

Carlos Alberto Pereira de **CASTRO**
João Batista **LAZZARI**

MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DE ACORDO COM A
REFORMA PREVIDENCIÁRIA
EC 103, DE 12.11.2019

- Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Social
- Quadros-resumo dos benefícios previdenciários
- Quadros-resumo dos recursos processuais
- Índice alfabético-remissivo

23^a
edição

Revista, atualizada e ampliada de acordo com:

- **Contrato Verde e Amarelo**
– MP 905, de 11.11.2019
- **Honorários periciais e delegação de competência**
– Lei 13.876, de 20.09.2019
- **Dispensa de reavaliação pericial a pessoa com HIV aposentada por invalidez**
– Lei 13.847, de 19.06.2019
- **Benefícios com indícios de irregularidade e revisão de benefícios por incapacidade**
– Lei 13.846, de 18.06.2019

Mais de
110.000
exemplares
vendidos

Inclui **MATERIAL SUPLEMENTAR**



- E-book complementar com:
 - Súmulas e Enunciados em matéria previdenciária
 - Informações complementares sobre contribuições e benefícios previdenciários



MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO



O GEN | Grupo Editorial Nacional – maior plataforma editorial brasileira no segmento científico, técnico e profissional – publica conteúdos nas áreas de concursos, ciências jurídicas, humanas, exatas, da saúde e sociais aplicadas, além de prover serviços direcionados à educação continuada.

As editoras que integram o GEN, das mais respeitadas no mercado editorial, construíram catálogos inigualáveis, com obras decisivas para a formação acadêmica e o aperfeiçoamento de várias gerações de profissionais e estudantes, tendo se tornado sinônimo de qualidade e seriedade.

A missão do GEN e dos núcleos de conteúdo que o compõem é prover a melhor informação científica e distribuí-la de maneira flexível e conveniente, a preços justos, gerando benefícios e servindo a autores, docentes, livreiros, funcionários, colaboradores e acionistas.

Nosso comportamento ético incondicional e nossa responsabilidade social e ambiental são reforçados pela natureza educacional de nossa atividade e dão sustentabilidade ao crescimento contínuo e à rentabilidade do grupo.

Carlos Alberto Pereira de **CASTRO**
João Batista **LAZZARI**

MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DE ACORDO COM A
REFORMA PREVIDENCIÁRIA
EC 103, DE 12.11.2019

23^a
edição

- Regime Geral e Regimes Próprios de Previdência Social
- Quadros-resumo dos benefícios previdenciários
- Quadros-resumo dos recursos processuais
- Índice alfabético-remissivo



- A EDITORA FORENSE se responsabiliza pelos vícios do produto no que concern à sua edição (impressão e apresentação a fim de possibilitar ao consumidor bem manuseá-lo e lê-lo). Nem a editora nem o autor assumem qualquer responsabilidade por eventuais danos ou perdas a pessoa ou bens, decorrentes do uso da presente obra.
- Nas obras em que há material suplementar *on-line*, o acesso a esse material será disponibilizado somente durante a vigência da respectiva edição. Não obstante, a editora poderá franquear o acesso a ele por mais uma edição.
- Todos os direitos reservados. Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais é proibida a reprodução total ou parcial de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, inclusive através de processos xerográficos, fotocópia e gravação, sem permissão por escrito do autor e do editor.

Impresso no Brasil – *Printed in Brazil*

- Direitos exclusivos para o Brasil na língua portuguesa

Copyright © 2020 by

EDITORA FORENSE LTDA.

Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional

Travessa do Ouvidor, 11 – Térreo e 6º andar – 20040-040 – Rio de Janeiro – RJ

Tel.: (21) 3543-0770 – Fax: (21) 3543-0896

faleconosco@grupogen.com.br | www.grupogen.com.br

- O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível (art. 102 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998).
Quem vender, expuser à venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior (art. 104 da Lei n. 9.610/98).
- Capa: Aurélio Corrêa
Produção digital: Geethik

- Data de fechamento: 22.11.2019
 - **CIP – BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE.**
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ.
-

C35m

Castro, Carlos Alberto Pereira de

Manual de Direito Previdenciário / Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazzari. – 23. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020.

Inclui bibliografia

ISBN 978-85-309-8870-8

1. Previdência social – Legislação – Brasil. 2. Seguridade social – Legislação – Brasil. I. Lazzari, João Batista. II. Título.

19-61065

CDU:
349.3(81)

Meri Gleice Rodrigues de Souza – Bibliotecária CRB-7/6439 Sumário

Material Suplementar

Para acessar o material suplementar entre em contato conosco através do e-mail (gendigital@grupogen.com.br).

Agradecimentos

Aos meus familiares, a quem agradeço na pessoa do meu eterno professor Ernesto Castro, mestre da disciplina “viver”, que, tendo cumprido sua missão de ensinador neste mundo, não permaneceu entre nós a ponto de ver esta obra concluída. À minha Carolina, esposa, companheira e fonte de minha inspiração, razão de ser do meu futuro, pelo carinho e pelo companheirismo nos momentos de estudo e reflexão. Aos meus filhos Victor Hugo e Henrique, em quem deposito minhas esperanças de um mundo melhor.

Carlos Alberto Pereira de Castro

Aos meus queridos pais, Fermino e Dozolina (*in memoriam*), agradeço os ensinamentos recebidos e os exemplos de vida, marcados pelo amor e pela dedicação aos filhos.

À minha amada esposa, Patrícia, pelo incentivo e pela compreensão nos muitos momentos de ausência em virtude da dedicação ao trabalho e aos estudos.

Às minhas lindas filhas, Nicole e Natália, motivo de imenso amor, alegria e felicidade.

João Batista Lazzari

Um agradecimento especial ao Professor Júlio Queiroz, que, com sua incomum sabedoria, foi muito mais do que um revisor, tornando nossos contatos verdadeiras lições de como utilizar, com correção e estilo, o vernáculo.

Aos nossos amigos e a todos os nossos alunos, que por vezes, mais até do que nós mesmos, acreditaram na realização desta obra.

Aos professores do Brasil, heróis solitários e abnegados de uma pátria que luta para sair do subdesenvolvimento cultural.

Os Autores

Sobre os Autores

Carlos Alberto Pereira de Castro

Juiz do Trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa. Professor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho (Enamat). Membro emérito do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Titular da cadeira n. 20 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas.

João Batista Lazzari

Juiz Federal do TRF da 4ª Região. Membro da 3ª Turma Recursal dos JEFs em Florianópolis/SC. Integrante da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs (2013-2015). Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, Itália. Pós-doutor em Direito e Justiça Constitucional pela Universidade de Bologna, Itália. Professor da Escola Superior da Magistratura Federal e do Trabalho de Santa Catarina. Professor em cursos de pós-graduação em Direito Previdenciário. Membro emérito do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Titular da cadeira n. 31 da Academia Catarinense de Letras Jurídicas e da cadeira n. 17 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social.

Nota dos Autores à 23ª Edição

A atual edição do *Manual de Direito Previdenciário* vem já atualizada pela “Reforma da Previdência”. A EC n. 103/2019, aprovada após muita negociação no Congresso Nacional, termina menor do que a Proposta que havia no início, mas nem por isso deixa de trazer mudanças significativas tanto para o Regime Geral quanto para os Regimes Próprios de Previdência Social, notadamente o da União.

As alterações alcançam a maioria dos benefícios substitutivos do rendimento do trabalho, concedidos pelos dois modelos de Regimes, influenciando os requisitos e valores a serem recebidos, em resposta ao interesse de redução de despesas.

Temos a impressão de que tais medidas servirão somente como mero paliativo, caso não aconteça uma reforma tributária séria e uma gestão eficiente e comprometida com a solvência dos regimes previdenciários brasileiros.

Ademais, há fundadas dúvidas se o endurecimento das regras e a redução de valores dos benefícios serão condizentes com as necessidades da sociedade brasileira, já que todas as análises que fundamentaram a reforma foram econômicas e não tiveram qualquer preocupação quanto aos aspectos sociais, particularmente quanto às transformações do mundo do trabalho e a (cada vez mais cruel) concentração de renda nas camadas da população mais afortunadas. Há grave risco de maior desproteção (ainda) de trabalhadores informais e de baixa renda, e na ausência destes, os familiares terão de sobreviver com pensões de montante bastante reduzido.

Defendemos que o papel dos que lutam pelos Direitos Fundamentais Sociais se torna ainda mais importante em períodos como este, pois o grande debate ainda está por vir, no enfrentamento dos problemas concretos que advirão desse novo arcabouço normativo.

Não se olvidou, entretanto, de se realizar a devida atualização doutrinária e jurisprudencial desde a última edição, como forma de manter o estudioso do tema à frente das modificações havidas.

Caberá aos aplicadores do Direito Previdenciário, nesse cenário, realizar

cuidadosa interpretação, visando à adequação das regras aos princípios constitucionais pertinentes, a fim de garantir a justiça social necessária à salvaguarda dos direitos dos segurados e seus dependentes.

Assim, este *Manual* tem, mais uma vez, o intuito de ampliar o debate sério e consequente acerca de tantas e tão significativas mudanças, de modo a gerar uma efetiva proteção social e manter firme a defesa da Previdência Social brasileira.

Apresentação

O tema da Seguridade Social no Brasil tem estado em evidência constante, uma vez que a manutenção de uma rede de ações nos campos de sua atuação é, por muitos doutrinadores, considerada uma forma de estabelecer a justiça social mediante a redistribuição de renda e a assistência aos menos favorecidos; de outro lado, é tida por inviável, nos termos em que se encontra normatizada, por um grupo considerável de estudiosos do tema.

Nesse contexto, devemos declarar nos parecer insofismável ser a Seguridade Social uma necessidade, que não pode deixar de existir nos seus moldes clássicos. Mesmo entre muitos dos que entendem difícil ou mesmo impossível a gestão do atual sistema, não há controvérsia a respeito da insubstituível atuação do Estado no campo da segurança social, protegendo os indivíduos contra os riscos inerentes à perda da capacidade laborativa, permanente ou temporária, ou à inexistência de condições de subsistência por conta própria, bem como na provisão da saúde pública.

Vivemos numa sociedade que tem o trabalho como valor social – dentro da noção de que ele insere o indivíduo na comunidade como ser útil, como forma de desenvolvimento das riquezas materiais e espirituais –, pois é pelo labor que se tem a produção de bens, e, ainda, como meio de satisfação das necessidades primordiais do ser humano – uma vez que é a contraprestação pelo trabalho que fornece ao indivíduo as condições para sua sobrevivência.

O indivíduo – assalariado ou não – na maioria das vezes tem como única fonte de recursos ele próprio; é ele sua força de trabalho e sua inexorável condição para subsistência a manutenção de sua capacidade laborativa. Com a perda ou a redução, definitiva ou temporária, desta capacidade, sem as políticas de atuação estatal na esfera da Previdência, mediante a manutenção de um seguro social, é levado, junto com seus dependentes, à miséria, tendo de recorrer à caridade, caso não tenha sido precavido ou tenha tido condições de poupar economias para um futuro incerto.

A Previdência Social, portanto, surge primordialmente da preocupação com o

sustento dos que, tendo sido trabalhadores, encontram-se fora do mercado de trabalho por falta de condições físicas ou mentais.

Já com relação àqueles que sequer tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, como os portadores de deficiências graves, por desde antes se encontrarem incapazes de exercer qualquer ofício ou profissão, tem-se que estes dependem ainda mais de amparo, que deve ser concedido assistencialmente pelo Estado. O mesmo se diga de idosos que não conseguiram implementar os requisitos para obter uma aposentadoria. Eis a razão de existir da Assistência Social.

Sem que tenham de despendar recursos financeiros próprios, tanto uns quanto outros necessitam manter diuturnamente sua integridade física e mental, por meio de medidas preventivas ou curativas. Chegamos ao campo de atuação da Saúde.

Sob esse aspecto de proteção a todos os grupos de indivíduos de uma mesma sociedade, é relevante o papel do Estado no sentido de, ao mesmo tempo, assegurar a criação e manutenção de um sistema de proteção aos infortúnios que atingem a capacidade de subsistência e obrigar os integrantes economicamente capazes da coletividade, por meio do poder coercitivo de que é detentor, a participar compulsoriamente desse sistema, para que nenhum indivíduo fique ao desamparo e para que a sociedade tenha sua cota de participação no custeio dessa proteção, para a manutenção de uma existência digna.

É essa a concepção de Seguridade Social a que nos acostumamos.

Essa concepção, todavia, vem sendo modificada em vários dos seus aspectos e mesmo contestada em algumas sociedades contemporâneas, seja no tocante à gestão estatal, seja relativamente ao custeio dos benefícios e serviços por toda a sociedade.

Há países que adotaram o regime privado de previdência como regra geral, com o custeio das prestações mediante contribuições tão somente dos segurados, e não mais de outros segmentos da sociedade, do Estado e dos empregadores. Outros pretendem manter o sistema de repartição, alterando regras de concessão de benefícios e aumentando a idade mínima para a aposentação. E ainda há outros ordenamentos que estabelecem formas híbridas de proteção, com atuação do ente público na gestão, mas com alicerce no modelo de capitalização.

Nunca é demais lembrar que a questão da segurança social envolve não só a

necessidade particular dos indivíduos vitimados por algum evento previsto na norma jurídica de proteção, mas também as relações de trabalho e consumo, como lembra a introdução dos anais da Conferência de Estocolmo sobre “O Futuro da Seguridade Social”, ocorrida em junho/julho de 1998: “La protección social pública para los que no pueden mantenerse a sí mismos, es crucial para el bienestar de las personas privadas y las familias, así como para la economía y la sociedad en su conjunto. Además de la dignidad y la independencia que la protección de la seguridad social proporciona al individuo, las prestaciones en metálico son importantes para sostener la demanda de los consumidores. Un sistema bien diseñado de seguridad social mejora directamente el funcionamiento del mercado de trabajo. Una asistencia sanitaria adecuada para todos es importante para el desarrollo de la economía. En suma, la seguridad social constituye un programa eficaz para fomentar la paz social y la cohesión económica en las sociedades modernas”.¹

No momento em que se discutem alternativas ao sistema de seguridade vigente, é fundamental que se coloquem em discussão todos os aspectos da questão da proteção social ao indivíduo, analisando o surgimento da Previdência Social e sua evolução histórica, bem como a situação atual, as reformas realizadas e as pretendidas e as perspectivas futuras do problema.

Dessa forma, organizamos esta obra de modo a abordar tais temas.

Na Parte I do livro tenciona-se fazer uma incursão sobre a noção de seguridade social e previdência social, analisando o surgimento da ideia de proteção estatal dos eventos danosos ao indivíduo, as etapas de sua fixação como ramo do Direito, o apogeu da noção de Estado-Providência e seus fundamentos e sistemas. Há breve esboço histórico sobre a Previdência Social no Brasil, passando, necessariamente, pela adoção do conceito de “Seguridade Social” da Constituição de 1988 e pelas Emendas Constitucionais que realizaram “Reformas da Previdência”. Analisamos o ramo da ciência jurídica denominado Direito Previdenciário e as fontes de onde emanam suas normas; estudamos sua aplicação no tempo e no espaço e a questão das lacunas e da interpretação diante de seus regramentos. Focalizamos os princípios gerais norteadores da Seguridade Social e os específicos da Previdência Social. Por fim, diferenciamos o Regime Geral de Previdência Social dos demais regimes, para

facilitar a compreensão das demais partes da obra, já que a complexidade do assunto normalmente gera confusão entre o “regime do INSS” e os demais regimes.

O objeto de estudo da Parte II são as pessoas abrangidas e as relações jurídicas disciplinadas pelo Direito Previdenciário. Assim, procuramos conceituar a relação de custeio e de prestações; a pessoa do contribuinte e do beneficiário, e, dentro destas, as diversas categorias e espécies, com suas definições legais e questões polêmicas, como a da idade mínima para ingresso no regime. Mencionam-se as figuras da filiação e inscrição de segurados, para identificar seus momentos de ocorrência e traços distintivos.

O financiamento da Seguridade Social foi o tópico abordado na Parte III, com a análise das diversas fontes de custeio, da natureza jurídica das contribuições sociais e suas espécies, da isenção e da matrícula das empresas. Também visamos esclarecer o item relativo ao inadimplemento das obrigações perante o ente arrecadador e a responsabilização por débitos e infrações em geral, sanções administrativas e penais.

A Parte IV do trabalho cuida das prestações previdenciárias, mas, antes disso, fixa conceitos fundamentais, como carência, salário de benefício, cálculo da renda mensal inicial, reajustamento e pagamento dos benefícios. Todos os benefícios em espécie, existentes e já extintos foram analisados. Abordou-se a questão do reconhecimento do tempo de contribuição – e as medidas administrativas e judiciais à disposição do indivíduo, com as restrições da incidência da prescrição e da decadência. O acidente do trabalho e as doenças a ele equiparadas foram objeto de discussão, bem como a responsabilidade do empregador.

A Parte V desta obra é voltada à análise das regras dos Regimes Próprios de Previdência Social, na qual apresentamos um histórico da evolução desses regimes e das reformas do Texto Constitucional de 1988. Abordamos as regras de custeio e de concessão dos benefícios, inclusive as de transição, e a questão do reajustamento das aposentadorias e pensões. Conferimos atenção à necessidade do respeito aos direitos adquiridos e tecemos considerações a respeito da implantação da previdência complementar para os ocupantes de cargos efetivos nos termos previstos no art. 40 da Constituição em alguns dos entes da Federação, bem como os impactos de tal instituição para os agentes públicos.

Na derradeira parte do livro, visamos dar nossa contribuição ao debate sobre as reformas na questão da proteção social ao indivíduo, trazendo a lume um panorama mundial das mudanças em andamento, as abordagens críticas aos sistemas vigentes e concebidos, as tendências verificadas pelos estudiosos e, finalizando, a nossa opinião acerca do futuro da Previdência Social brasileira.

Este, caro leitor, é o nosso trabalho, fruto de pesquisas iniciadas na época em que atuávamos como Procuradores do Instituto Nacional do Seguro Social e consolidadas com o exercício da Magistratura e da atividade docente, complementadas com aquelas realizadas na formação *stricto sensu* em âmbito acadêmico. Com a sua divulgação, pretendemos colaborar para o grande debate sobre o Direito Previdenciário, o atual estágio e as tendências da Seguridade Social e da Previdência Social no Brasil e no mundo.

Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari

¹ *El futuro de la seguridad social*, Estocolmo: Federación de las Oficinas del Seguro Social, 1998, p. 7.

Recebi com alegria o honroso convite para prefaciar a 20ª edição do já consagrado *Manual de Direito Previdenciário*, de autoria dos eméritos e prestigiados magistrados e professores João Batista Lazzari e Carlos Alberto Pereira de Castro.

As políticas públicas de previdência social são pautas de enorme preocupação e atualidade no cenário mundial e, em especial, no Brasil, notadamente devido aos questionamentos que envolvem a sustentabilidade do sistema, a ampliação da cobertura, o fortalecimento dos mecanismos de financiamento e as regras de acesso a prestações, tais como idade mínima, tempo de contribuição e fator previdenciário, entre outros temas. A constatação de que a expectativa de sobrevida cresce em todos os segmentos etários, inclusive entre os mais idosos, tem como consequência direta o maior encargo de benefícios, o que demanda frequentes debates sobre a necessidade de reforma da Previdência e a adequação dos direitos assegurados constitucionalmente.

Por outro lado, o Poder Judiciário brasileiro enfrenta altos índices de congestionamento, para o que contribui significativamente o elevado volume de demandas de natureza previdenciária, quase sempre decorrentes de divergência na interpretação e aplicação das leis que regem o sistema.

A busca pelo patamar de bem-estar social prometido em normas constitucionais e, em contraponto, os aspectos relativos à reserva do possível em matéria de implementação de direitos fundamentais sociais, o debate sobre questões ligadas aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, quando aplicados aos indivíduos que postulam a proteção social, e o questionamento sobre a legitimidade das reformas no conjunto de normas que disciplinam a matéria são temas corriqueiros nos litígios envolvendo os três grandes domínios da Seguridade Social.

No Brasil, acabam batendo às portas da Suprema Corte inúmeras questões dessa natureza, tais como as que tratam de critérios de concessão e revisão de benefícios do

seguro social, de prestações do direito à saúde, bem como as relativas ao financiamento do sistema, envolvendo tanto o Regime Geral de Previdência Social quanto os regimes especiais.

Nesse cenário de questionamentos e incertezas políticas e jurídicas, ganha enorme realce o direito previdenciário, a exigir que a doutrina sobre ele se debruce e aponte caminhos. É de se reconhecer, portanto, que o Manual de Direito Previdenciário ocupa espaço doutrinário de destaque como obra que busca oferecer visão completa desse ramo do Direito, com abordagens que vão desde a evolução histórica da proteção social ao trabalhador, passando pelos princípios que a norteiam, até as mais recentes inovações legislativas e manifestações jurisprudenciais sobre os regimes previdenciários vigentes, apresentando profunda análise das perspectivas da Seguridade Social no Brasil e no mundo.

Destaca-se que os autores aliam à experiência do exercício da magistratura a sua condição de docentes, o que atribui à obra o mérito significativo de oferecer o máximo de informações para os profissionais da área e para os que pretendem iniciar seus estudos no campo do Direito Previdenciário.

Tenho convicção de que este livro representa um inestimável aporte doutrinário do complexo sistema de Seguridade Social, favorecendo a universalização da cultura previdenciária em nosso País.

Novembro de 2016.

Teori Zavascki

Ministro do Supremo Tribunal Federal
(falecido em 19 de janeiro de 2017)

Abreviaturas

PARTE I

INTRODUÇÃO AO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Capítulo 1 – O Estado e a proteção social ao trabalhador

- 1.1 Prólogo
- 1.2 O surgimento da noção de proteção social
- 1.3 A mútua assistência e a caridade
- 1.4 A assistência social estatal
- 1.5 A formação do conceito de bem-estar social
- 1.6 Evolução da Previdência Social – Do modelo de Bismarck ao modelo de Beveridge

Capítulo 2 – Fundamentos da Previdência Social

- 2.1 A intervenção do Estado e a dignidade da pessoa humana
- 2.2 A solidariedade social
- 2.3 A compulsoriedade da filiação
- 2.4 A proteção aos previdentes
- 2.5 A redistribuição de renda
- 2.6 O risco social
- 2.7 Da previdência à segurança social

Capítulo 3 – Modelos de Previdência Social

- 3.1 Sistemas contributivos e não contributivos
- 3.2 Sistemas contributivos de repartição e capitalização
- 3.3 Sistemas privados de previdência

3.4 O sistema de pilares

Capítulo 4 – A evolução da proteção social no Brasil

- 4.1 Primeiras regras de proteção
- 4.2 A Lei Eloy Chaves
- 4.3 Os institutos de classe
- 4.4 Da criação do INPS à Constituição de 1988
- 4.5 A Constituição de 1988 e a Seguridade Social
- 4.6 A criação do INSS e as primeiras reformas
- 4.7 A Emenda Constitucional n. 20, de 1998
- 4.8 As Emendas Constitucionais ns. 41 e 47
- 4.9 A Emenda Constitucional n. 103, de 2019

Capítulo 5 – O Direito Previdenciário

- 5.1 Conceito e objeto de estudo
- 5.2 Autonomia científica
- 5.3 Classificação perante a divisão didático-enciclopédica do Direito
- 5.4 Relação do Direito Previdenciário com outros ramos do Direito
- 5.5 Fontes do Direito Previdenciário

Capítulo 6 – Aplicação das normas de Direito Previdenciário

- 6.1 Antinomias e critérios de solução
- 6.2 Lacunas do ordenamento e sua solução
- 6.3 Interpretação das normas
- 6.4 Vigência e eficácia das normas no tempo
- 6.5 Vigência e eficácia das normas no espaço
- 6.6 Acordos internacionais de Previdência Social firmados pelo Brasil

Capítulo 7 – Princípios do Direito Previdenciário

- 7.1 Princípios gerais de Direito Previdenciário
- 7.2 Princípios constitucionais da Seguridade Social

- 7.3 Princípios específicos de custeio
- 7.4 Princípios específicos de Previdência Social

Capítulo 8 – Regimes previdenciários

- 8.1 O Regime Geral de Previdência Social – RGPS
- 8.2 Regimes de Previdência de servidores públicos ocupantes de cargos efetivo
- 8.3 Regime Previdenciário Complementar
- 8.4 Regime dos Militares das Forças Armadas

PARTE II

A SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA

Capítulo 9 – A organização da Seguridade Social

- 9.1 Sistema Nacional de Seguridade Social
- 9.2 Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
- 9.3 Gestão descentralizada
- 9.4 Conselho Nacional de Previdência – CNP
- 9.5 Conselhos de Previdência Social – CPS
- 9.6 Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS
- 9.7 Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC
- 9.8 Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS
- 9.9 Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF

Capítulo 10 – Relação jurídica de custeio

- 10.1 Definição da relação obrigacional
- 10.2 Autonomia da relação de custeio
- 10.3 Identidade com a relação obrigacional tributária

Capítulo 11 – Contribuintes da Seguridade Social

- 11.1 Segurados do Regime Geral de Previdência Social
- 11.2 Empresa e entidades equiparadas

- 11.3 Matrícula da empresa, do produtor rural pessoa física e do segurado especial
- 11.4 Empregador doméstico
- 11.5 Apostadores de concursos de prognósticos

Capítulo 12 – Relação jurídica de Seguro Social

- 12.1 Definição da relação de Seguro Social
- 12.2 Vinculação da relação previdenciária com a filiação
- 12.3 Natureza jurídica da relação de Seguro Social

Capítulo 13 – Segurados do Regime Geral de Previdência Social

- 13.1 Segurados – Definição
- 13.2 Segurados obrigatórios
 - 13.2.1 Empregado urbano e rural
 - 13.2.2 Empregado doméstico
 - 13.2.3 Contribuinte individual
 - 13.2.4 Trabalhador avulso
 - 13.2.5 Segurado especial
- 13.3 Segurado facultativo
- 13.4 A menoridade e a filiação como segurado
- 13.5 Aposentado que retorna à atividade

Capítulo 14 – Filiação dos segurados

Capítulo 15 – Manutenção e perda da qualidade de segurado

Capítulo 16 – Dependentes

Capítulo 17 – Inscrição dos segurados e dependentes

- 17.1 Inscrição dos segurados
 - 17.1.1 Inscrição de segurado *post mortem*
- 17.2 Inscrição de dependentes

PARTE III

CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo 18 – Sistema de financiamento da Seguridade Social

- 18.1 Sistema contributivo
- 18.2 Participação da União
- 18.3 Contribuições sociais
 - 18.3.1 Conceituação
 - 18.3.2 Natureza jurídica
 - 18.3.3 Características gerais
- 18.4 Outras receitas da Seguridade Social

Capítulo 19 – Contribuições ao Sistema

- 19.1 Salário de contribuição
- 19.2 Salário-base
- 19.3 Contribuição do segurado empregado, inclusive doméstico, e trabalhador avulso
- 19.4 Contribuição do segurado contribuinte individual e facultativo
- 19.5 Contribuições das empresas
 - 19.5.1 Contribuição sobre a folha de pagamento
 - 19.5.2 Contribuição sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais e trabalhadores avulsos
 - 19.5.3 Contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
 - 19.5.3.1 Fator Acidentário de Prevenção – FAP
 - 19.5.3.2 Contribuição para o financiamento da aposentadoria especial
 - 19.5.4 Contribuição sobre a receita e o faturamento
 - 19.5.5 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS

- 19.5.6 PIS/PASEP
- 19.5.7 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
- 19.5.8 Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte – Simples Nacional
- 19.6 Contribuições do importador de bens e serviços do exterior
- 19.7 Contribuições decorrentes do trabalho prestado em obras de construção civil
 - 19.7.1 Conceito de obra de construção civil
 - 19.7.2 Obrigações previdenciárias do sujeito passivo na obra de construção civil
 - 19.7.3 Aferição indireta das contribuições
 - 19.7.4 Apuração de salário de contribuição contido em nota fiscal de serviço/fatura
 - 19.7.5 Apuração de salário de contribuição com base na área construída no padrão da obra
 - 19.7.6 Retenção na construção civil
- 19.8 Contribuição dos clubes de futebol profissional
- 19.9 Contribuição do empregador doméstico
- 19.10 Contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial
- 19.11 Contribuição do empregador rural pessoa jurídica
- 19.12 Contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos
- 19.13 Contribuições destinadas a terceiros
- 19.14 Sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas – eSocial
- 19.15 Simples doméstico
- 19.16 A CTPS digital

Capítulo 20 – Isenção/Imunidade das contribuições para a Seguridade Social

- 20.1 Requisitos para a isenção/imunidade
- 20.2 Requerimento e deferimento da isenção/imunidade
- 20.3 Alcance da isenção/imunidade
- 20.4 Revisão da isenção/imunidade

Capítulo 21 – Remissão e anistia

Capítulo 22 – Regras gerais de arrecadação e fiscalização

- 22.1 Competência dos órgãos de arrecadação e fiscalização
- 22.2 Arrecadação e recolhimento das contribuições
- 22.3 Obrigações acessórias
- 22.4 Prerrogativas da fiscalização
- 22.5 Inadimplemento e acréscimos moratórios
- 22.6 Restituição de contribuições, compensação e reembolso de benefícios
 - 22.6.1 Restituição de contribuições e compensação
 - 22.6.2 Reembolso de benefícios
- 22.7 Parcelamento de débitos

Capítulo 23 – Responsabilidade solidária e por substituição tributária

- 23.1 Construção civil
- 23.2 Grupo econômico
- 23.3 Responsabilidade dos sócios e titulares
- 23.4 Tomador de serviços
- 23.5 Administradores públicos
- 23.6 Operador portuário e órgão gestor de mão de obra

Capítulo 24 – Decadência e prescrição das contribuições à Seguridade Social

- 24.1 O conflito de normas: Lei de Custeio e CTN
- 24.2 A decadência na exigibilidade de contribuições
- 24.3 A prescrição do direito de cobrança dos créditos
- 24.4 Prescrição na restituição e compensação de contribuições
- 24.5 Prazo para pleitear a desconstituição de exigência fiscal

Capítulo 25 – Prova de regularidade fiscal

Capítulo 26 – Processo administrativo fiscal

- 26.1 Constituição do crédito da Seguridade Social
 - 26.1.1 Notificação de Lançamento – NL
 - 26.1.2 Auto de Infração – AI
 - 26.1.3 Contencioso relativo a obrigações do Simples Nacional
- 26.2 Depósito recursal – Exigibilidade

Capítulo 27 – Dívida ativa: inscrição e execução judicial

Capítulo 28 – Execução de contribuições à Seguridade Social na Justiça do Trabalho

- 28.1 A responsabilidade pelos recolhimentos
- 28.2 Condição da União na lide trabalhista
- 28.3 Legislação aplicável
- 28.4 Créditos executáveis
- 28.5 As prerrogativas da União
- 28.6 Apuração do valor devido
- 28.7 O procedimento da execução
- 28.8 A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Capítulo 29 – Dos crimes contra a Previdência Social

- 29.1 O Regime da Lei n. 9.983/2000
- 29.2 Apropriação indébita previdenciária
 - 29.2.1 Inocorrência da *abolitio criminis* da conduta prevista no art. 95, Lei n. 8.212/1991
 - 29.2.2 Constitucionalidade
 - 29.2.3 Tipo objetivo
 - 29.2.4 Tipo subjetivo
 - 29.2.5 Consumação e tentativa
 - 29.2.6 Sujeito ativo
 - 29.2.7 Sujeito passivo
 - 29.2.8 Crime continuado

- 29.2.9 Ação penal
- 29.2.10 Extinção da punibilidade
- 29.2.11 Perdão judicial
- 29.2.12 Dificuldades financeiras
- 29.2.13 Princípio da insignificância
- 29.2.14 Prisão por dívida
- 29.3 Inserção de dados falsos em sistema de informações
- 29.4 Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações
- 29.5 Sonegação de contribuição previdenciária
- 29.6 Divulgação de informações sigilosas ou reservadas
- 29.7 Falsidade documental
- 29.8 Falsificação de documento público
- 29.9 Violação de sigilo funcional
- 29.10 Equiparação a funcionário público
- 29.11 Estelionato previdenciário

PARTE IV

PRESTAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo 30 – Introdução

Capítulo 31 – Concessão da prestação previdenciária

- 31.1 Suspensão do benefício
 - 31.2 Cancelamento do benefício
 - 31.3 Processo administrativo previdenciário
- Fluxograma do processo administrativo

Capítulo 32 – Períodos de carência

Capítulo 33 – Cálculo do valor dos benefícios

- 33.1 Salário de benefício e período básico de cálculo
 - 33.1.1 Atividades concomitantes
 - 33.1.2 Majorações decorrentes de sentença trabalhista
 - 33.1.3 Fórmula de cálculo do salário de benefício da Lei n. 9.876/99 até véspera da vigência da EC n. 103/2019
- 33.2 Fator previdenciário e sua revogação a partir da EC n. 103/2019
- 33.3 Exclusão do fator previdenciário com base na Fórmula 95/85 progressiva
 - 33.3.1 Exclusão do fator previdenciário em relação aos professores
- 33.4 Afastamento da incidência do fator previdenciário na parcela referente ao tempo de serviço especial
- 33.5 Renda mensal inicial
- 33.6 Valor-limite dos benefícios
- 33.7 Reafirmação da data de entrada do requerimento

Capítulo 34 – Reajustamento e revisão do valor dos benefícios

- 34.1 Aplicação do teto dos benefícios fixados pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003
- 34.2 Primeiro reajuste após a concessão do benefício
- 34.3 Apuração da RMI do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez: art. 2 II, da Lei n. 8.213, de 1991
- 34.4 Revisão com base na concessão do benefício mais vantajoso – Tese do “melhor benefício”
- 34.5 Ampliação do período básico de cálculo do salário de benefício – “Tese de uma vida toda”
- 34.6 Inclusão do adicional de 25% ao aposentado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa
- 34.7 Utilização do tempo especial convertido para comum no coeficiente de cálculo da aposentadoria por idade
- 34.8 Salário de benefício pela média dos 36 últimos salários de contribuição e não incidência do fator previdenciário nas aposentadorias por tempo de contribuição concedidas com base nas regras de transição da EC n. 20/1998

34.9 Teses superadas

- 34.9.1 Atualização monetária dos doze últimos salários de contribuição os benefícios concedidos anteriormente à Constituição de 1988
- 34.9.2 Súmula n. 260 do extinto TFR
- 34.9.3 Autoaplicabilidade do art. 202, *caput*, da Constituição de 1988 – Diferenças decorrentes do reajustamento dos benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 (art. 144, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991)
- 34.9.4 Aplicação do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
- 34.9.5 Manutenção do valor real dos benefícios/equivalência do valor dos benefícios em número de salários mínimos
- 34.9.6 Valor mínimo dos benefícios
- 34.9.7 Expurgos inflacionários
- 34.9.8 Conversão dos benefícios para URV – Lei n. 8.880/1994
- 34.9.9 Reajustamento dos benefícios pelos índices integrais do IGP-DI 12 meses de junho de 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003
- 34.9.10 Revisão da renda mensal da pensão por morte
- 34.9.11 Demais revisões decorrentes da Lei n. 9.032/1995
- 34.9.12 Salário de benefício de aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença – art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991
- 34.9.13 Desaposentação
- 34.9.14 Aplicação da variação da ORTN/OTN na atualização dos salários de contribuição dos benefícios concedidos antes da CF de 1988
- 34.9.15 Aplicação do IRSM de fevereiro de 1994
- 34.9.16 Inclusão do décimo terceiro como salário de contribuição para cálculo do salário de benefício

Capítulo 35 – Pagamento dos benefícios

- 35.1 Pagamento feito a terceiros
- 35.2 Intangibilidade do valor do benefício

- 35.3 Devolução de benefícios previdenciários recebidos por força de tutela provisória posteriormente revogada
 - 35.4 Acumulação de benefícios
 - 35.5 Abono anual
- Quadro-resumo – Abono anual

Capítulo 36 – Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais

- 36.1 Evolução histórica da proteção acidentária
- 36.2 Conceito de acidente do trabalho
- 36.3 Doenças ocupacionais
- 36.4 Nexo causal e concausalidade
- 36.5 Aspectos da proteção previdenciária à vítima de acidente
- 36.6 A Comunicação do Acidente de Trabalho – CAT
- 36.7 Estabilidade do empregado acidentado
- 36.8 A ação regressiva previdenciária

Capítulo 37 – Aposentadorias programáveis

- 37.1 Aposentadoria e vínculo de emprego
- 37.2 Aposentadoria por idade
 - 37.2.1 Aposentadoria compulsória dos empregados públicos
 - 37.2.2 Aposentadoria por idade do trabalhador rural
 - 37.2.3 Aposentadoria por idade “mista” ou “híbrida” da Lei n. 11.718/2
 - 37.2.4 Período de carência
 - 37.2.5 Data de início do benefício
 - 37.2.6 Renda mensal inicial

Quadro-resumo – Aposentadoria por idade

- 37.3 Aposentadoria por tempo de serviço
 - 37.3.1 Período de carência
 - 37.3.2 Data de início do benefício
 - 37.3.3 Renda mensal inicial
- 37.4 Aposentadoria por tempo de contribuição

- 37.4.1 Beneficiários
- 37.4.2 Período de carência
- 37.4.3 Data de início do benefício
- 37.4.4 Renda mensal inicial
- 37.4.5 Validade das novas regras de cálculo

Quadro-resumo – Aposentadoria por tempo de contribuição

- 37.4.6 EC n. 103/2019 – Regras de transição em relação à aposentadoria por tempo de contribuição e por idade

37.5 Aposentadoria do professor

- 37.5.1 A aposentadoria do professor e a aplicação do fator previdenciário
- 37.5.2 Conversão do tempo especial de professor em tempo comum
- 37.5.3 Regras de transição da aposentadoria dos professores

37.6 Aposentadoria especial

- 37.6.1 Beneficiários
- 37.6.2 Comprovação do exercício de atividade especial
- 37.6.3 Laudo técnico pericial
- 37.6.4 Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)
- 37.6.5 Nível do ruído
- 37.6.6 Período de carência
- 37.6.7 Data de início do benefício
- 37.6.8 Renda mensal inicial
- 37.6.9 Conversão do tempo de serviço/contribuição
- 37.6.10 Fator de conversão do tempo especial
- 37.6.11 A EC n. 103/2019 e as regras de transição para a aposentadoria especial

Quadro-resumo – Aposentadoria especial

37.7 Aposentadoria aos segurados com deficiência

- 37.7.1 Beneficiários
- 37.7.2 Período de carência
- 37.7.3 Renda mensal inicial

- 37.7.4 Data de início do benefício
- 37.7.5 Principais demandas relacionadas à aposentadoria da pessoa com deficiência

Quadro-resumo – Aposentadoria aos segurados com deficiência

- 37.8 Aposentadoria dos segurados de baixa renda
- 37.9 Direito à desaposentação
- 37.10 Reaposentação com base em novo implemento de requisitos

Capítulo 38 – Benefícios por incapacidade laboral

- 38.1 Auxílio-doença
 - 38.1.1 Perícia médica
 - 38.1.2 Período de carência
 - 38.1.3 Data de início do benefício
 - 38.1.3.1 Data de início do benefício concedido judicialmente
 - 38.1.4 Renda mensal inicial
 - 38.1.5 Processo de reabilitação
 - 38.1.6 Situação trabalhista
 - 38.1.7 Cessaç o do benefício

Quadro-resumo – Auxílio-doença

- 38.2 Aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente
 - 38.2.1 Período de carência
 - 38.2.2 Data de início do benefício
 - 38.2.3 Renda mensal inicial
 - 38.2.4 Recuperação da capacidade de trabalho
 - 38.2.5 Da possibilidade de transformação da aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade

Quadro-resumo – Aposentadoria por invalidez/por incapacidade permanente

- 38.3 Auxílio-acidente
 - 38.3.1 Beneficiários
 - 38.3.2 Período de carência

- 38.3.3 Data de início do benefício
- 38.3.4 Renda mensal inicial
- 38.3.5 Suspensão e cessação do benefício
- 38.3.6 Manutenção do auxílio-acidente cumulado com aposentadoria de outro regime

Quadro-resumo – Auxílio-acidente

Capítulo 39 – Benefícios de proteção à família e à maternidade

- 39.1 Pensão por morte
 - 39.1.1 Requisitos para a concessão do benefício
 - 39.1.2 Morte presumida
 - 39.1.3 Direito à pensão quando o segurado esteja inadimplente com a Previdência
 - 39.1.4 Habilitação de beneficiários
 - 39.1.5 Pensão ao dependente viúvo do sexo masculino
 - 39.1.6 Existência simultânea de dependentes na condição de cônjuges, e cônjuges e companheiros
 - 39.1.7 Comprovação da união estável e homoafetiva
 - 39.1.8 A Lei n. 13.135/2015 e a limitação do acesso ao benefício
 - 39.1.9 Direito à pensão do menor sob guarda
 - 39.1.10 Direito à pensão do filho ou irmão inválido
 - 39.1.11 Dependente universitário – Pensionamento até os 24 anos
 - 39.1.12 Pensão em favor dos pais
 - 39.1.13 A revogação do inciso IV do art. 16 e a existência de pessoa designada
 - 39.1.14 Período de carência
 - 39.1.15 Data de início do benefício
 - 39.1.16 Renda mensal inicial
 - 39.1.17 Cessação
 - 39.1.18 Perda do direito à pensão por morte
 - 39.1.19 Despensão

Quadro-resumo – Pensão por morte

39.2 Auxílio-reclusão

- 39.2.1 Concessão do auxílio-reclusão para dependentes de segurados que superem o critério da baixa renda
- 39.2.2 Período de carência
- 39.2.3 Data de início do benefício
- 39.2.4 Beneficiários
- 39.2.5 Renda mensal inicial
- 39.2.6 Cessaç o e suspens o do benef cio

Quadro-resumo – Aux lio-reclus o

39.3 Sal rio-maternidade

- 39.3.1 Per odo de car ncia
- 39.3.2 Dura  o do sal rio-maternidade
- 39.3.3 Prorroga  o do sal rio-maternidade por mais sessenta dias
- 39.3.4 Renda mensal inicial
- 39.3.5 Cessa  o do benef cio
- 39.3.6 Extens o do sal rio-maternidade em caso de ado  o

Quadro-resumo – Sal rio-maternidade

39.4 Sal rio-f m lia

- 39.4.1 Per odo de car ncia
- 39.4.2 Data de in cio do benef cio
- 39.4.3 Renda mensal inicial
- 39.4.4 Perda do direito

Quadro-resumo – Sal rio-f m lia

Cap tulo 40 – Benef cios Assistenciais

40.1 Benef cio de Presta  o Continuada ao Idoso e ao Deficiente – LOAS

- 40.1.1 Requisitos legais para a concess o do Benef cio de Presta  o Continuada (BPC)
- 40.1.2 Defici ncia para fins de concess o do Benef cio de Presta  o

- Continuada (BPC)
- 40.1.3 Requisito econômico para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)
- 40.1.4 Beneficiários
- 40.1.5 Data de início do benefício
- 40.1.6 Cessação do benefício
- 40.1.7 Acumulação com outros benefícios

Quadro-resumo – Benefício de prestação continuada da assistência social

- 40.2 Benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso
- 40.3 Auxílio-inclusão aos portadores de deficiência

Capítulo 41 – Benefícios extintos

- 41.1 Renda mensal vitalícia
- 41.2 Auxílio-natalidade
- 41.3 Auxílio-funeral
- 41.4 Pecúlio
- 41.5 Abono de permanência em serviço
- 41.6 Aposentadorias diferenciadas

Capítulo 42 – Serviços

- 42.1 Serviço Social
- 42.2 Habilitação e reabilitação profissional

Capítulo 43 – Tempo de contribuição para fins previdenciários

- 43.1 Prova do tempo de contribuição
- 43.2 Reconhecimento do tempo de filiação
- 43.3 Atividade rurícola e o regime de economia familiar
- 43.4 Aluno-aprendiz
- 43.5 Efeitos das decisões da justiça do trabalho perante o INSS
 - 43.5.1 O art. 55 da Lei de Benefícios e o princípio de aptidão para a prova da inconstitucionalidade pela afronta ao princípio da ampla defesa

defesa

- 43.6 Contagem recíproca do tempo de contribuição
 - 43.6.1 Requerimento de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC
- 43.7 Justificação administrativa
- 43.8 Cabimento da ação declaratória para reconhecimento de tempo de contribuição

Capítulo 44 – Prescrição e decadência em matéria de benefícios

- 44.1 Prescrição do direito a prestações
- 44.2 A Lei n. 13.846/2019 e a violação aos direitos do pensionista menor, incapaz ou ausente
- 44.3 Decadência do direito à revisão do cálculo de benefício previdenciário
- 44.4 Aplicação do prazo de decadência nas ações para reconhecimento de tempo de contribuição
- 44.5 Prazo para revisão de benefício antecedente em caso de pensão por morte
- 44.6 Da possibilidade de interrupção do prazo decadencial para revisão do ato de concessão nos casos de requerimento administrativo
- 44.7 Hipóteses de aplicação do prazo de decadência na via administrativa
- 44.8 Prazo decadencial para o INSS rever seus atos
- 44.9 Conclusões sobre os institutos da prescrição e da decadência

Capítulo 45 – Ações previdenciárias

- 45.1 Competência para as ações previdenciárias
 - 45.1.1 Prestações comuns previdenciárias
 - 45.1.2 Competência federal delegada
 - 45.1.3 Prestações acidentárias
 - 45.1.4 Causas referentes ao benefício assistencial
 - 45.1.5 Ações envolvendo benefícios de entidades fechadas de previdência complementar
 - 45.1.6 Dano moral previdenciário
- 45.2 Prévio ingresso na via administrativa
- 45.3 Juizados Especiais Cíveis na Justiça Federal

- 45.3.1 Competência dos JEFs
- 45.3.2 Valor da causa
- 45.3.3 Renúncia
- 45.3.4 Legitimidade
- 45.3.5 Sentença líquida
- 45.3.6 Recursos
 - 45.3.6.1 Recurso contra decisão que aprecia pedidos de liminares e de tutela provisória
 - 45.3.6.2 Recurso contra sentença (recurso inominado)
 - 45.3.6.3 Incidente regional de uniformização de jurisprudência
 - 45.3.6.4 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL)
 - 45.3.6.5 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) dirigido ao Superior Tribunal de Justiça

Quadros-resumo dos recursos

- 45.3.7 Cumprimento da sentença
- 45.3.8 Aplicação da Lei dos JEFs em caso de delegação de competência
- 45.3.9 Nulidades
- 45.3.10 Custas e honorários advocatícios
- 45.4 O novo CPC e seus reflexos nos Juizados Especiais Federais
- 45.5 Pagamentos devidos pelo INSS
 - 45.5.1 Evolução legislativa
 - 45.5.2 Requisição de Pequeno Valor (RPV)
 - 45.5.3 Pagamento por precatório
 - 45.5.4 Complemento positivo
- 45.6 Idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência
- 45.7 Coisa julgada previdenciária
- 45.8 Execução do julgado

PARTE V

REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo 46 – Introdução

Capítulo 47 – Histórico

Capítulo 48 – Aspectos gerais dos regimes próprios

Capítulo 49 – Principais pontos das reformas constitucionais

Capítulo 50 – Previdência complementar para servidores públicos

Capítulo 51 – Custeio dos regimes próprios

Capítulo 52 – Regras de aposentadoria dos regimes próprios

52.1 Aposentadoria por incapacidade permanente

Quadros-resumo – Regras de aposentadoria por invalidez

52.2 Aposentadoria compulsória por idade

Regras – Aposentadoria compulsória (idade limite)

52.3 Aposentadorias voluntárias

52.3.1 Regras aplicáveis aos RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios

Quadro-resumo – Regras sobre aposentadoria voluntária exclusivamente por idade

52.3.2 Aposentadoria voluntária “por idade e tempo de contribuição”

52.3.3 Regras de transição para a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição

Resumo – Aposentadorias voluntárias por idade e tempo de contribuição (regras do RPPS em geral, exceto a União)

Quadro-resumo – Regras vigentes, até que lei local disponha em contrário, para servidores estaduais, distritais e municipais: aposentadoria voluntária por idade mais tempo de contribuição

Regras de transição

52.4 Aposentadorias especiais nos demais regimes próprios (exceto a União)

Quadro-resumo– Regras sobre aposentadoria especial nos RPPS (exceto RPPS da União)

52.5 Tempo de contribuição nos regimes próprios

52.5.1 Contagem recíproca de tempo de contribuição

52.5.2 Contagens fictícias

52.6 Prazo para ação revisional de aposentadoria

52.7 Inconstitucionalidade da pena de cassação da aposentadoria

Capítulo 53 – Pensão por morte, auxílio-reclusão e licenças de caráter previdenciário nos regimes próprios

53.1 Cálculo e reajustamento da pensão

53.2 Pensão nos RPPS em geral (exceto o da União)

53.3 Regras de acumulação de pensão por morte com outros benefícios (válidas para todos os RPPS)

53.4 Rol de beneficiários e rateio da pensão (exceto para o RPPS da União)

53.5 Perda e cessação do direito à pensão

Regras – Pensão por morte (para todos os RPPS, exceto o da união)

53.6 Licenças-maternidade, paternidade e por adoção

53.7 Licença para tratamento de saúde – comum e acidentária

53.8 Auxílio-reclusão

Capítulo 54 – O regime próprio da União

54.1 A aposentadoria voluntária no RPPS da União – Regra geral

54.2 Cálculo dos proventos de aposentadoria com base nas regras transitórias da Emenda n. 103, de 2019

54.3 Reajustamento dos benefícios do RPPS da União

54.4 Regra geral transitória de aposentadoria voluntária no RPPS da União

54.5 Regra transitória – Aposentadoria voluntária dos professores federais

Quadro aposentadorias no RPPS da União – Regra transitória geral e dos professores

54.6 Aposentadoria dos policiais, agentes penitenciários e socioeducativos do âmbito federal

Quadro aposentadoria dos policiais e demais atividades de risco – RPPS da União (ambos os sexos)

54.7 Regra transitória – Aposentadoria especial (exposição a agentes nocivos) no âmbito da União

Quadro regra transitória – Aposentadoria por exposição a agente nocivo no RPPS da União

54.8 Aposentadoria do servidor portador de deficiência no RPPS da União

54.9 As novas regras de transição para os servidores federais

54.10 Regra de transição – Servidores federais em geral

54.11 Regras de transição para professores de instituições federais

54.12 Regra de transição para aposentadoria de servidores federais expostos a agentes nocivos

54.13 Regras de transição para os policiais, agentes penitenciários e socioeducativos

54.14 Abono de permanência no RPPS da União

54.15 Pensão por morte no RPPS da União

54.16 Critério de cálculo da pensão no âmbito da União – Regra geral

54.17 Duração do pagamento da pensão a cada dependente

54.18 Alteração da regulamentação infraconstitucional

54.19 A questão do auxílio-reclusão no RPPS da União

54.20 Efeitos práticos das alterações – nas pensões por morte – RPPS da União

Capítulo 55 – Reajustamento do Valor dos Benefícios

PARTE VI

TENDÊNCIAS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Capítulo 56 – A globalização e o Estado contemporâneo

Capítulo 57 – As mudanças no direito comparado

Capítulo 58 – A previdência brasileira e suas características

Capítulo 59 – Perspectivas da Seguridade Social brasileira

- 59.1 Aprimoramento do atendimento ao público
- 59.2 Maior comunicação da previdência com os segurados do INSS
- 59.3 Censo previdenciário ou pesquisa de amostragem
- 59.4 Combate à informalidade e adoção de medidas de inclusão previdenciária
- 59.5 Pleito de inclusão, no ensino fundamental/médio, de conteúdos de discussão informação sobre a Seguridade Social
- 59.6 Criação de formas de maior controle de atividades profissionais, com a exigência de comprovação de regularidade de contribuições à Seguridade Social
- 59.7 Campanha maciça para a conscientização da sociedade, no sentido de que a Previdência Social é um bem necessário
- 59.8 Modernização da gestão da informação
- 59.9 Comunicabilidade entre todos os cadastros de programas sociais e bancos de dados públicos
- 59.10 Incremento da atuação na cobrança da dívida previdenciária e imprescritibilidade da cobrança de contribuições em casos de sonegação fiscal e apropriação indébita

Bibliografia

ANEXOS

Anexo 1 – Súmulas e Enunciados de interesse em matéria previdenciária

Anexo 2 – Informações complementares sobre contribuições e benefícios previdenciários

Abreviaturas

AC	–	Apelação Cível
ADC	–	Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADIn	–	Ação Direta de Inconstitucionalidade
AgR	–	Agravo Regimental
AI	–	Agravo de Instrumento
AISS	–	Associação Internacional de Seguridade Social
AMS	–	Apelação em Mandado de Segurança
AP	–	Agravo de Petição
Ap. MS	–	Apelação em Mandado de Segurança
APELREEX	–	Apelação em Reexame Necessário
APS	–	Agências da Previdência Social
ARF	–	Agência da Receita Federal do Brasil
ART	–	Anotação de Responsabilidade Técnica
BNDT	–	Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
BPC	–	Benefício de Prestação Continuada
CadÚnico	–	Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
CARF	–	Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
CAT	–	Comunicação de Acidente de Trabalho
CDA	–	Certidão de Dívida Ativa
CEI	–	Cadastro Específico do INSS
CF	–	Constituição da República Federativa do Brasil
CGSN	–	Comitê Gestor do Simples Nacional
CID	–	Código Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
CLPS	–	Consolidação das Leis da Previdência Social (revogada)

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho
CNAE – Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social
CND – Certidão Negativa de Débito
CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CNPS – Conselho Nacional de Previdência Social
CNSS – Conselho Nacional do Seguro Social
CNS – Conselho Nacional de Saúde
COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
CP – Código Penal
CPC – Código de Processo Civil
CPD – Certidão Positiva de Débito
CPD-EN – Certidão Positiva de Débito com Efeitos Negativos
CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos de Natureza Financeira
CPP – Código de Processo Penal
CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária
CRPS – Conselho de Recursos da Previdência Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSRF – Câmara Superior de Recursos Fiscais
CTN – Código Tributário Nacional
CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social
DA – Data do Acidente
DAA – Declaração de Ajuste Anual
DAT – Data do Afastamento do Trabalho
DATAPREV –

DCB – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
 Data de Cessação do Benefício
 DD – Data do Desligamento
 DDB – Data do Despacho do Benefício
 DE – Diário Oficial Eletrônico
 DER – Data de Entrada do Requerimento
 DIB – Data de Início do Benefício
 DII – Data de Início da Incapacidade
 DIP – Data de Início do Pagamento
 DJ – Diário da Justiça
 DJe – Diário da Justiça Eletrônico
 DJU – Diário da Justiça da União
 DN – Data de Nascimento
 DO – Data do Óbito
 DOU – Diário Oficial da União
 DPE – Data da Publicação da Emenda (EC n. 20/98)
 DPL – Data da Publicação da Lei (Lei n. 9.876/99)
 DPR – Data do Pedido de Revisão
 DPVAT – Seguro de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
 DRE – Data de Realização do Exame
 DRJ – Delegacia da Receita (Federal do Brasil) de Julgamento
 DRP – Delegacia da Receita Previdenciária
 DRPSP – Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público
 EC – Emenda Constitucional
 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente
 EFPC – Entidade Fechada de Previdência Complementar
 EGU – Encargos Gerais da União

EPC	–	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	–	Equipamento de Proteção Individual
EPU	–	Encargos Previdenciários da União
FAP	–	Fator Acidentário de Prevenção
FGTS	–	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FLPS	–	Fundo de Liquidez da Previdência Social
FNDE	–	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
FNPS	–	Fórum Nacional da Previdência Social
FNS	–	Fundo Nacional de Saúde
FPAS	–	Fundo de Previdência e Assistência Social
FPE	–	Fundo de Participação dos Estados
FPM	–	Fundo de Participação dos Municípios
FUNDACENTRO	–	Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
FUNRURAL	–	Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural
GEX	–	Gerência Executiva
GFIP	–	Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
GPS	–	Guia da Previdência Social
GRCI	–	Guia de Recolhimento do Contribuinte Individual
GRPS	–	Guia de Recolhimento da Previdência Social
HC	–	Habeas Corpus
HISATU	–	Histórico de Atualização
HISCNS	–	Histórico de Consignação
HISCOMP	–	Histórico de Complemento Positivo
HISCRE	–	Histórico de Créditos
IAC	–	Incidente de Assunção de Competência
IAPC	–	Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciais
IBGE	–	Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICMS	–	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
IE	–	Imposto de Exportação
IGP-DI	–	Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
II	–	Imposto de Importação
IN	–	Instrução Normativa
INAMPS	–	Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (extinto)
INCC	–	Índice Nacional de Custo da Construção
INCRA	–	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INPC	–	Índice Nacional de Preços ao Consumidor
INPS	–	Instituto Nacional de Previdência Social (extinto)
INSS	–	Instituto Nacional do Seguro Social
IPC	–	Índice de Preços ao Consumidor
IPI	–	Imposto sobre Produtos Industrializados
IR	–	Imposto de Renda
IRDR	–	Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
IRSM	–	Índice de Reajuste do Salário Mínimo
ISS	–	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
IUJEF	–	Incidente de Uniformização nos JEFs
JEFs	–	Juizados Especiais Federais
LBPS	–	Lei de Benefícios da Previdência Social
LC	–	Lei Complementar
LEF	–	Lei de Execuções Fiscais
LI	–	Limite Indefinido
LINDB	–	Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
LMP	–	Laudo Médico Pericial
LOAS	–	Lei Orgânica da Assistência Social

LOPS – Lei Orgânica da Previdência Social

LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho

MDSA – Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (extinto)

MEI – Microempreendedor Individual

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul

MF – Ministério da Fazenda (atual Ministério da Economia)

MP – Medida Provisória

MPAS – Ministério da Previdência e Assistência Social (extinto)

MPS – Ministério da Previdência Social (extinto)

MR – Mensalidade Reajustada

MS – Mandado de Segurança

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego (extinto)

MVR – Maior Valor de Referência

NB – Número do Benefício

NFLD – Notificação Fiscal de Lançamento de Débito

NIT – Número de Identificação do Trabalhador

NL – Notificação de Lançamento

NRP – Núcleo de Reabilitação Profissional

NTDEAT – Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente do Trabalho

NTEP – Nexo Técnico Epidemiológico

NTP/T – Nexo Técnico Profissional ou do Trabalho

OIT – Organização Internacional do Trabalho

ORTN – Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional

OTN – Obrigações do Tesouro Nacional

PA – Pensão Alimentícia

PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do servidor público

PBC – Período Básico de Cálculo

PCCS – Plano de Classificação de Cargos e Salários

PcD	–	Pessoa com Deficiência
PCSS	–	Plano de Custeio da Seguridade Social
PEA	–	População Economicamente Ativa
PEC	–	Proposta de Emenda Constitucional
PEDILEF	–	Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal junto à Turma Nacional de Uniformização dos JEFs
Pet	–	Petição
PIB	–	Produto Interno Bruto
PIS	–	Programa de Integração Social
PMC	–	Perícia Médica Conclusiva
PNAD	–	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PPP	–	Perfil Profissiográfico Previdenciário
PREVIC	–	Superintendência Nacional de Previdência Complementar
PRISMA	–	Projeto de Regionalização de Informações e Sistemas
PRP	–	Programa de Reabilitação Profissional
PSS	–	Posto de Seguro Social
PSSS	–	Plano de Seguridade Social do Servidor Público Federal – Lei n. 8.112/90
PU	–	Pedido de Uniformização
PUIL	–	Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal
RAIS	–	Relação Anual de Informações Sociais
RAT	–	Riscos Ambientais do Trabalho
RE	–	Recurso Extraordinário
REFIS	–	Programa de Recuperação Fiscal
REsp	–	Recurso Especial
RFB	–	Receita Federal do Brasil
RG	–	Repercussão Geral
RGPS	–	Regime Geral de Previdência Social

RM – Renda Mensal
RMI – Renda Mensal Inicial
RMR – Renda Mensal Reajustada
RPA – Relação de Pagamentos Autorizados
RPPS – Regimes Próprios de Previdência Social
RPS – Regulamento da Previdência Social
RPV – Requisição de Pequeno Valor
RR – Recurso de Revista
RRA – Rendimentos recebidos acumuladamente
RSC – Relação de Salários de Contribuição
RTT – Regime Tributário de Transição
SABI – Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade
SAE – Setor de Atividade Econômica
SAT – Seguro de Acidentes de Trabalho

SB – Salário de Benefício
SC – Salário de Contribuição
SEBRAE – Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa
SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
SESC – Serviço Social do Comércio
SESI – Serviço Social da Indústria
SEST – Serviço Social do Transporte
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira
SIAPE – Sistema Integrado de Administração de Pessoal
SICAD – Sistema de Emissão e Cadastramento de Débito

SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
 SINE – Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego
 SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social
 SISBEN – Sistemas de Benefícios
 SISOBI – Sistema Informatizado de Controle de Óbitos
 SISOBINET – Sistemas de Óbitos-Via Internet
 SM – Salário Mínimo
 SMR – Salário Mínimo de Referência
 SPS – Secretaria de Previdência Social
 SRF – Secretaria da Receita Federal
 SRP – Secretaria da Receita Previdenciária
 STF – Supremo Tribunal Federal
 STJ – Superior Tribunal de Justiça
 SUB – Sistema Único de Benefícios
 SUS – Sistema Único de Saúde
 SUSEP – Superintendência Nacional de Seguros Privados
 TJ – Tribunal de Justiça
 TNU – Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais
 TR – Turma Recursal
 TRF – Tribunal Regional Federal
 TRT – Tribunal Regional do Trabalho
 TRU – Turma Regional de Uniformização
 TST – Tribunal Superior do Trabalho
 UARP – Unidade de Arrecadação da Receita Previdenciária
 UF – Unidades da Federação
 UFIR – Unidade Fiscal de Referência
 URP – Unidade de Referência de Preços
 URV – Unidade Real de Valor

UTRP – Unidades Técnicas de Reabilitação Profissional



Introdução ao Direito Previdenciário

O ESTADO E A PROTEÇÃO SOCIAL AO TRABALHADOR

1.1 PRÓLOGO

O direito à proteção social do ser humano pelo Estado tem sua gênese umbilicalmente relacionada ao desenvolvimento da sua estrutura e da discussão histórica sobre quais deveriam ser as suas funções.

Em bela síntese que identifica como todos nós estamos ligados às políticas de proteção social, Fernando Mendes observa:

Quando nasce um ser humano, a segurança social logo vem compensar os encargos adicionais dos progenitores. Liberta pai e mãe da vida profissional para prestarem os primeiros cuidados ao recém-nascido, subsidiando-lhes licenças de maternidade e paternidade. Segue apoiando as famílias no esforço educativo posto em cada filho. Ajuda os adultos a enfrentar consequências da doença e do desemprego, fazendo as vezes do rendimento perdido, contribuindo para pagar cuidados de saúde ou subsidiando ações de valorização profissional. Na aposentação por velhice ou na invalidez, substitui-se definitivamente aos rendimentos do trabalho. E, na morte, sobrevive-nos, para apoiar os que ainda estejam a nosso cargo.¹

Os Estados Contemporâneos possuem de regra, entre suas funções, a proteção social dos indivíduos em relação a eventos que lhes possam causar a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de subsistência por conta própria, pela atividade laborativa. Tal proteção, que tem formação embrionária do Estado Moderno, encontra-se consolidada nas políticas de Seguridade Social, dentre as quais se destaca, para os fins deste estudo, a Previdência Social.

O ser humano, desde os primórdios da civilização, tem vivido em comunidade. E

neste convívio, para sua subsistência, aprendeu a obter bens, trocando os excedentes de sua produção individual por outros bens. Com o desenvolvimento das sociedades, o trabalho passou a ser considerado, numa determinada fase da história – mais precisamente na Antiguidade Clássica – como ocupação abjeta, relegada a plano inferior, e por isso confiada a indivíduos cujo *status* na sociedade era excludente – os servos e escravos. Dizia Aristóteles que para se obter cultura era necessário o ócio, razão pela qual deveria existir o escravo. Muitos mencionam advir daquela época a etimologia do vocábulo *trabalho* – derivando do latim *tripalium*.²

Mais adiante no tempo, dentro do chamado sistema feudal, aparecem os primeiros agrupamentos de indivíduos que, fugindo das terras dos nobres, fixavam-se nas *urbes*, estabelecendo-se, pela identidade de ofícios entre eles, uma aproximação maior, a ponto de surgirem as denominadas corporações de ofício, nas quais se firmavam contratos de locação de serviços em subordinação ao “mestre” da corporação.

Mas é com o Estado Moderno – assim considerado em contraposição ao *modelo político Medieval*, como antecedente, e ao *Estado Contemporâneo*, como sucessor daquele –, a partir da Revolução Industrial, que desponta o trabalho tal como hoje o concebemos. O surgimento dos teares mecânicos, dos inventos movidos a vapor e das máquinas em geral estabeleceu uma separação entre os detentores dos meios de produção e aqueles que simplesmente se ocupavam e sobreviviam do emprego de sua força de trabalho pelos primeiros. Paralelamente a esse fenômeno, a Revolução Francesa e seus ideais libertários proclamaram a liberdade individual plena e a igualdade absoluta entre os homens, conceitos que, tempos após, foram contestados tal como concebidos naquela oportunidade.

Nos primórdios da relação de emprego moderna, o trabalho retribuído por salário, sem regulamentação alguma, era motivo de submissão de trabalhadores a condições análogas às dos escravos, não existindo, até então, nada que se pudesse comparar à proteção do indivíduo, seja em caráter de relação empregado-empregador, seja na questão relativa aos riscos da atividade laborativa, no tocante à eventual perda ou redução da capacidade de trabalho. Vale dizer, os direitos dos trabalhadores eram aqueles assegurados pelos seus contratos, sem que houvesse qualquer intervenção estatal no sentido de estabelecer garantias mínimas.

Começaram, então, a eclodir manifestações dos trabalhadores por melhores condições de trabalho e de subsistência, com greves e revoltas – violentamente reprimidas pelo próprio Poder constituído. Surgiram daí as primeiras preocupações com a proteção previdenciária do trabalhador, ante a inquietação dos detentores do poder nos Estados com a insatisfação popular, o que acarretou a intervenção estatal no que diz respeito às relações de trabalho e segurança do indivíduo quanto a infortúnios. Como disse *Bismarck*, governante alemão daquela época, justificando a adoção das primeiras normas previdenciárias: “Por mais caro que pareça o seguro social, resulta menos gravoso que os riscos de uma revolução”.³

Nesse contexto, as revoltas operárias permaneceram por todo o século XIX, ocorrendo, de modo simultâneo e paulatino, um movimento de cada vez maior tolerância às causas operárias (cessação da proibição de coalizões entre trabalhadores, primeiras leis de proteção ao trabalhador), o que culminaria numa concepção diversa de Estado, a que se denominaria Estado Social, Estado de Bem-Estar, ou ainda, Estado Contemporâneo.

1.2 O SURGIMENTO DA NOÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL

Nem sempre, como visto, houve a preocupação efetiva com a proteção dos indivíduos quanto a seus infortúnios. Somente em tempos mais recentes, a partir do final do século XIX, a questão se tornou importante dentro da ordem jurídica dos Estados. Comenta *Russomano* que “o mundo contemporâneo abandonou, há muito, os antigos conceitos da Justiça Comutativa, pois as novas realidades sociais e econômicas, ao longo da História, mostraram que não basta *dar a cada um o que é seu* para que a sociedade seja justa. Na verdade, algumas vezes, é dando a cada um *o que não é seu* que se engrandece a condição humana e que se redime a injustiça dos grandes abismos sociais”.⁴

Utilizando-nos do irretocável conceito fornecido por *Celso Barroso Leite*, “proteção social, portanto, é o conjunto de medidas de caráter social destinadas a atender certas necessidades individuais; mais especificamente, às necessidades individuais que, não atendidas, repercutem sobre os demais indivíduos e, em última

análise, sobre a sociedade”.⁵

Em verdade, a marcha evolutiva do sistema de proteção, desde a assistência prestada por caridade até o estágio em que se mostra como um direito subjetivo, garantido pelo Estado e pela sociedade a seus membros, é o reflexo de três formas distintas de solução do problema: a da beneficência entre pessoas; a da assistência pública; e a da previdência social, que culminou no ideal de seguridade social.

1.3 A MÚTUA ASSISTÊNCIA E A CARIDADE

Embora seja recente na história do homem a concepção de proteção social aos riscos no trabalho, é certo que desde os tempos mais remotos e em qualquer lugar do mundo, as civilizações sempre tiveram em mente a preocupação com a insegurança natural dos seres humanos.

Em períodos passados, anteriormente ao surgimento das primeiras leis de proteção social, a defesa do trabalhador quanto aos riscos no trabalho e perda da condição de subsistência se dava pela assistência caritativa individual ou pela reunião de pessoas. *Feijó Coimbra*, citando *Oscar Saraiva*, menciona que nas sociedades romanas e gregas da Antiguidade se encontram referências a associações de pessoas com o intuito de, mediante contribuição para um fundo comum, receberem socorro em caso de adversidades decorrentes da perda da capacidade laborativa.⁶

No período das corporações de ofício, na Idade Média Europeia, tem-se o aparecimento das guildas, entre cujos escopos estava também o de associação de assistência mútua.

Porém, é somente com o desenvolvimento da sociedade industrial que vamos obter um salto considerável em matéria de proteção, com o reconhecimento de que a sociedade no seu todo deve ser solidária com seus incapacitados.

1.4 A ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTATAL

Novamente com fundamentos em *Russomano*, concluímos com o grande doutrinador que, até o século XVIII, não havia a sistematização de qualquer forma de prestação estatal, pois, “de um modo geral, não se atribuía ao Estado o dever de dar

assistência aos necessitados”.⁷ A exceção registrada na História, a *Poor Law*, editada em 1601 na Inglaterra, instituía contribuição obrigatória para fins sociais, com intuito assistencial.

Na Idade Moderna havia um fosso imenso separando a classe operária da classe dos detentores dos meios de produção. E o Estado Moderno, dentro da concepção liberal, limitava-se a assistir, inerte, às relações entre particulares, sem estabelecer normas de limitação à autonomia pessoal. Desse modo, a proteção ao trabalhador, até então voluntariamente feita por aqueles que se preocupavam com a dignidade humana, muitas vezes só existia sob a forma de caridade.

Não obstante isso, a intervenção estatal, no período do liberalismo econômico, limitava-se a prestar benefícios assistenciais, ou seja, oferecia pensões pecuniárias e abrigo aos financeiramente carentes.

Nota-se, portanto, que, no tocante à atuação no campo do amparo aos indivíduos, “o primeiro tipo de proteção social que podemos reconhecer no mundo é o tipo liberal, em que predomina a assistência aos pobres enquanto uma preocupação do Estado. Então, o Estado dá assistência; e o mercado, o resto”.⁸

Como bem adverte *Daniel Machado da Rocha*, as manifestações assistenciais de até então tinham ínsito o caráter de mutualidade, mas não o de seguro, não havendo garantia plena de proteção em caso de necessidade. O seguro de vida surge somente em 1762, com a fundação, em Londres, “da primeira companhia de seguros de vida dentro de bases científicas”. Em 1849, surgiram empresas que se dedicavam à instituição de seguros populares, destinados à classe trabalhadora.⁹

Frisando o pensamento liberal da época, *Rocha* salienta que, como decorrência dos postulados de tal doutrina, eram limitados os instrumentos de proteção social, que eram, pois, em síntese, a assistência social privada e pública, a poupança individual, o mutualismo e o seguro privado.¹⁰

1.5 A FORMAÇÃO DO CONCEITO DE BEM-ESTAR SOCIAL

A primeira vez em que tem lugar uma mudança na concepção da proteção ao indivíduo ocorre na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, que

inscreve o princípio da Seguridade Social como direito subjetivo assegurado a todos: “*Les secours publics sont une dette sacrée*”. Já se está diante do chamado liberalismo político, influenciado por movimentos de trabalhadores, o que vai acarretar a deflagração da ideia de previdência social, pública, gerida pelo Estado, com participação de toda a sociedade.

Com o desenvolvimento da sociedade industrial vai se obter um salto considerável em matéria de proteção social, com o reconhecimento de que a sociedade no seu todo deve ser solidária com seus integrantes, o que é ressaltado por *Duguit*:

O ser humano nasce integrando uma coletividade; vive sempre em sociedade e assim considerado só pode viver em sociedade. Nesse sentido, o ponto de partida de qualquer doutrina relativa ao fundamento do direito deve basear-se, sem dúvida, no homem natural; não aquele ser isolado e livre que pretendiam os filósofos do século XVII, mas o indivíduo comprometido com os vínculos da solidariedade social. Não é razoável afirmar que os homens nascem livres e iguais em direito, mas sim que nascem partícipes de uma coletividade e sujeitos, assim, a todas as obrigações que subentendem a manutenção e desenvolvimento da vida coletiva.¹¹

No âmbito dos fatores que, segundo os estudiosos, teriam demarcado o caminho para o surgimento do Estado Contemporâneo, imprescindível iniciar-se com a Revolução Industrial e seus efeitos sobre a sociedade¹² e, a partir dela, em função do ideário liberal do Estado Moderno, fundado no individualismo e na liberdade contratual,¹³ os problemas gerados pelo trabalho assalariado, pela concentração de renda, e o anseio por uma ruptura com aquele modelo marcado pela exploração do trabalho sem salvaguarda de espécie alguma.¹⁴

O aumento da marginalização social, pouco a pouco, estimulou convulsões sociais, acarretando o embate – muitas vezes sangrento – dos proletários com o aparato policial-estatal, pelos movimentos de trabalhadores. Assim, os cartistas,¹⁵ na Inglaterra; as revoluções de 1848 e 1871, na França; a revolução de 1848, na Alemanha, representaram muito no despertar dos então governantes dos Estados para

a intervenção e regulamentação na vida econômica.¹⁶

Os Estados da Europa, precursores da ideia de proteção estatal ao indivíduo vítima de infortúnios, estabeleceram, de maneira gradativa, da segunda metade do século XIX até o início do século XX, um sistema jurídico que garantiria aos trabalhadores normas de proteção em relação aos seus empregadores nas suas relações contratuais, e um seguro – mediante contribuição destes – que consistia no direito a uma renda em caso de perda da capacidade de trabalho, por velhice, doença ou invalidez, ou a pensão por morte, devida aos dependentes. Assim se define uma nova política social, não mais meramente *assistencialista* – está lançada a pedra fundamental da *Previdência Social*.

A distinção entre os conceitos de Seguro Social e Assistência Social é bem identificada por *Augusto Venturi*:

seguro e assistência, por suas naturezas e técnicas completamente diferentes, agem, em realidade, em dois planos completamente distintos. O seguro social garante o direito a prestações reparadoras ao verificar-se o evento previsto, antes que os danos possam determinar o estado de indigência, de privação, da pessoa golpeada. A assistência intervém, não de direito, mas segundo avaliação discricionária, somente quando, por causa de eventos previstos ou não previstos, esteja já em ato um estado de indigência, de privação, que ela tem o fim de combater.¹⁷

Na obra de *Paulo Márcio Cruz* admite-se como pioneiro da ideia de um “Estado Social” o jurista alemão Lorenz von Stein (1815-1890), a partir de sua obra “História do movimento social na França”, de 1850, logo após, portanto, ao Manifesto Comunista de Marx (1848). Stein teria defendido, então, reformas capazes de corrigir os problemas da sociedade industrial. “Este autor, defensor do modelo que corresponde ao que ele mesmo qualifica como ‘monarquia social’, argumenta a favor das reformas sociais institucionalizadas como instrumento para evitar as revoluções”.¹⁸

As origens de um pensamento dirigido ao modelo contemporâneo de Estado – Democrático – devem ser creditadas a Ferdinand Lassale, o qual teria inspirado a

Social Democracia, com seus ideais de exigência do sufrágio universal, proteção trabalhista e “uma repartição mais igualitária do Poder político, social e econômico”, propostos no Programa de Gotha (1875) em contraponto ao pensamento socialista científico de Marx, “que insistia que todo Direito é um Direito desigual e que sua superação e a do próprio Estado só se produziria com a superação da Sociedade de classes, com o estabelecimento da Sociedade Comunista”.¹⁹

Importante papel desempenhou também o economista alemão Adolph Wagner, que formulou uma teoria econômica conhecida por “Lei de Wagner”, a qual “anunciou a progressiva transformação do Estado até o que o próprio Wagner define como ‘o Estado de bem estar e de cultura’, impulsionado por crescimento dos gastos públicos superiores ao crescimento da economia; criação de novas instituições dotadas de formas inovadoras de intervenção estatal; e a previsão de que a receita do Estado poderia ser obtida por um imposto progressivo sobre a renda”.²⁰ Wagner, assim, “se tornava o centro de uma escola do socialismo do Estado, entendendo que entre os indivíduos e as classes de uma nação existe uma solidariedade moral, ainda mais profunda do que a econômica”.²¹

Costuma-se referir, ainda, à publicação da Encíclica Papal “*Rerum Novarum*” (no pontificado de Leão XIII), de 15 de maio de 1891, como um marco importante na caminhada rumo às mudanças que se deram nesse período. Por aquele texto, “reconhecia a Igreja a tremenda injustiça social dos nossos dias, acabando por aceitar e recomendar a intervenção estatal na economia como único meio capaz de dar cobro aos abusos do regime”.²²

O advento da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) também pode ser considerado fator primordial na formação de um novo molde estatal. “Como acentua Leo Wolman, as consequências econômicas e sociais da Guerra Mundial foram causa de uma aceleração na marcha e possivelmente uma revisão nos próprios princípios da legislação social. O Estado interveio na questão do trabalho, por necessidade mesma de sobrevivência”.²³

Por fim, no que tange aos fatores sociológicos de deflagração do Estado Contemporâneo, há que se frisar a Revolução Soviética de 1917, como sinal da grave ameaça imposta aos Estados Modernos liberais caso não se modificasse a estrutura da

sociedade.²⁴ Mas, também, indicava que:

A superação do liberalismo, começada pelos socialistas, foi, igualmente, obra dos movimentos de direita, como o fascismo e o nazismo. Destruidas, na II Grande Guerra, essas concepções totalitárias, não ressuscitou, porém, a ideia do Estado liberal. Ao contrário, o intervencionismo do Estado se foi acentuando cada vez mais (...). Nesse quadro, rapidamente esboçado, os discípulos do liberalismo recuaram: abandonaram a ideia do Estado liberal puro e admitiram que ele, sem deixar de ser democrático, pode e deve intervir, não apenas na organização, mas, igualmente, na direção do processo econômico-social.²⁵

Assim, o que se percebe é que o surgimento do Estado Contemporâneo é produto de uma situação em que os detentores do poder, no afã de obter a manutenção de tal estado de coisas, e a partir dos movimentos sociais, num processo lento e gradativo, modificam a ação do Estado, que tende a interferir diretamente em determinadas relações privadas, inicialmente, como será visto, de modo específico no campo das relações de trabalho e na proteção social de indivíduos alijados do mercado de trabalho.

Todavia, o intervencionismo estatal toma as feições definitivas no período que vai da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, ao período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial. Nesse período, surgem teorias econômicas aliadas a políticas estatais (como o *New Deal* norte-americano) que servirão de norte a profundas mudanças no molde estatal contemporâneo. É nesse interregno que se irá cunhar, de forma indelével, a expressão Estado do Bem-Estar Social (*Welfare State*).

Passava-se a entender que a proteção social era dever da sociedade como um todo, apresentando o caráter de solidariedade até hoje presente, pelo qual todos contribuem para que os necessitados de amparo possam tê-lo. Este conceito é fundamental para a noção de seguro social, já que sem o caráter de proteção de todos por todos, mediante a cotização geral dos indivíduos, não se pode falar em previdência social.

1.6 EVOLUÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DO MODELO D BISMARCK AO MODELO DE BEVERIDGE

Paulo Cruz, citando Jean Touchard, indica quatro fases evolutivas da proteção social ao trabalhador: a) experimental; b) de consolidação; c) de expansão; e, finalmente, segundo o autor brasileiro, d) de redefinição, que tem início na década de oitenta e se encontra em curso.²⁶

Na fase dita experimental, encontra-se a política social de Otto von Bismarck, que durante os anos de 1883 a 1889 faz viger um conjunto de normas que serão o embrião do que hoje é conhecido como Previdência Social, assegurando aos trabalhadores o seguro-doença, a aposentadoria e a proteção a vítimas de acidentes de trabalho, tema que será aprofundado em capítulo específico. Também dessa época é a luta pelo direito de voto em muitos Estados europeus, conquistado paulatinamente pelos indivíduos que não pertenciam à elite dominante.²⁷ Outros países da Europa Ocidental adotaram, na mesma época, conduta semelhante. Na Inglaterra, foi promulgada, em 1907, uma lei de reparação de acidentes de trabalho, e, em 1911, outra lei tratou da cobertura à invalidez, à doença, à aposentadoria voluntária e à previsão de desemprego, tornando-a, na época, o país mais avançado em termos de legislação previdenciária.

Na fase de consolidação, destaca-se a constitucionalização de direitos sociais e políticos. A Constituição Mexicana de 1917 foi a primeira a arrolar e dar sistematização a um conjunto de direitos sociais, no que foi seguida pela Constituição de Weimar, no ano de 1919. Desta última, relevante transcrever, como fez *Rocha*, o art. 161 de seu texto: “O império promoverá a criação de um sistema geral de segurança social, para conservação da saúde e da capacidade para o trabalho, proteção da maternidade e prevenção de riscos de idade, da invalidez e das vicissitudes da vida”.²⁸ A Organização Internacional do Trabalho surgiu com o Tratado de Versailles, em 1917. Em 1927, foi criada a Associação Internacional de Seguridade Social, com sede em Bruxelas, Bélgica.

Deflagrada a constitucionalização dos direitos sociais,

Abandonou o Estado, nestes últimos três quartos de século, o seu papel negativo, absenteísta, ausente, para se transformar em Estado positivo, procurando conscientemente equilibrar as forças econômicas da sociedade, mitigando as consequências do próprio princípio individualista de produção. (...) Interveio decididamente no domínio econômico e no mercado de mão de obra, com novos princípios de Estado de direito e de bem-estar.²⁹

No âmbito das constituições dos Estados nesse período, observa-se que “os direitos sociais são alçados ao mesmo plano dos direitos civis, passando as constituições do primeiro pós-guerra a ser, não apenas políticas, mas políticas e sociais”.³⁰

Também são indicativos dessa fase de maturação a experiência norte-americana do então Presidente Franklin Roosevelt, ao instituir a política do *New Deal*, com forte intervenção no domínio econômico e injeção de recursos orçamentários.³¹

A fase de expansão é notada a partir do período pós-Segunda Guerra, com a disseminação das ideias do economista inglês John Maynard Keynes, o qual pregava, em síntese, o crescimento econômico num contexto de intervenção estatal no sentido de melhor distribuir – ou até mesmo redistribuir – a renda nacional.³²

Até então, é importante frisar, os planos previdenciários (de seguro social), em regra, obedeciam a um sistema chamado *bismarckiano*,³³ ou de *capitalização*, ou seja, somente contribuía os empregadores e os próprios trabalhadores empregados, numa poupança compulsória, *abrangendo a proteção apenas destes assalariados contribuintes*. Ou seja, embora o seguro social fosse imposto pelo Estado, ainda faltava a noção de solidariedade social, pois não havia a participação da totalidade dos indivíduos, seja como contribuintes, seja como potenciais beneficiários.

As propostas de Keynes foram aprofundadas por Lord William Henry Beveridge, que havia sido seu colaborador e que, em 1941, foi designado pelo governo britânico para reexaminar os sistemas previdenciários da Inglaterra.³⁴ A partir de 1944, então, foram estes alterados pela adoção, naquele país, do chamado *Plano Beveridge*, o qual, revendo todas as experiências até então praticadas pelos Estados que tinham adotado regimes de previdência, criou um sistema universal – abrangendo todos os

indivíduos,³⁵ com a participação compulsória de toda a população, com a noção de que a seguridade social é “o desenvolvimento harmônico dos economicamente débeis”.³⁶

Nas palavras de *Borges*,

Em seu trabalho, Beveridge, usando as teorias de Keynes e revendo o conjunto das poor laws, propôs um amplo sistema de proteção ao cidadão, chamado de “Sistema Universal de Luta Contra a Pobreza”. Este sistema propiciou a universalização da previdência social na Grã-Bretanha, já que a proteção social se estendia a toda a população, não apenas aos trabalhadores, e propiciava um amplo atendimento à saúde e um sistema de proteção ao desemprego.³⁷

A partir daí, nasce o regime *beveridgeano*,³⁸ ou de repartição, em que toda a sociedade contribui para a criação de um fundo previdenciário, do qual são retiradas as prestações para aqueles que venham a ser atingidos por algum dos eventos previstos na legislação de amparo social.

Conforme relata *Borges*, como decorrência desse processo formaram-se duas correntes quanto aos sistemas de proteção social:

A primeira corrente, que seguia as proposições de Bismarck, possuía uma conotação muito mais “securitária”. Propunha que a proteção social ou previdenciária fosse destinada apenas aos trabalhadores que, de forma compulsória, deveriam verter contribuições para o sistema. Para esta corrente a responsabilidade do Estado deveria ser limitada à normatização e fiscalização do sistema, com pequeno aporte de recursos. O financiamento do sistema se dava com a contribuição dos trabalhadores e empregadores. A corrente “bismarquiana” encontrou campo para desenvolvimento em vários países, destacando-se a Alemanha, a França, a Bélgica, a Holanda e a Itália. A segunda corrente se formou a partir do trabalho de Beveridge, e, para ela, a proteção social deve se dar, não somente ao trabalhador, mas também de modo universal a todo cidadão, independentemente de qualquer contribuição para o sistema. Segundo esta corrente, a responsabilidade do Estado é maior, com o orçamento estatal

financiando a proteção social dos cidadãos. As propostas de Beveridge se desenvolveram de forma mais acentuada nos países nórdicos, especialmente na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Dinamarca e no Reino Unido.³⁹

Existem, pois, dois modelos fundamentais de proteção social, que coexistem no Estado Contemporâneo após a Segunda Guerra Mundial, ambos, todavia, baseados no ideal de solidariedade e na intervenção do Estado no domínio econômico, diferenciando-se quanto à parcela da população destinatária e aos limites da participação do Estado no sistema de proteção: “Um sistema previdenciário cuja característica mais relevante seja a de funcionar como um seguro social pode ser designado como *Bismarckiano*. Um sistema que enfatize funções redistributivas, objetivando também a redução da pobreza pode ser qualificado por *Beveridgeano*”.⁴⁰

Em função da expansão do modelo de segurança social concebido por Beveridge, no pós-Segunda Guerra, “depois das experiências totalitárias, nada menos que cinquenta Estados elaboraram novas constituições, buscando adaptação às novas exigências políticas e sociais, nas quais os direitos sociais ocupam um lugar de destaque.”⁴¹ Com isso, concluímos que dessa época em diante se materializa a universalização dos direitos sociais, crescendo-se aí o seu reconhecimento como categoria integrante do rol de direitos fundamentais,⁴² o que fica patente em nível mundial a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), mais especificamente em seu art. 25.⁴³

Por fim, uma fase de “crise” ou de redefinição do papel do Estado Contemporâneo (como preferimos identificar a fase atual) é tida como iniciada com “a decisão dos Estados Unidos de não manter a convertibilidade do dólar em ouro, tomada em virtude da quantidade da moeda norte americana em circulação em outros países”.⁴⁴ Assim, embora o Estado Contemporâneo tenha evoluído, até mesmo em maior escala que no período entre guerras, na dicção e proteção dos direitos sociais no período que se estende do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de setenta do século XX, nos anos que se seguiram, as políticas sociais, em velocidades e escalas de grandezas diversas, de modo geral, sofreram retrações do ponto de vista protetivo, ou promocional. As razões que têm sido indicadas para esse processo são:

o fim do ciclo de prosperidade econômica iniciado na década de cinquenta e o crescimento acentuado dos gastos públicos,⁴⁵ aliado a fatores de diminuição dos postos de trabalho (automação) e demográficos.⁴⁶

Nas palavras de Filipe Carreira da Silva,

O consenso político do pós-guerra em torno do modelo de Estado-Providência, porém, assenta numa premissa. Esta premissa é de que as economias nacionais têm a capacidade de gerar cada vez mais excedentes que sustentem as (também crescentes) exigências de financiamento do Estado Social. (...) O crescimento económico é a base das políticas keynesianas para induzir o investimento do capital, assegura o estímulo da actividade económica que garante o pleno emprego e é, no fim das contas, a fundamental fonte de receitas para pagar as crescentes despesas sociais.⁴⁷

Como relata *Cláudia Pereira*, de acordo com uma doutrina (denominada neoliberal) que visa “readequar” o Estado em sua condição de interventor e patrocinador de políticas sociais mediante dispêndio de verbas orçamentárias, houve uma exacerbação do papel do Estado Contemporâneo no campo das relações particulares, gerando despesas insustentáveis, devendo, portanto, retroceder em alguns de seus postulados.⁴⁸

Entretanto, em países – tais como o Brasil – que não atingiram o mesmo nível de proteção social que os dos continentes precursores de tais ideias – Europa, América do Norte, Oceania – o período atual gera problemas de outra ordem: a redução de gastos públicos com políticas sociais, o que, em verdade, significa o não atingimento do prometido Bem-Estar Social.

Por esse motivo, existem críticas à utilização da expressão “Estado de Bem-Estar”, que advém da doutrina econômica ligada a Keynes e Beveridge, na Inglaterra, e o *New Deal*, nos Estados Unidos, pois, em razão de problemas na implementação das políticas sociais propugnadas, muitos estudiosos observam não ter chegado a existir “bem-estar” em muitos Estados que se disseram adeptos de tal modelo.⁴⁹

Há que se assinalar, todavia, que o modelo previdenciário vislumbrado na política do bem-estar social, o *Welfare State*, vem sendo substituído, em diversos

países, por um outro, no qual o principal fundamento é a poupança individual, sem a centralização dos recursos das contribuições em órgãos estatais. Países da América Latina, como Chile – precursor desta nova modalidade de previdência –, México, Peru, Argentina, Colômbia, Uruguai, Venezuela, Equador e Bolívia vêm adotando a privatização da gestão previdenciária, uns mantendo a presença estatal em níveis mínimos, outros deixando totalmente ao encargo da iniciativa privada a questão da poupança previdenciária.⁵⁰

As chamadas “reformas” dos sistemas previdenciários públicos obedecem, em síntese, a dois moldes, segundo a classificação de *Carmelo Mesa-Lago*: (1) reformas estruturais, que visam modificar radicalmente o sistema público, seja introduzindo um componente privado como complemento ao público, seja criando um sistema privado que concorra com o público; e (2) reformas não estruturais, ou paramétricas, que visam melhorar um sistema público de benefícios a fim de fortalecê-lo financeiramente a longo prazo, por exemplo, incrementando a idade de aposentadoria ou o valor das contribuições, ou ainda tornando mais exata a fórmula de calcular o benefício.⁵¹

Concluída esta breve visão histórica do surgimento e da evolução das políticas de proteção social como característica da formação do Estado Contemporâneo, contrapondo-se ao Estado Moderno, segue-se a análise dos fundamentos da Previdência Social – suas fontes materiais – para melhor compreensão de seu regimento.

-
- ¹ MENDES, Fernando Ribeiro. *Segurança social: o futuro hipotecado*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011, p. 13.
- ² MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antônio Carlos Flores de. *Introdução ao Direito do Trabalho*. 6. ed. rev. atual. São Paulo: LTr, 1993, p. 17.
- ³ Citação de RUIZ MORENO, in *Nuevo derecho de la seguridad social*. México: Porrúa, 1997, p. 49.
- ⁴ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 18.
- ⁵ LEITE, Celso Barroso. *A proteção social no Brasil*, 2. ed., São Paulo: LTr, 1978, p. 16.
- ⁶ *Direito previdenciário brasileiro*, 7. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997.
- ⁷ *Comentários...*, cit., p. 19.
- ⁸ ANDRADE, Eli Iôla Gurgel. “Estado e Previdência no Brasil”. In: MARQUES, Rosa Maria [et al.]. *A Previdência Social no Brasil*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003, p. 18.
- ⁹ ROCHA, Daniel Machado da. *O Direito Fundamental à Previdência Social na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 28.
- ¹⁰ ROCHA, Daniel Machado da. Op. cit., p. 29.
- ¹¹ DUGUIT, Léon. *Fundamentos do Direito*. Trad. Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1996, p. 16.
- ¹² CRUZ, Paulo Márcio. *Poder, Política, Ideologia e Estado Contemporâneo*. Florianópolis: Diploma Legal, 2001, p. 217.
- ¹³ “A igualdade e a liberdade, como conceitos abstratos, importavam na aceitação do conceito de Fouillé – ‘quem diz contratual, diz justo’ – e permitiam que se instituísse uma nova forma de escravidão, com o crescimento das forças dos privilegiados da fortuna e a servidão e a opressão dos mais débeis. Entregue à sua

própria fraqueza, abandonado pelo Estado que o largava à sua própria sorte, apenas lhe afirmando que era livre, o operário não passava de um simples meio de produção” (SÜSSEKIND, Arnaldo [et al.]. *Instituições de Direito do Trabalho*. 14. ed. 1993, p. 34).

- ¹⁴ Como bem resumem Evaristo de Moraes Filho e Antônio Carlos Flores de Moraes, “a suposta liberdade de contratar dos dogmas da Revolução Francesa, apesar dos nobres ideais que a inspiravam, degenerou na exploração do fraco pelo forte. A intervenção estatal significou o restabelecimento do equilíbrio rompido pelo liberalismo econômico. A partir de 1848, a grito doutrinária foi geral, sempre no sentido de, pelo menos, melhor justiça comutativa (contratual), já que não se podia alterar fundamentalmente a justiça distributiva da riqueza social” (MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antônio Carlos Flores de. *Introdução ao Direito do Trabalho*. 6. ed. rev. atual. São Paulo: LTr, 1993, p. 48).
- ¹⁵ As trade unions (embrião dos sindicatos) inglesas, sob inspiração de Robert Owen, fundaram, em 1833, a “União Nacional Consolidada”, que chegou a reunir meio milhão de trabalhadores. Ela comandou a deflagração de uma série de greves, num movimento denominado “cartismo”, porque tinha por finalidade a conquista de direitos políticos e sociais do homem, expostos numa Carta elaborada entre 1837 e 1838 pelo movimento sindical (conforme SÜSSEKIND, Arnaldo. *Curso de Direito do Trabalho*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 17).
- ¹⁶ MORAES FILHO, Evaristo de; e MORAES, Antônio Carlos Flores de; Op. cit., p. 61.
- ¹⁷ Apud CARDONE, Marly. *Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 1988*. São Paulo: LTr, 1990, p. 24.
- ¹⁸ CRUZ, Paulo Márcio. *Poder, Política, ... cit.*, p 212.
- ¹⁹ CRUZ, Paulo Márcio. *Poder, Política, ... cit.*, p. 145.
- ²⁰ CRUZ, *Poder, Política, ... cit.*, pp. 213-214.
- ²¹ SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; e VIANNA, José de Segadas. *Instituições de Direito do Trabalho*. 14. ed. atual. São Paulo: LTr, 1993, v. 1, p. 38.

- ²² MORAES FILHO, Evaristo de e MORAES, Antônio Carlos de op. cit., p. 62.
- ²³ Apud MORAES FILHO, Evaristo de e MORAES, Antônio Carlos Flores. Op. cit., p. 63.
- ²⁴ Vide CRUZ, Paulo Márcio. Poder, Política, ... cit., p. 231.
- ²⁵ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Curso de Direito do Trabalho*. 6. ed. rev. ampl. Curitiba: Juruá, 1997, p. 15.
- ²⁶ CRUZ, Paulo Márcio. *Política, Poder*, ... cit., p. 219.
- ²⁷ TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. *Estado, Democracia e Administração Pública no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, p. 25.
- ²⁸ ROCHA, Daniel Machado da. Op. cit., p. 33.
- ²⁹ MORAES FILHO, Evaristo de e MORAES, Antônio Carlos Flores de. Op. cit., p. 48.
- ³⁰ ROCHA, Daniel Machado da. Op. cit., p. 33.
- ³¹ CRUZ, Paulo Márcio. *Política, Poder*, ... cit., p. 228.
- ³² CRUZ, Paulo Márcio. *Política, Poder*, ... cit., p. 233.
- ³³ AFONSO, Luís Eduardo; FERNANDES, Reynaldo. *Uma estimativa dos aspectos distributivos da previdência social no Brasil*. São Paulo: mimeo, FEA-USP, 2004, p. 2.
- ³⁴ “Os keynesianos afirmavam, corretamente, que a demanda a ser gerada pela renda de trabalhadores com pleno emprego teria o mais estimulador efeito nas economias em recessão. Apesar disso, o motivo pelo qual esse meio de aumentar a demanda recebeu tão urgente prioridade – o governo britânico empenhou-se nele mesmo antes do fim da Segunda Guerra Mundial – foi que se acreditava que o desemprego em massa era política e socialmente explosivo, como de fato mostrara ser durante a Depressão” (HOBSBAWM, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991*. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 100).
- ³⁵ “A expressão seguridade social é aqui usada para designar a garantia de um rendimento que substitua os salários, quando se interrompem estes pelo desemprego, por doença ou acidente, que assegure a aposentadoria na velhice, que

socorra os que perderam o sustento em virtude da morte de outrem, e que atenda a certas despesas extraordinárias, tais como as decorrentes do nascimento, da morte e do casamento. Antes de tudo, segurança social significa segurança de um rendimento mínimo; mas esse rendimento deve vir associado a providências capazes de fazer cessar, tão cedo quanto possível, a interrupção dos salários” (BEVERIDGE, William. *O Plano Beveridge*. Trad. Almir Andrade. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1943, p. 189).

³⁶ MORENO. Op. cit., p. 51.

³⁷ BORGES, Mauro Ribeiro. *Previdência Funcional e Regimes Próprios de Previdência*. Curitiba: Juruá, 2003, p. 31.

³⁸ AFONSO, Luís Eduardo e FERNANDES, Reynaldo. Op. cit., p. 3.

³⁹ BORGES, Mauro Ribeiro. Op. cit., pp. 32-33.

⁴⁰ AFONSO, Luís Eduardo e FERNANDES, Reynaldo. Op. cit., p. 23.

⁴¹ ROCHA, Daniel Machado da. Op. cit., p. 38.

⁴² Paulo Cruz aponta, com fundamento em Bobbio, quatro gerações de direitos fundamentais: a primeira, relativa à constitucionalização dos direitos de liberdade e políticos; a segunda, relativa à constitucionalização dos direitos prestacionais econômicos e de bem-estar social; a terceira, que corresponde aos direitos coletivos; e a quarta, que envolve os novos direitos relacionados à informática, à biologia genética, entre outros (CRUZ, Paulo Márcio. *Fundamentos do Direito Constitucional*, p. 138).

⁴³ O art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos assim preceitua: “Todo homem tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe a saúde, e o bem-estar próprio e da família, especialmente no tocante à alimentação, ao vestuário, à habitação, à assistência médica e aos serviços sociais necessários; tem direito à segurança no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em qualquer outro caso de perda dos meios de subsistência, por força de circunstâncias independentes de sua vontade”.

⁴⁴ CRUZ, Paulo Márcio. *Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo*, p. 239.

- ⁴⁵ CRUZ, Paulo Márcio. *Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo*, p. 240.
- ⁴⁶ ROCHA, Daniel Machado da. Op. cit., p. 40.
- ⁴⁷ SILVA, Filipe Carreira da. *O futuro do Estado Social*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2013, p. 23.
- ⁴⁸ PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. *Reforma da Previdência*. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 23.
- ⁴⁹ Conforme aponta Rocha, “a minimização do Estado em países que passaram pela etapa do Estado-Providência apresenta consequências absolutamente diversas da minimização do Estado em países onde não houve o Estado Social”, pois os benefícios das políticas sociais atingiram apenas as elites (ROCHA. Daniel Machado da. Op. cit., p. 40).
- ⁵⁰ DE BUÉN, Néstor. *El estado de malestar*. México: Porrúa, 1997, pp. 14-15.
- ⁵¹ MESA-LAGO, Carmelo. “A reforma estrutural dos benefícios de seguridade social na América Latina”. In: COELHO, Vera Schattan Pereira (org.). *A Reforma da Previdência Social na América Latina*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 229.

FUNDAMENTOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A necessidade de um conjunto de normas ditadas pelo Estado que estabeleçam a obrigatoriedade de filiação dos trabalhadores em geral a um regime de previdência social é verificada com fulcro em algumas noções de caráter sociológico e outras, de caráter político.

2.1 A INTERVENÇÃO DO ESTADO E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Para a consecução das políticas sociais estabelecidas pelo modelo do Estado Contemporâneo, nota-se como característica marcante o intervencionismo estatal, a partir do reconhecimento de que o Estado “tem importante papel a desempenhar não só no que diz respeito a garantir a segurança material para todos e a buscar outros objetivos sociais, mas também como promotor do desenvolvimento econômico.”¹

Com efeito, o seguro social, imposto por normas jurídicas emanadas do poder estatal, caracteriza uma intervenção do Estado na economia e na relação entre os particulares. E não é outra a função do poder estatal, senão a de assegurar o bem comum da sociedade a que serve.² A ação estatal se justifica a partir da constatação de que as relações de trabalho estabelecem, em regra, cláusulas para vigorarem enquanto o trabalhador as pode executar. A ausência de previsão para a hipótese de impossibilidade de execução dos serviços pelo obreiro, em face de sua incapacidade laborativa – temporária ou permanente –, acarreta a este a possibilidade, sempre presente, de vir a ser colocado à margem da sociedade, como um ser não útil, e, por esta razão, ignorado pelos detentores dos meios de produção, sem direito a qualquer retribuição por parte daquele que empregava a sua mão de obra. Nesse sentido, impõe-se afirmar que concordamos seja necessária a intervenção estatal, uma vez que, conforme a própria doutrina internacional preconiza, o Estado utiliza a

regulamentação e a prestação de serviços no campo previdenciário para fazer frente às falhas do mercado, no que tange aos ingressos jubilatórios,³ ou seja, a fim de garantir um regime que trate isonomicamente a todos os trabalhadores – garantia esta não concedida por um regime de previdência puramente privada –, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Como visto no Capítulo 1, uma das características do Estado Contemporâneo é a inclusão, no rol de direitos fundamentais, dos chamados Direitos Sociais,⁴ de proteção quanto às vicissitudes causadoras de uma perda, ou uma diminuição, da condição de subsistência, a partir da concepção de um Estado intervencionista, capaz de não só regular, mas também impor determinadas obrigações, com a finalidade de amparar as pessoas, tendo por objetivo garantir a todos uma vida com dignidade:

O respeito à dignidade não deve ser encarado somente como um dever de abstenção do Estado na invasão do espaço individual de autonomia. Isto é pouco. Cabe à organização estatal criar mecanismos de proteção do homem para que este não seja tratado como mero instrumento econômico ou político pelos órgãos do poder público ou por seus semelhantes.⁵

Os Direitos Sociais são considerados Direitos Fundamentais partindo-se da concepção de que o Estado não deve se manter inerte diante dos problemas decorrentes das desigualdades causadas pela conjuntura econômica e social. Conforme sintetiza *Alexandre de Moraes*,

Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social.⁶

Os Direitos Sociais se legitimam também em função da construção de um mínimo de condições existenciais do ser humano, como retrata *Robert Alexy*. Este, ao tratar do regramento dos Direitos Fundamentais, divide as normas de direito fundamental

em normas escritas e adscritas, ambas, todavia, com conteúdo normativo pleno, pois que se revelam em um conteúdo de argumentação jusfundamental.⁷

Na mesma obra, *Alexy* refere-se aos Direitos Sociais Fundamentais como direitos do indivíduo em face do Estado, afirmando que, em função da preservação da autodeterminação do ser humano – que se obtém não apenas a partir da liberdade de agir, mas sim de uma liberdade de fato – há que se ter um conteúdo mínimo a ser provido,⁸ para assegurar as condições mínimas de vida digna.⁹

Os fenômenos que levaram a existir uma preocupação maior do Estado e da sociedade com a questão da subsistência no campo previdenciário são de matiz específica: são aqueles que atingem indivíduos que exercem alguma atividade laborativa, no sentido de assegurar direitos mínimos na relação de trabalho, ou de garantir o sustento, temporária ou permanentemente, quando diminuída ou eliminada a capacidade para prover a si mesmo e a seus familiares.

2.2 A SOLIDARIEDADE SOCIAL

Poder-se-ia sustentar que caberia somente ao trabalhador, individualmente, se proteger de infortúnios, ou pela assistência de seus familiares e amigos, ou por meio da realização de poupança, prevenindo-se contra um futuro no qual não possa mais ser considerado como economicamente ativo.

Ocorre, todavia, que a dependência da caridade alheia importa considerar-se como certo o fato de que sempre há alguém capaz de dar assistência ao inválido, quando tal noção não pode ser tida como minimamente razoável, mesmo nas sociedades nas quais a miséria atinge níveis ínfimos.

Já a tese que propõe se transferir ao trabalhador a responsabilidade por sua subsistência futura, quando venha a deixar de ser capaz para o trabalho, esbarra em situações como a daquele que, ainda no início de sua idade produtiva, venha a sofrer um acidente, tornando-se doravante incapaz para o trabalho. Logo, por mais precavido que possa ser o indivíduo, estará ele sempre sujeito à hipótese de múltiplos infortúnios durante toda a sua vida profissional, e não somente com o advento de sua velhice.

Se a principal finalidade da Previdência Social é a proteção à dignidade da pessoa, não é menos verdadeiro que a solidariedade social é verdadeiro princípio fundamental do Direito Previdenciário,¹⁰ caracterizando-se pela cotização coletiva em prol daqueles que, num futuro incerto, ou mesmo no presente, necessitem de prestações retiradas desse fundo comum.

Importa ressaltar que os países que, em face de mudanças nos seus regimes previdenciários, adotaram o sistema de capitalização de recursos – mediante contas individualizadas em nome de cada segurado – abandonaram, a nosso ver, a noção de “previdência social”, já que esta só se observa quando a sociedade, como um todo, presta solidariedade a cada um dos indivíduos que dela necessitem, por meio do sistema de repartição, ou de fundo único. A partir do momento em que cada trabalhador faça cotizações para si próprio, e não para um fundo mútuo, desaparece a noção de solidariedade social.

2.3 A COMPULSORIEDADE DA FILIAÇÃO

Deve-se dizer, ainda, que o trabalhador nem sempre está em condições de destinar, voluntariamente, uma parcela de seus rendimentos para uma poupança. Pode ocorrer – e ocorre, via de regra, nos países onde o nível salarial da população economicamente ativa é baixo – de o trabalhador necessitar utilizar todos seus ganhos com sua subsistência e a de seus dependentes, não havendo, assim, excedentes que possam ser economizados.

De outra vertente, pode ocorrer o que parcela da doutrina chama de “miopia social”, caracterizada pela ausência de prevenção acerca de suas necessidades econômicas futuras.¹¹ Assim, o regime previdenciário, em regra, estabelece o caráter compulsório à filiação, a fim de que se evite o efeito danoso da imprevidência do trabalhador. Não se pode falar em previdência social se cada trabalhador puder, a seu talante, escolher se vai ou não contribuir para o fundo, pois estaria, mais uma vez, quebrando o ideal de solidariedade social.

Do caráter compulsório da vinculação jurídica do trabalhador à Previdência Social decorre que o *status* de filiado – segurado de um Regime de Previdência

Social – é situação que independe de manifestação de vontade do indivíduo, quando este exerça qualquer atividade laborativa remunerada. Assim, além de compulsória, a vinculação jurídica, pela filiação, é automática, e se dá de imediato, com o exercício de trabalho remunerado.

Dúvida poderia advir do fato de que as leis de Previdência Social admitem, em certos casos, a filiação de segurados facultativos. Em verdade, trata-se de situação peculiar, em que indivíduos que não exercem atividade laborativa remunerada são autorizados pela norma, caso assim desejem, a vincular-se a Regime de Previdência Social. Como tais indivíduos não auferem renda advinda do trabalho, sua participação não pode ser compulsória, permitindo-se sua participação para efeito de maior proteção social.

2.4 A PROTEÇÃO AOS PREVIDENTES

Baseando-se nas mesmas premissas das quais se utiliza o legislador previdenciário para estabelecer a obrigatoriedade de filiação, sustenta-se que a Previdência Social cria para todos os indivíduos economicamente ativos uma proteção a sua renda, uma vez que, sendo o sistema calcado no ideal de solidariedade, se apenas os mais previdentes resolvessem fazer a contribuição para o seguro social, os demais, ao necessitarem da tutela estatal por incapacidade laborativa, causariam um ônus ainda maior a estes trabalhadores previdentes.¹²

Para compreender melhor tal fundamento, costuma-se aludir a um exercício fictício de atuária: caso existisse um Estado com apenas 100 habitantes, dos quais todos trabalhadores, e apenas 50 deles contribuíssem para a formação de um fundo previdenciário, caso os 50 restantes, não contribuintes, se tornassem incapazes para o trabalho, caberia àqueles “previdentes” que contribuíram e formaram a poupança amparar os “imprevidentes”, o que lhes acarretaria um encargo “em dobro”.

Assim, a compulsoriedade da filiação não deixa de ser uma proteção àqueles que, mesmo de forma não obrigatória, se protegem de eventos futuros que possam lhes causar incapacidade laborativa.

2.5 A REDISTRIBUIÇÃO DE RENDA

Acrescenta-se às razões da manutenção da Previdência Social o fato de não existir igualdade entre os indivíduos no plano material, mas somente no plano jurídico-legal, de acordo com o princípio de que “todos são iguais perante a lei”. Assim, cabe à Previdência Social também a incumbência da redução das desigualdades sociais e econômicas, mediante uma política de redistribuição de renda, retirando maiores contribuições das camadas mais favorecidas e, com isso, concedendo benefícios a populações de mais baixa renda. Por esta razão, defende-se que a Previdência Social deva ser universal, ou seja, abranger, num só regime, toda a população economicamente ativa, exigindo-se de todos contribuições na mesma proporção e, em contrapartida, pagando-se benefícios e prestando-se serviços de igual magnitude, de acordo com a necessidade de cada um – conforme a noção de seletividade das prestações previdenciárias. Tem-se aí uma das finalidades da Previdência, qual seja, o alcance da justiça social.

Para este fim, como se proclama em texto de *Norberto Bobbio*, resulta imperativo que o próprio Estado faça discriminações, no sentido de privilegiar os menos favorecidos, com o que, “desse modo, uma desigualdade torna-se um instrumento de igualdade pelo simples motivo de que corrige uma desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação de duas desigualdades”.¹³

Na obra de *Del Vecchio* se encontra a afirmação de que

A justiça exige igualmente que todos os meios de que o Estado pode legitimamente dispor sejam por este devolvidos, mais do que a qualquer outro escopo, à tutela da vida e da integridade física e moral de seus componentes, e principalmente daqueles que não dispõem de meios para os obter ou de outras pessoas a isso particularmente obrigadas (justiça providencial ou assistencial, também denominada social).¹⁴

Dessa forma, são as consequências da vida laborativa moderna, do trabalho moderno,¹⁵ posterior à Revolução Industrial, que levam à criação dos primeiros modelos de Seguro Social, como forma de amparar o trabalhador quando

incapacitado e, posteriormente, à instituição das políticas de Seguridade Social, visando, além disso, a uma melhor redistribuição de renda e condições sociais.¹⁶

A gênese dos Direitos Sociais decorre do momento histórico em que o proletariado lutava por melhores condições de vida e trabalho, após a Revolução Industrial e simultaneamente a doutrinas socialistas e comunistas. Em verdade, demonstra a existência de um clamor popular pelas regras de justiça retributiva,¹⁷ sendo vistos também como forma de conservação do domínio da burguesia liberal, que cede vantagens aos não detentores do poder, mediante um “recuo estratégico”.¹⁸

Segundo *Evaristo de Moraes Filho*,

Ao lado da justiça comutativa que regula os contratos, da justiça distributiva que regula os encargos e as vantagens sociais, importa dar o seu lugar à justiça social, que vela pelo bem comum e da qual a autoridade é gerente e a que todo o indivíduo membro do corpo social é obrigado a servir e corroborar. Beneficiário do bem comum, o indivíduo tem-no, de certo modo, a seu cargo, muito embora os governantes sejam os primeiros responsáveis por ele. A justiça social deve penetrar as instituições e a vida toda dos povos. A sua eficácia deve manifestar-se sobretudo pela criação de uma ordem jurídica e social que informe toda a vida econômica.¹⁹

Concebe-se que o desenvolvimento da atuação do Estado no âmbito da proteção social culmina – ou deveria culminar – na obtenção da Justiça Social, já que “a redução das desigualdades sociais – tarefa que exige esforço colossal da comunidade – prepara o terreno onde se assenta uma sociedade mais justa”.²⁰

2.6 O RISCO SOCIAL

Os infortúnios causadores da perda, permanente ou temporária, da capacidade de trabalhar e auferir rendimentos foram objeto de várias formulações no sentido de estabelecer de quem seria a responsabilidade pelo dano patrimonial causado ao trabalhador, partindo da responsabilidade subjetiva ou aquiliana do tomador dos seus serviços até chegar-se à responsabilidade da sociedade como um todo, pela teoria do

risco social.

Segundo essa teoria, hoje predominante, é da sociedade a responsabilidade, materializada mediante políticas públicas, pela manutenção daqueles indivíduos que, em função de terem exercido seu labor, tenham se inabilitado para prover meios de subsistência. Ou seja, não se cogita, em regra, da responsabilidade do tomador dos serviços do obreiro pela renda necessária à provisão das necessidades do indivíduo incapacitado. Evidentemente, em caso de dolo ou culpa do empregador, existe uma responsabilidade *concorrente*, que é de natureza *civil*, de reparar os *danos* causados.

Nas palavras de *Daniel Machado da Rocha*, “tal desiderato é viabilizado pela redistribuição dos riscos sociais horizontalmente (entre grupos profissionais distintos) e verticalmente (entre gerações) pelo equacionamento da economia coletiva”.²¹

Segundo tal teoria, cabe à sociedade assegurar seu sustento ao indivíduo vitimado por uma incapacidade laborativa, já que toda a coletividade deve prestar solidariedade aos desafortunados, sendo tal responsabilidade de cunho objetivo – não se cogitando, sequer, da culpa do vitimado. Se a proteção dos infortúnios decorrentes de acidente do trabalho, por exemplo, vier a ser feita somente por intermédio de seguros privados, desaparece o conceito de risco social, ficando a encargo do tomador dos serviços, exclusivamente, a obrigação de reparar o dano à capacidade de trabalho.

2.7 DA PREVIDÊNCIA À SEGURANÇA SOCIAL

Segundo bem esclarece o Relatório sobre a Seguridade Social de 2009, da Conferência Interamericana de Seguridade Social, os programas de benefícios “têm como objetivo prevenir que pessoas caiam na pobreza através de prover padrões de vida adequados”, protegendo os indivíduos trabalhadores e as pessoas que deles dependem.

A Previdência Social é, portanto, o ramo da atuação estatal que visa à proteção de todo indivíduo ocupado numa atividade laborativa remunerada, para proteção dos riscos decorrentes da perda ou redução, permanente ou temporária, das condições de

obter seu próprio sustento. Eis a razão pela qual se dá o nome de seguro social ao vínculo estabelecido entre o segurado da Previdência e o ente segurador estatal.

Esta, contudo, não esgota as necessidades da população mais carente; é que os planos, benefícios e serviços desta só atingem uma parte da população, vale dizer, aquela que tem uma ocupação definida no mercado formal de trabalho e, ainda, quando reconhecida a relação laboral, aos que, mesmo trabalhando no mercado informal, tenham exercido atividade laborativa. Ficam, contudo, excluídos deste sistema de proteção aqueles que não têm atividade – os desempregados, os inválidos que nunca trabalharam, os idosos que não tiveram direito à aposentação e os menores carentes. A todos estes, cumpre ao Estado prestar outra forma de proteção: a da assistência social. Neste campo de atuação, o Estado não exige – pois não tem como exigir – qualquer contribuição dos beneficiários.

A proteção à saúde, por seu turno, também não é objeto das políticas de previdência social. Caracteriza-se pela concessão gratuita de serviços e medicamentos a qualquer pessoa que deles necessite, ou seja, da mesma forma que ocorre com a assistência social, se torna inexigível a contribuição por boa parte dos beneficiários.

Numa análise mais ampla, poder-se-ia dizer que o Estado, na sua função primordial de promover o bem-estar de todos (art. 3º, IV, da CF), deve velar pela segurança do indivíduo. Este conceito de segurança abrange três vertentes: a segurança da integridade física e moral do ser humano, mediante o exercício do monopólio da força pela supremacia estatal, impedindo o exercício arbitrário das próprias razões e punindo o atentado à vida, à integridade física, à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, bem como ao patrimônio dos indivíduos; a segurança jurídica, gerada pelo Estado de Direito, com seus princípios de legalidade e igualdade perante a lei, e da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito; e a segurança social, que se busca pelas políticas nas áreas de interesse da população menos favorecida, no escopo de erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, sendo, pois, direito subjetivo fundamental, exercitado contra o Estado e a Sociedade.

-
- ¹ PRZEWORSKI, Adam. “Sobre o desenho do Estado: uma perspectiva *agent x principal*” In: PEREIRA, Luiz Carlos Bresser, e SPINK, Peter (org.). *Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial*. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 40.
- ² COIMBRA, J. R. *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed. Rio de Janeiro: Edições trabalhistas, 1997, p. 8.
- ³ *El debate sobre la reforma de la seguridad social: en busca de un nuevo consenso*. Ginebra: Associação Internacional de Seguridade Social, 1998, p. 9.
- ⁴ “Como observa *Burdeau*, no contexto de ideias em que hoje se situa o papel do Poder, os direitos são ao contrário exigências; seu conteúdo é fixado em função de uma necessidade da qual eles são a consagração jurídica. O direito do homem não é mais a delimitação de uma faculdade que lhe é inata ou a proteção de uma prerrogativa de que ele goza. Ele é a medida de uma necessidade. Assim entendidos, os direitos são qualificados de sociais, de um lado porque são reconhecidos, não a um ser abstrato, mas ao homem situado cuja dependência em relação ao meio nós conhecemos, e de outro lado porque, obrigando os governantes a uma intervenção positiva, podem ser considerados como créditos do indivíduo em relação à sociedade” (*Apud GALVÃO, Paulo Braga. Os Direitos Sociais nas Constituições*. São Paulo: LTr, 1981, p. 15).
- ⁵ TAVARES, Marcelo Leonardo. *Previdência e Assistência Social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 49-50.
- ⁶ MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 203.
- ⁷ ALEXY, Robert. *Teoria de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Institucionales, 2002, pp. 65-71.
- ⁸ Ainda que esse mínimo possa ser diferenciado em razão da sociedade em que está inserida o indivíduo, pois embora possa existir um mínimo ideal a todos os indivíduos em qualquer sociedade, as limitações de cunho material impedem,

muitas vezes, que se possa trabalhar concretamente com os mesmos patamares, devendo ser fixados, pois, objetivos fundamentais, tais como os inscritos no art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil.

- ⁹ ALEXY, Robert. *Op. cit.*, pp. 482-485.
- ¹⁰ BOLLMANN, Vilian. *Hipótese de Incidência Previdenciária e Temas Conexos*. São Paulo: LTr, 2005, p. 22.
- ¹¹ *El debate sobre la reforma de la seguridad social: en busca de un nuevo consenso*. Genebra: Associação Internacional de Seguridad Social, 1998, p. 9.
- ¹² *El debate sobre la reforma de la seguridad social: en busca de un nuevo consenso*. Genebra: Associação Internacional de Seguridad Social, 1998, p. 9.
- ¹³ BOBBIO, Norberto. *Igualdade e Liberdade*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996, p. 32.
- ¹⁴ DEL VECCHIO, Giorgio. *A Justiça*. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Saraiva, 1960, p. 109.
- ¹⁵ “A era moderna trouxe consigo a glorificação teórica do trabalho, e resultou na transformação efetiva de toda a sociedade em uma sociedade operária” (ARENDT, Hannah. *A condição humana*. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 12).
- ¹⁶ Como bem pondera Rocha, “Os direitos sociais prestacionais, como saúde, previdência, habitação, educação, na medida em que sua implementação reclama a mediação estatal, têm a sua realização umbilicalmente relacionada com a organização de políticas públicas” (ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.*, p. 96).
- ¹⁷ Conceitua Bobbio a “regra de justiça” como sendo aquela segundo a qual se devem tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual, tida a justiça como o valor que preside a conservação da ordem social. Com efeito, o autor conclui que antes de se aplicar esta regra, devem estar preestabelecidos os critérios de justiça – atributiva ou retributiva – que indicam serem os destinatários da aplicação da regra iguais ou desiguais, e que a justiça retributiva é “constitutiva ou reconstitutiva da ordem social”, enquanto a atributiva “tende a mantê-la segundo os modos e

formas em que foi estabelecida” (BOBBIO, Norberto. *Igualdade e Liberdade*, p. 21).

- ¹⁸ BONAVIDES, Paulo. *Teoria do Estado*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 224.
- ¹⁹ MORAES FILHO, Evaristo de. *O Direito e a Ordem Democrática*. São Paulo: LTr, 1984, p. 31.
- ²⁰ BALERA, Wagner. *Noções Preliminares de Direito Previdenciário*. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 23.
- ²¹ ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.*, p. 144.

MODELOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Uma vez estabelecida a noção fundamental de que a Previdência Social é um direito subjetivo do indivíduo, exercitado em face da sociedade a que pertence, personificada na figura do Estado-Providência, impõe-se que esta sociedade participe do regime de seguro social, por meio de aportes que garantam recursos financeiros suficientes à aplicação da política de segurança social.

Não existe um modo único de se prover aos indivíduos a proteção social quanto a infortúnios que afetem sua capacidade de labor e subsistência. Assim, têm-se no âmbito mundial vários sistemas em funcionamento, estando muitos deles em fase de transição, e outros, em que o modelo originário já foi substituído. Cabe, nesta oportunidade, distinguir os vários modelos de previdência social e, por último, responder à indagação se os regimes privatizados são, ou não, modelos de previdência social.

O fato de que o desenvolvimento do arcabouço de técnicas de proteção social é fenômeno típico do século XX, e não de antes disso, revela outro, o de que na verdade há, no presente, diversos modelos de sistemas de previdência e seguridade social, quando feito o estudo do Direito Comparado.

Vista a questão sob o ponto de vista político-ideológico, como o faz *Gosta Esping-Andersen*,¹ são identificados três modelos de regimes.

O primeiro, denominado regime social-democrata, típico dos países nórdicos, cuja ênfase é a universalidade da cobertura a todos os cidadãos, é marcado por benefícios de montante consideravelmente elevado em comparação a outros países, mesclando-se benefícios baseados em contribuições e não contributivos, além de uma vasta malha de serviços públicos, gratuitos.

O segundo, chamado conservador-corporativo, tem por nascedouro a Europa ocidental, cuja tendência é priorizar o seguro social compulsório voltado à proteção dos riscos sociais, com foco na população que exerce trabalho remunerado, cujo

custeio tem por base principal a contribuição destes trabalhadores e de seus tomadores de serviços, com benefícios proporcionais às contribuições. Há também benefícios não contributivos para atender demandas assistenciais.

O terceiro, identificado como liberal, garante uma proteção residual, com benefícios contributivos e não contributivos que visam o combate à pobreza e a garantia de um patamar mínimo de renda, com limitada rede de serviços públicos gratuitos. Este modelo é adotado, entre outros países, no Reino Unido, Irlanda, Canadá e Estados Unidos.

Porém, um quarto modelo, segundo alguns estudiosos, seria denominado mediterrâneo, por ser típico dos países do sul da Europa (Espanha, Portugal, Itália, Grécia) e diferenciar-se do regime dito conservador-corporativo por haver um sistema de saúde pública universal e, dada a grande quantidade de pessoas trabalhando na informalidade ou em regime de economia familiar, haver uma preocupação específica, além da proteção à população assalariada.²

3.1 SISTEMAS CONTRIBUTIVOS E NÃO CONTRIBUTIVOS

Separam-se os sistemas previdenciários em relação ao custeio, entre outros modos, de acordo com a fonte de arrecadação da receita necessária ao desempenho da política de proteção social.

Há, assim, sistemas que adotam, em seus regramentos, que a arrecadação dos recursos financeiros para a ação na esfera do seguro social dar-se-á por meio de aportes diferenciados dos tributos em geral, de modo que as pessoas especificadas na legislação própria ficam obrigadas a contribuir para o regime. Entre as pessoas legalmente obrigadas a contribuir estão aqueles que serão os potenciais beneficiários do sistema – os segurados –, bem como outras pessoas – naturais ou jurídicas – pertencentes à sociedade a quem a lei cometa o ônus de também participar no custeio do regime. É o sistema dito contributivo, embasado nas contribuições sociais.

Contribuições sociais são aquelas destinadas exclusivamente a servir de base financeira para as prestações previdenciárias,³ e, no sistema brasileiro, também para as áreas de atuação assistencial e de saúde pública.

Noutros sistemas de financiamento, a arrecadação provém não de um tributo específico, mas sim da destinação de parcela da arrecadação tributária geral, de modo que os contribuintes do regime não são identificáveis, já que qualquer pessoa que tenha pago tributo ao Estado estará, indiretamente, contribuindo para o custeio da Previdência. São os sistemas ditos não contributivos.

A Previdência Social brasileira, como será mais bem explicitado no capítulo 8, é composta por mais de um regime jurídico. O Regime Geral de Previdência Social, que abarca a maior parte dos indivíduos, sempre foi de natureza contributiva, tal como indica o art. 201 da Constituição, já que os trabalhadores, desde a criação do sistema, sempre contribuíram de forma compulsória para o custeio deste regime. Além do Regime Geral, há os regimes previdenciários instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para proteção, quanto aos riscos sociais, dos agentes públicos titulares de cargos efetivos e vitalícios, conforme previsão contida nos artigos 40 e 149 da Constituição. Quanto a esses últimos, durante muito tempo houve a concessão de benefícios de aposentadorias (e em alguns casos, de outros benefícios) sem a exigência de contribuição por parte dos servidores, apresentando-se, até então, como regimes tipicamente não contributivos. Com a exigência de contribuição desde a EC n. 3/1993, também os chamados “regimes próprios” passaram a ter caráter contributivo.

No sistema contributivo, os recursos orçamentários do Estado para o custeio do regime previdenciário também concorrem para este, mas não com a importância que os mesmos possuem no modelo não contributivo. Cumpre ao Estado garantir a sustentação do regime previdenciário, com uma participação que pode variar, já que eventuais insuficiências financeiras deverão ser cobertas pelo Poder Público (art. 16, parágrafo único, da Lei n. 8.212/1991).

3.2 SISTEMAS CONTRIBUTIVOS DE REPARTIÇÃO E CAPITALIZAÇÃO

Entre os sistemas baseados em contribuições sociais, encontramos nova divisão, no que tange à forma como os recursos obtidos são utilizados.

Alguns sistemas adotam regras que estabelecem, como contribuição social, a cotização de cada indivíduo segurado pelo regime durante certo lapso de tempo, para que se tenha direito a benefícios. Assim, somente o próprio segurado – ou uma coletividade deles – contribui para a criação de um fundo – individual ou coletivo – com lastro suficiente para cobrir as necessidades previdenciárias dos seus integrantes. O modelo de capitalização, como é chamado, é aquele adotado nos planos individuais de previdência privada, bem como nos “fundos de pensão”, as entidades fechadas de previdência complementar.

Nesse sistema, a participação do Estado é mínima, e a do empregador vai variar conforme a normatização de cada sistema (*vide* art. 202 da Constituição, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 20/98). Primordial no sistema de capitalização é a contribuição do próprio segurado, potencial beneficiário, que deverá cumprir o número de cotas ou o valor estabelecido para garantir a proteção pelo sistema para si e seus dependentes.

Já no sistema de repartição, as contribuições sociais vertem para um fundo único, do qual saem os recursos para a concessão de benefícios a qualquer beneficiário que atenda aos requisitos previstos na norma previdenciária. A participação do segurado continua sendo importante, mas a ausência de contribuição em determinado patamar não lhe retira o direito a benefícios e serviços, salvo nas hipóteses em que se lhe exige alguma carência. Como salienta *Feijó Coimbra*, este modelo repousa no ideal de solidariedade,⁴ no pacto entre gerações – já que cabe à atual geração de trabalhadores em atividade pagar as contribuições que garantem os benefícios dos atuais inativos, e assim sucessivamente, no passar dos tempos –, ideia lançada no *Plano Beveridge* inglês, e que até hoje norteia a maior parte dos sistemas previdenciários no mundo.

3.3 SISTEMAS PRIVADOS DE PREVIDÊNCIA

No ano de 1981, o Chile, então sob a ditadura de Augusto Pinochet, inaugurou uma nova forma de gerir a questão previdenciária, na qual as contribuições dos trabalhadores não mais seriam vertidas para um fundo público, mas para entidades

privadas, denominadas Administradoras de Fundos de Pensões – AFPs, de forma compulsória. Caberia ao Estado o estabelecimento de regras de funcionamento e fiscalização. Para os que não conseguissem cotizar o suficiente para ter direito a uma aposentadoria, foi previsto um benefício assistencial mínimo. Houve, ainda, a assunção pelo Estado das despesas com o passivo das aposentadorias e pensões que então era extinto.

Pelo sistema estabelecido, os trabalhadores chilenos devem destinar entre 10% e 12% de seu ganho mensal às AFPs, que investem estes recursos em ações e bônus, tanto no Chile quanto no exterior – sujeitando o capital investido, portanto, às incertezas do mercado e da economia interna e mundial.

O modelo chileno, totalmente privatizante da previdência – mantida pelo Estado apenas a assistência social – foi daí para frente paradigma para diversos estudos, ganhando adeptos no campo doutrinário e, na década seguinte, sendo implantado, com algumas alterações, em outros países latino-americanos, como México, Argentina e Peru. Transformou-se, assim, no modelo preconizado pelo Banco Mundial (no estudo *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*, 2004).

Diga-se, de plano, que não se considera tal modelo um verdadeiro sistema de previdência social. É que a concepção de seguro social fica totalmente comprometida pelo fato de não haver, na verdade, participação da sociedade no custeio (quebrando-se o fundamento da solidariedade).

O que se nota, todavia, é que o modelo privatizante parece ter atingido o seu ocaso. O Chile, precursor da privatização, decidiu modificar substancialmente o sistema, passando a vigorar novas regras a partir de julho de 2008. Já a Argentina extinguiu seu sistema privado e incorporou-o ao modelo público de repartição.

Alex Kravchychyn ressalta outros ordenamentos que, após privatizarem seus sistemas previdenciários, reverteram este quadro:

A Hungria foi o outro país a desmontar com sucesso seu sistema privado em dezembro de 2010, forçando seus cidadãos a transferir US\$ 14 bilhões aos cofres do modelo de repartição estatal e usando esse dinheiro para reduzir o alto endividamento

governamental. Outros países seguiram caminhos intermediários de diminuição da exposição ao sistema privado descapitalizado. A Eslováquia tornou seu sistema privado voluntário, permitindo aos seus trabalhadores escolher, ao invés de depender unicamente do sistema estatal ou do privado. Polônia e Romênia, além de três países Bálticos, reduziram ou limitaram o crescimento das contribuições para seus sistemas privados. A Polônia cogitou eliminar o sistema privado, mas voltou atrás. Esses retornos ao sistema de repartição, mesmo quando parciais, demonstram a relação curto-prazo/longo-prazo implícita na privatização. Os governos gostam dos benefícios de longo prazo, mas nem sempre conseguem pagar os altos custos necessários no curto prazo (ORENSTEIN, 2011).⁵

Nestas situações, ainda que não se observe um retorno ao modelo totalmente estatal, podem ser notadas mudanças de caráter social, como a instituição de um *aporte previdencial solidário* a qualquer pessoa que tenha cotizado valores insuficientes, para assegurar um complemento de renda – custeado pelo Estado – a partir destes aportes, o que assegura uma proteção social pouco maior que a assistencial.

3.4 O SISTEMA DE PILARES

A doutrina e os organismos ligados à pesquisa em matéria de seguridade social têm lançado suas luzes sobre a formação de modelos mais recentes de financiamento e distribuição de benefícios, superando a noção de uma só forma de custeio (baseada em contribuições exclusivamente, ou não) e de níveis de cobertura aos beneficiários, com o fito de atingir o objetivo da universalidade do atendimento àqueles que necessitam de proteção.

A isto se costuma denominar de modelos construídos sobre mais de um “pilar”. Segundo o Relatório sobre a Seguridade Social de 2009 da Conferência Interamericana de Seguridade Social, a literatura sobre o tema sugere a formação de três pilares: o primeiro seria uma rede de seguridade ou pensão mínima para todos os cidadãos, financiada por impostos gerais; o segundo, um sistema de benefícios

contributivo, voltado à atividade laborativa, financiado por contribuições sobre salários; e o terceiro, baseado na economia voluntária individual. O modelo brasileiro atual vai ao encontro a esta tendência, se observarmos que ao chamado “primeiro pilar” podemos associar as políticas de assistência social e saúde, ao “segundo pilar” os Regimes de Previdência Social – atualmente todos contributivos e em modelo de repartição simples –, e ao “terceiro pilar”, a Previdência Complementar Privada, em forma de capitalização. No Chile, paradigma de muitos estudiosos, o segundo pilar foi entregue a administradoras de fundos de pensão, como visto.

O Banco Mundial, em estudo de 2005, denominado *Old Age Income Support in the 21st Century*, não mais tem defendido o modelo de três pilares, o qual sustentou até 2004, no já lembrado texto *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*. A proposta mais recente englobaria cinco níveis de proteção:

Estes são: pilar “zero” ou não contributivo, “um” – o qual é contributivo em função dos ingressos; “dois” – o qual é obrigatório e baseia-se na criação de contas individuais; “três” – que consiste em acordos voluntários flexíveis (financiados pelo empregador, de tipo contribuição definida ou benefício definido); e “quatro” – que consiste em transferências adicionais em espécie ou monetárias (inter ou intrageracionais, incluindo seguro de saúde, transferências familiares, etc.).

No âmbito das reformas previdenciárias em outros países, pode-se identificar também a questão da existência de um ou mais sistemas, de acordo com o estudo de *Mercedes Hoces Quinteros*: nos países de “sistema único”, a filiação a este é de caráter obrigatório; nos países de “sistema misto integrado”, como o do Uruguai, “o regime de capitalização individual e o de repartição coexistem”, sendo obrigatória a filiação a um dos dois regimes, ou a ambos; e nos de “sistema misto em concorrência”, como o da Colômbia, o regime de capitalização e o de repartição são concorrentes, cabendo aos trabalhadores escolher, obrigatoriamente, um dos regimes, sendo a contribuição destinada integralmente ao regime escolhido.⁶

O modelo brasileiro, segundo esta linha de pensamento, se divide da seguinte forma:

- **Previdência Social Básica:** pública, compulsória em forma de repartição, co financiamento misto (trabalhadores, tomadores de serviços e poder público), dividida em múltiplos regimes: o Regime Geral, administrado pela União, cuja atribuição é descentralizada à autarquia INSS; e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores, administrados pelos entes da Federação, baseados no princípio da solidariedade e com o objetivo de oferecer proteção à classe trabalhadora em geral (empregados de qualquer espécie, trabalhadores avulsos, por conta própria e empresários dos meios urbano e rural, agentes públicos ocupantes de cargos efetivos, vitalícios e comissionados).
- **Previdência Complementar:** privada, em regime de capitalização, na modalidade contribuição definida, facultativa à classe trabalhadora na modalidade fechada (financiada, neste caso, com contribuições dos trabalhadores e tomadores de serviços), e a todos os indivíduos, na modalidade aberta (com contribuição somente do indivíduo), administrada por entidades de previdência complementar.
- **Assistência Social:** para idosos e portadores de deficiência, necessidades ou cuidados especiais, abrangendo as pessoas que estejam carentes de condições de subsistência, segundo critérios estabelecidos em lei, financiada também pelos contribuintes da Seguridade Social e pelos entes da Federação.

Concluindo este capítulo, tem-se que há múltiplos regimes previdenciários no Brasil, identificados no “primeiro pilar” de proteção social, todos de filiação obrigatória, porque “únicos” em relação a cada um dos grupos de indivíduos protegidos: trabalhadores da iniciativa privada, agentes públicos federais, estaduais e municipais.

-
- ¹ ESPING-ANDERSEN, Gosta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- ² BATISTA, Analía Soria *et alii*. *Envelhecimento e Dependência: desafios para a organização da proteção social*. Brasília: MPS, SPPS, 2008, pp. 21-22.
- ³ COIMBRA, J. R. Feijó. *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997, p. 240.
- ⁴ COIMBRA, *op. cit.*, p. 233.
- ⁵ KRAVCHYCHYN, Alex. *Diretrizes para auxiliar a concepção de regimes complementares mais eficientes para os servidores públicos*. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2018, p. 55.
- ⁶ QUINTEROS, Mercedes Hoces. Portabilidade dos fundos previdenciários: uma nova alternativa para os trabalhadores migrantes. In: BRASIL. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. *Migrações Internacionais e a Previdência Social*. Brasília: MPAS, SPS, CGEP, 2006, p. 93.

Capítulo 4

A EVOLUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL NO BRASIL

A formação de um sistema de proteção social no Brasil, a exemplo do que se verificou na Europa, se deu por um lento processo de reconhecimento da necessidade de que o Estado intervenha para suprir deficiências da liberdade absoluta¹ – postulado fundamental do liberalismo clássico – partindo do assistencialismo para o Seguro Social, e deste para a formação da Seguridade Social.

É relevante acentuar, para uma análise de tal processo, alguns aspectos da sociedade brasileira descritos por *Rocha*, contextualizando o Estado patrimonialista herdado, por assim dizer, da cultura ibérica, no período que antecede a primeira Constituição brasileira:

O desenvolvimento do Brasil, como o da América Latina em geral, não foi caracterizado pela transição do feudalismo para o capitalismo moderno, com um mínimo de intervenção estatal. A relação entre o Estado brasileiro e a sociedade civil sempre foi uma relação peculiar, pois as condições nas quais aquele foi concebido – tais como partidos políticos regionais e oligárquicos, clientelismo rural, ausência de camadas médias organizadas politicamente, inviabilizando a institucionalização de formas de participação política e social da sociedade civil – determinaram o nascimento do Estado antes da sociedade civil. Por conseguinte, a questão social, tão antiga quanto a história nacional do Brasil como nação independente, resultará complexa. Enquanto a primeira revolução industrial estava na sua fase de maturação na Inglaterra (1820 a 1830), o Brasil acabara de promover a sua independência, deixando de ser colônia, mas permanecendo com uma economia arcaica baseada no latifúndio e no trabalho escravo. Por isto, antes de ingressar na era industrial, nosso País já apresentava contornos sociais marcados por desigualdades, em especial, uma

distribuição de renda profundamente desigual.²

O Brasil só veio a conhecer verdadeiras regras de caráter geral em matéria de previdência social no século XX. Antes disso, apesar de haver previsão constitucional a respeito da matéria, apenas em diplomas isolados aparece alguma forma de proteção a infortúnios. A Constituição de 1824 – art. 179, XXXI – mencionava a garantia dos socorros públicos, em norma meramente programática; o Código Comercial, de 1850, em seu art. 79, garantia por três meses a percepção de salários do preposto acidentado, sendo que desde 1835 já existia o Montepio Geral da Economia dos Servidores do Estado (MONGERAL) – primeira entidade de previdência privada no Brasil.

4.1 PRIMEIRAS REGRAS DE PROTEÇÃO

À semelhança do que se observa no âmbito mundial, as primeiras formas de proteção social dos indivíduos no Brasil tinham caráter eminentemente beneficente e assistencial. Assim, ainda no período colonial, tem-se a criação das Santas Casas de Misericórdia, sendo a mais antiga aquela fundada no Porto de São Vicente, depois Vila de Santos (1543),³ seguindo-se as Irmandades de Ordens Terceiras (mutualidades) e, no ano de 1795, estabeleceu-se o Plano de Beneficência dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais da Marinha.⁴ No período marcado pelo regime monárquico, pois, houve iniciativas de natureza protecionista.

Segundo pesquisas feitas por *Antonio Carlos de Oliveira*, “o primeiro texto em matéria de previdência social no Brasil foi expedido em 1821, pelo ainda Príncipe Regente, Dom Pedro de Alcântara. Trata-se de um Decreto de 1º de outubro daquele ano, concedendo aposentadoria aos mestres e professores, após 30 anos de serviço, e assegurado um abono de 1/4 (um quarto) dos ganhos aos que continuassem em atividade”.⁵ Em 1888, o Decreto n. 9.912-A, de 26 de março, dispôs sobre a concessão de aposentadoria aos empregados dos Correios, fixando em trinta anos de serviço e idade mínima de 60 anos os requisitos para tal. Em 1890, o Decreto n. 221, de 26 de fevereiro, instituiu a aposentadoria para os empregados da Estrada de Ferro

Central do Brasil, posteriormente estendida aos demais ferroviários do Estado pelo Decreto n. 565, de 12 de julho do mesmo ano.

A Constituição de 1891, art. 75, previu a aposentadoria por invalidez aos servidores públicos.

Em 1892, a Lei n. 217, de 29 de novembro, instituiu a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte dos operários do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

O peculiar em relação a tais aposentadorias é que não se poderia considerá-las como verdadeiramente pertencentes a um regime previdenciário contributivo, já que os beneficiários não contribuía durante o período de atividade. Vale dizer, as aposentadorias eram concedidas de forma graciosa pelo Estado. Assim, até então, não falava em previdência social no Brasil.

A primeira lei sobre proteção do trabalhador contra acidentes do trabalho surgiu em 1919 (o Decreto n. 3.724); antes, o trabalhador acidentado tinha apenas como norma a lhe proteger o art. 159 do antigo Código Civil, vigente a partir de 1917, e antes disso, as normas das Ordenações Filipinas.

4.2 A LEI ELOY CHAVES

Em termos de legislação nacional, a doutrina majoritária considera como marco inicial da Previdência Social a publicação do Decreto Legislativo n. 4.682, de 24.1.1923, mais conhecido como Lei Eloy Chaves, que criou as Caixas de Aposentadoria e Pensões nas empresas de estradas de ferro existentes, mediante contribuições dos trabalhadores, das empresas do ramo e do Estado, assegurando aposentadoria aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em caso de morte do segurado, além de assistência médica e diminuição do custo de medicamentos. Entretanto, o regime das “caixas” era ainda pouco abrangente, e, como era estabelecido por empresa, o número de contribuintes foi, às vezes, insuficiente.⁶

Saliente-se, contudo, que, antes mesmo da Lei Eloy Chaves, já existia o Decreto n. 9.284, de 30.12.1911, que instituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, abrangendo, portanto, os então funcionários públicos daquele órgão.

A Lei Eloy Chaves criou, de fato, a trabalhadores vinculados a empresas privadas, entidades que se aproximam das hoje conhecidas entidades fechadas de previdência complementar, ou fundos de pensão, já que se constituíam por empresas, embora, como relata *Stephanes*,

muitas vezes não se atingia o número necessário de segurados para o estabelecimento de bases securitárias – ou seja, um número mínimo de filiados com capacidade contributiva para garantir o pagamento dos benefícios a longo prazo. Mesmo assim, Eloy Chaves acolheu em sua proposta dois princípios universais dos sistemas previdenciários: o caráter contributivo e o limite de idade, embora vinculado a um tempo de serviço.⁷

De regra, o modelo contemplado na Lei Eloy Chaves se assemelha ao modelo alemão de 1883, em que se identificam três características fundamentais: (a) a obrigatoriedade de participação dos trabalhadores no sistema, sem a qual não seria atingido o fim para o qual foi criado, pois mantida a facultatividade, seria mera alternativa ao seguro privado; (b) a contribuição para o sistema, devida pelo trabalhador, bem como pelo empregador, ficando o Estado como responsável pela regulamentação e supervisão do sistema; e (c) por fim, um rol de prestações definidas em lei, tendentes a proteger o trabalhador em situações de incapacidade temporária, ou em caso de morte do mesmo, assegurando-lhe a subsistência.⁸

Em seguida ao surgimento da Lei Eloy Chaves, criaram-se outras Caixas em empresas de diversos ramos da atividade econômica. A Lei n. 5.109/1926 disciplinou a extensão aos portuários e marítimos e a Lei n. 5.485/1928, aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos.

O Decreto n. 5.128, de 31.12.1926, criou o Instituto da Previdência dos Funcionários Públicos da União.

O Decreto n. 19.433, de 26.11.1930, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das decisões das Caixas de Aposentadorias e Pensões.

Todavia, a primeira crise do sistema previdenciário ocorreria na mesma época. Em face de inúmeras fraudes e denúncias de corrupção, o governo de Getúlio Vargas suspendeu, por Decreto (n. 19.540, de 17.12.1930) e pelo prazo de seis meses, a concessão de qualquer aposentadoria, determinando uma revisão geral nos benefícios até ali concedidos, pois muitos deles tinham indícios de irregularidades.⁹

A partir de então, passou a estrutura, pouco a pouco, a ser reunida por categoria profissional, surgindo os Institutos de Aposentadoria e Pensões (dos Marítimos, dos Comerciais, dos Bancários, dos Empregados em Transportes de Carga).¹⁰

As normas indicam uma tendência existente desde o Império, segundo a qual a extensão de benefícios, no Brasil, parte sempre de uma categoria para a coletividade, e inicia-se no serviço público para depois se estender aos trabalhadores da iniciativa privada.¹¹

4.3 OS INSTITUTOS DE CLASSE

A primeira instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional, com base na atividade econômica, foi o IAPM – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, criada em 1933, pelo Decreto n. 22.872, de 29 de junho daquele ano. Seguiram-se o IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciais – e o IAPB – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários, em 1934; o IAPI – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, em 1936; o IPASE – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, e o IAPETC – Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, estes em 1938.

A Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer, em texto constitucional, a forma tripartite de custeio: contribuição dos trabalhadores, dos empregadores e do Poder Público (art. 121, § 1º, *h*).

A Constituição de 1937 não trouxe evoluções nesse sentido, apenas tendo por particularidade a utilização, pela primeira vez, da expressão “seguro social”.

A regulamentação da aposentadoria dos então chamados funcionários públicos se deu pelo Decreto-lei n. 1.713, de 28.10.1939.

Em matéria de assistência social, foi criada a Legião Brasileira de Assistência –

LBA em 1942 (Decreto-lei n. 4.890/1942), atualmente já extinta.

No ano de 1945, o Decreto-lei n. 7.526 tencionava o estabelecimento de um verdadeiro sistema de Previdência Social, com a tentativa de uniformização das normas a respeito dos benefícios e serviços devidos por cada instituto de classe, tendo nítida influência das diretrizes dos Relatórios de Beveridge.¹² Contudo, tal diploma não chegou a ser eficaz, por ausência de regulamentação – que deveria ter normatizado a organização e funcionamento do que seria o Instituto dos Serviços Sociais do Brasil, instituição que nunca chegou a existir.¹³

A Constituição de 1946 previa normas sobre previdência no capítulo que versava sobre Direitos Sociais, obrigando, a partir de então, o empregador a manter seguro de acidentes de trabalho. Foi a primeira tentativa de sistematização constitucional de normas de âmbito social, elencadas no art. 157 do texto. A expressão “previdência social” foi empregada pela primeira vez numa Constituição brasileira.

Em 1949, o Poder Executivo editou o Regulamento Geral das Caixas de Aposentadorias e Pensões (Decreto n. 26.778, de 14.6.1949), padronizando a concessão de benefícios, já que, até então, cada Caixa tinha suas regras próprias. Quatro anos depois estabelecia-se a fusão de todas as Caixas remanescentes, por meio do Decreto n. 34.586, de 12.11.1953, surgindo a Caixa Nacional, transformada em Instituto pela Lei Orgânica da Previdência Social, de 1960.

Paralelamente aos regramentos de Previdência dos trabalhadores da iniciativa privada, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União – Lei n. 1.711/1952, regulava, em separado, o direito à aposentadoria dos ocupantes de cargos públicos federais, e o instituto da pensão por morte a seus dependentes,¹⁴ diploma que se manteve vigente até 1990.

Também em 1953 o profissional liberal de qualquer espécie foi autorizado, pelo Decreto n. 32.667, a se inscrever na condição de segurado na categoria de trabalhador autônomo.

Em 1960 foi criado o Ministério do Trabalho e Previdência Social e promulgada a Lei n. 3.807, denominada Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS, cujo projeto tramitou desde 1947. Este diploma não unificou os organismos existentes, mas criou normas uniformes para o amparo a segurados e dependentes dos vários Institutos

existentes, tendo sido efetivamente colocado em prática. Como esclarece *Antonio Carlos de Oliveira*, por meio da LOPS estabeleceu-se um único plano de benefícios, “amplo e avançado, e findou-se a desigualdade de tratamento entre os segurados das entidades previdenciárias e seus dependentes”.¹⁵ Continuavam excluídos da Previdência, contudo, os rurais e os domésticos.

Em 1963, a Lei n. 4.296, de 3 de outubro, criou o salário-família, destinado aos segurados que tivessem filhos menores, visando à manutenção destes. No mesmo ano foi criado o décimo terceiro salário e, no campo previdenciário, pela Lei n. 4.281, de 8 de novembro daquele ano, o abono anual, até hoje existente.

Em 1965, pela Emenda Constitucional n. 11, foi estabelecido o princípio da precedência da fonte de custeio em relação à criação ou majoração de benefícios.

4.4 DA CRIAÇÃO DO INPS À CONSTITUIÇÃO DE 1988

Apenas em 1º de janeiro de 1967 foram unificados os IAPs, com o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, criado pelo Decreto-lei n. 72, de 21.11.1966, providência de há muito reclamada pelos estudiosos da matéria, em vista dos problemas de déficit em vários dos institutos classistas.

A unificação da então chamada Previdência Social Urbana, no entanto, não tinha por função apenas a unidade das regras de proteção. Como relata *Borges*, “a previdência brasileira, sob o argumento de controle e da segurança nacional, começou a perder seu rumo, pois todos os recursos dos institutos unificados foram carreados para o Tesouro Nacional, confundindo-se com o orçamento governamental”.¹⁶

A Constituição de 1967 estabeleceu a criação do seguro-desemprego, que até então não existia, regulamentado com o nome de auxílio-desemprego. A Emenda Constitucional n. 1/69 não inovou na matéria previdenciária.

Ainda em 1967, o Seguro de Acidentes de Trabalho foi incorporado à Previdência Social pela Lei n. 5.316, de 14 de setembro, embora sua disciplina legal não estivesse incluída no mesmo diploma que os demais benefícios. Assim, deixava de ser realizado com instituições privadas para ser feito exclusivamente por meio de contribuições vertidas ao caixa único do regime geral previdenciário.

Os trabalhadores rurais passaram a ser segurados da Previdência Social a partir da edição da Lei Complementar n. 11/1971 (criação do FUNRURAL).

Os empregados domésticos, em função da Lei n. 5.859/1972, art. 4º. Assim, a Previdência Social brasileira passou a abranger dois imensos contingentes de indivíduos que, embora exercessem atividade laboral, ficavam à margem do sistema.

A última lei específica sobre acidentes de trabalho foi a Lei n. 6.367, de 1976. Nesse ano, foi feita nova compilação das normas previdenciárias estatuídas em diplomas avulsos, pelo Decreto n. 77.077/1976.

Em 1977 foi promulgada a Lei n. 6.435, que regulou a possibilidade de criação de instituições de previdência complementar, matéria regulamentada pelos Decretos ns. 81.240/1978 e 81.402/1978, quanto às entidades de caráter fechado e aberto, respectivamente.

No mesmo ano, a Lei n. 6.439/1977 trouxe novas transformações ao modelo previdenciário, desta vez quanto a seu aspecto organizacional. Criou-se o SINPAS – Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que teria as atribuições distribuídas entre várias autarquias.

Foram criados o IAPAS – Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (para arrecadação e fiscalização das contribuições) e o INAMPS – Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (para atendimentos dos segurados e dependentes, na área de saúde), mantendo-se o INPS (para pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários), a LBA (para o atendimento a idosos e gestantes carentes), a FUNABEM (para atendimento a menores carentes), a CEME (para a fabricação de medicamentos a baixo custo) e a DATAPREV (para o controle dos dados do sistema), todos fazendo parte do SINPAS.

Até então, mantinha-se à margem do sistema o IPASE (que abrangia os servidores públicos estatutários da União, pagando pensão por morte aos dependentes destes), extinto juntamente com o FUNRURAL.

A extinção do IPASE, contudo, não significou a uniformização da proteção previdenciária entre trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos; estes permaneceram regidos por normas específicas, na Lei n. 1.711/1952 – o Estatuto dos Funcionários Civis da União.

Antonio Carlos de Oliveira, comentando o assunto, demonstra a natureza da alteração ocorrida:

A Lei n. 6.439, que instituiu o SINPAS, alterou, portanto, apenas estruturalmente a previdência social brasileira, racionalizando e simplificando o funcionamento dos órgãos. Promoveu uma reorganização administrativa, sem modificar nada no que tange a direitos e obrigações, natureza e conteúdo, condições das prestações, valor das contribuições, etc., como ficara bem claro na Exposição de Motivos com que o então Ministro da Previdência, Nascimento e Silva, encaminhara o anteprojeto.¹⁷

Observa-se, ainda, em relação à criação do SINPAS, certa confusão entre os conceitos de previdência social, assistência social e saúde pública. Como bem salienta *Celso Barroso Leite*, houve uma ampliação do sentido de previdência social para abarcar também a assistência social, entendendo-se àquela época previdência social como sendo a soma das ações no campo do seguro social e das iniciativas assistenciais.¹⁸

A Emenda Constitucional n. 18, de junho de 1981, dispôs sobre o direito à aposentadoria com proventos integrais dos docentes, contando exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério, após trinta anos de serviço – para os professores – e vinte e cinco anos de serviço, para as professoras.

Em 1984, a última Consolidação das Leis da Previdência Social – CLPS reuniu toda a matéria de custeio e prestações previdenciárias, mais as decorrentes de acidentes do trabalho.

O benefício do seguro-desemprego, previsto no art. 165, XVI, da Constituição então vigente, foi criado pelo Decreto-lei n. 2.284/1986, para os casos de desemprego involuntário, garantindo um abono temporário.

4.5 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A SEGURIDADE SOCIAL

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o sistema de Seguridade Social, como objetivo a ser alcançado pelo Estado brasileiro, atuando simultaneamente nas

áreas da saúde, assistência social e previdência social, de modo que as contribuições sociais passaram a custear as ações do Estado nestas três áreas, e não mais somente no campo da Previdência Social. Porém, antes mesmo da promulgação da Constituição, já havia disposição legal que determinava a transferência de recursos da Previdência Social para o então Sistema Único Descentralizado de Saúde – SUDS, hoje Sistema Único de Saúde – SUS.

O Regime Geral de Previdência Social – RGPS, nos termos da Constituição atual (art. 201), não abriga a totalidade da população economicamente ativa, mas somente aqueles que, mediante contribuição e nos termos da lei, fizerem jus aos benefícios, não sendo abrangidos por outros regimes específicos de seguro social.

Ficaram excluídos do chamado Regime Geral de Previdência: os servidores públicos civis, regidos por sistema próprio de previdência; os militares; os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público; e os membros do Tribunal de Contas da União, todos por possuírem regime previdenciário próprio; e os que não contribuem para nenhum regime, por não estarem exercendo qualquer atividade.

Garante-se que o benefício substitutivo do salário ou rendimento do trabalho não será inferior ao valor do salário mínimo (art. 201, § 2º). Os benefícios deverão, ainda, ser periodicamente reajustados, a fim de que seja preservado seu valor real, em caráter permanente, conforme critérios definidos na lei.

Pelas ações na área de saúde, destinadas a oferecer uma política social com a finalidade de reduzir riscos de doenças e outros agravos, é responsável o SUS (art. 198 da Constituição), de caráter descentralizado. O direito à saúde, que deve ser entendido como direito à assistência e tratamento gratuitos no campo da Medicina, é assegurado a toda a população, independentemente de contribuição social, para que se preste o devido atendimento, tendo atribuições no âmbito da repressão e prevenção de doenças, produção de medicamentos e outros insumos básicos, bem como ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da política e execução das ações de saneamento básico, incrementar o desenvolvimento científico e tecnológico, exercer a vigilância sanitária e as políticas de saúde pública, além de auxiliar na proteção do meio ambiente (art. 200 da CF). Em termos de regramentos legais, ressalte-se a edição da Lei n. 8.689/1993, que extinguiu o INAMPS – autarquia

federal, absorvida sua competência funcional pelo SUS (sem personalidade jurídica própria), este gerido pelo Conselho Nacional de Saúde, na órbita federal, e pelos colegiados criados junto às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, nas instâncias correspondentes.

Cumpra ressaltar, ainda, que a Constituição prevê a prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada, sem restrições (art. 199), podendo participar do SUS, de forma complementar, mediante contrato de direito público ou convênio (§ 1º), vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção de instituições privadas com fins lucrativos (§ 2º).

No âmbito da Assistência Social, são assegurados, independentemente de contribuição à Seguridade Social, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a habilitação e reabilitação profissional das pessoas portadoras de deficiência; e a renda mensal vitalícia – de um salário mínimo – à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de subsistência, por si ou por sua família (art. 203). É prestada por entidades e organizações sem fins lucrativos, no atendimento e assessoramento aos beneficiários da Seguridade Social, bem como pelos que atuam na defesa e garantia de seus direitos, segundo as normas fixadas pelo Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. No âmbito federal, foram extintas a LBA e a CBIA (antiga FUNABEM), em 1995 (Medida Provisória n. 813, de 1.1.1995, convertida na Lei n. 9.649/1998), ficando responsável pela política de Assistência Social o CNAS. A execução das ações na área da Assistência Social fica a encargo dos poderes públicos estaduais e municipais, entidades beneficentes e de assistência social (CF, art. 204, I).

A habilitação e a reabilitação profissionais decorrentes da atividade laborativa são encargos da Previdência, ficando a cargo das entidades de assistência social a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência congênita, ou não decorrente do trabalho (ex.: APAE, ABBR).

Neste ponto, é de se frisar que a Assembleia Nacional Constituinte, ao dispor sobre a matéria em 1988, assegurou direitos até então não previstos, como por

exemplo, a equiparação dos Direitos Sociais dos trabalhadores rurais com os dos trabalhadores urbanos, nivelando-os pelos últimos; a ampliação do período de licença-maternidade para 120 dias, com conseqüente acréscimo de despesas no pagamento dos salários-maternidade, e a adoção do regime jurídico único para os servidores públicos da Administração Direta, autarquias e fundações públicas das esferas federal, estadual e municipal, unificando também, por conseguinte, todos os servidores em termos de direito à aposentadoria, com proventos integrais, diferenciada do restante dos trabalhadores (vinculados ao Regime Geral), que tinham sua aposentadoria calculada pela média dos últimos 36 meses de remuneração.

4.6 A CRIAÇÃO DO INSS E AS PRIMEIRAS REFORMAS

Em 1990 foi criado o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia que passou a substituir o INPS e o IAPAS nas funções de arrecadação, bem como nas de pagamento de benefícios e prestação de serviços, aos segurados e dependentes do RGPS. As atribuições no campo da arrecadação, fiscalização, cobrança de contribuições e aplicação de penalidades, bem como a regulamentação da matéria ligada ao custeio da Seguridade Social foram transferidas, em 2007, para a Secretaria da Receita Federal do Brasil – Lei n. 11.457/2007.

Em 1991 foram publicadas as Leis ns. 8.212 e 8.213, que tratam respectivamente do custeio da Seguridade Social e dos benefícios e serviços da Previdência, incluindo os benefícios por acidentes de trabalho, leis que até hoje vigoram, mesmo com as alterações ocorridas em diversos artigos.

Houve, no período posterior à Constituição de 1988, significativo aumento do montante anual de valores despendidos com a Seguridade Social, seja pelo número de benefícios previdenciários¹⁹ e assistenciais²⁰ concedidos, seja pela diminuição da relação entre número de contribuintes e número de beneficiários, em função do “envelhecimento médio” da população e diante das previsões atuariais de que, num futuro próximo, a tendência seria de insolvência do sistema pelo esgotamento da capacidade contributiva da sociedade.²¹

Todavia, o fator mais frisado dentre todos para fundamentar o processo de

modificação das políticas sociais é aquele relacionado ao endividamento dos países periféricos, como o Brasil, e sua relação com reformas “estruturais”²² ou “incrementais”,²³ apregoadas por organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial:

O elevado grau de endividamento externo (...) frequentemente induziu os governos a enfatizar o compromisso com reformas pró-mercado. O anúncio da privatização da previdência fazia parte de uma estratégia de sinalização, uma vez que em meados da década de 1990 as agências de classificação de risco incluíam a reforma previdenciária como ponto positivo em sua avaliação do país. Além disso, o endividamento em níveis críticos aumentava a probabilidade de as instituições financeiras internacionais envolverem-se na arena de reformas.

Na década de 1980, o FMI e o Banco Mundial começaram a condicionar seus empréstimos para ajustes estruturais à reforma da previdência (como na Costa Rica e no Uruguai), tornando-se atores externos poderosos em vários países endividados da América Latina. Após a publicação do relatório de 1994,²⁴ a campanha do Banco Mundial em favor da privatização da previdência intensificou-se.²⁵

Entre os anos de 1993 e 1997, vários pontos da legislação de Seguridade Social foram alterados, sendo relevantes os seguintes: a criação da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei n. 8.742, de 7.12.1993), com a transferência dos benefícios de renda mensal vitalícia, auxílio-natalidade e auxílio-funeral para este vértice da Seguridade Social; o fim do abono de permanência em serviço e do pecúlio; a adoção de critérios mais rígidos para aposentadorias especiais, e o fim de várias delas, como a do juiz classista da Justiça do Trabalho e a do jornalista (Lei n. 9.528/1997).

4.7 A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20, DE 1998

No ano de 1995, o então Chefe do Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional visando alterar várias normas a respeito do

Regime Geral de Previdência Social e da Previdência Social dos servidores públicos.

A Emenda n. 20, que modificou substancialmente a Previdência Social no Brasil, foi promulgada no dia 15.12.1998, no encerramento do ano legislativo, após três anos e nove meses de tramitação no Congresso Nacional. A votação da Emenda foi acelerada nos últimos meses da legislatura, por conta da crise econômica alardeada em meados de outubro daquele ano, o que pressionou o Legislativo por providências imediatas no sentido da aprovação de medidas capazes de conter o déficit público. Com isso, lamentavelmente, o debate acerca das questões envolvidas na reforma deixou de ser feito sob os pontos de vista estritamente jurídico e social, e passou a ser capitaneado pelo enfoque econômico, atuarial e dos resultados financeiros esperados com a aprovação do texto.

A proposta original da Emenda, de iniciativa do Presidente da República, sofreu diversas alterações. Três pontos básicos da reforma foram derrubados pelos deputados: a cobrança de contribuição previdenciária dos servidores públicos inativos, a idade mínima para a aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada e o fim da aposentadoria integral dos servidores públicos, com a criação de um “reductor” para aposentadorias de maior valor.

A Reforma realizada em 1998 pretendeu modificar a concepção do sistema, pois, conforme o texto, as aposentadorias passaram a ser concedidas tendo por base o tempo de contribuição, e não mais o tempo de serviço, tanto no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, tanto – e principalmente – no âmbito dos Regimes de Servidores Públicos, aos que ingressaram em tais regimes após a publicação da Emenda, ou aos que optaram pelas regras da mesma, já sendo segurados anteriormente.

A alteração proposta só terá eficácia se vier a ser adotado, futuramente, pela Previdência Social, o regime de capitalização, com contas individualizadas, ou se o próprio segurado for responsabilizado pelas contribuições – atualmente, a maioria dos segurados, que pertencem às categorias de empregados e trabalhadores avulsos, não possui tal responsabilidade tributária, que fica a encargo do empregador ou do órgão que intermedeia o trabalho, no caso dos avulsos. Porém, convém salientar que,

com os altos índices de sonegação e de informalidade nas relações de trabalho, o único penalizado com a adoção deste mecanismo seria o segurado.

Manteve-se a possibilidade de adoção, por lei complementar, de aposentadorias especiais, concedidas com menor tempo de contribuição que as demais, desde que tenham por fundamento a exposição a condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Outro aspecto importante, é que, desde 16.12.1998, a idade mínima para o ingresso na condição de trabalhador – e, por conseguinte, de segurado da Previdência – passou a ser de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Aos menores de 16 anos já filiados ao RGPS até essa data, segundo linha de interpretação constante do Decreto n. 3.048/1999, foram assegurados todos os direitos previdenciários.

O mesmo entendimento se verifica quanto a pessoas que começaram a trabalhar aos 12 anos de idade, quando a ordem jurídica assim autorizava (antes da Constituição de 1988 e mesmo após a promulgação desta, quando na condição de aprendiz, até a publicação da Emenda Constitucional n. 20), pois não poderia a lei atual desconsiderar tempo de trabalho prestado conforme as normas vigentes.

Sobre a idade mínima para o trabalho, nos termos da jurisprudência do STF, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 600616 AgR/RS, 1ª Turma, Min. Barroso, *DJe* de 10.9.2014).

O tempo de contribuição dos segurados vinculados a uma relação de trabalho em que a responsabilidade pelo recolhimento de suas contribuições seja transferido integralmente ao tomador dos serviços (caso do segurado empregado, empregado doméstico e do trabalhador avulso) será igual ao tempo de serviço prestado e comprovado por meio de documentos, imputando-se eventual inadimplemento ao responsável, e não ao segurado. Já para os demais segurados, permanece a obrigação de realizar os recolhimentos de contribuições para fazer jus aos benefícios.

Foram criadas regras diferenciadas para os trabalhadores que já contribuía para

a Previdência e para os que entraram no mercado de trabalho após 16.12.1998.

Para a concessão da aposentadoria integral daqueles que já pertenciam ao RGPS, em 16.12.1998, mas não tinham o tempo suficiente para a concessão do benefício, foi prevista exigência de cumprimento dos limites mínimos de idade, 53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres, mais 20% do período que faltava (pedágio) para os respectivos tempos de contribuição mínimos exigidos (trinta anos de contribuição, no caso de mulheres, e trinta e cinco anos, no caso dos homens). Sendo facultado aos segurados optar pelo critério mais vantajoso (art. 9º, *caput*, da EC n. 20/1998) o requisito desta norma de transição perdeu sua razão de ser. A exigência do pedágio e da idade mínima não teve aplicabilidade, pois as regras permanentes do art. 201, § 7º, I da Constituição exigem apenas a prova do tempo de contribuição de 35 anos para o homem e de 30 anos para a mulher.

Para a concessão da aposentadoria proporcional dos que já eram segurados antes da Emenda, os segurados terão de cumprir os limites de idade – 53 anos para os homens e 48 anos para as mulheres – e acrescer 40% ao período que falta para os respectivos tempos de contribuição mínimos exigidos (vinte e cinco anos no caso de mulheres, e trinta anos, no caso dos homens). Neste caso, o segurado também possui a opção pelas novas regras, que em muitos casos, tende a ser mais vantajosa.

A aposentadoria proporcional foi extinta para quem começou a trabalhar na data da publicação da Emenda n. 20/98. Na regra de transição que passou a vigorar para quem já era filiado ao Regime, este benefício corresponde a 70% do salário de benefício calculado para a aposentadoria integral, acrescentando-se 5% por ano adicional, até o limite de 100%, regra que também passou a ser aplicada nos Regimes Próprios ligados ao serviço público, até vir a ser revogada pela EC n. 41/2003. Anteriormente, a aposentadoria proporcional no serviço público era calculada tomando-se uma percentagem entre o tempo de serviço completado e o tempo necessário à aposentadoria integral.

Os professores que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio preservaram o direito à aposentadoria especial, com vinte e cinco anos de atividades, no caso das mulheres, ou trinta anos, no caso dos homens, sem observância do limite

mínimo de idade.

O professor – inclusive o universitário – poderá contar o tempo trabalhado em atividade docente com acréscimo de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, antes do cálculo do pedágio, desde que se aposente exclusivamente com tempo de magistério e pelas regras de transição.

A situação dos trabalhadores rurais não mudou. Continuaram podendo se aposentar por idade, com cinco anos a menos do que os demais trabalhadores – 60 anos de idade para os homens e 55 anos para as mulheres.

Outra alteração importante – e que não pode passar despercebida no contexto – é a regra do § 10 do art. 201, que estabelece a possibilidade de livre concorrência, para a cobertura do risco de acidentes de trabalho, entre o Regime Geral de Previdência (INSS) e a iniciativa privada (seguradoras), o que pode ocorrer mediante regulamentação por lei ordinária.

Os direitos adquiridos de quem já reunia os requisitos exigidos pela legislação anterior – seja no serviço público, seja no regime do INSS – foram resguardados. Neste caso, o trabalhador e o servidor público poderão se aposentar, a qualquer tempo, sob as regras anteriores, de forma integral ou proporcional.

A Emenda trouxe, basicamente, reduções de despesas no que tange aos benefícios do regime geral, gerido pelo INSS, não tendo sido tomada qualquer medida para o aumento da arrecadação. Assim, no mesmo diapasão, o salário-família e o auxílio-reclusão passaram a ser devidos somente a dependentes de segurados de “baixa renda” – entendidos assim, no texto da Emenda, os que percebiam, mensalmente, até R\$ 360,00 na data da promulgação.

Com a publicação da Lei n. 9.876, de 28.11.1999, adotou-se, em substituição à exigência de idade mínima para aposentadoria voluntária no RGPS, uma forma de cálculo que leva em consideração a idade do segurado, o tempo de contribuição do mesmo e a expectativa de sobrevida da população brasileira. A adoção do chamado “fator previdenciário” visou reduzir despesas com a concessão de aposentadorias por tempo de contribuição a pessoas que se aposentem com idades bem abaixo daquela considerada ideal pelos atuários da Previdência Social. Trata-se de uma fórmula que, aplicada a segurados com idade e tempo de contribuição menores, tendia a reduzir o

valor do salário de benefício e, conseqüentemente, reduzir a renda mensal da aposentadoria. Em compensação, aplicada a segurados com idade e tempo de contribuição maiores, tendia a elevar o salário de benefício e a renda mensal. Tal sistemática deixa de vigorar com a vigência da EC 103/2019, é dizer, para as pessoas que não preencheram os requisitos para aposentadoria voluntária no RGPS antes da vigência da Emenda, não há como postular a aplicação do fator, exigindo-se, doravante, a idade mínima prevista para a modalidade de aposentadoria requerida.

Segundo *Martinez*, “o pressuposto lógico-jurídico da Lei n. 9.876/1999 é alcançar o equilíbrio do Plano de Benefícios do RGPS. Seu escopo inicial era, a médio prazo, eliminar o déficit da Previdência Social; fundamentalmente, estabelecer correlação sinalagmática entre a contribuição (expressa por um salário de benefício mais largo) e o benefício, levando em consideração a esperança média de vida aferida estatisticamente quando da aposentação”.²⁶

Além da criação do fator previdenciário, a Lei n. 9.876/1999 estabeleceu nova forma de cálculo dos benefícios de prestação continuada apurados com base na noção de salário de benefício (aposentadorias, pensões, auxílios-doença, auxílios-reclusão e auxílios-acidente): foi ampliada a gama de salários de contribuição, que até então era fixada nos trinta e seis últimos valores que serviram de base para a contribuição do segurado, para o período de julho de 1994 até o mês anterior ao do benefício.

Àqueles que ingressaram no RGPS após julho de 1994, o período básico de cálculo se inicia no mês em que o segurado iniciou a atividade laborativa (no caso dos empregados e trabalhadores avulsos), ou quando iniciou a contribuir (demais casos). De todos os salários de contribuição, corrigidos monetariamente até o mês da concessão do benefício, seriam utilizados no cálculo da média para o cálculo da renda mensal apenas 80% dos mesmos, desprezando-se a quinta parte correspondente aos salários de contribuição de menor valor dentre todos os existentes no período básico de cálculo.

Convém frisar que ambas as alterações produzidas não atingiram direitos adquiridos, ou seja, o benefício a que fazia jus o segurado antes da publicação da Lei n. 9.876/1999, mesmo que requerido posteriormente, mas com base em direito adquirido à sua utilização, mesmo após a vigência da Lei n. 9.876/1999 e da EC n.

103/2019, será calculado com base nos últimos trinta e seis salários de contribuição, sem aplicação do fator previdenciário, resguardando-se a utilização das novas regras, se mais benéficas ao segurado.

Com a edição da Lei n. 13.183, de 4.11.2015, foi criada nova regra que isentava da aplicação do fator previdenciário os segurados que, tendo cumprido todos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, consigam somar tempo de contribuição e idade de modo que atinjam o número 95, para os do sexo masculino, e o número 85, para as do sexo feminino. Foi aprovada, ainda, uma tabela progressiva para tais somas, a partir de 31.12.2018, tabela essa que também perde eficácia a partir da vigência da EC 103/2019.

Os temas referentes ao fator previdenciário são examinados com mais detalhamentos na Parte IV desta obra, dentro do estudo que envolve o cálculo do valor dos benefícios.

4.8 AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 41 E 47

No ano de 2003, o Governo Federal encaminhou ao Congresso Nacional duas Propostas de Emendas Constitucionais, as quais a mídia denominou de PEC da Reforma da Previdência e Reforma Tributária, respectivamente. Após tramitação em tempo recorde, os textos foram promulgados pela Mesa do Congresso em 19.12.2003, e publicados no Diário Oficial no dia 31.12.2003, sob os números 41 e 42.

Em termos gerais, pouco se alterou o Regime Geral de Previdência Social, objeto de estudo do Direito Previdenciário. As Emendas afetaram fundamentalmente os regimes próprios de agentes públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e apenas em aspectos pontuais, o regime que é administrado pelo INSS.

Em caráter programático, o § 12 do art. 201, cuja redação foi alterada pela Emenda, prevê que “Lei disporá sobre sistema especial de inclusão previdenciária para trabalhadores de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo, exceto aposentadoria por tempo de contribuição”.

A Emenda n. 47, de 5.7.2005, modificou regras de transição estabelecidas pela Emenda n. 41 a agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios,

pertencentes aos chamados Regimes próprios, com efeitos retroativos a 1.1.2004, revogando, ainda, o parágrafo único do art. 6º da Emenda n. 41, de 31.12.2003.

Trata-se, em verdade, de parte da Proposta de Emenda Constitucional que tramitou em 2003 e que, por falta de consenso entre os parlamentares, constituiu nova PEC, apelidada de PEC paralela da Previdência, em que houve retorno à primeira casa legislativa para votação das matérias alteradas no Senado.

A referida Emenda trata especialmente dos regimes de agentes públicos, adentrando, principalmente, em aspectos muito específicos dos chamados Regimes Próprios de que trata o art. 40 da Constituição.

Um aspecto interessante a ser observado, quanto à EC 47, é a previsão de seus efeitos retroativos. É dizer, muitos benefícios de aposentadoria já concedidos, no interregno entre 1.1.2004 e 4.7.2005 deverão ser objeto de revisão, para adequação à norma mais favorável, quando for o caso, por força das novas disposições incluídas pela referida Emenda.

Os detalhes a respeito das modificações trazidas pelas Emendas n. 20, 41, 47 e 70 (esta última que acrescentou o art. 6º-A à EC n. 41, de 2003, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até 31.12.2003), quanto aos Regimes Próprios de ocupantes de cargos efetivos de que trata o art. 40 da Constituição são tratados na Parte V desta obra, à qual remetemos o leitor.

4.9 A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103, DE 2019

No ano de 2019, tramitou no Congresso Nacional a PEC n. 6/2019, que alterou de novo e de forma bastante significativa tanto o RGPS quanto o RPPS da União. Os regimes de Estados, Distrito Federal e Municípios não foram tão afetados, criando-se inclusive tratamento diferenciado para servidores federais, se comparados aos demais ocupantes de cargos efetivos dos demais entes da Federação.

Nela, destacam-se: a criação de uma idade mínima para as aposentadorias voluntárias do RGPS, inclusive a “especial”; a alteração do critério de carência para novos filiados ao RGPS do sexo masculino, de 15 para 20 anos; a mudança na

apuração do salário de benefício, que passa a ser igual à média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994; o critério de cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias, inclusive a por invalidez, salvo a acidentária; a alteração no direito à pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-família; a previsão de aposentadoria de empregados públicos com cessação do vínculo de emprego, inclusive por atingimento da idade “compulsória” aplicada a ocupantes de cargos; e regras mais restritivas de acumulação de benefícios, especialmente de aposentadoria e pensão, entre outras regras incluídas.

-
- ¹ “A sociedade, no seio da qual o indivíduo vive, e que por razões de conveniência geral, lhe exige a renúncia de uma parcela de liberdade, não poderá deixar de compensá-lo da perda que sofre, com a atribuição da desejada segurança” (COIMBRA, J. R. Feijó. *Op. cit.*, p. 45).
- ² ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.*, p. 45.
- ³ TAVARES, Marcelo Leonardo. *Direito Previdenciário*, p. 208.
- ⁴ CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. *Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos*. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 38.
- ⁵ OLIVEIRA, Antonio Carlos de. *Direito do trabalho e previdência social: estudos*. São Paulo: LTr, 1996, p. 91.
- ⁶ STEPHANES, Reinhold. *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 94.
- ⁷ *Idem, ibidem*.
- ⁸ PEREIRA NETTO, Juliana Pressotto. *A Previdência Social em Reforma: o desafio da inclusão de um maior número de trabalhadores*. São Paulo: LTr, 2002, p. 36.
- ⁹ SERRA E GURGEL, J. B. *Evolução histórica da previdência social*. Brasília: ANASPS, 2008.
- ¹⁰ *Idem, ibidem*.
- ¹¹ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*. 2. ed. São Paulo: RT, 1981. p. 7.
- ¹² ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.*, p. 62.
- ¹³ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação... cit.*, p. 12.
- ¹⁴ PESSOA SOBRINHO, Eduardo Pinto. *Manual dos Servidores do Estado*. 13. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1985, p. 12.
- ¹⁵ OLIVEIRA, Antonio Carlos de. *Direito do Trabalho...*, cit., p. 113.
- ¹⁶ BORGES, Mauro Ribeiro. *Op. cit.*, p. 40.
- ¹⁷ *Direito do Trabalho... cit.*, p. 124.

- ¹⁸ LEITE, Celso Barroso. *A proteção social no Brasil*. 2. ed. São Paulo: LTr, 1978, p. 18.
- ¹⁹ Aposentadorias, pensões, auxílios-doença e reclusão, salários-maternidade, salários-família.
- ²⁰ Renda mensal a idosos e deficientes, programas sociais em geral.
- ²¹ “O cenário que se desenha é de agravamento do desequilíbrio, a partir de 2020, decorrente do envelhecimento populacional. O aumento da participação dos idosos na população e, por consequência, dos beneficiários, acarreta esforço adicional de toda a sociedade no seu financiamento” (BRASIL. Ministério da Previdência Social. *Livro Branco da Previdência Social*. Brasília: MPAS/GM, 2002, p. 6).
- ²² Utilizando o conceito de *Mesa-Lago e Müller*, “reformas estruturais são as que transformam radicalmente um sistema de seguridade social (portanto, público), substituindo-o, suplementando-o ou criando um sistema privado paralelo” (COELHO, Vera Schattan Pereira (org.). *A Reforma da Previdência Social na América Latina*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 28).
- ²³ Segundo os mesmos autores, “reformas incrementais são as que preservam o sistema público, reforçando suas finanças e/ou alterando benefícios e requisitos para habilitação como beneficiário” (COELHO, Vera Schattan Pereira, *idem*).
- ²⁴ Trata-se do relatório: WORLD BANK. *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*. Oxford: 1994. Disponível em http://econ.worldbank.org/files/625_wps1572.pdf. Acesso em 30 set. 2004.
- ²⁵ COELHO, Vera Schattan Pereira. *Op. cit.*, p. 51.
- ²⁶ “Nova forma de cálculo de benefício previdenciário”, in *Revista Jurídica Virtual* n 10, março/2000. Site do Governo Federal: www.planalto.gov.br.

O DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Passamos, a seguir, à análise do surgimento do ramo autônomo do Direito que visa ao estudo dos princípios, dos institutos jurídicos e das normas de previdência social, a que se denomina Direito Previdenciário.

5.1 CONCEITO E OBJETO DE ESTUDO

Em que pese atualmente observar não mais restarem dúvidas a respeito da possibilidade de se considerar o conjunto de princípios, institutos jurídicos e normas relativas à Previdência Social como uma disciplina autônoma, ramo próprio do Direito, entendemos conveniente reforçar tais convicções.

Antes de adentrar no mérito do exame de todos os princípios e normas de Direito Previdenciário, é adequado estabelecer-se o conceito deste ramo, bem como seu objeto de estudo.

Previdência Social é o sistema pelo qual, mediante contribuição, as pessoas vinculadas a algum tipo de atividade laborativa e seus dependentes ficam resguardadas quanto a eventos de infortunistica (morte, invalidez, idade avançada, doença, acidente de trabalho, desemprego involuntário), ou outros que a lei considera que exijam um amparo financeiro ao indivíduo (maternidade, prole, reclusão), mediante prestações pecuniárias (benefícios previdenciários) ou serviços. Desde a inserção das normas relativas ao acidente de trabalho na CLPS/84, e, mais atualmente, com a isonomia de tratamento dos beneficiários por incapacidade não decorrente de acidente em serviço ou doença ocupacional, entende-se incorporada à Previdência a questão acidentária. É, pois, uma política governamental.

A Seguridade Social abrange tanto a Previdência Social como a Assistência Social (prestações pecuniárias ou serviços prestados a pessoas alijadas de qualquer atividade laborativa), e a Saúde pública (fornecimento de assistência médico-

hospitalar, tratamento e medicação), estes dois últimos sendo prestações do Estado devidas independentemente de contribuições.

Ponderar-se-ia, talvez, ser mais adequado utilizar-se o termo “Direito da Seguridade Social” do que o por nós utilizado, “Direito Previdenciário”, como o fez *Sergio Pinto Martins*¹ Contudo, há que se considerar que as normas de Saúde e Assistência Social escapam ao estudo ao qual dedicamos esta obra, estando apenas citadas para demonstrar a delimitação da atuação estatal em termos de Previdência – por exclusão, em relação aos que são beneficiários da Assistência Social e das ações no campo da Saúde Pública. Logo, reputamos correta a denominação Direito Previdenciário ao conjunto de princípios e das regras de filiação, custeio e benefícios dos regimes de seguro social, fixando o conteúdo deste ramo do Direito.

O Direito Previdenciário, ramo do Direito Público, tem por objeto estudar, analisar e interpretar os princípios e as normas constitucionais, legais e regulamentares que se referem ao custeio dos regimes – que, no caso do ordenamento estatal vigente, e especificamente no caso do Regime Geral de Previdência, também serve como financiamento das demais vertentes da Seguridade Social, ou seja, Assistência Social e Saúde –, bem como os princípios e normas que tratam das prestações previdenciárias devidas a seus beneficiários nos diversos Regimes existentes – não apenas o Regime Geral, mas também os Regimes Próprios, cujos segurados são os agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios.

Registra-se o entendimento que, em razão das significativas alterações introduzidas na ordem jurídica vigente pelas Emendas n. 3/1993, 20/1998, 41/2003 e 103/2019, a relação jurídica envolvendo os ocupantes de cargos públicos efetivos e vitalícios e seus dependentes, no que tange às aposentadorias e pensões, e os entes públicos mantenedores dos regimes previdenciários de que trata o art. 40 da Constituição é de natureza eminentemente *previdenciária*, guardando cada vez mais similaridade com os benefícios do Regime Geral, razão pela qual pertence, desde então, ao campo de estudo do Direito Previdenciário, e não mais do Direito Administrativo, como tradicionalmente ocorria. Nesse diapasão, esta obra também faz menção aos direitos estampados no art. 40 da Carta Magna.

5.2 AUTONOMIA CIENTÍFICA

A fixação da autonomia do Direito Previdenciário reveste-se de importância, uma vez que é necessário estabelecer critérios de análise das relações jurídicas específicas que ocorrem neste campo tão complexo de atuação estatal que é a segurança social. Para tanto, há que se reconhecer seus princípios, diferenciados dos demais ramos do Direito, bem como a tipicidade das relações jurídicas a serem normatizadas, únicas no espectro da ordem jurídica: a relação jurídica de custeio, entre o contribuinte ou responsável e o ente arrecadador; e a relação jurídica de seguro social, entre o beneficiário e o ente previdenciário.

Deve-se ressaltar, inicialmente, que a autonomia de que tratam os doutrinadores, segundo uma concepção mais recente, não significa, em momento algum, deixar de reconhecer a vinculação que um ramo do Direito tenha com os demais, por fazerem parte do mesmo ordenamento jurídico. Dizer-se autônomo o Direito Previdenciário, como o queremos adiante concluir, traz a ideia de uma disciplina que merece estudo à parte, calcado em princípios e normas singulares.

A autonomia científica de um ramo do Direito, segundo critérios pacificamente aceitos pela doutrina, e creditados a *Alfredo Rocco*, é observada quando a matéria a ser disciplinada contém: um conteúdo vasto de estudo e pesquisa; princípios gerais ou institutos peculiares; e método ou processo próprio.²

No que tange ao primeiro aspecto, de muito tempo se pode afirmar que o estudo do Direito Previdenciário não é simples, tampouco carece de conteúdo. Seja em função da evolução histórica de seus institutos, seja pela complexidade e especificidade das normas e das relações tuteladas, com objetivo próprio, qual seja, ditar as normas pelas quais se estabelecem direitos e obrigações no âmbito do custeio do sistema, como no de prestações previdenciárias, é inevitável aceitar-se a vastidão de material de estudo e pesquisa, no âmbito do direito internacional (convenções e tratados internacionais), do direito interno, bem como no do direito comparado.

A doutrina previdenciária conta com obras em quantidade suficiente para o cotejo de sua natureza, evolução e tendências, devendo ser ressaltado, além do trabalho de pesquisa dos estudiosos do ramo em vários países, o trabalho de compilação de

dados e de estudos realizados pela Associação Internacional de Seguridade Social – AISS e pela Organização Internacional do Trabalho – OIT.

A peculiaridade das relações jurídicas que se traduzem no Direito Previdenciário impõe o reconhecimento de princípios também próprios, em muito diferenciados de outras relações normatizadas pela ordem positiva. Assim, não mais se admite confundir-se o Direito Previdenciário com o Direito do Trabalho, uma vez que tratam de relações entre partes totalmente distintas: no primeiro, o indivíduo é parte numa relação com o ente previdenciário, regida por normas de direito público; no segundo, é parte numa relação contratual com uma pessoa de direito privado (em regra), regida por normas de direito privado, em que pese a quantidade de regras de ordem pública, garantes dos direitos mínimos do trabalhador perante seu empregador. Também não merece acolhida a tese de que se trata de parcela do Direito Administrativo, essa já com bem menos defensores.

O método de realização deste Direito Previdenciário também se observa diferenciado em vista dos demais ramos da ciência jurídica. Basta observar-se que, diferentemente de outras relações obrigacionais, a relação jurídica previdenciária se dá em caráter compulsório para ambas as partes – para o indivíduo, pelo mero exercício de atividade que o enquadre como segurado; para o ente previdenciário, pela assunção das atribuições que a lei lhe impõe. Neste ponto, semelhança existe com o Direito Tributário, em matéria de custeio; só que, nesse outro ramo do Direito, o único credor é o ente arrecadador, e nunca o contribuinte, o que não ocorre no ramo do Direito que é objeto desta obra.

Por fim, o Direito Previdenciário há bom tempo se encontra estabelecido nos currículos das nossas universidades, tanto quanto no exterior, como disciplina autônoma. Como salienta *Ruprecht*, ainda que se referindo à seguridade social, esta é ensinada como disciplina autônoma na maioria dos países desenvolvidos.³

5.3 CLASSIFICAÇÃO PERANTE A DIVISÃO DIDÁTICO-ENCICLOPÉDICA DO DIREITO

Cumpre aqui fixar se o Direito Previdenciário, ramo da ordem jurídico-positiva

em exame, se enquadra, na clássica divisão do Direito, na sua vertente pública, no campo da ordem privada, ou se pertence a uma terceira classe, por alguns denominada Direito Social.

De início, registramos que a classificação em comento tem efeito puramente didático-científico, uma vez que, diante do reconhecimento da ordem jurídica como uma, logo, incapaz de ser formada por compartimentos legais estanques, não se pode falar em divisão do Direito com outra intenção.

Afastemos, de plano, a possibilidade de enquadramento na esfera do Direito Privado. As normas de Direito Previdenciário envolvem a atuação da norma sem possibilidade de alteração por particulares. Vale dizer, não há discricionariedade na atuação do indivíduo, em se tratando de previdência social. Sua filiação é compulsória; a fixação dos contribuintes e das contribuições se dá por lei, sem possibilidade de convenção entre as partes envolvidas. Do mesmo modo, o direito ao benefício é irrenunciável; os beneficiários do regime são taxativamente enumerados pela norma legal.

Assim, em se considerando apenas a divisão entre Direito Privado e Público, prevaleceria a classificação das normas de Direito Previdenciário neste último, já que se verifica a regulação total do mesmo por meio das normas legais, não restando aos particulares o exercício de autonomia da vontade. *Alfredo J. Ruprecht*, embora mantendo a denominação de Direito da Seguridade Social, comunga deste entendimento, justificando a tese a partir da regra geral de que a gestão dos fundos é ônus do Estado, e suas fontes decorrem das leis e atos normativos de organismos públicos.⁴

Resta saber se podemos reconhecer a existência de uma terceira ramificação, como defendida por alguns estudiosos.

Relata a doutrina pátria ser de *Cesarino Júnior* a paternidade da expressão “Direito Social”, para estabelecer um *tertium genus* entre o Direito Privado e o Público. Segundo o ilustre professor, existiria uma zona cinzenta, fronteira, entre os dois principais ramos do Direito, no qual estariam inseridos: o Direito do Trabalho e o Direito Previdenciário.

A principal crítica a tal concepção vem no sentido de que todo direito, em última

análise, é social.⁵ A nosso ver, a terceira vertente sustentada pelo Professor *Cesarino Júnior* não encontra fundamentos razoáveis para sua existência. Façamos breve análise, apenas comparando o Direito Previdenciário com o Direito do Trabalho. Ambos contêm, é fato, normas de ordem pública, cogentes. Porém, o conteúdo normativo do Direito do Trabalho é suficiente apenas para fixar os direitos mínimos dos trabalhadores, de modo que, acima destes direitos, há prevalência da autonomia da vontade, desde que respeitados os princípios norteadores deste ramo (CLT, arts. 9º e 444)⁶. Já no campo do Direito Previdenciário, as normas estabelecem, de maneira taxativa, o *modus operandi* da realização do direito. Diga-se, ainda, que a relação de emprego – objeto principal de estudo do Direito Laboral – é de índole contratual, enquanto o Direito Previdenciário estuda a relação contribuinte/ ente arrecadador, ou beneficiário/ente pagador, ambos de natureza não contratual, ou seja, institucional.

Por tais razões, mantemo-nos reconhecendo ao Direito Previdenciário o enquadramento como ramo do Direito Público.

5.4 RELAÇÃO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO COM OUTROS RAMOS DO DIREITO

Como já asseverado, o Direito não pode ser visto como um conjunto de ramos estanques, como um todo fragmentado em partes. A coerência do ordenamento jurídico, de que nos fala *Bobbio*, não permite que tenhamos normas que sejam incompatíveis entre si.⁷ Importa, pois, demonstrar de forma exemplificativa a relação do Direito Previdenciário com alguns ramos do Direito.

O primeiro ramo com o qual há íntima relação é o Direito Constitucional. Dada a fixação de diversos princípios e normas no texto constitucional, resulta que o Direito Previdenciário tem sofrido grande influência deste ramo, principalmente no tópico referente à concessão de benefícios: requisitos, cálculo dos proventos, fixação de limites mínimo e máximo, entre outros. No que tange ao custeio da Previdência Social, interferem diretamente os princípios e normas relativos ao sistema tributário nacional e as hipóteses de incidência indicadas no art. 195. No mesmo sentido, a fixação da competência dos entes públicos para a criação de contribuições sociais.

Identifica-se também grande relação com o Direito do Trabalho, pois a grande maioria dos segurados da Previdência é composta de empregados, de modo que as alterações no campo do Direito Laboral trazem repercussões efetivas no Direito Previdenciário, e vice-versa. Questões que sempre envolvem a análise destes dois ramos são facilmente verificáveis. Veja-se, a propósito, a questão da idade mínima para o trabalho –prevista no texto constitucional; o salário-maternidade (benefício previdenciário) e a licença à gestante (instituto de Direito do Trabalho); o afastamento do trabalho por motivo de doença, que nos primeiros quinze dias gera a obrigação ao empregador urbano ou rural de pagar o salário, e, após isso, o direito ao benefício auxílio-doença; a sempre atual discussão sobre os efeitos da aposentadoria sobre o contrato de trabalho; o acidente do trabalho e o direito à estabilidade provisória do acidentado, entre outros direitos.

Com o Direito Civil, a relação do Direito Previdenciário se dá a partir de vários aspectos. O principal deles, a nosso ver, é a conceituação da responsabilidade por danos, da qual vai se socorrer o Direito Previdenciário, nas questões envolvendo acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, para revelar a responsabilidade do empregador ou tomador dos serviços. Também se verifica a necessidade de interação com o Direito Civil na caracterização do estado das pessoas – filiação, casamento e sua dissolução, bem como a união estável, a homoafetiva e as questões ligadas às relações afetivas simultâneas e paralelas, para fins de dependência previdenciária; ainda cabe salientar a aplicação dos conceitos de capacidade e incapacidade civil, emancipação, ausência e morte presumida, todos obtidos das normas do Código Civil.

Em relação ao Direito Tributário, vale-se o Direito Previdenciário de um sem-número de princípios e normas para o suprimento de lacunas na legislação de custeio, trazendo daí os conceitos de contribuinte, responsabilidade por substituição, sub-rogação, solidariedade, moratória, decadência e prescrição de créditos tributários. Naturalmente, a utilização de institutos do Direito Tributário pressupõe a ausência de norma específica na legislação própria do Direito Previdenciário.

Do Direito Empresarial vai-se extrair toda a matéria relativa à classificação dos empresários como segurados obrigatórios, bem como a responsabilidade dos sócios gestores pelo inadimplemento de obrigações perante a legislação de custeio, a

conceituação de cotas de participação nos lucros e dividendos. A escrituração contábil é de extrema relevância para a ação fiscal, que deverá observar sua regularidade, conforme as normas deste ramo do Direito Privado.

O Direito Administrativo guarda correlação com o Direito Previdenciário em função da atividade estatal desenvolvida pela autarquia gestora – entidade da Administração Indireta. Assim, a organização da Previdência Social na estrutura do Poder Executivo, a expedição dos atos administrativos – normativos ou não –, os direitos, deveres e obrigações dos servidores que atuam na autarquia previdenciária em relação aos beneficiários e contribuintes com que se relacionam, merecem especial atenção no estudo do Direito Previdenciário. Assim, os atos de concessão de benefícios e o procedimento contencioso administrativo estarão diretamente jungidos aos seus princípios e normas.

Na ocorrência de prática de infração à legislação previdenciária, há que se observar se a conduta do agente caracteriza delito ou contravenção penal. Daí a importância da relação com o Direito Penal. Desse ramo obter-se-á a tipificação de condutas reprováveis sob o ponto de vista criminal, sujeitas à sanção penal, cabendo ao estudioso do Direito Previdenciário ter delas noção.

O Direito Processual tem recebido diversas alterações com base em normas inseridas na legislação da Previdência Social. Desse modo, tem-se na Lei de Custeio diversos privilégios ao credor na execução fiscal; nas ações em que o INSS figura como réu, prevalecem os prazos especiais conferidos à Fazenda Pública. Em contrapartida, o processo contencioso administrativo, de interesse de contribuinte ou beneficiário, se abastece de vários princípios processuais, para a consecução do princípio-mor, do devido processo legal.

5.5 FONTES DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Fonte do direito, na concepção majoritária dos estudiosos, é todo fato social. Contudo, devem-se estudar quais os fatos sociais geradores de normas jurídicas no campo do Direito Previdenciário, vale dizer, de onde se originam os princípios e regras aplicáveis a este ramo do Direito. Seguindo a melhor doutrina, *Délio*

Maranhão, citando *Du Pasquier* e *Coviello*, indica que as fontes do Direito se classificam em fontes materiais e formais. “As primeiras são as fontes potenciais do direito e compreendem o conjunto dos fenômenos sociais, que contribuem para a formação da substância, da matéria do direito. As fontes formais são os meios pelos quais se estabelece a norma jurídica”.⁸ Não é diferente a concepção tirada por *Ruiz Moreno*, doutrinador mexicano:

“Las fuentes de derecho o fuentes jurídicas, para Eduardo Pallares, es todo aquello que da nacimiento al derecho objetivo o sea, a las normas jurídicas. En nuestra opinión, por tal concepto debemos entender: las instituciones, los hechos y las formas por medio de las cuales la sociedad determina y formula la norma jurídica, como derecho positivo obligatorio, tratándose entonces del origen del ordenamiento jurídico que nos rige”.⁹

– Fontes Materiais

Por fontes materiais deve-se ter em mente as variáveis sociais, econômicas e políticas que, em determinado momento, ou durante a evolução histórica de uma sociedade, informam a produção das normas jurídicas. Como afirma *Délio Maranhão*, “em cada sociedade, em cada ‘cultura’, vários serão os fatores sociais que, em cada momento histórico, contribuirão para fornecer a matéria, a substância de determinada norma ou de determinado sistema de normas do direito. Esses fatores são as fontes materiais do direito”.¹⁰ Concordamos com este conceito, não seguindo, assim, o estabelecido por *Kelsen* e *Recaséns Siches*, de que a única fonte material do direito seja a vontade do Estado, ou a vontade do legislador.¹¹

Assim sendo, fontes materiais do Direito Previdenciário são os fatores que interferem na produção de suas normas jurídicas. Pode-se apontar, destarte, que por fontes materiais deste ramo se encontram os fundamentos do surgimento e da manutenção dos seguros sociais, já devidamente elencados no Capítulo 2, *retro*.

– Fontes Formais

Segundo *Marcelo Leonardo Tavares*, “fonte de direito é uma estrutura de poder capaz de criar normas. Miguel Reale expõe que é *indispensável empregarmos o*

*termo fonte do direito apenas para indicar os processos de produção das normas jurídicas”.*¹²

Sendo o Direito Previdenciário composto por normas de Direito Público, deve-se afirmar, de plano, que todas as suas fontes formais – as normas que regem as relações em questão – emanam do Estado. É dizer, embora movido por inúmeros fatores sociais, econômicos e políticos, o conjunto de normas do Direito Previdenciário contempla, tão somente, regras decorrentes da atividade legiferante: constitucional, legal ou regulamentar. Não há lugar para se entender como fonte formal do Direito Previdenciário, por exemplo, o costume.

A Constituição, ou seja, os princípios e preceitos insculpidos no texto constitucional, são as fontes de maior hierarquia. É do texto da Lei Magna que se retira o fundamento de validade das normas infraconstitucionais. No atual texto constitucional se estabelecem, taxativamente, os eventos cobertos pela Previdência Social, limites mínimos de benefícios substitutivos dos salários, e, no art. 7º, até mesmo, alguns benefícios em espécie. Assim, a constitucionalização do Direito Previdenciário tem trazido à tona, constantemente, discussões sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de normas, como ocorreu, recentemente, com a tentativa de fixação de um valor máximo para o pagamento do salário-maternidade pela Previdência Social, inserto no texto da Emenda Constitucional n. 20/1998, matéria que mereceu análise do Supremo Tribunal Federal em Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar, a inconstitucionalidade de tal limitação.

As Emendas à Constituição, por seu turno, são espécies legislativas decorrentes do exercício do chamado Poder Constituinte derivado, detentor de poderes inferiores ao Poder Constituinte dito originário, uma vez que, ao emendar o texto constitucional, o legislador não pode invadir matérias consideradas intocáveis pela própria Constituição – as cláusulas pétreas, previstas no art. 60, § 4º, da Constituição vigente. As emendas, uma vez que transformadas em parte do texto constitucional, adquirem o *status* de norma constitucional, salvo se contrariarem cláusula pétrea – a exemplo do que aconteceu com relação ao valor do salário-maternidade, na promulgação da Emenda n. 20/1998, já comentada.

Seguem-se as leis – complementares, ordinárias e delegadas –, bem como as

medidas provisórias. Sendo tanto o Regime Geral de Previdência Social quanto o custeio da Seguridade Social matérias que envolvem a fixação de obrigações, impõe-se sua regulamentação pela via legal, em obediência ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição), estando atualmente regidas pelas Leis n. 8.212 e 8.213, de 24.7.1991, e suas inúmeras alterações promovidas por leis posteriores. Há, todavia, preceitos que dependem de promulgação por lei complementar – como nos casos de criação de novas contribuições sociais, conforme o art. 195, § 4º, da Carta Magna. Não se tem notícia de leis delegadas utilizadas para dispor sobre matéria previdenciária. É conveniente salientar que a Constituição veda a delegação ao Presidente da República para expedir leis cuja matéria seja reservada à lei complementar.

De outro lado, o Poder Executivo continua se utilizando, com desaconselhável constância, do instituto das medidas provisórias para disciplinar regras do Direito Previdenciário. Observa-se, desde logo, que muitos dos preceitos assim estabelecidos não se revestiam de caráter de relevância e urgência, exigido pelo art. 62 da Constituição.

Ainda há, no âmbito legislativo, os decretos legislativos, com os quais são colocados em vigor no território nacional os tratados, convenções e acordos internacionais, integrando, a partir de então, a ordem jurídica interna.¹³ Discordamos, assim, do entendimento de *Wladimir Martinez*, que assegura existirem fontes internacionais de Direito Previdenciário.¹⁴

Sobre as mencionadas fontes de direito, o art. 85-A da Lei n. 8.212/1991, acrescentado pela Lei n. 9.876/1999, dispõe que: “Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial”.

Nessa matéria, merece destaque o Decreto Legislativo n. 269, de 18.9.2008, que ratificou a Convenção n. 102 da Organização Internacional do Trabalho, com o que o Brasil se tornou o 44º país do mundo a aderir a seus termos, assumindo o compromisso, perante a comunidade internacional, de seguir os princípios e padrões consagrados pela OIT para a organização dos sistemas de seguridade social.

A Convenção n. 102 define níveis mínimos de cobertura populacional, além de estabelecer parâmetros para as condições de elegibilidades nas nove contingências clássicas amparadas por políticas de seguridade: auxílio-doença, assistência médica, amparo ao desemprego, acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, velhice, invalidez, morte, maternidade e subsídios familiares.

No que concerne aos atos administrativos, são fontes formais do Direito Previdenciário: o decreto regulamentador das Leis de Custeio e Benefícios – atualmente, Decreto n. 3.048/1999; as portarias, instruções normativas e ordens de serviço dos Ministérios com competência para a arrecadação e concessão de prestações da Previdência Social; as resoluções do Conselho Nacional de Previdência Social, do extinto Conselho de Recursos da Previdência Social e do Conselho de Recursos da Previdência Social; as instruções normativas, ordens de serviço e resoluções expedidas pelo INSS; os pareceres normativos emitidos pelos órgãos internos. Há que se dizer, por relevante, que tais atos são fontes formais na medida em que não contrariem dispositivos constitucionais ou legais, ou seja, desde que se limitem a efetivamente regulamentar, em forma mais minudente, os preceitos preexistentes. Quanto muito, naquilo que não se contraponha à norma legal, os atos administrativos normativos podem criar efeito vinculante exclusivamente para os órgãos e entidades partícipes da Administração.

Não podem ser consideradas fontes formais do Direito Previdenciário os costumes, como já mencionado, pois, em se tratando de ramo do Direito Público, apenas as normas emanadas do Estado se aplicam às relações contribuinte/ente da arrecadação, ou beneficiário/ente concedente do benefício.

Tampouco se aplicam no âmbito interno as normas de direito estrangeiro; quando muito, servem como critério de interpretação da norma jurídica pátria, pela análise do direito comparado.

No sistema de *civil law*, a fonte primordial é a norma legislada,¹⁵ de modo que os órgãos judiciais, ainda que atuando na lacuna da lei, não criam direito, apenas suprimindo a ausência de norma específica, ou seja, não gerando qualquer *precedente vinculativo*, nem mesmo quando da edição de enunciados de súmula de jurisprudência dominante dos Tribunais. O efeito vinculante das decisões judiciais se dá,

exclusivamente, no que tange às decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade ou nas ações declaratórias de constitucionalidade – arts. 102 e 103 da Constituição e, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 45, de 2004, que inseriu o art. 103-A, à súmula de efeito vinculante, quando aprovada por voto de dois terços dos membros do STF, conforme se nota da redação da norma:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.

Bobbio, a respeito do tema, comenta: “Quando se diz que o juiz *deve* aplicar a Lei, diz-se, em outras palavras, que a atividade do juiz está limitada pela Lei, no sentido de que o conteúdo da sentença deve corresponder ao conteúdo de uma lei. Se essa correspondência não ocorre, a sentença do juiz pode ser declarada inválida, tal como uma lei ordinária não conforme à Constituição”.¹⁶ Logo, se a decisão judicial não pode contrariar a lei, salvo a lei contrária à Constituição e a seus princípios, já que, neste caso, a lei seria nula, por não poder pertencer à mesma ordem jurídica que outra norma de hierarquia superior, que dispõe de maneira que não se admita a regra legal em sentido diverso, não poderia daí surgir, a nosso ver, nova fonte formal do direito.

A jurisprudência é, portanto, critério – importante, muitas vezes fundamental – de integração das normas jurídicas, observando-se qual tenha sido a conclusão a que chegaram os órgãos julgadores.

Excepcionam-se, no âmbito extrajudicial, as decisões sumuladas do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, que têm caráter vinculante para os órgãos e as entidades da Administração, sendo então, apenas no âmbito interno da Previdência Social, fontes formais de Direito Previdenciário.

Da mesma forma, a doutrina – composta pelo conteúdo científico das obras escritas pelos estudiosos da matéria – não caracteriza fonte formal do direito. A opinião dos autores pátrios e estrangeiros, por mais respeitada que seja, não tem o condão de alterar a ordem jurídica vigente. Serve, tanto quanto a jurisprudência, para eliminar dúvidas quanto à integração da norma.

Os princípios de direito não escritos vêm sendo considerados fontes de Direito, por corrente respeitável da doutrina em Hermenêutica Jurídica, principalmente quando se verifica a colisão de regras com princípios reconhecidamente existentes, ainda que não positivados, como o da proporcionalidade e o da razoabilidade. Como bem salienta *Lênio Streck*, com base nas lições de *Robert Alexy*, “os direitos fundamentais constituem-se de princípios donde se retiram regras adstritas que, como mandados de otimização, valem, num juízo de ponderação, quando fática e juridicamente realizáveis”.¹⁷ Se escritos, são normas jurídicas, e nesta condição se fixam como fontes formais.¹⁸

A equidade – a noção do que é justo, de acordo com o bem comum, a moral, a distinção entre o certo e o errado – também não é fonte formal do direito. Na medida em que somente possa ser utilizada na ausência da norma escrita, é critério de integração da ordem jurídica. Diz-se o mesmo da aplicação dos critérios de analogia a casos omissos da lei.

-
- ¹ MARTINS, Sergio Pinto. *Direito da seguridade social*. 8. ed., São Paulo: Atlas, 1997.
- ² RUSSOMANO, Mozart Victor. *Curso de direito do trabalho*. 6. ed., Curitiba: Juruá, 1997.
- ³ RUPRECHT, Alfredo J. *Direito da seguridade social*. São Paulo: LTr, 1996, p. 53.
- ⁴ *Ibidem*, p. 51.
- ⁵ MARTINS, Sergio Pinto. *Op. cit.*, p. 37.
- ⁶ Este último (art. 444) com a redação conferida pela Lei n. 13.467/2017, que não alterou o *caput*, mas fez incluir ressalva quanto à liberdade de estipulação contratual de empregado portador de diploma de nível superior e que receba salário mensal igual ou maior que o dobro do valor-teto do RGPS. Tratando-se de exceção, de duvidosa constitucionalidade, de todo modo apenas corrobora o princípio fundante, presente no *caput* do artigo.
- ⁷ BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. Trad. de Maria Celeste C. J. Santos, 10. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 81.
- ⁸ SÜSSEKIND, Arnaldo *et alii*. *Instituições de direito do trabalho*. 14. ed., São Paulo: LTr, 1993, v. 1, p. 148.
- ⁹ MORENO, Angel Guillermo Ruiz. *Nuevo derecho de la seguridad social*. México: Porrúa, 1997, p. 19.
- ¹⁰ SÜSSEKIND, Arnaldo *et alii*. *Op. cit.*, p. 149.
- ¹¹ MORENO, Ruiz. *Op. cit.*, p. 20.
- ¹² TAVARES, Marcelo Leonardo. *Direito previdenciário*. 4. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, pp. 27-28.
- ¹³ SÜSSEKIND, Arnaldo. *Tratados ratificados pelo Brasil*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1981, p. 20.
- ¹⁴ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Curso de direito previdenciário*. Tomo I – Noções de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 1997, p. 35.
- ¹⁵ Cf. TAVARES, Marcelo Leonardo. *Op. cit.*, p. 28.

¹⁶ BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p. 56.

¹⁷ STRECK, Lênio Luiz. *Hermenêutica jurídica e(m) crise*. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 246.

¹⁸ BOBBIO, Norberto. *Op. cit.*, p 160.

APLICAÇÃO DAS NORMAS DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Cumprir analisar as imperfeições das normas jurídicas referentes ao Direito Previdenciário. Para tanto, devem-se observar os vários questionamentos e dúvidas que possam advir da aplicação do direito positivado aos casos concretos.

Necessário caracterizar as espécies de normas que são aplicáveis às relações jurídicas abrangidas pelo Direito Previdenciário, para que se adentre, após isso, no tema da aplicação dessas normas.

Há duas classificações de que se pode partir. A primeira, de *Feijó Coimbra*, divide as normas segundo o objeto de seu comando em: (1) normas de filiação, ou de vinculação, que dispõem sobre a formação, manutenção e dissolução do vínculo entre o indivíduo e a Previdência Social; (2) normas de proteção, ou de amparo, cujo objeto é a concessão de prestação previdenciária; e (3) normas de custeio, de natureza tributária, que delimitam situações fáticas que se ocorridas geram uma relação jurídica tributária-previdenciária. A outra, de Fábio Lopes Vilela Berbel, acrescenta outras duas espécies: (4) normas de manutenção do valor real dos benefícios; e (5) normas de irredutibilidade dos benefícios.¹

Adotada uma ou outra classificação, nota-se que as normas tratam, ao menos, de duas relações jurídicas distintas: a relação de custeio e a relação de seguro social. Às primeiras deve se dar o adequado tratamento de norma tributária, adotando-se os princípios e normas gerais da Constituição e do Código Tributário Nacional acerca do assunto. Na aplicação das normas que envolvem a relação de seguro social – que tratam tanto de filiação ao sistema, como de concessão, manutenção e irredutibilidade de benefícios, deve-se recordar, sempre, que se trata de direito fundamental, logo, de largo espectro, interpretando-se na busca dos fins sociais da norma (art. 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), ante sua indelével característica

protecionista do indivíduo, com vistas à efetividade de seus Direitos Sociais.

6.1 ANTINOMIAS E CRITÉRIOS DE SOLUÇÃO

Como diz *Bobbio*, “se um ordenamento jurídico é composto de mais de uma norma, disso advém que os principais problemas conexos com a existência de um ordenamento são os que nascem das relações das diversas normas entre si”.²

Assim, pode ocorrer de existir, num mesmo ordenamento e momento histórico, mais de uma norma vigente e eficaz, todas supostamente disciplinadoras do mesmo caso concreto.

A questão em comento pode ocorrer entre normas de mesma espécie, ou de espécies distintas.

Vejamos, inicialmente, as antinomias entre normas de espécies distintas. Neste caso, há uma situação que merece estudo à parte, qual seja, a da antinomia entre norma principiológica ou constitucional e norma infraconstitucional. A princípio, a questão se resolve de forma simples: a norma constitucional se sobrepõe à norma legal, ou ao ato administrativo. Contudo, deve-se recordar que, em termos de Direito Previdenciário, as normas deste ramo estabelecem direitos e obrigações para os segurados, dependentes, contribuintes e para o próprio Estado – gestor do regime. Assim, as regras infraconstitucionais que se caracterizem como normas *mais favoráveis* para o indivíduo integrante do regime devem ser consideradas válidas. Exemplificando, não se pode taxar de inconstitucional a Lei n. 9.876/99, que estendeu o benefício do salário-maternidade às contribuintes individuais, alegando que a Constituição somente prevê o benefício expressamente a empregadas urbanas, rurais e domésticas e trabalhadoras avulsas. A norma favorece as seguradas e há fonte de custeio correspondente, logo, não se reveste tal norma do vício de inconstitucionalidade.

Se duas normas da mesma espécie são, cronologicamente, postadas no ordenamento em momentos distintos, deverá prevalecer a norma posterior, que, então, revoga, ainda que tacitamente, a anterior. Dessa forma, a lei que modifica alíquota de contribuição social, depois de decorridos os noventa dias de sua publicação, revoga a

anterior, deixando de ser exigida a alíquota antes prevista.

No entanto, quando duas normas de mesma espécie se confrontam, sendo ambas, a princípio, vigentes e eficazes no momento em que surge a dúvida, a solução se dá conforme a espécie normativa.

Em se tratando de regras infraconstitucionais, a solução em regra se consegue pelo critério da especialidade. “Por efeito da lei especial, a lei geral *cai* parcialmente.”³ Exemplificando, a Lei n. 8.870/1994, que regia a contribuição social do produtor rural pessoa jurídica, fez com que deixasse de ser aplicada, durante a vigência da referida norma, a exceção do § 4º do art. 25 da Lei n. 8.212/1991, considerando-se, para os fatos geradores do período, a totalidade da produção comercializada.

Já quando a antinomia é entre normas principiológicas ou constitucionais, não se admite, segundo a doutrina de hermenêutica mais recente, falar em conflito, mas em colisão, e a solução, daí, não se dá pela extinção de uma norma do ordenamento jurídico, como sói acontecer com as regras em geral, mas pela ponderação entre os princípios, em cada caso concreto.⁴

6.2 LACUNAS DO ORDENAMENTO E SUA SOLUÇÃO

O problema da aplicação do Direito, contudo, pode ser não o excesso de normas, mas a ausência total delas, em certo caso concreto. Está-se diante da lacuna do ordenamento jurídico. Não se podendo, certamente, declarar não haver direito a ser aplicado para certo conflito de interesses, deve socorrer-se o intérprete – via de regra, o juiz – de critérios de solução destas mesmas lacunas. São os critérios de integração da norma jurídica.

Ensina *Norberto Bobbio* que, em princípio, há duas formas de integração: a heterointegração e a autointegração. Na primeira, recorre-se a ordenamentos jurídicos diversos, ou a fontes diversas daquela que é dominante. Na segunda, a integração se dá sem o recurso a fontes ou ordenamentos distintos.⁵

É da tradição pátria esgotarem-se, a princípio, todas as possibilidades de autointegração, para, depois, tentar-se a solução pela via da heterointegração. Assim, o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro determina que, na

lacuna da lei, o juiz se utilize da analogia, dos costumes e dos princípios gerais de direito.

A primeira forma de autointegração é o uso da analogia. Para tanto, segundo *Washington de Barros Monteiro*, cumpre ao operador do Direito observar os seguintes requisitos: “a) é preciso que o fato não tenha sido especificamente objetivado pelo legislador; b) este, no entanto, regula situação que apresenta ponto de contato, relação de coincidência ou algo idêntico ou semelhante; c) finalmente, requer-se esse ponto comum às duas situações (a prevista e a não prevista), haja sido o elemento determinante ou decisivo na implantação da regra concernente à situação considerada pelo julgador”.⁶ Ter-se-á emprego de analogia, no Direito Previdenciário, nas hipóteses de enquadramento de indivíduo na condição de segurado obrigatório, toda vez que, na falta de regra específica que o enquadre como tal, seja ele considerado filiado ao regime previdenciário.

Os princípios gerais de direito, para serem considerados critérios de integração da ordem, como já salientado, são os que não se encontram expressos em normas positivas. Apenas para efeito didático, apreendemos do mestre civilista *Washington de Barros Monteiro* alguns princípios gerais por ele enumerados: “a) ninguém pode transferir mais direitos do que possui; b) ninguém deve ser condenado sem ser ouvido; c) ninguém pode invocar a própria malícia; d) quem exercita o próprio direito não prejudica a ninguém; e) *pacta sunt servanda*; f) *quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere*”.⁷

A doutrina, em muitos casos, vai auxiliar o operador do Direito, seja na integração do ordenamento, seja na interpretação de norma existente. A opinião dos doutos pode caracterizar critério de heterointegração, quando, ausente a norma, o juiz adota o julgamento por equidade, valendo-se das posições observadas na doutrina. Em última análise, a doutrina não é exatamente a forma de heterointegração, mas sim a equidade.

Na heterointegração da ordem jurídica, tem-se a técnica de solução do conflito pela equidade. Esta, por seu turno, é aplicada por meio de decisões judiciais, ou seja, pela jurisprudência. A solução pela via da equidade não se baseia em norma presente na ordem jurídica, mas na ausência desta mesma norma. O juiz somente poderá valer-

se de tal critério quando autorizado por lei. São exemplos clássicos de aplicação do juízo de equidade as decisões judiciais que passaram a contemplar o direito da companheira à pensão por morte do segurado, antes mesmo da alteração legislativa que fixou tal direito.

6.3 INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS

Solucionado o problema da verificação de qual norma é aquela aplicável para o caso concreto, surge outro aspecto da sua aplicação, qual seja, a busca do significado da norma, do bem jurídico que é tutelado, das condições em que se exercita o direito. Está-se diante do problema da interpretação da norma.

Para tanto, os estudiosos enumeram, comumente, as seguintes formas de interpretação:

- a) gramatical – por tal critério interpretativo, busca-se o sentido da norma pelo significado da linguagem empregada, de acordo com a etimologia de cada vocábulo;
- b) histórica – decorre da observação da evolução do instituto sobre o qual versa a norma; com base neste critério, pode-se entender o sentido da norma vigente, considerando-se as normas anteriores;
- c) autêntica – significa o estudo dos motivos mencionados pelo legislador, à época; trata-se da análise de documentos geradores pelo idealizador da norma, para buscar a intenção deste. As legislações de maior envergadura e os códigos possuem uma “exposição de motivos”, na qual seus elaboradores fazem digressões a respeito da matéria positivada;
- d) sistemática – consiste na análise da norma no contexto do ordenamento de certo ramo do Direito, ou do ordenamento jurídico como um todo e não isoladamente; busca-se, com isso, a integração da norma com os princípios norteadores e demais institutos;
- e) teleológica – tem-se na análise da finalidade que se pretendeu atingir com a norma. Segundo o art. 5º da LINDB, deve o intérprete buscar o fim social

visado com a expedição do comando normativo.

A partir dos estudos de Gadamer, tem-se em evidência cada vez maior o entendimento de que “só se interpreta, de fato, quando não existe uma compreensão imediata, um acordo claro e estabelecido e quando uma tarefa prática está no horizonte”. Dessa forma:

Quando o juiz tenta aplicar a lei transmitida às necessidades do presente, tem claramente a intenção de resolver uma tarefa prática. O que de modo nenhum quer dizer que a sua interpretação da lei seja arbitrária. Também no seu caso, compreender e interpretar significa conhecer e reconhecer um sentido vigente. O juiz tentará responder “à ideia jurídica” da lei mediando-a com o presente. Esta é evidentemente uma mediação jurídica. (...). A tarefa da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, isto é, na sua aplicação.⁸

Segundo orientação do STJ, é de ser observada a vetusta regra de hermenêutica, segundo a qual “onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir”. Portanto, inexistindo dentre as normas que regem a matéria restrição à prestação postulada, não subsiste o óbice imposto ao direito perseguido pelos beneficiários. Nesse sentido: REsp 1.082.631/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, *DJe* de 26.3.2013.

6.4 VIGÊNCIA E EFICÁCIA DAS NORMAS NO TEMPO

Nada impede – exceto imperativos constitucionais – que uma lei venha a disciplinar, de modo inédito ou diverso, as relações ligadas ao direito previdenciário. A questão é: que repercussões traz a lei nova às relações jurídicas? Estamos diante do debate acerca do chamado direito intertemporal.

Segundo o conceito de Campos Batalha, define-se tal expressão como “O conjunto de soluções adequadas a atenuar os rigores da incidência do tempo jurídico com o seu poder cortante e desmembrador de uma realidade que insta e perdura”.⁹

Uma vez em vigor, a norma de custeio do sistema, quando disponha sobre criação

ou modificação de contribuições sociais, só poderá ser exigida após decorridos noventa dias de sua publicação. É a regra do art. 195, § 6º, da Constituição. Não é aplicado, no caso, o princípio da anterioridade do exercício financeiro, inserto no art. 150, III, *b*, da Carta Magna.

Já as demais normas de custeio, bem como as relativas a prestações previdenciárias, são eficazes a partir da data em que a própria norma previr sua entrada em vigor, e, na ausência de tal fixação, no prazo estabelecido pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB para a *vacatio legis*, ou seja, 45 dias após sua publicação.

Naturalmente, obedecida a regra principiológica da irretroatividade da lei, tem-se que a lei não surte efeitos pretéritos. No caso do Direito Previdenciário, nem mesmo para beneficiar eventuais infratores da norma de custeio. Observe-se, não se está tratando da norma de Direito Penal (ante a possível existência de crime de sonegação fiscal ou apropriação indébita), mas daquela que tem natureza tributária, e que fixa a obrigação tributária e a mora do devedor.

Mais complexa é a situação quando se trata de aferir o efeito intertemporal nas relações ligadas às prestações previdenciárias (e assistenciais).

É importante frisar a regra constante da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-lei n. 4.657/1942): “Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

E, de edição mais recente, a inserção pela Lei n. 13.655 – que entrou em vigor em 26.4.2018 –, entre outros dispositivos, do art. 23 na LINDB, cujo teor segue: “Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou *judicial* que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”.

A lei nova, obedecendo à garantia constitucional, não prejudica o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Assim, por exemplo, o segurado que já possuía direito à aposentadoria antes da vigência da Lei n. 9.876/1999 tem

direito de, a qualquer tempo, requerer o benefício com base nas regras antigas de cálculo – ou seja, sem a aplicação do fator previdenciário. Neste caso, mesmo estando a lei revogada, ao tempo em que era vigente houve o preenchimento de todos os requisitos nela previstos. Portanto, havendo adquirido o direito à época em que vigorava a lei, é ele exercitável a qualquer tempo, mesmo após a revogação da norma jurídica em que se baseia.

Não caracteriza direito adquirido o fato de um indivíduo já estar filiado a um Regime de Previdência Social, para efeito de pretensão de ultratividade de normas que vierem a ser revogadas antes que o mesmo tenha implementado todos os requisitos legais para o exercício do direito. Em suma, como costuma frisar a jurisprudência dominante, “não há direito adquirido a regime jurídico”. Se ao tempo da modificação da norma o indivíduo não tinha ainda possibilidade de postular a prestação previdenciária, a mudança legislativa pode alterar sua expectativa. A possibilidade de edição de regras de transição, embora defendida ardorosamente pela doutrina portuguesa como direito daqueles que se encontram em vias de adquirir o direito, não encontra base jurídica tal que seja assegurada aos detentores de expectativa de direito.

Quando da *vigência* de uma nova lei, entretanto, há *situações jurídicas* que há de se distinguir: desse modo, existem algumas situações fáticas já encerradas antes mesmo de a lei entrar em vigor; outras que sequer se iniciaram ainda; e, por fim, aquelas que estão em pleno curso. Essa distinção tem origem, conforme aqueles que já estudaram o tema a fundo, na obra do mestre francês Paul Roubier.

Assim sendo, os benefícios concedidos (ou que deveriam ser concedidos e não foram) antes da entrada em vigor de uma lei nova são regidos pela “lei antiga”, a lei vigente na época dos fatos (*tempus regit actum*).

O problema está nas situações em curso, quando o potencial beneficiário (segurado ou dependente) ainda não preencheu os requisitos exigidos pela “lei antiga” para obter a prestação e surge uma nova disciplina legal sobre o mesmo benefício.

O fato de serem utilizados como base de cálculo do benefício salários de contribuição que antes não eram considerados, não caracteriza retroação da eficácia da lei – hipótese de aplicação da Lei n. 9.876/99 no que tange ao cálculo do valor-

base da aposentadoria.

A MP n. 871/2019 trouxe em sua edição a retomada do debate sobre direito intertemporal no Direito Previdenciário, em diversas de suas regras, como, por exemplo, a que exige o prazo carencial integral em caso de perda da qualidade de segurado (a regra até então vigente previa cumprimento da metade da carência nesses casos, aproveitando-se o tempo anterior à perda), a que cria prazo carencial para o auxílio-reclusão (antes inexistente) ou a que passa a prever prazo decadencial para requerimento de pensão por morte para dependentes até 16 anos de idade (180 dias).

A MP n. 871/2019 foi transformada na Lei n. 13.846/2019, que voltou a fixar a regra de que, em caso de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos de carência necessários (art. 27-A da LBPS).

Em decisão sobre o tema da alteração do cômputo do prazo carencial, envolvendo as MPs n. 739 e 767, a interpretação dada pela TNU foi a de que deve ser observada a regra de carência vigente no momento do surgimento da incapacidade. A tese foi fixada no julgamento do Representativo de Controvérsia – Tema 176, nos termos que seguem:

“Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias ns. 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas” (Processo 5001792-09.2017.4.04.7129/RS, j. em 17.8.2018).

As normas constitucionais que dependem de regulamentação não são exigíveis antes da lei – complementar ou ordinária – que discipline a matéria. É o caso, por exemplo, da previdência complementar dos servidores públicos federais prevista no art. 40, § 15, da Constituição, sendo que a Lei Complementar n. 109, de 29.5.2001, estabeleceu normas gerais, porém não instituiu o regime previdenciário complementar dos entes da Administração Pública Federal direta, autarquias e fundações públicas, o que somente veio a ser regulamentado pela Lei n. 12.618/2012 e efetivamente implementado após a autorização para o funcionamento do FUNPRESP-Exe e do

FUNPRESP-Jud por Portarias da Superintendência de Previdência Complementar – PREVIC. Para os Estados e Municípios, que ainda não instituíram entidades de previdência complementar, a matéria deverá ser objeto de lei específica, de competência de cada ente federativo, com posterior aprovação do plano de benefícios de cada um dos entes federativos pela PREVIC, tal como ocorreu com a União, bem como com os Estados e Municípios que já implementaram Fundos de Pensão.

6.5 VIGÊNCIA E EFICÁCIA DAS NORMAS NO ESPAÇO

Em relação à aplicação das normas de Direito Previdenciário, tem-se que, como regra, se adote o princípio da territorialidade. Não há cabimento para utilizar-se genericamente da hipótese de extraterritorialidade da lei. Em sendo assim, são taxativas as situações em que se adotará a lei brasileira em relações jurídicas fora de nosso território.

Uma importante exceção aparece com a Lei n. 6.887/1980, que prevê a adoção da legislação previdenciária brasileira também aos entes diplomáticos existentes no Brasil. Como leciona *Martinez*, “quem presta serviços para embaixadas e consulados ou a órgãos a elas (*sic*) subordinados está sujeito à regulamentação própria. São segurados obrigatórios na condição de empregados, mas o não brasileiro sem residência permanente no Brasil ou o brasileiro, protegido pela legislação do País representado, está excluído do RGPS”.¹⁰

Fugindo à regra de que a lei que rege a relação jurídica é a do lugar da execução do contrato – *lex loci executionis* –, a legislação pátria admite como segurado obrigatório o brasileiro ou estrangeiro, residente e domiciliado no Brasil e contratado para trabalhar no exterior para empresa brasileira, independentemente de estar amparado por outro regime previdenciário, no local da execução do contrato. O mesmo ocorre com o brasileiro civil que trabalha para a União Federal no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais em que o Brasil seja membro efetivo, mesmo sendo domiciliado e contratado no estrangeiro, nesse caso, excepcionada a hipótese de possuir amparo por regime previdenciário do país em que labora.

O estrangeiro não domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços eventuais, mediante remuneração, não é considerado contribuinte obrigatório do RGPS, salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem nesse sentido.

6.6 ACORDOS INTERNACIONAIS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL FIRMADOS PELO BRASIL

Diante do cada vez mais comum fenômeno da migração de pessoas, resultante não somente da globalização da economia, mas também dos movimentos populacionais em busca de novas oportunidades de trabalho, tem sido frequente a adoção de tratados internacionais que celebram acordos de reciprocidade de tratamento em matéria de proteção social, tendo o Brasil também firmado diversos deles.

A Convenção de Viena (1969) considera tratado um acordo internacional celebrado por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional (art. 24). Utilizando-nos da definição de *Walter Arrighi*, é “o acordo assinado por dois ou mais países, regulado pelo Direito Internacional Público, pelo qual se estabelecem regras recíprocas às quais as pessoas compreendidas em seu âmbito deverão ajustar-se, a fim de adquirir as prestações da seguridade social previstas pela legislação de cada um dos países contratantes”.¹¹

Como esclarece *Heinz-Dietrich Steinmeyer*, pessoas que iniciaram sua vida laboral em um país podem querer computar o tempo trabalhado em outro país, no qual se encontra no momento em que entende ter direito a um benefício previdenciário. “Por várias razões, pode haver dificuldades para que isso ocorra. Por um lado, o país de origem pode não estar disposto a pagar os benefícios de uma pessoa que vive em outro país. Por outro, a pessoa pode não preencher os requisitos para ter acesso aos benefícios de seu novo país por não ter passado aí tempo suficiente para qualificar-se como parte de sua força de trabalho”.¹²

A OIT propõe, em sucessivas recomendações a seus países-membros, a elaboração de acordos previdenciários entre si. Contudo, como bem observa Priscila Gonçalves de Castro em estudo sobre o tema, o Brasil promoveu o primeiro Acordo Internacional sobre Previdência Social somente em 1965 (com Luxemburgo), com

vigência a partir de 1.3.1967. Segundo informações oficiais (Ministério das Relações Exteriores), cerca de 2,5 milhões de brasileiros vivem no exterior, sendo que, desse número, apenas 950 mil possuem direitos previdenciários assegurados por acordos internacionais de previdência.¹³

Há, em síntese, dois tipos de acordos em matéria de proteção social: os bilaterais, entre dois países apenas; e os multilaterais, como são os de comunidades de países (União Europeia, Mercosul).

A cobertura prevista nos acordos depende do que restar estabelecido no tratado. Alguns acordos se referem apenas a tratamento recíproco entre cidadãos dos países contratantes, estendendo-se a refugiados e a apátridas residentes nos respectivos países. Já outros acordos, denominados “acordos abertos”, não são restritos a seus próprios cidadãos, dependendo tal cláusula da normatização interna de cada país abrir ou não a possibilidade de estrangeiros residentes serem beneficiários do sistema.

É importante observar que, no Brasil, não existe tal restrição no direito interno, uma vez que, seja por força do art. 5º da Constituição, que iguala em tratamento os brasileiros e os estrangeiros residentes no país, seja com fundamento nas Leis n. 8.212 e 8.213/1991, que enumera os segurados obrigatórios, não se exige a nacionalidade brasileira como requisito, mas sim o trabalho em território nacional como regra.

Alguns princípios devem ser observados nos acordos internacionais. O primeiro deles é o da igualdade de tratamento entre os indivíduos oriundos dos países contratantes, atendendo ao que dispõe a Convenção n. 118 da OIT sobre a igualdade de tratamento em matéria de seguridade social. Outro é o que estipula a vedação de cláusulas que vinculem a aquisição de direitos à residência no país contratante, com respeito às pessoas que residem legalmente em outro país contratante. Também deve ser observada a eliminação de dupla cobertura, ou seja, a oportunidade de fruição em duplicidade, por exemplo, do cômputo do tempo de trabalho ou de contribuição em dois países ao mesmo tempo.¹⁴

Também é de regra a previsão de que os indivíduos beneficiários dos acordos internacionais em matéria de previdência possam usufruir de outros serviços, como os

da área da saúde, quando da estada em outro país contratante.

Os Acordos Internacionais de Previdência Social estabelecem uma relação de prestação de benefícios previdenciários, não implicando na modificação da legislação vigente no país, cumprindo a cada Estado contratante analisar os pedidos de benefícios apresentados e decidir quanto ao direito e condições, conforme sua própria legislação aplicável, e o respectivo Acordo.

De acordo com o art. 630 da IN INSS/PRES n. 77/2015, os Acordos de Previdência Social entre países caracterizam-se como uma norma de caráter internacional para a coordenação das legislações nacionais em matéria de previdência com o objetivo de ampliar a cobertura, garantindo o direito aos eventos de velhice, tempo de serviço, invalidez, incapacidade temporária, maternidade e morte, conforme previsto em cada Acordo, a isenção da contribuição para trabalhadores em deslocamento temporário com o objetivo de evitar a dupla tributação e, em alguns Acordos, a cobertura na área da saúde.

Um problema evidente nesta matéria é a diversidade cada vez maior de modelos de gestão e regimes previdenciários, como foi visto no Capítulo 3 retro. Assim, “faz-se necessário que os Estados considerem a possibilidade de incorporar às Convenções de Seguridade Social normas relativas à portabilidade das poupanças previdenciárias, quando se trata de países com regimes previdenciários baseados na capitalização individual, a fim de outorgar uma melhor proteção aos trabalhadores migrantes”.¹⁵

Outra questão que irá ganhar relevância é a crescente onda de modificações – estruturais ou incrementais – nos regimes de cada país, o que pode interferir na aplicação dos acordos internacionais de previdência celebrados. Convém que os países que realizem reformas previdenciárias observem a repercussão delas nos tratados já firmados, evitando eventuais percalços para que os indivíduos potencialmente protegidos não venham a ser prejudicados.

A esse respeito já teve oportunidade de se pronunciar o TRF da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO EXTERIOR PARA FINS DE APOSENTADORIA. MAGISTÉRIO. ACORDO

BILATERAL CELEBRADO ENTRE BRASIL E ARGENTINA. DECRETO LEGISLATIVO Nº 95/82. O Acordo de Previdência firmado entre Brasil e Argentina viabiliza o reconhecimento do tempo de labor prestado no exterior para fins de aposentadoria por tempo de serviço, ainda que a legislação do país de regência não anteveja a possibilidade do jubramento desatrelado a uma idade mínima. Isso porque a exegese mais apurada do artigo VII do acordo, diz que a legislação do local de prestação do serviço rege o cômputo de períodos de serviço – e não o direito ao cômputo destes períodos para efeitos de concessão dos benefícios (TRF4, AC 97.04.52954-6, Sexta Turma, Relator Alcides Vettorazzi, DE 18.02.2009).

Não se pode olvidar da situação dos que emigram e depois retornam ao país originário, como é o caso de muitos brasileiros que trabalham, quando jovens, no exterior.

No âmbito do Mercosul, o Acordo Multilateral sobre Seguridade Social, firmado em 14.12.1997, e adotado pelo Brasil com a promulgação do Decreto Legislativo n. 451/2001, prevê em seu artigo 2º que “os direitos de seguridade social serão reconhecidos para os trabalhadores que prestem ou tenham prestado serviços em qualquer dos Estados-membros, reconhecendo-se os mesmos direitos para seus familiares e dependentes, e, além disso, estão sujeitos às mesmas obrigações que os nativos de determinados países membros com respeito aos especificamente mencionados no presente Acordo”.

De regra, os acordos preveem o pagamento de um benefício proporcional às contribuições vertidas em cada país. Contudo, “a variante dessa solução consiste no pagamento realizado apenas por um dos países, geralmente o conessor do benefício, em que se credita, na fração correspondente, junto ao outro país celebrante”.¹⁶

A complexidade das situações concretas envolvendo o cumprimento de tais acordos internacionais se revela no acórdão abaixo transcrito:

(...) O Acordo Brasileiro-Uruguio de Previdência Social, ao estabelecer em seu Artigo 1º que o Acordo se refere às prestações existentes em ambos os países, permite a concessão de todos os benefícios previstos nas legislações respectivas,

inclusive, portanto, a aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que essa espécie de benefício não encontre previsão no Uruguai, nada justificando uma exegese restritiva para excluir as aposentadorias por tempo de contribuição. O próprio INSS reconhece, no art. 547 das Instruções Normativas 11/2006 e 20/2007, a possibilidade de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição aos segurados amparados pelo Acordo de Previdência Social Brasil e Uruguai, desde que o segurado comprove a implementação dos requisitos necessários no período em que esteve em vigência o acordo bilateral entre os dois países, ou seja, até a data anterior à vigência do Acordo Multilateral do Mercosul, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 451, de 14.11.2001, em vigor a partir de 1º de maio de 2005. Caso em que a autora havia perdido a qualidade de segurada em 15.02.1989, sem que tivesse direito adquirido a benefício, sendo que, na DIB em 1994 ou 1996, embora tivesse qualidade de segurada, não tinha carência, pois não havia realizado o recolhimento de 1/3 das contribuições exigidas para a carência do benefício. Reconhecido o direito à aposentadoria por tempo de contribuição no Brasil, mediante totalização dos períodos computados no Brasil e no Uruguai, a partir da vigência da MP 83/2002 (12.12.2002), a qual passou a considerar irrelevante a perda da qualidade de segurado para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade. No caso, considerando que o tempo de serviço no Brasil foi de 5 anos e 1 mês e no Uruguai 24 anos, 11 meses e 03 dias, a renda mensal a ser paga pelo INSS será equivalente a 16,94% da RMI apurada. Quanto ao cálculo da RMI do benefício, deve ser aplicada a regra do art. 553, inc. III, da IN/INSS/PRES n. 11, de 20.09.2006 (mesmo artigo da IN 20/2007), que determina que o salário de benefício do segurado com contribuição para a Previdência Social Brasileira, para fins de cálculo da prestação dos benefícios por totalização no âmbito dos acordos internacionais, que esteja sem contribuição, no Brasil, a partir da competência julho de 1994, será apurado “com base na média aritmética simples de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário, observado o disposto no § 2º do art. 188-A do RPS e, quando for o caso, observado o disposto nos arts. 77 a 83 desta Instrução Normativa”, sendo que “O tempo de contribuição a ser considerado na aplicação da fórmula do fator previdenciário é o somatório do tempo de contribuição para a Previdência Social brasileira e o tempo de contribuição para a

Previdência Social do país acordante”. Em se tratando de benefício concedido com totalização de tempos de contribuição em regimes de países diferentes, o que implica obrigação de pagamento de benefício em valor proporcional ao tempo totalizado no Estado respectivo, o valor da prestação final proporcional poderá ser inferior a um salário mínimo. Diante da ausência de comprovação de ofensa ao patrimônio subjetivo da segurada, somada a peculiaridade da situação jurídica que envolveu o exame do pedido de concessão do benefício, inexistente direito à indenização por dano moral. (...) (TRF4, AC 2006.71.00.004780-1, Turma Suplementar, Relator Eduardo Tonetto Picarelli, DE 25.1.2010).

Vigora atualmente os seguintes Acordos Internacionais de Previdência Social, firmados pelo Brasil (foi considerada a data de vigência no plano internacional, não sendo adotada a vigência interna deles – pós-aprovação e publicação de decreto):

- Alemanha: assinado em 3.12.2009 (Decreto n. 8.000, de 8.5.2013) – Entrada em vigor: 1.5.2013;
- Bélgica: assinado em 4.10.2009 (Decreto n. 8.405, de 11.2.2015) – Entrada em vigor: 1.12.2014;
- Cabo Verde: assinado em 7.2.1979 (registrado no Secretariado na ONU em 28.12.1979, sob n. 18.216) – Entrada em vigor: 7.2.1979;
- Canadá: assinado em 8.8.2011 (Decreto Legislativo n. 421, de 28.11.2013, e Decreto n. 8.288, de 24.7.2014) – Entrada em vigor em 1º.8.2014;
- Chile: assinado em 16.10.1993 (Decreto Legislativo n. 75, de 4.5.1995). Novo Acordo – Entrada em vigor: 1.9.2009;
- Coreia: assinado em 22.11.2012 (Decreto n. 9.751, de 10.4.2019) – Entrada em vigor: 11.4.2019;
- Coreia do Sul: assinado em 22.11.2012 (Decreto Legislativo n. 152, de 17.7.2015) – Entrada em vigor: 1º.11.2015;
- Espanha: assinado em 16.5.1991 (Decreto n. 1.689, de 7.11.1995) – Entrada em vigor: 1º.12.1995. Acordo Complementar de Revisão do Convênio firmado

- em 24.6.2012 (Decreto n. 9.567, de 16.11.2018 - Entrada em vigor: 1º.3.2018;
- Estados Unidos: assinado em 30.6.2015 (Decreto n. 9.422, de 25.6.2018) – Entrada em vigor: 1º.10.2018¹⁷;
 - França: assinado em 15.12.2011 (Decreto Legislativo n. 2, de 16.1.2014, e Decreto n. 8.300, de 29.8.2014) – Entrada em vigor: 1º.9.2014;
 - Grécia: assinado em 12.9.1984 (Decreto Legislativo n. 3, de 23.10.1987) – Entrada em vigor: 1º.9.1990;
 - Itália: assinado em 9.12.1960 (Decreto Legislativo n. 57.759, de 8.2.1966) – Entrada em vigor: 5.8.1977;
 - Japão: assinado em 27.12.2010 (Decreto Legislativo n. 298, de 30.9.2011; promulgado pelo Decreto n. 7.702, de 15.3.2012) – Entrada em vigor: 1º.3.2012;
 - Luxemburgo: assinado em 16.9.1965 (Decreto Legislativo n. 52, de 1966) – Entrada em vigor: 1º.8.1967. Novo acordo firmado em Luxemburgo, em 22.6.2012 (Decreto 9.564, de 14.11.2018) - Entrada em vigor: em 1º.4.2018;
 - Portugal: assinado em 17.10.1969 (Decreto n. 67.695, de 3.12.1970) – Entrada em vigor: 25.3.1995. Acordo Adicional com ajuste administrativo (Decreto n. 7.999, de 8.5. 2013) – Entrada em vigor: 1º.5.2013;
 - Quebec: assinado em 26.10.2011 (Decreto Legislativo n. 97, de 12.5.2015) – Entrada em vigor: 1º.10.2016;
 - Suíça: assinado em 03.03.2014 (Decreto Legislativo nº 54, de 18.06.2019) – Entrada em vigor: 1º.10.2019.

O Brasil possui também os seguintes Acordos Multilaterais:

- IBEROAMERICANO: Convenção Multilateral Iberoamericana de Segurança Social (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Portugal e Uruguai), assinada em 10.11.2007: em vigor desde

19.5.2011. Texto promulgado pelo Decreto n. 8.358, de 13.11.2014. A Convenção já está em vigor para os seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, El Salvador, Equador, Espanha, Paraguai, Portugal e Uruguai.

- MERCOSUL (Argentina, Uruguai e Paraguai): Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul celebrado em 15.12.1997, aprovado pelo Decreto Legislativo n. 451, de 14.11.2001, em vigor a partir de 1.º.6.2005.¹⁸

O Brasil assinou novos Acordos de Previdência Social que estão **em processo de ratificação pelo Congresso Nacional**:

- ACORDOS BILATERAIS: Bulgária, Israel e Moçambique.
- ACORDOS MULTILATERAIS: CPLP (COMUNIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA): Convenção Multilateral de Segurança Social da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

A entrada em vigor dos Acordos acima ocorrerá somente após o processo de ratificação pelos parlamentos dos países (no caso, do Brasil: após ratificação do Congresso Nacional e a publicação do respectivo Decreto Presidencial).

A autoridade competente no Brasil para tratar desta temática é, atualmente, a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Nesta, a Coordenação-Geral de Cooperação e Acordos Internacionais é o órgão responsável pela celebração dos Acordos Internacionais e pelo acompanhamento e avaliação de sua operacionalização.

Os Acordos de Previdência Social aplicam-se aos benefícios, conforme especificado em cada um deles, relativamente aos eventos:

- incapacidade para o trabalho (permanente ou temporária);
- acidente do trabalho e doença profissional;
- tempo de serviço;
- velhice;

- morte; e
- reabilitação profissional.

Certificado de Deslocamento Temporário e Isenção de Contribuição

Ao empregado/autônomo filiado ao RGPS será fornecido Certificado de Deslocamento Temporário, visando dispensa de filiação à Previdência Social do País Acordante onde irá prestar serviço, permanecendo vinculado à Previdência Social brasileira. A solicitação deverá ser feita na Agência da Previdência Social de preferência do interessado. O segurado deve levar consigo uma via do Certificado de Deslocamento. O período de deslocamento poderá ser prorrogado, observados os prazos e condições fixados em cada Acordo. Apenas nos Acordos em vigor entre Brasil e Canadá, Itália e MERCOSUL não estão previstos deslocamentos temporários para trabalhadores autônomos.

Procedimento para obtenção do benefício mediante aproveitamento de tempo prestado em conformidade com Acordos Internacionais

O requerimento de benefício, inclusive benefício da legislação do outro País acordante, deverá ser protocolizado na Entidade Gestora do país de residência do interessado.

No Brasil os requerimentos podem ser formalizados nas Agências da Previdência Social de preferência do interessado, que posteriormente encaminhará o processo ao Organismo de Ligação correspondente.

Organismos de Ligação no Brasil

Organismos de Ligação são os órgãos designados pelas autoridades competentes dos Acordos de Previdência Social para comunicarem entre si e garantir o cumprimento das solicitações formuladas no âmbito dos Acordos, bem como os devidos esclarecimentos aos segurados/beneficiários.¹⁹

Crítérios de Cálculo de Benefícios com base em Acordos Internacionais

Normatizando a aplicação dos acordos internacionais em matéria previdenciária, o Decreto n. 4.729, de 9.6.2003, inseriu, no art. 32 do Regulamento da Previdência Social, os §§ 18 e 19, transcritos a seguir:

§ 18. O salário de benefício, para fins de cálculo da prestação teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, do segurado com contribuição para a previdência social brasileira, será apurado:

I – quando houver contribuído, no Brasil, em número igual ou superior a sessenta por cento do número de meses decorridos desde a competência julho de 1994, mediante a aplicação do disposto no art. 188-A e seus §§ 1º e 2º;

II – quando houver contribuído, no Brasil, em número inferior ao indicado no inciso I, com base no valor da média aritmética simples de todos os salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo contado desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário, observados o § 2º do art. 188-A, o § 19 e, quando for o caso, o § 14, ambos deste artigo; e

III – sem contribuição, no Brasil, a partir da competência julho de 1994, com base na média aritmética simples de todo o período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário, observados o disposto no § 2º do art. 188-A e, quando for o caso, no § 14 deste artigo.

§ 19. Para a hipótese de que trata o § 18, o tempo de contribuição a ser considerado na aplicação da fórmula do fator previdenciário é o somatório do tempo de contribuição para a previdência social brasileira e o tempo de contribuição para a previdência social do país acordante.

Interessante observar, no entanto, que, com a vigência da EC 103/2019, e o fim da aplicação do fator previdenciário como regra geral, passando a existir fixação de idade mínima, certamente haverá modificação também dos critérios supraelencados para o cálculo envolvendo tempo decorrente de acordos internacionais. Com relação ao Acordo de Previdência Social com Portugal, os períodos de contribuição nas antigas colônias portuguesas (Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola) poderão ser utilizados para efeito de aplicação do referido Acordo, se forem referentes à época em que o respectivo país fora oficialmente colônia de Portugal, desde que ratificados pelo Organismo de Ligação português.

O requerimento de benefício com a indicação de tempo de seguro ou de contribuição cumprido no país acordante será analisado e concluído pela Agência da

Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais – APSAI competente, de acordo com Resolução emitida pelo INSS (art. 637 da IN n. 77/2015). Importante referir que os Acordos Internacionais de Previdência Social aplicar-se-ão ao regime de Previdência de cada País, cabendo a cada uma das partes analisar os pedidos de benefícios apresentados e decidir quanto ao direito e às condições, conforme legislação própria aplicável e as especificidades de cada Acordo (art. 638 da IN n. 77/2015).

O benefício concedido no âmbito dos Acordos Internacionais, calculado por totalização de períodos de seguro ou de contribuição prestados nos dois países, será constituído de duas parcelas, quando gerar direito em ambas as partes contratantes.

Verificado o direito ao benefício, cada país calculará o valor do benefício como se todos os períodos de seguros tivessem sido cumpridos sob sua própria legislação sendo que, para a base de cálculo (PBC) do benefício brasileiro, serão considerados os salários de contribuição que deram origem a recolhimentos no Brasil, prestação teórica.

A parcela a cargo de cada Estado será calculada utilizando-se a seguinte fórmula:

$$\text{RMI (1)} = \text{RMI (2)} \times \text{TS} / \text{TT}$$

Onde:

RMI (1) = prestação proporcional

RMI (2) = prestação teórica

TS = tempo de serviço no Brasil

TT = totalidade dos períodos de seguro cumpridos em ambos os países (observado o limite máximo, conforme legislação vigente).

A renda mensal dos benefícios por totalização, concedidos com base nos Acordos Internacionais de Previdência Social, pode ter valor inferior ao do salário mínimo, exceto para os benefícios concedidos por totalização, no âmbito do Acordo com a Espanha, conforme determina o item 2, alínea “b”, art. 21 deste.

Transferência dos Benefícios para o Exterior

A solicitação de transferência de benefício, mantido sob a legislação brasileira,

para recebimento no exterior poderá ser requerida pelo beneficiário para os Acordos Bilaterais. Neste caso, o segurado deverá, antes da mudança ou viagem prolongada, solicitar a transferência junto à Agência da Previdência Social – APS onde o benefício está mantido.

Quando o segurado retornar ao Brasil, deverá informar à APS mais próxima seu novo endereço.

Tais procedimentos devem ser obedecidos, a fim de evitar a suspensão do pagamento do benefício.

ASSISTÊNCIA MÉDICA – CDAM

Apenas os Acordos de Cabo Verde, Itália e Portugal preveem a prestação de assistência médica da rede pública aos segurados em viagem ao exterior.

A emissão do Certificado de Direito a Assistência Médica no Exterior (CDAM) é de responsabilidade do Ministério da Saúde.

Brasileiros residentes em países sem acordo de Previdência com o Brasil

Quanto aos brasileiros residentes em países com os quais o Brasil não mantenha acordo de previdência social, estes podem contribuir para o RGPS na condição de facultativo. O mesmo ocorre com aqueles que residem em países com os quais o Brasil mantém acordo, mas que não estejam vinculados ao regime previdenciário local.

Na impossibilidade de a inscrição ser efetuada pelo próprio segurado, poderá ser feita por terceiros.

O pagamento das contribuições pode ser efetuado por terceiros, no Brasil, por meio da Guia da Previdência Social (GPS) ou por débito em conta corrente, via *internet*, para quem tem conta bancária no Brasil. Já o requerimento e o recebimento de benefícios devem ser feitos exclusivamente no Brasil, mediante procuração.

Prova de vida de beneficiários do RGPS residentes no exterior

Acerca da necessidade de comprovação periódica de vida (prova de vida) estabelecida pela Lei 13.846/2019, há a situação dos beneficiários do RGPS que residem no estrangeiro. A matéria se encontra regida pela Resolução INSS nº 707, de 31.10.2019. A Resolução prevê que os beneficiários do INSS que residem no exterior deverão realizar, anualmente, a comprovação de vida, independentemente da forma de

recebimento do benefício. O procedimento da comprovação de vida deverá ser realizado sempre a cada 12 meses, com a documentação emitida pelas representações diplomáticas ou consulares brasileiras no exterior.

Para residentes em países signatários da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros a comprovação de vida pode ser realizada por meio do Formulário Específico de “Atestado de Vida para comprovação perante o INSS”, constante da página no INSS na internet (<www.inss.gov.br>), assinado na presença de um notário público local e devidamente apostilado pelos órgãos designados em cada país.

A documentação de comprovação de vida deverá ser encaminhada ao INSS, diretamente pelo beneficiário:

- I – à Agência de Acordos Internacionais responsável pelo acordo com o país de residência do beneficiário, nos termos do Anexo da Resolução nº 295/PRES/INSS, de 8 de maio de 2013;
- II – à Coordenação-Geral de Pagamentos e Gestão de Serviços Previdenciários – CGPGSP da Diretoria de Benefícios para residentes em países com os quais o Brasil não mantém Acordo Internacional de Previdência; ou
- III – por meio de juntada dos documentos no MEU INSS.

-
- ¹ BERBEL, Fábio Lopes Vilela. *Teoria Geral da Previdência Social*. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 115-117.
- ² BOBBIO, Norberto. *Teoria do ordenamento jurídico*. Trad. de Maria Celeste C. J. Santos. 10. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 34.
- ³ BOBBIO, Norberto. *Teoria do... cit.*, p. 97.
- ⁴ BOLLMANN, Vilian. *Op. cit.*, p. 77.
- ⁵ BOBBIO, Norberto. *Teoria do... cit.*, p. 146.
- ⁶ MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil*. Parte geral. 16. ed., São Paulo: Saraiva, 1986, v. 1, p. 39.
- ⁷ *Idem, ibidem*, p. 42.
- ⁸ SILVA, Maria Luísa Portocarrero. *Conceitos fundamentais de hermenêutica filosófica*. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2010, p. 42.
- ⁹ BATALHA, Wilson de Souza Campos. *Direito intertemporal*. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 55.
- ¹⁰ *Curso de direito previdenciário...*, cit., p. 106.
- ¹¹ ARRIGHI, Walter. Portabilidade de fundos nos sistemas previdenciários In: BRASIL. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. *Migrações Internacionais e a Previdência Social*. Brasília: MPAS, SPS, CGEP, 2006, p. 178.
- ¹² STEINMEYER, Heinz-Dietrich. Experiências Europeias com Acordos Internacionais de Seguridade Social. In: BRASIL. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. *Migrações Internacionais e a Previdência Social*. Brasília: MPAS, SPS, CGEP, 2006, p. 68.
- ¹³ CASTRO, Priscila Gonçalves de. *Direitos humanos de seguridade social: uma garantia ao estrangeiro*. São Paulo: LTr, 2014. p. 103.
- ¹⁴ STEINMEYER, *op. cit.*, p. 70.
- ¹⁵ QUINTEROS, Mercedes Hoces. Portabilidade dos fundos previdenciários: uma nova alternativa para os trabalhadores migrantes. In: BRASIL. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. *Migrações Internacionais e a Previdência Social*.

Brasília: MPAS, SPS, CGEP, 2006, p. 92.

¹⁶ CASTRO, *Direitos Humanos...*, cit., p. 109.

¹⁷ O Acordo Bilateral de Previdência Social entre o Brasil e os EUA, ocorrido em 30.06.2015, deve beneficiar cerca de 1,4 milhão de brasileiros residentes nos Estados Unidos (Disponível em: <<http://www.previdencia.gov.br>>. Acesso em: 30 jun. 2015). O inteiro teor desse Acordo pode ser obtido em: <http://sa.previdencia.gov.br/site/2015/08/2015.06.30_Acordo-de-Previd%C3%Aancia-Social-Brasil-EUA-assinado-escaneado.pdf>.

¹⁸ Em 5.8.2017, a Venezuela foi notificada da suspensão de todos os seus direitos e obrigações inerentes à sua condição de Estado-Parte do MERCOSUL, em conformidade com o disposto no segundo parágrafo do art. 5º do Protocolo de Ushuaia.

¹⁹ A lista dos organismos de ligação para cada acordo firmado se encontram em <<http://www.previdencia.gov.br/a-previdencia/assuntos-internacionais/assuntos-internacionais-acordos-internacionais-portugues/>>.

PRINCÍPIOS DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Proclamada a autonomia científica do Direito Previdenciário, incumbe apresentar os princípios pelos quais se norteia este ramo do Direito. É certo que princípio é uma ideia, mais generalizada, que inspira outras ideias, a fim de tratar especificamente de cada instituto. É o alicerce das normas jurídicas de certo ramo do Direito; é fundamento da construção escalonada da ordem jurídico-positiva em certa matéria.

Miguel Reale, em suas “Lições Preliminares de Direito”, trabalha essa categoria sob o ponto de vista lógico, como enunciados admitidos como condição ou base de validade das demais asserções que compõem dado campo do saber, “verdades fundantes” de um sistema de conhecimento.¹

As regras ordinárias, portanto, devem estar embebidas destes princípios, sob pena de se tornarem letra morta, ou serem banidas do ordenamento. Não tem sentido, por exemplo, fixar-se uma norma legal que isente todos os empregadores da obrigação de contribuir para a Seguridade Social, se há um princípio que determina a diversidade da base de financiamento, e outro, que impõe a equidade no custeio.

Adota-se aqui o entendimento de que os princípios não deixam de ser normas jurídicas, segundo Robert Alexy, citado, entre outros, por *Daniel Machado da Rocha*, em que as normas jurídicas são subdivididas em princípios e regras, sendo a diferença entre estas duas espécies traduzida na ideia de que os princípios são “mandados de otimização”, enquanto as regras são imposições definitivas, que se baseiam nos princípios norteadores do sistema, sendo, portanto, os princípios erigidos à categoria de normas mais relevantes do ordenamento jurídico.²

Passemos, pois, à análise de cada um dos princípios.

7.1 PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

I – Princípio da solidariedade – a Previdência Social se baseia,

fundamentalmente, na solidariedade entre os membros da sociedade.³ Assim, como a noção de bem-estar coletivo repousa na possibilidade de proteção de todos os membros da coletividade, somente a partir da ação coletiva de repartir os frutos do trabalho, com a cotização de cada um em prol do todo, permite a subsistência de um sistema previdenciário. Uma vez que a coletividade se recuse a tomar como sua tal responsabilidade, cessa qualquer possibilidade de manutenção de um sistema universal de proteção social.

Ressalta *Daniel Machado da Rocha* que “a solidariedade previdenciária legitima-se na ideia de que, além de direitos e liberdades, os indivíduos também têm deveres para com a comunidade na qual estão inseridos”,⁴ como o dever de recolher tributos (e contribuições sociais, como espécies destes), ainda que não haja qualquer possibilidade de contrapartida em prestações (é o caso das contribuições exigidas dos tomadores de serviços).⁵ Envolve, pelo esforço individual, o movimento global de uma comunidade em favor de uma minoria – os necessitados de proteção – de forma anônima.⁶

Ainda, segundo orientação do STF: “O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [art. 3º, inciso I, da CB/1988], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos” (RE 414.816 AgR/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ 13.5.2005).

II – Princípio da vedação do retrocesso social – princípio bem retratado por *Marcelo Leonardo Tavares*, “consiste na impossibilidade de redução das implementações de direitos fundamentais já realizadas”.⁷ Impõe-se, com ele, que o rol de direitos sociais não seja reduzido em seu alcance (pessoas abrangidas, eventos que geram amparo) e quantidade (valores concedidos), de modo a preservar o mínimo existencial. Tal princípio, como salienta *Vilian Bollmann*,⁸ ainda que não expresso de forma taxativa, encontra clara previsão constitucional quando da leitura do § 2º do art. 5º da Constituição e mais, ainda, a nosso ver, no art. 7º, *caput*, o qual enuncia os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, “sem prejuízo de outros que visem à melhoria de sua condição social”. Diante de tal princípio, padecem de inconstitucionalidade, em tese, normas infraconstitucionais como as que limitam o pagamento de salário-família e auxílio-reclusão aos “segurados de baixa renda”.⁹

Trata-se de princípio que já foi adotado pela jurisprudência, na ADI que apreciou a inconstitucionalidade do art. 14 da EC n. 20/98, que limitava o valor do salário-maternidade ao teto do RGPS:

1. O legislador brasileiro, a partir de 1932 e mais claramente desde 1974, vem tratando o problema da proteção à gestante, cada vez menos como um encargo trabalhista (do empregador) e cada vez mais como de natureza previdenciária. Essa orientação foi mantida mesmo após a Constituição de 05.10.1988, cujo art. 6º determina: a proteção à maternidade deve ser realizada “na forma desta Constituição”, ou seja, nos termos previstos em seu art. 7º, XVIII: “licença à gestante, sem prejuízo do empregado e do salário, com a duração de cento e vinte dias”.

2. Diante desse quadro histórico, não é de se presumir que o legislador constituinte derivado, na Emenda 20/98, mais precisamente em seu art. 14, haja pretendido a revogação, ainda que implícita, do art. 7º, XVIII, da Constituição Federal originária. Se esse tivesse sido o objetivo da norma constitucional derivada, por certo a EC n. 20/98 conteria referência expressa a respeito. E, à falta de norma constitucional derivada, revogadora do art. 7º, XVIII, a pura e simples aplicação do art. 14 da EC n. 20/98, de modo a torná-la insubsistente, implicará um retrocesso histórico, em matéria social-previdenciária, que não se pode presumir desejado.

(...)

(STF, ADI 1.946-DF, Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 16.5.2003).

III – Princípio da proteção ao hipossuficiente – ainda que não aceito de modo uniforme pela doutrina previdenciarista, vem sendo admitido com cada vez mais frequência o postulado de que as normas dos sistemas de proteção social devem ser fundadas na ideia de proteção ao menos favorecido. Na relação jurídica existente entre o indivíduo trabalhador e o Estado, em que este fornece àquele as prestações de caráter social, não há razão para gerar proteção ao sujeito passivo – como, certas vezes, acontece em matéria de discussões jurídicas sobre o direito dos beneficiários do sistema a determinado reajuste ou revisão de renda mensal, por dubiedade de interpretação da norma. Daí decorre, como no Direito do Trabalho, a regra de

interpretação *in dubio pro misero*, ou *pro operario*, pois este é o principal destinatário da norma previdenciária. Observe-se que não se trata de defender que se adote entendimento diametralmente oposto na aplicação das normas, por uma interpretação distorcida dos enunciados dos textos normativos: o intérprete deve, dentre as várias formulações *possíveis* para um mesmo enunciado normativo, buscar aquela que melhor atenda à função social, protegendo, com isso, aquele que depende das políticas sociais para sua subsistência.

A jurisprudência vem aplicando o princípio em comento nas situações em que se depara com dúvida relevante acerca da necessidade de proteção social ao indivíduo:

STF: “(...) 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável *judicial review*. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. (...)” (Repercussão Geral Tema 555, ARE n. 664.335/SC, Tribunal Pleno, Min. Luiz Fux, DJe 12.2.2015)

TJDFT: “(...) Aplica-se o princípio *in dubio pro operario* na hipótese de conflito entre laudo do INSS e de bem fundamentado relatório de médico particular, porque, havendo dúvida acerca da capacidade laborativa do beneficiário, o pagamento do auxílio deve ser mantido até que a matéria seja elucidada em cognição plena.” (TJDFT, 2ª Turma Cível, AI 20110020085867, Rel. Des. Carmelita Brasil, DJE 26.8.2011).

Vistos os princípios fundantes, passa-se ao estudo dos princípios expressamente previstos na Constituição.

7.2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL

A Constituição Federal estabeleceu, como norma, fixar uma gama de princípios e objetivos regentes da Seguridade Social, e outros deles, disciplinadores dos campos de atuação em que ela se desdobra. Em face do objeto de estudo desta obra, observar-se-ão, tão somente, os objetivos gerais de seguridade social, e os pertinentes à previdência social.

O art. 194 da Constituição enumera, em sete incisos, os chamados princípios constitucionais da Seguridade Social. São eles:

I – Universalidade da cobertura e do atendimento – Por universalidade da cobertura entende-se que a proteção social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. A universalidade do atendimento significa, por seu turno, a entrega das ações, prestações e serviços de seguridade social a todos os que necessitem, tanto em termos de previdência social – obedecido o princípio contributivo – como no caso da saúde e da assistência social. Conjugam-se a este princípio aquele que estabelece a filiação compulsória e automática de todo e qualquer indivíduo trabalhador no território nacional a um regime de previdência social, mesmo que “contra a sua vontade”, e independentemente de ter ou não vertido contribuições; a falta de recolhimento das contribuições não caracteriza ausência de filiação, mas inadimplência tributária, é dizer, diante do ideal de universalidade não merece prevalecer a interpretação de que, “ausente a contribuição, não há vinculação com a Previdência”. Como será visto adiante, a filiação decorre do exercício de atividade remunerada, e não do pagamento da contribuição.

II – Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais – O mesmo princípio já contemplado no art. 7º da Carta trata de conferir tratamento uniforme a trabalhadores urbanos e rurais, havendo assim idênticos benefícios e serviços (uniformidade), para os mesmos eventos cobertos pelo sistema (equivalência). Tal princípio não significa, contudo, que haverá idêntico valor para os benefícios, já que equivalência não significa igualdade. Os critérios para concessão das prestações de seguridade social serão os mesmos; porém, tratando-se de previdência social, o valor de um benefício pode ser diferenciado – caso do salário-maternidade da trabalhadora rural enquadrada como segurada

especial.

III – Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços – O princípio da seletividade pressupõe que os benefícios são concedidos a quem deles efetivamente necessite, razão pela qual a Seguridade Social deve apontar os requisitos para a concessão de benefícios e serviços. Vale dizer, para um trabalhador que não possua dependentes, o benefício salário-família não será concedido; para aquele que se encontre incapaz temporariamente para o trabalho, por motivo de doença, não será concedida a aposentadoria por invalidez, mas o auxílio-doença. Não há um único benefício ou serviço, mas vários, que serão concedidos e mantidos de forma *seletiva*, conforme a necessidade da pessoa. Por distributividade, entende-se o caráter do regime por repartição, típico do sistema brasileiro, embora o princípio seja de seguridade, e não de previdência. O princípio da distributividade, inserido na ordem social, é de ser interpretado em seu sentido de distribuição de renda e bem-estar social, ou seja, pela concessão de benefícios e serviços visa-se ao bem-estar e à justiça social (art. 193 da Carta Magna). Ao se conceder, por exemplo, o benefício assistencial da renda mensal vitalícia ao idoso ou ao deficiente sem meios de subsistência, distribui-se renda; ao se prestar os serviços básicos de saúde pública, distribui-se bem-estar social, etc. O segurado, ao contribuir, não tem certeza se perceberá em retorno a totalidade do que contribuiu, porque os recursos vão todos para o caixa único do sistema, ao contrário dos sistemas de capitalização, em que cada contribuinte teria uma conta individualizada (como ocorre com o FGTS).

IV – Irredutibilidade do valor dos benefícios – Princípio equivalente ao da intangibilidade do salário dos empregados e dos vencimentos dos servidores, significa que o benefício legalmente concedido – pela Previdência Social ou pela Assistência Social – não pode ter seu valor nominal reduzido, não podendo ser objeto de desconto – salvo os determinados por lei ou ordem judicial –, nem de arresto, sequestro ou penhora. Dentro da mesma ideia, o art. 201, § 2º, estabelece o reajustamento periódico dos benefícios, para preservar-lhes, em caráter permanente, seu valor real.

V – Equidade na forma de participação no custeio – Trata-se de norma principiológica em sua essência, visto que a participação equitativa de trabalhadores,

empregadores e Poder Público no custeio da seguridade social é meta, objetivo, e não regra concreta. Com a adoção deste princípio, busca-se garantir que aos hipossuficientes seja garantida a proteção social, exigindo-se dos mesmos, quando possível, contribuição equivalente a seu poder aquisitivo, enquanto a contribuição empresarial tende a ter maior importância em termos de valores e percentuais na receita da seguridade social, por ter a classe empregadora maior capacidade contributiva, adotando-se, em termos, o princípio da progressividade, existente no Direito Tributário, no tocante ao Imposto sobre Renda e Proventos de Qualquer Natureza (art. 153, § 2º, da CF). Em razão disso, a empresa passou a contribuir sobre o seu faturamento mensal e o lucro líquido, além de verter contribuição incidente sobre a folha de pagamentos.

VI – Diversidade da base de financiamento – Estando a Seguridade Social brasileira no chamado ponto de hibridismo entre sistema contributivo e não contributivo, o constituinte quis estabelecer a possibilidade de que a receita da Seguridade Social possa ser arrecadada de várias fontes pagadoras, não ficando adstrita a trabalhadores, empregadores e Poder Público. Assim, com base nesse princípio, existe a contribuição social incidente sobre a receita de concursos de prognósticos, e a própria CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, enquanto foi cobrada. Com a adoção desse princípio, está prejudicada a possibilidade de estabelecer-se o sistema não contributivo, decorrente da cobrança de tributos não vinculados, visto que o financiamento deve ser feito por meio de diversas fontes e não de fonte única.

Com o advento da EC 103/2019, foi dada nova redação a essa diretriz, qual seja: “VI – diversidade da base de financiamento, identificando-se, em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social”.

Essa alteração visa a dar maior transparência ao orçamento da Seguridade Social para distinguir as receitas e despesas de cada área: saúde, previdência e assistência social.

VII – Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão

quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados – A gestão dos recursos, programas, planos, serviços e ações nas três vertentes da Seguridade Social, em todas as esferas de poder, deve ser realizada mediante discussão com a sociedade. Para isso, foram criados órgãos colegiados de deliberação: o Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS, criado pelo art. 3º da Lei n. 8.213/1991, que discute a gestão da Previdência Social; o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, criado pelo art. 17 da Lei n. 8.742/1993, que delibera sobre a política e ações nesta área; e o Conselho Nacional de Saúde – CNS, criado pela Lei n. 8.080/1990, que discute a política de saúde. Todos estes conselhos têm composição paritária e são integrados por representantes do Governo, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados.

7.3 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DE CUSTEIO

A Constituição estabelece, ainda, princípios específicos em relação ao custeio da Seguridade Social, aos quais analisaremos na sequência.

I – Do orçamento diferenciado – A Constituição estabelece que a receita da Seguridade Social constará de orçamento próprio, distinto daquele previsto para a União (art. 165, § 5º, III; art. 195, §§ 1º e 2º). O legislador constituinte originário pretendeu, com tal medida, evitar que houvesse sangria de recursos da Seguridade para despesas públicas que não as pertencentes às suas áreas de atuação. No regime constitucional anterior, não havia tal distinção, o que tem acarretado, até hoje, déficits em face da ausência de um “fundo de reserva”, dizimado que foi por regimes anteriores. É o relato do ex-Ministro *Reinhold Stephanes*:

Quando o sistema era jovem – ou seja, o número de trabalhadores contribuintes era muito superior ao número de inativos – verificaram-se saldos de caixa que deveriam ser utilizados para garantir a viabilidade do sistema em conjunturas desfavoráveis. Entretanto, esses saldos, muitas vezes, foram utilizados para outras finalidades, distintas dos interesses previdenciários.

Os saldos da Previdência foram usados na construção de Brasília, na constituição e no aumento de capital de várias empresas estatais (sic), na manutenção de saldos na rede bancária como compensação pela execução de serviços de arrecadação de contribuições e de pagamento de benefícios. De 1986 a 1988, as transferências da Previdência Social para a área de saúde cresceram por conta da implantação do Sistema Único Descentralizado de Saúde (SUDS), chegando a 35% da arrecadação sobre a folha de salários. De 1988 até meados de 1993, as transferências para o Sistema Único de Saúde (SUS), que substituiu o SUDS, chegaram a 15% de toda a arrecadação sobre a folha de salários.¹⁰

Ou seja, é importante salientar que grande parte das dificuldades financeiras da Previdência é causada pela má administração do fundo pelo Poder Público. E esta dívida interna não é assumida pelo Governo nas discussões sobre a questão da sustentabilidade do regime, acarretando um ônus desnecessário aos atuais contribuintes. A cientista política *Célia Opice Carbone*, ao tratar do tema, recorda que “a ‘Contribuição da União’, como são chamados os aportes do Estado, correspondia em média a 6% da receita total do FPAS entre 1977 e 1986. A dívida acumulada da União para com a Previdência no período de 1967/86 era, segundo relatório do GT/MPAS, até o exercício de 1985, da ordem de Cz\$ 7,9 bilhões (em valores de 1985)”, e que, “dada a negligência por parte do Governo, a União não só cortou suas transferências para a Previdência, como também acumulou débitos referentes à não cobertura de suas despesas de pessoal e administração geral”.¹¹

José Eduardo Soares de Melo, citando *Ives Gandra da Silva Martins*, entende que as normas constitucionais do § 5º, art. 165 e do art. 195, §§ 1º e 2º, da Constituição geram a “incomunicabilidade dos orçamentos e de sua administração”, e, mais adiante, com esquite na doutrina de *Hugo de Brito Machado*, afirma que “lei que institua contribuição social, com fundamento no art. 195, I, da Constituição Federal, indicando como sujeito ativo pessoa diversa da que administra a seguridade social, viola a Constituição”, não discrepando deste arremate as opiniões de *Miguel Reale*, *Sacha Calmon*, *Gilberto de Ulhoa Canto*, *Misabel Derzi* e *Wagner Balera*. Apesar disso, indica o mesmo autor que o Supremo Tribunal Federal decidiu que,

“para que fosse inconstitucional essa forma de arrecadação, necessário seria que a Constituição tivesse criado um sistema de seguridade social cuja realização, em todas as suas etapas, tivesse de ser da competência exclusiva de um órgão autônomo de seguridade social” (RE 146733-9/SP, Rel. Min. *Moreira Alves*, j. 29.6.1992).¹²

II – Da precedência da fonte de custeio – É o princípio segundo o qual não pode ser criado benefício ou serviço, nem majorado ou estendido a categorias de segurados, sem que haja a correspondente fonte de custeio total (§ 5º do art. 195). Trata-se de princípio, pois nenhuma norma legal poderá violar tal preceito, sob pena de inconstitucionalidade. Veja-se, a propósito, o ocorrido quando da edição da Lei n. 9.876/1999, que estendeu o benefício do salário-maternidade às trabalhadoras autônomas, majorando, contudo, a contribuição das empresas calculada sobre os pagamentos feitos a contribuintes individuais.

Em verdade, tal princípio tem íntima ligação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, de modo que somente possa ocorrer aumento de despesa para o fundo previdenciário quando exista também, em proporção adequada, receita que venha a cobrir os gastos decorrentes da alteração legislativa, a fim de evitar o colapso das contas do regime. Tal determinação constitucional nada mais exige do legislador senão a conceituação lógica de que não se pode gastar mais do que se arrecada.

A observância deste princípio é de fundamental importância para que a Previdência Social pública se mantenha em condições de conceder as prestações previstas, sob pena de, em curto espaço de tempo, estarem os segurados definitivamente sujeitos à privatização de tal atividade, em face da incapacidade do Poder Público em gerar mais receita para cobertura de déficits.

III – Da compulsoriedade da contribuição – Por serem as atividades que caracterizam a política de segurança social exercidas em caráter exclusivo pelo Estado – permitida a atuação da iniciativa privada apenas em caráter complementar –, e por ser necessário que a sociedade participe do financiamento da Seguridade Social, a Constituição Federal prevê a possibilidade de que o Poder Público, por meio de suas entidades estatais, institua contribuições sociais (art. 149). É dizer, na ordem jurídica interna vigente, ter-se o regime de solidariedade social garantido pela

cobrança compulsória de contribuições sociais, exigidas de indivíduos segurados e também de não segurados do regime previdenciário, bem como de pessoas jurídicas.

Assim é que ninguém pode escusar-se de recolher contribuição social, caso a lei estabeleça como fato gerador alguma situação em que incorra. A obrigatoriedade de contribuir para a Seguridade Social não ocorre em todos os Estados que possuem tal *múnus público*, sendo exemplo clássico o da Nova Zelândia, que tem o custeio do seu regime pela receita tributária.

Sendo o sistema previdenciário pautado pela universalidade de atendimento, nenhuma pessoa que exerça trabalho remunerado pode ficar isenta de contribuir com parcela de seus ganhos, seja este trabalhador vinculado à iniciativa privada ou ao serviço público – uma vez que mesmo os servidores públicos contribuem para os chamados regimes próprios de previdência.

Diante desta compulsoriedade, o indivíduo que tenha exercido atividade que o enquadrava como segurado obrigatório é sempre considerado devedor das contribuições que deveria ter feito, salvo na ocorrência de decadência, transferindo-se tal responsabilidade à fonte pagadora quando a lei assim estabeleça.

IV – Da anterioridade tributária em matéria de contribuições sociais – As contribuições sociais, quando criadas ou majoradas, só podem ser exigidas após um prazo de *vacatio legis*, a exemplo do que acontece com os tributos em geral. Todavia, conforme o regime previdenciário, este prazo é diferenciado. No caso das contribuições de que trata o art. 194 da Constituição, que vertem para o RGPS e custeiam também as políticas de Saúde e Assistência Social, o prazo a ser obedecido é de noventa dias após a vigência da lei que as instituiu ou majorou. Já na hipótese de contribuições devidas em função de custeio dos regimes próprios de previdência a que alude o art. 40 da Constituição, o prazo é analisado na Parte V deste livro, à qual remetemos o leitor.

O princípio não se aplica, contudo, a leis que venham a reduzir o valor das contribuições, ou isentar do recolhimento. Estas terão vigência a partir da data prevista no próprio diploma, ou no prazo do art. 1º da LINDB, em caso de ausência de data prevista para a vigência (quarenta e cinco dias a partir da publicação).

Também não se aplica este princípio à legislação que cria novos benefícios ou

serviços em qualquer das áreas de atuação da Seguridade Social.

7.4 PRINCÍPIOS ESPECÍFICOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Além dos princípios da Seguridade Social aplicáveis à Previdência Social, constam do texto constitucional mais alguns princípios no que tange à relação previdenciária.

I – Da filiação obrigatória – Na mesma linha doutrinária do princípio da compulsoriedade da contribuição, todo trabalhador que se enquadre na condição de segurado é considerado pelo regime geral como tal, desde que não esteja amparado por outro regime próprio (art. 201, *caput*). O esforço do Estado em garantir o indivíduo em face dos eventos protegidos pela Previdência não surtiria o efeito desejado caso a filiação fosse meramente facultativa.

Não se confundam, todavia, os dois princípios: na compulsoriedade de contribuição se exige a participação dos indivíduos pertencentes à sociedade – e das pessoas jurídicas – no financiamento do sistema de seguridade; enquanto a filiação somente se aplica aos indivíduos que exercem atividade vinculada ao regime geral previdenciário que lhes garanta a subsistência, estando, a partir da inserção na parcela da população economicamente ativa, a salvo da perda ou redução dos ganhos decorrentes da atividade laborativa, nas hipóteses de eventos cobertos pela norma previdenciária. Pode-se dizer, assim, que nem todo indivíduo que contribui para a Seguridade é, ao mesmo tempo, filiado ao regime geral previdenciário. É o que ocorre, por exemplo, com um servidor público federal que, simultaneamente, seja empregador doméstico, ou faça apostas em concursos de prognósticos: embora não seja filiado ao Regime Geral de Previdência Social – pois, como servidor, tem regime próprio – será contribuinte da Seguridade Social, pois o fato de ser empregador ou apostador se enquadra em fato gerador da contribuição respectiva, devida numa ou noutra hipótese.

II – Do caráter contributivo – Estabelece a Constituição que a Previdência Social, em qualquer de seus regimes, terá caráter contributivo (art. 40, *caput*; art. 201, *caput*), ou seja, que será custeada por contribuições sociais (Constituição, art.

149). Cabe à legislação ordinária dos regimes previdenciários (no caso do RGPS, a Lei n. 8.212/1991; no caso dos regimes próprios de agentes públicos, a lei de cada ente da Federação) definir como se dará a participação dos segurados, fixando hipóteses de incidência, alíquotas de contribuição e bases de cálculo, obedecendo, em todo caso, às regras gerais estabelecidas no sistema tributário nacional – previstas, atualmente, na Constituição e no Código Tributário Nacional. Assim, não há regime previdenciário na ordem jurídica brasileira que admita a percepção de benefícios sem a contribuição específica para o regime, salvo quando a responsabilidade pelo recolhimento de tal contribuição tenha sido transmitida, por força da legislação, a outrem que não o próprio segurado. Ainda assim, isto não significa dizer que haja possibilidade jurídica de se estabelecer, na ordem vigente, benefício previdenciário sem que tenha havido a participação do segurado no custeio. O não pagamento da contribuição, nos casos em que há concessão de benefício apesar de tal fato, configura mero inadimplemento da obrigação tributária, por parte do responsável pelo cumprimento da obrigação, mas não a ausência de filiação, ou a perda da qualidade de segurado. Ou seja, não há que se confundir caráter contributivo com filiação ao sistema, que acontece ao passo em que há exercício de atividade laboral remunerada, desde então incluindo o indivíduo no campo da proteção previdenciária. Basta observar que se um trabalhador, em seu primeiro dia de seu primeiro emprego, sofre acidente do trabalho, mesmo não tendo havido qualquer contribuição ainda ao sistema, fará jus a benefícios, caso necessite.

Os regimes previdenciários estabelecidos na Constituição Federal e na legislação seguem a forma de repartição simples entre os segurados que dela necessitem. Não há vinculação direta entre o valor das contribuições vertidas pelo segurado e o benefício que possa vir a perceber, quando ocorrente algum dos eventos sob a cobertura legal. Isto significa que há segurados que contribuem mais do que irão receber à guisa de benefícios, e outros que terão situação inversa. Exemplificando, tenha-se um segurado que trabalhe durante trinta e cinco anos, contribuindo para algum regime previdenciário, e outro, ainda jovem, que trabalhe e contribua há apenas um mês; se ambos vierem a sofrer acidente que lhes retire permanentemente a capacidade laborativa, terão direito à aposentadoria por invalidez pelo resto de suas vidas. O

primeiro talvez não venha a receber tudo o que contribuiu; o segundo certamente receberá mais do que recolheu aos cofres da Previdência.

III – Do equilíbrio financeiro e atuarial – Princípio expresso somente a partir da Emenda Constitucional n. 20/1998 (art. 40, *caput* e art. 201, *caput*), significa que o Poder Público deverá, na execução da política previdenciária, atentar sempre para a relação entre custeio e pagamento de benefícios, a fim de manter o sistema em condições superavitárias, e observar as oscilações da média etária da população, bem como sua expectativa de vida, para a adequação dos benefícios a estas variáveis.

Segundo *Stephanes*, comentando a necessidade de adotar-se tal princípio: “No que diz respeito à Previdência Social, os impactos da dinâmica demográfica refletem-se tanto nas despesas quanto do lado das receitas. Em um sistema de repartição simples como o brasileiro, o elemento fundamental para manter seu equilíbrio, considerando-se somente as variáveis demográficas, é a estrutura etária da população em cada momento, pois é ela que define a relação entre beneficiários (população idosa) e contribuintes (população em idade ativa)”.¹³

IV – Da garantia do benefício mínimo – O § 2º do art. 201 da Constituição estabelece como princípio de Previdência Social a garantia de renda mensal não inferior ao valor do salário mínimo, no que tange aos benefícios substitutivos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho.

Até o advento da EC nº 103/2019, havia a garantia de pelo menos um salário mínimo de renda mensal para as aposentadorias, o auxílio-doença, o salário-maternidade e também em relação à pensão por morte e ao auxílio-reclusão. Essa realidade foi alterada em relação aos dois últimos benefícios. Para os óbitos posteriores à entrada em vigor da EC nº 103/2019, a pensão por morte respeitará o valor de um salário mínimo quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, e o auxílio-reclusão poderá ter valor inferior ao salário mínimo. Tema que deverá provocar a judicialização para que seja preservada a renda mínima dessas prestações.

Os benefícios que não são substitutivos da renda do segurado (salário-família, auxílio-acidente) podem ser pagos em valor inferior ao salário mínimo, o mesmo ocorrendo com as cotas individuais de pensão ou auxílio-reclusão (cujo total, todavia,

não pode ser inferior a esse patamar).

Deve-se recordar que, antes da Constituição de 1988, os segurados especiais recebiam como valor mínimo a metade do salário mínimo devido aos trabalhadores urbanos. Mas essa anomalia foi corrigida e a decisão do STF foi pela autoaplicabilidade da norma: “Previdenciário. Revisão de benefício. Autoaplicabilidade do art. 201, § 2º (ant. § 5º), da Constituição da República” (RE 597.022 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, *DJE* 20.11.2009).

Entendemos que eventual desvinculação do benefício substitutivo do rendimento do trabalho do salário mínimo é retrocesso inaceitável. O beneficiário da Previdência também tem direito a uma existência digna, tal como preconiza o art. 1º, III, da Carta Magna. Ora, se o trabalhador tem necessidades básicas, que devem ser cobertas pelo valor do salário mínimo, o beneficiário da Previdência também as tem, e não em menor escala, senão pelo contrário. Não se vislumbra em que finalidade social se sustentou tal tese, uma vez que a desvinculação somente aumentava o “abismo social” existente entre segurados de baixa renda e as classes mais abastadas.

V – Da correção monetária dos salários de contribuição – Determinam o art. 40, § 17, e o art. 201, § 3º, da Constituição Federal, que os salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios sejam corrigidos monetariamente. Princípio salutar, exige ele que o legislador ordinário, ao fixar o cálculo de qualquer benefício previdenciário em que se leve em conta a média de salários de contribuição, adote fórmula que corrija nominalmente o valor da base de cálculo da contribuição vertida, a fim de evitar distorções no valor do benefício pago. Antes de tal princípio, nem todos os salários de contribuição adotados no cálculo eram corrigidos, o que causava um achatamento no valor pago aos beneficiários.

A norma constitucional, contudo, não indica qual o índice que deva ser adotado na correção, deixando a critério do legislador a escolha do indexador a ser utilizado como fator de atualização monetária para a preservação do valor real dos benefícios.

VI – Da preservação do valor real dos benefícios – Dispõe o § 4º do art. 201 da Constituição no sentido de assegurar o reajustamento dos benefícios para preservá-los, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei.

Trata-se de preceito que suplanta a noção de irredutibilidade salarial (art. 7º, VI,

da Constituição) e de vencimentos e subsídios (art. 37, X, da mesma Carta), pois nos dois casos não há previsão de manutenção do valor real dos ganhos de trabalhadores e servidores, mas apenas nominal, enquanto no princípio supraelencado a intenção é “proteger o valor dos benefícios de eventual deterioração, resguardando-o em seu poder de compra”.¹⁴

A matéria se encontra disciplinada, no âmbito do RGPS, pelo art. 41-A da Lei n. 8.213/1991, com redação conferida pela Lei n. 11.430, de 26.12.2006, que assegura o reajuste do valor dos benefícios, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

O mesmo índice deverá ser observado no âmbito do regime previdenciário próprio dos agentes públicos federais, ocupantes de cargos efetivos e vitalícios, por força do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 10.887/2004, que estabeleceu como critério de reajuste dos salários de contribuição considerados para o cálculo da aposentadoria o mesmo índice aplicado ao RGPS, o que leva, necessariamente, à aplicação do índice para fins de reajustamento dos benefícios.

VII – Da facultatividade da previdência complementar – Apesar de o regime previdenciário estatal ser compulsório e universal, admite-se a participação da iniciativa privada na atividade securitária, em complemento ao regime oficial, e em caráter de facultatividade para os segurados (CF, art. 40, §§ 14 a 16, no âmbito dos regimes próprios de agentes públicos; art. 202, no âmbito do RGPS).

Segundo o STF: “A faculdade que tem os interessados de aderirem a plano de previdência privada decorre de norma inserida no próprio texto constitucional [art. 202 da CB/1988]. Da não obrigatoriedade de adesão ao sistema de previdência privada decorre a possibilidade de os filiados desvincularem-se dos regimes de previdência complementar a que aderirem, especialmente porque a liberdade de associação comporta, em sua dimensão negativa, o direito de desfiliação, conforme já reconhecido pelo Supremo em outros julgados”. Precedentes: RE 482.207 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, *DJE* 29.5.2009; RE 772.765 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, *DJE* 5.9.2014; RE 539.074 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, *DJE* 6.9.2016.

A organização da previdência privada (que, em verdade, é apenas um seguro privado, de cunho individual) é feita de forma autônoma, desvinculada do regime previdenciário oficial, e, segundo o texto constitucional, deverá ser regulada por lei complementar. Compete ao Estado, pois, a função de fiscalizar a atividade das instituições de previdência privada, abertas e fechadas, no exercício do poder de polícia.

Segundo o § 2º do art. 202 da Carta, as contribuições vertidas para planos de previdência privada pelo empregador, os benefícios e condições contratuais previstas em normas disciplinadoras das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho, nem integram a remuneração dos participantes, à exceção dos benefícios concedidos. É que se trata de duas relações jurídicas distintas: numa, o empregado possui direitos e obrigações para com seu empregador; na outra, agora na condição de participante de plano de previdência privada, de entidade aberta ou fechada, terá direitos e obrigações para com esta entidade, e não mais para com o seu empregador.

VIII – Da indisponibilidade dos direitos dos beneficiários – Em se tratando do valor do benefício devido ao segurado ou a seu dependente de direito de natureza alimentar, inadmissível se torna que o beneficiário, pelo decurso do prazo, perca o direito ao benefício. Tem-se, assim, preservado o direito adquirido daquele que, tendo implementado as condições previstas em lei para a obtenção do benefício, ainda não o tenha exercido (art. 102, § 1º, da Lei n. 8.213/1991).

A lei somente estabelece a decadência quanto a pedidos de revisão de cálculo de benefício (art. 103 da Lei n. 8.213/1991), mas não há perda do direito ao benefício em si. Nesse sentido:

O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexistente prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio

financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela MP 1.523, de 28-6-1997, tem como termo inicial o dia 1º.8.1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência” (RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.10.2013, DJE 23.9.2014, com repercussão geral).

Da mesma forma, é nula de pleno direito a venda ou cessão dos direitos do beneficiário ou a constituição de qualquer ônus sobre o benefício (art. 114 da Lei n. 8.213/1991), à exceção de valores devidos a título de contribuição pelo segurado (por exemplo, na concessão do salário-maternidade), devolução de valor de benefício concedido indevidamente pela Previdência, tributação sobre a renda, cumprimento de ordem judicial decorrente da obrigação de prestar alimentos e, quando autorizados pelo beneficiário, pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:

- a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
- b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Entretanto, segundo orientação do STF, “O julgamento pela ilegalidade do pagamento do benefício previdenciário não importa na obrigatoriedade da devolução das importâncias recebidas de boa-fé” (AI 746.442 AgR, Min. Cármen Lúcia, 1ª T, DJE 23.10.2009). No entanto, o STJ não tinha adotado esse entendimento, conforme tese fixada no julgamento do Repetitivo Tema 692: “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (REsp 140.1560/MT, 1ª Seção, DJe 13.10.2015). Contudo,

na sequência acolheu questão de ordem para revisão desse entendimento e determinou a suspensão do processamento de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão submetida à revisão pertinente ao Tema n. 692/STJ (acórdão publicado no *DJe* de 03.12.2018, questão de ordem nos REsp's 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP).

Ainda, segundo orientação jurisprudencial, o INSS pode ser responsabilizado por descontos indevidos de empréstimos consignados. Isso porque, ao confiar nos dados unilateralmente repassados à DATAPREV pela instituição financeira, o INSS assume o risco de efetuar descontos indevidos na renda mensal de benefícios previdenciários (v.g.: TNU, PEDILEF 0520127-08.2007.4.05.8300, Relatora Juíza Federal Marisa Cúcio, j. em 6.8.2014).

-
- ¹ REALE, Miguel. *Lições Preliminares de Direito*. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 303
- ² ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.*, p. 125.
- ³ RUPRECHT, Alfredo. *Op. cit.*, p. 70.
- ⁴ ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.*, p. 135.
- ⁵ PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. *Op. cit.*, p. 166.
- ⁶ RUPRECHT, Alfredo. *Op. cit.*, p. 73.
- ⁷ TAVARES, Marcelo Leonardo. *Previdência e Assistência Social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 176.
- ⁸ BOLLMANN, Vilian. *Op. cit.*, p. 77.
- ⁹ BERBEL, Fábio Lopes Vilela. *Op. cit.*, p. 209.
- ¹⁰ STEPHANES, Reinhold. *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 95.
- ¹¹ CARBONE, Célia Opice. *Seguridade social no Brasil: ficção ou realidade?* São Paulo: Atlas, 1994, p. 103.
- ¹² Cf. MELO, José Eduardo Soares de. *Contribuições sociais no sistema tributário*. 3 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, pp. 121-122.
- ¹³ STEPHANES, Reinhold. *Reforma...*, cit., p. 135.
- ¹⁴ TAVARES, Marcelo Leonardo. “A manutenção do valor real dos benefícios previdenciários”. *Revista RPS*, São Paulo: LTr, n. 249, agosto de 2001.

REGIMES PREVIDENCIÁRIOS

Em que pese o princípio da uniformidade de prestações previdenciárias, contemplado no texto constitucional, o fato é que no âmbito da Previdência Social no Brasil não existe somente um regime previdenciário, mas vários deles. Destarte, cumpre distinguir os vários regimes existentes, para, a seguir, centrar nossos estudos sobre o Regime Geral de Previdência Social, principal objeto de análise nesta obra.

Entende-se por regime previdenciário aquele que abarca, mediante normas disciplinadoras da relação jurídica previdenciária, uma coletividade de indivíduos que têm vinculação entre si em virtude da relação de trabalho ou categoria profissional a que está submetida, garantindo a esta coletividade, no mínimo, os benefícios essencialmente observados em todo sistema de seguro social – aposentadoria e pensão por falecimento do segurado.

Alguma polêmica poderia advir do fato de não se considerar como benefício essencial de um regime previdenciário aquele que proteja o indivíduo de incapacidades temporárias para o trabalho. Contudo, se o tomador dos serviços do trabalhador garante a este remuneração integral durante o afastamento por motivo de saúde, não há necessidade de cobertura deste evento. Como a legislação do trabalho – Consolidação das Leis do Trabalho – não prevê tal garantia, senão nos primeiros quinze dias de incapacidade, cumpre à Previdência Social proteger o indivíduo que fique incapacitado por mais tempo.

Visto isso, passemos à análise dos regimes previdenciários em espécie.

8.1 O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

Principal regime previdenciário na ordem interna, o RGPS abrange obrigatoriamente todos os trabalhadores da iniciativa privada, ou seja: os trabalhadores que possuem relação de emprego; os trabalhadores autônomos,

eventuais ou não; os empresários individuais e microempreendedores individuais ou sócios de empresas e prestadores de serviços remunerados por “pro labore”; trabalhadores avulsos; pequenos produtores rurais e pescadores artesanais trabalhando em regime de economia familiar; e outras categorias de trabalhadores, como agentes públicos que ocupam exclusivamente cargos em comissão, garimpeiros, empregados de organismos internacionais, ministros de confissão religiosa etc. É regido pela Lei n. 8.213/1991, intitulada “Plano de Benefícios da Previdência Social”, sendo de filiação compulsória e automática para os segurados obrigatórios, permitindo, ainda, que pessoas que não estejam enquadradas como obrigatórios e não tenham regime próprio de previdência se inscrevam como segurados facultativos, passando também a serem filiados ao RGPS. É o único regime previdenciário compulsório brasileiro que permite a adesão de segurados facultativos, em obediência ao princípio da universalidade do atendimento – art. 194, I, da Constituição.

8.2 REGIMES DE PREVIDÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICO OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS

O estudo da aposentadoria dos servidores públicos e demais regras de cunho previdenciário a este segmento de trabalhadores em obras de Direito Previdenciário não era frequente até que surgiram as Emendas Constitucionais que alteraram de forma bastante significativa a matéria.

A nosso ver, o fato de ter sido durante muito tempo tratado o tema como sendo matéria de Direito Administrativo, estudado portanto nos grandes manuais dos publicistas brasileiros, levou a uma concepção de aposentadoria diversa da que se nota quando o assunto diz respeito a segurados do Regime Geral de Previdência Social.

Com efeito, durante décadas a aposentadoria do servidor público era vista como um “prêmio” concedido a este pelos serviços prestados à sociedade, mera continuação de seu vínculo com a Administração Pública que o admitira.

Em razão desse raciocínio, até os dias atuais existem distorções conceituais

graves em matéria de aposentadoria no serviço público. Dois exemplos são marcantes: o primeiro, a existência de uma aposentadoria “a bem do serviço público”, ou seja, “concedida” como punição disciplinar a magistrados que pratiquem falta funcional grave, nos termos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC n. 35/1979); e de outro lado, a histriônica figura da “cassação de aposentadoria” na Lei n. 8.112/1990 – que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores da União, autarquias e fundações públicas federais, “pena disciplinar” aplicada a servidor público já aposentado, que tenha sido considerado culpado em processo disciplinar cuja sanção prevista para a falta seria a demissão do serviço público.

Na primeira hipótese, confunde-se a noção de aposentadoria, que de direito se transforma em curiosa punição; na segunda, ocorre a cassação de um direito adquirido, não mais como prêmio, mas em razão de contribuições vertidas a um Regime Previdenciário, cuja concessão e manutenção, na norma constitucional, não prevê exceção alguma. Insta observar, por fim, que tais “figuras jurídicas” não constam do Regime Geral de Previdência Social, em que a aposentadoria é tratada como direito fundamental, somente sendo passível de cancelamento em caso de fraude ou erro na concessão.

Somente com a introdução do caráter contributivo, pela Emenda n. 3, de 1993, e da noção de “Regime Próprio” de Previdência, pela Emenda n. 20, de 1998, que a aposentadoria dos servidores ocupantes de cargos efetivos mereceu destaque maior na literatura previdenciária.

Num breve esboço histórico, é curial dizer que as regras de aposentadoria dos servidores públicos sempre foram diferenciadas dos trabalhadores da iniciativa privada, sendo traços marcantes, até as Reformas Constitucionais da Previdência, (1) a fixação da base de cálculo dos proventos como sendo a última remuneração, e não uma média das remunerações auferidas, e (2) a chamada “regra da paridade”, em que se estabelecia o reajuste dos proventos de aposentadorias e pensões no mesmo índice e na mesma data em que fossem reajustados os servidores públicos em atividade.

A Constituição Federal de 1988, quando promulgada, concedia o mesmo tratamento diferenciado aos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os das autarquias e

fundações públicas.

Foi a Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, que inovou na matéria ao prever a instituição de um regime previdenciário próprio, o qual também se aplica aos agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios (magistrados, membros do Ministério Público e de Tribunais de Contas) – art. 40, *caput*, com a redação conferida pela EC n. 41, de 2003.

A Constituição Federal estabelece que para os agentes públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os das autarquias e fundações públicas, deve haver Regimes Previdenciários próprios, os quais também se aplicam aos agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios (magistrados, membros do Ministério Público e de Tribunais de Contas) – art. 40, *caput*, com a redação conferida pela EC n. 41, de 2003.

Tais agentes públicos não se inserem no Regime Geral de Previdência Social, o que significa dizer que lhes é assegurado estatuto próprio a dispor sobre seus direitos previdenciários e a participação destes no custeio do regime diferenciado.

Em função da autonomia político-administrativa de cada um dos Entes da Federação, incumbe especificamente à União estabelecer, normatizar e fazer cumprir a regra constitucional do artigo 40 em relação aos seus servidores públicos; a cada Estado-membro da Federação e ao Distrito Federal, em relação a seus servidores públicos estaduais ou distritais; e a cada Município, em relação aos seus servidores públicos municipais, o que acarreta a existência milhares de Regimes de Previdência Social na ordem jurídica vigente.

Essa situação gera controvérsias quanto à competência legislativa. A respeito dessa discussão, pende de julgamento o mérito da Repercussão Geral – Tema 968:

“Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados.”

Descrição: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 24, inc. XII e § 1º, da Constituição da República, a constitucionalidade dos arts. 7º e 9º da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.788/2001, no aspecto em que estabelecem medidas

sancionatórias ao ente federado que não cumpra as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.” (STF, RE 1.007.271, Plenário Virtual, Rel. Min. Edson Fachin, em 13.10.2017)

Importante esclarecer que na hipótese de o servidor público ocupante de cargo efetivo exercer atividade paralelamente na iniciativa privada, sujeita-se à filiação em dois Regimes de Previdência Social, pois há filiação obrigatória em relação a cada uma das atividades desempenhadas, por força dos regimes jurídicos vigentes. A mesma condição de duplamente filiado acontecerá se um indivíduo acumular, lícitamente, dois cargos públicos de provimento efetivo, no quadro funcional de Entes da Federação distintos.

As questões relacionadas aos Regimes Próprios de Previdência dos Servidores Públicos são tratadas na Parte V desta obra.

8.3 REGIME PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR

Como já salientado, a Previdência Social no Brasil é composta por regimes públicos, quais sejam, o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Servidores Públicos, todos em sistema de repartição, compulsórios, geridos pelo Poder Público, que cobrem a perda da capacidade de gerar meios para a subsistência até um valor-teto; e outro, complementar, privado e facultativo, gerido por entidades de previdência fiscalizadas pelo Poder Público. Assim, a exploração da previdência pela iniciativa privada é tolerada pela ordem jurídica, porém apenas em caráter supletivo, ao contrário do que ocorre, por exemplo, no Chile, onde o regime previdenciário adotou a privatização da proteção previdenciária como fórmula básica.

A Constituição Federal de 1988 previa, desde sua redação original, a existência de um regime complementar de previdência, gerido pela própria Previdência Social, sem, no entanto, trazer maiores disciplinamentos à matéria, que foi remetida para lei específica, jamais editada (§ 7º do art. 201 da Constituição – art. 28, § 6º, da Lei n.

8.212/1991).

Existe, contudo, desde antes da Carta Magna vigente, o regime complementar privado, que tem por prestadoras de benefícios previdenciários as entidades de previdência complementar. O diploma regente das entidades de previdência privada complementar era a Lei n. 6.435/1977, regulamentada por dois Decretos: o n. 81.240/1978, que tratava das entidades fechadas de previdência privada, e o n. 81.402/1978, que tratava das entidades abertas de mesmo gênero. Tais textos foram recepcionados pela ordem constitucional vigente.

Até o advento da Emenda Constitucional n. 20, a matéria relativa à previdência complementar na Constituição se limitava a estabelecer, como ônus da Previdência Social, a criação de um “seguro coletivo, de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições adicionais” (art. 201, § 7º, do texto original).

Com a Emenda, a matéria passou a ser disciplinada nos arts. 40 e 202, determinando, ao contrário do texto anterior, a autonomia do regime previdenciário complementar em face dos regimes públicos de previdência, o que, de fato, já ocorria com os segurados do Regime Geral de Previdência Social, que participam compulsoriamente desse regime, em sistema contributivo de repartição e, facultativamente, de planos de previdência complementar, mediante sistema de capitalização. Com a Emenda n. 20, o art. 40, nos §§ 14 a 16, passou a prever a possibilidade de fundos de previdência complementar também para os agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios.

Após a promulgação da Emenda n. 20, houve a publicação das Leis Complementares ns. 108 e 109, ambas datadas de 29.5.2001, para atender ao disposto no art. 202 da Lei Maior, revogando, assim, a Lei n. 6.435/1977. A primeira dispõe sobre a relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas e suas respectivas entidades fechadas de previdência complementar. A segunda dispõe sobre a Lei Básica da Previdência Complementar.

A Lei Complementar n. 109/2001 inicia preconizando os mesmos princípios estabelecidos no art. 202 da Constituição da República, quais sejam, o caráter meramente complementar do regime privado e a autonomia deste em relação à

Previdência Social, assim como a facultatividade no ingresso e a necessidade de constituição de reservas que garantam a concessão dos benefícios (art. 1º).

Entende-se por entidades de previdência privada “as que têm por objetivo principal instituir e executar planos privados de benefícios de caráter previdenciário” (art. 2º). Para a constituição e início de funcionamento de uma entidade previdenciária privada, a Lei prevê a necessidade de autorização governamental prévia (art. 33, inciso I, e art. 38, inciso I).

O controle governamental é exercido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, autarquia de natureza especial criada pela Lei n. 12.154, de 23.12.2009, vinculada atualmente ao Ministério da Fazenda, com atribuição de fiscalizar e supervisionar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observadas as disposições constitucionais e legais aplicáveis.

As entidades de previdência complementar dos trabalhadores da iniciativa privada se dividem em fechadas e abertas (art. 4º da Lei).

Entidade fechada de previdência privada é aquela constituída sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, e que é acessível exclusivamente a empregados de uma empresa ou grupo de empresas, aos servidores dos entes públicos da Administração, quando o tomador dos serviços será denominado *patrocinador* da entidade fechada, e aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, quando estas serão denominadas “instituidores” (*sic*) da entidade (art. 31 da Lei). Não pode o próprio empregador explorar a atividade de previdência complementar; para estabelecer o plano previdenciário privado, deverá constituir entidade própria para este fim. Não se confunde, portanto, a personalidade jurídica da empresa patrocinadora ou instituidora (empregador) com a da entidade previdenciária complementar.

Entidade aberta de previdência privada é aquela que não se enquadra na hipótese anterior. São instituições financeiras que exploram economicamente o ramo de infortúnios do trabalho, cujo objetivo é a instituição e operação de planos de benefícios de caráter previdenciário em forma de renda continuada ou pagamento

único, constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas, podendo as seguradoras que atuem exclusivamente no ramo de seguro de vida virem a ser autorizadas a operar também planos de previdência complementar (Lei Complementar n. 109, art. 36 e seu parágrafo único).

Neste regime complementar, utiliza-se para a pessoa do segurado, associado ou beneficiário o termo “participante” ou “assistido”. Para que um indivíduo se torne participante de um plano previdenciário de entidade fechada de previdência privada há necessidade de que preencha os requisitos exigidos pela entidade, geralmente, a vinculação a um empregador (empresa); já para ingressar num plano de entidade aberta, basta a adesão voluntária a ele, não havendo necessidade de vinculação a um empregador (art. 8º, inciso I, da Lei Complementar n. 109). Assistido é o participante ou seu beneficiário que estejam fruindo benefício de prestação continuada referente aos planos de previdência complementar (art. 8º, II, da Lei Complementar n. 109).

As entidades – abertas e fechadas – de previdência privada não podem requerer concordata e não estão sujeitas ao processo falimentar; caso estejam em estado de insolvência, comportam o regime de liquidação extrajudicial, tal como ocorre com as instituições financeiras (art. 47 da Lei Complementar n. 109). Podem, ainda, sofrer intervenção estatal, mediante ato do Ministro de Estado competente para a autorização de funcionamento da entidade, que nomeará interventor com plenos poderes de administração e gestão (art. 44).

O custeio dos planos de previdência complementar de entidades fechadas de que trata a Lei será feito por meio de contribuições dos participantes (trabalhadores que aderirem), dos assistidos (dependentes de trabalhadores que possam aderir também ao plano) e do patrocinador (empregador). Já os de entidades abertas são custeados exclusivamente com aportes do trabalhador participante (cotização individual).

Importante salientar, ainda, que, em se tratando de entidade fechada, há norma que obriga o oferecimento dos planos a todos os possíveis participantes (art. 16 da Lei Complementar n. 109), bem como impondo a facultatividade da adesão a qualquer dos planos previstos (§ 2º do mesmo artigo). Ou seja, não pode o patrocinador ou instituidor exigir que o empregado participe do plano de previdência complementar.

No caso da previsão constitucional de previdência complementar facultativa para

os agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios, convém frisar que os fundos de previdência complementar terão de ser instituídos por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo e terão de ser geridos por entidade com personalidade jurídica de direito público (autarquia ou fundação).

Cabe destacar, como exemplo da novel estrutura, a edição da Lei n. 12.618, de 30.4.2012, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei n. 10.887, de 18.6.2004; e dá outras providências. Sobre esse tema, há capítulo específico na Parte V desta obra.

Os entes públicos que efetivamente ingressarem em tal sistemática terão que conviver, durante um longo período, com uma duplicidade de situações: de um lado, os ocupantes de cargos públicos que ingressaram antes da instituição do fundo de previdência complementar e a este novo modelo não aderirem pelo instituto da migração, que continuarão recolhendo contribuição sobre a totalidade da remuneração auferida e terão direito a benefícios cujo valor máximo será a própria remuneração do cargo, e o teto de remuneração da Administração Pública a que pertence; de outro lado, os que ingressarem após a instituição do fundo, que contribuirão sobre a remuneração, desde que esta não ultrapasse o valor-teto fixado para o RGPS, e receberão benefícios calculados por média, com valor máximo igual ao do RGPS.

Finalmente, merece atenção o fato de que, mesmo no âmbito dos entes federativos que criarem fundos de previdência complementar para seus agentes públicos, não há obrigatoriedade de adesão, por parte de novos ingressantes em cargos públicos efetivos ou vitalícios. Caberá a cada pessoa atingida pela alteração decidir se irá ou não contribuir para o fundo de previdência complementar.

O STF, em julgamento proferido em âmbito de repercussão geral, no tocante à competência jurisdicional para processar e julgar demandas envolvendo participante (empregado regido pela CLT ou servidor público) e a entidade de previdência complementar fechada respectiva, concluiu competir à Justiça Estadual, e não à Justiça do Trabalho, a apreciação desses litígios (RE 586.453, Tribunal Pleno, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, *DJe* de 6.6.2013).

Quanto às normas que disciplinam a relação entre o participante de planos de previdência complementar e as entidades respectivas, cumpre frisar o entendimento consolidado pelo STJ na Súmula n. 563, e a correspondente retirada da Súmula n. 321 daquele Pretório: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Destacamos ainda outros precedentes sobre o tema, que julgamos relevantes para demonstrar a orientação jurisprudencial do STJ, os quais foram publicados na Edição 71, de 2016, da publicação *Jurisprudência em Teses*:

- “Compete à Justiça Estadual processar e julgar litígios instaurados entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios” (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, Tema 539);
- “Não há litisconsórcio necessário entre o fundo de previdência complementar e a instituição patrocinadora, tendo em vista a autonomia de patrimônio e a personalidade jurídica própria do ente previdenciário” (AgInt no AREsp 795006/RS);
- “O participante tem mera expectativa de direito à aplicação das regras de aposentadoria suplementar nos moldes inicialmente contratados, incidindo as disposições regulamentares vigentes na data em que cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício” (AgInt no REsp 1584410/SE);
- “As contribuições para o regime de previdência complementar podem ser alteradas (majoradas ou reduzidas) a qualquer momento para manter o

equilíbrio econômico-financeiro do plano, uma vez que não há direito adquirido ao regime inicial de custeio” (AgRg no AREsp 541301/RJ);

- “A previsão de reajuste dos benefícios de plano de previdência privada com base nos mesmos índices adotados pelo INSS não garante aos participantes de tais entidades a extensão do aumento real concedido pela previdência pública” (AgInt no AREsp 636331/MG);
- “Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares” (Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, Tema 736);
- “A relação contratual mantida entre a entidade de previdência privada administradora do plano de benefícios e o participante não se confunde com a relação laboral mantida entre o participante trabalhador e a patrocinadora” (AgInt no AREsp 740736/RJ);
- “São incompatíveis com o regime financeiro de capitalização, próprio da previdência privada, o tempo de serviço especial (tempo ficto) e o tempo de serviço prestado sob a condição de aluno-aprendiz” (AgInt no REsp 1571345/RS);
- “Incide Imposto de Renda sobre os valores recebidos a título de antecipação direitos à Aposentadoria Complementar Móvel Vitalícia – ACMV, pois tais valores decorrem de renúncia de direito trabalhista de natureza remuneratória, configurando acréscimo patrimonial” (AgRg no REsp 1350951/MG);
- “Não incide imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria e sobre o resgate de contribuições correspondentes a recolhimentos para entidade de previdência privada ocorridos no período de 1º.1.1989 a 31.12.1995, por força da isenção concedida pelo art. 6º, VII, ‘b’,

da Lei n. 7.713/88, com redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/95” (AgRg no REsp 1405591/RN);

- “A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência priv complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente e se caracteriza nos casos de comprovada utilização dos valores para a subsistência familiar” (AgRg no REsp 1382845/PR).

8.4 REGIME DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS

Os militares não são mais considerados, pelo texto constitucional, servidores públicos, em face das alterações propostas pelo Poder Executivo e promulgadas pela Emenda Constitucional n. 18, de 5.2.1998, criando tratamento diferenciado para os membros das Forças Armadas em vários aspectos, fundamentalmente acabando com o tratamento isonômico exigido pelo texto original da Constituição entre servidores civis e militares.

Além da diferenciação no que tange ao modo de reajuste da remuneração, permitindo-se que os oficiais e graduados das Forças Armadas tenham índices de majoração e épocas diversas em relação aos servidores públicos “civis”, também no que concerne à concessão de benefícios de inatividade são os militares privilegiados pela ordem jurídica, tendo passado incólumes pelas reformas constitucionais.

Assim, a Constituição, em seu atual art. 142, X, remete à lei ordinária o tratamento de várias matérias de interesse dos militares, entre as quais as “condições de transferência do militar para a inatividade”, apenas exigido que sejam respeitados os §§ 7º e 8º do art. 40.

Importante consignar que a EC n. 41/2003 poupou os militares quando extinguiu a regra da paridade do reajuste de aposentadorias e pensões aos demais servidores públicos civis, e também os preservou das modificações operadas no cálculo da pensão por morte, tendo em vista que a EC n. 41/2003 revogou o inciso IX do § 3º do art. 142 da CF, com a redação dada pela EC n. 20/1998.

A Lei n. 6.880, de 9.12.1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares – considerados assim os membros das Forças Armadas –, norma recepcionada pela

ordem constitucional vigente, prevê a transferência para a reserva remunerada, nos arts. 96 a 103, e a reforma, nos arts. 104 a 114. O Estatuto em comento sofreu alterações pela Lei n. 10.416, de 27.3.2002, e pela Medida Provisória n. 2.215-10, de 31.8.2001, esta mantendo-se vigente até deliberação do Congresso Nacional sobre a matéria, conforme disposto no art. 2º da EC n. 32/2001. Os militares das Forças Armadas contribuem apenas para fins de pensão por morte (7,5% do soldo), ou seja, os proventos de reserva remunerada e de reforma são custeados exclusivamente pelos cofres da União.

Segundo os dados coletados por *Stephanes*, a sustentabilidade do regime dos militares é ainda menor do que a dos demais regimes diferenciados. É o que explica: “A atual discrepância entre os valores arrecadados pela União e o pagamento efetuado é um problema de difícil solução. Isto em função do crescimento do número de aposentadorias e pensões, dada a precocidade com que são obtidas e ao longo período durante o qual são usufruídas. As simulações realizadas mostram que para financiar plenamente os benefícios auferidos na reserva, o Governo deveria participar com uma contribuição anual de 25%, e cada membro das Forças Armadas com 16%”.¹

Destaca-se a existência do PL n. 1645/2019 em análise no Congresso Nacional, que altera a Lei n. 6.880/1980, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares (incluindo a reserva remunerada) e a Lei n. 3.765/1960, que dispõe sobre as pensões militares. A proposta prevê a cobrança de uma alíquota de 10,5% sobre o rendimento bruto dos militares de todas as categorias: ativos, inativos, pensionistas, cabos, soldados e alunos de escolas de formação. Também objetiva permitir que militares de todas as patentes passem mais tempo na ativa, ou seja, vai retardar a idade para ter direito à reserva remunerada.

¹ STEPHANES, Reinhold. *Reforma...*, cit., p. 108.



A Seguridade Social Brasileira

Capítulo 9

A ORGANIZAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL

A Seguridade Social, segundo o conceito ditado pela ordem jurídica vigente, compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade nas áreas da saúde, previdência e assistência social, conforme previsto no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, sendo organizada em Sistema Nacional, que é composto por conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil.

A Lei n. 8.212/1991 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, mas, segundo *Wladimir Novaes Martinez*, “o legislador fica devendo as normas sobre a efetivação da seguridade social, por falta de definição política e reconhecida incapacidade de efetivamente atender as diretrizes constitucionais da ambiciosa matéria. Seguridade social é uma técnica de proteção social avançada em relação à Previdência Social, capaz de integrá-la com a assistência social e incorporar as ações de saúde. Mas, mais ainda, é um esforço nacional extraordinário no sentido de um amplo atendimento à população, obreira ou não, empenho cujos objetivos estão a distância”.¹

9.1 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Embora não exista uma disciplina adequada do que a legislação chama de Sistema Nacional de Seguridade Social (Lei n. 8.212/1991, art. 5º), é certo que existe certa estrutura administrativa que tem por atribuição executar as políticas no âmbito da segurança social.

Dentro da estrutura do Poder Executivo, os Ministérios da área social são os responsáveis pelo cumprimento das atribuições que competem à União em matéria de Seguridade Social. Há os Conselhos setoriais – de Previdência (CNP), da Saúde

(CNS) e da Assistência Social (CNAS), que atendem ao objetivo da gestão quadripartite da Seguridade Social.

9.2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, com sede e foro no Distrito Federal, foi instituído com base na Lei n. 8.029, de 12.4.1990, com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.457, de 16.03.2007, tem por finalidade promover o reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência Social, assegurando agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social, cabendo-lhe:

- conceder e manter os benefícios e serviços previdenciários e o benefício de prestação continuada (BPC/LOAS);
- emitir certidões relativas a tempo de contribuição perante o Regime Geral de Previdência Social;
- gerir os recursos do Fundo do Regime Geral de Previdência Social; e
- calcular o montante das contribuições incidentes sobre a remuneração e demais rendimentos dos trabalhadores, devidas por estes, pelos empregadores domésticos e pelas empresas com vistas à concessão ou revisão de benefício requerido.

Por força da Lei n. 11.457/2007, foi transferida do então Ministério da Previdência Social para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, a competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas *a*, *b* e *c* do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 24.7.1991, e das contribuições instituídas a título de substituição e, ainda, as contribuições devidas a terceiros, que antes eram arrecadadas pela Secretaria da Receita Previdenciária.

A referida norma extinguiu a Secretaria da Receita Previdenciária, que era composta pelos Departamentos de Administração da Receita Previdenciária, de

Fiscalização da Receita Previdenciária e de Informações Estratégicas.

O INSS passou a se dedicar às atividades de prestação de serviços aos beneficiários da Previdência Social, concentrando sua atividade na concessão, manutenção e pagamento de benefícios.

Com as mudanças na estrutura administrativa promovidas pelo governo do Presidente Michel Temer, em 2016 a Previdência Social perdeu o *status* de Ministério e o INSS passou a integrar o Ministério do Desenvolvimento Social (Lei n. 13.341, de 29.9.2016, e alterações posteriores). Foi criada ainda uma Secretaria de Previdência vinculada ao então denominado Ministério da Fazenda com a finalidade de promover uma grande reforma nas regras de concessão de benefícios do RGPS e dos RPPS. Atualmente, há uma Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, que integra o Ministério da Economia.

O INSS, autarquia vinculada atualmente ao Ministério da Economia, é organizado na seguinte estrutura (Decreto n.º 9.746, de 08.04.2019):

I – órgãos de assistência direta e imediata ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social:

- a) Gabinete;
- b) Assessoria de Comunicação Social; e
- c) Coordenação-Geral de Projetos Estratégicos e Inovação;

II – órgãos seccionais:

- a) Procuradoria Federal Especializada;
- b) Auditoria-Geral;
- c) Corregedoria-Geral;
- d) Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração;
- e) Diretoria de Tecnologia da Informação e Inovação; e
- f) Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos;

III – órgãos específicos singulares:

- a) Diretoria de Benefícios; e
- b) Diretoria de Atendimento; e

IV – unidades descentralizadas: Superintendências Regionais.

Entendemos que essa reorganização visa retirar o caráter “social” da Previdência para dar um perfil “econômico”, voltado mais a atender as exigências do “mercado financeiro” e cada vez menos as necessidades da população que necessita da proteção previdenciária.

9.3 GESTÃO DESCENTRALIZADA

A gestão da Seguridade Social está baseada em órgãos colegiados, em estrito cumprimento ao disposto no art. 194, parágrafo único, inciso VII, da Constituição Federal, que estabelece o “caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados”.

As Leis n.ºs 8.212/1991 e 8.213/1991 foram as responsáveis pela instituição dos Conselhos de Seguridade Social e Previdência Social, respectivamente, órgãos de deliberação colegiada, com a participação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de representantes da sociedade civil, e a Lei n.º 8.742/1993, pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Entretanto, parte dessa estrutura deixou de existir com a Medida Provisória n.º 1.799-5, de 13.05.1999, e suas reedições (atualmente, Medida Provisória n.º 2.216-37, de 31.08.2001, que se manterá vigente até deliberação do Congresso Nacional sobre a matéria, conforme disposto no art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 32, de 2001), extinguindo-se o Conselho Nacional de Seguridade Social e os Conselhos Estaduais, Distrital e Municipais de Previdência Social.

Aos órgãos em questão foram ou são atribuídas funções importantes, delimitadas nas leis instituidoras e nos seus regimentos, como veremos a seguir.

9.4 CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA – CNP

O CNP é órgão superior de deliberação colegiada, composto de representantes do Governo Federal e da sociedade civil, num total de quinze membros, conforme previsto no art. 3º da Lei n. 8.213/1991, dos quais seis representantes do Governo

Federal e nove representantes da sociedade civil, sendo destes: três representantes dos aposentados e pensionistas, três representantes dos trabalhadores em atividade e três representantes dos empregadores.

Cabe ao Presidente da República nomear os membros do Conselho Nacional de Previdência e seus respectivos suplentes, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Como ocorria no CNSS, os representantes do Governo não possuem mandato.

A indicação dos representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes é feita pelas centrais sindicais e confederações nacionais – art. 3º, § 2º, da Lei n. 8.213/1991. Observe-se, por oportuno, que a Lei de Benefícios é o primeiro diploma legal a reconhecer as centrais sindicais como entidades legítimas para a representação da classe trabalhadora, paralelamente ao chamado sistema confederativo, criado com a Consolidação das Leis do Trabalho e mantido pelo texto constitucional vigente – art. 8º, IV.

Compete ao CNP, segundo as disposições do art. 4º da Lei n. 8.213/1991 e do art. 296 do Decreto n. 3.048/1999:

- estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social;
- participar, acompanhar e avaliar, sistematicamente, a gestão previdenciária;
- apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social;
- apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da previdência social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social;
- acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da previdência social;
- acompanhar a aplicação da legislação pertinente à previdência social;
- apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa;

- estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 353 do Decreto n. 3.048/1999;
- elaborar e aprovar seu regimento interno;
- aprovar os critérios de arrecadação e de pagamento dos benefícios por intermédio da rede bancária ou por outras formas; e
- acompanhar e avaliar os trabalhos de implantação e manutenção do Cadastro Nacional de Informações Sociais.

Competia, ainda, ao CNP a supervisão dos extintos Conselhos Estaduais e Municipais, órgãos de deliberação colegiada, subordinados ao CNPS, conforme previsto no art. 7º da Lei n. 8.213, de 24.7.1991.

As reuniões do CNP se realizam, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu Presidente. É admitida a realização de reunião extraordinária mediante a convocação do Presidente do Conselho ou a requerimento de um terço de seus membros, conforme dispõe seu regimento interno e são iniciadas com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho, sendo exigida para deliberação a maioria simples de votos.

As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do CNP, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais.

A lei prevê garantia do emprego para os representantes dos trabalhadores eleitos para o CNP, desde a nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ter o contrato de trabalho extinto pelo empregador por motivo de falta grave, regularmente comprovada mediante processo judicial – art. 3º, § 7º, da Lei n. 8.213/1991. Trata-se, pois, de hipótese de estabilidade absoluta conferida ao trabalhador integrante do Conselho, de modo que, durante o exercício do mandato e até um ano após o término deste, o empregado só pode ser dispensado por justa causa, e, mesmo assim, após o ajuizamento, pelo empregador, da ação intitulada

inquérito para apuração de falta grave (art. 494 da CLT), cujo prazo – decadencial, de trinta dias – e rito estão previstos nos arts. 853 a 855 da mesma Consolidação. Caso seja dispensado, sem justo motivo, o trabalhador terá direito à reintegração no emprego, com todas as vantagens do período de afastamento.

Aos órgãos governamentais cabe prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNP, fornecendo inclusive estudos técnicos, e encaminhar ao CNP, com antecedência mínima de dois meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada.

As decisões tomadas pelo CNP, no âmbito de suas atribuições, são baixadas por resoluções e publicadas no Diário Oficial da União.

9.5 CONSELHOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CPS

Os Conselhos de Previdência Social têm previsão no art. 296-A do Regulamento da Previdência Social, nos termos que segue:

Art. 296-A. Ficam instituídos, como unidades descentralizadas do Conselho Nacional de Previdência Social – CNPS, Conselhos de Previdência Social – CPS, que funcionarão junto às Gerências-Executivas do INSS.

§ 1º Os CPS serão compostos por dez conselheiros e respectivos suplentes, designados pelo titular da Gerência Executiva na qual for instalado, assim distribuídos:

I – quatro representantes do Governo Federal; e

II – seis representantes da sociedade, sendo:

a) dois dos empregadores;

b) dois dos empregados; e

c) dois dos aposentados e pensionistas.

§ 2º O Governo Federal será representado:

I – nas cidades onde houver mais de uma Gerência-Executiva:

a) pelo Gerente-Executivo da Gerência-Executiva a que se refere o § 1º; e

b) outros Gerentes-Executivos; ou

c) servidores da Divisão ou do Serviço Benefícios ou de Atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de Gerência-Executiva sediadas na cidade, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da DATAPREV;

II – nas cidades onde houver apenas uma Gerência-Executiva:

a) pelo Gerente-Executivo;

b) servidores da Divisão ou do Serviço de Benefícios ou de Atendimento ou da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS da Gerência-Executiva, ou de representante da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou de representante da DATAPREV.

§ 3º As reuniões serão mensais ou bimensais, a critério do respectivo CPS, e abertas ao público, cabendo a sua organização e funcionamento ao titular da Gerência-Executiva na qual for instalado o colegiado.

§ 4º Os representantes dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores serão indicados pelas respectivas entidades sindicais ou associações representativas.

§ 5º Os CPS terão caráter consultivo e de assessoramento, competindo ao CNPS disciplinar os procedimentos para o seu funcionamento, suas competências, os critérios de seleção dos representantes da sociedade e o prazo de duração dos respectivos mandatos, além de estipular por resolução o regimento dos CPS.

§ 6º As funções dos conselheiros dos CPS não serão remuneradas e seu exercício será considerado serviço público relevante.

§ 7º A Previdência Social não se responsabilizará por eventuais despesas com deslocamento ou estada dos conselheiros representantes da sociedade.

§ 8º Nas cidades onde houver mais de uma Gerência-Executiva, o Conselho será instalado naquela indicada pelo Gerente Regional do INSS cujas atribuições abrangem a referida cidade.

§ 9º Cabe ao Gerente-Executivo a designação dos conselheiros.

§ 10. É facultado ao Gerente Regional do INSS participar das reuniões do CPS localizados em região de suas atribuições e presidi-las.

9.6 CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS

O CNAS, criado pela Lei n. 8.742/1993 como órgão superior de deliberação colegiada, é vinculado à estrutura da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social – atualmente, o Ministério do Desenvolvimento Social.

As instâncias deliberativas do sistema descentralizado e participativo de Assistência Social são de caráter permanente e de composição paritária entre Governo e sociedade civil, as quais estão previstas na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/1993), da seguinte forma:

- a) o Conselho Nacional de Assistência Social;
- b) os Conselhos Estaduais de Assistência Social;
- c) o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal;
- d) os Conselhos Municipais de Assistência Social.

A instituição desses Conselhos é feita mediante lei específica a cargo desses entes federativos, sendo que muitos deles se encontram em funcionamento.

O CNAS é o órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional da Assistência Social, composto por dezoito membros e respectivos suplentes, sendo:

- a) nove representantes governamentais, incluindo um representante dos Estados um dos Municípios;
- b) nove representantes da sociedade civil, dentre representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em foro próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal.

A composição do CNAS está prevista no art. 17 da Lei n. 8.742/1993, sendo que

seus membros são nomeados pelo Presidente da República, para um mandato de dois anos, permitida uma única recondução à função por igual período. Neste Conselho, mesmo os representantes do Governo são detentores de mandato.

A presidência do Conselho é exercida por um de seus integrantes, eleito dentre seus membros, para mandato de um ano, permitida uma única recondução à Presidência, por igual período.

O CNAS possui a seguinte competência:

- aprovar a Política Nacional de Assistência Social;
- normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social;
- acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social;
- apreciar relatório anual que conterà a relação de entidades e organizações de assistência social certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal;
- zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
- convocar ordinariamente a cada quatro anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
- apreciar e aprovar a proposta orçamentária da Assistência Social a ser encaminhada pelo Ministério;
- aprovar critérios de transferência de recursos para os Estados, Municípios e Distrito Federal, considerando, para tanto, indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como: população, renda *per capita*, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo das disposições da Lei de Diretrizes

Orçamentárias;

- acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados;
- estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS;
- indicar o representante do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS junto ao Conselho Nacional de Seguridade Social – CNSS (sem eficácia a partir da edição da Medida Provisória n. 1.799-5, de 13.5.1999, e suas reedições, atualmente, Medida Provisória n. 2.216-37, de 31.8.2001, que se manterá vigente até deliberação do Congresso Nacional sobre a matéria, conforme disposto no art. 2º da Emenda Constitucional n. 32 de 2001, por ter sido extinto o CNSS);
- elaborar e aprovar seu regimento interno;
- divulgar, no *Diário Oficial da União*, todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e os respectivos pareceres emitidos.

9.7 CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – CNPC

A Lei n. 12.154, de 23.12.2009, criou o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) em substituição ao Conselho de Gestão da Previdência Complementar.

O CNPC é o órgão com a função de regular o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, nova denominação do então Conselho de Gestão da Previdência Complementar.

O órgão é atualmente presidido pelo Ministro da Fazenda e composto por representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), da Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC), da Casa Civil da Presidência da República, dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento,

Orçamento e Gestão, das entidades fechadas de previdência complementar, dos patrocinadores e instituidores de planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar e dos participantes e assistidos de planos de benefícios das referidas entidades.

Os processos administrativos em tramitação no Conselho de Gestão da Previdência Complementar e na Secretaria de Previdência Complementar foram transferidos para a Câmara de Recursos da Previdência Complementar e para a PREVIC, respectivamente.

Quanto à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Fazenda, com sede e foro no Distrito Federal e atuação em todo o território nacional, foi criada pela Lei n. 12.154/2009.

Cabe à PREVIC atuar como entidade de fiscalização e de supervisão das atividades das entidades fechadas de previdência complementar e de execução das políticas para o regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar, observadas as disposições constitucionais e legais aplicáveis.

As competências atribuídas à Secretaria de Previdência Complementar passaram para a PREVIC.

O então Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC funcionou como órgão colegiado, normativo, de deliberação, controle e avaliação da execução da política nacional das entidades fechadas de previdência privada, integrante da Estrutura Regimental do então Ministério da Previdência Social, tendo por finalidade exercer as competências estabelecidas ao “órgão regulador e fiscalizador” de que trata o art. 5º da Lei Complementar n. 109, de 29.5.2001.

Ao CNPC, cabe, na forma do Decreto n. 7.123, de 3.3.2010, exercer a função de órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas de previdência complementar.

Ao CRPC, órgão recursal colegiado no âmbito do Ministério da Fazenda, compete apreciar e julgar, encerrando a instância administrativa, os recursos interpostos contra decisão da Diretoria Colegiada da Superintendência Nacional de Previdência

Complementar – PREVIC:

I – sobre a conclusão dos relatórios finais dos processos administrativos iniciados por lavratura de auto de infração ou instauração de inquérito, com a finalidade de apurar responsabilidade de pessoa física ou jurídica, e sobre a aplicação das penalidades cabíveis; e

II – sobre as impugnações referentes aos lançamentos tributários da Taxa de Fiscalização e Controle da Previdência Complementar – Tatic.

9.8 CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CRPS

O Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS é órgão de controle jurisdicional das decisões do INSS, nos processos referentes a benefícios a cargo desta Autarquia. O CRPS tem sede em Brasília e jurisdição em todo o território nacional.

A competência do CRPS foi ampliada pela Lei n. 13.846/2019, a qual estabeleceu:

Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar:

I – recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários;

II – contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das empresas;

III – recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os arts. 38-A e 38-B, ou demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o art. 29-A desta Lei.

E a Lei 13.876/2019 (originada pelo PL n. 2.999/2019) ampliou, na forma do art. 126, inciso IV, da Lei 8.213/1991, a competência do CRPS para julgar recursos de processos relacionados à compensação financeira entre o RGPS e os RPPS dos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (Lei n.

9.796/1999) e de processos relacionados à supervisão e à fiscalização desses regimes próprios e também dos militares dos estados e do Distrito Federal (Lei n. 9.717/1998). Além disso, o conselho julgará outras demandas, na forma de regulamento.

O CRPS, conforme a composição prevista pelo art. 303 do Regulamento da Previdência Social, compreende os seguintes órgãos:

I – vinte e nove Juntas de Recursos, com a competência para julgar, em primeira instância, os recursos interpostos contra as decisões prolatadas pelos órgãos regionais do INSS, em matéria de interesse de seus beneficiários;

II – quatro Câmaras de Julgamento, com sede em Brasília, com a competência para julgar, em segunda instância, os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas Juntas de Recursos que infringirem lei, regulamento, enunciado ou ato normativo ministerial;

III – Conselho Pleno, com a competência para uniformizar a jurisprudência previdenciária mediante enunciados, podendo ter outras competências definidas no Regimento Interno.

A presidência do CRPS é atribuída a um dos representantes do Governo com notório conhecimento da legislação previdenciária, nomeado pelo Ministro de Estado responsável pela Previdência Social.

As Juntas de Recursos são órgãos de deliberação coletiva que constituem a primeira instância do CRPS em matéria de benefício, com jurisdição no Estado ou região onde estão localizadas, quando assim estabelecido pelo Ministro da pasta responsável pela Previdência Social.

As Câmaras de Julgamento são órgãos de deliberação coletiva que constituem a segunda instância recursal administrativa em matéria de benefício, com jurisdição em todo o território nacional.

Os recursos tempestivos contra decisões das Juntas de Recursos têm efeito suspensivo e devolutivo, não se considerando recurso o pedido de revisão de acórdão endereçado às Juntas de Recursos e Câmaras de Julgamento (art. 308 do Decreto n.

3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 5.699/2006).

O CRPS é um tribunal administrativo que tem entre suas atribuições solucionar, no âmbito não judicial, os conflitos entre a Autarquia Previdenciária e os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (quando a matéria em questão é a concessão, a manutenção, a revisão ou o cancelamento de benefício ou serviço), sendo que suas decisões não têm força de coisa julgada para o particular, mas somente para o INSS, para o qual surge o por alguns tão festejado “efeito vinculante”. Vale dizer, o litigante pode recorrer à via judicial, mesmo após ter sido parte vencida perante os órgãos do CRPS. Também não é obrigatório o esgotamento da instância administrativa para o ingresso em Juízo.

O art. 24 da Lei n. 11.457, de 16.3.2007, estabelece o prazo máximo de 360 dias a contar da data do protocolo para que seja proferida decisão administrativa em quaisquer petições, defesas ou recursos em processos administrativos do contribuinte.

É vedado ao INSS escusar-se de cumprir as diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de modo que contrarie ou prejudique seu evidente sentido (§ 2º do art. 308 do Decreto n. 3.048/1999).

Como bem esclarece *Meire Lúcia Gomes Monteiro*: “a utilização da via jurisdicional não é obrigatória: a empresa ou o beneficiário pode recorrer à Justiça em qualquer fase do processo administrativo; pode, inclusive, abandonar a instância jurisdicional e reclamar diretamente na Justiça. O INSS, porém, não pode questionar na Justiça, estando obrigado a acatar os ditames da instância jurisdicional. Assim, a força coativa do julgado alcança apenas a autarquia previdenciária. A outra parte interessada, repita-se, tem liberdade de utilizar ou não a instância jurisdicional”.²

Com isso, o segurado muitas vezes pode preferir a discussão de seus direitos no âmbito do CRPS do que na esfera judicial, especialmente considerando que em juízo o INSS pode interpor todos os recursos e incidentes possíveis, demandando muitas vezes contra a razoável duração do processo, enquanto no âmbito administrativo o órgão previdenciário terá apenas o recurso à Câmara de Julgamento e ao Pleno do CRPS. Depois disso, ou não havendo recurso cabível, a decisão tomada no âmbito da instância administrativa adquire efeito vinculante para a Autarquia, não podendo esta

levar a discussão para a sede judicial – hipótese sempre possível, por outro lado, para o beneficiário do RGPS, que pode ou não esgotar a via administrativa e, mesmo não sendo bem-sucedido nesta, ainda tentar a obtenção de direitos através da prestação jurisdicional.

Às Juntas de Recursos compete julgar, dentre outros, os recursos interpostos contra as decisões do INSS em matéria de benefícios previstos na legislação previdenciária, dos benefícios assistenciais de prestação continuada previstos no art. 20 da Lei n. 8.742, de 7.12.1993, e, ainda, da aplicação das regras do nexo técnico epidemiológico de que trata o § 13 do art. 337 do Regulamento da Previdência Social. O recurso recebe o nome de Recurso Ordinário e o prazo de 30 dias para interposição deve ser contado da ciência da parte ou de seu representante legal.

O interessado terá 30 dias de prazo para interposição de recurso à JR, a partir da ciência pessoal ou da data de recebimento da decisão do INSS que lhe foi desfavorável, aposta no Aviso de Recebimento – AR. Para a interposição do recurso, o INSS tem exigido o prévio agendamento pelo *site* ou pelo telefone 135, podendo, entretanto, a data definida pelo INSS para entrega do recurso na agência ser depois dos 30 dias, desde que o agendamento tenha sido feito dentro do prazo para recurso.

Devido a modificações no Regimento Interno do CRPS, algumas matérias estão restritas à alçada exclusiva das Juntas. Assim, não comportam recurso à instância superior os processos cuja discussão se limite a decisões fundamentadas exclusivamente em matéria médica e/ou processos cuja decisão proferida diga respeito ao reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices estabelecidos em lei, exceto quando a diferença na Renda Mensal Atual – RMA decorrer de alteração da Renda Mensal Inicial – RMI.

Nos casos de competência exclusiva das Juntas em processos fundamentados em matéria médica, existe uma previsão legal de exceção, sendo possível a interposição de recurso às Câmaras de Julgamento a fim de discutir sobre a aplicação do nexo técnico epidemiológico na hipótese cujas empresas podem pedir sua não aplicação, e de cuja decisão da Junta caberá recurso com efeito suspensivo, da empresa ou do segurado.

As quatro Câmaras de Julgamento, situadas em Brasília, possuem competência

para julgar em segunda e última instância os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelas Juntas de Recursos que infringirem a lei, regulamento, enunciado ou ato normativo ministerial. Tais recursos são denominados recursos especiais e devem ser interpostos em 30 dias a partir da intimação do interessado ou de seu representante legal.

Compete ao Conselho Pleno do CRPS julgar pedidos de uniformização de jurisprudência no âmbito administrativo do INSS. Existem dois tipos possíveis de pedidos de uniformização de jurisprudência para o Conselho Pleno: uniformização em tese e uniformização de matéria de direito.

Cabe pedido de uniformização da jurisprudência em tese para encerrar divergência jurisprudencial administrativa ou para consolidar jurisprudência reiterada no âmbito do CRPS, mediante a edição de enunciados.

O pedido de uniformização de jurisprudência em matéria de direito pode ser requerido pela parte interessada quando a decisão da Câmara de Julgamento do CRPS, em matéria de direito, for divergente da proferida por outra unidade julgadora em sede de recurso especial.

O órgão julgador tem o prazo máximo de 20 dias, após a data do julgamento do recurso, para devolver o processo ao INSS, para que as decisões sejam acatadas, se julgadas em última instância, ou recorridas.

As Unidades da Previdência terão o prazo de 30 dias, contados a partir da data de recebimento do processo na origem, para cumprimento das decisões dos órgãos do CRPS, sob pena de responsabilização funcional do servidor que der causa ao retardamento. Caso não seja atendido o prazo, a parte prejudicada pode formular reclamação, mediante requerimento acompanhado de cópia da decisão descumprida e outros elementos necessários à compreensão do processo, dirigida ao Presidente do CRPS. A Reclamação poderá ser protocolada junto ao INSS ou diretamente nos órgãos que compõem a estrutura do CRPS, que a remeterão ao órgão responsável pelo seu processamento e acompanhamento até a solução final.

A decisão da instância recursal, excepcionalmente, poderá deixar de ser cumprida no prazo de 30 dias se, após o julgamento pela Junta ou Câmara, for demonstrado pelo INSS, por meio de comparativo de cálculo dos benefícios, que ao beneficiário foi

deferido outro benefício mais vantajoso, desde que haja opção expressa do interessado, dando-se ciência ao órgão julgador com o encaminhamento dos autos.

9.9 CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS – CARF

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Economia, constituído por seções e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi instituído pela Lei n. 11.941/2009, para atuar com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.

O CARF é fruto da unificação do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Não compõe, por assim dizer, a estrutura da Seguridade Social brasileira, porém integra a Administração Fazendária com atribuições relacionadas ao custeio do sistema, já que se trata de órgão jurisdicional administrativo em matéria de contribuições sociais.

Segundo se observa da política governamental relacionada à aludida unificação, esta visou proporcionar maior racionalidade administrativa, redução de custos operacionais e melhor aproveitamento e alocação dos recursos, considerando que os três Conselhos tinham a mesma natureza e finalidade, porém estruturas administrativas distintas, com sobreposição de tarefas e fluxo de trabalho. Com a criação do novo órgão, as estruturas foram unificadas, permitindo melhor coordenação das atividades de planejamento, orçamento, logística, gestão de pessoas, documentação, tecnologia e segurança da informação etc., permitindo ainda maior agilidade na tomada e implementação das decisões. Os esforços e recursos passaram a ser direcionados para a atividade-fim de gestão dos processos administrativos fiscais, no preparo das sessões de julgamento e formalização das decisões no momento em que forem prolatadas.

O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal compete (art. 25, I e II, do Decreto 70.235/1972):

I – em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; e

II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial.

Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), no prazo de 15 dias da ciência do acórdão ao interessado, de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais (art. 37, § 2.º, II, do Decreto n. 70.235/1972).

A Câmara Superior de Recursos Fiscais será constituída por turmas, compostas pelos Presidentes e Vice-Presidentes das câmaras. O Ministro da Fazenda poderá criar, nas seções, turmas especiais, de caráter temporário, com competência para julgamento de processos que envolvam valores reduzidos ou matéria recorrente ou de baixa complexidade, que poderão funcionar nas cidades onde estão localizadas as Superintendências Regionais da Receita Federal do Brasil.

Na composição das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais, será respeitada a paridade entre representantes da Fazenda Nacional e representantes dos contribuintes.

As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais serão constituídas pelo Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pelo Vice-Presidente, pelos Presidentes e pelos Vice-Presidentes das câmaras.

A presidência das turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais será exercida pelo Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e a vice-presidência, por conselheiro representante dos contribuintes.

Os cargos de Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e das turmas especiais serão ocupados por conselheiros representantes da Fazenda Nacional, que, em caso de empate, terão o voto de qualidade, e os cargos de Vice-Presidente, por representantes dos contribuintes.

Os conselheiros serão designados pelo Ministro de Estado da Fazenda para mandato, limitando-se as reconduções, na forma e no prazo estabelecidos no regimento interno.

O Ministro da Fazenda, observado o devido processo legal, decidirá sobre a perda do mandato para os conselheiros que incorrerem em falta grave, definida no regimento interno.

Do relatório “Decisões do CARF”, publicado em junho de 2017, referente ao período de janeiro a dezembro de 2016, destacamos importantes dados que dão uma visão do resultado dos recursos julgados por esse Conselho:

Os recursos voluntários são interpostos pelo contribuinte e os recursos de ofício, pela Fazenda Nacional. Somados, eles representaram 77,3% do total de recursos analisados. Estes recursos são apreciados e julgados pelas turmas ordinárias das Seções de Julgamento do CARF.

Os recursos especiais, julgados pelas turmas da CSRF, visam à reapreciação de matérias julgadas nas turmas ordinárias, na hipótese de divergência entre colegiados, e representaram 22,7% do total dos recursos analisados (Tabela 2).

O contribuinte obteve sucesso em seus recursos voluntários em 54,1% das vezes. Em 86,2% dos casos, os julgamentos dos recursos de ofício da Fazenda Nacional também favoreceram o contribuinte (Tabela 3). No conjunto, 56,9% destas decisões favoreceram o contribuinte.

Quanto aos recursos especiais, 66,1% foram manejados pela Fazenda Nacional e 33,9% pelos contribuintes. A Fazenda Nacional obteve êxito em seus recursos especiais em 58,8% e os contribuintes, em relação aos seus recursos especiais, obtiveram êxito de 29,1% (Tabela 3).³

Dentre as matérias julgadas pelo CARF, destacamos as que entendemos mais relevantes em relação à Seguridade Social:

- Contribuição Previdenciária: Adicional de Férias;
- Multa por Compensação Indevida;

- Participação nos Lucros ou Resultados;
- SENAR;
- IRPF: Rendimentos Recebidos Acumuladamente.

O CARF tem também editado súmulas⁴, como as que seguem referidas, cujo rol completo está no material complementar desta obra:

- **Súmula n. 62:** “A base de cálculo das contribuições previdenciárias será o valor total fixado na sentença ou acordo trabalhista homologado, quando as parcelas legais de incidência não estiverem discriminadas”.
- **Súmula n. 64:** “Não incidem contribuições previdenciárias sobre as verbas concedidas aos segurados empregados a título de auxílio-creche, na forma do artigo 7º, inciso XXV, da Constituição Federal, em face de sua natureza indenizatória”.
- **Súmula n. 89:** “A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia”.

-
- ¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*, Brasília, LTr/Rede Brasil, 1999.
- ² “O contencioso administrativo da previdência social”, in *Temas atuais de previdência social*. Wladimir Novaes Martinez (coord.). São Paulo: LTr, 1998.
- ³ Disponível em: <<https://idg.carf.fazenda.gov.br/noticias/2017/relatorio-julgamento-2016-v3.pdf>>. Acesso em: 10.9.2017.
- ⁴ Disponível em: <<http://idg.carf.fazenda.gov.br/jurisprudencia/sumulas-carf/sumulas-por-materia>>. Acesso em: 10.9.2017.

RELAÇÃO JURÍDICA DE CUSTEIO

No campo do Direito Previdenciário, há sempre relação de uma pessoa – natural ou jurídica – com o ente previdenciário estatal. Contudo, há duas espécies distintas de relações decorrentes da aplicação da legislação previdenciária: a relação de custeio e a relação de prestação. Numa delas, o Estado é credor, noutra, devedor. Na primeira, o Estado impõe coercitivamente a obrigação de que as pessoas consideradas pela norma jurídica como contribuintes do sistema de Seguridade Social – logo, contribuintes *também* da Previdência Social – vertam seus aportes, conforme as regras para tanto estabelecidas. Na segunda, o Estado é compelido, também pela lei, à obrigação de dar – pagar benefício – ou de fazer – prestar serviço – aos segurados e dependentes que, preenchendo os requisitos legais para a obtenção do direito, o requeiram.

A existência de uma relação jurídica de custeio própria caracteriza o modelo de previdência de caráter contributivo. A ordem jurídica interna estabelece, desde a Lei Maior, este caráter (art. 201, *caput*). Pelo sistema contributivo, a receita da Previdência Social – e, no caso brasileiro, da Seguridade Social como um todo – decorre de pagamentos feitos por pessoas com destinação específica para o financiamento das ações no campo da proteção social. *A contrario sensu*, há países que adotam o modelo de financiamento por meio da destinação de uma parte da arrecadação tributária, sem que se caracterize a existência de um ou mais tributos cuja receita seja destinada especificamente para a área do seguro social.

10.1 DEFINIÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL

Obrigação previdenciária de custeio é espécie do gênero *obrigação tributária*. Decorre da relação jurídica representada pelo vínculo entre o ente público responsável pela arrecadação das contribuições, acréscimos de mora e penalidades

pecuniárias devidos, por um lado, e por outro, o responsável pelo cumprimento das obrigações previstas em lei, relativas ao recolhimento de contribuições previdenciárias, acréscimos de mora ou pagamento das penalidades pecuniárias decorrentes do descumprimento de obrigações.

A obrigação de custeio tem evidente natureza tributária, ela decorre da existência de norma legal prévia que estabelece, na dicção de *Geraldo Ataliba*,¹ as hipóteses de incidência, ou seja, os fatos que, uma vez concretizados, estabelecem o nascimento do vínculo obrigacional entre o contribuinte ou responsável e o ente responsável pela arrecadação da contribuição.

Por seu turno, o fato impositivo (denominado pelo Código Tributário Nacional “fato gerador”) é a situação concreta que deflagra a aplicação da norma de índole tributária, independentemente da vontade do particular.²

Há pessoas que têm obrigação de contribuir porque desta decorre sua condição de beneficiário do sistema – são os segurados do regime. A obrigatoriedade de sua participação se impõe para que possam fruir dos benefícios e serviços previstos em lei, sendo fundamental a comprovação das contribuições – ou, pelo menos, do enquadramento como segurado obrigatório – para este fim.

Outras pessoas têm a obrigação de contribuir porque a lei simplesmente lhes determina tal ônus, sem que tenham qualquer contraprestação pelo fato de verterem recursos para o sistema. O liame obrigacional tem fundamento, nestes casos, no ideal de solidariedade que fundamenta a Previdência Social, embasado na teoria do risco social, segundo a qual toda a sociedade deve suportar o encargo de prover a subsistência dos incapacitados para o trabalho. É o que ocorre com as empresas, ao contribuírem sobre a folha de pagamento de seus trabalhadores, bem como sobre o faturamento e o lucro; também é o mesmo fundamento para se exigir do empregador doméstico e do produtor rural que verta contribuições para o regime; também é o motivo invocado para a cobrança de contribuições sobre apostas em concursos de prognósticos.

10.2 AUTONOMIA DA RELAÇÃO DE CUSTEIO

Regida por lei, e não pela vontade de particulares, a relação obrigacional de custeio é autônoma com referência à relação jurídica de prestação previdenciária. Como bem diz *Feijó Coimbra*, “nesta, que ora examinamos, sujeito ativo é o Estado, passivo o cidadão ou a empresa, e objeto material da prestação a quantia em dinheiro devida pelo sujeito passivo ao ativo. Não há correspondência entre a obrigação de custeio e a de amparo. (...) A obrigação de recolher contribuições não é, na maior parte dos casos, nem mesmo condição para o exercício do direito à prestação. Em decorrência, a relação de custeio é autônoma, forma-se e se extingue por modos e em ocasiões diversas das que regulam as demais relações jurídicas de Direito Previdenciário”.³

10.3 IDENTIDADE COM A RELAÇÃO OBRIGACIONAL TRIBUTÁRIA

Conforme será mais bem detalhado na Parte III desta obra, sendo a contribuição à Seguridade Social de matiz tributária, a relação obrigacional de custeio se identifica com as obrigações tributárias. Em ambas, o sujeito ativo é um ente pertencente ao Estado (no caso das contribuições à Seguridade Social, o sujeito ativo é a União), que se vale de sua supremacia para exigir o cumprimento da obrigação, pela via coercitiva. O sujeito passivo não tem possibilidade de alterar a incidência da norma, uma vez concretizado o fato imponível, nem transferir, por negócio entre particulares, a obrigação de prestar a devida contribuição. Assim é que, v.g., se a lei estabelece ao empregador que este venha a recolher a contribuição a que está obrigado e, ainda, retenha a contribuição dos empregados a seu serviço, recolhendo-as também, tal responsabilidade é intransferível e, caso descumprida, arcará ele – o empregador – unicamente com os efeitos decorrentes do descumprimento da norma, não se penalizando os empregados com a infração legal (inadimplemento tributário) causada pelo tomador da mão de obra.

Da mesma forma que ocorre com a obrigação de pagar tributo, o Estado se utiliza do poder de polícia para verificar a exatidão das contribuições vertidas, bem como das obrigações acessórias decorrentes da aplicação da lei previdenciária, podendo,

em caso de violação, aplicar as sanções cabíveis.

Porém, fica submetido, tal como em relação a qualquer outra espécie tributária, aos prazos decadenciais e prescricionais previstos no Código Tributário Nacional, assim como às hipóteses de suspensão e extinção do crédito tributário lá dispostas.

Finalmente, em caso de ausência de pagamento voluntário das obrigações decorrentes da aplicação das regras de custeio, cumpre ao Poder Público exigir judicialmente a prestação pecuniária, mediante Ação de Execução Fiscal, de rito próprio, após o registro do débito em Dívida Ativa e a expedição do título executivo extrajudicial.

-
- ¹ ATALIBA, Geraldo. *Hipótese de incidência tributária*. 6. ed. São Paulo: Malheiro 2004, p. 76.
- ² ATALIBA, Geraldo. *Op. cit.*, p. 72.
- ³ *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997, p. 235.

Capítulo 11

CONTRIBUENTES DA SEGURIDADE SOCIAL

Os termos “contribuinte” e “segurado” possuem diferenças de significado importantes no âmbito do Direito Previdenciário, que podem ser observadas na sequência deste tópico.

Contribuinte é o sujeito passivo da obrigação tributária, podendo ser pessoa física ou jurídica, sendo assim considerada toda pessoa que, por determinação legal, está sujeita ao pagamento de tributo.

A definição de sujeito passivo estabelecida no Código Tributário Nacional é a seguinte:

- sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (art. 121, *caput*);
- sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto (art. 122).

O sujeito passivo da obrigação principal pode assumir a condição de contribuinte ou responsável. Diz-se ser contribuinte quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador (como no caso dos contribuintes individuais que prestam serviços exclusivamente a pessoas jurídicas); chama-se responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei (art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN). Assim, por exemplo, os segurados empregados, inclusive os domésticos, e trabalhadores avulsos são contribuintes da Seguridade Social, entretanto não são os responsáveis pela obrigação principal – recolhimento da contribuição por eles devida –, já que a legislação de custeio cometeu tal encargo aos tomadores dos seus serviços (art. 30,

incisos I e V, da Lei n. 8.212/1991). Eventuais inadimplementos das contribuições de segurados dessas espécies não serão debitados a estes, mas sim à empresa ou entidade a ela equiparada, ao empregador doméstico, ou à pessoa ou empresa que explorou a mão de obra avulsa, respectivamente (art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/1991). O mesmo acontece com os trabalhadores identificados pela Lei como contribuintes individuais que prestem serviços a pessoas jurídicas, ficando estas responsáveis pelo recolhimento (Lei n. 10.666/2003).

Segundo *Hugo de Brito Machado*, “a identificação de quem seja o sujeito passivo das contribuições sociais, como em princípio ocorre com qualquer tributo, depende do exame das hipóteses de incidência de cada uma delas, especificamente consideradas”.¹

A Constituição, ao delinear o âmbito das contribuições para a Seguridade Social, no art. 195, I, II, III e IV, estabeleceu quem será contribuinte do sistema:

- o empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada;
- os trabalhadores segurados da Previdência Social, conforme suas categorias (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial);
- os apostadores de concursos de prognósticos;
- o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equipara

Iniciaremos a análise a partir daqueles que, além de contribuintes, são beneficiários potenciais do sistema.

11.1 SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Os segurados do Regime Geral de Previdência Social são os principais contribuintes do sistema de Seguridade Social previsto na ordem jurídica nacional. São contribuintes em função do vínculo jurídico que possuem com este regime de previdência, uma vez que, para obter os benefícios, devem teoricamente verter

contribuições ao fundo comum. Diz-se teoricamente porque, em certos casos, ainda que não tenha ocorrido contribuição, mas estando o indivíduo enquadrado em atividade que o coloca nesta condição, terá direito a benefícios e serviços: são os casos em que não há carência de um mínimo de contribuições pagas.

Exemplo típico é o do segurado obrigatório (enquadrado em qualquer das espécies), que, no primeiro mês de atividade laborativa em sua vida inteira, sofre um acidente e se torna incapaz para o trabalho, ou pior, vem a falecer: a contribuição devida por este somente seria paga no mês seguinte ao do trabalho realizado; mas, mesmo sem ter contribuído (o acidente aconteceu antes), o segurado (ou seu dependente) fará jus ao benefício.

Os segurados do RGPS são classificados em obrigatórios e facultativos. Obrigatórios são os segurados de quem a lei exige a participação no custeio, bem como lhes concede, em contrapartida, benefícios e serviços, quando presentes os requisitos para a concessão. Facultativos são aqueles que, não tendo regime previdenciário próprio (art. 201, § 5º, da CF, com a redação da EC n. 20/98), nem se enquadrando na condição de segurados obrigatórios do regime geral, resolvem verter contribuições para fazer jus a benefícios e serviços.

São segurados obrigatórios do RGPS, e por tal razão contribuintes do sistema, os indivíduos enquadrados nos conceitos de: empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial, na forma prevista no art. 12 da Lei n. 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999.

Quanto a estes, a contribuição é verdadeiro tributo, sendo exigida a partir da ocorrência do fato gerador (prestação do trabalho remunerado). Dessa maneira, não há como o empregado (urbano, rural ou doméstico), o trabalhador avulso, o contribuinte individual ou o segurado especial “optarem” por não contribuir, como equivocadamente se diz no ideário popular.

A participação no sistema previdenciário, sendo compulsória, acarreta também, de modo obrigatório, o pagamento do tributo respectivo – a contribuição incidente sobre os ganhos do trabalho, seja ele assalariado, pago de forma avulsa, decorrente de prestação autônoma de serviços ou, ainda, como produtor rural enquadrado como segurado especial.

Há dúvidas que pairam a respeito da obrigatoriedade ou não da contribuição dos empresários e autônomos, atualmente reunidos na legislação previdenciária sob a denominação de contribuintes individuais, na medida em que por vezes se ouve dizer que são contribuintes facultativos do sistema, o que não é verdade.

O que há, de fato, é uma grande inércia do Poder Público quanto a exigir o cumprimento dessas obrigações tributárias especialmente desses contribuintes individuais, acarretando a falsa impressão de que tais pessoas ingressariam no Regime Geral de Previdência Social apenas de modo facultativo.

São segurados facultativos as pessoas naturais maiores de 16 anos que se filiarem de forma não compulsória ao RGPS, mediante contribuição vertida na forma do art. 21 da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 9.876/1999, o que se permite por não estarem vinculados na qualidade de segurado obrigatório de algum regime de previdência – o RGPS ou algum RPPS. Em verdade, por tal razão, os segurados facultativos *não são considerados devedores de tributos*, pois sua contribuição ao sistema decorre apenas de ato volitivo destes, renovável a cada mês (ou competência, conforme a nomenclatura típica atribuída pelo INSS).

A caracterização das várias espécies de segurados e as questões envolvendo a interpretação de normas relativas ao enquadramento dos mesmos, filiação e desfiliação do regime, serão estudadas no capítulo destinado a este tema específico.

11.2 EMPRESA E ENTIDADES EQUIPARADAS

De acordo com o art. 15, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, considera-se empresa, para fins de aplicação da legislação de custeio, “a firma individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional” – estes quanto aos exercentes de cargos em comissão, empregados públicos e contratados temporariamente, filiados obrigatoriamente ao RGPS. Também ocorre, em caso de discutível constitucionalidade, de entes da Federação, especialmente Municípios, manterem seus servidores ocupantes de cargos efetivos como segurados do RGPS, no que se enquadram tais entidades no conceito acima exposto. Acerca de

maiores detalhes sobre esta anomalia, sugerimos ao leitor observar as considerações existentes na Parte V desta obra.

É digno de observação que o texto da Lei n. 8.212 neste particular está ainda em dissonância com as novas nomenclaturas fixadas no Código Civil de 2002 para as pessoas jurídicas de direito privado, notadamente as sociedades empresárias.

Equipara-se à empresa, para fins previdenciários, de acordo com o art. 15, parágrafo único, da Lei 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei 13.202/2015:

o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.

Não importa, para fins de caracterização para fins previdenciários, que o empreendimento seja urbano ou rural, em face do princípio constitucional da equivalência entre trabalhadores urbanos e rurais, nem se a atividade seja lucrativa ou não.

Aplicam-se às microempresas e às empresas de pequeno porte todas as obrigações estabelecidas pela legislação previdenciária para as empresas em geral, estando obrigadas ao recolhimento das contribuições previdenciárias e das destinadas a outras entidades e fundos, permitida, nas hipóteses previstas em lei, a opção pelo sistema próprio de recolhimento de contribuições e tributos, cujo detalhamento se encontra na Parte III desta obra.

11.3 MATRÍCULA DA EMPRESA, DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO SEGURADO ESPECIAL

A matrícula é o ato pelo qual as empresas (e pessoas a estas equiparadas) são cadastradas como contribuintes da Seguridade Social, sendo obrigatória, na forma do art. 49 da Lei n. 8.212/1991, regulamentado pelo art. 256 do Decreto n. 3.048/1999.

A nova redação do referido artigo, conferida pelo Decreto n. 6.722/2008, é a

seguinte:

Art. 256. A matrícula da empresa será feita:

I – simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica; ou
II – perante o Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

§ 1º Independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à matrícula:

I – de ofício, quando ocorrer omissão; e

II – de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso II do caput.

§ 2º A unidade matriculada na forma do inciso II do caput e do § 1º receberá certificado de matrícula com número cadastral básico, de caráter permanente.

§ 3º O não cumprimento do disposto no inciso II do caput e no inciso II do § 1º sujeita o responsável à multa prevista no art. 283.

§ 4º O Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais, bem como os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas neles registradas, sem ônus para o Instituto.

§ 5º São válidos perante o Instituto Nacional do Seguro Social os atos de constituição, alteração e extinção de empresa registrados nas juntas comerciais.

§ 6º O Ministério da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições em que o Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais, e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas cumprirão o disposto no § 4º.

Art. 256-A. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a ser apresentado em suas relações:

I – com o Poder Público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal;

II – com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito; e

III – com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas.

§ 1º Para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, a matrícula de que trata o caput será atribuída ao grupo familiar no ato de sua inscrição.

§ 2º O disposto no caput não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência do IPI ou ao contribuinte cuja inscrição no CNPJ seja obrigatória.

A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física, ou ao segurado especial, é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, a ser apresentado em suas relações: – com o Poder Público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal; – com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito; e – com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas.

Para as demais (os contribuintes desobrigados à inscrição no CNPJ; as obras de construção civil em geral; os condomínios, exceto os inscritos no CNPJ; o contribuinte individual que remunere outros contribuintes individuais ou empregados), a matrícula deverá ser feita no prazo de trinta dias contados do registro dos atos constitutivos em cartório, por meio do Cadastro Específico do INSS – CEI.

Procede-se à matrícula de obras de construção civil, após prévia comunicação do responsável pela execução da mesma (construção, reforma, acréscimo ou demolição), e ainda, de ofício, quando ocorrer omissão por parte da empresa ou do responsável pela obra. Neste último caso (omissão), cabe a aplicação de multa (§ 3º do art. 49 da

Lei n. 8.212/1991).

Deverá ser emitida matrícula para cada consórcio simplificado de produtores rurais e para cada propriedade rural pertencente a um mesmo produtor rural, ainda que situadas no âmbito do mesmo Município, bem como para cada contrato com produtor rural, parceiro, meeiro, arrendatário ou comodatário.

Na ocorrência de pessoas físicas explorarem, em conjunto, com o auxílio de empregados, uma única propriedade rural, partilhando os riscos do empreendimento e os produtos colhidos, será atribuída apenas uma matrícula, em nome do produtor indicado na inscrição estadual.

Caso a empresa ou pessoa a ela equiparada não proceda à matrícula, ocorre então a matrícula de ofício, a ser feita pelo auditor-fiscal da RFB, emitindo, ainda, o devido Auto de Infração, para aplicação da multa prevista no § 3º do art. 49, além de emitir o documento de notificação de débito fiscal das contribuições não recolhidas.

O prazo de trinta dias para a matrícula é contado do início das atividades, quando não sujeita a Registro na Junta Comercial. A matrícula não efetuada no prazo sujeita o infrator à multa aplicada na forma do regulamento, ressalvada a hipótese de sua regularização espontânea.

A Lei n. 11.941/2009 alterou diversos dispositivos da Lei n. 9.430/1996, tratando, também, da matéria relacionada a inscrição no CNPJ, prevendo a “baixa” desta em diversas hipóteses nos termos e condições definidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

11.4 EMPREGADOR DOMÉSTICO

O empregador doméstico é a pessoa física que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico (art. 15, II, da Lei n. 8.212/1991). Esse conceito deve ser conjugado com o de empregado doméstico estabelecido mais recentemente pelo art. 1º da LC n. 150/2015, qual seja: “aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana”.

O tratamento dispensado ao empregador doméstico pela legislação previdenciária difere das pessoas consideradas como empresa, salvo quanto à responsabilidade de arrecadar a contribuição do empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la juntamente com a parcela a seu cargo. Segundo *Wladimir Novaes Martinez*, “a distinção era necessária porque o legislador não quis cometer ao patrão doméstico os mesmos encargos da empresa. O empregador doméstico, só por ter doméstico a seu serviço, não é empresário”.²

Cumprir referir que para facilitar o cumprimento das novas obrigações do empregador doméstico, criadas pela EC n. 72/2013, a LC n. 150/2015 determinou a implantação do sistema de tributação denominado “Simples Doméstico”, que define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais encargos, inclusive FGTS. Foi prevista também a criação de um sistema eletrônico, onde o empregador doméstico deverá informar as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de apuração de tributos e do FGTS. Esse sistema está disponível dentro do portal do eSocial – que possui um módulo específico para os empregadores domésticos – e pode ser acessado pelo endereço eletrônico <<http://portal.esocial.gov.br>>.

Recorde-se, ainda, que o empregador doméstico é contribuinte nesta condição, porém não é segurado em função disso – não faz jus a benefícios ou serviços; também não estará isento de contribuir pelo fato de possuir regime próprio diferenciado de previdência, como no caso de um empregador doméstico que seja servidor público federal. O empregador doméstico recolhe contribuições na qualidade de contribuinte, mas não de segurado. Apenas será segurado do RGPS se exercer atividade que o enquadre como segurado obrigatório ou venha a contribuir como segurado facultativo, observadas as vedações legais.

11.5 APOSTADORES DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

A contribuição social incidente sobre apostas feitas em concursos de prognósticos é prevista no texto constitucional no art. 195, III, e disciplinada pelo art. 26 da Lei n. 8.212/1991. Os contribuintes, no caso, são os indivíduos que vertem valores em apostas feitas em concursos de loterias, reuniões hípcas e sorteios patrocinados pelo

Poder Público. O Decreto n. 3.048/1999, dispondo sobre a matéria em seu art. 212, incluiu como hipóteses de incidência os concursos realizados por sociedades comerciais ou civis.

O fato de caber à pessoa jurídica responsável pelo concurso o recolhimento das contribuições não retira do apostador sua condição de contribuinte, transferindo-se apenas a responsabilidade pela entrega do numerário ao ente arrecadador da Seguridade Social. Tal contribuição, contudo, não acarreta qualquer contrapartida devida ao apostador em matéria de proteção social.

-
- ¹ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 317.
- ² MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*, Brasília, LTr/Rede Brasil, 1999.

RELAÇÃO JURÍDICA DE SEGURO SOCIAL

A ação do Estado no âmbito da Previdência Social se dá pela efetiva proteção do indivíduo que se enquadra na condição de filiado ao regime – obrigatória ou facultativamente – e dos que se classificam como dependentes, com a concessão dos benefícios e serviços que caracterizam as prestações previdenciárias.

A relação jurídica previdenciária, ou de seguro social é, pois, aquela em que, ao contrário do que ocorre com a relação de custeio, credor é o indivíduo filiado ao regime de previdência ou seus dependentes, e devedor o Estado, por meio da entidade cuja atribuição é a concessão de benefícios e serviços.

O objetivo da relação jurídica de seguro social é a entrega da prestação correspondente ao fato ocorrido com o segurado, seja tal prestação estabelecida como obrigação de dar (o pagamento de benefícios previstos na Lei do Regime de Previdência Social) ou de fazer (a prestação de serviços de reabilitação profissional e as relativas ao serviço social).

12.1 DEFINIÇÃO DA RELAÇÃO DE SEGURO SOCIAL

A condição de beneficiário de um regime de Previdência, objeto de nosso estudo, decorre da atuação da vontade da lei. Trata-se de direito indisponível do indivíduo, de maneira que, mesmo não tendo interesse na proteção social conferida pelo regime, mas estando enquadrado numa das hipóteses legais, a pessoa será considerada, pelo ente previdenciário, como segurado ou como dependente, logo, beneficiário do regime. A inércia do indivíduo que tem direito a benefício não lhe acarreta a caducidade do direito, salvo em casos taxativamente enumerados – art. 103 da Lei n. 8.213/1991.

Como se trata de direito indisponível, a prestação previdenciária não pode ser

objeto de renúncia, vista esta como intenção manifesta de nada receber do ente previdenciário. Mesmo que a pessoa chegue a fazer uma declaração de vontade neste sentido, esta não tem validade jurídica. Um exemplo claro disso é o direito à pensão por morte, que não se transfere a dependentes de outra classe, menos prioritária, em caso de pessoa com direito ao benefício da classe mais prioritária “abrir mão”.

Também decorre da irrenunciabilidade a conclusão de que o direito ao benefício previdenciário é imprescritível, sendo atingidas pela prescrição somente as parcelas, mas não o direito em si; é dizer, a eventual inércia do beneficiário apenas repercute sobre as parcelas que eram devidas antes do marco prescricional (cinco anos), mantido o direito ao pagamento dos valores devidos dentro do período imprescrito.

Outra consequência relevante de tal entendimento é que, mesmo o segurado não usufruindo de um benefício em vida, o mero fato de ter adquirido o direito acarreta, por corolário, a permanência do direito de seus dependentes em obter a proteção previdenciária, como no caso de pensão por morte concedida aos familiares do segurado que, tendo implementado os requisitos para a aposentadoria, não a requereu em tempo – mesmo que tenha deixado de contribuir, já que, nesse caso, o entendimento é que o segurado não teria como perder a qualidade de segurado, pois já poderia estar em gozo de benefício (art. 15, I, da Lei 8.213/1991).

A obrigação de prover o benefício não decorre de qualquer circunstância subjetiva; não se perquire de atuação dolosa ou culposa, nem de intenção do segurado em causar o infortúnio. A responsabilidade do ente previdenciário é puramente objetiva, fundada na teoria do risco social, que independe de resposta às indagações subjetivas sobre a causa do evento deflagrador do direito ao benefício. As restrições previstas em lei são a situação do dependente condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis; e o dependente cônjuge, companheiro ou companheira quando comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 74, §§ 1º e 2º, da Lei n.

8.213/1991, redação conferida pela Lei n. 13.846/2019).

O ente previdenciário, por seu turno, não tem a menor discricionariedade na concessão do benefício, uma vez preenchidos os requisitos legais para a obtenção desse direito. Não há escolha por parte do administrador. A negativa de concessão do benefício, ou sua concessão, sem motivo justo, caracteriza, em tese, falta funcional e delito de prevaricação, posto que, além de violar dever ético-profissional, o agente público que assim agir atingirá direito intangível do indivíduo, causando-lhe prejuízos patrimoniais e morais, pela perda, momentânea ou duradoura, de sua subsistência.

A Previdência Social, por suas entidades, órgãos e agentes, não presta favor algum a seus beneficiários: é o exemplo mais vivo de serviço público na sua acepção mais adequada. Os benefícios e serviços ali deferidos não são objeto de barganha política ou mesmo de favorecimento pessoal. É ato plenamente vinculado o deferimento ou indeferimento da prestação do seguro social.

12.2 VINCULAÇÃO DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM A FILIAÇÃO

Não há relação de seguro social sem filiação prévia. Se no campo da relação de custeio a obrigação de pagar contribuição social não se vincula ao fato de ser, ou não, segurado do regime de previdência, no âmbito da relação de prestação a regra se inverte. O direito do indivíduo à proteção previdenciária só se perfaz quando este se encontra, compulsória ou facultativamente, filiado a um regime de Previdência Social.

Além do período de filiação, depende o segurado, em alguns casos, do cumprimento de um período mínimo de contribuições para ter direito a certos benefícios, o que se denomina “período de carência”, matéria a ser estudada no capítulo específico.

O período de filiação se estende ainda que o segurado perca sua atividade laborativa, que o enquadrava como tal, durante certo tempo; este lapso é chamado de “período de graça”, porque, neste período, o indivíduo mantém a qualidade de segurado, embora não esteja contribuindo para o regime.

Já o dependente do segurado, por não ter vinculação direta com o ente previdenciário, mas apenas com este se relacionar indiretamente, somente faz jus a benefícios se o indivíduo com o qual guarda relação conjugal, de companheirismo ou parentesco, nas hipóteses legais, se se encontrar filiado, ainda que no “período de graça”. Para fazer jus ao benefício, o dependente não precisa ter sido previamente inscrito pelo segurado; vale dizer, a relação de dependência é de fato, bastando a comprovação da relação com o segurado quando da ocorrência do evento que gera direito ao benefício – art. 22 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.079/2002.

Não se deve confundir a filiação com o pagamento das contribuições, no caso dos segurados obrigatórios. É dizer, existe direito à proteção previdenciária caso o segurado, já filiado (pelo exercício de atividade laboral remunerada que o enquadre como segurado obrigatório), deixe de verter recolhimentos no prazo oportuno. O mero inadimplemento de contribuições devidas não afasta a filiação, que se mantém durante todo o período em que o segurado de qualquer categoria (exceto o facultativo) exercer a atividade. Nesse sentido: TRF da 4ª Região, AC 2002.72.06.000754-3, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, *DJU* de 29.09.2004; e TRF da 1ª Região, AC 0000285-86.2005.4.01.3804, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Francisco de Assis Betti, publ. 8.10.2013.

Nasce a relação de seguro social, assim, no primeiro dia de trabalho dos segurados obrigatórios, porque é nesta data que se dá a sua filiação automática e compulsória ao regime previdenciário a que passa a pertencer.

No entanto, “segundo precedentes do STJ, a condição de segurado, no caso do contribuinte individual, não decorre simplesmente do exercício de atividade remunerada, mas deste associado ao efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias (...)” (TRF/4, APELREEX n. 5002052-74.2011.404.7201/SC, Rel. Ricardo T. do Valle Pereira, em 30.04.2014). Essa situação merece cautela na análise de cada caso concreto. É que a obrigação de recolhimento da contribuição se dá somente no mês subsequente ao da competência em que se deu a prestação do trabalho, de modo que a incapacidade ou o falecimento do contribuinte individual antes do recolhimento não significa, por si, haver alguma “irregularidade” ou ausência

de qualidade de segurado. Não seria admissível, logicamente, exigir o recolhimento da contribuição em data anterior à legalmente prevista, apenas para que o indivíduo possa ser considerado segurado.

No caso dos segurados facultativos, a relação se inicia no dia em que ocorre sua inscrição no regime, pois não havendo exercício de atividade laboral remunerada, somente com a manifestação de vontade de filiar-se ao sistema, e mais, somente a partir da primeira contribuição vertida, inaugura a relação jurídica. Neste sentido, o art. 20 do Decreto n. 3.048/1999:

Art. 20. Filiação é o vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a previdência social e esta, o qual decorrem direitos e obrigações.

§ 1º A filiação à previdência social decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios, observado o disposto no § 2º, e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo.

§ 2º A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até dois meses dentro do período de um ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP, mediante identificação específica.

Acerca da novel figura do empregado intermitente, havia disposição na MP n. 808/2017 que visava exigir deste a complementação da contribuição quando o valor desta não tivesse incidido sobre o salário mínimo. Todavia, ante a não transformação em lei, tal regra se tornou ineficaz, de modo que o tratamento tributário conferido a este novo modelo de contrato de emprego deve seguir a mesma regra que os demais: a contribuição incide somente sobre os rendimentos do trabalho, aliás, como determina o art. 195 da Constituição, em respeito ao princípio da capacidade contributiva e da equidade na participação no custeio.

Muitas dúvidas existem a respeito da diferenciação entre o contribuinte individual e o segurado facultativo e a filiação dessas duas espécies de segurados. O contribuinte individual (segurado obrigatório, na forma do art. 11, V, da Lei n.

8.213/1991) é a pessoa que exerce atividade remunerada que não se configure como vínculo empregatício, trabalho avulso ou como segurado especial. Já o facultativo é aquele que não exerce qualquer atividade remunerada quando resolve começar a contribuir.

O contribuinte individual é considerado segurado obrigatório perante o Regime Geral de Previdência Social automaticamente, ao começar a exercer atividade remunerada, sendo dever dele inscrever-se; embora comprovado, por exemplo, o trabalho como autônomo para pessoas jurídicas, a responsabilidade se transfere para o tomador dos serviços, por força da Lei n. 10.666/2003.

A qualidade de segurado do contribuinte individual decorre do exercício da atividade, e não das contribuições, que são devidas e devem ser exigidas pela Receita Federal do Brasil daquele que inadimpliu a obrigação (art. 33, § 5º, da Lei 8.212/1991 e art. 34, inciso I, da Lei 8.213/1991). Todavia, a orientação jurisprudencial predominante é em sentido contrário. Vejamos:

- STJ: “Não se admite o recolhimento *post mortem* de contribuições previdenciárias a fim de que, reconhecida a qualidade de segurado do falecido, seja garantida a concessão de pensão por morte aos seus dependentes” (REsp 1.346.852/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28.5.2013);
- TNU: Súmula n. 52: “Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços”;
- TRF4: “Revisando a jurisprudência desta Corte, providência do colegiado para a segurança jurídica da final decisão esperada, passa-se a adotar o critério da egrégia Corte Superior de que é imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio segurado quando em vida para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte. Desta forma, não há base legal para uma inscrição *post mortem* ou para que sejam regularizadas as contribuições pretéritas, não recolhidas em vida pelo *de*

cujus” (EINF 0003265-85.2010.404.9999, 3ª Seção, Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro, DE 5.9.2013).

As contribuições dos contribuintes individuais, por serem tributos, são exigíveis dentro do prazo decadencial e sujeitas a juros e multa de mora.

O segurado facultativo pode filiar-se à Previdência Social por sua própria vontade a qualquer tempo, porém a inscrição só gerará efeitos a partir do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não se permitindo o pagamento de contribuições relativas a meses anteriores ao mês da inscrição, ressalvada a situação específica quando houver opção pela contribuição trimestral.

Após a inscrição, o segurado facultativo somente pode recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado.

Consigna-se que a MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, vedou a inscrição *post mortem* em relação ao segurado contribuinte individual e ao segurado facultativo (art. 17, § 7º, da LBPS), com o objeto de combater fraudes contra a Previdência Social.

12.3 NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE SEGURO SOCIAL

Como já mencionado, a relação de seguro social é direito indisponível para o indivíduo, seja ele segurado ou dependente. Já para o ente responsável pela obrigação de conceder os benefícios e serviços, a natureza é de um *múnus público*, como o é toda atividade prestada pela Administração Pública na consecução das finalidades da atividade estatal.

O direito às prestações da Previdência Social se encontra consagrado no rol dos Direitos Sociais, como um direito fundamental (decorrente do direito à segurança), como bem salientou *Daniel Machado da Rocha* em sua obra.¹

Trata-se de direito de natureza eminentemente alimentar, gerador, no mais das vezes, da subsistência básica do ser humano, cuja demora ou indeferimento descabido podem causar danos irreparáveis à existência digna de quem dependa das prestações

do seguro social.

Acrescente-se a isso a condição de hipossuficiência da maior parte dos potenciais beneficiários da Previdência, tanto de ordem econômica quanto de conhecimento acerca de seus direitos de índole previdenciária, o que gera a necessidade de que o tratamento conferido a estes direitos assuma contornos especiais.

Por conta de tal distinção, impõe-se assegurar ao indivíduo o pleno acesso às informações de que necessita para a defesa de seus interesses junto à Previdência Social, bem como garantir que ingresse com os requerimentos de concessão de benefício mesmo quando não apresente a documentação necessária, para salvaguarda de tais direitos fundamentais, como estabelece, com bastante clareza, a Lei n. 8.213/1991 em seu art. 105.

O respeito ao referido art. 105 da Lei n. 8.213/1991 não tem sido verificado em agências do INSS que têm por procedimento “padrão” impedir até mesmo o acesso do indivíduo quando, já na triagem que se costuma fazer na entrada de tais repartições, não apresente documentação exigida, causando com isso, muitas vezes, o perecimento de direitos. A situação também ocorre quando de tentativas de realizar protocolo (agendamento) pelo telefone 135 sem sucesso, o que leva ao mesmo efeito da negativa de protocolo ao requerimento.

Não por outro motivo se vê o Judiciário diante de mandados de segurança como o que mereceu a decisão abaixo transcrita:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DO INSS EM RECEBER REQUERIMENTO DE OUTORGA DE BENEFÍCIO.

O Instituto Nacional de Seguro Social não pode se escusar a protocolizar pedido de outorga de benefício, sob pena de violação ao direito de petição insculpido no artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, princípio ao qual deve observância incondicional, mesmo quando o pedido não for instruído com toda a documentação necessária à competente apreciação (TRF da 4ª Região, AMS 2006.72.06.003633-0, 6ª Turma, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, j. 19.7.2007).

Outro grave problema enfrentado pelos segurados e beneficiários do RGPS diz respeito à demora na resposta a requerimentos formulados, o que, diante da natureza de direito fundamental em apreço, comporta tutela emergencial, como no caso abaixo transcrito:

5. Prazo Razoável para Realização de Perícias: *o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei nº 11.665/08, prevê que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária a sua concessão. Assim, merece trânsito o pedido de implantação automática do benefício, em 45 dias, a contar da entrada do requerimento, se não realizada a necessária perícia médica para comprovação da incapacidade. Tal provimento não implica ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, mas determinação judicial baseada em norma legal, com a finalidade de garantir a concretização de direito fundamental. (TRF/4, APELREEX 5000702-09.2010.404.7000, 5ª Turma, Rel. Des. Rogério Favreto, em 14.7.2015). Independentemente dos motivos, o exercício dos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social não pode sofrer prejuízo decorrente de demora excessiva na prestação do serviço público, devendo a questão ser analisada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TRF/4, REEX 5023894-74.2015.4.04.7200/SC, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, em 7.6.2017).*

No entanto, pende de julgamento no STF a Repercussão Geral Tema 1.066, cuja questão controvertida é a seguinte: “Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo.”

Sobre o reconhecimento de que a demora na prestação do atendimento pelo INSS é ensejadora de reparação civil, por se tratar de grave violação a direitos fundamentais do indivíduo, há jurisprudência neste sentido, citando-se, apenas como exemplo, o aresto a seguir:

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – DANO MORAL – PENSÃO POR MORTE – PERCEPÇÃO 50% – DEMORA NA INTEGRALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO – INDENIZAÇÃO.

Para que se configure a responsabilidade civil do agente, necessária a presença de três requisitos básicos: a culpa ou dolo, o dano e o nexo causal entre eles. A ausência de um desses três elementos descaracteriza a responsabilidade, inibindo a obrigação de indenizar. – Não obstante o dano moral independe de prova concreta, porque subjetivo e interno, necessita de comprovação do fato que o ensejou. Assim, para que haja o dever de indenizar é indispensável a comprovação da ocorrência de um dano patrimonial ou moral, o que restou provado nos autos. – Comprovado o fato ensejador do ato ilícito praticado pelo INSS, ao desdobrar a pensão da autora, ao arrepio da lei, exsurge o dever de indenizar. – Recurso da autora parcialmente provido. Majoração do valor da indenização por danos morais para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). Recurso do INSS improvido (TRF 2ª Região, 6ª Turma Especializada, AC 2003.51.01.014109-0, Rel. Des. Federal Fernando Marques, DJU 1º.12.2006). No mesmo sentido: 3ª TR/SC, Recurso Cível 5020690-85.2016.4.04.7200/SC, Rel. Juiz Federal Gilson Jacobsen, em 24.8.2017.

Um aprofundamento das questões ligadas à reparação de danos causados por condutas dolosas e culposas de agentes públicos do ente previdenciário a beneficiários do sistema pode ser encontrado no capítulo específico existente na Parte IV desta obra.

¹ ROCHA, Daniel Machado da. *O Direito Fundamental à Previdência Social na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

13.1 SEGURADOS – DEFINIÇÃO

É segurado da Previdência Social, nos termos do art. 12 e parágrafos da Lei n. 8.212, de 1991, e art. 11 e parágrafos da Lei n. 8.213, de 1991, de forma obrigatória, a pessoa física que exerce atividade remunerada, efetiva ou eventual, de natureza urbana ou rural, com ou sem vínculo de emprego, a título precário ou não, bem como aquele que a lei define como tal, observadas, quando for o caso, as exceções previstas no texto legal, ou exerceu alguma atividade das mencionadas acima, no período imediatamente anterior ao chamado “período de graça”. Também é segurado aquele que, sem exercer atividade remunerada, se filia facultativa e espontaneamente à Previdência Social, contribuindo para o custeio das prestações sem estar vinculado obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS ou a outro regime previdenciário qualquer (art. 14 da Lei de Custeio e art. 13 da Lei de Benefícios).

Portanto, existem duas espécies de segurados: os obrigatórios e os facultativos.

13.2 SEGURADOS OBRIGATÓRIOS

Segurados obrigatórios são aqueles que devem contribuir compulsoriamente para a Seguridade Social, com direito aos benefícios pecuniários previstos para a sua categoria (aposentadorias, pensões, auxílios, salário-família e salário-maternidade) e aos serviços (reabilitação profissional e serviço social) a encargo da Previdência Social.

O pressuposto básico para alguém ter a condição de segurado do RGPS é o de ser pessoa física (art. 12 da Lei n. 8.212/1991 e art. 11 da Lei n. 8.213/1991), pois é inconcebível a existência de segurado pessoa jurídica. Outro requisito para ser

segurado obrigatório é o exercício de uma atividade laborativa, remunerada e lícita, pois o exercício de atividade com objeto ilícito não encontra amparo na ordem jurídica.

O segurado obrigatório sempre exerce ao menos uma atividade remunerada, seja com vínculo empregatício, urbano, rural ou doméstico, seja sob regime jurídico público estatutário (desde que não possua regime próprio de previdência social), seja como trabalhador autônomo ou trabalho a este equiparado, trabalhador avulso, empresário ou segurado especial. A atividade exercida pode ser de natureza urbana ou rural. Ainda que exerça, nessas condições, suas atividades no exterior, a pessoa será amparada pela Previdência Social, nas hipóteses previstas em lei. Impõe-se lembrar, outrossim, que não importa a nacionalidade da pessoa para a filiação ao RGPS e seu consequente enquadramento como segurado obrigatório, sendo permitido aos estrangeiros com domicílio fixo no Brasil o ingresso, desde que o trabalho tenha sido desenvolvido no território nacional ou nas repartições diplomáticas brasileiras no exterior.

Ainda é possível à pessoa física obter a condição de segurado obrigatório do RGPS, mesmo que a prestação laboral se dê no exterior, quando a contratação tenha ocorrido no território nacional, ou em virtude de tratados ou acordos internacionais firmados pelo Brasil. Trata-se de hipóteses de extraterritorialidade da lei brasileira, em face do princípio da universalidade do atendimento à população que necessita de seguridade social.

Em regra, é o trabalho mediante retribuição pecuniária que enseja a qualidade de segurado obrigatório. Segundo *Wladimir Novaes Martinez*, “o trabalho não remunerado normalmente não conduz à filiação. Então, as situações devem ser examinadas em particular. Existem hipóteses onde (sic) a remuneração é presumida, não necessariamente demonstrada, como acontece, por exemplo, com a do sócio-gerente. Ao contrário, há pessoas remuneradas não filiadas, como o estagiário”.¹ Mesmo assim, ressalte-se, quando a situação do estagiário esteja em desacordo com os preceitos da Lei n. 11.718/2008, este passa a ser considerado empregado, logo, segurado obrigatório.

De acordo com o art. 12 da Lei n. 8.212/1991 e art. 11 da Lei n. 8.213/1991, são

segurados obrigatórios da Previdência Social as pessoas físicas classificadas como: *empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e segurado especial*. A partir de 29.11.1999, data da publicação da Lei n. 9.876, de 26.11.1999, o empresário, o trabalhador autônomo e o equiparado a autônomo passaram a ser classificados numa única espécie de segurados obrigatórios, com a nomenclatura de *contribuintes individuais*. Impõe-se frisar que a MP n. 905, de 11.11.2019, acrescentou o § 14 ao art. 11 da Lei n. 8.213, prevendo que: “O beneficiário do Seguro-Desemprego concedido nos termos do disposto na Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e da Lei n. 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da previdência social, durante os meses de percepção do benefício”.

Não identifica, todavia, a que categoria se enquadra. Por se tratar o seguro-desemprego de benefício devido apenas a segurados empregados, inclusive os domésticos, e trabalhadores avulsos, entendemos que a categoria será aquela anterior à percepção do benefício.

O reconhecimento do indivíduo como segurado do Regime de Previdência Social é condição fundamental para a obtenção de direitos de tal natureza. Evidentemente, nem sempre o trabalhador consegue fazer prova cabal e inequívoca de tal qualidade, mormente em se tratando das chamadas relações informais de trabalho.

Mesmo assim, a ausência de tal prova, quando a pessoa física pretenda comprovar a sua condição mediante os procedimentos administrativos ou judiciais pertinentes, não a impede de requerer benefícios, sendo inadmissível que o cidadão seja “barrado” no acesso às prestações, peremptoriamente, por não demonstrar, de imediato, possuir “carteira assinada”, como às vezes acontece. O procedimento adequado é permitir que o postulante requeira o que entender de direito, assegurando-lhe o direito de provar a sua condição de segurado.

13.2.1 Empregado urbano e rural

Segundo o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, empregado é a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

O conceito de empregado adotado pela legislação do RGPS abrange tanto o trabalhador urbano quanto o rural, submetidos a contrato de trabalho, cujos pressupostos são:

- ser pessoa física e realizar o trabalho de modo personalíssimo;
- prestar serviço de natureza não eventual;
- ter afã de receber salário pelo serviço prestado;
- trabalhar sob dependência do empregador (subordinação).

A relação de emprego é relação jurídica de direito pessoal. Sendo assim, exigir trabalho do obreiro é direito do empregador, exercitado contra a pessoa do trabalhador, que tem esta obrigação de fazer, personalíssima. É assente na doutrina juslaboralista que o contrato de trabalho se realiza *intuitu personae* para o empregado.

Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa, não sendo necessária a prestação diária de serviços. Basta, para a configuração da relação de emprego, que a relação não tenha sido eventual. É o caso, por exemplo, do bilheteiro de um cinema que só abre aos domingos; o fato de laborar um dia apenas por semana não o descaracteriza como empregado.

Com a previsão legal do chamado “trabalho intermitente” pela Lei n. 13.467/2017, passamos a ter de enfrentar a questão sob a ótica previdenciária, especialmente quanto à preservação da qualidade de segurado desses trabalhadores.

A hipótese, prevista agora nos arts. 443 e 452-A da CLT, é assim conceituada no § 3º do art. 443:

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

Quanto à prestação do trabalho, assim dispõe o art. 452-A da Consolidação, a partir da Lei n. 13.467/2017, com vigência a partir de 11.11.2017:

“Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.

§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.

§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.

§ 3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente.

§ 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo.

§ 5º O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.

§ 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:

I – remuneração;

II – férias proporcionais com acréscimo de um terço;

III – décimo terceiro salário proporcional;

IV – repouso semanal remunerado; e

V – adicionais legais.

§ 7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6º deste artigo.

§ 8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o

depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.

§ 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.”

Nota-se que a preocupação do legislador é relacionada com pessoas que, em regra, exercem atividades como *freelancers*, em casas noturnas, tais como garçons, *barmen*, agentes de segurança e outras atividades que envolvem o chamado ramo de entretenimento.

Ocorre que, pelos novéis dispositivos legais citados, o trabalhador em tal condição não terá remuneração, necessariamente, em todos os meses do referido contrato, ou terá rendimento inferior ao salário mínimo mensal. Ou seja, nos meses em que não prestar trabalho, não terá salário de contribuição, e, nos meses em que a retribuição pelos dias trabalhados for inferior ao salário mínimo, também terá problemas quanto à proteção previdenciária, em face do contido no § 14 do art. 195 da CF, pela redação da EC n. 103/2019, pois pela previsão ali contida, de duvidosa constitucionalidade, por violação do princípio da equidade da participação no custeio (vide comentários no capítulo relativo ao salário de contribuição), os segurados nessa condição não poderão aproveitar o tempo de contribuição sem o recolhimento da contribuição mínima mensal exigida para cada categoria de segurado, assegurado o agrupamento de contribuições. Então, em que pese ter um vínculo de emprego em pleno curso – e, por conseguinte, ser segurado obrigatório –, pode ficar até meses inteiros sem contribuir e, em outros meses, ter rendimentos inferiores ao salário mínimo mensal.

Compreendemos que, nesses casos, o segurado em tal regime de contratação não poderá perder tal qualidade pelo simples fato de não ter contribuído (já que não exerceu trabalho). Porém, seu tempo de contribuição ficará limitado aos meses em que efetivamente realizar a contribuição, inclusive para fins de cômputo de prazos carenciais. O mesmo raciocínio se aplica, por exemplo, a pessoas contratadas a

tempo parcial, bem como aos contratos de aprendizagem.

O trabalho, para ser considerado relação de emprego, deve ser realizado por conta alheia – os frutos do trabalho (a produção) ficam com pessoa distinta da que executa o trabalho. Não é emprego o trabalho realizado por conta própria, quando os frutos ficam, na sua totalidade, com o próprio trabalhador, estabelecendo sua condição de autônomo.

O trabalho produtivo – fonte de recursos econômicos para o trabalhador – é o considerado para o reconhecimento do vínculo de emprego; há, em princípio, exclusão das atividades de lazer e do trabalho por caridade ou solidariedade. O trabalhador deve ter a intenção de receber uma contraprestação pelo serviço prestado.

A subordinação, contudo, é o traço fundamental que diferencia a relação de emprego das demais, significando a submissão do trabalhador às ordens do empregador, bem como a seu poder hierárquico/disciplinar; sendo o empregador o detentor dos meios de produção, impõe ao empregado a execução da prestação de serviços.

Não são requisitos essenciais para a caracterização da relação de emprego:

- *a exclusividade*: não há obrigatoriedade de que o empregado esteja todo o tempo à disposição do empregador; logo, nada impede que um trabalhador possua duas ou mais relações de emprego simultaneamente, desde que haja compatibilidade de funções (*verbi gratia*, não se pode ser empregado como vendedor praticista de empresas concorrentes) e horários (não se pode trabalhar para duas empresas em horários de trabalho que se sobrepõem);
- *o trabalho em estabelecimento do empregador*: embora possa ser um traço característico da maioria das relações de emprego, não é requisito essencial o trabalho no ambiente da empresa; caso contrário, trabalhadores em domicílio e externos não seriam assim caracterizados;
- *o trabalho diário*: a não eventualidade da prestação laboral diz respeito a um continuidade desta, à existência de uma necessidade permanente, habitual, constante do empregador, de modo que pouco importa quantos dias por semana o empregado preste serviços;

- *o trabalho mediante salário fixo*: a não existência de salário fixo não é fator que descaracterize a relação de emprego; nada impede que a remuneração do empregado seja concedida por comissões somente, desde que atendidas as exigências legais (v.g., periodicidade mensal, valor igual ou superior ao salário mínimo).

Algumas observações a respeito do tema fazem-se necessárias:

- *síndicos de condomínio, administradores de condomínio e dirigentes de associações de classe*: não há como caracterizar vínculo de emprego, por haver exercício de gestão e não trabalho subordinado; quando remunerados, são segurados obrigatórios na categoria de contribuinte individual; quando não remunerados, é permitido filiar-se como segurados facultativos;
- *membros de cooperativas*: o parágrafo único do art. 442 da Consolidação da Leis do Trabalho é norma inútil, pois é evidente que não há vínculo de emprego entre a sociedade cooperativa e os seus associados; a condição *sine qua non* para a validade da constituição de uma cooperativa é que tenha sido feita por vontade dos cooperativados, repartindo-se os ganhos conforme o trabalho despendido por cada um; a fixação de “cooperativados” num só “cliente” descaracteriza a relação, reconhecendo-se o trabalho como subordinado diretamente à empresa tomadora dos serviços, com vínculo de emprego;
- *boias-frias*: trabalhadores “volantes” que são contratados por um “agenciado de mão de obra rural para fazer serviços típicos de relação de emprego rural; se o trabalho for de natureza não eventual e o agenciador não estiver constituído como pessoa jurídica, entender-se-á formado o vínculo de emprego com o tomador dos serviços, para fins de aplicação das normas de arrecadação e benefícios, inclusive na condição de safrista (contratado por prazo determinado); se a prestação laboral do boia-fria for eventual, o enquadramento previsto é o de contribuinte individual;
- *residência médica*: caracteriza uma espécie de pós-graduação, legalmente

considerada como prestação de trabalho autônomo (Lei n. 6.932/1981); não caracteriza vínculo de emprego, salvo fraude à lei;

- *estágio curricular ou comunitário e bolsas de estudos*: atendidos todos os requisitos da Lei n. 11.788/2008, que trata da relação de estágio, não se caracteriza o vínculo de emprego, e, assim, o estagiário não se enquadra na categoria de empregado; se não há relação entre o objeto do estágio e o curso frequentado, ou se não há correlação com nenhum tipo de estudo de nível médio ou superior, é caso de relação empregatícia, cabendo o enquadramento como segurado empregado; no caso dos estagiários de advocacia, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, é entendimento do INSS o enquadramento na categoria de contribuinte individual;
- *ministros de confissão religiosa*,² *membros de instituto de vida religiosa*,³ *membros de ordem ou congregação religiosa*:⁴ não há relação de emprego entre estes e a instituição à qual pertencem, pois o trabalho é gracioso por natureza; o mesmo ocorre com o trabalho voluntário, para instituições de beneficência; quando mantidos pela entidade a que pertençam, os ministros de confissão religiosa e assemelhados são contribuintes individuais (segurados obrigatórios, portanto), salvo se obrigatoriamente filiados à Previdência Social, em razão de outra atividade, ou se pertencerem a outro regime previdenciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativos, na forma da Lei n. 6.696, de 9.10.1979;
- *construção civil*: caracteriza a relação de emprego a utilização de trabalhador com o fito de lucro – atividade-fim do tomador da mão de obra, na construção, reforma, ampliação ou demolição; não há vínculo de emprego entre o pedreiro e o proprietário de imóvel que o contrata para construção de sua própria residência ou a empresa que, não explorando a atividade de construção civil, realiza obra em imóvel seu.

A Consolidação das Leis do Trabalho utiliza os termos empregador e empresa como sinônimos. A Lei n. 8.212/1991 emprega a expressão empresa, abrangendo a

pessoa física ou jurídica (inclusive entes de direito público), que contrata, dirige e remunera o trabalho.

São considerados empregados para fins previdenciários e, portanto, segurados obrigatórios do RGPS as pessoas físicas relacionadas no inciso I do art. 12 da Lei n. 8.212/1991 e no inciso I do art. 11 da Lei n. 8.213/1991. O rol detalhado das pessoas enquadradas na categoria de empregado consta do inciso I do art. 9º do Decreto n. 3.048/1999, qual seja:

- a) *aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado;*
- b) *aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria;*⁵
- c) *o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País;*
- d) *o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no País e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no País ou de entidade de direito público interno;*
- e) *aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação*

previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular;

- f) o brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social;*
- g) o brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os arts. 56 e 57 da Lei n. 11.440, de 29.12.2006, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local;*
- h) o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com Lei n. 11.788, de 25.9.2008;*
- i) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;*
- j) o servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social;*
- l) o servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal;*
- m) o servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público;*
- n) o servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como o das respectivas autarquias e fundações, amparados por regime próprio de previdência social, quando requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não*

permita filiação nessa condição, relativamente à remuneração recebida do órgão requisitante;

- o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21.11.1994, bem como aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em conformidade com a Lei n. 8.935, de 18.11.1994;*
- p) o exercente de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, no termos da Lei n. 9.506, de 30.10.1997, desde que não aposentado e nem amparado por regime próprio de previdência social;*
- q) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social.⁶*
- r) o trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do art. 14-A da Lei nº 5.889, de 8.7.1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a dois meses dentro do período de um ano.*

Equipara-se ao segurado empregado o ocupante de cargos em comissão de Ministro de Estado, de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações (art. 12, § 6º, da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 9.876/1999). Estes, portanto, não são abrangidos por regimes próprios de servidores públicos, mas pelo RGPS.

Aplica-se a mesma regra ao pessoal contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, em face do disposto no art. 37, IX, da Constituição, regulamentado pelo art. 8º da Lei n. 8.745/1993, já que não estão sujeitos ao regime previdenciário do servidor público ocupante de cargo efetivo.

Importante precedente reconhece que: “Seja no regime pretérito (da CLPS), seja no regime da Lei n. 8.213/1991, o servidor público não submetido a regime próprio

sempre foi segurado obrigatório da previdência urbana. Com o advento da Lei n. 8.647/1993 os ocupantes de cargo em comissão passaram a ser segurados obrigatórios do regime geral. (...) Assim, as remunerações recebidas no período não podem ser ignoradas pelo INSS quando do cálculo da renda mensal inicial, sendo irrelevante o fato de o órgão público eventualmente não ter repassado contribuições para o INSS, haja vista que o recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação do empregador” (TRF da 4ª Região, APELREEX n. 5018205-43.2010.404.7000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, *DE* 12.4.2012).

É considerado diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção, mantendo as características inerentes à relação de emprego.

Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal regular e permanente ou à demanda complementar de serviços (art. 2.º da Lei n. 6.019/1974 – com a nova redação conferida pela Lei n. 13.429, de 31.3.2017). Não se confunde com o trabalho eventual: é aquele em que uma empresa de recrutamento de pessoal para trabalho temporário coloca à disposição de outra empresa trabalhadores, com a finalidade de prover, por tempo determinado, uma necessidade transitória desta empresa, decorrente de acréscimo de demanda ou substituição de empregados efetivos (regulares e permanentes), salvo autorização do Ministério do Trabalho e Emprego. A relação de emprego se forma com a empresa de recrutamento, salvo comprovada fraude a direitos dos trabalhadores, bem como quando ultrapassado o prazo previsto pela Lei n. 6.019/1974, com as alterações da 13.429, de 31.3.2017, quando então se considera empregador o tomador dos serviços temporários.

O trabalho prestado por brasileiro ou estrangeiro no exterior, quando o contrato tenha sido firmado no Brasil, com pessoa aqui domiciliada, caracteriza filiação ao RGPS na condição de segurado empregado, matéria disciplinada a partir da edição da Lei n. 7.064, de 6.12.1982, em seu art. 3º, parágrafo único.

Segundo o entendimento da Receita Federal do Brasil, o estrangeiro não

domiciliado no Brasil e contratado para prestar serviços eventuais, mediante remuneração, não é considerado contribuinte obrigatório do Regime Geral da Previdência Social (RGPS), salvo se existir acordo internacional com o seu país de origem (art. 14 da Instrução Normativa RFB nº 971/2009).

O trabalhador que presta serviços a missões diplomáticas, repartições consulares ou órgãos destas, ou, ainda, a seus membros, bem como a organismos internacionais, a partir da edição da Lei n. 9.876/99 – quando sediados no território nacional –, também é considerado segurado empregado para fins de filiação ao RGPS, exceção feita ao estrangeiro não domiciliado no País (cuja legislação de regência deve ser a de seu país de origem) e ao trabalhador que já possua proteção previdenciária concedida pelo país representado.

A disciplina legal dos trabalhadores de missões diplomáticas e repartições consulares se encontra em nosso ordenamento jurídico desde 1966, sendo que, a partir da edição da Lei n. 6.887/1980, a Previdência Social passou a reconhecê-los como segurados empregados, e não mais como equiparados a autônomos.⁷ Excetua-se desta regra, também, o empregado doméstico de diplomatas ou servidores de tais órgãos, cujo enquadramento, naturalmente, será o de segurado empregado doméstico, já que ausente a prestação de serviços nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho.

O brasileiro que presta serviços à União Federal em organismos oficiais brasileiros, mesmo em caráter precário,⁸ no exterior, ou nas representações do Brasil junto a organismos internacionais, também é considerado filiado obrigatoriamente na condição de segurado empregado, ressalvada a hipótese de ter direito à filiação por outro regime previdenciário.

O vínculo previdenciário do Agente Comunitário de Saúde contratado por intermédio de entidades civis de interesse público dar-se-á com essas entidades, na condição de segurado empregado do RGPS.

O servidor ocupante de cargo efetivo ou vitalício da União, dos Estados ou dos Municípios, bem como o das autarquias e fundações públicas, e o militar das Forças Armadas, são excluídos do RGPS, desde que estejam sujeitos a regime próprio de previdência social. Porém, caso o servidor ou o militar venha a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo RGPS, tornar-se-á

segurado obrigatório em relação a essas atividades (art. 13 da Lei n. 8.212/1991 – redação original).

Não caracteriza exercício de atividade abrangida pelo RGPS a cessão de servidor ou militar amparado por regime próprio de previdência para prestar serviços a órgão ou entidade cujo regime não permita filiação como cedido, mantida, portanto, a filiação ao regime de origem (§ 2º do art. 10 do Regulamento, alterada a redação pelo Decreto n. 3.265/1999).

Tal norma, todavia, colide com o art. 40 da CF, que assegura ao servidor ocupante de cargo público efetivo a existência de um regime próprio de previdência, não sendo cabível ao Município, ao Distrito Federal, ao Estado ou à União escolher entre manter ou não manter o aludido regime. É o que se colhe da decisão do STF:

A controvérsia do apelo extremo está em saber se ofende o art. 40 da Constituição Federal a submissão de servidores municipais ao Regime Geral de Previdência Social. Servidores, entenda-se, recrutados por concurso público, mas sem regime próprio de aposentação. Tema, diga-se, ainda não enfrentado por este Supremo Tribunal Federal. Considerando que o ingresso do autor nos quadros funcionais da municipalidade se deu sob regime jurídico estatutário, que, por mandamento constitucional, já incorporava o direito à aposentadoria por sistema próprio de previdência, e considerando ainda o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria, tenho que a antecipação dos efeitos da tutela recursal é de ser deferida (STF, AC 2.740/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe de 26.06.2012, j. em 27.3.2012).

Assim, a inclusão no RGPS de ocupantes de cargos efetivos de Estados e Municípios que não possuem regime próprio de previdência social, com a concessão de aposentadoria com base nas regras dispostas na Lei n. 8.213/1991, que são menos favoráveis que as do art. 40 da Constituição, atinge o direito individual desses servidores.

Trata-se de um verdadeiro impasse, pois caberia a cada ente público custear o regime previdenciário de seus servidores efetivos, o que, na prática, contudo, não se

observa, por diversos fatores, inclusive de natureza orçamentária. Todavia, a solução seria a adoção das mesmas regras de aposentação previstas na Constituição a servidores públicos de Estados e Municípios que não possuem regime próprio, ainda que estes servidores estejam filiados ao RGPS. É dizer, estariam assim sujeitos a um regime especial, mantido pelo INSS, com contribuições que poderiam incidir sobre a totalidade da remuneração, garantindo-se, em contrapartida, o cumprimento da regra do § 3º do art. 40 da Carta vigente. A matéria é mais bem explicitada na Parte V desta obra.

De acordo com o § 3º do art. 10 do Decreto n. 3.048/1999, com nova redação conferida pelo Decreto n. 3.452, de 9.5.2000 (*DOU* de 10.5.2000), “Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no art. 40 da Constituição Federal”.

O exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal é contado como tempo de serviço para fins previdenciários, nos termos do art. 55, IV, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 9.506/1997.

No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 351717-PR, declarou, em 8.10.2003, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 13 da Lei n. 9.506/1997, que instituiu a cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração dos detentores de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. O Ministro *Carlos Velloso*, relator do recurso, entendeu que ao criar nova figura de segurado obrigatório, a Lei n. 9.506/1997 instituiu nova fonte de custeio da Seguridade Social e que a contribuição social somente poderia ser instituída por Lei Complementar. A partir de tal decisão, o Senado Federal editou a Resolução n. 26, de 21.6.2005, suspendendo a execução da alínea *h* do inciso I do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.506/1997.

O INSS disciplinou internamente a questão, permitindo que o exercente de mandato eletivo, no período de 1º.2.1998 a 18.9.2004, restitua os valores retidos indevidamente pelos entes federativos ou opte pela manutenção da filiação na qualidade de segurado facultativo, mediante recolhimento complementar das contribuições relativas ao respectivo período, abatendo-se os valores retidos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003, a polêmica voltou à baila, já que a Medida Provisória n. 167, posteriormente convertida na Lei n. 10.887, de 18.6.2004, reincluiu na alínea *j* do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, como segurado obrigatório do RGPS, “o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social”. Acerca desse tema, o TRF da 4ª Região, acolheu a tese de que após a Lei n. 10.887/2004, passou a ser devida a referida contribuição, porém tão somente da sua entrada em vigor, respeitada a anterioridade nonagesimal, ou seja, a partir de 21.9.2004 (EI em AC n. 2003.70.01.017762-3/PR, *DJU* de 16.8.2006).

A questão ganhou repercussão geral no RE 626.837, Relator Ministro Dias Toffoli, *DJe* de 20.11.2013: “Tema 691 – Submissão dos entes federativos ao pagamento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos agentes políticos não vinculados a regime próprio de previdência social, após o advento da Lei 10.887/2004”. Em julgamento pelo Plenário do STF, em 25.5.2017, foi firmada a seguinte tese:

Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos exercentes de mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, a Estados e ao Distrito Federal ou a municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência.

Sobre a possibilidade da contagem do tempo de exercício de mandato eletivo para fins de aposentadoria, o TRF da 4ª Região firmou orientação de que o art. 55, IV da Lei n. 8.213/1991 não autoriza esse computo sem a indenização das contribuições previdenciárias. Faz interpretação restritiva, sob alegação de que até o advento da Lei n. 10.887/2004, o exercício de mandato eletivo não implicava filiação obrigatória e nos termos do § 1º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991, a averbação de tempo de serviço cujo exercício não determinava filiação obrigatória ao RGPS só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes (EINF 2001.71.14.000516-7/TRF, 3ª Seção, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, *DE* em 1º.10.2009).

No mesmo sentido a orientação do STJ ao julgar ação declaratória em que o autor postulava o cômputo do tempo de serviço do período no qual ocupou cargo de vereança (31.1.1977 a 29.3.1988), pretendendo equiparar sua condição de edil à de servidor público, portanto à de segurado obrigatório da Previdência Social. O STJ considerou que além de não recolher a contribuição correspondente ao interregno em que exerceu seus mandatos, também não se enquadra em nenhuma das categorias de segurados obrigatórios previstas na legislação em vigor à época. Por isso, não há como reconhecer o supracitado período para cômputo de tempo de contribuição (REsp 921.903-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, *DJe* de 13.10.2011).

Também será considerado segurado empregado do RGPS o servidor público de órgão ou entidade da Administração Direta federal, estadual ou municipal que venha a ser contratado para emprego público, em face da possibilidade aberta pela Emenda Constitucional n. 19/98, que permitia a existência de servidores admitidos pelas regras de direito público concomitantemente com servidores regidos pela legislação do trabalho (possibilidade esta suspensa pelo STF na ADI 2.135 por vício formal no processo de votação da EC). Quanto aos empregados de entidades da Administração Indireta – empresas públicas e sociedades de economia mista –, já eram eles filiados ao RGPS, na qualidade de segurados empregados, bem como o serão todos aqueles contratados para empregos nessas entidades.

Ainda se enquadram como segurados obrigatórios, na qualidade de empregados, os detentores de mandato de ministro ou juiz temporário da Justiça Eleitoral, que, antes da assunção da função, tinham a condição de empregados, apesar de não enumerados nas alíneas da Lei de Custeio e do Decreto n. 3.048/1999. Quanto aos antigos classistas da Justiça do Trabalho (vogais) que já não tinham direito a regime previdenciário próprio – a Lei n. 6.903/1981 foi revogada pela Lei n. 9.528/1997 –, passaram os representantes classistas de empregados a estar, automaticamente, filiados ao RGPS durante o mandato. Quanto aos representantes de empregadores, ficam enquadrados na condição de contribuintes individuais, caso se enquadrem na condição de empresários ou autônomos (profissionais liberais). Oportuno salientar que a função de representante classista perante a Justiça do Trabalho, em todos os seus órgãos, foi extinta pela Emenda Constitucional n. 24/1999, tendo os últimos

exercentes dos cargos extintos cumprido até o fim o mandato que vinham exercendo, que era de três anos.

O segurado, inclusive o segurado especial, eleito para o cargo de dirigente sindical ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral na forma do inciso II do art. 119 ou do inciso III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal, mantém durante o exercício do mandato o mesmo enquadramento no RGPS de antes da investidura no cargo.

O segurado eleito para cargo de direção de conselho, de ordem ou de autarquia de fiscalização do exercício de atividade profissional, mesmo que pertencente à categoria de segurado empregado, durante o período de seu mandato, no tocante à remuneração recebida em razão do cargo, será considerado contribuinte individual, incidindo contribuição sobre a remuneração a ele paga ou creditada pelo órgão representativo de classe.

Embora seja execrada pela ordem jurídica a hipótese de trabalho escravo, mas tendo em vista a constatação de que ainda há casos em que se verifica tal ocorrência, esse trabalhador deverá ser considerado segurado obrigatório, na categoria de empregado, já que se trata de prestação laborativa subordinada, ainda que não remunerada, ou remunerada abaixo dos níveis considerados lícitos. A violação da ordem jurídica, no caso, partiu de quem submeteu o indivíduo à condição análoga à de escravo, não podendo a vítima de tal conduta deixar de ter amparo previdenciário, caso dele necessite, durante o período em que prestou trabalho em condições desumanas.

As contribuições ao RGPS, evidentemente, deverão ser exigidas daquele que exigiu o trabalho em tal condição, que para tais efeitos, é considerado empregador, satisfazendo, ainda, as contribuições do trabalhador escravizado (art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/1991).

A idade mínima para filiação na qualidade de segurado empregado é de 16 anos, a partir da alteração da redação do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional n. 20/1998, salvo na condição de aprendiz, quando então é possível a filiação a partir dos 14 anos.

Registramos que o contrato de aprendizagem, de acordo com a atual disposição

contida no art. 428 da CLT, é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos⁹ inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação, cuja validade pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. Da mesma forma, o “contrato verde e amarelo” (sic) de que trata o art. 1º da MP n. 905, de 11.11.2019, qualifica a pessoa contratada como segurado obrigatório na categoria empregado, por se tratar de modalidade específica de contrato de trabalho, regida pela Legislação do Trabalho.

O Regulamento da Previdência Social prevê, em seu art. 60, o cômputo, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de alunoaprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício (redação conferida pelo Decreto n. 6.722/2008).

13.2.2Empregado doméstico

Empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de dois dias por semana (definição contida no art. 1º da LC n. 150/2015).

Os pressupostos básicos dessa relação de emprego são: a natureza contínua; a finalidade não lucrativa, isto é, o caráter não econômico da atividade; o serviço prestado no âmbito residencial. O conceito de âmbito residencial não se limita, exclusivamente, ao espaço físico da residência da pessoa ou da família; compreende, também, sua casa de campo, sítio, fazenda, inclusive veículos de transporte particular (automóvel, helicóptero, avião particular ou embarcação, utilizados com finalidade não econômica).

Neste sentido, a cozinheira que trabalhe para uma família, na residência desta, é empregada doméstica. Porém, se essa família comercializa produtos (congelados, salgados, doces, etc.) decorrentes do trabalho dessa cozinheira, o vínculo empregatício será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, em virtude da finalidade lucrativa da atividade.

Da mesma forma, aquele que presta serviço em fazenda, chácara ou sítio, onde existe exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa, será empregado rural, e não doméstico.

Para diferenciar o *emprego doméstico* da situação da *diarista doméstica*, o Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999) estabelece que se enquadra como trabalhador autônomo aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos (art. 9º, § 15, VI). Tal definição agora também deve ser conjugada com as disposições da LC n. 150/2015 citadas no parágrafo anterior.

É considerado empregado doméstico e inscrito nessa categoria aquele que exerce atividade específica no âmbito residencial, tais como: babá, caseiro, copeiro, cozinheiro, enfermeiro (trabalho permanente), faxineiro, governanta, dama de companhia, jardineiro, lavadeira, mordomo, motorista particular, passadeira, piloto, vigia, empregado de sítio de veraneio, de casa de praia e de casa de campo, entre outros.

Não é considerado empregado doméstico:

- Aquele que exerce as atividades elencadas acima para o próprio cônjuge ou companheiro, para pais ou para filhos.*
- O trabalhador que presta serviço de natureza não contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos, em atividades de limpeza e conservação (ex.: diaristas, pintores, eletricitas, bombeiros hidráulicos, etc.).¹⁰*

A idade mínima para filiação na qualidade de segurado empregado doméstico é de 18 anos, pois é vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção n. 182, de 1999, da Organização

Internacional do Trabalho (OIT) e com o Decreto n. 6.481, de 12.6.2008. Todavia, se alguma pessoa for encontrada trabalhando abaixo da idade mínima exigida, como empregado doméstico, deverá ser reconhecida a sua qualidade de segurado e o tempo de contribuição correspondente, já que a vedação se dirige ao empregador.

Importante conquista teve a categoria com a promulgação da Emenda Constitucional n. 72, de 2.4.2013, a qual modificou a redação do parágrafo único do art. 7º da Constituição, estendendo aos empregados domésticos direitos de natureza trabalhista e previdenciária, que veio a ser regulamentada pela Lei Complementar n. 150, de 1.6.2015, destacando-se o direito à proteção acidentária, ao FGTS, ao seguro-desemprego e ao salário-família, o que será analisado na Parte IV desta obra.

13.2.3 Contribuinte individual

A Lei n. 9.876, de 26.11.1999, criou a categoria de contribuinte individual, englobando os segurados empresário, autônomo e equiparado a autônomo, restando alteradas partes dos dispositivos das Leis n. 8.212 e 8.213/1991 e do Decreto n. 3.048/1999. A regulamentação se deu pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.1999.

De acordo com a nova redação do art. 12, V, da Lei n. 8.212/1991 e do art. 9º, V, do Decreto n. 3.048/1999, são considerados contribuintes individuais:

- a) *a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área, contínua ou descontínua, superior a quatro módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a quatro módulos fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 8º e 23 deste artigo;*
- b) *a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral – garimpo –, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;*
- c) *o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou ordem religiosa;*

- d) *o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social;*
- e) *o titular de firma individual urbana ou rural;*
- f) *o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade anônima;*
- g) *todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria;*
- h) *o sócio-gerente e o sócio-cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural;*
- i) *o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;*
- j) *quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego;*
- l) *a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não;*
- m) *aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos II do § 1º do art. 111 ou III do art. 115 ou do parágrafo único do art. 116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos II do art. 119 ou III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal;*¹¹
- n) *o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço à sociedade cooperativa, mediante remuneração ajustada ao trabalho executado;*
- o) *(revogado pelo Decreto n. 7.054, de 28.12.2009);*

p) o Microempreendedor Individual – MEI de que tratam os arts. 18-A e 18-C da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais.

Por força do disposto na Lei n. 6.932, de 7.7.1981, art. 4º (com a redação conferida pela Medida Provisória n. 536/2011, convertida na Lei n. 12.514/2011), o médico-residente é considerado segurado obrigatório da Previdência Social, enquadrando-se na categoria de contribuinte individual.

Inclui-se ainda como contribuinte individual o cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada (§ 12 do art. 12 da Lei n. 8.212/1991, redação da Lei n. 11.718/2008).

São também considerados contribuintes individuais: o bolsista da Fundação Habitacional do Exército, contratado em conformidade com a Lei n. 6.855, de 18.11.1980, e o árbitro de competições desportivas e seus auxiliares que atuem de conformidade com a Lei n. 9.615, de 24.3.1998.

Os motoristas de aplicativos passaram a ser enquadrados como contribuintes individuais pelo Decreto n. 9.792, de 14.5.2019, que dispõe sobre a exigência de inscrição do motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros como contribuinte individual do RGPS. E, para tanto, recolherá sua contribuição ao RGPS por iniciativa própria, nos termos do disposto no inciso II do *caput* do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 (até o dia quinze do mês seguinte ao da competência).

Ainda, segundo o STJ, motorista de aplicativo é trabalhador autônomo, e ação contra empresa compete à Justiça comum. Consta da ementa da decisão que:

“As ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada (sharing economy), em que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediada por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. Nesse processo, os motoristas, executores da atividade, atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária

da plataforma” (CC 164.544/MG, 2ª Seção, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 4.9.2019)

– Empresário

O art. 12, III, da Lei n. 8.212/1991 classificava como segurado empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado, o membro de conselho de administração em sociedade anônima, o sócio solidário em relação às obrigações da sociedade (em todas as sociedades mercantis), o sócio de indústria (na sociedade de capital e indústria) e o sócio-cotista que participe da gestão ou receba remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural.

A Lei n. 9.876, de 26.11.1999, que deu nova redação ao art. 12 da Lei n. 8.212/1991, passou a classificar o empresário como contribuinte individual, conforme se observa do texto legal: “Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: (...) V – como contribuinte individual: (...) f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio-gerente e o sócio-cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração”.

A nomenclatura da legislação previdenciária está em desacordo com as figuras hoje existentes no CC/2002 e no Direito Empresarial, de modo que devem ser considerados empresários para fins previdenciários:

- os Empresários Individuais – EI;
- os titulares de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI;
- os Microempreendedores Individuais – MEI;
- os sócios das sociedades empresárias limitadas, quando remunerados;
- o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de socied

anônima; e

- o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, *desde que recebam remuneração*.

É importante distinguir o diretor que seja empregado daquele que se constitui empresário. A figura do diretor somente se verifica nas sociedades anônimas, logo, nas demais espécies de sociedades comerciais o dirigente ou é sócio, ou se enquadra na condição de empregado.

Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego.

Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por assembleia geral dos acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego.

Nesta matéria, é importante observar o contido na Súmula n. 269 do Tribunal Superior do Trabalho: “O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego”.

Observe-se, ainda, que, independentemente das formalidades contratuais, caso a fiscalização verifique a existência dos elementos que caracterizem a relação de emprego deverá proceder à apuração das contribuições devidas nessa categoria.

– Trabalhador autônomo

Trabalhador autônomo é aquele que exerce, por conta própria, atividade econômica remunerada de natureza urbana, com fins lucrativos ou não, ou, ainda, o que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego.

A partir da Lei n. 9.876/1999, o trabalhador autônomo passou a ser classificado

como contribuinte individual, conforme se observa da redação dada ao art. 12, V, g e h, da Lei n. 8.212/1991.

Para a caracterização do trabalho autônomo importa muito a situação em que de fato é exercida a profissão. O trabalhador não é autônomo só porque está inscrito no INSS como contribuinte individual e pagando contribuições desta forma. É importante observar o cumprimento dos pré-requisitos básicos exigíveis para o exercício profissional, mas estes, por si sós, não autorizam a configuração do trabalho autônomo, exigindo-se para tanto que o trabalho remunerado seja por conta própria, com assunção dos riscos do negócio, ainda que de pequeno porte, sem que haja as características da relação de emprego.

Há alguns casos controvertidos sobre relação de trabalho:

- *o trabalho dos profissionais liberais*: há casos em que são considerados como contribuintes individuais, outros, como empregados; com efeito, se submetidos a regras de conduta (subordinação) e a uma disciplina na relação de trabalho, podem caracterizar-se como segurados empregados;
- *o representante comercial autônomo e o vendedor praticista*: a Lei n. 4.886/64 art. 2º, exigia registro do representante comercial autônomo no órgão de fiscalização da atividade, como requisito formal; o novo Código Civil disciplina a relação de trabalho do representante comercial sem vínculo de emprego nos arts. 710 a 721;
- *corretores de imóveis, de seguros, de planos de saúde*: adota-se o mesmo entendimento esposado em relação aos representantes comerciais autônomos.

Dirimindo controvérsia acerca da incidência de contribuição paga a corretores, o STJ publicou a Súmula n. 458, nos seguintes termos: “A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros”.

Há que se apontar ainda o fenômeno denominado “pejotização”, em que pessoas que antes atuavam como empregados acabam tendo sua condição “modificada” em razão de que seu empregador, para tentar reduzir e até mesmo eliminar custos de natureza trabalhista e previdenciária¹², rompe formalmente o contrato de trabalho mas

mantém a mesma relação de trabalho de forma dissimulada, desde que o trabalhador (ou trabalhadores) passe(m) a constar como sócios de uma pessoa jurídica (geralmente uma microempresa, ou, mais recentemente, utilizando a figura do MEI; quando em caso de grupo de trabalhadores, utiliza-se a figura de falsas cooperativas de trabalho).

Nestes casos, a prestação do trabalho é a mesma, mas no campo formal é como se passasse a ser um “contrato entre pessoas jurídicas” – situação em que, teoricamente, não incidiria contribuição previdenciária. Todavia, frisa-se que nas hipóteses em que seja constatado o intuito fraudatório de direitos, assim como de sonegação de contribuições à Seguridade Social, é caso de nulidade absoluta, cabível a atuação da Receita Federal do Brasil para a exigência das contribuições e acréscimos de mora, bem como a autuação para a aplicação de multa pelo descumprimento das obrigações acessórias.

– Pessoa equiparada a autônomo

Alguns indivíduos, embora não possuindo as características dos trabalhadores autônomos, eram com eles equiparados, por expressa disposição legal, para fins de recolhimento da contribuição previdenciária, passando, a partir da Lei n. 9.876/1999, a ser classificados, com estes, como contribuintes individuais. É o caso dos ministros de confissão religiosa e de empregados de organismos internacionais com atividade em território brasileiro, estes últimos desde que não sejam filiados a regime de previdência social junto ao respectivo organismo.

13.2.4 Trabalhador avulso

O conceito de trabalhador avulso, adotado pela legislação previdenciária, é o da pessoa que, sindicalizada ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício com qualquer delas, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato da categoria.

A exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários é regulada pela Lei n. 12.815, de 5.6.2013, que, entre outras medidas, revogou a Lei n. 8.630/1993.

São considerados trabalhadores avulsos pelo art. 9º, VI, do Decreto n.

3.048/1999:

- a) o trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco;
- b) o trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão minério;
- c) o trabalhador em alvarenga (embarcação para carga e descarga de navios);
- d) o amarrador de embarcação;
- e) o ensacador de café, cacau, sal e similares;
- f) o trabalhador na indústria de extração de sal;
- g) o carregador de bagagem em porto;
- h) o prático de barra em porto;
- i) o guindasteiro; e
- j) o classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos.

O art. 40, § 1º, da Lei n. 12.815/2013 conceitua os termos capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, vigilância de embarcações e bloco, da seguinte forma:

*I – **capatazia:** atividade de movimentação de mercadorias nas instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário;*

*II – **estiva:** atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo o transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga, quando realizados com equipamentos de bordo;*

*III – **conferência de carga:** contagem de volumes, anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à*

pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações;

*IV – **conserto de carga**: reparo e restauração das embalagens de mercadorias, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição;*

*V – **vigilância de embarcações**: atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da embarcação; e*

*VI – **bloco**: atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparos de pequena monta e serviços correlatos.*

Wladimir Novaes Martinez, ao comentar o Plano de Custeio, diz que o trabalhador avulso guarda traços característicos tanto da condição de empregado como da condição de autônomo:

São suas principais características: a) liberdade laboral – inexistência de vínculo empregatício entre eles e o sindicato ou com o armador (proprietário do veículo transportador); b) prestação de serviços para mais de uma empresa, bastante comum no caso de portuário, e dada a natureza do meio de transportes; c) execução de serviços não eventuais às empresas tomadoras de mão de obra, sem subordinação a elas; d) trabalho para terceiros com mediação de entidades representativas ou não; e) exclusividade na execução de atividades portuárias.¹³

13.2.5 Segurado especial

A última categoria de segurados obrigatórios enumerada pela legislação é a dos segurados especiais. Esta se estabelece a partir da redação do art. 195, § 8º, da Constituição, que determina ao legislador que observe tratamento diferenciado àqueles que, trabalhando por conta própria em regime de economia familiar, realizem

pequena produção, com a qual retiram sua subsistência.

O dispositivo constitucional determina que a base de cálculo das contribuições à Seguridade Social destes seja o produto da comercialização de sua produção, criando assim regra diferenciada para a participação no custeio. É que, sendo a atividade destes instável durante o ano (em função dos períodos de safra, no caso dos agricultores, temporadas de pesca, para os pescadores, criação e engorda do gado, no caso dos pecuaristas, etc.), não se pode exigir dos mesmos, em boa parte dos casos, contribuições mensais, em valores fixos estipulados.

Considera-se segurado especial, segundo a nova redação conferida ao art. 12, VII, da Lei n. 8.212/1991 e ao art. 11, VII, da Lei n. 8.213/1991, pela Lei n. 11.718/2008, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, na condição de:

- a) *produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:*
 - 1. *agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; ou*
 - 2. *de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2º da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;*
- b) *pescador artesanal ou a este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e*
- c) *cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.*

Consideram-se assemelhados a pescador artesanal, entre outros, além do mariscador, o caranguejeiro, o eviscerador (limpador de pescado), o observador de

cardumes, o pescador de tartarugas e o catador de algas.

Segundo o § 1º do art. 12 da Lei de Custeio e o § 1º do art. 11 da Lei de Benefícios, alterados pela Lei n. 11.718/2008, “entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes”.

De acordo com as definições constantes das sucessivas Instruções Normativas expedidas pelo INSS em matéria de procedimentos nas linhas de Benefícios e Arrecadação, são considerados:

I – produtor: aquele que, proprietário ou não, desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, por conta própria, individualmente ou em regime de economia familiar;

II – parceiro: aquele que, comprovadamente, tem contrato de parceria com o proprietário da terra ou detentor da posse e desenvolve atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, partilhando o lucro conforme o ajuste;

III – meeiro: aquele que, comprovadamente, tem contrato com o proprietário da terra ou detentor da posse e da mesma forma exerce atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, dividindo os rendimentos auferidos;

IV – arrendatário: aquele que, comprovadamente, utiliza a terra, mediante pagamento de aluguel, em espécie ou in natura, ao proprietário do imóvel rural, para desenvolver atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira, individualmente ou em regime de economia familiar, sem utilização de mão de obra assalariada de qualquer espécie;

V – comodatário: aquele que, comprovadamente, explora a terra pertencente a outra pessoa, por empréstimo gratuito, por tempo determinado ou não, para desenvolver atividade agrícola, pastoril ou hortifrutigranjeira;

VI – condômino: aquele que se qualifica individualmente como explorador de áreas de propriedades definidas em percentuais;

VII – pescador artesanal ou assemelhado: aquele que, individualmente ou em

regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que:

a) não utilize embarcação;

b) utilize embarcação de até seis toneladas de arqueação bruta, ainda que com auxílio de parceiro;

c) na condição, exclusiva, de parceiro outorgado, utilize embarcação de até dez toneladas de arqueação bruta;

VIII – mariscador: aquele que, sem utilizar embarcação pesqueira, exerce atividade de captura ou de extração de elementos animais ou vegetais que tenham na água seu meio normal ou mais frequente de vida, na beira do mar, no rio ou na lagoa;

IX – índios em via de integração ou isolado: aqueles que, não podendo exercer diretamente seus direitos, são tutelados pelo órgão regional da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Por força da decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2008.71.00.024546-2/RS¹⁴, o INSS passou a considerar como segurado especial o índio reconhecido pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, inclusive o artesão que utilize matéria-prima proveniente de extrativismo vegetal, independentemente do local onde resida ou exerça suas atividades, sendo irrelevante a definição de indígena aldeado, indígena não aldeado, índio em vias de integração, índio isolado ou índio integrado, desde que exerça a atividade rural em regime de economia familiar e faça dessas atividades o principal meio de vida e de sustento.

Importante frisar que serão considerados segurados especiais os integrantes da entidade familiar que exerçam a atividade rural, mas o fato de algum dos integrantes não realizar o trabalho em regime de economia familiar não descaracteriza a condição dos demais familiares, como se observa da Súmula n. 41 da TNU: “A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto”.

Essa mesma orientação é adotada pelo STJ, que julgou em Recurso Repetitivo que

“O fato de um dos integrantes da família exercer atividade incompatível com o regime de economia familiar não descaracteriza, por si só, a condição de segurado especial dos demais componentes” (REsp 1.304.479-SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* de 19.12.2012).

Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar.

De acordo com a nova redação do art. 12, especificamente seu § 8º, da Lei de Custeio e art. 11, § 7º, da Lei de Benefícios (conferida pela Lei n. 12.873/2013), o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou trabalhador de que trata a alínea “g” do inciso V do *caput* deste artigo, à razão de, no máximo, cento e vinte pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença.

Consideram-se assemelhados ao pescador artesanal, entre outros, o mariscador, o caranguejeiro, o eviscerador (limpador de pescado), o observador de cardumes, o pescador de tartarugas e o catador de algas. Nos termos do Decreto n. 8.499, de 2015, o assemelhado ao pescador artesanal é aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e reparos em embarcações de pequeno porte, ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal.

Não descaracterizam a condição de segurado especial, de acordo com o § 9º do art. 12 da Lei n. 8.212/1991 (igual redação contém o § 8º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991):

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinquenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar;

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com

hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano;

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar;

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo;

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 desta Lei; e

VI – a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e

VII – a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 14 do caput deste artigo.

(...)

Consoante definição adotada pelo Decreto n. 6.722, de 2008, que inseriu o § 25 no art. 9º do RPS, considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI.

O auxílio eventual de terceiros é aquele que é exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração (§ 6º do art. 9º do Decreto n. 3.048/1999).

Ainda, de acordo com o Decreto n. 3.048/1999, na composição do grupo familiar estão incluídos: cônjuge ou companheiro; o filho maior de 16 anos de idade; e mediante declaração junto ao INSS: o enteado, maior de 16 anos de idade; o menor sob guarda ou tutela, maior de 16 anos e menor de 21 anos de idade, que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação (art. 9º, VII, “c”).

O aumento da idade mínima para filiação, de 14 para 16 anos, decorre da interpretação dada pelos órgãos da Previdência Social à nova redação do art. 7º, XXXIII, da Constituição, a partir da Emenda Constitucional n. 20/1998, que estabelece a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de

dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos”.

Quanto à possibilidade de ser computado período de trabalho sem limitação de idade mínima, aplica-se aqui a orientação do STF (RE 600616 AgR/RS, 1ª Turma, Min. Barroso, *DJe* 10.9.2014), e o decidido na ACP 5017267-34.2013.4.04.7100/RS (TRF/4).

Por meio do Ofício-Circular Conjunto n. 25/DIRBEN/PFE/INSS, de 13.5.2019, foi dado cumprimento a decisão proferida na ACP n. 5017267-34.2013.4.04.7100, que determinou ao INSS que passe a aceitar, como tempo de contribuição, o trabalho comprovadamente exercido na categoria de segurado obrigatório de qualquer idade, exceto o segurado facultativo, bem como devem ser aceitos os mesmos meios de prova exigidos para o trabalho exercido com a idade permitida. A determinação judicial produz efeitos para benefícios com DER a partir de 19.10.2018 e alcança todo o território nacional.

A partir de 14.10.1996, o menor sob guarda não faz parte do grupo familiar acima caracterizado, em face da Lei n. 9.528, de 10.12.1997. Essa exclusão tem sido afastada pelo Poder Judiciário, pois representa uma vulneração aos arts. 6º e 227 da Constituição e ao art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido: STJ, ED em REsp n. 1.141.788-RS, Corte Especial, Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 16.12.2016.

Ademais, pelos princípios da universalidade de cobertura e da filiação compulsória de todo aquele que exerce atividade laborativa, inclusive a rural, não há fundamento em tal concepção, já que o indivíduo com mais de 16 anos de idade é livre para prestar trabalho, e assim o fazendo, deve contar com proteção previdenciária, não se admitindo logicamente que, apenas em função de ter sido determinada sua guarda judicial a pessoa que não os pais, por situação alheia à sua vontade, seja alijada do rol de segurados obrigatórios do RGPS, ainda que preste trabalho e comprove tal fato.

O falecimento de um dos cônjuges ou de ambos não retira a condição de segurado especial do filho maior de 16 anos de idade, desde que permaneça em atividade individualmente ou em regime de economia familiar.

De acordo com o § 10 do art. 12 da Lei de Custeio e também com § 9º do art. 11 da Lei de Benefícios, cuja redação foi conferida pela Lei n. 11.718/2008, não será considerado segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de:

- I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social;*
- II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 9º deste artigo;*
- III – exercício de atividade remunerada em período não superior a cento e vinte dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13;¹⁵*
- IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;*
- V – exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no § 13 deste artigo;*
- VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 9º deste artigo;*
- VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e*
- VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.*

Ocorrendo tais hipóteses, fica excluído dessa categoria o segurado:

- I – a contar do primeiro dia do mês em que:*
 - a) deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso VII do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do § 9º deste artigo;*

b) enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto nos incisos III, V, VII e VIII do § 10 e no § 14 deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

c) tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário; e

d) participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas pelo § 14 deste artigo.

II – a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de:

a) utilização de trabalhadores nos termos do § 8º deste artigo;

b) dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso III do § 10 deste artigo; e

c) dias de hospedagem a que se refere o inciso II do § 9º deste artigo. (§ 11 do art. 12 da Lei n. 8.212/91, redação conferida pela Lei n. 11.718/2008).

(...)

§ 13. O disposto nos incisos III e V do § 10 e no § 14 do caput deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos.

§ 14. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades.

§ 15. (VETADO).¹⁶

A Lei n. 12.873, de 2013, incluiu novo parágrafo ao art. 11 da Lei n. 8.213/1991, tratando de segurados especiais que tenham participação societária:

§ 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput e do § 1º, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sedie-se no mesmo Município ou em Município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades.

13.3 SEGURADO FACULTATIVO

Ao lado do segurado obrigatório, o qual é filiado independentemente de sua vontade, encontramos o segurado facultativo, que desfruta do privilégio constitucional e legal de se filiar ao RGPS. É a pessoa que, não estando em nenhuma situação que a lei considera como segurado obrigatório, desejar contribuir para a Previdência Social, desde que seja maior de 16 anos (segundo o Decreto n. 3.048/99), e não esteja vinculado a nenhum outro regime previdenciário (art. 11 e § 2º do Regulamento).

A Constituição Federal, no texto original do § 1º do art. 201, dispunha que “qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da Previdência Social, mediante contribuição na forma dos planos previdenciários”.

Com esse dispositivo, quis o constituinte incorporar ao sistema determinados grupos, que não possuem os requisitos para serem segurados obrigatórios, mas que desejam a proteção previdenciária.

É admitida a filiação na qualidade de segurado facultativo das pessoas físicas que não exerçam atividade remunerada, entre outros:

- *a dona de casa;*
- *o síndico de condomínio, desde que não remunerado;*
- *o estudante;*
- *o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior;*

- *aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social;*
- *o membro de conselho tutelar de que trata o art. 132 da Lei nº 8.069, de 1990, quando não remunerado e desde que não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;*
- *o bolsista e o estagiário que prestam serviços a empresa, de acordo com a Lei nº 11.788, de 2008;*
- *o bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;*
- *o presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social;*
- *o brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantenha acordo internacional;*
- *o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria; e*
- *o beneficiário de auxílio-acidente ou de auxílio suplementar, desde que simultaneamente não esteja exercendo atividade que o filie obrigatoriamente ao RGPS.*

Poderá contribuir como segurado facultativo, ainda, o segurado afastado temporariamente de suas atividades, desde que não receba remuneração no período de afastamento e não exerça outra atividade que o vincule ao RGPS ou a regime próprio. É o caso, por exemplo, de um empregado que tenha pactuado a suspensão do seu contrato de trabalho para realização de curso de capacitação profissional – como no caso de professores que frequentam cursos de mestrado ou doutorado até mesmo fora do território nacional, ou ainda, nas hipóteses do art. 476-A da CLT. Compreendemos

que também tenha de ser admitida tal hipótese para a pessoa com contrato de trabalho intermitente, conforme o art. 452-A da CLT, com a redação da Lei n. 13.467/2017 e MP n. 808/2017.

A filiação ao RGPS, na qualidade de segurado facultativo, é vedada para pessoa participante de regime próprio de previdência social (art. 201, § 5º, da CF), salvo na hipótese de afastamento de servidor público em licença sem vencimentos e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio.

Considera-se a filiação, na qualidade de segurado facultativo, um ato volitivo, gerador de efeito somente a partir da inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição.

13.4 A MENORIDADE E A FILIAÇÃO COMO SEGURADO

Considera-se menor, para os efeitos da legislação previdenciária e trabalhista, a partir da Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, o trabalhador de 14 a 18 anos de idade.

É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, quando a idade mínima é de 14 anos (CF, art. 7º, XXXIII – redação dada pela EC n. 20/98).

As regras do contrato de aprendizagem passaram a ser dispostas nos arts. 428 a 433 da CLT, com a redação atualizada por diversos diplomas legais, fixando-se a idade atualmente entre 14 e 24 anos, e a duração máxima de dois anos para o referido contrato. Quando se tratar de aprendiz portador de deficiência, não se aplica a idade máxima dos 24 anos e não há limite máximo de duração do contrato.

O limite mínimo de idade para o trabalho, tanto do trabalhador urbano como do rural, tem sido alterado frequentemente; vejamos:

- até 28.2.1967: 14 anos – CF/1946.
- de 1.3.1967 a 5.10.1988: 12 anos – CF/1967.

- de 6.10.1988 a 15.12.1998: 14 anos, permitida a filiação na condição de aprendiz, se contratado desta forma, a partir dos 12 anos (CF/1988 e Estatuto da Criança e do Adolescente).
- a partir de 16.12.1998: 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos – EC n. 20/1998.

Em que pese a alteração da idade mínima estabelecida pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998, as Leis de Custeio e Benefícios e o Decreto n. 3.048/99 não tiveram suas redações totalmente adequadas aos novos limites, já que em nível legal ainda está fixada a idade mínima de 14 anos para a filiação como segurado facultativo (art. 14 da Lei n. 8.212/1991 e art. 13 da Lei n. 8.213/1991), e o Regulamento, no seu art. 18, § 2º, dispõe que a filiação ao RGPS exige a idade mínima de 16 anos, em qualquer caso; as Instruções Normativas do INSS, admitem a filiação do aprendiz, a partir dos 14 anos, em conformidade com o disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição, e, nos demais casos, fixa a idade mínima de filiação em 16 anos.

Não obstante os limites de idade *retro*, uma vez comprovada a prestação de atividade laboral, configura-se o fato gerador, cuja definição legal é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos praticados e a incapacidade civil das pessoas físicas. Nesse sentido, a orientação da jurisprudência do STF, o art. 7º, XXXIII, da Constituição “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 600616 AgR/RS, 1ª Turma, Min. Barroso, *DJe* 10.9.2014). E, também, a ACP 5017267-34.2013.4.04.7100/RS, julgada pelo TRF/4 (6ª Turma, em 9.4.2018), com abrangência nacional, reconhecendo a possibilidade de ser computado período de trabalho sem limitação de idade mínima.

Em relação ao trabalhador rural com idade inferior a doze anos, no período que antecedeu a Lei n. 8.213/1991, a TNU firmou orientação em sentido favorável ao cômputo pelo segurado especial, dada a finalidade prospectiva-protetiva da norma. Segundo o relator, “no caso concreto, está-se falando de trabalho infantil ocorrido nos

longínquos anos 1950/1960, quando a realidade econômico-social do país era ainda mais difícil para os cidadãos integrantes das baixas camadas, de modo que a aplicação à época das normas trabalhistas nos rincões do país era quase que apenas idealizada” (PEDILEF 00015932520084036318, Juiz Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga, *DOU* de 5.2.2016). No mesmo sentido decidiu o STJ: “É firme neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da possibilidade de cômputo do labor rural comprovadamente desempenhado por menor de doze anos de idade” (STJ, AgRg no REsp 1.150.829/SP, 6ª T., *DJe* 4.10.2010).

Trata-se, pura e simplesmente, da aplicação do princípio da universalidade da cobertura da Seguridade Social (CF, art. 194, I), segundo o qual nenhum indivíduo deve ficar desprotegido quanto a eventos protegidos, caso se enquadre em atividade laborativa remunerada.

13.5 APOSENTADO QUE RETORNA À ATIVIDADE

O aposentado pelo RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata a Lei n. 8.212/1991.

Por outro lado, prevê o art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991 que o aposentado que pretenda permanecer em atividade ou a ela retornar não terá direito a novas prestações previdenciárias, exceto o salário-família e a reabilitação profissional, quando for o caso.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão de 26.10.2016, apreciando a chamada “desaposentação” em sede de repercussão geral, reafirmou a validade da limitação prevista na norma, estabelecendo, no julgamento dos Recursos Extraordinários nos autos n. 381.367, 661.256 e 827.833, que: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991”.

O julgamento da desaposentação não encerrou por completo a discussão quanto ao direito dos aposentados que continuam a contribuir, já que se determinou apenas que

prescindiria de Lei a criação da regra, e não que ela seria inconstitucional.

Além disso, o julgamento trouxe novas teses ao debate, agora na busca da devolução dos valores contribuídos, ou seja, para que se declare que não há dever de contribuição para os segurados já aposentados.

Isso porque, com a extinção do instituto do pecúlio (que consistia na devolução das contribuições do aposentado quando não fosse possível a concessão de benefício), e considerada a natureza sinalagmática da relação contributiva, vale dizer (impondo-se a reciprocidade de obrigações), considera-se contestável a exigência da contribuição para os segurados aposentados. Comunga desse entendimento Marcelo Leonardo Tavares:

A norma, além de possuir caráter extremamente injusto, desrespeita o princípio da contraprestação relativo às contribuições devidas pelos segurados, tendo em vista que as prestações oferecidas ao aposentado que retorna à atividade são insignificantes, diante dos valores a serem recolhidos. Pode-se afirmar, inclusive, que, pela natureza das prestações oferecidas (salário-família, reabilitação profissional e salário-maternidade), não haveria filiação a regime previdenciário; pois a lei não admite nova aposentação do segurado, recálculo da aposentadoria anterior ou prevê o pagamento de pecúlio – as novas prestações vertidas não garantem as espécies mínimas de benefícios para que se tenha um regime previdenciário: nova aposentadoria e nova pensão.¹⁷

Sobre o tema ainda destacamos a sentença a seguir:

3.2) Julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

- a) declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e rendimentos da autora, pagos ou creditados a qualquer título, enquanto permanecer vigente a relação laboral superveniente à aposentação;
- b) condenar a União a restituir à autora as contribuições descontadas de sua remuneração, incluindo-se as vincendas e as vencidas nos últimos cinco anos que

antecederam a propositura da presente ação – ou seja, a partir de 9.2.2012 –, no importe de R\$ 42.634,48, valor este posicionado para fevereiro de 2017 (conforme cálculo apresentado na inicial), tudo atualizado monetariamente, desde a data do indevido recolhimento, pela variação da SELIC, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei 9.250, de 1995, sem incidência de juros (que já integram a taxa SELIC);

c) condenar com fulcro no art. 311, IV, a tutela de evidência para determinar à empregadora da autora que, a partir da intimação, deposite em conta à disposição deste Juízo, os valores que vier a descontar sobre a folha de salários e rendimentos da autora, a título de contribuição previdenciária prevista no artigo 195, I, “a”, da Constituição Federal, até o trânsito em julgado desta sentença (Proc. n. 0000091-85.2017.4.03.6334, Juizado Especial Federal Cível de Assis/SP, Juiz Luciano Tertuliano da Silva, 14.7.2017).

Entretanto, o STF validou o tratamento previsto na Lei n. 8.212/1991, conforme se observa do julgado da Repercussão Geral – Tema n. 1065, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “É constitucional a contribuição previdenciária devida por aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) que permaneça em atividade ou a essa retorne.”

Ressalte-se, por oportuno, que a contribuição do aposentado do RGPS que volta a exercer atividade incide somente sobre os seus ganhos na atividade laborativa, e não sobre os proventos de aposentadoria paga pelo INSS, em face da expressa vedação do art. 195, II, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998.

O enquadramento do aposentado que retorna à atividade será feito de acordo com a atividade que ele passar a exercer depois de aposentado. Se voltar a trabalhar como empregado, assim será filiado; se como empresário, autônomo, ou equiparado, será enquadrado como contribuinte individual; se volta na atividade de empregado doméstico, trabalhador avulso, ou segurado especial, será enquadrado na categoria específica.

-
- ¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *O salário de contribuição na Lei Básica da Previdência Social*. São Paulo: LTr, 1993, p. 45.
- ² Definição dada pelo INSS em suas consecutivas Instruções Normativas: “são aqueles que consagram sua vida ao serviço de Deus e do próximo, com ou sem ordenação, dedicando-se ao anúncio de suas respectivas doutrinas e crenças, à celebração dos cultos próprios, à organização das comunidades e à promoção de observância das normas estabelecidas, desde que devidamente aprovados para o exercício de suas funções pela autoridade religiosa competente”.
- ³ Definição dada pelo INSS em suas consecutivas Instruções Normativas: “são os que emitem voto determinado, ou seu equivalente, devidamente aprovado pela autoridade religiosa competente”. Já o instituto de vida religiosa é definido como “sociedade aprovada por legítima autoridade religiosa, na qual seus membros emitem votos públicos ou assumem vínculos estáveis para servir à confissão religiosa adotada, além do compromisso comunitário independentemente de convivência sob o mesmo teto”.
- ⁴ Definição dada pelo INSS em suas consecutivas Instruções Normativas: “são aqueles que emitem ou nela professam os votos adotados; a mesma Instrução define ordem ou congregação religiosa: “sociedade aprovada por legítima autoridade religiosa, na qual os membros emitem votos públicos determinados, perpétuos ou temporários, passíveis de renovação, e assumem o compromisso comunitário regulamentar de convivência sob o mesmo teto”.
- ⁵ A Lei n. 13.429, de 31.3.2017, alterou dispositivos da Lei n. 6.019, de 3.1.1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências; e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros.
- ⁶ Inclusão efetuada a partir da Lei n. 9.876, de 26.11.99, e Decreto n. 3.265, de 29.11.1999.
- ⁷ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. 2. ed., São Paulo: LTr, 1996, tomo I.

- ⁸ *Vide* Lei n. 7.501/1986.
- ⁹ Tal idade máxima não se aplica a pessoas portadoras de deficiência. Para o aprendi com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica (Lei 13.146/2015).
- ¹⁰ Ministério da Previdência e Assistência Social. Sistema de Legislação, Jurisprudência e Pareceres da Previdência e Assistência Social, Brasília, DATAPREV, 1999.
- ¹¹ A Emenda Constitucional n. 24/99 extinguiu, no âmbito da Justiça do Trabalho, a representação classista, alterando a redação dos artigos mencionados.
- ¹² BURITI, Tamara de Santana Teixeira. A “pejotização” e a fraude ao regime de emprego. *Conteúdo Jurídico*. Brasília-DF: 25 jan. 2018. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590277&seo=1>>. Acesso em: 01 nov. 2018.
- ¹³ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à Lei Básica da... cit.*, p. 135.
- ¹⁴ TRF da 4ª Região. Decisão com trânsito em julgado em 27.10.2010.
- ¹⁵ Redação do inciso III conferida pela Lei 12.873/2013. Observe-se, ainda, o § 13. “O disposto nos incisos III e V do § 10 e no § 14 não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos dispositivos”.
- ¹⁶ A Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 619/2013 apresentou a seguinte justificativa para as alterações referidas:
- “10. As Leis nº 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, ao tratarem da condição de Segurado Especial, na qual se inserem os agricultores familiares e demais beneficiários da Lei nº 11.326 de 2006, a Lei da Agricultura Familiar, preveem que os mesmos possam desenvolver atividades agroindustriais, de turismo rural e artesanato sem a sua descaracterização como segurados especiais.
11. A formalização de tais iniciativas de beneficiamento, agroindustrialização,

turismo rural e artesanato, na maioria das vezes, passa pela criação de uma pessoa jurídica, seja porque as legislações e regulamentos sanitários assim o exigem, seja porque as questões fiscais e tributárias também o fazem.

12. Ocorre que existe uma lacuna e, ao mesmo tempo, uma falta de clareza a respeito da condição do segurado especial, na medida em que, entre as hipóteses de descaracterização da condição de segurado especial, encontra-se, justamente, o seu enquadramento em qualquer outra categoria de segurado obrigatório, o que inclui a sua vinculação à previdência social na condição de pequeno empresário, como contribuinte individual. Diante disso, o desenvolvimento dessas atividades acaba ocorrendo, na grande maioria dos casos, de maneira informal. (...)

14. De modo geral, a medida além de eliminar riscos de descaracterização do agricultor familiar como segurado especial, também, promove segurança sanitária dos alimentos expostos à comercialização pelos empreendimentos rurais, contribuindo na saúde das populações consumidoras.”

¹⁷ TAVARES, Marcelo Leonardo. *Direito previdenciário*. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 58-59.

FILIAÇÃO DOS SEGURADOS

Filiação é o vínculo jurídico que se estabelece entre pessoas que contribuem como segurados para a Previdência Social e esta, vínculo este do qual decorrem direitos e obrigações (art. 20, *caput*, do Decreto n. 3.048/1999). Em sendo a pessoa filiada ao RGPS, sujeita-se às regras da legislação de custeio e benefícios do regime.

Segundo *Alfredo Ruprecht*, a filiação se inicia “no exato momento em que o indivíduo entra no campo da seguridade social e perdura por todo o tempo em que este – que preenche as condições pertinentes – mantém-se como segurado”. E, mais, que “a circunstância de haver perdido o caráter de filiado não impede, superada a causa da cessação da filiação, sua recuperação”, para concluir que “o objeto da filiação é determinar quais são os indivíduos que, tendo satisfeito as disposições respectivas, estão em condições de obter os benefícios da seguridade social, ou seja, liga a pessoa a esta. É também o de controlar as variações que, com o passar do tempo, podem ser produzidas na situação de cada filiado”.¹

A filiação decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada para os segurados obrigatórios e da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. É dizer, a filiação não depende de ato volitivo para o segurado obrigatório, mas somente para o facultativo (art. 20, § 1º, do Decreto n. 3.048/99, redação conferida pelo Decreto n. 6.722/2008).

Este entendimento possui pleno amparo na jurisprudência do STJ:

A filiação ao Regime Geral de Previdência Social, para o segurado obrigatório, se perfaz de forma automática, com o simples exercício de atividade remunerada, não dependendo de nenhum ato volitivo da sua parte, nos termos do que prescreve o art. 20, § 1º, do Decreto 3.048/1999. Portanto, para o segurado obrigatório a filiação e a qualidade de segurado não dependem de um número mínimo de contribuições, mas do simples exercício de atividade remunerada. Princípio da automaticidade da filiação

(...). Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a qualidade de segurada da de cujus e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se verifique a existência ou não de incapacidade no momento do requerimento administrativo (REsp 2015/0285415-4, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18.12.2015).

A filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até dois meses dentro do período de um ano, para o exercício de atividades de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP, mediante identificação específica, de acordo com o art. 20, § 2º, do RPS, redação do Decreto n. 6.722/2008.

Como já mencionado, o menor de 16 anos de idade, constitucionalmente, está impedido de trabalhar, salvo a partir de seus 14 anos, na condição de aprendiz. Porém, ocorrendo a infringência, não há como deixar de reconhecer os direitos do menor, mesmo ilegalmente contratado, porque, realizado o trabalho, a filiação é automática. O não reconhecimento deste direito importaria gratificar o empregador infrator, que se locupletaria com a ilegalidade cometida.

A norma proibitiva do trabalho do menor tem finalidade protetiva do indivíduo. Se, ao arrepio da lei, tiver havido prestação de serviço enquanto abaixo da faixa etária permitida, a proteção ao menor se fará garantindo-lhe os direitos oriundos da relação de emprego: salários, vantagens e cômputo do tempo de serviço, ainda que em caráter indenizatório.

Essa é a orientação do STF, inclusive para o segurado especial, pois a proibição do trabalho das crianças e adolescentes (menores de 16 anos – salvo o aprendiz a partir dos 14 anos) foi estabelecida em benefício dos menores e não deve ser arguida para prejudicá-los (RE 600616 AgR/RS, 1ª Turma, Min. Barroso, DJe 10.9.2014).

Filiação, pois, é situação objetivamente observada. O fato de ter o indivíduo prestado atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório é condição suficiente para o estabelecimento deste vínculo entre ele e a Previdência Social. Tanto que, mesmo depois de anos de exercício da atividade, o segurado tem o direito de ver o tempo computado – com a obrigação, em contrapartida, de recolhimento das

contribuições devidas no mesmo interregno, obrigação que poderá, conforme a lei, ficar a seu encargo ou ser transferida ao responsável tributário.

Muitas vezes, o INSS nega a concessão de benefícios por não reconhecer a qualidade de segurado de trabalhadores sem registro, obrigando-os a ajuizar ação trabalhista para o reconhecimento do vínculo de emprego. O INSS se recusa a conceder benefícios quando a decisão proferida na Justiça do Trabalho tenha sido decorrente de homologação de acordo, ou sem a produção de prova documental – geralmente inexistente, invocando para tanto o art. 55, § 3º, da Lei 8.213/1991.

A jurisprudência – ainda que não pacífica – vem refutando tal procedimento:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUESTÃO DE ORDEM. AUXÍLIO-DOENÇA. CNIS. SENTENÇA TRABALHISTA. RECURSO NÃO PROVIDO. A jurisprudência de forma uníssona comunga o entendimento de que a consulta ao CNIS, em razão da imprecisão de alguns dados, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade de anotações em CTPS relativamente à comprovação de vínculos empregatícios. A simples afirmação de que o vínculo empregatício não se mostra comprovado nos cadastros do CNIS não tem o condão de descaracterizar e desconsiderar uma decisão judicial proferida pela Justiça Trabalhista, ainda que meramente homologatória, onde, inclusive, restou consignada a obrigação da empregadora de recolher a quota previdenciária referente ao período então discutido. Já que o mero cadastro do CNIS não pode sobrepor-se a uma decisão judicial, não podendo a sua existência jurídica ser ignorada. Deve ser ressaltado que a referida reclamação trabalhista foi ajuizada anteriormente à prescrição dos direitos trabalhistas, não tendo o intuito exclusivo de produção de efeitos perante o INSS. Precedente do STJ. Agravo interno não provido (TRF 2, APELREEX 2007.51.10.005119-8, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, DJU 30.9.2009).

Oportuno mencionar que a legislação de custeio considera que o indivíduo detentor de mais de uma atividade remunerada em caráter simultâneo é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma destas atividades, limitando-se a sua

contribuição, contudo, ao valor máximo do salário de contribuição, considerado o somatório dos valores auferidos em cada atividade simultânea.

Já para o indivíduo que pretenda ingressar no RGPS como segurado facultativo, exige-se que não esteja amparado, quando de sua filiação, por nenhum regime próprio de previdência social (permitindo-se a filiação do servidor público que esteja em licença sem vencimentos, para tratar de interesse particular), considerando-se amparado aquele que se encontre inativo, percebendo aposentadoria de regime próprio de previdência social.

O segurado obrigatório que deixar de exercer atividade remunerada que o enquadrava como tal pode filiar-se como facultativo, a partir da competência seguinte à da cessação da atividade sujeita à filiação obrigatória.

O vínculo do segurado facultativo só se confirma com o pagamento da primeira contribuição, sendo que, se esta for recolhida fora do prazo, é entendimento do INSS que a filiação será convalidada para a competência relativa ao mês da efetivação do pagamento, ou seja, não retroagindo. O INSS também é autorizado a converter a inscrição indevida, na categoria de segurado obrigatório, realizada após a vigência da Lei n. 8.213/1991, em filiação ao RGPS como segurado facultativo.

Importante alteração se verificou com a publicação do Decreto n. 4.079, de 9.1.2002, que estabeleceu como meio de prova do tempo de filiação, a partir da competência julho de 1994, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, evitando que o segurado que trabalhou e contribuiu tenha que fazer prova disso perante o INSS, o que antes era regra geral.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, introduziu a necessidade de os segurados especiais se inscreverem no CNIS, prevendo a manutenção e a atualização anual do cadastro que deverá conter as informações necessárias à caracterização da condição de segurado desses trabalhadores.

O regramento para a inscrição no CNIS dos segurados especiais está disciplinado nos arts. 38-A e 38-B da LBPS. No entanto, a Reforma da Previdência – EC 103/2019 – flexibilizou essa exigência ao estabelecer que:

Art. 25. (...) § 1º Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data

de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atingir a cobertura mínima de 50% dos trabalhadores de que trata o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD).

De maneira geral, quando as informações não constarem do CNIS, caberá ao segurado (independente da categoria) fazer prova da atividade exercida, bem como dos salários de contribuição. Ocorre que o trabalhador, grande parte das vezes, tem seus vínculos laborais incorretamente inseridos no CNIS. A principal razão de tal problema é a falta de registro do trabalhador como empregado (urbano, rural ou doméstico), bem como do trabalhador avulso e do contribuinte individual que presta serviços a pessoas jurídicas, ante a não emissão da GFIP na chamada “época própria”, ou a não inclusão de seu nome na GFIP do período de trabalho. Está-se diante do corriqueiro fenômeno da informalidade nas relações de trabalho, que atinge praticamente a metade da população que exerce alguma atividade remunerada em âmbito privado.

O Decreto n. 3.048/1999 dispõe que *as informações inseridas extemporaneamente no CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadoras de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade e que, respeitadas as definições vigentes sobre a procedência e origem das informações, considera-se extemporânea a inserção de dados:*

I – relativos à data de início de vínculo, sempre que decorrentes de documento apresentado após o transcurso de sessenta dias do prazo estabelecido pela legislação;

II – relativos a remunerações, sempre que decorrentes de documento apresentado:

a) após o último dia do quinto mês subsequente ao mês da data de prestação de serviço pelo segurado, quando se tratar de dados informados por meio da Guia de

Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP; e

b) após o último dia do exercício seguinte ao a que se referem as informações, quando se tratar de dados informados por meio da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS;

III – relativos a contribuições, sempre que o recolhimento tiver sido feito sem observância do estabelecido em lei.

A extemporaneidade em questão será relevada administrativamente após um ano da data do documento que tiver gerado a informação, desde que, cumulativamente:

I – o atraso na apresentação do documento não tenha excedido o prazo da alínea “a” do item II acima;

II – tenham sido recolhidas, quando for o caso, as contribuições correspondentes ao período retroagido; e

III – o segurado não tenha se valido da alteração para obter benefício cuja carência mínima seja de até doze contribuições mensais.

É ilegal a inversão sugerida pelo texto do Decreto. É que a anotação em CTPS tem presunção *juris tantum* por força de lei, só podendo ser refutada mediante prova em contrário, e o fato de os dados terem sido lançados posteriormente no CNIS não acarreta a inversão dessa presunção. Nesse sentido: TRF4, APELREEX 5035180-09.2011.404.7000/PR, 6ª Turma, Rel. Des. Néfi Cordeiro, julg. 13.3.2013.

É de se frisar que mesmo as GFIPs emitidas por força de decisão proferida pela Justiça do Trabalho em ação trabalhista sofrem a mesma adjetivação – de “extemporânea” –, acarretando graves problemas ao trabalhador que já teve seu vínculo reconhecido por decisão judicial, em pleno exercício da jurisdição estatal, como se o Estado Brasileiro pudesse negar efeitos às suas próprias decisões, ou o Poder Executivo (ou alguma de suas autarquias) pudesse analisar a decisão judicial em seu conteúdo para depois decidir se reconhece ou não seus efeitos. Essa questão é tratada com maior profundidade em capítulo específico, na Parte IV desta obra.

¹ RUPRECHT, Alfredo J. *Direito da seguridade social*. São Paulo: LTr, 1996.

MANUTENÇÃO E PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO

O instituto da manutenção da qualidade de segurado trata do período em que o indivíduo continua filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, por estar contribuindo ou por estar no chamado período de graça.

No período de graça o segurado continua amparado pela Previdência Social – bem como seus dependentes – em caso de infortúnios, mesmo não estando a exercer atividade que o enquadre como segurado obrigatório, nem contribuir mensalmente, como facultativo; trata-se de exceção em face do sistema do RGPS, de caráter eminentemente contributivo (Constituição, art. 201, *caput*).

A qualidade de segurado é mantida, independentemente de contribuições, conservando todos os direitos perante a Previdência Social, nos prazos previstos no art. 15 da Lei n. 8.213/1991 (regulamentado pelo art. 137 da IN n. 77/2015), quais sejam:

- sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente (exceção incluída pela Lei n. 13.846/2019);
- até 12 meses após a cessação de benefícios por incapacidade, salário maternidade ou a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o benefício do Seguro-Desemprego (cf. MP n. 905, de 11.11.2019);
- até 12 meses após cessar a segregação, para o segurado acometido de doença segregação compulsória;
- até 12 meses após o livramento, para o segurado preso;
- até três meses após o licenciamento, para o segurado incorporado às Forças

Armadas;

- até seis meses após interrompido o pagamento, para o segurado facultativo.

O fato de o segurado estar em fruição de benefício previdenciário impede que ele, por motivo alheio à sua vontade, permaneça contribuindo para o RGPS. Em virtude disso, a legislação estabelece que, durante o tempo de fruição de benefícios (por exemplo, durante o gozo de auxílio-doença), se mantenha a qualidade de segurado, para todos os fins – nessa linha de entendimento, o INSS vinha reconhecendo a manutenção da qualidade de segurado inclusive durante o período de percepção do auxílio-acidente ou de auxílio suplementar (art. 137, I, da IN 77/2015 – regra que perdeu a validade com o advento da Lei n. 13.846/2019); também é a hipótese consagrada pela jurisprudência quando o indivíduo já preencheu todos os requisitos para a obtenção de benefício, ainda que não tenha feito o requerimento, por se tratar de direito adquirido, que não se perde pela inércia deste.

O recebimento do seguro-desemprego, até o advento da MP n. 905/2019, não autorizava a prorrogação do período de graça prevista no art. 15, I, da Lei n. 8.213/1991 (como se fosse benefício previdenciário). Segundo a TNU, o reconhecimento da natureza previdenciária do seguro-desemprego não implica, todavia, na possibilidade de gozo cumulativo e sucessivo das regras inscritas nos incisos I e II do art. 15 da LB, seguidas da prorrogação de que trata o § 2º (PEDILEF 00011987420114019360, Juíza Federal Ana Beatriz Vieira da Luz Palumbo, *DOU* de 31.5.2013). Com a nova disciplina do tema pela MP n. 905, incluindo o art. 4º-B na Lei n. 7.998, de 1990 e o § 16 no art. 12 da Lei n. 8.212/91, temos que: “O beneficiário do Seguro-Desemprego concedido nos termos do disposto na Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e na Lei n. 10.779, de 25 de novembro de 2003, é segurado obrigatório da previdência social durante os meses de percepção do benefício”.

Logo, o período de graça se inicia, depois disso, no mês subsequente ao do último mês de recebimento do seguro-desemprego, doravante.

O prazo para manutenção da qualidade de segurado daquele que cessou contribuições por desemprego ou interrupção da atividade laboral pode ser

prorrogado para até 24 meses, se o trabalhador já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete perda da qualidade de segurado (art. 15, § 1º, da LB). Esses prazos poderão ainda ser acrescidos de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação por registro no órgão próprio (art. 15, § 2º, da LB).

Muito embora a norma legal preveja que sejam necessárias 120 (cento e vinte) contribuições mensais – sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado –, entendemos que a prorrogação se aplica também aos casos em que esse quantitativo é atingido de forma descontínua (com perda da qualidade de segurado). Isso porque, com o reingresso do segurado ao sistema, as contribuições anteriores são computadas, inclusive, para efeito de carência. É possível identificar precedentes jurisprudenciais que adotam a orientação da possibilidade de as contribuições serem feitas de forma descontínua: v.g. TRF/4, AC 92.0428875-2/RS, *DJ* 29.10.1997; APELREEX 2008.71.07.002421-5, *DE* 16.3.2010).

Relevante, ainda, destacar precedente da TNU no sentido de que “se incorpora definitivamente ao patrimônio jurídico do segurado(a) a extensão do período de graça previsto no § 1º do art. 15 da Lei nº 8.213/91 quando houver contribuído por mais de 120 meses sem interrupções que importem a perda da qualidade de segurado(a)” (PUIL n. 0001377-02.2014.4.03.6303/SP, sessão de 17.8.2018).

Ou seja, o período de graça do segurado que deixa de exercer atividade laborativa pode ser de doze meses (para o segurado com menos de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado), vinte e quatro meses (para o segurado com mais de 120 contribuições mensais, sem perda da condição de segurado; ou para o segurado com menos de 120 contribuições, comprovando que depois dos primeiros 12 meses de período de graça permanece na situação de desemprego, pelas anotações referentes ao seguro-desemprego ou ao registro no Sistema Nacional de Emprego – SINE) ou trinta e seis meses (quando o segurado com mais de 120 contribuições mensais sem perda da qualidade de segurado comprove, após os primeiros vinte e quatro meses, que permanece desempregado, conforme registro do SINE).

A regra também se aplica ao indivíduo que se tenha desvinculado de regime próprio de previdência social (ex.: servidor que pede exoneração ou é demitido), nos

termos do § 4º do art. 13 do Regulamento, incluído pelo Decreto n. 3.265/1999.

A respeito da comprovação da condição de desemprego, a TNU editou a Súmula nº 27: “*A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito*”.

Ainda, segundo o STJ, a ausência de registro na CTPS não é suficiente para comprovar a situação de desempregado, pois não afasta a possibilidade do exercício de atividade remunerada na informalidade: “*Dessa forma, esse registro não deve ser tido como o único meio de prova da condição de desempregado do segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tariffação legal de provas. Assim, o registro perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal*” (Pet n. 7.115/PR, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 6.4.2010).

Consignamos ainda importantes precedentes que aplicam ao segurado contribuinte individual sem trabalho o disposto no art. 15, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 (prorrogação do período de graça pelo desemprego): TRU da 4ª Região, IUJEF 2008.70.51.003130-5, Rel. Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, DE de 6.4.2010; TRF-4, Embargos Infringentes 5008335-28.2011.404.7100/RS, 3ª Seção, Rel. Des. Federal Néfi Cordeiro, DE de 08.07.2013); TNU, PEDILEF n. 0500946-65.2014.4.05.8400, Relator p/Acórdão Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, Sessão de 21.10.2015.

Aquele que já era segurado do RGPS antes de prestar o serviço militar permanece nessa condição, durante o período junto às Forças Armadas, até três meses após o seu licenciamento, ou “baixa”.

Observe-se, ainda, que não adquire a qualidade de segurado após a prestação do serviço militar o conscrito que não era segurado obrigatório antes de ingressar no serviço militar. Muito embora a legislação previdenciária seja omissa a respeito, aplica-se esta mesma regra, analogicamente, ao segurado que vier a prestar serviço civil alternativo, por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, na forma do art. 143, § 1º, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional

n. 19/98, regulamentado pela Lei n. 8.239/1991.

Quanto ao segurado facultativo, uma vez iniciado a contribuir como tal, tem o permissivo legal de não contribuir por até seis meses contínuos, permanecendo durante este prazo na condição de segurado; evidentemente, o período em que não houve contribuição não será computado para fins de contagem de tempo para aposentadoria, salvo se houver recolhimento das contribuições em atraso.

A perda da qualidade de segurado, segundo a regra prevista no § 4º do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos referidos anteriormente. Esta regra deve ser interpretada, após março de 2020, considerando que o período de fruição de seguro-desemprego é, dali para a frente, tempo de contribuição na condição de segurado obrigatório (§ 16 do art. 12 da Lei n. 8.212/1991). Logo, apenas no mês após o fim do recebimento do seguro-desemprego deve ser iniciado o cômputo do período de graça.

A regra, lida sem maior cuidado, pode dar ao intérprete a impressão de haver contradição entre os prazos dos incisos do art. 15 da Lei n. 8.213/1991 e a data de término do chamado período de graça, conforme o § 4º do art. 15. A explicação é simples. Durante o período de graça, o segurado não está efetuando contribuições. Se o segurado tem a sua atividade laborativa assegurada ao final do período (por exemplo, segurado empregado após retornar do auxílio-doença), a contribuição se presume realizada tão logo este retorne ao posto de trabalho (art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/1991), não cabendo falar em perda da qualidade de segurado nessas circunstâncias.

A questão que causa maior dificuldade de compreensão é o caso do segurado sem ocupação. Se, expirado o período de graça, este não consegue outra colocação, então o indivíduo, para manter-se na condição de segurado, deverá filiar-se como facultativo. Para tanto, o prazo de recolhimento da contribuição como segurado facultativo é o dia 15 do mês subsequente ao da competência. Então, se o período de graça, por exemplo, expirar em abril, a primeira contribuição como facultativo deverá ser feita sobre o mês de maio. Esta, por seu turno, deverá ser recolhida pelo

contribuinte até o dia 15 do mês seguinte, ou seja, 15 de junho. Se a pessoa não fizer a contribuição até esta data, então, perderá a qualidade de segurado.¹

Importante salientar que caso dentro do período de graça o segurado volte a exercer atividade que o qualifique como segurado obrigatório, ainda que por um mês ou menos que isso, haverá período contributivo durante o lapso temporal da atividade remunerada e, neste caso, a contagem do período de graça se interrompe, iniciando-se novamente caso o segurado volte a ficar desempregado.

A mesma situação acontece quando o segurado que esteja em período de graça faça uma contribuição dentro desse período na condição de facultativo – a contagem do período de graça voltará a fluir “do zero” do mês seguinte ao que se referir à última contribuição vertida.

Na prática, o segurado contribuinte individual possui 13 meses e 15 dias no mínimo, como período de graça, podendo chegar a 37 meses e 15 dias, por interpretação sistemática do § 4.º do art. 15 da LBPS. Esse deveria ser, inclusive, o entendimento do INSS, tendo em vista o parecer CONJUR/MPS n. 616/2010:

24. Nesses termos, percebe-se que o art. 15 da LBPS contém duas regras complementares que entram em conflito apenas aparente; de um lado, o inciso II do art. 15 estabelece o período de graça de doze meses e, de outro, o seu § 4º estende o termo final do período de graça para somente após o término do prazo para recolhimento da contribuição previdenciária referente ao décimo terceiro mês após o afastamento.

25. No fim das contas, de acordo com a interpretação sistemática dos dispositivos ora examinados, o período de graça para o segurado contribuinte individual não é de exatos doze meses, mas de treze meses e quinze dias, por força do § 4.º do art. 15 da LBPS, salientando que se deve iniciar a contagem do período de graça sempre a partir do primeiro dia do mês de pagamento da última contribuição.

A perda da qualidade de segurado importa a caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, segundo a redação do art. 104 da Lei n. 8.213/1991, conferida pela Lei n. 9.528/1997.

De acordo com o Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99), a perda da qualidade de segurado não implica supressão do direito adquirido à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação vigente na época em que tais requisitos foram atendidos. É o cumprimento da regra constitucional que determina o respeito ao direito adquirido (§ 1º do art. 180 do Decreto n. 3.048/1999).

Quanto à pensão por morte, somente é devida se o ex-segurado que venha a falecer após a perda da qualidade já tivesse direito adquirido à aposentadoria por ter cumprido todos os requisitos à época em que estava filiado ao RGPS (§ 2º do art. 180 do Regulamento).

Da mesma forma, todo e qualquer direito adquirido ao tempo em que o indivíduo se encontrava na qualidade de segurado é passível de exigência pelo beneficiário – art. 165 do Decreto n. 3.048/1999.

Ainda quanto à perda da qualidade de segurado, não ocorre quando o mesmo deixa de contribuir em razão de desemprego decorrente de incapacidade física. Em verdade, no período o segurado deveria estar recebendo benefício previdenciário. Neste sentido o precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não ocorre a perda da qualidade de segurado quando, à época da saída do emprego, a parte autora já apresentava sinais de problemas que a impediavam de exercer atividades laborais e preenchia os requisitos necessários à aposentadoria por invalidez. 2. Recurso especial provido (STJ, REsp 826.555/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 13.4.2009).

Necessário frisar que a Lei n. 10.666, de 8.5.2003, alterou em parte o tratamento dado em relação à perda da qualidade de segurado que postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, especial e por idade. De acordo com o art. 3º da Lei n. 10.666/2003, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.

A previsão contida na Lei n. 10.666/2003 visa reparar uma injustiça praticada contra o segurado da Previdência Social, especialmente o de baixa renda, que, na maioria das vezes, ao perder seu emprego, não tem condições de contribuir como facultativo e acaba perdendo a qualidade de segurado.

– Reingresso ao RGPS e o cômputo da carência

A Medida Provisória n. 739, de 7.7.2016, revogou o parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991, o qual permitia ao segurado que havia perdido essa qualidade computar apenas um terço da carência exigida (ou seja, quatro contribuições mensais) e obter o período carencial restante computando-se contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado (as oito contribuições faltantes).

Em consequência da não apreciação da MP n. 739, esta perdeu sua eficácia em 4.11.2016. Caberia então ao Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. O decreto legislativo deveria ter sido publicado até 60 dias após a perda de eficácia de medida provisória, caso contrário, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas” (§ 11 do art. 62 da Constituição).

Na sequência houve a edição da Medida Provisória n. 767, de 6.1.2017, voltou à cena jurídica a revogação do parágrafo único do art. 24 da LBPS e a inclusão do art. 27-A, dispondo que: “No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do *caput* do art. 25”.

Essa última MP foi transformada na Lei n. 13.457, de 26.6.2017, mantendo a revogação do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, mas conferiu nova redação ao art. 27-A para dispor que: “No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o

segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do *caput* do art. 25 desta Lei”.

Assim, no período de vigência da Lei n. 13.457/2017, havendo perda da qualidade de segurado, deverão ser cumpridos novamente (antes do surgimento da incapacidade) pelo menos seis meses de carência para ter direito ao auxílio-doença (B 31) e à aposentadoria por invalidez (B 32). No caso do salário-maternidade da contribuinte individual, da segurada especial e da facultativa, a exigência foi fixada em cinco meses.

Na sequência, surgiu a MP n. 871, de 18.1.2019, modificando novamente o art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, para fixar que, havendo perda da qualidade de segurado, deverá ser cumprida a carência integral para os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-reclusão.

Quando da conversão em lei da MP n. 871/2019, voltou a vigorar a regra da necessidade de cumprimento da metade da carência exigida em caso de refiliação (art. 27-A da LBPS – nova redação conferida pela Lei n. 13.846/2019).

De acordo com as alterações legislativas referidas, a análise da carência tem a seguinte regra intertemporal:

Fato Gerador	Norma aplicável	Mínimo contribuições reingresso
Até 7.7.2016	Lei n. 8.213/1991 (art. 24, p. u.)	4 contribuições (1/3 carência)
De 8.7.2016 a 4.11.2016	MP n. 739/2016	12 contribuições
De 5.11.2016 a 5.1.2017	Lei n. 8.213/1991 (art. 24, p. u.)	4 contribuições (1/3 carência)
De 6.1.2017 a 26.6.2017	MP n. 767/2017	12 contribuições
De 27.6.2017 a 17.1.2019	Lei n. 13.457/2017	6 contribuições (1/2 carência)

De 18.1.2019 a 17.6.2019	MP n. 871/2019	12 contribuições
18.6.2019 em diante	Lei n. 13.846/2019	6 contribuições (1/2 carência)

A interpretação dada pela TNU foi a de que deve ser observada a regra de carência vigente no momento do surgimento da incapacidade. A tese foi fixada no julgamento do Representativo de Controvérsia – Tema 176, nos termos que seguem: “Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias nºs 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas” (Processo n. 5001792-09.2017.4.04.7129/RS, j. em 17.8.2018).

Discordamos da tese fixada pela TNU. Entendemos que atenta contra os princípios da razoabilidade e da isonomia exigir que somente os segurados que tiveram o início da incapacidade no período da validade das referidas MPs (que perderam a validade pela caducidade ou por mudança de redação na transformação em lei) cumpram o período integral da carência quando da nova filiação. Nesse sentido: TRF/4, ED em AC n. 5008747-45.2018.4.04.9999/SC, TRS-SC, Rel. Juiz Federal João Batista Lazzari, j. em 20.3.2019.

¹ Art. 15 do Decreto n. 3.048/1999, cuja nova redação foi dada pelo Decreto n. 3.265 de 29.11.1999.

Dependentes são as pessoas que, embora não estejam contribuindo¹ para a Seguridade Social, a Lei de Benefícios elenca como possíveis beneficiários do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em razão de terem vínculo familiar com segurados do regime, fazendo jus às seguintes prestações: pensão por morte, auxílio-reclusão, serviço social e reabilitação profissional.

Como salienta *Feijó Coimbra*, “em boa parte, os dependentes mencionados na lei previdenciária coincidem com aqueles que a lei civil reconhece credores de alimentos a serem prestados pelo segurado. E bem lógico que assim o seja, pois que a prestação previdenciária – conteúdo material da pretensão do dependente – é, acima de tudo, uma reposição de renda perdida: aquela renda que o segurado proporcionaria, caso não o atingisse um risco social”.²

Segundo *Wladimir Novaes Martinez*, “dependente é pessoa economicamente subordinada a segurado. Com relação a ele é mais próprio falar em estar ou não inscrito ou situação de quem mantém a relação de dependência ao segurado, adquirindo-a ou perdendo-a, não sendo exatamente um filiado, pois este é o estado de quem exerce atividade remunerada, embora não passe de convenção semântica”.³

Discordamos, contudo, da presente conceituação, visto haver situações previstas em lei nas quais não há necessariamente dependência econômica: por exemplo, mesmo que ambos os cônjuges exerçam atividade remunerada, um é considerado dependente do outro para fins previdenciários, fazendo jus a benefícios, mesmo que auferam ganhos decorrentes de atividade laborativa. É que os critérios para a fixação do quadro de dependentes são vários, e não somente o da dependência puramente econômica. São os vínculos familiares, dos quais decorre a solidariedade civil e o direito dos necessitados à provisão da subsistência pelos mais afortunados (CF, art. 229), a nosso ver, o principal critério norteador da fixação da dependência no campo previdenciário. Este critério, em alguns casos, será conjugado com o da necessidade

econômica, vale dizer, quando se estende a dependência a pessoas que estão fora da célula familiar básica – cônjuge e filhos. É o caso dos pais do segurado, bem como dos irmãos inválidos ou menores de idade, não emancipados.

Os dependentes são divididos em três classes, de acordo com os parâmetros previstos no art. 16 da Lei n. 8.213/1991, com redação atual dada pela Lei n. 13.146, de 6.7.2015:⁴

- *classe 1*: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
- *classe 2*: os pais;
- *classe 3*: o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos e inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave.

– Relações conjugais e afetivas com intuito de constituir família

Em conformidade com as normas previdenciárias que vigoraram no período que antecedeu a Constituição de 1988, a pensão por morte era concedida ao cônjuge de sexo masculino somente na hipótese de ser inválido.

O STF decidiu por diversas vezes que a extensão automática da pensão ao viúvo, em decorrência do falecimento da esposa segurada urbana e rural, exigia lei específica, tendo em vista as disposições inscritas nos arts. 195, *caput*, e seu § 5º, e 201, V, da Constituição Federal, e a regulamentação reclamada só teria ocorrido com o advento da Lei n. 8.213/1991 (RE 204.193/RS, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 31.10.2002).

Posteriormente, com base no princípio da isonomia, a Corte Suprema mudou sua orientação e passou a admitir como autoaplicável a norma constitucional e foi ainda mais adiante, ao entender como devida a concessão da pensão por morte ao cônjuge varão, até mesmo para óbitos ocorridos na vigência da Constituição de 1967, independentemente da comprovação da invalidez (STF, RE 880.521 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, *DJe* de 28.3.2016).

Em que pese a redação do inciso V do art. 201 da Constituição Federal (redação

atual conferida pela Emenda Constitucional n. 20/1998) ter se referido a “cônjuge ou companheiro e dependentes”, tem-se que também se consideram dependentes, perante a legislação de benefícios, aqueles que contraíram matrimônio ou vivem em união estável com segurado ou segurada, de sexos opostos, e, segundo interpretação jurisprudencial, acolhida por norma interna do INSS, até com pessoa do mesmo sexo, nas chamadas uniões homoafetivas.

Considerando a determinação judicial constante da Ação Civil Pública 2000.71.00.009347-0/RS, confirmada pelo STJ (REsp 395.904 – Informativo STJ de 15.12.2005), o INSS estabeleceu os procedimentos a serem adotados para concessão de benefícios previdenciários ao companheiro ou companheira homoafetivos, fazendo jus aos benefícios de pensão por morte ou auxílio-reclusão, independentemente da data do óbito ou da perda da liberdade do segurado que seja submetido a pena privativa da liberdade.

Em uma interpretação restritiva e superada pela jurisprudência, era considerada união estável (com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição Federal e art. 1º da Lei 9.278, de 1996) aquela verificada entre homem e mulher como entidade familiar, apenas quando fossem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tivessem prole em comum, enquanto não se separassem. Mas o STF equiparou as uniões homoafetivas às uniões “convencionais” no âmbito previdenciário e de direito sucessório. Veja-se a respeito:

- Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132: que reconheceram a união estável para parceiros afetivos do mesmo sexo.
- Repercussão Geral – Tema 498, em que foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002.”

Apesar dessa orientação, foi editada norma de discutível constitucionalidade (Lei

13.135/2015) ao dispor (art. 77, § 2º, V, *b*, da Lei 8.213/1991) que a duração da pensão será de apenas quatro meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de dois anos antes do óbito do segurado. Não se aplica essa exigência se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional e nos casos de cônjuge e companheiro inválido ou com deficiência.

Entendemos que a exigência dos dois anos de relacionamento para continuidade do recebimento da pensão por morte representa um obstáculo ilegítimo, pois cria uma presunção de fraude contra os cônjuges e companheiros e, portanto, não pode ser acolhida como norma válida. Deveria prevalecer apenas a regra contida na Lei n. 13.135/2015, que prevê a perda do direito à pensão caso comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou sua formalização com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa (incluindo-se o § 2º no art. 74 da Lei n. 8.213/1991).

Destaca-se que a prova da união estável, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não exige início de prova documental. Nesse sentido, a Súmula n. 104 do TRF da 4ª Região: “A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário.” No entanto, a Lei n. 13.846/2019 estabeleceu que “As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento” (art. 16, § 5º, da Lei n. 8.213/1991).

Essa mudança legislativa deve provocar uma revisão jurisprudencial para que seja observada a nova exigência, assim como já acontece com a prova do tempo de serviço. Entendemos razoável que o requerente apresente nessas hipóteses pelo menos uma prova material contemporânea (documentos, fotografias, mensagens pelas redes

sociais etc.).

O INSS considera por companheira ou companheiro a pessoa que mantém união estável com o segurado ou a segurada, sendo esta configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com intenção de constituição de família, observando que não constituirá união estável a relação entre:

I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;

II – os afins em linha reta;

III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante;

IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive;

V – o adotado com o filho do adotante;

VI – as pessoas casadas; e

VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte.

Reconhece, ainda, o INSS a não incidência do inciso VI *supra* no caso de a pessoa casada se achar separada de fato, judicial ou extrajudicialmente.

O problema surge quando ocorre separação – de fato ou judicial – ou divórcio. Em que pese a relação conjugal ser rompida em definitivo somente com a dissolução pelo divórcio, a dependência para fins previdenciários não obedece às mesmas regras do Direito Civil.

A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que “é possível o rateio de pensão entre a viúva e a companheira com quem o instituidor da pensão mantinha união estável, assim entendida aquela na qual inexistente impedimento para a convolação do relacionamento em casamento, que somente não se concretiza pela vontade dos conviventes. Nos casos em que o instituidor da pensão falece no estado de casado, necessário se faz que estivesse separado de fato, convivendo unicamente com a companheira, para que esta possa fazer jus ao recebimento da pensão” (STJ, AgRg no REsp 2012/0195969-7, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.12.2012).

Comprovada a dependência econômica em relação ao *de cujus*, o cônjuge separado judicialmente ou divorciado faz jus ao benefício de pensão pós-morte do ex-cônjuge, sendo irrelevante o não recebimento de pensão alimentícia anterior (nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 2011/0287716-0, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, *DJe* de 28.6.2012).

Questionamentos também passaram a surgir a respeito da situação de dependência de companheiro ou companheira quando há simultâneas relações, ambas se intitulando uniões estáveis – hétero ou homoafetivas.

É de se destacar que o STF vinha decidindo que a concubina não tem direito a dividir a pensão com a viúva, quando há relação paralela, em face de a Constituição proteger somente o núcleo familiar passível de se converter em casamento. Nesse sentido, em decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, o Min. Gilmar Mendes assinalou:

a proteção do Estado em tais casos alcança apenas as situações legítimas, e o seu reconhecimento deve se dar de acordo com a legislação infraconstitucional pátria (...) há detalhes na prova produzida nos autos que levam a crer que a relação havida entre a autora e o *de cujus* não configurava união estável, mas concubinato (...) o tribunal de origem decidiu em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes, ambos da relatoria do Ministro Marco Aurélio: RE 590.779, Primeira Turma, *DJE* 27.3.2009 e RE 397.762, Primeira Turma, *DJE* 12.9.2008 (...) (STF, Agravo em RE 645.762-RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJE* de 27.6.2011).

No entanto, o STF acabou por reconhecer a existência de repercussão geral, cujo mérito está pendente de julgamento, a questão constitucional levantada no Recurso Extraordinário (RE) 669.465 em que se discute a possibilidade de o concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários: Tema 526 – “Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”.

Também está pendente de julgamento pelo STF o ARE 656.298 RG/SE, em que se discute a possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e a

possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes: Tema 529 – “Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”.

Apesar de o STF ainda não ter julgado as repercussões gerais referidas, existem precedentes que admitem as relações paralelas ao casamento e autorizam a divisão da pensão por morte entre cônjuge e pessoa em concubinato, porque o Judiciário não pode ignorar a realidade dos fatos comprovados nos autos (v.g. TRF/4ª Região: AC 5013568-26.2013.4.04.7200, j. em 17.7.2018; AC 5036170-48.2016.4.04.9999, j. em 5.7.2018).

Entendemos que deva prevalecer a regra da divisão da pensão por morte quando comprovados os relacionamentos paralelos com mais de dois anos de duração, independentemente de as pessoas envolvidas terem ou não conhecimento da existência dessa situação. Não se trata de defender a validação da bigamia ou poligamia, mas de dar a devida proteção previdenciária s quem era casado ou vivia em união estável com o *de cujus*.

Avaliamos também que as formas de relacionamentos e de constituição de família sofreram modificações consideráveis nas últimas décadas e que o legislador e o Judiciário não podem fechar os olhos para essa nova realidade social. Na sociedade moderna, não nos parece adequado que o Estado imponha um modelo familiar que considera moralmente correto desconsiderando as individualidades e a opções de relacionamentos escolhidos pelos cidadãos.

– A filiação e a dependência

Na classe 1 dos dependentes também se encontram os filhos, concorrendo em absoluta igualdade de direitos com cônjuges e companheiros. O texto da Lei n. 8.213/1991 se refere como dependentes aos filhos até 21 anos, desde que não emancipados, ou inválidos.

A filiação é vínculo jurídico que se forma entre pais biológicos ou socioafetivos e a pessoa reconhecida como filho ou filha.

No entanto, dúvidas existiam sobre a possibilidade jurídica de reconhecimento simultâneo de duas pessoas na condição de pai de um mesmo filho ou filha.

O STF decidiu, em sede de Repercussão Geral Tema 622, que “A paternidade

socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios.” (*Leading Case*: RE 898060, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.8.2017)

O caso, em verdade, envolvia como partes uma filha e o seu pai biológico, tendo aquela sido adotada por outra pessoa do sexo masculino (pai adotivo, ou socioafetivo). A discussão abrangia o direito da filha de ser beneficiada pelos “efeitos patrimoniais” de sua ligação com o pai biológico. O pai biológico sustentava não ser mais responsável em caráter patrimonial, já que havia, agora, um pai adotivo e a filha não pretendia romper os laços de parentesco com este último.

Por efeitos patrimoniais pode-se ter que a filha poderia buscar, por exemplo, uma pensão alimentícia, ou ser reconhecida futuramente como herdeira do patrimônio deixado pelo pai biológico, quando este vier a falecer. São questões ligadas ao Direito Civil – especialmente ao Direito de Família e das Sucessões.

A decisão do STF indica o reconhecimento de uma coexistência de relações de parentesco, quando se trata de pai e filhos, pois segundo o relator do processo, Ministro Luiz Fux, “não há impedimento do reconhecimento simultâneo de ambas as formas de paternidade – socioafetiva ou biológica –, desde que este seja o interesse do filho”. Dizendo em palavras mais simples: sim, uma mesma pessoa pode, “aos olhos do Direito”, ser filho ou filha de dois pais, em tal situação.

O direito a alimentos é irrenunciável, como se sabe, da mesma forma como é irrenunciável o direito à proteção previdenciária, tanto de segurados como de seus dependentes.

Não haveria sentido, portanto, em se limitar os efeitos da decisão judicial tomada, em nível de repercussão geral, como se o Direito pudesse ser cindido e a paternidade reconhecida para fins civis fosse “diferente” daquela reconhecida para fins previdenciários.

Significa que, se na ordem jurídica construída sob a Constituição de 1988, uma pessoa pode ser considerada como filho ou filha de dois seres humanos do sexo masculino simultaneamente, sendo um na condição de pai biológico e outro na condição de pai socioafetivo, tal reconhecimento se espalha por todas as outras

situações contempladas pelo Direito, e não apenas quanto aos efeitos da responsabilidade pai-filho ou os efeitos sobre direitos patrimoniais de um em relação ao outro.

Desta forma, entendemos que um mesmo ser humano pode ser dependente, para fins previdenciários, na condição de filho de mais de uma pessoa na qualidade de pai, toda vez que situação semelhante ao do julgamento proferido pelo STF ocorrer – houve um pai biológico e outro, socioafetivo.

O atual Código Civil, Lei n. 10.406, de 10.1.2002, reduziu para 18 anos completos a idade em que cessa a menoridade, ficando a pessoa habilitada à prática de todos os atos da vida civil (art. 5º, *caput*). Reduziu, também, para 16 anos a idade para a emancipação (art. 5º, parágrafo único, inc. I).

Com a entrada em vigor do atual Código Civil, em janeiro de 2003, passou-se a questionar se a redução do limite etário para definição da capacidade civil importa na perda da qualidade de dependente para fins previdenciários aos 18 anos de idade.

Na Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, no período de 11 a 13.9.2002, sob a coordenação científica do Ministro *Ruy Rosado*, do STJ, o entendimento que prevaleceu sobre o tema é o de que, por ser a lei previdenciária norma especial em face do Código Civil, continuam a valer as regras previstas na Lei n. 8.213/1991, e, por consequência, é dependente quem tiver até 21 anos de idade. Nesse sentido, o enunciado aprovado:

A redução do limite etário para a definição da capacidade civil aos 18 anos não altera o disposto no art. 16, I, da Lei n. 8.213/91, que regula específica situação de dependência econômica para fins previdenciários e outras situações similares de proteção, previstas em legislação especial.

– Filho inválido maior de 21 anos

Acerca da situação de invalidez do filho para fins de dependência, o art. 17, III, do Decreto n. 3.048/1999, na redação conferida pelo Decreto n. 6.939/2009, passou a adotar o entendimento de que somente a invalidez adquirida antes do implemento da idade de 21 anos geraria direitos.

Essa restrição não tem base legal, pois o art. 16 da Lei n. 8.213/1991 não distingue se a invalidez que enseja referida dependência deve ser ou não precedente aos 21 anos. Porém, nesse caso, tem prevalecido a orientação de que dependência econômica do filho maior inválido é relativa. Nesse sentido: “1. O § 4º do art. 16 da Lei 8.213/1991 estabelece uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de idade inválido, e, como tal, pode ser elidida por provas em sentido contrário.” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 614421/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 2.8.2018).

Importante apontar que “o fato do filho do *de cujus* ter se casado não gera presunção de independência econômica com relação aos seus progenitores quando este for inválido para o trabalho” (TRF da 2ª Região, AC 2000.51.03.000635-0, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Regina Coeli M. C. Peixoto, *DJU* 19.3.2003).

– Estudante Universitário

A jurisprudência do STJ foi pacificada no sentido de que não cabe estender o benefício da pensão ao filho com mais de 21 anos de idade, salvo quando inválido, não cabendo a pretensão de continuidade do pagamento de sua cota parte pelo fato de estar na condição de estudante. Nesse sentido, o Repetitivo do STJ – Tema 643, no qual foi fixada a seguinte tese:

Não há falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário, maior de 21 anos e não inválido, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.

No âmbito da TNU foi editada a Súmula n. 37: “A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário”.

– Nascituros

Outro aspecto de extrema relevância é a questão do direito dos nascituros à proteção previdenciária. A IN 77/2015 (art. 124) considera dependentes “Os nascidos dentro dos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte são considerados filhos concebidos na constância do casamento, conforme

inciso II do art. 1.597 do Código Civil.”

A proteção ao nascituro encontra respaldo também no art. 2º do Código Civil. Todavia, o benefício é devido somente a partir da data do nascimento com vida e não do óbito do segurado. Nesse sentido: TRF4, AC 2001.04.01.064852-9, *DJe* 8.1.2003.

– Pessoas equiparadas aos filhos e o menor sob guarda

São equiparados aos filhos, mediante comprovação da dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob tutela e não possuam bens suficientes para o próprio sustento (desde que não emancipados; até os 21 anos; ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave). A comprovação é feita mediante declaração escrita do segurado com comprovação da dependência econômica. Em relação ao menor sob tutela é necessária, também, a apresentação do termo de tutela.

Os menores sob guarda foram excluídos do rol de dependentes, conforme se verifica do art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, com nova redação dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997, tema que tem gerado grandes debates.

Não há que se confundir, contudo, a guarda de filho por pai ou mãe biológicos (decorrente de separação de fato ou judicial, ou de divórcio dos cônjuges) com a guarda de menor em processo de tutela ou adoção.

O insigne autor paulista Wladimir Martinez, aponta que, na guarda decorrente de separação de fato ou judicial, ou divórcio dos cônjuges, “o filho fica com o cônjuge que estiver em condições de assumir os cuidados com o filho ou em cuja companhia já estavam os filhos”,⁵ sendo que, no processo de adoção e de tutela, a guarda serve para conceder provisoriamente o poder familiar a alguém que não o pai nem a mãe biológicos, até a decisão judicial final. A exclusão em apreço, evidentemente, diz respeito a esta segunda hipótese, já que o filho sob guarda já é dependente na condição de filho, e só perde tal condição aos 21 anos, pela emancipação ou pelo falecimento.

Com a exclusão do menor sob guarda do rol de dependentes, restaram apenas o enteado e o menor tutelado, que se equiparam aos filhos, mediante declaração do segurado.

Essa restrição, no entanto, representa uma vulneração aos arts. 6º e 227 da

Constituição Federal e às disposições protetivas inseridas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069, de 13.7.1990). Especialmente porque a guarda, segundo dispõe o art. 33 do Estatuto, obriga à prestação de assistência global e, sobretudo, assegura à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos, inclusive previdenciários.

Depois de algum tempo, o STJ adotou esse entendimento e reconheceu a prevalência do disposto no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sobre norma previdenciária de natureza restritiva. Nesse sentido, o Repetitivo do STJ – Tema 732, no qual foi fixada a seguinte tese:

“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.”

– EC n. 103/2019 e o menor sob guarda

Por último, com objetivo de superar a orientação jurisprudencial prevalente nos tribunais superiores, a EC n. 103/2019, em suas regras transitórias, estabeleceu que “Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.” (art. 25, § 6º).

Diante disso, acredita-se que o debate retorna e as demandas judiciais voltarão a se multiplicar.

No nosso entendimento, a vedação introduzida pela EC n. 103/2019 (com *status* de norma ordinária) é inconstitucional por afrontar o art. 227, *caput*, da Constituição Federal, que determina: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

– Os pais e a dependência

Quanto aos pais, continua sendo aplicada a Súmula n. 229, do extinto Tribunal Federal de Recursos, que diz: “A mãe do segurado tem direito a pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva”. Embora o enunciado fale em mãe, após a Constituição de 1988 interpreta-se também em favor do pai.

Segundo orientação do STJ, além da relação de parentesco, é preciso que os pais comprovem a dependência econômica em relação ao filho, sendo certo que essa não é presumida, isto é, deverá ser corroborada, seja na via administrativa, seja perante o Poder Judiciário. E até mesmo o fato de o pai ter sido nomeado “curador provisório” de seu falecido filho, no processo de interdição deste, não tem o condão de, cumpridas todas as condições impostas pelas regras de direito previdenciário atinentes à espécie, afastar-lhe o direito à pensão por morte pleiteada (REsp 1.082.631/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, *DJe* de 26.3.2013).

– Pessoa designada

A pessoa cuja designação como dependente do segurado tenha sido feita até 28 de abril de 1995, véspera da publicação da Lei n. 9.032, de 1995,⁶ fará jus à pensão por morte ou ao auxílio-reclusão, se o fato gerador do benefício, o óbito ou a prisão ocorreu até aquela data, desde que comprovadas as condições exigidas pela legislação vigente. Neste sentido, a Súmula n. 4 da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs.

– Regras gerais sobre a dependência

Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. De acordo com *Feijó Coimbra*, “a existência de vários dependentes arrolados na mesma classe decreta a concorrência entre eles e a partilha da prestação previdenciária”.⁷

Todos os arrolados como dependentes da mesma classe possuem igualdade de direitos perante a Previdência Social.

A eventual concessão de alimentos provisionais a algum dependente ex-cônjuge ou filho, decorrente de separação ou divórcio, não garante direito a percentual

semelhante ao que vinha sendo pago pelo segurado alimentante, vale dizer, a divisão de cotas de todos os beneficiários perante a Previdência, na condição de dependentes, é sempre em igualdade de condições. Como tem reiteradamente decidido o STJ: “a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos” (STJ, REsp 2007/0166536-0, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* de 6.9.2010).

Por força do disposto no § 1º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Há no Direito Previdenciário, tal como no Direito das Sucessões, uma ordem de vocação entre dependentes para o recebimento de benefício, embora as classes elencadas na Lei de Benefícios não sejam as mesmas indicadas no Código Civil. Inicialmente, devem ser beneficiários os que estão na célula familiar do segurado; depois, não existindo esta, fazem jus os genitores; por fim, seus irmãos ainda menores ou incapazes para prover a sua própria subsistência.

A regra, todavia, se aplica na ocasião de cada evento capaz de estabelecer direito à prestação pelo conjunto de dependentes do segurado. É dizer, se, por exemplo, o segurado vem a ser recolhido à prisão, acarretando o direito ao auxílio-reclusão, o INSS vai averiguar quais os dependentes que se encontram inscritos, para determinar quem serão os beneficiários do auxílio. Se, no momento da prisão, o segurado possui como dependentes apenas o cônjuge e seu pai, o benefício será pago a sua consorte. Saindo da prisão, contudo, o segurado vem a ficar viúvo. Se novamente for recolhido à prisão após sua viuvez, o auxílio será pago ao seu genitor.

Não há previsão de renúncia, no RGPS, à condição de dependente. Tal ausência tem fundamento na irrenunciabilidade dos Direitos Fundamentais Sociais. Todavia, à guisa de comparação, a Lei n. 13.135/2015 alterou o art. 222 da Lei n. 8.112/1990, que trata do direito à pensão no RPPS da União, para prever, no inciso VI, de forma inédita (e discutível), a renúncia expressa como forma de perda da qualidade de beneficiário.

Questão interessante para observar efeito semelhante ao do Direito das Sucessões é a análise da comoriência entre segurado e dependentes, com vistas à pensão por

falecimento daquele. Suponha-se que um segurado possua como dependentes apenas sua esposa e um irmão inválido, e venha ele a sofrer acidente em companhia daquela, no qual vem a falecer. Se a morte do segurado e a de sua esposa forem simultâneas, a pensão caberá ao irmão inválido, pois não haverá dependente de classe privilegiada; se, no entanto, o segurado falecer e a esposa sobreviver ao acidente, a ela caberá a pensão. Por fim, se a viúva não resistir e falecer logo depois, o benefício da pensão se extinguirá, não se transmitindo ao irmão inválido, pois este pertence a outra classe menos privilegiada na ordem legal.

A dependência econômica do cônjuge, do companheiro ou da companheira e do filho é presumida e a dos demais (pais e irmãos) deve ser comprovada. Segundo *Wladimir Martinez*, “a presunção da lei é absoluta e, portanto, não comporta prova em contrário”.⁸ Somente se o casal estivesse separado e o marido tivesse uma companheira, ou a mulher tivesse um companheiro, a viúva ou o viúvo precisaria comprovar que, apesar disso, dependia do *de cujus*, pelo menos em parte.

A prova da dependência econômica, em geral, é feita mediante declaração assinada pelo próprio interessado, em formulário fornecido pelo INSS, mediante a apresentação de documentos que comprovem a dependência (art. 22, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999), ou, então, mediante justificativa administrativa ou judicial.

Tratando-se de comprovação de união estável ou homoafetiva, o que se exige do dependente é a prova da união, mas não da dependência econômica, que é presumida, como é estabelecido pelo § 1º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, sendo ilegal exigir comprovação de renda ou qualquer outra forma de indicação de que um dependia economicamente do outro. Tais relações se equiparam, em tratamento, à relação conjugal, na qual também se considera presumida a dependência, ou seja, independentemente da renda auferida pelo(a) cônjuge falecido(a) ou supérstite, como se nota da jurisprudência:

CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. UNIÃO ESTÁVEL. PROVA JUDICIAL EM CONFRONTO COM PROVA ADMINISTRATIVA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. COABITAÇÃO. DESNECESSÁRIA. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO

REFORMADO. 1. Não constitui a coabitação requisito para a configuração da união estável, quer na legislação vigente na data do óbito (arts. 1º e 2º da Lei 9.278/96), quer na lei atual (CC, arts. 1.723/1.724). Súmula 382 do STF e precedentes do STJ. 2. Caso em que, ademais, os testemunhos colhidos em Juízo comprovam a relação de convivência, da qual resultou o nascimento de uma filha. Prova judicial que se sobrepõe à administrativa. 3. Embargos infringentes acolhidos (TRF da 1ª Região, EAC 2005.01.99.031109-1, Rel. Des. Federal Aloísio Palmeira Lima, julgamento em 27.02.2007, Primeira Seção, data de publicação: 30.3.2007).

A exigência de início de prova documental para comprovação da dependência econômica não era considerada obstáculo à pretensão do postulante, conforme se observa da súmula a seguir, da Turma Regional de Uniformização dos JEFs da 4ª Região:

Súmula nº 8: *“A falta de prova material, por si só, não é óbice ao reconhecimento da dependência econômica, quando por outros elementos o juiz possa aferi-la”.*

No entanto, a MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, alterou o cenário normativo e deverá modificar também a orientação jurisprudencial, para que seja exigido o início de prova documental contemporâneo. Com a inclusão do § 5º ao art. 16 da LBPS, passou a ser previsto que:

“As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento.”

– Cessação da dependência previdenciária

As hipóteses em que ocorre a cessação da dependência estão previstas no art. 77

da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida por sucessivas alterações legislativas:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei n.9.032, de 1995)

§ 1º Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. (Redação dada pela Lei n.9.032, de 1995)

§ 2º O direito à percepção da cota individual cessará: (Redação dada pela Lei nº 13.846/2019)

I – pela morte do pensionista; (Incluído pela Lei n. 9.032, de 1995)

II – para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei 13.183, de 2015)⁹

III – para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; (Redação dada pela Lei n. 13.135, de 2015)

IV – para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento; (esse dispositivo entrou em vigor apenas em 18.06.2017 – art. 6º, II, da Lei n. 13.135/2015)

V – para cônjuge ou companheiro: (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

VI – pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.846, de 2019)

§ 2º-A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na alínea “a” ou os prazos previstos na alínea “c”, ambas do inciso V do § 2.º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

§ 2º-B. Após o transcurso de pelo menos 3 (três) anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “c” do inciso V do § 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. (Incluído pela Lei n. 13.135, de 2015)

§ 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. (Incluído pela Lei n. 9.032, de 1995)

§ 4º (Revogado pela Lei n. 13.135, de 2015)

§ 5º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) será

considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso V do § 2º. (Redação dada pela Lei n. 13.135, de 2015)

§ 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. (Incluído pela Lei n. 13.183, de 2015)

§ 7º Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Desse contexto, ressaí a limitação ao recebimento do benefício de pensão por viuvez, em razão da idade da pensionista, a qual só será vitalícia se, ao tempo do falecimento, a pessoa que era cônjuge ou companheiro(a) tiver 44 anos de idade ou mais (art. 77, § 2º, da Lei n. 8.213/1991).

Ressalva-se, todavia, a situação da pessoa pensionista que seja reconhecida como inválida ou portadora de deficiência, que somente terá o benefício interrompido com a cessação da invalidez ou da situação de deficiência.

Além disso, estabeleceu-se um pensionamento de apenas 4 meses, caso a pessoa segurada do RGPS faleça antes de ter completado 18 contribuições mensais (em qualquer regime de previdência, ou seja, aproveitando-se tempo de atividade sujeito a regime próprio) ou se o casamento ou a união estável com a pessoa com direito à pensão tiverem sido iniciados em menos de dois anos antes do óbito do segurado. Contudo, se o falecimento decorreu de acidente de qualquer natureza ou de doença ocupacional, o benefício será devido conforme os prazos fixados em razão da idade da pessoa pensionista ou até a cessação da invalidez ou da condição de deficiência.

Por sua vez, a Lei n. 13.846/2019 estabeleceu a possibilidade de suspensão

provisória da pensão nas seguintes hipóteses relacionadas com a indignidade:

Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício (art. 77, § 7º, da LBPS).

Entretanto, a regra em comento viola o princípio da presunção de inocência, além de conferir, supostamente, poderes a algum agente público do INSS para emitir juízo (prévio) de valor sobre a existência (ou não) de “fundados indícios” de crime praticado, antes mesmo da prolação de sentença pelo juízo competente para a matéria penal, pelo que se conclui haver risco de que a regra seja declarada inconstitucional.

Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis (art. 16, § 7º, da LBPS).

O detalhamento sobre os benefícios devidos aos dependentes é feito na Parte IV desta obra, à qual remetemos o leitor.

¹ Cabe esclarecer que o dependente também pode ter filiação como segurado obrigatório ou facultativo da Previdência, sem que isso implique qualquer prejuízo às prestações do RGPS em ambas as condições.

² *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed., Rio Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997, p. 95.

³ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Curso de direito previdenciário*. Tomo I – Noções de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 1997, pp. 201-208.

⁴ A redação conferida pela Lei n. 13.146/2015 entrou em vigor em 03.01.2016. Até então, prevalecia a redação anterior para as classes 1 e 3, qual seja:

Classe 1 – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei n. 12.470, de 2011).

Classe 3 – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei n. 12.470, de 2011).

⁵ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Curso de direito previdenciário*. Tomo I – Noções de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 1997, p. 208.

⁶ O art. 16, IV, da Lei n. 8.213/1991, revogado pelo art. 8º da Lei n. 9.032/95, possibilitava incluir como dependentes: “a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60 (sessenta) anos ou inválida.”

⁷ *Op. cit.*, p. 97.

⁸ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. 4. ed., São Paulo: LTr, 1997, t. II, p. 137.

⁹ A redação conferida pela Lei n. 13.146/2015 entrou em vigor em 03.01.2016. Até então, prevaleceu a redação anterior, qual seja: II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de

idade, salvo se for inválido ou com deficiência; (Redação dada pela Lei n. 13.135, de 2015).

INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS E DEPENDENTES

Inscrição é o ato pelo qual o segurado e o dependente são cadastrados no Regime Geral de Previdência Social, mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis a sua caracterização (art. 18 do Decreto n. 3.048/1999).

É ato nitidamente administrativo e formal, documentado, de iniciativa da pessoa interessada e homologado pelo órgão gestor da Previdência Social. É também instrumento pessoal de qualificação que autoriza a utilização dos serviços ou a percepção de benefícios em dinheiro postos a sua disposição.

Na sequência temporal da relação jurídica de seguro social a inscrição é o terceiro momento, seguindo-se ao trabalho e à consequente filiação, ou, pelo menos, sendo contemporâneo a estes, mas nunca anterior.

A diferenciação entre filiação e inscrição é da máxima importância para o Direito Previdenciário.

Wladimir Novaes Martinez apresenta várias diferenças entre elas, destacando que:

a filiação representa fato pertencente ao mundo material – o trabalho remunerado – e acontece independentemente da vontade do que se filia; a inscrição, embora materializada pela documentação, é ato formal, deflagrado pelo beneficiário. A filiação sucede no universo físico enquanto a inscrição opera-se como sua exteriorização jurídica. Como concepção, a filiação é uma condição do trabalhador decorrente do exercício de certas atividades e de disposições legais e a inscrição é um ato material ou real.¹

A forma de inscrição dos segurados e dos dependentes está disciplinada em

regulamento, conforme prevê o art. 17 da Lei n. 8.213/1991, estando suas normas contidas nos arts. 18 a 24 do Decreto n. 3.048/1999.

17.1 INSCRIÇÃO DOS SEGURADOS

Dispõem os incisos I a V do art. 18 do Decreto n. 3.048/1999 sobre a inscrição dos segurados, exigindo-se:

- nas categorias de empregado e de trabalhador avulso – preenchimento dos documentos que os habilitam ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho, no caso do empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso;
- empregado doméstico – apresentação de documento que comprove a existência de contrato de trabalho;
- contribuinte individual – apresentação de documento que caracterize sua condição ou o exercício de atividade profissional, liberal ou não;
- segurado especial – apresentação de documento que comprove o exercício de atividade rural;
- segurado facultativo – apresentação de documento de identidade e declaração expressa de que não exerce atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório.

Considera-se inscrição, para os efeitos na Previdência Social, o ato pelo qual a pessoa física, é cadastrada no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, mediante informações prestadas dos seus dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à sua caracterização.

A pessoa física é identificada no CNIS por intermédio de um NIT – Número de Identificação do Trabalhador, que poderá ser NIT Previdência ou NIT PIS/PASEP/SUS ou outro NIS – Número de Identificação Social, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF.

No caso de inscrição feita junto ao INSS, as informações prestadas pelo indivíduo

têm caráter meramente declaratório e são de inteira responsabilidade do declarante, podendo o INSS solicitar a comprovação do que restou declarado.

A inscrição do filiado será formalizada:

- *para o empregado e trabalhador avulso:* pelo preenchimento, de responsabilidade do empregador, dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade, formalizado pelo contrato de trabalho no caso de empregado, e pelo cadastramento e registro no sindicato ou órgão gestor de mão de obra, no caso de trabalhador avulso, com inclusão automática no CNIS proveniente da declaração prestada em GFIP;
- *para o empregado doméstico:*
 - a) que ainda não possui cadastro no CNIS, a inscrição em NIT Previdência será feita pelas informações prestadas pelo segurado, declarando sua condição e exercício de atividade;
 - b) que já possui cadastro no CNIS em NIT PIS/PASEP ou SUS, mediante inclusão de atividade/ocupação em seu cadastro com base nas informações que ele prestar para identificação e classificação nessa categoria; e
 - c) para o cadastramento do empregado doméstico, decorrente de ação trabalhista, inexistindo a inscrição, esta deverá ser feita considerando como início de atividade a data da inscrição, gerada pelo sistema de cadastramento de pessoa física, na impossibilidade de comprovação para fins da retroação da Data de Início das Contribuições – DIC;
- *para o contribuinte individual:*
 - a) que ainda não possui cadastro no CNIS, a inscrição em NIT Previdência será feita pelas informações prestadas pelo filiado ou pela pessoa jurídica tomadora dos serviços, declarando sua condição e exercício de atividade, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei n. 10.666, de 2003; e
 - b) que já possui cadastro no CNIS em NIT PIS/PASEP ou SUS, mediante inclusão de atividade/ocupação em seu cadastro e havendo contribuições já recolhidas, deverá ser observado o primeiro pagamento sem atraso;

- *para o segurado especial:*
 - a) a inscrição será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação:
 - 1. da forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia familiar;
 - 2. da condição no grupo familiar, se titular ou componente;
 - 3. do tipo de ocupação do titular de acordo com tabela do Código Brasileiro de Ocupações – CBO;
 - 4. da forma de ocupação do titular vinculando-o à propriedade ou à embarcação em que trabalhe; e
 - 5. da propriedade em que desenvolve a atividade, se nela reside ou o município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar, podendo ser exigida pelo INSS a documentação que comprove estas informações para fins de homologação do período de atividade na condição de segurado especial;
 - b) as informações sobre o segurado especial constituirão o Cadastro do Segurado Especial, no CNIS, podendo o INSS firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro, que conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial (regra fixada pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019);
 - c) na impossibilidade de a inscrição do Segurado Especial ser efetuada pelo próprio filiado, ela poderá ser providenciada por Entidade Representativa por meio da Internet no portal eletrônico www.previdencia.gov.br, em módulo próprio, com senha de acesso específica, mediante convênio firmado entre o INSS e a Entidade;
 - d) as informações contidas no cadastro de que trata a alínea “b” *supra* não dispensam a apresentação dos documentos previstos no inciso II do § 2º do

art. 62 do Decreto n. 3.048/1999, exceto as que forem obtidas e acolhidas pela Previdência Social diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos do poder público;

- e) não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sejam eles filiados ou não às entidades conveniadas;
- f) as informações obtidas e acolhidas pelo INSS, diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos do poder público, serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como quando for o caso, para deixar de reconhecer no segurado essa condição;
- g) o segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome e o Cadastro de Pessoa Física – CPF do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado;
- h) o CNIS deverá ser atualizado anualmente até 30 de junho do ano subsequente. E, decorrido esse prazo, sendo vedada a atualização após o prazo de cinco anos (art. 38-A da LBPS, com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019). Essa regra fere o disposto no art. 195, § 8º, da CF, pois altera a forma de reconhecimento da atividade do segurado especial com base na ausência de atualização do CNIS. Considerando o baixo nível de escolaridade desses trabalhadores e a ausência de orientação adequada pela Previdência, certamente essa exigência não será atendida e teremos a busca do reconhecimento dessa atividade pela via judicial;
- i) a partir de quando o CNIS atingir 50% dos segurados especiais conforme o PNAD (art. 25, § 1º da EC 103/2019), a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do CNIS. Para o período anterior a essa data, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos

termos do disposto no art. 13 da Lei n. 12.188/2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no Regulamento e não mais por declaração de sindicatos (Lei n. 13.846/2019);

- j) até 1º.1.2025, o CNIS rural poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo dos demais prazos (Lei n. 13.846/2019).
- k) para aquele que já possui cadastro no CNIS, o próprio segurado ou a entidade representativa poderá efetuar a complementação ou manutenção dos dados cadastrais, a fim de caracterizá-lo como Segurado Especial; e
 - *para o facultativo:* mediante cadastramento via NIT Previdência ou por intermédio da inclusão dessa condição em NIT PIS/PASEP/SUS e havendo contribuições já recolhidas, deverá ser observado o primeiro pagamento em dia.

O exercício concomitante de mais de uma atividade remunerada sujeita ao Regime Geral de Previdência Social enseja a obrigatoriedade da inscrição em relação a cada uma delas. Todavia, o contribuinte individual terá um único Número de Identificação do Trabalhador – NIT, mesmo que exerça mais de uma atividade remunerada, devendo informar ao INSS todas as suas atividades.

Caso o segurado contribuinte individual na condição de membro de cooperativa de trabalho ou contratado como prestador de serviços de pessoa jurídica não for ainda inscrito no INSS, caberá à cooperativa ou à pessoa jurídica contratante tal obrigação, na forma do § 23 do art. 225 do Regulamento da Previdência Social, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003.

O procedimento para recolhimento espontâneo de contribuições à Seguridade Social decorrentes de ação movida perante a Justiça do Trabalho, inexistindo a inscrição do empregado doméstico, deverá ser feito de ofício pelo órgão de arrecadação. Para fins de notificação fiscal de lançamento de débito ou de parcelamento de débito, inclusive o decorrente de ação movida perante a Justiça do Trabalho, de responsabilidade de empregador doméstico, dever-lhe-á ser atribuída, de ofício, uma matrícula CEI vinculada ao NIT já existente do empregado doméstico ou ao NIT a ele atribuído de ofício.

A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao seu respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o Município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar (art. 17, § 4º, da LB, com redação conferida pela Lei n. 12.873, de 2013).

O segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado.

Simultaneamente com a inscrição do segurado especial, será atribuído ao grupo familiar número de Cadastro Específico do INSS – CEI, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias.

Para este fim, o art. 38-A da LBPS prevê que: “O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), observado o disposto nos §§ 4º e 5º do art. 17 desta Lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro.”

O INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, entre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) – art. 38-A, § 3º, da Lei 8.213/1991. E, havendo divergências de informações, para fins de reconhecimento de direito com vistas à concessão de benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos previstos no art. 106 da Lei n. 8.213/1991 (art. 38-B, § 4º).

17.1.1 Inscrição de segurado post mortem

O Decreto n. 3.048/1999, em sua redação original, vedou expressamente a inscrição *post mortem* do empregado e trabalhador avulso (art. 18, § 1º). O Decreto

n. 3.265/1999 alterou a redação do texto para excluir tal vedação e ao mesmo tempo acrescentou o parágrafo 5º no referido artigo para permitir a inscrição *post mortem* do segurado especial.

A Lei n. 13.846/2019 (conversão da MP n. 871/2019) inclui o § 7º no art. 17 da Lei n. 8.213/1991 prevendo que: “Não será admitida a inscrição *post mortem* de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo”. Porém, a Lei de Benefícios considera segurado obrigatório todo trabalhador aquele que exerce atividade remunerada. A inscrição é mero ato formal.

Em relação aos segurados empregado, trabalhador avulso e especial, comprovado o exercício de atividade remunerada que determine a filiação automática, a inscrição do segurado obrigatório pode ser efetuada após o seu óbito, de modo que os seus dependentes – via de regra – têm assegurado o direito à pensão por morte. Neste sentido:

Não há falar em impossibilidade de recolhimento de contribuições *post mortem* em relação ao segurado empregado falecido, uma vez que o responsável tributário pela sua satisfação é o empregador (art. 30, I, “a”, da Lei 8.212/1991), tratando-se tal ato de regularização de valores por este devidos, inexistindo vedação legal à inscrição póstuma do segurado empregado (TRF/4. AC 200872990003911. DE 1.8.2008).

Já em relação aos contribuintes individuais, a orientação jurisprudencial é em sentido contrário. Vejamos:

- STJ: “Não se admite o recolhimento *post mortem* de contribuições previdenciárias a fim de que, reconhecida a qualidade de segurado do falecido, seja garantida a concessão de pensão por morte aos seus dependentes” (REsp 1.346.852/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 28.5.2013);
- TRF4: “Revisando a jurisprudência desta Corte, providência do colegiado para a segurança jurídica da final decisão esperada, passa-se a adotar o critério da egrégia Corte Superior de que é imprescindível o recolhimento das

contribuições respectivas pelo próprio segurado quando em vida para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte. Desta forma, não há base legal para uma inscrição *post mortem* ou para que sejam regularizadas as contribuições pretéritas, não recolhidas em vida pelo *de cujus*” (EINF 0003265-85.2010.404.9999, 3ª Seção, Rel. Des. Fed. Néfi Cordeiro, *DE* 5.9.2013);

- TNU: Súmula n. 52: “Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços”.

Não divergimos da ideia de que é inadmissível a inscrição póstuma de segurado obrigatório facultativo, pois aí há a ausência do pressuposto básico para a inscrição, que é o ato volitivo do próprio indivíduo. Todavia, entendemos que não se pode engessar a possibilidade dos dependentes do segurado falecido em ver reconhecida sua condição, para efeito de recebimento da pensão por morte. A realidade social brasileira, em que grande parte dos trabalhadores exerce atividade em caráter informal, sem o devido registro profissional e sem que o tomador dos serviços realize o recolhimento de contribuições previdenciárias, torna esse grupo de pessoas verdadeiros “não cidadãos”, ante a possibilidade de privação de seus Direitos Fundamentais Sociais.

Ademais, há casos em que o contribuinte individual, em seu primeiro mês de atividade laborativa (em toda a sua vida), pode vir a ser vítima de acidente ou doença fatal. Nesse caso, como o vencimento da contribuição se dá somente no dia 15 do mês seguinte ao da prestação do serviço, o recolhimento sempre será feito em data posterior ao óbito, o que, no entanto, não pode ser visto como inscrição fraudulenta ou tentativa de obtenção de benefício indevido. O vencimento da obrigação tributária, sendo posterior ao falecimento, causa essa situação, não podendo ser penalizados os dependentes do segurado diante dessa infeliz coincidência.

Note-se que a obrigação tributária subsiste, mesmo após o óbito do segurado, em relação ao período em que houve prestação de serviço, ante a ocorrência de

recebimento de valores que integram o salário de contribuição.

Longe de se defender que tal situação configure tentativa de fraude ao sistema, está-se diante da conjugação de diversos princípios e regras do Direito Previdenciário:

- a compulsoriedade da filiação previdenciária impõe que esse segurado seja assim considerado desde o primeiro dia de atividade laborativa, independentemente de ter havido contribuição (art. 20 do Decreto n. 3.048/1999);
- a contribuição do segurado obrigatório é um tributo (Súmula Vinculante n. 8 do STF), e assim permanece devida, como obrigação personalíssima do segurado, sujeita a juros e multa de mora, exigível mediante procedimento fiscal e ação de execução fiscal, tudo na forma da Lei n. 8.212/1991;
- a inércia do contribuinte individual quanto ao procedimento de inscrição junto Previdência Social e ao pagamento da contribuição não constitui ilícito, mas mero inadimplemento de obrigações, devendo presumir-se a boa-fé, tanto do segurado quanto dos dependentes deste, se o infortúnio do óbito acontecer antes que seja feita a inscrição e estejam pagas as contribuições.

Como exemplo do entendimento *supra*, colhe-se da jurisprudência:

De acordo com o depoimento das testemunhas (fl. 69/71) o falecido trabalhou como ajudante de caminhão (“chapa”) até a data do óbito, fato gerador da contribuição previdenciária. (...) A responsabilidade pelos recolhimentos das contribuições previdenciárias devidas é da pessoa jurídica contratante cuja omissão não pode penalizar o segurado e seus dependentes, cabendo ao INSS a fiscalização e cobrança dos valores não recolhidos (...) não podendo o segurado e sua família, hipossuficientes, ficarem prejudicados por essa desídia. Ainda que o falecido fosse considerado contribuinte individual, não deixaria de ser segurado obrigatório, eis que a qualidade de segurado decorre do trabalho remunerado por ele exercido (...) Considerando que o benefício previdenciário de pensão por morte independe de

carência, é devido aos dependentes do segurado falecido, ainda que não tenha havido recolhimentos (...). (TRF-1, AC 0000285-86.2005.4.01.3804, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Francisco de Assis Betti, Publ. 8.10.2013).

Assim, deve o julgador possuir extrema sensibilidade e ponderação para analisar cada caso concreto, evitando-se a cantilena – muitas vezes entoada pelo órgão previdenciário – de que todos são estelionatários, buscando fraudar a Previdência e obter benefícios indevidos.

Em decisão do STJ, ficou assentado o direito à pensão por morte da viúva de trabalhador falecido cujos documentos foram extraviados em incêndio, tendo sido ajuizada ação trabalhista para o reconhecimento da relação de emprego, na qual houve a celebração de acordo, homologado pela Vara do Trabalho.

O INSS se recusava a reconhecer a condição de segurado do “de cujus” – em que pese ter havido, na ação trabalhista, a execução das contribuições previdenciárias relativas ao vínculo, tendo o acórdão declarado o direito da viúva à proteção previdenciária, mesmo sem o famigerado “início de prova material”:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. SENTENÇA TRABALHISTA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, mostrando-se hábil para a determinação do tempo de serviço previsto no artigo 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, desde que fundada em elementos que evidenciem o exercício da atividade laborativa na função e períodos alegados na ação previdenciária, ainda que o INSS não tenha integrado a respectiva lide.

2. A ausência de impugnação a fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido enseja a incidência da Súmula 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgR no Ag 1301411/GO, Rel. Des. ADILSON VIEIRA MACABU (convocado),

5ª Turma, DJe 12.5.2011).

Em que pese a nossa concordância com o mérito da decisão, favorável ao reconhecimento do direito, é digno de registro o problema decorrente da confusão conceitual estabelecida entre “sentença trabalhista” e “início de prova material”. Prova é um instrumento de convencimento do órgão julgador para que este realize a prestação jurisdicional.

A sentença é a própria prestação jurisdicional, ato de jurisdição, constituindo-se em exercício do poder soberano do Estado, sendo absolutamente irrelevante qual tenha sido o “ramo” do Judiciário (Federal, Estadual ou Trabalhista) que a tenha proferido.

Logo, é de se afirmar, categoricamente, que o segurado que foi contemplado por uma sentença proferida pelo poder estatal que o reconhece como empregado leva à consequência – objetiva, não mais sujeita a reanálise, salvo em caso de ação rescisória daquele julgado – de que tal indivíduo é segurado obrigatório da Previdência Social, na forma do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, por decorrência lógica, já que, no ordenamento jurídico interno, todo empregado é segurado obrigatório do RGPS.

17.2 INSCRIÇÃO DE DEPENDENTES

De acordo com o art. 17, § 1º, da Lei de Benefícios e o art. 22 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.079/2002, a inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- para os dependentes preferenciais:
 - a) cônjuge e filhos: certidões de casamento e de nascimento;
 - b) companheira ou companheiro: documento de identidade e certidão de casamento com averbação da separação judicial ou divórcio, quando um dos companheiros ou ambos já tiverem sido casados, ou de óbito, se for o caso; e

- c) equiparado a filho: certidão judicial de tutela e, em se tratando de enteado, certidão de casamento do segurado e de nascimento do dependente;
- para os pais: certidão de nascimento do segurado e documentos de identidade dos mesmos; e
- para os irmãos: certidão de nascimento.

Foi revogada pelo aludido Decreto a regra pela qual a inscrição do cônjuge e filho do segurado era feita na empresa, caso fosse empregado, no sindicato ou órgão gestor da mão de obra, caso fosse trabalhador avulso, e no INSS, nos demais casos, assim como a que incumbia ao segurado a inscrição do dependente, no ato da inscrição do próprio segurado.

O dependente com idade entre 16 e 18 anos deverá apresentar declaração de não emancipação e, se maior de 18 anos, de não ter incorrido em nenhuma das seguintes situações:

- a) casamento;
- b) início do exercício de emprego público efetivo;
- c) constituição de estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego, desde que, em função disso, tenha economia própria.

Para inscrição dos pais ou irmãos, estes deverão comprovar a inexistência de dependentes preferenciais, mediante declaração firmada perante o INSS, na forma do art. 24 do Decreto n. 3.048/1999.

Para comprovação do vínculo e da dependência econômica, conforme o caso, podem ser apresentados os documentos previstos no § 3º do art. 22 do Decreto n. 3.048/1999, quais sejam:

- certidão de nascimento de filho havido em comum;
- certidão de casamento religioso;
- declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado co

- seu dependente;
- disposições testamentárias;
 - declaração especial feita perante tabelião;
 - prova de mesmo domicílio;
 - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão de bens nos atos da vida civil;
 - procuração ou fiança de reciprocamente outorgada;
 - conta bancária conjunta;
 - registro em associação de qualquer natureza, em que conste o interessado com o dependente do segurado;
 - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;
 - apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;
 - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;
 - escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;
 - declaração de não emancipação do dependente com idade entre 16 e 18 anos;
 - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

O fato superveniente que importe exclusão ou inclusão de dependente deve ser comunicado ao INSS, com as provas respectivas.

– EC 103/2019 e o dependente inválido ou com deficiência

Acertadamente, estabeleceu a EC n. 103/2019, no art. 23, § 5º, que, para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *O salário-base na previdência social*. São Paulo: LTr, 1986, p. 49.



Custeio da Seguridade Social

SISTEMA DE FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

O financiamento da Seguridade Social é previsto no art. 195 da Constituição Federal como um dever imposto a toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições sociais.

Segundo ensina *Russomano*, ao comentar a CLPS/1984, “o problema do custeio, em Previdência Social, é um dos pontos de relevância prática, pois está ligado, intimamente, à organização administrativa e à amplitude do funcionamento do sistema”. E, com bastante atualidade, assevera:

A circunstância de o custeio de um sistema de Previdência Social (como se verifica no Brasil) depender, fundamentalmente, da contribuição de trabalhadores e empresários resulta de uma contingência, isto é, da impossibilidade prática de instalação, no País, de um regime mais amplo, de autêntica Seguridade Social, em que a responsabilidade pecuniária seja atribuída ao Estado. As demais fontes de receita do [então] INPS, na prática, são irrelevantes.¹

O modelo de financiamento da Seguridade Social previsto na Carta Magna se baseia no sistema contributivo, em que pese ter o Poder Público participação no orçamento da Seguridade, mediante a entrega de recursos provenientes do orçamento da União e dos demais entes da Federação, para a cobertura de eventuais insuficiências do modelo, bem como para fazer frente a despesas com seus próprios encargos previdenciários, recursos humanos e materiais empregados.

O orçamento da Seguridade Social tem receita própria, que não se confunde com a receita tributária federal, aquela destinada exclusivamente para as prestações da

Seguridade nas áreas da Saúde Pública, Previdência Social e Assistência Social, obedecida a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO. Para tanto, este deve ser objeto de deliberação conjunta entre os órgãos competentes – Conselho Nacional de Previdência Social, Conselho Nacional de Assistência Social e Conselho Nacional de Saúde –, e a gestão dos recursos é descentralizada por área de atuação.

Além das fontes de custeio previstas no texto constitucional, este permite a criação de outras fontes, mediante lei complementar – consoante o art. 154, I, da Carta Magna –, seja para financiar novos benefícios e serviços, seja para manter os já existentes, sendo certo que é vedado ao legislador criar ou estender benefício ou serviço, ou aumentar seu valor, sem que, ao menos simultaneamente, institua fonte de custeio capaz de atender às despesas daí decorrentes.

Com a Emenda Constitucional n. 20 foram incluídos no art. 195 os §§ 9º, 10 e 11, e alterado o § 8º. E a Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou, novamente, os §§ 9 e 11 do mesmo artigo. As mudanças autorizam o legislador:

- a) a estabelecer alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas “b” e “c” do inciso I do *caput*;
- b) a evitar a “sangria” de recursos da Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde – SUS e entidades beneficentes, em detrimento do pagamento de benefícios previdenciários;
- c) a conceder moratória e o parcelamento em prazo máximo de 60 meses, e, na forma de lei complementar, por outro lado, veda a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea “a” do inciso I e o inciso II do *caput*.

A alteração do § 8º visa adequar a legislação ordinária à norma constitucional, já que esta, até então, dizia ser o garimpeiro espécie de segurado especial, quando a lei, de há muito, o tratava como segurado equiparado a autônomo, hoje contribuinte

individual.

No que se refere às contribuições, a Emenda n. 20 alterou as incidências previstas no *caput* do art. 195 e seus incisos, para permitir a exação sobre todo e qualquer tipo de pagamento remuneratório a pessoa física, com vínculo de emprego ou não – a redação anterior se referia apenas à incidência sobre a “folha de salários” e também sobre a “receita ou o faturamento”, pondo fim às discussões sobre a constitucionalidade da cobrança de algumas contribuições – COFINS e PIS.

De acordo com o art. 11 da Lei n. 8.212/1991, o orçamento da Seguridade Social, no âmbito federal, é composto de receitas provenientes:

- da União;
- das contribuições sociais; e
- de outras fontes.

A Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003, denominada Reforma Tributária, promoveu novas alterações na redação do art. 195. Foi introduzido o inciso IV para permitir a instituição de contribuição social do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Pela inclusão dos §§ 12 e 13, ficou autorizado que lei ordinária poderá definir os setores da atividade econômica para as quais as contribuições incidentes sobre a receita, o faturamento e a importação de bens e serviços serão não cumulativas. Essa regra aplica-se inclusive na hipótese de substituição gradual, total ou parcial, da contribuição incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho por aquela incidente sobre a receita ou o faturamento.

O orçamento da Seguridade Social é autônomo, não se confundindo com o orçamento do Tesouro Nacional, conforme previsto no item III do § 5º do art. 165 da Constituição. Sendo assim, as contribuições arrecadadas com fundamento no art. 195 da Constituição ingressam diretamente nesse orçamento, não constituindo receita do Tesouro Nacional. Nesse sentido escreveu *Hugo de Brito Machado*:

“As contribuições, com as quais os empregadores, os trabalhadores e os

administradores de concurso de prognósticos financiam diretamente a seguridade social, não podem constituir receita do Tesouro Nacional precisamente porque devem ingressar diretamente no orçamento da seguridade social. Por isto mesmo, lei que institua contribuição social, com fundamento no art. 195, I, da Constituição Federal, indicando como sujeito ativo pessoa diversa da que administra a seguridade social, viola a Constituição”.²

A Emenda Constitucional n. 20 introduziu o inciso X no art. 167 do texto constitucional, vedando a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, *a*, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição. Essa medida é muito salutar para a Previdência Social, pois impede que o Poder Executivo destine recursos das contribuições sociais, incidentes sobre a folha de salários e sobre o rendimento do trabalho, para cobrir outras despesas que não os benefícios previdenciários.

Por tal razão, a chamada Desvinculação de Receita da União – DRU (art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação da Emenda Constitucional n. 93/2016)³, que correspondia à destinação de 30% de toda e qualquer receita arrecadada pela União a despesas que fiquem a exclusivo critério do Poder Executivo, não poderia incidir sobre tais contribuições. Em verdade, é nosso entendimento que a incidência da DRU sobre as outras contribuições à Seguridade Social – como a COFINS e a CSLL e as contribuições por adesão ao SIMPLES nacional – também tinha fortes indícios de inconstitucionalidade, já que afrontava, a nosso sentir, o comando constitucional originário de separação do orçamento da Seguridade Social, cujo sentido só poderia ser o de vincular tais receitas exclusivamente a gastos com Saúde, Assistência e Previdência, antes mesmo da promulgação da Emenda n. 20/1998.

A EC n. 103/2019, em seu art. 2º, acabou por revogar a desvinculação das receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social prevista no art. 76 do ADCT. Medida coerente com o discurso de existência de déficit do sistema, conforme apregoado pelo Governo.

18.1 SISTEMA CONTRIBUTIVO

Na relação de custeio da Seguridade Social, aplica-se o princípio de que todos que compõem a sociedade devem colaborar para a cobertura dos riscos provenientes da perda ou redução da capacidade de trabalho ou dos meios de subsistência. Por ser uma relação jurídica estatutária, é compulsória àqueles que a lei impõe, não sendo facultado ao contribuinte optar por não cumprir a obrigação de prestar a sua contribuição social.

Genericamente, há duas formas de obter-se o custeio, como já visto na Parte I, Capítulo 3, desta obra: uma, pela receita tributária, unicamente, a que se chama de sistema não contributivo; e outra, pela qual a fonte principal de custeio são contribuições específicas, que são tributos vinculados para este fim, sistema então chamado de contributivo.

No sistema não contributivo, os valores despendidos com o custeio são retirados diretamente do orçamento do Estado, que obtém recursos por meio da arrecadação de tributos, entre outras fontes, sem que haja cobrança de contribuições sociais.

No sistema contributivo, por seu turno, podemos estar diante de duas espécies: uma, em que as contribuições individuais servirão somente para o pagamento de benefícios aos próprios segurados, sendo colocadas numa reserva ou conta individualizada (sistema adotado pelos planos de previdência complementar, privada), a que chamamos de sistema de capitalização; noutra, as contribuições são todas reunidas num fundo único, que serve para o pagamento das prestações no mesmo período, a quem delas necessite – é o sistema de repartição, hoje vigente em termos de Seguridade no Brasil.

18.2 PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO

A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 195, *caput*, que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das contribuições sociais.

O art. 165, § 5º, III, da Constituição fixa, ainda, a regra segundo a qual a lei

orçamentária anual compreenderá “o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público”.

Em verdade, a União não tem, efetivamente, uma contribuição social. Ela participa atribuindo dotações do seu orçamento à Seguridade Social, fixados obrigatoriamente na Lei Orçamentária anual, além de ser responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade, em razão do pagamento de benefícios de prestação continuada pela previdência social (art. 16 da Lei n. 8.212/1991). Não há um percentual mínimo definido para ser destinado à Seguridade Social, tal como ocorre com a educação (art. 212 da Constituição). É, como sempre foi, uma parcela aleatória.

Segundo *Celso Ribeiro Bastos*, “orçamento é uma peça contábil que faz, de uma parte, uma previsão das despesas a serem realizadas pelo Estado, e, de outra parte, o autoriza a efetuar a cobrança, sobretudo de impostos e também de outras fontes de recursos”.⁴

Entende *Wladimir Novaes Martinez* que

ficar o Estado (art. 16, parágrafo único, do PCSS), particularmente a União, na retaguarda das obrigações assumidas pela Previdência Social (numa palavra, quedar-se a sociedade como última garantia dos recursos financeiros necessários às prestações) é uma tomada de posição de caráter filosófico. A União garante a Previdência Social. Com isso, tem-na estatizada e sob sua administração, ferindo a ideia de o seguro social ser um empreendimento dos trabalhadores. Na verdade, se os recursos canalizados pelas contribuições não forem suficientes, a sociedade é chamada, através do orçamento da União, a contribuir.⁵

Por outro lado, a União pode socorrer-se do “caixa” da Seguridade Social para pagar seus “encargos previdenciários”. A União, para fazer frente a esses encargos, é autorizada a utilizar-se dos recursos provenientes das contribuições incidentes sobre o faturamento e o lucro (art. 17 da Lei n. 8.212/1991, com a redação da Lei n. 9.711/1998).

Também podem ser utilizados os recursos da Seguridade Social para custear despesas com pessoal e administração geral do INSS, salvo os provenientes da arrecadação da contribuição sobre concursos de prognósticos, cuja destinação é somente para custeio dos benefícios e serviços prestados pela Seguridade Social (art. 18 da Lei n. 8.212/1991).

18.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

A Constituição Federal de 1988 tratou das contribuições sociais no capítulo reservado ao Sistema Tributário Nacional, estabelecendo no art. 149 normas gerais sobre a instituição, e, no art. 195, normas especiais em relação às contribuições para a Seguridade Social.

Sobre a competência para instituição de contribuições previdenciárias temos a ressaltar que não é privativa da União, mas estende-se aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para que instituam sistemas de previdência e assistência social próprios para seus servidores, não sendo possível a estes entes criarem regimes previdenciários para trabalhadores da iniciativa privada, cuja competência é exclusiva da União. Nesse sentido instrui *Roque Antonio Carrazza*:

“Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, enquanto organizam o sistema de previdência e assistência social de seus servidores, estão autorizados a instituir e a cobrar-lhes contribuições previdenciárias. Sob a Constituição de 1967/69, tal cobrança já se perfazia, mas enxameavam as divergências acerca de sua constitucionalidade. Agora inexistem dúvidas de que não só a União como as demais pessoas políticas, para o custeio da previdência e assistência social de seus servidores, têm competência para criar suas próprias contribuições previdenciárias, obedecendo, *mutatis mutandis*, às diretrizes acima apontadas”.⁶

18.3.1 Conceituação

Ao conceituarmos a contribuição social, estaremos, de certa forma, definindo as características dessa imposição estatal e sua natureza jurídica, pontos que geram

controvérsia entre os doutrinadores.

As contribuições sociais podem ser conceituadas como “valores com que, a título de obrigações sociais, contribuem os filiados, e os que o Estado estabelece para manutenção e financiamento dos benefícios que outorga”.⁷

Segundo *Ruprecht*, “a contribuição pode ser definida como uma obrigação legal que se impõe a entidades e indivíduos para que contribuam para as despesas dos regimes de seguridade social, com base em determinados critérios legais”.⁸

O conceito de contribuição social dado por *Hugo de Brito Machado* é de: “espécie de tributo com finalidade constitucionalmente definida, a saber, intervenção no domínio econômico, interesse de categorias profissionais ou econômicas e seguridade social”.⁹

A contribuição para a Seguridade Social é uma espécie de contribuição social, cuja receita tem por finalidade o financiamento das ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social.

Constituem contribuições sociais, as quais são exigidas com base nas leis que as instituíram, e que estão agrupadas no Regulamento da Previdência Social (parágrafo único do art. 195 do Decreto n. 3.048, de 6.5.1999):

- as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados e demais pessoas físicas a seu serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
- as dos empregadores domésticos, incidentes sobre o salário de contribuição e empregados domésticos a seu serviço;
- as dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição;
- as das associações desportivas que mantêm equipe de futebol profissional, incidentes sobre a receita bruta decorrentes dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos;

- as incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural;
- as das empresas, incidentes sobre a receita ou o faturamento e o lucro;
- as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.

Além das contribuições referidas, deve-se acrescentar a do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, acrescentada pela Emenda Constitucional n. 42/2003 e regulada pela Lei n. 10.865/2004 e suas modificações.

18.3.2 Natureza jurídica

A identificação da natureza jurídica das contribuições para a Seguridade Social possui uma importância significativa, pois ajuda a compreender as regras que lhes são aplicáveis.

Para *Wladimir Novaes Martinez*, “a natureza jurídica da exação previdenciária é área na qual o Direito Previdenciário mais se relaciona com o Direito Tributário. Sede de formidáveis divergências entre publicistas e uns poucos previdenciaristas, tem estimulado enormemente os estudiosos e propiciando respeitável contribuição doutrinária”.¹⁰

Várias teorias se formaram para definir a natureza jurídica das contribuições sociais, porém, as mais significativas são: a teoria fiscal, a teoria parafiscal e a teoria da exação *sui generis*.

De acordo com a teoria fiscal, a contribuição para a Seguridade Social tem natureza tributária, pois se trata de uma prestação pecuniária compulsória instituída por lei e cobrada pelo ente público arrecadador com a finalidade de custear as ações nas áreas da saúde, previdência e assistência social. O fato de não se enquadrar como imposto, taxa ou contribuição de melhoria, espécies de tributos relacionados no art. 145 da Constituição Federal e no art. 5º do Código Tributário Nacional, não afasta sua natureza tributária, isto porque a instituição das contribuições sociais está prevista no art. 149 da Constituição, que compõe o capítulo “Do Sistema Tributário Nacional”.

Para os defensores da teoria parafiscal, há que se diferenciar os tributos fiscais e

parafiscais. A contribuição para a Seguridade Social teria a natureza da parafiscalidade, pois busca suprir os encargos do Estado, que não lhe sejam próprios, no caso, o pagamento de benefícios previdenciários. As receitas vão para um orçamento próprio, distinto do orçamento da União, e o destino dos recursos é o atendimento das necessidades econômicas e sociais de determinados grupos ou categorias profissionais e econômicas. Embora a exigência da contribuição seja compulsória, o regime especial de contabilização financeira afasta a natureza fiscal.

Pela teoria da exação *sui generis* a contribuição à Seguridade Social nada tem a ver com o Direito Tributário, não possuindo natureza fiscal nem parafiscal. Trata-se de uma imposição estatal atípica, prevista na Constituição e na legislação ordinária, cuja natureza jurídica é especial.

Roque Antonio Carrazza também defende a natureza tributária das contribuições à Seguridade Social: “(...) as ‘contribuições’ são, sem sombra de dúvida, tributos, uma vez que devem necessariamente obedecer ao regime jurídico tributário, isto é, aos princípios que informam a tributação, no Brasil. Estamos, portanto, que estas ‘contribuições sociais’ são verdadeiros tributos (embora qualificados pela finalidade que devem alcançar)”.¹¹

Em nível jurisprudencial, destacamos a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contribuição de seguridade social não só se qualifica como modalidade autônoma de tributo (*RTJ* 143/684), como também representa espécie tributária essencialmente vinculada ao financiamento da Seguridade Social, em função de específica destinação constitucional (ADC 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13.10.1999, *DJ* de 4.4.2003).

Filiamo-nos à orientação que predominou na doutrina e na jurisprudência após a Constituição de 1988, de que as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social possuem natureza jurídica tributária, pois estão sujeitas ao regime constitucional peculiar aos tributos, ressalvada apenas a previsão do § 6º do art. 195 da Carta Magna.

18.3.3 Características gerais

As características gerais das contribuições sociais estão previstas no art. 149 da

Constituição Federal, que estabelece para a instituição a observância das normas gerais do Direito Tributário e aos princípios da legalidade e da anterioridade, ressaltando, quanto a este último, a regra especial pertinente às contribuições para a Seguridade Social, cujo prazo de exigibilidade é de noventa dias após a publicação da lei que institui, modifica ou majora contribuição, de acordo com o previsto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal.

As normas gerais em matéria de legislação tributária, a que estão sujeitas as contribuições sociais, estão previstas no Código Tributário Nacional – Lei n. 5.172, de 25.10.1966, a qual foi recepcionada pela Constituição de 1988 com o *status* de lei complementar.

A regulamentação das contribuições para a Seguridade Social prevista no art. 195 da Constituição Federal por meio de lei ordinária (Lei n. 8.212/1991) tem sido admitida, desde que não haja afronta às normas gerais definidas na Constituição e no Código Tributário Nacional.

As contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social previstas nos incisos I, II, III e IV, do art. 195 da Constituição podem ser instituídas por lei ordinária. Nesse sentido, o STF ao julgar a Repercussão Geral – Tema 204, ratificou sua orientação jurisprudencial de que “a lei complementar para instituição de contribuição social é exigida para aqueles tributos não descritos no altiplano constitucional, conforme disposto no § 4º do artigo 195 da Constituição da República.” (RE 598.572, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, *DJE* 9.8.2016).

Portanto, para a instituição de outras fontes de custeio, destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, estabeleceu o constituinte de 1988, no § 4º do art. 195, que deve ser obedecido o disposto no art. 154, I, que estabelece: “Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição”.

Dessa disposição fica evidenciado, no tocante às contribuições sociais, que a remissão trata, exclusivamente, da necessidade de lei complementar para a criação de nova contribuição, uma vez que as outras condições (não cumulatividade, fato gerador e base de cálculo inéditos) são específicas de espécie tributária, o imposto.

Nesse contexto, o STF se manifestou no sentido de que para a criação de nova contribuição social basta a observância do pressuposto formal da lei complementar, o que pode ser examinado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.102-2, sendo Relator o Ministro Maurício Corrêa (*in* DJU, seção I, de 17.11.1995, p. 39.205). E, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 138.284-8/CE, relator o Ministro Carlos Velloso, a Suprema Corte rejeitou o argumento de inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre o lucro das pessoas jurídicas, por incidir sobre a mesma base de cálculo do imposto de renda.

O princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, letra *b*, da Constituição veda a cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. O exercício financeiro começa no dia 1º de janeiro e se prolonga até o dia 31 de dezembro de cada ano.

Para as contribuições à Seguridade Social, a Constituição estabeleceu a observância de uma norma de anterioridade especial prevista no art. 195, § 6º, no sentido de que só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.

Sendo assim, não se lhes aplica o disposto no art. 150, III, *b*, da Constituição, podendo ser exigidas no mesmo exercício financeiro, desde que respeitada a anterioridade dos noventa dias.

A respeito da contagem, o STF decidiu que o prazo nonagesimal (CF, art. 195, § 6º) é contado a partir da publicação da medida provisória que houver instituído ou modificado a contribuição (RE 453.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJ* de 10.11.2006).

18.4 OUTRAS RECEITAS DA SEGURIDADE SOCIAL

Constituem outras receitas da Seguridade Social, de acordo com o art. 27 da Lei n. 8.212/1991:

- as multas (moratórias e por descumprimento de obrigações acessórias), a atualização monetária e os juros moratórios;

- a remuneração recebida por serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros – art. 274 do Decreto n. 3.048/1999;
- as receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens;
- as demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras;
- as doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais;
- 50% dos valores obtidos e aplicados na forma do parágrafo único do art. 243 Constituição Federal;
- 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Receita Federal; e
- outras receitas previstas em legislação específica.

As companhias seguradoras que mantinham o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, de que tratava a Lei n. 6.194, de 1974, deveriam repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido, destinado ao Sistema Único de Saúde – SUS, para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. No entanto, a MP n. 904/2019 extinguiu a cobrança do DPVAT, promovendo a revogação da Lei n. 6.194/1974 e do parágrafo único do art. 27 da Lei n. 8.212/1991.

Tais receitas não se constituem em contribuições sociais, pois não se revestem das características de tributos. As multas, exigidas por infração à legislação, são penalidades pecuniárias; os juros também se caracterizam como espécie de penalidade pelo inadimplemento; as demais verbas constantes do dispositivo se revelam como transferências de recursos públicos aos cofres da Seguridade Social.

-
- ¹ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.
- ² MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 316.
- ³ “Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data (redação conferida pela Emenda Constitucional n. 93, de 8.9.2016)”.
- ⁴ BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito constitucional*. 19. ed. atual., São Paulo Saraiva, 1998.
- ⁵ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*, cit.
- ⁶ CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de direito constitucional tributário*. 9. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 351.
- ⁷ *Apud* GALA VALLEJO. *La cotización de los seguros sociales*, Madri, 1956, p. 33.
- ⁸ *Direito da seguridade social*. São Paulo: LTr, 1996, p. 96.
- ⁹ *Op. cit.*, p. 313.
- ¹⁰ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Curso de direito previdenciário*. Tomo I – Noções de direito previdenciário. São Paulo: LTr, 1997, p. 241.
- ¹¹ CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de direito constitucional ...*, cit., p. 345.

CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA

O Sistema de Seguridade Social, no qual se baseia o regime vigente, é puramente contributivo, ou seja, é dependente dos ingressos denominados contribuições sociais. Dedicamos este capítulo à análise das várias espécies de contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social.

19.1 SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO

Para o estudo das contribuições a cargo dos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, devemos examinar primeiramente as definições que são dadas ao salário de contribuição.

O salário de contribuição é o valor que serve de base de cálculo para a incidência das alíquotas das contribuições previdenciárias dos segurados, à exceção do segurado especial. É um dos elementos de cálculo da contribuição previdenciária; é a medida do valor com a qual, aplicando-se a alíquota de contribuição, obtém-se o montante da contribuição dos segurados empregados, incluindo os domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e, por extensão, os segurados facultativos.

Trata-se de assunto da maior importância, seja para o sistema de Seguridade Social, ante a sua condição de principal base de cálculo de contribuições arrecadadas, seja para o segurado e seus dependentes, pois para estes a correção da fixação do salário de contribuição importa na correção do cálculo da maior parte das prestações previdenciárias, apuradas na clássica forma do salário de benefício como média aritmética dos salários de contribuição atualizados monetariamente.

Isto significa dizer que, para um trabalhador que, em virtude de sonegação fiscal cometida por seu empregador, o salário de contribuição venha a ser declarado em valor inferior ao verdadeiramente pago, as consequências para o sistema são, em síntese, a perda de arrecadação e o consequente déficit quanto aos pagamentos feitos,

com repercussão direta e imediata sobre os contribuintes que, regular e honestamente, cumprem suas obrigações; enquanto que, para o trabalhador, os valores não declarados (sonegados) não serão computados para fins de cálculo de benefícios como aposentadorias, auxílios-doença ou salários-maternidade, ou mesmo a pensão por morte aos dependentes.

No regime adotado pela ordem jurídica pátria, não se pode fixar os olhos somente na finalidade meramente arrecadatória das contribuições, para fazer frente às despesas públicas. Uma vez realizada a contribuição como determina a lei, sua base de cálculo deve ser considerada para fins de cálculo do benefício, conforme previsão contida no art. 201, § 11, da CF: “Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.”

Por este motivo, é importante fixar com clareza e precisão não apenas o salário de contribuição, mas a época em que o mesmo foi (ou devia ter sido) pago pelo tomador do serviço do segurado, de modo que este possa receber o valor devido a título de benefício previdenciário.

O limite mínimo do salário de contribuição corresponde, para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo, e para os segurados empregados, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, tomado seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês (§ 3º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991).

– A EC 103/2019 e o limite mínimo do salário de contribuição

Quanto à necessidade de observância do limite mínimo do salário de contribuição, a EC n. 103/2019 fixou no art. 195, § 14, que o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao RGPS a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Entretanto, padece de grave violação à Constituição essa exigência. A uma, por ferir o princípio da equidade da participação no custeio (art. 194, parágrafo único, da CF), pois exige contribuição proporcionalmente maior aos que auferem menor rendimento. Depois, por ferir o

princípio da capacidade contributiva, pois partindo da premissa de que o trabalhador não auferiu sequer um salário mínimo de renda, não está apto a pagar, a título de tributos (e a contribuição social é um), percentual que acarrete verdadeiro confisco. Por fim, viola a regra constitucional que exige que a contribuição dos trabalhadores incida “sobre os rendimentos do trabalho”, ou seja, não pode incidir sobre valores não recebidos (se o segurado não auferiu esse montante, não pode haver incidência).

– Valor máximo do salário de contribuição

O Decreto-lei n. 66/1966 estabeleceu como limite máximo o valor de dez salários mínimos, quando antes eram cinco. Em 1973, chegou-se a 20 salários mínimos. Em junho de 1989, o teto de contribuição passou a ser de NCz\$ 1.200,00 (arts. 1º e 20 da Lei n. 7.787/1999 – resultantes da conversão da MP n. 63, de 1º.6.1989), o que representava dez salários mínimos. Com a Lei n. 8.212/1991, tinha-se um limite, que não era mais de salários mínimos, mas seu valor era próximo de dez salários mínimos.

A Emenda n. 20 estabeleceu um novo teto para os benefícios e também para o salário de contribuição, o qual passou a ser de R\$ 1.200,00, na data de publicação da Emenda (16.12.1998), com previsão de reajustes periódicos, de modo a manter preservado seu valor real. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 41, de 31.12.2003, o valor máximo do salário de contribuição passou a ser de R\$ 2.400,00.

Atualmente, o valor-limite máximo do salário de contribuição é atualizado sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios (art. 102 da Lei n. 8.212/1991). Para verificação dos valores máximos do salário de contribuição, encontram-se em anexo, ao final desta obra, as tabelas de reajustamento até a data de fechamento desta edição.

– Valores e verbas integrantes do salário de contribuição

O valor recebido a título de auxílio-acidente passou a integrar o salário de contribuição apenas para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, em face da redação dada ao art. 31 da Lei n. 8.213/1991, pela Lei n. 9.528/1997.

Observe-se que as verbas pagas *a posteriori* do término do contrato de trabalho ou da prestação de serviços não perdem a sua natureza remuneratória por conta do momento em que estão sendo pagas. Situação a ser cuidadosamente vista é a do

pagamento de salários devidos em função de estabilidade provisória reconhecida pela Justiça do Trabalho, em que, tendo a decisão transitado em julgado após o período de garantia do emprego, não há reintegração. Os valores a serem pagos continuam sendo salários, não havendo sentido em se chamar tais pagamentos de “indenizações”. Assim bem decidiu o STJ:

(...) Os valores a serem pagos em razão de decisão judicial trabalhista, que determina a reintegração do ex-empregado, assumem a natureza de verba remuneratória, sendo devida a incidência do imposto de renda. Isso porque são percebidos a título de salários vencidos, como se o empregado estivesse no pleno exercício de seu vínculo empregatício. (Precedente: REsp 963.113/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 17.09.2007) (STJ, REsp 2006/0102616-5, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 01.12.2008).

Porém, em sentido diametralmente oposto ao entendimento consolidado pelo STJ, a Justiça do Trabalho vem por vezes declarando como inexigível a contribuição previdenciária sobre valores pagos no período em que o trabalhador esteve (ilicitamente) afastado de seu emprego, ante a despedida imotivada, ainda que nula de pleno direito:

Reintegração. Parcelas devidas no período de afastamento. Natureza jurídica. Nas condenações envolvendo pagamento de salário, férias, décimo terceiro referente ao período compreendido entre a despedida nula e a efetiva reintegração ao emprego, não cabe incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, dada a natureza indenizatória da parcela (TRT-5, Agravo de Petição no Proc. 0208003-54.2002.5.05.0024, 4ª Turma, Relator Valtercio de Oliveira, DJ 04.11.2011).

A nosso ver, deve prevalecer o entendimento de que a natureza da verba não se modifica pelo fato de que não houve a prestação laborativa, uma vez que esta somente não aconteceu em razão de conduta lesiva do empregador, de modo que a prevalência

do entendimento pela não incidência penaliza o trabalhador e beneficia o infrator da norma.

19.2 SALÁRIO-BASE

O salário-base era espécie do gênero salário de contribuição, estabelecido segundo escala de valores prefixados por norma regulamentar, escalonado em classes, cujo reajustamento seguia os mesmos índices utilizados para a correção dos valores de contribuições e benefícios do RPGS.

Era, portanto, uma ficção legal, uma estimativa, não correspondendo exatamente à importância recebida mensalmente pelo segurado. Diga-se, a propósito, que os segurados sujeitos a essa escala não eram remunerados por salário (empresários, trabalhadores autônomos e equiparados, hoje contribuintes individuais), e, no caso dos segurados facultativos, sequer percebiam qualquer remuneração.

O “salário-base” era o valor que servia de base para o cálculo das contribuições previdenciárias do segurado trabalhador autônomo e equiparado, empresário e facultativo, até ser extinto pela Lei n. 9.876, de 26.11.1999. A escala de salário-base era determinada pelo art. 29 da Lei n. 8.212/1991, cujas alíquotas estavam unificadas em 20%, independentemente da faixa em que o segurado se encontrava. A regulamentação do salário-base estava prevista no art. 215 do Decreto n. 3.048/1999.

A Medida Provisória n. 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n. 10.666, de 8.5.2003, extinguiu a escala de salários-base, no art. 9º, ficando sua eficácia, no entanto, fixada para 1.4.2003. Para verificação das escalas de salário-base que vigoraram até a sua extinção, remete-se o leitor às tabelas que se encontram anexas na parte final desta obra.

Aplica-se o novo interstício estabelecido pela Lei n. 9.876/1999 ao segurado que, até a data de sua publicação, tenha cumprido o número mínimo de meses estabelecidos nesta nova regra.

Após a extinção da escala de salário-base, entende-se por salário de contribuição, para os segurados contribuinte individual e facultativo, o disposto no art. 28, incisos III e IV, da Lei n. 8.212/1991, ou seja: para o contribuinte individual, a remuneração

auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado os limites mínimo e máximo do salário de contribuição; e, para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, qualquer que seja, desde que observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição.

19.3 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO EMPREGADO, INCLUSIVE DOMÉSTICO, E TRABALHADOR AVULSO

A contribuição do segurado empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso, até a vigência da EC n. 103/2019 nesta matéria (1º.03.2020), vem sendo calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota, de forma não cumulativa, sobre seu salário de contribuição mensal – art. 20 da Lei n. 8.212/1991.

A questão envolvendo a interpretação do que se entende por “forma não cumulativa” é objeto de repercussão geral no STF (pendente de julgamento no mérito):

TEMA 833. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 20, LEI 8.212/91. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO. EXPRESSÃO DE FORMA NÃO CUMULATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADO ESPECIAL. A matéria envolvendo a constitucionalidade da expressão de forma não cumulativa constante no caput do art. 20 da Lei nº 8.212/91, o qual prevê a sistemática de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado e pelo trabalhador avulso, possui viés constitucional e repercussão geral, pois concerne a afronta aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da isonomia. (Leading Case: RE 852796 RG / RS, Relator Min. Dias Toffoli, DJe 08.10.2015).

Entretanto, a EC n. 103/2019 alterou o inciso II do art. 195 da CF/88, passando a prever, quanto à contribuição dos segurados, que poderão ser “adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição”.

Regulamentando a matéria de modo transitório, até que lei venha a modificar a Lei n. 8.212/1991, o art. 28 da EC n. 103/2019 fixou para estes segurados as seguintes

alíquotas que incidem sobre fatos geradores a partir de 1º de março de 2020:

- I – até 1 (um) salário mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento);
- II – acima de 1 (um) salário mínimo até R\$ 2.000,00 (dois mil reais), 9% (nove por cento);
- III – de R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R\$ 3.000,00 (três mil reais), 12% (doze por cento); e
- IV – de R\$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até o limite do salário de contribuição, 14% (quatorze por cento).

As alíquotas acima serão aplicadas de forma progressiva sobre o salário de contribuição do segurado, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. Os valores serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

Para o empregado e o trabalhador avulso, o salário de contribuição é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato, ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa (art. 28, I, da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 9.528/1997).

Para o empregado doméstico, o salário de contribuição será a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, observadas as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração (art. 28, II, da Lei n. 8.212/1991). Evidentemente, se comprovado que o empregado doméstico recebia valor superior ao

registrado por seu empregador, este deve ser o valor a ser considerado para cálculo da contribuição devida por este último, para que o segurado não tenha perdas quando do requerimento e efetiva obtenção de benefícios.

Convém assinalar que, tendo a categoria de empregados domésticos ingressado na Previdência Social somente com a edição da Lei do Trabalho Doméstico – Lei n. 5.859/1972, não há fundamento para exigir-se contribuição em período anterior.

Sobre o tema, a TNU, em conformidade com a orientação do STJ, fixou as seguintes premissas:

- a) não é exigível que o trabalhador doméstico recolha contribuições à Previdência Social para os períodos laborados antes da entrada em vigor da Lei n. 5.859/1972;
- b) estando devidamente comprovado e reconhecido o exercício da atividade doméstica (mesmo no período anterior à vigência da Lei n. 5.859/1972), o tempo de labor deverá ser contado como período de carência, independentemente de comprovação dos recolhimentos (PEDILEF 0008223-14.2009.4.03.6302, Relator Juiz Federal Paulo Ernane Moreira Barros, julgado em 8.10.2014).

O art. 214 do Decreto n. 3.048/1999 acrescenta mais duas definições do salário de contribuição:

- para o dirigente sindical na qualidade de empregado: como a remuneração paga devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas; e
- para o dirigente sindical na qualidade de trabalhador avulso: como a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical.

As hipóteses de incidência de contribuição para estes segurados são, na conformidade do texto legal, as decorrentes do exercício de atividade remunerada, ocorrendo o fato imponible quando a remuneração for: a) *paga* ao segurado pelo seu empregador; b) *creditada* em conta bancária do segurado pelo seu empregador; c)

devida, na situação em que, mesmo tendo exercido a atividade, seu empregador tenha deixado de pagar a importância devida, por violação às normas da legislação do trabalho (ex. mora salarial). Em suma, o direito – adquirido ou satisfeito – às parcelas que a legislação de custeio da Seguridade Social indica como sendo parte integrante da noção de salário de contribuição.

Quando do mês da admissão contratual ou início da atividade como trabalhador avulso, do rompimento contratual ou do afastamento do trabalho, o salário de contribuição será considerado o valor devido pelo empregador ou tomador de serviços relativamente aos dias efetivamente trabalhados no curso do mês. Neste caso, admite-se que o valor que servirá de base de cálculo para a contribuição seja inferior ao valor mínimo do salário de contribuição. Porém, o art. 29 da EC n. 103//2019 passa a prever:

Art. 29. Até que entre em vigor lei que disponha sobre o § 14 do art. 195 da Constituição Federal, o segurado que, no somatório de remunerações auferidas no período de 1 (um) mês, receber remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição poderá:

- I – complementar a sua contribuição, de forma a alcançar o limite mínimo exigido;
- II – utilizar o valor da contribuição que exceder o limite mínimo de contribuição de uma competência em outra; ou
- III – agrupar contribuições inferiores ao limite mínimo de diferentes competências, para aproveitamento em contribuições mínimas mensais.

Parágrafo único. Os ajustes de complementação ou agrupamento de contribuições previstos nos incisos I, II e III, do *caput* somente poderão ser feitos ao longo do mesmo ano civil.

A nova regra em questão é de discutível constitucionalidade, pois fere, em tese, o princípio da equidade da participação no custeio, na medida em que um segurado que aufera, no curso do mês, renda inferior a um salário mínimo, não tem capacidade contributiva para recolher superior, em proporção, a outros segurados melhor remunerados. Exemplificando, não faz sentido exigir de um trabalhador intermitente

que tenha auferido, no curso de um mês, R\$ 100,00 ou R\$ 200,00, que este faça uma contribuição de 7,5% sobre o salário mínimo (cerca de R\$ 75,00). Ao exercer o segurado mais de um emprego ou ocupação, está ele filiado em razão de cada uma das atividades concomitantes, e sujeito ao pagamento de contribuição em cada uma delas, de maneira proporcional. Se em uma das atividades tiver remuneração superior ao teto do salário de contribuição, a contribuição será calculada apenas sobre este valor. Se o estipêndio percebido não atingir o valor-teto do salário de contribuição em apenas uma das empresas, deverá haver recolhimento proporcional ao teto do salário de contribuição em todas as empresas. A alíquota para o cálculo da contribuição será estabelecida em função do montante percebido em todas as empresas e não em cada uma separadamente.

Conforme disposição contida no Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999 – art. 216, § 1º – presente também nos revogados Decretos 612/1992 e 2.173/1997), o desconto da contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina (décimo terceiro salário) é devido quando do pagamento ou crédito da última parcela e deverá ser calculado em separado e recolhido juntamente com a contribuição a cargo da empresa, até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário no dia 20. Nesse sentido: REsp 965.814/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Castro Meira, *DJU* de 01.10.2007.

A respeito da incidência de contribuição sobre a gratificação natalina, o STF editou a seguinte Súmula: “688 – É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário”.

O salário de contribuição deve refletir a remuneração auferida ou devida em razão dos dias efetivamente trabalhados, computados, obviamente, as férias usufruídas, os dias de repouso semanal remunerado e feriados. Evidentemente, se alguma verba não foi quitada pelo empregador, esta ainda assim se configura como salário de contribuição, pois a inadimplência dos direitos não acarreta a inexistência do fato gerador, que é a prestação laboral com afã de remuneração, e não o mero pagamento. Entendimento em sentido oposto acarretaria prejuízo ao trabalhador lesado, na medida em que o empregador, ao inadimplir a totalidade dos salários,

estaria livre de pagar as contribuições previdenciárias, acarretando perda para o segurado quanto ao seu tempo de contribuição, enquanto perdurasse a mora salarial.

Ao exercer o segurado mais de um emprego ou ocupação, está ele sujeito ao salário de contribuição em cada um deles, de maneira proporcional. Se em uma das empresas tiver salário superior ao teto do salário de contribuição, não precisará recolher sobre os valores recebidos nos demais empregos ou ocupações, devendo haver comunicação aos empregadores ou tomadores de serviço para esse fim. Em todo caso, se houver recolhimento de contribuição sobre valor superior ao teto do salário de contribuição, cabe a restituição do valor que exceder ao teto.

Se o salário não atingir o teto da contribuição em apenas uma das empresas, deverá haver recolhimento sobre as remunerações auferidas em todas as empresas.

A contribuição previdenciária incidirá sobre as verbas de natureza remuneratória. Pelo menos três grandes grupos de importâncias integrantes do salário de contribuição – praticamente exaurindo o seu universo – podem ser relacionados:

- o salário propriamente dito, pago em espécie e em valor fixo, e as parcelas q o integram, segundo o art. 457, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho;
- os ganhos habituais sob a forma de utilidades outras que não o dinheiro, com finalidade de recompensar o trabalho, nestes últimos incluídos os pagamentos indiretos (alimentação, vestuário, transporte, moradia); e
- as gorjetas.

Ponto polêmico deste dispositivo é o relativo à inclusão das gorjetas como base de cálculo de contribuições à Seguridade Social. Inconstitucionalidade não há, visto que o art. 195 da Constituição se refere a “rendimentos do trabalho”, o que inclui, por consequência, tal espécie, ainda que paga espontaneamente pelo cliente: (*TRT 24ª Região, 2ª Turma, RO no Proc. 00391-2006-007-24-00-0, Rel. Juiz Nicanor de Araújo Lima, julgado em 9.3.2007, DO/MS de 21.3.2007*).

Acerca do pagamento de valores que poderiam ser reputados como não integrantes da base de cálculo de contribuições à Seguridade Social, como o pagamento em pecúnia das despesas do trabalhador com o transporte, em vez da

concessão do vale-transporte, o STJ, “alinhando-se ao entendimento adotado pelo Pleno STF, firmou-se no sentido de que não incide da contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia” (MC 2013/0350106-3, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* de 03.02.2014).

Para fins previdenciários, o salário-maternidade também é considerado salário de contribuição, ou seja, sofre dedução da contribuição da segurada. Nesse sentido, a tese fixada pelo STJ no Repetitivo 739: “O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária.” (REsp 1.230.957/RS, 1ª Seção, *DJe* 18.3.2014). O tema pendente ainda de julgamento no STF, sendo objeto da Repercussão Geral n. 72: “Inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração (*Leading Case*: RE 576.967 RG/PR, *DJe* 27.6.2008).

A partir de 1º de março de 2020, ante a vigência, nesta matéria, da MP n. 905, de 11.11.2019, os valores pagos a título de seguro-desemprego também sofrem a incidência da contribuição (nova redação da alínea “a” do § 9º e inclusão do § 12 no art. 28 da Lei n. 8.212/91 – vigência a partir do primeiro dia do quarto mês após a publicação da MP).

As contribuições sociais incidentes sobre o décimo terceiro salário, proporcional aos meses de salário-maternidade, inclusive nos casos em que o benefício seja pago diretamente pelo INSS à segurada, devem ser recolhidas pela empresa ou empregador doméstico, juntamente com as contribuições relativas ao décimo terceiro salário do ano em que o benefício foi pago.

A Lei de Custeio estabelece que a remuneração das férias fruídas, calculada na forma do art. 7º, XVII (com valor acrescido de um terço sobre a remuneração habitual), e o abono pecuniário de que trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (conversão de um terço do período de férias em pagamento dobrado), este último no valor que exceder a vinte dias de salário, integram o salário de contribuição.

Em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, o STJ fixou a seguinte tese no Repetitivo n. 479: “A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza

indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa).” (REsp 1.230.957/RS, 1ª Seção, DJe 18.3.2014)

O Plenário do STF entendeu, em sede de Repercussão Geral – Tema 344, que incide contribuição previdenciária sobre parcelas relativas à participação nos lucros no período posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e anterior à entrada em vigor da Medida Provisória n. 794/1994, que regulamentou a matéria (*Leading Case*: RE 569.441, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.2.2015). No período posterior à MP, por sua vez, não incide contribuição.

Regra questionável era a que previa que o valor total das diárias pagas, quando excedente a 50% da remuneração mensal, integraria o salário de contribuição pelo seu valor total.

No entanto, a Lei n. 13.467/2017 alterou o art. 28 da Lei de Custeio, revogando a letra “a” do § 8º e incluindo entre as parcelas que não integram o salário de contribuição “as diárias para viagens” (alínea “h” do § 9º), sem mais mencionar qualquer limite ou valor, o que passa a valer a partir de sua vigência.

No mesmo § 9º do art. 28 da Lei de Custeio, passaram a ser expressamente excluídas da incidência de contribuições previdenciárias:

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares;

(...)

z) os prêmios e os abonos.

Também merece relevo a nova redação conferida ao § 2º do art. 457 da CLT pela Lei n. 13.467/2017: “As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo

trabalhista e previdenciário.”

E entre as alterações trazidas à matéria pela Lei n. 13.467, ainda há o § 5º do art. 458 da Consolidação:

O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o salário do empregado para qualquer efeito *nem o salário de contribuição, para efeitos do previsto na alínea q do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.*

No mesmo diapasão, foi revogada pela lei da “reforma trabalhista” a alínea *a* do § 8º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, que previa a integração, ao salário de contribuição, do valor total das diárias pagas, quando excedente a cinquenta por cento da remuneração mensal.

É vedada a imposição de contribuição sobre proventos de aposentadoria e pensões pagos pelo RGPS (Constituição, art. 195, II, com a redação conferida pela Emenda n. 103/2019).

Quanto ao aviso prévio não trabalhado, em que pese a previsão do art. 487 da CLT, de que o prazo de pré-aviso integra o tempo de serviço para todos os fins legais, não há previsão na Lei n. 8.212/1991 de incidência de contribuição, mas apenas no Decreto n. 3.048/1999, o que tem gerado a arguição de ilegalidade da regra.

A respeito foi fixada a seguinte tese pelo STJ no Repetitivo n. 478: “Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial.” (REsp 1.230.957/RS, 1ª Seção, DJe 18.3.2014).

Estabelece o § 11 do art. 214 do Decreto n. 3.048/1999 as mesmas condições previstas no art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, devendo ser observados:

- os valores reais das utilidades recebidas; ou
- os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicados sobre a remuneração paga, caso não haja determinação dos valores reais das utilidades recebidas.

As tabelas dos salários de contribuição dos segurados empregados, domésticos e trabalhadores avulsos se encontram anexas ao final desta obra.

19.4 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO

Em face da Lei n. 9.876, de 26.11.1999, o empresário, o trabalhador autônomo e o equiparado a autônomo passaram a ser classificados como contribuintes individuais, sendo dada nova redação ao art. 28, III, da Lei n. 8.212/1991, estabelecendo que, “para o contribuinte individual, o salário de contribuição é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo previsto no § 5º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991”. Convém salientar que a EC n. 103/2019 não alterou as alíquotas de contribuição para estas categorias de segurados.

Passou a estabelecer o § 11 do art. 28 da Lei n. 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei n. 13.202/2015, que se considera remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei n. 6.094, de 30.8.1974, como operador de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou do serviço prestado, observado o limite máximo a que se refere o § 5º do mesmo art. 28 da Lei de Custeio.

No mês em que não for paga nem creditada remuneração, ou não houver retribuição financeira pela prestação de serviço, os segurados contribuintes individuais poderão, por ato volitivo, contribuir facultativamente para a Previdência

Social. Dessa forma, o tempo de contribuição continua sendo computado, apesar da inexistência de salário de contribuição. Como exemplo, temos o caso de um profissional liberal que opte por tirar férias por conta própria em determinado mês, nada recebendo por serviços prestados.

A alteração gerou alguma perplexidade, pois, até o fim da escala de salários-base, os hoje chamados contribuintes individuais contribuía com valores que não guardavam relação com o seu rendimento mensal.

A partir da atual redação conferida ao art. 28, III, da Lei de Custeio, não paira dúvida acerca da incidência sobre a totalidade da remuneração auferida, e não sobre valor à escolha do segurado, como explica a jurisprudência:

(...) A Lei nº 10.666/2003 extinguiu a escala transitória de salário-base prevista na Lei nº 9.876/99, passando o contribuinte individual a recolher a contribuição previdenciária sobre a remuneração, nos termos do art. 28, inciso III, da Lei nº 8.212/91, com a redação da Lei nº 9.876/99. (...) (TRF da 4ª Região, 1ª Turma, AMS no Processo: 2003.70.00.030385-1/PR, Rel. Des. Federal Wellington Mendes de Almeida, DJU 20.7.2005).

Para o segurado facultativo, o salário de contribuição, em face da Lei n. 9.876, de 26.11.1999, deixou de ser o salário-base e passou a ser o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991. Ou seja, a partir da vigência da Lei n. 9.876/1999, o facultativo pode contribuir sobre qualquer valor entre os limites mínimo (salário mínimo mensal) e máximo (teto) do salário de contribuição.

A contribuição dos segurados contribuintes individuais (anteriormente classificados como segurados nas categorias de empresário, trabalhador autônomo e equiparado) e facultativos é obtida – regra geral – aplicando-se a alíquota de 20% sobre o respectivo salário de contribuição, de acordo com a redação do art. 21 da Lei n. 8.212/1991, dada pela Lei n. 9.876/1999.

No caso de o síndico ou o administrador eleito para exercer atividade de administração condominial estar isento de pagamento da taxa de condomínio, o valor

da referida taxa integra a sua remuneração (STJ, REsp 2008/0120043-9, 2ª Turma, Rel. Min. Castor Meira, *DJe* de 11.09.2008). O preceito é discutível, pois a condição de síndico ou subsíndico, quando condômino, não é uma atividade laborativa propriamente dita. Ademais, gera conflitos, pois uma pessoa aposentada por invalidez, que venha a constar como síndico ou subsíndico, pode vir a ter seu benefício cancelado (constará contribuição em seu CNIS), embora não consiga exercer qualquer outra atividade no mercado de trabalho.

O salário de contribuição do produtor rural pessoa física enquadrado como contribuinte individual é o valor por ele declarado em razão do exercício da atividade rural por conta própria, observados os limites mínimo e máximo do salário de contribuição.

Os segurados obrigatórios na condição de contribuinte individual (quando não prestem serviços exclusivamente a pessoas jurídicas) e os segurados facultativos estão obrigados a recolher sua contribuição, por iniciativa própria, até o dia 15 do mês seguinte àquela a que as contribuições se refiram, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente, quando não houver expediente bancário no dia 15.

Com a entrada em vigor do art. 4º da MP n. 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n. 10.666, de 8.5.2003, cujos efeitos passaram a ser exigidos em 1.4.2003, foi atribuída à empresa contratante a obrigatoriedade de reter do valor devido e recolher o percentual de 11% da remuneração a ser paga a contribuinte individual a seu serviço, limitado ao limite máximo do salário de contribuição, obrigação esta que tem vencimento no mesmo prazo que o recolhimento da contribuição das empresas sobre a folha de pagamentos dos demais segurados a seu serviço, na condição de empregados e trabalhadores avulsos.

A obrigação de retenção e recolhimento se estende também a entes de direito público que contratem contribuintes individuais para prestação de serviços eventuais (art. 216-A do Regulamento).

A sistemática de retenção da contribuição não se aplica ao contribuinte individual quando contratado por outro contribuinte individual equiparado à empresa ou por produtor rural pessoa física, ou por missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, e nem ao brasileiro civil que trabalha no exterior para

organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo.

No entanto, pelo disposto no § 20 do art. 216 do Regulamento da Previdência Social, com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003,

Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural pessoa física ou à missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco por cento da contribuição patronal do contratante, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado, no respectivo mês, limitada a nove por cento do respectivo salário de contribuição.

O art. 5º da Lei n. 10.666/2003 dispõe, ainda, que “o contribuinte individual a que se refere o art. 4º é obrigado a complementar, diretamente, a contribuição até o valor mínimo mensal do salário de contribuição, quando as remunerações recebidas no mês, por serviços prestados a pessoas jurídicas, forem inferiores a este”.

Aplica-se essa regra (prevista no § 4º do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 9.876/1999) ao cooperado que prestar serviço à empresa por intermédio da cooperativa de trabalho, cabendo a esta fornecer-lhes comprovante de sua inclusão em GFIP ou recibo de pagamento, bem como cópia da(s) nota(s) fiscal(is) de prestação de serviço (§ 5º do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, com a redação da Lei n. 9.876/1999).

A Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006, alterou o § 2º do art. 21 e fez inserir, no referido artigo da Lei n. 8.212/1991, o § 3º¹, alterando significativamente a forma de contribuição destas duas categorias, conforme desejem ou não se beneficiar futuramente do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. A partir de então, os segurados enquadrados nas categorias de facultativo e de contribuinte individual – este último, quando o serviço não for prestado à empresa ou pessoa equiparada à empresa, poderão optar entre:

- contribuir com uma alíquota de 11% sobre o valor mínimo mensal do salário

contribuição (ou seja, 11% sobre o salário mínimo) – o que lhes assegura a proteção previdenciária, exceto para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição; ou

- caso queiram se beneficiar da aposentadoria por tempo de contribuição, deve contribuir com mais 9% sobre o mesmo salário de contribuição, com acréscimo de juros de mora fixados na própria Lei n. 8.212/1991, caso o recolhimento seja feito com atraso.²

A alíquota de 11% é válida apenas para o segurado que contribui sobre o salário mínimo. Caso o salário de contribuição seja superior ao salário mínimo, o percentual é de 20% (§ 3º).

A Lei n. 12.470/2011 reduziu para 5% do salário mínimo a contribuição dos seguintes segurados:

- a) do microempreendedor individual, de que trata o art. 18-A da Lei Complementar n. 123/2006; e
- b) do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente aos afazeres domésticos no âmbito de sua residência (regra que beneficia, portanto, as donas de casa), desde que pertencente a família de baixa renda, assim considerada a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico cuja renda mensal seja de até dois salários mínimos.

O segurado (contribuinte individual ou facultativo) que tenha contribuído com a alíquota de 5 ou 11% sobre o salário mínimo e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei n. 8.213/1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios equivalentes à taxa

SELIC.

A nova redação da Lei não alterou a forma de contribuição dos contribuintes individuais que prestam serviços a pessoas jurídicas, permanecendo assim a retenção de 11% por parte do tomador dos serviços, nesse caso.

Importante salientar, ainda, que, segundo o Decreto n. 3.048/1999, em seu art. 59, §§ 1º e 2º, cabe ao contribuinte individual comprovar a interrupção ou o encerramento da atividade pela qual vinha contribuindo, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição.

A comprovação da interrupção ou encerramento da atividade do contribuinte individual será feita, no caso dos segurados enquadrados nas alíneas *j* e *l* do inciso V do art. 9º, mediante declaração, ainda que extemporânea, e, para os demais, com base em distrato social, alteração contratual ou documento equivalente emitido por junta comercial, secretaria federal, estadual, distrital ou municipal ou por outros órgãos oficiais, ou outra forma admitida pelo INSS. Ou seja, existe aí nova obrigação acessória ao contribuinte individual: a de informar a interrupção ou o encerramento de sua atividade como tal, para fins de não ser considerado devedor de contribuição à Seguridade Social.

Quanto à responsabilidade pelo recolhimento das contribuições do diretor de empresa e do sócio cotista, cabe citar importante precedente do TRF da 4ª Região que reflete uma abordagem da evolução da matéria com base nas legislações de regência:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ATIVIDADES URBANAS NA CONDIÇÃO DE DIRETOR DE EMPRESA E SÓCIO COTISTA. INDENIZAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL. SUCESSÃO LEGISLATIVA. TEMPUS REGIT ACTUM.

1. Esta Terceira Seção já assentou (EAC n.º 2000.04.01.103363-0, Rel. Des. Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, DE de 30.08.2006) que o segurado não pode computar tempo de serviço sem a indenização das contribuições previdenciárias que deixou de recolher quando exercia o cargo de diretor de empresa, porquanto, inobstante o recolhimento das respectivas contribuições ser da responsabilidade da pessoa jurídica, os atos de gestão desta são praticados pela pessoa física, que é pessoalmente responsável por atos contrários à lei.

2. Essa orientação não pode ser aplicada em sua integralidade ao sócio cotista, já que não participa da gestão e, pois, não pode ser responsabilizado por atos ilícitos praticados pelos administradores da sociedade. Assim, consideradas as sucessivas alterações legislativas relativamente aos sócios cotistas, e, em face do princípio jurídico tempus regit actum, tem-se a seguinte situação:

(a) no período entre 05.09.60 e 08.08.73, os sócios cotistas com idade inferior a 50 anos na data da inscrição podem averbar tempo de serviço apenas com base no contrato social; (b) entre 09.08.73 e 28.02.79, os sócios cotistas em geral podem provar tempo de serviço com base no contrato social; (c) de 1º.03.79 a 31.12.80 os sócios cotistas deverão juntar tanto o contrato social quanto a comprovação dos recolhimentos para o período; e (d) de 1º.01.81 até 24.07.91 só sócios gerentes e sócios cotistas com remuneração poderão averbar tempo de serviço mediante apresentação de contrato social (com indicação da função ou percepção de pro labore) e comprovação dos recolhimentos.

3. No caso concreto, o Embargado poderá computar tempo de serviço sem a indenização das contribuições previdenciárias que deixou de recolher no período de 03.01.1967 a 28.02.1979, quando figurava como sócio cotista de empresa, estando, no entanto, condicionado ao recolhimento das respectivas contribuições o cômputo do tempo de serviço nos períodos de 01.03.1979 a 31.12.1982 e 01.07.1983 a 31.07.1983.

4. Embargos parcialmente acolhidos para condicionar o cômputo do tempo de serviço exercido na condição de sócio cotista nos períodos de 01.03.1979 a 31.12.1982 e 01.07.1983 a 31.07.1983 ao recolhimento das contribuições previdenciárias.

(EI 2005.72.00.001524-0/SC, 3ª Seção do TRF da 4ª Região, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, DE em 15.9.2009).

– Microempreendedor Individual (MEI)

O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária (art. 18-E da LC n. 123/2006, com a redação conferida pela LC n. 147/2014).

O MEI é um contribuinte individual, pois se enquadra como empresário na forma do art. 966 do CC/2002, sendo a pessoa jurídica constituída uma modalidade de microempresa.

O empresário individual (anteriormente chamado de titular de firma individual) é aquele que exerce em nome próprio uma atividade empresarial. É a pessoa física (natural) titular da empresa. O patrimônio da pessoa natural e o do empresário individual são os mesmos, logo, o titular responderá de forma ilimitada pelas dívidas. Alguns empresários individuais podem, conforme estejam autorizados pela lei, se inscrever como Microempreendedores Individuais (MEI).

A partir de 1.1.2018, considerar-se-á MEI o empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista no art. 18-A da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 155/2016, sendo que, no caso de início de atividades, o limite será de R\$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro.

O MEI também pode ter um único empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria.

A LC n. 128, de 19.12.2008, criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal, que não se caracterize como empregado (ou seja, preste serviços de modo autônomo, não subordinado a empresa ou empregador doméstico), possa se tornar um MEI.

A formalização do MEI poderá ser feita de forma gratuita no Portal do Empreendedor na internet.³ Após o cadastramento do MEI, o CNPJ e o número de inscrição na Junta Comercial são obtidos imediatamente, não sendo necessário encaminhar nenhum documento (e nem sua cópia anexada) à Junta Comercial. O MEI também poderá fazer a sua formalização com a ajuda de empresas de contabilidade

que são optantes pelo Simples Nacional.

No momento da inscrição, o interessado declara que cumpre e entende a legislação municipal onde pretende realizar a atividade e que a obedecerá, sob pena de ter cancelado o seu alvará provisório, que tem validade de 180 dias. Caso o município constate alguma ilegalidade nessa declaração, durante os 180 dias de validade do documento que equivale ao alvará provisório, o registro da empresa poderá ser cancelado.

Caso o empreendedor não disponha dessa informação, recomenda-se que ele não finalize o registro. O SEBRAE, os escritórios de contabilidade e a própria administração municipal podem prestar as informações necessárias.

Todo ano o MEI deve declarar o valor do faturamento do ano anterior (formulário DASN-SIMEI). A primeira declaração pode ser preenchida pelo próprio Microempreendedor Individual ou pelo contador optante pelo SIMPLES, gratuitamente. E todo mês, até o dia 20, o Microempreendedor Individual deve preencher o Relatório Mensal das Receitas que obteve no mês anterior, anexando ao Relatório as notas fiscais de compras de produtos e de serviços, bem como das notas fiscais que emitir.

O Microempreendedor Individual está dispensado de contabilidade e, portanto, não precisa escriturar nenhum livro. No entanto, ele deve guardar as notas de compra de mercadorias, os documentos do empregado contratado e o canhoto das notas fiscais que emitir.

Em relação ao Microempreendedor Individual – MEI – conceituado pela Lei do Simples como espécie de microempresa, a LC n. 128/2008 estabeleceu que este poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores mensais reduzidos, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista no art. 18-A.

A Lei n. 12.470, de 31.8.2011, alterou a alíquota de contribuição do microempreendedor individual para 5% (antes era de 11%) sobre o salário mínimo, com efeitos a partir de 1º de maio de 2011.

O MEI optante por esse recolhimento fixo não fará jus à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se efetuar o recolhimento mensal complementar de 9%,

acrescido de juros moratórios. Essa contribuição assegura ao MEI todos demais os benefícios do sistema.

Caso o MEI pretenda contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei n. 8.213/1991, deverá complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios equivalentes à taxa SELIC.

Observadas as demais condições legais previstas, poderá optar pela sistemática de recolhimento do MEI o empresário individual que exerça atividade de comercialização e processamento de produtos de natureza extrativista.

A partir de 1.1.2018, por força das alterações previstas na Lei Complementar n. 155, de 27.10.2016, passam a vigorar as seguintes regras:

- a baixa do MEI via portal eletrônico dispensa a comunicação aos órgãos da Administração Pública;
- o MEI inscrito no conselho profissional de sua categoria na qualidade de pessoa física é dispensado de realizar nova inscrição no mesmo conselho na qualidade de empresário individual;
- são vedadas aos conselhos profissionais, sob pena de responsabilidade, a exigência de inscrição e a execução de qualquer tipo de ação fiscalizadora quando a ocupação do MEI não exigir registro profissional da pessoa física;
- observado o disposto no *caput* e nos §§ 1º a 25 do art. 18-A da Lei Complementar do SIMPLES, poderá enquadrar-se como MEI o empresário individual ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural que possua um único empregado que receba exclusivamente um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional;
- é vedado impor restrições ao MEI relativamente ao exercício de profissão ou

participação em licitações, em função da sua natureza jurídica, inclusive por ocasião da contratação dos serviços previstos no § 1º do art. 18-B da Lei Complementar do SIMPLES;

- o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização prestação de serviços no âmbito rural que efetuar seu registro como MEI não perderá a condição de segurado especial da Previdência Social.

O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.

Para os casos de afastamento legal do único empregado do MEI, será permitida a contratação de outro empregado, inclusive por prazo determinado, até que cessem as condições do afastamento, na forma estabelecida pelo Ministério do Trabalho.

O MEI poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após o período de 12 meses consecutivos sem recolhimento ou declarações, independentemente de qualquer notificação, devendo a informação ser publicada no Portal do Empreendedor, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

De acordo com o § 6º do art. 4º da Lei Complementar n. 123/2006, incluído pela LC n. 155/2016, com efeitos a partir de 1.1.2018, “Na ocorrência de fraude no registro do Microempreendedor Individual – MEI feito por terceiros, o pedido de baixa deve ser feito por meio exclusivamente eletrônico, com efeitos retroativos à data de registro, na forma a ser regulamentada pelo CGSIM, não sendo aplicáveis os efeitos do § 1º do art. 29 desta Lei Complementar”.

A alteração de dados no CNPJ informada pelo empresário à Secretaria da Receita Federal do Brasil equivalerá à comunicação obrigatória de desenquadramento da sistemática de recolhimento como MEI, nas seguintes hipóteses:

I – alteração para natureza jurídica distinta de empresário individual a que se refere o art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil);

II – inclusão de atividade econômica não autorizada pelo CGSN;

III – abertura de filial.

Os municípios somente poderão realizar o cancelamento da inscrição do MEI caso tenham regulamentação própria de classificação de risco e o respectivo processo simplificado de inscrição e legalização, em conformidade com a LC n. 123 e com as resoluções do Comitê Gestor.

19.5 CONTRIBUIÇÕES DAS EMPRESAS

A Constituição prevê no art. 195, inciso I, com a redação dada pela Emenda n. 20, a incidência de contribuições sociais a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei (art. 15 da Lei n. 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei 13.202/2015), nos seguintes termos:

I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre:

- a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;*
- b) receita ou o faturamento;*
- c) lucro.*

É prevista, ainda, a instituição de contribuições com fato gerador distinto daqueles relacionados no art. 195, I, da Constituição. Essas outras fontes, destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, exigem a adoção de lei complementar para serem cobradas, conforme previsto no art. 195, § 4º, da Constituição.

19.5.1 Contribuição sobre a folha de pagamento

É a contribuição prevista na letra *a* do inciso I do art. 195 da Constituição. Sua incidência se dá sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, pela empresa, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

A cobrança é feita com base no inciso I do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, cuja alíquota é de 20% sobre “o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, o valor da compensação pecuniária a ser paga no âmbito do Programa de Proteção ao Emprego – PPE, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”.⁴

Nota-se, pelo cotejo dos dispositivos constitucional e legal pertinentes, que a hipótese de incidência indicada na Constituição (importância paga ou creditada) mereceu, na Lei de Custeio, a inserção de mais um vocábulo (paga, *devida* ou creditada). Para alguns, tal inclusão seria inconstitucional, pois se estaria estabelecendo nova hipótese, não contemplada no texto constitucional, por via de lei ordinária, vulnerando a exigência de lei complementar para tanto.

Todavia, é nosso entendimento que a remuneração devida é a mesma que deve ser paga ou creditada ao segurado empregado, por se configurar em direito adquirido, tendo a norma legal apenas o condão de indicar que o fato imponível não se revela apenas no auferir remuneração, mas no *fazer jus* a ela, ainda que o empregador, violando a lei e o contrato de trabalho, deixe de remunerar corretamente o trabalhador, impedindo a invocação de que, não tendo o empregador feito qualquer pagamento de remuneração (como na hipótese de mora salarial), nenhuma contribuição seria devida, nem pelo mesmo, nem pelo segurado, em relação ao mês em que não houve pagamento.

Ademais, tal raciocínio seria por demais prejudicial ao segurado, pois, no cômputo do salário de benefício, haveria lacunas em seu tempo de contribuição, relativamente aos meses em que não foi vertida contribuição, ou esta foi feita a menor, por infração à norma trabalhista, beneficiando, por conseguinte, o infrator da norma (o empregador).

Como visto, a contribuição do empregado e do trabalhador avulso é calculada

mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre seu salário de contribuição mensal, até o limite máximo previsto pela Previdência Social.

Já a contribuição da empresa é de 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados que lhes prestem serviços. O limite máximo do salário de contribuição não é aplicado para as empresas, isto é, a contribuição é sobre o valor total da remuneração. Por exemplo, se a remuneração do empregado for de R\$ 8.000,00, este contribuirá sobre o valor máximo do salário de contribuição, enquanto a empresa contribuirá sobre R\$ 8.000,00.

Observe-se que o texto legal se refere não só às parcelas efetivamente pagas (ou seja, o valor entregue) e creditadas (quando o pagamento se dê mediante crédito em conta bancária ou poupança); é também fato gerador da contribuição ser tão somente devida a remuneração ao trabalhador.

Conclui-se que, com isso, a empresa que, mesmo sem intenção manifesta, deixa de pagar valores de natureza remuneratória a seus trabalhadores no prazo que a lei assina para o cumprimento desta obrigação torna-se devedora perante a Seguridade Social, no que tange às contribuições que deveria fazer sobre a soma dos valores que, mesmo devidos, não foram pagos a seus empregados e trabalhadores avulsos.

Decidiu o STF em Repercussão Geral (RE 565160/SC, *DJe* 23.8.2017), Tema 20 – “Alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações”, que: “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998.” Evidentemente, este entendimento agora terá de ser sopesado com as novas disposições trazidas pela Lei n. 13.467/2017 a respeito da não incidência de contribuições sobre verbas que antes compunham, indene de dúvidas, o conjunto de ganhos habituais do empregado em contraprestação ao trabalho.

Cabe registrar, ainda, a existência de vários questionamentos no tocante à incidência de contribuição patronal sobre verbas trabalhistas. A orientação fixada pelo STJ é a seguinte:

- estão sujeitas à incidência de contribuição previdenciária as parcelas pagas pelo empregador a título de horas extras e seu respectivo adicional, bem como os valores pagos a título de adicional noturno e de periculosidade (Recurso Repetitivo – Tema 687, REsp 1.358.281/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.04.2014);
- incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre os valores pago a título de salário-maternidade e a título de salário-paternidade (Recurso Repetitivo – Temas 739 e 740, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 18.03.2014);
- não incide contribuição previdenciária a cargo da empresa sobre o valor pago a título de: a) terço constitucional de férias gozadas e de férias indenizadas; b) aviso prévio indenizado; c) importância paga nos 15 dias que antecedem o auxílio-doença (Recurso Repetitivo – Temas 478, 479, 738, REsp 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 18.03.2014);
- não incide contribuição social sobre o valor dos medicamentos adquiridos pelo empregado e pagos pelo empregador ao estabelecimento comercial de forma direta, mesmo que o montante não conste na folha de pagamento (REsp 1.430.043/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 11.3.2014).

A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu encargo, no mês seguinte ao efetivamente trabalhar, por força do art. 30, inciso I, alínea *b*, da Lei n. 8.212/91. O fato impositivo da contribuição previdenciária em questão não é o pagamento do salário, mas sim a prestação de serviço pelo trabalhador, verdadeiro critério material da hipótese de incidência da referida contribuição, devendo ser entendido como mês de competência aquele efetivamente trabalhado. Neste sentido: AC n. 2001.72.05.005094-0/SC, TRF da 4ª Região, 2ª Turma, Relator Juiz Alcides Vettorazzi, *DJU* de 16.10.2002.

De acordo com o § 2º do art. 201 do Regulamento da Previdência Social, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003, integra a remuneração para os

fins do disposto nos incisos II e III do *caput*, a bolsa de estudos paga ou creditada ao médico-residente participante do programa de residência médica de que trata o art. 4º da Lei n. 6.932, de 7 de julho de 1981, na redação dada pela Lei n. 10.405, de 9 de janeiro de 2002.

Já o § 5º do mesmo artigo 201 indica que, para efeito de incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos ou creditados a sócios, serão considerados não apenas os valores pagos em decorrência do trabalho (*pro labore*), mas também os valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício.

Anualmente, até o dia 20 de dezembro, a empresa está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias sobre a gratificação natalina (13º salário), salvo em se tratando de comissões, quando se permite fazer o recolhimento da diferença desta gratificação até o dia 20 de janeiro, em relação às transações ultimadas após aquela data (Regulamento, art. 216, parágrafos 25 e 26).

As instituições financeiras (banco comercial, banco de investimento, banco de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, investimento e financiamento, sociedade de crédito imobiliário, inclusive associação de poupança e empréstimo, sociedade corretora, distribuidora de títulos e valores mobiliários, inclusive bolsa de mercadorias e valores, empresa de arrendamento mercantil, cooperativa de crédito, empresa de seguros privados e de crédito e capitalização), agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada, aberta e fechada, pagarão contribuição adicional de 2,5% sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados que lhes prestam serviços. Sua contribuição total será, portanto, de 22,5%.

A constitucionalidade da diferença de alíquotas exigida de instituições financeiras foi validada pelo STF:

Tema 204. Contribuição adicional de 2,5% sobre a folha de salários de instituições

financeiras instituída pela Lei nº 8.212/91.

O tribunal, por unanimidade, conheceu do recurso extraordinário e a este negou provimento. Em seguida, também por unanimidade, o tribunal fixou a seguinte tese: “É constitucional a previsão legal de diferenciação de alíquotas em relação às contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis, após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998”.

(Leading Case: RE 598.572, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4.4.2016).

– Desonerações da Folha de Salários

A aprovação de normas⁵ estabelecendo em favor de diversos segmentos econômicos a substituição da contribuição previdenciária patronal (ou seja, a contribuição de 20% sobre a folha de salários e sobre a remuneração paga a prestadores de serviços) por alíquotas adicionais incidentes sobre a receita bruta, tem causado perdas significativas de receitas da Seguridade Social.

Essas medidas objetivam desonerar de encargos a folha de salários das empresas beneficiadas para torná-las mais competitivas no mercado interno e externo. Consta do sítio da Receita Federal que:

A desoneração da folha de pagamento foi instituída pela Lei 12.546/2011, e consiste na substituição da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre folha de salários pela incidência sobre o faturamento.

A implementação da incidência sobre a receita bruta se deu, em termos práticos, por meio da criação de um novo tributo, a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), que consiste na aplicação de uma alíquota ad valorem, 1% ou 2%, a depender da atividade, do setor econômico (CNAE) e do produto fabricado (NCM), sobre a receita bruta mensal. A Receita Federal é responsável por apurar a renúncia decorrente dessa medida, para fins do repasse do Tesouro ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, como forma de compensar as perdas com essa renúncia. O acompanhamento é realizado mensalmente, e os relatórios produzidos contêm a

descrição da metodologia empregada, as fontes de informação utilizadas e os resultados, que além de apresentar a renúncia, evidencia dados sobre o número de contribuintes beneficiados e sua respectiva quantidade de empregados, com a discriminação dos setores econômicos.⁶

Na prática, essas exclusões de contribuições, que seriam destinadas ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social, estão provocando o aumento do falacioso “déficit da Previdência”.

A Lei n. 13.670/2018 revogou o regime de desoneração da folha de pagamento para uma série de atividades no ramo industrial, com efeitos a partir de 1.9.2018.

Ocorre que, de acordo com a legislação que rege a desoneração da folha de pagamento, a opção pelo regime, em geral feita no início de cada ano, é irretratável durante todo o exercício.

19.5.2 Contribuição sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais e trabalhadores avulsos

Com relação ao recolhimento das empresas sobre rendimentos de autônomos, avulsos e administradores, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária instituída por meio de lei ordinária (Lei n. 7.787/1989, com nova redação dada pela Lei n. 8.212/1991). Entendeu a Suprema Corte que a relação dos administradores e autônomos não decorre de contrato de trabalho, não tendo folha de salários, e somente por lei complementar poderia ser instituída nova contribuição. A inconstitucionalidade foi declarada por afronta à redação original do art. 195, I, da Constituição de 1988, que previa a contribuição dos empregadores incidentes somente sobre a “folha de salários, o faturamento e o lucro”.

Em razão dessa decisão foi editada a Lei Complementar n. 84, de 18.1.1996, a qual instituiu basicamente duas contribuições:

- a primeira, de 15%, a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive

cooperativas, incidentes sobre as remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas (art. 1º, I); e

- a segunda, também de 15%, a cargo de cooperativas de trabalho, incidente sobre o total das importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas (art. 1º, II).

Com fundamento na Lei Complementar n. 84/1996, a partir do mês de maio de 1996, as empresas, cooperativas e entes públicos passaram a recolher contribuição de 15% sobre os valores pagos a empresários, autônomos e equiparados e trabalhadores avulsos.

Essa contribuição tinha como base de cálculo todos os pagamentos que tivessem sido efetuados pelos serviços prestados por empresários, autônomos, trabalhadores avulsos e demais pessoas físicas, quando não houvesse vínculo empregatício estabelecido entre as partes.

A Lei n. 9.876, de 26.11.1999, revogou a Lei Complementar n. 84, de 18.1.1996, dando nova redação ao art. 22 da Lei n. 8.212/1991, para tratar das contribuições a cargo da empresa sobre os pagamentos efetuados aos contribuintes individuais (antigamente denominados autônomos e equiparados a autônomos) e aos trabalhadores avulsos. A nova redação do art. 195 da CF (conferida pela Emenda Constitucional n. 20/98) não exige lei complementar para a instituição da contribuição em apreço.

A contribuição a cargo da empresa sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços passou a ser de 20%. O aumento da alíquota está previsto nos incisos I e III do art. 22 da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 9.876/99.

A empresa contratante de serviços executados por intermédio de MEI para prestar serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos mantém, em relação a essa contratação, a obrigatoriedade de

recolhimento da contribuição a que se referem o inciso III do *caput* e o § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991, e o cumprimento das obrigações acessórias relativas à contratação de contribuinte individual (art. 18-B da LC 123/2006, com a redação conferida pela LC 147/2014).

Na hipótese de ter empregado contratado, o MEI:

- I – deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabelecidos pelo CGSN;
- II – é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo CGSN; e
- III – está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do *caput* do art. 13 da LC 123/2006, calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário de contribuição previsto no *caput*, na forma e prazos estabelecidos pelo CGSN.

– Contribuição sobre pagamentos feitos a cooperados

O art. 1º, II, da Lei Complementar n. 84/1996 estipulava uma contribuição de 15%, a cargo de cooperativas de trabalho, incidente sobre o total das importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas.

Com a alteração realizada pela Lei n. 9.876/1999, a partir de março de 2000, as empresas contratantes de mão de obra das cooperativas brasileiras passaram a ser responsáveis pelo recolhimento de 15% à Previdência Social sobre o valor da fatura. Antes, a responsabilidade pelo recolhimento era das próprias cooperativas.

A iniciativa visava assegurar, por antecipação, a contribuição para a Seguridade Social de 15%. Anteriormente, as cooperativas podiam optar pelos 15% sobre o valor do serviço, ou 20% sobre o salário-base do cooperado. Como a grande maioria dos membros de cooperativas recolhia contribuição sobre o valor mínimo do salário de contribuição, as cooperativas optavam pelos 20%, fazendo que suas contribuições à Previdência fossem pequenas em relação aos demais segmentos da economia.

No entanto, a contribuição em comento foi declarada inconstitucional pelo STF, pelos seguintes fundamentos:

- a Lei n. 9.876/1999 transferiu a sujeição passiva da obrigação tributária para empresas tomadoras de serviços. Embora os sócios/usuários pudessem prestar seus serviços no âmbito dos respectivos locais de trabalho, com seus equipamentos e técnicas próprios, a prestação dos serviços não seria dos sócios/usuários, mas da sociedade cooperativa. Os terceiros interessados nesses serviços efetuam os pagamentos diretamente à cooperativa, que se ocupa, posteriormente, de repassar aos sócios/usuários as parcelas relativas às respectivas remunerações;
- a tributação de empresas, na forma delineada na Lei n. 9.876/1999, mediante desconsideração legal da personalidade jurídica das sociedades cooperativas, subverteria os conceitos de pessoa física e de pessoa jurídica estabelecidos pelo direito privado;
- a norma extrapola a base econômica delineada no art. 195, I, “a”, da CF, ou a regra sobre a competência para se instituir contribuição sobre a folha de salários ou sobre outros rendimentos do trabalho. E afronta o princípio da capacidade contributiva (CF, art. 145, § 1º), porque os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus associados, não se confundiriam com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados;
- o legislador ordinário, ao tributar o faturamento da cooperativa, descaracteriza contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, com evidente “bis in idem”;
- a contribuição destinada a financiar a seguridade social, que tem base econômica estranha àquelas indicadas no art. 195 da CF, somente pode ser legitimamente instituída por lei complementar, nos termos do art. 195, § 4º, da CF (RE 595.838/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, *DJe* de 8.10.2014).

– Contribuição sobre pagamentos feitos a membros de entidades religiosas

Com a edição da Lei n. 10.170, de 29.12.2000, os pagamentos feitos pelas

instituições religiosas e de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado, não sofrem a incidência da contribuição patronal sobre pagamentos feitos a pessoas físicas que não sejam empregados.

É salutar esclarecer que nem sempre o pagamento feito a eclesiásticos e outros membros de entidades religiosas estará fora da hipótese de incidência, mas deve ser fundamentada a atuação fiscal para afastar a isenção legal. Nesse sentido

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MINISTROS DE CONFISSÃO RELIGIOSA. AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE.

1. Não incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga por entidade religiosa aos seus ministros, nos termos do disposto no art. 22, § 13, da Lei nº 8.212/91.

2. É nula, por ausência de fundamentação, a autuação que não indica os motivos fáticos e jurídicos que autorizaram a conclusão da fiscalização para excluir a incidência do § 13 do art. 22 da Lei nº 8.212/91.

3. Verba honorária reduzida e arbitrada em valor fixo, em observância aos §§ 3º e 4º do art. 20 da CPC. Precedentes deste Regional.

(TRF/4, APELREEX 5000897-82.2010.404.7100, 2ª Turma, Rel. João Batista Lazzari, DE 19.2.2013).

– Contribuição sobre os rendimentos pagos aos agentes políticos

A submissão dos entes federativos ao pagamento de contribuição previdenciária patronal incidente sobre a remuneração dos agentes políticos não vinculados a regime próprio de previdência social, após o advento da Lei n. 10.887/2004, foi definida em Repercussão Geral pelo STF que fixou a seguinte tese:

Tema 691 – “Incide contribuição previdenciária sobre os rendimentos pagos aos

exercentes de mandato eletivo, decorrentes da prestação de serviços à União, a estados e ao Distrito Federal ou a municípios, após o advento da Lei nº 10.887/2004, desde que não vinculados a regime próprio de previdência” (*Leading Case*: RE 626837).

19.5.3 Contribuição em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT

O seguro obrigatório de acidentes do trabalho foi integrado à Previdência Social pela Lei n. 5.316, de 14.9.1967, em favor dos empregados em geral, dos trabalhadores avulsos e dos presidiários que exercessem atividade remunerada.

Na ocorrência de acidentes do trabalho ou de doenças chamadas ocupacionais, tem o acidentado, ou seus dependentes no caso de sua morte, direito às prestações e serviços previstos na legislação previdenciária.

Trata-se de seguro obrigatório, instituído por lei, mediante uma contribuição adicional a cargo exclusivo da empresa e destina-se à cobertura de eventos resultantes de acidente do trabalho.

A fixação desse seguro no período de 1.9.1989 a 31.10.1991 foi realizada com a exigência de um adicional de 2% sobre o total da remuneração paga ou creditada, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente da atividade da empresa e correspondente grau de risco (Lei n. 7.787, de 30.6.1989, art. 3º, II).

Com a edição da Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei n. 8.212/1991, art. 22, II), no período de 1.11.1991 a 30.6.1997, o adicional passou a observar os percentuais de 1%, 2% ou 3% incidentes sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e médicos residentes (estes últimos por força do disposto na Lei n. 6.932/1981, art. 4º, §§ 1º e 5º):

- 1% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja considerado leve;

- 2% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja considerado médio;
- 3% para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja considerado grave.

A Medida Provisória n. 1.523-13, de 25.9.1997, reeditada e revogada pela MP n. 1.596-14, de 10.11.1997, alterou em parte a redação do inciso II do art. 22 da Lei n. 8.212/1991. Posteriormente, a Medida Provisória n. 1.729, de 2.12.1998, convertida na Lei n. 9.732, de 11.12.1998, introduziu novas modificações. Entretanto, os percentuais de 1%, 2% ou 3% em razão do risco da atividade foram mantidos.

Assim, para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), o empregador contribui sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, consoante previsão contida no art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 9.732, de 11.12.1998, com alíquotas que variam entre 1% e 3%, como anteriormente mencionado.

O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, reproduzida no Anexo I da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13.11.2009, obedecendo às seguintes disposições:

- a) a empresa com um estabelecimento e uma única atividade econômica enquadrar-se-á na respectiva atividade;
- b) a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica simulará o enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos;
- c) a empresa com mais de um estabelecimento e diversas atividades econômicas

deverá somar o número de segurados alocados na mesma atividade em todos os estabelecimentos, prevalecendo como preponderante a atividade que ocupa o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, considerados todos os estabelecimentos;

- d) os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras, Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9º; e
- e) a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição “7820-5/00 Locação de Mão de Obra Temporária”.

Considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que:

- a) apurado na empresa ou no órgão do poder público o mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em atividades econômicas distintas, considerar-se-á como preponderante aquela que corresponder ao maior grau de risco;
- b) não serão considerados os segurados empregados que prestam serviços em atividades-meio, para a apuração do grau de risco, assim entendidas aquelas que auxiliam ou complementam indistintamente as diversas atividades econômicas da empresa, tais como serviços de administração geral, recepção, faturamento, cobrança, contabilidade, vigilância, entre outros.

A obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja construção ou prestação de serviços na área de construção civil será enquadrada no código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na obra não serão considerados.

Verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à sua correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente.

O Superior Tribunal de Justiça considera não ser possível estabelecer a atividade preponderante pela generalidade da empresa, e sim por estabelecimento. O tema foi objeto da Súmula n. 351, cujo texto define: “A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho – SAT – é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro”.

A exigibilidade da contribuição em questão foi objeto de muitos questionamentos na via judicial, tendo sido pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela validade das normas que regulamentam a matéria: *Ag. Reg. em RE c/ Agravo n. 650.696-PR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.11.2011.*

19.5.3.1 Fator Acidentário de Prevenção – FAP

A Medida Provisória n. 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n. 10.666, de 8.5.2003, por seu turno, possibilitou a redução, em até cinquenta por cento, ou aumento, em até cem por cento, das referidas alíquotas, em razão do desempenho da empresa com relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.

A matéria somente foi regulamentada pelo Decreto n. 6.042, de 2007, que introduziu o Fator Acidentário de Prevenção – FAP no art. 202-A do Regulamento da Previdência Social. O FAP consiste num multiplicador variável num intervalo contínuo de cinquenta centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), a ser aplicado à respectiva alíquota da contribuição relativa ao GILRAT.

Para fins da redução ou majoração a que se refere o *caput* do art. 202-A do Regulamento, segundo a nova redação do artigo, proceder-se-á à discriminação do desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco por cento e de quinze por cento, respectivamente.

O Ministério do Trabalho e Previdência Social publicará anualmente, sempre no

mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de frequência, gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e divulgará na rede mundial de computadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.

Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de janeiro a dezembro de cada ano, até completar o período de dois anos, a partir do qual os dados do ano inicial serão substituídos pelos novos dados anuais incorporados.

O FAP por empresa será disponibilizado em Diário Oficial da União e na Internet, com as informações que possibilitem a empresa verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu desempenho.

Os índices de frequência, gravidade e custo, por atividade econômica, considerados para o cálculo do FAP, vêm sendo publicados por Portaria Interministerial para o ano subsequente.

Enquanto não disponibilizado ou inexistindo o FAP da empresa, esta deverá informar o multiplicador com valor igual a 1,00.

Para a empresa constituída após janeiro de 2007, o FAP será calculado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao que completar dois anos de constituição.

A metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social indica a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de índices e critérios acessórios à composição do índice composto do FAP.

A Resolução MPS/CNPS n. 1.269/2006 estabeleceu metodologia definindo parâmetros e critérios para a geração do FAP.

Esses parâmetros foram testados e os resultados sinalizaram para a necessidade de aperfeiçoar a metodologia de modo a garantir justiça na contribuição do empregador e equilíbrio atuarial.

A Resolução CNPS n. 1.308, de 27.5.2009, alterada em seu Anexo I pela Resolução MPS/CNPS n. 1.316, de 31.5.2010, identifica a metodologia de aplicação do FAP. Para os cálculos dos índices de frequência, de gravidade e de custo, foram definidas as seguintes fontes de dados:

- registros da Comunicação de Acidentes de Trabalho (CAT) relativos a cada acidente ocorrido;
- registros de concessão de benefícios acidentários que constam nos sistemas informatizados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) concedidos a partir de abril de 2007 sob a nova abordagem dos nexos técnicos aplicáveis pela perícia médica do INSS, destacando-se aí o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP); o critério para contabilização de benefícios acidentários concedidos é a observação de Data de Despacho do Benefício (DDB) dentro do Período-base (PB) de cálculo;
- dados populacionais empregatícios registrados no Cadastro Nacional de Informações Social (CNIS), referentes ao período-base; as empresas empregadoras informam ao CNIS, entre outros dados, os respectivos segmentos econômicos aos quais pertencem segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), número de empregados, massa salarial, afastamentos, alíquotas de 1%, 2% ou 3%, bem como valores devidos ao Seguro Social;
- a expectativa de sobrevida do segurado será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para toda a população brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos, mais recente no período-base.

A matriz para os cálculos da frequência, gravidade e custo e para o cálculo do FAP será composta pelos registros de toda CAT e pelos registros dos benefícios de natureza acidentária.

Os benefícios de natureza acidentária serão contabilizados no CNPJ ao qual o trabalhador estava vinculado no momento do acidente, ou ao qual o agravo esteja diretamente relacionado. Para o trabalhador avulso não há configuração de vínculo empregatício, mas o benefício será relacionado à empresa onde presta o serviço.

Após o cálculo dos índices de frequência, de gravidade e de custo, são atribuídos os percentis de ordem para as empresas por setor (Subclasse da CNAE) para cada um

desses índices.

Desse modo, a empresa com menor índice de frequência de acidentes e doenças do trabalho no setor, por exemplo, recebe o menor percentual e o estabelecimento com maior frequência acidentária recebe 100%. O percentil é calculado com os dados ordenados de forma ascendente.

Para o cálculo anual do FAP, serão utilizados os dados de dois anos imediatamente anteriores ao ano de processamento. Excepcionalmente, o primeiro processamento do FAP utilizou os dados de abril de 2007 a dezembro de 2008.

Para as empresas constituídas após janeiro de 2007, o FAP será calculado no ano seguinte ao que completar dois anos de constituição. Excepcionalmente, no primeiro ano de aplicação do FAP, nos casos, exclusivamente, de aumento das alíquotas constantes nos incisos I a III do art. 202 do RPS, estas serão majoradas, observado o mínimo equivalente à alíquota de contribuição da sua área econômica, em apenas 75% da parte do índice apurado que exceder a um, e, dessa forma, consistirá num multiplicador variável num intervalo contínuo de um inteiro a um inteiro e setenta e cinco décimos (1,75).

Caso a empresa apresente casos de morte ou invalidez permanente, seu valor FAP não poderá ser inferior a um, para que a alíquota da empresa não seja inferior à alíquota de contribuição da sua área econômica, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, salvo a hipótese de a empresa comprovar, de acordo com regras estabelecidas pelo INSS, investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores.

Após a obtenção do índice do FAP, não será concedida a bonificação para as empresas cuja taxa média de rotatividade for superior a 75%.

A taxa média de rotatividade do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consiste na média aritmética resultante das taxas de rotatividade verificadas anualmente na empresa, considerando o período total de dois anos, e a taxa de rotatividade anual é a razão entre o número de admissões ou de rescisões (considerando-se sempre o menor), sobre o número de vínculos na empresa no início de cada ano de apuração, excluídas as admissões que representarem apenas crescimento e as rescisões que

representarem diminuição do número de trabalhadores do respectivo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

As empresas que estiverem impedidas de receber FAP inferior a 1,0000 por apresentarem casos de morte ou de invalidez permanente ou taxa média de rotatividade superior a 75% poderão afastar esse impedimento se comprovarem a realização de investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores.

Referida comprovação será feita mediante formulário eletrônico “Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho”, devidamente preenchido e homologado.

A metodologia aprovada busca bonificar aqueles empregadores que tenham feito um trabalho intenso nas melhorias ambientais em seus postos de trabalho e apresentado no último período menores índices de acidentalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a cobrança daquelas empresas que tenham apresentado índices de acidentalidade superiores à média de seu setor econômico.

Todas as empresas devem fazer consultas rotineiras às informações disponibilizadas acerca de concessão de benefícios por incapacidade para, caso discorde do ato concessório, apresentar contestação ou recurso conforme o caso dentro dos prazos previstos na Instrução Normativa INSS/PRES n. 31, de 10 de setembro de 2008, sob pena de ter benefícios computados na base de cálculo do FAP da empresa dos quais as empresas discordem da caracterização do Nexo Técnico Previdenciário (NTP) pela Perícia Médica do INSS.

A expressão GILRAT Ajustado foi cunhada pela Receita Federal do Brasil (RFB) e equivale à alíquota que as empresas recolhem sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, a partir de janeiro de 2010, para custear as Aposentadorias Especiais e aqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.

O FAP não foi calculado, neste primeiro momento, para as Empresas Optantes pelo Simples e para as Entidades Filantrópicas pois não contribuem para a formação

do custeio das Aposentadorias Especiais e daqueles benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, da mesma forma que as demais empresas – as Empresas Optantes pelo Simples, por exemplo, têm as alíquotas de 1%, 2% e 3% substituídas pela alíquota de contribuição para o Simples. A Previdência Social prossegue com estudos a fim de ajustar e possibilitar a aplicação da metodologia para as empresas que não tiveram seu FAP calculado.

Os estabelecimentos com matrícula CEI foram agregados à empresa vinculante no cálculo do FAP, conforme previsto na metodologia, assim todas as matrículas CEI de uma empresa adotarão o mesmo FAP calculado para a empresa vinculante.

Diante da imprecisão do critério utilizado pela lei para calcular o produto resultante da aplicação do FAP, uma vez que ao final remeteu ao Fisco a tarefa de definir a alíquota a ser aplicada para cada contribuinte, a questão está sendo judicializada pelas empresas prejudicadas por essa nova sistemática de cálculo.

Contrariamente ao que ocorria com o Seguro de Acidente do Trabalho – SAT (mera delegação técnica), a delegação legislativa obtida pelo Fisco, no caso do FAP, foi bem mais abrangente, uma vez que a Lei n. 10.666/2003 facultou ao Regulamento reduzir pela metade ou aumentar em até cem por cento a aludida contribuição.

Note-se que essas duas formas de delegação não estavam originariamente presentes na Lei n. 8.212/1991, motivo pelo qual não há falar em manifestação conclusiva do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria atinente ao FAP que, por certo, demandará inúmeras discussões acerca de sua constitucionalidade.

Sobre a impossibilidade de delegação de competência ao Poder Executivo para o fim de instituir tributo, Leandro Paulsen⁷ defende o seguinte:

Não há possibilidade de delegação da competência legislativa ao Executivo para que institua tributo, qualquer que seja, tampouco para que integre a norma tributária impositiva, ressalvadas apenas as atenuações através das quais a própria Constituição, de modo excepcional, autoriza a graduação de alíquotas pelo Executivo. Importa que se tenha a possibilidade de determinar, com suporte direto na lei, quais as situações que implicam o surgimento da obrigação tributária,

quando e em que momento que tal se dá, quais os sujeitos da relação tributária e como calcular o montante devido, independentemente de complementação de cunho normativo por parte do Executivo, ainda que a título de regulamentos intra legem.

Quanto à sistemática de apuração e implementação do FAP, diante da complexidade do cálculo elaborado pelo Fisco, as empresas têm impugnado a inclusão dos eventos que não se relacionam com as condições de trabalho.

O então Ministério da Previdência Social, quando vinculou o FAP aos acidentes informados por meio do CATs e dos Nexos Técnicos Epidemiológicos registrados pelo INSS, considerou no cálculo do índice em questão eventos não relacionados com as condições de trabalho da empresa.

São exemplos os casos de acidentes de trajeto, cuja responsabilidade, embora seja atribuída eventualmente ao empregador, efetivamente não possui nenhuma relação com as suas condições de trabalho e, aqueles eventos objeto de discussão perante o INSS ou o Poder Judiciário que, pela fórmula utilizada, incorporam o cálculo, porém são completamente dissociados do ambiente laboral da empresa.

Nesse particular, portanto, estando a cobrança do FAP estritamente relacionada às condições de trabalho das empresas, não há como aceitar a inclusão de elementos avessos a tal finalidade na metodologia de seu cálculo, sob pena de ilegitimidade na tributação.

Outro aspecto de suma importância e que causou completo descontentamento dos contribuintes é a posição de cada empresa na subclasse da CNAE, uma vez que, embora o contribuinte tenha acesso ao seu número de ordem, não possui informações acerca do desempenho das demais, para o fim de conferir se a posição por ela alcançada é realmente justa. Saliente-se, ainda, que tal critério contribui de forma preponderante para a fixação da alíquota do FAP.

Esse fato é determinante para comprometer o resultado da fórmula empreendida pelo Fisco, pois, impedindo as empresas de comparar os seus resultados com os de suas “concorrentes”, resta também tolhido o direito de defesa do contribuinte, o que é inadmissível no ordenamento jurídico vigente.

O FAP atribuído às empresas poderá ser contestado de forma eletrônica, por

intermédio de formulário eletrônico que será disponibilizado na rede mundial de computadores no sítio da RFB, no prazo estabelecido em Portaria Interministerial cada vez que for divulgado o FAP com vigência para o ano-exercício seguinte.

Cabe recurso da decisão proferida, que deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, que será disponibilizado no sítio da RFB e examinado em caráter terminativo pela Secretaria de Políticas de Previdência Social (SPPS) do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

O recurso, por se tratar de segunda instância administrativa, deverá versar exclusivamente sobre matérias submetidas à apreciação em primeira instância administrativa que não tenham sido deferidas a favor da empresa.

Em conclusão, por se tratar de majoração de tributo, a metodologia utilizada pelo Poder Executivo para a cobrança da contribuição para o financiamento do GILRAT com a incidência do FAP, por meio de atos infralegais, ainda que dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, não pode transpor a necessidade de lei que defina de forma completa os elementos ensejadores da nova obrigação tributária, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, tipicidade e segurança jurídica.

Há decisões que analisam a questão da validade da regulamentação do FAP em sede de mandado de segurança, sem todavia acolher a tese de que há ilegalidade:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT E APLICAÇÃO DO FAP. ARTIGO 10 DA LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE.

1. O artigo 10 da Lei nº 10.666/03 possibilitou a redução ou aumento das alíquotas da contribuição conforme o desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da redução ou aumento da contribuição destinada ao SAT/RAT, prevista no artigo 10 da Lei nº 10.666, rejeitando a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000.

2. Não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade nas Resoluções nº 1.308/09 e nº 1.309/09 do CNPS, as quais indicaram a metodologia de cálculo do FAP, conforme determinado pelo art. 202-A, § 10, do Decreto nº 3.048/99, e sem

desdobrar dos limites previstos na lei.

3. Apelação desprovida.

(TRF/4, AC 5005938-42.2015.404.7104, 1ª Turma, Relatora Des. Federal Maria de Fátima Labarrère, DE 9.8.2016).

É importante referir, entretanto, que o STJ entende incabível a discussão da matéria por meio de mandado de segurança em face da necessidade de dilação probatória:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP. PORTARIA 457/2008 DO MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CÁLCULO POR PRESUNÇÃO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Na espécie, discute-se a metodologia de cálculo presumido do Fator Acidentário de Prevenção – FAP –, para o período entre 5/2004 a 12/2006.

2. O presente mandado de segurança tem natureza preventiva, pois protocolou-se requerimento administrativo com base na Portaria 457/2007, aguardando-se resposta da Administração.

3. Os procedimentos em torno do cálculo do Fator Acidentário de Prevenção e os critérios professados pela impetrante demandam dilação probatória, inclusive com prova pericial, impossível de realização na estreita via do mandado de segurança. Precedentes da 1ª Seção.

4. Segurança denegada.

(MS 13.448/DF, 1ª Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 31.5.2013).

Pende de julgamento pelo STF a Repercussão Geral 554 – *Leading Case*: RE 677.725, que discute a legalidade tributária da fixação da alíquota por meio de delegação para regulamentação mediante Resolução do Conselho Nacional de

Previdência Social: “Fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social”.

19.5.3.2 Contribuição para o financiamento da aposentadoria especial

A Lei n. 9.732, de 11.12.1998, ao dar nova redação ao art. 57 da Lei n. 8.213/1991, alterou o § 6º e incluiu os §§ 7º e 8º da Lei n. 8.213/1991, elevando as alíquotas de contribuição das empresas que expõem o trabalhador à situação de risco de acidentes e doenças ocupacionais. As alíquotas de contribuição foram acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa que permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

O referido acréscimo incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e foi exigido de forma progressiva, a partir das seguintes datas:

- 1º de abril de 1999: 4%, 3% ou 2%;
- 1º de setembro de 1999: 8%, 6% ou 4%;
- 1º de março de 2000: 12%, 9% ou 6%.

Com esse aumento de contribuição, o Governo espera estimular a modernização tecnológica das empresas e, dessa forma, evitar o trabalho em condições de risco. O efeito, contudo, pode ser o oposto, qual seja, mais sonegação fiscal e manutenção do risco de infortúnios.

A MP n. 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n. 10.666, de 8.5.2003, em seu art. 1º, reconheceu o direito à aposentadoria especial de segurados contribuintes individuais, membros associados a cooperativas de trabalho, que atuem em atividades consideradas nocivas à saúde ou à integridade física. Com isso, dispôs que “será devida contribuição adicional de nove, sete ou cinco pontos percentuais, a cargo da empresa tomadora de serviços de cooperado filiado à cooperativa de trabalho, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,

conforme a atividade exercida pelo cooperado permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente”, e que “será devida contribuição adicional de doze, nove ou seis pontos percentuais, a cargo da cooperativa de produção, incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao cooperado filiado, na hipótese de exercício de atividade que autorize a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente” (art. 1º, §§ 1º e 2º).

Não será devida a contribuição adicional quando a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual neutralizar ou reduzir o grau de exposição do trabalhador a níveis legais de tolerância, de forma que afaste a concessão da aposentadoria especial, conforme previsto em Instrução Normativa da RFB ou em ato que estabeleça critérios a serem adotados pelo INSS, desde que a empresa comprove o gerenciamento dos riscos e a adoção das medidas de proteção recomendadas.

19.5.4 Contribuição sobre a receita e o faturamento

A contribuição incidente sobre a receita e o faturamento está prevista na letra *b* do inciso I do art. 195 da Constituição. A redação atual foi dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, a qual acrescentou o termo “receita” como base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo da empresa.

As contribuições instituídas com base de cálculo incidente sobre a receita e o faturamento são a COFINS e o PIS/PASEP, as quais são examinadas na sequência.

Quando do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 1-1/DF, tendo por objeto a constitucionalidade da incidência da COFINS sobre o faturamento nos termos da Lei Complementar n. 70/1991, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou o conceito de faturamento, como se pode observar nos votos do relator, Ministro Moreira Alves, e do Ministro Ilmar Galvão:

(...) o conceito de receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços coincide com o de faturamento, que, para efeitos fiscais, foi sempre entendido como o produto de todas as vendas, e não apenas das vendas acompanhadas de fatura, formalidade exigida tão somente nas vendas mercantis a

prazo (art. 1º da Lei n. 187/36). Por fim, assinale-se a ausência de incongruência do excogitado art. 2º da LC 70/91, com o disposto no art. 195, I, da CF/88, ao definir “faturamento” como “a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e serviços de qualquer natureza”. De efeito, o conceito de “receita bruta” não discrepa do “faturamento”, na acepção que este termo é usado para efeitos fiscais, ou seja, o que corresponde ao produto de todas as vendas, não havendo qualquer razão para que lhe seja restringida a compreensão, estreitando-o nos limites do significado que o termo possui em direito comercial, ou seja, aquele que abrange tão somente as vendas a prazo (art. 1º da Lei n. 187/36), em que a emissão de uma “fatura” constitui formalidade indispensável ao saque da correspondente duplicata.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que “O conceito de receita bruta sujeita à incidência da COFINS envolve não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas também a soma das receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais” (RE 444.601-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 7.11.2006, DJ de 15.12.2006).

19.5.5 Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS

A Lei Complementar n. 70, de 30.12.1991, instituiu a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), revogando tacitamente o art. 23, I, da Lei n. 8.212/1991, que tratava do FINSOCIAL. A COFINS foi criada com uma alíquota de 2%, tendo como base de cálculo o faturamento mensal, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços de qualquer natureza.

A COFINS é devida pelas pessoas jurídicas, inclusive entidades a elas equiparadas pela legislação do Imposto sobre a Renda, sendo destinada exclusivamente às despesas com atividades-fim das áreas de saúde, previdência e assistência social.

O STF, em sessão de 17.9.2008, em sua composição plena, rejeitou os Recursos

Extraordinários 377.457 e 381.964 e com isso estabeleceu que também sociedades civis de prestação de serviços legalmente regulamentados – os chamados “profissionais liberais” – terão de pagar a COFINS. Nos recursos, sustentava-se que era ilegítima a revogação da LC n. 70/1991 – que isentava a cobrança – por uma Lei ordinária (9.430/1996) que determinou a cobrança quanto às sociedades civis.

A decisão do STF é contrária ao entendimento, até então, do Superior Tribunal de Justiça, que exigia lei da mesma espécie para revogar outra. Por isso, o Plenário debateu a possibilidade de modular os efeitos da decisão – mas a votação, nesse ponto, ficou empatada em cinco votos a cinco. Como seriam necessários pelo menos dois terços de votos da Corte (oito ministros), não houve modulação dos efeitos. Sendo assim, a decisão é retroativa à edição da Lei n. 9.430/1996 (Informativo STF de 17.9.2008, disponível em www.stf.jus.br – acesso em 20.1.2009).

Em seguida, o STJ também adotou o entendimento de que a revogação, por lei ordinária, da isenção do recolhimento da COFINS concedida pela Lei Complementar n. 70/1991 não afronta o princípio da hierarquia das leis. A referida Lei, concluíram os Ministros, apesar de seu caráter formalmente complementar, tratou de matéria não submetida à reserva constitucional de lei complementar, a permitir, daí, que mudanças no texto daquele diploma legal pudessem ser introduzidas por meio de simples leis ordinárias. Assim, foi excluído o enunciado n. 276 da Súmula do STJ (AR 3.761/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 12.11.2008).

A constitucionalidade dessa contribuição foi questionada, em face de que a Lei Complementar n. 70/1991 foi aprovada por voto de lideranças, não atendendo ao *quorum* qualificado do art. 69 da Constituição. Alegou-se também ser cumulativa e ter a mesma base de cálculo do PIS, o que contraria o inciso I do art. 154 da Constituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Constitucionalidade n. 1-1/DF, em 1.12.1993, decidiu ser constitucional essa contribuição, sob o fundamento de que ela não tem base no § 4º do art. 195 da Constituição, mas no inciso I do art. 195 da Carta Magna. Por essa razão, a eventual cumulatividade com outros tributos não é obstáculo constitucional. Nesse julgamento os Ministros do Supremo Tribunal Federal afastaram, também, as alegações quanto à existência de vícios no processo

legislativo.

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região editou a Súmula n. 21 do seguinte teor: “É constitucional a contribuição social criada pelo art. 1º da Lei Complementar n. 70, de 1991”.

A Lei Complementar n. 70/1991 previu, também, que a contribuição mensal é devida sobre as operações relativas à energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Tal exigência gerou o surgimento de demandas judiciais questionando sua validade em face da imunidade – em relação a essas atividades – contida no § 3º do art. 155 da Constituição.

O STF sumulou a matéria nos seguintes termos: “Súmula n. 659 – É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País”.

Em decorrência do ajuste fiscal implementado pelo Governo Federal no final de 1998, a Lei n. 9.718, de 27.11.1998, elevou a alíquota da COFINS para 3% do faturamento, salvo para as operações realizadas por refinarias e distribuidoras de combustíveis, que passaram a ter tratamento diferenciado.

O art. 3º da mesma lei modificou, também, a base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP, determinando que o faturamento corresponderá à receita bruta, entendendo-se como tal a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.

No caso das entidades financeiras, que anteriormente não integravam a base de cálculo da COFINS, são admitidas as mesmas deduções relativas à base de cálculo do PIS/PASEP, que consiste, basicamente, nas despesas de captação e receita de terceiros.

Questionam as empresas, a partir dessa norma, se a majoração da alíquota da COFINS para 3%, pela Lei n. 9.718/1998, é válida, pois, tendo sido instituída por lei complementar, somente por essa espécie de norma legislativa poderia haver eventual alteração, ofendendo tal ato legislativo o disposto no art. 146, III, *a*, da Constituição

Federal. Outro ponto discutido é a ampliação da base de cálculo original das contribuições à COFINS e ao PIS/PASEP em contradição ao conceito de faturamento previsto no art. 195 da Constituição.

A receita bruta também era a base de cálculo prevista nas leis alteradas: Leis Complementares n. 7/1970 e n. 8/1970 e Lei n. 9.715/1998, para o PIS/PASEP, e Lei Complementar n. 70/1991, para a COFINS. No entanto, nesses diplomas seu conceito era mais restrito, limitado aos numerários auferidos pelo contribuinte no exercício de sua atividade econômica, dos objetivos sociais da empresa. Nesse sentido, a regra do art. 2º da Lei Complementar n. 70/1991 e do art. 3º da Lei n. 9.715/1998, respectivamente:

Art. 2º A contribuição de que trata o artigo anterior será de 2% e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços de qualquer natureza.

Art. 3º Para os efeitos do inciso I do artigo anterior considera-se faturamento a receita bruta, como definida pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda de bens nas operações de conta própria, do preço dos serviços prestados e do resultado auferido nas operações de conta alheia.

A definição de receita bruta dada pelo § 1º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 discrepa daquele fixado pelo Supremo Tribunal Federal (ADC 1-1/DF), por acolher como receita bruta a entrada de numerários provindos da totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Como o art. 195, I, da Constituição Federal de 1988 previa que a contribuição à Seguridade Social devida pelo empregador incidiria sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro, não se referindo à receita, conclui-se que a norma esculpida no § 1º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998 foi além do que o dispositivo constitucional permitia. Instituinto, assim, fonte nova de custeio da Seguridade Social, o que só poderia vir a lume por meio de lei complementar, a referida lei violou o comando do art. 195, § 4º, da Constituição.

Entretanto, sobreveio a Emenda Constitucional n. 20, publicada em 16.12.1998,

que alterou o art. 195 da Constituição Federal de 1988, passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 195. (...) I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (...) b) a receita ou o faturamento; (...)”.

Finalmente, tal dispositivo foi revogado pela Lei n. 11.941/2009.

Indaga-se, portanto, se uma norma nascida em um ambiente constitucional que lhe fulminava a validade perde a qualidade de inconstitucional com o advento de posterior reforma do texto contrariado.

A resposta a esse questionamento foi dada pelo STF, ao apreciar uma série de recursos extraordinários em que se questionava a constitucionalidade das alterações promovidas pela Lei n. 9.718/1998, que ampliou a base de cálculo da COFINS e do PIS.

O Tribunal declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998. Entendeu-se que esse dispositivo, ao ampliar o conceito de receita bruta para toda e qualquer receita, violou a noção de faturamento pressuposta no art. 195, I, *b*, da CF, na sua redação original, que equivaleria ao de receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza, conforme reiterada jurisprudência do STF. Ressaltou-se que, a despeito de a norma constante do texto atual do art. 195, I, *b*, da CF, na redação dada pela EC n. 20/1998, ser conciliável com o disposto no art. 3º do § 1º da Lei n. 9.718/1998, não haveria falar em convalidação nem em recepção deste, já que eivado de nulidade original insanável, decorrente de sua frontal incompatibilidade com o texto constitucional vigente no momento de sua edição. Afastou-se o argumento de que a publicação da EC n. 20/1998, em data anterior ao início de produção dos efeitos da Lei n. 9.718/1997 – o qual se deu em 1º.2.1999 em atendimento à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º) –, poder-lhe-ia conferir fundamento de validade, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação (28.11.1998), portanto 20 dias antes da EC n. 20/1998.

Reputou-se, ademais, afrontado o § 4º do art. 195 da CF, se considerado para efeito de instituição de nova fonte de custeio de seguridade, eis que não obedecida, para tanto, a forma prescrita no art. 154, I, da CF (RE 346084/PR, Rel. orig. Min. Ilmar Galvão, julgado em 9.11.2005).

O STF, por fim, resolveu reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a jurisprudência da Corte acerca da inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei n. 9.718/1998, que ampliou a base de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), negando provimento a recurso extraordinário interposto pela União (RG – Tema 110, RE 585.235 QO/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 10.9.2008).

As contribuições previstas no art. 195 podem ser majoradas, desde que respeitado o lapso de noventa dias entre sua criação e exigência. A par disso, respaldado em orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o prazo nonagesimal se conta a partir da publicação da Medida Provisória convertida em lei, entendemos que a majoração da alíquota da COFINS pode ser exigida a partir de 1.2.1999, uma vez que a nova alíquota já havia sido fixada por meio da Medida Provisória n. 1.724, de 30.10.1998, a qual foi transformada na Lei n. 9.718/1998.

São ainda matéria de discussão supostas violações aos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva oriundas do art. 8º da Lei n. 9.718/1998, em face da possibilidade de compensação do aumento da alíquota da COFINS com a CSLL, pois somente as empresas lucrativas seriam beneficiadas por essa regra.

Quanto ao princípio da isonomia, valemo-nos novamente do escólio de *Celso Ribeiro Bastos*: “(...) a igualdade diante do imposto não deve ser entendida como significando que todos os contribuintes devam ser tratados da mesma maneira. Sua inteligência correta é a seguinte: todos os contribuintes que se encontrem na mesma situação devem ser tratados igualmente”.⁸

Como a cobrança da COFINS é feita de maneira igual para todos os contribuintes, em situações de fato equivalentes, sem estabelecer qualquer favor ou privilégio, não há ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, decidiu o STF:

TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8º E § 1º DA LEI N. 9.718/98. ALÍQUOTA MAJORADA DE 2% PARA 3%. COMPENSAÇÃO DE ATÉ UM TERÇO COM A CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL, QUANDO O CONTRIBUINTE REGISTRAR LUCRO NO EXERCÍCIO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

Por efeito da referida norma, o contribuinte sujeito a ambas as contribuições foi contemplado com uma bonificação representada pelo direito a ver abatido, no pagamento da segunda (COFINS), até um terço do quantum devido, atenuando-se, por este modo, a carga tributária resultante da dupla tributação. Diversidade entre tal situação e a do contribuinte tributado unicamente pela COFINS, a qual se revela suficiente para justificar o tratamento diferenciado, não havendo que falar, pois, de ofensa ao princípio da isonomia. Não conhecimento do recurso (RE 336.134-RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16.5.2003).

Quanto ao princípio do respeito à capacidade contributiva, entendemos não haver violação. A capacidade contributiva refere-se à possibilidade econômica de pagar tributo. Como a contribuição debatida, apesar de majorada, é cobrada sobre numerários efetivamente recebidos pelo contribuinte no percentual definido em lei, não está configurada a cobrança além da sua capacidade de contribuir. Esse entendimento foi manifestado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator Juiz Fábio Bittencourt da Rosa, no despacho que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento 1999.04.01.025740-4/PR, publicado no Diário da Justiça de 7.5.1999, p. 409, no qual também se postulava a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n. 9.718/1998.

Ressaltamos, ainda, que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei n. 9.430/1996, no tocante à revogação da isenção concedida às sociedades civis de profissão pela Lei Complementar n. 70/1991, uma vez que esta, formalmente complementar, é materialmente lei ordinária, no que tange à criação e disciplina da contribuição social prevista no art. 195, I, da Constituição (RE 419629/DF, 1.ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 30.6.2006).

Assim, na esteira do que já foi decidido pelo Pretório Excelso, o caráter ordinário do art. 6º, II, da LC n. 70/1991 torna-a suscetível de derrogação por lei de mesma estatura, sendo, portanto, regular a revogação levada a cabo pela norma insculpida no art. 56 da Lei n. 9.430, de 1996.

O STJ também editou as Súmulas n. 508 e n. 584 sobre o tema com o seguinte teor:

“Súmula 508 – A isenção da Cofins concedida pelo artigo 6º, II, da LC 70/91 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9.430/96”.

“Súmula 584 – As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da Lei 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.”

É de observar, ainda, que a periodicidade de apuração da COFINS é mensal, cabendo à Secretaria da Receita Federal a arrecadação e fiscalização dessa contribuição.

– Da cobrança não cumulativa da COFINS

A Lei n. 10.833, de 29.12.2003, estabeleceu que a COFINS, com a incidência não cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.

A norma foi criada com o objetivo de dar continuidade à reestruturação na cobrança das contribuições incidentes sobre o faturamento, iniciado com a contribuição para o PIS/PASEP.

O total das receitas compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.

Consoante previsão contida no art. 1º, § 3º, da Lei n. 10.833/2003, não integram a base de cálculo as receitas:

I – isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);

II – não operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;

III – auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de

substituta tributária;

IV – de venda dos produtos de que tratam as Leis ns. 9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;

V – referentes a:

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como receita.

A alíquota foi fixada em 7,6% e incide sobre as receitas auferidas pela pessoa jurídica, admitindo-se o aproveitamento de créditos referentes, entre outros, à aquisição de bens para revenda, bens e serviços utilizados na produção ou fabricação de bens ou na prestação de serviços e despesas financeiras.

Por se ter adotado, em relação à não cumulatividade, o método indireto subtrativo, o texto estabelece no art. 3º as situações em que o contribuinte poderá descontar, do valor da contribuição devida, créditos apurados em relação aos bens e serviços adquiridos, custos, despesas e encargos ali mencionados.

Em função da complexidade e das peculiaridades da atividade exercida pelas empresas imobiliárias relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como à venda de imóveis construídos, o art. 4º da Lei em comento possibilita a essas empresas a utilização de crédito presumido calculado sobre o custo orçado para conclusão do empreendimento, na proporção das receitas auferidas, de acordo com a legislação do imposto de renda.

Em conformidade com o art. 6º do referido diploma legal, a COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o exterior; prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com pagamento em moeda conversível, e vendas à empresa comercial exportadora

com o fim específico de exportação.

De acordo com o art. 10, foram excluídas do modelo, em vista de suas especificidades, as cooperativas, as empresas optantes pelo SIMPLES, as instituições financeiras, as pessoas jurídicas de que trata a Lei n. 7.102, de 20 de junho de 1983, as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado, os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e municipais, as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, as pessoas jurídicas imunes a impostos, as receitas tributadas em regime monofásico ou de substituição tributária, as referidas no art. 5º da Lei n. 9.716, de 26 de novembro de 1998, as decorrentes da prestação de serviços de telecomunicações e de serviços das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Assim, tais pessoas jurídicas permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente à Lei n. 10.833/2003.

A MP n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, alterou o art. 24 da Lei n. 9.249, de 26 de dezembro de 1995, visando adequar o lançamento de ofício, no caso de omissão de receita, às novas regras de cobrança da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP. Segundo a Exposição de Motivos da MP:

Em decorrência das alterações introduzidas nos últimos anos na sistemática da cobrança dessas contribuições, em especial, a introdução de alíquotas diferenciadas para alguns setores produtivos, a criação do regime de incidência não cumulativa e a cobrança das contribuições fixadas por unidade de medida de produto vendido, urge acrescentar ao art. 24 da citada lei novos parágrafos que definam regras para determinação da alíquota aplicável ao lançamento de ofício nos casos em que não seja possível a identificação da natureza da receita omitida por pessoa jurídica que apure as contribuições a alíquotas diversas.

Atualmente, em face do disposto no art. 24 da Lei n. 9.249, de 1995, no caso de omissão de receita praticada por pessoa jurídica sujeita a alíquotas diversas na apuração das contribuições, quando não identificada a natureza da receita omitida, há incerteza na eleição de qual alíquota aplicar. Restaria à administração

utilizar no lançamento de ofício a alíquota prevista para as receitas em geral, situação potencialmente injusta, pois poderia resultar em utilização de alíquota menor do que aquela a que a receita estaria sujeita se a pessoa jurídica a adicionasse na apuração das contribuições.

A redação proposta tem por objetivo desestimular a conduta omissiva do sujeito passivo, traduzindo-se na aplicação da alíquota mais elevada dentre as previstas na legislação para as receitas auferidas pelo sujeito passivo.

Alterado o § 2º do art. 24 da Lei n. 9.249, de 1995, com o objetivo de fundamentar o lançamento de contribuições previdenciárias, nos casos em que estas incidam sobre a receita da empresa (agronegócios e associações desportivas que mantenham equipes de futebol profissional), quando identificada omissão no registro da receita por parte do sujeito passivo, ou seja, propõe-se a extensão das presunções legais de omissão de receita à matéria previdenciária.

O STJ firmou entendimento na Súmula n. 423 no sentido de que “a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis”.

Registra-se que o Plenário do STF concluiu ser inconstitucional a inclusão de ICMS, bem como do PIS/Pasep e da COFINS na base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação de bens e serviços prevista na segunda parte do inciso I do art. 7º da Lei n. 10.865/2004, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 559.937 (Redator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, *DJe* de 4.4.2013).

Por outro lado, o STF, ao julgar o mérito da repercussão geral que trata do seguinte Tema 34 – “Ampliação da base de cálculo e majoração da alíquota da COFINS pela Lei nº 10.833/2003, resultante da conversão da Medida Provisória nº 135/2003” (*Leading Case*: RE 570.122,), negou provimento ao recurso extraordinário, mantendo válida a referida ampliação da base de cálculo e a majoração da alíquota da COFINS (Tribunal Pleno, em 24.5.2017).

O STF também julgou improcedente a ADI 3144 contra a Lei n. 10.833/2003, resultante da conversão da MP 135/2003, que aumentou a alíquota da COFINS, que

considerou não haver na norma questionada ofensa ao princípio da isonomia tributária, previsto no art. 150 (incisos II e IV), e à permissão de cobrança de alíquotas diferenciadas nas contribuições sociais, nos termos do art. 195 (§ 9º) da CF (Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, 1.8.2018).

19.5.6PIS/PASEP

O Programa de Integração Social (PIS) foi criado pela Lei Complementar n. 7, de 7.9.1970, e o Programa de Formação do Patrimônio (PASEP) do servidor público foi instituído pela Lei Complementar n. 8, de 3.12.1970. Essas normas foram recepcionadas pela Constituição de 1988, consoante decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, proferida no Recurso Extraordinário 169.091, em 7.6.1995, Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIn 1.417/DF, Relator Ministro Octávio Gallotti:

Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do servidor público – PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do preenchimento dos requisitos da urgência e relevância. Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem as restrições constantes dos arts. 154, I, e 195, § 4º, da mesma Carta. Não compromete a autonomia do orçamento da seguridade social (CF, art. 165, § 5º, III) a atribuição, à Secretaria da Receita Federal de administração e fiscalização da contribuição em causa. Inconstitucionalidade apenas do efeito retroativo imprimido à vigência da contribuição pela parte final do art. 18 da Lei n. 8.715-98 (Noticiado no Informativo STF n. 221, de 19 a 23 de março de 2001).

A base da exigência do PIS e do PASEP está no art. 239 da Constituição de 1988, a qual estabeleceu que a arrecadação dessas contribuições passaria, a partir de 5.10.1988, a financiar o programa de seguro-desemprego e o abono para os empregados que percebam até dois salários mínimos mensais.

A natureza jurídica do PIS e do PASEP é de contribuição social, destinada ao custeio da Seguridade Social (art. 149, c/c o § 6º do art. 195 da Constituição). Nesse

sentido, o Plenário do STF fixou a orientação, em repercussão geral, de que a contribuição social para o PIS submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º), e, nos casos em que a majoração de alíquota tenha sido estabelecida somente na lei de conversão, o termo inicial da contagem é a data da conversão da medida provisória em lei (RE 568.503/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, *DJe* 14.3.2014). Da mesma forma, o STF firmou entendimento de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF abrange a contribuição para o PIS (RE 636.941/RS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, *DJe* 4.4.2014).

O Pleno do Supremo Tribunal Federal também declarou inconstitucionais os Decretos-leis n. 2.445/1988 e n. 2.449/1988, que alteraram a cobrança dessas contribuições, pois as alterações não poderiam ser feitas por decreto-lei, permanecendo válida a exigência do PIS/PASEP com base nas Leis Complementares n. 7 e n. 8, de 1970 (RE 148.754-2). O Senado Federal, por meio da Resolução n. 49, de 9.10.1995, suspendeu a execução dos Decretos-leis n. 2.445/1988 e n. 2.449/1988.

O STF decidiu, ainda, ser desnecessária a edição de lei complementar para regulamentar a cobrança do PIS/PASEP:

Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do servidor público – PIS/PASEP. Medida Provisória. Superação, por sua conversão em lei, da contestação do preenchimento dos requisitos de urgência e relevância. Sendo a contribuição expressamente autorizada pelo art. 239 da Constituição, a ela não se opõem as restrições constantes dos artigos 154, I, e 195, § 4º, da mesma Carta” (ADI 1.417, Rel. Min. Octávio Gallotti, julgamento em 2.8.1999, DJ de 23.3.2001).

As contribuições para o PIS/PASEP estão reguladas, também, pela Lei n. 9.715, de 25.11.1998 e pela Lei n. 9.718, de 27.11.1998. Essas normas aplicam-se às pessoas jurídicas de direito privado em geral, às entidades sem fins lucrativos e às pessoas jurídicas de direito público interno, definindo bases de cálculo e alíquotas diferenciadas para cada tipo de contribuinte. Determina, ainda, regime de substituição tributária para os comerciantes atacadistas de cigarros e distribuidores de derivados de petróleo.

As pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei n. 8.212/1991 (instituições financeiras, seguradoras e entidades equiparadas) possuem legislação específica (EC n. 17 e Lei n. 9.701, de 17.11.1998).

A alíquota do PIS/PASEP incidente sobre o faturamento é de 0,65%, salvo com relação às operações realizadas por refinarias e distribuidoras de combustíveis, cujos percentuais são diferenciados (Lei n. 9.715/1998, art. 8º, Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 1º, e Lei n. 9.718/1998, art. 8º).

O percentual da contribuição para o PIS/PASEP é de 1%, quando aplicável sobre a folha de salários (Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 13).

A alíquota do PIS/PASEP não cumulativo incidente sobre a receita auferida pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, tributadas com base no lucro real, é de 1,65%, a partir de 1º de setembro de 2002 (Lei n. 9.715/1998, art. 2º, inciso I, e Medida Provisória n. 66/2002 – convertida na Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002).

A MP n. 413, de 3.1.2008, convertida na Lei n. 11.727, de 23.6.2008, em seu art. 17, majorou as alíquotas da CSLL, alterando o art. 3º da Lei n. 7.689/1988, passando a estabelecer as seguintes alíquotas:

I – quinze por cento, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, as de capitalização e as referidas nos incisos I a XII do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001; e

II – nove por cento, no caso das demais pessoas jurídicas.

Obedecendo-se ao art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as novas alíquotas passaram a ser devidas a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao da publicação da Medida Provisória.

A periodicidade de apuração é mensal e possui o mesmo prazo de recolhimento do PIS, cabendo à Secretaria da Receita Federal a arrecadação e fiscalização dessas contribuições.

Os ministros do STF, por meio de votação no Plenário Virtual, reconheceram a ocorrência de repercussão geral no RE 607642, sobre a constitucionalidade da MP n.

66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, que inaugurou a sistemática da não cumulatividade da contribuição para o PIS incidente sobre o faturamento das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, com a consequente majoração da alíquota associada à possibilidade de aproveitamento de créditos compensáveis para a apuração do valor efetivamente devido. A repercussão geral é o Tema 337 – “Majoração da alíquota de contribuição para o PIS mediante medida provisória”.

Ao justificar a existência de repercussão geral, a recorrente alegou que a possibilidade de instituição ou majoração de tributos mediante medida provisória e a discussão sobre o princípio da não cumulatividade “é de grande relevância não só para os contribuintes, como também para a União Federal, pois representa uma drástica alteração na política tributária nacional”. Afirmou, ainda, que o debate, tal como ocorreu na disputa envolvendo a legitimidade da incidência da COFINS sobre as atividades dos prestadores de serviços de profissões legalmente regulamentadas, possui relevância econômica e apelo político.

O relator do recurso, Ministro Dias Toffoli, observou que, a exemplo da discussão sobre a adequação da Lei n. 10.833/2003, relativa à COFINS, que teve repercussão geral reconhecida no RE 570122, o tema do RE 607642 extrapola os limites subjetivos da causa, e merece ser submetido ao Plenário do STF (Informativo Notícias STF, no site www.stf.jus.br, acesso em 3.11.2010).

Quanto às cooperativas, Pleno do STF reafirmou seu entendimento segundo o qual as cooperativas não são imunes à incidência dos tributos e firmou a tese de que a contribuição do PIS/PASEP incide sobre as suas receitas. Reconheceu-se que o art. 146, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal não garante imunidade, não incidência ou direito subjetivo à isenção de tributos ao ato cooperativo. É assegurado apenas o tratamento tributário adequado, de forma que não resulte em tributação mais gravosa do que aquela que incidiria se as atividades fossem realizadas no mercado. A tese fixada foi a seguinte:

Tema 323: “A receita auferida pelas cooperativas de trabalho decorrentes dos atos (negócios jurídicos) firmados com terceiros se insere na materialidade da contribuição ao PIS/PASEP.” (*Leading Case*: RE 599.362 ED/RJ, Rel. Min. Dias

Toffoli, *DJe* 8.11.2016)

Os comentários sobre a constitucionalidade das alterações em relação à COFINS, em face da Lei n. 9.718/1999, aplicam-se também ao PIS/PASEP.

19.5.7 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

A CSLL está fundamentada no art. 195, I, “c”, da Constituição Federal, e a cobrança foi instituída pela Lei n. 7.689, de 15.12.1988.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 146.733-9/SP, *DJU* de 6.11.1992, declarou inconstitucional a exigência da contribuição apenas sobre o lucro de 31.12.1988, pois a Lei n. 7.689 não observou os noventa dias previstos no § 6º do art. 195 da Constituição para a exigência da contribuição. Na ocasião, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a contribuição, cuja natureza é de tributo, no seu todo não é inconstitucional, podendo ser exigida após o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

O art. 2º da Lei n. 7.689/1988 determinava que a base de cálculo da contribuição sobre o lucro das pessoas jurídicas era o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o Imposto de Renda. Sobreveio a Lei n. 9.249/1995, determinando que a alíquota da contribuição social, a partir de 1.1.1996, seria de 8% sobre o lucro líquido do período-base, antes da provisão para o imposto de renda. Para as instituições financeiras, a alíquota seria de 18% (art. 19). Entre os anos de 2016 a 2018, a alíquota foi fixada em 20% para as instituições financeiras. Depois disso, voltou a ser de 15%. Por fim, a EC n. 103/2019 alterou a alíquota da CSLL das referidas instituições para 20%, com vigência a partir de 1º.03.2020 (art. 36, inciso I, da EC n. 103/2019).

Estão sujeitas ao pagamento da CSLL as pessoas jurídicas e as pessoas físicas a elas equiparadas, domiciliadas no País. A alíquota da CSLL é de 9% para as pessoas jurídicas em geral, exceto instituições financeiras, como visto no parágrafo anterior. A apuração da CSLL deve acompanhar a forma de tributação do lucro adotada para o IRPJ (art. 3º da Lei n. 7.689, de 1988, com redação conferida pela Lei n. 11.727, de 2008).

A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o imposto de renda (art. 2º da Lei n. 7.689, de 1988).

São aplicadas à CSLL, no que couberem, as disposições da legislação do imposto sobre a renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da referida contribuição (Lei n. 7.689, de 1988, art. 6º, e Lei n. 8.981, de 1995, art. 57).

São isentas da CSLL as entidades fechadas de previdência complementar, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2002.

O STF, analisando recurso extraordinário com repercussão geral, a respeito da imunidade – ou não – das receitas com exportações à incidência da Contribuição sobre o Lucro Líquido, assim decidiu:

IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra exceção constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os preceitos regedores de forma estrita.

IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras.

LUCRO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

(STF, RE 564.413, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 3.11.2010).

A periodicidade de apuração é mensal, cabendo à Secretaria da Receita Federal a arrecadação e a fiscalização dessas contribuições.

19.5.8 Contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte – o Simples Nacional

A Constituição Federal assegurou, nos arts. 170 e 179, às microempresas e às empresas de pequeno porte tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos

campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial.

O Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES foi instituído pela Lei n. 9.317, de 5.12.1996, e modificado em parte pela Lei n. 9.841, de 5.10.1999, bem como pela Lei n. 10.034, de 24.10.2000.

Atualmente, encontra-se regido pela Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006 (e suas alterações posteriores), a qual tratou da matéria em seus arts. 12 a 41, modificando a nomenclatura de SIMPLES para SIMPLES NACIONAL.

A Confederação Nacional do Comércio ajuizou ação direta de inconstitucionalidade pretendendo a declaração de invalidade do art. 13, § 3º, da Lei Complementar em questão, que concede isenção de tributos às microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo sistema. O Pleno do STF, por maioria de votos e nos termos do voto do Relator, julgou improcedente a ação direta (ADI 4033/DF) em decisão de 15.9.2010.

O SIMPLES NACIONAL consiste no tratamento diferenciado, simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte, relativo aos impostos e às contribuições sociais a seguir indicadas:

I – Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ;

II – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL;

IV – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

V – Contribuição para o PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1º deste artigo;

VI – Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta

Lei Complementar; (Redação dada pela Lei Complementar n. 128, de 2008)

VII – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS;

VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS.

De acordo com o art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006, alterado pelas Leis Complementares n. 139/2011 e n. 155/2016, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002,⁹ devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I – no caso das microempresas, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

II – no caso das empresas de pequeno porte, aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

A partir de 1.1.2018, passou a ser considerada empresa de pequeno porte aquela que “aufera, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)”.

No caso de início de atividades, o limite era de R\$ 5.000,00 multiplicados pelo número de meses compreendido entre o início da atividade e o final do respectivo ano-calendário, consideradas as frações de meses como um mês inteiro. Esse valor passou, em 1.1.2018, para R\$ 6.750,00 – LC n. 155, de 27.10.2016.

Considera-se receita bruta, para fins do disposto no *caput* do referido art. 3º, o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

No caso de início de atividades no próprio ano-calendário, os limites antes referidos serão proporcionais ao número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido atividade, desconsideradas as frações de meses.

A Lei Complementar n. 155 passou a prever, com efeitos a contar de 1.1.2017, que, para incentivar as atividades de inovação e os investimentos produtivos, a sociedade enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos desta Lei Complementar, poderá admitir o aporte de capital, que não integrará o capital social da empresa (art. 61-A).

As finalidades de fomento a inovação e investimentos produtivos deverão constar do contrato de participação, com vigência não superior a sete anos. O aporte de capital poderá ser realizado por pessoa física ou por pessoa jurídica, denominadas investidor-anjo e a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente por sócios regulares, em seu nome individual e sob sua exclusiva responsabilidade. Para fins de enquadramento da sociedade como microempresa ou empresa de pequeno porte, os valores de capital aportado não são considerados receitas da sociedade.

O investidor-anjo somente poderá exercer o direito de resgate depois de decorridos, no mínimo, dois anos do aporte de capital, ou prazo superior estabelecido no contrato de participação, e seus haveres serão pagos na forma do art. 1.031 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, não podendo ultrapassar o valor investido devidamente corrigido, não impedindo a transferência da titularidade do aporte para terceiros.

A transferência da titularidade do aporte para terceiro alheio à sociedade dependerá do consentimento dos sócios, salvo estipulação contratual expressa em contrário.

A emissão e a titularidade de aportes especiais não impedem a fruição do Simples Nacional.

Caso os sócios decidam pela venda da empresa, o investidor-anjo terá direito de preferência na aquisição, bem como direito de venda conjunta da titularidade do aporte de capital, nos mesmos termos e condições ofertados aos sócios regulares.

Os fundos de investimento poderão aportar capital como investidores-anjos em microempresas e empresas de pequeno porte.

Dispõe, ainda, o § 4º do art. 3º da LC n. 123/2006 que não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto nesta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:

I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

III – de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

IV – cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

V – cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;

VI – constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

VII – que participe do capital de outra pessoa jurídica;

VIII – que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

IX – resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

X – constituída sob a forma de sociedade por ações; e

XI – cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.¹⁰

Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte se enquadrar em alguma das situações previstas nos incisos do § 4º do art. 3º, será excluída do regime do SIMPLES NACIONAL, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte poderá optar pela inscrição no SIMPLES NACIONAL, sendo-lhe esta inscrição facultativa, não obrigatória.

A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto na LC n. 123/2006 fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado e do regime do SIMPLES NACIONAL para todos os efeitos legais, com as seguintes ressalvas:

- os efeitos da exclusão dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% do limite;
- a empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta estará excluída do tratamento jurídico diferenciado e do regime do SIMPLES NACIONAL com efeitos retroativos ao início de suas atividades.

Segundo o art. 16, § 4º, da Lei Complementar em questão, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 127/2007, “Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1º de julho de 2007, as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei Complementar”.

A partir da vigência da LC n. 147/2014, estabeleceu-se como critério de adesão o porte e o faturamento da empresa, em vez da atividade exercida. Com isso, médicos, corretores e diversos outros profissionais, principalmente do setor de serviços, puderam aderir e a pagar menos tributos, com menos burocracia. Além disso, foi disciplinado o uso da substituição tributária para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Assim, não podem realizar a opção pelo SIMPLES NACIONAL apenas a microempresa e a empresa de pequeno porte enquadradas nas vedações do art. 17 da Lei Complementar n. 123/2006, bem como aquela:

- que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta superior a R\$ 3.600.000,00 ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias; ou
- que tenha auferido, no ano-calendário de início de atividade, receita bruta superior ao limite proporcional de R\$ 300.000,00 multiplicados pelo número de meses em funcionamento no período, inclusive as frações de meses, ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias.

A partir de 1.1.2018, o limite máximo de receita bruta para o enquadramento no SIMPLES NACIONAL passou para R\$ 4.800.000,00 – LC n. 155, de 27.10.2016.

Desde 2012 há um limite extra para a exportação de mercadorias no valor de R\$ 3.600.000,00. Dessa forma, a EPP poderá auferir receita bruta até R\$ 7.200.000,00, desde que não extrapole, no mercado interno ou em exportação de mercadorias, o limite de R\$ 3.600.000,00. A partir de 2015, esse limite extra também compreende exportação de serviços. Assim, a EPP pode auferir receita bruta até R\$ 7.200.000,00, desde que não extrapole, no mercado interno ou no mercado externo (exportação de mercadorias e serviços), o limite de R\$ 3.600.000,00.

A partir de 2012, o limite extra para a exportação de mercadorias também se aplica, na mesma proporção, ao limite proporcional para a empresa em início de atividade. E, por força da edição da LC n. 147/2014, a partir de 2015, esse limite extra inclui também a exportação de serviços. E a partir de 1.1.2018, o limite extra passa para R\$ 4.800.000,00 – LC n. 155, de 27.10.2016.

A opção pelo SIMPLES NACIONAL da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.

A opção pelo SIMPLES NACIONAL implica aceitação de sistema de comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:

I – identificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;

II – encaminhar notificações e intimações; e

III – expedir avisos em geral.

O pagamento no sistema integrado, nos termos da lei em comento, não exclui a incidência dos demais impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas.

O valor devido mensalmente pelas microempresas e empresas de pequeno porte inscritas no SIMPLES NACIONAL será determinado mediante a aplicação de alíquotas sobre a receita bruta mensal auferida, conforme o art. 18 e as Tabelas constantes dos Anexos da Lei Complementar n. 123/2006, que foram alteradas pela Lei Complementar n. 155, de 27.10.2016, cujas mudanças surtem efeitos a partir de 1.1.2018. A definição do setor é a mesma que consta do CNPJ da empresa. Os percentuais são variáveis em decorrência do montante da receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração e da condição de contribuinte ou não do IPI.

A partir de 1.1.2018, a alíquota efetiva passou a ser o resultado de:

RBT12xAliq-PD, em que:

I – RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;

II – Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V da Lei Complementar;

III – PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V da Lei Complementar.

A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo SIMPLES NACIONAL deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária.

As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas (a pedido ou de ofício) do SIMPLES NACIONAL sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.

A respeito da figura do Microempreendedor Individual (MEI), o tratamento tributário a ele dispensado é tratado no tópico 19.4 desta obra, ao qual remetemos o leitor.

19.6 CONTRIBUIÇÕES DO IMPORTADOR DE BENS E SERVIÇOS DO EXTERIOR

A Constituição prevê no art. 195, inciso IV, introduzido pela Emenda Constitucional n. 42, de 19.12.2003, a incidência de contribuição social a cargo do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. Esse dispositivo está em sintonia com o disposto no art. 149, § 2º, inciso II, que recebeu nova redação pela EC n. 42/2003, prevendo a incidência de contribuição sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços.

Em consonância com a nova ordem constitucional, foi editada a Medida Provisória n. 164, de 29.1.2004, convertida na Lei n. 10.865, de 30.4.2004, que dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços, e dá outras providências.

Dessa forma, o art. 1º da Lei n. 10.865/2004 instituiu o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2º, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição, observado o disposto no seu art. 195, § 6º (anterioridade nonagesimal).

A intenção do Fisco, com a instituição das contribuições, é o tratamento isonômico entre a tributação dos bens produzidos e serviços prestados no País, que sofrem a incidência da Contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS, e os bens e serviços importados de residentes ou domiciliados no exterior, que passam a ser tributados com as mesmas alíquotas dessas contribuições.

Considerando-se a existência de modalidades distintas de incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS – cumulativa e não cumulativa – no mercado interno, nos casos dos bens ou serviços importados para revenda ou para serem empregados na produção de outros bens ou na prestação de serviços, será possibilitado, também, o desconto de créditos pelas empresas sujeitas à incidência não cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS, nos casos que especifica a Lei n. 10.865/2004.

A medida procura conduzir a um tratamento tributário isonômico entre os bens e serviços produzidos internamente e os importados: tributação com as mesmas alíquotas e possibilidade de desconto de crédito para as empresas sujeitas à incidência não cumulativa. As hipóteses de vedação de créditos vigentes para o mercado interno foram estendidas para os bens e serviços importados sujeitos às contribuições instituídas pela Lei n. 10.865/2004.

São contribuintes da Contribuição para o PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação:

- a) o importador, assim considerada a pessoa física ou jurídica que promova a entrada de bens estrangeiros no território nacional, inclusive o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo remetente e o adquirente de mercadoria entrepostada;
- b) a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e
- c) o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no exterior.

São responsáveis solidários pelas contribuições:

- a) o adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora;
- b) o transportador, quando transportar bens procedentes do exterior ou sob controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;

- c) o representante, no País, do transportador estrangeiro;
- d) o depositário, assim considerado qualquer pessoa incumbida da custódia de bem sob controle aduaneiro; e
- e) o expedidor, o operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal.

O fato gerador da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação é: a) a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou b) o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado.

Consideram-se entrados no território nacional os bens que constem como importados e cujo extravio venha a ser apurado pela administração aduaneira, exceto: as malas e as remessas postais internacionais; e a mercadoria importada a granel que, por sua natureza ou condições de manuseio na descarga, esteja sujeita a quebra ou a decréscimo, desde que o extravio não seja superior a 1%. Na hipótese de ocorrer quebra ou decréscimo em percentual superior a 1%, serão exigidas as contribuições somente com relação ao excesso.

A base de cálculo é:

- a) o valor aduaneiro, assim entendido o valor que servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na incidência sobre a importação de bens;
- b) o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, ant da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS) e do valor das próprias contribuições, na incidência sobre a importação de serviços; e
- c) no caso de prêmios de resseguro cedidos ao exterior, a base de cálculo é de

15% do valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido.

A apuração das contribuições é feita na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para consumo, nas hipóteses de importação de bens, e na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior, na hipótese de importação de serviços.

A norma estabelece isenção das contribuições nos moldes da regra vigente para o Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação, tais como: importações realizadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público; pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e pelos respectivos integrantes; bagagem de viajantes procedentes do exterior; bens adquiridos em loja franca, no País; objetos de arte recebidos em doação por museus instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública.

Às contribuições instituídas são estendidos os regimes aduaneiros especiais, que compreendem as normas relativas à suspensão do pagamento do Imposto de Importação ou do Imposto sobre Produtos Industrializados vinculado à importação.

Cabem à Secretaria da Receita Federal as atividades de administração, cobrança e fiscalização das contribuições instituídas pela Lei n. 10.865/2004. As contribuições sujeitam-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas no Decreto n. 70.235, de 6.3.1972, e, subsidiariamente, às disposições da legislação aduaneira, do Imposto de Renda e da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, inclusive quanto a penalidades e acréscimos aplicáveis.

A Lei n. 10.865/2004 referida com o objetivo de evitar evasão fiscal e regular o mercado de combustível, altera a alíquota *ad valorem* da Contribuição do PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de gasolina e óleo diesel, bem como estabelece a incidência mediante alíquotas específicas, por opção do contribuinte.

A alíquota principal do PIS/PASEP-Importação é de 1,65% e da COFINS-Importação é de 7,6%. No entanto, o art. 8º da Lei n. 10.865/2004 estabelece alíquotas diferenciadas no caso de importação de alguns produtos, tais como farmacêuticos, perfumaria, máquinas e veículos, gasolinas e suas correntes, autopeças, papel, entre outros.

19.7 CONTRIBUIÇÕES DECORRENTES DO TRABALHO PRESTADO EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

A construção civil é um dos ramos da indústria de maior desenvolvimento no Brasil, com utilização em larga escala de mão de obra sem qualificação. Periodicamente, o Governo Federal tem adotado políticas de incentivo à construção civil como fonte de geração de empregos e de aquecimento da economia.

Uma das situações nas quais mais comumente se observa o fenômeno do mercado informal de trabalho é nas obras de construção civil. Os efeitos dessa informalidade são, de um lado, trabalhadores que prestam serviços com elevado risco de acidentes de trabalho, sem a devida proteção previdenciária, uma vez que, se não realizadas as contribuições, caso necessitem de amparo, precisarão provar inicialmente o exercício da atividade e o seu salário de contribuição; e, de outro, um alto índice de evasão fiscal.

Em função disso, comenta *Wladimir Novaes Martinez* que a verificação do cumprimento das obrigações decorrentes da atividade laborativa desses trabalhadores “sempre foi difícil para a autarquia gestora e, também, para o sujeito passivo da exação fiscal”.¹¹

Também é na construção civil que existe a única hipótese de não incidência de contribuição social prevista na legislação de custeio. Segundo esta, não é devida contribuição se a construção residencial unifamiliar, destinada ao uso próprio, de tipo econômico, for executada sem mão de obra assalariada (art. 30, VIII, da Lei n. 8.212/1991). O Regulamento estabelece que a área construída não pode ser superior a setenta metros quadrados (art. 278 do Decreto n. 3.048/1999).

A disciplina legal acerca da matéria é bastante precária, o que leva o Poder

Executivo a expedir atos administrativos com finalidade normativa visando regular os pontos não tratados pela Lei n. 8.212/1991, o que tem propiciado dúvidas e discussões em sede administrativa e judicial.

Não bastasse isso, com a criação da Receita Federal do Brasil, as atribuições relativas à arrecadação, fiscalização e cobrança, bem como da respectiva normatização infralegal, deixaram de pertencer ao então Ministério da Previdência Social. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução Normativa RFB n. 971, publicada no *DOU* de 13.11.2009, alterando as regras de cálculo da tributação previdenciária e de arrecadação de contribuições sociais na construção civil.

Com a edição da NBR n. 12.721, em 2006, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil estabeleceu novos projetos-padrão e nova metodologia de pesquisa para lotes básicos de insumos, diferentes da série anterior de 1999. A impossibilidade de comparação direta dos Custos Unitários Básicos (CUB) obtidos por essas duas normas levou a então Secretaria da Receita Previdenciária adequar os procedimentos e cálculo de aferição indireta à nova norma.

As séries CUB 1999 e 2006 não têm comparação entre si, sendo impróprio enquadrar a obra de acordo com legislação vigente à época dos recolhimentos.

19.7.1 Conceito de obra de construção civil

O conceito de obra de construção civil, para efeitos de custeio da Seguridade Social, é bastante amplo e compreende *a construção, a demolição, a reforma ou a ampliação de edificação, de instalação ou de qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo* (art. 257, § 13, do Regulamento).

Em síntese, poder-se-ia afirmar que a obra de construção civil que interessa ao Direito Previdenciário, diante da existência de fato gerador de contribuição ao sistema, é aquela que, a partir da utilização de trabalho humano, se presta a realizar alterações na propriedade imóvel, seja para edificar – de forma originária ou em ampliação à edificação já existente –, seja para demolir, seja para realizar serviços de instalações de qualquer natureza em imóvel e, ainda, em caso de reforma do edifício já construído.

Se a obra não conta com “mão de obra assalariada”, a jurisprudência vem rechaçando a cobrança de contribuição com fundamento no art. 30 da Lei n. 8.212/1991, como se nota do aresto a seguir:

TRIBUTÁRIO. CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR. COMPROVAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ASSALARIADA.

Nos termos do artigo 30 da Lei nº 8.212, nenhuma contribuição à Seguridade Social é devida se a construção residencial unifamiliar for destinada a uso próprio e for executada sem mão de obra assalariada. A comprovação da não utilização de mão de obra assalariada implica prova negativa de fato, o que dificilmente poderá ser feito através de documentos.

No caso concreto, os indícios apresentados são suficientes para comprovar o requisito, já que a obra é de pequeno porte e, a despeito deste fato, teve longa duração. Outrossim, a baixa renda do demandante indica que não teria como arcar com o preço de mão de obra assalariada sem prejuízo de sua subsistência (TRF da 4ª Região, 2ª Turma, Ap. Cível 2004.71.02.003020-2. Rel. Juiz Federal Leandro Paulsen. DE 10.05.2007).

No conceito de imóvel não se enquadram as aeronaves e embarcações, para efeito de verificação de hipótese de incidência. Apenas a construção/demolição/reforma de edifício sobre terreno é caracterizada como obra de construção civil.

19.7.2 Obrigações previdenciárias do sujeito passivo na obra de construção civil

São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da obra, o incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada na forma da Lei n. 4.591, de 1964, e a empresa construtora. A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços na obra, na mesma forma e prazos aplicados às empresas em geral.

O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo, incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra e por ele diretamente contratados, de forma individualizada por obra e, se for o caso, a contribuição social previdenciária incidente sobre o valor pago à cooperativa de trabalho, em documento de arrecadação identificado com o número da matrícula CEI.

Se a obra for executada exclusivamente mediante contratos de empreitada parcial e subempreitada, o responsável por ela deverá emitir uma GFIP identificada com a matrícula CEI, com a informação de ausência de fato gerador (GFIP sem movimento), conforme disposto no Manual da GFIP.

Sendo o responsável uma pessoa jurídica, o recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados do setor administrativo deverá ser feito em documento de arrecadação identificado com o número do CNPJ do estabelecimento em que esses segurados exercem sua atividade.

Para que possa ser realizado o recolhimento das contribuições à Seguridade Social relativas aos trabalhadores em atividade na obra, é necessário que se faça a matrícula da obra, de modo a obter um número de identificação no Cadastro Específico do INSS – CEI.

O responsável pela obra de construção civil, caso seja pessoa jurídica, está obrigado a efetuar a escrituração contábil relativa à obra.

Estão desobrigados da apresentação de escrituração contábil:

I – as pessoas físicas equiparadas a empresa, matriculadas no CEI;

II – o pequeno comerciante, nas condições estabelecidas pelo Decreto-lei nº 486, de 1969, e seu regulamento;

III – a pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, de acordo com a legislação tributária federal, e a pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES ou pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), desde que escreitem Livro Caixa e Livro de Registro de

Inventário.

A responsabilidade pela matrícula da obra na Receita Federal do Brasil recairá sobre: o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o incorporador de construção civil, pessoa física ou pessoa jurídica; a empresa construtora, quando contratada para execução de obra por empreitada total; ou a empresa líder, na contratação de obra de construção civil a ser realizada por consórcio mediante empreitada total de obra de construção civil.

Na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho (ou de mão de obra), a responsabilidade pela matrícula e regularização da obra recairá na pessoa do contratante.

Compete ao responsável pela obra de construção civil realizar sua matrícula, no prazo de 30 dias, em uma das Unidades da Receita Federal do Brasil, obtendo então o número de cadastro no CEI, que deverá ser informado no ato do recolhimento mensal de contribuições devidas, bem como para obtenção da Certidão Negativa de Débito (CND).

A obra de construção civil executada por empresas em consórcio deverá ser matriculada exclusivamente na unidade da RFB jurisdicionante do estabelecimento matriz da empresa líder.

Na hipótese de execução de obra localizada em outro Estado, a matrícula deverá ficar vinculada ao CNPJ do estabelecimento nele localizado ou, na falta deste, ao CNPJ do estabelecimento centralizador.

A matrícula de ofício será emitida nos casos em que for constatada a não existência de matrícula de estabelecimento ou de obra de construção civil no prazo previsto no inciso II do *caput* do art. 19, sem prejuízo da autuação cabível.

A matrícula de obra de construção civil deverá ser efetuada por projeto, devendo incluir todas as obras nele previstas, considerando-se, ainda, que: a) será efetuada uma única matrícula CEI para a obra que envolver, concomitantemente, obra nova, reforma, demolição e acréscimo, ou dois ou mais destes, constantes do mesmo projeto; b) se a obra corresponder a apenas uma dessas atividades, constando de projeto em separado, deverá haver matrícula específica; c) para a continuação de

obra inacabada, ainda que parte esteja devidamente regularizada, será mantida a mesma matrícula, desde que o responsável seja o mesmo.

Ocorrendo inadimplemento da obrigação de realizar a matrícula, pela pessoa responsável pela obra de construção civil, a fiscalização da Receita Federal do Brasil fará a matrícula de ofício, com base nas informações e nos documentos examinados, e emitirá Auto de Infração (AI).

No entanto, o ato de ofício somente poderá ser realizado dentro do prazo decadencial, como é descrito na jurisprudência. Nesse sentido: TRF da 4ª Região, 2ª Turma, AI no Proc. 2005.04.01.017336-3, Rel. Desembargador Federal Dirceu de Almeida Soares, *DJU* de 13.5.2005.

No caso de reforma, demolição ou acréscimo, deverá ser verificado se a área original do imóvel está regularizada perante a Receita Federal do Brasil, considerando-se regularizada: a) aquela já averbada no Cartório de Registro de Imóveis; b) aquela para a qual já foi emitida CND; c) a obra comprovadamente finalizada em período decadencial. Tendo sido verificado que a área original do imóvel não está regularizada, serão exigidas as contribuições correspondentes à área original, como obra nova, além das referentes à reforma, à demolição ou ao acréscimo.

O responsável por obra de construção civil, com relação à mão de obra diretamente por ele contratada, está obrigado ao cumprimento das obrigações acessórias previstas no art. 32 da Lei n. 8.212/1991, no que couber.

A empresa responsável pela execução de obra ou de serviço de construção civil que contratar cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho está sujeita à contribuição previdenciária de 15% sobre o valor bruto dos serviços constante da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, desde a competência março de 2000 (eficácia da Lei n. 9.876/1999, que acresceu o inciso IV ao art. 22 da Lei de Custeio) e à contribuição adicional de doze, nove ou seis pontos percentuais sobre a remuneração dos membros de cooperativas que prestem serviços em atividades sujeitas à aposentadoria especial, a partir de 1.4.2003 (Medida Provisória n. 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n. 10.666, de 8.5.2003).

Para demonstração da regularidade dos recolhimentos, a empreiteira e a

subempreiteira estão obrigadas a elaborar folha de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) distintas para cada obra de construção civil, conforme a regulamentação da matéria, ainda que utilizem os mesmos segurados para atender a várias contratantes no mesmo período, rateando a remuneração dos segurados em relação a cada estabelecimento da contratante, se necessário.

Em caso de contratação de mão de obra empregada diretamente pelo proprietário, pelo dono da obra, pelo incorporador e pela empresa construtora responsável pela execução de obra de construção civil, estes efetuarão o recolhimento das contribuições relativas à mão de obra direta própria, de forma individualizada por matrícula com número de Cadastro Específico do INSS (CEI) de obra, contendo somente as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados utilizados na obra, observando, quanto ao preenchimento do documento de arrecadação, as orientações constantes de ato normativo próprio.

A empresa que executar obra ou serviços de construção civil, quando da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, deverá fazer a vinculação à obra, consignando na nota fiscal, na fatura ou no recibo, na identificação do destinatário ou com a descrição dos serviços a matrícula CEI e o endereço da obra na qual eles foram prestados.

No caso de obra realizada por empresas em consórcio, contratadas por empreitada total, a empresa líder deverá apresentar toda a documentação relativa à sua participação na obra, bem como toda a documentação das demais consorciadas, na unidade de atendimento da RFB circunscricionante do seu estabelecimento centralizador.

A entidade beneficente de assistência social que usufrua da isenção das contribuições da parte patronal, quando contratar empresa construtora para execução de obra por empreitada total, responde solidariamente com essa empresa com relação às contribuições previdenciárias do segurado empregado e aos respectivos acréscimos legais. Ou seja, a isenção não alcança a responsabilização decorrente do art. 30, VI, da Lei de Custeio, limitando-se às contribuições devidas pela própria entidade, no tocante a fatos geradores resultantes do emprego de mão de obra nas

atividades da mesma, salvo quando a obra de construção civil for executada pela própria entidade, diretamente, com destinação ao uso próprio da instituição.

19.7.3Aferição indireta das contribuições

A aferição indireta pode ser conceituada como método ou procedimento de que dispõe a RFB para apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias, quando ocorrer recusa ou sonegação de documentos ou informações, ou mesmo na sua apresentação deficiente, por parte do contribuinte, bem como na apuração do salário de contribuição decorrente de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, não incorporada na forma da Lei n. 4.591/1964.

O art. 33, § 4º, da Lei n. 8.212/1991 permite à fiscalização inscrever de ofício, mediante aferição indireta, o valor das contribuições devidas, caso não existente prova regular e formalizada dos valores pagos na execução da obra.

Todavia, isso não significa que o valor sempre será o ditado pela fiscalização. Como bem aponta *Wladimir Novaes Martinez*:

[...] se o sujeito passivo da obrigação organizou escrituração, preparou folhas de pagamento com importâncias referentes à edificação e, na parte contratada com terceiros, procurou verificar se os documentos emitidos por estes guardam relação conforme níveis aceitos pelo mercado, não pode haver avaliação por via indireta, devendo os valores contabilizados serem aceitos.¹²

A utilização da aferição indireta como método para apuração das bases de cálculo das contribuições previdenciárias é alvo de severas críticas, pois passou a ser a regra, quando deveria ser a exceção.

Por ser medida extrema, o procedimento de aferição indireta somente deveria ser utilizado quando falharem todos os meios normais de apuração do salário de contribuição; ocorrer, sistematicamente, recusa ou sonegação de documentos ou informação, ou sua apresentação deficiente, por parte do contribuinte; ou, ainda, quando os elementos revelarem a ocorrência ou suspeita de sonegação ou fraude, em face de outros elementos de que disponha a fiscalização.

Assim, “apurar diretamente significa examinar os documentos próprios, prescritos em lei”.¹³ Na hipótese de aferição indireta, utiliza-se, em substituição aos documentos não apresentados corretamente, mecanismo previsto em lei, qual seja, o “cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário” (§ 4º do art. 33 da Lei de Custeio).

19.7.4Apuração de salário de contribuição contido em nota fiscal de serviço/fatura

É fixado em 40% o percentual mínimo de salário de contribuição contido em nota fiscal de serviço/fatura. Tratando-se de nota fiscal de serviço que contenha mão de obra e material, o salário de contribuição corresponderá no mínimo a 40% do valor da mão de obra discriminado na fatura, devendo a empresa de construção civil, quando da fiscalização, comprovar a exatidão dos valores discriminados.

Para os serviços com utilização de equipamentos mecânicos, o salário de contribuição corresponde à aplicação de percentuais diferenciados sobre o valor da nota fiscal/fatura.

Não se aplica a regra anterior à nota fiscal ou à fatura de prestação de serviços emitida por cooperativa de trabalho na intermediação da mão de obra de seus cooperados, sendo devida, pelo contratante, a contribuição de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

19.7.5Apuração de salário de contribuição com base na área construída e no padrão da obra

A apuração do salário de contribuição dos segurados que trabalham em obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física ou jurídica, com base na área construída (aferição indireta), é procedida nos termos das Instruções Normativas sobre a matéria, que estabelecem critérios e rotinas para a regularização da obra de construção civil. É de ressaltar que o entendimento predominante é de que a escolha dos indicadores para a avaliação do custo da construção civil e a regulamentação de

sua utilização para fins de apuração da remuneração da mão de obra, por aferição indireta, competem exclusivamente ao órgão arrecadador, por atribuição conferida pelos §§ 4º e 6º do art. 33 da Lei n. 8.212/1991.

Para apuração do valor da mão de obra empregada na construção civil, são tomadas como base as tabelas regionais ou estaduais do CUB publicadas mensalmente pela imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON) da respectiva região ou do respectivo Estado.

O enquadramento da obra de construção civil será realizado de ofício, pelo INSS, de acordo com a destinação do imóvel, o número de pavimentos, o número de quartos das unidades autônomas, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o CUB aplicável à obra e definir o procedimento de cálculo a ser adotado.

Entendemos que o Fisco, quando do estabelecimento dos percentuais aplicáveis sobre a tabela CUB, para a apuração do valor da mão de obra por metro quadrado, e do enquadramento no padrão da obra, deve admitir a comprovação de utilização em menor escala de mão de obra na execução da construção. Isto porque o custo da mão de obra pode variar de obra para obra, por razões diversas que devem ser comprovadas pelo contribuinte.

Para fins de enquadramento da obra quanto ao padrão e à destinação, deverá ser apresentado o projeto arquitetônico, a planta baixa, ou outro documento que permita o seu correto enquadramento, desde que assinado pelo responsável técnico pelo projeto, caso a aprovação no órgão competente tenha sido com base na planta de projeção da área de forma simplificada.

19.7.6 Retenção na construção civil

Na empreitada de obra ou serviços de construção civil, com ou sem fornecimento de material, deverá a contratante efetuar a retenção de 11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo e recolher em nome da contratada. Tal previsão foi introduzida pela Medida Provisória n. 1.663-15, de 22.10.1998, convertida no art. 33 da Lei n. 9.711, de 20.11.1998, que deu nova redação ao art. 31 da Lei n. 8.212/1991. O assunto é abordado com maior amplitude na Parte III, item 23.4, deste livro.

O STF, ao analisar a constitucionalidade da determinação da retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal (art. 31 da Lei n. 8.212/1991, com a redação da Lei n. 9.711/1998), fixou a seguinte orientação na Repercussão Geral – Tema 302:

DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE.

(...) 5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da Constituição, e de violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4º, com a remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata de nova contribuição. (...)

(RE 603.191/MT, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 5.9.2011)

19.8 CONTRIBUIÇÃO DOS CLUBES DE FUTEBOL PROFISSIONAL

Considera-se Clube de Futebol Profissional toda associação desportiva que, proporcionando a prática do futebol profissional, esteja filiada à Federação de Futebol do respectivo Estado, ainda que mantenha outras modalidades desportivas.

O regime de custeio das prestações aplicáveis aos Clubes de Futebol Profissional e às Associações Desportivas Equiparadas, bem como o sistema de cálculo de benefícios do jogador de futebol profissional, foram instituídos pela Lei n. 5.939/1973, regulamentada pelo Decreto n. 77.210/1976.

No período de vigência do Decreto n. 77.210/1976, de 31.3.1976 até 29.6.1989, o clube de futebol profissional teve tratamento idêntico às demais entidades desportivas de que tratavam as Leis n. 5.939/1973 e n. 6.251/1975, contribuindo na forma da legislação que as amparava.

Durante a vigência da Lei n. 7.787/1989, de 30.6.1989 a 31.10.1991, os clubes de futebol profissional passaram a contribuir com 5% do total de sua receita bruta, sem

prejuízo do acréscimo para o financiamento das prestações por acidente do trabalho.

A redação original da Lei n. 8.212/1991 não estabeleceu normas de contribuição para os clubes de futebol e entidades desportivas. Entretanto, o (já revogado) Decreto n. 356/1991 dispôs durante sua vigência que “as entidades desportivas, inclusive clubes de futebol profissional e aquelas equiparadas na forma da Lei n. 5.939/1973 também contribuem na forma dos arts. 25, 26 e 28 (contribuições a cargo das empresas em geral), a partir da competência novembro de 1991” (Decreto n. 356/1991, art. 29).

Em face das disposições da Lei n. 8.641/1993, regulamentada pelo Decreto n. 832/1993, no período de 1.7.1993 a 11.1.1997, a contribuição empresarial devida pelos clubes de futebol passou a ser de 5% da receita bruta, de acordo com o borderô de todo espetáculo de futebol profissional.

Diante das alterações trazidas pela Medida Provisória n. 1.523/1996, a partir de 12.1.1997, a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional, em substituição às contribuições a seu cargo incidentes sobre a folha de pagamento (a contribuição geral, de 20%, mais a contribuição para o custeio das prestações por acidente de trabalho e aposentadorias especiais), passou a ser de 5% sobre a receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos de que a mesma participe no território nacional de qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos. Essa regra ficou consolidada quando a Medida Provisória n. 1.594-14 foi convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que alterou a redação da Lei n. 8.212/1991.

A partir de 18 de outubro de 2007, em decorrência do disposto no § 11-A do art. 22 da Lei de Custeio, acrescentado pela Lei n. 11.505, de 18 de julho de 2007, no caso das sociedades empresárias regularmente organizadas segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092 do Código Civil que mantém equipe de futebol profissional, a substituição prevista neste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e a administração da equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas

sociedades, atividades às quais se aplicam as normas dirigidas às empresas em geral.

Para as referidas entidades desportivas, considera-se receita bruta:¹⁴

I – a receita auferida, a qualquer título, nos espetáculos desportivos de qualquer modalidade (e não somente de futebol), devendo constar em boletins financeiros emitidos pelas federações, confederações ou ligas, não sendo admitida qualquer dedução, compreendendo toda e qualquer receita auferida no espetáculo, tal como a venda de ingressos, recebimento de doações, sorteios, bingos, shows;

II – o valor recebido, a qualquer título, que possa caracterizar qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos desportivos.

Além das contribuições devidas e das obrigações a que está sujeita na condição de contribuinte ou responsável, a associação desportiva que mantém clube de futebol profissional fica obrigada ao pagamento das seguintes contribuições:¹⁵

I – 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos a contribuintes individuais que lhe prestem serviços;

II – 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho; e

III – devidas a terceiros (outras entidades e fundos).

Os clubes de futebol profissional estão sujeitos ao recolhimento das contribuições descontadas de seus atletas – que são segurados do RGPS na qualidade de empregados – e demais segurados, nas mesmas alíquotas estabelecidas para as demais associações desportivas.

19.9 CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR DOMÉSTICO

Considera-se empregador doméstico a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico (art. 15, II, da Lei n. 8.212/1991).

O empregado doméstico passou a ser segurado obrigatório da Previdência Social somente a partir de abril de 1973, em face da Lei n. 5.859/1972, a qual instituiu a alíquota de contribuição para o empregador doméstico em 8%, sobre um salário mínimo regional e mais tarde (janeiro/1981) até o limite máximo de três salários mínimos regionais.

O Decreto-lei n. 1.910/1981 aumentou, a partir de janeiro de 1982, a alíquota para 10% sobre a remuneração constante da CTPS, respeitado o limite máximo de até três salários mínimos regionais.

A partir de setembro de 1989, quando da vigência da Lei n. 7.787/1989, a contribuição passou a ser de 12%, respeitado o limite máximo do salário de contribuição (art. 6º).

A Lei n. 8.212/1991 manteve a contribuição do empregador doméstico em 12% incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço, respeitado o limite máximo do salário de contribuição (art. 24). É dizer, mesmo na suposição de que um empregado doméstico venha a receber mais do que o limite máximo do salário de contribuição, a base de cálculo da contribuição do empregador doméstico fica limitada ao valor-teto.

A LC n. 150/2015, em seu art. 34, II,¹⁶ reduziu a alíquota do empregador doméstico para 8% sobre o salário de contribuição, e criou nova contribuição para custeio de benefícios por acidentes do trabalho, cuja alíquota será de 0,8% sobre o salário de contribuição, ambos com eficácia a partir de 120 dias da sua publicação (que se deu em 1.6.2015). A Lei n. 13.202, de 8.12.2015, passou a fazer constar as mesmas contribuições e alíquotas no art. 24 da Lei de Custeio, ou seja, mantendo-se o prazo já mencionado.

Não há contribuição do empregador doméstico, contudo, durante os períodos em que o empregado doméstico esteja em fruição de auxílio-doença, auxílio-reclusão ou aposentadoria por invalidez.

O empregador doméstico deve recolher a contribuição descontada do empregado doméstico a seu serviço, com a parcela a seu cargo, até o dia 7 do mês seguinte ao trabalhado (art. 35 da LC n. 150/2015). Quando a data coincide com sábados, domingos e feriados, é antecipada para dia útil anterior.

O Decreto n. 3.048/1999 permitia a acumulação trimestral de recolhimentos, quando o valor do salário de contribuição fosse igual ao salário mínimo (§§ 15 e 16 do art. 216). A LC n. 150/2015 prevê, em seu art. 31, o regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico), a ser regulamentado no prazo de 120 dias a contar de 1.6.2015. A regulamentação veio a efeito com a criação do Portal e-Social na internet, que será tratado no item 19.14.

19.10 CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO SEGURADO ESPECIAL

A Lei Complementar n. 11, de 25.5.1971, instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL), o qual era responsável pela concessão de aposentadoria por velhice; aposentadoria por invalidez, pensão, auxílio funeral, serviço de saúde e serviço social, aos trabalhadores rurais.

Os recursos para o custeio do PRORURAL provinham da contribuição de 2% devida pelo produtor, sobre o valor comercial dos produtos rurais e da contribuição de que tratava o art. 3º do Decreto-lei n. 1.146, de 31.12.1970, a qual ficou elevada para 2,6%, cabendo 2,4% ao FUNRURAL (art. 5º da LC n. 11/1971).

A Lei Complementar n. 11/1971 foi modificada pela Lei Complementar n. 16, de 30.10.1973, porém a forma de custeio dos benefícios rurais foi mantida.

Com a Constituição de 1988, houve a unificação dos sistemas previdenciários rurais e urbanos, bem como foi erigido o princípio de identidade de benefícios e serviços prestados e equivalência dos valores destes, sendo estabelecido pelo § 8º do art. 195 da Constituição que “o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei” (redação dada pela Emenda n. 20).

O texto original da Constituição Federal de 1988 tinha redação semelhante. A

Emenda n. 20 apenas excluiu o garimpeiro da possibilidade de recolher a contribuição sobre o resultado da comercialização da sua produção.

As alíquotas da contribuição do produtor rural pessoa física e do segurado especial sofreram diversas alterações, a partir da Lei n. 8.212/1991, que podem ser resumidas da seguinte forma:

- de novembro/1991 a março/1993: 3% da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25 da Lei n. 8.212/1991);
- de abril/1993 a junho/1994: 2,1% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, sendo: a) 2% destinado ao FPAS; e b) 0,1% para financiamento de complementação das prestações por Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT (Lei n. 8.540/1992);
- de julho/1994 a 11.1.1997: 2,3% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, sendo: a) 2% destinados ao FPAS; b) 0,2% destinado ao custeio do salário-maternidade; c) 0,1% para financiamento de complementação das prestações por Seguro de Acidente do Trabalho – SAT (Lei n. 8.861, de 25.3.1994; Decreto n. 1.197, de 14.7.1994);
- de 12.1.1997 a 10.12.1997: 2,6% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, sendo: a) 2,5% destinados ao FPAS; b) 0,1% para financiamento de complementação das prestações decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (art. 25, I e II, da Lei n. 8.212/1991, alterado pela Medida Provisória n. 1.523/1996);
- a partir de 11.12.1997: 2,1% sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção, sendo: a) 2% destinados ao FPAS; b) 0,1% para financiamento de complementação das prestações decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT (Lei n. 9.528/1997);
- a partir de 1.1.2018: 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 14 da Lei n. 13.606, de 9.1.2018), mais 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho, no

entanto, o adicional para o GILRAT (antigo SAT) está com execução suspensa pelo Senado Federal, Resolução n. 15, de 12.9.2017.

- A partir de 1.1.2019, o produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir sobre a comercialização da produção ou na forma dos incisos I e II do *caput* do art. 22 (folha de salários) da Lei n. 8.212/1991, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano-calendário.

O empregador rural pessoa física e o segurado especial contribuem, ainda, com 0,2% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela união de produtores rurais pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos – art. 25-A da Lei n. 8.212/1991, incluído pela Lei n. 10.256/2001.

Integram a produção para fins previdenciários os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar.

Ao segurado especial fica garantido que possa contribuir também, em caráter facultativo (§ 1º do art. 25 da Lei n. 8.212/1991), para fim de recebimento de benefícios calculados, então, sobre a média aritmética dos seus salários de contribuição atualizados. Caso assim não contribua, terá direito, em todo caso, ao benefício de valor mínimo (art. 39 da Lei n. 8.213/1991).

Em função da sub-rogação, o adquirente, o consignatário e a cooperativa ficam obrigados a recolher a contribuição do segurado especial quando intermediarem a venda dos produtos deste. Entretanto, é de responsabilidade do segurado especial o recolhimento da contribuição, caso comercialize sua produção no exterior ou diretamente no varejo, ao consumidor; quando do recebimento de indenização do

seguro da produção sinistrada; e quando venda a destinatário incerto.

– A inconstitucionalidade da contribuição ao “FUNRURAL”

O produtor rural pessoa física que possui empregados (art. 12, V, *a*, da Lei n. 8.212/1991) tem a previsão de contribuir sobre a comercialização da produção, em substituição à contribuição de empregador que teria de fazer, em relação a seus empregados, devendo ainda, obrigatoriamente, contribuir como contribuinte individual sobre seus ganhos, segundo o art. 28, III, da Lei de Custeio.

No entanto, o STF declarou a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária dos empregadores rurais pessoas físicas sobre a comercialização da produção, chamada por muitos de “contribuição do FUNRURAL”, conforme precedentes que seguem:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS – PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS – SUB-ROGAÇÃO – LEI Nº 8.212/91 – ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL – PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 -UNICIDADE DE INCIDÊNCIA – EXCEÇÕES – COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PRECEDENTE – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR.

Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n. 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis n. 8.540/92 e n. 9.528/97. Aplicação de leis no tempo – considerações (RE 363852/MG, Tribunal Pleno, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 22.4.2010).

REPERCUSSÃO GERAL TEMA 202 – TESE FIXADA: “É inconstitucional a contribuição, a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 8.540/1992.” (Leading Case: RE 596.177/RS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.8.2011).

As decisões do STF indicam, basicamente, que a contribuição em questão constituiria “bitributação” ou *bis in idem*, pois haveria duas contribuições incidentes sobre a mesma base de cálculo, aquela prevista no art. 195, I, *b*, da Constituição Federal, eis que o empregador rural pessoa física também estaria sujeito ao pagamento de COFINS sobre o faturamento.

Posteriormente, a Resolução n. 15/2017 do Senado Federal suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei n. 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997.

Ocorre que o empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da COFINS, conforme previsão da Lei Complementar n. 70/1991, pois ele não é equiparado a pessoa jurídica para fins do imposto de renda, conforme reconhecido por reiterada jurisprudência. Além disso, o voto sustenta violação à isonomia, uma vez que o empregador rural pessoa física estaria sujeito à contribuição sobre a folha de salários e sobre a receita bruta da comercialização rural, enquanto as empresas rurais (PJs) não pagariam contribuição sobre a comercialização. No entanto, a própria Lei n. 8.212/1991 deixa claro que o empregador rural pessoa física não paga a contribuição sobre a folha de salários.

Por fim, a primeira decisão do STF afirma sem maiores explicações que a contribuição do art. 25 da Lei n. 8.212/1991 incide sobre base não prevista na CF, na medida em que a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural não se adéqua ao conceito de pagamento. Essa motivação não está alinhada a reiterados julgados do STF que reconheceu que o conceito de faturamento corresponde ao de receita bruta da venda de mercadorias ou da prestação de serviços ou de ambos, como foi definido no julgamento do art. 3º, § 1º, da Lei n. 9.718/1998 (que equiparava faturamento a qualquer receita) ou na ADC 1.

De qualquer modo, a partir desse novo entendimento firmado pela Corte Constitucional, o produtor rural, empregador pessoa física, só estará obrigado ao recolhimento de sua própria contribuição (previdenciária), na condição de

contribuinte individual, devendo a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção rural sofrer apenas a incidência do Imposto de Renda. Só o segurado especial, sem empregados, é que continua obrigado ao recolhimento da contribuição prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/1991.

Embora o STF tenha declarado a inconstitucionalidade em relação ao período anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998, parece-nos que, diante dos fundamentos utilizados na decisão em análise, a exigência da contribuição não poderá ocorrer com relação aos períodos posteriores.

A matéria chegou ao STF e ganhou Repercussão Geral no RE 718.874, no qual foi fixada a seguinte tese:

Tema 669: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.” (*Leading Case*: RE 718.874, Tribunal Pleno, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, *DJe* 27.9.2017)

19.11 CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA JURÍDICA

O empregador rural constituído em pessoa jurídica contribuía para a Seguridade Social com o equivalente a 2,5% do valor da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção (art. 25 da Lei n. 8.870/1994).

Por força da alteração legislativa prevista na Lei n. 13.606, de 2018, a contribuição devida à seguridade social pelo empregador, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991, passou a ser a seguinte: I – 1,7% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; e II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho.

Anteriormente a isso, o texto dos incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91 haviam

sido declarados como inconstitucionais por decisão do STF no RE 363.852 e, por força disso, o Senado Federal havia também determinado a suspensão dos seus efeitos (Res. 15/2017). Todavia, a nova redação não impõe a substituição, mas apenas a faculta. O produtor rural, pessoa jurídica poderá optar por contribuir com base na folha de salários a partir de 1º de janeiro de 2019, devendo manifestar sua opção mediante pagamento da contribuição relativa a janeiro de cada ano (art. 25, § 7º, da Lei 8.870/94, incluído pelo art. 15 da Lei 13.606/2018)

Estabeleceu o § 2º do art. 25 da Lei n. 8.870/1994 que a referida contribuição se estendia às pessoas jurídicas que se dedicavam à produção agroindustrial, quanto à folha de salários de sua parte agrícola, mediante o pagamento da contribuição que devia ser calculada sobre o valor estimado da produção agrícola própria, considerando seu preço de mercado, cabendo às referidas pessoas jurídicas continuar a contribuir com o percentual de 20% em relação aos empregados do setor industrial. No entanto, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o § 2º do art. 25 da Lei n. 8.870/1994 (ADIn 1.103-1/DF, *DJU* de 13.2.1997).

O conceito legal de agroindústria atribuído pela Lei n. 10.256, de 9.7.2001, é o de produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria e adquirida de terceiros. Essa lei estabeleceu que a contribuição devida pela agroindústria tem como base de cálculo a receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei de Custeio.

As alíquotas são de: 2,5% destinadas à Seguridade Social e 0,1% para o financiamento das aposentadorias especiais e dos benefícios por incapacidade decorrentes dos riscos ambientais da atividade. Essa regra não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros e às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, cujas contribuições continuam sendo devidas na forma do art. 22 da Lei n. 8.212/1991.

O empregador rural pessoa jurídica e o produtor rural classificado como agroindústria contribuem, ainda, com 0,25% incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

O TRF da 4ª Região, apreciando recurso de empresa agropastoril, em apelação contra sentença que denegou a segurança requerendo que fosse suspensa a exigibilidade da contribuição instituída pela Lei n. 8.212/1991 e alterações posteriores, decidiu, por unanimidade, que não podem incidir duas contribuições sobre base de cálculo e fato gerador idênticos, visto que a empresa também recolhe a COFINS. Ainda que o dispositivo legal se refira à receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, essa grandeza é coincidente com o conceito de faturamento – fato gerador e base de cálculo da COFINS. Por esses motivos, o Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II, da Lei n. 8.870/1994, declarando inexigível a contribuição sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural pessoa jurídica instituída por esse dispositivo. Como a Lei n. 10.256/2001, que modificou a redação do *caput* do art. 25 da Lei n. 8.870/1994, não alterou a essência do dispositivo original, não é necessário arguir novamente a inconstitucionalidade do referido artigo (INAMS 1999.71.00.021280-5/RS, Rel. Des. Federal Joel Ilan Paciornik, julg. 17.9.2008).

A matéria encontra-se sob análise do STF com repercussão geral reconhecida no RE 611601 (Tema 281), contra decisão do TRF-4, em que se discute a constitucionalidade da contribuição social devida pela agroindústria.

A recorrente afirma que, do ponto de vista econômico, a decisão do STF repercutirá na carga tributária de todas as pessoas jurídicas que se dedicam à atividade agroindustrial, “o que, certamente, abarca, em tese, uma enorme parcela do universo empresarial”. Argumenta a existência de relevante interesse jurídico, já que a causa estabelecerá um precedente para relevantes questões jurídicas, como a definição da norma de competência e da hipótese de incidência das contribuições de seguridade social incidentes sobre folhas de salários e sobre receita ou faturamento, bem como a possibilidade de cobrança simultânea de inúmeras contribuições incidentes sobre a receita bruta das empresas agroindustriais.

O tema também ganhou Repercussão Geral no RE 700.922 (Tema 651), conforme ementa que segue:

CONTRIBUIÇÃO. SEGURIDADE SOCIAL. ARTIGO 25, INCISOS I E II, DA LEI Nº

8.870/94. INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA NA ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade do artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/94, que instituiu contribuição à seguridade social, a cargo do empregador produtor rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (RE 700.922 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29.05.2013).

19.12 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

Prevista no art. 195, III, da Constituição de 1988, essa contribuição incide sobre todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, distrital ou municipal, promovidos por entes públicos ou por pessoas jurídicas de direito privado.

A receita da Seguridade Social é a renda líquida de tais concursos, assim considerado, no caso de concursos promovidos por órgãos do Poder Público, o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao Programa de Crédito Educativo (art. 212 do Regulamento) e excluídas do cálculo as verbas referentes a pagamentos de prêmios, impostos e despesas de administração, conforme determinado na legislação especial (art. 26 da Lei n. 8.212/1991).

No caso de concursos promovidos por entidades privadas (corridas, bingos, sorteios em títulos de capitalização etc.), o percentual de 5% incide sobre o movimento global de apostas em prado de corridas, ou o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos.

Competem à Secretaria da Receita Federal a arrecadação e a fiscalização da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos.

19.13 CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS

O art. 240 da Constituição de 1988 ressaltou que, além das contribuições

previstas no art. 195, é possível a cobrança de contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.

As contribuições a terceiros são exações destinadas a entidades e fundos, que, por força de legislação ou convênio, a Secretaria da Receita Federal do Brasil se incumbe de arrecadar e repassar (a partir da Lei n. 11.457, de 16.3.2007). E estão sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições previdenciárias, inclusive no que se refere à cobrança judicial.

As contribuições a terceiros incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados empregados e trabalhadores avulsos são destinadas às seguintes entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical:

- FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;
- INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
- SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial;
- SESI – Serviço Social da Indústria;
- SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial;
- SESC – Serviço Social do Comércio;
- SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
- DPC – Diretoria de Portos e Costas;
- Fundo Aeroviário;
- SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural;
- SEST – Serviço Social do Transporte;
- SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

O prazo para recolhimento acompanha o mesmo previsto para o recolhimento das demais contribuições a cargo da empresa: é o dia 20 do mês subsequente ao da competência, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair

em dia em que não haja expediente bancário.

A respeito dessas contribuições destacamos alguns precedentes, a saber:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao INCRA e ao FUNRURAL. Empresa urbana. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a contribuição destinada ao INCRA e ao FUNRURAL é devida por empresa urbana, porque destina-se a cobrir os riscos aos quais está sujeita toda a coletividade de trabalhadores. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AI 663.176-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 16.10.2007, DJ de 14.11.2007).

Contribuição para o FUNRURAL: empresas urbanas: acórdão recorrido que se harmoniza com o entendimento do STF, no sentido de não haver óbice a que seja cobrada, de empresa urbana, a referida contribuição, destinada a cobrir os riscos a que se sujeita toda a coletividade de trabalhadores: precedentes (STF, AI 485.192-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 3.5.2005, DJ de 27.5.2005).

SEBRAE. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Lei n. 8.029, de 12.4.1990, art. 8º, § 3º. Lei n. 8.154, de 28.12.1990. Lei n. 10.668, de 14.5.2003. CF, art. 146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4º. As contribuições do art. 149, CF, contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, CF, isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social do art. 195, § 4º, CF, decorrente de “outras fontes”, é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência residual da União: CF, art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4º (STF, RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 26.11.2003, DJ de 27.2.2004).

SESC e SENAC: Súmula STJ n. 499: “As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social”.

19.14 SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS

OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS – ESOCIAL

O Decreto n. 8.373, de 11.12.2014, instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição, constituindo ambiente nacional composto por:

- I – escrituração digital, contendo informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas;
- II – aplicação para preenchimento, geração, transmissão, recepção, validação e distribuição da escrituração; e
- III – repositório nacional, contendo o armazenamento da escrituração.

A prestação das informações ao eSocial substitui, na forma disciplinada pelos órgãos ou entidades partícipes, a obrigação de entrega das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos:

- I – o empregador, inclusive o doméstico, a empresa e os que forem a eles equiparados em lei;
- II – o segurado especial, inclusive em relação a trabalhadores que lhe prestem serviço;
- III – as pessoas jurídicas de direito público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; e
- IV – as demais pessoas jurídicas e físicas que pagarem ou creditarem por si rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, ainda que em um único mês do ano-calendário.

São objetivos do eSocial: viabilizar a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas aos trabalhadores brasileiros; simplificar o cumprimento de obrigações; e

aprimorar a qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais.

O eSocial busca coletar as informações anteriormente descritas, armazenando-as no Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando aos órgãos participantes do projeto (INSS, CEF, RFB e Ministério do Trabalho e Previdência Social) sua efetiva utilização para fins previdenciários, fiscais e de apuração de tributos e do FGTS.

As informações podem ser classificadas em três tipos, a saber:

- a) Eventos Iniciais – São eventos que identificam o empregador/contribuinte, contendo dados básicos de sua classificação fiscal e estrutura administrativa. É o primeiro evento a ser transmitido ao eSocial. Também compõe os eventos iniciais o evento de cadastramento inicial dos vínculos. Esse evento deve ser informado após terem sido transmitidos os eventos de tabelas do empregador;
- b) Eventos de Tabelas – São eventos que montam as tabelas do empregador, responsáveis por uma série de informações que vão validar os eventos não periódicos e periódicos. Quando da primeira informação dos itens que compõem a tabela, devem ser preenchidos os campos com a data de início da validade. A informação da data final deve ser enviada apenas no momento em que ocorrer a desativação do item;
- c) Eventos não periódicos – São fatos jurídicos da relação trabalhista entre empregador e trabalhador que não têm uma data prefixada para ocorrer. Esses fatos influenciam na concessão de direitos e no cumprimento de deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais, por exemplo, a admissão de um empregado, alteração de salário, exposição do trabalhador a agentes nocivos, desligamento etc.; e
- d) Eventos periódicos – São os eventos que têm periodicidade previamente definida para sua ocorrência. Seu prazo de transmissão é até o dia 7 do mês seguinte, antecipando o vencimento para o dia útil imediatamente anterior em caso de não haver expediente bancário, com exceção do evento de espetáculo desportivo. São compostos por informações de folha de

pagamento, de apuração de outros fatos geradores de contribuições previdenciárias e de retenção do imposto sobre a renda retido na fonte sobre pagamentos feitos pelo próprio contribuinte. Também estão previstas as informações de retenção das contribuições sociais incidentes sobre pagamentos efetuados às pessoas jurídicas.

A partir da data de entrada em vigor do eSocial os empregadores serão identificados apenas pelo CNPJ, se pessoa jurídica, e apenas pelo CPF, se pessoa física.

Para as pessoas físicas que utilizam a matrícula CEI, foi criado o Cadastro de Atividades da Pessoa Física (CAEPF), que será um número sequencial vinculado ao CPF.

A pessoa física deverá providenciar o registro no CAEPF, obedecendo as normas previstas em ato normativo próprio da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Para as obras de construção civil, que possuem responsáveis pessoas físicas ou jurídicas, a matrícula CEI passa a ser substituída pelo Cadastro Nacional de Obras (CNO), que será sempre vinculado a um CNPJ ou a um CPF.

As matrículas CEI existentes na data de implantação do eSocial relativas a obras comporão o cadastro inicial do CNO.

Os trabalhadores, por sua vez, terão como identificadores obrigatórios o CPF e o NIS (NIT, PIS/PASEP, SUS). O trio de informações “CPF – NIS – Data de nascimento” deverá estar consistente com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), e será validado no ato da transmissão. Sua inconsistência gerará recusa no recebimento do evento de cadastramento inicial dos vínculos, admissão ou trabalhador sem vínculo.

Os empregadores deverão dar atenção especial às informações cadastrais de seus trabalhadores, certificando-se de sua consistência com o CNIS e, se necessário, proceder a regularização das inconsistências antes da data de entrada em vigor do eSocial.

Para facilitar o trabalho de regularização cadastral, foi criada uma aplicação para verificar se o CPF e o NIS estão aptos a ser utilizados no eSocial. O acesso a essa

aplicação, assim como mais informações, devem ser obtidos a partir do endereço eletrônico <http://www.esocial.gov.br/QualificacaoCadastral.aspx>.

As informações dos Eventos não periódicos alimentarão uma base de dados no ambiente nacional do eSocial denominada Registro de Eventos Trabalhistas (RET).

Todos os arquivos de eventos não periódicos, ao serem transmitidos, passarão por validação e somente serão aceitos se estiverem consistentes com o RET. Por exemplo, o evento de desligamento de empregado só será aceito se, para aquele empregado, tiver sido enviado anteriormente o evento de admissão. Outro exemplo, um evento de afastamento temporário somente será aceito se o empregado já não estiver afastado.

O RET também será utilizado para validação da folha de pagamento, composta pelos eventos de remuneração e pagamento dos trabalhadores, que fazem parte dos eventos periódicos. A folha de pagamento só será aceita se todos os trabalhadores ativos no RET nela constarem e, por outro lado, se todos os trabalhadores na folha de pagamento constarem no RET, com exceção dos trabalhadores não obrigados ao registro.

Além dos empregados, outras categorias de trabalhadores também serão objeto de informações que alimentarão o RET, como os trabalhadores avulsos, os dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais, como diretores não empregados e cooperados.

O empregador gera um arquivo eletrônico contendo as informações previstas nos leiautes, assina-o digitalmente, transformando-o em um documento eletrônico nos termos da legislação brasileira vigente de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Esse arquivo eletrônico é transmitido pela Internet para o ambiente nacional do eSocial, que, após verificar a integridade formal, emitirá o protocolo de recebimento e o enviará ao empregador.

A prestação de informação ao eSocial pelas microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar n. 123/2006, e pelo Microempreendedor Individual (MEI) será efetuada em sistema simplificado, compatível com as especificidades dessas empresas.

As informações prestadas por meio do eSocial substituirão as constantes na Guia

de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), na forma disciplinada no Manual de Orientação do eSocial.

Conforme o § 3º do art. 8º do Decreto n. 8.373/2014, as informações de natureza tributária e do FGTS observarão as regras de sigilo fiscal e bancário, respectivamente.

A chave do trabalhador no eSocial é o CPF associado ao NIS.

O cronograma que fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do sistema consta da Resolução n. 1, de 24 de junho de 2015, do Comitê Diretivo do eSocial.

A Resolução fixa prazo diferente para a obrigatoriedade de prestar informações relativas a algumas questões ligadas ao contrato de trabalho e à Previdência.

A forma de preenchimento e a entrega de formulários e declarações relativas aos trabalhadores pelas empresas que tiveram faturamento superior a R\$ 78 milhões no ano de 2014 serão unificadas em uma mesma plataforma (eSocial), obrigatoriamente, a partir da competência setembro de 2016. A plataforma, a partir de então, servirá como único meio para informar dados como vínculos de trabalhadores, contribuições previdenciárias e as informações da folha de pagamento, entre outros.

Assim, as empresas serão obrigadas somente a partir da competência janeiro de 2017 a utilizar o eSocial para transmitir informações sobre monitoramento da saúde do trabalhador e condições do ambiente de trabalho, bem como a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho.

A Resolução estabelece, ainda, que a partir da competência janeiro de 2017 os demais empregadores – inclusive microempresas e empresas de pequeno porte, como o empreendedor individual com empregado, o pequeno produtor rural, o contribuinte individual equiparado à empresa e o segurado especial que possua trabalhadores que lhes prestem serviços – deverão enviar as informações sobre os seus empregados por meio do novo sistema. Já os eventos relativos ao ambiente de trabalho devem ser enviados pelos demais empregadores utilizando o eSocial a partir da competência julho de 2017.

19.15SIMPLES DOMÉSTICO

Para facilitar o cumprimento das novas obrigações criadas para o empregador doméstico, a Lei Complementar n. 150/2015 determinou a implantação do Simples Doméstico, que define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais encargos, inclusive FGTS.

O Simples Doméstico assegurará o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes valores (art. 34 da Lei Complementar n. 150/2015):

- I – 8% (oito por cento) a 11% (onze por cento) de contribuição previdenciária, a cargo do segurado empregado doméstico, nos termos do art. 20 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991;
- II – 8% (oito por cento) de contribuição patronal previdenciária para a seguridade social, a cargo do empregador doméstico, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991;
- III – 0,8% (oito décimos por cento) de contribuição social para financiamento do seguro contra acidentes do trabalho;
- IV – 8% (oito por cento) de recolhimento para o FGTS;
- V – 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento), na forma do art. 22 desta Lei; e
- VI – imposto sobre a renda retido na fonte de que trata o inciso I do art. 7º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, se incidente.

Foi prevista também a criação de um sistema eletrônico, em que o empregador doméstico deverá informar as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de apuração de tributos e do FGTS. Esse sistema está disponível dentro do portal do eSocial – que possui um módulo específico para os empregadores domésticos desde a competência outubro de 2015.

A partir de então, o empregador doméstico deverá recolher em um único documento as contribuições previdenciárias, o Imposto de Renda Retido na Fonte e o FGTS. Para tanto, o módulo Doméstico permite a geração do DAE – Documento de Arrecadação do eSocial (nome atribuído à guia única de recolhimento).

19.16A CTPS DIGITAL

O Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou a Portaria nº 1.065, de 23 de setembro de 2019, que trata da CTPS Digital, substituindo a Carteira de Trabalho e Previdência Social em papel. A Carteira de Trabalho Digital será alimentada com os dados do eSocial.

Os empregadores já obrigados ao eSocial, de acordo com o calendário divulgado, devem continuar a enviar os dados dos seus trabalhadores – não apenas referentes à admissão, mas todos os dados já solicitados. As informações que compõem a Carteira de Trabalho Digital serão disponibilizadas automaticamente para o trabalhador por meio do aplicativo ou da página *web*.

Não existe procedimento de “anotação” da CTPS Digital, uma vez que não há um sistema próprio da Carteira de Trabalho Digital a ser alimentado pelo empregador. Todos os dados apresentados na CTPS são aqueles informados ao eSocial, o que facilita os processos nas empresas e reduz drasticamente a burocracia, visto que a partir de agora o empregador está dispensado de anotar na CTPS em papel.

Contudo, é importante esclarecer que eventos como alteração salarial, gozo de férias ou desligamento não serão exibidos na Carteira de Trabalho Digital imediatamente, por dois motivos: o primeiro é que o prazo para prestação de informação desses eventos no eSocial, pelo empregador é, em regra, até o dia 15 do mês seguinte ao da ocorrência para a maioria dos eventos, e, em até 10 dias, no caso de desligamento. O segundo motivo é que há um tempo de processamento entre a recepção da informação no eSocial e sua disponibilização no sistema da CTPS Digital. Há um tratamento da informação, sua inclusão no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais, para só então ser apresentado na CTPS Digital. Esse processamento garante que os dados exibidos na CTPS Digital são os mesmos que serão utilizados pelo INSS para a concessão de benefícios.

Por força de lei, de agora em diante a CTPS em papel será utilizada de maneira excepcional, apenas nos seguintes casos: dados já anotados referentes aos vínculos antigos; anotações relativas a contratos vigentes na data da publicação da Portaria em relação aos fatos ocorridos até então (daqui pra frente, todas as anotações relativas ao

novos fatos serão feitas apenas eletronicamente); dados referentes a vínculos com empregadores ainda não obrigados ao eSocial.

-
- ¹ Atualmente, a redação do § 3º se dá pela Lei 12.470/2011.
- ² De acordo com a Lei Complementar n. 128, de 2008, essa contribuição complementar será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício, ou seja, é imprescritível.
- ³ Disponível em: <<http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/formalize-se>>. Acesso em: 19 jan. 2016.
- ⁴ A Lei n. 13.189/2015 instituiu o Programa de Proteção ao Emprego – PPE.
- ⁵ A Desoneração da Folha de Pagamento surgiu com a Medida Provisória n. 540, de 2 de agosto de 2011, convertida na Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei n. 12.715/2012, Lei n. 12.794/2013, Lei n. 12.844/2013 e Lei n. 13.043, de 2014).
- ⁶ Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/renuncia-fiscal-setorial>>. Acesso em 13 set. 2016.
- ⁷ PAULSEN, Leandro. *Direito tributário*, 8. ed., p. 194.
- ⁸ BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito financeiro e de direito tributário*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 121.
- ⁹ Dispõe o art. 966 do Código Civil:
- “Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
- Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa”.
- ¹⁰ Inciso XI incluído pela LC n. 147/2014.
- ¹¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Obrigações previdenciárias na construção civil*. São Paulo: LTr, 1996, p. 89.
- ¹² MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Obrigações previdenciárias...*, cit., p. 79.
- ¹³ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Obrigações previdenciárias...*, cit., p. 80.
- ¹⁴ Cf. Instrução Normativa nº 971, de 13 de novembro de 2009.

¹⁵ Cf. Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009.

¹⁶ A Lei n. 13.202/2015, de forma redundante, alterou o art. 24 da Lei n. 8.212/1991.

ISENÇÃO/IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

A Constituição Federal de 1988, no art. 195, § 7º, concedeu *isenção* das contribuições para a Seguridade Social em favor das entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.

Segundo *Sergio Pinto Martins*, “na verdade, não se trata de isenção, mas de imunidade, pois esta é prevista na Constituição, enquanto a primeira é determinada na lei ordinária. A imunidade é uma limitação constitucional ao poder de tributar do Estado. Por meio da imunidade, a Lei Maior suprime parcela do poder fiscal. É uma não incidência constitucionalmente qualificada. Já na isenção estamos diante de hipótese de exclusão do crédito tributário (art. 175, I, do CTN). O crédito tributário existe, apenas a lei dispensa o seu pagamento. Na imunidade, o crédito tributário nem sequer chega a existir, pois é a própria Constituição que determina que não poderá haver a incidência tributária sobre certo fato. Assim, a isenção depende de lei”.¹

O STF reconhece que o art. 195, § 7º, se refere a uma regra de imunidade. A título exemplificativo, a Repercussão Geral – Tema 432, em que foi fixada a seguinte tese: “A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS” (RE 636.941, Plenário, *DJe* 3.4.2014).

José Souto Maior Borges ressalta que a competência tributária nasce constitucionalmente limitada, inclusive pelas regras de imunidade.²

A concessão de imunidade de contribuições previdenciárias a entidades filantrópicas é antiga. A Constituição de 1988 a manteve, limitando-a, contudo, a entidades de assistência social – na redação da CLPS/1984, estendia-se a toda e qualquer entidade que fosse considerada de utilidade pública, cujos diretores não percebessem remuneração (art. 130). Posteriormente, a Lei de Custeio estendeu o beneplácito às entidades que tivessem atividade no campo da educação ou da saúde.

Segundo leciona *Celso Barroso Leite*, citado por *Stephanes*, o Brasil é o único país onde existe tal benefício. Acrescenta o ex-ministro que muitas das mais de dez mil entidades cadastradas no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS cobram pelos serviços que prestam, mantendo apenas algumas atividades eminentemente filantrópicas, o que acarreta uma renúncia fiscal de aproximadamente dois bilhões de reais por exercício financeiro em números da década de 90.³

A matéria era regulada pelo art. 55 da Lei n. 8.212/1991, o qual estabelecia determinados requisitos. A Lei n. 9.732, de 14.12.1998, modificou em parte a redação do art. 55 da Lei n. 8.212/1991, dificultando a concessão para as entidades filantrópicas. A Lei n. 12.101, de 27.11.2009, por sua vez, revogou referido dispositivo, passando a dispor sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social e regulando os procedimentos para tal certificação.

De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.101/2009, a “certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei”. Já o art. 2º estabelece que as entidades deverão obedecer ao princípio da universalidade do atendimento, sendo vedado dirigir suas atividades exclusivamente a seus associados ou a categoria profissional.

O STF já sinalizava, desde sempre, seu entendimento sobre a questão da reserva legal para dispor sobre a matéria, exigindo lei complementar (v.g. *MI 420, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio*, DJ 23.9.1994). Apesar disso, criou-se toda uma disciplina por lei ordinária que, novamente, exigiu decisão do STF sobre o assunto, e que mais uma vez definiu ser necessária a edição de Lei Complementar para regulamentar o disposto no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. Nesse sentido, a Repercussão Geral – Tema n. 32: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar” (Leading Case RE 566.622/RS, Tribunal Pleno, DJe 23.8.2017).

Conforme a notícia publicada no Informativo STF 855/2017, o Plenário, com base no princípio da fungibilidade, conheceu das ações diretas de inconstitucionalidade

como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Prevaleceu o voto do Ministro Teori Zavascki, que julgou procedentes os pedidos veiculados nas ADIs 2.028 e 2.036 para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei n. 8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3º, 4º e 5º, bem como dos arts. 4º, 5º e 7º da Lei n. 9.732/1998. Além disso, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas ADIs 2.228 e 2.621 para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, IV; 3º, VI e §§ 1º e 4º; 4º, parágrafo único, todos do Decreto n. 2.536/1998, assim como dos arts. 1º, IV; 2º, IV e §§ 1º e 3º; e 7º, § 4º, do Decreto n. 752/1993.

Ao julgar o caso, o saudoso Ministro Relator afirmou que a reserva de lei complementar aplicada à regulamentação da imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal (CF), limita-se à definição de contrapartidas a serem observadas para garantir a finalidade benéfica dos serviços prestados pelas entidades de assistência social, o que não impede seja o procedimento de habilitação dessas entidades positivado em lei ordinária.

Em seguida a esse julgamento, a 1ª Turma do STF, apreciando novamente o tema, em acórdão da lavra do Ministro Marco Aurélio, assentou:

O artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, ao prever requisitos para o exercício da imunidade tributária versada no § 7º do artigo 195 da Carta da República, revela verdadeiras exigências prévias à fruição do aludido direito, extrapolando o definido no artigo 14 do Código Tributário Nacional. O quadro conduz ao reconhecimento da inconstitucionalidade formal ante a violação do artigo 146, inciso II, da Carta da República. Os pressupostos legais previstos na parte final do mencionado § 7º, enquanto não editada nova lei complementar sobre a matéria, são somente os descritos no artigo 14 do citado Código (ARE 434.978/SC, j. 21.3.2017).

Portanto, o que se nota é que toda a disciplina legal ordinária quanto a *requisitos* para obtenção da benesse fiscal caiu por terra, permanecendo apenas as normas do art. 14 do CTN para disciplinar o tema.

Apresentamos na sequência os requisitos para a imunidade, conforme nosso

entendimento sobre o tema após o referido julgamento.

20.1 REQUISITOS PARA A ISENÇÃO/IMUNIDADE

Com o julgamento proferido pelo STF, concordamos com Andrei Pitten Veloso quanto à solução jurídica da *vexata questio*:

Por jamais ter sido editada lei complementar para regular o tema, asseverou-se que as entidades beneficentes de assistência social deveriam preencher apenas os requisitos estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional, quais sejam: não distribuírem qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas; aplicarem os seus recursos integralmente na manutenção dos seus objetivos institucionais, sempre no Brasil; e manterem escrituração de suas receitas e despesas.⁴

Conforme o art. 14 do CTN, portanto, as exigências seriam apenas:

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela LCP nº 104, de 2001)

II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III – manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No entanto, a jurisprudência segue aplicando o entendimento de que a obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, embora não possa ser exigido como requisito para a imunidade, gera, como ato declaratório que é, firmado pela autoridade competente, presunção legal de que a própria Administração Pública reconhece a imunidade do contribuinte. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE NO RECOLHIMENTO DO PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. ART. 195, § 7º, DA CRFB. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 29 DA LEI Nº 12.101/2009. REQUISITOS FORMAIS. (...) A jurisprudência no âmbito da Justiça Federal tem entendido que, diante da expedição do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), é possível presumir que a própria autoridade pública reconhece a imunidade do contribuinte (TRF4, AC 5004652-05.2015.404.7209, 1ª Turma, Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 7.7.2016).

Consoante reiterada jurisprudência, a emissão do certificado CEBAS tem seus efeitos retroativos a três anos anteriores à data do protocolo do pedido de certificação de filantropia:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO DA ILEGALIDADE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. 1. Restou comprovado que a autora perfaz as condições exigidas pelo art. 55 da Lei nº 8.212/91 para fins de enquadramento no conceito de entidade que faz jus ao benefício da imunidade, descrito no § 7º do art. 195 da Constituição Federal. 2. O STJ e o TRF da 4ª Região têm decidido que a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social retroage aos três anos anteriores à data do protocolo do pedido de certificação de filantropia. Isso se deve ao fato de que a entidade beneficente de assistência social está obrigada a comprovar o funcionamento regular, ou seja, prestando serviços filantrópicos no campo da assistência social nos três anos anteriores à solicitação do referido certificado. 3. As contribuições ao PIS-

COFINS-importação são destinadas à Seguridade Social e, apesar de incidirem sobre a importação, as contribuições ao PIS/COFINS não perdem a sua classificação como sendo a de contribuições para a Seguridade Social (TRF4, APELREEX 5000045-79.2011.404.7114, 1ª Turma, Rel. p/ Acórdão Maria de Fátima Freitas Labarrère, DE 19.7.2012).

Ademais, nas hipóteses em que a Administração Pública ainda não tenha apreciado pedido de renovação do CEBAS da entidade requerente, tal fato não pode servir de óbice a que a parte autora usufrua do direito à imunidade, uma vez que o protocolo tempestivo de renovação do CEBAS estende a validade da certificação anterior até ulterior julgamento, nos termos do art. 24, § 2º, da Lei n. 12.101/2009. Com base nessa orientação, a jurisprudência tem entendido que o certificado de entidade beneficente de assistência social tem natureza declaratória e produz efeitos retroativos:

A concessão da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS retroage aos três anos anteriores à data do protocolo do pedido de certificação de filantropia, sendo que a concessão posterior do certificado ratifica a proteção que abrange os três anos anteriores à sua solicitação administrativa até os três anos posteriores à publicação da resolução concessiva (TRF4, Ap. Civ. 5005521-37.2016.4.04.7110/RS, Rel. Sebastião Ogê Muniz, j. 9.8.2017).

Por essa razão, convém abordar a norma legal em questão, para checar os requisitos ali constantes para emissão do referido certificado. Preceitua o art. 29 da Lei n. 12.101/2009 o cumprimento, para fins de emissão do CEBAS, dos seguintes itens:

I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações

*assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações;*⁵

II – aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;

III – apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;

IV – mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

V – não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

VI – conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;

VII – cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

VIII – apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Com relação ao requisito da condição de labor sem remuneração por quem é dirigente, conselheiro, sócio, instituidor ou benfeitor da entidade, decorre este do caráter não lucrativo da atividade filantrópica: “A proibição de atividade lucrativa

deve ser compreendida no sentido de que seus objetivos institucionais não perseguem o lucro, implicador de posterior repasse ou distribuição aos seus sócios”.⁶ Todavia, não há que se confundir a gratuidade do trabalho destes com a daqueles que, na condição de empregados, gerenciem ou administrem a entidade, ou realizem outras atividades que não sejam inerentes ao cargo diretivo integrante da estrutura estatutária. Nesses casos, como indica o Parecer CJ-693/96, do MPAS, não há que se falar em cancelamento ou indeferimento da isenção. Por conta disso, houve a inclusão do § 1º ao art. 29 da Lei n. 12.101/2009 (pela Lei n. 12.868, de 2013), que estabeleceu:

§ 1º A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:

*I – a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;
II – a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo federal.*

A certificação das entidades beneficentes de assistência social, ou sua renovação, está regulamentada pelo Decreto n. 8.242, de 23.5.2014, art. 3º, e será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, o cumprimento do disposto nos Capítulos I a IV, isolada ou cumulativamente, conforme sua área de atuação, e que apresente os seguintes documentos:

*I – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – cópia da ata de eleição dos dirigentes e do instrumento comprobatório de representação legal, quando for o caso;
III – cópia do ato constitutivo registrado, que demonstre o cumprimento dos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 12.101, de 2009;
IV – relatório de atividades desempenhadas no exercício fiscal anterior ao requerimento, destacando informações sobre o público atendido e os recursos envolvidos;
V – balanço patrimonial;*

VI – demonstração das mutações do patrimônio líquido;

VII – demonstração dos fluxos de caixa; e

VIII – demonstração do resultado do exercício e notas explicativas, com receitas e despesas segregadas por área de atuação da entidade, se for o caso.

Será certificada, na forma do Decreto, a entidade legalmente constituída e em funcionamento regular há, pelo menos, 12 meses, imediatamente anteriores à apresentação do requerimento.

20.2 REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE

Os requerimentos de concessão da certificação e de renovação deverão ser protocolados no Ministério cuja competência seja conforme a área de atuação preponderante da entidade, acompanhados dos documentos necessários à sua instrução.

As certificações concedidas a partir da publicação da Lei n. 12.868, de 15.10.2013, terão prazo de três anos, contado da data da publicação da decisão de deferimento. As certificações que forem renovadas terão prazo de cinco anos, contado da data da publicação da decisão de deferimento, para as entidades que tenham receita bruta anual igual ou inferior a um milhão de reais.

A autoridade competente para a certificação determinará o seu cancelamento, a qualquer tempo, caso constate o descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.

Conforme entendimento da Receita Federal do Brasil, o direito poderá ser exercido pela entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação no Diário Oficial da União, independentemente de requerimento à RFB, desde que atendidos cumulativamente os requisitos previstos na Lei n. 12.101/2009 e no Decreto n. 8.242/2014.

A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de 30 dias, contado de sua intimação.

Em relação à concessão e renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), a Primeira Seção do STJ tinha jurisprudência firmada no sentido de que a entidade reconhecida como de caráter filantrópico antes da publicação do Decreto-lei n. 1.572/1977 possuía direito adquirido à manutenção e renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, de modo que a Administração Pública, com fundamento no Decreto n. 752/1993 – posteriormente, no Decreto n. 2.536/1998 – não poderia impor-lhe novos requisitos para a obtenção do CEBAS, pois estaria extrapolando de forma irregular os requisitos anteriormente estabelecidos pela legislação ordinária.

No entanto, ao apreciar o MS n. 11.394/DF (Rel. Min. Luiz Fux, *DJ* de 2.4.2007), aquele Colegiado reformulou a orientação anteriormente firmada sobre o assunto, consignando que, por inexistir direito adquirido a regime tributário, ainda que a entidade tenha sido reconhecida como de caráter filantrópico na forma do Decreto-lei n. 1.572/1977, não há óbice à exigência de que ela satisfaça os requisitos previstos na legislação superveniente, no caso a Lei 8.212/91, a fim de que usufrua do benefício fiscal. Neste sentido: MS n. 11231, 1ª Seção, Relatora Ministra Denise Arruda, *DJ* de 10.9.2007.

A matéria foi objeto da Súmula n. 352 do STJ: “A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes”.

Nota-se, ainda, das disposições gerais e transitórias da Lei n. 12.101/2009, em seu art. 34, que os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação da Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação da entidade, ao Ministério responsável, que os julgará nos termos da legislação em vigor à época da protocolização do requerimento.

A autoridade competente para a certificação determinará o seu cancelamento, a qualquer tempo, caso constate o descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.

20.3 ALCANCE DA ISENÇÃO/IMUNIDADE

A imunidade atinge todas as contribuições à Seguridade Social devidas por empresa ou pessoa jurídica de direito privado a ela equiparada, mas não abrange as contribuições dos segurados que prestam serviços, como empregados, avulsos, empresários, trabalhadores autônomos, ou a estes equiparados.

É extensiva a todas as entidades mantidas, suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil da pessoa jurídica de direito privado beneficente, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.

Entretanto, não é extensiva nem abrange outra pessoa jurídica, ainda que esta seja mantida por aquela, ou por ela controlada.

Aplicam-se às pessoas jurídicas no exercício do direito todas as normas de arrecadação, fiscalização e cobrança de contribuições estabelecidas no Regulamento da Previdência Social.

20.4 REVISÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE

Constatada a qualquer tempo alguma irregularidade, considerar-se-á cancelada a certificação da entidade desde a data de lavratura da ocorrência da infração, sem prejuízo da exigibilidade do crédito tributário e das demais sanções previstas em lei (art. 36 da Lei n. 12.101/2009).

Ante o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Lei n. 12.101/2009, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos.

A entidade poderá impugnar o auto de infração no prazo de 30 dias, contado de sua intimação. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência (art. 15 do Decreto n. 70.325/1972).

O julgamento do auto de infração e a cobrança do crédito tributário seguirão o rito estabelecido pelo Decreto n. 70.235, de 1972.

Dispôs, ainda, o § 1º do art. 32 da Lei n. 12.101/2009 que a benesse fiscal será automaticamente suspensa “durante o período em que se constatar o descumprimento de requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa”.

O julgamento de recurso contra a decisão denegatória da imunidade ou a homologação de auto de infração e lançamento de contribuições daí decorrentes, em sede administrativa, é de competência do CARF.

-
- ¹ MARTINS, Sergio Pinto. *Direito da seguridade social*. 11. ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 228.
- ² BORGES, José Souto Maior. *Teoria geral da isenção tributária*. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 217.
- ³ STEPHANES, Reinhold. *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 208.
- ⁴ VELOSO, Andrei Pitten. Imunidade das entidades beneficentes de assistência social reserva de lei complementar e vácuo legislativo. Carta Forense. Disponível em <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/imunidade-das-entidades-beneficentes-de-assistencia-social-reserva-de-lei-complementar-e-vacuolegislativo/17478>. Acesso em 10 out. 2017.
- ⁵ Redação do inciso I conferida pela Lei n. 13.151/2015.
- ⁶ MELO, José Eduardo Soares de. *Contribuições sociais no sistema tributário*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 30.

REMISSÃO E ANISTIA

A EC n. 20/1998 introduziu o § 11 no art. 195 da Constituição, vedando a concessão de remissão ou anistia das contribuições sociais de que tratam os incisos I, *a*, e II deste artigo, para débitos em montante superior ao fixado em lei complementar.

Por sua vez, a EC n. 103/2019 deu nova redação a esse dispositivo para fixar que:

“São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 (sessenta) meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a alínea *a* do inciso I e o inciso II do *caput*.”

Essa norma constitucional limita a concessão de remissão e anistia até os valores a serem definidos em lei complementar, e, ainda, estabelece vedação ao deferimento do benefício em relação às contribuições sociais a cargo do empregador, da empresa e da entidade equiparada incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, bem como daquelas a cargo dos trabalhadores e demais segurados da Previdência Social.

Para compreensão do alcance dessa norma constitucional é importante destacar as diferenças jurídicas entre isenção, remissão e anistia tributárias. Para tanto nos utilizamos da doutrina de *Roque Antonio Carrazza*:

Aqui chegados, tomamos a liberdade de destacar que a isenção não se confunde nem com a remissão, nem com a anistia. Isenção, como vimos de ver, é uma limitação legal do âmbito de validade da norma jurídica tributária que impede que o tributo nasça. Ou, se preferirmos, é a nova configuração que a lei dá à norma jurídica tributária, que passa a ter seu âmbito de abrangência restringido, impedindo, assim, que o tributo nasça (evidentemente naquela hipótese descrita na lei isentiva).

Já a remissão é o perdão legal do débito tributário. É, na terminologia do Código Tributário Nacional, uma causa extintiva do crédito tributário (art. 156, IV). Faz desaparecer o tributo já nascido e só pode ser concedida por lei da pessoa política tributante. Fazemos esta última proclamação baseados no princípio da indisponibilidade do interesse público, de largo trânsito no Direito Tributário brasileiro. A Fazenda Pública não é “dona” do tributo. Ela o lança e o arrecada, nos estritos termos da lei. Não lhe é dado abrir mão, “sponte propria”, de seu recolhimento. Pelo contrário, só poderá deixar de arrecadá-lo em cumprimento a uma lei autorizadora (praticará, pois, também neste caso, um ato administrativo vinculado).

.....
Em apertada síntese, pois, a isenção impede que o tributo nasça e a remissão faz desaparecer o tributo já nascido. Os efeitos são os mesmos: a não arrecadação do tributo.

.....
A anistia, pois, perdoa, total ou parcialmente, a sanção tributária, isto é, a multa decorrente do ato ilícito tributário. Incide sobre a infração tributária, desconstituindo sua antijuridicidade.

(...) A lei de anistia, em termos técnico-jurídicos, portanto, faz desaparecer as multas decorrentes da prática de infrações tributária (cf., inclusive, o art. 180 do CTN).¹

A análise dessa norma exige também a menção ao disposto no art. 150, § 6º, da Constituição, cuja redação atual foi dada pela Emenda n. 3/1993:

Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.

Segundo comenta *Wladimir Novaes Martinez*:

Não obstante a distinção aí operada quanto à natureza jurídica da contribuição previdenciária, o § 11 do art. 195 limita ainda mais a ação do legislador infraconstitucional. Desconfiado da generosidade deste, limita a remissão e a anistia a montantes a serem fixados por lei complementar. Perdeu ótima oportunidade de incluir a imunidade e a isenção, restando essas alcançadas pelo dispositivo remitido. A referência a patamar fixado pela lei complementar pressupõe a prática da filosofia ora limitada. As obrigações fiscais envolvidas são as inerentes à parte patronal e profissional. As menções aos incisos I, a, e II “deste artigo” excluem do alcance as contribuições relativas ao faturamento e ao lucro. Mediante remissão, o Estado perdoa dívidas.”²

Nos termos da Lei n. 9.429, de 1996, são considerados extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais devidas em razão de fatos geradores ocorridos no período de 25 de julho de 1981 até a data da publicação da referida Lei, pelas entidades beneficentes de assistência social que atendiam, naquele período, a todos os requisitos dispostos no art. 55 da Lei n. 8.212, de 1991, independentemente da existência de pedido de isenção.

A Medida Provisória n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, estabeleceu: “Art. 14. Ficam remetidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”, não implicando, todavia, o direito à restituição de valores já pagos. Quanto à forma de apuração deste valor, indica o dispositivo:

§ 1º O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente, em relação:

I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

II – aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e

III – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O objetivo da regra, segundo a Exposição de Motivos encaminhada pela Presidência da República ao Congresso Nacional, é o respeito ao princípio da eficiência, que rege a Administração Pública, concedendo-se a remissão de débitos de longa data e de baixo valor, considerados pelos técnicos como de difícil recuperação.

Infelizmente, a concessão de remissão de débitos previdenciários tem se repetido com certa frequência em face do *lobby* político, ocasionando perda de receita da Seguridade Social, por exemplo, a Lei n. 10.736, de 15.9.2003, que concede remissão de débito previdenciário no período de abril de 1994 a abril de 1997, em face do recolhimento com base na Lei n. 8.870, de 15.4.1994, pelas agroindústrias.

Também, com certa periodicidade, são aprovados Programas Especiais de Regularização Tributária, os famosos REFIS, com redução de juros e de multas e parcelamentos de longo prazo.

A Medida Provisória n. 783, de 2017, convertida na Lei 13.496/2017, “Institui o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) na Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)”. Permitiu a inclusão no PERT dos débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, de pessoas físicas e jurídicas, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da lei, desde que o requerimento fosse efetuado no prazo estabelecido no § 3º do art. 1º, ou seja, até 14 de novembro de 2017.

A adesão ao Programa implicou: “a) a confissão irrevogável e irretratável dos

débitos indicados para compor o PERT pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável; b) a aceitação plena e irretratável das condições estabelecidas na lei; c) o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no PERT e os débitos vencidos após 30 de abril de 2017; d) a vedação da inclusão dos débitos que compõem o PERT em qualquer outra forma de parcelamento posterior, ressalvado o reparcèlement de que trata o art. 14-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e e) o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)”.

A nova benesse fiscal permitiu a pessoas físicas quitar dívidas com a Receita e PGFN, com desconto de até 90% nos juros, 70% nas multas e 100% nos encargos. São seis modalidades de pagamento com condições diferentes.

Já no meio rural, a Lei n. 13.606, de 9.1.2018, instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), que permite quitar os débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 das contribuições de que tratam o art. 25 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 25 da Lei n. 8.870, de 15 de abril de 1994, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento efetuado de ofício após a publicação da Lei, desde que o requerimento tenha sido efetuado até 31.12.2018, abrangendo os débitos indicados pelo sujeito passivo, seja na condição de contribuinte, seja na de sub-rogado.

O contribuinte que aderiu ao programa terá diminuição de 100% sobre as multas de mora e de ofício, além da redução de 100% dos juros.

O impacto deste “Refis do Funrural”, como foi apelidado, é estimado atualmente em R\$ 17 bilhões.

Porém, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco Nacional) entrou com ação civil pública alegando que a concessão da anistia viola o Código Tributário Nacional. A Unafisco aponta, ainda, outro problema: o valor das multas anistiadas seriam destinadas à seguridade social, que, segundo o próprio governo, está carente de recursos. “Caso não aplicado o artigo 180 do CTN para vedar as anistias aos fraudadores e sonegadores, o Poder Público estará premiando quem, ilícita e intencionalmente, causou prejuízo aos cofres públicos”,

completa a entidade³.

Essa política governamental é catastrófica, pois os maiores devedores deixam de pagar seus débitos na época devida e aguardam de tempos em tempos a oportunidade de aderir a esses Programas e assim recebem perdão de grande parte dos encargos moratórios incentivando a inadimplência futura.

-
- ¹ CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de direito constitucional tributário*. 9. ed., São Paulo: Malheiros, 1997, pp. 471-472.
- ² MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Reforma da previdência social: comentários à Emenda Constitucional n. 20/98*. São Paulo: LTr, 1999, p. 105.
- ³ Notícia disponível em: <<https://www.conjur.com.br/2018-mai-30/mp-prorroga-30-outubro-adesao-refis-funrural>>. Acesso em: 28 dez 2018.

REGRAS GERAIS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

22.1 COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

A partir da publicação da Lei n. 11.457, de 16.3.2007, a Secretaria da Receita Federal do Brasil assumiu as atribuições de planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas *a*, *b* e *c* do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 24.7.1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.

Essa competência estava a cargo da Secretaria da Receita Previdenciária do então Ministério da Previdência Social, que acabou sendo extinta pela Lei n. 11.457/2007.

Dessa forma, as obrigações previstas na Lei n. 8.212/1991, relativas às contribuições sociais serão cumpridas perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Importante ressaltar que o débito original e seus acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, a partir da publicação da Lei n. 11.457/2007, passaram a constituir dívida ativa da União, promovendo-se a inscrição em livro próprio daquela resultante das contribuições de que tratam as alíneas *a*, *b* e *c* do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212/1991.

De acordo com o art. 16, § 3º, da Lei n. 11.457/2007, compete à Procuradoria-Geral Federal representar judicial e extrajudicialmente:

I – o INSS e o FNDE, em processos que tenham por objeto a cobrança de contribuições previdenciárias, inclusive nos que pretendam a contestação do crédito tributário, até 1.5.2008;

II – a União, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Cumpre esclarecer que compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a representação judicial na cobrança de créditos de qualquer natureza inscritos em Dívida Ativa da União, conforme previsão expressa no art. 23 da Lei n. 11.457/2007.

Nesse sentido, decidiu o STJ que “após a vigência da Lei 11.457/2007, o INSS não possui legitimidade passiva nas demandas em que se questione a exigibilidade das contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212/1991, ainda que se tenha por objetivo a restituição de indébito de contribuições recolhidas em momento anterior ao advento da Lei 11.457/2007” (REsp 1.355.613-RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 2.5.2014).

22.2 ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES

A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias devidas à Seguridade Social devem observar o que a respeito dispuser a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

As normas gerais previstas no art. 30 da Lei n. 8.212/1991¹ e regulamentadas pelo art. 216 do Decreto n. 3.048/1999 estabelecem que a empresa é obrigada a:

- a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração;*
- b) recolher, até o dia vinte do mês seguinte àquele a que se refere o salário de contribuição, antecipando-se para o primeiro dia útil em caso de não haver expediente bancário, o produto arrecadado na forma da letra anterior e as contribuições a seu cargo incidentes sobre:*

- *as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço;*
 - *o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações (obs.: a contribuição em comento foi declarada inconstitucional pelo STF – RE 595.838/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8.10.2014);*
 - *as importâncias retidas na forma do art. 219 do Decreto n. 3.048/99 (contratação de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário), até o dia vinte do mês seguinte àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte;*
- c) recolher as contribuições provenientes do faturamento e do lucro, na forma e prazos definidos pela legislação tributária federal.*

A cooperativa de trabalho é obrigada a descontar onze por cento do valor da quota distribuída ao cooperado por serviços por ele prestados, por seu intermédio, a empresas, e vinte por cento em relação aos serviços prestados a pessoas físicas, recolhendo o produto dessa arrecadação no dia vinte do mês seguinte ao da competência a que se referir, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte (art. 30, inciso III e § 2º, da Lei n. 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei n. 13.202/2015).

Os segurados contribuintes individuais, a partir da competência abril de 2003, passaram a ter situações diversas de cumprimento das normas de arrecadação e recolhimento das contribuições devidas, de acordo com o Regulamento da

Previdência Social, em seu art. 216 e parágrafos, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003:

- a) *o contribuinte individual remunerado por pessoa jurídica obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida (incluídos aí os entes da Administração Pública que contratam serviços de contribuintes individuais, a entidade sindical que remunera dirigente contribuinte individual e a cooperativa de trabalho, em relação ao valor da cota distribuída ao membro da cooperativa), terá deduzido do valor a receber pelo serviço prestado, observado o limite máximo do salário de contribuição, 11% no caso das empresas em geral, e 20% quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das contribuições sociais patronais (no caso das cooperativas, a alíquota de 20% também se aplica a pagamentos por serviços prestados a pessoas físicas), segundo a regra disposta no art. 216 do Regulamento da Previdência Social, com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003 (vide comentário no capítulo 2.4 desta Parte III);*
- b) *o contribuinte individual contratado por pessoa jurídica obrigada a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida ou creditada no mês, por serviços prestados a ela, for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar sua contribuição mensal, diretamente, mediante a aplicação da alíquota estabelecida no art. 199 do Regulamento (20%) sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas das pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal;*
- c) *quando o contribuinte individual exercer atividade econômica por conta própria ou prestar serviço a pessoa física ou a outro contribuinte individual, produtor rural pessoa física, missão diplomática ou repartição consular de carreira estrangeiras, ou quando tratar-se de brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ou ainda, na hipótese de prestarem serviços a*

várias empresas, estão obrigados a recolher sua contribuição (20% sobre a remuneração auferida, até o limite máximo do salário de contribuição), por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia quinze, facultada a opção pelo recolhimento trimestral para aqueles cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo;

- d) na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado a empresa ou a produtor rural pessoa física ou a missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, poderá deduzir, da sua contribuição mensal, 45% da contribuição patronal do contratante, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que este lhe tenha pago ou creditado, no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de contribuição;*
- e) cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês a mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário de contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. Nesta hipótese, o ente arrecadador poderá facultar ao contribuinte individual que prestar, regularmente, serviços a uma ou mais empresas, cuja soma das remunerações seja igual ou superior ao limite mensal do salário de contribuição, indicar qual ou quais empresas e sobre qual valor deverá proceder ao desconto da contribuição, de forma a respeitar o limite máximo, e dispensar as demais dessa providência, bem como atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber remuneração inferior às indicadas para o desconto.*

Os segurados facultativos devem recolher a contribuição, por iniciativa própria,

até o dia 15 do mês subsequente àquele a que as contribuições se referirem, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15, facultada a opção pelo recolhimento trimestral para contribuições incidentes sobre o valor de um salário mínimo.

As normas da Lei n. 8.212/1991 (art. 30) e do Regulamento (Decreto n. 3.048/1999) dispõem, ainda, que:

- a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário – pessoa física, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte (art. 30, inciso X e § 2º, da Lei n. 8.212/1991, com a redação conferida pela Lei n. 13.202/2015);
- o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, no dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda, caso comercializem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a outro segurado especial;
- o produtor rural pessoa física e o segurado especial são obrigados a recolher também, diretamente, a contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente: (a) da comercialização de artigos de artesanato elaborados com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar; (b) de comercialização de artesanato ou do exercício de atividade artística, observado o disposto nos incisos VII e VIII do § 10 do art. 12 desta Lei; e (c) de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem,

alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais.

- o produtor rural pessoa física é obrigado a recolher a contribuição incidente sobre o pagamento dos segurados empregado, empresário, trabalhador avulso, trabalhador autônomo ou a este equiparado e demais pessoas físicas a seu serviço, no dia 20 do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações;
- a pessoa física que não seja produtor rural e que adquira produção para venda no varejo, a consumidor pessoa física é obrigada a recolher a contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, no dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda;
- o produtor rural constituído em pessoa jurídica é obrigado a recolher as contribuições incidentes sobre o pagamento dos segurados empregado, empresário, trabalhador avulso, trabalhador autônomo ou a este equiparado e das demais pessoas físicas a seu serviço e as incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural no dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda;
- o segurado especial é obrigado a arrecadar a contribuição de trabalhadores a seu serviço e a recolhê-la no dia 20 do mês subsequente àquele a que se referirem as remunerações;
- o empregador doméstico é obrigado a arrecadar a contribuição do segurado empregado doméstico a seu serviço e recolhê-la, assim como a parcela a seu cargo, até o dia 7 do mês seguinte àquele a que as contribuições se referirem (a partir da vigência, nesse aspecto, da Lei Complementar n. 150/2015, ou seja, a partir da competência outubro de 2015, com vencimento em 7.11.2015);
- a empresa que remunera empregado licenciado para exercer mandato de dirigente sindical é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo, no dia 20 do mês subsequente a que se referir tal remuneração;

- a entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de seguro empregado, licenciado da empresa, ou trabalhador avulso é obrigada a recolher a contribuição deste, bem como as parcelas a seu cargo, na forma acima; e
- a entidade sindical que remunera dirigente que mantém a qualidade de seguro contribuinte individual ou especial é obrigada a recolher a contribuição incidente sobre as remunerações ou retribuições, na forma citada; e
- a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia é obrigada a reter as contribuições dos beneficiários do Seguro-Desemprego de que tratam as Leis ns. 7.998, de 1990, e 10.779, de 2003, e recolhê-las ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social (MP n. 905, de 11.11.2019).

A Lei n. 11.718/2008 inseriu ainda algumas regras para a arrecadação das contribuições de segurados especiais, nos parágrafos 7º a 9º do art. 30 da Lei de Custeio.

A empresa ou cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção fica obrigada a fornecer ao segurado especial cópia do documento fiscal de entrada da mercadoria, para fins de comprovação da operação e da respectiva contribuição previdenciária.

Quando o grupo familiar a que o segurado especial estiver vinculado não tiver obtido, no ano, por qualquer motivo, receita proveniente de comercialização de produção deverá comunicar a ocorrência à Previdência Social, na forma do regulamento.

Quando o segurado especial tiver comercializado sua produção do ano anterior exclusivamente com empresa adquirente, consignatária ou cooperativa, tal fato deverá ser comunicado à Previdência Social pelo respectivo grupo familiar.

A empresa que remunera contribuinte individual é obrigada a fornecer a este comprovante do recolhimento da contribuição incidente sobre a remuneração paga ou de sua inclusão em declaração para fins fiscais.

A pessoa jurídica de direito privado beneficiada pela isenção é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado e do trabalhador avulso a seu

serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la no dia 20 do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações.

Se não houver expediente bancário nas datas indicadas para pagamento das contribuições a cargo do segurado contribuinte individual e facultativo, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente posterior. Nas demais hipóteses, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia útil imediatamente anterior.

A contribuição incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina (décimo terceiro salário) deverá ser calculada em separado e recolhida até o dia 20 do mês de dezembro, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário no dia 20, sendo devida quando do pagamento ou crédito da última parcela (Decreto n. 3.048/1999, art. 216, § 1º). O cálculo da contribuição ocorre, pois, quando do pagamento feito no mês de dezembro, e não junto à parcela adiantada, por ocasião de férias, como faculta a Lei n. 4.090/1962. A alíquota é aplicada tendo-se por base a totalidade da gratificação, que, por seu turno, é calculada sobre a remuneração de dezembro.

As contribuições sociais não recolhidas até a data de seu vencimento ficam sujeitas a juros de mora e multa moratória, de caráter irrelevável, com base na legislação aplicável no mês em que era devida.

Os órgãos públicos da administração direta, as autarquias, as fundações de direito público, as missões diplomáticas e as repartições consulares de carreiras estrangeiras estão sujeitos à multa de mora no caso de recolhimento fora do prazo, exceto em relação às contribuições sociais cujos fatos geradores tenham ocorrido até a competência janeiro de 2007, apenas não se aplicando a multa de mora às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes.

É facultado aos segurados contribuintes individual e facultativo, cujos salários de contribuição sejam iguais ao valor de um salário mínimo, optarem pelo recolhimento trimestral das contribuições previdenciárias, com vencimento no dia 15 do mês seguinte ao de cada trimestre civil, prorrogando-se o vencimento para o dia útil subsequente quando não houver expediente bancário no dia 15.

De acordo com o § 6º do art. 30 da Lei n. 8.212/1991, inserido pela Lei n. 10.324/2006, o empregador doméstico poderá recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente ao 13º (décimo terceiro) salário, utilizando-se de um único documento de arrecadação. Poderá, ainda, deduzir do imposto sobre a renda a pagar, a partir do ano calendário 2006 e até o ano calendário 2011, a contribuição patronal paga à Seguridade Social de um empregado doméstico, até o limite de 12% sobre o salário mínimo vigente por mês de contribuição, sobre o 13º salário e sobre a remuneração adicional de férias, referidos também a um salário mínimo, e desde que atendidas as exigências previstas no art. 1º da referida Lei.

Na requisição de mão de obra de trabalhador avulso efetuada em conformidade com as Leis ns. 8.630, de 25.2.1993, e 9.719, de 27.11.1998, o responsável pelas obrigações previstas no Decreto n. 3.048/99, em relação aos segurados que lhe prestem serviços, é o operador portuário, o tomador de mão de obra, inclusive o titular de instalação portuária de uso privativo, observadas as normas fixadas pelo INSS.

Quando a contratação de pessoal não for abrangida pelas Leis n. 8.630/1993 e 9.719/1998, a empresa tomadora ou requisitante dos serviços de trabalhador avulso é responsável pelo cumprimento de todas as obrigações previstas no Decreto n. 3.048/1999, bem como pelo preenchimento e entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social em relação aos segurados que lhe prestem serviços, observadas as normas fixadas pelo INSS.

22.3 OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Obrigação acessória, de acordo com o art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional, é aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em

obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3º).

Segundo *Sacha Calmon Navarro Coêlho*, as obrigações acessórias “são destituídas de valor patrimonial. Não são pecuniárias. Substanciam deveres de fazer e não fazer previstos em lei. Ressalte-se, todavia, que deverão decorrer de previsões legais em estrito senso, ou seja, de leis em sentido formal e material, até porque ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, a teor da Constituição da República”.²

As obrigações acessórias da empresa em relação às contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil estão previstas no art. 32 da Lei n. 8.212/1991, quais sejam:

- preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
- lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
- prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
- declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
- comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS.

O art. 225 do Decreto n. 3.048/1999 relaciona, ainda, as seguintes obrigações da

empresa:

- encaminhar ao sindicato representativo da categoria profissional mais numerosa entre seus empregados, até o dia 10 de cada mês, cópia da Guia da Previdência Social relativamente à competência anterior;
- afixar cópia da Guia da Previdência Social, relativamente à competência anterior, durante o período de um mês, no quadro de horário de que trata o art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho;
- informar, anualmente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, o nome, o número de inscrição na previdência social e o endereço completo dos segurados trabalhadores avulsos, por ela utilizados no período, a qualquer título, para distribuição ou comercialização de seus produtos, sejam eles de fabricação própria ou de terceiros, sempre que se tratar de empresa que realize vendas diretas.

A empresa que não apresentar LTCAT ou apresentá-lo com dados divergentes ou desatualizados em relação às condições ambientais existentes, estará sujeita à autuação com fundamento no § 2º do art. 33 da Lei n. 8.212, de 1991.

Em relação ao LTCAT, considera-se suprida a exigência prevista neste artigo, quando a empresa, no uso da faculdade prevista em Instrução Normativa da RFB, apresentar um dos documentos que o substitui.

Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas ao custeio da Seguridade Social devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram (§ 11 do art. 32 da Lei de Custeio, redação conferida pela MP n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009). Antes, o dispositivo exigia que a empresa guardasse tais documentos pelo prazo de dez anos, o que não mais se mantém em função do reconhecimento de que o prazo decadencial para que a Seguridade Social venha a constituir seus créditos é de cinco anos, na forma do CTN, não se aplicando o art. 45 da Lei n. 8.212/1991, por inconstitucional – Súmula Vinculante n. 8/STF. O texto comete uma imprecisão, pois o prazo é *decadencial* para

o Fisco, e não *prescricional*.

Os lançamentos, devidamente escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente: atender ao princípio contábil do regime de competência e registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e não integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas do segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por tomador de serviços (art. 225, § 13, do Decreto n. 3.048/1999).

De acordo com o § 22 do art. 215 do Regulamento da Previdência Social, inserido pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003, a empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.

Já o § 23 do mesmo artigo, também incluído pelo Decreto n. 4.729/2003, prevê que a cooperativa de trabalho e a pessoa jurídica são obrigadas a efetuar a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social dos seus cooperados e contratados, respectivamente, como contribuintes individuais, se ainda não inscritos.

A Lei n. 9.528/1997, que incluiu o inciso IV no art. 32 da Lei de Custeio, criou nova obrigação para as empresas, qual seja, a de informar mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, os dados relacionados aos fatos geradores de contribuições e outras informações de interesse da administração fazendária e da Previdência Social.

Desde a competência janeiro de 1999, todas as pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento do FGTS, conforme estabelece a Lei n. 8.036/1990 e legislação posterior, bem como às contribuições e/ou informações à Previdência Social, conforme disposto nas Leis n. 8.212/1991 e n. 8.213/1991 e legislação posterior, devem cumprir essa obrigação.

Deverão ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como as remunerações dos trabalhadores e o valor a ser recolhido ao FGTS.

A empresa está obrigada à entrega da GFIP ainda que não haja recolhimento para o FGTS, caso em que essa GFIP será declaratória, contendo todas as informações cadastrais e financeiras de interesse da Previdência Social.

– Entrega da GFIP

A GFIP deverá ser entregue/recolhida até o dia 7 do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição à Previdência Social. Caso não haja expediente bancário no dia 7, a entrega deverá ser antecipada para o dia de expediente bancário imediatamente anterior.

Estão desobrigados de entregar a GFIP:

- *o contribuinte individual sem segurado que lhe preste serviço;*
- *o segurado especial;*
- *os entes públicos em relação aos servidores estatutários filiados;*
- *a regime próprio de previdência social;*
- *o empregador doméstico; e*
- *o segurado facultativo.*

Quanto ao empregador doméstico, o art. 32 da LC n. 150/2015, que prevê a forma de recolhimento e as obrigações acessórias quanto a este, dispõe que “a inscrição do empregador e a entrada única de dados cadastrais e de informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais no âmbito do Simples Doméstico dar-se-ão mediante registro em sistema eletrônico a ser disponibilizado em portal na internet, conforme regulamento”.

Os fatos geradores eventualmente omitidos na época própria devem ser informados mediante a transmissão de novo arquivo à RFB, contendo todos os fatos geradores, inclusive os já informados, com as respectivas correções e confirmações.

– Comprovação dos fatos geradores

As informações prestadas em GFIP sobre a existência ou não de riscos ambientais em níveis ou concentrações que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador deverão ser comprovadas perante a fiscalização da RFB mediante a apresentação dos seguintes documentos:

I – PPRA, que visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do consequente controle da ocorrência de riscos ambientais, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle, devendo ser elaborado e implementado pela empresa, por estabelecimento, nos termos da NR-9, do MTE;

II – Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), que é obrigatório para as atividades relacionadas à mineração e substitui o PPRA para essas atividades, devendo ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo permissionário de lavra garimpeira, nos termos da NR-22, do MTE;

III – PCMAT, que é obrigatório para estabelecimentos que desenvolvam atividades relacionadas à indústria da construção, identificados no grupo 45 da tabela de CNAE, com 20 trabalhadores ou mais por estabelecimento ou obra, e visa a implementar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho, nos termos da NR-18, substituindo o PPRA quando contemplar todas as exigências contidas na NR-9, ambas do MTE;

IV – PCMSO, que deverá ser elaborado e implementado pela empresa ou pelo estabelecimento, a partir do PPRA, PGR e PCMAT, com o caráter de promover a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive aqueles de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de doenças profissionais ou de danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores, nos termos da NR-7 do MTE;

V – LTCAT, que é a declaração pericial emitida para evidenciação técnica das condições ambientais do trabalho, podendo ser substituído por um dos documentos

dentre os previstos nos incisos I e II, conforme disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;

VI – PPP, que é o documento histórico-laboral individual do trabalhador, conforme disposto neste ato e na Instrução Normativa que estabelece critérios a serem adotados pelo INSS;

VII – CAT, que é o documento que registra o acidente do trabalho, a ocorrência ou o agravamento de doença ocupacional, mesmo que não tenha sido determinado o afastamento do trabalho, conforme disposto nos arts. 19 a 22 da Lei n. 8.213, de 1991, e nas NR-7 e NR-15 do MTE, sendo seu registro fundamental para a geração de análises estatísticas que determinam a morbidade e mortalidade nas empresas e para a adoção das medidas preventivas e repressivas cabíveis, sendo considerados, também, os casos de reconhecimento de nexo técnico epidemiológico na forma do art. 21-A da citada Lei, acrescentado pela Lei n. 11.430, de 26 de dezembro de 2006.

Os documentos previstos nos itens II e III acima deverão ter Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

Ficará a critério da empresa a escolha da forma ou do processo de armazenamento dos arquivos e sistemas citados.

Assim, as empresas que utilizarem o sistema de processamento eletrônico de dados, quando intimadas, deverão apresentar, no prazo estipulado em intimação, a documentação técnica completa e atualizada dos sistemas e arquivos solicitados, observadas as orientações e especificações contidas no Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).

É por meio do MANAD que se define a forma de cumprimento desta obrigação acessória, discriminando sua aplicabilidade nas empresas sob o regime de direito privado e as pessoas jurídicas de direito público.

As empresas que utilizam o sistema de processamento eletrônico de dados deverão submeter previamente os arquivos digitais ao Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), antes de fornecê-los ao Auditor-Fiscal requisitante, para verificar se os arquivos estão em conformidade com o padrão

estabelecido no MANAD e, se for o caso, corrigir todos os erros e eventuais divergências apontadas pelo referido sistema.

Quando do recebimento dos arquivos solicitados, os mesmos serão autenticados pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, na presença do representante legal da empresa ou pessoa autorizada mediante procuração pública ou particular, por sistema de autenticação de arquivos, disponível no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

De acordo com a nova redação conferida ao § 2º do art. 32 da Lei n. 8.212/1991, as informações constantes da GFIP, consideradas como declaração de fatos geradores de contribuições à Seguridade Social, “constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários”. Trata-se de medida que visa abreviar o procedimento de cobrança de contribuições não adimplidas e, caso aplicada tal como se encontra determinada, facilitará ao trabalhador o reconhecimento de seus períodos de contribuição, corroborando a regra do art. 34, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.

A empresa deverá apresentar a GFIP ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, segundo a dicção do novo § 9º do art. 32, sendo que a não apresentação do documento é causa impeditiva de emissão de certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A, *verbis*:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I – de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3º; e

II – de R\$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou

omitidas.

§ 1º Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.

§ 2º Observado o disposto no § 3º, as multas serão reduzidas:

I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou

II – a setenta e cinco por cento, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.

§ 3º A multa mínima a ser aplicada será de:

I – R\$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e

II – R\$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.

Além disso, a empresa deve matricular-se perante o ente arrecadador, e cumprir as determinações da legislação de custeio no tocante, por exemplo, à não distribuição de bonificações ou dividendos a acionistas ou à proibição de atribuir cota ou participação nos lucros a sócio-cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento, quando em débito para com a Seguridade Social.

A redação do art. 52 da Lei de Custeio, conferida pela Medida Provisória n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, prevê que “às empresas, enquanto estiverem em débito não garantido com a União, aplica-se o disposto no art. 32 da Lei n. 4.357, de 16.7.1964”.

Esclarece a Exposição de Motivos da referida MP que:

O artigo foi alterado para estabelecer que se aplica a legislação dos demais tributos internos às contribuições sociais. A alteração proposta dá-se com o objetivo de ajustar o texto da Lei ao disposto no art. 32 da Lei n. 4.357, de 16 de

julho de 1964, que prevê aplicação de multa às empresas que distribuem lucros estando em débito com a União e suas autarquias de previdência e assistência social e, ainda, aos diretores e demais membros da administração superior que recebem tais recursos. Propõe-se que tal multa seja limitada em função do valor do débito não garantido da empresa, conforme prevê o § 2º do referido artigo, incluído pela Lei n. 11.051, de 29 de dezembro de 2004, de modo a respeitar o princípio da razoabilidade. A alteração exclui ainda a vedação à distribuição de dividendos.

O art. 32-B da Lei n. 8.212/1991, incluído pela Medida Provisória n. 589, de 13.11.2012 (convertida na Lei n. 12.810, de 2013), prevê que os órgãos da administração direta, autarquias, fundações e empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cujas Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei n. 4.320, de 17.3.1964, e pela Lei Complementar n. 101, de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar, até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício, a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo e a folha de pagamento.

Conforme a Exposição de Motivos da Medida Provisória, a criação desta obrigação acessória visa “evitar a sonegação fiscal e promova uma real justiça fiscal em relação aos contribuintes da Administração Pública Direta e Indireta”.

Para o contribuinte individual foram criadas obrigações acessórias pela redação dos §§ 1º e 2º do art. 59 do Regulamento da Previdência Social, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003. De acordo com a norma regulamentar, cabe ao contribuinte individual comprovar, por meio de documentação hábil, a interrupção ou o encerramento da atividade pela qual vinha contribuindo, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição.

Existem, também, obrigações importantes envolvendo os municípios, as instituições financeiras e os cartórios de registro civil. Os municípios, por intermédio dos seus órgãos competentes, fornecerão à RFB, para fins de fiscalização,

mensalmente, relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos, de acordo com critérios estabelecidos pelo referido Ministério.

As instituições financeiras ficam obrigadas a fornecer, mensalmente, a relação das empresas com as quais tenham efetuado operações de crédito com recursos públicos, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e das Cadernetas de Poupança, conforme especificação técnica a ser definida.

O titular de cartório de registro civil e de pessoas naturais fica obrigado a remeter ao INSS, em até 1 (um) dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil (SIRC) ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia (art. 68 da Lei n. 8.212/1991, com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019).

Porém, convém frisar que, uma vez inadimplida a obrigação tributária principal pelo sujeito passivo, não ocorre transferência do poder de polícia, permanecendo a fiscalização a encargo exclusivo do ente arrecadador, atualmente, a Receita Federal do Brasil:

TRIBUTÁRIO. ART. 50 DA LEI N. 8.212/91. PREFEITURA MUNICIPAL. CONCESSÃO DE HABITE-SE. INEXIGIBILIDADE DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

1. O preceito inscrito no art. 50 da Lei n. 8.212/91 não impõe à prefeitura municipal o encargo de fiscalizar o cumprimento das obrigações previdenciárias e, muito menos, de ser responsável pela adimplência dos débitos previdenciários atribuídos a proprietário de obra urbana. Tal dispositivo determina apenas o momento da obrigatoriedade de apresentação do comprovante de matrícula do INSS e do comprovante de inexistência de dívida para com a seguridade social.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ, 2ª Turma, AgRg no Ag 461045/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 27.4.2004, DJU de 24.5.2004).

O pequeno comerciante, isto é, a pessoa natural inscrita no registro do comércio

que exerce, em um só estabelecimento, atividade artesanal ou outra atividade em que predomine seu próprio trabalho ou de pessoas da família, cuja receita bruta anual e capital efetivamente empregado não ultrapassem os limites estabelecidos em lei, está dispensado de fazer a escrituração contábil.

Também se caracteriza como obrigação de não fazer da empresa a disposição contida no art. 52 da Lei de Custeio, que veda a distribuição de bonificação ou dividendo a acionista ou o pagamento de cotas ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor de empresa ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, quando a empresa esteja em débito para com a Seguridade Social, sujeitando-se, em caso de infração, à multa equivalente a 50% dos valores pagos ou creditados a partir da data em que se tornou inadimplente.

Por fim, é obrigação da empresa o atendimento de requisição do INSS no sentido de que seja descontada da remuneração paga a segurado a seu serviço importância devida por este, proveniente de dívida ou responsabilidade por ele contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente – art. 91 da Lei n. 8.212/1991. A inobservância da requisição também sujeita a empresa ao pagamento de multa infracional (art. 92 da Lei de Custeio).

– Obrigações acessórias previstas na Legislação do SIMPLES Nacional

As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional possuem obrigações acessórias diferenciadas, previstas na LC n. 123/2006 e suas alterações posteriores.

Dessa forma, a microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária, observados prazo e modelo aprovados pelo Comitê Gestor (art. 25 da LC n. 123/2006). A exigência de declaração única, todavia, não desobriga a prestação de informações relativas a terceiros (§ 3º do art. 26).

As informações prestadas no sistema eletrônico de cálculo disponibilizado pela SRFB para optantes pelo Simples Nacional:

I – têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e

suficiente para a exigência dos tributos e contribuições que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas; e

II – deverão ser fornecidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil até o vencimento do prazo para pagamento dos tributos devidos no Simples Nacional em cada mês, relativamente aos fatos geradores ocorridos no mês anterior.

As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a:

I – emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com instruções expedidas pelo Comitê Gestor;

II – manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações acessórias a que se refere a LC n. 123/2006 enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes.

Quanto ao Microempreendedor Individual (MEI), este está dispensado, ressalvado o disposto no art. 18-C da LC n. 123/2006, de:

I – atender o disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991 (apresentação de GFIP);

II – apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS); e

III – declarar ausência de fato gerador para a Caixa Econômica Federal para emissão da Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS.

O MEI fará a comprovação da receita bruta mediante apresentação do registro de vendas ou de prestação de serviços na forma estabelecida pelo CGSN, ficando dispensado da emissão do documento fiscal previsto no inciso I do *caput*, ressalvadas as hipóteses de emissão obrigatória previstas pelo referido Comitê.

As demais microempresas e as empresas de pequeno porte deverão, ainda, manter o livro-caixa em que será escriturada sua movimentação financeira e bancária (§ 2º

do art. 26 da LC n. 123/2006).

A exigência de apresentação de livros fiscais em meio eletrônico aplicar-se-á somente na hipótese de substituição da entrega em meio convencional, cuja obrigatoriedade tenha sido prévia e especificamente estabelecida pelo CGSN.

As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor (art. 27 da LC n. 123/2006).

Na hipótese de ter empregado contratado, o MEI:

I – deverá reter e recolher a contribuição previdenciária relativa ao segurado a seu serviço na forma da lei, observados prazo e condições estabelecidos pelo CGSN;

II – é obrigado a prestar informações relativas ao segurado a seu serviço, na forma estabelecida pelo CGSN; e

III – está sujeito ao recolhimento da contribuição de que trata o inciso VI do caput do art. 13, calculada à alíquota de 3% (três por cento) sobre o salário de contribuição previsto no caput, na forma e prazos estabelecidos pelo CGSN.

O CGSN poderá determinar, com relação ao MEI, a forma, a periodicidade e o prazo:

I – de entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil de uma única declaração com dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores dos tributos devidos, da contribuição para a Seguridade Social descontada do empregado e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e outras informações de interesse do Ministério do Trabalho e Emprego, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Conselho Curador do FGTS, observado o disposto no § 7º do art. 26 da LC n. 123/2006;

II – do recolhimento dos tributos previstos, bem como do FGTS e da contribuição para a Seguridade Social descontada do empregado.

A entrega da declaração única substituirá, na forma regulamentada pelo CGSN, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que estão sujeitas as demais empresas ou equiparados que contratam empregados, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS, à Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Tal documento terá caráter declaratório, constituindo instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e dos débitos fundiários que não tenham sido recolhidos resultantes das informações nele prestadas.

É vedada a exigência de obrigações tributárias acessórias relativas aos tributos apurados na forma do Simples Nacional além daquelas estipuladas pelo CGSN e atendidas por meio do Portal do Simples Nacional, bem como o estabelecimento de exigências adicionais e unilaterais pelos entes federativos, exceto os programas de cidadania fiscal.

22.4 PRERROGATIVAS DA FISCALIZAÇÃO

Segundo o disposto no § 1º do art. 33 da Lei n. 8.212/1991, com a redação conferida pela Medida Provisória n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, “É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e fundos”.

O texto foi alterado para prever que terceiros, não caracterizados como segurados ou empresa, possam ser intimados a prestar esclarecimentos e informações em matéria previdenciária à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

De acordo com o art. 6º da Lei n. 10.593, de 6.12.2002, com a redação conferida pela Lei n. 11.457, de 16.3.2007, são atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil:

I – no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter privativo:

- a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;*
- b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;*
- c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;*
- d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal;*
- e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária;*
- f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;*

II – em caráter geral, exercer as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Convém apontar que, quando da sanção presidencial à Lei n. 11.457, de 16.3.2007, o Presidente da República vetou o § 4º do art. 6º da referida lei, o qual excluía das atribuições da autoridade fiscal “a desconsideração da pessoa, ato ou negócio jurídico que implique reconhecimento de relação de trabalho, com ou sem vínculo empregatício”, estabelecendo que a atuação fiscal, nesses casos, deveria ser precedida de decisão judicial. Após forte reação de algumas entidades, o dispositivo não foi à sanção, tendo como razão do veto o fato de que “condicionar a ocorrência do fato gerador à existência de decisão judicial não atende ao princípio constitucional da separação (sic) dos Poderes”.

Em verdade, estar-se-ia violando princípios fundantes do Direito Tributário, bem como do Direito Administrativo, ao vedar a atuação do poder de polícia justamente

na hipótese mais grave das relações de trabalho – quando se constata a sonegação fiscal decorrente da falta de formalização do contrato de trabalho e consequente inadimplemento das contribuições ao sistema.

A jurisprudência é tranquila no sentido de que o órgão responsável pela verificação da regularidade do recolhimento das contribuições tem competência para reconhecer relação de emprego para fins de fiscalização, arrecadação e lançamento de contribuições previdenciárias devidas no tocante a trabalhador que presta serviços nas condições definidas no art. 3º da CLT, ainda que sem qualquer registro ou anotação na CTPS ou enquadrado indevidamente como trabalhador autônomo (TRF da 4ª Região, AC n. 2003.04.01.023958-4/RS, 2ª Turma. Rel. Des. Federal João Surreaux Chagas, *DE* 24.10.2007).

Dispõe, sobre o tema, a Súmula n. 439 do Supremo Tribunal Federal: “Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto da investigação”.

De acordo com a nova redação do § 2º do art. 33 da Lei de Custeio, dada pela MP n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, “A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exhibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei”.

Houve a exclusão, no dispositivo, de obrigação de servidores públicos prestarem tais informações, como era originalmente previsto no dispositivo. Segundo consta da Exposição de Motivos da MP, a medida se impunha “pois se propõe, por meio da revogação do art. 41, que o servidor não responda pelo tributo, a intimação para exhibir livros e documentos deve ser para a pessoa jurídica de Direito Público”.

Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, os Auditores-Fiscais podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência, lançar, de ofício, a importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.

Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que não preencha

as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira. A inscrição de ofício gera, portanto, presunção *iuris tantum* no tocante ao débito incluído em notificação.

Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. A aferição indireta pode ser feita mediante a fixação de parâmetros que a fiscalização entender pertinentes.

Cabe à empresa provar que o valor devido é menor que o aferido indiretamente. A pretensão de anular lançamento de ofício com base em aferição indireta é de difícil êxito quando a empresa não mantém sua escrituração regular:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AFERIÇÃO INDIRETA. ARTIGO 33, §§ 3º E 6º, DA LEI Nº 8.212/91. ARBITRAMENTO DO MONTANTE. ARTIGO 148 DO CTN. POSSIBILIDADE. A apuração indireta do valor das contribuições previdenciárias revela-se possível quando verificada a presença de irregularidades na documentação fiscal apresentada pela empresa (art. 33, §§ 3º e 6º, da Lei n. 8.212/91). O levantamento do montante tributável por arbitramento, previsto no artigo 148 do CTN, não constitui qualquer lesão ao contribuinte, sendo um instrumento que dispõe o fisco para, em determinadas situações, apurar o montante devido à Fazenda. No caso dos autos, o embargante não mantinha escrituração contábil regular e em condições de demonstrar a veracidade de seus pagamentos, tornando legítimo o ato de lançamento por arbitramento. Apelação desprovida (TRF4, AC 5002150-62.2011.404.7200, Primeira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 23.10.2015).

De acordo com a redação do § 8º do art. 33 da Lei n. 8.212/1991, criado pela MP n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, aplicam-se às contribuições à Seguridade Social “as presunções legais de omissão de receita previstas nos §§ 2º e

3º do art. 12 do Decreto-Lei n. 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.

Isso significa, na prática, a apuração de contribuições previdenciárias, por aferição indireta, com base nas presunções legais de omissão de receita já utilizadas para outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil como o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Este dispositivo poderá ser aplicado, em especial, aos segmentos empresariais que contribuem, de forma substitutiva, com base em suas receitas (agronegócio e associações desportivas que mantenham equipes de futebol profissional) – Exposição de Motivos da MP n. 449/2008.

É assegurado à fiscalização livre acesso a todas as dependências ou estabelecimentos da empresa, com vistas à verificação física dos segurados em serviço, para confronto com os registros e documentos da empresa, podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, caracterizando-se como embaraço à fiscalização qualquer dificuldade oposta à consecução do objetivo. A autoridade policial prestará à fiscalização, mediante solicitação, o auxílio necessário ao regular desempenho dessa atividade.

22.5 INADIMPLEMENTO E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS

As contribuições sociais estão, em regra, sujeitas ao lançamento por homologação. O sujeito passivo antecipa o pagamento respectivo sem que a autoridade administrativa tenha examinado os elementos com base nos quais foi a mesma calculada.

As normas sobre o lançamento por homologação estão previstas no art. 150 do Código Tributário Nacional e no art. 32 da Lei n. 8.212/1991, o qual estabelece como obrigação da empresa lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições das empresas e os totais recolhidos.

Caso o responsável pela obrigação de recolhimento de contribuição à Seguridade Social não compareça para quitá-la no vencimento, estará sujeito, então, ao

lançamento de ofício, a encargo da fiscalização do órgão arrecadador – atualmente, a Receita Federal do Brasil. Comprovado o inadimplemento, pela análise do auditor fiscal, este expedirá notificação fiscal de débito, indicando os fatos geradores, as contribuições devidas e os meses a que se referem.

O percentual das multas fixado pela Lei n. 9.876/1999, aplicável aos fatos geradores ocorridos de 29.11.1999 até a alteração legislativa realizada pela Medida Provisória 449, de 3.12.2008, era o seguinte:

- a) para pagamento após o vencimento de obrigação não incluída em Notificação Fiscal de lançamento:
 - 1) 8% dentro do mês de vencimento;
 - 2) 14% no mês seguinte; ou
 - 3) 20% a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;
- b) para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento:
 - 1) 24% até quinze dias do recebimento da notificação;
 - 2) 30% após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
 - 3) 40% após a apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo ambos tempestivos até quinze dias da decisão do 2º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda;
 - 4) 50% após o décimo quinto dia da ciência da decisão do 2º Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, enquanto não inscrito em dívida ativa;
- c) para pagamento do crédito inscrito em dívida ativa:
 - 1) 60% quando não tenha sido objeto de parcelamento;
 - 2) 70% se houve parcelamento;
 - 3) 80% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento; ou
 - 4) 100% após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda não tenha sido citado se o crédito foi objeto de parcelamento.

A sistemática de aplicação de acréscimos moratórios foi significativamente alterada pela Medida Provisória n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, a qual revogou os arts. 34 e 35 da Lei de Custeio. Em seu lugar, determinou a aplicação, em caso de pagamento com atraso, das regras previstas na Lei n. 9.430/1996.

O art. 35, com a redação conferida pela Lei n. 11.941/2009, passa a dispor que “os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n. 9.430, de 1996”.

O art. 61 da Lei n. 9.430/96, por seu turno, prevê:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.

§ 1º A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.

§ 2º O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.

§ 3º Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3º do art. 5º, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.

Sintetizando as novas regras, sobre os pagamentos de contribuições em atraso realizados voluntariamente pelo contribuinte ou responsável, incidirão:

- *Juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e*

Custódia – SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento; e

- *Multa* calculada à taxa de 0,33%, por dia de atraso.

A multa será calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a 20%.

O STJ consolidou a legitimidade da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização dos débitos tributários pagos em atraso (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).

Já no tocante às contribuições sujeitas a lançamento de ofício (quando emitida notificação de lançamento), a regra a ser aplicada é a do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, *verbis*:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n. 11.488, de 2007)

I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n. 11.488, de 2007)

II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n. 11.488, de 2007)

a) na forma do art. 8º da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)

b) na forma do art. 2º desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)

§ 1º O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.

I – (revogado);

II – (revogado);

III – (revogado);

IV – (revogado);

V – (revogado pela Lei n. 9.716, de 26 de novembro de 1998).

§ 2º Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1º deste artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei n. 11.488, de 2007)

I – prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a”, pela Lei n. 11.488, de 2007)

II – apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n. 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b”, com nova redação pela Lei n. 11.488, de 2007)

III – apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Renumerado da alínea “c”, com nova redação pela Lei n. 11.488, de 2007)

§ 3º Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6º da Lei n. 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro de 1991.

§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal.

Quanto ao direito intertemporal e à aplicação das novas regras, o art. 57 da Lei n. 11.941/2009 assim dispõe:

Art. 57. A aplicação dos arts. 35 e 35-A da Lei n. 8.212, de 1991, às prestações

ainda não pagas de parcelamento e aos demais débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, cobrado por meio de processo ainda não definitivamente julgado, ocorrerá:

I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou II – de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação.

Parágrafo único. O procedimento de revisão de multas previsto neste artigo será regulamentado em portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

As multas impostas, calculadas como percentual do débito por motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições e outras importâncias, não se aplicam às pessoas jurídicas de direito público, às massas falidas e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros destas missões.

De acordo com o estabelecido pela LC n. 128, de 2008, que revogou o art. 45 da Lei de Custeio e incluiu o art. 45-A, o segurado que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no RGPS ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada como contribuinte individual ou segurado especial alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS.

O valor da indenização corresponderá a 20% (vinte por cento): I – da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994; ou II – da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei n. 8.213, de 24.7.1991, observado o limite contributivo do RGPS.

Segundo a norma legal, sobre os valores apurados incidirão juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento), e multa de 10% (dez por cento). Essa regra não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-

se, em relação a elas, as disposições aplicadas às empresas em geral.

Ao julgar o Recurso Cível n. 5000726-13.2015.404.7210/SC, Rel. Juiz Federal João Batista Lazzari, em 27.4.2016, a 3ª TR de SC decidiu pela inaplicabilidade desses encargos, pois a indenização, atualmente prevista no art. 45-A da Lei n. 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei Complementar n. 128, de 2008, já é calculada em valores atualizados. Assim, não faz sentido a aplicação de juros moratórios e multa, visto que a indenização não equivale ao valor das contribuições que seriam devidas à época da prestação do serviço. Ou seja, devem ser afastados os juros e a multa do cálculo da indenização, inclusive, em períodos posteriores à MP n. 1.523, 11.10.1996, por inexistir mora.

Em relação ao período anterior a essa data, o STJ possui orientação consolidada pela não incidência dos encargos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.134.984/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJe* de 10.3.2014).

Nesse contexto, a decisão da 3ª Turma Recursal do JEFs de Santa Catarina vai além do que o STJ fixou em seus precedentes.

Em síntese, a 3ª TR de SC afastou os encargos legais (juros e multa) da indenização do tempo de contribuição para todo e qualquer período, visto que a base de cálculo é atual e por se tratar de período em que já ocorreu a decadência para a exigência por parte da Fazenda Nacional.

22.6 RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÃO E REEMBOLSO DE BENEFÍCIOS

Neste tópico, iremos analisar as hipóteses em que o contribuinte da Seguridade Social, tendo realizado contribuições indevidas ou maiores que o devido, passa a ter crédito em relação à União e, desta forma, deve receber de volta aquilo que verteu a mais aos cofres públicos.

22.6.1 Restituição de contribuições e compensação

Restituição é o procedimento administrativo mediante o qual o sujeito passivo é ressarcido pela RFB de valores recolhidos indevidamente à Previdência Social ou a

outras entidades e fundos. Somente serão restituídos valores que não tenham sido alcançados pela prescrição.

A restituição de contribuições tem cabimento sempre que houver pagamento de tributo indevido ou maior que o devido, podendo ser total ou parcial, seja qual for a modalidade de pagamento, conforme preceitua o art. 165 do Código Tributário Nacional.

A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública.

A Lei Complementar n. 104, de 10.1.2001, ao acrescentar o art. 170-A ao Código Tributário Nacional, introduziu importante vedação quanto ao momento de se efetuar a compensação. Pela nova regra, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão. Essa norma é bem mais rigorosa do que a prevista na Súmula n. 212 do STJ, que firmou o entendimento de que “A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar”.

Mesmo que o contribuinte opte pelo mandado de segurança, reconhecido pela Súmula n. 213 do STJ como ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, terá de aguardar o seu trânsito em julgado.

A Lei de Custeio estabelece no art. 89 as condições para que sejam efetuadas a compensação e a restituição de contribuições previdenciárias, as quais também estão previstas no Decreto n. 3.048/1999 (arts. 247 a 254). Em conformidade com essas normas, admitir-se-á apenas a restituição ou a compensação de contribuições a cargo da empresa, recolhidas à Seguridade Social, que, por sua natureza, não tenham sido transferidas ao custo de bens ou serviços oferecidos à sociedade. Em qualquer caso, a compensação não poderá ser superior a 30% do valor a ser recolhido em cada competência e somente poderá ser efetuada com parcelas da mesma espécie.

As duas últimas condições estão em sintonia com o art. 170 do Código Tributário Nacional, o que não ocorre com a exigência da prova de que o valor recolhido não tenha sido transferido aos custos dos bens ou serviços, pois não se trata de tributo que

comporte, por sua natureza, a transferência do encargo financeiro.

Em se tratando de restituição, pela União, de contribuição previdenciária regida pela Lei n. 7.789/1989 (que tratava da contribuição incidente sobre a remuneração de autônomos, avulsos e administradores) que tenha sido indevidamente recolhida, esta independe da comprovação de que não houve transferência do ônus financeiro para o consumidor. Isso porque, nesse tipo de situação, tal contribuição tem natureza de “tributo direto” (STJ, REsp 1.125.550/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.4.2010).

Assim, temos por indevida a exigência da prova de que o valor recolhido não tenha sido transferido aos custos do bem ou serviço oferecido à sociedade, pois não se trata de tributo que comporte, por sua natureza, a transferência do encargo financeiro, diferente do que ocorre, v.g., com o IPI e ICMS, que tem repercussão direta sobre os preços.

Em sendo contribuição descontada do empregado, o pedido pode ser encaminhado pelo próprio, ou por quem realizou o desconto, neste último caso desde que comprove já ter restituído ao empregado o valor recolhido a maior.

O valor da contribuição paga ou recolhida a maior deverá ser devolvido com os mesmos acréscimos utilizados para a cobrança dos débitos para com a Seguridade Social (art. 89, § 6º, da Lei n. 8.212/1991, com redação dada pela Lei n. 9.032/1995). A jurisprudência tem reconhecido que a correção monetária deve incidir a partir do recolhimento indevido, aplicando-se o IPC no período de janeiro de 1989 a fevereiro de 1991; o INPC, de março a dezembro de 1991; a UFIR, de janeiro de 1992 até 31.12.1995; após, a taxa SELIC consoante o art. 39, § 4º, da Lei n. 9.250/1995. Nesse sentido, a Repercussão Geral – Tema 810:

“I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, *caput*); (...)” (RE 870.947/SE, Tribunal

Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017)

Poderão ser objeto de pedido de restituição os créditos decorrentes de tributo ou contribuição inclusive a restituição de outras receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) nas seguintes hipóteses: (art. 2º da IN RFB n. 900/2008):

- *cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;*
- *erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;*
- *reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.*

Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses acima, as quantias recolhidas a título de multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos tributos administrados pela RFB.

Na hipótese das contribuições previdenciárias dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição e as instituídas a título de substituição, poderão requerer a restituição, desde que lhes tenham sido descontados indevidamente:

- *o empregado, inclusive o doméstico;*
- *o trabalhador avulso;*
- *contribuinte individual;*
- *o produtor rural pessoa física;*
- *o segurado especial; e*
- *a associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional.*

A empresa ou equiparada e o empregador doméstico poderão requerer a restituição do valor descontado indevidamente do contribuinte, caso comprovem o

ressarcimento às pessoas físicas ou jurídicas referidas acima (contribuições previdenciárias dos trabalhadores, incidentes sobre seu salário de contribuição e as instituídas a título de substituição).

O Pedido Eletrônico de Restituição (PER/DCOMP) deverá ser apresentado, por meio da Internet pela Pessoa Física ou pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica que houver pago à união, indevidamente ou em valor maior que o devido, quantia a título de tributos ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil(RFB), inclusive a contribuição previdenciária.

A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos arts. 17 a 19 da Instrução Normativa RFB n. 900, de 30.12.2008, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, e declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços e Informações à Previdência Social (GFIP).

O sujeito passivo, não optando pela compensação dos valores retidos, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do valor não compensado.

Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá receber a restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela empresa contratante.

O pedido de restituição de valores retidos será requerido pelo sujeito passivo por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, o pedido deverá ser formalizado na unidade da RFB que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, mediante a apresentação do formulário “Pedido de Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária” constante do Anexo IV, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer

tributos ou contribuições sob administração da RFB.

A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento. O sujeito passivo poderá utilizar, na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados pela RFB, créditos que já tenham sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento encaminhado à RFB, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão administrativa à data do encaminhamento da “Declaração de Compensação”.

O pedido de compensação de tributo ou contribuição lançado de ofício importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto.

Na compensação de ofício do parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional de que trata a Lei nº 11.941, de 27.5.2009, a compensação de ofício das contribuições previdenciárias e daquelas recolhidas para outras entidades ou fundos será realizada primeiramente com débitos dessas contribuições, desde que arrecadadas em GPS. Quando a arrecadação se dá por meio de DARF, aplica-se a regra dos demais tributos.

Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios de que trata o art. 35 da Lei de Custeio.

Constatada pela RFB a compensação indevida de tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da não homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta dias, contado da ciência do procedimento.

Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do *caput* do art. 44 da Lei n. 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.

Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.6, somente serão recepcionados pela RFB após prévia habilitação do crédito pela

Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (DERAT) ou Delegacia Especial de Instituições Financeiras (DEINF) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.

O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento, apenas autorização para recepção do PER/DCOMP.

A apresentação da Declaração de Compensação, do Pedido Eletrônico de Restituição e do Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa PER/DCOMP 1.6, fica condicionada à informação do número do processo administrativo no qual tenha havido o deferimento do pedido de habilitação do crédito.

O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I, e 168, I, da Lei n. 5.172, de 25.10.1966.

O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado – STJ, Súmula n. 461.

Em relação às pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES Nacional, conforme previsto no art. 21 da LC n. 123/2006, o CGSN regulará a compensação e a restituição dos valores recolhidos indevidamente ou em montante superior ao devido.

O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos

moratórios aplicáveis aos tributos federais (multa de 0,33% ao dia, até o limite de 20%).

Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do *caput* do art. 44 da Lei n. 9.430, de 27.12.1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.

É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.

Os créditos apurados no Simples Nacional não poderão ser utilizados para extinção de outros débitos para com as Fazendas Públicas, salvo por ocasião da compensação de ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou após a exclusão da empresa do Simples Nacional.

No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo.

Na restituição e compensação no Simples Nacional serão observados os prazos de decadência e prescrição previstos no CTN.

É vedada a cessão de créditos para extinção de débitos no Simples Nacional.

22.6.2 Reembolso de benefícios

A Lei n. 8.213/1991 dispõe que o salário-maternidade e o salário-família, apesar de serem encargos da Previdência Social, devem ser pagos adiantadamente pelo empregador urbano ou rural, devendo este, após fazer tal adiantamento, obter o reembolso da prestação por ocasião do recolhimento das contribuições à Seguridade Social. Assim, reembolso é o procedimento pelo qual a RFB deve ressarcir a empresa ou equiparada de valores de quotas de salário-família e salário-maternidade pagos a segurados a seu serviço.

O reembolso à empresa ou equiparada de valores de quotas de salário-família e parcelas do salário-maternidade, pagos a segurados a seu serviço, poderá ser efetuado mediante dedução no ato do pagamento das contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes ao mês de competência do pagamento do

benefício ao segurado, devendo ser declarado em GFIP (IN RFB 900/2008).

Quando o valor a deduzir for superior às contribuições previdenciárias devidas no mês, o sujeito passivo poderá compensar o saldo a seu favor no recolhimento das contribuições dos meses subsequentes, ou requerer o reembolso.

É vedada a dedução ou compensação do valor das quotas de salário-família ou de salário-maternidade das contribuições arrecadadas pela Receita Federal do Brasil para outras entidades ou fundos (terceiros).

O pedido de reembolso será formalizado com a protocolização do requerimento, em qualquer Agência da Receita Federal do Brasil (ARF) da Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da circunscrição do estabelecimento centralizador da empresa.

O reembolso poderá ser efetuado mediante dedução no ato do pagamento das contribuições devidas à Previdência Social, correspondentes ao mês de competência do pagamento do benefício ao segurado, devendo ser declarado em GFIP.

Quando o valor a deduzir em GPS for superior às contribuições sociais previdenciárias devidas para o mês do pagamento do benefício ao segurado, o sujeito passivo poderá requerer o seu reembolso à RFB ou deduzir o saldo a seu favor no recolhimento das contribuições dos meses subsequentes, sem o limite de 30% (compensação).

O reembolso será requerido por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, o pedido deverá ser formalizado na unidade da RFB que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, mediante a apresentação do formulário “Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-Maternidade”, conforme modelo constante do Anexo VI, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.

De acordo com o art. 86 da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, para efeito de dedução, o valor pago a título de salário-maternidade não poderá ser superior ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Havendo recolhimentos de contribuições a serem feitos pelo empregador, este deverá proceder, *sponte propria*, à dedução/compensação dos valores adiantados a título de salário-maternidade e salário-família a seus empregados. Caso o montante

adiantado seja superior ao valor das contribuições, ou se o empregador for isento de contribuir para a Seguridade Social, caberá o reembolso da importância desembolsada. Quanto ao mais, o reembolso de benefícios adiantados obedecerá aos mesmos critérios aplicáveis à restituição de contribuições, já explanados no subitem anterior.

Os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações relativas ao custeio da Seguridade Social devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a decadência relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram (§ 11 do art. 32 da Lei de Custeio, redação conferida pela Lei n. 11.941/2009), ou seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício posterior ao da ocorrência dos fatos geradores. O texto comete uma imprecisão, pois se refere a prazo *prescricional*, quando na verdade o que se verifica é a caducidade do direito de exigir o crédito.

22.7 PARCELAMENTO DE DÉBITOS

O parcelamento é um acordo entre o contribuinte/devedor e o órgão arrecadador para pagamento dos tributos devidos e não recolhidos até o vencimento. Representa uma moratória, que é uma das formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no art. 151, I, do Código Tributário Nacional.

Segundo *Hugo de Brito Machado*, “moratória significa prorrogação concedida pelo credor ao devedor, do prazo para pagamento da dívida, de uma única vez ou parceladamente”.³

A EC n. 103/2019 limitou o prazo máximo de parcelamento em 60 meses (art. 195, § 11).

De acordo com o art. 244 do Decreto n. 3.048/1999, as contribuições e demais importâncias devidas à Seguridade Social e não recolhidas até seu vencimento, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, após verificadas e confessadas, poderão ser objeto de acordo para pagamento parcelado em até sessenta meses sucessivos, observado o número de até quatro parcelas mensais para cada competência a serem incluídas no parcelamento.

O RPS veda o parcelamento das contribuições descontadas dos segurados

empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual, e as decorrentes da sub-rogação.

A empresa ou segurado que tenha sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado, por obter vantagem ilícita em prejuízo da Seguridade Social ou de suas entidades, não poderá obter parcelamento de seus débitos, nos cinco anos seguintes ao trânsito em julgado da sentença.

Da mesma forma, não é permitido o parcelamento de dívidas de empresa com falência decretada.

As dívidas inscritas em dívida ativa, ajuizadas ou não, poderão ser objeto de parcelamento, no qual se incluirão, no caso das ajuizadas, honorários advocatícios, desde que previamente quitadas as custas judiciais.

Também poderão ser parceladas as contribuições arrecadadas para outras entidades e fundos, bem como as relativas às cotas de previdência devidas na forma da legislação anterior à Lei n. 8.212/1991.

Quanto aos condomínios residenciais, o entendimento da Receita Federal era pela impossibilidade de parcelamento de dívidas. Todavia, o STJ entende que, “se os condomínios são considerados pessoas jurídicas para fins tributários, não há como negar-lhes o direito de aderir ao programa de parcelamento instituído pela Receita Federal” (REsp 2011/0122978-6, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* de 13.02.2012).

É facultado ao devedor optar pelo parcelamento de apenas um ou mais de um dos seus débitos para com a Seguridade Social. Os créditos objeto de defesa ou de recurso na via administrativa podem ser incluídos em parcelamento, desde que o contribuinte desista expressamente da defesa ou do recurso.

Somente serão parcelados débitos já vencidos na data do pedido de parcelamento, excetuadas as multas de ofício, que poderão ser parceladas antes da data de vencimento.

Em se tratando de débitos com exigibilidade suspensa na forma do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), o pedido de parcelamento condiciona-se à prévia renúncia ao direito em que se funda a ação ou o recurso administrativo.

A concessão e a administração do parcelamento serão de responsabilidade:

- da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativamente aos tributos nela administrados, caso o requerimento tenha sido protocolado antes da data de inscrição do débito em Dívida Ativa da União (DAU); ou
- da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativamente aos débitos inscritos em DAU e aos demais débitos administrados por esse Órgão.

Sobre o valor de cada prestação mensal decorrente de parcelamento serão acrescidos, por ocasião do pagamento, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n. 9.065, de 20.6.1995, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês da concessão do parcelamento até o mês anterior ao do pagamento e de 1% relativamente ao mês do pagamento.

Segundo o art. 1º da Lei n. 11.941/2009, poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei n. 9.964, de 10.4.2000, no Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei n. 10.684, de 30.5.2003, no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória n. 303, de 29.6.2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei n. 8.212, de 24.7.1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei n. 10.522, de 19.7.2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto n. 6.006, de 28.12.2006, com incidência de alíquota zero ou como não tributados.

Computadas as parcelas pagas até a data da solicitação do novo parcelamento, o pagamento ou parcelamento do saldo que houver poderá ser liquidado pelo contribuinte na forma e condições previstas na Lei n. 11.941/2009.

A opção pelo pagamento ou parcelamento importará na desistência compulsória e

definitiva do REFIS e do PAES, conforme o caso.

Quanto ao parcelamento dos recolhimentos em atraso dos débitos tributários apurados no Simples Nacional, poderão ser parcelados em até 60 parcelas mensais, na forma e condições previstas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN, admitido reparcelamento de débitos constantes de parcelamento em curso ou que tenha sido rescindido, podendo ser incluídos novos débitos, na forma regulamentada pelo CGSN.

O pedido de parcelamento deferido importa confissão irretratável do débito e configura confissão extrajudicial.

No caso de parcelamento de débito inscrito em dívida ativa, o devedor pagará custas, emolumentos e demais encargos legais.

Nos débitos tributários apurados no Simples Nacional, implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, até deliberação do CGSN, a falta de pagamento:

- I – de três parcelas, consecutivas ou não; ou
- II – de uma parcela, estando pagas todas as demais.

A opção pelo parcelamento, em qualquer caso, caracteriza confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos existentes em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, configura confissão extrajudicial nos termos dos arts. 389, 393 e 395 do CPC/2015 e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.

Os parcelamentos requeridos na forma e condições de que tratam os arts. 1º e 2º da Lei n. 11.941/2009 não dependiam de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver penhora em execução fiscal ajuizada e, no caso de débito inscrito em Dívida Ativa da União, abrangerão inclusive os encargos legais, quando devidos.

O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, na qual requer o restabelecimento de sua opção ou a sua reinclusão em outros parcelamentos, deverá

desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, c, do CPC/2015, até a data do requerimento do parcelamento.

O art. 35 da Lei n. 11.941/2009 introduziu modificações na Lei n. 10.522, de 2002. Tem-se a unificação da legislação do parcelamento ordinário dos tributos, inclusive das contribuições previdenciárias, com as seguintes alterações legislativas:

- *a possibilidade do parcelamento de acordo com o fluxo de caixa do contribuinte;*
- *a obrigatoriedade do oferecimento de garantias para a concessão de qualq parcelamento, anteriormente prevista apenas para os débitos inscritos em dívida ativa;*
- *a especificação detalhada das vedações ao parcelamento;*
- *a possibilidade de reparcèlement de débitos mediante fixação de percentu mínimo de realização do crédito tributário;*
- *a possibilidade de parcelamento de novos débitos de mesmo grupo de tribu já parcelados anteriormente, desde que atendidas as mesmas condições para o reparcèlement.*

A rescisão do parcelamento, motivada pelo descumprimento das normas que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia apresentada (art. 6º, § 2º, da Lei n. 8.218/1991, com a redação conferida pela Lei 11.941/2009).

A respeito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, recorda-se que a regularidade fiscal é requisito legal obrigatório para que possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios (FPEM), celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como para receber empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União.

Nos últimos anos tem-se identificado um aumento expressivo das dívidas previdenciárias desses entes políticos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que os tem impedido de gozar de quaisquer dos benefícios acima citados, motivo pelo qual os entes têm constantemente buscado solução para o problema.

Em 1998 foi concedido aos entes políticos, pela Lei n. 9.639, parcelamento sob condições especiais. Nesse parcelamento, a lei previu um mecanismo de retenção das parcelas e das obrigações correntes previdenciárias no FPEM, mecanismo que se mostrou muito eficiente para a manutenção da regularidade dos optantes. Os valores retidos correspondiam a um percentual dos valores recebidos por meio do FPEM, que considerava as características do Município.

Em 2005 foi publicada a Lei n. 11.196, que também concedeu parcelamento sob condições especiais a entes políticos, mas que adotou sistemática diversa da Lei n. 9.639, uma vez que não trouxe a previsão de retenção das parcelas ou das obrigações correntes no FPEM. Pode-se perceber que o pagamento a cargo do próprio ente público não é eficaz, pois houve, a partir daí, um aumento considerável nas dívidas desses entes.

A Lei n. 12.810, de 15.5.2013, instituiu um programa de parcelamento de débitos levando-se em conta a capacidade de pagamento do ente público, mas também inserindo mecanismos que impeçam a formação de novo passivo tributário decorrente de contribuições previdenciárias de períodos posteriores à formalização do parcelamento, permitindo a manutenção da regularidade dos entes políticos sem o comprometimento das finanças desses entes.

E, mais recentemente, a Medida Provisória n. 778, de 16.5.2017, convertida na Lei n. 13.485, de 2.10.2017, passou a prever que “os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, vencidos até 30 de abril de 2017, e os de contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário,

constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, poderão ser pagos em até duzentas parcelas, conforme o disposto nesta Lei” (art. 1º).

O art. 3º da referida Lei dispõe que “A adesão aos parcelamentos de que trata o art. 1º desta Lei implica a autorização, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, para a retenção, no FPE ou no FPM, e o repasse à União do valor correspondente às obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento”.

Como se trata de parcelamento sob condições especiais com o intuito de recuperação fiscal, são oferecidas também condições vantajosas para aqueles que aderirem ao parcelamento, com propostas de redução de multas, juros e encargos legais.

As demais regras relativas ao parcelamento serão aquelas estabelecidas pela Lei n. 10.522, de 19.7.2002.

Por fim, houve a revogação do § 8º do art. 47 da Lei de Custeio pela Lei n. 11.941/2009, uma vez que a Lei n. 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), dispõe que, em existindo débitos cuja exigibilidade esteja suspensa (aqui incluído o parcelamento, de acordo com o inciso VI do art. 151 do mesmo diploma legal), concede-se certidão com os mesmos efeitos da certidão negativa, mas não a negativa, como determina o atual § 8º. Ademais, a exigência de garantia para concessão de certidão no caso de parcelamento não faz sentido, uma vez que, em existindo previsão legal, a garantia deverá ser exigida no momento da concessão do parcelamento e não no momento da emissão da certidão.

A concessão do parcelamento implica suspensão do registro do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), quando se referir ao débito objeto do registro, nos termos do disposto no inciso II do art. 7º da Lei n. 10.522, de 2002, bem como da execução fiscal.

O detalhamento sobre a forma do requerimento de parcelamento e demais requisitos exigidos para o deferimento encontram-se dispostos na Portaria Conjunta

PGFN/RFB n. 15, de 15 de dezembro de 2009.

-
- ¹ A Resolução n. 15, de 2017, do Senado Federal, suspendeu, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei n. 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
- ² NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.); MARTINS, Ives Gandra da Silva *et alii*. *Comentários ao Código Tributário Nacional*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 260.
- ³ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 124.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Questão relevante do estudo do custeio é a da responsabilização de pessoas perante a Seguridade Social, quanto às contribuições sociais não recolhidas. Como já dito, nem sempre é o contribuinte o sujeito passivo da obrigação de recolhimento das contribuições sociais. Assim, nos casos em que a lei cometa tal obrigação a terceira pessoa, esta passa a ser a única responsável pela correta arrecadação e entrega do valor devido, sujeitando-se, em caso de incorreção ou descumprimento da obrigação, à cobrança da dívida, sem prejuízo de outras sanções penais e administrativas.

Inicialmente, cumpre anotar o que dispõe o art. 33, § 5º, da Lei de Custeio, ao disciplinar que o desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou arrecadou em desacordo com o disposto naquela lei.

Processa-se, assim, a responsabilidade por substituição, instituto muito utilizado no Direito Tributário, segundo o qual o órgão tributante desloca a responsabilidade para outra pessoa que não o contribuinte (CTN, art. 128), caso típico do imposto sobre a renda a ser retido na fonte. Segundo essa norma, a empresa é diretamente responsável pelo recolhimento das contribuições de seus empregados, além de já o ser pelo recolhimento de suas próprias contribuições.

Ou seja, se uma empresa não faz a dedução, na remuneração de seus empregados, da contribuição social que eles devem recolher e, conseqüentemente, não faz o recolhimento das mesmas, ao se observar a conduta ilegal, por meio da fiscalização, que antes era feita por auditores fiscais da Previdência Social e atualmente está a cargo dos Auditores Fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, exigir-se-ão

as contribuições não mais dos empregados, mas do empregador, responsável que é por cumprir a obrigação legal.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do STJ, ainda quando a atividade fiscal competia ao INSS e não à Receita Federal do Brasil: “A fiscalização do INSS pode atuar empresa se esta deixar de recolher contribuições previdenciárias em relação às pessoas que ele julgue com vínculo empregatício. Caso discorde, a empresa dispõe do acesso à Justiça do Trabalho, a fim de questionar a existência do vínculo” (REsp 236.279/RJ, Rel. Min. Garcia Vieira, *DJ* de 20.3.2000; de igual modo, REsp 515.821/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, *DJ* de 25.4.2005).

As regras sobre retenção e responsabilidade, aqui referidas, não se aplicam à contratação de serviços por intermédio de cooperativa de trabalho, conforme previsão expressa do art. 224-A do Decreto n. 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto n. 3.265/1999.

Entende-se por responsabilidade solidária a relação de responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, caso em que o credor poderá exigir de cada um dos devedores corresponsáveis o valor integral da dívida.

A solidariedade passiva tributária, na forma do art. 129 do CTN, não comporta benefício de ordem, regra repetida ao final da disposição contida no art. 30, VI, da Lei de Custeio.

O § 1º do art. 133 do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, exclui a responsabilidade tributária do adquirente de fundo ou estabelecimento arrecadado em processo de falência e na de filial ou unidade produtiva isolada de vendedor em processo de recuperação judicial, excepcionando a regra geral de responsabilidade em caso de sucessão empresarial.

De acordo com *Alcides Jorge Costa* e *André Fernandes*, essa medida pretende “evitar que as dívidas tributárias impeçam a realização do ativo e, conseqüentemente, a satisfação dos débitos, inclusive os de natureza privada, do devedor aos quais, no processo de falência, é dada maior importância em face dos créditos tributários”.¹

Os casos de responsabilidade solidária em termos de contribuição à Seguridade Social, nos quais o Fisco pode exigir a totalidade do débito de qualquer dos

responsáveis, são especificados a seguir.

23.1 CONSTRUÇÃO CIVIL

O proprietário, o incorporador de imóveis definido na Lei n. 4.591, de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção, reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão de obra, são solidários com o construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.

Os órgãos e entidades da Administração Pública respondem solidariamente com a empresa construtora por estes contratada para execução de obra de construção civil, no tocante às contribuições à Seguridade Social incidentes sobre a remuneração dos segurados que tenham prestado serviço na obra, exceto pelas contribuições destinadas a terceiros e pela multa moratória.

Esclarece o *caput* do art. 220 do Decreto n. 3.048/1999 que a responsabilidade solidária estabelecida pelo dispositivo legal suso indicado se aplica apenas quando não haja cessão de mão de obra, sendo taxativa a previsão de que “não se considera cessão de mão de obra a contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente”. Nesses casos, portanto, a responsabilidade recai exclusivamente sobre a empresa executante (empreiteira) e sobre a construtora.

Elide-se a solidariedade nas hipóteses dos arts. 220, § 3º, do Decreto n. 3.048/1999:

- pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por escrituração contábil;
- pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a

- remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e percentuais previstos pelo ente arrecadador; e
- pelo recolhimento da retenção feita pelo contratante dos serviços.

Entretanto, em relação à responsabilização do proprietário em relação ao construtor, assim é tratada a matéria pela jurisprudência do STJ:

Recurso especial. Tributário. Execução fiscal. Contribuição previdenciária. Responsabilidade subsidiária do dono da obra em relação ao construtor. Súmula n. 126 do TFR.

É pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que a responsabilidade do dono da obra pelas contribuições previdenciárias é subsidiária à do construtor, nos termos da Súmula n. 126 do TFR, mesmo após a vigência da Lei n. 8.212/91.

Precedentes: REsp 375.370/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 1.12.2003; REsp 395.637/ RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 6.10.2003; REsp 225.413/RS, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 12.8.2002, entre outros. Recurso improvido (STJ, REsp 446.955 Rel. Min. Franciulli Netto – DJ 25.4.2005).

O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente com o comprovante de entrega daquela Guia.

Não se considera cessão de mão de obra a contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente. Considera-se construtor a pessoa física ou jurídica que executa obra sob sua responsabilidade, no todo ou em parte.

Exclui-se da responsabilidade solidária perante a Seguridade Social o adquirente de prédio ou unidade imobiliária que realize a operação com empresa de comercialização ou com incorporador de imóveis definido na Lei n. 4.591, de 1964,

ficando estes solidariamente responsáveis com o construtor.

Sobre a matéria, o extinto Tribunal Federal de Recursos editou a Súmula n. 126, do seguinte teor: “Na cobrança de crédito previdenciário, proveniente da execução de contrato de construção de obra, o proprietário, dono da obra ou condômino de unidade imobiliária, somente será acionado quando não for possível lograr do construtor, através de execução contra ele intentada, a respectiva liquidação” (*DJ* 2.12.1982). Trata-se de uma forma de benefício de ordem, não prevista legalmente, mas construída a partir do entendimento jurisprudencial.

No entanto, para que o ente arrecadador possa exigir dos corresponsáveis a dívida, deverá precaver-se desde a constituição do crédito previdenciário, notificando a todos os devedores solidários, segundo bem coloca *Milton Luiz Gazaniga de Oliveira*: “Portanto, a solidariedade deve nascer já no momento do lançamento do débito, sob pena da escolha posterior esbarrar no princípio da ampla defesa e esse vício de origem (esfera administrativa) contaminar os procedimentos posteriores e aí ocorrer o vício mais grave para o operador do direito, a inconstitucionalidade do ato administrativo”.²

23.2 GRUPO ECONÔMICO

As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações previstas na Lei n. 8.212/1991.

Caracteriza-se a existência de grupo econômico “sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia (...)” (CLT, art. 2º, § 2º, redação conferida pela Lei n. 13.467/2017).

A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação às empresas do mesmo grupo econômico é bastante ampla. Basta uma das componentes do grupo não cumprir as obrigações fiscais, para outra delas ter de assumir a responsabilidade por via de solidariedade. Veja-se exemplo colhido da jurisprudência:

(...) A “responsabilidade solidária tributária do grupo econômico (de fato)” funda-se no art. 124, I, do CTN (são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal), sem comportar benefício da ordem, e, também, no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91: “as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei” (...) A aventada comunhão de responsabilidade tributária é eco residual dos princípios da solidariedade social e da ampla contributividade, próprios ao regime previdenciário constitucional brasileiro (ADI nº 3.138/DF). (...) a empresa-autora e os frigoríficos a que ela alude formavam um só “grupo econômico”, pela, além de outros indícios, comunhão de espaços físicos e conexão de relacionamentos e interesses entre empresas e sócios, evidenciando que (fiscal) “a empresa tem por hábito alocar toda a sua estrutura para outros frigoríficos”, que funcionam por curto período, encerrando suas atividades com débitos tributários pendentes. (...) A tônica – denotando verdadeira repartição de etapas de um mesmo e só negócio – é o compartilhamento de instalações, integrando, todos, grupo econômico de fato, agindo sob a pretensa cobertura de contratos de aluguel, arrendamento ou de prestação de serviços, convenções particulares que, todavia, não se podem opor ao Fisco (art. 123/CTN). (...) Precedente do STJ (“mutatis mutandis”): REsp nº 1.144.884/SC (TRF-1, AC 2002.36.00.007023-9, 7ª Turma, Relator Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, e-DJF1 de 5.7.2013).

No grupo econômico, a solidariedade abrange todas as obrigações da empresa, ou seja, a contribuição referente aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, não retidas destes, com os acréscimos moratórios (juros e multa de mora), abrangendo também a obrigação decorrente de infrações pelo não cumprimento de determinadas obrigações acessórias (multas infracionais).

23.3 RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E TITULARES

O art. 13 da Lei n. 8.620/1993 previa a responsabilidade solidária “do titular de

firma individual e dos sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada”, respondendo estes com seus bens pessoais pelos débitos junto à Seguridade Social, independentemente de dolo ou culpa. Estabelecia ainda o precitado artigo que respondem “solidária e subsidiariamente” (sic) os acionistas e controladores (no caso de sociedades por ações), os administradores, os gerentes e os diretores, quando tenham causado inadimplemento de contribuições, estes somente quando caracterizado o dolo ou a culpa.

O STJ editou sobre o tema, recentemente, a Súmula n. 430, na qual define que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

No julgamento de Recurso Extraordinário 562.276 (*DJe* de 10.2.2011), que foi considerado como de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, considerou inconstitucional a responsabilização, perante a Seguridade Social, dos gerentes de empresas, ou o redirecionamento de execução fiscal, quando ausentes os elementos que caracterizem a atuação dolosa dos sócios. A tese fixada foi a seguinte:

Tema 13: “É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social.”

A ministra Ellen Gracie, relatora do caso, analisou a responsabilidade tributária em relação às normas gerais, salientando que, de acordo com o artigo 146, inciso III, alínea ‘b’ da Constituição Federal, o responsável pela contribuição tributária não pode ser qualquer pessoa – “exige-se que ele guarde relação com o fato gerador ou com o contribuinte”.

Em relação à responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, a ministra observou que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que ilícitos praticados por esses gestores, ou sócios com poderes de

gestão, não se confundem com o simples inadimplemento de tributos por força do risco do negócio, ou seja, com atraso no pagamento dos tributos, “incapaz este de fazer com que os gerentes, diretores ou representantes respondam, com o seu próprio patrimônio, por dívidas da sociedade. O que se exige para essa qualificação é um ilícito qualificado, do qual decorra a obrigação ou o seu inadimplemento, como no caso da apropriação indébita”. (Informativo Notícias STF, sítio www.stf.jus.br, acesso em 3 nov. 2010).

23.4 TOMADOR DE SERVIÇOS

O texto original do art. 31 da Lei n. 8.212/1991 previa: “O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem, ficando ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a retenção de importâncias a este devidas para garantia do cumprimento das obrigações”.

Importante inovação foi introduzida pela Medida Provisória n. 1.663-15, de 22.10.1998, convertida no art. 23 da Lei n. 9.711, de 20.11.1998, que deu nova redação ao art. 31 da Lei n. 8.212/1991, obrigando a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, a reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida no mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, não mais fazendo constar o direito de regresso antes indicado no § 1º. A alteração do prazo de recolhimento do dia 10 para o dia 20 se deu por força da MP n. 447, de 2008, convertida na Lei n. 11.933, de 28.4.2009.

Assim, até a mudança no texto legal, que passou a surtir efeitos a partir de 2.2.1999, a responsabilidade pelos recolhimentos era considerada como solidária entre a empresa tomadora e a prestadora dos serviços, como se nota da jurisprudência:

É patente a responsabilidade solidária da tomadora de serviços (autora) e das prestadoras de serviços na hipótese vertente (Lei 8.212/91, art. 31), pelo menos até o advento da Lei 9.711/98, pois a partir daí a responsabilidade tributária da tomadora é principal e exclusiva pelo recolhimento das contribuições sociais. (...) Nessa linha de raciocínio, somente poderia ser afastada a responsabilidade solidária, caso restasse cabalmente comprovado pela tomadora que as empresas prestadoras de serviços efetuaram o recolhimento dos valores devidos mesmo na redação original da Lei nº 8.212/91 (TRF-3, Apelação Cível 0005383-94.2005.4.03.6100, 1ª Turma, Relator Desembargador Federal José Lunardelli, julgado em 25.06.2013).

Na época em que vigorava a solidariedade entre as empresas nessa matéria, o entendimento do STJ era de que “A responsabilidade solidária de que tratava o artigo 31 da Lei 8.112/91, com a redação da época, não dispensava a existência de regular constituição do crédito tributário, que não poderia ser feita mediante a aferição indireta nas contas da tomadora dos serviços” (REsp 727.183/SE, 1ª Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, *DJe* 18.5.2009). No mesmo sentido: REsp 776.433/RJ, 1ª Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, *DJe* 22.9.2008; REsp 780.029/RJ, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, *DJe* 5.11.2008; REsp 800.054/RS; AgRg no AgRg no REsp 1.039.843/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, *DJe* 26.6.2008.

O STF ao julgar o Recurso Extraordinário n. 393.946, decidiu pela legitimidade da retenção, pela empresa contratante de serviços executados mediante mão de obra, de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura de prestação de serviços, para fins de contribuição previdenciária, nos termos previstos no art. 31 da Lei n. 8.212/1991. Entendeuse que a alteração introduzida pela Lei n. 9.711/1998 não implicou criação de nova contribuição ou contribuição decorrente de outras fontes com ofensa ao art. 195, § 4º, da CF, porquanto apenas objetivou simplificar a arrecadação do tributo e facilitar a fiscalização no seu recolhimento, não ocorrendo, por conseguinte, violação à regra da competência residual da União (CF, art. 154, I) (Rel. Min. Carlos Velloso, 3.11.2004, Informativo STF n. 368).

Prosseguindo, nos termos da decisão proferida pelo STJ no recurso repetitivo – REsp 1.131.047 (Tema 335), julgado em 2.12.2010, “A partir da vigência do art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98, a empresa contratante é responsável, com exclusividade, pelo recolhimento da contribuição previdenciária por ela retida do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, afastada, em relação ao montante retido, a responsabilidade supletiva da empresa prestadora, cedente de mão de obra”.

Em relação às empresas optantes pelo Simples, o STJ decidiu que estão isentas da retenção de 11% de contribuição previdenciária sobre a fatura de serviços. De acordo com a 1ª Seção da Corte Superior, o sistema de arrecadação destinado aos optantes do Simples não é compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo artigo 31 da Lei n. 8.212/1991 (REsp 1.112.467/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, *DJe* 21.8.2009). A matéria foi objeto da Súmula n. 425 do STJ: “A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples”.

O valor retido deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.

Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo remanescente poderá ser compensado pela empresa nas competências subsequentes ou ser objeto de pedido de restituição, não sujeitas à verificação da transferência ao preço do bem ou serviço oferecido à sociedade (Regulamento, art. 219, § 9º, com a redação do Decreto n. 3.265/1999).

Para os fins da Lei n. 8.212/1991, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.

Enquadram-se nessa situação, além de outros estabelecidos no art. 219, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999, os serviços relacionados pela Lei n. 9.711/1998, quais sejam: limpeza, conservação e zeladoria; vigilância e segurança; empreitada de mão de obra;

contratação de trabalho temporário na forma da Lei n. 6.019, de 3.1.1974; serviços rurais; digitação e preparação de dados para processamento; acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos; cobrança; coleta e reciclagem de lixo e resíduos; copa e hotelaria; corte e ligação de serviços públicos; distribuição; treinamento e ensino; entrega de contas e documentos; ligação e leitura de medidores; manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos; montagem; operação de máquinas, equipamentos e veículos; operação de pedágio e de terminais de transporte; operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou subconcessão; portaria, recepção e ascensorista; recepção, triagem e movimentação de materiais; promoção de vendas e eventos; secretaria e expediente; saúde; e telefonia, inclusive *telemarketing*.

Dispõe, ainda, o Regulamento, que o percentual de 11% será acrescido de quatro, três ou dois pontos percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregados, cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial, após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

Caberá ao cedente da mão de obra elaborar folhas de pagamento e GFIPs distintas para cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço.

Caso, na contratação de serviços, a empresa contratada se obrigue a fornecer material ou dispor de equipamentos, fica facultado à contratada a discriminação, na nota fiscal, fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado.

Quando não houver previsão contratual dos valores correspondentes a material ou a equipamentos, caberá ao ente arrecadador normatizar a forma de apuração e o limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo. Trata-se da chamada aferição indireta, em que se apura o valor devido por arbitramento, procedimento que se encontra respaldado também na jurisprudência:

Com base no que dispunha o art. 33 da Lei nº 8.212/91, a recusa ou a sonegação de elementos, informações ou a sua apresentação deficiente autoriza o INSS a

proceder ao arbitramento da importância que reputa devida, cabendo a parte autora, o ônus da prova em contrário. (...) a parte autora deveria ter provado a regularidade de sua escrita, através da documentação pertinente, e isto não fez, já que instruiu a ação com cópias tão somente dos procedimentos administrativos que nada contribuem a seu favor. Logo, inexistente, nos autos, produção de prova idônea, inequívoca e convincente a fim de afastar a legitimidade da aferição, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, I, do CPC, devendo, pois, arcar com as consequências de sua inércia processual. Legítima a aferição indireta (TRF-1, Apelação Cível 2004.38.01.006257-0, 5ª Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal Grigório Carlos dos Santos, e-DJF1 de 27.11.2013).

Na hipótese de que não haja colocação de trabalhadores pela empresa prestadora do serviço à disposição da empresa tomadora, não há cabimento na aplicação do art. 31 da Lei n. 8.212/1991, pois não se configura a cessão de mão de obra, conforme entendimento da jurisprudência do STJ. *Precedentes: REsp 660.507/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 7.11.2005 e AgRg no REsp 1.213.709/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJe 8.2.2013.*

Segundo o Regulamento, não se aplica a retenção de que trata o seu art. 219, nem a responsabilidade solidária prevista em caso de terceirização de mão de obra, quando a contratação de serviços se dê por cooperativa de trabalho (art. 224-A, incluído pelo Decreto n. 3.265/1999). A norma, contudo, é de causar estranheza, pois justamente neste ramo de prestação de serviços têm ocorrido inúmeras fraudes (cooperativas de fachada), com vistas à burla da legislação do trabalho e à sonegação fiscal.

23.5 ADMINISTRADORES PÚBLICOS

Os administradores de autarquias e fundações públicas, criadas e mantidas pelo Poder Público, de empresas públicas e de sociedades de economia mista sujeitas ao controle da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que se encontrarem em mora, por mais de trinta dias, no recolhimento das contribuições

previstas na Lei de Custeio, tornam-se solidariamente responsáveis pelo respectivo pagamento, ficando ainda sujeitos às proibições do art. 1º e às sanções dos arts. 4º e 7º do Decreto-lei n. 368, de 19.12.68.

Wladimir Novaes Martinez, ao comentar esse dispositivo, afirma que

as pessoas sujeitas à penalidade não são somente os agentes públicos, celetistas ou estatutários, mas os administradores pertencentes às entidades de direito privado envolvidas com o governo. A solidariedade é de vulto, significa a responsabilidade do trabalhador com o ente político em relação à contribuição, sempre uma importância significativa. As penas previstas *in fine* são severíssimas. Diante da impossibilidade real de receber do pessoalmente culpado pela mora (raramente terá capacidade contributiva para tanto), a norma é destinada a se tornar letra morta no pertinente à realização da receita, mas, se houver vontade política, as sanções do Decreto-lei n. 368/68 são do tipo capazes de promover a regularidade do recolhimento.³

Houve a revogação do art. 41 da Lei n. 8.212/1991 pela MP n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, de modo que não subsiste a responsabilidade pessoal do dirigente de órgão ou entidade pública em relação à multa aplicada por infração aos dispositivos relativos ao custeio da Seguridade Social. Essa revogação se fez necessária, ainda, para harmonizar a legislação previdenciária à legislação relativa aos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

23.6 OPERADOR PORTUÁRIO E ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA

As figuras do operador portuário e do órgão gestor de mão de obra (conhecido pela sigla de OGMO) decorrem da atividade portuária, hoje regulamentada pela Lei n. 12.815/2013.

Na normativa supracitada, tem-se que operador portuário é a pessoa jurídica pré-

qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias, destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto organizado (art. 2º, inciso XIII), e o órgão gestor de mão de obra (OGMO) é o setor constituído em cada porto organizado no território nacional, destinado, segundo o art. 32 da Lei n. 12.815/2013, a:

- I – administrar o fornecimento da mão de obra do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso;
- II – manter, com exclusividade, o cadastro do trabalhador portuário e o registro do trabalhador portuário avulso;
- III – treinar e habilitar profissionalmente o trabalhador portuário, inscrevendo-o no cadastro;
- IV – selecionar e registrar o trabalhador portuário avulso;
- V – estabelecer o número de vagas, a forma e a periodicidade para acesso ao registro do trabalhador portuário avulso;
- VI – expedir os documentos de identificação do trabalhador portuário; e
- VII – arrecadar e repassar aos beneficiários os valores devidos pelos operadores portuários relativos à remuneração do trabalhador portuário avulso e aos correspondentes encargos fiscais, sociais e previdenciários.

Convém frisar que a relação de trabalho intermediada pelo OGMO entre o trabalhador avulso e o tomador de serviço não constitui vínculo empregatício (art. 34 da Lei n. 12.815/2013).

Segundo a Lei n. 9.719, de 27.11.1998, em seu art. 2º, cabe ao operador portuário “recolher ao órgão gestor de mão de obra os valores devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acrescidos dos percentuais relativos a décimo terceiro salário, férias, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, encargos fiscais e previdenciários, no prazo de vinte e quatro horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador portuário avulso”. Além disso, o OGMO deverá fornecer informações referentes às escalações diárias dos trabalhadores avulsos, sempre que solicitado, para a fiscalização do Ministério do

Trabalho e do INSS (art. 7º da Lei n. 9.719/1998).⁴

Por tal razão, o operador portuário e o OGMO são solidariamente responsáveis com o requisitante da mão de obra avulsa pelo pagamento das contribuições previdenciárias e demais obrigações, inclusive as acessórias, devidas à Seguridade Social, relativamente à requisição de mão de obra de trabalhador avulso, vedada a invocação do benefício de ordem (art. 2º, § 4º, da Lei n. 9.719, de 27.11.1998 e art. 223 do RPS).

A respeito da obrigação destas entidades no tocante a contribuições previstas na legislação de custeio da Seguridade Social, o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que “enquanto responsável legal, o OGMO não deve pagar o encargo previdenciário previsto no art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212, de 1991, referente aos trabalhadores portuários avulsos fornecidos à empresa tomadora que esteja sujeita a contribuição previdenciária prevista na Lei nº 12.546, de 2011” e “enquanto contribuinte, o OGMO está sujeito à contribuição previdenciária do art. 22, incisos I e III, da Lei nº 8.212, de 1991, haja vista que a CNAE de sua atividade não está presente na Lei nº 12.546, de 2011”.⁵

-
- ¹ “Alterações do Código Tributário Nacional”. *Jornal Valor Econômico*, 11 fev. 2005.
- ² OLIVEIRA, Milton Luiz Gazaniga de. “Responsabilidade solidária”, in *Revista da Procuradoria Geral do INSS*, Brasília, v. 5, n. 3, s/d, p. 80.
- ³ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*, Brasília, LTr/Rede Brasil, 1999.
- ⁴ MENEZES, Maxweel Sullivan Durigon. Da não incidência de contribuição previdenciária sobre as férias e terço constitucional de férias pagas aos trabalhadores portuários avulsos. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XVI, n. 115, ago. 2013. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13479&revista_caderno=26>. Acesso em: 2 nov. 2018.
- ⁵ RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Solução de Consulta Cosit n. 99008, de 2 de junho de 2015, *DOU* 5.6.2015.

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL

.....

A decadência e a prescrição representam a perda de direitos pelo não uso por seu titular por um lapso de tempo definido em lei.

As normas gerais estão previstas no Código Tributário Nacional, arts. 173 e 174, de onde podemos extrair que a decadência resulta na perda do direito do órgão arrecadador de efetivar a apuração e o lançamento do seu crédito, enquanto a prescrição se caracteriza pela possibilidade do devedor tributário eximir-se da obrigação de pagamento da dívida em juízo, pela demora do ente público em promover a ação de execução dentro do prazo legal.

Com relação à exação previdenciária, pode-se definir que a decadência é a extinção do direito do ente arrecadador de apurar e constituir, por lançamento, o seu crédito previdenciário, em decorrência de não tê-lo exercido no lapso de tempo que a lei lhe assegurou. Já a prescrição é a perda do direito de promover a execução judicial do seu crédito já constituído, em virtude de não tê-lo exercido dentro do prazo legal.

A decadência não se confunde com a prescrição. Entre outras diferenças há que se ressaltar que a primeira não se interrompe ou se suspende, ou seja, o prazo é contínuo e fatal, enquanto a segunda tem seu prazo sujeito a interrupções. De acordo com o parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, a prescrição se interrompe nos seguintes casos: pelo despacho do juiz que ordenar a citação pessoal feita ao devedor em execução fiscal; protesto judicial; qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor ou qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe o reconhecimento do débito pelo devedor.

O Código Tribunal Nacional estabelece – como regra geral em relação aos

tributos – o lapso de cinco anos como prazo decadencial e prescricional, enquanto os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991 estabeleciam – como regra especial em relação às contribuições para a Seguridade Social – que esse prazo era de dez anos. E, no caso de segurado empresário ou autônomo e equiparados, o direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos, para fins de comprovação do exercício de atividade, para obtenção de benefícios, extinguiu-se em trinta anos.

Todavia, a Lei n. 9.876/1999 deu nova redação ao § 1º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, para estabelecer a imprescritibilidade em relação às contribuições do contribuinte individual para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de benefícios. E, na sequência, o § 7º do art. 45 da Lei n. 8.212, incluído pela Lei Complementar n. 123/2006, estabeleceu que a contribuição complementar do segurado contribuinte individual e facultativo para ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição (§ 3º do art. 21 da Lei n. 8.213/1991), será exigida a qualquer tempo, sob pena de indeferimento do benefício.

Essa regra de imprescritibilidade foi ratificada pela LC n. 128, de 2008, ao incluir o § 4º ao art. 21 da Lei n. 8.212/1991.

O ente arrecadador passou a observar os prazos de decadência e prescrição previstos nas normas gerais de direito tributário, somente a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade dos art. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991 pelo STF (Súmula Vinculante n. 8 – *DJE* de 20.06.2008), posteriormente revogados pela LC n. 128, de 2008.

24.1 O CONFLITO DE NORMAS: LEI DE CUSTEIO E CTN

Em que pese os órgãos de arrecadação da Seguridade Social terem adotado o prazo decenal previsto na Lei n. 8.212/1991, até junho de 2008, a inconstitucionalidade formal remonta à edição dessa norma por afronta à exigência do art. 146, III, da Constituição, que reservou a fixação de regras gerais de Direito Tributário à lei complementar.

A questão foi apreciada pelo Plenário do STF, em junho de 2008, sendo objeto da Súmula Vinculante n. 8, que possui o seguinte teor: “São inconstitucionais o parágrafo

único do artigo 5º do Decreto-lei n. 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.

Na mesma ocasião, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam dos prazos de prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos que seguem:

Decisão: O Tribunal, por maioria, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, deliberou aplicar efeitos ex nunc à decisão, esclarecendo que a modulação aplica-se tão somente em relação a eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11/06/2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso, nos termos do voto da relatora. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 12.6.2008 (RE/559943, Relatora Min. Cármen Lúcia).

Dessa forma, os recolhimentos já realizados pelos contribuintes não serão objeto de restituição, a menos que já tivessem sido ajuizadas as respectivas ações judiciais ou solicitações administrativas até a data do julgamento do STF (11 de junho de 2008). Assim, segundo o STF, são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 e não impugnados antes da conclusão do referido julgamento.

Tal modulação de efeitos é objeto de críticas pela doutrina, conforme se observa do artigo publicado pelo Juiz Federal Andrei Pitten Velloso:

As leis tributárias inconstitucionais são nulas ab initio. Não produzem quaisquer efeitos válidos na esfera jurídica. E, por consequência, os recolhimentos por elas impostos não de ser restituídos, mediante compensação ou repetição do indébito. É irrelevante o quantum a ser restituído, bem como sua repercussão imediata no Erário, por se tratar de valores exigidos injustamente dos contribuintes, em afronta à Lei Maior. Quanto mais vultosos forem tais valores, tanto mais nítidas e expressivas serão as repercussões fáticas dos atos lesivos à supremacia da

Constituição e aos direitos subjetivos dos contribuintes. Portanto, exigir que sejam restituídos significa demandar o respeito à ordem jurídica, às liberdades fundamentais, ao direito de propriedade e à Justiça, em sua acepção jurídico-constitucional. Não implica, de forma alguma, uma lesão ao Erário, mas tão somente a tutela de direitos violados pelo Estado, mediante a restituição de valores tomados ilegítimamente dos cidadãos-contribuintes, que jamais deveriam ter ingressado nos cofres públicos.

(...) Destarte, os contribuintes que observaram os prazos de decadência e prescrição ampliados inconstitucionalmente pela Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei 8.212/91) e quitaram os seus débitos não poderão postular a repetição do indébito. Por outro lado, os sonegadores e os inadimplentes, que não seguiram o determinado pela lei supramencionada, foram beneficiados pela declaração de inconstitucionalidade, no que concerne aos diversos anos que transcorreram entre a edição da Lei 8.212/91 e a decisão do STF, pois, como exposto no voto do relator, Ministro Gilmar Mendes: “créditos pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma hipótese, após o lapso temporal quinquenal”. Não há uma patente desigualdade, uma gritante afronta à ética governamental, uma desvelada injustiça nessa decisão?

Excluir do manto da Constituição os cidadãos cumpridores das obrigações instituídas pela legislação tributária enquanto se tutelam os maus pagadores e os sonegadores, representa a derrocada dos pilares do Estado Democrático de Direito, o extermínio da ética estatal, a negação do que há de mais essencial às noções de igualdade e justiça. (A outorga de efeitos a leis tributárias inconstitucionais. Jornal Carta Forense, terça-feira, 1º de julho de 2008, in <http://www.cartafo-reense.com.br/Materia.aspx?id=1859>, acesso em 15.7.2008).

Esses argumentos são importantes para uma reflexão acerca da avaliação efetuada pela Corte Suprema para definir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no caso em análise. No entanto, um questionamento é de se fazer: há algum aspecto positivo nesse julgamento? Sem dúvida, evitou-se a necessidade de criação de uma nova contribuição provisória para cobrir esse déficit, pois “em regra”, a conta sempre

sobra para o contribuinte honesto. É bom lembrar que tributos temporários tendem a se tornar permanentes.

Ficam a salvo da discussão os prazos estabelecidos pela LC n. 123/2006 e LC n. 128/2008, relativamente às contribuições de segurados contribuintes individuais, por ter sido obedecido, então, o mandamento constitucional do art. 146, III, “b”.

24.2 A DECADÊNCIA NA EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÕES

Seguindo a ordem cronológica, os créditos tributários se sujeitam, após nascida a obrigação tributária, ao prazo decadencial. Somente após regularmente constituídos é que se pode falar em prazo prescricional. A decadência corresponde ao prazo em que o órgão fiscal deve agir no sentido de constituir o crédito tributário mediante um lançamento de ofício, ante a ausência do pagamento voluntário pelo sujeito passivo da obrigação.

Para Américo Lacombe, não se trata, como consta do CTN (art. 156), de hipótese de extinção do crédito tributário: “a decadência extingue a própria relação jurídica de débito e crédito (*debitum*), pois o Fisco fica impedido de emitir a norma individual do lançamento, constitutiva da *obligatio*. Tanto é certo que, no caso de o sujeito passivo efetuar, por engano, o pagamento após o transcurso do prazo decadencial, poderá repetir”.¹

O cômputo do prazo decadencial para a exigibilidade das contribuições à Seguridade Social, como em relação aos tributos em geral, se dá a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao daquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Sobre o conceito de lançamento tributário e suas modalidades, reportamo-nos ao Capítulo que versa sobre o Processo Administrativo Fiscal, onde está explicitada a matéria.

Pois bem, tendo-se por norte o nascimento da obrigação tributária, o lançamento correspondente à contribuição a ser recolhida dos segurados empregados, bem como a vertida pelo respectivo empregador, deveria se realizar, pela legislação ora vigente, até o dia 20 do mês subsequente ao do trabalho prestado. Se o trabalho foi prestado

no mês de janeiro de 2009, tais contribuições seriam devidas em 20 de fevereiro de 2009 – nascimento da obrigação tributária, data em que o lançamento (mediante GFIP) poderia ter sido efetuado.

O prazo decadencial, todavia, só se iniciará no 1º dia do ano seguinte, ou seja, a contagem é deflagrada a partir de 1.1.2010. Então, considerando-se o prazo do CTN, tem a Receita Federal do Brasil proceder, mediante a atuação de seus Auditores-Fiscais, ao lançamento de ofício da referida contribuição do mês 01/2009 até o dia 1.1.2015. Caso o Fisco não proceda à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito até esta data, ou não haja pagamento espontâneo nem confissão da dívida, terá decaído do direito de constituir o crédito, ou seja, impedido por lei de notificar o devedor.

Uma vez ocorrendo a decadência, somente o pagamento voluntário da contribuição pelo devedor é capaz de “salvar” o crédito da Seguridade Social, sendo vedado ao Auditor-Fiscal notificar valores que já foram atingidos pelo marco decadencial.

Sobre a aplicação da contagem do prazo decadencial para exigibilidade das contribuições incidentes sobre obra de construção civil, deve-se considerar como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a construção, reforma ou demolição foi concluída:

TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. DECADÊNCIA.

1. A contribuição previdenciária incidente sobre obras de construção civil tem por fato gerador a conclusão da obra, e o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário é regido pelo art. 173, I, do CTN.

2. O crédito foi constituído após decorrido o prazo legal.

(TRF/4, AC n. 5003822-86.2017.4.04.7009/PR, 1ª Turma, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, j. em 10.10.2018)

O entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a matéria se encontra no art. 390 da IN 971/2009 e suas alterações, *verbis*:

Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.

§ 1º Cabe ao interessado, quando solicitado, a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.

§ 2º Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de emissão do documento mais antigo:

I – comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;

II – notas fiscais de prestação de serviços;

III – recibos de pagamento a trabalhadores;

IV – comprovante de ligação, ou conta de água e luz;

V – notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local de entrega;

VI – ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com órgão público;

VII – alvará de concessão de licença para construção.

§ 3º A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:

I – habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);

II – um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;

III – certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;

IV – auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela RFB;

V – termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado em período decadencial;

VI – escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em período decadencial;

VII – contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área construída.

§ 4º A comprovação de que trata o § 3º dar-se-á também com a apresentação de, no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:

I – correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período decadencial;

II – contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em período decadencial;

III – declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;

IV – vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em período decadencial;

V – planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.

§ 5º (Revogado pela IN RFB nº 1.755/2017)

§ 6º A falta dos documentos relacionados nos §§ 3º e 4º, poderá ser suprida pela apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele conste a área do imóvel.

24.3 A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS

Uma vez constituído definitivamente o crédito da Seguridade Social por alguma das formas previstas em lei, inicia-se o cômputo do prazo para a cobrança judicial do crédito. A prescrição atinge, portanto, a possibilidade de ingresso em juízo de

execução ou a continuidade da ação executiva, pelo decurso do prazo.

Quanto à prescrição, seguindo-se no mesmo raciocínio já exposto, não há que se cogitar de aplicação das regras da Lei n. 8.212/1991, sendo pacífico o entendimento do STJ também a este respeito:

– Repetitivo – Tema 100 – Tese Firmada: “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.” (REsp 1.102.554/MG, 1ª Seção, DJe 8.6.2009)

– Repetitivo – Tema 134 – Tese Firmada: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).” (REsp 1.100.156/RJ, 1ª Seção, DJe 18.6.2009)

– Repetitivo – Tema 137 – Tese Firmada: “Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1º, do CTN.” (REsp 1.269.570/MG, 1ª Seção, 4.6.2012)

– Repetitivo – Tema 179 – Tese Firmada: “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário.” (REsp 1.102.431/RJ, 1ª Seção, DJe 1.2.2010)

– Repetitivo – Tema 328 – Tese Firmada: “É de três anos o prazo para a conclusão do processo administrativo instaurado para se apurar a infração administrativa (‘prescrição intercorrente’).” (REsp 1.115.078/RS, 1ª Seção, DJe 6.4.2010)

– Repetitivo – Tema 566 – Tese Firmada: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o

magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.” (REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, 16.10.2018)

– Repetitivo – Tema 567 – Tese Firmada: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, 16.10.2018)

– Repetitivo – Tema 568 – Tese Firmada: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.” (REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, 16.10.2018)

– Repetitivo – Tema 569 – Tese Firmada: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.” (REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, 16.10.2018)

– Repetitivo – Tema 570 – Tese Firmada: “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” (REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, 16.10.2018)

– Repetitivo – Tema 571 – Tese Firmada: “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.” (REsp 1.340.553/RS, 1ª Seção, 16.10.2018)

– IAC n. 1 – Tese Firmada: “1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (REsp 1.604.412/SC, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.8.2018)

O início da contagem se dá com a expedição da NFLD ou AI (na ocorrência de não haver defesa nem recurso do devedor), ou com a decisão final em sede administrativa, ou do inadimplemento de parcelamento precedido de confissão de dívida.

Assim, a prescrição do direito de exigir judicialmente os créditos da Seguridade Social se sujeita, exclusivamente, ao prazo e às hipóteses de interrupção e suspensão previstas no art. 174 do Código Tributário Nacional, obedecendo aos seus regramentos também quanto ao reinício da contagem do prazo.

Importante alteração encontra-se prevista no art. 53 da Lei n. 11.941/2009, a qual passa a dispor que “a prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa”, inclusive quanto às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212/1991, às contribuições instituídas a título de substituição e às contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos. Com isso, diversas demandas de execução de contribuições à Seguridade Social podem deixar de ser

ajuizadas, ou mesmo em curso, ser extintas, permitindo ao Judiciário maior agilidade e à representação judicial da União maior eficiência na busca dos créditos recuperáveis.

24.4 PRESCRIÇÃO NA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES

O direito de o contribuinte pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras importâncias prescreve em cinco anos, contados da data: a) do pagamento ou recolhimento indevido; b) em que se torna definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou revogado a decisão condenatória (art. 88 da Lei n. 8.212/1991, c/c o art. 168 do CTN e o art. 253 do Decreto n. 3.048/1999).

Com relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, foi editada a Lei Complementar n. 118/2005, estabelecendo regra interpretativa no sentido de que a extinção do crédito tributário ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1º do art. 150 do CTN. Acerca desse tema, o STJ firmou o seguinte entendimento:

– Repetitivos – Temas 137 e 138 – Tese Firmada: “Para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3º, da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, § 1º, do CTN.” (REsp 1.269.570/MG, 1ª Seção, DJe 4.6.2012)

– Repetitivo – Tema 142 – Tese Firmada: “O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por

homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.” (REsp 1.110.578/SP, 1ª Seção, DJe 21.5.2010)

– Repetitivo – Tema 229 – Tese Firmada: “A ação de repetição de indébito (...) visa à restituição de crédito tributário pago indevidamente ou a maior, por isso que o termo a quo é a data da extinção do crédito tributário, momento em que exsurge o direito de ação contra a Fazenda Pública, sendo certo que, por tratar-se de tributo sujeito ao lançamento de ofício, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.” (REsp 947.206/RJ, 1ª Seção, 26.10.2010. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200900083134&dt_publicacao=01/10/2010>)

Quanto à aplicação desse prazo de prescrição, o Supremo Tribunal Federal acolheu o entendimento de que é válido tão somente às ações ajuizadas após o decurso da *vacatio legis* de 120 dias da Lei Complementar n. 118/2005, ou seja, a partir de 9.8.2005 (*RE 566.621/RS*, DJE em 10.10.2011).

24.5 PRAZO PARA PLEITEAR A DESCONSTITUIÇÃO DE EXIGÊNCIA FISCAL

Outra norma importante que foi revogada pela LC n. 128, de 2008, era a contida no § 5º do art. 45 da Lei n. 8.212/1991, que previa: “O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contado da intimação da referida decisão”.

Esse prazo decadencial também padecia do vício de inconstitucionalidade formal, já que instituído pela MP n. 1.608-2, de 5.3.1998, posteriormente convertida na Lei n. 9.639, de 25.5.1998.

¹ LACOMBE, Américo. *Obrigaç o Tribut ria*. 2. ed. Florian polis: Obra Jur dica, 1996, p. 107.

PROVA DE REGULARIDADE FISCAL

Para maior controle do recolhimento das contribuições à Seguridade Social, a legislação de custeio estabelece que, para a realização de certos atos jurídicos, a empresa ou o contribuinte devem comprovar estar quites com suas obrigações. Assim, é exigida a Certidão Negativa de Débito – CND (documento que comprova estar o contribuinte em dia com as contribuições), fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos:¹

– *Das empresas em geral:*

a) na licitação, na contratação com o poder público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedidos por ele; b) na alienação ou oneração a qualquer título, de bem imóvel incorporado ao ativo fixo ou permanente ou direito a ele relativo; c) na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel de valor superior a R\$ 15.904,18; d) no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedade de responsabilidade limitada; e) na contratação de operação de crédito com recursos públicos ou de fundos de incentivo à atividade econômica (FINAM, FINOR, Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Caderneta de Poupança etc.), bem como na liberação de eventuais parcelas deste.

– Do proprietário pessoa física ou jurídica de obra de construção civil e da construtora: quando da averbação da obra no Cartório de Registro de Imóveis.

– *Do incorporador:* na ocasião da inscrição ou revalidação de memorial de incorporação no Cartório de Registro de Imóveis.

– *Do produtor rural pessoa física e do segurado especial:* na constituição de garantia para concessão de crédito rural e qualquer de suas modalidades, por

instituição de créditos pública ou privada, desde que comercialize a sua produção no exterior ou diretamente no varejo ao consumidor.

A partir de 2.5.2007, passou a ser conhecida como Certidão Específica Previdenciária a CND ou CPD-EN expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, que comprovava a regularidade do sujeito passivo em relação às contribuições à Seguridade Social e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, incluindo as já inscritas em Dívida Ativa. A Certidão Específica não abrangia tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Dívida Ativa da União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de certidão conjunta PGFN/RFB.

A partir do dia 3.11.2014 não há mais a emissão da Certidão Específica Previdenciária relativa a contribuições previdenciárias para CNPJ. A Receita Federal expede, atualmente, uma única certidão que abrange a regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros.

A certidão específica de Obras de Construção (matrícula CEI) permanece sendo expedida – exclusivamente pelas unidades da Receita Federal do Brasil (RFB).

As certidões podem ser: Certidão Negativa de Débito – CND; ou Certidão Positiva de Débitos, com efeitos de Negativa – CPD-EN. Elas são emitidas de acordo com a finalidade, que pode ser:²

a) Averbação de Imóvel – A CND ou CPD-EN certifica exclusivamente a situação da matrícula CEI – específico da Obra para fins de averbação do imóvel no órgão de registro.

b) Baixa de Empresa – É emitida somente CND e com fins específicos para proceder à baixa da empresa nos órgãos competentes.

c) Para as outras finalidades previstas no art. 47 da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto averbação de imóvel, baixa de empresa e alteração contratual, é expedida CND ou CPD-EN para atender situações tais como licitação, venda de imóvel, recebimento de recursos públicos.

d) Registro de alteração contratual nos órgãos competentes – emite-se CND ou

CPD-EN para fins exclusivos de registro no órgão competente das alterações contratuais da empresa.

O pedido de certidão pode ser efetuado na internet, independentemente de senha, informando o CNPJ, ou em uma unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil – RFB, por qualquer pessoa. Se não houver restrições, a certidão será emitida automaticamente.

A prova de inexistência de débito deve ser exigida da empresa em relação a todas as suas dependências, estabelecimentos e obras de construção civil, independentemente do local onde se encontrem, ressalvado aos órgãos competentes o direito de cobrança de qualquer débito apurado posteriormente.

O condômino, integrante de condomínio imobiliário residencial ou comercial, de construção vertical ou horizontal, poderá obter a CND relativa a sua unidade particularizada, desde que comprove o pagamento das contribuições referentes a sua unidade, observadas as instruções dos órgãos competentes.

O prazo de validade da CND é de sessenta dias, podendo ser prorrogado para até cento e oitenta dias, mediante regulamento (art. 47, § 5º, da Lei n. 8.212/1991), contados de sua emissão.

Um novo pedido de certidão poderá ser cadastrado 90 dias antes do vencimento da certidão em vigor, a fim de que sejam conhecidas e regularizadas, em tempo hábil, as restrições existentes à renovação, procurando-se assim reduzir a ocorrência de possíveis transtornos às empresas.

Independe de prova de inexistência de débito (art. 47, § 6º, da Lei n. 8.212/1991):

a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato ou contrato que constitua retificação, ratificação ou efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a prova;

b) a constituição de garantia para concessão de crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por instituição de crédito pública ou privada, desde que o contribuinte referido no art. 25421 não seja responsável direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua produção para a Seguridade Social;³

- c) a averbação prevista no inciso II deste artigo, relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída antes de 22 de novembro de 1966;*
- d) o recebimento pelos Municípios de transferência de recursos destinados a ações de assistência social, educação, saúde e em caso de calamidade pública; (Incluído pela Lei n. 11.960, de 2009)*
- e) a averbação da construção civil localizada em área objeto de regularização fundiária de interesse social, na forma da Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009.*

A CND deve ser concedida não só quando o contribuinte esteja recolhendo sem atraso suas contribuições, mas também quando o débito esteja pendente de julgamento em contencioso administrativo; quando tenha sido realizado depósito administrativo ou judicial do valor que esteja sendo discutido; tenha sido efetivada penhora suficiente, garantidora do débito em curso de cobrança judicial.

O § 8º do art. 47 da Lei de Custeio, que exigia, para emissão da CND em caso de parcelamento, o oferecimento de garantia, foi revogado pela Medida Provisória n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009.

Para obtenção de CND em virtude de participação em licitação, na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício por ele concedido, em que não haja oneração de bem do patrimônio da empresa, não será exigida garantia da dívida incluída em parcelamento, sendo, todavia, mencionada na Certidão sua finalidade específica.

De acordo com o art. 264 do Decreto n. 3.048/1999, a inexistência de débito em relação às contribuições devidas à Seguridade Social é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como receber empréstimo, financiamento, aval ou subvenção em geral de órgão ou entidade da administração direta e indireta da União.

Pela nova redação do art. 50 da Lei n. 8.212/1991, dada pela Lei n. 9.476/1997, as Prefeituras não estão mais obrigadas a exigir CND para concessão do “habite-se”.

A prática de ato com inobservância da apresentação da CND, ou o seu registro,

acarretará a responsabilidade solidária dos contratantes e do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo nulo o ato para todos os efeitos. O servidor, o serventário da Justiça e a autoridade ou órgão que infringirem dispositivos da exigência da prova de inexistência de débito incorrerão em multa, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e penal cabível (art. 48 da Lei n. 8.212/1991).

A Certidão Positiva de Débito – CPD será expedida quando o contribuinte requerer CND e se constatarem as seguintes situações:

- falta de recolhimento de contribuições devidas, atualização monetária, multa e juros moratórios;
- existência de débitos constituídos e não contestados, ou considerados definitivos;
- no caso do débito contestado parcialmente e que a parte não contestada não tenha sido objeto de pagamento ou parcelamento com garantia;
- existência de Confissão de Dívida Fiscal – CDF, sem oferecimento de garantia exceto se tiver sido concedida CND para licitação e contratação com o Poder Público e para recebimento de benefício ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele.

Existindo débitos não vencidos, ou em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, cabível a Certidão Positiva de Débito com Efeitos Negativos – CPD-EN, na forma do art. 206 do Código Tributário Nacional.

Sobre o efeito jurídico da certidão positiva, escreve *Aurélio Pitanga Seixas Filho*: “Esgotado ou vencido o prazo de pagamento do tributo, porém suspensa a exigibilidade de sua cobrança, seja por um depósito administrativo do valor do tributo, seja por um recurso administrativo que a lei conceda o efeito suspensivo, ou por uma ordem judicial, o documento que certifique estar suspensa a exigibilidade da cobrança do débito fiscal produzirá o mesmo efeito jurídico da certidão negativa”.⁴

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o parcelamento do débito não impede a expedição de CND ou de CPD com efeitos negativos. A omissão

da administração em exigir garantia quando do parcelamento não pode redundar em prejuízo ao contribuinte. Trata-se, neste caso, de aplicação do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, quando estatui que o parcelamento suspende a exigibilidade do tributo, pois torna inexigível o crédito, no período de tolerância concedido para seu pagamento.

Quando o ente arrecadador não exige do devedor, por ocasião da concessão do parcelamento da dívida, qualquer garantia, e estando a empresa pagando de forma regular as parcelas do débito, não pode ter negada a expedição da certidão de regularidade fiscal. Nesse sentido: “Certidão Negativa de Débito. Parcelamento. Garantia. Se, ao conceder o parcelamento, a administração previdenciária não exigiu garantia do débito, e estão em dia os pagamentos, o contribuinte tem direito à CND, na forma do art. 206 do CTN” (AMS n. 95.04.3025-8/SC, TRF da 4ª Região, 1ª Turma, Rel. Juiz Volkmer de Castilho, *DJU* de 22.8.1996).

Quanto a débitos declarados pelo sujeito passivo e não pagos, o STJ editou a Súmula n. 446, *verbis*: “Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa”.

No tocante à expedição de CND para condôminos de unidades imobiliárias adquiridas de incorporador, não há razão para a recusa, já que a responsabilidade não recai sobre aqueles:

AÇÃO ORDINÁRIA. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONDOMÍNIO DE APARTAMENTOS. RESPONSABILIDADE. 1. O adquirente de unidade imobiliária, cuja aquisição se deu mediante operação de incorporação imobiliária, subsume-se na regra do art. 30, inc. VII, da Lei nº 8.212/91, restando afastada a responsabilidade tributária solidária pelo recolhimento das contribuições previdenciárias atinentes à obra, pelas quais devem responder a incorporadora e ou o construtor, solidariamente.

2. Tendo a ação tramitado perante a Justiça Federal, a União (Fazenda Nacional) está isenta do pagamento de custas, a teor do art. 4º, I, da Lei n.º 9.289/96 (Lei de

Custas da Justiça Federal). Mas tal isenção não a exime de reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo 4º.

3. É entendimento desta Turma que, em não havendo condenação, o percentual de 10% sobre o valor da causa é o quantum adequado para remunerar condignamente o trabalho do profissional, desde que não resulte em valor ínfimo ou exorbitante.

4. Apelação provida em parte (TRF4, 1ª Turma, Ap. Cível 2002.71.00. 021038-0, Rel. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira, DE 22.6.2010).

Não pode o Fisco se negar a emitir CND quando o débito não esteja constituído. A ausência de lançamento por parte do ente arrecadador impõe seja o contribuinte tido por adimplente, conforme a jurisprudência:

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte tem direito à expedição da CND quando não houver crédito tributário constituído, ou quando estiver suspensa sua exigibilidade em razão das hipóteses previstas no art. 151 do CTN.

2. A existência de débitos inscritos em dívida ativa constitui fato impeditivo à expedição da CND, consoante disposição do artigo 206 do CTN.

3. Apelo improvido.

(TRF4, 1ª Turma, AC 2008.71.02.003567-9, Rel. Des. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, DE 7.7.2011).

O art. 30 da Lei n. 11.941/2009 dispõe sobre a baixa de inscrições no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ de empresas que por cinco anos não apresentem declarações e demonstrativos e que não atendam aos demais requisitos legais exigíveis.

A Lei Complementar n. 139, de 10.11.2011, alterando o art. 9º da Lei Complementar n. 123/2006 (que criou o sistema SIMPLES), passou a dispor que no

caso de existência de obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, o titular, o sócio ou o administrador da microempresa e da empresa de pequeno porte que se encontre sem movimento há mais de doze meses poderá solicitar a baixa nos registros dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais independentemente do pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos. No entanto, a baixa não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas microempresas, pelas empresas de pequeno porte ou por seus titulares, sócios ou administradores.

Já o Microempreendedor Individual – MEI podia requerer a baixa a qualquer tempo em tais condições (não sendo necessário aguardar pelo prazo de 12 meses sem movimento). Porém, a LC 147/2014 revogou o § 10 do art. 9º da LC 123/2006, o que leva o MEI a ter de cumprir as mesmas exigências que as demais pessoas jurídicas amparadas pela Lei Complementar do Simples Nacional.

O requerimento de baixa, no caso, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados do titular impostos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da simples falta de recolhimento ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pela empresa ou por seu titular, deixando claro o texto legal que o titular assume as obrigações antes devidas pela pessoa jurídica.

Sobre a questão referente à possibilidade ou não de substituição do depósito integral do montante da exação por fiança bancária, sob o enfoque do art. 151 do CTN e do Enunciado Sumular n. 112 do STJ (O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro), foi fixada a seguinte tese no julgamento do Recurso Repetitivo STJ – Tema n. 378:

“A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte”.

Em síntese, o STJ fixou a orientação de que não é possível substituir o depósito do montante integral por fiança bancária para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

-
- ¹ Informação colhida em: <<http://www.dataprev.gov.br/arr/textocnd.html>>. Acesso em: 18 nov. 2015. Base legal: Art. 47 da Lei n. 8.212/1991.
- ² Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.
- ³ A Resolução n. 15, de 2017, do Senado Federal suspende, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
- ⁴ NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.); MARTINS, Ives Gandra da Silva *et alii*. *Comentários ao Código Tributário Nacional*. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 474.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL

Processo administrativo tributário ou fiscal “é todo aquele que se destina à determinação, exigência ou dispensa do crédito fiscal, bem como à fixação do alcance de normas de tributação em casos concretos, pelos órgãos competentes tributantes, ou à imposição de penalidade ao contribuinte”.¹

No âmbito previdenciário, em todos os casos em que o contribuinte tenha uma acusação contra si, realizada por meio de documento fiscal – Notificação de Lançamento, Auto de Infração ou Informação Fiscal, é obrigatória a concessão de um prazo para defesa do contribuinte, inaugurando-se, aí, o contencioso administrativo. Findo este prazo, a decisão é firmada pelo órgão local de arrecadação e fiscalização, dela cabendo recurso. Mas isso importa, para fins de futura cobrança do crédito, no procedimento denominado de constituição do crédito tributário, aplicado também aos créditos da Seguridade Social, como é visto a seguir.

26.1 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DA SEGURIDADE SOCIAL

A obrigação tributária decorre da ocorrência concreta do fato previsto na norma tributária como hipótese de incidência do tributo. Há tributos em que a incumbência de verificar os aspectos de sujeição passiva, bem como os de natureza material – o montante devido a título de tributo –, fica a cargo da própria administração fazendária. Em outros casos, o ônus de calcular o montante devido ao ente arrecadador é transferido ao próprio contribuinte, ou ao responsável pelo pagamento, em substituição à administração fazendária. Nesses últimos, vencido o prazo estabelecido pela lei para o cumprimento da obrigação tributária (o pagamento do tributo), sem que este ocorra, impõe-se a sua constituição pelo lançamento.

Este é o procedimento administrativo necessário tendente a verificar a ocorrência

do fato impositivo previsto na norma tributária, determinar a matéria tributável (ou seja, sua base de incidência), calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo da obrigação e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN).

Nas esclarecedoras palavras de Marcus de Freitas Gouvêa, o crédito tributário, para se tornar concreto, exigível, precisa passar por um processo de natureza administrativa, eventualmente complexo, em que o Estado Administração (Fisco) garanta aos administrados (contribuintes ou responsáveis tributários) o contraditório e a ampla defesa e siga quanto ao mais o devido processo legal, denominado lançamento, que se obtém por três procedimentos distintos:

No primeiro tipo de procedimento, o Fisco realiza todos os atos necessários à concretização do crédito público, consolida todas as informações em documento único (ato conclusivo do processo) e notifica o contribuinte do resultado, que consiste na apuração do montante devido, na indicação da pessoa obrigada, nas condições de pagamento entre outros elementos. Notificado, o contribuinte torna-se formalmente devedor, mas pode discutir o resultado do processo, suspendendo a exigibilidade do crédito, mediante a interposição de recursos administrativos, até a decisão definitiva na instância. O procedimento descrito costuma denominar-se “lançamento de ofício” e o ato conclusivo da autoridade administrativa costuma denominar-se “lançamento” ou “notificação de lançamento”.

O segundo tipo de procedimento caracteriza-se pela iniciativa do contribuinte. Este tem o dever de colaborar e fazer declaração ao Fisco que especifique a ocorrência do fato gerador e indique o valor do tributo devido. Diante dos dados apresentados, o Fisco: 1) aperfeiçoa o lançamento, concordando com as informações prestadas e notifica o contribuinte para pagamento, hipótese em que não há possibilidade de recurso no bojo do procedimento; 2) ou discorda das informações e, alterando-as para o que entender correto, notifica o contribuinte para pagar a nova quantia ou recorrer, hipótese em que se justifica o procedimento recursal no lançamento. Em condição alguma, contudo, existirá possibilidade de incidência de multa nesta espécie de procedimento de concretização do crédito

tributário (à exceção da multa de mora), pois o dever do contribuinte é somente de colaborar, não sendo razoável aplicar penalidade se a colaboração é imprecisa. Este é o chamado lançamento por declaração.

O terceiro tipo de procedimento ocorre de maneira bem diversa. A lei atribui ao sujeito passivo a incumbência de realizar todos os atos de concretização do crédito, desde os primeiros registros até o cálculo definitivo que quantifica o dever e, por derradeiro, o dever de efetuar o pagamento. Não se trata apenas de colaboração. Assim, o processo administrativo começa materialmente antes mesmo de ser formalizado na repartição pública. Cumpridas todas as obrigações acessórias pelo particular e efetuado o pagamento, ao Fisco abrem-se três possibilidades: 1) homologa os atos do contribuinte e declara extinto o crédito, formalizando o processo administrativo (a homologação é ato privativo da autoridade administrativa); 2) verifica erro ou impropriedade na conduta do contribuinte e efetua lançamento complementar aos moldes do lançamento “de ofício”, com a aplicação das penalidades cabíveis ou, 3) deixa transcorrer, inerte, o prazo estabelecido pela lei, após o que os atos do contribuinte tornam-se definitivos. Ocorre, nessa última possibilidade, a chamada homologação tácita, o que mais não é do que efeito do decurso do tempo, somado ao silêncio da Administração. Não se formaliza processo administrativo. Há apenas processo administrativo em sentido material. O silêncio da Administração vale, pois, como a chancela do Fisco aos atos do contribuinte.

Havendo lançamento de ofício complementar (número 2 supra), abre-se faculdade de recurso ao sujeito passivo da obrigação. Havendo homologação expressa ou tácita (números 1 e 3, supra), não se justifica recurso administrativo, pois nada mais se fez que referendar a conduta do contribuinte.²

Minoritária é a corrente que sustenta a existência de “tributo sem lançamento”, como é o caso de Paulo de Castilho, sustentado na doutrina de Paulo de Barros Carvalho:

Preconceito inaceitável é o de grande parte da doutrina brasileira, para a qual o

lançamento estaria sempre ali onde houvesse fenômeno de índole tributária. Dito de outro modo: o lançamento seria da essência do regime jurídico de todos os entes tributários.

A proposição não é verdadeira. Para sustentá-la, seus adeptos não hesitam em ver lançamento em atos que com ele não se afinam, mesmo que a experiência brasileira esteja a mostrar vários tributos que nascem, vivem e se extinguem, sem a necessidade de que o Estado movimente seu aparelho administrativo e expeça atos da natureza daquele que examinamos. Temos aí, para comprová-lo, entre outros impostos, o IPI e o ICMS, além de muitas taxas pagas concomitantemente à prestação do serviço ou do juízo de valor expressivo do poder de polícia. Ocorridos os fatos jurídicos tributários, irrompem liames obrigacionais, que desaparecem em seguida ou perduram no tempo, extinguindo-se depois, independentemente de qualquer providência administrativa. Como se vê, não é porque existe crédito tributário que, necessariamente, deva haver lançamento. Não deve o intérprete desatento ignorar que o art. 142 do CTN refere-se à modalidade específica de formalização do crédito tributário, que nem sempre será exigida, como no caso da contribuição previdenciária decorrente da sentença trabalhista, título executivo judicial, diferente, portanto, daquele previsto no art. 142 do CTN, cuja natureza é extrajudicial. É por isso que Alberto Xavier insiste que se faça essa clara distinção entre a disciplina jurídica traçada pela lei para os atos praticados por órgãos administrativos e aqueles próprios do Poder Judiciário.³

Porém, tal entendimento não recebe guarida na majoritária doutrina e jurisprudência pátrias. Hugo de Brito Machado, em interessante estudo sobre o tema, demonstra que o lançamento é da essência da obrigação tributária, concluindo que:

Quando a lei atribui à parte credora competência para fazer o acerto da prestação, independentemente da vontade da parte devedora, como acontece nas relações tributárias, tem-se o que neste estudo denominamos lançamento.

Finalmente, se por tributo entendemos uma prestação pecuniária compulsória que depende de acerto, e se a lei atribui ao fisco competência para fazê-lo

*independentemente da vontade do contribuinte, tem-se de concluir pela impossibilidade jurídica de tributo sem lançamento.*⁴

Comungamos deste último entendimento, até porque o exemplo ofertado para sustentar a corrente oposta – contribuições “decorrentes” de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho – e seu procedimento de cobrança serão objeto de reflexão no capítulo próprio desta Parte III, ao qual remetemos o leitor que tenha interesse maior no tema, desde já assinalando que, ao contrário do que se sustentou, não deveria haver qualquer distinção entre o procedimento adotado para as contribuições cobradas judicialmente, e que são objeto de fiscalização, e aquelas que têm por fatos geradores situações fáticas reconhecidas por sentença.

O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada (art. 144 do CTN). Existem três espécies de lançamento: por declaração, de ofício e por homologação.

O lançamento por declaração é aquele em que o sujeito passivo, ou terceiro, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação (art. 147 do CTN). Exemplo típico do lançamento por declaração é o do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza.

Em relação a esta forma de lançamento, o STJ tem seu entendimento pacificado na Súmula 436: “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”.

O lançamento por homologação ou autolançamento ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, operando-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologa (art. 150 do CTN). São exemplos: o ICMS e o IPI.

O lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa nas hipóteses previstas no art. 149 do Código Tributário Nacional, via de regra, em face de determinação legal (exemplos: IPTU, IPVA, taxas e contribuições de melhoria), ou

por ausência de lançamento ou incorreção do mesmo, quando realizado pelo contribuinte ou responsável, por declaração ou homologação.

Independentemente da modalidade de lançamento, a constituição do crédito tributário é da competência privativa da autoridade administrativa. Nesse sentido é o comentário de *Hugo de Brito Machado*:

A constituição do crédito tributário é da competência privativa da autoridade administrativa. Só esta pode fazer o lançamento. Ainda que ela apenas homologue o que o sujeito passivo efetivamente fez, como acontece nos casos do art. 150 do CTN, que cuida do lançamento dito por homologação. Sem essa homologação não existirá, juridicamente, o lançamento, e não está por isto mesmo constituído o crédito tributário. Ainda quando de fato seja o lançamento feito pelo sujeito passivo, o Código Tributário Nacional, por ficção legal, considera que a sua feitura é privativa da autoridade administrativa, e por isto, no plano jurídico, sua existência fica sempre dependente, quando feito pelo sujeito passivo, de homologação da autoridade competente.⁵

Na Seguridade Social temos, normalmente, o lançamento por homologação e, eventualmente, o lançamento de ofício, nas hipóteses de lançamento não realizado ou feito incorretamente. Podemos dizer que o crédito da Seguridade Social é constituído pelo lançamento, quando será verificada a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinada a matéria tributável, calculado o montante do tributo devido, identificado o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicada a penalidade cabível.

Em regra, no tocante às contribuições à Seguridade Social, é o contribuinte ou o responsável pelos recolhimentos que, por conta própria, deve comparecer no vencimento e quitar a obrigação, calculando o montante devido a título de contribuição social, ficando sujeito à verificação da exatidão dos recolhimentos *a posteriori*, pela fiscalização, que, então, homologa os lançamentos. No caso de pequenos produtores rurais e segurados especiais, ocorre lançamento por declaração – já que a estes é obrigatória a apresentação da Declaração Anual de Venda – DAV.

O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação de

lançamento, de auto de infração e de confissão de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte, como será visto a seguir.

Faculta-se ao Poder Executivo, identificar situações que possam ter seu trâmite processual acelerado, através da exigência de tributos que dependam dos mesmos elementos de prova em um único lançamento. Tal medida visa facilitar o julgamento e dar maior celeridade ao contencioso administrativo tributário, com ganhos para o contribuinte e para a Fazenda Nacional.

Por força do disposto no art. 25 da Lei n. 11.457/2007, que unificou a arrecadação dos tributos federais, a partir de 1º de maio de 2008 os processos administrativos fiscais referentes às contribuições previstas na Lei n. 8.212/1991 passaram a ser regidos pelo Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972.

Uma vez emitido pelo órgão de arrecadação um documento fiscal capaz de constituir crédito da Seguridade Social – NL ou AI, impõe-se, de imediato, por força de imperativo constitucional – direito ao contraditório e à ampla defesa – conceder-se prazo ao notificado ou autuado, para interposição de defesa, em sede administrativa.

Trata-se de uma faculdade atribuída ao sujeito passivo da obrigação tributária, para que alegue, em seu favor, qualquer fundamento capaz de caracterizar a inexigibilidade da contribuição ou da penalidade pecuniária, desde o vício formal do ato fiscal até a inconstitucionalidade da norma em que se baseia a exigência, passando, evidentemente, pela quitação da obrigação.

É o que veremos a seguir.

26.1.1 Notificação de Lançamento – NL

A Notificação de Lançamento – NL é o documento pelo qual a fiscalização científica o devedor de haver débito em atraso deste para com a Seguridade Social. Sua finalidade é notificar o contribuinte sobre o lançamento de débito relativo a contribuições sociais e instaurar o processo fiscal de cobrança.

Desde o recebimento da notificação, o notificado tem o prazo de trinta dias para: (1) quitar o débito, (2) formalizar acordo para parcelamento ou (3) opor impugnação administrativa, com o que se deflagra o processo contencioso fiscal, de cunho administrativo.

Impugnação, pois, é o requerimento através do qual o contribuinte contesta lançamento efetuado em seu nome pela autoridade fiscal (também é o meio para contestar autos de infração).

A impugnação tempestivamente protocolada pelo sujeito passivo instaura o litígio administrativo, que é uma das formas de alteração/cancelamento de lançamento regularmente notificado.

O contribuinte tem 30 dias a contar do recebimento para fazer a impugnação ao lançamento.

A regra geral sobre contagem de prazos no processo administrativo fiscal é estabelecida pelo art. 5º do Decreto n. 70.235/1972:

Art. 5º Os prazos serão contínuos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

O contribuinte que recebeu Notificação de Lançamento, emitida de forma eletrônica ou por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, pode elaborar a impugnação do lançamento por meio do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no sistema e-Defesa da RFB.

A impugnação, caso seja feita fora do sistema e-Defesa, deverá conter:

- a identificação da autoridade julgadora a quem é dirigida – DRJ;
- a qualificação do impugnante;
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
- as diligências que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito. Considerar-se-á não formulado o

- pedido de diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos acima; e
- assinatura do sujeito passivo ou de seu representante legal.

Além da Impugnação, após formalizada a exigência através da lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento, duas hipóteses são possíveis:

- o sujeito passivo cumprir a exigência através do pagamento ou pedido de parcelamento; ou
- revelia (ausência do contraditório; não comparecimento ou comparecimento intempestivo do sujeito passivo ao processo).

Para pagamentos e parcelamentos de débitos dentro do prazo de impugnação, serão aplicados os benefícios de redução de multa, de ofício, de 50% e 40%, respectivamente.

Instaurado o litígio administrativo, o contribuinte poderá efetuar o depósito extrajudicial (Documento de Depósito Judicial e Extrajudicial – DJE), no montante integral (sem redução de multa de ofício), para proteção contra o aumento dos débitos pela atualização dos juros moratórios.

Caso o devedor deixe fluir o prazo para impugnar o ato fiscal, não sendo cumprida a exigência, a autoridade preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva (inscrição em Dívida Ativa e posterior ajuizamento de execução fiscal), aplicando-se o mesmo procedimento ao devedor que não cumprir as condições estabelecidas para a concessão de moratória (parcelamento).

Apresentada defesa no prazo, ou esgotando-se o prazo sem que a mesma tenha sido protocolada, é proferida decisão administrativa em primeira instância, da qual, por seu turno, cabe recurso a um órgão jurisdicional de caráter também administrativo – atualmente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão

colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda.⁶

Em havendo impugnação, mas sendo esta refutada pela decisão da Delegacia da RFB, esta julgará o débito procedente. Dessa decisão cabe Recurso Voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que funciona como segunda instância administrativa.

O Recurso Voluntário deverá conter:

- a identificação da autoridade julgadora a quem é dirigida – o CARF;
- a qualificação do sujeito passivo (recorrente);
- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
- assinatura do sujeito passivo ou de seu representante legal.

Poderá o recorrente, ainda, além das alegações já apresentadas, trazer novas alegações referentes ao mérito julgado na decisão contestada.

Haverá Recurso de Ofício sempre que a decisão de primeira instância administrativa, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ou deixar de aplicar pena de perdimento de mercadorias ou outros bens cominada a infração denunciada na formalização da exigência. O recurso de ofício será interposto mediante declaração no próprio Acórdão. O valor da exoneração acima referida deverá ser verificado por processo.

Uma vez protocolado Recurso Voluntário pelo notificado, ou de ofício pela DRJ da RFB, este é distribuído para uma das Seções de Julgamento, conforme a matéria discutida:

Cabe à Primeira Seção de Julgamento processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, quando se tratar de antecipação do IRPJ; exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da

aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES); penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente a tais tributos; bem como tributos, empréstimos compulsórios e matéria correlata não incluídos na competência julgadora das demais Seções.

À Segunda Seção de Julgamento cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF; Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF; Imposto Territorial Rural – ITR; Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as devidas a terceiros, definidas no art. 3º da Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007; e penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e jurídicas, relativamente a estes tributos.

E à Terceira Seção de Julgamento, além da competência residual, cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação do PIS/PASEP, Cofins, Finsocial, IPI, CPMF, IOF, CIDE, Imposto de Importação, Imposto de Exportação, e de classificação fiscal de mercadorias.

É de 30 dias o prazo para interposição de recursos ordinários e para o oferecimento de contrarrazões, contados da ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente.

Dispõe o art. 307 do Decreto n. 3.048/1999 que a propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. A regra justifica-se pelo fato de que a decisão judicial elimina a possibilidade de modificação pela instância administrativa, ante os efeitos da coisa julgada de decisões proferidas pelo Judiciário. Já o oposto não ocorre: uma decisão administrativa, por mais que se refira a doutrina publicista a uma “coisa julgada administrativa”, não opera efeitos definitivos, podendo ser revista, nos prazos definidos por lei, por força de decisão judicial que venha a se sobrepor àquela primeira.

Da decisão de segunda instância não cabe Pedido de Reconsideração mas apenas

o Recurso Especial, nas hipóteses previstas.

É cabível o Recurso Especial contra acórdão de julgamento de Recurso Voluntário ou de Recurso de Ofício quando a decisão der à Lei Tributária interpretação divergente daquela que lhe tenha dado outra câmara ou turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no prazo de 15 dias contados da ciência do acórdão recorrido. O Recurso Especial é julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF.

Não cabe Recurso Especial de decisão que aplique súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ou que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de primeira instância.

O Recurso Especial deverá conter:

- a identificação da autoridade julgadora a quem é dirigida – CARF;
- a qualificação do sujeito passivo (recorrente);
- o número do processo administrativo em litígio e o número da decisão administrativa contestada;
- a divergência arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria;
- cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas ou cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda, cópia de publicação de até duas ementas.

O protocolo do Recurso Especial, assim como o do Recurso Voluntário, faz permanecer a fase litigiosa do procedimento, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e a fluência do prazo prescricional para propositura, pela Fazenda Pública, da ação de Execução Fiscal.

O Recurso Especial mesmo intempestivo será encaminhado ao CARF, que julgará a admissibilidade do recurso.

Segundo o art. 26-A do Decreto n. 70.235/1972, acrescido pela Lei n. 11.941/2009, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos

de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, não se aplicando esta regra aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária definitiva do Supremo Tribunal Federal, ou que fundamente crédito tributário objeto de:

- a) *dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n. 10.522/2002;*
- b) *súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n. 73/1993; ou*
- c) *pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar n. 73/1993.*

O ente arrecadador pode reformar suas decisões, deixando, no caso de reforma favorável ao interessado, de encaminhar o recurso à instância competente.

26.1.2 Auto de Infração – AI

O AI destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação previdenciária, em descumprimento de uma obrigação acessória, e a possibilitar a instauração do respectivo processo de infração, bem como constituir o crédito decorrente da multa.

Não se presta o AI, portanto, a exigir créditos de natureza fiscal, como as contribuições à Seguridade Social, que são obrigações tributárias de natureza principal, mas apenas para a cobrança de multas pelo descumprimento da legislação pertinente: trata-se de um termo circunstanciado de infrações à lei, impondo apenas penalidades.

Neste sentido, Marcelo Borsio chama a atenção para o fato de que a RFB tem utilizado o AI “equivocadamente constando a exigência de crédito tributário (obrigação principal) ou de ato administrativo, registrando alguma infração (obrigação acessória) e impondo sanção pecuniária”, com isso não mais emitindo, para tais situações, o lançamento, o que está em desacordo com a sistemática do Decreto n. 70.235, em seus arts. 10 e 11: “melhor será se o Auto de Infração prestar-

se apenas a exigir o pagamento de multas decorrentes de descumprimentos de obrigações acessórias e o citado Auto de Lançamento prestar-se a constituir os créditos decorrentes de descumprimentos de obrigações principais, podendo-o também em relação às acessórias, pelo não pagamento das multas”.⁷

O AI será lavrado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada, assim como os critérios de sua gradação, indicando local, dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.

Recebido o AI, o infrator terá o prazo de 30 dias, a contar da ciência do auto, para apresentar impugnação, tal como ocorre com as NLs, podendo valer-se também dos formulários existentes no sistema e-Defesa da RFB na *internet*.

O recolhimento do valor da multa implicará a renúncia ao direito de defesa ou de recurso. Apresentada impugnação, o processo será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a autuação, seguindo o mesmo rito e recursos cabíveis já mencionados quanto às Notificações de Lançamento no tópico anterior.

As infrações e respectivas penalidades estão previstas no Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999, art. 283), caracterizando o descumprimento de obrigações acessórias, sendo passíveis de multa, variável conforme as circunstâncias. Quanto às pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os arts. 36 a 38-B da LC n. 123/2006, com a redação conferida pela LC n. 147/2014, preveem as infrações e respectivas sanções pecuniárias.

A missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras são equiparadas a empresa, para fins previdenciários, observado o disposto nas convenções e nos tratados internacionais, não respondendo, todavia, por multas decorrentes de descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária.

Os membros de missão diplomática e de repartição consular de carreiras estrangeiras em funcionamento no Brasil não respondem por multas decorrentes de descumprimento de obrigação acessória.

A concessão de bonificações, participações nos lucros ou outras vantagens a

acionistas ou cotistas da empresa em débito para com a Seguridade Social sujeita o responsável à multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do evento.

A empresa ou empregador doméstico que não comunicar acidente do trabalho ou situação a ela equiparada, bem como doenças ocupacionais diagnosticadas ao INSS até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência estará sujeita à multa, variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo.

A multa acima terá elevado em duas vezes o seu valor a cada reincidência, e será aplicada, no seu grau mínimo, na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido no art. 22 da Lei n. 8.213/1991, ou não comunicada, atentando-se para as eventuais circunstâncias agravantes.

A matéria encontra-se regulamentada pelos artigos 283 a 290 do Decreto n. 3.048/1999, uma vez que foram revogados os artigos 291 e 292 pelo Decreto n. 6.727, de 12.1.2009.

Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:

- tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
- agido com dolo, fraude ou má-fé;
- desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
- obstado a ação da fiscalização;
- incorrido em reincidência.

Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.

Acerca das circunstâncias atenuantes, o Decreto n. 6.727, de 12.1.2009, revogou integralmente o art. 291 do Regulamento da Previdência Social, suprimindo, desta forma, a aplicação de atenuantes para anistia ou redução da penalidade pecuniária.

De acordo com o § 2º do art. 95 da Lei de Custeio, a empresa que transgredir as normas dessa Lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento:

- a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;
- b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial;
- c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;
- d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual;
- e) à desqualificação para impetrar concordata;
- f) à cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso.

26.1.3 Contencioso relativo a obrigações do Simples Nacional

Quanto ao contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional, será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo (União, Estado, DF ou Município) que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente. Caso o ato tenha sido praticado por auditor da RFB, segue-se o mesmo procedimento já mencionado no item 26.1.1 *supra*.

26.2 DEPÓSITO RECURSAL – EXIGIBILIDADE

O plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 1.976 (*DJ* 18.5.2007) reconheceu a inconstitucionalidade da garantia prévia para recurso administrativo, afastando a exigência de depósito de 30% do valor discutido em

débito com a Seguridade Social como condição de recorribilidade.

Na prática, as empresas passaram a ter direito de interpor recurso administrativo sem a necessidade do depósito antecipado.

Na esteira da decisão que declarou inconstitucional a exigência de depósito prévio em recursos administrativos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal também decidiu ser inconstitucional o arrolamento de bens no caso de interposição de recurso administrativo voluntário. Pela decisão plenária, foi banido da ordem jurídica o art. 32 da Medida Provisória n. 1.699-41/1998, que foi convertida na Lei n. 10.522/2002 (art. 32, § 2º).

O tema resultou na edição pelo STF da Súmula Vinculante n. 21, do seguinte teor: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.

-
- ¹ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, pp. 117-118.
- ² GOUVÊA, Marcus de Freitas. *O lançamento no direito tributário brasileiro: a prescrição e a decadência nos tributos lançados por homologação*. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1162, 6 set. 2006. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8877>>. Acesso em: 06 jan. 2008.
- ³ CASTILHO, Paulo de. *Execução de Contribuição Previdenciária pela Justiça do Trabalho*. São Paulo: RT, 2005, pp. 60/61.
- ⁴ MACHADO, Hugo de Brito. *Impossibilidade de tributo sem lançamento*. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 61, jan. 2003. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3678>>. Acesso em: 06 jan. 2008.
- ⁵ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p 118.
- ⁶ Segundo interpretação do STF, a razoável duração do processo vale para o processo judicial e administrativo. Sendo assim, deve a autoridade administrativa decidir, motivadamente, dentro de até 30 dias (Notícia disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=30474>>).
- ⁷ BORSIO, Marcelo F. A constituição inadequada de créditos previdenciários em aut de **infração. Disponível em:** <<http://marcelofernandoborsio.jusbrasil.com.br/artigos/121934114/a-constituicao-inadequada-de-creditos-previdenciarios-em-auto-de-infracao>>. Acesso em: 9 nov. 2018.

DÍVIDA ATIVA: INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO JUDICIAL

Podemos definir como dívida ativa a totalidade dos créditos devidos à entidade arrecadadora fiscal, ainda não quitados pelos contribuintes ou responsáveis. A dívida ativa compreende, portanto, a soma dos créditos tributários que eram exigíveis e que não foram pagos no momento próprio, ou seja, que já se encontram vencidos.

O Código Tributário Nacional apresenta no art. 201, *caput*, o conceito de dívida ativa nos seguintes termos: “Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular”.

De acordo com o Regulamento da Previdência Social – Decreto n. 3.048/1999: “Considera-se Dívida Ativa o crédito proveniente de fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei n. 6.830, de 1980” (art. 245, § 4º).

A Lei n. 6.830, de 22.9.1980, dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, determinando no art. 1º: “A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas Autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil aplica-se a todos os processos regulados por lei especial, nas partes em que esta for omissa, independentemente de menção expressa à aplicação do Código pela norma especial. Exemplo disso é a contagem dos prazos em dias úteis prevista no art. 219 do CPC/2015. Nesse sentido, foi aprovado enunciado no II Fórum Nacional de Execução Fiscal promovido pela AJUFE.

As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como

outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento, devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa da União, após a constituição do respectivo crédito, a partir da edição da Lei n. 11.457, de 16.3.2007, não mais existindo, daquela data em diante, Dívida Ativa da Seguridade Social. Será inscrito em Dívida Ativa todo e qualquer débito (contribuições e multas por infrações) de competência da fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Relevante destacar que estava uniformizado entendimento no sentido de que não era possível a inscrição em dívida ativa de valor correspondente a benefício previdenciário indevidamente recebido e não devolvido ao INSS. Nesse sentido, o Repetitivo do STJ:

Tema n. 598: “À míngua de lei expressa, a inscrição em dívida ativa não é a forma de cobrança adequada para os valores indevidamente recebidos a título de benefício previdenciário previstos no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91 que devem submeter-se a ação de cobrança por enriquecimento ilícito para apuração da responsabilidade civil”.

Para suprir essa ausência normativa, foi editada a Lei n. 13.494, de 24.10.2017, modificando a Lei n. 8.213/1991, para autorizar a inscrição em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal dos créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, com aplicação do disposto na Lei n. 6.830/1980, para a execução judicial.

Na sequência, a Lei n. 13.846/2019 (conversão da MP n. 871/2019) alterou novamente o art. 115 da Lei n. 8.213/1991, fixando novas regras ainda mais rigorosas na recuperação dos créditos da Previdência Social. O inciso II e o § 3º passaram a ter nova redação e foram incluídos novos dispositivos, quais sejam:

Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios: (...)

II – pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta

por cento) da sua importância nos termos do disposto no Regulamento.

(...)

§ 3º Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

§ 4º Será objeto de inscrição em dívida ativa, para os fins do disposto no § 3º, deste artigo em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, de dolo ou de coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização.

§ 5º O procedimento de que trata o § 4º deste artigo será disciplinado em regulamento, nos termos da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e no art. 27 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942.

§ 6º Na hipótese prevista no inciso V do caput deste artigo, a autorização do desconto deverá ser revalidada a cada 3 (três) anos, a partir de 31 de dezembro de 2021, nos termos do regulamento.

Observação importante é feita por *Hugo de Brito Machado* no sentido de que: “O crédito é levado à inscrição como dívida depois de definitivamente constituído. A inscrição não é ato de constituição do crédito tributário. Pressupõe, isto sim, que este se encontre regular e definitivamente constituído, e ainda que se tenha esgotado o prazo fixado para seu pagamento”.¹

Quanto à necessidade ou não de se realizar procedimento administrativo prévio para inscrição em Dívida Ativa de crédito já declarado pelo sujeito passivo, assim vem se pronunciando o STJ:

Súmula n. 436 – A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

A cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória foi objeto da Súmula n. 209 do extinto Tribunal Federal de Recursos, nos seguintes termos: “Nas execuções fiscais da Fazenda Nacional, é legítima a cobrança cumulativa de juros de mora e multa moratória”.

Os requisitos do termo de inscrição em Dívida Ativa estão previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e reproduzidos no § 5º do art. 2º da Lei n. 6.830/1980, quais sejam:

I – o nome do devedor, dos corresponsáveis e sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II – o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III – a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV – a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V – a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

A Certidão de Dívida Ativa – CDA deverá conter os mesmos elementos do Termo de Inscrição e servirá de título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador ou representante legal, promova a cobrança em juízo, por meio de execução fiscal.

O STJ fixou tese pela desnecessidade da instrução da petição inicial da execução fiscal com o demonstrativo de cálculo, uma vez não estar arrolado entre os requisitos essenciais impostos pela Lei n. 6.830/80. Nesse sentido, o Repetitivo Tema n. 268 e a Súmula n. 559.

Até a decisão de primeira instância, a Certidão da Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Todavia, a emenda ou substituição só é possível nos casos de erros materiais e defeitos formais ou de supressão de parcelas extras. Acerca do tema, a

Súmula n. 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Não há cabimento, pois, de indeferimento liminar da petição inicial da execução fiscal por erro contido nesta, sendo obrigatória a oportunidade de sua retificação. Neste sentido, a decisão do STJ sobre o Tema Repetitivo 166: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez. Porém, a presunção é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.² A execução fiscal poderá ser promovida contra o devedor, o fiador, o espólio, a massa falida, o responsável, nos termos da lei, por dívidas tributárias ou não de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de Direito Privado, e os sucessores a qualquer título (LEF, art. 4º).

Sobre a inclusão dos sócios gestores da pessoa jurídica no polo passivo da execução fiscal,³ a posição do STJ é pelo não cabimento quando não caracterizada conduta irregular na gestão, consoante se denota das Súmulas n. 430 e n. 435, respectivamente:

430 – O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

435 – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Ainda sobre a responsabilidade dos sócios para responder por débitos da pessoa jurídica devedora em execução fiscal, destacamos as teses fixadas pelo STJ em Repetitivo:

Tema n. 97: “A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem

em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.

Tema n. 103: *“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos ‘com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’”.*

Tema n. 108: *“Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”.*

Tema n. 630: *“Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.*

Os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da Dívida Ativa, promover o protesto de título dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido *pro solvendo*.

Até o ano de 2007, cada autarquia e fundação pública federal exercia toda a atividade de inscrição, cobrança e ajuizamento de execução fiscal em relação a seus créditos. Entretanto, com o advento da Lei n. 10.480, de 2002, e da Lei n. 11.457, de 2007, determinou-se a centralização da cobrança da dívida ativa das autarquias e fundações públicas federais nas unidades da Procuradoria-Geral Federal – vinculada à Advocacia-Geral da União, em até vinte e quatro meses contados a partir da publicação da Lei n. 11.457, de 2007.

Com o escopo de se dispensar tratamento uniforme à matéria, conferindo maior racionalidade ao sistema de cobrança da dívida dos entes autárquicos e fundacionais federais, a Lei n. 11.941/2009 propõe a utilização dos mesmos parâmetros estabelecidos para a cobrança da dívida ativa da União, na forma do § 3º do art. 61 da Lei n. 9.430, de 1996.

Pelas mesmas razões de simplificação, uniformização e racionalidade, prevê a fixação de encargos legais, em substituição aos honorários advocatícios decorrentes de condenação em juízo, no percentual de 20%, com previsão de redução para 10%, na hipótese de pagamento efetuado antes do ajuizamento da execução, nos moldes já estipulados na Lei n. 6.938, de 31.8.1981, na Lei n. 9.782, de 26.1.1999 e na Lei de criação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – Lei n. 11.182, de 27.9.2005.

A Lei n. 13.606, de 9.1.2018, incluiu na Lei n. 10.522/2002 os seguintes artigos:

“Art. 20-B. Inscrito o crédito em dívida ativa da União, o devedor será notificado para, em até cinco dias, efetuar o pagamento do valor atualizado monetariamente, acrescido de juros, multa e demais encargos nela indicados.

§ 1º A notificação será expedida por via eletrônica ou postal para o endereço do devedor e será considerada entregue depois de decorridos quinze dias da respectiva expedição.

§ 2º Presume-se válida a notificação expedida para o endereço informado pelo contribuinte ou responsável à Fazenda Pública.

§ 3º Não pago o débito no prazo fixado no *caput* deste artigo, a Fazenda Pública poderá:

I – comunicar a inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres; e

II – averbar, inclusive por meio eletrônico, a certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, tornando-os indisponíveis.”

“Art. 20-C. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá condicionar o ajuizamento de execuções fiscais à verificação de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis, desde que úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados.

Parágrafo único. Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Nacional definir os limites, critérios e parâmetros para o ajuizamento da ação de que trata o *caput* deste artigo, observados os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência.”

Art. 20-E. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editará atos complementares para o fiel cumprimento do disposto nos arts. 20-B, 20-C e 20-D desta Lei.⁴

Com isso, cria-se a possibilidade, a partir da vigência destes dispositivos (que se deu na data da publicação da Lei 13.606/2018), para que a União (administrativamente) realize comunicações ao SERASA e SPC e averbe a CDA em cartórios de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora, com força de ordem de indisponibilidade, equivalendo, portanto, às medidas judiciais similares (arresto e penhora) sem a necessidade, entretanto, de provocação do Poder Judiciário.

O artigo 20-B é uma adequação legislativa à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou constitucional o protesto de CDA: “O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política” (ADI 5.135, Rel. Min. Luis Barroso, julg. em 09.11.2016).

A competência para processar e julgar as execuções fiscais propostas pela Fazenda Pública é da Justiça Federal, consoante regra prevista no art. 109, I, da Constituição Federal. Em consonância com a norma de delegação de competência prevista no próprio texto constitucional (art. 109, § 3º), a Lei n. 5.010, de 30.5.1966, estabelecia no art. 15, I, que: “Nas comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (art. 12), os juízes estaduais são competentes para processar e julgar: I – os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas”.⁵

No entanto, a Lei n. 13.043, de 13.11.2014, em seu art. 114, IX, revogou o inciso I do art. 15 da Lei n. 5.010/1966, extinguindo a competência delegada nas execuções fiscais da União e de suas autarquias. Como regra de transição, o art. 75 da Lei n. 13.043/2014 estabeleceu que a revogação do mencionado dispositivo “não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei”.⁶

Depois de ajuizada a ação, a mudança de domicílio do executado é irrelevante, não alterando a competência inicial. Nesse sentido a Súmula n. 58 do Superior

Tribunal de Justiça: “Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada”.

A competência para processar e julgar a execução da dívida ativa da Fazenda Pública exclui a de qualquer outro Juízo, inclusive os da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário (LEF, art. 5º).

A petição inicial indicará apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação, e será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. A produção de provas pela Fazenda Pública independe de requerimento na petição inicial. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais (LEF, art. 6º).

O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para (LEF, art. 7º):

- citação;⁷
- penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
- arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;
- registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas outras despesas; e
- avaliação dos bens penhorados ou arrestados.

O despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição (art. 8º da LEF). A jurisprudência não considerava eficaz tal disposição em face do disposto no art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, que estabelecia a interrupção da prescrição pela citação pessoal do devedor. Entretanto, com a edição da Lei Complementar n. 118/2005, foi alterada a redação do CTN neste ponto, tornando-a idêntica à da Lei n. 6.830/80.

O art. 174 do CTN deve ser interpretado em consonância com o art. 240 do CPC/2015, de modo que a interrupção do prazo prescricional, pela citação (ou o despacho ordenatório, art. 174, parágrafo único, I, CTN – redação atual), retroage à

data da propositura da ação, salvo nos casos em que a demora na citação é imputável exclusivamente ao Fisco, afastando-se a aplicação da Súmula n. 106 do STJ (Precedente da 1ª Seção do STJ submetido ao rito dos recursos repetitivos, art. 543-C, do CPC: Resp. 1.120.295-SP, Rel. Ministro Luiz Fux, *DJE* 21.5.2010).

O executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (LEF, art. 8º), facultada ao exequente a indicação de bens à constrição, que poderá ser feita juntamente com a citação inicial (art. 53 da Lei n. 8.212/1991). Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis.

Efetuada o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de dois dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente (art. 53, § 2º, da Lei n. 8.212/1991).

Em garantia da execução, o executado poderá (LEF, art. 9º):

- efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
- nomear bens à penhora, observada a ordem legal prevista no art. 11 da Lei n. 6.830/1980; ou
- indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública

O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge. Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

Poderá ainda o executado pagar parcela da dívida que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

Segundo o STJ, nos termos do art. 9º, III, da Lei n. 6.830/1980, cumpre ao

executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja adotada, é insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC/2015. Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto (REsp 1.337.790/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 12.6.2013).

Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da execução, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exceto os que a lei declare absolutamente impenhoráveis. De acordo com o art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:⁸

I – dinheiro;

II – título da Dívida Pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em Bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes; e

VIII – direitos e ações.

Pela regra do art. 185-A, incorporado ao CTN pela Lei Complementar n. 118/2005, o juiz da execução fiscal poderá, nos feitos em que o devedor não ofereça bens à penhora nem sejam encontrados, determinar a indisponibilidade dos bens do devedor. A regra evita que o executado possa dispor livremente de seus bens, até que cumpra as obrigações fiscais. No entanto, deve ser observada a orientação do STJ firmada na Súmula n. 560:

A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do

CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.

Sobre a discussão envolvendo a nomeação de precatórios à penhora, o STJ fixou a seguinte tese: Repetitivo – Tema n. 120 - “*A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório*”.

Acerca da penhora em dinheiro, havia divergência jurisprudencial no sentido da aplicação ou não da constrição em numerário constante de contas e aplicações financeiras, mediante o chamado sistema BACEN-JUD. No entanto, o STJ uniformizou a matéria sob os seguintes argumentos:

No caso, existindo numerário depositado em conta bancária, não pode ser recusada a sua penhora ao argumento de que o executado nomeou crédito em precatório, já que a ordem da Lei 6.830/80 deve ser observada, sobretudo após a edição da Lei 11.382/06. Ademais, a Corte Especial, no julgamento do REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, decidiu que, após o advento da Lei nº 11.382/06, o juiz não pode exigir do credor o exaurimento das diligências, na busca de outros bens, para a decretação da penhora on-line (STJ, AGRESP nº 201000000802, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJE 21.10.2010).⁹

No âmbito da Justiça do Trabalho, a utilização do sistema BACEN-JUD vem sendo realizada largamente nas execuções processadas em favor da Fazenda Pública, sem divergências acerca da suposta violação decorrente da quebra do sigilo bancário e do esgotamento de outros meios para localização de bens.

A nosso ver, não há vulneração dos princípios regentes do processo e da execução pela utilização do sistema BACEN-JUD, que em verdade atende aos reclamos de celeridade, ou “duração razoável do processo”, detendo o Poder Judiciário a autoridade para decretar a quebra de sigilo bancário com o fito de dar

plena efetividade à prestação jurisdicional.

A penhora efetuada em dinheiro será convertida em depósito à disposição do Juízo.

Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.¹⁰ Nesse sentido, a Súmula n. 451 do STJ: “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.

O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exequente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

A intimação da penhora ao executado far-se-á mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora. Far-se-á a intimação da penhora, pessoalmente ao executado, se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal. A intimação pessoal da penhora ao executado torna dispensável a publicação referida (Súmula n. 190 do extinto TFR).

O termo ou auto de penhora conterá, também, a avaliação dos bens penhorados, efetuada por quem o lavrar. Impugnada a avaliação, pelo executado, ou pela Fazenda Pública, antes de publicado o edital de leilão, o Juiz, ouvida a outra parte, nomeará avaliador oficial para proceder à nova avaliação dos bens penhorados. Apresentado o laudo, o Juiz decidirá de plano sobre a avaliação (LEF, art. 13). A propósito do tema, importante destacar que o momento para o executado impugnar a avaliação é anteriormente à publicação do edital de leilão, sob pena de preclusão. Nesse sentido: STJ – REsp n. 1259854/RS, *DJe* 01.09.2011.

O pedido para realização de nova avaliação, previsto na LEF – art. 13, § 1º –, deve ser feito motivadamente e será, ou não, deferido pela livre apreciação do Juiz condutor do feito, devendo ser ressaltado que o entendimento do STJ é no sentido de que o preço vil somente se evidencia na hipótese de o valor da arrematação não ter alcançado 50% da última avaliação (STJ – AgRg n. 1308619/RS, *DJe* 21.5.2012).

Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

- ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, e
- à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem legal de nomeação, bem como o reforço da penhora insuficiente.

O executado poderá oferecer embargos, no prazo de trinta dias, contados (art. 16 da LEF):

- do depósito;
- da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia; ou
- da intimação da penhora.

Sobre o início do prazo, é importante observar a Súmula n. 24 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “Em execução fiscal, quando a ciência da penhora for pessoal, o prazo para a oposição dos embargos do devedor inicia (*sic*) no dia seguinte ao da intimação deste”.

Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Entretanto, para que os embargos sejam recebidos, não se faz necessária a garantia total do débito. Nesse sentido: “Ambas as Turmas que integram a Primeira Seção do STJ firmaram o entendimento de que é possível o recebimento de Embargos do Devedor, ainda que insuficiente a garantia da Execução Fiscal” (STJ, AgRg no Ag n. 1325309/MG, *DJe* 3.2.2011).

No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do Juiz, até o dobro desse limite.¹¹

À Lei de Execuções Fiscais se aplica o regime excepcional de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor – previsto no CPC – que exige a prestação de garantia somada à presença de fundamentação jurídica relevante e do risco de dano irreparável. Nesse sentido, o Repetitivo do STJ:

Tema n. 526 – A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

A apresentação de exceção de pré-executividade dispensa a apresentação de garantia e, de acordo com a Súmula n. 393 do STJ, é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Serve de exemplo a decretação da prescrição ocorrida antes da propositura da ação, consoante a Súmula n. 409 e Repetitivo 421 do STJ.¹²

Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de incompetência, suspeição e impedimento, serão arguidas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas com os embargos (art. 16, § 3º, da Lei n. 6.830/1980). Assim, caso a embargante pleiteie a realização de compensação no próprio bojo dos embargos à execução, apresentando créditos que possui (indébitos tributários, créditos presumidos ou premiais ou outros créditos contra o ente público exequente, tais como: precatórios a receber e ações diversas ajuizadas), estará incidindo na vedação constante do art. 16, § 3º, da LEF. Precedente: REsp 1.252.333/PE, julgado em 28.6.2011.

Entretanto, vale ressaltar que tal dispositivo legal deve ser lido com temperamentos, uma vez que, se o executado alegar na oportunidade dos embargos a existência de compensação prévia, ou seja, compensação pretérita já realizada e reconhecida na via administrativa ou judicial, não estará incidindo na vedação legal, fazendo jus, portanto, a eventual abatimento no valor cobrado pelo fisco. Nesse sentido, o STJ tem admitido a possibilidade de compensação somente para as compensações preterias já reconhecidas administrativamente ou judicialmente (REsp 1.305.881/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 14.8.2012).

Recebidos os embargos, o Juiz mandará intimar a PGF, para impugná-los no prazo de trinta dias, designando, em seguida, audiência de instrução e julgamento. Não se realizará audiência se os embargos versarem sobre matéria de direito ou, sendo de direito e de fato, a prova for exclusivamente documental, caso em que o Juiz proferirá a sentença no prazo de trinta dias (art. 17 da Lei n. 6.830/1980).

Na execução por carta, os embargos do executado serão oferecidos no Juízo deprecado, que os remeterá ao Juízo deprecante, para instrução e julgamento. Quando os embargos tiverem por objeto vícios ou irregularidades de atos do próprio Juízo deprecado, caber-lhe-á unicamente o julgamento dessa matéria (LEF, art. 20).

Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de quinze dias (art. 19 da LEF):

- remir o bem, se a garantia for real, ou
- pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Dívida Ativa, pelos quais se obrigou, se a garantia for fidejussória.

Julgados improcedentes os Embargos, cabe recurso de apelação, no prazo de quinze dias, ao Tribunal Regional Federal.¹³ Definitivamente julgados os Embargos, ou transcorrido o prazo de trinta dias contados do depósito ou da penhora, havendo depósito, é liberado ao executante; havendo penhora, os bens vão à hasta pública (alienação judicial, por praça ou leilão), quando então os bens poderão ser arrematados, sendo o pagamento da arrematação entregue ao executante, pelos créditos, satisfeitas ainda as custas e honorários; não havendo arrematante, pode ocorrer a adjudicação do bem pelo próprio executante. Após deferida a arrematação ou a adjudicação pelo Juiz, o devedor tem vinte e quatro horas para remir a dívida.

Na hipótese de alienação antecipada dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da execução.¹⁴

A arrematação será precedida de edital, afixado no local do costume, na sede do Juízo, e publicado, em resumo, uma só vez, gratuitamente, como expediente judiciário,

no órgão oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta, nem inferior a dez dias. O representante judicial da Fazenda Pública será intimado, pessoalmente, da realização do leilão, com a mesma antecedência referida.

A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz, devendo o executado ser intimado pessoalmente das datas fixadas. Nesse sentido a Súmula n. 121 do Superior Tribunal de Justiça: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”.

A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados (LEF, art. 24):

- antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou rejeitados os embargos;
- findo o leilão:
 - a) se não houver licitante, pelo preço da avaliação;
 - b) havendo licitantes, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de trinta dias.

Quanto à hasta pública em execução fiscal de Dívida Ativa relativa a créditos da Seguridade Social, dispõe a Lei n. 8.212/1991 que ela seja realizada por leiloeiro oficial, que poderá servir de fiel depositário (com a remoção do bem a depósito), à escolha do exequente, podendo o bem ser arrematado: em primeiro leilão, pelo maior lance, desde que não inferior ao da avaliação; em segundo leilão, pelo maior lance, salvo se caracterizado o preço vil.

O pagamento da arrematação poderá ser parcelado, a requerimento do credor, na mesma forma que os parcelamentos administrativos de débitos, devendo as condições do parcelamento constar do edital de leilão, ficando o executado liberado da dívida à medida em que o parcelamento da arrematação for sendo quitado, cabendo ao arrematante, no ato da arrematação, o depósito da primeira parcela, a fim de que lhe seja expedida carta de arrematação, constituída hipoteca do bem adquirido (imóvel) ou penhor (bem móvel) em favor do exequente e, simultaneamente, servindo essa carta

como título hábil ao registro da garantia, ficando o arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído o penhor.

Caso o arrematante deixe de pagar o parcelamento, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida integral, realizando-se de imediato a inscrição em Dívida Ativa e execução fiscal do débito, sem comprometimento da certeza, exigibilidade e liquidez da CDA.

A lei ainda faculta à Seguridade Social, à falta de arrematante, adjudicar o bem pelo valor mínimo de 50% da avaliação. Não havendo arrematação, nem adjudicação, o Juiz, de ofício ou a requerimento, determinará sucessivas hastas públicas, até que o bem seja alienado judicialmente (Lei n. 8.212/1991, art. 98 e parágrafos).

Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente (Súmula n. 240 do extinto TFR). A intimação poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo Cartório ou Secretaria. Nos casos em que adotada a informatização do processo judicial, haverá a comunicação eletrônica dos atos processuais nos termos previstos na Lei n. 11.419/2006.

Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. É importante observar o entendimento firmado na jurisprudência que redundou na Súmula n. 153 do Superior Tribunal de Justiça: “A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Nessa hipótese, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Nos casos de ajuizamento de ação anulatória objetivando a desconstituição da cobrança levada a efeito em execução fiscal anteriormente executada, o entendimento do STJ é de que os feitos também devem ser reunidos para julgamento simultâneo, sob pena de ser proferida decisão conflitante a respeito do mesmo débito (STJ – CC n. 103229/SP, *DJe* 10.5.2010).

A cobrança judicial da Dívida Ativa não é sujeita a concurso de credores ou

habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de Direito Público, na ordem prevista pelo parágrafo único do art. 29 da LEF:

I – União e suas Autarquias;

II – Estados, Distrito Federal e Territórios e suas Autarquias, conjuntamente e pro rata;

III – Municípios e suas Autarquias, conjuntamente e pro rata.

De acordo com art. 186 do CTN, com a nova redação dada pela Lei Complementar n. 118/2005, o crédito tributário prefere a qualquer outro, ressalvados os créditos trabalhistas e os decorrentes de acidente de trabalho. No entanto, estabeleceram-se exceções a essa preferência: em caso de falência, o crédito tributário deixa de preferir aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição, bem como os créditos com garantia real, no limite do bem gravado. Da mesma forma, a multa tributária prefere apenas os créditos subordinados, o que poderá provocar nova discussão sobre a exigibilidade da multa no processo falimentar.

A União reivindicará os valores descontados pela empresa relativamente a empregados e/ou os arrecadados dos produtores rurais e não recolhidos, sendo que esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores (art. 51, parágrafo único, da Lei n. 8.212/1991).

Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da Dívida Ativa a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis.

Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será judicialmente autorizada sem a prova

de quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública.

A discussão judicial da Dívida Ativa só é admissível em execução, na forma da Lei n. 6.830/1980, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida. De acordo com a Súmula Vinculante n. 28 do STF: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário”.

No entanto, a propositura dessas ações sem o respectivo depósito não impede o ajuizamento da execução fiscal pela Fazenda Pública. É importante atentar para a Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

A propositura, pelo contribuinte, de uma dessas ações importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.

Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta (Repetitivo Tema n. 271, STJ, REsp n. 1140956/SP, *DJe* 3.12.2010).

O foro da execução fiscal já ajuizada é competente para conhecer da ação de nulidade de débito fiscal ou mesmo da ação declaratória, porém não define a competência para o processo e julgamento de eventual mandado de segurança. É que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de segurança é a da sede funcional da autoridade coatora (AgRg no REsp 1078875/RS. 4ª Turma, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, *DJe* 27.8.2010).

A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda

Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça (Súmula n. 190 do STJ). No mesmo sentido, o Repetitivo n. 396 do STJ:

Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, § 1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico “ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio”.

O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.¹⁵ Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (LEF, art. 40). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

A LEF, com a redação conferida pela Lei n. 11.051/2004, que incluiu o § 4º no art. 40, passou a admitir a existência da prescrição intercorrente como causa extintiva da execução, nos seguintes termos: “Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato”.

No que tange à prescrição intercorrente, o STJ tem orientação no sentido de que essa mudança legislativa viabilizou a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial, com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, permitindo-lhe arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional (v.g. REsp 655.174-PE, DJ 9.5.2005; REsp 731.961-PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 2.8.2005). E nos Repetitivos que seguem foram fixadas as seguintes teses:

Tema 100 – “Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.”

Tema 566 – “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Temas 567 e 569 – “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.”

Tema 568 – “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

Temas 570 e 571 – “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.”

Na hipótese de a executada aderir a Programas de Parcelamento na constância do prazo prescricional, o reinício da contagem do prazo de cinco anos coincidirá com a data do inadimplemento (STJ, AgRg no REsp n. 1284357/SC, *DJe* 4.9.2012).

Ainda quanto ao parcelamento, o TRF da 4ª Região editou a Súmula n. 85 com o seguinte teor: “A adesão a parcelamento de crédito tributário implica a suspensão da execução, mediante o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição”.

Quanto à forma de extinção da ação de embargos, no caso de adesão a acordo de parcelamento de dívida (REFIS ou PAES), deve ser com resolução de mérito. No entanto, segundo o STJ, sem manifestação expressa de renúncia do direito discutido nos autos, é incabível a extinção do processo com julgamento do mérito, residindo o ato na esfera de disponibilidade e interesse do autor, não se podendo admiti-la tácita ou presumidamente (Repetitivo Tema n. 257 – REsp 1.124.420/MG, 1ª Seção, *DJe* 14.3.2012).

No entanto, “A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível *bis in idem*, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei 1.025/69” (STJ, Repetitivo Tema n. 400).

O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público. Mediante requisição do Juiz à repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do Juízo pelo servidor para esse fim designado, lavrando o serventuário termo da ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas.

Quanto ao limite de dispensa de execução dos créditos da União foi previsto na Lei n. 11.033, de 2004, que: “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”. O limite mínimo para ajuizamento das execuções fiscais foi reajustado para R\$ 20.000,00 pelo art. 2º da Portaria MF n. 75, de 22.3.2012, com redação dada pela Portaria MF n. 130, de 19.4.2012.

Sobre a possibilidade de extinção de ofício de execução fiscal por carência de ação (interesse de agir) quando o valor executado não superar o valor de alçada previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, o STJ fixou a seguinte tese:

Repetitivo Tema n. 125: As execuções fiscais relativas a débitos iguais ou inferiores a R\$ 10.000,00 (dez mil reais) devem ter seus autos arquivados, sem baixa na distribuição.

Cabe consignar, também, que a Lei n. 11.941/2009 estabeleceu em seu art. 14 que: “Ficam remetidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há cinco anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais)”, não implicando, todavia, o direito à restituição de valores já pagos. Quanto à forma de apuração deste valor, indica o dispositivo:

§ 1º O limite previsto no caput deve ser considerado por sujeito passivo, e, separadamente, em relação:

I – aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

II – aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212, de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; e

III – aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Quanto à impossibilidade de o magistrado reconhecer de ofício a remissão de dívida exequenda igual ou inferior a R\$ 10.000,00, já decidiu o STJ, inclusive mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC (art. 1.036 do CPC/2015):

Tema 456 – “A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais. O valor-limite acima referido deve ser considerado por sujeito passivo, e separadamente apenas em relação à natureza dos créditos, nos termos dos incisos I a IV do art. 14”.

Tema 457 – “A Lei 11.941/2008 remite os débitos para com a Fazenda Nacional vencidos há cinco anos ou mais cujo valor total consolidado seja igual ou inferior a 10 mil reais. Não pode o magistrado, de ofício, pronunciar a remissão, analisando isoladamente o valor cobrado em uma Execução Fiscal, sem questionar a Fazenda sobre a existência de outros débitos que somados impediriam o contribuinte de gozar do benefício.”

É da competência exclusiva do Advogado-Geral da União dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos, assim como requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos das autarquias e fundações públicas federais, observados os critérios de custos de administração e cobrança (art. 1º-A da Lei n. 9.469/1997).

A regra não se aplica à Dívida Ativa da União e aos processos em que a União seja autora, ré, assistente ou opoente cuja representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como à cobrança das anuidades dos Conselhos de Fiscalização Profissional, uma vez que, embora, via de regra, as mesmas não alcancem valores expressivos, são indispensáveis à manutenção dessas entidades, restando, portanto, evidenciado o seu interesse de agir na persecução de seus créditos.

-
- ¹ MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 171.
- ² Sobre a presunção de liquidez e certeza e o NCPC, foi editado o Enunciado n. 1 do FONEF: “A presunção de liquidez e certeza conferida à certidão de dívida ativa pelo art. 3º da LEF e pelo art. 204, *caput*, do CTN.
- ³ Enunciados FONAJE envolvendo o redirecionamento da execução fiscal:
- n. 6: “É possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente e ou administrador na hipótese de dissolução irregular, nos créditos tributários e não tributários”.
 - n. 8: “Compete ao exequente, no momento do pedido de redirecionamento, demonstrar que o sócio-gerente ou administrador compunha o quadro societário, nessa condição, ao tempo da dissolução irregular”.
 - n. 9: “O termo inicial do prazo para o exequente requerer o redirecionamento conta-se da sua ciência da dissolução irregular comprovada nos autos”.
 - n. 10: “É possível o redirecionamento ao sócio-administrador ou gerente à época do fato gerador, desde que o exequente comprove uma das hipóteses do art. 135 do CTN”.
- ⁴ **PORTARIA PGFN N. 33, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2018:** Regulamenta os arts 20-B e 20-C da Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002 e disciplina os procedimentos para o encaminhamento de débitos para fins de inscrição em dívida ativa da União, bem como estabelece os critérios para apresentação de pedidos de revisão de dívida inscrita, para oferta antecipada de bens e direitos à penhora e para o ajuizamento seletivo de execuções fiscais.
- ⁵ Nesse sentido a Súmula n. 40 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “A execução fiscal da Fazenda Pública Federal será proposta perante o Juiz de Direito da Comarca do domicílio do devedor, desde que não seja ela sede de Vara da Justiça Federal”.
- ⁶ Enunciado FONEF n. 5: “A execução fiscal ajuizada na Justiça Federal, em moment

anterior à vigência da Lei 13.043/2014, nela permanece, ainda que o domicílio do devedor não seja sede de Vara Federal, uma vez que o art. 75 da Lei 13.043/2014 restringe-se às execuções ajuizadas na Justiça estadual”.

⁷ Enunciado FONEF n. 3: “É possível a citação por hora certa nos processos de execução fiscal, com base no art. 830, § 2º, do novo CPC”.

– STJ Repetitivos: - Tema n. 82: “A citação válida, ainda que por edital, tem o condão de interromper o fluxo do prazo prescricional”; - Tema n. 102: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

⁸ Enunciado FONEF n. 4: “A ordem de preferência de bens penhoráveis, prevista no artigo 11 da LEF, prevalece sobre a do art. 835, *caput*, do novo CPC”.

⁹ Enunciados FONEF sobre o tema:

– n. 11: “É possível a constrição patrimonial, mediante uso dos sistemas à disposição da Justiça Federal, antes da efetiva citação do executado”.

– n. 12: “Nos termos do art. 11 da LEF, a constrição de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud independe de requerimento da parte exequente”.

– n. 13: “A menção à penhora contida no art. 11, I, da Lei 11.941/2009 deve ser interpretada de forma a abranger qualquer constrição patrimonial judicial”.

– n. 14: “A renovação do pedido de Bacenjud deve vir acompanhada de prova mínima da atividade financeira da empresa”.

– n. 15: “Para grandes devedores, é cabível a quebra de sigilo bancário quando o resultado do Bacenjud se afigure negativo, com efetiva prova de atividade da empresa”.

E também a Súmula n. 81 do TRF da 4ª Região: “O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora *on line* via BACENJUD.”

¹⁰ Enunciado FONEF n. 18: “Na penhora de recebíveis, cabe constrição integral, sendo ônus do executado comprovar que o montante penhorado inviabiliza suas atividades.”

¹¹ STJ Repetitivo n. 288: “É admissível o ajuizamento de novos embargos de devedor,

ainda que nas hipóteses de reforço ou substituição da penhora, quando a discussão adstringir-se aos aspectos formais do novo ato construtivo”.

- ¹² STJ, Súmula n. 409: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC).”

STJ, Repetitivo n. 421: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade”.

- ¹³ STJ Repetitivo Tema n. 395: “Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R\$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução”.

- ¹⁴ Enunciado FONEF n. 19: “Considerando que os veículos estão sujeitos a acelerada depreciação, é possível a sua alienação antecipada na execução fiscal”.

- ¹⁵ Enunciado FONEF n. 17: “Com a criação do parcelamento especial da recuperação judicial, previsto na Lei 13.043/2014, o deferimento da recuperação judicial não tem mais o efeito de suspender a execução fiscal enquanto não realizado o parcelamento, dependendo a suspensão do adimplemento das parcelas”.

EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO

A partir da modificação do art. 114 da Constituição pela Emenda Constitucional n. 20/1998, a Justiça do Trabalho passou a ser competente, entre outras matérias, para a “execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, *a*, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir”. Posteriormente, com a promulgação da Emenda Constitucional n. 45/2004, tal competência se manteve, passando a constar do inciso VIII do referido artigo.

A competência jurisdicional para processar e julgar ações em que a União ou o INSS – autarquia federal – for partícipe na condição de autor, réu, assistente ou oponente é da Justiça Federal, consoante previsão do art. 109, I, da Constituição Federal. Ficam excluídas as questões acidentárias – estas de competência única da Justiça Estadual – e as que envolverem relação de trabalho sob regime da CLT, antes da adoção do regime da Lei n. 8.112/1990 – cuja competência é da Justiça do Trabalho –, além dos processos falimentares e as ações sujeitas à Justiça Eleitoral. A outra exceção é a prevista no § 3º do art. 109 da Constituição, que permite a delegação de competência para a Justiça Estadual em relação às ações previdenciárias propostas por segurados ou beneficiários que residam em comarca que não seja sede de vara do Juízo Federal, bem como, se verificada essa condição, as execuções fiscais ajuizadas contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas, consoante previsão do art. 15 da Lei n. 5.010, de 30.5.1966.

Com a Emenda n. 20/1998, incluiu-se entre as competências da Justiça do Trabalho a execução de contribuições sociais e acréscimos, decorrentes de suas decisões. A matéria foi regulamentada na Consolidação das Leis do Trabalho, por força das inserções realizadas pela Lei n. 10.035/2000, parcialmente alteradas pela

Lei n. 11.457, de 16.3.2007 e, mais recentemente, pela Lei n. 13.467/2017.

Em que pese não haver inconstitucionalidade na modificação da competência jurisdicional para execução de contribuições levada a termo pelas duas Emendas citadas, pairam relevantes dúvidas sobre a constitucionalidade da regulamentação por lei daquilo que seria o “processo de execução” destas contribuições na Justiça Laboral, desde logo se podendo afirmar que muitas das normas inseridas na CLT revelam um total desconhecimento de princípios doutrinários e até mesmo de regras básicas do Direito Tributário, bem como de Direito Processual. A partir de então, a Justiça do Trabalho “divide” a competência para a execução de créditos da Seguridade Social com a Justiça Federal, numa estranha forma de divisão, na qual a contribuição à Seguridade Social – espécie de tributo que se constitui numa obrigação principal e autônoma em relação ao seu fato gerador – é vista como mero “acessório” dos direitos reconhecidos por uma decisão proferida na Justiça do Trabalho, o que está longe de ser verídico.

É curial apontar que a Justiça do Trabalho pode, perfeitamente, ser competente para processar e julgar execuções (fiscais) de créditos da Seguridade Social, desde que respeitados os princípios fundamentais do devido processo legal e as regras do Código Tributário Nacional, que regem as obrigações tributárias no território nacional.

Ocorre que a “liquidação” (leia-se lançamento tributário) dos valores devidos à Seguridade Social é atribuição da Administração Fazendária, por força do art. 142 do CTN, e a criação de um procedimento liquidatório no curso do Processo do Trabalho para apurar tais contribuições viola frontalmente o princípio da imparcialidade do julgador, causando um retrocesso inimaginável para fazer com que o Juiz do Trabalho seja praticamente um inquisidor/cobrador de contribuições e acréscimos de mora. Para Andrei Pitten Velloso, em interpretação com que concordamos integralmente,

a imputação do vício de inconstitucionalidade é procedente. A atribuição ao Poder Judiciário do dever-poder de aplicar as leis tributárias de ofício, substituindo-se aos agentes do INSS (rectius: auditores-fiscais da Receita), e de tomar, ex officio, as diligências necessárias à satisfação do crédito autárquico malfere o princípio

da separação dos poderes, que, por ser basilar ao Estado Democrático de Direito, não pode ser afetado nem mesmo por atos do poder constituinte derivado (art. 60, § 4º, III, da CF). Além disso, ao se impor aos magistrados a tarefa de apurar, liquidar e executar créditos tributários, macula-se outro princípio basilar do Estado de Direito: a imparcialidade dos magistrados, que, sujeitos a deveres-poderes próprios da Administração Fazendária, lutarão para manter sua isenção diante da matéria que lhes é dada a apreciar, num esforço vão, diante do vilipêndio cometido às suas funções típicas. Por fim, a apuração e a formalização dos créditos tributários diretamente pelo Poder Judiciário acabam por obstar o exercício, pelo sujeito passivo, de direito público subjetivo de caráter fundamental, qual seja, o devido processo legal administrativo. Inexistindo processo administrativo, o sujeito passivo estará privado do direito de submeter a legitimidade do “lançamento tributário” à apreciação de agentes preparados e estruturados para a análise da existência de eventuais débitos tributários, tarefa que passará a ser realizada por magistrados que são especializados em matéria diversa: no Direito do Trabalho.¹

Restou evidente que a intenção do constituinte derivado foi a de permitir uma execução fiscal de contribuições à Seguridade Social na Justiça do Trabalho. Porém, quando da regulamentação por lei, esta tomou outro rumo: pretendeu-se transformar a Justiça do Trabalho em órgão “administrativo”, apto a realizar o cálculo e a arrecadação de contribuições sociais.

Aqui reside o principal problema das alterações sofridas pela CLT pertinentes a este assunto: com os olhos voltados exclusivamente para a finalidade arrecadatória, o Poder Público, em vez de aparelhar eficientemente os seus órgãos dotados de poder de polícia (atualmente, a Receita Federal) e a Advocacia da União, com pessoal suficiente para poder dar conta das demandas fiscais, estabeleceu uma estranha “terceirização” da função arrecadadora, em que um servidor do Judiciário, ou até mesmo um perito contábil particular, não servidor público, nomeado pelo Juízo, faz o “acertamento” dos valores devidos ao Fisco, a título de contribuições e seus acréscimos, e o órgão fiscal, teoricamente, deixa de realizar o lançamento tributário que prevê o art. 142 do CTN, bastando que, uma vez intimado dos cálculos realizados

por essa nova figura, travestida de “autoridade administrativa” (contador judicial ou perito contábil), a Procuradoria Federal, ao silenciar no prazo indicado por lei, concorde com a conta, sem inclusive incluí-lo em Dívida Ativa, entendimento que vem predominando, infelizmente, como se verá adiante.

Não difere o entendimento de *Wagner Giglio* sobre a inovação trazida: “Em sua fúria desvairada de arrecadar fundos para a Previdência Social, o legislador desprezou princípios, criou atritos com outros preceitos constitucionais, atropelou o Direito e prejudicou de forma irreparável o funcionamento normal da Justiça do Trabalho, atribuindo-lhe funções administrativas de órgão auxiliar de autarquia, sem cuidar de lhe fornecer meios ou instrumentos para a missão totalmente estranha a seus propósitos e causando o desvio da finalidade precípua da execução trabalhista, que na prática deixou de ser a satisfação do direito reconhecido ao trabalhador e passou a ser o atendimento dos interesses da Previdência Social” (*Revista LTr* 65-06, pp. 647-649).

Porém, não é tão fácil o deslinde desta novidade constitucional e processual. De pronto, nos deparamos com diversas questões para as quais procuraremos buscar resposta plausível.

Em verdade, não existe uma contribuição específica que tenha por fato gerador a decisão judicial proferida em dissídio trabalhista. O que existe é o reconhecimento da existência de relação de trabalho e de parcelas de natureza remuneratória, sobre as quais incidem as contribuições já previstas – do segurado e de seu tomador de serviços. Nesse sentido:

Não existe, como fonte própria de custeio da Previdência Social (*sic*), contribuição que tenha por fato gerador, exclusivamente, os acordos celebrados na Justiça do Trabalho, já que estes se limitam a reconhecer devidas, mercê das concessões recíprocas realizadas em juízo, verbas decorrentes de relação empregatícia, que pode ser, ela própria, tributada ou não com essa finalidade (TRF da 5ª Região, AC n. 2000.05.00.016749-8/AL, 2ª Turma, Relator Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 26.6.2001 – *in* RPS 263/921).

O recolhimento da contribuição social em decorrência do cumprimento de decisões judiciais trabalhistas surgiu com a Lei n. 7.787/1989, que, em seu art. 12, *caput*, previa:

Em caso de extinção de processos trabalhistas de qualquer natureza, inclusive a decorrente de acordo entre as partes, de que resultar pagamento de vencimentos, remuneração, salário e outros ganhos habituais do trabalhador, o recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social será efetuado incontinenti.

Posteriormente, a Lei de Custeio, em seus arts. 43 e 44, alterados pela Lei n. 8.620/1993, no intuito de regular a matéria, estabeleceram:

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.

Parágrafo único. Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado.

Art. 44. A autoridade judiciária velará pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, inclusive fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, dando-lhe ciência dos termos da sentença ou do acordo celebrado.

Inicialmente, há que se mencionar que as normas eram de uma imprecisão absoluta, tratando, em dois singelos artigos, da incidência de contribuições sociais sobre créditos decorrentes de decisões de mérito e homologatórias de acordos na Justiça do Trabalho – tratados como direitos sujeitos à incidência de contribuição à Seguridade Social.

Esta simplicidade extrema vinha causando uma série de transtornos na já conturbada execução trabalhista, permeada por normas que facilitam ao executado a procrastinação da satisfação do devido.

A Corregedoria-Geral do Tribunal Superior do Trabalho, por seu turno – diga-se de passagem, sem embasamento legal –, determinou em seu Provimento n. 2/1993 a inclusão, nos cálculos de liquidação dos créditos do trabalhador demandante, das contribuições devidas à Previdência, bem como a realização do cálculo do montante devido a título de imposto de renda, para desconto nos pagamentos a serem efetivados. Ou seja, deliberou, administrativamente, sobre matéria que é objeto tão somente de lei – determinando quem seja o sujeito passivo da obrigação tributária (art. 3º do Provimento), seu fato gerador (art. 5º) e o vencimento da obrigação (art. 6º).

Em dezembro de 1996, a Corregedoria-Geral do Tribunal Superior do Trabalho editou novo Provimento, que levou o n. 1, nele declarando, acertadamente, a incompetência da Justiça do Trabalho para a feitura do cálculo do imposto de renda a ser retido na fonte pagadora, mantendo, porém, o entendimento de que cabe ao Juiz do Trabalho determinar a realização de cálculo da contribuição previdenciária preconizada na Lei de Custeio, sem mais mencionar as deliberações contidas no Provimento anterior a respeito da matéria.

Finalmente, atendendo aos interesses governamentais em modificar vários aspectos da arrecadação e financiamento da Seguridade Social, ante a inapetência em realizar os procedimentos fiscalizatórios e a cobrança judicial de seus créditos, veio a Emenda Constitucional n. 20, promulgada em 15.12.1998, a acrescentar no art. 114 do texto original o § 3º, que assim definiu competir à Justiça do Trabalho *a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir*. Atualmente, o mesmo dispositivo consta do inciso VIII do art. 114 da Constituição, com a redação conferida pela EC 45/2004.

Alguns esclarecimentos sobre a matéria devem ser feitos. O primeiro deles é que não é de decisão judicial que resultam direitos, mas da existência do direito, que em tempo pretérito foi lesado, e que somente por ocasião da sentença foi reconhecido pelo Estado-Juiz. Vale dizer, sentença judicial – ainda que homologando transação entre as partes num litígio perante a Justiça do Trabalho – não é fato gerador de contribuição à Seguridade, como pretende *Manoel Hermes de Lima*.²

Visando eliminar em definitivo a dúvida – a nosso ver, infundada – sobre o assunto, a Lei n. 11.941/2009 deu nova redação ao art. 43 da Lei n. 8.212/1991, *verbis*:

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.

§ 1º Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado.

§ 2º Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço.

§ 3º As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário de contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.

§ 4º No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o § 6º do art. 57 da Lei n. 8.213, de 1991.

§ 5º Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo.

§ 6º Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas Comissões de Conciliação Prévia de que trata a Lei n. 9.958, de 12 de janeiro de 2000.

Passa-se, então, ao exame das disposições contidas na legislação de custeio. De início, nota-se que o legislador manteve a redação do *caput*, no que merece ainda maiores críticas às que já vínhamos fazendo desde a edição da norma. Não há sentido lógico em se impor que “*o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas*”. Primeiro, por não ser ele sujeito passivo da obrigação tributária; segundo, porque o recolhimento já foi determinado pela lei – se esta não foi cumprida, não é caso de determinar recolhimento algum, mas de proceder à cobrança dos valores devidos e não pagos.

Mais adiante, nova incongruência, desta feita mais grave: a atribuição de “responsabilidade” ao Juiz pelo não recolhimento. Trata-se de uma espécie de “lei da mordaza”, a querer impor obrigação ao Juiz de um litígio trabalhista sobre matéria que sequer lhe é afeita, e que não caracteriza qualquer dolo ou omissão na função de julgar. A considerar-se tal imposição como válida, sujeitar-se-ia à responsabilização (qual? Civil? Penal? Administrativa?) o Juiz que, racionalmente convencido da inconstitucionalidade desta norma, deixasse de aplicá-la, fundamentadamente? O dever funcional do Juiz é o de, constatados indícios de ato ilícito, comunicar às autoridades administrativas, ou ao Ministério Público, para as providências cabíveis.

Buscando, pois, uma interpretação minimamente razoável para as regras em questão, tem-se que toda vez que uma decisão judicial proferida em litígio perante a Justiça do Trabalho reconhecer a existência de relação de trabalho (não apenas as relações de emprego, mas quaisquer relações de trabalho em que o prestador de serviços for pessoa física, logo segurado obrigatório do RGPS), seja apreciando a demanda, seja homologando composição amigável, havendo incidência de contribuições à Seguridade Social ainda não quitadas pelo responsável tributário, estas são devidas, não em função da sentença, nem em função da condenação no pagamento de verbas de natureza remuneratória, mas sim em função da existência pretérita de fatos geradores da obrigação de recolher contribuição aos cofres da Seguridade Social, já que, como é cediço na jurisprudência, o que gera a obrigação tributária, no caso, é a “relação laboral onerosa”:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

FOLHA DE SALÁRIOS. PRAZO DE RECOLHIMENTO. FATO GERADOR. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF.

- 1. Alegação genérica de ofensa à lei federal não é suficiente para delimitar a controvérsia, sendo necessária a especificação do dispositivo legal considerado violado (Súmula n. 284 do STF).*
- 2. As contribuições previdenciárias a cargo das empresas devem ser recolhidas no mês seguinte ao trabalhado, e não no mês seguinte ao efetivo pagamento.*
- 3. “O fato gerador da contribuição previdenciária é a relação laboral onerosa, da qual se origina a obrigação de pagar ao trabalhador (até o quinto dia subsequente ao mês laborado) e a obrigação de recolher a contribuição previdenciária aos cofres da Previdência”.*
- 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. (STJ, 2ª Turma, REsp 507316/RS, Rel. Min. João Noronha, DJU 7.2.2007).*

Quanto ao § 1º do art. 43, trata-se do antigo parágrafo único, o qual também demonstra equívoco manifesto a respeito do assunto. Refere-se o dispositivo aos acordos homologados pela Justiça do Trabalho, em que o tomador dos serviços quita valores decorrentes da suposta relação de trabalho entre autor e réu – recordando-se, aqui, por oportuno, que a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, promovida pela Emenda Constitucional n. 45, fez com que este ramo do Judiciário passasse a decidir sobre relações de trabalho em sentido amplo – e não apenas no campo antes restrito às relações de emprego e trabalho avulso.

Quanto à alusão às sentenças (imaginando-se que o legislador quis se referir às declaratórias ou condenatórias, já que os acordos judiciais também se homologam por sentença, como é comezinha regra de direito processual), é de se notar que não existe sentença que não declare a natureza jurídica do que está sendo objeto de condenação, sob pena de se tratar de sentença nula, por ininteligível.

Já o acordo judicial resolve a demanda entre autor e réu do processo – prestador de trabalho e contratante desse mesmo trabalho. Trata-se, a relação de trabalho, de relação de direito privado, em que se admite a transação em Juízo, mediante a existência da chamada *res dubia*. Ao celebrar acordo, autor e réu podem pactuar

livremente o que está sendo objeto da composição amigável – desde que o objetivo da composição não seja prejudicar terceiros.

Daí vem a questão: uma demanda em que o autor formula dois pedidos, um de diferenças de valores pagos “por fora”, e outro, de FGTS não depositado, em que as partes resolvem compor o litígio com o valor pago apenas “a título de FGTS”, tem esse desiderato, de prejudicar terceiros? Sob a ótica de alguns, sim, pois a Seguridade Social não poderia exigir as contribuições sobre os valores pagos sem constar na “folha de pagamento”. E justamente aqui reside o equívoco.

O fato de ter a composição amigável versado somente, no nosso exemplo, sobre o FGTS – que não faz parte do conceito de salário de contribuição – não exclui o poder-dever da administração fazendária em identificar os fatos geradores de tributos e contribuições devidas. Ou seja, se o autor da demanda comprovadamente recebeu salários “por fora”, pouco importa se fez parte do acordo o reconhecimento de tais pagamentos: o Fisco tem elementos para proceder a investigação e descobrir, se for o caso, o montante pago ao trabalhador, mês a mês, procedendo daí ao lançamento de ofício e cobrança judicial futura, inclusive com encaminhamento posterior de ofício ao Ministério Público Federal, para denúncia pelo crime de sonegação de contribuições previdenciárias.

Em vez disso, o legislador, em péssima técnica legislativa tributária, estabeleceu uma condição atípica de aferição de base de cálculo de contribuições: o valor do acordo. Em função disso, tem-se visto situações teratológicas, como a União exigir contribuições previdenciárias incidentes sobre valor de acordo feito a título de indenização por danos morais – quando o único pedido era este – por entender que “não houve discriminação das parcelas objeto do acordo”. O parágrafo em questão, ademais, cria novo fato gerador e inventa um novo vencimento para a obrigação tributária – pagamento de acordo judicial, que não se confunde com o pagamento das parcelas salariais – o que poderia demandar arguição de inconstitucionalidade, por não ter sido previsto em lei complementar.

Acerca do § 2º, parecia encerrar em definitivo a cizânia existente – apenas na Justiça do Trabalho – acerca da caracterização do fato gerador em situações de reconhecimento de direitos apenas em Juízo. O dispositivo incorpora a posição

unânime dos Tribunais Regionais Federais e do STJ – antes da matéria passar a ser de competência da Justiça do Trabalho e mesmo depois, naquelas execuções fiscais que permaneceram na competência da Justiça Federal. Pouco importa quando se deu o ingresso em Juízo da ação, ou quando foi prolatada a sentença, ou quando foi liquidado o cálculo, ou ainda, quando foi quitada a verba em que foi condenado o réu: o cálculo da contribuição previdenciária retroagirá à época de cada mês em que houve a prestação de serviços, tal como sempre se fez em relação aos próprios créditos trabalhistas reconhecidos em decisão judicial.

A composição plena do TST, entretanto, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade sobre as regras incluídas e alteradas, nos seguintes termos:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 43 DA LEI Nº 8.212/91. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS E MULTA. FATO GERADOR. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Mostra-se incabível a arguição de inconstitucionalidade, pois a nova redação do art. 43 da Lei nº 8.212/91, cuja inconstitucionalidade se discute, não é aplicável às relações de trabalho que antecederam a sua vigência. O Tribunal Superior do Trabalho não tem competência para o controle abstrato de constitucionalidade de dispositivo de lei federal, mas apenas para o controle difuso de constitucionalidade, razão pela qual a arguição de inconstitucionalidade, prevista nos arts. 244 e seguintes do Regimento Interno, deve ser necessária à solução do caso concreto, o que não é a hipótese. Preliminar de não cabimento da arguição de inconstitucionalidade acolhida (ArgInc n. 95541-69.2005.5.03.0004, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 06.09.2013).

Na prática, o que se discute é o momento a partir do qual se inicia a contagem para eventual cobrança de juros e valores devidos a título de contribuição previdenciária em sentenças já liquidadas.

O entendimento predominante até então no TST, além de beneficiar o infrator da norma e fulminar de morte aspectos ligados aos delitos fiscais (já que, caso se

entenda que o fato gerador se dá somente com o pagamento, o crime de sonegação fiscal de contribuições previdenciárias, tipificado no art. 337-A do Código Penal, não se materializaria jamais), não encontra guarida na firme jurisprudência do STF, *verbis*:

Todas as contribuições, sem exceção, sujeitam-se à lei complementar de normas gerais, assim ao CTN (art. 146, III, ex vi do disposto no art. 149). Isto não quer dizer que a instituição dessas contribuições exige lei complementar: porque não são impostos, não há a exigência no sentido de que os seus fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes estejam definidos na lei complementar (art. 146, III, a). (STF, RE 138.284, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. 1.7.1992).

Não discrepa o posicionamento pacífico do STJ, já de décadas, a respeito da matéria:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE SALÁRIOS. FATO GERADOR. DATA DO RECOLHIMENTO.

- 1. O fato gerador da contribuição previdenciária do empregado não é o efetivo pagamento da remuneração, mas a relação laboral existente entre o empregador e o obreiro.*
- 2. O alargamento do prazo conferido ao empregador pelo art. 459 da CLT para pagar a folha de salários até o dia cinco (05) do mês subsequente ao laborado não influi na data do recolhimento da contribuição previdenciária, porquanto ambas as leis versam relações jurídicas distintas; a saber: a relação tributária e a relação trabalhista.*
- 3. As normas de natureza trabalhista e previdenciária revelam nítida compatibilidade, devendo o recolhimento da contribuição previdenciária ser efetuado a cada mês, após vencida a atividade laboral do período, independentemente da data do pagamento do salário do empregado.*
- 4. Em sede tributária, os eventuais favores fiscais devem estar expressos na norma de instituição da exação, em nome do princípio da legalidade.*

5. *Raciocínio inverso conduziria a uma liberação tributária não prevista em lei, toda vez que o empregador não adimplisse com as suas obrigações trabalhistas, o que se revela desarrazoado à luz da lógica jurídica.*

6. *Recurso desprovido (REsp 419.667/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJU 10.3.2003).*

Em razão disso, houve modificação no teor da Súmula n. 368 do TST, que passou a ter a seguinte redação:

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR (aglutinada a parte final da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2017) – Res. 219/2017, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017.

I – A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição (ex-OJ nº 141 da SBDI-I – inserida em 27.11.1998).

II – É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte (ex-OJ nº 363 da SBDI-I, parte final).

III – Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição (ex-OJs nºs 32 e 228 da SBDI-I – inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001).

IV – Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V – Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96).

VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22.12.1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

Assim, nota-se que o TST sinaliza mudança de entendimento quanto ao fato gerador, reconhecendo que este se dá quando da efetiva prestação laborativa, mas o admite somente a partir da vigência da nova redação do art. 43 conferida pela Lei 11.941/2009. Para o período anterior, o entendimento não se modificou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. RECURSO DA UNIÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. Com a ressalva de meu

entendimento, a SBDI-1 do TST decidiu que a fixação de momento diverso para a ocorrência do fato gerador ofende diretamente o art. 195, I, 'a', da Constituição Federal, por extrapolar os limites nele previstos. Para os serviços prestados antes de 5/3/2009, quando o crédito trabalhista é questionado judicialmente, a obrigação previdenciária é devida a partir do segundo dia do mês seguinte à liquidação da sentença, nos termos do art. 276, caput, do Decreto nº 3.048/1999. Logo, os juros e a multa moratória são aplicáveis somente a partir desse momento, e não desde a prestação dos serviços. Na hipótese, a prestação de serviços ocorreu entre 1976 e 1994. Agravo de instrumento desprovido (TST, AIRR 95000-49.1996.5.01.0055, 7ª Turma, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 29.8.2014).

O art. 276 do Regulamento prevê que a apuração da contribuição do empregado – e, por conseguinte, também a do empregador – seja feita mês a mês, aplicando-se as alíquotas do art. 198 do Regulamento (as mesmas utilizadas para a contribuição dos segurados empregados), observado o limite máximo do salário de contribuição, omitindo-se a respeito da contribuição patronal, bem como sobre quem deverá sofrer o ônus do pagamento. Quanto ao vencimento da obrigação, deve-se considerar o prazo estabelecido na época em que a contribuição era devida, mês a mês, para o cálculo dos acréscimos de mora (juros e multa).

Como já frisado também no capítulo pertinente, os juros aplicáveis aos débitos decorrentes do inadimplemento das obrigações (tributárias) da Lei de Custeio são os apurados de acordo com a taxa “SELIC”.

É que, no nosso entender, a decisão proferida pela Justiça do Trabalho tem (ou deveria ter) efeito semelhante ao da atuação fiscal dos auditores da Receita Federal do Brasil: o Fisco toma conhecimento de irregularidades praticadas pelos contribuintes ou responsáveis tributários (no caso, os empregadores), via de regra, pela atuação do seu corpo de auditores-fiscais. Mas, sendo dever de ofício dos órgãos judiciários comunicar às autoridades competentes quaisquer indícios de violação da ordem jurídica, a comunicação feita pelo Juiz do Trabalho à Receita surte efeito semelhante ao do comparecimento do auditor-fiscal ao estabelecimento de uma empresa: constata-se, de forma inequívoca, eventual inadimplemento de obrigações

tributárias para com a Seguridade Social.

Então, da mesma forma como acontece quando um auditor-fiscal da RFB comparece à empresa e faz constatação de inadimplemento de verbas trabalhistas e de contribuições previdenciárias, o débito já existe, não foi “criado” pela ida do auditor ao estabelecimento, nem pela sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Daí por que existem “acréscimos moratórios” devidos (juros iguais à SELIC e multa de caráter moratório), como menciona o art. 114, VIII, da Constituição. Porém, o texto do art. 276 do Decreto é omissivo a esse respeito, dando a falsa impressão de que o efeito de um crédito da Seguridade Social “decorrente” de uma decisão judicial trabalhista seria diverso daquele constatado pela ação da fiscalização da Receita Federal.

O efeito prático dos entendimentos em sentido oposto é o beneficiamento ao infrator da norma, pois (1) a taxa SELIC é bastante superior aos índices constantes na Lei n. 8.177/1991 – com isso, empregadores são incentivados a postergar o pagamento das obrigações previdenciárias; e (2) caso este mesmo empregador fosse flagrado em débito das mesmas contribuições pela ação dos auditores da Receita Federal, pagaria os acréscimos equivalentes à SELIC e multa desde o dia seguinte ao vencimento (como no período anterior àquele em que a Justiça do Trabalho não tinha tal competência executiva).

O § 4º do art. 879 da CLT, no entanto, claramente dispõe que “a atualização do crédito devido à Previdência Social observará os critérios estabelecidos na legislação previdenciária”. Portanto, os parâmetros a serem obedecidos para atualização da contribuição previdenciária devida são aqueles constantes da Lei n. 8.212/1991.

A previsão legal para a atualização das contribuições previdenciárias pela taxa SELIC, por sua vez, encontra-se exatamente contida no art. 61 da Lei n. 9.430/1996, a que faz expressa menção ao art. 35 da Lei n. 8.212/1991 (no mesmo sentido: TST, ARR 1034-89.2010.5.12.0037, 7ª Turma, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 18.5.2018).

O legislador laborou em novo equívoco conceitual ao atribuir, no texto do § 3º do art. 43 editado pela Lei n. 11.941/2009, um novo prazo de vencimento da obrigação. Se o fato gerador, como bem esclarece o § 2º, é a prestação de serviço, e a apuração

da contribuição e seus acréscimos a ele retroage, o vencimento da obrigação ocorreu no mês seguinte ao da prestação laboral – a exemplo do empregador que não quitou as verbas trabalhistas no mês seguinte ao trabalhado, e somente em Juízo é compelido a fazê-lo. Não há porque estabelecer prazo diferente, porque o devedor, no caso, já está inadimplente. Não há dois prazos de vencimento para uma mesma obrigação tributária. Vencido o prazo, o devedor cai em mora, e se sujeita aos juros e multa moratórios.

O § 4º do art. 43 da Lei de Custeio apenas acrescenta o cabimento da cobrança da contribuição específica para custeio de aposentadorias especiais, quando o autor da demanda fizer jus a esta, por exemplo, quando caracterizada atividade insalubre sem neutralização dos agentes nocivos, constante do Anexo ao Decreto n. 3.048/1999.

O § 5º do art. 43 da Lei n. 8.212/1991 tinha redação diversa quando editada a Medida Provisória n. 449, sendo similar à da Lei n. 11.457/2007, que incluiu previsão idêntica no § 6º do art. 832 da CLT e com a qual concordávamos. Por evidente, o acordo judicial homologado posteriormente ao julgamento somente pode versar sobre a transação dos créditos do trabalhador, nunca os da Fazenda Pública, como se explicita melhor adiante. Todavia, no Congresso Nacional, o texto foi modificado, para fazer constar o oposto. A Lei n. 13.876/2019 inclui novos parágrafos ao art. 832 da CLT, limitando de certo modo a liberdade de identificação, no acordo, de verbas de natureza não remuneratória:

“§ 3º-A. Para os fins do § 3º deste artigo, salvo na hipótese de o pedido da ação limitar-se expressamente ao reconhecimento de verbas de natureza exclusivamente indenizatória, a parcela referente às verbas de natureza remuneratória não poderá ter como base de cálculo valor inferior:

I – ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória; ou

II – à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada competência não será inferior ao salário-mínimo.

§ 3º-B Caso haja piso salarial da categoria definido por acordo ou convenção

coletiva de trabalho, o seu valor deverá ser utilizado como base de cálculo para os fins do § 3º-A deste artigo.”

Trata-se de matéria que deve ser observada com cautela, pois acarretará “acordos pagos por fora” na Justiça do Trabalho, para evitar a incidência de contribuições. Uma solução razoável é considerar que o texto se refere a “decisões de mérito” não transitadas em julgado ainda, porque no caso das decisões transitadas em julgado, prevalece a disposição do art. 832 da CLT.

Em suma, trata-se de mais um problema causado pelos nossos legisladores, que muitas vezes mais prejudicam do que colaboram com a ordem jurídica.

A esse respeito, ainda pesa em sentido contrário à intangibilidade do crédito da Fazenda Pública a Orientação Jurisprudencial do TST abaixo:

376. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HOMOLOGADO.

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

Por fim, há a previsão de execução de contribuições decorrentes de acordos firmados perante as Comissões de Conciliação Prévia, de que trata a Lei n. 9.958/2000, regra que merece elogios, já que até então não havia qualquer fiscalização do Estado sobre as transações ocorridas nas ditas comissões.

28.1 A RESPONSABILIDADE PELOS RECOLHIMENTOS

Na Lei de Custeio tem-se que, embora os segurados empregados, domésticos e avulsos sejam contribuintes, a contribuição não passa por suas mãos. É obrigação legal do empregador fazer a retenção da contribuição devida, de modo que o salário

“líquido” do empregado é aquele apurado após a dedução da contribuição à Seguridade, entre outras deduções legais e contratuais.

A previsão legal está no art. 30, inciso I e alíneas (doméstico, inciso V), estabelecendo a norma que, após arrecadar as contribuições dos segurados, deverá o empregador (empresa ou empregador doméstico) fazer o recolhimento, ou seja, a entrega do numerário ao ente arrecadador, assim como a sua própria contribuição.

Situação idêntica ocorre quanto ao contribuinte individual, prestador de serviços pessoa física, sem relação de emprego, quando remunerado por pessoa jurídica, por força da Lei n. 10.666/2003: também a empresa é responsável pela retenção da contribuição do segurado, no percentual de 11% sobre o salário de contribuição, limitado ao valor-teto.

Mais adiante, o § 5º do art. 33 da Lei n. 8.212/1991 dispõe sobre o descumprimento da obrigação de fazer a retenção e o recolhimento, *verbis*:

O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou que arrecadou em desacordo com o disposto nesta Lei.

Em matéria penal, cumpre lembrar que a Lei n. 9.983/2000 estabelece entre os crimes contra a Seguridade Social o de “sonegação de contribuições previdenciárias”, que é praticado pelo tomador de serviços que utiliza meios fraudulentos para não declarar fatos geradores de contribuição previdenciária, com a finalidade de não recolhê-las ou recolhê-las a menor que o devido (a matéria se encontra no Capítulo seguinte, ao qual remetemos o leitor para maiores detalhes).

Tal situação é bastante comum nas lides trabalhistas, em que grande parte dos trabalhadores postula o reconhecimento da relação de emprego por terem trabalhado “sem carteira assinada”, ou, ainda, quando o empregador, usando do famoso método do “caixa dois”, paga parte da remuneração do empregado “por fora”, ou seja, sem

que esteja indicado nos recibos de pagamento de salários.

Em se tratando de delito, além do dever de comunicação ao Ministério Público Federal, para o ajuizamento da ação penal contra o empregador infrator, na forma do art. 40 do Código de Processo Penal, cumpre ao Juiz do Trabalho fazer com que o ônus pelo descumprimento da lei recaia exclusivamente sobre o infrator – o empregador, no caso – de modo que: (1) as contribuições inadimplidas, sejam as patronais, sejam as que deveriam ter sido deduzidas da remuneração do empregado, sejam satisfeitas em sua totalidade pelo empregador infrator; e (2) diante da mora tributária, que retroage ao dia do vencimento da obrigação – nos meses seguintes a cada mês trabalhado –, seja exigido o pagamento dos juros de mora e da multa moratória previstos na Lei n. 8.212/1991, tal como ocorreria caso a situação fosse flagrada por um auditor-fiscal da Receita.

Outrossim, cumpre citar o que preceitua o art. 34 da Lei n. 8.213/1991, ao tratar do cálculo da renda mensal do benefício do segurado empregado e trabalhador avulso, para quem serão computados os salários de contribuição referentes aos meses em que as contribuições eram devidas, ainda que não tenha havido recolhimento pela empresa, “sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis”.

Assim, fica evidente que a legislação de financiamento do sistema de seguridade impõe ao empregador a responsabilidade integral por recolhimentos ocorridos fora da chamada “época própria”, ou seja, no mês subsequente ao do pagamento devido. Vale dizer, por exemplo, que, no caso típico do trabalhador sem carteira assinada, cujo vínculo de emprego é reconhecido em Juízo, as contribuições não efetuadas nos meses em que vigeu o contrato de trabalho são de inteira responsabilidade do empregador.

E quando o pagamento de alguma parcela salarial foi protelado pelo empregador, como, por exemplo, reajustes salariais, décimo terceiro salário ou horas extras? Como já frisado, a hipótese de incidência contempla o fato de ser tão somente devida a verba para que ocorra a obrigação de contribuir. O momento da incidência é um só, em relação a cada verba, e como bem disse *Wladimir Martinez*,³ é ilógico que as partes possam a seu talante alterar o momento de incidência da contribuição. Primeiramente porque, antes da obrigação de recolher contribuições sociais, o

empregador tem a obrigação de pagar o salário devido, com todos os seus acréscimos (gratificações, adicionais, comissões etc.); se não o faz, pratica ato ilícito, sonegando o cumprimento da lei, não podendo invocar o desconhecimento da norma para eximir-se da culpa.

Então, sendo a falta de pagamento da verba salarial um ilícito, ainda que de caráter meramente civil, causando dano material, não há razão para aplicar regra diversa daquela disposta no já mencionado § 5º do art. 33 da Lei de Custeio.

O que é ainda mais impróprio, com a devida vênia de entendimentos em sentido contrário, é querer descontar dos créditos do empregado a contribuição social que deveria ter sido retida, caso o pagamento da verba tivesse sido feito na época correta, e não após o trânsito em julgado de decisão judicial ou acordo homologado. Não se deve perder de vista que a decisão judicial condenatória tem tão somente o efeito de um reconhecimento *a posteriori* de um direito vilipendiado; não cria direitos, apenas declara-os existentes e não satisfeitos.

Apenas para efeito de corroborar a tese, observe-se que, caso a irregularidade no recolhimento seja constatada pela ação fiscal – pela visita de Auditor Fiscal da Receita Federal ao estabelecimento –, a notificação é expedida apenas contra o empregador, inclusive quanto às contribuições que deveriam ter sido descontadas do empregado, não cabendo à empresa qualquer direito regressivo contra a pessoa do segurado.

Por essas razões, entendemos que a obrigação dos recolhimentos decorrentes de créditos reconhecidos por decisão judicial é de inteira responsabilidade e ônus da empresa ou do empregador doméstico, salvo quando o atraso no pagamento de parcela salarial não caracterize ato ilícito do empregador.

No entanto, tem-se observado que as decisões da Justiça do Trabalho, em sua grande maioria, determinam a dedução das contribuições do empregado em seus créditos, por força da Súmula n. 368 do TST, que em sua atual redação incorporou a antiga Orientação Jurisprudencial n. 363 da SDI-1 do TST.

Dessa forma, o empregado, caso ajuizasse a demanda na época em que não era competência da Justiça do Trabalho a execução das contribuições decorrentes de seus julgados, não teria nenhuma contribuição deduzida de seus créditos (o Fisco cobraria

as contribuições única e exclusivamente do responsável tributário, com fulcro no art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/1991; mas aquele que procura a Justiça do Trabalho após a promulgação da EC n. 20/1998 passa de credor a devedor nessa matéria, tendo de seus direitos deduzidos os valores de contribuição à Seguridade Social, como se tivesse colaborado com o inadimplemento tributário. Mas a situação está longe de ser compreendida dessa forma pelo TST:

(...) no que concerne às parcelas previdenciárias, entende-se que o não recebimento na constância do pacto laboral, dos títulos, objeto de sentença judicial, por si só, não desloca para a empresa a obrigação atinente às cotas previdenciárias de ambos. A regra do art. 33, § 5º, da Lei 8.212/91 somente se refere a parcelas que o empregador tenha deixado de reter ou que tenha retido em desacordo com a legislação em vigor, sobre créditos já entregues ao trabalhador, eis que seria impossível ao Órgão Previdenciário, constatada a irregularidade na retenção feita pelo empregador, cobrar do empregado quando já não mais estivesse a serviço da mesma empresa. Sobre os créditos trabalhistas emergentes da ação, a regra é outra, ou seja, cada qual responderá, na forma da lei, por sua parcela (...) (TST, AIRR 3113420115020063, 6ª Turma, Relator Aloysio Corrêa da Veiga, julg. 8.10.2014).

Alguns julgados de TRTs não comungam do entendimento *retro*:

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. CORREÇÃO, ATUALIZAÇÕES E MULTAS. MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA. O devedor que se vê obrigado por meio de decisão judicial ou acordo a adimplir verbas de prestação de serviços deve recolher as contribuições previdenciárias sobre elas incidentes e não repassadas aos cofres da União com as devidas correções, atualizações e multas aplicáveis desde o vencimento de cada parcela nos termos da legislação em vigor que adota a taxa SELIC para esse fim. Entendimento contrário poderia importar indesejável brecha para a sonegação, ou seja, o devedor poderia deixar propositadamente de quitar determinadas verbas durante o liame contratual, não

recolhendo, por consequência, a contribuição previdenciária correspondente, para fazê-lo tão somente em razão de acordo ou decisão judicial, efetivando o recolhimento que deveria ter sido há muito realizado apenas com a incidência de juros e multas a partir do seu, não raro, demorado trânsito em julgado (TRT12, AP 0002166-34.2012.5.12.0031, 1ª Turma, Rel. Agueda Maria Lavorato Pereira, TRTSC/DOE de 8.10.2014).

Considerando o predomínio do entendimento do TST em sua OJ n. 363, surge nova indagação: e quanto aos acréscimos de mora, também devem ser suportados pelo trabalhador que buscou o Judiciário Trabalhista?

Uma solução alternativa tem sido atribuir os acréscimos de mora unicamente ao empregador. É o que se nota do acórdão a seguir:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS E MULTA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO EMPREGADOR. Os juros de mora, calculados pela SELIC, e a multa moratória incidentes sobre as contribuições previdenciárias são encargo exclusivo do empregador, vedada a dedução nos créditos dos empregados, pois não há como imputar ao empregado o pagamento de acréscimos moratórios a que não deu causa – e tampouco há previsão expressa para tal imputação, seja na Orientação Jurisprudencial 363 da SBDI-1 do TST, seja no art. 276, § 4º, do Decreto 3.048/1999. (TRT12, RO 0001851-82.2016.5.12.0025, 6ª Câmara, Rel. Carlos Alberto Pereira de Castro, publ. 21.8.2018).

O art. 43 da Lei n. 8.212/1991, ao mencionar a obrigação de contribuir para a Seguridade Social também com respeito aos créditos decorrentes de decisões da Justiça do Trabalho, menciona o “recolhimento” das importâncias devidas, e não a “retenção”. Não há de se confundir tais institutos, já que tais vocábulos não são sinônimos: uma, porque, se fossem, não seriam utilizados conjuntamente no art. 45 do Código Tributário Nacional; duas, porque o recolhimento é feito no prazo assinado por lei, *a posteriori* da quitação dos salários ao empregado, enquanto a retenção – que, insista-se, não é autorizada pelo preceito da lei previdenciária em comento – é

feita preambularmente à satisfação dos créditos, ou no momento da entrega destes ao segurado. O empregador só retém quando deduz do empregado a sua contribuição.

Para um maior aprofundamento das questões aqui mencionadas, sugerimos ao leitor que observe os Capítulos desta Parte III, em que são estudados os aspectos gerais de todas as contribuições à Seguridade Social; as normas de arrecadação e aplicação dos acréscimos moratórios; e as questões relacionadas à decadência e à prescrição dos créditos da Seguridade Social, respectivamente.

28.2 CONDIÇÃO DA UNIÃO NA LIDE TRABALHISTA

Ainda na esteira das inovações previstas pela norma inserta na Emenda, tem-se que a União, sem ter composto a lide na condição de parte, surge na execução como terceiro interessado, na condição de credor exequente, sem sequer peticionar nos autos para tanto. Tal fato demonstra a ausência de preocupação do legislador com as questões processuais, ferindo os princípios básicos de composição das lides, isentando o Fisco de demonstrar interesse processual para a obtenção dos seus créditos. Não se pode dizer que seja parte na ação, pois dela não participou na sua fase cognitiva; contudo, na condição de terceiro interessado, eis que da decisão judicial lhe resultam créditos exequíveis, poderia a Procuradoria recorrer de decisão em fase de conhecimento? Assim não nos parece. A intervenção da PGF se dá somente na execução, não lhe cabendo discutir o mérito da causa, embora dela resultem eventualmente direitos (contribuições devidas) ou obrigações (no caso de reconhecimento de vínculo para fins de obtenção de benefícios posteriormente). Para o responsável pelos recolhimentos, por seu turno, não se concede o contraditório administrativo, partindo-se diretamente para a execução fiscal, em flagrante violação ao princípio do devido processo legal.

Todavia, desde a edição da Lei n. 10.035/2000, há previsão expressa de que o INSS tem o direito de recorrer de decisões homologatórias de transação judicial entre as partes, para discutir as contribuições sociais eventualmente devidas (CLT, arts. 831, parágrafo único, e 832, § 4º), dispositivo mantido pela Lei n. 11.457/2007, que agora registra haver tal direito por parte da União.

Há de se frisar, entretanto, a inocuidade de tal medida recursal. É que, caso a União entenda que existe algum valor percebido pelo trabalhador e que gera a incidência da norma de custeio, implicando ser devida a contribuição, deve peticionar imediatamente a execução da contribuição devida, não cabendo tal discussão em sede recursal, pois não há direito controvertido aí. Cabe-lhe exigir as contribuições, e ao executado, se for o caso, embargar a execução, alegando, como suposta matéria de defesa, a inexistência de obrigação de recolhimento de contribuição sobre determinada parcela do acordo judicial.

Diga-se, além disso, que o acordo judicial não gera o encerramento da discussão sobre as contribuições porventura inadimplidas ou sonegadas, pois o trabalhador e seu tomador de serviços não têm poderes para transigir sobre a matéria tributária.

Havendo indícios nos autos de que houve, por exemplo, pagamento de valores não identificados em recibos de pagamento de salários, porém de cunho nitidamente salarial, integrando pois o conceito de salário de contribuição, impõe-se ao ente arrecadador proceder à ação fiscalizatória e à cobrança de tais contribuições, é dizer, a sentença que homologa acordo na Justiça do Trabalho não põe fim a irregularidades cometidas no campo tributário-previdenciário.

Não se pode dizer que a União seja parte na ação de conhecimento (dissídio individual), pois dela não participa – o litígio ocorre entre trabalhador e tomador do serviço; contudo, tem-se entendido que detém a condição de terceiro interessado, já que da decisão resulta o reconhecimento de créditos que sofrem a incidência de contribuições à Seguridade Social, e, em função disso, tem-se admitido – embora de forma imprópria – que interponha recurso ordinário da decisão definitiva, v.g., para discutir as parcelas discriminadas em acordo judicial. A participação da Fazenda Pública como parte se dá exclusivamente na execução, conforme o texto do art. 114, § 3º, da Constituição, uma vez que à Justiça do Trabalho não foi conferida competência jurisdicional para analisar, em caráter de cognição, matérias de índole previdenciária, mas apenas em execução (fiscal).

No entanto, a CLT prevê a participação desta já na fase de liquidação do julgado, conferindo à Justiça do Trabalho o ônus de liquidar não só os créditos do autor da demanda como os da Seguridade Social, relativos a contribuições incidentes sobre o

salário de contribuição, o que padece de grave vício de inconstitucionalidade, como será visto em item a seguir.

28.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Quando da promulgação da Emenda n. 20/1998, externamos nosso entendimento de que a execução das contribuições, mesmo nas Varas do Trabalho, seriam reguladas pela Lei n. 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais –, já que, segundo o art. 1º deste diploma, as disposições da LEF são aplicadas à cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, entendendo-se por Dívida Ativa “qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o art. 1º”, de natureza tributária ou não tributária. Vale dizer, sendo as contribuições devidas espécie de crédito da Fazenda Pública, não havia motivo algum para a edição de outra norma legal, posição que havia sido expressada por vários Tribunais Regionais, como os da 4ª e 12ª Regiões.

Todavia, o Congresso Nacional entendeu por bem acolher o projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, baseado em Provimento do TRT da 3ª Região (MG), que foi sancionado como a Lei n. 10.035, passando a vigorar em 25.10.2000. Tal lei ordinária visa criar procedimento totalmente diverso daquele previsto na LEF, descurando-se de aspectos fundamentais relativos à Dívida Ativa.

A Lei n. 10.035/2000 alterou dispositivos da CLT e acrescentou outros, para efeito de regulamentação da chamada “execução de ofício” das contribuições devidas pelo empregador e pela empresa, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviços, mesmo sem vínculo empregatício, e as devidas pelos segurados, sobre as parcelas integrantes do salário de contribuição (art. 195, inciso I, alínea *a*, e inciso II, da Constituição). Nova alteração na matéria promoveu a Lei n. 11.457/2007, ao estabelecer que a defesa em Juízo em matéria de interesse da Seguridade Social passa a ser encargo da Procuradoria-Geral Federal (PGF), bem como modificando o sujeito ativo da obrigação, que deixa de ser o INSS e passa a ser a União.

A nosso ver, vários dispositivos da mencionada Lei padecem de

inconstitucionalidade, pois desrespeitam princípios como o do devido processo legal e invadem matéria destinada à lei complementar, excluindo da inscrição em Dívida Ativa créditos tipicamente tributários. Assim, entendemos que a LEF é a norma que deveria ser considerada para efeito de aplicação da nova competência da Justiça do Trabalho, como adiante será comentado. Entretanto, o STJ, decidindo o Conflito de Atribuição n. 81/SC, sendo Relatora a Ministra Eliana Calmon, decidiu pela aplicabilidade da Lei n. 10.035/2000, como adiante será visto.

28.4 CRÉDITOS EXECUTÁVEIS

De acordo com o inciso VIII do art. 114 da Constituição, executam-se perante a Justiça do Trabalho os créditos da Seguridade Social caracterizados como contribuições sociais e acréscimos legais (juros e multa moratória), decorrentes das sentenças que proferir, sejam elas no sentido de solucionar litígios, sejam nas hipóteses de homologações de acordos, devidas pelo empregador ou empresa sobre valores pagos ou creditados à pessoa física – ou seja, a segurado empregado ou não empregado – e sobre o salário de contribuição dos segurados.

Nesse sentido, a contribuição para custeio de benefícios acidentários (antigo SAT) é exigível em sede trabalhista, como restou sumulado pelo TST:

Nos termos da Súmula 454 do TST, compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, a, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei n° 8.212/1991). Recurso de revista conhecido e provido (TST, RR 1245008320025150113, 6ª Turma, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, DEJT 7.11.2014).

Por outra vertente, não cabe executar contribuição devida a terceiros (sistema S, salário-educação) na Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA. RITO SUMARÍSSIMO. JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS (SISTEMA S). O art. 114, VIII, da CF/88 dispõe que a competência da Justiça do Trabalho abrange as controvérsias que envolvam as contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, da CF/88. Por sua vez, o art. 240 da CF/88 expressamente exclui das hipóteses do art. 195 as contribuições destinadas a terceiros. Logo, a competência para discutir a matéria é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88. Recurso de revista a que se dá provimento (...) (TST, RR 6414520135080014, 6ª Turma, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, DEJT 9.5.2014).

Acerca da necessidade ou não de haver previsão na sentença trabalhista para o cabimento da execução de contribuições, comungamos do entendimento da Súmula n. 401 do TST:

AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONTOS LEGAIS. FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXEQUENDA OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 81 da SBDI-2) – Res. 137/2005 – DJ22, 23 e 24.08.2005

Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina.

A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária (ex-OJ nº 81 da SBDI-2 – inserida em 13.3.2002).

É que a sentença, como já frisado, não é o título executivo da contribuição a ser executada, pois na decisão proferida não há comando sentencial condenatório.

Conforme a regulamentação estabelecida, decorrem créditos previdenciários das decisões proferidas pelos Juízes e Tribunais do Trabalho que:

- condenem o empregador ou tomador de serviços ao pagamento de remuneração devidas ao trabalhador, por direito decorrente dos serviços prestados ou de disposição especial de lei;
- reconheçam a existência de vínculo empregatício entre as partes, declarando a prestação de serviços de natureza não eventual, pelo empregado ao empregador, sob a dependência deste e mediante remuneração devida, ainda que já paga à época, no todo ou em parte, e determinando o respectivo registro em CTPS;
- homologuem acordo celebrado entre as partes antes do julgamento da reclamação trabalhista, pelo qual fique convencionado o pagamento de parcelas com incidência de contribuições sociais para quitação dos pedidos que a originaram, ou o reconhecimento de vínculo empregatício em período determinado, com anotação do mesmo em CTPS;
- reconheçam a existência de remunerações pagas no curso da relação de trabalho, ainda que não determinem o registro em CTPS ou o lançamento em folha de pagamento.

Pairava certa controvérsia acerca do cabimento de se executar, perante a Justiça do Trabalho, contribuições devidas em função do reconhecimento de relação de emprego por sentença, quando não tenham sido feitos os recolhimentos durante o período contratual, sobre os salários de contribuição, além das contribuições incidentes sobre os créditos porventura reconhecidos como devidos pela decisão judicial.

Entretanto, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por sumular a matéria em sentido diverso, para consolidar o entendimento de que tais contribuições, quando a sentença trabalhista apenas reconheça a relação de emprego, mas de tal decisão não resultem créditos a serem devidos ao empregado, não cabe a execução das contribuições respectivas na Justiça do Trabalho, como se nota do teor da Súmula n. 368.

Todavia, com a edição da Lei n. 11.457, de 16.3.2007, deu-se nova redação ao

parágrafo único do art. 876 da CLT, indicando que também seriam exequíveis na Justiça do Trabalho as contribuições decorrentes de salários de contribuição pagos durante a relação de emprego reconhecida.

Mesmo assim, o TST continuou entendendo como incompetente a Justiça do Trabalho para a execução de contribuições, por exemplo, nos casos de pagamentos de salários “extrafolha”:

(...) a Justiça Laboral não tem competência para executar as contribuições previdenciárias relativas ao citado pagamento extrafolha recebido pelo trabalhador durante o vínculo de emprego e não incluído na condenação (TST-ED-RR-169400-69.2002.5.15.0011, Relator Ministro Augusto César Leite de Carvalho, SDI-I, DEJT 2.3.2012).

E o Supremo Tribunal Federal, por seu turno, editou a súmula vinculante n. 53, nos seguintes termos: “A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados”.

Ou seja, o STF referendou o entendimento já sumulado pelo TST, no sentido de que não cabe a execução de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho quando a decisão for unicamente declaratória de relação jurídica laboral, ou quando apenas reconhecer a existência de fatos geradores (como no caso de salários pagos “por fora” da folha de pagamento). Nestes casos, deverá a Receita Federal expedir a Notificação de Lançamento e iniciar o procedimento administrativo fiscal, culminando com a execução fiscal, se for o caso, na Justiça Federal.

Com base neste entendimento, o TST vem decidindo que:

É pacífico nesta Corte o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho para executar contribuições previdenciárias se limita às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição, o que não inclui as

contribuições previdenciárias decorrentes de salário pago “por fora” durante a contratualidade. Se esta Justiça Especial não tem competência para executar as contribuições previdenciárias decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego, muito menos o terá em relação aos salários pagos extrafolha (...) (TST, RR 46285-50.2008.5.12.0054, 7ª Turma, Rel. Min. Vieira de Mello Filho, DEJT de 4.5.2015).

Por derradeiro, a Lei n. 13.467/2017 incorporou à redação do parágrafo único do art. 876 da CLT o entendimento da Súmula Vinculante antes citada.

A solução para o problema é a comunicação de todas as decisões judiciais sobre a matéria ao Ministério Público Federal (art. 40 do Código de Processo Penal) e à Receita Federal do Brasil, para as providências cabíveis (ação penal e notificação de débito), por estar o empregador incurso nos arts. 297, § 4º, e 337-A do Código Penal:

ARTIGO 337-A DO CP. SENTENÇA TRABALHISTA. 1. A simples não inscrição do contrato de trabalho pelo empregador na carteira de trabalho do empregado é apta a configurar, em tese, o delito previsto no artigo 297, § 4º, do Código Penal. 2. A ausência do devido registro do vínculo de emprego em Carteira de Trabalho e Previdência Social tem aptidão para ocasionar, a um só tempo, tanto o não recolhimento de exações devidas ao INSS como, também, a não entrega de prestações decorrentes da relação trabalhista, cogitando-se, assim, de concurso formal de ilícitos. 3. É hábil a alicerçar denúncia de crime de sonegação de contribuição previdenciária a sentença trabalhista na qual se reconheceu a existência de vínculo empregatício ou se apurou o pagamento de salário extrafolha (TRF da 4ª Região, RSE 0002153-20.2007.404.7208, 8ª Turma, Rel. Luiz F. W. Penteado, DE de 22.3.2011).

Também está consolidado nos Tribunais do Trabalho o entendimento de que não cabe a execução, perante a Justiça do Trabalho, das contribuições cobradas para terceiros, como salário-educação, ou contribuições para entidades do “sistema S”, já que o texto constitucional se refere somente às contribuições à Seguridade Social em

sentido estrito.

28.5 AS PRERROGATIVAS DA UNIÃO

Segundo as disposições da CLT sobre a matéria, a União, embora não seja parte no litígio, possui direito de recorrer das sentenças proferidas em homologação à transação de créditos trabalhistas, para discutir as contribuições sociais porventura devidas (CLT, arts. 831 e 832, § 4º).

Com base nas regras acima citadas, a União, por meio da PGF, tem interposto constantemente recursos ordinários pretendendo discutir a sentença, quando o acordo entre as partes tenha sido formulado somente sobre parcelas que não integram o salário de contribuição.

Cumpre recordar que o acordo judicial celebrado entre as partes em ação trabalhista não extingue créditos tributários. É dizer, se um trabalhador alega que recebeu salários “por fora”, em conduta sonegadora de contribuições, mesmo que um acordo judicial ponha fim ao litígio sem que se discrimine pagamento que venha a reconhecer tal conduta, nada impede que a Receita Federal do Brasil, por seus auditores-fiscais, compareça na empresa e verifique se, efetivamente, houve ou não pagamento de valores sem indicação em recibos de salários. Uma vez constatado o fato, pode o auditor emitir Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e a União exigir, sem sombra de dúvida, o efetivo recolhimento das contribuições devidas. O acordo faz coisa julgada entre as partes, e resolve os créditos do trabalhador, não os da Seguridade Social porventura existentes.

Além da prerrogativa relativa à impetração de recurso de apelo da sentença, determina a Lei que a União seja intimada dos cálculos de liquidação, que deverão ser apresentados pelas partes, alterando a sistemática até então vigente, do art. 879 da CLT, que permitia ao Juiz homologar os cálculos de liquidação, quando realizado de ofício pela Vara, sem abrir vista às partes, permitindo que a discussão se fizesse apenas após a garantia do Juízo, em embargos à execução ou impugnação, pelo exequente.

Assim, em flagrante afronta ao Código Tributário Nacional, exige-se que as

partes, quando dos cálculos de liquidação, apresentem os valores devidos a título de contribuições sociais (§§ 1º-A e 1º-B do art. 879 da CLT), ônus que compete exclusivamente ao órgão de arrecadação, mediante o procedimento do lançamento, na forma do art. 142 do CTN. Uma vez apresentada a conta, novo e curioso paradoxo é determinado: o Juiz tem o dever de abrir vista às partes por oito dias úteis – prazo comum (§ 2º do art. 879, com a redação conferida pela Lei n. 13.467/2017), e intimar a União da conta, por via postal, para manifestação sobre o cálculo das contribuições devidas (§ 3º do art. 879), diz a Lei, “sob pena de preclusão”.

Para completar o elenco de regras paradoxais, a Lei n. 13.467/2017 passa a prever que a execução “será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado” (art. 878), porém, quanto às contribuições previdenciárias, continuarão sendo executadas de ofício (?).

Por fim, é prerrogativa da União figurar como exequente das contribuições à Seguridade Social, atuando no feito nesta condição, podendo requerer o que entender de direito a respeito da satisfação dos créditos a serem quitados em prol dos cofres públicos. Mister salientar que, como preceitua o § 6º do art. 832 da CLT, com a redação conferida pela Lei n. 11.457, de 16.3.2007, “o acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os créditos da União”. É dizer, o credor trabalhista pode transigir sobre seus créditos, mas não quanto aos créditos da Fazenda Pública, pois estes, além de não serem passíveis de transação, não podem ser objeto de discussão entre os particulares, já que a legitimidade para tanto é da União, por seus Procuradores.

28.6 APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO

Uma vez proferida a sentença da ação trabalhista, seguem-se, via de regra, os cálculos de liquidação, antes do início da execução. Esses cálculos, no procedimento anterior à Lei n. 10.035/2000, eram realizados por contador do Juízo, perito nomeado, ou pelas partes, porém não era obrigatória a inclusão na conta das contribuições

porventura devidas em função das parcelas da condenação que se caracterizassem como integrantes do salário de contribuição. Com a promulgação da Emenda n. 20, de 15.12.98, não houve disciplinamento do procedimento, mas o texto pareceu suficientemente claro ao indicar que a competência da Justiça do Trabalho se iniciava na execução – ou seja, haveria uma execução fiscal das contribuições, cujo Juízo competente seria a Justiça do Trabalho.

Como é posicionamento majoritário na doutrina, a liquidação do julgado antecede a execução, não fazendo parte desta. Assim, entendemos haver inconstitucionalidade no art. 879, §§ 1º-A, 1º-B e 3º, pois a competência inserta no art. 114 pela Emenda n. 20/98 não se estende ao procedimento de apuração de créditos da Seguridade Social, este de atribuição exclusiva do Poder Executivo, na forma do art. 142 do CTN, *verbis*:

“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.

A atribuição da União é justamente a de arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar recolhimentos em caráter de exclusividade (art. 33 da Lei de Custeio), consistindo o lançamento na tarefa de apurar o montante devido em caso de não recolhimento (art. 37).

Destarte, o procedimento correto seria o mesmo de que tratam os arts. 201 a 204 do Código Tributário Nacional, com a apuração do crédito pelo órgão de arrecadação, inscrição do débito em Dívida Ativa e extração da Certidão correspondente.

Porém, o STJ, analisando o Conflito de Atribuição n. 81/SC, sendo relatora a Ministra Eliana Calmon, entendeu – em decisão fundamentada em apenas uma lauda – ser desnecessária a inscrição em Dívida Ativa para a execução das contribuições devidas em face de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho.

É de se grifar que tal entendimento, todavia, não prevalece noutros julgados, em que, de forma diametralmente oposta, se caracteriza como necessária a inscrição de *todos* os créditos da Fazenda Pública, tributários ou não, sem exceção, em Dívida Ativa (v.g., STJ, 2ª Turma, REsp 36.5210/RS, rel. Min. Eliana Calmon, *DJ* 31.3.2003; STJ, 2ª Turma, REsp 28.6881/SP, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, *DJ* 1.9.2003).

Concluindo, dentre as hipóteses possíveis (cálculo por contador judicial ou perito, cálculo pelo executado, ou pela União), o legislador ordinário optou pela pior. O cálculo por contador, servidor do cartório ou perito, ou realizado pela parte, resulta, de plano, numa invasão de atribuições – até certo ponto desejada pelo legislador – ao pretender transformar a unidade judiciária em exatoria de contribuições sociais.

O procedimento de não inclusão da dívida previdenciária executada perante a Justiça do Trabalho em Dívida Ativa, além de contrariar as regras do CTN, lei complementar que rege toda a matéria pertinente a créditos tributários, afronta também a Constituição, que em seu art. 195, § 3º, prevê:

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

A Lei n. 8.212/1991 regulamenta a matéria no § 2º do art. 95, da seguinte forma:

§ 2º A empresa que transgredir as normas desta Lei, além das outras sanções previstas, sujeitar-se-á, nas condições em que dispuser o regulamento:

- a) à suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais;*
- b) à revisão de incentivos fiscais de tratamento tributário especial;*
- c) à inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal;*

- d) à interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual;*
- e) à desqualificação para impetrar concordata;*
- f) à cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso.*

A partir da vigência da Lei n. 12.440/2011, as pessoas que estiverem em débito por força de execuções definitivas em andamento na Justiça do Trabalho – inclusive as que versarem apenas sobre créditos da Seguridade Social – ficarão impedidas de participar de licitações e de celebrar contratos com entes da Administração Pública, ante a exigência da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para tais fins, o que inclui, como se verá a seguir, também os valores executados na Justiça do Trabalho a título de contribuições à Seguridade Social e seus acréscimos de mora, suprimindo, de alguma forma, a lacuna deixada pela Lei n. 10.035/2000 e pela jurisprudência.

28.7 O PROCEDIMENTO DA EXECUÇÃO

Necessário se faz analisar como dar cumprimento ao dispositivo constitucional que prevê a execução das contribuições sociais.

O primeiro aspecto que entendemos deva ser abordado é o do comando sentencial, seja condenatório, seja homologatório de acordo judicial. É de bom alvitre que, na sentença, se estabeleça, com clareza, sobre quem recairá o ônus de pagar as contribuições (se inteiramente pelo empregador, tal como sustentamos, ou se o empregado terá deduzido de seus créditos o valor das contribuições que deveriam ter sido realizadas em época própria). Assim, o Juiz da execução não terá dúvidas em fixar os créditos e seus devedores.

Em liquidação, que a nosso ver deveria ser apurada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, obedecendo às normas do CTN, o cálculo das contribuições devidas deve observar o disposto no art. 276 do Decreto n. 3.048/1999, observando-se o seguinte procedimento:

- apura-se o valor do salário de contribuição do segurado à época de cada parç

deferida pela sentença pelo somatório do valor percebido na “época própria” com os valores reconhecidos pela sentença que se enquadrem no conceito legal – art. 28 da Lei n. 8.212/1991 e art. 214 do Decreto n. 3.048/1999;

- recomposto o salário de contribuição, apura-se a contribuição incidente sobre mesmo (contribuição do segurado), conforme a alíquota vigente na época, obedecidos, mês a mês, os limites mínimo e máximo do salário de contribuição;
- caso o segurado já tenha contribuído sobre o valor-limite do salário de contribuição, caberá somente a exigência da contribuição patronal acaso devida (excluídas as situações de imunidade e substituição);
- encontrada a contribuição devida, chega-se ao valor da contribuição ainda não paga, pela diferença entre o valor devido e o valor já recolhido;
- quanto às contribuições do tomador dos serviços (empregador doméstico, rural ou empresa urbana), obedecerá aos preceitos legais vigentes na época quanto à base de cálculo e alíquotas;
- devem ser respeitadas as hipóteses em que a contribuição patronal não incide sobre pagamentos feitos a pessoas físicas a seu serviço (optantes do SIMPLES, associações desportivas que possuem equipe de futebol profissional) e de imunidade tributária (entidades que tenham obtido tal direito por decisão do órgão competente da Previdência Social), casos em que não haverá cálculo de contribuições senão as do trabalhador (caso este já não tenha contribuído, à época da prestação laboral, sobre o limite máximo do salário de contribuição);
- saliente-se a existência de alíquotas especiais para as instituições financeiras bem como a contribuição para custeio de prestações acidentárias e aposentadorias especiais, que devem ser observadas quando do cálculo;
- apurados os valores de contribuições devidas, incidentes sobre os valores da condenação, devem ser calculados os juros moratórios e a multa moratória, na forma dos arts. 34 e 35 da Lei n. 8.212/1991, a serem quitados pelo

tomador dos serviços, já que é sua a responsabilidade pelo recolhimento fora do vencimento da obrigação tributária (art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/1991);

- se a decisão de mérito ou acordo homologado em juízo resultar em não reconhecimento de vínculo de emprego, são exigíveis as contribuições de que trata o art. 22, III, da Lei n. 8.212/1991 e a do segurado contribuinte individual (§ 9º do art. 276 do Decreto n. 3.048/1999), salvo se o demandante for servidor público sujeito a regime próprio de previdência social, ou já tenha contribuído sobre o valor limite máximo, quando então será devida a contribuição da empresa, somente.

Como visto, o cálculo é complexo, e na prática os profissionais envolvidos na feitura da conta não estão afeitos a este procedimento, mais um motivo pelo qual defendemos que deveria a Receita Federal do Brasil proceder à apuração, já que possui pessoal especializado e conhecedor de toda a regulamentação, preparado portanto para realizar tal procedimento, além de possuir todas as informações necessárias, como enquadramento da empresa no CNAE, opção pelo Simples nacional, isenções deferidas, entre outras situações que são totalmente desconhecidas pela contadoria judicial ou pelo perito contábil nomeado pelo Juiz do Trabalho.

A Lei, ao contrário, exige que os cálculos sejam feitos pelas partes, ou pelo contador designado pelo Juízo, determinando a intimação da União para manifestar-se sobre a conta, em dez dias, com a previsão de preclusão para o silêncio da autarquia.

Duas observações cabem sobre a oportunidade de a União falar nos autos, nesta fase processual. Uma, que o fato de a PGF concordar com o cálculo deveria caracterizar o mesmo efeito da inscrição em Dívida Ativa, ou seja, a presunção de certeza do valor; todavia, temos visto, na prática, que a União tem concordado com cálculos equivocados realizados por peritos contábeis pouco acostumados com a matéria, ora apurados a maior que o devido, ora indicando valores indevidos, como em casos de empresas optantes pelo SIMPLES. Assim, somos de entendimento que a concordância não gera tal presunção, por não ter sido a conta realizada pela autoridade administrativa responsável (art. 142 do CTN).

A segunda observação é que a inércia processual não caracteriza “preclusão”, como pretendeu o legislador. É que, se observado o que ocorre com a execução da Lei n. 6.830/1980, permite-se ao ente credor substituir o título executivo (CDA) até a decisão de primeira instância (§ 8º do art. 2º da LEF). Por analogia, se o valor indicado em liquidação, perante a Justiça do Trabalho, não for impugnado pela PGF, mas estiver incorreto, cabe a invocação de diferença, até a decisão de primeiro grau no curso da execução, ou de ofício, quando verificado erro material.

Homologados os cálculos pelo Juízo, segue-se a citação do devedor, na forma do art. 880 da CLT, com a redação conferida pela Lei n. 10.035/2000. Pelo modo como foi disciplinada a matéria, resta claro que o legislador entendeu ser devedor das contribuições a empresa ou empregadora executada, já que o mandado é a ordem judicial, “em se tratando de pagamento em dinheiro, incluídas as contribuições sociais devidas, para que pague em 48 (quarenta e oito) horas, ou garanta a execução, sob pena de penhora”.

O art. 878-A da CLT prevê, de forma totalmente despicienda, a possibilidade de pagamento voluntário da obrigação tributária, pois nunca houve vedação a respeito. Se a Secretaria da Receita Federal do Brasil apurar créditos remanescentes, poderá proceder à execução, também por evidente, uma vez que se trata, como já dito, de crédito da Fazenda Pública.

O pagamento, ou indicação de bens para garantia do Juízo, deverá ser suficiente para cobrir os créditos do exequente trabalhista e os da Seguridade Social. Em caso de garantia insuficiente, fica impedido o devedor de ingressar com embargos, até que satisfaça tal exigência.

Os embargos à execução, ação incidente no curso da execução, cabem para discutir a conta de liquidação, caso não tenha sido concedida a oportunidade de manifestação, antes da homologação dos cálculos (art. 879, § 2º, da CLT). Se oportunizada a impugnação, preclui, para o devedor, a possibilidade de fazê-lo.

O prazo para embargos passou a ser de 30 dias (Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que se manterá vigente até deliberação do Congresso Nacional sobre a matéria, conforme disposto no art. 2º da Emenda Constitucional n. 32, de 2001), contados da garantia do Juízo feita por depósito, da juntada aos autos da prova de

fiança bancária, da apresentação de seguro-garantia judicial ou da intimação da penhora (arts. 882/883 da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017 e art. 16 da LEF). Este é o prazo também concedido ao exequente e à União para impugnar a “sentença de liquidação”, não cabendo, pois, recurso contra a decisão que homologa cálculos, e sim contra a decisão que resolve a impugnação feita em fase de execução (o agravo de petição – art. 897 da CLT), mesmo recurso cabível da decisão dos embargos.

Em se tratando de embargos, devem ser citados os exequentes trabalhistas e a União para contestar, querendo, no mesmo prazo (art. 17 da LEF). Havendo prova testemunhal (ou requerimento de depoimento pessoal) deferida pelo juízo, far-se-á audiência para este fim. Não havendo provas a produzir em audiência, ou ao fim da instrução, o Juiz da execução proferirá decisão, na forma do art. 885 da CLT.

Sobre as matérias cabíveis em sede de embargos, parece-nos que, ante a ausência de um contraditório administrativo, a decadência ou a prescrição dos créditos da Seguridade Social são arguíveis neste momento processual, recordando-se que estes institutos se referem à data em que o crédito deveria ter sido constituído, ou cobrado em juízo (arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991). O mesmo se diga quanto às hipóteses de não cabimento da execução, como no caso de opção pelo SIMPLES.

Permite-se a suspensão da execução pelo parcelamento concedido ao devedor, cabendo a este noticiar ao Juízo o fato, juntando cópia do documento (§ 1º do art. 889-A da CLT). Quanto ao mais, aplicam-se as regras do CTN e da Lei n. 8.212/1991 sobre a moratória de contribuições sociais, inclusive quanto às sanções aplicáveis quando do descumprimento do parcelamento.

O deferimento de imunidade, ou a inscrição no SIMPLES, em data posterior ao do período discutido na lide trabalhista, não permite a liberação do devedor quanto ao pagamento das contribuições devidas anteriormente.

Não é cabível a execução, ainda, quando verse sobre período de atividade rural, anterior à vigência da Lei n. 8.213/1991, quando não havia incidência de contribuição sobre tal atividade. Nesse sentido:

“Sendo certo que a execução sobre a qual versam estes embargos tem por escopo o

pagamento de contribuição decorrente de vínculo trabalhista em época onde não existia, na lei, previsão de contribuição previdenciária que o tivesse por base, é de se dar provimento à apelação, declarando-se não devido valor almejado” (TRF da 5ª Região, AC n. 2000.05.00.016749-8/AL, 2ª Turma, Relator Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 26.6.2001 – in RPS 263/921).

Não havendo bens suficientes para quitar créditos trabalhistas e da Seguridade Social, mantém-se o privilégio do primeiro, não tendo sido alterada tal regra do art. 186 do CTN, como define o aresto do TRT da 12ª Região:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRABALHISTA. Os créditos trabalhistas, superprivilegiados, preferem a quaisquer outros créditos, inclusive os fiscais, não havendo possibilidade de ratear os valores depositados em Juízo entre categorias de créditos de naturezas diversas. Seria ilógico e antijurídico permitir que os valores depositados fossem rateados entre os créditos trabalhistas e crédito estatal (INSS), em detrimento do trabalhador, do povo, elemento do próprio Estado que com seu trabalho move e alimenta a máquina estatal e, em consequência, supre as necessidades coletivas, fim último do Estado” (Acórdão n. 8.021/2001, 1ª Turma, Rel. Juiz Antonio Carlos Facioli Chedid, publ. *DJSC* em 20.8.2001).

Uma preocupação fundamental para a concretização dos Direitos Sociais envolvidos na matéria – além da mera questão arrecadatória fiscal – é o reconhecimento, pela Previdência Social, do tempo de contribuição e da remuneração auferida pelo trabalhador que tenha sua demanda trabalhista julgada procedente. Para que isso aconteça, curial que se exija do empregador-executado nos autos da ação trabalhista que realize os recolhimentos informando, por meio de GFIP retificadora, a que período laboral se referem, tal como sintetiza, com grande propriedade, a súmula n. 1 do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, *verbis*:

“CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IMPOSTO DE RENDA. Incumbe ao

devedor, nos autos do processo trabalhista, calcular, reter e recolher: I - As contribuições sociais do período de trabalho reconhecido na decisão judicial, realizadas por meio de GFIP/NIT (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; e Número de Identificação do Trabalhador), no caso de pessoa jurídica, e por intermédio de Guia da Previdência Social (GPS) consolidada com vinculação ao NIT (Número de Identificação do Trabalhador), quando o empregador for pessoa natural, comprovadas, em qualquer caso, com a apresentação da regularidade dos recolhimentos através do histórico ou extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). II - A contribuição previdenciária relativa ao período de trabalho terá como base de cálculo as parcelas de natureza remuneratória pagas, apuradas mês a mês, na forma da legislação (art. 35 da Lei 8.212/91 e art. 276, § 4º, do Decreto 2.048/99). III - As contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor do acordo celebrado por mera liberalidade devem ser recolhidas através de Guia da Previdência Social (GPS), consolidada com vinculação ao NIT (Número de Identificação do Trabalhador) em que o trabalhador for cadastrado e que contenha o número do processo trabalhista, na forma do art. 889-A da CLT, mediante comprovação obrigatória nos autos. IV - O Imposto de Renda, incidente sobre parcelas remuneratórias, observadas as normas legais respectivas, inclusive quanto a limites de isenção e deduções por dependentes econômicos, mediante juntada, nos autos, do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF.”

Em caso de sentença trabalhista que reconheça o vínculo de emprego, não havendo valores em que o empregador tenha sido condenado, são exigíveis as contribuições relativas ao período contratual (§ 7º do art. 276 do Decreto n. 3.048/1999), porém não sendo de competência da Justiça do Trabalho (Súmula Vinculante n. 53 do STF), cabe ao Juiz do Trabalho tão somente a expedição de ofício à RFB e ao MPF, para as medidas fiscalizatórias e judiciais cabíveis, com cópia dos principais atos processuais até a decisão final.

Por fim, cumpre dizer que há novo equívoco do legislador na disposição contida no *caput* do art. 889-A da CLT, ao determinar o recolhimento das contribuições em agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil S.A., exclusivamente

quando a rede bancária não estatal também está autorizada a receber pagamentos de contribuições, além do débito automático em conta bancária do contribuinte ou responsável pelo recolhimento. A nosso ver, o recolhimento feito em estabelecimento bancário diverso dos indicados se reveste da mesma validade, exonerando o devedor da obrigação.

28.8 A CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

A Lei 12.440, de 7.7.2011, instituiu a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, a ser emitida em caráter nacional e de forma centralizada pelo Tribunal Superior do Trabalho a partir de 4 de janeiro de 2012, como forma de conferir maior efetividade às decisões proferidas pelo Judiciário Trabalhista.

A referida Lei altera a CLT inserindo o art. 642-A e incluindo o inciso V no art. 29 da Lei n. 8.666/1993 – Lei de Licitações, nos seguintes termos:

Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

§ 1º O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar:

I – o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
II – o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

§ 2º Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

§ 3º A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais.

§ 4º O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data

de sua emissão.

Lei n. 8.666/93 – Art. 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

(...)

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943.

Serão considerados devedores todos os que figurarem como executados em processos que tramitam na Justiça do Trabalho, de qualquer espécie, qualquer que seja a origem da dívida (créditos trabalhistas, previdenciários, honorários, custas e outros créditos ou despesas processuais).

Desta forma, serão cadastrados os devedores na situação de:

Positivo: situação em que o devedor, devidamente citado em execução definitiva, não pague a dívida, nem ofereça garantia suficiente do Juízo para cobrir a totalidade da dívida, ou em caso de obrigação de fazer, não a esteja cumprindo, não havendo, em qualquer caso, situação que suspenda a exigibilidade do crédito;

Positivo com efeito negativo: situação em que o devedor, devidamente citado em execução definitiva, garantiu suficientemente o Juízo, ou em caso de obrigação de fazer, esteja cumprindo a decisão.

Positivo com exigibilidade suspensa: situação em que o devedor, devidamente citado em execução definitiva, tenha obtido decisão que suspenda a exigibilidade do crédito.

Ou seja, mesmo que a execução diga respeito apenas a contribuições à Seguridade Social que decorram da decisão proferida pela Justiça do Trabalho, com o devedor citado, sem pagamento ou garantia da dívida, este deverá ser inscrito como positivo, e caso haja garantia integral, positivo com efeitos negativos.

O cadastro diz respeito a cada processo, é dizer, um mesmo devedor pode ser

inscrito inúmeras vezes no BNDT, tantas quantas forem as execuções definitivas em que figurar como devedor.

Não há necessidade de uma intimação específica para os fins de inclusão no BNDT, servindo para tanto a citação para pagar ou oferecer bens à penhora.

Sobre o prazo para a inclusão, a Lei n. 13.467/2017 cria um favor fiscal ao devedor:

Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo.

Os devedores serão, doravante, cadastrados depois de vencido o prazo *supra*, por despacho do Juiz.

No caso de Carta Precatória Executória, a inscrição dos devedores incumbe ao Juízo Deprecante, após obter as informações do Juízo Deprecado.

Se um dos devedores pagar ou garantir o juízo, todos os outros devedores aproveitar-se-ão do mesmo *status*.

O devedor deverá ser inscrito como “positivo com exigibilidade suspensa” toda vez que ocorrer alguma situação processual que torne inexigível a dívida. Um exemplo disso é o parcelamento de contribuições previdenciárias obtido junto à Receita Federal. Uma vez informado pela União, a execução é suspensa e o devedor deverá ser considerado “positivo com exigibilidade suspensa”.

Finalmente, haverá a exclusão do cadastro de devedores quando o executado quitar integralmente a dívida relativa àquele processo.

-
- ¹ VELLOSO, Andrei Pitten, ROCHA, Daniel Machado, e BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Comentários à Lei do Custeio da Seguridade Social*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 295.
- ² LIMA, Manoel Hermes de. “Contribuição Previdenciária, Fato Gerador e sua Execução de Ofício pela Justiça do Trabalho”. *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTr, n. 282, maio/2004, pp. 401/402.
- ³ MARTINEZ, Wladimir Novaes. “Mês de Competência...”, cit., p. 75.

DOS CRIMES CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL

O sistema de seguridade social brasileiro, moldado sob a forma de regime de repartição, impõe sejam coibidas condutas tendentes a desrespeitar as normas estatais que regem o seu financiamento. Uma vez desrespeitada a norma estatal cogente, incorre o indivíduo na prática de ato ilícito. Nem toda conduta ilícita é, todavia, caracterizada como crime, *verbi gratia*, a inadimplência de tributo pelo contribuinte, por não ter recursos financeiros para cumprir a obrigação. Tem-se então que é a norma penal que atribui ao Estado o poder de punir o indivíduo que a descumpra: poder abstrato, que se torna concreto no momento em que ocorre a violação. A possibilidade jurídica de apenar o infrator da lei denomina-se punibilidade.¹

A Lei n. 8.212/1991 estabelecia, no seu art. 95, normas penais que tipificavam os crimes contra a Seguridade Social. Essas regras vigoraram até 14.10.2000, pois, a partir de então, entrou em vigor a Lei n. 9.983, de 14.7.2000 (*DOU* de 17.7.2000), que deu novo tratamento à matéria, e, por ser lei mais benéfica, tem aplicação retroativa, segundo inteligência do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

29.1 O REGIME DA LEI N. 9.983/2000

A Lei n. 9.983/2000 alterou o Decreto-lei n. 2.848, de 7.12.1940 – Código Penal –, mediante a tipificação de condutas que constituem crimes contra a Previdência Social, e deu outras providências. Ou seja, levou para o Código Penal as condutas que caracterizam crimes contra a Previdência Social.

O projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo, foi “fruto de uma demorada maturação sobre a experiência adquirida após a lei de 1991 e de discussões internas dos diversos setores jurídicos e técnicos integrantes da instituição, visando dotar o aparelho repressivo e judiciário de instrumentos mais eficazes no combate a essa

espécie de criminalidade”.²

À Parte Especial do Código Penal foram acrescentados os arts. 168-A, 313-A-B e 337-A e alterados os arts. 153, 296, 297, 325 e 327. Entre os crimes previstos estão: a apropriação indébita previdenciária, a inserção de dados falsos no sistema informatizado da Previdência, a violação desse sistema, a sonegação da contribuição, a falsificação de documentos e o acesso sem autorização ao sistema.

As penas previstas como punição variam de dois a doze anos de prisão e multa. Há a previsão, porém, da extinção de punibilidade se o agente espontaneamente declarar, confessar e efetuar o pagamento das contribuições.

O art. 95 da Lei n. 8.212/1991 foi revogado, salvo o seu § 2º, que prevê sanções administrativas contra a empresa que transgredir as normas estabelecidas pela lei de Custeio da Seguridade Social. Em verdade, a redação desse dispositivo não apresentava boa técnica legislativa, pois se restringia a descrever a conduta ilícita, mas não previa cominação legal ao infrator. Somente em relação às alíneas *d*, *e* e *f* era prevista a pena, por meio de remissão ao art. 5º da Lei n. 7.492, de 16.6.1986 (crimes contra o Sistema Financeiro Nacional), que era de dois a seis anos de reclusão e multa.

29.2 APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA

O art. 168-A, acrescentado ao Código Penal pela Lei n. 9.983/2000, detalha e aumenta o universo de condutas delituosas atribuídas aos contribuintes que, de alguma forma, visam à sonegação fiscal. O legislador buscou aperfeiçoar o tipo legal até então existente (art. 95 da Lei n. 8.212/1991), denominando-o de Apropriação Indébita Previdenciária, o qual possui a seguinte redação:

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem deixar de:

I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à

previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público;

II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços;

III – pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social.

Da leitura desse dispositivo conclui-se que o legislador pretendeu impor a sanção do crime de apropriação indébita previdenciária a quem deixar de repassar ou de recolher, no prazo estabelecido, contribuição ou qualquer valor destinado à Previdência Social que tenha sido descontado de pagamento efetuado aos segurados, a terceiros ou arrecadadas do público, bem como o não recolhimento de contribuições que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Aplica-se, ainda, a quem deixar de pagar benefício devido a segurado, quando o respectivo valor já tiver sido reembolsado à empresa pela Previdência Social.

Essa norma tem objetivo claro, qual seja, evitar a sonegação fiscal, inibindo o desvio de contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Tutela a subsistência financeira das ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Muito embora o segurado obrigatório da Previdência Social seja o sujeito passivo da obrigação tributária, nem sempre é ele o responsável pelo seu recolhimento. Segundo o art. 30, inciso I, da Lei n. 8.212/1991, a empresa é obrigada a: “arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração”. E pelo art. 4º da Medida Provisória n. 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n. 10.666, de 8.5.2003, a empresa ficou obrigada, também, a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração. Isto é, cabe à empresa descontar e recolher aos cofres da Previdência Social os valores arrecadados dos segurados.

A obrigação legal da arrecadação das contribuições previdenciárias é atribuída, também, à empresa adquirente, consignatária ou à cooperativa em relação às operações de venda ou consignação da produção rural (art. 30, IV, da Lei n. 8.212/1991). Ou seja, cabe a essas empresas fazer a retenção e o recolhimento das contribuições devidas pelos produtores rurais sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.

A penalização da omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias teve origem no Decreto-lei n. 65, de 14.12.1937, cujo art. 5º previa: “O empregador que reter as contribuições recolhidas de seus empregados e não as recolher na época própria incorrerá nas penas do art. 331, n. 2, da Consolidação das Leis Penais, sem prejuízo das demais sanções estabelecidas neste Decreto-lei”.

Posteriormente, a Lei Orgânica da Previdência Social – Lei n. 3.807, de 26.8.1960 – estabeleceu, no seu art. 86: “Será punida com as penas do crime de apropriação indébita a falta de recolhimento, na época própria, das contribuições e de quaisquer outras importâncias devidas às instituições de Previdência Social e arrecadadas dos segurados e do público”. É importante salientar que a conduta prevista na Lei n. 3.807/60 não era de apropriação indébita. A equiparação feita pelo legislador foi somente para efeitos de reprimenda, embora até hoje cause alguma confusão entre os operadores do Direito.

Os crimes contra a ordem tributária tiveram nova definição e penalização com a Lei n. 8.137, de 27.12.1990, dando-se a revogação tácita da legislação anterior, pois a matéria foi inteiramente regulada nesse novo diploma legal. Ficou estabelecido pelo art. 1º, *caput*, combinado com o art. 2º, II, que constituía crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante a seguinte conduta: “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos”. A pena prevista era de detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

A aplicação da Lei n. 8.137/1990 em relação à omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias vigorou para os delitos praticados até o advento da Lei n. 8.212, de 25.7.1991, que, no art. 95, *d*, tratou de forma especial a matéria. A pena

passou a ser de reclusão, de dois a seis anos, além da multa, em face da remissão feita ao art. 5º da Lei n. 7.492, de 16.6.1986, que trata dos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

As normas legais que sobrevieram, quais sejam, a Lei n. 8.383/1991 (art. 98) e a Lei n. 9.249/1995 (art. 34) alteraram o quadro penal tributário apenas, e tão somente, quanto à extinção de punibilidade quando há, ou não, o pagamento do tributo ou contribuição, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia.

A partir de 15.10.2000, os aspectos penais do não recolhimento de contribuições previdenciárias passaram a ser analisados com base nos dispositivos da Lei n. 9.983, de 14.7.2000 (*DOU de 17.7.2000*), que promoveu alterações no Código Penal, introduzindo, entre outros, o já citado art. 168-A, que denominou a conduta como apropriação indébita previdenciária.

A conduta denominada apropriação indébita previdenciária não se confunde com a apropriação indébita comum, prevista no art. 168 do Código Penal, cuja figura típica é:

*Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.*

Sobre a diferença entre a apropriação indébita previdenciária e a comum, assevera *Andréas Eisele*: “Dentre as divergências entre as hipóteses, podem ser indicadas: a) a irrelevância da eventual existência de situação de posse (pelo agente) do objeto material sobre o qual recairá a conduta; b) a desnecessidade da presença da intenção apropriativa do objeto, por parte do sujeito; e c) a titularidade da propriedade do objeto, que pertence ao próprio sujeito (motivo pelo qual a ‘coisa’ sobre a qual recai a conduta não é ‘alheia’)”.³

As condutas previstas no art. 168-A, *caput* e § 1º, I, já eram previstas pelo art. 95, *d*, da Lei n. 8.212/1991, como crime de não recolhimento de contribuições previdenciárias. Inicialmente, a jurisprudência considerou a conduta modalidade de apropriação indébita, exigindo para a configuração do crime a vontade livre e consciente de o sujeito se apropriar de coisa alheia, de que tem a posse ou detenção.

Em um segundo momento, o entendimento dos tribunais modificou-se e reconheceu que o tipo seria autônomo, e não modalidade de apropriação, tratando-se de crime omissivo puro (ou próprio), que prescinde do *animus rem sibi habendi*. Agora, essa discussão voltará à baila, pois a Lei n. 9.983/2000 optou por tipificar a conduta como modalidade de apropriação indébita previdenciária.

Entendemos que o crime continua a ser omissivo e independente com relação à apropriação indébita, pois não há a exigência da intenção de se apropriar dos valores não recolhidos. Diferente situação ocorre na apropriação indébita comum (art. 168, *caput*), cujo elemento normativo do tipo consiste na vontade livre e consciente do sujeito apropriar-se *de* coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Outrossim, é assente na doutrina que o tipo deve ser analisado em função dos seus *elementos* descritivos, normativos e subjetivos, e não pelo rótulo que lhe apõe o legislador.

No Supremo Tribunal Federal predominava esse mesmo entendimento: “Ao contrário do crime de apropriação indébita comum, o delito de apropriação indébita previdenciária não exige, para sua configuração, o *animus rem sibi habendi*” (RO em HC n. 88144, 2ª Turma. Relator Ministro Eros Grau. *DJ* de 16.6.2006).

No entanto, o Plenário do STF veio a alterar essa orientação, ao decidir que a apropriação indébita previdenciária não consubstancia crime formal, mas omissivo material – no que indispensável a ocorrência de apropriação dos valores, com inversão da posse respectiva –, e tem por objeto jurídico protegido o patrimônio da previdência social. Entendeu-se, também, que, pendente recurso administrativo em que é discutida a exigibilidade do tributo, seria inviável tanto a propositura da ação penal quanto a manutenção do inquérito, sob pena de preservar-se situação que degrada o contribuinte (Inq. 2537, AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe*-107, 12.6.2008).

Na sequência, a 1ª Turma do STF voltou a entender que é inexigível o “*animus rem sibi habendi*”, conforme se observa da ementa que segue:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA

DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI). IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ORDEM DENEGADA.

1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, não é necessário um fim específico, ou seja, o animus rem sibi habendi (cf., por exemplo, HC 84.589, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10.12.2004), “bastando para nesta incidir a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente” (HC 78.234, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 21.5.1999). (No mesmo sentido: HC 86.478, de minha relatoria, DJ7.12.2006; RHC 86.072, Rel. Min. Eros Grau, DJ 28.10.2005; HC 84.021, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 14.5.2004; entre outros).

2. A espécie de dolo não tem influência na classificação dos crimes segundo o resultado, pois crimes materiais ou formais podem ter como móvel tanto o dolo genérico quanto o dolo específico.

3. Habeas corpus denegado.

(HC 96092/SP. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe 1.7.2009)

No mesmo sentido: HC 113.418/PB, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 13.10.2013; HC 122.766 AgR/SP, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.11.2014.

O Ministro Marco Aurélio sustentou não haver incongruência entre os julgados, alegando que no precedente (Inq. 2537) havia um processo administrativo em andamento, razão pela qual foi assentada “a natureza do crime não simplesmente formal, mas omissivo material, para justificar a suspensão da persecução criminal pela existência do processo administrativo, visando realmente a tornar estreme de dúvidas que houve o desconto da contribuição, e o valor descontado não foi recolhido”.

Em verdade, embora o acórdão lavrado no Ag.R.-Inq. 2.537/GO tenha indicado que seria material o crime previsto no art. 168-A do Código Penal, da leitura dos debates havidos no referido julgado, percebe-se que não houve um posicionamento claro da maioria dos ministros nesse sentido. Esse fato foi admitido pelos eminentes

integrantes daquela Corte nos julgamentos que se sucederam ao reafirmarem que o crime de apropriação indébita previdenciária é omissivo puro, não havendo necessidade da ocorrência do “*animus rem sibi habendi*” para a sua caracterização.

Além da denominação, a nova lei inova ao descrever a conduta como “deixar de recolher contribuições à Previdência Social” e não mais à Seguridade Social, como previa o art. 95, *d*, da Lei n. 8.212/1991. A nosso ver, a mudança não foi apropriada, pois a Constituição trata no art. 195 das contribuições ao financiamento da Seguridade Social. Nem todas as contribuições arrecadadas se destinam ao custeio da Previdência, já que parte dos recursos financia a Saúde e a Assistência Social.

A conduta delituosa prevista no inciso II do art. 168-A diz respeito ao infrator que deixa de recolher as contribuições que integram a escrituração contábil como despesa ou foram repassadas para o custo do produto ou serviço, pois neste caso o contribuinte de fato é o consumidor final. Justifica-se o tipo penal, pois não se pode admitir que a pessoa que não suportou o encargo da relação econômica se omita em recolher a contribuição para a Previdência Social. Esse tipo penal já era previsto no art. 95, *e*, da Lei n. 8.212/1991, cuja penalidade era a estabelecida no art. 5º da Lei n. 7.492/1986, que define os crimes contra o sistema financeiro.

Quanto ao inciso III, a conduta típica é deixar de pagar benefício devido a segurado, quando os respectivos valores já foram reembolsados pela Previdência Social. Essa hipótese ocorre nos casos em que a empresa é responsável, diretamente, pelo pagamento de benefício, tal como na entrega do salário-família, e nos casos em que há convênio com o INSS para este fim, para pagamento de outros benefícios, inclusive o salário-maternidade, que, a partir da edição da Lei n. 9.876/99, passou a ser creditado a todas as seguradas diretamente pelo Instituto. Esse tipo penal já era previsto no art. 95, *f*, da Lei n. 8.212/1991, cuja penalidade era a estabelecida no art. 5º da Lei n. 7.492/1986, que define os crimes contra o sistema financeiro.

A redução da pena máxima de seis para cinco anos para tais delitos fugiu do espírito do projeto de lei, que era punir mais severamente os sonegadores da Previdência Social. Abrandar a pena máxima significa limitar a penalidade dos infratores, que, na maioria das vezes, praticam o crime de forma continuada e são reincidentes, embora na prática referida redução não tem o condão de alterar o

cálculo da prescrição contida na regra do art. 109 do Código Penal.

29.2.1 Inocorrência da *abolitio criminis* da conduta prevista no art. 95, d, da Lei n. 8.212/1991

Entendemos que não ocorreu a *abolitio criminis* da conduta prevista na alínea *d* do art. 95 da Lei n. 8.212/1991 ante a revogação do dispositivo penal pelo art. 3º da Lei n. 9.983/2000, havendo apenas a sucessão legislativa de normas que mantiveram o mesmo conteúdo proibitivo.

Não é diferente o posicionamento do STF: “(...) Inocorrência de ofensa ao princípio da anterioridade da lei: a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que “[o] artigo 3º da Lei n. 9.983/2000 apenas transmudou a base legal da imputação do crime da alínea ‘d’ do artigo 95 da Lei n. 8.212/1991 para o artigo 168-A do Código Penal, sem alterar o elemento subjetivo do tipo, que é o ‘dolo genérico’. É dizer: houve continuidade normativo-típica. Recurso ordinário em *habeas corpus* a que se nega provimento.” (RHC n. 88144, 2ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, julg. 4.4.2006).

No mesmo sentido, *Luiz Flávio Gomes* leciona: “No que diz respeito especificamente às alíneas *d*, *e* e *f*, que já retratavam figuras delituosas, não ocorreu nenhuma *abolitio criminis* porque todas as figuras típicas anteriores acham-se devidamente inseridas nos novos tipos penais. Não se deu, como veremos, uma descontinuidade normativo-típica. Ao contrário, tudo que estava nos tipos anteriores encontra-se presente nos novos. O fato de o art. 3º da Lei n. 9.983/2000 ter expressamente revogado todas as alíneas do antigo art. 95 (Lei n. 8.212/1991) não significa *abolitio criminis* porque o conteúdo da proibição anterior continua intacto nos novos dispositivos legais. (...)”

Impõe-se recordar, a propósito, as magistrais lições de um dos maiores *experts* do mundo no tema ‘sucessão de leis penais’, que é *Américo A. Taipa de Carvalho* (*Sucessão de leis penais*, 2. ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 32 e ss.). (...)

Com base no critério da continuidade (ou descontinuidade) normativo-típica (p. 176), o emérito jurista citado chega ao ponto nevrálgico da questão ao responder com critério e razoabilidade a seguinte indagação: quando uma lei nova, mantendo uma

aparente continuidade normativo-típica em relação ao direito anterior, é descriminalizadora? E quando não seria?

A resposta estampada na p. 180 e ss. consiste no seguinte: ‘se a nova descrição agregou ou não algum dado novo. De outro lado, qual foi o dado típico novo agregado: se se trata de um dado especial (uma nova característica, uma nova qualidade, que restrinja o âmbito de incidência do tipo anterior, mas nele não compreendida), a lei nova é descriminalizadora; se se trata de um dado meramente especificador (sem alteração do injusto), a lei nova não é, ao menos totalmente, descriminalizadora’ (p. 181).

Com este critério, que é razoável e suficientemente capaz para resolver o problema das alterações legislativas em que dá uma real ou aparente ‘continuidade normativo-típica’ estamos em condições de afirmar o seguinte: nada do que antes estava criminalizado no art. 95, *d*, *e* e *f* deixou de encontrar ressonância típica no art. 168-A. Logo, deu-se uma ‘continuidade normativo-típica’. Não é caso de *abolitio criminis*”.⁴

Como se vê, a Lei n. 9.983/2000, ao mesmo tempo em que revoga o delito da alínea *d*, do art. 95 da Lei n. 8.212/1991, estabelece sua continuidade inserindo o art. 168-A no Código Penal, pois em simples leitura de ambos os dispositivos verifica-se que o crime de que tratam fixa o sentido da manutenção da figura típica anterior, não se cogitando, assim, de *abolitio criminis* e, conseqüentemente, de causa extintiva de punibilidade.

Assim sendo, e por ser a interpretação mais coerente e aceita pela doutrina e pelos tribunais brasileiros, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região sumulou a matéria: Súmula n. 69: “A nova redação do art. 168-A do Código Penal não importa em descriminalização da conduta prevista no art. 95, *d*, da Lei n. 8.212/91”.

29.2.2Constitucionalidade

A constitucionalidade da penalização da conduta de omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias é questionada sob a alegação de ofensa ao art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e ao Pacto de São José da Costa Rica (do qual o Brasil é signatário), que proíbem a prisão por dívida.

Entendemos inexistir a alegada inconstitucionalidade ou violação ao referido Pacto, pois a prisão não decorre da dívida previdenciária, mas do inadimplemento de uma obrigação legal de recolhimento das contribuições descontadas dos segurados ou do público, prevista no art. 30, I e IV, da Lei n. 8.212/1991. Nesse sentido: “Inaplicáveis, às condutas de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, as disposições do Pacto de San José da Costa Rica, tendo em vista sua índole eminentemente civil.” (STJ, REsp 547861/SC, T5, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 3.11.2004; STJ, REsp 1405528, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 15.9.2017).

Da mesma forma, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da constitucionalidade da referida prisão, tendo em vista tratar-se de prisão de natureza criminal, o que não a confunde com a prisão por dívida civil, v.g., AI 800.589 AgR/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, *DJe* de 14.2.2011; ARE 989735 ED/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, *DJe* de 21.10.2016.

29.2.3Tipo objetivo

A apropriação indébita previdenciária caracteriza-se como crime omissivo próprio, pois decorre da inércia do sujeito ativo que omite ato que a Lei Penal ordena ou obriga que seja realizado.⁵

A respeito do tema, *José Paulo Baltazar Júnior* concluiu que:

a) o crime de não recolhimento de contribuições previdenciárias é omissivo simples, pois o ato de descontar não integra a conduta, apesar de a circunstância de ter sido a contribuição descontada ser elementar do delito; b) o desconto é presumido, de forma relativa, de modo que a acusação não precisa prová-lo, mas estará afastada a tipicidade quando comprovado pela defesa que os recursos disponíveis eram suficientes apenas para o pagamento do valor líquido dos salários; c) o delito de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias não se identifica com apropriação indébita.⁶

No STF é firme a jurisprudência de que para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária não é necessário um fim específico, ou seja, o

animus rem sibi habendi, bastando para nesta incidir a vontade livre e consciente de não recolher as importâncias descontadas dos salários dos empregados da empresa pela qual responde o agente. Nesse sentido: HC 113.418/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.10.2013; HC 122.766 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.11.2014.

29.2.4Tipo subjetivo

O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de não recolher a contribuição devida à Previdência Social e que foi descontada dos empregados. A destinação dada aos recursos provenientes do ilícito é mero exaurimento, não importando para a caracterização do delito.

Essa é a orientação dada ao tema pelo STF, para o qual: “O crime de apropriação indébita previdenciária exige apenas a demonstração do dolo genérico, sendo dispensável um especial fim de agir, conhecido como *animus rem sibi habendi* (a intenção de ter a coisa para si). Assim como ocorre quanto ao delito de apropriação indébita previdenciária, o elemento subjetivo animador da conduta típica do crime de sonegação de contribuição previdenciária é o dolo genérico, consistente na intenção de concretizar a evasão tributária” (AP 516, Plenário, Relator Ministro Ayres Britto, DJe de 20.09.2011). No mesmo sentido: HC 113418/PB, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 17.10.2013.

29.2.5Consumação e tentativa

Para a configuração do delito apropriação indébita previdenciária não é necessário qualquer outro elemento subjetivo senão o próprio dolo (deixar de repassar) extraível do tipo.” (STJ. AGA 200801146417. 5ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 2.2.2009). O STF adotou idêntico entendimento no julgamento do RHC n. 88144. 2ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, julgado em 4.4.2006.

A consumação do delito se dá no momento em que deveria ter ocorrido o recolhimento da contribuição descontada, isto é, na data fixada pela legislação previdenciária para quitação do tributo, que, atualmente, é o dia 20 do mês seguinte

ao da competência, (art. 30, I, *b*, e III, da Lei n. 8.212/1991, redação dada pela Lei n. 11.933, de 28.4.2009). Nesse sentido, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que

“(…) O crime de apropriação indébita previdenciária é instantâneo e unissubsistente. A cada vez que é ultrapassado ‘in albis’ o prazo para o recolhimento dos tributos, há a ocorrência de um novo delito. Assim, não prospera a tese de que a omissão no pagamento de contribuições referentes a meses diversos, mesmo que consecutivos, deve ser considerada como sendo um só crime – cuja consumação de prolongou no tempo –, e não como vários delitos em continuidade, como reconheceram a sentença condenatória e o acórdão que a manteve, em apelação” (HC 129.641/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, *DJe* 19.9.2012).

Por se cuidar de crime omissivo próprio não se admite a tentativa, pois a consumação se dá pela ausência de recolhimento das contribuições arrecadadas.

Em conformidade com a orientação jurisprudencial do STF pode-se extrair que:

- a) O procedimento administrativo de apuração de débitos se constitui em condição de procedibilidade para a instauração da ação penal (Inq. 2537 AgR/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* 12.6.2008);
- b) Para a configuração do delito de apropriação indébita previdenciária, não é necessário um fim específico, ou seja, o *animus rem sibi habendi* (HC 96092/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, *DJe* 1.7.2009; HC 87107, 2ª Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, *DJe* de 25.6.2009);
- c) Crimes praticados contra a ordem previdenciária somente restam configurados quando findo o procedimento administrativo, com a constituição do crédito tributário (HC 92.002/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, *DJe* 19.9.2013);
- d) Necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal e início da contagem do prazo prescricional (RHC 132706 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, *DJe* 1.8.2016).

29.2.6 Sujeito ativo

O sujeito ativo é quem pratica o fato descrito na norma penal incriminadora. Somente a pessoa física tem a capacidade de delinquir neste tipo penal (vide art. 225, § 3º, da CF). Logo, jamais será a pessoa jurídica o autor do crime, dada sua incapacidade. O § 3º do art. 95 da Lei n. 8.212/1991 assim dispunha: “Consideram-se pessoalmente responsáveis pelos crimes acima caracterizados o titular de firma individual, os sócios solidários, gerentes, diretores ou administradores que participem ou tenham participado da gestão de empresa beneficiada, assim como o segurado que tenha obtido vantagens”.

O texto da lei transmite a noção de responsabilidade objetiva, dada a presunção de responsabilidade daqueles que participem ou tenham participado da gestão da empresa. Todavia, na interpretação dessa norma deve-se afastar a responsabilização penal objetiva, a qual não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico. A simples comprovação de que o sujeito participava da gestão da empresa não basta para incriminá-lo; há que se demonstrar que ele tenha concorrido para a ocorrência do resultado. Deve ser responsabilizado o administrador que, de fato, tinha poder de mando, isto é, que decidia pelo não recolhimento das contribuições arrecadadas. Não é suficiente para a condenação figurar o nome do réu no contrato social ou congênere; deve ficar caracterizado ter sido ele o responsável pelo atendimento do dever legal. Nesse sentido:

Sócio que não exercia poder de mando na empresa, conforme reza o contrato social, não pode ser penalmente responsabilizado pela prática do delito previsto no art. 95, da Lei n. 8.212/91 (HC n. 96/03005916-1/SP, TRF da 3ª Região, Rel. Juíza Eva Regina, *DJU* de 10.9.1996).

Referido dispositivo (§ 3º do art. 95 da Lei n. 8.212/1991) também restou revogado pelo art. 3º da Lei n. 9.983/2000. No entanto, a nova sistemática de repressão aos delitos desta natureza não trouxe a expressa previsão de identificação do sujeito ativo do delito. Tal previsão é dispensável, porquanto é sabido que as

decisões sobre o recolhimento dos tributos e sobre as demais questões relacionadas à pessoa jurídica competem aos seus administradores, daí porque são plenamente aplicáveis os ensinamentos referidos no parágrafo anterior.

Quanto aos agentes políticos, na vigência da legislação revogada, vigorava o entendimento jurisprudencial de que não se equiparavam ao titular de empresa privada no tocante à responsabilidade em face da falta de recolhimento de contribuições previdenciárias (REsp n. 56.376/PR, STJ, 6a Turma, Rel. Min. Vicente Leal, *DJU* de 28.8.1995). Essa realidade mudou a partir do regramento atual. Segundo José Paulo Baltazar Júnior:

Na vigência da lei anterior, predominava, no entanto, o entendimento de que o agente político não podia responder pelo crime em questão, uma vez que o ente público não poderia ser considerado empresa, nem o gestor público, o seu administrador, como exigia o § 3º do art. 95 da Lei n. 8.212/91. Na lei atual, inexistente dispositivo análogo, nada impedindo possa o gestor público ser acusado do crime em questão, não apenas em relação às contribuições devidas ao RGPS, mas igualmente em relação às contribuições para o regime próprio dos servidores, que podem também ser objeto do crime, no atual quadro legal⁷.

A Lei n. 9.639/1998, que resultou da conversão da Medida Provisória n. 1.608-14, de 29.4.1998, trouxe em seu art. 11 a anistia aos agentes políticos que haviam sido responsabilizados. Em virtude de um erro na publicação da lei, a qual contemplava parágrafo único no art. 11, teriam sido anistiados todos os infratores, e não somente os agentes políticos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade deste dispositivo, constante apenas da publicação de 26.5.1998 (HC n. 77.724/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; HC n. 77.734/SC, Rel. Min. Néri da Silveira). O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manifestou-se sobre a matéria através da Súmula n. 66: “A anistia prevista no art. 11 da Lei n. 9.639/98 é aplicável aos agentes políticos, não aproveitando aos administradores de empresas privadas”.

O fundamento da inexistência da anistia em relação aos demais agentes está no fato de que a publicação errada deu-se em virtude de engano no autógrafo do projeto.

A retificação foi procedida no dia seguinte ao da publicação incorreta da lei, não ferindo qualquer garantia constitucional, pois inexistiu vontade política de criar a anistia e de fase indispensável ao processo legislativo, que é a votação.

29.2.7 Sujeito passivo

O sujeito passivo desse delito passou a ser a União (em substituição ao INSS), desde a criação da Receita Federal do Brasil pela Lei 11.457/2007, a quem cabe a arrecadação e fiscalização dos valores retidos/arrecadados e não repassados à Seguridade Social.

Não se cogita de ser considerado sujeito passivo o segurado, em face do regime de repartição, no qual as contribuições reverterem para os cofres da Seguridade Social, e não para uma conta individualizada do trabalhador. O segurado poderá ser considerado vítima secundária do crime, caso a falta do recolhimento das contribuições traga algum prejuízo no cálculo do valor do benefício (em regra, para o segurado empregado e trabalhador avulso, o valor das contribuições será considerado, ainda que não recolhido, mas desde que comprovado o valor do salário de contribuição no período considerado para o cálculo – Lei n. 8.213/1991, arts. 34, I, e 35).

29.2.8 Crime continuado

A omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias ocorre normalmente pela forma continuada. A ausência de recolhimento na maioria das vezes perdura por vários meses e até anos, incidindo a regra do art. 71 do Código Penal. O aumento de pena previsto pela continuidade delitiva deve ser dosado pelo juiz, levando em consideração o número de meses em que não houve o recolhimento de contribuições.

Situação interessante acontece quando os fatos foram praticados, em continuidade, sob a égide de leis distintas, v.g., art. 95, d, da Lei n. 8.212/1991 e Lei n. 9.983/2000. Cada lei previu penas diversas, sendo a primeira a mais gravosa (Lei n. 8.212/1991), pois dispôs que a pena seria a estabelecida no art. 5º da Lei n. 7.492, de 16.6.1986, ou seja, dois a seis anos de reclusão, além de multa.

Nessa hipótese, aplicar-se-á a Lei n. 9.983/2000 por constituir-se norma mais

benéfica ao réu, uma vez que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão e multa, enquanto a lei anterior previa pena máxima de seis anos. Tratando-se de lei mais benéfica, sua aplicação é retroativa (art. 2º, parágrafo único, do Código Penal).

Sobre a continuidade delitiva, o STF editou a Súmula n. 711, do seguinte teor: “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.

29.2.9 Ação penal

A ação penal, nos crimes contra a ordem tributária, de modo geral, e contra a Seguridade Social, em particular, ante o interesse do Estado em tutelar o erário público, é, notadamente, a ação pública incondicionada. Nesse sentido a Súmula n. 609 do Supremo Tribunal Federal: “É pública incondicionada a ação penal por crime de sonegação fiscal”. Vale ainda lembrar que, segundo o disposto no art. 27 do Código de Processo Penal, sendo caso de ação pública, qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo informações sobre os fatos, autoria e indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Essa norma foi repetida pelo art. 16 da Lei n. 8.137/1990.

Cabe ao Ministério Público Federal propor a ação, cuja competência para julgamento é da Justiça Federal, tendo-se em vista o disposto na Constituição Federal, art. 109, IV, segundo o qual compete ao juiz federal julgar crimes cometidos contra entidades autárquicas federais.

A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, com uma descrição, ainda que mínima, da participação de cada um dos acusados (administradores ou gestores). Neste sentido: STF, Inq 2049, Plenário, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, *DJE* 26.3.2009.

No que tange à necessidade de decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário para propor a ação penal, o STF decidiu:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 83 da Lei n. 9.430, de 27.12.1996. 3. Arguição de violação ao art. 129, I da Constituição. Notitia criminis condicionada “à decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito

tributário”. 4. A norma impugnada tem como destinatários os agentes fiscais, em nada afetando a atuação do Ministério Público. É obrigatória, para a autoridade fiscal, a remessa da notitia criminis ao Ministério Público. 5. Decisão que não afeta orientação fixada no HC 81.611. Crime de resultado. Antes de constituído definitivamente o crédito tributário não há justa causa para a ação penal. O Ministério Público pode, entretanto, oferecer denúncia independentemente da comunicação, dita “representação tributária”, se, por outros meios, tem conhecimento do lançamento definitivo. 6. Não configurada qualquer limitação à atuação do Ministério Público para propositura da ação penal pública pela prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Improcedência da ação (ADIN n. 1.571-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ de 30.4.2004).

Dessa forma, tanto a sonegação tributária da Lei nº 8.137/1990 como a sonegação de contribuição previdenciária constituem-se em crimes materiais, em que é exigida prévia constituição definitiva do tributo, conforme definido pelo STF ao editar a Súmula Vinculante n. 17: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

A Lei n. 12.350, de 20.12.2010, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STF, deu nova redação ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996, para estabelecer que: “A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.”

29.2.10 Extinção da punibilidade

Há situações em que a norma penal irá extinguir a possibilidade jurídica de punição pelo Estado. São as causas de extinção de punibilidade. Os efeitos da extinção da punibilidade se aplicam conforme o momento em que a mesma ocorre: se

antes da sentença transitada em julgado, extingue-se a pretensão punitiva; se após, apenas a pretensão de execução da pena. Exceções são a anistia e a revogação da lei que tipificam a conduta como antijurídica, que a qualquer tempo retroagem à pretensão punitiva.⁸

Cumpra investigar, nos chamados crimes contra a Previdência Social, as causas de extinção de punibilidade que se apliquem a tais delitos.

A previsão de extinção da punibilidade esteve presente no art. 34 da Lei n. 8.137, de 28.12.1990, para os casos em que o agente promovesse o pagamento do tributo ou contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. Essa norma foi revogada pelo art. 98 da Lei n. 8.383, de 31.12.1991, porém, seus efeitos permaneceram válidos para os fatos ocorridos durante sua vigência, em virtude do princípio da ultratividade da lei mais benigna.

O pagamento anterior ao recebimento da denúncia voltou a ser causa de extinção da punibilidade com o advento da Lei n. 9.249, de 26.12.1995. Esse dispositivo legal, que, pela leitura literal, seria aplicado apenas aos crimes definidos na Lei n. 8.137/1990 e na Lei n. 4.729/1965, teve seu alcance ampliado pela jurisprudência que admitiu seus efeitos também em relação aos delitos previstos no art. 95 da Lei n. 8.212/1991, em virtude da analogia *in bonam partem*. Nesse sentido: HC n. 73.418-9, STF, rel. Min. Carlos Velloso, Informativo STF n. 28, 5.5.1996.

A extinção da punibilidade pelo parcelamento do débito antes do recebimento da denúncia tem sido aceita pela jurisprudência sob o argumento de que parcelar equivale a promover o pagamento.⁹

Essa é a orientação que tem predominado perante o STJ, conforme se verifica na decisão que segue:

“A Terceira Seção desta Egrégia Corte, no julgamento do RHC 11.598/SC, pacificou o entendimento de que, na vigência da Lei n. 9.249/95, ocorrendo o parcelamento do débito antes do recebimento da denúncia, extingue-se a punibilidade do agente, ainda que não se tenha efetuado seu o pagamento integral.” (RHC 51629/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJe* 20.2.2015).

Essa posição é defendida também por *Roque Antonio Carrazza*: “O parcelamento da contribuição previdenciária vencida, ainda que anteriormente descontada do empregado, desfigura o crime capitulado no art. 95, d, da Lei n. 8.212/91, por novação da dívida, causa extintiva do crédito tributário equivalente, sob o aspecto jurídico, ao pagamento”.¹⁰

A Lei n. 9.983/2000 inovou no que diz respeito à extinção da punibilidade. O delito de apropriação indébita previdenciária tem agora como causa extintiva de punibilidade o fato de o agente, espontaneamente, declarar, confessar e efetuar o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e prestar as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal (§ 2º do art. 168-A do CP).

Destarte, para livrar-se da ação penal, deveria o infrator – aquele que se apropriou indevidamente de contribuição retida, descontada ou repassada, ou de valor de benefício previdenciário de segurado –, antes da “ação fiscal”, ou seja, antes que a fiscalização tenha ciência do fato e expeça notificação fiscal de débito (hipóteses do *caput* e incisos I e II) ou auto de infração (hipótese do inciso III), fazer a entrega do numerário apropriado a quem de direito (órgão da arrecadação ou segurado, este último na hipótese do inciso III), de forma espontânea, não bastando o termo de confissão de dívida nesse sentido; deve-se admitir também o parcelamento do débito.

Na sequência, o art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003 estabeleceu a possibilidade de extinção da punibilidade nos casos de crime de apropriação indébita previdenciária quando o agente “*efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios*”, ainda que tal pagamento ocorra depois do oferecimento da denúncia. A respeito da interpretação dessa norma, decidiu o STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS EMPREGADOS. PARCELAMENTO E QUITAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, POR FORÇA DA RETROAÇÃO DE LEI BENÉFICA.

As regras referentes ao parcelamento são dirigidas à autoridade tributária. Se esta defere a faculdade de parcelar e quitar as contribuições descontadas dos empregados, e não repassadas ao INSS, e o paciente cumpre a respectiva obrigação, deve ser beneficiado pelo que dispõe o artigo 9º, § 2º, da citada Lei n. 10.684/03. Este preceito, que não faz distinção entre as contribuições previdenciárias descontadas dos empregados e as patronais, limita-se a autorizar a extinção da punibilidade referente aos crimes ali relacionados. Nada importa se o parcelamento foi deferido antes ou depois da vigência das leis que o proíbe: se de qualquer forma ocorreu, deve incidir o mencionado artigo 9º. O paciente obteve o parcelamento e cumpriu a obrigação. Podia fazê-lo, à época, antes do recebimento da denúncia, mas assim não procedeu. A lei nova permite que o faça depois, sendo, portanto, lex mitior, cuja retroação deve operar-se por força do artigo 5º, XL da Constituição do Brasil. Ordem deferida. Extensão a paciente que se encontra em situação idêntica (STF, HC 85452, 1ª Turma, Rel. Min. Eros Grau. DJ 16.3.2005).

Posteriormente, os arts. 68 e 69 da Lei n. 11.941, de 2009, estabeleceram:

- a) a possibilidade de suspensão da “pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos (...) nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal”; e
- b) a extinção da “punibilidade dos crimes referidos no art. 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento”, sem fazer referência ao efeito do pagamento posterior ao oferecimento da denúncia ou prolação de sentença penal condenatória.

No que se refere aos efeitos da Lei n. 11.941/2009, a jurisprudência do STF admite: a) a suspensão da pretensão punitiva “se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória”; e b) a extinção da punibilidade quando o débito

previdenciário for incluído – e pago – no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Nesse sentido:

1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da possibilidade de suspensão da pretensão punitiva e de extinção da punibilidade nos crimes de apropriação indébita previdenciária, admitindo a primeira se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a segunda quando o débito previdenciário for incluído – e pago – no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Precedentes.

E, ainda, segundo o STF, a Lei n. 12.382/2011, que deu nova redação ao art. 83 da Lei n. 9.430/1996, estabelecendo novo regramento para a matéria relativa à extinção da punibilidade pelo pagamento, vinculando sua ocorrência, novamente, a termo inicial situado antes do recebimento da denúncia, não alterou o panorama referido. Ou seja, o sistema segue sendo disciplinado, de modo geral, quanto à extinção da punibilidade pelo pagamento, consoante o disposto no art. 9º, § 2º, da Lei n. 10.684/2003, com a possibilidade de o pagamento se dar a qualquer tempo, qualquer que haja sido a modalidade de pagamento (RHC 128245/SP, 2ª Turma, Min. Dias Toffoli, *DJe* 21.10.2016).

29.2.11 Perdão judicial

A outra causa de extinção de punibilidade deste delito ocorre por meio do *perdão judicial*, conforme previsão do § 3º do art. 168-A do Código Penal, que admite a não aplicação da pena, ou a sanção meramente pecuniária, ao réu primário e de bons antecedentes, desde que: “tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios”, ou “o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais” (incisos I e II do § 3º do mencionado dispositivo).

Com isso, o Juiz está autorizado, no caso do inciso I, a deixar de punir o infrator, caso este, após a expedição de notificação de débito, mas antes do oferecimento da denúncia pelo órgão do Ministério Público Federal – não mais até antes do recebimento pelo juiz –, realizar o pagamento das contribuições à Seguridade Social, que foram objeto de apropriação, com os acréscimos moratórios. Quanto ao inciso II, a concessão do perdão judicial poderá ocorrer até a sentença, pois não há a limitação temporal na norma legal. Em ambos os casos, poderá o juiz aplicar somente a pena de multa.

A faculdade conferida ao julgador, no sentido de deixar de aplicar a pena, em verdade, é um dever, quando o agente preenche os requisitos exigidos em lei.

Consigna-se, no entanto, que a Lei n. 13.606, de 9.1.2018, acrescentou o § 4º ao art. 168-A, do Código Penal, para estabelecer que a faculdade do perdão judicial não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais.

Além da primariedade e dos bons antecedentes, o infrator deverá preencher, pelo menos, um dos requisitos dos incisos referidos. O pagamento da contribuição e acessórios deve ocorrer antes de oferecida a denúncia, e não antes do recebimento da denúncia como previsto no art. 34 da Lei n. 9.249/1995.

A respeito da aplicação do perdão judicial, o TRF da 4ª Região decidiu:

1. Tratando-se do crime de apropriação indébita previdenciária, é autorizada a isenção de pena do réu primário e de bons antecedentes quando o valor das contribuições devidas for igual ou inferior àquele estabelecido administrativamente como sendo o mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais.
2. A Portaria nº 75, de 23/02/2012, do Ministério da Fazenda, estabeleceu o valor consolidado de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) como sendo o patamar mínimo para a cobrança judicial da dívida tributária.
3. Por uma questão de coerência, se o quantum mínimo de R\$ 20.000,00 para fins de cobrança judicial do débito representa o valor consolidado, nos quais se incluem juros e multa, conseqüentemente não apenas o principal deve integrar o parâmetro

para análise da possibilidade de isenção de pena prevista no art. 168-A, § 3º, inc. II, do Código Penal. (TRF4, ENUL 50029488420154047102, 4ª Seção, Rel. João Pedro Gebran Neto, em 20.11.2017).

Sobre o tema, o STJ decidiu que “(...) o benefício previsto no inciso I do § 3º do art. 168-A do Código Penal, introduzido pela Lei n. 9.983, de 14.7.2000, é aplicável unicamente à apropriação indébita de contribuições previdenciárias, não se podendo estender a benesse a casos que o legislador expressamente não previu” (HC 200802093152, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJE* 9.11.2009). E, em outro julgamento, o STJ reafirmou que a sentença que concede o perdão judicial tem natureza declaratória:

O legislador, em respeito ao princípio da intervenção mínima, criou no § 3º do art. 168-A do Código Penal, uma espécie de perdão judicial, ao permitir que o juiz deixe de aplicar a reprimenda, nos casos em que o valor do débito (contribuições e acessórios) não seja superior ao mínimo exigido pela própria previdência social para o ajuizamento de execução fiscal. Dessa forma, concedido perdão judicial à ré, incide, no caso, o enunciado sumular 18 desta Corte, que assim dispõe: A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório (EDAGA n. 200600384220, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 23.10.2006).

29.2.12 Dificuldades financeiras

Exclui-se a culpabilidade quando o agente não pode agir de modo diferente, ou seja, não lhe era socialmente exigível atuar conforme a lei. A inexigibilidade de conduta diversa tem sido reconhecida pelos tribunais como forma de afastar a culpabilidade nos crimes de apropriação indébita previdenciária, quando caracterizado nos autos o estado de insolvência ou dificuldades financeiras capazes de autorizar o comportamento contrário ao exigido pela norma legal. Nesse sentido: “(...) A inexigibilidade de conduta diversa exige confiável prova de dificuldades financeiras da empresa, graves e transitórias, com comprometimento do patrimônio da

sociedade e da pessoa do controlador. Ausência de elementos suficientes para comprovar a impossibilidade de recolhimento das contribuições incidentes sobre os salários dos empregados. (...)” (TRF/4ª Região, AC n. 5009915-93.2016.4.04.7205/SC, 7ª T. Rel. Des. Federal Salise Monteiro Sanchotene em 11.12.2018).

As dificuldades financeiras afastam a culpabilidade do agente quando não só os bens da empresa se encontram onerados, mas, também, os dos sócios-gerentes, diretores ou administradores responsáveis pela gestão da empresa. Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras; deve o acusado produzir provas contundentes de tal estado. Escreve *José Paulo Baltazar Júnior*:

“A prova se fará, preferencialmente, mediante perícia ou parecer contábil, a cargo do réu acompanhado dos livros comerciais que demonstrem as dificuldades. Como muitas vezes se cuida de pequenas ou microempresas, dispensadas legalmente de manter escrituração comercial, admite-se a comprovação das dificuldades mediante juntada de documentos que comprovem a existência de títulos protestados; ações de execução; reclamações trabalhistas; venda de bens da empresa ou dos sócios; outros débitos tributários; pedidos de falência; etc. A prova na matéria é, por excelência, documental. Admite-se, porém, seja ela reforçada através de depoimentos de testemunhas legadas à empresa, como ex-empregados, contadores, fornecedores ou clientes”.¹¹

No que tange à comprovação das dificuldades financeiras, verifica-se, na prática, que os acusados em processo criminal desta natureza buscam a realização de perícia técnica contábil, para que reste demonstrada a impossibilidade de caixa para efetuar os recolhimentos devidos e, por consequência, seja reconhecida a causa supralegal da inexigibilidade de conduta diversa. A verdade é que referida prova é usada, muitas vezes, para dilatar a instrução processual, uma vez que, na maioria dos casos, cingir-se-ia a ratificar as dificuldades facilmente demonstradas por meio de documentos contábeis.

A tese das dificuldades financeiras reside na culpabilidade do agente (reprovação

social do comportamento humano). E, para que o magistrado reconheça a impossibilidade de as obrigações fiscais terem sido cumpridas pelos gestores da empresa, na forma legal, e, com isso, exclua-os de pena, basta, como regra, a análise da prova documental. Sobre o cabimento de perícia na espécie, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região editou as Súmulas ns. 67 e 68:

Súmula n. 67: A prova da materialidade nos crimes de omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias pode ser feita pela autuação e notificação da fiscalização, sendo desnecessária a realização de perícia.

Súmula n. 68: A prova de dificuldades financeiras, e consequente inexigibilidade de outra conduta, nos crimes de omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser feita através de documentos, sendo desnecessária a realização de perícia.

29.2.13 Princípio da insignificância

Não obstante a adequação fática da conduta ao tipo penal imputado ao agente, constatando-se como irrisório o valor atualizado do débito, pelo princípio da insignificância jurídica, absolve-se o réu denunciado por crime de natureza fiscal. Neste sentido, a orientação do STF: 2ª Turma, HC 92.438/PR, Relator Min. Joaquim Barbosa, *DJe* 19.12.2008.

Por sua vez, o Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais (FONACRIM), aprovou os seguintes enunciados sobre o tema:

25. Nos crimes tributários, o parâmetro objetivo para aplicação da insignificância penal – excluídas as condutas fraudulentas – é o valor do crédito tributário (principal e acessório) fixado por ato normativo da Receita Federal ou Ministério da Fazenda como o mínimo necessário para o ajuizamento de execução fiscal.

31. A reiteração da conduta delitiva, em regra, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

32. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes tributários cometidos mediante fraude.

Entretanto, no que tange ao crime de apropriação indébita previdenciária, o STF vem adotando o entendimento de que não tem aplicação o referido princípio, pois resulta “em prejuízo à arrecadação já deficitária da Previdência Social, configurando nítida lesão a bem jurídico supraindividual”. Segue precedente que detalhe o referido posicionamento:

PENAL. HABEAS CORPUS. OMISSÃO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (ART. 95, “D”, DA LEI N 8.212/91, ATUALMENTE PREVISTO NO ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DELITO QUE TUTELA A SUBSISTÊNCIA FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM JURÍDICO DE CARÁTER SUPRAINDIVIDUAL. ORDEM DENEGADA.

1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 1.2.2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 26.10.2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4.12.2009; HC 97036/RS, rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 22.5.2009; HC 93021/PE, rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJ de 22.5.2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24.4.2009.

2. In casu, os pacientes foram denunciados pela prática do crime de apropriação indébita de contribuições previdenciárias no valor de R\$ 3.110,71 (três mil, cento e dez reais e setenta e um centavos).

3. Deveras, o bem jurídico tutelado pelo delito de apropriação indébita previdenciária é a “subsistência financeira à Previdência Social”, conforme assentado por esta Corte no julgamento do HC 76.978/RS, rel. Min. Maurício Corrêa ou, como leciona Luiz Regis Prado, “o patrimônio da seguridade social e, reflexamente, as prestações públicas no âmbito social” (Comentários ao Código

Penal, 4. ed., São Paulo: RT, 2007, p. 606).

4. Consectariamente, não há como afirmar-se que a reprovabilidade da conduta atribuída ao paciente é de grau reduzido, porquanto narra a denúncia que este teria descontado contribuições dos empregados e não repassado os valores aos cofres do INSS, em prejuízo à arrecadação já deficitária da Previdência Social, configurando nítida lesão a bem jurídico supraindividual. O reconhecimento da atipicidade material in casu implicaria ignorar esse preocupante quadro. Precedente: HC 98.021/SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 13.8.2010.

5. Parecer do MPF pela denegação da ordem.

6. Ordem denegada.

(HC 102550/PR. 1ª Turma. Relator Ministro Luiz Fux. DJe de 08.11.2011).

No mesmo sentido: STF: 1ª Turma, HC 110.124/SP, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 16.3.2012; 2ª Turma, RHC 132706 AgR/SP, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 1.8.2016.

29.2.14 Prisão por dívida

É importante mencionar também a Lei n. 8.866, de 11.4.1994, que previa ser depositário da Fazenda Pública a pessoa que a legislação tributária ou previdenciária impunha a obrigação de reter ou receber de terceiro e recolher aos cofres públicos impostos, taxas e contribuições, inclusive à Seguridade Social. Com base no § 2º do art. 1º dessa lei, que considerava depositário infiel aquele que não entregasse aos cofres públicos os valores arrecadados, foi sustentada a revogação do art. 95, *d*, da Lei n. 8.212/1991. No entanto, esse entendimento não prosperou, pois a Lei n. 8.866/1994 é de índole eminentemente civil, não tornando descriminalizada a conduta do art. 95, *d*, da Lei n. 8.212/1991.

Sobre o tema, o TRF da 4ª Região editou a Súmula n. 65: “*A pena decorrente do crime de omissão de recolhimento de contribuições previdenciárias não constitui prisão por dívida*”.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o

agente que se enquadra no art. 168-A do Código Penal não se submete à prisão civil por dívida, mas responde pela prática do delito:

HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CONDUTA PREVISTA COMO CRIME. INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. VALORES NÃO RECOLHIDOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. A norma penal incriminadora da omissão no recolhimento de contribuição previdenciária – art. 168-A do Código Penal – é perfeitamente válida. Aquele que o pratica não é submetido à prisão civil por dívida, mas sim responde pela prática do delito em questão. Precedentes. 2. Os pacientes deixaram de recolher contribuições previdenciárias em valores muito superiores àquele previsto no art. 4º da Portaria MPAS 4910/99, invocada pelo impetrante. O mero fato de a denúncia contemplar apenas um dos débitos não possibilita a aplicação do art. 168-A, § 3º, II, do Código Penal, tendo em vista o valor restante dos débitos a executar, inclusive objeto de outra ação penal. 3. Ordem denegada (STF, HC 91704/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 20.6.2008).

29.3 INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES

A inserção de dados falsos em sistema de informações é um delito cometido por intermédio de meios eletrônicos, cujo sujeito passivo é a Administração Pública, conforme se observa da redação do art. 313-A:

Art. 313-A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Esse delito foi inserido no Código Penal no Título XI, que trata dos Crimes contra a Administração Pública, Capítulo I – Dos Crimes Praticados por Funcionário Público contra a Administração Pública. É considerado um peculato eletrônico, cujo sujeito ativo deverá ser servidor público, sendo admitida, entretanto, a participação de particular.

A conduta foi criada com a finalidade de punir o servidor que insere, altera ou exclui dados dos sistemas informatizados ou banco de dados da Previdência Social para obter vantagem ilícita para si ou para outrem.

29.4 MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

Entre os crimes relacionados à informática está, também, o de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, assim previsto:

Art. 313-B. Modificar ou alterar, o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Parágrafo único. As penas são aumentadas de um terço até a metade se da modificação ou alteração resulta dano para a Administração Pública ou para o administrado.

Baltazar Júnior distingue as condutas delituosas da seguinte forma: “Modificar tem aqui o sentido de instalar um novo sistema ou programa, ou seja, substituir ou trocar por um outro programa.” Ao passo que “Alterar é modificar o programa ou sistema existente.”¹²

Aplicam-se aqui as mesmas considerações feitas ao delito de inserção de dados falsos em sistema de informações. Ressalta-se, entretanto, que as penas são menos severas, pois as consequências do tipo possuem menor gravidade.

As penas serão aumentadas em caso de dano para a Administração Pública ou

para os administrados, que são os sujeitos passivos do crime.

29.5 SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A sonegação de contribuição previdenciária é tipificada pelas seguintes condutas:

Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços;

II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços;

III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Trata-se de crime praticado por particular contra a Previdência Social cujo elemento do tipo é a vontade livre e consciente de sonegar contribuição previdenciária, mediante a omissão de procedimentos contábeis obrigatórios.

Sobre a consumação e a competência para julgamento desse delito decidiu a 3ª Seção do STJ que:

“O delito previsto no art. 337-A do Código Penal consuma-se com a supressão ou redução da contribuição previdenciária e acessórios, sendo o objeto jurídico tutelado a Seguridade Social. A competência para processar e julgar o crime de sonegação de contribuição previdenciária é fixada pelo local da consumação do delito, conforme previsto no art. 70 do Código de Processo Penal” (CC 200901070341, Rel. Min.

Arnaldo Esteves Lima, *DJE* 29.3.2010).

Por se tratar de crime material, exige-se a constituição definitiva do crédito tributário previamente à propositura da ação penal, aplicando-se, portanto, a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal: “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento alinhavado na Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal aplica-se ao crime descrito no art. 337-A do Código Penal, cuja caracterização, em razão de sua natureza material, depende da constituição definitiva do valor sonegado. Precedentes” (STJ, RHC 24.876/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 5ª Turma. *DJe* 19.3.2012).¹³

Tais condutas eram previstas como criminosas pelo art. 95, letras *a*, *b* e *c*, da Lei n. 8.212/1991, porém, sem pena para os infratores. O novo tipo penal veio para corrigir essa distorção, instituindo penalidade rigorosa, que varia de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

Para o delito de *sonegação de contribuição previdenciária*, as causas de extinção de punibilidade são as mesmas que as da conduta tipificada no art. 168-A, à exceção do perdão judicial pelo pagamento após a ação fiscal e antes do oferecimento da denúncia, hipótese que foi vetada pelo Poder Executivo ao sancionar a lei. Ou seja, é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declarar e confessar as contribuições, importâncias ou valores e prestar as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal, não se exigindo qualquer pagamento.

Há, também, regras especiais de aplicação da pena, sendo facultado ao juiz deixar de aplicar a pena, ou aplicar somente a de multa, se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o valor das contribuições devidas, inclusive os acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais (art. 337-A, § 2º). O limite mínimo para ajuizamento das execuções fiscais, como já salientado, está fixado em R\$ 20.000,00 pelo art. 2º da Portaria MF n. 75, de

22.03.2012, com redação dada pela Portaria MF n. 130, de 19.4.2012.

A pena poderá ser reduzida se o empregador não for pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassar R\$ 1.510,00 na data de publicação da Lei n. 9.983/2000. A redução será de um terço até a metade, podendo o Juiz aplicar apenas a multa. Esse valor será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices de reajuste dos benefícios da Previdência Social (art. 337-A, §§ 3º e 4º).

O Tribunal Pleno do STF, no julgamento da AP 516/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto (*DJe* em 20.9.2011), entendeu pela impossibilidade de se aplicar a continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, aos crimes do art. 168-A e do art. 337-A, ambos do CP, por entender que os crimes são de espécie distintas, aplicando concurso material.

Não obstante, a 6ª Turma do STJ reconheceu a possibilidade de aplicar o instituto da continuidade delitiva para os casos em que tenham sido cometidos os delitos tipificados pelos art. 168-A – apropriação indébita previdenciária – e art. 337-A – sonegação de contribuição previdenciária, desde que presentes os requisitos da mencionada ficção jurídica:

“(...) 3. Em função da melhor hermenêutica, os crimes descritos nos arts. 168-A e 337-A, apesar de constarem em títulos diferentes no Código Penal e serem, por isso, topograficamente díspares, refletem delitos que guardam estreita relação entre si, portanto cabível o instituto da continuidade delitiva (art. 71 do CP). 4. O agente cometeu delitos análogos, descritos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal, na administração de empresas diversas, mas de idêntico grupo empresarial, durante semelhante período, no mesmo espaço geográfico (cidade de Porto Alegre/RS) e mediante similar maneira de execução, portanto tem lugar a ficção jurídica do crime continuado (art. 71 do CP). (...)” (REsp 1212911/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, *DJe* 9.4.2012).

29.6 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS OU RESERVADAS

O Código Penal considera criminosa a divulgação de segredo, estabelecendo no art. 153 que constitui crime “Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir dano a outrem”. A redação desse dispositivo foi alterada pela Lei n. 9.983/2000, para proteger os sistemas e bancos de dados da Administração Pública.

Art. 153.

.....
§ 1º-A. Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não nos sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública:

Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º (parágrafo único original).

§ 2º Quando resultar prejuízo para a Administração Pública, a ação penal será incondicionada.

A pena originalmente prevista no Código Penal para o crime de divulgação de segredo era a detenção de um a seis meses, ou multa, sendo que somente se procederia mediante representação do ofendido. Pela nova redação, a pena é elevada, podendo chegar até a quatro anos de detenção, além de multa. A ação penal passou a ser incondicionada em caso de dano à Administração Pública.

29.7 FALSIDADE DOCUMENTAL

O art. 296 do Código Penal, que trata da falsidade documental, ganhou mais um inciso no § 1º, aplicando a pena de reclusão, de dois a seis anos, mais multa, a quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da Administração Pública.

29.8 FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

No art. 297 do Código Penal foi inserido o § 3º, para estabelecer que incorre na pena de reclusão de dois a seis anos, e multa, quem insere ou faz inserir:

I – na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório;

II – na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita;

III – em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

Tais condutas eram previstas como criminosas pelo art. 95, letras g, h e i da Lei n. 8.212/1991, porém sem pena para os infratores. O novo tipo penal veio para corrigir essa distorção, instituindo penalidade rigorosa, que varia de dois a seis anos de reclusão, além de multa.

De acordo com o § 4º da atual redação do art. 297 do Código Penal, incorre nas mesmas penas quem omite, nos documentos mencionados no § 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços.

29.9 VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL

O Código Penal estabeleceu pena de detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, ao sujeito ativo do delito de violação de sigilo funcional, se o fato não constituiu crime mais grave. A Lei n. 9.983/2000 estabeleceu que incorre nas penas desse artigo quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou

qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito (art. 325, § 1º).

Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem, a pena passa a ser de reclusão, de dois a seis anos, e multa (art. 325, § 2º).

29.10 EQUIPARAÇÃO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO

O conceito de funcionário público contido no art. 327 do Código Penal foi ampliado. De acordo com a atual redação do § 1º desse dispositivo, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução típica da Administração Pública.

Com essa modificação, foi inserido no conceito de funcionário público quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública (estagiários, serventes, copeiras, vigilantes etc.).

29.11 ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO

O crime de estelionato previdenciário está previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, cuja conduta tipificada é “Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.

A pena de reclusão de um a cinco anos e multa, prevista no *caput* do art. 171 do CP, é aumentada em um terço por ser praticado contra a Autarquia Previdenciária.

Esse delito ocorre com frequência nos casos de agentes que utilizam documentação falsa para sacar valores depositados em nome de outra pessoa a título de benefício previdenciário.

Na avaliação de José Paulo Baltazar Júnior, muitas vezes é autor um intermediário ou despachante de benefícios, não raro ex-servidor da Previdência,

conhecedor do funcionamento da Autarquia:

Assim, no específico caso do estelionato contra a previdência, o segurado, se tiver ciência da fraude, colaborando e aderindo à conduta do intermediário, poderá ser partícipe ou coautor, dependendo de cada hipótese, como acima referido. Caso o segurado sequer tenha ciência da fraude, não poderá ser condenado. Exemplifica-se com a hipótese do segurado denunciado por estelionato que relata, no interrogatório, a entrega de suas carteiras profissionais ao intermediário, que informou ter ele direito ao benefício, vindo a receber, alguns meses depois, a carta de concessão de aposentadoria do INSS, negando saber não contava com tempo suficiente para se aposentar. Tal tese mais será admissível quando o acusado for pessoa simples e houver contagem de tempo de benefício rural e urbano, ou conversão de tempo especial, ou vários contratos de trabalho, caso em que há dificuldades em determinar a existência do direito. Ao contrário, se o segurado praticamente jamais trabalhou registrado, é difícil admitir que não tenha ciência da fraude. Se os honorários do despachante de benefícios, forem muito elevados há indício de que o segurado tem ciência da fraude. Como se vê, é questão a ser apurada concretamente.¹⁴

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse crime possui natureza permanente, tendo em vista que sua consumação se renova a cada recebimento mensal. Com isso, o prazo prescricional deve ser contado a partir do fim do recebimento do benefício irregular (HC 116.816, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.3.2013).

E, consoante Súmula n. 82 do TRF da 4ª Região: “É inaplicável o princípio da insignificância ao estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público.”

-
- ¹ DELMANTO, Celso. *Código Penal comentado*. Rio de Janeiro: Renovar, 1986, p. 159.
- ² Exposição de Motivos – EMI n. 52, de 3.5.1999. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em 18.3.2003.
- ³ EISELE, Andréas. *Crimes contra a ordem tributária*. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 203.
- ⁴ GOMES, Luiz Flávio. *Crimes previdenciários*. Série: As Ciências Criminais do Século XXI, vol. 1, Ed. Revista dos Tribunais, 2001, p. 18-22.
- ⁵ Nesse sentido, o Enunciado FONACRIM n. 26. “O crime de apropriação indébita previdenciária é crime omissivo próprio e exige apenas dolo genérico para a configuração do tipo subjetivo”.
- ⁶ THIESEN, Ana Maria Wickert et alii; Vladimir Passos de Freitas (Coord.). *Direito previdenciário: aspectos materiais, processuais e penais*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 333.
- ⁷ BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Crimes federais: contra a administração pública a previdência social, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional, as telecomunicações e as licitações, estelionato, moeda falsa, abuso de autoridade, tráfico transnacional de drogas, lavagem de dinheiro*. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 23.
- ⁸ DELMANTO, Celso. *Op. cit.*, p. 160.
- ⁹ Enunciado FONACRIM n. 27. “Em processos penais relativos a crimes tributários, ônus da acusação diligenciar por informações sobre a exclusão do contribuinte de programas de parcelamento”.
- ¹⁰ CARRAZZA, Roque Antonio. “A extinção da punibilidade no parcelamento de contribuições previdenciárias descontadas, por entidades beneficentes de assistência social, dos seus empregados, e não recolhidas, à previdência, no prazo legal. Questões conexas”. *In Revista Justitia*, São Paulo, 58(174), abr./jun. 1996.
- ¹¹ THIESEN, Ana Maria Wickert et alii; Vladimir Passos de Freitas (Coord.). *Op.*

cit., p. 365.

- ¹² BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Crimes federais*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 279.
- ¹³ Enunciado FONACRIM n. 37: “No caso dos crimes tributários alcançados pela Súmula Vinculante n. 24, a prescrição tem início com a constituição definitiva do crédito.”
- ¹⁴ BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Crimes Federais*. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 75.



Prestações da Previdência Social

Capítulo 30

INTRODUÇÃO

A EC n. 103/2019 promoveu profundas alterações no principal regime previdenciário na ordem interna, o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que abrange obrigatoriamente todos os trabalhadores da iniciativa privada e também os ocupantes de cargos efetivos e em comissão, e os exercentes de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculados a regime próprio de previdência social.

As inovações trazidas pela EC n. 103/2019 causaram um sério desajuste na proteção previdenciária que estava em vigor, em virtude da precarização das regras de concessão, de cálculo e de manutenção dos benefícios do RGPS.

Relevante acentuar que a EC n. 103/2019 manteve as premissas do *caput* do art. 201 da CF, no sentido de que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

No entanto, com a Reforma da Previdência, o art. 201 da Constituição passou por alterações significativas em seus incisos e parágrafos, gerando uma série de modificações nas regras de elegibilidade dos benefícios.

Afora as inovações ocorridas no texto constitucional, a EC n. 103/2019 desconstitucionalizou normas que antes faziam parte do art. 201. Com isso, houve a delegação para que leis complementares e ordinárias fixem grande parte dos parâmetros de concessão de benefícios do RGPS, com destaque para o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria (inclusive de aposentadorias especiais), as regras de cálculo e os requisitos para a concessão da pensão por morte.

A desconstitucionalização dos parâmetros previdenciários cria insegurança jurídica e incertezas para os segurados em relação ao preenchimento futuro dos requisitos de elegibilidade dos benefícios, afastando expectativas e prejudicando o planejamento de projetos pessoais.

Para melhor compreensão da Reforma da Previdência, analisaremos as novas regras permanentes do texto constitucional, decorrentes da alteração do art. 201 da CF; as disposições transitórias, para serem aplicadas até a regulação da reforma por legislação infraconstitucional; e as regras de transição previstas para os segurados filiados ao RGPS até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019.

Segundo a redação atual do texto constitucional, o Regime Geral de Previdência Social – RGPS deve prestar, nos termos da lei:

- a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;
- a proteção à maternidade, especialmente à gestante;
- a proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;
- o salário-família e o auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
- a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro dependentes, observado o valor de um salário mínimo.

Ao legislador ordinário coube o encargo de aprovar um plano previdenciário capaz de atender as necessidades básicas do cidadão, conforme previsto na norma constitucional referida (art. 201). Neste plano, o legislador fixou exatamente a cobertura daqueles eventos que a Constituição assegurou estarem atendidos. E não poderia ser de outra forma. A Lei que regula o Regime Geral de Previdência Social é composta por normas de direito público, que estabelecem direitos e obrigações entre os indivíduos potencialmente beneficiários do regime e o Estado, gestor da Previdência Social. Dessa maneira, impõe-se discriminar exhaustivamente as obrigações que o ente previdenciário tem para com os segurados e seus dependentes. A estas obrigações, de dar ou de fazer, conseqüentemente, correspondem prestações, a que chamamos prestações previdenciárias.

A relação jurídica das prestações é objeto da análise de *Wladimir Novaes Martinez*:

“O legislador dá atenção especial à prestação e cerca-a de muitos cuidados (v.g., definitividade, continuidade, irrenunciabilidade, indisponibilidade, intransferibilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade), constituindo-se no principal instituto jurídico previdenciário. Devendo-se acrescentar a substitutividade e a alimentaridade, dados essenciais à relação. (...) A razão de ser da relação jurídica de prestações são os benefícios e serviços, isto é, atividade-fim da Previdência Social: propiciar os meios de subsistência da pessoa humana conforme estipulado na norma jurídica”.¹

Uma vez ocorrida a hipótese de que trata a norma, é obrigação do ente previdenciário conceder a prestação prevista em lei, nos estritos ditames do que ali esteja determinado. Ao beneficiário, por seu turno, não comporta a renúncia do direito à prestação que lhe é devida, salvo se visa outra, que lhe seja mais benéfica.

Sobre o tema, o STF, em sessão de 26.10.2016, concluiu que não se permite ao indivíduo o direito à desaposentação, para obtenção de outra prestação, conforme Repercussão Geral, Tema n. 503, com a fixação da seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”

As prestações previstas no Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei n. 8.213/91) são expressas em benefícios e serviços. As prestações são o gênero, do qual são espécies os benefícios e serviços. Benefícios são valores pagos em dinheiro aos segurados e dependentes. Serviços são prestações imateriais postas à disposição dos beneficiários.

Há prestações devidas somente ao segurado; outras, somente ao dependente; e, algumas, tanto ao segurado como ao dependente, conforme previsto no art. 18 da Lei n. 8.213/1991. Trata-se da aplicação do princípio da seletividade: as prestações são concedidas apenas aos indivíduos que dela necessitem, sendo certo que alguns benefícios não comportam deferimento a segurados (é o caso da pensão por falecimento), e outros, que não cabem aos dependentes (como as aposentadorias).

Quanto ao segurado, as prestações são as seguintes: aposentadoria por invalidez

(aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, segundo a EC n. 103/2019); aposentadoria por idade (rural, urbana e híbrida); aposentadoria por tempo de contribuição (a EC n. 103/2019 promoveu a extinção para novos segurados, mantendo algumas regras de transição para quem já era filiado até a Reforma); aposentadoria especial; aposentadoria ao segurado com deficiência (esta regulada pela Lei Complementar n. 142, de 2013), auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária para o trabalho, segundo a EC n. 103/2019); auxílio-acidente; salário-família; salário-maternidade.

Quanto ao dependente, as prestações são: a pensão por morte e o auxílio-reclusão.

As prestações oferecidas tanto ao segurado quanto ao dependente são: o serviço social e a reabilitação profissional.

A Emenda Constitucional n. 20/1998 estabeleceu que: “Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado” (art. 201, § 10, da Constituição). O art. 201, § 10, ganhou nova redação pela EC n. 103/2019 para estipular a previsão de que “Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado”.

A modificação que agora se apresenta é mais ampla e, mediante lei complementar, possibilita disciplinar a cobertura de benefícios não programados de maneira geral, não apenas os decorrentes de acidente do trabalho.

Benefícios não programados são aqueles instituídos para cobrir eventos não planejados e os riscos sociais, que podem ser de causas diversas ou decorrentes de acidente do trabalho. Dentre eles estão o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, a pensão por morte, o auxílio-reclusão e até o salário-maternidade.

Temos reservas quanto à privatização, pois foi já testada e fracassou em período que antecedeu a Lei n. 5.316/1967. Embora o cenário atual esteja alterado, o futuro dirá o nível de cobertura a ser oferecido com essa “concorrência”. Possivelmente os empregadores irão optar por seguros privados de menor custo, desonerando a folha de

pagamento. Em contrapartida, a cobertura oferecida deve ser em níveis inferiores àquela existente no RGPS.

Nada impede que o número de prestações seja ampliado, para dar ensejo à proteção do indivíduo em face da ocorrência de outros eventos de infortúnica. Todavia, a ampliação da proteção previdenciária não pode ser feita sem que, previamente, se tenha criado a fonte de custeio capaz de atender ao dispêndio com a concessão (Constituição, art. 195, § 5º). Também pode ocorrer supressão de prestações, mantido, sempre, o direito adquirido daqueles que implementaram as condições exigidas por lei para a obtenção das mesmas.

¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Curso de direito previdenciário. Tomo I – Noções de direito previdenciário*. São Paulo: LTr, 1997, p. 208.

CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Para que o indivíduo faça jus à prestação previdenciária, embora já tenha sido ressaltado o caráter de irrenunciabilidade do direito, é necessário:

- a) **que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário do regime, à época do evento** – para que alguém possa fruir da prestação previdenciária, é necessário que esteja enquadrado como beneficiário abrangido pela mesma. Exemplificando: um indivíduo que nunca contribuiu para o sistema, não tendo exercido atividade cuja filiação fosse obrigatória e não tendo se inscrito facultativamente, uma vez adoecendo, não faz jus a benefício por incapacidade, pois não era segurado ao tempo da enfermidade ser diagnosticada; quando um segurado vem a falecer, tendo seu filho mais de 21 anos de idade e não sendo inválido ou com deficiência, este não fará jus à pensão, pois já não é considerado dependente pela norma legal; exceção a essa regra ocorre em relação às aposentadorias, pois há hipóteses em que, mesmo já tendo deixado de ser segurado da Previdência Social, o indivíduo preserva o direito, seja por já tê-lo adquirido, seja porque, tendo um número mínimo de contribuições, ainda que vertidas em tempo passado, e atingida a idade para aposentadoria por idade, prevalece atualmente o entendimento de que é devido o benefício;
- b) **a existência de um dos eventos cobertos pelo regime, conforme a legislação vigente na época da ocorrência do fato** – o que deflagra o direito à prestação é o evento coberto pela Previdência Social, em conformidade com os requisitos legais pertinentes. Assim, só há direito à aposentadoria por invalidez quando o segurado estiver incapaz para toda e qualquer atividade

laborativa; o mesmo ocorre com a aposentadoria por tempo de contribuição, que não pode ser concedida antes de implementado todo o tempo exigido;

- c) **o cumprimento de exigências legais** – em grande parte dos casos, as prestações previdenciárias previstas somente são concedidas se o beneficiário, além de atingido pelo evento amparado, cumprir algumas exigências, como carência, tempo de contribuição, idade mínima, ou a ausência de percepção de outro benefício inacumulável com o requerido;
- d) **a iniciativa do beneficiário** – o ente previdenciário não concede benefícios sem que lhe tenha sido feito o pedido correspondente, por quem de direito. Não há pagamento de benefícios de ofício. Apenas mediante a iniciativa do beneficiário, por meio de um requerimento – ato de manifestação de vontade no sentido de exercitar o direito – e após preenchidos os requisitos anteriormente mencionados, pode ser entregue a prestação. Há exceção no art. 76 do Decreto n. 3.048/99, ao estabelecer que “A previdência social deve processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio-doença.” Entendemos que há outras situações em que o INSS deve processar de ofício o benefício, como na hipótese de auxílio-acidente, após a consolidação das sequelas decorrentes de incapacidade (precedido, portanto, de auxílio-doença). Nesse sentido: TNU, PEDILEF 0001088-08.2006.4.03.6317, Relator Juiz Federal Luiz Carlos Flores da Cunha, *DOU* de 27.6.2014.

De nada adianta peticionar requerendo a concessão de um benefício antes de implementadas as condições para o reconhecimento do direito, visando assegurar a aplicação de regras vigentes, quando, por exemplo, se avizinha alguma alteração legislativa; sem ter adquirido o direito, não há que se falar em preservação das condições anteriores.

É importante ressaltar que a inexistência de contribuições para com a Seguridade Social e a falta de registro da atividade laboral em carteira profissional ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS não podem constituir óbice à concessão de benefícios para os segurados empregados, empregados domésticos e trabalhadores

avulsos.

Como diz com precisão *José de Oliveira*, é que não se pode penalizar o trabalhador pela negligência do tomador de serviços, responsável legal pelos recolhimentos das contribuições destes segurados. Uma vez existente o vínculo jurídico que enquadra o indivíduo como uma das três categorias de segurados mencionadas, fará jus a ser considerado beneficiário do RGPS, sem prejuízo da cobrança das contribuições de quem inadimpliu a obrigação, ou seja, o tomador dos serviços (arts. 34 a 36 da Lei n. 8.213/1991).¹

Quando o beneficiário atende aos requisitos, embora não postule a prestação, diz-se que o mesmo possui direito adquirido à prestação previdenciária. Uma vez adquirido o direito, este se torna intangível por norma posterior, devendo ser concedido o benefício ou prestado o serviço nos termos do regramento existente à época da aquisição do direito, independentemente de quando for requerido.

Não se configura o direito adquirido se o beneficiário não atender a algum dos requisitos supraelencados. Assim, não se pode falar em direito adquirido à aposentadoria daquele que está ainda prestes a completar o tempo de contribuição ou a idade exigidos. A alteração legislativa que venha a ocorrer anteriormente à aquisição do direito é totalmente aplicável aos segurados e dependentes do regime, não havendo direito à manutenção das regras vigentes à época da filiação ao RGPS.

Como assevera *Feijó Coimbra*: “A lei poderá, a qualquer tempo, mudar as condições de aquisição, criar ou suprimir prestações, respeitando, unicamente, o direito dos que, por terem satisfeito as condições legais de aquisição, já são titulares do direito à prestação, porque já haverá, aí, situação jurídica perfeitamente definida”.²

Já no caso de beneficiário que tenha perdido esta qualidade, mas que, enquanto era segurado ou dependente, implementou as condições para obtenção da prestação, o direito se mantém íntegro, como é da redação do art. 102 da Lei n. 8.212/1991.

Discussão importante foi travada acerca do momento do cumprimento das exigências legais para o deferimento da aposentadoria por idade, ou seja, se é devido o benefício mesmo quando o preenchimento da condição de idade mínima ocorra em época na qual o interessado já tenha perdido a condição de segurado, visto que

cumpriu anteriormente o requisito de carência exigida.

O art. 102 da Lei n. 8.213/1991 estabelece que a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, só não prejudicando o direito à aposentadoria e pensão por morte para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação então em vigor.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu não ser necessária a simultaneidade no preenchimento dos requisitos para a percepção de aposentadoria por idade, o que foi incorporado ao ordenamento legal pela Lei n. 10.666, de 8.5.2003, em seu art. 3º, *verbis*:

Art. 3º A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão das aposentadorias por tempo de contribuição e especial.

§ 1º Na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito da carência na data do requerimento do benefício.

§ 2º A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do § 1º, observará, para os fins de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.876, de 26 de novembro de 1994, o disposto no art. 35 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1994, o disposto no art. 35 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

O indeferimento, pela Autarquia Previdenciária, de requerimento de benefício, quando o postulante preencher todos os requisitos legais para tanto, é ato ilícito, podendo ser questionado em Juízo, por se tratar de lesão a direito. Além disso, caracteriza afronta a um dos deveres ético-profissionais do servidor público responsável (art. 116, III, da Lei n. 8.112/1990), por desatenção às normas legais pertinentes; no campo do Direito Penal, em tese, poderia caracterizar crime de prevaricação o retardamento ou a realização de ato administrativo contra disposição expressa de lei (CP, art. 319); uma vez configurado o crime e punido o servidor, este é passível de demissão do cargo público. Assim sendo, não comungamos da tese de

que não há como punir servidores públicos ineficientes.

A Lei n. 13.846/2019 inclui na Lei n. 8.213/1991 o art. 124-C, segundo o qual “O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios previstos nesta Lei motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro”.

De acordo com o art. 181-B do Decreto n. 3.048/1999, “o segurado pode desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste esta intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência do primeiro de um dos seguintes atos: I – recebimento do primeiro pagamento do benefício; ou II – saque do respectivo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Programa de Integração Social.”

Consigna-se, ainda, que, segundo a bem lançada orientação do STJ, o pedido, nas causas previdenciárias, é o de obtenção do benefício a que tem direito o autor da ação, inexistindo, em caso de concessão de benefício diverso do mencionado na inicial, afronta ao princípio da congruência entre pedido e sentença previstos nos arts. 128 e 460 do CPC (arts. 141 e 492 do CPC/2015). Nem poderia ser diferente, haja vista que o fator subjacente à eventual violação daquele princípio – o elemento surpresa, que redundaria em situação de injustificada desigualdade entre as partes – não se encontra presente, pois se o INSS possui, *a priori* (isto é, inclusive antes da demanda judicial), o dever de concessão da melhor prestação previdenciária ou assistencial a que tem direito o segurado, dependente ou beneficiário, não se pode considerar surpreendida por deferimento de benefício diferente do pleiteado. Nesse sentido: REsp 1.367.479/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, *DJe* de 10.09.2014; AgRg no REsp 1.397.888/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, *DJe* de 5.12.2013; AgRg no REsp 1.320.249/RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* de 2.12.2013.

31.1 SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO

Na legislação de seguro social, há certas situações que autorizam o INSS a deixar de pagar o benefício, suspendendo a prestação devida. Não se deve confundir,

contudo, tal situação com a de cancelamento do benefício: na suspensão, o benefício teve apenas seu pagamento susinado; no cancelamento, dá-se a extinção da obrigação de pagamento pelo INSS ao beneficiário.

São casos de suspensão do pagamento do benefício: a) a conduta do beneficiário inválido que não se apresenta para realização do exame médico-pericial periódico pelo INSS; b) a não comprovação trimestral da manutenção do cumprimento da pena em regime fechado, do segurado recluso, em relação ao auxílio-reclusão pago aos dependentes; c) a ausência de defesa do beneficiário, quando notificado pelo INSS em casos de suspeita de irregularidade na concessão ou manutenção de benefício (art. 11 da Lei n. 10.666, de 8.5.2003, e art. 69 da Lei n. 8.212/1991, com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019); d) falta de apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado para obtenção do salário-família; e e) a falta de apresentação, pelo beneficiário do RGPS, da “prova de vida”, nas hipóteses em que esta é exigida (art. 69, § 8º, da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei 13.846/2019).

Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser, no prazo de:

I – 30 (trinta) dias, no caso de trabalhador urbano;

II – 60 (sessenta) dias, no caso de trabalhador rural individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial.

Esses prazos diferenciados foram fixados pela Lei n. 13.846/2019, que alterou a redação do art. 69 da Lei n. 8.212/1991. Essa lei fixou também que o benefício será suspenso nas hipóteses de:

I – não apresentação da defesa nos prazos referidos;

II – defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS.

O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício e conceder-lhe prazo de 30 (trinta) dias para interposição de recurso. O recurso deveria ter efeito devolutivo e suspensivo, porém, em afronta ao devido processo legal, a Lei n. 13.846/2019 retirou o efeito suspensivo do recurso administrativo (art. 69, § 9º, da Lei n. 8.212/1991). Nesse sentido, a ACP n. 0063922-73.2016.4.01.3400, que tramita na 6ª Vara Federal de Brasília, determinou que o INSS só poderá cancelar benefícios depois de exaurida a via administrativa (decisão com abrangência nacional).

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a suspensão, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado (art. 69, § 6º, da Lei n. 8.212/1991).

Outra questão polêmica que envolve a matéria é justamente o cabimento (ou não) da suspensão/bloqueio do pagamento do benefício previdenciário em caso de mero não comparecimento do beneficiário ao recenseamento ou que deixar de fazer prova de vida, conforme disciplinado nos §§ 7º e 8º do art. 69 da Lei n. 8.212/1991, com redação da Lei n. 13.846/2019.

Em se tratando o INSS de uma entidade pública, seus atos devem se pautar pelos princípios regentes da Administração, dentre os quais se destaca, em particular, o da legalidade. A concessão equivocada de benefícios a pessoas que não atendem aos requisitos legais estabelecidos para tanto, é medida que se torna eivada de nulidade absoluta, passível, portanto, de revisão pela própria Administração, a qualquer tempo e de ofício. É o entendimento já consolidado na jurisprudência do STF, em sua Súmula 473.

Entretanto, não pode o INSS prescindir de respeitar os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa, obrigatórios em qualquer procedimento judicial ou administrativo (Constituição, art. 5º). Visto por esse ângulo, são questionáveis as normas que autorizam o INSS a suspender benefício de forma arbitrária, sem que haja razoável indício de ilegalidade cometida.

É dizer, caso o INSS tenha meios de concluir pela ilegalidade, deve oferecer o direito de defesa e prova ao interessado e, ao final, decidir se a concessão foi ou não irregular; se não os possui, não pode presumir que houve fraude ou má-fé. Isto porque,

ao contrário, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, de modo que, não havendo prova de concessão ao arrepio da lei, não há que se quebrarem os efeitos de tal presunção.

Merece destaque, ainda, a observância dos direitos dos idosos. O recadastramento de segurados com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos será objeto de prévio agendamento no órgão recadastrador, que o organizará em função da data do aniversário ou da data da concessão do benefício inicial. E, quando se tratar de segurado com idade igual ou superior a 80 (oitenta) anos ou que, independentemente da idade, por recomendação médica, estiver impossibilitado de se deslocar, o recadastramento deverá ser realizado na sua residência.

– Programa Especial para Análise de Benefícios com Índícios de Irregularidade

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, institui o “Programa Especial para Análise de Benefícios com Índícios de Irregularidade”, com a finalidade de analisar: (1) processos que apresentem indícios de irregularidade e potencial risco de realização de gastos indevidos na concessão de benefícios administrados pelo INSS e (2) processos administrativos de requerimento inicial e de revisão de benefícios administrados pelo INSS cujo prazo legal para conclusão tenha expirado e que represente acréscimo real à capacidade operacional regular de conclusão de requerimentos, individualmente considerada, conforme estabelecido em ato do Presidente do INSS (com modificação promovida pela MP n. 905/2019).

São considerados processos com indícios de irregularidade integrantes do Programa Especial aqueles com potencial risco de gastos indevidos e que se enquadrem nas seguintes hipóteses, sem prejuízo das disposições previstas no ato de que trata o art. 8º da Lei n. 13.846/2019:

- I – potencial acúmulo indevido de benefícios indicado pelo Tribunal de Contas da União ou pela Controladoria-Geral da União;
- II – potencial pagamento indevido de benefícios previdenciários indicados pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria-Geral da União;
- III – processos identificados na Força-Tarefa Previdenciária, composta pelo

Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia;

IV – suspeita de óbito do beneficiário;

V – benefício de prestação continuada, previsto na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, com indícios de irregularidade identificados em auditorias do Tribunal de Contas da União e da Controladoria-Geral da União e em outras avaliações realizadas pela administração pública federal, permitidas, se necessário, a colaboração e a parceria da administração pública estadual e da administração pública municipal, por meio de procedimentos a serem definidos em cooperação com os Ministérios competentes;

VI – processos identificados como irregulares pelo INSS, devidamente motivados;

VII – benefícios pagos em valores superiores ao teto previdenciário adotado pelo Regime Geral de Previdência Social.

Juntamente com o Programa supracitado, há a continuidade do Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, que altera seu objeto para revisar: (1) os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS, por período superior a seis meses, e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional; (2) benefícios de prestação continuada sem revisão por período superior a 2 (dois) anos; e (3) outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária (art. 10, § 1º, da Lei n. 13.846/2019).

Esses dois programas têm duração até 31.12.2020, podendo ser prorrogados até o final de 2022.

Acena, ainda, a Lei n. 13.846/2019 com a criação, pelo INSS, de um “programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais”.

31.2 CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO

Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na

concessão do mesmo. O poder-dever da Administração de desconstituir seus próprios atos por vícios de nulidade condiciona-se à comprovação das referidas ilegalidades em processo administrativo próprio, com oportunização, ao administrado, das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF/88 e Súmula n. 160 do extinto TFR). Nesse sentido:

“A jurisprudência do STJ já se posicionou quanto à necessidade de obediência ao devido processo legal e ao contraditório, durante o trâmite de processo administrativo com a finalidade de suspender ou cancelar benefício previdenciário concedido mediante fraude.” (STJ, AgInt no AREsp 916.717/ES, T2, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 20.9.2016)

Nos casos em que o INSS não comprova que o cancelamento foi, em face de alguma irregularidade, apurado em processo administrativo, entendemos que o benefício deve ser restabelecido. O ônus da prova da irregularidade recai, portanto, sobre o órgão previdenciário, não cabendo ao administrado provar que seu benefício foi concedido corretamente, pois se trata de ato administrativo com presunção de validade jurídica. É o que preconiza a jurisprudência:

(...) Nos processos de restabelecimento de benefício previdenciário compete ao INSS o ônus de provar a ocorrência de fraude ou ilegalidade no ato concessório, pois este se reveste de presunção de legitimidade. (...) Hipótese em que não demonstrada fraude na concessão do benefício, e na qual, ademais, verificado o exercício de atividades rurais pelo de cujus em momento próximo ao óbito, o que confirma sua condição de segurado especial, impõe-se o restabelecimento da pensão (TRF-4, REEX 0019800-84.2013.404.9999/PR, 5ª Turma, Rel. Des. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, julg. 01.07.2014).

O beneficiário poderá obter sua pretensão em juízo, por meio de mandado de segurança, quando não demandar de instrução probatória, ou pela via ordinária, com a possibilidade de concessão de tutela de urgência, quando demonstrar o preenchimento

dos requisitos exigidos para a concessão da medida, previstos pelo art. 300 do CPC/2015.

São casos legalmente previstos de cancelamento de benefício: a) o retorno ao trabalho em atividade nociva à saúde ou à integridade física do segurado que percebe aposentadoria especial (art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991); b) o reaparecimento do segurado considerado falecido por decisão judicial que havia declarado morte presumida (art. 78, § 2º, da Lei n. 8.213/1991); c) o retorno ao trabalho do segurado aposentado por invalidez (art. 46 da Lei n. 8.213/1991); d) alta programada em caso de auxílio-doença (art. 60, § 8º, da Lei de Benefícios com redação conferida pela Lei n. 13.457/2017); e) a verificação, pelo INSS, de concessão ou manutenção de benefício de forma irregular ou indevida (art. 11 da Lei n. 10.666/2003).

Essa última hipótese de cancelamento, atualmente disciplinada pela Lei n. 13.846/2019, que incluiu o § 6º ao art. 69 da Lei n. 8.212/1991, manteve a previsão contida no art. 11, § 3º, da Lei n. 10.666/2003, salvo em relação aos prazos fixados para apresentação de defesa que foram elevados de 10 (dez) dias para 30 (trinta) dias, em caso de segurado urbano, e para 60 (sessenta) dias, em caso de trabalhador rural. Nessa situação, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias após a suspensão – por não apresentação de defesa nos prazos referidos ou por defesa considerada insuficiente ou improcedente –, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado.

Quanto à hipótese da aposentadoria especial, a Corte Especial do TRF da 4ª Região decidiu pela inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei de Benefícios, (a) por afronta ao princípio constitucional que garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (art. 5º, XIII, da Constituição Federal de 1988; (b) porque a proibição de trabalho perigoso ou insalubre existente no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal de 1988, só se destina aos menores de 18 anos, não havendo vedação ao segurado aposentado; e (c) porque o art. 201, § 1º, da Carta Magna de 1988, não estabelece qualquer condição ou restrição ao gozo da aposentadoria especial (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, julgado em 24.5.2012).

O tema ainda pendente de decisão pelo STF na Repercussão Geral n. 709, que tem o seguinte teor: “Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”.

O art. 103-A da Lei n. 8.213/1991 disciplina a matéria no que tange ao prazo para anulação de atos administrativos de que resultem benefícios indevidos a segurados e dependentes, fixando em dez anos, contados do dia em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, sendo que, no caso de efeitos patrimoniais contínuos no tempo, considerar-se-á o prazo decadencial a partir do primeiro pagamento.

Destaca-se a existência de Repercussão Geral pendente de julgamento pelo STF sobre essa questão: Tema 632 – “Segurança jurídica e decadência para o Instituto Nacional do Seguro Social proceder à revisão do critério de reajuste da aposentadoria de ex-combatente e da correspondente pensão por morte, em virtude de alegado erro da Administração”.

Em relação à aposentadoria por invalidez, não se aplica o prazo decadencial do art. 103-A da Lei n. 8.213/1991, dada sua natureza precária, sendo permitida a convocação para avaliação médica periódica, salvo nas hipóteses previstas no art. 101 da LBPS, quais sejam:

I – após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II – após completarem sessenta anos de idade.

Podemos concluir que a administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, este poder-dever deve ser limitado no tempo sempre que se encontrar situação que, frente a peculiares circunstâncias, exija a proteção jurídica de beneficiários de boa-fé, em decorrência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Neste sentido: AC n. 2002.70.00.039021-4/PR. TRF da 4ª Região, 5ª Turma, Relator Des. Fed. Celso

Kipper, *DE* 30.9.2008.

– Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade – PRBI

O INSS, a partir de dados que revelaram gastos elevados e crescentes com a concessão e manutenção de benefícios por incapacidade, instituiu programa voltado à revisão administrativa dos benefícios de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez com duração maior que dois anos ou sem data de cessação definida (no caso do auxílio-doença).

A primeira etapa do PRBI foi prevista pela MP n. 739, de 7.7.2016, que perdeu sua vigência em 4.11.2016, por não ter sido apreciada pelo Poder Legislativo no prazo previsto no § 3º do art. 62 da Constituição (redação da EC 32/2001). Em consequência, deveria o Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Entretanto, em vez disso, houve edição de nova Medida Provisória, de n. 767, de 6.1.2017, reinstituindo o PRBI. A MP 767/2017 foi convertida na Lei n. 13.457/2017.

Em 2019 foi retomado o PRBI com a edição da MP n. 871, de 18.1.2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), com o objetivo de revisar: (1) os benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS, por período superior a seis meses, e que não possuam data de cessação estipulada ou indicação de reabilitação profissional; (2) os benefícios de prestação continuada sem revisão por período superior a dois anos; e (3) outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária (art. 10, § 1º da Lei n. 13.846/2019).

A duração prevista é até 31.12.2020, podendo ser prorrogado até o final de 2022.

Faz parte do PRBI um Bônus de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade – BPMBI ao médico perito do INSS, por perícia médica efetivamente realizada nas Agências da Previdência Social (APS), adicionalmente à capacidade operacional diária do perito.

Entre as alterações efetivadas na Lei de Benefícios em relação à aposentadoria por invalidez (art. 43) e ao auxílio-doença (art. 60), estão:

- O segurado em gozo de auxílio-doença ou aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram

o afastamento, a manutenção ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 (§ 4º do art. 43 e § 10 do art. 60, ambos da Lei 8.213/1991);

- Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício (§ 8º art. 60 da Lei 8.213/1991);
- Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 da LB;
- O segurado que não concordar com o resultado da avaliação, da qual dispõe o § 10 do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o CRPS, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da Junta de Recursos, perito diverso daquele que indeferiu o benefício (§ 11 art. 60 da Lei 8.213/1991).

É importante frisar que o INSS sempre pôde revisar, a qualquer tempo, benefícios por incapacidade em manutenção, como se pode observar do que dispõe o art. 101 da Lei n. 8.213/1991.

No entanto, primeiro se devem apurar os fatos e dar ao segurado o direito de se defender; depois, comprovado que o benefício não lhe é mais devido, este deve ser cessado. Caso contrário, a subsistência da pessoa e de seus familiares correrá grave risco, não sendo razoável que um benefício concedido há longo período seja cessado imediatamente.

O Superior Tribunal de Justiça, apreciando esta matéria, já se posicionou pela “impossibilidade do cancelamento automático do benefício previdenciário, ainda que diante de desídia do segurado em proceder à nova perícia perante o INSS, sem que haja prévio procedimento administrativo, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório” (STJ, REsp 1.534.569/MT, Rel. Min. Og Fernandes, *DJe*

de 22.6.2015; STJ, REsp 1.544.417/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 19.8.2015; STJ, REsp 1.291.075/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, *DJe* de 18.2.2014).

Outra observação importante a respeito do procedimento é que, quando da data da perícia de revisão, deve o segurado levar consigo toda a documentação médica que possuir relativa à enfermidade que o tornou incapaz, desde a concessão até os dias atuais, especialmente seu prontuário médico (e não apenas atestados). É que o prontuário médico é considerado, pelo próprio Conselho Federal de Medicina, “decisivo em qualquer diagnóstico” que envolva a análise da saúde do trabalhador (Resolução n. 2.183, de 2018, do CFM).

Grande parte dos problemas verificados na perícia do INSS é a falta de apresentação desta documentação. O perito médico irá avaliar a documentação e verificar se existe ou não condições de a pessoa voltar ao trabalho. Se o segurado não leva nada, o risco de uma cessação do benefício é grande.

Quanto à revisão administrativa de benefício concedido judicialmente, o STJ tem precedentes no sentido de que não se aplica o paralelismo de formas, exigindo apenas o respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso, o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entender necessárias (STJ, REsp 1.429.976/CE, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, *DJe* de 24.2.2014).

No entanto, o STJ, em outros julgados, entendeu de forma diversa, ou seja, pela necessidade de propositura de nova ação pelo INSS para cancelamento do benefício. Segue a decisão:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL REVISIONAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

“Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte de que não é possível a cessação administrativa dos benefícios por

incapacidade concedidos judicialmente, sob pena de violação à coisa julgada material e desrespeito ao princípio do paralelismo das formas” (STJ, REsp 1.408.281/SC, julg. 24.2.2017). No mesmo sentido: AREsp 428753, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 28.11.2017.

Outra situação comum é o cancelamento do auxílio-doença pelo INSS antes do trânsito em julgado da decisão concessória, seja pelo transcurso do prazo de 120 dias de duração do benefício ou pela realização de nova perícia na via administrativa. Entendemos que esse cancelamento é indevido, pois, enquanto tramita o processo judicial de concessão, somente o juiz da causa pode autorizar a cessação. O INSS pode até realizar a perícia e comunicar o resultado em juízo, mas a decisão sobre o cancelamento deve ser do magistrado responsável pelo processo. Nesse sentido: TRF da 4ª Região, ApelReex 5035870-87.2015.404.7100, DE de 9.3.2016.

Cabe destacar que, no âmbito dos JEFs, a TNU validou o mecanismo “alta programada”, em Representativo de Controvérsia, fixou a seguinte tese:

Tema 164 – “Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram à concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses:

- a) **os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP n. 739/2016**, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício;
- b) **os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente à publicação da MP n. 767/2017**, convertida na Lei n. 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;

c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica.”

Discordamos dessa orientação, pois, judicializada a concessão do auxílio-doença, somente após o trânsito em julgado da decisão ficará o INSS autorizado a fazer a revisão administrativa e dentro dos parâmetros fixados na ação judicial. Nesse sentido: “Benefício por invalidez concedido por antecipação de tutela, ainda sub judice, não pode ser cancelado em razão de perícia administrativa antes do trânsito em julgado da decisão” (TRF4, AI n. 0007608-46.2013.404.0000, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Rogério Favreto, *DE* 26.2.2014).

Cabe referir, ainda, que o STJ tem firmado entendimento no sentido da ilegalidade da alta programada, pois: “A cessação de benefício previdenciário por incapacidade pressupõe prévia avaliação médica, sendo imprescindível, no caso concreto, que o INSS realize nova perícia, em ordem que o segurado retorne às atividades habituais apenas quando efetivamente constatada a restauração de sua capacidade laborativa” (REsp 1599554/BA, 1ª Turma, Relator Min. Sérgio Kukina, julg. 28.9.2017).

31.3 PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO

No âmbito de concessão das prestações previdenciárias, considera-se processo administrativo previdenciário (PAP) o conjunto de atos administrativos praticados por meio dos Canais de Atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício, pela Administração ou por terceiro legitimado, e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo (art. 658 da IN n. 77/2015).

A aludida Instrução Normativa prevê que todo pedido de benefício, Certidão de Tempo de Contribuição e revisão deverá ser protocolado diretamente no Sistema Informatizado da Previdência Social, na data da apresentação do requerimento ou comparecimento do interessado.

O processo administrativo decorre do direito de petição, constitucionalmente assegurado a todos. De outra vertente, é necessário, em regra, para:

- a) a manifestação inequívoca de interesse do segurado ou dependente em relação à prestação postulada já que, em regra,³ para o gozo de benefícios previdenciários do RGPS é necessária a vontade expressa do beneficiário para dar início ao exercício do direito, não bastando o cumprimento dos requisitos legais;
- b) a interrupção da contagem de marcos decadenciais ou prescricionais, quando existentes;
- c) a deflagração de eventual litígio entre o indivíduo e a Previdência, em especial após a decisão do STF sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como prova do interesse de agir e da necessidade de intervenção judicial em causas previdenciárias (RE 631240).

A Lei n. 13.846/2019 inclui na Lei n. 8.213/1991 o art. 124-A, que dispõe: “O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento”.

Dentro dessa lógica e diante da falta de servidores para atendimento nas Agências da Previdência Social, a Lei n. 13.846/2019 passou a prever que os benefícios do RGPS poderão ser solicitados, pelos interessados, aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais, que encaminharão, eletronicamente, requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do INSS (art. 18, § 4º, da LBPS).

Também poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para a recepção de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem serviços presenciais (art. 124-A, § 2º, da LBPS, com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019).

É importante frisar a orientação do CRPS, em seu Enunciado n. 5: “A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”. Não há interesses contrapostos: o servidor do órgão público deve, por este motivo, buscar prestar seu serviço de modo a conduzir o processo administrativo sem causar óbices desnecessários.

Reforçando, o art. 688 da IN INSS/PRES n. 77/2015 determina que: “Quando, por ocasião da decisão, for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, cabe ao INSS oferecer ao segurado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles”. O artigo determina também que a opção deverá ser expressa e constar nos autos.

Logo, é dever do servidor não apenas analisar o processo administrativo com o enfoque no requerimento do segurado ou seu representante legal, mas sim orientar de forma a conceder a melhor prestação previdenciária dentro dos requisitos cumpridos pela parte requerente. Sem falarmos ainda na possibilidade de opção do segurado pelo benefício que melhor lhe convir.

São fases do processo administrativo previdenciário: a fase inicial, ou instauração; a instrutória; a decisória; a recursal e a de cumprimento da decisão administrativa.

Em âmbito administrativo, impõe-se a observância dos seguintes princípios nos processos em que há interesses de segurados e dependentes:

Princípio da Presunção da Boa-fé

- Inciso I – no processo administrativo previdenciário a Administração deve presumir a boa-fé dos atos praticados pelos administrados.

Princípio da Legalidade

- Inciso II – a administração deve pautar sua atuação conforme a Lei e o Direito.
- Inciso III – a Administração deve atender a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes e competências, salvo autorização em lei.

Princípio da Impessoalidade administrativa

- Inciso IV – a Administração deve manter objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades.

Princípio da Publicidade

- Inciso VIII – a administração deve dar publicidade dos atos praticados no curso do processo administrativo restrita aos interessados e seus representantes legais, resguardando-se o sigilo médico e dos dados pessoais, exceto se destinado a instruir processo judicial ou administrativo.
- Inciso XI – deve haver a identificação do servidor responsável pela prática de cada ato e a respectiva data.
- Inciso XIII – compartilhamento de informações com órgãos públicos, na forma da lei.

Princípio da Proteção ao Hipossuficiente e ao Direito Adquirido

- Inciso VI – condução do processo administrativo com a finalidade de resguardar os direitos subjetivos dos segurados, dependentes e demais interessados da Previdência Social, esclarecendo-se os requisitos necessários ao benefício ou serviço mais vantajoso;
- Inciso VII – o dever de prestar ao interessado, em todas as fases do processo, os esclarecimentos necessários para o exercício dos seus direitos, tais como documentação indispensável ao requerimento administrativo, prazos para a prática de atos, abrangência e limite dos recursos, não sendo necessária, para tanto, a intermediação de terceiros;
- Inciso XII – adoção de formas e vocabulário simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos usuários da Previdência Social, evitando-se o uso de siglas ou palavras de uso interno da Administração que dificultem o entendimento pelo interessado;

Princípio da Moralidade administrativa

- Inciso V – a atuação administrativa segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé;

Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade administrativa

- Inciso IX – adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa

- Inciso XIV – garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

Princípio do Duplo Grau de Jurisdição

- Inciso XIV – garantia à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

Princípio da Motivação

- Inciso X – fundamentação das decisões administrativas, indicando os documentos e os elementos que levaram à concessão ou ao indeferimento do benefício ou serviço;

Princípio da Gratuidade do Processo Administrativo

- Inciso XV – proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

Princípio da Oficialidade

- Inciso XVI – impulsão de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

Princípio da Segurança Jurídica

- Inciso XVII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

O requerimento do benefício ou serviço que gera o processo administrativo pode ser realizado:

I – pelo próprio segurado, dependente ou beneficiário;

II – por procurador legalmente constituído;

III – por representante legal, tutor, curador ou administrador provisório do

interessado, quando for o caso; e

IV – pela empresa, o sindicato ou a entidade de aposentados devidamente legalizada, na forma do art. 117 da Lei nº 8.213, de 1991.

No caso de auxílio-doença, o INSS deve processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado, mesmo que este não o tenha requerido, conforme previsão na própria Lei n. 8.213/1991.

É também facultado à empresa protocolizar requerimento de auxílio-doença ou documento dele originário de seu empregado ou contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço. Procedendo dessa forma, a empresa terá acesso às decisões administrativas a ele relativas. Tal faculdade, entretanto, não pode ser interpretada em prejuízo do segurado, quando a empresa não faça o “encaminhamento” para a obtenção do benefício, na medida em que há o prazo de até 30 dias do início da incapacidade para o requerimento a fim de que ocorra a retroação da DIB.

Segundo entendimento firmado pelo STF, é direito do advogado, no exercício de seu múnus profissional, ser recebido nas unidades de atendimento do INSS, independentemente de distribuição de fichas, em lugar próprio ao atendimento. Consta da ementa que “Descabe impor aos advogados, no mister da profissão, a obtenção de ficha de atendimento. A formalidade não se coaduna sequer com o direito dos cidadãos em geral de serem atendidos pelo Estado de imediato, sem submeter-se à peregrinação verificada costumeiramente em se tratando do Instituto” (RE 277.065/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* de 13.5.2014).

Em 11.9.2017, a Justiça Federal do DF proferiu decisão em Ação Civil Pública ajuizada pelo Conselho Federal da OAB contra o INSS. A decisão entendeu ter sido violada a prerrogativa profissional do advogado elencada na alínea “e” do inciso VI do art. 7º do Estatuto do Advogado e garante atendimento em local próprio, durante o horário de expediente, desautorizando o INSS a fazer exigências quanto a prévio agendamento ou obtenção de senha para atendimento do advogado na esfera administrativa, inclusive para o protocolo de documentos e petições, quer quanto à limitação por benefício de protocolo, sob pena de pagamento de multa diária no

importe de R\$ 50.000,00 em favor da autarquia profissional (Proc. 26178-78.2015.4.01.3400, 17ª Vara Federal do DF, Juiz João Carlos Mayer Soares).

O requerimento ou agendamento de benefícios e serviços poderá ser realizado pelos seguintes canais de atendimento:

- **INSS DIGITAL:** atendimento à distância, assemelhado ao processo eletrônico em que os pedidos são feitos por um procurador ou entidade, não diretamente pelo segurado. Nesse caso o protocolo se dá por usuário e senha do procurador e não do segurado.
- **MEU INSS:** sistema de acesso à informação que permite o requerimento de benefícios de forma presencial ou a distância, dependendo da espécie. Nesse caso os requerimentos e agendamentos são efetuados utilizando CPF e senha de cada segurado.
- **Agência da Previdência Social (APS):** é possível o requerimento direto de serviços que não necessitam de agendamento e ainda o agendamento de futuro atendimento para os benefício e serviços. Normalmente as APS têm atendido para agendamentos e requerimentos apenas pelas manhãs, mas recomendamos que o interessado se informe na sua cidade sobre horários e formas de atendimento.
- **Telefone 135:** central de atendimento telefônico do INSS, onde os agendamentos são feitos por terceirizados. Atendentes prestam informações básicas e genéricas, podendo também auxiliar na liberação da senha do MEU INSS dos segurados.
- **Unidades de Atendimento de Acordos Internacionais:** se destinam ao atendimento de requerimentos de benefícios e serviços exclusivamente no âmbito dos acordos internacionais.
- **Unidades de Atendimento de demandas judiciais:** se destinam exclusivamente ao cumprimento de determinações judiciais em ações nas quais o INSS for parte do litígio.

Todo requerimento de benefício ou serviço deverá ser registrado nos sistemas informatizados da Previdência Social na data do comparecimento do interessado (art. 668 da IN INSS/PRES n. 77/2015).

Qualquer que seja o canal remoto de protocolo, será considerada como DER a data do agendamento do benefício ou serviço, ou seja, o dia em que o segurado manifestou seu interesse, pessoalmente ou por outro meio (internet, telefone), e não a data do atendimento na Agência da Previdência Social.

O “Meu INSS” é o principal canal de oferta de serviços e extratos ao usuário. Sua utilização foi estendida para todos os requerimentos, conforme se observa do Ofício-Circular Conjunto nº 8/DIRAT/DIRBEN/INSS, de 5.7.2019.

Cabe ressaltar também que o INSS iniciou a implementação, em 2017, do INSS DIGITAL, que viabilizou o protocolo de requerimentos previdenciários pela via eletrônica, sem a necessidade de posterior comparecimento nas APS. O INSS DIGITAL é somente acessível por advogados e entidades e, nesse caso, o usuário e senha não são do segurado mas sim de seu procurador.

O sistema deve possibilitar um processo eletrônico que envolva não apenas o envio de documentos, mas também o processamento completo de trâmite, consulta e deferimento de benefícios no meio digital, a exemplo do que já vemos na Justiça brasileira. Todavia, a liberação do acesso ao programa ainda não se deu de maneira uniforme em todo o país. Caso os advogados desejem maiores informações sobre o sistema em seu estado, devem entrar em contato com a respectiva Seccional ou Subseção da OAB e solicitar seu cadastro.

Esclarecemos, entretanto, que tanto o MEU INSS (segurado) quanto o INSS DIGITAL (procurador) permitem o envio de documentos digitalizados quando do agendamento do pedido de qualquer benefício ou requerimento administrativo.

O sistema MEU INSS, quando plenamente implantado, deve possibilitar que os segurados obtenham o processamento completo de trâmite, consulta e deferimento de benefícios no meio eletrônico, a exemplo do que já acontece no INSS DIGITAL para os procuradores.

Assim, está se observando um período de transição da forma de protocolo administrativo, em que se vê, num futuro próximo, o formato eletrônico como

principal fonte de acesso dos beneficiários aos requerimentos.

Diante da Lei n. 13.146, de 6.7.2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o INSS deverá adotar providências para cumprir o que foi previsto nessa norma, dentre as quais destacamos:

- atendimento prioritário, em todas as instituições e serviços de atendimento ao público;
- prioridade na tramitação processual, em todos os atos e diligências;
- dispensa do comparecimento de pessoa com deficiência perante os órgãos públicos quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido;
- quando for necessário, deverá haver atendimento domiciliar, inclusive para a realização de perícia médica e social;
- inexistência de termo de curatela do requerente titular ou beneficiário qual portador de deficiência como condição para processamento do benefício requerido (previdenciário ou assistencial).

Hoje, nos protocolos presenciais, uma regra que favorece o segurado é a que permite que o requerimento do benefício ou serviço seja apresentado em qualquer Unidade de Atendimento da Previdência Social, independentemente do local de seu domicílio, exceto APS de Atendimento a Demandas Judiciais – APSADJ e Equipes de Atendimento a Demandas Judiciais – EADJ.

Atualmente, o INSS tem possibilitado também o envio de documentos digitalizados quando do agendamento do pedido de qualquer benefício ou requerimento administrativo. Tal envio é opcional e não isenta da apresentação dos documentos quando do atendimento presencial na APS.

– **Documentação incompleta e Carta de Exigência**

Lembramos que em conformidade com o art. 176 do RPS, a apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para recusa do requerimento de

benefício, ainda que, de plano, se possa constatar que o segurado não faz jus ao benefício ou serviço que pretende requerer, sendo obrigatória a protocolização de todos os pedidos administrativos, cabendo, se for o caso, a emissão de carta de exigência ao requerente.

Nesses casos, é importante que o(a) segurado(a) ou seu representante insista no protocolo, mencionando inclusive o art. 668, que determina: “Todo requerimento de benefício ou serviço deverá ser registrado nos sistemas informatizados da Previdência Social na data do comparecimento do interessado”.

Adota-se tal conduta porque é a DER (Data de Entrada no Requerimento) que irá determinar a DIB (Data de Início do Benefício) podendo representar o recebimento de valores a mais no primeiro mês.

Então, se a data de entrada no requerimento é adiada apenas pela falta de documentos, o(a) segurado(a) perde o direito de receber valores referentes ao período necessário para entregar a documentação faltante.

Já, se o pedido é protocolado e a carta de exigência é emitida, uma vez deferido o benefício, o prazo da demora pela entrega de documentos não prejudicará o(a) segurado(a).

Vale lembrar ainda que a carta de exigência deve mencionar expressamente quais documentos são necessários para a continuidade do processo de concessão.

O prazo a ser concedido pelo INSS para a juntada dos documentos faltantes é de, no mínimo, 30 dias. O prazo, entretanto, poderá ser prorrogado, mediante pedido justificado do requerente, conforme o § 2º do art. 678 da IN INSS/PRES n.º 77/2015. As comunicações aos interessados para o cumprimento de exigências ou ciência de decisão é feita pelas Unidades de Atendimento da Previdência Social onde tramita o processo administrativo.

É vedado pela IN INSS/PRES n. 77/2015 (art. 678, § 6º) o cadastramento de exigência para apresentação de procuração.

O cumprimento de carta de exigência normalmente envolve a apresentação de documentos adicionais que o INSS considera importantes para a análise do direito pleiteado.

Nesse contexto, vale lembrar que caso o(a) segurado(a) já tenha requerido outro

benefício no INSS, poderá ser utilizada a documentação de processo anterior que tenha sido indeferido, cancelado ou cessado, desde que o(a) segurado(a) complemente, se for o caso, a documentação necessária à concessão do novo requerimento, conforme o art. 685 da IN INSS/PRES n. 77/2015.

Além disso, quando o beneficiário declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução promoverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.

De outro jaez, quando o interessado declarar que fatos a serem provados constam de documentos que se encontram em outro processo ou perante outros órgãos da Administração, cabe ao INSS requisitá-los ao órgão (e não exigi-los do interessado – art. 37 da Lei n. 9.784/1999). A mesma regra se aplica, *mutatis mutandis*, ao processo judicial, por força do art. 438 do CPC/2015.

Vale destacar que o servidor não poderá exigir do requerente a apresentação de certidões ou outros documentos expedidos por outro órgão do Poder Executivo Federal, devendo o servidor intimar diretamente o órgão responsável para a entrega do documento – Decreto n. 9.094/2017.

Assim, deverá o(a) segurado(a), uma vez emitida a carta de exigência, responder as solicitações informando que os documentos já se encontram em outro processo administrativo com a indicação de seu número, de modo que, como previsto nas normas internas do INSS, a documentação deve ser obtida pelo servidor responsável.

O requerimento/resposta à carta de exigência deve ser protocolado preferencialmente na mesma agência em que o(a) segurado(a) deu entrada em seu pedido de concessão. O modelo a ser utilizado se encontra na Parte VI desta obra.

No caso de o requerente não atender à exigência, deveria a APS registrar tal fato no processo, devidamente assinado pelo servidor, procedendo à análise do direito e ao indeferimento pelos motivos cabíveis e existentes, oportunizando ao requerente a interposição de recurso à JRPS. No entanto, por força da IN INSS n. 102/2019 (que alterou a redação do art. 678 da IN PRES/INSS n. 77/2015), foi disciplinado novo regramento:

- na hipótese do não cumprimento da carta de exigências, e não havendo elementos que permitam o reconhecimento do direito ao segurado, o requerimento será encerrado sem análise do mérito, por desistência do pedido, após decorridos 75 (setenta e cinco) dias da ciência da referida exigência;
- o encerramento do processo sem análise do mérito, por desistência do pedido não prejudica a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data da nova solicitação;
- não caberá recurso nos casos em que restar caracterizada a desistência do requerimento sem análise do mérito;
- caso o requerente declare formalmente não possuir os documentos solicitados carta de exigência emitida pelo servidor, o requerimento poderá ser decidido de imediato.

Em casos de requerimento de benefício por segurados que possuam ação de objeto idêntico, o INSS costuma exigir a comprovação de desistência da demanda para análise do pedido, sob pena de indeferimento do mesmo ou não continuidade de recurso, conforme disposição do art. 545 da IN INSS/PRES n. 77/2015 e com base no § 3º do art. 126 da Lei n. 8.213/1991, que dispõe: “A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.”

– A formalização do processo administrativo no INSS

Quanto à formalização do processo administrativo previdenciário, o INSS disciplinou no art. 673 da IN n. 77, de 2015, que, realizado o requerimento dos benefícios ou serviços, o processo administrativo será formalizado com os seguintes documentos:

I – capa;

II – requerimento formalizado e assinado;

- III – procuração ou documento que comprove a representação legal, se for o caso;*
- IV – comprovante de agendamento, quando cabível;*
- V – cópia do documento de identificação do requerente e do representante legal, quando houver divergência de dados cadastrais;*
- VI – documentos comprobatórios relacionados ao pedido, caso houver; e*
- VII – decisão fundamentada.*

A Previdência exige para a formalização do processo a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas em cartório ou por servidor do INSS, solicitando algumas vezes a apresentação do documento original para verificação de contemporaneidade ou outras situações em que entender necessária.

Sempre que documentos originais tiverem de ficar de posse do INSS, deverá ser lavrado termo de retenção, em duas vias, para resguardar o segurado de eventuais extravios, que podem ocasionar prejuízos irreparáveis ao indivíduo.

– Reafirmação da DER

Outra possibilidade no tocante aos requerimentos de benefícios é a reafirmação da DER (art. 690 da IN INSS/PRES n. 77/2015), admitida se por ocasião do despacho for verificado que o segurado não satisfazia as condições mínimas exigidas para a concessão do benefício pleiteado, mas que as completou em momento posterior ao pedido inicial e antes do término do procedimento administrativo.

A reafirmação da DER pode ser apurada de ofício ou mediante requerimento do segurado, devendo em qualquer dos casos haver a anuência do segurado pela troca da DER para fins de concessão do benefício.

É admitida se por ocasião do despacho, for verificado que o segurado não satisfazia as condições mínimas exigidas para a concessão do benefício pleiteado, mas que os completou em momento posterior ao pedido inicial, sendo dispensada nova habilitação. Essa regra aplica-se a todas as situações que resultem em um benefício mais vantajoso ao segurado, desde que haja sua manifestação escrita.

Tem cabimento até o despacho/decisão sobre o mérito do pedido administrativo, podendo ser concedida também em sede de recurso para o CRPS. O prazo final administrativo seria, portanto, a data da decisão final do benefício.

Na via judicial é aceita com base no princípio processual previdenciário da primazia do acerto da relação jurídica de proteção social. Nesse sentido, TRF/4, IAC 5007975-25.2013.4.04.7003/PR, 3ª Seção, Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, em 6.4.2017.

Destaca-se que o STJ julgou o Repetitivo Tema n. 995, que tratava sobre a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento (DER) para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário. Em sessão realizada no dia 23.10.2019, a Corte Superior, por unanimidade, fixou o entendimento de que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o momento em que o segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

– Instauração de ofício

Também pode ocorrer a instauração do processo administrativo de ofício, por exemplo, nos processos de suspensão ou cancelamento, no qual é obrigatória a notificação prévia do interessado, para que este, antes de mais nada, possa produzir suas alegações de defesa (Lei 10.666/2003).

Sobre este assunto, convém recordar o Enunciado nº 19 do CRPS: “Transcorrido mais de dez anos da data da concessão do benefício, não poderá haver sua suspensão ou cancelamento na hipótese de o interessado não mais possuir a documentação que instruiu o pedido, exceto em caso de fraude ou má-fé”.

– Instrução do processo administrativo e comunicação dos atos processuais

Para a fase de instrução dos processos são admissíveis todos os meios de prova que se destinem a esclarecer a existência do direito ao recebimento do benefício ou serviço, salvo se a lei exigir forma determinada.

Na hipótese de o segurado requerer novo benefício, poderá ser utilizar a documentação de processo anterior que tenha sido indeferido, cancelado ou cessado.

Desta forma, documentos que o INSS já possui (arquivados em outro processo) não precisam ser juntados novamente pelo segurado, bastando mencionar o fato.

Devem ser objeto de intimação todos os atos do processo que resultem para o

interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse (art. 28 da Lei 9.784/1999).

Segundo a lei que rege o processo administrativo no âmbito federal – aplicável, portanto, junto ao INSS – o desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado (art. 27 da Lei 9.784/1999).

O INSS não pode cercear o direito do interessado em produzir provas para defesa de seus direitos, ainda que o servidor esteja “convencido” do indeferimento – situação típica de justificações administrativas, quando o indivíduo não possui – segundo o entendimento do servidor – início suficiente de prova material.

Na análise dos documentos, não se pode recusar fé a documentos públicos (CF, art. 19), de modo que certidões e outros documentos do gênero têm de ser aceitos pelo INSS como fidedignos, salvo prova robusta em contrário.

O processo administrativo prevê a utilização de prova pericial, em regra, exercida por peritos médicos, assistentes sociais do INSS ou por peritos grafotécnicos em caso de JA.

Existe a previsão de, constatada a capacidade para o trabalho, o segurado ou seu representante legal, se não concordar com a decisão, requerer novo exame médico-pericial no prazo de trinta dias, que será realizado por profissional diferente daquele que efetuou o último exame.

O sistema SABI (Sistema de Administração dos Benefícios por Incapacidade) administra todas as informações relacionadas à perícia médica, desde os atestados médicos e exames apresentados pelos segurados até a conclusão médica obtida pelo perito médico do INSS, declarando a presença ou não da incapacidade laboral. O interessado pode requerer também o HISMED (histórico médico), em que constarão informações sobre as perícias administrativas.

As perícias sociais são realizadas pelos Assistentes Sociais integrantes do Serviço Social do INSS. Tal serviço foi criado para proporcionar o acesso ao reconhecimento dos direitos aos cidadãos.

A Pesquisa Externa (PE) consiste em atividades externas efetuadas por servidores

do INSS, que têm por finalidade a elucidação de dúvidas, complementação de informações ou apuração de denúncias junto a empresas, órgãos públicos, entidades representativas de classe, cartórios, contribuintes e beneficiários, destinada a verificar os documentos apresentados pelo interessado, beneficiários ou contribuintes; realizar visitas necessárias ao desempenho das atividades de perícias médicas, habilitação e reabilitação profissional, bem como de serviço social (art. 103 da IN INSS/PRES n. 77/2015).

A pesquisa externa, que aos poucos foi sendo deixada de lado pelo INSS, tinha função essencial nos benefícios requeridos por segurados especiais e demais trabalhadores rurais, para a comprovação do efetivo trabalho rural.

Para a realização de pesquisa externa é necessário que o servidor responsável seja designado previamente para tal, por meio de portaria (§ 1º do art. 103 da IN INSS/PRES n. 77/2015). Normalmente, o servidor designado não é o mesmo que requer tal pesquisa, podendo ser vinculado a qualquer Unidade de Atendimento, normalmente a mais próxima ao fato ou direito que se quer verificar.

Na pesquisa externa poderão ser colhidos depoimentos e examinados documentos aos quais a lei não assegure sigilo e que visem sanar as dúvidas do solicitante. No caso de órgão público, poderá ser dispensada a pesquisa externa quando, por meio de ofício, restar esclarecido o que se pretende comprovar.

A pesquisa externa é exceção, sendo normalmente requerida e possibilitada ao interessado a apresentação dos documentos e, somente depois de verificada essa impossibilidade, será autorizada. A PE também é utilizada como ferramenta quando restarem dúvidas sobre os documentos apresentados pelo interessado. Nesse caso, pode ser determinada por membro da Junta de Recursos do CRPS, para elucidar os fatos que se pretende provar.

Após a conclusão da instrução do processo administrativo, a unidade de atendimento do INSS tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.⁴ Considera-se concluída a instrução quando estiverem cumpridas todas as exigências, se for o caso, e não houver mais diligências ou provas a serem produzidas.

– Instrução do Processo Administrativo Previdenciário e a Quebra de Sigilo

do Requerente

Para a instrução do processo administrativo previdenciário, a Lei n. 13.846/2019 inseriu o art. 124-B na LBPS, autorizando o INSS a ter acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial:

- dos registros e dos prontuários eletrônicos do Sistema Único de Saúde (SUS) administrados pelo Ministério da Saúde;
- dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, sendo necessária, no caso destas últimas, a celebração de convênio para garantir o acesso; e
- de movimentação das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mantidas pela Caixa Econômica Federal.

Esse novo procedimento de quebra de sigilo, caso adotado como regra geral, pode caracterizar violação à garantia de direito à intimidade das pessoas que buscam a proteção previdenciária, a qual é considerada inviolável pelo art. 5º, X, da CF, sobretudo no que concerne ao acesso irrestrito a prontuários médicos de instituições médicas públicas e privadas.

– Fase decisória

A decisão do processo administrativo deverá conter um relato sucinto do objeto do requerimento, fundamentação com análise das provas constantes nos autos, bem como conclusão deferindo ou indeferindo o pedido formulado.

Prevê expressamente a IN INSS/PRES n. 77/2015 que “A motivação deve ser clara e coerente, indicando quais os requisitos legais que foram ou não atendidos, podendo fundamentar-se em decisões anteriores, bem como notas técnicas e pareceres do órgão consultivo competente, os quais serão parte integrante do ato decisório”⁵. E que “Todos os requisitos legais necessários à análise do requerimento devem ser apreciados no momento da decisão, registrando-se no processo administrativo a avaliação individualizada de cada requisito legal”⁶.

Exige-se, portanto, o respeito ao princípio da motivação dos atos administrativos

(pois se trata de ato não discricionário). Não basta a autoridade “dizer” genericamente que determinado assunto não foi provado, se há provas; é necessário esclarecer o porquê de tal prova não ter sido considerada. O mesmo se diga quanto às avaliações médico-periciais:

“é imperioso dizer que a fundamentação do laudo pericial pelo médico-perito do INSS, em qualquer caso, se reveste não de mero capricho, mas de uma garantia fundamental ao cidadão-segurado, na medida em que deve ele ter conhecimento das razões (ou seja, dos fundamentos) do eventual indeferimento, ou deferimento parcial, do que requereu, no exercício constitucional do seu direito de petição” (Processo 44232.380539/2015-78, 17ª Junta de Recursos do CRPS, Rel. Carolina Melhado de Castro, Sessão de 6.11.2015).

A apreciação dos requerimentos deve ser realizada pela autoridade administrativa competente – no caso de concessão de benefícios, cabe à autoridade regional (local) esta atribuição.

Nos casos de segurado empregado, após a concessão de qualquer espécie de aposentadoria, o INSS tem cientificado o respectivo empregador sobre a Data de Início do Benefício. Ressaltamos, aqui, que a aposentadoria não rompe o vínculo de emprego, conforme já decidido pelo STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.721-3 e 1.770-4.

O requerente será comunicado da decisão administrativa, da qual caberá recurso ordinário às Juntas de Recursos do CRPS no prazo de 30 dias.

– Recursos na esfera administrativa

O CRPS é formado por 29 Juntas, às quais compete julgar, de acordo com o art. 126 da LBPS (com redação conferida pelas Leis n. 13.846 e n. 13.876/2019):

- I – recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários;
- II – contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das empresas;
- III – recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural

de segurado especial de que tratam os arts. 38-A e 38-B, ou demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o art. 29-A desta Lei; e

IV – recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e à supervisão e à fiscalização dos regimes próprios de previdência social de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

O recurso recebe o nome de Ordinário e o prazo de 30 dias para interposição deve ser contado da ciência da parte ou de seu representante legal.

As decisões e os acórdãos proferidos pelas Juntas de Recursos são considerados de primeira instância recursal administrativa, conforme o disposto no parágrafo único do art. 29 do Regimento Interno do CRPS.

Dispõe o art. 33 do Regimento do CRPS (Portaria MDSA n. 116, de 20.3.2017) que “admitir ou não o recurso é prerrogativa do CRPS, sendo vedado a qualquer órgão do INSS recusar o seu recebimento ou sustar-lhe o andamento, exceto nas hipóteses expressamente disciplinadas neste Regimento”.

Recebido o recurso ordinário na Junta de Recursos, ocorre a distribuição a um relator que tem a responsabilidade de analisar e relatar o processo. Após a inclusão em pauta dos autos, será julgado pelo colegiado, presidido pelo representante do governo que ocupa o cargo de Presidente do órgão julgador. Depois do julgamento, o processo é devolvido ao INSS.

Os recursos em processos que envolvam suspensão ou cancelamento de benefícios resultantes do programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios do Seguro Social, ou decorrentes de atuação de auditoria, deverão ser julgados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento pelo órgão julgador – art. 31, § 5º, da Portaria MDSA n. 117/2017.

Quanto ao mérito das decisões, o relator proferirá seu voto no prazo regimental e o levará à sessão de julgamento em que estiver pautado o processo. O § 2º do art. 33 do Regimento Interno prevê que, “em se tratando de recurso firmado pelo próprio segurado ou beneficiário que não seja advogado, o Conselheiro relator do processo deverá identificar, se não for apontada, a norma infringida ou não observada pelo INSS”. O segurado não tem obrigação de indicar os fundamentos jurídicos de seu

pedido na via administrativa.

As pautas de julgamento são divulgadas no *site* da Previdência Social e afixadas nas dependências do órgão julgador, em local visível e de fácil acesso ao público, com antecedência mínima de três dias úteis à sessão em que o processo será julgado.

O tempo de permanência do processo no órgão julgador não deve ultrapassar 85 dias, contados da data do recebimento até o encaminhamento do processo à origem. Decorrido o prazo de 85 dias, há a opção de cadastrar, pela Internet, no *site* <www.previdencia.gov.br>, uma reclamação na Ouvidoria-Geral da Previdência Social ou ligar para a Central de Atendimento da Previdência Social – 135 e registrar a reclamação ou ligar para a Coordenação de Gestão Técnica do CRPS, em Brasília.

O relator do processo pode solicitar a devolução do processo ao INSS para complementação da instrução probatória (melhor instrução do processo), saneamento de falha processual, cumprimento de normas administrativas ou legislação pertinente à espécie. O prazo para o cumprimento da diligência é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Após esse prazo, o INSS deverá restituir os autos ao órgão julgador com a diligência integralmente cumprida.

O julgamento é aberto ao público e há duas formas de participação:

1ª) com solicitação prévia: solicitar a “Sustentação Oral” no próprio formulário de recurso ao protocolá-lo na agência da Previdência Social ou apresentar o pedido no órgão julgador para que seja juntado ao processo. Dessa forma, receberá uma comunicação com informação da data, horário e local do julgamento, em que poderá somente assistir ou realizar sustentação oral ou apresentar alegações finais em forma de memoriais;

2ª) sem solicitação prévia: não receberá carta informativa, devendo informar-se sobre a data, o horário e o local a comparecer, mesmo que deseje apenas assistir ao julgamento.

O segurado poderá fazer sustentação oral na presença do relator e demais membros do Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso.

A sessão de julgamento é pública, qualquer pessoa, mesmo que não possua

interesse na causa, pode assistir aos julgamentos, ressalvado o exame reservado de matéria protegida por sigilo, admitida tão somente a presença das partes e de seus procuradores.

O interessado poderá juntar novos documentos, atestados, exames complementares e pareceres médicos, requerer diligências e perícias e aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo, até antes do início da sessão do seu julgamento, hipótese em que será conferido direito de vista à parte contrária para ciência e manifestação.

O recorrente pode desistir do recurso em qualquer fase do processo, desde que antes do julgamento pelo órgão competente. A desistência voluntária deve ser manifestada de maneira expressa, por petição ou termo firmado nos autos do processo.

O INSS pode, enquanto não tiver ocorrido a decadência, reconhecer expressamente o direito do interessado e reformar sua própria decisão inicialmente desfavorável ao interesse do segurado.

Após o julgamento, as decisões/acórdãos são disponibilizados na Internet. O INSS também deve, após o recebimento do processo, encaminhar comunicação ao segurado com cópia do acórdão.

Havendo obscuridade, ambiguidade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o relator, as partes poderão opor embargos de declaração, mediante petição expondo a ocorrência e os fundamentos, no prazo de 30 dias contados da ciência do acórdão.

É de alçada exclusiva das Juntas de Recursos, na forma do art. 30 da Portaria MDSA n. 117/2017 – Regimento Interno do CRPS, não comportando recurso às Câmaras de Julgamento, a decisão:

I – fundamentada exclusivamente em matéria médica, e relativa aos benefícios de auxílio-doença e assistenciais;

II – proferida sobre reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices estabelecidos em lei, exceto quando a diferença na Renda Mensal Atual (RMA) decorrer de alteração da Renda Mensal Inicial (RMI).

Das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário, ressalvadas as matérias de alçada das Juntas de Recursos, poderão os segurados, as empresas e os órgãos do INSS, quando não conformados, interpor recurso especial às Câmaras de Julgamento, na forma do Regimento Interno do CRPS, no prazo de 30 dias. A interposição tempestiva do recurso especial suspende os efeitos da decisão de primeira instância e devolve à instância superior o conhecimento integral da causa, conforme o disposto no parágrafo único do art. 30 do Regimento Interno do CRPS.

Cabe pedido de uniformização da jurisprudência em tese para encerrar divergência jurisprudencial administrativa ou para consolidar jurisprudência reiterada no âmbito do CRPS, mediante a edição de enunciados.

A uniformização de matérias em tese é voltada para os órgãos internos do INSS, sendo aplicável para discussões sobre a interpretação e a aplicação da Lei Previdenciária pelos agentes administrativos, não englobando divergências de casos práticos, mas sim de regras genéricas.

O Regimento Interno limita a competência para requerer a pacificação da divergência nesses casos apenas:

- ao Presidente do CRPS;
- à Coordenação de Gestão Técnica;
- à Divisão de Assuntos Jurídicos;
- aos Presidentes das Câmaras de Julgamento.

Compete, ainda, exclusivamente em matéria de alçada, ao Presidente de Juntas de Recursos ou à Diretoria de Benefícios do INSS por provocação dos Serviços ou Divisões de Benefícios das Gerências Executivas.

Já o pedido de uniformização de jurisprudência em matéria de direito pode ser requerido pela parte interessada quando a decisão da Câmara de Julgamento do CRPS, em matéria de direito, for divergente da proferida por outra unidade julgadora em sede de recurso especial. O pedido de uniformização não pode ser requerido contra decisão de Junta de Recursos, tampouco pode ser fundamentado em divergência entre decisões de Juntas de diferentes regiões ou de Juntas de Recursos e

Câmaras de Julgamento.

Uma vez observada a divergência entre decisões recentes de Câmaras, a parte poderá requerer ao Presidente da Câmara de Julgamento, fundamentadamente, que a jurisprudência seja uniformizada pelo Conselho Pleno.

Para comprovar a divergência, a parte deverá demonstrar mediante indicação do acórdão divergente, proferido nos últimos cinco anos, por outra composição de julgamento da mesma Câmara ou de outra Câmara, ou, ainda, por resolução do Conselho Pleno.

O órgão julgador tem o prazo máximo de 20 dias, após a data do julgamento do recurso para devolver o processo ao INSS, para que as decisões sejam acatadas, se julgadas em última instância, ou recorridas.

As decisões dos órgãos colegiados do CRPS de que não caibam mais recurso são de cumprimento obrigatório pelo INSS, o que está atualmente regido pelo art. 56 do Regimento Interno.

As decisões do Conselho de Recursos e seus órgãos fracionários têm caráter vinculante para a Administração da Previdência Social, mas não para o interessado.

O prazo máximo de duração do processo administrativo é de 360 dias a contar da data do protocolo (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

A conclusão do processo administrativo ocorre com a decisão administrativa não mais passível de recurso, ressalvado o direito do requerente de pedir a revisão da decisão no prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/91.

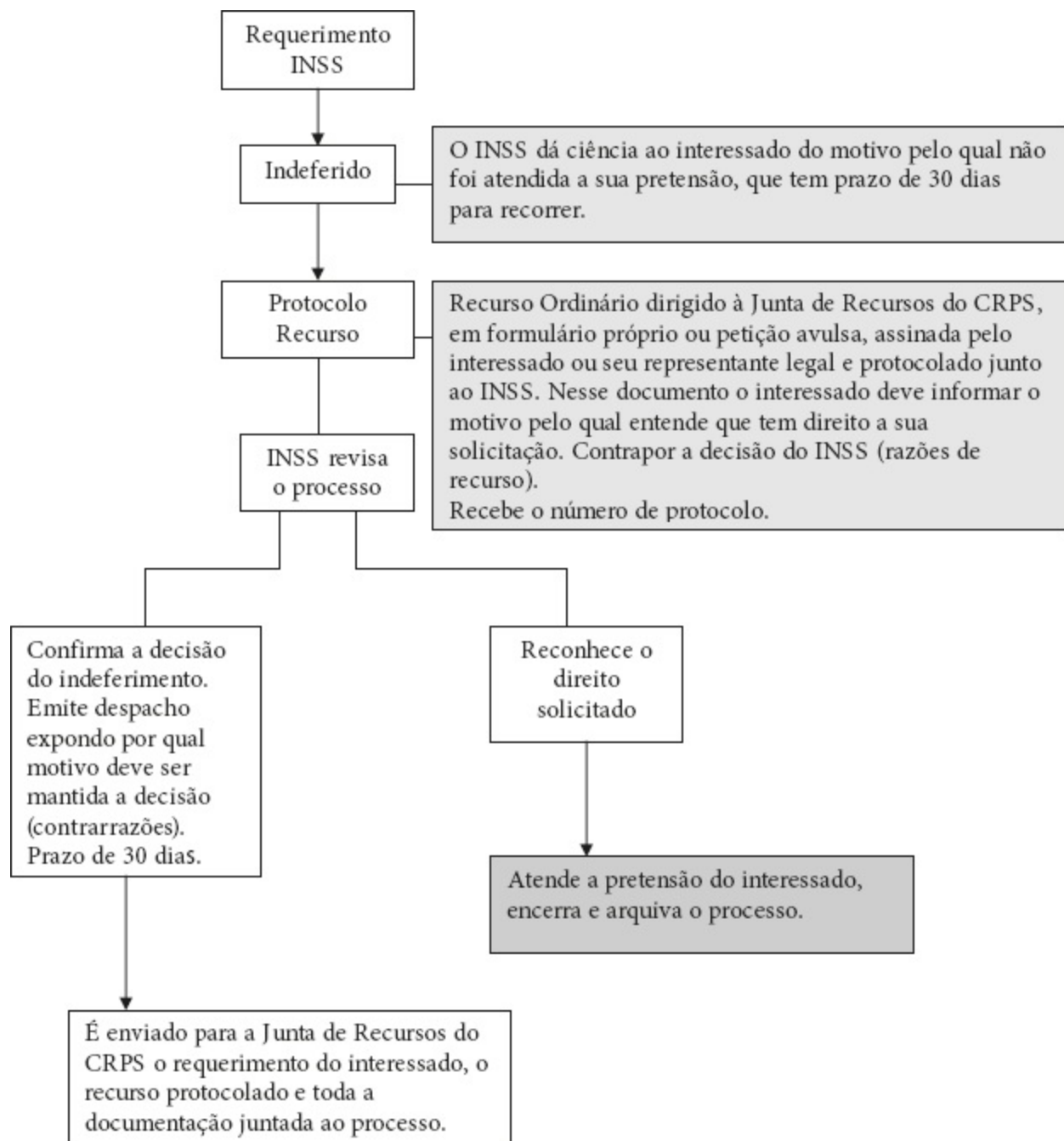
O instituto da revisão de julgados em esfera administrativa envolve o reconhecimento de nulidade na decisão proferida, respeitado o prazo decadencial, quando se admite a reversão do acórdão de ofício ou a pedido, matéria que está disciplinada atualmente no art. 59 do Regimento Interno do CRPS. A condução do processo administrativo pelas Agências da Previdência Social tem sido objeto de muitas críticas, especialmente pela cultura da denegação de direitos amplamente reconhecidos, gerando excesso de demanda judicial. Nesse sentido, o Fórum Interinstitucional Previdenciário de Santa Catarina aprovou a Deliberação que segue:

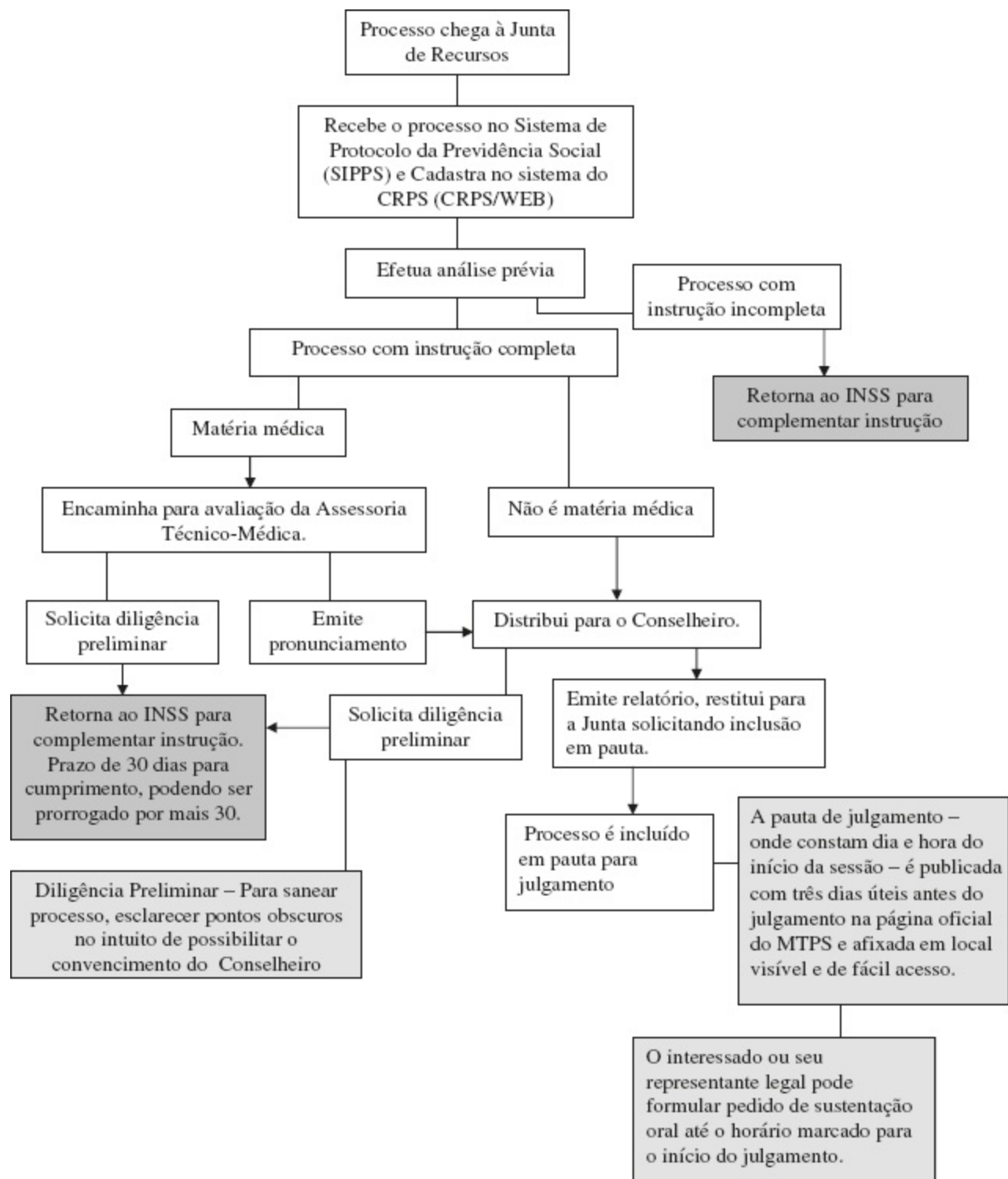
DELIBERAÇÃO 21: O Fórum delibera que seja oficiado à Superintendência do

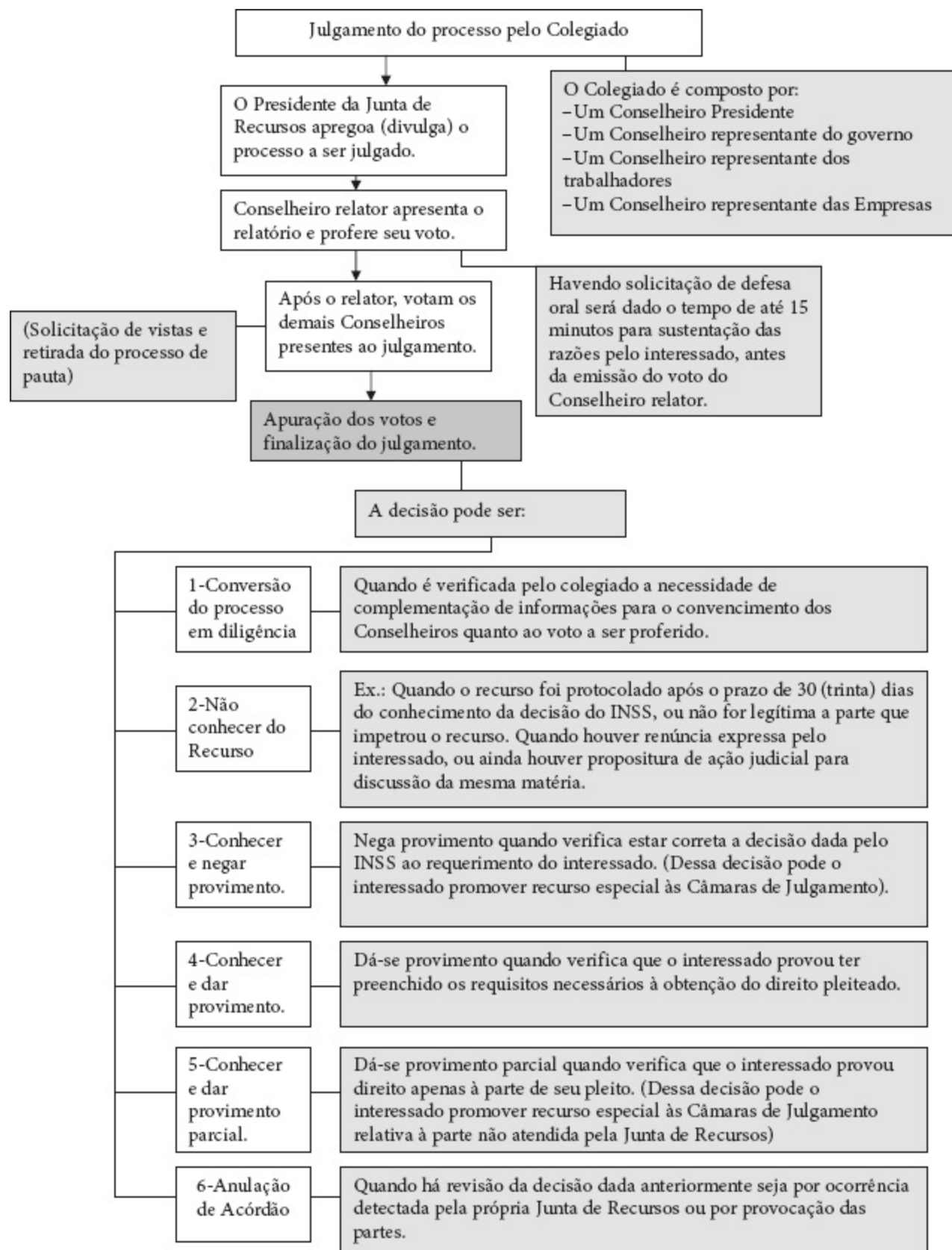
INSS no sentido de comunicar a constatação de que a principal medida de redução de demandas judiciais é a melhoria do processo administrativo em três pontos: a) esclarecimento aos segurados acerca de seus direitos previdenciários e das provas necessárias a sua obtenção; b) recebimento de todos os documentos apresentados pelo segurados, mesmo quando os servidores julguem desnecessários, dando processamento aos requerimentos de reconhecimento de tempo de contribuição e/ou concessão de benefícios; c) a fundamentação das decisões de indeferimento com a análise de todos os requisitos relacionados à prestação postulada, de modo a garantir que a constatação de um requisito indeferitório não obste a continuidade do exame dos demais.

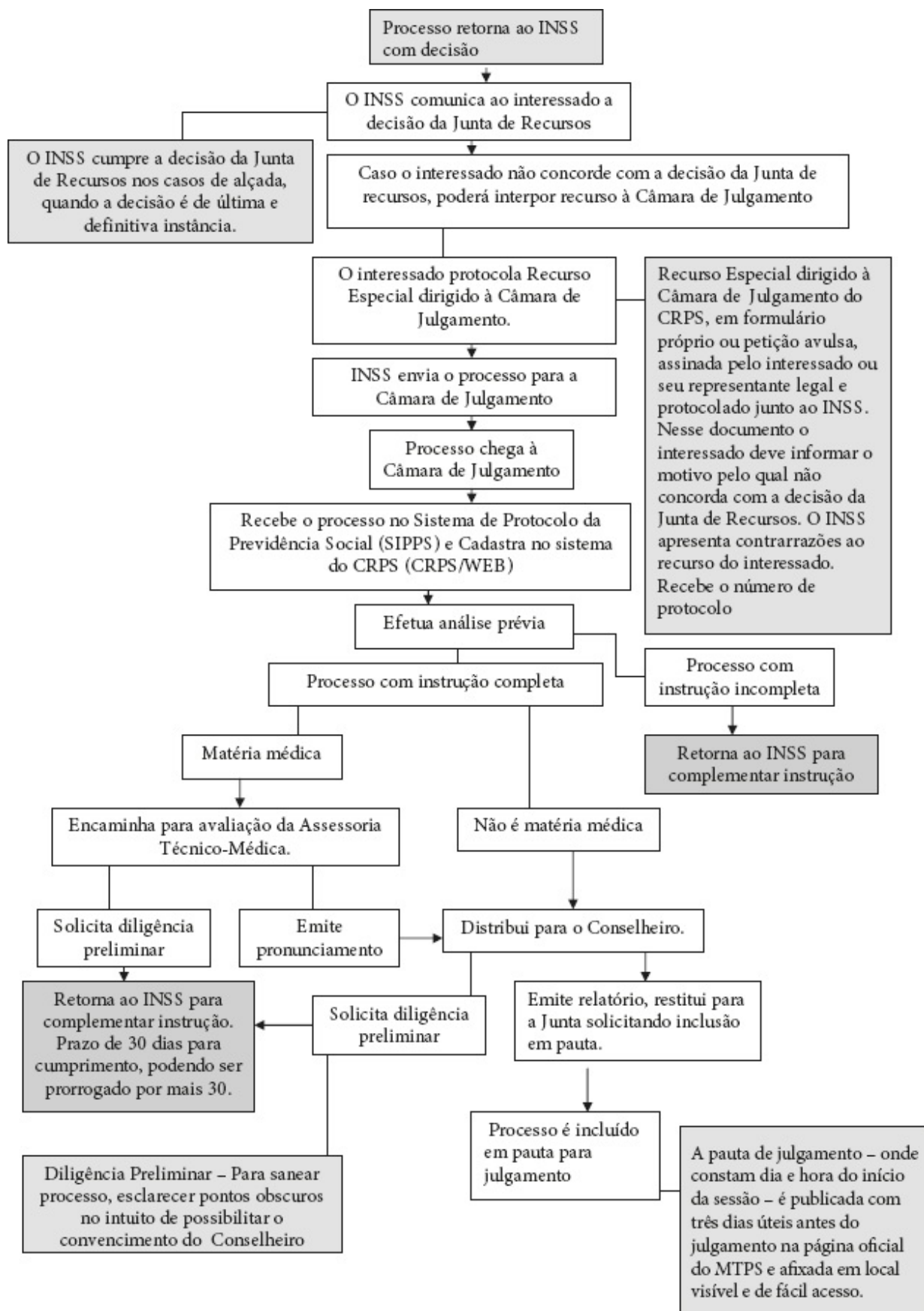
Por último, cabe referir a previsão de que, consoante previsão do art. 126, § 3º, da LBPS, a propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.

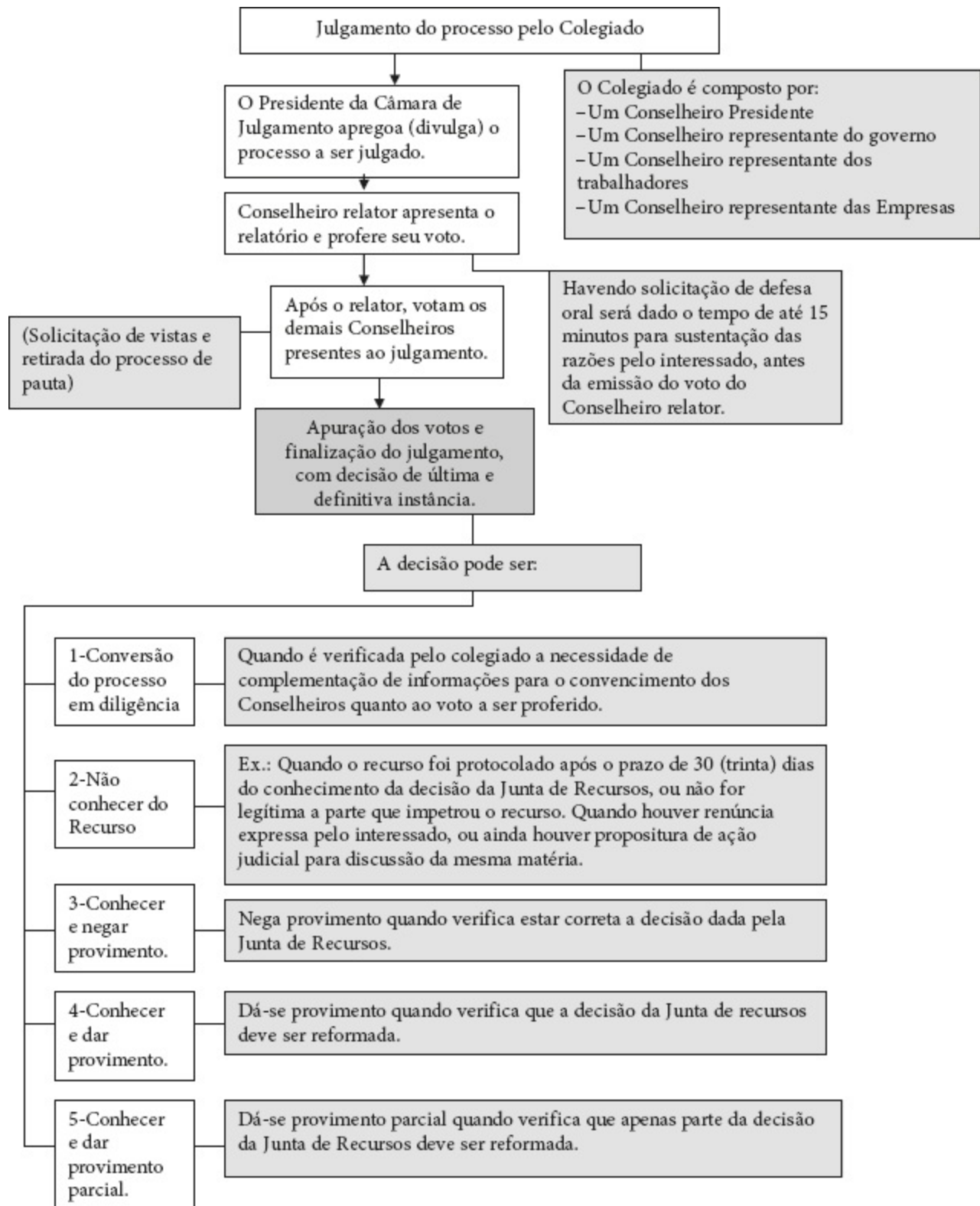
FLUXOGRAMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

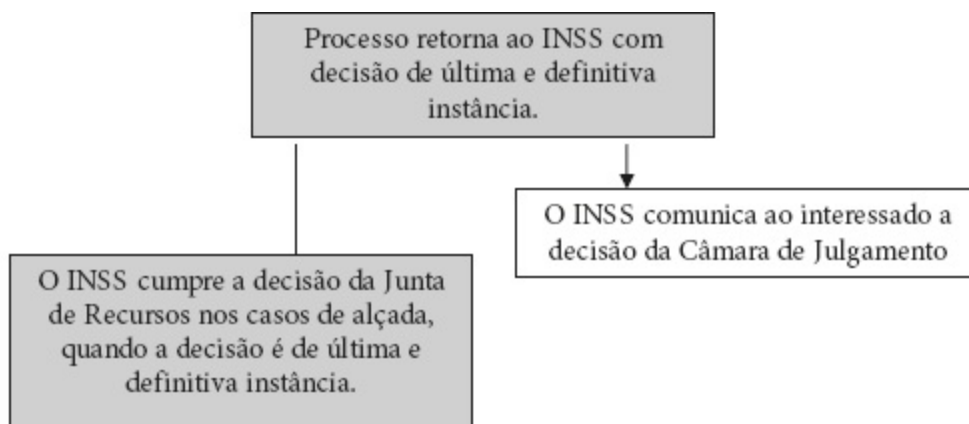












Obs.: Havendo necessidade de sanear a decisão do órgão julgador, nos casos em que houver obscuridade ou ambiguidade no acórdão proferido, ou ainda quando houver contradição entre a decisão e os fundamentos do acórdão ou quando deixar de ser apreciada matéria que deveria ser analisada, qualquer das partes poderá interpor solicitação de esclarecimentos por meio de embargos).

-
- ¹ OLIVEIRA, José de. *Acidentes de Trabalho: teoria, prática, jurisprudência*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 201.
- ² COIMBRA, J. R. Feijó, *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997, p. 119.
- ³ Algumas exceções serão tratadas nesse capítulo, a exemplo da possibilidade de requerimento do benefício pela empresa, pelo sindicato ou pela entidade de aposentados devidamente legalizada, na forma do art. 117 da Lei n. 8.213, de 1991.
- ⁴ Segundo interpretação do STF, a razoável duração do processo vale para o processo judicial e administrativo. Sendo assim, deve a autoridade administrativa decidir, motivadamente, dentro de até 30 dias (RMS 28.172, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, *DJE* 1º.2.2016).
- ⁵ Cf. § 2º do art. 691 da IN INSS/PRES n. 77/2015.
- ⁶ Cf. § 3º do art. 691 da IN INSS/PRES n. 77/2015.

PERÍODOS DE CARÊNCIA

Nas palavras da lei, período de carência é o número de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências (art. 24 da Lei n. 8.213/1991).

Segundo *Daniel Machado da Rocha*: “Neste comando legal jaz uma norma protetiva do sistema impondo um período mínimo durante o qual o obreiro, cuja qualidade de segurado foi adquirida, não poderá usufruir de determinados benefícios, a fim de se preservar o sistema de previdência social, essencialmente contributivo, daqueles que só ocorrem a ele quando atingidos pelo risco social”.¹

A EC n. 103/2019 não cita a necessidade de cumprimento de períodos de carência para a concessão das aposentadorias reguladas pelas regras transitórias da Reforma da Previdência. Entretanto, não significa que tenha revogado ou afastado a aplicação do cumprimento desse requisito. Isto porque, durante o período de carência, o beneficiário ainda não tem direito à prestação previdenciária. Como se cogita de Previdência, isto é, cobertura de danos futuros e incertos, e não de assistência, que seria a atividade de amparo a qualquer manifestação de necessidade decorrente de risco social, a presença do dano no próprio momento da vinculação distorceria a finalidade do sistema e levaria a Previdência Social a tornar-se uma instituição de caráter assistencial.

O dia do início da contagem do período de carência é feito observando-se as seguintes regras:

- para o segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual (este a partir de abril de 2003, quando prestar serviços à empresa, que possui a obrigação de retenção e recolhimento): o primeiro dia do mês de filiação ao RGPS, ou seja, desde o primeiro dia do

mês em que iniciou a execução de atividade remunerada nesta condição, sendo presumida a contribuição;

- para o segurado contribuinte individual (observado o disposto no § 4º do art. do Decreto n. 3.048/1999), especial (este enquanto contribuinte individual na forma do disposto no § 2º do art. 200 do mesmo Decreto), e facultativo: da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado, quanto ao segurado facultativo, o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 11 do Decreto n. 3.048/1999.

O cálculo da carência é considerado a partir do primeiro dia do mês correspondente à competência a que se refere o recolhimento da contribuição. Isto é, mesmo o segurado que tenha começado a exercer atividade no dia 31 de um mês tem contabilizado, para efeitos de carência, todo o período daquele mês.²

Realçamos que as contribuições recolhidas em atraso devem ser consideradas para efeito de carência, desde que posteriores à primeira paga sem atraso, conforme regra prevista no art. 27, II, da Lei n. 8.213/1991.

No entanto, existe a possibilidade de cômputo das contribuições recolhidas com atraso pelo contribuinte individual, relativas ao período entre a perda da qualidade de segurado e a sua reaquisição, para efeito de carência?

Entendemos que sim, pois decorre da interpretação do art. 27, II, da Lei de Benefícios, que não exige a manutenção da qualidade de segurado nessa hipótese. Entretanto, o tema é polêmico no âmbito jurisprudencial. Vejamos alguns precedentes:

- STJ: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. CONTRIBUIÇÕES EFETUADAS COM ATRASO, POSTERIORMENTE AO PRIMEIRO RECOLHIMENTO EFETUADO SEM ATRASO. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE PRESERVADA A CONDIÇÃO DE SEGURADO. PEDIDO PROCEDENTE” (Ação Rescisória 4.372/SP, 3ª Seção, *DJe* 18.4.2016)

- TNU: “No caso de contribuinte individual, especial e facultativo, as contribuições previdenciárias recolhidas com atraso devem ser consideradas para efeito de carência desde que posteriores à primeira paga sem atraso e que o atraso não importe nova perda da condição de segurado” (PUIL 0502048-81.2016.4.05.8100/CE, Sessão de 25.4.2019).
- TRF da 4ª Região: “As contribuições recolhidas a destempo podem ser consideradas para fins de carência quando antecedidas de contribuições pagas dentro do prazo legal, em face do disposto no artigo 27, inciso II, da Lei 8.213/91, somente não sendo consideradas as contribuições recolhidas em atraso anteriores ao pagamento da primeira prestação em dia” (APELREEX n. 0011180-49.2014.404.9999/RS, 6ª Turma, julg. em 7.6.2017).

O Decreto n. 3.048/1999, ao regulamentar a Lei de Benefícios, detalha outras regras para o cômputo da carência no art. 26, quais sejam:

- Para o segurado especial, considera-se período de carência o tempo mínimo e efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão do benefício requerido.
- Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991.
- Para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual, a partir da competência abril de 2003.
- As contribuições vertidas para RPPS serão consideradas para todos os efeitos inclusive para os de carência.
- Será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público anterior à Lei n. 8.647, de 13 de abril de 1993, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em

comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais.

A Lei Complementar n. 150/2015, ao dar nova redação ao art. 27, I, da Lei de Benefícios, incluiu os empregados domésticos na regra de presunção do recolhimento das contribuições em igualdade de condições com os demais empregados e trabalhadores avulsos.

No mesmo sentido, a TNU já havia uniformizado o entendimento de que o recolhimento tardio das contribuições devidas à Previdência Social pelo empregador não pode militar em desfavor do empregado doméstico, pois *“a responsabilidade do recolhimento da contribuição é do empregador doméstico, razão pela qual o pagamento em atraso não implica o não atendimento da carência por parte do segurado”* (PEDILEF 200870500072980, Rel. Paulo Ricardo Arena Filho, DOU 19.12.2011).

Acerca da carência para concessão de aposentadoria ao empregado rural e contribuinte individual (membro de cooperativa de trabalho, parceiro, meeiro ou arrendatário rural), dispôs o art. 3º da Lei n. 11.718/2008:

Art. 3º Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência:

I – até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

II – de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil; e

III – de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) meses dentro do respectivo ano civil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo e respectivo inciso I ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação de emprego.

Quanto ao segurado especial, considera-se computado o prazo carencial desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, *no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício*, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido (art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991 com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019).

Cabe consignar que, segundo orientação do STJ, é possível a concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição mediante o cômputo de atividade rural com registro em carteira profissional em período anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991 para efeito da carência exigida pela Lei de Benefícios. A tese firmada foi:

APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO DE TRABALHO RURAL COM REGISTRO EM CARTEIRA PROFISSIONAL PARA EFEITO DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) Mostra-se incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das contribuições. (Tema 644)

Quanto ao segurado do RGPS que possua tempo pretérito como servidor público não sujeito, à época, a regime próprio, tem-se que este tempo deve ser computado para todos os fins, inclusive carência, independentemente da prova de contribuições vertidas:

“Hipótese em que o demandante, como ocupante de cargo em comissão, não estava amparado por regime próprio de previdência, de modo que sua filiação ao regime de previdência social urbana (e na vigência da Lei 8.213/91 ao regime geral de previdência) era automática. Assim, as remunerações recebidas no período não poderiam ter sido ignoradas pelo INSS quando do cálculo da renda mensal inicial, sendo irrelevante o fato de o Município eventualmente não ter repassado contribuições para o INSS, haja vista que o recolhimento das contribuições previdenciárias é obrigação do empregador (...)” (TRF da 4ª Região, APELREEX 0018884-56.2009.404.7100, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. João Batista Pinto Silveira,

DE de 30.11.2010).

A diferença de tratamento entre as espécies de segurados para efeitos de carência exigiu comentário de alguns dos estudiosos do tema. *Feijó Coimbra*, citando *Russomano*, chama a atenção para o contrassenso entre a obrigatoriedade de filiação dos contribuintes individuais e o reconhecimento do prazo carencial somente a partir da primeira contribuição vertida sem atraso, acarretando grave injustiça;³ é que, por esta regra, o contribuinte individual que, mesmo exercendo atividade que o enquadre como obrigatório por período superior ao da carência exigida, não esteja fazendo recolhimentos não fará jus a nenhuma prestação de que a norma exija prazo mínimo de contribuições.

Quanto a possibilidade de antecipação do pagamento de contribuições para efeito de cumprimento do período de carência e consequente recebimento de benefícios, havia vedação expressa a respeito no art. 89, § 7º, da Lei n. 8.212/1991. Esse dispositivo acabou sendo revogado pela Lei n. 11.941/2009, mas entendemos que essa vedação continua existindo por força do disposto no art. 24 da Lei de Benefícios, que considera como período de carência os recolhimentos feitos a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA EFEITO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. A teor do disposto no art. 24 da Lei n. 8.213/91, não é possível a antecipação das contribuições previdenciárias de modo a completar a carência faltante para a obtenção do benefício de aposentadoria por idade urbana, na medida em que somente pode ser considerada para este fim a contribuição recolhida a contar do primeiro dia do mês a que se refere (TRF/4, AC 5003738-90.2014.404.7203, TR de SC, Relator Des. Fed. Celso Kipper, em 14.9.2017).

Da mesma forma, a doutrina de Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Jr., sob o argumento de que:

A Lei de Custeio não permitia a antecipação do recolhimento de contribuições para fins de ensejar mais rapidamente o direito ao benefício, regra constante do § 7º do art. 89 da Lei nº 8.212/91. Entretanto, referido dispositivo foi revogado pela Lei nº 11.941/2009, juntamente com diversas disposições da Lei nº 8.212/91, que instituiu importantes mudanças no sistema tributário nacional. Infelizmente, o legislador não se deu conta da importância da disposição para a coerência do sistema previdenciário. Contudo, continuamos entendendo, à luz dos princípios que regem a previdência social, que a antecipação de contribuições continua vedada.⁴

A concessão das prestações pecuniárias do RGPS depende dos seguintes períodos de carência, de acordo com o art. 25 da Lei n. 8.213/1991:

- 12 contribuições mensais, nos casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez;
- 24 contribuições mensais, no caso do auxílio-reclusão (incluído pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019);
- 180 contribuições mensais, nos casos de aposentadoria por idade, por tempo de serviço (transformada em aposentadoria por tempo de contribuição pela EC n. 20/1998 e extinta pela EC n. 103/2019) e especial;
- 10 contribuições mensais, no caso do salário-maternidade para as seguradas contribuintes individuais e seguradas facultativas;⁵
- 12 meses de exercício de atividade rural, imediatamente anteriores ao do início do benefício, no caso do salário-maternidade das seguradas especiais (art. 25, III, com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019, c/c art. 39, parágrafo único, da LBPS).

O período de carência de qualquer aposentadoria, salvo a por invalidez, é de 180 contribuições mensais, para os segurados que ingressaram no RGPS após 24.7.1991.

A Lei n. 8.213/1991, ao aumentar o prazo de carência de 60 para 180 meses para as aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, criou uma tabela

progressiva para a exigência desse novo lapso temporal. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24.7.1991, data da entrada em vigor dessa Lei, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, obedece à tabela do art. 142 da Lei n. 8.213/1991, levando-se em conta o ano em que o segurado implementar todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Por exemplo, para o segurado que tenha implementado as condições no ano de 1999, a contribuição exigida era de 108 meses; no ano 2000, 114 meses. E assim sucessivamente.

Cumprе destacar que, consoante orientação firmada pela jurisprudência, o segurado inscrito na Previdência até 24.7.1991, mesmo que nessa data não mais apresente condição de segurado, caso restabeleça relação jurídica com o INSS e volte a ostentar a condição de segurado após a Lei n. 8.213/1991, tem direito à aplicação da regra de transição prevista no art. 142 do mencionado diploma, devendo o requisito da carência, para a concessão de aposentadoria urbana, ser definido de acordo com o ano em que o segurado implementou apenas o requisito etário, e não conforme o ano em que ele tenha preenchido, simultaneamente, tanto o requisito da carência quanto o requisito etário. Nesse sentido: STJ, REsp 1.412.566/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 2.4.2014.

Em relação ao trabalhador rural, a LBPS (art. 143) garantiu a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência da Lei n. 8.213, de 24.7.1991, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Esse prazo foi prorrogado até o dia 31.12.2010, pela Lei n. 11.718, de 20.6.2008, dispondo que essa regra se aplica ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que presta serviços de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação de emprego.

Essa regra não se aplica ao segurado especial que poderá continuar se aposentando com um salário mínimo, mediante a comprovação da carência por meio

da atividade rural, por força do art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991. Neste sentido, a exposição de motivos da MP n. 410, de 2007, convertida na Lei n. 11.718/2008:

13. Quanto à prorrogação do disposto no art. 143 da Lei nº 8.213, de 1991, cumpre-nos esclarecer que o mencionado artigo permitia aos segurados empregados, trabalhadores avulsos, autônomos (atualmente contribuinte individual) e especiais requererem aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência daquela Lei, mediante a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Esse prazo expirou-se no dia 25 de julho de 2006.

14. É importante esclarecer que a expiração desse prazo em nada prejudicou o segurado especial, pois para ele, a partir dessa data, passou-se a aplicar a regra permanente estabelecida no inciso I do art. 39 da citada Lei, que somente exige a comprovação do exercício da atividade rural.

15. Entretanto, o mesmo tratamento não se deu em relação ao trabalhador rural empregado e ao trabalhador sem relação de emprego (contribuinte individual), porque a grande maioria deles não consegue atender a todos os requisitos legais aplicáveis aos segurados em geral, especialmente o tempo mínimo de contribuição. No que se refere ao empregado, a questão foi equacionada mediante a prorrogação daquele prazo por mais dois anos, por intermédio da Medida Provisória nº 312, de 19 de julho de 2006, convertida na Lei nº 11.368, de 9 de novembro de 2006. Entretanto, percebeu-se depois, que esta situação atingia também o trabalhador que presta serviços rurais em caráter eventual e que se enquadra na Previdência Social como segurado contribuinte individual, fato que somente se tornou claramente perceptível quando da efetiva implementação das alterações introduzidas, seja em razão da exaustão da regra de transição (art. 143), seja em decorrência da prorrogação restritiva da mencionada Lei nº 11.368, de 2006.

No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a exigência de 35 anos de

contribuição para o segurado e de 30 anos de contribuição para a segurada não excluiu a regra vigente sobre a carência, uma vez que o tempo de contribuição pode ser obtido computando-se atividades prestadas em períodos anteriores à filiação, como nos casos de averbação do tempo anterior à perda da qualidade de segurado, de contagem recíproca de tempo de contribuição cumprido noutros regimes, e outras aberturas legais que permitem incluir períodos em que não houve efetiva contribuição ao sistema, como nas hipóteses do acréscimo da conversão do tempo especial em comum.

A Lei n. 9.876/1999 estendeu o salário-maternidade às seguradas nas categorias de contribuinte individual e facultativa, e, para elas, estabeleceu o prazo de carência de dez meses para a concessão do benefício, que, em caso de parto antecipado, será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que houve a antecipação.

Nem todas as prestações reclamam um período prévio de carência. Independe de carência a concessão das seguintes prestações, consoante estabelece o art. 26 da Lei n. 8.213/1991:

- pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;
- auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social (em 2016, o MPS foi absorvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social), atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
- aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte aos segurados especiais, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de

- meses correspondentes à carência do benefício requerido;
- serviço social;
 - reabilitação profissional;
 - salário-maternidade para a segurada empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.

No tocante à pensão por morte não podemos confundir carência com duração do benefício. Isso porque, apesar de a norma não prever carência para as pensões por morte, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado, a duração será de apenas quatro meses, nos termos do art. 77, V, “b”, da Lei n. 8.213/1991. Contudo, se o falecimento decorreu de acidente de qualquer natureza ou de doença ocupacional, o benefício será devido conforme os prazos fixados em razão da idade da pessoa pensionista ou até a cessação da invalidez ou da condição de deficiência do dependente. Também são excluídos desse prazo os demais dependentes do segurado, exemplo dos filhos e pais.

De acordo com o art. 151 da Lei 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 13.135, de 17.6.2015, “até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Essa relação de doenças deve ser entendida como exemplificativa, podendo ser incluídas outras situações, como, por exemplo, gravidez de alto risco (TRU da 4ª Região, PU 500846-63.2013.404.7004, Relator p/ acórdão Juiz Federal João Batista Lazzari, *DE* 20.6.2014). No mesmo sentido: TRF/4, APELREEX 5007856-

36.2014.404.7001/PR, 6ª T, julg. em 28.9.2016; AC 0002751-59.2015.404.9999/PR, 6ª T., julg. em 21.10.2015.

Entende-se como acidente de qualquer natureza o que ocorre provocando lesão corporal ou perturbação funcional, com perda ou redução da capacidade laborativa, permanente ou temporária, seja em decorrência do trabalho ou não.

Para os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, portanto, tem-se como regra geral que é exigida carência de 12 contribuições mensais, sendo importante frisar que, no caso de segurados nas categorias de empregado, doméstico, trabalhador avulso e ainda, nos casos de contribuintes individuais que prestam serviços a pessoas jurídicas, a falta de contribuição no período não pode ser considerado obstáculo ao deferimento do pedido, já que a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição é encargo do tomador dos serviços, não podendo o trabalhador ser prejudicado pela inadimplência de outrem.

Tratando-se de auxílio-doença acidentário ou aposentadoria por invalidez acidentária (com nexos de causalidade ou concausalidade entre a enfermidade e o trabalho, ou nexos técnico epidemiológico) e mesmo em casos de benefícios não ligados a acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, mas gerados por acidente de qualquer outra natureza ou causa, bem como por doenças especificadas como graves, contagiosas ou incuráveis, a carência é inexigível.

Do conjunto normativo sobre o tema conclui-se que, em grande parte dos casos de benefícios por incapacidade, não se exige prazo mínimo de filiação previdenciária para a obtenção de tais benefícios. O problema está justamente naqueles casos em que o segurado é acometido de doença incapacitante no interregno dos primeiros doze meses de atividade vinculada ao RGPS.

Tenha-se por base uma pessoa que, com seis meses de contribuição ao sistema, se veja acometida de doença de chagas, ou malária, ou febre amarela, ou dengue. Nesses casos, o INSS indeferirá o benefício, por mais grave que seja o estado de saúde da pessoa, ante a falta de contribuições exigidas.

Esta é a razão pela qual se questiona a possível inconstitucionalidade da exigência estabelecida para tais benefícios. Teria o constituinte originário, ao estabelecer no art. 201 a proteção do segurado quanto aos riscos sociais doença e

invalidez, autorizado o legislador a limitar o acesso às prestações pelo estabelecimento de um prazo carencial? Ou, ainda, tal prazo não estaria sendo aplicado em evidente afronta ao princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso I, do Texto Constitucional?

A limitação do acesso a tais direitos deve ser decorrente de fundamentos razoáveis (princípio da razoabilidade). A nosso ver, não parece ser razoável deixar um segurado acometido de doença grave, porém não identificada desta forma pelas autoridades públicas, alijado de obter a prestação que seria devida.

Com efeito, a fixação de prazo carencial tem por base a ideia de que o sistema deve estar apto a dar atendimento aos interesses dos segurados, tanto individual quanto coletivamente. Assim, tem sentido exigir carência em caso de aposentadorias voluntárias, cuja programação pelo segurado depende de sua vontade exclusiva. Situação muito diferente, diametralmente oposta, é a do segurado doente ou inválido: ele não optou por ficar incapaz e a ausência da proteção social pode lhe causar a total desproteção estatal, visto que, na condição de trabalhador, não lhe será possível obter renda por seu próprio esforço.

De outro lado, tem-se que a lista de doenças consideradas liberadas de carência é por demais restrita e se encontra desatualizada há décadas.

Dessa forma, sustenta-se incabível negar benefícios por incapacidade a segurados que não tenham cumprido o prazo carencial, (1) seja pela inconstitucionalidade da regra do art. 25, inciso I, da Lei 8.213/1991, (2) seja pela imprestabilidade da lista de doenças de que trata o art. 26, inciso II, da mesma Lei.

– Cumprimento da carência em caso de nova filiação à Previdência Social

Até a publicação da MP n. 739, em 7.7.2016, havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data poderiam ser computadas para efeito de carência depois que o segurado contasse, a partir de uma nova filiação à Previdência Social (pela assunção de nova atividade laborativa ou pela filiação como segurado facultativo), com, no mínimo, um terço do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência relativa ao benefício a ser requerido – art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

Exemplificando, o segurado que, depois de um ano, perdera esta qualidade e

retornara à atividade laboral só poderia receber auxílio-doença, por incapacidade contraída após seu retorno, quando completados quatro meses de contribuição (um terço da carência, que é de 12 contribuições mensais), então poderia somar o tempo anterior (12 contribuições) e assim fazer jus ao benefício. Antes de completar os quatro meses, não faria jus ao recebimento do auxílio-doença, salvo nas hipóteses em que era dispensada a carência.

Com a revogação do parágrafo único do art. 24 e o surgimento do parágrafo único do art. 27 na LBPS, com a redação conferida pela MP n. 739/2016, foi estabelecido que, havendo perda da qualidade de segurado, deverá ser cumprida a carência integral para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade.

Ocorre que a MP n. 739 perdeu sua vigência em 4.11.2016, por não ter sido apreciada pelo Poder Legislativo no prazo previsto no § 3º do art. 62 da Constituição (redação da EC n. 32/2001). Em consequência, deveria o Congresso Nacional, no prazo de 60 dias, disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Caso contrário, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas” (§ 11 do art. 62 da Constituição).

Posteriormente, com a edição da MP n. 767, de 6.1.2017, voltou à cena jurídica a revogação do parágrafo único do art. 24 da LBPS e a inclusão do art. 27-A, dispondo novamente que, havendo perda da qualidade de segurado, deverá ser cumprida a carência integral para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade.

Essa MP foi transformada na Lei n. 13.457, de 26.6.2017, mantendo a revogação do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, mas conferiu nova redação ao art. 27-A, para dispor que, havendo perda da qualidade de segurado, deverá ser cumprida a metade da carência exigida para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade.

Assim, no período de vigência da Lei n. 13.457/2017, havendo perda da qualidade de segurado, deverão ser cumpridos novamente (antes do surgimento da incapacidade), pelo menos 6 meses de carência para ter direito ao auxílio-doença (B

31) e à aposentadoria por invalidez (B 32). No caso do salário-maternidade da contribuinte individual, da segurada especial e da facultativa, a exigência foi de 5 meses.

Contudo, antes mesmo de consolidadas essas alterações, surgiu a MP n. 871, de 18.1.2019, modificando novamente o art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, para fixar que, havendo perda da qualidade de segurado, deverá ser cumprida a carência integral para os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-reclusão.

No entanto, quando da conversão na Lei n. 13.846/2019, retornou-se à redação que exige o cumprimento de metade do prazo de carência em caso de refiliação.

Diante desse vaivém de normas, surgiram casos em que os benefícios foram indeferidos na vigência das MPs n. 739, 767 e 871, cujas regras eram mais rigorosas que a redação original da Lei n. 8.213/1991 e daquela dada pela Lei n. 13.457/2017.

De acordo com a interpretação do INSS, e pela Lei n. 13.846/2019, a análise da carência tem a seguinte regra intertemporal:

Fato gerador	Norma aplicável	Mínimo contribuições reingresso
Até 7.7.2016	Lei n. 8.213/1991 (art. 24, p. u.)	4 contribuições (1/3 carência)
De 8.7.2016 a 4.11.2016	MP n. 739/2016	12 contribuições
De 5.11.2016 a 5.1.2017	Lei n. 8.213/1991 (art. 24, p. u.)	4 contribuições (1/3 carência)
De 6.1.2017 a 26.6.2017	MP n. 767/2017	12 contribuições
De 27.6.2017 a 17.1.2019	Lei n. 13.457/2017	6 contribuições (1/2 carência)
De 18.1.2019 a 17.6.2019	MP n. 871/2019	12 contribuições
		6 contribuições (1/2

No nosso entendimento, a interpretação mais adequada é a que segue:

- a) **período de vigência da MP n. 739/2016 (8.7.2016 a 4.11.2016):** deve ser aplicada a redação original da Lei n. 8.213/1991, qual seja, o cumprimento de um terço da carência necessária (art. 24, parágrafo único). Isto porque viola o princípio da isonomia a aplicação de regra mais rigorosa em período intermediário.
- b) **período de vigência das MPs n. 767/2017 e n. 871/2019 (6.1.2017 a 26.6.2017 e de 18.1.2019 a 17.6.2019):** deve ser aplicada a nova regra aprovada pelas Leis n. 13.457/2017 e 13.846/2019, que estabeleceram a necessidade do cumprimento da metade da carência exigida (art. 27-A). Como a regra mais rígida não foi transformada em lei, não há como ser aplicada sequer no período de vigência da medida provisória.

Ademais, num processo legislativo democrático, a vontade do legislador deve sobrepor ao do Chefe do Poder Executivo. No caso, o Congresso Nacional rejeitou o texto da MP que ampliava para 12 meses o período mínimo de contribuições em caso de reingresso ao sistema. Manter a validade dessa regra, mesmo que por quatro vezes, representa afronta ao que foi aprovado no texto de lei e não pode prevalecer sob pena de criar situações inusitadas, ferindo norma constitucional que garante tratamento isonômico entre segurados.

Porém cabe referir que sobre a interpretação dessas regras de direito intertemporal foi fixada a seguinte tese pela TNU, em Representativo de Controvérsia:

- Tema 176: “Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas.”

– Divergências sobre a contagem do prazo de carência

Para o segurado em categorias diferenciadas de empregado e contribuinte individual, desde que não tenha perdido essa qualidade e desde que comprovado recolhimento de contribuições, é contado para efeito de carência todo o período de atividade desde a filiação como empregado, mesmo que, quando na categoria de contribuinte individual, tenha efetuado recolhimentos em atraso.

Questionamento importante é se o período em gozo de benefício por incapacidade pode ser computado para efeito de carência.

O INSS, em cumprimento à decisão proferida em Ação Civil Pública n. 0004103-29.2009.4.04.7100 (antigo n. 2009.71.00.004103-4), que determinou o cômputo do período de recebimento de benefício por incapacidade para fins de carência, se intercalado com períodos de atividade ou contribuição, editou a IN INSS/PRES n. 86, de 25.4.2016, alterando a IN PRES/INSS n. 77/2015, que passou a vigorar com as seguintes modificações:

Art. 153 (...)

§ 1º Por força da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública nº 2009.71.00.004103-4 (novo nº 0004103-29.2009.4.04.7100) é devido o cômputo, para fins de carência, do período em gozo de benefício por incapacidade, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, desde que intercalado com períodos de contribuição ou atividade, observadas as datas a seguir: (NR)

II – para os residentes nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a determinação permanece vigente, observada a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.414.439-RS, e alcança os benefícios requeridos a partir de 29 de janeiro de 2009. (NR)

Quando os benefícios forem decorrentes de acidente do trabalho, cabe o cômputo para efeito de tempo de contribuição, mesmo quando não intercalado com períodos de atividade, conforme normatização contida no art. 60, IX, do Decreto n. 3.048/1999:

Art. 60. Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de

contribuição, entre outros: (...)

IX – o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente do trabalho, intercalado ou não.

Temos de longa data defendido que estando a renda mensal dos benefícios por incapacidade legalmente equiparada ao salário de contribuição (art. 29, § 5º c/c art. 55, inciso II, da Lei n. 8.213/1991), um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como período de carência.

A orientação jurisprudencial é de que não existe óbice legal para o cômputo dos períodos em gozo de benefício por incapacidade para fins de carência, desde que intercalados com períodos de contribuição. Nesse sentido:

TNU: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente do trabalho deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição, independentemente do número de contribuições vertido e o título a que realizadas” (PUIL n. 0000805-67.2015.4.03.6317/SP, Sessão de 25.4.2019).

TNU – Súmula n. 73: “O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”.

TRF/4ª Região – Súmula n. 102: “É possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalado com períodos contributivos ou de efetivo trabalho”.

O STF comunga desse mesmo entendimento:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do

RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1.4.14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21.2.2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.8.14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármen Lúcia, DJe de 8.8.14. 3. Agravo regimental não provido. (STF – RE: 771577 SC, Relator: Min. Dias Toffoli, j. 19.8.2014, 1ª Turma, DJe 213 publ. 30.10.2014).

Sobre o tema, o STJ, em posicionamento isolado, deu interpretação ainda mais ampla ao admitir também o período de gozo de auxílio-acidente para fins de carência. Segue a ementa dessa decisão:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CÔMPUTO DO PERÍODO DE RECEBIMENTO APENAS DE AUXÍLIO-ACIDENTE PARA A CARÊNCIA NECESSÁRIA À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. O auxílio-acidente – e não apenas o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez – pode ser considerado como espécie de “benefício por incapacidade”, apto a compor a carência necessária à concessão da aposentadoria por idade.

2. In casu, é de ser observada a vetusta regra de hermenêutica, segundo a qual “onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir” e, portanto, não havendo, nas normas que regem a matéria, a restrição imposta pelo Tribunal a quo, não subsiste o óbice imposto ao direito à pensão por morte.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1.243.760/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 9.4.2013).

Esse precedente do STJ não tem sido observado pelos Tribunais, a exemplo do

que ocorre no TRF da 4ª Região: “É incabível o cômputo, como carência ou tempo de serviço, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-acidente, para fins de concessão de aposentadoria por idade urbana, tendo em vista que se trata de benefício de caráter indenizatório e que não substitui o salário de contribuição ou os rendimentos do trabalho do segurado.” (AC 5003251-68.2015.4.04.7112, 5ª Turma, Rel. Des. Rogério Favreto, em 16.5.2017)

No mesmo sentido a tese fixada pela TNU: “O período sem contribuição em que o segurado esteve em gozo de auxílio-acidente não pode ser computado como período de carência” (Processo n. 0504317-35.2017.4.05.8302/PE, Sessão de 27.6.2019).

-
- ¹ THIESEN, Ana Maria Wickert *et alii*. Vladimir Passos de Freitas (Coord.). *Direito previdenciário: aspectos materiais, processuais e penais*. 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 64.
- ² MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. 4. ed. São Paulo: LTr, 1997, t. II, p. 160.
- ³ COIMBRA, J. R. Feijó. *Op. cit.*, p. 147.
- ⁴ ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JR. José Paulo. *Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 156-157.
- ⁵ Prazo de carência criado pela Lei n. 9.876, de 26.11.1999, que deu nova redação ao art. 25 da Lei n. 8.213/1991. O art. 93, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999 também prevê que: “Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos dez meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo único do art. 29. (Redação dada pelo Decreto nº 5.545, de 2005)”.

CÁLCULO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS

Os benefícios – prestações pecuniárias devidas pela Previdência Social – têm valores apurados de formas diversas. A regra geral, porém, é que os benefícios sejam calculados segundo os critérios previstos pelo art. 201, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, levando-se em conta os salários de contribuição, corrigidos monetariamente, para apuração do chamado salário de benefício.

Dois benefícios, contudo, não têm essa base de cálculo: o salário-família, cujo valor é estabelecido por cotas, de acordo com a remuneração do segurado(a), e o salário-maternidade, que corresponde à remuneração integral, no caso da segurada empregada e trabalhadora avulsa em licença-gestante (art. 72 da Lei n. 8.213/1991); para a empregada doméstica, o valor do seu último salário de contribuição (art. 73, I, da Lei n. 8.213/1991); 1 (um) salário mínimo para a segurada especial (art. 39, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991); e 1/12 da média dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a quinze meses, para a segurada contribuinte individual e facultativa (art. 73, III, da Lei n. 8.213/1991). Pensão por morte e auxílio-reclusão também possuem regras específicas. A pensão por morte, segundo a regra vigente (art. 23 da EC n. 103/2019), será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%.

O auxílio-reclusão tem a mesma base de cálculo, mas, por força do art. 27, § 1º, da EC n. 103/2019, não pode exceder o valor de um salário mínimo.

33.1 SALÁRIO DE BENEFÍCIO E PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO

O salário de benefício é o valor básico usado para o cálculo da renda mensal inicial dos principais benefícios previdenciários de pagamento continuado (art. 28 da Lei n. 8.213/1991). É a “importância apurada a partir dos salários de contribuição do segurado, sob a presunção de eles indicarem o nível da fonte de subsistência do trabalhador, substituível pela prestação previdenciária”.¹

Como ressalta *Russomano*: “Não há correspondência rigorosa e absoluta entre o *valor do salário de benefício* e o *valor do benefício*. Este resulta de uma terceira operação aritmética...”.² A chamada renda mensal do benefício é apurada conforme regras estabelecidas na legislação regente das prestações.

A Constituição Federal de 1988 garantiu que todos os salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos monetariamente (art. 201, § 3º). Até o advento da atual Constituição, os doze mais recentes salários de contribuição não eram corrigidos. Tal regra, em tempo de inflação galopante, acarretava uma sensível redução no valor da renda mensal inicial em relação ao último salário da atividade, principalmente nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, que consideravam apenas 12 salários de contribuição, num período básico de cálculo de dezoito meses. Mas, como não havia lei prevendo a atualização, a jurisprudência se inclinou por sufragar esse critério.

De acordo com a redação original do art. 29, *caput*, da Lei n. 8.213/1991, o salário de benefício consistia na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição (base de cálculo das contribuições sociais) ou salários de benefício (caso o segurado tivesse fruído benefício no período) dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data de protocolo do requerimento, até o máximo de 36 contribuições, consecutivas ou não, tomadas num intervalo nunca superior a quarenta e oito meses (período básico de cálculo), excetuado para tais fins, em qualquer caso, o 13º salário, que não integra tal cálculo (art. 29, § 3º, da Lei n. 8.213/1991), e sempre atualizados monetariamente.

Poderia ocorrer que o segurado, nos últimos quarenta e oito meses, tivesse contribuído ou estado em fruição de benefício em menos de vinte e quatro meses. Nesse caso, em se tratando de pedido de aposentadoria por idade, por tempo de serviço ou especial, o salário de benefício corresponderia a 1/24 da soma dos

salários de contribuição apurados no interregno. Ou seja, o “denominador” mínimo era sempre 24, em se tratando de aposentadoria, salvo aquela por invalidez e a concedida a anistiado. A regra foi revogada pela Lei n. 9.876/1999.

Com a Emenda Constitucional n. 20/1998, desapareceu a garantia do cálculo do benefício pela média dos 36 últimos salários de contribuição, conforme previa o *caput* do art. 202 da Constituição de 1988, na sua redação original. Esse prazo de cálculo vem sendo ampliado gradualmente para chegar ao período total das contribuições, na forma definida na Lei n. 9.876, de 26.11.1999 (*DOU* de 29.11.1999), a qual criou o chamado “fator previdenciário”, dando nova redação ao art. 29 da Lei n. 8.213/1991.

Ressaltamos, entretanto, a existência de direito adquirido aos critérios supracitados, conforme o caso, em favor dos segurados que cumpriram todos os requisitos para a obtenção dos benefícios até a entrada em vigor da Lei n. 9.876/1999.

A fórmula de cálculo do salário de benefício para os segurados em geral, excetuados os segurados especiais, prevista na nova redação do *caput* do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, conferida pela Lei n. 9.876/1999, passou a observar os seguintes critérios, que vigoraram até a promulgação da EC n. 103/2019:

- para a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição: o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário (FP = opcional para a aposentadoria por idade, não pode ocasionar redução do valor);
- para a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente: o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo (para estes benefícios não há a multiplicação pelo fator previdenciário).

Para os segurados já filiados ao RGPS antes de 29.11.1999, nos casos de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no

cálculo da média não poderá ser inferior a 60% dos meses do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo (art. 188-A, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999). Nesse sentido, decidiu o STJ: “(...) no caso do segurado não ter contribuído, ao menos, pelo tempo correspondente a 60% do período básico de cálculo, os salários de contribuição vertidos entre julho de 1994 e a data do requerimento do benefício são somados e o resultado dividido pelo número equivalente a 60% do período básico de cálculo” (REsp 1.655.712/PR, T2, *DJe* 30.6.2017).

Trata-se da regra do mínimo divisor, que embora não tratada pela EC n. 103/2019, entendemos recepcionada para evitar afronta ao equilíbrio financeiro e atual das prestações previdenciárias.

Já nos casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o salário de benefício passou a consistir na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data do início do benefício (art. 188-A, § 4º, do Decreto n. 3.048/1999), mesmo que o número de contribuições seja inferior a 60% desse período.

Como visto, o “período básico de cálculo” – interregno em que são apurados os salários de contribuição com base nos quais se calcula o salário de benefício – deixou de ser 36 meses para abranger todo o período contributivo do segurado.

Não bastasse isso, a Reforma da Previdência de 2019 estabeleceu que, no cálculo dos benefícios, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

Isto é, pela nova regra, o valor do **salário de benefício** será calculado com base na **média de todo o histórico de contribuições do segurado sem a possibilidade de exclusão das 20% menores**, tal qual constava da Lei n. 9.876/1999.

Entretanto, poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive

para o acréscimo no coeficiente de cálculo (art. 26, § 6º, da EC n. 103/2019).

Quanto ao auxílio-doença, a Lei n. 13.135/2015 introduziu regra estabelecendo que o salário de benefício não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes (nova redação do § 10 do art. 29 da Lei n. 8.213/1991). A intenção foi evitar situações em que o valor do benefício fica acima do último rendimento que o segurado recebia, o que faz que muitos segurados não se sintam estimulados para voltar ao trabalho.

A regra vulnera princípios básicos do sistema previdenciário, pois o segurado acaba por não fazer jus à contrapartida das contribuições que verteu (caso a média de seus salários de contribuição seja maior que o valor da RMI apurada). E, no nosso entendimento, essa regra deve ser considerada superada em face da EC n. 103/2019, que estabeleceu novos parâmetros para a apuração do salário de benefício.

Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido a contribuição previdenciária, exceto o décimo terceiro salário. Sobre o conceito de salário-utilidade, remetemos o leitor à Parte III deste livro, no capítulo referente ao salário de contribuição.

Importante fazer referência à orientação fixada pela TNU, quanto à impossibilidade de se limitar o valor dos salários de contribuição monetariamente atualizados, quando considerados no período básico de cálculo de um benefício. A limitação ao máximo do salário de contribuição vigente deve se dar apenas para efeito de pagamento, ou, ainda, incidir sobre a renda mensal inicial apurada ou sobre a renda de manutenção do benefício (PEDILEF 0001088.08.2006.4.03.6317, Relator Juiz Federal Luiz Cláudio Flores da Cunha, *DOU* de 27.6.2014).

Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício serão corrigidos, mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC, referente ao período decorrido a partir da primeira competência do salário de contribuição que compõe o período básico de cálculo até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o seu valor real – art. 33

do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 5.545/2005. Ressalta-se que o INPC substituiu o IGP-DI somente a partir de 02/2004 (MP n. 167, convertida na Lei n. 10.887/2004, que acrescentou o artigo 29-B à Lei n. 8.213/1991).

Questão relacionada a este tema é utilização ou não dos índices negativos na composição do fator de atualização. O STJ decidiu pela aplicação: “Entende o STJ que a correção monetária possui a função de manter o poder aquisitivo da moeda e recompor seu valor originário corroído pela inflação, sob pena de redução do débito judicialmente apurado. No entanto, não deve representar, por si só, nem um *plus* nem um *minus* em sua substância. De modo que, *in casu*, os índices negativos de correção monetária (deflação) verificados no curso do período a ser corrigido devem ser considerados no cálculo de atualização do montante da execução. Contudo, ressaltou-se que, se, no cálculo final, a atualização implicar redução do principal, deve prevalecer o valor nominal.” (Precedente citado: REsp 1.265.580-RS, *DJe* 18.4.2012. AgRg no REsp 1.300.928-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 5.6.2012).

Para o cálculo do salário de benefício, prevê ainda a Lei n. 8.213/1991, não será considerado o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido pelo empregador nos trinta e seis meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho ou proveniente de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Essa regra, prevista no art. 29, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, tornou-se inócua a partir da edição da Lei n. 8.880/1994 (URV/Real), que instituiu a livre negociação salarial na data-base de todas as categorias, acabando com a política salarial de indexação pelo Governo.

A regra do art. 29, § 4º, da Lei n. 8.213/1991 também se tornou inócua em função da alteração levada a efeito pela Lei n. 9.876/1999 para obtenção do salário de benefício, pois o período básico de cálculo não sendo mais formado pelos últimos 36 salários de contribuição do segurado, e sim por todo o período contributivo, de nenhuma serventia a invocação do dispositivo pela Autarquia, na eventual hipótese de suspeição do reajuste concedido ao trabalhador.

Quando, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases que os benefícios em geral, não podendo ser inferior a um salário mínimo (art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991). Tal regra, todavia, somente se aplica quando a fruição de benefício por incapacidade ocorrer entre períodos de efetiva atividade/contribuição, como decidiu o STF em Repercussão Geral:

Tema 88 – Tese Fixada: “Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência (CF/1988, art. 201, caput), o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, mesmo após a Lei nº 9.876/1999.” (Leading Case: RE 583.834, DJe 14.2.2012)

Segundo o entendimento do STJ, em caso de percepção do auxílio-acidente, seu valor é incluído no cálculo do salário de benefício para fins de concessão de aposentadoria (art. 34, II, da Lei n. 8.212/1991, com a redação da Lei n. 9.528/1997), salvo se esta aposentadoria foi concedida antes da vigência da Lei n. 9.528/1997, quando então será pago de forma vitalícia, não sendo computado para fins de salário de benefício da aposentadoria, com percepção cumulativa dos dois benefícios (REsp n. 1.296.673. Primeira Seção. Relator Ministro Herman Benjamin. DJe 3.9.2012).

O art. 29-A da Lei de Benefícios, na redação conferida pela LC n. 128/2008, prevê que o INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego.

Importante consignar que o Decreto n. 8.145/2013, ao regulamentar a aposentadoria dos segurados com deficiência, deu nova redação ao art. 19, § 8º, do

Decreto n. 3.048/1999, para dispor que: “Constarão no CNIS as informações do segurado relativas aos períodos com deficiência leve, moderada e grave, fixadas em decorrência da avaliação médica e funcional”.

É facultado ao segurado solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes.

O art. 29-A considera extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora do CNIS, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. O art. 19 do Decreto, visando regulamentar a matéria, estabelece como extemporânea a informação ou retificação promovida após 120 dias do vínculo a ser considerado, penalizando sobremaneira o segurado, que muitas vezes depende de uma decisão judicial trabalhista – com uma demanda que ultrapassa em muito tal prazo – para ver o empregador ser obrigado a retificar seus dados.

Tal regra vem sendo criticada pela doutrina, ante a inversão do ônus probatório atribuída ao segurado:

O Decreto nº 3048/99, no art. 19, dispõe que, se as informações constantes sobre contribuições ou remunerações não constarem no CNIS, o vínculo não será considerado, facultado ao segurado solicitar, a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação dos documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Ora, essa última previsão sem amparo legal (o art. 29-A da lei 8.213/91, dispõe sobre a inversão do ônus da prova, fazendo com que prevaleçam, a princípio, as anotações do CNIS somente para fins de utilização dos salários de contribuição no cálculo do salário de benefício), desequilibra o ônus da prova em desfavor do hipossuficiente, fazendo com que este arque com a obrigatoriedade de provar com elementos que se não sabe de antemão (pois serão definidos conforme critérios escolhidos pelo INSS), a relação de trabalho. Se o empregado apresenta a carteira de trabalho e o contrato lavrado, não se pode desvalorizar essa prova

*impondo a ele exigências abusivas, principalmente porque a lei atribui à empresa a obrigação de escrituração contábil dos fatos geradores e de recolhimento das contribuições.*³

E, no caso de dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. No entanto:

A jurisprudência de forma uníssona comunga o entendimento de que a consulta ao CNIS, em razão da imprecisão de alguns dados, mostra-se insuficiente para afastar a presunção de veracidade de anotações em CTPS relativamente à comprovação de vínculos empregatícios.

– A simples afirmação de que o vínculo empregatício não se mostra comprovado nos cadastros do CNIS não tem o condão de descaracterizar e desconsiderar uma decisão judicial proferida pela Justiça Trabalhista, ainda que meramente homologatória, onde, inclusive, restou consignada a obrigação da empregadora de recolher a quota previdenciária referente ao período então discutido, já que o mero cadastro do CNIS não pode sobrepor-se a uma decisão judicial, não podendo a sua existência jurídica ser ignorada. Deve ser ressaltado que a referida reclamação trabalhista foi ajuizada anteriormente à prescrição dos direitos trabalhistas, não tendo o intuito exclusivo de produção de efeitos perante o INSS. Precedente do STJ. Agravo interno não provido (TRF 2, APELREEX 2007.51.10.005119-8, 2ª Turma Especializada, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, DJU de 30.9.2009).

Considerando as dificuldades que muitas vezes o segurado enfrenta para o reconhecimento dos efeitos de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho junto ao INSS para, por exemplo, majorar o salário de contribuição, em virtude da constatação judicial de pagamentos “extrafolha”, em que pese a redação do art. 34, inciso I, da LBPS, em alguns casos o trabalhador tem postulado a condenação do empregador-sonegador no pagamento de indenização equivalente ao valor que deveria ter sido

pago pela Previdência, o que tem encontrado guarida:

RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO EM GOZO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PAGAMENTO A MENOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM RAZÃO DA NÃO INCLUSÃO DO SALÁRIO PAGO POR FORA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELA DEFERIDA APENAS NESTA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Se a reclamada tivesse cumprido com suas obrigações trabalhistas, aqui entendidas como o pagamento correto das parcelas devidas durante o contrato de trabalho, nova renda mensal teria sido considerada para o cálculo do salário de contribuição, fato que resultou na percepção de benefício previdenciário a menor, com inegável prejuízo ao empregado. Sendo assim, resulta evidente o prejuízo sofrido pelo empregado, decorrente de ato ilícito praticado pelo empregador. Ouso dizer que o caso se traduz em prejuízo in re ipsa, que independe de prova e que atrai o direito pelo empregado à respectiva reparação (...) (TST, RR 266700-68.2007.5.01.0262, 6ª Turma, Rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, DEJT de 20.9.2013).

33.1.1 Atividades concomitantes

Para o segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes, o salário de benefício será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no art. 29 e as regras do art. 32 da Lei n. 8.213/1991.

A Lei n. 13.846/2019 deu nova redação ao art. 32 da LBPS, revogando os incisos que disciplinavam a sistemática de cálculo de atividade principal e secundária. A regra até então utilizada pela Previdência reduzia de forma significativa o valor da renda mensal inicial dos benefícios em caso de dupla atividade, pois estipulava uma proporcionalidade considerando o tempo de exercício de cada uma delas.

Na sistemática anterior ao advento da Lei n. 13.846/2019, a orientação jurisprudencial fixada pelo STJ e pela TNU era a seguinte: a) na hipótese de desempenho pelo segurado de atividades laborais concomitantes, será considerada atividade principal, para fins de cálculo do valor do salário de benefício, aquela na

qual o segurado reuniu condições para concessão do benefício; b) tratando-se de hipótese em que o segurado não completou tempo de serviço/contribuição suficiente para se aposentar em nenhuma das atividades, deve ser considerada como atividade principal aquela que gerará maior proveito econômico no cálculo da renda mensal inicial, porquanto o art. 32 da Lei n. 8.213/91 não determina que deva ser considerada como principal a atividade mais antiga, dentre as que foram exercidas simultaneamente no PBC. Nesse sentido: STJ, REsp 1.311.963/SC, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, *DJe* de 6.3.2014; TNU, PEDILEF 5001611-95.2013.4.04.7113, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, *DOU* de 21.3.2014.

Acerca do detalhamento dos procedimentos administrativos praticados pelo INSS até o advento da Lei n. 13.846/2019, para a apuração do salário de benefício em razão do exercício de atividades concomitantes, sugerimos a leitura dos arts. 190 a 195 (Subseção IV – Da múltipla atividade) da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015.

O avanço legislativo nesse tema levou em consideração os precedentes jurisprudenciais. Nesse sentido, o Representativo de Controvérsia – Tema 167 da TNU:

Tema 167: “O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do benefício em data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na soma integral dos salários de contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003) limitados ao teto”.

Resta destacar que a novel regra da soma dos salários de contribuição no período básico de cálculo não ensejará a revisão dos benefícios concedidos anteriormente com base na apuração da atividade principal e acessória. Assim, resta a alternativa da via judicial para que os segurados prejudicados busquem a alteração da renda mensal inicial, observado o prazo decadencial para essa ação de revisão.

33.1.2 Majorações decorrentes de sentença trabalhista

Situação deveras comum nas relações laborais brasileiras é o descumprimento da lei pelo empregador, que deixa de pagar verbas trabalhistas devidas ou faz pagamentos “extrafolha”, gerando para o empregado a necessidade de ingressar com ação na Justiça do Trabalho para ver reconhecidos tais direitos. Ocorre que o INSS é recalcitrante em não reconhecer salários de contribuição majorados em virtude de condenação do empregador a pagar verbas que integram a remuneração por decisão da Justiça do Trabalho.

A jurisprudência vem corrigindo tal anomalia:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS EM ÉPOCA PRÓPRIA. RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA.

1. O objeto da ação é a revisão de benefício previdenciário em virtude da majoração dos salários de contribuição perante a Justiça Laboral. Não há falar, portanto, em desaproveitamento da sentença trabalhista em razão da falta de prova material apta ao reconhecimento do tempo de serviço, razão pela qual afasta-se a alegada ofensa ao § 3.º do artigo 55 da Lei nº 8.213/1991.

2. Não se vislumbra prejuízo em face de o INSS não ter participado da reclamatória na hipótese de ter sido intimada da condenação ao recolhimento das contribuições previdenciárias em face do acordo judicial que reconheceu os acréscimos salariais.

3. A partir da ciência da condenação na Justiça do Trabalho, a Autarquia tornou-se legalmente habilitada a promover a cobrança de seus créditos. Inteligência dos artigos 11, parágrafo único, alínea a, 33 da Lei nº 8.212/1991 e 34, I, da Lei nº 8.213/1991.

4. Recurso especial não provido (STJ, REsp nº 1.090.313/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 3.8.2009).

Vale lembrar inclusive que a negativa do INSS em rever os salários de contribuição não se limita às ações em que não houve contribuição, tendo os

segurados, muitas vezes, que recorrer novamente à Justiça para garantir o cômputo correto dos valores. Nesses julgamentos também se mantém o entendimento de que são devidas a revisão do benefício e a correção do CNIS do segurado para que passem a constar os valores declarados nas ações trabalhistas. Se diferente fosse, o INSS sem dúvida estaria a obter vantagem indevida pelo recebimento das contribuições, como bem salientado pelo STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. UTILIZAÇÃO COMO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. A hipótese em exame não se amolda àquelas cuja jurisprudência é remansosa no sentido de não reconhecer tempo de serviço com base exclusivamente em sentença homologatória de acordo trabalhista.

2. No caso, andou bem a Corte Estadual ao considerar devida a revisão do benefício previdenciário, uma vez que alterado o salário de contribuição do segurado na Justiça do Trabalho, tendo havido, inclusive, o pagamento das contribuições correspondentes, o que levaria o INSS a obter vantagem indevida se não aumentado o valor do auxílio-doença.

3. Embargos de declaração acolhidos para, dando provimento ao agravo regimental, negar provimento ao agravo em recurso especial do INSS (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 25.553/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.12.2012).

Lembramos que a verificação periódica do CNIS por parte dos segurados e sua correção sempre que necessária pode significar facilidade e rapidez na concessão do benefício. Além disso, hoje em dia, recomenda-se a correção do CNIS após toda ação trabalhista julgada favorável à parte, tendo em vista que o cálculo atual é elaborado com todo o período contributivo do segurado e, portanto, qualquer alteração pode representar aumento na renda do benefício futuro. Logo, essas correções são importantes não apenas para os casos de benefícios já concedidos, mas

principalmente para os segurados que ainda estão trabalhando.

33.1.3 Fórmula de cálculo do salário de benefício da Lei n. 9.876/99 até a véspera da vigência da EC n. 103/2019

A fórmula de cálculo do salário de benefício era a seguinte:

$$SB = F \times Y$$

No qual:

SB = salário de benefício

F = fator previdenciário – calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. Aplicado somente para a aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. E, a partir da EC n. 103/2019, o fator previdenciário tem aplicação somente às aposentadorias por tempo de contribuição, concedidas com base na regra de transição do art. 17 (segurados que, na data de entrada em vigor da EC, contavam com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem) e naquelas dos segurados com deficiência (LC n. 142/2013).

Y = média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo. E, para os benefícios concedidos com a utilização de tempo trabalhado após a EC n. 103/2019, será de 100% de todo o período contributivo.

Para os segurados filiados à Previdência Social até 28.11.1999, inclusive os oriundos de outro Regime Próprio de Previdência, a média aritmética era feita com base nos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, mês em que houve a implantação do real como moeda. Todos os salários de contribuição devem ser atualizados monetariamente. Por fim, consignamos que o período básico de cálculo (PBC) é fixado, conforme o caso, de acordo com a:

- data de afastamento da atividade (v.g., aposentadoria por invalidez, auxílio-doença);

- data de entrada do requerimento (v.g., aposentadoria por idade e por tempo de contribuição);
- data da publicação da Emenda n. 20, de 15.12.1998 (v.g., aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, ou por idade, cujos requisitos da legislação anterior tenham sido implementados até aquela data);
- data da publicação da Lei n. 9.876, de 26.11.1999 (v.g., aposentadoria por tempo de contribuição cujos requisitos da legislação anterior tenham sido implementados até aquela data); e
- data da implementação das condições necessárias à concessão do benefício (v.g., aposentadoria por tempo de contribuição, pelas regras de transição).

No mesmo sentido, fica garantido ao segurado que, até a data da publicação da EC n. 103/2019, tenha cumprido os requisitos para a concessão do benefício, o cálculo do valor inicial segundo as regras até então vigentes, permitindo-se que a apuração do salário de benefício seja com base nos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, consoante previsão contida na Lei n. 9.876/1999. Essa previsão consta do art. 3º, § 2º, da EC n. 103/2019.

33.2 FATOR PREVIDENCIÁRIO E SUA REVOGAÇÃO A PARTIR DA EC N. 103/2019

O fator previdenciário, criado pela Lei n. 9.876, de 26.11.1999 (*DOU* de 29.11.1999), fez parte da fórmula de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição e da aposentadoria por idade. O cálculo do valor do benefício, até então feito pela média das últimas 36 contribuições, foi substituído pela média dos maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, equivalentes a 80% do total de salários de contribuição do segurado, multiplicado pelo fator previdenciário.

O fator previdenciário levava em conta o tempo de contribuição, a idade na data da aposentadoria e o prazo médio durante o qual o benefício deverá ser pago, ou seja,

a expectativa de sobrevida do segurado. Essa expectativa é definida a partir de tábua completa de mortalidade para o total da população brasileira, elaborada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, considerando a média nacional única para ambos os sexos. Compete ao IBGE publicar, anualmente, até o dia 1º de dezembro, no Diário Oficial da União, a tábua completa de mortalidade para o total da população brasileira referente ao ano anterior, o que foi regulado pelo Decreto n. 3.266, de 29.12.1999.

Esse critério de cálculo objetivava estimular as pessoas a se aposentarem mais tarde. Na prática, instituiu por via transversa a idade mínima para a aposentadoria, proposta que foi rejeitada pela Câmara durante a votação da Reforma da Previdência Social (Emenda Constitucional n. 20/98).

Com a Reforma da Previdência de 2019, em que foi aprovada a idade mínima de aposentadoria, o fator previdenciário perdeu sua razão de ser, salvo na regra de transição para o segurado que busca a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que na data da EC n. 103/2019 faltasse até dois anos para implementar os requisitos (35 anos de contribuição, se homem; 30 anos de contribuição, se mulher). Também poderá ser utilizado de forma excepcional no caso das aposentadorias das pessoas com deficiência, caso resulte positivo, conforme previsão do art. 9º, I, da LC n. 142/2013, mantido pela EC n. 103/2019.

É de considerar que passados alguns anos de vigência do famigerado fator previdenciário, o então Ministério da Previdência Social admitiu que essa fórmula não cumpriu seu objetivo principal de adiar a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros. Esse diagnóstico foi apresentado pelo então diretor do RGPS, Rogério Costanzi, em audiência pública, de acordo com informações divulgadas pela Agência Câmara de Notícias. O diretor disse que:

“(…) mesmo com o fator previdenciário, criado em 1999, o governo não conseguiu ampliar a idade média da aposentadoria, que se estabilizou em 54 anos entre os homens e em 51 anos entre as mulheres desde 2002. Segundo ele, homens e mulheres, ao cumprirem o tempo mínimo obrigatório para pedirem a aposentadoria, de 35 e 30 anos, respectivamente, preferem se aposentar, mesmo sabendo que podem ter um

desconto de até 30% no valor do benefício. O diretor reforçou ainda que o governo não tem uma proposta para reverter a situação. Segundo o diretor, geralmente os trabalhadores preferem se aposentar antes do tempo e continuar na ativa para acumular o valor da aposentadoria e do salário ou, em casos empregados na faixa dos 50 anos de idade que não conseguem recolocação no mercado de trabalho, a aposentadoria precoce também é utilizada, diz a agência.”⁴

Contra a Lei n. 9.876/1999 ainda pende Ação Direta de Inconstitucionalidade sob a alegação principal de que o fato de o cálculo do benefício levar em consideração a idade do trabalhador fere a Constituição, tendo sido negada pelo STF a liminar postulada, ou seja, mantendo-se a aplicação do fator previdenciário (ADInMC n. 2.110-DF e ADInMC n. 2.111-DF, rel. Min. Sydney Sanches, 16.3.2000, Informativo STF n. 181, 13 a 17.3.2000).

Em outro julgamento proferido pela Segunda Turma do STF (Ag. Reg. no RE com Ag 648.195/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJ* 14.2.2012), foi reafirmada a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, *caput*, incisos e parágrafos, da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pelo art. 2º da Lei n. 9.876/1999. Nessa decisão, o STF afastou o argumento de que na aplicação do fator previdenciário deveria ter sido utilizada a expectativa de vida masculina em vez da expectativa de vida média de ambos os sexos, em razão da ausência de prequestionamento da alegada ofensa ao art. 5º, I, da Constituição (incidência da Súmula n. 282 do STF).

A tese defendida pelo recorrente nesse processo foi no sentido de que: “é fato público e notório que a expectativa de vida dos homens é inferior à das mulheres. Assim, em tese, um homem e uma mulher com a mesma idade e idêntico histórico contributivo deveriam apresentar fatores previdenciários diversos, isto é, o do homem deveria ser mais favorável que o da mulher, pois a expectativa de vida daquele é inferior a desta”.

A referida fórmula de cálculo dos benefícios aplicou-se integralmente aos segurados filiados à Previdência Social a partir de 29.11.1999 – data de publicação da Lei n. 9.876, e de forma gradual aos segurados filiados até o dia anterior à data de

publicação da Lei n. 9.876/1999.

Segundo o § 9º do art. 29 que, para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado são adicionados:

- cinco anos, quando se tratar de mulher;
- cinco anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio;
- dez anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo efetivo exercício em funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Portanto, para as mulheres e professores, exceto os do magistério universitário, foi criado um bônus de cinco anos para o cálculo do fator previdenciário. Se a mulher for professora, tem dez anos de bônus. Esse adicional tem por finalidade adequar o cálculo ao preceito constitucional que garante às mulheres e professores aposentadoria com redução de cinco anos em relação aos demais segurados da Previdência Social.

O fator previdenciário teve por alvo apenas às aposentadorias por tempo de contribuição e por idade, mas somente as primeiras com possibilidade de sofrer redução.

Tratando-se de pensões, o fator previdenciário não teve aplicação direta. No caso de segurado que morresse em atividade, a pensão seria igual à aposentadoria por invalidez à qual ele teria direito naquela ocasião, sem aplicação do fator. Assim, o benefício correspondia à média dos maiores salários de contribuição a partir de julho de 1994, correspondentes a 80% do número de meses do período. No caso de morte do segurado já aposentado, a pensão equivalia a 100% da aposentadoria paga. A pensão só seria atingida, nesse caso, indiretamente, ou seja, caso ela decorresse de uma aposentadoria que tivesse sofrido a aplicação do fator. Mas o benefício propriamente dito não sofreria redução.

Fórmula de Cálculo do Fator Previdenciário

O fator previdenciário é calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, mediante a fórmula:

$$f = \frac{Tc \times a}{Es} + \frac{(Id + Tc \times a)}{100}$$

Calculadora de fator previdenciário



<https://uqr.to/gk9k>

Onde:

f = fator previdenciário

Es = expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria

Tc = tempo de contribuição até o momento da aposentadoria

Id = idade no momento da aposentadoria

a = alíquota de contribuição correspondente a 0,31

33.3 EXCLUSÃO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO COM BASE NA FÓRMULA 95/85 PROGRESSIVA

A Fórmula 95/85 permitiu a não incidência do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição, quando o total resultante da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado na data de requerimento da aposentadoria, incluídas as frações, fosse de, no mínimo, 95 e 85 pontos, respectivamente, para o homem e a mulher.

Essa regra fez parte da MP n. 676, de 17.6.2015, convertida na Lei n. 13.183, de 4.11.2015, que incluiu o art. 29-C à Lei de Benefícios, estabelecendo que:

Art. 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da

aposentadoria, for:

I – igual ou superior a noventa e cinco pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos; ou

II – igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade.

No entanto, essa Fórmula 95/85 não foi estática, pois houve a inclusão da progressividade desse parâmetro de cálculo, incorporando o impacto do envelhecimento da população e o aumento da expectativa de sobrevida.

Para o Governo, essa foi uma exigência para assegurar a sustentabilidade financeiro-orçamentária futura da Previdência Social. Segundo a Exposição de Motivos da MP n. 676/2015, essa alternativa (Fórmula 95/85), desacompanhada da progressão da regra, levaria as despesas da Previdência Social a patamares insustentáveis no médio e longo prazo, por ignorar o processo de transição demográfica com o envelhecimento acelerado da população e o aumento crescente da expectativa de sobrevida.

Os prazos da progressão fixados na MP n. 676/2015 foram modificados pelo Congresso Nacional, cuja regra final aprovada consta do § 2º do art. 29-C da Lei de Benefícios, quais sejam:

Art. 29-C. (...)

§ 2º As somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em um ponto em:

I – 31 de dezembro de 2018;

II – 31 de dezembro de 2020;

III – 31 de dezembro de 2022;

IV – 31 de dezembro de 2024; e

V – 31 de dezembro de 2026.

Em termos práticos, significa que o valor a ser alcançado, na soma de idade com o tempo de contribuição, na data do requerimento da aposentadoria por tempo de contribuição, sofreria alteração nos seguintes interregnos, considerando-se os pontos mínimos para o homem e para a mulher, respectivamente:

- em 2019 para 96/86;
- em 2021 para 97/87;
- em 2023 para 98/88;
- em 2025 para 99/89; e
- em 2027 para 100/90.

Todavia, esta tabela perdeu a eficácia a partir da vigência da EC n. 103/2019, que estabeleceu idade mínima para as aposentadorias voluntárias, pondo fim à aplicação do fator previdenciário para aqueles que implementaram os requisitos somente após sua promulgação.

Pode-se concluir que a fórmula 95/85 progressiva tinha se consolidado como opção para não aplicação do fator previdenciário.

Para melhor compreensão do tema, apresentamos alguns exemplos demonstrando que nem todos os segurados foram beneficiados com essa nova previsão de não aplicação do fator previdenciário:

1 – Segurado homem (DER: 07/2015): 35 anos de tempo de contribuição e 54 anos de idade. Por não atingir os 95 pontos teve aplicado o fator previdenciário, cujo cálculo foi o seguinte:

Salário de benefício (hipotético): R\$ 2.000,00 x 0,675 (Fator Previdenciário)

Renda Mensal Inicial: R\$ 1.350,00

Caso esse segurado tivesse contribuído por mais 3 anos, em 2018 teria 38 anos de tempo de contribuição e 57 anos de idade, atingindo os 95 pontos, podendo se

aposentar sem a incidência do fator previdenciário.

2 – Segurada mulher (DER: 07/2015): 30 anos de tempo de contribuição e 55 anos de idade. Por atingir os 85 pontos não teve aplicado o fator previdenciário. Mas caso ela tivesse requerido a aposentadoria em maio de 2015, antes da edição da MP n. 676/2015, seria aplicado o fator previdenciário, cujo cálculo seria o seguinte:

Salário de benefício (hipotético): R\$ 2.000,00 x 0,700 (Fator Previdenciário)

Renda Mensal Inicial: R\$ 1.400,00

Como pode se observar nesse exemplo, a regra ensejou um ganho real na renda mensal inicial da segurada evitando a perda de 30%, mas caso ela tivesse requerido a aposentadoria antes da edição da MP n. 676/2015 não seria contemplada pela nova sistemática.

Daí se conclui que essa situação, por violar o princípio de tratamento isonômico entre os segurados, poderá gerar ações judiciais com pedido de exclusão do fator previdenciário – de pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição em data anterior à MP n. 676/2015 e comprovem ter cumprido o requisito para aplicação da excludente prevista na Medida Provisória, tendo em vista que não houve previsão de revisão dos benefícios iniciados antes da criação dessa fórmula, nem há, no texto da MP, alusão a efeitos retroativos.

33.3.1 Exclusão do fator previdenciário em relação aos professores

A Lei n. 13.183/2015 conferiu tratamento diferenciado para o professor e a professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Pela fórmula contida no § 2º do art. 29-C da Lei n. 8.213/1991, foram acrescidos cinco pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Vejamos alguns

exemplos:

- 1) Professor (DER: 07/2015): com 57 anos de idade e 33 anos de magistério, atinge 90 pontos e, com o acréscimo de 5 pontos, chegou a 95 pontos. Neste caso, não se aplica o fator previdenciário.
- 2) Professor (DER: 07/2015): com 55 anos de idade e 30 anos de magistério, atinge 85 pontos e, com o acréscimo de 5 pontos, chegou a 90 pontos. Neste caso, aplica-se o fator previdenciário, cujo resultado será o seguinte:
 - Salário de benefício (hipotético): R\$ 2.000,00 x 0,700 (Fator Previdenciário)
 - Renda Mensal Inicial: R\$ 1.400,00
- 3) Professora (DER: 07/2015): com 52 anos de idade e 28 anos de magistério, atinge 80 pontos e, com o acréscimo de 5 pontos, chegou a 85 pontos. Neste caso, não se aplica o fator previdenciário.
- 4) Professora (DER: 07/2015): com 50 anos de idade e 25 anos de magistério, atinge 75 pontos e, com o acréscimo de 5 pontos, chegou a 80 pontos. Neste caso, aplica-se o fator previdenciário, cujo resultado será o seguinte:
 - Salário de benefício (hipotético): R\$ 2.000,00 x 0,586 (Fator Previdenciário)
 - Renda Mensal Inicial: R\$ 1.172,00

Nos exemplos 1 e 3, caso os pedidos tivessem sido feitos antes da edição da MP n. 676/2015, haveria a incidência do fator previdenciário com resultado prejudicial, reduzindo drasticamente a RMI dessas aposentadorias e anulando os benefícios conferidos pela Constituição aos professores.

Por isso, defendemos que o fator previdenciário não poderia ser aplicado para reduzir o valor dessas aposentadorias de forma a aviltar ainda a classe dos professores que tem papel primordial para o presente e o futuro da nação brasileira.

A corroborar esse entendimento, citamos importante precedente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais:

Previdenciário pedido de uniformização. Previdenciário. Fator previdenciário.

Condições diferenciadas asseguradas pela Constituição Federal para a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao professor (art. 201, § 8º). Não incidência do fator previdenciário quando acarretar redução do valor da renda mensal inicial. Pedido conhecido e provido.

(...) a interpretação do § 9º do art. 29 da Lei de Benefícios, com redação incluída pela Lei n. 9.876/99, deve ser compatível com a proteção conferida à Previdência Social pela Constituição Federal de 1988 que, no art. 201, § 8º, assegura condições diferenciadas para a concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

(...) 18. Meu voto, portanto, conhece e dá provimento ao pedido de uniformização interposto pela parte autora, firmando o entendimento de que o fator previdenciário não pode ser aplicado quando importar redução do valor da renda mensal inicial da aposentadoria em funções de magistério, sob pena de anular o benefício previsto constitucionalmente. (...)

(TNU, PEDILEF 5010858-18.2013.4.04.7205, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, Sessão de 18.6.2015).

No entanto, a TNU – em nova composição – acabou revendo essa orientação para seguir precedentes do STJ em sentido contrário ao afastamento do fator previdenciário, proferindo a decisão que segue, a qual contribui para aumentar a insegurança jurídica do nosso Sistema de Justiça:

Representativo de Controvérsia – Tema 149 – Tese Fixada: “Incide o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de serviço de professor, salvo quando o segurado tiver cumprido todos os requisitos para aposentação em data anterior à edição da Lei n. 9.876/99.” (Processo n. 0501512-65.2015.4.05.8307, Rel. Juiz Federal Frederico Koehler, DJe 10.11.2016).

Já no âmbito do TRF da 4ª Região, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário na aposentadoria dos

professores. Vejamos a parte inicial da ementa:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA DOS PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 29, I, E § 9º, INCISOS II E III DA LEI Nº 8.213/91. ARTS. 5º, 6º, E 201, §§ 7º E 8º DA CF. ADEQUADO TRATAMENTO DE BENEFÍCIO DOTADO DE DENSIDADE CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO DOS PROFESSORES DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO (ARGINC n. 5012935-13.2015.4.04.0000, Corte Especial, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE de 23.6.2016).

O TRF da 4ª Região também admitiu um IRDR para discutir a incidência, ou não, do fator previdenciário sobre a aposentadoria de professor (espécie 57), o qual pende de julgamento até o fechamento desta edição (Tema n. 11, Proc. 50325236920164040000/TRF4, Relator Des. Fed. Fernando Quadros da Silva, afetado em 12.06.2017).

A respeito dessa questão, o TRF da 5ª Região julgou o mérito de um IRDR pela aplicabilidade do fator previdenciário na aposentadoria dos professores:

Tema 1 – Tese Fixada: “Se a aposentadoria de professor não é aposentadoria especial, mas sim aposentadoria por tempo de contribuição, é forçoso concluir, em atenção aos ditames da Lei nº 8.213/91, que sobre a jubilação de professor deve incidir o fator previdenciário, com base no art. 29, I, e parágrafo 9º, II e III, da Lei nº 8.213/91” (IRDR/PE 0804985-07.2 015.4.05.8300, data do julgamento: 7.7.2017).

Pende no STJ o julgamento do Repetitivo Tema n. 1011, cuja controvérsia é a seguinte:

Incidência ou não do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após a edição da Lei 9.876/1999.

Após a decisão do STJ, possivelmente teremos a solução dessa controvérsia, tendo em vista que o STF já decidiu pela ausência de Repercussão Geral:

Tema n. 960 – “Incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando reunidos os requisitos após a edição da Lei n. 9.876/1999”.

Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional (RE 1.029.608/RS, Plenário, Min. Edson Fachin, DJE 31.8.2017).

33.4 AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NA PARCELA REFERENTE AO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL

Trata-se de tese em que os segurados postulam a revisão da renda mensal inicial, requerendo o afastamento da incidência do fator previdenciário na parcela referente ao tempo de serviço especial.

Entendemos que essa pretensão tem base constitucional, pois o art. 201, § 1º, ao vedar que se adotem requisitos e critérios diferenciados nas concessões de aposentadorias, ressalva desta regra as situações que envolvam atividades exercidas sob condições especiais, que são aquelas que prejudicam a saúde e a integridade física do trabalhador.

A Lei n. 9.876/1999, ao instituir o fator previdenciário, excluiu da sua incidência o salário de benefício da aposentadoria especial. Visou, com isso, resguardar o segurado que, contando tempo reduzido (15, 20 ou 25 anos de atividade especial), fosse prejudicado pela equação do fator previdenciário por pertencer à faixa etária

mais baixa e possuir, por conseguinte, maior expectativa de sobrevida.

O mesmo raciocínio deve ser estendido aos segurados contemplados por aposentadorias por tempo de contribuição quando estas forem deferidas com base na conversão de períodos de atividade especial em comum. Tais segurados também se aposentam, na maioria das vezes, muito jovens, justamente por fazerem jus à contagem privilegiada, com acréscimo de 40% (homens) ou 20% (mulheres) ao tempo comum.

Argumenta-se que o trabalhador que durante parte de sua vida desempenha atividades sob condições insalubres não possa fazer jus ao afastamento do fator previdenciário em razão de já ter sido contemplado com regra excepcional, em que se exige um tempo de serviço menor em relação a outras atividades.

Todavia, ao admitir tal raciocínio, não haveria justificativa para a não aplicação do fator previdenciário nas aposentadorias especiais, uma vez que também têm regimento excepcional.

Assim, comprovado o exercício de atividades em condições especiais, tem o segurado direito ao cálculo do salário de benefício mediante o afastamento da incidência do fator previdenciário sobre a parcela correspondente ao período trabalhado em atividades especiais.

Ao analisar a matéria, o STF não conheceu a existência de repercussão geral, por entender tratar-se de questão infraconstitucional: Tema 663: “Incidência do fator previdenciário sobre período trabalhado em condições especiais convertido em tempo de serviço comum para o cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição” (ARE 748.444, Tribunal Pleno – meio eletrônico, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 16.8.2013).

33.5 RENDA MENSAL INICIAL

A renda mensal inicial corresponde à primeira parcela do benefício de prestação continuada a ser pago pela Previdência Social. A apuração desse valor, que servirá de base para os reajustes posteriores, depende da espécie do benefício a ser pago e do valor do salário de benefício.

Fórmula para Cálculo da Renda Mensal Inicial

$$\text{RMI} = \text{SB} \times \text{Cf}$$

No qual:

RMI = Renda mensal inicial

SB = Salário de benefício

Cf = Coeficiente de cálculo – percentual a ser aplicado sobre o salário de benefício. Para cada benefício existe um percentual próprio estabelecido em lei.

Pela fórmula retrocitada, para o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios de pagamento continuado, quando já tivermos o valor do salário de benefício, basta aplicar-lhe a percentagem correspondente. Exemplificando:

Salário de Benefício (SB) R\$ 3.000,00

Auxílio-acidente (coeficiente) 50%

Renda Mensal Inicial (RMI) R\$ 1.500,00

A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício os seguintes percentuais:

- auxílio-doença – 91% do salário de benefício;
- aposentadoria por invalidez – 100% do salário de benefício (regra aplicável para os fatos geradores ocorridos até a publicação da EC n. 103/2019);
- aposentadoria por incapacidade laboral permanente (não acidentária) (coeficiente fixado pela EC n. 103/2019) – 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 de contribuição, no caso dos homens, e de 15 anos, no caso das mulheres;
- aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho de doença profissional e de doença do trabalho (EC n. 103/2019) – 100% do salário de benefício;
- aposentadoria por idade – 70% do salário de benefício, mais 1% deste por grupo de doze contribuições mensais, até o máximo de 30% (regra aplicável para os fatos geradores ocorridos até a publicação da EC n. 103/2019);
- aposentadoria por idade (EC n. 103/2019) – 60% do salário de benefício (máx

- integral) + dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, se homem, e 15 anos de contribuição, se mulher;
- aposentadoria por tempo de contribuição (regra aplicável para os fatos geradores ocorridos até a publicação da EC n. 103/2019):
 - a) para a mulher – 100% do salário de benefício aos trinta anos de contribuição;
 - b) para o homem – 100% do salário de benefício aos trinta e cinco anos de contribuição; e
 - c) 100% do salário de benefício, para o professor aos trinta anos, e para a professora aos vinte e cinco anos de contribuição e de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio;
 - d) aposentadoria proporcional prevista no art. 9º, § 1º, inciso II da Emenda Constitucional n. 20/1998 (30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher + pedágio de 40% do tempo faltante em 16.12.1998) – 70% do salário de benefício, acrescido de 5% por ano de contribuição, até o limite de 100%;
 - aposentadoria especial – 100% do salário de benefício (regra aplicável para fatos geradores ocorridos até a publicação da EC n. 103/2019); e
 - aposentadoria especial (EC n. 103/2019) – 60% do valor do salário de benefício (média integral + dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, para os homens, e 15 anos, para as mulheres, e nos casos de atividades especiais de 15 anos;
 - auxílio-acidente – 50% do salário de benefício até o advento da MP n. 905, de 11.11.2019. Em seguida, 50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito.

O salário-maternidade consiste numa renda mensal igual à remuneração integral da segurada empregada e da trabalhadora avulsa. Para as demais seguradas é devido:

- em um valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica;
- em 1/12 do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial;
- em 1/12 da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, para as demais seguradas.

Em qualquer caso é garantido o pagamento do salário-maternidade no valor de um salário mínimo.

O valor da cota de salário-família é reajustado periodicamente nas mesmas datas em que é feito o reajuste dos salários de contribuição e dos salários de benefício, por portaria ministerial. Os valores das cotas constam de tabela anexa a esta obra.

O valor mensal da pensão por morte e do auxílio-reclusão era de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. Depois da Reforma da Previdência (art. 23 da EC n. 103/2019), passou a ser equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. E, no caso de auxílio-reclusão, o valor não poderá superar um salário mínimo (art. 27, § 1º, da EC n. 103/2019).

Não será incorporado ao valor da pensão por morte o acréscimo de 25% recebido pelo aposentado por invalidez que necessita da assistência permanente de outra pessoa.

A renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente concedida por transformação de auxílio-doença será em um percentual de 60 a 100% do salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral. Nesse caso, a limitação do salário de benefício do auxílio-doença, introduzida no § 10 do art. 29 da Lei de Benefícios pela Lei n. 13.135/2015, não poderá ser aplicada à aposentadoria.

No cálculo do valor da renda mensal do benefício do segurado empregado (inclusive o doméstico) e do trabalhador avulso, serão contados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pelo empregador. Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhidos.

Os valores dos salários de contribuição reconhecidos por força de decisão proferida em ação trabalhista transitada em julgado devem ser computados, independente de início de prova material, ainda que não tenha havido o recolhimento das contribuições devidas a Previdência Social, respeitados os limites máximo e mínimo de contribuição. Tratando-se de ação trabalhista transitada em julgado envolvendo apenas a complementação de salários de contribuição de vínculo empregatício devidamente comprovado, não será exigido início de prova material, independente de existência de recolhimentos correspondentes.

Em relação ao segurado empregado doméstico que não possa comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, o INSS tem concedido o benefício de valor mínimo, recalculando a renda mensal quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Entendemos que esse procedimento discrimina essa categoria de segurado – tão afetada pela informalidade – e contraria a norma contida no art. 32, § 22, inciso I, do Decreto n. 3.048/99 (com redação dada pelo Decreto n. 6.939/2009).

Ressaltamos que cabe ao empregador doméstico a responsabilidade pelo desconto e recolhimento das contribuições previdenciárias e ao ente arrecadador verificar e exigir o cumprimento desta obrigação legal. Portanto, sendo do empregador a responsabilidade do recolhimento, mostra-se descabido atribuir as consequências ao segurado pela ausência ou atraso nos recolhimentos das contribuições. O mesmo se diga quanto ao contribuinte individual, quando presta serviços a pessoa jurídica, por força do disposto na Lei n. 10.666/2003, que transferiu a responsabilidade tributária à fonte pagadora.

Com o advento do Decreto n. 4.079/2002, o INSS passou a calcular os benefícios tendo por base as informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. Considerando a hipótese de que possa haver incorreção nas

informações contidas no referido cadastro, o parágrafo único do art. 31 do Regulamento da Previdência Social, inserido pelo Decreto supracitado, dispõe que o INSS deverá fornecer, no prazo máximo de 180 dias contados do pedido feito pelo beneficiário, as informações constantes do CNIS que serviram de base para o cálculo do salário de benefício.

Com as modificações introduzidas pelo Decreto n. 6.722/2008, o Regulamento da Previdência Social passou a prever, no art. 19 e seus parágrafos, diversas regras para consideração de tempo de contribuição e de salário de contribuição de segurados, quando haja discrepância entre o que consta do CNIS e o que o segurado alega.

O que se pode constatar, de plano, pela leitura das regras, principalmente do § 4º do aludido artigo, é que a retificação de dados no CNIS, embora teoricamente possível, não se verifica na prática, pois, apesar de permitir ao segurado questionar o que consta do cadastro, onera a este com o pesado dever de comprovar, com documentos contemporâneos, não apenas a atividade laboral prestada, mas também as remunerações auferidas, e mesmo assim, estabelecendo requisitos inatingíveis na maior parte dos casos, como a que exige “tenham sido recolhidas, quando for o caso, as contribuições correspondentes ao período retroagido (*sic*)”.

A regra parte do mesmo raciocínio – surreal – de que o mercado de trabalho brasileiro prima pela formalidade total e absoluta das relações contratuais, mormente em seara trabalhista, e que os empregadores declaram, centavo por centavo, tudo o que pagam a seus empregados – ou seja, não existem os chamados pagamentos “por fora” da folha de pagamento, ou “caixa dois” das empresas. Sequer há menção ao reconhecimento de tais fatos pelos órgãos jurisdicionais do Estado, como a Justiça do Trabalho. Ou seja, comete-se novo retrocesso, desconsiderando-se toda a prática social existente, para criar um modelo de faz de conta, em que não há preocupação com a inclusão previdenciária e com o reconhecimento das graves iniquidades praticadas por grande parte dos empregadores e tomadores de serviços “informais”, ou sonegadores fiscais.

33.6 VALOR-LIMITE DOS BENEFÍCIOS

À exceção do salário-maternidade, os benefícios substitutivos da remuneração dos segurados e pensionistas são limitados por um valor estabelecido como sendo o teto máximo de benefício.

A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, salvo na hipótese da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa, quando é previsto um acréscimo de 25%, mesmo que ultrapasse o limite máximo legal (art. 45 da Lei n. 8.213/1991).

Também estão excluídos da limitação pelo chamado “teto” os benefícios decorrentes de aposentadorias e pensões especiais pagas à conta do Tesouro Nacional (por exemplo, aos anistiados e aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial).

O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada, exceto a doméstica, terá a renda mensal sujeita ao limite máximo fixado no art. 37, XI, da Constituição Federal (subsídio de ministro do STF), não se aplicando o teto do RGPS.

O valor que representa o limite máximo dos benefícios pagos pelo INSS aos segurados do RGPS foi elevado para R\$ 1.200,00 pela Emenda n. 20/98 e para R\$ 2.400,00 pela Emenda n. 41/2003, com impacto imediato sobre as contribuições devidas por quem estava percebendo valores nessa faixa de renda ou acima dela.

Esse limite máximo foi previsto para os benefícios concedidos com base no art. 201 da Constituição Federal, com previsão de reajustes de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real. Os valores máximos do salário de benefício constam de tabela anexa a esta obra.

Os benefícios de legislação especial pagos pela Previdência Social à conta do Tesouro Nacional e de ex-combatentes, concedidos até 15.12.1998, ficam submetidos ao teto estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição (isto é, o subsídio fixado para os Ministros do STF). Esta regra foi introduzida nas Disposições Constitucionais Gerais (art. 248), pela Emenda Constitucional n. 20/1998.

33.7 REAFIRMAÇÃO DA DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO

A reafirmação da DER é possível quando o segurado permanece recolhendo contribuições previdenciárias após a entrada do requerimento administrativo ou do ajuizamento da ação judicial e pretende computar esse novo período contributivo para a concessão da aposentadoria.

A IN INSS/PRES n. 77/2015 disciplina a reafirmação da DER, nos termos que seguem:

Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado.

Na esfera judicial, o STJ decidiu de forma a permitir a reafirmação da DER durante o curso da ação. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA CARÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não constitui julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus requisitos.

2. O art. 687 e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, que repete as já consagradas proteções ao segurado dispostas em Instruções Normativas anteriores, dispõe que, se o postulante de uma prestação

previdenciária preenche os requisitos legais somente após o pedido, o ente autárquico reconhece esse fato superveniente para fins de concessão do benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos requisitos legais.

3. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, nos termos do art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato superveniente que possa influir na solução do litígio deve ser considerada pelo Tribunal competente para o julgamento, sendo certo que a regra processual não se limita ao Juízo de primeiro grau, porquanto a tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se apresenta no momento do julgamento.

4. As razões dessa proteção se devem ao fato de que os segurados não têm conhecimento do complexo normativo previdenciário, sendo certo que a contagem do tempo de serviço demanda cálculo de difícil compreensão até mesmo para os operadores da área. Além disso, não é razoável impor aos segurados, normalmente em idade avançada, que intentem novo pedido administrativo ou judicial, máxime quando o seu direito já foi adquirido e incorporado ao seu patrimônio jurídico.

5. Diante dessas disposições normativas e dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como do caráter social das normas que regulamentam os benefícios previdenciários, não há óbice ao deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos após o ajuizamento da ação.

6. Recurso Especial provido para julgar procedente o pedido de concessão de aposentadoria a partir de agosto de 2006.

(STJ, REsp 1.296.267/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.12.2015)

No mesmo sentido: TNU, PEDILEF 0001590-32.2010.4.03.6308, Rel. Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, julgamento em 16.3.2016.

Seguindo a orientação do STJ, o TRF da 4ª Região julgou Incidente de Assunção de Competência fixando a seguinte tese:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE.

A 3ª Seção desta Corte tem admitido a reafirmação da DER, prevista pela Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS e ratificada pela IN nº 85, de 18.2.2016, também em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se cômputo do tempo de contribuição inclusive quanto ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que observado o contraditório, e até a data do julgamento da apelação ou remessa necessária.

Incumbe à parte autora demonstrar a existência do fato superveniente (art. 493 do NCPC) em momento anterior à inclusão do processo em pauta de julgamento, através de formulário PPP, laudo da empresa, PPRA, LTCAT etc., oportunizando-se ao INSS manifestar-se sobre a prova juntada, bem como sobre a inconsistência dos registros do extrato do CNIS.

Honorários advocatícios incidirão sobre as parcelas vencidas a contar da data da reafirmação da DER até a sentença ou o acórdão que reconhecer e conceder o direito à aposentadoria ao segurado. Juros de mora e correção monetária deverão ser calculados a contar da data em que reafirmada a DER (TRF/4, IAC 5007975-25.2013.4.04.7003/PR, 3ª Seção, Relator Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, j. 6.4.2017).

Para reafirmar a DER, entretanto, o TRF 4, no julgado *supra*, adicionou algumas balizas, entre elas a de que a parte autora deverá demonstrar a existência do fato superveniente antes da inclusão do seu processo na pauta de julgamento, tendo o INSS oportunidade de manifestar-se sobre a prova juntada ou a inconsistência dos registros do extrato do CNIS.

Destaca-se que o STJ julgou o Repetitivo Tema n. 995, que tratava sobre a possibilidade de se considerar o tempo de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, reafirmando-se a data de entrada do requerimento (DER) para o momento de implementação dos requisitos necessários à concessão de benefício previdenciário. Em sessão realizada no dia 23.10.2019, a Corte Superior, por unanimidade, fixou o entendimento de que é possível requerer a reafirmação da DER até segunda instância, com a consideração das contribuições vertidas após o início da ação judicial até o

momento em que o segurado houver implementado os requisitos para a benesse postulada.

-
- ¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. 4. ed., São Paulo: LTr, 1997, t. II, p. 190.
- ² RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 118.
- ³ TAVARES, Marcelo Leonardo. *Direito Previdenciário*. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 87.
- ⁴ Notícia disponível em: <<https://www.correiadoestado.com.br/noticias/governo-admite-que-fator-previdenciario-e-ineficaz/145060/>>. Acesso em: 10 nov. 2018.

REAJUSTAMENTO E REVISÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS

A Constituição Federal assegura a irredutibilidade do valor dos benefícios (art. 194, parágrafo único, IV) e o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios definidos em lei (art. 201, § 4º).

Na interpretação de *Wladimir Novaes Martinez*: “Os dois textos não se confundem: um é princípio, preceito não imperativo, carente de disposição expressa; o outro é regra regulamentar. O segundo é instrumento do primeiro, caso contrário, queda-se como norma programática”.¹

A preservação do valor real é, sem dúvida, uma garantia constitucional de caráter permanente, cabendo ao legislador ordinário estabelecer os parâmetros para cumprimento do comando maior, de maneira que os proventos dos beneficiários reflitam o poder aquisitivo original da data do início dos seus benefícios.

Esses critérios eram previstos no art. 41 da Lei n. 8.213/1991, que previa o reajuste dos benefícios concedidos pela Previdência Social em 1º de junho de cada ano, *pro rata*, de acordo com as respectivas datas de início do benefício ou de seu último reajustamento, com base em percentual definido em regulamento, visando-se à preservação do valor real da renda mensal do benefício. Com a edição da Lei n. 10.699, de 2003, o reajuste geral dos benefícios passou a ocorrer (a partir de 2004) na mesma data em que for majorado o salário mínimo, mantida a regra que determina o reajustamento proporcional.

A Medida Provisória n. 316, de 11.8.2006, convertida na Lei n. 11.430, de 26.12.2006, revogou o art. 41 e fez inserir no texto da Lei n. 8.213/1991 o art. 41-A, cujo *caput* passa a dispor: “O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, *pro rata*, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice

Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”.

Segundo a Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 316/2006: “A indicação para que seja utilizado o INPC se deve ao fato de que este índice é o que melhor reflete o poder de compra dos trabalhadores na faixa de um a oito salários mínimos, onde se insere a totalidade dos trabalhadores do Regime Geral de Previdência Social e é o que vem sendo aplicado nos últimos anos”.

Esses critérios foram validados pelo Supremo Tribunal Federal, que tem orientação consolidada no sentido de que:

Ao determinar que ‘os valores dos benefícios em manutenção serão reajustados, de acordo com as suas respectivas datas, com base na variação integral do INPC, o art. 41, II, da L. 8.213/91 (posteriormente revogado pela L. 8.542/92), não infringiu o disposto nos arts. 194, IV, e 201, § 2, CF, que asseguram, respectivamente, a irredutibilidade do valor dos benefícios e a preservação do seu valor real (RE 231.395, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25.8.98, DJ de 18.9.98).

Previdenciário. Benefício. Reajuste. Art. 201, § 4º, da Carta Magna. A adoção do INPC, como índice de reajuste dos benefícios previdenciários, não ofende a norma do art. 201, § 4º, da Carta de Outubro (RE 376.145, Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 28.10.2003, DJ de 28.11.2003).

Reajuste de benefício de prestação continuada. Índices aplicados para atualização do salário de benefício. Arts. 20, § 1º e 28, § 5º, da Lei n. 8.212/91. Princípios constitucionais da irredutibilidade do valor dos benefícios (Art. 194, IV) e da preservação do valor real dos benefícios (Art. 201, § 4º). Não violação. Precedentes. Agravo regimental improvido. Os índices de atualização dos salários de contribuição não se aplicam ao reajuste dos benefícios previdenciários de prestação continuada (AI 590.177-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 6.3.2007, DJ de 27.4.2007).

O STJ também consagrou os critérios de reajustes utilizados pela Previdência Social e firmou orientação de que não é possível a utilização dos mesmos índices

previstos para reajuste dos benefícios de valor mínimo, dos salários de contribuição ou do art. 58 do ADCT (AREsp 168.279/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* de 05.11.2012).

Apesar de consolidado o entendimento da não vinculação aos índices de reajustes do salário mínimo, o STF recebeu RE com Repercussão Geral, cujo julgamento de mérito deverá enfrentar a seguinte questão: Tema 996: “Possibilidade de revisão de benefício previdenciário pelo valor nominal do reajuste do salário mínimo, sempre que mais vantajoso que o reajuste nominal dos demais benefícios” (*Leading Case*: RE 968.414, Tribunal Pleno – meio eletrônico, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* 27.6.2018).

O valor da prestação previdenciária reajustado não poderá exceder o limite máximo do salário de benefício na data do reajustamento, respeitados, todavia, os direitos adquiridos e as hipóteses de aposentadoria por invalidez, quando acrescida de 25% para os que dependam de assistência permanente de terceiros. E não poderá ser inferior ao salário mínimo, salvo em relação ao salário-família e ao auxílio-acidente.

Os reajustamentos dos benefícios sempre provocaram muitas discussões judiciais, pois, costumeiramente, não mantêm o valor real da data da concessão. Assevera *Ana Maria Wickert Thiesen*: “Os diplomas legais que trataram da matéria previdenciária ao longo do tempo, via de regra, sempre contemplaram normas sobre o modo de reajuste dos benefícios. Algumas vezes, porém, os critérios estabelecidos não se apresentaram justos ou até discreparam das normas constitucionais. Este fato ensejou, e ainda ocasiona, a busca do Judiciário para corrigir as distorções, através das conhecidas ações revisionais de benefícios previdenciários”.²

Os tribunais pátrios, com o objetivo de uniformizar o entendimento sobre as questões que envolvem os reajustamentos dos benefícios, têm editado várias súmulas, destacando-se entre elas:

- Superior Tribunal de Justiça (STJ): Súmulas 159 e 456;
- Tribunal Federal de Recursos (extinto): Súmulas 91 e 260;
- Tribunal Regional Federal da 1ª Região: Súmulas 12, 20, 23, 28, 36 e 49;

- Tribunal Regional Federal da 2ª Região: Súmulas 29, 35 e 49;
- Tribunal Regional Federal da 3ª Região: Súmulas 5, 6, 7 e 8, 18, 19 e 25;
- Tribunal Regional Federal da 4ª Região: Súmulas 2, 3, 9, 24, 26, 36, 48, 51, 77, 105 e 107;
- Tribunal Regional Federal da 5ª Região: Súmulas 8 e 9;
- Turma Nacional de Uniformização dos JEFs: Súmulas 1, 2, 8, 19, 21, 25, 38, 65 81 e 83.

Em caso de revisão judicial de benefício previdenciário, o STJ e a TNU têm adotado a regra de que o termo inicial dos efeitos financeiros retroage à data de início do benefício, sendo irrelevante a insuficiência de documentos no processo administrativo, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, observada a prescrição quinquenal (STJ, REsp 1.719.607/SP, 2ª Turma, *DJe* 2.8.2018; TNU, PEDILEF 2009.72.55.008009-9, DOU de 23.4.2013).

A seguir, sintetizamos alguns questionamentos envolvendo os reajustamentos dos benefícios previdenciários na via judicial.

34.1 APLICAÇÃO DO TETO DOS BENEFÍCIOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/98 E 41/2003

Prazo de Decadência: Não há decadência porquanto não se trata de revisão do ato de concessão do benefício, e sim de reajustes posteriores (STJ, REsp 1656894/ES, 2ª T, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 20.6.2017).

Tese: O novo limite máximo da renda mensal fixado pela EC n. 20, de 16.12.1998 (R\$ 1.200,00) e pela EC n. 41, de 31.12.2003 (R\$ 2.400,00), enseja o pedido de revisão do valor dos benefícios concedidos anteriormente à edição das normas reformadoras da Constituição.

O limite dos benefícios que vigorava quando da entrada em vigor da EC n. 20/1998 era de R\$ 1.081,50 (valor estabelecido em junho de 1998). E, da EC n.

41/2003 era de R\$ 1.869,34 (valor estabelecido em junho de 2003).

A EC n. 20/1998, em seu art. 14, estabeleceu que: “O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal é fixado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), devendo, a partir da data da publicação desta Emenda, ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social”.

O Ministério da Previdência Social, ao editar portaria que tratou da implementação imediata dos dispositivos da EC n. 20/1998, relativos ao RGPS, estabeleceu que o novo limite do valor dos proventos seria aplicado apenas aos benefícios concedidos a partir de 16.12.1998.

A situação se repetiu quando da publicação da EC n. 41/2003 (art. 5º) que elevou o teto para R\$ 2.400,00. O MPS novamente disciplinou a matéria na via administrativa para aplicar o novo valor apenas para os benefícios concedidos a partir de 1º de janeiro de 2004.

A interpretação restritiva do texto das Reformas da Previdência produziu uma situação inusitada, qual seja, a existência de vários tetos de benefícios dentro do mesmo regime.

Entendemos, no entanto, que o disposto no art. 14 da EC n. 20/1998 e no art. 5º da EC n. 41/2003 alcançam também os benefícios concedidos anteriormente à elevação do teto, mas desde que na data de início tenham ficado limitados ao teto que vigorava à época.

A motivação para essa revisão reside no fato de que em muitos casos o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB. Entretanto, a renda mensal inicial ficou limitada nesse montante somente para fins de pagamento da prestação previdenciária.

Assim, a elevação do teto-limite dos benefícios permite a recomposição da renda mensal com base no novo valor, desde que demonstrada a limitação e dentro desse patamar.

Essa sistemática não significa a adoção de um reajuste automático a todos os benefícios, mas apenas a recomposição do valor com base no novo limite nos casos

em que a fixação dos proventos resultou em montante inferior à média atualizada dos salários de contribuição.

Diante da relevância do tema, o Plenário do STF reconheceu a existência de repercussão geral (RE n. 564354/SE, em 3.5.2008), cujo julgamento do mérito contemplou o reconhecimento da tese defendida nesta obra. A tese fixada foi a seguinte:

Tema 76: Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.

Cabe destacar que o INSS resolveu reajustar na via administrativa todos os benefícios atingidos por essa revisão, bem como pagar os valores atrasados, mesmo sem requerimento dos beneficiados. No entanto, permanece a possibilidade de o segurado ingressar em juízo para discutir a aplicação dos tetos, pois o INSS limitou a revisão aos benefícios concedidos entre 5 de abril 1991 e 1º de janeiro de 2004. Outras discussões estão relacionadas com a apuração da nova RMA e dos valores atrasados.

Quanto à aplicação dos novos tetos das ECs n. 20/1998 e n. 41/2003 no período conhecido como “Buraco Negro”, que vai de 5.10.1988 a 5.4.1991, o STF fixou tese favorável aos segurados que tiveram seus benefícios iniciados naqueles meses:

Tema 930: Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas ECs nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral. (*Leading Case*: RE 937.595, Plenário Virtual, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* 15.5.2017).

Ainda sobre o tema, a TNU ao analisar a questão controvertida: “Saber qual a forma que deve ser utilizada para obtenção do coeficiente de incremento trazido pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003”, fixou a seguinte tese em representativo de controvérsia:

Tema 138: “O pedido revisional com fulcro no art. 21, § 3º, da Lei 8.880/94 pressupõe que haja a redução da média dos salários de contribuição utilizados no cálculo do benefício, bem como que essa redução seja decorrente do limite máximo para o teto contributivo, de modo que, se a redução foi derivada de outros elementos utilizados no cálculo do salário de benefício, e não propriamente em razão da incidência do limite máximo para o salário de contribuição vigente no mês de início do benefício, não há que se cogitar de diferença percentual a ser incorporada/recuperada.” (PEDILEF 5001628-31.2013.4.04.7211/SC, DJe 23.9.2016)

34.2 PRIMEIRO REAJUSTE APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Prazo de Decadência: Não há decadência porquanto não se trata de revisão do ato de concessão do benefício, e sim de reajustes posteriores.

Tese: A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais havia firmado o entendimento de que *“revela-se razoável que, por ocasião do primeiro reajuste a ser aplicado aos benefícios após a sua concessão, a sua base de cálculo seja o valor do salário de benefício sem a estipulação do teto, uma vez que, do contrário, a renda do segurado seria duplamente sacrificada – na estipulação da RMI e na proporcionalidade do primeiro reajuste com base inferior ao que efetivamente contribuiu”* (Proc. n. 2003.33.00.712505-9, Rel. Juiz Ricardo César Mandarino Barreto, julg. 10.10.2005).

Posteriormente, a TNU modificou essa orientação estabelecendo que *“(…) O primeiro reajuste do benefício previdenciário deve ser calculado sobre o valor de sua renda mensal inicial, e não sobre o valor do respectivo salário de benefício,*

sem prejuízo da aplicação, em sendo o caso, da regra contida no artigo 21, §§ 1º e 3º, da Lei n.º 8.880/94. (...)” (Proc. n. 2007.72.54.00.1438-3, Rel. Juiz Otávio Henrique Martins Port, DJ 25.5.2010).

Na sequência a TNU voltou a adotar o entendimento originário e uniformizou a matéria em sentido favorável à pretensão dos segurados, conforme se observa da decisão que segue:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO REAJUSTE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO AINDA NÃO REDUZIDO AO TETO LEGAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DESTA TURMA A PARTIR DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 564.354, AO QUAL SE IMPRIMIU REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdãos paradigmas oriundos de Tribunais Regionais Federais não se prestam a autorizar caracterização de divergência apta a autorizar o conhecimento do incidente de uniformização. Existindo, no entanto, paradigma oriundo desta Turma Nacional de Uniformização, que apresenta similitude fático-jurídica com o acórdão recorrido, bem como a divergência necessária, impõe-se, em princípio, o conhecimento deste incidente.

2. O ato de concessão do benefício previdenciário é ato único, regido pela legislação então em vigor, não compreendendo, no entanto, a aplicação de teto limitador previsto em normas constitucionais ou infraconstitucionais, elemento extrínseco ao seu cálculo.

3. O salário de benefício, antes da aplicação do teto limitador, deve ser a base de cálculo a ser observada no primeiro reajuste a ser aplicado ao benefício após a sua concessão, sendo que o novo valor encontrado deverá sofrer limitação pelo novo teto vigente na data do reajuste, situação que poderá, a partir de então, gerar o direito à percepção de diferenças.

4. Pedido de Uniformização de Jurisprudência a que se dá parcial provimento, com julgamento da procedência parcial do pedido.

(PU 200772510014642. Relatora Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes. DOU 1.6.2012).

34.3 APURAÇÃO DA RMI DO AUXÍLIO-DOENÇA E DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: ART. 29, II, DA LEI N. 8.213, DE 1991

Prazo de Decadência: Em virtude do reconhecimento administrativo do direito, a TNU fixou em representativo de controvérsia (temas 120 e 134) o seguinte entendimento quanto aos prazos de decadência e prescrição:

“A revisão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente da conversão do auxílio-doença, nos termos do art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991, sujeita-se ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, cujo marco inicial é a data da concessão do benefício originário. O prazo decadencial para revisão pelo art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991 se inicia a contar de 15.4.2010, em razão do reconhecimento administrativo do direito, perpetrada pelo Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFEINSS. Em razão do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.4.2010, que reconhece o direito do segurado à revisão pelo art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991, os prazos prescricionais em curso voltaram a correr integralmente a partir de sua publicação”. (PEDILEF 5007045-38.2012.4.04.7101/RS e PEDILEF 5004459-91.2013.4.04.7101/RS).

Tese: Trata-se de questionamento envolvendo o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez e por consequência da pensão por morte, não derivada, a fim de que seja observado fielmente o disposto no art. 29, II, da Lei n. 8.213/91. Ou seja, que a RMI seja apurada com base na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, e não com base na média aritmética simples de todos os salários de contribuição componentes do período básico de cálculo (100% dos salários de contribuição).

Destaque-se que, em se tratando de segurado filiado à Previdência antes de

29.11.1999, se o direito ao benefício se dá a partir de 29.11.1999, o período básico de cálculo inicia-se na competência julho/94 (art. 3º da Lei n. 9.876/1999) e vai até o mês anterior ao início do benefício.

Registramos que, se o trabalhador, em alguma época anterior à data acima referida, foi segurado da Previdência e, antes da edição da Lei n. 9.876/1999, veio a perder esta qualidade, deve ser considerado como ‘segurado antigo’ quando reingressa no sistema, aplicando-se a regra transitória acima referida. E assim é, porque este segurado já era filiado antes da Lei nova, tanto é verdade que, o reingresso no sistema, após cumprida a exigência, permite a contagem das contribuições anteriores.

Posto isto, observamos que o INSS defendeu a legalidade do cálculo da RMI do benefício em questão, forte no art. 32, § 20, do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), ora transcrito:

Art. 32. O salário de benefício consiste: (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 29/11/99, com inclusão de incisos)

§ 20. Nos casos de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, contando o segurado com menos de cento e quarenta e quatro contribuições mensais no período contributivo, o salário de benefício corresponderá à soma dos salários de contribuição dividido pelo número de contribuições apurado (parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 5.545, de 22.9.2005 – DOU de 23.9.2005).

Nos casos em que os segurados não contavam com 144 contribuições no PBC (que vai de 07/94 até o mês anterior à data de início do benefício), o INSS aplicou a regra do referido art. 32, § 20, até sua revogação pelo Decreto n. 6.939, de 18.8.2009.

Destacamos que a norma revogada não encontrava qualquer amparo na Lei n. 8.213/1991, cuidando-se de inovação legislativa via decreto.

No ordenamento jurídico pátrio os decretos servem para regulamentar a lei, não para inová-la. Quando tal acontece, tem-se o vício da ilegalidade. Logo, o § 20 do art. 32 do Decreto 3.048/1999 era ilegal frente ao art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991.

Portanto, deve ser aplicada a média aritmética simples em relação aos 80%

maiores salários do segurado, desde 07/1994, e não em relação a todos os salários (100%) encontrados desde 07/1994.

Registramos a edição de Súmula sobre a matéria pela TNU, nos termos que seguem:

Súmula n. 57: O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença, quando concedidos na vigência da Lei n. 9.876/1999, devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo.

Por força do Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.4.2010, o INSS passou a efetuar a referida revisão somente após requerimento do segurado. Posteriormente, o INSS sobrestou as revisões com base no Memorando-Circular n. 19 INSS-DIRBEN, de julho de 2010. E na sequência, restabeleceu através do Memorando-Circular n. 28/INSSIDIRBEN, de 17.9.2010. Sendo assim, em tese, essa revisão pode em regra ser obtida administrativamente.

Cabe destacar também a propositura, em 22.3.2012, da Ação Civil Pública n. 0002320-59.2012.4.03.6183, proposta pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo e pelo Sindicato Nacional dos Aposentados para que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) seja obrigado a realizar, de ofício, no prazo máximo de 90 dias, a revisão de todas as aposentadorias por invalidez, auxílio-doença e pensões por morte concedidas a partir de 29 de novembro de 1999, calculadas com base em 100% dos salários de contribuição. A liminar foi deferida com abrangência em todo o território nacional, para condenar o INSS a revisar, nos termos do artigo 188-A do Decreto n. 3.048/1999, com redação dada pelo Decreto n. 6.939/2009, os benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e as pensões deles decorrentes que foram concedidos com base nos Decretos n. 3.265/1999 e n. 5.545/05, vale dizer, que foram calculados com base em 100% dos salários de contribuição, salvo em relação aos benefícios já corrigidos

administrativamente, bem como aqueles casos em que já se operou a decadência (Decisão disponibilizada no Diário Eletrônico de 10.4.2012. Seção Judiciária de São Paulo).

Para cumprimento da liminar o INSS propôs o seguinte calendário de pagamento: “Os segurados com benefícios ativos passam a receber o aumento na folha de pagamento de janeiro de 2013, paga no início do mês de fevereiro do próximo ano. Para os segurados com mais de 60 anos, os atrasados já serão pagos na folha de fevereiro, que tem início no mês de março de 2013. De 2014 a 2016, recebem os atrasados os segurados com benefício ativo e que têm de 46 a 59 anos. Na sequência, de 2016 a 2019, recebem aqueles com até 45 anos. Já os segurados que já tiveram o benefício cancelado, mas cujo valor do benefício era inferior ao que é devido, receberão os atrasados entre 2019 a 2022” (<<http://coad.jusbrasil.com.br/noticias/100019684/presidente-do-inss-explica-como-sera-a-revisao-dos-beneficios-por-incapacidade>> – Acesso em 04.09.2012). Nesse sentido, a Resolução INSS n. 268/2013.

34.4 REVISÃO COM BASE NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO – TESE DO “MELHOR BENEFÍCIO”

Prazo de Decadência: O STJ, ao julgar o Repetitivo Tema n. 966, reconheceu a incidência do prazo de decadência para essa revisão. A tese fixada foi a seguinte: “Incide o prazo decadencial previsto no *caput* do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso” (STJ, 1ª Seção, REsp n. 1.631.021/PR e REsp 1.612.818/PR, *DJe* 13.3.2019). Diante desse entendimento, a revisão somente pode ser proposta em relação aos benefícios com menos de 10 anos contados “do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto” (art. 103, I, da LBPS).

Tese: Trata-se de ação objetivando o recálculo da renda mensal inicial da aposentadoria segundo a época em que, já implementados os requisitos para a fruição do benefício, aquela lhe seria mais vantajosa.

Isso porque, em casos de direito adquirido, a renda mensal inicial da aposentadoria deveria ser calculada segundo a época em que, já implementados os requisitos para a fruição do benefício, aquela lhe seria mais vantajosa.

O fundamento está na existência de direito adquirido ao cálculo da renda mensal que seria devida em data anterior à da efetiva concessão do benefício de que é titular, sem alterar, contudo, a data de início do benefício.

Com efeito, a Constituição da República garante, em matéria previdenciária, o direito do segurado ao benefício mais vantajoso, desde o implemento das condições mínimas. Ainda que assim não fosse, o emprego da analogia já seria suficiente para assegurar o direito do segurado ao benefício mais vantajoso, ou, ainda, o emprego do costume estatal de sempre alcançar ao segurado da previdência social o melhor entre os benefícios a que faz jus.

A tese do direito ao melhor benefício foi reconhecida pelo STF, ao julgar a Repercussão Geral – Tema n. 334, que tem a seguinte redação:

– “Para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”.

34.5 AMPLIAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO – “TESE DE UMA VIDA TODA”

Prazo de Decadência: O direito para essa revisão decaiu somente para as aposentadorias concedidas há mais de dez anos, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE 626.489 (RG – Tema 313, *DJe* 23.9.2014), que reconheceu como legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido.

Tese: A atual fórmula de cálculo do salário de benefício para os segurados em geral (excetuados os segurados especiais) prevista no art. 29 da Lei n. 8.213/1991 (redação conferida pela Lei n. 9.876, de 29.11.1999) observa os seguintes critérios:

- para a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição: o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;
- para a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença e auxílio-acidente: o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo (para esses benefícios não há a multiplicação pelo fator previdenciário).

Para os segurados já filiados ao RGPS antes de 29.11.1999, a Lei n. 9.876/1999 estabeleceu no art. 3º as seguintes regras de transição:

- no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994;
- no caso das aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, o divisor considerado no cálculo dessa média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo.

Embora a Lei n. 9.876/1999 não tenha previsto expressamente, há que ser entendido que o segurado poderá optar pela regra nova na sua integralidade, ou seja, a média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período em que contribuiu ao sistema e não apenas a partir de julho de 1994.

Como paradigma para essa interpretação podemos citar o art. 9º da Emenda Constitucional n. 20/1998, que, ao alterar as regras de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, permitiu ao segurado optar pelas regras de transição ou pelas novas regras permanentes do art. 201 da Constituição.

Além disso, ao tratarmos de regras de transição no direito previdenciário, sua estipulação é exatamente para facilitar a adaptação dos segurados que já estavam

contribuindo, mas que ainda não tinham implementado as condições para o benefício, ou seja, que ainda não possuíam o direito adquirido ao benefício. Portanto, não havendo direito adquirido à regra anterior, o segurado teria sempre duas opções: a regra nova ou a regra de transição, podendo sempre optar pela que lhe for mais benéfica.

Trata-se mais uma vez do reconhecimento do direito ao cálculo mais vantajoso para o segurado, dentre as opções possíveis de período básico de cálculo, desde que preenchidos os demais requisitos para a concessão da prestação.

A ampliação do período básico de cálculo para todo o período contributivo pode gerar um salário de benefício mais vantajoso em muitos casos, por exemplo:

- nos casos de aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial, em que a aplicação do divisor mínimo de 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, gera competência com salários de contribuição zerados;
- hipóteses de segurados que aderiram a Planos de Demissão Incentivada e reduziram os salários de contribuição no período que antecede a aposentadoria, mas tem um histórico contributivo elevado.

Essa tese é ainda polêmica, não possuindo uma orientação definitiva no âmbito jurisprudencial, mas acreditamos que poderá ser exitosa pelos fundamentos jurídicos mencionados e permite que muitos segurados obtenham a justa elevação do valor da renda mensal inicial dos seus benefícios.

No âmbito do TRF da 4ª Região, foi julgado o IRDR Tema n. 4, cuja tese fixada foi contrária a essa revisão:

“A regra permanente do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91 somente aplica-se aos novos filiados ao Regime Geral de Previdência Social, não sendo a regra de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/99 desfavorável aos segurados que já estavam filiados ao sistema, em comparação com o regramento antigo.” (IRDR 5052713-53.2016.404.0000, 3.10.2018).

O tema chegou ao STJ e a uniformização da jurisprudência deverá ocorrer no Repetitivo Tema 999, que tem a seguinte questão controvertida: “Possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/1999).” (REsp 1.554.596/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, data da afetação 5.11.2018)

34.6 INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 25% AO APOSENTADO QUE NECESSITAR DA ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE OUTRA PESSOA

Prazo de decadência: Para esse adicional não há incidência de decadência, pois não se trata de revisão do cálculo da RMI, mas de um acréscimo à renda mensal em caso da necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

Tese: Trata-se de pedido de acréscimo de 25%, conhecido como *complemento de acompanhante*, às aposentadorias por idade, especial e tempo de contribuição.

Previsto no art. 45, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991, o referido acréscimo de 25% é devido nos termos da lei ao aposentado por invalidez que necessite da assistência permanente de outra pessoa, mesmo quando o valor do benefício principal esteja estabelecido no teto limite do RGPS. Para sua concessão, exige-se apenas a comprovação da necessidade de assistência e acompanhamento permanente do segurado inválido por terceira pessoa.

Esse adicional tem sido concedido administrativamente somente aos aposentados por invalidez em interpretação literal da LBPS. Entretanto, não podemos fechar os olhos para a situação dos demais aposentados que também necessitam de acompanhamento de terceiros. A população de idosos tem aumentado nos últimos anos e muitos ficam incapacitados para a vida independente, seja pela idade avançada ou por contraírem doenças graves.

Entendemos que os aposentados acometidos de impedimentos para as atividades elementares do cotidiano devem ter tratamento isonômico pela Previdência em

relação aos aposentados por invalidez (a exemplo do que ocorre, por exemplo, no Regime Próprio dos Servidores Públicos Federais com a majoração dos proventos proporcionais para integrais pela superveniência de moléstia grave – art. 190 da Lei n. 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei n. 11.907/2009) e neste sentido serem beneficiados pelas mesmas vantagens.

No caso, não se aplica a necessidade de prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º da CF), pois no sistema não há contribuição específica para a concessão do adicional para o aposentado por invalidez.

A interpretação ao princípio da seletividade das prestações deve ser no sentido de que o adicional é devido/necessário a quem necessita do acompanhamento de terceiros independentemente da espécie de aposentadoria.

Cabe realçar que a distinção entre os beneficiários representa uma diferenciação, que se afigura intolerável, injurídico e inconstitucional, uma vez que o risco social objeto de proteção previdenciária consiste na necessidade da assistência permanente de outra pessoa, pouco importando a espécie de aposentadoria concedida.

Pode-se ainda afirmar que a não concessão do adicional aos aposentados em tais condições (que não recebem aposentadoria por invalidez) afronta a dignidade da pessoa humana, por colocar em risco a garantia das condições existenciais mínimas.

Assim, quando comprovada a necessidade pelo segurado da assistência permanente de terceira pessoa, deve ser deferido o acréscimo de 25% a todas as espécies de aposentadorias.

Nesse sentido decidiu a TNU em representativo de controvérsia que comprovada a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25%, previsto regularmente para a aposentadoria por invalidez, aos demais benefícios de aposentadoria (PEDILEF 5000890-49.2014.4.04.7133/RS, *DOU* de 20.5.2016).

Por sua vez, o STJ decidiu favoravelmente a matéria em favor dos aposentados, ao julgar o Repetitivo Tema 982, no qual foi fixada a seguinte tese: “Comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro, é devido o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no art. 45 da Lei n. 8.213/91, a todos os aposentados pelo RGPS, independentemente da modalidade de aposentadoria.” (REsp 1.648.305/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Assusete Magalhães, *DJe* 26.9.2018).

Na sequência, a 1ª Turma do STF suspendeu o trâmite, em todo o território nacional, de ações judiciais individuais ou coletivas e em qualquer fase processual, que tratam sobre a extensão do pagamento do adicional de 25% não relacionada às aposentadorias por invalidez. O fundamento para suspensão foi o risco de impacto bilionário sobre as contas públicas (AgRg na PET 8.002/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, *DJE* 1.8.2019). A definição do mérito desta tese será decidida pelo STF quando julgar os RE n. 1.215.714/RS e n. 1.221.446/RJ.

34.7 UTILIZAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL CONVERTIDO PARA COMUM NO COEFICIENTE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA POR IDADE

Prazo de Decadência: Neste caso, tem duas correntes de entendimento. A primeira, no sentido de que o direito para esta revisão decaiu para as aposentadorias concedidas há mais de dez anos, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE 626.489 (RG – Tema 313, *DJe* de 23.9.2014), que reconheceu como legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido. A segunda, de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência. Ou seja, se não houve indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito, não se aplica a decadência (STJ, AgRg no REsp 1.407.710/PR, *DJe* de 22.5.2014; Súmula n. 81 da TNU).

Tese: O exercício de atividade especial em virtude do dano causado à saúde e/ou integridade física do trabalhador recebe tratamento diferenciado na Constituição (art. 201, § 1º), permitindo acréscimo compensatório em favor do segurado em caso da conversão desse período em tempo comum.

O acréscimo da conversão do tempo especial em comum, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, é considerado como tempo de contribuição, autorizando o aumento do coeficiente de cálculo e o incremento no fator previdenciário.

Da mesma forma, em respeito ao princípio da isonomia, esse acréscimo deve ser

aplicado ao segurado idoso que obtém a aposentadoria por idade urbana.

Não encontramos vedação relacionada com o financiamento do sistema, pois o tempo de atividade especial enseja o recolhimento de acréscimo contributivo por parte do empregador independentemente da espécie de benefício que o segurado venha a desfrutar no futuro.

Dessa forma, defendemos a possibilidade de utilização do acréscimo resultante da conversão do tempo especial em comum para fins de revisão de cálculo da RMI da aposentadoria por idade urbana, tanto no coeficiente de cálculo como no fator previdenciário. Neste sentido decidiu a 1ª Turma Recursal de Santa Catarina: Recurso Cível nº 5004821-43.2011.404.7205/SC, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, Sessão de 1.3.2012.

34.8 SALÁRIO DE BENEFÍCIO PELA MÉDIA DOS 36 ÚLTIMOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO E NÃO INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NAS APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDAS COM BASE NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC N. 20/1998

Prazo de Decadência: O direito para esta revisão decaiu somente para as aposentadorias concedidas há mais de dez anos, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE 626.489 (RG – Tema 313, *DJe* de 23.9.2014), que reconheceu como legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido.

Tese: Quando a EC n. 20/1998 entrou em vigor, a Lei n. 8.213/1991 previa, em seu art. 29, que o salário de benefício seria apurado da seguinte forma:

O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses.

Assim, quando a regra de transição da EC n. 20/1998 dispõe em seu art. 9º que “Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos”, deve ser interpretado no que se refere também ao critério de cálculo do salário de benefício até então vigente.

Não há justificativa de se entender que o cálculo seja feito de outra forma, posto que a aposentadoria a que se refere à EC n. 20/1998 é a existente até aquele momento, antes da alteração da regra permanente no texto constitucional.

Vale lembrar que o mesmo ocorreu no caso dos servidores públicos quando da promulgação das EC n. 41/2003 e n. 47/2005, que retirou a integralidade e a paridade de reajuste para as aposentadorias nos RPPS. Para os servidores que ingressaram no serviço público até 31.12.2003 e cumprirem as regras de transição trazidas nas referidas emendas, foi garantido o direito ao cálculo anterior, com integralidade e paridade. Não seria razoável exigir do servidor o cumprimento de requisitos mais gravosos e ainda ter que se submeter à nova regra de cálculo das normas permanentes.

Regra de transição é para beneficiar o segurado não criar dupla incidência de requisitos prejudiciais ao mesmo.

Pois bem, o mesmo raciocínio interpretativo deve ser aplicado ao RGPS, para garantir-se aos segurados que cumprirem as regras de transição da EC n. 20/1998 o direito de ter seus benefícios calculados conforme a regra vigente até aquele momento, qual seja, média dos últimos 36 salários de contribuição, apurada em período não superior a 48 meses, e sem aplicação de fator previdenciário.

Nesse mesmo sentido destacamos a esclarecedora decisão emanada do TRF da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO INTRODUZIDA PELA LEI 9.876/99 A BENEFÍCIOS CONCEDIDOS COM BASE NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO.

(...)

7. Regras de transição inseridas na legislação previdenciária que não podem ser mais prejudiciais aos segurados que as novas regras permanentes, sendo exatamente isto que ocorre quando se exige do segurado, na concessão das aposentadorias proporcionais do § 1º do art. 9º da EC nº 20/98, o atendimento do requisito idade mínima e pedágio, sem dispensá-lo da submissão às regras de cálculo introduzidas pela Lei nº 9.876/99.

(TRF4, AC 0007564-09.2009.404.7100, 6ª Turma, Rel. Eliana Paggiarin Marinho, DE de 9.8.2012).

Portanto, o cerne da discussão que aqui se apresenta está relacionado à indevida interpretação dada pelo INSS, que passou a aplicar o fator previdenciário criado pela Lei nº 9.876/1999 para regular a aposentadoria por tempo de contribuição, do art. 201 da Constituição, também às aposentadorias concedidas pelas regras de transição do art. 9º da EC n. 20/1998.

A alteração legislativa promovida pela Lei do Fator Previdenciário foi destinada a regular exclusivamente as aposentadorias por tempo de contribuição concedidas com base na regra permanente do art. 201 da Constituição, não podendo ser aplicada para as regras de transição da EC n. 20/1998, sob pena de inconstitucionalidade e ferimento ao direito adquirido e ao melhor benefício.

Isto porque ensejaria dupla penalização ao segurado, primeiro no tocante à necessidade de cumprimento da idade mínima e do pedágio e depois no tocante ao fator previdenciário que também é baseado na idade e no tempo de contribuição.

Dessa forma, deve ser reconhecida como inadequada a interpretação dada pelo INSS quanto ao alcance da Lei n. 9.876/1999, no que se refere às aposentadorias dos segurados que cumpriram as regras de transição da EC n. 20/1998. A norma constitucional que alterou a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários garantiu, expressamente, o direito à concessão na forma prevista até sua promulgação, mediante o cumprimento das regras de transição por ela estabelecidas.

Vale lembrar, por fim, que o exercício do direito da aposentadoria em data posterior à publicação de nova norma, no caso a Lei n. 9.876/1999, não pode ferir ou prejudicar o direito adquirido a regra diferenciada para aqueles que já haviam

ingressado no RGPS antes da mudança e que venham a cumprir os requisitos diferenciados das eventuais regras de transição criadas.

Portanto, tem-se como devida a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria proporcional (ou mesmo da aposentadoria integral) percebida pelos segurados quando demonstrado o cumprimento da idade mínima e do pedágio previstos no art. 9º da EC n. 20/1998.

Consigna-se, no entanto, que a TNU fixou a tese de que os trabalhadores com direito adquirido à aposentadoria por tempo de serviço na modalidade proporcional em 15.12.1998 não podem computar tempo de contribuição a partir de 16.12.1998, data da publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998, e nem se utilizar da forma de cálculo da renda mensal inicial anteriormente vigente, sem que satisfaça os requisitos exigidos na norma de transição do art. 9º da referida emenda, que define os requisitos gerais de aposentadoria. A negativa do direito fundamentou-se também na vedação a um sistema híbrido de aposentadoria (PEDILEF 5005294-70.2013.4.04.7104, Relator Juiz Federal Luiz Cláudio Flores da Cunha, *DOU* de 23.5.2014).

A discussão chegou ao STF e teve reconhecida a existência de repercussão geral, ainda não decidida, cuja ementa é a seguinte:

Tema 616: Incidência do fator previdenciário (Lei 9.876/99) ou das regras de transição trazidas pela EC 20/98 nos benefícios previdenciários concedidos a segurados filiados ao Regime Geral até 16.12.1998. (Leading Case: RE 639856, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 11.12.2012)

34.9 TESES SUPERADAS

Neste tópico apresentamos algumas teses de revisão de benefícios que já estão superadas, seja pela ocorrência da decadência ou da prescrição, seja pelo não acolhimento dos pleitos pelos Tribunais Superiores.

34.9.1 Atualização monetária dos doze últimos salários de

contribuição para os benefícios concedidos anteriormente à Constituição de 1988

Não há dúvidas de que a não atualização dos 12 últimos salários de contribuição diminuiu injustamente o valor inicial dos proventos cuja data de início dos benefícios foi anterior a 5.10.1988. Ocorre que a atualização monetária de todos os salários de contribuição somente foi admitida a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. O legislador constituinte, atento aos efeitos maléficos da variação inflacionária sobre o valor inicial dos proventos de aposentadoria, determinou, no art. 202, *caput*, da Constituição Federal, que no cálculo da renda mensal inicial dos benefícios fossem corrigidos todos os salários de contribuição.

As ações previdenciárias que objetivaram a aplicação do novo critério aos benefícios concedidos anteriormente à Carta Constitucional de 1988 não alcançaram êxito, pois a nova regra não foi considerada autoaplicável. Nesse sentido: STF, AI 673.707/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, *DJe* 17.2.2011.

34.9.2 Súmula n. 260 do extinto TFR

A Súmula n. 260 do Tribunal Federal de Recursos tem o seguinte conteúdo: “No primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos reajustes subsequentes, o salário mínimo então atualizado”.

A aplicação da primeira parte da Súmula não provoca alteração no valor inicial do benefício (RMI), mas tão só no primeiro reajuste, que passava a ser integral, segundo os índices da política salarial e não do salário mínimo. Os prejuízos decorrentes da não aplicação da primeira parte da Súmula n. 260 se projetaram no tempo apenas até março de 1989, pois a partir do mês de abril passou a vigorar o disposto no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

No que se refere ao enquadramento nas faixas salariais, que é o preceito da segunda parte da Súmula, houve distorções pela utilização do salário mínimo antigo, como divisor, no período entre a vigência da Lei n. 6.708/1979 e do Decreto-lei n. 2.171/1984. Os prejuízos cessaram a partir de novembro de 1984, quando foram extintas as faixas da política salarial.

A Súmula n. 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos teve aplicação em relação aos benefícios concedidos antes da atual Constituição Federal. Quanto à aplicabilidade dos seus critérios aos benefícios concedidos após a Constituição de 1988, a matéria foi pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a edição da Súmula n. 51: “Não se aplicam os critérios da Súmula n. 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos aos benefícios previdenciários concedidos após a Constituição Federal de 1988”.

Com a decisão proferida pelo STF no RE 626.489, em 16.10.2013, sobre a aplicabilidade do prazo de decadência para os benefícios concedidos antes de 27.6.1997, decaiu o direito para esta revisão.

34.9.3 Autoaplicabilidade do art. 202, caput, da Constituição de 1988 – Diferenças decorrentes do reajustamento dos benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 (art. 144, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991)

Na sistemática de cálculo do valor dos benefícios anterior à atual Constituição, somente os 24 últimos salários de contribuição utilizados para o cálculo do salário de benefício eram corrigidos monetariamente. A correção de todos os salários de contribuição só foi assegurada pelo art. 202, *caput*, da Constituição Federal. A Lei n. 8.213/1991, ao regulamentar esse dispositivo constitucional, determinou a revisão dos benefícios concedidos no período de 5.10.1988 a 5.4.1991, para aplicar o novo critério de cálculo da renda mensal inicial, declarando, entretanto, que não seriam devidas as diferenças decorrentes dessa revisão (art. 144, parágrafo único).

O pagamento dos valores atrasados estava ligado à autoaplicabilidade do art. 202, *caput*, da Constituição. Essa discussão foi encerrada depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 202, *caput*, da Constituição Federal não é autoaplicável: “Direito Constitucional e Previdenciário. Aposentadoria. Cálculo do benefício. Art. 202 da Constituição Federal. 1. Conforme precedentes do STF, o disposto no art. 202 da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da aposentadoria, não é autoaplicável, pois depende de legislação, que posteriormente entrou em vigor

(Mandado de Injunção n. 306, RE n. 163.478 e RE n. 164.931)” (STF, REED n. 153.655/PE, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, *DJ* de 16.12.1994).

Dessa forma, os benefícios concedidos no chamado “buraco negro” (5.10.1988 a 5.4.1991) foram revisados para que todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício fossem atualizados monetariamente. No entanto, as diferenças resultantes dessa revisão, relativas às competências de outubro de 1988 a maio de 1991, não foram pagas aos beneficiários da Previdência Social. Esse procedimento, prejudicial aos interesses dos beneficiários, foi respaldado pelo Supremo Tribunal Federal.

34.9.4 Aplicação do art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias

O art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias assim dispõe: “Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em número de salários mínimos, que tinham na data de sua concessão, obedecendo-se a esse critério de atualização até a implantação do plano de custeio e benefícios referidos no artigo seguinte”.

Trata-se de norma transitória que estabeleceu uma revisão das rendas mensais dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social na época da promulgação da Constituição Federal de 1988. Determinou uma espécie de recomposição da renda mensal do benefício, a ponto de restabelecer, a partir de abril de 1989, a equivalência do valor do benefício ao número de salários mínimos à época de sua concessão.

A garantia prevista no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias teve aplicação a partir de abril de 1989 até dezembro de 1991, especificamente até 9.12.1991, quando publicado o Decreto n. 357/1991, que regulamentou a Lei n. 8.213/1991 (MS n. 1.233-DF, STJ, 1ª Sessão, *RSTJ* 30/260).

O pedido de revisão na forma do mencionado art. 58 procede apenas em relação aos benefícios iniciados antes da vigência da Constituição de 1988. Assim, os benefícios previdenciários iniciados a partir da vigência da Constituição de 1988 são

excluídos expressamente do referido artigo e tiveram seu valor real preservado de acordo com os critérios definidos no art. 144 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido: “REsp. Previdenciário. Benefícios. Correção. Orientação mais recente do STF, intérprete da Constituição. A revisão dos benefícios previdenciários disposta no art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios concedidos após a promulgação da Constituição de 1988 (Informativo STF, n. 89, pp. 1 e 2)” (REsp n. 97.01.5518-0/RJ, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, *DJU* de 23.3.1998). E, ainda, a Súmula n. 687 do STF: “A revisão de que trata o art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988”.

Na mesma linha, a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 145.895-0, Rel. Min. Celso de Mello, *DJU* de 18.8.1995. De modo geral, não houve controvérsia quanto à aplicação do artigo constitucional transitório, pois a operação nele prevista é singela, bastando ao administrador dividir o valor inicial dos proventos pelo número de salários mínimos do mês de sua concessão. Considera-se, para esse efeito, o piso nacional de salários quando vigoraram concomitantemente o salário mínimo de referência e o piso nacional de salários, instituído pelo Decreto-lei n. 2.351, de 7.8.1987. O produto da operação resultava na conhecida equivalência salarial, que norteou o pagamento dos proventos no período de abril de 1989 a dezembro de 1991.

34.9.5 Manutenção do valor real dos benefícios/equivalência do valor dos benefícios em número de salários mínimos

Não há que se confundir o preceito constitucional da manutenção do valor real do benefício (art. 201, § 3º) com equivalência em número de salários mínimos. Manter o valor real do benefício significa reajustá-lo de acordo com a variação inflacionária, de modo a evitar diminuição injusta do seu poder de compra. Em nenhum momento o legislador constituinte quis vincular aquela garantia ao valor do salário mínimo. Apenas no período em que vigorou o art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi o valor dos proventos fixado em número de salários mínimos. A partir daí os indexadores adotados foram aqueles fixados pelo legislador ordinário.

Decidiu o Supremo Tribunal Federal que: “Por ofensa ao art. 7º, IV, da CF, que

veda a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim, a Turma, julgando recurso extraordinário interposto pelo INSS, reformou acórdão do TRF da 2ª Região que adotara o índice de variação do salário mínimo como critério permanente de reajuste do benefício previdenciário percebido pelo recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido no ponto em que determinara a atualização do benefício previdenciário pela variação do salário mínimo na vigência da atual CF, ressalvado o período compreendido pelo art. 58, *caput* e parágrafo único, do ADCT” (RE n. 239.912/RJ, STF, 1ª Turma, rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 2.3.1999, Informativo STF n. 140, de 10.3.1999).

34.9.6 Valor mínimo dos benefícios

A Constituição de 1988 assegurou que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo (art. 201, § 5º, da CF/1988 – redação original). No entanto, a Previdência Social entendeu que essa norma não tinha aplicabilidade imediata, necessitando de lei regulamentadora, e, por isso, continuou a pagar benefícios (aposentadorias em geral e auxílio-doença) em valor abaixo do salário mínimo.

A questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela autoaplicabilidade do § 5º do art. 201 da Constituição. Nesse mesmo sentido, a matéria foi sumulada pelos Tribunais Regionais Federais da 1ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões, nos verbetes ns. 23, 5, 24 e 8, respectivamente. Atualmente esses valores encontram-se prescritos.

34.9.7 Expurgos inflacionários

O reajuste dos benefícios pelos índices de inflação expurgados nos meses de janeiro/89, março/abril/maio/90 e fevereiro/91 não foi considerado devido pela jurisprudência dominante, que entendeu inexistir direito adquirido a eles. Nesse sentido a Súmula n. 36 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “Inexiste direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC – Índice de Preços ao Consumidor – de março e abril de 1990”. A mesma posição foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A

jurisprudência desta corte, sufragando entendimento do STF, é pacífica no sentido de que os beneficiários do INSS não têm direito adquirido ao reajuste mensal de seus benefícios previdenciários pela incorporação dos índices inflacionários expurgados, que não se confunde com a correção monetária dos débitos cobrados em juízo, cuja incidência é devida” (REsp 155.627/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Vicente Leal, *DJU* de 2.3.1998).

Neste sentido, também, a Súmula n. 21 da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs: “Não há direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor), de janeiro de 1989 (42,72%) e abril de 1990 (44,80%)”.

34.9.8 Conversão dos benefícios para URV – Lei n. 8.880/1994

Foi objeto de questionamento em milhares de ações propostas contra o INSS que a conversão dos proventos para Unidade Real de Valor (URV), consoante a Lei n. 8.880/1994, teria ocasionado a perda do valor real dos benefícios, pela não aplicação dos percentuais de inflação com base no IRSM dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, ferindo o disposto no art. 201, § 2º, da Constituição Federal.

A Medida Provisória n. 434, de 27.2.1994, convertida na Lei n. 8.880/1994, dispôs: “Art. 20. Os benefícios mantidos pela Previdência Social são convertidos em URV em 1º de março de 1994, observado o seguinte: I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei; e II – extraíndo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior”.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da palavra “nominal”, constante do inciso I do art. 20 da Lei n. 8.880/1994 (Recurso Extraordinário n. 313.382, julgado em 26.9.2002). Ou seja, decidiu que os beneficiários do RGPS não têm direito ao reajuste dos proventos quando da conversão para URV, ocorrida em março de 1994.

No mesmo sentido, a Súmula n. 1 da TNU dos JEFs: “A conversão dos benefícios previdenciários em URV, em março/94, obedece às disposições do art. 20, incisos I e II, da Lei 8.880/94 (MP n. 434/94)”.

34.9.9 Reajustamento dos benefícios pelos índices integrais do IGP-DI nos meses de junho de 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003

A revisão da renda mensal dos benefícios previdenciários pela variação integral dos índices do IGP-DI de 6/1997, 6/1999, 6/2000 e 6/2001, vinha sendo considerada como devida pela jurisprudência, sendo inclusive objeto da Súmula n. 3, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 376.846/SC, em Sessão Plenária do dia 24.09.2003 (*DJU* de 21.10.2003), de que foi relator o Ministro Carlos Velloso, decidiu, por maioria, pela constitucionalidade material dos decretos e diplomas legislativos que determinaram os índices de reajustamento dos benefícios previdenciários nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001.

Por outro lado, eventual inconstitucionalidade formal relativamente aos anos de 2001, 2002 e 2003 – em razão de os reajustamentos dos benefícios previdenciários terem sido fixados pelos Decretos ns. 3.826, de 31.5.2001, 4.249, de 24.5.2002 e 4.709, de 29.5.2003, e não por lei – em nada aproveitaria aos segurados, uma vez que traria por consequência a necessidade de serem fixados novos índices (sob pena de não existir índice algum), e estes seriam os estipulados nos decretos mencionados, ante a constitucionalidade material dos índices de reajustamento, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Assim, os pedidos de reajustamento do valor do benefício previdenciário, mediante a aplicação dos índices integrais do IGP-DI, nos anos de 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, não obtiveram êxito.

Após a decisão do STF, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais cancelou a Súmula n. 3 e editou a de n. 8, com o seguinte teor:

Benefícios Previdenciários. Os benefícios de prestação continuada, no regime geral da Previdência Social, não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001.

34.9.10 Revisão da renda mensal da pensão por morte

No regime anterior à Lei n. 8.213/1991, o valor mensal da pensão por morte era equivalente a cinquenta por cento do salário de benefício, acrescido de dez por cento por dependente (Lei n. 3.807/1960, art. 37; Decreto n. 89.312/1984, art. 48).

Com a entrada em vigor da Lei n. 8.213/1991, o valor mensal da pensão por morte passou a ser constituído de uma parcela, relativa à família, de oitenta por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou a que teria direito, se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de dez por cento do valor da mesma aposentadoria quantos forem os seus dependentes, até o máximo de duas (art. 75).

Posteriormente, o mencionado art. 75 foi alterado pela Lei n. 9.032, de 28.4.1995, elevando a renda mensal para cem por cento do salário de benefício. Por fim, a MP n. 1.523-9, de 27.6.1997, reeditada até a conversão na Lei n. 9.528, de 10.12.1997, determinou a atual redação do art. 75, *verbis*:

Art. 75. O valor mensal da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o disposto no art. 33 desta lei.

A questão debatida diz respeito à possibilidade e obrigatoriedade da aplicação de lei nova a efeitos futuros de situações jurídicas definitivamente constituídas no passado (anteriormente à vigência da lei nova), ante a necessidade de respeito ao ato jurídico perfeito.

De acordo com precedentes do STJ, as Leis n. 8.213/1991 e n. 9.032/1995 deveriam incidir imediatamente sobre todos os benefícios de pensão, independentemente da lei vigente ao tempo do óbito do segurado, sem, contudo,

retroagirem à época anterior as suas respectivas vigências, respeitando-se, sempre, a prescrição quinquenal. Neste sentido: Embargos de Divergência em REsp n. 297.274-AL, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 11.9.2002; REsp n. 263.697-AL, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, *DJ* 5.2.2001.

No mesmo sentido, a Súmula n. 15 da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs: “O valor mensal da pensão por morte concedida antes da Lei n. 9.032, de 28 de abril de 1995, deve ser revisado de acordo com a nova redação dada ao art. 75 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991”.

No entanto, o Plenário do STF, ao julgar os Recursos Extraordinários ns. 416.827 e 415.454, Rel. Min. Gilmar Mendes, por maioria de votos (7X4) decidiu que a Lei n. 9.032/1995 não atinge os benefícios cuja data de início é anterior à edição da norma. Prevaleceu o entendimento da ausência de fonte de custeio adequada para a pretendida revisão, como exige o parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, que diz que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total (*DJ* 26.10.2007).

34.9.11 Demais revisões decorrentes da Lei n. 9.032/1995

A Lei n. 9.032/1995 também majorou o coeficiente de cálculo da renda mensal inicial de outros benefícios, quais sejam: a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria especial e o auxílio-acidente.

O direito à revisão com base nos novos coeficientes previstos na Lei n. 9.032/1995 foi fulminado pelo Plenário do STF, conforme se observa do precedente que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI 9.032/95. AUMENTO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão concessiva de revisão para 100% do salário de benefício nas hipóteses de pensão por morte, aposentadoria por invalidez e aposentadoria especial, instituídas em período anterior ao da vigência da Lei

9.032/95, é contrária à Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 621944 ED/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ 07.12.2007).

Em relação ao auxílio-acidente, que substitui o auxílio suplementar ao acidentado, o STJ entendia viável a revisão, mesmo após os precedentes do STF quanto à pensão por morte (REsp 93259/SP. 5ª Turma. Relator Min. Arnaldo Esteves Lima. DJ 10.3.2008). No entanto, o STF julgou o tema em Repercussão Geral e reafirmou a jurisprudência quanto à inaplicabilidade da revisão do percentual do auxílio-acidente pelo advento da Lei n. 9.032/1995 (RE 613033 RG/SP – DJe 9.6.2011), fulminando essa possibilidade de revisão.

34.9.12 Salário de benefício de aposentadoria por invalidez precedida de auxílio-doença – art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991

Essa revisão buscava fixar a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, precedida de auxílio-doença, com base na regra de apuração do salário de benefício prevista no art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991, que estabelece: “Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo”.

O INSS utiliza a sistemática de cálculo contida no art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, segundo o qual a RMI da aposentadoria por invalidez oriunda da transformação de auxílio-doença deverá ser de 100% do salário de benefício que serviu de base ao cálculo da RMI daquele auxílio, reajustado pelos índices de correção dos benefícios em geral.

A questão, embora polêmica, teve precedentes favoráveis, conforme se observa na uniformização feita pela TNU: “No cálculo do salário de benefício de aposentadoria por invalidez, precedida de auxílio-doença, deve ser observado o disposto no artigo 29, § 5º, da Lei n. 8.213/91, considerando o salário de benefício do

auxílio-doença como se fosse salário de contribuição e não a simples majoração de seu coeficiente de cálculo para 100% do salário de benefício com base no artigo 36, parágrafo 7º, do Decreto nº 3.048/99” (PEDILEF 200851510054740. DJ 13.5.2009).

No entanto, o Plenário do STF julgando a matéria com Repercussão Geral no RE n. 583834/SC, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 14.02.2012, validou a regra de cálculo utilizada pelo INSS, fixando a seguinte tese: Tema 88: “Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência (CF/1988, art. 201, *caput*), o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, mesmo após a Lei nº 9.876/1999.”

(Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2610474&numeroProcesso=583834&classeProcesso=RE&numeroTema=88>)

34.9.13 Desaposentação

A tese da desaposentação buscava o desfazimento da aposentadoria por vontade do titular para fins de aproveitamento do tempo de contribuição em contagem para nova aposentadoria, no mesmo ou em outro regime previdenciário, em regra por ter permanecido em atividade laborativa (e contribuído obrigatoriamente, portanto) após a concessão daquela primeira aposentadoria.

O STJ acolheu a pretensão no sentido de que a renúncia à aposentadoria é perfeitamente possível, pois trata-se de um direito patrimonial disponível, de manifestação unilateral pelo detentor, na medida em que não contraria o interesse público, o qual deve sempre prevalecer ao particular. Nesse sentido, fixou a seguinte tese em recurso repetitivo:

Repetitivo Tema n. 563: “*A pretensão do segurado consiste em renunciar à aposentadoria concedida para computar período contributivo utilizado, conjuntamente com os salários de contribuição da atividade em que permaneceu trabalhando, para a concessão de posterior e nova aposentação. Os benefícios*

previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubramento. A nova aposentadoria, a ser concedida a contar do ajuizamento da ação, há de computar os salários de contribuição subsequentes à aposentadoria a que se renunciou”.

No entanto, o STF reconheceu a existência de repercussão geral na questão e fulminou essa possibilidade por ausência de previsão legal. Vejamos a tese fixada:

Repercussão Geral Tema n. 503: *“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91” (RE 661256/SC, Tribunal Pleno, Relator p/Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgado em 27.10.2016, DJe 28.9.2017).*

34.9.14Aplicação da variação da ORTN/OTN na atualização dos salários de contribuição dos benefícios concedidos antes da CF de 1988

Prazo de Decadência: O direito para esta revisão decaiu em virtude da decisão proferida pelo STF no RE 626.489 (RG – Tema 313, DJe de 23.9.2014), que reconheceu como legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido.

Tese: Tratava-se de pedido de correção, pelos índices de variação da ORTN/OTN, dos 24 salários de contribuição mais distantes dentre os 36 considerados para fins de cálculo do salário de benefício. Norma aplicável aos benefícios concedidos antes do advento da Constituição Federal de 1988.

A Consolidação das Leis da Previdência Social de 1976 (Decreto n. 77.077), admitindo a necessidade de correção dos 24 salários de contribuição mais distantes, como forma de preservar o quanto possível o valor da renda mensal inicial dos

benefícios previdenciários, em face das perdas decorrentes das taxas inflacionárias, já determinara que esta se fizesse com base em índices estabelecidos pelo então Ministério da Previdência e Assistência Social.

Com o advento da Lei n. 6.423/1977, a variação da ORTN consolidou-se como critério oficial de correção monetária. Entretanto, a Previdência Social continuou a utilizar índices próprios para atualização dos salários de contribuição, contrariando disposição expressa em lei.

A matéria, aliás, restou pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a edição da Súmula n. 2: “Para o cálculo da aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, no regime anterior à Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, corrigem-se os salários de contribuição anteriores aos doze últimos meses, pela variação da ORTN/OTN”.

Esta tese não era aplicada para: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte (não derivada) e auxílio-reclusão, pois eram calculados pela média dos últimos 12 salários de contribuição. Neste sentido, a Súmula n. 456 do STJ: “É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da vigência da CF/1988”.

34.9.15 Aplicação do IRSM de fevereiro de 1994

Prazo de Decadência: O direito para esta revisão decaiu em virtude da decisão proferida pelo STF no RE 626.489 (RG – Tema 313, *DJe* de 23.9.2014), que reconheceu como legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido. O início do prazo decadencial para revisar a RMI dos benefícios cujos segurados não fizeram acordo nos termos da Lei n. 10.999/2004, foi a data de entrada em vigor da MP n. 201, de 26.7.2004 (TNU, Representativo de Controvérsia n. 130, PEDILEF 5003519-62.2014.4.04.7208/SC, Rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, *DOU* de 20.5.2016).

Tese: O art. 201, § 3º, da Constituição de 1988 (redação original) assegurou que todos os salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios fossem corrigidos monetariamente.

A Lei n. 8.213/1991 escolheu vários índices para correção monetária dos salários de contribuição que integram o período básico de cálculo. Primeiramente, o INPC (art. 31), que foi substituído, a partir de janeiro de 1993, pelo IRSM (art. 9º da Lei n. 8.542/1992). Na sequência, a Lei n. 8.880/1994 estabeleceu que os salários de contribuição anteriores a março de 1994 serão corrigidos pelo IRSM, antes da conversão em URV (art. 21 e §§ 1º e 2º).

No entanto, o INSS não considerou a variação integral do IRSM de fevereiro/94, no percentual de 39,67%, antes de realizar a conversão dos salários de contribuição em URV.

A jurisprudência foi uniforme no sentido de que na correção monetária dos salários de contribuição, anteriores a março de 1994, deve ser aplicada a diferença decorrente da variação do IRSM relativa ao período de 1.2.1994 a 28.2.1994 (39,67%). Neste sentido, a Súmula n. 19 da TNU.

O Poder Executivo acabou por editar a MP n. 201, de 23.7.2004, convertida na Lei n. 10.999, de 15.12.2004, estendendo a todos os beneficiários do RGPS a revisão dos benefícios previdenciários concedidos, com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário de benefício original, mediante a aplicação, sobre os salários de contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67%, referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo – IRSM do mês de fevereiro de 1994. Todavia, o pagamento das parcelas atrasadas foi previsto para ser de forma parcelada em até 8 (oito) anos.

A aplicação do IRSM integral no mês de fevereiro de 1994 gerou reflexos na atualização dos salários de contribuição anteriores, e, por isso não pode ser utilizado isoladamente. A regra está ligada a critérios matemáticos, sendo o índice de atualização dos salários de contribuição derivado de um grupo de outros números. Sendo assim, o IRSM de fevereiro/94 (39,67%) integrava o índice de atualização dos demais salários de contribuição que compõem o período básico de cálculo utilizado na apuração dos benefícios previdenciários.

34.9.16 Inclusão do décimo terceiro como salário de contribuição para cálculo do salário de benefício

Prazo de Decadência: O direito para essa revisão decaiu em virtude da decisão proferida pelo STF no RE 626.489 (RG – Tema 313, *DJe* 23.9.2014), que reconheceu como legítima a instituição de prazo decadencial para a revisão de benefício já concedido.

Tese: O objetivo dessa ação era garantir que o valor contribuído sobre o 13º salário seja somado ao salário de contribuição do mês de dezembro dos anos pertinentes para que fosse considerado um valor maior, de forma que se aumente a média apurada (salário de benefício).

Tal pleito justificava-se, posto que, antes do advento da Lei n. 8.870/1994, o 13º salário (gratificação natalina) era considerado salário de contribuição, conforme redação expressa do § 7º do art. 28 da Lei n. 8.212/1991: “O décimo terceiro salário (gratificação natalina) integra o salário de contribuição, na forma estabelecida em regulamento” (redação original).

Na mesma época, o art. 29, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 determinava que: “Serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias”. Essas regras foram reguladas pelos Decretos n. 611 e n. 612, de 1992.

Assim, pelos ditames da legislação vigente à época, depreende-se que o valor correspondente ao 13º salário, sobre o qual incidiu contribuição previdenciária, deveria ser considerado para os efeitos de cálculo da Renda Mensal Inicial.

O objetivo dessa revisão não era a inclusão de mais salários de contribuição, de forma que se ultrapassasse o limite de 36 ou que se excluíssem alguns salários, mas sim a soma do salário de contribuição referente ao mês de dezembro com o valor contribuído a título de décimo terceiro.

Essa revisão atingiu as aposentadorias, auxílios e pensões calculados com a inclusão dos meses de dezembro de 1991, 1992 e 1993. Ressaltamos que a inclusão do décimo terceiro na base de cálculo para apuração do salário de benefício, fora do período referido, encontra vedação legal na atual redação do art. 28, § 7º, da Lei n. 8.213/1991 e os precedentes jurisprudenciais são desfavoráveis. Nesse sentido, a Súmula n. 83 da TNU, editada em 2016:

“A partir da entrada em vigor da Lei n. 8.870/94, o décimo terceiro salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício”.

O STJ acabou afetando a referida controvérsia em recurso repetitivo, fixando a tese no mesmo sentido:

Tema 904: “O décimo terceiro salário (gratificação natalina) somente integra o cálculo do salário de benefício, nos termos da redação original do § 7º do art. 28 da Lei 8.212/1991 e § 3º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, quando os requisitos para a concessão do benefício forem preenchidos em data anterior à publicação da Lei n. 8.870/1994, que expressamente excluiu o décimo terceiro salário do cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), independentemente de o Período Básico de Cálculo (PBC) do benefício estar, parcialmente, dentro do período de vigência da legislação revogada”.

-
- ¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. Brasília, Rede Brasil/LTr, fev./1999.
- ² THIESEN, Ana Maria Wickert *et alii*; Vladimir Passos de Freitas (Coord.). *Direito previdenciário: aspectos materiais, processuais e penais*. 2. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 142.

PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS

Por haver obrigação legal da Previdência Social em conceder os benefícios, impõe-se que a lei estabeleça o tempo, o lugar e a forma de cumprimento desta obrigação.

Quanto ao período de pagamento, o art. 41-A da Lei n. 8.213/1991 (com redação dada pela Lei n. 11.665, de 29 de abril de 2008) estabelece que:

- os benefícios com renda mensal superior a um salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente ao de sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários por dia de pagamento (§ 2º);
- os benefícios com renda mensal no valor de até um salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o final do mês de sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observada a distribuição proporcional dos beneficiários por dia de pagamento (§ 3º);
- considera-se dia útil aquele de expediente bancário com horário normal de atendimento (§ 4º);
- o primeiro pagamento do benefício será efetuado até quarenta e cinco dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua concessão (§ 5º).

O fato de o INSS ter dividido os segurados em tantos grupos quantos são os dias fixados para pagamento das aposentadorias atende a exigências de ordem operacional. Considerando-se o número de segurados da Previdência Social, podemos concluir que seria impraticável efetuar o pagamento de todos num mesmo dia.

No âmbito dos serviços públicos, é razoável tolerar-se pequena defasagem, inevitável em função do necessário procedimento para alocação de recursos, que não se desenvolve como na órbita privada.

Ademais, é obrigação do INSS fornecer ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas, com o período a que se referem, e os descontos efetuados (art. 155 do Decreto n. 3.048/1999).

Sobre a forma de pagamento, dispõe o Regulamento que os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente, em nome do beneficiário (art. 166 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003). O § 3º do mesmo art. 166, sobre a hipótese de contas inativas, dispõe que, na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em conta corrente cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios, por prazo superior a sessenta dias, os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à Conta Única do Tesouro Nacional, com a identificação de sua origem.

O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência, moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção. O beneficiário menor, a partir dos 16 anos, tem capacidade para firmar recibo de pagamento de benefício, independentemente da presença de seu responsável legal, salvo se absolutamente incapaz (art. 163 do Regulamento). Quanto aos analfabetos, a impressão digital aposta na presença de servidor do INSS ou representante da Previdência Social vale como assinatura para quitação do benefício (art. 164 do Regulamento).

Na hipótese de beneficiário absolutamente incapaz, ausente ou impossibilitado de comparecer pessoalmente para receber, o benefício será pago a terceiro, cumpridas as exigências previstas no Decreto n. 3.048/1999, que serão vistas a seguir.

Sobre os valores de benefícios pagos em atraso, na via administrativa, incide correção monetária, em face da natureza alimentar dos benefícios previdenciários. Nesse sentido preconiza a Súmula n. 9 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: “Incide correção monetária sobre os valores pagos com atraso, na via administrativa, a título de vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão ou benefício previdenciário, face à sua natureza alimentar” (*DJ* de 6.11.1992).

A Advocacia-Geral da União, visando eliminar discussões judiciais e padronizar o entendimento na Administração Federal, baixou sobre a matéria o seguinte enunciado:

Súmula n. 38: “Incide a correção monetária sobre as parcelas em atraso não prescritas, relativas aos débitos de natureza alimentar, assim como aos benefícios previdenciários, desde o momento em que passaram a ser devidos, mesmo que em período anterior ao ajuizamento de ação judicial”.

Nas condenações em geral e antes da expedição do precatório ou da RPV, a correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser calculada pelos índices oficiais e jurisprudencialmente aceitos, quais sejam: ORTN (10/1964 a 02/1986, Lei n. 4.257/1964); OTN (03/1986 a 01/1989, Decreto-lei n. 2.284/1986); BTN (02/1989 a 02/1991, Lei n. 7.777/1989); INPC (03/1991 a 12/1992, Lei n. 8.213/1991); IRSM (01/1993 a 02/1994, Lei n. 8.542/1992); URV (03 a 06/1994, Lei n. 8.880/1994); IPC-r (07/1994 a 06/1995, Lei n. 8.880/1994); INPC (07/1995 a 04/1996, MP n. 1.053/1995); IGP-DI (05/1996 a 03/2006, art. 10 da Lei n. 9.711/1998, combinado com o art. 20, §§ 5º e 6º, da Lei n. 8.880/1994); INPC (a partir de 04/2006 a 29.6.2009, conforme o art. 31 da Lei n. 10.741/2003, combinado com a Lei n. 11.430/2006, precedida da MP n. 316, de 11.8.2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n. 8.213/1991); TR (a partir de 30.6.2009, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009).

A validade da utilização da TR, a contar de 1.7.2009, data em que passou a vigorar a Lei n. 11.960/2009 (a qual alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997), teve repercussão geral reconhecida pelo STF no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), julgado em 20.9.2017, com a fixação das seguintes teses:

*“1. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os **juros moratórios** aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de **relação jurídico-tributária**, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a*

Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

*2. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a **atualização monetária** das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”*

Após o referido julgamento, o STJ no Repetitivo Tema n. 905, fixou tese de que: “As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” (1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 02.03.2018).

Cabe referir que milhares de processos aguardavam decisão do STF sobre eventual modulação de efeitos quanto à declaração da inconstitucionalidade da TR. Finalmente, em 03.10.2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida (*DJe* 17.10.2019). Com isso, espera-se que os processos que estavam suspensos voltem ao seu curso normal com expedição de RPV ou precatório, a depender do valor do crédito.

– Imposto de Renda sobre o Pagamento de Benefícios Previdenciários

A regra de desconto do imposto de renda sobre os valores dos benefícios previdenciários está regulada pela Lei n. 7.713/1988 e alterações posteriores.

Existem a faixa de isenção e a tributação progressiva, assim como os demais rendimentos do trabalho. Destacamos, no entanto, que, nos termos do art. 6º, XIV, ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004.)

A questão referente à natureza do rol de moléstias graves constante do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 – se taxativa ou exemplificativa –, de modo a possibilitar, ou não, a concessão de isenção de imposto de renda a aposentados portadores de outras doenças graves e incuráveis, foi objeto do Repetitivo STJ Tema n. 250 (REsp 1116620/BA, 1ª Seção, DJe 25.8.2010), que fixou tese no sentido de que: “o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (*numerus clausus*), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas”.

Para a apuração do imposto de renda sobre os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma do militar, pagos pelos Regimes de Previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento, deve ser observada a regra que segue:

Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na

fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Redação dada pela Lei nº 13.149, de 2015.)

§ 1º O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010.)

O STJ fixou orientação quanto à forma de cálculo do imposto de renda na fonte, na hipótese de pagamento acumulado de benefícios previdenciários atrasados, vale dizer, se o IR deve ter como parâmetro o valor de cada parcela mensal a que faria jus o beneficiário, ou se deve ser calculado sobre o montante integral creditado. A tese fixada em Recurso Repetitivo (REsp 1118429/SP, 1ª Seção, DJe 14.5.2010) foi a seguinte:

Tema n. 351: O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente.

Cabe ainda destacar que a Lei n. 13.149/2015 incluiu o art. 12-B à Lei do Imposto de Renda, para definir que: “Os rendimentos recebidos acumuladamente, quando correspondentes ao ano-calendário em curso, serão tributados, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.

35.1 PAGAMENTO FEITO A TERCEIROS

O Regulamento prevê a possibilidade de pagamento do benefício a procurador, cujo mandato não terá prazo superior a doze meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do INSS (art. 156 do Decreto n. 3.048/1999), não podendo ser recusada a procuração, salvo por inidoneidade do documento ou do mandatário, observando-se as normas do Código Civil para a constituição de mandato. O procurador deverá firmar termo de compromisso perante a Previdência Social, em que se comprometerá a noticiar ao INSS qualquer evento que possa vir a causar a anulação da procuração (revogação do mandato, óbito do outorgante), sob pena de responder penalmente por não informar tais ocorrências (art. 156, parágrafo único, do Decreto n. 3.048/1999).

Uma mesma pessoa só será admitida como procuradora de vários beneficiários nos casos de: representantes credenciados de instituições de tratamento coletivo de indivíduos portadores de algum tipo de incapacidade ou enfermidade (leprosários, asilos e congêneres); parentes de primeiro grau dos beneficiários; ou em outros casos, a critério do INSS (art. 159 do Decreto). São impedidas de exercer o mandato para percepção de benefícios previdenciários: os servidores públicos e militares em atividade, salvo se parentes do beneficiário até o segundo grau civil; e os incapazes para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no art. 1.298 do antigo Código Civil (art. 666 do Código Civil vigente) – art. 160 do Decreto. A procuração, por seu turno, pode ser outorgada por qualquer beneficiário maior de 18 anos ou emancipado, no gozo dos seus direitos civis, já que a alteração da maioridade civil no Código, nesse caso, afeta a norma previdenciária, não se tratando de direito a benefício, mas de ato jurídico praticado na forma da lei civil.

O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se, na sua falta e por período não superior a seis meses, o pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso firmado no ato do recebimento, conforme previsto no art. 110 da Lei n. 8.213/1991 e no art. 162 do Decreto n. 3.048/1999. O prazo de seis meses poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela.

O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago a seus

dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, a seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento, consoante previsão contida no art. 112 da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES NÃO PAGOS EM VIDA AO SEGURADO. ARTIGO 112 DA LEI 8.213/1991. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A aplicação do artigo 112 da Lei 8.213/1991 não se restringe à Administração Pública, sendo aplicável também no âmbito judicial. Precedentes.

2. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus sucessores na forma da lei civil, na falta de dependentes habilitados à pensão por morte. Inteligência do artigo 112 da Lei nº 8.213/1991.

3. Recurso especial não provido (STJ, REsp 1596774/RS, 2ª Turma, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27.3.2017).

35.2 INTANGIBILIDADE DO VALOR DO BENEFÍCIO

Cabe ao INSS fornecer ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se, entre outros aspectos, os descontos efetuados. Trata-se do princípio da intangibilidade do valor do benefício, que se desdobra por várias regras de proteção ao indivíduo beneficiário da Previdência Social.

Assim é que, *a priori*, o valor recebido a título de benefício é insuscetível de débitos. Porém, de acordo com o art. 115 da Lei n. 8.213/1991, o INSS pode descontar da renda mensal do benefício as seguintes parcelas:

- contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social;
- pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento (Lei n. 13.846/2019);

- imposto de renda a ser retido na fonte;
- pensão de alimentos decretada em sentença judicial;
- mensalidades de associações e demais entidades de aposentados legalmente reconhecidas, desde que autorizadas por seus filiados (a autorização do desconto deverá ser revalidada anualmente); e
- pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito.

Ainda, segundo a Lei n. 8.213/1991, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou sequestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento. A exceção diz respeito a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado pela Lei de Benefícios, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial (art. 114 da Lei n. 8.213/1991).

Quanto ao desconto de benefícios pagos além do devido, a TNU entendeu não ser possível tal procedimento em caso de habilitação de outro pensionista após a data de início do benefício. Ou seja, quando o rateio de pensão por morte em razão da superveniente inclusão de novo beneficiário opera efeitos retroativos, a redução no valor da cota do pensionista mais antigo não lhe acarreta a obrigação de devolver o valor recebido a maior no período anterior ao desdobramento do benefício (PEDILEF 557315420074013400, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, *DOU* de 25.05.2012).

A forma de devolução das importâncias recebidas indevidamente está disciplinada no art. 154 do Decreto n. 3.048/1999, que estabelece, entre outras medidas:

- a) nos casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser atualizada, e feita de uma só vez ou mediante acordo de parcelamento, independentemente de outras penalidades legais;*
- b) caso o débito seja originário de erro da Previdência Social, o segurado, usufruindo de benefício regularmente concedido, poderá devolver o valor de forma parcelada, atualizado, devendo cada parcela corresponder, no máximo, a trinta por cento do valor do benefício em manutenção, e ser descontado em número de meses necessários à liquidação do débito;*
- c) se o débito for originário de erro da Previdência Social e o segurado não usufruir de benefício, o valor deverá ser atualizado e devolvido, da seguinte forma:*
 - I – no caso de empregado, mediante desconto, da remuneração paga pelo empregador; e*
 - II – no caso dos demais beneficiários, mediante a inscrição em dívida ativa.*

Quando o pagamento foi feito por erro do INSS, estando o beneficiário de boa-fé, “a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido da impossibilidade de devolução, em razão do caráter alimentar aliado à percepção de boa-fé, dos valores percebidos por beneficiário da Previdência Social, por erro da Administração, aplicando ao caso o princípio da irrepetibilidade dos alimentos” (REsp 1.661.656/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, *DJe* 17.05.2017).

No entanto, a 1ª Seção do STJ afetou como Repetitivo (Tema n. 979) a discussão envolvendo a “Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social” (REsp 1381734/RN, Relator Min. Benedito Gonçalves) e determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (art. 1.037, II, CPC – Acórdão publicado no *DJe* de 16.8.2017).

Quando comprovada a má-fé, não resta dúvida quanto ao cabimento da devolução (STJ, AgRg no REsp 2010/0060892-0, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, *DJe* 2.4.2014).

No que tange à cobrança, o STJ decidiu, em Recurso Repetitivo – Tema n. 598, que não é possível a inscrição em dívida ativa de valor correspondente a benefício previdenciário indevidamente recebido e não devolvido ao INSS. Isso porque, os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, qualificados como enriquecimento ilícito, não se enquadram no conceito de crédito tributário ou não tributário previsto no art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/1964, a justificar sua inscrição em dívida ativa. Sendo assim, o art. 154, § 4º, II, do Decreto n. 3.048/1999, que determina a inscrição em dívida ativa de benefício previdenciário pago indevidamente, não encontra amparo legal (REsp 1.350.804-PR, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 28.06.2013).

No entanto, com a edição da Lei n. 13.494/2017, a LBPS passou a ter previsão expressa autorizando a inscrição em dívida ativa desses créditos e a correspondente execução fiscal (art. 115, § 3º).

O rigor na recuperação dos créditos teve novo avanço com a edição da MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, que alterou novamente o art. 115 da Lei n. 8.213/1991, para fixar que serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial. Além disso, a Lei n. 13.846/2019 fixou que será objeto de inscrição em dívida ativa, em conjunto ou separadamente, o terceiro beneficiado que sabia ou deveria saber da origem do benefício pago indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, desde que devidamente identificado em procedimento administrativo de responsabilização.

Quanto ao procedimento no desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis quando o direito à percepção de um deles transita em julgado após o auferimento do outro, gerando crédito de proventos em atraso, o TRF da 4ª Região fixou a seguinte tese, em julgamento de IRDR:

Tema 14: “O procedimento no desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis quando o direito à percepção de um deles transita em julgado após o auferimento do outro, gerando crédito de proventos em atraso, deve ser realizado por competência e no limite do valor da mensalidade resultante da aplicação do julgado, evitando-se, desta forma, a execução invertida ou a restituição indevida de valores, haja vista o caráter alimentar do benefício previdenciário e a boa-fé do segurado, não se ferindo a coisa julgada, sem existência de ‘reformatio in pejus’, eis que há expressa determinação legal para tanto.” (Proc. 50238721420174040000/TRF4, 28.9.2018)

Sobre essa questão o STJ possui precedente com a seguinte orientação:

“(...) 2. Na compensação de valores devidos em título judicial com os pagos administrativamente, deve-se compensar os negativos com os positivos em todas as competências, a fim de apurar se haveria direito a eventuais valores remanescentes no cômputo global.

(...) 4. Como houve pagamento em excesso pela administração, em razão do caráter alimentar do benefício previdenciário e da boa-fé do segurado, não cabe repetição de valores” (STJ, REsp 1.416.903/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 23.8.2017).

Cabe ainda referir a decisão proferida em ACP, com abrangência nacional, vedando o INSS de efetuar descontos em benefícios previdenciários sempre que estes resultem em pagamentos abaixo do salário mínimo (TRF4, AC n. 5056833-53.2014.4.04.7100/RS, em 27.11.2018).

35.3 DEVOLUÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA

Quanto aos valores recebidos de boa-fé, assim como os recebidos por decisão judicial posteriormente revogada, entendemos que não é preciso devolver, diante do

caráter eminentemente alimentar do benefício previdenciário.

A 1ª Turma do STF vinha decidindo de forma reiterada no sentido de que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado em virtude de decisão judicial não está sujeito à repetição de indébito, dado o seu caráter alimentar. Constatou, ainda, da ementa, que essa orientação não importa declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei n. 8.213/1991 (ARE 734.199 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, *DJe* de 23.9.2014). No mesmo sentido: ARE 734.242 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* de 8.9.2015.

Apesar da existência desses precedentes, o STF, ao examinar a Repercussão Geral Tema “799 – Possibilidade da devolução de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada”, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional (*Leading Case*: ARE 722421, Plenário, *DJe* 30.3.2015).

Ao julgar recurso repetitivo para definir se deve o litigante beneficiário do RGPS devolver os valores percebidos do INSS em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, o STJ fixou a tese da necessidade de devolução dos valores:

Tema 692 – “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.”¹

Registre-se que, em 14.11.2018, a 1ª Seção do STJ acabou por acolher proposta de revisão da tese fixada no Repetitivo 692 e determinou a suspensão, no território nacional, do trâmite de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que tenham matéria relacionada ao tema (QO no REsp 1734627, *DJe* 3.12.2018). O Rel. Min. Og Fernandes, disse que é possível que a tese seja reafirmada, restringida no seu âmbito de alcance ou mesmo cancelada, “mas tudo isso com a consideração necessária de todas as situações trazidas, sejam no âmbito dos processos nos quais proposta a questão de ordem, sejam em referência ao próprio entendimento do STF na matéria”.

Independentemente da decisão do STJ na Questão de Ordem referida, estão a

salvo de devolução os valores decorrentes de decisão judicial na hipótese de dupla conformidade, ou seja, quando a sentença foi confirmada em 2ª instância (EREsp 1.086.154/RS, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* de 19.3.2014).² Nesse sentido, também não cabe em Ação Rescisória a postulação de devolução de valores recebidos por força de decisão Judicial (STJ, AR 4.179/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJe* 5.10.2018).

Cabe ainda destacar a publicação do Memorando-Circular Conjunto n. 48 /DIRBEN/PFE/INSS, de 9.10.2018, dando cumprimento à decisão proferida na Ação Civil Pública 0005906-07.2012.403.6183. Essa ACP impede a cobrança administrativa de valores relativos aos benefícios previdenciários e assistenciais concedidos por meio de decisão liminar, tutela antecipada e sentença, reformadas por outra ou ulterior decisão judicial, excetuadas as hipóteses de execução judicial quanto à possibilidade de pedido de liquidação e cobrança expresso nos próprios autos do processo judicial.

Por força dessa decisão, as cobranças administrativas que se encontravam em curso foram interrompidas e os respectivos processos administrativos encaminhados à unidade da PGF responsável pelo acompanhamento dos processos judiciais com decisão provisória posteriormente revogada ou reformada.

Toda essa discussão no âmbito do STJ ganha um novo ingrediente, qual seja, a Lei n. 13.846/2019, que modificou o art. 115 da Lei n. 8.213/1991, prevendo a inscrição em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal dos créditos constituídos pelo INSS em decorrência de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, nos termos da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.

35.4 ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS

O recebimento conjunto de mais de um benefício previdenciário sofre limitações impostas pela Lei n. 8.213/1991 e pela EC n. 103/2019, sendo ressalvado o direito adquirido dos beneficiários que já acumulam essas prestações com base em

legislação anterior.

– **A Lei n. 8.213/1991 e a acumulação de benefícios**

De acordo com o art. 124 da Lei n. 8.213/1991, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios:

- aposentadoria com auxílio-doença;
- aposentadoria com auxílio-acidente, salvo com DIB (data de início de benefício) anterior a 11.11.1997;
- mais de uma aposentadoria, exceto com DIB anterior a janeiro de 1967;
- aposentadoria com abono de permanência em serviço;³
- salário-maternidade com auxílio-doença;
- mais de um auxílio-acidente;
- mais de uma pensão deixada por cônjuge e/ou companheiro(a), ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa;
- seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente;
- benefícios previdenciários com benefícios assistenciais pecuniários, exceto a pensão especial mensal aos dependentes das vítimas da hemodiálise em Caruaru (Lei n. 9.422, de 24.12.1996);
- auxílio-reclusão e algum dos seguintes benefícios: auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço (art. 80 da Lei n. 8.213/1991, redação pela Lei n. 13.846/2019).

O dependente que requerer pensão de cônjuge ou companheiro(a) e já estiver recebendo pensão decorrente de óbito de outro cônjuge ou companheiro(a) já falecido, e ambas não sejam decorrentes de ação judicial ou recursal, ficará obrigado a optar pela mais vantajosa. Excepcionalmente, no caso de óbito de segurado que recebia cumulativamente duas ou mais aposentadorias concedidas por ex-Institutos (IAP), respeitado o direito adquirido previsto no art. 124 da Lei n. 8.213/1991, será devida a concessão de tantas pensões quantos forem os benefícios que as precederam.

Até o advento da EC n. 103/2019, a proibição de acumulação de benefícios referida dizia respeito ao RGPS. Nada impedia que o beneficiário acumulasse prestações do RGPS com prestações oriundas de outros regimes, desde que cumprindo os requisitos para o recebimento, e desde que inexistisse norma proibitiva para tanto. Sobre a acumulação de benefícios, escreve *Wladimir Novaes Martinez*:

“Diante do número crescente de espécies de prestações contempladas e do fato de, individualmente, possuírem ou não caráter substituidor dos salários, com atribuições distintas e, também, possivelmente, em algum momento histórico, existirem múltiplos regimes compondo o sistema nacional, a lei deve estabelecer as regras de acumulação. Num mesmo regime, os benefícios de igual natureza não podem ser recebidos simultaneamente, inadmitindo-se sua concessão, para pessoa idêntica, com diferentes eventos determinantes. Assim, a proibição de percepção de aposentadoria por invalidez e por idade. Do ponto de vista atuarial, nada impede a fruição de mensalidades iguais oriundas de diferentes regimes, se o segurado está obrigatoriamente sujeito à filiação e às contribuições e se atendida, em todas as hipóteses, a natureza substituidora da prestação de pagamento continuado. Se professora leciona de manhã para o Estado e, à tarde, para o Município, é correto deferir-lhe benefícios correspondentes aos dois salários”.⁴

Sobre a questão de acumulação de benefícios rurais, especialmente no período pretérito ao da unificação realizada pelo RGPS (Lei n. 8.213/91), a TNU editou a Súmula n. 36, no sentido de que: “Não há vedação legal à acumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por invalidez, por apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos”.

Quanto à acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria, o STJ editou a Súmula n. 507, que possui o seguinte teor: “A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11.11.1997, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 75 da AGU: “Para a acumulação do auxílio-

acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que resulte sequelas definitivas, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores às alterações inseridas no art. 86, § 2º da Lei nº 8.213/91, pela Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97”.

No que diz respeito à acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença, a TNU firmou entendimento pela possibilidade, desde que tenham fatos geradores distintos (PUIL n. 5006808-79.2014.4.04.7215/SC, Sessão de 27.6.2019).

Outra Súmula que trata de acumulação de benefícios é a de n. 95 do TRF da 4ª Região, que possui o seguinte teor: “A pensão especial devida ao ex-combatente pode ser cumulada com outro benefício previdenciário, desde que não tenham o mesmo fato gerador.”

Hipótese que gera discussão no cumprimento da sentença está o direito ao recebimento de benefício de incapacidade pelo segurado que exerceu atividade remunerada enquanto aguardava a concessão da prestação. Veja-se a respeito a Súmula n. 72 da TNU:

É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.

No entanto, o tema ainda pende de definição pelo STJ no Repetitivo n. 1013, cuja questão controvertida é a seguinte:

Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.

No que tange à possibilidade de recebimento dos atrasados da aposentadoria

especial desde a DER quando o segurado permaneceu trabalhando em atividade prejudicial à saúde e à integridade física durante a tramitação do processo, segue precedente em sentido favorável:

1. É inconstitucional a restrição prevista no § 8º do art. 57 da Lei 8.213/91, à continuidade do desempenho da atividade pelo trabalhador que obtém aposentadoria especial, por cercear, sem que haja autorização constitucional para tanto, o desempenho de atividade profissional e vedar o acesso à previdência social ao segurado que implementou os requisitos estabelecidos na legislação de regência (Incidente de Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira).

2. Em consequência, não há óbices a que o termo inicial do benefício de aposentadoria seja fixado na data da DER. O segurado não pode ser onerado com os efeitos da demora na concessão do benefício a que fazia jus desde o implemento dos requisitos legais.

3. Concedido administrativamente à autora benefício de aposentadoria especial no decorrer da lide, devem ser abatidos os valores percebidos a tal título daqueles decorrentes do pagamento das prestações em atraso. Todavia, é possível a manutenção do benefício concedido administrativamente e, concomitantemente, a execução das parcelas do benefício postulado na via judicial até a data da implantação administrativa. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (TRF4, AC 5062191-96.2014.404.7100, 5ª Turma, Taís Schilling Ferraz, em 4.10.2016).

Todavia, esse tema da opção pelo melhor benefício concedido na via administrativa durante a tramitação da ação e a possibilidade de execução das parcelas anteriores do benefício concedido judicialmente, agora é objeto do **Repetitivo Tema n. 1018**: “Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com

implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991.” O STJ determinou a suspensão dos processos até o julgamento do mérito dessa controvérsia.

– A EC n. 103/2019 e a acumulação de benefícios

Consta das regras permanentes da EC n. 103/2019 (art. 201, § 15) que lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários.

Enquanto isso, nas regras transitórias, foi definida nova regra de acumulação de proventos de aposentadoria e pensão por morte no art. 24, §§ 1º e 2º. Permite-se a acumulação de benefícios nos casos de:

- i) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensão decorrente de atividades militares;
- ii) pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS ou de proventos de inatividade decorrentes de atividades militares;
- iii) aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS com pensões decorrentes de atividades militares.

Todavia, a acumulação envolverá a percepção integral do benefício mais vantajoso e de apenas uma parte de cada um dos demais benefícios, apuradas cumulativamente, de acordo com as seguintes faixas:

- i) 100% do valor igual ou inferior a um salário mínimo;
- ii) 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de dois salários mínimos;
- iii) 40% do valor que exceder dois salários mínimos até o limite de três salários mínimos;
- iv) 20% do valor que exceder três salários mínimos até o limite de quatro salários mínimos;

v) 10% do valor que exceder quatro salários mínimos.

A opção referida poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

Poderia haver dúvida, por exemplo, a respeito da incidência do novo regramento sobre a acumulação de uma pensão decorrente do óbito do pai e outra do óbito da mãe da mesma criança. Nesse caso, não incide a proibição de acumulação e tampouco o pagamento reduzido do benefício menos vantajoso.

Cabe destacar que as restrições citadas não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da EC n. 103/2019.

E, a regra de redução do pagamento de benefícios acumulados, considerando que não se interpreta regra excepcional de forma extensiva, não pode ser aplicada para a soma de rendimentos decorrentes de outros benefícios não previstos no § 1º do art. 24. Assim, por exemplo, no caso de acumulação de aposentadorias decorrentes de cargos constitucionalmente acumuláveis, ou de uma aposentadoria de regime próprio com outra decorrente de filiação do regime geral, estão fora do âmbito de incidência do § 2º do art. 24 da EC 103/2019.

De qualquer forma, as regras de acumulação, a despeito de preservarem o valor do maior benefício, promovem um corte drástico no montante do outro benefício a ser acumulado.

35.5 ABONO ANUAL

É devido o abono anual aos segurados e dependentes que tiverem recebido durante o ano quaisquer dos seguintes benefícios: auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão (art. 120 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.032/2001). O benefício também é chamado de gratificação natalina, vantagem inicialmente prevista aos empregados em atividade, pela Lei n. 4.090/1962, e estendida aos beneficiários da Previdência Social a partir da Lei n. 4.281/1963. Não têm direito ao abono os

recebedores de salário-família e dos benefícios assistenciais.

É um direito dos beneficiários da Previdência Social previsto no art. 201, § 6º, da Constituição e regulado pelo art. 40 da Lei n. 8.213/1991, bem como pelo art. 120 do Decreto n. 3.048/1999.

O valor é calculado da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores: corresponde à renda mensal de dezembro, se o benefício tiver sido mantido por 12 meses, dentro do mesmo ano. Será proporcional ao valor da renda mensal da data de cessação, se o benefício tiver sido mantido por período igual ou superior a 15 dias e inferior a 12 meses.

A Previdência Social entendeu não ser autoaplicável o art. 201, § 6º, da Constituição de 1988, que garantiu o pagamento do abono anual, tendo por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. Com base nessa interpretação, os beneficiários receberam a gratificação natalina de 1988 e 1989 pela média dos proventos pagos durante o ano. O entendimento que predominou, inclusive no STF, foi no sentido da autoaplicabilidade do art. 201, § 6º, da CF/1988, por ser norma de eficácia plena. Nesse sentido, a Súmula n. 24 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região consagra esse entendimento: “São autoaplicáveis os §§ 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal de 1988”.

O abono anual incidirá sobre a parcela de acréscimo de vinte e cinco por cento, referente ao auxílio-acompanhante devido em função da chamada grande invalidez, observado o disposto no art. 120 do RPS.

O pagamento do abono anual poderá ser realizado de forma parcelada, na forma de ato específico expedido pelo MPS-INSS. O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário-maternidade será pago, em cada exercício, com a última parcela do benefício nele devido.

QUADRO-RESUMO – ABONO ANUAL

BENEFÍCIO	ABONO ANUAL
	O abono anual, conhecido como décimo terceiro salário ou gratificação natalina, será devido ao segurado e ao dependente

Evento Gerador	que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Beneficiários	Segurados e dependentes da Previdência que tenham recebido benefícios durante o ano.
Requisitos	– Ter recebido benefício da Previdência durante o ano. – Não tem direito os recebedores de salário-família e dos benefícios assistenciais.
Valor	– Corresponde ao valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro ou no mês da alta ou da cessação do benefício. – O recebimento de benefício por período inferior a doze meses, dentro do mesmo ano, determina o cálculo do abono anual de forma proporcional. – O período igual ou superior a quinze dias, dentro do mês, será considerado como mês integral para efeito de cálculo do abono anual. – O abono anual incidirá sobre a parcela de acréscimo de 25% referente ao auxílio acompanhante na aposentadoria por invalidez.
Data de Pagamento	– O pagamento do abono anual poderá ser realizado de forma parcelada, na forma de ato específico do INSS. – O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário-maternidade será pago, em cada exercício, com a última parcela do benefício nele devido.
	As regras gerais sobre o abono anual encontram-se no art.

Observações

201, § 6º, da CF, art. 40 da Lei n. 8.213/1991 e art. 120 do Decreto n. 3.048/1999.

-
- ¹ Seguindo a orientação do STJ, a TNU acabou cancelando, em agosto de 2017 (*DJe* 20.9.2017), a Súmula n. 51 que tinha o seguinte teor: “Os valores recebidos por força de antecipação dos efeitos de tutela, posteriormente revogada em demanda previdenciária, são irrepetíveis em razão da natureza alimentar e da boa-fé no seu recebimento”.
- ² No caso da desaposentação, as tutelas concedidas estavam amparadas em decisão proferida em Recurso Repetitivo pelo STJ que reconhecia esse direito (REsp 1.334.488/SC, Representativo de Controvérsia, *DJe* de 14.5.2013). Portanto, tinham dupla conformidade, razão pela qual entendemos como desnecessária a devolução de valores.
- ³ O abono de permanência em serviço no RGPS foi extinto pela Lei n. 8.870/1994.
- ⁴ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Curso de direito previdenciário. Tomo I – Noções de direito previdenciário*. São Paulo: LTr, 1997, p. 306.

ACIDENTES DO TRABALHO E DOENÇAS OCUPACIONAIS

Antes de adentrar na análise dos benefícios em espécie, cumpre-nos comentar os infortúnios decorrentes do ambiente de trabalho – os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais.

O Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT 2015), publicado em maio de 2017, registrou uma queda de 14% no número de acidentes em relação a 2014. O número de registros caiu de 712.302 para 612.632. O AEAT 2016, publicado em 26.4.2018, registrou uma queda de 7% no número de acidentes em relação a 2015, com registro de 578.935 infortúnios.¹ Os dados mais recentes (AEAT 2017), publicados em 2019, indicam 549.405 situações de acidentes e situações equiparadas em 2017.

Ainda assim, os números são absurdos. De 2012 a 2017, o INSS gastou cerca de R\$ 67 bilhões com pagamentos a vítimas de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, segundo informações do Observatório Digital de Saúde e Segurança no Trabalho. Ocorre, segundo os dados coletados, uma morte em acidente laboral a cada 3h 38m 43s.² Esse prazo, evidentemente, não computa a tragédia de Brumadinho, no início de 2019, que é o maior acidente laboral de nossa história, com mais de 330 mortes confirmadas, além de pessoas ainda desaparecidas.

Há que se destacar, ainda, que é bastante considerável a ocorrência de acidentes e doenças não notificadas,³ na medida em que grande parte dos trabalhadores da iniciativa privada estão no chamado “mercado informal de trabalho”, em que são totalmente desprezadas as normas referentes à proteção social. Logo, não temos dúvidas de que a quantidade de infortúnios é bem maior do que as estatísticas oficiais revelam.

Ressalta o ex-Ministro da pasta, Reinhold Stephanes, o fato de que o lamentável

desses dados é que a grande maioria dos acidentes e doenças poderia ser evitada com a adoção de programas de prevenção de acidentes pelas empresas.⁴

Apesar da exigência legal de adoção, pelo empregador, de normas de higiene e segurança no trabalho, e da imposição de indenização por danos causados, em casos de conduta comissiva ou omissiva do empregador, o número de acidentados é absurdo. O aspecto da prevenção, em regra, é relegado a segundo plano pelas empresas, sendo a razão de tais números.

36.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PROTEÇÃO ACIDENTÁRIA

O surgimento da proteção do trabalhador em face dos riscos da perda da capacidade laborativa e, conseqüentemente, de sua subsistência coincide, em grande parte, com o nascimento do Direito do Trabalho. Explica *Russomano*, com amparo em *Almansa Pastor*, que, fazendo-se uma síntese histórica do desenvolvimento do Direito do Trabalho, não raramente se observa que “os primeiros ensaios de uma legislação social foram feitos no domínio dos acidentes e das moléstias profissionais”.⁵

No tocante à proteção do trabalhador em face dos acidentes ocorridos em função do trabalho, observa-se evolução semelhante no Brasil.

O primeiro diploma a tratar da matéria foi o Código Comercial (1850), que previa a garantia de pagamento de três meses de salários ao preposto que sofresse acidente em serviço (art. 78).

A Lei n. 3.724, de 15.1.1919 – primeira lei geral sobre acidentes do trabalho –, baseou-se na teoria da responsabilidade objetiva do empregador, pois previa a responsabilidade do empregador pelos acidentes de trabalho decorrentes de dolo ou culpa e, ainda, de casos fortuitos; não havia tarifação da indenização, nem a obrigatoriedade de que o empregador fizesse seguro de acidente de trabalho para seus empregados. As regras e parâmetros para a definição do valor devido eram as do Código Civil antigo. Antes disso, as Ordenações Filipinas e o próprio Código Civil definiam a responsabilidade civil subjetiva, havendo necessidade de que a vítima provasse a culpa do empregador (culpa aquiliana).

A Constituição de 1934 foi a primeira a mencionar a proteção ao acidente de

trabalho (art. 121, § 1º, h), como prestação previdenciária, mantida em legislação à parte, e o seguro de natureza privada, a cargo da empresa.

O Decreto n. 24.637, de 10.7.1934, dispôs sobre o direito à pensão para os herdeiros do acidentado. E o Decreto-lei n. 7.036, de 10.11.1944, ampliou a proteção do trabalhador urbano quanto a acidentes de trabalho para abarcar as concausas, o período *in itinere* e intervalos do trabalho; a partir da edição dessa norma, o seguro obrigatório passou a ser devido cumulativamente com as prestações previdenciárias. Adota-se aí o sistema de indenização dito tarifado, pois fixa o valor do benefício acidentário em parâmetros que levam em conta a remuneração do indivíduo, em substituição à concepção de indenização em parcela única, em que existia uma tabela, na qual “cada parte do corpo tinha um valor”.⁶

A Carta Política de 1946 menciona expressamente a obrigação do empregador em manter o Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT (art. 158, XVII) – separadamente da previdência social. A Constituição outorgada em 1967 não trouxe inovações quanto ao texto anterior.

Já a Lei n. 5.316/1967 alterou substancialmente o disciplinamento legal da proteção acidentária, pois, adotando a teoria do risco social, integrou a partir de então o seguro de acidentes de trabalho na Previdência, englobando as doenças profissionais e do trabalho, e excluiu a exploração deste ramo por seguradoras privadas, tornando o SAT monopólio do Estado; além disso, retirou a carência para a aposentadoria e pensão acidentárias. A norma foi recepcionada pela Emenda n. 1/1969, que manteve a integração do SAT à Previdência, mediante custeio tripartite.

A Lei n. 6.195, de 19.12.1974, estendeu o SAT aos rurais, estando estes, a partir de então, amparados pelos benefícios acidentários. Antes, a aplicação das normas sobre proteção acidentária somente seria feita por analogia.

A Lei n. 6.367, de 19.10.1976, alterou a composição do tríplice custeio do SAT pela União, pelos trabalhadores e pelas empresas, estabelecendo um acréscimo de contribuição a cargo destas últimas (art. 15).

A Constituição de 1988 insere o acidente de trabalho como risco social, logo passível de proteção previdenciária (art. 201, I). O SAT volta a ser encargo somente do empregador (art. 7º, XXVIII), independentemente da indenização devida por dolo

ou culpa. Adota-se, cumulativamente, a teoria do risco empresarial, com a do risco social.

As Leis ns. 8.212 e 8.213/1991, em seus textos originais, tratam do acidente do trabalho com benefícios diferenciados, regulamentando o custeio pelo empregador (art. 22, II, da Lei de Custeio), mantida a exclusividade de oferecimento do SAT pela previdência estatal.

A Lei n. 9.032, de 28.4.1995, dispôs que o benefício de prestação continuada de cunho acidentário seria equiparado ao benefício previdenciário, calculando-se a renda mensal com base no salário de benefício, não mais pelo salário de contribuição da data do acidente, que, na maioria das vezes, era mais vantajoso. Revogou, outrossim, o art. 123 da Lei n. 8.213/1991, que possibilitava a conversão da aposentadoria por tempo de serviço ou por idade em aposentadoria por invalidez acidentária, sempre que o aposentado apresentasse doença profissional ou do trabalho relacionada com as condições que exercia anteriormente à aposentadoria.

A Lei n. 9.129/1995 alterou a forma de cálculo do auxílio-acidente, que passou a ser em percentual único, em vez dos três patamares de até então.

A EC n. 20/1998 estabeleceu, de forma programática, a possibilidade de que o seguro de acidentes do trabalho a cargo da empresa pudesse ser objeto de cobertura pelo RGPS e pela iniciativa privada, de forma concorrente; todavia, a matéria não foi regulamentada, mantendo-se a fórmula da proteção acidentária por meio das regras de custeio da Seguridade Social – Lei n. 8.212/1991 e sua regulamentação.

A EC n. 72/2013, que ampliou os direitos sociais da categoria dos empregados domésticos, estendeu a estes a cobertura acidentária, remetendo à lei a regulação do tratamento tributário da matéria.

A regulamentação da EC n. 72 sobreveio com a promulgação da Lei Complementar n. 150, de 01.06.2015, que alterou diversos dispositivos da Lei n. 8.213/1991 a fim de assegurar o devido tratamento ao empregado doméstico, estendendo a esta categoria a proteção acidentária.

A EC n. 103/2019 alterou o art. 201, I, da CF, estabelecendo “cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada”. Até então, a previsão era de “cobertura de eventos de doença e

invalidez”. Ou seja, a doença propriamente dita não terá mais cobertura, salvo quando provocar incapacidade laboral. Na prática, essa já era a análise feita pela perícia médica previdenciária, mas poderá provocar restrições na concessão de cobertura destinada aos segurados facultativos e desempregados em período de graça.

Outra mudança introduzida pela EC n. 103/2019 se deu em relação ao coeficiente de cálculo. Somente a aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho corresponderá a 100% do salário de benefício, que passou a levar em consideração todos os salários de contribuição.

A aposentadoria por incapacidade permanente (não acidentária), passou a corresponder a 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de tempo de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e de 15 anos, no caso das mulheres.

E o art. 201, § 10, da CF ganhou nova redação pela EC n. 103/2019 para estipular a previsão de que “Lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo setor privado”.

A modificação é mais ampla que aquela prevista na EC n. 20/1998, possibilitando disciplinar por lei complementar a cobertura de benefícios não programados de maneira geral, não apenas os decorrentes de acidente do trabalho. Por força disso, o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente, a pensão por morte, o auxílio-reclusão e até o salário-maternidade poderão ser concedidos também pelo setor privado, com base em planos de cobertura diferenciados e com contribuições que não irão para o RGPS.

36.2 CONCEITO DE ACIDENTE DO TRABALHO

Segundo o conceito legal vigente, “acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou

redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”— art. 19 da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela LC n. 150/2015.

O conceito do art. 19 da LBPS identifica o acidente típico como sendo aquele sofrido “pelo segurado a serviço da empresa ou de empregador doméstico”, ou pelo segurado especial.

Com a promulgação da EC n. 72, de 2013, impunha-se a alteração do conceito legal, para a inclusão dos domésticos. Sobreveio, então, a LC n. 150/2015, com vigência a partir de sua publicação – 1º de junho de 2015.

Surge, todavia, daí um debate importante – a partir de quando os domésticos têm proteção acidentária: se apenas a partir de 1.6.2015, ou se desde a promulgação da EC n. 72, ante a autoaplicabilidade da norma prevendo um direito fundamental.

Entendemos que a demora na produção da lei não pode subtrair dos segurados a proteção – até porque os benefícios acidentários e toda a disciplina concernente a eles já existe em relação aos demais segurados, bastando que se fizesse a interpretação do texto do art. 19 da Lei n. 8.213/1991 em conformidade com a nova ordem constitucional erigida pós EC n. 72, desconsiderando-se o *discrímen* antes existente – aliás, nada razoável, pois os empregados domésticos sempre foram vítimas de acidentes durante a atividade laborativa, sendo deveras injusta a ausência de proteção acidentária, especialmente, em termos práticos, pela ausência de concessão de auxílio-acidente a estes, quando vítimas de acidentes com sequelas.

Os médicos-residentes, apesar de enquadrados como contribuintes individuais, tinham direito à proteção acidentária na forma da Lei n. 8.138/1990, que conferiu nova redação ao art. 4º da Lei n. 6.932/1981. Todavia, a Medida Provisória n. 536/2011 (convertida na Lei n. 12.514/2011) alterou novamente o artigo em questão, suprimindo a previsão de proteção acidentária ao médico-residente. Assim, a concessão de benefícios acidentários a pessoas enquadradas nessa atividade se limita a 24.6.2011, data da publicação da referida MP.

Para se ter um conceito mais próximo do chamado acidente típico, devemos nos socorrer dos estudiosos do tema. *Russomano*, ao tentar defini-lo, busca amparo na doutrina francesa: “é um acontecimento em geral súbito, violento e fortuito, vinculado ao serviço prestado a outrem pela vítima que lhe determina lesão corporal. (Por

aproximação, podemos dizer que é esse o pensamento de Rouast e Givord “*Traité sur Accidents du Travail*”, p. 98)”.⁷

Segundo o Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), acidente “é a ocorrência de um evento casual, fortuito, inesperado, não provocado, imprevisível, de origem exógena (externa) e de natureza traumática e/ou por exposição a agentes exógenos físicos, químicos ou biológicos”.

Para o Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), doenças caracterizadas por surgimento súbito, agudo, imprevisto e incapacitante, mas que não foram geradas por evento energético exógeno traumático, físico, químico ou biológico, *não são consideradas acidentes de qualquer natureza ou causa* (exemplos: Acidente Vascular Cerebral – AVC, apendicite, Infarto Agudo do Miocárdio – IAM, ruptura de aneurisma).

São, portanto, a nosso ver, características do acidente do trabalho típico: a exterioridade da causa do acidente; a violência; a ocorrência súbita e a relação com a atividade laboral.

Dizer que o acidente do trabalho decorre de um evento causado por agente externo significa que o mal que atinge o indivíduo não lhe é congênito, nem se trata de enfermidade preexistente. Observe-se que, neste ponto, não entendemos por exterioridade a impossibilidade de que o fato tenha sido provocado pela vítima. A partir da inclusão das prestações por acidente de trabalho no âmbito da Previdência Social, está-se diante da teoria do risco social, segundo a qual é devido o benefício, independentemente da existência de dolo ou culpa da vítima. Vale dizer, mesmo quando esta tenha agido com a intenção de produzir o resultado danoso para a sua integridade física, ainda assim fará jus à percepção do seguro social.

O acidente é um fato violento, no sentido de que produz violação à integridade do indivíduo. É da violência do evento que resulta a lesão corporal ou a perturbação funcional que torna o indivíduo incapaz, provisória ou definitivamente, ou lhe causa a morte. O acidente que não gera danos à integridade do indivíduo não integra, portanto, o conceito.

Ele decorre de um evento súbito. O fato causador do infortúnio é abrupto, ocorre durante curto lapso de tempo, embora seus efeitos possam acontecer tempos após (as

chamadas sequelas).

Por fim, a caracterização do acidente do trabalho impõe tenha ele sido causado pelo exercício de atividade laborativa. Exclui-se, portanto, o acidente ocorrido fora do âmbito dos deveres e das obrigações decorrentes do trabalho. Não é necessário, neste aspecto, que o fato tenha ocorrido no ambiente de trabalho, mas tão somente em decorrência do trabalho. Daí se conclui que os acidentes de trajeto e os sofridos em trabalhos externos também devem ser considerados como integrantes do conceito.

Retomando o conceito atribuído pelo legislador, também se considera acidente do trabalho o ocorrido no local e no horário de trabalho por agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho; ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho; ato de pessoa privada do uso da razão; casos fortuitos ou de força maior; em quaisquer local e horário, em caso de contaminação acidental do segurado no exercício de sua atividade; na execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa; na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; em viagem a serviço da empresa, inclusive para fins de estudo quando financiada por esta; no percurso residência-local de trabalho e vice-versa; nos períodos destinados à refeição ou descanso intrajornada, ou satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, sendo nessas oportunidades considerado no exercício do trabalho – art. 21 da Lei n. 8.213/1991.

Vejamos alguns exemplos de identificação pela jurisprudência de acidentes do trabalho por equiparação:

CONTAMINAÇÃO POR VÍRUS HTLV-1. CONTATO ACIDENTAL COM AGULHA CONTAMINADA. ACIDENTE DO TRABALHO. As agulhas utilizadas em hospital ou centro de saúde são foco potencial de contaminação por diversos agentes biológicos patológicos. O contato acidental com agulhas usadas é uma das diversas formas de contaminação com o vírus HTLV e a sua ocorrência durante a prestação de atividades configura acidente de trabalho. (...) (TRT da 4ª Região, RO no Proc.

0031800-13.2006.5.04.0030, Rel.: Maria Cristina Schaan Ferreira, julg. 14.4.2010).

ACIDENTE DO TRABALHO. FILMAGEM DE MINISSÉRIE VEICULADA EM MÍDIA TELEVISIVA. AFOGAMENTO DE ATOR FIGURANTE EM INTERVALO INTRAJORNADA. (...) A permissão para que o empregado, no intervalo das filmagens, ingressasse em rio, sem a devida segurança oferecida pelo empregador e sem informação acerca da periculosidade do local, acabou por criar um risco desnecessário, acarretando a morte da vítima, exatamente na contramão do preceito constitucional que prevê como direito do trabalhador a “redução dos riscos inerentes ao trabalho” (...) É irrelevante o fato de o infortúnio ter ocorrido em intervalo intrajornada, dedicado às refeições dos empregados, porquanto é dicção literal do art. 21, § 1º, da Lei n.º 8.213/91, a equiparação a acidentes do trabalho os ocorridos “nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este” (...) (STJ, REsp 2007/0298877-9, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 12.4.2010).

Acidente *in itinere*, ou de trajeto, é expressão utilizada para caracterizar o acidente que, tendo ocorrido fora do ambiente de trabalho, ainda assim se considera acidente do trabalho, pois decorrente do deslocamento do segurado entre sua residência e o local de trabalho, e vice-versa. Conforme a melhor jurisprudência, não há que se exigir, para a caracterização do acidente de trajeto, ter o segurado percorrido o “caminho mais curto” entre a sua residência e o local de trabalho. Assim, “ligeiro desvio no percurso, quando o obreiro entra em um estabelecimento comercial para aquisição de um bem, não rompe o nexo entre o acidente e o retorno do trabalho para casa” (RT 619:139). Para descaracterizar o acidente de percurso, o desvio de rota deve ser relevante, como no caso em que o trabalhador “passou horas bebendo com amigos (RT 588:149) ou quando foge do percurso usual (RT 589:168)”.⁸

A MP n. 905, de 11.11.2019, revoga a alínea “d” do inciso IV do *caput* do art. 21 da Lei n. 8.213/91, que retira do acidente de trajeto o caráter de situação equiparada a

acidente típico. Com isso, os acidentes *in itinere* sofridos desde 12.11.2019 não vêm sendo reconhecidos pelo INSS como geradores de direito a benefícios acidentários, mas apenas ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez previdenciários, com enorme retrocesso social, caso venha a ser transformada a MP em lei.

Há que se presumir o acidente de trajeto quando realizado em horário compatível com o de trabalho e ante a ausência de provas em sentido contrário:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRABALHO IN ITINERE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCLUSÃO INDIVIDUOSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...). Se a prova produzida nos autos guarda verossimilhança com os fatos narrados na peça vestibular, não havendo sequer indícios fáticos capazes de quebrar o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido e o trabalho desempenhado pela Autora, é de ser reconhecida a ocorrência de acidente de trabalho (...) (TJES, REOF no Proc. 024079005526, Rel. Annibal de Rezende Lima, julg. 12.02.2009, 1ª Câmara Cível, publ. 18.5.2009).

O elemento objetivo para a caracterização do acidente do trabalho é a existência de lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Lesão corporal é aquela que atinge a integridade física do indivíduo, causando um dano físico-anatômico, enquanto a perturbação funcional é a que, sem aparentar lesão física, apresenta dano fisiológico ou psíquico, relacionado com órgãos ou funções específicas do organismo humano.⁹

Não se caracteriza como acidente do trabalho o acidente de trajeto sofrido pelo segurado que, por interesse pessoal, tiver interrompido ou alterado o percurso habitual.

Se o acidente do trabalhador avulso ocorrer no trajeto do órgão gestor de mão de obra ou sindicato para a residência, o INSS entende ser indispensável para caracterização do acidente o registro de comparecimento ao órgão gestor de mão de obra ou ao sindicato.

Quanto ao elemento subjetivo, é irrelevante para a caracterização do acidente do trabalho a existência de culpa do segurado ou de seu contratante. Trata-se da aplicação da teoria do risco social, segundo a qual a sociedade arca com o ônus do indivíduo incapacitado, independentemente de quem causou o infortúnio.

Apenas interessa a existência ou inexistência de culpa do empregador ou tomador do serviço para efeitos de responsabilidade civil. Nem se queira entender em contrário, pelo fato de que a alínea *c* do inc. II do art. 21 da Lei do RGPS aluda apenas a ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho como hipótese de configuração de acidente, e não a atitudes desidiosas do próprio segurado; como bem explica *Russomano*, ainda comentando legislação pretérita, neste tópico intocada, “o legislador de 1944 quis, apenas, acentuar que não somente os atos de imprudência, negligência e brincadeira (sic) cometidos pelo próprio empregado servem e bastam para a definição do acidente de trabalho, como, também, possuem o mesmo significado os atos daquela natureza praticados por seus companheiros de serviço ou por terceiros”.¹⁰

Com muito menos cabimento se pode invocar motivo de força maior para evitar o pagamento do benefício ao acidentado. Mas, ainda na vigência da Lei de Acidentes de Trabalho de 1944, verificada a ocorrência de força maior, o acidente não era indenizável. Retrocedia-se à teoria da responsabilidade com culpa. Esta somente foi novamente substituída por normas que consagravam a teoria do risco profissional, ou da responsabilidade sem culpa, quando da edição da Lei n. 5.316/1967.

Estabelece o Regulamento que será considerado agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quando estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional – art. 337, § 2º.

36.3 DOENÇAS OCUPACIONAIS

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo indivíduo. Valendo-nos do conceito oferecido por *Stephanes*, são as que “resultam de constante exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, ou mesmo do uso inadequado dos novos recursos tecnológicos, como os

da informática”.¹¹ Dividem-se em doenças profissionais e do trabalho.

Classifica-se como doença profissional aquela decorrente de situações comuns aos integrantes de determinada categoria de trabalhadores, relacionada como tal no Decreto n. 3.048/1999, Anexo II, ou, caso comprovado o nexo causal entre a doença e a lesão, aquela que seja reconhecida pela Previdência, independentemente de constar na relação. São também chamadas de idiopatias, tecnopatias ou ergopatias. São comuns aos profissionais de certa atividade, como, por exemplo, a pneumoconiose, entre os mineiros.

Denomina-se doença do trabalho aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, estando elencada no referido Anexo II do Decreto n. 3.048/1999, ou reconhecida pela Previdência. É o caso, *verbi gratia*, de um empregado de casa noturna cujo “som ambiente” supere os limites de tolerância; a atividade profissional que desempenha não geraria nenhuma doença ou perturbação funcional auditiva, porém, pelas condições em que exerce o seu trabalho, está sujeito ao agente nocivo à sua saúde – ruído excessivo. Também é o exemplo dos “Distúrbios do Sistema Osteomuscular Relacionados ao Trabalho” – DORT, dos quais as lesões por esforços repetitivos são o principal evento; são casos em que as condições inadequadas, sob o prisma da ergonomia, desenvolvem os problemas típicos. A prevenção, no caso, deve ser baseada na limitação do tempo de exposição (duração da jornada e concessão de pausas regulares), na alteração do processo e organização do trabalho (evitando excessos de demanda) e na adequação de máquinas, mobília, equipamentos e ferramental do trabalho às características ergonômicas dos trabalhadores. São as chamadas mesopatias.

Nestas doenças, as características são diferenciadas em relação aos acidentes-tipo: a exterioridade da causa permanece. Porém, pode-se dizer que muitas doenças são previsíveis e, certamente, não dependem de um evento violento e súbito; são as contingências do trabalho desempenhado ao longo do tempo que estabelecem o nexo causal entre a atividade laborativa e a doença. Independentemente de constar na relação do Regulamento, deve a Previdência reconhecer o acidente de trabalho quando restar comprovado que a doença foi desencadeada pelas condições especiais

de trabalho a que estava submetido o segurado – § 2º do art. 20 da Lei n. 8.213/1991.

Exige a legislação pátria que uma moléstia, para ser considerada como ocupacional, decorra, necessariamente, do trabalho. Assim, “as doenças não profissionais, mesmo quando adquiridas no decurso e no local de trabalho, tecnicamente, não são equiparáveis aos acidentes”.¹²

Não são consideradas doenças do trabalho: a doença degenerativa – causada por agentes endógenos, com a perda gradativa da integridade física ou mental; a doença inerente a grupo etário (relacionadas à velhice, como a arteriosclerose e a osteoporose); a que não chegou a produzir incapacidade para o trabalho; a doença endêmica adquirida em função da região territorial em que se desenvolva (malária, febre amarela, dengue, cólera), salvo exposição ou contato direto em função do trabalho. Contudo, o agravamento de doença degenerativa, em função do trabalho, deve ser considerado como doença ocupacional.

Há que se tomar extremo cuidado ao analisar as excludentes do § 1º do art. 20 da Lei n. 8.213/1991. É que nem toda doença degenerativa está desvinculada do trabalho. Note-se, por exemplo, a hipótese de *neoplasia de cunho ocupacional*, típica de determinadas profissões, devido a exposição a agentes carcinogênicos presentes no ambiente de trabalho.

O Ministério da Saúde, por intermédio do Instituto Nacional de Câncer (INCA), vem desenvolvendo, desde 2004, o fortalecimento da Área de Vigilância do Câncer Ocupacional e Ambiental, por meio da elaboração e execução de projetos que visam a redução, a eliminação ou o controle de agentes cancerígenos presentes no meio ambiente e nos ambientes de trabalho.¹³

Entre os agentes cancerígenos já constatados pela ciência médica como de origem ocupacional, o referido estudo destaca:

“o amianto, a sílica, solventes aromáticos como o benzeno, metais pesados como o níquel e cromo, a radiação ionizante e alguns agrotóxicos, cujo efeito pode ser potencializado se for somada a exposição a outros fatores de risco para câncer como a poluição ambiental, dieta rica em gorduras trans, consumo exagerado de álcool, os agentes biológicos e o tabagismo. Os tipos mais frequentes de câncer relacionados ao

trabalho são o câncer de pulmão, os mesoteliomas, o câncer de pele, o de bexiga e as leucemias.”¹⁴

Há, ainda, os efeitos da radiação ultravioleta, sendo a principal fonte a solar, mas não a única, pois “com o surgimento de fontes artificiais de radiação ocorreu um aumento na chance de exposição adicional”.¹⁵

A jurisprudência já tem dado guarida a tais pretensões, inclusive em sede de danos por ricochete, pelo falecimento de trabalhadores e o sofrimento causado a seus familiares:

“RECURSO ORDINÁRIO DO DEMANDANTE. DOENÇA OCUPACIONAL. MORTE DO EMPREGADO POR CÂNCER. CONTATO COM NÉVOA DE ÁCIDO SULFÚRICO. ACIDENTE AMBIENTAL DO NAVIO ‘BAHAMAS’ NO PORTO DE RIO GRANDE. Diante da prova dos autos, conclui-se que o pai do autor (falecido ex-empregado da Superintendência do Porto de Rio Grande, autarquia vinculada ao Estado do Rio Grande do Sul), atuando como guarda portuário, manteve contanto com névoa de ácido sulfúrico, por laborar na guarnição do navio ‘Bahamas’, o qual vazou cerca de 12.000 toneladas de ácido sulfúrico para o canal do Porto de Rio Grande. Dois laudos médicos (um deles proveniente de Médica Oncologista), embasados por estudo patrocinado pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer (IARC), instituição ligada à Organização Mundial de Saúde (OMS), correlacionam a exposição à névoa do ácido sulfúrico ao surgimento de câncer na laringe, espécie de neoplasia que vitimou o pai do reclamante. Ademais, há prova de que outros guardas portuários também desenvolveram câncer de laringe ou de pulmão (outra espécie de neoplasia correlacionada à exposição à substância química em questão). Recurso do autor provido em parte, para condenar os réus ao pagamento de indenização por dano moral por ricochete.” (TRT da 4ª Região, RO 0020173-78.2016.5.04.012, 2ª Turma, Rel. Des. Alexandre Correa da Cruz, publ. 3.8.2018)

36.4 NEXO CAUSAL E CONCAUSALIDADE

Como assinala o médico do trabalho *Primo Brandimiller*, para a caracterização do acidente do trabalho se requer que a enfermidade, além de incapacitante, se relacione com o exercício do trabalho. A esta necessária relação entre o dano experimentado pela vítima e a atividade laborativa dá-se o nome de nexo causal.¹⁶

O nexo causal é, portanto, o vínculo fático que liga o efeito (incapacidade para o trabalho ou morte) à causa (acidente de trabalho ou doença ocupacional). Decorre de uma análise técnica, a ser realizada, obrigatoriamente, por médico perito ou junta médica formada por peritos nesta matéria.

Incumbe à perícia médica do INSS a investigação do nexo de causalidade entre a lesão, perturbação ou morte e o acidente ou doença, bem como tipificar o evento como sendo em decorrência do trabalho – Regulamento, art. 337. Aqui paira uma das constantes críticas dos beneficiários da Previdência Social no Brasil: a caracterização do acidente de trabalho ou da doença ocupacional nem sempre é tarefa fácil, e, pior, ao contrário do que preconiza a melhor doutrina, os profissionais encarregados de fazer o laudo médico de nexo de causalidade oneram o vitimado com a comprovação da correlação entre infortúnio e efeito causado à saúde do segurado. Todavia, é interessante assinalar que o problema não existe só na previdência brasileira. Observando o que aponta *Ruiz Moreno*, tem-se a exata noção do problema enfrentado pelos segurados neste particular:

*“Sin embargo, en la práctica, como no está reglamentado un verdadero procedimiento para la calificación de la profesionalidad de un riesgo, en mucho depende el trabajador de la buena voluntad o disposición del médico especialista en medicina del trabajo que le atienda, el que bajo el principio de la buena fe tendrá a su cargo la responsabilidad de calificar se un siniestro debe ser o no considerado como accidente de trabajo; lamentablemente no siempre es justa la decisión que al respecto se toma, ni ética la actitud asumida por quien se supone es experto en la materia; el personal médico del IMSS, quien por disposición legal es el único facultado para calificar la profesionalidad de un riesgo”.*¹⁷

O autor se refere a problemas enfrentados pelos segurados da previdência social

mexicana. Porém, substitua-se o idioma pelo português e a sigla IMSS por INSS e tem-se *ipsis litteris* o que ocorre com os segurados do RGPS.

Equipara-se ao acidente de trabalho a chamada concausa, ou seja, a causa que, embora não tenha sido a única, contribuiu diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda de sua capacidade laborativa, ou produziu lesão que exija atenção médica para a sua recuperação – inciso I do art. 21 da Lei n. 8.213/1991. É de *Russomano* a definição que melhor se adéqua à ideia de concausalidade:

A causa propriamente dita, a causa originária, a causa traumática, como dizem os peritos, gera determinados efeitos, mas não são, por sua vez, resultantes da causa traumática. São concorrentes e, não, decorrentes.

A exemplificação dada por Afrânio Peixoto, nesse sentido, elucida o problema: o indivíduo que sofre de hemofilia recebe ferimento e morre esvaído em sangue.

Outro indivíduo é atingido, no braço, por objeto cortante, que secciona a artéria umeral, ocasionando-lhe a morte, também por hemorragia.

No primeiro caso, a hemofilia – como uma situação anterior ao acidente – veio contribuir para que o ferimento – causa traumática – determinasse a morte da vítima. A hemofilia, na hipótese, é concausa.

No segundo caso, a hemorragia era consequência natural e previsível do próprio acidente. Não houve concurso de nenhum outro fator e, portanto, não há como falar em concausa (Afrânio Peixoto, Op. cit., p. 226)”.¹⁸

As concausas podem ser anteriores, simultâneas ou posteriores ao acidente. A hemofilia do exemplo citado é concausa preexistente; a concausa é simultânea quando, por exemplo, alguém sofre infarto durante um assalto às dependências da empresa; exemplo de concausa superveniente é o de um acidentado que, hospitalizado após o acidente, venha a ser vítima de infecção hospitalar e em razão disso falece. Para efeito de reconhecimento do direito a benefício por acidente de trabalho é irrelevante se a concausa é simultânea, anterior ou posterior ao evento; em todos os casos, o direito é assegurado.

A investigação da concausalidade é também motivo de preocupação por parte de

segurados, visto que nem sempre o perito – mesmo o judicial – aprofunda sua análise para verificar a existência de mais de um fator desencadeante da incapacidade. Incumbe às partes e ao juiz da causa formular quesitos ao perito no sentido de que este responda, conclusivamente, se há ou não multiplicidade de fatores causadores da incapacidade, e se algum deles está ligado ao trabalho, caracterizando (ou não) concausalidade, como nos casos a seguir:

Apelação cível. Infortunistica. Auxiliar de limpeza. Patologia na coluna e membros superiores. Sentença que julgou improcedente o pedido. Irresignação. Resultado da perícia em total dissonância com exames e declarações médicas contemporâneas ao ato pericial. Doença que, apesar de degenerativa, é agravada pelo labor. Concausa. Dúvida quanto as reais condições de saúde da autora. Aplicação do princípio in dubio pro misero. Maior dificuldade em realizar o seu mister. Auxílio-acidente devido. Aplicação da Lei 11.960/2009. Sentença reformada. Recurso provido. A legislação acidentária deve ser interpretada e aplicada pelo magistrado atendendo sua finalidade social, voltada principalmente para os menos afortunados (STJ, rel. Min. Assis Toledo) (TJSC, Apelação Cível 0002128-29.2010.8.24.0024, de Fraiburgo, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 18.10.2016).

DOENÇA OCUPACIONAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCAUSA. O Tribunal Regional, instância soberana no exame do conjunto fático-probatório dos autos, consignou que “a concausa, por si só, não enseja a condenação do empregador, sendo necessária a prova incontestável de efetiva ‘causa’ ligada diretamente ao trabalho”. Concluiu, dessa forma, pela ausência do nexo de causalidade necessário para a configuração da responsabilidade civil do empregador. Data venia, é possível haver concurso de causas. Significa atrelar ao desgaste natural outro propiciado pelo trabalho realizado, hipótese denominada de “doença degenerativa não exclusivamente ligada à causa natural”. A concausa “trabalho” agrega um componente para que a doença se precipite ou se agrave. Não é, aliás, nenhuma novidade, na medida em que o próprio legislador contempla a incidência de múltiplas causas, ao tratar das concausas antecedentes, concomitantes ou supervenientes (art. 21, I, da Lei nº 8.213/91). Mesmo que

degenerativa ou preexistente a enfermidade, não há dúvida da coincidência de causas, uma delas ligada ao labor, o que faz atrair o dever de reparação dos danos causados. Precedentes desta Corte. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento (TST, RR 206-57.2010.5.12.0049, 7ª Turma, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 15.9.2017).

A perícia é, portanto, fundamental para o deslinde das questões ligadas aos benefícios por incapacidade – acidentários ou não – com maior ênfase para os primeiros, ante a necessidade de se analisar o nexo de causalidade entre a atividade laboral e a enfermidade. Não há como prescindir da prova técnica em matéria de nexo de causalidade, já que não há outro meio de prova que possa suprir a avaliação médica.

Sobre o procedimento para realização de perícias – tanto no âmbito das empresas, no do INSS ou mesmo em sede de perícia judicial – deve o profissional da Medicina observar os ditames do Código de Ética da categoria, e especialmente em relação ao tema, a Resolução n. 2.183, de 2018, do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as normas específicas de atendimento a trabalhadores.

– A presunção de nexo causal em doenças ocupacionais

A Medida Provisória n. 316, de 11.8.2006, posteriormente convertida na Lei n. 11.430, de 26.12.2006, alterou significativamente a equação do ônus da prova, em relação às doenças ocupacionais. Trata-se da inclusão do art. 21-A na Lei 8.213/1991, cujo teor era o seguinte: “Presume-se caracterizada incapacidade acidentária quando estabelecido o nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, em conformidade com o que dispuser o regulamento.”

Na sequência, a LC n. 150/2015, alterou novamente a redação desse dispositivo para inclusão do empregado doméstico, estabelecendo que:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo,

decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

O art. 337, § 3º, do Decreto n. 3.048, com a redação conferida pelo Decreto n. 6.957, de 9.9.2009, assim dispõe: Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças – CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento.

Nota-se, a partir de tal redação, que a norma estabelece uma presunção legal de existência da conexão da doença de que for acometido o trabalhador com o trabalho por ele desempenhado, sempre que a atividade da empresa guardar relação com esta, havendo histórico de trabalhadores que já adoeceram pelo mesmo mal.

Convém, por oportuno, transcrever a Exposição de Motivos da Medida Provisória n. 316/2006, na parte que se refere à inovação em matéria acidentária:

6. Atualmente, a caracterização de um benefício como acidentário decorre da emissão da Comunicação de Acidentes do Trabalho – CAT por parte da empresa. Se a empresa comunica o acidente e este gera o afastamento do segurado por mais de 15 dias, o benefício concedido pela Previdência Social é tido como acidentário. Não sendo a CAT emitida, mas havendo a necessidade de afastamento do trabalho, normalmente o benefício é tido como previdenciário (ou comum). Tal classificação é crucial para o trabalhador, tendo em vista os correspondentes efeitos. Sendo o benefício caracterizado como acidentário, durante o afastamento do trabalho o segurado faz jus ao depósito do FGTS e goza de estabilidade de 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Sendo o benefício caracterizado como comum, tais direitos não lhe são assegurados.

7. Diante do descumprimento sistemático das regras que determinam a emissão da CAT, e da dificuldade de fiscalização por se tratar de fato individualizado, os

trabalhadores acabam prejudicados nos seus direitos, em face da incorreta caracterização de seu benefício. Necessário, pois, que a Previdência Social adote um novo mecanismo de segregue os benefícios acidentários dos comuns, de forma a neutralizar os efeitos da sonegação da CAT.

8. Para atender a tal mister, e por se tratar de presunção, matéria regulada por lei e não por meio de regulamento, está-se presumindo o estabelecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, e consequentemente o evento será considerado como acidentário, sempre que se verificar nexo técnico epidemiológico entre o ramo de atividade da empresa e a entidade mórbida relacionada na CID motivadora da incapacidade.

9. Essa metodologia está embasada na CID, que se encontra atualmente na 10ª Revisão. Em cada processo de solicitação de benefício por incapacidade junto à Previdência Social, consta obrigatoriamente o registro do diagnóstico (CID-10) identificador do problema de saúde que motivou a solicitação. Esse dado, que é exigido para a concessão de benefício por incapacidade laborativa, independentemente de sua natureza acidentária ou previdenciária, e cujo registro é de responsabilidade do médico que prestou o atendimento ao segurado, estabelece a relação intrínseca entre a incapacidade laboral e à entidade mórbida que a provocou.

10. Assim, denomina-se Nexo Técnico Epidemiológico a relação entre Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e o agrupamento CID-10. É, na verdade, uma medida de associação estatística, que serve como um dos requisitos de causalidade entre um fator (nesse caso, pertencer a um determinado CNAE-classe) e um desfecho de saúde, mediante um agrupamento CID, como diagnóstico clínico. Por meio desse nexo, chega-se à conclusão de que pertencer a um determinado segmento econômico (CNAE-classe) constitui fator de risco para o trabalhador apresentar uma determinada patologia (agrupamento CID-10).

Desde abril de 2007 o INSS mudou seus procedimentos permitindo a caracterização, pela Perícia Médica, de Nexo Técnico Previdenciário – NTEP (Epidemiológico, Profissional ou do Trabalho e Individual), ainda que o segurado não

apresente a CAT no ato do exame pericial, o que será contabilizado como um registro de acidente ou doença do trabalho (equivalerá a uma CAT registrada). O processo de contagem é feito de forma a impossibilitar a duplicação da contagem do evento.

Com isso, em termos de proteção previdenciária, não cabe mais ao médico perito do INSS duvidar da natureza acidentária da doença, quando não haja emissão de CAT, desde que identificada a doença como ligada à atividade empresarial, diante de um quadro de constantes afastamentos de trabalhadores pelo mesmo motivo (nexo técnico epidemiológico); já no campo da responsabilização civil do empregador, transfere-se o ônus de prova em matéria de doença ocupacional quando haja histórico de adoecimentos na empresa por trabalhadores nas mesmas condições: caberá, doravante, ao tomador dos serviços demonstrar que não concorreu para o mal que acometeu o trabalhador, o que só será possível mediante prova robusta (presunção legal).

O nexo técnico previdenciário está, a partir de então, dividido em três espécies:

- a) nexo técnico profissional ou do trabalho – fundamentado nas associações entre patologias e exposições constantes das listas A e B do Anexo II do Decreto nº 3.048/1999.
- b) nexo técnico por doença equiparada a acidente de trabalho – decorrente de acidentes de trabalho típicos ou de trajeto, bem como de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele relacionado – ocorrência de Nexo Técnico por Doença Equiparada a Acidente do Trabalho (NTDEAT) – implica a análise individual do caso, mediante o cruzamento de todos os elementos levados ao conhecimento do médico perito da situação geradora da incapacidade e a anamnese.
- c) nexo técnico epidemiológico previdenciário (NTEP) – aplicável quando houver significância estatística da associação entre o código da Classificação Internacional de Doenças (CID), e o da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), na parte inserida pelo Decreto n. 6.957/2009, na lista C do Anexo II do Decreto n. 3.048/1999.

Convém frisar que a inexistência de nexó técnico epidemiológico não elide o nexó entre o trabalho e o agravo, cabendo à perícia do INSS a caracterização técnica do acidente do trabalho, fundamentadamente, sendo obrigatório o registro e a análise do relatório do médico assistente, além dos exames complementares que eventualmente o acompanhem.

Na hipótese, a perícia deverá solicitar as demonstrações ambientais da empresa, efetuar pesquisa ou realizar vistoria do local de trabalho ou solicitar o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, diretamente ao empregador, conforme prevê o Manual de Acidentes do Trabalho elaborado pelo próprio INSS – Resolução INSS/PRES n. 535, de 5 de maio de 2016, p. 17. A CNI ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei n. 11.430 de 26.12.2006 (ADI n. 3931-8, Rel. Min. Cármen Lúcia), cujo pedido de liminar está pendente de apreciação. É de se destacar que essa lei tida pela CNI como inconstitucional corrige a nosso ver uma injustiça que era cometida contra o empregador cumpridor da infortunística, ou seja, não havia incentivo ao empregador que investia em prevenção, evitando acidentes, pagando o mesmo percentual fixo então previsto na Lei n. 8.212/1991, art. 22, inciso II, que estabelecia percentuais fixos de 1% a 3% da folha de pagamento para tais financiamentos do Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT, atualmente GILRAT).

A Lei atacada é tida por inconstitucional, pelo lado oposto, atendendo ao princípio constitucional não discriminatório passa a premiar o bom empregador que investe em prevenção, punindo o mau empregador que não assegura ao seu trabalhador um meio ambiente de trabalho equilibrado, sem riscos ocupacionais. Para tanto alterou os critérios da contribuição ao SAT, cujos percentuais continuam a ser de 1% a 3%, mas com direito à redução.

A empresa poderá requerer ao INSS, até 15 dias após a data para a entrega da GFIP, a não aplicação do nexó técnico epidemiológico ao caso concreto, desde que disponha de dados e informações que demonstrem que os agravos não possuem nexó técnico com o trabalho exercido pelo segurado. Em caso de não conhecimento tempestivo da informação do diagnóstico do agravo, referido requerimento poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da data para entrega da GFIP do mês de competência da realização da perícia que estabeleceu o nexó entre o trabalho e o agravo.

A informação sobre a concessão de benefícios com aplicação do NTEP será disponibilizada para consulta pela empresa, por meio do endereço eletrônico <<http://www.previdencia.gov.br/saude-e-seguranca-do-trabalhador/acidentalidade-por-cnpj/>> ou, subsidiariamente, pela Comunicação de Decisão do requerimento de benefício por incapacidade, entregue ao segurado.

Com o requerimento denominado “contestação de NTEP”, a empresa deverá formular as alegações que entender necessárias e apresentará a documentação probatória, em duas vias, para demonstrar a inexistência do nexo técnico entre o trabalho e o agravo.

Acerca deste tema, o art. 9º da Resolução 2.183/2018 do Conselho Federal de Medicina prevê:

Art. 9º Na contestação de nexo estabelecido pela perícia médica previdenciária, se o médico do trabalho detém elementos de convicção de que não há relação entre o trabalho e o diagnóstico da doença, deverá fazê-lo com critérios técnicos e científicos.

§ 1º Em sua peça de contestação de nexo ao perito médico da Previdência, o médico do trabalho poderá enviar documentação probatória demonstrando que os agravos não possuem nexo com o trabalho exercido pelo trabalhador, tais como:

- I – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;
- II – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO;
- III – Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP;
- IV – Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT
- IV – Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT;
- V – Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR;
- VI – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT;
- VII – análise ergonômica do posto de trabalho, ficha de produtos químicos e outros documentos relacionados às condições de trabalho e pertinentes à contestação poderão ser utilizados, quando necessários; e
- VIII – relatórios e documentos médico-ocupacionais, inclusive dados do prontuário

que poderá ser usado nos casos em que a contestação depender daquelas informações e enviá-las em caráter confidencial ao perito previdenciário.

Entretanto, o inciso VIII do § 1º do referido artigo teve sua eficácia suspensa por força de decisão na ACP 0000571-49.2019.5.10.0018, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Brasília/DF

O requerimento e as provas devem ser encaminhados pela Agência da Previdência Social mantenedora do benefício à perícia médica para análise prévia.

Sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo técnico entre o trabalho e o agravo, o segurado será comunicado sobre a existência do requerimento da empresa, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, permitida a juntada de documentos que venham a comprovar as suas alegações.

A análise do requerimento e das provas produzidas será realizada pela perícia médica, cabendo ao setor administrativo da Agência da Previdência Social comunicar o resultado da análise à empresa e ao segurado.

O INSS procederá à marcação eletrônica do benefício no Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade (SABI), que estará sob efeito suspensivo, deixando para alterar a espécie após o julgamento do recurso pelo CRPS, quando for o caso.

Da decisão do requerimento cabe recurso com efeito suspensivo, por parte da empresa e do empregador doméstico ou, conforme o caso, do segurado, a uma das Juntas de Recursos do CRPS. A interposição de recurso não prejudica o pagamento regular do benefício, desde que atendidos os requisitos de carência que permitam a manutenção do reconhecimento do direito ao benefício como auxílio-doença previdenciário.

Já se nota na jurisprudência a aplicação do art. 21-A da Lei n. 8.213/1991, favorecendo a presunção da natureza acidentária da incapacidade laborativa e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário em vez do previdenciário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO MORAL. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO

CAUSAL. PRESUNÇÃO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. O Nexo Técnico é ferramenta criada para a caracterização da doença ocupacional a partir de estatísticas existentes no órgão previdenciário. A novidade contida no artigo 21-A da Lei nº 8.213/91 constitui mera técnica destinada a vincular determinadas doenças a determinadas atividades econômicas e gera como resultado apenas a presunção do nexo que, todavia, pode ser ilidida por prova em contrário. Resulta daí que, não havendo prova pericial afastando o nexo causal, afigura-se perfeitamente possível aplicar a presunção que decorre do nexo técnico epidemiológico. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (...) (TST, AIRR 343940-55.2007.5.11.0004, 1ª Turma, Relator Desembargador Convocado Marcelo Lamego Pertence, DEJT 10.3.2017).

Todavia, convém ressaltar que tal presunção é relativa, comportando prova em sentido contrário:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. PRESUNÇÃO RELATIVA. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO. I – O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) presume a doença profissional pela simples associação entre a atividade da empresa e a doença ensejadora da incapacidade. Todavia, trata-se de presunção relativa, a qual pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário. II – Comprovada por perícia judicial a inexistência de nexo de causalidade entre a atividade exercida pelo autor e a doença que gerou a incapacidade para o trabalho, não é devida a concessão do auxílio-doença de natureza acidentária. III – Negou-se provimento ao recurso (TJDFT, Acórdão 1009744, 00309955720158070015, Relator José Divino, 6ª Turma Cível, DJE 26.5.2017).

36.5 ASPECTOS DA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA À VÍTIMA DE ACIDENTE

Já se disse antes que a proteção previdenciária não é plena, pois tarifada pela Lei de Benefícios. Não cobre, por exemplo, lucros cessantes e danos emergentes. Não há imposição de reparação do *status quo ante*, aliás, de impossibilidade material facilmente constatável, pois o que se encontra em discussão não são bens materiais, mas a vida ou a integridade física e psíquica do indivíduo.

Por esta razão, o constituinte de 1988 manteve a responsabilidade pessoal do empregador, independentemente do seguro de acidentes de trabalho e a consequente proteção pelo regime previdenciário. Havendo culpa do empregador, o indivíduo pode postular em Juízo uma reparação maior, com pretensão de *restitutio in integrum* – incluindo então as perdas e danos decorrentes da morte, lesão corporal ou perturbação funcional.

Para a proteção previdenciária, não há necessidade de existência de dolo ou culpa do empregador, sendo devido o benefício por incapacidade inclusive nos casos de culpa da vítima. Impõe-se que haja, sim, nexo causal entre o acidente ou a doença e a lesão ou a morte; caracteriza-se o nexo de causalidade se, abstraído o evento, a incapacidade para o trabalho não se tivesse verificado.

No caso da reparação dos danos pelo empregador, pode o empregado obter indenização quando a empresa, por seus prepostos, ou o empregador doméstico, ou ainda o tomador de serviços terceirizados tenha incorrido em conduta dolosa ou culposa que tenha causado o infortúnio (ou quando seja o caso de responsabilização objetiva), cabendo ao demandado provar a inexistência de dolo ou culpa. A matéria, via de regra, exige prova pericial, pois cumpre investigar a existência de dano e o nexo de causalidade entre o acidente ou doença e o trabalho, no acidente típico ou doença ocupacional.

Os danos materiais envolvem todos os prejuízos sofridos pelo trabalhador, seja pela redução de seu rendimento (a diferença entre a remuneração auferida e o valor do benefício previdenciário), bem como o que deixou de auferir e todas as despesas decorrentes de tratamentos, medicamentos e outros gastos. As regras do Código Civil dispõem sobre a reparação material, cumulativamente com a reparação de danos morais, tanto em caso de lesão corporal (com ou sem sequelas), como em caso de morte do trabalhador (quando será devida aos familiares do trabalhador falecido).

A jurisprudência tem admitido a responsabilização do empregador doméstico, mesmo antes da promulgação da EC n. 72 e da LC n. 150:

ACIDENTE DO TRABALHO. EMPREGADOR DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO. É plenamente possível o empregador doméstico ser responsabilizado pela reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho que tenha vitimado algum empregado da residência. Não há cogitar que o empregador doméstico possa exigir que o trabalhador exerça atividades que coloquem em risco a sua incolumidade física e mental e não seja responsabilizado em caso de sinistros ou doenças que venham a atingir o obreiro em razão da sua labuta, mormente quando submetido a atividades de risco acentuado ou em decorrência de dolo ou de manifesta culpa do empregador. Se lhe faltar o conhecimento técnico para evitar a exposição do empregado a situação de risco, espera-se, no mínimo, o bom senso do empregador nas suas determinações. Controvérsia que deve ser dirimida à luz da teoria da responsabilidade civil (TRT 12, RO 0000931-60.2010.5.12.0012, 1ª Câmara, Rel. Des. Águeda Maria L. Pereira. TRTSC/DOE em 10.7.2014).

A ação de indenização é de competência material da Justiça do Trabalho a partir da EC 45/2004, observando-se o rito processual trabalhista, como será visto adiante neste mesmo capítulo.

36.6 A COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO – CAT

Para que o segurado possa fruir dos benefícios e serviços em face de acidente do trabalho ou doença ocupacional, diante dos princípios que regem a concessão de benefícios, seria certo que a ele fosse imposta a iniciativa de requerer o benefício. Contudo, em vista das particularidades que envolvem o evento em questão, estabeleceu o legislador um modo de eximir o segurado ou seus dependentes deste ônus. Assim é que compete à empresa comunicar a ocorrência de acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho, e, desta maneira, o beneficiário fica

desobrigado de tomar a iniciativa de peticionar o benefício a que faça jus.

A CAT ao INSS é feita por formulário próprio, e constitui obrigação da empresa e do empregador doméstico, no prazo até o primeiro dia útil após a ocorrência, e, em caso de falecimento, de imediato, à autoridade policial competente, sob pena de multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, a ser aplicada pela fiscalização do INSS – art. 22 da Lei n. 8.213/1991 e art. 286 do Decreto n. 3.048/1999. Na falta de comunicação pela empresa, podem fazê-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical correspondente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, independentemente de prazo, sem que tal comunicação, contudo, isente a empresa da responsabilidade pela ausência de comunicação no prazo legal – §§ 2º e 3º do art. 22 da Lei em comento.

A falta de emissão da CAT não constitui óbice para o reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade, como é cediço na jurisprudência, tanto na Justiça Federal como na Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. (...) ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABILIDADE. DANO MORAL. O empregado que sofre acidente de trabalho faz jus à estabilidade. Restou consignado na decisão matriz que a lesão sofrida pelo réu guarda relação de causalidade com a execução do contrato de trabalho, além de ter sido constatada a culpa da autora. In casu, a reintegração do reclamante ao emprego foi determinada em virtude do reconhecimento da existência de doença profissional equiparada a acidente de trabalho, muito embora não tenha ocorrido a emissão de CAT. Sendo assim, tem-se que o empregado detém estabilidade provisória independentemente do recebimento de auxílio-doença acidentário, nos termos da parte final do item II da Súmula 378 do TST. Por fim, presentes os requisitos da responsabilidade subjetiva da empregadora o reclamante faz jus a indenização por dano moral. (...) (TST, RR - 80600-85.2006.5.02.0464, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 8.9.2017).

Portanto, a proteção acidentária pelo sistema previdenciário revela-se como a

forma mais adequada de garantir aos segurados a tutela mínima de sua subsistência, pois independe da situação financeira de quem contratava os serviços do segurado. Caso fosse estabelecida exclusivamente a proteção em âmbito de reparação pelo empregador, ou tomador da mão de obra, muitos trabalhadores teriam dificuldades de obter o bem jurídico tutelado, seja pela inadimplência, seja pela recalcitrância do devedor. Com isso, o regime previdenciário concede o benefício por incapacidade (ou pensão por morte) de modo a reparar imediatamente o risco à subsistência; mas isso não exclui, de forma alguma, a *restitutio in integrum*, esta devida pelo causador dos danos – patrimoniais e extrapatrimoniais.

A prestação previdenciária decorre do enquadramento do evento acidente nas regras de proteção acidentária, sem que haja integral reparação do dano (uma dita tarifada, pois calculada conforme a Lei de Benefícios).

A indenização à vítima de acidente ou doença ligada ao trabalho decorre de ato ou omissão ilícitos (por exemplo, falta de aplicação das normas de higiene e segurança no trabalho), que caracterizem conduta dolosa ou culposa do empregador, ou em casos de responsabilidade objetiva (teoria do risco da atividade) e visa à restituição integral do dano. A prestação previdenciária decorre do enquadramento do evento acidente nas regras de proteção acidentária, sem que haja integral reparação do dano (indenização tarifada).

Além das situações *supra*, há que se frisar o entendimento jurisprudencial de que: “Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez” (TST, Súmula n. 440).

Os danos experimentados, por sua vez, podem ser de índole patrimonial ou extrapatrimonial. No campo patrimonial, visam a compensar despesas decorrentes, como as de internação hospitalar, procedimentos médicos, tratamentos de saúde diversos, medicamentos, próteses e órteses, bem como as perdas causadas pelo infortúnio, como ocorre, por exemplo, com a queda de rendimentos gerada, via de regra, pela diferença aferida entre o benefício previdenciário e a remuneração do acidentado, durante o período de afastamento do trabalho, ou de modo permanente, na

invalidez acidentária. Por sua vez, os danos extrapatrimoniais são aqueles que não guardam relação com bens economicamente mensuráveis, mas sim com os bens imateriais, como a integridade física, estética e psíquica, ou o sofrimento causado pelo fato trágico.

Há, ainda, a situação do trabalhador sem registro formal em CTPS que, por conta disso, acaba por ter seu benefício indeferido pelo INSS, o que portanto revela o dever do empregador-sonegador de indenizar a totalidade dos valores que deveria o trabalhador receber a título de benefício, além dos danos morais decorrentes da penúria experimentada por ter ficado sem rendimentos do trabalho e sem outra fonte de sustento:

“Na hipótese em que o empregado, por culpa exclusiva de seu empregador, fica impossibilitado de receber o benefício previdenciário do auxílio-doença, por culpa exclusiva do empregador que cadastrou PIS diverso daquele da trabalhadora junto à Caixa Econômica Federal, o dano não precisa sequer ser provado, pois trata-se de dano in re ipsa, ou seja, é aquele que a presunção da sua ocorrência é bastante, em situação na qual há suficiente indício de que haja ocorrido, em razão de ser consequência necessária e inevitável da conduta praticada, bastando tão somente a comprovação do fato.” (TRT 1ª Região, RO 000000680.2011.5.01.0062, Rel. Des. Evandro V. Lopes, 5ª Turma, publ. 2.9.2014)

Pertinente observar, a respeito dos danos morais, ou extrapatrimoniais, as alterações trazidas pela Lei n. 13.467/2017 à Consolidação das Leis do Trabalho, nos arts. 223-A e seguintes, que visam dispor sobre tais danos no âmbito das relações de trabalho.

Pretende a aludida Lei, em substituição ao Código Civil, disciplinar as situações de dano extrapatrimonial, identificando quais os bens juridicamente tutelados, tanto quando o ofendido é o trabalhador quanto para as situações em que o empregador é o lesado – e este último não envolve a discussão nesta obra.

De plano, cumpre refutar a tese de que regras novas sobre reparação de danos possam ser aplicadas a fatos pretéritos à sua vigência. Neste sentido: TRT 12, RO

0000580-51.2016.5.12.0053, 6ª Câmara, Rel. Carlos Alberto Pereira de Castro, publ. 1.8.2018.

O art. 223-B da CLT, vigente a partir de 11.11.2017, prevê: “Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação”.

Nota-se a intenção do legislador de evitar o reconhecimento de direito à reparação moral ou estética quando o trabalhador, já falecido, não tenha obtido a reparação em vida e a ação venha a ser intentada pelo espólio, ou assumida por este, quando a ação já tiver sido ajuizada e o falecimento se dê no curso do processo, quando ocorre o fenômeno da habilitação.

No entanto, peca a regra em questão ao se contrapor à jurisprudência pacificada dos Tribunais, no sentido de que tais situações não acarretam a perda do direito à reparação. Nesse sentido, “o espólio pode propor ação própria de reparação de danos morais sofridos pelo *de cujus* e, com mais razão, pode suceder no direito de receber a indenização por dano moral requerida pelo *de cujus* em ação por ele mesmo iniciada” (STJ, AgRg no Agravo em REsp 195.019/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.10.2012).

Da mesma forma, não há como interpretar tal regra como tendo causado a extinção dos chamados “danos por ricochete”, relacionados especialmente aos familiares do trabalhador falecido, pelo sofrimento causado a estes diretamente.¹⁹ Como bem exemplifica Goldschmidt,

“(…) num acidente em que, por culpa do empregador, o trabalhador acabou ficando tetraplégico, necessitando, doravante, de toda uma sorte de cuidados especiais e tendo sua vida sexual ceifada, afetando irremediavelmente a vida de sua esposa, (...) sofrendo, com isso, danos ‘por ricochete (...)’²⁰.

Em seguida, preceitua o art. 223-C: “A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.”. Todavia, como já afirmado,

também a integridade estética e psíquica são bens imateriais protegidos, pelo que se compreende o rol como meramente taxativo, como está presente em âmbito doutrinário²¹ e em pacificada jurisprudência.

Entretanto, a regra que desperta maior polêmica é a do art. 223-G, em especial o seu § 1º:

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:

I – a natureza do bem jurídico tutelado;

II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação;

III – a possibilidade de superação física ou psicológica;

IV – os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;

V – a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;

VI – as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;

VII – o grau de dolo ou culpa;

VIII – a ocorrência de retratação espontânea;

IX – o esforço efetivo para minimizar a ofensa;

X – o perdão, tácito ou expresso;

XI – a situação social e econômica das partes envolvidas;

XII – o grau de publicidade da ofensa.

§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:

I – ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;

II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;

III – ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; IV – ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido.

§ 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1º deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor.

§ 3º Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor

da indenização.

O legislador pretende destarte tarifar, ou “tabelar a reparação de danos”²² nas relações de trabalho (incluindo, evidentemente, os de origem acidentária) que não sejam os patrimoniais, estabelecendo uma base de cálculo equivalente a múltiplos do “salário contratual do empregado. Além disso, os danos extrapatrimoniais no âmbito das relações de trabalho passariam a contar com um valor máximo, que seria de 50 vezes o valor do salário – ou 100 vezes, caso aplicada a regra do § 3º. A regra, conforme a melhor doutrina, com a qual concordamos, fere frontalmente o princípio da igualdade, ao tentar, a um só tempo, fixar limites à mensuração (sem identificar o que seriam danos de natureza “leve”, “média”, “grave” ou “gravíssima” e, ainda, mais gravemente, considerar que o dano sofrido por um trabalhador mais bem remunerado deve ser maior que o de outro, menos bem retribuído.²³

O STF possui precedente importante sobre o tema:

“Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Dano moral. Publicação de notícia inverídica, ofensiva à honra e à boa fama da vítima. Ato ilícito absoluto. Responsabilidade civil da empresa jornalística. Limitação da verba devida, nos termos do art. 52 da Lei 5.250/67. Inadmissibilidade. Norma não recebida pelo ordenamento jurídico vigente. Interpretação do art. 5º, IV, V, IX, X, XIII e XIV, e art. 220, caput e § 1º, da CF de 1988. Recurso extraordinário improvido. Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada pela atual Constituição da República. Por isso, já não vige o disposto no art. 52 da Lei de Imprensa, o qual não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente.” (RE 447.584, 2ª Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, publ. 16.3.2017)

Para a caracterização da responsabilidade do empregador ou tomador do trabalho, há que se ter em conta os seguintes aspectos: a) o acidente é fato humano; b) causa prejuízo, ou dano; c) configura-se como violação a um direito da vítima; d) caracteriza-se com a noção de culpa (lato sensu) do empregador ou tomador, em

regra.

Assim, não será devida indenização pelo empregador em todo e qualquer acidente do trabalho; há que se identificar algum fundamento para que este seja responsabilizado pelo infortúnio sofrido pelo trabalhador. Para tanto, terá de ser analisado, em cada caso concreto, se a conduta do empregador (ou de seus prepostos) influenciou no resultado danoso.

Hipótese bastante comum de reconhecimento da ausência de responsabilização do empregador envolve os chamados acidentes de percurso:

(...) Embora não se possa presumir a culpa em diversos casos de dano moral – em que a culpa tem de ser provada pelo autor da ação –, tratando-se de doença ocupacional, profissional ou de acidente do trabalho, essa culpa é presumida, em virtude de o empregador ter o controle e a direção sobre a estrutura, a dinâmica, a gestão e a operação do estabelecimento em que ocorreu o malefício. Contudo, o acidente de percurso equipara-se ao acidente de trabalho, regra geral, apenas no que se refere a repercussões de ordem previdenciária (benefícios e estabilidade acidentária). Assim, via de regra, inexistente responsabilização civil da empregadora nessa situação, caso não haja liame entre a conduta patronal e o acidente de percurso ocorrido. Na hipótese, depreende-se das informações consignadas pelo Tribunal Regional, a partir da análise do boletim de ocorrência e do laudo de exame de corpo delito, que o empregado da Reclamada faleceu dentro do transporte coletivo, no trajeto entre residência e o trabalho, logo após se envolver em uma luta corporal com o motorista do ônibus e outros indivíduos ali presentes. O TRT destacou “que a reclamada não teve nenhum envolvimento no infortúnio que ceifou a vida do empregado”. Diante desses dados fáticos, não se vislumbra a alegada relação de causalidade entre o acidente que vitimou o de cujus e qualquer conduta patronal. Logo, não há que se falar em responsabilidade civil da Reclamada, inexistindo, portanto, o direito à indenização pleiteada. (...) (TST, AIRR 905-49.2015.5.10.0010, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 20.10.2017).

Portanto, é certo que ao empregador, em caso de dolo ou culpa (grave, leve ou levíssima), cabe a reparação ao empregado, mediante indenização por perdas e danos, materiais e/ou morais (art. 186 do Código Civil atual).

Muito se discute, no campo da responsabilidade civil do empregador em razão de acidente do trabalho, a respeito da aplicabilidade da regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, que prevê a objetivação da responsabilidade nas hipóteses em que a atividade desempenhada seja, por sua natureza, causadora de risco à saúde ou integridade física de outrem.

Uma corrente doutrinária sustenta a sua não aplicação, em função da literalidade do dispositivo constitucional (art. 7º) que prevê a responsabilização do empregador “em caso de dolo ou culpa”, e que a responsabilidade objetiva, no caso, seria somente da Previdência Social (teoria do risco social).

Outra corrente sustenta a inexistência de motivos para a não aplicação da regra do Código Civil, pois trata-se da ampliação da proteção ao trabalhador vítima de acidente, não colidindo, pois, com o dispositivo constitucional.

A matéria tornou-se definitivamente pacificada pelo STF quando do julgamento, em 05.09.2019, do tema 932 de Repercussão Geral, sufragando a tese de aplicabilidade do parágrafo único do art. 927 do Código Civil a situações de indenização por acidente do trabalho e hipóteses a ele equiparadas.

A nosso ver, não há sentido lógico em excluir a aplicação da regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil nas hipóteses de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Há que se ter em conta que a responsabilidade civil tem seu regramento na lei civil, e os parâmetros para a proteção da vítima de danos são elencados ali, indistintamente, para todas as hipóteses em que ocorra a lesão a direitos patrimoniais ou morais.

Fere o bom senso, com a devida vênia, imaginar que num acidente causado, por exemplo, pelo uso de explosivos ou inflamáveis o empregado vitimado pelo acidente seja menos protegido que o cidadão que, não tendo relação de trabalho, também seja atingido em algum de seus direitos:

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo ordenamento jurídico é um dos

reflexos da preocupação do legislador com a tutela dos direitos pertencentes àqueles que não podem negociar, em condições de igualdade, os seus interesses com a outra parte da relação contratual. Nesse passo, o Código Civil, em seu art. 927, parágrafo único, estabelece que será objetiva a responsabilidade daquele que, em face do desenvolvimento normal de sua atividade, puder causar dano a outrem. Atividade, no sentido utilizado na norma, deve ser entendida como a conduta habitualmente desempenhada, de maneira comercial ou empresarial, para a realização dos fins econômicos visados pelo autor do dano. Entretanto, dado o caráter excepcional de que se reveste a responsabilidade objetiva em nosso ordenamento jurídico (já que a regra é de que somente haverá a imputação de conduta lesiva a alguém se provada a sua atuação culposa), somente nos casos em que os produtos e serviços fornecidos pelo causador do dano apresentarem perigo anormal e imprevisível ao sujeito que deles se utiliza haverá espaço para a incidência do citado diploma legal. Ressalte-se, ainda, que o Código Civil, por força dos arts. 8º, parágrafo único, da CLT²⁴ e 7º do CDC, ostenta a condição de norma geral em termos de responsabilidade civil, motivo pelo qual a sua aplicação aos demais ramos do direito depende da inexistência de legislação específica sobre o assunto, assim como de sua compatibilidade com os princípios inerentes à parcela do direito a que visa a inserção da aludida regra geral. No direito do consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelos defeitos dos produtos e serviços despejados no mercado é objetiva, independentemente de a atividade por ele normalmente desenvolvida apresentar risco a direito de outrem. Assim, desnecessária a aplicação da norma civil às relações de consumo, dado o caráter mais benéfico desta. No Direito do Trabalho, entretanto, no art. 7º, XXVIII, da Carta Magna determina-se, tão somente, que o empregador responderá pelos danos morais e materiais causados aos seus empregados, desde que comprovada a culpa daquele que suporta os riscos da atividade produtiva. A Constituição Federal, como se percebe, não faz menção à possibilidade de se responsabilizar objetivamente o empregador pelos aludidos danos. Apesar disso, tendo em vista o disposto no caput do aludido dispositivo constitucional e o princípio da norma mais benéfica, a outra conclusão não se pode chegar, senão de que não se vedou a

criação de um sistema de responsabilidade mais favorável ao empregado, ainda que fora da legislação especificamente destinada a reger as relações laborais, mormente se considerarmos que o trabalhador, premido pela necessidade de auferir meios para a sua sobrevivência, apresenta-se, em relação ao seu empregador, na posição mais desigual dentre aquelas que se pode conceber nas interações humanas. Dessa forma, a fim de evitar o paradoxo de se responsabilizar o mesmo indivíduo (ora na condição de empregador, ora na condição de fornecedor) de forma diversa (objetiva ou subjetivamente) em face do mesmo evento danoso, somente pelo fato de as suas consequências terem atingido vítimas em diferentes estágios da atividade produtiva, necessária se faz a aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil ao direito do trabalho, desde que, no momento do acidente, o empregado esteja inserido na atividade empresarialmente desenvolvida pelo seu empregador. (...) (TST, RR 140700-84.2007.5.08.0114, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, DEJT 12.08.2011).

Temos sustentado que o entendimento se aplica a todas as atividades consideradas pela lei trabalhista como perigosas (ensejando o direito do empregado à percepção do adicional de periculosidade), bem como as atividades tidas como de alto risco de vida (empregados de empresas de vigilância, segurança e transporte de valores, por exemplo).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA 13.015/2014. 1. ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA. – DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATIVIDADE DE RISCO. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva quando a atividade do trabalhador é de risco, como no caso dos autos, em que o Autor era vigilante de carro-forte e foi alvejado durante tentativa de assalto. Precedentes da SBDI-I. Recurso de Revista não conhecido (TST, RR 400-16.2008.5.03.0134, Rel. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, DEJT 11.02.2011).

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATIVIDADE DE RISCO. AGENTE DE

SEGURANÇA METROVIÁRIO. AGRESSÕES EFETUADAS POR TERCEIROS. REDUÇÃO PARCIAL E DEFINITIVA DA CAPACIDADE LABORAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. A insuficiência da teoria da culpabilidade para dar solução aos inúmeros casos de vítimas de acidentes levou à criação da teoria do risco, que sustenta que o dono do negócio é o responsável por riscos ou perigos que sua atividade promova, ainda que empregue toda diligência para evitar o dano. Trata-se da denominada teoria do risco criado, segundo a qual, em sendo o empregador responsável pela organização da atividade produtiva, beneficiando-se do lucro do empreendimento, nada mais razoável e justo do que lhe imputar a responsabilidade pelo ressarcimento ao obreiro dos danos decorrentes de sua exposição ao foco de risco, independentemente de cogitação acerca da imprudência, negligência ou imperícia. Assim, fixada a premissa pelo TRT de que o trabalhador, no exercício de sua função de segurança de agente metroviário da Reclamada, foi vítima de acidente de trabalho, consistente em agressões efetuadas por terceiros, que lhe ocasionaram lesões na região lombar, pescoço e joelho direito, acarretando a redução, parcial e definitiva, de sua capacidade laboral, a situação autoriza a responsabilização objetiva da empregadora, nos termos da regra inserta no parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Nessa esteira, o Tribunal Regional – ainda que tenha revelado que o acidente ocorreu por culpa de terceiros –, ao condenar à Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, amparado na teoria da responsabilidade objetiva, proferiu decisão em conformidade com a atual e notória jurisprudência desta Corte (TST, AIRR 1015-52.2013.5.02.0071, Relator Ministro Douglas Alencar Rodrigues, 5ª Turma, DEJT 27.10.2017).

Não se defende aqui a objetivação de responsabilidade em todo e qualquer acidente, mas a aplicação criteriosa do instituto, de forma a verificar, no caso concreto, o seu cabimento:

ACIDENTE DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DO RISCO. Segundo a dicção do parágrafo único do artigo 927 do CC, quando a atividade normalmente

desenvolvida pelo empregador implicar, por sua natureza, risco para outrem, a reparação dos danos daí decorrentes deve ser apreciada à luz da responsabilidade objetiva. Advertem os civilistas que não é qualquer risco que autoriza a aplicação desse instituto, mas apenas um risco anormal, a que se submetem determinados grupos de pessoas que podem ser atingidos pela atividade perigosa de que trata a norma em tela, encontrando-se, assim, fora dessa seara, as situações de risco às quais estão expostos os membros da coletividade geral. No caso em exame, a Ré atua no ramo da exploração florestal, tida como atividade de “risco grau 3” pela NR 04 do MTE, todavia, a despeito dessa questão, não há falar em incidência da responsabilidade objetiva, porque o acidente noticiado na inicial não está vinculado à atividade perigosa desenvolvida pela empresa. Com efeito, ficou demonstrado que o autor se acidentou, torcendo o pé em um pequeno buraco, logo, é inexorável que a regra do parágrafo único do art. 927 do CC não se amolda ao caso concreto, porque esse contexto de risco no qual o infortúnio se deu se apresenta de forma normal na vida cotidiana, podendo alcançar a qualquer ser humano. Afastada a possibilidade de aplicação da teoria do risco, o acidente deve ser examinado à luz da responsabilidade subjetiva, sendo certo que, também sob esse viés, não emerge a obrigação de indenizar, visto que não ficou provada a presença dos pressupostos previstos no art. 186 do mesmo diploma legal (TRT da 23ª Região, RO no Proc. 00226.2010.091.23.00-7, Rel. Des. Tarcísio Valente, 1ª Turma, publ. 9.12.2011).

A existência de nexo técnico epidemiológico (art. 21-A da Lei n. 8.212/1991) também pode ser vista como passível de reconhecimento da responsabilidade objetiva do empregador, posto que ineficiente a empresa quanto a medidas de prevenção de enfermidades laborativas.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. O recurso de revista merece ser admitido por divergência jurisprudencial. Agravo de instrumento a que se dá provimento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE

REVISTA. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO. ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO CONSTATADO POR PERÍCIA MÉDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. TEORIA DO RISCO CRIADO. APLICABILIDADE DO ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. Embora o artigo 436 do CPC disponha que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, ele deverá formar sua convicção com outros elementos constantes dos autos. Na hipótese vertente, o TRT não indicou outras provas que desconstituíssem o seguinte registro: trata-se de ação laboral de risco ambiental grave, conforme prevê o artigo 22, inciso II, da Lei 8.212/91. A legislação vigente tende a agasalhar a responsabilidade objetiva em tema de reparação civil, especialmente quando as atividades exercidas são de risco, conforme dispõe o art. 927 e parágrafo único do Código Civil de 2002, admitindo, assim, no âmbito do Direito do Trabalho, a teoria da responsabilidade objetiva do empregador, nos casos de acidente de trabalho. E na hipótese releva a circunstância, anotada pelo acórdão do TRT, da presença de nexo técnico-epidemiológico entre a enfermidade do trabalhador e sua atividade laborativa, no exercício da qual e por força do cumprimento do dever funcional, fora agredido. Ai também caracterizada culpa presumida, com ônus probatório da reclamada. Recurso de revista conhecido e provido (TST, AIRR 1195-30.2010.5.18.0006, Rel. Min. Horácio Raymundo de Senna Pires, 3ª Turma, DEJT 25.11.2011).

A nosso ver, também é caso de responsabilidade objetiva do empregador o acidente envolvendo trabalhadores com idade inferior a 18 anos, ante a impossibilidade jurídica de se sustentar a culpabilidade de pessoa ainda incapaz para os atos da vida civil. O empregador que contrata adolescentes assume o risco integral por acidentes no trabalho.

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRABALHADOR ADOLESCENTE. ACIDENTE COM MÁQUINA COLHEITADEIRA/TRITURADORA. É fato incontroverso que o autor, menor de idade à época do acidente, operava máquina colheitadeira/trituradora e tinha ainda, por função, introduzir a cana na máquina, a qual triturou sua mão e

antebraço esquerdos, resultando na amputação do antebraço e em ferimentos no braço. A culpa do réu advém do descumprimento das normas de proteção ao trabalho infantil e de segurança, higiene e saúde do trabalho, evidenciando sua negligência quanto à observação dessas normas, o que propiciou o acidente ocorrido, porquanto expôs menor de idade aos perigos da operação de uma máquina agrícola. Como bem asseverou o juízo a quo, o uso de tais máquinas agrícolas é considerado, pela legislação, prejudicial à saúde e à segurança da criança, conforme Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil, e Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, ambas ratificadas pelo Brasil. Diante do exposto, mantém-se incólume a sentença que reconheceu o dever de indenizar. (...) (TRT da 23ª Região, RO no Proc. 01157.2009.071.23.00-0, Rel. Des. Osmair Couto, 1ª Turma, publ. 27.6.2012).

A reparação pode atingir os danos patrimoniais (despesas com assistência médica, exames, medicação e internação; lucros cessantes e danos emergentes), assim como os danos morais (dano moral propriamente dito, dano funcional e estético). Não se aplica mais a Súmula n. 229 do Supremo Tribunal Federal, que exigia, no mínimo, a culpa grave, em face da redação do inc. XXVIII do art. 7º.

O caráter da ação é indenizatório, visando restabelecer a situação existente antes do dano – *restitutio in integrum* – ou impor condenação equivalente, diferentemente da concessão do benefício previdenciário, em que se visa à compensação mediante a prestação previdenciária.

A responsabilidade do empregador ocorre também em função da conduta de seus prepostos e empregados, quando estes tenham dado causa, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, ao acidente (arts. 932, III, e 933 do Código Civil atual – Súmula n. 341 do STF); é a chamada culpa presumida *in eligendo*. Na jurisprudência, entende-se cabível a responsabilização pela falta de fiscalização ou cuidado sobre coisa (culpa presumida *in vigilando* ou *in custodiendo*), em aplicação parcimoniosa das teorias da responsabilidade subjetiva e objetiva.

Admite-se, além do empregador, a responsabilidade de tomadores de serviços terceirizados, quando haja concorrido para o infortúnio, como se nota da redação do

art. 223-E da CLT: “São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão”. Da mesma forma, o § 1º do art. 9º da Lei n. 6.019/74 dispõe atualmente que “É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado” (parágrafo incluído pela Lei nº 13.429, de 2017).

A matéria também encontrava respaldo na jurisprudência:

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO TRABALHADOR. TERCEIRIZAÇÃO. Na hipótese restou demonstrado que a tomadora de serviços concorreu com culpa para o acidente de trabalho sofrido pelo obreiro. Dessa forma, deve a tomadora de serviço responder de modo solidário com a prestadora de serviços pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, na forma do artigo 942 do Código Civil, mesmo no caso de terceirização lícita. Julgados. Recurso de revista não. conhecido (TST, RR 72100-83.2007.5.01.0541, Relatora Ministra Delaíde Miranda Arantes, 2ª Turma, DEJT 13.10.2017).

Somente as hipóteses excludentes do art. 188 do Código Civil (legítima defesa, exercício regular de direito ou estado de necessidade), o dolo do empregado, ou a força maior, afastam a responsabilidade civil do empregador.²⁵

Convém frisar que, na forma da Súmula n. 387 do STJ, cuja inteligência pode ser adotada perfeitamente em demandas de indenização acidentária, mesmo as em curso na Justiça do Trabalho, “É possível a acumulação das indenizações de dano estético e moral”.

Além disso, repisa o art. 223-F da CLT: “A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo”, e, “se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de natureza extrapatrimonial” e,

também, como já era cediço em sede jurisprudencial, “a composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais” (§§ 1º e 2º do art. 223-F).

Em casos de morte, bem como quando há invalidez ou ainda dano estético, funcional ou psíquico, cabível a aplicação dos arts. 948 a 951 do Código Civil, devendo, dentro do prudente critério de mensuração do Juiz, fixar-se o direito dos familiares do trabalhador falecido a alimentos provisionais, danos emergentes e despesas com internação, tratamento e, em caso de morte, as despesas com o luto/funeral.

A Súmula Vinculante n. 4 do STF, que estabeleceu a impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de outros direitos, não veda que se estabeleçam condenações (por exemplo, indenizações por danos ou fixação de valores de pensão alimentícia) em número de salários mínimos. O entendimento do STF sobre este tema, desde antes da edição da súmula, já era pacífico: “A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de condenação em salários mínimos, desde que a atualização seja feita de acordo com índices oficiais de correção monetária” (AI-AgR 603843-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 29.4.2008).

Em qualquer caso, o pedido constante da petição inicial dirigida ao Juiz do Trabalho deve sempre indicar o quantum pleiteado em Juízo, a fim de que se estabeleçam os limites da litiscontestação (CLT, art. 840, § 1º, com redação dada pela Lei 13.467/2017; e art. 324 do CPC/2015). O autor da demanda pode, ainda, postular como acessório da condenação, além da correção monetária e dos juros moratórios, os juros compensatórios, compostos, pois o dano provém de ato ilícito.

Já quanto às ações de indenização movidas pelos dependentes do trabalhador acidentado, quando vítima de acidente fatal, o STJ editou a Súmula n. 366, em novembro de 2008: “Compete à Justiça estadual processar e julgar ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho”. No entanto, a referida súmula foi cancelada, em setembro de 2009, por contrariar orientação jurisprudencial do STF, segundo a qual, o ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a competência da Justiça especializada, pois a transferência do direito patrimonial em decorrência do óbito do empregado é

irrelevante (CC 7545/SC – DJe 14.8.2009). Assim, os familiares do trabalhador falecido devem ajuizar a ação de indenização por perda do ente querido também na Justiça do Trabalho, devendo ser frisado que, neste caso, a demanda é ajuizada tendo como autores cada um dos familiares a serem indenizados, e não o espólio do trabalhador falecido; é que, tratando-se de indenização devida pelo falecimento deste último, o direito à reparação é de cada um dos familiares, não fazendo parte do patrimônio do trabalhador que veio a óbito.

O Ministério Público tem legitimidade ativa para propor ação civil pública, na defesa de interesses coletivos (das categorias profissionais) e difusos – no caso, trata-se de risco social, logo interessada é toda a sociedade – quando se trate de eliminação ou neutralização dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais no ambiente de trabalho (CF, art. 129, III), com a possibilidade de medida cautelar (art. 4º da Lei n. 7.347/1985).

Acerca do instituto da prescrição na ação de indenização por danos morais, a questão tem sido tormentosa para as partes litigantes, já que, além da alteração da regra do Código Civil, a fixação da competência trabalhista vem apresentando novas nuances dos entendimentos até então existentes.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 1. Orienta-se o entendimento recente da SBDI-I desta Corte superior no sentido de que a regra prescricional aplicável à pretensão relativa a indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho é definida a partir da data em que a parte tem ciência inequívoca do evento danoso. Ocorrido o acidente ou cientificada a parte da incapacitação ou redução da sua capacidade laboral em ocasião posterior ao advento da Emenda Constitucional n.º 45/2004, por meio da qual se definiu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar tais demandas, a prescrição incidente é a prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição da República, porquanto indiscutível a natureza trabalhista reconhecida ao evento. Contrariamente, verificado o infortúnio anteriormente à entrada em vigor da

referida emenda constitucional, prevalece a prescrição civil, em face da controvérsia que pairava nas Cortes quanto à natureza do pleito – circunstância que não pode ser tomada em desfavor da parte. 2. Na presente hipótese, resulta incontroverso que a ciência inequívoca da lesão se deu em 01/09/1997, época em que vigia o Código Civil de 1916, que previa a incidência da prescrição vintenária na hipótese. 3. Ajuizada a presente ação, perante a Justiça Comum, em 09/01/2003, ou seja, dois dias antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, não há prescrição a ser decretada no tocante à pretensão à reparação por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho, não havendo falar sequer na aplicação da regra de transição consagrada no artigo 2.028 do atual diploma civil. 4. Destaque-se, ainda, que, no que tange aos herdeiros de empregado falecido, menores de 16 (dezesseis) anos, tem aplicação nesta Justiça Especializada a causa impeditiva da prescrição prevista no artigo 198, I, do Código Civil, ante a lacuna da Consolidação das Leis do Trabalho, além de ser compatível com seus princípios. Precedentes. 5. Recurso de Revista não conhecido. (...) (TST, RR 87100-92.2005.5.03.0071, Relator Desembargador Convocado: Marcelo Lamago Pertence, 1ª Turma, DEJT 2.6.2017).

Em caso de concessão de aposentadoria por invalidez, o entendimento é que esta se torna o marco inicial da contagem:

PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL E MATERIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 45/2004. MARCO INICIAL. 1. O TST firmou entendimento de que, quanto à pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, afastado o trabalhador em razão da percepção de benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional, no caso, é a data da aposentadoria por invalidez. Julgados. 2. Quanto à regra aplicável, nos termos da jurisprudência do TST, para as lesões cuja ciência inequívoca ocorreu a partir da promulgação da EC nº 45/2004, hipótese dos autos, aplica-se aquela prevista no artigo 7º, XXIX, da Constituição da

República. 3. Tratando-se de hipótese em que o reclamante está aposentado por invalidez e, ante a previsão constante do artigo 475, caput, da CLT, que dispõe que o contrato ficará suspenso (e não extinto), deve incidir o prazo constitucional de 5 (cinco) anos. 4. Nesse contexto, concedida a aposentadoria por invalidez em 05/07/2005 e ajuizada a reclamação trabalhista em 27.6.2011, a pretensão está prescrita. Recurso de revista não conhecido(TST, RR 1310-74.2011.5.09.0068, Relator Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, 8ª Turma, DEJT 27.10.2017).

Digno de registro, ainda, que a prescrição bienal (ou total) de que trata o art. 7º da CF/1988 (e o art. 11 da CLT) deve ser aplicada (ou não) com o devido sopesamento em cada caso concreto, com a verificação de quando efetivamente nasce a lesão ao direito (*actio nata*), que pode em certos casos superar o lapso de dois anos após o fim do contrato, como se nota do julgado a seguir:

“RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. DOENÇA OCUPACIONAL. LESÃO POSTERIOR À EC 45/2004. PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. *ACTIO NATA*. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXTENSÃO DA LESÃO. PERÍCIA JUDICIAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A SbdI-1 do TST, ao julgar o Processo nº E-RR-2700-23.2006.5.10.0005, em 22/5/2014, de relatoria do Ministro Aloysio Corrêa da Veiga, publicado no DEJT em 22/8/2014, em sua composição completa, após amplo debate, decidiu que, o marco prescricional, será a data da ciência inequívoca da lesão e que a prescrição trabalhista é aplicável para as ações em que se pleiteia o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente do trabalho quando a lesão ocorreu após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45/2004. Sendo assim na hipótese dos autos, mesmo com o afastamento da prescrição civil aplicada pelo Tribunal Regional, não há que se falar na aplicação da prescrição bienal a partir da concessão do auxílio doença (27 de junho de 2003, nem da rescisão do contrato, uma vez que a *actio nata* apenas se dá em momento da perícia judicial, quando o empregado toma ciência da extensão da lesão. Isto porque, se aplicada a prescrição bienal ao caso, a pretensão já

nasceria fulminada pelo instituto, nas hipóteses em que a ciência inequívoca se desse por perícia judicial realizada no curso da ação. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST, RR 380-59.2011.5.02.0033, 2ª Turma, Rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, DEJT 31.8.2018)

36.7 ESTABILIDADE DO EMPREGADO ACIDENTADO

O art. 118 da Lei n. 8.213/1991 prevê garantia de emprego ao trabalhador que tenha sofrido acidente de trabalho, pelo prazo de doze meses após a cessação do auxílio-doença decorrente do acidente, independentemente da percepção de auxílio-acidente.

A norma é de natureza trabalhista e não previdenciária, pois impõe ao empregador vedação à dispensa sem justa causa do empregado – urbano ou rural – que tenha sofrido acidente ou doença ocupacional; logo, não se concebe como sendo de bom alvitre que esteja incluída em legislação que verse sobre matéria diversa. Além disso, é lacunosa, porque não prevê algumas circunstâncias relativas ao trabalhador acidentado.

Questiona-se o fato de ter tal regra sido inserida numa lei ordinária, quando o inc. I do art. 7º da Constituição fala em garantia do emprego nos termos de lei complementar. O Supremo Tribunal Federal, instado a se pronunciar sobre a matéria, negou liminar que postulava suspensão da eficácia da norma (ADI 639-8/600, rel. Min. Moreira Alves, *DJU* 22.5.1992).

Em relação às lacunas mencionadas linhas atrás, vê-se que a primeira delas diz respeito aos trabalhadores vitimados por doenças ocupacionais. Poder-se-ia dizer que, tendo o art. 118 sido literal no sentido de estar o emprego garantido aos vitimados de acidente-tipo, o mesmo não se aplicaria aos que contraíssem doença profissional ou do trabalho, ou por exemplo, fossem vitimados por acidentes *in itinere*. Sem razão, contudo. O art. 20 da Lei n. 8.213/1991 é de clareza irrefutável ao equiparar ao acidente do trabalho as doenças ocupacionais. Assim, aplica-se a estabilidade provisória do acidentado aos empregados que, em virtude de doença ocupacional, bem como as situações equiparadas ao acidente típico, tenham ficado

afastados do trabalho, pelo prazo exigido para a obtenção do direito. Neste sentido: TST, RR 225-52.2015.5.11.0005, 7ª Turma, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, *DEJT* 31.8.2018.

Um segundo aspecto dessa regra é o que diz respeito ao momento de aquisição da estabilidade. Nesse ponto, parece inexistir dúvida plausível: a obtenção do direito à estabilidade ocorre no dia seguinte ao final da incapacidade proveniente de acidente do trabalho ou doença ocupacional. Dessa data pode-se dizer que o empregado tem direito adquirido à estabilidade; no entanto, enquanto estiver em gozo de benefício, seu contrato de trabalho estará suspenso e, com isso, não há como ser dispensado. Cabe ressaltar que se considera como dia do acidente, no caso de doença ocupacional, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória – se for o caso –, ou, ainda, o dia em que tenha sido realizado o diagnóstico, valendo, para fim de fixação da data, o fato que ocorrer primeiro (art. 23 da Lei n. 8.213/1991). A efetiva fruição da estabilidade, portanto, depende do implemento da condição – o retorno ao trabalho, determinado pela perícia médica do INSS, ou seja, a “alta médica”. Somente a partir do primeiro dia de retorno ao trabalho é que será computado o prazo de 12 meses de estabilidade.

Mais recentemente, com a promulgação da LC n. 150/2015, que regulamentou a extensão de diversos direitos previstos na CF/1988 aos empregados com vínculo doméstico, incluindo-se a proteção acidentária, houve alteração dos arts. 19, 21, 21-A e 86 da Lei n. 8.213/1991, mas o legislador não alterou a redação do art. 118, que continua se referindo somente à “empresa”, gerando a seguinte dúvida: teria deixado o legislador de estender a estabilidade acidentária aos domésticos? Ou a omissão da expressão “empregador doméstico” no referido dispositivo legal pode ser tratada como um “esquecimento”, e deve ser aplicado de modo sistemático o direito, garantindo-se não só o auxílio-doença acidentário ao doméstico, mas também a estabilidade após a cessação do benefício? A nosso ver, não há como interpretar negando o direito, em razão do tratamento isonômico entre empregados, independentemente da natureza do vínculo de emprego.

Ainda no aspecto da contagem do período da estabilidade, há que se observar o

efeito da prorrogação de incapacidade laborativa no prazo de 60 dias contados a partir da cessação do benefício anterior (art. 75, § 3º, do Regulamento); nesse caso, se o benefício foi decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional, e o retorno ao benefício se deu pela mesma causa, deve-se contar novo período de estabilidade, a partir da nova cessação do benefício.

Questão polêmica é a do trabalhador que, laborando sem registro do contrato de trabalho em CTPS, venha a sofrer acidente do trabalho ou desenvolva doença ocupacional. Se daí resultar incapacidade, mas o empregador arcar com os salários, inclusive com o período posterior ao período de incapacidade que lhe cabia pagar, em vez de encaminhá-lo à perícia do INSS, ficará o trabalhador sem o direito à estabilidade? Decerto que a resposta é negativa. O vínculo jurídico de emprego se firma a partir da ocorrência do trabalho por conta alheia, na conformidade dos requisitos do art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho. Uma vez presentes os requisitos para caracterização da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento da condição de empregado e, por via de consequência, da qualidade de segurado amparado pela legislação previdenciária, no que tange a acidentes de trabalho. Logo, a não fruição de auxílio-doença não caracteriza, por si só, inexistência de estabilidade, quando tal fato decorreu de atitude com o fito de mascarar o acidente; apenas se não atingido o tempo mínimo de incapacidade para a fruição do auxílio-doença acidentário é que não se tem como cogitar de garantia contra a dispensa sem justo motivo; uma vez atingido, sendo o trabalhador empregado na acepção legal, independentemente de registro do contrato de trabalho, a estabilidade é presente. No mesmo diapasão: TST, ARR 20280-41.2015.5.04.0030, 8ª Turma, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, *DEJT* 18.5.2018.

Em certos casos, também persistem dúvidas acerca da possibilidade de reconhecimento de estabilidade acidentária por infortúnio ocorrido no curso do aviso prévio trabalhado pelo empregado. Neste sentido, em que pese o teor das Súmulas do TST de ns. 371 e 378, tem-se firmado o entendimento de que a superveniência de acidente do trabalho ou doença ocupacional no curso do aviso prévio gera, sim, a proteção contra despedida:

ESTABILIDADE PROVISÓRIA PREVISTA NO ART. 118 DA LEI N. 8.213/91 – SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO NO CURSO DO AVISO PRÉVIO.

Inviável a admissibilidade do recurso de revista, quando a decisão do Regional está em conformidade com a Súmula n. 378 – II desta Corte, que assim dispõe: “São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego (Primeira parte ex-OJ n. 230 inserida em 20.6.2001)”. Na hipótese, consigna o acórdão do Regional que “comprovou a reclamante que lhe foi concedido o benefício de auxílio-doença, requerido após a saída da reclamada”. A decisão do INSS que retroagiu os efeitos do benefício para o dia 4.4.97 é de setembro/97 (fls. 15). Logo em seguida, ressalta que “muito embora a reclamante não tivesse se afastado do trabalho, em virtude de doença, até a data da dispensa, não há dúvida de que a decisão do INSS que fez retroagir o início do auxílio-doença acidentário para 4.4.97 afeta o contrato entre as partes”. Recurso de revista não conhecido (TST, 4ª Turma, RR 538.35/2002-902-02-00.8, Rel. Juiz convocado José Antonio Pancotti, j. 15.6.2005 – Extraído do site www.tst.gov.br – Acesso em 6.9.2005).

Mesmo em casos de impossibilidade ou incompatibilidade, não se deve converter o direito do trabalhador em perdas e danos (pleito indenizatório). É o que ressalta a Súmula n. 396 do TST: “Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego”.

Colhe-se da jurisprudência daquele Tribunal o sentido da súmula:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/14. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ALCANCE DA INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA REINTEGRAÇÃO. SÚMULA 396, I, DO TST.

(...) A fundamentação adotada pela Corte a quo está em plena consonância com a jurisprudência deste Tribunal de que a indenização substitutiva da estabilidade provisória, superveniente à expiração do respectivo prazo, prevista no item I da Súmula 396 do TST, deve ser a mais ampla possível, na esteira do princípio do id quod interest, em função do qual se impõe a conclusão de que há de integrá-la não só os salários, mas todos os títulos trabalhistas que o empregado teria direito, caso tivesse sido reintegrado ao serviço. (...) (TST, AIRR 179-09.2014.5.07.0038, Rel. Des. Convocado Valdir Florindo, 5ª Turma, DEJT 6/5/2016).

Observe-se, portanto, que *não se trata de mera indenização*, pois o período deve ser reconhecido como *tempo de contribuição*, visto que é nula a dispensa e o trabalhador tem o emprego garantido pelos 12 meses seguintes à cessação do benefício, anulando-se a anotação de cessação do vínculo na CTPS, e mais, a natureza jurídica do pagamento é salarial, incidindo contribuições previdenciárias.

36.8 A AÇÃO REGRESSIVA PREVIDENCIÁRIA

A Previdência Social tem o dever legal de ajuizar ação regressiva contra os responsáveis nos casos de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva (art. 120, I, da LBPS). E, também, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 120, II, da LBPS), consoante previsão contida na Lei n. 13.846/2019.

Cabe à Procuradoria Federal Especializada do INSS promover a ação de cobrança dos valores pagos a título de benefício por acidente de trabalho ou doença ocupacional, quando fique caracterizada a conduta omissiva do tomador dos serviços. E, também, contra os responsáveis pela violência doméstica e familiar.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a ação deve ser proposta no local onde ocorreu o dano, observada a competência jurisdicional das subseções judiciárias da Justiça Federal.

A ação regressiva segue o procedimento comum em virtude da necessidade de instrução probatória para demonstração da existência do nexo causal, isto é, se o

acidente ocorreu por negligência do tomador do serviço em relação às normas de segurança que são exigíveis e se dessa omissão resultou o acidente.

A análise da existência do nexo causal envolve a apreciação dos contornos fáticos em relação ao acidente. É incumbência do INSS demonstrar a existência de responsabilidade subjetiva do empregador, a qual é decorrente de ato ilícito, isto é, da culpa, da negligência ou imprudência quanto ao cumprimento das normas-padrão de segurança. Só assim poderá transferir o encargo das prestações pagas à vítima e seus beneficiários.²⁶

Em caso de culpa concorrente da vítima, colhe-se de precedentes jurisprudenciais que a responsabilidade do empregador deve ser reduzida pela metade das despesas previdenciárias decorrentes do acidente de trabalho. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR DO TRABALHADOR ACIDENTADO. LEI 8.213/91, ART. 120. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.

Configurada a culpa concorrente do trabalhador vítima do acidente do trabalho e da empresa empregadora, esta não responde integralmente pelos custos da cobertura acidentária assumida pelo INSS, mas apenas na medida de sua responsabilidade, devendo arcar com a metade das despesas, se inexistirem elementos nos autos que apontem para a necessidade de se estabelecer outra quantificação. Julgamento realizado pela Turma ampliada, conforme art. 942 do CPC.” (TRF/4, AC 5050067-27.2013.4.04.7000/PR, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Cândido A. Silva Leal Júnior, julg. em 12.9.2017).

Considerando o reduzido número de ações propostas pelo INSS, o Conselho Nacional de Previdência Social editou a Resolução n. 1.291, de 27.6.2007, para “Recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por intermédio de Procuradoria Federal Especializada, que adote as medidas competentes para ampliar as proposituras de ações regressivas contra os empregadores considerados responsáveis por acidentes do trabalho, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei n. 8.213/1991, a fim de tornar efetivo o ressarcimento dos gastos do INSS, priorizando

as situações que envolvam empresas consideradas grandes causadoras de danos e aquelas causadoras de acidentes graves, dos quais tenham resultado a morte ou a invalidez dos segurados”.

A estimativa oficial (divulgada em 2008) é de que a negligência dessas empresas custa ao INSS cerca de R\$ 16 bilhões por ano, com o pagamento de pensões por morte, aposentadorias por invalidez, auxílios-acidente e doença.

Em julgamento de Recurso Especial o STJ firmou orientação de que o fato de a empresa contribuir para o Seguro de Acidente do Trabalho – SAT não exclui a responsabilidade em caso de acidente decorrente de culpa da empregadora:

“Da leitura conjunta dos arts. 22 da Lei n. 8.212/1991 e 120 da Lei n. 8.213/1991 conclui-se que o recolhimento do Seguro de Acidente de Trabalho – SAT não exclui a responsabilidade da empresa nos casos de acidente do trabalho decorrentes de culpa por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no Recurso Especial 973.379/RS, 6ª Turma, *DJe* 14.6.2013).

Nesse mesmo sentido, revela-se inviável a compensação entre o que foi pago a título de SAT e os valores que deve arcar em decorrência do pagamento do benefício acidentário (TRF da 4ª Região, AC 199871000170053, 4ª Turma, Rel. Des. Federal Marga Inge Barth Tessler, *DJe* 29.3.2010).

Outra polêmica está relacionada ao prazo prescricional para a propositura da ação regressiva. Nossa posição é de que a prescrição no caso é quinquenal, pois o INSS, na condição de autarquia federal, busca com a ação regressiva reaver valores que possuem natureza jurídica de recursos públicos, e não recursos exclusivamente privados a ensejar a aplicação da legislação civil, aplicando-se aí o prazo para a satisfação de dívidas para com a Fazenda Pública em geral. Nesse sentido, a orientação adotada pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL.

(...)

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

3. Pelo princípio da isonomia, o prazo para o ingresso da ação regressiva pelo ente previdenciário deve observar aquele relativo à prescrição nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Precedentes.” (STJ, REsp 1.668.967/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15.8.2017).

No que se refere ao termo *a quo* do prazo prescricional, “há que se observar o princípio da *actio nata*: o início da contagem se dá a partir da data em que o credor pode demandar judicialmente a satisfação do direito, ou seja, quando da notícia da ocorrência efetiva e concreta de dano patrimonial.” (TRF4, AC 5004570-74.2015.404.7111, 3ª Turma, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE 21.6.2016). Normalmente, coincide com a data de início do benefício concedido pelo INSS.

Cabe referir ainda que o INSS passou a ingressar com ações regressivas também contra os responsáveis pelo cometimento de crimes de trânsito e nos casos de cometimento de ilícitos penais dolosos que resultem em lesão corporal, morte ou perturbação funcional. Essa matéria está regulada pela Portaria Conjunta PGF/INSS n. 6, de 18 de janeiro de 2013, possuindo precedentes favoráveis na jurisprudência, tal qual o que segue:

“PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ASSASSINATO DE SEGURADA PELO EX-MARIDO. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE, QUE DEVERÁ RESSARCIR O INSS PELOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.

1. Cabe ao agente que praticou o ato ilícito que ocasionou a morte do segurado

efetuar o ressarcimento das despesas com o pagamento do benefício previdenciário, ainda que não se trate de acidente de trabalho. Hipótese em que se responsabiliza o autor do homicídio pelo pagamento da pensão por morte devida aos filhos, nos termos dos arts. 120 e 121 da Lei nº 8.213/91 c/c arts. 186 e 927 do CC.

2. O ressarcimento deve ser integral por não estar comprovada a corresponsabilidade do Estado em adotar medidas protetivas à mulher sujeita à violência doméstica.

3. Incidência de correção monetária desde o pagamento de cada parcela da pensão.

4. Apelação do INSS e remessa oficial providas e apelação do réu desprovida.”

(TRF/4, APELREEX 5006374-73.2012.404.7114, 3ª Turma, Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, DE 9.5.2013).

Referida condenação foi mantida pelo STJ reafirmando que o INSS poderá cobrar os valores do benefício de pensão por morte pagos aos dependentes da mulher assassinada (REsp 1.431.150/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, julg. em 23.8.2016, *DJe* 2.2.2017).

Somente com o advento da citada Lei n. 13.846/2019, acabou incluída na LBPS (art. 120, II) a possibilidade de ação regressiva por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006.

Destaquem-se, ainda, precedentes do TRF da 4ª Região no sentido de que não cabe ação regressiva nos casos em que trabalhador morto em acidente de trabalho já tinha direito à aposentadoria e por acidente de trabalhador autônomo:

“Nos casos em que o segurado é aposentado e falece em acidente do trabalho, havendo a mera conversão da aposentadoria em pensão por morte, não existe qualquer prejuízo ao INSS passível de ressarcimento, e, portanto, descabe a ação regressiva. A ação regressiva tem natureza indenizatória, visando a reparar o dano” (AC n. 5010802-38.2015.4.04.7003, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, em 5.7.2018).

“Em se tratando de trabalhador autônomo que, nas horas vagas, faz ‘Bicos’, dentre os

quais o de afixar *banners* em altura, se a queda ocorrer por imprudência exclusiva sua, não cabe responsabilizar a empresa que imprime o material publicitário e indica tal profissional, a dona da obra ou mesmo a imobiliária contratada para fazer a venda dos apartamentos” (AC n. 5058042-32.2015.4.04.7000, 3ª Turma, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, em 7.6.2018).

Por fim, cumpre ressaltar que o pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência dos casos em que é cabível a ação regressiva não exclui a responsabilidade civil da empresa ou do responsável pela violência doméstica e familiar.

-
- ¹ Conforme consta em <<http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/09/AEAT-2017.pdf>>. Acesso em: 31 ago. 2019.
- ² Conforme <<https://observatoriosst.mpt.mp.br/>>. Acesso em: 4 nov. 2018.
- ³ 98.791 casos em 2017, segundo o AEAT 2017.
- ⁴ STEPHANES, Reinhold. *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 217.
- ⁵ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 390.
- ⁶ OLIVEIRA, José de. *Acidentes do trabalho: teoria, prática, jurisprudência*. 2. ed. ampl. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 3.
- ⁷ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários...*, cit., p. 395.
- ⁸ OLIVEIRA, José de. *Op. cit.*, p. 3.
- ⁹ OLIVEIRA, José de. *Op. cit.*, p. 1.
- ¹⁰ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários...*, cit., p. 417.
- ¹¹ *Reforma...*, cit., p. 219.
- ¹² RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários...*, cit., p. 396.
- ¹³ BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional do Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância. *Vigilância do câncer ocupacional e ambiental*. Rio de Janeiro: INCA, 2005, p. 7.
- ¹⁴ *Vigilância do câncer ocupacional e ambiental*, p. 8.
- ¹⁵ *Op. cit.*, p. 45.
- ¹⁶ *Perícia judicial em acidentes e doenças do trabalho*. São Paulo: Editora SENAC, 1996, p. 161.
- ¹⁷ MORENO, Angel Guillermo Ruiz. *Nuevo derecho de la seguridad social* México: Porrúa, 1997, p. 250.
- ¹⁸ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários...*, cit., pp. 405-406.
- ¹⁹ No mesmo sentido, o Enunciado n. 20 aprovado na 2ª Jornada de Direito Material e

Processual do Trabalho: “O artigo 223-B da CLT, inserido pela Lei nº 13.467, não exclui a reparação de danos sofridos por terceiros (danos em ricochete), bem como a de danos extrapatrimoniais ou morais coletivos, aplicando-se, quanto a estes, as disposições previstas na Lei nº 7.437/1985 e no título III do Código de Defesa do Consumidor.”

- ²⁰ GOLDSCHMIDT, Rodrigo. Comentários ao art. 223-B da CLT. In: LISBÔA, Daniel; MUNHOZ, José Lucio (orgs.). *Reforma Trabalhista comentada por Juízes do Trabalho*: artigo por artigo. São Paulo: LTr/AMATRA 12, 2018, p. 127.
- ²¹ CASSAR, Vólia Bomfim. *Direito do Trabalho*. 14. ed., de acordo com a Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 897.
- ²² Expressão também utilizada por Sebastião Geraldo de Oliveira (In: DALLEGRAVE NETO, José Affonso; e KAJOTA, Ernani (coord.). *Reforma Trabalhista ponto a ponto*. São Paulo: LTr, 2018, p. 109.
- ²³ OLIVEIRA, In: DALLEGRAVE NETO e KAJOTA (coord.), *op. cit.*, p. 110.
- ²⁴ Atualmente, com redação dada pela Lei n. 13.467/2017, § 1º, do art. 8º.
- ²⁵ OLIVEIRA, José de. *Op. cit.*, p. 202.
- ²⁶ LAZZARI, João Batista. Ação regressiva acidentária. *Jornal do 14º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 2001.

APOSENTADORIAS PROGRAMÁVEIS

Os benefícios previstos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS possuem características distintas e regras próprias de concessão, que merecem atenção especial e estudo detalhado.

Neste capítulo são analisadas as aposentadorias voluntárias ou também conhecidas como aposentadorias programáveis, quais sejam a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição (extinta pela EC n. 103/2019), a aposentadoria especial e a aposentadoria destinada aos segurados com deficiência.

A aposentadoria é a prestação por excelência da Previdência Social, juntamente com a pensão por morte. Ambas substituem, em caráter permanente (ou pelo menos duradouro), os rendimentos do segurado, e asseguram sua subsistência, assim como daqueles que dele dependem.

Em que pesem as posições de vanguarda, que sustentam a ampliação do conceito de aposentadoria a todo e qualquer indivíduo, como benefício de seguridade social, e não apenas de previdência social (atingindo somente a parcela economicamente ativa da população),¹ o modelo majoritário de aposentadoria está intimamente ligado ao conceito de seguro social – benefício concedido mediante contribuição.

A aposentadoria é garantia constitucional, minuciosamente tratada no art. 201 da Constituição Federal de 1988, com as alterações das Emendas Constitucionais n. 20/98, n. 47/2005 e n. 103/2019.

De acordo com o art. 181-B do Decreto n. 3.048/1999 (redação dada pelo Decreto n. 3.265/1999), as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis.

Estabelece o art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991: “O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício desta atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional,

quando empregado” (redação dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997). Inobstante isso, o art. 103 do Decreto n. 3.048/1999 prevê o direito ao salário-maternidade da segurada já aposentada.

Ressalte-se, ainda, que o segurado que tenha perdido a qualidade de segurado, mas tenha chegado a implementar os requisitos para a concessão da aposentadoria ao tempo em que era ainda detentor daquela qualidade, faz jus ao benefício, nos termos do art. 102, § 1º, da Lei n. 8.213/1991.

Quanto à constatação do direito adquirido à forma de concessão da aposentadoria de qualquer espécie, deve-se anotar o que dispõe o art. 122 da Lei n. 8.213/1991, que assegura essa prestação com base nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, quando o segurado optar por permanecer em atividade, e observada a condição mais vantajosa. É dizer, pouco importa quando o segurado ingresse com o requerimento: se já possuía, ao tempo da legislação pretérita, o direito à aposentação, conserva este direito nas mesmas condições vigentes à época em que implementou os requisitos previstos nas normas então regentes da matéria.

A aposentadoria não impede o exercício de atividade, salvo a concedida por invalidez (incapacidade permanente para o trabalho). É o que preceitua o art. 168 do Decreto n. 3.048/1999: “Salvo nos casos de aposentadoria por invalidez, o retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua aposentadoria, que será mantida no seu valor integral”.

No que tange à aposentadoria especial, o art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991 impede o segurado de continuar ou retornar exercendo atividade ou operações que o sujeitem aos agentes nocivos, sob pena de cancelamento automático do benefício.

Cabe registrar que a constitucionalidade da norma que prevê o cancelamento automático da aposentadoria especial de beneficiário que retorne voluntariamente às atividades de trabalho nocivas à saúde teve repercussão geral do STF reconhecida, mas está pendente de julgamento no mérito (RE 788.092, Plenário Virtual, Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 28.3.2014): Tema 709 – “Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”.

37.1 APOSENTADORIA E VÍNCULO DE EMPREGO

A questão do rompimento do vínculo de emprego em função da aposentadoria gerou polêmica em virtude da impropriedade técnica de se permitir que o segurado requeira aposentadoria e permaneça trabalhando, como o faz a norma hoje vigente.

O ex-Ministro da Previdência e Assistência Social, *Reinhold Stephanes*, transcrevendo opinião do juslaboralista *Octavio Bueno Magano*, considera a possibilidade de continuidade da atividade do segurado após a concessão de aposentadoria uma grave falha doutrinária do regime.²

De todo modo, é certo que a discussão não se aplica às aposentadorias por invalidez, que suspendem (e não extinguem) o contrato de trabalho, como prevê o art. 475 da CLT, nem às aposentadorias requeridas pela empresa (denominadas impropriamente de aposentadorias compulsórias por idade), cabendo apenas em relação às aposentadorias voluntárias: por idade, por tempo de contribuição e especial.

Heresia jurídica ou não, o problema é que a lei assim dispõe – não há obrigação do trabalhador romper o vínculo de emprego para se aposentar voluntariamente. E o efeito da norma pode ser considerado danoso para a administração dos recursos da Previdência pela concessão de aposentadorias precoces, como lamenta o ex-Ministro, repercute ainda mais no campo do Direito do Trabalho.

Sob o ângulo do Direito Previdenciário, não há dúvidas de que o segurado pode, nos termos da lei vigente, requerer a aposentadoria e continuar trabalhando, sem solução de continuidade, para o mesmo empregador, ou para outrem.

No âmbito trabalhista, contudo, a discussão se resumia a considerar que a aposentadoria extingua o primeiro contrato de trabalho, e, a partir daí, surgia um segundo contrato de trabalho entre as mesmas partes, ou se, não havendo ruptura do vínculo, havia que se considerar o contrato como sendo único, desde a admissão até a efetiva extinção da relação contratual entre as partes.

Neste ponto, a doutrina e a jurisprudência se dividiam. Apenas para ilustrar, juslaboralistas como *Délio Maranhão*³, *Evaristo de Moraes Filho*,⁴ *Valentin Carrion*,⁵ *Sergio Pinto Martins*⁶ e *José Martins Catharino*⁷ sustentavam o fim do

contrato com a aposentadoria. Em posição oposta, *Antonio Carlos de Oliveira*⁸ pretendia o reconhecimento do vínculo único.

Valendo-nos da notícia histórica meticulosamente realizada por *Sergio Pinto Martins*,⁹ eis que, antes do Decreto-lei n. 66/1966, que alterou a Lei n. 3.807/1960, não se exigia a saída do emprego para a concessão da aposentadoria. Foi com a Lei n. 6.887/1980 que surgiu novamente a não exigibilidade do “desligamento” da atividade laboral para a jubilação. Logo em seguida, a Lei n. 6.950/1981 voltou a exigir a ruptura do liame empregatício. E assim permaneceu até a edição da Lei n. 8.213/1991, hoje vigente, que não faz tal exigência.

Já em termos de Legislação do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho dispunha na redação original do art. 453 que era reconhecida a unicidade do contrato de trabalho toda vez que houvesse prestação laboral contínua para o mesmo empregador, salvo se o obreiro tivesse sido dispensado e recebido indenização ou tivesse sido despedido por justa causa. O Enunciado n. 21 do Tribunal Superior do Trabalho interpretava as normas – trabalhista e previdenciária –, no sentido de que se somavam os períodos anterior e posterior à aposentadoria se o empregado não tivesse deixado de prestar serviços, ou retornado em seguida.

A Lei n. 6.204/1975, anterior às Leis ns. 6.887 e 6.950, alterou o texto do art. 453 para incluir a expressão “ou se aposentado espontaneamente”. Assim, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu por bem cancelar o Enunciado n. 21, terminando, naquela oportunidade, com as divergências. Porém, eis que a polêmica está de volta, com a legislação ora vigente. *Sergio Martins*, por exemplo, entende que o art. 49 da Lei do RGPS não revogou o art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho na parte em que menciona a aposentadoria espontânea como restrição à contagem unificada do contrato de trabalho.

Porém, a melhor exegese encontrada na doutrina pátria a respeito do tema é do insigne previdenciarista *Wladimir Martinez*, cujas ilações, por totalmente esclarecedoras da questão, preferimos transcrever *in verbis*:

Vale lembrar, o empregado, segurado obrigatório, mantém dois vínculos distintos: a) contrato individual de trabalho com o empregador; e b) filiação compulsória

com o órgão gestor da Previdência Social.

A relação empregatícia nasce do contrato de trabalho. Este, do acordo de vontades entre a pessoa física e a jurídica. A lei prevê a origem, as formas e as causas de finalização desse ajuste de intenções e procedimentos futuros, entre os quais, conforme a teoria dos contratos, a volição livre e manifesta de uma das partes. Florescendo o elo laboral do desejo do trabalhador e ele não dando causa para o seu desaparecimento, somente por meio dessa vontade será possível a sua morte.

O Direito do Trabalho admite formas oblíquas do fim do liame empregatício, caso dos procedimentos conducentes à rescisão indireta e das justas causas. Em tempo algum a legislação trabalhista contemplou a hipótese do rompimento por meio da aposentação. Autorizado a afirmá-lo, quando da modificação do art. 453, operada pela Lei n. 6.204/75, o elaborador da norma preferiu abster-se de reger o assunto. Quando quis, impôs a cessação do vínculo empregatício por iniciativa do empregador, isto é, a empresa pode requerer a aposentadoria por idade do obreiro, pagando-lhe os direitos inerentes (PBPS, art. 51). Nos demais casos (e não se trata de lacuna), salta à vista, não pretendeu, como o fez no interregno entre as Leis ns. 6.950/81 e 8.213/91, a necessidade de extinção prévia da relação jurídica laboral para fins de Previdência Social.¹⁰

Na lição de *Martinez* talvez se encontre o grande problema de discernimento da questão: num regime de repartição, como é o nosso RGPS, não se pode querer vincular definitivamente o contrato de trabalho à relação previdenciária, até porque, como bem salientado, as partes das duas relações são diferentes.

Deve-se lembrar, também, a opinião de *Eduardo Gabriel Saad*, ao deixar de fazer coro com a maioria dos doutrinadores no que tange à modificação da interpretação do art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, após a redação da Lei n. 6.204/1975:

Ora, quem se aposenta não sai da empresa e, portanto, não existe a readmissão de que fala o artigo sob comentário. A relação de emprego não é cortada; a prestação de serviços não é interrompida; o contrato de trabalho mantém-se íntegro antes e depois da aposentadoria. Logo, o tempo anterior à aposentadoria tem de ser

*considerado para todos os efeitos legais.*¹¹

A Medida Provisória n. 1.523 e suas reedições convalidadas pela Lei n. 9.528/1997 incluía dois parágrafos no já mencionado art. 453: o primeiro, declarando extinto o contrato de trabalho de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, ao determinar que, após aposentar-se, o empregado só poderia ser readmitido mediante concurso público; o segundo, simplesmente dispondo no sentido de impor a extinção do contrato de trabalho aos empregados de qualquer empresa que obtivessem aposentadoria proporcional por tempo de serviço.

Para avivar mais ainda a chama da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente, até decisão final, a eficácia dos dois dispositivos, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721-3 e 1.770-4, esta última com decisão liminar publicada no *DJU* de 6.11.1998, na qual o Ministro Ilmar Galvão, Relator, externa entendimento no sentido de que “a inconstitucionalidade deste dispositivo legal decorre (...) de que este § 1º indiretamente pressupõe que a aposentadoria espontânea desses empregados extingue automaticamente o vínculo empregatício, o que violaria os preceitos constitucionais relativos à proteção do trabalho e à garantia à percepção dos benefícios previdenciários, alegação esta que deu margem ao deferimento de liminar na ADI 1.721, circunstância que, por si só – fui um dos quatro votos vencidos –, é suficiente para que seja ela tida por relevante”. Ou seja, conforme o Plenário do Supremo, exigir por lei a ruptura do vínculo de emprego em função da aposentadoria é medida inconstitucional, até decisão em contrário. Daí vem a crítica de *Stephanes*, a que nos referimos parágrafos antes, ao iniciar este tema.

E, finalmente, no julgamento do mérito das duas Ações Diretas antes referidas, o STF confirmou as liminares concedidas.

Na sequência, o Tribunal Superior do Trabalho houve por bem cancelar sua Orientação Jurisprudencial n. 177, que preconizava exatamente a tese oposta, com a produção de nova OJ sobre a matéria (de número 361), reconhecendo o direito à indenização de 40% do FGTS de todo o período, antes e após a aposentadoria, em caso de dispensa do empregado aposentado, quando este tenha permanecido no emprego após o ato de concessão do benefício por idade ou por tempo de

serviço/contribuição.

De nossa parte, antes mesmo da decisão prolatada pela Suprema Corte, vínhamos nos posicionando no sentido de que a aposentadoria voluntária, sem rompimento espontâneo da relação de emprego, não importava ruptura contratual. E assim pensamos por dois motivos: o primeiro porque, sendo o contrato de trabalho um acordo de vontades, somente pela manifestação de uma das partes, ou pelo falecimento, ou por força maior, pode-se dar a ruptura da relação jurídica. O Estado não pode intervir para extinguir contratos entre particulares, pois aí não chega o poder coercitivo estatal. Em segundo lugar, o Direito do Trabalho se rege por princípios, dentre os quais o da primazia da realidade e o da continuidade da relação de emprego.

Pelo primeiro dos princípios citados, tem-se que prevalecem os fatos que ocorreram na relação jurídica em detrimento de qualquer ajuste escrito. Daí decorre que, não existindo, na realidade dos fatos, a ruptura da relação jurídica, não há que se cogitar de readmissão. Só se pode falar em readmitir aquele que deixou a empresa; não tendo deixado o empregado o seu posto de trabalho, não se lhe aplica o art. 453 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Quanto ao segundo princípio, norteia o ramo do Direito Laboral a ideia de que, *a priori*, os contratos de trabalho devem durar o tempo que as partes quiserem que dure, e, assim, dá-se preferência aos contratos por prazo indeterminado, sendo os contratos a termo exceções à regra. No caso da aposentadoria sem desligamento do empregado, nem este desejou findar o vínculo de emprego, nem o empregador agiu dessa forma. Via de regra, não se formaliza sequer uma rescisão contratual. Ora, se não há rescisão, como podemos afirmar estarmos diante de dois contratos, um antes e outro depois da concessão do benefício? Se não há ânimo, intenção manifesta de romper o liame, não se pode cogitar de extinção contratual.

Daí resulta que alguns trabalhadores que tiveram suas ações julgadas improcedentes na Justiça do Trabalho, em razão do entendimento que até então predominava (OJ 177) vêm conseguindo êxito em ações rescisórias, no sentido de anular a decisão antes proferida:

AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA SOBRE O CONTRATO DE TRABALHO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Decisão rescindenda em que consignada tese no sentido de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho. Invocação da cancelada O.J. nº 177/SBDI-1/TST. 2. Diante da jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual qualquer interpretação no sentido de que a concessão da aposentadoria espontânea necessariamente extingue o contrato de trabalho implica a violação do artigo 7º, I, da Constituição Federal, impõe-se o corte rescisório para afastar essa tese e declarar a unicidade contratual (TST. AR-1805796-53.2007.5.00.0000, SBDI-2, Rel. Min. Emmanoel Pereira, publ. DJe 10.12.2010).

O problema, todavia, se mantém na medida em que muitos trabalhadores tiveram a ação julgada improcedente, tendo ocorrido o trânsito em julgado proferida em desalinho com a Constituição (baseadas na OJ 177) há mais de dois anos, o que ensejaria a caducidade do direito de ingressar com a ação rescisória. Entretanto, aqui talvez se possa perquirir da chamada “coisa julgada inconstitucional”, que, para uma significativa parcela de estudiosos, como Cândido Rangel Dinamarco, para quem “não é legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização de incertezas”, poderia então ser objeto de anulação a qualquer tempo, relativizando os efeitos da coisa julgada material quando esta atente frontalmente contra as normas constitucionais – a exemplo do que já preveem os arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 (arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC/2015); e 884, § 5º, da CLT, no tocante à inexigibilidade do título executivo – ainda que a matéria encontre resistência por parte da maioria da doutrina, como explicita Sérgio Gilberto Porto em sua obra específica sobre o tema.¹²

Quanto à aposentadoria especial, também entendemos que não gera rescisão do contrato de trabalho, por várias razões:

- a) a aposentadoria especial caracteriza-se como uma aposentadoria voluntária, a qual a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, não se

justificando tratamento anti-isonômico;

- b) a inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da LBPS que exige o afastamento da atividade prejudicial à saúde e à integridade física para a concessão dessa aposentadoria, tal qual decidiu o TRF da 4ª Região (Arguição de Inconstitucionalidade 5001401.77.2012.404.0000, Sessão de 24.5.2012), muita embora o tema ainda esteja pendente de julgamento no STF – Repercussão Geral n. 709: “Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”;
- c) havendo a necessidade do afastamento da atividade especial, o empregador deve transferir o empregado para o exercício de atividade comum.

Ressaltamos, no entanto, que o tema é controvertido com decisões em sentido contrário, como se observa no âmbito do TST:

RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 57 DA LEI 8.213/91. EFEITOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO POR INICIATIVA DO EMPREGADO.

A jurisprudência prevalente no âmbito desta Subseção é no sentido de que a concessão de aposentadoria especial acarreta a extinção do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. Precedente. Recurso de embargos conhecido e não provido (TST, ARR 607-93.2010.5.09.0678, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Hugo Carlos Scheuermann, DJe 22.9.2017).

Decorre desse entendimento do TST o afastamento do direito à indenização de 40% do FGTS, já que a rescisão do contrato de trabalho deu-se por iniciativa do empregado, por força da concessão de aposentadoria especial. Nesse sentido: E-ED-RR 87-86.2011.5.12.0041, j. 28.5.2015, Relator Ministro João Oreste Dalazen, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, *DEJT* 5.6.2015).

Em relação à necessidade do participante de previdência complementar, o

entendimento do STJ é pela necessidade de o segurado se desligar do emprego para receber benefício. Essa orientação está firmada no fato de que, “embora a relação contratual de previdência privada não se confunda com a relação de emprego mantida pelo participante com a patrocinadora, a vedação ao recebimento de benefício de previdência complementar sem que tenha havido rompimento do vínculo trabalhista, em vista das mudanças operadas no ordenamento jurídico, não é desarrazoada, pois refletirá no período médio de recebimento de benefícios pela coletividade de beneficiários do plano de benefícios. Ademais, o fundamento dos planos de benefícios de previdência privada não é o enriquecimento, mas permitir uma continuidade no padrão devido ao participante, na ocasião em que se torna assistido” (REsp 1.415.501/SE, 4ª Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, *DJe* 4.8.2014).

Outra questão que merece destaque é em relação aos empregados públicos e servidores vinculados ao RGPS. De acordo com o art. 37, § 14, da CF com a redação dada pela EC n. 103/2019, a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. No entanto, o rompimento do vínculo não se aplica a aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor dessa emenda (art. 6º da EC n. 103/2019).

O tema até então era controvertido em relação aos servidores municipais ocupantes de cargos efetivos, mas vinculados ao RGPS. Pelo direito a permanecer no cargo após a aposentadoria: STF, ARE 1172739/RS, 17.10.2019. Pela impossibilidade de permanência no cargo após a aposentadoria: STF, ARE 1.235.997/RS, 22.10.2019.

37.2 APOSENTADORIA POR IDADE

A aposentadoria por idade, criada pela Lei Orgânica da Previdência Social – Lei n. 3.807/1960 – e mantida pela EC n. 103/2019, era devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, completasse 65 anos de idade, se homem, ou 60 anos de

idade, se mulher. A partir da vigência da EC n. 103/2019, a idade do homem permaneceu em 65 anos, mas a da mulher foi elevada para 62 anos.

Para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal, a idade é reduzida para 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (art. 201, § 7º, II, da CF, com redação conferida pela EC n. 103/2019).

Não se pode dizer que, tecnicamente, haja o risco de infortunistica pelo fato de um indivíduo vir a envelhecer; partindo deste princípio, não haveria razão para a cobertura do evento envelhecimento pela previdência social. Mas *Russomano* demonstra o cabimento da proteção em face da idade avançada:

Mas, pouco a pouco, os sistemas previdenciais foram compreendendo em que medida pode a velhice ser definida como risco, pois, como a invalidez, ela cria a incapacidade física para o trabalho e, muitas vezes, coloca o ancião em difíceis condições econômicas (Carlos G. Posada. “Los Seguros Obligatorios en España”, 3. ed., p. 237, s/d; A. Lopez Nunes. “El Seguro Social de Vejez”, 1919, p. 5).¹³

A denominação “aposentadoria por idade” surgiu com a Lei n. 8.213/1991, conforme se observa do comentário de *Sergio Pinto Martins*: “No sistema anterior falava-se em aposentadoria por velhice. A expressão aposentadoria por idade surge com a Lei n. 8.213. A denominação utilizada atualmente é mais correta, pois o fato de a pessoa ter 60 ou 65 anos não quer dizer que seja velha. Há pessoas com essa idade que têm aparência de dez, vinte anos mais moça, além do que, a expectativa de vida das pessoas hoje tem atingido muito mais de 60 anos. Daí porque se falar em aposentadoria por idade, quando a pessoa atinge a idade especificada na lei”.¹⁴

A aposentadoria por idade, segundo a Lei de Benefícios (art. 49), pode ser requerida pela empresa, compulsoriamente, desde que o empregado tenha cumprido o período de carência e completado 70 anos, se homem, e 65 anos, se mulher. Nesse caso, será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à

do início da aposentadoria. Todavia, frisamos que a regra atualmente não tem mais sentido em permanecer vigente, já que o segurado é o legítimo detentor do direito, cabendo a este decidir pela época mais oportuna para requerer o benefício, podendo inclusive desistir do benefício requerido até o pagamento da primeira renda mensal. Desta forma, a empresa que toma tal providência apenas decreta a extinção do contrato de trabalho, passando a ter de arcar com as verbas decorrentes da dispensa.

No que diz respeito à comprovação dos requisitos para obtenção da aposentadoria por idade urbana, a jurisprudência é assente no sentido de que a idade e a carência não necessitam ser preenchidas simultaneamente. Nesse sentido: *TNU, PEDILEF 200872650011307, Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, DOU de 30.8.2011; STJ, REsp 1412566/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 2.4.2014*).

O mesmo vale para o direito da pensionista do falecido segurado que já havia implementado os requisitos para a aposentadoria por idade, a saber: idade e carência, ainda que não de forma simultânea. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POR IDADE ANTES DO ÓBITO DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO SIMULTÂNEA. PRECEDENTES. 1. Desnecessária a implementação simultânea dos requisitos para aposentadoria por idade. 2. O preenchimento dos requisitos para aposentadoria por idade, antes do óbito do segurado, torna possível a concessão de pensão por morte aos dependentes. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (STJ. AGA 200601773314. Sexta Turma. Rel. Min. Celso Limongi – Desembargador Convocado do TJ/SP. DJe 7.6.2010).

Cabe mencionar que a Lei nº. 10.666/2003 (art. 3, § 1º) estabelece que para a concessão da aposentadoria por idade, a perda da qualidade de segurado não será considerada, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício.

Consoante orientação firmada pelo STJ, a regra da não simultaneidade dos requisitos não tem validade no caso da aposentadoria por idade rural, sendo necessário que o segurado especial comprove o cumprimento da carência no período que antecede o implemento da idade ou o requerimento (STJ, PET 7.476, 3ª Seção, Relator p/ acórdão Min. Jorge Mussi, DJe 25.4.2011).

Ademais, o STJ, ao julgar recurso repetitivo (Tema 642), confirmou a tese de que:

“O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preencheria de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade” (REsp n. 1354908/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 9.9.2015).

No que diz respeito à apuração dos requisitos para a concessão da aposentadoria por idade, a jurisprudência da TNU é no sentido de ser o momento em que o requisito etário é implementado ou aquele em que o requerimento administrativo é protocolizado. No caso em referência, o relator do processo, Juiz Federal Otávio Port, considerou que levar em conta a data em que a pessoa formulou o requerimento administrativo seria uma afronta ao princípio da isonomia uma vez que distinguiria, de forma indevida, duas pessoas que, embora tendo a mesma idade e o mesmo tempo de contribuição, formularam seus requerimentos administrativos em momentos distintos (Proc. 2005.72.95.01.7041-4, DJ de 13.10.2009).

As regras gerais sobre a aposentadoria por idade estão disciplinadas no art. 19 da EC n. 103/2019 (regra transitória), nos arts. 48 a 51 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 51 a 55 do Decreto n. 3.048/1999.

37.2.1 Aposentadoria compulsória dos empregados públicos

Os segurados do RGPS, empregados dos consórcios públicos, das empresas

públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, segundo o disposto no art. 201, § 16, introduzido pela EC n. 103/2019, serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso II do § 1º do art. 40, na forma estabelecida em lei.

Essa norma visa à unificação de regras do serviço público, uma vez que os comandos em questão já prevaleciam no âmbito dos RPPS.

O inciso II do § 1º do art. 40 da CF estabelece que a aposentadoria compulsória dos agentes públicos titulares de cargos efetivos ocorre aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar. Essa aposentadoria é com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

Por sua vez, a Lei Complementar n. 152/2015, ao dispor sobre a aposentadoria compulsória por idade no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, estendeu a idade de 75 (setenta e cinco) anos para todos os agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal.

Do exame do novel dispositivo criado pela EC n. 103/2019, pode-se chegar às seguintes conclusões:

- a aposentadoria compulsória será aos 75 (setenta e cinco) anos para os empregados públicos referidos no art. 201, § 16, da CF;
- para ter direito à aposentadoria, será necessário ter cumprido o tempo mínimo de contribuição, que, no caso de segurados que ingressam no RGPS após a EC n. 103/2019, será de 20 (vinte) anos, para homens, e 15 (quinze) anos, para mulheres (na regra de transição aplica-se a carência de 15 anos para ambos os sexos);
- na hipótese de o empregado público não ter cumprido o tempo mínimo de contribuição até os 75 (setenta e cinco) anos de idade, ele será desligado/afastado do cargo e não receberá aposentadoria, salvo se continuar contribuindo após essa idade de forma voluntária ou por força de outra atividade.

37.2.2Aposentadoria por idade do trabalhador rural

A redução de cinco anos para aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora rural foi prevista na Constituição de 1988 (art. 202, inciso I – redação original; art. 201, § 7º, inciso II, na redação atual). No entanto, o Supremo Tribunal Federal não considerou autoaplicável esse preceito constitucional:

“Aposentadoria. Trabalhadores rurais. Inciso I do art. 202 da Constituição Federal. Conforme decisão do Plenário, não é autoaplicável o preceito inserto no inciso I do art. 202 da Constituição Federal, concernente à redução da idade para aposentadoria considerados ambos os sexos, isto quanto aos trabalhadores rurais e àqueles que exerçam atividade em regime de economia familiar, incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. Precedentes: agravos regimentais em recursos extraordinários 152.428-7/SP e 152.431-7/SP, por mim relatados perante o Plenário em 5 de fevereiro de 1997, com decisões publicadas no Diário da Justiça de 18 imediato” (STF, RE 168.191/RS, 2ª Turma, Relator Min. Marco Aurélio, DJ 20.06.1997).

A aposentadoria do trabalhador rural por idade, no regime precedente à Lei n. 8.213/1991, somente era devida ao homem, e, excepcionalmente, à mulher, desde que estivesse na condição de chefe ou arrimo de família, nos termos do art. 297 do Decreto n. 83.080/1979. Isso porque, no regime da LC n. 11/1971, a unidade familiar compunha-se de apenas um trabalhador rural; os demais eram dependentes.

A partir da Lei n. 8.213/1991, esse benefício foi estendido aos demais integrantes do grupo familiar (cônjuges ou companheiros, filhos maiores de 14 anos ou a eles equiparados), nos termos do art. 11, VII, da mencionada lei.

O TRF da 4ª Região tem adotado o entendimento de que o parágrafo único do art. 4º da LC n. 11/1971, que assegurava a condição de segurado rural apenas ao arrimo de família, não foi acolhido pela CF/1988, de modo que homem e mulher passaram indistintamente a ter direito, a partir de outubro de 1988, à condição de segurado rural, observado, todavia, até a vigência da Lei n. 8.213/1991, no que toca à aposentadoria por idade, o requisito etário da LC n. 11/1971 (sessenta e cinco anos),

pois o STF entendeu que o art. 202, I, da CF (redação original) não era autoaplicável (RE 152.428). Nesse sentido: Apelação/Reexame Necessário 0001306-74.2013.404.9999, 5ª Turma, Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE de 17.4.2013.

Apenas os trabalhadores rurais enquadrados nas categorias de segurado empregado, trabalhador eventual (boia fria), trabalhador avulso e segurado especial são abrangidos pela diminuição na idade para aposentadoria (art. 48, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999; art. 51 do Decreto n. 3.048/1999), não se aplicando a regra ao produtor rural. O pescador artesanal também tem direito à aposentadoria por idade, independentemente de ter recolhido contribuição previdenciária, uma vez que está equiparado ao trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, para fins de proteção previdenciária. Neste sentido: TNU, PU n. 2006.85.00.504951-4, Sessão de 13.8.2007.

A concessão da aposentadoria do trabalhador rural por idade, prevista no art. 48 da Lei n. 8.213/1991, está condicionada ao preenchimento de dois requisitos:

- a) idade mínima de 60 anos para o homem e de 55 anos para a mulher, e
- b) comprovação do exercício de atividade rural nos termos do art. 143 da Lei n. 8.213/1991.

A comprovação é feita conforme a apresentação dos documentos previstos no art. 106 da Lei de Benefícios, com a redação conferida pela Lei n. 13.846/2019:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2º e ao cadastro de que trata o § 1º, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;

III – revogado;

IV – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei n. 13.846/2019);

V – bloco de notas do produtor rural;

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7º do art. 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA.

Acerca do tema, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a seguinte súmula:

– 14: “Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.

De acordo com o disposto no art. 143, II, da LBPS, cumpria ao interessado comprovar o exercício da atividade rural, mesmo de forma descontínua, nos últimos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo. Entretanto, a Lei n. 9.063/1995 deu nova redação ao dispositivo, exigindo a comprovação do exercício da atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Citamos, como exemplo: se o requerimento tiver sido formulado no ano de 1995, cumpre ao requerente comprovar o exercício de atividade rural nos 78 meses anteriores. Se o

requerimento tiver sido formulado em 1998, cumpre comprovar o exercício de atividade em 102 meses.

O art. 143 da LBPS limitou pelo prazo de quinze anos, a partir de 25.7.1991, o direito do trabalhador rural, enquadrado como segurado obrigatório do RGPS, de requerer a concessão da aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo.

O prazo do art. 143 foi prorrogado por dois anos, pela Lei n. 11.368/2006 e novamente prorrogado pelo art. 2º da Lei n. 11.718/2008, até 31 de dezembro de 2010.

Quanto ao período de carência, a nova redação do § 2º do art. 48 da Lei de Benefícios estatui que o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos em que o trabalhador estava nas seguintes situações:

- exercício de atividade remunerada em período de entressafra ou do defeso, não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n. 8.212/1991;
- exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais;
- exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei n. 8.212/1991;
- parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I § 8º do art. 11 da Lei n. 8.213/1991;
- atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e

- atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.

Além disso, dispôs o art. 3º da Lei n. 11.718/2008 acerca dos critérios de cálculo de carência para concessão de aposentadoria ao empregado rural e contribuinte individual (como membro de cooperativa de trabalho, assentado, parceiro, meeiro ou arrendatário rural):

Art. 3º Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência:

I – até 31 de dezembro de 2010, a atividade comprovada na forma do art. 143 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

II – de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3 (três), limitado a 12 (doze) meses, dentro do respectivo ano civil; e

III – de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2 (dois), limitado a 12 (doze) meses dentro do respectivo ano civil.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo e respectivo inciso I ao trabalhador rural enquadrado na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a 1 (uma) ou mais empresas, sem relação de emprego.

Com base nessa alteração legislativa, o INSS tem exigido do trabalhador boia-fria o recolhimento de contribuições como contribuinte individual para reconhecimento do tempo de contribuição a partir de 1º.1.2011. Entendemos que essa exigência fere direito dessa categoria de trabalhadores que exercem suas atividades sem qualquer formalização e com remuneração insuficiente para o recolhimento de contribuições.

Em síntese, esse tratamento previdenciário é excludente e deve ser evitado, razão pela qual defendemos que o trabalhador boia-fria deve continuar a ser enquadrado como segurado especial, mesmo após o advento da referida alteração legislativa, em conformidade com as normas de proteção social e da universalização do acesso à

previdência social.

A norma em comento, por representar verdadeiro retrocesso social, não tem como ser considerada válida pelo ordenamento jurídico pátrio.

É importante ressaltar que o segurado especial tem garantido o direito à aposentadoria por idade a qualquer tempo, por força do disposto no art. 39, I, da LBPS. A esse respeito, colhe-se da exposição de motivos da MP nº. 312/2006:

A anexa proposta de Medida Provisória, tem por fim prorrogar por dois anos, para o trabalhador rural empregado, o prazo estabelecido no art. 143 da Lei n. 8.213, de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social, para evitar a solução de continuidade na concessão de aposentadoria por idade para esses trabalhadores, já que o prazo estabelecido expira no próximo dia 24 deste mês.

2. Preliminarmente, cumpre-me esclarecer que o mencionado art. 143 dispõe que é permitido aos segurados empregados, avulsos e especiais requererem aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência da Lei, mediante a comprovação do exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Esse prazo expira-se no próximo dia 25 de julho de 2006.

3. É importante esclarecer que a expiração desse prazo em nada prejudica o segurado especial, pois para ele, a partir dessa data, aplicar-se-á a regra específica permanente estabelecida no inciso I do art. 39 da mesma Lei. O mesmo pode ser dito em relação ao trabalhador avulso, em razão das peculiaridades próprias da relação contratual e da forma de satisfação das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

4. Entretanto, o mesmo não se dará em relação ao trabalhador rural empregado, em que a grande maioria deles não conseguirá atender a todos os requisitos legais aplicáveis aos segurados em geral.¹⁵

A aposentadoria por idade dos rurais é uma das preocupações das autoridades

governamentais em matéria de Previdência Social, em face da suposta facilidade em requerer benefício sem que tenha havido contribuição nesta condição. Comentando o assunto, *Sergio Pinto Martins* se posiciona a respeito do tema:

A Constituição de certa forma melhorou a situação do homem do campo, pois no regime anterior havia dois sistemas, um urbano e outro rural e o atual sistema é igual para ambos, ainda assegurando pelo menos um salário mínimo ao trabalhador rural, o que não ocorria no sistema anterior em que podia perceber valor inferior. Entretanto, não mais se justifica conceder aposentadoria ao trabalhador rural por 15 anos sem nunca ter contribuído, apenas porque essa pessoa comprove o exercício de atividade rural em número de meses igual à carência do benefício, mesmo que de forma descontínua (art. 143 da Lei n. 8.213/91). Há o inconveniente também de que se arrecada pouco no campo para o volume de benefícios em valor que se paga.

As aposentadorias dos trabalhadores rurais sem contribuição têm trazido muita fraude, como se tem verificado, porém nada impede que o trabalhador rural recolha normalmente a sua contribuição para ter direito a uma aposentadoria comum e igual à do trabalhador urbano.

Se o sistema para o trabalhador rural continuar em parte não contributivo, já que há a possibilidade de opção, é claro que o referido trabalhador vai optar por não contribuir, daí a necessidade de modificação do referido sistema.¹⁶

Com efeito, divergimos em parte da posição do ilustre Magistrado paulista. O sistema, hoje, já deixou de ser não contributivo: assim é, desde novembro de 1991, mês em que passaram a ser exigidas as contribuições previstas na Lei n. 8.212/1991. Quanto às fraudes, existem, mas não apenas nas aposentadorias concedidas aos rurais como também nas pagas aos ex-combatentes e aos anistiados, e mesmo no meio urbano. Ademais, como bem assinala o doutrinador, o regime vigente é único, donde se torna inócua a discussão a respeito de a “arrecadação no campo” ser menor que no meio urbano. Frisamos aqui a noção da solidariedade social – no sentido de que a população urbana tem muito maior concentração de renda que a população

trabalhadora rural, bem como o princípio da distributividade, segundo o qual o sistema previdenciário, além de garantir o trabalhador em face de eventos que lhes causem perda ou redução da capacidade de subsistência, também é um instrumento de redução das desigualdades sociais. Por fim, devemos nos recordar que é no meio fundiário que encontramos a maior parcela de indivíduos ainda não alfabetizados, e, pior, submetidos a condições de trabalho, muitas vezes análogas às da escravidão. Querer exigir deste homem que tenha pleno conhecimento das normas legais a respeito de Previdência e dele cobrar que venha a contribuir, inclusive pelo período pretérito, quando sequer havia lei que assim exigisse, não condiz com uma política voltada para a população economicamente hipossuficiente.

Sobre a aposentadoria por idade rural, destacamos ainda as seguintes Súmulas do STJ e da TNU:

- STJ – Súmula n. 577: É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.
- TNU – Súmula n. 41: A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- TNU – Súmula n. 46: O exercício de atividade urbana intercalada não impede concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- TNU – Súmula n. 54: Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.

37.2.3 Aposentadoria por idade “mista” ou “híbrida” da Lei n. 11.718/2008

A Lei n. 11.718/2008 criou nova espécie de aposentadoria por idade ao

trabalhador rural que não tiver como comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao cumprimento da idade mínima ou ao requerimento da aposentadoria originalmente prevista na Lei n. 8.213/1991.

De acordo com o disposto no § 3º do art. 48 da LB (incluído pela Lei n. 11.718/2008), os trabalhadores rurais poderão somar tempo rural e urbano para cumprimento da carência. No entanto, a idade mínima a ser considerada é de 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher, ou seja, equiparando-se ao trabalhador urbano no requisito etário.

Mesmo após a Reforma da Previdência efetivada pela EC n. 103/2019, entendemos que permanece válida a hipótese de concessão da aposentadoria híbrida, pois não houve revogação expressa nem tácita desse modelo de benefício. No entanto, as regras deverão ser ajustadas para contemplar as mudanças trazidas pela EC n. 103/2019, quais sejam, a elevação da idade mínima para a mulher (62 anos) e a carência de 20 (vinte) anos para os segurados homens ingressantes no RGPS após a publicação da Reforma da Previdência.

A interpretação literal do § 3º do art. 48 da LBPS pode conduzir o intérprete a entender que somente os trabalhadores rurais farão jus à aposentadoria “mista” ao completarem a idade mínima exigida.

Entretanto, essa não é a melhor interpretação para as normas de caráter social.

As normas previdenciárias devem ser interpretadas com base nos princípios constitucionais que regem o sistema, especialmente aqueles contidos nos art. 194, parágrafo único, e art. 201 da CF/1988.

Assim, em respeito ao princípio da uniformidade e da equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, previsto no art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, é possível a concessão de aposentadoria por idade para qualquer espécie de segurado mediante a contagem, para fins de carência, de períodos de contribuição, tanto como segurado urbano ou como rural, e de períodos de atividade, com ou sem a realização de contribuições facultativas, de segurado especial.

Não existe justificativa fática ou jurídica para que se estabeleça qualquer

discriminação em relação ao segurado urbano no que tange à contagem, para fins de carência, do período laborado como segurado especial sem contribuição facultativa, já que o requisito etário para ambos – neste caso – é o mesmo.

Enfatizamos que para essa espécie de aposentadoria mista pode ser computado como carência até mesmo o tempo rural anterior à 1º.11.1991, não se aplicando a restrição do art. 55, § 2º da Lei n. 8.213/1991 que dispõe: “§ 2º *O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento*”.

Considerando-se que a Lei n. 11.718/2008 disciplina de forma inovadora o cômputo de tempo rural (admitindo-o para efeito de carência) e por ser norma posterior, deve prevalecer o entendimento de que o regramento referido (art. 55, § 2º da LB) não tem aplicabilidade para essa modalidade de aposentadoria.

Consigna-se que o STJ, ao referendar o direito da aposentadoria híbrida em favor dos trabalhadores rurais e urbanos, assentou que é permitido ao segurado mesclar o período urbano ao período rural e vice-versa, para implementar a carência mínima necessária e obter o benefício etário híbrido (REsp 1.367.479/RS, *DJe* 10.9.2014; REsp 1.702.489/SP, *DJe* 19.12.2017).

No mesmo sentido: TRF da 4ª Região, Súmula n. 103: “A concessão da aposentadoria híbrida ou mista, prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, não está condicionada ao desempenho de atividade rurícola pelo segurado no momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo, sendo, pois, irrelevante a natureza do trabalho exercido neste período”.

Para efetivação dessa interpretação na via administrativa, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública tendo por objetivo compelir o INSS, ao examinar a viabilidade da concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida de que trata o art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/1991, considerar, inclusive para fim de carência, o tempo de serviço rurícola exercido anteriormente a novembro de 1991, bem como para conceder o referido benefício independentemente da natureza, urbana ou rural, do último labor desenvolvido pelo segurado, seja na época do preenchimento dos

requisitos legais, seja na época de seu requerimento.

A referida ACP foi julgada procedente pelo TRF da 4ª Região, com *alcance para todo o território nacional* (TRF4, ACP 5038261-15.2015.404.7100, 5ª Turma, Rel. Des. Fed. Taís Schilling Ferraz, em 12.6.2017). E, em cumprimento a essa decisão, foi editado o Memorando-Circular Conjunto n. 1 /DIRBEN/PFE/INSS, de 4.1.2018, para fins de assegurar o direito à aposentadoria por idade na modalidade híbrida, independentemente de qual tenha sido a última atividade profissional desenvolvida – rural ou urbana.

Quanto à TNU, cabe referir a existência de duas teses fixadas em Representativos de Controvérsia, que geram contrariedade em relação ao cômputo do tempo anterior à Lei n. 8.213/1991, que pode ser considerado remoto. As teses são as que seguem:

Tema 131: Para a concessão da aposentadoria por idade híbrida ou mista, na forma do art. 48, § 3º, da Lei n. 8.213/91, cujo requisito etário é o mesmo exigido para a aposentadoria por idade urbana, é irrelevante a natureza rural ou urbana da atividade exercida pelo segurado no período imediatamente anterior à implementação do requisito etário ou ao requerimento do benefício. Ainda, não há vedação para que o tempo rural anterior à Lei 8.213/91 seja considerado para efeito de carência, mesmo que não verificado o recolhimento das respectivas contribuições.

Tema 168: Para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida, só é possível somar ao tempo de contribuição, urbano ou rural, o tempo de serviço rural sem contribuições que esteja no período imediatamente anterior ao implemento da idade ou ao requerimento administrativo, ainda que de forma descontínua, até totalizar o número de meses equivalente à carência do benefício.

Em relação ao tempo rural remoto, registre-se a tese fixada pelo STJ no julgamento do Repetitivo Tema n. 1007, em que reconheceu a possibilidade de concessão de aposentadoria híbrida, prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/1991, mediante o cômputo de período de trabalho rural remoto, exercido antes de 1991, sem necessidade de recolhimentos, ainda que não haja comprovação de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. O julgamento da 1ª

Seção foi realizado em 14.8.2019 (REsp n. 1.674.221/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). Com isso, ficou superada a tese fixada pela TNU no Representativo de Controvérsia Tema 168.

37.2.4 Período de carência

Quanto à **aposentadoria por idade urbana**, as disposições transitórias da EC n. 103/2019 estabelecem como requisito complementar para o segurado filiado ao RGPS após a data de entrada em vigor dessa Emenda o tempo mínimo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres.

Antes da Reforma, a Lei n. 8.213/1991 exigia 180 contribuições para homens e mulheres, condição mantida pelas regras de transição para quem já era filiado ao sistema na data da publicação da EC n. 103/2019 (art. 18).

Cabe destacar que o tempo mínimo de contribuição da aposentadoria por idade não faz parte das regras permanentes da Constituição e pode ser alterado a qualquer momento por lei ordinária ou até por medida provisória.

Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24.7.1991, bem como para o trabalhador e o empregador rurais antes cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedece à tabela prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991, a qual leva em conta o ano em que o segurado implementou as condições necessárias à obtenção do benefício. Por exemplo, do segurado que implementou as condições no ano de 1991 foram exigidos 60 meses de contribuição. Para o segurado que cumpriu as condições no ano de 2008, a exigência era de 162 meses de contribuição. A total implementação da exigência dos 180 meses de carência ocorreu a partir do ano de 2011.

Ressalta-se que a carência exigida para a concessão da aposentadoria por idade é a do ano em que preenchido o requisito etário, em conformidade com o art. 142 da LBPS, também chamada de “carência congelada”. Exemplificando, caso o segurado homem tenha completado 65 anos em 2008, a carência exigida é de 162 meses. Na hipótese de em dezembro de 2008 ele ter apenas 150 meses de carência, bastará contribuir por mais 12 meses, mesmo que isso leve mais dois anos. Ou seja, a carência não será aumentada pelo fato do segurado não ter cumprido esse requisito no

ano em que completou a idade mínima.

A matéria acabou sumulada pela TNU nos termos que seguem:

Súmula n. 44: *“Para efeito de aposentadoria por idade urbana, a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei nº 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente”*.

Outra orientação importante quanto à aplicação da tabela do art. 142 da LB foi estabelecida pelo precedente que segue:

“Da mesma forma que em relação ao urbano, a tabela progressiva de carência do art. 142 da Lei nº 8.213/91 somente se aplica ao rural que comprove o exercício de trabalho antes de 24.07.91. Pode comprovar exercício anterior de trabalho rural ou mesmo de trabalho urbano, dada à admissibilidade de descontinuidade do trabalho rural mediante intercalação de atividade rural com atividade urbana” (PEDILEF nº 2007.83.03.501020-0/PE, Rel. Juiz Fed. Cláudio Roberto Canata, DJ 23.3.2010).

Decidiu ainda a TNU que a fruição de benefício por incapacidade, desde que intercalado com períodos de contribuição, pode ser utilizada como carência para fins da aposentadoria por idade (PU 0047837-63.2008.3.03.6301, DOU de 10.05.2013). Esse tema acabou sendo objeto da Súmula n. 73:

“O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social”.¹⁷

37.2.5 Data de início do benefício

A aposentadoria por idade é devida ao segurado empregado, inclusive o

doméstico, a partir da data do desligamento do emprego (quando requerida até noventa dias depois deste) ou da data do requerimento (quando não houve desligamento do emprego ou quando requerida após noventa dias). Para os demais segurados, tem-se como devida desde a data da entrada do requerimento.

O benefício pode ser solicitado pela Central 135, pelo portal da Previdência Social na Internet (Meu INSS) ou nas Agências da Previdência Social, mediante o cumprimento das exigências legais. Ressaltamos que o trabalhador não precisa deixar de exercer atividade remunerada para requerer a aposentadoria.

37.2.6 Renda mensal inicial

Até o advento da EC n. 103/2019, o valor da aposentadoria por idade era proporcional ao tempo de contribuição, consistindo numa renda mensal correspondente a 70% do salário de benefício, mais 1% por grupo de doze contribuições mensais, até o máximo de 100% do salário de benefício, podendo haver a multiplicação pelo fator previdenciário, caso este, uma vez aplicado, caracterize condição mais benéfica para o segurado (art. 7º da Lei n. 9.876/1999). Tal regra permanece aplicável a quem completou os requisitos (idade e carência) antes da vigência da Emenda.

Para aqueles que preenchem os requisitos a partir da entrada em vigor da EC n. 103/2019, para apuração do salário de benefício, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. E o coeficiente de cálculo corresponderá a 60% da média aritmética (SB), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres.

A previsão do divisor mínimo para apuração do salário de benefício na aposentadoria por idade (sessenta por cento do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo), previsto no art. 3º, § 2º da Lei n. 9.874/1999, foi validado pelo STJ (REsp n. 929.032/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJe* de 27.4.2009).

Essa regra se mostra compatível com as novas regras estabelecidas pela EC n. 103/2019, para garantir o equilíbrio financeiro e atual do sistema.

A aposentadoria por idade do trabalhador rural que se enquadre na regra do § 1º do art. 48 da Lei de Benefícios, é igual ao valor mínimo do salário de benefício, ou seja, o salário mínimo mensal (art. 29, § 6º, da Lei n. 8.213/1991), salvo quando contribua, facultativamente, como contribuinte individual, quando então terá sua aposentadoria calculada com base na regra geral de cálculo (art. 39, II, da Lei n. 8.213/1991).

Para efeito da concessão da aposentadoria por idade híbrida, prevista no § 3º do art. 48 da Lei de Benefícios, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do *caput* do art. 29 da Lei de Benefícios (obedecendo-se o cálculo da média dos salários de contribuição a partir de julho de 1994), considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário de contribuição da Previdência Social. Nesse sentido: STJ, AREsp 397.348/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* de 3.10.2013.

Na aposentadoria híbrida não se aplicava o fator previdenciário, mesmo que pudesse ser superior a 1,0 – pois a referência feita pelo art. 48, § 4º, da Lei n. 8.213/1991 (inserido pela Lei n. 11.718/2008) remete ao critério de cálculo dos benefícios não sujeitos ao fator previdenciário.

Quanto ao cálculo da aposentadoria por idade urbana, a TNU tinha orientação no sentido de permitir a utilização do tempo de atividade rural para elevação do coeficiente de cálculo (PU 200872550073376, *DOU* de 18.11.2011). Na sequência, a TNU revisou esse entendimento e editou a Súmula n. 76 com o seguinte teor: “A averbação de tempo de serviço rural não contributivo não permite majorar o coeficiente de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade previsto no art. 50 da Lei n. 8.213/91”.

Essa súmula se baseou na orientação do STJ, segundo o qual a aposentadoria por idade urbana exige a efetiva contribuição para o aumento do coeficiente da renda mensal. Diante da inexistência de contribuições mensais correspondentes aos períodos de atividade rural, a averbação desse tempo de serviço não traz reflexos

financeiros capazes de propiciar a revisão, pois se refere a interregnos que não compõem o Período Básico de Cálculo – PBC da aposentadoria por idade (REsp 1.063.112/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJe* de 03.08.2009).

Já no tocante ao tempo de trabalho rural, decidiu o STJ, em julgamento de recurso repetitivo, que o reconhecimento do tempo de serviço registrado em carteira profissional, para efeito de cumprimento de carência pelo trabalhador rural, não ofende o § 2º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na legislação, era responsável pelo custeio do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).

Em seu voto, o relator da matéria, ministro Arnaldo Esteves Lima, ressaltou que a ação não trata de aposentadoria rural por idade, mas do reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço mediante o cômputo do tempo de serviço rural constante da carteira profissional de trabalhador rural. Assim, o tempo anterior à vigência da Lei n. 8.213 pode ser computado, inclusive, para comprovar a carência, desde que haja anotação em carteira, como é caso dos autos. “Com efeito, mostra-se incontroverso nos autos que o autor foi contratado por empregador rural, com registro em carteira profissional desde 1958, razão pela qual não há como responsabilizá-lo pela comprovação do recolhimento das contribuições”, consignou o relator (STJ, 1ª Seção, REsp 1.352.791, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em 27.11.2013).

Como consequência, o período de empregado rural, mesmo anterior à Lei n. 8.213/1991, deve ser computado para fins de carência e para a definição do coeficiente de cálculo da aposentadoria por idade.

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA POR IDADE

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA POR IDADE Código da Espécie (INSS): B-41
	a) Homem: 65 anos + 15 anos de tempo de contribuição para quem era filiado até a EC n. 103/2019; para novos segurados, 20 anos de tempo de contribuição;

Evento Gerador	b) Mulher: 60 anos + tempo de contribuição de 15 anos (a partir da EC n. 103/2019, a idade da mulher foi elevada para 62 anos); c) 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher + tempo de atividade rural: 15 anos.
Beneficiários	Todos os segurados do RGPS.
Carência	a) 180 contribuições mensais para os segurados inscritos após 24.7.1991; b) Tabela Progressiva do art. 142 da Lei n.º 8.213/1991: para os segurados inscritos antes de 24.7.1991; c) o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (15 anos).
Carência Congelada	“Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n.º 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente” (Súmula n. 44 da TNU).
	– Os trabalhadores rurais e urbanos que não atendam os requisitos gerais, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se

**Aposentadoria
por Idade Híbrida
ou Mista – Lei n.
11.718/2008**

mulher (a partir da EC n. 103/2019: 62 anos, se mulher).

- O cálculo da renda mensal terá PBC, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição da previdência social.
- Aplica-se essa regra ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria o segurado não se enquadre como trabalhador rural.
- Em face do princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (art. 194, parágrafo único, II), aplicável essa regra também em favor do trabalhador urbano. Neste sentido: STJ, Repetitivo Tema 1007.

**Qualidade de
Segurado**

- A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício (art. 3.º da Lei n. 10.666/2003).
- Essa regra não se aplica ao segurado especial, pois a aposentadoria rural tem requisito adicional específico: o efetivo exercício da atividade rural em período logo antecedente ao requerimento administrativo (arts. 39, I; 48, § 2.º; e 143, todos da Lei n. 8.213, de 1991).
- A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.666/2003, observará, para os fins de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.876/1999, ou, não havendo

	salários de contribuição recolhidos no período a partir da competência julho de 1994, será de um salário mínimo.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n.º 9.876, de 1999) e que implementaram os requisitos até a EC n. 103/2019, o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês, multiplicado pelo fator previdenciário; b) Para os segurados filiados à Previdência Social até 28.11.1999 e que implementaram os requisitos até a EC n. 103/2019, o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. – o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo. c) Para os benefícios concedidos com cômputo de tempo trabalhado após a EC n. 103/2019: média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
	– Será calculado considerando-se a idade, a expectativa de

Fator Previdenciário (aplicável até o advento da EC n. 103/2019)	sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. – Ao segurado com direito à aposentadoria por idade é assegurada a opção pela aplicação ou não do fator previdenciário, considerando o que for mais vantajoso.
Renda Mensal Inicial	a) Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019: – Proporcional ao tempo de contribuição, consistindo numa renda mensal correspondente a 70% do salário de benefício, mais 1% a cada grupo de doze contribuições mensais, até 100% do salário de benefício. b) Após a entrada em vigor da EC n. 103/2019: – 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres. – Segurado especial: é igual a um salário mínimo, salvo quando contribua, facultativamente, como contribuinte individual, quando então terá a aposentadoria calculada com base na regra geral.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER; III – Data da Publicação da Lei nº 9.876, de 1999 – DPL; IV – Data da Publicação da EC n. 103/2019;

	V – Data de Implementação das Condições Necessárias à Concessão do Benefício – DICB.
Data de Início do Benefício	– Segurado empregado, inclusive o doméstico: a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. – Para os demais segurados: a partir da data da entrada do requerimento.
Aposentadoria Compulsória	– A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa desde que o segurado tenha cumprido a carência, quando este completar 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. – Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de 75 anos.
Duração	Indeterminada. Cessa com a morte do segurado, transformando-se em pensão por morte, caso tenha dependentes.
Desistência	Depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o PIS e/ou o FGTS (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá

Observações

desistir do benefício (art. 181-B – Decreto nº 3048/1999). As regras gerais da aposentadoria por idade encontram-se no art. 201 da CF (com redação conferida pela EC n. 103/2019), nos arts. 48 a 51 da Lei nº 8.213/1991 e nos arts. 51 a 55 do Decreto nº 3.048/1999.

37.3 APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO

A aposentadoria por tempo de serviço, criada pela Lei Eloy Chaves e extinta pela Emenda Constitucional n. 20/1998, era devida, de forma proporcional, ao segurado que completasse vinte e cinco anos de serviço, se mulher, ou trinta anos, se homem, desde que cumprido o período de carência exigido. Para a aposentadoria por tempo de serviço com proventos integrais o homem necessitava comprovar trinta e cinco anos de serviço e a mulher, trinta anos. No momento em que foi extinta, não havia exigência de idade mínima para a concessão do benefício, mas até a edição da Lei n. 4.160/1962 era necessária a implementação, além do tempo de serviço, da idade exigida para aposentação.

A Emenda Constitucional n. 20 assegurou a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, a qualquer tempo, aos segurados do RGPS que, até a data da publicação da Emenda (16.12.1998), tivessem cumprido os requisitos para obtenção desse benefício, com base nos critérios da legislação então vigente (art. 3º, *caput*, da EC n. 20/1998).

Aos segurados filiados ao RGPS até 16.12.1998, e que não tenham completado o tempo de serviço exigido pela legislação de vigência, aplicavam-se as regras de transição previstas no art. 9º da Emenda Constitucional n. 20/1998, caso não preferissem se adequar às regras da aposentadoria por tempo de contribuição. Para quem se filiou ao RGPS após essa data, aplicavam-se as novas regras, devendo comprovar tempo de contribuição e não mais tempo de serviço, sendo a aposentadoria concedida somente de forma integral e não mais proporcional.

As regras gerais sobre a aposentadoria por tempo de serviço foram disciplinadas nos arts. 52 a 56 da Lei n. 8.213/1991.

37.3.1 Período de carência

O período de carência era de 180 contribuições mensais. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24.7.1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecia à tabela prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991, a qual levava em conta o ano em que o segurado tinha implementado ou implementará as condições necessárias à obtenção do benefício.

37.3.2 Data de início do benefício

Era devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego (quando requerida tanto até essa data quanto até noventa dias depois dela), ou, da data do requerimento (quando não houvesse desligamento do emprego ou quando fosse requerida após noventa dias). Para os demais segurados, era a data da entrada do requerimento.

Sobre a possibilidade de continuidade no emprego do segurado, mesmo após a aposentadoria, e os efeitos disso na relação de emprego, veja-se o comentário constante do item 37.1, *supra*.

37.3.3 Renda mensal inicial

A renda mensal da aposentadoria por tempo de serviço, até a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998, consistia:

- para a mulher: em 70% do salário de benefício aos vinte e cinco anos de serviço, mais 6% deste salário para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% do salário de benefício aos trinta anos de serviço;
- para o homem: em 70% do salário de benefício aos trinta anos de serviço, mais 6% deste salário para cada novo ano completo de atividade, até o máximo de 100% aos trinta e cinco anos de serviço.

O professor, após trinta anos, e a professora, após vinte e cinco anos de efetivo

exercício em funções de magistério, poderiam aposentar-se por tempo de serviço com renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício (art. 56 da Lei n. 8.213/1991).

O segurado especial que contribuísse facultativamente na escala de salários-base faria jus também ao benefício, uma vez atendido o tempo de serviço.¹⁸ Atualmente, o cálculo segue a regra do § 6º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela Lei n. 9.876/1999.

37.4 APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Embora criticada por muitos doutrinadores, era da tradição da Previdência Social brasileira a aposentadoria por tempo de atividade laborativa, razão pela qual, em que pese ter sido extinta a aposentadoria por tempo de serviço, permaneceu a noção de aposentadoria por tempo de atividade, com o surgimento de nova modalidade de jubilação.

Com a Reforma da Previdência efetivada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, o tempo de serviço deixou de ser considerado para a concessão da aposentadoria, passando a valer o tempo de contribuição efetiva para o regime previdenciário. A partir de então, para aqueles que se filiaram ao RGPS após a EC n. 20, não mais havia possibilidade de concessão de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço.

A exigência da combinação do tempo de contribuição com uma idade mínima foi eliminada durante a tramitação do texto principal da Emenda Constitucional n. 20, constando apenas das regras de transição.

Conforme a regulamentação dada pela Previdência Social à matéria, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida de acordo com as seguintes regras:¹⁹

- Os segurados inscritos no RGPS até 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional n. 20, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida,

tinham direito à aposentadoria por tempo de contribuição nas seguintes situações:

I – aposentadoria por tempo de contribuição ou de serviço, conforme o caso, com renda mensal no valor de cem por cento do salário de benefício, desde que cumpridos:

a) 35 anos de contribuição, se homem;

b) 30 anos de contribuição, se mulher;

II – aposentadoria por tempo de contribuição com renda mensal proporcional, desde que cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) idade: 53 anos para o homem; 48 anos para a mulher;

b) tempo de contribuição: 30 anos, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher;

c) um período adicional de contribuição equivalente a quarenta por cento do tempo que, em 16 de dezembro de 1998, faltava para atingir o tempo de contribuição estabelecido na alínea *b*;

– Os segurados inscritos no RGPS a partir de 17 de dezembro de 1998, inclusive os oriundos de outro regime de Previdência Social, desde que cumprida a carência exigida, tinham direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde que comprovassem:

a) 35 anos de contribuição, se homem;

b) 30 anos de contribuição, se mulher.

A Constituição assegurava ao professor que comprovasse exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, a redução de cinco anos no tempo de contribuição (art. 201, § 8º).

As regras de transição previstas para os segurados inscritos no RGPS até 16.12.1998 estavam contidas no art. 9º da Emenda Constitucional n. 20/1998. Com relação aos critérios para concessão de aposentadoria integral pelas regras de

transição, estas não tinham aplicabilidade por serem mais gravosas ao segurado, já que eram previstos os seguintes requisitos: a idade mínima, de 53 anos para o homem, e de 48 anos, para a mulher; e, para atingir o tempo de contribuição de trinta e cinco anos, se homem, e de trinta anos, se mulher, o cumprimento de um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação da Emenda, faltasse para atingir o limite de tempo de contribuição. Nesse sentido: STF, ED no Ag. Reg. no Rec. Ext. 524.189/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, *DJe* de 30.8.2016.

Essa situação foi reconhecida pelo INSS quando da edição da Instrução Normativa INSS/DC n. 57/2001 e mantido o entendimento conforme as instruções normativas subsequentes. Ou seja, não se exigiu idade mínima e o pedágio de vinte por cento para a concessão da aposentadoria integral pelas regras de transição. No entanto, a idade mínima e o pedágio de quarenta por cento foram exigidos dos segurados que pretendessem optar pela aposentadoria proporcional, de acordo com as regras de transição.

A mesma orientação foi adotada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais: PU n. 200451510235557, Relator Juiz Federal Edilson Pereira Nobre Júnior, *DJ* de 15.5.2008).

Ainda quanto à aplicação das regras de transição da EC n. 20/1998, o STF interpretou no sentido da impossibilidade de utilizar o tempo de contribuição posterior a 16.12.1998 para concessão da aposentadoria com as regras anteriores à reforma da Previdência. A decisão foi proferida pelo Tribunal Pleno com Repercussão Geral – Tema 70, sendo fixada a seguinte tese:

“Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexistente direito adquirido a determinado regime jurídico” (*Leading Case*: RE 575.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 24.10.2008).

A perda da qualidade de segurado não era considerada para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, regra prevista na Lei n. 10.666/2003 (art.

3º).

– **Extinção da aposentadoria por tempo de contribuição: EC n. 103/2019**

Na avaliação do Governo (Exposição de Motivos da PEC n. 06/2019), essas mudanças decorrentes da EC n. 20/1998 e da Lei n. 9.876/1999 não foram suficientes para reduzir o déficit do sistema, pois a média de idade nas aposentadorias por tempo de contribuição estava em 54,22 anos.

Com isso, a solução proposta e aprovada, constante da EC n. 103/2019, foi a extinção da previsão de aposentadoria por tempo de contribuição (sem a previsão de uma idade mínima) das regras permanentes da Constituição.

Temos, assim, a partir da EC n. 103/2019, somente a possibilidade de concessão de aposentadoria voluntária com o cumprimento de tempo de contribuição e de idade mínima ou pontuação mínima (idade + tempo de contribuição).

No entanto, foi prevista regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima, para homens e mulheres que faltavam cumprir até 2 (dois) anos de contribuição na data da publicação da EC n. 103/2019, mesmo assim, com um pedágio de 50% do tempo faltante.

37.4.1 Beneficiários

Em princípio, todos os segurados do RGPS tinham direito à aposentadoria por tempo de contribuição, observadas as seguintes exceções:

a) segurado especial:

Quando contribuísse exclusivamente com base na comercialização da produção rural, não teria direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Caso optasse por efetuar contribuições mensais, de forma voluntária, passaria a ter reconhecido o direito à concessão desse benefício.

b) contribuinte individual e segurado facultativo:

Os contribuintes individuais e segurados facultativos que optassem pela sistemática de contribuição, na forma estabelecida na Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006 (alíquota de 11% sobre o valor mínimo mensal do salário de contribuição, ou seja, 11% sobre o salário mínimo), não poderiam desfrutar do benefício da aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se complementassem as

contribuições feitas em alíquota menor que a regra geral (mais 9% sobre o mesmo salário de contribuição).

c) Microempreendedor Individual (MEI):

A contribuição reduzida (5% do salário mínimo) não assegurava ao MEI a aposentadoria por tempo de contribuição. Caso pretendesse contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei n. 8.213/1991, deveria complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios equivalentes à taxa Selic.

d) Segurado facultativo com contribuição reduzida (CadÚnico):

A lei também reduziu para 5% do salário mínimo a contribuição do segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente à família de baixa renda, assim considerada a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico cuja renda mensal seja de até dois salários mínimos.

O segurado (contribuinte individual ou facultativo) enquadrado nos requisitos da Lei n. 12.470/2011 que tenha contribuído com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo e pretendesse contar o tempo de contribuição correspondente para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou da contagem recíproca do tempo de contribuição a que se refere o art. 94 da Lei n. 8.213/1991, deveria complementar a contribuição mensal mediante recolhimento, sobre o valor correspondente ao limite mínimo mensal do salário de contribuição em vigor na competência a ser complementada, da diferença entre o percentual pago e o de 20%, acrescido dos juros moratórios equivalentes à taxa Selic.

– Síntese dos segurados que efetuam contribuição reduzida:

Alíquota 11%	Alíquota 5%
Somente pode pagar sobre o salário mínimo de cada competência;	Somente pode pagar sobre o salário mínimo de cada competência;

Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição;	Não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição;
Disponível para segurado facultativo ou segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado;	Disponível para microempreendedor individual (MEI) e segurado facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencente a família de baixa renda registrada no CadÚnico;
Se quisesse se aposentar por tempo de contribuição ou obter CTC para contagem recíproca deve complementar a contribuição mensal com a diferença de 9%.	Se quisesse se aposentar por tempo de contribuição ou obter CTC para contagem recíproca deve complementar a contribuição mensal com a diferença de 15%.

37.4.2 Período de carência

A carência era de 180 contribuições mensais, com a aplicação da tabela do art. 142 da Lei n. 8.213/1991 aos segurados que se filiaram antes de 24.7.1991, caso implementado até o ano de 2011.

A exigência de 35 anos de contribuição para o segurado e de 30 anos de contribuição, para a segurada, não excluía a regra então vigente sobre a carência, uma vez que o tempo de contribuição poderia ser obtido computando-se atividades prestadas em períodos anteriores à filiação, como nos casos de averbação do tempo anterior à perda da qualidade de segurado, de contagem recíproca de tempo de contribuição cumprido noutros regimes, e outras aberturas legais que permitiam incluir períodos em que não houve efetiva contribuição ao sistema, como nas hipóteses de fruição de benefícios de prestação continuada, substitutivos do salário de contribuição.

Entendemos compatível a continuidade da exigência do período de carência de

180 meses nas regras de transição da EC n. 103/2019 que ainda permitem a aposentadoria por tempo de contribuição associado a outros requisitos.

37.4.3 Data de início do benefício

A aposentadoria por tempo de contribuição é devida ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, que cumpriu os requisitos antes da EC n. 103/2019, ou pelas regras de transição dessa Emenda, a partir da data do desligamento do emprego (quando requerida até essa data ou até noventa dias depois), ou da data do requerimento (quando não houvesse desligamento do emprego ou quando fosse requerida após noventa dias). Para os demais segurados, que também tenham cumprido os requisitos até a EC n. 103/2019 ou das regras de transição, é devida a partir da data da entrada do requerimento.

O benefício pode ser solicitado por meio da Central 135, pelo portal da Previdência Social na Internet (Meu INSS) ou nas Agências da Previdência Social, mediante o cumprimento das exigências legais. Ressaltamos que o trabalhador não precisava deixar o emprego para requerer a aposentadoria.

De acordo com o Regulamento da Previdência Social, a aposentadoria por tempo de contribuição é irreversível e irrenunciável depois que o segurado receber o primeiro pagamento, sacar o PIS ou o Fundo de Garantia (o que ocorrer primeiro).

O STF, ao julgar a repercussão geral que tratou da desaposentação, validou esse entendimento, fixando a tese de que por ausência de norma legal não é possível a renúncia da aposentadoria para a concessão de outra mais vantajosa, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991²⁰ (RE 661.256/SC, Tribunal Pleno, j. 26.10.2016, *DJe* 29.9.2016).

Frisamos, todavia, que tais regras relativas à DIB permanecem válidas para as situações que envolvem direitos adquiridos (preenchimento dos requisitos antes da vigência da EC n. 103/2019) e para quem se aposentar pelas regras de transição doravante aplicáveis.

37.4.4 Renda mensal inicial

A renda mensal da aposentadoria por tempo de contribuição correspondia a 100%

do salário de benefício, calculado na forma do § 9º do art. 32 do Decreto n. 3.048/1999.

Para os benefícios com DIB a partir de 26.11.1999 (Lei n. 9.876/1999) havia a incidência obrigatória do fator previdenciário, o qual foi tornado opcional pela Lei n. 13.183, de 4.11.2015, apenas quando implementada a Fórmula 95/85 progressiva. Essa regra é comentada com apresentação de exemplos no Capítulo 33 desta obra.

O período básico de cálculo – PBC era fixado, conforme o caso, de acordo com as datas a seguir relacionadas, observada a mais vantajosa para o segurado:

- a) data do afastamento da atividade – DAT;
- b) data da entrada do requerimento – DER;
- c) data da publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998 – DPE;
- d) data da publicação da Lei n. 9.876, de 28.11.1999 – DPL;
- e) data de implementação das condições necessárias à concessão do benefício – DICB.

Para os benefícios da regra de transição da EC n. 20/1998, deferidos com contagem de tempo após 16.12.1998, o coeficiente de cálculo era de 70% do salário de benefício acrescido de 5% por ano de contribuição que superasse a soma do tempo de 30 anos, se homem, ou 25 anos, se mulher, mais o tempo adicional do pedágio (art. 188, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999). Nesse sentido: Turma Regional de Uniformização dos JEFs da 4ª Região, Incidente de Uniformização 2004.72.95.004578-0, Sessão de 15.4.2005.

Quando da concessão de aposentadoria com o cômputo do tempo de atividade até 16.12.1998, ou até 28.11.1999, a renda mensal inicial será calculada com base nos trinta e seis últimos salários de contribuição anteriores àquelas datas, reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios, até a data da entrada do requerimento, não sendo devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a esta data.

Tais regras podem ser conferidas nos arts. 187 e 188 do Decreto n. 3.048/1999.

Questão relevante estava relacionada à sistemática de cálculo da RMI quanto não

coincidente com a DER. O entendimento firmado pela jurisprudência foi no sentido daquele preconizado no Regulamento da Previdência Social, o qual prevê a atualização pelos mesmos índices utilizados para reajustar os benefícios e não daqueles empregados para correção dos salários de contribuição, regra que seria bem mais vantajosa para os segurados. Neste sentido: TNU: PEDILEF 0012147-38.2006.4.03.6302; STJ: REsp 1342984; REsp 1.369.028.

37.4.5 Validade das novas regras de cálculo

Com as mudanças promovidas pelas EC n. 20/1998 e n. 103/2019, assim como pela Lei n. 9.876/2019, as normas de concessão e de apuração do benefício vão depender da época em que o segurado adquiriu o direito à aposentadoria, pois a legislação posterior não pode alterar a forma de cálculo dos benefícios cujo direito já foi adquirido.

A esse respeito, o art. 3º, § 2º, da EC n. 103/2019 estabelece que os proventos de aposentadoria devidos ao segurado e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios.

Segundo o § 4º do art. 56 do Decreto n. 3.048/1999, cumpre ao INSS estabelecer o comparativo entre o valor inicial da aposentadoria apurada pelas regras atuais e pelas regras anteriores, com vistas à possibilidade de que o segurado possa vislumbrar qual a opção mais vantajosa.

Vale ressaltar que não assiste direito ao segurado às regras de cálculo revogadas quando pretender somar o tempo trabalhado após as reformas. Nesse sentido, a Repercussão Geral Tema n. 70, cuja tese fixada pelo STF, foi a seguinte: “Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexistente direito adquirido a determinado regime jurídico.”

Em conclusão, consolidou-se o entendimento de que a tese em questão importava em “mesclar as vantagens de dois regimes distintos de aposentadoria”, beneficiando-se das vantagens decorrentes de um sistema híbrido.

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (Benefício extinto pela EC n. 103/2019, mas com previsão em regras de transição) Código da Espécie (INSS): B-42
Evento Gerador	– Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019: a) Homem: 35 anos de contribuição + carência de 180 meses; b) Mulher: 30 anos de contribuição + carência de 180 meses; c) Professores (na educação infantil e no ensino fundamental e médio): 5 anos a menos no período de contribuição.
Aposentadoria Proporcional pelas Regras de Transição da Emenda Constitucional n. 20/1998 (regra revogada pela EC n. 103/2019)	– O segurado que em 16.12.1998 não havia completado o tempo mínimo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição, tinha direito a aposentadoria proporcional desde que cumprida a carência e os seguintes requisitos de forma cumulativa: a) idade: 53 anos para o homem e 48 anos para a mulher; b) tempo de contribuição: 30 anos de contribuição para o homem e 25 anos de contribuição para a mulher; c) tempo de contribuição adicional: equivalente a 40% (quarenta por cento) do tempo que, em 16.12.1998, faltava para atingir o limite de contribuição. – Quando mais vantajoso, os segurados podiam optar pelas regras permanentes alteradas pela EC n. 20/1998, quais sejam, 35 anos de TC – homem; 30 anos de TC, mulher, sem idade mínima (art. 9º da EC n. 20).

Beneficiários	– Todos os segurados do RGPS, exceto o segurado especial, salvo se optar por efetuar contribuições mensais, de forma voluntária. – O contribuinte individual, o microempreendedor individual e segurado facultativo (inclusive a dona de casa de baixa renda) que optassem pela contribuição reduzida não faziam jus à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se complementassem as contribuições feitas em alíquota menor que a regra geral.
Carência	a) 180 contribuições mensais para os segurados inscritos após 24.7.1991; b) tabela progressiva do art. 142 da Lei n. 8.213/1991: para o segurados inscritos antes de 24.7.1991.
Qualidade de Segurado	A perda da qualidade de segurado na data do requerimento não era considerada, desde que já implementados todos os requisitos para a concessão do benefício.
Salário de Benefício (válido para os segurados que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a entrada em	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês, multiplicado pelo fator previdenciário; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período

vigor da EC n. 103/2019)	contributivo decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário; – o divisor considerado no cálculo da média não poderia ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.
Fator Previdenciário	– Era calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. – Era aplicado para fins de cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive de professor. – A Lei n. 13.183/2015 permitiu a opção de não incidência do fator previdenciário, quando o total resultante da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado for de, respectivamente, 95 e 85 pontos (denominada fórmula 85/95 progressiva) para o homem e mulher.
Renda Mensal Inicial (válida para os segurados que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da EC n. 103/2019)	– Aposentadoria integral: 100% do salário de benefício. – Aposentadoria proporcional prevista na EC n. 20/1998: 70% do salário de benefício acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma do tempo de 30 anos (h), ou 25 anos (m) + tempo adicional do pedágio.
	– Segurado Empregado:

Data de Início do Benefício	a partir da data do desligamento do emprego, quando a) requerida até esta data; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. – Para os demais segurados: a partir da data da entrada do requerimento.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC era fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER; III – Data da Publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 1998 – DPE; IV – Data da Publicação da Lei n. 9.876, de 1999 – DPL; V – Data de Implementação das Condições Necessárias à Concessão do Benefício – DICB.
Duração	Indeterminada. Cessa com a morte do segurado, quando o benefício é transformado em pensão por morte caso existam dependentes previdenciários.
Desistência	– Depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o PIS e/ou o FGTS (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá desistir do benefício (art. 181-B – Decreto n. 3.048/1999). – O STF, ao julgar a repercussão geral que tratou da desaposentação, fixou a tese de que por ausência de norma legal não é possível a renúncia da aposentadoria para a concessão de outra mais vantajosa, sendo

	constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 (Tema 503 – RE 661.256/SC, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016, publ. DJe 28.9.2017).
Regra do Melhor Benefício	– Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado trinta e cinco anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade (art. 122 da Lei n. 8.213/1991). – Enunciado n. 5 do CRPS “A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”.
Direito Adquirido a Regra de Cálculo	– Direito adquirido até 16.12.1998: O segurado que, até 16.12.1998 (Data da publicação da EC n. 20/1998), completou o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de serviço, integral ou proporcional, bem como a carência necessária, tem o direito de requerer, a qualquer momento, o benefício, que será calculado com base nos salários de contribuição imediatamente anteriores àquela data (até o máximo de 36, apurados no período de até 48 meses) e reajustada até o dia do requerimento pelos mesmos índices aplicados aos benefícios. Nesse caso, não é possível incluir tempo de contribuição exercido posteriormente a 16.12.1998.
	– Direito adquirido até 28.11.1999: O segurado que, até 28.11.1999 (data anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999), completou o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, integral ou

Direito Adquirido a Regra de Cálculo	proporcional, bem como a carência necessária, tem o direito de requerer, a qualquer momento, o benefício, que será calculado com base nos salários de contribuição imediatamente anteriores àquela data (até o máximo de 36, apurados no período de até 48 meses) e reajustada até o dia do requerimento pelos mesmos índices aplicados aos benefícios. Nesse caso, será computada a atividade exercida até 28.11.1999. – Não haverá a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias cujo direito tenha sido adquirido até 16.12.1998 ou 28.11.1999. – Embora tenha o segurado direito adquirido à aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 20/1998, não pode computar tempo de contribuição posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua edição. Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários (STF, Plenário, RE 575.089, DJE de 24.10.2008).
Observações	As regras gerais da aposentadoria por tempo de contribuição encontravam-se no art. 201 da CF, na EC n. 20/1998, nos arts. 52 a 56 da Lei n. 8.213/1991, e nos arts. 56 a 63 do Decreto n. 3.048/1999.

37.4.6EC n. 103/2019 – Regras de transição em relação à aposentadoria por tempo de contribuição e por idade

A Reforma da Previdência estabeleceu cinco novas regras de transição para os

segurados filiados ao RGPS até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019. Quanto ao valor da aposentadoria devida em razão de tais regras de transição, prevê a EC n. 103/2019 que, futuramente, o cálculo poderá ser modificado na forma de lei ordinária a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Vejamos a seguir quais são essas regras e o embasamento legal.

– Regra de Transição 1: SISTEMA DE PONTOS

Está prevista no art. 15 da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os segurados filiados ao RGPS até a entrada em vigor dessa EC, assegurando o direito à aposentadoria, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem.

A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação que se iniciou em 86/96 será acrescida de um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 100 pontos, se mulher (em 2033), e de 105 pontos, se homem (em 2028). A idade e o tempo de contribuição são apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos.

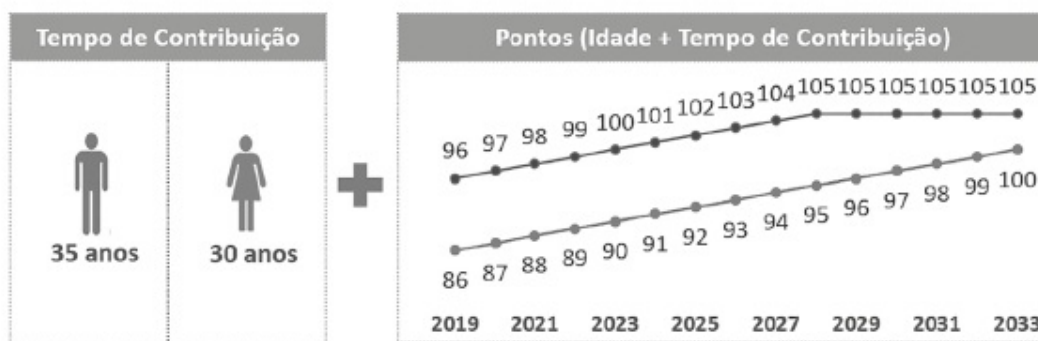
Importante destacar que o requisito de pontos (estabelecido através do somatório de idade e de tempo de contribuição) impõe um mecanismo de incremento gradual dos requisitos, especialmente a partir de 1º de janeiro de 2020, quando essas pontuações vão aumentando gradativamente ano após ano.

Pode-se dizer que essa regra fragiliza a concepção da previsibilidade de data estimada de aposentadoria, estipulando requisitos mutáveis e que, com o passar do tempo, vão se revelando cada vez mais difíceis de cumprir e exigindo uma idade ainda mais avançada de aposentação.

Nos termos da EC n. 103/2019, e enquanto a matéria não seja disciplinada por lei posterior, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994),

com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres.

Regra de transição RGPS Sistema de Pontos



RMI: 60% do salário de benefício (média integral) + dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos, se homem, e 15 anos, se mulher.

– Regra de Transição 2: TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO + IDADE MÍNIMA

Está prevista no art. 16 da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os segurados filiados ao RGPS até a entrada em vigor dessa EC, assegurando o direito à aposentadoria, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

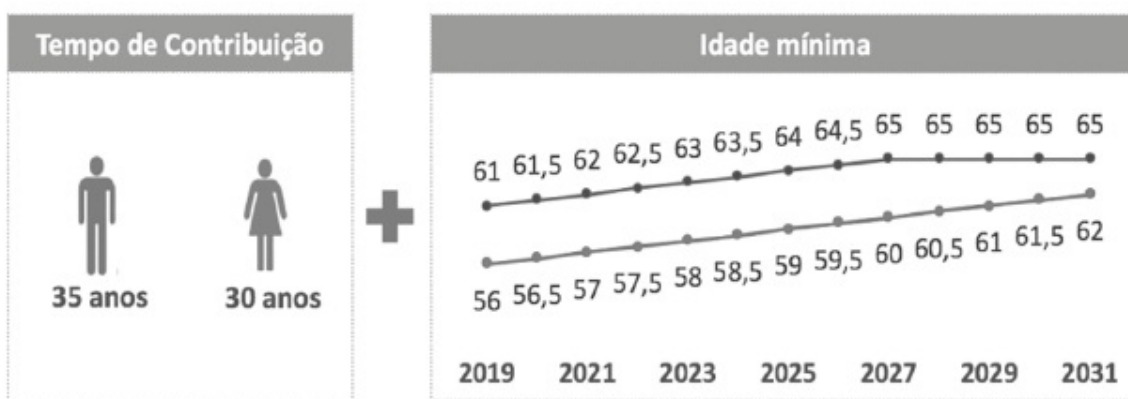
II – idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade será acrescida de seis meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade, se mulher (em 2031), e 65 anos de idade, se homem (em 2027). Em 12 anos acaba a transição para as mulheres e em 8 anos para os

homens.

Nos termos da EC n. 103/2019, e enquanto a matéria não seja disciplinada por lei posterior, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres.

Regra de Transição RGPS: Tempo de contribuição + idade mínima



RMI: 60% do salário de benefício (média integral) + dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos, se homem, e 15 anos, se mulher.

– Regra de Transição 3: PEDÁGIO DE 50% DO TEMPO FALTANTE

Está prevista no art. 17 da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os segurados filiados ao RGPS até a entrada em vigor dessa EC, e que na referida data contavam com mais de 28 anos de contribuição, se mulher, e 33 anos de contribuição, se homem, ficando assegurado o direito à aposentadoria quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II – cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, faltava para atingir

30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

De acordo com o parágrafo único do art. 17, o benefício concedido com base nessa regra terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculadas na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7º a 9º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991.

A renda mensal inicial deverá corresponder a 100% do salário de benefício, que deverá ser apurado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição correspondentes a todo o período contributivo (desde julho de 1994), multiplicada pelo fator previdenciário. E, pela falta de previsão expressa, não deverá ser aplicada a fórmula 86/96 progressiva para exclusão do fator previdenciário, constante do art. 29-C da Lei 8.213/1991.

Esse novo critério de apuração do valor da renda mensal inicial irá redundar em perda significativa para os segurados que estavam perto de preencher os requisitos da aposentadoria.

Outro aspecto polêmico dessa regra, que não exige idade mínima, é a exclusão dos segurados com menor tempo de contribuição. É possível imaginar segurados que não serão beneficiados por terem faltado 2 anos e 1 mês de tempo de contribuição na data da publicação da EC n. 103/2019.

A título de comparação, podemos citar a EC n. 20/1998, que fixou o pedágio de 20% e de 40% do tempo faltante quando substituiu a aposentadoria por tempo de serviço pela de tempo de contribuição e extinguiu a possibilidade da aposentadoria proporcional. De acordo com aquela EC, todos os segurados poderiam, em tese, optar pelas regras de transição, desde que cumpridos o pedágio e a idade mínima exigida de 53 anos, se homem, e de 48 anos, se mulher. Contudo, com o passar do tempo, as regras permanentes se tornaram mais atrativas, por não exigirem pedágio e sequer idade mínima.

REGRAS DE TRANSIÇÃO (RGPS): TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO + PEDÁGIO

DE 50%				
	Tempo de Contribuição até a Reforma	Tempo de Contribuição Faltante	Pedágio de 50%	Tempo Total
	33 anos	2 anos	1 ano	36 anos
	34 anos	1 ano	6 meses	35 anos e 6 meses
	28 anos	2 anos	1 ano	31 anos
	29 anos	1 ano	6 meses	30 anos e 6 meses
RMI: 100% do salário de benefício (média integral dos salários de contribuição x Fator Previdenciário)				

– Regra de Transição 4: IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Está prevista no art. 18 da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os segurados filiados ao RGPS até a entrada em vigor dessa EC, assegurando o direito à aposentadoria, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

II – 15 (quinze) anos de contribuição, para ambos os sexos.

A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 60 anos da mulher será acrescida em seis meses a cada ano, até atingir 62 anos de idade (em 2023). Para os homens, a idade mínima continua como era antes da Reforma, 65 anos. O tempo mínimo de contribuição também foi mantido para ambos os sexos em 15 anos.

O que alterou foi o cálculo do valor do benefício. Inicialmente, corresponderá a

60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres.

Entendemos que o coeficiente para os homens deve ser igual aos das mulheres, começando com 60% aos 15 anos (idade prevista para a aposentadoria) com acréscimo de dois pontos percentuais a cada novo ano de contribuição, chegando aos 100% com 35 anos de contribuição. Isso porque ficou garantida aposentadoria ao homem com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição, não sendo previsto coeficiente menor que 60% do salário de benefício.

Quanto ao segurado do meio rural, embora a EC 103/2019 não tenha fixado regra de transição específica, deverá ser mantida a exigência dos 15 anos para quem era filiado ao RGPS até a entrada em vigor dessa EC. Nesse sentido a referência feita no Parecer 113, de 2019 (p. 14/15): “(...) o esforço é nulo para os que usufruem da aposentadoria rural (...). O tempo de trabalho no campo continua o mesmo, 15 anos, e o valor do benefício também, 1 salário mínimo”.

REGRA DE TRANSIÇÃO (RGPS): IDADE MÍNIMA E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO



IDADE:

65 anos

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

15 anos



IDADE:

2019 – 60 anos; 2020 – 60,5 anos;

2021 – 61 anos; 2022 – 61,5 anos

2023 – 62 anos

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO:

15 anos

RMI: 60% do salário de benefício (média integral) + dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos (15 anos – conforme interpretação apresentada), se homem, e 15 anos, se mulher.

– Regra de Transição 5: PEDÁGIO DE 100% DO TEMPO FALTANTE

Está prevista no art. 20 da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os segurados filiados ao RGPS até a data de entrada em vigor dessa EC, assegurando o direito à aposentadoria, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III – período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II (pedágio de 100% do tempo faltante).

Como exemplo dessa regra, podemos considerar que um segurado que já tenha a idade mínima de 60, mas tiver 30 anos de tempo de contribuição quando a reforma entrou em vigor, terá que trabalhar os 5 anos que faltam para completar os 35 anos, mais 5 anos de pedágio.

Nessa regra, o que mais atrai em relação às demais é o coeficiente de cálculo do benefício, que será de 100% do salário de benefício, calculado com base na média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994.

No entanto, considerando o tempo de pedágio a ser cumprido, é bem provável que, para a grande maioria das pessoas, as regras permanentes sejam mais vantajosas que as de transição.

REGRA DE TRANSIÇÃO (RGPS): TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO + PEDÁGIO DE 100%

		Tempo de	
--	--	----------	--

	Idade Mínima	Contribuição	Pedágio de 100% Tempo Faltante
	60 anos	35 anos	Ex.: 30 anos de TC + 5 anos (faltante) + 5 anos (pedágio): Tempo total: 40 anos
	57 anos	30 anos	Ex.: 27 anos de TC + 3 anos (faltante) + 3 anos (pedágio): Tempo total: 33 anos
RMI: 100% do salário de benefício, calculado com base na média integral, sem incidência de fator previdenciário.			

37.5 APOSENTADORIA DO PROFESSOR

A função de magistério era regulada pelo Decreto n. 53.831/1964 com direito à aposentadoria especial após 25 anos de serviço, por ser considerada atividade penosa.

Na sequência, considerando-se o reconhecimento da importância da educação no cenário nacional, foi promulgada a Emenda Constitucional n. 18, de 1981, para definir os critérios desse benefício. Com a alteração, garantiu-se a aposentadoria para o professor após 30 anos e, para a professora, após 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral (art. 165, XX).

Por sua vez, a Constituição de 1988 fixou que, pelo exercício das funções de magistério (entenda-se aqui, professores de todos os níveis de ensino: infantil, fundamental, médio e universitário), era assegurada a aposentadoria ao professor, após trinta anos, e à professora, após vinte e cinco anos, de efetivo exercício da atividade (art. 202, III).

Em face da Emenda n. 20, de 1998, para o segurado se aposentar como professor, passou a ter que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de

magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, tendo direito ao benefício a partir dos trinta anos de contribuição, se homem, e vinte e cinco anos de contribuição, se mulher (art. 201, § 8º, da Constituição).

Ou seja, foi extinta, a partir de 16.12.1998, a aposentadoria com requisitos diferenciados para professores universitários, aos trinta ou vinte e cinco anos, respectivamente, de efetivo exercício de magistério. Eles ficaram sujeitos a ter de cumprir o tempo de contribuição previsto na regra geral (trinta e cinco anos para o professor, trinta anos, para as professoras). Todavia, os que haviam ingressado no magistério até antes daquela reforma podiam ainda se aposentar pela regra de transição prevista na Emenda Constitucional n. 20, sendo que o tempo de efetivo exercício de funções de magistério tinha o acréscimo de 17% (para o homem) ou 20% (para a mulher) sobre os tempos de serviço já exercidos.

A regulamentação da definição de funções de magistério, prevista no texto constitucional, ocorreu com a Lei n. 11.301, de 2006, que estabeleceu:

“são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.

Contra essa norma foi ajuizada a ADI n. 3.772-2, decidida pelo STF nos termos que seguem:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I – A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar.

II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

III – Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(Tribunal Pleno, Relator p/ Acórdão Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.3.2009).

Essa decisão modificou o entendimento anterior da Corte Suprema expressa na Súmula n. 726, que previa: “Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula”. Muito embora a referida súmula não tenha sido cancelada ou alterada, ela caiu em desuso.

Em outubro de 2017, o STF ratificou a orientação firmada na ADI 3.772-2 na análise da Repercussão Geral – Tema 965, firmando a seguinte tese:

Tema 965: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.

Com a EC n. 103/2019, o art. 201, § 8º, da Constituição passou a prever que o requisito de idade a que se refere o inciso I do § 7º (65 anos, homem – 62 anos, mulher) será reduzido em cinco anos, para o professor que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino

fundamental e médio fixado em lei complementar.

Além da idade mínima de 60 anos, se homem, e de 57 anos, se mulher, são exigidos doravante 25 anos de função de magistério, tanto para homens, como para mulheres, consoante regra contida no art. 19, § 1º, II, da EC n. 103/2019.

Assim, a aposentadoria do professor do RGPS, pela primeira vez, passou a exigir idade mínima, gerando novo obstáculo ao acesso à aposentadoria dessa classe de segurados já penalizada e desmotivada devido aos baixos salários pagos pelas redes de ensino.

37.5.1A aposentadoria do professor e a aplicação do fator previdenciário

Para a aposentadoria do professor, até o advento da EC n. 103/2019, questionava-se a aplicação do fator previdenciário na apuração da renda mensal inicial, havendo divergência se corresponde a uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição ou de aposentadoria especial.

A favor da primeira classificação, ou seja, da configuração da aposentadoria do professor como aposentadoria por tempo de contribuição, são os seguintes os argumentos: (1) a posição topográfica, na lei, do artigo que a disciplina, uma vez que o art. 56 está inserido na Lei n. 8.213/1991, na subseção da aposentadoria por tempo de serviço e, não, na subseção da aposentadoria especial; bem assim: (2) as disposições específicas para cálculo do fator previdenciário da aposentadoria do professor, contidas no § 9º do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, na redação introduzida pela Lei n. 9.876, de 1999.

Favoravelmente à classificação da aposentadoria do professor como aposentadoria especial está a interpretação histórica das regras que, ao longo do tempo, a disciplinaram sempre procurando abreviar o tempo do trabalho, por considerá-lo penoso (Decreto n. 53.831/1964), assim como as regras constitucionais que pretenderam assegurar a aposentadoria com período de atividade reduzido (Emenda Constitucional n. 18/1981 e art. 201, § 8º, da CF/1988), e, portanto, com o mínimo de prejuízo ao titular do direito.

Com efeito, a aplicação do fator previdenciário sobre a aposentadoria do

professor e não sobre as aposentadorias especiais em geral implica desigualdade entre benefícios assegurados constitucionalmente com a mesma natureza, ou seja, concedidos em razão das condições diferenciadas no desempenho da atividade.

Como se observa dos dispositivos constitucionais antes referidos, se o legislador constituinte tomou a cautela de fazer constar do texto constitucional uma aposentadoria com redução do tempo necessário à sua outorga, para o professor com tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, exclusivamente, é de se concluir que entendeu dar especial proteção aos que exercem tão relevante da atividade, dentre outros aspectos, pelo desgaste físico e mental, com prejuízo à saúde, daqueles profissionais.

Por outro lado, não é compreensível que o legislador constituinte tenha reduzido o tempo de contribuição necessário à concessão de aposentadoria de determinada categoria profissional e, depois, com a aplicação fator previdenciário, a redução desse tempo venha a prejudicar o segurado, uma vez que uma das variáveis consideradas no cálculo do fator previdenciário é o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria. Nesse sentido, precedente do STJ: AgR no REsp 1.163.028/RS, 6ª Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, *DJe* 16.8.2013.

No âmbito do TRF da 4ª Região, houve o reconhecimento da inconstitucionalidade do inciso I do art. 29 da Lei n. 8.213/1991, sem redução do texto, e dos incisos II e III do § 9º do mesmo dispositivo, com redução de texto, pelo fato de não terem conferido à aposentadoria do professor de ensino infantil, fundamental e médio, direito fundamental que tem relevante densidade constitucional, adequado tratamento, com o consequente afastamento da incidência do fator previdenciário (ARGINC 5012935-13.2015.4.04.0000, Corte Especial, Rel. Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, *DE* de 23.6.2016).

Cabe ressaltar que o tema é ainda polêmico, com precedentes também em sentido contrário ao afastamento do fator previdenciário na aposentadoria dos professores. Nesse sentido: STJ, REsp 1423286/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 1º.9.2015; AgRg no REsp 1481976/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, *DJe* 14.10.2015; TNU PEDILEF 0501512-65.2015.4.05.8307, Rel. Juiz Federal Frederico Koehler, julgamento em 20.10.2016.

Registra-se a instauração de Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) para uniformizar a tese jurídica a ser observada no âmbito da jurisdição comum e dos Juizados Especiais Federais.

No TRF da 5ª Região foi julgado o mérito pela incidência do fator previdenciário:

Tema 1 – Tese fixada: “Se a aposentadoria de professor não é aposentadoria especial, mas sim aposentadoria por tempo de contribuição, é forçoso concluir, em atenção aos ditames da Lei nº 8.213/91, que sobre a jubilação de professor deve incidir o fator previdenciário, com base no art. 29, I, e parágrafo 9º, II e III, da Lei nº 8.213/91” (IRDR/PE 0804985-07.2 015.4.05.8300, data julgamento: 7.7.2017)

No TRF da 4ª Região houve afetação do tema, mas pende de julgado de mérito:

Tema 11: “Discute-se a incidência, ou não, do fator previdenciário sobre a aposentadoria de professor (espécie 57)” (IRDR/TRF4 50325236920164040000, data da afetação: 12.6.2017)

Por último, o STJ determinou a suspensão de todos os processos que tratam do tema até o julgamento do Repetitivo Tema n. 1011:

Questão controvertida: “Incidência ou não do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição de professor, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após a edição da Lei 9.876/1999” (REsp 1.799.305/PE, 1ª Seção, 28.5.2019).

– A EC n. 103/2019 e a nova Fórmula de Cálculo

Essa aposentadoria também é afetada pela nova fórmula de cálculo do salário de benefício (integralidade da média aritmética de todos os salários de contribuição desde julho de 1994) e do coeficiente de cálculo. Inicialmente, corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder

o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres.

Os homens poderão obter o percentual de 100% do salário de benefício somente com 40 anos de tempo de contribuição, e as mulheres, com 35 anos de contribuição. Para obter um coeficiente de cálculo mais elevado, poderão ser utilizados períodos contributivos diversos da função de magistério.

Futuramente, o valor da aposentadoria concedida nesses termos poderá ser apurado na forma de lei ordinária a ser aprovada pelo Congresso Nacional.

37.5.2 Conversão do tempo especial de professor em tempo comum

O direito à conversão do tempo especial de magistério em tempo comum, exercido após o advento da EC n. 18/1981, não tem sido aceito, em face da orientação do STF, embora questionável sob o ponto de vista doutrinário.

Uma primeira corrente defende que a atividade de professor era enquadrada como especial no Decreto n. 53.831/1964, código 2.1.4, tendo em vista a penosidade típica da profissão, com direito à aposentadoria aos 25 anos de trabalho. Com a edição do novo regulamento – Decreto n. 83.080/1979, entretanto, não foi mantida tal categoria profissional no rol das atividades especiais. Igualmente no que afeta aos novos regulamentos posteriores à Lei n. 9.032/1995 (2.172/1997 e 3.048/1999).

A exclusão da categoria profissional dos professores do rol das atividades profissionais ditas especiais tem amparo na existência de regras específicas relativas à aposentadoria especial do professor. A partir do momento em que ganhou status constitucional, pela Emenda Constitucional n. 18/1981, não mais se cogita da conversão do tempo de serviço do professor para fins de concessão de benefício comum.

O segurado, ao prestar atividade considerada especial nos regulamentos da Previdência Social, adquire o direito à contagem do seu tempo de serviço como tal. Entretanto, de acordo com essa linha de entendimento, somente no período de vigência do Decreto n. 53.831/1964 e até a Emenda Constitucional n. 18, de 1981, afigura-se viável a conversão do tempo especial de professor em tempo comum.

Trata-se, aliás, de entendimento adotado pelo STF em repercussão geral, Tema n.

772:

Tese fixada: “É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/1981” (ARE 703.550, Plenário, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.10.2014).

No âmbito administrativo, o INSS tem observado o mesmo critério. Veja-se a respeito o disposto no art. 273, III, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015: “professor: a partir da Emenda Constitucional n. 18, de 30.6.1981, não é permitida a conversão do tempo de exercício de magistério para qualquer espécie de benefício, exceto se o segurado implementou todas as condições até 29.6.1981, considerando que a Emenda Constitucional retirou esta categoria profissional do quadro anexo ao Decreto n. 53.831, de 25.3.1964, para incluí-la em legislação especial e específica, que passou a ser regida por legislação própria”.

Uma segunda corrente, à qual nos filiamos, admite a conversão do tempo especial de magistério em tempo comum até o advento da Lei n. 9.032/1995, a qual vedou o reconhecimento da especialidade por atividade profissional. Não há nenhum óbice à conversão ponderada do tempo de serviço especial em comum, como prevê o Decreto n. 53.831/1964, cuja observância foi determinada pelo Decreto n. 611/1992. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.485.280/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 22.4.2015.

No âmbito doutrinário, importante comentário sobre o tema é apresentado por Daniel Machado Rocha:

Em sentido contrário, poderíamos esgrimir que a vedação²¹ só existiria para o regime dos servidores públicos, e não para o regime geral. A aposentadoria por tempo de serviço do professor nada mais é do que uma aposentadoria especial, ou seja, uma subespécie de aposentadoria por tempo de serviço, a qual exige um tempo de serviço reduzido em face das condições desgastantes em que é exercida. Com efeito, quando o Poder Executivo regulamentou as atividades insalubres, perigosas e penosas referidas no artigo 32 da LOPS, esta atividade integrava o elenco,

situada no item 2.1.4 do rol do Decreto 53.831/64. Com o advento da Emenda Constitucional 18/81, este tipo de aposentadoria especial adquiriu “status” constitucional. Tanto a Consolidação das Leis da Previdência Social de 1976, bem como a de 1984 reconheciam este fato, incluindo este benefício no capítulo destinado às aposentadorias especiais. Sobrevindo a Constituição Federal de 1988, foi mantida a disciplina constitucional do benefício para o servidor público no inciso III do art. 40 e para os beneficiários do regime geral no inciso III do art. 202. Conquanto a Lei nº 8.213/91 não tenha disciplinado a aposentadoria por tempo de serviço do professor dentro da subseção que regula a aposentadoria especial, considerando a origem do benefício e o fato de a posição topográfica não se constituir em um critério determinante para a classificação de um determinado instituto jurídico, parece razoável classificá-la como uma modalidade de aposentadoria especial. Se concordarmos com esta conclusão, não havendo regra específica que proíba ou discipline de forma diversa a conversão do tempo de serviço neste benefício, aplicáveis são as regras comuns aos demais benefícios. Um esclarecimento, todavia, se impõe, considerando que o segurado professor faz jus ao benefício aos 30 anos, e não aos 25, como na maior parte das atividades especiais, o fator de conversão a ser utilizado não pode ser o mesmo, cabendo o emprego do fator de 1,17.²²

Diante da análise apresentada, é forçoso reconhecer que, após a Emenda Constitucional n. 18/1981, a possibilidade da conversão do tempo de magistério em tempo comum com o acréscimo correspondente em razão da suposta especialidade da atividade encontra resistências.

NOVA REGRA: APOSENTADORIA DOS PROFESSORES		
	Idade Mínima	Tempo de Magistério
	60 anos	25 anos

	57 anos	25 anos
RMI: 60% (sessenta por cento) do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres.		

37.5.3 Regras de transição da aposentadoria dos professores

Para os professores em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio na data da entrada em vigor da EC n. 103/2019, foram aprovadas três regras de transição. Quanto ao valor da aposentadoria devida em razão de tais regras de transição, prevê a EC n. 103/2019 que, futuramente, o cálculo poderá ser modificado na forma de lei ordinária a ser aprovada pelo Congresso Nacional.

– Regra de Transição 1: SISTEMA DE PONTOS

Está prevista no art. 15, § 3º, da EC 103/2019, tendo por destinatários os professores em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na data da entrada em vigor dessa EC, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem (em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio); e

II – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem.

A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação que se inicia em 81/91 tem o

acrécimo de um ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 pontos, se mulher (em 2030), e de 100 pontos, se homem (em 2028).

A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos.

Inicialmente, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres.



– Regra de Transição 2: TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO + IDADE MÍNIMA

Está prevista no art. 16, § 2º, da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os professores em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na data da entrada em vigor dessa EC, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

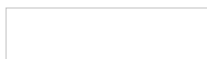
I – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem (em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio); e

II – idade de 51 (cinquenta e um) anos, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos, se homem.

A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade será acrescida de seis meses a cada ano, até atingir 57 anos de idade, se mulher (em 2031), e 60 anos de idade, se homem (em 2027). Em 12 anos acaba a transição para as mulheres e em 8 anos para os homens.

Inicialmente, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que

exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres.



– Regra de Transição 3: PEDÁGIO DE 100% DO TEMPO FALTANTE

Está prevista no art. 20, § 1º, da EC n. 103/2019, tendo por destinatários os professores em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, na data da entrada em vigor dessa EC, quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 55 (sessenta) anos de idade, se homem;

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem;

III – período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II (pedágio de 100% do tempo de magistério faltante).

Nessa regra, o coeficiente de cálculo do benefício será de 100% do salário de benefício, calculado com base na média integral de todos os salários de contribuição desde julho de 1994.

Considerando o tempo de pedágio a ser cumprido, é bem provável que as regras permanentes sejam mais vantajosas que as de transição.

TRANSIÇÃO: TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO + PEDÁGIO DE 100%			
	Idade Mínima	Tempo de Magistério	Pedágio de 100 % Tempo de Magistério Faltante
			Ex.: 25 anos de TC + 5 anos (faltante) + 5 anos

	55 anos	30 anos	(pedágio): Tempo total: 35 anos
	52 anos	25 anos	Ex.: 22 anos de TC + 3 anos (faltante) + 3 anos (pedágio): Tempo total: 28 anos
RMI: 100% do salário de benefício, calculado com base na média integral de todos os salários de contribuição.			

37.6 APOSENTADORIA ESPECIAL

A aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução do tempo necessário à inativação, concedida (segundo o art. 201, § 1º, da Constituição – redação anterior à EC n. 103/2019) em razão do exercício de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A respeito da finalidade da aposentadoria especial, manifestou-se *Maria Lúcia Luz Leiria*: “A finalidade do benefício de aposentadoria especial é de amparar o trabalhador que laborou em condições nocivas e perigosas à sua saúde, reduzindo o tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria. Tem, pois, como fundamento o trabalho desenvolvido em atividades ditas insalubres. Pela legislação de regência, a condição, o pressuposto determinante do benefício está ligado à presença de agentes perigosos ou nocivos (químicos, físicos ou biológicos) à saúde ou à integridade física do trabalhador, e não apenas àquelas atividades ou funções catalogadas em regulamento”.²³

O tempo mínimo de exercício da atividade geradora do direito à aposentadoria especial foi estipulado em – 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos – pelo art. 31 da Lei n. 3.807/1960, que instituiu o benefício, sendo mantido esse período pelas legislações subsequentes (atualmente art. 57 da Lei n. 8.213/1991).²⁴

A Emenda n. 20/1998, ao dar nova redação ao § 1º do art. 201 da Constituição Federal, estabeleceu que os critérios para concessão da aposentadoria decorrente de

atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física serão definidos em lei complementar.²⁵

Comentando esse dispositivo, José Afonso da Silva esclarece: “Por regra, essas atividades são aquelas a que o art. 7º, XXIII, confere direito a um adicional de remuneração: atividades penosas, insalubres e perigosas, cujo sentido já mencionamos antes (pp. 670-671)”.²⁶

Por sua vez, o art. 15 da Emenda Constitucional n. 20/1998 manteve em vigor o disposto nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213, de 24.7.1991, na redação vigente em 16.12.1998, até que a Lei Complementar a que se refere o art. 201, § 1º, da Constituição Federal seja publicada. Consigne-se que o Congresso Nacional não aprovou a lei complementar para regular a aposentadoria especial.

Na reforma previdenciária decorrente da Emenda Constitucional n. 47, de 2005, o art. 201, § 1º, da Constituição passou a dispor que: “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”.

Ou seja, houve uma ampliação do direito à aposentadoria com critérios diferenciados em favor dos segurados com deficiência. Regra justa e adequada que foi regulamentada pela Lei Complementar n. 142, de 2013, a qual é analisada neste capítulo.

– A EC n. 103/2019 e a Aposentadoria Especial

A EC n. 103/2019 alterou substancialmente a redação do § 1º do art. 201 da Constituição, estabelecendo a possibilidade de previsão, em lei complementar, de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Quanto ao enquadramento por periculosidade, o Senado Federal aprovou destaque

excluindo do texto originário da PEC 06/2019 o trecho que barrava o direito à aposentadoria especial para quem trabalha em situação perigosa, como vigilantes, motoristas de caminhão-tanque, eletricitários e *motoboys*. Com isso, tal questão será regulamentada por meio de lei complementar.

A definição da idade mínima constou do art. 19, § 1º, sendo fixada provisoriamente em 55, 58 ou 60 anos, a depender do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, respectivamente. No futuro, esses requisitos serão disciplinados por lei complementar.

Entendemos que não se mostra condizente com a natureza dessa aposentadoria a exigência de idade mínima para a inativação. Isso porque esse benefício se presta a proteger o trabalhador sujeito a condições de trabalho inadequadas e sujeito a um limite máximo de tolerância com exposição nociva à saúde.

No passado, já houve a fixação da idade mínima de 50 anos para a concessão da aposentadoria especial, a qual constava do art. 31 da Lei n. 3.807/1960, o qual foi revogado pela Lei n. 5.890/1973.

Basta imaginar um mineiro de subsolo em frente de escavação que começa a trabalhar com 20 anos de idade e, após 15 anos de atividade, cumpre o tempo necessário para a aposentadoria. Como estará com 35 anos de idade, terá que aguardar até os 55 anos. Com mais alguns anos de trabalho, além dos 15 previstos como limite de tolerância, estará inválido ou irá a óbito, em virtude das doenças respiratórias ocupacionais, tais como asma ocupacional, pneumoconiose e pneumonia de hipersensibilidade.

– Caracterização do Tempo de Atividade Especial

A redação original do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 admitia duas formas de se considerar o tempo de serviço como especial:

- a) **enquadramento por categoria profissional:** conforme a atividade desempenhada pelo segurado, presumia a lei a sujeição a condições insalubres, penosas ou perigosas;
- b) **enquadramento por agente nocivo:** independentemente da atividade ou profissão exercida, o caráter especial do trabalho decorria da exposição a

agentes insalubres arrolados na legislação de regência.²⁷

A Lei n. 9.032, de 29.4.1995, acabou com o enquadramento por categoria profissional e impôs a necessidade de comprovação, pelo segurado, da efetiva exposição aos agentes agressivos, exigindo ainda que essa exposição fosse habitual e permanente.

A exigência de exposição aos agentes nocivos é salutar, pois existiam categorias inteiras que eram beneficiadas com aposentadorias precoces sem que os trabalhadores tivessem sido efetivamente expostos aos agentes nocivos à saúde e aos riscos do trabalho.

Dessa forma, não terá direito à aposentadoria especial o segurado que trabalhou ocasionalmente ou de maneira intermitente em condições prejudiciais à saúde. Assim, por exemplo, o dirigente sindical que está desempenhando o mandato respectivo, mas não está exercendo atividade em condições prejudiciais à sua saúde, a partir de 29.4.1995, não terá este tempo contado para a concessão desse benefício (art. 57, §§ 3º e 4º, da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995).

Segundo o art. 65, *caput*, do Decreto n. 3.048/1999, considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do segurado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

De qualquer forma, não pode o INSS exigir comprovação de exposição permanente no período antecedente ao da Lei n. 9.032/1995, como sumulou a TNU:

– 49: “*Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29.4.1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.*”

Quanto aos agentes biológicos, consolidou-se o entendimento de que os conceitos de habitualidade e permanência são diversos daqueles utilizados para outros agentes nocivos, pois o que se protege não é o tempo de exposição, mas sim o risco de exposição.²⁸

É computado como tempo de trabalho exercido sob condições especiais: os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias; os de afastamento decorrentes de gozo de benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários; bem como os de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68 do Decreto n. 3.048/1999 (parágrafo único do art. 65 do Decreto, com a redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013).

Discordamos quanto a essa limitação em relação ao auxílio-doença, pois entendemos que os afastamentos que geram o recebimento temporário de benefício substitutivo do rendimento do trabalho devem ocorrer sem prejuízo da contagem do tempo de atividade especial, mesmo quando a incapacidade seja de origem comum (não acidentária).

Essa interpretação foi adotada pelo TRF da 4ª Região ao julgar o IRDR/TRF4 50178966020164040000, Tema 8, Relator Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, j. em 25.10.2017, cuja tese fixada foi a seguinte: “O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento.”

A controvérsia ensejou o Recurso Repetitivo no âmbito do STJ, Tema 998, em que foi fixada a seguinte tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”.

– Agentes Nocivos

A Lei n. 9.528, de 10.12.1997, ao modificar a Lei de Benefícios da Previdência Social, estabeleceu que a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão da aposentadoria especial, poderá ser definida pelo Poder Executivo. Fixou, também, a obrigatoriedade de as empresas manterem laudo técnico atualizado, sob pena de multa, assim como elaborar e manter perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador (art. 58, *caput* e §§ 3º e 4º, da Lei n. 8.213/1991).

Consideram-se condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física aquelas nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agentes presentes no ambiente de trabalho esteja acima dos limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou esteja caracterizada de acordo com critérios da avaliação qualitativa dispostos no § 2º do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, na forma da redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013.

A classificação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde, ou à integridade física e o tempo de exposição considerados para fins de concessão de aposentadoria especial constam do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999.

Defendemos que essa relação não pode ser considerada exaustiva, mas enumerativa. Assim também decidiu o STJ: Repetitivo Tema 534 – REsp 1306113, 1ª Seção, *DJe* 7.3.2013.

Entendem-se por agentes nocivos aqueles que possam trazer ou ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador nos ambientes de trabalho, em função de natureza, concentração, intensidade e fator de exposição, considerando-se:

- físicos: os ruídos, as vibrações, o calor, as pressões anormais, as radiações ionizantes etc.;
- químicos:²⁹ os manifestados por névoas, neblinas, poeiras, fumos, gases, vapor de substâncias nocivas presentes no ambiente de trabalho etc.;
- biológicos: os micro-organismos como bactérias, fungos, parasitas, bacilos, vírus etc.

Na forma do § 2º do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013, a avaliação qualitativa de riscos e agentes nocivos será comprovada mediante descrição:

I – das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente nocivo ou associação de agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada;

II – de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso I; e

III – dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato.

Sobre as mudanças nos critérios de concessão da aposentadoria especial, por parte das Leis n. 9.032/1995 e n. 9.528/1997, comenta *Wladimir Novaes Martinez*:

“A Lei n. 9.032/95 redefiniu o art. 57 do PBPS: a) alterando o coeficiente do salário de benefício, unificado em 100%; b) impondo a necessidade de prova das condições ambientais; c) cometendo ao MPAS a atribuição de fixar os critérios de conversão; d) eliminando o cômputo do tempo de serviço do dirigente sindical; e) vedando a volta ao trabalho do aposentado. A Lei n. 9.528/97, desde a MP n. 1.523/96: a) prescreveu a possibilidade de o Poder Executivo relacionar os agentes nocivos; b) recriou o SB-40, sob o nome de DSS 8030; c) instituiu o laudo técnico; d) exigiu referência à tecnologia diminuidora da nocividade; e) fixou multa para empresa sem laudo técnico atualizado; f) instituiu o perfil profissiográfico e revogou a Lei n. 8.641/93 (telefonistas)”.³⁰

– Atividades Perigosas e Penosas

Desde a edição do Decreto n. 2.172, de 6.3.1997, o INSS não considera mais como especiais as atividades perigosas e penosas, mas somente as insalubres.

A vedação ao reconhecimento da especialidade das atividade perigosas tem levado ao ajuizamento frequente de ações, em face da consolidada jurisprudência que considera que o rol de atividades e agentes nocivos possui caráter exemplificativo. Nesse sentido, a Súmula n. 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual devida a aposentadoria especial se a perícia judicial constatar que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em regulamento.

O STJ seguiu essa orientação e permitiu o reconhecimento da natureza especial da atividade que expõe a risco a integridade física do trabalhador em razão de

periculosidade quanto ao agente eletricidade, mesmo após a edição do Decreto 2.172/1997. Nesse sentido:

– *Agente perigoso eletricidade – Tema/Repetitivo n. 534: Tese Firmada: “As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3º, da Lei 8.213/1991)” (DJe 7.3.2013).*

Essa orientação firmada pela 1ª Seção do STJ acabou invocada para assegurar o direito ao reconhecimento da especialidade para outras atividades consideradas perigosas. Nesse sentido:

- Vigilante – “é possível reconhecer a possibilidade de caracterização da atividade de vigilante como especial, com ou sem o uso de arma de fogo, mesmo após 5.3.1997, desde que comprovada a exposição do trabalhador à atividade nociva, de forma permanente, não ocasional, nem intermitente” (STJ, PET 10.679/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 24.5.2019).
- O transporte de inflamáveis é considerado atividade perigosa pela Norma Regulamentadora n. 16, do Ministério do Trabalho, e pela Lei n. 12.740, de 2012. (PEDILEF 0008265-54.2008.4.04.7051, Relator p/acórdão Juiz Federal João Batista Lazzari, Sessão de 18.6.2015)

No entanto, a Primeira Seção do STJ afetou, em sessão virtual, três recursos especiais (REsp 1.830.508, REsp 1.831.371 e REsp 1.831.377) que serão julgados sob o rito dos repetitivos, nos quais os ministros irão decidir sobre a possibilidade de reconhecimento do caráter especial da atividade de vigilante para efeito previdenciário, após a edição da Lei n. 9.032/1995 e do Decreto n. 2.172/1997.

Os três recursos especiais estão sob a relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, e a controvérsia foi cadastrada como Tema 1.031 no sistema de repetitivos do STJ.

A definição das atividades ou operações consideradas perigosas está prevista no art. 193 da CLT:

“Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I – inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II – roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

(...) § 4º São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador em motocicleta. (Incluído pela Lei nº 12.997, de 2014.)”

Quanto ao reconhecimento da especialidade das atividades penosas, o TRF da 4ª Região tem precedentes em favor dos motoristas de caminhão e de ônibus. Nesse sentido: EINF 5014229-12.2012.404.7112, 3ª Seção, j. 14.8.2015; EINF 5006209-46.2014.4.04.7117/RS, 3ª Seção, j. 23.8.2017.

37.6.1 Beneficiários

De acordo com o regramento adotado pelo INSS (art. 64, *caput*, do Decreto n. 3.048/1999), a aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando filiado à cooperativa de trabalho ou de produção.

Com relação ao contribuinte individual que presta serviço em caráter eventual e sem relação de emprego, o INSS tem adotado a interpretação de que, a partir de 29 de abril de 1995, a sua atividade não poderá ser enquadrada como especial, uma vez que não existe forma de comprovar a exposição a agentes nocivos prejudiciais à saúde e a integridade física, de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Também entende que falta fonte de custeio específica, pois a Lei n. 9.732/1998 não contempla o contribuinte individual.

Avaliamos como equivocada essa exclusão de segurados, visto que a Lei de Benefícios não estabelece qualquer restrição nesse sentido, e a especialidade da atividade decorre da exposição aos agentes nocivos, e não da relação de emprego. Tenha-se, por exemplo, um fabricante de cristais que exerce a atividade de forma autônoma: pela norma interna do INSS, não faria jus a benefício de aposentadoria especial; da mesma forma, os demais profissionais que atuam expostos a agentes nocivos e que não possuem vínculo empregatício.

Da mesma forma, a falta de previsão legal de contribuição adicional para aposentadoria especial sobre o salário de contribuição do contribuinte individual não pode impedir o reconhecimento de tempo especial. Do contrário, não seria possível reconhecer condição especial de trabalho para nenhuma categoria de segurado antes da Lei n. 9.732/98, que criou a contribuição adicional.

Precedentes jurisprudenciais admitem o reconhecimento do tempo especial e o direito à aposentadoria especial para o contribuinte individual a qualquer tempo, tendo em vista que o art. 57 da Lei n. 8.213/1991 não estabelece restrição. Nesse sentido: STJ, REsp 1436794/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 28.9.2015.

No mesmo sentido, foi editada a Súmula n. 62 da TNU: “O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.”

– Impedimentos legais ao exercício de atividades especiais

Ressaltamos, no entanto, a existência de restrição ao exercício de atividades especiais, devido ao seu caráter protetivo, dos menores de 18 anos, das gestantes e lactantes, consoante normas que seguem:

CF/1988: “Art. 7º (...) XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

CLT: “Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)

I – atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação;

II – atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, durante a gestação;

III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, durante a lactação.

(...)

§ 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço.

§ 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.”

O STF, ao julgar a ADIN 5.938, declarou a inconstitucionalidade da expressão “quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento”, contida nos incisos II e III do art. 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), inseridos pelo art. 1º da Lei n. 13.467/2017 (Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 29.5.2019).

Caso os empregadores desrespeitem essas vedações, mesmo assim caberá o reconhecimento da especialidade em favor de quem exerceu a atividade, pois as normas citadas servem para proteger o trabalhador e não para criar penalidade às pessoas submetidas a condições inadequadas de labor.

37.6.2 Comprovação do exercício de atividade especial

As condições de trabalho que geram direito à aposentadoria especial são comprovadas por prova documental específica que, por sua vez, traz demonstrações

ambientais que caracterizem a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos.

Segundo o § 3º do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

No referido laudo técnico deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, e de sua eficácia, e deverá ser elaborado com observância das normas editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e dos procedimentos estabelecidos pelo INSS (§ 5º do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013).

Esta é a cronologia dos formulários exigidos pelo INSS conforme a época:

Formulário	Período
IS n. SSS-501.19/7	26.2.1971 a 5.12.1977
ISS-132	6.12.1977 a 12.8.1979
SB-40, regulamentado pela OS SB 52.5, de 13.8.1979	13.8.1979 e 11.10.1995
DISES BE 5235, regulamentado pela Resolução INSS/PR 58, de 16.9.1991	16.9.1991 e 12.10.1995
DSS-8030, regulamentado pela OS INSS/DSS 518, de 13.10.1995	13.10.1995 e 25.10.2000
DIRBEN-8030, regulamentado pela IN INSS/DC 39, de 26.10.2000	26.10.2000 e 31.12.2003
Perfil Profissiográfico Previdenciário regulamentado pela IN INSS/DC 99, de 5.12.2003	A partir de 1.1.2004

O tempo de serviço/contribuição deve ser disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o

patrimônio jurídico do trabalhador. A lei nova que venha a estabelecer restrição a esse cômputo não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito adquirido. Nesse sentido: REsp 1.151.363/MG, 3ª Seção, Relator Ministro Jorge Mussi, *DJe* 5.4.2011.³¹

A Lei n. 9.732, de 1998, deu nova redação aos §§ 1º e 2º do art. 58 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo que a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário – na forma estabelecida pelo INSS –, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista. Do laudo técnico deverá constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Dessa forma, a partir de dezembro de 1998, o laudo técnico deve conter informação sobre a existência e aplicação efetiva de equipamento de proteção individual – EPI. E, para fins de concessão da aposentadoria especial, a perícia médica do INSS deverá analisar o formulário e o laudo técnico referidos, bem como inspecionar o local de trabalho do segurado para confirmar as informações contidas nos referidos documentos.

As demonstrações ambientais que atualmente fazem parte das obrigações acessórias dispostas na legislação previdenciária e trabalhista, constituem-se, entre outros, nos seguintes documentos:

- I – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
- II – Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);
- III – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT);
- IV – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO);
- V – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT);
- VI – Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);
- VII – Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT).

Considera-se Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) o documento histórico-laboral do trabalhador, segundo modelo instituído pelo INSS, que, entre outras informações, deve conter o resultado das avaliações ambientais, o nome dos responsáveis pela monitoração biológica e das avaliações ambientais, os resultados de monitoração biológica e os dados administrativos correspondentes.

Wladimir Novaes Martinez analisa o PPP e destaca o objetivo pelo qual foi criado: “Ele tem por objetivo propiciar à perícia médica do INSS informações pormenorizadas sobre o ambiente operacional e as condições de trabalho, controle do exercício laboral, troca de informações sobre as doenças ocupacionais, supervisão da aplicação das normas legais regulamentadoras da saúde, medicina e segurança do trabalho”.³²

O PPP deverá ser elaborado pela empresa ou equiparada à empresa, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A empresa que desenvolve atividades em condições especiais que exponham os trabalhadores a riscos ambientais está obrigada a elaborar e manter atualizado o PPP, abrangendo as atividades desenvolvidas pelos segurados empregados, trabalhadores avulsos e cooperados filiados à cooperativa de trabalho e de produção que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou à associação desses agentes, prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os requisitos para concessão de aposentadoria especial, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção, coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.

A exigência do PPP tem como finalidade identificar os trabalhadores expostos a agentes nocivos em relação aos quais será cobrada a respectiva alíquota adicional de contribuição para o custeio do benefício da correspondente aposentadoria especial, caso implementados os demais requisitos a esse direito.

A elaboração do PPP, em relação aos agentes químicos e ao agente físico ruído, fica condicionada ao alcance dos níveis de ação de que trata o subitem 9.3.6 da NR-9 do MTE, e em relação aos demais agentes, à simples presença no ambiente de

trabalho.

O PPP deverá ser atualizado anualmente ou sempre que houver alteração no ambiente de trabalho ou troca de atividade pelo trabalhador.

O trabalhador tem o direito de obter da empresa cópia autenticada do PPP em caso de ruptura do contrato de trabalho, que deverá ser fornecido no prazo de 30 dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável (§ 8º do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013).

A obrigação de manter o PPP se aplica à cooperativa de trabalho e à empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra.

A presença no ambiente de trabalho de agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos em humanos, listados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, será suficiente para a comprovação de efetiva exposição do trabalhador, para efeitos de contagem de tempo especial e emissão do PPP correspondente (§ 4º do art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 8.123/2013). Trata-se de regra de grande importância, pois corresponde a um avanço no entendimento sobre a existência de agentes nocivos no ambiente laboral e sua comprovação.

Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – Fundacentro. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro a metodologia e os procedimentos de avaliação, cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego definir outras instituições que os estabeleçam (art. 68 do Decreto n. 3.048/1999, §§ 12 e 13, incluídos pelo Decreto n. 8.123/2013).

O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico, podendo inclusive solicitar a retificação de informações quando em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Previdência Social.

Ainda, segundo a TNU, a validade do conteúdo do PPP depende da congruência com o laudo técnico. Essa congruência é presumida. A presunção relativa de

congruência do PPP com o laudo técnico dispensa, em regra, que esse documento tenha que ser apresentado conjuntamente com o PPP. Circunstancialmente, pode haver dúvidas objetivas sobre a compatibilidade entre o PPP e o laudo técnico. Nesses casos, é legítimo que o juiz condicione a valoração do PPP à exibição do laudo técnico ambiental. A apresentação de laudo técnico ambiental para aferir a validade do teor do PPP deve ser a exceção, e não a regra. Assim, em regra, deve ser considerado exclusivamente o PPP como meio de comprovação da exposição do segurado ao agente insalubre, inclusive em se tratando de ruído, independentemente da apresentação do respectivo laudo técnico-ambiental (PU 2009.71.62.001838-7, Rel. Juiz Federal Herculano Martins Nacif, *DOU* de 22.3.2013). Essa orientação da TNU foi validada pelo STJ:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA DO RESPECTIVO LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT). DESNECESSIDADE QUANDO AUSENTE IDÔNEA IMPUGNAÇÃO AO CONTEÚDO DO PPP (STJ, PET 10.262/RS, 1ª Seção, Ministro Sérgio Kukina, DJe 16.2.2017).

Embora o PPP, em princípio, seja documento hábil e suficiente para a comprovação das condições especiais da atividade laboral, havendo irregularidade formal no seu preenchimento e, por conseguinte, fundadas dúvidas acerca da sua legitimidade, bem como acerca das informações dele constantes, mostra-se justificável a produção de prova pericial. E, caso impossível a realização da perícia no local onde o serviço foi prestado, porque não mais existente, admite-se a perícia indireta ou por similitude, realizada mediante o estudo técnico em outro estabelecimento, que apresente estrutura e condições de trabalho semelhantes às daquele em que a atividade foi exercida. Nesse sentido:

- **STJ** – “É possível, em virtude da desconfiguração da original condição de

trabalho da ex-empregadora, a realização de laudo pericial em empresa do mesmo ramo de atividade, com o exame de local com características similares ao daquele laborado pelo obreiro, a fim de apurar a efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, para reconhecimento do direito à contagem de tempo especial de serviço” (REsp 1.428.183/RS, DJe de 6.3.2014).

- **TRF4 – Súmula 106:** “Quando impossível a realização de perícia técnica no local de trabalho do segurado, admite-se a produção desta prova em empresa similar, a fim de aferir a exposição aos agentes nocivos e comprovar a especialidade do labor”.
- **TNU:** “Para fins de análise do pedido de reconhecimento do caráter especial das atividades desenvolvidas pelo segurado, é possível a realização de perícia indireta (por similaridade) se as empresas nas quais a parte trabalhou estiverem inativas, sem representante legal e não existirem laudos técnicos ou formulários, ou quando a empresa tiver alterado substancialmente as condições do ambiente de trabalho da época do vínculo laboral e não for mais possível a elaboração de laudo técnico, observados os seguintes aspectos: (i) serem similares, na mesma época, as características da empresa paradigma e aquela onde o trabalho foi exercido, (ii) as condições insalubres existentes, (iii) os agentes químicos aos quais a parte foi submetida, e (iv) a habitualidade e permanência dessas condições” (Processo 0001323-30.2010.4.03.6318, Sessão de 22.6.2017).

Cumpramos ressaltar que as perícias realizadas por similaridade ou por aferição indireta das circunstâncias de trabalho têm sido amplamente aceitas em caso de impossibilidade da coleta de dados *in loco* para a comprovação da atividade especial. Nesse sentido, destacamos: TRF 3ª Região, AC 200603990223516, Turma Suplementar da 3ª Seção, Juiz Alexandre Sormani, 18.9.2008; TNU, PEDILEF 0001323-30.2010.4.03.6318, Sessão de 22.6.2017.

Tema controvertido na matéria é o cabimento do enquadramento, como atividade especial, do trabalho com exposição ao calor “ao ar livre”. A esse respeito, a TNU,

em sessão de 30.8.2017, entendeu que, após a vigência do Decreto n. 2.172/1997 e mesmo após sua revogação pelo Decreto n. 3.048/99, se tornou possível o reconhecimento das condições especiais do trabalho exercido sob exposição ao calor proveniente de fontes naturais, de forma habitual e permanente, quando comprovada a superação dos patamares estabelecidos no Anexo 3 da NR 15, calculado pelo Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG), de acordo com a fórmula prevista para ambientes externos com carga solar (PEDILEF 0501218-13.2015.4.05.8307, Rel. Juiz Federal Fernando Moreira Gonçalves, DJ 25.9.2017).

Destaque-se, também, que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para declarar que a atividade laboral prestada por empregado é nociva à saúde e obrigar o empregador a fornecer a documentação hábil ao requerimento da aposentadoria especial, bem como, a inexistência de prazo prescricional para postular o PPP ou a retificação de laudos:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO PELO EMPREGADOR.

“Nos termos do parágrafo 4º do artigo 58 da Lei nº 8.213/91, o reclamado deve fornecer o Perfil Profissional Previdenciário ao reclamante, obrigação que decorre do reconhecimento da periculosidade no ambiente de trabalho, independentemente de tal condição ter sido deferida apenas em juízo, como no caso dos autos. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido” (ARR-225600-36.2007.5.02.0059, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz José Dezzena da Silva, DEJT 30.5.2019).

– *“Em razão de o Perfil Profissional Previdenciário (PPP) atestar as condições em que se deu a prestação de serviços, sendo necessário para fins de prova perante a Previdência Social, a pretensão de retificação não se sujeita aos prazos prescricionais previstos no art. 7º, XXIX, da CF, invocado pela recorrente. Incidência do art. 11, § 1º, da CLT” (TST, AIRR-10074-88.2013.5.15.0043, 3ª Turma, Rel. Min. Alexandre Belmonte, DEJT 1.3.2019).*

37.6.3 Laudo técnico pericial

O Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) é um documento com caráter pericial, de iniciativa da empresa, com a finalidade de propiciar elementos ao INSS para caracterizar ou não a presença dos agentes nocivos à saúde ou à integridade física relacionados no Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999. O LTCAT deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho ou por médico do trabalho.

A partir de 1º de janeiro de 2004, foi dispensada a apresentação do LTCAT ao INSS, mas o documento deverá permanecer na empresa, à disposição da Previdência Social. Na hipótese de dúvida quanto às informações contidas no Laudo Técnico e nos documentos que fundamentaram a sua elaboração, o INSS poderá efetuar diligência prévia para conferência dos dados.

Em relação ao período a partir da qual é obrigatória a apresentação do laudo técnico das condições ambientais do trabalho, o CRPS editou o Enunciado n. 20:

20 – Salvo em relação ao agente agressivo ruído, não será obrigatória a apresentação de laudo técnico pericial para períodos de atividades anteriores à edição da Medida Provisória n. 1.523-10, de 11.10.96, facultando-se ao segurado a comprovação de efetiva exposição a agentes agressivos à sua saúde ou integridade física mencionados nos formulários SB-40 ou DSS-8030, mediante o emprego de qualquer meio de prova em direito admitido.

Na via judicial foi pacificado o entendimento de que a exigência do laudo técnico é válida somente após o advento do Decreto n. 2.172, de 6.3.1997, salvo para o agente nocivo ruído que deve existir independentemente da época trabalhada. Nesse sentido: STJ, REsp 1.629.545, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 30.9.2016.

O fato de o laudo pericial ter sido elaborado após o término do período laborado em condições prejudiciais à saúde e/ou à integridade física não impede o reconhecimento da atividade especial, até porque como as condições do ambiente de trabalho tendem a aprimorar-se com a evolução tecnológica, sendo razoável supor que em tempos pretéritos a situação era pior ou quando menos igual à constatada na data da elaboração.

Da mesma forma, o laudo pode valer para períodos futuros desde que presentes informações sobre a manutenção do *layout* e demais condições de trabalho. Neste sentido, a Súmula n. 68 da TNU: “O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado”.

Está disponível para consulta no Sistema EPROC (Processo Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região – www.trf4.jus.br) um importante banco de laudos. Os advogados cadastrados podem ter acesso ao *link* “Laudos Técnicos” e pesquisar em mais de 3.000 laudos (número em crescimento, pois outros estão em fase de inserção no sistema). Entre as opções de consulta estão: Seção Judiciária de localização da empresa; Atividade Econômica Principal (CNAE); Pessoa Jurídica/Entidade; CNPJ ou Nome da Empresa; Função; Setor; Data de Validade; e Tipo do laudo técnico.

37.6.4 Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (NR 6 do Ministério do Trabalho e Emprego).

Em conformidade com a NR 6: “O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação – CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego”.³³

A NR 6 estabelece, também, as atribuições do empregador e do empregado quanto ao EPI. São elas:

– **Cabe ao empregador quanto ao EPI:**

- a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
- b) exigir seu uso;
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;

- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada; e
- h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico.

– **Cabe ao empregado quanto ao EPI:**

- a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; e
- d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

É relevante mencionar o Enunciado n. 21 do CRPS sobre o tema: “O simples fornecimento de equipamento de proteção individual de trabalho pelo empregador não exclui a hipótese de exposição do trabalhador aos agentes nocivos à saúde, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho”.³⁴

No mesmo sentido, o Enunciado n. 289 do Tribunal Superior do Trabalho: “Insalubridade. Adicional. Fornecimento do aparelho de proteção. Efeito: O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adicional de insalubridade. Cabe-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado”.³⁵

No que tange ao agente nocivo ruído, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais editou a Súmula n. 9, com o seguinte teor:

“Aposentadoria especial – Equipamento de Proteção Individual: O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no

caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”.

A orientação da TNU expressa na Súmula n. 9 é justificável, pois, de acordo com estudos médicos, o ruído elevado causa danos, não apenas ao aparelho auditivo, mas provoca alterações físicas e psíquicas não evitadas pelo uso do EPI. Os sintomas auditivos geralmente são representados por: perda auditiva, zumbidos, dificuldades na compreensão da fala. Os sintomas extra-auditivos são alterações do sono e transtornos da comunicação, neurológicos, vestibulares, digestivos, comportamentais, cardiovasculares e hormonais.³⁶

Cabe destacar que o STF reconheceu a existência de repercussão geral em relação à validade do “uso de EPI” para afastar a especialidade do labor (Tema 555 – ARE 664.335, julgado em 4.12.2014),³⁷ fixando duas teses jurídicas a respeito:

I – O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;

II – Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

Nesse julgado o Plenário do STF negou provimento ao recurso do INSS e manteve a validade da Súmula n. 9 da TNU. Considerando-se que a maioria das ações que discutem o reconhecimento do tempo especial está relacionada ao agente nocivo ruído, pode-se concluir que a decisão do STF representou uma vitória aos segurados da previdência.

Quanto aos demais agentes nocivos, somente a utilização de EPI eficaz poderá afastar o direito à contagem do tempo trabalhado como especial. Nesse sentido, o STJ

tem posicionamento de que:

- “o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial” (REsp 1573551/RS, *DJe* 19.5.2016).
- “o fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual – EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho” (REsp 1662171/RJ, 2ª Turma, *DJe* 12.9.2017).

Com base nessas premissas, entendemos que não basta a simples indicação do fornecimento de EPI eficaz no PPP e que deverão ser produzidas provas dessa eficácia nos termos da citada NR 6 do MTE. Nesse sentido:

“(...) não basta o mero preenchimento dos campos específicos no PPP, onde simplesmente são respondidas as perguntas ‘EPI eficaz?’ e ‘EPC eficaz?’, sem qualquer detalhamento acerca da total elisão ou neutralização do agente nocivo” (TRF/4, EINF 5011383-34.2012.4.04.7108/RS, 3ª Seção, 30.6.2016).

Assinalamos que o PPP e o LTCAT não podem ser considerados provas suficientes do cumprimento da eficácia do EPI para todo o lapso temporal do empregado, pois refletem uma situação estática, ou seja, a verificação em determinado momento. Assim, entendemos que, em juízo, cabe ao INSS demonstrar que houve fiscalização sobre a observância da NR-6 ou diligenciar para buscar junto ao empregador os documentos que comprovem essa realidade.

No âmbito do TRF da 4ª Região, foi julgado, em 22.11.2017, o IRDR Tema 15 – Proc. 5054341-77.2016.4.04.0000, fixando a seguinte tese: “A mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não elide o direito do interessado em produzir prova em sentido contrário”.

No voto vencedor desse IRDR acertadamente foram destacadas hipóteses em que a indicação de adoção de EPI eficaz no PPP deverá ser desconsiderada e o tempo será computado como especial (independentemente da produção da prova da falta de eficácia). São elas:

- a) *Períodos anteriores a 3.12.1998*: pela ausência de exigência de controle de fornecimento e uso de EPI em período anterior a essa data, conforme IN INSS 77/2015 (art. 279, § 6º). No mesmo sentido, a Súmula n. 87 da TNU: “A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03.12.1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98”;
- b) *Pela reconhecida ineficácia do EPI*:
 - b.1. no enquadramento por categoria profissional: devido a presunção da nocividade;
 - b.2. em caso de ruído: Repercussão Geral 555;
 - b.3. em relação aos agentes biológicos: item 3.1.5 do Manual da Aposentadoria Especial editado pelo INSS, 2017;
 - b.4. para agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos: Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS/2015;
 - b.5. para a periculosidade;
 - b.6. em relação ao calor, radiações ionizantes e trabalhos em condições hiperbáricas.

E, segundo o IRDR 15, esgotada a produção da prova na via judicial e não sendo possível constatar a eficácia do EPI, cabe observar o item 11 do Acórdão do STF no julgamento da Repercussão Geral 555 (ARE 664335/SC): “*Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação*

nociva a que o empregado se submete”.

A relação de situações que o EPI não elide o reconhecimento da atividade especial deve ser vista com exemplificativa, pois há outras hipóteses em que não há neutralização da nocividade e da periculosidade, tais como: penosidade; vibrações; frio; calor; pressões anormais; agentes nocivos sobre os quais não se conhece um limite seguro/aceitável de tolerância.

Quanto aos efeitos do EPI, em relação às atividades exercidas pelo segurado contribuinte individual, a TNU fixou a seguinte tese em Representativo de Controvérsia:

Tema n. 188: “Após 03/12/1998, para o segurado contribuinte individual, não é possível o reconhecimento de atividade especial em virtude da falta de utilização de equipamento de proteção individual (EPI) eficaz, salvo nas hipóteses de: (a) exposição ao agente físico ruído acima dos limites legais; (b) exposição a agentes nocivos reconhecidamente cancerígenos, constantes do Grupo 1 da lista da LINACH; ou (c) demonstração com fundamento técnico de inexistência, no caso concreto, de EPI apto a elidir a nocividade da exposição ao agente agressivo a que se submeteu o segurado” (PUIL 5000075-62.2017.4.04.7128/RS, j, em 22.8.2019).

37.6.5Nível do ruído

O ruído costuma ser o agente nocivo mais presente nos locais de trabalho. Classificado como agente físico, depende de medição do nível da pressão sonora e somente quando superados os limites de tolerância gera o direito ao reconhecimento da especialidade da atividade.

A NR 15 da Portaria n. 3.214/1978, do então Ministério do Trabalho, no Anexo I, estabelece os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, os quais são aplicados no âmbito trabalhista e previdenciário. Vejamos os valores constantes da tabela do referido anexo:

Nível de Ruído (dB) – Máxima Exposição Diária	

85	8 horas
86	7 horas
87	6 horas
88	5 horas
89	4 h e 30 min
90	4 horas
91	3 h e 30 min
92	3 horas
93	2 h e 40 min
94	2 h e 15 min
95	2 horas
96	1 h e 45 min
98	1 h e 15 min
100	1 hora
102	45 minutos
104	35 minutos
105	30 minutos
106	25 minutos
108	20 minutos
110	15 minutos
112	10 minutos

114	8 minutos
115	7 minutos

Os decretos regulamentadores dos benefícios previdenciários fixaram níveis variáveis de tolerância ao longo do tempo e somente a partir do Decreto n. 4.882, de 18.11.2003, houve o alinhamento com as normas trabalhistas.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, o Quadro Anexo do Decreto n. 53.831, o Anexo I do Decreto n. 83.080/1979, o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997, durante os respectivos períodos de vigência, e o Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, alterado pelo Decreto n. 4.882/2003, consideram insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores, respectivamente, a 80, 90, 90 e 85 decibéis, de acordo com os códigos 1.1.6, 1.1.5, 2.0.1 e 2.0.1:

Período trabalhado	Enquadramento	Limites de tolerância
Até 5.3.1997	Anexo do Decreto n. 53.831/1964 Anexo I do Decreto n. 83.080/1979	Superior a 80 dB Superior a 90 dB
De 6.3.1997 a 6.5.1999	Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997	Superior a 90 dB
De 7.5.1999 a 18.11.2003	Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, na sua redação original	Superior a 90 dB
A partir de 19.11.2003	Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração do Decreto n. 4.882/2003	Superior a 85 dB

Quanto ao período anterior a 5.3.1997, ficou pacificado pelo STJ e também pelo INSS na esfera administrativa (Instrução Normativa INSS/DSS 57/2001 e posteriores), que são aplicáveis concomitantemente, para fins de enquadramento, os

Decretos n. 53.831/1964 e n. 83.080/1979 até 5.3.1997, data imediatamente anterior à publicação do Decreto n. 2.172/1997, durante os respectivos períodos de vigência. Desse modo, até então, é considerada nociva à saúde a atividade sujeita a ruídos superiores a 80 decibéis, conforme previsão mais benéfica do Decreto n. 53.831/1964. Nesse sentido também já houve manifestação do STJ no Repetitivo 694.

Assim, na vigência do Decreto n. 2.172, de 5.3.1997, o nível de ruído a caracterizar o direito à contagem do tempo de trabalho como especial deve ser superior a 90 decibéis, só sendo admitida a redução para 85 decibéis após a entrada em vigor do Decreto n. 4.882, de 18.11.2003. Quando os níveis de ruído são variáveis, existem precedentes diversos. Vejamos:

- TNU: o cálculo deve ser pela média ponderada e, na ausência desta no laudo pericial, deve ser aplicada a apuração da média aritmética (PEDILEF 50138346120144047205, Rel. Juiz Gerson Luiz Rocha, em 14.9.2017)
- TRF/3ª Região: “Nas hipóteses de aferição de nível variável à pressão sonora sem indicação da média ponderada, não se pode concluir que o segurado estava exposto ao menor nível de ruído, ou seja, deve prevalecer o maior patamar, por se sobrepor ao menor” (TRF/3ªR, ED/AC 0000029-43.2015.4.03.6131/SP, 10ª Turma, Rel. Des. Fed. Sergio Nascimento, DE 11.9.2017). Há também decisões em sentido contrário no TRF/3ªR: APELREEX 1957335/SP, 7ª Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, DE 18.9.2017.
- TRF/4ª Região: Quando não é possível aferir a média ponderada do nível de ruído *variados*, deve-se utilizar o “critério dos picos de ruído” (maior nível de ruído no ambiente durante a jornada de trabalho *do segurado, a técnica ideal a ser considerada é a média ponderada*) (APELREEX 0010550-22.2016.4.04.9999/SC, TRS SC, Rel. Des. Fed. Paulo A. B. Vaz, DE 28.9.2017).

Por fim, destacamos como tese jurídica inovadora a que considera a “margem de erro” na medição do nível do ruído em favor do segurado. Segue o precedente do

TRF da 3ª Região:

“Mesmo o resultado sendo inferior ao patamar mínimo de 90 decibéis, previsto no Decreto 2.172/97, é razoável concluir que uma diferença de 01 (um) dB na medição pode ser admitida dentro da margem de erro decorrente de diversos fatores.

Ressalto que, mesmo sendo tal índice inferior a 90 decibéis, pode-se concluir que uma diferença menor que 01 decibel na medição há de ser admitida dentro da margem de erro decorrente de diversos fatores (tipo de aparelho, circunstâncias específicas na data da medição etc.)” (TRF/3ªR, ED/AC 0000029-43.2015.4.03.6131/SP, 10ª Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, *DE* 11.9.2017).

Entretanto, por ora, o STJ não tem acolhido a tese da margem de erro. Nesse sentido: “II – No caso dos autos, o Tribunal de origem, em desconformidade com a jurisprudência do STJ, reconheceu como especial o período laborado de 1º/10/2002 a 18/11/2003, em que o segurado foi exposto a ruídos de 89 decibéis, apesar da diferença de 1 decibel em relação ao patamar mínimo, fixado no Decreto n. 2.172/1997, de 90 decibéis” (AgInt no REsp n. 1.629.906/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, *DJe* 12.12.2017).

37.6.6 Período de carência

O período de carência para a concessão da aposentadoria especial previsto na LBPS é de 180 contribuições mensais. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24.7.1991, bem como para o trabalhador e o empregador rurais cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedece à tabela prevista no art. 142 da Lei n. 8.213/1991, a qual leva em conta o ano em que o segurado implementou ou implementará as condições necessárias à obtenção do benefício.

Além da carência, que diz respeito ao número mínimo de contribuições mensais feitas pelo segurado, é necessária a comprovação do tempo exigido (quinze, vinte ou vinte e cinco anos), em atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A manutenção da qualidade de segurado para a concessão da aposentadoria

especial deixou de ser obrigatória por força da Lei n. 10.666/2003.

Importante ressaltar que, a partir da entrada em vigor da EC n. 103/2019, além do tempo de exercício de atividade especial, foi introduzida a idade mínima, a qual constou do art. 19, § 1º, sendo fixada em 55, 58 ou 60 anos, a depender do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.

37.6.7 Data de início do benefício

A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado a partir da data do desligamento do emprego (quando requerida até essa data ou até noventa dias depois desta), ou da data do requerimento (quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após noventa dias deste). Para os demais segurados, será a data da entrada do requerimento.

A TNU tem reafirmado a tese consolidada na Súmula n. 33, para estabelecer a data de início do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo, destacando que o momento da confecção ou de apresentação do PPP no qual se baseou o juízo para acolher o pleito de aposentação é indiferente para esse fim (v.g., Processo 0535799-85.2009.4.05.8300).

O segurado aposentado de forma especial que continuar ou retornar ao exercício de atividades ou operações que o sujeitem aos agentes nocivos terá sua aposentadoria cancelada, conforme ficou determinado pela Lei n. 9.732/1998 (art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991). Na regulamentação desse dispositivo (parágrafo único do art. 69 do Decreto n. 3.048/1999) foi estabelecido que o segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias contados da data de emissão da notificação, salvo comprovação, nesse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado. Curiosamente, não há penalização prevista para o empregador que exija do segurado já aposentado que trabalhe em condições nocivas à saúde.

Importante referir o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 8º do art. 57 da

Lei n. 8.213/1991 por parte do TRF da 4ª Região, sob os seguintes fundamentos:

(...) – A restrição à continuidade do desempenho da atividade por parte do trabalhador que obtém aposentadoria especial cerceia, sem que haja autorização constitucional para tanto (pois a constituição somente permite restrição relacionada à qualificação profissional), o desempenho de atividade profissional, e veda o acesso à previdência social ao segurado que implementou os requisitos estabelecidos na legislação de regência.

– A regra em questão não possui caráter protetivo, pois não veda o trabalho especial, ou mesmo sua continuidade, impedindo apenas o pagamento da aposentadoria. Nada obsta que o segurado permaneça trabalhando em atividades que impliquem exposição a agentes nocivos sem requerer aposentadoria especial; ou que aguarde para se aposentar por tempo de contribuição, a fim de poder cumular o benefício com a remuneração da atividade, caso mantenha o vínculo; como nada impede que, se aposentando sem a consideração do tempo especial, peça, quando do afastamento definitivo do trabalho, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial. A regra, portanto, não tem por escopo a proteção do trabalhador, ostentando mero caráter fiscal e cerceando de forma indevida o desempenho de atividade profissional.

(Arguição de Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000, Corte Especial, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Sessão de 24.5.2012.)

Sobre esse tema, pende o julgamento de mérito pelo STF de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida – Tema 709. Para o Ministro Relator, a matéria envolve o direito constitucional do livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, “bem como a determinação constitucional da vedação de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais” (RE 788.092, Plenário Virtual, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.3.2014).

37.6.8 Renda mensal inicial

A aposentadoria especial, a partir de 29.4.1995, tinha renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício (Lei n. 9.032/1995).

Para os que passaram a ter direito ao benefício após a vigência da Lei n. 9.876/1999, o cálculo se deu sobre a média dos maiores salários de contribuição equivalentes a 80% do período contributivo, a partir de julho de 1994, neste caso sem a incidência do fator previdenciário.

A partir da entrada em vigor da EC n. 103/2019, ou seja, para quem não implementou os requisitos antes de sua vigência, o valor da aposentadoria especial corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres. Nos casos de atividades especiais de 15 anos (atualmente apenas mineiros em subsolo em frente de escavação), o percentual de 60% inicia após cumprido esse tempo mínimo, tanto para homens como para mulheres.

37.6.9 Conversão do tempo de serviço/contribuição

A conversão de tempo de serviço trabalhado em condições especiais para tempo de atividade comum consiste na transformação daquele período com determinado acréscimo compensatório em favor do segurado, pois esteve sujeito a trabalho (perigoso, penoso ou insalubre) prejudicial à sua saúde.³⁸

Segundo *Wladimir Novaes Martinez*: “Pressuposto lógico da conversão é a existência de dois ou mais tempos de serviço especiais (de 15, 20 ou 25 anos) – hipótese menos comum, ou tempos de serviço especiais e comuns. Daí afirmar-se não ser possível conversão apenas de tempo especial”.³⁹

Há que se ressaltar que a regulamentação do reconhecimento da atividade especial ocorreu somente com a Lei n. 3.807/1960, o que não impede a conversão do tempo especial para comum exercido anteriormente a essa data. Nesse sentido, precedente do STJ: AgRg no REsp 1.015.694/RS, 6ª Turma, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, *DJe* 1.2.2011.

A Lei n. 9.032/1995 vedou a conversão de tempo de serviço comum em especial.

Antes era possível a conversão de especial para comum e deste para especial, restando ao segurado que dispõe de tempo especial insuficiente a aposentadoria comum.

O STJ validou essa restrição ao firmar a tese de que não é possível a conversão em especial do tempo de serviço comum, quando o referido requerimento tenha ocorrido na vigência da Lei n. 9.032/1995 (EDcl no Recurso Especial n. 1.310.034-PR. 1ª Seção, *DJe* 2.2.2015).

O STF assentou a ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o trabalho fora prestado em período anterior à Lei n. 9.032/1995, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação (RE 1.029.723/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, *DJe* de 21.4.2017).

Para o segurado que houver exercido sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física, sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido (15, 20 ou 25 anos), os respectivos períodos serão somados após a conversão, considerando para esse fim, a atividade preponderante, cabendo, dessa forma, a concessão da Aposentadoria Especial com o tempo exigido para a atividade não convertida.

Há de se ressaltar que, até o advento da EC n. 103/2019, o tempo de trabalho exercido sob condições especiais consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, conforme a legislação vigente à época, será somado, após a respectiva conversão, ao tempo de trabalho exercido em atividade comum. Esse entendimento está contemplado no Decreto n. 4.827, de 3.12.2003, e as tabelas de conversão constam dos anexos desta obra.

A orientação do STJ foi pacificada admitindo-se a possibilidade de converter o tempo especial em comum, independentemente da época em que foi prestado: *REsp – julgado como Repetitivo 1.151.363/MG, 3ª Seção, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 5.4.2011*.

No que tange ainda à conversão do tempo especial, em caso de mudança de regime jurídico laboral por parte do servidor público, o STF firmou posicionamento

quanto à necessidade de observância da lei vigente à época da prestação de serviços. Nesse sentido, a decisão que segue:

“A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos” (RE 603.581 AgR/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.12.2014).

A matéria encontra-se com repercussão geral pendente de julgamento (RE 612358) – Tema 293: “Contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único”.

Outra importante decisão do STF diz respeito ao direito de o servidor público obter no INSS a certidão do tempo de serviço prestado como celetista em condições especiais, nos termos que seguem:

1. O servidor público tem direito à emissão pelo INSS de certidão de tempo de serviço prestado como celetista sob condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os acréscimos previstos na legislação previdenciária.

2. A autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da certidão com fundamento na alegada impossibilidade de sua utilização para a aposentadoria estatutária; requerida esta, apenas a entidade à qual incumba deferi-la é que poderia se opor à sua concessão.

(RE 433.305, 1ª Turma. Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julg. 14.2.2006).

– A EC n. 103/2019 e a vedação da conversão do tempo especial em comum

Com a entrada em vigor da EC n. 103/2019, foi vedada a conversão do tempo especial em comum para períodos trabalhados após a entrada em vigor dessa emenda. Consta do art. 25, § 2º, *in verbis*:

§ 2º Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum, na forma prevista na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado do Regime Geral de Previdência Social que comprovar tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde, cumprido até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, vedada a conversão para o tempo cumprido após esta data.

Uma interpretação literal desse dispositivo – “tempo de efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais que efetivamente prejudiquem a saúde” – pode levar o INSS a entender como necessária a realização de perícia médica para avaliar se o segurado teve perda da capacidade laborativa ou doença relacionada com o tempo de exercício da atividade especial.

Essa exigência seria inconcebível, pois se refere a tempo prestado antes da aprovação da EC n. 103/2019 e violaria duas regras basilares de reconhecimento de tempo de serviço/contribuição relacionada com o princípio *tempus regit actum* (STF, RE 392.559, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 3.3.2006), quais sejam:

- a) o tempo de serviço/contribuição é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador; e
- b) a lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço/contribuição não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito adquirido.

37.6.10 Fator de conversão do tempo especial

Aspecto que provocou novas discussões está relacionado ao fator de conversão do tempo especial para comum para o segurado homem.

De acordo com os decretos que regulamentam a Lei n. 8.213/1991, a conversão de tempo de atividade exercido sob condições especiais em tempo de atividade comum observa, para o homem, o fator 1,4 (de 25 para 35 anos). É de ressaltar que o § 2º do art. 70 do Decreto n. 3.048/1999 (incluído pelo Decreto n. 4.827, de 2003) determina

a aplicação do fator 1,4 ao trabalho prestado em qualquer período.

No entanto, para o período laborado durante a vigência do Decreto 83.080/1979, as duas turmas do STJ vinham decidindo que deve ser aplicado como fator de conversão o coeficiente de 1,2 (de 25 anos para 35 anos) e para o período posterior a 21.7.1992, quando entrou em vigor o Decreto n. 611/1992, deve ser utilizado o coeficiente de 1,4 (REsp 601.489/RS, 5ª Turma, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, *DJ* 23.4.2007).

A TNU adotou esse mesmo entendimento até final de setembro/2008 (PU 2005.72.95.008449-2/SC), quando então reformulou sua jurisprudência ao julgar o Pedido de Uniformização 2007.63.06.00.8925-8, na Sessão de 29.9.2008.

Posteriormente, a 5ª Turma do STJ também revisou sua orientação, ao julgar o REsp 1.151.652/MG, *DJe* de 9.11.2009. Na sequência, a regra de conversão pelo critério de 1,4 para homem (25 p/ 35 anos) acabou prevalecendo na 3ª Seção do STJ, que julgou o tema em caráter repetitivo, pacificando a matéria (*REsp – julgado como Repetitivo 1.151.363/MG, 3ª Seção, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe 5.4.2011*).

Defendemos esta última orientação jurisprudencial, pois, independentemente da época trabalhada, o coeficiente matemático que enseja a transformação de 25 para 35 anos é o de 1,4.

A respeito do tema, a TNU editou a Súmula n. 55 da TNU com o seguinte teor: “A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria”.

Da mesma forma, a Primeira Seção do STJ consolidou essa orientação definindo em recurso repetitivo que: “A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço” (REsp 1.310.034/PR, Relator Ministro Hermann Benjamin. *DJe* 19.12.2012).

37.6.11A EC n. 103/2019 e as regras de transição para a aposentadoria especial

As regras de transição para a aposentadoria especial foram fixadas pelo art. 21 da EC n. 103/2019, cujos requisitos contemplam uma soma mínima de idade e tempo de

contribuição, além de tempo mínimo de trabalho com exposição a esses agentes.

De acordo com o citado dispositivo, o segurado que tenha se filiado ao RGPS até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, poderá aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

- I – 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;*
- II – 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e*
- III – 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.*

A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos. E não há qualquer diferenciação entre homem e mulher, sendo exigidos a mesma pontuação e o mesmo tempo de atividade especial.

Sendo assim, a partir da entrada em vigor da EC 103/2019, para condições de trabalho menos gravosas (exemplo: exposição ao ruído acima dos limites de tolerância), passou a ser exigido um mínimo de 25 anos de atividade especial e a soma de 86 pontos (idade + tempo de contribuição).

Com isso, são necessários 61 anos de idade para se chegar aos 86 pontos somados aos 25 anos de atividade especial. Ou tempo trabalhado superior a 25 anos para reduzir a idade. Nada impede que seja utilizado tempo comum acima dos 25 anos de tempo especial para chegar à pontuação necessária. Exemplo: 25 anos de tempo especial + 10 anos de tempo comum + 51 anos de idade = 86 pontos.

Mesmo nas regras de transição, o valor da aposentadoria corresponderá a 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres. O acréscimo de dois pontos percentuais será aplicado a partir dos 15 anos, inclusive para homens, em caso de atividades que geram aposentadoria com esse tempo

(mineiros de subsolo em frentes de produção). O acréscimo de dois pontos percentuais será aplicado a partir dos 15 anos, inclusive para homens, em caso de atividades que geram aposentadoria com esse tempo (mineiros de subsolo em frentes de produção). O valor da aposentadoria concedida nesses termos poderá ser alterado na forma de lei ordinária a ser aprovada pelo Congresso Nacional.

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA ESPECIAL

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA ESPECIAL – regra vigente até a EC 103/2019 Código da Espécie (INSS): B-46
Evento Gerador	Trabalho em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, por 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso (anexo IV do RPS): I – quinze anos: trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; II – vinte anos: a) trabalhos com exposição ao agente químico asbestos (amianto); ou b) trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; III – vinte e cinco anos: demais hipóteses.
	– Será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção (art. 64, caput, do Decreto n. 3.048/1999).

Beneficiários	– Contribuinte individual: INSS limita o reconhecimento até 29.4.1995. Jurisprudência autoriza: Súmula n. 62 da TNU: “O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física”.
Carência	a) 180 contribuições mensais para os segurados inscritos após 24.7.1991; b) tabela progressiva do art. 142 da Lei n. 8.213/1991: para os segurados inscritos antes de 24.7.1991.
Idade Mínima	– A definição da idade mínima constou do art. 19, § 1º, da Lei n. 103/2019, sendo fixada em: 55, 58 ou 60 anos, a depender do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.
Qualidade de Segurado	A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que, na data do requerimento, tenham sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício (art. 3º da Lei n. 10.666/2003).
Comprovação de Exposição aos Agentes Nocivos	– A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. – Será feita por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), preenchido pela empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
	– O PPP é o documento histórico-laboral do trabalhador que

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)	reúne dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, entre outras informações, durante todo o período em que este exerceu suas atividades. – Os antigos formulários para requerimento de aposentadoria especial (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030) somente serão aceitos pelo INSS para períodos laborados até 31.12.2003 e desde que emitidos até esta data, segundo os respectivos períodos de vigência. – Para os períodos trabalhados a partir de 1.º.1.2004 ou formulários emitidos após esta data, será aceito apenas o PPP. O PPP poderá conter informações de todo o período trabalhado, ainda que exercido anteriormente a 1º.1.2004. – A empresa é obrigada a fornecer cópia autêntica do PPP ao trabalhador em caso de rescisão do contrato de trabalho ou de desfiliação da cooperativa, sindicato ou Órgão Gestor de Mão de Obra.
Demonstração Indireta dos Riscos	– A prova da atividade especial não pode ser considerada tarifada. Permite-se utilizar os diversos meios de prova. – É possível ainda a verificação da especialidade da atividade no caso concreto, por meio de perícia técnica, nos termos da Súmula n. 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
	a) no período de trabalho até 28.4.1995: – possível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional e por agente nocivo. Laudo pericial somente para calor e ruído; b) a partir de 29.4.1995 até 5.3.1997:

Critérios de Enquadramento da Atividade Especial – Orientação Jurisprudencial	– necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário-padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico (salvo calor e ruído); c) a partir de 6.3.1997 (Decreto 2.172/1997): – passou-se a exigir a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica, para todos os agentes nocivos.
Enquadramento por Categorias Profissionais	Período trabalhado: em regra até 28.4.1995. Enquadramento: Decreto n. 53.831/1964 (Quadro Anexo – 2ª Parte) e Decreto n. 83.080/1979 (Anexo II).
Habitualidade e Permanência	– Apenas a partir da Lei n. 9.032/1995, que alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, passou a ser exigida, para fins de configuração da atividade em condições especiais, a comprovação do seu exercício em caráter permanente. – Súmula n. 49 da TNU: “Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29.04.1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente”.
Atividades de Risco após o Decreto n.	– INSS não reconhece. – Há precedentes jurisprudenciais favoráveis: STJ: (AgRg no REsp/RS, DJe 28.6.2012); TNU: (PEDILEF 0008265-54.2008.4.04.7051, em 18.6.2015; PEDILEF: 5007749-

2.172/1997

73.2011.4.04.7105, em 11.9.2015).

**Equipamento de
Proteção Coletiva
(EPC) e
Equipamento de
Proteção
Individual (EPI)**

EPC: Será considerada desde que elimine ou neutralize a nocividade e asseguradas as condições de funcionamento ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas pela empresa.

EPI: Somente será considerada a adoção de EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3.12.1998 (MP n. 1.729/1998, convertida na Lei n. 9.732/1998), e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR 6 do MTE.

Súmula n. 9 da TNU: "O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado".

- O STF reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao tema "uso de EPI" para afastar a especialidade do labor: ARE 664335, julg. em 4.12.2014, fixando duas teses sobre o tema:
 - a) "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial";
 - b) "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),

	no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria”.
Conversão do Tempo Especial	As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum aplicam-se ao trabalho prestado até o advento da EC n. 103/2019.
Fator de Conversão: Especial em Comum	– HOMENS: Tempo a Converter: 25 anos p/ 35 anos Multiplicador: 1,4 (Qualquer período – PET 7521/PR – STJ 31.3.2011) – MULHERES: Tempo a Converter: 25 anos p/ 30 anos Multiplicador: 1,2 – Súmula n. 55 da TNU: “A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria”.
Salário de	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício (caso implementados os requisitos até a entrada em vigor da EC n. 103/2019) consiste: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício (caso implementados os requisitos até a entrada em vigor da EC n. 103/2019) consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de

Benefício	contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; – o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo; c) Para os benefícios concedidos com tempo trabalhado após a EC n. 103/2019: corresponderá a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
Fator Previdenciário	Não é aplicado na aposentadoria especial.
Renda Mensal Inicial	– Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019: 100% do salário de benefício. – Com cômputo de tempo especial após a EC n. 103/2019: 60% do valor do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres, e nos casos de atividades especiais de 15 anos.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER; III – Data da Publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 1998 – DPE; IV – Data da Publicação da Lei n. 9.876, de 1999 – DPL;

	V – Data da Publicação da EC n. 103/2019; VI – Data de Implementação das Condições Necessárias à Concessão do Benefício – DICB.
Data de Início do Benefício	– Segurado empregado, a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. – Para os demais segurados: a partir da data da entrada do requerimento.
Duração	Indeterminada. Cessa com a morte do segurado, transformando-se em pensão por morte, caso tenha dependentes.
Cancelamento do Benefício	– A aposentadoria especial requerida e concedida a partir de 29.4.1995 (Lei n. 9.032/1995) será cancelada pelo INSS, caso o beneficiário permaneça ou retorne à atividade que ensejou a concessão desse benefício, na mesma ou em outra empresa (art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991). – TRF da 4ª Região reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo: Arguição de Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000, Corte Especial, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Sessão de 24.5.2012). – A matéria é objeto de repercussão geral: Tema 709 – “Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”.

Desistência	– Depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o PIS e/ou o FGTS (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá desistir do benefício (art. 181-B do Decreto n. 3.048/1999).
Custeio do Benefício	A Lei n. 9.528/1997 criou adicional sobre a remuneração dos empregados que exercem atividades especiais (nocivas a saúde a integridade física): 6,9 ou 12% – Art. 57, §§ 6.º e 7.º, da Lei n. 8.213/1991.
Observações	As regras gerais da aposentadoria especial encontram-se no art. 201 da CF (com redação dada pela EC 103/2019), nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 64 a 70 do Decreto n. 3.048/1999.

APOSENTADORIA ESPECIAL: NOVA REGRA PERMANENTE

Idade Mínima (aplicável a novos segurados)	Tempo Mínimo de Atividade Especial
55 anos	15 anos
58 anos	20 anos
60 anos	25 anos

RMI: 60% (sessenta por cento) do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres. O acréscimo de dois pontos percentuais será aplicado a partir dos 15 anos, inclusive para homens, em caso de atividades que geram aposentadoria com esse tempo (mineiros de subsolo em frente de produção).

APOSENTADORIA ESPECIAL: REGRA DE TRANSIÇÃO

Tempo Mínimo de Atividade Especial (aplicável aos segurados que não implementaram os requisitos até a entrada em vigor da EC 103/2019)	Pontos (soma da idade + tempo de contribuição)
15 anos	66 anos
20 anos	76 anos
25 anos	86 anos

RMI: 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres. O acréscimo de dois pontos percentuais será aplicado a partir dos 15 anos, inclusive para homens, em caso de atividades que geram aposentadoria com esse tempo (mineiros de subsolo em frentes de produção).

37.7 APOSENTADORIA AOS SEGURADOS COM DEFICIÊNCIA

A aposentadoria voltada aos segurados com deficiência surgiu com a EC n. 47/2005, que dou nova redação ao art. 201, § 1º, da CF, e estabeleceu a necessidade de lei complementar para regulamentar os critérios de concessão.

Com o advento da EC n. 103/2019, foi mantida a possibilidade de lei complementar definir critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria em favor dos segurados com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. É o consta do art. 201, § 1º:

§ 1º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão

de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I – com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

A novidade é a previsão no texto constitucional da necessidade de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

E, enquanto a nova lei complementar exigida pela Reforma da Previdência não for aprovada, a aposentadoria da pessoa com deficiência será concedida na forma da Lei Complementar n. 142/2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios (art. 22 da EC n. 103/2019). Segundo o Relator da PEC n. 06/2019 na Câmara, Deputado Samuel Moreira (PSDB/SP):

“(...) não há necessidade de reforma das regras de aposentadoria, uma vez que a norma que determina os requisitos de acesso a este benefício, a Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, é recente em nosso ordenamento jurídico e foi amplamente debatida pelo Congresso Nacional”.

A Lei Complementar n. 142, de 8.5.2013, adotou o conceito de pessoa com deficiência como aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2º).

No mesmo sentido está a Lei n. 13.146, de 6.7.2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Trata-se de reprodução do art. 1º da Convenção de Nova York e que se encontra também no art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/1993, com redação dada pela Lei n. 12.435/2011, para fins de concessão do benefício assistencial ao portador de

deficiência. A referida Convenção integrou-se ao ordenamento jurídico do Brasil como *status* de emenda constitucional, em face da previsão contida na EC n. 45/2004 e no Decreto n. 6.949, de 25.8.2009.

O evento gerador desse novo benefício está definido no art. 3º da LC n. 142/2013, qual seja, a deficiência do segurado que pode ser de três graus: leve, moderada ou grave, ensejando aposentadoria com base nas seguintes hipóteses:

Por tempo de contribuição:

Grau	Homem	Mulher
Leve	33 anos	28 anos
Moderada	29 anos	24 anos
Grave	25 anos	20 anos

Por idade:

Carência	Homem	Mulher	Existência da doença	Grau
15 anos	60 anos de idade	55 anos de idade	15 anos	Não há diferenciação

A definição dos graus de deficiência para os fins da LC n. 142/2013 foi delegada para regulamentação pelo Poder Executivo. No entanto, o Decreto n. 8.145/2013, que dispôs sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, remeteu o tema para ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-Geral da União (Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n. 1, de 27.1.2014, a qual foi posteriormente revogada pela Portaria SEDH n. 30, de 9.2.2015). No entanto, esses mesmos critérios de avaliação continuam sendo praticados com base nas disposições constantes da IN n. 77/2015.

Para a TNU, a aferição de deficiência deve ser feita de acordo com os critérios de avaliação médica e funcional baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Nesse sentido: PUIL n. 0512729-92.2016.4.05.8300, Sessão de 21.11.2018.

Para identificação do grau de deficiência, o segurado deve se submeter à perícia própria do INSS, desde logo ou no momento do requerimento do benefício.

A avaliação médica e funcional engloba a perícia médica e o serviço social, objetivando examinar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o respectivo grau, assim como identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece no art. 2º, § 1º, que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III – a limitação no desempenho de atividades; e

IV – a restrição de participação.

No que diz respeito à avaliação funcional, sua realização será com base no conceito de funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), da Organização Mundial de Saúde e mediante a aplicação do Índice de Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria (IFBrA). E a avaliação das barreiras externas será efetuada por meio de entrevista com o segurado e, se necessário, com as pessoas que convivem com ele. Se ainda restarem dúvidas, poderão ser feitas visitas ao local de trabalho e/ou residência do avaliado, bem como a solicitação de informações médicas e sociais (laudos médicos, exames, atestados, laudos do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, entre outros).

Importante referir que a existência de deficiência anterior à data da vigência da LC n. 142/2013 (novembro/2013) deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu

grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência, não sendo admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal (art. 6º da LC n. 142/2013).

Dessa forma, será perfeitamente possível ao segurado utilizar o tempo de contribuição com deficiência anterior a novembro de 2013 e somar com os períodos posteriores a essa data para postular a concessão do benefício pretendido. Por exemplo, uma segurada portadora de deficiência moderada que foi contratada em 10.11.2000, com base na cota para deficientes (art. 93 da Lei n. 8.213/1991), poderá em 10.11.2024 requerer a aposentadoria prevista no art. 3º, II, da LC n. 142/2013.

No caso de deficiência superveniente à filiação ao RGPS, ou em caso de alteração do grau de deficiência, os parâmetros para a concessão da aposentadoria serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento da Lei Complementar em comento.

Vejam os um caso prático para melhor visualização dessa situação. Um segurado que contribuiu 17 anos para o RGPS e, após ser acometido de deficiência moderada, trabalhou mais 15 anos. Certamente ele não poderá se aposentar com 32 anos de contribuição, pois trabalhou apenas 15 anos com deficiência moderada e a redução de 6 anos é para aquele segurado que laborou 29 anos integrais com tal deficiência. Quais as soluções possíveis?

De acordo com o Decreto n. 8.145/2013, será possível converter o tempo trabalhado de duas formas. A primeira possibilidade é a conversão do tempo exercido como deficiente (tempo qualificado) em tempo comum, com fator de conversão positivo (1,21 = acréscimo de 3 anos). Nesse caso, o segurado passa a ter: 17 anos comuns + 15 anos qualificados + 3 anos (conversão do tempo qualificado em comum), totalizando 35 anos de tempo comum.

A segunda possibilidade é a conversão do tempo comum (exercido sem deficiência) em tempo qualificado, com fator de conversão negativo (0,83 = redução de 2,89 anos). Nesse caso, o segurado passa a ter: 14,11 anos de tempo qualificado (conversão do tempo comum em qualificado) + 15 anos de tempo qualificado,

totalizando 29,11 anos de tempo qualificado. Tempo suficiente para a aposentadoria por tempo qualificado, que exige 29 anos de atividade em caso de deficiência moderada. E, nesse caso, o fator previdenciário será aplicado somente se gerar ganho no valor do benefício.

A possibilidade de conversão do tempo comum em tempo qualificado está em conformidade com o texto constitucional (art. 201, § 1º), pois garante a aposentadoria por tempo de contribuição com as vantagens do cálculo em favor do segurado com deficiência.

Quando o segurado comprovar a deficiência durante todo o tempo de contribuição exigido, com alteração no grau de deficiência, a conversão deverá ser feita de tempo qualificado para tempo qualificado, levando-se em consideração a atividade de maior duração. A solução adotada no Decreto n. 8.145/2013 é similar à prevista no art. 66 do Decreto n. 3.048/1999, que estabelece as regras de conversão para o segurado que exerceu sucessivamente duas ou mais atividades sujeitas a condições especiais sem completar em qualquer delas o prazo mínimo exigido.

Mesmo após a EC n. 103/2019, entendemos que restou mantida a possibilidade de conversão do tempo comum em tempo qualificado e vice-versa, não se aplicando a vedação prevista na novel disposição do § 14 do art. 201: “É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca”.

Essa conclusão tem dois fundamentos. Primeiro, porque houve a recepção integral pelo art. 22 da EC n. 103/2019 em relação ao disposto na LC n. 142/2013, a qual regulamenta a possibilidade de conversão de tempos trabalhados para a concessão das aposentadorias aos segurados com deficiência. E, segundo, porque o art. 25 da EC n. 103/2019, ao dispor sobre o tempo ficto trabalhado até a publicação dessa emenda, não menciona o tempo de atividade como deficiente. A restrição está ligada ao tempo especial, trabalhado sob condições prejudiciais à saúde, e aos períodos de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição.

Caso o segurado com deficiência venha a exercer de forma simultânea atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física, não será possível conseguir as duas reduções para a obtenção da aposentadoria. Ou seja, a redução do tempo de

contribuição prevista na LC n. 142/2013 não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais (art. 10).

A vedação é apenas sobre o mesmo período. Sendo períodos diferentes, não há qualquer proibição em converter um ou mais períodos pela atividade especial e outro pelo exercício laboral como deficiente. No caso de simultaneidade, cabe ao segurado a opção de escolha entre a redução da atividade sob condições especiais ou a redução da atividade como deficiente, conforme a mais vantajosa no caso concreto.

Essa regra gera algumas controvérsias. Por exemplo, professores que atuam na educação infantil e no ensino fundamental e médio e que possuam alguma deficiência, além da redução de cinco anos no tempo de contribuição pela função de magistério (sala de aula, direção, coordenação ou assessoramento pedagógico), também teriam uma redução contributiva conforme o grau de deficiência? Os trabalhadores rurais e os segurados especiais poderão acumular a redução dos cinco anos, prevista no art. 201, § 7º, II, da Constituição, e a redução da LC n. 142/2013?

Entendemos essas reduções como acumuláveis, pois “onde a lei não restringe, não cabe ao intérprete restringir” (STJ, REsp 1.082.631/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, *DJe* de 26.3.2013). Portanto, inexistindo restrição expressa na LC n. 142/2013 quanto a esse tema, não subsiste eventual óbice imposto ao direito dos professores e trabalhadores rurais.

Assim, uma professora que laborar com deficiência moderada poderá se aposentar aos 19 anos de magistério (redução de seis anos em relação ao exigido constitucionalmente). Da mesma forma, um segurado especial com deficiência (leve, moderada ou grave) poderá se aposentar aos 55 anos de idade, comprovados 15 anos de atividade rural.

No entanto, o Decreto n. 8.145/2013 nada tratou a respeito da função de magistério e restringiu o direito do segurado especial. Quanto à aposentadoria (com redução de tempo de contribuição), é exigida contribuição facultativa (art. 70-B, parágrafo único). No que tange à aposentadoria por idade, a norma não admite a redução etária de forma cumulativa (art. 70-C, § 2º).

O art. 9º, III, da LC n. 142/2013 prevê que são aplicáveis as regras de pagamento

e de recolhimento das contribuições previdenciárias contidas na Lei n. 8.212, de 24.7.1991. Isso não significa que seja necessário comprovar contribuição adicional para gerar direito a esse benefício.

Poder-se-ia até questionar a constitucionalidade da LC n. 142/2013 pela ausência de fonte de custeio específica na forma exigida no art. 195, § 5º (Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total). Na nossa interpretação, essa diretriz direciona-se aos benefícios não previstos no texto constitucional, o que não é o caso da aposentadoria aos portadores de deficiência que está contida no art. 201, § 1º, da Constituição.

37.7.1Beneficiários

A LC n. 142/2013 não define quais segurados são beneficiários dessa espécie diferenciada de aposentadoria.

O tema foi regulado pelo Decreto n. 8.145/2013, que nominou os benefícios como hipóteses de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade.

Em relação à primeira, fixou que é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual, ao segurado facultativo e ao segurado especial que contribua facultativamente sobre o salário de contribuição (art. 70-B).

O segurado que tenha contribuído de forma reduzida (contribuinte individual, MEI, segurado facultativo e dona de casa de baixa renda) e pretenda contar o tempo de contribuição correspondente, para fins de obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, deverá complementar a contribuição mensal (art. 199-A, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999 – redação conferida pelo Decreto n. 8.145/2013).

No que tange à aposentadoria por idade, esta é devida a todas as categorias de segurados (art. 70-C).

Aplica-se aos beneficiários a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativa à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou ao regime de previdência militar, devendo os

regimes compensar-se financeiramente (art. 9º, II, da LC n. 142/2013).

37.7.2 Período de carência

A LC n. 142/2013 não especificou o período de carência para as aposentadorias com redução do tempo de contribuição (art. 3º, I, II e III), devendo ser aplicada a regra geral da Lei n. 8.213/1991, que estabelece a exigência de 180 contribuições.

A aplicação subsidiária da Lei de Benefícios do RGPS está prevista no art. 9º, IV, da LC n. 142/2013.

Vale destacar nosso entendimento de que: a) para a aposentadoria por idade o preenchimento dos requisitos: deficiência por 15 anos e o período de carência de 180 contribuições, assim como a idade mínima (60 ou 65 anos), podem ocorrer em momentos diferentes, tal qual é adotado na aposentadoria por idade urbana; b) quanto à aposentadoria por tempo de contribuição, para se chegar ao tempo mínimo exigido, pode-se utilizar o tempo comum convertido para tempo qualificado, desde que o segurado tenha ao menos dois anos de deficiência contados de forma ininterrupta.

37.7.3 Renda mensal inicial

De acordo com o art. 8º da LC n. 142/2013, a renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada aplicando-se sobre o salário de benefício, apurado em conformidade com o disposto no art. 29 da Lei n. 8.213, de 1991, os seguintes percentuais:

I – 100%, no caso da aposentadoria por tempo de contribuição de que tratam os incisos I, II e III do art. 3º (com redução de 10, 6 ou 2 anos no tempo de contribuição); ou

II – 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%, no caso de aposentadoria por idade.

A apuração do salário de benefício segue a média dos 80% maiores salários de contribuição desde julho de 1994, com observância do mínimo divisor, para os segurados filiados antes da Lei n. 9.876/1999.

Aplica-se o fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição ou na aposentadoria por idade, somente se resultar em renda mensal de valor mais elevado (art. 9º, I, da LC n. 142/2013).

É possível ao segurado a percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria estabelecida na Lei n. 8.213/1991 que lhe seja mais vantajosa do que as opções apresentadas na LC n. 142/2013, desde que cumpridos os requisitos. Por exemplo, caso fique inválida a obtenção de aposentadoria por invalidez, cujo coeficiente de cálculo é de 100% do salário de benefício, poderá ser mais vantajosa que a aposentadoria por idade.

Entendemos que não se aplica a nova regra de apuração do salário de benefício estabelecida pela EC n. 103/2019, que passou a corresponder a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

Também continuam válidos os coeficientes de cálculo referidos (100% e 70% + 1% por grupo de 12 contribuições) mesmo após as modificações geradas pela EC n. 103/2019.

Essa conclusão se deve ao fato de que na EC n. 103/2019 não houve alteração das regras de regulamentação que estavam em vigor por força da Lei Complementar n. 142/2013.

37.7.4 Data de início do benefício

Como a LC n. 142/2013 não fixou regra específica, deve ser adotada a regra geral da Lei de Benefícios, qual seja, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir da data do desligamento do emprego (quando requerida até 90 dias depois deste) ou da data do requerimento (quando não houve desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias). Para os demais segurados, tem-se como devida desde a data da entrada do requerimento.

Entendemos não ser aplicável o disposto no art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991, que veda a continuidade do exercício de atividade ou operação sujeita a agentes nocivos por parte do segurado que obtém aposentadoria especial. Essa regra, de constitucionalidade duvidosa, destina-se exclusivamente às aposentadorias

decorrentes do exercício de atividades com prejuízo à saúde ou à integridade física. Não sendo regra geral, não pode ser adotada para as aposentadorias da LC n. 142/2013. Assim, o segurado beneficiado pela aposentadoria como portador de deficiência poderá continuar trabalhando e acumulando os proventos com a remuneração da sua atividade.

37.7.5 Principais demandas relacionadas à aposentadoria da pessoa com deficiência

Em âmbito de prática jurídica, além das situações relacionadas às demais aposentadorias voluntárias, indicadas nos itens anteriores, o benefício em questão tem litígios, via de regra, relacionados:

- ao reconhecimento da condição de pessoa com deficiência pelo tempo exigido na lei (carência e tempo de contribuição), quando indeferida a pretensão na via administrativa;
- à discussão sobre o grau de deficiência, mesmo quando o benefício tenha sido deferido na esfera administrativa;
- à análise e cômputo de tempos convertidos (comum, especial, com deficiência e
- à modificação da modalidade de aposentadoria (direito ao melhor benefício) concedida administrativamente.

A prova da deficiência é pericial, e de complexidade maior que a perícia médica dos benefícios por incapacidade, pois envolve análise de critérios biopsicossociais, como mencionado. A respeito das *características da prova pericial*, direcionamos o leitor ao capítulo pertinente desta obra.

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA AOS SEGURADOS COM DEFICIÊNCIA

BENEFÍCIO	Lei Complementar n. 142/2013
Evento Gerador	a) Aposentadoria por Tempo de Contribuição: – 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; – 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; – 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou b) Aposentadoria por Idade: – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.
Beneficiários	– Todos os segurados do RGPS, no caso da aposentadoria por idade. – No caso da aposentadoria por tempo de contribuição há limitações: a) segurado especial: só é devida caso contribua mensalmente na alíquota de 20% sobre o salário de contribuição; b) segurados que fazem contribuição reduzida (contribuinte individual, MEI, dona de casa de baixa renda): somente é devida em caso de complementação das contribuições pagas para atingir os 20% sobre o salário de contribuição.

Carência	180 contribuições mensais.
Qualidade de Segurado	A perda da qualidade de segurado não será considerada, desde que, na data do requerimento, tenham sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício (art. 3º da Lei n. 10.666/2003).
Comprovação da deficiência	– Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. – O grau de deficiência será atestado por perícia médica e funcional, mediante instrumentos desenvolvidos para esse fim.
Deficiência Anterior	– A existência de deficiência anterior à data da vigência da LC n. 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data provável do início da deficiência. – A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor da LC n. 142/2013 não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.
Deficiência Superveniente e Alteração do	Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados para concessão da aposentadoria serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número

Grau de Deficiência	de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento.
Simultaneidade com Atividade Especial	A redução do tempo de contribuição prevista na LC n. 142/2013 não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Contagem Recíproca	Aplica-se a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; – o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período

	contributivo.
Fator Previdenciário	Aplica-se o fator previdenciário, se resultar em renda mensal de valor mais elevado.
Renda Mensal Inicial	– Aposentadoria por Tempo de Contribuição: 100% do salário de benefício; – Aposentadoria por Idade: 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%, no caso de aposentadoria por idade.
Data de Início do Benefício	1 – Segurado empregado, a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. 2 – Para os demais segurados: a partir da data da entrada do requerimento.
Observações	As regras gerais da aposentadoria especial aos segurados portadores de deficiência encontram-se no art. 201 da CF (com redação conferida pela EC n. 103/2019), na Lei Complementar n. 142/2013, no Decreto n. 8.145/2013.

37.8 APOSENTADORIA DOS SEGURADOS DE BAIXA RENDA

A EC n. 103/2019 manteve importante regra de inclusão previdenciária e de redistribuição de renda ao prever no art. 201, § 12, que “lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao

trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda”.

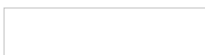
Antes da Reforma da Previdência essa sistemática já vinha sendo adotada em favor da dona de casa de baixa renda, desde que inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), e ao Microempreendedor Individual (MEI). Esses segurados tinham a possibilidade de recolher com uma alíquota de 5% sobre o salário mínimo e, com isso, contar com a proteção previdenciária.

Até regulamentação da nova redação do art. 201, § 12, da CF, entendemos que poderão se inscrever como trabalhadores de baixa renda e recolher com alíquota de 5% sobre o salário mínimo (art. 21, § 4º, da Lei n. 8.212/1991) os segurados com renda familiar de até dois salários mínimos (Bolsa Família não entra para o cálculo) e cuja família esteja inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

A aposentadoria concedida com base em contribuições reduzidas para os segurados de baixa renda terá valor de um salário mínimo. Portanto, as mudanças nas regras de cálculo efetivadas pela EC n. 103/2019 em relação às aposentadorias não irão gerar consequências para esses segurados, pois já recebem benefício de valor mínimo.

Cabe referir que, dos benefícios destinados aos segurados de baixa renda, o que deve sofrer impacto é o da aposentadoria por idade destinada às mulheres em face da elevação da idade para 62 anos.

Entretanto, deverá ser aplicada a regra de transição prevista para a aposentadoria por idade já referida em tópico anterior para as seguradas já filiadas ao RGPS na data da publicação da EC n. 103/2019, qual seja a elevação gradual da idade mínima da mulher.



37.9 DIREITO À DESAPOSENTAÇÃO

Em contraposição à aposentadoria, que é o direito do segurado à inatividade remunerada, a desaposentação pode ser conceituada como o ato de desfazimento da aposentadoria por vontade do titular, para fins de aproveitamento do tempo de filiação em contagem para nova aposentadoria, no mesmo ou em outro regime previdenciário, em regra por ter permanecido em atividade laborativa (e contribuindo obrigatoriamente, portanto) após a concessão daquela primeira aposentadoria.

O INSS tem entendimento de que a aposentadoria é irrenunciável, dado seu caráter alimentar, só se extinguindo com a morte do beneficiário, atribuindo-lhe o caráter de irreversibilidade, por considerar a aposentadoria um ato jurídico perfeito e acabado, só podendo ser desfeito pelo Poder Público em caso de erro ou fraude na concessão.

No âmbito da Administração Pública Federal, o assunto é tratado como reversão, cujo conceito, previsto na redação atual do art. 25 da Lei n. 8.112/1990, é o de retorno à atividade do servidor aposentado. A reversão está regulada pelo Decreto n. 3.644, de 30.11.2000. O servidor que retornar à atividade perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer e somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo. A reversão se assemelha à desaposentação, pois possibilita ao servidor contar o tempo anterior para cálculo da nova aposentaria a ser concedida futuramente. Outro precedente legal nesse sentido é o da Lei n. 6.903/1981, que tratava da aposentadoria dos Juízes Vogaís, posteriormente revogada pela Lei n. 9.528/1997.

O STJ vinha decidindo no sentido de que a renúncia à aposentadoria é perfeitamente possível, pois trata-se de um direito patrimonial disponível, de manifestação unilateral pelo detentor, na medida em que não contraria o interesse público, o qual deve sempre prevalecer sobre o particular (AgRg na Pet 7.691/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* de 14.10.2014). Ademais, havia firmado entendimento de que não há a necessidade da devolução dessas parcelas, por se tratar de verba alimentar e pela presunção da boa-fé do segurado e da ausência de irregularidades na concessão do benefício (REsp 1.334.488/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* de 14.5.2013).

No entanto, o STF reconheceu a existência de repercussão geral na questão constitucional suscitada em recurso extraordinário em que se discute a validade jurídica do instituto da desaposentação, por meio do qual seria permitida a conversão da aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, pela renúncia ao primeiro benefício e o recálculo das contribuições recolhidas após a primeira jubilação (RE n. 661.256).

Na conclusão do julgamento dessa repercussão geral (RE 661.256) e dos RE 381.367 e 827.833, em 26.10.2016, por maioria de votos (7 x 4), o Plenário considerou inviável o recálculo do valor da aposentadoria por meio da chamada desaposentação. Segundo o entendimento majoritário do STF, somente por meio de lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições decorrentes da permanência ou volta do segurado ao mercado de trabalho após concessão do benefício da aposentadoria. A tese fixada foi a seguinte:

Tema 503: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991”.

O INSS tem ajuizado ações rescisórias contra aqueles segurados que chegaram a ter deferido judicialmente o direito à desaposentação, com o fito de anular o julgado rescindendo, e mais, de compelir o aposentado a devolver valores pagos por força da decisão favorável. Assim, aos advogados de segurados caberá, agora, contestar tais ações rescisórias.

Entendemos que não cabe a devolução pretendida pelo INSS quando houver revogação de tutela concedida, por se tratar de verba de caráter alimentar recebida de boa-fé. E, no caso da desaposentação, as tutelas concedidas estavam amparadas em decisão proferida em Recurso Repetitivo pelo STJ que reconhecia esse direito (REsp 1.334.488/SC, Representativo de Controvérsia, *DJe* 14.5.2013).

Em julgamento de ação rescisória envolvendo desaposentação, a 1ª Seção do TRF da 1ª Região julgou procedente o pleito do INSS, anulando a decisão que a havia

concedido, mas no tocante à devolução dos valores, o relator entendeu que *não se pode exigir a devolução dos valores recebidos, no que foi seguido pelos demais integrantes do Colegiado* (Processo n. 0073469-26.2014.4010000-MG, Rel. Des. Federal Jamil Rosa de Jesus, julg. 6.12.2016).

Esse também é o entendimento do STJ em caso de ação rescisória, ou seja, “a impossibilidade de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos segurados do INSS”. Nesse sentido: AR 4.291/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJe* 3.9.2018; AgRg no AREsp 254.336/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, *DJe* 19.4.2018.

Não sendo caso de ação rescisória, de maneira geral, o STJ fixou orientação (antes do julgamento do STF sobre a desaposentação) de que “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Repetitivo Tema 692, REsp 1.401.560/MT, Corte Especial, j. 12.2.2014).

Porém, a 1ª Seção do STJ acabou por acolher proposta de revisão da tese fixada nesse Repetitivo e determinou a suspensão, no território nacional, do trâmite de todos os processos ainda sem trânsito em julgado, individuais ou coletivos, que tenham matéria relacionada ao tema (QO no REsp 1734627, *DJe* 3.12.2018).

Destacamos que o STF tem precedentes que acolhem a tese da não devolução dos valores recebidos de boa-fé. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já assentou que o benefício previdenciário recebido de boa-fé pelo segurado, em decorrência de decisão judicial, não está sujeito à repetição de indébito, em razão de seu caráter alimentar. Precedentes.

2. Decisão judicial que reconhece a impossibilidade de descontos dos valores indevidamente recebidos pelo segurado não implica declaração de

inconstitucionalidade do art. 115 da Lei nº 8.213/1991. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(ARE 734.242 AgR/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* 8.9.2015)

Ademais, o STJ tem posicionamento no sentido de que não há necessidade de devolução para os casos em que a decisão de tutela foi confirmada em segunda instância. Nesse sentido destacamos: “(...) Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia – e, de fato, deve confiar – no acerto do duplo julgamento. (...)” (EResp 1.086.154/RS, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 19.3.2014). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.540.492/RN, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 28.6.2017).

Inapropriada, portanto, a postura do INSS de requerer judicialmente a devolução de valores recebidos em razão de tutela já estabilizada, ou seja, aquela concedida em primeiro grau e confirmada em segundo grau.

Ademais, o STJ havia firmado orientação de que não poderia o INSS proceder administrativamente a cobrança dos valores da tutela eventualmente revertida, seja a estabilizada ou não. Em qualquer dos casos, se desejasse a devolução deveria o INSS utilizar as medidas judiciais cabíveis. Nesse sentido: REsp 1.338.912/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, *DJe* 29.5.2017.

No entanto, com a finalidade de superar essa orientação do STJ, foi editada a Lei n. 13.494/2017, para incluir no art. 115 da Lei n. 8.213/1991 o § 3º, prevendo que: “Serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial.”

Assim, os segurados que se aposentam e continuam ou voltam a contribuir para a Seguridade Social não conseguem obter contrapartida válida por parte do Estado.

Trata-se de verdadeira injustiça social com o aposentado que possui benefício de valor muito aquém de suas necessidades e mesmo comprovando novas contribuições

não consegue o reconhecimento à devida recomposição da sua renda mensal.

37.10 REAPOSENTAÇÃO COM BASE EM NOVO IMPLEMENTO DE REQUISITOS

Não é incomum o segurado continuar trabalhando após a aposentadoria e contribuir por mais 15 anos e, com isso, completar novo período de carência após o jubramento. Por exemplo, o segurado obteve aposentadoria por tempo de serviço/contribuição com 50 anos de idade e continuou contribuindo. Ao completar os 65 anos de idade, terá preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria por idade.

Nessa hipótese, entendemos cabível a renúncia da aposentadoria recebida pelo segurado com intuito de obter uma nova prestação mais vantajosa, tendo em vista a vedação à acumulação dos dois benefícios.

Defendemos também a desnecessidade de devolução dos proventos recebidos, pois o segurado não utilizará o tempo de contribuição e a carência do benefício anterior.

Em muitos casos, essa solução poderia ser mais adequada e vantajosa do que a desaposestação, evitando questionamentos sobre a necessidade de devolução das parcelas recebidas do benefício a ser renunciado.

Na via judicial, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu essa pretensão: ARGINC 2009.72.00.009007-2/SC, Corte Especial, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, *DE* de 14.5.2012.

No entanto, essa tese também foi fulminada pelo STF no julgamento do RE 827.833, em 26.10.2016, que a considerou como sendo uma espécie de desaposestação e, portanto, inviável por ausência de previsão legal.

Outro argumento utilizado pelo STF para refutar a reaposestação com novo implemento de requisitos foi o reconhecimento da constitucionalidade do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, o qual estabelece que: “O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS que permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decorrência do

exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado”.

Na nossa interpretação, essa decisão do STF foi equivocada, pois a tese aqui tratada tem por finalidade preservar o direito de opção pelo melhor benefício, tendo em vista que o segurado não utiliza o tempo de contribuição anterior ao primeiro benefício, mas apenas o que verteu após o jubramento.

Registra-se que pendem de análise pelo STF embargos de declaração que objetivam dar efeito modificativo para manter válida a aplicação dessa tese, sob o argumento de que ela não pode ser confundida com a da desaposentação.

-
- ¹ RUPRECHT, Alfredo J. *Direito da seguridade social*. São Paulo: LTr, 1996, p. 16;
- ² *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 52.
- ³ *Direito do trabalho*. 17. ed., Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993, p. 27
- ⁴ *A justa causa na rescisão do contrato de trabalho*. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 31.
- ⁵ *Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho*. 19. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 289.
- ⁶ *Op. cit.*, p. 291.
- ⁷ *Compêndio de direito do trabalho*. São Paulo: LTr, 1990, p. 31.
- ⁸ *Direito do trabalho e previdência social: estudos*. São Paulo: LTr, 1996, p. 176; *Temas de previdência social*. São Paulo: LTr, 1999, p. 39.
- ⁹ *Op. cit.*, pp. 289-290.
- ¹⁰ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à Lei Básica...*, cit., p. 288.
- ¹¹ *CLT Comentada*. 26. ed., São Paulo: LTr, 1993, p. 260.
- ¹² PORTO, Sérgio Gilberto. *Coisa Julgada Civil*. 3. ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, pp. 125-137.
- ¹³ *Comentários...*, cit., p. 152.
- ¹⁴ MARTINS, Sergio Pinto. *Direito da seguridade social*. 11. ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 255.
- ¹⁵ Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: 4 out. 2006.
- ¹⁶ MARTINS, Sergio Pinto. *Op. cit.*, p. 287.
- ¹⁷ No mesmo sentido: Súmula n. 102 do TRF da 4ª Região: “É possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalado com períodos contributivos ou de efetivo trabalho”.
- ¹⁸ MARTINS, Sergio Pinto. *Op. cit.*, p. 283.
- ¹⁹ Arts. 187 e 188 do Decreto n. 3.048/1999.

²⁰ Tese 503: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991” (julgamento em 26.10.2016).

²¹ À possibilidade de conversão do tempo especial em comum (explicação acrescentada para melhor compreensão da citação).

²² ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Comentários à lei de benefícios da previdência social*. 3. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado; Esmafe, 2003, p. 209-210.

²³ *Direito previdenciário e estado democrático de direito: uma (re)discussão à luz da hermenêutica*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 164.

²⁴ A regra geral é conceder o benefício aos 25 anos de exposição. As exceções podem ser conferidas no art. 252 da IN INSS/PRES n. 77/2015, o qual observa o anexo IV do RPS:

“Art. 252. O direito à concessão de aposentadoria especial aos quinze e aos vinte anos, constatada a nocividade e a permanência nos termos do art. 278, aplica-se às seguintes situações:

I – quinze anos: trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; ou

II – vinte anos:

a) trabalhos com exposição ao agente químico asbestos (amianto); ou

b) trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos.”

O requisito da idade mínima de 50 anos, constante no art. 31 da Lei n. 3.807/1960, foi suprimido pela Lei n. 5.540-A/1968.

²⁵ A EC n. 47/05 repetiu essa exigência, incluindo a situação dos segurados portadores de deficiência.

²⁶ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 16. ed., São Paulo: Malheiros, 1999. p. 806.

²⁷ Aplica-se para o enquadramento da especialidade a Súmula n. 198 do TFR: “Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em regulamento”.

²⁸ “A exposição a agentes biológicos não precisa ser permanente para caracterizar a insalubridade do labor, sendo possível o cômputo do tempo de serviço especial diante do risco de contágio sempre presente. Não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral. Caso se admitisse o contrário, chegar-se-ia ao extremo de entender que nenhum trabalho faria jus àquela adjetivação. Entrementes, habitualidade e permanência hábeis para os fins visados pela norma – que é protetiva – devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho, o que restou demonstrando no caso em apreço.” (TRF4, APELREEX 0011674-74.2015.404.9999, 5ª Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz, *DE* de 9.8.2016).

Ainda, segundo a Súmula n. 82 da TNU: “O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares”. Ou seja, os trabalhadores que exercem atividades de limpeza e higienização em ambientes hospitalares estão submetidos aos mesmos riscos (doenças infectocontagiosas e materiais contaminados) que os médicos e enfermeiros, sendo possível o enquadramento por categoria profissional até 29.4.1995.

²⁹ “A análise da especialidade em decorrência da exposição a agentes químicos previstos no Anexo 13 da Norma Regulamentadora (NR) 15, como é o caso dos hidrocarbonetos aromáticos, é qualitativa e não se sujeita a limites de tolerância, independentemente do período em que prestada a atividade pelo trabalhador” (TNU, PEDILEF 5004737-08.2012.4.04.7108, Rel. Juiz Federal Frederico Augusto

Leopoldino Koehler, julgamento em 20.7.2016).

- ³⁰ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Reforma da previdência social: comentários à Emenda Constitucional n. 20/98*. São Paulo: LTr, 1999, p. 126.
- ³¹ Houve, por parte do Poder Executivo, a edição do Decreto n. 4.827, de 3.12.2003, reconhecendo que a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço.
- ³² *PPP na aposentadoria especial: quem deve fazê-lo, como elaborá-lo, períodos incluídos, seus signatários, para quem entregá-lo: 230 perguntas e respostas sobre o PPP e o LTCAT*. São Paulo: LTr, 2003, p. 19.
- ³³ A consulta dos CAs está disponível no Portal: www.mte.gov.br – link: <http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx>.
- ³⁴ Disponível em <<http://www.mpas.gov.br>>. Acesso em 30.11.2003.
- ³⁵ Disponível em <<http://www.tst.gov.br>>. Acesso em 10.12.2003.
- ³⁶ GUADACHOLI, Daniel M. Ávila. *Perda auditiva induzida pelo ruído – o excesso de barulho no ambiente de trabalho*. Disponível em: <<http://www.fonaudiologos.net>>. Acesso em: 8 mar. 2009.
- ³⁷ Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=281259&caixaBusca=N>>. Acesso em: 1º jan. 2015.
- ³⁸ “Não é possível a conversão de tempo especial em comum para fins de carência do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, uma vez que, para o preenchimento do referido requisito, exige-se efetiva contribuição pelo segurado” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.558.762/SP, DJe 26.4.2016, TNU, PEDILEF 512612-09.2013.4.05.8300, j. 25.5.2017).
- ³⁹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Aposentadoria especial*. 2. ed., São Paulo: LTr, 1999, p. 61.

BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE LABORAL

A regra contida no inciso I do art. 201 (anterior à EC n. 103/2019) garantia a **cobertura de eventos de doença e invalidez**, cuja regulamentação da Lei n. 8.213/1991 previa a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e auxílio-acidente.

A EC n. 103/2019 passou a estabelecer no art. 201, I, da CF, a “cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada”.

Pode-se extrair dessa mudança de redação que no texto anterior a cobertura atingia também eventos de doença, gerando proteção a todas as categorias de segurados.

Por conseguinte, na regulamentação da Reforma da Previdência de 2019, poderá ocorrer a exclusão do direito ao auxílio-doença em relação aos segurados facultativos (como donas de casa, estudantes e desempregados), sob o fundamento de que não exercem atividade laborativa remunerada.

Por ora, as regras de exigibilidade dos benefícios por incapacidade são aquelas previstas na Lei n. 8.213/1991, mas no futuro poderão eleger novos critérios relacionados à carência, à prova da incapacidade laboral e aos coeficientes de cálculo, especialmente os do auxílio-doença e do auxílio-acidente.

Vejamos a seguir as características de cada um desses benefícios

38.1 AUXÍLIO-DOENÇA

O auxílio-doença é um benefício concedido ao segurado impedido temporariamente de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica (por exemplo, no caso de gravidez de risco) acima do período previsto em lei como sendo

de responsabilidade do empregador e, nos demais casos, a partir do início da incapacidade temporária.

Por ora, o auxílio-doença parental tem encontrado resistência no âmbito do RGPS. A respeito: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez pressupõe a verificação da incapacidade laborativa do próprio segurado, não havendo amparo legal para a sua concessão com base exclusivamente na incapacidade de um de seus dependentes” (TNU, PUIL n. 0003417-96.2015.4.03.6310/SP, Sessão de 27.6.2019). Contudo, há decisões isoladas em sentido favorável, aplicando, por analogia, o art. 83 da Lei n. 8.112/1990.

Na conformidade do que prevê o Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), incapacidade laborativa “é a impossibilidade de desempenho das funções específicas de uma atividade, função ou ocupação habitualmente exercida pelo segurado, em consequência de alterações morfofisiológicas provocadas por doença ou acidente”. No entanto, há situações que geram afastamento do trabalho sem que ocorra o diagnóstico de enfermidades: recordamos, para exemplificar, a determinação de que gestantes ficassem afastadas do trabalho durante o surto de gripe suína do ano de 2009.

O auxílio-doença acidentário, espécie B91, somente era concedido pelo INSS aos segurados enquadrados como empregados (urbanos e rurais), trabalhadores avulsos e segurados especiais, em razão da redação do art. 19 da LBPS e da interpretação até então predominante.¹

Ocorre que a LC n. 150/2015, vigente desde 1.6.2015, estendeu aos empregados domésticos diversos direitos sociais, dentre os quais a proteção contra acidentes do trabalho, donde se conclui que os domésticos passam a ser detentores do direito ao auxílio-doença não apenas em sua modalidade comum, ou previdenciária, mas também na modalidade acidentária (B91), pelo menos a partir da vigência da Lei Complementar, senão a partir da Emenda Constitucional n. 72/2013, dada a natureza de Direito Fundamental de tal proteção, atraindo sua autoaplicabilidade.

Na forma do art. 76-A do Decreto n. 3.048/1999, “É facultado à empresa protocolar requerimento de auxílio-doença ou documento dele originário de seu

empregado ou de contribuinte individual a ela vinculado ou a seu serviço, na forma estabelecida pelo INSS”, hipótese em que a empresa será comunicada das decisões proferidas (parágrafo único do mesmo art. 76-A). Ou seja, na hipótese de segurado empregado urbano ou rural, tanto pode ser formulado o requerimento pelo segurado (telefone 135 ou internet) como pelo empregador (conforme o art. 76-A do Regulamento).

Atualmente, a diferenciação de tratamento legal entre o auxílio-doença previdenciário (espécie B31) e o auxílio-doença acidentário (B91), ocorre quanto: (a) aos segurados abrangidos; (b) à carência, que no auxílio-doença acidentário é sempre incabível, em razão de sua causa (acidente de trabalho ou doença ocupacional), enquanto há previsão de prazo carencial no auxílio-doença previdenciário (12 contribuições mensais), salvo em caso de acidentes de qualquer outra natureza, doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas como situações em que a carência é incabível; e (c) aos efeitos trabalhistas decorrentes, já que apenas o auxílio-doença acidentário acarreta ao empregado a garantia de emprego prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/1991 (12 meses após a cessação desse benefício, independentemente de percepção de auxílio-acidente) e a manutenção da obrigatoriedade do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) mesmo durante o período de afastamento.

Quanto ao reconhecimento do benefício como de origem acidentária, a comprovação da qualidade de segurado empregado independe do registro do contrato de trabalho em CTPS, pois tal obrigação do empregador, muitas vezes, deixa de ser cumprida. A própria condição do trabalhador no momento em que vitimado por acidente do trabalho típico pode ser a prova cabal de que há relação de trabalho protegida pela Previdência Social e, portanto, direito ao benefício B91:

Acidente típico. (...) Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente. Trabalhador não registrado na CTPS. Irrelevância, desde que comprovado o acidente-típico. Direito ao benefício corretamente reconhecido. (...). Juros moratórios e correção monetária. Incidência da Lei nº 11.960/09. Reexame necessário provido em parte (TJSP, Proc. 0025520-18.2010.8.26.0161, 17ª Câmara

de Direito Público, Rel. Des. Afonso Celso da Silva, julgamento em 28.2.2012, publicação: 3.3.2012).

Quanto aos demais requisitos, critério de cálculo, data de início e cessação do benefício, as regras são absolutamente iguais entre o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário.

Um acidente sofrido antes do início do vínculo com a Previdência não gera direito a benefício por incapacidade, quando essa incapacidade vier a ser diagnosticada após o período de filiação – situação que costuma gerar demandas judiciais, já que muitas vezes o INSS não reconhece a situação do segurado portador de doença não incapacitante quando de sua filiação, agravada após algum tempo de atividade laboral (ex.: hipertensão arterial). Assim se encontram precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVAMENTO DE PATOLOGIA. I – Cabível, na hipótese, a concessão do benefício de auxílio-doença, já que, ainda que se trate de doença preexistente à filiação, a incapacidade decorreu de seu agravamento. II – Agravo interposto pelo réu improvido (TRF da 3ª Região, AC 2001.61.13.002946-9, Turma Suplementar da Terceira Seção, Rel. Juiz Convocado Fernando Gonçalves, julgamento em 26.8.2009).

A doença do segurado cujo agravamento é progressivo, mas que não impede o exercício de atividades laborativas, não pode ser obstáculo à filiação ao RGPS e, portanto, à concessão dos benefícios por incapacidade (art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/1991). No entanto, há vedação no reingresso em caso de doença incapacitante preexistente, conforme se observa da Súmula n. 53 da TNU: “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social”. A opção pelo benefício mais vantajoso deverá ser manifestada por declaração escrita do segurado e respectivos dependentes, juntada ao processo de concessão, inclusive no auxílio-reclusão.

O INSS deve processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da

incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio-doença (art. 76 do Decreto n. 3.048/1999).

O entendimento do INSS a respeito do processamento do auxílio-doença de ofício pela Previdência Social, conforme previsto no art. 76 do RPS, é de que somente é cabível nas situações em que a Autarquia tiver ciência da incapacidade do segurado por meio de documentos que comprovem essa situação e desde que a incapacidade seja confirmada pela perícia médica do INSS.

É dizer, a interpretação dada pela Autarquia modifica completamente a noção de concessão *ex officio*, na medida em que exige do segurado que este comprove a situação. Seria o caso, por exemplo, de segurado que sofre acidente de graves proporções, sendo internado em estabelecimento do Sistema Único de Saúde, com emissão de CAT pelo médico que o atendeu. Entendemos que a emissão da CAT, no caso, pelo profissional do SUS, é suficiente para que o INSS providencie a concessão *ex officio*, sob pena de descaracterizar-se a regra do art. 75 do Decreto.

Cabe indicar que “não impede a concessão de benefício por incapacidade o fato do segurado, embora incapaz, exercer atividade remunerada como empregado ou contribuinte individual no período correspondente”. Nesse sentido: Súmula n. 72 da TNU: “É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou”. Atualmente, o tema pende de definição no STJ em face do Repetitivo Tema n. 1013, cuja questão controvertida foi assim estabelecida:

“Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício”.

A Advocacia-Geral da União, visando eliminar a produção de recursos e medidas judiciais e dirimir controvérsias internas na Administração Federal, baixou sobre a

matéria os seguintes enunciados:

ENUNCIADO 25

“Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.”

ENUNCIADO 26

“Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante.”

– Segurado Recluso

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, passou a restringir o pagamento de auxílio-doença em relação ao segurado preso em regime fechado, fixando as seguintes regras no art. 59 da LBPS:

- não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado
- o segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso por até 60 dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado após o referido prazo;
- na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo de 60 dias, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura;
- em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

E o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

As regras gerais sobre o auxílio-doença estão disciplinadas nos arts. 60 a 63 da Lei n. 8.213/1991 e arts. 71 a 80 do Decreto n. 3.048/1999.

38.1.1 Perícia médica

A concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por incapacidade permanente (antes chamada de invalidez) está sujeita, em regra, à comprovação da incapacidade em exame realizado por médico perito da Previdência Social, cabendo à empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros 15 dias de afastamento (art. 75, § 2º, do Regulamento).

Para tanto, “a empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio procederá ao exame médico (...). Caso a empresa não possua médico ou convênio médico, ficará a cargo do médico da previdência, sindicato ou de entidade pública o fornecimento do atestado. Os atestados médicos deverão obedecer esta ordem estabelecida em lei para efeito de abono dos dias em que houve falta do empregado (En. 15 do TST)”.²

No caso de segurados obrigatórios que não sejam empregados urbanos ou rurais, o direito ao benefício decorre da existência de incapacidade para as atividades habituais (já que os empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais não são regidos pela CLT, que assegura o pagamento dos primeiros 15 dias pela empresa e, quanto ao segurado facultativo, este não presta trabalho remunerado).

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, criou a Carreira de Perito Médico Federal, no âmbito do Quadro de Pessoal do Ministério da Economia, composta pelos cargos de nível superior, de provimento efetivo, de Perito Médico Federal.

Indica, ademais, que são atribuições dos cargos de Perito Médico Federal, de Perito Médico da Previdência Social e, supletivamente, de Supervisor Médico-Pericial da Carreira, de que trata a Lei n. 9.620, de 2 de abril de 1998, as atividades médico-periciais relacionadas com:

I – o regime geral de previdência social e a assistência social:

- a) a emissão de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral;
- b) a verificação, quando necessária à análise da procedência de benefícios

previdenciários;

c) a caracterização da invalidez; e

d) a auditoria médica;

II – a instrução de processos administrativos referentes à concessão e à revisão de benefícios tributários e previdenciários a que se referem as alíneas “a”, “c” e “d” do inciso I e o inciso V;

III – o assessoramento técnico à representação judicial e extrajudicial da União, das autarquias e das fundações federais quanto aos expedientes e aos processos relacionados com disposto neste artigo;

IV – a movimentação da conta vinculada do trabalhador ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nas hipóteses previstas em lei, relacionadas à condição de saúde;

V – o exame médico-pericial componente da avaliação biopsicossocial da deficiência de que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no âmbito federal, para fins previdenciários, assistenciais e tributários, observada a vigência estabelecida no parágrafo único do art. 39 da Lei resultante da Medida Provisória nº 871, de 18 de janeiro de 2019; e

VI – as atividades acessórias àquelas previstas neste artigo, na forma definida em regulamento.

Os atos médico-periciais implicam sempre pronunciamento de natureza médico-legal destinado a produzir um efeito na via administrativa do INSS, passível de contestação na via recursal do mesmo e no Poder Judiciário.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, revogou, ainda, o § 5º do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, fazendo cessar a previsão de realização de perícias médicas por médicos do SUS, ou órgãos e entidades públicas. Por conseguinte, o Decreto n. 8.691/2016 também perde sua eficácia no que tange à regulamentação do referido dispositivo revogado.

Para a caracterização da incapacidade do segurado, tanto na via administrativa como em juízo, é imprescindível a produção de perícia por médico sobre a patologia em discussão, não sendo possível ao órgão decisório tomar a decisão sem permitir ao

segurado a produção de tal prova.

Em sede judicial, cita-se o entendimento pacificado da TNU:

(...). 1. A realização de perícia judicial é imprescindível para a análise da condição laborativa do requerente à aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, assim como para a verificação da data do início da incapacidade.

2. Há cerceamento de defesa quando a decisão recorrida conclui, sem a produção de perícia médica judicial, que a incapacidade é posterior à perda da qualidade de segurado.

3. Acórdão recorrido e sentença anulados de ofício, com retorno dos autos à origem para a produção de prova pericial, considerando-se prejudicado o Pedido de Uniformização (PEDILEF 200671950075237/RS, Rel. Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, DOU de 13.5.2011).

Por fim, o § 6º do art. 75 do Decreto n. 3.048/1999, incluído pelo Decreto n. 8.691/2016, passou a prever que “a impossibilidade de atendimento pela Previdência Social ao segurado antes do término do período de recuperação indicado pelo médico assistente na documentação autoriza o retorno do empregado ao trabalho no dia seguinte à data indicada pelo médico assistente”. Destarte, o período de afastamento indicado pelo médico que assistiu o segurado deve ser considerado pelo segurado e por seu tomador de serviços, quando for o caso, para fins de retorno ao trabalho, mesmo quando não tenha sido realizada a perícia previdenciária.

Em 17.11.2017, foi editada pelo INSS a IN 90, que estabeleceu novos procedimentos para os pedidos de prorrogação dos benefícios de auxílio-doença, especialmente para aqueles casos em que o agendamento da nova perícia ultrapassa 30 dias da data do pedido.

A partir de então, quando solicitar o Pedido de Prorrogação (PP) de auxílio-doença, o segurado terá duas hipóteses:

I – se o tempo de espera para realização da perícia no INSS for menor que 30 dias, a avaliação será agendada, aplicando-se as demais regras do PP, inclusive gerando

Data de Cessação Administrativa (DCA), quando for o caso; e

II – se o tempo de espera para realização da perícia no INSS ultrapassar 30 dias, o benefício será prorrogado por 30 dias, sem agendamento da avaliação médico-pericial, sendo fixada Data de Cessação Administrativa (DCA).

Após a segunda solicitação de prorrogação do caso em que seja agendada DCA por demora de atendimento, obrigatoriamente será agendado o exame médico-pericial.

Destacamos ainda que a regra do agendamento sem perícia (prazo maior que 30 dias) não vale se o benefício: foi concedido judicialmente; foi restabelecido administrativamente; ou foi concedido por meio de recurso administrativo.

Durante o período de benefício com fixação de DCA, assim como em outras hipóteses, caso o segurado se sinta apto, poderá retornar ao trabalho sem necessidade de nova perícia médica, formalizando o pedido de cessação do benefício na Agência da Previdência Social de manutenção do seu benefício. A data de cessação do benefício poderá ser antecipada caso a data indicada pelo médico que assiste o segurado para seu regresso ao trabalho seja cronologicamente inferior à data fixada pelo perito médico previdenciário.

Observamos que o novo procedimento é voltado para a redução de despesas e diminuição de demanda de perícias médicas no INSS. No tocante ao segurado, temos que lembrar que, no procedimento anterior, enquanto aguardava a realização da perícia de análise do pedido de prorrogação, este contava com a manutenção do benefício, ou seja, apesar da demora, o segurado ficava protegido. E o INSS, em especial depois da implantação do Programa de Revisão dos Benefícios por Incapacidade, teve um aumento significativo de demanda e não tem conseguido atender rapidamente aos segurados que necessitam agendar perícias médicas.

O principal gargalo no processamento das demandas de concessão e restabelecimento dos benefícios por incapacidade está na perícia médica. A crítica à falta de estrutura da Autarquia Previdenciária para que seus médicos-peritos realizem a contento o seu trabalho vem de décadas. É de se frisar que, dado o volume de perícias a serem cumpridas, é comum que o médico-perito disponha de não mais do

que 15 minutos para avaliar a situação do segurado, seja quanto à capacidade/incapacidade, seja quanto a existir ou não nexo de causalidade entre a incapacidade e as condições de trabalho.

O Sistema de Administração de Benefícios por Incapacidade – SABI é a ferramenta desenvolvida com o objetivo de agilizar os processos de concessão de benefícios por incapacidade, bem como possibilitar um controle eficiente da qualidade do produto, tanto no aspecto médico como no administrativo (Resolução INSS/PRES n. 112, de 18.10.2010).

Na agenda médica do SABI os exames devem ser marcados com intervalos de 20 minutos, sendo vedado o seu bloqueio sem justificativa.

Existe a previsão de que os exames médico-periciais serão realizados no hospital ou no domicílio nos casos de impossibilidade de locomoção do segurado, devidamente configurada.

Os dados obtidos no exame médico pericial devem ser registrados no Laudo Médico Pericial – LMP, que é a peça médico-legal básica do processo, quanto à sua parte técnica.

Tratando-se de perícia feita no órgão previdenciário, torna-se impossível exigir que o perito que analisa a condição de saúde do segurado seja especialista no ramo da Medicina que envolve a enfermidade. Mesmo assim, incumbe ao perito do INSS identificar de forma precisa o conjunto de atividades (tarefas, atribuições) desenvolvidas pelo segurado, e não apenas se limitar a reproduzir o nome da função exercida, pois a conclusão acerca da incapacidade para o trabalho habitual ou sobre o nexo de causalidade não pode prescindir de tais informações. Exemplificando, a informação de que o segurado exerce a função de “auxiliar de serviços gerais” ou “auxiliar de produção” nada colabora com o problema; é necessário saber quais “serviços” exerce o primeiro, ou em qual parte da “linha de produção” trabalha o segundo.

Na forma do Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), os tipos de conclusões médico-periciais, nos casos de benefício por incapacidade, resultarão das respostas aos quesitos existentes no LMP, nas seguintes formas:

I – Tipo 1 – Contrária;

II – Tipo 2 – Data da Cessação do Benefício (DCB); e

III – Tipo 4 – Data da Comprovação da Incapacidade (DCI).

A conclusão será contrária nos casos de exames iniciais em que for verificada a inexistência de incapacidade para o trabalho, ou na prorrogação, quando for verificada a inexistência de incapacidade para o trabalho.

A conclusão será do Tipo 2 (DCB) nos casos de:

I – Incapacidade Laborativa Cessada. O Perito Médico Previdenciário tem autonomia para fixar a DCB em data anterior ou na Data de Realização do Exame – DRE, no exame inicial, baseando-se nos dados clínicos da história, no exame físico, nos documentos médicos apresentados e na atividade exercida pelo segurado. Observada a forma de filiação do segurado ao RGPS e constatada a existência de seqüela definitiva, poderá ser indicada a concessão de auxílio-acidente, conforme relação discriminada no Anexo III do Decreto n. 3.048, de 1999;

II – Existência de Incapacidade Laborativa. O Perito Médico fixará o prazo estimado para a recuperação da capacidade laborativa, justificando-o tecnicamente. É facultado ao segurado a solicitação de prorrogação, nos 15 dias que antecedem a cessação do benefício até a DCB, caso julgue que o prazo concedido para a sua recuperação se revelou insuficiente; e

III – Incapacidade Laborativa Cessada com Retorno Voluntário ao Trabalho. Nos casos de retorno antecipado ao trabalho, a cessação do benefício será estabelecida após a realização do exame médico pericial, devendo a DCB ser fixada na véspera do retorno ao trabalho.

A conclusão será do Tipo 4 (DCI) no caso de existência de incapacidade com indicação de:

I – Reabilitação Profissional: quando o segurado for considerado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, porém com capacidade laborativa residual; e

II – Aposentadoria por Invalidez: Limite Indefinido – LI, quando o segurado for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que

lhe garanta a subsistência. Para sugestão de aposentadoria por invalidez, o Perito Médico deverá considerar a gravidade e irreversibilidade da doença/lesão, na repercussão sobre a capacidade laborativa. Deverá, ainda, observar se cabe o direito ao adicional de 25% (grande invalidez).

Nos casos de solicitação de prorrogação, a avaliação médico pericial será uma Perícia Médica Conclusiva – PMC, que permitirá as seguintes conclusões:

- I – Não Existe Incapacidade;
- II – DCB em dois meses;
- III – DCB em seis meses;
- IV – DCB em um ano;
- V – Reabilitação Profissional;
- VI – Auxílio-Acidente; e
- VII – Aposentadoria por Invalidez.

As conclusões nas solicitações de prorrogação do tipo DCB em dois meses, DCB em seis meses e DCB em um ano não dependerão de homologação superior.

Em situações de incapacidade laboral nas quais a DCB não puder ser estimada, deverá o Perito Médico avaliar o encaminhamento ao Programa de Reabilitação Profissional, quando o segurado for elegível, e, caso contrário, optar pelo Limite Indefinido, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213, de 1991. É indevida a fixação de DCB sem fundamentação técnica.

A fixação da Data do Início da Doença (DID) deve ser obrigatoriamente feita no exame inicial para concessão do benefício por incapacidade, bem como nos recursos à JR/CRPS, bem como em todos os casos de sugestão de limite indefinido.

A Data do Início da Incapacidade (DII) deve ser obrigatória e corretamente fixada nas mesmas situações assinaladas para a DID. É a data em que as manifestações da doença provocaram um volume de alterações morfopsicofisiológicas que impedem o desempenho das funções específicas de uma profissão, obrigando ao afastamento do trabalho. Deve ser fixada em todos os casos de exame inicial para concessão de

benefício por incapacidade, bem como nos recursos à JR/CRPS desde que exista incapacidade para o trabalho.

A DID e a DII serão fixadas utilizando-se, além do exame objetivo, exames complementares, atestado de internação e outras informações de natureza médica. De posse desses elementos, conforme o Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), a perícia médica poderá, com relativa segurança, fixar as datas prováveis da DID e da DII.

Quando, no caso de dois auxílios-doença sucessivos, o intervalo entre a data de cessação do benefício (DCB) anterior e a de início (DIB) do subsequente for de até 60 (sessenta) dias, o profissional da área médica deverá pronunciar-se sobre a possibilidade de ser a incapacidade motivada pela mesma doença. Comprovando-se que a doença incapacitante é a mesma, será concedida a prorrogação do primeiro benefício, descontados os dias de trabalho, se houver, ficando prejudicado o segundo benefício.

Da decisão decorrente do laudo, de competência da Agência da Previdência Social, o segurado será comunicado por via postal. Se a decisão for favorável, indicará a espécie de benefício deferido e a data de início do benefício (DIB). Se for desfavorável, indicará o motivo do indeferimento (falta de incapacidade ou de algum outro requisito, como a qualidade de segurado ou carência).

Em caso de recurso do segurado à Junta de Recursos, será realizada análise por médico perito ou Junta Médica vinculada àquele órgão decisório.

Os benefícios por incapacidade respondem por mais da metade das ações judiciais propostas em face do INSS. E o volume de processos acaba acarretando, também na seara judicial, críticas acerca da prova pericial produzida em Juízo.

Segundo o Juiz Federal José Antônio Savaris: “Quando a perícia judicial não cumpre os pressupostos mínimos de idoneidade da prova técnica, ela é produzida, na verdade, de maneira a furtar do magistrado o poder de decisão, porque respostas periciais categóricas, porém sem qualquer fundamentação, revestem um elemento autoritário que contribui para o que se chama decisionismo processual”.³

Importante lembrar que:

- Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico (art. 431-B do CPC/1973 e art. 475 do CPC/2015).
- O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 436 do CPC/1973).
- O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479 do CPC/2015).

Em relação à falta de qualidade das perícias judiciais, podemos citar algumas recomendações de Fóruns Previdenciários Interinstitucionais organizados pela Coordenação dos Juizados Especiais Federais do TRF da 4ª Região:

- “O Fórum recomenda a adoção de medidas para a melhoria da qualidade das perícias na Justiça Federal” (Enunciado n. 8 – Fórum Int. Prev-PR).
- “Recomenda-se a adoção de medidas para a melhoria da qualidade das perícias na Justiça Federal, sugerindo que os médicos peritos, quando realizada a perícia em audiência, disponham de tempo suficiente para resposta fundamentada aos quesitos e que, preferencialmente, a perícia seja realizada por médico especialista na patologia apresentada pelo autor” (Recomendação n. 3 – Fórum Int. Prev-SC).

Sobre o procedimento para a realização da perícia técnica, ante a necessidade de se analisar o nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do segurado, deve o profissional da Medicina observar os ditames da Resolução n. 2.183, de 2018, do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre normas específicas para o atendimento do trabalhador e sobre a metodologia aplicada pela Medicina do Trabalho para identificação (ou não) da existência de nexo de causalidade ou concausalidade entre enfermidades e o labor desempenhado.

Pelo que se nota dos dispositivos da Resolução, pode-se concluir que:

- a) a perícia realizada em Juízo não difere, em termos de deveres do profissional que a realiza, daquelas que devam ser realizadas por médicos de empresas ou do órgão previdenciário, seja quanto aos aspectos técnico-procedimentais, seja quanto aos aspectos ético-profissionais;
- b) para uma adequada análise do possível nexo de causalidade, torna-se necessário, em regra, vistoriar o local de trabalho, a fim de observar os agentes que possam ter ocasionado a patologia do segurado (art. 2º, inciso II, da Resolução), não sendo crível que um perito possa, sem sombra de dúvidas, avaliar a relação de causalidade com o labor sem saber exatamente de que forma a atividade laboral era cumprida;
- c) o exame pericial não se esgota no exame clínico sobre a situação “presente” do segurado, devendo ser apreciada a histórica clínica e ocupacional, item que a Resolução considera decisivo para qualquer diagnóstico de nexo de causalidade;
- d) para que se leve a efeito o direito à privacidade do segurado, impõe-se que se autorize a liberação de seu(s) prontuário(s) médicos para o exame pericial, cabendo ao advogado do segurado juntar a autorização, ou o Juiz obtê-la do segurado, lembrando-o de que tais elementos servem para a comprovação de sua situação de saúde à época discutida;
- e) pelo teor da Resolução, parece inadmissível a realização de perícias “coletivas” (em que vários segurados são periciados de uma só vez), ou em locais onde não se resguarde a intimidade do segurado, visto que o exame clínico pode trazer constrangimento ao indivíduo pela sua exposição indevida, por exemplo, numa sala de audiências.

A jurisprudência atual vem rechaçando a realização de laudos periciais em desconformidade com as exigências identificadas na aludida Resolução, pois em nada colaboram para a descoberta da verdade real quanto ao nexo de

causalidade/concausalidade entre a enfermidade e o trabalho:

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. LER/DORT. NEGADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO DA OBREIRA PARA EFETIVA COMPROVAÇÃO DO NEXO ETIOLÓGICO. DIAGNÓSTICO, TODAVIA, INSATISFATÓRIO AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. NECESSIDADE DE NOVO TRABALHO TÉCNICO. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA (TJSP, AC 9136311-30.2009.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Público, Rel. Valdecir José do Nascimento, publ. 25.4.2012).

ACIDENTE DE TRABALHO. ASFIXIA POR BRONCOSPIRAÇÃO. INVESTIGAÇÃO PELA TEORIA DA ÁRVORE DE CAUSAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO. A asfixia por broncoaspiração pode decorrer de ataque epilético, mas também da inalação de substâncias de monóxido de carbono presentes no ambiente de trabalho do obreiro. A questão deve ser investigada sob a ótica da árvore de causas, que, diferentemente do método tradicional – em que as causas do acidente são consideradas somente pela análise das causas imediatas, consistentes nos atos inseguros (decorrentes da ação humana) e pelas condições inseguras (fatores ambientais) –, pela teoria da árvore de causas, devem ser levados em consideração todos os elementos relacionados ao acidente do trabalho. Variáveis como pessoas, tarefas, meio ambiente e materiais devem ser analisadas como partes interdependentes, de modo a fornecer um encadeamento lógico sobre o acidente do trabalho, sendo analisadas desde as causas mais remotas até as mais próximas relacionadas com o infortúnio. Em tal situação, necessária a realização de perícia in loco para aferição do nexo causal. Recurso conhecido e parcialmente provido (TRT da 16ª Região, RO no Proc. 02115-2009-013-16-00-4, Rel. Luiz Cosmo da Silva Júnior, publ. 16.12.2011).

O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (SC), em demanda envolvendo indenização postulada por empregado acidentado, já decidiu anular perícia judicial que não cumpriu a Resolução do CFM, vigente à época, por não atender à

metodologia ali estabelecida:

CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA QUESTÃO. RESOLUÇÃO Nº 1.488 DO CFM. A perícia médica deve ser realizada considerando as regras dispostas no art. 2º da Resolução nº 1.488 do Conselho Federal de Medicina, sob pena de ser reconhecida a sua nulidade. Dessa forma, caracteriza cerceamento de defesa a sentença que indefere a produção de nova perícia, em ação de indenização acidentária, quando a prova técnica anteriormente produzida incorreu em omissões, contradições e desrespeito ao disposto na regra mencionada, obstando a devida análise da matéria. Ademais, em inobservância à mesma norma, não houve estudo do local de trabalho do autor, nem colheita do depoimento e da experiência dos trabalhadores do local de trabalho do autor (TRT 12, RO 0000761-06.2012.5.12.00-49, 1ª Câmara, Rel. Viviane Colucci, publ. 24.3.2014).

Muito se questiona a respeito da obrigatoriedade de a perícia ser feita por profissional especialista na moléstia que se investiga, sendo notório que o INSS não conta com um corpo de peritos suficiente para atender aos segurados nesse quesito. A dúvida persiste quanto a tal exigência nas perícias realizadas como prova em demanda judicial. Sobre o tema, a TNU uniformizou seu entendimento da seguinte forma:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR ESPECIALISTA. PEDIDO PROVIDO.

1. Não é meramente processual a questão da realização de perícia médica por especialista, pois o trato acerca das características da prova pericial admissível em casos envolvendo discussão sobre capacidade laborativa não envolve o reexame da prova, mas, sim, a valoração jurídica da prova, e mesmo porque a análise destas características é inerente à amplitude objetiva das garantias constitucionais da

ampla defesa e do contraditório.

2. A regra de que a perícia médica deve ser realizada por peritos especialistas na área médica sobre a qual deverão opinar, prevista no § 2º do art. 145 do CPC, subsidiariamente aplicável aos Juizados Federais, somente pode ser excepcionada quando médicos generalistas possuam conhecimento técnico suficiente, a exemplo dos quadros médicos simples.

3. Quando, como no caso, a segurada apresenta um quadro médico complicado, complexo, sendo portadora de uma doença neurológica rara, a realização de perícia médica por especialista em neurologia é um direito a ser preservado.

4. Pedido de uniformização provido, anulando-se o acórdão e a sentença para a reabertura da instrução com a realização de perícia por médico neurologista.

(PEDILEF2008.72.51.00.1862-7, Rel. Juíza Jacqueline Michels Bilhalva, julgamento em 10.5.2010).

Problema deveras comum nas demandas acidentárias e não acidentárias por incapacidade é a ausência de laudo conclusivo do perito judicial acerca das condições do segurado à época do requerimento indeferido pelo INSS, alegando o perito não poder se manifestar sobre o estado de saúde do segurado em período pretérito ao da perícia. Com efeito, a função da prova pericial é justamente esta, a de buscar, com base nos elementos existentes (atestados, exames, prontuário médico do segurado, processo administrativo junto ao INSS), concluir se a situação, à época do requerimento administrativo, era de efetiva incapacidade laboral, ou não. Perícia que não responde a esse quesito – fundamental – é inconclusiva, ou seja, inservível ao fim colimado, devendo ser refeita.

Fixada a premissa de que o autor detém a qualidade de segurado da previdência social e que está relativa ou absolutamente incapaz de exercer as suas atividades laborativas habituais, não se lhe pode negar o direito ao auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria – previdenciária ou acidentária; nesse quadro, terá ele direito a um desses benefícios. Se o laudo pericial não é conclusivo, se o perito admite a probabilidade de que as lesões resultaram de atividade laborativa, impõe-se a anulação do processo para que o laudo seja complementado, ou realizada nova

perícia, e, ainda, para que tenha o segurado oportunidade de produzir outras provas. Impõe-se considerar que nas causas da espécie prepondera o princípio *in dubio pro misero* e que “os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, sendo, portanto, julgados sob tal orientação exegetica” (STJ, REsp 1.067.972, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* de 27.4.2009).

38.1.2 Período de carência

Para ter direito à percepção do auxílio-doença o segurado do RGPS deverá ter cumprido a carência equivalente a 12 contribuições mensais, salvo quando for decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, inclusive os acidentes do trabalho e situações a ele equiparadas, ou de alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei n. 8.213/1991, quando então a carência não é exigida. Essa regra comporta diversas observações importantes.

A primeira é a falta de atualização do rol de doenças consideradas graves e não contém diversas enfermidades que poderiam assim ser enquadradas, tais como a malária, a febre amarela, a doença de chagas, a esquistossomose, a dengue hemorrágica, entre tantas outras – acarretando grave risco de desproteção social aos vitimados por tais doenças nos primeiros 12 meses de filiação previdenciária.

A segunda diz respeito à própria exigência de carência em situações não programadas pelo segurado – incapacidade laboral não é evento que esteja a critério do trabalhador decidir se irá ou não ocorrer. Com isso, em diversas situações concretas pode um segurado, nos primeiros 12 meses de filiação ao RGPS, se ver acometido de doença ou ter de se submeter a cirurgias urgentes, com risco de vida, e não ter o benefício deferido por ausência de carência, como no julgado a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APENDICITE. CARÊNCIA. NÃO PREENCHIDA. 1. O autor não cumpriu o período de carência de doze meses, previsto no art. 25, inc. I, da Lei nº 8.213/91, para a obtenção de auxílio-doença. Recurso não provido (TRF da 4ª Região, AC 2001.71.12.000113-2, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Luiz Antonio Bonat, DE de 3.9.2007).

Portanto, de forma nada razoável, o legislador estabelece que o segurado que sofra um acidente de qualquer natureza – não ligado ao trabalho, até mesmo tendo sido o próprio culpado pelo infortúnio – terá direito ao benefício sem qualquer exigência de carência. Entretanto, o segurado vítima de doenças graves como a do caso antes mencionado (apendicite) ficará sem qualquer proteção social.

Assim, pode-se defender que a exigência de carência, nestes casos, padeceria de vício de inconstitucionalidade, por estabelecer tratamento diferenciado a situações semelhantes – ou pior, conceder proteção social a situações menos graves e negá-la a problemas de saúde mais graves, ante uma sutil e equivocada diferenciação entre “acidente” e “doença” e entre “doenças graves tipificadas” e “não tipificadas”, acarretando violação ao princípio da isonomia (art. 5º, inciso I, CF).

De outra vertente, pode-se defender que o rol de doenças graves não deve ser considerado taxativo, ante a impossibilidade de completude do ordenamento jurídico – não cabendo ao legislador aquilo que nem mesmo a Medicina é capaz de fazer – arrolar todas as doenças consideradas graves existentes na atualidade e, ainda, manter essa lista atualizada.

Defendemos, portanto, o entendimento de que o rol é exemplificativo como forma de assegurar a aplicação do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento ao segurado do RGPS acometido de doenças graves não arroladas pelo legislador como liberatórias de prazo carencial.

No caso de segurados que não possuem responsabilidade tributária pelo recolhimento das contribuições ao sistema (segurados empregados urbanos, rurais e domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais prestadores de serviço a pessoas jurídicas após a edição da Lei n. 10.666/2003 e segurados especiais cuja contribuição é deduzida da nota fiscal), é de ser computado como tempo de carência todo o período laboral comprovado, independentemente da prova das contribuições, pois não se pode exigir do segurado a prova de obrigação que não lhe cabe cumprir. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. GRAVIDEZ COM RISCO DE ABORTO. INCAPACIDADE RECONHECIDA PELO INSS. NEGADO O BENEFÍCIO POR

AUSÊNCIA DE CARÊNCIA. (...) 1. Nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 2. Benefício requerido em razão de gravidez com risco de aborto. 3. Apesar de reconhecida a incapacidade pela perícia do INSS, o benefício foi indeferido pela ausência da carência de 12 contribuições mensais, uma vez que as contribuições previdenciárias foram recolhidas em atraso e na mesma data. 4. Vínculo empregatício na condição de empregada doméstica, desde 01/11/2004, comprovado pelos documentos nos autos. 5. É do empregador a obrigação de recolher as contribuições previdenciárias, não sendo justo penalizar a autora pelo seu atraso. Por outro lado, é dever do INSS fiscalizar o recolhimento das contribuições devidas à seguridade social. 6. Direito ao benefício de auxílio-doença, a contar do requerimento administrativo até 31/10/2006, conforme determinado na sentença. (...) (TRF da 1ª Região, Proc. 2006.38.14.008089-9, 2ª Turma, Rel. Des. Fed. Monica Sifuentes, julgamento em 22.8.2012, publicação 13.9.2012).

Cumpre-nos frisar que a MP n. 739, de 7.7.2016, havia revogado o parágrafo único do art. 24 da Lei n. 8.213/1991, o qual permitia ao segurado que havia perdido essa qualidade computar apenas um terço da carência exigida (ou seja, quatro contribuições mensais) e obter o período carencial restante computando-se contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado (as oito contribuições faltantes). Em consequência da não apreciação da Medida Provisória n. 739, esta perdeu sua eficácia em 4.11.2016. Deveria então “o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes”. O decreto legislativo deveria ter sido publicado em até 60 dias após a perda de eficácia de medida provisória, caso contrário, “as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas” (§ 11 do art. 62 da Constituição).

Na sequência, foi editada a MP n. 767, de 6.1.2017, prevendo a revogando novamente o parágrafo único do art. 24 da LBPS e a inclusão do art. 27-A, para

restabelecer a necessidade de cumprimento integral da carência em caso de nova filiação à Previdência Social.

Essa última MP (767) foi transformada na Lei n. 13.457, de 26.6.2017, mantendo a revogação do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, mas conferiu nova redação ao art. 27-A, para dispor que seria necessário cumprir metade da carência exigida no caso de perda da qualidade de segurado.

Contudo, antes mesmo de consolidadas essas alterações, surgiu a MP n. 871, de 18.1.2019, modificando novamente o art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, para fixar que, havendo perda da qualidade de segurado, deverá ser cumprida a carência integral para os benefícios de auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-reclusão. No entanto, quando da conversão na Lei n. 13.846/2019, voltou a vigorar a regra da necessidade de cumprimento da metade da carência em caso de refiliação.

Não há como interpretar que a fixação do prazo de carência se dá a partir do requerimento (DER), pois o entendimento consolidado é justamente em sentido oposto, assegurando-se o direito às regras vigentes ao tempo do fato gerador do direito independentemente da existência de requerimento protocolado (Súmula n. 359 do STF).

Cabe referir que sobre a interpretação dessas regras de direito intertemporal, foi fixada a seguinte tese pela TNU, em Representativo de Controvérsia:

– Tema 176: “Constatado que a incapacidade do(a) segurado(a) do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) ocorreu ao tempo da vigência das Medidas Provisórias 739/2016 e 767/2017, aplicam-se as novas regras de carência nelas previstas.”

38.1.3 Data de início do benefício

Para o segurado empregado, o auxílio-doença é devido a contar do 16º dia de afastamento da atividade e durante os 15 primeiros dias do afastamento da atividade incumbe à empresa pagar o salário (art. 60, § 3º, da LBPS). A regra se aplica, também, ao trabalhador intermitente de que trata o art. 452-A da CLT, pois não há como diferenciar esta espécie de empregado urbano dos demais, por falta de amparo

legal.

Para os demais segurados, o benefício é devido a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. Nestes casos, o segurado deverá procurar, de imediato, a Previdência Social, para verificação da incapacidade e pagamento do benefício.

Em se tratando de segurado empregado doméstico, o empregador não tem a obrigação de pagar os primeiros dias de incapacidade, pois não há previsão legal nesse sentido, sendo tal ônus da Previdência Social (art. 60 da Lei n. 8.213/1991 e art. 72, II, do Regulamento). Já o afastamento do segurado empresário, que era custeado, nos primeiros dias de incapacidade, pela própria empresa, voltou a ser custeado integralmente pela Previdência, desde o primeiro dia (art. 60 da Lei n. 8.213/1991, a partir da redação da Lei n. 9.876/1999).

Quando o requerimento do segurado afastado da atividade (inclusive o empregado) for protocolado depois do prazo fixado (que é de até 30 dias após o início da incapacidade), o benefício será devido apenas a contar da data da entrada do requerimento, não retroagindo ao 16º dia, no caso de segurado empregado, nem ao primeiro dia de afastamento, para os demais segurados. Penaliza-se, desta forma, a inércia do segurado em buscar o benefício.

Tal regra, todavia, deve ser interpretada de forma restritiva, pois em muitas situações o segurado está com sua condição de saúde tão comprometida que não seria razoável exigir deste que tivesse condições de tomar a providência de entrar em contato com o INSS. É o caso, por exemplo, de segurado que tenha sofrido grave acidente e esteja hospitalizado – muitas vezes, até mesmo, em estado de coma, ou seja, sem a menor condição de praticar atos da vida civil, quando sequer se poderia considerar computável algum prazo para a caducidade de direitos. No mesmo sentido:

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. INCAPACIDADE DEFINITIVA E OMNIPROFISSIONAL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. É devido o restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, quando a perícia judicial é concludente da incapacidade definitiva e omni-profissional do segurado,

não correndo a prescrição, por ser o autor também absolutamente incapaz para os atos da vida civil (TRF da 4ª Região, AC 2005.71.00.040126-4, 5ª Turma, Rel. Des. Fed. Rômulo Pizzolatti, DE de 31.05.2010)

Conforme entendimento do INSS, se o segurado estiver em gozo de férias ou licença-prêmio ou qualquer outro tipo de licença remunerada, de acordo com o art. 303, § 2º, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015, o prazo de responsabilidade da empresa será contado a partir do dia seguinte ao término das férias ou da licença. Assim, o segurado empregado que ficar incapacitado durante férias ou licença fará jus ao benefício pago pelo INSS a partir do 16º dia após o final do período de férias ou licença. Regra passível de contestação na via judicial, pois o segurado fica com o período de férias comprometido, deixando de gozar o merecido descanso para utilizá-lo (em parte) como afastamento por motivo de saúde.

Na hipótese de concessão de novo benefício decorrente da mesma doença dentro de 60 dias, contados da cessação do benefício anterior, a empresa fica desobrigada do pagamento relativo aos 15 primeiros dias de afastamento, prorrogando-se o benefício anterior e descontando-se os dias trabalhados, se for o caso.

Caso o segurado empregado tenha ficado afastado do trabalho por até 15 dias, e tornar a se afastar dentro de 60 dias, caberá à empresa pagar apenas os dias faltantes para completar os 15 dias de afastamento, devendo o segurado ser encaminhado ao INSS para a concessão do benefício no 16º dia de afastamento, computados ambos os períodos.

38.1.3.1 Data de início do benefício concedido judicialmente

A demanda posta em Juízo tem – ou deve ter – o condão de tutelar o direito do indivíduo que sofreu a lesão a bem ou direito desde o seu surgimento. Logo, se há evidências de que o quadro de incapacidade – atestado por médico – acompanha o segurado desde a petição inicial protocolada em Juízo, entendemos que a tutela a seu direito individual somente se faz plena se houver retroação da data de início, no mínimo, à data do ajuizamento, quando não à data em que houve o indeferimento pelo órgão previdenciário, frisando-se novamente, desde que presentes nos autos

evidências do quadro de incapacidade laboral desde lá, como é o entendimento da TNU em sua Súmula n. 22, quanto ao benefício assistencial (BPC).

Mesmo na hipótese de concessão por decisão judicial, a retroação da DIB deve ser de modo a que o segurado obtenha o benefício por incapacidade a contar do indevido indeferimento pelo INSS na via administrativa, observada a data de início da incapacidade ou da cessação indevida do benefício e a data de entrada do requerimento, não sendo concebível que o perito judicial simplesmente declare não poder definir desde quando o segurado estava incapaz e com isso o segurado seja prejudicado em seus direitos (quanto ao lapso de tempo entre o indeferimento administrativo e a realização da perícia em juízo). Para isso a Resolução CFM n. 1.488/1998 indica em seu art. 2º que o perito deve analisar “o histórico clínico e ocupacional, decisivo em qualquer diagnóstico de nexa...”.

Quando o restabelecimento do auxílio-doença se opera por decisão judicial, em situações em que não houve melhora do estado de saúde, os efeitos financeiros devem ser retroativos a data da cessação. Nesse sentido, os precedentes da TNU:

- Tem prevalecido na jurisprudência do STJ o entendimento de que, na hipótese de restabelecimento de benefício por incapacidade, em que não tenha havido alteração do quadro clínico, a data a partir da qual serão produzidos os efeitos do restabelecimento será aquela em que houve a cessação indevida (PEDILEF 200851510059256, Rel. Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, *DOU* de 15.9.2009);
- Restabelecimento de auxílio-doença. Termo inicial da condenação. Data de início da incapacidade não fixada com precisão pela perícia médica judicial. Presunção de continuidade do estado incapacitante (PEDILEF 0013873-13.2007.4.03.6302, Rel. Juíza Federal Kyu Soon Lee, julgamento em 11.9.2014).

É função da prova pericial exaurir a matéria, porém, é de conhecimento notório que o exame pericial é realizado muito tempo depois da alegada incapacidade. Logo, ainda que eventualmente admitida a hipótese de laudo inconclusivo quanto à data de

início da incapacidade (situação com a qual não concordamos, pois a função da perícia judicial é investigar a incapacidade desde a alegada data de início), deveria o perito (e o juízo) se valer do conjunto probatório (histórico médico, prontuários, laudos, atestados, receituários e outros meios de prova da incapacidade) para suprir a lacuna. Nesse sentido: *TNU, PEDILEF 200772570036836/SC, Rel. Juíza Federal Jacqueline Michels Bilhalva, DJ de 11.6.2010.*

O melhor entendimento é o de que o perito judicial não pode deixar de analisar a questão do início da incapacidade na data alegada pelo segurado, sob pena de nulidade, que deve ser arguida pela parte quando da expedição do laudo, ou reconhecida pelo Juízo, de ofício. Neste sentido a jurisprudência:

PEDIDO DE CONVERSÃO DE “AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO” EM “AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO” – PROVA TÉCNICA INCONCLUSIVA – QUESTÕES CONTROVERTIDAS NÃO ANALISADAS – SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA – INTELIGÊNCIA DOS ART. 130, 437 E 438, DO CPC.

O julgador é o destinatário da prova, pelo que deve ele determinar a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento.

Tratando-se de ação em que se pleiteia a transformação do benefício “auxílio-doença previdenciário” em “auxílio-doença acidentário”, sendo imprescindível verificar se o autor adquiriu moléstia em decorrência de suas atividades laborativas, deve ser cassada a sentença, determinando-se a realização de nova perícia, eis que a realizada nos autos se mostra inconclusiva e hipotética, em nada podendo contribuir para a composição da lide.

(TJMG, Ap. Cível 4979440-18.2000.8.13.0000, 7ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, publ. 22.9.2005)

Cabe também indicar a orientação da TNU em relação à DIB envolvendo alta programada: “Mesmo nos casos de alta programada, a fixação da data do início da incapacidade corresponderá à data da realização da perícia apenas quando o juízo, diante de todas as provas produzidas, não puder fixá-la em outra data, sendo possível,

porém, sua fixação em data diversa, tal qual na data da cessação do benefício, ainda que se trate de alta programada, não havendo que se falar em concordância do segurado com o prazo para sua recuperação” (PU 00092212820094014300, *DOU* de 1.6.2012).

As decisões que retroagem o benefício apenas até a data da perícia judicial causam ainda outro efeito: se o segurado não tem direito ao benefício antes da perícia em juízo, e possui vínculo empregatício, o não comparecimento à empresa para trabalhar constituiria, em tese, abandono de emprego, já que pela decisão judicial o trabalhador não tinha impedimento de voltar a trabalhar.

Sugere-se, como forma de minimizar os riscos de decisões com tal fundamento, a realização da perícia judicial logo após o ajuizamento da ação de concessão ou restabelecimento do benefício, salvaguardando o trabalhador dos nefastos efeitos – trabalhistas, inclusive – de uma decisão que não realize a retroação do benefício à data da cessação pela autarquia. Outra vantagem dessa sistemática está na possibilidade da conciliação entre as partes, antes mesmo do oferecimento de defesa pelo ente demandado.

Muitas vezes, ante a demora do INSS em atender o segurado, seja por falta de data próxima para o agendamento da perícia, seja pela demora na implantação do benefício, o segurado ingressa em juízo postulando a concessão imediata, em tutela de urgência, mesmo sem perícia judicial realizada, embasando o pedido em atestados e exames que comprovam sua situação de incapacidade. Trata-se de hipótese em que é plenamente cabível – e importante – a concessão da medida, como forma de manter a subsistência do segurado, já que, caso se tenha de aguardar pela perícia, pode causar risco à sua dignidade. Neste sentido: *TRF5, Proc. 0003579-72.2008.4.05.9999, Rel. Des. Federal Amanda Lucena (Substituta), publ. 26.2.2009.*

38.1.4 Renda mensal inicial

A Lei n. 8.213/1991 estabelecia, em seu texto original, que a renda mensal do auxílio-doença corresponderia a: a) 80% do salário de benefício, mais 1% deste, por grupo de 12 contribuições, até o limite de 92% do salário de benefício, para os benefícios decorrentes de causas não acidentárias; e b) 92% do salário de benefício

ou do salário de contribuição vigente no dia do acidente, quando se tratasse de acidente do trabalho.

A Lei n. 9.032, de 28.4.1995, deu nova redação a esse dispositivo, para fixar que o auxílio-doença consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário de benefício. Esse percentual vale também para os benefícios de origem acidentária.

Para o segurado especial, o benefício será no valor de um salário mínimo; comprovando contribuições para o sistema, terá a renda mensal calculada com base no salário de benefício.

Em qualquer caso, o valor do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição.

Consigna-se que a Lei n. 13.135, de 2015, introduziu regra (art. 29, § 10, da Lei n. 8.213/1991) estabelecendo que o salário de benefício do auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. A regra se aplica aos afastamentos ocorridos após 1.3.2015 (art. 5º, inc. III, da MP n. 664/2014).

A intenção da Previdência é evitar situações em que o valor do benefício fica acima do último salário que o segurado recebia, o que faz com que muitos segurados não se sintam estimulados para voltar ao trabalho.

Não é a primeira vez que o Poder Executivo tenta, por meio de Medida Provisória, reduzir o valor da RMI do auxílio-doença.

Em 2005, houve a edição da MP n. 242, que também incluía o § 10 no art. 29 da LBPS, com a seguinte redação: “A renda mensal do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, calculada de acordo com o inciso III, não poderá exceder a remuneração do trabalhador, considerada em seu valor mensal, ou seu último salário de contribuição no caso de remuneração variável”.

Tal Medida Provisória foi objeto das ADIns n. 3.467-7/DF, n. 3.473-1/DF e n. 3.505-3/DF, tendo o STF, em sede de controle concentrado, reconhecido a inconstitucionalidade da referida norma, através de decisão liminar concedida em 1.7.2005. Na decisão, o relator, Min. Marco Aurélio, se pronunciou pela inconstitucionalidade por afronta ao § 11 do art. 201 da CF: “Os ganhos habituais do

empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei”.

Colhe-se da decisão:

“Em suma, tem-se limite imposto pela medida provisória que, neste primeiro exame, contraria a regra do § 11 do artigo 201 da Constituição Federal:

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.

Evidentemente a alusão ‘nos casos e na forma da lei’ não constitui uma carta em branco ao legislador, muito menos ao individual, para esvaziar o comando da primeira parte do parágrafo, a revelar a necessidade de os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serem incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária, repercutindo, consequentemente, nos benefícios. Mais do que isso, o § 10 conflita com a consequência prevista na Carta da República. A um só tempo, o artigo 29, mediante o inciso III, na redação decorrente da medida provisória, diz da consideração da média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição, compreendidos nestes os ganhos habituais, e em passo seguinte, muito embora com o emprego do vocábulo ‘remuneração’, afasta, para efeito de definição do teto, os ganhos variáveis, ainda que habituais. Então, se possível fosse concluir pela inexistência do vício a contaminar toda a medida provisória – o que iniludivelmente não é –, caberia deferir a medida acauteladora para suspender, até o julgamento final desta ação direta de inconstitucionalidade, a eficácia do § 10 do artigo 29 da Lei nº 8.213/91, na redação imprimida pela Medida Provisória nº 242/2005”.⁴

Desta forma, acredita-se que é possível também na atual modificação que a jurisprudência venha a se posicionar contrariamente à redução da RMI do auxílio-doença, por afronta ao mesmo dispositivo da Constituição.

Após a cessação do auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza

ou causa, tendo o segurado retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do salário de benefício do auxílio-doença cessado, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.

– Exercício de mais de uma atividade

O auxílio-doença do segurado que exercer mais de uma atividade abrangida pela Previdência Social será devido, mesmo no caso de incapacidade apenas para o exercício de uma delas, devendo a perícia médica ser conhecedora de todas as atividades que o mesmo estiver exercendo. Neste caso, o benefício será concedido em relação à atividade (ou atividades, caso exercida mais de uma, concomitantemente) para a qual o segurado estiver incapacitado, considerando-se para efeito de carência somente as contribuições relativas a essa atividade. Se nas várias atividades o segurado exercer a mesma profissão, será exigido de imediato o afastamento de todas (art. 73 do Decreto n. 3.048/1999).

Quando o segurado, que exercer mais de uma atividade, se incapacitar definitivamente para uma delas, o valor do salário de benefício será apurado com base no valor dos salários de contribuição das atividades para as quais se incapacitou, sendo mantido indefinidamente, não cabendo sua transformação em aposentadoria por invalidez enquanto essa incapacidade não se estender às demais atividades. Evidentemente, tal restrição se dá somente quanto à atividade exercida quando da incapacitação, mas não sobre outras atividades exercidas concomitantemente antes da DII.

O § 4º do art. 73 do Regulamento da Previdência Social, inserido pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003, prevê que, ocorrendo a hipótese de auxílio-doença concedido em função de afastamento de apenas uma ou algumas atividades, mas não de todas, o benefício poderá ser pago em valor inferior ao do salário mínimo, desde que a soma do auxílio-doença com os demais rendimentos percebidos supere o valor do mínimo legal.

Essa disposição regulamentar, a nosso ver, fere a Constituição – art. 201, § 2º –, bem como a Lei do RGPS – art. 33 da Lei n. 8.213/1991; o auxílio-doença, como benefício substitutivo dos rendimentos do trabalho, não pode ser pago em valor

inferior ao do salário mínimo, em hipótese alguma.

38.1.5 Processo de reabilitação

A Reabilitação Profissional é um serviço do INSS que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para o trabalho, por motivo de doença ou acidente, os meios de reeducação ou readaptação profissional para o seu retorno ao mercado de trabalho.

O atendimento é feito por equipe de médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais.

A reabilitação profissional pode ser prestada também aos dependentes, de acordo com a disponibilidade das unidades de atendimento da Previdência Social.

O auxílio-doença será mantido enquanto o segurado continuar incapaz para o trabalho, podendo o INSS indicar processo de reabilitação profissional, quando julgar necessário. O benefício continua sendo devido durante o processo de reabilitação, cessando somente ao final deste processo, com o retorno do segurado à atividade laboral. O Perito do INSS deve, além de caracterizar a existência ou não da incapacidade laborativa, correlacionando a doença com a profissão e função que o segurado exerce, avaliar se o segurado é elegível para Reabilitação Profissional. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Comprovado nos autos a incapacidade do segurado para a atividade habitual, o restabelecimento do benefício do auxílio-doença indevidamente cessado é medida impositiva, até que se proceda à efetiva reabilitação profissional para atividade laborativa diversa da habitual. 2. O termo inicial do benefício deverá ser a data da cessação do mesmo na via administrativa (TJRS, Apelação Cível 70059360727, 9ª Câmara Cível, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, julgamento em 14.5.2014).

Não cessará o benefício do segurado até que este seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando

considerado não recuperável, for aposentado por invalidez. Na hipótese de exercício de atividades concomitantes, e em apenas uma ou algumas delas seja considerado incapaz, se desta incapacidade advier a insuscetibilidade de recuperação da capacidade laborativa para alguma delas, será pago o auxílio-doença indefinidamente, até que o segurado venha a ser aposentado, ou a falecer.

Depois de concluído o processo de reabilitação profissional, o INSS emitirá certificado indicando a atividade para a qual o trabalhador foi capacitado profissionalmente.

Não se pode conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que o segurado, caso esteja exercendo outra atividade, não pode ser declarado totalmente incapaz. A saída legal é, portanto, o pagamento do auxílio-doença até que sobrevenha a incapacidade para todo e qualquer trabalho, ou o falecimento do segurado, quando então será paga a pensão aos eventuais beneficiários do segurado.

O segurado em gozo de auxílio-doença está obrigado, independentemente de sua idade e sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

O texto do art. 77 do Decreto n. 3.048/1999 não esclarece como se resolve a questão do segurado que, por imperativo de consciência, se recusa a realizar tratamento cirúrgico ou de transfusão de sangue. Por corolário, o INSS terá que manter o benefício por incapacidade, até que sobrevenha a alta, ou haja progressão da enfermidade que acarrete o direito à aposentadoria por invalidez, ou a morte.

Cabe referir que a TNU fixou orientação no sentido de ser devida a aposentadoria por invalidez nos casos em que o procedimento cirúrgico é a única alternativa para recuperação da capacidade laborativa, uma vez que a parte não é obrigada a se submeter a esse tipo de tratamento, contra a sua vontade e sem certeza de sucesso (PEDILEF 03780420940130, Rel. Juíza Federal Marisa Cláudia Gonçalves Cúcio, *DOU* de 2.8.2014).

Entendemos que o serviço de reabilitação deve ser aprimorado para atender a demanda dos segurados que não tenham condições de retornar às suas atividades

habituais. Segue a respeito recomendação do Fórum Interinstitucional Previdenciário de Santa Catarina:

“DELIBERAÇÃO 12: O Fórum delibera o encaminhamento de moção à Presidência da República, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, ao Ministério da Saúde, à Presidência do INSS e ao Sistema S (SESI, SENAC, SENAI e SESC) para que adotem medidas que facilitem o acesso do segurado ao tratamento da saúde e à reabilitação”.

38.1.6 Situação trabalhista

O segurado empregado em gozo de auxílio-doença deve ser considerado pela empresa ou pelo empregador doméstico como licenciado; há, na verdade, a suspensão do contrato de trabalho.

A empresa que garantir ao segurado licença remunerada por força do contrato de trabalho, regulamento de empresa, convenção coletiva ou acordo coletivo, ficará obrigada a lhe pagar durante o período de auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Sobre este valor não incide contribuição à Seguridade Social, já que a natureza jurídica deste pagamento é de mero complemento do benefício pago pela Previdência Social, este irrenunciável.

O benefício será devido durante o curso de dissídio individual trabalhista relacionado com a rescisão do contrato de trabalho, ou após a decisão final, desde que implementadas as condições mínimas para a concessão do benefício. É a hipótese, por exemplo, de empregado que postula em Juízo reintegração no emprego, pelo reconhecimento de sua estabilidade; como a situação do autor da ação, em relação à condição de empregado – e de segurado, por consequência –, encontra-se *sub judice*, tem ele direito à prestação previdenciária.

Durante o período de fruição do auxílio-doença – previdenciário ou acidentário –, assim como na aposentadoria por invalidez, com a indevida cessação do plano de saúde empresarial, vem sendo acolhida a tese de que há dano, cabendo a reparação civil-trabalhista:

(...) A jurisprudência desta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que, mesmo nos casos de suspensão do contrato de trabalho em razão de afastamento previdenciário, no presente caso, o auxílio-doença, permanecem algumas obrigações do empregador, entre elas, a manutenção do plano de saúde, isso porque tal direito advém da manutenção do contrato de trabalho e, não da prestação efetiva de serviços. (Súmula nº 440 do TST). Incidência da Súmula nº 333 desta Corte c/c o art. 896, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho. No que diz respeito aos danos morais, a Corte Regional, soberana no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, foi categórica ao consignar que o fato de a reclamada cancelar o plano de saúde do reclamante constituiu efetiva conduta ilícita que lhe causou inegável abalo de ordem moral, na medida em que foi privado de assistência à saúde no momento em que mais precisava, pois estava afastado por motivo de doença realizando tratamento médico. Dessa forma, pelo quadro fático descrito, depreende-se que a manutenção do quantum indenizatório, pautou-se pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, obedecendo aos critérios de justiça e equidade, não se justificando a excepcional intervenção deste Tribunal Superior. Logo, inviável falar em violação dos artigos 5º, V, da Constituição Federal (...) (TST, RR 1066-69.2011.5.15.0007, 2ª Turma, Rel. Min. Valdir Florindo, DEJT de 20.9.2013).

Diga-se, ainda, que é nula a dação de aviso prévio com vistas ao despedimento do empregado, durante a fruição do auxílio-doença, em face de estar o contrato de trabalho suspenso.⁵

Dispõe o art. 118 da Lei n. 8.213/1991: “o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente”.

Conforme o entendimento pacificado no âmbito do TST (Súmula n. 371), “A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de

auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário.”

Isto significa que a fruição de benefício por incapacidade no curso do aviso prévio suspende o prazo de sua execução, somente podendo ser concretizada a dispensa ou demissão voluntária, ou até mesmo a cessação do contrato a prazo certo, após a alta médica. Tal entendimento se aplica à concessão de auxílio-doença previdenciário. Já quanto ao auxílio-doença acidentário, o entendimento não é pacífico, conforme se observa adiante.

O empregado que faça jus ao auxílio-doença acidentário tem direito à garantia de emprego pelo prazo de 12 meses a contar da cessação do benefício. É de se salientar, portanto, que somente a incapacidade que tenha nexos de causalidade com o labor (acidente do trabalho típico, doença ocupacional ou situações equiparadas) gera o direito à estabilidade provisória. O empregado em tais condições não poderá sofrer dispensa sem justa causa, sob pena de nulidade do ato. Poderá sofrer dispensa por justa causa (art. 482 da CLT) e, evidentemente, pode desligar-se do emprego voluntariamente, caso assim seja de seu interesse. Sobre este tema, tecemos maiores comentários no Capítulo 36, ao qual remetemos o leitor.

A homologação da rescisão contratual de empregado estável somente pode ser feita perante o sindicato de classe ou a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ou perante o Promotor de Justiça nas cidades onde não houvesse tais entidades, na forma do art. 500 da CLT, ante a não revogação desta regra pela Lei n. 13.467/2017.

No caso de despedida injusta do empregado nessa situação, cumpre ao advogado do segurado postular a declaração de nulidade da dispensa, com a reintegração ao emprego, ou o pagamento dos salários do período estabilitário. Veja-se, a propósito, a Súmula n. 396 do TST:

Estabilidade Provisória – Pedido de Reintegração – Concessão do Salário Relativo ao Período de Estabilidade já Exaurido – Inexistência de Julgamento “Extra Petita”.

I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os

salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. (ex-OJ nº 116 – Inserida em 01.10.1997)

II – Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT.

38.1.7 Cessação do benefício

O auxílio-doença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente de qualquer natureza, neste caso se resultar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O § 6º do art. 60 da Lei de Benefícios, com a redação conferida pela Lei n. 13.135/2015, passou a prever que “o segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade”, sendo que, conforme o § 7º, “caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas”.

Visando regular o tema internamente, o Manual de Perícias Médicas do INSS (2018) assim dispõe:

“Caberá atuação da Perícia Médica nos benefícios implantados/reativados por decisão judicial nos seguintes casos:

I – prorrogação: requerimento e agendamento remotos (Central 135 ou Internet) ou na APS de manutenção do benefício. O atendimento será realizado pelo Perito Médico no SABI (ou em outro sistema que venha a substituí-lo), na agenda ordinária ambulatorial ou como perícia externa. Em casos excepcionais, quando houver indisponibilidade ou inconsistência do Sistema de Perícia Médica que impeça o agendamento da solicitação de prorrogação, o exame será agendado pela APS de manutenção do benefício no SAG, utilizando, nestes casos, o Código 1551;

II – por determinação judicial – agenda SAG, Código 1571: exame realizado nos

casos em que houver nova intimação judicial manifestando discordância com a DCB fixada em 120 (cento e vinte) dias da Data do Despacho do Benefício – DDB (implantação/reativação), conforme § 9º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991, condicionando a cessação do benefício à avaliação pericial do segurado. Esta perícia será agendada pela APSADJ/SADJ por ocasião do cumprimento da decisão judicial;

III – reabilitação profissional por determinação judicial: agenda SAG, Código 2211, perícia agendada pela APSADJ/SADJ no momento da implantação/reativação do benefício, cuja sentença determine a reabilitação profissional do segurado. Esta perícia tem por objetivo a avaliação da elegibilidade do segurado para prosseguimento no Programa e poderá ser realizada por todos os Peritos Médicos da APS de manutenção do benefício; e

IV – revisão: agenda SAG, Código 1391, agendamento pela APS de manutenção do benefício no ato de convocação do segurado para perícia de revisão judicial, quando o benefício não tiver DCB fixada, nem a conclusão *‘NB impedido de cessar automaticamente/sem DCB’*.”

A duração do auxílio-doença passou a ser objeto de grandes debates e aumento da judicialização, a partir da implantação do chamado “Sistema Data Certa”, visto a seguir.

– Sistema “Data Certa”

Em 9.8.2005, o INSS iniciou o programa Cobertura Previdenciária Estimada (Copes), que permite que o benefício seja concedido com prazo determinado por evidências médicas. O novo sistema pretende fazer uma avaliação mais conclusiva evitando que o segurado se submeta a sucessivos exames periciais, eliminando gastos com perícias desnecessárias.

Pelo sistema de concessão do auxílio-doença até então em funcionamento, depois que o benefício era concedido, o beneficiário precisava fazer revisões na perícia-médica do INSS em média a cada 60 dias. A regra era utilizada para qualquer tipo de doença, das mais simples às mais complexas.

Desde então, o perito médico previdenciário realiza, a partir do diagnóstico, um prognóstico de cessação da incapacidade, com base no tempo supostamente

necessário para a requalificação da capacidade para o trabalho.

Tal procedimento tem fundamento, desde 2017, nos §§ 8º e 9º do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, inseridos pela Lei n. 13.457/2017, que resultou da conversão da Medida Provisória n. 767:

Art. 60. (...)

(...)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

Visando regular o tema internamente, o Manual de Perícias Médicas do INSS (2018) assim dispõe:

“Caberá atuação da Perícia Médica nos benefícios implantados/reactivados por decisão judicial nos seguintes casos:

I – prorrogação: requerimento e agendamento remotos (Central 135 ou Internet) ou na APS de manutenção do benefício. O atendimento será realizado pelo Perito Médico no SABI (ou em outro sistema que venha a substituí-lo), na agenda ordinária ambulatorial ou como perícia externa. Em casos excepcionais, quando houver indisponibilidade ou inconsistência do Sistema de Perícia Médica que impeça o agendamento da solicitação de prorrogação, o exame será agendado pela APS de manutenção do benefício no SAG, utilizando, nestes casos, o Código 1551;

II – por determinação judicial – agenda SAG, Código 1571: exame realizado nos casos em que houver nova intimação judicial manifestando discordância com a DCB fixada em 120 (cento e vinte) dias da Data do Despacho do Benefício – DDB

(implantação/reativação), conforme § 9º do art. 60 da Lei n. 8.213, de 1991, condicionando a cessação do benefício a avaliação pericial do segurado. Esta perícia será agendada pela APSADJ/SADJ por ocasião do cumprimento da decisão judicial;

III – reabilitação profissional por determinação judicial: agenda SAG, Código 2211, perícia agendada pela APSADJ/SADJ no momento da implantação/reativação do benefício, cuja sentença determine a reabilitação profissional do segurado. Esta perícia tem por objetivo a avaliação da elegibilidade do segurado para prosseguimento no Programa e poderá ser realizada por todos os Peritos Médicos da APS de manutenção do benefício; e

IV – revisão: agenda SAG, Código 1391, agendamento pela APS de manutenção do benefício no ato de convocação do segurado para perícia de revisão judicial, quando o benefício não tiver DCB fixada, nem a conclusão ‘NB impedido de cessar automaticamente/sem DCB’.”

O tema já vinha disposto no § 1.º do art. 78 do Regulamento, atualmente com a redação conferida pelo Decreto n. 8.691/2016, que prevê: “O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação pericial ou com base na documentação médica do segurado, nos termos do art. 75-A, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado”.

A novidade incluída busca dar ares de legalidade à “alta programada” e está relacionada à possibilidade de fixação desta a partir da documentação médica do segurado, apresentada por este, a partir do atendimento prestado por seu médico assistente, guardando correlação com o art. 75-A, que passa a permitir o reconhecimento do período de afastamento a partir do que for fixado pelo médico assistente (dependendo, ainda, de regulamentação por ato interno do INSS).

O § 4º do art. 78 do Regulamento, incluído pelo Decreto n. 8.691/2016, dispõe que “A recepção de novo atestado fornecido por médico assistente com declaração de alta médica do segurado, antes do prazo estipulado na concessão ou na prorrogação do auxílio-doença, culminará na cessação do benefício na nova data indicada”. Assim, a data de cessação do benefício poderá ser antecipada caso a data indicada pelo médico que assiste o segurado para seu regresso ao trabalho seja

cronologicamente inferior à da fixada pelo perito médico previdenciário.

Diferente é a situação quando o segurado, no prazo do prognóstico feito pela perícia previdenciária, ainda se considera inapto. Para esta situação, os §§ 2º e 3º do art. 78 do Decreto, com a redação do Decreto n. 8.691/2016, indicam que o segurado, caso entenda que não se encontra ainda apto para o trabalho, deve solicitar (*rectius*: requerer) a prorrogação do auxílio-doença, devendo a comunicação emitida pelo INSS para ciência do deferimento do benefício indicar, desde logo, o procedimento para postular a prorrogação, acaso necessária. Analisemos, então, como deve proceder o segurado neste caso.

Nos casos em que o prazo fixado não for suficiente para a recuperação da capacidade de trabalho, a Previdência instituiu o Pedido de Prorrogação. O objetivo é evitar o fim do auxílio-doença antes da recuperação efetiva do segurado, submetendo-o a nova avaliação para analisar se é necessária a continuidade da licença e do pagamento.

Todavia, o sistema causou sérios problemas aos segurados vítimas de acidentes do trabalho ou de outra natureza ou causa e que, após o tratamento, venham a ficar com sequelas redutoras da capacidade laborativa: é que, no modelo “antigo”, tal situação era constatada na perícia “final” – que concedia a “alta médica” – identificando o problema e, a partir daí, concedendo-se *ex officio* o benefício de *auxílio-acidente* (art. 86 da LBPS).

Com o sistema atual, o segurado não tem meios de postular o auxílio-acidente, nem pelo agendamento feito por telefone, nem pelos formulários disponíveis na página da internet, nem diretamente nas agências do INSS. E mais, sem o devido conhecimento de seus direitos (já que tal informação não é prestada adequadamente), o segurado muitas vezes até deixa de obter o benefício em questão, pois sequer sabe que tem direito a ele e com isso não o postula na via judicial.

Concedido o auxílio-doença por causas associadas à gravidez (por exemplo, em caso de gravidez de risco, em que o médico estabelece a obrigatoriedade de repouso), segundo as normas procedimentais do INSS, a perícia médica poderá, se for o caso, fixar a alta programada de 28 dias a um dia antes da data provável do parto, sendo que em caso de parto antecipado, será necessária a realização de revisão médica para

a fixação da cessação do auxílio-doença na véspera da data do parto mediante apresentação da certidão de nascimento da criança.

Já no caso de a gravidez não ser a geradora da incapacidade:

- a) o benefício deverá ser suspenso enquanto perdurar o salário-maternidade, devendo ser restabelecido a contar do primeiro dia seguinte ao término do período de 120, caso a data de cessação do benefício (DCB) por incapacidade tenha sido fixada em data posterior a este período, sem necessidade de nova habilitação;
- b) se fixada a DCB por incapacidade durante a vigência do salário-maternidade ficar constatado, mediante avaliação da perícia do INSS, a pedido da segurada, que esta permanece incapacitada pela mesma doença que originou o auxílio-doença cessado, este será restabelecido, fixando-se novo limite; ou
- c) se na avaliação da perícia ficar constatada a incapacidade da segurada para o trabalho em razão de moléstia diversa do benefício de auxílio-doença cessado, deverá ser concedido novo benefício.

A respeito do tema trabalho da mulher, a Lei n. 13.467/2017 incluiu o art. 394-A, § 3º, na CLT, quanto ao afastamento de atividades insalubres durante o período gestacional ou de lactação: “Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do *caput* deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento”. O texto é de uma enorme impropriedade, pois a gravidez de risco envolve situações específicas e, definitivamente, não tem sentido lógico ser aplicado ao período pós-parto, em que a mãe está amamentando (lactação). Nesses casos, segundo a regra, não é mais devido auxílio-doença, e sim o salário-maternidade (*sic*).

Para os casos em que o prazo fixado não for suficiente para a recuperação da capacidade de trabalho, a Previdência instituiu o Pedido de Prorrogação. O objetivo é evitar o fim do auxílio-doença antes da recuperação efetiva do segurado, submetendo-

o a nova avaliação para analisar se é necessária a continuidade da licença e do pagamento. O Pedido de Prorrogação poderá ser protocolado nos últimos 15 dias do período indicado para a cessação do benefício. A solicitação pode ser repetida, desde que o segurado, ao fim do novo prazo de licença, ainda se considere incapaz de voltar ao trabalho. Se o médico mantivesse a decisão anterior, o segurado tinha a opção do Pedido de Reconsideração. Porém, este foi extinto pela Portaria n. 152, de 25 de agosto de 2016, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.

A prorrogação depende de novo exame médico-pericial, que pode ser solicitado pela internet ou por meio de ligação telefônica. Se a nova perícia confirmar a capacidade para voltar ao trabalho, o beneficiário ainda pode dar entrada em recurso, num prazo de 30 dias, a contar da data da ciência, na própria agência que concedeu o benefício. Nesses casos não são aceitos recursos pela internet ou por chamadas ao telefone 135. Esse recurso é avaliado pelo setor de perícia médica e será encaminhado para a Junta de Recursos do CRPS, que dará a decisão final sobre o assunto.

Recapitulando, desde 25.8.2016, o segurado tem na via administrativa: o requerimento de concessão do auxílio-doença, o pedido de prorrogação e ainda o recurso da decisão denegatória de concessão ou de manutenção do benefício, este endereçado para a Junta de Recursos.

A eficácia dessa nova sistemática é duvidosa, pois em muitos casos tem gerado o cancelamento de benefícios quando o segurado se encontra incapacitado, provocando um aumento considerável no número de demandas judiciais.

Essa situação foi amenizada por força da decisão proferida na Ação Civil Pública – ACP n. 2005.33.00.020219-8 (14ª Vara da Justiça Federal de Salvador/BA), o que levou o INSS a editar a Resolução INSS/PRES n. 97, de 19.7.2010 – *DOU* de 20.7.2010, no seguinte teor: “Art. 1º Estabelecer que no procedimento de concessão do benefício de auxílio-doença, inclusive aqueles decorrentes de acidente do trabalho, uma vez apresentado pelo segurado pedido de prorrogação, mantenha o pagamento do benefício até o julgamento do pedido após a realização de novo exame médico pericial”.

No que tange à adoção da alta programada pelo INSS, o STJ tem jurisprudência

dominante no sentido da sua incompatibilidade com a lei previdenciária, tendo em vista que fere direito subjetivo do segurado de ver sua capacidade laborativa aferida através do meio idôneo a tal fim, que é a perícia médica (v.g., REsp 1.563.601/MG, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* de 30.6.2016; REsp 1599554, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 28.9.2017).

A TNU, no entanto, decidiu pela validade do mecanismo da “alta programada” sendo fixada a seguinte tese em Representativo de Controvérsia:

Tema 164 – “Por não vislumbrar ilegalidade na fixação de data estimada para a cessação do auxílio-doença, ou mesmo na convocação do segurado para nova avaliação da persistência das condições que levaram a concessão do benefício na via judicial, a Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, firmou as seguintes teses:

- a) os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente a edição da MP n. 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício;
- b) os benefícios concedidos, reativados ou prorrogados posteriormente a publicação da MP n. 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/17, devem, nos termos da lei, ter a sua DCB fixada, sendo desnecessária, nesses casos, a realização de nova perícia para a cessação do benefício;
- c) em qualquer caso, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício, com garantia de pagamento até a realização da perícia médica.”

Há que se observar, ainda, na hipótese de concessão judicial, que a cessação pelo INSS deve verificar os parâmetros fixados na sentença. Entende a TNU, no entanto, que a concessão judicial de benefício previdenciário não impede a revisão administrativa pelo INSS, na forma prevista em norma regulamentadora, mesmo durante o curso da demanda (PU n. 5000525-23.2012.4.04.7114, *DOU* 7.6.2013).

Entendemos que a inclusão da previsão da alta programada prevista na Lei n. 13.457/2017 não muda a realidade segundo a qual o auxílio-doença será devido ao segurado “enquanto ele permanecer incapaz”, verificação que não dispensa a realização de nova perícia.

Cabe ressaltar ainda que não se exige do segurado o pedido de prorrogação para o ingresso das ações de restabelecimento de auxílio-doença. Portanto, diferentemente do que normalmente ocorre nos casos de concessão, em que o segurado deve comprovar o prévio requerimento administrativo, nos casos de restabelecimento de auxílio-doença, o segurado, mesmo não tendo pedido a prorrogação na via administrativa, pode recorrer à justiça para requerer o reinício de seu benefício.

De fato, nas ações de restabelecimento, o autor da demanda buscará a revisão judicial do ato administrativo que decidiu pela cessação do benefício. A lesão ao direito já foi consumada com a determinação da data certa de fim do benefício: a DCB. Não existe a obrigação de prévio requerimento administrativo para viabilizar o ajuizamento da ação de restabelecimento porque a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional estão caracterizadas.

Tal ocorre porque não se exige o exaurimento da instância administrativa em casos de pedidos de concessão, e também não é de se condicionar o acesso à jurisdição à interposição de recurso administrativo, ou seu equivalente no caso: o pedido de prorrogação.

– Problemas ligados ao “limbo” jurídico

Um aspecto lamentavelmente frequente na matéria relacionada aos auxílios-doença é costumeiramente denominado pelos profissionais da área como “limbo jurídico” do trabalhador.

Explica-se.

Uma vez cessado o benefício de auxílio-doença, o segurado empregado deve se reapresentar no dia seguinte ao seu empregador, a fim de não caracterizar, com a continuidade de sua ausência, agora injustificada, abandono de emprego:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EMPREGADA QUE NÃO RETORNA DA ALTA PREVIDENCIÁRIA E QUE, POR TAL CIRCUNSTÂNCIA, NÃO TEM

RECONHECIDA, EM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIORMENTE AJUIZADA, A ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. ABANDONO DE EMPREGO CONFIGURADO. PLEITO CONSIGNATÓRIO PROCEDENTE. Tendo transitada em julgado a ação trabalhista que nega à trabalhadora o reconhecimento de estabilidade acidentária, assinalando, ainda, que jamais retornou a obreira ao trabalho após a alta previdenciária, procedentes os pedidos da ação de consignação em pagamento, fundados em dispensa por justa causa, em face do abandono de emprego (TRT 12, R0 0001837-61.2016.5.12.0005, 5ª Câmara, Rel. Des. Trab. Gisele Pereira Alexandrino, j. 8.9.2017).

Para o retorno ao trabalho, o médico da empresa, ou por ela credenciado, realiza um “exame de retorno”. Neste, o indivíduo passa por novos exames – considerando que o INSS concede “alta programada” – e daí podem surgir diversas situações, sem contar com aquela situação “normal” em que o segurado volta ao trabalho sem maiores percalços.

A primeira delas é que o próprio trabalhador pode se declarar inapto para retornar ao trabalho. Nesse caso, o médico da empresa geralmente pede que o trabalhador consulte um médico assistente, que tenha acompanhado seu quadro de saúde, para, se for o caso, sugerir que o indivíduo postule a continuação do auxílio-doença (lembrando que há um prazo para o Pedido de Prorrogação, como já salientado) ou a concessão de benefício com base em recidiva. E se é essa a conclusão do médico que assiste o segurado, a demanda efetivamente é contra a Previdência, para o restabelecimento do auxílio-doença (e não contra o empregador).

Numa segunda hipótese, apesar de o segurado declarar ao médico da empresa que se sente apto para retornar, o médico da empresa recusa o retorno, impedindo que aquele retorne ao seu posto de trabalho. Ocorre que o indivíduo não deseja postular novo benefício – já que ele se sente apto e seu médico assistente assim também entende, além de o INSS ter lhe concedido “alta”, ainda que por prognóstico. Nesse caso, a ação a ser ajuizada é trabalhista, movida contra o empregador, para que este seja condenado a devolver o posto de trabalho e pagar os salários do interregno entre a alta previdenciária e o efetivo retorno:

LIMBO JURÍDICO TRABALHISTA PREVIDENCIÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS NAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. SALÁRIOS DEVIDOS PELO EMPREGADOR. Caracteriza-se “limbo jurídico trabalhista previdenciário” a situação jurídica na qual o empregado, que teve suspensos os efeitos do seu contrato de trabalho, por força de auxílio-doença concedido pelo INSS, vem a receber, em momento posterior, alta previdenciária da autarquia federal, com a cessação do pagamento do benefício, por ser considerado apto ao trabalho, sem obter, contudo, o mesmo reconhecimento de tal aptidão pelo setor de medicina do empregador, que o impede de retornar às suas atividades laborais. Resulta de tal situação a falta de percepção de salários e de importes relativos ao benefício cessado, ficando, o trabalhador, sem renda para sua subsistência no interregno em que não solvido o impasse. Em tal quadro, porque afastada a causa suspensiva do pacto trabalhista, o decidido pela autarquia previdenciária, acerca da aptidão laboral do empregado, se impõe em face do entendimento contrário do setor médico da empregadora, por se tratar de ato administrativo dotado de presunção de veracidade, cujos efeitos infletem na esfera jurídica de todos interessados enquanto não elididos por outra decisão proferida no âmbito administrativo do órgão autárquico ou em provimento judicial. Assim, ante a ausência de óbice à produção dos efeitos do pacto laboral e da decisão previdenciária pela alta médica da parte autora, cabe à reclamada atender a sua obrigação de manter o pagamento dos salários correspondentes aos períodos do aludido limbo jurídico a que ficou submetido o trabalhador nos termos reconhecidos na sentença (TRT 12ª, Ac. Proc. 0000805-31.2016.5.12.0034, 6ª Câmara, Rel. Des. Trab. Ligia Maria Teixeira Gouvêa, j. 4.9.2017).

Importante frisar, entretanto, que o indeferimento do auxílio-doença não acidentário por falta de carência ou qualquer outro fundamento utilizado pelo INSS ou pelo Judiciário que considere ser indevido o benefício, sem que haja qualquer conduta patronal ensejadora do indeferimento, não gera, para o empregador, o dever de pagar salários do período de afastamento:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N. 13.015/2014 E 13.105/2015. INDEFERIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM PELO INSS ANTE O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. PAGAMENTO DE SALÁRIOS INDEVIDO. A ausência de cobertura previdenciária oficial, por determinação legal, pelo não preenchimento de requisito que depende exclusivamente do segurado (satisfação das doze contribuições mensais), não tem o condão de transferir ao empregador qualquer tipo de responsabilidade, como espécie de segurador supletivo e universal. Recurso de revista conhecido e provido (TST, RR 10949-58.2015.5.12.0015, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 22.09.2017).

QUADRO-RESUMO – AUXÍLIO-DOENÇA

BENEFÍCIO	AUXÍLIO-DOENÇA Códigos da Espécie (INSS): B-31 (previdenciário) ou B-91 (acidentário)
Evento Gerador	Incapacidade temporária para a atividade laborativa decorrente de acidente ou doença. – Súmula n. 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.
Beneficiários	– Todos os segurados do RGPS, para o auxílio-doença previdenciário. No caso do auxílio-doença por acidente do trabalho (B-91), somente o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial.
	a) não é exigida, em caso de acidente do trabalho, doenças ocupacionais e situações equiparadas, ou acidente de

Carência	outra natureza, e no caso de doenças tipificadas no art. 151 da Lei n. 8.213/91 como graves, contagiosas ou incuráveis; b) 12 contribuições mensais, nos demais casos.
Enfermidade Preexistente à Filiação	– Não será concedido o benefício, caso o segurado já seja portador da enfermidade incapacitante antes de sua filiação ao RGPS, salvo em caso de progressão ou agravamento desta após o início da atividade laboral que o vinculou ao Regime. – “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social” (Súmula n.º 53 da TNU).
Qualidade de Segurado	É devido o benefício, mesmo que a enfermidade seja diagnosticada durante o período de graça de que trata o art. 15 da Lei n.º 8.213/1991.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n.º 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994;

	c) para os benefícios concedidos após a entrada em vigor da EC n. 103/2019: 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência;
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Renda Mensal Inicial	– 91% do salário de benefício, o qual (consoante art. 29, § 1º da Lei 8.213/1991) não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos doze salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de doze, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER.
Data de Início do Benefício	I – Para o segurado empregado: a) a partir do 16º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade. II – Para os demais segurados: a) a partir do 1º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade.

	III – A previdência social deve processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio-doença (art. 76 do Decreto n. 3.048/1999).
Recidiva	Após a cessação do auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, tendo o segurado retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do salário de benefício do auxílio-doença cessado, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
Duração	Indeterminada. Cessa com a recuperação da capacidade laborativa, a transformação em aposentadoria ou a morte do segurado. – Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício (art. 60, § 8º, da LBPS); – Na ausência de fixação do prazo, o benefício cessará após cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento (art. 60, § 9º, da LBPS).
Estabilidade provisória	O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente (art. 118 da Lei n. 8.213/1991).
	As regras gerais sobre o auxílio-doença encontram-se no art.

Observações

201 da CF, nos arts. 59 a 63 da Lei n. 8.213/1991, nos arts. 71 a 80 do Decreto n. 3.048/1999.

38.2 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU POR INCAPACIDADE PERMANENTE

A Lei n. 8.213/1991 denominou o benefício decorrente da incapacidade laborativa permanente como aposentadoria por invalidez. Com a EC n. 103/2019, o nome utilizado passa a ser aposentadoria por incapacidade permanente, consoante nova redação do art. 201, I, da CF.

Utilizando-se do conceito de *Russomano*, “aposentadoria por invalidez é o benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência”.⁶

De acordo com *Wladimir Novaes Martinez*: “Juntamente com o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez é benefício de pagamento continuado, de risco imprevisível, devido à incapacidade presente para o trabalho. É deferida, sobretudo, se o segurado está impossibilitado de trabalhar e insuscetível de reabilitar-se para a atividade garantidora da subsistência. Trata-se de prestação provisória com nítida tendência à definitividade, geralmente concedida após a cessação do auxílio-doença (PBPS, *caput* do art. 43)”.⁷

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Nos termos do Manual de Perícias Médicas do INSS (2018), a invalidez pode ser conceituada como a incapacidade laborativa total, permanente ou com prazo indefinido, omniprofissional/multiprofissional e insuscetível de recuperação ou reabilitação profissional, em consequência de doença ou acidente.

O Perito Médico deverá considerar a gravidade e irreversibilidade da doença/lesão, a impossibilidade de se determinar um prazo de recuperação, sua

repercussão sobre a capacidade laborativa, bem como a insuscetibilidade à reabilitação profissional.

A aposentadoria por invalidez pode ter como causa acidente ou doença não relacionada ao trabalho, quando será considerada como previdenciária (espécie B 32). Quando for relacionada a acidente do trabalho ou doença ocupacional, será considerada como invalidez acidentária (B 92).

A incapacidade que resulta na insuscetibilidade de reabilitação pode ser constatada de plano em algumas oportunidades, em face da gravidade das lesões à integridade física ou mental do indivíduo. Nem sempre, contudo, a incapacidade permanente é passível de verificação imediata. Assim, via de regra, concede-se inicialmente ao segurado o benefício por incapacidade temporária – auxílio-doença – e, posteriormente, concluindo-se pela impossibilidade de retorno à atividade laborativa, transforma-se o benefício inicial em aposentadoria por invalidez. Por esse motivo, a lei menciona o fato de que o benefício é devido, estando ou não o segurado em gozo prévio de auxílio-doença.

Sobre os critérios de avaliação da incapacidade que gera direito ao benefício, o STJ definiu importantes parâmetros que reputamos adequados para ampliação da proteção aos segurados em situação de risco, superando obstáculos de perícias médicas dissociadas da realidade social do trabalhador mais humilde:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SOCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética.

2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado.

3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso.

4. Em face das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

5. Agravo Regimental do INSS desprovido.

(AGRESP 200801032030, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 9.11.2009).

No mesmo sentido decidiu a TNU:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO PERICIAL E ATESTADOS MÉDICOS. DESVINCULAÇÃO DO JUIZ EM RELAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA ENTRE OS MEIOS DE PROVA. INCIDENTE NÃO PROVIDO. (PEDILEF n. 0052127-08.2009.4.01.3500, Relator Sérgio Murilo Queiroga, Sessão de 11.2.2015).

Merece destaque ainda decisão da TNU acerca da análise dos aspectos sociais da incapacidade laborativa. Segundo a relatora, juíza federal Maria Divina Vitória, “a incapacidade para o trabalho é fenômeno multidimensional e não pode ser avaliada tão somente do ponto de vista médico, devendo ser analisados também os aspectos sociais, ambientais e pessoais. Há que se perquirir sobre a real possibilidade de reingresso do segurado no mercado de trabalho. Esse entendimento decorre da interpretação sistemática da legislação, da Convenção da OIT – Organização Internacional do Trabalho, e do princípio da dignidade da pessoa humana. A restrição ao idoso aliada ao estado de saúde do trabalhador, na prática, inviabilizam o seu

retorno à atividade que lhe proporcione meios de subsistência, razão do deferimento da aposentadoria por invalidez” (PEDILEF 2005.83.00506090-2/PE, julgado em 17.12.2007).

O STJ também firmou orientação de que para a concessão de aposentadoria por invalidez, na hipótese em que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado (AgRg no AREsp 283.029-SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* de 15.4.2013).

Cabe ressaltar que a avaliação das condições pessoais e sociais só se mostra necessária quando existente alguma incapacidade laboral. Nesse sentido, a Súmula n. 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.

A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, a suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança – § 1º do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

O art. 162, § 1º, do Regulamento da Previdência Social, com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003, estabeleceu como exigência para a concessão de aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental a apresentação do termo de curatela, ainda que provisória.

A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Isso porque a necessidade de ser futuro e incerto o risco faz com que se exclua da proteção o segurado que, ao tempo da vinculação, já era portador da moléstia ou da lesão que venha a ser invocada como suporte material do direito à prestação.⁸ Em relação à doença congênita ou adquirida antes da filiação, o TRF da 4ª Região entendeu que não impede a concessão do benefício, desde que o agravamento da enfermidade seja posterior à filiação (Apelação Cível n. 2001.04.01.024579-4/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, sessão de 13.11.2001).

Sobre a concessão dos benefícios por incapacidade, além da Súmula 77, já mencionada, temos importantes orientações da TNU expressas nas seguintes Súmulas:

- 47: *“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”*.
- 53: *“Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social”*.
- 78: *“Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença”*.

As regras gerais sobre a aposentadoria por invalidez estão disciplinadas no art. 201, I, da Constituição (com redação conferida pela EC n. 103/2019), nos arts. 42 a 47 da Lei n. 8.213/1991 e arts. 43 a 50 do Decreto n. 3.048/1999.

38.2.1 Período de carência

O período de carência para a concessão da aposentadoria por invalidez é de 12 contribuições mensais. A concessão independe de carência no caso de o segurado ter ficado inválido em razão de acidente de qualquer natureza ou causa (inclusive o ligado ao trabalho), ou ser acometido de doença ocupacional ou alguma das doenças especificadas no art. 151 da Lei n. 8.213/1991.

Ou seja, para a aposentadoria por invalidez acidentária (espécie B 92) nunca se exige carência, bastando a comprovação da qualidade de segurado e do nexo de causalidade entre a invalidez e a atividade laborativa. Já para a aposentadoria por invalidez previdenciária (espécie B 32), não se exige carência para os acidentes de qualquer natureza e para as doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis, tipificadas em lei. Sobre o tema, encaminhamos o leitor às observações feitas no Capítulo anterior (Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais), em que

levantamos algumas teses sobre a inaplicabilidade do prazo carencial em doenças não tipificadas na norma legal.

A lista atual de doenças consideradas para fins de concessão do benefício sem exigência de carência é a seguinte:

- tuberculose ativa;
- hanseníase;
- alienação mental;
- esclerose múltipla;
- hepatopatia grave;
- neoplasia maligna;
- cegueira;
- paralisia irreversível e incapacitante;
- cardiopatia grave;
- doença de Parkinson;
- espondiloartrose anquilosante;
- nefropatia grave;
- estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);
- síndrome da deficiência imunológica adquirida (AIDS);
- contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada

Os segurados especiais estão isentos do cumprimento do período de carência – entendida esta como número mínimo de contribuições mensais, devendo, todavia, comprovar o exercício de atividade rural nos doze meses imediatamente anteriores ao requerimento do benefício.

38.2.2 Data de início do benefício

Quando a aposentadoria por invalidez decorrer de transformação de auxílio-doença, ela é devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença.

Quando não decorrer de transformação de auxílio-doença, ela é devida nas seguintes Datas de Início do Benefício – DIB:

- para os segurados empregados (exceto o doméstico): a contar do 16º dia de afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, quando postulado após o 30º dia do afastamento da atividade (os 15 primeiros dias de afastamento são de responsabilidade da empresa, que deverá pagar ao segurado empregado o salário); e
- para o segurado empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual, especial, facultativo e intermitente: a partir da data do início da incapacidade, ou da data de entrada do requerimento, quando ocorrido após o 30º dia da incapacidade.

Em todos os casos, o requerimento do benefício deve ser formulado no prazo fixado, de 30 dias a partir da data da incapacidade, sob pena de ser a data daquele o termo inicial do benefício. Evidentemente, se o segurado se encontra incapacitado não apenas para o trabalho, mas para quaisquer atos da vida civil, não se pode exigir tal prazo (por exemplo, quando o segurado tenha ficado em estado de coma, ou inconsciente), pois contra os totalmente incapazes não são oponíveis quaisquer prazos legais.

Na hipótese em que a aposentadoria por invalidez é solicitada exclusivamente na via judicial, sem que exista prévia postulação administrativa, é a citação válida que deve ser considerada como termo inicial para a implantação do benefício. Isso porque a citação, além de informar o litígio, constitui o réu em mora quanto à cobertura do evento causador da incapacidade, tendo em vista a aplicação do art. 240 do CPC/2015.

Nesse sentido, a Súmula n. 576 do STJ: “Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.

Ou seja, o STJ tem afastado a data do laudo médico-pericial como marco inicial de aposentadoria por invalidez. Assim, o início da concessão de aposentadoria por

invalidez deve coincidir com a data do requerimento administrativo ou, na ausência deste, da citação do INSS, na hipótese em que a incapacidade definitiva apenas seja comprovada após a apresentação do laudo pericial em juízo e o segurado não esteja em gozo de auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador. Nesse sentido: STJ, REsp 1.311.665, 1ª Turma, Relator p/ acórdão Ministro Sérgio Kukina, *DJe* de 17.10.2014.

Um questionamento faz-se oportuno: quando o segurado acometido de mal incapacitante busca a prestação jurisdicional com o intuito de obter auxílio-doença, mas a perícia constata que a incapacidade não é temporária, mas sim permanente, poderá o juiz conceder a aposentadoria por invalidez?

Na hipótese de concessão da aposentadoria por invalidez por decisão judicial, a perícia deve avaliar, necessariamente, qual a condição de saúde do segurado quando do requerimento administrativo do benefício e, uma vez que o órgão judicial se convença da presença dos requisitos naquela data, é fundamental que seja deferida com efeitos retroativos à data em que deveria ter sido pago pelo INSS, sob pena de cometer-se grave injustiça com o autor da demanda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL (ART. 557, § 1º, DO CPC). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Tendo o expert asseverado que a incapacidade para o labor iniciou-se em momento anterior à perícia, de rigor a fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez na data do requerimento administrativo (25/06/2008), momento em que o demandante reuniu todos os requisitos para a concessão do benefício. 2. Agravo legal parcialmente provido (TRF da 3ª Região, AC 0013610-69.2012.4.03.9999, 9ª Turma, Relator Desembargador Federal Nelson Bernardes, Data de Julgamento: 30.7.2012).

38.2.3 Renda mensal inicial

Até o advento da EC n. 103/2019, a aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistia numa renda mensal correspondente a 100% do salário de benefício, apurado com base na média aritmética simples dos

maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994 até a data de início do benefício.

No entanto, a EC n. 103/2019 estabeleceu (art. 26) novos coeficientes de cálculo. Vejamos:

- **aposentadoria por incapacidade permanente (não acidentária):** corresponderá a 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e dos 15 anos, no caso das mulheres. Por exemplo:
 - **segurado homem:** 20 anos de tempo de contribuição = 60% do salário de benefício; 30 anos de tempo de contribuição = 80% do salário de benefício; 40 anos de tempo de contribuição = 100% do salário de benefício;
 - **segurada mulher:** 15 anos de tempo de contribuição = 60% do salário de benefício; 30 anos de tempo de contribuição = 90% do salário de benefício; 35 anos de tempo de contribuição = 100% do salário de benefício.
- **aposentadoria por incapacidade permanente quando decorrer de acidente trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho:** corresponderá a 100% do salário de benefício que leva em consideração todos os salários de contribuição (desde julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência).

Essa mudança no cálculo representa uma perda significativa de renda do segurado que se tornar incapaz de forma permanente para o trabalho, salvo na hipótese de a incapacidade ter resultado de acidente do trabalho, em situações assemelhadas ao acidente-típico, em casos de doença profissional e de doença do trabalho. Este tema deverá acarretar grandes controvérsias também porque, em caso de incapacidade permanente não acidentária, o valor do benefício de aposentadoria pode, e bem possivelmente será, calculado em valor menor que o auxílio-doença que o antecedeu, situação que pode acarretar a arguição de que há violação quanto à irredutibilidade do valor do benefício, pois não há sentido receber um valor de benefício menor

(incapacidade permanente) por uma situação menos grave (que a de uma incapacidade temporária).

Semelhante diferenciação ocorreu no passado, na redação original da Lei n. 8.213/1991, sendo corrigida posteriormente pela Lei n. 9.032/1995. E agora volta à baila essa regra discriminatória, sem razão de ordem contributiva que justifique pagar menor valor para situações isonômicas. Tema a ser questionado na via judicial!

No caso da aposentadoria por invalidez, precedida de auxílio-doença e sem o retorno do segurado ao trabalho, deve ser calculada pelo valor da remuneração anterior ao início do recebimento do auxílio. Nesse caso, a limitação do salário de benefício do auxílio-doença, introduzida pelo § 10 do art. 29 da Lei de Benefícios pela Lei n. 13.135/2015, ainda que seja tida por constitucional, não poderá ser aplicada à aposentadoria por invalidez.

Outra situação relacionada ao tema é o cômputo dos salários de benefício como salários de contribuição. Nos termos do art. 29, II (com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999) e § 5º, da Lei n. 8.213/1991, somente é admitida se, no período básico de cálculo, houver contribuições intercaladas com os afastamentos ocorridos por motivo de incapacidade.

A matéria foi sumulada pelo STJ: Súmula n. 557 – “A renda mensal inicial (RMI) alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, observando-se, porém, os critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991, quando intercalados períodos de afastamento e de atividade laboral”.

Para o segurado especial, o benefício será no valor de um salário mínimo; comprovando contribuições para o sistema, terá a renda mensal calculada com base no salário de benefício.

Os questionamentos judiciais envolvendo o cálculo do valor da renda mensal da aposentadoria por invalidez foram abordados no Capítulo denominado “Reajustamento e revisão do valor dos benefícios”, ao qual remetemos o leitor.

O valor da aposentadoria por invalidez ao segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, podendo chegar, assim, a 125% do salário de benefício. O acréscimo será devido, ainda que o valor da aposentadoria

atinga o limite máximo legal; será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado e cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão. As situações em que o aposentado terá direito a essa majoração estão relacionadas no Anexo I do Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/1999), quais sejam:

- 1) Cegueira total;
- 2) Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta;
- 3) Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;
- 4) Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível;
- 5) Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;
- 6) Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível;
- 7) Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social;
- 8) Doença que exija permanência contínua no leito;
- 9) Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

Essa relação não pode ser considerada como exaustiva, pois outras situações podem levar o aposentado a necessitar de assistência permanente, o que pode ser comprovado por meio de perícia médica.

Constatado por ocasião da perícia médica que o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez deverá o perito, de imediato, verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, fixando-se, se for o caso, o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. Trata-se de situação em que o INSS deve conhecer de ofício do direito, independentemente de requerimento. Caso não seja concedido de imediato, ou deferida por via judicial, deve retroagir à data de início da aposentadoria por invalidez, portanto – já que não há prazo para o requerimento do acréscimo – obedecida, quando for o caso, a prescrição.

É de se ressaltar que *não há previsão de requerimento administrativo para o acréscimo de 25%* – não se consegue, por exemplo, postular pela internet ou pelo

telefone 135 – de modo que tal situação justifica a retroação à data de início da aposentadoria por invalidez, ou quando a necessidade de assistência permanente ocorrer após, à data em que o segurado passou a estar enquadrado na regra legal.

Constatado por ocasião da perícia médica que o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez, deverá o INSS, de imediato, verificar se este necessita da assistência permanente de outra pessoa, fixando-se, se for o caso, o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. Nesse mesmo sentido: TJDFT, Apelação Cível 20050111015645, 3ª Turma Cível, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, *DJE* 27.1.2011; TNU, PEDILEF 5006445-20.2012.4.04.7100, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, julgado em 11.9.2014; TNU PEDILEF 50090847420134047100, Juiz Federal Bruno Leonardo Câmara Carrá, TNU, *DOU* 10.7.2015.

Importante salientar que, a respeito da incidência de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria:

– **CARF – Súmula n. 43:** *Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.*

– **TRF da 4ª Região – Súmula n. 84:** *Concedida a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, não se exige a persistência dos sintomas para a manutenção do benefício.*

38.2.4 Recuperação da capacidade de trabalho

A aposentadoria por invalidez suspende o contrato de trabalho (CLT, art. 475) e cessa com a recuperação da capacidade de trabalho. Por isso, o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno – art. 46 da Lei do RGPS.

Questão bastante presente é o alcance da regra do art. 475 da CLT a outros direitos do empregado que não o pagamento do salário. O mais comum dos direitos vindicados em ações trabalhistas movidas por empregados aposentados por invalidez

é a manutenção do plano de saúde em modalidade empresarial, custeado pelo empregador, que muitas vezes é suprimido justamente no período de concessão da aposentadoria por invalidez. A esse respeito, a posição da jurisprudência é firme no sentido da ilicitude de tal procedimento:

RECURSO DE REVISTA. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. Nos termos do art. 475 da CLT, “o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício”. Suspenso o ajuste, paralisam-se apenas os efeitos principais do vínculo, quais sejam, a prestação de trabalho, o pagamento de salários e a contagem do tempo de serviço. Todavia, as cláusulas contratuais compatíveis com a suspensão continuam impondo direitos e obrigações às partes, porquanto subsiste intacto o vínculo de emprego. Considerando que o direito ao acesso ao plano de saúde, tal como usufruído antes da aposentadoria por invalidez, não decorre da prestação de serviços, mas diretamente do contrato de emprego – resguardado durante a percepção do benefício previdenciário –, não há motivo para sua cassação. Recurso de revista conhecido e não provido. (TST, RR 501300-30.2003.5.01.0341, Relatora Ministra Rosa Maria Weber, 3ª Turma, publ. 14.8.2009).

O segurado em gozo de aposentadoria por invalidez está obrigado, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, a processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos, independentemente de idade. De acordo com o parágrafo único do art. 46 do Decreto n. 3.048/99, a periodicidade de submissão do aposentado à perícia é bienal.

Consta, também, no art. 43, § 4º, da LB, incluído pela Lei n. 13.457/2017, que “O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida

judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101”.

O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame médico-pericial após completarem 55 anos ou mais de idade e quando decorridos 15 anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou após completarem 60 anos de idade (art. 101 da LBPS com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019).

A Lei n. 13.847/2019 também dispensou da perícia a pessoa com HIV/AIDS (art. 43, § 5º, da LBPS).

A norma excetua as perícias médicas com as seguintes finalidades: 1) verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, situação em que será concedido acréscimo de 25% sobre o valor do benefício; e 2) verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do beneficiário; subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela.

O STJ, em caso de cancelamento de aposentadoria por invalidez deferida judicialmente, tem dois entendimentos diversos. Vejamos:

- a) o cancelamento deve ser também por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do CPC/1973 (art. 505, I, do CPC/2015) e em respeito ao princípio do paralelismo das formas: REsp 1.201.503/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, *DJe* de 26.11.2012; REsp 1.408.281/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 7.3.2017;
- b) considera inaplicável o princípio do paralelismo de formas para o cancelamento dos benefícios, utilizando-se dos seguintes argumentos (REsp 1.429.976/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 24.2.2014):
 - 1) a legislação previdenciária, que é muito prolixa, não determina essa exigência, não podendo o Poder Judiciário exigir ou criar obstáculos à autarquia, não previstos em lei;
 - 2) foge da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, por meio do processo administrativo previdenciário, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para apurar a veracidade ou não dos argumentos para a suspensão/cancelamento do benefício, e não

impede uma posterior revisão judicial;

De qualquer forma, ficou assentado nesse último precedente do STJ que é indispensável a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sempre que houver necessidade de revisão do benefício previdenciário, por meio do processo administrativo previdenciário, impedindo com isso o cancelamento unilateral por parte da autarquia, sem oportunizar apresentação de provas que entender necessárias.

A aposentadoria por invalidez decorrente de ação judicial pode ser submetida a procedimento de revisão a cada dois anos, na forma e condições fixadas em ato conjunto com a Procuradoria-Geral Federal (art. 223 da IN INSS/PRES n. 77/2015).

A aposentadoria por invalidez não é concedida em caráter irrevogável. Como a incapacidade para o trabalho pode deixar de existir, em face de uma série de fatores, a lei prevê a possibilidade de cessação do pagamento quando ocorrer o retorno ao trabalho. É que “a Previdência Social Brasileira, há muitos anos, abandonou o critério da irrevogabilidade da aposentadoria por invalidez, que, no direito anterior, se configurava pelo transcurso do tempo (cinco anos de manutenção do benefício pelo órgão previdencial)”.⁹ Essa regra foi mitigada em face da nova redação conferida ao art. 101 da LBPS (cuja redação atual é conferida pela Lei n. 13.063/2014).

A cessação do recebimento do benefício, uma vez constatada a recuperação da capacidade de trabalho do aposentado, obedece às regras do art. 47 da Lei n. 8.213/1991, abaixo relacionadas, procurando permitir ao segurado o retorno gradual ao mercado de trabalho para tornar a prover os meios necessários à manutenção de sua subsistência.

Para os segurados empregados, urbanos ou rurais, uma vez estando suspenso o contrato de trabalho, na forma do art. 475 da Consolidação das Leis do Trabalho, e tendo sido verificada a recuperação total da capacidade de trabalho, o benefício cessará de imediato, caso não tenham se passado cinco anos entre a concessão do benefício e a recuperação.

Se a recuperação do segurado empregado for apenas parcial, e este for considerado apto para função diversa da que exercia, ou aquele cuja “alta” sobrevier

em tempo posterior a cinco anos da concessão do benefício, então a estes será assegurada a percepção do benefício por mais dezoito meses, sem prejuízo do retorno à atividade, sendo que, nos primeiros seis meses da volta à ativa, o benefício será pago integralmente, do sétimo ao décimo segundo mês será pago com redução de 50% em seu valor e, nos seis últimos meses – do décimo terceiro ao décimo oitavo mês, será pago o benefício com redução de 75%.

Aos empregados aplicam-se as regras do art. 475 da Consolidação das Leis do Trabalho. Para isso, o INSS emitirá certificado de capacidade para o empregado postular seu emprego de volta. Segundo este artigo da Consolidação, o empregado que for aposentado por invalidez, recuperando a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, terá direito a retornar para a função que ocupava ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador o direito de indenizá-lo em resilição contratual sem justa causa, salvo na hipótese de ser o empregado portador de estabilidade, quando esta deverá ser respeitada.

Ante a inaplicabilidade dos arts. 477, 478 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho, a partir da adoção do FGTS como regime único de proteção do emprego contra a despedida imotivada, há que se interpretar que o empregador que desejar dispensar o empregado não estável pagará a indenização compensatória da dispensa imotivada igual a 40% do montante dos depósitos do FGTS devidos no curso do contrato de trabalho e, no caso de estável, pagará a indenização equivalente ao período de garantia de emprego, mais a indenização de 40% do FGTS.

Concordamos novamente com *Russomano*:

Assim sendo, após dezoito meses de recebimento do valor da aposentadoria com reduções sucessivas e crescentes, cessará, definitivamente, o benefício.

Nessa hipótese, a aposentadoria será mantida, nas condições indicadas, sem prejuízo – diz o legislador – da volta do segurado ao trabalho (...)

*Esse dispositivo sempre nos autorizou a afirmação de que o segurado tem direito de retornar à sua atividade normal e, no caso de estar protegido pela Consolidação das Leis do Trabalho, de ser readmitido no cargo que exercia, anteriormente, na empresa, ou receber indenização (...)*¹⁰

Não discrepa o entendimento jurisprudencial trabalhista a respeito, preconizado na Súmula n. 160 do Tribunal Superior do Trabalho: “Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retomar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei”.

Aos demais segurados aplica-se o seguinte: sobrevindo a recuperação plena nos cinco anos subsequentes à concessão do benefício, a estes será concedido o benefício ainda por tantos meses quantos foram os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Já se a recuperação for parcial, ocorrer após os cinco anos, ou o segurado for declarado apto para o exercício de função diversa da que exercia antes da aposentação, aplicar-se-á a mesma regra da supressão gradativa do benefício, em dezoito meses.

É garantido ao segurado que retornar à atividade que este possa requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal. Ou seja, o aposentado por invalidez que volte a trabalhar, caso seja vítima de nova incapacidade, ou implemente direito a outro benefício de aposentadoria, poderá requerê-lo a qualquer tempo, não havendo obrigação de prazo carencial entre os dois benefícios, ou compensação de valores percebidos a título de aposentadoria por invalidez.

Cabe ainda consignar que há decisões do STJ dando conta da possibilidade de cumulação de aposentadoria por invalidez e subsídio decorrente de exercício de mandato eletivo, reconhecendo que a incapacidade para o exercício da atividade profissional não significa necessariamente invalidez para os atos da vida política (AgRg no REsp 1.412.872/CE, 1ª Turma, Ministro Ari Pargendler, *DJe* de 18.12.2013; AgRg no REsp 1.307.425/SC, 2ª Turma, Ministro Castro Meira, *DJe* de 2.10.2013).

Comprovados os requisitos para a aposentadoria por invalidez e sobrevindo o óbito do autor no curso do processo, é possível a conversão daquele benefício em pensão por morte, não caracterizando julgamento *ultra* ou *extra petita*, por ser este benefício consequência daquele. Nesse sentido: STJ, REsp 1.108.079/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, *DJe* de 3.11.2011.

38.2.5 Da possibilidade de transformação da aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade

De acordo com a regra contida no art. 55 do Decreto n. 3.048/1999, a aposentadoria por idade poderia ser decorrente da transformação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, desde que requerida pelo segurado e observado o cumprimento da carência exigida na data de início do benefício a ser transformado.

No entanto, esse dispositivo foi revogado pelo Decreto n. 6.722, de 2008, impossibilitando essa transformação direta que muitas vezes representava um acréscimo de renda em face da aplicação do fator previdenciário positivo.

Após isso, o art. 212 da IN 45/2010 previu que: “É vedada a transformação de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença em aposentadoria por idade para requerimentos efetivados a partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do Decreto nº 6.722, de 2008, haja vista a revogação do art. 55 do RPS.” O entendimento se manteve na IN 77/2015.

Cabe ressaltar primeiro, no tocante à norma regulamentar, que ela é claramente inconstitucional, vez que não respeita o direito adquirido daqueles que implementaram o requisito para a aposentadoria por idade antes do advento do Decreto n. 6.722/2008, mas que fizeram o requerimento após 30 de dezembro de 2008. Ao mencionar apenas “requerimentos efetivados a partir de 31 de dezembro de 2008” a norma deixa de prever o direito adquirido dos segurados, e quanto a eles, é inaplicável.

Para esses segurados obviamente não poderia haver qualquer restrição da transformação de benefícios por incapacidade em aposentadoria por idade, já que obtiveram o direito a aplicação da norma vigente na data da implementação dos requisitos. Portanto, se o preenchimento dos requisitos idade e carência foram anteriores a 30.12.2008, não cabe o indeferimento do pedido, mesmo que o requerimento se dê após a mudança legislativa. Nesse sentido: TNU, PEDILEF 50017381320114047207, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, *DOU* de 7.6.2013.

Quanto à questão do recálculo da RMI, não havendo períodos intercalados de atividade laboral, aplica-se também a orientação do STF, oriunda do julgamento da Repercussão Geral no RE 583.834/SC, que afasta a possibilidade da aplicação do art.

29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991 (RE 583.834/SC, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, *DJe* de 14.2.2012).

Cumpre destacar que também existe a possibilidade de conversão da aposentadoria por tempo de contribuição, por idade ou especial em aposentadoria por invalidez, desde que o segurado tenha preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez na época em que foi concedido o primeiro benefício. Nessa hipótese, o marco inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado na data da concessão da aposentadoria originária. Nesse sentido: TRF4, AC 5013611-31.2011.404.7200, Quinta Turma, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, j. 12.1.2017; TRF4, AC 5042309-85.2013.404.7100, Quinta Turma, rel. p/ acórdão Rogério Favreto, j. 3.3.2016.

Questionamento importante é se poderia o segurado voltar a contribuir para a previdência social e postular na sequência o novo benefício.

Vejam os casos em que hipóteses o retorno à atividade pelo aposentado por invalidez encontra regramento:

- a) caso tenha recuperado a capacidade laborativa e retornar voluntariamente à atividade, a sua aposentadoria por invalidez será automaticamente cancelada (art. 46 da Lei n. 8.213/1991).
- b) caso o aposentado por invalidez se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar a realização de nova avaliação médico-pericial e somente depois da perícia médica do INSS concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria será cancelada (art. 47 do RPS).

Segundo o art. 50 do RPS, o segurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal. Em conclusão, o segurado que voltar a exercer atividade remunerada, mesmo que por um período curto, poderá requerer a qualquer tempo a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, computando o lapso intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez como tempo de contribuição (art. 55, II, da Lei n. 8.213/1991).

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/POR INCAPACIDADE PERMANENTE

BENEFÍCIO	Códigos da Espécie (INSS): B-32 (previdenciária); B-92 (acidentária)
Evento Gerador	Incapacidade permanente para toda e qualquer atividade laborativa, insuscetível de reabilitação. – Súmula n. 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”. – Súmula n. 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.”
Beneficiários	Todos os segurados do RGPS, para a aposentadoria por invalidez previdenciária. No caso de aposentadoria por acidente do trabalho (B-92), somente o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial.
Carência	a) não é exigida, em caso de acidente do trabalho (e situações equiparadas) ou acidente de outra natureza, e no caso de doenças tipificadas no art. 151 da Lei n. 8.213/1991 como graves, contagiosas ou incuráveis; b) 12 contribuições mensais, nos demais casos.
Enfermidade Preexistente à	– Não será concedido o benefício, caso o segurado já seja portador da enfermidade incapacitante antes de sua filiação ao RGPS, salvo em caso de progressão ou agravamento desta após o início da atividade laboral que o vinculou ao Regime.

Filiação	– “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social” (Súmula n. 53 da TNU).
Qualidade de Segurado	É devido o benefício, mesmo que a enfermidade seja diagnosticada durante o período de graça de que trata o art. 15 da Lei n. 8.213/1991.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; c) Para os benefícios requeridos após a publicação da EC n. 103/2019: 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência;
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
	– Até o advento da EC n. 103/2019: 100% do salário de benefício, em todos os casos.

Renda Mensal Inicial	Para os fatos geradores ocorridos após a publicação da EC 103/2019: – aposentadoria por incapacidade permanente (não acidentária): 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição no caso dos homens e dos 15 anos, no caso das mulheres; – aposentadoria por incapacidade permanente quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho: 100% do
Período Básico de Cálculo	salário de benefício. O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER.
Data de Início do Benefício	I – Quando precedido de auxílio-doença: a partir do dia seguinte ao da cessação daquele, por força de conclusão da perícia do INSS. II – Quando não precedido de auxílio-doença: Para o Segurado Empregado: a) a partir do 16º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade. Para os demais segurados: a) a partir do 1º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º

	dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade.
Duração	– Indeterminada. Cessa com a recuperação da capacidade laborativa (podendo ser cancelada a qualquer tempo) ou com a morte do segurado. – O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 (art. 43, § 5º, da LBPS).
Observações	As regras gerais da aposentadoria por invalidez encontram-se no art. 201, I, da CF, nos arts. 42 a 47 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 43 a 50 do Decreto n. 3.048/1999.

38.3 AUXÍLIO-ACIDENTE

O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização, sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza – e não somente de acidentes de trabalho –, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia – Lei n. 8.213/1991, art. 86, *caput*.

Por força da MP n. 905/2019, será devido somente enquanto persistirem as condições que ensejaram sua concessão. Na hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio-acidente, este será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Não há por que confundi-lo com o auxílio-doença: este somente é devido enquanto o segurado se encontra incapaz, temporariamente, para o trabalho; o auxílio-acidente, por seu turno, é devido após a consolidação das lesões ou perturbações funcionais de

que foi vítima o acidentado, ou seja, após a “alta médica”, não sendo percebido juntamente com o auxílio-doença, mas somente após a cessação deste último – Lei n. 8.213/1991, art. 86, § 2º.

38.3.1 Beneficiários

Têm direito ao recebimento do auxílio-acidente o empregado (urbano, rural e doméstico), o trabalhador avulso e o segurado especial, conforme se observa dos arts. 18, § 1º, com a redação conferida pela LC n. 150/2015, e 39, I, da Lei n. 8.213/1991.

O benefício em questão passou a ser devido em relação a acidentes de qualquer natureza (e não só acidentes do trabalho) a partir da redação conferida pela Lei n. 9.032/1995, não se aplicando a acidentes não ligados ao trabalho ocorridos até 29.4.1995. Em compensação, a redação original do art. 86 da Lei n. 8.213/1991 previa o cabimento de tal benefício a acidentes sofridos por presidiários que exercessem atividade remunerada, o que deixou de ser previsto com a redação dada pela Lei n. 9.032/1995.

Os médicos-residentes, apesar de serem contribuintes individuais, tinham direito à proteção acidentária por força da Lei n. 6.932/1981, sendo que o Regulamento da Previdência Social previu a concessão do auxílio-acidente a estes até a alteração da redação do art. 104 do Decreto n. 3.048/1999 pelo Decreto n. 4.032/2001, em 26.11.2001.

Contribuintes individuais e segurados facultativos não fazem jus a esse benefício, segundo a interpretação dominante, por não estarem enquadrados na proteção acidentária (art. 19 da Lei n. 8.213/1991). Nesse sentido: TRF4, AC 0023410-26.2014.404.9999, 5ª Turma, Rel. Juiz Federal Luiz A. Bonat, *DE* de 26.4.2016; AC 0003072-26.2017.4.04.9999, TRS-SC, Rel. Des. Paulo A. B. Vaz, *DE* 5.4.2018).

A Constituição Federal não estabelece distinção entre os segurados da Previdência Social no tocante ao auxílio-acidente. Portanto, entendemos que deve ser reconhecido o direito ao tratamento isonômico entre os segurados do RGPS. Por outro lado, a ausência de previsão na Lei n. 8.213/1991 não impede a concessão do auxílio-acidente ao contribuinte individual, pois a contribuição que financia esse benefício não é da responsabilidade dos segurados. Nesse sentido: Recurso Cível 5000361-

91.2012.404.7200/SC, 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, Rel. p/ acórdão Juiz Federal João Batista Lazzari, Sessão de 13.11.2012. Todavia, a TNU decidiu, em julgamento representativo de controvérsia (Tema 201), negar provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, com a fixação da seguinte tese: “o contribuinte individual não faz jus ao auxílio-acidente, diante de expressa exclusão legal” (PUIL 0002245-25.2016.4.03.6330/SP, Rel. Taís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, j. 9.10.2019).

Quanto aos segurados empregados domésticos, foi a EC n. 72/2013 que acabou com a indevida discriminação a essa categoria de trabalhadores, tendo a matéria sido regulamentada pela LC n. 150, de 1.6.2015. Entendemos, no entanto, que o benefício sempre foi devido, ou ao menos, a partir da promulgação da EC n. 72, com base na regra geral prevista no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

Em relação aos segurados especiais, o TRF da 4ª Região uniformizou o entendimento de que fazem jus à concessão de auxílio-acidente independentemente do recolhimento de contribuições (EINF 0009884-60.2012.404.9999/RS, 3ª Seção, Rel. Des. Federal Néfi Cordeiro, *DE* de 25.07.2013). Essa decisão está em consonância com a nova redação do art. 39, I, da Lei n. 8.213/1991, a qual foi conferida pela Lei n. 12.873/2013. A matéria foi analisada pelo STJ sob o rito de julgamento de recursos repetitivos – Tema 627, sendo fixada a seguinte tese:

“O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à vigência da Lei n. 12.873/2013, que alterou a redação do inciso I do artigo 39 da Lei n. 8.213/91, não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio-acidente.” (REsp 1.361.410/RS, 1ª Seção, *DJe* 21.2.2018)

A Previdência Social passou a conceder o auxílio-acidente no período de graça somente a partir da nova redação do art. 104, § 7º, conferida pelo Decreto n. 6.722, de 2008. A restrição até então adotada na via administrativa não encontrava amparo legal. E a qualidade de segurado é mantida enquanto for recebido o auxílio-acidente. Nesse sentido, art. 137, I, da IN INSS/PRES n. 77/2015; TNU PEDILEF 0502859-55.2014.4.05.8312, julgamento em 16.6.2016).

É devido o benefício a partir da data em que a perícia médica do INSS concluir, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho ou não, haver no segurado sequela definitiva enquadrada nas situações do Anexo III do Regulamento da Previdência Social, ensejando redução da capacidade funcional, considerando-se, para este fim, a atividade realizada na época do acidente (§ 8º do art. 104, inserido pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003).

Segundo precedentes jurisprudenciais, o benefício de auxílio-acidente é devido se e quando comprovado pelo conjunto probatório que o segurado é portador de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza determinadora de redução da capacidade para o trabalho habitual, não exigindo, a legislação em vigor, grau, índice ou percentual mínimo de incapacidade. Nesse sentido: TRF4, Embargos Infringentes 5003477-27.2011.404.7108, 3ª Seção, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, *DE* de 7.6.2013; TNU, PEDILEF 50017838620124047108, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, *DOU* de 16.5.2014.

O STJ firmou, a esse respeito, tese em sede de recursos repetitivos com o seguinte teor: “Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão” (Tema 416).

De um acidente ocorrido com o segurado podem resultar danos irreparáveis, insuscetíveis de cura, para a integridade física do segurado. Tais danos, por sua vez, podem assumir diversos graus de gravidade; para a Previdência Social, o dano que enseja direito ao auxílio-acidente é o que acarreta perda ou redução na capacidade de trabalho (redução esta qualitativa ou quantitativa), sem caracterizar a invalidez permanente para todo e qualquer trabalho. Exemplificando, um motorista de ônibus, vítima de acidente de trânsito, do qual resultem sequelas em seus membros inferiores, que o impossibilitem de continuar dirigindo, estará incapaz definitivamente para a função que exercia, mas não estará totalmente incapaz para toda e qualquer atividade (podendo desenvolver atividades manuais, que não exijam o uso dos membros inferiores). Na hipótese, o segurado terá direito a receber o auxílio-acidente.

Não rendem ensejo ao auxílio-acidente os casos em que o acidentado apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa, e, em caso de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho – Regulamento, art. 104, § 4º.

O STJ estabeleceu que o segurado que tenha adquirido lesão caracterizada como causadora de incapacidade parcial e permanente tem direito a receber auxílio-acidente, mesmo que essa lesão tenha caráter reversível.

A tese firmada em sede de recursos repetitivos no STJ foi que: “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença” (Tema 156).

De acordo com o § 5º do art. 104 do Decreto n. 3.048/1999, a perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo entre o trabalho e o agravo, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

Todavia, a jurisprudência do STJ definiu a questão em sede de análise de recursos repetitivos e também em Súmula:

Tema 22: “Comprovados o nexo de causalidade e a redução da capacidade laborativa, mesmo em face da disacusia em grau inferior ao estabelecido pela Tabela Fowler, subsiste o direito do obreiro ao benefício de auxílio-acidente.”

Súmula n. 44: “A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário.”

As regras que disciplinam o auxílio-acidente estão previstas no art. 86 da Lei n. 8.213/1991 e no art. 104 do Decreto n. 3.048/1999.

38.3.2 Período de carência

A concessão do auxílio-acidente independe do número de contribuições pagas, mas é preciso ter a qualidade de segurado. Vale dizer, dependentes de pessoa que nunca tenha contribuído para o RGPS, ou tenha perdido a qualidade de segurado, não fazem jus a este benefício.

38.3.3 Data de início do benefício

O benefício tem início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, ou, na data da entrada do requerimento (DER), quando não precedido de auxílio-doença. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PRECEDENTES.

1. É assente na recente jurisprudência desta Corte o entendimento de que o termo inicial do benefício acidentário deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

2. Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1209952/PR, Rel. Des. convocado Celso Limongi, 6ª Turma, DJe 21.3.2011).

Salienta-se que o agendamento via internet ou pelo telefone 135 sequer preveem o requerimento de auxílio-acidente, sendo, portanto, inadmissível a exigência de prévio ingresso na via administrativa neste caso – Súmula n. 89 do STJ, presumindo-se daí que a perícia do INSS indeferiu o auxílio-acidente quando da cessação do auxílio-doença.

Quando a matéria é levada a juízo, incumbe ao perito judicial identificar a existência ou não de sequela geradora do direito, não podendo se esquivar de elaborar laudo conclusivo – favorável ou contrário – à matéria, sob pena de nulidade do feito por cerceamento do direito de defesa dos interesses do segurado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PRETENDENDO O AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. RETORNO À VARA DE ORIGEM PARA DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS (TJPR, AC 830291-6, 6ª Câmara Cível, Rel. Luiz Osório Moraes Panza, julg. 19.6.2012).

38.3.4 Renda mensal inicial

O auxílio-acidente mensal passou a corresponder a 50% do salário de benefício a partir da Lei n. 9.032/1995 e será devido até a véspera de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Esse critério perdurou até o advento da MP n. 905/2019, que fixou nova regra, de cálculo, qual seja: “50% (cinquenta por cento) do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito”. Com isso, em caso de acidente comum (não relacionado ao trabalho), o coeficiente poderá chegar à 30% do salário de benefício do segurado.

Na redação original do art. 86, § 1º, da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-acidente, mensal e vitalício, correspondia, dependendo da gravidade das sequelas, a 30%, 40% ou 60% do salário de contribuição do segurado vigente no dia do acidente, não podendo ser inferior a esse percentual do seu salário de benefício.

Conforme orientação adotada pelo STJ, seria cabível estender a incidência da lei nova mais vantajosa não só aos benefícios em manutenção, mas a todos os segurados, independentemente da lei vigente na data do sinistro. Assim, a Lei n. 9.032/1995 que fixou o coeficiente único de 50% para o auxílio-acidente seria aplicável para majorar a renda mensal dos benefícios concedidos anteriormente a sua entrada em vigor (REsp 932597/SP, 5ª Turma, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 10.3.2008).

Entretanto, o STF acabou decidindo em sentido oposto, no julgamento de repercussão geral a seguir transcrito, fulminando essa possibilidade de revisão:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.

LEI Nº 9.032/95. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA CORTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (RE 613033, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe-110, publ. 9.6.2011).

Outra questão que se observa em discussão é o cabimento da exigência de que a renda mensal do auxílio-acidente não seja inferior a um salário mínimo. Todavia, a jurisprudência não vem acolhendo a teoria, considerando que não se trata de benefício substitutivo da remuneração. Nesse sentido:

TRF4 – Súmula n. 105: “Inexiste óbice à fixação da renda mensal do auxílio-acidente em patamar inferior ao salário mínimo, uma vez que tal benefício constitui mera indenização por redução de capacidade para o trabalho, não se lhe aplicando, assim, a disposição do art. 201, § 2º, da Constituição Federal”.

O STF não sinaliza no sentido de admitir a discussão da matéria em sede de Recurso Extraordinário, entendendo se tratar de divergência sobre interpretação de matéria infraconstitucional:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 201, § 2º, DA CF. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL

(ARE 705.141, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16.11.2012).

Dúvidas surgem quanto ao cálculo da renda mensal do auxílio-acidente quando o salário de benefício apurado seja inferior ao salário mínimo. A jurisprudência do STJ entende que, embora não seja cabível a fixação do auxílio-acidente em valor igual ou maior que o salário mínimo, o salário de benefício que lhe serve de base não pode ser

inferior ao mínimo legal, acarretando que o valor pago a título de renda mensal inicial do auxílio-acidente seja de, pelo menos, 50% do salário mínimo vigente ao tempo da concessão:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 86, § 1º, DA LEI 8.213/91. AUXÍLIO-ACIDENTE. 50% DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. O art. 201 da Constituição Federal estabelece que a previdência social atenderá à cobertura dos eventos decorrentes de acidente do trabalho, nos termos da lei. A Lei n.º 8.213/91, em seu art. 86, § 1º, dispõe que o auxílio-acidente corresponderá a 50% do salário de benefício do segurado, que, por sua vez, não será inferior a um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data do benefício. Recurso provido.

(REsp 263.595/PB, 5ª Turma, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ 8.10.2001).

O segurado especial receberá benefício equivalente a 50% do salário mínimo. Caso esteja contribuindo facultativamente, terá o benefício concedido com base no salário de contribuição.

O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. Não é permitida a acumulação de auxílios-acidente. O valor do benefício, em qualquer caso, poderá ser inferior ao salário mínimo, uma vez que não se trata de benefício substitutivo do salário de contribuição.

De acordo com a orientação do STJ, deve ser considerado, para fins de auxílio-acidente, o percentual estabelecido pela lei vigente no momento em que se dá o agravamento das lesões incapacitantes do beneficiário, e não o do momento em que o benefício foi concedido inicialmente. O agravamento da lesão incapacitante tem como consequência a alteração do auxílio-acidente, sendo considerado um novo fato gerador para a concessão do benefício. Dessa forma, o agravamento da lesão gera a concessão de um novo benefício, devendo-se aplicar a lei em vigor na data do fato agravador, por incidência do princípio *tempus regit actum* (AgRg no REsp 1.304.317-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 11.12.2012).

Quanto à possibilidade de cumulação do auxílio-acidente e de aposentadoria a Primeira Seção do STJ, em contrariedade com os precedentes anteriores da Terceira Seção do STJ, firmou orientação (Recurso Especial julgado pelo Regime de Recurso Repetitivo) no sentido de que a cumulação de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria só é possível se a eclosão da doença incapacitante e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei n. 8.213/1991, promovida pela MP n. 1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei n. 9.528/1997.

A matéria acabou sendo objeto da Súmula n. 507 do STJ, que possui o seguinte teor: “A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho”.

Quanto ao momento em que ocorre a lesão incapacitante em casos de doença profissional ou do trabalho, deve ser observada a definição do art. 23 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual se considera “como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro” (REsp 1.296.673/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, *DJe* 3.9.2012).

A possibilidade de cumulação do auxílio-acidente (fator gerador anterior à Lei n. 9.528/1997) com aposentadoria deverá ser apreciada pelo STF, que reconheceu a existência de repercussão geral no RE 687.813/RS, Relator Ministro Luiz Fux, *DJe* de 18.10.2012.

38.3.5 Suspensão e cessação do benefício

O auxílio-acidente deixou de ser vitalício e passou a integrar o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria. Essa disposição, contida no art. 31 da Lei n. 8.213/1991, foi restabelecida pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997, pondo fim a uma interminável polêmica.

A disciplina do benefício em comento retirou-lhe a vitaliciedade, porém manteve

sua percepção desde a cessação do auxílio-doença até a concessão de aposentadoria – § 1º do art. 86 da Lei do RGPS.

No entanto, a MP n. 905/2019 alterou novamente a LBPS para estabelecer que, somente na hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio-acidente, o auxílio será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Ou seja, o segurado terá direito e será devido o benefício somente enquanto persistirem as sequelas. Isso pode levar o INSS a efetuar revisões periódicas para verificar essas condições.

O auxílio-acidente não cessa pela percepção de salários, muito menos pela condição de desemprego do beneficiário.

No caso de novo auxílio-doença, ocasionado por outra enfermidade que não a causadora da sequela que deu origem ao auxílio-acidente, o segurado receberá os dois benefícios (auxílio-acidente e auxílio-doença) cumulativamente.

Quando o segurado em gozo de auxílio-acidente fizer jus a um novo auxílio-acidente, em decorrência de outro acidente ou de doença, serão comparadas as rendas mensais dos dois benefícios e mantido o benefício mais vantajoso.

38.3.6 Manutenção do auxílio-acidente cumulado com aposentadoria de outro regime

O art. 129 do Decreto n. 3.048/1999 dispõe que “o segurado em gozo de auxílio-acidente terá o seu benefício encerrado na data da emissão da certidão de tempo de contribuição”. Com a devida vênia, a leitura do art. 86 da Lei do RGPS não autoriza tal interpretação.

A Lei n. 9.528, de 10.12.1997, ao vedar a acumulação do auxílio-acidente com qualquer aposentadoria, estabeleceu como compensação que “O valor mensal do auxílio-acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no art. 29 e no art. 86, § 5º” (art. 31 da Lei n. 8.213/1991, restabelecido com nova redação conferida pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997).¹¹

Dessa forma, o legislador procurou amenizar os efeitos da nova norma – que

afastou o caráter de vitaliciedade ao auxílio-acidente – possibilitando ao segurado recuperar parte do prejuízo com a elevação do valor da aposentadoria a ser concedida pelo RGPS.

Todavia, o INSS tem se excedido na interpretação da Lei n. 9.528/1997 e está cancelando o auxílio-acidente dos segurados que obtêm aposentadoria por outro regime previdenciário. Ou seja, o INSS, tomando conhecimento de que o beneficiário de auxílio-acidente passou a gozar de aposentadoria por regime próprio, está cancelando o auxílio-acidente concedido pelo RGPS.

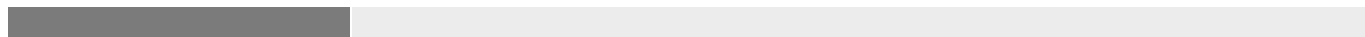
Esse procedimento foge à lógica interpretativa em relação aos efeitos da Lei n. 9.528/1997. A referência a qualquer aposentadoria só pode ser entendida às concedidas pelo RGPS e não por outros regimes. Tanto é assim, que essa Lei previu a compensação pela cessação do auxílio-acidente com o incremento do valor da aposentadoria a ser deferida.

A normatização interna do INSS prevê, também de modo ilegal, a cessação do benefício de auxílio-acidente “quando da emissão de certidão de tempo de contribuição”, situação que não guarda nenhuma congruência com a Lei n. 8.213/1991, tampouco com o Regulamento. Por tal razão, a jurisprudência vem rechaçando o procedimento:

A MERA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZA O CANCELAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. EVENTUAL CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIABILIDADE, NO CASO EM TESTILHA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM CARÁTER VITALÍCIO, OU SEJA, ANTERIORMENTE AO ADVENTO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1596-14 DE 10.11.97. DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP, AI 7513305600, 16ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento, publ. 8.5.2008).

QUADRO-RESUMO – AUXÍLIO-ACIDENTE



BENEFÍCIO	AUXÍLIO-ACIDENTE Códigos da Espécie (INSS): B-36 (previdenciário) ou B-94 (acidentário)
Evento Gerador	– Segurado que sofre acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. – Requisitos para a concessão do auxílio-acidente: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (sequela), e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade.
Beneficiários	Segurados empregados, inclusive o doméstico, trabalhadores avulsos e segurados especiais.
Carência	Não é exigida.
Cumulatividade	O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social exceto aposentadoria. – Súmula n. 507 do STJ: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".
Suspensão do Benefício	O auxílio-acidente será suspenso quando da concessão ou da reabertura do auxílio-doença, em razão do mesmo acidente ou de doença que lhe tenha dado origem, sendo restabelecido quando da cessação do auxílio-doença.
	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de

Salário de Benefício	29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; c) Para os benefícios requeridos após a publicação da EC n. 103/2019: 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Renda Mensal Inicial	– 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, pelos índices de atualização dos benefícios do RGPS. – A partir da MP n. 905/2019: 50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER.

Data de Início do Benefício	A partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser verificado de ofício pela perícia do INSS.
Duração	– Indeterminada. Cessa com a aposentadoria ou com a morte do segurado, o que ocorrer primeiro. – A partir da MP n. 905/2019, será devido somente enquanto persistirem as sequelas ou até a véspera do início de qualquer aposentadoria.
Observações	As regras gerais do auxílio acidente encontram-se no art. 201 da CF, no art. 86 da Lei n. 8.213/1991 (com alterações da MP n. 905/2019) e no art. 104 do Decreto n. 3.048/1999.

-
- ¹ O médico residente (mesmo na condição de contribuinte individual) fazia jus ao benefício na forma da Lei n. 8.138/1990, que incluiu o § 5º no art. 4º da Lei n. 6.932/1981. Tal regra, todavia, foi tacitamente revogada pela Medida Provisória n. 536, de 24.6.2011, convertida na Lei n. 12.541/2011, passando a fazer jus apenas ao auxílio-doença previdenciário, tal como demais contribuintes individuais.
- ² MARTINS, Sergio Pinto. *Op. cit.*, pp. 272-273.
- ³ SAVARIS, José Antonio. *Curso de perícia judicial previdenciária*. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 29.
- ⁴ Decisão na íntegra em: <http://www.conjur.com.br/2005-jul-01/stf_suspende_medida_provisoria_auxilio-doenca?pagina=7>. Acesso em 9 out. 2016.
- ⁵ MARTINS, Sergio Pinto. *Op. cit.*, p. 274.
- ⁶ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 135.
- ⁷ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. Brasília, Rede Brasil/LTr, fev./1999.
- ⁸ COIMBRA, J. R. Feijó. *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed., Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997, p. 121.
- ⁹ RUSSOMANO, Mozart Victor. *Comentários...*, cit., p. 144.
- ¹⁰ *Comentários...*, cit., p. 148.
- ¹¹ “A alteração foi prejudicial ao segurado, por dois motivos. Primeiro, porque, incluídos os valores do auxílio-acidente no salário de contribuição para o cálculo de aposentadoria, após aplicados os índices de correção monetária, o fator previdenciário e o coeficiente, aquele valor restará diluído, de modo que não representará acréscimo na renda mensal do novo benefício idêntico ao da renda mensal do auxílio-acidente. Segundo, caso o novo benefício ultrapasse o valor do teto, haverá redução, ao passo que, no regime anterior, não estava descartada a hipótese de que a aposentadoria, somada ao auxílio-acidente, superasse o valor do

teto, sem ferir a lei, na medida em que se tratava de dois benefícios diversos” (ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado/Esmafe, 2003. p. 267-268).

BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO À FAMÍLIA E À MATERNIDADE

.....

A proteção previdenciária voltada à proteção da família e à maternidade abrange os benefícios de pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade e salário-família. Vejamos a seguir as características de cada um desses benefícios.

39.1 PENSÃO POR MORTE

A pensão por morte é o benefício pago aos dependentes do segurado, homem ou mulher, que falecer, aposentado ou não, conforme previsão expressa do art. 201, V, da Constituição Federal. Trata-se de prestação de pagamento continuado, substitutiva da remuneração do segurado falecido.

A pensão por morte pode ter origem comum ou acidentária.

Quando se trata de falecimento por acidente do trabalho ou doença ocupacional, a pensão por morte é considerada acidentária. Quando o óbito for decorrente de causas diversas é considerada como de origem comum. A diferenciação é importante para definição da competência jurisdicional para concessão e revisão do benefício (Justiça Federal ou Justiça Estadual) e também para os reflexos que podem gerar, dentre os quais a indenização a ser exigida dos causadores do acidente do trabalho (competência da Justiça do Trabalho).

E, a partir da EC n. 103/2019, caso o segurado não esteja aposentado, a definição da causa do óbito tem relação com o cálculo do valor da renda mensal da pensão. Se o óbito for decorrente de acidente do trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, a aposentadoria que serve de base será equivalente a 100% do salário de benefício. Na hipótese de o óbito decorrer de causa diversa, a aposentadoria que servirá de base terá um coeficiente de 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20

anos de contribuição, no caso dos homens, e dos 15 anos, no caso das mulheres.

Necessário destacar que a pensão é devida com morte real ou presumida. Daí por que não há como se cogitar de regras de transição em matéria de pensão por morte: a regra a ser aplicada é a da data do óbito (princípio *tempus regit actum*). Nesse sentido, a Súmula n. 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

As regras gerais sobre a pensão por morte estão disciplinadas nos arts. 23 e 24 da EC n. 103/2019, e naquilo que não conflita com esses dispositivos, nos arts. 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991, com as alterações promovidas pelas Leis n. 13.135, n. 13.146 e n. 13.183/2015, pela Lei n. 13.846/2019 e, ainda, pelos arts. 105 a 115 do Decreto n. 3.048/1999.

39.1.1 Requisitos para a concessão do benefício

O risco social a ser coberto pela Previdência Social, no caso, é a subsistência de dependentes do segurado do RGPS, assim considerados os que estão arrolados no art. 16 da Lei de Benefícios. Assim, os requisitos para a concessão do benefício são:

- a qualidade de segurado do falecido;
- a morte real ou presumida deste;
- a existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS;
- para os óbitos ocorridos a partir de 15.1.2015, o cônjuge, companheiro ou companheira terá que comprovar que a morte ocorreu depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável (na inexistência dessas provas, a pensão tem duração de quatro meses, salvo na hipótese de o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho; ou se o cônjuge ou companheiro for portador de invalidez ou deficiência).

Não é devida pensão por morte quando na data do óbito tiver ocorrido a perda da

qualidade de segurado, salvo se o falecido houver implementado os requisitos para obtenção de aposentadoria, ou se, por meio de parecer médico-pericial, ficar reconhecida a existência de incapacidade permanente do falecido, dentro do período de graça. Tal regra se explica pelo fato de que, se o segurado já adquirira direito à aposentadoria, manter-se-ia nessa qualidade por força do disposto no art. 15, inciso I, da Lei do RGPS. Assim, a lei transfere ao dependente do segurado esse direito adquirido, já que, se assim não fosse, perderia o direito à pensão, tão somente pela inércia do segurado.

Nesse sentido a Súmula n. 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”.

A mesma situação ocorre se o segurado, ao tempo do falecimento, era detentor do direito a benefício previdenciário por incapacidade temporária, ainda que tenha sido indeferido pelo INSS e somente reconhecido em Juízo. É que a sentença, no caso, não cria direito, apenas reconhece que, à época, o segurado perfazia as condições para o deferimento. Ou seja, comprovado que o segurado estava doente e somente por tal razão deixou de contribuir para a previdência, tendo falecido em razão da mesma doença, seus dependentes têm direito à pensão por morte. Nesse sentido: TRF4, APELREEX 2008.70.00.010340-9, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Eduardo Vandrê Oliveira Lema Garcia, *DE* de 21.1.2010.

A 17ª Vara Federal de Porto Alegre, julgando ação civil pública, determinou ao INSS que reconheça o direito à pensão por morte aos dependentes do segurado que se encontrava incapacitado para o trabalho durante o chamado “período de graça”. A decisão vale para todo o território nacional.

Ao decidir o litígio, o magistrado julgou parcialmente procedente a ação e condenou o INSS a reconhecer a manutenção da condição de segurado do instituidor da pensão por morte quando comprovado que a incapacidade – temporária ou permanente – iniciou durante o período de graça. A manutenção do vínculo também independe do pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que atendidos os demais requisitos legais (ACP n. 5012756-22.2015.4.04.7100/RS, Juiz Federal Bruno R. F. de Oliveira, publ. 13.1.2017). Essa decisão foi confirmada pelo

TRF da 4ª Região: AC/Remessa Necessária nº 5012756-22.2015.4.04.7100/RS, 6ª Turma, j. em 31.10.2017. Seus efeitos estão vigorando, embora estejam pendentes de julgamento os recursos para os tribunais superiores.

Consoante tese firmada pela TNU no Representativo de Controvérsia Tema 148: “a perda da qualidade de segurado constitui óbice à concessão da pensão por morte quando o *de cujus* não chegou a preencher, antes de sua morte, os requisitos para obtenção de qualquer aposentadoria concedida pela Previdência Social, tal como ocorre nas hipóteses em que, embora houvesse preenchido a carência, não contava com tempo de serviço ou com idade bastante para se aposentar”. No caso em análise, o segurado, na data do óbito, tinha vertido 199 contribuições para o RGPS, contava com 50 anos de idade (seria necessário ter 65 anos para ter direito a aposentadoria por idade) e havia perdido a qualidade de segurado.

Discordamos desse entendimento, pois na medida em que o segurado em vida verteu contribuições em número de meses suficientes para a concessão da aposentadoria por idade, embora tenha falecido sem ter cumprido o requisito etário, a pensão por morte deveria ser concedida. A morte do segurado deve ser considerada um infortúnio, que impede o implemento da idade mínima, mas não pode afastar o fato gerador da pensão por morte de quem já cumpriu o período de carência para a concessão da aposentadoria por idade. Posicionamento diverso leva à conclusão de que as contribuições vertidas pelo segurado (acima de 180 meses) não reverterão em nenhum proveito aos dependentes em caso de óbito em data anterior ao preenchimento da idade de 65 anos (se homem) ou 60 anos (se mulher).

39.1.2 Morte presumida

A pensão poderá ser concedida em caráter provisório em caso de morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente depois de seis meses de ausência – art. 78 da Lei n. 8.213/1991. Em caso de desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre, deverá ser paga a contar da data da ocorrência, mediante prova hábil.

O art. 7º do Código Civil determina que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência:

I – se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida;
II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até dois anos após o término da guerra.

A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento.

O art. 88 da Lei de Registros Públicos (Lei n. 6.015/1973) permite a justificação judicial da morte para assento de óbito de pessoas desaparecidas em naufrágio, inundação, incêndio, terremoto ou qualquer outra catástrofe, quando estiver provada a sua presença no local do desastre e não for possível encontrar o cadáver para exame.

São aceitos como prova do desaparecimento: boletim de ocorrência policial, documento confirmando a presença do segurado no local do desastre, noticiário dos meios de comunicação e outros. Nesses casos, quem recebe a pensão por morte terá de apresentar, de seis em seis meses, documento sobre o andamento do processo de desaparecimento até que seja emitida a certidão de óbito.

A 5ª Turma do STJ, em caso relatado pela ministra Maria Thereza de Assis Moura (REsp 414.600), rejeitou o recurso no qual o INSS sustentou que o pagamento do benefício em situação de morte presumida é devido a partir da decisão judicial que reconheceu a morte do segurado. No caso em questão, o ex-segurado desapareceu no mar em junho de 1990 e sua morte foi reconhecida por meio de sentença judicial transitada em julgado em setembro de 1998.

Ainda segundo o STJ, a declaração de ausência para fins previdenciários pode ser feita pelo Juiz Federal que julgar o pedido de pensão por morte: “Conflito negativo de competência. Justiça Federal e Estadual. Ação declaratória de ausência. Inexistência de bens para arrecadar. Fins previdenciários. Competência do Juízo Federal. Outros eventuais direitos a serem postulados perante juízo próprio” (CC 200701371203, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ de 20.9.2007).

39.1.3Direito à pensão quando o segurado esteja inadimplente com a Previdência

Frequentemente nos deparamos com o seguinte questionamento: “os dependentes podem, para fins de recebimento da pensão, efetuar a regularização das contribuições em mora do segurado contribuinte individual, desde que demonstrado o exercício de atividade laboral no período anterior ao óbito?”.

A Lei n. 13.846/2019 alterou o art. 17 da Lei n. 8.213/1991 e passou a prever expressamente em seu § 7º que “não será admitida a inscrição *post mortem* de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo”. Todavia, o tema merece maiores e mais profundas considerações.

Em primeiro lugar, convém apontar que o problema em questão se revela pertinente apenas quando o segurado esteja classificado como contribuinte individual e preste serviços exclusivamente a pessoas físicas. Isso porque, se caracterizado como segurado empregado, inclusive doméstico, trabalhador avulso e contribuinte individual que presta serviços a pessoa jurídica, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do tomador de serviços, não se podendo negar o direito à pensão pela ausência de recolhimentos, quando comprovada a atividade laborativa no período antecedente ao óbito ou morte presumida.

Em relação ao contribuinte individual que presta serviços a pessoas físicas somente (ex.: taxista, faxineira diarista), entendemos que, ocorrendo trabalho remunerado e não havendo recolhimento das contribuições, o que há é mora tributária, permanecendo o indivíduo com a qualidade de segurado, já que a filiação previdenciária, como já visto no capítulo pertinente, se dá automaticamente a partir do exercício de atividade remunerada, para todos os segurados obrigatórios, incluindo-se o contribuinte individual (§ 1º do art. 20 do Dec. n. 3.048/1999). Ou seja, os dependentes do segurado podem, para fins de recebimento da pensão, efetuar o pagamento das contribuições em mora do segurado contribuinte individual, desde que demonstrado o exercício de atividade laboral no período anterior ao óbito.

Tenha-se como exemplo um taxista que, tendo obtido a autorização para explorar o serviço, tenha sofrido acidente e vindo a falecer antes do dia 15 do segundo mês de atividade (data do vencimento da contribuição previdenciária referente ao primeiro mês de trabalho como contribuinte individual). No caso, não há “regularização”, mas cumprimento de obrigação tributária preexistente, a qual não foi satisfeita pelo

devedor em razão de seu falecimento.

Nesse sentido eram os precedentes jurisprudenciais (v.g., TRF da 4ª Região, AC 5000354-43.2010.404.7209, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Rogério Favreto, DE de 9.8.2012), a qual foi modificada em face da orientação atual do STJ. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. PENSÃO POR MORTE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES POST MORTEM. IMPOSSIBILIDADE. Revisando a jurisprudência desta Corte, providência do colegiado para a segurança jurídica da final decisão esperada, passa-se a adotar o critério da egrégia Corte Superior no sentido de que é imprescindível o recolhimento das contribuições respectivas pelo próprio segurado quando em vida para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte. Desta forma, não há base legal para uma inscrição post mortem ou para que sejam regularizadas as contribuições pretéritas, não recolhidas em vida pelo de cujus (REsp 1.328.298/PR, Rel. Ministro Castro Meira, DJ 28.9.2012) (TRF/4, EINF 2009.70.99.003149-9, 3ª Seção, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, DE de 8.10.2014).

Registramos, também, a edição de súmula pela TNU em sentido contrário ao que defendemos: “52 – Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços”.

No mesmo sentido é a orientação do STJ: “Esta Corte firmou entendimento no sentido da necessidade de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo próprio contribuinte individual para que seus dependentes possam receber o benefício de pensão por morte, não se admitindo a regularização do recolhimento das contribuições *post mortem*.” (AgInt no REsp 1.568.139/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 23.5.2018).

Na via administrativa, houve períodos em que o pagamento dos débitos foi permitido pelo INSS para a concessão da pensão por morte. No entanto, a Instrução

Normativa INSS n. 20/2007 fixou nova orientação, repetida na IN n. 77/2015, nos termos que segue:

Art. 378. Caberá a concessão nas solicitações de pensão por morte em que haja débito decorrente do exercício de atividade do segurado contribuinte individual, desde que comprovada a manutenção da qualidade de segurado perante o RGPS, na data do óbito (...)

§ 1º A manutenção da qualidade de segurado de que trata o caput far-se-á mediante, pelo menos, uma contribuição vertida em vida até a data do óbito, desde que entre uma contribuição e outra ou entre a última contribuição recolhida pelo segurado em vida e o óbito deste, não tenha transcorrido o lapso temporal a que se refere o art. 137, observadas as demais condições exigidas para o benefício.

§ 2º Não será considerada a inscrição realizada após a morte do segurado pelos dependentes, bem como não serão consideradas as contribuições vertidas após a extemporânea inscrição para efeito de manutenção da qualidade de segurado.

§ 3º O recolhimento das contribuições obedecerá as regras de indenização constantes no arts. 25 e 28.

Na verdade, não se trata de uma “regularização”, pois não há “irregularidade” praticada. O contribuinte individual é um segurado obrigatório, cuja filiação decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada (art. 20, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999).

O recolhimento da contribuição, em tais casos, jamais pode ser vislumbrado como algo incorreto, fraudulento, ilegal: tendo o fato gerador ocorrido, a obrigação tributária é devida, independentemente de ter o segurado falecido ou não após o mês da prestação laborativa. É dizer, o recolhimento não é “permitido”, é compulsório, como todo e qualquer tributo. E tendo havido trabalho, a proteção previdenciária é devida, sob pena de tentar calar-se o Texto Constitucional por mero capricho da tecnocracia.

Em síntese, a Lei n. 13.846/2019, ao introduzir na LBPS a vedação à inscrição *post mortem* em relação ao segurado contribuinte individual e ao segurado facultativo

(art. 17, § 7º, da LBPS), segue o entendimento já adotado nos atos normativos internos do INSS e tem por objetivo combater fraudes no sistema. No entanto, acaba por prejudicar trabalhadores que exerceram atividades, mas, por motivos diversos, deixaram de providenciar a devida inscrição junto à Previdência Social.

39.1.4Habilitação de beneficiários

Quando da ocorrência do óbito do segurado, os dependentes que se acharem aptos a requerer o benefício devem fazê-lo habilitando-se perante a Previdência, realizando o agendamento pelo telefone 135 ou pela Internet, ou, ainda, comparecendo pessoalmente a uma agência do INSS.

De acordo com o art. 17, § 1º, da Lei de Benefícios e o art. 22 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto n. 4.079/2002, a inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito. Logo, não há mais exigência de inscrição prévia de dependentes pelo segurado junto à Previdência Social, nem registro destes na CTPS, quando se trate de segurado empregado.

Os dependentes de uma mesma classe concorrem em igualdade de condições. Todos os arrolados como dependentes da mesma classe possuem igualdade de direitos perante a Previdência Social.

A eventual concessão de alimentos provisionais a algum dependente ex-cônjuge ou filho, decorrente de separação ou divórcio, não garante direito a percentual semelhante ao que vinha sendo pago pelo segurado alimentante, vale dizer, a divisão de cotas de todos os beneficiários perante a Previdência, na condição de dependentes, é sempre em igualdade de condições. Como tem reiteradamente decidido o STJ: “a concessão de pensão por morte não se vincula aos parâmetros fixados na condenação para a pensão alimentícia, motivo pelo qual o percentual da pensão não corresponde ao mesmo percentual recebido a título de alimentos” (REsp 2007/0166536-0, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* de 6.9.2010).

A Lei n. 13.846/2019, acerca do tema, passa a inserir o § 3º no art. 76 da Lei n. 8.213/1991, o qual dispõe: “Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-

cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício”. Trata-se de regra que colide frontalmente com as normas sobre alimentos do Direito Civil, especialmente a que identifica ser ato judicial a concessão de alimentos, demandando devido processo legal, mediante provocação do postulante (CC, art. 1.706).

Por força do disposto no § 1º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Há no Direito Previdenciário, tal como no Direito das Sucessões, uma ordem de vocação entre dependentes para o recebimento de benefício, embora as classes elencadas na Lei de Benefícios não sejam as mesmas indicadas no Código Civil. Inicialmente, devem ser beneficiários os que estão na célula familiar do segurado; depois, não existindo esta, fazem jus os genitores; por fim, seus irmãos ainda menores ou incapazes para prover a sua própria subsistência.

A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente – art. 76 da Lei n. 8.213/1991.

Não é incomum a situação em que na data do falecimento do segurado a cônjuge ou companheira deste estava grávida, donde surge a discussão sobre o cabimento da pensão no caso. Nessas hipóteses, deve ser reconhecido o direito ao recebimento da pensão pelo nascituro, cuja concretização se efetiva com o seu nascimento. Nesse sentido: “Embora assegurados os direitos do nascituro, o direito a alimentos é personalíssimo, surgindo apenas com seu nascimento.” (STJ, REsp 1.346.781, Rel. Min. Assusete Magalhães, *DJe* 17.10.2016).

Se algum beneficiário não tomar a iniciativa de buscar o benefício, nem por esse motivo terão os demais beneficiários de esperar para receber o valor da pensão, que será repartido entre os beneficiários habilitados. Qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação.

Sobre o tema, *Russomano* *acentua* que, “se, posteriormente, sobrevier a habilitação de outro dependente e se sua qualificação excluir o dependente que vinha sendo beneficiado pela pensão, essa exclusão somente surtirá efeitos a partir da data

em que a habilitação do beneficiário superveniente estiver realizada”. É que, de fato, também de acordo com o entendimento do mesmo autor, “a concessão do benefício é feita a título provisório ou precário, de modo a não prejudicar direitos futuros de outros dependentes, que lhes serão reconhecidos a contar do dia em que estiver ultimada a sua habilitação”¹.

Como regra geral, a inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Mas comprovada a absoluta incapacidade do requerente à pensão por morte, entendemos que faz ele jus ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do óbito do instituidor da pensão, ainda que não postulado administrativamente no prazo de 90 dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais.

Quanto a isso, o STJ tem importante temperamento, qual seja: “(...) o dependente incapaz, que não pleiteia a pensão por morte no prazo de trinta dias a contar da data do óbito do segurado, não tem direito ao recebimento do referido benefício a partir da data do falecimento do instituidor, considerando que outros dependentes, integrantes do mesmo núcleo familiar, já recebiam o benefício” (STJ, AgInt no AREsp 850.129/RS, 2ª Turma, *DJe* 27.5.2016).

Diante dessa orientação, podemos concluir que nas hipóteses em que somente a mãe se habilitou ao recebimento da pensão, o filho que reside com ela não faz jus ao recebimento desde o óbito do instituidor (em caso de posterior habilitação), pois já se beneficiou do valor do benefício. Mas caso seja um filho que o segurado possuía em outro relacionamento e que não residia com a dependente habilitada, os efeitos da habilitação devem retroagir ao óbito.

A Lei n. 13.846/2019 passou a prever, no art. 74 da LBPS, que:

- Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

- Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.
- Julgada improcedente a ação, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.
- Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.

39.1.5 Pensão ao dependente viúvo do sexo masculino

Em conformidade com as normas previdenciárias que vigoraram no período que antecedeu à Constituição de 1988, a pensão por morte era concedida ao cônjuge de sexo masculino somente na hipótese de ser inválido.

O Supremo Tribunal Federal decidiu por diversas vezes que a extensão automática da pensão ao viúvo, em decorrência do falecimento da esposa segurada urbana e rural, exigia lei específica, tendo em vista as disposições inscritas nos arts. 195, *caput*, e seu § 5º, e 201, V, da Constituição Federal, sendo que a regulamentação reclamada só teria ocorrido com o advento da Lei n. 8.213/1991 (RE 204.193/RS, Plenário, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* de 31.10.2002).

Posteriormente, com base no princípio da isonomia, a Corte Suprema mudou sua orientação e passou a admitir como autoaplicável a norma constitucional e foi ainda mais adiante, ao entender como devida a concessão da pensão por morte ao cônjuge varão, até mesmo para óbitos ocorridos na vigência da Constituição de 1967, independentemente da comprovação da invalidez. Nesse sentido, segue precedente que reflete o entendimento atual do STF:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA SEGURADA EM DATA

ANTERIOR AO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 153, § 1º, DA CF/1967, NA REDAÇÃO DA EC 1/1969). PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão. Nesse sentido: RE 439.484-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 5/5/2014; RE 535.156-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/4/2011.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, RE 880.521 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28.3.2016).

De acordo com o julgado citado (RE 880.521 AgR/SP), ficou superada a alegação do INSS de que o benefício da pensão por morte deveria ser concedido de acordo com a legislação vigente à época do óbito, ou seja, com base no Decreto n. 89.312/1984, segundo o qual o cônjuge sobrevivente somente receberia a referida pensão mediante comprovação de invalidez. Reconheceu o STF, em face de que a Carta Magna de 1967, na redação da EC n. 1/1969, já preceituava que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo (...)” (art. 153, § 1º), que se afigurava inconstitucional a exigência de comprovação da condição de invalidez do cônjuge varão para que fosse considerado dependente da segurada.

Podemos concluir, assim, que houve um grande avanço interpretativo por parte do STF, ao reconhecer que o princípio da isonomia de tratamento entre homens e mulheres já existia mesmo antes da Constituição de 1988, ampliando sobremaneira a proteção previdenciária entre cônjuges.

39.1.6 Existência simultânea de dependentes na condição de cônjuges, ex-cônjuges e companheiros

Problema deveras constante em matéria de pensão por morte é relacionado à divisão do benefício entre pessoas que mantiveram relação conjugal, união estável ou homoafetiva com a pessoa falecida, de modo sucessivo ou com alguma condição de simultaneidade.

Na vigência da relação conjugal, da união estável ou homoafetiva, não há dúvidas quanto ao direito da pessoa viúva ao benefício – salvo quanto à restrição temporal imposta pela Lei n. 13.135/2015 ao inserir a nova redação do § 2º e os §§ 2º-A e 2º-B no art. 77 da Lei de Benefícios.

As dúvidas surgem quando há separação (judicial ou de fato), divórcio e dissolução da união estável ou homoafetiva.

Comprovada a convivência *more uxorio*, ou mesmo a prestação de alimentos após a separação judicial, o ex-cônjuge tem direito à pensão por morte.

A respeito do tema, o STJ editou a Súmula n. 336, com o seguinte teor: “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”. Da mesma forma, o entendimento sumulado deve se aplicar, a nosso ver, na hipótese de ex-cônjuge ou ex-companheiro do sexo masculino.

A TNU julgou pedido de uniformização entendendo que essa regra se aplica também em caso de divórcio:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. DIVÓRCIO. NÃO FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE POSTERIOR. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A não fixação de alimentos por ocasião do divórcio, não impede o requerimento posterior de pensão por morte, presente a necessidade comprovada dos mesmos.

2. Recurso a que se conhece e se dá provimento parcial, fixando os alimentos a partir da propositura da ação, à míngua de prova de requerimento administrativo.

(PEDILEF 200435007029689, Rel. Juíza Ionilda Maria Carneiro Pires, julg. 6.4.2004).

Nos casos em que o cônjuge falecido mantinha, ao mesmo tempo, relação conjugal e em concubinato, deve ser avaliado o conjunto probatório para verificar se a(o) requerente viveu e dependeu do(a) segurado(a) até o falecimento deste(a). Restando demonstrada a situação de concubinato, esta deve ser reconhecida para fins previdenciários, não sendo impedimento para tanto a existência simultânea de

esposa(o).

É de se destacar, no entanto, que a 1ª Turma do STF decidiu, por maioria, vencido o Min. Ayres Britto, que a concubina não tem direito a dividir a pensão com a viúva, em face de a Constituição proteger somente o núcleo familiar passível de se converter em casamento. No caso, a segunda união desestabiliza a primeira (RE 397.762, DJe de 13.8.2008).

No entanto, o STF acabou por reconhecer a existência de duas repercussões gerais sobre essa controvérsia, cujo mérito está pendente de julgamento:

Tema 526 – Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários; e

Tema 529 – Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.

No que tange ao direito à pensão por morte postulada pelo cônjuge separado mediante a prova da dependência econômica superveniente, consideramos relevantes as conclusões do artigo publicado por Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle, Des. Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

Em resumo, a pensão previdenciária devida ao cônjuge separado visa a dar continuidade ao amparo que já vinha sendo outorgado anteriormente à morte. Ao revés, é incompatível ao sistema que, decorrido longo período de ruptura da vida em comum, sem qualquer auxílio material, venha o cônjuge a pleitear a condição de dependente, a partir de um estado de miserabilidade ostentado após a morte do segurado, arrostando igualdade de condições com companheira e/ou filhos do de cujus presentes no seu passamento. Não seria demasiado dizer que, a valer tal entendimento, estar-se-ia a criar novo objetivo ao matrimônio: o da cobertura previdenciária incondicionada! Ora, gravitando o contrato de casamento em torno do conceito de affectio maritalis, a partir da ruptura da vida em comum, com o esfacelamento de tal núcleo afetivo, a persistência da geração de efeitos jurídicos patrimoniais daí advindos não resiste à interpretação literal, racional, sistemática

*e teleológica e ao próprio ideal de justiça, chocando-se com os interesses legítimos dos reais dependentes do segurado no momento da morte.*²

Caso a companheira reivindique em Juízo pensão que vem sendo recebida pela mulher e filhos do *de cujus*, indispensável é o chamamento destes ao processo, nos exatos termos do art. 114 do CPC/2015, como litisconsortes passivos necessários. Assim como na ação pela qual a esposa requer pensão por falecimento do marido, deve ser citada a concubina como litisconsorte passiva necessária.

O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão o companheiro ou companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica – art. 110 do Decreto n. 3.048/1999. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou que, apenas separado de fato, recebia pensão concorrerá em igualdade de condições com os demais dependentes.

Comprovado que o cônjuge divorciado ou separado judicialmente necessita de prestação alimentícia, faz ele jus à pensão previdenciária, em razão de seu caráter assistencial, de manutenção. A dispensa convencionada na separação não pode ser interpretada como renúncia à prestação alimentar, que é irrenunciável (Súmula n. 379 do STF).

39.1.7 Comprovação da união estável e homoafetiva

Importante repisar que, para fins previdenciários, a pessoa que convive em união estável ou homoafetiva, quando exigido, precisa comprovar apenas a relação afetiva, pois a dependência econômica é presumida, como ocorre com os demais integrantes do inciso I do art. 16 da Lei de Benefícios. Assim, é ilegal a exigência de comprovação de que a pessoa convivente vivia às expensas da pessoa falecida.

A presunção de dependência econômica entre cônjuges e companheiros (§ 4º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991) deve ser interpretada como absoluta, embora tenha quem defenda – a nosso ver, sem amparo legal – a possibilidade de o INSS poder desconstituir essa presunção.

No tocante à prova da união estável, a TNU editou a Súmula n. 63: “A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte

prescinde de início de prova material”.³ No entanto, a prova exclusivamente testemunhal para a demonstração da união estável deve ser coerente e precisa, capaz de servir de elemento de convicção para o juiz (PEDILEF 20038320007772-8/PE, Sessão de 24.5.2006).

Consigna-se que a Lei n. 13.846/2019 alterou o cenário normativo e deverá modificar também a orientação jurisprudencial, para que seja exigido o início de prova documental contemporâneo para a prova da união estável e da dependência econômica.

No que tange à competência para o reconhecimento da união estável para fins de concessão de pensão por morte previdenciária, o STJ fixou entendimento que é da Justiça Federal (Conflito de Competência 126.489/RN, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 7.6.2013).

39.1.8A Lei n. 13.135/2015 e a limitação do acesso ao benefício

Na redação original da Lei de Benefícios e desde a origem do sistema previdenciário brasileiro não havia regra jurídica exigindo tempo mínimo de convivência afetiva para a obtenção do benefício de pensão por morte pelo cônjuge supérstite.

Essa exigência foi introduzida pela Lei n. 13.135/2015 (originária da MP n. 664/2014), de maneira que, para os óbitos ocorridos a partir de 15.01.2015, o cônjuge, companheiro ou companheira terá que comprovar que o óbito ocorreu depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos dois anos após o início do casamento ou da união estável.

Essa regra é excepcionada, nos casos em que:

- I – o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho;
- II – se o cônjuge ou companheiro for portador de invalidez ou deficiência.

De acordo com tese fixada pela TNU: “A morte do segurado instituidor da

pensão, vítima do crime de homicídio, caracteriza acidente de qualquer natureza para os fins do art. 77, § 2º-A, da LBPS, na redação que lhe foi conferida pela Lei nº 13.135/2015” (PEDILEF 05087622720164058013, *DJe* 3.7.2018).

Foi também prevista na Lei n. 13.135/2015 a concessão da pensão por morte, em favor do cônjuge ou companheiro, com duração de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado.

A falta de comprovação das 18 contribuições mensais e de que o casamento ou a união estável ocorreu há pelo menos dois anos antes do óbito não afeta o direito ao recebimento do benefício pelos demais dependentes.

A respeito da duvidosa constitucionalidade do tratamento não isonômico dispensado pela Lei n. 13.135/2015 a cônjuges e companheiros em razão do tempo de matrimônio ou união estável, remetemos o leitor aos argumentos já expostos no Capítulo 16 desta obra.

Ademais, é de se frisar a importância, a partir de então, de identificar a *causa mortis* do segurado que tenha direito à proteção acidentária (empregados de qualquer espécie, trabalhadores avulsos e segurados especiais), pois o reconhecimento de nexos de causalidade ou concausalidade na enfermidade que gerou o falecimento permite ao supérstite o recebimento do benefício sem as limitações acima destacadas. É dizer, dependentes da primeira classe em razão de relação afetiva podem ter interesse em mover ação contra o INSS a fim de ver reconhecido o direito à pensão por morte acidentária (e não comum), para ampliação do tempo de fruição do benefício para além dos quatro meses, pleito este a ser ajuizado perante a Justiça Estadual.

Merece destaque, ainda, a inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 74 da Lei de Benefícios, prevendo que perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. E, também, o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A duração da pensão por morte devida a pessoas que tinham relação afetiva com a pessoa falecida também foi objeto de alteração pela Lei n. 13.135/2015, deixando de ser vitalícia, salvo quando o cônjuge ou companheiro possuir mais de 44 anos na data do óbito do segurado.

39.1.9Direito à pensão do menor sob guarda

O § 2º do art. 16 da Lei de Benefícios, revogado pela Lei n. 9.528/1997, previa a equiparação do menor sob guarda aos filhos do segurado, incluindo-os, portanto, na classe prioritária para percepção da pensão.

No entanto, paira controvérsia a respeito da possibilidade de reconhecimento, como dependente para fins previdenciários, do menor sob guarda de segurado falecido, mesmo após a revogação do dispositivo legal em comento.

A TNU reconheceu a possibilidade de concessão de pensão por morte ao menor sob guarda, sob o argumento da prevalência do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990, art. 33, § 3º), mesmo para os óbitos dos segurados ocorridos sob a vigência da Lei n. 9.528/1997 (PEDILEF 5000274-14.2012.4.04.7111, Relator Juiz Federal José Henrique Guaracy Rebêlo, Sessão de 18.06.2015; PEDILEF 0515410-31.2013.4.05.8400, Rel. Juíza Federal Itália Bertozzi, Sessão de 16.6.2016).

No âmbito do STJ houve oscilação nos precedentes, mas acabou sedimentada a tese da proteção integral a crianças e adolescentes (art. 227 da CF) com a prevalência do ECA sobre a LBPS. Segue a tese fixada no Repetitivo n. 732:

“O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária” (REsp 1411258/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 11.10.2017).

A matéria também é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.083,

em que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contesta o artigo 2º da Lei n. 9.528/1997, que alterou o artigo 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, sob o argumento de que, ao suprimir os menores sob guarda do pensionamento por morte de segurado do INSS, violaria vários princípios constitucionais, entre eles o da isonomia, o da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica e o da proteção integral da criança e do adolescente. Segundo a ação, “a criança sob guarda está na mesma posição jurídica que o filho, enteado, ou menor sob tutela e dependência econômica, não havendo razão legítima para a discriminação introduzida pela Lei Federal 9.528/1997” (Notícia disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=264334>>. Acesso em: 24 set. 2014).

No que tange à pensão por morte do menor sob guarda no âmbito dos RPPS, STJ e STF entendem que o art. 33 do ECA deve prevalecer sobre a norma previdenciária, em razão do princípio constitucional da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente (v.g.: STJ, Ag. Reg. no Rec. Esp. 1.282.737/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* de 26.8.2016; STF, MS 26.144 AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, *DJe* de 24.5.2016).

– EC n. 103/2019 e o menor sob guarda

Por último, com objetivo de superar a orientação jurisprudencial prevalente nos tribunais superiores, a EC n. 103/2019, em suas regras transitórias, estabeleceu que “Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica” (art. 25, § 6º).

Diante disso, o debate deve voltar à baila. No nosso entendimento, a vedação introduzida pela EC n. 103/2019 (com *status* de norma ordinária) é inconstitucional por afrontar o art. 227, *caput*, da Constituição Federal que determina que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

39.1.10Direito à pensão do filho ou irmão inválido

O artigo 16 da Lei de Benefícios assegura a condição de dependente ao filho (e enteados e tutelados) e aos irmãos do segurado, até a idade de 21 anos, ou se inválidos, nos incisos I e III, respectivamente.

Ocorre que o Decreto n. 6.939/2009 modificou a redação do art. 108 do RPS para estabelecer que a “pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de vinte e um anos, desde que reconhecida ou comprovada, pela perícia médica do INSS, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado”. Discordamos dessa regra, pois cria restrição não prevista na Lei de Benefícios e afasta a concessão da prestação previdenciária justamente nos casos de flagrante vulnerabilidade social enfrentadas pelos dependentes inválidos.

Ou seja, comprovada a invalidez antes do óbito, o benefício deve ser concedido, mesmo que a invalidez tenha surgido após as hipóteses de cessação da dependência. Nesse sentido: “O fato de o início da incapacidade ter sido fixado após o advento dos 21 anos de idade não é empecilho à concessão da pensão, uma vez que a lei apenas exige que a invalidez seja preexistente ao óbito, pouco importando que tenha ocorrido após o implemento dos 21 anos de idade” (TRF/4, APELREEX 5005480-73.2012.404.7122/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Celso Kipper, *DE* de 22.5.2014).

Ainda, de acordo com esse precedente: “Aplica-se ao filho inválido o disposto no § 1º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991, considerando presumida sua dependência econômica em relação aos genitores. Deve-se considerar, no entanto, que essa presunção é *juris tantum*, admitindo prova em contrário. Vale dizer, cabe ao INSS o ônus de comprovar que a dependência econômica do filho inválido em relação ao genitor efetivamente não existia”.

39.1.11Dependente universitário – Pensionamento até os 24 anos

Esta matéria foi uniformizada pelo STJ (REsp 1.369.832/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJe* de 7.8.2013) e pela TNU (Súmula n. 37 da TNU), no sentido de que a pensão previdenciária disciplinada pela Lei n. 8.213/1991 é devida

somente até os 21 anos de idade, diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.

39.1.12 Pensão em favor dos pais

Os pais poderão buscar a concessão da pensão por morte no caso de inexistência de dependentes na Classe 1 e desde que comprovem a dependência econômica, mesmo que não exclusiva. Sobre o tema, importante conferir os precedentes que seguem:

- Súmula n. 229 do ex-TFR: “Seguridade social. Pensão. Mãe do segurado. A mãe do segurado tem direito à pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva.”
- TNU: “A dependência econômica dos genitores em relação ao filho não necessita ser exclusiva, porém a contribuição financeira deste deve ser substancial o bastante para a subsistência do núcleo familiar, e devidamente comprovada, não sendo mero auxílio financeiro o suficiente para caracterizar tal dependência” (PEDILEF 5044944-05.2014.4.04.7100, Sessão de 17.8.2016).

Avós que criam netos como filhos, condição similar ao papel de genitores, também são considerados dependentes da Classe 2 com direito à pensão por morte. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. PENSÃO POR MORTE. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ÓBITO DO NETO. AVÓS NA CONDIÇÃO DE PAIS. ROL DO ARTIGO 16 DA LEI 8.213/1991 TAXATIVO. ADEQUAÇÃO LEGAL DA RELAÇÃO JURÍDICA FAMILIAR. ARTIGO 74 DA LEI 8.213/1991. DIREITO À PENSÃO RECONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(STJ, REsp 1.574.859/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em

8.11.2016)

39.1.13A revogação do inciso IV do art. 16 e a existência de pessoa designada

Na redação original da Lei n. 8.213/1991, o inciso IV do art. 16 previa a possibilidade de haver inscrição, pelo segurado, de pessoa por ele designada, menor de 21 anos ou maior de 60 anos, ou inválida, e que vivesse às suas expensas, a qual faria jus à pensão caso não existisse dependente em nenhuma das classes anteriores. O inciso foi revogado pela Lei n. 9.032/1995, causando, com isso, questionamentos a respeito dos efeitos de tal mudança quanto ao direito da pessoa designada antes da alteração legislativa.

No entanto, nos termos da Súmula n. 4 da TNU, restou pacificado que não há direito adquirido à pensão, na condição de dependente, de pessoa designada, quando o falecimento do segurado se deu após o advento da Lei n. 9.032/1995.

39.1.14Período de carência

A concessão da pensão por morte, a partir da Lei n. 8.213/1991 não depende de número mínimo de contribuições pagas pelo segurado falecido. Basta comprovar a situação de segurado (filiação previdenciária) para ser gerado direito ao benefício.

Para os óbitos anteriores à vigência da Lei n. 8.213/1991, a carência exigida pela legislação vigente era de 12 contribuições mensais.

A MP n. 664/2014 previa, para os óbitos ocorridos a partir de 1.3.2015, a necessidade de cumprimento de um período de carência de 24 meses, salvo nos casos em que o segurado estivesse em gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez.

Essa regra não foi ratificada na transformação em Lei (n. 13.135/2015), a qual fixou a necessidade de 18 contribuições para o cônjuge ou companheiro ter direito à pensão por um prazo maior. Caso contrário, a duração será de apenas 4 meses.

Considerando-se que a exigência de 18 contribuições não tem o caráter de carência, havendo a perda da qualidade de segurado não será necessário cumprir a metade desse período na refiliação.

Sobre a matéria, tecemos comentários no Capítulo 32 deste Manual, ao qual remetemos o leitor para o aprofundamento do tema.

39.1.15 Data de início do benefício

A definição da data de início da pensão por morte está relacionada à legislação vigente no momento do óbito e à capacidade do dependente que requerer o benefício. Podemos sintetizar as regras da seguinte forma:

- a) para óbitos ocorridos até o dia 10.11.1997 (véspera da publicação da Lei n. 9.528, de 1997), a contar da data:
 - do óbito, tratando-se de dependente capaz ou incapaz, observada a prescrição quinquenal de parcelas vencidas ou devidas, ressalvado o pagamento integral dessas parcelas aos dependentes menores de dezesseis anos e aos inválidos incapazes.
- b) para óbitos ocorridos a partir de 11.11.1997 (Lei n. 9.528/1997) até 4.11.2015 a contar da data:
 - do óbito, quando requerida até trinta dias deste;
 - do requerimento, se requerido depois de trinta dias;
 - o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até 30 dias após completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito;
 - os inválidos capazes equiparam-se aos maiores de dezesseis anos de idade.
- c) para os óbitos ocorridos a partir de 5.11.2015 (Lei n. 13.183/2015) até 17.1.2019:
 - do óbito, quando requerida até noventa dias depois deste;
 - do requerimento, quando requerida após noventa dias do óbito;
 - o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até noventa dias após completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito.
- d) para os óbitos ocorridos a partir de 18.1.2019 (MP n. 871/2019, convertida em Lei n. 13.846/2019):

- do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes.
- e) da decisão judicial, no caso de morte presumida; e
- f) da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre.

Destaca-se que de acordo com o Código Civil, não ocorre a prescrição quanto aos absolutamente incapazes, aos ausentes do País em serviço público da União, dos Estados, ou dos Municípios, e contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra (art. 198, I a III).

Conforme o art. 105, I, *b*, do Decreto n. 3.048/1999, o benefício era devido desde a data do óbito, quando requerido até trinta dias após o dependente completar a idade de 16 anos. No entanto, o Decreto n. 5.545/2005 estabeleceu nova redação ao referido inciso, fixando o prazo único de 30 dias para o requerimento com a retroação do pagamento à data do óbito, excluindo a regra especial em favor do menor de 16 anos.

O INSS aplicou essa restrição até a edição da Instrução Normativa INSS/PRES n. 40, de 17.7.2009 – *DOU* de 21.7.2009, que autorizou a considerar devida a pensão por morte desde a data do óbito, quando requerida pelo dependente menor de 16 anos, até trinta dias após completar essa idade.

Para o STJ (REsp 1.405.909/AL, 1ª Turma, *DJe* 9.9.2014), a idade a ser considerada é a de 18 anos, e não 16 anos como regulado pelo Decreto n. 3.048/1999, tendo em vista que:

A pensão por morte será devida ao dependente menor de dezoito anos desde a data do óbito, ainda que tenha requerido o benefício passados mais de trinta dias após completar dezesseis anos.

De acordo com o inciso II do art. 74 da Lei 8.213/1991, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do requerimento, caso requerida após trinta dias do óbito. Entretanto, o art. 79 da referida lei dispõe que tanto o prazo de decadência quanto

o prazo de prescrição são inaplicáveis ao “pensionista menor”. A menoridade de que trata esse dispositivo só desaparece com a maioridade, nos termos do art. 5º do CC – segundo o qual “A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil” –, e não aos dezesseis anos de idade.

É firme também o entendimento jurisprudencial de que contra o absolutamente incapaz não correm prazos prescricionais e decadenciais, pois é princípio geral do direito que não há como exigir de pessoa incapaz para os atos da vida civil que tome medidas tendentes à preservação de seus direitos. Neste sentido: AC 2003.70.01.004795-8/PR, TRF da 4ª Região, Relator Juiz Sebastião Ogê Muniz, DE 6.12.2006; TNU, PU 05085816220074058200, Relator Juiz Antônio Amaral e Silva, DOU 9.8.2012.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, no entanto, ao estabelecer o prazo de 180 dias para requerer a pensão por morte, estabeleceu novamente prazo prescricional para dependentes de até 16 anos, o que trará novos embates em demandas judiciais.

Defendemos que a modificação operada viola o direito do pensionista menor, incapaz ou ausente, e, portanto, não deve ser considerada válida por afronta às normas basilares de Direito Civil (arts. 198, I, e 208 do Código Civil).

39.1.16 Renda mensal inicial

O valor da renda mensal da pensão por morte, até a edição da Lei do RGPS vigente, era de 50% do salário de benefício, mais 10% por dependente, até o máximo de cinco. A partir da vigência da Lei n. 8.213/1991, passou a ser constituída de uma parcela, relativa à família, de 80% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou da que teria direito se estivesse aposentado na data do seu falecimento, mais tantas parcelas de 10% do valor da mesma aposentadoria quantos fossem seus dependentes, até o máximo de duas. Caso o falecimento fosse consequência de acidente do trabalho, o valor era de 100% do salário de benefício ou do salário de contribuição vigente no dia do acidente, o que fosse mais vantajoso.

A partir da vigência da Lei n. 9.032, de 28.4.1995, o valor da renda mensal da pensão por morte passou a ser de 100% do salário de benefício, inclusive para os benefícios de origem acidentária, independentemente do número de dependentes. A apuração, portanto, se dava sobre a média dos últimos 36 salários de contribuição.

A renda mensal inicial, a partir de 28.6.1997, passou a ser de 100% da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento (MP n. 1.523-9, transformada na Lei n. 9.528, de 10.12.1997).

A Lei n. 9.876/1999 passou a estabelecer que o cálculo da aposentadoria por invalidez é de 100% do salário de benefício, sendo este composto pela média aritmética dos maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, equivalentes a 80% do período contributivo, a partir de julho de 1994, caso a filiação fosse anterior a essa data, e a partir da filiação, quando posterior – afetando, assim, também o cálculo da pensão por morte quando o segurado estivesse em atividade na data do óbito.

O Plenário do STF, ao julgar os Recursos Extraordinários 416.827 e 415.454, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que a Lei n. 9.032/1995 não atinge os benefícios cuja data de início é anterior à edição da norma. Prevaleceu o entendimento da ausência de fonte de custeio adequada para a pretendida revisão, como exige o § 5º do art. 195 da Constituição Federal, que diz que nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Não será incorporado ao valor da aposentadoria, para fins de cálculo da renda mensal da pensão, o acréscimo de 25% pago ao aposentado por invalidez que necessitasse de assistência permanente de outra pessoa. Ou seja, o pensionista não continuará percebendo o adicional de 25% que era pago ao aposentado em tais casos.

Em se tratando de pensão por morte de segurado especial, o valor da renda mensal corresponde a um salário mínimo. Caso tenha feito contribuições mensais, de forma facultativa, o valor corresponde à aposentadoria por invalidez que seria devida ao segurado, calculada na forma prevista na legislação ora vigente.

A pensão por morte, até o advento da EC n. 103/2019, uma vez obtido o valor da

renda mensal inicial, havendo mais de um pensionista, era rateada entre todos em partes iguais, e, nesse caso, as parcelas do rateio poderiam ser inferiores ao salário mínimo. Assim, se houvesse apenas dois dependentes, mãe e filho, seria de 50% para cada um deles; se fossem dependentes ex-esposa separada ou divorciada com direito a alimentos, companheira e dois filhos, cada qual teria direito a 25%. As cotas eram sempre iguais, embora, em muitos casos, essa forma de partilha não fosse a mais justa para as partes.

O cônjuge divorciado, separado judicialmente, ou apenas separado de fato, que recebia pensão de alimentos, terá direito à pensão por morte em igualdade de condições com os demais dependentes, não havendo direito adquirido a perceber pensão previdenciária igual ao percentual da pensão alimentícia concedida judicialmente, ou objeto de homologação pelo Juiz de Família, como ocorria no direito anterior (Decreto n. 83.080/1979, arts. 69 e 127). O STJ fixou orientação nesses termos: *REsp 969.591, 5ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 6.9.2010*. No mesmo sentido: TNU, PEDILEF 5008143-31.2012.4.04.7110, Relator Juiz Federal Bruno Leonardo Carrá, Sessão de 18.6.2015.

Em havendo comoriência entre segurado e dependentes, ou entre estes (Cód. Civil atual, art. 8º), pode haver ou não direito ao benefício. O Código dispõe que, “se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos”.

Suponha-se que um segurado possua como dependentes apenas cônjuge e um irmão inválido, e venha ele a sofrer acidente em companhia daquela, no qual vem a falecer. Se a morte do segurado e a do cônjuge forem consideradas simultâneas, a pensão caberá ao irmão inválido, pois não haverá dependente de classe privilegiada; se, no entanto, o segurado falecer e a cônjuge sobreviver ao acidente, a ela caberá a pensão. Por fim, se a viúva não resistir e falecer depois, o benefício da pensão se extinguirá, não se transmitindo ao irmão inválido, pois este pertence a outra classe menos privilegiada na ordem legal.

– A EC n. 103/2019: novas regras de cálculo e de divisão de cotas

A partir da entrada em vigor da Reforma da Previdência (art. 23 da EC n. 103/2019), passou a RMI da pensão por morte a ser equivalente a uma cota familiar

de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%.

A novel sistemática de cálculo representa grave prejuízo, principalmente ao dependente do segurado que falecer na ativa de causa não acidentária do trabalho, visto que estipula que a pensão por morte será calculada, com base no valor que o segurado passaria a receber, na data do óbito, caso se aposentasse por incapacidade permanente para o trabalho. Ou seja, proporcional, salvo no caso de acidente do trabalho ou doença a ele relacionada.

Nos casos de óbito, por exemplo, decorrente de doença grave não relacionada ao trabalho, as cotas familiares e individuais serão aplicadas sobre o valor correspondente à aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição, reduzindo o montante recebido pela família do falecido.

As cotas por dependente (10%) cessam com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a cinco.

A previsão de irreversibilidade das cotas dos dependentes que deixam de sê-lo aos demais remanescentes apresenta perspectiva de deterioração ainda maior no valor da pensão por morte com o passar do tempo. Trata-se de mais um elemento para reduzir o valor da pensão, já profundamente vulnerado pela lógica de cotas.

Entretanto, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do RGPS. A justificativa para essa exceção no cálculo foi apresentada pelo Relator da PEC n. 06/2019, Deputado Samuel Moreira (PSDB/SP), nos seguintes termos:

Certamente, o custo de vida da pessoa com deficiência é bem superior ao das demais pessoas, especialmente na ausência de familiares que possam prover cuidados necessários para o exercício de atividades da vida diária, que

possibilitem sua participação na vida comunitária.

A nova fórmula de cálculo da pensão por morte provoca uma drástica redução do valor desse benefício que é voltado aos dependentes elencados no art. 16 da Lei n. 8.213/1991, dentre os quais, cônjuges, companheiros, filhos menores, incapazes ou com deficiência. Na situação mais comum, a pensão inicia com vários dependentes e, com o passar do tempo, resta apenas o cônjuge ou companheiro.

Essa previsão irá gerar grandes discussões em relação à reversibilidade das cotas, justamente para saber qual a legislação a ser aplicável. Será a do óbito do segurado ou a da perda da qualidade de dependente? Por exemplo, o segurado faleceu em 2018, ano em que as cotas eram reversíveis. Em 2021, o filho atinge os 21 anos e a mãe pretende a reversão da cota do filho. Terá ela direito?

Entendemos que sim, caberá a reversão das cotas. Situação similar tem acontecido com benefícios de ex-combatentes. Vejamos o precedente:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. LEI 4.242/63. VALOR DE REFERÊNCIA. SEGUNDO-SARGENTO. DEPENDENTE. TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE. POSSIBILIDADE.

1. O direito à percepção de pensão por morte rege-se pela legislação vigente à época do óbito do instituidor, inclusive em relação à reversão ou transferência de quota-parte do benefício.

2. Implementada a pensão especial em favor da autora e sua mãe (viúva do ex-combatente), sob a vigência das Leis n.ºs 3.765/1960 e 4.242/1963, é de se reconhecer o direito daquela à transferência da cota-parte percebida por esta – que veio a óbito em 2017 –, uma vez que (i) a própria Administração já reconheceu que ela preenche os requisitos legais para percepção do benefício no momento em que o concedeu administrativamente, e (ii) a legislação de regência ampara tal pretensão, não incidindo, na espécie, as disposições da Lei n.º 8.059/1990, que é superveniente.

(TRF da 4ª Região, AC 5002908-70.2018.04.7208/SC, Quarta Turma, Rel. Des.

Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 19.6.2019).

39.1.17 Cessaç o

O direito   cota-parte da pens o por morte cessar  pela ocorr ncia das situa  es previstas no art. 77,   2 , da Lei n. 8.213/1991, com reda  o conferida pela Lei n. 13.135/2015, quais sejam:

I – pela morte do pensionista;

II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irm o, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inv lido ou tiver defici ncia intelectual ou mental ou defici ncia grave;⁴

III – para filho ou irm o inv lido, pela cess  o da invalidez;

IV – para filho ou irm o que tenha defici ncia intelectual ou mental ou defici ncia grave, pelo afastamento da defici ncia, nos termos do regulamento; (esse dispositivo entrar  em vigor apenas em 18.06.2017 – art. 6 , II, da Lei n. 13.135/2015)

V – para c njuge ou companheiro:

a) se inv lido ou com defici ncia, pela cess  o da invalidez ou pelo afastamento da defici ncia, respeitados os per odos m nimos decorrentes da aplica  o das al neas “b” e “c”;

b) em 4 (quatro) meses, se o  bito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribui  es mensais ou se o casamento ou a uni o est vel tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do  bito do segurado;

c) transcorridos os seguintes per odos, estabelecidos de acordo com a idade do benefici rio na data de  bito do segurado, se o  bito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribui  es mensais e pelo menos 2 (dois) anos ap s o in cio do casamento ou da uni o est vel:

1) 3 (tr s) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e tr s) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

A Lei n. 13.135/2015 estabeleceu nova hipótese de cessação da condição de pensionista, qual seja, pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, para os óbitos ocorridos a partir de 1º.3.2015, de acordo com a expectativa de sobrevida do beneficiário no momento do óbito do instituidor segurado.

Não haverá a cessação pelo transcurso dos referidos prazos, caso o cônjuge ou companheiro beneficiário seja inválido ou possua deficiência. Nessa hipótese, o encerramento da cota parte se dará pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”.

O pensionista inválido está isento do exame médico-pericial após completar 60 anos de idade (art. 101, II, da LBPS, redação atual conferida pela Lei n. 13.457/2017).

Se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, a pensão por morte será concedida independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de dois anos de casamento ou de união estável, mas ficará sujeita às mesmas regras de cessação.

A Lei n. 13.135/2015 prevê também que após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “c” do inciso V do § 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Ou seja, com o aumento da expectativa de sobrevida poderá haver modificação com aumento da idade do cônjuge ou companheiro definida para que a pensão seja vitalícia.

Essas medidas, segundo a Exposição de Motivos da MP n. 664/2014, têm o intuito de estimular que o dependente jovem busque seu ingresso no mercado de trabalho, evitando o aumento de despesa nas contas da Previdência para pessoas em plena

capacidade produtiva.

Regra da máxima importância é a prevista na Lei n. 13.183, de 5.11.2015, a qual estabeleceu na LBPS previsão no sentido de que o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave (art. 77, § 6º).

Segundo regramento incluído pela Lei n. 13.846/2019, na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício (art. 76, § 3º, da LBPS).

O valor da cota-parte da pensão recebida por um dependente que perdeu o direito a ela, por algum dos motivos referidos, até o advento da EC n. 103/2019, revertia em favor dos demais e era novamente repartido com os demais dependentes que continuarem na condição de pensionistas.

A pensão se extingue com a perda do direito do último pensionista, e não se transfere a dependente de classe inferior.

Pela Lei n. 8.213/1991 não constitui motivo para a cessação do benefício o novo casamento. Neste sentido: “1. O novo casamento não constitui causa de extinção do direito à pensão (art. 77 da Lei 8.213/91). 2. Assim, ocorrido o segundo matrimônio sob a égide da Lei 8.213/91, inviável o cancelamento do benefício” (TRF da 4ª Região, APELREEX 2007.71.08.008613-4, Relator Des. Fed. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, *DE* 11.05.2009).

A partir de 29.4.1995 (Lei n. 9.032, de 1995), não é permitido o recebimento de mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa.

No caso de reaparecimento do segurado, a pensão por morte presumida cessará de imediato, ficando os dependentes desobrigados do reembolso de quaisquer quantias já recebidas, salvo má-fé (art. 78, § 2º, da Lei n. 8.213/1991).

A pensão paga a filho maior inválido não cessa pelo simples fato de ter contraído matrimônio, ante a falta de previsão legal (TRF da 4ª Região, AC

2004.71.00.0184753, *DJU* de 16.11.2006). É de se destacar que é permitida a cumulação de pensão por morte e aposentadoria por invalidez, na legislação vigente, porque derivadas de fatos geradores diversos (TRF da 4ª Região, AC 2004.04.01.027253-1, *DJU* de 4.5.2005).

– Suspensão do pagamento – Lei n. 13.846/2019

Novas causas de suspensão do pagamento das cotas da pensão por morte foram previstas pela Lei n. 13.846/2019, quais sejam:

- houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício (art. 77, § 7º, da LBPS);
- ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário (art. 74, § 3º, da LBPS).

Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a essa habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário.

Caso julgadas improcedentes as referidas ações, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios.

E, em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.

39.1.18 Perda do direito à pensão por morte

Conforme já referido, além das hipóteses de cessação, o art. 74 da LBPS prevê duas outras hipóteses de perda do direito ao recebimento da pensão por morte, quais sejam:

- a) o condenado criminal por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis (art. 74, § 1º, da LBPS, com redação conferida pela Lei n. 13.846/2019);
- b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 74, § 2º, da LBPS, com redação conferida pela Lei n. 13.135/2015).

Essa previsão é salutar, corrigindo distorção que existia no sistema, que não previa a adoção do princípio da indignidade e não reprimia a simulação ou fraude no casamento ou união estável para gerar direito ao benefício.

39.1.19 Despensão

Com base na tese jurídica da desaposentação, surgiu também a da despensão. Nesta, de regra, o objetivo é a declaração do direito à renúncia da pensão por morte recebida e o reconhecimento do direito de aproveitar as contribuições recolhidas pelo segurado falecido durante a manutenção do benefício originário, quando continuou a trabalhar, para obter a concessão de pensão mais vantajosa. Em síntese, essa ação busca mudar o valor do benefício originário tendo por base a desaposentação não

requerida em vida pelo segurado falecido para gerar uma pensão por morte mais vantajosa.

Para Marco Aurélio Serau Junior, “A despesa é espécie diferenciada de revisão de proventos, a partir de desaposentação possível, mas não praticada em vida pelo próprio segurado. Aproxima-se muito, portanto, da discussão a respeito da desaposentação”.⁵

Por sua vez, Marcus Orione e Érica Correia defendem que a despesa não é uma espécie de revisão, mas caso de desfazimento de ato administrativo, com todas as consequências práticas daí decorrentes, nos mesmos moldes da desaposentação.⁶

Na atual conjuntura, a despesa não encontra respaldo legal e sequer jurisprudencial, em face da decisão do STF, em repercussão geral, no sentido de que:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/1991”.⁷

QUADRO-RESUMO – PENSÃO POR MORTE

BENEFÍCIO	PENSÃO POR MORTE Códigos da Espécie (INSS): B-21 (previdenciária) ou B-93 (acidentária)
Evento Gerador	Falecimento do segurado ou decretação de sua morte presumida, durante o período em que manteve essa qualidade.
	– É paga ao conjunto de dependentes do segurado, segundo classificação do art. 16 da Lei n. 8.213/1991. – A dependência econômica na classe 1 (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou

Beneficiários	que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave) é presumida e não admite prova em contrário. Dos dependentes da classe 2 (pais) e 3 (o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave), a dependência econômica deve ser comprovada.
Requisitos	Qualidade de segurado do de cujus e prova da dependência do requerente.
Carência	– óbitos anteriores a 05.4.1991: 12 contribuições mensais; – óbitos a partir de 05.4.1991: não tem período de carência.
Qualidade de Segurado	– Súmula n. 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”. – Se o óbito ocorrer após a perda da qualidade de segurado, dependentes terão direito a pensão desde que o trabalhador tenha cumprido, até o dia da morte, os requisitos para obtenção de benefício previdenciário (ex. aposentadoria, auxílio-doença), dentro do período de manutenção da qualidade do segurado, caso em que a incapacidade deverá ser verificada por meio de parecer da perícia médica do INSS com base em atestados ou relatórios médicos, exames complementares, prontuários ou documentos equivalentes.
	a) por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência;

Pensão Provisória	b) mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, independentemente da declaração e de prazo. – Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo é fixado até o mês anterior ao do falecimento ou da decretação da morte presumida.
Renda Mensal Inicial	– A partir de 28.6.1997 (Lei n. 9.528/1997), até a publicação da EC n. 103/2019: será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. – A partir da EC n. 103/2019: equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. – Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. – Segurado especial: um salário mínimo. Se estiver contribuindo facultativamente o benefício será calculado na sistemática anterior.

Fator Previdenciário	Não se aplica de forma direta, mas apenas no benefício originário, quando for decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição ou mesmo da aposentadoria por idade (neste caso somente se positivo).
Data de Início do Benefício	a) para óbitos ocorridos até o dia 10.11.1997 (véspera da publicação da Lei n. 9.528, de 1997), a contar da data: – do óbito, tratando-se de dependente capaz ou incapaz, observada a prescrição quinquenal de parcelas vencidas ou devidas, ressalvado o pagamento integral dessas parcelas aos dependentes menores de dezesseis anos e aos inválidos incapazes; b) para óbitos ocorridos a partir de 11.11.1997 (Lei n. 9.528/1997) até 4.11.2015, a contar da data: – do óbito, quando requerida em até 30 dias deste; – do requerimento, se requerido depois de 30 dias; – o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até 30 dias após completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito; c) para os óbitos ocorridos a partir de 5.11.2015 até 17.1.2019: – do óbito, quando requerida até 90 dias depois deste (Lei n. 13.183/2015); – do requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; – o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até 90 dias após completar essa idade, quando então

	retroagirá ao dia do óbito; – os inválidos capazes equiparam-se aos maiores de dezesseis anos de idade; d) para os óbitos ocorridos a partir de 18.1.2019 (MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019): – do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes; e) da decisão judicial, no caso de morte presumida; e f) da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre.
Companheiro e Cônjuge do Sexo Masculino	– INSS: a) para óbitos ocorridos a partir de 5.4. 1991, é devida a pensão por morte ao companheiro e ao cônjuge do sexo masculino, desde que atendidos os requisitos legais; e b) para cônjuge do sexo masculino, será devida a pensão por morte para óbitos anteriormente a essa data, desde que comprovada a invalidez, conforme o art. 12 do Decreto n.º 83.080, de 1979. – STF admite mesmo antes da CF/1988: “o óbito da seguradora em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão”. Nesse sentido: STF, RE 880.521 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28.3.2016.
	Por força de decisão judicial, ACP 2000.71.00.009347-0, foi

Companheiros do mesmo Sexo	garantido o direito ao companheiro ou companheira do mesmo sexo, para óbitos ocorridos a partir de 5.4.1991, desde que atendidas todas as condições exigidas para o reconhecimento do direito a esse benefício.
Cônjuge Separado	– O cônjuge separado de fato, divorciado ou separado judicialmente, terá direito à pensão por morte, mesmo que este benefício já tenha sido requerido e concedido à companheira ou ao companheiro, desde que beneficiário de pensão alimentícia. – Equipara-se à percepção de pensão alimentícia o recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma. – Poderá ser concedida pensão por morte, apesar do instituído ou dependente, ou ambos, serem casados com outrem, desde que comprovada a separação de fato ou judicial em observância ao disposto no art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002, que instituiu o Código Civil e a vida em comum. – STJ: Súmula 336 – “A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”.
Concubina	– Matéria controversa, em regra não tem direito a dividir pensão com viúva, pois a Constituição se refere a um núcleo possível de união que possa se converter em casamento. “A segunda união desestabiliza a primeira” (STF, RE 397762). – Repercussões Gerais pendentes de julgamento pelo STF: • Tema 526 – Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários; e

	• Tema 529 – Possibilidade de reconhecimento jurídico d união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.
Beneficiário Inválido	– O Decreto n. 6.939/2009 modificou a redação do art. 108 c RPS para estabelecer que a “pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de vinte e um anos, desde que reconhecida ou comprovada, pela perícia médica do INSS, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado”. – Discordamos dessa regra, pois cria restrição não prevista na Lei de Benefícios e afasta a concessão da prestação previdenciária justamente nos casos de flagrante vulnerabilidade social enfrentadas pelos dependentes inválidos. Ou seja, comprovada a invalidez antes do óbito, o benefício deve ser concedido, mesmo que a invalidez tenha surgido após as hipóteses de cessação da dependência. Nesse sentido: TNU, PEDILEF 50442434920114047100, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, DOU de 10.1.2014.
Menor sob	– Tema controverso, pois a Lei n. 9.528/1997 excluiu o menor sob guarda da qualidade de dependente de segurado do RGPS, no entanto, a jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de pensão por morte ao menor sob guarda, sob o argumento da prevalência do ECA (Lei n. 8.069/1990, art. 33, § 3º), mesmo para os óbitos dos segurados ocorridos sob a vigência da Lei n. 9.528/1997 (STJ, Repetitivo Tema 732, TNU, PEDILEF 0515410-

Guarda	31.2013.4.05.8400, Sessão de 16.6.2016). – A matéria também é objeto da ADI 5083, em que a OAB contesta o art. 2º da Lei n. 9.528/1997. – A EC n. 103/2019 estabeleceu (nas regras transitórias) que “Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.” (art. 25, § 6º). Entendemos que essa vedação é
Habilitação Posterior	inconstitucional por afrontar o art. 227, caput, da CF. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação (art. 76 da Lei n. 8.213/1991).
Regularização das Contribuições	– Caberá a concessão nas solicitações de pensão por morte e - que haja débito decorrente do exercício de atividade do segurado contribuinte individual, desde que comprovada a manutenção da qualidade de segurado perante o RGPS na data do óbito. – TNU: Súmula n. 52 – “Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços”.
	– Indeterminada, em caso de invalidez ou deficiência do pensionista; – 4 meses para o cônjuge ou companheiro, se o óbito do segurado ocorrer sem a comprovação do recolhimento de

Duração	18 contribuições mensais e de 2 anos de casamento ou de união estável. – Em caso de invalidez ou deficiência do cônjuge ou companheiro e na hipótese do óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, não tem aplicação a regra que limita o pagamento da pensão a apenas 4 meses. – Temporária, observada a faixa de idade, para cônjuge ou companheiro pensionista com idade inferior a 44 anos na data do óbito do segurado; – Vitalícia, para o cônjuge ou companheiro com idade superior a 44 anos na data do óbito do segurado.
	A parte individual da pensão extingue-se: I – pela morte do pensionista; II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; III – para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez; IV – para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento; V – para cônjuge ou companheiro: a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas "b" e "c"; b) em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha

Cessação

vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 anos, com menos de 21 anos de idade;

2) 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade;

3) 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade;

4) 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade;

5) 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade;

6) vitalícia, com 44 ou mais anos de idade.

VI – pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 da LBPS.

– O novo casamento não constitui causa de extinção do direito à pensão (art. 77 da Lei n. 8.213/1991).

Perde o direito à pensão por morte:

a) o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis;

b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses

Perda do Direito à Pensão

com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

- O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave (art. 77, § 6º, da LB, introduzido pela Lei n. 13.183/2015).
- se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício (art. 77, § 7º, da LBPS);

Acumulação

- Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa (art. 124 da Lei n. 8.213/1991, redação dada pela Lei n. 9.032/1995);
- No caso de óbito anterior a 29.4.1995 (Lei n. 9.032/1995) para o segurado que recebia cumulativamente duas ou mais aposentadorias concedidas por ex-institutos, será devida a concessão de tantas pensões quantos forem os

	benefícios que as precederam.
Acumulação após a entrada em vigor da EC n. 103/2019 (art. 24)	– É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da CF. – Será admitida, a acumulação de: - I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF; - II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF; ou - III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS. – Nessas hipóteses, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: - I – 60% do valor que exceder 1 salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos; - II – 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos;

	III – 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos; e IV – 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. – Não incide a proibição de acumulação sobre a acumulação de uma pensão decorrente do óbito do pai e outra do óbito da mãe da mesma criança.
Observações	– As regras gerais sobre a pensão por morte encontram-se no art. 201 da CF, nos arts. 23 e 24 da EC n. 103/2019, e naquilo que não conflita com esses dispositivos, nos arts. 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991 e arts. 105 a 115 do Decreto n. 3.048/1999.

39.2 AUXÍLIO-RECLUSÃO

Sendo a Previdência um sistema que garante não só ao segurado, mas também a sua família, a subsistência em caso de eventos que não permitam a manutenção por conta própria, é justo que, da mesma forma que ocorre com a pensão por falecimento, os dependentes tenham direito ao custeio de sua sobrevivência pelo sistema de seguro social, diante do ideal de solidariedade.

Sobre a importância desse benefício, esclarece *Russomano*:

O criminoso, recolhido à prisão, por mais deprimente e dolorosa que seja sua posição, fica sob a responsabilidade do Estado. Mas, seus familiares perdem o apoio econômico que o segurado lhes dava e, muitas vezes, como se fossem os verdadeiros culpados, sofrem a condenação injusta de gravíssimas dificuldades. Inspirado por essas ideias, desde o início da década de 1930, isto é, no dealbar da fase de criação, no Brasil, dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, nosso legislador teve o cuidado de enfrentar o problema e atribuir ao sistema de Previdência Social o ônus de amparar, naquela contingência, os dependentes do

*segurado detento ou recluso.*⁸

O auxílio-reclusão está previsto no inciso IV do art. 201 da Constituição Federal de 1988, que teve nova redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, para limitar a concessão aos dependentes dos segurados que possuam baixa renda. O critério de baixa renda foi mantido pela EC n. 103/2019 e ainda houve a limitação da renda em um salário mínimo.

Houve também o disciplinamento de quais segurados são considerados de baixa renda, conforme se observa na redação do art. 27 da EC 103/2019: “Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”

Ou seja, os segurados do RGPS que percebam renda bruta mensal superior ao limite estabelecido não geram, aos seus dependentes, o direito ao benefício do auxílio-reclusão. O valor limite é reajustado periodicamente, e se encontra em tabela anexa à presente obra.

A interpretação jurisprudencial caminhava no sentido de que o conceito de renda bruta mensal se referia “à renda do dependente e não à do segurado e que a finalidade do auxílio-reclusão é atender às necessidades dos dependentes que, em face da inculpação do segurado por ato criminoso, se veem desassistidos materialmente” (TRF da 4ª Região, AI 2001.04.01.009317-9/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Sessão de 27.11.2001).

Entretanto, o STF pacificou o entendimento em sentido contrário, vinculando a concessão do benefício à renda do segurado recluso:

Repercussão Geral – Tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”.

Ainda segundo o entendimento do INSS, que foi adotado até o advento da MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, se o segurado, embora mantendo essa qualidade, não estivesse em atividade no mês da reclusão, ou nos meses anteriores, seria considerado como remuneração o seu último salário de contribuição.

Esse critério não foi aceito no âmbito judicial, visto que a condição do segurado desempregado é de ausência total de renda, não se podendo retroagir no tempo para buscar a remuneração que o segurado tinha meses antes de ser recolhido à prisão. Nesse sentido, a tese fixada pelo STJ no Repetitivo 896 (REsp 1485416/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.11.2017).

Até a entrada em vigor da MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, era considerada pena privativa de liberdade, para fins de reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-reclusão, aquela cumprida em:

- a) regime fechado – sujeito à execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
- b) regime semiaberto – sujeito à execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.

Segundo o art. 382 da IN INSS/PRES n. 77/2015, o cumprimento de pena em prisão domiciliar não impedia o recebimento do benefício de auxílio-reclusão pelos dependentes, se o regime previsto for o fechado ou semiaberto. E, a monitoração eletrônica do instituidor do benefício de auxílio-reclusão não interferia no direito do dependente ao recebimento do benefício, uma vez que tem a função de fiscalizar o preso, desde que mantido o regime semiaberto ou a prisão domiciliar.

Não era devida a concessão de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que estivesse em livramento condicional ou que cumprisse pena em regime aberto, assim entendido aquele cuja execução da pena seja em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

A privação da liberdade, para fins de concessão do benefício, era comprovada por documento, emitido pela autoridade competente, demonstrando o recolhimento do segurado à prisão e o regime de cumprimento da pena.

Equiparava-se à condição de recolhido à prisão a situação do segurado do RGPS maior de 16 e menor de 18 anos de idade que se encontrava internado em estabelecimento educacional ou congênere, sob custódia do Juizado da Infância e da Juventude. Considerando-se que os menores não podem cumprir pena em regime fechado, essa hipótese de concessão do benefício ficou afastada a partir da vigência da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), conforme abordagem que se fará na sequência.

O benefício era devido enquanto o segurado permanecesse na condição de detento ou recluso. Sendo assim, para a manutenção do benefício deveria ser apresentada, trimestralmente, a declaração de que o segurado permanece cumprindo pena privativa da liberdade.

Conforme Parecer exarado pela Consultoria Jurídica do então MPAS acerca da caracterização do direito em face do regime prisional, concluiu-se que “as famílias dos segurados presos sob o regime fechado e semiaberto fazem jus ao auxílio-reclusão, ainda que eles exerçam alguma atividade remunerada” e que “as famílias dos segurados em cumprimento de pena sob regime aberto não têm direito ao recebimento do auxílio-reclusão” (Parecer CJ 2.583, de 24.9.2001, *Revista RPS* 252/834, nov. 2001).

Os dependentes do segurado detido em prisão provisória também tinham direito ao benefício desde que comprovassem o efetivo recolhimento do segurado por meio de documento expedido pela autoridade responsável.

No caso de fuga, o benefício será suspenso e, se houver recaptura do segurado, será restabelecido a contar da data em que esta ocorrer, desde que esteja ainda mantida a qualidade de segurado. Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, será o mesmo considerado para verificação da perda ou não da qualidade de segurado.

Feijó Coimbra diverge do conteúdo da norma: “Não vemos justiça na disposição legal, parecendo-nos, ao revés, que se conflitam as duas disposições. Se a prestação é, indubitavelmente, estabelecida *intuitu familiae*, e se tem como elemento material da hipótese de incidência legal a ordem judicial de detenção ou de reclusão, o fato de ter se evadido o segurado, de estar foragido, em nada altera os termos da questão,

nem melhora a situação de seus dependentes, os titulares da prestação de que se cuida”.⁹

Deve-se observar, contudo, que, não havendo a suspensão do benefício no caso de evasão, a família poderia ficar percebendo indefinidamente o benefício, supondo-se aí que o foragido jamais retornaria ao lar, nem proveria a subsistência dos seus. Assim sendo, em que pese eventual injustiça com a família do fugitivo não amparada após a fuga, andou bem, a nosso ver, o legislador neste caso.

É vedada a concessão do auxílio-reclusão após a soltura do segurado, e, em caso de falecimento do segurado detido ou recluso, o auxílio-reclusão será automaticamente convertido em pensão por morte.

Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte, sendo necessária, no caso de qualificação de dependentes após a reclusão do segurado, a preexistência da dependência econômica salvo em relação aos filhos nascidos durante o cumprimento da pena.

A extinção do auxílio-reclusão é defendida por *Sergio Pinto Martins*: “Eis um benefício que deveria ser extinto, pois não é possível que a pessoa fique presa e ainda a sociedade como um todo tenha de pagar um benefício à família do preso, como se este tivesse falecido. De certa forma, o preso é que deveria pagar por se encontrar nessa condição, principalmente por roubo, furto, tráfico, estupro, homicídio etc.”.¹⁰

Entendemos, contudo, que a pena não deve exceder da pessoa do condenado (Constituição, art. 5º, inciso XLV), e o princípio que vigora em termos de Previdência é o da solidariedade, que se aplica, *in casu*, à família do preso, como já salientava o mestre *Russomano*, adrede citado.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, alterou substancialmente as regras de concessão do auxílio-reclusão para estabelecer a necessidade de:

- cumprimento de carência de vinte e quatro meses;
- prova do recolhimento do segurado à prisão em regime fechado;
- não receber remuneração da empresa nem estar em gozo de auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

Mostram-se equivocadas e de constitucionalidade duvidosa a exigência de carência tão elevada e a limitação do benefício apenas aos dependentes de segurado em regime fechado, pois resultará em ausência de proteção social dos dependentes do segurado privado da sua liberdade e da possibilidade de exercer atividade laborativa capaz de gerar o sustento do grupo familiar, caracterizando afronta ao art. 201, IV, da CF.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, fixou ainda que:

- a) o requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão, obrigatória, para a manutenção do benefício, a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário;
- b) o INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão;
- c) a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão;
- d) a certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário poderão ser substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário;
- e) em caso de morte de segurado recluso que tenha contribuído para a previdência social durante o período de reclusão, o valor da pensão por morte será calculado levando-se em consideração o tempo de contribuição adicional e os correspondentes salários de contribuição, facultada a opção pelo valor do auxílio-reclusão.

A alteração do critério de aferição da baixa renda gerará questionamentos judiciais, pois os meses em que o segurado não tiver contribuição não poderão ser

excluídos do período básico de cálculo, mas considerados com valor zerado. Esse deve ser o procedimento de apuração, pois, se houver limitação da média dos meses com contribuição, haverá uma distorção da norma.

A justificativa para esses novos critérios na concessão do auxílio-reclusão foi expressa na exposição de motivos da MP n. 871/2019, como sendo:

“23. Em relação ao auxílio-reclusão, também propõe-se restringir a sua concessão para os dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado; e, com o objetivo de combater fraudes, estabelecer a carência de 24 (vinte e quatro) meses de contribuição, não cumulação com outros benefícios recebidos pelo preso, a possibilidade da celebração de convênios com o sistema prisional para comprovação da reclusão e aferição de baixa renda com a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, obstando a concessão para pessoas fora do perfil que estejam desempregadas na véspera da prisão”.¹¹

39.2.1 Concessão do auxílio-reclusão para dependentes de segurados que superem o critério da baixa renda

Referimos que o Pleno do Supremo Tribunal Federal (RE 587.365, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 8.5.2009), definiu em repercussão geral que:

- o auxílio-reclusão é restrito aos segurados presos de baixa renda (restrição introduzida pela EC n. 20/1998);
- a renda do segurado preso é que a deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do benefício e não a de seus dependentes.

Pois bem, entendemos que a decisão proferida pelo STF, deve ser interpretada no sentido de que o limite máximo do valor da remuneração do segurado para verificação do direito ao auxílio-reclusão gera presunção absoluta da baixa renda, mas não é um critério absoluto.

Cabe aos dependentes de segurado recluso tratamento isonômico aos requerentes

do benefício de prestação continuada (LOAS). Ou seja, a superação do limite de remuneração definido em lei como “baixa renda” não afasta o direito ao benefício se a condição social de carência dos recursos mínimos para a manutenção familiar restar comprovada por outros meios.

Destacamos, também, que no âmbito dos Juizados Especiais Federais o magistrado deve utilizar-se do princípio da equidade, premissa inserida de forma expressa no art. 6º da Lei n. 9.099/1995 (aplicável de forma subsidiária à Lei n. 10.259/2001), que estabelece: “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. A previsão do art. 5º da LINDB também reforça esse ideário de Justiça.

A equidade seria, dessa forma, uma permissão dada ao julgador para fazer justiça no caso concreto sem sujeitar-se de forma absoluta ao texto expresso e muitas vezes “frio” da norma legal que se aplicado igualmente para todas as situações gera graves injustiças sociais. O papel do juiz, neste ponto, é de distinguir os casos em que a interpretação deve ir além do sentido inicialmente proposto pelo legislador.

Portanto, a análise da renda bruta mensal do recluso como parâmetro para concessão do auxílio-reclusão possui caráter objetivo, ensejando nas hipóteses de superação desse limite o estudo das condições socioeconômicas dos dependentes postulantes.

Nesse sentido, decidiu a 1ª Turma Recursal dos JEFs de Santa Catarina determinado a remessa dos autos ao Juizado de origem para realização de estudo socioeconômico dos dependentes do segurado recluso, a fim de comprovar a situação em que se encontram (composição do grupo familiar, fontes de renda, gastos com alimentação, saúde, transporte, imóvel em que vivem, dentre outros). (Processo n. 5003895-53.2011.404.7208. Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, julg. 16.9.2011).

Ainda, segundo o STJ, a flexibilização do critério econômico para concessão do Benefício de Prestação Continuada pode ser aplicada ao auxílio-reclusão quando o caso revela a necessidade de proteção social, permitindo ao julgador flexibilizar a exigência para deferir a concessão do benefício (AgRg no REsp 1.523.797/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 13.10.2015).

39.2.2 Período de carência

A concessão do auxílio-reclusão, a partir da Lei n. 8.213/1991, não dependia de número mínimo de contribuições pagas pelo segurado. Bastava comprovar a situação de segurado para gerar direito ao benefício. A carência exigida pela legislação anterior era de 12 contribuições mensais.

A MP n. 664/2014 previa, por analogia à pensão por morte, a necessidade de cumprimento de um período de carência de 24 meses para as reclusões ocorridas a partir de 1.3.2015. Essa regra não foi ratificada quando da transformação na Lei n. 13.135/2015. Mas, mesmo sendo dispensada a carência, foi prevista a necessidade de 18 contribuições mensais para o cônjuge ou companheiro ter direito ao auxílio-reclusão por um prazo maior. Caso contrário, a duração seria de apenas quatro meses.

Com o advento da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), voltou ao cenário jurídico a necessidade de ser comprovada a carência de 24 meses. Esse quantitativo mostra-se abusivo, pois supera o período exigido para outros benefícios de natureza temporária, como o auxílio-doença e o salário-maternidade. Além disso, a população carcerária do Brasil é constituída, em grande parte, por pessoas de baixa renda e com reduzido período contributivo, inviabilizando a concessão do benefício na maioria dos casos.

39.2.3 Data de início do benefício

O benefício tem início na data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até noventa dias deste, e a partir da data do requerimento, se posterior a noventa dias, prazo estabelecido pela Lei n. 13.183, de 4.11.2015.

Quando for requerido após o prazo de noventa dias do recolhimento à prisão, a data de início do benefício será a do requerimento, devendo ser ressalvada a situação do beneficiário menor.

Porém, a MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) adotou regra violadora às normas gerais de proteção dos incapazes, pois fixou prazo de 180 dias para que os filhos menores de 16 anos possam requerer o benefício com retroação da DIP à data da prisão. Transcorrido tal prazo, o benefício será devido somente a partir da data do requerimento.

Entendemos que contra o absolutamente incapaz não correm prazos prescricionais e decadenciais, pois é princípio geral do direito que não há como se exigir de pessoa incapaz para os atos da vida civil que tome medidas tendentes à preservação de seus direitos.

39.2.4Beneficiários

São beneficiários os dependentes do segurado recolhido à prisão das classes 1, 2 ou 3, consoante regra definida no art. 16 da Lei n. 8.213/1991, aplicando-se aqui os mesmos comentários realizados em relação à pensão por morte.

Conforme entendimento do INSS, interpretando a norma legal de modo a estabelecer o critério mais favorável aos dependentes, o filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio-reclusão a partir da data do seu nascimento, não se considerando para este fim apenas o rol de dependentes existentes na data do recolhimento inicial à prisão. Curiosamente, em sentido contrário, se a realização do casamento ocorrer durante o recolhimento do segurado à prisão, entende o INSS que o auxílio-reclusão não será devido, considerando a dependência superveniente ao fato gerador.

39.2.5Renda mensal inicial

O valor da renda mensal era igual a 100% do salário de benefício (arts. 75 e 80 da Lei n. 8.213/1991), cujo valor poderia ser superior ao limite de baixa renda. Ou seja, o salário de contribuição, quando acima do limite de baixa renda, impede a concessão do auxílio-reclusão, mas o valor da renda mensal não sofria a referida limitação.

Para os dependentes do segurado especial o valor do benefício era de um salário mínimo.

Com a EC n. 103/2019, o que se destaca é a limitação do valor do auxílio-reclusão a um salário mínimo.

Considerando-se, ainda, a previsão contida na EC n. 103/2019, o cálculo se dará na forma da pensão por morte, com algumas adaptações diante da contestável permissão de fixação do valor máximo de um salário mínimo.

A regra de cálculo por cotas fica sem aplicabilidade, pois o valor do benefício será sempre de um salário mínimo, e não levará em consideração quantos são os dependentes.

39.2.6 Cessação e suspensão do benefício

O pagamento do auxílio-reclusão cessará:

- I – com a extinção da última cota individual;
- II – se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber aposentadoria;
- III – pelo óbito do segurado ou beneficiário;
- IV – na data da soltura;
- V – pela ocorrência da perda da qualidade de dependente, no caso de filho ou equiparado ou irmão, de ambos os sexos;
- VI – em se tratando de dependente inválido, pela cessação da invalidez, verificada em exame médico pericial a cargo do INSS (a qual é dispensada se for maior de 60 anos – Lei n. 13.063/2014);
- VII – pela adoção, para o filho adotado que receba auxílio-reclusão dos pais biológicos, exceto quando o cônjuge ou o companheiro(a) adota o filho do outro; e
- VIII – a partir da vigência da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a progressão do regime fechado para outro menos gravoso.

A cessação em relação aos dependentes com deficiência intelectual ou mental se dá pelo levantamento da interdição (Lei n. 12.470/2011).

Por analogia à pensão por morte, era aplicada ao auxílio-reclusão a alteração promovida pela Lei n. 13.135/2015 na parte que estabeleceu nova hipótese de cessação da condição de pensionista, qual seja, pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira de segurado com menos de 18 contribuições mensais ou em razão da idade da pessoa beneficiária (art. 77 da Lei n. 8.213/1991, §§ 2º a 2º-B). No entanto, com o advento da Lei n. 13.846/2019, que passou a exigir carência de 24 contribuições, essa regra ficou incompatível com os

critérios de concessão do auxílio-reclusão.

Em caso de óbito do segurado, o auxílio-reclusão será automaticamente convertido em pensão por morte.

Os pagamentos do auxílio-reclusão serão suspensos:

I – no caso de fuga;

II – se o segurado, ainda que privado de liberdade, passar a receber auxílio-doença;

III – se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela autoridade competente, para prova de que o segurado permanece recolhido à prisão.

Na hipótese de fuga, havendo recaptura com retorno ao regime fechado, o benefício será restabelecido a contar da data do evento, desde que mantida a qualidade de segurado.

Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, livramento condicional, cumprimento de pena em regime aberto ou prisão albergue, este será considerado para verificação de manutenção da qualidade de segurado.

Destaca-se, ainda, que o art. 80 da Lei n. 8.213/1991 (com redação conferida pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019) estabelece que o auxílio-reclusão não pode ser acumulado com a remuneração da empresa, nem com auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.

QUADRO-RESUMO – AUXÍLIO-RECLUSÃO

BENEFÍCIO	AUXÍLIO-RECLUSÃO Código da Espécie (INSS): B-25
Evento Gerador	– Cumprimento de pena privativa da liberdade (regime fechado, semiaberto ou em prisão provisória) pelo segurado. E, a partir da vigência da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), somente em caso de prisão em regime

	fechado.
Beneficiários	– Dependentes do segurado recolhido à prisão. – O filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio-reclusão a partir da data do seu nascimento. – Se a realização do casamento ocorrer durante o recolhimento do segurado à prisão, o auxílio-reclusão não será devido, considerando a dependência superveniente ao fato gerador.
Requisitos	– A reclusão deverá ter ocorrido no prazo de manutenção da qualidade de segurado. – Ser segurado de baixa renda, cujo valor de renda bruta máxima pode ser consultado em tabela constante nos anexos desta obra (R\$ 1.364,43 em 2019); – Para o STJ e a TNU, o momento de avaliar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-reclusão, deve ser considerada a legislação vigente à época em que ocorreu a prisão, e, ainda, que o benefício também é devido aos dependentes do segurado que, na data do efetivo recolhimento, não possuía salário de contribuição – como no caso de desempregado – desde que mantida a qualidade de segurado (STJ, Repetitivo 896, PEDILEF 5000221-27.2012.4.04.7016, j. 8.10.2014).
Carência	A Lei n. 8.213/1991 não fixou carência, mas a MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) estabeleceu o período de 24 meses.
Qualidade de	Não será devida a concessão de auxílio-reclusão quando o recolhimento à prisão ocorrer após a perda da qualidade de

Segurado	segurado.
Renda Mensal Inicial	– O valor da renda mensal corresponde a 100% do salário de benefício (arts. 75 e 80 da Lei n. 8.213/1991). E, a partir da entrada em vigor da EC n. 103/2019, não poderá exceder o valor de um salário mínimo.
Período de Graça e Salário de Contribuição	– Regra vigente até 17.1.2019: quando não houver salário de contribuição na data do efetivo recolhimento à prisão, será devido o auxílio-reclusão, desde que: - I – não tenha havido perda da qualidade de segurado; e - II – o último salário de contribuição, tomado em seu valor mensal, na data da cessação das contribuições ou do afastamento do trabalho seja igual ou inferior aos valores fixados como teto da baixa renda à época. – Regra vigente a partir de 18.1.2019 (MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019): a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Cumulatividade	O art. 80 da Lei n. 8.213/1991 (com redação conferida pela MP n. 871/2019) estabelece que o auxílio-reclusão não pode ser acumulado com a remuneração da empresa, nem com auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.
	Regra fixada pela Lei n. 13.183/2015:

Data de Início do Benefício	a) da prisão, quando requerida até noventa dias deste; b) do requerimento, se requerido depois de noventa dias; c) beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até noventa dias após completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do recolhimento do segurado ao cárcere.
Data de Início do Benefício	– Regra fixada pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019: a) da prisão, quando requerida em até cento e oitenta dias após a prisão, para os filhos menores de 16 anos, ou em até noventa dias após a prisão, para os demais dependentes; b) do requerimento, quando requerido após esses prazos.
Duração	– Indeterminada, sendo devido durante o cumprimento de pena pelo segurado (em regime fechado a partir da vigência da MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019). – Em relação ao cônjuge ou companheiro, ser observada a mesma regra de duração da pensão por morte, qual seja: – Temporária, observada a faixa de idade do pensionista com idade inferior a 44 anos na data do óbito do segurado.
	O auxílio-reclusão cessa: - I – com a extinção da última cota individual; - II – se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber aposentadoria; - III – pelo óbito do segurado ou beneficiário; - IV – na data da soltura;

Cessação

- V – pela ocorrência da perda da qualidade de dependente, no caso de filho ou equiparado ou irmão, de ambos os sexos;
- VI – em se tratando de dependente inválido, pela cessação da invalidez, verificada em exame médico pericial a cargo do INSS; e
- VII – pela adoção, para o filho adotado que receba auxílio-reclusão dos pais biológicos, exceto quando o cônjuge ou o companheiro(a) adota o filho do outro.
- Aplica-se também a nova hipótese de cessação da condição de pensionista, qual seja, pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira.
 - A partir da vigência da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a progressão do regime fechado para outro menos gravoso faz cessar o pagamento do benefício.
 - Em caso de óbito do segurado, o auxílio-reclusão será automaticamente convertido em pensão por morte.

Suspensão

Os pagamentos do auxílio-reclusão serão suspensos:

- I – no caso de fuga;
- II – se o segurado, ainda que privado de liberdade, passar a receber auxílio-doença;
- III – se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela autoridade competente, para prova de que o segurado permanece recolhido prisão.
- Havendo recaptura ou retorno ao regime fechado, o benefício será restabelecido a contar da data do evento, desde que

	mantida a qualidade de segurado. – Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, livramento condicional, cumprimento de pena em regime aberto ou prisão albergue, este será considerado para verificação de manutenção da qualidade de segurado.
Observações	– As regras gerais do auxílio-reclusão encontram-se no art. 20 da CF, no art. 27 da EC n. 103/2019, no art. 80 da Lei n. 8.213/1991, na MP n. 871/2019, nos arts. 116 a 199 do Decreto n. 3.048/1999.

39.3 SALÁRIO-MATERNIDADE

A proteção à trabalhadora gestante é garantida, no Brasil, tanto no âmbito do Direito do Trabalho como no do Direito Previdenciário.

No campo das relações de trabalho, a proteção da gestante se dá:

- pela estabilidade conferida, na forma do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, à empregada urbana ou rural, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, até que venha a ser disciplinada a matéria disposta no inciso I do art. 7º do Texto Constitucional (a Lei Complementar n. 146/2014 estendeu a estabilidade provisória prevista na alínea *b* do inciso II do art. 10 do ADCT à trabalhadora gestante,¹² no caso de morte desta, a quem detiver a guarda de seu filho);¹³
- pela licença-maternidade, de 120 dias, prevista no art. 7º, XVIII, inclusive em caso de adoção (arts. 392 e 392-A da CLT);
- pela possibilidade de alteração do local de trabalho ou função, por prescrição médica, a fim de evitar problemas na gestação e pela liberação do trabalho, para fins de consultas médicas e exames, num mínimo de seis vezes, durante o período de gravidez – § 4º do art. 392 da CLT;

- d) pela autorização legal para rompimento do vínculo de emprego quando prejudicial à gestação, sem que seja devido qualquer desconto ou indenização – art. 394 da CLT;
- e) pela vedação expressa à discriminação da mulher no tocante ao seu estado de fertilidade e gravidez, caracterizada a conduta discriminatória do empregador como ilícito penal, além de trabalhista – Lei n. 9.029/1995;
- f) pelo direito a ser afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, de atividades consideradas insalubres, em qualquer grau (CLT, art. 394-A – ADIN 5938);
- g) ao pagamento do adicional de insalubridade em caso de afastamento da atividade, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço (§ 2º do art. 394-A da CLT).

No campo previdenciário, evidencia-se a proteção da mulher gestante pela concessão do benefício denominado salário-maternidade com duração em regra geral de 120 dias.

A Lei n. 13.467/2017, embora trate da denominada “reforma trabalhista” prevê a percepção de salário-maternidade durante todo o período de afastamento (e não apenas por 120 dias) quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada exerça suas atividades em local salubre na empresa, hipótese em que será considerada como gravidez de risco (§ 3º do art. 394-A da CLT).

Ruprecht, mencionando a posição de *Chantal Paòli*, do *Bureau* Internacional do Trabalho, sustenta a magnitude da proteção social da mulher gestante: “Trata-se de preservar sua função fisiológica no processo da criação, facilitar o cuidado dos filhos e a atenção à família, garantindo seus interesses profissionais e sua renda no mercado de trabalho, sem diminuir nem deteriorar sua condição feminina”.¹⁴

A Consolidação das Leis do Trabalho foi o primeiro normativo legal a garantir o descanso remunerado da gestante, antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego e

do salário, pelo período de quatro semanas antes do parto e oito semanas após (art. 392). Posteriormente, a Constituição de 1967 garantiu esse direito (art. 165, XI), estabelecendo também a proteção da Previdência Social em relação à maternidade (art. 157, XVI).

Com a Lei n. 6.136, de 7.11.1974, o salário-maternidade passou a ser pago como prestação previdenciária, desonerando-se o empregador de pagar o salário da empregada gestante no período em que lhe era garantido o afastamento do serviço, na época, de doze semanas. Desde então, a empresa adiantava o salário integral à empregada em gozo de licença-maternidade e depois era reembolsada desse valor quando dos recolhimentos devidos ao INSS.

A Constituição de 1988 garantiu proteção à maternidade, especialmente à gestante, no art. 201, III, estendendo a duração da licença para cento e vinte dias, sem prejuízo do emprego e do salário, consoante disposição contida no art. 7º, XVIII.

No Plano de Benefícios da Previdência Social, as regras para concessão desse benefício foram disciplinadas nos arts. 71 a 73, sendo concedido inicialmente às seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica, sem exigência de carência, com duração de cento e vinte dias, podendo ter início no período entre vinte e oito dias antes do parto e a data de ocorrência deste.

A Lei n. 8.861, de 25.3.1994, estendeu à segurada especial o direito à percepção do benefício, fixando o valor em um salário mínimo, desde que comprovado o exercício da atividade rural nos últimos doze meses imediatamente anteriores à data do início do benefício, mesmo que de forma descontínua (carência posteriormente reduzida para dez meses).

Na sequência, a Lei n. 9.876, de 26.11.1999, estendeu o salário-maternidade à segurada contribuinte individual e facultativa, criando regras próprias em relação ao valor e ao prazo de carência.

Em seguida, a Lei n. 11.770, de 9.9.2008, possibilitou a extensão do benefício para 180 dias, mas apenas para as seguradas empregadas cuja empresa faça adesão ao Programa Empresa Cidadã.

Por sua vez, a Lei n. 10.421, de 15.4.2002, que alterou a CLT e a LBPS, estendeu o direito à segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de

criança com idade até 8 anos. E a Lei n. 12.873, de 24.10.2013, dentre outras medidas, passou a proteger o segurado ou segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, considerando devido o salário-maternidade pelo período de 120 dias, independentemente da idade da criança.

Cabe referir também que o STF reconheceu a existência de repercussão geral à controvérsia relativa ao reconhecimento do direito de gestante, contratada por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão não ocupante de cargo efetivo, à licença-maternidade e à estabilidade provisória, quando a gravidez tenha ocorrido durante a prestação dos serviços (art. 7º, XVIII, da CF; art. 10, II, “b”, do ADCT): *Tema 542 – ARE 674.103, DJe 18.6.2013*.¹⁵

Muito embora pendente o julgamento do mérito dessa repercussão geral, entendemos que o salário-maternidade é devido em tais hipóteses, pois até mesmo o contrato por prazo determinado gera direito à estabilidade provisória e, caso não respeitada a estabilidade, a qualidade de segurada perdura em face do período de graça previsto no art. 15 da Lei n. 8.213/1991.

Quanto à natureza jurídica do salário-maternidade, não há que se confundir com a noção de salário *stricto sensu*, pois é benefício cujo ônus é integral da Previdência Social. Ainda que o empregador urbano ou rural tenha por obrigação adiantá-lo à trabalhadora em licença, o reembolso do valor adiantado é total, de modo que o INSS é o único responsável pelo efetivo pagamento do benefício.

De acordo com a redação original do art. 97 do Decreto n. 3.048/1999, o salário-maternidade da segurada empregada era devido enquanto existia a relação de emprego. Todavia, a jurisprudência pacificou o entendimento de que para ter acesso ao salário-maternidade a interessada não precisava ter vínculo empregatício, bastando a manutenção da qualidade de segurada (v.g. TRF da 4ª Região, AG 2003.04.01.007754-7/RS, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, *DJU* 4.6.2003).

Com base nessa orientação foi editado o Decreto n. 6.122, de 13.6.2007, dando nova redação aos arts. 97 e 101 do Regulamento da Previdência Social, para dispor que “Durante o período de graça a que se refere o art. 13, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade nos casos de demissão antes da

gravidez, ou, durante a gestação, nas hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o benefício será pago diretamente pela previdência social”.

Acerca da situação da segurada empregada que teve seu vínculo de emprego rompido durante a gravidez, qualquer que seja a causa do rompimento (fim do contrato a termo, demissão voluntária, dispensa por justa causa ou mesmo imotivada), é mantido o direito ao benefício, já que “o fato de ser atribuição da empresa pagar o salário-maternidade no caso da segurada empregada não afasta a natureza de benefício previdenciário da prestação em discussão, que deve ser pago, no presente caso, diretamente pela Previdência Social” (STJ, REsp 2012/0030825-8, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 28.5.2013).

A TNU, por sua vez, fixou tese no sentido de que: “o pagamento de indenização trabalhista à empregada demitida sem justa causa, em valor comprovadamente correspondente a todos os salários relativos ao período em que a gestante gozaria de estabilidade, exclui a necessidade de concessão do benefício de salário-maternidade” (PEDILEF 5010236-43.2016.4.04.7201/SC, j. 18.9.2017).

É de destacar que de acordo com o art. 103 do Decreto n. 3.048/1999, a segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário-maternidade. Raros são os casos de seguradas aposentadas na condição de mães biológicas, no entanto, esse dispositivo tem relevância nos casos de adoção.

39.3.1 Período de carência

A concessão do salário-maternidade independe do número de contribuições pagas pela segurada empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica.

Para as seguradas contribuintes individuais e segurada facultativa, o prazo de carência é de dez contribuições mensais.¹⁶ Será devido o salário-maternidade à segurada especial, desde que comprove o exercício de atividade rural nos últimos doze meses imediatamente anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício, quando requerido antes do parto, mesmo que de forma descontínua (art. 39, parágrafo único, da LBPS).

Em relação ao tema a TNU uniformizou que:

- a concessão de salário-maternidade à trabalhadora rural depende da

comprovação do trabalho rural no período de carência mediante a apresentação de início de prova material contemporânea ao período de carência (PEDILEF 2004.81.10.027622-3/CE, Rel. Juíza Fed. Joana Carolina L. Pereira, *DJ* 24.6.2010).

Defendemos também que deve ser garantida a proteção previdenciária à segurada especial menor de 16 anos à época do parto, mesmo após a edição da Lei n. 11.718/2008. Nesse sentido é a orientação do STF:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADORA RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 7º, XXXVIII, DA CF. NORMA PROTETIVA QUE NÃO PODE PRIVAR DIREITOS. PRECEDENTES. Nos termos da jurisprudência do STF, o art. 7º, XXXIII, da CF “não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou adolescente que exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada para a proteção e defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, Rel. Min. Dias Toffoli). Agravo regimental a que se nega provimento (RE 600.616-AgR/RS, 10.9.2014).

A Lei n. 9.876/1999, ao criar o prazo de carência para a concessão do salário-maternidade, estabeleceu que em caso de parto antecipado o período de dez meses será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Destarte, a segurada que iria conceber dez meses após sua filiação ao RGPS e teve parto antecipado involuntariamente mantém o direito ao benefício.

39.3.2 Duração do salário-maternidade

O salário-maternidade é devido à segurada da previdência social durante 120 (cento e vinte) dias, com início até 28 (vinte e oito) dias anteriores ao parto e término 91 (noventa e um) dias depois dele, considerando, inclusive, o dia do parto. Ocorrendo parto antecipado, o benefício é pago por cento e vinte dias após o parto.

Tratando-se de parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último comprovado mediante certidão de óbito, a segurada terá direito aos cento e vinte dias previstos em lei, sem necessidade de avaliação médico-pericial pelo INSS.

Quando houver efetivo risco para a vida do feto, da criança ou da mãe, os períodos de repouso anteriores e posteriores ao parto poderão ser prorrogados, excepcionalmente, por duas semanas, mediante atestado médico específico.

Precedentes jurisprudenciais têm admitido também a prorrogação pelo prazo correspondente à internação hospitalar em unidade de terapia intensiva neonatal do recém-nascido, em decorrência de parto prematuro, quando demonstrada a indispensabilidade do cuidado materno no período imediatamente seguinte à alta hospitalar. Neste sentido: TRU 4ª Região, 5002059-47.2017.4.04.7107/RS, em 27.4.2018.

Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a duas semanas.

O benefício tem início com o afastamento do trabalho pela segurada, o qual é determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. Compete à interessada instruir o requerimento do benefício com os atestados médicos necessários.

Não há mais o prazo de até 90 dias após o parto, antes exigido para o requerimento do benefício, que constava da redação do parágrafo único do art. 71 da Lei n. 8.213/1991, tendo este sido revogado pela Lei n. 9.528/1997.

O salário-maternidade também é devido à segurada que adotou ou obteve guarda judicial a partir da publicação da Lei n. 10.421, de 15.04.2002. Num primeiro momento a norma limitava o pagamento para fins de adoção de criança com idade até 8 anos e com duração variável de 30 a 120 dias.

No âmbito trabalhista, a Lei n. 12.010, de 29.07.2009, revogou os §§ 1º a 3º do art. 392-A da CLT, que também previam tal escalonamento, passando a licença da mãe adotante para 120 dias, independentemente da idade do adotado.¹⁷

Na Lei de Benefícios foi mantida a regra do escalonamento até o advento da Medida Provisória n. 619, de 6.6.2013.

No Congresso Nacional, a Medida Provisória recebeu acréscimos, tendo sido

convertida na Lei n. 12.873/2013, que deu nova a redação ao art. 71-A e acrescentou os arts. 71-B e 71-C, com novidades bastante interessantes, *verbis*:

Art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de cento e vinte dias.

§ 1º O salário-maternidade de que trata esse artigo será pago diretamente pela Previdência Social.

§ 2º Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica e o disposto no art. 71-B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime Próprio de Previdência Social.

Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago, por todo período ou pelo tempo restante a que teria direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade.

§ 1º O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário-maternidade originário.

§ 2º O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário e será calculado sobre:

I – a remuneração integral, para o empregado e trabalhador avulso;

II – o último salário de contribuição, para o empregado doméstico;

III – um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a quinze meses, para o contribuinte individual, facultativo e desempregado; e

IV – o valor do salário mínimo, para o segurado especial.

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.

Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive o previsto no art. 71-B,

está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício.

Dessa forma, o benefício passou a ser devido a segurados de ambos os sexos em caso de adoção e permanecerá sendo pago ao cônjuge ou companheiro(a) sobrevivente, em caso de falecimento do(a) primeiro(a) beneficiário(a).

Nas hipóteses em que a mãe falecer no parto ou durante o período que teria direito ao recebimento do salário-maternidade, entendemos que o pai ou o próprio filho podem buscar o recebimento da prestação. Embora o benefício seja pago à mãe, o destinatário final dessa proteção previdenciária é a criança ou o nascituro, que por disposição constitucional tem direito à proteção familiar, social e estatal, sendo que o salário-maternidade é devido à segurada justamente para que ela possa prestar a assistência necessária a esse filho em seus primeiros meses de vida. Ou seja, o salário-maternidade visa à proteção tanto da mãe quanto do seu filho, tendo em vista o disposto no art. 6º da CF/88 que prevê expressamente a proteção à maternidade e a infância.

Questão inovadora é a previsão de pagamento de salário-maternidade – durante todo o período de afastamento do trabalho – nos casos em que a gestante ou a lactante não puder exercer atividade insalubre e não for possível a mudança de local de trabalho para ambiente salubre. Essa previsão consta da Lei n. 13.467, de 2017, que alterou a CLT, estabelecendo:

“Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: (...)

§ 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do *caput* deste artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.”

Muito embora a Lei de Benefícios não tenha sido alterada para contemplar essa

hipótese de salário-maternidade, com base na solução de consulta dada pela Receita Federal/COSIT nº 287, de 14.10.2019, ficou esclarecido que pode haver a compensação das contribuições referente ao pagamento de salário-maternidade por gravidez de risco por insalubridade. Segue a ementa:

“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias

SALÁRIO-MATERNIDADE. ATIVIDADE INSALUBRE. GRAVIDEZ DE RISCO POR INSALUBRIDADE. COMPENSAÇÃO (DEDUÇÃO). POSSIBILIDADE.

Segundo a previsão legal objeto do artigo 394-A, e § 3º, da CLT, ao contribuinte é permitido o direito à dedução integral do salário-maternidade, durante todo o período de afastamento, quando proveniente da impossibilidade de a gestante ou lactante, afastada em face de atividades consideradas insalubres, e esta não possa exercer suas atividades em local salubre na empresa, restando caracterizada a hipótese como gravidez de risco.

No caso de terceirização, a empregadora precisa comprovar a impossibilidade de exercício de função em ambiente salubre de seu(s) estabelecimento(s) ou de outra contratante de seus serviços de terceirização e não somente no estabelecimento da empresa onde a gestante estava alocada.”

39.3.3 Prorrogação do salário-maternidade por mais sessenta dias

A Lei n. 11.770, de 9.9.2008, ampliou a licença-maternidade de 120 para 180 dias. Para oferecer o benefício, a empresa precisa aderir voluntariamente a um programa e, em troca, recebe incentivos fiscais. A empregada pode optar se quer ou não a licença ampliada. A mãe deve requerer a ampliação até o final do primeiro mês após o parto. Os dois meses adicionais serão concedidos imediatamente após o prazo constitucional de 120 dias.

A prorrogação será garantida, na mesma proporção, também à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. No entanto, somente é devida a prorrogação às seguradas cujos empregadores aderirem ao Programa Empresa Cidadã.¹⁸

Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada terá direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do salário-maternidade pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Nesse período, a empregada não poderá exercer nenhuma atividade remunerada e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados. Havendo descumprimento desta regra, a empregada perderá o direito à prorrogação.

A pessoa jurídica que aderir ao Programa, desde que tributada com base no lucro real poderá deduzir do imposto devido, em cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada pago nos 60 (sessenta) dias de prorrogação de sua licença-maternidade, vedada a dedução como despesa operacional.

Essas disposições começaram a vigorar no âmbito do RGPS somente a partir de 1º.1.2010, em face da regulamentação da matéria pelo Decreto n. 7.052, de 23.12.2009, e da estimativa da renúncia fiscal com a implantação do programa na Lei Orçamentária de 2010.

No âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, o Decreto n. 6.690, de 11.12.2008, institui o Programa de Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante. Neste caso, a prorrogação da licença será custeada com recursos do Tesouro Nacional e aplica-se inclusive às servidoras públicas que tenham o seu período de licença-maternidade concluído entre 10.9.2008 e a data de publicação do referido Decreto.

A respeito do tema, o TRF da 4ª Região em julgamento proferido em setembro de 2017 confirmou sentença em MS que determinou que o INSS conceda 180 dias de licença-maternidade a uma perita médica que adotou uma criança de 11 anos. Conforme a decisão da 3ª Turma, não se pode diminuir o período de licença com base na idade da criança adotada.

Segundo a relatora do caso, Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, o STF tem decidido nesse sentido, citando jurisprudência do órgão em seu voto: “Os prazos da licença-adotante não podem ser inferiores aos prazos da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença-adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada.”¹⁹

E, no âmbito da jurisdição trabalhista, já se decidiu que as seguradas contratadas por autarquias sob o regime celetista fazem jus ao mesmo direito de extensão da licença:

“CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS. LICENÇA E SALÁRIO-MATERNIDADE. Estando a ré inserida no conceito de autarquia, sujeita-se ao disposto no Decreto 6.690/2008, que instituiu o programa de prorrogação da licença-maternidade para 180 dias.” (TRT12, RO 0001368-88.2017.5.12.0034, 6ª Câmara, Rel. Carlos Alberto Pereira de Castro, publ. 21.8.2018).

39.3.4 Renda mensal inicial

O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual à remuneração integral da segurada empregada e da trabalhadora avulsa. Para as demais seguradas consistirá, segundo o art. 73 da LBPS, em:

- valor correspondente ao do seu último salário de contribuição, para a segurada empregada doméstica;
- um doze avos do valor sobre o qual incidiu sua última contribuição anual, para a segurada especial;
- um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a quinze meses, para as seguradas.²⁰

A Lei n. 13.846/2019 estabeleceu também que se aplica à segurada desempregada, que estiver no período de graça, a regra de cálculo baseada na média dos 12 últimos salários de contribuição, apuradas em período não superior a 15 meses. Essa é também a orientação da TNU:

Representativo de Controvérsia – Tema 202: “O cálculo da renda mensal do salário maternidade devido à segurada que, à época do fato gerador da benesse, se encontre no período de graça, com a última vinculação ao RGPS na qualidade de

segurada empregada, deve observar a regra contida no artigo 73, inciso III, da Lei nº 8.213/91” (Processo 5075016-04.2016.4.04.7100/RS, j. em 23.5.2019).

Se a segurada empregada percebe remuneração variável (como no caso das que recebem por comissões), o valor do benefício será apurado com base na média aritmética corrigida dos últimos seis salários de contribuição.

Em qualquer caso, é garantido o pagamento do salário-maternidade no valor de um salário mínimo.

Em relação à atualização das parcelas pagas em atraso, a TNU editou a Súmula n. 45 que possui o seguinte teor: “Incide correção monetária sobre o salário-maternidade desde a época do parto, independentemente da data do requerimento administrativo”.

Na redação original do art. 72 da Lei n. 8.213/1991, o pagamento do salário-maternidade à segurada empregada era feito pela empresa, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salários. Era pago diretamente pela Previdência Social somente para a empregada doméstica, em valor correspondente ao do seu último salário de contribuição; e, para a segurada especial, no valor de um salário mínimo.

Em face das alterações promovidas pela Lei n. 9.876/1999, o pagamento do salário-maternidade de todas as seguradas passou a ser feito diretamente pelo INSS ou mediante convênio pela empresa, sindicato ou entidade de aposentados devidamente legalizada, na forma do art. 311 do Decreto n. 3.048/1999.

Todavia, a Lei n. 10.710, de 5.8.2003, retomou a forma antiga de procedimento: o art. 72, em seu § 1º, prevê caber à empresa adiantar à segurada o valor do salário-maternidade, compensando o valor deste com o das contribuições patronais incidentes sobre folha de pagamento de salários e demais rendimentos das pessoas físicas que lhe prestaram serviços. Assim, o INSS continua pagando diretamente o benefício às demais seguradas (trabalhadoras avulsas, empregadas domésticas, contribuintes individuais e seguradas especiais) e, mediante compensação, às seguradas empregadas urbanas e rurais – art. 73 da Lei n. 8.213/1991. O salário-maternidade em caso de adoção é pago diretamente pela previdência social (art. 93-A, § 6º, do RPS,

incluído pelo Decreto n. 4.862, de 2003).

No caso de empregos concomitantes, a segurada fará jus ao salário-maternidade relativo a cada vínculo empregatício.

O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por incapacidade, o qual deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento.

O valor pago pelo INSS sofre a dedução da contribuição devida pela segurada, cabendo ao empregador fazer as contribuições a seu encargo somente durante o período da licença. Esse tema é objeto da Repercussão Geral n. 72 no STF: “Inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da Contribuição Previdenciária incidente sobre a remuneração”.

O contrato de trabalho fica suspenso no interregno. E a despedida sem justa causa realizada com o fito de obstar o recebimento do benefício acarreta ao empregador – urbano, rural ou doméstico – o ônus de indenizar o valor correspondente ao benefício.

Veja-se a respeito a orientação do CRPS, expresso no Enunciado n. 31: “Nos períodos de que trata o artigo 15 da Lei 8.213/91, é devido o salário-maternidade à segurada desempregada que não tenha recebido indenização por demissão sem justa causa durante a estabilidade gestacional, vedando-se, em qualquer caso, o pagamento em duplicidade”.

A TNU uniformizou o entendimento no sentido de que a má-fé do empregador não impede o pagamento do salário-maternidade. Segundo o Relator do Pedido de Uniformização n. 2011.72.55.000917-0, publicado no *DOU* de 8.6.2012: “Em tal situação, cabe ao INSS suportar diretamente o pagamento do salário-maternidade, não sendo razoável impor à empregada demitida buscar da empresa a satisfação pecuniária, quando, ao final, quem efetivamente suportará o pagamento do benefício é o INSS, em face do direito do empregador à compensação”.

E, ratificou esse entendimento ao julgar o Representativo de Controvérsia – Tema 113, fixando a seguinte tese jurídica: “O salário-maternidade é devido mesmo nos casos de desemprego da gestante, hipótese em que deverá ser pago diretamente pela Previdência Social.” (PEDILEF 2010.71.58.004921-6/RS, Sessão de 13.11.2013).

No mesmo sentido a orientação do STJ:

“DISPENSA ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADA. PAGAMENTO PELO INSS DE FORMA DIRETA. CABIMENTO NO CASO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. (...) O fato de ser atribuição da empresa pagar o salário-maternidade no caso da segurada empregada não afasta a natureza de benefício previdenciário da prestação em discussão, que deve ser pago, no presente caso, diretamente pela Previdência Social.” (REsp n. 1.309.251/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 28.5.2013).

39.3.5 Cessação do benefício

O pagamento do salário-maternidade pela Previdência Social cessa após o período de cento e vinte dias, caso não haja prorrogação na maternidade biológica (duas semanas), ou, ainda, pelo falecimento da segurada.

Considera-se parto o nascimento ocorrido a partir da 23ª semana de gestação, inclusive em caso de natimorto e, antes disso, a perda é considerada aborto.

Importante destacar ainda que em casos de parto antecipado ou não, ainda que ocorra parto de natimorto, este último comprovado mediante certidão específica, a segurada terá direito aos cento e vinte dias previstos em lei, sem necessidade de avaliação médico-pericial pelo INSS (§ 5º, art. 294, IN n. 45/2010).

39.3.6 Extensão do salário-maternidade em caso de adoção

De algum tempo vinha sendo discutida, judicialmente e em sede doutrinária, a extensão do benefício da licença-maternidade às mães adotantes, nos moldes em que já ocorre no tocante ao Regime Jurídico dos Servidores da União, Autarquias e Fundações Públicas Federais – Lei n. 8.112/1990, que desde a sua edição já prevê uma licença de 90 dias para as servidoras adotantes ou que obtenham guarda judicial de crianças de idade até um ano de idade, e de 30 dias, para crianças com idade superior a um ano (art. 210 e seu parágrafo único).

No âmbito da iniciativa privada, em que pese haver posicionamentos favoráveis, o Supremo Tribunal Federal tinha entendimento de que não cabia tal direito à mãe que adota, por inexistência de previsão legal expressa (RE 197.807/RS, Relator Ministro

Octávio Gallotti, *DJU* de 18.8.2000), decisão esta criticada por parte dos operadores do Direito.²¹

Doutrinariamente, já sustentávamos que “neste ponto – direitos previdenciários da mãe – a norma ainda pode avançar, para reconhecer o direito também à mãe adotante (...) num país onde há milhões de crianças abandonadas por seus pais biológicos, a concessão de benefício que permita à segurada um prazo para, adotando menor carente, incluí-lo no seio familiar é um incentivo à adoção”.²²

A Constituição Federal, na medida em que garante proteção especial à família, “mediante assistência a cada um dos que a integram”,²³ equipara os filhos biológicos aos adotivos, e deste modo, parece inequívoco que o amparo social deva se estender a ponto de incentivar a prática da adoção, como forma de evitar a perda de várias vidas humanas que, na indigência das ruas, não têm como chegar a possuir uma existência digna. Por isso, saúda-se a iniciativa legislativa, pois se chega a um novo marco na chamada “doutrina da proteção integral à criança”,²⁴ vencendo-se a discussão que antes pairava exclusivamente sobre a erradicação do trabalho infantil e o acesso à educação, para ampliar o espectro protecionista ao indivíduo com tenra idade, adotado por segurada da Previdência Social.

Já anotamos que a concessão da licença gestante e do salário-maternidade em caso de adoção foi regulamentado pela Lei n. 10.421/2002. No âmbito trabalhista houve evolução com a edição da Lei n. 12.010, de 29.7.2009, afastando o escalonamento do prazo de duração da licença, para garantir os cento e vinte dias, independentemente da idade do adotado (norma atual – art. 392-A da CLT, com redação dada pela Lei n. 13.509, de 2017, voltada a quem “adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente”). Regra que entendemos extensível ao campo previdenciário e a todas as seguradas e que acabou sendo acolhida em juízo, consoante precedente já citado (ACP 5019632-23.2011.404.7200, da 1ª Vara Federal de Florianópolis/SC). E, em 2013, o art. 71-A da Lei n. 8.213/1991 foi objeto de alteração legislativa para se adequar a essa nova realidade, deixando de adotar o escalonamento antes previsto.

O benefício do salário-maternidade para o adotante ou guardião é devido ainda que a mãe biológica do adotado ou da criança sob guarda já tenha percebido salário-

maternidade quando do nascimento (art. 93-A, § 1º, do Decreto n. 3.048/1999, inserido pelo Decreto n. 4.729, de 9.6.2003).

Em caso de múltiplas adoções ou guardas judiciais de crianças, pela mesma segurada, na mesma data, somente será devido o valor de um salário-maternidade, a exemplo do que ocorre quando a segurada, mãe biológica, dá a luz a gêmeos. No caso, o § 4º do precitado artigo esclarece que será concedida a licença de maior período, relativo à criança de menor idade dentre elas.

Em julgado de vanguarda, o desembargador federal Fausto de Sanctis, da 7ª Turma do TRF da 3ª Região, manteve decisão de primeiro grau que concedeu tutela antecipada e determinou que o INSS pague salário-maternidade a uma avó materna com guarda judicial do neto. Para o relator do acórdão, é devida a concessão do salário-maternidade a “quem está em situação semelhante à mãe adotante, ou seja, na condição de receber sob seus cuidados uma criança em tenra idade, e dela cuidar e prover, pois a criança não tem condições de ficar com a sua mãe natural, mas a autora, por razões jurídicas ou morais, não adotará a criança” (Proc. 5006326-70.2017.4.03.0000).

QUADRO-RESUMO – SALÁRIO-MATERNIDADE

BENEFÍCIO	SALÁRIO-MATERNIDADE Código da Espécie (INSS): B-80
Evento Gerador	O parto, inclusive de natimorto; o aborto espontâneo, a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção.
Beneficiários	– Seguradas de todas as espécies e, a partir da Lei n. 12.873/2013, também os segurados do sexo masculino, estes em caso de adoção ou guarda para fins de adoção, e ainda nos casos de falecimento da segurada ou segurado (cônjuge ou companheiro/a) que fizera jus ao recebimento do salário-maternidade originariamente.

	Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime Próprio de Previdência Social.
Carência	– Para as seguradas empregadas, domésticas e avulsas, não é exigida. Para as seguradas facultativas e contribuintes individuais, é exigida a carência de 10 contribuições mensais, reduzindo-se proporcionalmente em caso de parto antecipado. Para a segurada especial exige-se a comprovação da atividade rural nos 12 meses anteriores ao parto.
Cumulatividade	– No caso de empregos concomitantes, o(a) segurado(a) fará jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego. – A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário-maternidade (art. 103 do Decreto n. 3.048/1999). – O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade e sequer com o auxílio-reclusão (MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019). – Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário-maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de cento e vinte dias. – O salário-maternidade é devido à segurada que adotar,

	independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança.
Cessaç�o do Benef�cio	Ap�s decorrido o prazo de dura��o do benef�cio ou em caso de �bito da segurada.
Sal�rio de Benef�cio/Renda Mensal Inicial	– Para a segurada empregada e trabalhadora avulsas: o valor da �ltima remunera��o auferida, ou em caso de remunera��o vari�vel, a m�dia aritm�tica dos �ltimos 6 meses (n�o sujeito ao teto limite do RGPS); – Para a segurada empregada dom�stica: o valor do �ltimo sal�rio de contribui��o, limitado ao teto do RGPS; – Para as seguradas contribuintes individuais, facultativas e para aquelas que estejam em per�odo de gra�a: m�dia aritm�tica dos doze �ltimos sal�rios de contribui��o, apurados em per�odo n�o superior a quinze meses (sujeito ao teto do RGPS); – Para a segurada especial, que n�o esteja contribuindo facultativamente, ser� de um sal�rio m�nimo.
Fator Previdenci�rio	N�o se aplica a este benef�cio.
Per�odo B�sico de C�lculo	– 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) �ltimos sal�rios de contribui��o, apurados em um per�odo n�o superior a 15 (quinze) meses, para segurados(as) contribuintes individuais e facultativos(as), inclusive quando em situa��o de desemprego.
	– A partir do atestado m�dico que licencia a gestante, ou a partir do dia do parto antecipado, ou do dia da ado��o (ou guarda judicial para fins de ado��o).

Data de Início do Benefício	– Poderá ter início até 28 dias antes do parto. – A percepção do salário-maternidade está condicionada ao afastamento do segurado ou segurada requerente de seu trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício.
Duração	– 120 dias, salvo em caso de aborto não criminoso, quando a duração será de duas semanas. Em caso de natimorto, a licença também será de 120 dias. – A Lei n. 11.770/2008 prorrogou a licença-maternidade por mais 60 dias para as seguradas empregadas. Para oferecer o benefício, a empresa precisa aderir voluntariamente ao programa Empresa Cidadã e, em troca, recebe incentivos fiscais. A empregada pode optar se quer ou não a licença ampliada. A mãe deve requerer a ampliação até o final do primeiro mês após o parto. Os 60 dias adicionais serão concedidos imediatamente após o prazo constitucional de 120 dias e são custeados pela empresa, não constituindo benefício previdenciário. – Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias (art. 71-A da Lei n. 8.213/1991). – Durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário, em caso de falecimento da segurada ou segurado (cônjuge ou companheiro/a). – Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada de atividades consideradas insalubres exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será

	considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento (art. 394-A, § 3º, da CLT, Incluído pela Lei n. 13.467/2017).
Forma de Pagamento	– Será pago diretamente pelo INSS ou pela empresa contratante, observando as seguintes situações: - I – para requerimentos efetivados a partir de 1.º.9.2003, o salário-maternidade devido à segurada empregada, independentemente da data do afastamento ou do parto, será pago diretamente pela empresa, exceto no caso de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção, quando será pago diretamente pelo INSS; - II – a segurada empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção poderá requerer e receber o salário-maternidade por intermédio da empresa se esta possuir convênio com tal finalidade; e - III – as seguradas trabalhadora avulsa, empregada doméstica, contribuinte individual, facultativa, especial e as em prazo de manutenção da qualidade de segurada terão o benefício de salário-maternidade pago pelo INSS. – O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da LC n. 123/2006, será pago pelo INSS, assim como nos casos de adoção. – O salário-maternidade devido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente será pago pelo INSS.
	As regras gerais do salário-maternidade encontram-se no art.

Observações

201 da CF, nos arts. 71 a 73 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 93 a 103 do Decreto n. 3.048/1999, e no art. 27 da EC n. 103/2019.

39.4 SALÁRIO-FAMÍLIA

Criado pela Lei n. 4.266/1963, o salário-família é um benefício previdenciário pago, mensalmente, ao trabalhador de baixa renda, filiado na condição de segurado empregado (incluído o doméstico, este a partir de 01.06.2015, pela nova redação conferida ao art. 65 da Lei n. 8.213/1991) e de trabalhador avulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados de até 14 anos de idade, ou inválidos.

A finalidade deste benefício é bem definida por *Alfredo Ruprecht*: “a constituição ou o desenvolvimento normal da família, com o aporte de uma contribuição regular e permanente para a manutenção das pessoas cujo encargo é assumido pelo chefe de família”.²⁵

O benefício é concedido por cotas, de modo que o segurado perceba tantas cotas quantas sejam os filhos, enteados ou tutelados, com idade até 14 anos incompletos, ou inválidos, com qualquer idade.

Entendemos que deva ser estendido também para os filhos maiores de 14 anos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, a exemplo da previsão contida no art. 16, I, da LBPS (com redação da Lei n. 13.146/2015), em relação aos dependentes do segurado que busca pensão por morte ou auxílio-reclusão.

Inicialmente pago somente aos empregados urbanos, o benefício foi estendido aos trabalhadores avulsos pela Lei n. 5.480/1968.

Para a concessão de cota de salário-família por filho ou equiparado inválido com idade superior a 14 anos, a invalidez deve ser verificada em exame médico-pericial a cargo da Previdência Social.

O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados. Todas as importâncias que integram o salário de contribuição serão consideradas como parte integrante da remuneração do mês, exceto o 13º salário e a

remuneração total de férias – inciso XVII do art. 7º da Constituição, para efeito de definição do direito à cota de salário-família. O benefício é devido proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e de rompimento do contrato de trabalho do empregado.

O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria.

Sua natureza jurídica é de benefício previdenciário, pois não é um encargo direto do empregador em decorrência da contraprestação dos serviços prestados pelo segurado; apesar do nome, não tem natureza salarial. Embora o pagamento seja efetuado pelo empregador (incluído o doméstico a partir de 1º.6.2015) com o salário, este tem o direito de reembolsar-se integralmente do valor adiantado, efetuando a compensação quando do recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social (art. 68 da Lei n. 8.213/1991, com a redação conferida pela LC n. 150/2015).

Em que pese ser pago em função da existência de dependentes, o benefício é devido ao segurado, e não ao dependente. Uma vez desempregado, o segurado não mais faz jus às cotas.

A Constituição de 1988 concedeu o salário-família como direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, devido em função dos seus dependentes (art. 7º, XII). É devido como ajuda à manutenção dos dependentes dos segurados empregados e trabalhadores avulsos de baixa renda (art. 201, II, da Constituição).

Com a Emenda Constitucional n. 20/1998, a redação do inciso XII do art. 7º da Constituição foi alterada para estabelecer que o salário-família será pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Igual alteração se deu no inciso IV do art. 201 da Constituição.

A EC 103/2019 fez modificações também com relação ao salário-família, mantendo a limitação de acesso apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R\$ 1.364,43, que será corrigida pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS (art. 27). E ainda, estabeleceu um único valor de cota por dependente (R\$ 46,54) até que lei discipline a matéria.

A limitação do benefício perpetrada pelas Emendas n. 20/1998 e n. 103/2019 se

afigura como inconstitucional, em razão de não haver razoabilidade no *discrímen* utilizado pelo constituinte derivado.

A cota do salário-família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício.

Conforme o entendimento do INSS sobre o tema, considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da soma dos salários de contribuição correspondentes a atividades simultâneas.

O direito à cota do salário-família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados.

Todas as importâncias que integram o salário de contribuição serão consideradas como parte integrante da remuneração do mês para efeito de definição do direito à cota do salário-família, exceto a gratificação de natal (13º salário) e o adicional de férias previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição.

No caso do trabalhador avulso independe do número de dias trabalhados no mês, devendo o seu pagamento corresponder ao valor integral da cota.

O salário-família correspondente ao mês de afastamento do trabalho será pago integralmente pelo empregador, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, conforme o caso, e o do mês da cessação de benefício pelo INSS, independentemente do número de dias trabalhados ou em benefício.

Quando o pai e a mãe são segurados empregados ou trabalhadores avulsos de baixa renda, ambos têm direito ao benefício, em função dos mesmos dependentes. Na hipótese de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido.

A Lei n. 9.876/1999 deu nova redação ao art. 67 da Lei n. 8.213/1991, para estabelecer que o pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de

comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado. Regras que foram mantidas pelo STF no julgamento da ADI 2.110 MC/DF, Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches, *DJ* de 05.12.2003.

As regras gerais sobre o salário-família estão disciplinadas no art. 27 da EC n. 103/2019, nos arts. 65 a 70 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 81 a 92 do Decreto n. 3.048/1999.

39.4.1 Período de carência

A concessão do salário-família independe do número de contribuições pagas pelo segurado, pois, em face de seu caráter nitidamente alimentar, não seria justo exigir carência para a percepção do benefício.

39.4.2 Data de início do benefício

O pagamento do salário-família será devido a partir do mês em que houve a apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado. Não há fracionamento do valor da cota devida, individualmente, por filho ou equiparado menor de 14 anos ou inválido.

Como a situação relacionada ao pagamento é resolvida, via de regra, no curso de uma relação de emprego, por vezes torna-se complexa a discussão quanto ao descumprimento da regra pelo empregador, que muitas vezes alega (especialmente em Juízo) que o empregado não forneceu a certidão.

O Tribunal Superior do Trabalho, com o fito de pacificar a matéria, definiu que “O termo inicial do direito ao salário-família coincide com a prova da filiação. Se feita em juízo, corresponde à data de ajuizamento do pedido, salvo se comprovado que anteriormente o empregador se recusara a receber a respectiva certidão” (Súmula 254).

Todavia, a fórmula adotada prejudica sensivelmente o obreiro, violando, de certo modo, o princípio da aptidão para a prova.

Admite-se, por conseguinte, que, se a trabalhadora teve o parto durante a vigência do contrato de trabalho, ou o trabalhador do sexo masculino usufruiu a licença-paternidade, o conhecimento pelo empregador já existia, atraindo o pagamento do

benefício.

39.4.3 Renda mensal inicial

Os valores das cotas do salário-família, bem como o valor considerado como limite de renda mensal bruta para a obtenção do benefício, constam de tabela anexa ao final desta obra.

Destaca-se que a EC n. 103/2019 optou por manter apenas uma faixa de renda (R\$ 1.364,43) e um único valor de benefício até esse limite de renda: R\$ 46,54. Esses valores deverão ser corrigidos anualmente pelos índices de reajustes dos benefícios do RGPS.

O pagamento é feito mensalmente, a partir da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou inválido, sendo efetuado:

- pela empresa, ao segurado empregado em atividade, juntamente com sua remuneração, inclusive o do mês correspondente ao afastamento do trabalho por motivo de doença;
- pelo sindicato, ao trabalhador avulso independente do número de dias trabalhados no mês, devendo seu pagamento corresponder ao valor integral da cota;
- pelo INSS, ao segurado empregado e trabalhador avulso em gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, inclusive o do mês da cessação do benefício;
- pelo INSS, ao trabalhador rural aposentado por idade e aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados, juntamente com a aposentadoria.

As cotas do salário-família, pagas pela empresa, deverão ser deduzidas quando do recolhimento das contribuições sobre a folha de salário. Cabe à empresa, ainda, exigir do empregado declaração de família, na qual este indicará seus dependentes, e se comprometerá a notificar fatos que determinem o fim do direito ao benefício, sob as penas da lei.

A falta de pagamento do salário-família pelo empregador enseja direito ao empregado de buscar a indenização correspondente, perante a Justiça do Trabalho, na forma do art. 186 do atual Código Civil – Lei n. 10.406/2002.

39.4.4 Perda do direito

A perda do direito ao recebimento do benefício ocorre nas seguintes hipóteses:

- por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito;
- quando o filho ou equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido, contar do mês seguinte ao desta data de aniversário;
- pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, a contar do mês seguinte ao da cessação da incapacidade;
- pelo desemprego do segurado, a partir do dia seguinte ao término do contrato trabalho.

Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o segurado deve firmar termo de responsabilidade, no qual se comprometa a comunicar à empresa ou ao Instituto Nacional do Seguro Social qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso do não cumprimento, às sanções penais e trabalhistas.

QUADRO-RESUMO – SALÁRIO-FAMÍLIA

BENEFÍCIO	SALÁRIO-FAMÍLIA
Evento Gerador	– Ter o segurado (de baixa renda) filhos ou pessoas equiparadas até 14 anos de idade, ou inválidos com qualquer idade. – Entendemos que deva ser estendido também para os filhos maiores de 14 anos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, a exemplo da previsão contida no

	art. 16, I, da LBPS (com redação da Lei n. 13.146/2015), em relação aos dependentes do segurado que busca pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Beneficiários	Segurados empregados de baixa renda, observado o valor previsto por Portaria à época da concessão do benefício; aposentados por invalidez ou idade, urbanos ou rurais; e demais aposentados com mais de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher.
Cumulatividade	Caso ambos os pais sejam segurados do RGPS, poderão receber o salário-família pelo mesmo dependente. Não há limite de cotas por segurado.
Cessaç�o do Benef�cio	O s�l�rio-fam�lia cessa: – com a morte do segurado, no m�s seguinte ao �bito; – com o desemprego, no m�s seguinte � rescis�o contratual; – quando o dependente perder a qualidade (ex.: filho ou equiparado a partir do m�s seguinte ao que completar 14 anos de idade, salvo se inv�lido; cess�o da invalidez, no caso de dependente inv�lido); – com a morte do dependente.
S�l�rio de Benef�cio	Obedece a dois valores de “cotas”, dependendo da renda do segurado; cada filho ou equiparado d� direito a uma cota do s�l�rio-fam�lia, sem limite.
Fator Previdenci�rio	N�o se aplica a este benef�cio.
Renda Mensal Inicial	Concedida por cotas. A EC n. 103/2019 fixou a cota em R\$ 46,54, reajust�vel em janeiro de cada ano.

Período Básico de Cálculo	Não se aplica a este benefício.
Data de Início do Benefício	Será devido a partir da data da apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado.
Forma de Pagamento	O salário-família será pago mensalmente: – ao empregado, pela empresa, com o respectivo salário, e ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor de mão de obra, mediante convênio; – ao empregado e trabalhador avulso aposentados por invalidez ou em gozo de auxílio-doença, pelo INSS, juntamente com o benefício; – ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria; e – aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos, se do sexo feminino, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria.
Duração	Até que o dependente complete 14 anos, recupere a capacidade (se inválido maior de 14 anos) ou venha a falecer, e enquanto subsistir relação de emprego urbana ou rural. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação

	anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade.
Observações	As regras gerais do salário-família encontram-se no art. 201 da CF, no art. 27 da EC n. 103/2019. nos arts. 65 a 70 da Lei n. 8.213/1991, nos arts. 81 a 92 do Decreto n. 3.048/1999.

¹ *Comentários...*, cit., p. 198-199.

² AURVALLE, Luís Alberto d'Azevedo. A pensão por morte e a dependência econômica superveniente. *Revista de Doutrina da 4ª Região*, Porto Alegre, n. 18, jun. 2007. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/artigos/Edicao018/Luis_Aurvalle.htm>. Acesso em: 19 dez. 2007.

³ No mesmo sentido: TRF4 – Súmula n. 104: “A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário.”

⁴ Redação conferida pela Lei n. 13.146/2015, em vigor desde 03.01.2016. Até então, prevalece a redação anterior, qual seja:

“II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou com deficiência;” (Redação dada pela Lei n. 13.135, de 2015.)

⁵ SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. *Desaposentação*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 80.

⁶ CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. *Curso de direito da seguridade social*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 320.

⁷ Notícia disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=328278>>. Acesso em: 27 out. 2016.

⁸ *Comentários...*, cit., p. 214.

⁹ COIMBRA, J. R. Feijó. *Op. cit.*, p. 133.

¹⁰ *Op. cit.*, p. 285.

¹¹ Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-871-19.pdf>. Acesso em: 26 jan. 2019.

Importante lembrar que todas essas alterações não poderão ser aplicadas para os requerimentos cujas prisões ocorreram antes da entrada em vigor da MP n. 871/2019 (18.1.2019), em respeito ao princípio do *tempus regit actum*. Isso

impede que o INSS reveja as concessões com os critérios anteriores ou aplique os novos requisitos para todas as DER sem observar a data da efetiva privação de liberdade.

¹² Nesse sentido, a Súmula n. 244 do TST, cujo entendimento foi ratificado pelo STF em Repercussão Geral (Tema 497): “A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa” (RE 629.053, julg. 10.10.2018).

¹³ A estabilidade provisória aplica-se também ao empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção (Lei nº 13.509, de 2017).

¹⁴ *Op. cit.*, p. 259.

¹⁵ “As gestantes – quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário – têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, ‘b’), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. – Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico-administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso incorresse tal dispensa. Precedentes” (STF, RE 634.093 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.12.2011).

¹⁶ Prazo de carência criado pela Lei n. 9.876, de 26.11.1999, que deu nova redação ac

art. 25 da Lei n. 8.213/1991.

¹⁷ A redação atual do art. 392-A da CLT, conferida pela Lei n. 13.509/2017, estendeu o direito também em caso de adoção de adolescente, ao dispor que: “À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392 desta Lei”.

¹⁸ MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LEI Nº 11.770/2008. PROGRAMA EMPRESA CIDADÃ. NÃO EMPREGADA DE EMPRESA QUE NÃO ADERIU AO PROGRAMA. AUSÊNCIA DE CUSTEIO.

1. Condicionada pelo legislador a prorrogação do benefício de salário-maternidade à adesão da empregadora ao Programa Empresa Cidadã, mediante benefício fiscal, somente os 120 dias de benefício possuem caráter eminentemente previdenciário, pois a segurada não contribui especificamente para fazer-lhe jus, de modo que não se pode associar fonte prévia de custeio para prorrogação do salário-maternidade às seguradas empregadas das empresas que não aderiram ao Programa Empresa Cidadã.

2. Somente é devida a prorrogação às seguradas cujas empregadoras aderiram ao Programa Empresa Cidadã, não havendo como equiparar situações distintas.

3. Não deve a prorrogação ser estendida às seguradas que trabalham em empresas que não aderiram ao programa da Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, sob pena de violação ao princípio da legalidade (TRF4, AI 5014573-47.2016.404.0000, 6ª Turma, Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, *DE* de 27.6.2016).

¹⁹ Notícia constante do *site* do TRF4. Disponível em: <https://www2.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=13176>. Acesso em: 30 set. 2017.

²⁰ “O salário-maternidade da segurada empregada, inclusive das seguradas sem vínculo empregatício na data do parto, mas que ostentam a qualidade de segurada, mercê do período de graça, deve ser calculado observando as disposições do art. 72 da Lei de Benefícios, levando-se em conta a última remuneração integral” (TRU/TRF da 4ª Região, IUJEF 5007170-68.2015.4.04.7208/SC, *DE* 23.2.2017).

- ²¹ ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan. “Salário-maternidade para a mãe adotiva: uma análise do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal à luz dos métodos de interpretação”. Tese publicada no *Jornal do 15º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 15.4.2002, pp. 78-79.
- ²² CASTRO e LAZZARI. *Op. cit.*, p. 591.
- ²³ SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 822.
- ²⁴ COLUCCI, Viviane. “Os direitos da infância e da juventude”. In: AZEVEDO, Jackson Chaves de (Coord.). *Curso de direito do trabalho*. São Paulo: LTr, 2001, p. 238.
- ²⁵ RUPRECHT, Alfredo J. *Op. cit.*, p. 274.

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

A Constituição Republicana de 1988 prevê em seu art. 203 que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Dentre seus objetivos (inciso V) está a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.

As regras constitucionais estão regulamentadas pela Lei n. 8.742, de 7.12.1993 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), que instituiu o benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente; pela Lei n. 12.815/2013, que prevê a concessão do benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso; pela Lei n. 13.146, de 6.7.2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da Pessoa com Deficiência), que assegura o pagamento de auxílio-inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave, pelo Decreto n. 6.214, de 26.09.2007, que regulamenta o BPC devido à pessoa com deficiência e ao idoso, e pelo Decreto n. 9.921, de 18.07.2019, que Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo federal que dispõem sobre a temática da pessoa idosa.

40.1 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E AO DEFICIENTE – LOAS

A LOAS define que a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas.

As condições para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) no valor de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso carentes

estão contidas nos arts. 20 e 21 da LOAS, os quais serão objeto desse nosso estudo.

A regulamentação dessa prestação está prevista, também, no Decreto n. 6.214/2007 (e alterações) e na Portaria Conjunta n. 3, de 21.9.2018, do Ministério do Desenvolvimento Social, que “Dispõe sobre regras e procedimentos de requerimento, concessão, manutenção e revisão do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC”.

40.1.1 Requisitos legais para a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Os requisitos definidos na Lei Orgânica da Assistência Social e no seu decreto regulamentador são os seguintes:

- A **Pessoa Idosa** – deverá comprovar, de forma cumulativa, que:
 - a) possui 65 anos de idade ou mais;¹
 - b) família cuja renda mensal *per capita* seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade; e
 - c) não possui outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.
- A **Pessoa com Deficiência (PcD)** deverá comprovar, de forma cumulativa:
 - a) a existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
 - b) família cuja renda mensal *per capita* seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de

vulnerabilidade; e

- c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.

A comprovação do último requisito (letra “c”) poderá ser feita mediante declaração do requerente ou, no caso de sua incapacidade para os atos da vida civil, do seu curador ou tutor.

Requisito introduzido pelo Decreto n. 8.805, de 7.7.2016, e, posteriormente, pela MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), é a necessidade de o requerente estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

Segundo o Regulamento do BPC, o beneficiário que não realizar a inscrição ou a atualização no CadÚnico terá o seu benefício suspenso. Além disso, o benefício só será concedido ou mantido para inscrições no CadÚnico que tenham sido realizadas ou atualizadas nos últimos dois anos.

40.1.2 Deficiência para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

- **pessoa com deficiência:** aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
- **impedimentos de longo prazo:** aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos.

A pessoa com deficiência (PcD) deverá ser avaliada para saber se a sua deficiência a incapacita para a vida independente e para o trabalho, e essa avaliação é realizada pelo Serviço Social e pela Perícia Médica do INSS.

Para fins de reconhecimento do direito ao benefício às crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade, devem ser avaliados a existência da deficiência e o seu impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social, compatível com a idade (Decreto n. 7.617/2011).²

E, ainda, segundo o art. 16 do Regulamento da LOAS: “a concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde (CIF), estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde n. 54.21, aprovada pela 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001”.

A complementação da regulamentação da matéria ocorreu com a publicação da Portaria Conjunta INSS/MDS n. 2, de 30.3.2015, que dispõe sobre critérios, procedimentos e instrumentos para a avaliação social e médica da pessoa com deficiência para acesso ao Benefício de Prestação Continuada. De acordo com essa norma, a avaliação é constituída pelos seguintes componentes, baseados na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF): I – Fatores Ambientais; II – Funções e Estruturas do Corpo; e III – Atividades e Participação.

Essa regra sofreu alterações a partir de janeiro de 2018, diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece no art. 2º, § 1º, que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará:

- I – os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;
- II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;
- III – a limitação no desempenho de atividades; e
- IV – a restrição de participação.

A aferição da deficiência e o prazo de duração dos impedimentos fazem parte dos questionamentos no âmbito judicial. Vejamos:

- Súmula n. 29 da TNU: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento”.
- Súmula n. 48 da TNU (redação alterada em 25.4.2019): “Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação”.
- “A incapacidade para a vida independente (a) não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou seja incapaz de se locomover; (b) não significa incapacidade para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer a higiene pessoal e vestir-se sozinho; (c) não impõe a incapacidade de se expressar ou se comunicar; e (d) não pressupõe dependência total de terceiros” (TRF/4, AC 5005871-62.2015.4.04.7206/SC, TRS-SC, j. em 3.10.2018).
- INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PELO MAGISTRADO: Embora temporária a incapacidade, a parte-autora faz jus ao benefício assistencial enquanto não recuperar a capacidade laborativa de forma a possibilitar sua inserção no mercado de trabalho (TRF4, EI 00820-03.2012.404.99, 3ª Seção, Juiz Federal José Antonio Savaris, *DE* de 4.8.2014).

Quanto ao menor de 16 anos, a TNU expressou a interpretação no sentido de que deve ser feita uma análise ampliada a fim de verificar se a deficiência poderá impactar de tal modo a sua vida, bem como a de sua família, a ponto de reduzir as suas possibilidades e oportunidades, no meio em que vive. Nesse sentido: PEDILEF 200932007033423, Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, *DOU* de 30.8.2011.

Importante mencionar a orientação da TNU em caso de portadores de doenças

estigmatizantes:

- Súmula n. 78: “Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença”.
- “O fato da parte autora sempre ter residido em município pequeno, de menos vinte e cinco mil habitantes, já caracteriza a estigmatização decorrente da ciência por todos de sua enfermidade contagiosa, independentemente do aspecto visual e sintomático da doença” (PEDILEF 2008.72.95.000669-0/SC, DJ 15.12.2010).

40.1.3 Requisito econômico para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Para fins do cálculo da renda *per capita*, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (Lei n. 12.435/2011).

“1. O conceito de renda mensal da família contido na LOAS deve ser aferido levando-se em consideração a renda das pessoas do grupo familiar que compartilhem a moradia com aquele que esteja sob vulnerabilidade social (idoso, com 65 anos ou mais, ou pessoa com deficiência).

2. Na hipótese, em que pese a filha da autora possuir renda, ela não compõe o conceito de família, uma vez que não coabita com a recorrente, não podendo ser considerada para efeito de aferição da renda mensal per capita” (REsp 1.741.057/SP, 1ª Turma, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14.6.2019).

De acordo com o Decreto n. 7.617, de 2011, a renda mensal bruta corresponde à “*soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de*

previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro-labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada”.

Consoante o art. 13 do Regulamento do BPC (redação conferida pelo Decreto n. 8.805/2016), as informações para o cálculo da renda familiar mensal *per capita* serão declaradas no momento da inscrição da família do requerente no CadÚnico, ficando o declarante sujeito às penas previstas em lei no caso de omissão de informação ou de declaração falsa.

A remuneração da pessoa com deficiência percebida na condição de aprendiz, assim considerado na forma da legislação trabalhista, não será levada em conta para fins do cálculo da renda *per capita* familiar (Lei n. 12.470/2011).

Nessa linha, a Lei n. 13.146, de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), alterou a redação do § 9º do art. 20 da Lei n. 8.742/1991, para fixar que os rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem não serão computados para os fins de cálculo da renda familiar *per capita*, e poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento.

Os critérios para aferição do requisito econômico são polêmicos e segundo orientação do STJ o magistrado não está sujeito a um sistema de tarifação legal de provas, motivo pelo qual a delimitação do valor da renda familiar *per capita* não deve ser tida como único meio de prova da condição de miserabilidade do requerente (REsp 1.112.557/MG, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, DJe 20.11.2009).

O STF, ao julgar a Reclamação n. 4.374, relativa ao critério econômico para concessão de benefício assistencial (renda familiar *per capita* de até 1/4 do salário mínimo), reconheceu a inconstitucionalidade parcial por omissão, sem pronúncia de nulidade e sem fixar prazo para o legislador eleger novo parâmetro (Rcl n. 4.374, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.4.2013, DJe de 4.9.2013).

Na Repercussão Geral – Tema 27, a tese fixada foi a seguinte: “É inconstitucional o § 3º do artigo 20 da Lei 8.742/1993, que estabelece a renda familiar mensal *per*

capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 203, V, da Constituição.” (*Leading Case*: RE 567.985, Tribunal Pleno, *DJe* 3.10.2013)

O STF, também, reputou inconstitucional o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso por violar o princípio da isonomia, ao abrir exceção para o recebimento de dois benefícios assistenciais de idoso, mas não permitir a percepção conjunta de benefício de idoso com o de deficiente ou de qualquer outro previdenciário. A tese fixada em Repercussão Geral Tema 312, foi a seguinte: “É inconstitucional, por omissão parcial, o parágrafo único do art. 34 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).” (*Leading Case*: RE 580.963, Tribunal Pleno, *DJe* 14.11.2013)

Embora reconhecidos como inconstitucionais, não houve a declaração de nulidade do art. 20, § 3º, da LOAS, e do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso. Entretanto, a aplicação desses dispositivos deve ser conjugada com o § 11 do art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993 (redação conferida pela Lei n. 13.146, de 2015), o qual prevê que poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento (norma aplicável a partir de 3.1.2016).

Em juízo, o não cumprimento do critério econômico de 1/4 do salário mínimo ou mesmo a aplicação extensiva do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso não enseja mais o acesso ao STF. A existência de miserabilidade deverá ser analisada no caso concreto com base em critérios subjetivos, podendo até ser invocados os que foram declarados inconstitucionais pela ausência de norma substituidora, ou com aplicação de outros parâmetros, tal qual o de metade do salário mínimo previsto para os demais benefícios sociais do Governo Federal. Nesse sentido: TRF4, AC 0012820-58.2012.404.9999, 6ª Turma, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, *DE* de 16.7.2013.

O STJ também julgou o tema em dois repetitivos fixando as seguintes teses:

Tema 185: “A limitação do valor da renda *per capita* familiar não deve ser considerada a única forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas

um elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda *per capita* inferior a 1/4 do salário mínimo”.

Tema 640: “Aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista no artigo 20, § 3º, da Lei n. 8.742/93”.

Ainda sobre o critério renda, cabe destacar o IRDR Tema 12, do TRF da 4ª Região, cuja tese fixada foi a seguinte: “O limite mínimo previsto no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 (‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal *per capita* seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’) gera, para a concessão do benefício assistencial, uma presunção absoluta de miserabilidade.”

Também merece destaque, quanto à apuração do requisito econômico para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada, a questão relacionada com a realização de laudo socioeconômico. A esse respeito destacamos:

- TNU: Súmula n. 79 – *Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.*
- FONAJEF: Enunciado n. 50: *Sem prejuízo de outros meios, a comprovação da condição socioeconômica do autor pode ser feita por laudo técnico confeccionado por assistente social, por auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça ou através de oitiva de testemunhas.*
- FONAJEF: Enunciado n. 122: *É legítima a designação do oficial de justiça, qualidade de “longa manus” do juízo, para realizar diligência de constatação de situação socioeconômica.*

Em relação à necessidade da prova da miserabilidade, quando incontroversa, a TNU, ao julgar o Representativo de Controvérsia – Tema 187, fixou as seguintes teses:

- (i) Para os requerimentos administrativos formulados a partir de 7 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/2016), em que o indeferimento do Benefício da Prestação Continuada pelo INSS ocorrer em virtude do não reconhecimento da deficiência, é desnecessária a produção em juízo da prova da miserabilidade, salvo nos casos de impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária ou decurso de prazo superior a dois anos do indeferimento administrativo; e
- (ii) Para os requerimentos administrativos anteriores a 7 de novembro de 2016 (Decreto n. 8.805/2016), em que o indeferimento pelo INSS do Benefício da Prestação Continuada ocorrer em virtude de não constatação da deficiência, é dispensável a realização em juízo da prova da miserabilidade quando tiver ocorrido o seu reconhecimento na via administrativa, desde que inexistir impugnação específica e fundamentada da autarquia previdenciária e não tenha decorrido prazo superior a dois anos do indeferimento administrativo.

40.1.4Beneficiários

Os beneficiários são as pessoas idosas, assim consideradas aquelas com mais de 65 anos de idade, e as pessoas com deficiência que não possuam meios para prover sua subsistência nem de tê-la provida por sua família.

Quanto à pessoa com deficiência, o INSS adota o critério que pode ser de qualquer idade, desde que apresente impedimentos de longo prazo (mínimo de dois anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O INSS reconhece também como beneficiário o brasileiro, naturalizado ou nato, que comprove domicílio e residência no Brasil e atenda a todos os demais critérios estabelecidos para a concessão dessa prestação.

Por força do Acordo de Seguridade Social que vigora entre o Brasil e Portugal, o Decreto n. 8.805, de 7.7.2016, estendeu o BPC às pessoas de nacionalidade portuguesa, desde que comprovem residência no Brasil e atendam a todos os demais critérios estabelecidos no Regulamento (Decreto n. 6.214/2007).

Quanto ao estrangeiro residente no Brasil, o direito à concessão foi reconhecido pelo STF em recurso extraordinário com repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 173: Os estrangeiros residentes no País são beneficiários da assistência social prevista no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal, uma vez atendidos os requisitos constitucionais e legais.

É de destacar que a condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada (Lei n. 12.435/2011). Consignamos, ainda, que a concessão desse benefício independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência.

O benefício assistencial pode ser pago a mais de um membro da família desde que comprovadas todas as condições exigidas. Mas, segundo o regulamento, o valor do benefício concedido anteriormente será incluído no cálculo da renda familiar. Entretanto, uma exceção foi estabelecida pelo art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, que ao dispor que o valor do Benefício de Prestação Continuada concedido a idoso não será computado no cálculo da renda mensal bruta familiar, para fins de concessão do Benefício de Prestação Continuada a outro idoso da mesma família.

Com base no princípio da isonomia, as decisões judiciais (observando a orientação do STF na Repercussão Geral – Tema 312) têm sido no sentido de estender essa exclusão de renda em favor da pessoa com deficiência e quando o benefício recebido por outro integrante do grupo familiar for de origem previdenciária no valor de um salário mínimo. Vejamos alguns precedentes relacionados com o art. 34 do Estatuto do Idoso:

TNU: Concessão de benefício assistencial a deficiente. Cabe a exclusão de benefício de valor mínimo recebido por idoso do grupo familiar, ainda que seja de cunho previdenciário, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita. (PEDILEF 2008.70.53.001213-4/PR, DJ 23.3.2010).

TNU: Concessão de benefício assistencial a deficiente. Cabe a exclusão de benefício de valor mínimo recebido pelo pai, ainda que não seja idoso e nem deficiente e ainda que o benefício seja de cunho previdenciário, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar 'per capita' (PEDILEF 2007.83.00.502381-1/PE, DJ 19.8.2009).

TNU: Concessão de benefício assistencial a idoso. Cabe a exclusão de benefício de valor mínimo recebido por outro idoso do grupo familiar, ainda que seja de cunho previdenciário, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita (PEDILEF 2008.70.51.002814-8/PR, DJ 25.5.2010).

TNU: A exclusão do art. 34 do Estatuto do Idoso deve ser realizada antes de quaisquer outras avaliações sobre a miserabilidade (PEDILEF 2008.70.53.000013-2/PR, DJ 25.5.2010).

Consignamos, ainda, que a concessão do Benefício de Prestação Continuada independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência.

40.1.5 Data de início do benefício

O benefício tem início a partir da data da entrada do requerimento, sendo devido enquanto permanecerem as condições que deram origem à concessão.

Mesmo quando deferido por decisão judicial, seus efeitos devem retroagir à data do requerimento administrativo, uma vez caracterizado que, na oportunidade, o requerente já preenchia os requisitos, conforme Súmula n. 22 da TNU que tem o seguinte teor: “Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial”.

Não havendo prévio requerimento administrativo, a data de início é o do ajuizamento da ação. Neste sentido: “A comprovação em juízo do preenchimento dos

pressupostos de fato do direito pleiteado implica a retroação dos efeitos, conforme o caso, à data do requerimento administrativo ou judicial – que corresponde ao ajuizamento da ação –, independentemente da data na qual se formalizou a citação que, repise-se, não interfere na constituição do direito perseguido” (TNU, PEDILEF 0013283-21.2006.4.01.3200, *DOU* 25.11.2011).

40.1.6 Cessaç o do benef cio

O benef cio deve ser revisto a cada dois anos para avalia  o da continuidade das condi  es que lhe deram origem.

A cessat o do pagamento do benef cio ocorrer  nas seguintes hip teses:

- supera  o das condi  es que lhe deram origem;
- morte do benefici rio;
- falta de comparecimento do benefici rio portador de defici ncia ao exame m dico-pericial, por ocasi o de revis o do benef cio;
- falta de apresenta  o pelo benefici rio da declara  o de composi  o do grup familiar por ocasi o da revis o do benef cio.

E, ainda, por f r a do Decreto n. 8.805/2016, o benefici rio que n o realizar a inscri  o ou a atualiza  o no Cad nico, no prazo estabelecido em convoca  o a ser realizada pelo Minist rio do Desenvolvimento Social e Agr rio, ter  o seu benef cio suspenso.

Tamb m ser  cancelado o benef cio quando se constatar irregularidade na sua concess o ou utiliza  o.

O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realiza  o de atividades n o remuneradas de habilita  o e reabilita  o, entre outras, n o constituem motivo de suspens o ou cessat o do benef cio da pessoa com defici ncia (Lei n. 12.435/2011).

De acordo com o art. 21-A da LOAS (introduzido pela Lei n. 12.470, de 2011), o benef cio ser  suspenso pelo  rg o concedente quando a pessoa com defici ncia exercer atividade remunerada, inclusive na condi  o de microempreendedor

individual. Mas extinta a relação trabalhista ou a atividade empreendedora e, quando for o caso, encerrado o prazo de pagamento do seguro-desemprego e não tendo o beneficiário adquirido direito a qualquer benefício previdenciário, poderá ser requerida a continuidade do pagamento do benefício suspenso, sem necessidade de realização de perícia médica ou reavaliação da deficiência e do grau de incapacidade para esse fim.

Essa regra deverá ser conjugada com o art. 94 da Lei n. 13.146, de 2015 (em vigor a partir de 3.1.2016), o qual prevê o pagamento de auxílio-inclusão à pessoa com deficiência moderada ou grave que receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS.

A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício, limitado a dois anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício (art. 21-A, § 2º, da LOAS).

A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência, não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento (Lei n. 12.470/2011).

O benefício assistencial é intransferível e, portanto, não gera pensão por morte. No entanto, o valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores, na forma da lei civil. Nesse sentido: TNU, PEDILEF 0176818-18.2005.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler, Sessão de 14.9.2016.

Em situações de equívoco da Administração, que ao invés de conceder o benefício de natureza previdenciária (a que fazia jus o requerente), concede uma LOAS, é cabível a modificação do benefício originário, com a consequente concessão da pensão por morte aos dependentes. Nesse sentido, decidiu a TNU no PEDILEF 0501349-87.2012.4.05.8308/PE, Rel. Juiz Federal Frederico Koehler, *DOU* de 8.7.2016, inclusive quanto ao marco inicial da decadência para a revisão:

No presente caso, a situação mostra-se excepcional, na medida em que a Administração, erroneamente, concedeu ao *de cujus* o benefício de Renda Mensal

Vitalícia, que não dá direito à pensão por morte a seus dependentes, tendo a Turma Recursal de Pernambuco, mediante análise das provas dos autos, acolhido a argumentação do autor de que sua falecida esposa fazia jus à aposentadoria por invalidez, e não à Renda Mensal Vitalícia.

Dessa forma, especificamente nesse caso em que o benefício originário foi concedido de forma equivocada, o prazo decadencial deve ter como termo inicial o requerimento da pensão por morte (STJ, REsp 1.502.460/PR 2014/0327686-7, Rel. Min. Humberto Martins, *DJ* de 5.2.2015).

40.1.7 Acumulação com outros benefícios

O BPC não pode se acumulado com qualquer outro benefício (assim entendidas as prestações de caráter pecuniário) no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.

A acumulação do benefício com a remuneração advinda do contrato de aprendizagem pela pessoa com deficiência está limitada ao prazo máximo de dois anos, de acordo com a regra estipulada pela Lei n. 12.470/2011.

O Benefício de Prestação Continuada não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito ao pagamento de abono anual.

QUADRO-RESUMO – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

BENEFÍCIO	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC-LOAS Códigos da Espécie (INSS): B-87 (deficiente) e B-88 (idoso)
Evento Gerador	Pessoa portadora de deficiência e idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.

Beneficiários

- **Pessoa idosa:** idade **igual** ou **superior** a **65 anos**, para homem ou mulher;
- **Pessoa com deficiência:** qualquer idade – pessoa que apresentam impedimentos de longo prazo (mínimo de dois anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
- Pode ser pago a mais de um membro da família desde que comprovadas todas as condições exigidas.

- **Pessoa Idosa:**
 - a) possuir 65 anos de idade ou mais;
 - b) família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade;
 - c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.
- **Pessoa com Deficiência (PcD):**
 - a) existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,

Requisitos Legais

- obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
- b) família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade;
- c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.
- O STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/1993, que exige renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo (Repercussão Geral – Tema 27).–
- Na análise da renda per capita deve ser levado em consideração o § 11 do art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993 (redação conferida pela Lei n. 13.146, de 2015), o qual prevê que poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade.
- A necessidade de o requerente estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.
- A concessão do Benefício de Prestação Continuada

Requisitos Legais	independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. – Autorização do requerente à quebra do sigilo bancário (§ 13 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 introduzido pela MP n. 871/2019).
Pessoa com Deficiência	– Consideram-se impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. – Ficarà sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde – CIF. – A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avaliação social e avaliação médica, pelo serviço social e pela perícia médica do INSS. – A Lei n. 13.146, de 6.7.2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência a vigorar em 03.01.2016), alterou a expressão “diversas barreiras” por “uma ou mais barreiras” facilitando a concessão do benefício. Estabelece, também, no art. 2º, § 1º (em vigor desde 03.01.2018), que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. – O benefício poderá ser concedido nos casos em que não seja possível prever a duração dos impedimentos, mas exista a possibilidade de que

	se estendam por longo prazo. – TNU: Súmula n. 29: “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento”. – TNU: Súmula n. 48: Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início sua caracterização.
Cálculo da Renda Familiar	– Para fins do cálculo da renda per capita, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (Lei n. 12.435/2011). – Renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado

	informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada (Decreto n. 7.617, de 2011). – A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo (Lei n. 12.470/2011).
Regra do Estatuto do Idoso	– Possibilidade de exclusão da aposentadoria ou benefícios assistencial recebido pelo cônjuge, no valor de um salário mínimo, do cálculo da renda familiar, uma vez que o Estatuto do Idoso (parágrafo único do art. 34) autoriza essa exclusão (TNU. Processo n. 2005.43.00.902890-0/TO). – Concessão de benefício assistencial a deficiente: cab a exclusão de benefício de valor mínimo recebido pelo pai, ainda que não seja idoso e nem deficiente e ainda que o benefício seja de cunho previdenciário, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita (TNU, PEDILEF n. 2007.83.00.502381-1/PE, DJ 19.08.2009). – É devido benefício assistencial a deficiente cujos pais maiores de 65 anos, já recebem cada um salário mínimo. Cabível a interpretação sistemática do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (TNU, Proc. n. 2004.84.10.005545-6/RN, 28.02.2008). – O STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, por violar o princípio da

	isonomia, ao abrir exceção para o recebimento de dois benefícios assistenciais de idoso, mas não permitir a percepção conjunta de benefício de idoso com o de deficiente ou de qualquer outro previdenciário (Repercussão Geral – Tema 312)
Miserabilidade	– Considerando que o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem declaração de nulidade, do art. 20, § 3º, da LOAS e do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, a existência de miserabilidade deverá ser analisada no caso concreto com base em critérios subjetivos, podendo até serem invocados os que foram declarados inconstitucionais pela ausência de norma substituidora, ou com aplicação de outros parâmetros tal qual o de 1/2 salário mínimo previsto para os demais benefícios sociais do Governo Federal.
Renda Mensal Inicial	Um salário mínimo.
Data de Início do Benefício	A partir da data da entrada do requerimento.
	– Deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. – Deixará de ser pago quando houver superação das condições que deram origem a concessão do benefício ou pelo falecimento do beneficiário. – Será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. – O desenvolvimento das capacidades cognitivas,

Duração/Cancelamento	motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência (Lei n. 12.435/2011). – A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento (Lei n. 12.470/2011). – A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a dois anos o recebimento concomitante da remuneração e do benefício (Lei n. 12.470/2011). – A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada (Lei n. 12.435/2011). – O pagamento do benefício cessa, também, em caso de morte do beneficiário; em caso de morte presumida, declarada em juízo e, em caso de ausência, declarada em juízo. – O benefício é intransferível, não gerando direito a pensão.
Acumulação com outros	– Não pode se acumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão

Benefícios	especial de natureza indenizatória, bem como a remuneração advinda de contrato de aprendizagem no caso da pessoa com deficiência.
Observações	– As regras gerais do benefício assistencial encontram-se no art. 203 da CF, na Lei n. 8.742/1993 (com as alterações das Leis n. 12.435/2011, 12.470/2011 e 13.146/2015) e no Decreto n. 6.214/2007 (com as alterações do Decreto n. 7.617/2011).

40.2 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO

A Lei n. 12.815, de 2013, criou um novo benefício assistencial não previsto na LOAS destinado aos trabalhadores portuários a partir dos 60 anos de idade. Consta da norma legal: “É assegurado, na forma do regulamento, benefício assistencial mensal, de até 1 (um) salário mínimo, aos trabalhadores portuários avulsos, com mais de 60 (sessenta) anos, que não cumprirem os requisitos para a aquisição das modalidades de aposentadoria previstas nos arts. 42, 48, 52 e 57 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, e que não possuam meios para prover a sua subsistência”.

O direito ao benefício foi regulamentado por meio da Portaria Interministerial n. 1, de 2014 (*DOU* de 4.8.2014), dos Ministérios da Previdência Social, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e da Secretaria de Portos.

Considera-se trabalhador portuário avulso, para fins do recebimento do benefício, aquele que possui domicílio no Brasil e cadastro ativo ou registro ativo junto ao OGMO – Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso.

Esse benefício não pode ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência médica e da pensão especial de natureza indenizatória.

Para fazer jus ao benefício assistencial, o interessado deverá comprovar junto ao INSS:

- I. Idade de 60 anos ou mais;
- II. Renda média mensal individual inferior ao valor de um salário mínimo mensal, calculada com base na média aritmética simples dos últimos 12 meses anteriores ao requerimento, incluindo-se no cômputo a renda proveniente de décimo terceiro salário, se houver;
- III. Domicílio no Brasil;
- IV. Quinze anos, no mínimo, de cadastro ou registro ativo como trabalhador portuário avulso;
- V. Comparecimento, no mínimo, a 80% das chamadas realizadas pelo respectivo órgão de gestão de mão de obra; e
- VI. Comparecimento, no mínimo, a 80% dos turnos de trabalho para os quais tenha sido escalado no período.

Assim como previsto na LOAS, a gratificação natalina não é devida no benefício assistencial mensal ao trabalhador portuário. Também tem a característica de ser pessoal e intransferível e não gera direito à pensão por morte aos herdeiros ou sucessores.

Cabe destacar que essa prestação deverá ser revista a cada ano para avaliação do critério referente à subsistência do beneficiário e tem as seguintes causas de cessação:

- I – morte do beneficiário;
- II – morte presumida ou de ausência do beneficiário, declarada em juízo;
- III – concessão de qualquer benefício do RGPS ou de outro regime de previdência; e
- IV – quando identificada irregularidade na concessão ou manutenção do benefício.

40.3 AUXÍLIO-INCLUSÃO AOS PORTADORES DE

DEFICIÊNCIA

A Lei n. 13.146, de 6.7.2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), com entrada em vigor prevista para janeiro de 2016, assegura no art. 94 o pagamento de auxílio-inclusão a pessoa com deficiência moderada ou grave que:

- I – receba o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993, e que passe a exercer atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS;
- II – tenha recebido, nos últimos 5 (cinco) anos, o benefício de prestação continuada previsto no art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993, e que exerça atividade remunerada que a enquadre como segurado obrigatório do RGPS.

A concessão dessa prestação, que consiste em uma renda auxiliar para o trabalhador portador de deficiência, depende de regulamentação quanto ao valor a ser pago e demais condições para sua concessão. O valor poderá ser inferior ao salário mínimo, pois tal renda não é prevista constitucionalmente e por não constituir verba substitutiva do rendimento do trabalho.

Em princípio, o auxílio-inclusão passará a ser pago no momento em que a pessoa com deficiência for admitida como segurado empregado ou venha exercer atividade por conta própria como, por exemplo, na condição de Microempreendedor Individual.

¹ No período de 1º.1.1996 a 31.12.1997, vigência da redação original do art. 20 da Lei n. 8.742/1993, a idade mínima era de 70 anos. A partir de 1º.1.1998, a idade mínima para o idoso passou a ser 67 anos, conforme nova redação dada pela MP n. 1.599-39, de 1997, e reedições, convertida na Lei n. 9.720/1998. Por fim, a Lei n. 10.741, de 1º.10.2003 (Estatuto do Idoso), reduziu para 65 anos.

² As condições para o acesso ao BPC de crianças com microcefalia estão regulamentadas pela Portaria MDSA n. 58, de 3.6.2016.

BENEFÍCIOS EXTINTOS

Neste ponto abordaremos de forma sintética os benefícios que a Previdência Social pagava a seus segurados e que foram extintos após a edição da Lei n. 8.213/1991, garantindo-se o direito de quem, na data da extinção, tivesse preenchido todas as condições para a concessão.

41.1 RENDA MENSAL VITALÍCIA

Criada pela Lei n. 6.179/1974, a renda mensal vitalícia era o benefício pago pela Previdência Social ao maior de 70 anos de idade ou inválido que não exercesse atividade remunerada, não auferisse qualquer rendimento superior ao valor da sua renda mensal, não fosse mantido por pessoa de quem dependesse obrigatoriamente e não tivesse outro meio de prover o próprio sustento, desde que:

- tivesse sido filiado à Previdência Social, em qualquer época, no mínimo por doze meses, consecutivos ou não;
- tivesse exercido atividade remunerada, posteriormente abrangida pelo Regim Geral de Previdência Social – RGPS, embora sem filiação a este ou à antiga Previdência Social Urbana ou Rural, no mínimo por cinco anos, consecutivos ou não; ou
- tivesse sido filiado à antiga Previdência Social Urbana após completar 60 anos de idade, sem direito aos benefícios regulamentares.

O valor da renda mensal vitalícia, inclusive para os benefícios concedidos antes da entrada em vigor da Lei n. 8.213/1991, era de um salário mínimo, sendo devido a contar da data de apresentação do requerimento, e não podia ser acumulado com qualquer espécie de benefício do RGPS, ou da antiga Previdência Social Urbana ou

Rural, ou de outro regime.

A renda mensal vitalícia integrou o elenco de benefícios da Previdência Social até a regulamentação do inciso V do art. 203 da Constituição Federal, que se deu pela Lei n. 8.742, de 7.12.1993.

A Lei Orgânica da Assistência Social foi regulamentada pelo Decreto n. 1.744, de 8.12.1995, que extinguiu, a partir de 1.1.1996, a renda mensal vitalícia.

O benefício de prestação continuada, previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/1993, que substituiu a renda mensal vitalícia, corresponde a um salário mínimo mensal pago à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família. A idade foi reduzida para 67 anos a partir de 1.1.1998 e para 65 anos a partir da entrada em vigor do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

O benefício será devido depois de cumpridos todos os requisitos exigidos e será pago a partir de, no máximo, quarenta e cinco dias após o requerimento. Não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, nem gera direito a abono anual e não pode ser acumulado com nenhum outro benefício da Previdência Social ou outro regime assistencial.

41.2 AUXÍLIO-NATALIDADE

O auxílio-natalidade era uma prestação pecuniária de cota única, devido ao segurado ou segurada cuja remuneração fosse de valor igual ou inferior ao limite fixado pela Previdência Social, na data do nascimento de filho.

Era pago à segurada, por seu parto, e, ao segurado, pelo parto de sua esposa ou companheira, se esta não fosse segurada.

O prazo de carência era de 12 contribuições mensais sem interrupção que determinasse a perda da qualidade de segurado. O segurado especial estava dispensado do cumprimento do prazo de carência.

Estava previsto no art. 140 da Lei n. 8.213/1991, sendo o pagamento de responsabilidade da Previdência Social até a entrada em vigor da Lei n. 8.742, de 7.12.1993, que dispôs sobre os benefícios e serviços da Assistência Social.

O Decreto n. 1.744, de 8.12.1995, que regulamentou a Lei Orgânica da Assistência Social acabou por extinguir o auxílio-natalidade, bem como o auxílio-funeral e a renda mensal vitalícia a partir de 1.1.1996.

41.3 AUXÍLIO-FUNERAL

O auxílio-funeral era devido por morte do segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial, cuja remuneração ou salário de contribuição na data do óbito fosse de valor igual ou inferior ao limite fixado pela Previdência Social. Consistia na indenização das despesas com o sepultamento do segurado, devidamente comprovadas, até o máximo fixado pelo INSS, na data do óbito. Se o executor do funeral fosse dependente do segurado falecido, o valor do auxílio-funeral corresponderia ao máximo previsto, independentemente do total das despesas comprovadas.

A concessão do auxílio-funeral não dependia do cumprimento de prazo de carência e era devido àquele que comprovasse ter efetuado as despesas com o sepultamento do segurado.

Estava previsto no art. 141 da Lei n. 8.213/1991, sendo o pagamento de responsabilidade da Previdência Social até a entrada em vigor da Lei n. 8.742, de 7.12.1993. Foi extinto, a partir de 1.1.1996, pelo Decreto n. 1.744/1995, que regulamentou a Lei Orgânica da Assistência Social.

41.4 PECÚLIO

O pecúlio era uma prestação única paga pela Previdência Social, correspondente à devolução daquilo que tivesse sido pago pelo segurado a título de contribuição previdenciária, nas hipóteses previstas no art. 81 da Lei n. 8.213/1991, quais sejam:

- ao segurado que se incapacitasse para o trabalho antes de ter completado o período de carência (extinto a partir de 21.11.1995, pela Lei n. 9.129, de 20.11.1995);

- ao segurado aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo RGPS que voltasse a exercer atividade abrangida pelo mesmo, quando dela se tivesse afastado (extinto a partir de 16.4.1994, pela Lei n. 8.870, de 15.4.1994);
- ao segurado ou a seus dependentes, em caso de invalidez ou morte decorrente acidente de trabalho (extinto a partir de 21.11.1995, pela Lei n. 9.129, de 20.11.1995).

No caso dos incisos I e II do art. 81, o pecúlio consistia em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, pagas de acordo com o índice de remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro. No caso do inciso III do art. 81, o pecúlio consistia em um pagamento único de 75% do limite máximo do salário de contribuição, no caso de invalidez, e de 150% desse mesmo limite, no caso de morte.

O prazo prescricional de cinco anos para que o trabalhador tenha o direito de requerer à Previdência Social o recebimento de pecúlio começa a fluir a partir do afastamento do trabalhador da atividade que ele estava exercendo, e não a partir da vigência da Lei n. 8.870/1994, que extinguiu o pecúlio. O entendimento foi firmado pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (Processo n. 2005.84.13.001061-3).

41.5 ABONO DE PERMANÊNCIA EM SERVIÇO

O abono de permanência em serviço era devido ao segurado que, satisfazendo as condições de carência e tempo de serviço exigidos para obtenção da aposentadoria por tempo de serviço integral (trinta anos para mulher, trinta e cinco anos para homem), preferisse não se aposentar.

A renda mensal correspondia a 25% do salário de benefício para o segurado com trinta e cinco anos ou mais de serviço e para a segurada com trinta anos ou mais de serviço.

O abono de permanência em serviço era extinto pela concessão da aposentadoria, ou por morte do segurado, ou quando da emissão de certidão de tempo de serviço,

para fins de contagem recíproca. Era mantido o abono se o segurado entrasse em gozo de auxílio-doença, ou quando ocorresse o desemprego depois de requerido o abono.

O abono de permanência em serviço não se incorporava, para nenhum efeito, à aposentadoria ou à pensão.

Estava previsto no art. 87 da Lei n. 8.213/1991 e foi extinto pelo art. 29 da Lei n. 8.870, de 15.4.1994.

41.6 APOSENTADORIAS DIFERENCIADAS

A Medida Provisória n. 1.523, de 11.10.1996, convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.1997, extinguiu as aposentadorias especiais do jornalista profissional, do jogador profissional de futebol, da telefonista e do juiz classista temporário.

Os jornalistas profissionais que trabalhassem em empresas jornalísticas, quando completassem trinta anos de serviço, tinham direito à aposentadoria integral, nos termos da Lei n. 3.529, de 13.1.1959.

A concessão de benefícios pelo INSS ao jogador profissional de futebol estava definida na Lei n. 5.939, de 19.11.1973, e regulamentada pelo Decreto n. 77.210/1976, o qual previa no art. 4º que: “O cálculo do benefício devido ao jogador profissional de futebol obedecerá às mesmas normas prescritas na Consolidação das Leis de Previdência Social – CLPS, para qualquer segurado obrigatório da previdência social, salvo quando de sua aplicação decorrer, em virtude do desempenho posterior de atividade de menor remuneração, um salário de benefício desvantajoso em relação ao período de exercício da atividade de jogador”.

Importante mencionar o entendimento do INSS, indicado nas diversas Instruções Normativas sobre o tema:

Ressalvado o direito adquirido, foram extintas as seguintes aposentadorias de legislação especial:

I – a partir de 14 de outubro de 1996, data da publicação da MP n. 1.523, de 1996, convertida na Lei n. 9.528, de 1997, para o jornalista profissional e o atleta profissional de futebol, de que tratavam, respectivamente, as Leis n. 3.529, de 13 de

janeiro de 1959 e n. 5.939, de 19 de novembro de 1973; e

II – a partir de 16 de dezembro de 1998, data da publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, conforme disposto na Portaria MPAS n. 4.883, de 16 de dezembro de 1998, para o aeronauta, de que tratava a Lei n. 3.501, de 21 de dezembro de 1958.

A Lei n. 7.850, de 23.10.1989, considerava penosa, para efeito de concessão de aposentadoria especial aos vinte e cinco anos de serviço, a atividade profissional de telefonista.

Os representantes classistas temporários da Justiça do Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma dos incisos II do art. 119 e III do § 1º do art. 120 da Constituição Federal tinham direito a aposentadorias nos termos da Lei n. 6.903, de 30.4.1981. Com a revogação dessa lei, passaram a se aposentar de acordo com as normas estabelecidas pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.

De acordo com o art. 190, parágrafo único, do Decreto n. 3.048/1999, a aposentadoria especial do aeronauta, nos moldes do Decreto-lei n. 158, de 10.2.1967, foi extinta a partir de 16.12.1998, em face da Emenda Constitucional n. 20/1998. O segurado aeronauta que completasse 45 anos de idade e vinte e cinco anos de serviço tinha direito à aposentadoria por tempo de serviço.

Atualmente, essas categorias de trabalhadores são de segurados obrigatórios do RGPS e possuem os mesmos direitos previdenciários que os demais segurados, sem redução de tempo de contribuição, carência ou cálculo da renda mensal favorecida quando da concessão dos benefícios.

Serviços são prestações previdenciárias de natureza imaterial postas à disposição dos segurados e dos dependentes do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Podem ser divididos em serviço social e habilitação e reabilitação profissional.

42.1 SERVIÇO SOCIAL

O Serviço Social foi previsto para esclarecer aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, além de estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade.

Para assegurar o efetivo atendimento dos usuários, foi prevista a utilização de intervenção técnica, assistência de natureza jurídica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas e pesquisa social, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos.

O Serviço Social conscientiza o beneficiário para participar do fortalecimento da política previdenciária, em articulação com as associações e entidades profissionais. As regras gerais estão previstas no art. 88 da Lei n. 8.213/1991.

O Decreto n. 3.048/1999 estabelece que será dada prioridade de atendimento a segurados em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas e que para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social.

Cabe mencionar que ao Serviço Social do INSS foi previsto também atribuições voltadas à avaliação funcional das pessoas portadoras de deficiência que buscam a concessão do benefício assistencial da LOAS e a aposentadoria aos portadores de

deficiência (LC n. 142/2013), consoante disciplina contida nos Decretos n. 6.214/2007 e n. 8.145/2013 e na Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU n. 1/2014. Na mesma linha desses atos normativos está a Lei n. 13.146, de 06.07.2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Não obstante a importância dessa estrutura, a MP n. 905/2019 revogou a alínea “b” do inciso III do *caput* do art. 18, que previa o Serviço Social como prestação do RGPS. Estranhamente, a MP n. 905/2019 não revogou o art. 88 da LBPS, questão a ser solvida pelo Congresso Nacional.

42.2 HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

A habilitação e a reabilitação profissional são serviços que devem propiciar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e (re)adaptação profissional e social indicados para participar do mercado de trabalho e do contexto em que vivem – Lei n. 8.213/1991, art. 89.

Wladimir Novaes Martinez nos apresenta a seguinte distinção entre os institutos: “Habilitação não se confunde com reabilitação. A primeira é a preparação do inapto para exercer atividades, em decorrência de incapacidade física adquirida ou deficiência hereditária. A segunda pressupõe a pessoa ter tido aptidão e tê-la perdido por motivo de enfermidade ou acidente. Tecnicamente o deficiente não é reabilitado e, sim, habilitado”.¹

A reabilitação profissional compreende o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional puder ser atenuada por seu uso e o dos equipamentos necessários à habilitação e à reabilitação social e profissional, e, quando necessário, o transporte do acidentado do trabalho.

É realizada por meio do atendimento individual e/ou em grupo, por profissionais das áreas de medicina, serviço social, psicologia, sociologia, fisioterapia, terapia ocupacional e outras afins, objetivando a definição da capacidade laborativa e da

supervisão por parte de alguns desses profissionais para acompanhamento e reavaliação do programa profissional.

O Programa de Habilitação e Reabilitação Profissional é destinado a:

- segurados, inclusive os aposentados, em caráter obrigatório;
- dependentes, de acordo com as disponibilidades administrativas, técnicas e financeiras e as condições locais do órgão;
- pessoas portadoras de deficiência, sem vínculo com a Previdência Social, de acordo com as disponibilidades administrativas e técnicas das unidades executivas, por intermédio de convênios e/ou acordos de cooperação técnico-financeira.

O atendimento obedecerá a uma ordem de prioridade, com atenção especial ao segurado acidentado do trabalho e de acordo com as disponibilidades técnico-financeiras. Essa preferência deve ser compatibilizada com a destinada à pessoa com deficiência, por força do disposto na Lei n. 13.146, de 06.07.2015, que instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

O encaminhamento das pessoas a serem atendidas é feito: pelos órgãos periciais do INSS; pelo Serviço Social do INSS; pelas empresas e entidades sindicais; e pelos órgãos e instituições que firmarem convênio e/ou acordo de cooperação técnico-financeira.

São de caráter compulsório aos segurados em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, e aos dependentes inválidos – art. 90 da Lei do RGPS. A não participação no programa pelo segurado acarreta a suspensão do benefício, como corroborado pela jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. A prorrogação do auxílio-doença foi indeferida por recusa do autor de participação ao programa de reabilitação profissional. Conforme documentos juntados pelo INSS, impossibilitado de exercer sua atividade de motorista, o agravado foi encaminhado para treinamento de 03

meses para ser reabilitado profissionalmente no serviço de recepção no departamento de promoção social da prefeitura, ao qual, contudo, recusou-se a participar. Os documentos juntados aos autos são insuficientes para comprovar a alegada incapacidade para o exercício de atividade laborativa e a impossibilidade de participação no procedimento de reabilitação profissional. Agravo de instrumento a que se dá provimento (TRF da 3ª Região, AI 0008408-38.2012.4.03.0000, Rel. Des. Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, julg. 13.08.2012, 8ª Turma).

No entanto, a TNU tem posicionamento no sentido de que não devem ser levadas em conta apenas as questões ligadas à incapacidade laboral para o encaminhamento à reabilitação, devendo ser observada a situação socioeconômica do segurado em cada caso.

AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL PARA O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS PARA DESCARTAR POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o INSS a conceder auxílio-doença, negando direito à conversão do benefício em aposentadoria por invalidez. O acórdão recorrido manteve a sentença por considerar que a incapacidade para a atividade habitual era temporária e que o laudo pericial atestou a possibilidade de reabilitação profissional. Todavia, o julgado ignorou a apreciação das condições pessoais para efeito de descartar a possibilidade de reabilitação profissional. A questão havia sido suscitada no recurso inominado. 2. O Presidente da TNU não conheceu do incidente de uniformização por pressupor que havia indevida pretensão a reexame de prova. A requerente interpôs agravo regimental contra a decisão monocrática de inadmissibilidade. 3. O incidente de uniformização não embute pretensão direta a reexame de prova, mas apenas arguição de divergência jurisprudencial em torno de critério jurídico para valoração da prova. Não cabe à TNU decidir se, no caso concreto, as condições pessoais da requerente são suficientes para caracterizar a impossibilidade de reingresso no mercado de

trabalho, mas apenas definir, em tese, se tais condições precisam ser levadas em conta na aferição da possibilidade de reabilitação profissional. Incidente conhecido. 4. A possibilidade de reabilitação profissional não deve ser analisada exclusivamente sob o ponto de vista clínico e físico. Em tese, havendo incapacidade parcial para o trabalho, circunstâncias de natureza socioeconômica, profissional e cultural especificamente suscitadas pelo requerente devem ser levadas em conta para aferir se existe, na prática, real possibilidade de reingresso no mercado de trabalho. Ao ignorar as questões suscitadas no recurso inominado em torno desse ponto, o acórdão recorrido divergiu do entendimento consolidado na TNU. 5. Agravo provido para conhecer do incidente de uniformização e lhe dar parcial provimento: (a) reafirmando a tese de que a possibilidade de reabilitação profissional não deve ser analisada exclusivamente sob o ponto de vista clínico e físico; (b) anulando o acórdão recorrido; (c) determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para que retome o julgamento do recurso inominado interposto em face da sentença, com adequação à tese jurídica ora firmada (TNU, PEDILEF 23226120104013400 DF, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, publ. DOU 25.05.2012).

Em nova decisão, em Representativo de Controvérsia – Tema 177, a TNU fixou as seguintes teses:

- 1. Constatada a existência de incapacidade parcial e permanente, não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU, a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional, sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação;*
- 2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre a existência de incapacidade parcial e permanente, ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença.*

O Programa de Reabilitação Profissional só alcança pleno êxito na reintegração ao trabalho com a participação efetiva da comunidade, principalmente das empresas, das escolas, dos familiares e do próprio reabilitando. Para tanto, a Lei do RGPS prevê a obrigação de que as empresas mantenham em seus quadros funcionais um percentual de empregados reabilitados ou portadores de deficiência (art. 93).

Interessante frisar que o segurado empregado que tiver passado por reabilitação profissional somente pode ser despedido após a contratação, pela empresa, de outro reabilitado:

I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO. REINTEGRAÇÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Caracterizada a divergência jurisprudencial, merece processamento o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II – RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Estratifica-se, com base no art. 93 da Lei nº 8.213/91, que a dispensa imotivada de trabalhador deficiente ou reabilitado só poderá ocorrer após a contratação de substituto em condição semelhante. Descumprida a exigência legal de manutenção de percentual de cargos que devem ser preenchidos com beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência, impõe-se a reintegração do trabalhador. Recurso de revista conhecido e provido (TST, RR 92800-24.2009.5.02.0431, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 18.05.2012).

A MP n. 905, de 11.11.2019, cria o Programa de Habilitação e Reabilitação Física e Profissional, Prevenção e Redução de Acidentes de Trabalho, o qual tem por finalidade financiar o serviço de habilitação e reabilitação profissional prestado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e programas e projetos de prevenção e redução de acidentes de trabalho.

O referido Programa engloba as seguintes ações:

- serviços de habilitação e reabilitação física e profissional prestados pelo INSS
- aquisição de recursos materiais e serviços destinados ao cumprimento de

- programa de reabilitação física e profissional elaborado pelo INSS;
- programas e projetos elaborados pelo Ministério da Economia destinados à prevenção e à redução de acidentes de trabalho; e
 - desenvolvimento e manutenção de sistemas, aquisição de recursos materiais e serviços destinados ao cumprimento de programas e projetos destinados à redução de acidentes de trabalho.

As regras gerais sobre a habilitação e a reabilitação profissional estão previstas nos arts. 89, 90, 92 e 93 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 136 a 141 do Decreto n. 3.048/1999.

¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *CD – Comentários à Lei Básica da Previdência Social*. Brasília, Rede Brasil/LTr, fev./1999.

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS

.....

Considera-se tempo de contribuição, para fins previdenciários, o tempo, contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e desligamento da atividade (art. 59 do Decreto n. 3.048/1999). Igual conceito era o adotado para o tempo de serviço, conforme se observa no art. 57 do Decreto n. 2.172/1997.

O tempo de serviço/contribuição é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. E a lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço/contribuição não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito adquirido. Nesse sentido: STF, RE 783331/RS, Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 1.8.2014.

Com a Emenda Constitucional n. 20, passou a valer o tempo de contribuição efetivo para a Previdência Social para o cálculo dos benefícios e não mais o tempo de serviço. Entretanto, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição, exceto o tempo de serviço ou contribuição em dobro ou qualquer outra contagem de tempo fictício. Quanto ao tempo fictício, a EC n. 103/2019 estabeleceu vedação quanto a sua utilização no art. 201, nos termos que seguem: “§ 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca”.

Para o segurado nas categorias de empregado, empregado doméstico e de trabalhador avulso, é considerado tempo de contribuição todo aquele em que houve

relação de trabalho, independentemente das contribuições terem sido ou não recolhidas, sem prejuízo da respectiva cobrança e das sanções cabíveis ao responsável pelos recolhimentos não realizados na época devida (art. 34, I, da Lei n. 8.213/1991, art. 33, § 5º, da Lei n. 8.212/1991 c/c o art. 32, § 22, do Decreto n. 3.048/1999).

Até a edição da Lei n. 10.403/2002 e do Decreto n. 4.079/2002, havia necessidade de que os segurados não enquadrados nas categorias acima citadas comprovassem as contribuições realizadas. A norma legal em questão inseriu na Lei de Benefícios o art. 29-A, que prevê a utilização dos dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS e a possibilidade de retificação pelo segurado destes mesmos dados, com a apresentação de prova documental. Já o Decreto em comento revogou as disposições do § 2º do art. 62 do Regulamento da Previdência Social, passando a partir de então a ser ônus do INSS a verificação do tempo de contribuição do segurado, a partir dos registros existentes no sistema (art. 19 do Regulamento, com nova redação).

A LC n. 128, de 2008, conferiu nova redação ao art. 29-A da Lei n. 8.213/1991, para estabelecer que o INSS utilize as informações constantes no CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao RGPS, tempo de contribuição e relação de emprego. Foi uma importante ampliação da utilização dessa fonte de dados, sem ressaltar a possibilidade de o segurado solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes.

O INSS também poderá, em caso de dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, exigir a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período.

Não será computado como tempo de contribuição o já considerado para a concessão de qualquer aposentadoria do RGPS ou por outro Regime de Previdência Social. E, de acordo com o art. 55, § 4º, da Lei n. 8.213/1991 (incluído pela LC n. 123/2006), não será computado como tempo de contribuição, para efeito de

concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, o período em que o segurado contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído na forma do § 2º do art. 21 da Lei n. 8.212/1991 (alíquota reduzida), salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3º do mesmo artigo.

Até que lei específica discipline o tempo de serviço a ser contado como tempo de contribuição, consoante previsão contida no art. 4º da Emenda Constitucional n. 20/1998, são contados como tempo de contribuição, entre outros, os períodos relacionados no art. 60 do Regulamento da Previdência Social, quais sejam:

I – o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social Urbana e Rural;

II – o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava como segurado obrigatório da Previdência Social;

III – o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade;

IV – o tempo de serviço militar, salvo se já contado para a inatividade remunerada nas Forças Armadas ou auxiliares, ou para aposentadoria no serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral de Previdência Social, nas seguintes condições:

a) obrigatório ou voluntário; e

b) alternativo, assim considerado o atribuído pelas Forças Armadas àqueles que, após alistamento, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter militar;

V – o período em que a segurada esteve recebendo salário-maternidade;

VI – o período de contribuição efetuada como segurado facultativo;

VII – o período de afastamento da atividade do segurado anistiado que, em virtude de motivação exclusivamente política, foi atingido por atos de exceção, institucional ou complementar, ou abrangido pelo Decreto Legislativo n. 18, de 15 de dezembro de 1961, pelo Decreto-lei n. 864, de 12 de setembro de 1969, ou que,

em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, tenha sido demitido ou compelido ao afastamento de atividade remunerada no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988;

VIII – o tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, inclusive o prestado a autarquia ou a sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público, regularmente certificado na forma da Lei n. 3.841, de 15 de dezembro de 1960, desde que a respectiva certidão tenha sido requerida na entidade para a qual o serviço foi prestado até 30 de setembro de 1975, véspera do início da vigência da Lei n. 6.226, de 14 de junho de 1975;

IX – o período em que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente do trabalho, intercalado ou não;

X – o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior à competência novembro de 1991;

XI – o tempo de exercício de mandato classista junto a órgão de deliberação coletiva em que, nessa qualidade, tenha havido contribuição para a Previdência Social;

XII – o tempo de serviço público prestado à administração federal direta e autarquias federais, bem como às estaduais, do Distrito Federal e municipais, quando aplicada a legislação que autorizou a contagem recíproca de tempo de contribuição;

XIII – o período de licença remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições;

XIV – o período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada, desde que tenha havido desconto de contribuições;

XV – o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escriturarias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse à época vinculada a regime próprio de previdência social;

XVI – o tempo de atividade patronal ou autônoma, exercida anteriormente à vigência da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960, desde que indenizado;

XVII – o período de atividade na condição de empregador rural, desde que

comprovado o recolhimento de contribuições na forma da Lei n. 6.260, de 6 de novembro de 1975, com indenização do período anterior;

XVIII – o período de atividade dos auxiliares locais de nacionalidade brasileira no exterior, amparados pela Lei n. 8.745, de 1993, anteriormente a 1º de janeiro de 1994, desde que sua situação previdenciária esteja regularizada junto ao Instituto Nacional do Seguro Social;

XIX – o tempo de exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que tenha havido contribuição em época própria e não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social;

XX – o tempo de trabalho em que o segurado esteve exposto a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física;

XXI – o tempo de contribuição efetuado pelo servidor público;

XXII – o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício.

Apesar da demorada lista de períodos considerados como tempo de contribuição, ainda ficam sem previsão algumas situações extremamente comuns e polêmicas.

A primeira delas diz respeito aos períodos de estabilidade não absoluta – passíveis de *indenização* pelo período de estabilidade, em vez de reintegração. Seriam tais períodos computados como tempo de contribuição? A nosso ver, a resposta positiva se impõe, visto que o direito à estabilidade no emprego pode ser tido como sendo o direito de ver reconhecida a relação de emprego até, no mínimo, o fim do período da estabilidade. Não há sentido algum em garantir, a título de indenização, os salários e vantagens do período garantido, mas desconsiderar o tempo como sendo de contribuição. Ademais, o pagamento de tais salários, quando não ocorra a reintegração, é parcela que sempre sofrerá incidência da contribuição à Seguridade Social, visto que a parcela não perde seu caráter salarial pelo mero fato de ter sido quitada em Juízo e após o término do liame empregatício. Fosse assim, e

nenhuma parcela em que o empregador fosse condenado, num dissídio individual, sofreria tal incidência.

Na mesma linha de raciocínio, os períodos de aviso prévio, quando “indenizados” – leia-se, convertidos em pecúnia –, devem compor o cálculo do tempo de contribuição. Não há como negar validade à regra do art. 487 da Consolidação das Leis do Trabalho, que impõe o reconhecimento do período de aviso prévio, mesmo quando indenizado, para todos os efeitos legais. Ora, para todos os efeitos é expressão que não permite, de modo algum, interpretação restritiva. Logo, uma vez “indenizado” o aviso, deverá ainda assim: a) sofrer o desconto da contribuição à Seguridade Social, pois também não perde a natureza remuneratória, já que se trata de tempo de contribuição para todos os fins; b) deve ser registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS na sua íntegra, mesmo quando pago em dinheiro, em vez de trabalhado.

A respeito do tema, a TNU tem entendido que o cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço, assegurado no art. 487, § 1º, da CLT, também deve valer para todos os fins previdenciários. Para tanto, fixou a seguinte orientação: “o período de aviso prévio que foi indenizado deve ser projetado como de manutenção da qualidade de segurado empregado, de modo que o período de graça inicie apenas após o término dessa projeção.” (PUIL 5076345-22.2014.4.04.7100/RS, em 21.6.2018).

Um terceiro problema é o do tempo de contribuição prestado no estrangeiro. É fato que o Brasil já celebrou vários Acordos Internacionais no sentido de reconhecimento recíproco de tempo de contribuição prestado noutros países, com a consequente compensação financeira do período contribuído para o país concedente do benefício ao indivíduo, já citados na Parte I desta obra. Enquanto isso, vigora o entendimento consubstanciado no Enunciado n. 7 do CRPS “O tempo de serviço prestado à empresa não vinculada à Previdência Social brasileira não pode ser computado, salvo tratado de reciprocidade entre o Brasil e o Estado estrangeiro onde o trabalho, prestado num, seja contado no outro, para efeito dos benefícios ali previstos”.

Sobre a possibilidade da contagem do tempo de exercício de mandato eletivo para

fins de aposentadoria, o TRF da 4ª Região decidiu que o art. 55, IV da Lei n. 8.213/1991 não autoriza esse computo sem a indenização das contribuições previdenciárias. Faz interpretação restritiva, sob alegação de que até o advento da Lei n. 10.887/2004, o exercício de mandato eletivo não implicava filiação obrigatória e nos termos do § 1º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991, a averbação de tempo de contribuição cujo exercício não determinava filiação obrigatória ao RGPS só será admitida mediante o recolhimento das contribuições correspondentes (EINF 2001.71.14.000516-7/TRF 3ª Seção, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, DE 1.10.2009). Esse entendimento foi confirmado pelo STJ, ao julgar o REsp 1.480.804/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 16.9.2015.

Outra questão de grande interesse envolve o ingresso na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso, fora dos casos de livre nomeação e exoneração, em que a relação de trabalho fundada em lei estadual é posteriormente declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Em tal hipótese, a TNU fixou a tese de que *“a relação jurídica previdenciária estabelecida entre a entidade gestora do RGPS e a pessoa que exerce atividade que determina vínculo obrigatório a aquele, na modalidade de segurado empregado, é relativamente independente da relação jurídica de trabalho a ela subjacente, razão pela qual a nulidade da investidura ou do contrato, decorrente da ausência de prévia aprovação em concurso público, não anula o respectivo tempo de serviço/contribuição, desde que não tenha havido simulação ou fraude na investidura ou contratação”* (PEDILEF 0518315-72.2014.4.05.8400, Rel. Juiz Federal Marcos Antônio de Carvalho, julgamento em 16.6.2016).

– Trabalho Intermitente

Com a previsão legal do chamado “trabalho intermitente” pela Lei n. 13.467/2017 passamos a ter de enfrentar a questão sob a ótica previdenciária, especialmente quanto à preservação da qualidade de segurado destes trabalhadores.

A hipótese, prevista agora nos arts. 443 e 452-A da CLT, é assim conceituada no § 3º do art. 443:

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de

serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.

Quanto à prestação do trabalho intermitente, o art. 452-A da CLT (incluído pela Lei n. 13.467, de 2017) demonstra que a preocupação do legislador é relacionada com pessoas que, em regra, exercem atividades como *freelancers*, em casas noturnas – tais como garçons, *barmen*, agentes de segurança e outras atividades que envolvem o chamado ramo de entretenimento.

Ocorre que, pelos novéis dispositivos legais citados, o trabalhador em tal condição não terá remuneração, necessariamente, em todos os meses do referido contrato. Ou seja, nos meses em que não prestar trabalho, não terá salário de contribuição. Então, em que pese ter um vínculo de emprego em pleno curso – e, por conseguinte, ser segurado obrigatório – pode ficar meses sem contribuir.

Compreendemos que, neste caso, o segurado não poderá perder tal qualidade pelo simples fato de não ter contribuído (já que não exerceu trabalho). Porém, seu tempo de contribuição ficará limitado aos meses em que efetivamente realizar a contribuição, inclusive para fins de cômputo de prazos carenciais.

– Períodos de trabalho com contribuição calculada sobre valor inferior ao limite mínimo do salário de contribuição

O tema do reconhecimento do tempo de contribuição para fins previdenciários ganha novos contornos polêmicos com a promulgação da EC n. 103/2019.

É que a referida Emenda inclui, no § 14 do art. 195 da Constituição, regra que assim passa a dispor:

“O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições.”

É certo que já havia sido feita uma tentativa de estabelecer limitações ao cômputo quando o segurado empregado recebesse valor inferior ao salário mínimo mensal, por força da MP n. 808/2017, que, no entanto, não chegou a ser convertida em Lei, ao incluir seguinte dispositivo na CLT:

“Art. 911-A. O empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.

§ 1º Os segurados enquadrados como empregados que, no somatório de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao Regime Geral de Previdência Social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador.

§ 2º Na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no § 1º, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal não será considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios previdenciários.”

Este problema tem sido bastante frequente após a “reforma trabalhista”, em razão da criação da figura jurídica do “empregado intermitente”, embora já fosse possível, antes mesmo de tal novidade, termos segurados com salário de contribuição (importância mensal auferida) inferior a um salário mínimo, como os aprendizes e empregados a tempo parcial.

A RFB, por seu turno, publicou, em 28.1.2019, a IN n. 1.867/2019, a qual estabelece que o trabalhador intermitente é segurado obrigatório da Previdência. Contudo, para que o tempo de trabalho seja computado no cálculo da aposentadoria, é

preciso que o empregado pague a contribuição previdenciária equivalente a um salário mínimo.

Para se ter ideia do alcance da discussão em termos de cobertura previdenciária, veja-se a informação colhida do site Migalhas:

“De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, entre janeiro e dezembro de 2018 foram criadas 69.984 vagas de trabalho intermitente no Brasil, e houve 19.951 desligamentos de trabalhadores neste modelo, chegando-se ao saldo de 50.033. O número representa quase 10% do total de empregos criados no período, que foi de 529,5 mil. (incluir em nota de rodapé: Contrato de trabalho intermitente: Receita Federal regulamenta a contribuição à previdência.” (Disponível em:

<<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI298202,91041-Contrato+de+trabalho+intermitente+Receita+Federal+regulamenta+a>>. Acesso em: 6 nov. 2019).

Para a RFB (e, por conseguinte, para o INSS), se o contratado sob regime de trabalho intermitente receber valores inferiores a um salário mínimo, ele deve fazer a complementação da diferença entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal, para que aquele período trabalhado conte como tempo de serviço. Isso antes mesmo de promulgada a Emenda n. 103/2019.

Temos o entendimento de que a exigência, mesmo constando em sede de Emenda Constitucional, fere o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, pois se trata de seguro obrigatório, sendo que o montante auferido como rendimento do trabalho não é fator que interfira nessa qualidade, sob pena de se fazer letra morta do aludido princípio, justamente afetando a proteção social daqueles que dela mais necessitam.

Ademais, viola o princípio da equidade da participação no custeio, pois não é razoável exigir de um segurado que aufera rendimento menor uma contribuição percentualmente maior que a de outros contribuintes mais bem remunerados, correndo-se o risco de que a contribuição exigida venha a superar o próprio

rendimento mensal auferido em certos casos.

43.1 PROVA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

A comprovação do exercício de atividade era, em regra, de incumbência do segurado, que deveria reunir provas de haver prestado serviços cuja vinculação à Previdência Social era obrigatória. A partir da promulgação da Lei n. 10.403/2002 e do Decreto n. 4.079/2002, tal incumbência só se mantém na hipótese de não haver informações do segurado no CNIS, ou se o segurado entender que tais informações, quando existentes, não condizem com a realidade (art. 19 do Decreto n. 3.048/1999).

A prova do tempo de contribuição deve ser feita por meio de documentos que comprovem o exercício da atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos aos fatos a comprovar, sendo admitida prova exclusivamente testemunhal somente na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido foi a alteração realizada pela MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) em relação ao § 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/1991, para estabelecer a exigência de início de prova material “contemporânea dos fatos”.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a exigência do início de prova material não vulnera os preceitos dos arts. 5º, incisos LV e LVI, 6º e 7º, inciso XXIV, da Constituição Federal. Nesse sentido: RE 236.759/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Informativo STF n. 225, de 2.5.2001.

Caracteriza motivo de força maior ou caso fortuito a verificação de ocorrência notória, tais como incêndio, inundação ou desmoronamento, que tenha atingido a empresa na qual o segurado alegue ter trabalhado, devendo ser comprovada por meio de ocorrência policial e verificada a correlação entre a atividade da empresa e a profissão do segurado.

Consideramos que a exigência de documentação contemporânea do período trabalhado não é condizente com a realidade – tipicamente informal – do mercado de trabalho brasileiro, seja urbano, seja rural. Pior que isso, nem mesmo a declaração prestada por ex-empregadores é considerada suficiente para suprir a ausência de tal

documentação, como diversas vezes já decidiu a TNU:

Prova exclusivamente testemunhal (depoimentos e declarações fornecidos por ex-empregadores) não é apta para comprovação de tempo de serviço urbano perante o INSS, sendo necessário início de prova material. O entendimento foi firmado pela Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) na sessão do dia 28 de julho em decisão unânime.

A decisão foi relatada pelo juiz federal Alfredo Jara Moura em incidente movido pelo INSS contra decisão da Turma Recursal do Espírito Santo, que reconheceu o tempo de serviço de segurado por meio de prova exclusivamente testemunhal. De acordo com o relator, a questão tem jurisprudência sedimentada em sentido contrário no Superior Tribunal de Justiça e na própria TNU. O Enunciado nº 149 do STJ determina que a prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação de atividade rural – ou urbana, por analogia –, no caso de obtenção de benefício previdenciário.

No caso, como a decisão da Turma Recursal do Espírito Santo reconheceu o tempo de serviço para fins previdenciários baseada exclusivamente em prova testemunhal (declarações extemporâneas de ex-empregadores), desacompanhada de início de prova material, a TNU decidiu que o acórdão afronta entendimento não somente do STJ, mas também da Turma Nacional, razão pela qual deve ser reformado. (Processo nº 2002.50.01.001736-0/ES, julg. 28.7.2008 – Informativo da TNU de 31.7.2008, disponível em www.jf.jus.br, acesso em 21.1.2009).

Como alento, convém assinalar que a MP n. 449, de 3.12.2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, previu a inserção do art. 125-A na Lei de Benefícios, o qual dispõe:

Art. 125-A. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento.

§ 1º A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado.

§ 2º Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o art. 126.

§ 3º O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso I do art. 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002.

A finalidade da norma, segundo a Exposição de Motivos que remete a MP ao Congresso, é “dotar o INSS de instrumentos necessários ao regular reconhecimento, manutenção, revisão ou extinção de direitos previdenciários, a exemplo das diligências destinadas à comprovação de vínculo empregatício”, o que pode vir a se transformar em importante ferramenta em favor dos trabalhadores mantidos na informalidade, para a comprovação da atividade laboral exercida.

Sobre os tipos de prova a serem utilizadas para a comprovação do tempo de atividade, escreve *Wladimir Novaes Martinez*:

“As provas podem ser materiais ou orais. As materiais consistem em documentos ou objetos que evidenciem haver o segurado prestado serviços. As orais são depoimentos testemunhais, os quais só são aceitos se acompanhados de início razoável de prova material. Quanto à eficácia, elas podem ser plenas ou não. A prova não plena é um conjunto probatório, geralmente baseado em documentos, que configuram cabalmente a prestação de serviços. A plena é usualmente isolada, caso da anotação regular da relação de emprego na CTPS, e dispensa outras provas”.¹

Para efeito de prova de tempo de contribuição para os trabalhadores em geral, o art. 62, I do RPS, relaciona os seguintes documentos, subsidiariamente ao CNIS:

- a) o contrato individual de trabalho, a Carteira Profissional, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, a carteira de férias, a carteira sanitária, a caderneta de matrícula e a caderneta de contribuições dos extintos*

institutos de aposentadoria e pensões, a caderneta de inscrição pessoal visada pela Capitania dos Portos, pela Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e declarações da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

- b) certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, acompanhada documento que prove o exercício da atividade;*
- c) contrato social e respectivo distrato, quando for o caso, ata de assembleia geral e registro de empresário; ou*
- d) certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra que agrupa trabalhadores avulsos.*

No que tange ao exercício de atividade rural, o art. 106 da LBPS indica os documentos que devem ser apresentados de forma alternativa:

- a) contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;*
- b) contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural;*
- c) declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo INSS (revogado pela Lei n. 13.846/2019 – conversão da MP n. 871/2019);*
- d) comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (a MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, passou a exigir declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2º da Lei n. 12.188/2010, ou por documento que a substitua);*
- e) bloco de notas do produtor rural;*
- f) notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela empresa adquirente produção, com indicação do nome do segurado como vendedor;*
- g) documentos fiscais relativos à entrega de produção rural à cooperativa*

agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;

- h) comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção;*
- i) cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural;*
- j) licença de ocupação ou permissão outorgada pelo INCRA.*

As anotações na CTPS valem, para todos os efeitos, como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo trabalhado e salário de contribuição. Não é do trabalhador o ônus de provar a veracidade das anotações de sua CTPS, nem de fiscalizar o recolhimento das contribuições previdenciárias, pois as anotações gozam de presunção *juris tantum* de veracidade, consoante Súmula n. 12 do TST. No mesmo sentido a Súmula n. 75 da TNU:

A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Na falta de documento contemporâneo podem ser aceitos declaração do empregador ou seu preposto, atestado de empresa ainda existente, certificado ou certidão de entidade oficial dos quais constem os dados necessários, desde que extraídos de registros efetivamente existentes e acessíveis à fiscalização do INSS.

Aplica-se a mesma regra em favor do empregado rural com registro em carteira profissional em período anterior ao advento da Lei n. 8.213/1991. Nesse sentido: STJ, REsp 1.352.791/SP (Repetitivo – Tema 644), 1ª Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, *DJe* de 05.12.2013. A respeito, também, o Representativo de Controvérsia n. 153 da TNU: “É possível o reconhecimento do tempo de serviço exercido por trabalhador rural registrado em carteira profissional em período anterior

à Lei 8.213/91 para efeito de carência, independentemente do recolhimento das contribuições previdenciárias, tendo em vista que o empregador rural, juntamente com as demais fontes previstas na legislação de regência, eram os responsáveis pelo custeio do fundo de assistência e previdência rural (FUNRURAL).”

Quando a empresa não estiver mais em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período que pretenda comprovar.

No caso de empregada doméstica, a TNU fixou orientação no sentido de que: “as declarações assinadas por ex-empregadores, para fins de comprovação do exercício de atividade de empregada doméstica, somente devem ser consideradas como início de prova material, ainda que ausente a contemporaneidade do documento, quando corroboradas por robusta prova testemunhal e se refiram a período anterior à vigência da Lei n. 5.859, de 11/12/72” (PEDILEF 0007223-71.2012.4.03.6302, julgado em 25.5.2017).

Para quem trabalhe ou contribua por conta própria (os contribuintes individuais: empresários, autônomos, facultativos, trabalhadores sem carteira assinada), o tempo de contribuição será comprovado pelos comprovantes de recolhimento.

Na hipótese do segurado que alterne períodos de carteira assinada com períodos de trabalho por conta própria, o tempo de contribuição como empregado será somado ao tempo de contribuição comprovado pelas guias respectivas. Entretanto, quando o contribuinte individual for contratado para prestar serviços para empresas, a responsabilidade pela retenção e repasse das contribuições passou a ser da contratante (Lei n. 10.666/2003).

Merece destaque o entendimento do STF acerca do direito do segurado a obtenção de certidão de tempo de contribuição perante o INSS, nos termos da ementa que segue:

Direitos Individuais Homogêneos. Segurados da Previdência Social. Certidão Parcial de Tempo de Serviço. Recusa da Autarquia Previdenciária. Direito de Petição e Direito de Obtenção de Certidão em Repartições Públicas. Prerrogativas Jurídicas de Índole Eminentemente Constitucional. Existência de Relevante Interesse Social. Ação Civil Pública. Legitimação Ativa do Ministério Público.

Doutrina. Precedentes. Recurso Extraordinário Improvido.

(RE 472.489/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Celso de Mello, DJe de 28.11.2007).

43.2 RECONHECIMENTO DO TEMPO DE FILIAÇÃO

O reconhecimento do tempo de filiação é o direito que o segurado tem de ver observado, em qualquer época, o tempo de contribuição exercido anteriormente em atividade abrangida pela Previdência Social.

Havendo reconhecimento de filiação em período em que o exercício de atividade não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, esse período somente será averbado se o INSS for indenizado pelas contribuições não pagas.

O INSS atualmente reconhece que o contribuinte individual informado em GFIP a partir da competência abril de 2003 (Lei n. 10.666/2003), poderá ter deferido o pedido de reconhecimento da filiação mediante comprovação do exercício da atividade remunerada, independente do efetivo recolhimento das contribuições.

A sistemática de cálculo para a indenização de períodos pretéritos, que estava disciplinada pelo art. 45 da Lei n. 8.212/1991 e art. 216, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, foi objeto de nova regulamentação pela Lei Complementar n. 128, de 2008, que revogou o referido dispositivo legal e incluiu o art. 45-A ao texto da Lei n. 8.212/1991, nos seguintes termos:

Art. 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS.

§ 1º O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o § 1º do art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20% (vinte por cento):

I – da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994; ou

II – da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio

de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no art. 28 e o disposto em regulamento.

§ 2º Sobre os valores apurados na forma do § 1º deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento), e multa de 10% (dez por cento).

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, as disposições aplicadas às empresas em geral.

A regulamentação da matéria por meio de lei complementar objetiva afastar discussões judiciais sobre a existência de vício formal, adequando-se ao disposto no art. 146 da CF.

Cabe referir que, conforme a jurisprudência dominante do STJ, é indevida a exigência de juros moratórios e multa sobre o valor de indenização substitutiva de contribuições previdenciárias, relativamente a período de tempo de serviço anterior à Medida Provisória nº 1.523, de 1996 (REsp 1.577.654, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 27.9.2016).

Sobre o tema, vamos mais além, pois na nossa avaliação não pode haver a cobrança de encargos moratórios nem para os períodos posteriores à vigência da MP n. 1.523, de 1996, dada a espontaneidade da indenização. A respeito, decidiu a 3ª Turma Recursal dos JEFs de Santa Catarina, no sentido da inaplicabilidade desses encargos, pois a indenização, atualmente prevista no art. 45A da Lei n. 8.212/1991, acrescentado pela LC n. 128/2008, já é calculada em valores atualizados. Assim, não faz sentido a aplicação de juros moratórios e multa, visto que a indenização não equivale ao valor das contribuições que seriam devidas à época da prestação do serviço. Ou seja, devem ser afastados os juros e a multa do cálculo da indenização, inclusive, em períodos posteriores à MP n. 1.523, 11.10.1996, por inexistir mora (3ª

TR de Santa Catarina, Recurso Cível 500072613.2015.404.7210/SC, Rel. Juiz Federal João Batista Lazzari, em 27.4.2016).

43.3 ATIVIDADE RURÍCOLA E O REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR

Consoante previsão contida no § 8º do art. 195 da Constituição Federal, o trabalho em regime de economia familiar é aquele exercido pelo produtor, pelo parceiro, pelo meeiro e pelo arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como pelos respectivos cônjuges, sem empregados permanentes.

Como já assinalado no tópico relativo aos segurados, a Lei n. 11.718/2008 trouxe uma série de novidades quanto ao trabalho rural, redefinindo o que se entende por segurado especial e regime de economia familiar, conforme se observa da nova redação do art. 11, VII, da Lei n. 8.213/1991:

- *segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros a título de mútua colaboração, (...)*
- *regime de economia familiar: a atividade em que o trabalho dos membros a família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes (...).*

A nova lei do trabalho rural avançou sobremaneira nas hipóteses em que é possível o reconhecimento do tempo de atividade como segurado especial. Essa norma permite uma ampliação significativa da cobertura previdenciária em relação ao entendimento até então existente no INSS.

Parte das alterações está embasada em precedentes jurisprudenciais. Segundo orientação do STJ já era cabível o reconhecimento da atividade agrícola exercida

individualmente, nos casos em que o cônjuge ou outros membros da família do segurado têm outra fonte de renda. Exemplificando, o recebimento de proventos pelo marido não retira a qualidade de segurada especial da esposa que exerceu a atividade agrícola individualmente, pois, nos termos da antiga redação do art. 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/1991, também é segurado especial quem exerce atividade agrícola de forma individual (REsp 675.892, Rel. Min. Laurita Vaz, *DJ* 7.3.2005).

A TNU também decidiu que a atividade urbana de membro da família não descaracteriza o regime de economia familiar, desde que a renda advinda da agricultura seja indispensável ao sustento do lar (nesse sentido a Súmula n. 41 da TNU).

As novas regras previstas na Lei n. 11.718/2008, por serem mais benéficas aos segurados, terão por certo aplicação ao tempo trabalhado mesmo antes da sua edição. Assim, pedidos de reconhecimento de tempo rural que foram indeferidos poderão ser reapresentados na via administrativa. Entretanto, eventual decisão com base na lei nova só produzirá efeitos financeiros a partir do novo requerimento administrativo.

Quanto às provas a serem apresentadas por quem trabalha em regime de economia familiar, deve-se levar em conta a dificuldade do interessado, não raras vezes pessoa humilde e de pouca instrução, em obter documentos em seu nome para que tenha reconhecido o tempo de contribuição prestado. As particularidades do meio rural devem ser levadas em consideração, pois culturalmente não se vê o homem do campo preocupado com a formalização, por via de documentos, das mais diversas formas de atos, salvo quando se demonstra necessário.

Os Tribunais aceitam as mais diversas provas, desde que hábeis e idôneas. Devem, entretanto, representar um conjunto, de modo que, quando integradas, levem à convicção de que efetivamente houve a prestação do serviço. O fato do segurado não possuir todos os documentos da atividade agrícola em seu nome não elide o seu direito ao benefício postulado, pois como normalmente acontece no meio rural, os documentos de propriedade e talonários fiscais são expedidos em nome de quem aparece frente aos negócios da família. Nesse caso, os documentos do pai caracterizam-se como prova material indireta, hábil à comprovação do tempo de serviço rural prestado em regime de economia familiar. Igualmente servem de início

de prova da atividade laboral rural o registro da qualificação “agricultor” ou “lavrador” nos documentos militares (alistamento ou certificado de reservista) ou certidões de casamento.

A respeito, a Súmula n. 73 do TRF da 4ª Região: “*Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental*”.

Ainda quanto à comprovação da atividade rural, a TNU definiu um longo rol exemplificativo de documentos (in)servíveis como início de prova material, entre eles:

- a) *documentos servíveis como início de prova material: em nome próprio ou e nome de membros do grupo familiar da parte autora:*
 - *certidão do INCRA em nome do pai (PEDILEF nº 2008.72.55.007778-3/SC)*
 - *guia de recolhimento de ITR em nome do pai (PEDILEF nº 2008.72.55.007778-3/SC);*
 - *comprovante de recolhimento de imposto sobre exploração agrícola (PEDILEF nº 2006.72.95.011963-2/SC);*
 - *matrícula de propriedade rural (PEDILEF nº 2004.83.20.00.3767-0/PE);*
 - *certidão do Registro de Imóveis relativa a propriedade rural (PEDILEF nº 2006.70.95.014573-0/PR);*
 - *escritura de propriedade rural (PEDILEF nº 2004.83.20.003767-0/PE);*
 - *certidão de casamento do pai (PEDILEF nº 2007.70.95.000280-7/PR);*
 - *certidões de nascimento de irmãos (PEDILEF nº 2006.72.59.000860-0/SC);*
 - *certidão de óbito de irmão (PEDILEF nº 2006.70.95.012605-0/PR);*
 - *certidão de alistamento militar da parte autora (PEDILEF nº 2006.72.59.000860-0/SC);*
 - *certidão da Justiça Eleitoral com indicação do exercício de atividade rural (PEDILEF nº 2007.83.02.505452-7/PE);*
 - *título eleitoral da parte autora (PEDILEF nº 2006.72.59.000860-0/SC);*

- *folha de pagamento de Programa Permanente de Combate à Seca (PEDILEF nº 2007.83.03.504233-9/CE);*
 - *ficha de Sindicato Rural (PEDILEF nº 2003.81.10.004265-7/CE);*
 - *carteira de filiação a Sindicato Rural (PEDILEF nº 2007.83.00.526657-4/F*
 - *recibos de pagamento a Sindicato Rural (PEDILEF nº 2004.81.10.009403-0/CE);*
 - *ficha de contribuição a Associação de Pequenos Produtores Rurais (PEDIL nº 2007.83.00.526657-4/PE);*
 - *ficha de cadastramento familiar realizado pela Secretaria de Saúde do Município de residência da parte autora (PEDILEF nº 2004.81.10.009403-0/CE);*
 - *prontuário médico de Posto de Saúde constando a profissão (PEDILEF nº 2007.83.05.501035-6/PE).*
- b) *documentos servíveis como início de prova material: em nome de terceiros estranhos ao grupo familiar da parte autora:*
- *documentos relativos a propriedade ou posse rural pertinentes à terra na q a parte autora teria trabalhado [como comprovante de ITR, Certidão do Registro de Imóveis, Declaração do Instituto de Terras, histórico oficial de posse de área rural]. (PEDILEF nº 2005.39.00.708920-0/ PA; PEDILEF nº 2006.43.00.906123-6/TO; PEDILEF nº 2006.70.95.014573-0/PR);*
- c) *documentos inservíveis como início de prova material:*
- *declaração de Sindicato de Trabalhadores Rurais não homologada pelo Ministério Público ou pelo INSS (PEDILEF nº 2008.32.00.703599-2/AM);*
 - *declarações em geral (PEDILEF nº 2007.83.00.526657-4/PE);*
 - *declaração fornecida por suposto vizinho, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida a escrito (PEDILEF nº 2006.83.02.503892-0/PE);*
 - *declaração fornecida por suposto parceiro rural, sem base em nenhum documento específico (como contrato de parceria escrito), por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida à escrito (PEDILEF nº*

2006.70.95.014573-0/PR);

- declaração fornecida por suposto feirante que comercializaria alimentos produzidos pela parte autora, sem base em nenhum documento específico, por consubstanciar mera prova testemunhal reduzida à escrito (PEDILEF nº 2006.83.00.521010-2/PE);*
- documentos que contêm anotação da profissão da parte autora e de seu cônjuge preenchida posteriormente ao preenchimento do documento e com visível adulteração (PEDILEF nº 2005.84.00.503903-4/RN);*
- certidão do INCRA com data posterior ao óbito do pai da parte autora (PEDILEF nº 2002.61.84.002017-8/SP).*
- documento de terceiro que deixou de trabalhar no campo (PEDILEF nº 2008.38.00725419-1).*

No que tange a extensão do imóvel rural, a jurisprudência é firme no sentido de que a dimensão não afasta, *per se*, a caracterização do regime de economia familiar, podendo tal condição ser demonstrada por outros meios de prova, independentemente se a propriedade em questão possui área igual ou superior ao módulo rural da respectiva região (STJ, REsp 199900880757; TNU, PEDILEF 2002.71.02.008344-1).

Especificamente quanto à regra de a propriedade não possuir dimensões superiores a quatro módulos rurais prevista na Lei n. 11.718/2008, a TNU ratificou a orientação fixada na Súmula n. 30, no sentido de que: “tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar”. Ou seja, mesmo que a propriedade seja superior a quatro módulos rurais, é possível reconhecer o exercício da atividade rural como segurado especial (PEDILEF 05078128820064058103, Relator Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, *DOU* 1.6.2012).

No que se refere à utilização de maquinário e à eventual contratação de diaristas, elas não afastam, por si só, a qualidade de segurado especial porquanto ausente qualquer exigência legal no sentido de que o trabalhador rural exerça a atividade

agrícola manualmente (TRF4, EINF 5023877-32.2010.404.7000, 3ª Seção, em 18.8.2015).

Outra polêmica está relacionada com a prova testemunhal. É consenso no meio previdenciário de que a eficácia da prova material por ser ampliada com testemunhas, mas a utilização exclusiva dessa forma não é suficiente para demonstrar o exercício da atividade. Nesse sentido, o STJ editou a Súmula n. 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário”. Entretanto, tal exigência deve ser relativizada, tendo-se em vista as peculiaridades que envolvem a categoria dos “boias-frias” ou “safristas” (STJ, REsp 1.321.493/PR, 1ª Seção, Rel. Herman Benjamin, *DJe* de 19.12.2012; TNU, PEDILEF 2008.70.95.000032-3/PR).

No tocante à apreciação da prova, o Plano de Benefícios não impõe tarifação ou limite ao livre convencimento do Juiz. Se a situação fática recomenda a aceitação de documento que não esteja entre os elencados no art. 106 da Lei de Benefícios, ou que não se refira à pessoa do demandante, o Magistrado poderá acatá-lo, conquanto tenha força suficiente para convencê-lo.

Seguindo este mesmo entendimento, o Decreto n. 4.729, de 9.6.2003, inseriu o § 4º no art. 60 do Regulamento da Previdência Social, para estabelecer que se o documento apresentado pelo segurado não atender ao estabelecido neste artigo, a prova exigida pode ser complementada por outros documentos que levem à convicção do fato a comprovar, inclusive mediante justificação administrativa.

Cabe acentuar que, de acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ: “(...) *não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei nº 8.213/91, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória*” (AgRg no REsp 1312727/MS. *DJe* 4.6.2012). E, mais recentemente, o STJ editou a Súmula n. 577: “É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”.

No mesmo sentido, a orientação da TNU de que basta a apresentação de um documento servível como início de prova material e que seja contemporâneo, não sendo necessária a apresentação de documentos que abranjam todo o período

pretendido, dada à possibilidade de extensão no tempo da eficácia probatória da prova documental pela prova testemunhal, que pode ter eficácia retrospectiva e prospectiva se o exame da prova testemunhal o permitir (PEDILEF 200772600027110, *DOU* 30.8.2011).

Quando houver o exercício de atividades rurais de forma intercalada com tempo urbano, a orientação fixada pela TNU é a seguinte: “Deve-se compreender a descontinuidade admitida em lei como a intercalação do labor rural ainda que com atividades de natureza diversa da rural, desde que com duração curta, ou seja, por período não relevante, que não infirme o princípio da presunção de continuidade do trabalho rural, pelo qual é possível inferir toda uma vida dedicada ao trabalho no campo. Insere-se nesse contexto o trabalhador rural que nos curtos períodos de entressafra deixa o campo em busca de trabalho urbano para sobreviver, retornando, logo após, às lides campesinas” (PEDILEF 0505945-60.2006.4.05.8103, *DOU* 13.4.2012).

E, ainda, a melhor exegese do art. 11, § 9º, III, da Lei n. 8.213/1991 é no sentido de que, se o exercício de atividade remunerada fora do campo se der pelo prazo de até 120 dias por ano civil, não há descaracterização da qualidade de segurado especial do trabalhador, sendo desnecessárias maiores digressões a respeito da influência do labor urbano sobre a condição de segurado especial. Isso não significa, contudo, que todo afastamento superior a 120 dias ao ano implique automaticamente a descaracterização da condição de segurado especial. Nesses casos, há que se perquirir se o afastamento representou ruptura definitiva do trabalhador em relação ao campo, o que somente pode ser avaliado diante das especificidades de cada caso concreto (PEDILEF 200870570011300, Juiz Federal Rogério Moreira Alves, *DOU* de 31.05.2013).

Outro precedente relevante se refere ao uso de maquinários e ao arrendamento de terras. Para a TNU, não é incompatível com o regime de economia familiar a utilização de máquinas (trator) para plantar e colher, mormente em se tratando de lavoura de soja. E o arrendamento de parte das terras, durante certo período, também não afasta a possibilidade de ser reconhecido o regime de economia familiar (PEDILEF 200970570007609, Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e

Silva, *DOU* de 17.08.2012).

Cabe destacar que é dispensável o recolhimento das contribuições previdenciárias em relação ao período de atividade rural anterior a novembro de 1991 para ser somado ao tempo de atividade urbana para fins de concessão de benefício pelo RGPS. Esta, inclusive, é a regra prevista no art. 123 do Decreto n. 3.048/99. Neste sentido: STJ, REsp 635.741/PR, 6ª Turma. Rel. Min. Hamilton Carvalhido, *DJ* de 25.10.2004.

Acerca do reconhecimento do tempo de atividade rural, a Turma Nacional de Uniformização dos JEFs editou as seguintes Súmulas:

- 5: *“A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários”.*
- 6: *“A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola”.*
- 10: *“O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n. 8.213/91 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias”.*
- 14: *“Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício”.*
- 24: *“O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei n. 8.213/91, sem o recolhimento das contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, § 2º, da Lei n. 8.213/91”.*
- 30: *“Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superi*

ao imóvel rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar”.

- *34: “Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”.*
- *41: A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.*
- *46: O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão do benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.*
- *54: Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.*

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, criou sérias dificuldades na comprovação do tempo trabalhado pelo segurado especial, dentre as quais, a necessidade de inscrição no CNIS e de atualização anual do cadastro (art. 38-A da LBPS).

Consigna-se que, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes do CNIS. No entanto, até 1º de janeiro de 2025, o cadastro poderá ser realizado, atualizado e corrigido, e, na hipótese de ausência de atualização do cadastro, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuado em época própria o recolhimento na forma prevista no art. 25 da Lei n. 8.212, de 1991 (incidente sobre a comercialização da sua produção).

E, para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício da atividade rural por meio de autodeclaração

ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do disposto no art. 13 da Lei n. 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no Regulamento. Ou seja, não será considerada válida a declaração obtida de sindicato que represente o trabalhador rural, em face da revogação do art. 106, III, da Lei n. 8.213/1991.

As medidas adotadas foram justificadas na Exposição de Motivos da MP n. 871/2019 da seguinte forma:

“O reconhecimento de tempo de serviço, bem como outros direitos dos trabalhadores, por meio do sistema sindical, remonta um período no qual o Estado não tinha capacidade e capilaridade para atender a totalidade da população. Ademais, a falta de instrumentos de controle na emissão deste documento facilita a ocorrência de irregularidades e fraudes. Com vistas a superar essa situação, propõe-se a criação de um cadastro dos segurados especiais pelo Ministério da Economia, a ser utilizado pelo INSS para a concessão dos benefícios rurais a essa categoria de segurado a partir de 1º de janeiro de 2020. Para o período anterior, propõe-se a extinção da declaração de tempo rural fornecida pelos sindicatos rurais e homologada pelo INSS como meio de prova, substituindo-a pela autodeclaração homologada por entidades públicas credenciadas pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRONATER) e outros órgãos públicos. Complementarmente, propõe-se incluir expressamente na Lei 8.213, de 1991, como meio de prova do trabalho rural do segurado especial, o Documento de Aptidão do Pronaf (DAP), previsto na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, unificando políticas rurais da agricultura familiar na busca de informações mais seguras e redução de irregularidades” (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-871-19.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2019).

No entanto, a EC n. 103/2019 postergou a obrigatoriedade do cumprimento da exigência de inscrição no CNIS para quando a cobertura mínima atingir 50% dos segurados especiais. Vejamos o que consta do art. 25, § 1º, da Reforma da

Previdência:

“Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atingir a cobertura mínima de 50% (cinquenta por cento) dos trabalhadores de que trata o § 8º do art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).”

43.4 ALUNO-APRENDIZ

O trabalho em regime de aprendizagem tem previsão na Consolidação das Leis do Trabalho, e corresponde a uma relação de emprego com características próprias, acarretando a filiação obrigatória do indivíduo ao RGPS, na categoria de empregado. Todavia, diversa é a situação da pessoa que prestou serviços como aluno-aprendiz de Escolas Técnicas, matéria que não era regida pela CLT, que só foi editada em 1.5.1943.

O aluno-aprendiz é criação do Decreto-lei n. 4.073, de 30.1.1942, denominada à época “Lei Orgânica do Ensino Industrial”. No art. 9º, § 4º, do referido Decreto-lei, se observa que “Os cursos de aprendizagem são destinados a ensinar, metodicamente aos aprendizes dos estabelecimentos industriais, em período variável, e sob regime de horário reduzido, o seu ofício”. O mesmo diploma previa, em seu artigo 47, o estágio em estabelecimentos industriais, sob controle da autoridade escolar. Já no art. 67, inciso V, havia a previsão de que “o ensino será dado no horário normal de trabalho dos aprendizes, sem prejuízo de salário para estes”. Quem remunerava o aluno, todavia, não era a empresa, mas a União, por recursos orçamentários próprios para tanto destinados.

Nota-se, portanto, que o aluno-aprendiz de Escolas Técnicas não se caracterizava como empregado, tal como acontece com o trabalhador contratado mediante o contrato de aprendizagem previsto na CLT, art. 427 e seguintes, razão pela qual não

era segurado obrigatório de nenhuma Caixa ou Instituto de Aposentadoria existente à época.

Como bem salientado no artigo publicado pelo professor Sergio Lopes de Paula, somente em 1992, com a edição do Regulamento da Previdência Social – Decreto n. 611, os trabalhadores da iniciativa privada passaram a dispor do mesmo direito há tempos concedido aos servidores públicos, qual seja o de poder computar como tempo de serviço o prestado na condição de aluno-aprendiz nas escolas técnicas ou industriais, mesmo tendo este tempo sido cumprido sem contribuição, conforme previsão do art. 58, inciso XXI, alíneas “a” e “b”, matéria que foi melhor delimitada no Regulamento editado pelo Decreto n. 2.172/97, que revogou o Decreto n. 611/92, vinculando tal contagem ao período de vigência do DL 4.073/42 (9.2.1942 – 16.2.1959).²

No que diz respeito ao aluno-aprendiz, o RPS prevê, em seu art. 60, o cômputo, como tempo de contribuição, “do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício” (redação conferida pelo Decreto n. 6.722/2008).

O vínculo empregatício não pode ser exigido nesse caso, como pode ser observado pelas Súmulas que tratam do tema editadas pelo Tribunal de Contas da União e da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs, respectivamente:

- Súmula n. 96 do TCU: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”.
- Súmula n. 18 da TNU: “Provado que o aluno-aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária”.

O STF também decidiu que “O cômputo do tempo de serviço como aluno-aprendiz exige a demonstração da efetiva execução do ofício para o qual recebia instrução, mediante encomendas de terceiros.” (MS 31.518/DF, 1ª Turma, DJe 6.9.2017)

Por sua, a Advocacia-Geral da União, visando eliminar a produção de recursos e medidas judiciais e dirimir controvérsias internas na Administração Federal, baixou sobre a matéria o seguinte enunciado:

ENUNCIADO 24

“É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício.”

43.5 EFEITOS DAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO PERANTE O INSS

Questão deveras controvertida e complexa é a que se dá quando um trabalhador, sem registro formal, tem sua relação de emprego reconhecida pela Justiça do Trabalho a partir de provas testemunhais, dada a informalidade da relação laboral.

Trata-se, como será visto, de uma grave contradição do ordenamento jurídico em matéria de Direitos Sociais Fundamentais, pois nem sempre que há o reconhecimento de uma relação de emprego, assegurando-se os direitos da legislação trabalhista por decisão proferida na Justiça do Trabalho, a Previdência Social admite o cômputo do período reconhecido para fins de contagem do tempo de contribuição, negando a condição de segurado obrigatório ao trabalhador que obteve a tutela jurisdicional.

O INSS pauta sua “negativa” na regra disposta no art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991 – a Lei de Benefícios da Previdência Social, que estabelece, para tal cômputo, que haja, por parte do segurado, “início de prova material”, não servindo para tal fim prova meramente testemunhal, salvo motivo de força maior.

A contradição se dá porque a Justiça do Trabalho, ao apreciar o pedido de reconhecimento da relação de emprego, não exige do trabalhador que faça prova

documental dos fatos, podendo este valer-se da prova testemunhal, e até mesmo de confissão – real ou ficta – do réu considerado então empregador.

Surge daí uma grave disparidade – o trabalhador vê sua relação de emprego reconhecida em Juízo; a União (por intermédio da Receita Federal do Brasil) executa contribuições relativas ao período reconhecido no julgado, nos mesmos autos da ação trabalhista; mas a Previdência não considera o tempo, por força do referido artigo da Lei de Benefícios.

O regramento desse tema, objeto de Instrução Normativa do INSS, evolui em parte para afastar a necessidade de apresentação de início de prova material quando a intenção do segurado seja apenas o reconhecimento de salários de contribuição (como nas hipóteses de pagamentos “extrafolha”) ou a complementação destes (no caso de reconhecimento de direito a verbas que integram a este, como horas extras ou adicionais de insalubridade ou periculosidade),³ mas insiste na ideia de que a decisão proferida em âmbito judicial não obriga a Previdência Social e, por conseguinte, não gera direitos previdenciários, e que permanece a necessidade de apresentação, pelo interessado, de início de prova material, contemporânea do período respectivo. Além disso, o entendimento do INSS é no sentido de que:

- a apresentação pelo filiado da decisão judicial em inteiro teor, com informação do trânsito em julgado e a planilha de cálculos dos valores devidos homologada pelo Juízo que levaram a Justiça do Trabalho a reconhecer o vínculo de emprego ou homologar o acordo realizado, não exime o INSS de confrontar tais informações com aquelas existentes nos sistemas corporativos disponíveis na Previdência Social para fins de validação do tempo de contribuição; e
- o cálculo de recolhimento de contribuições devidas por empregador doméstico em razão de determinação judicial na ação trabalhista não dispensa a obrigatoriedade do requerimento de inclusão de vínculo com vistas à atualização de informações no CNIS.

O STJ, por seu turno, vem admitindo que a sentença proferida pela Justiça do

Trabalho é suficiente para o reconhecimento da atividade laboral, quando lastreada em provas da ocorrência da relação de emprego, mesmo quando o INSS não tenha participado do processo de conhecimento, especialmente quando há execução das contribuições incidentes sobre os salários de contribuição. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 147.454/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 15.5.2012.

Veja-se, ainda, a Súmula n. 31 da TNU: “A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários”.⁴

O TRF da 4ª Região tem entendido que: “a sentença trabalhista será considerada prova plena para fins previdenciários desde que: não esteja configurada a hipótese de propositura da demanda trabalhista meramente para fins previdenciários; esteja demonstrada a contemporaneidade do ajuizamento da ação; não se trate de mera homologação de acordo; produzida prova do vínculo laboral; inexistir prescrição das verbas indenizatórias” (AC 5002531-49.2011.404.7013, Turma Regional Suplementar do PR, Fernando Quadros, data da decisão: 4.9.2017).

Paradoxalmente, a decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconhece a relação laboral – escancarando a sonegação de direitos assegurados por lei trabalhista e, conjuntamente, a sonegação de contribuições previdenciárias – é elemento capaz de levar à sanção penal o empregador, como se nota no julgado a seguir:

“(...) É hábil a alicerçar denúncia de crime de sonegação de contribuição previdenciária a sentença trabalhista na qual se reconheceu a existência de vínculo empregatício ou se apurou o pagamento de salário extrafolha. Precedentes.” (TRF da 4ª Região, SER 0002153-20.2007.404.7208, 8ª Turma, Rel. Luiz Fernando Wowk Penteado, DE 22.3.2011).

Na verdade, não haveria sentido lógico se o Estado, ao se pronunciar sobre um caso concreto, no exercício da jurisdição, reconhecesse a relação de emprego, mas negasse as consequências deste mesmo reconhecimento no campo penal e previdenciário – no qual o Estado, por intermédio de uma autarquia da União, é o

sujeito passivo da obrigação de prestar benefícios e serviços ao segurado.

Nesse sentido, como contraponto, geralmente se sustenta que “o INSS não foi parte na lide trabalhista entre o empregado e o empregador”, logo não estaria obrigado a cumprir a decisão judicial proferida por um órgão da Justiça do Trabalho.

Ocorre que o Poder Judiciário – no qual está inserida a Justiça do Trabalho – e o Poder Executivo – no qual está inserido o INSS – pertencem ao mesmo Estado, de modo que não se vislumbra como razoável qualquer entendimento que leve a que o INSS (parcela da Administração Pública do Estado brasileiro) não esteja vinculado à decisão de qualquer órgão do Poder Judiciário (que também faz parte deste mesmo Estado brasileiro).⁵

Conclusão em sentido oposto permitiria ao Estado negar efeito às suas próprias decisões.

No caso de revisão de benefício mediante a consideração de novos salários de contribuição reconhecidos em sentença trabalhista, a TNU tem acertadamente decidido que os efeitos financeiros retroagem à data da concessão do benefício, observada a prescrição quinquenal a contar do pedido administrativo de revisão (Processo n. 0001530-06.2008.4.03.6316). No mesmo sentido, a orientação do STJ, uma vez que “o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado, não obstante a comprovação posterior do salário de contribuição” (AgRg no REsp 1467290/SP, *DJe* 28.10.2014).

43.5.10 art. 55 da Lei de Benefícios e o princípio de aptidão para a prova. A inconstitucionalidade pela afronta ao princípio da ampla defesa

O que hoje vigora, nesta matéria, é a exigência realizada pelo INSS de “início de prova material” para cômputo do tempo de atividade do empregado sem registro.

Ocorre que tal dispositivo, embora constante do diploma comentado, é uma típica norma processual, já que se refere à produção de provas, em procedimento judicial ou administrativo. Neste sentido, considerando as garantias constitucionais relacionadas ao devido processo legal, nos quais se encontra o direito à ampla defesa dos

interesses deduzidos numa lide, impõe-se uma investigação acerca do respeito a tais princípios.

Em termos práticos, o texto legal vigente estabelece que ao indivíduo que pretenda ver o seu tempo de atividade laboral reconhecido pela Previdência Social deve provar que efetivamente trabalhou, e para tanto, é necessário que apresente, no procedimento de justificação administrativa ou no processo judicial, “início de prova material”.

O trabalho informal, é verdade, não necessariamente é prestado por pessoas que se encontram em condições típicas de empregado, como estabelecido no art. 3º da CLT. Há trabalhadores informais que prestam atividade não subordinada, como os profissionais liberais, os trabalhadores eventuais, os ambulantes, camelôs, biscateiros.

Podemos então afirmar que o primeiro problema do dispositivo é tratar situações diversas sem fazer as necessárias distinções, quando evidentemente a diversidade das características impõe tratamento diferenciado.

Com efeito, uma situação é a dos trabalhadores não subordinados, que querem computar seu tempo de atividade para fins previdenciários. Neste caso, tem-se que: (1) as relações jurídicas de trabalho em que o indivíduo realiza a atividade são múltiplas, não havendo, via de regra, um só tomador dos serviços prestados, e não tendo o indivíduo regras de ordem pública a lhe proteger os direitos como prestador de serviços; (2) o próprio indivíduo, em termos tributários, é o responsável pelo recolhimento das contribuições à Seguridade Social incidentes sobre os valores auferidos em função da atividade laboral, diferentemente do que ocorre na relação de emprego, em que o responsável tributário não é o indivíduo, mas seu empregador; (3) em função da sua responsabilidade tributária, a Previdência só admite o reconhecimento do tempo de atividade caso o indivíduo faça o recolhimento de todas as contribuições do período pretérito reconhecido, sem que haja incidência de prazo decadencial, segundo o art. 45-A da Lei de Custeio, com redação atual conferida pela LC n. 128/2008.

A situação do empregado é diametralmente oposta: (1) a relação jurídica de trabalho, única, se dá com um mesmo tomador dos serviços, e a legislação trabalhista,

amparada no art. 7º da Constituição, assegura diversos direitos indisponíveis, caracterizados em normas de ordem pública, cuja imperatividade é pacífica na doutrina e na jurisprudência; (2) o responsável tributário pelo recolhimento de contribuições à Seguridade Social incidentes sobre os valores auferidos pelo empregado é, exclusivamente, o empregador, por força do art. 33, § 5º, da Lei de Custeio; (3) neste caso, uma vez reconhecida pela Previdência a relação de emprego, o empregado tem direito de ver computado o tempo de atividade prestado na informalidade, independentemente do recolhimento das contribuições, sem prejuízo da respectiva cobrança e das penalidades cabíveis ao responsável tributário, na forma do art. 34, inciso I, da Lei n. 8.213/1991 e art. 143, § 4º, do Decreto n. 3.048/1999.

Assim, se constata que há diferenças abissais entre o tratamento que já é conferido ao empregado (formalizado ou cujo trabalho informal foi reconhecido) e o dispensado aos demais segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social.

Todavia, o dispositivo comentado (art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/1991) atribui um mesmo ônus de prova a empregados e não empregados, para fins de cômputo previdenciário.

A primeira questão a ser analisada é: no caso do empregado mantido na informalidade, o que é esta prova documental e quem a produz (no sentido de quem a elabora).

A prova da atividade laborativa, conforme o Decreto n. 3.048/1999, art. 62, corresponde àqueles documentos que são obrigatórios por lei nas relações de emprego, contemporâneos ao período que se pretende comprovar.

No caso do empregado informal, mantido sem o devido registro, seu empregador, sem rodeios, é um infrator da norma, um sonegador fiscal (Cód. Penal, art. 337-A): mantém o empregado na informalidade para, fraudando os cofres públicos, deixar de recolher as contribuições devidas e os direitos previstos na legislação trabalhista.

Evidentemente, o comportamento esperado de um sonegador fiscal é o de evitar, a qualquer preço, que haja elementos que venham a comprovar a sua conduta delituosa. Ou seja, o empregador não produzirá, salvo por um ato falho, provas documentais de seu delito fiscal – principalmente os que caracterizem o indivíduo como seu empregado.

Então, em síntese do que até aqui foi dito, a lei atribui ao empregado o ônus de provar que seu empregador, sonegador fiscal, o manteve na informalidade, e para desincumbir-se de tal encargo, terá de apresentar documentos que seu empregador, muito provavelmente, não produziu, a não ser que queira confessar o crime de sonegação fiscal!

Portanto, é oportuno resgatar os princípios ligados ao devido processo, e mais especificamente, o princípio da aptidão para a prova, que advém do direito à ampla defesa.

Com efeito, o CPC/2015, ao dispor sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova, indica como regra geral que o autor da ação (no caso, o segurado) tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I), mas o § 1º do referido artigo prevê que:

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Desta forma, parece claro que o legislador processual pretendeu positivizar o princípio da aptidão para a prova, evitando-se que a distribuição do ônus da prova no modelo tradicional se torne um obstáculo intransponível a situações em que o reconhecimento do direito postulado em Juízo envolve graves dificuldades ao seu titular, sendo um exemplo evidente de cabimento de tal regra a matéria em comento.

O magistrado do trabalho César Machado Jr., em obra sobre a temática do ônus da prova, leciona que “por este princípio, devemos atribuir o ônus da prova ao litigante que tenha melhores condições de provar o fato controvertido” (O ônus da prova no processo do trabalho, LTr, p. 145).

Ainda que se deva concordar com Luiz Marinoni e Sérgio Arenhart, que a busca da verdade real no processo se caracteriza como utópica, dadas as condições de

falibilidade humana e dos obstáculos do procedimento de investigação quanto aos elementos de prova (Curso de Processo Civil, v. 2, Revista dos Tribunais, 2007, p. 247-249), o ideal do processo ainda é a tentativa de aproximação maior possível entre a verdade real e comprovação das alegações das partes litigantes.

Daí o questionamento que se coloca: atribuir ao trabalhador informal o ônus de provar, perante a Previdência Social, sua relação de emprego não formalizada, mediante apresentação de documentos, é regra que não atinge o desiderato acima, muito pelo contrário.

Novamente utilizando as lições de Marinoni e Arenhart:

De outra parte, vale lembrar que o culto à prova documental pode gerar consequências perniciosas, sentidas cada vez mais intensamente em nosso direito. O direito brasileiro, assim como o fazem outras legislações, exige, muitas vezes, o documento como único meio de prova admissível. Todavia, como bem salienta Calamandrei, “quem propugna, mesmo in iure condendo, as mais severas limitações da prova testemunhal para torna sempre mais geral o uso da prova escrita, deve questionar-se se, com o nosso sistema de custas, judiciárias e contratuais, exigir a prova escrita não signifique colocar a parte muitas vezes na absoluta impossibilidade de obter justiça” (op. cit., p. 333).

E concluem os mesmos doutrinadores ser imperioso pensar, *de lege ferenda*, na amenização de regras que restrinjam a produção da prova, ou mesmo no efetivo acesso das pessoas carentes a tais meios de prova.

Assim, concluindo e buscando amalgamar as duas situações observadas – o tratamento raso dado à matéria, igualando as situações desiguais de trabalhadores informais em geral dos trabalhadores informais que se revestem dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, por um lado; e o princípio de aptidão para a prova, de outro – deve-se entender, como o faz Ellen Hazan, que “como é do empregador cumprir e fazer cumprir o contrato de emprego e as regras legais dele decorrentes, por certo é ele, empregador, quem possui os documentos relativos ao cumprimento destas normas e o ônus da prova lhe deve ser imputado (Lage e Lopes

(coord.), *Direito e Processo do Trabalho*, Del Rey, 2003, p. 136).

Convém assinalar, como o faz Júlio Bebbber:

*Atento para a realidade de que o escopo da atividade jurisdicional é a manutenção da integralidade do ordenamento jurídico, o juiz não pode contentar-se em ser um mero espectador, devendo assumir posição ativa na fase investigatória. É necessário ultrapassar o conservadorismo para romper preconceitos, a fim de visualizar o processo como algo realmente capaz de conduzir ao bem-estar social, através da ordem jurídica justa.*⁶

Assim, a exigência de início de prova material, constante do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91, constitui afronta ao direito do trabalhador à ampla defesa de seus interesses em Juízo, com o que concluímos pela inconstitucionalidade do mesmo.

Ou ainda, caso não se reconheça a inconstitucionalidade, cumpre ao órgão judicial reduzir o rigor excessivo da lei, conjugando a regra em questão com a do art. 373, § 1º, do CPC/2015.

Impõe-se reconhecer o direito ao trabalhador informal, revestido das condições típicas de empregado, de provar estas mesmas condições, a partir de todos os meios de prova admitidos em Direito, cabendo ao Judiciário estabelecer, em uma só decisão, pelo convencimento racional e fundamentado do Juízo, se efetivamente se trata de relação empregatícia – e consequentemente, filiação automática ao RGPS – ou se o Estado-Juiz não acolhe a pretensão, negando a existência da relação de emprego e a consequente filiação como segurado na categoria de empregado.

43.6 CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

A garantia da contagem recíproca do tempo de serviço, prevista inicialmente na Lei n. 6.226/1975, passou então a ser a contagem de tempo de contribuição, permitindo-se o cômputo, para fins de aposentadoria, do período trabalhado no serviço público e daquele prestado na iniciativa privada, inclusive para o trabalhador

urbano e rural, hipótese em que os regimes de Previdência Social envolvidos se compensarão financeiramente conforme regra prevista no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

A EC n. 103/2019 tratou da contagem recíproca do tempo de contribuição no art. 201, §§ 9º, 9º-A e 14, fixando as seguintes regras:

- para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os RPPS, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei;
- o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, e 143 da CF e o tempo de contribuição ao RGPS ou a RPPS terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes;
- é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca.

Nas regras transitórias (art. 25), foi assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no RGPS decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, para fins de concessão de aposentadoria. E, após, a partir da sua entrada em vigor, deve ser observado o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal.

A compensação financeira será efetuada pelos demais regimes em relação ao regime em que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou serviço.

A regulamentação legislativa definindo os critérios para a compensação financeira entre o RGPS e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, se deu com a Lei n. 9.796, de 26.5.1999, e pelo Decreto n. 3.112, de 6.7.1999.

O tempo de contribuição, em caso de contagem recíproca, será computado de

acordo com a legislação pertinente, observadas, entre outras, as normas previstas no art. 96 da Lei n. 8.213/1991, com alterações posteriores da Lei n. 9.528, de 10.12.1997, e da Lei n. 13.846/2019, quais sejam:

- não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;
- é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada quando concomitantes (ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição);
- não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão aposentadoria pelo outro;
- o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês e multa de 10%;
- é vedada a emissão de CTC com o registro exclusivo de tempo de serviço, se comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto nos arts. 4º e 5º da Lei n. 10.666, de 8 de maio de 2003 (essa restrição não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da EC n. 20, de 1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição);
- a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;
- é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por regime próprio de previdência social sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor;
- é vedada a desaverbação de tempo em regime próprio de previdência social quando o tempo averbado tenha gerado a concessão de vantagens

- remuneratórias ao servidor público em atividade;
- para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data.

De acordo com a jurisprudência uniforme do STJ, a indenização de contribuições pagas com atraso pelo contribuinte individual só se sujeita a juros e multa a partir do advento da MP n. 1.523/96. Nesse sentido: REsp 1681403/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 9.10.2017.

Como já referimos, discordamos em parte dessa posição, pois a indenização, atualmente prevista no art. 45-A da Lei n. 8.212/1991, acrescentado pela LC 128/2008, já é calculada em valores atualizados. Assim, não faz sentido a aplicação de juros moratórios e multa, visto que a indenização não equivale ao valor das contribuições que seriam devidas à época da prestação do serviço. Ou seja, devem ser afastados os juros e a multa do cálculo da indenização, inclusive, em períodos posteriores à MP n. 1.523, 11.10.1996, por inexistir mora (3ª TR/SC, Recurso Cível 500072613.2015.404.7210/SC, Rel. Juiz Federal João Batista Lazzari, em 27.4.2016).

De acordo com o art. 19-A do Decreto n. 3.048/1999, com redação conferida pelo Decreto n. 6.722/2008, “para fins de benefícios de que trata este Regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social”.

Validando essa exigência, decidiu a TNU no PEDILEF 0504432-61.2014.4.05.8302 que a Certidão de Tempo de Contribuição é documento essencial para fins de aproveitamento e contagem recíproca de tempo trabalhado sob o regime próprio, no Regime Geral de Previdência Social.

Ainda, segundo o art. 130 do Decreto n. 3.048/1999, o tempo de contribuição para

o regime próprio de Previdência Social ou para o RGPS pode ser provado com certidão fornecida:

I – pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social;⁷ ou

II – pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.

O INSS deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o RGPS à vista dos assentamentos internos ou das anotações na Carteira do Trabalho e/ou na CTPS, ou de outros meios de prova admitidos em direito.

O setor competente do órgão federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais.

No que tange a contagem recíproca do tempo de atividade especial, decidiu o STF nos seguintes termos:

- *A contagem recíproca é um direito assegurado pela Constituição do Brasil. O acerto de contas que deve haver entre os diversos sistemas de previdência social não interfere na existência desse direito, sobretudo para fins de aposentadoria. Tendo exercido suas atividades em condições insalubres à época em que submetido aos regimes celetista e previdenciário, o servidor público possui direito adquirido à contagem desse tempo de serviço de forma diferenciada e para fins de aposentadoria. Não seria razoável negar esse direito à recorrida pelo simples fato de ela ser servidora pública estadual e não federal. E isso mesmo porque condição de trabalho, insalubridade e periculosidade, é matéria afeta à competência da União (CB, artigo 22, I [direito do trabalho]) (RE 255.827, Rel. Min. Eros Grau,*

julgamento em 25.10.2005, DJ de 2.12.2005).

- *APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM RECÍPROCA – CONTRIBUIÇÕES. Conforme disposto no § 9º do artigo 201 da Constituição Federal, a contagem recíproca do tempo de serviço rural pressupõe ter havido o recolhimento das contribuições. (STF, MS 26919/DF, Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 21.5.2008).*

A respeito do direito do servidor público de exigir do INSS a certidão que comprova o exercício da atividade insalubre, assim se pronunciou o STF:

- *O servidor público tem direito à emissão pelo INSS de certidão de tempo de serviço prestado como celetista sob condições de insalubridade, periculosidade e penosidade, com os acréscimos previstos na legislação previdenciária. A autarquia não tem legitimidade para opor resistência à emissão da certidão com fundamento na alegada impossibilidade de sua utilização para a aposentadoria estatutária; requerida esta, apenas a entidade à qual incumba deferi-la é que poderia se opor à sua concessão. (RE 433.305, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 14.2.2006, DJ de 10.3.2006. No mesmo sentido: RE 383.998-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 13.2.2007, DJ de 27.4.2007).*

O direito à conversão do tempo especial no serviço público pende de decisão no STF, consoante se observa da Repercussão Geral – Tema 942:

Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.

Com relação à expedição de certidão de tempo de contribuição para período fracionado, não utilizado para efeito de concessão de benefício por regime diverso,

decidiu o STJ nos termos que seguem:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SEGURADO JÁ APOSENTADO NO SERVIÇO PÚBLICO COM UTILIZAÇÃO DA CONTAGEM RECÍPROCA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA JUNTO AO RGPS. TEMPO NÃO UTILIZADO NO INSTITUTO DA CONTAGEM RECÍPROCA. FRACIONAMENTO DE PERÍODO. POSSIBILIDADE. ART. 98 DA LEI N.º 8.213/91. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.

1. A norma previdenciária não cria óbice a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando os tempos de serviços realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada sistema de previdência, havendo a respectiva contribuição para cada um deles.

2. O art. 98 da Lei n.º 8.213/91 deve ser interpretado restritivamente, dentro da sua objetividade jurídica. A vedação contida em referido dispositivo surge com vistas à reafirmar a revogação da norma inserida na Lei n.º 5.890/73, que permitia o acréscimo de percentual a quem ultrapassasse o tempo de serviço máximo, bem como para impedir a utilização do tempo excedente para qualquer efeito no âmbito da aposentadoria concedida.

3. É permitido ao INSS emitir certidão de tempo de serviço para período fracionado, possibilitando ao segurado da Previdência Social levar para o regime de previdência próprio dos servidores públicos apenas o montante de tempo de serviço que lhe seja necessário para obtenção do benefício almejado naquele regime. Tal período, uma vez considerado no outro regime, não será mais contado para qualquer efeito no RGPS. O tempo não utilizado, entretanto, valerá para efeitos previdenciários junto à Previdência Social.

4. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 687.479, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 30.5.2005).

O benefício resultante da contagem recíproca do tempo será concedido e pago pelo sistema a que o interessado estiver vinculado ao requerê-lo, e calculado na forma da respectiva legislação.

Concedido o benefício, caberá, segundo o art. 131 do Regulamento da

Previdência Social:

- ao INSS comunicar o fato ao órgão público emitente da certidão, para as anotações nos registros funcionais e/ou na segunda via da certidão de tempo de contribuição; e
- ao órgão público comunicar o fato ao INSS, para efetuar os registros cabíveis.

43.6.1 Requerimento de Certidão de Tempo de Contribuição – CTC

O requerimento de CTC pode ser protocolado em qualquer agência do INSS, devendo o segurado agendar previamente o pedido pela Internet (Meu INSS) ou pelo telefone 135 (as ligações são gratuitas, e o serviço funciona de segunda a sábado, das 8h às 23h de Brasília).

Destacamos ainda que o pedido de CTC pode ser com relação a todo tempo contribuído ou apenas relativo a alguns períodos, devendo o segurado explicitar no requerimento quais os períodos que deseja, se não estiver requerendo certidão de tempo de contribuição total.

Além disso, é possível o requerimento de tempo de contribuição em conjunto com o pedido de retroação da data de início das contribuições (DIC) ou com o pedido de recolhimento em atraso de períodos em aberto. Assim o segurado fará o recolhimento de novos valores para que estes sejam incluídos da CTC a ser emitida pelo INSS.

Importante destacar que sempre que a CTC é requerida deve ser informado o órgão que irá receber tal documento, ou seja, qual órgão o segurado está vinculado e pretende levar o tempo contribuído.

A certidão de tempo de contribuição deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, implicando sua concordância quanto ao tempo certificado.

Caso o segurado mude de órgão posteriormente e queira transferir o tempo a outro órgão/Regime, deve ser solicitada a revisão da CTC e a comprovação da inutilização ou desaverbação do tempo anteriormente retirado do INSS.

É possível também a revisão de CTC, para inclusão de períodos e/ou valores de

contribuição, ou ainda para a correção de uma CTC que tenha sido emitida com algum erro. Nesse caso, como não é possível o agendamento de revisão de CTC, pode o segurado agendar um pedido de certidão de tempo de contribuição e na data do comparecimento no INSS informar que se trata de revisão.

Sempre que o segurado solicitar a revisão de uma CTC deverá entregar a original da certidão que deseja alterar. Caso não seja possível a entrega da original por causa de perda, deve-se proceder à comprovação através de boletim de ocorrência, quando então o INSS deverá efetuar o cancelamento da CTC anterior e emitir uma nova, com novo número. Portanto, em caso de perda sugerimos que se faça o pedido de cancelamento da primeira CTC e pedido de emissão de uma nova. Não recomendamos o pedido de revisão da CTC anterior.

A emissão de CTC obriga a compensação financeira entre os regimes, ficando o Regime que reconhecer e certificar o tempo obrigado a efetuar os pagamentos na forma da Lei n. 9.796/1999.

43.7 JUSTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Justificação Administrativa – JA é o meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documentos ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante a Previdência Social – Lei n. 8.213/1991, art. 108.

É um meio de prova de natureza administrativa, processada perante a própria Previdência Social. Esta vai avaliar a prova produzida para verificar sua autenticidade.

Utilizamos, por oportuno, a definição dada por *Osiris A. Borges de Medeiros* à justificação administrativa: “É o procedimento utilizado para provar fatos ou circunstâncias de interesse dos beneficiários frente à Previdência Social e que eles não conseguem deixar completamente demonstrados apenas com documentos”.⁸

O Decreto n. 3.048/1999 vedou a tramitação da justificação administrativa como processo autônomo, exigindo que seja parte de processo antecedente (art. 142, § 2º). Dessa forma, não pode ser processada isoladamente. Sua instrução passa a ser decorrente de processo de benefício, de averbação de tempo trabalhado ou de

Certidão de Tempo de Contribuição – CTC.

Não será admitida a JA quando o fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial.

Só será admitido o processamento da JA na hipótese de ficar evidenciada a inexistência de outro meio capaz de configurar a verdade do fato alegado.

O interessado deverá apresentar início de prova material (prova documental contemporânea ao fato alegado), devendo ser apresentados indícios (um ou mais) como marco inicial, e outro, como marco final, que possam levar à convicção do que se pretende comprovar. Se o período a ser comprovado for superior a quatro anos, deverão ser apresentados indícios de prova intermediários relativo ao período a ser comprovado (um ou mais). A aceitação pelo INSS de um único documento está restrita à prova daquele ano a que se referir.

Se no decorrer do processamento da JA ficar evidenciado que a prestação de serviço se deu sem relação de emprego, será feito o reconhecimento da filiação na categoria de contribuinte individual, com obrigatoriedade do recolhimento das contribuições.

Para efeito de comprovação de tempo de contribuição mediante processamento de JA, esteja ou não a empresa em atividade, deverá o interessado juntar prova oficial de sua existência no período que se pretende comprovar.

No caso de comprovação de tempo de contribuição, é dispensado o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

O motivo de força maior ou caso fortuito deverá ser comprovado por meio da certidão do corpo de bombeiro, Defesa Civil, boletim de ocorrência policial, conforme o caso. Da ocorrência policial deverão constar registros que evidenciem que a empresa foi atingida pelo sinistro (endereço, os setores atingidos, documentação destruída, danos causados etc.).

O Laudo de Exame Grafotécnico/documentoscópico somente será aceito se apresentados os documentos originais que serviram de base para a realização do exame, para verificação sobre sua aceitação como indício de prova material para fins de processamento de JA.

A homologação da JA quanto à forma e ao mérito é de competência da autoridade que autorizou seu processamento. Cabe ao processante apenas fazer relatório sucinto do que colheu sobre os fatos, opinando conclusivamente sobre a prova produzida, isto é, se foram confirmados, ou não, os fatos alegados, não sendo de sua competência analisar o início de prova material apresentado.

Na hipótese em que as testemunhas residam em localidade distante ou localidade pertencente à zona de influência de outro órgão local, caberá o julgamento quanto à eficácia da JA à autoridade que solicitou seu processamento.

De acordo com o art. 147 do Decreto n. 3.048/1999, não caberá recurso da decisão da autoridade competente do INSS que considerar eficaz ou ineficaz a justificação administrativa.

A justificação poderá ser também judicial, cuja jurisdição é voluntária. A sentença apenas homologa a prova produzida, não adentrando o mérito de sua validade como meio de convencimento do Juízo, por isso, não há condenação do INSS a reconhecer o tempo de contribuição.

O STF decidiu que, ante o disposto no art. 866 do CPC (art. 381, § 5º, do CPC/2015) o pronunciamento judicial na justificação não torna estreme de dúvida o tempo de contribuição. Essa é a orientação da 1ª Turma ao denegar mandado de segurança, em que arguida ofensa a direito líquido e certo, porquanto teria sido olvidado título extraído da justificação judicial. Sustentava-se também decadência do direito de o Poder Público rever atos administrativos em razão do decurso de quase 10 anos entre a concessão de aposentadoria e o exame procedido pela Corte de Contas, assim como violação ao contraditório e ampla defesa. Sobrelevou-se haver atos sequenciais para o registro do benefício em comento, de modo que, enquanto não praticado o último, não se cogitaria de inércia punível da Administração. Logo, não se aplicaria o art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Por fim, aludiu-se à Súmula Vinculante n. 3, consoante a qual o contraditório não alcançaria o processo de registro de aposentadoria. Vencido o Min. Dias Toffoli, ao sublinhar que a justificação judicial teria gerado certidão de tempo de serviço, a qual passaria a gozar de fé pública, então, acaso a União quisesse desconstituí-la, deveria promover a contestação – MS 28.829/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, 11.9.2011 (Informativo STF 679, 1ª Turma).

Experiência pouco exitosa tem sido adotada em alguns JEFs, em que o INSS é intimado, antes da citação ou após a contestação, para que efetue justificação administrativa para oitiva das testemunhas voltadas à comprovação do exercício da atividade rural. Tal prática tem dispensado a realização de audiências de instrução e proporcionado a realização de acordos nas ações que buscam a comprovação do tempo rural para a concessão de benefícios.

Em relação ao tema houve o julgamento do IRDR n. 17 do TRF da 4ª Região (Processo 50454186220164040000/TRF4, publ. em 13.12.2018), com o objetivo de garantir o contraditório e a ampla defesa. Vejamos a tese fixada:

Não é possível dispensar a produção de prova testemunhal em juízo, para comprovação de labor rural, quando houver prova oral colhida em justificação realizada no processo administrativo e o conjunto probatório não permitir o reconhecimento do período e/ou o deferimento do benefício previdenciário.

43.8 CABIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Depois de alguma divergência inicial, a jurisprudência firmou o entendimento de que a ação declaratória é a via processual adequada para o reconhecimento de tempo de contribuição, uma vez que o fim visado é justamente a declaração de uma relação jurídica que precisa ser aclarada, sendo inegável a necessidade da tutela jurisdicional para a satisfação da pretensão de direito material. Neste sentido:

“Processual Civil. Previdenciário. Tempo de Serviço para fins Previdenciários. Comprovação. Ação Declaratória. Instrumento Idôneo. A Ação Declaratória, segundo o comando expresso no art. 4º do Código de Processo Civil, é instrumento processual adequado para resolver incerteza sobre a existência de uma relação jurídica, sendo patente o interesse de agir do segurado da Previdência Social que postula, por essa via processual, o reconhecimento de tempo de serviço para efeito de percepção do benefício. Recurso Especial conhecido e provido. Embargos de Divergência não

acolhidos” (ED em REsp 97.314/RS, STJ, 3ª Seção, Rel. Min. Vicente Leal, *DJU* de 3.11.1997).

Ao considerar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o então Ministério da Previdência e Assistência Social editou a Portaria n. 5.409, de 8.7.1999, dispensando o INSS de interpor recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça nas causas judiciais quando a questão versada no acórdão do Tribunal de segunda instância tratar exclusivamente do cabimento de ação declaratória para reconhecimento do tempo de trabalho rural. E quando versar outra matéria, o INSS fica autorizado a não interpor recurso especial contra a parte da decisão que julga cabível a ação declaratória para reconhecimento de tempo de trabalho rural.

Em novembro de 2000, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sumulou a matéria nos seguintes termos: Súmula n. 242 – “Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários”.

E, em face da “reforma trabalhista levada a efeito pela Lei n. 13.467/2017, tem-se que, não havendo elementos de prova material (documentos, fotografias, filmagens) e estando os créditos trabalhistas eventualmente devidos fulminados pelo prazo prescricional do art. 7º da CF e art. 11 da CLT, sugere-se de imediato o ajuizamento da declaratória perante a JF, evitando-se os riscos da sucumbência ora existentes no Processo do Trabalho, além das já mencionadas dificuldades enfrentadas para ver reconhecida a decisão proferida pela JT em âmbito previdenciário.

¹ MARTINEZ, Wladimir Novaes. *O salário-base na previdência social*. São Paulo: LTr, 1986, p. 349.

² PAULA, Sérgio Lopes de. O regime previdenciário do estudante: abordagem histórica e reflexos presentes. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 947, 5 fev. 2006. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/7922/o-regime-previdenciario-do-estudante>>. Acesso em: 14 nov. 2018.

³ No mesmo sentido: TRF4 – Súmula n. 107: “O reconhecimento de verbas remuneratórias em reclamatória trabalhista autoriza o segurado a postular a revisão da renda mensal inicial, ainda que o INSS não tenha integrado a lide, devendo retroagir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão à data da concessão do benefício”.

⁴ Após a edição da Súmula n. 31, a TNU retrocedeu em parte quanto ao alcance dos efeitos da sentença trabalhista, mas isso se deu diante da peculiaridade de um caso em que a reclamatória foi ajuizada mais de 25 anos após o término do vínculo que a parte autora pretendia comprovar. Decidiu a TNU, que: “a ação reclamatória trabalhista será válida como início de prova material em duas situações: quando for fundamentada em documentos que comprovem o exercício da atividade na função com os períodos alegados; e quando ajuizada antes da prescrição” (PEDILEF 2012.50.50.002501-9, Rel. Juiz Federal Daniel Machado da Rocha, Sessão de 17.8.2016).

⁵ PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. RENDA MENSAL INICIAL. ART. 3º, § 2º, DA LEI 9.876/99. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INTEGRADA PELO INSS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DIFERIMENTO.

4. Deve ser reconhecido o direito do segurado em ter o cálculo de seu benefício pela regra permanente, considerando todo o seu histórico de salários de contribuição. 5. O êxito do segurado em reclamatória trabalhista, no que tange ao reconhecimento de diferenças salariais, atribui-lhe o direito de postular a revisão dos salários de contribuição componentes do período básico de cálculo do

benefício, sendo irrelevante o fato de o INSS não ter integrado a lide. 6. O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão da RMI, mediante a consideração de novos salários de contribuição, deve retroagir à data da concessão do benefício, tendo em vista que o deferimento representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. Precedentes desta Corte (TRF da 4ª Região, 5ª Turma, Proc. 5050298-79.2012.404.7100/RS, Rel. Roger Raupp Rios, *DE* de 30.8.2016).

⁶ BEBBER, Júlio César. *Princípios de processo do trabalho*. São Paulo: LTr, 1997. p. 448.

⁷ A Portaria MPS n. 154, de 15.5.2008, modificada pela Portaria MF n. 567, de 18.12.2017, disciplina os procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos Regimes Próprios de Previdência Social.

Disponível em: <<http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2017/12/PORTARIA-MPS-nº-154-de-15mai2008-atualizada-até-20dez2017.pdf>>. Acesso em 9 jan. 2018.

⁸ MEDEIROS, Osiris A. Borges de. *Aposentadoria ao alcance de todos*. Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 131.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM MATÉRIA DE BENEFÍCIOS

A doutrina civilista conceitua os institutos da prescrição e da decadência de modo relativamente uniforme. Destarte, pode-se observar certo consenso no sentido de que se pode denominar prescrição à perda do direito de exigir uma obrigação pela via jurisdicional. Segundo *Washington de Barros Monteiro*, citando *Clovis Bevilacqua*, “prescrição é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso dela, durante determinado espaço de tempo”.¹

Já a decadência, segundo o mesmo estudioso do tema, é observada quando “o direito é outorgado para ser exercido dentro em (*sic*) determinado prazo; se não exercido, extingue-se”. É dizer, “a prescrição atinge diretamente a ação e por via oblíqua faz desaparecer o direito por ela tutelado; a decadência, ao inverso, atinge diretamente o direito e por via oblíqua, ou reflexa, extingue a ação”.²

44.1 PRESCRIÇÃO DO DIREITO A PRESTAÇÕES

A regra geral de prescritibilidade dos direitos patrimoniais existe em face da necessidade de se preservar a estabilidade das situações jurídicas. Entretanto, o direito ao benefício previdenciário em si não prescreve, mas tão somente as prestações não reclamadas dentro de certo tempo, que vão prescrevendo, uma a uma, em virtude da inércia do beneficiário.

No direito previdenciário a prescrição quinquenal tem sido aplicada desde o advento do Decreto n. 20.910, de 1932. Neste sentido:

- *TFR – Súmula n. 107 – A ação de cobrança de crédito previdenciário contr. Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932.*

- *STJ – Súmula n. 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.*

O mesmo prazo foi fixado na atual Lei de Benefícios no art. 103, parágrafo único. De acordo com essa norma: “Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil”.

No caso de benefício previdenciário concedido judicialmente, o termo inicial da prescrição quinquenal, prevista no parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/1991, relativamente a diferenças pleiteadas em futura ação revisional, é o trânsito em julgado da decisão proferida na ação que concedeu o benefício. Nesse sentido: TRU/4ª Região, Incidente de Uniformização JEF 5004330-47.2013.404.7114, Relator Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, *DE* 17.8.2015.

Na aferição da prescrição quinquenal, o que está em causa é o pagamento dos créditos do segurado, de modo que a aferição deve se dar a partir dos vencimentos destes, e não a partir das competências a que tais créditos se referem.

As ações referentes às prestações previdenciárias por acidente do trabalho também prescrevem em cinco anos, observado o disposto no art. 104 da Lei n. 8.213/1991, contados da data:

- do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária, verificada esta em perícia médica a cargo da Previdência Social; ou
- em que for reconhecida pela Previdência Social a incapacidade permanente e agravamento das sequelas do acidente.

Acerca dos incapazes, o Código Civil – Lei n. 10.406/2002 –, em seu art. 198, estabelece que não corre a prescrição “contra os incapazes de que trata o art. 3º”, ou seja, os absolutamente incapazes; “contra os ausentes do País em serviço público da

União, dos Estados ou dos Municípios”; e “contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra”.

De acordo com precedentes do STJ, “Tratando-se de benefício previdenciário, a expressão ‘pensionista menor’ identifica situação que só desaparece com a maioria, nos termos do art. 5º do Código Civil.” (REsp 1.479.948/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 17.10.2016). Ou seja, “A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil”, art. 5º do Código Civil.

Destaca-se que a não ocorrência da prescrição em relação a alguns dos dependentes não beneficia os demais, ou seja, consumada a prescrição em relação ao dependente capaz, ao incapaz deve ser assegurado somente o pagamento de sua quota-parte (v.g.: TRF da 4ª Região, AC 2003.04.01.051040-1/SC, Relator Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, *DE* de 27.8.2007).

Na via administrativa o INSS vinha adotando as seguintes regras quanto à prescrição (art. 573 da IN INSS/PRES n. 77/2015):

- *Não corre prescrição contra os absolutamente incapazes, na forma do inciso do art. 198 do Código Civil, combinado com o art. 3º do mesmo diploma legal.*
- *Para os menores que completarem dezesseis anos de idade, a data do início da prescrição será o dia seguinte àquele em que tenha completado esta idade.*
- *Para o incapaz curatelado, a contagem do prazo prescricional inicia a partir da data de nomeação do curador.*
- *Na restituição de valores pagos indevidamente em benefícios será observada a prescrição quinquenal, salvo se comprovada má-fé.*
- *Na revisão, o termo inicial do período prescricional será fixado:*
 - I – para o segurado ou beneficiário, a partir do agendamento/requerimento da revisão; e*
 - II – para a Previdência Social, a partir da data da expedição de comunicação ao interessado acerca do despacho decisório de*

procedimento revisional e/ou apuratório.

Ainda, segundo o referido dispositivo da citada IN, com redação conferida pela IN INSS/PRES n. 88/2017:

- a prescrição é interrompida pela expedição de comunicação ao interessado acerca do despacho decisório de procedimento revisional e/ou apuratório;
- não ocorrerá a prescrição após o agendamento/requerimento da revisão, independentemente do prazo para conclusão do processo, nos casos de efeitos financeiros favoráveis ao segurado ou beneficiário.

Essa nova orientação do INSS de que durante a tramitação do processo administrativo não corre o prazo prescricional está em conformidade com o Decreto n. 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal:

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Importante referir que segundo a Súmula n. 74 da TNU: “O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final”.

Por esse entendimento, o requerimento administrativo não interrompe o prazo prescricional, mas apenas o suspende, e se coaduna com a orientação do STJ, segundo a qual, tendo havido apresentação de requerimento administrativo pleiteando o pagamento de benefício, permanece suspenso o prazo prescricional, até que a autarquia previdenciária comunique sua decisão ao interessado (REsp 294.032/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 26.03.2001).

Nesse contexto, a IN INSS/PRES n. 88/2017, ao prever a interrupção da prescrição pela expedição de comunicação ao interessado acerca do despacho decisório de procedimento revisional e/ou apuratório, foi além do que vinha sendo definido pelos tribunais, significando um ganho em favor dos beneficiários da Previdência.

Questionamento importante sobre a matéria diz respeito à possibilidade de o Juiz reconhecer de ofício a prescrição e a decadência em favor do INSS. A TNU fixou tese no sentido do cabimento, quanto à prescrição: PEDILEF 200381100283235, *DJU* de 30.5.2006; e quanto à decadência: PEDILEF 0020377-04.2008.4.03.6301, *DOU* de 22.8.2014. Essa orientação está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual as matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício, por força do efeito translativo da via recursal, ainda que este seja conhecido por motivo diverso. Tal conclusão encontra fundamento na conhecida Súmula n. 456 do STF, pois o conhecimento da matéria pela Corte não a impede de analisar as questões prejudiciais que se relacionem com o mérito da questão.

Oportuno mencionar que o novo Código de Processo Civil prevê a possibilidade de resolução de mérito quando o juiz reconhecer, de ofício ou a requerimento, a ocorrência de decadência ou prescrição (art. 487).

Consigna-se, ainda, que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional e somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem resolução do mérito, quando volta a fluir pela metade, por força do disposto no art. 9º do Decreto n. 20.910/1932. Nesse sentido, a orientação da TNU (PEDILEF 0042707-58.2009.4.03.6301, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, *DOU* de 21.03.2014) e do STJ (AgRg no AREsp 202.429/AP, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, *DJe* de 12.9.2013).

Outro precedente relevante no tocante à interrupção da prescrição está relacionado com o reconhecimento do direito pela administração. A TNU acolheu essa tese no caso das revisões do art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991, fixando que:

(i) a publicação do Memorando 21/DIRBEN/PFEINSS, de 15.4.2010, ato administrativo que reconheceu o direito dos segurados à revisão pelo art. 29, II, da

Lei n. 8.213/91, importou a renúncia tácita por parte do INSS aos prazos prescricionais em curso, que voltaram a correr integralmente a partir de sua publicação; e

(ii) para pedidos administrativos ou judiciais formulados dentro do período de 5 (cinco) anos da publicação do ato normativo referenciado não incide a prescrição, retroagindo os efeitos financeiros da revisão à data de concessão do benefício revisando.

(PEDILEF 0012958-85.2008.4.03.6315, Relator Juiz Gláucio Maciel, DOU de 14.3.2014).

Em relação a esse tema, a TNU reconheceu também que o prazo decadencial para revisão pelo art. 29, II, da Lei n. 8.213/1991 se inicia a contar de 15.4.2010, em razão do reconhecimento administrativo do direito, perpetrada pelo Memorando-Circular Conjunto 21/DIRBENS/PFE/INSS (PEDILEF 5004459-91.2013.4.04.7101/RS, Rel. Juiz Federal José Henrique Guaracy Rebêlo, *DOU* de 20.5.2016).

44.2 A LEI N. 13.846/2019 E A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO PENSIONISTA MENOR, INCAPAZ OU AUSENTE

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, adotou regras de prescrição e decadência que violam o direito do pensionista menor, incapaz ou ausente, as quais não devem ser consideradas válidas por afronta às normas basilares de Direito Civil (arts. 198, I, e 208 do Código Civil), quais sejam:

- a) fixação do prazo de até cento e oitenta dias para que para os filhos menores de dezesseis anos façam o requerimento da pensão a fim de garantir o pagamento do benefício desde o óbito;
- b) fixação do prazo de até noventa dias para que os filhos entre dezesseis e dezoito anos façam o requerimento da pensão a fim de garantir o pagamento do benefício desde o óbito.

Transcorridos esses prazos, o requerimento intempestivo gera efeitos financeiros desde a Data de Entrada do Requerimento (DER).

Essas regras são extensíveis aos beneficiários do auxílio-reclusão e aos servidores públicos federais, em face da alteração do art. 219 da Lei n. 8.112/1990.

Complementado o conjunto de alterações, a MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) revogou o art. 79 da LBPS, que estipulava que se aplica o disposto no art. 103 (regra de decadência) ao pensionista menor, incapaz ou ausente na forma da lei.

Para o afastamento da aplicação dessas normas podem também ser invocados com fundamentos de ordem constitucional, consoante comentário lançado por João Marcelino Soares:

Ora, o motivo de não transcorrer prazo decadencial e prescricional ao absolutamente incapaz é para sua proteção, pois o requerimento do benefício não depende de sua volição. Obrigatoriamente o seu representante deve fazê-lo e, certamente, o menor não pode ser prejudicado no caso da inércia daquele. Por isto, a legislação o protege, resguardando seu direito (decadência), bem com o exercício deste (prescrição), para o momento em que o requerimento do benefício dependa exclusivamente de sua vontade, e não ao alvedrio de seu representante.

Conforme dispõe o art. 227 da Constituição Federal também cabe ao Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura e à dignidade. A partir do momento que o próprio Estado retira a proteção do menor, fazendo com que a decadência e a prescrição transcorra para este, com possibilidade de eliminação de seus direitos, violado se encontra o referido dispositivo constitucional.³

44.3 DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO DO CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

Com a Medida Provisória n. 1.523-9, de 27 de junho de 1997, que conferiu nova

redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/1991, foi prevista pela primeira vez a existência de um prazo decadencial no âmbito do direito previdenciário brasileiro.

No período compreendido entre 1997 e 2004 ocorreram algumas alterações significativas no tocante ao prazo da decadência. Inicialmente, destacamos a redação original do art. 103 da Lei n. 8.213/1991:

Art. 103. Sem prejuízo do direito ao benefício, prescreve em 5 (cinco) anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes.

Essa regra que não contemplava prazo decadencial perdurou até 27 de junho de 1997, quando a MP n. 1.523-9 foi publicada e modificou a redação do referido dispositivo para:

Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (original sem grifos)

Tal medida provisória foi convertida na Lei n. 9.528, de 10.12.1997, que vigorou até o advento da Lei n. 9.711, de 20.11.1998,⁴ que diminuiu para 5 anos o prazo de decadência para a revisão dos atos de concessão de revisão por iniciativa do segurado.

Ocorre que, em 2003, diante de uma massiva movimentação dos segurados, associações e advogados que resultou em um elevado ingresso de ações para revisão de benefícios com base no índice IRSM de fevereiro de 1994, o executivo se viu

obrigado, por motivos políticos, a elastecer novamente o prazo decadencial. Editou então a Medida Provisória n. 138, de 19.11.2003, que foi convertida na Lei n. 10.839, de 5.2.2004, voltando a fixar em 10 anos o prazo de decadência.

Destacamos que o aumento do prazo se deu antes de completos os 5 anos previstos em 1998, pela Lei n. 9.711, o que significa dizer que nesse ínterim, nenhum benefício foi atingido pela materialização da decadência.

Entendemos que a edição da MP n. 138/2003 não significou o início de uma nova contagem, e sim um elastecimento do prazo já corrente. Nesse sentido: “Para os benefícios concedidos até 27.06.1997, aplica-se o prazo de decadência de dez anos, contado a partir de 27.06.1997; para os benefícios concedidos a partir de 28.06.1997, ao final, sempre se aplica o prazo de decadência de dez anos, contado a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação” (TNU, PU 2008.71.61.002964-5, *DOU* de 15.3.2013).

Na sequência, a Lei n. 13.846/2019 (conversão da MP 871/2019), objetivando deixar claro que há prazo de decadência para qualquer decisão administrativa, promoveu nova alteração no art. 103 da Lei n. 8.213/1991, nos termos que seguem:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

I – do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou

II – do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

– Da Aplicação do Instituto da Decadência

Já foi mencionado que a instituição do prazo decadencial para revisão do cálculo dos benefícios previdenciários se deu pela Medida Provisória n. 1.523-9, de 27.6.1997 (*DOU* de 28.6.1997), posteriormente convertida na Lei n. 9.528, de

10.12.1997, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n. 8.213/1991.

Segundo a norma vigente de 27.6.1997 a 17.1.2019, a decadência atingiria todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário tendente à revisão do ato de concessão do benefício (cálculo da renda mensal inicial, por exemplo) e foi fixada inicialmente em dez anos, contados do dia primeiro do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo.

Nos casos dos benefícios concedidos anteriormente à instituição da decadência, inexistia limitação no tempo à possibilidade de revisão. No entanto, o STF entendeu aplicável esse prazo a todos os benefícios, independentemente da data de início, tendo o marco inicial em 1º.8.1997, consoante o julgamento da Repercussão Geral Tema 313, cuja ementa segue transcrita:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA.

1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexistente prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário.

2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário.

3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição.

4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência (RE 626.489/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.10.2013, DJe 23.9.2014).

Diante do contexto normativo e jurisprudencial, que perdurou até o advento da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), não eram atingidos pelo prazo decadencial o indeferimento de benefício, o restabelecimento de benefício e a revisão que buscava incluir tempo trabalhado não postulado na via administrativa, os quais poderiam ser questionados a qualquer tempo. Nesse sentido, a orientação do STJ: AgRg no AREsp 493.997/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, *DJe* de 9.6.2014; AgRg no REsp 1.407.710/PR, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, *DJe* de 22.5.2014; AgInt no REsp 1594960/PR, Gurgel de Faria, 1ª Turma, *DJe* 20.2.2017.

No primeiro precedente, consta da ementa que: “O *caput* do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do benefício”. Do segundo, cabe destacar que o posicionamento do STJ é o de que, quando não se tiver negado o próprio direito reclamado, não há falar em decadência. E “*In casu*, não houve indeferimento do reconhecimento do tempo de serviço exercido em condições especiais, uma vez que não chegou a haver discussão a respeito desse pleito”. E, por isso, “o prazo decadencial não poderia alcançar questões que não foram aventadas quando do deferimento do benefício e que não foram objeto de apreciação pela Administração. Por conseguinte, aplica-se apenas o prazo prescricional, e não o decadencial”.

Nesse sentido, a Súmula n. 81 da TNU, com o seguinte teor:

Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991, nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão.

Cumprе referir, entretanto, a existência de precedentes da 1ª Turma do STF no sentido de que a decadência atinge o direito a revisão da aposentadoria e impede o reconhecimento de tempo de contribuição, ainda que não analisado na via administrativa (ARE 845209 AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* 2.2.2015; ARE 964.495 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, *DJe* de 30.6.2016).

Em 2017, na Sessão de 10.5.2017, o STJ afetou o julgamento do Repetitivo –

Tema 975, para novamente definir a questão atinente à incidência do prazo decadencial sobre o direito de revisão do ato de concessão de benefício previdenciário do regime geral (art. 103 da Lei n. 8.213/1991) nas hipóteses em que o ato administrativo da Autarquia Previdenciária não apreciou o mérito do objeto da revisão. Em consequência, determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (art. 1.037, II, CPC).

– Aplicação do prazo de decadência diante das alterações da MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019

Com a MP n. 871, de 18.1.2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a LBPS passou a prever a aplicação do prazo de decadência do direito ou ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício.

Segundo a Exposição de Motivos da MP: “Há decisões judiciais reiteradas no sentido de que apenas haveria prazo decadencial para os benefícios deferidos, permitindo a rediscussão de processos administrativos de indeferimento do pedido ou cancelamento do benefício mesmo após o prazo fixado. O objetivo é deixar claro que há prazo de decadência para qualquer decisão administrativa referente a pedidos de benefícios previdenciários do RGPS” (Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Exm/Exm-MP-871-19.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2019).

Com isso, podemos concluir que:

- a) por similaridade à tese fixada pelo STF na RG Tema n. 313, a ampliação do prazo de decadência para essas novas situações – “indeferimento”, “cancelamento” e “não concessão de revisão” – vale somente após 10 anos em relação às decisões administrativas anteriores à alteração legislativa, tendo como marco inicial o dia: 18.1.2019 (art. 103, II – do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo); ou

1.3.2019 (art. 103, I – do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto);

- b) a decadência continua não atingindo as revisões que não envolvem decisões administrativas, dentre as quais: as questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão (por exemplo, reconhecimento de tempo rural e especial); a busca dos reflexos das alterações do teto do RGPS decorrentes das ECs n. 20/1998 e n. 41/2003; e o pedido de retroação da DER (tese do melhor benefício), salvo se tiver ocorrido decisão administrativa denegatória.

44.4 APLICAÇÃO DO PRAZO DE DECADÊNCIA NAS AÇÕES PARA RECONHECIMENTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Defendemos que as ações declaratórias de averbação de tempo de contribuição não estão sujeitas aos prazos de prescrição e decadência, em face da ausência do cunho patrimonial imediato e diante da existência de direito adquirido à contagem do tempo trabalhado. Vale referir precedentes que respaldam esse entendimento:

- *Não se submete à prescrição a ação declaratória pura, proposta com o exclusivo fim de ter declarada a existência de uma relação jurídica. Precedentes (STJ, REsp 331306/MA, 5ª Turma, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 15.10.2001);*
- *O instituto da decadência previsto na nova redação do artigo 103, da Lei n 8.213/1991, apenas se aplica aos casos em que se deseja rever o ato de concessão do benefício, o que não ocorre, evidentemente, quando a aposentadoria sequer ainda foi requerida (TRF da 5ª Região, AC 2000.05.00.059051.6/RN, 1ª Turma, Rel. Des. Federal Margarida Cantarelli, DJ de 15.10.2001);*
- *Tratando-se de ação declaratória não há que se falar na aplicação do*

instituto da decadência ou da prescrição (TRF da 4ª Região, AC 2001.71.08.003891, 5ª Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal Fernando Quadros da Silva, DE 27.10.2008).

Discussão mais acirrada se dá no caso das ações de natureza condenatória, cuja inclusão do período trabalhado é requerida visando a revisão do benefício já concedido.

Podemos tomar como exemplo, um segurado aposentado por tempo de contribuição de forma proporcional em 2006. Em 2018, ingressa com ação judicial postulando o reconhecimento de tempo trabalhado no meio rural e em condições especiais para aumentar o coeficiente de cálculo de seu benefício. Na hipótese, objetiva rever o ato de concessão do benefício, ato esse que é a exata expressão legal contida no art. 103, *caput* da LB.

Surge então o questionamento: aplica-se o prazo de decadência que impede a revisão proposta?

Na análise desse caso é importante observar no processo administrativo de concessão do benefício se houve requerimento para o reconhecimento dos referidos períodos de tempo trabalhado e qual foi a decisão do INSS.

A partir desse ponto, podemos elencar algumas soluções para o caso:

Primeira Solução:

Existindo ou não o requerimento administrativo do reconhecimento do tempo trabalhado, estaria operada a decadência, já que o benefício foi concedido posteriormente à instituição do referido prazo e houve o transcurso do tempo previsto no art. 103, *caput* da Lei n. 8.213/1991. Assim, já havia decaído o direito à revisão quando do ajuizamento da ação.

Sendo aplicados os precedentes do STF: ARE 845.209 AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* de 2.2.2015, e ARE 964.495 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, *DJe* de 30.6.2016, estaria configurada a decadência da revisão pretendida.

Segunda Solução:

Na hipótese de não ter havido o requerimento administrativo, caberá o pedido de revisão, pois a decadência prevista no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991 não

alcança questões que não restaram resolvidas no ato administrativo que apreciou o pedido de concessão do benefício. Isso pelo simples fato de que, como o prazo decadencial limita a possibilidade de controle de legalidade do ato administrativo, não pode atingir aquilo que não foi objeto de apreciação pela Administração. Nesse sentido, a orientação do STJ: AgInt no REsp 1554580/RS, 1ª Turma, *DJe* 21.11.2016, bem como a Súmula n. 81 da TNU.

No entanto, a manutenção dessa orientação está suspensa até o julgamento do Repetitivo n. 975 pelo STJ.

Terceira Solução:

Esta é a solução que reputamos mais adequada ao caso. Com ou sem pedido do reconhecimento do tempo trabalhado quando da concessão do benefício, a aplicação da decadência esbarra na regra de direito adquirido. No caso específico, não cabe a vinculação temporal em face das características intrínsecas do direito à contagem e averbação do tempo de contribuição que é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de contribuição não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito adquirido.

Entendemos apropriada a utilização de decisão paradigma do STF no exame do direito à contagem do tempo de serviço especial prestado por servidor público ex-celetista:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. CONDIÇÕES INSALUBRES.

1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que “contagem do tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, inclusive o professor, desde que comprovadas as condições insalubres, perigosas ou penosas, em período anterior à Lei 8.112/1990, constitui direito adquirido para todos os efeitos”. Precedentes.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 380413 AgR/PB, 2ª Turma, Relator Ministro Eros Grau, *DJe* de 29.6.2007)

Consta da fundamentação da decisão do STF que: “Em cada momento trabalhado realizava-se o suporte fático previsto no texto normativo como suficiente a autorizar sua averbação. Sendo assim, é incorporado ao seu patrimônio jurídico direito que a legislação específica lhe assegurava como compensação pelo serviço exercido em condições insalubres, perigosas ou penosas. Essa vantagem não pode ser suprimida mercê do advento de um novo regime jurídico *que, apesar de prever a edição de lei específica para regulamentar a concessão de aposentadoria para os agentes públicos que exerçam atividades nessas condições, não desconsiderou ou desqualificou o tempo de serviço prestado ao tempo da legislação anterior*” (grifamos).

Considerando os fundamentos citados, defende-se o entendimento de que a interpretação da regra de decadência não pode ferir direito adquirido do segurado de ter averbado o tempo trabalhado (seja urbano, rural ou especial) em qualquer época.

Cabe destacar também que o § 1º do art. 11 da CLT, o qual trata da prescrição do direito de ação decorrente das relações de trabalho, estabelece que as ações destinadas à obtenção de anotações destinadas a fazer prova perante a previdência social são imprescritíveis.

A mesma interpretação deve ser dada quando o segurado objetiva revisar seu benefício com base em sentença trabalhista que reconhece períodos trabalhados ou novos salários de contribuição. Muitas vezes o trânsito em julgado da sentença ocorre após o transcurso dos dez anos do início do benefício previdenciário, sendo desarrazoado o reconhecimento da decadência. Nesse sentido: STJ, REsp 1.440.868/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, *DJe* de 02.05.2014; REsp 1.478.735/SE, 1ª Turma, *DJe* de 22.6.2016; TNU PEDILEF 50059410820124047005, *DOU* de 18.12.2015.

Nesses casos, o prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento da ação rege-se também pelo princípio da *actio nata*, tendo seu curso obstado/suspenso enquanto não efetivamente reconhecido o direito por decisão definitiva em reclamatória trabalhista, bem como durante a tramitação do correspondente procedimento administrativo. Nesse sentido: TRU da 4ª Região, Incidente de Uniformização 5068897-32.2013.404.7100, Rel. Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, julgamento em

8.9.2016).

O INSS também reconhece a qualquer tempo o direito que o segurado tem de averbar o tempo de contribuição. E, no caso de trabalho realizado como autônomo/contribuinte individual, exige o recolhimento das contribuições mesmo após o prazo de decadência para fins de utilização desse período para a concessão da aposentadoria.

Por isso, mostra-se possível a propositura de ação para revisão de benefícios concedidos há mais de dez anos, desde que seja com o intuito de agregar tempo de contribuição, pois se trata de direito fundamental não sujeito à decadência.

Assim, não se mostra adequada a aplicação rasa da repercussão geral citada (RE 626.489/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 16.10.2013, *DJe* de 23.9.2014.), já que a Suprema Corte não foi explícita nesse ponto.

Muito embora o STF tenha afirmado que “inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência”, entendemos que essa não é a hipótese.

No mesmo sentido, Daniel Machado da Rocha defende que “a regra da caducidade abarca exclusivamente os critérios de cálculo da renda mensal inicial”.⁵

A conclusão que defendemos enfrenta resistência na via administrativa e judicial, mas já evolui no âmbito jurisprudencial, pois partimos da primeira solução apresentada (no sentido de que a decadência atinge todo e qualquer direito relacionado ao ato de concessão e, transcorrido o lapso decenal, não caberia qualquer revisão em favor do beneficiário), para uma solução intermediária consolidada na Súmula n. 81 da TNU, de que não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991, em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão.

44.5 PRAZO PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO ANTERECEDENTE EM CASO DE PENSÃO POR MORTE

O STJ e a TNU possuíam orientação no sentido de que caso o beneficiário do INSS tivesse perdido, em vida, o direito de solicitar a revisão do valor de sua aposentadoria, o fato não prejudicava o titular da subsequente pensão por morte. Ou

seja: o direito poderia ser discutido pelo pensionista, ainda que fundado em dados que poderiam ter sido questionados pelo aposentado atingido pela decadência. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA.

(...) 2. O início do prazo decadencial se deu após o deferimento da pensão por morte, em decorrência do princípio da actio nata, tendo em vista que apenas com o óbito do segurado adveio a legitimidade da parte recorrida para o pedido de revisão, já que, por óbvio, esta não era titular do benefício originário de seu marido, direito personalíssimo (STJ, REsp 1.571.465/RS, 2ª Turma, DJe de 31.5.2016). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.549.015/RS, 1ª Turma, DJe 26.9.2018; TNU, PEDILEF 50004192120134047116, DOU de 18.3.2016).

Concordamos com esse entendimento, pois os beneficiários da pensão por morte não poderão sofrer os reflexos da falta de revisão do benefício de origem. Somente a partir do início do recebimento da pensão por morte é que deve ter curso o prazo de decadência para a revisão do benefício que era recebido pelo *de cujus*.

No entanto, a 1ª Seção do STJ revisou a jurisprudência sobre o tema e fixou nova orientação, qual seja, “o prazo decadencial para revisão de benefício originário não é renovado na concessão de pensão por morte”. Constou da decisão:

(...) o prazo decadencial é fixado em relação ao direito em si, não em relação à pessoa, de modo que nem mesmo os incapazes escapam dos seus efeitos. Não admite a decadência, por outro lado, diferentemente do que ocorre com a prescrição, suspensão ou interrupção. Assim sendo, a morte do pai da autora e a concessão da pensão em nada interferem na decadência do direito de revisão do benefício originário, decadência que, no caso, já se consumara, antes mesmo do óbito do instituidor da pensão (...) (REsp 1.605.554, 1ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Assusete Magalhães, DJe 2.8.2019).

44.6 DA POSSIBILIDADE DE INTERRUÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO NOS CASOS DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Entendemos que o art. 103 da Lei n. 8.213/1991 criou a possibilidade legal de interrupção do prazo de decadência quando o beneficiário ingressar com o pedido administrativo de revisão do benefício.

Isso porque a lei previu a hipótese de o prazo iniciar sua contagem da data em que o segurado tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, independente da data do primeiro pagamento. Regra semelhante consta da redação do art. 103, II, conferida pela MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a prever que o prazo de decadência é de dez anos, contado: “II – do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo”.

Por meio da interrupção será inutilizado o tempo já percorrido. Diferente da suspensão, na interrupção o tempo corrido anteriormente não será computado se, porventura, o prazo se reiniciar.

O atual Código Civil estabelece somente normas interruptivas da prescrição, e as limita em apenas uma vez para cada direito. Tal novidade legislativa de limitação do número de interrupções para a prescrição não existia no Código Civil antigo e por isso deve ser observada para os fatos e atos ocorridos após 2003, com a entrada no novo Código Civil. Existem ainda causas interruptivas constantes de leis especiais, que devem ser consideradas para os casos regrados pela Lei que os criar.

Importante observar, no entanto, que o novo Código Civil, apesar de não citar quais as hipóteses, criou permissão expressa para a existência de prazos interruptivos da decadência no seu art. 207, senão vejamos: “Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem ou interrompem a prescrição.”

Logo, haveria a possibilidade de interrupção, impedimento e interrupção da decadência desde que legalmente e expressamente previstas.

No caso do direito previdenciário, a Lei n. 8.213/1991 possui tal previsão expressa, como vimos acima, presente no art. 103, *caput*. Assim, aplicável a espécie a forma interruptiva do prazo decadencial.

Quanto à decisão administrativa denegatória e à contagem do prazo decadencial, a matéria foi abordada expressamente pela Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, que proferiu decisão em conformidade com a posição aqui defendida:

REVISÃO. DECADÊNCIA. INÍCIO FLUIÇÃO DO PRAZO. DECISÃO ADMINISTRATIVA.

O prazo previsto no artigo 103 da Lei nº 8.213/91 é decadencial começando a fluir do primeiro dia posterior ao do recebimento da primeira prestação do benefício, ou, quando for o caso, no dia em que o segurado tiver ciência da decisão administrativa que indeferiu seu pedido de revisão, devendo ser observado esse segundo marco nos casos em que houver pedido administrativo de revisão do benefício.

(TRU 4ª Região, IUJEF 0004324-07.2010.404.7252/SC, Relatora Juíza Federal Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, DE 14.08.2012).

Dessa forma, há que se considerar a possibilidade de interrupção do prazo decadencial quando do requerimento administrativo da revisão do ato de concessão, desde que o mesmo ocorra antes da fluência do prazo decenal. E, caso a decisão administrativa seja indeferitória, a data da notificação do segurado será então o novo marco inicial para o prazo decadencial, que começará a contar sem qualquer utilização do tempo fruído anteriormente, tudo conforme a redação do *caput* do art. 103 da Lei n. 8.213/1991.

44.7 HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DO PRAZO DE DECADÊNCIA NA VIA ADMINISTRATIVA

Na via administrativa o INSS indica as hipóteses de aplicação do prazo de decadência, reconhecendo algumas situações que ficam excluídas dessa norma restritiva.

É aplicado o prazo de dez anos para revisão do ato de concessão de todos os benefícios, mesmo os iniciados antes da vigência da Medida Provisória n. 1523-9, de 1997. No caso, são levados em consideração os seguintes critérios para definição do início do prazo decadencial:

I – para os benefícios em manutenção em 28 de junho de 1997, data da publicação da MP nº 1523-9, de 1997, a partir de 1º de agosto de 1997, não importando a data de sua concessão;

II – para os benefícios concedidos com DIB, a partir de 28 de junho de 1997, a partir do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação;

III – em se tratando de pedido de revisão de benefícios com decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo, em que não houver a interposição de recurso, o prazo decadencial terá início no dia em que o requerente tomar conhecimento da referida decisão.

Importante ressaltar que o INSS não aplica o prazo decadencial para as revisões determinadas em dispositivos legais, salvo se houver revogação expressa, ainda que decorridos mais de dez anos da data em que deveriam ter sido pagas. No processamento dessas revisões, observa-se apenas a prescrição quinquenal.

Poderá, também, ser processada a qualquer tempo a revisão para inclusão de novos períodos ou para fracionamento de períodos de trabalho não utilizados no órgão de destino da Certidão de Tempo de Contribuição.

Quanto à revisão embasada em modificação de RMI pautada em recálculo do salário de contribuição, este por força de julgados da Justiça do Trabalho, tal hipótese tem sido admitida pela jurisprudência, que reconhece a impossibilidade da fruição do prazo decadencial quando do ajuizamento de ação trabalhista e durante todo o seu curso até o trânsito em julgado, suspendendo-se, ainda, o prazo prescricional, senão vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO. VERBAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.

DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo de decadência do direito à revisão do ato de concessão do benefício previdenciário começa a correr a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista. Precedentes deste Tribunal. 2. Embora inviável admitir-se que o ajuizamento da ação trabalhista interrompa a prescrição para a cobrança de diferenças do benefício previdenciário, já que tal interrupção não pode se operar em desfavor de terceiro (INSS), estranho à relação processual, por analogia, pode-se enquadrar a hipótese como suspensão do prazo prescricional, tal como se dá em caso de procedimento administrativo, uma vez que a decisão da reclamatória trabalhista era imprescindível para o pedido de revisão da aposentadoria. 3. Nos casos em que o segurado postula a revisão de seu benefício em decorrência das verbas salariais reconhecidas perante a Justiça do Trabalho, a prescrição deve ser contada retroativamente da data do ajuizamento, descontando-se os períodos em que suspensa (período de tramitação da ação trabalhista e/ou de procedimento administrativo de revisão).” (TRF4, AC 5019772-61.2014.4.04.7100, 5ª Turma, Rel. Juíza. Fed. Gisele Lemke, publ. 5.11.2018)

44.8 PRAZO DECADENCIAL PARA O INSS REVER SEUS ATOS

Para o INSS rever seus atos de que decorram efeitos favoráveis aos beneficiários deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão da prestação.

O poder-dever da Administração de desconstituir seus próprios atos por vícios de nulidade condiciona-se à comprovação das referidas ilegalidades em processo administrativo próprio, com oportunização ao administrado, das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF/1988 e Súmula n. 160 do extinto TFR).

Com base no art. 11 da Lei n. 10.666/2003, foi instituído o programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, a fim de apurar irregularidades e falhas existentes.

Na sequência, a MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) instituiu o

“Programa Especial para Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade” e promoveu aperfeiçoamentos no “Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade”, para agilizar a análise de processos com potencial risco de gastos indevidos.

Diante desse enfoque, o art. 69 da Lei n. 8.212/1991 passou a vigorar com as seguintes alterações:

- o INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais;
- na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão ou na manutenção do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para, no prazo de dez dias, apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser;
- a notificação será feita preferencialmente por rede bancária ou notificação por meio eletrônico; ou por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação;
- a defesa poderá ser apresentada por canais de atendimento eletrônico definidos pelo INSS e o benefício será suspenso na hipótese de não apresentação da defesa no prazo de dez dias;
- no caso de suspensão ou defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS, o beneficiário terá o prazo de trinta dias para interposição de recurso, sob pena de cancelamento do benefício;
- os recursos para a JR/CRPS não terão efeito suspensivo.

A revisão iniciada dentro do prazo decadencial, com a devida expedição de notificação para ciência do segurado, impedirá a consumação da decadência, ainda que a decisão definitiva do procedimento revisional ocorra após a extinção de tal lapso.

Nos casos em que o INSS não comprova que a revisão foi em face de alguma irregularidade apurada em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido. O beneficiário poderá obter sua pretensão em juízo, por meio de mandado de segurança, quando não demandar instrução probatória; e também pela via ordinária ou dos JEFs, com a possibilidade da antecipação de tutela, quando demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da medida.

O prazo que vigora atualmente para o INSS anular os atos administrativos de que resultem benefícios indevidos a segurados e dependentes é de dez anos contados da data em que estes foram praticados, salvo comprovada má-fé (MP n. 138, de 19.11.2003, convertida na Lei n. 10.839, de 5.2.2004, que incluiu o art. 103-A no texto da Lei n. 8.213/1991).

Deve ser ressaltado, que esse prazo sofreu alterações ao longo do tempo, conforme pode ser extraído do julgamento do: AI 0003392-13.2011.404.0000/RS, TRF da 4ª Região, 5ª Turma, Relator Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE em 27.5.2011:

- *Lei n. 6.309/75: previa em seu artigo 7º que os processos de interesse de beneficiários não poderiam ser revistos após 5 (cinco) anos, contados de sua decisão final, ficando dispensada a conservação da documentação respectiva além desse prazo.*
- *Lei n. 8.422, de 13.05.1992: revogou a Lei n. 6.309/75 (art. 22). Assim, em tratando de benefício deferido sob a égide da Lei n. 6.309/75, caso decorrido o prazo de cinco anos, inviável a revisão da situação, ressalvadas as hipóteses de fraude, pois esta não se consolida com o tempo.*
- *Lei n. 9.784, de 29.01.1999 (art. 54): institui prazo decadencial de cinco anos para desfazimento de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, incluídos os atos de concessão de benefício previdenciário.*
- *Medida Provisória n. 138, de 19.11.2003 (convertida na Lei n. 10.839, de*

05.02.2004): instituiu o art. 103-A da Lei n. 8.213/91, estabelecendo prazo decadencial de dez anos para a Previdência Social anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários. Como quando a MP n. 138 entrou em vigor não haviam decorrido cinco anos a contar do advento da Lei n. 9.784/99, os prazos que tiveram início sob a égide desta Lei foram acrescidos, de tanto tempo quanto necessário para atingir o total de dez anos. Assim, na prática todos os casos subsumidos inicialmente à regência da Lei n. 9.784/99, passaram a observar o prazo decadencial de dez anos, aproveitando-se, todavia, o tempo já decorrido sob a égide da norma revogada.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que antes do advento da Lei n. 9.784/1999 não havia prazo para a Administração Pública desfazer atos dos quais decorressem efeitos favoráveis para os beneficiários. Segue a tese firmada em Repetitivo:

Tema 214: “Os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784/99 podem ser revistos pela Administração a qualquer tempo, por inexistir norma legal expressa prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei 9.784/99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência (01.02.99). (...) Antes de decorridos 5 anos da Lei 9.784/99, a matéria passou a ser tratada no âmbito previdenciário pela MP 138, de 19.11.2003, convertida na Lei 10.839/2004, que acrescentou o art. 103-A à Lei 8.213/91 (LBPS) e fixou em 10 anos o prazo decadencial para o INSS rever os seus atos de que decorram efeitos favoráveis a seus beneficiários.” (REsp 1.114.938/AL, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.8.2010).

Na via administrativa o INSS segue a linha de entendimento do STJ, conforme se observa da redação do art. 569 da IN n. 77/2015:

Art. 569. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que

decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1º Para os benefícios concedidos antes do advento da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ou seja, com data do despacho do benefício – DDB até 31 de janeiro de 1999, o início do prazo decadencial começa a correr a partir de 1º de fevereiro de 1999.

§ 2º Para os benefícios de prestação continuada, concedidos a partir de 1º de fevereiro de 1999, o prazo decadencial contar-se-á da data em que os atos foram praticados.

Discordamos em parte da orientação firmada pelo STJ, pois entendemos que a Administração estava sujeita ao prazo quinquenal para rever seus atos, mesmo antes da publicação da Lei n. 9.784/1999, conforme referido no voto do Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira do TRF da 4ª Região, no julgamento do AI 0003392-13.2011.404.0000/RS.

Dessa forma, podemos concluir que a administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais (Súmulas n. 346 e n. 473 do STF). Entretanto, este poder-dever deve ser limitado no tempo sempre que se encontrar situação que, frente a peculiares circunstâncias, exija a proteção jurídica de beneficiários de boa-fé, em decorrência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Cabe destacar que o STF reconheceu repercussão geral quanto à possibilidade de o INSS proceder, em qualquer tempo, à revisão de ato administrativo de concessão de aposentadoria e pensão por morte, ante o alegado erro da Administração, tendo em vista o ato jurídico perfeito e a decadência administrativa. Segue a ementa:

Tema 632: “Segurança jurídica e decadência para o Instituto Nacional do Seguro Social proceder à revisão do critério de reajuste de aposentadoria e pensão por morte, em virtude de alegado erro da Administração.” (RE 699.535 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.03.2013).

44.9 CONCLUSÕES SOBRE OS INSTITUTOS DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

Os prazos de prescrição e decadência limitam sobremaneira o direito à revisão dos benefícios previdenciários. Por outro lado, solidificam os procedimentos adotados pelo ente previdenciário em épocas passadas, evitando o pagamento de indenizações de grande vulto.

No direito previdenciário a prescrição quinquenal tem sido aplicada desde o advento do Decreto n. 20.910, de 1932, e os tribunais possuem jurisprudência sedimentada sobre as regras de aplicabilidade.

O prazo de decadência no âmbito do RGPS está regulado pelos arts. 103 e 103-A da LBPS. Surgiu com a MP n. 1.523-9/1997 e sofreu várias modificações ao longo do tempo. A redação conferida pela MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) prevê que o direito ou a ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício, do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de dez anos, contado:

- I – do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou
- II – do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

O alcance e os efeitos dos prazos de decadência são polêmicos e geram celeumas no âmbito administrativo e judicial. Diante desses aspectos, defendemos que:

- a) a decadência não atinge o direito ao benefício em si, mas apenas a possibilidade de revisão da decisão proferida no âmbito administrativo;
- b) a contagem do prazo decadencial não reiniciou em face da modificação legislativa promovida pela MP n. 138, de 19.11.2003, convertida na Lei n.

10.839/2004;

- c) até o advento da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a decadência não incidia nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão;
- d) por similaridade à tese fixada pelo STF na RG Tema n. 313, a ampliação do prazo de decadência para essas novas situações (estabelecidas pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019) – “indeferimento”, “cancelamento” e “não concessão de revisão” – vale somente após 10 anos em relação as decisões administrativas anteriores à alteração legislativa, tendo como marco inicial o dia: 18.1.2019 (art. 103, II – do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo); ou 1.3.2019 (art. 103, I – do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto);
- e) mesmo após a MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a decadência continua não atingindo as revisões que não envolvem decisões administrativas, dentre as quais: as questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão (exemplo, reconhecimento de tempo rural e especial); a busca dos reflexos das alterações do teto do RGPS decorrentes das ECs n. 20/1998 e n. 41/2003; e o pedido de retroação da DER (tese do melhor benefício), salvo se tiver ocorrido decisão administrativa denegatória;
- f) nas revisões promovidas pelo INSS devem ser observados os prazos de decadência, bem como o devido processo legal e a proteção jurídica dos beneficiários de boa-fé, em decorrência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança que deve prevalecer nas relações de seguro social.

A partir dessas considerações espera-se o avanço na área doutrinária e jurisprudencial sobre a delimitação dos institutos da prescrição e decadência no âmbito dos benefícios da Previdência Social.

-
- ¹ *Curso de direito civil*. 16. ed., São Paulo: Saraiva, 1986, v. 1, p. 286.
- ² *Ibidem*, p. 288.
- ³ SOARES, João Marcelino. *MP 871/19: detalhamento técnico e análise imparcial*. Disponível em: <http://dtojoaosoares.wixsite.com/previdenciario/mp-871-19-analise-tecnica-e-imparci?fbclid=IwAR28N28-e-21DDvxwUG4steQQWn1qxF44NsAOr4EWav_vL0MObR4q2kOHeK4>. Acesso em: 27 jan. 2019.
- ⁴ Destacamos que a diminuição do prazo de 10 para 5 anos se deu inicialmente pela MP n. 1663-15, em 22.10.1998. Entretanto, como essa décima quinta edição da Medida Provisória não foi convalidada pela Lei 9.711, a redução do prazo passou a vigorar apenas a partir da edição da Lei em 21 de novembro de 1998. Nesse sentido, observe-se o art. 30 da Lei mencionada, que convalida os atos praticados com base na MP n. 1663-14, de 24.9.1998.
- ⁵ ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Comentários à lei de benefícios da previdência social*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 329.

AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Neste Capítulo são abordadas questões relacionadas com as ações previdenciárias, dada a relevância da prática processual para a solução de tais lides.

Inicialmente para a propositura de uma ação previdenciária deve ser identificada a espécie da prestação que se pretende obter, restabelecer ou revisar, distinguindo-se os benefícios de natureza comum dos de natureza acidentária e assistencial. Essa distinção influenciará diretamente no estabelecimento da competência para o julgamento do feito.

Quando a pretensão a ser apresentada for a concessão de alguma prestação previdenciária, o autor deve demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para obtê-la, quais sejam: que se encontrava na qualidade de beneficiário do regime à época do evento que dá direito à prestação; a existência de um dos eventos cobertos pelo regime, conforme a legislação vigente à época; o cumprimento de exigências legais, tais como, carência, idade mínima, ou a ausência de percepção de outro benefício inacumulável com o requerido; a iniciativa do beneficiário perante o ente concessor. No caso de benefícios acidentários, há ainda que se comprovar o nexo de causalidade entre o infortúnio e a atividade laborativa desempenhada.

Cabe consignar que é assente na jurisprudência o entendimento de que o deferimento de benefício previdenciário distinto do postulado não caracteriza julgamento *extra petita*, já que as ações previdenciárias revestem-se de cunho social e devem ser pautadas pelo princípio da economia processual (STJ, REsp 1568353/SP, 2ª Turma, DJe 5.2.2016). Por exemplo, não comprovada a qualidade de segurado na data de início da incapacidade, em vez da concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é possível o deferimento de LOAS, desde que demonstrada a incapacidade para o trabalho e para a vida independente e o estado de miserabilidade. Nesse sentido: TRF4, AC 0017486-05.2012.404.9999, 6ª Turma, Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, DE 28.1.2014.

A concessão de tutela provisória, de urgência e de evidência, nas ações previdenciárias, ocorre com frequência e encontra respaldo no CPC/2015 (arts. 294 e ss.)¹ e também na Súmula n. 729 do STF, que dispõe: “A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”.

A implantação imediata do benefício concedido, restabelecido ou revisado, também é viável consoante regra prevista no art. 497 do CPC/2015, caracterizando-se como obrigação de fazer. Neste sentido: QOAC n. 2002.71.00.050349-7/RS, 3ª Seção, Rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper, *DE* de 2.10.2007; TRF4, AC n. 5048198-54.2012.404.7100, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, *DE* de 29.8.2016. Com base nessa sistemática, nos casos de procedência do pedido, estando o acórdão sujeito apenas a recurso especial e/ou extraordinário, o INSS é intimado para, em até 45 dias, implantar o benefício ou mesmo a revisão daqueles já concedidos.

Segundo a Repercussão Geral julgada pelo STF (RE 573872, Tribunal Pleno, Relator Ministro Edson Fachin, *DJe* 11.9.2017), o regime de precatórios não se aplica à execução provisória de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 45: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”.

45.1 COMPETÊNCIA PARA AS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Inicialmente, cumpre diferenciarmos jurisdição de competência. Jurisdição é a atividade do Estado que tem por objetivo fazer atuar concretamente a lei nos conflitos de interesse. Competência é a delimitação da jurisdição. Presta-se para dividir a jurisdição entre os órgãos do Judiciário.

Os critérios para determinação da competência são de caráter objetivo, funcional e territorial. O critério objetivo se subdivide na competência em razão do valor da causa, da matéria e da pessoa. O critério funcional diz respeito às funções do Juiz ou Tribunal dentro do processo. Pelo critério territorial, a competência se fixa pelo

domicílio das partes, pela situação da coisa ou pelo lugar de certos atos ou fatos.

A competência pode ser classificada em absoluta e relativa. A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 113 do CPC/1973 e art. 64, § 1º, do CPC/2015). A incompetência relativa cabe ao réu arguir, como preliminar de contestação, e se não o fizer, dar-se-á a prorrogação, e o juiz, que era incompetente, passa a ser competente, embora pudesse ter sido afastado (art. 114 do CPC/1973 e art. 65 do CPC/2015).

Para fins de definição de competência para processar e julgar as ações movidas pelos beneficiários contra a Previdência Social, podemos dividi-las em causas em que se discutem as prestações comuns e de índole assistencial e aquelas cuja origem é acidentária. Temos ainda a questão do valor da causa, como critério para o ajuizamento das demandas perante os Juizados Especiais Federais.

Surgindo conflito de competência entre juízes estaduais e federais, o STJ terá a responsabilidade de dirimir a controvérsia. Aos Tribunais Regionais Federais cabe solucionar os conflitos de competência verificados, na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de jurisdição federal (Súmula n. 3 do STJ), assim como, entre juizado especial e vara comum da mesma Seção Judiciária (STF. RE n. 590409 c/ Rep. Geral – julg. em 26.8.2009). Já no tocante ao conflito de competência entre Juizados Especiais Federais, caberá à Turma Recursal do respectivo Estado o julgamento (Enunciado FONAJEF 106).

Entretanto, pende de decisão no STF a definição da competência para julgamento dos conflitos entre juizado especial federal e juiz estadual:

TEMA 820. “a) Competência para processar e julgar conflitos entre juizado especial federal e juízo estadual no exercício da competência federal delegada; b) Pressuposto fático para a incidência do art. 109, § 3º, da Lei Maior: a inexistência de juízo federal no município ou a inexistência de juízo federal na comarca onde reside o segurado ou beneficiário do INSS.”

(Leading Case: RE 860508 RG/SP, Relator Min. Marco Aurélio, DJe 19.08.2015).

Cabe registrar, também, que é possível a impetração de Mandado de Segurança

nos Tribunais Regionais Federais com a finalidade de promover o controle da competência dos JEFs. Precedentes do STJ: RMS 17.524/BA, Corte Especial, *DJ* de 11.9.2006; AgRg no RMS 28.262/RJ, 4ª Turma, *DJe* de 19.6.2013; RMS 37.959/BA, 2ª Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, *DJe* de 6.12.2013.

45.1.1 Prestações comuns previdenciárias

Estabelece o art. 109, I, da Constituição Federal: “Aos juízes federais compete processar e julgar: I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”.

A competência definida no inciso I do art. 109 da Constituição é em razão da pessoa que é parte no feito (União, entidade autárquica ou empresa pública). Cabe à Justiça Federal julgar os litígios em que esses entes estejam presentes, salvo quando a matéria tratada diga respeito à falência, acidente de trabalho, eleitoral e trabalhista.

A competência da Justiça Federal, fixada na Constituição, somente pode ser ampliada ou reduzida por emenda constitucional, contra ela não prevalecendo dispositivo legal hierarquicamente inferior. Admite a Constituição, como veremos, delegação de parte da competência federal para a Justiça Estadual.

Dessa forma, as ações que buscam a concessão de benefícios previdenciários (cuja origem não esteja ligada a acidente do trabalho ou doenças equiparadas), as ações revisionais dos valores dos benefícios pagos pela Previdência, assim como as que objetivam a comprovação de tempo de serviço, entre outras, devem ser propostas perante a Justiça Federal.

Relevante mencionar que compete à Justiça Federal processar e julgar demanda proposta em face do INSS com o objetivo de ver reconhecido exclusivamente o direito da autora de receber pensão decorrente da morte do alegado companheiro, ainda que seja necessário enfrentar questão prejudicial referente à existência, ou não, da união estável (STJ, 1ª Seção, CC 126.489/RN, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* de 07.06.2013).

45.1.2 Competência federal delegada

A delegação da competência da Justiça Federal para a Justiça dos Estados para processar e julgar ações previdenciárias é prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, que assim estabelece: “Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas e julgadas na justiça estadual, quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal” (NR conferida pela EC n. 103/2019).

A previsão da possibilidade de utilização das varas estaduais para processar ações da competência federal é anterior ao Texto Constitucional de 1988 e por ele foi recepcionada.

Nesse sentido, a Súmula n. 8 do TRF da 4ª Região define: “Subsiste no novo texto constitucional a opção do segurado para ajuizar ações contra a previdência social no foro estadual do seu domicílio ou no do juízo federal”.

Com o advento da EC n. 103/2019, delegou-se à lei ordinária o estabelecimento dos parâmetros dessa delegação. Com isso, foi aprovada a Lei n. 13.876/2019, que limita o julgamento de causas previdenciárias na justiça estadual somente aos casos em que o domicílio do segurado seja em cidade localizada a mais de 70 quilômetros de município sede de vara federal. Até então, não havia limite de quilometragem para uma causa ser julgada pela justiça estadual se não houvesse sede federal na cidade do interessado. Cabe ao respectivo tribunal regional federal indicar as comarcas que se enquadram nesse critério de distância.

O Conselho da Justiça Federal aprovou a Resolução n. 602, de 11.11.2019, dispondo sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada, em conformidade com o art. 3º da Lei n. 13.876/2019, estabelecendo, entre outros pontos, que:

- para definição das comarcas dotadas de competência delegada federal, dever ser considerada a distância entre o centro urbano do Município sede comarca estadual e o centro urbano do Município sede da vara federal mais próxima, em nada interferindo o domicílio do autor;

- as ações em fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a de janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo estadual.

A delegação de competência é uma opção do segurado, respeitados os novos limites territoriais, sendo utilizada, por exemplo, em ação de revisão de benefício previdenciário, concessão de aposentadoria, auxílio-doença (não acidentário), pensão por morte etc.

A justificação judicial cujo julgamento é afeto à Justiça Federal, também admite a delegação de competência para a Justiça Estadual, consoante previsão contida no art. 15, II, da Lei n. 5.010/1966, confirmada pela Súmula n. 32 do STJ: “Compete à Justiça Federal processar e julgar justificações destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do art. 15, II, da Lei n. 5.010/66”.

Em Mandado de Segurança não cabe delegação de competência, já que é privativo da Justiça Federal o processo de julgamento da ação mandamental contra ato de autoridade federal. O Mandado de Segurança deve sempre ser ajuizado no Juízo Federal que tenha jurisdição sobre a sede da autoridade impetrada. Neste sentido, a Súmula n. 216 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “Compete à Justiça Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade previdenciária, ainda que localizada em comarca do interior”.

A respeito da competência dos Juízes Federais da capital do Estado para julgamento das causas entre o INSS e segurado domiciliado em município sob jurisdição de outro Juízo Federal, o STF editou a Súmula n. 689 no sentido de que o art. 109, § 3º, da Constituição Federal, apenas faculta ao segurado o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, podendo este optar por ajuizá-la perante as varas federais da capital: “O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas varas federais da Capital do Estado-Membro”.

Por fim, cabe salientar que a delegação de competência envolve apenas o primeiro grau de jurisdição, pois, de acordo com o § 4º do art. 109 da Constituição, o

recurso cabível será sempre para o TRF da área de jurisdição do juiz monocrático. Cabe, também, aos TRFs julgar os conflitos de competência entre Juízes federais e Juízes estaduais investidos de competência delegada (art. 108, I, *e*, da CF/1988).

45.1.3 Prestações acidentárias

As ações propostas pelos segurados e dependentes contra o INSS, cuja origem seja decorrente de acidente do trabalho ou doença ocupacional, devem ser ajuizadas perante a Justiça Estadual, por tratar-se de competência residual prevista expressamente pela Constituição Federal (art. 109, I). O STJ pacificou o entendimento sobre a matéria ao editar a Súmula n. 15: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho”.

Dessa forma, as ações que objetivam a concessão ou o restabelecimento de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente ou pensão por morte decorrentes de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, devem ser ajuizadas perante a Justiça Estadual, com recursos aos Tribunais de Justiça.

Quanto às ações de concessão de pensão por morte decorrentes de acidentes do trabalho, a orientação firmada pela 1ª Seção do STJ é de que compete o julgamento à Justiça Estadual, com base no que prevê o art. 109, I, da CF/1988 e Súmula n. 15 daquela Corte (STJ, CC 121.352/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 16.4.2012).

Da mesma forma, compete à Justiça Estadual – e não à Justiça Federal – processar e julgar ação que tenha por objeto a concessão de pensão por morte decorrente de óbito de empregado ocorrido em razão de assalto sofrido durante o exercício do trabalho. Segundo o STJ, o assalto sofrido no local e horário de trabalho equipara-se ao acidente do trabalho, e o direito à pensão por morte decorrente do evento inesperado e violento deve ser apreciado pelo juízo da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, parte final, da CF, combinado com o art. 21, II, “a”, da Lei n. 8.213/1991 (STJ, CC 132.034/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 2.6.2014).

No tocante ao auxílio-acidente, vale lembrar que o mesmo pode ser motivado por acidente de qualquer (outra) natureza. O entendimento é de que apenas os litígios que discutam o benefício quando decorrente de acidente do trabalho ou doença decorrente do trabalho são de competência da Justiça Estadual. Os referentes a acidentes de outra natureza ou causa devem ser julgados pela Justiça Federal, permitida a competência delegada. Nesse sentido destacamos: “A Justiça Federal é competente para apreciar pedido de concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente não vinculado ao trabalho” (Súmula 11 da TRSP – JEF).

No que tange à competência para o julgamento das ações de revisão dos benefícios de origem acidentária, o STF tem entendido que a exceção prevista no art. 109, I, da Constituição Federal deve ser interpretada de forma extensiva, cabendo à Justiça Estadual o julgamento das ações de revisão de benefício de natureza acidentária (v.g., RE 205.886-6/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves, *DJ* de 17.4.1998).

Quando a discussão envolver a acumulação de benefícios acidentários e previdenciários comuns, por exemplo, auxílio-acidente com aposentadoria, a competência é da Justiça Federal, consoante orientação firmada pelo STF no julgamento do RE 461005/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* de 8.5.2008.

Cabe ainda destacar o julgamento de repercussão geral pelo STF em relação às ações envolvendo o restabelecimento de benefício por acidente de trabalho, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 414: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho”. (RE 638483 RG/PB. Plenário. Rel. Min. Cezar Peluso. *DJe* 31.8.2011).

45.1.4 Causas referentes ao benefício assistencial

O benefício assistencial, no valor de um salário mínimo, pago aos idosos e deficientes carentes, previsto no art. 203 da CF e regulado pelo art. 20 da Lei n.

8.742/1993, não pode ser confundido com os benefícios de origem previdenciária da Lei n. 8.213/1991, embora ambos sejam concedidos pelo INSS.

A legitimidade passiva para as causas que envolvem o benefício assistencial provocou alguma controvérsia jurisprudencial. O TRF da 4ª Região editou a Súmula n. 61 do seguinte teor: “A União e o INSS são litisconsortes passivos necessários nas ações em que seja postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/1993, não sendo caso de delegação de jurisdição federal”. No entanto, esta súmula foi cancelada em maio de 2004.

Analizando-se a questão sob o aspecto normativo, a partir do disposto no art. 12 da Lei n. 8.742/1993, pretensamente cabe à União a manutenção do benefício da prestação continuada, senão vejamos: “Art. 12. Compete à União: I – responder pela concessão e manutenção dos benefícios de prestação continuada definidos no artigo 203 da Constituição Federal; (...)”.

No entanto, o parágrafo único do art. 29 da LOAS, expressamente determina que os recursos de responsabilidade da União destinados ao pagamento da prestação em discussão serão repassados à Previdência Social, por meio do INSS, ente responsável pela concessão e manutenção do benefício assistencial. É oportuno ressaltar que o Decreto n. 1.744, de 8.12.1995, ao regulamentar o benefício de prestação continuada, de que trata a Lei n. 8.742/1993, estabeleceu que deverá ser requerido junto aos Postos de Benefícios do INSS, ao órgão autorizado ou à entidade conveniada.

Dessa forma, infere-se que a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas judiciais que versem acerca da concessão e manutenção do benefício previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/1993. Neste sentido, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: REsp n. 308.711/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, *DJ* de 10.3.2003, p. 323; EREsp 204.974/SP, 3ª Seção, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, *DJU* de 29.5.2000.

Sobre a matéria, a Turma Regional de Uniformização dos JEFs da 4ª Região editou a Súmula n. 4 do seguinte teor: “A União é parte ilegítima para figurar no polo passivo nas ações em que seja postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/93”.

Assim, entendemos que a União não deve participar do polo passivo das ações

que versem sobre o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei n. 8.742/1993.

45.1.5 Ações envolvendo benefícios de entidades fechadas de previdência complementar

Importante dúvida surgiu no tocante à competência para o julgamento de ações movidas por participante de plano de previdência complementar contra entidade fechada de previdência complementar.

A Justiça do Trabalho costumava se considerar competente para tais litígios, por entender que a demanda é decorrente da relação de emprego – quando o participante celebrou contrato de previdência privada em razão da sua condição de empregado de uma empresa patrocinadora. Todavia, o STF reconheceu que a competência nesses casos é da Justiça Estadual, com modulação dos efeitos do julgado para resguardar os casos já julgados pela Justiça do Trabalho e que estavam pendentes de execução, conforme Repercussão Geral que segue:

Tema 190: “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.” (RE 586.453-SE, Tribunal Pleno, Rel. p o Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 6.6.2013).

No entanto, esse entendimento não se aplica quando a complementação da aposentadoria fica a cargo de ex-empregador. De acordo com decisão da 2ª Turma do STF, nesses casos compete à Justiça do Trabalho o julgamento da ação (Emb. Decl. no Ag. Reg. no RE 716.896, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20.08.2013).

Em síntese, compete à Justiça dos Estados e do Distrito Federal o julgamento das ações de complementação a cargo de entidades privadas de previdência complementar, e à Justiça do Trabalho as ações para cobrança da complementação a cargo do ex-empregador.

Sobre o tema relacionado ao interesse de agir quando se trata de benefício do

RGPS sujeito à complementação por entidade de previdência privada, decidiu o TRF da 4ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. BENEFÍCIO SUJEITO À COMPLEMENTAÇÃO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA.

1. Presente o interesse do segurado em revisar seu benefício, ainda que complementado por entidade de previdência privada, pois a relação jurídica entre o segurado e o INSS é diferente daquela entre o segurado e a entidade responsável pela complementação, não sendo possível cruzar obrigações entre relações jurídicas distintas.

2. A relação mantida pelo segurado com a entidade de previdência privada não altera as obrigações do INSS para com o beneficiário, o qual possui direito também aos atrasados existentes. Precedentes desta Corte.”

(AC 5004692-35.2016.404.7117, 5ª Turma, Des. Federal Roger Raupp Rios, juntado aos autos em 14.6.2017).

Ainda quanto ao tema, o STJ julgou repetitivo para definir se o participante de plano de benefícios de previdência privada patrocinado por entidade da administração pública pode se tornar elegível a um benefício de prestação programada e continuada, sem que tenha havido a cessação do vínculo com o patrocinador. A tese fixada foi a seguinte:

Tema 944: “Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar nº 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares”. (REsp 1.433.544/SE, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, *DJe* 1.12.2016)

45.1.6 Dano moral previdenciário

O direito à indenização por dano material, moral ou à imagem encontra-se no rol dos direitos e garantias fundamentais do cidadão (CF, art. 5º, incisos V e X). Ainda, de acordo com o art. 37, § 6º, da Carta Maior, existe responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos causados pelos seus agentes. Nesse sentido, decisão do STF:

“A omissão do Poder Público, quando lesiva aos direitos de qualquer pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os pressupostos primários que lhe determinam a obrigação de indenizar os prejuízos que os seus agentes, nessa condição, hajam causado a terceiros” (ARE 655.277 ED, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª T, *DJE* de 12.6.2012).

No âmbito do Código Civil, dentre os vários dispositivos que tratam do tema destacamos o art. 186, que dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Em síntese, a responsabilidade civil pressupõe: a prática de ato ou omissão voluntária de caráter imputável; a existência de dano; e a presença de nexo causal entre o ato e o resultado (prejuízo) alegado.

Logo, se comprovado o nexo de causalidade entre a conduta de um e o dano causado a outro, cabível o dever de indenizar. Nesse sentido, o STJ fixou que: “Constatado o nexo de causalidade entre o ato da Autarquia e o resultado lesivo suportado pelo segurado, é devida a reparação dos danos morais” (STJ, AgRg no AREsp 193.163/SE, *DJe* 8.5.2014). E, ainda, editou a Súmula n. 37 sedimentando que: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”.

Destacamos que a jurisprudência dominante é contrária à condenação em danos morais sem provas dos prejuízos sofridos pelo ato administrativo desarrazoado, sob o fundamento de que “O simples indeferimento de benefício previdenciário, ainda que equivocado, não é o bastante para dar ensejo a uma indenização por dano moral” (v.g., TRF4, AC 5013774-97.2014.404.7202, j. 24.7.2017).

Segundo uniformização de jurisprudência da TNU, “a condenação em danos morais em virtude do cancelamento de benefício previdenciário demanda a fundamentação no contexto fático-probatório, não havendo presunção de dano pelas simples cessação, devendo eventual procedência ou improcedência ser justificada com base nas provas dos autos” (PEDILEF 5000304-31.2012.4.04.7214, 22.6.2017).

Entretanto, há situações em que o dano moral pode ser considerado presumido ou *in re ipsa*, dispensando-se a vítima do ônus da prova da ofensa moral. São exemplos: a) Cessação indevida de auxílio-doença por erro na identificação do óbito de homônimo do beneficiário (STJ, AgRg no AREsp 486.376, de 14.8.2014); e b) Empréstimo consignado fraudulento gerando descontos indevidos no valor do benefício (TRF 4, AC 5022198-51.2011.404.7100, 4ª Turma, em 24.4.2017).

Com relação à prescrição, há que se observar a orientação fixada pelo STJ no sentido de que: “O prazo prescricional das ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública é quinquenal (Decreto n. 20.910/1932), tendo como termo *a quo* a data do ato ou fato do qual originou a lesão ao patrimônio material ou imaterial” (Tema 553, REsp 1.251.993/PR, 1ª Seção, j. 12.12.2012). E quanto à correção monetária a tese de que incide desde a data do arbitramento (STJ, Súmula n. 362).

Vejamos agora algumas situações envolvendo a competência para o pedido de condenação do INSS ao pagamento de dano moral:

a) Competência da Juízo Comum Estadual

Segundo orientação do STJ, cabe à Justiça Estadual examinar tão somente as demandas relativas aos benefícios decorrentes de acidente do trabalho, sem prejuízo do ajuizamento de nova demanda pelo segurado, visando ao ressarcimento dos danos morais perante a Justiça Federal. A respeito, Conflito de Competência 115449, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, *DJe* 18.3.2011. E ainda:

Tratando-se de ação de reparação por dano moral que tem como fundamento ato administrativo, supostamente indevido, praticado pelo INSS, é competente para o seu processamento e julgamento a Justiça Federal Comum, por não se tratar na hipótese de demanda relativa a benefício previdenciário ou dano material ou moral decorrente de acidente de trabalho (STJ, Conflito de Competência 54.773, 1ª Seção, *DJe* 6.3.2006).

Cabe esclarecer, outrossim, que, quando o pedido de condenação por danos morais e patrimoniais for decorrente de acidente do trabalho e a ação for movida contra o empregador, pelo empregado ou por seus familiares (dano em ricochete), a competência é da Justiça do Trabalho, por força da EC n. 45/2004 e da Súmula Vinculante n. 22.

b) Competência do Juízo Comum Federal ou dos Juizados Especiais Federais

Sendo competente a Justiça Federal para as ações que buscam a condenação do INSS em danos morais, o processamento poderá ocorrer em Vara Comum ou de Juizado Especial Federal. Essa definição está ligada ao valor da causa.

Importante destacar que o art. 292, V, do CPC/2015 estabelece que o valor da causa constará da petição inicial e será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”. A respeito dessa estimativa, o TRF da 4ª Região fixou orientação no sentido de que a condenação por dano moral deve ter como limite o total das parcelas vencidas, acrescidas de doze vincendas, relativas ao benefício pretendido (CC 5030321-22.2016.4.04.0000, 3ª Seção, Rel. Des. Fed. Vânia Hack de Almeida, j. 6.4.2017).

Com isso, nos casos de acumulação de pedido de concessão, revisão ou restabelecimento de benefício com danos morais, o TRF4 não admite que “a postulação de indenização por danos morais seja desproporcional ao proveito econômico a ser obtido com o resultado da pretensão principal, ou seja, o valor da compensação deve ter como limite o equivalente ao total das parcelas vencidas mais doze vincendas do benefício previdenciário pretendido, ao menos para o fim provisório de adequar o valor da causa, com vistas à fixação da competência para o julgamento do feito”.

c) Competência delegada

A pretensão do segurado de obter a condenação do INSS em danos morais poderá ser proposta em sede de competência delegada. Segundo o STJ, o pedido de indenização por danos morais é decorrente do pedido principal (concessão, revisão ou restabelecimento de benefício), e a ele está diretamente relacionado. Assim, consoante regra do art. 109, § 3º, da CF, o Juízo Comum Estadual tem sua competência estabelecida por expressa delegação constitucional. Nesse sentido: STJ,

CC 111447/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Conv. Celso Limongi, *DJe* 2.8.2010.

– Precedentes com condenação em danos morais: valores fixados

Avaliada a questão da competência, vejamos alguns precedentes em que houve a condenação do INSS em danos morais e os respectivos valores, em relação aos quais defendemos que o julgador deve observar o critério pedagógico da condenação, com o objetivo de que o INSS aprimore seu atendimento, de modo a eliminar o tratamento muitas vezes desumano a que são submetidos os segurados e dependentes da Previdência Social:

- I – Indeferimento indevido de salário-maternidade: R\$ 10.000,00 (3ª TR/SC, RC 5000068-03.2017.4.04.7215/SC, Relator João Batista Lazzari, j. 24.8.2017);
- II – Fraude em empréstimo consignado: R\$ 10.000,00 (TRF/4, APELREEX 5005533-73.2015.4.04.7114/RS, 4ª Turma, Rel. JF Loraci Flores de Lima, j. 16.8.2017);
- III – Demora na designação de nova perícia de auxílio-doença suspenso por alta programada: R\$ 3.000,00 (TNU PEDILEF 2010.72.52.001944-1/SC, j. 6.8.2014);
- IV – Atraso na realização de perícia médica para a concessão de auxílio-doença, que culminou em dificuldades financeiras: R\$ 10.000,00 (3ª TR/SC, Recurso Cível 5020690-85.2016.4.04.7200/SC, unânime, Rel. Juiz Federal Gilson Jacobsen, j. 24.8.2017);
- V – Suspensão indevida de auxílio-doença: R\$ 5.000,00 (TRF/4, AC 5046566-94.2015.4.04.7000/PR, j. 22.8.2017);
- VI – Pedreiro portador de cardiopatia grave que faleceu após ter o pedido de auxílio-doença negado: 300 salários mínimos em favor da mãe, dependente do segurado (TRF/3, APELREEX 0000420-98.2014.4.03.6109/SP, de 24.5.2017);
- VII – Desconto indevido em benefício previdenciário: R\$ 15.000,00 (STJ, AgInt no AREsp 1.028.529/MS, 4ª Turma, *DJe* 18.10.2017).

Para a obtenção da condenação do INSS em danos morais, as ações judiciais contemplam, via de regra: 1) pedido de concessão/restabelecimento de benefício cumulado com pedido de Dano Moral; 2) pedido de Dano Moral (unicamente) decorrente de erro grosseiro ou ilegalidade de benefício já concedido ou

restabelecido por decisão judicial; 3) pedido de Dano Material e Moral decorrente de débito indevido de empréstimo consignado fraudulento.

45.2 PRÉVIO INGRESSO NA VIA ADMINISTRATIVA

A exigência da comprovação do prévio ingresso na via administrativa como condição para propositura de ação de natureza previdenciária, embora seja assunto há muito debatido em nossos Tribunais, é tema frequente e atual nas lides forenses.

A necessidade de prévia manifestação do Poder Público como condição para invocar a prestação jurisdicional pode, aparentemente, significar lesão ao direito de ação garantido pela Constituição, no art. 5º, inciso XXXV. Observamos, no entanto, que esse dispositivo estabelece que somente os casos de lesão ou ameaça de lesão a direito serão apreciados pelo Poder Judiciário.

Não se trata de forma de submissão do direito de ação à prévia manifestação da Administração a respeito do pedido, mas de comprovação do legítimo interesse para o exercício desse direito, o qual é exigido pelo art. 17 do CPC/2015 (art. 3º do CPC/1973). Sem a demonstração da existência de um conflito de interesses, não há como ser invocada a prestação jurisdicional.

Segundo *Humberto Theodoro Júnior*: “Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade. (...) Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação”.²

Os segurados têm interesse de agir e, portanto, há necessidade e utilidade do processo, quando sua pretensão encontra óbice na via administrativa, em face do indeferimento do pedido apresentado, ou, pela omissão no atendimento do pleito pela Autarquia Previdenciária.

Ainda que o esaurimento da via administrativa não seja condição para a propositura da ação de natureza previdenciária, consoante jurisprudência consolidada na Súmula n. 213 do extinto Tribunal Federal de Recursos,³ entendemos que, em se

tratando de pedidos de concessão de aposentadorias, pensão, auxílios ou contagem recíproca do tempo de serviço para fins de jubilação, a prévia manifestação da administração é necessária, pois, o Poder Judiciário, em tais casos, não deve se prestar a substituir a atividade administrativa de conferência de recolhimentos das contribuições, cálculo do tempo de serviço, avaliação da capacidade laborativa, entre outros requisitos.

Não se exige prévia provocação administrativa, quando se cuida de procedimento público e notório do INSS, que não atende às postulações dos segurados por divergência de interpretação de normas, ou quando não cumpre, por ação própria, as obrigações legais.

Sobre o tema, publicamos artigo por ocasião do 14º Congresso Brasileiro de Previdência Social, realizado pela LTr em março de 2001, com a seguinte conclusão: “Sintetizando a abordagem feita, podemos concluir que a inexistência de prévia postulação administrativa pode constituir óbice ao ingresso em Juízo, desde que não fique configurada a resistência à pretensão deduzida. A existência da lesão ou ameaça de lesão ao direito do segurado que caracteriza o interesse de agir, pode ser demonstrado pelo indeferimento do pedido da prestação previdenciária pelo INSS, ou, por se tratar de pretensão cuja negativa por parte do Ente Autárquico é pública e notória, ou, ainda, pela apresentação de contestação onde fique demonstrada a existência da lide”.⁴

A discussão da tese da dispensa do prévio requerimento ganhou repercussão geral e o Plenário do STF definiu que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois sem pedido administrativo anterior, não fica caracterizada lesão ou ameaça de direito.

Considerou-se não haver interesse de agir do segurado que não tenha inicialmente protocolado seu requerimento junto ao INSS, pois a obtenção de um benefício depende de uma postulação ativa. Nos casos em que o pedido for negado, total ou parcialmente, ou em que não houver resposta no prazo legal de 45 dias, fica caracterizada ameaça a direito.

O relator observou que prévio requerimento administrativo não significa o esgotamento de todas as instâncias administrativas. Negado o benefício, não há

impedimento ao segurado para que ingresse no Judiciário antes que eventual recurso seja examinado pela autarquia. Contudo, ressaltou não haver necessidade de formulação de pedido administrativo prévio para que o segurado ingresse judicialmente com pedidos de revisão de benefícios, a não ser nos casos em que seja necessária a apreciação de matéria de fato. Acrescentou, ainda, que a exigência de requerimento prévio também não se aplica nos casos em que a posição do INSS seja notoriamente contrária ao direito postulado (RG – Tema 350, RE 631.240, Plenário, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, *DJE* de 7.11.2014).

Nesse mesmo julgado, o STF definiu regras de transição a serem aplicadas aos processos judiciais sobrestados que envolvem pedidos de concessão de benefício ao INSS nos quais não houve requerimento administrativo prévio.

Em primeiro lugar, ficou definido que, para aquelas ações ajuizadas em juizados itinerantes, a ausência do pedido administrativo não implicará a extinção do feito. Isso se dá porque os juizados se direcionam, basicamente, para onde não há agência do INSS.

Em segundo lugar, nos casos em que o INSS já apresentou contestação de mérito no curso do processo judicial fica mantido seu trâmite. Isso porque a contestação caracteriza o interesse em agir, uma vez que há resistência ao pedido.

Em terceiro lugar, ficou definido que as demais ações judiciais deverão ficar sobrestadas. Nesses casos, o requerente do benefício deve ser intimado pelo juízo para dar entrada no pedido junto ao INSS, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo. Uma vez comprovada a postulação administrativa, a autarquia também será intimada a se manifestar, no prazo de 90 dias.

Sendo acolhido administrativamente o pedido, ou nos casos em que ele não puder ser analisado por motivo atribuível ao próprio requerente, a ação é extinta. Do contrário, fica caracterizado o interesse em agir, devendo ter seguimento o pedido judicial da parte. E a data do início da aquisição do benefício é computada do início do processo judicial.

Merece destaque, ainda, a orientação da TNU no sentido de que o prévio requerimento administrativo de prorrogação de auxílio-doença é desnecessário para ajuizamento de ação judicial quando se tratar de alta programada (PEDILEF

50006414-91.2012.4.04.7005, Relator Juiz Federal Douglas Gonzales, Sessão de 19.8.2015).

45.3 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA JUSTIÇA FEDERAL

A criação dos Juizados Especiais Cíveis no âmbito da Justiça Federal encontra amparo na Emenda Constitucional n. 22, de 1999, e sua instituição se deu com a Lei n. 10.259, de 12.7.2001, aplicando-se, de forma complementar (no que não for conflitante) as normas contidas na Lei nº 9.099, de 26.9.1995, que dispõe sobre o funcionamento dos Juizados Especiais Estaduais. E, também, de forma supletiva e subsidiária, as disposições do Código de Processo Civil, desde que não sejam incompatíveis com as regras e princípios dos juizados especiais.⁵

O processo nos Juizados Especiais está sujeito aos princípios processuais previstos na Constituição, entre os quais:

- princípio do devido processo legal: art. 5º, LIV – “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”;
- princípios do contraditório e da ampla defesa: art. 5º, LV – “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;
- inadmissibilidade de provas ilícitas: art. 5º, LVI – “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”;
- princípio do juiz natural: art. 5º, LIII – “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”; e art. 5º XXXVII – “não haverá juízo ou tribunal de exceção”;
- princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional: art. 5º, XXXV – “a não excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;
- princípio da razoável duração do processo: art. 5º, LXXVIII – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (incluído

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Por força da lei instituidora dos Juizados Especiais Estaduais foram eleitos como princípios especiais norteadores desse sistema processual a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação (art. 2º da Lei n. 9.099/1995).

Cabe acentuar que são aplicáveis também os princípios informadores do sistema recursal brasileiro, desde que estejam em sintonia com o espírito dos Juizados Especiais, tais como: – o princípio da proibição da *reformatio in pejus*; – o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias; – o princípio da taxatividade dos recursos; – os princípios da singularidade e da correlação do recurso; – o princípio da fungibilidade dos recursos.

Merecem destaques no âmbito dos Juizados Especiais Federais:

- a igualdade de prazos para a prática de qualquer ato processual, entre o particular e o ente público demandado;
- a abolição do reexame necessário;
- a redução dos recursos, pois somente se admitirá recurso de sentença definitiva e das decisões que (in)deferirem medidas cautelares ou tutela provisória, no curso do processo;
- o pagamento imediato (60 dias) das condenações até 60 salários mínimos (se precatórios);
- a desnecessidade de que as partes estejam representadas por advogado para a propositura da ação⁶; e
- a autorização legal aos representantes judiciais dos entes públicos para conciliar, transigir ou desistir.

Os Juizados Especiais Federais foram instituídos a partir de valores novos, voltados à modernização da prestação jurisdicional no Brasil, primando pela celeridade e eficiência nas soluções dos conflitos. Para o saudoso processualista e

Ministro do STF Teori Albino Zavascki, *“esta criação dos juizados é a grande reforma, oferece alternativa moderna e desburocratizada, permite que o juiz incorpore processos eletrônicos, não precisa de reuniões físicas, dá muito mais agilidade. Há eliminação de recursos em cascata, celeridade no julgamento, execução imediata e possibilidade de a pessoa ter acesso direto ao juiz e de haver conciliação entre as partes”*.⁷

A facilidade de acesso aos juizados gerou um enorme acréscimo de ações. No entanto, em muitos locais, a estrutura dos JEFs é insuficiente para atender essa demanda na forma esperada pelos jurisdicionados. Destaca a Desembargadora Selene Maria de Almeida: *“O acesso à Justiça, e não o mero acesso ao Poder Judiciário, implica garantia ao justo processo, sem entrave. Significa a garantia de acesso a uma máquina apta a dar solução ao conflito com presteza e segurança. No momento em que se avolumam os casos que devem ser resolvidos pelos Juizados, sem estrutura adequada, cria-se dificuldade de acesso à Justiça para os carentes”*.⁸

Para implantar e estruturar a primeira instância dos JEFs os TRFs transformaram Varas Comuns em Varas de Juizados, o que não foi suficiente. Posteriormente houve aprovação de novas leis para ampliar a estrutura de primeiro da Justiça Federal com intuito de concluir o processo de implantação dos Juizados Especiais.

Depois de mais de 10 anos de funcionamento dos JEFs, finalmente foi publicada a Lei n. 12.665, de 13.06.2012, dispondo sobre a criação de estrutura permanente para as Turmas Recursais dos JEFs. Essa norma criou na Justiça Federal de primeiro grau 75 (setenta e cinco) Turmas Recursais formadas, cada uma, por 3 (três) juízes federais titulares e por 1 (um) juiz suplente.

Para elucidar o tratamento processual das ações que tramitam nos JEFs, recomendamos a leitura da Resolução CJF n. 345/2015, que trata do Regimento Interno da TNU, da Resolução CJF n. 347/2015, que dispõe sobre a compatibilização dos regimentos internos das Turmas Recursais e das Turmas Regionais de Uniformização e das Questões de Ordem da TNU, todos disponíveis em www.jf.jus.br.

De leitura obrigatória são também os enunciados do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF, disponíveis em www.ajufe.org.br.

45.3.1 Competência dos JEFs

Compete ao Juizado Especial Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar suas sentenças. São excluídas dessa competência as causas referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal, as ações de mandados de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, as causas relativas aos imóveis da União e das autarquias e fundações públicas federais, entre outras, previstas no § 1º do art. 3º da Lei n. 10.259/2001.

Nas Subseções Judiciárias onde estiver instalado o JEF, sua competência é absoluta, sendo definida pelo valor da causa (art. 3º da Lei n. 10.259/2001).

A respeito da competência dos JEFs, destacamos os seguintes enunciados do FONAJEF:

Enunciado FONAJEF 9

Além das exceções constantes do § 1º do artigo 3º da Lei n. 10.259, não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, salvo quando possível a adequação ao rito da Lei n. 10.259/2001.

Enunciado FONAJEF 22

A exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos somente se aplica quanto a ações coletivas.

Em princípio, a complexidade da causa ou da perícia não afasta a competência dos JEFs, já que o critério escolhido pelo legislador foi o do valor da causa, o qual tem natureza absoluta. Essa é a posição adotada pelo STJ:

a) os juizados especiais federais têm competência absoluta, onde estiverem

instalados, para toda ação cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos;
b) caso o autor da ação pretenda ver sua demanda julgada por um juizado especial, poderá renunciar ao valor que exceda o limite legal estabelecido no art. 3º, caput, da Lei n. 10.259/01;
c) havendo a renúncia, a qual deve ser expressa, atraída a competência do juizado especial para o feito.
(STJ, 3ª Seção, CC 86.398/RJ, DJ 22.2.2008).

45.3.2 Valor da causa

Os critérios para definição do valor da causa geram controvérsias no âmbito dos JEFs, em face da interpretação dada ao art. 3º, § 2º, da Lei n. 10.259/2001, que dispõe:

Art. 3º Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

(...) § 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de doze parcelas não poderá exceder o valor referido no art. 3º, *caput*.

O STJ deliberou, ao julgar o Conflito de Competência n. 46.732/ MS, que para estabelecimento do valor da causa devem ser somadas as parcelas vencidas com doze vincendas pelo exame conjugado da Lei n. 10.259/2001 com o art. 260 do CPC/1973 (Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, *DJU* 14.3.2005).

Também decidiu o STJ que o valor da causa para fins de fixação da competência nos JEFs, na hipótese de existência de litisconsórcio ativo, deve ser calculado dividindo-se o montante pelo número de autores. Dessa forma, se as parcelas percebidas e as supostamente devidas a cada um dos litisconsortes for inferior a 60 salários mínimos, prevalece a competência absoluta do JEF Cível para o julgamento da lide (REsp 1.257.935/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon. *DJe* de 29.10.2012).

No caso de cumulação objetiva de pedidos que ostentem causas de pedir diversas deve ser considerada a repercussão econômica de cada pretensão individualmente, sendo irrelevante o valor hipotético total da condenação.

Por sua vez, o FONAJEF aprovou os seguintes enunciados sobre o valor da causa:

Enunciado FONAJEF 15

Na aferição do valor da causa, deve-se levar em conta o valor do salário mínimo em vigor na data da propositura de ação.

Enunciado FONAJEF 18

No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de fixação de competência deve ser calculado por autor.

Enunciado FONAJEF 20

Não se admite, para firmar competência dos juizados especiais federais, o fracionamento de parcelas vencidas, ou de vencidas e vincendas, decorrentes da mesma relação jurídica material.

Enunciado FONAJEF 48

Havendo prestação vencida, o conceito de valor da causa para fins de competência do JEF é estabelecido pelo art. 260 do CPC.

Enunciado FONAJEF 49

O controle do valor da causa, para fins de competência do JEF, pode ser feito pelo juiz a qualquer tempo.

Na ação declaratória que objetiva o reconhecimento de tempo de serviço/contribuição para concessão de benefício futuro, o critério que entendemos apropriado para delimitação da competência dos JEFs é a fixação do valor da causa a partir de 12 (doze) salários de contribuição atuais do segurado.

45.3.3Renúncia

Nos termos da Súmula n. 17 da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs e do Enunciado FONAJEF n. 16, não há renúncia tácita nos Juizados Especiais Federais para fins de fixação competência.

Dessa forma, a renúncia quando do interesse da parte autora para postular nos JEFs deve ser expressa e não há limite quanto ao montante passível dessa renúncia. Por exemplo, caso o segurado tenha um suposto crédito de R\$ 100.000,00, poderá abrir mão de todo o excedente.

O momento processual mais adequado para a renúncia do valor excedente a sessenta salários mínimos é o do ajuizamento da ação. Entretanto, via de regra, a determinação exata do valor da causa depende da elaboração de complexos cálculos de atualização monetária, notadamente em feitos de natureza previdenciária, razão pela qual é razoável que se oportunize ao autor a opção pela renúncia do valor excedente por ocasião da audiência de conciliação, instrução e julgamento, quando aqueles cálculos já terão sido feitos, ou mesmo, em momento posterior.

Havendo renúncia, o valor das parcelas vencidas e atualizadas na data do ajuizamento deve ser limitado em 60 salários mínimos. Ao limite podem ser acrescidos novas prestações vincendas, a atualização monetária e eventuais juros de mora. Nada impede, então, condenação em montante superior a 60 salários mínimos, a despeito da renúncia manifestada. Neste sentido, a decisão da 3ª Seção do STJ:

“O valor da causa a ser considerado é o do momento da propositura da ação, o que afasta a argumentação do suscitante ao afirmar que, ‘caso fosse a ação julgada procedente in totum, a execução certamente ultrapassaria o valor atribuído à presente demanda e o valor de alçada dos juizados especiais federais’ (CC n. 86.398/RJ. DJ 22.2.2008)”.

Ainda, segundo a TNU:

PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR A TESE DE QUE A RENÚNCIA APRESENTADA PARA DEFINIÇÃO DE

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, RESSALVADA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA PARTE AUTORA, SOMENTE ABRANGE AS PARCELAS VENCIDAS SOMADAS A DOZE PARCELAS VINCENDAS NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (PEDILEF 0007984-43.2005.4.03.6304, Rel. Juiz Federal Fábio Oliveira, julgamento em 14.4.2016).

Nos casos em que os cálculos judiciais são feitos somente quando do cumprimento da sentença e sendo apurado o valor das parcelas atrasadas anteriores ao ajuizamento (valor da causa) em montante superior ao da alçada dos Juizados Especiais (sessenta salários mínimos), não cabe impor à parte que renuncie ao excedente. Nesse sentido, TNU, PU 200733007130723, Relator Juiz Federal Alcides Saldanha Lima, *DOU* 25.11.2011; PEDILEF 2009.51.51.066908-7, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, julgado em 8.10.2014.

A definição do valor e as hipóteses de renúncia foram também enfrentadas pelo TRF da 4ª Região, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sendo fixadas as seguintes teses:

a) No âmbito dos Juizados Especiais Federais há duas possibilidades de renúncia:

(i) uma inicial, considerando a repercussão econômica da demanda que se inaugura, para efeito de definição da competência;

(ii) outra, na fase de cumprimento da decisão condenatória, para que o credor, se assim desejar, receba seu crédito mediante requisição de pequeno valor.

b) Havendo discussão sobre relação de trato sucessivo no âmbito dos Juizados Especiais Federais, devem ser observadas as seguintes diretrizes para a apuração de valor da causa, e, logo, para a definição da competência, inclusive mediante renúncia:

(i) quando a causa versar apenas sobre prestações vincendas e a obrigação for por tempo indeterminado ou superior a um ano, considera-se para a apuração de seu valor o montante representado por uma anuidade;

(ii) quando a causa versar sobre prestações vencidas e vincendas, e a obrigação for

por tempo indeterminado ou superior a um ano, considera-se para a apuração do seu valor o montante representado pela soma das parcelas vencidas com uma anuidade das parcelas vincendas;

(iii) obtido o valor da causa nos termos antes especificados, a renúncia para efeito de opção pelo rito previsto na Lei 10.259/2001 incide sobre o montante total apurado, consideradas, assim, parcelas vencidas e vincendas.

c) Quando da liquidação da condenação, *havendo prestações vencidas e vincendas, e tendo o autor renunciado ao excedente a sessenta salários mínimos para litigar nos Juizados Especiais Federais, o montante representado pelo que foi objeto do ato inicial de renúncia (desde o termo inicial das parcelas vencidas até o termo final da anuidade então vincenda) deverá ser apurado considerando-se sessenta salários mínimos vigentes à data do ajuizamento, admitida a partir deste marco, no que toca a este montante, apenas a incidência de juros e atualização monetária.*

A acumulação de novas parcelas a este montante inicialmente definido somente se dará em relação às prestações que se vencerem a partir de um ano a contar da data do ajuizamento, incidindo juros e atualização monetária a partir dos respectivos vencimentos.

A sistemática a ser observada para o pagamento (§ 3º do artigo 17 da Lei 10.259), de todo modo, considerará o valor total do crédito (soma do montante apurado com base na renúncia inicial com o montante apurado com base nas parcelas acumuladas a partir de doze meses contados do ajuizamento).

(TRF/4, Corte Especial, IRDR – Tema 2 – Proc. 50332079120164040000, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE 4.5.2017).

Em relação ao IRDR 2 do TRF/4, pende de julgamento no STJ o Repetitivo Tema n. 1030, cuja questão controvertida é a seguinte: “Possibilidade, ou não, à luz do art. 3º da Lei n. 10.259/2001, de a parte renunciar ao valor excedente a sessenta salários mínimos, aí incluídas prestações vincendas, para poder demandar no âmbito dos juizados especiais federais.” E, há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão

delimitada e tramitem no território nacional (acórdão publicado no *DJe* de 21.10.2019).

45.3.4 Legitimidade

Nos JEFs podem ser partes autoras, as pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte; e rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais (art. 6º da Lei n. 10.259/2001).

No que tange a esse aspecto da Lei dos JEFs, o FONAJEF editou os seguintes enunciados:

Enunciado FONAJEF 12

No Juizado Especial Federal, não é cabível o pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal.

Enunciado FONAJEF 14

Nos Juizados Especiais Federais, não é cabível a intervenção de terceiros ou a assistência.

Enunciado FONAJEF 21

As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário.

Enunciado FONAJEF 82

O espólio pode ser parte autora nos juizados especiais cíveis federais.

A representação por advogado é facultativa para a propositura de ações nos JEFs. O art. 10 da Lei n. 10.259/2001 faculta as partes designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não. O STF reconheceu a constitucionalidade dessa norma na ADIN n. 3.168/DF.

A respeito do tema, foi editado pelo FONAJEF o seguinte enunciado: 83 – *O art. 10, caput, da Lei n. 10.259/2001 não autoriza a representação das partes por não advogados de forma habitual e com fins econômicos.*

No entanto, na esfera recursal é indispensável a presença de advogado para representar as partes.

45.3.5 Sentença líquida

No âmbito dos Juizados Especiais a regra é de que a sentença seja líquida⁹, pois após o trânsito em julgado deve-se apenas atualizar os valores da condenação e incluir parcelas vencidas com a finalidade de ser expedida desde logo a RPV ou o Precatório, sem nova oportunidade para discussões sobre os parâmetros de apuração da condenação.

O fato de a sentença adotar cálculos realizados pelo contador judicial sem que oportunizada a manifestação prévia das partes não implica nulidade. Isso decorre da necessidade de a sentença ser líquida e, ademais, a parte pode se insurgir contra o cálculo no recurso.

O FONAJEF editou orientação quanto ao que se entende por sentença líquida, nos termos do Enunciado n. 32: “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº. 9.099/95”. Também, firmou posição quanto o descabimento de embargos de execução: “13 – Não são admissíveis embargos de execução nos Juizados Especiais Federais, devendo as impugnações do devedor ser examinadas independentemente de qualquer incidente.”

45.3.6 Recursos

Embora a questão da estruturação dos JEFs tenha obtido alguns avanços com as instalações de novas varas e com a transformação de varas comuns em juizados, outro grave problema surgiu: o sistema de revisão das decisões nos Juizados Especiais. Entre os entraves, está a existência de procedimentos que tornam o mecanismo de revisão excessivamente formal e burocratizado, retirando grande parte das vantagens inicialmente previstas para esse microssistema.

Um dos pontos críticos está na incompletude na regulação do tema pela Lei n. 10.259/2001 e também pela Lei n. 9.099/1995, que tem aplicação subsidiária. Aponta Celso Jorge Fernandes Belmiro que:

Especificamente em relação aos juizados especiais, a maior dificuldade parece ter sido a ausência de percepção, por parte do legislador, de que não se cuidava somente da criação de um novo procedimento, mas sim de toda uma nova modalidade de prestação jurisprudencial, relevando-se a prática muito mais fecunda e inovadora do que a tímida previsão legislativa previra. Um novo 'microsistema' era assim forjado, com princípios próprios e estrutura bastante diferenciada do que até então se encontrava em termos de jurisdição civil, não tendo sido, os 59 (cinquenta e nove) artigos da parte cível da Lei n. 9.099/95, capazes de regulamentá-lo em sua inteireza, especialmente em relação ao tema dos recursos e dos meios de impugnação das decisões ali previstas.¹⁰

Importante referir a previsão contida no art. 14, § 10, da Lei n. 10.259/2001: “Os Tribunais Regionais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de suas competências, expedirão normas regulamentando a composição dos órgãos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do pedido de uniformização e do recurso extraordinário”.

Por conta dessa delegação, os regimentos internos das Turmas Recursais e de Uniformização editados pelos Tribunais respectivos inseriram regras que vão desde a definição dos prazos recursos até a criação de novos recursos e a imposição de requisitos de admissibilidade recursal.

Esses Regimentos Internos são modificados com frequência dificultando a sedimentação das regras e burocratizando o acesso as esferas de uniformização de jurisprudência. Afora, isso, o rigor no exame da admissibilidade recursal tem se estabelecido como fator impeditivo na análise do direito material a ser uniformizado.

Não se pode olvidar que as partes enfrentam dificuldades na comprovação da divergência jurisprudencial para interposição de recursos nos juizados especiais federais devido à quase inexistente indexação e divulgação das decisões proferidas pelas turmas recursais. Cabe destacar que no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2º, da Lei n. 9.099/1995). A dispensa envolve apenas o primeiro grau de jurisdição.

O preparo é exigido apenas no recurso contra a sentença, devendo ser feito,

independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995). Em relação ao Recurso Extraordinário há também a exigência do pagamento de despesas processuais para sua interposição.

Como antes mencionado, nos JEFs não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9º da Lei n. 10.259/2001).

Em relação à tutela provisória, é cabível em sede recursal. Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade e aos relatores dos recursos incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutelas de urgência e de evidência, assim como o cumprimento imediato da obrigação de fazer.

Na sequência apresentamos os principais recursos nos âmbito dos JEFs e suas características:

45.3.6.1 Recurso contra decisão que aprecia pedidos de liminares e de tutela provisória

a) hipóteses de cabimento:

- cabe de decisões interlocutórias que apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatórias dos efeitos da tutela (art. 4º da Lei n. 10.259/2001 c/c o art. 2º, I e § 1º, da Res. CJF 347/2015);
- Súmula n. 28 das TRs de SC: “Não cabe recurso contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Federais, salvo contra as que deferem ou indeferem medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela”;
- *Enunciado FONAJEF 107*: “Fora das hipóteses do art. 4º da Lei nº 10.259/2001, a impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta (art. 41 da Lei nº 9.099/1995)”;
- I Jornada de Direito Processual Civil CJF/CEJ, 2017: Enunciado n. 70 – “É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicioná-la a qualquer exigência”;
- Contra a tutela de urgência apreciada na sentença o recurso cabível é o inominado (recurso contra a sentença).

b) competência para julgamento:

- deve ser apresentado diretamente às Turmas Recursais da Seção Judiciária em que localizado o JEF.

c) prazo de interposição:

- 10 dias úteis para interposição e também para contrarrazões (art. 2º, § 1º, da Res. CJF 347/2015).

45.3.6.2 Recurso contra sentença (recurso inominado)

a) hipóteses de cabimento:

- cabe da sentença proferida no Juizado Especial Federal Cível, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral (art. 5º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 2º da Res. CJF 347/2015);
- Súmula n. 6 das TRs de SC: “Cabe recurso da sentença que extingue o processo com ou sem apreciação do mérito (art. 5º da Lei nº 10.259/2001)”.
- Súmula n. 18 das TRs do RJ: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.
- Súmula n. 14 TR de SE: “Cabe recurso inominado contra sentença que extingue processo sem resolução do mérito, sempre que a decisão nela veiculada for definitiva para a parte autora e impedir uma nova propositura da mesma demanda perante o mesmo Juizado Especial Federal, a exemplo dos casos de reconhecimento de coisa julgada, litispendência, incompetência, ausência de condições da ação e outras semelhantes”.
- I Jornada de Direito Processual Civil CJF/CEJ – Enunciado n. 39: “Cassada ou modificada a tutela de urgência na sentença, a parte poderá, além de interpor recurso, pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior, na petição de recurso ou em via autônoma”.

b) competência para julgamento:

- Turmas Recursais da Seção Judiciária em que localizado o JEF.

c) prazo de interposição:

- 10 dias úteis para interposição e também para contrarrazões (art. 42 da Lei n. 9.099/1995).

d) preparo

- o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1º, da Lei n. 9.099/1995);
- é dispensado o preparo para os beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98 CPC) e pessoas jurídicas de direito público.

e) efeitos do recurso:

- a regra que vige é a de que os recursos tenham somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995).

f) admissibilidade:

- após o recebimento das contrarrazões ou depois de decorrido o prazo sem a interposição destas, os autos serão remetidos à turma recursal, independentemente de juízo de admissibilidade.

g) questões a serem decididas:

- reexame de provas, questões processuais e de direito indicadas no recurso;
- não há reexame necessário nos JEFs (art. 13 da Lei n. 10.259/2001);
- a matéria não apreciada na sentença, mas veiculada na inicial, pode ser conhecida no recurso inominado, mesmo não havendo a oposição de embargos de declaração. (*Enunciado FONAJEF 60*);
- a Turma Recursal poderá conhecer diretamente das questões não examinadas sentença que acolheu prescrição ou decadência, estando o processo em condições de imediato julgamento (*Enunciado FONAJEF 100*);
- STF: Repercussão Geral – Tema 451 – Tese Fixada: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei n.

9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida” (RE 635729, *DJe* de 24.08.2011);

- TNU: acórdãos genéricos devem ser anulados quando equivalem à negativa de prestação jurisdicional, implicam em cerceamento de defesa ou, ainda, quando frustram o conhecimento de divergência jurisprudencial (PEDILEF 05000672-02.2012.4.05.8100, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, julgado em 8.10.2014).

h) decisão monocrática do relator:

Incumbe ao relator:

- negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da TNU, do STJ, ou do STF, ou com tese firmada em julgamento de IRDR;
- dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da TNU, do STJ, ou do STF, ou com tese firmada em julgamento de IRDR;
- da decisão do relator caberá agravo regimental no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente, proferindo voto.

i) provas:

- a Turma Recursal tem poder para complementar os atos de instrução já realizados pelo juiz do Juizado Especial Federal, de forma a evitar a anulação da sentença (*Enunciado FONAJEF 101*);
- convencendo-se da necessidade de produção de prova documental complementar, a Turma Recursal produzirá ou determinará que seja produzida, sem retorno do processo para o juiz do Juizado Especial Federal (*Enunciado FONAJEF 102*);
- sempre que julgar indispensável, a Turma Recursal, sem anular a sentença, baixará o processo em diligências para fins de produção de prova testemunhal, pericial ou elaboração de cálculos (*Enunciado FONAJEF 103*).

j) sucumbência:

- o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).

k) recurso adesivo:

- não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais (Enunciado 59 do FONAJEF);
- Súmula n. 10 das TRs do DF: “O recurso adesivo, à míngua de previsão legal legislação de regência (Leis nº 9.099, de 26.09.95, e 10.259, de 12.07.2001) e sendo incompatível com o princípio da celeridade, não é admitido nos Juizados Especiais”.
- Súmula n. 19 das TRs de SE: “O recurso adesivo é compatível com o rito previsto na lei de Juizados Especiais Federais”.

45.3.6.3 Incidente regional de uniformização de jurisprudência

a) hipóteses de cabimento:

- caberá quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1º, da Lei n. 10.259/2001);
- são também admitidos incidentes fundados em divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de Uniformização, quanto à aplicação do direito material;
- não caberá incidente regional se a decisão da turma recursal estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou da TNU (Res. CJF n. 417/2016).

b) competência para julgamento:

- Turma Regional de Uniformização da Região em que localizada a Turma Recursal prolatora da decisão recorrida.

c) prazo de interposição:

- 15 dias úteis para interposição e também para contrarrazões.

- não se exige preparo.

d) prova do dissídio:

- necessidade da demonstração do dissídio e cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado como paradigma.

e) efeitos do recurso:

- via de regra o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo.

f) admissibilidade:

- compete ao Presidente ou Vice-Presidente da Turma Recursal ou a outro membro designado pelo Tribunal Regional Federal ou mediante previsão no regimento interno das turmas recursais diretamente afetadas pela medida;
- o juiz responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade devolverá o feito Turma Recursal para eventual adequação, caso o acórdão recorrido esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF;
- o feito também deverá ser devolvido à Turma de origem quando o acórdão recorrido contrariar julgamento proferido em IRDR, para aplicação da tese firmada.

g) inadmissão preliminar:

- em caso de inadmissão preliminar do incidente de uniformização, a parte pode interpor agravo nos próprios autos, no prazo de quinze dias úteis, a contar da publicação da decisão recorrida, devendo fundamentar o pleito, demonstrando o equívoco da decisão recorrida. Não havendo reconsideração, os autos serão encaminhados à TRU;
- caberá também agravo interno, no prazo de quinze dias úteis, dirigido à própria Turma Recursal de origem, se a decisão de inadmissão estiver fundada em: (i) julgamento do STF, proferida na sistemática de repercussão geral; (ii) súmula da TRU.

h) sobrestamento:

- deverão ser sobrestados os feitos sobre o mesmo tema que estiverem pendentes

de apreciação na TNU, no STJ, em incidente de uniformização ou recurso repetitivo, ou no STF, em regime de repercussão geral;

- publicada a decisão nos recursos indicados, os pedidos sobrestados serão apreciados pela Turma Recursal, que poderá exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados.

i) questões a serem decididas:

- uniformização de questões de direito material;
- não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual.

j) incidentes simultâneos à TRU e à TNU:

- havendo interposição simultânea de incidentes de uniformização dirigidos à TRU e à TNU, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à Turma Regional (art. 6º, parágrafo único, do RI da TNU).

k) pedido de uniformização simultâneo com o recurso extraordinário:

- interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional.

45.3.6.4 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei federal (PUIL)

a) hipóteses de cabimento:

- Em conformidade com o art. 14, § 2º, da Lei n. 10.259/2001 e art. 12 do Regimento Interno da TNU, o PUIL caberá em questões de direito material.
- O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e:
 - a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro Tribunal Regional Federal;
 - b) súmula ou entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça ou da Turma Nacional de Uniformização.
- Súmula n. 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que

implique reexame de matéria de fato”.

- Súmula n. 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual”.
- Súmula n. 86 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência dominante.”

b) competência para julgamento:

- Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos JEFs.

c) prazo de interposição:

- 15 dias úteis a contar da data da intimação do acórdão recorrido (art. 12, *cap* da Resolução CJF n. 586/2019);
- O recorrido será intimado pela Turma Recursal ou Regional de origem para, no mesmo prazo, apresentar contrarrazões.
- “O prazo para a interposição dos incidentes de uniformização nacional e regional é único e inicia-se com a intimação do acórdão proferido pela turma recursal, sendo incabível incidente nacional contra acórdão proferido por turma regional quando esta mantiver o acórdão de turma recursal pelos mesmos fundamentos” (QO n. 32 da TNU);
- não há exigência de preparo.

d) prova do dissídio:

- necessidade da demonstração do dissídio e juntada de cópia dos julgados divergentes;
- a cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre julgados de turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade (QO n. 03);
- não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta 1 jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão

recorrido (QO n. 10);

- quando o acórdão indicado como paradigma já foi vencido na Turma de origem por súmula, não serve para demonstração da divergência (QO n. 12);
- serve para caracterizar a divergência jurisprudencial, o acórdão apontado como paradigma que, conquanto não tenha conhecido do recurso, afirma tese jurídica contrária à adotada pelo acórdão recorrido (QO n. 26).

e) efeitos do recurso:

- em regra será recebido somente no efeito devolutivo.

f) admissibilidade:

- o Presidente da Turma Recursal (ou outro magistrado designado mediante ato TRF ou previsão no regimento interno das turmas recursais) ou o Presidente da Turma Regional decidirão preliminarmente sobre a admissibilidade do PUIL;
- De acordo com o art. 14 do Regimento Interno da TNU, decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo **exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:**

I – **não conhecer do PUIL** intempestivo, incabível, prejudicado, interposto por parte ilegítima ou carecedor de interesse recursal;

II – determinar a suspensão junto ao órgão responsável pelo exame preliminar de admissibilidade do PUIL que versar sobre tema submetido a julgamento:

a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;

b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ; ou

c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região.

III – negar seguimento a PUIL interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado:

a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos

- extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;
- b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ;
- c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região; ou
- d) em súmula do STF, do STJ ou da TNU.

IV – encaminhar os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de entendimento consolidado:

- a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;
- b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ;
- c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região; ou
- d) em súmula ou entendimento dominante do STF, do STJ ou da TNU.

V – não admitir o PUIL, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se:

- a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido;
- b) não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando se tratar de julgado proferido em recurso repetitivo pelo STJ ou recurso representativo de controvérsia pela TNU;
- c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados;
- d) a análise do pedido de uniformização demandar reexame de matéria de fato;
- e) versar sobre matéria processual;
- f) a decisão impugnada possuir mais de um fundamento suficiente e as razões do pedido de uniformização não abranger todos eles;
- g) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento

dominante do STF, STJ e da TNU.

VI – admitir o PUIL que preencha os requisitos legais e regimentais, encaminhando os autos à TNU e, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, indicar sua afetação como **representativo de controvérsia**, ficando sobrestados os demais enquanto não julgado o caso-piloto.

- o conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (QO n. 35);
- a interposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento faz-se necessária somente quando a matéria não tenha sido apreciada, a despeito de previamente suscitada (QO n. 36).

g) inadmissão preliminar:

- A decisão proferida em exame preliminar de admissibilidade deverá ser fundamentada e indicar, de maneira clara e precisa, a alínea e o inciso do art. 14 do RI em que se sustenta e o eventual precedente qualificado a que se reporta.
- Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento nos incisos I e V do art. 14 do RI, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, a ser dirigido à TNU, no qual o agravante deverá demonstrar, fundamentadamente, o equívoco da decisão recorrida.
- Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III do art. 14 do RI, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela turma que prolatou o acórdão impugnado, mediante decisão irrecorrível.
- Reconsiderada a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização, o agravo será considerado prejudicado, devendo o pedido de uniformização de interpretação de lei federal ser remetido à TNU.
- No caso de a decisão de inadmissibilidade desafiar, a um só tempo, os dois

agravos a que se referem os parágrafos §§ 3º e 4º do art. 14 do RI, será cabível apenas a interposição do agravo dirigido à TNU previsto no §2º, no qual deverão ser cumulados os pedidos de reforma da decisão.

- Julgado o precedente que justificou a suspensão prevista no inciso II do art. 1 do RI, o juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade prosseguirá na sua análise, nos termos do inciso III e seguintes desse artigo.
- Nos casos do inciso IV do art. 14 do RI, a nova decisão proferida pela Turma de origem substitui a anterior, ficando integralmente prejudicados os PUIL's anteriormente interpostos.
- Interposto novo PUIL em face da nova decisão da Turma de origem, não cabe nova remessa a essa turma para eventual juízo de retratação, devendo se prosseguir no exame de admissibilidade.
- “O agravo contra a decisão de inadmissão do Incidente de Uniformização corrobora base nas Súmulas 42 e 43, que não importam aplicação de regra de direito material, deve ser interposto nos próprios autos e dirigido à TNU e não como agravo interno à Turma de origem.” (QO n. 40)

h) processamento do PUIL junto à TNU

- De acordo com o art. 15 do RI, antes da distribuição do PUIL, o Presidente da TNU poderá:
 - I – não conhecer nas hipóteses previstas no art. 14, inciso I do RI;
 - II – determinar a suspensão do feito junto ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade na origem, nas hipóteses previstas no art. 14, inciso II do RI;
 - III – negar seguimento nas hipóteses previstas no art. 14, inciso III do RI;
 - IV – determinar a devolução dos autos à Turma de origem, para adequação, nas hipóteses do art. 14, inciso IV do RI, ou quando o acórdão recorrido divergir do entendimento dominante do STF, do STJ ou da TNU;

V – inadmitir nas hipóteses previstas no art. 14, inciso V do RI;

VI – admitir e determinar a distribuição do PUIL que preencha os requisitos legais e regimentais, e, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, indicar sua afetação como representativo de controvérsia.

- A decisão do Presidente da TNU que admite o pedido de uniformização e determina sua distribuição, bem como as demais previstas no art. 15 do RI, são irrecorríveis (art. 15, § 1º, do RI da TNU).
- A devolução dos autos às Turmas de origem poderá ser realizada por ato ordinatório da Secretaria, desde que se reporte à decisão anterior do Presidente da Turma que haja determinado idêntica solução para feito similar.

i) do pedido de uniformização como representativo de controvérsia

- Em conformidade com o art. 16 do RI, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a TNU poderá afetar dois ou mais PUIL's como recurso representativo de controvérsia.
- O juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade que indicar PI como representativo de controvérsia na origem comunicará o Presidente da TNU, indicando os dados do respectivo processo e daqueles que ficaram sobrestados, a fim de que a TNU delibere acerca da afetação da matéria.
- Não tendo sido apontado como representativo pela Turma de origem, o Presidente da TNU ou o relator do PUIL, identificando que sobre a matéria já existe entendimento dominante ou que a matéria está sendo apreciada pelo Colegiado, poderá suscitar perante o Pleno a afetação do recurso como representativo de controvérsia, hipótese em que, admitido, será determinado o sobrestamento dos processos envolvendo idêntica questão de direito.
- Após análise prévia de admissibilidade realizada pelo Presidente, o representativo de controvérsia, caso admitido, será distribuído ao relator, que deverá pautar a afetação do tema, no prazo de 60 (sessenta) dias.
- A afetação e o julgamento do representativo de controvérsia deverão ser

sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade.

- A Secretaria da TNU dará ciência às Turmas Recursais e Regionais de Uniformização e ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos PUIL's acerca da afetação de representativo de controvérsia, a fim de que sejam suspensos os demais processos envolvendo idêntica questão de direito enquanto não julgado o caso-piloto.
- O PUIL admitido como representativo da controvérsia será processado e julgado com observância do procedimento previsto no art. 16, § 6º do RI, qual seja:
 - I – será publicado edital para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia possam apresentar memoriais escritos no prazo de 10 (dez) dias;
 - II – o relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, às Turmas Recursais e Regionais a respeito da controvérsia;
 - III – antes do julgamento, o MPF terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias;
 - IV – transcorrido o prazo para o MPF e remetida cópia do relatório e voto do relator aos demais juízes, o processo será incluído em pauta, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso;
 - V – na sessão de julgamento, poderão fazer sustentação oral as quatro primeiras pessoas, órgãos ou entidades que tenham formulado requerimento nesse sentido, ficando a critério do Presidente assegurar a outros interessados o direito de também fazê-la;
 - VI – transitado em julgado o acórdão da TNU, os PUIL's sobrestados:
 - a) terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação da TNU; ou
 - b) serão encaminhados à Turma de origem para juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir do decidido pela TNU, ficando

integralmente prejudicados os PUIL's anteriormente interpostos.

j) questões a serem decididas no PUIL:

- uniformização de questões de direito material;
- se a TNU decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito (QO n. 20);
- em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a TNU aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional (QO n. 38);
- afastada a prescrição ou a decadência decretada na instância ordinária, os autos são devolvidos ao juizado ou à Turma Recursal, conforme o caso (QO n. 07);
- se a Turma Recursal não reconhecer a existência de início de prova material, este juízo for contrariado pela TNU, esta só poderá prosseguir no julgamento da causa se a instância ordinária tiver aprofundado o exame da prova testemunhal; se a Turma Nacional só proclamar a existência do início de prova material, devolverá os autos à origem, para que a Turma Recursal extraia da prova as suas consequências, seja pela procedência, seja pela improcedência da ação (QO n. 06).

Importante referir os instrumentos adotados pela TNU dos JEFs para agilizar o julgamento dos incidentes:

- a) **QUESTÕES DE ORDEM:** regulam questões administrativas ou jurisdicionais, de natureza processual, que dizem respeito, na grande maioria, ao exame de admissibilidade dos Pedidos de Uniformização.
- b) **SÚMULAS:** uniformizam de forma mais consistente e duradoura os entendimentos firmados pelo colegiado. A relação completa das súmulas da TNU consta nos anexos desta obra.
- c) **REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA:** com o objetivo de divulgar resultado do julgamento de matérias controvertidas, está disponibilizado no Portal da Justiça Federal (<<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/turma-nacional-de-uniformizacao/temas-representativos>>) quadro informativo dos Representativos da TNU. Exemplo de julgamento sob essa sistemática:

Tema 167: “O cálculo do salário de benefício do segurado que contribuiu em razão de atividades concomitantes vinculadas ao RGPS e implementou os requisitos para concessão do benefício em data posterior a 01/04/2003, deve se dar com base na soma integral dos salários-de-contribuição (anteriores e posteriores a 04/2003) limitados ao teto”.

45.3.6.5 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) dirigido ao Superior Tribunal de Justiça

a) hipóteses de cabimento:

- quando a orientação acolhida pela TNU, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência (art. 14, § 4º, da Lei n. 10.259/2001, Resolução STJ n. 10/2007 e art. 31 do RI da TNU – Resolução CJ n. 586/2019);
- caberá, também, quando o acórdão proferido pela TNU estiver em contrariedade à tese firmada em julgamento de IRDR.

b) competência para julgamento:

- compete ao STJ o julgamento do incidente (em matéria previdenciária, a competência é da 1ª Seção do STJ);
- será suscitado, nos próprios autos perante o Presidente da TNU, que faz a admissibilidade prévia e posteriormente encaminha ao STJ.

c) prazo de interposição:

- 15 dias úteis, sendo a parte contrária intimada para apresentar manifestação e igual prazo.

d) prova do dissídio:

- necessidade da demonstração do dissídio e juntada de cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente dos julgados apontados como paradigmas.

e) efeitos do recurso:

- presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida (art. 14, § 5º, da Lei n. 10.259/2001).

f) admissibilidade:

- o Presidente da TNU procederá ao juízo prévio de admissibilidade. Admitido, remeterá o pedido ao STJ que será distribuído a relator integrante da Seção competente para julgamento.

g) inadmissão preliminar:

- em caso de inadmissão e mediante requerimento da parte, no prazo de 10 (dez) dias, o pedido de uniformização será distribuído no STJ a relator integrante da Seção competente;
- se o relator indeferir o pedido, dessa decisão caberá agravo à Seção respectiva que proferirá julgamento irrecurável (art. 1º da Res. STJ n. 10/2007).

h) questões a serem decididas no incidente:

- uniformização de questões de direito material;

- não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual.

Afora os recursos nominados e detalhados, poderão ser interpostos também:

– **Embargos de Declaração**

No âmbito dos Juizados Especiais caberão embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e ainda para corrigir erro material (art. 48 da Lei n. 9.099/1995 com redação conferida pela Lei n. 13.105/2015).

O prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição é contado da ciência da decisão e interrompe o prazo para recurso contra a sentença ou acórdão (art. 50 da Lei n. 9.099/1995 com redação conferida pela Lei n. 13.105/2015). Até essa modificação, a interrupção ocorria apenas contra o acórdão.

– **Agravo Interno**

O cabimento de agravo interno está previsto no art. 29 da Resolução CJF n. 586/2019, Regimento Interno da TNU, em face da decisão do relator, no prazo de 15 (quinze) dias, o qual deverá ser incluído em pauta, caso não haja reconsideração.

– **Agravo Regimental**

No art. 2º, § 4º, da Resolução CJF n. 347/2015, que dispõe sobre a compatibilização dos regimentos internos das Turmas Recursais e das Turmas Regionais de Uniformização dos JEFs, também há previsão do cabimento do agravo regimental da decisão do relator e do presidente da Turma Recursal ou Regional no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa, proferindo voto.

A competência para julgamento é da Turma em que proferida a decisão recorrida. E, caso a decisão do relator tenha sido submetida à Turma Recursal e por ela confirmada, não será cabível a interposição de agravo regimental (art. 2º, § 5º, da Res. CJF n. 347/2015).

– **Recurso Extraordinário**

O recurso extraordinário em matéria constitucional de repercussão geral caberá de decisão de última instância, que pode ser de Tribunal, de Turma Recursal e de Uniformização e do STJ (art. 102, III, “a”, da CF c/c o art. 15 da Lei n. 10.259/2001 e

Regimento Interno do STF).

Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal ou da turma recursal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal ou turma recursal recorrida, que deverá fazer o juízo de admissibilidade na forma prevista no art. 1.030 do CPC/2015.

De acordo com o art. 1.035 do CPC/2015, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

Haverá também repercussão geral, segundo o § 3º do art. 1.035 do CPC/2015, sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF, e, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

Cabe *agravo interno*, no prazo de quinze dias úteis, dirigido para o respectivo órgão colegiado (prolator do acórdão que ensejou a interposição do recurso extraordinário) contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário que: (i) discuta questão constitucional à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral; (ii) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF (art. 1.030, § 2º, do CPC). Também caberá *agravo* (nos próprios autos), no prazo de quinze dias úteis, dirigido ao STF, da decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal ou turma recorrida que inadmitir recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, (art. 1.042 do CPC).

– Mandado de Segurança

Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba recurso. Neste sentido o Enunciado FONAJEF n. 88.

Cabe à TNU processar e julgar os mandados de segurança contra atos de seus membros (art. 6º, II do RI da TNU).

É da competência das turmas recursais processar e julgar os mandados de segurança contra ato de juiz federal no exercício da competência dos JEFs e contra os seus próprios atos e decisões (Resolução n. 347/2015 do CJF que trata da compatibilização dos Regimentos Internos das Turmas Recursais e das TRUs dos JEFs – art. 2º, IV; Súmula n. 376 do STJ).

Ainda em conformidade com o STF, compete à Turma Recursal o exame de mandado de segurança, quando utilizado como substitutivo recursal, contra ato de juiz federal dos JEFs (RE 586.789/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 24.02.2012).

Não há previsão do cabimento de recurso ordinário da decisão do mandado de segurança proferida pelos Juizados Especiais, por força de disposição expressa contida no art. 102, II, “a”, e art. 105, II, “b”, da Constituição Federal, regulamentados pelo art. 539 do CPC, admitido apenas das decisões de tribunais.

Eventual insurgência pode ser apreciada em incidente de uniformização nas hipóteses em que caracterizada a divergência de interpretação de direito material.

– Reclamação

O instituto da reclamação é previsto constitucionalmente para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do STF e do STJ (art. 102, I, “i”, e art. 105, I, “f”), cuja regulamentação se deu pela Lei n. 8.038, de 1990.

Na legislação dos Juizados Especiais não há disposição expressa quanto seu cabimento. No entanto, para dar efetividade à sistemática de uniformização de jurisprudência adotada no âmbito dos Juizados Especiais Federais torna-se necessário admitir-se a reclamação perante as Turmas de Uniformização. A respeito das hipóteses de cabimento da reclamação nos JEFs, escreve José Antonio Savaris:

É perfeitamente possível o manejo da reclamação no âmbito dos Juizados Especiais Federais e isso não apenas em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal (proferidas em Recurso Extraordinário, em sede de controle abstrato de constitucionalidade, ou consolidadas em súmula vinculante) e do Superior Tribunal de Justiça (proferidas no incidente de uniformização de que trata o art. 14, § 4º, da Lei 10.259/01 – art. 19 da Lei 12.153/09), mas igualmente em relação às decisões

dos colegiados uniformizadores.

Não havia sentido atribuir competência de uniformização no âmbito dos Juizados Especiais Federais e aceitar que as instâncias ordinárias desconsiderem, no processo objeto de incidente de uniformização, os termos em que determinada a aplicação do direito pelos colegiados uniformizadores.¹¹

Cabe também referir que a TNU na Reclamação 0000004-06.2014.4.90.0000 (Sessão de 11.9.2014), definiu as situações de cabimento e de não cabimento da reclamação.

A Reclamação está regulamentada pela Resolução CJF n. 586/2019, que aprovou o novo RI da TNU. Está prevista nos arts. 40 a 45, dos quais destacamos:

- a) *Hipóteses de Cabimento*: para preservar a competência da TNU ou garantir a autoridade das suas decisões;
- b) *Legitimidade*: da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 15 dias, a contar da intimação das decisões nos autos de origem;
- c) *Competência para julgamento*: será endereçada ao Presidente da TNU e instruída com as provas documentais pertinentes, será autuada e distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível.
- d) *Não cabe reclamação, sendo a inicial desde logo indeferida, quando*:
 - I – se pretender a garantia da autoridade de decisão proferida em processo em que a reclamante não tenha sido parte;
 - II – impugnar decisões proferidas pelo Presidente da TNU ou pelo magistrado responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade nos casos do arts. 14 e 15 do RI da TNU.
- e) *Resultado*: julgando procedente a reclamação, a TNU cassará a decisão impugnada, no todo ou em parte, ou determinará medida adequada à preservação de sua competência.

– Recursos não cabíveis nos Juizados Especiais Federais

Considerando-se, ainda, as características dos JEFs, alguns dos recursos previstos no CPC não são admitidos nesta instância simplificada, entre eles: Agravo de instrumento contra decisão interlocutória em geral; Recurso adesivo; Recurso oficial/Reexame necessário; Recurso especial; Embargos à execução de sentença; Ação Rescisória. E, conforme já referido, não caberá recurso da sentença homologatória de conciliação ou laudo arbitral, por força de disposição legal (art. 41 da Lei n. 9.099/1995 e art. 5º da Lei n. 10.259/2001).

QUADROS-RESUMO DOS RECURSOS

Recurso contra decisão que aprecia pedido de liminares e de tutela provisória

Hipótese	– Cabe de decisões interlocutórias que apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatórias dos efeitos da tutela (art. 4º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 2º, I e § 1º, da Res. CJF 347/2015); – Súmula n. 28 das TRs de SC: “Não cabe recurso contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Federais, salvo contra as que deferem ou indeferem medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela”.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	O recurso deve ser apresentado diretamente às Turmas Recursais da Seção Judiciária em que localizado o JEF.
Prazo de Interposição	– 10 dias úteis. Para resposta o prazo é o mesmo (art. 2.º, § 1.º, da Res. CJF 347/2015). – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n.

	10.259/2001).
Preparo	Não há incidência de custas.
Efeitos do Recurso	A liminar em sede de agravo corresponde à concessão de efeito suspensivo.
Outras Decisões Interlocutórias	Fora das hipóteses do art. 4.º da Lei n. 10.259/2001, a impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta (art. 41 da Lei n. 9.099/1995) – Enunciado FONAJEF 107.

Recurso da Sentença (Recurso Inominado)

Hipótese	– Cabe da sentença proferida no Juizado Especial Federal Cível, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral (art. 5º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 2º, I e § 1.º, da Res. CJF 347/2015). – Súmula n. 06 das TRs de SC: “Cabe recurso da sentença que extingue o processo, com ou sem apreciação do mérito (art. 5.º da Lei n. 10.259/2001)”. – Súmula n. 18 das TRs do RJ: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Turmas Recursais da Seção Judiciária em que localizado o JEF. – O recurso será submetido ao juiz que proferiu a sentença, que o recebe, processa e posteriormente encaminha os

	autos às Turmas Recursais.
Prazo de Interposição	– 10 dias úteis. Para contrarrazões o prazo é o mesmo (art. 4 da Lei n. 9.099/1995). – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Preparo	– O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n. 9.099/1995): 1% sobre valor da causa. – Dispensa das custas no caso de deferimento da gratuidade da justiça.; – O INSS é isento de custas na Justiça Federal.
Efeitos do Recurso	– A regra que vige é a de que os recursos tenham somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995).
Admissibilidade	Após o recebimento das contrarrazões ou depois de decorrido o prazo sem a interposição destas, os autos serão remetidos à turma recursal, independentemente de juízo de admissibilidade.
	– Reexame de provas, questões processuais e de direito indicadas no recurso. – Não há reexame necessário nos JEFs (art. 13 da Lei n. 10.259/2001). – A Turma Recursal poderá conhecer diretamente das questões não examinadas na sentença que acolheu prescrição ou

Questões a serem Decididas	decadência, estando o processo em condições de imediato julgamento (Enunciado FONAJEF 100). – O Pleno do STF, no RE 635729, em que foi reconhecida repercussão geral do tema constitucional, reafirmou jurisprudência no sentido de que decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais, quando adota os mesmos fundamentos da sentença questionada, não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios (DJe 24.8.2011).
Tutela Provisória	É cabível em sede recursal. Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutelas provisórias e cumprimento imediato do julgado. Igual competência é conferida aos relatores desses recursos, presentes os requisitos legais, submetendo a decisão ao referendo da Turma.
Decisão Monocrática	Incumbe ao relator: a) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF, ou com tese firmada em julgamento de IRDR; b) dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF, ou com tese firmada em julgamento de IRDR. Da decisão do Relator caberá agravo regimental no prazo de 15 dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente, proferindo voto.

Degração de Audiências	Não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo, para apreciação de recurso, de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal (Enunciado FONAJEF 85).
Provas	– A Turma Recursal tem poder para complementar os atos de instrução já realizados pelo juiz do Juizado Especial Federal, de forma a evitar a anulação da sentença (Enunciado FONAJEF 101). – Convencendo-se da necessidade de produção de prova documental complementar, a Turma Recursal produzirá ou determinará que seja produzida, sem retorno do processo para o juiz do Juizado Especial Federal (Enunciado FONAJEF 102). – Sempre que julgar indispensável, a Turma Recursal, sem anular a sentença, baixará o processo em diligências para fins de produção de prova testemunhal, pericial ou elaboração de cálculos (Enunciado FONAJEF 103).
Sucumbência	– O recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
Recurso Adesivo	Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais (Enunciado FONAJEF 59).
Revisor	Não haverá revisor nos recursos interpostos nos feitos da competência dos Juizados Especiais Federais.

Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência

Hipótese	– Caberá quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1.º, da Lei n. 10.259/2001). – São também admitidos incidentes fundados em divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de Uniformização, quanto à aplicação do direito material. – Não caberá incidente regional se a decisão da turma recursal estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou da TNU (Res. CJF n. 417/2016).
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Turma Regional de Uniformização da Região em que localizada a Turma Recursal prolatora da decisão recorrida.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis. Para contrarrazões o prazo é o mesmo. – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Prova do Dissídio	Necessidade da demonstração do dissídio e cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado como paradigma.
Preparo	Não há incidência de custas.
Efeitos do Recurso	Via de regra, o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo.

Admissibilidade	Compete ao Presidente ou Vice-Presidente da Turma Recursal ou a outro membro designado pelo Tribunal Regional Federal ou mediante previsão no regimento interno das turmas recursais diretamente afetadas pela medida; O juiz responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade devolverá o feito à Turma Recursal para eventual adequação, caso o acórdão recorrido esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF; O feito também deverá ser devolvido à Turma de origem quando o acórdão recorrido contrariar julgamento proferido em IRDR, para aplicação da tese firmada.
Inadmissão Preliminar	Em caso de inadmissão preliminar do incidente de uniformização, a parte poderá interpor agravo nos próprios autos, no prazo de quinze dias úteis, a contar da publicação da decisão recorrida, devendo fundamentar o pleito, demonstrando o equívoco da decisão impugnada. Após a interposição do agravo e ante os fundamentos colacionados, poderá haver reconsideração da decisão. Não havendo reconsideração, os autos serão encaminhados à TRU. Caberá também agravo interno, no prazo de quinze dias úteis, dirigido à própria Turma Recursal de origem, se a decisão de inadmissão estiver fundada em: (i) julgamento do STF, proferida na sistemática de repercussão geral; (ii) súmula da TRU.
	Em caso de incidente similar em processamento na Turma Regional ou Nacional de Uniformização, o Presidente ao

Sobrestamento	qual compete a admissibilidade recursal determinará o sobrestamento do pedido de uniformização, o qual aguardará em Secretaria o julgamento do precedente; – Publicada a decisão da Turma Regional ou Nacional de Uniformização, os pedidos sobrestados serão apreciados pela Turma Recursal, que poderá exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados.
Questões a serem Decididas	– Uniformização de questões de direito material; – Não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual.
Tutela Provisória	É cabível em sede recursal. Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutelas provisórias (de urgência e de evidência) e cumprimento imediato do julgado. Igual competência é conferida aos relatores desses recursos, presentes os requisitos legais, submetendo a decisão ao referendo da Turma.
Sucumbência	Em regra, não haverá condenação em honorários advocatícios, mas poderá o relator fixar em casos específicos quando mantida a decisão recorrida.
Revisor	Não haverá revisão nos recursos interpostos nos feitos da competência dos Juizados Especiais Federais.
Incidentes Simultâneos TRU e TNU	Havendo interposição simultânea de pedidos de uniformização dirigidos à TRU e à TNU, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à Turma Regional (QO n. 28 da TNU, art. 6º, parágrafo único, do RI da TNU).
Uniformização e	Interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso

Recurso Extraordinário	extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional.
-------------------------------	---

Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL)

Hipóteses	– Em conformidade com o art. 14, § 2.º, da Lei n. 10.259/2001, e art. 12 do Regimento Interno da TNU, caberá o incidente de uniformização de interpretação de lei federal em questões de direito material. – O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro TRF; b) súmula ou entendimento dominante do STJ ou da TNU.
Hipóteses	– Súmula n. 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.” – Súmula n. 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.” – Súmula n. 86 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência dominante.”
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência	– Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos JEF – O incidente será submetido ao Presidente da Turma Recursal ou ao Presidente da Turma Regional que proferiu a

para Julgamento	decisão recorrida, que o recebe, processa e posteriormente encaminha os autos à Turma Nacional de Uniformização.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis. Para contrarrazões o prazo é o mesmo. – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001). – O prazo para a interposição dos incidentes de uniformização nacional e regional é único e inicia-se com a intimação do acórdão proferido pela turma recursal, sendo incabível incidente nacional contra acórdão proferido por turma regional quando esta mantiver o acórdão de turma recursal pelos mesmos fundamentos. (QO n. 32)
Prova do Dissídio	– Necessidade da demonstração do dissídio e juntada de cópias dos julgados divergentes. – A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre Turmas Recursais de diferentes Regiões (QO n. 03); – Não cabe o incidente de uniformização quando a parte que deduz apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido (QO n. 10); – Quando o acórdão indicado como paradigma já foi vencido na Turma de origem, por súmula, não serve para demonstração da divergência (QO n. 12);
	– Serve para caracterizar a divergência jurisprudencial, o acórdão apontado como paradigma que, conquanto não tenha conhecido do recurso, afirma tese jurídica contrária

Prova do Dissídio	à adotada pelo acórdão recorrido (QO n. 26); – A interposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento faz-se necessária somente quando a matéria não tenha sido apreciada, a despeito de previamente suscitada (QO n. 36).
Preparo	Não serão cobradas custas pelo processamento do incidente de uniformização.
Efeitos do Recurso	Em regra será recebido somente no efeito devolutivo.
	– O Presidente da Turma Recursal ou o Presidente da Turma Regional decidirão preliminarmente sobre a admissibilidade do incidente de uniformização; – De acordo com o art. 14 do Regimento Interno da TNU, decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva: I – não conhecer do PUIL intempestivo, incabível, prejudicado, interposto por parte ilegítima ou carecedor de interesse recursal; II – determinar a suspensão junto ao órgão responsável pelo exame preliminar de admissibilidade do PUIL que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ; b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em

Admissibilidade

PUIL dirigido ao STJ; ou

c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região.

III – negar seguimento a PUIL interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado:

a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;

b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ;

c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região;
ou

d) em súmula do STF, do STJ ou da TNU.

IV – encaminhar os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de entendimento consolidado:

a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;

b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ;

c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região;
ou

d) em súmula ou entendimento dominante do STF, do STJ ou da TNU.

V – não admitir o PUIL, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se:

- a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido;
- b) não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando se tratar de julgado proferido em recurso repetitivo pelo STJ ou recurso representativo de controvérsia pela TNU;
- c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados;
- d) a análise do pedido de uniformização demandar reexame de matéria de fato;
- e) versar sobre matéria processual;
- f) a decisão impugnada possuir mais de um fundamento suficiente e as razões do pedido de uniformização não abranger todos eles;
- g) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento dominante do STF, STJ e da TNU.

VI – admitir o PUIL que preencha os requisitos legais e regimentais, encaminhando os autos à TNU e, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, indicar sua afetação como **representativo de controvérsia**, ficando sobrestados os demais enquanto não julgado o caso-piloto.

- É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles (QO n. 18).
- É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão (QO n.

22);

- O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (QO n. 35).
- Não se conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão que se encontra no mesmo sentido da orientação do STJ, externada em sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos, representativos de controvérsia (QO n. 24).

- A decisão proferida em exame preliminar de admissibilidade deverá ser fundamentada e indicar, de maneira clara e precisa, a alínea e o inciso do art. 14 do RI em que se sustenta e o eventual precedente qualificado a que se reporta.
- Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento nos incisos I e V do art. 14 do RI, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, a ser dirigido à TNU, no qual o agravante deverá demonstrar, fundamentadamente, o equívoco da decisão recorrida.
- Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III do art. 14 do RI, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela turma que prolatou o acórdão impugnado, mediante decisão irrecorrível.
- Reconsiderada a decisão que inadmitiu o pedido de

Inadmissão Preliminar

uniformização, o agravo será considerado prejudicado, devendo o pedido de uniformização de interpretação de lei federal ser remetido à TNU.

- No caso de a decisão de inadmissibilidade desafiar, a um só tempo, os dois agravos a que se referem os parágrafos §§ 3º e 4º do art. 14 do RI, será cabível apenas a interposição do agravo dirigido à TNU previsto no §2º, no qual deverão ser cumulados os pedidos de reforma da decisão.
- Julgado o precedente que justificou a suspensão prevista no inciso II do art. 14 do RI, o juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade prosseguirá na sua análise, nos termos do inciso III e seguintes desse artigo.
- Nos casos do inciso IV do art. 14 do RI, a nova decisão proferida pela Turma de origem substitui a anterior, ficando integralmente prejudicados os PUIL's anteriormente interpostos.
- Interposto novo PUIL em face da nova decisão da Turma de origem, não cabe nova remessa a essa turma para eventual juízo de retratação, devendo se prosseguir no exame de admissibilidade.
- De acordo com o art. 15 do RI, antes da distribuição do PUIL, o Presidente da TNU poderá:
 - I – não conhecer nas hipóteses previstas no art. 14, inciso I do RI;
 - II – determinar a suspensão do feito junto ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade na origem, nas hipóteses previstas no art. 14, inciso II do RI;
 - III – negar seguimento nas hipóteses previstas no art. 14,

**Processamento
do PUIL junto à
TNU**

inciso III do RI;

IV – determinar a devolução dos autos à Turma de origem, para adequação, nas hipóteses do art. 14, inciso IV do RI, ou quando o acórdão recorrido divergir do entendimento dominante do STF, do STJ ou da TNU;

V – inadmitir nas hipóteses previstas no art. 14, inciso V do RI;

VI – admitir e determinar a distribuição do PUIL que preencha os requisitos legais e regimentais, e, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, indicar sua afetação como representativo de controvérsia.

- A decisão do Presidente da TNU que admite o pedido de uniformização e determina sua distribuição, bem como as demais previstas no art. 15 do RI, são irrecorríveis.
- A devolução dos autos às Turmas de origem poderá ser realizada por ato ordinatório da Secretaria, desde que se reporte à decisão anterior do Presidente da Turma que haja determinado idêntica solução para feito similar.

- Em conformidade com o art. 16 do RI, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a TNU poderá afetar dois ou mais PUIL's como recurso representativo de controvérsia.

- O juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade que indicar PUIL como representativo de controvérsia na origem comunicará o Presidente da TNU, indicando os dados do respectivo processo e daqueles que ficaram sobrestados, a fim de que a TNU delibere acerca da afetação da matéria.

**Pedido de
uniformização
como
representativo de
controvérsia**

- Não tendo sido apontado como representativo pela Turma de origem, o Presidente da TNU ou o relator do PUIL, identificando que sobre a matéria já existe entendimento dominante ou que a matéria está sendo apreciada pelo Colegiado, poderá suscitar perante o Pleno a afetação do recurso como representativo de controvérsia, hipótese em que, admitido, será determinado o sobrestamento dos processos envolvendo idêntica questão de direito.
- Após análise prévia de admissibilidade realizada pelo Presidente, o representativo de controvérsia, caso admitido, será distribuído ao relator, que deverá pautar a afetação do tema, no prazo de 60 (sessenta) dias.
- A afetação e o julgamento do representativo de controvérsia deverão ser sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade.
- A Secretaria da TNU dará ciência às Turmas Recursais e Regionais de Uniformização e ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos PUIL's acerca da afetação de representativo de controvérsia, a fim de que sejam suspensos os demais processos envolvendo idêntica questão de direito enquanto não julgado o caso-piloto.
- O PUIL admitido como representativo da controvérsia será processado e julgado com observância do procedimento previsto no art. 16, § 6º do RI, qual seja:
 - I – será publicado edital para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia possam apresentar memoriais escritos no prazo de 10 (dez) dias;
 - II – o relator poderá solicitar informações, a serem prestadas

	no prazo de 15 (quinze) dias, às Turmas Recursais e Regionais a respeito da controvérsia; III – antes do julgamento, o MPF terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias; IV – transcorrido o prazo para o MPF e remetida cópia do relatório e voto do relator aos demais juízes, o processo será incluído em pauta, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso; V – na sessão de julgamento, poderão fazer sustentação oral as quatro primeiras pessoas, órgãos ou entidades que tenham formulado requerimento nesse sentido, ficando a critério do Presidente assegurar a outros interessados o direito de também fazê-la; VI – transitado em julgado o acórdão da TNU, os PUIL's sobrestados: a) terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação da TNU; ou b) serão encaminhados à Turma de origem para juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir do decidido pela TNU, ficando integralmente prejudicados os PUIL's anteriormente interpostos.
Reclamação	– Para preservar a competência da TNU ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de quinze dias, a contar da intimação das decisões nos autos de origem (arts. 40 a 45 do RI da TNU).
	– Uniformização de questões de direito material;

**Questões a
serem decididas
no Incidente**

- Não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual;
- Se a TNU decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1.º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito (QO n. 20);
- Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo, para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional (QO n. 38).
- Afastada a prescrição ou a decadência decretada na instância ordinária, os autos são devolvidos ao juizado ou à Turma Recursal, conforme o caso (QO n. 7);
- Se a Turma Recursal não reconhecer a existência de início de prova material e este juízo for contrariado pela TNU, esta só poderá prosseguir no julgamento da causa se a instância ordinária tiver aprofundado o exame da prova testemunhal; se a Turma Nacional só proclamar a existência do início de prova material, devolverá os autos

	à origem, para que a Turma Recursal extraia da prova as suas consequências, seja pela procedência, seja pela improcedência da ação (QO n. 6).
Tutela Provisória	– Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutela provisória (de urgência e de evidência), bem como sobre o cumprimento imediato do julgado. – Igual competência é conferida aos relatores desses recursos presentes os requisitos legais, submetendo a decisão ao referendo da Turma.
Competência do Presidente e do Relator na TNU	– Os atos de competência do Presidente da TNU estão definidos no art. 7º e dos Relatores, estão definidos no art. 8º do RI/TNU. – É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (QO 22). – Da decisão do Relator caberá agravo interno no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa, proferindo voto (art. 29 do RI da TNU). – A decisão que determina o sobrestamento do incidente de uniformização na origem, por não ter cunho decisório, não comporta recurso (QO n. 30).
Sucumbência	O acolhimento do pedido de uniformização gera dois efeitos: a reforma da decisão da Turma Recursal e a consequente estipulação de honorários advocatícios, se for o caso, bem assim a prejudicialidade do recurso extraordinário, se

	interposto (QO n. 2).
Revisor	Não haverá revisão nos recursos interpostos nos feitos da competência dos JEFs.
Incidentes Simultâneos TRU e TNU	Havendo interposição simultânea de pedidos de uniformização dirigidos à TRU e à TNU, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à Turma Regional (QO n. 28 e art. 6.º, parágrafo único do RI da TNU).
Uniformização e Recurso Extraordinário	Interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional.

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) dirigido ao Superior Tribunal de Justiça

Hipóteses	Quando a orientação acolhida pela TNU, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência (art. 14, § 4.º, da Lei n. 10.259/2001, art. 31 do RI da TNU e Resolução STJ n. 10/2007). Caberá, também, quando o acórdão proferido pela TNU estiver em contrariedade com a tese firmada em julgamento de IRDR.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Compete ao STJ o julgamento do incidente (1ª Seção). – Será suscitado, nos próprios autos perante o Presidente da Turma Nacional, que faz a admissibilidade prévia e

	posteriormente encaminha ao STJ.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis, sendo a parte contrária será intimada para apresentar manifestação em igual prazo; – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Prova do Dissídio	– Necessidade da demonstração do dissídio e juntada de cópi dos julgados divergentes ou indicação suficiente dos julgados apontados como paradigmas.
Preparo	Não serão cobradas custas pelo processamento do incidente de uniformização.
Efeitos do Recurso	Presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida (art. 14, § 5.º, da Lei n. 10.259/2001).
Admissibilidade	O Presidente da Turma Nacional procederá ao juízo prévio de admissibilidade. Admitido, remeterá o pedido ao STJ que será distribuído a relator integrante da Seção Competente para o julgamento.
Inadmissão Preliminar	– Em caso de inadmissão e mediante requerimento da parte r prazo de 10 dias, o pedido de uniformização será distribuído no Superior Tribunal de Justiça a relator integrante da Seção competente; – Se o relator indeferir o pedido, dessa decisão caberá agravo Seção respectiva, que proferirá julgamento irrecurível.

Sobrestamento	Caso deferida a medida liminar pelo Relator será suspensa a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia;
Questões a serem Decididas no Incidente	– Uniformização de questões de direito material; – Não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual.
Procedimento	Admitido o incidente, o relator: I – poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano de difícil reparação, deferir medida liminar para suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia; II – oficiará ao Presidente da TNU e aos Presidentes das Turmas Recursais, comunicando o processamento do incidente e solicitando informações; III – ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça, com destaque no noticiário do STJ na internet, para dar ciência aos interessados sobre a instauração do incidente, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias; IV – decidir o que mais for necessário à instrução do feito. – Da decisão concessiva da medida liminar, caberá agravo à Seção competente. – As partes e os terceiros interessados, nos seus prazos, poderão juntar documentos, arrazoados e memoriais.
Preferência para	Cumpridos os prazos, com ou sem manifestação das partes, do Ministério Público ou de eventuais terceiros interessados, o feito será incluído na pauta da sessão, com preferência sobre

Julgamento	os demais, ressalvados os processos com réu preso, os habeas corpus e mandados de segurança.
Divulgação da Decisão	O acórdão do julgamento do incidente conterà, se houver, súmula sobre a questão controvertida, e dele será enviada cópia ao Presidente da TNU.

Agravo Regimental/Agravo Interno

Hipóteses	– Da decisão do relator e do presidente da turma recursal ou regional, cabe Agravo Regimental (art. 2º, § 4º, da Res. CJF n. 347/2015); – Da decisão do relator da TNU, cabe Agravo Interno (art. 29 da Res. CJF n. 586/2019). – Se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo seu voto.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência	Da Turma em que proferida a decisão recorrida.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis. – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Preparo	Não há incidência de custas.

Mandado de Segurança

	– Cabe contra ato de Juiz Federal no exercício da competência dos Juizados Especiais Federais e de Juiz Federal integrante da própria Turma Recursal;
--	---

Hipótese	– Contra atos do membros da TNU (art. 6º, II, do RI/TNU). – É admissível MS para Turma Recursal de ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso (Enunciado FONAJEF 88). – Lei n. 12.016/2009: “Art. 1.º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
Não Cabimento	– Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as ações de mandado de segurança contra ato de autoridade administrativa (art. 3.º, § 1.º, I, da Lei n. 10.259/2001). Portanto, o MS não tem cabimento no primeiro grau de jurisdição dos JEFs. – Lei n. 12.016/2009: “Art. 5.º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: - I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; - II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; - III – de decisão judicial transitada em julgado”.
Representação por Advogado	As partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
	– É da competência das Turmas Recursais processar e julgar os mandados de segurança contra ato de juiz federal no

Competência para Julgamento	exercício da competência dos JEFs e contra os seus próprios atos e decisões (RE 586789/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 16.11.2011); – Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial (Súmula n. 376 – STJ). – Compete à TNU processar e julgar MS contra atos de seus membros (art. 6º, II, do RI/TNU).
Prazo de Interposição	O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei n. 12.016/2009).
Preparo	Não há incidência de custas no caso do INSS e dispensa para as partes beneficiárias da gratuidade da justiça.
Liminar	– Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. – Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada persistirão até a prolação da sentença. – Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento (art. 7.º da Lei n. 12.016/2009).
Recurso da Decisão Liminar	Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo regimental no prazo de 15 (quinze) dias (art. 2º, § 4º, da Res. CJF 347/2015, alterada pela Res. CJF 393/2016).

Indeferimento da Inicial	– A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. – Dessa decisão caberá agravo regimental para o colegiado da Turma Recursal.
Recursos das Decisões Proferidas pelas Turmas Recursais	Das decisões em mandado de segurança proferidas pelas Turmas Recursais cabe pedido de uniformização e recurso extraordinário, nos casos legalmente previstos.
Sucumbência	Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

Recurso Extraordinário

Hipóteses	O recurso extraordinário em matéria constitucional de repercussão geral caberá de decisão de última instância, que pode ser de Tribunal, de Turma Recursal e de Uniformização e do STJ (art. 102, III da CF, art. 15 da Lei n. 10.259/2001 e Regimento Interno do STF).
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.
Competência para Julgamento	– Supremo Tribunal Federal. – Será interposto perante o Presidente da Turma ou Tribunal recorrido, que após as contrarrazões, fará a

	admissibilidade prévia e posteriormente encaminhará ao STF.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC/2015). A parte contrária será intimada para responder em igual prazo (art. 1.030 do CPC/2015). – Nos JEFs não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001);
Recurso Adesivo	Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. (art. 997, § 1º, do CPC/2015).
Prova do Dissídio	Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).
Preparo	É devido o recolhimento de custas e de porte de remessa e retorno, conforme Resolução n. 581/2016 do STF, exceto o porte para os processos eletrônicos.
Efeitos do Recurso	O recurso será recebido no efeito devolutivo.
	– tempestividade; – legitimidade do peticionário;

Requisitos de Admissibilidade	– interesse em recorrer; – preparo; – matéria exclusivamente de direito; – prequestionamento das normas violadas; – decisão de única ou última instância que contrariar dispositivo da Constituição (art. 102, III, “a”, da CF); – demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.
Repercussão Geral	– Questão constitucional que ofereça repercussão geral (art. 1.035 do CPC/2015): a) existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os limites subjetivos da causa; b) há repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal; – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de Lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. – Negada a existência de repercussão geral pelo STF, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos.
Admissibilidade	– Decisão fundamentada do presidente ou vice-presidente da Turma ou Tribunal recorrido admitirá ou não o recurso. – Da decisão de inadmissibilidade, caberá agravo ao STF (art. 1.030, V, CPC/2015) ou agravo interno ao tribunal/turma

	recursal de origem (1.030, I e III, CPC/2015), no prazo de 15 dias.
Sobrestamento	Reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC).
Interposição de Recursos Simultâneos	Interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional. – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao STJ (art. 1.031 do CPC/2015).
Preferência para Julgamento	O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus (art. 1.035, § 9º, do CPC/2015).
	– Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada (art. 1.039, caput, do CPC/2015). – Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado (Art. 1.039, p.u., do CPC/2015).

**Efeitos do
julgamento do
Recurso
Extraordinário**

– Conforme art. 1.040 do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma:

I – o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV – se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

45.3.7Cumprimento da sentença

Caso o acordo ou a sentença, com trânsito em julgado, imponha obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa certa, o cumprimento é feito por meio de ordem, por ofício do juiz, para a autoridade citada.

Se for imposta obrigação de pagar quantia certa, deverá ser expedida ao Tribunal competente a requisição dos créditos de pequeno valor (RPV) ou o precatório. No prazo de 60 dias, contados do envio da requisição da RPV, o valor deve estar disponível na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil.

A respeito das questões relacionadas ao cumprimento da sentença, em especial

aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, selecionamos os enunciados do FONAJEF que seguem:

Enunciado FONAJEF 35

A execução provisória para pagar quantia certa é inviável em sede de juizado, considerando outros meios jurídicos para assegurar o direito da parte.

Enunciado FONAJEF 47

Eventual pagamento realizado pelos entes públicos demandados deverá ser comunicado ao Juízo para efeito de compensação quando da expedição da RPV.

Enunciado FONAJEF 69

O levantamento de valores e Precatórios, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pode ser condicionado à apresentação, pelo mandatário, de procuração específica com firma reconhecida, da qual conste, ao menos, o número de registro do Precatório ou RPV ou o número da conta de depósito, com respectivo valor.

Enunciado FONAJEF 70

É compatível com o rito dos Juizados Especiais Federais a aplicação do art. 112 da Lei n. 8.213/91, para fins de habilitação processual e pagamento (Precedente da 3ª Seção do STJ, EREsp 498864-PB, DJ 02.03.2005).

45.3.8 Aplicação da Lei dos JEFs em caso de delegação de competência

Por força do art. 20 da Lei n. 10.259/2001, onde não houver Vara Federal a causa poderá ser proposta no Juizado Especial Federal mais próximo do foro definido no art. 4º da Lei n. 9.099/1995 (a qual é aplicada de forma subsidiária), vedada a aplicação da Lei dos Juizados Federais no juízo estadual (neste sentido decidiu o STJ no RMS 18.43/MA e CC 46.672/MG).

Em face desse regramento, em determinados Estados tem diminuído a procura pela competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição. Os segurados, mesmo residindo em cidade que não seja sede de Vara Federal, têm preferido se

deslocar para ter acesso aos JEFs, dada a agilidade e a eficiência que têm prevalecido nessa nova forma de prestação jurisdicional.

Entretanto, em alguns lugares, tem acontecido o inverso, ou seja, a fuga dos JEFs. Isso acontece pelo fato de que a jurisprudência dos TRFs tem sido mais favorável aos segurados em comparação com as das Turmas Recursais dos JEFs. Outro ponto a ser considerado é o fato de o sistema de revisão das decisões dos JEFs não admitir a interposição de Recurso Especial, mas apenas os incidentes de uniformização de jurisprudência. Em muitos casos a matéria discutida é nova e não existe decisão a servir de paradigma favorável que possibilite a propositura de incidente de uniformização.

Outro motivo que tem levado muitos advogados a preferir a jurisdição comum é quando se faz necessária a realização de perícia, em especial a perícia médica.

Os procedimentos adotados em alguns Juizados e a falta de qualificação adequada de muitos peritos têm impedido uma avaliação consistente sobre a existência ou não de capacidade laboral dos segurados, repetindo muitas das falhas ocorridas nas perícias realizadas na via administrativa.

Além disso, o procedimento que determina a realização de perícias em audiência, em muitos casos, não permite que seja observada normativa expressa da Lei n. 10.259/2001, que fixa o prazo de 5 dias entre a juntada do laudo e marcação da audiência (art. 12, parágrafo único). Nesses casos, a celeridade e informalidade do ato, que tem por base os princípios norteadores dos Juizados, podem significar a impossibilidade de apresentação de quesitos complementares, bem como a real impugnação da perícia e a coleta ampla de provas.

Dessa forma, os advogados devem verificar os procedimentos adotados nos JEF e na Justiça Estadual e consultar a jurisprudência das instâncias recursais antes de fazer a opção da competência, tudo em conformidade com o permissivo constitucional (art. 109, § 3º).

Vale lembrar ainda que a Lei n. 10.259/2001 não se aplica às ações acidentárias, cuja competência é exclusiva da Justiça dos Estados. Para evitar prejuízo aos segurados, que, por vezes, têm urgência extrema na concessão das prestações, em face da incapacidade laborativa a que são acometidos alguns Juizes Estaduais, tem sido

adotado para essas demandas o rito dos Juizados da Fazenda Pública previsto na Lei n. 12.153/2009. No entanto, esse procedimento encontra resistência, conforme se observa do Enunciado da Fazenda Pública n. 8 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

8 – De acordo com a decisão proferida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5º da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (Aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro de 2010).

45.3.9 Nulidades

Em face do entendimento de que não cabe ação rescisória ou anulatória no âmbito dos JEFs, eventual nulidade pode ser reconhecida por simples petição ao juiz da causa ou ao relator do recurso. Neste sentido:

Enunciado FONAJEF 55

A nulidade do processo por ausência de citação do réu ou litisconsorte necessário pode ser declarada de ofício pelo juiz nos próprios autos do processo, em qualquer fase, ou mediante provocação das partes, por simples petição.

Os casos de erro material não só podem como devem ser corrigidos a qualquer tempo. Exemplo, corrigir erro da soma do tempo de contribuição e, em consequência, reconhecer o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

45.3.10 Custas e honorários advocatícios

A regra a ser observada no tocante a custas processuais é a do art. 54 da Lei n. 9.099/1995 (aplicada subsidiariamente aos JEFs – art. 1º Lei n. 10.259/2001), que prevê que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição,

do pagamento de custas, taxas ou despesas. Em caso de recurso, o preparo compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Neste sentido:

Enunciado FONAJEF 39

Não sendo caso de justiça gratuita, o recolhimento das custas para recorrer deverá ser feito de forma integral nos termos da Resolução do Conselho da Justiça Federal, no prazo da Lei n 9.099/95.

Ressalta-se que incidem custas somente nos casos de recurso inominado para a Turma Recursal e de Recurso Extraordinário para o STF. Para os demais recursos não há previsão de cobrança de custas.

Inicialmente, é preciso distinguirmos a assistência judiciária da gratuidade da justiça.

A gratuidade da justiça é eminentemente processual (arts. 98 a 102 do CPC/2015), e pode ser requerida a qualquer tempo, seja no início da ação ou no curso da mesma, e, uma vez deferida, importará na dispensa das despesas processuais. Cabe destacar que caso vencido o beneficiário da gratuidade, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

Já nos casos da assistência judiciária, serão colocados à disposição do hipossuficiente, para garantir seu acesso à Justiça, não só a isenção de custas como também um defensor custeado pelo erário.

Quando é um advogado particular que ingressa com a ação, e não um defensor público, devem-se requerer apenas os benefícios da gratuidade da justiça (isenção de custas e despesas processuais) e não a assistência judiciária gratuita.

Quanto à possibilidade de se requerer a gratuidade em qualquer fase do processo,

sugerimos a leitura dos julgados REsp 742.419/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, *DJU* de 3.10.2005; REsp 543.023/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, *DJU* de 1º.12.2003; REsp 174.538/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, *DJU* de 26.10.1998; REsp 710.624/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, *DJU* de 29.8.2005. Destacamos, ainda, no tocante à matéria, o enunciado a seguir:

Enunciado FONAJEF 38

A qualquer momento poderá ser feito o exame de pedido de gratuidade com os critérios da Lei n. 1.060/50. Para fins da Lei n. 10.259/01, presume-se necessitada a parte que perceber renda até o valor do limite de isenção do imposto de renda.

Discordamos desse critério, pois, de acordo com o CPC/2015, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ademais, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de fazê-lo, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ainda segundo o TRF da 4ª Região, descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior a 10 salários mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão (AC 5008804-40.2012.404.7100, 3ª Turma, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, *DE* 7.3.2013).

Tal presunção não pode ser interpretada em malefício do segurado. Explica-se: em muitas decisões,¹² tem-se entendido que, ao contrário do disposto no Enunciado 38, a presunção seria de que quem recebe acima do limite de isenção do imposto de renda não poderia ser beneficiário da gratuidade.

A tônica que predomina na jurisprudência pátria é no sentido de não se admitir uma presunção negativa e sim apenas positiva no caso em questão, tal qual sedimentado no CPC de 2015. Então, quem recebe menos do limite de isenção do

imposto de renda seria presumidamente hipossuficiente, e os demais devem comprovar sua condição, na forma da lei.

Entendimento diferente pode, muitas vezes, impedir o acesso dos segurados à Justiça. Temos que ter em mente que a concessão da gratuidade da justiça isentará o segurado não apenas das custas processuais de ajuizamento da ação e recursos, que, muitas vezes, não são tão altas na Justiça Federal, mas também de uma possível condenação em honorários sucumbenciais em caso de perda da ação, montante que pode ser calculado sobre o valor da causa ou fixado em salários mínimos.

Portanto, uma futura condenação representaria valores bem mais expressivos que as custas judiciais, podendo comprometer consideravelmente os rendimentos mensais da maioria dos segurados do RGPS.

Com efeito, a expectativa de uma condenação em honorários advocatícios afastaria os mais humildes do foro, preferindo certamente a renúncia ao direito a ter que enfrentar uma demanda em que, no final, poderiam arcar com um ônus insuportável, em face de sua miserabilidade. A orientação a ser observada nesse tema é a do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que atribui ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A gratuidade da justiça deve ser concedida com base na afirmação da própria parte interessada (ou seu advogado)¹³ de que se encontra em estado de miserabilidade, cabendo à parte contrária comprovar que tal alegação é inverídica.

Relativamente aos honorários advocatícios, a disciplina legal (art. 55 da Lei n. 9.099/1995) prevê que: “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.

Cabe referir que o STJ tem entendimento no sentido de que a base de cálculo da verba honorária nas ações previdenciárias é composta das parcelas vencidas até a data da decisão judicial em que o direito do segurado foi reconhecido. Os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, nesta compreendidas as parcelas

vencidas até a prolação da decisão judicial concessiva do benefício, em consonância com a Súmula n. 111/STJ (AgRg nos EDcl no AREsp 155.028/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* de 24.10.2012).

Sobre a matéria o FONAJEF uniformizou o entendimento nos termos que seguem:

Enunciado FONAJEF 57

Nos JEFs, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.

Enunciado FONAJEF 90

Os honorários advocatícios impostos pelas decisões de Juizado Especial Federal serão executados no próprio Juizado, por quaisquer das partes.

Enunciado FONAJEF 99

O provimento, ainda que parcial, de recurso inominado afasta a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

No mesmo sentido a orientação fixada pelo STF de que não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Isso em inteligência da norma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 aplicável ao Juizado Especial da Justiça Federal, por força do disposto no art. 1º da Lei nº 10.259/2001 (Ag. Reg. no RE 576.570/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, *DJe* de 13.02.2013).

Ainda quanto a forma de requisição dos honorários advocatícios, o STF fixou a seguinte orientação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a

ser requisitado.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1025776 AgR/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1.8.2017).

Em consonância com o entendimento firmado pelo STF quanto ao pagamento dos honorários contratuais, o Conselho da Justiça Federal editou a Resolução n. 458/2017, prevendo:

Art. 9º Tratando-se de requisição de pagamento (...) indicará os seguintes dados:

(...) XIV – nas requisições destinadas ao pagamento de honorários contratuais, deverão ser informados o nome e o CPF ou o CNPJ do beneficiário principal e na requisição do beneficiário principal deverá constar a referência aos honorários contratuais.

Art. 18. Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário quando se tratar de honorários sucumbenciais, de natureza alimentar.

Parágrafo único. Havendo decisão judicial nesse sentido, o pagamento dos honorários sucumbenciais pode ser realizado em requisitório autônomo, não devendo ser considerado, nesse caso, como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de classificação do requisitório como de pequeno valor.

45.4 O NOVO CPC E SEUS REFLEXOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

Com a entrada em vigor do novo CPC, surgem questionamentos sobre seus reflexos em relação aos JEFs.

Primeiramente, cumpre consignar que entendemos possível o emprego das normas do CPC nos JEFs, compatibilizando-as com os princípios inerentes a esse microssistema, sempre que houver uma lacuna legal a ser suprida. Por exemplo: requisitos da petição inicial, contagem de prazos, regras do contraditório, prioridades, limites do recurso, interesse recursal, julgamento por decisão monocrática, entre outras.

A esse respeito, o Enunciado FONAJEF 151: “O CPC/2015 só é aplicável nos Juizados Especiais naquilo que não contrariar os seus princípios norteadores e a sua legislação específica”.

Cabe lembrar que os princípios básicos dos Juizados Especiais constam do art. 2º da Lei n. 9.099/1995, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.

Acentuam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que mesmo inexistindo dispositivo expresso determinando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às ações que tramitam nos Juizados Especiais, referida aplicação ocorre pelo fato de o CPC ser a lei ordinária geral do Direito Processual Civil no Brasil.¹⁴

Oscar Valente Cardoso complementa expressando que as leis específicas de cada Juizado Especial têm incidência subsidiária preferencial, observando-se a ordem cronológica de preferência e o Código de Processo Civil será sempre a última fonte, por ser a lei geral regulamentadora do Direito Processual Civil no Brasil.¹⁵

O CPC/2015 inova por apresentar um conjunto de comandos que fomentam o diálogo e o controle de todas as ações dos sujeitos processuais, como, por exemplo, a boa-fé processual, a fundamentação estruturada das decisões e o formalismo democrático.

Esse novo diploma foi idealizado para harmonizar o sistema processual civil com as garantias constitucionais do Estado Democrático de Direito, buscando o equilíbrio entre conservação e inovação, evitando uma drástica ruptura com as normas em vigor.

Destacamos, dentre as inovações trazidas pelo CPC/2015, as que seguem:

- o incentivo à realização de conciliação e mediação judiciais (art. 3º, § 3º);
- os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão (art. 12), excetuando-se a esta regra “causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada” (art. 12, § 2º, IX);
- a estipulação de honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos interpostos, de modo cumulativo

- àqueles arbitrados em sentença (art. 85, § 1º);
- o reconhecimento oficial de honorários advocatícios como crédito alimentar do advogado (art. 85, § 14);
 - o recebimento de honorários de sucumbência pelos advogados públicos (art. 19);
 - a criação do negócio jurídico processual, ou seja, as partes, de comum acordo, poderão alterar o procedimento para a tramitação do processo (art. 190);
 - a contagem dos prazos processuais somente em dias úteis (art. 219);
 - o “ônus dinâmico da prova”, que faculta ao juiz a redistribuição do ônus probatório, mas estipula a obrigação de que as partes sejam informadas (art. 373, § 1º);
 - a obrigação de os magistrados de primeiro grau apreciarem os tópicos e argumentos propostos pelas partes, um a um, sob pena de nulidade da decisão (art. 489, § 1º, IV);
 - a obrigatoriedade de observância ao sistema de precedentes para fins de estabilização da jurisprudência (art. 926 e parágrafos);
 - a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões judiciais (art. 927, § 3º);
 - a implementação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (art. 974);
 - a simplificação do sistema recursal, com a uniformização dos prazos (art. 1.070);
 - o fim dos embargos infringentes e do agravo retido.

Das normas do CPC/2015 enumeramos algumas delas para analisar sua aplicabilidade aos Juizados Especiais, indicando enunciados aprovados pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF, pelo Seminário “O Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM e pela I Jornada de Direito Processual Civil organizado pelo CJF/CEJ.

a) Petição inicial, novos requisitos

O Novo CPC, na Parte Geral, estabelece entre seus princípios e regras fundamentais que “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3º, § 3º).

Por essa razão, a petição inicial deve indicar a opção ou não pela realização de audiência de conciliação (art. 319, VII). Por outro lado, o réu deverá indicar seu desinteresse na autocomposição, por petição, a ser apresentada com 10 (dez) dias de antecedência da data da audiência de conciliação ou de mediação (art. 334, § 5º).

A respeito do tema, foram aprovados os seguintes Enunciados:

- ENFAM n. 61 – “Somente a recusa expressa de ambas as partes impedirá a realização da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, não sendo a manifestação de desinteresse externada por uma das partes justificativa para afastar a multa de que trata o art. 334, § 8º”.
- FONAJEF n. 152: “A conciliação e a mediação nos juizados especiais federais permanecem regidas pelas Leis n. 10.259/2001 e 9.099/95, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil”.
- I JORNADA DIREITO PROCESSUAL CIVIL CJF/CEJ – Enunciado n. 24: “Havendo a Fazenda Pública publicizado ampla e previamente as hipóteses em que está autorizada a transigir, pode o juiz dispensar a realização da audiência de mediação e conciliação, com base no art. 334, § 4º, II, do CPC, quando o direito discutido na ação não se enquadrar em tais situações”.

Entendemos que as normas não são contrapostas. Na verdade, elas se complementam, sendo importante mencionar que a Lei n. 10.259/2001, no art. 10, parágrafo único, autoriza os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais a conciliar transigir ou desistir, nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais.

Outra novidade da petição inicial é a constante do art. 319, II, que cuida da qualificação das partes, passando a exigir a indicação da existência de união estável,

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, bem como o endereço eletrônico.

Entretanto, os §§ 2º e 3º garantem que a petição não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu, ou se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Defendemos, ainda, que na hipótese do indeferimento da inicial, sem exame de mérito, por ausência de alguns desses requisitos, caberá recurso inominado dessa sentença para as Turmas Recursais dos Juizados, como forma de garantia do direito constitucional de acesso à justiça, ratificado pela parte final do § 3º do art. 319 do CPC/2015.

b) Contagem dos prazos: dias úteis e suspensão

De acordo com o art. 219 do CPC/2015, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

O tema gerou polêmica, mas foi aplicado aos JEFs, consoante decidiu o Conselho da Justiça Federal, ao aprovar as Resoluções n. 392 e n. 393, de 19.4.2016, que alteraram o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização (Resolução n. 345/2015) e o Regimento Interno das Turmas Regionais de Uniformização e das Turmas Recursais (Resolução n. 347/2015) para adequá-los ao NCPC.¹⁶ E, também com base no Enunciado n. 19 aprovado durante a I Jornada de Direito Processual Civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal, em 2017.

No mesmo sentido, o Enunciado ENFAM n. 45: “A contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 do CPC/2015) aplica-se ao sistema de juizados especiais”. E, também, o Enunciado FONAJEF n. 175, que diz: “Por falta de previsão legal específica nas leis que tratam dos juizados especiais, aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em dias úteis (CPC/2015, art. 219)”.

A controvérsia findou com a Lei n. 13.728, de 31.10.2018, que alterou a Lei n. 9.099/1995, estabelecendo que, na contagem de prazo para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, serão computados somente os dias úteis.

A regra de contagem em dias úteis não se aplica ao prazo para confirmação das

intimações eletrônicas, previsto no art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006 (v.g. Enunciado FONAJEF 158). Essa lei trata da informatização do processo judicial e não foi modificada pelo novo CPC. Assim, em caso de processo eletrônico, a parte tem até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Depois disso, começa a contagem do prazo processual em dias úteis.

A suspensão do curso dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, é prevista no art. 220 do CPC/2015. Durante a suspensão dos prazos, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

Ainda, segundo o art. 1.003, § 5º do CPC/2015, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Essa regra não se aplica integralmente aos JEFs (Enunciado ENFAM n. 46), pois o prazo para recorrer da sentença continua sendo de 10 (dez) dias, em face da norma expressa contida no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, bem como para recorrer da decisão que concede ou nega medidas cautelares ou tutelas provisórias (art. 2º da Resolução CJF n. 347/2015).

c) Supressão de instância, conhecimento de questões novas e “não surpresa”

Advinda do princípio constitucional do contraditório, trouxe o NCPC a premissa de que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício” (art. 10).

Em segunda instância, caso o relator constate a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente (art. 933 e § 1º).

A flexibilização na interpretação dessas regras é a tônica dos enunciados que seguem;

- FONAJEF Enunciado n. 160: Não causa nulidade a não aplicação do art. 10 do NCPC e do art. 487, parágrafo único, do NCPC nos juizados, tendo em vista os princípios da celeridade e informalidade.
- ENFAM Enunciado n. 1: Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes.
- ENFAM Enunciado n. 2: Não ofende a regra do contraditório do art. 10 do CPC/2015, o pronunciamento jurisdicional que invoca princípio, quando a regra jurídica aplicada já debatida no curso do processo é emanção daquele princípio.
- ENFAM Enunciado n. 3: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.
- ENFAM Enunciado n. 4: Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.
- ENFAM Enunciado n. 5: Não viola o art. 10 do CPC/2015 a decisão com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório.
- ENFAM Enunciado n. 6: Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas ao contraditório.

A flexibilização na interpretação dessas regras, mediante a aprovação desses enunciados, caracteriza uma tentativa de reduzir os efeitos das normas processuais que são da máxima importância para a efetivação de um processo democrático, seja no procedimento comum, seja nos Juizados Especiais.

d) Produção de provas

No que tange a produção de provas, as normas previstas no CPC/2015 não invalidam as utilizadas pelo microssistema dos Juizados Especiais, mas devem ser compatibilizadas em respeito ao contraditório e à justa solução dos litígios. Nesse sentido, os Enunciados FONAJEF:

155: As disposições do CPC/2015 referentes às provas não revogam as disposições específicas da Lei n. 10.259/2001, sobre perícias (art. 12), nem as disposições gerais da Lei n. 9.099/1995.

179: Cumpre os requisitos do contraditório e da ampla defesa a concessão de vista do laudo pericial pelo prazo de cinco dias, por analogia ao caput do art. 12 da Lei n. 10.259/2001.

José Antonio Savaris faz considerações sobre a prova em direito previdenciário, matéria frequente em grande parte dos processos que tramitam no âmbito dos Juizados Especiais Federais, acentuando que:

Também no direito previdenciário o postulado do devido processo legal assegura aos litigantes, como pressuposto de defesa e exercício do contraditório, o direito constitucional à produção da prova lícita. É um direito fundamental que somente pode ser restringido por lei e na medida em que essa restrição seja proporcional.¹⁷

Cabe considerar que o CPC/2015, nos arts. 369 a 484, regula de maneira detalhada a produção e valoração dos diversos tipos de provas. Os Juizados Especiais devem se socorrer dessas normas para uma adequada instrução processual, dentre as quais, as que estabelecem:

- o direito fundamental a prova (art. 369);
- os poderes instrutórios do juiz (art. 370);
- a distribuição do ônus da prova e sua inversão (art. 373);
- a apreciação da prova (art. 371);
- a utilização da prova emprestada (art. 372);¹⁸
- a utilização da videoconferência (arts. 385 e 453);
- a exibição de documentos (art. 403);
- a arguição de falsidade documental (art. 430);
- a intimação e o questionamento das testemunhas (arts. 455 e 459);¹⁹

- a possibilidade de substituir a perícia por prova técnica simplificada (art. 466).
- a escolha consensual do perito (art. 471).

e) Improcedência liminar do pedido

Trata-se de forma abreviada de extinção do processo está prevista no art. 332 do CPC, para as causas que dispensem a fase instrutória, permitindo ao juiz, independentemente da citação do réu, julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar:²⁰

- I – enunciado de súmula do STF ou do STJ;
- II – acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos;
- III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
- IV – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Essa sistemática tem aplicação nos JEFs e foi bem aceita pela magistratura, como demonstram os enunciados que seguem:

- FONAJEF Enunciado n. 159: Nos termos do Enunciado n. 1 do FONAJEF e à luz dos princípios da celeridade e da informalidade que norteiam o processo no JEF, vocacionado a receber demandas em grande volume e repetitivas, interpreta-se o rol do art. 332 como exemplificativo.
- ENFAM Enunciado n. 43: O art. 332 do CPC/2015 se aplica ao sistema de juizados especiais e o inciso IV também abrange os enunciados e súmulas dos seus órgãos colegiados competentes.

f) Flexibilização do procedimento e calendário processual

A flexibilização do procedimento é condizente com um sistema democrático de direito em que as partes podem colaborar para a solução das demandas e também

encontra guarida nos princípios dos Juizados Especiais.

Prevista no CPC (art. 139, VI), impõe ao juiz o dever de dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

Sobre o tema, foi editado o Enunciado ENFAM n. 35 prevendo que: além das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo.

Da mesma forma, o art. 190 do CPC autoriza “estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. E o art. 191 permite às partes fixar calendário para a prática dos atos processuais.

Sobre a aplicabilidade desses dispositivos nos Juizados Especiais, foram editados os Enunciados n. 16 e n. 17, durante a I Jornada de Direito Processual Civil, organizada pelo Conselho da Justiça Federal, em 2017.

g) Observância da ordem cronológica de conclusão para os julgamentos

Com base no art. 12 do NCPC, com nova redação conferida pela Lei n. 13.256/2016, os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, sendo que a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Regra aplicável também aos Juizados Especiais.

A ordem cronológica comporta exceções que estão relacionadas no § 2º do art. 12, dentre as quais: as sentenças proferidas em audiência; o julgamento de processos em bloco de teses jurídicas já consolidadas; o julgamento de recursos repetitivos; o julgamento de embargos de declaração e de agravo interno; a causa que exija urgência no julgamento.

Os Enunciados ENFAM, ao flexibilizarem a observância dessa ordem, acabaram por desvirtuar o sentido da norma processual. Vejamos:

- **32:** O rol do art. 12, § 2º, do CPC/2015 é exemplificativo, de modo que o juiz

poderá, fundamentadamente, proferir sentença ou acórdão fora da ordem cronológica de conclusão, desde que preservadas a moralidade, a publicidade, a impessoalidade e a eficiência na gestão da unidade judiciária.

- **33:** A urgência referida no art. 12, § 2º, IX, do CPC/2015 é diversa da necessária para a concessão de tutelas provisórias de urgência, estando autorizada, portanto, a prolação de sentenças e acórdãos fora da ordem cronológica de conclusão, em virtude de particularidades gerenciais da unidade judicial, em decisão devidamente fundamentada.
- **34:** A violação das regras dos arts. 12 e 153 do CPC/2015 não é causa de nulidade dos atos praticados no processo decidido/cumprido fora da ordem cronológica, tampouco caracteriza, por si só, parcialidade do julgador ou do serventuário.

De qualquer forma, os Juizados Especiais estão sujeitos a observar essa ordem de julgamento em todos os graus de jurisdição.

h) Dever de fundamentação de todas as decisões

A necessidade de fundamentação das decisões administrativas e judiciais tem base constitucional e foi regulada pelo art. 489 do NCPC, que fixou no § 1º, que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

- I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
- II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
- III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
- IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
- V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Aqui temos um grande dilema em relação aos Juizados Especiais, diante da precária fundamentação de muitas decisões emanadas desse microssistema. Porém tudo indica que o CPC/2015 não vai alterar essa realidade, conforme se observa dos enunciados FONAJEF que seguem:

- **153:** A regra do art. 489, § 1º, do NCPC deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.
- **154:** O art. 46, da Lei n. 9.099/95, não foi revogado pelo novo CPC.

Em sentido oposto, o Enunciado n. 37, aprovado pela I Jornada de Direito Processual Civil do CJF/CEJ: “Aplica-se aos juizados especiais o disposto nos parágrafos do art. 489 do CPC”.

O art. 46 da Lei n. 9.099/1995 autoriza que o julgamento em segunda instância conste apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. E se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Os enunciados ENFAM também são no sentido de amenizar os efeitos desejados pelo NCPC quanto à fundamentação das decisões:

9 – É ônus da parte, para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC/2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou enunciado de súmula.

10 – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

11 – Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1º do art. 489 do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332.

12 – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

13 – O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios.

Sobre a fundamentação racional e legítima das decisões judiciais, colhe-se da obra *Novo CPC – Fundamentos e Sistematização*, que:

Assim, o Novo CPC impõe o cumprimento do que já estava contido **no art. 93, IX da CRFB/1988, no seu art. 489**, uma vez que ao analisar o modo como as decisões são (mal) fundamentadas tornou-se imperativa uma perspectiva adequada para a referida cláusula constitucional, inclusive com o respaldo dessa (nova) legislação que promova com efetividade a expansividade e perfectibilidade típicas do modelo constitucional de processo brasileiro. Atente-se que “decisão fundamentada”, isto é, que leve a sério os argumentos, teses e provas de ambas as partes não é sinônimo de decisão longa. Pode-se, plenamente ter uma sem outra coisa. O que no Novo CPC quer (ou melhor, o que, antes e acima dele, a Constituição quer) é uma decisão legítima, correta e íntegra (Dworkin) e não, necessariamente, uma decisão longa.²¹

Dessa forma, é possível que o STF volte a analisar a constitucionalidade do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, agora com foco nos preceitos constitucionais e também na Lei n. 13.105/2015, que irradia efeitos de norma regulamentar no ordenamento processual civil brasileiro.

i) Embargos de Declaração

Quanto aos embargos de declaração, o CPC/2015 foi explícito em alterar as regras da Lei n. 9.099/1995, dando nova redação aos artigos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Art. 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Com isso, caberão embargos de declaração para contra qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC/2015) para:

- I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
- II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
- III – corrigir erro material.

Também ficou redefinido que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal, mesmo quando interpostos contra a sentença proferida nos Juizados Especiais.

j) Ônus recursal de impugnação específica

Para recorrer, a parte deverá impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida (art. 932, III, do CPC/2015).

Essa regra se contrapõe ao Enunciado FONAJEF n. 60: “A matéria não apreciada na sentença, mas veiculada na inicial, pode ser conhecida no recurso inominado, mesmo não havendo a oposição de embargos de declaração”.

Entendemos que deverá haver a revisão desse enunciado, pois foi aprovado antes da edição do CPC/2015 e mostra-se incompatível com o regramento atual.

k) Integração da decisão colegiada pelo voto vencido, para fins de prequestionamento

Em conformidade com o art. 941, § 3º, do CPC/2015, o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento.

Nos Juizados Especiais essa exigência não deverá ser observada, em face do princípio da celeridade e da simplicidade das decisões proferidas em grau recursal.

l) Julgamento não unânime

Pelo CPC/2015 (art. 942) quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

Essa inovação não tem aplicabilidade nos JEFs, em virtude dos princípios da celeridade e simplicidade dos julgamentos proferidos pelas turmas recursais. A respeito, o Enunciado FONAJEF n. 156: “Não se aplica aos juizados especiais a técnica de julgamento não unânime (art. 942, CPC/2015)”.

m) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)

A finalidade do IRDR é de resolver questões de direito em que ocorra efetiva repetição de processos que contenham controvérsia, evitando risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

No IRDR é fixada a tese jurídica, que será posteriormente aplicada tanto nos casos que serviram como substrato para a formação do incidente, como nos demais casos pendentes e futuros.

Esse incidente, de origem alemã, consta do art. 976 e seguintes do CPC/2015 como cabível quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Caso julgado procedente, a tese jurídica será aplicada inclusive aos JEFs (art. 985 do CPC/2015):

I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal.

De acordo com o art. 977 do CPC, o pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I – pelo juiz ou relator, por ofício; II – pelas partes, por petição; III – pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Segundo o STJ, “O IRDR somente é cabível no âmbito dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais. Na sistemática atual, havendo multiplicidade de recursos especiais com fundamento na mesma questão de direito, a competência deste Tribunal está reservada ao julgamento de recursos especiais repetitivos, a teor do art. 1.036 e seguintes do CPC/15.” (PET no REsp n. 1.490.286/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, em 2.4.2018)

Sobre esse procedimento inovador, o Seminário ENFAM aprovou os seguintes enunciados:

- **20** – O pedido fundado em tese aprovada em IRDR deverá ser julgado procedente, respeitados o contraditório e a ampla defesa, salvo se for o caso de distinção ou se houver superação do entendimento pelo tribunal competente.
- **21** – O IRDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados especiais.
- **22** – A instauração do IRDR não pressupõe a existência de processo pendente respectivo tribunal.

Com relação aos JEFs, o Conselho da Justiça Federal revisou as Resoluções n. 345 e n. 347/2015 (RI/TNU e RI das TRs e TRUs) para adequar ao CPC/2015. Nesse sentido, afastou a possibilidade de julgamento de IRDR pelos órgãos colegiados dos Juizados Especiais e ao mesmo tempo determinou a observância das teses firmadas nesses incidentes no âmbito dos JEFs (Resoluções n. 392 e n. 393, de 19.4.2016). No mesmo sentido, seguiu a Resolução n. 586/2019 que aprovou o novo Regimento Interno da TNU.

Entendemos que o IRDR, a ser julgado pelos Tribunais, será instrumento importante para dar maior isonomia na aplicação do direito entre a jurisdição comum e a dos juizados especiais. Permitirá, também, a uniformização de questões de direito processual no âmbito dos juizados. A título exemplificativo, mencionamos IRDRs afetados por Tribunais Regionais Federais:

- TRF da 5ª Região: TEMA 1 – Processo 0804985-07.2015.4.05.8300
Tese Fixada: “Se a aposentadoria de professor não é aposentadoria especial, mas sim aposentadoria por tempo de contribuição, é forçoso concluir, em atenção aos ditames da Lei nº 8.213/91, que sobre a jubilação de professor deve incidir o fator previdenciário, com base no art. 29, I, e parágrafo 9º, II e III, da Lei nº 8.213/91.”
- TRF da 4ª Região: TEMA 8 – Processo 50178966020164040000
Tese firmada: “O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, independente de comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento.”
- TRF da 4ª Região: TEMA 12 – Processo 50130367920174040000
Tese Fixada: “O limite mínimo previsto no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 (considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo) gera, para a concessão do benefício assistencial, uma presunção absoluta de miserabilidade.”
- TRF da 4ª Região: TEMA 14 – Processo 50238721420174040000
Tese Fixada: “O procedimento no desconto de valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis quando o direito à percepção de um deles transita em julgado após o auferimento do outro, gerando crédito de proventos em atraso, deve ser realizado por competência e no limite do valor da

mensalidade resultante da aplicação do julgado, evitando-se, desta forma, a execução invertida ou a restituição indevida de valores, haja vista o caráter alimentar do benefício previdenciário e a boa-fé do segurado, não se ferindo a coisa julgada, sem existência de ‘refomatio in pejus’, eis que há expressa determinação legal para tanto.”

- TRF da 4ª Região: TEMA 15 – Processo 50543417720164040000

Tese Fixada: “A mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não elide o direito do interessado em produzir prova em sentido contrário.”

- TRF da 4ª Região: TEMA 18 – Processo 50486972.20174040000

Tese Fixada: “É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2º e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada”.

- TRF da 4ª Região: TEMA 21 – Processo 50328833320184040000

Tese Fixada: “Viável a consideração, como início de prova material, dos documentos emitidos em nome de terceiros integrantes do núcleo familiar, após o retorno do segurado ao meio rural, quando corroborada por prova testemunhal idônea”.

– Considerações finais sobre os impactos do CPC/2015 nos JEFs

As primeiras impressões lançadas sobre o CPC/2015 servem para fomentar uma reflexão acerca do tema, dada a importância de uma nova lei geral processual no cenário nacional.

Embora os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais²² sejam no sentido de aplicação subsidiária do CPC aos JEFs, essa utilização pelos magistrados deve ser ponderada em cada caso com os princípios que guiam os Juizados Especiais, sob pena de ocorrer a chamada “ordinarização” desse modelo.

Dentro desse contexto, mostra-se relevante analisar a novel legislação sem se descurar do ideal que move os Juizados Especiais, qual seja, tornar o processo judicial mais simples, célere e efetivo, ampliando o acesso à Justiça, com ênfase nas pessoas menos favorecidas economicamente.

Pode-se dizer que os Juizados Especiais buscam atender à necessidade de constante reestruturação e modernização dos meios de acesso à Justiça, acompanhando as transformações da sociedade e o desejo majoritário de uma prestação jurisdicional simplificada, sem as amarras e entraves do procedimento comum.

No entanto, os JEFs enfrentam sérios desafios a serem superados, destacadamente em relação ao respeito ao direito fundamental de produção de provas e, ainda, quanto ao alto índice de recorribilidade das decisões. Esse último, em face da instabilidade jurisprudencial, da falta de observância dos precedentes, da quantidade de recursos cabíveis e da inexistência de oneração que desestimele a busca por instâncias superiores.

Neste ponto, espera-se que o CPC/2015 traga influência positiva aos JEFs, diante da nova regulação das regras de produção e valoração de provas e quanto à observância aos precedentes, permitindo assim, maior racionalidade ao sistema em prol de uma prestação jurisdicional mais justa e equânime.

45.5 PAGAMENTOS DEVIDOS PELO INSS

Este ponto tem por objeto a análise da atual sistemática de pagamento das dívidas previdenciárias, decorrentes de sentença judiciária.

De acordo com as regras em vigor, o pagamento das somas a que o INSS for condenado é feito por Requisição de Pequeno Valor (RPV), para créditos de até 60 salários mínimos, e por meio de precatório, para os valores superiores a esse limite.

45.5.1Evolução legislativa

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu no art. 100, *caput*, que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, nesta incluído o INSS, decorrentes de condenação judicial, estariam sujeitos ao regime do precatório, com ordem distinta para os de natureza alimentícia.

A Lei n. 8.213/1991, ao regulamentar o Plano de Benefícios da Previdência Social, estabeleceu no art. 128 que os débitos até determinado valor (R\$ 4.988,57 – última atualização procedida pela Lei n. 9.032/1995) seriam quitados imediatamente, sem a necessidade de expedição de precatório, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do CPC/1973.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADIn n. 1.252-5/97, rel. Min. Maurício Correa (*DJU* de 24.10.1997), declarou inconstitucional a liquidação imediata dos débitos na forma prevista no art. 128 da Lei n. 8.213/1991, por contrariar o disposto no art. 100, *caput*, da Constituição.

Em face da decisão do STF, os débitos de qualquer valor a que o INSS fosse condenado a pagar passaram a ser quitados mediante a morosa via do precatório judicial.

A EC n. 20, de 15.12.1998, inseriu o parágrafo 3º ao artigo 100 da Constituição Federal, para excluir do regime do precatório os pagamentos de obrigações das Fazendas Federal, Estadual e Municipal, decorrentes de sentenças judiciais, transitadas em julgado, definidas em lei como de pequeno valor.

Posteriormente, foi aprovada a EC n. 30, de 13.9.2000, que alterou novamente a redação do art. 100 da CF, estabelecendo: a) a atualização monetária dos valores após a expedição dos precatórios judiciais (§ 1º); b) a definição dos débitos de natureza alimentar, aí incluídos aqueles decorrentes de benefícios previdenciários (§ 1º-A); c) a inclusão das obrigações de pequeno valor da Fazenda Distrital na sistemática do § 3º; d) a possibilidade de serem fixados valores distintos para os pagamentos de pequeno valor, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público (§ 5º); e e) que o Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório incorrerá em crime de responsabilidade (§ 6º).

A EC n. 37, de 12.6.2002, vedou a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma de requisição de pequeno valor e, em parte, mediante expedição de precatório (art. 100, § 4º).

A fim de se cumprir a determinação inserida no parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, foi editada a Lei n. 10.099, de 19.12.2000, que deu nova redação ao art. 128 da Lei n. 8.213/1991. Ficou estabelecido que as demandas judiciais que tivessem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados pela Lei n. 8.213/1991, cujos valores de execução não fossem superiores a R\$ 5.180,25 por autor, poderiam, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até sessenta dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório.

Por sua vez, a Lei n. 10.259, de 12.7.2001, que criou os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu que, para os efeitos do § 3º do art. 100 da Constituição, as obrigações ali definidas como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatório, terão como limite o mesmo valor estabelecido para a competência dos Juizados Especiais Cíveis, ou seja, 60 salários mínimos.

Por último, a EC n. 62, de 11.11.2009, alterou o art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. Entre as novidades está a previsão de que os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data de expedição do precatório, ou sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo do fixado em lei como de pequeno valor (na esfera federal 60 salários mínimos), admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório (com preferência sobre os créditos comuns).

Destaca-se, ainda, que a EC n. 62/2009 estabeleceu a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua

natureza, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidiriam juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

No entanto, o Plenário do STF, no julgamento das ADIs n. 4.357 e 4.425, que apreciou a constitucionalidade do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC n. 62/2009, declarou a inconstitucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório”, do § 2º; dos §§ 9º e 10; e das expressões “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e “independente de sua natureza”, do § 12, todos do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação da EC n. 62/2009, e por arrastamento, também declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei n. 9.494, com a redação dada pelo art. 5º da Lei n. 11.960, de 29.07.2009 (Taxa Referencial – TR).

A questão da constitucionalidade do uso da TR como índice de atualização das condenações judiciais da Fazenda Pública, no período que antecede a inscrição do débito em precatório, teve sua repercussão geral reconhecida no RE n. 870.947 (Tema 810), sendo fixada a seguinte tese:

- 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, *caput*); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
- 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,

revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina (RE 870947/SE, Tribunal Pleno, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 20.9.2017).

Na sequência, o STF rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão proferida na Repercussão Geral Tema 810 (Plenário, 03.10.2019).

Por sua vez, o STJ, ao julgar o Repetitivo Tema 905, fixou a tese de que, nas condenações judiciais de natureza previdenciária, deve ser aplicado o INPC (em substituição à TR) como índice de correção monetária a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora, a contar da citação, segundo os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 5º da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, observando-se os arts. 1º e 2º da Lei n. 12.703/2012, que estabelecem o seguinte percentual:

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, enquanto a meta da taxa Selic ao ano definida pelo Banco Central do Brasil, for superior a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento); ou
- b) 70% (setenta por cento) da meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central do Brasil, mensalizada, vigente na data de início do período de rendimento, nos demais casos.

45.5.2Requisição de Pequeno Valor (RPV)

Considera-se Requisição de Pequeno Valor (RPV) aquela relativa a crédito cujo valor atualizado não seja superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos por beneficiário (art. 17, § 1º, da Lei n. 10.259, de 12.07.2001).

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n. 10.266, de 24.7.2001), estabeleceu a obrigatoriedade de as RPV, serem dirigidas ao Tribunal competente, pondo fim a possibilidade de pagamento direto. Para *Antônio F. S. do Amaral e Silva*: “O objetivo da Lei n. 10.266, em seu art. 23, é bastante simples, atendendo à necessidade

de efetivar-se o planejamento dos gastos da União, das autarquias e das fundações públicas com as requisições de pequeno valor”.²³

Algumas questões merecem destaque, em face das inovações que representam na sistemática da execução contra a Fazenda Pública.

A primeira refere-se ao disposto no art. 100, § 8º, da Constituição, regulado pelo § 3º do art. 17 da Lei n. 10.259/2001, que veda a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte na forma de RPV e, em parte, mediante expedição de precatório. Ou seja, caso o valor da execução ultrapasse o limite estabelecido como de pequeno valor, o pagamento far-se-á por meio de precatório, ressalvado o direito do credor renunciar ao crédito que exceda o limite de dispensa do precatório, consoante previsão do § 4º do art. 17 da Lei n. 10.259/2001.

A vedação ao fracionamento do valor da execução e a possibilidade de renúncia do crédito excedente, já eram previstas na Lei n. 10.099/2000, que deu nova redação ao art. 128 da Lei n. 8.213/1991.

A previsão de sequestro dos valores, antes exclusiva do Presidente do Tribunal, foi estendida ao Juiz de primeiro grau pela Lei n. 10.259/2001 (art. 17, § 2º), caso a requisição para pagamento não seja atendida no prazo de 60 dias. Entendemos ser extremamente importante a previsão legal do sequestro dos valores, como forma de garantia da efetividade da ordem judicial em prol dos beneficiários, normalmente pessoas que passam por grandes dificuldades financeiras.

O STF, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, reconheceu que incide correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo e a expedição para o pagamento de RPV ou Precatório. Discutia-se a possibilidade dessa recomposição no mencionado período relativamente ao pagamento de RPV. O Tribunal afirmou que a correção monetária teria por finalidade a recuperação da perda do poder aquisitivo da moeda. Assim, caracterizadas a mora e a inflação, é devida a correção monetária do crédito de RPV pago a destempo (ARE 638.195/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 29.05.2013). No mesmo sentido, a Repercussão Geral – RE 579431/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe*

30.6.2017, sendo fixada a seguinte tese:

Tema 96: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.

45.5.3 Pagamento por precatório

Os pagamentos de valores superiores ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos serão requisitados mediante precatório judiciário, que possuem caráter alimentar e estão sujeitos à ordem cronológica distinta dos precatórios de natureza diversa.

Da análise da sistemática atual de pagamento das dívidas previdenciárias decorrentes de condenação judicial, chega-se à conclusão de que houve avanços a partir da EC n. 20, de 1998, que dispensou a expedição do precatório judiciário para pagamentos de pequeno valor.

Os precatórios devem ser apresentados até 1º de julho para inclusão no orçamento da verba necessária ao pagamento, o qual deverá ocorrer até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, segundo previsão do § 12 do art. 100 da Constituição.

A partir da promulgação da EC n. 62, de 9.12.2009, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.

Segundo orientação do Plenário do STF, não cabem juros em precatório complementar, dentro do ano constitucionalmente previsto para o pagamento, à vista da não caracterização de inadimplemento por parte do poder público. Neste sentido, a Súmula Vinculante n. 17: “Durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”

No entanto, haverá incidência de juros de mora quando o pagamento ocorrer após o final do exercício seguinte à expedição no que se refere a precatórios e após o prazo previsto no art. 17 da Lei n. 10.259/2001 para RPVs.

Ressalta-se, ainda, o já citado reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade da utilização da TR no período posterior à inscrição do crédito em precatório, consoante previsão contida na EC n. 62/2009. E, por arrastamento a Corte Suprema declarou também a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a alteração da Lei n. 11.960/2009, ao reproduzir as regras da EC n. 62/2009 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios, por contrariar o direito à propriedade e o princípio da isonomia (ADIs 4357 e 4425).

No entanto, em questão de ordem, houve modulação temporal dos efeitos de decisão declaratória de inconstitucionalidade pelo STF, permanecendo válida a utilização da TR de 1/2010 a 25.3.2015 e passando a ser utilizado o IPCA-E de 26.3.2015 em diante (ADI 4425 QO/DF, Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade, Tribunal Pleno, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25.3.2015, *DJe* 4.8.2015).

45.5.4 Complemento positivo

Entende-se por complemento positivo a pretensão de que as parcelas vencidas a partir da sentença constituam obrigação de fazer, sendo devido o pagamento diretamente pela administração, dispensada a requisição de pequeno valor ou precatório.

Nesse contexto, o pagamento sob a forma de complemento positivo deve limitar-se às parcelas posteriores à sentença recorrida, até a implantação ou revisão do benefício. As prestações devidas antes da sentença, ainda que posteriores ao cálculo, constituem-se crédito vencido (obrigação de pagar) e deverão ser pagas mediante requisição de pequeno valor ou precatório, na forma do art. 17 da Lei n. 10.259/2001.

Sobre o pagamento da condenação judicial por meio de complemento positivo, merece destaque o *Enunciado FONAJEF 72*: “*As parcelas vencidas após a data do cálculo judicial podem ser pagas administrativamente, por meio de complemento positivo*”.

No entanto, o STF considerou inconstitucional a utilização do complemento positivo, sob o fundamento de não ser possível o fracionamento da execução. A

matéria foi objeto de repercussão geral, sendo julgado o mérito com a reafirmação da jurisprudência dominante:

Tema 755: “É vedado o fracionamento da execução pecuniária contra a Fazenda Pública para que uma parte seja paga antes do trânsito em julgado, por meio de Complemento Positivo, e outra depois do trânsito, mediante Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.” (*Leading Case*: ARE 723.307, Plenário Virtual, Rel. Min. Gilmar Mendes, *DJe* 26.9.2016)

45.6 IDOSOS, PORTADORES DE DOENÇA GRAVE E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Os procedimentos judiciais em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, ou portadora de doença grave, terão prioridade de tramitação em todas as instâncias. Essa previsão constava do art. 1.211-A do CPC de 1973, com inclusão feita pela Lei n. 12.008, de 2009.

O CPC de 2015 (art. 1.048) contemplou essas prioridades e estendeu esse tratamento aos procedimentos regulados pela Lei n. 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). No que tange às doenças graves, a opção foi pelo rol contido no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713, de 1988 (Legislação do Imposto de Renda).

Ainda, segundo o Estatuto do Idoso (alterado pela Lei n. 13.466, de 2017), entre os processos de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de oitenta anos. Ou seja, todas as pessoas com mais de sessenta anos continuam tendo prioridade, mas os acima de oitenta anos possuem uma “superprioridade” diante dos demais idosos.

Pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146, de 06.07.2015) foi assegurada prioridade aos que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Esse Estatuto confere o atendimento prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público, em procedimentos judiciais e administrativos,

contemplando todos os atos e diligências (art. 9º). E com o objetivo de garantir o acesso à justiça em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, prevê (arts. 79 e 80):

- adaptações e recursos de tecnologia assistida;
- capacitação dos membros e dos servidores que atuam no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com deficiência;
- acessibilidade, quando submetidos a medidas restritivas de liberdade.

Em caso de processo judicial, o interessado na obtenção do benefício em questão, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo à autoridade judiciária competente para decidir o feito, que determinará ao cartório do juízo as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária.

Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do beneficiário, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união estável.

Da análise deste tópico, podemos tirar como conclusão que o tratamento prioritário foi generalizado e não deverá atingir a eficácia desejada, pois a maioria das pessoas que litigam contra o INSS são idosas, portadora de doenças graves ou deficientes.

45.7 COISA JULGADA PREVIDENCIÁRIA

A Constituição Federal de 1988 tem entre suas cláusulas pétreas a preservação da coisa julgada (art. 5º, XXXVI), estabelecendo que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Segundo Schuster, Savaris e Vaz, a coisa julgada é “Sustentada no pressuposto liberal da confiança, sua função é impedir a discussão de matéria já decidida, projetando para fora do processo um efeito declaratório imutável sobre as

consequências jurídicas pretendidas pela parte em um determinado momento no tempo e no espaço, a fim de evitar a eternização das controvérsias e, assim, dar estabilidade às decisões jurisdicionais e segurança jurídica.”²⁴

Tema extremamente polêmico é o que diz respeito à ocorrência da coisa julgada em matéria de benefícios previdenciários em face de decisões judiciais que tenham negado o direito à prestação postulada ou à revisão da renda mensal.²⁵

A análise da existência de coisa julgada material exige a observância da natureza social e alimentar dos benefícios previdenciários e a renovação do direito à prestação a cada mês (trato sucessivo), bem como o disposto no art. 505, I, do CPC/2015 (art. 471, I, do CPC/1973), *in verbis*:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Em relação aos benefícios por incapacidade é comum ocorrer o agravamento da doença após a perícia judicial ou, mesmo, o surgimento de outra moléstia incapacitante, impedindo o segurado de exercer suas atividades. Em tais casos, será necessário novo requerimento administrativo e nova análise do pedido, não se podendo falar em coisa julgada. Neste sentido, o pronunciamento do STJ: “É possível a propositura de nova ação pleiteando o mesmo benefício, desde que fundada em causa de pedir diversa, decorrente de eventual agravamento do estado de saúde da parte, com o surgimento de novas enfermidades.” (AgRg no AREsp 843.233/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 17.3.2016)

A contrario sensu, a jurisprudência admite que o auxílio-doença concedido judicialmente pode ser cancelado administrativamente em caso de recuperação da capacidade laborativa: TNU, PEDILEF 5000525-23.2012.4.04.7114, *DOU* de 7.6.2013. Nesse sentido, o STJ deixou de aplicar o princípio do paralelismo das formas, entendendo que o INSS pode suspender ou cancelar benefício concedido

judicialmente, desde que conceda administrativamente o contraditório e a ampla defesa ao beneficiário (REsp 1.429.976/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* de 24.2.2014).

Quanto ao reconhecimento do tempo de contribuição, é comum o segurado não instruir o seu pedido com os documentos necessários à comprovação do seu direito. Nessa hipótese, o STJ firmou duas orientações.

A primeira, no sentido de que “é possível ao tribunal, na ação rescisória, analisar documento novo para efeito de configuração de início de prova material destinado à comprovação do exercício de atividade rural, ainda que esse documento seja preexistente à propositura da ação em que proferida a decisão rescindenda referente à concessão de aposentadoria rural por idade” (AR 3.921/SP, 3ª Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, *DJe* de 7.5.2013).

Entendeu o STJ, que é irrelevante o fato de o documento apresentado ser preexistente à propositura da ação originária, pois devem ser consideradas as condições desiguais pelas quais passam os trabalhadores rurais, adotando-se a solução *pro misero*. Dessa forma, o documento juntado aos autos é hábil à rescisão do julgado com base no art. 485, VII, do CPC (art. 966, VII do CPC/2015), segundo o qual a sentença de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, “depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.

A segunda e mais atual orientação do STJ, fixada em Representativo de Controvérsia, é de que o juiz deve extinguir o processo sem exame de mérito, possibilitando ao segurado a propositura de nova ação com os documentos necessários para comprovar seu direito:

Tema 629 – “A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.” (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia

Filho, DJe de 28.4.2016).

Para o relator desse representativo, “(...) deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado”.

Sobre o alcance desse valioso precedente do STJ, Schuster, Savaris e Vaz, argumentam que “a coisa julgada *secundum eventum probationis* pode ser admitida quando: (a) a improcedência do pedido se der com fundamento na ausência, insuficiência ou fragilidade da prova; e (b) existir nova prova como elemento capaz de gerar uma expectativa de alteração do resultado jurisdicional.”²⁶

Nesse sentido, abordando a extinção do processo sem exame de mérito em caso de aposentadoria por tempo de contribuição: TRF/4, AC n. 5013498-77.2016.4.04.7208/SC, TRS-SC, Rel. JF João Batista Lazzari, em 12.12.2018). E, em relação ao pedido de reconhecimento de tempo especial fundado em agente nocivo diverso: TRF/4, AC 5003095-30.2017.4.04.7203, TRS-SC, Rel. Paulo A. Brum Vaz, j. em 20.3.2019.

Passado o prazo da ação rescisória ou na hipótese do seu não cabimento (caso dos Juizados Especiais Federais), a alternativa será apresentar novo requerimento administrativo com novas provas, pois a decisão anterior não pode impedir a reapreciação da pretensão como nova roupagem, afastando-se, assim, a coisa julgada. Nesse sentido:

“Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a coisa julgada contém a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, nos termos do art. 471, I do CPC, em sendo modificadas as situações fáticas e jurídicas sobre as quais se formou a anterior coisa julgada material, tem-se uma nova ação, isto é, uma nova causa de pedir próxima ou uma nova causa de pedir remota, o que permite uma análise do Poder Judiciário” (TRF da 4ª Região, AC 2003.70.01.008417-7/PR, Turma Suplementar, Des. Federal Luís Alberto D. Azevedo Aurvalle, DE de 28.7.2008).

“Não afronta a coisa julgada a discussão sobre o reconhecimento de labor especial

de período analisado em demanda precedente, para fins de obtenção do mesmo tipo de aposentadoria, tendo em vista a possibilidade de reexame das alegações não declinadas naquele feito, mediante apresentação de novos elementos probantes com relação à prestação laboral no período controvertido” (TRF da 4ª Região, 501020686.2013.4.04.7112/RS, 5ª Turma, Relatora Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, julg. em 11.10.2016).

Algumas vezes, a legislação é inovada com normas mais benéficas (v.g., Lei n. 10.666/2003; Lei n. 11.718/2008). É de aceitação geral que no sistema de direito positivo brasileiro a lei nova não atinge o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI e Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro, art. 6º). Entretanto, essa regra deve ser relativizada em face do disposto no citado art. 505, I, do CPC/2015 e diante das características da prestação previdenciária. Entendemos, assim, que nos casos de indeferimento da aposentadoria por idade, por perda da qualidade de segurado, ou do reconhecimento do tempo de atividade rural, novo requerimento administrativo pode ser apresentado ao INSS sob os ditames da nova ordem jurídica (Lei n. 10.666/2003 e Lei n. 11.718/2008), cujos efeitos financeiros serão devidos a partir dessa nova postulação.

Nessa hipótese, um novo requerimento administrativo será possível para os casos dos segurados que continuaram a contribuir ou que tenham uma nova causa de pedir decorrente de uma situação que não tenha sido apreciada ou em virtude de alteração das normas que regem a matéria.

A maior dificuldade em superar os efeitos da coisa julgada está nos casos em que ocorre mudança do entendimento jurisprudencial (v.g. a possibilidade de conversão do tempo especial para comum após 28.5.1998 e o fator de conversão a ser utilizado para o homem – 1,4 em vez do 1,2). Mas já é possível visualizar precedentes favoráveis nos casos em que não houve análise da questão fática:

“Segundo entendimento desta Turma, não há coisa julgada se em outro processo deixou-se de analisar a especialidade somente pela impossibilidade, à época, da conversão para tempo comum em razão da Medida Provisória 1.633-10/1998, pois

não houve real exame do mérito” (TRF da 4ª Região, Proc. 5000673-40.2012.404.7112/RS, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Salise Monteiro Sanchotene, DE 26.1.2017).

Sobre esses questionamentos, apresentamos as “*Considerações para efetividade do processo previdenciário – a segurança e a coisa julgada previdenciária*” externadas pelo Juiz Federal José Antônio Savaris, em sua obra Direito Processual Previdenciário, com as quais temos plena concordância e pedimos vênia para transcrever na íntegra:

Enquanto o processo civil se mostra exuberante no que conquista de mais elevada segurança com o instituto da coisa julgada, o direito previdenciário é guiado por um princípio fundamental de que o indivíduo não pode ser separado de seu direito de sobreviver pela solidariedade social por uma questão formal. Não é adequado que se sepulte, de uma vez por todas, o direito de receber proteção social em função da certeza assegurada pela coisa julgada, quando a pessoa na realidade, faz jus à prestação previdenciária que lhe foi negada judicialmente.

Tal como no direito penal se admite a revisão criminal para beneficiar o réu quando, por exemplo, são descobertas novas provas que o favoreçam, o processo previdenciário pauta-se pelo comprometimento, a todo tempo, com o valor que se encontra em seu fundamento: a proteção social do indivíduo vulnerável, essa essencial dimensão de liberdade real e dignidade humana. Em relação a este valor, é de se reconhecer, a segurança contraposta deve ser superada como um interesse menor.

A coisa julgada não deve significar uma técnica formidável de se ocultar a fome e a insegurança social para debaixo do tapete da forma processual, em nome da segurança jurídica. Tudo o que acontece, afinal, seria “apenas processual, mesmo que seus efeitos sejam desastrosos para a vida real” (SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Direito material e processo. Revista Jurídica. Porto Alegre, n. 321, p. 7-27, p. 14, jul. 2004).

A fundamentação para a aceitação do que acima foi proposto não se dá apenas

pelas três primeiras características da “singularidade previdenciária”. Também o caráter público do instituto de previdência que assume o polo passivo da demanda é relevante, pois não haverá o sentimento de eterna ameaça de renovação de um litígio ou de revisão de uma sentença. Não há insegurança em se discutir novamente uma questão previdenciária à luz de novas provas, como inexistente insegurança na possibilidade de se rever uma sentença criminal em benefício do réu. O que justifica esta possibilidade é justamente o valor que se encontra em jogo, a fundamentalidade do bem para o indivíduo e sua relevância para a sociedade.

Mais ainda, não se pode esquecer que o indivíduo agravado com a sentença de não proteção se presume hipossuficiente (em termos econômicos e informacionais) e sofrendo ameaça de subsistência pela ausência de recursos sociais. Seria minimamente adequada a sentença que impõe ao indivíduo a privação perpétua de cobertura previdenciária a que, na realidade, faz jus? Em nome do quê, exatamente?

De outro lado, a entidade pública chamada a conceder a prestação previdenciária tão somente operará na melhor aplicação do princípio da legalidade, entregando ao indivíduo o que, ao fim e ao cabo, lhe era mesmo devido por lei.

Enquanto o processo civil clássico aponta para o fechamento preponderantemente indiscutível da coisa julgada, o processo previdenciário busca apoiar-se no princípio constitucional do devido processo legal com as cores específicas da não preclusão do direito previdenciário.²⁷

A corroborar esse entendimento, citamos a decisão da TNU que segue:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. RENOVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOVOS DOCUMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA TNU 43. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. PRIMAZIA DA PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)10. Em conclusão, em primeiro lugar está a regra constitucional da proteção previdenciária, permitindo, em determinadas hipóteses, a desconsideração da eficácia plena da coisa julgada, como no caso dos autos, ante a apresentação de novas provas pela autora (CTPS e documentos médicos acerca da continuidade do tratamento de suas moléstias). Interpretação diversa implicaria obstáculo ao princípio do acesso à justiça ao hipossuficiente, o que representa um contrassenso ao princípio da instrumentalidade das formas.

11. Assim, excepcionalmente, conheço e dou parcial provimento ao pedido de uniformização da parte autora para afastar a coisa julgada e anular o acórdão recorrido e a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória a fim de se averiguar a idoneidade do registro em CTPS. No caso procedência do pedido, os efeitos financeiros devem retroagir à data do segundo requerimento.

(PEDILEF 0031861-11.2011.4.03.6301, Relator Juiz Federal João Batista Lazzari, Sessão de 7.5.2015)

No entanto, em decisão mais atual, a TNU decidiu pela impossibilidade de desconsideração da coisa julgada em pedido de revisão do ato concessório da aposentadoria em que se buscava o reconhecimento de tempo especial para alteração da espécie do benefício e/ou majoração da RMI (PUIL Nº 5000532-53.2014.4.04.7014/PR, j. em 18.09.2019).

Em conclusão defendemos que em primeiro lugar está a regra constitucional da proteção previdenciária, permitindo, em determinadas hipóteses, a desconsideração da eficácia plena da coisa julgada, pois: “O direito previdenciário não admite preclusão do direito ao benefício, por falta de provas: sempre será possível, renovadas estas, sua concessão” (AC 2001.04.01.075054-3, TRF da 4ª Região, 5ª Turma, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira, DJ 18.9.2002).

Essa também é a orientação fixada pelo STJ, que esperamos seja observada em todas as instâncias do Judiciário:

Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para

regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários (STJ, REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 28.4.2016).

45.8 EXECUÇÃO DO JULGADO

Em conformidade com o art. 775 do CPC/2015, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Assim sendo, não há qualquer impedimento a que o autor execute apenas a obrigação de fazer, consistente na averbação do tempo de contribuição determinada pelo título judicial transitado em julgado, dispondo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado, para executar, total ou parcialmente, o título.

Consigna-se que de acordo com a já citada decisão no IRDR n. 18 do TRF/4: “É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2º e 3º do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Publica, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Publica na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada”.

É possível também a manutenção do benefício concedido administrativamente no curso da ação e, concomitantemente, a execução das parcelas do benefício postulado na via judicial até a data da implantação administrativa.

Esse entendimento foi firmado pelo TRF da 4ª Região, segundo o qual as possibilidades de opção do segurado devem ser ampliadas: assegura-se-lhe a percepção dos atrasados decorrentes do benefício deferido judicialmente (com isso

prestigiando a aplicação correta do Direito ao caso concreto e justificando a movimentação do aparato judiciário) e possibilita-se-lhe, ademais, a opção pelo benefício deferido administrativamente (com isso prestigiando o esforço adicional desempenhado pelo segurado, consistente na prorrogação forçada de sua atividade laboral). A não ser assim, ter-se-ia o prestigiamento de solução incompatível com os princípios que norteiam a administração pública, pois a autarquia previdenciária seria beneficiada apesar do ilegal ato administrativo de indeferimento do benefício na época oportuna (Embargos Infringentes 2009.04.00.038899-6/RS, 3ª Seção, Rel. Des. Celso Kipper, *DE* de 17.03.2011).

No mesmo sentido, o STJ decidiu que, reconhecido direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso da ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso, sendo desnecessária a devolução de valores decorrentes do benefício renunciado, afigura-se legítimo o direito de execução dos valores compreendidos entre o termo inicial fixado em juízo para a concessão do benefício e a data de entrada do requerimento administrativo (REsp 1.397.815/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbel Marques, *DJe* de 24.9.2014). A TNU segue essa orientação (PUIL n. 5049371-20.2015.4.04.7000/PR, em 24.4.2018).

Todavia, esse tema da opção pelo melhor benefício concedido na via administrativa durante a tramitação da ação e a possibilidade de execução das parcelas anteriores do benefício concedido judicialmente, agora é objeto do **Repetitivo STJ Tema n. 1018**: “Possibilidade de, em fase de Cumprimento de Sentença, o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa última por ser mais vantajosa, sob o enfoque do artigo 18, § 2º, da Lei 8.213/1991”. Diante disso, o STJ determinou a suspensão dos processos até o julgamento do mérito dessa controvérsia.

Há que destacar, ainda, que a concessão administrativa do benefício no curso do processo acarreta a extinção do feito, desde que corresponda ao pedido formulado na inicial com o pagamento das parcelas atrasadas desde a data de entrada do

requerimento. Pelo Enunciado FONAJEF 96 essa extinção do processo é sem resolução do mérito. Entendemos, no entanto, que a concessão na via administrativa do benefício após o ajuizamento da demanda representa o reconhecimento do pedido e enseja a extinção com resolução do mérito e consequente condenação em honorários advocatícios, salvo na hipótese da demanda tramitar na primeira instância do JEF.

Cabe referir que, no caso de benefício previdenciário pago em atraso e acumuladamente, não é legítima a cobrança de imposto de renda com parâmetro no montante global quitado extemporaneamente. Isso porque a incidência do imposto de renda deve observar as tabelas e alíquotas vigentes na época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, devendo ser observada a renda auferida mês a mês pelo segurado (STJ, REsp 1.118.429/SP-Repetitivo, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* de 14.05.2010). O STF, em repercussão geral, validou esse entendimento:

IMPOSTO DE RENDA. PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES. ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos (STF, RE 614.406/RS, Plenário, Redator p/ acórdão Min. Marco Aurélio, DJE 26.11.2014).

A RFB, sobre o tema, emitiu a Instrução Normativa n. 1.500, de 29.10.2014, estabelecendo critérios diferenciados de incidência do IRPF em caso de “rendimentos recebidos acumuladamente” – RRA. Os arts. 36 e 37 da referida Instrução Normativa (com redação dada pela Instrução Normativa RFB n. 1558, de 31.3.2015) dispõem que:

Art. 36. Os RRA, a partir de 11 de março de 2015, submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.

§ 1º Aplica-se o disposto no *caput*, inclusive, aos rendimentos decorrentes de

decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.

§ 2º Os rendimentos a que se refere o *caput* abrangem o décimo terceiro salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.

§ 3º O disposto no *caput* aplica-se desde 28 de julho de 2010 aos rendimentos decorrentes:

I – de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e

II – do trabalho.

Art. 37. O imposto será retido, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito, e calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.

§ 1º O décimo terceiro salário, quando houver, representará em relação ao disposto no *caput* a 1 (um) mês.

§ 2º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada a que se refere o *caput*, deverá ser efetuada na forma prevista no Anexo IV a esta Instrução Normativa.

Os rendimentos recebidos no decorrer do ano-calendário poderão integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. Nessa hipótese, o imposto será considerado antecipação do imposto devido apurado na DAA.

Os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, às compensações, ao saque e ao levantamento dos depósitos, estão regulamentados, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, pela Resolução CJF n. 458, de 4.10.2017.

¹ I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL CJF/CEJ:

– Enunciado n. 38: “As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória independem do trânsito em julgado, inclusive contra o Poder Público (art. 297 do CPC)”.

– Enunciado n. 40: “A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível”.

– Enunciado n. 41: “Nos processos sobrestados por força do regime repetitivo, é possível a apreciação e a efetivação de tutela provisória de urgência, cuja competência será do órgão jurisdicional onde estiverem os autos”.

– Enunciado n. 48: “É admissível a tutela provisória da evidência, prevista no art. 311, II, do CPC, também em casos de tese firmada em repercussão geral ou em súmulas dos tribunais superiores”.

² THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1999, vol. I.

³ Súmula n. 213 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura da ação de natureza previdenciária”.

⁴ LAZZARI, João Batista. “Ingresso prévio na via administrativa”, *Jornal do 14º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 2001.

⁵ Nesse sentido, o Enunciado n. 2, aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil, organizado pelo Conselho da Justiça Federal, em 2017: “As disposições do CPC aplicam-se supletiva e subsidiariamente às Leis n. 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009, desde que não sejam incompatíveis com as regras e princípios dessas Leis”.

⁶ O STF declarou constitucional a dispensa da atuação de advogados nos Juizados Especiais – Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3168.

⁷ Site do TRF da 4ª Região: www.trf4.gov.br/noticias.

- ⁸ ALMEIDA, Selene Maria. Juizados Especiais Federais: a justiça dos pobres não pode ser uma pobre justiça. *Revista do Tribunal Regional Federal*. 1ª Região. Brasília, v. 15, n. 2, fev. 2003, p. 31-42.
- ⁹ Art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
- ¹⁰ BELMIRO, Celso Jorge Fernandes. *O sistema recursal e os meios autônomos de impugnação no âmbito dos juizados especiais cíveis – novos contornos jurisprudenciais*. *Revista Brasileira de Direito Processual*. Belo Horizonte, a. 18, n. 73, jan. 2011.
- ¹¹ SAVARIS, José Antonio; XAVIER, Flávia da Silva. *Manual dos recursos nos juizados especiais federais*. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2012. p. 321.
- ¹² Nesse sentido: “CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A assistência judiciária gratuita somente é devida a quem não possui rendimento suficiente para suportar as taxas judiciárias sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família. Se os vencimentos do postulante estiverem além da faixa de isenção do Imposto de Renda, não há como afirmar que não possa arcar com as custas do processo” (TRF4, AG 2005.04.01.025550-1, 1ª Turma, Relator Vilson Darós, publicado em 21.9.2005).
- ¹³ Desde que munido de poderes para tanto.
- ¹⁴ NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante*. 11. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 1.604.
- ¹⁵ CARDOSO, Oscar Valente. Regras de incidência subsidiária de normas e preenchimento de lacunas: uma leitura a partir do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis. *Revista Dialética de Direito Processual*. São Paulo: Dialética, n. 100, jul. 2011, p. 87.
- ¹⁶ Ver a respeito as Resoluções CJF n. 392 e n. 393, de 19.4.2016.
- ¹⁷ SAVARIS, José Antonio. *Direito Processual Previdenciário*. 6. ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2016, p. 77.
- ¹⁸ I Jornada de Direito Processual Civil CJF/CEJ, 2017: Enunciado n. 30 – “É admissível a prova emprestada, ainda que não haja identidade de partes, nos termos

do art. 372 do CPC”.

- ¹⁹ I Jornada de Direito Processual Civil CJP/CEJ, 2017: Enunciado n. 33 – “No depoimento pessoal, o advogado da contraparte formulará as perguntas diretamente ao depoente”.
- ²⁰ I Jornada de Direito Processual Civil CJP/CEJ, 2017: Enunciado n. 22 – “Em causas que dispensem a fase instrutória, é possível o julgamento de improcedência liminar do pedido que contrariar decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou enunciado de súmula vinculante”.
- ²¹ THEODORO JÚNIOR, Humberto [et al.]. *Novo CPC – Fundamentos e sistematização*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 301-302.
- ²² Nesse sentido: STJ, CC n. 98679/RS, 3ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJe* de 4.2.2009.
- ²³ SILVA, Antonio F. S. do Amaral; Schâfer, Jairo Gilberto. Juizados especiais federais: aspectos cíveis e criminais. Blumenau: Acadêmica, 2002. p. 63.
- ²⁴ SCHUSTER, Diego Henrique; SAVARIS, José Antonio; VAZ, Paulo Afonso Brum. *A garantia da coisa julgada no processo previdenciário: para além dos paradigmas que limitam a proteção social*. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 16.
- ²⁵ **STF Repercussão Geral Tema n. 499:** “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”.
- ²⁶ SCHUSTER, Diego Henrique; SAVARIS, José Antonio; VAZ, Paulo Afonso Brum. *A garantia da coisa julgada no processo previdenciário: para além dos paradigmas que limitam a proteção social*. Curitiba: Alteridade Editora, 2019, p. 200.
- ²⁷ SAVARIS, José Antônio. *Direito processual previdenciário*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 84-85.

Regimes Próprios
de Previdência Social

Capítulo 46

INTRODUÇÃO

O Brasil, na condição de Estado Federal, constitui-se de três esferas governamentais que gozam de autonomia política, administrativa e financeira: a União Federal, vinte e seis Estados e um Distrito Federal¹ e pouco mais de 5.500 Municípios.

A distinção entre a pessoa político-administrativa denominada União e a pessoa jurídica que se domina República Federativa do Brasil (o Estado brasileiro) é assim explanada por Moraes:

*A União é entidade federativa autônoma, constituindo pessoa jurídica de Direito Público Interno, cabendo-lhe exercer as atribuições da soberania do Estado brasileiro. Não se confundindo com o Estado Federal, este sim pessoa jurídica de Direito Internacional e formado pelo conjunto de União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios?*²

Acerca dos Estados e Municípios, o constitucionalista já citado esclarece que a autonomia destes se caracteriza pela denominada “tríplice capacidade de auto-organização e normatização própria, autogoverno e autoadministração”.³

No que se refere às receitas tributárias, cada nível governamental tem o direito de instituir os tributos que lhe são constitucionalmente atribuídos e que pertençam à sua competência privativa. Isto é, a Constituição define claramente a atribuição das receitas tributárias a cada esfera de governo, não havendo possibilidade de sobreposição de competências em relação aos impostos e às contribuições sociais.

No entanto, é comum às três esferas a competência para instituir taxas (pelo exercício do poder de polícia e pela prestação de serviços públicos), contribuição de melhoria e contribuição para custeio da previdência e assistência social de seus servidores.⁴

Assim, dentro da capacidade de auto-organização, é fundamental ressaltar também que “na construção do sistema previdenciário brasileiro, afeto ao serviço público, os municípios e estados, por intermédio de seus respectivos legislativos, têm competência suplementar para estabelecer regras e normas próprias”.⁵

Sobre a capacidade para autogovernar-se, considera-se configurada “uma vez que é o próprio povo quem escolhe diretamente seus representantes nos Poderes Legislativo e Executivo locais, sem que haja qualquer vínculo de subordinação ou tutela por parte da União”,⁶ sendo previsto o Poder Judiciário, também, no âmbito dos Estados e Distrito Federal.

E, com relação à autoadministração, esta se delineia a partir da previsão de existência de um mínimo de recursos financeiros, obtidos diretamente através de sua própria receita tributária,⁷ com os quais cada Estado e cada Município é capaz de gerir os serviços públicos por estes mantidos, tendo, portanto, cada um, o seu regime administrativo, conceituado por Hauriou como aquele que

*consiste em um poder político-jurídico, que é o poder executivo e administrativo, que se introduz como intermediário entre a lei e o juiz, a fim de assumir a aplicação das leis em todos os procedimentos que não sejam contenciosos, com a finalidade de facilitar e, se for necessário, impor aos cidadãos a execução das leis por meio de uma regulamentação própria, pela organização dos serviços públicos e por decisões executórias particulares.*⁸

Conclui-se que cada esfera territorial de Poder tem sua organização administrativa própria,⁹ o que se revela como capacidade de possuir uma estrutura administrativa, bem como de legislar sobre essa mesma estrutura e manter financeiramente os serviços e o pessoal relacionados a essa estrutura. Tal estrutura é denominada Administração Pública.

Quanto à relação entre Estado, Governo e Administração, é clássica a distinção formulada por Hely Lopes Meirelles: “A Administração é o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do Governo”.¹⁰

Concorda-se, pois, com Carvalho Filho, para quem a Administração Pública

*não deve ser confundida com qualquer dos Poderes estruturais do Estado, sobretudo o Poder Executivo, ao qual se atribui usualmente a função administrativa. Para a perfeita noção de sua extensão é necessário pôr em relevo a função administrativa em si, e não o Poder em que ela é exercida. Embora seja o Poder Executivo o administrador por excelência, nos Poderes Legislativo e Judiciário há numerosas tarefas que constituem atividade administrativa, como é o caso, por exemplo, das que se referem à organização interna dos seus serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os órgãos e agentes que, em qualquer desses Poderes, estejam exercendo função administrativa serão integrantes da Administração Pública.*¹¹

Paulo Cruz aponta que a estruturação jurídica do Poder estatal implica estabelecer os órgãos pelos quais o Estado atua, sendo fundamental o conhecimento do conceito de órgão público. Prosseguindo, o autor catarinense busca estabelecer um conceito operacional para este:

*Os órgãos do Estado aparecem como os instrumentos através dos quais se expressa a sua vontade, e é levada a cabo a ação estatal. Em última análise, os órgãos do Estado, como os ministérios, os tribunais, o Parlamento, entre outros, estão integrados num grande organismo, de modo que a ação de qualquer dos órgãos estatais se converte, desta forma, em atos do Estado.*¹²

Conforme o entendimento de Meirelles, órgãos públicos “São centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem”.¹³

Os órgãos públicos não possuem personalidade jurídica¹⁴; cada órgão público pertence a uma entidade da Administração e a ela está vinculado.

As entidades públicas são aquelas dotadas de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira,¹⁵ constituindo-se em entidades estatais, ou pessoas político-administrativas – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios – e paraestatais – as autarquias, as fundações públicas, as empresas

públicas e as sociedades de economia mista.¹⁶

Assim, as entidades da Administração são estruturadas de forma orgânica: suas atribuições são distribuídas por diversos órgãos públicos. Uma entidade da Administração é composta de órgãos públicos.

Do ponto de vista de nossa estrutura política, a Administração Pública pode ser federal, estadual e municipal.¹⁷

Ao conceito de entidade estatal (político-administrativa) corresponde o de Administração Direta: “No Brasil, como Estado Federal, cada pessoa político-administrativa constitucional territorial (União, Estado-membro, Município etc.) é considerada, separadamente, uma Administração Direta”.¹⁸

Já a Administração Indireta “corresponde à organização administrativa das pessoas jurídicas criadas pelo Estado para com ele comporem a Administração Pública, auxiliando-o no exercício da atividade administrativa”. Decorrem do processo de descentralização institucional,¹⁹ que se caracteriza por conferir a entes autônomos personalidade jurídica, porém “não se desprendem de seu criador: são satélites que permanecem vinculados, e sobre os quais a Administração Direta estatal exerce poderes de fiscalização, de correção de atos, e, até mesmo, de intervenção, que compõem, em seu conjunto, a chamada tutela ou supervisão administrativa”.²⁰

São entidades da Administração Indireta da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios as respectivas autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista.

Dentre estas entidades denominadas paraestatais, há uma distinção fundamental, que leva em conta a atividade a ser desempenhada.

Com efeito, as autarquias²¹ e as fundações públicas são conceituadas como pessoas jurídicas de direito público,²² e somente podem exercer atividade pública,²³ ou seja, função típica da Administração Pública Direta, transferida por *descentralização institucional*.

Já as empresas públicas e sociedades de economia mista, embora sejam pessoas jurídicas criadas por força de autorização legal como instrumento de ação do Governo, possuem natureza jurídica de direito privado, podendo assumir a forma de empresa com capital totalmente pertencente a pessoas de direito público (empresas

públicas), ou com predominância acionária destas (sociedades de economia mista).²⁴

Tal distinção gera uma digressão necessária: por força de disposição constitucional, as empresas públicas e sociedades de economia mista são regidas em suas relações jurídicas pelos diplomas que regem as pessoas jurídicas de direito privado,²⁵ não se aplicando, por exemplo, em matéria de relações de trabalho e previdenciárias, as disposições do Capítulo VII do Título III da Constituição da República, salvo aquelas que expressamente sejam aplicáveis.²⁶

Vista a organização do Estado e da Administração Pública, é importante fixar, na sequência, quem são os agentes que atuam em nome de tais entidades, dos quais interessa identificar os chamados *servidores públicos*.

Para Di Pietro, os servidores públicos compreendem: 1) os servidores estatutários, ou doravante, servidores públicos em sentido estrito, ocupantes de cargos públicos; 2) os empregados públicos, contratados sob o regime da CLT e ocupantes de emprego público; e 3) os servidores temporários, contratados por tempo determinado (art. 37, IX, da Constituição), exercendo função, e não cargo ou emprego.²⁷

Os servidores estatutários, ou servidores públicos em sentido estrito, são os que possuem vínculo de trabalho regido por estatuto próprio. Ou, como explana Meirelles, os servidores públicos constituem subespécies dos agentes públicos administrativos, categoria que abrange a grande massa de prestadores de serviços à Administração e a ela vinculados por relações profissionais, em razão da investidura em cargos e funções.²⁸

Para Carvalho Filho, “servidores públicos estatutários são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados de estatutos. Nos estatutos estão inscritas todas as regras que incidem sobre a relação jurídica, razão por que nelas se enumeram os direitos e deveres dos servidores e do Estado”.²⁹

Um traço característico dessa espécie de agentes públicos é a forma não contratual³⁰ como se dá a identificação de seus direitos e deveres, na relação laboral que mantém com a entidade pública, a partir de um diploma específico, denominado *estatuto*, que deverá ser editado por cada ente político-administrativo:³¹

Duas são as características do regime estatutário. A primeira é a da pluralidade normativa, indicando que os estatutos funcionais são múltiplos. Cada pessoa da federação, desde que adote o regime estatutário para os seus servidores, precisa ter a sua lei estatutária para que possa identificar a disciplina da relação jurídica funcional entre as partes. (...) A outra característica concerne à natureza da relação jurídica estatutária. Essa relação não tem natureza contratual, ou seja, inexistente contrato entre o Poder Público e o servidor estatutário. Tratando-se de relação própria do direito público, não pode ser enquadrada no sistema dos negócios jurídicos bilaterais de direito privado.³²

O segundo aspecto que caracteriza os servidores públicos em sentido estrito é o fato de que todos, sem exceção, são titulares de cargos públicos na Administração Direta, nas autarquias e fundações de direito público da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em qualquer dos Poderes constituídos – Executivo, Legislativo ou Judiciário, bem como no Ministério Público, entendendo-se este como ente autônomo em relação aos três Poderes constituídos.³³

A Constituição vigente concede, como veremos nos próximos capítulos, tratamento diferenciado aos Magistrados, membros do Ministério Público, de Tribunais de Contas e aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os das autarquias e fundações públicas, ao prever a instituição de regime previdenciário próprio, de caráter contributivo (art. 40, *caput*).

-
- ¹ O Distrito Federal possui *status* institucional similar ao dos Estados.
- ² MORAES, *Direito Constitucional*, p. 271.
- ³ MORAES, *Direito Constitucional*, p. 272.
- ⁴ O Sistema Tributário Brasileiro está definido na Constituição da República de 1988 Título VI, Capítulo I, artigos 145 a 162, com as alterações inseridas pelas Emendas Constitucionais nº 3/93 e 42/2003.
- ⁵ STEPHANES, Reinhold. *Reforma da Previdência sem Segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1999, p. 39.
- ⁶ MORAES, *Direito Constitucional*, p. 273.
- ⁷ MORAES, *Direito Constitucional*, p. 275.
- ⁸ Apud MORAES, *Direito Constitucional*, p. 314.
- ⁹ FERREIRA, Sérgio DAndréa. *Direito Administrativo Didático*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 71.
- ¹⁰ MEIRELLES, *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 61.
- ¹¹ CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 7.
- ¹² CRUZ, *Fundamentos do Direito Constitucional*, p. 98.
- ¹³ MEIRELLES, *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 63.
- ¹⁴ “Como círculo interno de poder, o órgão em si é despersonalizado; apenas integra a pessoa jurídica” (CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 9).
- ¹⁵ “Dotadas de autonomia e, pois, da capacidade de autoadministração, as entidades federativas terão, por via de consequência, as suas próprias Administrações, ou seja, terão sua própria organização e seus próprios serviços, inconfundíveis com as de outras entidades” (CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 6).
- ¹⁶ BRASIL. *Decreto-lei n. 200*. 25.02.67. Disponível em www.planalto.gov.br. Acesso em 06.09.2004.
- ¹⁷ SIMAS, *Manual Elementar de Direito Administrativo*, p. 84.

- ¹⁸ FERREIRA, *Direito Administrativo Didático*, p. 39.
- ¹⁹ “Não há, pois, como confundir descentralização administrativa com desconcentração. Nesta não se verifica a criação de pessoas. Naquela a personalidade é seu elemento definido, pois o organismo criado pode manifestar a sua vontade, agindo em nome próprio e não em nome de outrem” (TEMER, Michel. *Elementos de Direito Constitucional*. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990, p. 95).
- ²⁰ FERREIRA, *Direito Administrativo Didático*, p. 75.
- ²¹ As agências reguladoras e as agências executivas, previstas pela Emenda Constitucional nº 19/98, são autarquias em regime especial (conforme MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, pp. 156-167).
- ²² BRASIL, *Decreto-lei nº 200/67*, art. 5º.
- ²³ MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, pp. 147-169.
- ²⁴ MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, p. 172.
- ²⁵ BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil*, art. 173, § 1º, inc. II.
- ²⁶ O artigo 40 da Constituição não se aplica a indivíduos vinculados por relação de trabalho a empresas públicas e sociedades de economia mista.
- ²⁷ DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*, p. 434.
- ²⁸ MEIRELLES, *Direito Administrativo Brasileiro*, p. 363.
- ²⁹ CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 403.
- ³⁰ Nas relações contratuais, como se sabe, os direitos e obrigações recíprocos, constituídos nos termos e na ocasião da avença, são unilateralmente imutáveis e passam a integrar de imediato o patrimônio jurídico das partes, gerando, desde logo, direitos adquiridos em relação a eles. Diversamente, no liame de função pública, composto sob a égide estatutária, o Estado, ressalvadas as pertinentes disposições constitucionais impeditivas, deterá o poder de alterar legislativamente o regime jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu ingresso. Bem por isto, os direitos que deles derivem não se incorporam integralmente, de imediato,

ao patrimônio jurídico do servidor (firmados como direitos adquiridos), do mesmo modo que nele se integrariam se a relação fosse contratual (MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, p. 235).

³¹ “Da entidade de que faz parte o serviço é a competência para organizar o funcionalismo. As normas estatutárias federais não se aplicam aos servidores estaduais ou municipais” (SIMAS, *Manual Elementar de Direito Administrativo*, p. 462).

³² CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, pp. 404-405.

³³ MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, p. 231.

Capítulo 47

HISTÓRICO

A primeira Constituição brasileira a tratar de matéria previdenciária foi a de 1891, que em seu artigo 75 estabeleceu: “A aposentadoria só poderá ser dada aos funcionários públicos em caso de invalidez a serviço da Nação”, e no artigo 6º de suas Disposições Transitórias estabeleceu:

Art. 6º Nas primeiras nomeações para a magistratura federal e para a dos Estados serão preferidos os juizes de direito e os desembargadores de maior nota.

Os que não forem admitidos na nova organização judiciária, e tiverem mais de 30 anos de exercício, serão aposentados com todos os seus vencimentos.

Os que tiverem menos de 30 anos de exercício continuarão a perceber seus ordenados, até que sejam aproveitados ou aposentados com ordenados correspondentes ao tempo de exercício. As despesas com os magistrados aposentados ou postos em disponibilidade serão pagas pelo governo federal.¹

Em 1892, a Lei n. 217, de 29 de novembro, instituiu a aposentadoria por invalidez e a pensão por morte dos operários do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

No ano de 1911, o Decreto n. 9.284, de 30 de dezembro, cria a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, abrangendo, portanto, os então funcionários públicos daquele órgão.

Observa-se, até então, que em matéria de aposentadoria, *os primeiros indivíduos beneficiados na ordem jurídica brasileira foram alguns agentes públicos* (à época denominados empregados ou funcionários públicos) e magistrados, o que também é ressaltado por Martinez.²

De acordo com Coimbra, “para empregados das empresas privadas, até 1923, nada se tinha feito. Só nesse ano veio a ser promulgada a Lei n. 4.682, de 24 de janeiro, conhecida como Lei Eloy Chaves, instituindo uma Caixa de Aposentadoria e

Pensões junto a cada empresa ferroviária, e tornando seus empregados segurados obrigatórios”³, ainda que tivessem natureza privada, pois vinculadas às empresas.⁴ Somente em 20 de dezembro de 1926, a Lei n. 5.109 estenderia iguais normas a empregados de empresas de navegação marítima e fluvial, bem como aos portuários (permitindo, assim, também a filiação de trabalhadores avulsos).⁵

As aposentadorias por invalidez e por idade, esta compulsória, aos 68 anos, foram previstas somente pelas Constituições de 1934 e 1937.

O primeiro Estatuto dos Funcionários Públicos – cuja promulgação se deu em 1939, em meio a um regime de exceção – criava uma aposentadoria por tempo, mas sujeita à discricionariedade da Administração. O Decreto-lei n. 1.713/1939, assim, tratava a aposentadoria como “graça” do Estado, ou seja, um prêmio pelos bons serviços prestados, *ex vi* do contido na alínea “b” do art. 197 do citado Decreto-lei, que previa que seria concedida aposentadoria voluntária aos “funcionários que contarem mais de trinta e cinco anos de efetivo exercício e **forem julgados merecedores desse prêmio**, pelos bons e leais serviços prestados à administração pública” (grifamos). Tal concepção impregnou o conceito de aposentadoria no serviço público até os dias atuais, não sendo difícil localizar, na doutrina de Direito Administrativo, quem ainda declare que a aposentadoria é um prêmio pelos serviços prestados pelo servidor.

Quanto à Constituição de 1946, no que tange ao funcionalismo público, ao lado das aposentadorias por invalidez e compulsória por idade avançada, ganhava *status* constitucional a aposentadoria voluntária aos 35 anos de serviço público, embora desde 1939 já existisse sua previsão em norma legal; ocorre que, segundo Rocha, “a concessão da prestação ficava ao alvedrio da administração, que poderia considerar que os serviços prestados não tinham sido bons e leais de maneira suficiente”?⁶

Nesse período, enquanto os trabalhadores urbanos da iniciativa privada contribuíam para as Caixas de Aposentadorias e Pensões, posteriormente transformadas em Institutos de Aposentadorias e Pensões, paralelamente, no âmbito do serviço público, as aposentadorias permaneceram sendo custeadas exclusivamente com recursos do Tesouro.

A Constituição promulgada em 1988 manteve regras diferenciadas para a aposentadoria dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como os das autarquias e fundações públicas, na forma do art. 40, *caput*, do Texto Maior.

A primeira Emenda Constitucional que pretendeu alterar disposições atinentes à proteção social foi a de número 3, promulgada em 17.03.1993, e que estabelece, para os agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios e efetivos, a obrigatoriedade de contribuição para custeio de aposentadorias e pensões concedidas a estes, modificando-se uma tradição do direito pátrio, qual seja, a de que tais concessões, no âmbito do serviço público, eram gratuitas, independentes de contribuição do ocupante do cargo. O caráter contributivo é estendido, assim, e a partir de então, a todos os indivíduos amparados por algum diploma garantidor de aposentadorias e pensões, à exceção – ainda – dos militares das Forças Armadas.

A Emenda n. 3/1993, contudo, não ensejou alterar as regras de concessão de aposentadorias e pensões, seja no âmbito do serviço público, seja no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, dos trabalhadores em geral, tendo sido mantida a tendência de aumento do número de aposentadorias e pensões.

Para reduzir o impacto de tal tendência, houve por bem o Poder Executivo, no ano de 1995, enviar nova proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, promulgada, com diversas alterações quanto ao texto originalmente proposto, como a Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998.

Como relata Borges, com relação à necessidade de tal reforma,

A ilusão de que a cobertura dos pagamentos dos benefícios previdenciários, por parte do Tesouro Nacional era uma garantia inesgotável fez com que apenas diante de um déficit assustador de mais de 3% do PIB, atrelado ao grave desequilíbrio das contas públicas, a questão previdenciária brasileira fosse debatida e desaguasse na promulgação da Emenda Constitucional n. 20.⁷

Conforme o entendimento de Roberto Luís Demo define-se uma mudança conceitual com a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/1998:

A aposentadoria no serviço público era vista como questão de política de servidor, questão funcional, não como questão de previdência (...). Esse novo paradigma tomou forma embrionária com a EC n. 20/98, determinando, em linhas gerais, fosse o regime próprio de previdência social contributivo e, para fins de aposentadoria, proibindo a contagem de tempo fictício [ex. licença-prêmio] e aumentando idade mínima e a carência [para 10 anos no serviço público, mantendo a regra anterior de 5 anos no cargo]. Posteriormente, ganhou corpo com a EC n. 41/03, impondo regras ainda mais restritivas ao regime próprio de previdência social dos servidores.⁸

No ano de 2003, nova proposta de Emenda Constitucional foi enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, direcionada de forma mais clara a realizar alterações no art. 40 da Constituição, que trata especificamente dos direitos previdenciários dos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos (e, por força de outros dispositivos constitucionais, os ocupantes de cargos vitalícios), modificando, mais uma vez, as regras de concessão de aposentadoria e de pensão por morte a dependentes destes, sem contudo alterar os princípios fundantes do sistema.⁹

A Emenda n. 47 trouxe novas regras de transição para os servidores que ingressaram antes da EC n. 20/1998; a Emenda n. 70 assegurou proventos iguais à última remuneração e paridade nos casos de aposentadoria por invalidez destes mesmos servidores; e a Emenda n. 88 alterou a idade da aposentadoria compulsória dos ministros de Tribunais Superiores para 75 anos, abrindo a oportunidade de que essa idade seja estendida a outros agentes públicos abrangidos por RPPS, desde que o seja por lei complementar. Mais recentemente, a EC 103/2019 alterou substancialmente regras concernentes aos direitos previdenciários dos ocupantes de cargos efetivos, o que será objeto de análise em cada um dos capítulos a seguir.

-
- ¹ DIAS, *Constituições do Brasil.*, p. 358.
- ² MARTINEZ, *Curso de Direito Previdenciário*, p. 21.
- ³ COIMBRA, *Direito Previdenciário Brasileiro*, p. 34.
- ⁴ TAVARES, *Previdência e Assistência Social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira*, p. 210.
- ⁵ MARTINEZ, *Curso de Direito Previdenciário*, p. 75.
- ⁶ ROCHA, *O Direito Fundamental à Previdência Social na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro*, p. 63.
- ⁷ BORGES, *Previdência Funcional e Regimes Próprios de Previdência*, p. 71.
- ⁸ DEMO, *Reforma da Previdência. Servidor Público que toma posse em novo cargo Regime previdenciário aplicável*, p. 215.
- ⁹ BORGES, *Previdência Funcional e Regimes Próprios de Previdência*, p. 82. As mudanças levadas a efeito serão objeto de análise no último capítulo deste trabalho.

ASPECTOS GERAIS DOS REGIMES PRÓPRIOS

Considera-se Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – aquele que assegure aos servidores de um Ente da Federação a aposentadoria e, a seus dependentes, a pensão por morte (§ 2º do art. 9º da Emenda n. 103/2019).

Em função da autonomia político-administrativa de cada um dos Entes da Federação, incumbe especificamente à União estabelecer, normatizar e fazer cumprir a regra constitucional do art. 40 com relação aos seus servidores públicos ocupantes de cargos efetivos e aos vitalícios; a cada Estado-membro da Federação e ao Distrito Federal, em relação a seus servidores públicos estaduais ou distritais e agentes públicos vitalícios; e a cada Município, em relação aos seus servidores públicos municipais, o que acarreta a existência milhares de Regimes de Previdência Social na ordem jurídica vigente.

São regimes (no plural), porque cada ente da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) deve ter seu próprio regime. O regime dos servidores federais é o mais atingido pela reforma, como iremos constatar. Utilizando os dados colhidos pela Exposição de Motivos apresentada em fevereiro de 2019 pelo governo federal:

“Atualmente, existem mais de 2.130 RPPS (...) o da União, de todos os Estados, de todas as capitais e de cerca de 2.080 Municípios, cobrindo cerca de 5,7 milhões de servidores ativos e 3,8 milhões de aposentados e pensionistas. Cerca de 70% da população vive em Municípios que possuem RPPS. A gestão dos RPPS é realizada por cada ente federativo, que juntos somam mais de 270 bilhões em ativos para finalidade de pagamento dos benefícios previdenciários, sendo cerca de R\$ 150 bilhões no mercado financeiro.”

Por este conjunto de dados se constata a importância e o alcance das medidas levadas a efeito pela reforma de 2019, afetando uma parcela significativa de pessoas

que exercem cargos públicos em atividades essenciais à sociedade, como saúde, educação, segurança e justiça.

Pessoas estas que, em certos casos, serão duramente atingidas pelas mudanças, como veremos.

De outro lado, o volume de recursos (públicos) relativo às cifras geridas pelos RPPS circulando no mercado financeiro indica haver também interesse dos “atores econômicos” na definição das regras, particularmente a possibilidade de criação de novos regimes de previdência complementar em Estados e Municípios que ainda não o fizeram.

Todavia, a regra do *caput* do art. 40 não confere, a nosso ver, plenos poderes aos entes da Federação para definir critérios de estabelecimento dos respectivos Regimes Próprios.

Note-se, por exemplo, a decisão do STF na ADI 3.106, em que o Procurador-geral da República questionava a filiação de servidores temporários ao regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de Minas Gerais e a cobrança compulsória de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, farmacêutica e complementar dos servidores temporários prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores daquele estado (IPSEMG). Pela decisão da Corte, o estado pode instituir plano de saúde para servidor, mas a adesão ou não ao plano deve ser uma opção dos servidores.

Em outros julgados, o STF decidiu pela impossibilidade de inclusão, em Regime Próprio, de pessoas que não exercem cargo público efetivo:

Art. 34, § 1º, da Lei estadual do Paraná 12.398/1998, com redação dada pela Lei estadual 12.607/1999. (...) Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da CF) (ADI 2.791, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ 24.11.2006). No mesmo sentido: AI 628.114-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJE 18.12.2009.

Das mudanças levadas a efeito pela reforma de 2019, a primeira que merece atenção é justamente a alteração da redação do *caput* do art. 40 da CF. Vejamos:

Redação anterior	EC 103/2019
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.	Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Duas são as alterações observadas no *caput* do art. 40. A primeira é que foi excluída a menção a cada um dos Entes Públicos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Isso envolve a questão da inclusão, ou não, na reforma, dos Estados e Municípios, como foi bastante discutido durante a tramitação da proposta.

Chama a atenção o fato de que nas duas reformas anteriores (Emenda 20, de 1998, e Emenda 41, de 2003), as alterações valeram para todos os servidores – federais, distritais, estaduais e municipais, sem qualquer dúvida a respeito.

Como trataremos adiante, a principal questão em jogo vai envolver a possível existência de regras diferentes para a aposentadoria desses servidores.

A segunda é a retirada da parte final do texto, que tem a ver com a ideia de “desconstitucionalização” da matéria.

Acerca da ideia de retirar da Constituição tais matérias, é interessante lembrar a Exposição de Motivos da Proposta, que defende “ser desnecessária a definição de regras de elegibilidade na carta magna, aprimorando a estrutura legal constitucional, adotando a forma sintética semelhante às Constituições da maioria dos países (...)”.

Agora, há possibilidade de mudanças por normas infraconstitucionais, sem precisar de nova reforma constitucional para alterar regras de aposentadoria e pensão no serviço público. Não havendo mais a limitação ao “disposto neste artigo”, reformas podem ser mais frequentes e mais fáceis de ser aprovadas pelos governantes que estiverem no poder.

Isso enfraquece, certamente, a noção de segurança jurídica que se tinha quanto às regras de aposentadoria e pensão aplicadas aos servidores em Regimes Próprios.

Ante a constatação de que, nos últimos 21 anos, tais regras foram alteradas três vezes (pelas Emendas de n. 20/1998, 41/2003 e 103/2019), apesar de inseridas no texto da Constituição, não há como negar que a possibilidade de alterações mediante processo legislativo menos complexo que o das Emendas Constitucionais trará sérios problemas aos servidores quanto à (im)previsibilidade dos critérios, seja acerca dos requisitos exigidos, seja a respeito do cálculo dos proventos, ou mesmo do reajustamento deles.

A EC 103, de 2019, altera o § 20 do art. 40, passando a vedar “a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora deste regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, os órgãos e as entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento”, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos em lei complementar.

A regra em debate foi alterada na sua redação para buscar maior especificação quanto à vedação de existência de mais de um regime próprio por ente da Federação – logo, esta regra atinge, também, Distrito Federal, Estados e Municípios.

Substituiu-se a expressão “unidade gestora” por “órgão ou entidade gestora”, caracterizando que a gestão do RPPS pode ser feita por uma entidade (como, em regra, acontece em Estados e Municípios, que possuem uma autarquia para este fim) ou órgão público, este vinculado, evidentemente, ao Poder Executivo do Ente Público.

Curiosamente, no RPPS da União, não há essa autarquia gestora, de modo que os benefícios de aposentadoria e pensão dos servidores de cada Poder da União são concedidos, mantidos e pagos pelos órgãos existentes na estrutura do Executivo,

Legislativo e Judiciário, bem no sentido oposto do que prevê este parágrafo.

No mais, deixa o texto de fazer a ressalva ao art. 142 da Constituição, remetendo agora ao § 22 do próprio artigo 40, que trata de normas gerais de organização, funcionamento e responsabilização de gestores nos RPPS, que serão vistas a seguir.

No que se refere às normas gerais a serem definidas, prevê a Exposição de Motivos da PEC, enviada em fevereiro de 2019:

“A Emenda impõe a definição, para todos os regimes próprios, de critérios gerais de responsabilidade previdenciária e organização, contemplando além de modelo de apuração dos compromissos e seu financiamento, arrecadação de contribuições, aplicação e utilização dos recursos, concessão, manutenção e pagamento dos benefícios, fiscalização desses regimes pela União e sujeição aos órgãos de controle interno e externo, conforme será definido por lei complementar (...)”.

Fica evidente a ênfase na intenção de estabelecer critérios para a extinção de regimes próprios, com “migração” (compulsória) de servidores para o RGPS – o que poderia ocorrer, inclusive, com os servidores federais e de Estados, já que o dispositivo não excepciona nenhum ente da Federação. Já existe regra legal disposta sobre o tema: o art. 10 da Lei n. 9.717/1998, que comentamos a seguir.

Com a edição da Emenda n. 103/2019, passa a vigor a seguinte regra transitória:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 e o disposto neste artigo.

§ 1º O equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social deverá ser comprovado por meio de garantia de equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que, juntamente com os bens, direitos e ativos vinculados, comparados às obrigações assumidas, evidenciem a solvência e a liquidez do plano de benefícios.

§ 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às

aposentadorias e à pensão por morte.

§ 3º Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula.

§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.

§ 5º Para fins do disposto no § 4º, não será considerada como ausência de déficit a implementação de segregação da massa de segurados ou a previsão em lei de plano de equacionamento de déficit.

§ 6º A instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal e a adequação do órgão ou entidade gestora do regime próprio de previdência social ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal deverão ocorrer no prazo máximo de dois anos da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 7º Os recursos de regime próprio de previdência social poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 8º Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de vinte anos, nos termos dos §§ 1º-B e 1º-C do art. 149 da Constituição Federal.

§ 9º O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios de previdência social fica limitado ao prazo a que se refere o § 11 do art. 195 da Constituição.

A Lei n. 9.717, de 27.11.1998, dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e

do Distrito Federal, e dá outras providências.

A Orientação Normativa MPS n. 2, de 31.03.2009, prevê em seu art. 1º que ficam submetidos às normas ali previstas “Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações”.

Além disso, a referida Orientação Normativa estabelece em seu art. 4º o seguinte:

Art. 4º Considera-se em extinção o RPPS do ente federativo que deixou de assegurar em lei os benefícios de aposentadoria e pensão por morte a todos os servidores titulares de cargo efetivo por ter:

I – vinculado, por meio de lei, todos os seus servidores titulares de cargo efetivo ao RGPS;

II – revogado a lei ou os dispositivos de lei que asseguravam a concessão dos benefícios de aposentadoria ou pensão por morte aos servidores titulares de cargo efetivo; e

III – adotado, em cumprimento à redação original do art. 39, caput da Constituição Federal de 1988, o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT como regime jurídico único de trabalho para seus servidores, até 04 de junho de 1998, data de publicação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, e garantido, em lei, a concessão de aposentadoria aos servidores ativos amparados pelo regime em extinção e de pensão a seus dependentes.

Duas questões merecem análise, prefacialmente, sobre a matéria: a primeira diz respeito ao disciplinamento dos regimes de previdência de Estados, Distrito Federal e Municípios por normas infralegais ditadas pela União, como a referida Orientação Normativa; a segunda diz respeito à facultatividade ou imperatividade da criação e manutenção de regime próprio de previdência por cada um dos entes federados, em relação a seus agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios.

É do texto constitucional, em seu art. 24, inciso XII, que se observa a competência

legislativa concorrente entre União e Estados/Distrito Federal sobre a matéria previdenciária, e mais, diante do art. 149, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 103/2019, tal como já era previsto desde a EC n. 41/2003, se observa que também os Municípios possuem tal competência, inclusive para a fixação da contribuição devida aos regimes próprios, *verbis*:

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo.

§ 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.

§ 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.

A Lei n. 9.717/1998, em seu art. 9º, com as modificações introduzidas pela Lei n. 13.846/2019, pretendeu esclarecer os limites da competência concorrente nesta matéria.

Ocorre que há severas críticas à previsão legal de que a União, quanto aos demais Entes da Federação, tenha supostamente poderes para realizar “a orientação, a supervisão, a fiscalização e o acompanhamento”, bem como “apuração de infrações, por servidor credenciado, e a aplicação de penalidades, por órgão próprio”.

Recorda Marcelo Barroso Campos que tais atos administrativos, pela lição de Hely Lopes Meirelles, não podem impor condutas a outras unidades da Federação.

Crítica, por fim, a criação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, que tem por escopo atestar a regularidade dos regimes de outros entes federativos que não a União, e se torna necessário para que Estados, Distrito Federal e Municípios tenham acesso a recursos decorrentes da repartição da receita tributária, o que a seu ver viola o princípio da autonomia.¹

No mesmo sentido, Mauro Borges discorre que “certos dispositivos da Lei n. 9.717/98 por determinarem aos Estados, Municípios e Distrito Federal a observância de regras que não se caracterizam como normas gerais, são de constitucionalidade duvidosa e, portanto, de validade e eficácia questionável”.²

O Supremo Tribunal Federal, instado a se manifestar em Ação Cível Originária (ACO 830) ajuizada pela Paranaprevidência, concedeu antecipação de tutela para obrigar a União a efetivar repasse de compensação previdenciária, bem como abster-se de aplicar sanções relativas à Lei n. 9.717/1998:

(...) Constató, neste exame preliminar, que se adentrou não o campo do simples estabelecimento de normas gerais. Atribuem-se a ente da Administração Central, ao Ministério da Previdência e Assistência Social, atividades administrativas em órgãos da Previdência Social dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos fundos a que se refere o artigo 6º da citada lei. A tanto equivale a previsão de que compete ao Ministério da Previdência e Assistência Social orientar, supervisionar e acompanhar as práticas relativas à previdência social dos servidores públicos das unidades da Federação. Mais do que isso, mediante o preceito do artigo 7º, dispôs-se sobre sanções diante do descumprimento das normas – que se pretende enquadradas como gerais. Deparo, assim, com quadro normativo federal que, à primeira vista, denota o extravasamento dos limites constitucionais, da autonomia própria, em se tratando de uma Federação. Uma coisa é o estabelecimento de normas gerais a serem observadas pelos Estados-membros. Algo diverso é, a pretexto da edição dessas normas, a ingerência na administração dos Estados, quer sob o ângulo direto, quer sob o indireto, por meio de autarquias. Vale frisar que não prospera o paralelo feito entre a legislação envolvida na espécie e a denominada Lei de Responsabilidade Fiscal, editada a

partir de previsão expressa contida no artigo 169 da Constituição Federal, impondo limites a serem atendidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. 3. Tenho como atendidos os requisitos próprios à tutela antecipada, valendo assinalar que o poder de cautela é inerente ao Judiciário, à luz dos ditames constitucionais. 4. Defiro a tutela antecipada para afastar, a partir deste momento, o óbice vislumbrado pela União ao repasse obrigatório da compensação previdenciária, bem como a observação, doravante, da exceção imposta a partir da Lei nº 9.717/98, até mesmo quanto à realização de operações financeiras de que trata o artigo 7º dessa lei. (...) (ACO 830/PR, Rel. Min. Marco Aurélio. DJ 04.05.2006).

O tema tende a voltar a ganhar importância por força das disposições contidas na redação do § 22 do art. 40 da CF/1988 estabelecida pela EC n. 103/2019 e no art. 9º, *caput*, da mesma Emenda:

“§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: (...)

III – fiscalização pela União e controle externo e social; (...)

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo.”

Nota-se que a intenção é, efetivamente, atribuir ao Governo Federal poder de polícia no tocante aos demais RPPS.

A nosso ver, de fato há evidente afronta ao princípio de autonomia dos entes federativos na disposição contida no § 22 do art. 40 da CF, em sua atual redação, bem como no art. 9º da Lei n. 9.717/1998, e, por conseguinte, nas Orientações Normativas do MPS sobre a matéria, não cabendo à União, em hipótese alguma, exercer atividades fiscalizatórias ou de certificação de regularidade de atos praticados por autoridades de outros entes, atribuição esta que é privativa dos Tribunais de Contas

respectivos.

Sobre a criação, manutenção e extinção de regime próprio por entes da Federação brasileira, compreendida como inaplicável a Orientação Normativa antes citada, resta a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da matéria.

Talvez a discussão seja mais bem colocada se, em vez da dúvida acerca da obrigatoriedade ou não da criação e manutenção de regime próprio por cada ente da Federação, se coloque em foco a regra contida no art. 10 da Lei n. 9.717/1998, abaixo transcrita:

Art. 10. No caso de extinção de regime próprio de previdência social, a União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios assumirão integralmente a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a sua vigência, bem como daqueles benefícios cujos requisitos necessários a sua concessão foram implementados anteriormente à extinção do regime próprio de previdência social.

Pelo texto da lei, tem-se a impressão que a interpretação conferida pelo legislador ordinário, ao regulamentar a matéria (diga-se, por apropriado, antes mesmo da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, que veio à publicação apenas em 15.12.1998), foi de que até então havia mera faculdade de cada ente federativo em criar o seu regime próprio de Previdência Social, para atender aos ditames do art. 40 da Constituição, que na época ainda não se referia à aposentadoria do servidor público como sendo benefício pertencente a um regime previdenciário – foi a Emenda n. 20/1998 que alterou o *caput* do art. 40 e inseriu tal expressão. Esta mesma compreensão, a nosso ver equivocada, se deduz do inciso I do § 22 do art. 40 da CF, redação conferida pela EC n. 103/2019, ao prever a estipulação, por lei complementar, de requisitos para extinção de regimes próprios “e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social”.

O sentido de existir tal interpretação pode ser objeto de duas hipóteses: a possibilidade (re)aberta pela Emenda Constitucional n. 19, de junho de 1998, de contratação pelo regime da CLT no âmbito da Administração Direta, autarquias e

fundações, com o “fim” do regime jurídico único previsto no art. 39, *caput*, da redação original do texto constitucional; ou o entendimento de que o art. 40 da Constituição não estabelece o direito dos servidores públicos à aposentadoria calculada na forma como ali previsto de maneira absoluta, permitindo que servidores, mesmo ocupantes de cargos efetivos ou vitalícios, se aposentassem desde a promulgação da Constituição de 1988 sem o direito à integralidade dos proventos e à paridade entre ativos e aposentados.

Sobre a primeira premissa, cumpre recordar a decisão proferida pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, em 02.08.2007, no sentido de suspender liminarmente, até o julgamento final da ADI, os efeitos do art. 39, *caput*, da Constituição, com a redação conferida pela Emenda Constitucional n. 19, voltando a vigorar a redação anterior à EC n. 19/1998. A ministra Ellen Gracie, ao proferir o resultado do julgamento, esclareceu que a decisão tem efeito *ex nunc*, ou seja, passa a valer a partir de agora. Com isso, toda a legislação editada durante a vigência do art. 39, *caput*, com a redação da EC n. 19/1998, continua válida, explicou a ministra, ressaltando que, dessa forma, ficam resguardadas as situações consolidadas, até o julgamento do mérito³.

Ou seja, permanece vigente, na atualidade, a exigência de fixação de regime jurídico único para servidores ocupantes de cargos efetivos – o que leva, necessariamente, à conclusão de que o referido regime é o “estatutário”, ou institucional, e não o contratual – CLT. Com isso, na mesma linha de raciocínio, não há que se falar em filiação de servidor estatutário ao RGPS, pois não se enquadra como “empregado”.

A segunda possibilidade de se ter como correto o dispositivo do art. 10 da Lei n. 9.717/1998 – a falta de obrigatoriedade de que os entes da Federação instituíam o regime previdenciário próprio para seus servidores – envolve a interpretação que se possa conferir ao art. 40 da Constituição. Com efeito, parece correto o entendimento preconizado por Mauro Borges, que esclarece:

Cumprе resgatar, para melhor compreensão da matéria, que o art. 40 da Constituição Federal assegura Regime de Previdência ao servidor público, titular

de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exigindo apenas que este tenha caráter contributivo e que observe critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Não cabe, pois, que a lei ordinária e mesmo uma portaria estabeleçam requisitos segundo os quais o Regime Próprio não possa subsistir.

A existência e manutenção do Regime Próprio decorrem de determinação do próprio texto constitucional e somente uma modificação no art. 40 da Carta Magna poderá ensejar que se estabeleçam exigências outras para a constituição e manutenção dos Regimes Próprios.⁴

Na jurisprudência do STF também há acórdãos que demonstram o entendimento de haver a obrigatoriedade de manutenção de regimes próprios para todos os entes federados, e desde o texto original do art. 40 da Constituição:

Já assentou o Tribunal (MS 23047-MC, Pertence), que no novo art. 40 e seus parágrafos da Constituição (cf. EC 20/98), nela, pouco inovou “sob a perspectiva da Federação, a explicitação de que aos servidores efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, “é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial”, assim como as normas relativas às respectivas aposentadorias e pensões, objeto dos seus numerosos parágrafos: afinal, toda a disciplina constitucional originária do regime dos servidores públicos – inclusive a do seu regime previdenciário – já abrangia os três níveis da organização federativa, impondo-se à observância de todas as unidades federadas, ainda quando – com base no art. 149, parág. único – que a proposta não altera – organizem sistema previdenciário próprio para os seus servidores: análise da evolução do tema, do texto constitucional de 1988, passando pela EC 3/93, até a recente reforma previdenciária (STF, ADI 2024/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, j. 03.05.2007, DJ 22.06.2007 – sem grifos no original).

Assim, entendemos que a fixação de regras constitucionais para a aposentadoria

de servidores públicos, conforme a tradição do Direito pátrio, mantida pela redação original da Constituição de 1988, permite a ilação de que se trata de direito subjetivo destes servidores, exercitável em face do Estado, mais especificamente, do Ente da Federação que é responsável por tal concessão, cabendo divergir, nesse particular, da posição adotada por Marcelo Leonardo Tavares, para quem a criação de Regimes próprios de Previdência Social, de caráter contributivo, não seria obrigatória para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.⁵

Acresça-se ao debate a previsão do § 1º do art. 149 da Constituição, no sentido de que os entes federativos – todos – *instituirão* contribuição de que trata o art. 40.

A alteração do texto é sutil, porém identifica a intenção do constituinte derivado: onde antes o texto utilizava o permissivo – “poderão instituir” – agora utiliza o verbo no imperativo “instituirão”, demonstrando a ausência de discricionariedade na matéria.

Ainda sobre este dispositivo, houve ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3.138/DF), e o Plenário do STF acompanhou o voto da Min. Cármen Lúcia, relatora, que julgou improcedente o pedido. Afirmou a relatora que o constituinte derivado, ao fixar o patamar mínimo da alíquota a ser adotado pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios para fins de cobrança de contribuição previdenciária, teria reiterado critério adotado para outros tributos, a exemplo das hipóteses contidas nos arts. 155, V, “a”, e 156, § 3º, I, ambos da CF, entre outras. Assinalou, ademais, não se tratar de ofensa ao pacto federativo, visto que se asseguraria ao poder constituinte, mesmo ao derivado, estabelecer a todos os entes federados condições que melhor atendam aos interesses da sociedade brasileira. Reputou que se pretenderia criar situação de igualdade mínima entre as unidades federativas e manter sua autonomia administrativa, pois impossibilitado o estabelecimento de situações desiguais entre os servidores de diferentes entidades. Ressaltou, ainda, inexistir ofensa aos arts. 24, XII e § 1º, e 25, § 1º, ambos da CF, na medida em que esses dispositivos traçam as competências concorrentes da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal e a competência residual dos Estados, respectivamente. Por sua vez, a aludida emenda constitucional não teria alterado esse equilíbrio, sequer a distribuição de competências. Destacou que o art. 201 da CF

estabeleceria o regime geral da previdência social e que o § 9º desse dispositivo determinaria o sistema de compensação financeira entre os diversos regimes, o que seria garantido pelo patamar mínimo discutido. No ponto, enfatizou o Min. Luiz Fux que o equilíbrio financeiro e atuarial seria a própria razão de ser do sistema previdenciário. O Min. Gilmar Mendes, por sua vez, frisou que o Brasil possuiria modelo singular de federalismo cooperativo. Apontou, também, que eventuais abusos por parte das unidades federadas, na hipótese de maximização das alíquotas, seriam suscetíveis de controle (fonte: Informativo STF 640, de 21.09.2011).

Marcelo Campos, em análise aprofundada acerca do tema da obrigatoriedade ou não da adoção de regime próprio por todos os entes federados, conclui que a Constituição efetivamente assegurou – por questão de isonomia – *a todos* os servidores titulares de cargos efetivos o direito subjetivo ao tratamento ditado pelas regras do art. 40, admitindo, todavia, a impossibilidade material de se exigir o cumprimento da regra por todos os entes, seja por depender de vontade política, seja pelas questões financeiras e atuariais, com o que defende, como saída para o impasse, que nos municípios em que não exista regime próprio, o servidor titular de cargo efetivo seja aposentado pelo INSS, porém devendo o INSS aplicar, no caso, as regras próprias dos servidores, pois este é apenas a entidade autárquica gestora do sistema, devendo aplicar, em cada caso concreto, a legislação aplicável ao respectivo segurado.⁶

A saída preconizada pelo ilustre professor mineiro é de fato uma alternativa possível, pois é fato que o INSS não aplica exclusivamente a legislação do RGPS no pagamento de benefícios. Basta recordar os benefícios de ex-combatentes e seus dependentes, as pensões a anistiados, os benefícios da LOAS, os pagos a ferroviários, etc.

Como bem esclarece o ilustre professor,

As regras previstas na Constituição de 1988 que disciplinam a previdência dos servidores públicos de cargos efetivos têm como destinatários todos os que se encontram nesta situação, independentemente de qual seja a unidade gestora responsável pela implementação dessas regras. Entendo também que a unidade

federada não tem obrigação de criar e manter regime previdenciário, podendo vincular seus servidores titulares de cargos efetivos ao INSS (benefício) e à União – Receita Federal do Brasil (custeio), desde que estes apliquem as regras constitucionais referentes ao regime próprio a este universo de agentes públicos.⁷

Algumas preocupações, contudo, prevalecem: por exemplo, como ficaria a questão do custeio, já que a legislação do ente federativo produz diferenças no conceito de fato gerador da contribuição, valor máximo do salário de contribuição, alíquotas diferenciadas tanto para o servidor quanto para o ente público? A Receita Federal do Brasil teria de admitir, também, a aplicação integral das regras de custeio dos regimes próprios.

O STF, em decisão inédita, admitiu pedido de tutela antecipada para conceder, de imediato, aposentadoria a um servidor público de município sem regime próprio de previdência, às expensas deste e não do INSS:

A controvérsia do apelo extremo está em saber se ofende o art. 40 da Constituição Federal a submissão de servidores municipais ao Regime Geral de Previdência Social. Servidores, entenda-se, recrutados por concurso público mas sem regime próprio de aposentação. Tema, diga-se, ainda não enfrentado por este Supremo Tribunal Federal. Considerando que o ingresso do autor nos quadros funcionais da municipalidade se deu sob regime jurídico estatutário, que, por mandamento constitucional, já incorporava o direito à aposentadoria por sistema próprio de previdência, e considerando ainda o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria, tenho que a antecipação dos efeitos da tutela recursal é de ser deferida. Deferida mediante a contrapartida da contribuição financeira do requerente para o Município, tendo em vista que, à época da aposentadoria dele, requerente, já vigorava o caráter contributivo-retributivo das aposentadorias estatutárias. Contrapartida, no entanto, a ser definida quando do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário 607.577. Presença dos pressupostos autorizadores da medida. Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva do efeito suspensivo ao apelo extremo.

(AC 2740/SP, Relator Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.06.2012).

Não difere a orientação do STJ: “Esta Corte, a par das decisões proferidas pelo STF nas ADIs n. 1.717/DF e n. 2.135/DF, compreende que subsiste para a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, a obrigatoriedade de adoção do regime jurídico único, ressalvadas as situações consolidadas na vigência da legislação editada nos termos da Emenda Constitucional 19/1998, declarada suspensão. Precedentes: AgInt no REsp 1.667.851/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/8/2017; AgRg no AgRg no AREsp 639.899/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2016” (AgInt no REsp 1.649.807/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17.04.2018).

A prevalência do entendimento da criação (e manutenção) facultativa de regimes próprios – apesar do posicionamento do STF e do STJ sobre a matéria, já citado – levaria ainda a uma dúvida mais intensa: a se considerar juridicamente possível a regra do art. 10 da Lei n. 9.717/1998, poderia qualquer município, qualquer estado-membro, ou até mesmo a União extinguir o regime próprio de previdência de seus servidores, por mera opção política?

Duas hipóteses podem ser aventadas: (a) a adoção da regra legal de possibilidade de extinção do regime próprio por qualquer ente, sem que seja exigido qualquer fundamento; ou (b) a adoção de tal possibilidade, porém fundamentada a decisão política de extinção em estudos que demonstrem a inviabilidade financeira e atuarial definitiva do regime.

De todo modo, o custo que envolveria a transição parece ser mais alto do que o da manutenção, em razão, até mesmo, da própria regra do art. 10 da Lei n. 9.717/1998, que prevê a obrigação de manter todos os benefícios em estoque e os dos detentores de direito adquirido.

Ademais, tem-se notado que a jurisprudência vem reconhecendo o direito dos servidores a receber, dos cofres dos municípios que não respeitaram o art. 40 da Constituição, o pagamento da diferença entre o valor devido conforme aquele dispositivo e o valor pago pelo RGPS – o que geraria também despesas não previstas nos cofres dos entes públicos, complicando as contas públicas destes. Neste sentido:

“O servidor que se aposenta pelo regime de previdência social geral (INSS), tem direito à complementação de seus proventos à conta do orçamento do Município. Contudo, se o servidor não preencheu um dos requisitos para aposentadoria voluntária como servidor público efetivo (tempo de contribuição, idade e outros), não faz jus à referida complementação da aposentadoria” (TJSC, AC n. 2014.026570-2, de Itapiranga, 4ª Câm. Dir. Púb., Rel. Des. Jaime Ramos, j. 04.09.2014)

Um indício de possível inconstitucionalidade da Lei n. 9.717 é a previsão de limites de gastos com aposentadorias e pensões, matéria reservada à Lei Complementar (art. 169 da Constituição Federal).

A norma em vigor é a Lei Complementar n. 82 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que estabelece que nenhum ente federativo poderá despender mais de 60% de suas receitas correntes líquidas com pessoal e encargos sociais, aí incluídos os ativos, inativos e pensionistas, civis e militares. Mas o art. 2º da Lei n. 9.717 dispõe:

§ 1º A despesa líquida com pessoal inativo e pensionistas dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares de cada um dos entes estatais não poderá exceder a doze por cento de sua receita corrente líquida em cada exercício financeiro, observado o limite previsto no caput, sendo a receita corrente líquida calculada conforme a Lei Complementar nº 82, de 27 de março de 1995.

Todavia, ainda não houve manifestação jurisprudencial a esse respeito, já que os entes públicos preferem evitar o risco de eventual suspensão da transferência de recursos decorrentes da arrecadação tributária.

Cabe ainda mencionar a previsão da aplicação subsidiária das regras do RGPS aos RPPS, conforme o art. 40, § 12, da CF: “Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social”.

Essa previsão, segundo Rocha e Savaris, foi “inserida na perspectiva de uma

unificação dos regimes próprios aos princípios e diretrizes do regime geral”.⁸

Essa previsão tem sido determinante na concessão de mandados de injunção no caso das aposentadorias especiais, diante da falta de regulamentação pelos RPPS. E, até mesmo, na edição da Súmula Vinculante n. 33: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

-
- ¹ CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito. *Regime Próprio de Previdência Social de Servidores Públicos*. Belo Horizonte: Líder, 2004, p. 57.
- ² BORGES, Mauro Ribeiro. *Previdência Funcional e Regimes Próprios de Previdência*. Curitiba: Juruá, 2003, p. 114.
- ³ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Notícias STF do dia 02.08.2007. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em 26.12.2007.
- ⁴ BORGES, *Previdência Funcional...*, cit., p. 115.
- ⁵ TAVARES, Marcelo Leonardo (coord.). *Comentários à reforma da previdência: EC n. 41/2003*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 3.
- ⁶ CAMPOS, op. cit., p. 89.
- ⁷ CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. *As consequências da obrigatoriedade de regime próprio de previdência aos servidores públicos titulares de cargos efetivos*. In: FOLMANN, Melissa, e FERRARO, Suzani. *Previdência: entre o direito social e a repercussão econômica no século XXI*. Curitiba, Juruá, 2009, p. 232.
- ⁸ ROCHA, Daniel Machado da; SAVARIS, José Antonio. *Curso de direito previdenciário: fundamentos de interpretação e aplicação do direito previdenciário*. Curitiba: Alteridade Editora, 2014. p. 215.

PRINCIPAIS PONTOS DAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS

Adotou-se, a partir da Emenda n. 20/1998, a exigência de que os Regimes Previdenciários se mantenham em “equilíbrio financeiro e atuarial”, o que poderá autorizar o legislador infraconstitucional a modificar critérios de cálculo de contribuições ao regime, de modo a manter a higidez do sistema:

O sentido da norma constitucional apresenta dois aspectos inafastáveis. Em primeiro lugar, ter-se-á que observar o sistema da contributividade, a indicar que os servidores, como futuros beneficiários, devem ter o encargo de pagar contribuições paulatinas e sucessivas no curso de sua relação de trabalho. Depois, será também necessária a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, de forma que haja a maior correspondência possível entre o ônus da contribuição e o valor dos futuros benefícios.¹

Quebra-se, assim, a tradição secular de que a aposentadoria dos servidores públicos decorria de mero exercício do cargo, sendo desnecessária qualquer contribuição, ou seja, estabelecida como uma vantagem concedida em função de seu “tempo de serviço”; passa-se a ter a aposentadoria como benefício custeado não somente pelo Estado, exigindo-se a contrapartida prévia de contribuições a um Regime de Previdência Social, tal como no Regime Geral de Previdência Social.

Outro aspecto importante a ser frisado é a exclusão da possibilidade de utilização das regras do art. 40 da Constituição a ocupantes de cargos em comissão que não exerçam cargo efetivo, bem como a contratados temporariamente e empregados públicos, desde a promulgação da Emenda n. 20, de 1998. O Governo do Estado do Mato Grosso do Sul provocou o STF pois pretendia manter os comissionados em seu

Regime Próprio, aduzindo que a Emenda interferia no pacto federativo, violando a autonomia dos Estados e Municípios, mas o julgamento definiu a matéria de forma diversa:

Previdência social (CF, art. 40, § 13, cf. EC 20/98): submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim como os de outro cargo temporário ou de emprego público ao regime geral da previdência social: arguição de inconstitucionalidade do preceito por tendente a abolir a “forma federativa do Estado” (CF, art. 60, § 4º, I): improcedência. 1. A “forma federativa de Estado” – elevado a princípio intangível por todas as Constituições da República – não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação, mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege (...) (STF, ADI 2024/DF, Rel. Sepúlveda Pertence, j. 03.05.2007, DJ 22.06.2007).

Embora a legislação ordinária já disciplinasse a matéria concernente ao regime previdenciário dos ocupantes de cargos em comissão na esfera da Administração Federal, pela Lei n. 8.647/1993, a Emenda n. 20/1998 definitivamente fixou como regime dos comissionados o RGPS, da mesma forma que os ocupantes de cargos temporários e empregados “celetistas” da Administração – art. 40, § 13.

Também não se aplica o regime de que trata o art. 40 da Constituição aos serventuários da Justiça que não ocupam cargos públicos efetivos. Neste sentido:

Art. 34, § 1º, da Lei estadual do Paraná n. 12.398/98, com redação dada pela Lei estadual n. 12.607/99. (...) Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime

idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal) (ADI 2.791, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.08.2006, DJ 24.11.2006).

Ficou evidente, tanto na proposta inicial da Emenda n. 20/1998 quanto em seu texto final, que os principais atingidos pelas mudanças no ordenamento jurídico foram os servidores públicos, e por extensão, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Para estes, a partir de então, as regras para aposentação passaram a ser mais rígidas, pois ao tempo de contribuição (trinta e cinco anos para o homem, trinta anos para a mulher) somou-se a exigência de idade mínima (60 anos para o homem e 55 anos para a mulher), mais o cumprimento de tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

Quanto às chamadas “regras de transição”, os servidores que desejarem se aposentar pelos critérios antes vigentes deverão ter a idade mínima de 53 anos (homem) e 48 anos (mulher), mais o tempo mínimo de cinco anos no cargo em que pretende se aposentar, cumprido um tempo suplementar equivalente a 20% do tempo restante para atingir aquele previsto pelas regras anteriores, caso busque a aposentadoria com proventos integrais, e 40% do tempo restante, para que obtenha uma aposentadoria proporcional.

No regramento pós-Emenda n. 20/1998, foi excluída a aposentadoria proporcional por tempo de serviço, que somente poderá ser obtida por aqueles que, à época, já tinham direito adquirido, ou se enquadrarem nas regras de transição estabelecidas na referida Emenda (até 31.12.2003, data da promulgação da Emenda n. 41).

Foi expressamente incluído o caráter contributivo do regime, o que caracterizou a obrigatoriedade de contribuição para obtenção de benefícios, e fixado o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, limitando o “teto” do benefício ao valor da remuneração do respectivo servidor, no cargo em que ocupava, quando da aposentadoria ou do falecimento – art. 40, *caput*.

Veda a Constituição, desde a redação dada ao § 6º do art. 40 pela Emenda n. 20/1998, a acumulação de aposentadorias devidas em função de exercício de cargo público, salvo as hipóteses de acumulação remunerada de cargos públicos permitidas

no texto constitucional. Com a Emenda 103, de 2019, passa a haver previsão no mesmo parágrafo de aplicação de “outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social”, o que será visto em tópico próprio. Também proibiu a contagem de tempo fictícia para a fixação do lapso necessário à concessão de aposentadoria (§ 10 do art. 40). E, mesmo em se tratando de hipótese de acumulação lícita de cargo público ou emprego na Administração Pública, direta ou indireta, com aposentadoria, ou acumulação de aposentadorias, o somatório dos valores percebidos não poderá ultrapassar o valor percebido como subsídio pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal – § 11 do art. 40.

Facultava o texto dos §§ 14 e 15 do art. 40, acrescentados pela Emenda n. 20/1998, a criação, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, de regime de previdência complementar, cujo caráter, naturalmente, seria facultativo no que tange à adesão dos agentes públicos, ante a aplicação subsidiária dos princípios do regime geral estabelecido no art. 201 da Carta Magna, conforme o § 12 do art. 40. É importante salientar, todavia, que a Constituição permitia ao ente público, ao instituir tal regime complementar, reduzir o valor máximo de benefícios do regime próprio ao valor-teto fixado para o regime geral de previdência social. A Emenda 103, de 2019, afeta substancialmente esse tema, passando, com a nova redação do § 14, a instituição de regime complementar de mera faculdade (poderão instituir) para uma obrigatoriedade (instituirão).

– Principais pontos da reforma de 2003

A Emenda Constitucional n. 41, promulgada em 19.12.2003 e publicada em 31.12.2003, novamente alterou as regras para os regimes próprios dos agentes públicos, passando a dispor que tais regimes se caracterizam pelo caráter contributivo e solidário, “mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas”.

Indica-se, assim, a obrigatoriedade não só de contribuição dos agentes públicos em atividade, mas também dos aposentados e pensionistas dos regimes próprios, e ainda, e mais importante, a contribuição do ente estatal, com o que se pode afirmar, apesar das críticas formuladas a vários dispositivos emendados, que se trata, agora,

verdadeiramente, de regimes de previdência social, pois que não mais somente o segurado é chamado a prestar contribuições.

Os agentes públicos que ingressarem no serviço público após a promulgação da Emenda n. 41 (após 31.12.2003) terão suas aposentadorias calculadas pela média dos salários de contribuição que servirão de base para a contribuição vertida, tanto nos regimes próprios, como aquelas vertidas para o regime geral de previdência social, corrigidos monetariamente, fixando-se como limite máximo, inicialmente, a remuneração do próprio agente público (§ 2º do art. 40). Mantiveram-se as idades mínimas para a aposentação em 60 anos para o homem, e 55 anos para a mulher, bem como as exigências de tempo mínimo no serviço público e no cargo em que o agente pretende se aposentar.

A pensão por morte também teve suas regras de concessão alteradas, pela redação do § 7º do art. 40, sendo correspondente ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito ou ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Sobre a matéria, convém apontar que o critério de cálculo somente se aplica aos óbitos de servidores ocorridos após 19.02.2004, data da edição da Medida Provisória n. 167, mesmo que o requerimento de pensão seja feito após essa data.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência do STF: “*O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Impossibilidade de retroação de lei nova para alcançar situações pretéritas*” (RE 453.298-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2007, DJ 22.06.2007).

Foi instituída a exigibilidade da contribuição de inativos e pensionistas, segundo o § 18 do art. 40, com a redação dada pela Emenda n. 41, nas seguintes bases: “*incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas*

pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos”.

Ou seja, passou a existir uma faixa de isenção sobre a qual não incide contribuição. Entretanto, é conveniente esclarecer que o cálculo de aposentadorias e pensões, para os que venham a ter direito a benefícios após a promulgação da Emenda n. 41, já sofreu significativa redução, sendo ainda mais uma vez diminuída com a incidência de contribuição.

Convém apontar que, no interregno entre a promulgação da Emenda n. 20/98 e a instituição, por lei própria de cada ente federativo, da contribuição de aposentados e pensionistas, a jurisprudência tem acenado com a inexigibilidade de tal cobrança, cabendo a repetição do indébito, respeitado o prazo prescricional, como no julgado a seguir:

Revela-se constitucionalmente possível exigir-se, de pensionistas e inativos, o recolhimento de contribuição previdenciária, desde que a respectiva cobrança refira-se a período anterior ao advento da EC n. 20/98, pois, a partir da promulgação dessa emenda à Constituição da República – e quanto a inativos e pensionistas –, tornou-se juridicamente incabível, quer no plano da União Federal, quer no âmbito dos Estados-Membros e do Distrito Federal, quer, ainda, na esfera dos Municípios, a própria instituição de tal modalidade de contribuição especial. Precedentes. Se o Poder Público, no entanto, mesmo após o advento da EC n. 20/98, continuar a exigir, dos respectivos servidores inativos e pensionistas, o correspondente pagamento da contribuição previdenciária, sujeitar-se-á à obrigação de devolver-lhes os valores por eles eventualmente já recolhidos.

Precedentes. Entendimento aplicável à contribuição destinada ao custeio de assistência médica a que se refere a Lei n. 12.398/98 do Estado do Paraná. Precedentes (AI 357.012-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006, DJe 02.02.2007).

A Emenda n. 41 produziu, ainda, a desvinculação entre o reajuste de padrões

remuneratórios dos agentes públicos (vencimentos, remunerações e subsídios) e o reajuste dos proventos de aposentados e pensionistas, pela nova redação conferida ao § 8º do art. 40, o qual, anteriormente, previa a paridade de tratamento entre agentes públicos em atividade e beneficiários do regime previdenciário. A medida pode trazer – ou não – vantagens para os futuros aposentados e pensionistas, dependendo da política de reajustamento, seja dos agentes públicos em atividade, seja dos proventos dos beneficiários dos regimes próprios.

A redação anterior do parágrafo em comento determinava a extensão a aposentados e pensionistas de vantagens concedidas aos servidores em atividade, quando decorrentes de transformação de cargos ou reclassificação; com a atual redação, tal obrigatoriedade de tratamento paritário está descartada. A regra que estabelece paridade de tratamento entre pessoal da ativa e beneficiários do regime previdenciário se manteve para os já aposentados e pensionistas antes da promulgação, conforme o art. 7º da Emenda n. 41.

Quanto ao regime complementar, fixou-se a impossibilidade de entrega desta modalidade de seguro à iniciativa privada, criando-se a necessidade de que cada ente público crie entidade com personalidade de direito público (as entidades até aqui instituídas têm natureza jurídica de fundação), que funcionará com entidade de previdência complementar fechada (ou, no jargão, fundo de pensão).

A Fundação Anfip publicou estudo sintetizando as mudanças mais relevantes da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, a qual:

- ***extinguiu a paridade entre ativos e inativos, para os novos aposentados (regra permanente),***
- **instituiu novas regras de cálculo dos proventos** para as novas aposentadorias, levando em consideração as remunerações do RGPS e RPPS,
- **instituiu o abono de permanência** para quem permanecer em atividade e cumprir os requisitos para aposentadoria,
- **extinguiu a aposentadoria proporcional,**
- **criou o redutor na pensão,**

- instituiu o **caráter solidário**, com a consequente **contribuição dos aposentados e pensionistas**,
- **quebrou a paridade** da aposentadoria por invalidez,
- aumentou o requisito de **tempo de serviço público** como condição para a **paridade e integralidade na regra de transição**,
- estabeleceu a **idade mínima** de aposentadoria de **53 (cinquenta e três)** anos para homem e **48 (quarenta e oito)** anos para mulher, porém com **redutor sobre cada ano** que falte para, respectivamente, 60 (sessenta) e 55 (cinquenta e cinco) anos, para aposentadoria sem paridade,
- instituiu a obrigatoriedade da **cobrança de contribuição previdenciária dos servidores estaduais e municipais**, não podendo ser menor que 11% (onze por cento)² (grifo no original).

– A Emenda Constitucional n. 47

Muitos dos pontos aprovados pela Câmara dos Deputados, quando da tramitação da PEC que resultou na EC n. 41/2003, foram retirados do texto original da Proposta de Emenda por acordo entre o Governo Federal e os líderes partidários do Senado. Essas modificações acabaram introduzidas no texto constitucional com a aprovação da EC n. 47, de 2005.

A principal mudança da EC n. 47/2005 foi a instituição da Fórmula “95” para os homens e “85” para as mulheres, que permite ao servidor que ingressou no serviço público até 16.12.1998, desde que tenha ao menos 25 anos de serviço público, aposentar-se antes da idade mínima exigida – 60 anos para os homens e 55 anos para as mulheres.

A publicação *Panorama da Previdência Social Brasileira* apresenta uma pequena síntese do que foi essa reforma:

A Emenda nº 47/2005, oriunda de discussão da Proposta de Emenda Constitucional denominada PEC Paralela’, previu novas hipóteses de concessão de aposentadorias especiais. Nos incisos do § 4º do art. 40, estão previstos, como

exceção à regra do caput desse dispositivo, os servidores portadores de deficiência e os que exercem atividades de risco, além daqueles sujeitos a atividades que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Leis complementares irão dizer as condições de concessão em cada caso.

Com relação à contribuição previdenciária dos segurados, ampliou-se o limite de imunidade quanto ao beneficiário de regime próprio portador de doença incapacitante. Essa nova previsão abarca todos os beneficiários – aposentados e pensionistas – que forem acometidos por doença incapacitante.

Além disso, foi instituída outra regra de transição. No art. 3º, a Emenda nº 47/2005 estabeleceu mais uma hipótese de concessão de aposentadoria ao servidor que houver ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda nº 20/1998. Nessa hipótese, a aposentadoria desse servidor seria concedida com proventos integrais, correspondentes à sua última remuneração no cargo efetivo, garantindo-se a revisão dos proventos pela paridade com a remuneração dos ativos e com idades inferiores às aquelas definidas no art. 40 da Constituição, para o servidor que possuir tempo de contribuição superior ao mínimo definido nesse artigo.

Essa hipótese de aposentadoria assegura a paridade, também, à pensão decorrente do falecimento do servidor inativo, cujos proventos foram concedidos de acordo com suas regras.³

O detalhamento das regras de transição introduzidas pela EC n. 47/2005 estão nos Capítulos seguintes desta obra.

– A Emenda Constitucional n. 70/2012

A Emenda Constitucional n. 70, promulgada em 29.03.2012 (*DOU* 30.03.2012), acrescentou o art. 6º-A ao corpo da Emenda Constitucional n. 41/2005, para estabelecer critérios para o cálculo e a correção dos proventos da aposentadoria por invalidez dos servidores públicos que ingressaram no serviço público até a data da publicação daquela Emenda Constitucional (31.12.2003). Eis o teor no novo dispositivo:

Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no caput o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores.

Acerca da EC n. 70/2012, o Governo Federal emitiu a Nota Técnica n. 12/2012 da Coordenadoria-Geral de Normatização e Acompanhamento Legal do Ministério da Previdência Social, com as seguintes conclusões:

- a) a Emenda Constitucional n. 70/2012 modificou a base de cálculo e de reajustamento dos proventos das aposentadorias por invalidez concedidos ou a conceder aos servidores que ingressaram no cargo até 31.12.2003, e que se incapacitaram depois dessa data;
- b) os proventos de invalidez desse grupo de servidores, quando integrais, corresponderão a 100% do valor da remuneração do cargo na data da concessão da aposentadoria e, se proporcionais, terão o percentual correspondente ao tempo de contribuição aplicado sobre essa remuneração;
- c) foi alterada também a forma de reajuste desses benefícios e das pensões dela decorrentes, significando que, na revisão dos proventos, será aplicada a paridade dos benefícios com a remuneração do servidor no cargo correspondente, regra que substituirá o reajustamento anual até então empregado;
- d) não houve alteração no texto do art. 40, § 1º, I, da Constituição pela Emenda 1

70/2012, portanto não foi garantida a integralidade dos proventos em relação à remuneração nas hipóteses de invalidez permanente não decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, devendo, nesses casos, ser aplicada a mesma proporcionalidade à última remuneração no cargo efetivo, com fração cujo numerador corresponda ao total de tempo de contribuição do servidor e o denominador ao tempo total necessário para a obtenção de aposentadoria voluntária com proventos integrais prevista no art. 40, § 1º, III, *a*, da Constituição Federal;

- e) em cumprimento ao art. 2º da Emenda n. 70/2012, o valor dos proventos por invalidez, concedidos a partir de 01.01.2004 aos servidores que ingressaram antes dessa data, deverão ser revistos em 180 dias contados de 29.03.2012, com recálculo do valor inicial e das revisões posteriores na forma determinada;
- f) os proventos das aposentadorias já concedidas, que foram calculados pela média dos salários de contribuição, deverão ser recalculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, observando-se que o recálculo atinge inclusive os benefícios de aposentadoria que tenham gerado pensões pelo falecimento do aposentado por invalidez;
- g) a regra da paridade do benefício com a remuneração também deverá ser aplicada às pensões decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado tenha ingressado até 31.12.2003. Os valores dessas pensões, calculados conforme art. 40, § 7º, I, da Constituição e art. 2º, I, da Lei n. 10.887/2004, deverão ser revisados pela paridade desde a data da concessão da pensão, não mais se lhes aplicando o reajustamento anual para garantir o valor real, previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal;
- h) os efeitos financeiros das revisões somente deverão ser aplicados aos benefícios depois da promulgação da Emenda n. 70/2012, não sendo devidos pagamentos de valores retroativos antes dessa data;
- i) se houver redução no valor dos proventos atuais em razão das novas regras, a

parcela correspondente à diferença entre o valor que estava sendo pago e o novo valor devido ao beneficiário deverá ser mantida em verba apartada do valor do benefício, como vantagem pessoal, que deverá ser paulatinamente reduzida até a extinção com os futuros reajustes do benefício, conforme a majoração da remuneração do cargo correspondente;

- j) o disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal, na redação vigente, que disciplinam o cálculo dos benefícios pela média das contribuições e o seu reajustamento para garantir o valor real, continua a ser aplicado nos proventos de aposentadoria por invalidez dos servidores que ingressaram no cargo efetivo a partir de 01.01.2004, pois não houve alteração na regra constitucional permanente para a concessão desses benefícios;
- k) não devem ser revistas as aposentadorias por invalidez concedidas antes de 01.01.2004 e as pensões delas decorrentes, visto que já foram calculadas, integral ou proporcionalmente, com base na remuneração do servidor no cargo e são reajustadas de acordo com as variações ocorridas nessa remuneração;
- l) embora o caput do art. 6º-A da Emenda n. 70/2012 tenha mencionado disciplinar por meio de lei, entende-se que a lei a que se refere é aquela que define a remuneração do cargo efetivo, não havendo necessidade de outra espécie legislativa para tornar aplicável a regra transitória ora instituída.

O STF analisou em Repercussão Geral (Tema 754) a eficácia temporal do art. 6º-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional n. 70/2012, que restabeleceu a integralidade e a paridade de proventos para os servidores públicos aposentados por invalidez permanente decorrente de doença grave. Da ementa do acórdão do referido julgado consta a tese fixada sobre o tema:

CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004.

EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS.

1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores (sic) contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.

2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.

3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.

4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)” (grifado). (RE 924456/RJ, Tribunal Pleno, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, DJe 08.09.2017).

– Emenda Constitucional n. 88, de 2015

A Emenda Constitucional n. 88, promulgada em 07.05.2015 (DOU 08.05.2015), elevou para 75 anos a idade da aposentadoria compulsória para os ministros dos

tribunais superiores e permitiu que por meio de lei complementar fosse adotado esse mesmo limite etário para os demais servidores públicos.

Decorreu dessa reforma a alteração do art. 40 da CF, que trata das regras de aposentadoria e pensão nos RPPS, e a inclusão de novo artigo no ADCT, conforme segue:

- CF: “Art. 40, § 1º, II: compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar”;
- ADCT: “Art. 100. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União aposentar-se-ão, compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, nas condições do art. 52 da Constituição Federal”.

O STF decidiu na ADI 5.316 suspender os efeitos de expressão “nas condições do artigo 52 da Constituição Federal”, constante da emenda, que condicionava a permanência dos ministros a uma nova sabatina no Senado Federal. E, ainda, fixou entendimento de que o aumento da idade para os demais servidores públicos, incluindo magistrados, ficaria na dependência da aprovação de lei complementar para disciplinar o direito. No caso dos juízes, os ministros esclareceram que a lei complementar seria de iniciativa do STF.

A regulamentação da EC n. 88/2015 ocorreu com a LC n. 152, de 03.12.2015, a qual estendeu o novo limite etário aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o que gera controvérsia quanto a sua aplicabilidade aos magistrados. No entanto, até que tenha nova manifestação do STF, os juízes de segundo e primeiro grau têm a possibilidade de permanecer em seus cargos até os 75 anos.

Não somos favoráveis a essa elevação na idade da aposentadoria compulsória, por três motivos principais;

- a) no contexto atual, as regras de cálculo das aposentadorias nos RPPS geram

perdas acentuadas nos preventos de quem for para a inatividade, penalizando o servidor que pretender exercer esse direito;

- b) haverá um envelhecimento dos quadros da Administração Pública, impedindo salutar renovação com a realização de novos concursos;
- c) considerando que a expectativa de vida do brasileiro, que é em média de 75,4 anos, não haverá tempo útil para quem exercer um cargo público gozar da merecida aposentadoria.

– Emenda Constitucional 103, de 2019

Nova “reforma” veio a ocorrer no ano de 2019, a partir da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n. 6, de 2019, aprovada no mesmo ano.

As alterações promovidas por essa Emenda alcançam a maioria dos benefícios concedidos pelos dois modelos de Regimes, tanto o RGPS quanto os RPPS, influenciando os requisitos e valores a serem recebidos, em resposta ao interesse de redução de despesas.

Não foram objeto de reforma as regras aplicadas a militares das Forças Armadas e, em parte, as aplicadas a servidores dos Estados e dos Municípios, que seguem em trâmites de propostas paralelas sem definição exata de se e o quanto serão afetados pela onda de redução de custos que fundamentou o debate traçado até aqui.

Em linhas gerais, desde a apresentação da PEC n. 06/2019, observou-se uma mudança de visão no tocante aos objetivos e fundamentos da Previdência Brasileira com um reforço na ideia da individualidade sobre a solidariedade.

Chegou-se a cogitar, inclusive, a alteração da própria estrutura de repartição do nosso sistema, transformando-a em um sistema de capitalização, projeto que, mesmo não aceito pelo Congresso, parece permanecer idealizado por parte da equipe econômica do atual governo.

Os pontos mais marcantes, no tocante aos RPPS, são: a alteração da idade mínima e tempo mínimo de contribuição no serviço público, para aposentadoria no âmbito do RPPS da União; a modificação dos critérios de cálculo da renda de aposentadoria (inclusive por invalidez) e pensão; a desconstitucionalização das regras aplicadas a servidores em matéria de aposentadoria e pensão, pela previsão de que lei

complementar irá dispor sobre o tema; a fixação de novas regras de transição para as aposentadorias voluntárias, incluindo-se uma inédita regra para aposentadorias por exposição a agentes prejudiciais à saúde e aos portadores de deficiência, até hoje não regulamentadas.

Os demais aspectos da referida Emenda serão abordados nos capítulos respectivos.

-
- ¹ CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 440.
- ² MARTINS, Floriano José; ROMERO, Vilson Antônio (organizadores). *Servidores Públicos: Aposentadorias e Pensões, Principais Regras*. 2 ed. Brasília: Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social, 2014, p. 18.
- ³ Ministério da Previdência Social. *Panorama da Previdência Social Brasileira*. 4 ed. Brasília. 2010. p. 42-43.

PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PARA SERVIDORES PÚBLICOS

A partir da Emenda Constitucional n. 20/1998, iniciaram-se grandes reformas no sistema da seguridade social, dentre outras providências estabelecendo-se a necessidade de um novo marco regulatório para a previdência complementar, cujos princípios e premissas fundamentais foram fixados na redação conferida aos arts. 40 e 202, e seus parágrafos, da Carta Política. Esses dispositivos determinaram que o regime de previdência complementar seria veiculado por lei complementar.

Em 1999 foram encaminhados três Projetos de Lei Complementar, de n. 8, 9 e 10, sendo que o primeiro e o último se converteram nas Leis Complementares n. 108 e 109, respectivamente. A segunda a reger a atividade de previdência complementar, nos segmentos aberto e fechado, e a primeira a estabelecer aspectos de observância peculiares das Entidades Fechadas de Previdência Complementar patrocinadas por entidades públicas. O PLC n. 9 correspondia ao projeto de criação de previdência complementar para os membros do Poder Público, em substituição ao Regime do Servidor Público. Tal projeto não caminhou.

Novos lances a respeito do tema foram empreendidos a partir das Emendas Constitucionais n. 41, de 19.12.2003, n. 45, de 08.12.2004, e n. 47, de 05.07.2005, quando, ao tratarem de diversas questões vinculadas ao funcionalismo público e à organização da Justiça nacional, estabeleceram algumas premissas e outras tantas limitações ao regime próprio de previdência social daqueles, ao mesmo tempo em que indicaram algumas sinalizações acerca do encaminhamento de montagem de previdência complementar como modelo opcional de previdência para os ocupantes de cargos efetivos. A nova redação conferida ao § 14 pela EC n. 103, de 2019, tornou obrigatória a limitação dos benefícios dos regimes próprios ao teto do regime geral e a criação dos regimes complementares.

Assim, o texto atual da Constituição prevê:

Art. 40. (...)

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16. (Redação pela EC n. 103, de 2019)

§ 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. (Redação pela EC n. 103, de 2019)

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. (EC n. 20/1998)

(...).

Leonardo Alves Rangel, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, produziu estudo onde afirma que: “Pode-se afirmar que a previdência complementar dos servidores públicos, prevista na Emenda Constitucional n. 41, terá duplo caráter a partir do momento de sua implantação. O primeiro será a complementação das aposentadorias dos servidores públicos que forem legalmente afetados pelo teto de pagamento de benefícios; outro será a formação de uma poupança de longo prazo que poderá servir como fonte de financiamento para investimentos de longa maturação, o que é de extrema importância para o desenvolvimento do país”.¹

O primeiro ente público a regulamentar essa matéria foi o Estado de São Paulo, que instituiu Fundo de Previdência Complementar para seus servidores (SP-PREVCOM). Podem se inscrever nos planos administrados pela SP-PREVCOM os

novos servidores (vinculados tanto ao RPPS quanto ao RGPS) que ingressaram no serviço público estadual a partir de 21.01.2013, os servidores contribuintes do RGPS em atividade na data de publicação da Lei n. 14.653 (23.12.2011) e os Deputados Estaduais, desde que não integrem nenhum RPPS de qualquer ente federativo.

Os servidores públicos civis do Estado do Rio de Janeiro que tomaram posse em cargo efetivo a partir de 04.09.2013 também passaram a ter sua aposentadoria disciplinada pela nova regra, limitando-se a Rioprevidência (RPPS) a pagar, no máximo, o valor teto do RGPS, ante a criação e autorização para o funcionamento do RJPREV. Outros Estados já adotaram regimes similares (v.g., Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina). Foi também criada por meio do Decreto n. 39.001/2018, a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do Distrito Federal (DF-PREVICOM).

Outros Estados e alguns Municípios possuem projetos de lei tramitando no mesmo sentido, de modo que a criação de novos fundos de previdência complementar ocorrerá em breve.

No âmbito da União, a Lei n. 12.618, de 30.04.2012, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargos efetivos, inclusive os membros dos órgãos que menciona e fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal, autorizando a criação de entidades fechadas de previdência complementar, comumente conhecidas como fundos de pensão.

Em seguida, a FUNPRESP-EXE foi criada pelo Decreto n. 7.808, de 20.09.2012, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de previdência complementar abarcando os servidores ocupantes de cargos efetivos do Poder Executivo Federal, suas autarquias e fundações, estendida também aos servidores do Poder Legislativo (Câmara dos Deputados e Senado Federal) e Ministros e servidores do Tribunal de Contas da União.

A FUNPRESP-JUD foi criada pela Resolução STF n. 496, de 25.10.2012, com a finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter previdenciário para os membros e os servidores públicos titulares de cargo efetivo dos órgãos do Poder Judiciário da União, estendida aos ocupantes de cargos efetivos do Ministério

Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público.

Dessa forma, desde o dia 04.02.2013, data em que a Portaria n. 44/2013, da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), autorizando o funcionamento do Plano de Benefícios dos servidores do Executivo Federal, foi publicada no *Diário Oficial da União*, os servidores que entrarem em exercício de cargos efetivos no Poder Executivo, autarquias e fundações federais ingressam nessa nova formatação de cobertura previdenciária.

Os servidores das Casas do Legislativo Federal e os membros e servidores do TCU ingressantes (data de exercício) a partir de 07.05.2013 – data em que foi aprovado o Plano de Benefícios para estes – também ingressaram no novo sistema (Portaria Previc n. 239/2013).

E, a partir do dia 14.10.2013, todo membro do Poder Judiciário, servidores ocupantes de cargo efetivo dos órgãos do Judiciário Federal (STF, STJ, STM, TSE, Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Militar no âmbito federal), incluindo os servidores efetivos do CNJ, bem como os membros e servidores dos órgãos do Ministério Público da União, estarão da mesma forma sujeitos ao teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

A Lei n. 12.618/2012 facultou, em seu art. 3º, a adesão dos servidores que haviam ingressado no serviço público antes do início da implementação dos Planos de Benefícios da FUNPRESP-Exe e FUNPRESP-Jud. Para tanto, assegurou a tais servidores um benefício especial, que se somará ao benefício do Regime Próprio de Previdência Complementar (RPPS), que serão pagos, ambos, a partir da concessão da aposentadoria.

O benefício especial será de valor igual “à diferença entre a média aritmética simples das maiores remunerações anteriores à data de mudança do regime, utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, atualizadas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou outro índice que venha a substituí-lo, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela

competência, e o limite máximo a que se refere o *caput* deste artigo, na forma regulamentada pelo Poder Executivo, multiplicada pelo fator de conversão” (Lei n. 12.618/2012, art. 3º, § 2º).

Portanto, os servidores ou membros do Poder Executivo (incluindo autarquias e fundações) que ingressaram em cargos públicos até 03.02.2013; do Poder Legislativo e do TCU que ingressaram até 06.05.2013; e do Poder Judiciário, do TCU e do Ministério Público da União que ingressaram nos respectivos órgãos até 13.10.2013, *se assim desejassem e*, poderiam fazer a opção pelo novo regime de previdência, conforme previsto no § 16 do art. 40 da CF, o que implicaria renúncia às regras de aposentadoria até então vigentes.

Havia previsão, portanto, de três possibilidades de escolha para o agente público que pertence a ente federativo que institui o RPC após o ingresso no cargo, ou seja, para os que ingressaram antes de tal medida:

1. manter-se no modelo já existente quando do ingresso, com as regras vigentes de transição, podendo estas ser alteradas por novas emendas constitucionais, ressalvada a hipótese de direito adquirido (preenchimento de todos os requisitos antes de futuras mudanças no texto Constitucional);
2. migrar para o modelo novo, mas sem aderir ao plano de benefícios do RPC criado, o que acarreta a concessão de uma aposentadoria pelo RPPS no valor máximo igual ao valor-teto do RGPS, mais um benefício especial pago pelo mesmo ente responsável pelo RPPS, calculado com base no período contributivo anterior; e
3. migrar para o novo modelo e, também, aderir ao plano de benefícios da entidade de previdência complementar, com o que, além da aposentadoria paga pelo RPPS respectivo, no valor máximo do “teto” do RGPS, mais o benefício especial, fará jus o agente público à complementação de aposentadoria para a qual tenha contribuído.

A data final para adesão ao Regime de Previdência Complementar foi fixada em 28.07.2018. O STF manteve esse prazo em decisão do Plenário: ADI 4.885, Rel. Min.

Marco Aurélio, *DJe* 29.06.2018.

Porém, o prazo foi novamente aberto pela Medida Provisória n. 853/2018, com encerramento em 29 de março de 2019.

Observe-se que a limitação das contribuições e dos benefícios desses novos servidores a valor igual ao praticado como “teto” do RGPS não os retira do RPPS. Os entes públicos que criaram (e os que venham a criar) fundos de previdência complementar manterão o respectivo regime próprio de que trata o *caput* do art. 40 da Constituição, cujos valores de aposentadoria e pensão, para esses “novos servidores”, será, no máximo, o valor utilizado como teto para o Regime Geral (§ 2º do art. 40 da CF, redação dada pela EC n. 103, de 2019).

Há que se tecer um comentário a respeito da inclusão feita pela Lei n. 13.183/2015 na redação do art. 1º da Lei que autorizou a criação do FUNPRESP, *verbis*:

Art. 4º O art. 1º da Lei nº 12.618, de 30 de abril de 2012, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:

“Art. 1º (...)

§ 2º Os servidores e os membros referidos no caput deste artigo com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, que venham a ingressar no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta Lei, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar desde a data de entrada em exercício.

§ 3º Fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios.

§ 4º Na hipótese do cancelamento ser requerido no prazo de até noventa dias da data da inscrição, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do pedido de cancelamento, corrigidas monetariamente.

§ 5º O cancelamento da inscrição previsto no § 4º não constitui resgate.

§ 6º A contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte

pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante”. (NR)

A premissa do regime de previdência complementar é a adesão facultativa (CF, art. 202, *caput*), devendo ser interpretada como a manifestação expressa do servidor que, tenha ou não ingressado após o funcionamento do “fundo de pensão”, venha a concordar em participar do referido sistema. É dizer, não há escolha, por parte do servidor, quanto à vinculação ao RPPS e aos valores-limite pagos por este, para aqueles que ingressam após a implantação dos planos de previdência complementar.

A lei federal, entretanto, já está sendo objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade. A Federação Nacional das Associações de Oficiais de Justiça Avaliadores Federais (FENASSOJAF) ajuizou, no STF, a ADI 4.863, contra a Lei n. 12.618/2012.

Na avaliação da Federação que ajuizou a medida, a norma contrariou a Constituição Federal, pois as fundações foram criadas por lei ordinária com natureza pública, e serão estruturadas com personalidade jurídica de direito privado, o que, segundo a entidade, contraria o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, combinado com o *caput* do art. 202. O primeiro estabelece que o regime de previdência complementar dos servidores públicos será instituído por lei de iniciativa do Poder Executivo, observado o disposto no art. 202, por intermédio de entidades fechadas de natureza pública. Por sua vez, o *caput* daquele artigo prevê que o regime de previdência privada será regulado por lei complementar. Não houve apreciação pelo STF ainda.

Não há que se falar, ainda, em “inscrição automática”, como pretende, de modo *flagrantemente inconstitucional*, a Lei n. 13.183/2015, ao incluir os §§ 2º a 5º no art. 1º da Lei n. 12.618/2012, afrontando o art. 202 da CF/1988.

Destaca-se, neste aspecto, a existência da ADI 5.502, pendente de julgamento no STF, impugnando os dispositivos da Lei n. 12.618/2012 modificados pela Lei n. 13.183/2015, sob alegação de que retiraram a natureza facultativa da adesão aos planos de benefícios administrados pelas fundações de previdência complementar do Executivo, Legislativo e Judiciário.

É apontada a inconstitucionalidade material e formal dos dispositivos, pois a MP n. 676, convertida na Lei n. 13.183/2015, não tratava originalmente de previdência complementar, matéria sobre a qual a iniciativa é privativa do Presidente da República. Sustenta-se, ainda, que a adesão compulsória aos planos para os servidores que tenham remuneração superior ao teto do RGPS viola o art. 40, § 15, da CF/1988. Os dispositivos questionados estabelecem que os servidores com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS que ingressem no serviço público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar serão automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar desde a data de entrada em exercício.

Em caso similar, já decidiu o STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER COMPLEMENTAR. ADESÃO. FACULDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO.

- 1. A faculdade que tem os interessados de aderirem a plano de previdência privada decorre de norma inserida no próprio texto constitucional [artigo 202 da CB/88].*
- 2. Da não obrigatoriedade de adesão ao sistema de previdência privada decorre a possibilidade de os filiados desvincularem-se dos regimes de previdência complementar a que aderirem, especialmente porque a liberdade de associação comporta, em sua dimensão negativa, o direito de desfiliação, conforme já reconhecido pelo Supremo em outros julgados. Precedentes.*

Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 482.207 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe 29.05.2009).

Concluindo, não ingressam no novo regime, senão por sua livre e espontânea vontade, os servidores e membros dos Poderes da União que tenham ingressado antes de tais datas em outro cargo público efetivo – situação que garante a possibilidade, para os que ingressaram a partir da vigência da EC n. 41/2003, de aplicação da regra de cálculo por média tendo por limite máximo a última remuneração do cargo efetivo (ou seja, sem limite pelo teto do RGPS), ou das regras de transição da EC n. 41 (estas

somente para quem ingressou até 31.12.2003).

– A situação dos servidores egressos de outros entes da Federação

Todavia, já se vislumbram problemas na aplicação do novo regime.

É que a Orientação Normativa do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) n. 17, de 23.12.2013, ao dispor sobre a matéria no âmbito do Poder Executivo, orienta os órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas federais a considerar como “servidores egressos de outros entes da federação, para os fins de que trata esta Orientação Normativa, aqueles oriundos de órgãos ou entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios que passaram a ocupar cargo público federal do Poder Executivo Federal” e, para efeito de serem ou não participantes do novo sistema inaugurado com o efetivo funcionamento do FUNPRESP, estabelece que estão sujeitos ao regime de previdência complementar de que trata a Lei n. 12.618/2012 e, conseqüentemente, terão suas contribuições previdenciárias submetidas ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social:

I – os servidores federais que ingressaram ou ingressarem em cargos públicos efetivos no Poder Executivo Federal a partir de 04 de fevereiro de 2013;

II – os servidores egressos de órgãos ou entidades de qualquer dos demais entes da federação que tenham ingressado ou ingressarem em cargo público efetivo do Poder Executivo Federal a partir de 04 de fevereiro de 2013.

Segundo a mesma Orientação Normativa, tal entendimento aplica-se inclusive aos servidores egressos *que tenham tomado posse e entrado em exercício no respectivo órgão ou entidade federal sem descontinuidade.*

Observa-se, daí, que a aludida Orientação Normativa fere direito dos servidores já ocupantes de cargos efetivos nos Estados, Distrito Federal e Municípios, na medida em que o art. 40 da Constituição, com a redação que lhe foi conferida pelas sucessivas Emendas Constitucionais que trataram do tema, não faz tal diferenciação.

Com efeito, a medida prejudica sensivelmente aqueles que, por exemplo, exercem cargo público estadual ou municipal desde antes de 04.02.2013 e pretendem realizar

novo concurso, por exemplo, para Auditor Fiscal, ou Delegado da Polícia Federal, ou Advogado da União. Do modo como equivocadamente tratou do tema a referida Orientação Normativa, a migração de cargo não federal para cargo federal do Poder Executivo, autarquias e fundações implicaria, a partir da data citada, prejuízo à aplicação das regras de transição estabelecidas nas Emendas n. 20, n. 41 e n. 47.

Curiosamente, de modo contraditório, o art. 6º da Orientação Normativa indica que será devido o benefício especial (equivalente ao tempo de contribuição prestado anteriormente à opção pelo regime do FUNPRESP) também ao servidor público titular de cargo efetivo no Poder Executivo Federal, oriundo, sem descontinuidade, de cargo público estatutário de outro ente da federação que não tenha instituído o respectivo regime de previdência complementar e que tenha ingressado em cargo público efetivo no Poder Executivo federal a partir de 04.02.2013.

Ocorre que, como é pacífico, a opção pelo regime de previdência complementar é facultativa, não podendo ser imposto a esses servidores o aludido benefício como forma de compensar eventual perda da integralidade e da paridade asseguradas pelas regras de transição.

Ademais, o que define o regime previdenciário do servidor é a data de ingresso deste no serviço público (de qualquer dos entes federativos), já que o tempo prestado em cargos públicos é computado reciprocamente entre os entes federativos *para todos os fins*.

As decisões judiciais vêm reconhecendo o pedido de servidores para: *1) declarar a nulidade do ato administrativo que culminou no enquadramento do autor pelo novo regime de previdência complementar, na forma dos §§ 14 e 15, da CF; 2) reconhecer o direito do autor de exercer a opção prevista no § 16, do art. 40, da CF, regulamentado pelo inciso II, do art. 3º, da Lei n. 12.618/2012, uma vez que sua posse em órgão público federal não ocorreu em descontinuidade de vínculo no serviço público; 3) reconhecer o direito do autor de permanecer sob o regramento de aposentadoria e contribuição do regime de previdência anterior à legislação de 2012 desde a data do seu ingresso no serviço público federal; 4) obrigação de fazer: determinar que a ré, em 15 dias, recolha as diferenças decorrentes da incidência da contribuição previdenciária calculada na forma do regime de*

previdência anterior à Lei 12.618, de 30.04.2012 e aquela decorrente da aplicação do novo regime (afastando, assim, a aplicação dos §§ 14 e 15 do art. 40 da CF) (JEFs/SC, Recurso Cível n. 5030925-82.2014.404.7200/SC, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Federal Zenildo Bodnar, j. 21.05.2015. No mesmo sentido: JEFs/SC, Recurso Cível n. 5020733-56.2015.404.7200/SC, 3ª Turma Recursal, Rel. Juiz Federal Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, j. 26.04.2016).

O entendimento é o mesmo (não vinculação ao novo regime) quando o servidor é egresso de outro Ente Federativo. Afinal, “tanto na norma do § 6º do art. 40 da CF, quanto na norma do art. 3º da Lei nº 12.618/2012, o legislador valeu-se da expressão ‘serviço público’, sem especificar a que esfera ou segmento pertençam, de modo que os servidores que já estivessem vinculados a serviço público em qualquer esfera estatal (e não apenas na esfera federal) até 04.02.2013 (cf. Portaria 44/2013 do Ministério da Previdência Social) e ingressassem no serviço público federal, não podem submeter-se à vinculação compulsória instituída pela Lei nº 12.618/2012” (TRF da 3ª Região, AI 00066897920164030000, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Cotrim Guimarães, *e-DJF3* Judicial de 13.10.2016).

O problema – migração entre Regimes – tende a se avolumar, na medida em que a nova redação dos §§ 14 e 15 do art. 40 devem levar os demais Entes Federativos a acelerar a criação e a instituição de novos Fundos de Pensão, acarretando certamente mais divergências de entendimento. A matéria chegou ao STF, tendo sido reconhecida a repercussão geral da matéria em decisão de 11.11.2019 no Recurso Extraordinário (RE) 1.050.597 (Plenário Virtual), aguardando julgamento do mérito.

O relator do recurso, Ministro Edson Fachin, explicou que a controvérsia trata da definição do alcance da expressão “ingressado no serviço público” do art. 40, § 16, da CF para fins de opção sobre o regime de previdência a ser adotado, considerando-se o vínculo anterior com o serviço público distrital, estadual ou municipal.

O ministro lembrou que o STF, em sessão administrativa, já reconheceu a possibilidade de manutenção, sem interrupção, do regime previdenciário dos servidores oriundos de outro ente federativo que ingressaram na Corte após a instituição da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud). Observou, no entanto, que não há precedente

específico do Plenário a respeito da questão.

– Consequências para os Regimes Próprios

As leis que criam as entidades de previdência complementar no âmbito do serviço público concretizam mais um passo no projeto de convergência entre os benefícios do RGPS e dos RPPS em relação aos novos servidores públicos.

Entre outros pontos, as normas permitem o fim da aposentadoria com valor “teto” igual à última remuneração auferida no cargo para novos servidores públicos, estabelecendo como limite para estes, quando aposentados, o “teto” do Regime Geral da Previdência Social.

A respeito do tema, o comentário de João Marcelino Soares:

(...) bipartiram-se os servidores em duas categorias. De um lado, os ingressantes ao serviço público federal após a efetiva instituição do regime complementar, cujos benefícios pagos pelo regime próprio estão limitados ao teto do regime geral de Previdência Social. De outro, os servidores ingressados antes da efetiva instituição do novo modelo, cujo valor dos benefícios pagos pelo regime próprio está limitado apenas à última remuneração do segurado. Estes últimos podem mediante expressa opção aderir ao regime complementar situação a que fazem jus a um benefício especial.²

Conforme comando constitucional (art. 40, § 15), os planos de benefícios serão necessariamente na modalidade de Contribuição Definida – CD, com contas individuais para os participantes. Nessa modalidade, o participante é quem decide o valor de sua contribuição, sendo que o valor do benefício dependerá do montante de recursos acumulado pelo servidor, incluídas as contribuições paritárias do ente público instituidor do Fundo e acrescido da rentabilidade dos investimentos.

Dessa forma, o valor do benefício programado será calculado de acordo com o montante do saldo de conta acumulado pelo participante, e não segundo um valor predeterminado.

Serão oferecidos os benefícios de aposentadoria programada e, no mínimo, os benefícios de risco para os casos de invalidez e de falecimento do participante, cuja

elegibilidade será definida em regulamento.

A aplicação dos recursos (contribuições do servidor e ente federativo) obedecerá às diretrizes e limites prudenciais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, sendo vedada a aplicação de recursos de forma compulsória e/ou especulativa. Essas aplicações poderão ser feitas pela própria entidade e/ou por instituições financeiras especializadas.

– Principais questionamentos

Os agentes públicos passaram a ter muitas dúvidas e questionamentos sobre a multiplicidade de situações surgidas a partir desse novo regramento. Muitos entes federativos também podem ter interpretação equivocada quanto ao tratamento dispensado aos servidores “antigos” e “novos”, estes considerados os que ingressarem no serviço público após a implantação efetiva dos Planos de Benefícios (e não após a edição da lei ou decreto, que ainda não implantam, na prática, qualquer plano previdenciário complementar!).

Resumindo as situações existentes:

- 1. Quem ingressou no serviço público após a efetiva implantação, no respectivo ente federativo, do plano de benefícios do Fundo de Pensão (data em que o plano seja aprovado pela PREVIC):**
 - passará, obrigatoriamente, a sofrer incidência da contribuição para o RPPS sobre o valor de seus subsídios ou de seus vencimentos, acrescidos de outras parcelas remuneratórias de caráter permanente, mas somente até o limite de contribuição do RGPS/INSS (teto), e não mais sobre o valor integral recebido no mês, tal como acontece no RGPS com quem ganha acima do teto;
 - caso venha a aderir ao plano de benefícios do Fundo de Pensão do ente federativo (a adesão é facultativa), contribuirá (a) para o RPPS sobre o valor teto dos benefícios do RGPS e (b) para o Fundo de Pensão com uma alíquota a ser fixada na lei que institui o RPC, sobre o valor que exceder o teto do RGPS/INSS, contando também com um aporte do ente federativo no mesmo valor da contribuição para o Fundo, até o limite estabelecido pelo ente federativo;

- caso adira ao Fundo de Pensão, além do valor da aposentadoria paga pelo RPPS, calculada conforme as regras vigentes na época, terá direito a uma complementação de aposentadoria calculada na forma do plano de benefícios do Fundo de Pensão, e paga por este último; observando-se que sobre a complementação de aposentadoria não incide contribuição previdenciária, mas apenas o imposto de renda – conforme a legislação aplicável a esse tributo;
- caso não adira ao plano de benefícios do Fundo de Pensão, receberá apenas a aposentadoria do RPPS calculada conforme as regras vigentes na época, cujo valor máximo não poderá ser superior ao teto dos benefícios do RGPS; e não pagará contribuição sobre os proventos de aposentadoria (pois esta incide somente sobre o valor que ultrapasse o teto, o que não ocorrerá com os não aderentes).

2. Quem ingressou no serviço público antes da efetiva implantação, no respectivo ente federativo, do plano de benefícios do Fundo de Pensão (data em que o plano seja aprovado pela PREVIC) e sendo ou não detentor de direito adquirido à aposentadoria, e decida não migrar para o RPC:

- continuará tendo o desconto da contribuição para o RPPS sobre o total dos vencimentos ou subsídios do cargo, caso não opte pelo ingresso no novo regime (com a complementação pelo Fundo de Pensão);
- terá direito à aposentadoria com proventos calculados conforme as regras vigentes na época do preenchimento do último dos requisitos exigidos pelo art. 40 da CF, ou de alguma das regras de transição que estejam em vigor na época, já que não há direito adquirido à manutenção das regras, salvo na hipótese de direito adquirido; e pagará contribuição previdenciária ao RPPS sobre o valor dos proventos de aposentadoria que exceder o teto do RGPS.

3. Os servidores que ingressaram antes da efetiva implantação do RPC e optaram pela migração para o novo regime, sem adesão ao plano de

benefícios do Fundo de Pensão:

- passarão a contribuir, após a migração, apenas sobre o valor teto dos benefícios do RGPS (e não mais sobre o total da remuneração ou subsídio do cargo) e receberão, quando da implementação dos requisitos para a aposentadoria conforme as regras vigentes ou de transição que estejam em vigor: (a) do RPPS do ente federativo respectivo, a aposentadoria calculada pela regra vigente, porém respeitado o valor teto do RGPS/INSS; e (b) do Regime Próprio do ente federativo respectivo (caso a lei que institui o RPC preveja, como no caso da Lei n. 12.618/2012 para os servidores federais), um benefício proporcional diferido, equivalente ao período de contribuições feitas antes da adesão ao Fundo de Pensão, calculado sobre o valor integral da remuneração.
- 4. Por fim, os servidores que ingressaram antes da efetiva implantação do RPC e optaram pela migração para o novo regime, com a adesão ao plano de benefícios do Fundo de Pensão:**
- passarão a contribuir para o RPPS, após a migração, apenas sobre o valor teto dos benefícios do RGPS (e não mais sobre o total da remuneração ou subsídio do cargo), além de contribuir para o Fundo de Pensão (juntamente com o ente federativo), na forma da lei que instituiu o RPC no ente da Federação correspondente; e receberão, quando da implementação dos requisitos para a aposentadoria conforme as regras vigentes ou de transição que estejam em vigor: (a) do RPPS do ente federativo respectivo, a aposentadoria calculada pela regra vigente, porém respeitado o valor teto do RGPS/INSS; e (b) do Regime Próprio do ente federativo respectivo (caso a lei que institui o RPC preveja, como no caso da Lei n. 12.618/2012 para os servidores federais), um benefício proporcional diferido, equivalente ao período de contribuições feitas antes da adesão ao Fundo de Pensão, calculado sobre o valor integral da remuneração; e (c) do Fundo de Pensão, o benefício a que fizerem jus conforme o valor acumulado das contribuições

(do próprio servidor e do ente federativo) e suas aplicações financeiras, a título de complementação de aposentadoria.

– Efeitos sobre as pensões por morte

As pensões por morte de servidor também acabam sendo afetadas.

Considerando a mudança dos critérios para os ingressantes em cargo público após a implantação dos planos de benefícios de previdência complementar pelo respectivo ente federativo, um servidor que ingresse depois de já implantado o “Fundo de Pensão” e venha a falecer em seguida deixará pensão por morte em valor inferior a outro servidor que tenha ingressado antes da implantação e não tenha migrado para a nova sistemática, mesmo que com idêntico tempo total de contribuição (por ter períodos averbados de outros regimes) e mesma média de salários de contribuição.

Nota-se, com isso, que a reforma constitucional terá ainda repercussões que apenas com o passar do tempo conseguiremos identificar, à medida que novos casos concretos se apresentarem com problemas de distorções e injustiças aos seus beneficiários.

– Conclusões

Os entes federativos terão que conviver, durante um longo período, com uma duplicidade de situações: de um lado, os ocupantes de cargos públicos que ingressarem antes da instituição do fundo de previdência complementar (fundo de pensão) e que não optarem pela migração para esse novo regime, que continuarão recolhendo contribuição sobre a totalidade da remuneração auferida e terão direito a benefícios cujo valor máximo será a própria remuneração do cargo e o teto de remuneração da Administração Pública a que pertencem; de outro lado, os que ingressarem após a instituição do fundo e os que ingressarem antes e a ele aderirem, que contribuirão sobre a remuneração, desde que esta não ultrapasse o valor-teto fixado para o RGPS, quando então o limite da contribuição incidirá sobre o valor teto do RGPS, e receberão benefícios calculados por média, com valor máximo igual ao do RGPS.

Ou seja, essa nova condição se assemelha praticamente em tudo à condição dos segurados do RGPS.

– Resumo das Regras da Previdência Complementar dos Servidores Públicos

Os servidores que ingressarem no serviço após a criação do regime de previdência complementar facultativo (ou, tendo ingressado antes de sua criação, optarem pelo novo regime no prazo previsto para tal opção) estarão sujeitos a um benefício básico, cujo valor será limitado pelo teto do RGPS e farão jus a uma complementação de aposentadoria pelo fundo de pensão (modalidade contribuição definida).

O servidor que ingressar após a criação do regime de previdência complementar e não venha a aderir ao fundo de pensão (é facultativo), receberá somente a aposentadoria – benefício básico, cujo valor será limitado pelo teto do RGPS.

Em qualquer caso, o servidor que ingressou após a criação do regime de previdência complementar terá sua contribuição ao RPPS sobre o valor teto do RGPS.

O servidor que ingressou no serviço público antes da criação do regime de previdência complementar e não venha a aderir ao fundo de pensão no prazo previsto para tal, receberá a aposentadoria paga pela União, conforme a regra (geral ou de transição), sem limitação ao teto do RGPS.

Nesse caso, a sua contribuição continuará sendo sobre o valor total da remuneração do cargo efetivo, até que faça jus ao abono de permanência em serviço, ou venha a se aposentar.

-
- ¹ RANGEL, Leonardo Alves. *Previdência complementar dos servidores públicos e poupança de longo prazo. In políticas sociais – acompanhamento e análise*. 10.02.2005. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps_10/ENSAIO3_Leon Acesso em 02.12.2010.
- ² SOARES, João Marcelino. O regime complementar dos servidores públicos federais: uma análise constitucional do fator de conversão. *Revista Síntese: Direito e Previdência*, ano XI, n. 51, nov.-dez. 2012, p. 26-43.

CUSTEIO DOS REGIMES PRÓPRIOS

Com a Emenda Constitucional n. 3, de 17.03.1993, foi acrescentado o § 6º ao art. 40 do texto, prevendo o custeio por meio de recursos orçamentários da União e também de contribuições dos servidores, na forma da lei.

Promulgada a Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, foram estabelecidos critérios mais bem definidos para a participação dos servidores no custeio de seu próprio regime.

As Leis n. 9.717/1998, 9.783/1999 e 10.887/2004 estabeleceram critérios para a participação dos servidores públicos no custeio de seus regimes próprios de previdência, fixando-se a contribuição destes com a aplicação da alíquota de 11% sobre o valor da remuneração do servidor, assim considerada, para fins previdenciários, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, inclusive as relativas à natureza ou ao local de trabalho, excluídos os pagamentos a título de diárias para viagens, desde que não excedam a 50% da remuneração mensal; ajuda de custo em razão de mudança de sede; a indenização de transporte; e o salário-família.

A matéria relativa à contribuição devida por servidores aos respectivos Regimes Próprios era, até a promulgação da EC n. 103, de 2019, regulamentada pela Lei n. 10.887/2004. Com a reforma, o assunto passou a ser regido pelo art. 11 da EC n. 103/2019, cujas alíquotas passam a ser exigidas a partir de 1º.01.2020 (art. 36, inciso I, da EC n. 103/2019):

Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4º, 5º e 6º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14% (quatorze por cento).

§ 1º A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor

da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros:

I – até 1 (um) salário mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

II – acima de 1 (um) salário mínimo até R\$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais;

III – de R\$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R\$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais;

IV – de R\$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R\$ 5.839,45 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo;

V – de R\$ 5.839,46 (cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual;

VI – de R\$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais;

VII – de R\$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e

VIII – acima de R\$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais.

§ 2º A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1º, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites.

§ 3º Os valores previstos no § 1º serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e no mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário mínimo, aos quais se aplica a legislação específica.

§ 4º A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime

Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.

Além disso, passou o art. 149 da CF, com a redação conferida pela EC n. 103/2019, a prever que as contribuições “poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões” e ainda, havendo déficit atuarial, “é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.”

Porém, “a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da Constituição). Tal entendimento estende-se aos Estados e Municípios. 2. Agravo regimental improvido” (RE 414.915-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).

Pelo mesmo fundamento, o STF suspendeu a aplicação de artigos da MP n. 805/2017, que, entre outras medidas, aumentava de 11% para 14% a contribuição social devida pelos servidores públicos, incidente sobre a parcela que ultrapassa o teto das aposentadorias regidas pelo regime geral de previdência social (ADI 5.809, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em 18.12.2017).

O Supremo Tribunal Federal reconheceu, ainda, haver repercussão geral da questão constitucional acerca deste tema, estabelecendo o Tema 933: “Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social”, na medida em que Estados-membros têm realizado tais majorações sem a prévia identificação de sua real necessidade. O *leading case* diz respeito a uma lei complementar do Estado de Goiás.

O regulamento do custeio de cada um dos Regimes Próprios de Previdência se dá na forma do que for estabelecido pelo respectivo ente da Federação. Todavia, há que se observar o § 4º do art. 9º da EC n. 103, de 2019, o qual certamente será objeto de debate sob a ótica da autonomia dos Entes Federativos: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de

previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social”.

Pende de apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, a discussão sobre a “Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados” (Tema 968, Rel. Min. Edson Fachin, *Leading Case*: RE 1.007.271, *DJe* 13.11.2017). Isto porque há Estados que se insurgem contra a fixação de regras para serem cumpridas por estes (e pelos Municípios). Situação similar poderá advir da aplicação do art. 11 da EC n. 103/2019, ou da regulamentação posterior a essa disposição transitória.

– CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES

O Supremo Tribunal Federal proclamou a existência de Repercussão Geral (Tema 163) para analisar a incidência de contribuição de verbas auferidas por servidores públicos regidos pela Lei n. 8.112/1990, quando não incorporável aos proventos da aposentadoria e não expressamente excluídas da incidência pelo parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.783/1999, e na análise do mérito, sufragou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’” (*DJe* 19.10.2018).

O tema, agora, certamente trará em seu bojo questionamentos quanto à repetição de valores deduzidos dos servidores públicos, por se tratar de tributação ora declarada indevida. Em precedentes ligados à contribuição exigida de aposentados e pensionistas anteriormente à promulgação da EC n. 20/1998, assim se pronunciou o STF:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. CTN, ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO.

PRECEDENTES. (...). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os juros de mora, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, CTN)” (AI 701.757 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 29.10.2009).

O STF já decidiu que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal (RE 346.197/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.11.2012).

Pelo mesmo fundamento, o STF suspendeu a aplicação de artigos da MP n. 805/2017 que, entre outras medidas, aumentava de 11% para 14% a contribuição social devida pelos servidores públicos, incidente sobre a parcela que ultrapassa o teto das aposentadorias regidas pelo regime geral de previdência social (ADI 5.809, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em 18.12.2017). Há que se aguardar a possibilidade de que o STF seja novamente provocado em relação a esses temas (progressividade e majoração de alíquota em razão do argumento de déficit) em face das disposições advindas da EC n. 103/2019, de modo a se confirmar o entendimento até então existente, o que poderá levar à inconstitucionalidade de regras da reforma levada a efeito.

Uma alteração de grande repercussão envolve o § 2º do art. 40, com a redação conferida pela EC n. 103/2019. É que, estando os proventos de aposentadoria limitados, para servidores admitidos após a Emenda, ao valor teto do RGPS, a contribuição exigida destes não poderá ter como base de cálculo montante que exceder esse mesmo patamar. Quanto aos servidores que já exercem cargo público, possuidores de direito adquirido ou que podem se enquadrar em regras de transição, não há que se falar em limitação do salário de contribuição ao valor máximo utilizado no RGPS, exceto nos entes da Federação que adotaram o Regime de Previdência Complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF/1988, porquanto o cálculo da aposentadoria, como visto no Capítulo sobre o tema, não é limitado por este valor se o Estado ou Município não instituíram o RPC. Para os entes que criaram e

efetivamente implantaram Planos de Benefícios na modalidade de “fundos de pensão”, e somente para os servidores que ingressaram nos quadros do respectivo ente após a implantação ou, tendo ingressado antes, vierem a migrar para o novo modelo, aí, sim, o valor que servirá de base para a contribuição não mais poderá exceder o valor máximo previsto para o RGPS – é o caso, por exemplo, dos servidores e membros de Poderes da União, após a aprovação, pela PREVIC, dos planos de benefícios do FUNPRESP-EXE e do FUNPRESP-JUD.

Dúvidas existiam sobre a validade de regras que dispunham sobre a contribuição de aposentados e pensionistas antes da previsão constitucional. O STF decidiu em Repercussão Geral, em relação ao período entre a EC n. 20/1998 e a EC n. 41/2003, pela devolução das contribuições, fixando a seguinte tese:

Tema 343: “É devida a devolução aos pensionistas e inativos, perante o Juízo competente para a execução, da contribuição previdenciária indevidamente recolhida no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal” (Leading Case: RE 580.871, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.12.2010).

Também se colhe da jurisprudência da Corte Suprema que:

Revela-se constitucionalmente possível exigir-se, de pensionistas e inativos, o recolhimento de contribuição previdenciária, desde que a respectiva cobrança refira-se a período anterior ao advento da EC 20/1998, pois, a partir da promulgação dessa emenda à Constituição da República – e quanto a inativos e pensionistas –, tornou-se juridicamente incabível, quer no plano da União Federal, quer no âmbito dos Estados-membros e do Distrito Federal, quer, ainda, na esfera dos Municípios, a própria instituição de tal modalidade de contribuição especial. Precedentes. Se o Poder Público, no entanto, mesmo após o advento da EC 20/1998, continuar a exigir, dos respectivos servidores inativos e pensionistas, o correspondente pagamento da contribuição previdenciária, sujeitar-se-á à obrigação de devolver-lhes os valores por eles eventualmente já recolhidos.

Precedentes. Entendimento aplicável à contribuição destinada ao custeio de assistência médica a que se refere a Lei 12.398/1998 do Estado do Paraná. Precedentes (AI 357.012-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02.02.2007). No mesmo sentido: RE 596.199-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 24.03.2009, DJe 17.04.2009.

Todavia, a questão não se esgota aí, a nosso ver: é que para a cobrança da contribuição de aposentados e pensionistas, *faz-se necessária a edição de lei e a obediência ao princípio da anterioridade tributária*, o que no âmbito federal só veio a ocorrer com a edição da Lei n. 10.887, com efeitos a partir de 01.01.2005, portanto.

No que tange aos demais Entes, a cobrança lícita não se inicia tão logo promulgada a Emenda n. 41, mas sim no primeiro dia do exercício seguinte ao do ano em que publicada lei do ente da Federação respectivo, criando a contribuição. Note-se que, em função da competência comum fixada no art. 149 da Constituição, com a redação conferida atualmente pela Emenda n. 42, de 2005, cada ente da Federação deve legislar para a exigência de contribuição, devida por servidores, aposentados e pensionistas, para o custeio, em prol destes, dos Regimes de Previdência de que trata o art. 40 da Constituição. Nesse sentido:

Contribuição Previdenciária – Servidora Pública municipal aposentada – Lei Municipal de Santos – Emenda Constitucional nº 20/98. Na vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, indevido o desconto de contribuição previdenciária de inativos e pensionistas do serviço público. Impossibilidade de cobrança que subsiste após a aludida Emenda, diante da ausência de lei superveniente que a justifique. (...) Recursos oficial e voluntários improvidos (TJSP, REEX 0032190-33.2010.8.26.0562, Relator Des. Aroldo Viotti, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31.01.2012).

Alguns entes da Federação exigem, em suas leis locais, contribuições a servidores no período em que estejam licenciados do cargo, porém sem auferir rendimentos (licenças não remuneradas, geralmente para tratar de interesses particulares). Não

vemos cabimento na previsão de cobrança de contribuições de servidores que não estejam recebendo remuneração, como no caso de licenças para tratar de interesses particulares, comuns aos estatutos de servidores públicos. É que falta, nesse caso, a existência de fato gerador, não havendo prestação laboral onerosa, nem valor sobre o qual possa incidir a contribuição, visto que a base de cálculo seria igual a zero.

– IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA O SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE

A Emenda Constitucional n. 47, de 2005, havia acrescentado o § 21 ao art. 40 da Constituição, prevendo que “a contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”. Dúvidas existem sobre a autoaplicabilidade dessa regra, o que já levou o STF a admitir a apreciação da matéria em âmbito de repercussão geral:

“Tem repercussão geral a discussão acerca da: (1) Eficácia da norma de imunização tributária prevista no art. 40, § 21, da Constituição (EC 47/2005), se plena (independente de intermediação por lei federal ou lei local), limitada (dependente de intermediação por lei federal ou lei local) ou contextual (em razão do transcurso do tempo, caracterizado pela omissão legislativa); e da (2) Possibilidade de o Judiciário utilizar as hipóteses estabelecidas em lei local específica para os casos de aposentação especial (Lei 10.098/1994) para o reconhecimento da imunidade tributária (separação dos Poderes)” (STF, RE 630.137 RG/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 04.11.2010).

A nosso ver, era perfeitamente aplicável a regra constitucional, ante a omissão do legislador ordinário e enquanto essa omissão se mantiver, aplicando-se, na falta de regulamentação, a análise caso a caso, visto que não se trata de identificar doenças graves, contagiosas ou incuráveis, mas de doenças incapacitantes em geral, ou seja, enfermidades que impedem o exercício de atividade, o que deve ser objeto de perícia.

Entretanto, o aludido parágrafo foi revogado pelo art. 35 da EC n. 103/2019, o que levará a mais debates sobre o direito intertemporal: a nosso ver, a imunidade conferida deverá vigorar desde a promulgação da EC n. 47 até a véspera da promulgação da EC n. 103/2019, cabendo ao STF, entretanto, dirimir a questão, o que deve acontecer no julgamento da repercussão geral antes citada.

– COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA DA ATUAÇÃO DOS RPPS

Segundo a Lei n. 10.887/2004, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a normatização, cobrança, fiscalização e controle da arrecadação da contribuição destinada ao custeio do Regime de Previdência Social do Servidor. A contribuição sujeita-se às normas relativas ao processo administrativo fiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais e de consulta, previstas no Decreto n. 70.235, de 06.03.1972, e na Lei n. 9.430, de 27.12.1996. Esse modo de entendimento, profligado pelos técnicos do Governo Federal, é reforçado pela inclusão do inciso III do § 22 no art. 40 da CF, com a redação conferida pela EC n. 103/2019. Todavia, como já frisado antes, tal regra padece de grave violação à autonomia dos Entes Federativos, pois a União não é superior aos demais entes, tampouco exerce competência fiscalizatória sobre atos administrativos da esfera de atuação estadual e municipal – incumbência dos Tribunais de Contas dos Estados e do Ministério Público, como o STF já teve oportunidade de decidir na ACO 830, movida pela Paranaprevidência.

Quanto à responsabilidade pela retenção e recolhimento das contribuições, a Lei n. 12.350, de 20.12.2010, atribuiu ao dirigente e ao ordenador de despesa do órgão ou entidade que efetuar o pagamento da remuneração ou do benefício. O recolhimento, por sua vez, deve ser efetuado:

I – até o dia 15, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no primeiro decêndio do mês;

II – até o dia 25, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no segundo decêndio do mês; ou

III – até o dia 5 do mês posterior, no caso de pagamentos de remunerações ou benefícios efetuados no último decêndio do mês.

O não recolhimento das contribuições nos referidos prazos enseja a aplicação dos acréscimos de mora previstos para os tributos federais e, sujeita o responsável às sanções penais e administrativas cabíveis.

Prevê, também, a Lei n. 12.350/2010 que a contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que derivada de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo, no caso de pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor, ou pela fonte pagadora, no caso de implantação de rubrica específica em folha, mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago. Com a vigência da EC n. 103/2019, as alíquotas passam a ser as definidas no art. 11 da referida Emenda, se o fato gerador (direito discutido em Juízo) for posterior à sua vigência. Caberá a instituição financeira deverá efetuar o recolhimento do valor retido até o 10º (décimo) dia útil do mês posterior à sua efetivação.

REGRAS DE APOSENTADORIA DOS REGIMES PRÓPRIOS

A aposentadoria do servidor público pode ser conceituada como o direito subjetivo, exercitado em face do ente da Federação que o aposentou, de perceber determinada soma em pecúnia, denominada proventos, após ter permanecido em exercício de cargo público efetivo, diante da ocorrência de certos fatos jurídicos previamente estabelecidos, satisfeitos os requisitos estabelecidos pela ordem jurídica, inaugurando-se, com a concessão do benefício, uma nova relação jurídica entre o servidor, ora aposentado, e o ente da Federação, relação esta de natureza previdenciária.

A aposentadoria gera o rompimento do liame jurídico-laboral entre o servidor público e o ente da Administração Pública que o admitira em seu quadro, com o que é declarado vago o cargo que até então ocupava¹, podendo ser provido por outro servidor, iniciando-se aí nova relação jurídica², de natureza previdenciária³, entre os mesmos sujeitos. Esse entendimento é reforçado, agora, pela inclusão do § 14 no art. 37 da CF, a partir da EC n. 103, de 2019: “A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.

Ocorre então uma diferenciação bastante significativa em relação ao RGPS, já que no regime dos trabalhadores em geral, a aposentadoria não significa necessariamente o rompimento da relação laborativa. No entanto, havia um problema relacionado aos entes da Federação que não possuem Regime Próprio de Previdência, submetendo seus servidores efetivos ao RGPS/INSS. É que, mesmo havendo o vínculo “estatutário”, a aposentadoria concedida pelo INSS não exigia o “desligamento”, acarretando dúvidas sobre a situação dos servidores. Por outro lado, como o RGPS

não prevê aposentadoria “automática” aos 75 anos, servidores que chegavam a essa idade eram obrigados a deixar o cargo efetivo e, no entanto, não tinham (e continuam não tendo) assegurado o direito à aposentadoria, caso não consigam atingir os requisitos exigidos na Lei que regulamenta o RGPS, uma vez que nesse regime não há previsão de aposentadoria compulsória a servidor público, apenas as demais modalidades (voluntária/especial/incapacidade permanente). Há, portanto, um direcionamento da preocupação especificamente a servidores desses Municípios e empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista de todas as esferas da Administração Indireta. No âmbito do Regime Jurídico do servidor público, a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, mesmo aquela causada por invalidez permanente. Vide, a esse respeito, por exemplo, a Lei n. 8.112, de 1990 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais).

O art. 6º da Emenda n. 103/2019 frisa, entretanto, que “o disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional”, ou seja, aquelas aposentadorias que já estão sendo pagas na data em que a Emenda passou a vigorar não poderão ser consideradas hipóteses de rompimento contratual.

Outra diferença importante é que, nos Regimes Próprios, o ato de deferimento da aposentadoria passa, obrigatoriamente, pelo crivo do Tribunal de Contas respectivo, por expressa disposição constitucional que determina a sua apreciação, para fins de registro (art. 71, inciso III).

Assim, a análise da legalidade do ato de concessão de aposentadorias (e pensões) nos RPPS é da essência do ato, que assim se revela, segundo a doutrina publicista, como ato administrativo complexo, o qual pode ter seu registro recusado quando lhe faltar base legal (STF, RE 197.227/ES, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.10.1996).

Todavia, não cabe ao Tribunal de Contas – como instância administrativa que é – a alteração do ato concessório, como já decidiu o STF:

No exercício da sua função constitucional de controle, o Tribunal de Contas da União procede, dentre outras atribuições, à verificação da legalidade da

aposentadoria e determina – tal seja a situação jurídica emergente do respectivo ato concessivo – a efetivação, ou não, de seu registro. O Tribunal de Contas da União, no desempenho dessa específica atribuição, não dispõe de competência para proceder a qualquer inovação no título jurídico de aposentação submetido a seu exame. Constatada a ocorrência de vício de legalidade no ato concessivo de aposentadoria, torna-se lícito ao Tribunal de Contas da União – especialmente ante a ampliação do espaço institucional de sua atuação fiscalizadora – recomendar ao órgão ou entidade competente que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, evitando, desse modo, a medida radical da recusa de registro. Se o órgão de que proveio o ato juridicamente viciado, agindo nos limites de sua esfera de atribuições, recusar-se a dar execução à diligência recomendada pelo Tribunal de Contas da União – reafirmando, assim, o seu entendimento quanto à plena legalidade da concessão da aposentadoria –, caberá à Corte de Contas, então, pronunciar-se, definitivamente, sobre a efetivação do registro (MS 21.466/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 06.05.1994).

Também quanto à matéria, cumpre recordar o conteúdo da Súmula Vinculante n. 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando a decisão puder resultar em anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, *excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão*”. Evidentemente, o mesmo entendimento se aplica aos demais Tribunais de Contas de Estados e Municípios.

Dúvidas podem surgir quanto às situações em que o Tribunal de Contas responsável pelo controle de legalidade diverge quanto ao cálculo da aposentadoria ou pensão concedida, mas não quanto ao direito do servidor ou dependente. Nestas hipóteses, pode ter havido apenas incorreção na apuração do valor devido a título de proventos.

Em análise bastante pertinente, Antonio Malheiro divide o problema em dois: (1) quando o valor apurado pelo órgão concedente é menor que o considerado correto pelo órgão de controle e (2) quando o valor apurado é maior que o considerado

correto pelo órgão de controle. Para o Conselheiro, em caso de pagamento a menor, cumpre ao Tribunal de Contas efetivar o registro, porém notificando o servidor ou dependente a respeito da suposta incorreção para que este tome as medidas cabíveis, administrativa ou judicialmente; já nos casos de concessão de valor considerado maior que o devido, defende que deve ser notificado o gestor, conferindo-lhe prazo para corrigir a distorção, em vez de simplesmente negar o registro, permitindo a manutenção da aposentadoria porém com os devidos ajustes – inclusive eventual ressarcimento ao Erário dos pagamentos considerados irregulares feitos pelo gestor público ao servidor ou dependente beneficiário.⁴

Em razão desta distinção de tratamento, qualquer prazo para discussão judicial do ato concessório também sofre os efeitos da complexidade do ato:

A concessão de aposentadoria aos servidores públicos é ato administrativo complexo, o qual só se aperfeiçoa depois do registro, que se dá após duas manifestações: uma do ente público ao qual se encontra vinculado o servidor; e outra do Tribunal de Contas da União. Portanto, apenas a partir dessa segunda manifestação é que a contagem do prazo decadencial inicia seu curso (STF, 1ª Turma, MS 28.953/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 28.02.2012).

Cumpram ainda ressaltar que o prazo para que o agente público venha a discutir o ato de aposentadoria, visando sua revisão, é de cinco anos computados da publicação do ato concessório, como decidiu a TNU (*PEDILEF 200671950194238/RS, Rel. Juiz Federal Paulo Ricardo Arena Filho, DOU 18.05.2012*).

E quanto ao prazo para a manifestação do Tribunal de Contas, é firme a jurisprudência no sentido de que “Inexiste afronta ao princípio do contraditório e da segurança jurídica quando a análise do ato de concessão de aposentadoria, pensão ou reforma for realizada pelo TCU dentro do prazo de cinco anos, contados da entrada do processo administrativo na Corte de Contas” (STF, MS n. 31.704, 1ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2016). O ato de aposentadoria do servidor, após sua análise pelo Tribunal de Contas, é ato jurídico perfeito. Todavia, o § 3º do art. 25 da Emenda n. 103, de 2019, prevê que “Considera-se nula a aposentadoria que tenha

sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias”. Ou seja, a Emenda em questão pretende atacar atos jurídicos perfeitos, que já não podem mais ser modificados sequer pelo próprio Tribunal de Contas que o considerou correto. Ainda que se quisesse analisar a questão sob o prisma das concessões mediante fraude, é da essência da anulação de atos jurídicos o direito ao contraditório e à ampla defesa do interessado, o que não transparece do texto aprovado.

A concessão da aposentadoria nos RPPS é ato a ser praticado pelo órgão competente dentro de cada ente federativo, na forma da legislação pertinente, não cabendo ao INSS esta atribuição.

No âmbito federal, não há um órgão único, central, que seja responsável pelas concessões, ficando a cargo, em regra, dos órgãos de pessoal dentro de cada Ministério do Poder Executivo, em cada um dos Tribunais do Poder Judiciário da União, bem como das Procuradorias do Ministério Público da União; e das casas do Poder Legislativo Federal. Já em boa parte dos Estados e Municípios existe uma autarquia com essa função específica de gestora de benefícios previdenciários do respectivo Regime Próprio.

Importante observar que, para compreensão do que seja direito adquirido em matéria de aposentadoria nos RPPS, admite-se o mesmo entendimento que cabe quanto ao RGPS: adquire-se o direito à aposentadoria na data em que se preenche o último dos requisitos exigidos pela norma jurídica. Antes disso, há mera expectativa de direito, e para fins de transição, direito acumulado ao cômputo do tempo de contribuição já vertido.

Os servidores que ingressaram no cargo público antes das Reformas Constitucionais não possuem direito adquirido à imutabilidade ou à permanência das regras vigentes ao tempo do ingresso no serviço público conforme o entendimento pacífico do STF a esse respeito, cunhado na expressão “não existe direito adquirido a

regime jurídico”.

Com base nessa premissa, o STF e o STJ consolidaram orientação segundo a qual o servidor público não possui direito adquirido à forma de cálculo de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos e proventos (v.g., AgInt no RMS 50.289/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, *DJe* 29.05.2017).

Interessante observar, quanto aos aspectos processuais, que “é inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, já que é imprescindível o exame de normas infraconstitucionais”. Nesse sentido: ARE 748.371-RG/MT, Plenário, Min. Gilmar Mendes, Tema 660, *DJe* 1º.08.2013.

Além disso, o STJ possui jurisprudência firmada no sentido de não haver tampouco direito adquirido a “regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (STJ, RMS 52.648/PI, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 07.03.2017).

É matéria pacificada no STF que, “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários” (STF, Súmula n. 359), ou seja, não há necessidade de prévio requerimento administrativo para resguardar o direito à aplicação das regras revogadas, se o agente público chegou a preencher os requisitos para a aposentadoria antes de sua revogação.

A invalidade de dispositivos da Emenda 41 foi questionada em ações diretas de inconstitucionalidade, e as decisões têm refutado a tese:

Art. 2º e expressão “8º” do art. 10, ambos da EC 41/2003. Aposentadoria. Tempus

regit actum. Regime jurídico. Direito adquirido: não ocorrência. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na EC 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da EC 41/2003. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na EC 41/2003, posteriormente alterada pela EC 47/2005. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente (ADI 3.104, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJ 09.11.2007).

Com a promulgação da EC n. 103, de 2019, bem provavelmente novas arguições de inconstitucionalidade serão propostas perante o Judiciário; porém, salvo em caso de afronta a direitos adquiridos (pessoas que já preenchiam os requisitos antes da alteração destes), as decisões da Corte Suprema nacional devem seguir o mesmo diapasão das ora comentadas, consagrando o brocardo “não há direito adquirido a regime jurídico”.

– OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE APOSENTADORIAS

No âmbito dos Regimes Próprios, houve significativa alteração dos critérios de apuração da renda mensal inicial de aposentadoria a cada reforma constitucional.

No texto original da CF de 1988, o critério era o da “integralidade”, permitindo a legislação regulamentadora a incorporação de vantagens de modo que o valor dos proventos poderia (e em muitos casos ocorria) até exceder o valor recebido em atividade.

A EC n. 20, de 1998, alterou esse cenário para proibir a incorporação de vantagens, limitando o valor dos proventos à última remuneração do cargo efetivo ocupado pelo servidor, mantida a “integralidade”.

Na sequência, a EC n. 41 modificou o critério novamente, determinando o cálculo

por média dos salários de contribuição (e não mais pela última remuneração), o que foi regulamentado pela Lei n. 10.887. Deixava de existir o critério da “integralidade”, porém o servidor ainda poderia, em tese, se aposentar com valor igual ao de sua última remuneração do cargo efetivo, caso a média atingisse este valor.

Com a edição da EC n. 103, de 2019, nova alteração ocorreu. O cálculo continua a ser por média, mas, diferentemente do que previa a Lei n. 10.887, será considerada no cálculo a totalidade dos salários de contribuição, corrigidos monetariamente, desde julho de 1994 (e não apenas os equivalentes a 80%, desprezando-se os mais baixos). Além disso, determina o § 2º do art. 40, com a nova redação a ele conferida, que o valor máximo observe o “teto” do RGPS (e não mais a última remuneração do servidor) e, como na redação do referido parágrafo não há exclusão dos servidores de Estados, Distrito Federal e Municípios, a alteração se aplica a todos estes. Essa regra se aplica a novos servidores, ou seja, pessoas admitidas em um cargo público efetivo pela primeira vez após a promulgação da Emenda n. 103/2019. Para aqueles que já exercem cargo público antes disso, no âmbito do RPPS da União, devem buscar enquadramento nas regras de transição, o que pode levar a proventos que não sejam limitados pelo mesmo valor que os “novos”.

A redação vigente do § 3º do art. 40, pós-EC n. 103, de 2019, passa a prever que “As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo”, levando à chamada “desconstitucionalização” da matéria. Rompendo-se uma tradição de tratamento igualitário a todos os servidores públicos, cria a EC n. 103, de 2019, tratamento diferenciado aos ocupantes de cargos públicos federais, afetando de imediato (e sem qualquer certeza de que os critérios nos demais Entes será o mesmo) o cálculo de proventos, pois o assunto está regulamentado na referida Emenda apenas para o RPPS da União, como será visto a seguir.

– CÁLCULO DOS PROVENTOS NO RPPS DA UNIÃO (ART. 26 DA EC N. 103, DE 2019)

Acerca dos servidores federais, o art. 26 da Emenda n. 103/2019 cria uma regra transitória, que valerá até que seja produzida a regulamentação do cálculo no RPPS da União, com o RGPS:

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º A média a que se refere o caput será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do Regime Geral de Previdência Social para os segurados deste regime e para o servidor que ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência complementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição Federal.

§ 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

I – do inciso II do § 6º do art. 4º, do § 4º do art. 15, do § 3º do art. 16 e do § 2º do art. 18;

II – do § 4º do art. 10, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º e no § 4º deste artigo;

III – de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo; e

IV – do § 2º do art. 19 e do § 2º do art. 21, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo.

§ 3º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º:

I – no caso do inciso II do § 2º do art. 20;

II – no caso de aposentadoria por incapacidade permanente, quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho.

§ 4º O valor do benefício da aposentadoria de que trata o inciso III do § 1º do art. 10 corresponderá ao resultado do tempo de contribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pelo valor apurado na forma do caput do § 2º deste artigo, ressalvado o caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em situação mais favorável.

Do texto *supra* podem ser aferidas algumas consequências.

Primeira conclusão: a regra transitória “piora” a situação do cálculo em relação à regra anterior.

O primeiro aspecto desse raciocínio envolve o chamado “período básico de cálculo”, no qual são obtidos os valores para apurar o valor da “média contributiva” de cada um.

Antes, a média era apurada desprezando-se os mais baixos salários de contribuição, na razão de 20% do total do tempo de contribuição (ou seja, o cálculo era feito considerando os maiores salários de contribuição, equivalentes a 80% do todo). Assim, de cada dez meses de contribuição desprezavam-se os dois salários de contribuição mais baixos, o que fazia a média ser um pouco menos prejudicada por esses valores reduzidos em comparação aos demais.

Doravante, a média levará em conta os valores mais baixos também (pois considerará todo o período contributivo desde julho de 1994, inclusive), “achatando”, automaticamente, a média e, por conseguinte, o valor da aposentadoria.

A regulamentação pode ser ainda pior, se quiser considerar toda a vida contributiva do indivíduo, mesmo antes de julho de 1994, pois é de presumir que no início da vida contributiva os valores que serviram de base para a contribuição são mais baixos.

O § 6º traz uma regra de difícil compreensão, pois autoriza a exclusão, no cálculo da média, de “contribuições que resultem em redução do valor do benefício”. Ocorre que não há um benefício já concedido, sendo o seu valor apurado quando do requerimento. Redução pressupõe haver um cálculo inicial, para que se possa fazer a

comparação entre valores do benefício “com” e “sem” contribuições. Em que oportunidade o servidor ou servidora faria o pedido de exclusão? E tais contribuições passíveis de exclusão poderiam corresponder a qualquer período, mesmo os mais recentes, considerando o requerimento de aposentadoria?

Segunda conclusão: o cálculo também é afetado pelo critério de aferição do coeficiente aplicado.

Uma vez obtida a média, aplica-se, então, o percentual devido, para se chegar ao valor da renda (dos proventos) de aposentadoria. A matéria está no § 2º em diante.

Como regra geral, o percentual será de, no mínimo, 60%, mais 2% para cada ano de contribuição a mais que 20 anos, para servidores de ambos os gêneros. Não há distinção entre homens e mulheres no RPPS da União para o critério de cálculo.

São exceções a essa regra:

- *A regra de cálculo da aposentadoria compulsória, que levará em conta, ainda, o tempo de contribuição cumprido até a idade limite, dividido pelo equivalente a 20 anos; feita essa operação, o valor superior a um inteiro é desprezado, e, se o valor for inferior a um inteiro (pessoa com menos de 20 anos de contribuição), o número será multiplicado pela média obtida com base no critério geral. Assim, uma pessoa que chegue à idade da compulsória com apenas 15 anos de contribuição receberá 0,75 (75%) da média apurada conforme a regra geral.*
- *A regra de transição para servidores que ingressaram entre a regulamentação da EC n. 41/2003 e a promulgação da Emenda 103/2019: para estes, o valor será igual a 100% da média, uma vez cumpridos os requisitos da regra de transição respectiva (inciso II do § 2º do art. 20).*
- *A regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente que teve por causa acidente do trabalho ou doença ocupacional: para esses casos, o cálculo é de 100% da média, para todo e qualquer servidor.*
- *A regra de transição para a aposentadoria especial que antes exigia 15 anos de exposição ao agente nocivo (arts. 19, § 1º, I, a, e 21, I, da Emenda 103/2019): nesse caso, parte-se de 60%, mas os 2% são computados a*

partir do tempo que exceder 15 anos de contribuição (e não 20, como na regra geral).

Sobre a exceção relacionada a questões ocupacionais, o conceito de acidente em serviço é atualmente identificado no âmbito federal pelo art. 212 da Lei n. 8.112/1990 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais:

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

I – decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II – sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Já as doenças graves, antes geradoras da aposentadoria “integral”, deixam de constar da exceção, passando à “regra geral”. O rol de tais enfermidades encontrava-se na legislação dos servidores federais no art. 186, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, com a seguinte redação:

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Terceira conclusão: as aposentadorias serão todas reajustadas conforme os critérios fixados para o Regime Geral, inclusive as dos servidores federais que se beneficiem das regras de transição da Emenda n. 103/2019.

Isso porque o § 7º do art. 26 da EC 103/2019 é categórico ao afirmar o reajustamento das aposentadorias concedidas com base nas regras desse artigo conforme as regras do RGPS, o que corresponde, atualmente, à majoração pelo INPC em 1º de janeiro de cada ano.

A desvinculação entre o reajuste de padrões remuneratórios dos agentes públicos (vencimentos, remunerações e subsídios) e o reajuste dos proventos de aposentados e pensionistas iniciou pela redação conferida ao § 8º do art. 40 pela Emenda n. 41. Anteriormente, previa-se a *paridade de tratamento* entre agentes públicos em atividade e beneficiários do regime previdenciário.

O reajuste pelo INPC pode trazer – ou não – vantagens para os futuros aposentados e pensionistas, dependendo da política de reajustamento, seja dos agentes públicos em atividade, seja dos proventos dos beneficiários dos regimes próprios.

Importante lembrar que o critério de reajuste de algumas das regras de transição da EC n. 41, revogadas pela Emenda 103/2019, era a paridade com os servidores em atividade, que acarretava o direito de obter elevação dos proventos na mesma data e com o mesmo percentual aplicado a quem está no exercício do cargo no ente público (no caso, a União).

Com isso, aqueles que possuem direito adquirido de se aposentar por terem preenchido os requisitos exigidos em regras de transição revogadas e que possuíam por critério de reajuste a paridade podem eventualmente ter interesse em se aposentar pela regra ora incluída, pois a política remuneratória dos servidores federais em atividade tem sido bastante precária em matéria de reposições das perdas inflacionárias.

Enquanto isso, o reajuste do RGPS, ao menos, mantém o valor atualizado pelo INPC, que faz o papel de preservação do poder aquisitivo dos aposentados e pensionistas do INSS.

Quarta conclusão: servidores de Estados, Distrito Federal e Municípios não sofrem com essa alteração.

Enquanto a regulamentação não é realizada nos demais entes da Federação, o § 9º do art. 4º da Emenda n. 103/2019 trata a matéria da seguinte forma:

Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Dessa forma, enquanto não vier a regulamentação prevista no § 3º do art. 40, o cálculo, para servidores estaduais, distritais e municipais, continuará sendo feito com base no que dispõe o art. 1º da Lei n. 10.887/2004:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 1º As remunerações consideradas no cálculo do valor inicial dos proventos terão os seus valores atualizados mês a mês de acordo com a variação integral do índice fixado para a atualização dos salários de contribuição considerados no cálculo dos benefícios do regime geral de previdência social.

§ 2º A base de cálculo dos proventos será a remuneração do servidor no cargo efetivo nas competências a partir de julho de 1994 em que não tenha havido contribuição para regime próprio.

§ 3º Os valores das remunerações a serem utilizadas no cálculo de que trata este artigo serão comprovados mediante documento fornecido pelos órgãos e entidades gestoras dos regimes de previdência aos quais o servidor esteve vinculado ou por outro documento público, na forma do regulamento.

§ 4º Para os fins deste artigo, as remunerações consideradas no cálculo da

aposentadoria, atualizadas na forma do § 1º deste artigo, não poderão ser:

I – inferiores ao valor do salário mínimo;

II – superiores ao limite máximo do salário de contribuição, quanto aos meses em que o servidor esteve vinculado ao regime geral de previdência social.

§ 5º Os proventos, calculados de acordo com o caput deste artigo, por ocasião de sua concessão, não poderão ser inferiores ao valor do salário mínimo nem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.

Conclui-se que os servidores federais são mais drasticamente atingidos, pois a alteração no critério de apuração da média já acarreta a redução dos proventos de imediato após a Emenda n. 103/2019 entrar em vigor (média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994), enquanto servidores de Estados e Municípios continuarão tendo a mesma regra (média de maiores salários de contribuição equivalentes a 80% do período contributivo de julho de 1994 em diante) até que venha a regulamentação.

– QUESTÕES SOBRE A LIMITAÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS

As regras da EC n. 41/2003 limitavam o seu valor máximo por um lado, à remuneração do cargo efetivo do próprio servidor requerente (art. 40, § 2º), e por outro, aos valores estabelecidos genericamente para a categoria, denominados “tetos e subtetos de remuneração do serviço público”, de modo que as aposentadorias concedidas a partir da publicação da Emenda, portanto, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais, no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado, nesse último caso, a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos dos Estados (CF, art. 37, XI).

Tal limitação restou confirmada pelo STF em decisões proferidas após o *leading case* (MS 24.875):

Observância do limite remuneratório dos servidores públicos estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição de República, com redação dada pela EC 41/2003. O STF pacificou o entendimento de que a percepção de proventos ou remuneração por servidores públicos acima do limite estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República, enseja lesão à ordem pública. Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo dos mandados de segurança objeto da presente discussão. Precedentes. A decisão do Plenário no MS 24.875 (Rel. Sepúlveda Pertence, DJ 06.10.2006) refere-se apenas à concessão da segurança para que os impetrantes recebam o acréscimo previsto no art. 184, III, da Lei 1.711/1952, de 20% sobre os proventos da aposentadoria, até sua ulterior absorção pelo subsídio dos Ministros do STF, determinado em lei. Tal questão não se confunde com a controvérsia versada no caso (SS 2.542-AgR, Rel. Min. Presidente Gilmar Mendes, j. 12.06.2008, Plenário, DJE 17.10.2008.) No mesmo sentido: SS 4.264-AgR, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, j. 09.12.2010, Plenário, DJE 11.02.2011; SS 2.504-AgR, Rel. Min. Presidente Ellen Gracie, j. 17.03.2008, Plenário, DJE 02.05.2008.

Sobre a questão, o STF ao julgar a Repercussão Geral – Tema n. 377, fixou a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (RE 612.975/MT, DJe 08.09.2017).

Quanto ao limite mínimo, tem-se que o valor dos proventos de aposentadoria, por imperativo constitucional, não poderá ser inferior ao salário mínimo. Agora, o § 2º do art. 40, com a redação conferida pela EC n. 103, de 2019, expressamente prevê esse limite mínimo. Dessa forma, mesmo que haja direito a benefício com cálculo

proporcional ao tempo de contribuição, ou em razão de carga horária reduzida, mantém-se o mínimo existencial:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE SERVENTE. JORNADA DE TRABALHO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. APOSENTADORIA. PROVENTOS CORRESPONDENTES À JORNADA REDUZIDA. VALOR INFERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 201, § 2º E 7º, INCISOS IV E VII, DA CF/1988. MÍNIMO DE EXISTÊNCIA DA PESSOA. ‘Para admitir que o servidor, mesmo se aposentando proporcionalmente, pudesse receber abaixo do mínimo, teríamos que trabalhar com a categoria jurídica nova, absurda, a do submínimo; quer dizer, o mínimo já é o piso abaixo do qual não se admite absolutamente nada’ (voto do Min. Carlos Britto no RE 340.599-3/CE, Min. Sepúlveda Pertence)” (TJSC, Apelação Cível n. 0300433-88.2015.8.24.0218, 4ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 28.06.2018).

A respeito das parcelas que devem estar submetidas ao valor-teto de proventos, o STF estabeleceu que:

“Subtraído o montante que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, tem-se o valor que vale como base para o Imposto de Renda e para a contribuição previdenciária” (RE 675.978 – Tema 639 de Repercussão Geral, DJe 29.06.2015).

“Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18.11.2015 [data do julgamento]” (RE 606.358 – Tema 257 de Repercussão Geral, DJe 20.11.2015).

Registramos, por fim, que esta matéria, em que pese a alteração promovida pela

EC n. 103, de 2019, continuará por muito tempo em evidência, em razão das situações de direito adquirido e de aplicação de regras de transição que asseguram o pagamento de proventos iguais à última remuneração, como será visto em capítulo próprio.

– ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E OUTROS RENDIMENTOS DECORRENTES DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA

É estabelecida, pelo § 6º do art. 40 da Constituição, a proibição de acumulação de proventos de aposentadorias, ressalvadas as hipóteses de acumulação permitida de cargos, empregos e funções públicas, constantes do art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social (conforme a redação conferida pela EC n. 103, de 2019).

A acumulação de duas aposentadorias em matéria de RPPS decorre da permissão contida no art. 37 da Carta Magna, de acumulação lícita de cargos. Considerando que, nos RPPS (diferentemente do que ocorre no RGPS), a aposentadoria se dá em cada cargo, não se somando os salários de contribuição para a concessão de um único benefício, nada mais justo do que a acumulação se estender às aposentadorias decorrentes de trabalho lícito. Além da acumulação de aposentadorias decorrentes de cargos constitucionalmente acumuláveis, continua sendo possível a acumulação de uma aposentadoria de regime próprio com outra decorrente de filiação do regime geral, mas há previsão expressa de que as disposições constitucionais relativas ao tema poderão ser alteradas por futura lei complementar (§ 5º do art. 24 da EC n. 103, de 2019).

Sobre a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, o STF sedimentou o entendimento de que somente se permite a acumulação quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis em atividade, nos termos da norma do art. 37, XVI, da Constituição Federal (Ag. no RE 498.944/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, *DJe* 01.02.2012).

Sobre a acumulação de proventos de aposentadoria e de remuneração referente a dois cargos de professor, a TNU fixou a tese de que “a incompatibilidade de horários não determina a inacumulabilidade do exercício de cargo de professor com a percepção de aposentadoria pelo mesmo cargo, ainda que em regime de dedicação

exclusiva, pois as respectivas atribuições não se exercem simultaneamente, impondo-se sejam essas fontes de renda consideradas individualizadamente para efeito de abate-teto” (PEDILEF 50555396320144047100/RS, Sessão de 12.09.2018).

Não se admite acúmulo triplice de provimentos e vencimentos de professor, mesmo que decorrentes de aprovações em concursos públicos anteriores à vigência da EC n. 20/1998 (AI 545.424 AgR-AgR, 2ª Turma, Min. Celso de Mello, *DJe* 25.03.2013; AI 529.499 AgR, 1ª Turma, Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 17.11.2010). E, ainda, não se tratando de emprego ou função pública acumulável na atividade, na forma prevista na Constituição Federal, não se admite a acumulação se o retorno ao serviço público ocorreu somente após a Emenda Constitucional n. 20/1998 (Ag. Reg. no AI 717.747/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, *DJe* 26.04.2013).

Há decisões divergentes da Corte Suprema, entretanto, sobre a acumulação de proventos de aposentadoria com remunerações de cargo em atividade, em situações específicas:

*“Magistério. Acumulação de proventos de uma aposentadoria com duas remunerações. Retorno ao serviço público por concurso público antes do advento da EC 20/1998. Possibilidade. É possível a acumulação de proventos oriundos de uma aposentadoria com duas remunerações quando o servidor foi aprovado em concurso público antes do advento da EC 20. O art. 11 da EC 20 convalidou o reingresso – até a data da sua publicação – do inativo no serviço público, por meio de concurso. A convalidação alcança os vencimentos em duplicidade se os cargos são acumuláveis na forma do disposto no art. 37, XVI, da CB, vedada, todavia, a percepção de mais de uma aposentadoria” (RE 489.776-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 17.06.2008, *DJe* 1º.08.2008.) No mesmo sentido: RE 547.900-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13.12.2011, *DJe* 15.02.2012; RE 599.909-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07.12.2010, *DJe* 1º.02.2011; AI 483.076-AgR-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.11.2010, *DJe* 1º.12.2010.*

“A acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida na Constituição. Não é permitida a acumulação de proventos de duas aposentadorias

com os vencimentos de cargo público, ainda que proveniente de aprovação em concurso público antes da EC 20/1998” (AI 479.810-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 06.12.2005, DJ 03.02.2006.) No mesmo sentido: RE 595.713-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.02.2011, DJe 10.03.2011.

A jurisprudência do STJ, por seu turno, é firme na seguinte orientação:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 142, § 3º, II, EM LEITURA CONJUNTA COM O ART. 37, XVI, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF.

1. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, na sentada do dia 11 de setembro de 2013, no julgamento do Mandado de Segurança nº 20.148/DF, na relatoria do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, firmou a compreensão de que a Administração não perde, pelo decurso de prazo, a possibilidade de adotar procedimento para rever ilegal acumulação de cargos públicos.

2. A acumulação de cargos de professor e integrantes da Polícia Militar dos Estados é inconstitucional, nos termos do art. 142, § 3º, II, em leitura conjunta com o art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal.

3. Por não serem acumuláveis os referidos cargos, incide o § 10º do art. 37 da Constituição Federal sem a ressalva: ‘É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.’ 4. Agravo interno não provido” (AgInt no RMS 55.438/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.02.2018).

Entende o STJ também que, havendo compatibilidade de horários, é possível a acumulação de dois cargos públicos privativos de profissionais de saúde, ainda que a

soma da carga horária referente àqueles cargos ultrapasse o limite máximo de 60 horas semanais considerado pelo TCU na apreciação de caso análogo. De acordo com o precedente, o art. 37, XVI, da CF e o art. 118, § 2º, da Lei n. 8.112/1990 somente condicionam a acumulação lícita de cargos à compatibilidade de horários, não havendo qualquer dispositivo que estabeleça limite máximo, diário ou semanal, à carga horária a ser cumprida. Dessa forma, não se pode negar o direito à acumulação com base numa suposta incompatibilidade com decisão proferida pelo TCU (Acórdão 2.133/2005), a qual não possui força normativa capaz de se sobrepor à garantia constitucional e legal. Ademais, mostra-se desarrazoado negar o referido direito com fundamento em mera presunção de que a realização de jornada de trabalho superior a 60 horas semanais comprometeria a qualidade do serviço a ser prestado (AgRg no AREsp 291.919-RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 06.05.2013).

Já em termos de atividade como empregado público (filiado ao RGPS, portanto), até a EC n. 103, de 2019, sempre entendemos que não há vedação ao recebimento simultâneo de salário devido pelo emprego e a aposentadoria paga pelo INSS, conforme o entendimento pacificado pela SBDI do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com o TST, a vedação constitucional refere-se apenas à acumulação da remuneração de cargo, emprego ou função pública com os proventos das aposentadorias decorrentes dos arts. 40, 42 ou 142 da Constituição, ou seja, de regimes previdenciários especiais, tais como servidores estatutários, magistrados, membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares e membros das Forças Armadas (vide decisão no ERR 496000-16.2009.5.12.0036, Rel. Min. Lélío Bentes Correa, *DEJT* 20.09.2012).

Segundo precedente do STF, a aposentadoria voluntária do servidor regido pela CLT não extingue o vínculo empregatício. Caso seja dispensado sem justa causa em consequência do pedido de aposentadoria, cabe o pagamento de verbas rescisórias plenas, incluindo-se a indenização de 40% do FGTS (Ag. Reg. no AI 737.279-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* 22.08.2013). Todavia, frisamos a existência de repercussão geral reconhecida quanto à matéria envolvendo a relação empregatícia e a acumulação de salários do empregado público e proventos de aposentadoria:

“COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA DO TRABALHO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. APOSENTADORIA. EFEITOS. PROVENTOS E SALÁRIOS. ACUMULAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia relativa à reintegração de empregados públicos dispensados em decorrência da concessão de aposentadoria espontânea, à consequente possibilidade de acumulação de proventos com vencimentos, bem como à competência para processar e julgar a lide correspondente” (Repercussão Geral em RE 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 02.05.2013).

Agora, o novo § 14 do art. 37 da CF passou a prever que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. O dispositivo não tem vigência retroativa. Para as aposentadorias concedidas até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional não há rompimento do vínculo (art. 6º da EC n. 103/2019). Entendemos que a vedação também não se aplica aos que requereram a aposentadoria antes da entrada em vigor da EC n. 103/2019, mas com a concessão deferida somente em data posterior.

Sobre a acumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos, o STF sedimentou o entendimento de que somente se permite a acumulação quando se tratar de cargos, empregos ou funções acumuláveis em atividade, nos termos da norma do art. 37, XVI, da Constituição Federal (Ag. no RE 498.944-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º.02.2012). E, ainda, “A acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida na Constituição. Não é permitida a acumulação de proventos de duas aposentadorias com os vencimentos de cargo público, ainda que proveniente de aprovação em concurso público antes da EC 20/1998” (STF, AI 479.810-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 06.12.2005, DJ 03.02.2006). No mesmo sentido: RE 595.713-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08.02.2011, DJe 10.03.2011.

Cabe destacar que, segundo orientação do STJ, a acumulação de proventos de servidor aposentado em decorrência do exercício cumulado de dois cargos de profissionais da área de saúde legalmente exercidos, nos termos autorizados pela CF, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. No mesmo sentido, a tese fixada pelo STF em Repercussão Geral (RE 602043, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.04.2017, *DJe* 08.09.2017):

Tema 384: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (A mesma tese foi fixada para o Tema 377).

De acordo com os precedentes, a EC n. 41/2003 restabeleceu a vigência do art. 17 do ADCT, que, embora em seu *caput* afaste a invocação do direito adquirido ao recebimento de verbas remuneratórias contrárias à CF, em seus §§ 1º e 2º traz exceção ao assegurar expressamente o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Assim, a referida norma excepciona a incidência do teto constitucional aos casos de acumulação de cargos dos profissionais de saúde, devendo tais cargos ser considerados isoladamente para esse fim (RMS 38.682-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 05.12.2012).

Ainda nesta quadra, cumpre frisar que “mostra-se incabível somar os proventos de aposentadoria e pensão por morte para aplicação do limite do abate-teto, pois são verbas distintas e com acumulação legalmente permitida” (neste sentido, TRF4, Proc. 5041831-43.2014.4.04.7100, 4ª Turma, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, em 10.06.2016).

O art. 24 da EC n. 103, de 2019, passou a prever nova hipótese de limitação aplicada à acumulação de benefícios, envolvendo também os RPPS. Assim, admite-se a acumulação parcial de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime

Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal (incisos II e III do § 1º do art. 24 da EC). Há limitações também quanto ao acúmulo de pensões por morte, o que será objeto de comentários no capítulo pertinente a esse benefício.

Nas hipóteses das acumulações acima, é assegurada pelo § 2º do mesmo art. 24 da EC, a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário mínimo, até o limite de 2 (dois) salários mínimos;

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários mínimos, até o limite de 3 (três) salários mínimos;

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários mínimos; e

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários mínimos.

A aplicação do disposto no § 2º do art. 24 da EC poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

As restrições mencionadas não serão aplicadas se o direito a ambos os benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da EC n. 103, de 2019, ou seja, se um dos benefícios (ou ambos) tiver seus requisitos preenchidos após a promulgação, sujeitar-se-á o beneficiário aos limites impostos. Não é necessário que o requerimento seja anterior à Emenda, mas sim o preenchimento de todos os requisitos antes de sua vigência.

– DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS DE BOA-FÉ NOS RPPS

Dadas as circunstâncias em que se concede a aposentadoria aos ocupantes de

cargos públicos, com a necessária passagem pelo Tribunal de Contas competente para análise da legalidade do ato, há muitas situações em que a aposentadoria é questionada e por vezes até mesmo considerada indevida, acarretando querelas jurídicas acerca da devolutividade ou não de valores recebidos pelo servidor que teria tido seu requerimento de benefício indevidamente deferido.

Entretanto, o Plenário do STF assentou que, havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, só a partir da data em que for ela julgada ilegítima pelo órgão competente deverá ser devolvida a quantia recebida a maior (v.g., MS n. 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, *DJe* 13.06.2008; e MS n. 24.781, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, *DJe* 09.06.2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência pacificada no STJ: “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema Repetitivo 531).

52.1 APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE

A aposentadoria por incapacidade permanente (antes chamada aposentadoria por invalidez), no âmbito dos Regimes Próprios de Previdência Social de que trata o art. 40 da Constituição, depende da ausência de condições físicas ou psíquicas de permanecer o indivíduo exercendo a atividade no serviço público, podendo ser requerida pelo interessado ou decidida *ex officio*, por questões de interesse público.

Não se exige tempo mínimo de serviço público, nem de contribuição, no âmbito dos RPPS, para a concessão desse benefício, diferentemente do que ocorre no RGPS, em que se exige carência de 12 contribuições mensais, salvo as hipóteses excluídas por lei.

O texto original da Constituição já previa, no art. 40, inciso I, que – de forma diversa do que ocorre no Regime Geral de Previdência Social – o ocupante de cargo efetivo, uma vez caracterizada sua condição de invalidez, somente terá direito a “proventos integrais” se a causa da incapacidade permanente for “acidente em

serviço, moléstia profissional, grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, sendo proporcional ao tempo trabalhado, nos demais casos.

A atual redação do art. 40 da CF, pós-EC n. 103, de 2019, acarreta modificações nessa modalidade de benefício.

Inicialmente, passa a se exigir a insuscetibilidade de readaptação do servidor em cargo compatível com suas limitações, em caso de redução de capacidade (e não incapacidade total). A readaptação passa a ser prevista no § 13 do art. 37 da Carta.

No âmbito da legislação da União, já havia tal previsão para os servidores federais (Lei n. 8.112/1990, art. 24):

Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica.

Na mesma lei estão descritas as exigências para a readaptação (art. 24, § 2º):

A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

As exigências para a readaptação, portanto, envolvem: a existência de um cargo compatível com a redução da capacidade e, ao mesmo tempo, que o servidor tenha a habilitação e o grau de escolaridade exigidos. Ausente algum desses requisitos, o servidor deverá ser aposentado por incapacidade permanente.

Mesmo readaptado para cargo com remuneração inferior ao ocupado antes da redução da sua capacidade laborativa, o servidor deverá continuar recebendo o valor do cargo de origem.

Entretanto, ao que tudo indica, a reforma novamente envolve a questão de outros entes – Estados, Distrito Federal, Municípios – que não estatuíram nada a respeito até hoje.

O inciso I do § 1º do art. 40 passa a prever também que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, “na forma de lei do respectivo ente federativo”. A alteração, portanto, se aplica também a Estados, Distrito Federal e Municípios, exigindo-se destes a regulamentação por lei local.

Sobre a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, houve também severas mudanças.

Antes da EC n. 103, de 2019, a aposentadoria era de 100% do valor devido para todos os servidores (federais, estaduais, distritais e municipais) nas situações de acidentes em serviço, moléstia ocupacional ou doença grave, contagiosa ou incurável, tipificada em lei, e proporcional ao tempo de contribuição, nos demais casos.

Na nova disciplina prevista no art. 26 da EC n. 103, de 2019, aplicável de imediato no âmbito do RPPS da União, somente terá direito a 100% da média o servidor federal que teve como causa da aposentadoria por incapacidade permanente um acidente em serviço ou doença ocupacional. Deixa de haver pagamento de 100% para as doenças graves tipificadas em lei, que geram direito a proventos como nos casos de incapacidade em geral: 60% da média, mais 2% para cada ano de contribuição que supere 20 anos.

Dessa forma, um servidor federal com 15 anos de contribuição, que seja vitimado por neoplasia maligna, ou cardiopatia grave, por exemplo, receberá apenas 60% da média dos salários de contribuição, limitado ao valor teto do RGPS, pelo resto da vida.

Enquanto não editada lei local nos Estados, DF e Municípios, prevalece a aplicação das regras da Lei n. 10.887, de 2004, ou seja, aos servidores de Estados, DF e Municípios não se aplica o critério de cálculo do art. 26 da EC n. 103, de 2019. É o que se extrai do § 9º do art. 4º da EC n. 103, de 2019.

O conceito de acidente em serviço é identificado no âmbito federal pelo art. 212 da Lei 8.112/1990 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais, *verbis*:

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo

servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

I – decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II – sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Já a definição legal das doenças graves, que geravam o mesmo direito que as incapacidades acidentárias, no mesmo diploma, está prevista no art. 186, § 1º, com a seguinte redação:

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

Importante salientar que, no âmbito do RGPS, constam da lista de doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis, ainda: a contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e a hepatopatia grave.

A Emenda n. 41/2003 teve o objetivo de interferir na forma de cálculo de todas as aposentadorias de Regimes Próprios de Previdência, já que estabelece a regra de cálculo pela média das maiores remunerações que serviram de base para a contribuição vertida aos regimes previdenciários a que pertenceu o agente público no curso de sua atividade laboral (mesmo aquelas vertidas ao RGPS-INSS, antes do ingresso no serviço público, ou a outros Regimes Próprios), atualizadas monetariamente – §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição. A situação se torna ainda mais evidente com a promulgação da EC n. 103, de 2019, a qual impõe como teto o mesmo valor do RGPS, e o critério de cálculo supramencionado, afetando de imediato todos

os servidores que não possuem direito adquirido à aposentadoria voluntária por alguma regra anteriormente vigente, na medida em que o cálculo da aposentadoria por invalidez obedece ao critério da data em que for concedida, em regra.

A regulamentação da EC n. 41 previu que o valor do cálculo das aposentadorias seria equivalente à média dos maiores salários de contribuição, equivalentes a 80% do período contributivo, contado desde julho de 1994, ou desde o início da atividade, quando posterior – Lei n. 10.887, de 2004, art. 1º.

Assim, proventos “integrais”, para aposentadorias concedidas após a edição da MP n. 167, de 19.02.2004, significaria, segundo o entendimento dos órgãos concedentes, o equivalente ao valor da média dos seus maiores salários de contribuição equivalentes a 80% do período contributivo, exceção feita aos detentores de direito adquirido à aposentadoria antes da ocorrência da invalidez, ou cuja invalidez tenha sido diagnosticada antes da alteração constitucional.

Nesse sentido, o STF decidiu que “Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário” (RE 924.456/RJ, Plenário, *DJe* 05.04.2017).

No entanto, há decisões do STF no sentido de que o pagamento deve ser calculado sobre a última remuneração, afastando a incidência da Lei n. 10.887/2004: “o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que são devidos proventos integrais ao servidor aposentado por invalidez permanente, nos casos em que tal condição decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003” (STF, RE 810.477 PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 23.05.2014). E, ainda, RE 633.171 AgR/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Min. Teori Zavascki, *DJe* 04.04.2016; RE 1.144.670/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 31.08.2018.

Da mesma forma, o STJ vem decidindo no sentido de concessão de aposentadoria por invalidez *apurada sobre o valor da última remuneração percebida pelo servidor* (e não por média), mesmo quando a invalidez tenha ocorrido após a promulgação da Emenda n. 41: “A doença grave constitui exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, sendo devida ao seu portador a integralidade dos proventos, conforme clara previsão do art. 186, I e § 1º, da Lei 8.112/1990. Sua especificidade repele a aplicação da Lei 10.887/2004, que em momento algum menciona a hipótese de invalidez permanente ou doença grave, não contemplando, portanto, a excepcional hipótese dos autos” (MS 17.464/DF, 1ª Seção, *DJe* 24.09.2013). No mesmo sentido: REsp 1.476.167/CE, *DJe* 12.09.2017.

Com isso, revemos nossa posição anterior, para reconhecer o acerto da jurisprudência, visto que melhor atende ao sentido da norma, provendo a subsistência do servidor público vítima de invalidez com vistas a garantir sua dignidade, cujos proventos então são baseados na última remuneração auferida. Entretanto, diante da alteração promovida pela EC n. 103, de 2019, novos embates devem ocorrer no campo da hermenêutica, prevendo-se dificuldades para a manutenção desse entendimento jurisprudencial doravante.

Situação que se apresenta nos RPPS é a possibilidade de conversão de aposentadoria voluntária em aposentadoria por invalidez, quando identificada doença preexistente.

Nestes casos, o deferimento, mesmo que na via judicial, retroage somente à data do requerimento administrativo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO VOLUNTARIAMENTE COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. 1. “Tratando-se de conversão de aposentadoria proporcional por tempo de serviço em aposentadoria integral por invalidez, o termo inicial para o pagamento do benefício integral é a data do pedido administrativo. Inteligência dos arts. 186, § 1º, e 190 da Lei 8.112/90. Precedente do STJ” (REsp 946.068/SC,

Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 03.06.2008, DJe 1º.09.2008; sem grifos no original.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ, AgRg 2008/0100877-1, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 04.04.2011).

A Emenda Constitucional n. 70/2012 havia modificado o cálculo dos proventos das aposentadorias por invalidez concedidas ou a conceder aos servidores que ingressaram no cargo até 31.12.2003, e que se incapacitaram depois dessa data. Isso se deu pela inclusão do art. 6º-A na EC n. 41, que tem a seguinte redação:

O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.

Entretanto, a EC n. 103, de 2019, revogou expressamente o dispositivo, de modo que a regra somente se aplica a aposentadorias e pensões cujo direito tenha sido adquirido até a véspera da promulgação dessa Emenda.

Os proventos de invalidez desse grupo de servidores, quando integrais, corresponderiam a 100% do valor da remuneração do cargo na data da concessão da aposentadoria e, se proporcionais, terão o percentual correspondente ao tempo de contribuição aplicado sobre essa remuneração.

Foi alterada também a forma de reajuste desses benefícios e das pensões delas decorrentes, significando que, na revisão dos proventos, era aplicada a paridade dos benefícios com a remuneração do servidor no cargo correspondente.

Não houve, todavia, alteração no texto do art. 40, § 1º, I, da Constituição pela Emenda n. 70/2012, portanto não foi garantida a integralidade dos proventos em relação à remuneração nas hipóteses ali previstas.

Em cumprimento ao art. 2º da Emenda n. 70/2012, o valor dos proventos por invalidez, concedidos a partir de 01.01.2004 aos servidores que ingressaram antes dessa data, deveriam ser revistos em 180 dias contados de 29.03.2012, com recálculo do valor inicial e das revisões posteriores na forma determinada.

A regra da paridade do benefício com a remuneração também se aplicaria, conforme a EC n. 70, às pensões decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado tenha ingressado até 31.12.2003. Os valores dessas pensões devem ser revisados pela paridade desde a data da concessão da pensão.

QUADROS-RESUMO – REGRAS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Observação: caso o servidor a ser aposentado por invalidez seja ocupante de cargo efetivo de ente federativo que já tenha implementado o regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, e que ingressou após a implementação, ou migrou para este modelo, antes de concedida a aposentadoria, os proventos de aposentadoria devidos pelo RPPS serão limitados ao mesmo valor fixado para teto do RGPS, fazendo jus, em caso de previsão neste sentido na legislação do respectivo ente federativo, ao benefício especial e ainda, caso tenha aderido ao plano de previdência complementar, o benefício para o qual tenha contribuído para proteção da invalidez.

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – RPPS EM GERAL (EXCETO A UNIÃO)

Válida para todos os RPPS, exceto o da União, quando a incapacidade permanente ocorra após a promulgação da EC n. 103, de 2019.

Art. 40, §§ 1º, I, e § 3º, da CF (redação dada pela EC n. 103, de 2019); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; e Lei n. 10.887, de 2004

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO	Não há tempo mínimo.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Proventos calculados com base na média dos maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, equivalentes a 80% do período contributivo, contado este desde julho de 1994 até a aposentadoria, sendo os proventos de 100% desta média (até que lei local seja aplicada em substituição à regra da Lei n. 10.887, de 2004) – quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional e proporcionais ao tempo de contribuição nos demais casos.
TETO DO BENEFÍCIO	Última remuneração no cargo efetivo, salvo na hipótese de servidor de ente federativo com RPC, para o servidor que tenha ingressado após a instituição do RPC (ou faça migração para este regime), quando então será limitado ao valor-teto fixado para o RGPS.
REAJUSTE	Os proventos deverão ser reajustados na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – RPPS DA UNIÃO (SERVIDORES FEDERAIS)

Aplicável aos servidores que ingressam no serviço público após 31.12.2003

Art. 40, § 1º, I, da CF, com redação dada pela EC n. 103, de 2019, e art. 26 da mesma EC

REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO	Não há tempo mínimo.
	60% da média aritmética definida na forma prevista no

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	caput e no § 1º do art 26 da EC n. 103, de 2019, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, quando o valor será de 100% da média.
TETO DO BENEFÍCIO	– Servidores federais que ingressaram após o FUNPRESP, ou tendo ingressado antes, migraram para o Regime por ele instituído: teto do RGPS. – Demais servidores federais: remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
REAJUSTE	Os proventos deverão ser reajustados na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

52.2 APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE

No âmbito dos Regimes Próprios, a redação original do art. 40 da Constituição previa a compulsoriedade da aposentadoria, quando o servidor – seja do sexo masculino ou feminino – atingisse a idade de 70 anos.

Ocorre *ex officio*, na mesma data em que o servidor atinge a idade limite, não sendo permitida a permanência no cargo após o dia em que o servidor completa a idade máxima permitida.

A EC n. 88/2015 modificou parcialmente a matéria, ao alterar a idade de aposentadoria compulsória dos Ministros de Tribunais Superiores de 70 para 75 anos, estabelecendo que a extensão aos demais membros da Magistratura se daria por lei complementar.

O STF, apreciando pedido liminar na ADI 5.316, pronunciou-se no sentido de que a iniciativa da aludida lei complementar terá de ser daquele Pretório quanto aos

membros do Poder Judiciário e que, quanto à extensão aos servidores ocupantes de cargos efetivos, a iniciativa de lei complementar deverá ser do Poder Executivo correspondente. Na mesma votação, que ocorreu em 21.05.2015, por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) concederam, liminar e suspenderam a aplicação da expressão constante da Emenda Constitucional n. 88/2015, que condicionava a uma nova sabatina no Senado Federal a permanência no cargo de ministros do Supremo, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União (TCU), após os 70 anos de idade. Também foi suspensa, pela mesma decisão, a tramitação de todos os processos que envolvam a aplicação da nova idade para aposentadoria compulsória a magistrados, até o julgamento definitivo da ADI (acórdão na ADI 5.316, Rel. Min. Luiz Fux, *DJE* 06.08.2015).

No entanto, o Congresso Nacional, derrubando veto presidencial, fez aprovar o texto, que acabou sendo sancionado pela Presidência da República na Lei Complementar n. 152, de 03.12.2015, a qual prevê, em seu art. 2º:

Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade:

I – os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações;

II – os membros do Poder Judiciário;

III – os membros do Ministério Público;

IV – os membros das Defensorias Públicas;

V – os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas.

Parágrafo único. Aos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, regidos pela Lei nº 11.440, de 29 de dezembro de 2006, o disposto neste artigo será aplicado progressivamente à razão de 1 (um) ano adicional de limite para aposentadoria compulsória ao fim de cada 2 (dois) anos, a partir da vigência desta Lei Complementar, até o limite de 75 (setenta e cinco) anos previsto no caput.

Aguarda-se, portanto, o desdobramento desse verdadeiro nó jurídico causado, uma vez que a decisão liminar em ADI é vinculante para todos os Poderes e, no

entanto, houve por bem o Legislativo decidir em sentido diametralmente oposto ao que consta da decisão.

No entanto, se por equívoco da Administração o servidor permanece em exercício após a idade-limite, é devido o pagamento da remuneração até a efetivação da aposentadoria, não cabendo a devolução de valores ao Erário:

Administrativo. Servidor público. Aposentadoria compulsória. Recebimento de remuneração. Diferença. Contraprestação. Boa-fé. Devolução. Incabimento. 1. Servidor público que continuou na ativa mesmo depois de ter completado setenta anos, idade-limite de permanência no serviço público. 2. É indevida a reposição ao erário da diferença entre a remuneração auferida após a vigência da aposentadoria compulsória e os proventos da inatividade, primeiro, porque é vedada a prestação de serviço sem a justa contraprestação pecuniária estabelecida em lei, e, segundo, por conta da natureza alimentar da quantia recebida de boa-fé. 3. Improvimento da remessa obrigatória (TRF da 5ª Região, REOMS 0000476-32.2007.4.05.8305, Rel. Des. Federal Vladimir Carvalho, 3ª Turma, DJ 17.04.2009).

O Plenário do STF assentou que, havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, só a partir da data em que for ela julgada ilegítima pelo órgão competente deverá ser devolvida a quantia recebida a maior (v.g., MS n. 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.06.2008; e MS n. 24.781, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 09.06.2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência pacificada no STJ: “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (Tema Repetitivo 531).

O cálculo desta aposentadoria, exceto no RPPS da União, é proporcional ao tempo de contribuição do servidor, observando-se, para a base de cálculo, o disposto no art. 1º da Lei n. 10.887/2004, ou seja, correspondendo à média dos maiores

salários de contribuição, equivalentes a 80% do período contributivo, contado desde julho de 1994, ou desde o início da atividade, quando posterior, corrigidos monetariamente. O cálculo abrangerá todos os salários de contribuição utilizados nos Regimes de Previdência para os quais o servidor tenha contribuído. Assim, se o servidor exerceu atividade vinculada ao RGPS, ou exerceu outro cargo público anteriormente, tais períodos também serão utilizados para o cálculo do valor da aposentadoria. Tal critério de cálculo irá vigorar até que lei local discipline de modo diverso a matéria em cada Ente Federativo (§ 9º do art. 4º da EC n. 103, de 2019).

Já no âmbito federal, os proventos serão calculados tendo por base a média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, para servidores de ambos os gêneros, masculino ou feminino. A regra de cálculo da aposentadoria compulsória levará em conta, ainda, o tempo de contribuição cumprido até a idade limite, dividido pelo equivalente a 20 anos; feita essa operação, o valor superior a um inteiro é desprezado, e, se o valor for inferior a um inteiro (pessoa com menos de 20 anos de contribuição), o número será multiplicado pela média obtida com base no critério geral. Assim, uma pessoa que chegue à idade da compulsória com apenas 15 anos de contribuição, receberá 0,75 (75%) da média apurada, conforme a regra geral. O valor dos proventos, por imperativo constitucional, não poderá ser inferior ao salário mínimo – § 2º do art. 40 da CF, com a redação da EC n. 103, de 2019.

Para a aposentadoria compulsória, não se exige a permanência durante 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, nem tempo mínimo de contribuição em geral.

A questão da aposentadoria compulsória tem provado ainda outras tantas discussões judiciais ao longo do tempo, como as que relatamos na sequência.

Alguns Estados tentaram modificar a idade-limite de permanência no serviço público por Emendas à Constituição Estadual, o que foi refutado pelo STF em Ações Diretas de Inconstitucionalidade.

Em julgamento conjunto, os ministros do STF suspenderam liminarmente os efeitos dos dispositivos recentemente inseridos nas Constituições do Piauí e do Maranhão que elevaram de 70 para 75 anos a idade para a aposentadoria de juízes estaduais e servidores públicos estaduais e municipais.

Ao proferir seu voto na ADI 4696, que contesta dispositivo da Constituição piauiense, o ministro relator, Ricardo Lewandowski, salientou a flagrante inconstitucionalidade da norma, tendo em vista que a matéria encontra-se disposta no texto da Constituição Federal (art. 40, parágrafo 1º, inciso II), que estabelece a aposentadoria compulsória do servidor público, incluindo-se os magistrados, aos 70 anos.

Segundo o relator, tal norma é de “observância compulsória” por parte de estados e municípios e de “absorção obrigatória” pelas Constituições estaduais.

O voto do ministro Joaquim Barbosa na ADI 4698, em que se discute dispositivo semelhante inserido na Constituição do Maranhão, foi no mesmo sentido.⁵

E no julgamento da medida liminar concedida na ADI n. 5.316, novamente o Plenário se posicionou no sentido de que lei complementar estadual não poderá tratar do tema, mesmo após a edição da EC n. 88/2015.

Também é entendimento do STF que a idade-limite em questão não se aplica a titulares de funções públicas que não estão abrangidos pelo Regime Próprio, como os delegatários de cartórios: *(ADI 2.602, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, j. 24.11.2005, Plenário, DJ 31.03.2006)*. No mesmo sentido: *AI 655.378-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.02.2008, Plenário, DJE 28.03.2008; RE 556.504-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.08.2010, 1ª Turma, DJE 25.10.2010)*.

Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. Assim, os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Portanto, não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado art. 40 da CB/1988.

Com relação a titulares de serventias judiciais ainda não estatizadas, o STF, apreciando a Repercussão Geral – Tema 571, fixou a seguinte tese:

“Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração proveniente dos cofres públicos” (RE 675.228/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.02.2017).

Também segundo tese fixada pelo STF em Repercussão Geral, os servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da CF, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, ainda, qualquer idade-limite para fins de nomeação a cargo em comissão, como ficou definido no Tema 763:

1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade-limite para fins de nomeação a cargo em comissão.

2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração (RE 786540, Tribunal Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 15.12.2016).

REGRAS – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA (IDADE LIMITE)

Observação: caso o servidor a ser aposentado seja ocupante de cargo efetivo de ente federativo que já tenha implementado o regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, e que ingressou após a implementação, ou migrou para este modelo, antes de atingida a idade limite para a aposentadoria compulsória, os proventos de aposentadoria devidos pelo RPPS serão limitados ao mesmo valor fixado para teto do RGPS, fazendo jus, em caso de previsão neste sentido na legislação do respectivo ente federativo, ao benefício especial correspondente ao tempo de contribuição anterior, e ainda, caso tenha aderido ao plano de previdência complementar, o benefício para o qual tenha contribuído.

REGRA VIGENTE – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE

Aplicável a servidores, exceto da União, que atinjam a idade-limite após a promulgação da EC n. 103, de 2019

– Art. 40, § 1º, II, da CF (alterado pela EC n. 88, de 07.05.2015) e § 3º, da CF (redação conferida pela EC n. 103, de 2019); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; Lei n. 10.887, de 2004.

REQUISITOS MÍNIMOS

IDADE	Atualmente: 75 anos, homem ou mulher, por força da EC n. 88/2015. Regra regulamentada pela Lei complementar n. 152, de 03.12.2015.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base na média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo – art. 1º da Lei n. 10.887/2004) (regra vigente até que lei local discipline de modo diverso a matéria, na forma do § 3º do art. 40 da CF, redação da EC n. 103, de 2019).
TETO DO BENEFÍCIO	Valor-teto fixado para o RGPS.
REAJUSTE	Na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

REGRA VIGENTE – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE

Aplicável a servidores do RPPS da União que atinjam a idade-limite após a promulgação da EC n. 103, de 2019

Art. 26, § 4º, da EC n. 103, de 2019

IDADE	Atualmente: 75 anos, homem ou mulher, por força da EC n. 88/2015. Regra regulamentada pela Lei Complementar n. 152, de 03.12.2015.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, para servidores de ambos os gêneros, masculino ou feminino, levando-se em conta, ainda, o tempo de contribuição cumprido até a idade limite, dividido pelo equivalente a 20 anos; feita essa operação, o valor superior a um inteiro é desprezado, e, se o valor for inferior a um inteiro (pessoa com menos de 20 anos de contribuição), o número será multiplicado pela média obtida com base no critério geral.
TETO DO BENEFÍCIO	– Servidores federais que ingressaram após o FUNPRESP, ou tendo ingressado antes, migraram para o Regime por ele instituído: teto do RGPS. – Demais servidores federais: remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
REAJUSTE	Na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

52.3 APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS

Com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional n. 20, de 15 de dezembro de 1998 – em vigor desde 16.12.1998, no art. 40 e parágrafos do Texto, estabeleceram-se novos requisitos para concessão de aposentadoria voluntária ao servidor público em Regimes Previdenciários Próprios.

Como bem salientado por Carvalho Filho, a Emenda n. 20/1998 também ousou ao modificar critérios de aposentação de carreiras públicas não abrangidas no conceito de Servidor Público:

(...) vale a pena consignar que algumas categorias funcionais específicas, que antigamente tinham regras próprias para a aposentadoria, passaram a enquadrar-se no regime previdenciário especial previsto no art. 40 e parágrafos. É o caso dos

*magistrados e dos Ministros dos Tribunais de Contas, por força da redação dada aos arts. 93, VI e 73, § 3º, da CF, pela EC n. 20/98. Os membros do Ministério Público, por sua vez, também passaram ao referido regime, já que pelo art. 129, § 4º, da CF, a eles se aplica, por remissão ao art. 93, VI, o regime adotado para os magistrados.*⁶

Uma primeira alteração substancial no que tange aos requisitos para a aposentadoria reside na modificação do critério “tempo de serviço” pelo critério de “tempo de contribuição”, o que é esclarecido por Francisco Cavalcanti: “a adoção de tal requisito, em substituição ao tempo de serviço, justifica-se com a necessidade de fazer desaparecer as contagens de tempo fictícias de tempo de serviço, como conversão de licenças-prêmios”⁷, como se nota do § 10 do art. 40.

Entretanto, deve-se apontar que a Emenda n. 20/1998 autoriza a contagem do tempo de serviço (sem contribuição) àqueles que já se encontravam no cargo quando de sua publicação (art. 4º da Emenda).⁸

O art. 25 da EC n. 103, de 2019, passa a prever que “Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, para fins de concessão de aposentadoria, observado, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal”.

O entendimento do TCU é que contagens fictícias são permitidas a servidores, mesmo para contagem de tempo de contribuição, quando o direito à vantagem antecede a Emenda n. 20 (p. ex., licença-prêmio não fruída cujo direito à fruição foi adquirido até 15/10/1996) (TCU, DC 0748-36/2000-P). Este também é o entendimento do STF:

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONTAGEM DE TEMPO EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, o servidor que completou o tempo

de serviço para usufruir da licença-prêmio em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998, e não o fez, tem direito a computar em dobro o tempo correspondente à licença para fins de aposentadoria. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, AgRg 430317/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 23.02.2012).

Esse tema, portanto, certamente merecerá discussões, em face da disposição do art. 25 da EC n. 103, de 2019, em âmbito administrativo e na jurisprudência – tanto dos Tribunais de Contas quanto na esfera judicial.

Quanto ao prazo para postular em juízo o direito a licenças não usufruídas, a matéria foi pacificada pelo STJ na análise do Tema Repetitivo 516: “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo *a quo* a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público”.

Pode surgir dúvida quanto ao sentido da expressão “serviço público” utilizada no Texto Constitucional, para o implemento de requisitos para a aposentadoria, visto que a interpretação pode ser feita de forma mais restritiva, considerando-se somente o período como ocupante de cargo efetivo (na administração direta, autarquias e fundações), excluindo-se as situações de emprego público, ou por outra vertente, a interpretação mais elástica, tendo-se como serviço público toda atividade prestada por indivíduo em relação laboral com a administração pública direta e indireta (cargos e empregos públicos), inclusive contratações temporárias.

A interpretação conferida pela Administração Pública Federal considera serviço público, para tais efeitos “o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração direta, indireta, autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos, ou seja, abrangendo também o tempo de serviço em empresas públicas e sociedades de economia mista”.

Já no que tange ao implemento de regras de transição, o entendimento da Consultoria Jurídica do MPS é de que somente deve ser computado o tempo de cargo público efetivo, e não o de empregos públicos (Parecer CONJUR n. 104/2010).

O entendimento da TNU foi sedimentado na Súmula n. 69: “O tempo de serviço

prestado em empresa pública ou em sociedade de economia mista por servidor público federal somente pode ser contado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade”.

Quanto ao tempo de contribuição exigido, deve ser considerado todo o tempo prestado a quaisquer Regimes Previdenciários devidamente comprovado (seja o RGPS, seja algum dos RPPS), bem como o tempo prestado no estrangeiro, quando abrangido por acordo internacional de previdência:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. BRASILEIRO NATURALIZADO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO EXTERIOR, EM UNIVERSIDADES ARGENTINAS. APLICAÇÃO DO ACORDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA DA ARGENTINA, PROMULGADO PELO DECRETO Nº 87.918/82. APOSENTADORIA. LEI VIGENTE QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. (...) O Decreto nº 87.918/82, que promulgou o Acordo de Previdência Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina, admitia a totalização dos períodos de serviços cumpridos em ambos os Estados, em épocas diferentes, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de serviço a brasileiro naturalizado, não obstante tal benefício inexistir na Argentina. 2. Ocorre que Ajuste Administrativo realizado entre Argentina e Brasil em 06.07.1990, conforme previsão do artigo XXVI do Decreto nº 87.918/82, vedou a totalização dos períodos aludidos para fins de aposentadorias concedidas com base exclusivamente no tempo de serviço. 3. É pacífico nesta Corte, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que a legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente no período de implementação dos requisitos para a aposentação, ainda que pleiteada a concessão do benefício em momento posterior, por respeito ao direito adquirido. 4. Necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem, competente pelo exame do acervo fático-probatório dos autos, para analisar se à época do advento do Ajuste Administrativo o recorrente já teria preenchido os requisitos

necessários à aposentadoria por tempo de serviço, bem como se os documentos apresentados são aptos à comprovação do tempo de serviço prestado na Argentina, para totalização dos períodos. (...). Recurso especial provido em parte (STJ, REsp 2010/0002876-2, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 27.06.2012).

Por força do disposto no art. 4º da EC 20/1998, como já salientado, cumpre ao órgão concedente reconhecer como tempo de contribuição todo e qualquer período que, antes da referida Emenda, já era considerado tempo de serviço para fins de aposentadoria. Neste sentido:

Contagem do tempo de serviço como advogado e estagiário para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo de procurador municipal (...). Regra de transição do art. 4º da EC 20/1998. Possibilidade. Admissão de que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição (STF, AI 727.410-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.03.2012, Segunda Turma, DJE 02.04.2012).

O tempo prestado em condições especiais pelo servidor público ex-celetista deve ser computado com o acréscimo legal, quando da concessão de aposentadoria requerida junto ao Regime Próprio a que esteja vinculado. Nesse sentido:

STF: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor público ex-celetista. Contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições insalubres, no período anterior à Lei nº 8.112/90. Art. 40, § 4º, da Constituição Federal. Direito reconhecido. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 426.392 AgR/DF, 2ª Turma, DJ 03.02.2006).

STF: Repercussão Geral – Tema 293: “Contagem especial de tempo de serviço, prestado sob condições insalubres, em período anterior à instituição do Regime Jurídico Único” (Leading Case: RE 612.358, Plenário Virtual, em 14.08.2010).

Embora pendente de julgamento, o entendimento favorável à conversão continua sendo aplicado pelo STF: v.g., ARE 982.900/PE, DJe 21.08.2018.

Já no caso de tempo de atividade rural, abrangida portanto pelo RGPS e devidamente comprovada na forma da regulamentação daquele regime, é possível a contagem junto ao Regime Próprio, mediante certidão expedida pelo INSS, porém condicionada ao pagamento de indenização (sic) pelo período respectivo:

– STF – *“A contagem recíproca de tempo de serviço rural para a aposentadoria no serviço público pressupõe o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes”* (MS 26.391, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.06.2011).

– TNU – *Súmula n. 10: “O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/91 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias”.*

Todavia, quanto à incidência de acréscimos de mora sobre tal “indenização”, posicionou-se o STJ de modo a considerar indevida até a alteração realizada pela MP n. 1.523/1996 (REsp 1.681.403/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.10.2017).

Ressaltamos ainda que, em face da decisão do STF no RE 661.256 a Desaposentação no RGPS para fins de obtenção de Certidão de Tempo de Contribuição e utilização do tempo no RPPS fica impossibilitada atualmente. Somente será possível em caso de legislação própria a ser criada pelo Congresso Nacional.

Sobre o requisito de permanência de cinco anos no cargo, o STF adotou o entendimento de que “A CF/88 não exige que os cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria sejam ininterruptos” (RE n. 591.467-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.04.2012).

52.3.1 Regras aplicáveis aos RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios

Em face do tratamento dispensado pela EC n. 103, de 2019, aos servidores públicos federais, que foram diretamente afetados pela reforma, surge a necessidade de estudarmos separadamente a situação destes, razão pela qual tratamos neste item dos servidores dos demais Entes que não a União.

De imediato, convém ressaltar que, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, não se aplicam as idades e demais critérios firmados pela EC n. 103, de 2019, de modo que permanecem vigentes até que lei local (estadual, distrital ou municipal) discipline de modo diverso as regras constitucionais e infraconstitucionais vigentes antes da reforma levada a efeito em 2019 (§ 9º do art. 4º da EC n. 103, de 2019). É sobre tais regras – ainda válidas para Estados, DF e Municípios – que iremos tratar a seguir.

– Aposentadoria por idade

A primeira das aposentadorias voluntárias – que dependem de manifestação de vontade do próprio servidor, requerendo o benefício – é a aposentadoria por idade, que não se confunde, portanto, com a aposentadoria compulsória, pois esta última independe de requerimento, ocorrendo automaticamente com o implemento da idade limite prevista no âmbito do regime próprio.

Para que o servidor, exceto o federal, possa requerer e ter deferido este benefício, exige-se que possua 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos, se do sexo feminino. Além disso, deve o servidor ter cumprido 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo público em que pretende se aposentar. Ou seja, não se exige um tempo de contribuição mínimo como requisito para esta aposentadoria. Tais requisitos irão vigorar até que lei do respectivo Ente da Federação (Estado, Distrito Federal ou Município) discipline a matéria de modo diverso (§ 9º do art. 4º da EC n. 103, de 2019).

A base de cálculo da aposentadoria por idade daqueles servidores estaduais, distritais ou municipais com RPPS que ingressaram no serviço público a partir de 01.01.2004 (após a EC 41/2003) corresponde a 100% da média dos maiores salários de contribuição, equivalentes a 80% do período contributivo, contado desde julho de

1994, ou desde o início da atividade, quando posterior a julho de 1994, corrigidos monetariamente. Computar-se-ão, para este fim, os valores que serviram de base para a contribuição previdenciária em quaisquer regimes de previdência pública pelos quais tenha passado o requerente antes de se aposentar.

No tocante às situações de direito adquirido, há que se frisar a inexistência da regra de permanência de 10 anos no serviço público e de cinco anos no cargo ocupado até 15.12.1998, época em que somente era exigida a idade mínima já mencionada. Os interstícios supracitados vieram a ser previstos e exigidos somente com a promulgação da EC n. 20, ou seja, a partir de 16.12.1998.

Aqueles servidores que ingressaram em cargo público e chegaram a implementar as exigências previstas para esta modalidade de aposentadoria até o dia 31.12.2003 terão como base de cálculo a remuneração do cargo efetivo ocupado, e não a média contributiva, por se tratar de regra mais benéfica e em respeito ao direito adquirido. Também estes servidores, por serem detentores de direito adquirido à regra anterior, farão jus à paridade com os servidores em atividade, no tocante ao reajustamento dos proventos, conforme vigorou até 31.12.2003.

No que tange à incorporação de vantagens além da remuneração básica do cargo efetivo, como por exemplo, as gratificações de função, esta é assegurada apenas aos que preencheram os requisitos para esta modalidade de benefício até 15.12.1998.

Caso o ocupante de cargo efetivo pertença a quadro de ente federativo que tenha instituído Regime de Previdência Complementar e tenha ingressado após sua implementação, ou tenha migrado para o modelo previsto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, o valor dos proventos será limitado ao valor estabelecido como “teto” para o RGPS, fazendo jus, caso haja previsão na legislação própria do ente respectivo, a um benefício especial equivalente ao período contributivo anterior (como ocorre, por exemplo, no âmbito federal) e ainda, caso tenha aderido ao plano de benefícios do RPC, à complementação de aposentadoria para a qual tenha contribuído.

QUADRO-RESUMO – REGRAS SOBRE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EXCLUSIVAMENTE POR IDADE

Observação: caso o servidor a ser aposentado seja ocupante de cargo efetivo de ente federativo que já tenha implementado o regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, e que ingressou após a implementação, ou migrou para este modelo antes de concedida a aposentadoria, os proventos devidos pelo RPPS serão limitados ao mesmo valor fixado para teto do RGPS, fazendo jus, em caso de previsão neste sentido na legislação do respectivo ente federativo, ao benefício especial correspondente ao tempo de contribuição anterior e ainda, caso tenha aderido ao plano de previdência complementar, o benefício para o qual tenha contribuído.

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA POR IDADE NOS REGIMES PRÓPRIOS (EXCETO A UNIÃO)

Aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a partir de 01.01.2004, ou àqueles que não optaram pelas regras de transição dos arts. 2º e 6º da EC n. 41/2003 ou do art. 3º da EC n. 47/2005 – vigente até que lei do respectivo Ente Público discipline a matéria após a promulgação da EC n. 103, de 2019.

REGRA PERMANENTE – Art. 40, § 1º, III, “b” (redação da EC n. 41, de 2003); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; e Lei n. 10.887, de 2004.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	65 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

Proporcional ao tempo de contribuição, com base na média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo – art. 1º da Lei n. 10.887/2004).

TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE PROPORCIONAL – PARA DETENTORES DE DIREITO ADQUIRIDO

(Já revogada, vigente até 16.12.1998, aplicável após tal data e a qualquer tempo apenas a quem tenha preenchido os requisitos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 20/98, n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 16.12.1998, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores que ingressaram e complementaram todos os requisitos antes da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998.

Art. 3º da EC n. 41/2003; Art. 40, III, da CF/1988 (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS	
HOMEM	65 anos de idade
MULHER	60 anos de idade
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO

BASE DE CÁLCULO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, PERMITIDA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.

REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE – PARA DETENTORES DE DIREITO ADQUIRIDO

(Criada pela EC n. 20/1998 e já revogada, vigente até 31.12.2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente para aqueles que implementaram os requisitos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que foram criadas novas regras de transição pela EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos para se aposentar)

Aplicável somente aos servidores que, já estando em exercício de cargo efetivo, preencheram todos os requisitos entre 16.12.1998 e 31.12.2003.

Art. 3º da EC n. 41/2003 c/c art. 40, § 1º, III, “a”, com a redação dada pela EC n. 20/1998.

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	65 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.

52.3.2 Aposentadoria Voluntária “por Idade e Tempo de Contribuição”

A aposentadoria por tempo de contribuição foi a que sofreu o maior número de alterações no período posterior à Constituição de 1988. De imediato, convém ressaltar novamente que, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, não se aplicam as idades e demais critérios firmados pela EC n. 103, de 2019, de modo que permanecem vigentes, até que lei local (estadual, distrital ou municipal) discipline de modo diverso as regras constitucionais e infraconstitucionais vigentes antes da reforma levada a efeito em 2019 (§ 9º do art. 4º da EC n. 103, de 2019).

Nas regras do texto original da Carta Magna, caso o servidor público atingisse 35 anos de serviço, se homem, ou 30 anos de serviço, se mulher, a norma assegurava-lhe proventos integrais, ou seja, calculados com base na sua última remuneração. Exigia-se cinco anos de serviço a menos aos professores de instituições públicas de ensino de qualquer grau.

Caso o servidor público pretendesse se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de serviço, poderia fazê-lo a partir dos 30 anos de serviço, se homem, ou 25 anos de serviço, se mulher, apurando-se tal proporção tendo-se por base de cálculo sua última remuneração. O mesmo ocorria se o servidor público atingisse a idade de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher, quando, a partir de então, mesmo não tendo

o número de anos de serviço exigidos, poderia se aposentar com proventos proporcionais ao tempo de serviço prestado, caso assim requeresse.

O Texto Constitucional, modificado pela Emenda n. 20/1998, passou a exigir uma conjugação de requisitos para a aposentadoria voluntária – por idade e tempo de contribuição (art. 40, § 1º, inciso III, alínea *a*), não sendo mais suficiente, apenas, o tempo de serviço – ou de contribuição, doravante – desempenhado.

Ao lado deste requisito, surge a exigência de perfazer o servidor público uma idade mínima – de 60 anos para o homem, e de 55 anos para a mulher – sem a qual não pode aposentar-se voluntariamente, e ainda, a determinação de que tenha cumprido 10 anos de serviço público, sendo 5 anos no cargo em que pretenda se aposentar. Essas são as regras vigentes para os servidores estaduais, distritais e municipais vinculados a RPPS, até que lei do respectivo Ente Público as modifique.

Apenas os exercentes de funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio foram mantidos com a redução em cinco anos de idade a perfazer e tempo de contribuição a cumprir, mantendo-se a tradição de regras especiais para essa categoria. Os professores de nível superior passaram a ser enquadrados na regra geral. Também aos professores se mantêm esses requisitos até que lei do Ente Público a que pertençam venha a mudar os critérios de elegibilidade.

Os docentes públicos não podem mesclar tempo de outra atividade, mesmo que no serviço público, para fins de aposentadoria com redução do tempo de contribuição, segundo definiu o STF:

A expressão “efetivo exercício em funções de magistério” (CF, art. 40, III, b) contém a exigência de que o direito à aposentadoria especial dos professores só se aperfeiçoa quando cumprido totalmente este especial requisito temporal no exercício das específicas funções de magistério, excluída qualquer outra. Não é permitido ao constituinte estadual fundir normas que regem a contagem do tempo de serviço para as aposentadorias normal e especial, contando proporcionalmente o tempo de serviço exercido em funções diversas (ADI 178, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 22.02.1996, Plenário, DJ 26.04.1996). No mesmo sentido: RE 486.155-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 1º.02.2011, Primeira Turma, DJE

21.02.2011; RE 602.873-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJE 1º.02.2011; RE 528.343-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.11.2010, Segunda Turma, DJE 30.11.2010. Vide: ADI 3.772, Rel. p/ o ac. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.10.2008, Plenário, DJE 29.10.2009; ADI 2.253, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 25.03.2004, Plenário, DJ 07.05.2004.

Quanto aos servidores que cumpriram parte do tempo em magistério e outra, fora dele, firmou-se o entendimento de que não é possível converter o tempo de magistério em comum para cálculo do tempo total de contribuição. Nesse sentido, destacamos a Repercussão Geral – Tema 772 com decisão já transitada em julgado e que teve a seguinte tese firmada: “É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após a EC 18/1981” (STF, ARE 703.550, Rel. Min. Gilmar Mendes, 20.10.2014).

Impõe-se recordar que o STF julgou em repercussão geral o direito à contagem, como tempo de magistério, de atividades correlatas à docência, mesmo que realizadas “fora da sala de aula”, firmando a seguinte tese no Tema 965:

“Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (STF, RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 10.11.2017).

Consigna-se que o STF entende que atividades meramente administrativas não podem ser consideradas como de magistério, mas é devida a contagem para aqueles que, ao lado do professor que atua em sala de aula, são encarregados das atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, se inserem na condução da atividade-fim da escola, na medida em que acompanham os próprios processos educacionais. Os demais funcionários, embora relevantes, enquadram-se neste contexto de forma menos íntima e, por isso mesmo, foram excluídos da aposentadoria

especial.

O cálculo da aposentadoria nessa modalidade, para os servidores estaduais, distritais e municipais com RPPS, permanece (até que legislação local discipline de outra forma) sendo correspondente a 100% da média dos maiores salários de contribuição, equivalentes a 80% do período contributivo, contado desde julho de 1994, ou desde o início da atividade, quando posterior, corrigidos monetariamente.

Caso o ocupante de cargo efetivo pertença a quadro de ente federativo que tenha instituído Regime de Previdência Complementar e tenha ingressado após sua implementação, ou tenha migrado para o modelo previsto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, o valor dos proventos será limitado ao valor estabelecido como “teto” para o RGPS, fazendo jus, caso haja previsão na legislação própria do ente respectivo, a um benefício especial equivalente ao período contributivo anterior (como ocorre, por exemplo, no âmbito federal) e ainda, caso tenha aderido ao plano de benefícios do RPC, à complementação de aposentadoria para a qual tenha contribuído.

Quanto à exigência de outros requisitos não previstos no art. 40 da Constituição, o STF já havia se pronunciado de modo contrário a tal possibilidade:

APOSENTADORIA – DISPONIBILIDADE – TEMPO DE SERVIÇO – CONTAGEM RECÍPROCA – ATIVIDADE PRIVADA. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 162.620-8/SP, concluiu ser inconstitucional condicionar-se, por meio de lei local, a concessão de aposentadoria a um número mínimo de contribuições ao sistema previdenciário do Estado (AgR no AI 452.425-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, DJE 18.10.2011).

No entanto, com a “desconstitucionalização” da matéria promovida pela EC n. 103, de 2019, será necessário aguardar a eventual provocação do Judiciário para saber se, doravante, o Ente Público estará autorizado a fixar livremente outras balizas que não as fixadas como critérios no RGPS ou no RPPS da União.

52.3.3 Regras de transição para a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição

Convém iniciar este tópico frisando que as regras de transição em comento valem, ainda após a promulgação da EC n. 103, de 2019, para os servidores de RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, por força do § 9º do art. 4º da aludida Emenda; e vigoraram, até a véspera da promulgação da Emenda em comento, para os servidores vinculados ao RPPS da União.

Em função das modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 20/1998, que em alguns casos poderiam acarretar aos Servidores que não implementaram os requisitos para aposentadoria voluntária anteriormente à sua publicação diferenças de grande magnitude entre o tempo faltante na forma do texto anterior e o tempo a cumprir (ou a idade a perfazer) com base no texto aprovado, preferiu-se adotar um conjunto de “regras de transição”, a serem aplicadas aos servidores públicos já em atividade antes da publicação das Emenda n. 20 e 41 que quisessem se aposentar segundo os critérios estabelecidos no texto antes vigente da Constituição de 1988.

Bem assinala Di Pietro⁹ que, com relação à aposentadoria voluntária, que ocorre a pedido, é preciso distinguir três situações: (a) a do servidor que ingressou ou vier a ingressar no serviço público, em cargo efetivo, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, (b) a do servidor que ingressou até 15.12.1998 (data da promulgação da Emenda Constitucional n. 20, de 1998); e (c) a do servidor que ingressou após a promulgação da Emenda n. 20, mas antes da publicação da Emenda Constitucional n. 41, de 2003.

De acordo com o art. 70 da Orientação Normativa SPS n. 2, de 31.03.2009, na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras de transição, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas.

– Servidores que ingressaram até a promulgação da Emenda n. 20

Este grupo de servidores chegou a exercer atividade no serviço público sob a égide do texto original da Constituição, porém não conseguiram preencher todos os requisitos exigidos para a aposentadoria até a promulgação da Emenda, em 15.12.1998. Como salienta Carvalho Filho,

A EC n. 20/98 disciplinou algumas situações transitórias que, embora nascidas sob o império do quadro normativo anterior à reforma da previdência, se prolongariam no curso da vigência das novas regras. É importante frisar que tais situações não se configuravam como definitivamente constituídas, já que o servidor em tais casos não havia consumado, integralmente, o fato gerador da aposentadoria. Sensível, porém, à realidade de que algumas etapas do fato gerador foram completadas, e para não acarretar maior gravame ainda aos servidores, o Constituinte reformador instituiu algumas regras disciplinadoras de tais situações transitórias.¹⁰

Para a percepção de aposentadoria com proventos integrais, equivalentes ao valor da última remuneração, exigiu-se de 16.12.1998 em diante, até a promulgação da Emenda n. 41, em 31.12.2003, o cumprimento das seguintes condições, conforme o art. 8º da Emenda n. 20/1998:

I – ter cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;

II – ter cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;

III – contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de:

a) trinta e cinco anos, se homem, e trinta anos, se mulher; e

b) um período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo que, na data da publicação desta Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

Já para percepção de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço, foram exigidos os seguintes requisitos:

- ter cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, se mulher;
- ter cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria;
- contar tempo de contribuição igual, no mínimo, à soma de trinta anos, se homem e vinte e cinco anos, se mulher; e um período adicional de contribuição

equivalente a quarenta por cento do tempo que, na data da publicação da Emenda, faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea anterior.

A Emenda Constitucional n. 41, de 31.12.2003, revogou as disposições do art. 8º da Emenda n. 20, ou seja, somente os servidores que implementaram aquelas condições até 31.12.2003 puderam se beneficiar daquela regra de transição.

De 01.01.2004 em diante, restaram fixadas novas regras de transição (art. 2º da Emenda n. 41) para os servidores públicos que tenham ingressado em cargo público de provimento efetivo anteriormente à vigência da Emenda n. 20, de 1998, de modo a permitir que se valham, ainda, do critério de reajuste de aposentadoria por paridade com os servidores públicos em atividade, *porém sem mais assegurar o cálculo dos proventos iguais à integralidade da remuneração auferida no cargo efetivo.*

As regras de transição instituídas pela Emenda n. 41/2003 constam de seus arts. 2º e 6º. Segundo o entendimento de Bandeira de Mello, o art. 2º da Emenda n. 41 previu:

(...) uma modalidade de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, garantida a permanente preservação de seu valor real nos termos da lei (§ 6º do art. 2º), para quem, havendo ingressado no serviço público até a data da publicação daquela Emenda (Emenda 20), pretendesse antecipar sua aposentadoria para evadir-se o mais possível às novas disposições.¹¹

As regras fixadas pelo art. 2º da Emenda n. 41, para aqueles que já eram servidores anteriormente à promulgação da Emenda n. 20, estabelecem que, para estes, é assegurada aposentadoria com proventos calculados na forma dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição – em sua redação atual, ou seja, *apurados a partir da média aritmética dos valores que serviram de cálculo para as contribuições ao Regime*, corrigidos monetariamente – desde que possuam:

(a) 53 anos [de idade], se homem, e 48, se mulher; (b) 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria; (c) tempo de contribuição mínimo igual à soma de 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher, somados a um

período adicional (que, ao tempo da Emenda 20, era conhecido como “pedágio”) equivalente a 20% do tempo que faltaria, na data da publicação da Emenda [n. 20], para atingir o limite do tempo previsto (35 anos, se homem; e 30, se mulher), (...) sofrendo uma redução nos proventos para cada ano antecipado em relação aos necessários para completar a idade de 60 anos, se homem, e 55, se mulher, na seguinte proporção: 3,5% para quem completar as exigências para aposentadoria até 31.12.2005 e 5% a partir de 01.01.2006. Neste caso, o tempo de serviço de magistrado, membro do Ministério Público ou de Tribunal de Contas, exercido até a publicação da Emenda Constitucional 20, de 15.12.1998, se homem, será contado com um acréscimo de 17% (§ 3º). Também será contado com este acréscimo e com o de 20%, se mulher, o tempo de professor, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério (§ 4º).¹²

Como leciona Tavares, “O art. 2º da EC n. 41/2003 praticamente repete o antigo art. 8º da EC 20/98, hoje revogado, prevendo, contudo, que a aposentadoria será calculada de acordo com as novas regras da Reforma, isto é, considerando a média das remunerações, atualizadas monetariamente, percebidas pelo servidor no período básico de cálculo de sua vida laboral”,¹³ e não mais pela remuneração do cargo então ocupado.

Os servidores que não atenderam aos requisitos para obtenção de aposentadoria integral e reajustada segundo o critério da paridade antes da publicação da Emenda n. 41, de 2003, ainda podem fazer jus a proventos calculados sobre a remuneração integral do cargo efetivo ocupado, desde que satisfeitos os requisitos indicados pelo art. 6º da Emenda:

Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor

no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:

I – sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

II – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

III – vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e

IV – dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

Parágrafo único. Os proventos das aposentadorias concedidas conforme este artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, na forma da lei, observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Ressaltando a diferenciação de tratamento entre as regras do art. 2º e do art. 6º da Emenda n. 41, Fábio Zambitte Ibrahim aponta que

Enquanto a primeira regra transitória (art. 2º) admite servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da EC n. 20/98 (16.12.1998), a segunda regra (art. 6º) admite servidores [que tenham ingressado] até a data da publicação da EC n. 41/03 (31.12.2003). Obviamente, todos os servidores que estejam abrangidos pelo art. 2º poderão beneficiar-se, alternativamente, pelo art. 6º, mas a recíproca não é verdadeira. Os servidores que ingressaram no serviço público após 16.12.1998, mas antes de 31.12.2003, somente poderão utilizar-se da regra transitória do art. 6º. O ingresso no serviço público após 31.12.2003 impõe, necessariamente, a aplicação das regras definitivas do art. 40 da CRFB/88.¹⁴

Impõe-se, nesse caso, que o servidor tenha cumprido bem mais requisitos que os exigidos em relação às regras atuais do art. 40 da Constituição.

Quanto à exigência de tempo na carreira, deve ser reconhecido como tal o cumprido nas diversas classes ou cargos de uma mesma estrutura, não se podendo mesclar tempos prestados em carreiras distintas:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. REQUISITO DO INCISO IV DO ART. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. NÃO CUMPRIMENTO. 1 – A teor do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que trouxe uma regra de transição de aposentadoria voluntária para aqueles servidores que já estavam no serviço público na data de sua publicação, foram estipulados como requisitos cumulativos para o recebimento de aposentadoria com proventos integrais, além da idade e o tempo de contribuição, o cumprimento de vinte anos de efetivo exercício no serviço público, dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria. 2 – Considera-se como tempo de carreira tão só aquele prestado nos cargos de mesmas atribuições, ainda que em classes distintas, não podendo ser considerado todo o período de exercício no serviço público, o qual corresponde, na verdade, ao requisito do inciso III da norma constitucional. 3 – Recurso ordinário improvido (STJ. ROMS 2008/0252556-5, Rel. Min. Marco Aurélio Buzzi, 5ª Turma, publ. DJe 16.04.2012).

O reajustamento dos proventos de aposentadorias de servidores concedidas na forma do art. 6º da Emenda n. 41 se dará de acordo com a regra de paridade com os servidores públicos em atividade,¹⁵ limitados os proventos, sempre, ao valor limite de remuneração do serviço público, fixado pelo art. 37, XI, da Constituição – o valor do subsídio mensal percebido, em espécie, pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao que se tem denominado “paridade parcial”.¹⁶

A última regra de transição a ser analisada é a mais recente. Aplica-se aos agentes públicos que ingressaram no serviço público até 16.12.1998, e lhes assegura proventos integrais e paridade plena, desde que satisfeitos todos os requisitos a seguir:

- tempo de contribuição de 35 anos (homem) ou 30 anos (mulher);
- 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos cargo;
- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º inciso III, alínea a, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput do artigo*.

Trata-se da adoção da chamada “fórmula 95/85”: por esta, o que importa, para fazer jus à aposentadoria, é a soma da idade com o tempo de contribuição: se o ocupante de cargo efetivo ou vitalício do sexo masculino tiver idade mais tempo de contribuição igual a 95, e a do sexo feminino tiver idade mais tempo de contribuição igual a 85, independentemente da idade mínima, fará jus à aposentadoria, desde que satisfaça as demais exigências (25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que pretende se aposentar).

É dizer, essa regra de transição assegura ao ocupante de cargo efetivo ou vitalício que preencha todos os requisitos estabelecidos, o direito de se aposentar com o valor da última remuneração do cargo em que permaneceu por cinco anos ou mais, bem como a paridade plena com os ocupantes de cargo efetivo ou vitalícios em atividade, sem exigir, no caso das mulheres, nenhum tempo a mais do que antes da Emenda n. 20 já fosse exigido (30 anos), e para os homens, exigindo apenas 5 anos a mais.

Evidentemente, a dificuldade maior estará na comprovação dos demais requisitos (25 anos de serviço público e 15 de carreira), que nem todos possuem ainda, mas podem vir a cumprir, quando, a partir de então, poderão requerer aposentadoria com base na Emenda n. 47.

Quanto à possibilidade de utilização da regra geral constante da atual redação do art. 40, § 1º, inciso III, alíneas *a* ou *b*, da Constituição, esta se mantém existente. Isto é, o ocupante de cargo efetivo ou vitalício que, por opção, pretender se aposentar pela média das remunerações que serviram de base para a contribuição previdenciária vertida aos Regimes a que esteve vinculado desde julho de 1994, ou desde o início de sua filiação a algum Regime (o que ocorreu, cronologicamente, por último), limitado

ao valor de sua última remuneração, e com proventos reajustados pelos índices aplicados aos benefícios do RGPS-INSS, pode fazê-lo.

– Aposentadorias deferidas entre 01.01.2004 e 05.07.2005

Com a promulgação da Emenda n. 47, em 05.07.2005, como visto, houve significativa mudança no tocante às regras de transição aplicáveis aos agentes públicos que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da Emenda n. 20 (16.12.1998).

A regra da Emenda n. 47 (art. 3º), bem mais benéfica que as anteriores, acarretou, necessariamente, um prejuízo àqueles que, no interregno da vigência da Emenda n. 41 até a sua promulgação, requereram aposentadoria voluntária com fundamento na regra do art. 2º da Emenda n. 41.

É importante ressaltar que a Emenda n. 47, embora promulgada em 05.07.2005, teve seus efeitos retroativamente a 01.01.2004 (art. 6º da Emenda n. 47).

Portanto, em função do princípio da uniformidade dos benefícios – art. 194, parágrafo único, inciso II, da Constituição – não se pode admitir que haja tratamento não isonômico entre segurados do mesmo Regime Previdenciário, pelo simples fato de que alguns deles se anteciparam e requereram de imediato o benefício, enquanto outros, por algum motivo, resolveram aguardar para após requerer.

Ou seja, é imperioso, por questões de isonomia de tratamento, que se admita a revisão dos proventos dos que se aposentaram antes da Emenda n. 47, com base em alguma regra de transição, de 01.01.2004 em diante.

Assim, é curial apontar que, os agentes públicos que, nesse interregno, requereram aposentadoria com fulcro no art. 2º da Emenda n. 41, fazem jus à revisão de seus proventos, por existir norma mais benéfica em relação ao seu direito, a qual, tendo efeitos retro-operantes, deve ser considerada para efeito de concessão de aposentadorias entre 01.01.2004 e 05.07.2005.

O servidor aposentado com proventos proporcionais, cuja aposentadoria tenha se dado no período de 31.12.2003 a 19.02.2004 com fundamento legal no art. 40 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC n. 41, de 2003, que tenha sido acometido até 19.02.2004 de doença que justifique a incidência do art. 190 da Lei n. 8.112, de 1990, em seus termos atuais, comprovada por laudo médico oficial

emitido até 19.02.2004, tem direito à conversão de seu provento de proporcional para integral segundo a sistemática de cálculo vigente até a publicação da MP n. 167, de 2004. A matéria foi disciplinada no âmbito da Administração Federal pela Instrução Normativa n. 5/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Os proventos de aposentadoria, desde que motivada por acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional e das doenças especificadas no art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713, de 22.12.1988, com redação dada pela Lei n. 11.052, de 29.12.2004, são isentos de Imposto de Renda, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria.

– Servidores que ingressaram entre a promulgação da Emenda n. 20 e a promulgação da Emenda n. 41

Os servidores públicos que tomaram posse em cargo público no período que mediou entre a promulgação das duas Emendas têm em seu favor apenas uma regra de transição: *a do art. 6º da Emenda n. 41/2003*, com proventos calculados sobre o valor da remuneração do cargo em que se der a aposentadoria, reajustados os proventos toda vez que a remuneração dos servidores em atividade for majorada.¹⁷

Evidentemente, caso não queiram se aposentar pelos critérios ali previstos, podem os servidores que ingressaram em cargo público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 optar pela aposentadoria segundo os requisitos da redação atual do art. 40 da Constituição, fazendo jus, então a proventos calculados segundo a média aritmética dos valores tomados como base para as contribuições aos Regimes de Previdência a que tenha sido filiado, corrigidos monetariamente (conforme a regulamentação conferida pela Lei n. 10.887), com direito a reajustes em percentuais iguais aos dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.¹⁸

Caso o ocupante de cargo efetivo pertença a quadro de ente federativo que tenha instituído Regime de Previdência Complementar e tenha ingressado após sua implementação, ou tenha migrado para o modelo previsto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, mesmo sendo optante por uma das regras de transição, o valor dos seus proventos será limitado ao valor estabelecido como “teto” para o RGPS, fazendo jus, caso haja previsão na legislação própria do ente respectivo, a um benefício especial equivalente ao período contributivo anterior (como ocorre, por exemplo, no âmbito

federal) e ainda, caso tenha aderido ao plano de benefícios do RPC, à complementação de aposentadoria para a qual tenha contribuído.

Os agentes públicos que possuem direito adquirido à aposentadoria pelas regras já revogadas ou pelas regras de transição fazem jus ao abono de permanência em serviço a partir da data da implementação de todos os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, até a efetiva concessão da aposentadoria voluntária ou, no máximo, até o implemento da idade-limite para a aposentadoria compulsória.

O STF julgou em repercussão geral que, também, os servidores públicos abrangidos pela aposentadoria especial ao abono de permanência. Vejamos:

TEMA 888. DIREITO DE SERVIDORES PÚBLICOS ABRANGIDOS PELA APOSENTADORIA ESPECIAL AO ABONO DE PERMANÊNCIA. O Tribunal reconheceu a repercussão geral e reafirmou jurisprudência da Corte no sentido de assegurar aos servidores públicos abrangidos pela aposentadoria especial o direito a receber o abono de permanência.

(Leading Case: ARE 954408, Plenário Virtual, Relator Min. Teori Zavascki, j. 15.04.2016).

Segundo a jurisprudência, não há necessidade de requerimento do aludido abono para que o mesmo seja considerado devido, bastando o implemento dos requisitos:

ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. OPÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. 1. A lei não exige que a opção pela permanência em atividade seja manifestada por ato formal. A exegese mais razoável é a de que a opção pela permanência em atividade seja manifestada de forma tácita, pela simples omissão do interessado em requerer aposentadoria, apesar de já completados os respectivos requisitos. 2. Uniformizado o entendimento de que, mesmo sob a vigência da EC nº 41/2003, o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor público que permanece em atividade completa os requisitos para a aposentadoria, independentemente de formalização de requerimento. 3. Pedido improvido (TNU, PEDILEF 2008.71500338945, Rel. Juiz Federal Rogério Moreira Alves, DJ

26.10.2012).

Quanto à natureza jurídica, a orientação atual do STJ é de que possui caráter remuneratório e confere acréscimo patrimonial ao beneficiário, não havendo lei que autorize a isenção do imposto de renda. Cabe destacar que a não incidência do IRPF sobre o abono de permanência estava claramente albergada na jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.021.817/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, *DJe* 1º.09.2008), o que somente veio a ser alterado com o julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, 1ª Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, *DJe* 06.09.2010. Sendo assim, a eficácia impositiva iniciou-se somente a partir da mudança de orientação, em respeito ao princípio da segurança jurídica (REsp 1.596.978/RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, *DJe* 1º.09.2016).

RESUMO – APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (REGRAS DO RPPS EM GERAL, EXCETO A UNIÃO)

Os quadros apresentados procuram identificar as possibilidades de concessão de aposentadoria aos servidores públicos vinculados a RPPS, com base nas regras permanentes e de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, as quais ainda se aplicam a servidores estaduais, distritais e municipais até que lei do respectivo Ente Federativo modifique os critérios exigidos e vigoraram até a véspera da promulgação da EC n. 103, de 2019, para os servidores federais.

QUADRO-RESUMO – REGRAS VIGENTES, ATÉ QUE LEI LOCAL DISPONHA EM CONTRÁRIO, PARA SERVIDORES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS: APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE MAIS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Observação: caso o servidor a ser aposentado seja ocupante de cargo efetivo de ente federativo que já tenha implementado o regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, e que ingressou após a implementação, ou migrou para este modelo antes de concedida a aposentadoria, os proventos devidos pelo RPPS serão limitados ao mesmo valor fixado para teto do RGPS, fazendo jus, em caso de previsão neste sentido na legislação do respectivo ente federativo, ao benefício especial correspondente ao tempo de contribuição anterior e ainda, caso tenha aderido ao plano de previdência complementar, o benefício para o qual tenha contribuído.

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE MAIS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES EM GERAL (EXCETO FEDERAIS)

Aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a partir de 01.01.2004, ou àqueles que não optaram pelas regras de transição dos art. 2º e 6º da EC n. 41/2003 ou do art. 3º da EC n. 47/2005 até que lei do respectivo Ente Federativo, editada após a EC n. 103, de 2019, disponha de modo diverso.

Art. 40, § 1º, III, “a” (redação da EC n. 41, de 2003); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; e Lei n. 10.887, de 2004.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	55 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

*Professores: os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das

funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo) – art. 1º da Lei n. 10.887/2004).
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1ª REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL (por tempo de serviço)

(Revogada em 16.12.1998 pela EC n. 20/1998, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 16.12.1998, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público em cargo efetivo e complementaram todos os requisitos antes da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 – Art. 40, III, da CF/1988 (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO (incluindo-se contagens fictícias, como licenças-prêmio não fruídas)	
HOMEM	35 anos de serviço
MULHER	30 anos de serviço
PROFESSORES	30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professora.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

2ª REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL (por tempo de serviço)

(Já revogada em 16.12.1998 pela EC n. 20/1998, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 16.12.1998, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram e complementaram todos os requisitos antes da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998 (hipótese de direito adquirido)

Art. 3º da EC nº 41/2003 – Art. 40, III, da CF/1988 (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO (incluindo-se contagens fictícias, como licenças-prêmio não fruídas).

HOMEM	30 anos de serviço
-------	--------------------

MULHER	25 anos de serviço
--------	--------------------

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO
----------------------	----------------------------------

BASE DE CÁLCULO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, PERMITIDA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
-----------------	--

REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE
----------	---

3ª REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

(Já revogada em 31.12.2003 pela EC n. 41/2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público e preencheram todos os requisitos entre 16.12.1998 e 31.12.2003 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 C/C Art. 40, § 1º, III, “a”, com a redação dada pela EC n. 20/1998

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	55 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

* professores: os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO

TETO DO BENEFÍCIO

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.

REAJUSTE

PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

Regras de transição

1ª REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CÁLCULO PELA MÉDIA CONTRIBUTIVA E

SEM PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

Aplicável aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 e completem os requisitos após 31.12.2003. Esta regra permanece vigente para servidores estaduais, distritais e municipais com RPPS até que lei do respectivo Ente Federativo disponha em contrário. Para os federais, foi revogada com a promulgação da EC n. 103, de 2019, somente podendo ser invocada se os requisitos foram preenchidos até a véspera da promulgação.

Art. 2º da EC n. 41/2003.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	*PEDÁGIO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	20%	53 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	20%	48 ANOS	5 ANOS

*Período adicional de contribuição equivalente a 20% do período que, em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

**Professores: acréscimo de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, no tempo exercido até 16.12.1998, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

***Magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da EC n. 20/1998 contado com acréscimo de 17%.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

– Média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo) – art. 1º da Lei n. 10.887/2004 – Com redutor de idade – VER QUADRO

	ABAIXO – § 1º, art. 2º, EC n. 41/2003.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

SERVIDOR QUE COMPLETOU OS REQUISITOS MÍNIMOS DA **REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL** ATÉ 31.12.2005

IDADE HOMEM/MULHER	% A REDUZIR (3,5% a.a.)	% A RECEBER
53/48	24,50%	75,50%
54/49	21%	79%
55/50	17,50%	82,50%
56/51	14%	86%
57/52	10,50%	89,50%
58/53	7%	93%
59/54	3,50%	96,50%
60/55	0%	100%

SERVIDOR QUE COMPLETAR OS REQUISITOS MÍNIMOS DA 1ª **REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL** A PARTIR DE 01.01.2006

--	--	--

IDADE HOMEM/MULHER 53/48	% A REDUZIR (5% a.a.) 35%	% A RECEBER 65%
54/49	30%	70%
55/50	25%	75%
56/51	20%	80%
57/52	15%	85%
58/53	10%	90%
59/54	5%	95%
60/55	0%	100%

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CÁLCULO PELA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO E PARIDADE DE REAJUSTE

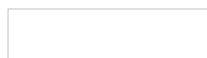
Aplicável aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 31.12.2003 e completem os requisitos a qualquer tempo. Esta regra permanece vigente para servidores estaduais, distritais e municipais com RPPS até que lei do respectivo Ente Federativo disponha em contrário. Para os federais, foi revogada com a promulgação da EC n. 103, de 2019, somente podendo ser invocada se os requisitos foram preenchidos até a véspera da promulgação.

Art. 6º da EC n. 41/2003.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO	TEMPO MÍNIMO NA CARREIRA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A
--	------------------------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------------	---

			PÚBLICO		APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	*60 ANOS	20 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	*55 ANOS	20 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
CÁLCULO DO BENEFÍCIO			INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO.		
TETO DO BENEFÍCIO			TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.		
REAJUSTE			PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.		



**REGRA DE TRANSIÇÃO ANTERIOR, CRIADA PELA EC n. 20/1998 –
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO**

(Já revogada em 31.12.2003 pela EC n. 41/2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até

31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público até 16.12.1998 e preencheram todos os requisitos entre 16.12.1998 e 31.12.2003 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 e Art. 8º da EC n. 20/1998

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	*PEDÁGIO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	20%	53 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	20%	48 ANOS	5 ANOS

* período adicional de contribuição equivalente a 20% do período que, em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

** professor: na apuração do tempo de serviço exercido até 16.12.1998, deverá ser computado como acréscimo o percentual de 17%, se homem e 20%, se mulher, desde que a aposentadoria seja calculada, exclusivamente com tempo de efetivo exercício das funções de magistério.

*** magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da EC n. 20/1998, contado com acréscimo de 17%.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO
	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A

TETO DO BENEFÍCIO	INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

**REGRA DE TRANSIÇÃO ANTERIOR, CRIADA PELA EC n. 20/1998 –
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO**

(Já revogada em 31.12.2003 pela EC n. 41/2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então; em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público até 16.12.1998 e preencheram todos os requisitos mínimos entre 16.12.1998 e 31.12.2003 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 C/C Art. 8º, § 1º, da EC n. 20/1998

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	*PEDÁGIO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	30 ANOS	20%	53 ANOS	5 ANOS
MULHER	25 ANOS	20%	48 ANOS	5 ANOS

* período adicional de contribuição equivalente a 40% do período que, em

16.12.1998, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS EQUIVALENTES A SETENTA POR CENTO DO VALOR MÁXIMO QUE O SERVIDOR PODERIA OBTER, ACRESCIDO DE 5% POR ANO DE CONTRIBUIÇÃO QUE SUPERE O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MAIS O PEDÁGIO.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

52.4 APOSENTADORIAS ESPECIAIS NOS DEMAIS REGIMES PRÓPRIOS (EXCETO A UNIÃO)

O texto constitucional prevê as possibilidades de aposentadorias especiais nos Regimes Próprios de Previdência dos servidores ocupantes de cargo efetivo (art. 40 da CF, com a redação dada pela EC 103/2019):

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

§ 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

– Aposentadoria por Exposição a Agentes Nocivos

Em que pese a previsão da aposentadoria especial para servidores ocupantes de cargos efetivos que tenham atividades envolvendo agentes nocivos à saúde ou à integridade física desde o texto original da Constituição de 1988, até a presente data não há regulamentação legal da matéria, no âmbito federal e na maioria dos estados e municípios. A situação não se resolveu com a promulgação da Emenda n. 103, de 2019 – pelo contrário. Tendo se limitado a referida Emenda a disciplinar diretamente o RGPS e o RPPS da União, somente, criou novo regramento para os trabalhadores do Regime Geral, estabeleceu uma regra transitória para os servidores federais e “deixou no limbo” os servidores de Estados, Distrito Federal e Municípios, na medida em que, quanto a estes, remeteu a regulamentação para a lei a ser promulgada em cada Ente da Federação, levando à compreensão de que pode haver regras distintas para a concessão dos mesmíssimos benefícios – dentre os quais, as aposentadorias denominadas especiais –, criando verdadeira Babel legislativa. É o que se deduz da redação do § 7º do art. 10 da EC n. 103, de 2019:

Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Como será visto a seguir, além de inexistirem normas a respeito do tema versando sobre servidores públicos filiados a Regimes Próprios, a compreensão de que a matéria pode ser regulamentada por “legislação interna”, e não por uma lei “nacional”, esbarra no entendimento consolidado na jurisprudência.

A discussão chegou ao STF por força de diversos mandados de injunção impetrados por servidores públicos, no mais das vezes trabalhando na área da saúde. A decisão que se tornou precedente na matéria foi proferida no MI 721, cujo relator foi o Min. Marco Aurélio Mello, publicada no *DJe* 30.11.2007, que assegurou a aplicação subsidiária das regras sobre aposentadoria especial previstas no RGPS para as atividades prestadas por servidor filiado a Regime Próprio de Previdência, por força do § 12 do art. 40 da Constituição, ante a ausência de lei específica do respectivo ente público, assim ementada:

MANDADO DE INJUNÇÃO – NATUREZA. Conforme disposto no inciso LXXI do artigo 5º da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de injunção quando necessário ao exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Há ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é objeto da impetração, mas premissa da ordem a ser formalizada. MANDADO DE INJUNÇÃO – DECISÃO – BALIZAS. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. APOSENTADORIA – TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS – PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento

judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral – artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91.

O tema foi objeto da Súmula Vinculante n. 33 do STF, que contém a seguinte redação: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”.

Cabe destacar que essa Súmula vincula a administração apenas quanto à aposentadoria especial decorrente de atividades prejudiciais à saúde e à integridade física, pois limitou seu alcance apenas ao art. 40, § 4º, III, da CF. Poderia e deveria o STF ter ido além, incluindo na Súmula todas as espécies de aposentadorias especiais, evitando a necessidade de novos mandados de injunção.

Visando disciplinar o cumprimento das decisões proferidas, foi publicada a Instrução Normativa MPS/SPPS n. 1/2010 (modificada pela IN MPS/SPPPS n. 3/2014), que “Estabelece instruções para o reconhecimento, pelos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados, de que trata o art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, com fundamento na Súmula Vinculante nº 33 ou por ordem concedida em Mandado de Injunção”.

O art. 2º da referida Instrução Normativa, ao procurar definir os critérios a serem utilizados para o reconhecimento do direito de servidores à aposentadoria especial, prevê:

Art. 2º A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época do exercício das atribuições do servidor público.

§ 1º O reconhecimento de tempo de serviço público exercido sob condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física pelos regimes próprios dependerá de comprovação do exercício de atribuições do cargo público de modo permanente, não ocasional nem intermitente, nessas condições.

§ 2º Não será admitida a comprovação de tempo de serviço público sob condições especiais por meio de prova exclusivamente testemunhal ou com base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou equivalente.

O que se observa, em relação a esse aspecto, é que a comprovação da atividade especial será dificultada para a grande maioria dos servidores, já que muitos dos entes públicos não produziram a documentação hábil para comprovar a exposição a agentes nocivos, por não ser obrigação prevista nos “estatutos” de servidores efetivos aos Entes Federativos, para demonstrar o exercício do labor em caráter nocivo à saúde, a exemplo do que é exigido das empresas pelo RGPS.

Assim, em que pese a Instrução Normativa prever a forma de comprovação (arts. 3º a 13), nota-se que ainda não será plenamente reconhecido o direito desses servidores.¹⁹

Tal afirmação é corroborada pelo fato de que, mesmo com a decisão do STF, a aferição do direito individual do servidor à referida aposentadoria dependerá de análise do caso concreto pela autoridade concedente da aposentadoria:

A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente (STF, MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18.12.2009, Plenário, DJE 19.02.2010).

O STF entende que a norma regulamentadora a ser criada é de caráter nacional, ou seja, não caberia aos Estados, aos Municípios ou ao Distrito Federal legislar sobre o tema, *verbis*:

Aposentadoria especial de servidor público distrital. Art. 40, § 4º, III, da CR. (...) A competência concorrente para legislar sobre previdência social não afasta a necessidade de tratamento uniforme das exceções às regras de aposentadoria dos servidores públicos. Necessidade de atuação normativa da União para a edição de norma regulamentadora de caráter nacional (MI 1.832-AgR, Rel. Min. Cármen

Lúcia, j. 24.03.2011, Plenário, DJE 18.05.2011). No mesmo sentido: MI 1.898-AgR, Min. Joaquim Barbosa, j. 16.05.2012, Plenário, DJE 1º.06.2012.

Cabe mencionar o entendimento já firmado pelo STF a respeito de impossibilidade de fixação de idade mínima para tal modalidade de aposentadoria enquanto forem aplicadas as regras do RGPS, com diversos precedentes todos no mesmo sentido: “os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei 8.213/1991, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima” (*verbi gratia*, MI 2.058, Rel. Min. Marco Aurélio, *DJe* 31.07.2014).

Embora admitida no RGPS a conversão de tempo especial em comum, a Súmula Vinculante n. 33 não autorizou essa prática nos RPPS. O tema é ainda polêmico e pende de julgamento a Repercussão Geral – Tema 942: “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (*Leading Case*: RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, *DJe* 18.05.2017).

Pende de análise pelo STF, em repercussão geral reconhecida (RE 612.358), a discussão a respeito do direito adquirido à contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres, enquanto celetistas, pelos servidores que posteriormente passaram ao regime estatutário. No recurso, a União sustenta não ser possível a contagem diferenciada do tempo de serviço exercido sob o regime da CLT, tendo em vista não ser passível de conjugar direitos decorrentes da aplicação desse regime com o estatutário.

A Ministra Ellen Gracie, primeira relatora do RE, sustentou que a matéria já se encontra pacificada no STF, no sentido do direito adquirido à contagem especial, e sugeriu a mesma solução do processo anterior, com base no art. 325 do Regimento Interno do STF, sendo que o feito foi redistribuído à Ministra Rosa Weber, em razão da aposentadoria da primeira relatora.

A respeito desse tema, a TNU editou a Súmula n. 66 com o seguinte teor: “O

servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário tem direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal, para efeito de contagem recíproca no regime previdenciário próprio dos servidores públicos”.

Além disso, continua faltando regulamentar as demais aposentadorias “especiais” – dos servidores com deficiência para os que exercem atividades de risco – esta última, objeto do Projeto n. 554/2010. Acerca da primeira, cumpre frisar que já existe precedente do STF concedendo a tutela em sede de mandado de injunção:

(...) o mandado de injunção busca neutralizar as consequências lesivas decorrentes da ausência de regulamentação normativa de preceitos constitucionais revestidos de eficácia limitada, cuja incidência – necessária ao exercício efetivo de determinados direitos neles diretamente fundados – depende, essencialmente, da intervenção concretizadora do legislador. (...) O caso ora em exame (...) versa situação prevista no § 4º do art. 40 da Constituição, cujo inciso I trata da aposentadoria especial reconhecida a servidores públicos que sejam ‘portadores de deficiência’ e que igualmente sofrem, à semelhança dos servidores públicos que exercem atividades reputadas insalubres ou perigosas, as mesmas consequências lesivas decorrentes da omissão normativa que já se prolonga de maneira irrazoável. (...) A constatação objetiva de que se registra, na espécie, hipótese de mora inconstitucional, apta a instaurar situação de injusta omissão geradora de manifesta lesividade à posição jurídica dos beneficiários da cláusula constitucional inadimplida (CF, art. 40, § 4º), justifica, plenamente, a intervenção do Poder Judiciário, notadamente a do STF. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais ora impetrados, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser paradoxalmente invocada, pelo próprio Poder Público, para frustrar, de modo injusto (e, portanto, inaceitável), o exercício de direito expressamente assegurado pela Constituição (MI 1.967, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 24.05.2011, DJE 27.05.2011). No mesmo sentido: MI 3.322, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, j. 1º.06.2011, DJE 06.06.2011.

No tópico seguinte, tecemos maiores considerações sobre essa modalidade.

– **Aposentadoria a Portadores de Deficiência**

A aposentadoria aos segurados com deficiência foi objeto de regulamentação no âmbito do RGPS pela Lei Complementar n. 142, de 08.05.2013, que adotou o conceito de pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2º).

Diante de mais essa omissão do legislador quanto aos RPPS, o STF apreciou novo Mandado de Injunção para reconhecer aplicável essa LC em favor dos servidores públicos. A decisão determina a aplicação, ao caso, do disposto no art. 57 da Lei n. 8.213/1991 até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 142/2013 para fins de verificação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial do servidor portador de deficiência. Após a vigência da LC n. 142/2013, a referida aferição deve ser feita nos moldes previstos na aludida Lei Complementar (MI 5.126, Rel. Min. Luiz Fux, *DJe* 1º.10.2013).

Para dar uniformidade no cumprimento dessas decisões, foi editada a Instrução Normativa MPS/SPPS n. 2, de 13.02.2014 (*DOU* 17.02.2014), que estabelece instruções para o reconhecimento, pelos RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, do direito dos servidores públicos com deficiência, amparados por ordem concedida em Mandado de Injunção, à aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados de que trata o § 4º, inciso I, do art. 40 da Constituição Federal.

Como a matéria, para servidores que não sejam vinculados ao RPPS da União, pende de disposições constitucionais ou infraconstitucionais que possam vir a disciplinar especificamente o tema, prevalece para o âmbito dos servidores dos Estados, DF e Municípios o critério estabelecido nas decisões supramencionadas, com a aplicação da LC n. 142, ao menos até que a matéria seja regulamentada para os demais RPPS.

– **Aposentadorias em Atividade de Risco**

Assim como já foi frisado quanto às demais modalidades de aposentadoria

especial nos RPPS, a Emenda n. 103, de 2019, não tratou de disciplinar o tema quanto aos policiais e demais servidores em atividades de risco nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. As regras da EC n. 103, de 2019, não se aplicam, portanto, a esses servidores, mas somente aos servidores federais, o que é visto em tópico destacado.

Quanto à atividade de risco na carreira policial, o Plenário do STF tem jurisprudência firmada no sentido de que *o inciso 1º, art. 1º, da Lei Complementar n. 51/1985 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988*. Esse dispositivo prevê que ao servidor policial é garantido o direito à aposentadoria voluntária, com proventos integrais, após 30 anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. O Recurso Extraordinário 567.110, protocolado no STF em outubro de 2007, teve reconhecido o caráter de repercussão geral. Posteriormente, em 13 de setembro daquele mesmo ano, o Plenário da Suprema Corte julgou um caso idêntico na ADI 3817, concluindo que o art. 1º da LC n. 51 foi recepcionado pela EC n. 20/1998, que deu nova redação ao art. 40, § 4º, da CF.

A Lei Complementar n. 144, de 15 de maio de 2014, atualizou a ementa e alterou o art. 1º da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, para regulamentar a aposentadoria da mulher servidora policial nos termos que seguem:

Art. 1º A ementa da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal”.

Art. 2º O art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º O servidor público policial será aposentado:

I – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;

II – voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:

- a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;*
- b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher”*
(NR).

No que tange à regra do inciso I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 144/2014, importante referir que o dispositivo foi revogado expressamente pelo art. 3º da Lei Complementar n. 152, de 08.12.2015, com o que se entende que a idade para a aposentadoria compulsória dos policiais civis passou a ser a mesma que a dos demais servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ou seja, 75 anos.

Na mesma linha de entendimento que o já esposado no campo das aposentadorias por exposição a agentes nocivos, o STF refuta a aplicação de idade mínima à aposentadoria de servidores policiais civis:

Aposentadoria especial de policial. Atividade de risco. (...) Impossibilidade de conjugação do sistema da Lei Complementar 51/1985 com o do art. 57 da Lei 8.213/1991, para com isso, cogitar-se de idade mínima para aposentação (MI 4.528-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.06.2012, Plenário, DJE 1º.08.2012).

No caso de policial civil cedido a outros órgãos da administração pública, o STF não reconhece o cômputo do tempo de exercício em outra atividade durante o período da cessão para fins de aposentadoria especial:

Art. 3º da Lei distrital 3.556/2005. Servidores das carreiras policiais civis cedidos à administração pública direta e indireta da União e do Distrito Federal: tempo de serviço considerado pela norma questionada como de efetivo exercício de atividade policial. Ampliação do benefício de aposentadoria especial dos policiais civis estabelecidos no art. 1º da LC federal 51, de 20.12.1985. (...) Inexistência de afronta ao art. 40, § 4º, da CR, por restringir-se a exigência constitucional de lei

complementar à matéria relativa à aposentadoria especial do servidor público, o que não foi tratado no dispositivo impugnado. Inconstitucionalidade formal por desobediência ao art. 21, XIV, da CR, que outorga competência privativa à União legislar sobre regime jurídico de policiais civis do DF. O art. 1º da LC federal 51/1985, que dispõe que o policial será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que conte pelo menos vinte anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, foi recepcionado pela CR de 1988. A combinação desse dispositivo com o art. 3º da Lei distrital 3.556/2005 autoriza a contagem do período de vinte anos previsto na LC 51/1985 sem que o servidor público tenha, necessariamente, exercido atividades de natureza estritamente policial, expondo sua integridade física a risco, pressuposto para o reconhecimento da aposentadoria especial do art. 40, § 4º, da CR: inconstitucionalidade configurada (ADI 3.817, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.11.2008, Plenário, DJE 03.04.2009). No mesmo sentido: RE 544.544-AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 21.08.2012, Primeira Turma, DJE 06.09.2012; AI 820.495-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.02.2011, Primeira Turma, DJE 24.03.2011; RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.10.2010, Plenário, DJE 11.04.2011, com repercussão geral.

QUADRO-RESUMO – REGRAS SOBRE APOSENTADORIA ESPECIAL NOS RPPS (EXCETO RPPS DA UNIÃO)

Observação: caso o servidor a ser aposentado seja ocupante de cargo efetivo de ente federativo que já tenha implementado o regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, e que ingressou após a implementação, ou migrou para este modelo antes de concedida a aposentadoria, os proventos devidos pelo RPPS serão limitados ao mesmo valor fixado para teto do RGPS, fazendo jus, em caso de previsão neste sentido na legislação do respectivo ente federativo, ao benefício especial correspondente ao tempo de contribuição anterior e ainda, caso tenha aderido ao plano de previdência complementar, o benefício para o qual tenha contribuído.

52.5 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NOS REGIMES PRÓPRIOS

A noção de tempo de contribuição é imprescindível para o estudo do direito à aposentadoria em qualquer regime previdenciário.

Na regulamentação do RGPS, identifica-se como tempo de contribuição “o tempo, contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou do desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social, descontados os períodos legalmente estabelecidos como de suspensão de contrato de trabalho, de interrupção de exercício e desligamento da atividade” (art. 59 do Decreto n. 3.048/1999).

Nos RPPS, pode-se dizer que o tempo de contribuição inclui, além dos tempos de efetivo exercício, os períodos de licença remunerada e os tempos fictícios, estes quando autorizados por lei e limitados a 16.12.1998 (data de promulgação da EC n. 20/1998, que acrescentou o § 10 ao texto do art. 40 da CF).

No art. 40, § 9º, da Constituição (redação dada pela EC n. 103, de 2019), consta que: “O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.”

Os parágrafos do art. 201 da CF citados, por sua vez, assim estabelecem:

Art. 201. (...)

§ 9º Para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei.

§ 9º-A. O tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou

a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

É importante salientar algumas regras fundamentais em relação ao cômputo do tempo para fins de aposentadoria:

- Não será computado como tempo de contribuição o já considerado para a concessão de qualquer aposentadoria do RGPS ou por outro Regime de Previdência Social.
- O tempo de atividade sujeita à filiação ao RGPS/INSS (emprego público, car em comissão, mandato eletivo) somente pode ser averbado mediante certidão de tempo de contribuição emitida por aquela autarquia.
- O tempo de atividade em cargo público de provimento efetivo de outro ente d Federação deve ser averbado mediante certidão emitida pelo respectivo ente público.

Em relação ao tempo de serviço prestado pelo servidor antes de seu ingresso no cargo em que pretende se aposentar, este deve ser computado conforme a legislação vigente à época do período laboral respectivo (*tempus regit actum*).

Assim é que, quanto ao período de trabalho em empregos públicos sujeitos à exposição a agentes nocivos à saúde, sob o regime laboral disciplinado pela CLT, o STF pacificou o seguinte entendimento: “Servidor público: contagem especial de tempo de serviço prestado enquanto celetista, antes, portanto, de sua transformação em estatutário: direito adquirido, para todos os efeitos, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade considerada insalubre, perigosa ou penosa” (RE 439.699-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 14.11.2006, Primeira Turma, DJ 07.12.2006).

Tal entendimento se aplica, inclusive, ao exercício do magistério, segundo o Excelso Pretório:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “contagem de tempo de serviço prestado por servidor público ex-celetista, inclusive professor, desde que comprovadas as condições insalubres, perigosas ou penosas, em período anterior à Lei 8.112/1990, constituiu direito adquirido para todos os efeitos” Precedentes (RE n. 380.413 AgR/PB, Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 29.06.2007).

Mesmo admitindo a aplicação integrativa das normas do RGPS aos RPPS, o STF possui precedentes reconhecendo a impossibilidade de conversão de tempo especial em comum em favor dos servidores públicos durante o período em que vinculado ao RPPS, com base na decisão que segue:

“1. Segundo a jurisprudência do STF, a omissão legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição deve ser suprida mediante a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social previstas na Lei 8.213/91 e no Decreto 3.048/99. Não se admite a conversão de períodos especiais em comuns, mas apenas a concessão da aposentadoria especial mediante a prova do exercício de atividades exercidas em condições nocivas. Ainda, o STF tem competência para apreciar os mandados de injunção impetrados por servidores públicos municipais, estaduais e distritais. Fundamentos observados pela decisão agravada. (...)” (MI n. 899 AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.05.2013).

Em face dessa decisão, foi publicado o Memorando-Circular n. 19/DGP/INSS, de 25.06.2013, suspendendo a aplicação de todos os normativos que versam sobre a conversão de tempo de serviço exercido em condições especiais em tempo comum, inclusive daqueles que disciplinam o assunto em relação ao período anterior à edição da Lei n. 8.112, de 11.12.1990.

Ressalta-se que a questão será reapreciada pelo STF quando do julgamento da Repercussão Geral – Tema 942: “Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física

de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada” (*Leading Case*: RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, *DJe* 18.05.2017).

A TNU, por seu turno, tem decisões no sentido de que a Constituição garante a contagem recíproca para a concessão da aposentadoria, sem qualquer restrição, de forma que descabe a restrição imposta pelo legislador ordinário (PEDILEF 2008.33.00.702364-7, Rel. Adel Oliveira, *DOU* 27.04.2012). No mesmo sentido, decisão em Arguição de Inconstitucionalidade julgada pelo TRF da 4ª Região:

“ADMINISTRATIVO. TEMPO ESPECIAL PRESTADO NA INICIATIVA PRIVADA, ANTES DO INGRESSO DO SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO. AVERBAÇÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO EXISTENTE NO INC. I DO ART. 96 DA LEI N. 8.213/91, E NO INC. I DO ART. 4º DA LEI N. 6.226/75, CONFORME INTERPRETAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO” (TRF4, ARGINC 0006040-92.2013.404.0000, Corte Especial, DE 15.06.2015).

52.5.1 Contagem recíproca de tempo de contribuição

Nos termos da Súmula n. 10 da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs, a contagem recíproca é aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao serviço público estatutário.

A garantia da contagem recíproca do tempo de serviço, prevista inicialmente na Lei n. 6.226/1975, passou então a ser a contagem de tempo de contribuição, permitindo-se o cômputo, para fins de aposentadoria, do período trabalhado no serviço público e daquele prestado na iniciativa privada, inclusive para o trabalhador urbano e rural, hipótese em que os regimes de Previdência Social envolvidos se compensarão financeiramente conforme regra prevista no § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

Diante da nova redação dada ao art. 201, §§ 9º e 9º-A, pela EC n. 103/2019:

- para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o RGPS e os RPPS, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei;
- o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, e 143 da CF e o tempo de contribuição ao RGPS ou a RPPS terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes.

A compensação financeira será efetuada pelos demais regimes em relação ao regime em que o interessado estiver vinculado ao requerer o benefício, em relação aos respectivos tempos de contribuição ou serviço.

A regulamentação legislativa definindo os critérios para a compensação financeira entre o RGPS e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, se deu com a Lei n. 9.796, de 26.05.1999, e pelo Decreto n. 3.112, de 06.07.1999. A respeito da referida Lei, o STF, ao julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pelo Estado de Minas Gerais, versando sobre os §§ 1º, 2º e 3º dos arts. 3º e 4º, decidiu:

“1. Os preceitos dos §§ 1º, 2º e 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999 não infringem a forma federativa do Estado brasileiro nem a autonomia dos Entes integrantes. A Lei 9.796/1999 nasceu da necessidade de se conceber um suporte normativo para provimento da interlocução entre os Regimes de Previdência. A adoção de medidas de referência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de estabelecimento de um modelo nacional de compensação não atenta contra a igualdade dos Entes da Federação, não beneficia a União.

2. A exigência de apresentação das legislações que definem as peculiaridades dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) constitui ônus administrativo pertinente. As normas contidas nos §§ 2º dos artigos 3º e 4º não revelam abuso na definição dos procedimentos de compensação previdenciária.

3. Não há qualquer favorecimento indevido no conteúdo dos §§ 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Essas normas representam diretriz de observância obrigatória de equilíbrio financeiro previdenciário.

4. Constitucionalidade dos §§ 5º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Manutenção do equilíbrio financeiro sistêmico previdenciário com previsão de aplicação dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social ao montante devido a título de compensação previdenciária.

5. O prazo de trinta e seis meses para a disponibilização de dados e informações referentes à situação funcional e previdenciária dos Segurados originalmente vinculados aos Regimes Próprios, conforme previsto no art. 5º da Lei 9.796/1999, sofreu alterações normativas diversas. Não aditamento do pedido inicial importa em impossibilidade de conhecimento do alegado. Precedentes.

6. Momento a partir do qual se considera como devida a compensação previdenciária, segundo os termos da Lei 9.796/1999, §§ 1º dos arts. 3º e 4º, não se incompatibiliza com o previsto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal.

7. O art. 249 da Constituição Federal aponta, como caminho de sustentação financeira das prestações previdenciárias devidas aos Servidores e Dependentes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a criação de fundos previdenciários próprios. Não se incompatibiliza a Lei 9.796/1999 com essa mensagem constitucional.

8. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente” (ADI 2.605, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.10.2018).

O tempo de contribuição, em caso de contagem recíproca, será computado de acordo com a legislação pertinente, observadas, entre outras, as normas previstas no art. 96 da Lei n. 8.213/1991, com alterações posteriores da Lei n. 13.846/2019, quais sejam:

- não será admitida a contagem em dobro ou em outras condições especiais;
- é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada;

quando concomitantes (ressalvados os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos pela Constituição);

- não será contado por um sistema o tempo de serviço utilizado para concessão aposentadoria pelo outro;
- o tempo de serviço anterior ou posterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência Social só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período respectivo, com acréscimo de juros moratórios de 0,5% ao mês e multa de 10%;
- é vedada a emissão de CTC com o registro exclusivo de tempo de serviço, se comprovação de contribuição efetiva, exceto para o segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e, desde 1º de abril de 2003, para o contribuinte individual que presta serviço a empresa obrigada a arrecadar a contribuição a seu cargo, observado o disposto no § 5º do art. 4º da Lei n. 10.666, de 8 de maio de 2003 (essa vedação não se aplica ao tempo de serviço anterior à edição da EC n. 20/1998, que tenha sido equiparado por lei a tempo de contribuição);
- a CTC somente poderá ser emitida por regime próprio de previdência social para ex-servidor;
- é vedada a contagem recíproca de tempo de contribuição do RGPS por RPPS sem a emissão da CTC correspondente, ainda que o tempo de contribuição referente ao RGPS tenha sido prestado pelo servidor público ao próprio ente instituidor (essa exigência só é válida a partir da edição da MP n. 871, de 18.01.2019, convertida na Lei n. 13.846/2019);
- é vedada a desaverbação de tempo em RPPS quando o tempo averbado tiver gerado a concessão de vantagens remuneratórias ao servidor público em atividade; e
- para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de

contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data.

Situação comum é a do servidor que iniciou sua vida laboral na iniciativa privada e depois ingressou em cargo público, mas simultaneamente a isso permanece vinculado a atividades sujeitas à filiação ao RGPS/INSS. É o exemplo de um servidor público que, ao mesmo tempo, exerce a atividade de professor numa instituição particular de ensino. Nesse caso, o servidor terá de contribuir tanto para o RPPS quanto para o RGPS/INSS, sobre os valores recebidos em cada uma das atividades. Entretanto, se a atividade no âmbito privado se iniciou antes da admissão em cargo público, pode o servidor ter interesse em averbar o tempo não concomitante junto ao RPPS para, somado ao tempo de serviço público, computar o lapso exigido para a aposentadoria.

O INSS costuma, nesses casos, indeferir o requerimento de expedição de certidão apenas com o tempo não concomitante, ferindo direito do indivíduo, como já decidiu o STF:

Direitos Individuais Homogêneos. Segurados da Previdência Social. Certidão Parcial de Tempo de Serviço. Recusa da Autarquia Previdenciária. Direito de Petição e Direito de Obtenção de Certidão em Repartições Públicas. Prerrogativas Jurídicas de índole eminentemente constitucional. Existência de relevante interesse social. Ação Civil Pública. Legitimação Ativa do Ministério Público. Doutrina. Precedentes. Recurso Extraordinário improvido (RE 472489/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJE 28.11.2007).

Havendo reconhecimento de filiação em período em que o exercício de atividade não exigia filiação obrigatória à Previdência Social, esse período somente será averbado (e emitida a certidão de tempo de contribuição) se o INSS for indenizado pelas contribuições não pagas.

Quanto à averbação de tempo de trabalho rural, assim se posicionou o STF:

Previdenciário. Trabalhador rural. Contagem de tempo de serviço. Período

anterior à edição da Lei 8.213/1991. Aposentadoria voluntária. Exigência de prévio recolhimento de contribuição. (...) É inadmissível a contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público sem que haja o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes (MS 26.461, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.02.2009, Plenário, DJE 06.03.2009).

A sistemática de cálculo para a indenização de períodos pretéritos, que estava disciplinada pelo art. 45 da Lei n. 8.212/1991 e art. 216, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, foi objeto de nova regulamentação pela Lei Complementar n. 128, de 2008, que revogou o referido dispositivo legal e incluiu o art. 45-A ao texto da Lei n. 8.212/1991, nos seguintes termos:

Art. 45-A. O contribuinte individual que pretenda contar como tempo de contribuição, para fins de obtenção de benefício no Regime Geral de Previdência Social ou de contagem recíproca do tempo de contribuição, período de atividade remunerada alcançada pela decadência deverá indenizar o INSS.

§ 1º O valor da indenização a que se refere o caput deste artigo e o § 1º do art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, corresponderá a 20% (vinte por cento):

I – da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, reajustados, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994; ou

II – da remuneração sobre a qual incidem as contribuições para o regime próprio de previdência social a que estiver filiado o interessado, no caso de indenização para fins da contagem recíproca de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, observados o limite máximo previsto no art. 28 e o disposto em regulamento.

§ 2º Sobre os valores apurados na forma do § 1º deste artigo incidirão juros moratórios de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, capitalizados anualmente, limitados ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento), e multa de 10% (dez por cento).

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos casos de contribuições em

atraso não alcançadas pela decadência do direito de a Previdência constituir o respectivo crédito, obedecendo-se, em relação a elas, as disposições aplicadas às empresas em geral.

De acordo com a jurisprudência uniforme do STJ, a indenização de contribuições pagas com atraso pelo contribuinte individual só se sujeita a juros e multa a partir do advento da MP n. 1.523/1996: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a exigência de juros e multa somente tem lugar quando o período a ser indenizado é posterior à edição da Medida Provisória 1.523/1996” (STJ, REsp 1.681.403/RS, 2ª Turma, Min. Herman Benjamin, *DJe* 09.10.2017).

Discordamos em parte dessa posição, pois, considerando que a “indenização” do período a ser reconhecido obedece aos parâmetros legais da época do requerimento da averbação, a incidência de juros e multa deve ser excluída, por não haver mora. Neste sentido: AR 2006.04.00007063-6, TRF da 4ª Região, 1ª Seção, Rel. Des. Federal Vilson Darós, *DE* 10.06.2009; RC n. 5006068-43.2017.4.04.7207, 3ª TR/SC, Rel. JF João B. Lazzari, j. 28.06.2018.

De acordo com o art. 19-A do Decreto n. 3.048/1999, com redação conferida pelo Decreto n. 6.722/2008, “para fins de benefícios de que trata este Regulamento, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados mediante apresentação de Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo órgão público competente, salvo se o órgão de vinculação do servidor não tiver instituído regime próprio de previdência social”.

E, ainda, o art. 130 do Decreto n. 3.048/1999, prevê que o tempo de contribuição para o regime próprio de Previdência Social ou para o RGPS pode ser provado com certidão fornecida:

I – pela unidade gestora do regime próprio de previdência social ou pelo setor competente da administração federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, suas autarquias e fundações, desde que devidamente homologada pela unidade gestora do regime próprio, relativamente ao tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social; ou

II – pelo setor competente do Instituto Nacional do Seguro Social, relativamente ao tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social.

O setor competente do INSS deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o RGPS à vista dos assentamentos internos ou das anotações na Carteira do Trabalho e/ou na CTPS, ou de outros meios de prova admitidos em direito.

Da mesma forma, o setor competente do órgão Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal deverá promover o levantamento do tempo de contribuição para o respectivo regime próprio de previdência social à vista dos assentamentos funcionais.

O tempo de serviço militar, obrigatório ou não, é computado para todos os fins para o servidor, inclusive o decorrente do chamado “Tiro de Guerra” (Súmula n. 108 do TCU). No mesmo sentido: “O tempo de serviço militar obrigatório deve ser computado para fins de carência no tocante à aposentadoria por idade no Regime Geral da Previdência Social” (TNU, PUIL n. 0527059-78.2017.4.05.8100/CE, Sessão de 27.06.2019).

O tempo de serviço do servidor ocupante de cargo efetivo prestado até a edição da EC 20/1998 deve ser computado como tempo de contribuição sem qualquer restrição.

Quando o INSS indefere o cômputo de tempo de serviço prestado na iniciativa privada, deve o indivíduo ajuizar ação declaratória, conforme pacificou o STJ: “Súmula n. 242 – Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários”.

Vale ressaltar o entendimento do Governo Federal a respeito do tema, emitido em Nota Técnica do órgão responsável pela matéria à época da requisição de análise. Em síntese, conclui o estudo que:

- A contagem recíproca de tempo é direito constitucional garantido aos segurados dos diversos regimes de previdência social. Quanto ao tempo com vínculo ao RGPS, a averbação pode ocorrer com ou sem a emissão de CTC, não

podendo haver consequências distintas nas duas hipóteses. A averbação automática do tempo prestado pelo servidor ao próprio ente, com vínculo ao RGPS, também corresponde à contagem recíproca, caso em que há a dispensa de CTC e a exigência de certidão específica para fins de compensação financeira, a ser emitida pelo RPPS como regime instituidor.

- As questões relacionadas à averbação automática são tema de amplitude nacional, tendo em vista a definição de Regime Jurídico Único pelos entes federados depois da Constituição de 1988 e da criação de RPPS, gerando vínculos previdenciários ininterruptos do segurado ao RGPS e a RPPS. A transformação dos empregos públicos em cargos estatutários gerou, como consequência, além do cômputo do tempo para fins previdenciários, o pagamento de diversas vantagens financeiras dependentes dessa contagem.
- A redução do tempo de contribuição no âmbito de um mesmo regime previdenciário, em razão da desaverbação, causa desequilíbrio financeiro e atuarial a esse regime, agravado pela garantia constitucional do piso das aposentadorias não inferior ao salário mínimo, podendo tornar insustentável a manutenção dos RPPS em pequenos Municípios. Essa situação afeta também o equilíbrio do RGPS, visto que muitos benefícios são pagos com tempo de contribuição exíguo e a segurado que ainda se encontra amparado em RPPS.
- Assim como na averbação de tempo de atividade privada, na migração compulsória do regime trabalhista para o estatutário, o segurado mantém o direito de optar pelo aproveitamento do tempo do RGPS em outro regime previdenciário, desde que não esteja em gozo de benefício e se não tiver recebido vantagens remuneratórias decorrentes da averbação, segundo julgados de Tribunais de diversos Estados e o que preveem os arts. 452 e 441 da IN INSS/PRES n. 77/2015.
- Quando o cômputo do tempo de emprego público transformado em cargo por meio de Lei gerou, além da contagem para finalidades previdenciárias, consequências de cunho funcional, com o pagamento de parcelas financeiras

diversas decorrentes de direitos e vantagens estatutários previstos na legislação de cada ente, é possível que a Administração indefira o pedido de desaverbação.

- O procedimento de concessão de aposentadoria pelo INSS a segurado de RPI com o cômputo do tempo com vínculo anterior ao RGPS, que foi averbado automaticamente no RPPS, equivale à desaverbação. A extração do tempo inicial em que o segurado laborou em cargo público com vínculo ao RGPS, com a finalidade de obter aposentadoria pelo INSS, enquanto mantido o vínculo ao RPPS, poderia gerar a concessão de outra aposentadoria irregular no mesmo cargo, por implemento de idade, voluntária, compulsória ou até por invalidez no RPPS. Significa que, com contribuições decorrentes de um único cargo – parte do tempo com vínculo ao RGPS e parte com vínculo ao RPPS – o segurado obteria dois benefícios previdenciários que seriam recebidos concomitantemente, situação esta que não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Mesmo quando os benefícios são concedidos com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, quando a remuneração e a base de contribuição possuem valor próximo ou correspondente ao do salário mínimo, a proporcionalização não gerará nenhum efeito prático no valor do benefício onerando os dois regimes. É possível a utilização pelo INSS (desaverbação) do tempo anterior decorrente de emprego público (e não de cargo público) averbado no RPPS desde que esse tempo não tenha gerado a concessão de vantagens remuneratórias.
- Nos RPPS, o vínculo previdenciário se estabelece por cargo constitucionalmente acumulado, com cobrança de contribuições e concessão de benefícios separadamente. Por outro lado, o vínculo com o RGPS (antiga Previdência Social Urbana) é único, tanto para as atividades concomitantes exercidas no serviço público, quanto na atividade privada. Quando a remuneração relativa a uma atividade do segurado atingir o limite de contribuições no RGPS, não haverá contribuição relativa a quaisquer outras atividades.
- Se as múltiplas atividades no RGPS correspondem a único vínculo

previdenciário, compondo um único salário de contribuição mensal, gerando uma só aposentadoria ou uma só CTC, não se admite que haja o desmembramento desse tempo para aproveitamento em dois cargos públicos. Portanto, o tempo com vínculo ao RGPS, ainda que decorrente de múltiplas atividades (públicas ou privadas), somente poderá ser averbado em um único cargo no RPPS.

- Significa que, quando houve o acúmulo legal de dois empregos públicos, com vínculo ao RGPS, que foram ambos posteriormente convertidos em cargos com amparo em RPPS e o ente procede à averbação automática, o cômputo do tempo em atividades concomitantes, vinculadas ao RGPS, para fins de benefícios previdenciários no RPPS, somente deve ser averbado em um dos cargos. Quanto ao outro, a contagem de tempo deve iniciar a partir do vínculo ao RPPS. No RGPS, é possível fracionar períodos de tempo e não o salário de contribuição em um mesmo período. Trata-se de uma característica decorrente da forma de vinculação e contribuição dos segurados do RGPS que não prevê tratamento diferenciado a segurado que migrou para o RPPS.
- O descumprimento dessa regra impede o recebimento da compensação financeira relativa a um dos cargos, pois a compensação exige que haja o reconhecimento, pelo regime de origem, do vínculo previdenciário ocorrido quanto ao tempo utilizado na concessão de benefícios com fundamento da contagem recíproca. O INSS não poderá reconhecer múltiplos vínculos ao RGPS em um mesmo período de tempo.
- A excepcional permissão para que os entes federativos substituam o INSS na tarefa de computar o tempo de vínculo do seu servidor ao RGPS está circunscrita unicamente ao tempo em que o empregado/servidor prestou serviço ao mesmo ente, passando, posteriormente a ser amparado em RPPS no mesmo ente. Em outras palavras, quando houve apenas a alteração do regime previdenciário sem perda do vínculo funcional.
- A averbação automática, uma descentralização da competência de

reconhecimento de tempo, que dispensa a CTC, não se aplica quando o vínculo do servidor com a Administração é extinto em decorrência de exoneração, demissão ou posse em outro cargo inacumulável. Em tais situações, não é possível a emissão, pelo RPPS, de CTC computando o tempo de vínculo ao RGPS, sendo cabível apenas a emissão da declaração prevista no art. 21 da Portaria MPS n. 154/2008. Logo, nas hipóteses em que há o desligamento do servidor do RPPS, o tempo de emprego público anterior à transformação em cargo, ou o tempo de cargo com vínculo ao RGPS, somente poderá ser certificado pelo INSS. O ente que houver efetuado a averbação automática deverá certificar apenas o período de vínculo ao seu RPPS, ou seja, o tempo em relação ao qual é responsável pela compensação financeira.²⁰

52.5.2 Contagens fictícias

Tempo fictício pode ser definido como aquele em que não houve prestação de serviço pelo servidor e/ou não houve contribuição, e que decorre de previsões legais existentes antes de 16.12.1998 que permitiam ao servidor ocupante de cargo efetivo converter determinados períodos em tempo ficto para fins de aposentadoria, como na hipótese clássica das licenças-prêmio que, uma vez não usufruídas, poderiam ser computadas para a aposentadoria, em dobro.

Conforme o entendimento do Ministério do Orçamento e Gestão, exarado na Instrução Normativa SEAP n. 5/1999, somente é possível ao servidor público federal computar períodos fictos cujo direito tenha sido implementado até 16.12.1998 – mesmo quando preenchidas todas as condições para a aposentadoria depois desta data. Este também é o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União e pelo STJ (ROMS 13.556, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, *DJ* 02.12.2002).

É importante frisar que a EC n. 20/1998 passou a vedar a contagem fictícia de tempo, mas não significa que os períodos de licença remunerada, quando fruídos, não sejam computados como tempo de contribuição! Havendo remuneração, há contribuição, logo não se trata de tempo fictício. O que não se permite mais é o cômputo em dobro de tais licenças, quando não usufruídas.

A EC n. 103/2019 também vedou a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários (RGPS) e de contagem recíproca (art. 201, § 14, da CF).

A respeito da permissão de contagem de tempo ficto por normas infraconstitucionais, o STF fixou o seguinte entendimento: “A Constituição Federal estabelece tempo mínimo para a aposentadoria, não podendo norma infraconstitucional reduzi-lo mediante a fixação de tempo ficto” (ADI 404/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, *DJ* 14.05.2004).

E quanto ao prazo para reclamar o direito em Juízo, o STJ já decidiu em sede de matérias repetitivas que “a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo *a quo* a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (Tema Repetitivo 516).

Também é assente no âmbito do STJ que “o tempo de serviço público federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90” (Precedente: AgRg no Ag 1.276.352/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, *DJe* 18.10.2010).

52.6 PRAZO PARA AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA

Nos casos em que o servidor busca a revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação, consoante prevê o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932.

Essa regra foi considerada válida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A existência de norma específica que regula a prescrição quinquenal, nos feitos que envolvem as relações de cunho administrativo – tais como aquelas que envolvem a Administração Pública e os seus servidores –, afasta a adoção do prazo decenal previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Ressalte-se, ademais, que os requisitos e critérios

fixados para o regime geral de previdência social – cuja adoção não poderá ser diferenciada tão somente para efeito de aposentadoria – serão aplicáveis aos regimes de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo ‘no que couber’, conforme determina a redação do art. 40, § 12, da CF” (Pet 9.156/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJe* 03.06.2014).

52.7 INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA

A partir do momento que os RPPS passaram a ser contributivos e a aposentadoria deixou de ser um prêmio pelo exercício da função pública, não há mais sentido na cassação da aposentadoria como penalidade equivalente à perda do cargo por ato de improbidade administrativa.

Entendemos que, ocorrendo a perda do cargo, antes do implemento das regras de aposentadoria, o servidor poderá obter certidão do tempo de contribuição para cômputo do período trabalhado em outro regime. E, caso a conduta ímproba seja identificada somente após a aposentadoria, não se torna mais compatível a decretação da cassação do benefício.

Convém lembrar que, caso um segurado do RGPS venha a ser condenado por ilícito penal, por mais grave ou hediondo que seja, se preenche os requisitos para a aposentadoria e percebe o benefício, este jamais é “cassado”. Isto decorre da natureza de direito fundamental que envolve a prestação previdenciária. Não há, neste sentido, nenhuma diferença entre o direito do segurado do RGPS e o dos segurados de RPPS.

Esse tema é ainda pouco explorado no âmbito jurisprudencial.

Em sessão de 28.01.2015, o Órgão Especial do TJSP concedeu, por maioria de votos, ordem em mandado de segurança impetrado por delegado de polícia aposentado, a fim de impedir a conversão da sanção administrativa de demissão em cassação de aposentadoria, garantindo o direito de o servidor receber proventos (Mandado de Segurança 2091987-98.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, publ. 03.02.2015).

O que temos no momento, além da decisão retro, é a fixação da orientação de que a pena de sanção administrativa não pode se estender à aposentadoria em cargo diverso. Nesse sentido, a notícia colhida no Portal do STJ:

“A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a pena de cassação da aposentadoria de servidor que, durante ocupação de outro cargo público, havia cometido ato de improbidade. O colegiado entendeu que o acórdão de origem contrariou dispositivos legais ao determinar a perda da função do agente público, pois alargou a interpretação da sanção a ponto de atingir a aposentadoria do funcionário, à época lotado em cargo diverso do qual praticou ato de improbidade.

O recurso contesta decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) em ação de improbidade administrativa por ato praticado pelo autor na condição de diretor financeiro das Centrais Elétricas de Rondônia – CERON. Ele foi condenado ao ressarcimento integral do dano de R\$ 23,5 mil e à perda da função pública que exercia quando do trânsito em julgado. A decisão também determinou a cassação de sua aposentadoria no cargo de procurador jurídico da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

No recurso especial, o ex-servidor alegou que a decisão do TRF4 de cassar sua aposentadoria seria precipitada, uma vez que a condenação por improbidade administrativa ocorreu devido a atos praticados enquanto respondia na condição de diretor financeiro da CERON, ao passo que sua aposentadoria deu-se por exercício do cargo de procurador jurídico.

O desembargador convocado Olindo Menezes, relator do caso, destacou que o artigo 12 da Lei 8.429/92, que cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem improbidade administrativa, ‘não contempla a hipótese de cassação de aposentadoria, menos ainda em cargo diverso do utilizado pelo agente para praticar a improbidade administrativa’. Ainda sob esta perspectiva, o desembargador convocado ressaltou que as normas estabelecidas em lei não podem sofrer interpretação que amplie as diretrizes nelas previstas e devem ser tratadas de forma literal.

Em referência a um precedente de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, Olindo Menezes descreveu que ‘o direito à aposentadoria submete-se aos requisitos próprios do regime contributivo, e sua extinção não é decorrência lógica da perda da função pública posteriormente decretada’.

Os ministros da Primeira Turma acompanharam o voto do relator para dar provimento ao recurso especial e determinar o afastamento da cassação da aposentadoria do autor da ação”.²¹

No entanto, em julgado mais recente, o STJ voltou a considerar válida a regra, acompanhando o entendimento do STF:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no RMS 55.127/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.05.2018).

Não se quer aqui defender a desoneração de responsabilidades do servidor condenado por conduta ilícita; mas as sanções cabíveis, conforme a Constituição Federal em seu art. 37, não importam na perda da aposentadoria (§ 4º).

-
- ¹ Cf. dispõe o art. 33, inciso VII, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais.
- ² “A relação entre o aposentado e o Estado, reformulada, tem como objeto uma ‘pensão vitalícia’ irredutível, resultante de um direito subjetivo (ou de uma situação individual) do funcionário, frente à prestação obrigacional do Estado” (OLIVEIRA, J. E. Abreu de. *Aposentadoria no Serviço Público*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1970, p. 36).
- ³ DEMO, *Reforma da Previdência. Servidor Público que toma posse em novo cargo Regime previdenciário aplicável*, p. 215.
- ⁴ MALHEIRO, Antonio Fernando. Função do Tribunal de Contas na Aprovação de Aposentadorias e Pensões. In: VIEIRA, Lucia Helena (coord.). *Regimes Próprios: aspectos relevantes*. v. 2. São Paulo: ABIPEM, 2008.
- ⁵ Fonte: Informativo Notícias STF. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 8 dez. 2011.
- ⁶ CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 444.
- ⁷ CAVALCANTI, *Tratado de Direito Administrativo*, p. 40.
- ⁸ TAVARES, *Previdência e Assistência Social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira*, p. 93.
- ⁹ DI PIETRO, *Direito Administrativo*, p. 476.
- ¹⁰ CARVALHO FILHO, *Manual de Direito Administrativo*, p. 454.
- ¹¹ MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, p. 270.
- ¹² MELLO, *Curso de Direito Administrativo*, p. 271.
- ¹³ TAVARES, *Previdência e Assistência Social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira*, p. 93.
- ¹⁴ TAVARES (coord.), *Comentários à Reforma da Previdência: EC n. 41/2003*. 2. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 108.
- ¹⁵ MODESTO (org.), *Reforma da Previdência: análise e crítica da Emenda*

Constitucional n. 41/2003, p. 97.

¹⁶ TAVARES (coord.), *Comentários à Reforma da Previdência*: EC n. 41/2003, p. 109.

¹⁷ CAMPOS, *Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos*, p. 99.

¹⁸ TAVARES (coord.), *Comentários à Reforma da Previdência*: EC n. 41/2003, p. 107

¹⁹ AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. OFICIAL DE JUSTIÇA. MANDADOS DE INJUNÇÃO 833 E 844. 1. Nos termos dos MIs 833 e 844, ambos de relatoria para o acórdão do Ministro Roberto Barroso, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a expressão “atividade de risco” contida no art. 40, § 4º, II, do Texto Constitucional, é aberta, de modo que os contornos de sua definição normativa comportam relativa liberdade de conformação por parte do Parlamento, desde que observado o procedimento das leis complementares. Logo, o estado de omissão inconstitucional ficaria restrito à indefinição das atividades em que o risco seja inerente, o que não se depreende da atividade do Agravante. 2. A existência de gratificações ou adicionais de periculosidade para determinada categoria, assim como o porte de arma de fogo, não garantem o direito à aposentadoria especial, pois os vínculos funcional e previdenciário não se confundem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF, Ag. Reg. no MI 6.556/DF, Plenário, Rel.: Min. Edson Fachin, j. 16.06.2016, *DJe* 29.07.2016).

²⁰ BRASIL. NOTA TÉCNICA N. 12/2015/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.

²¹ Disponível em:
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/noticias/noticias/Pena-de-san%C3%A7%C3%A3o-administrativa-n%C3%A3o-pode-se-estender-%C3%A0-aposentadoria-em-cargo-diverso. Acesso em: 10 set 2016.

PENSÃO POR MORTE, AUXÍLIO-RECLUSÃO E LICENÇAS DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO NOS REGIMES PRÓPRIOS

.....

No tocante às pensões por morte devida aos dependentes no âmbito dos agentes públicos, existia, desde 1890, o Montepio Civil, criado pelo Decreto n. 942-A, de 31 de outubro, cujo objetivo era o de “prover a subsistência e amparar o futuro das famílias dos empregados [públicos], quando estes falecessem ou ficassem impossibilitados para sustentá-las decentemente”.¹

Em 1926, registra-se a criação do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Civis da União², transformado no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado – IPASE, em 1938, pelo Decreto-lei n. 288, que tinha por finalidade a cotização dos Servidores apenas para garantir a seus familiares a pensão por morte, o pecúlio e outros benefícios a dependentes, mas não a aposentadoria, que permaneceu custeada exclusivamente pelo Erário.

Daí em diante, a evolução passou por diversas regras até o texto atual da Constituição, com as alterações levadas a efeito nas Emendas n. 20, n. 41, n. 47 e n. 70.

A pensão por morte no âmbito dos RPPS não difere daquela devida no âmbito do RGPS quanto ao fato gerador do benefício: morte do segurado/servidor, ou morte presumida deste.

Na esfera do RPPS da União, a matéria é regida pelo art. 219 da Lei n. 8.112/1990.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, alterou tal dispositivo legal, passando a prever que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

- I – do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes;
- II – do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou
- III – da decisão judicial, na hipótese de morte presumida.

No tocante à morte presumida, a legislação federal (art. 221 da Lei n. 8.112/1990) prevê que “Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos: I – declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente; II – desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço; III – desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança”.

A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos cinco anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado.

Segundo pacífica jurisprudência do STJ (e também de TRFs), acerca da data de início do benefício, o pagamento de pensão por morte deve retroagir ao momento em que o dependente requereu administrativamente sua habilitação, ainda que a efetiva implantação do benefício se dê posteriormente, em âmbito administrativo ou judicial. Nesse sentido: TRF 4, AC 5028963-53.2016.4.04.7200, 3ª Turma, Rel. Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 14.11.2018.

53.1 CÁLCULO E REAJUSTAMENTO DA PENSÃO

A pensão por morte, na redação original da Constituição de 1988, correspondia ao valor da última remuneração do servidor, quando o óbito ocorria em atividade, ou ao valor da aposentadoria, quando já aposentado. A regra foi considerada autoaplicável pelo STF: “Deve haver paridade entre os valores da pensão recebida e a totalidade dos vencimentos que o servidor falecido percebia, ainda que o óbito seja anterior à Constituição de 1988, pois o art. 40, § 7º, é norma autoaplicável” (*Ag. Reg. no ARE 699.864/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21.08.2013*).

A EC n. 20/1998 não tratou do assunto, tendo apenas provocado alterações de tratamento da pensão por via transversa, ao criar regras de transição que alteraram o cálculo da aposentadoria proporcional, de modo que o valor da pensão do servidor aposentado por tais regras sofreu a mesma influência.

Já a Emenda n. 41 passou a prever alteração na fórmula de cálculo da pensão de modo específico, determinando, na nova redação do § 7º do art. 40:

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II – ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito.

Dessa forma, o valor da pensão por morte passou a ser reduzido nos casos em que o servidor vinha recebendo remuneração ou proventos (aposentadoria) maiores que o valor teto do RGPS.

Tal mudança, no âmbito federal, somente operou efeitos a partir da edição da MP n. 167, em 20.02.2004, o que leva a concluir que as pensões devidas em razão de óbitos de servidores ocorridos até 19.02.2004 ainda são regidas pela regra anterior (cálculo igual ao valor da última remuneração ou aposentadoria percebida pelo *de cujus*), vez que o entendimento predominante na jurisprudência é de que a pensão é regida pela regra vigente ao tempo do óbito do agente público falecido:

A regência da pensão faz-se considerada a legislação em vigor na data do falecimento do servidor, descabendo emprestar a texto de lei ou da Constituição eficácia retroativa, no que prevista a percepção pela totalidade dos vencimentos

(RE 273.570, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.02.2006, DJ 05.05.2006). No mesmo sentido: AI 765.377-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.08.2010, Primeira Turma, DJE 24.09.2010; RE 453.298-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29.05.2007, Primeira Turma, DJ 22.06.2007.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, alterou a redação do art. 215 da Lei n. 8.112/1990 (que se aplica aos servidores federais), passando a prever que, “por morte do servidor, os dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004”, visando que os valores deixados a título de pensão não ultrapassem o “teto” de rendimentos do serviço público.

A EC n. 103, de 2019, alterou novamente a redação do § 7º do art. 40 da CF, passando a dispor:

Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

Há, portanto, a “desconstitucionalização” da matéria, remetendo à regulação por meio de lei do respectivo Ente Federativo, com duas únicas ressalvas: (1) de que o valor da pensão não poderá ser inferior ao salário mínimo, quando se tratar de única fonte de renda formal auferida pelo beneficiário, e (2) de que o valor da pensão será diferenciado para o caso de falecimento de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial por agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

Como será visto doravante, outras disposições da EC n. 103 versam exclusivamente sobre o pensionamento devido a dependentes de servidores públicos federais, seguindo o mesmo modelo aplicado às aposentadorias. Dessa forma, também

é preciso destacar os demais RPPS em relação ao RPPS da União.

53.2 PENSÃO NOS RPPS EM GERAL (EXCETO O DA UNIÃO)

Tendo em vista que a EC n. 103, de 2019, não alterou os critérios de concessão, cálculo e cessação do benefício da pensão por morte no âmbito dos RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, seguem valendo para esses Regimes as regras vigentes até a promulgação desta, até que lei do respectivo Ente Federativo modifique tais disposições.

No âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, havia dúvida sobre se a mudança somente pode ser implementada a partir da edição da lei própria de cada ente da Federação, ou se é autoaplicável a regra incluída pela Emenda n. 41. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul posicionou-se pela autoaplicabilidade:

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE.

I – A Emenda Constitucional 41/03 introduziu novas regras para a concessão da pensão por morte. Assim, sendo a data do óbito do servidor posterior à EC 41/03, deve ser considerado, para a fixação da pensão, o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite.

II – Cabível desconto da contribuição previdenciária sobre proventos de servidor inativo e pensionista, sobre as parcelas que excedam o teto previsto na Emenda Constitucional nº 41/03, a partir da sua vigência. Jurisprudência do STF e Tribunal de Justiça do Estado. Apelação desprovida (Apelação Cível nº 70033174160, Terceira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Eduardo Delgado, jul. 22.06.2010).

Ainda quanto à sistemática de revisão da pensão por morte há duas importantes exceções previstas: a) na Emenda Constitucional n. 47, de 2005, na hipótese das pensões decorrentes das aposentadorias integrais e com direito a paridade com base

na regra de transição criada pelo art. 3º dessa Emenda, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até a EC nº 20/1998 (opção comentada no Capítulo 6); b) decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado tenha ingressado até 31.12.2003 (EC n. 70/2012).³

Nestas situações, será adotado o critério de paridade às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com os mencionados artigos.

Quanto à primeira hipótese, prevista na EC n. 47/2005, o STF decidiu em Repercussão Geral nos seguintes termos: Tema 396 – Tese Fixada: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.

Todavia, com a revogação das regras em comento pela EC n. 103, de 2019 (neste caso, sem limitação ao RPPS da União), certamente haverá discussões sob o argumento de que a pensão derivada de aposentadorias daqueles servidores de qualquer RPPS, mesmo após a promulgação da EC n. 103, deveria seguir o critério da integralidade e paridade. Como o entendimento do STF em matéria de reformas constitucionais com revogação de regras de transição é de que “não há direito adquirido a regime jurídico”, há grave risco de que não se mantenha o direito dos pensionistas a essa proteção.

53.3 REGRAS DE ACUMULAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM OUTROS BENEFÍCIOS (VÁLIDAS PARA TODOS OS RPPS)

A EC n. 103/2019 introduziu o § 15 no art. 201, cujo enunciado dispõe que lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários. Enquanto a lei complementar não é editada, vigora o art. 24 da referida Emenda.

O tema da acumulação de pensão por morte com outros benefícios foi tratado pela

EC n. 103, de 2019, sem distinção a dependentes e segurados de quaisquer Regimes, no art. 24, com a seguinte redação:

Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.

§ 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:

I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal;

II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou

III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social.

§ 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:

I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário mínimo, até o limite de 2 (dois) salários mínimos;

II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários mínimos, até o limite de 3 (três) salários mínimos;

III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários mínimos; e

IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários mínimos.

§ 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido

do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios.

§ 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

§ 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.

Consoante o novo regramento, fica assegurado o valor integral do benefício mais vantajoso e de um percentual de cada um dos demais benefícios que será apurado cumulativamente, observando os seguintes critérios:

- I – 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário mínimo, até o limite de 2 (dois) salários mínimos;
- II – 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários mínimos, até o limite de 3 (três) salários mínimos;
- III – 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários mínimos; e
- IV – 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários mínimos.

Essa restrição não é aplicável no caso de o direito aos benefícios ter sido implementado antes da entrada em vigor da EC n. 103, de 2019.

Tratando-se de pensão, os redutores são aplicados depois da realização do cálculo do benefício, pois o valor do benefício, consoante o examinado no item anterior, não corresponde mais a 100% da aposentadoria do servidor. Havendo extinção de benefício que seja mais vantajoso, é necessário reavaliar a situação com base nos benefícios remanescentes.

As vedações à acumulação aplicáveis às aposentadorias dos RPPS se estendem a pensões por morte destes Regimes, nos mesmos termos, como já decidiu o STF, mesmo tratando-se de falecimento ocorrido antes da EC n. 20/1998. Nesse sentido, foi a Tese Fixada em Repercussão Geral – Tema 162 – “É inconstitucional a

percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento” (*Leading Case*: RE n. 584.388/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 27.09.2011).

No campo do serviço público federal, o art. 225 da Lei n. 8.112/1990, desde a redação conferida pela Lei n. 13.135/2015, dispõe que “Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões”.

Quanto ao valor da pensão deixada, o STF firmou entendimento de que não pode exceder o valor recebido pelo servidor falecido em atividade, não podendo ainda o valor recebido pelo dependente, em razão de mais de uma pensão a que faça jus, exceder ao limite máximo fixado para os cargos públicos em geral:

Revisão de pensão por morte. Cumulação: previdenciária e acidentária. (...) O quantum da pensão por morte, nos termos do art. 40, § 2º, § 7º e § 8º, não pode extrapolar a totalidade dos vencimentos da remuneração do servidor à época do seu falecimento (AI 721.354-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 14.12.2010, Segunda Turma, DJE 09.02.2011).

CONSTITUCIONAL. PENSIONISTAS. PENSÃO INTEGRAL. CF, ART. 40, § 5º: AUTOAPLICABILIDADE. I. Estabelecendo o § 5º do art. 40 que a pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, segue-se a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de um limite que esteja abaixo da totalidade referida. A frase, posta no citado § 5º do art. 40 – “até o limite estabelecido em lei” – deve ser entendida da seguinte forma: observado o limite posto em lei a respeito da remuneração dos servidores públicos, vale dizer, a lei referida no inc. XI do art. 37 da Constituição. II. Precedentes do STF: MMII nºs 211-DF e 263-DF. MS 21.521-CE. RREE nºs 161.224-CE, 179.646-MG e 140.863-AM, MI 274(AgRg)-DF. III. Agravo não provido (AI 221703 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 18.12.1998).

No entanto, colhe-se da jurisprudência que “mostra-se incabível somar os

proventos de aposentadoria e pensão por morte para aplicação do limite do abate-teto, pois são verbas distintas e com acumulação legalmente permitida” (TRF 4, AC 5041831-43.2014.4.04.7100, 4ª Turma, Rel. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, juntado aos autos em 10.06.2016).

53.4 ROL DE BENEFICIÁRIOS E RATEIO DA PENSÃO (EXCETO PARA O RPPS DA UNIÃO)

Em relação aos dependentes para fins de pensão por morte em Regimes Próprios, não há uma relação que seja padronizada para todos os entes da Federação, de modo que poderia se defender que existe certa esfera de discricionariedade na definição – tanto na lista dos possíveis beneficiários quanto na forma de divisão dos proventos entre estes.

O entendimento da Consultoria Jurídica do então existente Ministério da Previdência Social (Parecer CONJUR/MPS n. 157/2010) é de que não é admissível a modificação do rol de dependentes já previstos na Lei n. 8.213/1991, aplicando-se então, por consequência, a todos os RPPS, isso por força do disposto no art. 5º da Lei n. 9.717/1998, que dispõe:

“Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal”.

Consigna-se, no entanto, que tanto o STJ quanto o STF têm considerado válida a relação de dependentes, mesmo quando diversa daquela estabelecida no RGPS. Nesse sentido:

“A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o art. 5º da Lei 9.717/98 não teve o condão de derogar categorias de beneficiários de pensão por morte do

regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, de molde a delimitá-las ao mesmo rol previsto para o regime geral” (MS 33.652/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 09.06.2016).

Nesse mesmo sentido, a EC n. 103, de 2019, previu no § 8º do art. 23 de seu texto que se aplicam as regras vigentes enquanto não promovidas alterações na lei interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

– Cônjuge ou companheiro do sexo masculino

O STF decidiu ter o cônjuge do sexo masculino direito ao recebimento de pensão por morte no caso em que o óbito ocorreu na vigência da Constituição Federal de 1969, tendo em conta o princípio da igualdade (AgRg no RE 439.484/RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 12.05.2013).

Também firmou entendimento de que é possível o reconhecimento de união estável de pessoa casada que esteja comprovadamente separada judicialmente ou de fato, para fins de concessão de pensão por morte, sem necessidade de decisão judicial neste sentido (MS 33.008 MC/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.05.2016).

– Existência de Concubinato e Relação Homoafetiva Concomitantes

Os precedentes do STF são contrários ao direito em relação à concubina, quando convivente com pessoa em relação paralela a casamento:

A proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nestas não está incluído o concubinato. PENSÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MULHER – CONCUBINA – DIREITO. A titularidade da pensão decorrente do falecimento de servidor público pressupõe vínculo agasalhado pelo ordenamento jurídico, mostrando-se impróprio o implemento de divisão a beneficiar, em detrimento da família, a concubina (STF, RE n. 397.762, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, DJe 13.08.2008).

No mesmo sentido, tem decidido o STJ: “Esta Corte Superior já pacificou o entendimento de que a existência de impedimento para o casamento disposto no art.

1.521 do Código Civil impede a constituição de união estável e, por consequência, afasta o direito ao recebimento de pensão por morte, salvo quando comprovada a separação de fato dos casados, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos” (STJ, AgRg no REsp 1.418.167/CE, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Maia Filho, *DJe* 17.04.2015).

A matéria é ainda polêmica e pende de decisão pelo STF em Repercussão Geral no RE 669.465 (Tema 526: “Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”) e no ARE 656.298 (Tema 529: “Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte”).

– Filho inválido e menor sob guarda

Segundo precedente do STJ, não se exige prova de dependência econômica para a concessão de pensão por morte a filho inválido de servidor público federal. Isso porque, nos termos do art. 217 da Lei n. 8.112/1990, não há tal exigência, ainda que já seja maior de 21 anos de idade. Conforme se infere do texto expresso da lei, a prova da dependência econômica somente é exigível, nas pensões vitalícias, da mãe, do pai e da pessoa designada maior de 60 anos ou portadora de deficiência. Quanto às pensões temporárias, a prova da dependência é exigida restritivamente do irmão órfão ou da pessoa designada, em qualquer caso até 21 anos ou, se inválido, enquanto perdurar eventual invalidez (REsp 1.440.855/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, *DJe* 14.04.2014).

Da mesma forma, o STF tem decidido que o art. 217 da Lei n. 8.112/1990 não foi revogado. Nesse sentido, o Plenário deferiu o pagamento de pensão a menor sob guarda de ex-servidora falecida em 02.02.2001 – já, portanto, sob a vigência da Lei n. 9.717/1998 (MS 25.823/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, *DJe* 28.08.2009). Consta da ementa que “O menor que, na data do óbito do servidor, esteja sob a guarda deste último, tem direito à pensão temporária até completar 21 (vinte e um) anos de idade (alínea ‘b’ do inciso II do art. 217 da Lei nº 8.112/90). Irrelevante o fato de a guarda ser provisória ou definitiva”. No mesmo sentido, decidiu o STF no MS 33.099/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* 03.05.2016.

Quanto ao filho inválido, compreendemos que não há necessidade de que a

incapacidade total e permanente para o trabalho tenha surgido até os 21 anos, podendo advir após o implemento da referida idade, desde que ocorrida antes do óbito, como mencionado no julgado a seguir:

“(...) A concomitância da menoridade e da invalidez não é imposta pela Lei, e consistiria mesmo em contrassenso, tendo em vista que se cuida de duas hipóteses diversas a acarretar a dependência econômica do filho relativamente ao instituidor da pensão. 4. Comprovada a condição de filha maior e inválida do instituidor do benefício, assim como a sua dependência econômica, faz jus a autora à concessão do benefício de pensão por morte, nos termos do art. 217, II, a, da Lei 8.112/90, posto que o óbito ocorreu na vigência desta norma. 5. Mantida a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor da condenação” (TRF4, APELREEX 2005.72.08.000799-9, 4ª Turma, Rel. Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, DE 18.10.2010).

A condição de invalidez deve ser verificada na data do óbito do instituidor da pensão, não se admitindo a possibilidade de concessão em caso de invalidez do dependente quando se verifique apenas em época posterior ao óbito, como consta do julgado abaixo:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. QUALIDADE DE DEPENDENTE – FILHO INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte em favor de filho inválido depende da comprovação da invalidez preexistente ao óbito do instituidor do benefício. 3. Hipótese em que restou devidamente comprovada através da prova pericial e documentação constante no processo a efetiva dependência econômica da parte autora, na condição de filha inválida do falecido, restando comprovado a irregularidade no ato de indeferimento do benefício” (TRF4, AC 5026120-61.2015.4.04.7100, 3ª Turma, Rel. Des. Rogerio Favreto, juntado aos autos em 24.10.2018).

Sobre a possibilidade de prorrogação da duração do benefício em face de pendência de curso superior, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 anos de idade, impossível estendê-la até os 24 anos de idade quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal (REsp 1.347.272, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, *DJe* 05.11.2012).

A exceção feita pelo STF diz respeito às beneficiárias mulheres que recebem pensão por morte com base na Lei n. 3.373/1958. O fundamento adotado é de que a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado. Por esse motivo, a interpretação dada ao dispositivo da Lei n. 3.373/1958 é aquela que somente autoriza a revisão da pensão concedida com amparo em seu regramento nas hipóteses em que a filha solteira maior de 21 anos se case ou tome posse em cargo público permanente. Isso porque não havia na Lei de 1958 a hipótese de cessação da pensão em decorrência do exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de renda, à exceção de cargo público permanente (MS 35.795, Rel. Min. Edson Fachin, *DJe* 02.08.2018).

– Posterior habilitação e efeitos financeiros

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, passou a prever, no art. 219 do RJU, quanto ao RPPS dos agentes públicos federais, que:

- a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado;
- ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário;
- nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida

pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a essa habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário;

- julgada improcedente a ação prevista no § 2º, o valor retido, corrigido pelos índices legais de reajustamento, será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios;
- em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação.

Segundo o STJ, no caso de concessão integral da pensão por morte de servidor público, a posterior habilitação, que inclua novo dependente, produz efeitos a partir da data de seu requerimento na via administrativa. Presume-se que nessa data tenha ocorrido a ciência da Administração sobre o fato gerador a ensejar a concessão do benefício, o que se infere da análise das regras contidas nos arts. 215, 218 e 219, parágrafo único, da Lei n. 8.112/1990 (REsp 1.348.823/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, *DJe* 18.02.2013).

– Novo rol de dependentes – Lei n. 13.135/2015

A Lei n. 13.135, de 17.06.2015, no âmbito do Regime Próprio dos Servidores Públicos Federais, alterou a Lei n. 8.112/1990 no tocante à pensão por morte, aplicando algumas regras similares àquelas aprovadas para o RGPS, afetando sensivelmente o direito a este benefício.

O art. 217 da Lei n. 8.112/90 passou, pois, a ter a seguinte redação:

Art. 217. São beneficiários das pensões:

I – o cônjuge;

II – o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente;

III – o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;

IV – o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;

b) seja inválido;

c) tenha deficiência grave; ou

d) tenha deficiência intelectual ou mental;

V – a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e

VI – o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.

§ 1º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos V e VI. § 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput exclui o beneficiário referido no inciso VI.

§ 3º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento.

Alterou-se, outrossim, o critério de divisão da pensão no âmbito do RPPS da União, com a mudança levada a efeito no art. 218 da Lei n. 8.112/1990, o qual passou a prever que “ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados”.

A MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, inseriu nova mudança ao prever, na redação conferida ao art. 222, § 5º, que, “na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício”. Conforme já comentado no capítulo pertinente ao tema no RGPS, trata-se de regra que colide frontalmente com as normas sobre alimentos do Direito Civil, especialmente a que identifica ser ato judicial, demandando devido processo legal, a fixação de alimentos, mediante provocação do postulante (CC, art. 1.706).

Anteriormente, a divisão não era equânime, pois cabia aos dependentes na condição de cônjuge ou companheiro (considerados vitalícios) o equivalente a 50% do valor a ser rateado, e os outros 50% eram compartilhados entre os demais

pensionistas (dependentes temporários).

Discutível a validade jurídica da renúncia ao direito à pensão, na medida em que se trata de direito fundamental, indisponível, como é cediço na doutrina e na jurisprudência, inclusive no tocante a pessoas que, tendo cessado a relação afetiva e mesmo tendo renunciado aos alimentos anteriormente, tenham, ao tempo do óbito do instituidor da pensão, comprovada necessidade financeira.

A critério da Administração, o beneficiário de pensão motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício.

Consigna-se que, ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, companheiro ou companheira, e de mais de duas pensões. Evidentemente, a regra em questão também deverá respeitar os direitos já adquiridos, de pessoas que, desde antes da alteração normativa, já acumulavam benefícios lícitamente.

Cumprе lembrar que o STF, apreciando o Tema 162 de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento” (RE 584.388, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 27.09.2011).

E, acerca da fixação dos mesmos critérios da Lei n. 13.135 por outros Regimes Próprios, incabível cogitar-se da adoção automática de suas regras por Estados, Distrito Federal e Municípios dotados de Regime Próprio, pois a lei expressamente previu a sua aplicação ao RGPS e ao RPPS da União, não cabendo, aí, interpretação extensiva, tampouco analógica, por se tratar de norma prejudicial aos interesses dos beneficiários. No mesmo sentido compreende o Governo Federal, conforme exposto nas conclusões de Nota Técnica expedida para prestar esclarecimentos aos RPPS:

“As novas regras para concessão e manutenção do benefício de pensão por morte inseridas na Lei nº 8.213/1991 pela Lei nº 13.135/2015 podem e devem ser adotadas, mediante reprodução em lei local, para os servidores amparados pelos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a exemplo do que se deu

*na Lei nº 8.112/1990, para o RPPS da União, pois, além de evitar distorções, impedindo a concessão de benefícios em situações que não guardam conformidade com os objetivos da previdência social, também serão favoráveis à busca do equilíbrio financeiro atuarial dos RPPS, princípio estatuído no art. 1º da Lei nº 9.717 /1998, no art. 69 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no caput do art. 40 da Constituição Federal”.*⁴

53.5 PERDA E CESSAÇÃO DO DIREITO À PENSÃO

No âmbito do RPPS da União, o art. 220 da Lei n. 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei n. 13.135/2015, passou a prever duas hipóteses de perda do direito à pensão. É dizer, mesmo sendo a pessoa arrolada como dependente, não poderá participar do rateio do benefício:

I – após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor;

II – o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Já quanto à cessação do direito à pensão, hipótese em que a pessoa irá receber o benefício, mas perderá a condição de beneficiária, o art. 222 da Lei n. 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei 13.846/2019, no âmbito dos agentes públicos federais, da seguinte forma:

Art. 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

I – o seu falecimento;

II – a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

III – a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o

*afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas **a** e **b** do inciso VII do **caput** deste artigo;*

IV – o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão;

V – a acumulação de pensão na forma do art. 225;

VI – a renúncia expressa; e

VII – em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 217:

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor;

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Ou seja, a pessoa beneficiária na condição de cônjuge ou companheiro(a), mesmo que portadora de invalidez ou algum tipo de deficiência:

– somente fará jus à pensão por 4 meses, se o óbito ocorrer antes que o servidor ou servidora tenha vertido 18 contribuições mensais a regimes previdenciários ou se a relação conjugal ou afetiva tenha menos de dois anos; essa regra é excepcionada quando a morte decorre de acidente de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho e no caso de beneficiário inválido ou com deficiência;

– caso implementados os requisitos (dois anos de convivência e 18 contribuições),

terá direito à vitaliciedade do recebimento de sua cota-parte, se, ao tempo do óbito, já tiver 44 anos ou mais de idade; caso contrário, receberá pensão provisoriamente, pelo lapso de tempo indicado (mínimo de três anos; máximo de 20 anos).

A norma em comento prevê que o tempo de contribuição a qualquer Regime Próprio de Previdência Social ou ao RGPS será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do *caput* do art. 222 da Lei n. 8.112/1990.

A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições.

Após o transcurso de pelo menos três anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII do *caput*, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.

A exemplo do que já expusemos no capítulo desta obra sobre a pensão no RGPS, entendemos que a exigência dos dois anos de relacionamento para continuidade do recebimento da pensão por morte tem constitucionalidade duvidosa, pois cria uma presunção de fraude contra os cônjuges e companheiros e, portanto, não pode ser acolhida como norma válida. Deveria prevalecer apenas a regra que prevê a perda do direito à pensão caso comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou sua formalização com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 220 da Lei n. 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei n. 13.135/2015).

Por último, a Lei n. 13.846/2019, em conformidade com a previsão já contida no RGPS, estabeleceu do art. 222 do RJU que o exercício de atividade remunerada,

inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. E que, no ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento.

REGRAS – PENSÃO POR MORTE (PARA TODOS OS RPPS, EXCETO O DA UNIÃO)

Os quadros apresentados procuram identificar as possibilidades de concessão de pensão por morte aos seus dependentes, com base nas regras permanentes e de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 20/1998, n. 41/2003, n. 47/2005 e n. 70/2012.

REGRA ATUAL – PENSÃO POR MORTE	
Óbitos ocorridos após 20.02.2004	
Art. 24, § 8º, da EC n. 103, de 2019; Lei n. 9.717/1998, Lei n. 10.887/2004 e Lei n. 13.135/2015	
REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO	Inexigível
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Igual à remuneração ou proventos do servidor falecido até o limite do teto de benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO. ¹
	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE

REAJUSTE	PREVIDÊNCIA SOCIAL.
	EXCEÇÕES: a regra da paridade do benefício com a remuneração deverá ser aplicada às pensões cujo óbito tenha ocorrido antes da promulgação da EC n. 103, de 2019, e sejam: a) derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado com integralidade e paridade com base nas regras de transição (art. 3º da EC n. 47/2005); b) decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado tenha ingressado até 31.12.2003 (EC n. 70/2012).

1ª REGRA ANTERIOR – PENSÃO POR MORTE

Óbitos ocorridos até 16.12.1998.

REGRA

Art. 40, § 5º, da CF (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO	Inexigível
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	INTEGRALIDADE
BASE DE CÁLCULO	TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, ATÉ O LIMITE ESTABELECIDO EM LEI.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

2ª REGRA ANTERIOR – PENSÃO POR MORTE

Óbitos ocorridos entre 16.12.1998 até 20.02.2004

REGRA	
Art. 40, § 2º, da CF (redação dada pela EC n. 20/1998)	
REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO	Inexigível
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	INTEGRALIDADE COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

53.6 LICENÇAS-MATERNIDADE, PATERNIDADE E POR ADOÇÃO

No âmbito dos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos, também há atualmente a proteção social da maternidade e da paternidade tanto biológica quanto adotiva. Porém segundo previsão constante do art. 9º, § 2º, da EC n. 103, de 2019, visando disciplinar, transitoriamente, o § 22 do art. 40 da CF, “o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte”. E, ainda, conforme o § 3º do art. 9º, “Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula”.

Com isso, afastada a eventual inconstitucionalidade da regra posta na EC n. 103, é de se compreender como razoável a interpretação de que benefícios outros que não as aposentadorias e a pensão por morte não mais poderiam ser concedidos pelos RPPS, perdendo a eficácia as leis de cada Ente Federativo que dispunham, até então, sobre o tema.

Em todo caso, tecemos considerações sobre as regras antes existentes, que

continuam aplicáveis a fatos geradores anteriores à promulgação da Emenda, ao menos por questão de direito adquirido.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, no caso da servidora ocupante de cargo efetivo, a exemplo do que ocorre no Regime Geral de Previdência Social, a proteção abrangia apenas os 120 dias indicados no art. 7º da Constituição e, no caso do servidor do sexo masculino, a licença devida em razão da paternidade era de cinco dias (art. 10 do ADCT). Embora a licença-maternidade fosse coberta por um benefício previdenciário (o salário-maternidade), a licença-paternidade ainda hoje não é coberta pelos RPPS, nem pelo RGPS.

Quanto à regulamentação da licença-maternidade biológica no âmbito dos Regimes Próprios, até antes da edição da Lei n. 11.770/2008 (publicada no *DOU* 10.09.2008), compreendia-se sem dúvidas como sendo autoaplicável o lapso de 120 dias previsto na Constituição a todas as servidoras públicas regidas por RPPS.

Na legislação aplicável aos servidores públicos federais, o art. 207 da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, indica que “a licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica”, sendo que “no caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto” (§ 2º do art. 207) e “no caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício” (§ 3º do art. 207). No caso de aborto não criminoso, a questão é tratada como licença para tratamento de saúde.

A mesma Lei regente do Regime dos Servidores Federais inovou na matéria, criando, no art. 210, a licença remunerada para fins de adoção “à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade” com prazo de noventa dias e, no caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, com prazo de trinta dias.

A partir da edição da Lei n. 11.770/2008, seu art. 2º “autoriza os entes da Administração Pública a instituir programa que garanta a prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras” por mais 60 dias, silenciando a respeito da prorrogação em caso de adoção e nada dispondo acerca da licença-paternidade.

No âmbito da União, tal matéria veio a ser regulamentada pelo Decreto n. 6.690, de 11.12.2008, o qual previu que a servidora gestante deverá requerer a extensão da

licença por mais 60 dias “até o final do primeiro mês após o parto” (§ 1º do art. 2º do Decreto) e estabeleceu que as servidoras beneficiadas “não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar (art. 4º do Decreto). Também não houve menção à adoção, de modo que passou a haver uma diferença de tratamento a partir de então, no âmbito do serviço público federal, entre mães biológicas e adotantes – apenas as primeiras fazendo jus à prorrogação.

Interessante apontar que o art. 4º da Lei n. 11.770, em sua redação original, era de duvidosa constitucionalidade, por não haver qualquer correlação entre a prorrogação do benefício e a eventual necessidade de a criança ser colocada em creche ou instituição similar, em período parcial, para que a gestante possa cuidar de afazeres domésticos ou mesmo repousar.

A Lei n. 13.257, de 8.03.2016, que também trata da licença-paternidade, alterou a Lei n. 11.770. Passou a prever, então, a prorrogação da licença também para as mães adotantes e para pais biológicos e adotantes (estes passaram a poder usufruir mais 15 dias, além dos cinco já previstos no art. 10 do ADCT); além disso, alterou a redação do art. 4º, passando a dispor que “no período de prorrogação da licença-maternidade e da licença-paternidade de que trata esta Lei, a empregada e o empregado não poderão exercer nenhuma atividade remunerada, e a criança deverá ser mantida sob seus cuidados”.

A extensão da licença no âmbito federal, em todos os casos, segundo o Decreto, será custeada com recursos do Tesouro Nacional – e não do RPPS da União (§ 5º do art. 1º).

A partir da Lei n. 11.770/2008, muitos Entes Federativos entenderam por aprovar leis (estaduais e municipais) ampliando o período de licença-maternidade para 180 dias, com o custeio desta ampliação à custa dos respectivos Regimes de Previdência, estaduais ou municipais.

O então denominado Ministério da Previdência Social, por meio da Nota Explicativa n. 01/2008 CGNAL/DRPSP/SPS/MPS, interpretou a matéria no sentido de que “o benefício previdenciário concedido à gestante pelos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS deve ter duração de apenas 120 dias, considerando o

disposto no art. 5º da Lei nº 9.717/98” e que “a prorrogação de 60 dias da Licença-Maternidade não será concedida pelo RGPS e, portanto, também não é considerada benefício previdenciário para os RPPS”, concluindo ser indevida a utilização de recursos previdenciários dos RPPS para custeio do período de prorrogação da Licença-Maternidade, considerando o disposto no art. 1º, III, e no art. 5º da Lei n. 9.717/1998.

Na mesma Nota, o então MPS entende que a extensão da licença não é obrigatória para os Entes Federativos e que “deverá incidir contribuição previdenciária ao regime próprio de previdência social sobre o valor pago à servidora pública gestante, titular de cargo efetivo, durante todo o período da Licença-Maternidade, inclusive no caso de prorrogação”.

No âmbito da jurisprudência, o entendimento que tem prevalecido em ambas as turmas do STJ é de que a prorrogação das aludidas licenças não é autoaplicável, demandando regulamentação em cada Ente da Federação para a sua concessão:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. LEI Nº 11.770/2008. LICENÇA-MATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. INEXISTÊNCIA.

1. Uníssona a jurisprudência das Turmas da 1ª Seção no sentido de que o disposto no art. 2º da Lei nº 11.770/2008 não é autoaplicável para os entes públicos estaduais e municipais, dependendo de regulamentação local.

2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar na via especial suposta violação a princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Não comportam acolhimento as teses de prejudicialidade do recurso e de superveniência de legislação estadual, considerando que à época da impetração do mandamus o Estado da Bahia estava impedido de atender o pleito da servidora.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1.296.965/BA, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05.09.2013).

Quanto ao STF, este tem se posicionado por não admitir apreciar a matéria em sede de Recurso Extraordinário, por se tratar de matéria infraconstitucional: v.g., ARE 955.290/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, *DJe* 22.03.2016.

De outro lado, o STF apreciou, em sede de repercussão geral, a questão da paridade de tratamento entre servidoras com direito à licença-maternidade biológica e por adoção, declarando o direito à igualdade de tratamento, declarando a inconstitucionalidade do art. 210 da Lei n. 8.112/1990:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EQUIPARAÇÃO DO PRAZO DA LICENÇA-ADOTANTE AO PRAZO DE LICENÇA-GESTANTE.

1. A licença maternidade prevista no artigo 7º, XVIII, da Constituição abrange tanto a licença gestante quanto a licença adotante, ambas asseguradas pelo prazo mínimo de 120 dias. Interpretação sistemática da Constituição à luz da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre filhos biológicos e adotados, da doutrina da proteção integral, do princípio da prioridade e do interesse superior do menor.

2. As crianças adotadas constituem grupo vulnerável e fragilizado. Demandam esforço adicional da família para sua adaptação, para a criação de laços de afeto e para a superação de traumas. Impossibilidade de se lhes conferir proteção inferior àquela dispensada aos filhos biológicos, que se encontram em condição menos gravosa. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

3. Quanto mais velha a criança e quanto maior o tempo de internação compulsória em instituições, maior tende a ser a dificuldade de adaptação à família adotiva. Maior é, ainda, a dificuldade de viabilizar sua adoção, já que predomina no imaginário das famílias adotantes o desejo de reproduzir a paternidade biológica e adotar bebês. Impossibilidade de conferir proteção inferior às crianças mais velhas. Violação do princípio da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente.

4. Tutela da dignidade e da autonomia da mulher para eleger seus projetos de vida. Dever reforçado do Estado de assegurar-lhe condições para compatibilizar

maternidade e profissão, em especial quando a realização da maternidade ocorre pela via da adoção, possibilitando o resgate da convivência familiar em favor de menor carente. Dívida moral do Estado para com menores vítimas da inepta política estatal de institucionalização precoce. Ônus assumido pelas famílias adotantes, que devem ser encorajadas.

5. Mutaç o constitucional. Altera o da realidade social e nova compreens o do alcance dos direitos do menor adotado. Avan o do significado atribu do   licen a parental e   igualdade entre filhos, previstas na Constitui o. Supera o de antigo entendimento do STF.

6. Declara o da inconstitucionalidade do art. 210 da Lei n  8.112/1990 e dos par grafos 1  e 2  do artigo 3  da Resolu o CJF n  30/2008.

7. Provimento do recurso extraordin rio, de forma a deferir   recorrente prazo remanescente de licen a parental, a fim de que o tempo total de fru  o do benef cio, computado o per odo j  gozado, corresponda a 180 dias de afastamento remunerado, correspondentes aos 120 dias de licen a previstos no art. 7 , XVIII, CF, acrescidos de 60 dias de prorroga o, tal como estabelecido pela legisla o em favor da m e gestante.

8. Tese da repercuss o geral: “Os prazos da licen a adotante n o podem ser inferiores aos prazos da licen a gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorroga es. Em rela o   licen a adotante, n o   poss vel fixar prazos diversos em fun o da idade da crian a adotada”.

(STF, RE 778.889/PE, Plen rio, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.03.2016, DJe 29.07.2016)

Em outra quest o ligada   isonomia, desta feita entre servidores federais de sexos distintos e com processo de ado o, o Minist rio do Planejamento, Or amento e Gest o concluiu pela “extens o do benef cio da Licen a   Adotante, elencado no art. 210 da Lei n  8.112/1990, a servidores p blicos federais, independentemente de g nero”. O mesmo parecer, entretanto, refuta a possibilidade de igualdade de per odos de licen a entre maternidade e paternidade biol gicas, por expressa previs o constitucional e legal em sentido oposto (Nota T cnica n.

150/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 06.10.2014).

A respeito do documento exigido para a concessão da licença em caso de adoção, o entendimento da Administração Pública Federal evoluiu para concluir pela “possibilidade de concessão de tal licença com o requerimento e apresentação de termo de guarda judicial concedido em processo de adoção”, e não somente com a apresentação de sentença de adoção (Nota Técnica n. 162/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 03.11.2014).

Outra questão fortemente ligada à discussão sobre isonomia de tratamento envolve a extensão da prorrogação a pessoas contratadas para cumprirem “contrato temporário”, como é o caso da docência no ensino fundamental e médio. A este respeito, nota-se que a jurisprudência também rechaça qualquer entendimento anti-isonômico:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE DE 180 DIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A Lei Complementar Distrital nº 790/2008 ampliou a licença maternidade para 180 (cento e oitenta) dias para as servidoras do Distrito Federal, devendo ser aplicada às professoras contratadas pelo regime temporário, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Apelação conhecida e não provida (TJDFT, Ap. 0013942-18.2009.807.0001, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, DJe 17.03.2011).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-GESTANTE. SERVIDORA ESTADUAL. Pretensão da autora, contratada como servidora temporária, nos termos da Lei Complementar nº 1.093/09, de receber a licença-maternidade pelo prazo de 180 dias. Possibilidade. Equiparação dos direitos dos servidores estatutários aos servidores temporários contratados pela Lei nº 500/74 e pela Lei Complementar nº 1.093/09. Aplicação do art. 198 da Lei nº 10.261/68. Concessão da segurança em primeira instância. Sentença mantida. Recursos oficial e de apelação não providos (TJSP, Ap. 1005607-83.2014.8.26.0099, 13ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, publ. 28.07.2015).

53.7 LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – COMUM E ACIDENTÁRIA

A questão da proteção à incapacidade laborativa temporária aos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos tem disciplinamento não uniforme, em se tratando de Regimes Próprios de Previdência Social.

Não havia vedação constitucional ou legal para que o Ente Federativo legislasse a respeito, transferindo o ônus decorrente dos afastamentos por motivo de saúde para o respectivo Regime Próprio de Previdência Social. Porém segundo previsão constante do art. 9º, § 2º, da EC n. 103, de 2019, visando disciplinar, transitoriamente, o § 22 do art. 40 da CF, “o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte”. E, ainda, conforme o § 3º do mesmo artigo, “Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão à conta do regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula”.

Com isso, afastada a eventual inconstitucionalidade da regra posta na EC n. 103, é de se compreender como razoável a interpretação de que benefícios outros que não as aposentadorias e a pensão por morte não mais poderiam ser concedidos pelos RPPS, perdendo a eficácia as leis de cada Ente Federativo que dispunham, até então, sobre o tema.

Em todo caso, tecemos considerações sobre as regras antes existentes, que continuam aplicáveis a fatos geradores anteriores à promulgação da Emenda, ao menos por questão de direito adquirido.

Tem, de todo modo, grande relevância para fins previdenciários, mesmo que sem ser considerado fato gerador de benefício nos RPPS, pois geralmente antecede a aposentadoria por invalidez do servidor.

No que tange aos servidores federais, por exemplo, a licença não é benefício previdenciário, sendo custeado pelo orçamento do Tesouro como licença remunerada. O direito é regido pelos arts. 202 a 205 da Lei n. 8.112, de 11.12.1990, e regulamentado pelo Decreto n. 7.003, de 09.11.2009.

A legislação do servidor federal prevê que a licença para tratamento de saúde

será concedida ao servidor, a pedido ou de ofício, pelo que se nota uma importante diferença se comparado ao RGPS: é que neste, embora haja a previsão de concessão de ofício, esta raramente se observa, enquanto no serviço público o entendimento envolve também questões de ordem pública em favor dos administrados, pois não se considera adequado que um servidor esteja realizando atividade pública sem estar no pleno gozo de sua sanidade física ou mental.

Tal como no RGPS, comparativamente ao auxílio-doença, a licença deve ser reconhecida por inspeção médica procedida por médico do setor de assistência do órgão de pessoal do Ente Federativo.

O prazo máximo da licença é de 24 meses. Findo este prazo, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela readaptação do servidor ou pela aposentadoria por invalidez, conforme o caso.

Naqueles Entes Federativos que tratam a questão como benefício previdenciário, com a concessão de auxílio-doença, a disciplina legal local deve dispor também sobre o valor da renda mensal devida, sendo que, não havendo tal disciplinamento, deve ser aplicado, subsidiariamente, o disposto no RGPS, ou seja, apuração de 91% da média dos maiores salários de contribuição equivalentes a 80% do período contributivo, corrigidos monetariamente. Neste sentido: TJRS, Recurso Cível n. 71004971826, Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Des. Carpes da Silva, j. 31.07.2014.

Ponto importante ligado à incapacidade temporária envolve o processo de reabilitação. É que, independentemente de ser ou não previsto o benefício de auxílio-doença, incumbe ao Ente Público proceder à reabilitação quando cabível, não sendo caso de concessão de aposentadoria por invalidez nestes casos.

Para algumas categorias de servidores, a reabilitação, contudo, pode acarretar perda de direitos, como no caso dos professores de ensino infantil, fundamental e médio. Daí que, quando da aposentadoria, o RPPS do ente federativo por vezes considera o tempo na função nova como “não especial”, o que tem levado a matéria ao Judiciário, com decisões favoráveis ao servidor:

Nos termos da lei municipal, cabe readaptação, como forma derivada de

provimento de cargo, ao membro do Magistério Público, que por motivo de doença atestada por Junta Médica Oficial, não tem condições de exercer as funções normais do cargo, mas não está incapacitado para outras atividades, ainda que burocráticas, sem perder as vantagens do cargo inicial (TJSC, Apelação Cível n. 2009.037249-6, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2010 – Decisão mantida pelo STF: ARE: 774.289 SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.10.2013).

De outra vertente, a readaptação não pode acarretar redução de vencimentos ou subsídios ao servidor acometido de incapacidade e recolocado em função com vencimento inferior, ante o princípio da irredutibilidade.

A readaptação do professor por motivo de saúde decorre de recomendação médica e, a partir do diagnóstico, a Administração Pública é quem determina, com base na limitação da capacidade física ou mental constatada, quais as atividades poderão ser por ele exercidas, de modo que absolutamente nada depende da vontade do docente. Então, “se o problema de saúde que leva à readaptação funcional não depende do livre arbítrio do professor, mormente porque ele não tem esse poder de escolha (adoecer ou não), é evidente que o tempo de serviço referente ao período em que estiver readaptado, exercendo atividades administrativas burocráticas, deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor ou professora” (STF, RE n. 481.798/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.06.2009).

Daí decorre o direito ao pagamento, até mesmo quando de sua aposentadoria (e instituição de pensão por morte), de proventos calculados levando-se em conta a remuneração auferida originariamente:

(...) Em que pese a readaptação constituir forma de provimento de cargo público, a LC-RS 10.098/1994, quando o novo cargo for de padrão vencimental inferior, assegura ao servidor readaptado (art. 41, parágrafo único) a remuneração correspondente à do cargo anteriormente ocupado, o que, ante o caráter permanente do direito, se projeta para o futuro, abarcando os posteriores aumentos remuneratórios, a repercutir nos proventos daquele cuja inativação de deu com garantia de paridade (...)

(TJRS, Recurso Cível 71004531943/RS, Turma Recursal da Fazenda Pública, Rel. Des. Ricardo Bernd, DJ 07.11.2013).

A licença para tratamento de saúde, ou auxílio-doença, deve ser considerada, em todo caso, como tempo de contribuição, pois a exemplo do que ocorre no RGPS, trata-se de período em que o indivíduo não tem como contribuir, por estar incapacitado, não podendo ser prejudicado por evento alheio a sua vontade.

53.8 AUXÍLIO-RECLUSÃO

O primeiro aspecto a ser frisado, antes mesmo do detalhamento desse benefício, é a previsão constante do art. 9º, § 2º, da EC n. 103, de 2019, visando disciplinar, transitoriamente, o § 22 do art. 40 da CF:

Art. 9º Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. (...) § 2º O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte.

Com isso, afastada a eventual inconstitucionalidade da regra posta na EC n. 103, é de se compreender como razoável a interpretação de que benefícios outros – como o auxílio-reclusão – não mais poderiam ser concedidos pelos RPPS, perdendo a eficácia as leis de cada Ente Federativo que dispunham, até então, sobre o tema.

Em todo caso, tecemos considerações sobre as regras antes existentes, que continuam aplicáveis a fatos geradores anteriores à promulgação da Emenda, ao menos por questão de direito adquirido.

O pagamento de auxílio-reclusão, no âmbito do RPPS da União, era previsto na Lei n. 8.112/1990, nos termos que seguem:

Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes

valores:

I – dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;

II – metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.

§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração, desde que absolvido.

§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

§ 3º Ressalvado o disposto neste artigo, o auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão.

Diante do art. 13 da Emenda Constitucional n. 20, de 1998, que limitou esse benefício aos servidores e segurados de baixa renda, entendemos que não caberá mais concedê-lo a quem tem renda que supere esse patamar, salvo pequenas flexibilizações admitidas pela jurisprudência.²

No entanto, o STJ tem precedentes que afastam a restrição criada pela EC n. 20/1998. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ART. 229 DA LEI N. 8.112/90. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA EC N. 20/98. INAPLICABILIDADE.

1. É assegurado auxílio-reclusão à família do servidor ativo nos seguintes valores: dois terços da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão; ou metade da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.

2. É inaplicável a limitação de renda bruta mensal prevista no art. 13 da EC n. 20/1998 sobre os servidores ocupantes de cargo público de provimento efetivo. O limite se impõe sobre os servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência

Social (empregados públicos, contratados temporariamente e exclusivamente titulares de cargos comissionados).

3. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ, REsp 1421533/PB, 2ª Turma, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 25.09.2014.

No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.510.425-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.04.2015).

¹ “Alguns autores combateram a criação do montepio, entendendo não ser lícito ao Estado proceder a descontos no pagamento dos funcionários para constituir uma quantia de reserva, destinada a proteger as famílias desamparadas pela morte do chefe, porque, raciocinavam que, nesse caso, o Estado seria o tutor do funcionário obrigando-o a uma economia forçada” (CRETELLA JÚNIOR, *Tratado de Direito Administrativo*, p. 344).

² VASCONCELOS, *Assistência Social do Estado*, p. 132.

³ **EC n. 47/2005**: “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II – vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III – idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do *caput* deste artigo. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.

EC n. 41/2003: “Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito

Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

EC n. 70/2012: “Art. 1º A Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6.º-A:

‘Art. 6.º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base no *caput* o disposto no art. 7º desta Emenda Constitucional, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos desses servidores”.

⁴ BRASIL. NOTA TÉCNICA N. 11/2015/CGNAL/DRPSP/SPPS/MPS.

¹ Caso o instituidor (servidor falecido ocupante de cargo efetivo) pertença a quadro de ente federativo que tenha instituído Regime de Previdência Complementar e tenha ingressado após sua implementação, ou tenha migrado para o modelo previsto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, o valor da pensão será limitado ao valor estabelecido como “teto” para o RGPS, fazendo jus o(s) pensionista(s), caso haja previsão na legislação própria do ente respectivo, a um benefício especial equivalente ao período contributivo anterior (como ocorre, por exemplo, no âmbito federal) e

ainda, caso tenha aderido ao plano de benefícios do RPC, ao valor que tenha sido segurado para fins de complementação de pensão e para a qual tenha contribuído.

- ² Quando da promulgação da EC n. 20/1998 o valor considerado foi de até R\$ 360,00 (o salário mínimo era, então, de R\$ 120,00). Até o presente não foi publicada a lei mencionada no art. 13 da EC n. 20/1998, que continua, portanto, a disciplinar a identificação do que seja “baixa renda”. E o valor apontado no dispositivo vem sendo atualizado monetariamente através de Portarias Ministeriais/Interministeriais, que constam do material complementar a esta obra, ao qual remetemos o leitor para conhecimento dos valores atualizados ano a ano.

O REGIME PRÓPRIO DA UNIÃO

O título *supra* é aquele que, no âmbito dos RPPS, talvez tenha gerado maior debate, por se tratar da alteração da idade mínima para obtenção da aposentadoria voluntária e dos critérios de cálculo das aposentadorias em geral apenas no RPPS da União, ou no serviço público federal.

Dado o tratamento “diferenciado”, para fins de uma abordagem a mais didática possível, passamos a tratar o RPPS da União em separado nesta obra.

Antes da reforma levada a efeito pela EC n. 103, de 2019, havia duas situações de aposentadoria voluntária para o servidor vinculado ao RPPS da União: uma, a aposentadoria por tempo de contribuição, com idade mínima (alínea *a* do art. 40 da CF, texto anterior); outra, a aposentadoria apenas por idade (alínea *b*).

Para ambas, o servidor federal teria de cumprir, ainda, os requisitos de dez anos de serviço público e cinco anos no cargo efetivo.

A mudança principal, então, é que passa a existir, para os servidores federais que ingressam na carreira pública federal após a reforma, apenas uma modalidade de aposentadoria voluntária – excetuados os casos específicos de professores, de atividades de risco e de atividades vinculadas à segurança pública.

Chama atenção a menção expressa apenas aos servidores da União, como diretamente atingidos pela reforma, enquanto os servidores de Estados e Municípios terão alterações similares apenas caso uma lei de iniciativa do respectivo ente da Federação seja aprovada em termos semelhantes.

Poder-se-ia cogitar, com razoável grau de ponderação, que o tratamento dispensado pela EC n. 103 aos servidores fere o princípio isonômico, na medida em que, desde o texto original da Constituição e em todas as “reformas” por que passou a matéria (Emendas n. 3, 20, 41, 47 e 70), não houve tal distinção, ou seja, as regras postas e modificadas afetaram, invariavelmente e sem postergação para atos futuros de iniciativa dos Entes da Federação, os critérios de elegibilidade, cálculo e

reajustamento de benefícios nos Regimes Próprios.

Curiosamente, não é o Regime da União que está passando por problemas de quase insolvência de pagamento de benefícios, mas sim os Regimes de alguns Estados e Municípios, como é fato notório, sendo tristes exemplos o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Logo, as medidas mais urgentes deveriam ser aplicadas a estes e não no âmbito da União.

Não faz sentido, sob a ótica do princípio da proporcionalidade, tratar-se diferentemente pessoas que exercem cargos de características idênticas ou muito semelhantes (como um auditor-fiscal da Receita Federal e um de Estado; um professor universitário admitido por uma Universidade Federal, quando comparado com outro, do corpo docente de uma Universidade Estadual; ou policiais federais e policiais dos Estados).

Mais grave, como veremos, é a distinção entre aqueles que fazem jus à aposentadoria por exposição a agentes nocivos e no caso da pensão por morte concedida a dependentes desses mesmos agentes públicos.

A discricionariedade do Poder Constituinte Derivado encontra limites e barreiras, uma delas, sem dúvida, o princípio da igualdade perante a ordem jurídica, em que só se admite o tratamento jurídico diferenciado a partir de um *discrímen* razoável, o que não se observa no caso da EC n. 103.

No campo prático, a questão pode ensejar litígios envolvendo a reversão de indeferimentos de pedidos de benefícios ou a revisão de proventos, sob a alegação *incidenter tantum* de inconstitucionalidade do tratamento díspar entre federais e demais servidores públicos.

Aguardemos, todavia, a eventual provocação do Judiciário – notadamente o STF – sobre o tema.

54.1 A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO RPPS DA UNIÃO – REGRA GERAL

O texto do art. 40 da Constituição foi bastante alterado pela EC n. 103, e, quanto ao RPPS da União, a distinção mais evidente se encontra no inciso III do § 1º do

referido artigo, com a redação que lhe foi conferida na “reforma” de 2019:

Art. 40. (...)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

(...)

III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

O texto anterior do referido inciso dispunha sobre a aposentadoria voluntária de todos os servidores públicos ocupantes de cargos efetivos vinculados a Regimes Próprios. A alteração “retira” do art. 40 da Constituição Federal a regra geral de aposentadoria voluntária dos servidores de Estados e Municípios (embora mantenha para todos estes as regras sobre as aposentadorias por incapacidade permanente e por atingimento da idade limite) e passa a dispor somente sobre o RPPS da União, em regra totalmente casuística, sugerindo, inclusive, que cada Estado e cada Município possa “escolher” o tempo de contribuição mínimo e os “demais requisitos” em lei complementar de iniciativa de cada um desses Entes.

Por essa razão, não se aplicam mais a esses servidores federais as regras antes vigentes quanto aos critérios de elegibilidade, ou requisitos (na redação do art. 40 conferida pela EC n. 41 e sua regulamentação pela Lei n. 10.887), embora para os servidores dos Estados e Municípios as regras, por ora, permaneçam as mesmas que antes.

Foi extinta, nesse bojo, a aposentadoria “por idade”, que gerava proventos proporcionais ao tempo de contribuição, identificada na alínea *b* do inciso III da redação anterior do § 1º do art. 40 da CF.

Com isso, passa a existir, para os servidores federais em geral, excepcionadas as

situações especiais, uma só regra de aposentadoria voluntária, que será vista a seguir.

Convém assinalar, antes disso, que os critérios de cálculo das aposentadorias dos detentores de direito adquirido até a véspera da promulgação da Emenda seguem, ainda, o critério definido na Lei n. 10.887, como indica o art. 3º da EC n. 103, de 2019. Já para as regras a seguir, o critério de cálculo obedecerá ao art. 26 da EC n. 103, até que lei posterior venha a disciplinar o tema de forma diversa.

54.2 CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM BASE NAS REGRAS TRANSITÓRIAS DA EMENDA N. 103, DE 2019

Até a Emenda n. 41 (2003), o cálculo da aposentadoria levava em conta apenas a última remuneração do servidor como base. A redação mudou, passando a prever desde a regulamentação (MP n. 167, convertida na Lei n. 10.887, de 2004) o cálculo por média dos maiores salários de contribuição (valores que serviram de base para a contribuição), equivalentes a 80% do período considerado (fixado a partir de julho de 1994, quando da troca da moeda para Real, até a aposentadoria). Essa média não poderia ser menor do que o salário mínimo, nem superar a remuneração do servidor no cargo efetivo (§ 2º do art. 40, redação da Emenda n. 41). Agora, o parágrafo em comento não trata mais de fixar nenhum critério, remetendo tudo para a regulamentação legal, a chamada “desconstitucionalização” da matéria. Isso permite que futuras alterações sejam feitas (até mesmo) por medida provisória ou por projeto de lei submetido ao Poder Legislativo de cada ente da Federação. Acerca dos servidores federais, o art. 26 da Emenda n. 103/2019 cria uma regra transitória, que valerá até que seja produzida a regulamentação do cálculo no RPPS da União, com o RGPS:

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de

previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a cem por cento do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

O primeiro aspecto desse raciocínio envolve o chamado “período básico de cálculo”, no qual são obtidos os valores para apurar o valor da “média contributiva” de cada um. Antes, a média era apurada desprezando-se os mais baixos salários de contribuição, na razão de 20% do total do tempo de contribuição (ou seja, o cálculo era feito considerando os maiores salários de contribuição, equivalentes a 80% do todo). Assim, de cada dez meses de contribuição desprezavam-se os dois salários de contribuição mais baixos, o que fazia a média ser um pouco menos prejudicada por esses valores reduzidos em comparação aos demais. Doravante, a média levará em conta os valores mais baixos também (pois considerará todo o período contributivo desde julho de 1994, inclusive), “achatando”, automaticamente, a média e, por conseguinte, o valor da aposentadoria.

A regulamentação pode ser ainda pior, se quiser considerar toda a vida contributiva do indivíduo, mesmo antes de julho de 1994, pois é de presumir que no início da vida contributiva os valores que serviram de base para a contribuição são mais baixos.

Uma vez obtida a média, aplica-se, então, o percentual devido, para se chegar ao valor da renda (dos proventos) de aposentadoria. A matéria está no § 2º do art. 26 da EC n. 103. Como regra geral, o percentual será de, no mínimo, 60%, mais 2% para cada ano de contribuição a mais que 20 anos, para servidores de ambos os gêneros.

Não há distinção entre homens e mulheres no RPPS, apenas no Regime Geral.

São exceções a essa regra (§§ 3º a 5º do art. 26 da EC n. 103):

- A regra de cálculo da aposentadoria compulsória, que levará em conta, ainda tempo de contribuição cumprido até a idade limite, dividido pelo equivalente a 20 anos; feita essa operação, o valor superior a um inteiro é

desprezado, e, se o valor for inferior a um inteiro (pessoa com menos de 20 anos de contribuição), o número será multiplicado pela média obtida com base no critério geral.

- A regra de transição para servidores que ingressaram entre a regulamentação EC n. 41/2003 e a promulgação da Emenda n. 103/2019: para estes, o valor será igual a 100% da média, uma vez cumpridos os requisitos da regra de transição respectiva (inciso II do § 2º do art. 20).
- A regra de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente que teve p causa acidente do trabalho ou doença ocupacional: para esses casos, o cálculo é de 100% da média, para todo e qualquer servidor.
- A regra de transição para a aposentadoria especial que antes exigia 15 anos d exposição ao agente nocivo (arts. 19, § 1º, I, *a*, e 21, I, da Emenda n. 103/2019): nesse caso, parte-se de 60%, mas os 2% são computados a partir do tempo que exceder 15 anos de contribuição (e não 20, como na regra geral). Para os demais tempos de exposição (20 ou 25 anos), vale a regra geral.

Sobre a exceção relacionada a questões ocupacionais, o conceito de acidente em serviço é atualmente identificado no âmbito federal pelo art. 212 da Lei n. 8.112/1990 – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais:

Art. 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano:

I – decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II – sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Já as doenças graves, antes geradoras da aposentadoria “integral”, deixam de constar da exceção, passando à “regra geral”.

O rol de tais enfermidades encontrava-se na legislação dos servidores federais no art. 186, § 1º, da Lei n. 8.112/1990, com a seguinte redação:

Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

54.3 REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS DO RPPS DA UNIÃO

Salvo em caso de direito adquirido à aplicação de alguma regra revogada que assegure critério distinto (paridade com o pessoal em atividade), as aposentadorias do RPPS da União serão reajustadas conforme os critérios fixados para o Regime Geral, inclusive as dos servidores federais que se beneficiem das regras de transição da Emenda n. 103/2019. Isso porque o § 7º é categórico ao afirmar o reajustamento das aposentadorias concedidas com base nas regras desse artigo conforme as regras do RGPS, o que corresponde, atualmente, à majoração pelo INPC em 1º de janeiro de cada ano.

A desvinculação entre o reajuste de padrões remuneratórios dos agentes públicos (vencimentos, remunerações e subsídios) e o reajuste dos proventos de aposentados e pensionistas se iniciou pela redação conferida ao § 8º do art. 40 pela Emenda n. 41. Anteriormente, previa-se a paridade de tratamento entre agentes públicos em atividade e beneficiários do regime previdenciário.

O reajuste pelo INPC pode trazer – ou não – vantagens para os futuros aposentados e pensionistas, dependendo da política de reajustamento, seja dos agentes públicos em atividade, seja dos proventos dos beneficiários dos regimes próprios. Importante lembrar que o critério de reajuste de algumas das regras de

transição da EC n. 41, revogadas pela Emenda n. 103/2019, era a paridade com os servidores em atividade, que acarretava o direito de obter elevação dos proventos na mesma data e com o mesmo percentual aplicado a quem está no exercício do cargo no ente público (no caso, a União). Com isso, aqueles que possuem direito adquirido de se aposentar por terem preenchido os requisitos exigidos em regras de transição revogadas e que possuíam por critério de reajuste a paridade podem eventualmente ter interesse em se aposentar pela regra ora incluída, pois a política remuneratória dos servidores federais em atividade tem sido bastante precária em matéria de reposições das perdas inflacionárias. Enquanto isso, o reajuste do RGPS, ao menos, mantém o valor atualizado pelo INPC, que faz o papel de preservação do poder aquisitivo dos aposentados e pensionistas do INSS.

O efeito da reforma será bem menos sentido para aqueles que, não possuindo direito adquirido e não se enquadrando em regras de transição, tenham de se submeter à regra instituída pela Emenda n. 103/2019, mas já estejam em exercício de cargo efetivo federal após implementado o regime de previdência complementar de que tratam os §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, ou tenham migrado para esse modelo, pois estes já teriam seus proventos de aposentadoria, pagos pelo Regime Próprio da União, limitados ao mesmo valor fixado para teto do RGPS – fazendo jus os migrantes, conforme previsão nesse sentido na Lei n. 12.618, ao benefício especial (correspondente aos valores recolhidos durante o período anterior à migração, para aqueles que recebam acima do “teto” e ingressaram no serviço público antes da instituição do RPC) e, ainda, caso tenham aderido ao plano de previdência complementar, o benefício para o qual tenha contribuído. É dizer, o cálculo da “média”, para estes, somente atinge o valor de contribuição até o “teto” do RGPS.

54.4 REGRA GERAL TRANSITÓRIA DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA NO RPPS DA UNIÃO

Enquanto a lei regulamentadora das alterações no âmbito do RPPS da União não é editada, a partir da promulgação da reforma valem os requisitos transitoriamente fixados no art. 10 da Emenda n. 103/2019:

Art. 10. Até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União, aplica-se o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores públicos federais serão aposentados:

I – voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; e

b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

Como se pode notar, os servidores federais terão de cumprir, além da idade mínima, um tempo mínimo de contribuição de 25 anos, além de dez anos de “efetivo exercício no serviço público” e cinco anos “no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria”.

54.5 REGRA TRANSITÓRIA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS PROFESSORES FEDERAIS

Quanto aos professores de instituições federais, prevê o inciso III do § 2º do mesmo art. 10 da EC n. 103 que, a partir da promulgação dessa Emenda, o titular do cargo federal de professor poderá se aposentar “aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, aos 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, com 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos”.

QUADRO APOSENTADORIAS NO RPPS DA UNIÃO – REGRA TRANSITÓRIA GERAL E DOS PROFESSORES

--	--	--	--

Idade Mínima	Tempo de Contribuição	Tempo Serviço Público	Tempo Cargo
62/65 anos	25 anos em quaisquer Regimes	10 anos	5 Anos
Professor			
57/60 anos	25 anos de magistério infantil, fundamental e médio	10 anos	5 anos

54.6 APOSENTADORIA DOS POLICIAIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS DO ÂMBITO FEDERAL

A EC n. 103, de 2019, também tratou de dispor sobre as aposentadorias a servidores federais em atividades de risco, já que o § 4º do art. 40 da Constituição também restou modificado, deixando de prever as situações de aposentadorias com critérios distintos da regra geral do § 1º, passando a redação a ser:

É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

O § 4º-B, por sua vez, passa a dispor sobre o assunto nos seguintes termos:

§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do

caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

Tal como se deu com a regra geral, o art. 10, § 2º, I, da EC n. 103 passou a dispor transitoriamente sobre os requisitos a serem exigidos desses agentes, desde a promulgação da Emenda até que venha a existir uma regulamentação por lei:

(...) o policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo, aos 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, com 30 (trinta) anos de contribuição e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras, para ambos os sexos.

Note-se que a exigência para essas carreiras é menor quanto à idade, todavia é maior quanto ao tempo de contribuição mínimo (carência) exigido para a aposentadoria (30 anos). A exemplo do magistério, o tempo de 25 anos de atividade não pode mesclar períodos em cargos abrangidos pela regra e cumpridos em outros cargos. Não se exigem 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, pois estão contidas no tempo de atividade (25 anos) em cargos das categorias abrangidas.

As categorias atingidas por essa regra transitória são:

- policial civil do Distrito Federal (inciso XIV do *caput* do art. 21 da CF/1988
- polícia legislativa da Câmara de Deputados e do Senado Federal (inciso IV do *caput* do art. 51 e inciso XIII do *caput* do art. 52 da CF/1988);
- policial federal, policial rodoviário federal e policial ferroviário federal (incisos I a III do *caput* do art. 144 da CF/1988);
- agente federal penitenciário ou socioeducativo.

QUADRO APOSENTADORIA DOS POLICIAIS E DEMAIS

ATIVIDADES DE RISCO – RPPS DA UNIÃO (AMBOS OS SEXOS)

Classe	Idade Mínima (ambos os gêneros)	Tempo de Contribuição	Tempo de Exercício na carreira
Policiais, agentes penitenciários e socioeducativos de órgãos federais	55 anos	30 anos	25 anos

54.7 REGRA TRANSITÓRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL (EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS) NO ÂMBITO DA UNIÃO

A regra ora comentada é aquela que sequer chegou a ser regulamentada, embora constasse do Texto Constitucional (art. 40, § 4º). O direito à aposentadoria com redução de tempo de contribuição para servidores expostos a agentes nocivos à saúde somente começou a ser concedida em maior escala após a edição, pelo STF, da Súmula Vinculante n. 33, que determina a adoção das regras do RGPS enquanto não regulamentada a matéria no âmbito dos RPPS.

Pois com a EC n. 103, de 2019, o tema ganhou novos contornos, passando o art. 40 a ter um § 4º-C, cuja redação segue:

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

O problema da regulamentação do assunto em leis locais é abordado quando do item correspondente a essa modalidade para os RPPS em geral. Quanto à União, o art. 10 da EC n. 103 estabelece como regra transitória (inciso II do § 2º), vigente a partir da promulgação da Emenda:

(...) o servidor público federal cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, aos 60 (sessenta) anos de idade, com 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição e contribuição, 10 (dez) anos de efetivo exercício de serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria.

Fixa, assim, uma idade mínima de 60 anos (para ambos os gêneros), além da exigência de 25 anos de contribuição e efetiva exposição a agentes nocivos, ou seja, com a devida comprovação de trabalho prestado sob condições adversas, nos moldes da regulamentação do RGPS, já que o referido dispositivo continua não identificando os agentes e limites de exposição, atraindo a continuidade da aplicação da Súmula Vinculante n. 33 do STF até que venha a regulamentação em âmbito de RPPS.

Sobre a exigência de idade mínima nessa modalidade de aposentadoria, tecemos considerações já no que tange ao RGPS, que se aplicam da mesma forma aos servidores públicos. É que a conjugação de 60 anos de idade com 25 anos de contribuição fará com que muitas pessoas trabalhem muito mais do que o tempo mínimo exigido, na medida em que praticamente ninguém ingressa no cargo público com 35 anos de idade (única situação que faria com que essa pessoa chegasse aos 25 de contribuição aos 60 anos).

QUADRO REGRA TRANSITÓRIA – APOSENTADORIA POR EXPOSIÇÃO A AGENTE NOCIVO NO RPPS DA UNIÃO

Idade Mínima (ambos os	Tempo de Contribuição e exposição a agentes	Tempo Serviço	Tempo Cargo
-----------------------------------	--	--------------------------	--------------------

gêneros)	nocivos	Público	
60 anos	25 anos	10 anos	5 anos

54.8 APOSENTADORIA DO SERVIDOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA NO RPPS DA UNIÃO

A última modalidade de aposentadoria voluntária a ser analisada é aquela devida aos portadores de deficiência – também não regulamentada no âmbito dos RPPS, embora prevista no texto anterior do § 4º do art. 40 da CF, levando a inúmeros mandados de injunção ajuizados no STF, com decisões que determinam a aplicação da regulamentação prevista, para o RGPS, na Lei Complementar n. 142, de 2013.

Assim, atualmente, para o segurado e para o servidor público com deficiência, de ambos os gêneros, será possível a concessão de duas modalidades de aposentadoria, conforme previsão da LC n. 142/2013.

O art. 22 da EC n. 103, de 2019, dispõe:

Art. 22. Até que lei discipline o § 4º-A do art. 40 e o inciso I do § 1º do art. 201 da Constituição Federal, a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência Social ou do servidor público federal com deficiência vinculado a regime próprio de previdência social, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios.

Parágrafo único. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores com deficiência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Com isso, regulamentou-se, ainda que de forma transitória, o direito desses servidores federais. Já os servidores de Estados e Municípios continuarão dependentes de ajuizamento de mandados de injunção no STF, até que lei de cada Ente disponha a respeito, segundo definido pela EC n. 103, de 2019.

Incluiu-se, entre os critérios de elegibilidade, a exigência de 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo, além dos requisitos já previstos na referida Lei Complementar.

A primeira modalidade, tratada nos incisos I a III do art. 3º da LC n. 142/2013, constitui um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição reduzido. Para tanto, é necessário cumprir tempo de contribuição variável conforme o grau da deficiência exigido:

I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve.

A segunda modalidade é uma aposentadoria etária – inciso IV do art. 3º da LC 142/2013. Nessa espécie, é irrelevante o grau de deficiência. A idade é reduzida em cinco anos quanto à regra geral, desde que sejam cumpridos 15 anos do exercício de atividade, nos quais exista comprovação de deficiência na forma da LC n. 142/2013, durante todo o período.

Essa modalidade de aposentadoria não garante um benefício com integralidade e paridade para os servidores antigos. A parte final do art. 22 não deixa dúvida de que devem ser observados também os critérios de cálculo da LC n. 142/2013. Portanto, no caso de aposentadoria por tempo de contribuição (LC n. 142/2013, art. 3º, I a III), o percentual é de 100% do salário de benefício; mas, para a modalidade etária, o inciso II do art. 8º da LC n. 142/2013 estipula uma proporcionalidade que considera uma parcela básica de 70%, acrescida de 1% por grupo de 12 contribuições mensais até o

máximo de 30%.

54.9 AS NOVAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA OS SERVIDORES FEDERAIS

Em razão da mudança observada para o âmbito federal, vieram a ser dispostas novas regras de transição para as aposentadorias voluntárias supradescritas, as quais irão substituir as que foram fixadas pelas EC n. 41 e 47, exclusivamente para o RPPS da União, e alcançam aqueles servidores que, tendo ingressado antes da EC n. 103, não tenham adquirido o direito à aposentação por alguma das regras revogadas por esta, até a véspera de sua promulgação.

54.10 REGRA DE TRANSIÇÃO – SERVIDORES FEDERAIS EM GERAL

Para os servidores federais em geral, que não possuem tratamento diferenciado (professores, policiais e cargos da segurança pública, atividades com exposição a agentes nocivos), foram fixadas duas regras distintas de transição.

A primeira regra está disposta no art. 4º da EC n. 103:

Art. 4º O servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem, observado o disposto no § 1º;

II – 30 (trinta anos) de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;

IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e

V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se

homem, observado o disposto nos §§ 2º e 3º.

§ 1º A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o inciso I do caput será de 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso V do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 3º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso V do caput e o § 2º.

No caso dos servidores antigos, a aposentadoria já demandava um limite mínimo de idade de 60 anos para o homem e 55 para a mulher. Contudo, estavam em vigor importantes regras de transição, e o art. 6º da EC n. 41/2003 e o art. 3º da EC n. 47/2005, inclusive, permitiam a jubilação com integralidade e paridade.

No lugar dos dispositivos revogados, a novel regra geral de transição para os servidores que tenham ingressado no serviço público até a data de entrada em vigor da EC n. 103/2019, veiculada pelo art. 4º, garante o acesso à aposentadoria voluntária de forma semelhante ao concedido pela regra de transição, do art. 3º da EC n. 47/2005. Semelhante, mas não igual. Não é requerido o tempo de carreira, o qual passa a ser totalmente irrelevante do ponto de vista previdenciário, e não é autorizada a antecipação em face de possuir um maior tempo de contribuição.

Tanto a idade quanto o escore previdenciário não são estabelecidos de forma definitiva. Depois de 1º.01.2022, o requisito etário previsto nessa regra de transição é aumentado, passando a ser de 57 anos para a mulher e de 62 anos para o homem.

O escore previdenciário, por sua vez, a partir de 1º.01.2020, será acrescido de um ponto ao ano até atingir o limite de cem pontos, se mulher, e de cento e cinco pontos, se homem.

Quanto ao cálculo, o § 6º do art. 4º prevê que corresponderá “à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a

opção de que trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem”. Mas, caso o indivíduo pretenda se aposentar antes das idades em questão (62 ou 65 anos), o cálculo será feito da forma como fixado para as regras transitórias do art. 10 pelo art. 26 da EC n. 103 (60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% para cada ano que suplantar 20 anos de contribuição).

A segunda regra, oferecida simultaneamente para os segurados do RGPS e para os servidores públicos federais, está localizada no art. 20:

Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

III – para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;

IV – período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

A jubilação efetuada com base nesse artigo permite, para os servidores que ingressaram antes de 31.12.2003, a integralidade e a paridade com idade menor do que a prevista no art. 4º (inciso I dos §§ 2º e 3º do art. 20 da EC n. 103/2019):

§ 2º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

I – em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003 e que não tenha feito a opção de que

trata o § 16 do art. 40 da Constituição Federal, à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no § 8º do art. 4º; e

II – em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3º O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2º do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

I – de acordo com o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, se cumpridos os requisitos previstos no inciso I do § 2º;

II – nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2º.

Na hipótese de o servidor ter ingressado após a instituição do FUNPRESP, ou ter exercido a opção correspondente, nos termos do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF/1988, a média dos salários de contribuição fica limitada ao teto do RGPS (§ 1º do art. 26 da EC n. 103/2019).

Para o servidor que ingressou a partir de 1º.01.2004, e antes da criação do FUNRPESP, sem ter feito a opção prevista no § 16 do art. 40 da CF/1988, será possível o deferimento de benefício sem limitação ao teto do RGPS, concedendo-se um benefício calculado com base na média das contribuições. Nesse caso, o procedimento de cálculo observará o salário de benefício obtido conforme o referido no parágrafo anterior (inciso II do § 6º do art. 4º c/c o art. 26 da EC n. 103/2019).

A regra é, portanto, interessante para quem já concluiu o tempo de contribuição previsto no inciso II, pois não terá “pedágio” a cumprir, tendo direito a critério de cálculo e reajustamento ainda diferenciados.

54.11 REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA PROFESSORES DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS

Os professores, cuja atuação ocorre exclusivamente na educação infantil e no

ensino fundamental e médio, são beneficiados com redução de cinco anos de idade e de cinco anos no tempo de contribuição (com diminuição de cinco pontos no escore previdenciário também, na regra que possui tal exigência), o que também se aplica às regras de transição. É o que se observa a seguir:

Art. 4º (...)

§ 4º Para o titular do cargo de professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, os requisitos de idade e de tempo de contribuição de que tratam os incisos I e II do caput serão:

I – 51 (cinquenta e um) anos de idade, se mulher, e 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se homem;

II – 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; e

III – 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se homem, a partir de 1º de janeiro de 2022.

(...)

Art. 20. (...)

§ 1º Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

No caso do professor que ingressou antes da EC n. 41, a integralidade pode ser conquistada com cinco anos a menos de idade que os demais, desde que cumpridos os demais requisitos já expostos na regra de transição geral.

Para os servidores que ingressaram em momento posterior, a jubilação observará o novo critério para o cálculo e para o reajustamento (§§ 2º e 3º do art. 4º e art. 26 da EC n. 103/2019). As particularidades quanto à forma de cálculo e reajustamento são as mesmas já comentadas quanto à regra geral de transição.

54.12 REGRA DE TRANSIÇÃO PARA APOSENTADORIA DE SERVIDORES FEDERAIS EXPOSTOS A AGENTES NOCIVOS

A situação dos servidores federais que exercem atividade sujeita à exposição a agentes nocivos à saúde, ainda que não regulamentada antes da EC n. 103, de 2019, mereceu uma “regra de transição” específica, idêntica à do RGPS, salvo quanto à exigência de tempo de serviço público e no cargo, como previsto no art. 21 da Emenda:

Art. 21. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, desde que cumpridos, no caso do servidor, o tempo mínimo de 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, na forma dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo de efetiva exposição forem, respectivamente, de:

- I – 66 (sessenta e seis) pontos e 15 (quinze) anos de efetiva exposição;*
- II – 76 (setenta e seis) pontos e 20 (vinte) anos de efetiva exposição; e*
- III – 86 (oitenta e seis) pontos e 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição.*

§ 1º A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se refere o caput.

Dessa forma, além de cumprir a “somatória” de pontos que se exige do segurado do RGPS, o servidor federal terá de comprovar 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O cálculo será sempre na forma da regra geral do art. 26 da Emenda n. 103: 60% da média, mais 2% para cada ano excedente a 20 anos de contribuição, já que

não há, no caso do RPPS da União, pessoa que se enquadre no inciso I.

54.13 REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA OS POLICIAIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS

– Primeira regra

A regra específica criada para tratar dos agentes policiais, veiculada pelo art. 5º da Emenda n. 103/2019, contemplou um raio de ação de considerável abrangência. Além dos agentes públicos que integram a polícia federal, a polícia rodoviária federal, a polícia ferroviária federal e os policiais civis, acolheu os agentes públicos que integram a polícia da Câmara dos Deputados (inciso IV do art. 51 da CF) e do Senado (inciso XIII do art. 52 da CF), desde que já estivessem no exercício do cargo respectivo antes da promulgação da Emenda.

A versão final culminou por também incluir, no mesmo artigo, os agentes penitenciários e socioeducativos. Por isso, o § 1º do art. 5º da EC n. 103/2019 amplia o conceito de atividade estritamente policial para abranger o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

Os requisitos são os seguintes:

I – 55 anos de idade, para ambos os sexos;

II – 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher;

III – 20 anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial, se homem, e 15 anos, se mulher.

Para fins da presente regra de transição, serão considerados o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo.

Para esses agentes não há alteração progressiva da idade.

– Segunda regra

Ao final, restou prevista outra possibilidade para esses mesmos servidores.

A aposentadoria poderá ser concedida a partir do implemento da idade de 52 anos, se mulher, e 53 anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na LC n. 51, de 1985 (§ 3º do art. 5º).

Destarte, a interpretação do constituinte derivado é de que os policiais, agentes penitenciários e socioeducativos que ingressaram antes da publicação da nova emenda constitucional – mesmo que depois da EC n. 41/2003, que eliminou a integralidade e paridade no serviço público – tenham direito à aposentação com a totalidade da remuneração, diferentemente do que ocorre com os demais ocupantes de cargos públicos efetivos, ingressantes após a regulamentação da EC n. 41.

Em verdade, é nosso entendimento, até aqui, que a recepção da LC n. 51/1985 ocorreu apenas no que tange aos requisitos de elegibilidade, como foi decidido pelo STF no julgamento da ADI 3.817 – entendimento ratificado, em sede de repercussão geral no julgamento do RE 567.110.

Vale dizer, a recepção pela Constituição da República de 1988 do art. 1º da LC n. 51/1985, que estabelece critérios diferenciados para a aposentadoria especial de servidores públicos policiais, em momento algum reconheceu o direito à integralidade dos servidores policiais, mas tão somente os direitos previstos naquela lei complementar.

Com efeito, conforme reconheceu o STF no julgamento do RE 924.456, o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei n. 10.887/2004 como sendo o valor equivalente à média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor aos regimes previdenciários aos quais foi filiado.

Recorde-se que os todos os servidores federais que ingressaram depois de 04.02.2013 no regime próprio de previdência, ou seja, após a instituição do FUNPRESP, têm sua contribuição previdenciária limitada ao teto do regime geral de previdência social, podendo aderir facultativamente ao fundo de pensão.

Dessa forma, em que pese a regra constante da Emenda n. 103/2019, somos do entendimento de que a concessão de benefício com integralidade e paridade para

policiais e integrantes das demais categorias em comento obedece ao regramento da EC n. 41, Lei n. 10.887/2004 e Lei n. 12.618/2012.

54.14ABONO DE PERMANÊNCIA NO RPPS DA UNIÃO

A EC n. 103, de 2019, assegura a todos os servidores federais com direito já adquirido a se aposentarem por alguma regra de aposentadoria voluntária (sejam as já revogadas, sejam as transitórias ou as novas regras de transição) o pagamento do abono de permanência, que nada mais é, em termos práticos e matemáticos, do que a devolução da contribuição previdenciária a que estava obrigado o servidor até a véspera do implemento de todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. É o que se nota dos arts. 3º, 8º e 10 da Emenda. Para maiores digressões acerca do tema, remetemos o leitor aos comentários já expendidos acerca do assunto em âmbito de Regimes Próprios em geral.

54.15PENSÃO POR MORTE NO RPPS DA UNIÃO

O último dos benefícios a ser analisado no campo do RPPS da União é o da pensão por morte, que também sofreu significativas alterações, a exemplo do que ocorreu com o aludido benefício no RGPS.

A pensão por morte, na redação original da Constituição de 1988, correspondia ao valor da última remuneração do servidor, quando o óbito ocorria em atividade, ou ao valor da aposentadoria, quando já aposentado.

Com a Emenda n. 41/2003, o valor da pensão por morte passou a ser reduzido nos casos em que o servidor recebia remuneração ou proventos (aposentadoria) maior que o valor-teto do RGPS. E o critério de reajustamento das pensões concedidas por óbitos a partir de então passou a ser no mesmo índice e na mesma data que os benefícios do RGPS (ou seja, o INPC, em 1º de janeiro de cada ano). Havia duas importantes exceções previstas: a) na Emenda Constitucional n. 47, de 2005, na hipótese das pensões decorrentes das aposentadorias integrais e com direito a paridade com base na regra de transição criada pelo art. 3º dessa Emenda, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público até a Emenda Constitucional n.

20/1998; b) decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado tenha ingressado até 31.12.2003 (EC n. 70/2012).

No âmbito do RPPS da União, com a mudança levada a efeito no art. 218 da Lei n. 8.112/1990 pela Lei n. 13.135/2015, passou-se a prever que, “ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados”. Anteriormente, a divisão não era equânime, pois cabia aos dependentes na condição de cônjuge ou companheiro (considerados vitalícios) o equivalente a 50% do valor a ser rateado, e os outros 50% eram compartilhados entre os demais pensionistas (dependentes temporários).

Agora, a Emenda n. 103/2019 não só “desconstitucionalizou” a matéria (não mais existindo, na nova redação do § 7º do art. 40, qualquer previsão de como será o cálculo deste benefício), mas afetou mais uma vez o modo de cálculo e o rateio da pensão por morte. Ao assim proceder, como já comentado em outros aspectos da reforma, fica claro que a intenção é que futuras alterações sejam realizadas por lei (e até mesmo por medida provisória), não mais por propostas de emenda à Constituição.

Comentando as alterações sofridas no texto original da Proposta no âmbito da Comissão Especial, assim se pronunciou o Deputado Relator, Samuel Moreira:

Quanto à pensão por morte, mantivemos a proposta de o benefício ser correspondente a 50% da aposentadoria, acrescido de 10% por dependente e avançamos no sentido de garantir que, quando houver dependente inválido, com deficiência grave, intelectual ou mental, o benefício seja equivalente a 100% da aposentadoria. Certamente, o custo de vida da pessoa com deficiência é bem superior ao das demais pessoas, especialmente na ausência de familiares que possam prover cuidados necessários para o exercício de atividades da vida diária, que possibilitem sua participação na vida comunitária. Ademais, avançamos no sentido de garantir uma redação mais consentânea com a realidade da pessoa com deficiência e a preocupação dos familiares em terem a garantia, em vida, de que seus filhos com deficiência serão efetivamente beneficiários de pensão por morte. Assim, tornamos possível que o segurado possa, ainda em vida, buscar o reconhecimento do dependente com deficiência, para fins previdenciários (p. 83).

Enquanto a regulamentação da pensão não é produzida, a União pagará a pensão (em caso de falecimento após a promulgação da Emenda) aos dependentes de servidores públicos federais conforme a regra transitória do art. 23 da Emenda:

Art. 23. A pensão por morte concedida a dependente de segurado do Regime Geral de Previdência Social ou de servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem por cento).

§ 1º As cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% (cem por cento) da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5 (cinco).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I – 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e

II – uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100% (cem) por cento, para o valor que supere o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

§ 3º Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º.

§ 4º O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei

nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5º Para o dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, sua condição pode ser reconhecida previamente ao óbito do segurado, por meio de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, observada revisão periódica na forma da legislação.

§ 6º Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.

§ 7º As regras sobre pensão previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma da lei para o Regime Geral de Previdência Social e para o regime próprio de previdência social da União.

§ 8º Aplicam-se às pensões concedidas aos dependentes de servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social.

Com isso, ficam tacitamente ineficazes as disposições da Lei n. 8.112/1990 e suas alterações sobre o assunto a partir da promulgação da Emenda, atingindo exclusivamente o Regime dos Servidores Federais. Novamente frisamos que servidores estaduais e municipais não foram atingidos pelas mudanças aqui destacadas, tampouco o foi a pensão deixada a seus dependentes.

Interessante frisar que o § 6º do art. 23 restringe a equiparação a dependentes por filiação aos enteados e tutelados, estes últimos evidentemente enquanto durar a situação de tutela (a cessação se dá na forma do Código Civil). Com isso, pretende evitar a (re)discussão quanto à figura da pessoa com idade abaixo de 18 anos sob guarda ter ou não o direito a ser equiparado a filho, para fins de pensionamento.

Essas regras vigoram desde a promulgação da Emenda n. 103/2019 e até que venha a vigorar alguma alteração por lei (ordinária), conforme indica o § 7º do art. 23 da Emenda.

54.16 CRITÉRIO DE CÁLCULO DA PENSÃO NO ÂMBITO DA UNIÃO – REGRA GERAL

Pensando unicamente na redução de gastos, a EC n. 103/2019 reformulou o cálculo do benefício de pensão tanto para o RGPS quanto para o RPPS da União, retomando os critérios previstos na Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, e que não eram aplicados no âmbito dos regimes próprios até então.

Para saber o valor do benefício, primeiro é necessário fixar a base de cálculo. Se ele já estava aposentado, será utilizado o valor da aposentadoria.

No caso de servidor federal que falece em atividade, a base de cálculo corresponderá à aposentadoria por incapacidade permanente (antiga aposentadoria por invalidez) a que o instituidor teria direito na data do óbito, salvo, entendemos, se ele já era detentor de direito adquirido à aposentadoria por melhor regra de cálculo. Frisamos que, em caso de morte causada por acidente ou doença em que haja nexo de causalidade/concausalidade com o exercício do cargo público, o cálculo da aposentadoria por incapacidade é de 100% da média dos salários de contribuição desde julho de 1994, mas se não for esta a causa, será de 60% mais 2% para cada ano de contribuição acima de 20 anos, para ambos os gêneros. Essa diferenciação se aplica também à pensão por morte.

Considerando a nova fórmula de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, aqui poderá haver uma expressiva redução da renda percebida pelo servidor em atividade, se não for caso de direito adquirido a benefício de aposentadoria no RPPS da União mais vantajoso quando em vida.

Depois, conforme o *caput* do art. 23 da EC n. 103/2019, sobre a base de cálculo antes citada (valor da aposentadoria a que faria jus o *de cujus*) haverá a incidência de um percentual de 50% (cota familiar), acrescido de 10% para cada dependente até o máximo de 100% (cinco dependentes).

No caso de servidor que faleça quando já aposentado, a diferença é que as cotas são calculadas sobre o valor da aposentadoria que o segurado recebia.

É feita, pela EC n. 103/2019, uma distinção na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, caso em que não se aplica a

regra do *caput*. Nesse caso, o valor da pensão por morte será de 100% da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito, até o limite máximo de benefícios do RGPS, e aplica-se a divisão em cotas somente em caso de o valor da pensão superar o limite máximo do RGPS (§ 2º do art. 23 da EC n. 103/2019); a redução pela aplicação do critério de cotas incidirá somente sobre o que excede esse limite.

Todavia, prevê o § 3º do mesmo art. 23 da Emenda que, quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma da regra geral. Em verdade, trata-se de regra bastante discutível, pois pode acarretar a redução do valor nominal do benefício mediante um “recálculo” após a concessão inicial, prejudicando sobremaneira os dependentes remanescentes, que podem vir a ser surpreendidos, por exemplo, em caso de falecimento do dependente que se enquadrava como deficiente ou inválido. Atenta-se, a nosso sentir, contra a regra do art. 194, IV, da Constituição, que se aplica, como norma principiológica, a todos os Regimes de Previdência Social.

Havendo interesse do servidor em evitar futuras discussões sobre o quadro clínico do dependente, restou prevista a possibilidade de a condição do dependente ser previamente avaliada por perícia biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional (§ 5º do art. 23 da EC n. 103/2019), norma que dependerá de regulamentação a respeito do procedimento a ser adotado.

54.17 DURAÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO A CADA DEPENDENTE

Acerca do tema da duração do benefício da pensão, houve importantes mudanças desde a Lei n. 13.135/2015, de duvidosa constitucionalidade, ante o *discrímen* realizado, conforme já discutido no âmbito do RGPS e das regras gerais dos RPPS.

Agora, a Emenda n. 103/2019 prevê expressamente que “O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes e sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991”

(§ 4º do art. 23), regra que vale, portanto, para o RPPS da União, em que pese estar a Emenda se reportando à Lei de Benefícios do RGPS.

Dessa forma, a pensão terá a seguinte duração, no âmbito do RPPS da União:

- Indeterminada, em caso de invalidez ou deficiência do pensionista.
- 4 meses para o cônjuge ou companheiro, se o óbito do segurado ocorrer sem comprovação do recolhimento de 18 contribuições mensais e de 2 anos de casamento ou de união estável.
- Em caso de invalidez ou deficiência do cônjuge ou companheiro, e na hipótese de o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, não tem aplicação a regra que limita o pagamento da pensão a apenas 4 meses.
- Temporária, observada a faixa de idade, para cônjuge ou companheiro pensionista com idade inferior a 44 anos na data do óbito do segurado.
- Vitalícia, para o cônjuge ou companheiro com idade superior a 44 anos na data do óbito do segurado.

A parte individual da pensão extingue-se, doravante:

I – pela morte do pensionista;

II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

III – para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV – para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;

V – para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas “b” e “c”;

b) em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18

contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável:

- 1) 3 anos, com menos de 21 anos de idade;*
- 2) 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade;*
- 3) 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade;*
- 4) 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade;*
- 5) 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade;*
- 6) vitalícia, com 44 ou mais anos de idade.*

Com a aprovação da proibição da reversão das cotas, certamente haverá controvérsia também sobre a reversão de cota de pensão cujo óbito do instituidor ocorreu em momento anterior à publicação da PEC n. 6/2019, conforme já observamos no Capítulo 39 desta obra.

54.18 ALTERAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL

Houve, por força do art. 36 da Emenda n. 103/2019, a revogação expressa do art. 3º da Emenda n. 47/2005. Logo, pensões decorrentes de óbitos de servidores federais que chegaram a se beneficiar daquela regra de transição, ou com direito adquirido, mantêm o direito à paridade com os servidores em atividade no respectivo cargo se o óbito ocorrer antes da promulgação da nova Emenda; mas, se o falecimento do servidor sobrevier após a promulgação da Emenda n. 103/2019, serão calculadas com base no art. 23 da Emenda, até que seja colocada em vigor lei regulamentando a matéria no âmbito federal.

54.19A QUESTÃO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO NO RPPS DA

UNIÃO

A EC n. 103/2019 em mais de uma passagem prevê a impossibilidade de se conceder auxílio-reclusão em âmbito de Regimes Próprios. Veja-se, a este propósito, o § 2º do art. 9º da Emenda, que restringe o rol de benefícios dos RPPS às aposentadorias e à pensão por morte; e o art. 27 da Emenda, que trata apenas de estabelecer regra transitória para o auxílio-reclusão para o RGPS, diferentemente do art. 13 da EC n. 20, que também fixava regras para o servidor (e seus dependentes) quanto a esse benefício.

Logo, é possível que regra infraconstitucional venha a estabelecer uma “interpretação autêntica” da Administração Pública Federal no sentido de ter sido extinto o benefício que até aqui era previsto e disciplinado pelo art. 229 da Lei n. 8.112/1990 (RJU da União), mantendo-se apenas os benefícios já concedidos até que cesse o fato ensejador (reclusão de servidor federal).

54.20 EFEITOS PRÁTICOS DAS ALTERAÇÕES – NAS PENSÕES POR MORTE – RPPS DA UNIÃO

Para se ter ideia da repercussão da mudança no âmbito das pensões por morte, veja-se o que disse o próprio Deputado Relator da matéria na CCJ da Câmara dos Deputados (p. 49 do Relatório):

Ressalte-se que o valor da própria pensão, que já foi reduzido por força da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, no caso do agente público, será novamente reduzido por força da Proposta em exame, pois corresponderá a apenas 50%, acrescidos de 10% por dependente, sendo tais cotas não reversíveis. Assim, em caso de infortúnio, o valor assegurado ao cônjuge remanescente é de 60% apenas, e poderá chegar a 100% somente na hipótese de haver 4 filhos dependentes, situação muito rara nos dias de hoje.

Caso a pensão por morte seja devida em virtude do falecimento de servidor aposentado por invalidez após quinze ou vinte anos de atividade e que não seja decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, o seu cálculo dependerá

do tempo de contribuição do falecido, e poderá chegar a apenas 36% da remuneração, uma vez que o benefício será calculado sobre apenas 60% da média apurada.

É importante chamar atenção para o fato de que só se adquire o direito à pensão com o falecimento ou a morte presumida, assim prevista em lei, do servidor (denominado em tais casos de “instituidor”). Desse modo, um servidor que faleça na véspera da alteração das regras “deixa pensão” em valores e com critérios de divisão diferentes de outro que venha a falecer no dia seguinte.

REAJUSTAMENTO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS

Garantia o Texto Constitucional original de 1988 que os proventos de aposentadoria seriam revistos na mesma proporção e na mesma data que o vencimento dos servidores públicos em atividade, mantendo a regra da paridade entre ativos e inativos.¹

A Emenda n. 41/2003 alterou o critério de majoração das aposentadorias e pensões, para definir que, para os que ingressarem no serviço público após a sua promulgação, os proventos serão reajustados conforme critério definido em lei, quebrando-se a regra da paridade com os Servidores em atividade; a matéria, no âmbito dos servidores públicos Federais, já foi regulamentada pela Medida Provisória n. 167, de 19.01.2004, convertida na Lei n. 10.887, de 18.06.2004², em seu art. 15. A EC n. 103, de 2019, não alterou as disposições sobre reajustamento de benefícios nos RPPS, mantendo-se a redação do § 8º do art. 40 da CF e, por conseguinte, a legislação infraconstitucional reguladora do critério de reajustamento. Assim ficou definido que as aposentadorias e pensões devidas pelo Regime dos Servidores Federais receberão o mesmo índice de majoração utilizado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão reajustadas na mesma data que estes.³

Os aposentados e pensionistas dos RPPS que já recebem proventos desde antes da alteração constitucional em comento, bem como os detentores de direito adquirido pelas regras anteriores, e, ainda, os abrangidos pelas regras de transição mantêm o direito ao reajuste no mesmo índice e mesma data que os servidores em atividade do respectivo ente federativo. Segundo o STF já decidiu de forma reiterada, o dispositivo em questão (art. 40, § 8º, da CF) é autoaplicável (AI 620.154-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 17.04.2007, Segunda Turma, DJ 18.05.2007; no mesmo sentido:

RE 446.086-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.06.2006, Primeira Turma, DJ 25.08.2006).

Entretanto, para estes, as modificações na estrutura da carreira dos servidores em atividade não necessariamente implicam extensão de vantagens (o que antes era chamado de paridade plena):

A jurisprudência da Corte é no sentido de que é inviável estender a servidores inativos as vantagens pecuniárias decorrentes de reposicionamento, na carreira, de servidores ativos, com fundamento no art. 40, § 8º, da Constituição (RE 522.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 05.05.2009, Primeira Turma, DJE 05.06.2009). No mesmo sentido: RE 536.593-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.10.2009, Primeira Turma, DJE 27.11.2009; RE 425.451-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.08.2007, Segunda Turma, DJ 31.08.2007; RE 323.857, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 15.06.2004, Segunda Turma, DJ 06.08.2004.

Em casos nos quais se discute a extensão a aposentados e pensionistas de vantagem concedida a servidor em atividade, “a pedra de toque da incidência do preceito é saber se em atividade os aposentados lograriam o benefício” (STF, AI 486.042-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.11.2008, Primeira Turma, DJE 20.03.2009).

Em nova oportunidade, o Plenário do STF ratificou orientação de que as vantagens remuneratórias de caráter geral conferidas a servidores públicos, por serem genéricas, são extensíveis a inativos e pensionistas (RE 596.962/MT, Plenário, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2014). Por se tratar de RE com repercussão geral reconhecida, em tema repetitivo, a Corte fixou quatro teses sobre o julgado, segundo o qual as vantagens de caráter universal são extensíveis aos aposentados. São elas:

a) as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas, seriam extensíveis aos servidores inativos e

pensionistas;

b) nesses casos, a extensão alcançaria os servidores que tivessem ingressado no serviço público antes da publicação da EC n. 20/1998 e da EC n. 41/2003, e tivessem se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria antes da EC n. 41/2003;

c) em relação aos servidores que tivessem ingressado e se aposentado no serviço público após a EC n. 41/2003, deveriam ser observados os requisitos estabelecidos na regra de transição contida em seu art. 7º, em virtude da extinção da paridade integral entre ativos e inativos contida no art. 40, § 8º, da CF, redação original, para os servidores que tivessem ingressado no serviço público após a publicação da EC n. 41/2003; e

d) com relação aos servidores que tivessem ingressado no serviço público antes da EC n. 41/2003 e tivessem se aposentado ou adquirido o direito à aposentadoria após a sua edição, afirmou que seria necessário observar a incidência das regras de transição fixadas pela EC n. 47/2005, a qual estabeleceria efeitos retroativos à data de vigência da EC n. 41/2003 (RE 596.962/MT, Plenário, Relator Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2014).

A ausência de integralidade e paridade é destinada tão somente para as aposentadorias a serem concedidas aos servidores públicos que ingressarem no serviço público após a publicação da EC n. 41/2003 e aos que não se aposentarem por regras de transição que assegurem a igualdade de tratamento com os servidores em atividade e aos detentores de direito adquirido, já que estas últimas regras seguem os preceitos determinados pela EC n. 20/1998, ou seja, continuam sendo destinatários de paridade com os servidores em atividade, sendo revistas na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a respectiva remuneração, dos ativos, estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, na forma do disposto no art. 7º da EC n. 41/2003, *in verbis*:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões

dos seus dependentes pagos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição da data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão na forma da lei.

O STF, ao apreciar, em sede de Repercussão Geral, a questão relativa ao direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, mas falecido durante sua vigência, fixou a seguinte tese: “Tema 396 – Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” (RE 603.580, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, *DJe* 04.08.2015). O problema deve voltar a debate em razão da revogação, pela Emenda n. 103, de 2019, das regras de transição citadas no julgado em questão. Ou seja, óbitos de servidores admitidos antes de 31.12.2003, mas com falecimento posterior à promulgação da Emenda n. 103, podem vir a ser considerados, para fins de reajustamento, geradores de pensões sem direito ao reajustamento pelo critério da paridade.

Anote-se que, desde 2004, as aposentadorias e pensões concedidas com fundamento na nova redação do art. 40 da Constituição, ao menos no âmbito do Regime dos Servidores Públicos Federais, não vinham sendo reajustadas como determina o § 8º do art. 40 da Constituição e o art. 15 da Lei n. 10.887/2004. Tal situação gerou demandas judiciais ajuizadas por servidores públicos federais, como é exemplo o Mandado de Segurança 25871/DF, impetrado no STF por um servidor

aposentado que pertencia ao quadro do Tribunal de Contas da União, para compelir aquele órgão a proceder ao reajuste anual de seu benefício:

MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União – TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. Servidor público. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005 (Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 04.04.2008).

A Lei n. 11.784, de 22.09.2008, que trata de diversos assuntos ligados ao serviço público federal, alterou o art. 15 da Lei n. 10.887/2004 para prever que os proventos de aposentadoria e as pensões que não mais obedecem à regra da paridade com os servidores em atividade serão reajustados, *a partir de janeiro de 2008*, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do RGPS. Silencia o texto, contudo, acerca dos reajustes devidos nos anos anteriores (2004 a 2007), permanecendo, portanto, a mora legislativa sobre a matéria.

Já quanto aos servidores de Estados e Municípios, o STF proferiu liminar em ADI interposta pelo Governador do Rio Grande do Sul entendendo que não há observância obrigatória do art. 15 da Lei n. 10.887/2004. Por unanimidade, os ministros deferiram a liminar, alegando vício formal da norma, conforme voto do Ministro Marco Aurélio,

relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.582, proposta pelo governador do Rio Grande do Sul. Com a decisão, os efeitos do artigo ficam suspensos até o julgamento final da ADI pelo Plenário do STF.

Para o relator, o dispositivo contestado é incompatível com o parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição Federal, segundo o qual, no âmbito da legislação concorrente para reger algo ligado ao serviço das unidades da federação, a competência da União é limitada a estabelecer normas gerais. “Não se pode concluir que no âmbito dessas normas gerais defina-se o modo de revisão dos proventos dos servidores do estado”, ponderou o ministro. Segundo o relator, o dispositivo da lei federal questionada caracteriza ingerência da União na administração do regime de previdência social do estado.

O Ministro Marco Aurélio apontou, ainda, que na Constituição do Rio Grande do Sul há norma que assegura aos beneficiários de seu regime próprio de previdência revisão geral na mesma data e nos mesmos índices fixados para os servidores da ativa. “Da mesma forma que a normatização de revisão geral do pessoal da ativa cabe ao próprio Estado, compete à unidade da federação legislar sobre a revisão do que é percebido pelos inativos e pensionistas, sob pena de o sistema ficar capenga”, considerou o relator (Informativo Notícias STF de 28/09/2011, disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em 20.11.2012).

Sobre “a garantia da preservação do valor real da aposentadoria de servidor público sem direito a paridade e inexistência de lei de reajuste”, Fernando Ferreira Calazans faz importante comentário:

*“Diante da crise econômica atual e da consequente redução da probabilidade de envio de projetos de lei de reajuste para os aposentados e pensionistas de RPPS sem direito à paridade, vinculados a estados e municípios, serão ajuizadas milhares de ações pelo país afora visando à concessão de reajustes desses benefícios, o que exigirá a manifestação do STF, em sede de repercussão geral, assim que a matéria for submetida a sua apreciação, a fim de uniformizar o entendimento no âmbito de todos os RPPS em funcionamento no país”.*⁴

Finalmente, cumpre recordar que a EC n. 70/2012 estabeleceu que os proventos das aposentadorias por invalidez já concedidas a servidores que ingressaram em cargo público antes da EC n. 20/1998, que foram calculados pela média dos salários de contribuição à época da concessão, deveriam ser recalculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, observando-se que o recálculo atingia inclusive os benefícios de aposentadoria que tivessem gerado pensões pelo falecimento do aposentado por invalidez e, ainda, que a regra da paridade do benefício com a remuneração também era de ser aplicada às pensões decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado houvesse ingressado até 31.12.2003. Os valores dessas pensões, calculados conforme art. 40, § 7º, I, da Constituição e art. 2º, I, da Lei n. 10.887/2004, deveriam ser revisados pela paridade desde a data da concessão da pensão, não se lhes aplicando o reajustamento previsto no art. 40, § 8º, da Constituição Federal.⁵ Porém, como já frisado, o art. 6º-A da EC n. 41 (incluído pela EC n. 70) foi expressamente revogado pela EC n. 103, de 2019, o que levará certamente ao entendimento, pelos RPPS, de que tais pensões, quando o óbito ocorrer após a promulgação da Emenda revogadora, não geram reajuste pelo critério de paridade, mas sim pelo índice fixado para as pensões em geral após a regulamentação da EC n. 41.

¹ “Os direitos à integralidade e à paridade são estritamente associados e compõem um elemento diferencial fundamental do regime previdenciário próprio dos titulares de cargo efetivo. O direito à equivalência entre proventos de inatividade e vencimentos da atividade confere permanência ao direito à integralidade. Sem a equivalência, ou paridade, o direito à integralidade cessaria no próprio momento da concessão do benefício previdenciário. Sem a integralidade, a paridade importaria em igualdade percentual e não em igualdade de valores na revisão de benefícios, pois não haveria incidência de percentuais sobre as mesmas bases. Esta é a compreensão imediata que se extrai da redação dos §§ 3º e 8º do art. 40 da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 41/03” (MODESTO, Paulo. Reforma da Previdência e Regime Jurídico da Aposentadoria dos Titulares de Cargo Público. In: MODESTO, Paulo (org.). *Reforma da Previdência: análise e crítica da Emenda Constitucional n. 41/2003*. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 42.

² A mesma Lei, alterando o texto da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, incluiu nesto o art. 29-B, o qual estabelece: “Art. 29-B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE”, que passou a ser o índice fixado para tal fim (CAMPOS, *Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos*, p. 101).

³ DI PIETRO, *Direito Administrativo*, p. 448.

⁴ CALAZANS, Fernando Ferreira. A garantia da preservação do valor real da aposentadoria de servidor público sem direito à paridade e a inexistência de lei de reajuste. *Regimes próprios: aspectos relevantes*. ABIPEM/APEPREM v. 12. São Bernardo do Campo/SP: Indústria Gráfica Senador, 2017, p. 22. Disponível em: <http://www.abipem.org.br/download/APEPREM_LIVRO_MIOLO12.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018.

⁵ BRASIL. Nota Técnica nº 12/2012 da Coordenadoria-Geral de Normatização e

Acompanhamento Legal do Ministério da Previdência Social.

PARTE VI

Tendências do
Direito Previdenciário

A GLOBALIZAÇÃO E O ESTADO CONTEMPORÂNEO

Muito se discute, há tempos, sobre a razão de existir do Estado perante a sociedade. Quando uma comunidade de pessoas delega, expressa ou tacitamente, a um grupo de pessoas a incumbência de dirigir os seus destinos, estabelecido sob certo território e insubmisso a qualquer poder externo, o faz com algum fundamento. É este fundamento, esta razão que, nos tempos atuais, volta a ser discutida. Veja-se as indagações do filósofo Alan Gosseries a esse respeito:

“Poderão as futuras pessoas ser titulares de direitos apesar de não existirem? Será justo rever em baixa o valor das pensões para as quais os reformados descontaram durante toda a vida ou transferir às gerações futuras uma dívida pública considerável?”¹

A queda dos regimes absolutistas e a ascensão dos regimes liberal-burgueses trouxeram a concepção de Estado moderno, até hoje presente em seus princípios básicos – a democracia representativa, a temporariedade do mandato dos governantes, a divisão funcional do poder.

Paulo Bonavides, lecionando sobre a matéria, ensina que “a transição do mercantilismo ao liberalismo assinala o apogeu do individualismo e a elevação da liberdade individual a alturas nunca antes atingidas”.² A finalidade do Estado na época da mencionada ruptura era, tão somente, a consecução do Direito enquanto ordem jurídica, segundo *Kant*. Era o Estado liberal mero espectador das relações sociais, em contraposição ao Estado absolutista, extremamente disciplinador das condutas. *Laissez-faire, laissez-passer* é a expressão que cunhou este modelo estatal deflagrado a partir da Revolução Francesa. Nessa época, seria inconcebível falar em

intervenção do Poder constituído a fim de compelir alguém se filiar a um regime previdenciário, ou verter contribuições para este fim.

Ressaltando, porém, como o fez *Jhering*, que “o fim é o criador de todo o direito”,³ resta rejeitada a tese kantiana. Então, deve-se concordar com *Marcel de la Bigne de Villeneuve*, para quem “o fim é um dos elementos rigorosamente necessários, talvez o elemento primordial, à compreensão da verdadeira natureza do Estado”.⁴ É com *Hegel* que se vai chegar à concepção de que o Estado é mais do que a vontade do racionalismo *rousseauuniano*, é a expressão unificada da vontade individual e da vontade social, vale dizer, o fim do Estado é o interesse coletivo, o interesse social.⁵

Foi somente com o Estado Constitucional Contemporâneo que se entendeu possível a ingerência do Poder na questão da proteção do trabalhador, seja na sua relação com o empregador, seja na área da infortunística, para atender a esse interesse social. A trajetória dos sistemas de proteção social, como visto nos capítulos antecedentes, levou os programas de benefícios previdenciários para muito além do tripé de riscos sociais originalmente concebido: incapacidade temporária, invalidez e morte, avançando sobre diversos outros aspectos de nosso cotidiano, como o direito à retribuição da mulher durante a licença-maternidade, ou o pagamento de cotas de salário-família no surgimento de prole e a proteção contra o desemprego involuntário, no conjunto dessas proteções surgidas posteriormente. Logo, acreditamos que não seja mais de todo correto afirmar que o modelo previdenciário se baseia em um pacto intergeracional, em que são credores os idosos e devedores os jovens no mercado de trabalho. O pacto previdenciário em regime de repartição é também intrageracional, pois acode até mesmo aqueles que estão entre seus financiadores.

Por outro lado, o modelo de capitalização não se caracteriza pelo autofinanciamento da própria geração,⁶ sendo quando muito direcionado à pessoa do contribuinte e seus dependentes, conforme sua cotização e (maior ou menor) preocupação com estes últimos. Nada há de social, nem de solidário, em um regime de previdência pautado em cotização individual.

Por outra vertente, é evidente que o constitucionalismo confere um peso

significativo às escolhas feitas por uma geração vivente em relação às gerações futuras – a ideia de Constituição dirigente – envolvendo “opções escolhidas pelas gerações precedentes”, o que, somado à ideia de rigidez do Texto Constitucional, torna tais escolhas mais difíceis de modificar do que o processo legislativo comum. Daí, levanta-se a indagação, presente na obra de Gosseries, sobre “em que medida teríamos o dever moral de respeitar, mesmo que só parcialmente, o programa fixado pelas gerações precedentes”.⁷

Discute-se, entretanto, uma teoria de justiça que possa justificar a continuidade ou não de sistemas de proteção social fundados na solidariedade entre os membros de uma sociedade, na medida em que são os atuais membros (e os futuros) desta sociedade que serão os seus sempre financiadores, arcando com o custeio de benefícios e serviços. E se, por razões de verdadeira escassez financeira, ou por outras razões (por exemplo, considerar-se injusto o modelo existente) houver a quebra do compromisso constitucionalmente firmado?

Não é de hoje que se ouve dizer que para repartir o bolo é preciso primeiro fazer ele crescer. Porém, “a partilha do bolo dos rendimentos disponíveis pode afectar, por via dos efeitos dos incentivos, o tamanho do bolo e, potencialmente, o das porções disponíveis para os mais desfavorecidos.”⁸ Como relata *Cláudia Pereira*, de acordo com uma doutrina (denominada neoliberal) que visa “readequar” o Estado em sua condição de interventor e patrocinador de políticas sociais mediante dispêndio de verbas orçamentárias, houve um exacerbamento do papel do Estado Contemporâneo no campo das relações particulares, gerando despesas insustentáveis, devendo portanto retroceder em alguns de seus postulados.⁹

Uma fase de “crise” ou de redefinição do papel do Estado Contemporâneo (como preferimos identificar a fase atual) é tida como iniciada com “a decisão dos Estados Unidos de não manter a convertibilidade do dólar em ouro, tomada em virtude da quantidade da moeda norte-americana (*sic*) em circulação em outros países”.¹⁰ Assim, embora o Estado Contemporâneo tenha evoluído, até mesmo em maior escala que no período entre guerras, na dicção e proteção dos direitos sociais no período que se estende do fim da Segunda Guerra Mundial até a década de setenta do Século XX, nos anos que se seguiram, as políticas sociais, em velocidades e escalas de grandeza

diversas, de modo geral, sofreram retrações do ponto de vista protetivo ou promocional. As razões que têm sido indicadas para esse processo são: o fim do ciclo de prosperidade econômica iniciado na década de cinquenta e o crescimento acentuado dos gastos públicos,¹¹ aliado a fatores de diminuição dos postos de trabalho (automação) e demográficos.¹²

Entretanto, em países – tais como o Brasil – que não atingiram o mesmo nível de proteção social que os dos continentes precursores de tais ideias – Europa, América do Norte, Oceania –, o período atual gera problemas de outra ordem: a redução de gastos públicos com políticas sociais, o que, em verdade, significa o não atingimento do prometido Bem-Estar Social.

Em que pese ser notório o problema do endividamento estatal em face da extensa gama de atribuições e responsabilidades com as quais se cometeu, não devemos, a nosso ver, limitar o problema à questão da dívida pública, o que será analisado oportunamente.

É inegável que as sociedades contemporâneas estão vivendo um processo de modificação das políticas estatais. A internacionalização da economia, derrubando fronteiras até então mais ou menos respeitadas tanto pelo capital produtivo como pelo meramente especulativo, hoje impera com largueza, colocando em xeque vários conceitos antes intocáveis, como a soberania estatal, o valor social do trabalho e a intervenção do Estado com vistas à redução das desigualdades sociais.

Zygmunt Bauman, a partir do conceito de pós-modernidade, cunhado para configurar o atual estágio da evolução humana, propõe uma análise aprofundada sobre ética e moral na sociedade contemporânea.¹³ Para Bauman, os problemas de ordem moral estão fundados na fragmentação do tecido social e na qualidade episódica das experiências vividas e das pertencas ambivalentes da vida pós-moderna.

Robert Castel, por sua vez, frisa que se trata de um período de insegurança social, na medida em que as características próprias de quem está desempregado (ou subempregado, na informalidade) levam a uma precariedade econômica presente, pela falta do salário, e futura, pela ausência de proteção social quanto aos demais riscos sociais.¹⁴

O final do século XX e o início do século XXI são assim identificados como um

período de alto nível de desemprego¹⁵, de grande instabilidade econômica¹⁶, culminando com uma suposta crise das políticas de bem-estar social.¹⁷

Como ressalta Dowbor,

*O segmento que mais aumentou os (sic) gastos do Estado dos países desenvolvidos é o das aposentadorias, e resulta simplesmente do aumento do tempo de vida do ser humano e da mudança da pirâmide etária. Grande parte do que se nos apresenta como o odioso gigante estatal resulta do fato de que, como sociedade, temos que sustentar uma juventude que estuda mais tempo, e idosos que vivem mais tempo. O novo equilíbrio social entre ativos e inativos é simplesmente uma questão de custo para a sociedade, que resulta de uma evolução positiva. Culpar o Estado representa aqui uma solene bobagem, que só adquire respeitabilidade nos meios de comunicação pelo interesse natural dos grupos financeiros privados de se apropriarem de mais esta fatia de intermediação.*¹⁸

No bojo destas mudanças, ante o risco de uma eventual derrocada das políticas sociais¹⁹, há doutrinas que pregam a saída de cena dos atores político-governamentais em várias das suas atuais atribuições, para que ocorra a prevalência da liberdade individual, da luta de cada um por seu “lugar ao sol”, da competitividade das empresas regulada pura e simplesmente pelo “livre mercado”, está sendo posta à prova, também, a rede de segurança social, e mais especificamente, a Seguridade Social tal como concebida no século XX.

A nosso ver, no que diz respeito às nações, a globalização²⁰ não gerou a melhoria das condições dos países economicamente débeis; pelo contrário, os mantém no estado em que se encontram, pois não se estabelece qualquer amparo a estes, não se podendo chamar assim os empréstimos das instituições financeiras (FMI e Banco Mundial) – pois estes, ao contrário, criam maior dependência, pelo endividamento progressivo e impagável. A debilidade das economias dos países periféricos é vítima constante dos ataques especulativos, demonstrando a fragilidade das políticas internas neste particular. O desemprego e a precarização do trabalho também têm sido uma constante, a partir da onda globalizante. Michel Chossudovsky, professor de

economia da Universidade de Ottawa, faz a síntese da política monetarista hoje aplicada aos países periféricos: “A reestruturação da economia mundial sob a orientação das instituições financeiras sediadas em Washington nega cada vez mais aos países em desenvolvimento a possibilidade de construir uma economia nacional: a internacionalização da política macroeconômica transforma países em territórios econômicos abertos e economias nacionais em ‘reservas’ de mão de obra barata e de recursos naturais”.²¹

Para os trabalhadores, como se há de ver, também não há motivos para comemorações.

A mesma Grã-Bretanha que viu nascer a concepção de previdência social predominante até o final deste século também foi a mãe das políticas de flexibilização (leia-se de cortes) dos direitos sociais. A partir do Governo *Thatcher*, demonstra-se a tendência de reduzir o campo da proteção estatal aos indivíduos menos afortunados. Apontava o historiador contemporâneo *Eric Hobsbawn* que tal mudança não se deu senão com apoio de uma parte do proletariado, que ele chama de “a ponta de cima” da classe operária. Foi desta forma, segundo ele, que o socialismo de redistribuição e seu aspecto capitalista mais próximo, o Estado do Bem-Estar, foram duramente atingidos com a crise econômica dos anos 70, a partir da constatação de que considerável parte da classe média “emprestou” seu voto a propostas de governos conservadores.²² Rompeu-se, assim, o consenso sobre a solidariedade social, o “pacto entre gerações”, alicerce das políticas públicas no campo da segurança social, e principal lema de *William Beveridge*. O povo inglês, sufragando as ideias de *Thatcher*, deu-lhe condições de implementar alterações substanciais no regime de seguridade.

Sobre o tema, *Reinhold Stephanes* discorreu em seu livro sobre as mudanças na previdência brasileira:

A crise que afetou o mundo inteiro na década de 1980 evidenciou o esgotamento das fontes tradicionais de financiamento. Houve uma generalização da elevação do déficit público da maioria das nações e, em consequência, uma busca por saídas que não fossem o aumento dos impostos ou o endividamento. São desta época as

primeiras iniciativas de privatização de empresas estatais e de reformulação dos sistemas previdenciários e de saúde, que são interligados em muitos países. Antes mesmo, em 1977, o Governo Jimmy Carter promoveu algumas alterações na legislação previdenciária dos Estados Unidos, para diminuir os efeitos da ampliação da cobertura dos programas previdenciários e do aumento dos benefícios. As medidas de Carter consistiram em aumento das taxas de contribuição e redução de benefícios. O Governo seguinte, de Ronald Reagan, em 1981, deu continuidade ao programa de reforma. As propostas aprovadas pelo Congresso previam o aumento gradativo das contribuições de empregados e empregadores (até 1990) e a elevação da idade mínima para a obtenção de aposentadoria a partir de 2003. O patamar definitivo será o de 67 anos para os nascidos desde 1960. Também na década de 1980, o Governo da primeira-ministra Margaret Thatcher introduziu uma reforma no sistema previdenciário inglês, que começou efetivamente em 1988. Os acordos políticos permitiram apenas uma reforma gradual do sistema público e a criação de incentivos aos contribuintes para optar por seguros privados. O objetivo era reduzir os encargos e obrigações de longo prazo do sistema de seguridade social. O valor das aposentadorias passou a ser calculado pela média dos salários ganhos durante a vida ativa do trabalhador e não mais pelos vinte melhores anos.²³

Veja-se, a respeito, a explanação de Echart Orús:

A mediados de los años setenta, los gobiernos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, los abanderados de la new right, hicieron el primer cuestionamiento global del welfare state, más en concreto, del papel que el Estado debía desempeñar en la economía; de ello se derivó una reacción monetarista contraria a las políticas keynesianas de regulación de la demanda y una ofensiva antiestatalista que se propuso disminuir el sector público a través de privatizaciones. Los periodos de crisis económica han ido poniendo de manifiesto los problemas profundos que, lenta y silenciosamente, estaba alimentando el Estado de bienestar, orgullo de los socialdemócratas europeos. En los periodos de

*prosperidad económica, el Estado providencia no ha incentivado el ahorro y, por tanto, tampoco la inversión, a pesar del crecimiento incesante de los salarios. El Estado benefactor ha traído consigo el descenso de la natalidad y ha alargado la esperanza de vida, con lo que, por una parte, se ha aumentado la base de las personas que deben cobrar la jubilación o el desempleo y, por otra, ha disminuido sensiblemente el número de ciudadanos que cotizan.*²⁴

O liberalismo clássico, adormecido durante os tempos áureos da social-democracia, pretende reconquistar seu lugar como ideologia predominante, sucedendo ao Estado social. Em texto que bem explica esta mudança conceitual, *José Alberto Couto Maciel* diz: “Assim, a doutrina liberal repousa na crença de uma harmonia natural decorrente da atividade econômica espontânea na procura do maior ganho. O interesse individual coincide com o interesse geral sendo que a ideia central é a de que o Estado deve abster-se de intervir na vida econômica, prevalecendo a lei da concorrência. O trabalho, para os neoliberais, não difere de outras mercadorias, estando essa filosofia baseada nas doutrinas da autonomia da vontade e da liberdade contratual”.²⁵

O colapso do financiamento, além de ser consequência do envelhecimento médio da população e da diminuição da taxa de fecundidade/nascimentos, ocorre no Brasil particularmente pelo fenômeno da precarização da mão de obra, da informalidade dos mercados, minando a fonte básica dos recursos, ou seja, as contribuições vertentes sobre a folha de pagamentos de empregados – fenômeno este agravado pela “reforma trabalhista” levada a efeito a partir da Lei n. 13.467, de 2017. Como bem ressaltado pelo periódico *Correio Braziliense*, à vista dos números do CAGED do primeiro semestre de 2019:

O desemprego é a face mais cruel da crise econômica que castiga o país desde 2014. Mais de 12 milhões de brasileiros sem colocação que, somados aos subocupados e desalentados, ultrapassam 28 milhões de pessoas. O número é tão alto que atinge a abstração da estatística. Em razão da dificuldade de avaliar concretamente a dimensão da tragédia, recorre-se à imparcialidade fria das cifras.

*Mas o drama humano permanece.*²⁶.

Com a expansão do capital industrial pelos países subdesenvolvidos, em busca de mão de obra mais barata, o desemprego nestes mesmos países ganhou novo fator de agravamento. O resultado é a diminuição gradual de recursos vertidos aos cofres do sistema de segurança social. De forma clara, *Ladislau Dowbor* aponta a relação de causa e efeito da globalização dos mercados de trabalho e desemprego/precarização das relações de trabalho:

Abaixo do setor de ponta, desenvolve-se rapidamente um setor de emprego precário, para traduzir a fórmula americana de “precarious jobs”. Antigamente os empregados da cantina da General Motors faziam parte do movimento organizado dos trabalhadores metalúrgicos, e se beneficiavam do fato de pertencer à empresa. Hoje, terceirizados, constituem uma mão de obra eminentemente intercambiável, a serviço de uma ou outra empresa local fornecedora de serviços de alimentação. Gradualmente, terceirizou-se as cantinas, a segurança, os transportes, a gestão das garagens, os serviços informáticos, e crescentemente para a própria produção. Empresas como a Nike e tantas outras subcontratam simplesmente os seus produtos na Ásia, com salários ínfimos, para que o setor de ponta, o chamado “core personnel” da empresa, apenas gere o conjunto. A grande empresa passa a trabalhar com espaço múltiplo. Contrata as pesquisas com os baratíssimos e bem formados engenheiros russos, transfere a digitação e programação para a Índia, subcontrata a produção com a Indonésia ou a Tailândia onde pagará 15 centavos de dólar por hora, e manterá nos Estados Unidos os serviços de organização geral do sistema, coordenação de serviços de “marketing” e semelhantes. Onde antigamente havia vantagens comparadas entre nações, hoje as empresas trabalham no espaço global captando a nata das vantagens de cada uma, e se tornam relativamente imbatíveis. O produto chega a preços que desestruturam os sistemas produtivos da Argentina, do Brasil e de tantos outros. E o emprego que a Nike gera na Indonésia vai se traduzir em termos práticos em desemprego em Franca, SP, e em outras cidades do Terceiro Mundo.

*Com isso, reduz-se o espaço do emprego formal, e explode o setor informal, resultante direto do enxugamento empresarial frente à teimosia das pessoas em querer sobreviver. Aparecem assim cifras fantásticas de países com 50% de emprego no setor informal, colocando-nos o problema de repensar afinal o que é formal e o que é informal.*²⁷

Os efeitos da chamada globalização da economia parecem, pois, afetar de forma direta não apenas o tratamento das questões de proteção social, mas o próprio amálgama formador do Estado Contemporâneo:

*Face a um sistema económico que destrói o trabalho e produz desemprego, parece estar a quebrar-se, nesta era de capitalismo global, a aliança histórica entre a sociedade de mercado, o Estado-Providência e a democracia que fundou o projecto de modernidade do Estado nacional. E convém lembrar, como faz Beck, que “a estreita relação, no Ocidente, entre o capitalismo e os direitos fundamentais políticos, sociais e económicos não constitui uma ‘obra de benemerência que, quando não temos dinheiro, podemos deixar de praticar. O capitalismo socialmente ‘amortecido’ foi conseguido, em vez disso, como resposta à experiência do fascismo e ao desafio do comunismo” (Beck, 1998:97).*²⁸

Ademais, com a expansão do capital industrial pelos países subdesenvolvidos, em busca de mão de obra mais barata, o desemprego nestes mesmos países ganhou novo fator de agravamento, o que resulta, também, em redução do número de contribuintes para os sistemas de proteção social.

Como ressalta *Giovanni Olsson*, ao identificar os fatores que caracterizam o processo de globalização e suas consequências:

As práticas económicas transnacionais, nessa linha, produzem efeitos para além das fronteiras nacionais, e sua importância veicula-se pelas corporações transnacionais, uma forma altamente reelaborada da então empresa multinacional. Essas práticas modulam e definem em grande extensão as vocações das economias

*nacionais e a divisão internacional do trabalho; com seu poder expressivo, criam ou extinguem milhares de empregos em determinado local e em específica atividade produtiva, com efeitos extensos sobre as economias locais diretamente – instituindo novas demandas por matéria-prima, tecnologia e maquinários, novas ofertas e novos mercados – ou indiretamente – definindo a quantidade de pessoas com atividade remunerada e sua extensão, e, pois, os seus efeitos sobre outras atividades locais pelo poder aquisitivo geral disponibilizado.*²⁹

O resultado de tal cenário também é a diminuição gradual de recursos vertidos aos sistemas de segurança social de países periféricos, abaixo dos níveis propostos pela Organização Internacional do Trabalho.³⁰ Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia, e Bernardo Kliksberg, Doutor em Economia atuando na Unesco, sintetizam a questão da globalização quanto à desigualdade:

“O principal desafio refere-se à desigualdade – internacional e dentro de cada país. As preocupantes desigualdades na riqueza e também assimetrias brutais no poder e nas oportunidades políticas, sociais e econômicas.

*Uma questão crucial diz respeito à divisão dos ganhos potenciais da globalização – entre países ricos e pobres e entre os diferentes grupos dentro de um país. Não é suficiente compreender que os pobres do mundo precisam da globalização tanto quanto os ricos; também é importante garantir que eles de fato consigam aquilo de que necessitam. Isso pode exigir reforma institucional extensiva, mesmo quando se defende a globalização.”*³¹

A distribuição dos “benefícios” da globalização está por detrás do debate sobre a (des)construção do modelo de Estado de Bem-Estar Social. Afinal, como já afirmara o também ganhador do Nobel de Economia, Prof. John Nash, há mais de meio século atrás, em seu ensaio “The bargaining problem”³², geralmente o ponto central não é se um sistema em particular é melhor para todos do que nenhum sistema seria, mas se ele resulta numa divisão justa dos benefícios.³³

Em razão desse conjunto de fatores tem-se assistido, particularmente na América

Latina, a uma sequência de reformas estruturais em sistemas de proteção social, iniciado tal processo com a total privatização do sistema existente no Chile, na década de 1980, no período ditatorial de Augusto Pinochet – que passaria a ser moldado como uma poupança individual compulsória em entidades do sistema financeiro, autorizadas a operar no ramo de seguros (a exemplo das entidades abertas de previdência complementar privada, no Brasil), com recursos vertidos somente pelos trabalhadores.³⁴

No contexto latino-americano, a aprovação de reformas desse gênero envolve um processo político importante, pois, como explicam *Mesa-Lago* e *Müller*, reformar as normas definidoras de Direitos Sociais “implica uma revisão substancial do contrato social subjacente e desafia o senso comum nas pesquisas sobre o Estado de bem-estar”.³⁵

A Seguridade Social, nesse contexto de globalização, é justamente o oposto do que pregam os liberais, como se nota do pensamento de *Friedman*, um dos maiores opositores à doutrina *keynesiana*:

*O programa de “seguro social” é uma dessas coisas em que a tirania do status quo está começando a exercer a sua mágica. A despeito da controvérsia que envolveu sua instituição, passou a ser tomado como fato consumado – e de tal forma que sua desejabilidade é muito dificilmente questionada nos dias que correm. No entanto, é uma invasão em larga escala da vida pessoal de enorme fração da nação (sic), sem – até onde posso julgar – qualquer justificação realmente persuasiva, não só em termos de princípios liberais, mas em termos de quaisquer outros. Proponho que se examine sua fase mais importante, a que envolve o pagamento a pessoas idosas.*³⁶

Caracterizando-se, sempre, por uma indelével intervenção no mercado, a exigência de contribuições sociais impõe um ônus, é certo, a trabalhadores e empresas, como de resto, a toda a população economicamente ativa. Além disso, para a salvaguarda do regime de segurança social, há que se ter uma legislação reguladora, o que faz com que os agentes econômicos tenham de se curvar às normas impostas. E contra isso se insurgem, naturalmente, os defensores do livre mercado, como se vê no

discurso de *Friedman*: “É difícil para mim, como liberal, encontrar alguma justificativa para a taxaço gradual em termos de pura redistribuiço de renda. Parece-me um caso claro de coerço, em que se tira de uns para dar a outros, e assim se entra em conflito frontal com a liberdade individual”.³⁷

Neste ponto, é interessante a observação do economista britânico Nicholas Barr: “nos dois casos [repartiço ou capitalizaço] os beneficiários dependem das geraçoess futuras, porque os dois sistemas assentam os benefcios em títulos sobre a produço futura em vez de títulos sobre a acumulaaço da produço atual”. Para o mesmo autor, a funço de um sistema de previdência, mesmo por capitalizaço, consiste em financiar uma certa repartiço dos frutos da produço futura entre trabalhadores e aposentados.³⁸ Isto decorre do fato de que o sistema por capitalizaço transforma a poupança individual em ativos financeiros “cujo valor dependerá, portanto, do estado da economia na altura em que serão mobilizados”,³⁹ ou seja, quando chegar a idade da aposentadoria.

Impõe-se salientar, seja em contraponto à teoria liberal, seja como ponderaço sobre a ideia de Direitos Fundamentais como rol de direitos mínimos de Alexy, que “o nível de proteço social só pode ser avaliado dentro de um cenário específico, cuja compreensão é essencial quando se deseja alterar de maneira responsável uma instituiço do quilate da previdência social”.⁴⁰ E, assim sendo, qualquer mudanço que vise ao alcance da proteço social deve ter em conta não apenas os antecedentes históricos, mas principalmente os fundamentos que regem as políticas de bem-estar social e, acima de tudo, deve se caracterizar por uma ampliaço na gama de indivíduos e situaçoess protegidas, tomando-se por diretriz uma política de Segurança Social global.

Não discrepa dessa ideia o pensamento de *Hespanha*:

Perante a actual situaço de agravamento das desigualdades e da exclusão e de crise e perante a incapacidade de as políticas nacionais de protecço social enfrentarem esses problemas, aumentam as expectativas e multiplicam-se as propostas para a constituiço de um sistema de protecço social global capaz de garantir a estabilidade, a segurança, a identidade e a coesão social, mesmo no

*quadro da economia capitalista. Ou, dito de outra maneira, de ajustar a globalização económica à globalização dos padrões sociais (Mishra, 1998) ou, mesmo, de fazer evoluir a globalização económica para uma globalização socialmente responsável (Deacon, 1998).*⁴¹

O Estado-Providência foi criado, segundo seus precursores, para a redução das desigualdades sociais. Assim, o sistema se sustenta e se legitima pelo fato de que a sociedade – e o Governo eleito por esta – tem um compromisso moral com os menos favorecidos. No momento histórico em que a sociedade quebra tal paradigma, adotando definitivamente a noção de que cada um deve buscar os próprios meios de sustento, e que os bem-sucedidos economicamente não possuem nenhuma “dívida social” a quitar, desaparece a integração social, e o individualismo materialista poderá ser declarado como doutrina predominante, em flagrante prejuízo aos indivíduos das camadas mais pobres da sociedade.

Há, portanto, como plano de fundo de todo o debate sobre rumos do Estado Contemporâneo em matéria de proteção social, um ingrediente puramente ético: qual a responsabilidade de cada um pelo futuro não apenas seu e de seus dependentes, mas de todo o conjunto de pessoas que depende ou possa vir a depender do sistema. Aí se funda o ideal de solidariedade, amálgama que por si mantém a coesão social e a manutenção de sistemas públicos de distribuição e redistribuição de renda aos que dela necessitem.

No tocante a esse aspecto, parece correto afirmar que se trata de uma questão de equidade, só que agora não somente entre gerações – a mais recente custeando a mais idosa – mas entre favorecidos e desfavorecidos, independentemente da geração a que pertençam:

“Quando discutimos anteriormente os princípios de segurança social à luz de um hipotético contrato a três idades (jovens, adultos no activo e reformados), admitimos a coerência de um preceito relativo a discriminações positivas dirigidas aos mais desfavorecidos de qualquer das gerações. O argumento pode ser mais desenvolvido se o apoiarmos em um entendimento substantivo da equidade.

Devemos definir, então, em termos concretos o que deve ser garantido a todos para o conforto de cada um – é a preocupação da justiça distributiva e não apenas processual.

No limite do ideal, a equidade substantiva poderia traduzir-se em alcançar um nível idêntico de bem-estar para todos os beneficiários da segurança social. Dada a subjectividade da noção de um montante uniforme às prestações atribuídas, que cada um financiaria segundo a respectiva capacidade contributiva.”⁴²

Diagnóstico importante sobre os efeitos da Globalização vem da Conferência Internacional do Trabalho, 100ª Sessão, 2011, que emitiu o Relatório VI – “Segurança social para a justiça social e uma globalização justa: Debate recorrente sobre proteção social (segurança social) no quadro do seguimento da Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma Globalização Justa, 2011”⁴³. Desse relatório constou, entre outras conclusões, que:

Uma primeira conclusão

78. As mulheres e os homens, bem como as crianças, têm direito à segurança social. Simultaneamente, as instituições de segurança social fazem parte da governança e das instituições de economias de mercado eficientes. O crescimento acelerado da interligação entre os mercados financeiros, de produtos e de trabalho mundiais torna a segurança social ainda mais necessária. Num mundo em que as flutuações financeiras e econômicas rapidamente se propagam, com um efeito imediato nos mercados de trabalho e no bem-estar social, a capacidade dos indivíduos para lidarem sozinhos com os riscos econômicos é ainda mais limitada do que era. Os riscos sociais globais associados a pandemias e as repercussões expectáveis das alterações climáticas têm um impacto semelhante nos níveis de segurança social individual. Com vista a fomentar o desenvolvimento económico, fortalecer a capacidade de recuperação económica e eliminar adicionais riscos económicos sistemáticos globais, os sistemas de segurança social nacionais baseados na solidariedade têm de ser mais fortes do que nunca. É necessária uma segurança social eficaz, que permita às sociedades lidarem com os riscos da globalização,

aproveitarem plenamente as oportunidades que proporciona e ajustarem-se à constante mudança. Isto exige uma política nacional e enquadramentos institucionais abrangentes e integrados – abarcando o emprego, a segurança social e outras políticas sociais – que permitam melhores respostas às mudanças estruturais e aos choques. Para que o direito à segurança social seja coerente, desempenhe eficazmente o seu papel de reforço da produtividade e funcione como um estabilizador social e económico num mundo de incerteza, tem de estar integrado nas leis nacionais, na governança e nas estruturas institucionais, bem como em mecanismos internacionais eficazes. Somente uma combinação de instrumentos desta natureza pode definir os limites sociais necessários ao funcionamento dos mercados mundiais. (...)

Uma segunda conclusão

115. Todos os desafios fundamentais previamente identificados, com que se deparam os regimes de segurança social nacionais – cobertura, adequação económica e social e financiamento – são influenciados, de forma crítica, pela governança. Com uma boa governança podem ser criados regimes, alocados recursos (mesmo se de dimensões modestas, numa fase inicial) e assegurado um nível mínimo de adequação. Tem de ser criado um espaço fiscal e um espaço de políticas por meio da vontade política e do investimento em instituições eficazes. Estas políticas económicas e sociais devem centrar-se nos objetivos do emprego produtivo e do trabalho digno, apoiados por uma boa governança, baseada num diálogo social bem informado.

Uma terceira conclusão

210. Embora se tenha verificado um progresso significativo nos últimos anos, a extensão da segurança social continuará a ser um dos maiores desafios para um crescimento económico equilibrado e para a coesão social, durante a próxima década. Atualmente, a primeira prioridade é proporcionar a uma percentagem de indivíduos excluídos, situada entre 75 a 80 por cento, alguma forma de segurança social que lhes permita viver sem medo de perder os seus meios de vida. Nos

últimos anos, surgiu uma série de inovações políticas promissoras, principalmente em países de rendimento baixo e intermédio. (...)

Esse mesmo relatório, ao tratar das principais questões para o futuro da segurança social, adverte que “Os principais desafios para o futuro que se avizinha serão o desenvolvimento, através do diálogo nacional, de políticas de desenvolvimento económico e social coerentes que permitam a extensão da cobertura da segurança social, mantenham e ampliem o necessário espaço fiscal e assegurem uma concepção, governança e gestão eficazes, eficientes e equitativas dos regimes de segurança social”.

-
- ¹ GOSSERIES, Axel. *Pensar a justiça entre as gerações: do caso Perruche à reforma das pensões*. Trad. Joana Cabral. Coimbra: Almedina, 2015, p. 9.
- ² BONAVIDES, Paulo. *Teoria do Estado*. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 40.
- ³ *Idem, ibidem*, p. 22.
- ⁴ *Idem, ibidem*.
- ⁵ *Idem, ibidem*, p. 51.
- ⁶ Neste ponto, GOSSERIES se equivoca; está correto apenas em afirmar que “um terceiro (o Estado ou um fundo de pensão) compromete-se a restituir-me o dinheiro proveniente do meu trabalho no futuro” (*op. cit.*, p. 200).
- ⁷ GOSSERIES, *op. cit.*, p. 102.
- ⁸ GOSSERIES, *op. cit.*, p. 109.
- ⁹ PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. *Reforma da Previdência*. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 23.
- ¹⁰ CRUZ, Paulo Márcio. *Política, Poder, Ideologia e Estado Contemporâneo*, Florianópolis: Diploma Legal, 2001, p. 239.
- ¹¹ CRUZ, *Política, Poder, Ideologia... cit.*, p. 240.
- ¹² ROCHA, Daniel Machado da. *Op. cit.* p. 40.
- ¹³ BAUMAN, Zygmunt. *A vida fragmentada: ensaios sobre a vida pós-moderna*. Lisboa: Relógio D'Água, 2007.
- ¹⁴ CASTEL, Robert. *Les métamorphoses de la question sociale*. Paris: Fayard, 2003.
- ¹⁵ “Nos países ricos o mercado de massa fora estabilizado pela transferência de mão de obra da indústria para ocupações terciárias, que tinham, em geral, um emprego muito mais estável, e pelo enorme crescimento nas transferências sociais (sobretudo seguridade social e previdência). (...) Contudo precisamente esses dois estabilizadores estavam sendo solapados. Ao acabar-se o Breve Século XX, os governos e a ortodoxia ocidentais concordavam em que o custo da seguridade social e da previdência social públicas (*sic*) estava demasiado alto e tinha de ser reduzido, e a redução em massa de empregos, até nos então mais estáveis setores

de ocupações terciárias – emprego público, bancos e finanças, o tecnologicamente redundante trabalho de escritório de massa – tornou-se comum” (HOBSBAWM, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991*. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 280).

¹⁶ Como relata *Borges*: “Com o recrudescimento da crise do petróleo, a partir de 1972, o mundo conheceu uma forte desaceleração econômica. Com isso alguns governos começaram a perceber o desequilíbrio de seus sistemas de previdência, que, atingindo certa maturidade, eram, até então, baseados quase que exclusivamente no regime de repartição. A partir daí os sistemas de previdência, em todo o mundo, têm passado por um amplo processo de crítica e reflexão” (BORGES, Op. cit., p. 55).

¹⁷ PALME, Joakim. *Fundamentos y Garantias del Derecho a la Seguridad Social a Comienzos del Siglo XXI*. Iniciativa de la AISS – Investigaciones y Puntos de Vista – jan. 2003. Disponível em www.issa.int. Acesso em 21 jul. 2004.

¹⁸ DOWBOR, Ladislau (Org.) *et alii*. “Globalização e Tendências Institucionais”. In *Desafios da Globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997, p. 361.

¹⁹ “Os anos 70 mostraram a vulnerabilidade do crescimento, sendo incorreta a suposição de que o Estado social corrigiria injustiças e baixaria os seus custos sociais, conduzindo ao dilema de reconhecer reivindicações, sem poder contê-las” (ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de. *Direito, Marxismo e Liberalismo*. Florianópolis: CESUSC, 2001, p. 142).

²⁰ Globalização “significa a experiência cotidiana da ação sem fronteiras nas dimensões da economia, da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e da sociedade civil, (...) que transforma o cotidiano com uma violência inegável e obriga todos a se acomodarem a sua presença e a fornecer respostas.” In BECK, Ulrich. *O que é globalização?* Equívocos de globalismo e respostas à globalização. Tradução de André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 47. Título original: Was ist globalisierung?: Irrtümer des globalismus: Antworten auf globalisierung.

²¹ CHOSSUDOVSKY, Michel. *A globalização da pobreza: impactos das reformas de*

FMI e do Banco Mundial. Trad. Marylene Pinto Michael. São Paulo: Moderna, 1999.

²² HOBBSBAWN, Eric. *Op. cit.* p. 302.

²³ *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 9.

²⁴ ECHART ORÚS, Nazareth. *Revista Nuestro Tiempo*, jan./fev. 1994, Barcelona, p. 47.

²⁵ MACIEL, José Alberto Couto. *Desempregado ou supérfluo? Globalização*. São Paulo: LTr, 1998.

²⁶ BRASIL. Alento no mercado de trabalho. *Correio Braziliense*. Disponível em: <https://www.correio braziliense.com.br/app/noticia/opinia o/2019/09/28/internas _c do-correio-alento-no-mercado-de-trabalho.shtml>. Acesso em: 31 ago. 2019.

²⁷ DOWBOR, Ladislau (Org.). *Op. cit.*, p. 14.

²⁸ HESPANHA, Pedro. “Mal-estar e risco social num mundo globalizado: novos problemas e novos desafios para a teoria social”. In: SANTOS (Org.). *Op. cit.*, p. 169.

²⁹ OLSSON, Giovanni. *Relações Internacionais e seus Atores na Era da Globalização*. Curitiba: Juruá, 2003, p. 171.

³⁰ SANTOS (Org.). *Op. cit.*, p. 178.

³¹ SEN, Amartya; KLIKSBURG, Bernardo. *As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado*. Trad. Bernardo Ajzemeberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 23-24.

³² “O problema da negociação” – tradução livre dos autores.

³³ *Apud* SEN e KLIKSBURG, *op. cit.*, p. 25.

³⁴ JERALDO, Julio Bustamante (Coord.). *Reforma a los Sistemas de Pensiones*. Trad. Tânia Marques Cardoso e Paulo Castanheira. São Paulo: Geração Editorial, 1998, pp. 19-23.

³⁵ MESA-LAGO, Carmelo; MÜLLER, Katharina. “Política e Reforma da Previdência na América Latina”. In: COELHO, Vera Schattan p. (Org.). *A Reforma da Previdência Social na América Latina*. Rio de Janeiro: FGV, 2003, p. 29.

- ³⁶ FRIEDMAN, Milton. *Capitalismo e Liberdade*. Trad. Luciana Carli. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988, p. 169.
- ³⁷ FRIEDMAN. *Op. cit.*, pp. 158-159.
- ³⁸ BARR, Nicholas. *The economics of the Welfare State*. 2. ed. Londres: Weindenfeld & Nicholson, 1993, p. 215.
- ³⁹ GOSSERIES, *op. cit.*, p. 200-201.
- ⁴⁰ ROCHA. *Op. cit.*, p. 77. No mesmo sentido, JAGUARIBE, Hédio. *Introdução ao desenvolvimento social*. São Paulo: Paz e Terra, 1978, p. 78.
- ⁴¹ In: SANTOS (org.), *Op. cit.*, p. 169.
- ⁴² MENDES, Fernando Ribeiro. *Segurança social: o futuro hipotecado*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011, p. 107.
- ⁴³ Disponível em
<<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/relatoriosegurancaso>
Acesso em 28.11.2012.

AS MUDANÇAS NO DIREITO COMPARADO

Constata-se, no exame do direito comparado, que a discussão acerca dos regimes previdenciários e suas reformas não se limita a um grupo reduzido de Estados, mas, pelo contrário, é uma tendência generalizada.

No bloco ocidental, é certo que a previdência social é uma política adotada quase sempre sob os mesmos fundamentos: um sistema previdenciário público básico e universal, ao lado de um sistema de aposentadoria complementar, este último ora compulsório, ora facultativo; custeado pelo sistema contributivo de repartição – a contribuição do segurado é a base principal do financiamento; e há limite de idade para a concessão de aposentadorias que não sejam por incapacidade definitiva.

Alex Kravchychyn resume, a partir da doutrina de Carmelo Mesa-Lago, o cenário de reformas por que passou especialmente a América Latina – em termos de Previdência: Chile em 1981, Peru em 1993, Argentina e Colômbia em 1994, Uruguai em 1996, Bolívia e México em 1997, El Salvador em 1998, Costa Rica em 2001, República Dominicana em 2003 e Panamá em 2008.¹

Não foi diferente no continente europeu, todavia. Conforme o estudo de Majoly Hardy, os membros da União Europeia tiveram de estabelecer metas de caráter econômico sob uma ótica baseada no argumento da “reserva do possível”:

“Em 2001 o Conselho Europeu de Estocolmo definiu os três pilares fundamentais das políticas de sustentabilidade das finanças públicas dos Estados-membros: redução rápida da dívida pública, elevação das taxas de emprego e de produtividade, reforma dos sistemas de pensões e de cuidados de saúde.

No Conselho Europeu de Barcelona, em março de 2002, estipulou-se a redução dos incentivos à reforma antecipada dos trabalhadores e a realização de esforços para

aumentar as oportunidades de os mais idosos permanecerem no mercado de trabalho. Em julho de 2010, a Comissão Europeia voltou a discutir o futuro dos sistemas de pensões, apresentando o Livro Verde. E em 2012 publicou o Livro Branco, lançando a possibilidade de caminhar para uma nova geração de reformas nas pensões e na proteção social, face à crise financeira e econômica que se alastrou na Europa desde 2008.”²

Kravchychyn, citando Orenstein, faz um panorama de alguns países europeus em matéria de reformas de sistemas previdenciários, indicando a tendência inicial a uma capitalização mas com retorno, boa parte das vezes, ao sistema de repartição:

“A Hungria foi o outro país a desmontar com sucesso seu sistema privado em dezembro de 2010, forçando seus cidadãos a transferir US\$ 14 bilhões aos cofres do modelo de repartição estatal e usando esse dinheiro para reduzir o alto endividamento governamental. Outros países seguiram caminhos intermediários de diminuição da exposição ao sistema privado descapitalizado. A Eslováquia tornou seu sistema privado voluntário, permitindo aos seus trabalhadores escolher, ao invés de depender unicamente do sistema estatal ou do privado. Polônia e Romênia, além de três países Bálticos, reduziram ou limitaram o crescimento das contribuições para seus sistemas privados. A Polônia cogitou eliminar o sistema privado, mas voltou atrás. Esses retornos ao sistema de repartição, mesmo quando parciais, demonstram a relação curto-prazo/longo-prazo implícita na privatização.”³

Num dos lances mais recentes em matéria de Direito Comparado, em outubro de 2018, o Presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou a intenção de extinguir os 42 regimes “especiais” de aposentadoria e tornar universal o sistema de previdência, com as mesmas regras para todos os contribuintes. Em contrapartida, não haveria aumento da idade de aposentadoria, hoje fixada em 62 anos. A ideia é a transformação do modelo de cotização da previdência francesa do atual sistema, com base nos últimos 25 anos de contribuição, para um sistema por pontos. Cada euro de

contribuição ao longo de cada mês da vida ativa dará acesso a pontos que servirão de base para o cálculo. Há previsão de prêmios por procriação – desde o primeiro nascimento –, como parte da política de apoio à natalidade francesa, e de um prazo de carência para a aplicação do novo sistema que deverá ser de cinco anos, para conter eventuais reclamações dos trabalhadores prestes a se aposentar.⁴

Nos Estados Unidos, as aposentadorias e pensões pagas pelo sistema oficial são calculadas a partir do ganho médio real do segurado durante toda a sua vida ativa, sobre o qual incide uma alíquota variável. O sistema oficial também garante aos segurados aposentados e inválidos uma renda mínima. A aposentadoria média paga pela Previdência Pública dos Estados Unidos equivale a 44% do último salário recebido pelo trabalhador americano, conforme Michael Tanner, especialista em previdência do centro de pesquisas Cato Institute, de Washington:

“O valor da aposentadoria é calculado através de uma fórmula progressiva que considera tanto as contribuições feitas pelo trabalhador quanto sua renda média durante os 35 anos em que ele recebeu os salários mais altos de sua carreira’. Em 2018, a estimativa é de que há ‘aproximadamente 65 milhões de pensionistas e o desembolso do governo chegará a quase US\$ 1,2 trilhão (cerca de R\$ 4 trilhões)’, disse Jeffrey Brown, professor da Universidade do Illinois e especialista em finanças previdenciárias. ‘Os americanos costumam recorrer a um tripé formado pela Previdência Pública, programas de previdência privada – como os chamados fundos 401K – e poupanças individuais’, afirmou Jeffrey Brown. ‘Mas acontece que, além da Previdência Pública, as duas outras pernas desse tripé também apresentam problemas: a taxa de poupança individual é muito baixa nos Estados Unidos e os fundos de previdência privada cobrem menos da metade da força de trabalho do país’.”⁵

Não poderíamos deixar de registrar, neste contexto comparativo, a política dos Tigres Asiáticos. Segundo *Pastore*, as relações de trabalho e seguridade nos países emergentes do continente asiático podem ser resumidas assim:

“Os sistemas de proteção do trabalho na China e nos Tigres Asiáticos são incipientes. Aqueles países diferem da Europa e do Brasil, pois, seus sistemas, nunca chegaram a se regulamentar (sic). Eles não enfrentam, portanto, o problema de desregulamentar uma legislação que não chegou a existir.

*Na China, (...) a aposentadoria restringe-se basicamente aos trabalhadores urbanos das empresas estatais e das propriedades coletivas, que são a minoria. Os demais trabalhadores e os moradores mais velhos da zona rural (...) baseiam-se apenas no apoio familiar.”*⁶

Nos Tigres Asiáticos, os salários são bem mais altos do que na China e as jornadas “mais curtas”. Mas como afirma *Pastore*, “aqueles países vêm resistindo às tentações de implantar sistemas de seguridade social do tipo europeu que se revelaram caros e inflexíveis. Na Ásia, a família continua desempenhando papel importante na educação da criança e no atendimento do velho”.⁷

Retornando ao contexto da América Latina, além da questão da idade, o fator determinante das reformas tomou outra direção. Desde a Convenção realizada em meados de 1990, no Centro Interamericano de Estudos de Seguridade Social – CIESS, com sede na Cidade do México, na qual os participantes de países ibero-americanos afirmaram em sua maciça maioria serem simpatizantes do modelo chileno de capitalização em substituição à previdência social clássica, observa-se uma tendência na privatização de grande parcela dos sistemas vigentes.⁸

Dessa época em diante, o que se tem visto na América Latina é a prevalência de reformas assemelhadas à chilena, com algumas variações, o que tem merecido críticas veementes de consideráveis segmentos da doutrina:

La privatización de las pensiones se ha puesto de moda en la América Latina. El ejemplo chileno ha sido seguido no sólo por el Perú sino también por Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Pero también por México. La Nueva Ley de Seguro Social, que es nueva como ley pero no es del Seguro Social sino del seguro privado (...) y que entrará en vigor el 1º de enero de 1997 (...), sigue paso a paso la fórmula chilena, quizá con el cambio de nombre de las

administradoras de los fondos que en México se denominan “Administradoras de Fondos de Retiro (AFORE)”.⁹

Tem-se, pois, que, de todos os regimes, talvez o que desperte maior interesse, em face da polêmica instalada sobre seus fundamentos, seja o do Chile. Ainda no ano de 1980, época em que era governado pelo General *Augusto Pinochet*, o país banhado pelo Pacífico experimentou uma radical alteração no conceito de proteção aos infortúnios.

Adotou-se um regime de capitalização individual, compulsório, e outro, também sob o mesmo sistema, complementar e facultativo, com a previsão de extinção do regime anterior – de repartição – no ano de 2038. As contribuições, contudo, não mais vertem para o Estado com o novo regime: o aporte se faz em conta individual numa das Administradoras de Fundos de Pensão – AFPs, entidades da iniciativa privada, do ramo de seguros privados, podendo o segurado optar por qual entenda melhor, e trocar de instituição, quando assim entender conveniente. As AFPs, por seu turno, recebem uma contraprestação pelo serviço de manutenção das contas individuais dos segurados e são supervisionadas por um órgão estatal.

Como já foi apontado na Parte I desta obra, no ano de 2008 o Chile promoveu reformas pontuais no seu sistema de previdência, sem que tenha modificado o modelo de cotização dos trabalhadores para AFPs. Adotou-se, além do benefício de pensão básica solidária, tipicamente assistencial, um benefício previdenciário estatal, custeado por aportes que podem ser feitos – voluntariamente – por trabalhadores que não tenham cotização bastante para assegurar o direito ao benefício mínimo pago pela AFP, que continua sendo o principal benefício – já que não houve a assunção de tais fundos pelo Estado.

Como se pode observar, não se trata mais, definitivamente, de um regime de previdência social, mas apenas uma poupança individual forçada. *“Se trata, ciertamente, de la cancelación de la Seguridad Social sustituida, como los chilenos reconocen sin eufemismos, por un seguro privado vinculado a organismos privados de inversión (las AFP) y a instituciones de seguros garantes, en su caso, de las pensiones vitalicias que a elección del interesado se pueden comprometer con*

cargo a las cuotas enteradas en forma obligatoria y a las que de manera voluntaria pueda aportar el interesado”.¹⁰

Para custear os benefícios pagos pelo regime em extinção, o governo chileno deverá arrecadar o suficiente em receitas tributárias, o que certamente acarretará um ônus a mais sobre os contribuintes de impostos, durante muitos anos ainda – o antigo regime só deixa de existir daqui a quatro décadas e, ainda assim, continuará pagando benefícios além deste prazo, até que o último beneficiário perca o direito à prestação.

Deve-se frisar, todavia, segundo as estatísticas citadas por *Oliveira, Beltrão e Ferreira*, que apenas 50% dos trabalhadores chilenos tinham efetivamente contribuído para o sistema,¹¹ o que o torna tão falho como os de repartição. Ausente a proteção previdenciária, o indivíduo fica à mercê de toda sorte de riscos.

De todo modo, como bem apontado por Kravchychyn, “Apesar da tendência claramente vista nos anos citados, a partir de 2008, o advento da crise financeira mudou o panorama das reformas previdenciárias. Não se vislumbrou novas reformas liberalizantes, pelo menos no período imediatamente posterior”. Pelo contrário, “no sentido oposto, a Argentina extinguiu seu sistema privado e incorporou-o ao modelo público de repartição”.¹²

O Brasil, como se sabe, passou por duas grandes reformas em 1998 e 2003, porém restou mantida a repartição como critério de realização do fundo previdenciário e a capitalização individual ou em formato de fundos de pensão apenas em caráter complementar ao modelo público. O texto original da Proposta de Emenda Constitucional que resultou na Emenda n. 103, de 2019, tinha regras que levavam à mudança estrutural do modelo previdenciário brasileiro, com a capitalização imediata dos RPPS e a previsão de idêntica mudança no RGPS. Todavia, a ideia recebeu fortes críticas da opinião pública, e com isso foi retirada do texto já antes mesmo da votação do primeiro turno no Plenário da Câmara dos Deputados. Nada impede, frisamos, que volte ao debate por intermédio de nova PEC, ainda durante o atual mandato governamental, pois é clara a predileção por esse sistema entre os atuais mandatários do Executivo.

A previdência social corresponde a uma necessidade reconhecida mundialmente, qual seja, a de existir um sistema de proteção contra eventuais vicissitudes por que

passam as pessoas que exercem atividade remunerada, e que, em função de motivos diversos (incapacidade temporária ou permanente, maternidade etc.) não possuem condições de prover sua subsistência, por um período de tempo, ou em caráter permanente. Quando isso ocorre, a previdência social provê, em caráter substitutivo, a renda familiar. Logo, trata-se de um direito fundamental, totalmente interligado à preservação da vida e da dignidade humana, evitando a penúria daqueles trabalhadores – e seus dependentes – quando lhe falta a capacidade laborativa.

Não há como negar que os sistemas previdenciários públicos requerem, de tempos em tempos, ajustes que permitam a sua sustentabilidade para a presente geração, mas, principalmente, para as gerações futuras. Tais mudanças importam, necessariamente, em implementar mudanças nas regras em dois aspectos fundamentais: o financiamento do regime e a concessão de benefícios. Por vezes, os governos adotam medidas tendentes a aumentar as fontes de receita; outras vezes, tornam os benefícios menos acessíveis; e outras vezes, são conjugadas medidas em ambos os sentidos.

O problema reside na constatação de que os governos não possuem políticas de médio e longo prazo para solucionar os problemas causados pelos fatores que estão envolvidos: crescimento (ou decréscimo) demográfico; aumento da expectativa de sobrevida; diminuição da taxa de natalidade; capacidade contributiva da população economicamente ativa; criação de novos postos de trabalho; entre outros.

Daí resulta que as reformas previdenciárias, quando realizadas, acabam por alterar as regras “no meio do jogo”: um trabalhador segurado, com legítimas expectativas de se aposentar em alguns meses, se vê obrigado a repensar sua condição, pois com a reforma será obrigado a trabalhar não só alguns meses, mas alguns anos a mais.

Importa apontar que, para os estudiosos da Associação Internacional de Seguridade Social – AISS, o regime de repartição continua sendo viável, não sendo verídico que ele surta efeitos negativos sobre a competitividade internacional das empresas, tampouco que o regime de capitalização melhore o rendimento econômico e proporcione aos trabalhadores um melhor retorno de seus aportes.

Assim, o discurso liberal no qual se baseia a declaração de “falência” do regime atual não deve prevalecer. Há que se buscar saídas para enfrentar o problema de

frente, e não por meio de abandono pelo Estado da questão social, cometendo aos particulares, exclusivamente, a responsabilidade pela cobertura dos riscos de perda da capacidade laborativa.

O aspecto fundamental do debate sobre as reformas nos sistemas de seguridade social não é nem pode ser o econômico. A rede de segurança social deve existir para garantir existência digna a todo indivíduo, como foi proclamado há mais de duzentos anos, na célebre Declaração de 1789: os socorros públicos são um direito sagrado. Existe seguridade para o bem-estar da população, principalmente a da camada social que depende de políticas estatais para romper a barreira da miséria, ou não descer a ela.

O debate sobre as iniciativas de reforma dos sistemas de segurança social é necessário e nele as nações devem estar engajadas, para se obter a melhor solução, não para as empresas nem para os Estados, mas, sim, para os indivíduos que dependem da seguridade. São conclusões a que também chegam os membros da AISS:

*Las pensiones públicas tienen decisiva importancia para una significativa parte de la población de muchos países del mundo. Están destinadas a cobrar una significación aún mayor, a medida que se sientan plenamente los efectos de los cambios demográficos, del envejecimiento de la población y del aumento de la esperanza de vida. Es importante examinar las dimensiones sociales, políticas y culturales de la reforma de las pensiones así como los aspectos económicos y financieros. Si se toman cuidadosamente en consideración todas esas dimensiones, el debate sobre cómo deben estructurarse estas instituciones conducirá a un nuevo consenso respecto del papel y de la conformación de los regímenes públicos de pensiones. La aparición de un nuevo consenso ayudará a asegurar que los cambios incorporados en nombre de la reforma fortalezcan a estos regímenes y los mejoren para los muchos millones de personas que dependen de ellos en todo el mundo.*¹³

Em função da constatação da necessidade de se debater as tendências da seguridade social no mundo, a AISS realizou, em junho/julho de 1998, na cidade de Estocolmo, uma grande Conferência. Segundo a agenda do encontro, buscaram-se

respostas para as inquietações existentes em vários países-membros da Associação, e, fundamentalmente: quais são as condições prévias para a seguridade social em uma sociedade moderna; quais as implicações da seguridade social; como se podem realizar reformas de maneira eficaz, e quais são os critérios para o êxito de uma reforma; por fim, como podem ser estudados todos esses temas para que, da melhor maneira possível, sirvam de base para o processo de reforma.¹⁴

Extraem-se das conclusões do conclave algumas observações extremamente relevantes para o estudo do tema das reformas. Há um consenso sobre a importância da seguridade social para os indivíduos tanto quanto para a economia de um país e seu desenvolvimento. Isto porque um sistema “bem desenhado” de seguridade afeta positivamente a economia, pela fixação de uma rede de bem-estar. Além disso, parece irrefutável que a proteção social, o amparo às condições de impossibilidade de subsistência por conta própria, a redução da pobreza e das desigualdades, é dever do Estado. É outrossim interessante ressaltar que do encontro se concluiu não existir um “anteprojeto” ideal único para servir de modelo para a reforma de qualquer sistema. “Cada país necesita diseñar su propia solución, teniendo en cuenta las experiencias de otros países”.¹⁵

Parece-nos certo que cada Estado deve buscar alternativas próprias para a proteção social. Não é admissível, apenas, o abandono puro e simples, pela adoção das políticas neoliberais. Esta é a nossa esperança, e, também, a de quem, por toda a parte no mundo, preocupa-se com a questão social, como se vê nas conclusões de *Néstor de Buén Lozano*:

Sigo creyendo que el mundo no puede prescindir del Estado de bienestar del que la seguridad social es sustento principal. A pesar de las tendencias liberales, en el mal sentido de la palabra, descubro, quizá aún débil, una línea de recuperación de los intereses sociales. Como quiera que sea, son los intereses de la inmensa mayoría de nuestra población y de la población del mundo. Y aún en la tesis del mercado como principio y fin de las cosas, la seguridad social, como instrumento de distribución, resulta indispensable. Si no hay salarios ni pensiones, no hay compradores y el mercado no sirve para nada. Es exactamente lo que está pasando

*ahora. Ahí descansa mi esperanza.*¹⁶

Cabe mencionar que a linha de reformas seguida pelos países integrantes da OCDE, segundo Vinícius Pinheiro, representante da OIT, é a seguinte:

- o aumento do limite de idade para a aposentadoria;
- a eliminação ou redução da aposentadoria antecipada proporcional;
- o incentivo aos planos privados voluntários;
- a constituição de reservas em fundos públicos; e
- a homogeneização de regras ou unificação dos regimes dos trabalhadores dos setores público e privado.

Por fim, nota-se que alguns países adotaram uma espécie de bônus para postergar a aposentadoria, enquanto outros países vincularam os benefícios à expectativa de vida ou a fatores de sustentabilidade.¹⁷

Como se verá no Capítulo a seguir, também no Brasil a mesma linha de pensamento vem inspirando propostas de reformas no sistema de proteção social, com a circunstância agravante de que o País vive um período de recessão econômica – cenário em que as tendências reformistas sempre acabam buscando a redução de direitos para “economizar gastos públicos”, fazendo com que o debate se limite a apenas uma ou poucas vertentes da complexa e intrincada equação que envolve o conjunto de políticas sociais.

-
- ¹ MESA-LAGO *apud* KRAVCHYCHYN, Alex Lemos. *Diretrizes para auxiliar a concepção de regimes complementares mais eficientes para os servidores públicos*. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina, 2018, p. 52.
- ² HARDY, Majoly Aline dos Anjos. O sistema de Previdência Social de Portugal: alguns aspectos e curiosidades. In: VIEIRA, Lucia Helena (coord.). *Regimes próprios: aspectos relevantes*. V. 12. São Bernardo do Campo: ABIPEM/APEPREM, 2018, p. 82.
- ³ *Op. cit.*, p. 55.
- ⁴ Macron propõe sistema de Previdência social igual para todos. *O Estado de S. Paulo*. Disponível em: <<https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,na-franca-sistema-de-previdencia-social-sera-igual-para-todos,70002544346>>. Acesso em: 18 nov. 2018.
- ⁵ Aposentado nos EUA recebe 44% do último salário. BBC BRASIL. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/economia/story/2003/07/printable/030725_prev>. Acesso em: 18 nov. 2018.
- ⁶ PASTORE, José. *Encargos sociais no Brasil: implicações para o salário, emprego e competitividade*. São Paulo: LTr, 1997, p. 77-78.
- ⁷ *Idem, ibidem*.
- ⁸ MORENO, Angel Guillermo Ruiz. *Nuevo derecho de la seguridad social*. México: Porrúa, 1997, p. 82.
- ⁹ DE BUÉN, Néstor. *El estado de malestar*. México: Porrúa, 1997, p. 15.
- ¹⁰ *Idem, ibidem*, p. 13.
- ¹¹ *Revolução na previdência: Argentina, Chile, Peru, Brasil*. São Paulo: Geração Editorial, 1998, p. 357.
- ¹² *Op. cit.*, p. 53.
- ¹³ “El debate sobre la reforma de la seguridad social: en busca de un nuevo consenso” *Site da AISS*: www.issa.int.

- ¹⁴ *El futuro de la seguridad social*. Estocolmo: Federación de las Oficinas del Seguro Social, 1998, p. 5.
- ¹⁵ *Idem*, p. 33.
- ¹⁶ *Apud* TOYNBEE, Arnold, citado por MORENO, Angel Guillermo Ruiz. *Op. cit.*, p. 100.
- ¹⁷ BRASIL, Ministério da Previdência Social. Estudos e Pesquisas da Secretaria de Políticas de Previdência Social 2003-2009. Brasília: MPS, 2009. 380 p. Coleção Previdência Social, Série Estudos; v. 31, 1. ed., p. 12.

A PREVIDÊNCIA BRASILEIRA E SUAS CARACTERÍSTICAS

No Brasil, fala-se em crise da seguridade social há décadas. De fato, segundo cifras oficiais, o sistema brasileiro vem experimentando crescentes dificuldades financeiras. Cabe, nesta oportunidade, fazer um breve panorama desta crise, embora não somente sob a perspectiva governamental, uma vez que definitivamente haja conclusões que merecem maior reflexão.

Juliana Presotto Pereira Netto, em sua obra,¹ indica as razões da suposta crise do sistema, distinguindo-as como sendo de índole: a) estrutural, decorrentes da transição demográfica da sociedade (envelhecimento médio da população); b) conjuntural, decorrentes de problemas econômico-sociais (mudanças no mercado de trabalho); e c) administrativas, decorrentes de problemas com os órgãos e entidades envolvidos (desvios de recursos e de má gestão do sistema).

A relação contribuinte-beneficiário é uma das preocupações dos estudiosos do tema. Segundo números oficiais, na década de 50, oito contribuintes financiavam cada beneficiário. Em 1970, essa relação era de 4,2 para 1; o número de contribuintes por beneficiário foi decrescendo: 2,8, em 1980; 1,9 em 1995. Segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social dos últimos anos, o número de contribuintes, que chegou a 71,3 milhões em 2014, caiu em 2016 para 66,8 milhões (fruto da recessão econômica e do desemprego), e, em 2017, para 65,1 milhões. Já o número de beneficiários de aposentadorias e pensões para o mesmo período chegou a quase 29 milhões e, em dezembro de 2017, chegou a 32,4 milhões.² Esta relação tem que ver, naturalmente, com o tempo que os segurados, em média, contribuem para o sistema e, depois, percebem (ou geram para seus dependentes) benefícios cuja finalidade é a substituição do salário (via de regra, aposentadorias e pensões).

De acordo com as conclusões do Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego,

Trabalho e Renda e de Previdência Social, cujo relatório foi publicado em maio de 2016:

- *A população idosa vai saltar de 22 milhões de pessoas com 60 anos ou mais (projeção do IBGE para 2013) para cerca de 73,5 milhões em 2060.*
- *Em termos de proporção da população, no mesmo período, a participação de idosos na população total vai saltar do patamar de 10% para cerca de 33,7% em 2060, conforme a projeção demográfica do IBGE divulgada em 2013. Ou seja, hoje, uma em cada dez pessoas é idosa. Em 2060, uma em cada três será idosa.*
- *O Brasil atravessa a fase final do bônus demográfico, com previsão de encerramento por volta de 2024, devido à redução da taxa de fecundidade e ao aumento da expectativa de vida.*
- *O resultado previdenciário será duplamente pressionado: haverá mais beneficiários da previdência e um menor contingente de contribuintes.*

Em que pese não se discutir tais estatísticas, até por falta de dados que demonstrem o contrário, deve-se recordar que a variável “número de contribuintes” é subestimada, já que, para o cálculo, leva-se em conta a população que se encontra trabalhando na chamada “economia formal”: os empregados com carteira assinada, e uma parte dos contribuintes individuais e demais contribuintes – os que vertem efetivamente seus aportes.

Deixa-se à margem da estatística, portanto, cerca de metade da população economicamente ativa, que se encontra no mercado não formal de trabalho. Um dado mais preciso sobre a saúde financeira do sistema no que diz respeito à relação contribuinte-beneficiário só seria possível com a inserção desses trabalhadores no cômputo, pois, como sustenta *Célia Opice Carbone*, os trabalhadores informais e por conta própria “encontram-se fora do esforço de arrecadação”. Sugere a socióloga que a alternativa para o sistema previdenciário brasileiro, neste particular, dada a sua base de financiamento principal ser a decorrente das contribuições sobre a folha de salários, é a expansão do emprego.³

Medidas tomadas no período mais recente, que indicavam uma tendência à desoneração da folha de pagamento (ampliação do SIMPLES e transferência de tributação para o faturamento de segmentos econômicos), por um lado, e à tentativa de formalização de indivíduos que realizam pequenos empreendimentos por conta própria – na forma de microempreendedores individuais, os MEI, estão sendo revistas; as regras que transferiam a contribuição previdenciária das empresas da folha de pagamento para o faturamento (desonerações) estão sendo, uma a uma, reavaliadas, para voltar ao estado anterior.

Stephanes, discorrendo sobre as mudanças nos regimes europeus, também vê a preocupação daqueles países com a questão do fomento ao emprego:

Na Europa, a busca de novas formas de financiamento não implicou o abandono do modelo clássico de repartição, conforme observa Danny Pieters, secretário geral do Instituto Europeu de Seguridade Social. Faz parte de seu estudo sobre as últimas tendências dos sistemas europeus as seguintes constatações:

– de modo geral, os governos vêm estimulando a adesão a regimes complementares, formada por empresas sem fins lucrativos (mútuas) e fundos de pensão, mas mantêm um regime básico até determinado limite;

– todas as fórmulas de cálculo têm sido feitas de maneira a estabelecer uma relação mais próxima entre as contribuições e os respectivos benefícios;

– muitos países tendem a incrementar o financiamento de seus sistemas com impostos gerais, com a finalidade de desonerar a taxaço sobre a folha.

Em função de uma política proativa (sic) de estímulo ao mercado de trabalho, vários países têm indicado expressamente que a seguridade social deveria tratar, em primeiro lugar, de prevenir a incapacidade laboral e o próprio desemprego.⁴

Ou seja, o caminho talvez seja o extremamente oposto ao recomendado pelos economistas-monetaristas. Estes, preocupados exclusivamente com a competitividade e o lucro das empresas, mas desatentos sobre a questão social, vêm defendendo a quebra do “pacto social” em nome da luta por competitividade no mercado global. Para este fim, sustentam que a informalidade do mercado de trabalho, com as

mudanças na concepção da relação de emprego são fatores irreversíveis e que devem nortear as políticas no campo social; vale dizer, já que não nos devemos pautar pela relação empregado-empregador, o custeio do sistema também não pode mais ser visto com sustentáculo nas contribuições sobre “folha de salários”, já que “salário” é a forma de pagamento de apenas metade da população trabalhadora. Veja-se, a propósito, o pensamento de *José Pastore*:

*O montante de custos fixos relativos aos encargos sociais compulsórios, evidentemente, afeta o nível de salário dos trabalhadores e o nível de emprego legal, pois as empresas só se dispõem a contratar legalmente quando têm muita certeza de poder produzir e vender seus bens e serviços por preços compensadores.*⁵

Ora, então, o problema não é tão somente dos encargos, é também da relação do preço com a ambição de lucro. A empresa só contrata formal e legalmente se a margem desejada de lucro for garantidamente atingida. Deve-se recordar, todavia, que, numa noção ampla de solidariedade, somente se os mais abastados abrirem mão de parcela dos seus ganhos, os menos favorecidos poderão ter a sonhada proteção social, e, em consequência, uma relação menos desigual na sociedade. Enquanto entendimentos como este, de que *Pastore* é interlocutor, forem vigorantes, realmente não há como ter um sistema de seguridade economicamente viável e socialmente justo.

É o esgarçado tema do “Custo Brasil”. Reclamam economistas e empresários que, “devido aos encargos sociais, o custo da mão de obra no Brasil seria excessivamente alto, quando comparado com o custo de outros países”.⁶

Em que pesem os argumentos por nós rechaçados, é imperioso dizer que as informações atuariais indicam de fato cautela. A viabilidade de um regime de segurança social só é possível com a observação prévia dos fenômenos que podem influenciar na prestação dos serviços. É como já foi salientado por *Almansa Pastor*, citado por *Juliana Presotto Pereira Netto*: “a visão paradisíaca que oferece um ordenamento de seguridade social termina onde acaba a idealidade platônica, porque

o fato é que a porta que conduz a este ordenamento se fecha com a chave dos meios financeiros. Uma proteção de todas as necessidades e extensa a todos os cidadãos, que gravite sobre o Estado, requer extraordinários meios financeiros ‘que, possivelmente a consciência de solidariedade de nenhum país esteja hoje em condições de suportar’”.⁷

A má gestão dos recursos é outro fator desencadeante e fomentador da crise. Durante muitos anos, o regime serviu para custear não os benefícios, nem formar o fundo de reserva que hoje estaria sustentando as políticas sociais: ao contrário, serviu para construir Brasília e outras obras públicas “faraônicas”. Dilapidou-se assim o lastro existente no sistema, que, segundo *Stephanes*, deveria ser de, no mínimo, seis meses de despesa.⁸ Além disso, a falta de controle efetivo sobre a concessão de benefícios acarretou os escândalos das famosas fraudes das décadas de 80 e 90, com a descoberta de verdadeiras quadrilhas de assaltantes do caixa dos fundos previdenciários, compostas por servidores do próprio órgão, advogados e magistrados. A gestão não profissional da Previdência, vale dizer, com os cargos de direção sendo objeto de barganhas políticas e “cabides de emprego” para pessoal totalmente desqualificado, serviu para agravar o quadro e permitir o desajuste entre aportes e pagamentos.

A Emenda Constitucional n. 20/1998 estabeleceu a vinculação das contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos de empregados – destes e dos empregadores – exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários. Conforme relato do ex-Ministro da pasta, *Waldeck Ornélas*, a regra em questão, juntamente com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, garante o regime contra a utilização indevida dos aportes. Foi instituído o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, de modo que, “além de vinculados, esses recursos estarão agora em uma conta orçamentária específica, tornando fácil visualizar as receitas e as despesas da Previdência Social. Os números estarão separados inclusive do custeio do próprio INSS”.⁹

Outro aspecto grave da questão gerencial é o fato de que, ainda hoje, o INSS é um mau pagador. A política de discutir em Juízo até as últimas instâncias, valendo-se de todos os recursos e medidas procrastinatórias possíveis para postergar o pagamento

de direitos assegurados por decisões judiciais, além de lamentável, do ponto de vista social, gera um efeito “bola de neve” sobre os valores a serem quitados. A dívida principal, quanto mais tempo demora para ser paga, é atualizada monetariamente e acrescida dos juros moratórios. Nesse aspecto, de pouco adiantará a alteração do art. 100 da Constituição, para permitir pagamento de débitos judiciais sem a expedição do precatório (§ 3º, acrescentado pela Emenda n. 20/1998), para condenações de pequeno valor do INSS, se a política de procrastinar feitos permanecer.

A ampliação das coberturas, especialmente a rural, sem a necessária fonte de custeio é o principal fator de desequilíbrio financeiro das contas da Previdência. Apesar de ser princípio constitucionalmente previsto desde a Constituição de 1967, jamais foi cumprido na época de vigência do texto constitucional anterior. A legislação mal produzida, sem a menor preocupação com a relação custeio-despesa na concessão de benefícios, também acarretou acréscimos no déficit previdenciário.

Segundo publicação oficial da Previdência Social: “Em 2013, a arrecadação líquida urbana, incluída a arrecadação Comprev, foi de R\$ 307,4 bilhões com crescimento de 4,8% (+ R\$ 14,2 bilhões) em relação a 2012. A despesa com benefícios previdenciários urbanos foi de R\$ 282,8 bilhões, aumento de 6,0% (+ R\$ 16,0 bilhões), na comparação com 2012, o que resultou no superávit de R\$ 24,6 bilhões, 6,9% menor que o verificado em 2012. Quanto à clientela rural, a arrecadação líquida rural atingiu R\$ 6,3 bilhões, ligeiramente acima do registrado em 2012, e a despesa com benefícios previdenciários rurais foi de R\$ 82,2 bilhões, crescimento de 6,2% (+ R\$ 4,8 bilhões) em relação ao ano de 2012, o que resultou em uma necessidade de financiamento rural de R\$ 75,9 bilhões. A despesa com o pagamento de benefícios rurais é fortemente influenciada pelo reajuste do salário mínimo, uma vez que 99,4% (8,9 milhões de beneficiários) dos benefícios pagos são de valor de até um salário mínimo” (sem grifo no original).¹⁰

Já quanto a 2015, veja-se a diferença, acarretada naturalmente pela conjuntura econômica: “a arrecadação líquida urbana, incluída a arrecadação COMPREV, foi de R\$ 357,4 bilhões, registrando queda de 5,1% (– R\$ 19,4 bilhões) em relação a 2014. A despesa com benefícios previdenciários urbanos foi de R\$ 351,9 bilhões, o equivalente a um aumento de 1,1% (+R\$ 4,0 bilhões), na comparação com 2014, o

que resultou num **superávit de R\$ 5,5 bilhões**, 81,0% menor que o verificado em 2014. Quanto à clientela rural, a arrecadação líquida rural atingiu R\$ 7,4 bilhões, uma diminuição de 3,0% (– R\$ 228,4 milhões) frente a 2014, e a despesa com benefícios previdenciários rurais foi de R\$ 102,1 bilhões, crescimento de 1,0% (+ R\$ 1,0 bilhão) em relação ao ano de 2014, o que resultou em uma necessidade de financiamento rural de R\$ 94,7 bilhões” (sem grifo no original).¹¹

O problema é que os ajustes não podem afetar direitos já adquiridos em face da norma anterior, nem prejudicar os trabalhadores que, efetivamente, trabalham em atividade rural, ou condições nocivas à saúde, apenas para evitar sangria de recursos. Trata-se de uma das medidas de suma importância para o controle das contas, uma vez que não se pode pensar em termos de políticas de proteção somente a curto prazo.

Em que pese o art. 40 da Constituição Federal, com a redação conferida desde a Emenda n. 20/1998, ter fixado como direito de todo servidor público federal, estadual ou municipal, o acesso a um regime previdenciário diferenciado, cuja aposentadoria se calcula sobre o valor da última remuneração, a verdade é que ainda estamos bem distantes de ter assegurado a efetividade desta norma.

De acordo com dados constantes da Exposição de Motivos da PEC n. 6, de 2019, dos mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 2.130 possuem RPPS em funcionamento. Ou seja, os demais municípios têm seus servidores ocupantes de cargos efetivos vinculados ao RGPS. Em número de servidores abrangidos por RPPS, cerca de 70% dos ocupantes de cargos efetivos estão abrangidos, pois além dos maiores Municípios, todos os Estados, o Distrito Federal e a União possuem Regimes Próprios. Mas os 30% restantes estão em municípios sem RPPS, ou seja, vinculados ao RGPS, em que pese a redação do art. 40 da CF ter preceituado, desde a promulgação da EC n. 20, de 1998, até a vigência da EC n. 103, de 2019, que “é assegurado ao servidor... regime próprio de previdência”.¹²

Os agentes públicos de Municípios que não instituíram regime próprio de Previdência, ou que, depois de instituídos, concluíram pela inviabilidade financeira de sua manutenção, por estarem vinculados ao INSS, acabam tendo seus benefícios calculados conforme a regra dos trabalhadores da iniciativa privada, ocasionando aí um hiato entre a norma constitucional e a prática administrativa. A situação tende a se

agravar, a nosso ver, com o disciplinamento da matéria pela EC n. 103, de 2019, que leva ao entendimento de que é possível não só deixar de instituir, mas também extinguir Regimes Próprios, o que levaria os servidores a serem filiados ao RGPS.

Impõe apontar, ainda, que muitos maus administradores públicos vêm aproveitando a (suposta) possibilidade jurídica de extinção de Regimes Próprios como forma de transferir os recursos arrecadados a título de contribuições dos servidores para outras finalidades, o que atenta contra o fim da contribuição previdenciária, o que exige especial atenção dos órgãos fiscalizadores da atividade pública – Ministério Público e Tribunais de Contas.

Muito se fala sobre o chamado déficit do sistema previdenciário. A matéria, embora noticiada como “lugar-comum” na imprensa, não tem a unanimidade entre os estudiosos do assunto. A Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (ANFIP), juntamente com a Fundação ANFIP, contesta os dados oficiais do Ministério da Previdência Social e aponta a existência de superávit orçamentário da Seguridade Social, referindo que:

Os saldos positivos do Orçamento da Seguridade Social (OSS) têm sido determinantes para a política de ajuste fiscal em curso no país.

O OSS é sensível a um conjunto de variáveis econômicas e as decisões políticas, em particular, influenciam os resultados da Seguridade Social: a) o crescimento do PIB; b) o impacto fiscal das medidas de desoneração tributária e de incentivos ao investimento e à produção; c) a condução da política monetária; d) os recursos destinados aos programas sociais do governo; e e) o comportamento do mercado de trabalho.¹³

Nesse mesmo estudo, são apresentadas tabelas com os números de 2010 a 2013, sendo que, em todos os anos, as receitas da Seguridade Social são maiores do que as despesas quando consideradas somente as áreas previdenciárias, assistencial, de saúde e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O saldo da OSS evoluiu de R\$ 55 bilhões, em 2010, para R\$ 78,1 bilhões, em 2013, representando um crescimento nominal de mais de 42% no período. Contudo, a Seguridade Social vem sofrendo ao

longo dos anos com desvios de recursos que não são repassados integralmente pela União, pois permanecem em vigor desde 1994 instrumentos de desvinculação de recursos que retiram 20% da arrecadação das contribuições sociais exclusivas da Seguridade Social para livre aplicação no orçamento público, em particular a formação do superávit primário. Afora o fato de que a Seguridade Social vem sendo inflada com um conjunto de gastos que deveriam estar vinculados ao Orçamento Fiscal, em especial o pagamento dos benefícios do Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos federais e de despesas na área da saúde de militares das Forças Armadas.

Em verdade, nem todas essas contribuições acabam indo para os cofres da Seguridade Social. O Governo Fernando Henrique Cardoso conseguiu criar, por Emenda Constitucional, o chamado Fundo Social de Emergência, que hoje é chamado de Desvinculação de Receitas da União – DRU, procedimento que é responsável pelo desvio de recursos da COFINS e da CSLL para os cofres da União, a fim de realizar gastos diversos daqueles previstos para a arrecadação previdenciária. Os Governos seguintes não o extinguiram, apesar das críticas a esse Fundo, notadamente quanto ao uso (indevido) de contribuições sociais para fins diversos da sua finalidade.

Conforme explica a página oficial do Senado, “A Desvinculação de Receitas da União (DRU) é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. **A principal fonte de recursos da DRU são as contribuições sociais**, que respondem a cerca de 90% do montante desvinculado” (sem grifos no original).¹⁴

A situação ficou ainda mais grave com a promulgação da Emenda Constitucional n. 93, de 9.9.2016, que autoriza a desvinculação de órgão, fundo ou despesa, até 31.12.2023, de 30% (trinta por cento) da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no domínio econômico e às taxas, já instituídas ou que vierem a ser criadas até a referida data.

Finalmente, com a Reforma da Previdência de 2019, foi cancelada a DRU em relação às receitas das contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social (art. 76, § 4º, do ADCT).

Na realidade, os regimes de previdência social no Brasil enfrentam dificuldades decorrentes de vários outros fatores históricos, entre eles:

- A má gestão dos recursos que deveriam ser destinados à formação do “fundo previdenciário”;
 - A falta de fixação de contribuições capazes de gerar a sustentabilidade (entes públicos deixam de contribuir com a sua parte);
 - Legislações mal formuladas ou irreais sob o ponto de vista financeiro/atuarial
 - Ações judiciais “empurradas para a frente” (gastos adicionais com juros e honorários);
- Dívida Ativa bilionária e renúncia fiscal (isenção/imunidade das entidades filantrópicas, desonerações da folha de pagamento);
- Desconhecimento das políticas previdenciárias (altos índices de exclusão na rural e urbana);
 - Benefícios concedidos como privilégios (aposentadorias precoces, pensões vitalícias a dependentes de militares e ex-combatentes).

A Previdência Social brasileira continua deixando “escoar pelo ralo”, segundo levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil¹⁵ cerca de R\$ 340 bilhões. É a chamada “Dívida Ativa”, ou seja, a soma de tudo o que a Receita Federal apurou (e não cobrou) dos devedores (geralmente muito grandes) do sistema. Em número mais atualizado, segundo dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), as dívidas dessa natureza quase triplicaram entre 2008 e 2018, passando de R\$ 174,9 bilhões para R\$ 476,7 bilhões – um salto de 172,6% – apenas em valores nominais, ou seja, sem se considerar os acréscimos de mora (juros SELIC e multa). Porém, a PGFN estima que apenas cerca de R\$ 190 bilhões ainda podem ser recuperados. Para o coordenador de Previdência do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), Rogério Nagamine, é importante o governo tomar medidas para recuperar esses recursos devidos, mas parte significativa das empresas devedoras não existe mais ou não tem condições de saldar, como as

antigas companhias aéreas Varig, Transbrasil e Vasp, por exemplo.¹⁶

Por estas razões, cabem a reflexão e o questionamento abaixo:

“Por tantas razões, o Governo deveria se concentrar em outras alternativas muito palpáveis de recuperação do patrimônio da Seguridade Social, como, p. ex., na otimização da arrecadação – e, nomeadamente, em esforços concretos e estratégias inteligentes para cobrar dos milhares de sonegadores os bilhões de reais que escorrem pelos dedos da Fazenda Nacional, ante a notória falta de apetite – na outra ponta das relações previdenciárias (a saber, a do custeio). (...) Levantamentos do Governo Federal também revelavam, à altura, que, do total da dívida ativa da União, R\$ 10,2 bilhões tinham alta probabilidade de recuperação e outros R\$ 89,7 bilhões tinham chances medianas de recuperação. Por que não investir em mecanismos mais eficientes para essa recuperação, como, p. ex., políticas sérias de identificação e tratamento de grandes devedores da Previdência Social?”¹⁷

Bem ao contrário de uma prática de austeridade e justiça tributária, o período recente foi rico em benesses aos devedores da Previdência Social:

- houve um novo REFIS – tradicional programa brasileiro de parcelamento e redução (drástica) de juros e multas (em até 99%!) –, de tal modo que, graças às mudanças incluídas na Câmara dos Deputados e aprovadas pelo Chefe do Executivo, “a projeção do governo para chegar no déficit atual de R\$ 139 bilhões será frustrada” (alerta feito, à altura, pelo Diretor da Dívida Ativa da Procuradoria da Fazenda Nacional em evento na FIESP);
- editou-se uma medida provisória para o perdão das dívidas do agronegócio (gerando perdas de 10 bilhões de reais, segundo dados da própria Receita Federal);
- editou-se, pouco depois, outra medida provisória para o perdão das dívidas c empresas optantes pelo SIMPLES, “beneficiando” 600 mil empresas.¹⁸

Noutra vertente, o estudo realizado pelo Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social, publicado no relatório de maio de 2016, constatava que cerca de 72% da população ocupada (ou seja, que exerce atividade remunerada) entre 16 a 59 anos conta com proteção previdenciária, mas o dado relevante, para fins de análise, é o item denominado “os desprotegidos do sistema previdenciário”: destes, 15% de indivíduos, ou 13,5 milhões de trabalhadores, são considerados “potenciais contribuintes da Previdência Social, com rendimento mensal igual ou superior ao salário mínimo”.¹⁹ Esse número deve ser redimensionado, pois em razão da crise econômica ocorrida neste lapso e a “reforma trabalhista”, com diversas matérias discutíveis sob a ótica da precarização do trabalho formal, não temos dúvidas de seu crescimento.

Ou seja, está-se falando daquelas pessoas as quais o Fisco simplesmente não se preocupa em fiscalizar, arrecadar e cobrar – e que depois, quando forem à busca de proteção social, levarão um sonoro “não” do órgão previdenciário, por suposta “falta da qualidade de segurado”. Deveriam ser protegidos, pelos princípios da universalidade e da compulsoriedade da filiação, mas a partir de uma interpretação privatista do Direito Previdenciário, são considerados “sem seguro” (social).

É a informalidade, não só dos pequenos trabalhadores rurais ou do trabalho urbano e doméstico na forma de subemprego, mas também de profissionais liberais e empresários de alto poder aquisitivo, comparado à média da população.

Em que pese a alegação de déficit, os sucessivos governos federais, por lei, desde 2011, abriram mão (renúncia fiscal) de cobrar cerca de R\$ 63,43 bilhões até fevereiro de 2016, com brechas criadas na legislação para que as empresas pagassem menos contribuições ao sistema, segundo autoridades da própria Receita Federal, brechas estas que também geraram fraudes, tendo sido montada “uma força-tarefa com a elite dos auditores fiscais do País para investigar fraudes tributárias”, a fim de descobrir, só neste tipo de situação, um rombo de aproximadamente R\$ 6 bilhões.²⁰

Segundo o site *Quanto Custa o Brasil* – que mantém o “impostômetro”, entre outros indicadores em matéria de (in)justiça fiscal, “poder-se-ia estimar um indicador de sonegação de 28,4% da arrecadação”, o que equivale a 10,0% do PIB, ou seja, “representaria o valor de R\$ 415,1 bilhões caso levado em conta o PIB do ano de

2011”.

Conclui o texto publicado naquele site: “poder-se-ia afirmar que se não houvesse evasão, o peso da carga tributária poderia ser reduzida em quase 30% e ainda manter o mesmo nível de arrecadação. Esses R\$ 415,1 bilhões estimados de sonegação tributária são superiores a tudo o que foi arrecadado, em 2011, de Imposto de Renda (R\$ 278,3 bilhões), a mais do que foi arrecadado de tributos sobre a Folha e Salários (R\$ 376,8 bilhões) e a mais da metade do que foi tributado sobre Bens e Serviços (R\$ 720,1 bilhões)”.²¹

Em contrapartida, em momento algum os arautos das reformas propaladas em tempos mais recentes se referem à regulamentação (ainda faltante) das aposentadorias especiais e de portadores de deficiência de que trata o art. 40 da CF, que lamentavelmente até hoje são concedidas (quando o são) por força da edição da Súmula Vinculante n. 33 do STF.

Com a criação dos primeiros Fundos de Previdência Complementar para ocupantes de cargos efetivos, no âmbito federal e nos Estados e municípios de maior porte, chega-se a mais um patamar dessa tendência à igualdade (ou quase igualdade) de tratamento entre segurados do RGPS e dos RPPS, já que os novos agentes públicos, nesses Entes da Federação, já ingressarão contribuindo com valores cujo limite máximo da base de cálculo será o mesmo do salário de contribuição do RGPS, e cujas aposentadorias, conseqüentemente, também serão limitadas pelo mesmo teto, e não mais pela última remuneração.

Com a promulgação da Emenda n. 103, de 2019, ao se adotar idade mínima para todas as espécies de aposentadoria, isso apenas fará com que a população de menor renda tenha mais dificuldade (ainda) para se aposentar. Basta observar que o indivíduo de classe média, atualmente, ingressa no mercado de trabalho somente após concluir seus estudos (na casa dos 20 e poucos anos de idade), enquanto as pessoas de camadas mais pobres têm a necessidade de começar a trabalhar já na adolescência.

Em síntese, criando-se uma só idade mínima (já que não há como estabelecer idades diferentes por faixa de renda), é fácil verificar quem acabará “pagando a maior conta” (no sentido de que irá contribuir mais) à Previdência Social.

De outro lado, os que trabalham em subempregos, no chamado “mercado informal

de trabalho”, continuarão tendo sérios problemas para conseguirem se aposentar, pois estes, com ou sem idade mínima, continuam sendo marginalizados no sistema previdenciário, que lhes nega o reconhecimento da condição de trabalhadores caso não tenham “provas documentais” de sua atividade. Ora, como exigir documentos de um empregador que contrata “na informalidade”, se o objetivo é, exatamente, a sonegação fiscal?

Outro aspecto a considerar é, mais uma vez, a “mudança das regras do jogo” em pleno andamento, afetando diretamente a confiança das pessoas na segurança de que podem planejar seu futuro. Valer-se-ão os governantes, mais uma vez, da máxima de que “não há direito adquirido a regime jurídico” para modificar, pela terceira vez em duas décadas, os critérios de aposentadoria?

Ocorre que a consequência de tais atitudes, em matéria de reformas e suas “campanhas de esclarecimento” é justamente o inverso de uma “redução de gastos”:

“O grande equívoco – e a crueldade capital – por detrás dessas campanhas está justamente em gerar um imenso clima de insegurança na população. Seria mais inteligente e palatável trabalhar com uma proposta de alteração das regras previdenciárias restrita aos novos segurados, de modo que as pessoas que viessem a ingressar no mercado de trabalho após a reforma se submetessem a um novo critério, razoavelmente escalonado, que combinasse idade mínima e tempo mínimo de contribuição. O que as últimas campanhas de mídia conseguiram promover, no entanto, foi uma corrida desenfreada às aposentadorias por quem, hoje, já preenche os requisitos constitucionais e legais, receando prejuízos a médio e longo prazos. Daí que, em março de 2017, houve um incremento de 36,5% nos pedidos de aposentadoria, em relação a 2016. E tal percentual fez apenas aumentar desde então, graças à insistente propaganda – pagas com o escasso dinheiro público – de que a reforma viria a galope. O resultado? A curto prazo, maior gasto com aposentadorias.”²²

Tudo porque, no Brasil, Previdência nunca foi coisa levada a sério. Caso houvesse decência nas políticas públicas de proteção social, os políticos e

tecnocratas estariam pensando a Previdência de modo a que fossem estabelecidas regras uniformes, permanentes e autoajustáveis conforme o ingresso da pessoa na idade de trabalhar (política intergeracional), em vez de ficar alterando regras pontuais toda vez que um grupo político diferente (?) alcança a Presidência da República.

Conclui-se, assim, que as reformas da Previdência Social são parte de um processo constante e permanente de adequação dos sistemas às modificações socioeconômicas, demográficas e no mercado de trabalho e de unificação das regras de concessão dos principais benefícios previdenciários – aposentadorias e pensões.

Todavia, nenhum governante pode esquecer que as políticas de proteção social envolvem, sobremaneira, a subsistência do ser humano em períodos de grande vicissitude, no mais das vezes – ou pelo menos de redução significativa das condições ideais de manutenção de seu poder aquisitivo – e, por consequência, resguardam a possibilidade de prover a si e seus dependentes, beirando a heresia e a desumanidade a leitura meramente econômica do fenômeno do envelhecimento populacional, por um lado, e da baixa natalidade, por outro. Além disso, deve ter a responsabilidade de mitigar as graves injustiças sociais causadas por um modelo que beneficia devedores milionários e o grande lucro desmesurado para, quando “a conta não fechar”, voltar-se apenas contra a população que trabalha e tem o legítimo direito de receber tratamento digno.

-
- ¹ PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. *A previdência social em reforma: o desafio da inclusão de um maior número de trabalhadores*. São Paulo: LTr, 2002, p. 86.
- ² Dados obtidos em: <<http://sa.previdencia.gov.br/site/2019/01/AEPS-2017-janeiro.pdf>>. Acesso em: 31 ago. 2019.
- ³ CARBONE, Célia Opice. *Seguridade social no Brasil: ficção ou realidade?* São Paulo: Atlas, 1994, p. 103.
- ⁴ *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 21.
- ⁵ PASTORE, José. *Encargos sociais no Brasil: implicações para o salário, emprego e competitividade*. São Paulo: LTr, 1997, p. 34.
- ⁶ SPOSATI, Aldaíza. “Globalização: um novo e velho processo”, in *Desafios da globalização* (Org.). Ladislau Dowbor et alii, Petrópolis: Vozes, 1997.
- ⁷ PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. *A previdência social em reforma...*, cit., p. 41.
- ⁸ *Idem, ibidem*, p. 48.
- ⁹ ORNÉLAS, Waldeck. *A previdência sem “caixa preta”*. Site do MPS: www.mps.gov.br.
- ¹⁰ Ministério da Previdência Social. Informe de Previdência Social, vol. 26, n. 1, Brasília: MPS, janeiro de 2014. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/Informe_janeiro_2014.pdf>. Acesso em: 29 out. 2014.
- ¹¹ Ministério da Previdência Social. Informe de Previdência Social, janeiro de 2016. Disponível em: <<http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Attachments/45988>>. Acesso em 10 out. 2016.
- ¹² Ministério da Previdência Social. Quantitativo dos Regimes de Entes Federativos. Fonte: CGEEI/DRPSP/MPS – CADPREV, janeiro de 2016. Disponível em: <<http://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/faces/pages/modulos/dipr/consultarDe>>. Acesso em 10 out. 2016.
- ¹³ Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP;

Fundação ANFIP de Estudos de Seguridade Social. *Seguridade e Previdência social: contribuições para um Brasil mais justo*. Brasília: ANFIP, 2014, p. 10-12. Disponível em:

<http://www.anfip.org.br/publicacoes/20140808091827_Seguridade-e-Previdencia-Social-Contribuicoes-para-um-Brasil-mais-Justo_08-08-2014_Seguridade-e-Previdencia_final-1.pdf>. Acesso em: 29 out. 2014.

- ¹⁴ Conforme notícia em: <<http://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/dru>>. Acesso em 10 out. 2016.
- ¹⁵ Conforme <http://www.anfip.org.br/informacoes/noticias/ANFIP-na-midia-Dividativa-da-Previdencia-Social-e-de-aproximadamente-R-340-bilhoes-Hoje-em-Dia_23-05-2016>. Acesso em 10 out. 2016.
- ¹⁶ Dívidas com a Previdência quase triplicam em dez anos e atingem R\$ 476,7 bi. *Uol Notícias*. Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/18/deficit-previdencia-dividas-contribuintes-inss.htm>>. Acesso em: 18 nov. 2018.
- ¹⁷ FELICIANO, Guilherme Guimarães; CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Voltou a reforma da Previdência, agora “desidratada”: o que esperar? *Juízo de Valor*. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizo-de-valor/voltou-reforma-da-previdencia-agora-desidratada-o-que-esperar-06022018>>. Acesso em: 7 fev. 2018.
- ¹⁸ FELICIANO E CASTRO, *op. cit.*, p. 3.
- ¹⁹ Ainda segundo o estudo, 45,4% destes “desprotegidos”, no meio rural, são trabalhadores por conta própria e 37,7% são “empregados sem carteira” (sic); não há, no referido estudo, identificação desta proporção no meio urbano.
- ²⁰ Conforme <<http://fundacaoanfip.org.br/site/2016/06/desoneracao-da-folha-abriu-brechas-para-elevar-sonegacao-diz-receita>>. Acesso em 10 out. 2016.
- ²¹ *Vide* <<http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao>>. Acesso em 10 out. 2016.
- ²² FELICIANO E CASTRO, *op. cit.*, p. 5-6.

PERSPECTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA

Cumpre-nos, como proposta de encerramento desta obra, discutir os destinos da Seguridade Social – e, por conseguinte, da Previdência Social – no Brasil, analisando-os a partir da perspectiva das propostas de reformas que vêm sendo gestadas.

Houve, no período posterior à Constituição de 1988, significativo aumento do montante anual de valores despendidos com a Seguridade Social, seja pelo aumento de benefícios previdenciários¹ e assistenciais² concedidos, seja pela diminuição da relação entre número de contribuintes e número de beneficiários, em função do “envelhecimento médio” da população e diante das previsões atuariais de que, num futuro próximo, a tendência seria de insolvência do sistema pelo esgotamento da capacidade contributiva da sociedade.³

Todavia, o fator mais frisado dentre todos para fundamentar o processo de modificação das políticas sociais é aquele relacionado ao endividamento dos países periféricos, como o Brasil, e sua relação com reformas “estruturais”⁴ ou “incrementais”⁵, apregoadas por organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional – FMI e o Banco Mundial:

O elevado grau de endividamento externo (...) frequentemente induziu os governos a enfatizar o compromisso com reformas pró-mercado. O anúncio da privatização da previdência fazia parte de uma estratégia de sinalização, uma vez que em meados da década de 1990 as agências de classificação de risco incluíam a reforma previdenciária como ponto positivo em sua avaliação do país. Além disso, o endividamento em níveis críticos aumentava a probabilidade de as instituições financeiras internacionais envolverem-se na arena de reformas.

Na década de 1980, o FMI e o Banco Mundial começaram a condicionar seus empréstimos para ajustes estruturais à reforma da previdência (como na Costa Rica e no Uruguai), tornando-se atores externos poderosos em vários países endividados da América Latina. Após a publicação do relatório de 1994⁶, a campanha do Banco Mundial em favor da privatização da previdência intensificou-se.⁷

O Banco Mundial tem afirmado que para eliminar o risco de “quebra” do sistema previdenciário baseado em repartição, o ideal seria adotar um novo sistema, baseado em três pilares, estruturados da seguinte forma:

- um pilar obrigatório gerenciado pelo governo e financiado a partir dos impostos para fins de redistribuição;
- um pilar obrigatório gerenciado pelo setor privado e plenamente capitalizado para fins de poupança;
- um pilar voluntário para aquelas pessoas que desejam mais proteção na aposentadoria.⁸

Desse modo, a primeira Emenda Constitucional que pretendeu alterar disposições atinentes à proteção social foi a de número 3, promulgada em 17.3.1993, e que estabelece, para os agentes públicos ocupantes de cargos vitalícios e efetivos, a obrigatoriedade de contribuição para custeio de aposentadorias e pensões concedidas a estes, modificando-se uma tradição do direito pátrio, qual seja, a de que tais concessões, no âmbito do serviço público, eram gratuitas, independentes de contribuição do ocupante do cargo. O caráter contributivo é estendido, assim, e a partir de então, a todos os indivíduos amparados por algum diploma garantidor de aposentadorias e pensões, à exceção – ainda – dos militares das Forças Armadas.

A Emenda n. 3/1993, contudo, não ensejou alterar as regras de concessão de aposentadorias e pensões, seja no âmbito do serviço público, seja no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, dos trabalhadores em geral, tendo sido mantida a tendência de aumento do número de aposentadorias e pensões. Para reduzir o

impacto de tal tendência, houve por bem o Poder Executivo, no ano de 1995, enviar nova proposta de emenda constitucional ao Congresso Nacional, promulgada, com diversas alterações quanto ao texto originalmente proposto, como a Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998. Segundo o Livro Branco da Previdência:

A Reforma da Previdência (EC n. 20/98) adotou dois conceitos novos e muito importantes para o redesenho dos regimes existentes: o caráter contributivo e a exigência de equilíbrio atuarial e financeiro. Como decorrência desses novos conceitos, foi convertida para aposentadoria por tempo de contribuição a até então existente aposentadoria por tempo de serviço. A reforma buscou, ainda, prioritariamente, conter o frenético ritmo de crescimento das aposentadorias por tempo de serviço/contribuição em idades precoces. (...)

A Reforma da Previdência no Serviço Público – promovida pela EC n. 20, de 1988, combinada com outros atos infraconstitucionais, a exemplo da Lei Geral da Previdência Pública (Lei n. 9.717, de 27 de novembro de 1998), que estabeleceu regras para o funcionamento da previdência pública – foi fundamentada, principalmente, no estabelecimento dos princípios de caráter contributivo e do equilíbrio financeiro e atuarial.⁹

Como relata Borges, em relação à necessidade de tal reforma,

A ilusão de que a cobertura dos pagamentos dos benefícios previdenciários, por parte do Tesouro Nacional era uma garantia inesgotável fez com que apenas diante de um déficit assustador de mais de 3% do PIB, atrelado ao grave desequilíbrio das contas públicas, a questão previdenciária brasileira fosse debatida e desaguasse na promulgação da Emenda Constitucional n. 20.¹⁰

No ano de 2003, nova proposta de Emenda Constitucional foi enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, direcionada de forma mais clara a realizar alterações no art. 40 da Constituição, que trata especificamente dos direitos previdenciários dos agentes públicos ocupantes de cargos efetivos (e, por força de

outros dispositivos constitucionais, os ocupantes de cargos vitalícios), modificando, mais uma vez, as regras de concessão de aposentadoria e de pensão por morte a dependentes destes, sem contudo alterar os princípios fundantes do sistema.¹¹ Tal proposta foi promulgada no final do mesmo ano, transformando-se na Emenda Constitucional n. 41, de 31.12.2003, e outra parte da mesma proposta foi aprovada após alterações e transformada na Emenda Constitucional n. 47, de 5.7.2005, as quais foram tratadas na Parte V desta obra.

As Reformas Previdenciárias (EC n. 41/2003 e 47/2005) tiveram por base, segundo seus idealizadores: o respeito aos direitos adquiridos; a atribuição de concepção previdenciária aos RPPS; e a reversão do quadro de comprometimento do orçamento.

O que se constata, pois, pelo exame da evolução normativa no tocante às políticas de proteção social no Brasil, é que houve uma tendência, desde o império até os dias atuais, segundo a qual a extensão de benefícios dessa natureza partiu sempre do casuísmo para a generalização, e inicia-se no âmbito da Administração Pública para depois se estender aos trabalhadores da iniciativa privada, primeiro no meio urbano, para depois atingir o meio rural¹², com evidente diferenciação no tratamento da matéria, desde o nível constitucional, quanto aos segmentos dos agentes públicos em relação aos trabalhadores em geral, o que tem gerado distorções no campo da redistribuição de renda.¹³

Ademais, inicia-se a normatização de tais políticas com medidas puramente assistenciais, para depois, já no século XX, assumir contornos de Seguro Social no padrão *bismarckiano*, e com a Constituição de 1988, se encontra o Estado brasileiro em estágio de pretensão a um modelo universal de proteção social, ampla, mais em consonância com o modelo de Beveridge, sendo que o sistema de Seguridade Social brasileiro se ocupa apenas de proteção previdenciária, assistencial e de saúde, ficando o Estado diretamente responsável pela educação fundamental e pelas políticas de habitação, lazer e geração de empregos, como preconizado no ideário *beveridgeano*, constando todos esses como Direitos Sociais no art. 6º da Constituição.

No tocante ao financiamento das políticas de proteção social, foram adotadas, no

curso da história, duas linhas totalmente distintas para o custeio de benefícios de natureza previdenciária (notadamente aposentadorias e pensões): para os agentes públicos, os recursos para o pagamento dos benefícios eram obtidos diretamente do caixa do Tesouro, ou seja, da arrecadação tributária geral, sem contribuição individual específica destes; já para os trabalhadores da iniciativa privada, sempre houve a previsão de contribuição, que foi instituída juntamente com a do empregador (Caixas e Institutos de Aposentadoria e Pensões), sendo a contribuição do Poder Público sustentada por cotas ou taxas cobradas sobre o consumo de produtos das empresas envolvidas, o que, segundo Rosa Marques, tinha efeitos econômicos contraditórios. Com a criação do primeiro Instituto, o IAPM, anunciava-se um novo sistema: organizado como uma autarquia sob administração estatal, e tendo como base o território nacional, “passou também a contar de imediato com a contribuição paritária da União, configurando o chamado sistema tripartite de financiamento previdenciário”.¹⁴

Ocorre que a mencionada contribuição da União nunca foi vertida por esta. Pelo contrário, tomou-se por empréstimo, a fundo perdido, o lastro contido nos institutos:

*o controle sobre as reservas previdenciárias, desde os primeiros anos da década de 1930, transformaram a Previdência no principal “sócio” do processo de industrialização do país. De modo que, além de simplesmente burlar a lei, deixando de repassar ao instituto a arrecadação das cotas e taxas, nos montantes e prazos definidos, o governo passa a intervir sobre a aplicação das reservas.*¹⁵

A gestão dos recursos por pessoas que não tinham qualquer conhecimento técnico do assunto, com os cargos de direção sendo objeto de barganhas políticas, agravou o quadro e permitiu o desajuste entre aportes e pagamentos, por falta de maior preocupação com a viabilidade futura do sistema – o “equilíbrio financeiro e atuarial” – o qual somente é possível com a observação prévia dos fenômenos que podem influenciar na prestação dos serviços.

Fatores de natureza conjuntural também geraram sensíveis modificações no quadro da disponibilidade de recursos para financiamento do sistema. A crise

financeira internacional do petróleo, bem antes da Constituição de 1988, e a desastrosa gestão da economia nacional, causadora da estagnação da chamada “década perdida” de 1980, o aumento do desemprego e do subemprego (trabalho informal, sem registro, e portanto sem contribuição ao sistema, logo sem proteção)¹⁶, trouxeram problemas graves de arrecadação, potencializados por uma administração ineficiente, sujeita a fraudes e desvios de recursos.

Também ocorre, segundo as estatísticas oficiais, uma subversão dos princípios da seletividade e distributividade, pois em função da realidade social, trabalhadores de melhor condição têm se aposentado com idade bastante reduzida (aposentadorias por tempo de serviço ou contribuição) e com valores bem maiores, comparativamente aos trabalhadores de mais baixa renda, que também têm em seu desfavor a aposentação com idades mais avançadas, por causas diversas, mas principalmente pelo trabalho em condição de total informalidade, sem contribuição:

*Assim, configurava-se um sistema de solidariedade às avessas, em que os trabalhadores com melhores condições financeiras se aposentavam por tempo de serviço mais cedo, recebiam um benefício maior e por um tempo maior. Além disso, eles continuavam no mercado de trabalho, e o benefício tornava-se mero complemento de renda. Os trabalhadores mais pobres se aposentavam por idade mais tarde, recebiam um benefício menor e por menos tempo.*¹⁷

Ainda que não se caracterize como um sistema de redução de desigualdades tão eficaz quanto se desejaria, em termos comparativos, o sistema brasileiro de Seguridade Social ainda é considerado sob certo prisma em tendência de crescimento do nível de proteção:

*Apesar da existência de iniquidades na estrutura e na distribuição dos benefícios, a cobertura do sistema de seguridade social tem se ampliado de forma crescente, sobretudo se considerarmos as modificações constitucionais introduzidas nos sistemas previdenciário e de saúde a partir de 1988, encontrando-se no patamar mais elevado da América Latina.*¹⁸

No plano presente, em vista das reformas introduzidas no texto original da Constituição de 1988, nota-se, entretanto, a tendência de redução de despesas do Estado com benefícios da Previdência Social, atingindo-se com maior ênfase o tratamento diferenciado concedido, até então, aos ocupantes de cargos da Administração Pública.

– Previdência ideal: repartição ou capitalização?

Alguns segmentos da sociedade pregam abertamente o fim da Previdência Social (pelo abandono da noção de seguro social) e a adoção de um regime de seguros privados, ao estilo chileno.

Dizia *Confúcio* que um bom governo deveria sentir vergonha da pobreza de seu povo.

O abdicar da luta pela erradicação da miséria é atitude grave, ainda mais numa nação com milhões de pessoas vivendo em condições indignas. E, sendo assim, defender a saída paulatina do Poder Público da função de promover o bem-estar é algo inaceitável. Com efeito, em termos de Brasil, não se chegou e tão cedo não se chegará ao Estado de Bem-Estar Social imaginado por *Keynes* e *Beveridge*. Logo, não se pode conceber que sigamos aqui as ideias do bloco de nações nas quais a questão das desigualdades sociais extremas já deixou de existir – a Europa e demais países desenvolvidos. Então, concordamos com a premissa de que “toda a discussão e eventuais medidas concretas implantadas no sentido de adequar o sistema previdenciário de cada país à atual realidade econômica mundial devem ser colocadas em prática sempre tendo como princípio o nível de proteção até então atingido. Não é possível pensar na redução do rol de benefícios, de seus valores ou de sua abrangência subjetiva, onde eles nem mesmo chegaram a ultrapassar um mínimo socialmente desejável”.¹⁹

As políticas dos países do Oriente nunca foram o que se pode chamar de “paradigma” para outras nações. Há uma questão cultural nas sociedades orientais, que não desamparam o idoso, nem a criança. Mas o que dizer da sociedade brasileira, onde os de idade mais tenra são atirados ao abandono, na rua, e os idosos, marginalizados e excluídos pelo mercado de trabalho e, às vezes, pela própria família, colocados em asilos ou instituições afins?

Em termos de amparo ao trabalhador, como visto, os países mais “competitivos” são os que abandonam seus indivíduos à própria sorte. Hong Kong não tem regime de previdência pública; a Coreia do Sul mantém apenas um seguro-saúde compulsório. Alie-se a isso um “salário de fome”, a má qualidade da matéria-prima e dos produtos lá manufaturados (dos quais nos abarrotamos nas “lojas de R\$ 1,99”) e chega-se ao sucesso dos “emergentes”. A conclusão mais própria desse discurso vem do próprio *José Pastore*, arauto-mor do livre mercado nas relações de trabalho e previdência no Brasil:

*Os Tigres Asiáticos, por sua vez, cresceram dentro de um quadro pouco regulamentado decorrente de uma legislação incipiente. Aqueles países, como já foi dito, educaram adequadamente seus povos. Hoje, colhem os frutos dessa boa semente.*²⁰

Ou seja, a “educação ideal”, segundo Pastore, é aquela em que se considera “bom homem” o indivíduo que nada questiona, nada reivindica, nada exige do Estado. Nesse contexto individualista, se algo lhe acontece, cabe ao próprio sujeito, ou à sua família, buscar a saída para a impossibilidade de sua subsistência por conta própria. A nosso ver, tal forma de educação apenas demonstra o descaso para com a noção de solidariedade entre os indivíduos da mesma coletividade – fora da célula familiar –, o que só aumenta as distorções e o chamado “abismo social”, em que os mais ricos são cada vez mais abastados, e os pobres, cada vez mais miseráveis.

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, escrevendo sobre a Reforma da Previdência, e questionando a validade de se privatizar ou não a Previdência brasileira, cita manifestação do Deputado *Matheus Schmidt*, no sentido de que o principal objetivo era o de ampliar a previdência privada, particularmente a dos fundos abertos de adesão individual, sob o controle das instituições financeiras atuantes neste ramo, alertando para o fato de que o substitutivo do Senado permitia, num futuro próximo, a instalação no País de aportes de fundos de previdência privada que chegariam, em 2005, a um patrimônio de US\$ 200 bilhões, pela supressão, do Texto Constitucional, da ideia de uma previdência complementar pública, lembrando

que, em época ainda recente, já houve quem sofresse com os episódios de perda de recursos recolhidos, por exemplo, à extinta Capemi.²¹

O que se observa, portanto, é que há um interesse dos defensores das políticas de “flexibilização” em “nivelar por baixo” a questão da segurança social. A comparação com países do Oriente, que nem sequer garantem a mínima proteção ao indivíduo, assim o demonstram. Em nome da competição, fala-se abertamente em redução da proteção estatal, como se a população já tivesse atingido o bem-estar propalado pela política do Estado Benfeitor.

Os países da América Latina que adotaram o regime de capitalização como substitutivo do regime clássico de repartição também não são exemplos de prosperidade social – inclusive boa parte deles tendo retrocedido ao modelo antigo, e, como já foi dito, o índice de proteção do novo modelo do Chile não atinge mais que a metade da população economicamente ativa. Assim, estamos diante de um sistema que não solucionou o problema da universalidade do atendimento à massa trabalhadora. A transição entre regimes e a carga fiscal que deverá ser suportada pela população pelo ônus de ter o Estado de pagar benefícios sem ter fonte específica de onde tirar também não pôde ser avaliada, e dependerá sobremaneira da política de gastos públicos a ser realizada nos próximos anos. Enfim, a credibilidade neste sistema só pode existir por convicção, e não por resultados.

É importante afirmar que muitos dos que sustentam a adoção do regime de capitalização pretendem, tão somente, defender o fim das contribuições empresariais para o custeio da seguridade social. Várias vezes foi sustentado, talvez como “balão de ensaio”, que, eliminando-se a contribuição das empresas sobre a folha de pagamentos, tal fato poderia acarretar imediato aumento da média salarial oferecida pelas empresas, como na proposta do Instituto Liberal.²²

O problema fundamental da segurança social não é abordado pelo ideário liberal. Não existindo previdência pública, compulsória e universal, muitos indivíduos ficarão à própria sorte. E a função do Estado não é outra senão a de ter como meta garantir vida digna a todos, independentemente de terem ou não condição de poupar para os tempos adversos. Voltamos a *Maciel*, para fazer-lhe coro: “as políticas propriamente sociais devem ter um objetivo central: diminuir as desigualdades”.²³ A

rede de segurança social não existe senão para, em função do ônus aplicado à população mais abastada, fazer com que esta promova, com as suas contribuições sociais, a melhoria das condições de vida da população mais carente. Num país como o nosso, com milhões e milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, isso jamais pode ser esquecido ou relegado a segundo plano. O Brasil necessita e ainda necessitará, por muito tempo, de políticas sociais fortes, de sensível intervenção no domínio da economia, para que se traga para a dignidade, para a verdadeira cidadania, a parcela excluída da nossa sociedade. Abolindo-se o sistema vigente, pura e simplesmente, para adoção da previdência privada, e custeio da assistência social e da saúde por meio da receita tributária, resta evidente que tais populações irão sofrer drásticas consequências, pois as despesas com tais obrigações estatais terão de dividir as migalhas do orçamento que sobram depois que for feito o jogo de interesses da classe política, com suas inúmeras obras públicas e seus faraônicos gastos com propaganda, prédios suntuosos, cargos comissionados, diárias de viagens e outras benesses custeadas com os nossos impostos.

Por isso é importante discutir abertamente a Previdência do futuro.

Tal pretensão suplanta os interesses meramente corporativistas e de época, o assunto deve ser visto sob uma perspectiva intergeracional – o que já deveria ter ocorrido algumas gerações atrás, caso a Previdência tivesse sido gerida de forma profissional e não meramente política.

Não há como se discutir o futuro sem ter uma clara visão dos problemas do momento presente, bem como da trajetória cumprida até aqui. Sem sombra de dúvida, para se chegar a conclusões sobre os rumos a seguir, é fundamental que se faça um diagnóstico preciso da atualidade e das projeções futuras sobre dados como: idade de ingresso no mercado de trabalho, expectativa de vida, taxa de natalidade.

Daí não há como fugir de buscar soluções para fenômenos graves, como: o trabalho informal e sem contribuição para o INSS, que gera uma legião de trabalhadores com dificuldades de acesso à aposentadoria; a sonegação fiscal praticada sem que haja um cruzamento de informações entre INSS e órgãos das Receitas Federal, Estaduais e Municipais; a falta de maior rigor na cobrança dos devedores e na punição dos fraudadores; a tributação excessiva da folha de

pagamentos, que acaba gerando o trabalho “sem carteira assinada” e os pagamentos “por fora”, que só prejudicam o trabalhador; o índice crescente de doenças ligadas ao trabalho e o consequente pagamento de benefícios por doença e invalidez, sem que haja a devida prevenção por parte de empresas; ou, ainda, o atendimento muitas vezes insatisfatório praticado em agências do INSS ante a falta de treinamento de seus servidores – sejam os técnicos, sejam os médicos peritos – não só na interpretação do direito dos segurados, mas também, e principalmente, quanto à falta de sensibilidade do caráter essencialmente humano e emergencial do serviço público ali prestado; a violência urbana e rural, envolvendo a criminalidade e a proliferação do uso de drogas, ceifadora de vidas humanas ainda jovens; as mortes no trânsito, decorrentes da má educação dos motoristas, por um lado, e da precária infraestrutura das vias, por outro.

Porém, o maior problema a ser enfrentado é o de como criar, entre os brasileiros, uma verdadeira “cultura de previdência”: fazer com que as pessoas entendam que a Previdência é um bem necessário (e não um mal) para a proteção de todos nós, em períodos de adversidade, e que ela só poderá funcionar bem se todos fizermos a nossa parte, contribuindo, e assim nos garantindo e a nossos dependentes para o tempo em que não mais possamos trabalhar. E que, se o atendimento do INSS por vezes é ruim, e a proteção não é a ideal, não é o caso de trilhar pelo perigoso caminho da imprevidência: ninguém sabe o dia de amanhã. Melhor ter uma Previdência que assegure essa proteção, e lutar para que ela seja melhor.

A proposta de reforma demanda um amplo debate entre representantes do Governo, trabalhadores e empregadores sobre o futuro da Previdência Social no Brasil, com vistas à formulação de consensos sobre o que seria necessário ajustar no atual sistema para assegurar às futuras gerações a sustentabilidade financeira e orçamentária, diante das perspectivas de alterações demográficas e atuariais na sociedade brasileira. Tais consensos, uma vez obtidos, serviriam para inspirar, por sua vez, propostas de Emendas Constitucionais ou projetos de lei visando reformar o atual sistema para os “novos entrantes”, ou seja, para aqueles indivíduos que ainda não ingressaram no mercado de trabalho e, portanto, não são ainda segurados da Previdência Social.

Para tanto, deve-se partir de algumas premissas.

A primeira delas é a da manutenção do modelo previdenciário – de repartição simples, gerido pelo Estado, de natureza pública e financiado mediante contribuições. Entendemos descabidas propostas como a de privatização do sistema, ou de modelos básicos de capitalização, com o abandono do caráter solidário e de política pública da Previdência.

A segunda, de que cabe discutir de imediato o molde previdenciário das futuras gerações de segurados, ainda não participantes do mercado de trabalho, pois há sustentabilidade no curto prazo.

A terceira, de que as propostas não podem atentar contra direitos adquiridos dos beneficiários.

A quarta, de que haverá respeito aos que, mesmo não detentores de direito adquirido, já ingressaram no mercado de trabalho e, portanto, já são filiados ao sistema, admitindo-se prazos carenciais para a alteração dos requisitos, e regras de transição longas, que permitam o gradativo ajuste dos atuais trabalhadores ao modelo futuro.

Quanto aos aspectos demográficos, atuais e futuros, é possível apontar, com base em relatório produzido pelo Fórum Nacional de Previdência Social de 2007, que:

- a) *existe uma mudança em curso, no sentido do aumento de expectativa de vida da população brasileira, causando impactos na Previdência diante da necessidade de cobertura por benefícios previdenciários aos aposentados e pensionistas por mais tempo;*
- b) *há um decréscimo na taxa de natalidade, demonstrando mudanças no comportamento reprodutivo das famílias, o que no médio e longo prazo trará redução na proporção entre número de contribuintes e de beneficiários do sistema;*
- c) *a informalidade das relações de trabalho tem altos índices, excluindo uma massa significativa de pessoas da proteção previdenciária;*
- d) *nota-se uma maior participação da mulher no mercado de trabalho,*

tendência que deve se manter em ascensão nos próximos anos, também com impactos na Previdência;

- e) houve mudanças no perfil do trabalhador rural brasileiro, diante das inovações tecnológicas e do incremento do agronegócio, porém ainda existindo altos índices de informalidade em razão da sazonalidade e precariedade das relações de trabalho;*
- f) as tendências entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com relação aos regimes previdenciários são aumentar o limite de idade para a aposentadoria, reduzir as diferenças de critérios para homens e mulheres terem acesso aos benefícios e considerar a expectativa de vida no cálculo dos benefícios;*
- g) há distorções verificáveis quando comparadas as coberturas previdenciária assistencial, cujos patamares mínimos são idênticos;*
- h) o benefício de prestação continuada precisa ser ajustado de modo a corrigir impropriedades da própria legislação que o prevê, o que é indicado pelos próprios representantes do Governo em seus diagnósticos.*

Do Fórum Nacional de Previdência Social de 2007 foram obtidos os consensos possíveis e registrados os pontos em que houve dissenso.²⁴ Dos consensos obtidos, pode-se destacar:

- a) o reconhecimento de que a informalidade das relações de trabalho e da economia se constitui em entrave para a universalização das políticas sociais – que por sua vez, é objetivo fundamental a ser alcançado –, e deve ser pronta e eficientemente combatida pelo Poder Público, com a promoção da formalização e inclusão social de todos os trabalhadores, com o fortalecimento da fiscalização e modernização das formas de cobrança dos créditos da Seguridade Social;*
- b) o reconhecimento da necessidade de se implementar políticas de proteção do*

trabalhador contra acidentes e doenças ligadas ao trabalho, com a manutenção de regras diferenciadas para pessoas que exercem atividades em contato com agentes nocivos à saúde (a aposentadoria especial) e ênfase na prevenção dos males decorrentes da atividade laborativa;

- c) a possibilidade de (re)criação de mecanismos de incentivo (monetário, como abono de permanência) à postergação da aposentadoria voluntária, em função da transição demográfica por que passa a sociedade brasileira, com o aumento da expectativa de vida – ainda que o Fórum não tenha chegado a um consenso sobre o aumento do tempo de contribuição, a criação ou não de uma idade mínima para aposentadoria voluntária no RGPS ou algum ajuste no cálculo do fator previdenciário, que contemplasse tal circunstância – que constituem as três principais propostas apresentadas nesse aspecto;
- d) a sinalização de que deve haver um aprofundamento nas políticas de redução das desigualdades de gênero, com vistas a uma futura mudança na relação entre idade e tempo de contribuição exigidos para o homem e para a mulher, visando a convergência de requisitos em longo prazo;
- e) a preocupação com o ainda alto índice de informalidade do trabalho de mulheres, principalmente as que exercem atividade como domésticas, devendo ser fortalecida a inclusão feminina no sistema previdenciário;
- f) quanto ao custeio do sistema, deve-se buscar a desoneração da folha de pagamento sem aumento da carga tributária e com ênfase no aumento do número de postos no mercado formal de trabalho, permitindo a inclusão social e o aumento da base de contribuintes, sem perder de vista o equilíbrio financeiro;
- g) a proposta de recriação do Conselho Nacional de Seguridade Social, com atribuição de articular as políticas nos três campos de atuação – Saúde, Previdência e Assistência;
- h) a necessidade de adoção de formas modernas de gestão para a Previdência, privilegiando a profissionalização da administração previdenciária, e de contabilização transparente das receitas e despesas;

- i) quanto à Assistência Social, a necessidade de revisão do conceito de família para fins de concessão de benefícios, de modo a aperfeiçoar a focalização do Benefício de Prestação Continuada na camada mais necessitada da população, mantida a vinculação deste ao salário mínimo; e
- j) a necessidade de se manter critérios diferenciados para o acesso à aposentadoria da população trabalhadora rural, com a preocupação de buscar a maior formalização das relações laborais rurais e a busca de formas de contribuição que contemplem a sazonalidade da atividade.

Na nossa análise, consideramos que o principal tema a ser enfrentado, e de imediato, é o combate à informalidade. O Brasil bate recorde de empregados sem carteira de trabalho assinada, como mostra o IBGE por meio da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD). De acordo com os dados divulgados em agosto de 2019, 38,6 milhões de trabalhadores estão atuando na informalidade. Isso significa que da força total de trabalho, estimada em 105 milhões de brasileiros, 41% desse total estão inseridos no mercado de trabalho sem proteção social porque não fazem contribuição para a Previdência. Sem que estejam contribuindo para o sistema, acarretando tanto problemas de custeio do Regime Geral (não se arrecada contribuição destes) quanto, e o que é mais importante e grave, de ausência da devida proteção social pelo Estado (dado o entendimento predominante de que, apesar de filiado automaticamente ao sistema a partir do exercício de atividade remunerada no território nacional, a falta de contribuição lhes impediria, e a seus dependentes, de fruir da proteção previdenciária, o que a nosso ver contraria o princípio da universalidade).

Esta realidade corresponde a uma espécie de “bomba-relógio” montada para quando, daqui a vinte ou trinta anos, estas pessoas não tiverem mais condições de subsistir com a força de seu trabalho e não puderem ter acesso à aposentadoria, ou seus dependentes não tiverem acesso à pensão por morte. Trata-se de um verdadeiro vácuo no sistema de proteção social, já que tais pessoas não estarão cobertas – se mantido o atual entendimento predominante, frise-se novamente – nem pela legislação previdenciária, nem pela assistencial.

Há outros temas aprovados como consensos que demandam enfrentamento, porém podem esperar efetivamente pelo “médio e longo prazos”. Não é o caso da falta de cobertura previdenciária, pois esta, ao se revelar hoje existente, já produz significativos – e muito negativos – resultados, também no presente, quando, por exemplo, um trabalhador tem sua vida ou sua capacidade laborativa ceifada por algum acidente ou doença. É urgente que se adote novos mecanismos de inclusão previdenciária, bem como que se proceda a uma mudança paradigmática no conceito de Seguridade Social proposto, já que, entre o discurso constitucional de universalidade e a prática de acesso restrito aos que efetivamente contribuíram, há um grande abismo que, futuramente, causará danos irreparáveis ao tecido social.

Um dos mais graves problemas a serem enfrentados é a ausência de uma cultura previdenciária, aliada ao fato da descrença do trabalhador na instituição INSS.

A questão cultural deve ser abordada de modo a esclarecer a população sobre a necessidade da inserção no regime previdenciário, em campanhas que, a exemplo de outras tantas já realizadas pelos governos, venham a dar a real dimensão do que é a Previdência Social e sua importância para a proteção social não só do trabalhador como também de seus familiares.

Sobre a descrença nos serviços prestados pelo INSS, a mudança tem de partir da própria estrutura. Há muito a fazer no sentido de levar um serviço de qualidade ao cidadão e incluí-lo no campo da segurança social não só no âmbito teórico das normas, mas efetivamente.

Partindo desta premissa, sintetizamos nossas ideias, as quais defendemos e sustentamos desde 2007, quando participamos como observadores do Fórum Nacional de Previdência Social, mas que infelizmente não foram adotadas. São elas:

59.1 APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Faz-se necessária uma revisão da utilização de mão de obra não profissional – servidores cedidos por outros órgãos, uso de estagiários em atividades de atendimento ao público e análise de processos de concessão de benefícios. Impõem-se a implantação ou priorização de programas de qualidade de atendimento, ou

aprimoramento dos já iniciados. Além disso, entende-se fundamental a ampliação e renovação dos quadros de pessoal nas agências e a valorização do servidor que atende diretamente ao público. Todavia, o que se nota, bem ao contrário, é o sucateamento da estrutura previdenciária, com a ausência de reposição de servidores aposentados por novos concursados nas agências do INSS, acarretando demora na solução de requerimentos de benefícios, muitos deles fundamentais à subsistência do segurado e de seus dependentes.

Quanto aos agendamentos feitos por telefone e dúvidas tiradas desta mesma forma, é conveniente que tais atividades sejam devidamente monitoradas, para que haja um controle da qualidade do atendimento e das informações prestadas.

Deve-se abolir, de uma vez por todas, a prática encontrada em algumas agências da Previdência, em que pessoas são impedidas de protocolar requerimentos, em evidente afronta ao direito constitucional de petição, com flagrante prejuízo a direitos fundamentais substantivos, já que via de regra relacionados à subsistência de quem postula.

59.2 MAIOR COMUNICAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COM OS SEGURADOS DO INSS

Há muito o trabalhador brasileiro recebe, até por mensagem SMS, informações relacionadas aos recolhimentos do FGTS. Seria oportuno, dado que o banco de dados da informação é o mesmo (GFIP/CNIS) que também fosse encaminhado o extrato de contribuições vertidas em seu proveito, aliado a informações como: tempo de contribuição computado no CNIS, tempo computado para cumprimento de carência de benefícios, manutenção e perda da qualidade de segurado, etc. A regra proposta foi acolhida em parte com a publicação da Lei n. 12.692, de 2012, a qual promoveu alterações na Lei n. 8.212/1991 para estipular que:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:

VI – comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração

ao INSS. (Incluído pela Lei nº 12.692, de 2012)

(...)

Art. 80. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS obrigado a:

I – enviar às empresas e aos seus segurados, quando solicitado, extrato relativo ao recolhimento das suas contribuições; (Redação pela Lei nº 12.692, de 2012)

Sobre a perda da qualidade de segurado, nota-se que o indivíduo muitas vezes deixa de contribuir sem saber que, com isso, perde a proteção previdenciária. Caso fosse alertado deste fato, por uma correspondência tal como sugerida, talvez houvesse uma redução no número de pessoas que não contribuem.

Além disso, a correspondência tem dupla finalidade: uma, a fiscalização pelo próprio contribuinte da sua situação perante o sistema, combatendo problemas de sonegação fiscal, apropriação indébita pelo empregador e inadimplências; e ainda, informar ao segurado questões relativas à sua manutenção no sistema, permitindo uma maior proximidade entre o segurado e o INSS e provavelmente reduzindo o número de atendimentos de segurados, seja nas agências, seja por telefone.

59.3 CENSO PREVIDENCIÁRIO OU PESQUISA DE AMOSTRAGEM

Trata-se de proposta sugerida pelo representante do IBGE junto ao Fórum, cuja finalidade seria um melhor mapeamento de questões como informalidade, exclusão previdenciária/assistencial e visão da Seguridade Social pela sociedade – a exemplo do que já aconteceu com pesquisa similar, feita em relação ao SUS.

Sugere-se tal pesquisa como suplemento do censo do IBGE, para “fotografia da inclusão/exclusão”.

As razões da informalidade envolvem uma gama de fatores muito ampla, e que merecem ser estudados amiúde, para que se possa enfrentar o problema da exclusão social.

59.4 COMBATE À INFORMALIDADE E ADOÇÃO DE MEDIDAS

DE INCLUSÃO PREVIDENCIÁRIA

Compreendemos que o combate à informalidade deve ser informado à sociedade no sentido positivo, de inclusão previdenciária, de melhoria do sistema – cruzamento de informações fiscais da RFB e demais órgãos deve ser amplamente informado, mas identificando para a sociedade o proveito de todos no aumento da arrecadação e combate à sonegação.

Há um risco de se entender que uma maior ênfase no combate ao dito mercado informal possa ser visto de forma errônea, como mera tentativa de aumentar a arrecadação tributária. Assim, qualquer programa ou campanha de inclusão previdenciária deve se preocupar em passar uma imagem positiva desta medida, frisando a melhoria da proteção de cada um dos integrantes da sociedade, relembrando o caráter imprevisível dos riscos cobertos pelas políticas sociais.

Destaca-se a adoção de medidas de inclusão previdenciárias em favor do Microempreendedor Individual – MEI e das donas de casa, pela Lei n. 12.470, de 2011. Entretanto, essas iniciativas não foram suficientes para combater a informalidade. Devem-se, assim, adotar alternativas mais eficazes.

59.5 PLEITO DE INCLUSÃO, NO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO, DE CONTEÚDOS DE DISCUSSÃO E INFORMAÇÃO SOBRE A SEGURIDADE SOCIAL

Propõe-se, como forma de ampliação da cultura previdenciária, com a colaboração das instituições de ensino superior, médio e fundamental, que os conteúdos curriculares passem a conter informações que levem ao entendimento sobre as políticas de bem-estar social, a proteção previdenciária e assistencial (com a sua distinção), bem como noções gerais de funcionamento do sistema, com o conceito de quem sejam os segurados e dependentes do RGPS e como se dá a concessão de benefícios.

59.6 CRIAÇÃO DE FORMAS DE MAIOR CONTROLE DE ATIVIDADES PROFISSIONAIS, COM A EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DE CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL

É consabido que o problema da exclusão social ocorre em atividades laborativas com alto grau de informalidade e que esta, por sua vez, decorre da ausência de efetiva fiscalização do Estado sobre a sua existência.

Assim, o que se propõe é a maior intervenção estatal nestas atividades, no sentido de exigir, como sói acontecer em outros países, o cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social (contribuições) como requisito para concessão de alvarás e licenças de atividades como profissionais liberais em geral, taxistas, motoristas carreteiros, feirantes, camelôs, pequenos comerciantes ambulantes etc.

Além disso, caberia uma mudança de paradigma em relação ao trabalhador informal: uma vez atendido numa unidade do INSS alguém que afirma estar trabalhando na informalidade, cumpre ao Estado – através de seus auditores-fiscais, no pleno exercício do poder de polícia – investigar tal fato e, uma vez constatada a atividade como de fato informada, exigir do tomador dos serviços a imediata inscrição do trabalhador (e tantos mais que estejam na mesma condição) junto à Previdência, ao contrário do que ocorre hoje, em que o trabalhador informal tem o pesado – ou impossível – ônus de provar que, de fato, é trabalhador, para depois se ver amparado pelo Estado em matéria previdenciária.

59.7 CAMPANHA MACIÇA PARA A CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADE, NO SENTIDO DE QUE A PREVIDÊNCIA SOCIAL É UM BEM NECESSÁRIO

Na atualidade, sabe-se da importância do marketing nas diversas atividades privadas, e também, de alguma forma, nas atividades prestadas pelo Poder Público, no sentido de dar transparência a realizações de administrações nas três esferas de governo.

Na nossa visão, a Previdência e o INSS não têm sido contemplados com estratégias desse gênero. Convém salientar que a Previdência deve ser apresentada como um produto que seja de interesse do seu consumidor – o trabalhador, ou seus dependentes – ao contrário do que ocorre, em que, quando chega às manchetes de jornais, vem sempre associada a palavras como déficit, filas, atraso, greve, mau atendimento. A propaganda governamental, quando trata da Previdência, é apenas para “convencer” a população quanto à necessidade ou “justiça” de alguma reforma que, novamente, cobrará do contribuinte do sistema uma conta (ainda mais) pesada.

Não se trata de esconder os fatos que, porventura, demonstrem haver falhas no sistema e merecem a crítica e a repulsa da sociedade, muito bem descritas pela mídia. Mas é necessário valorizar os avanços e dar visibilidade a todas as medidas tomadas para a melhoria da proteção social. Não basta fazer isso, com o devido respeito aos profissionais do INSS que pensam em sentido contrário. É preciso fazê-lo de forma bem mais visível ao cidadão.

59.8 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DA INFORMAÇÃO

Uma das ferramentas mais importantes das grandes empresas e organizações é a utilização otimizada das informações que se encontram à disposição. O banco de dados da Previdência (CNIS) está, a nosso ver, subutilizado, não gerando maiores vantagens nem ao INSS, nem aos segurados e dependentes. O acesso às informações é altamente restrito.

Entende-se importante priorizar a modernização da gestão de dados, repensando-se inclusive a manutenção em funcionamento da DATAPREV, empresa pública que sabidamente tem prestado serviços muito aquém da necessidade de uma instituição do porte do INSS, permitindo – apenas para dar um pequeno exemplo da ineficiência – que, ainda hoje, a autarquia seja acionada judicialmente mais de uma vez pelo mesmo segurado ou dependente sem que esta informação possa ser captada pelo banco de dados existente.

59.9 COMUNICABILIDADE ENTRE TODOS OS CADASTROS

DE PROGRAMAS SOCIAIS E BANCOS DE DADOS PÚBLICOS

Dentro do mesmo conceito de gestão otimizada da informação, não é concebível que os órgãos públicos detentores de cadastros de contribuintes e pessoas em geral, como Receita Federal, Receitas dos Estados, DF e Municípios, Justiça Eleitoral, Programas Sociais e INSS não possuam mecanismos de cruzamento de dados, para combate a fenômenos como a sonegação fiscal e a ineficácia dos procedimentos de cobrança judicial.

Tal medida destinar-se-ia ao mapeamento preciso da situação dos indivíduos perante a Seguridade Social.

Cumpra aqui relembrar, como exemplo de eficiência, o sistema BACEN-JUD, que integrou os dados do Banco Central e instituições financeiras e vem sendo utilizado largamente para a satisfação de créditos devidos à Fazenda Pública.

Medida de grande repercussão, neste sentido, seria a criação de um cadastro único de pessoas, que conteria, a um só tempo, dados que hoje estão em bancos de dados diversos. Não há sentido em se manter tamanha diversidade de cadastros de uma só pessoa.

59.10 INCREMENTO DA ATUAÇÃO NA COBRANÇA DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA E IMPRESCRITIBILIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EM CASOS DE SONEGAÇÃO FISCAL E APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Como medida de implantação também importante e de curto prazo, sustenta-se a necessidade de se repensar mecanismos de maior eficácia da cobrança da dívida ativa previdenciária, como forma de não se deixar atingir pelo fenômeno da prescrição valores significativos já em cobrança judicial.

De outra vertente, tem-se por injusto o tratamento concedido atualmente pela Lei a devedores da Seguridade Social, que, seja por mera inadimplência, seja por conduta delituosa, se veem sujeitos ao mesmo prazo de decadência e prescrição, enquanto para o contribuinte individual a regra é a imprescritibilidade da dívida, desde que o

mesmo compareça à Previdência com o fito de contar o tempo de contribuição pretérito.

Defende-se, aqui, que a regra da imprescritibilidade recaia sobre o sonegador fiscal e o praticante de apropriação indébita previdenciária, pois sua conduta merece maior rigor que a do contribuinte individual inadimplente.

– Conclusões

Em síntese, precisamos dar verdadeira efetividade às promessas estabelecidas na Constituição, de construir uma sociedade justa, solidária, e de assegurar o bem-estar dos indivíduos, com a redução das desigualdades sociais. É um grande desafio, mas que precisa ser enfrentado agora, para que as gerações seguintes não tenham de pagar uma conta muito maior, talvez impagável.

– Análise final

De tudo o que foi ressaltado, embora não exista condição de tecer exaustivamente conclusões sobre um tema tão complexo como o da segurança social, constata-se alguns aspectos relevantes, abordados a seguir.

- Necessidade de ajustes ou reformas no campo da segurança social: tem-se demonstrado claro que os regimes de previdência dependem, para uma proteção adequada do indivíduo segurado, de alterações em sua concepção e nas regras adotadas. A razão disso é que os planos previdenciários, nos sistemas tradicionais, dependem diretamente da relação entre contribuintes e beneficiários, ou, ainda, entre contribuições arrecadadas e benefícios pagos. Tem sido uma constante, nos países da Europa e da América do Sul, a discussão acerca das alterações necessárias em termos de previdência, em face do aumento da expectativa de vida – já que, com o desenvolvimento cada vez maior da medicina, as pessoas tendem a viver mais –, juntamente com a queda de taxas de natalidade – as pessoas não têm mais proles numerosas, em regra. Entretanto, deve-se recordar que “qualquer alteração indevida, colocada em prática apenas para atender interesses imediatos, ainda que relevantes, terá seus reflexos daqui a 20, 30 ou 40 anos, e então poderá ser demasiadamente tarde para reverter o quadro então instalado”.²⁵

- Assim, é certo que a proteção social, no Brasil, também deve passar, ainda, por mais reformas. Porém, tais reformas não devem ter apenas por escopo a redução de gastos públicos, mas, principalmente, a ampliação da cobertura com a aplicação efetiva do princípio da universalização do atendimento; a redução ou a eliminação da carência para a percepção do benefício do auxílio-doença, que muitas vezes deixa de ser deferido por este motivo, deixando o trabalhador sem fonte de subsistência; o fim da taxatividade do rol de doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis para efeitos previdenciários, tanto no RGPS quanto nos RPPS; o acesso às prestações de assistência social, pela descentralização da atividade assistencial e a adoção de medidas concretas de combate à exclusão social e à vida em condições subumanas, objetivamente tratando dos segmentos da sociedade mais necessitados (moradores de rua, idosos e inválidos carentes, viciados em drogas), promovendo não só condições de subsistência, mas também sua integração à sociedade; a adoção de projetos de “qualidade total” nas instituições de saúde pública, com a melhoria das condições de atendimento nos postos de saúde, ambulatorios e hospitais, o que passa talvez pela taxação da atividade de exploração da saúde pelas instituições privadas, principais beneficiadas com o péssimo serviço prestado pela rede pública.
- O financiamento do sistema de proteção social deve ser mais bem adequado à realidade da economia, com a mudança de paradigma de base principal de custeio. Deve-se fazer uma transição paulatina do custeio baseado na folha de pagamento de salários – até mesmo eliminando a contribuição patronal incidente sobre tal base de cálculo – para outro regime de financiamento, lastreado em contribuições sobre o capital – à semelhança do modelo da CPMF – para que seja atingido o “mercado informal” e o “capital especulativo” – proporcionando verdadeira aplicação do princípio da equidade na participação do custeio. A medida aqui sugerida reduziria o custo da contratação formal de trabalhadores, e dividiria de forma mais equânime a participação das empresas no custeio do sistema, já que, pelo sistema atual, as empresas que empregam formalmente são mais atingidas

pela carga tributária direcionada à Seguridade que as que empregam de forma irregular ou não empregam, realizando um processo de automação cada vez maior (ex.: Instituições financeiras, principalmente os bancos). Da mesma forma, deve o Estado aparelhar-se para coibir a sonegação e a fraude, com um corpo de profissionais não só competente – o que já existe –, mas também numeroso o suficiente para cumprir a função de exigir os débitos para com a Seguridade Social, garantindo justiça para com os contribuintes adimplentes.

- A discussão sobre o modelo ideal – em face da noção de que vivemos hoje um mercado mundial único, pelos efeitos da chamada globalização da economia, tem havido grandes discussões acerca do modelo de proteção ao indivíduo, seja pela já mencionada crise do sistema contributivo, seja pelo aspecto – puramente econômico – de que as empresas têm interesse em reduzir encargos sociais, para assim poder praticar preços finais mais baixos e se tornarem mais competitivas no mercado global. Há quem advogue a tese de que o modelo “chileno” é o melhor paradigma para um mercado global, pois as empresas deixam de fazer contribuições para o fundo previdenciário, ficando toda a carga deste sobre o trabalhador. Outros defendem a necessidade de permanecer o sistema de repartição, para que se mantenha a noção de solidariedade social, e para que haja uma redistribuição da renda nacional, pela concessão de benefícios aos menos afortunados, custeados com contribuições dos mais abastados, inclusive com contribuições das empresas. Nosso entendimento é o de que deve prevalecer o sistema de repartição como regime básico, compulsório, e custeado por toda a sociedade. Para tanto, basta que se adotem métodos de financiamento mais equânimes que o atual, acabando com diferenças entre o mercado formal e o informal, e retirando o peso do financiamento do sistema de segurança social das contribuições sobre a folha de pagamentos de pessoal formalmente contratado, com a conversão paulatina num regime em que a contribuição decorra primordialmente da movimentação de capital. O regime de

capitalização deve ser previsto legalmente, como forma de complementação do regime básico de repartição – como já ocorre –, com maior fiscalização sobre as instituições responsáveis pela administração dos fundos, a fim de evitar novas fraudes e planos inviáveis do ponto de vista atuarial e de lastro. Quanto a aposentadorias e pensões a servidores públicos, entendemos que deve haver um *regime híbrido*, no qual estaria abrangido por contribuições para um regime de repartição (já existente) o direito a prestações não programadas (salário-maternidade, licenças para tratamento de saúde, aposentadoria por invalidez) e num regime público – gerido pelos próprios interessados – estariam custeados os benefícios programáveis (aposentadoria voluntária e por idade), a exemplo do que defende *Wladimir Novaes Martinez*. Deve haver o cumprimento da exigência de que os entes públicos façam a sua contribuição ao sistema, com o que não haveria déficit algum no que tange aos agentes públicos.

- Necessidade de adotarem-se medidas de prevenção dos acidentes de trabalho enquanto não se adotarem medidas efetivas de prevenção dos acidentes de trabalho, bem como das doenças ocupacionais, o Brasil continuará batendo recordes de infortúnios, com elevados gastos para a Previdência Social. Uma efetiva fiscalização por parte do Poder Público, aliada à atuação dos sindicatos e do Ministério Público, pode reduzir o número de acidentes, a partir da tentativa de uma mudança de mentalidade – prevenir, e não remediar. Neste ponto, a política governamental está no caminho errado. Tem-se dado prevalência às regras que impõem mais contribuições, para custeio dos benefícios acidentários e aposentadorias especiais. É temerária a tentativa governamental de extrair da proteção do Estado o acidente de trabalho, colocando-o nas mãos da iniciativa privada. Trata-se de um esboço de privatização da previdência como um todo, que não trará vantagem alguma para o trabalhador. Porém, o Estado não pode querer isentar-se de sua responsabilidade perante a questão social.
- Sobre o trabalho do menor de 16 anos – a alteração *pro forma* da idade mínim

para o trabalho, adotada pela Emenda n. 20, apenas vem retirar do trabalhador adolescente a proteção previdenciária, e esta parece a intenção governamental – pois a medida não vem numa reforma da Constituição no campo do Direito do Trabalho, mas no bojo da “Reforma da Previdência”. Num país onde mais de 50% dos trabalhadores estão entregues à selvageria da chamada economia informal, a precarização do trabalho do menor de 14 a 16 anos é de ser denunciada, e não excluída das regras de proteção. Com mais gravidade ainda, a exploração do trabalho daqueles que nem idade têm para prestar algum tipo de serviço deve ser exemplarmente punida. Com a devida vênia, não é alterando a norma que os tomadores da mão de obra infantil e infantojuvenil deixarão de fazê-lo; o problema é cultural. Enquanto se tiver em mente – e este é um conceito disseminado entre a população – que, para o jovem, “é melhor trabalhar do que ficar na rua”, não se vai chegar a lugar algum no campo da proteção ao menor. Não se cogita de uma segunda forma de pensar: “melhor na escola, melhor num lar onde nada falte, do que no trabalho, ou na rua”, seria um ditado muito mais condizente com a realidade nacional. Em pleno século XXI, falando-se em globalização, o Brasil ainda está com um pé no século XVIII. Não há que pensar em flexibilizar direitos, se nem nossas crianças e adolescentes têm direito à escola e a um desenvolvimento digno.

Entendemos, enfim, ter cumprido a árida tarefa de tecer algumas considerações sobre os destinos da proteção social em nosso país, bem como no mundo. E assim o fizemos por um dever moral, que cremos ser existente e imposto a todos os que pensam o Direito não só como um conjunto de regras postas e que devem ser cumpridas.

Neste contexto, aqueles que pensam num mundo melhor – menos injusto, entre pessoas e entre nações – não podem se calar. É fundamental que nos manifestemos, por todos os meios possíveis, para dizer um estridente “não” às propostas de abandono das políticas sociais em nome do bem-estar do capital, mas que demonstram um “mal-estar social”. Não há, permitam-nos, Estado de Bem-Estar

Social. Existe Estado, e só existe Estado para promover o bem-estar dos integrantes da sociedade. Esta é a razão fundamental de sua existência. E, se o Planeta inteiro é formado por Estados cuja razão precípua é gerar o bem-estar, o mundo também tem de ser concebido com essa finalidade. A globalização, portanto, antes de ser da economia, deve ser do bem-estar. E desta globalização do bem-estar não devemos nos dissociar, sob pena de agravar ainda mais o abismo entre as camadas sociais, com repercussões evidentes para todos nós – miséria, fome, doenças, violência. Deve existir uma espécie de “regime de repartição” também entre as nações, para ao menos reduzir as desigualdades entre “desenvolvidos” e “periféricos”, tal qual defende, entrementes, o Professor *Martínez Echevarría*, da Universidade de Navarra, Espanha:

*Para corregir los desequilibrios sociales, hemos establecido impuestos a los que más se enriquecen, de modo que ese dinero pueda ser trasladado a los perjudicados de ese enriquecimiento, esto es, a los pobres o expropiados; pero de este modo no hemos integrado a los pobres en nuestra sociedad; en vez de ello les hemos dado subsidios de desempleo o ayudas económicas y nos hemos sacudido el problema de encima. El Estado de bienestar se ha convertido, de este modo, en un puente entre ricos y pobres. Pero el puente se ha partido sin posibilidad de reconstrucción desde el momento en que su financiación exige tanto esfuerzo económico que resulta imposible. Ello no impide que la verdadera causa de la crisis del Estado de bienestar se el planteamiento fundamental sobre el que nuestra sociedad vive sustentada desde hace dos siglos; poner las bases de la sociedad en la búsqueda de la riqueza produce una gran desintegración social, que se manifiesta en problemas que van desde el desempleo hasta la insensibilidad con que se mira a los inmigrantes que llegan a Europa en oleadas. Hemos de replantearnos a si nuestra sociedad debe basarse en el enriquecimiento; quizá debamos aumentar las condiciones de vida de muchos países antes que crear cada vez más riqueza para nosotros mismos. El Estado de bienestar no es más que una perversa consecuencia de haber construido una sociedad sobre el afán de lucro, una especie de parche a la insolidaridad.*²⁶

Não é proibido, ainda, ser idealista. E, como diria *John Lennon*, pode-se dizer que somos sonhadores, mas não somos os únicos. Como prova disso, deixamos como conclusão final a de outro idealista, o mexicano *Ángel Guillermo Ruiz Moreno*:

*Si la historia ha dado cuenta de la lucha permanente del hombre para acceder a un mundo más seguro y a una sociedad precisamente más humana, tenemos la esperanza en tocar una que otra fibra sensible y interesar a los futuros profesionistas al estudio de esta fascinante disciplina, para que con la contribución de todos ellos, nos esforcemos juntos en mantener siempre incólume el propósito de preservar y mejorar nuestro seguro social. Únicamente creando conciencia en la sociedad, al difundir y explicar los derechos inalienables y irrenunciables que le pertenecen, se coadyuva a lograr también una cultura de Estado responsable de su propia gente, al ser el pueblo, a fin de cuentas, la mayor riqueza de una nación.*²⁷

Em alguma época futura, mais cedo ou mais tarde, a população brasileira se verá novamente diante da perspectiva de reformas no sistema previdenciário. Espera-se, no entanto, que os governantes resolvam enfrentar o problema sem repetir o velho método de atropelar de forma injusta as legítimas expectativas daqueles homens e mulheres que, por longos anos de vida e trabalho, se dedicaram a construir as riquezas do País.

Uma bandeira a ser sustentada, sem apego à imutabilidade das regras, hipótese impossível de se concretizar, é lutarmos por reformas que visem a sustentabilidade a longo prazo, aplicando mudanças que venham a incidir apenas sobre os que ainda não contribuem para o sistema, e que, dessa forma, permitam às pessoas o direito de se programarem para obter a contraprestação do merecido descanso.

Quanto às futuras políticas de organização da Seguridade Social, nos valem da Conferência Internacional do Trabalho, 100ª Sessão, 2011, que emitiu o Relatório VI – “Segurança social para a justiça social e uma globalização justa: Debate recorrente sobre proteção social (segurança social) no quadro do seguimento da Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma Globalização Justa, 2011”,²⁸ indicando que

A segurança social, para além do papel social primordial que desempenha, é encarada atualmente como um investimento no desenvolvimento económico e social que contribui para a resiliência das sociedades em épocas de crise económica. É consensual que, sem um piso de proteção social, nenhuma sociedade pode explorar o seu pleno potencial produtivo e alcançar os níveis de bem-estar desejados para todos os seus membros. Sem níveis de segurança mais elevados, não haverá uma aceitação universal da globalização que, para além de não trazer vantagens potenciais, é acompanhada por mudanças económicas mais rápidas e por uma insegurança crescente. As pessoas necessitam de um nível de segurança mínimo para aceitar os riscos da mudança. São necessárias políticas pragmáticas que ganhem espaço fiscal para um piso de proteção social e, subsequentemente, para níveis mais elevados de segurança, ao mesmo tempo em que mantém o nível geral de redistribuição em sinergia com o desenvolvimento económico e social.

O tema da segurança social é vasto, mas esperamos, um dia, deixará de sê-lo. Não porque se tenha adotado outro conceito que não o da solidariedade social, mas porque exista mais que isso, a visão holística de sociedade, na qual cada um consegue viver bem se – e somente se – todos vivem bem; não porque se tenha entregado toda a proteção dos infortúnios ao livre mercado, e a previdência se tenha transformado em mercadoria, mas porque, um dia, tenha se transformado em fato concreto a proteção dos indivíduos por um sistema público, universal e justo; não porque a saúde tenha sido privatizada, mas porque todos tenham, de fato, direito à vida saudável e à prevenção dos males – em idênticas condições para qualquer um; não porque a assistência social tenha sido transformada em caridade de alguns poucos, pura e simplesmente, mas porque não haja mais a necessidade de prestar assistência social por não existirem pessoas carentes no seu significado mais contundente – o da ausência das condições mínimas de sobrevivência digna.

Este é o Brasil – e o mundo – que queremos.

-
- ¹ Por exemplo, a extensão do salário-maternidade a mães adotantes.
- ² Por exemplo, a ampliação dos programas sociais em geral, como o bolsa-família.
- ³ “O cenário que se desenha é de agravamento do desequilíbrio, a partir de 2020, decorrente do envelhecimento populacional. O aumento da participação dos idosos na população e, por consequência, dos beneficiários, acarreta esforço adicional de toda a sociedade no seu financiamento” (BRASIL. Ministério da Previdência Social. *Livro Branco da Previdência Social*. Brasília: MPAS/GM, 2002, p. 6).
- ⁴ Utilizando o conceito de *Mesa-Lago* e *Müller*, “reformas estruturais são as que transformam radicalmente um sistema de seguridade social (portanto, público), substituindo-o, suplementando-o ou criando um sistema privado paralelo” (COELHO (Org.). *Op. cit.*, p. 28).
- ⁵ Segundo os mesmos autores, “reformas incrementais são as que preservam o sistema público, reforçando suas finanças e/ou alterando benefícios e requisitos para habilitação como beneficiário” (COELHO (Org.). *Ibidem*).
- ⁶ Trata-se do relatório: WORLD BANK. *Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth*. Oxford: 1994. Disponível em http://econ.worldbank.org/files/625_wps1572.pdf. Acesso em 30 set. 2004.
- ⁷ COELHO (Org.). *Op. cit.*, p. 51.
- ⁸ MAURIQUE, Jorge Antonio. *Reforma Previdenciária*. Brasília: 2003, p. 9. Disponível em www.cjf.gov.br/re-vista. Acesso em 10 jul. 2004.
- ⁹ *Livro Branco da Previdência Social*. Site do MPS: www.mps.gov.br, p. 32. Disponível em: http://www.mps.gov.br/arquivos/office/3_081014-104854-755.pdf. Acesso em 28.11.2012.
- ¹⁰ BORGES. *Op. cit.*, p. 71.
- ¹¹ BORGES. *Op. cit.*, p. 82.
- ¹² RUSSOMANO. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*, p. 7
- ¹³ ROCHA. *Op. cit.*, p. 74.
- ¹⁴ MARQUES. *Op. cit.*, pp. 70-71.

- ¹⁵ MARQUES. *Op. cit.*, p. 73.
- ¹⁶ “Nossa primeira característica é que a proteção social é incompleta, devido à presença majoritária da informalidade no nosso mercado de trabalho. No Brasil, 59,1% da população ocupada está na informalidade. Esse é um dado de 1997” (MARQUES. *Op. cit.*, p. 21).
- ¹⁷ Livro Branco da Previdência Social, p. 13.
- ¹⁸ SOARES, Laura Tavares Ribeiro. *Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina*. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 84.
- ¹⁹ PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. *A previdência social em reforma...*, cit., p. 49.
- ²⁰ PASTORE, José. *Encargos sociais no Brasil: implicações para o salário, emprego e competitividade*. São Paulo: LTr, 1997, p. 13.
- ²¹ PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. *Reforma da previdência*. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, pp. 17-18.
- ²² STEPHANES, Reinhold. *Reforma...*, cit., p. 140.
- ²³ MACIEL, José Alberto Couto. *Desempregado ou supérfluo? globalização*. São Paulo: LTr, 1998, p. 18.
- ²⁴ LOPEZ, Felix Garcia. Fórum Nacional da Previdência Social: consensos e divergências. Brasília: IPEA, 2009. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1432.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- ²⁵ PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. *A previdência em reforma...*, cit., p. 49.
- ²⁶ Citação feita por MORENO, Angel Guillermo Ruiz. *Nuevo derecho de la seguridad social*. México: Porrúa, 1997, pp. 90-91.
- ²⁷ *Idem, ibidem*, pp. 55-56.
- ²⁸ Disponível em <<http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/relatoriosegurancaso>> Acesso em 28.11.2012.

Bibliografia

- ABREU, Nylson Paim de. “Regime de economia familiar”. *Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região*. Porto Alegre, ano 11, n. 36, 2000.
- ACCADROLI, Jelson Carlos. “A influência do fator previdenciário no cálculo do valor da aposentadoria”. *Revista RPS*, São Paulo: LTr, 249/583.
- AFONSO, Luís Eduardo; FERNANDES, Reynaldo. *Uma estimativa dos aspectos distributivos da previdência social no Brasil*. São Paulo: FEA-USP, mimeo, 2004.
- ALEXY, Robert. *Teoria de los Derechos Fundamentales*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Institucionales, 2002.
- ALMEIDA, Selene Maria. Juizados Especiais Federais: a justiça dos pobres não pode ser uma pobre justiça. *Revista do Tribunal Regional Federal*. 1ª. Região. Brasília, v. 15, n. 2, fev. 2003, p. 31-42.
- AMARAL E SILVA, Antônio Fernando Schenkel do. “Questões pertinentes ao crime de não recolhimento de contribuições previdenciárias – art. 95, d, da Lei n. 8.212/91”. *Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina*, v. 7, ano 5, outubro de 1999.
- ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan. “Salário-maternidade para a mãe adotiva: uma análise do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal à luz dos métodos de interpretação”. Tese publicada no *Jornal do 15º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 15.4.2002.
- ANFIP – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil. *Análise da Seguridade Social 2011*. Brasília: ANFIP, 2012. Disponível em: <<http://www.anfip.org.br/publicacoes/livros/includes/livros/arqs-pdfs/analise2011.pdf>> Acesso em: 28 nov. 2012.
- _____. Fundação ANFIP de Estudos de Seguridade Social. *Seguridade e Previdência social: contribuições para um Brasil mais justo*. Brasília: ANFIP,

2014. Disponível em:

<http://www.anfip.org.br/publicacoes/20140808091827_Seguridade-e-Previdencia-Social-Contribuicoes-para-um-Brasil-mais-Justo_08-08-2014_Seguridade-e-Previdencia_final-1.pdf>. Acesso em: 29 out. 2014.

ARENDT, Hannah. *A condição humana*. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.

ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de. *Direito, Marxismo e Liberalismo*. Florianópolis: CESUSC, 2001.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. *Análise da Seguridade Social 2009*. Brasília: ANFIP, 2010.

ATALIBA, Geraldo. *Hipótese de incidência tributária*. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

AURVALLE, Luís Alberto d'Azevedo. *A pensão por morte e a dependência econômica superveniente*. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 18, jun. 2007. Disponível em: http://www.revistadoutrina.trf4.gov.br/artigos/Edicao018/Luis_Aurvalle.htm. Acesso em: 19 dez. 2007.

BALERA, Wagner. “Características de Regime Previdenciário”. *Revista de Previdência Social*, n. 44, São Paulo: LTr, 1992.

_____. *Natureza da entidade de previdência complementar dos servidores públicos*. In Revista da Faculdade de Direito, 2009 – metodista.br. Disponível em : <https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/RFD/article/viewFile/481/478>. Acesso em 2.12.2010.

_____. *Noções Preliminares de Direito Previdenciário*. São Paulo: Quartier Latin, 2004.

BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Crimes federais: contra a administração pública, a previdência social, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional, as telecomunicações e as licitações, estelionato, moeda falsa, abuso de autoridade, tráfico transnacional de drogas, lavagem de dinheiro*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

- _____. *Crimes Federais*. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
- _____. *Crimes Federais*. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
- BARR, Nicholas. *The economics of the Welfare State*. 2. ed. Londres: Weindenfeld & Nicholson, 1993.
- BASTOS, Celso Ribeiro. *Curso de direito constitucional*. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- _____. *Curso de direito financeiro e de direito tributário*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
- BATALHA, Wilson de Souza Campos. *Direito intertemporal*. Rio de Janeiro: Forense, 1980.
- BATISTA, Analía Soria *et alii*. *Envelhecimento e dependência: desafios para a organização da proteção social*. Brasília: MPS, SPPS, 2008.
- BAUMAN, Zygmunt. *A vida fragmentada: ensaios sobre a vida pós-moderna*. Lisboa: Relógio D'Água, 2007.
- BECK, Ulrich. *O que é globalização? Equívocos de globalismo e respostas à globalização*. Trad. André Carone. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
- BELMIRO, Celso Jorge Fernandes. O sistema recursal e os meios autônomos de impugnação no âmbito dos juizados especiais cíveis – novos contornos jurisprudenciais. *Revista Brasileira de Direito Processual*. Belo Horizonte, a. 18, n. 73, jan. 2011.
- BERBEL, Fábio Lopes Vilela. *Teoria Geral da Previdência Social*. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- BEVERIDGE, William. *O Plano Beveridge*. Trad. Almir Andrade. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1943.
- BOBBIO, Norberto. *Igualdade e Liberdade*. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ediuoro, 1996.
- _____. *Teoria do ordenamento jurídico*. 10. ed. Trad. Maria Celeste C. J. Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.
- BOLLMANN, Vilian. *Hipótese de Incidência Previdenciária e Temas Conexos*. São Paulo: LTr, 2005.

- BONAVIDES, Paulo. *Teoria do Estado*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
- BORGES, Mauro Ribeiro. *Previdência Funcional e Regimes Próprios de Previdência*. Curitiba: Juruá, 2003.
- BORSIO, Marcelo F. *A constituição inadequada de créditos previdenciários em auto de infração*. Disponível em: <<http://marcelofernanDOBORSIO.jusbrasil.com.br/artigos/121934114/a-constituicao-inadequada-de-creditos-previdenciarios-em-auto-de-infracao>>. Acesso em: 9 nov. 2018.
- BRAMANTE, Ivani Contini. “Desaposentação e nova aposentadoria”. *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTr, ano XXV, n. 224, mar./2001.
- BRANDIMILLER, Primo. *Perícia judicial em acidentes e doenças do trabalho*. São Paulo: Editora SENAC, 1996.
- BRASIL. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. *Migrações Internacionais e a Previdência Social*. Brasília: MPAS, SPS, CGEP, 2006.
- BURITI, Tamara de Santana Teixeira. A “pejotização” e a fraude ao regime de emprego. *Conteúdo Jurídico*. Brasília-DF: 25 jan. 2018. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.590277&seo=1>>. Acesso em: 01 nov. 2018.
- CALAZANS, Fernando Ferreira. A garantia da preservação do valor real da aposentadoria de servidor público sem direito à paridade e a inexistência de lei de reajuste. *Regimes próprios: aspectos relevantes*. ABIPEM/APEPREM v. 12. São Bernardo do Campo/SP: Indústria Gráfica Senador, 2017. Disponível em: <http://www.abipem.org.br/download/APEPREM_LIVRO_MIOLO12.pdf>. Acesso em: 18 nov. 2018.
- CAMPOS, José Luiz Dias. *Acidentes do trabalho: prevenção e reparação*. 3. ed. São Paulo: LTr, 1996.
- CAMPOS, Marcelo Barroso Lima Brito de. As consequências da obrigatoriedade de regime próprio de previdência aos servidores públicos titulares de cargos efetivos. In: FOLMANN, Melissa, e FERRARO, Suzani. *Previdência: entre o direito social e a repercussão econômica no século XXI*. Curitiba, Juruá, 2009.

- _____. *Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos*. Belo Horizonte: Líder, 2004.
- CARBONE, Célia Opice. *Seguridade social no Brasil: ficção ou realidade?* São Paulo: Atlas, 1994.
- CARDONE, Marly. *Previdência, assistência, saúde: o não trabalho na Constituição de 1988*. São Paulo: LTr, 1990.
- CARDOSO, Oscar Valente. Regras de incidência subsidiária de normas e preenchimento de lacunas: uma leitura a partir do sistema normativo dos Juizados Especiais Cíveis. *Revista Dialética de Direito Processual*. São Paulo: Dialética, n. 100, jul. 2011.
- CARRAZZA, Roque Antonio. *Curso de direito constitucional tributário*. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1997.
- _____. “A extinção da punibilidade no parcelamento de contribuições previdenciárias descontadas, por entidades beneficentes de assistência social, dos seus empregados, e não recolhidas, à previdência, no prazo legal. Questões conexas”. *Revista Justitia*. São Paulo, 58 (174), abr./jun., 1996.
- CARRION, Valentin. *Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho*. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
- CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 4. ed. rev. ampl. atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999.
- CASSAR, Vólia Bomfim. *Direito do Trabalho*. 14. ed., de acordo com a Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
- CASTEL, Robert. *Les métamorphoses de la question sociale*. Paris: Fayard, 2003.
- CASTILHO, Paulo de. *Execução de Contribuição Previdenciária pela Justiça do Trabalho*. São Paulo: RT, 2005.
- CASTRO, Carlos Alberto Pereira de e LAZZARI, João Batista. “Contribuições à seguridade social em face de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho e sua execução”. *Revista LTr*, São Paulo: LTr, fevereiro de 1999.
- CASTRO, Priscila Gonçalves de. *Direitos humanos de seguridade social: uma garantia ao estrangeiro*. São Paulo: LTr, 2014.

- CATHARINO, José Martins. *Compêndio de direito do trabalho*. São Paulo: LTr, 1990.
- CHOSSUDOVSKY, Michel. *A globalização da pobreza: impactos das reformas do FMI e do Banco Mundial*. Trad. Marylene Pinto Michael. São Paulo: Moderna, 1999.
- COELHO, Vera Schattan Pereira (Org.). *A Reforma da Previdência Social na América Latina*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
- COIMBRA, J. R. Feijó. *Direito previdenciário brasileiro*. 7. ed. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1997.
- CORREIA, Marcus Orione Gonçalves; CORREIA, Érica Paula Barcha. *Curso de Direito da Seguridade Social*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
- COSTA, Eliane Romeiro. “Tendências do sistema de previdência social”. *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTr, nov. 2001.
- CRUZ, Paulo Márcio. *Fundamentos do Direito Constitucional*. Curitiba: Juruá, 2001.
- _____. *Poder, Política, Ideologia e Estado Contemporâneo*. Florianópolis: Diploma Legal, 2001.
- DALLEGRAVE NETO, José Affonso; KAJOTA, Ernani (coord.). *Reforma Trabalhista ponto a ponto*. São Paulo: LTr, 2018.
- DE BUÉN, Nestor. *El estado de malestar*. México: Porrúa, 1997.
- DEL VECCHIO, Giorgio. *A Justiça*. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Saraiva, 1960.
- DELMANTO, Celso. *Código Penal comentado*. Rio de Janeiro: Renovar, 1986.
- DEMO, Roberto Luis Luchi. *Reforma da Previdência. Servidor Público que toma posse em novo cargo. Regime previdenciário aplicável*. In: *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTr, n. 280, mar. 2004.
- DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 17. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
- DIAS, Floriano de Aguiar. *Constituições do Brasil*. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1975.

- DIAS, Marcus Vinícius de Viveiros; SOARES, Jefferson Douglas. “Breves considerações sobre o artigo 9º da Lei n. 10.684/2003. O novo ‘refis’. Aspectos penais”. *Boletim dos Procuradores da República*, ano V, n. 60, abril/2003.
- DOBROWOLSKI, Silvio. “Novas considerações sobre o crime de omissão de recolhimento de tributos e contribuições”. *Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina*, v. 7, ano 5, out. 1999.
- DONADON, João. *O benefício de aposentadoria especial aos segurados do regime geral de previdência social que trabalham sujeitos a agentes nocivos – origem, evolução e perspectivas*. Brasília/DF, 2º Semestre/2003.
- DOWBOR, Ladislau (Org.) [et al]. *Desafios da globalização*. Petrópolis: Vozes, 1997.
- DUGUIT, Léon. *Fundamentos do Direito*. Trad. Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1996.
- ECHART ORÚS, Nazareth. *Revista Nuestro Tiempo*. Barcelona, jan./fev., 1994.
- EISELE, Andréas. *Crimes contra a ordem tributária*. 2. ed. São Paulo: Dialética, 2002.
- ESPING-ANDERSEN, Gosta. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- FELICIANO, Guilherme Guimarães; CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. Voltou a reforma da Previdência, agora “desidratada”: o que esperar? *Juízo de Valor*. Disponível em: <<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/juizo-de-valor/voltou-reforma-da-previdencia-agora-desidratada-o-que-esperar-06022018>>. Acesso em: 7 fev. 2018.
- FERNANDES, Emília. *Regulamentação da previdência social contém mais prejuízos para as mulheres*. Brasília: Jornal do DIAP, setembro de 1999.
- FERREIRA, Dâmares. A inconstitucionalidade do “FUNRURAL” após a EC 20/98. *Revista de Direito Previdenciário*, v. 2, ano 1 (2010). São Paulo: Conceito Editorial, 2010.
- FERREIRA, Sérgio DAndréa. *Direito Administrativo Didático*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985.

- FLORINDO, Valdir. *Dano moral e o direito do trabalho*. 3. ed. São Paulo: LTr, 1999.
- FRIEDMAN, Milton. *Capitalismo e Liberdade*. Trad. Luciana Carli. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.
- GALVÃO, Paulo Braga. *Os Direitos Sociais nas Constituições*. São Paulo: LTr, 1981.
- GOLDSCHMIDT, Rodrigo. Comentários ao art. 223-B da CLT. In: LISBÔA, Daniel; MUNHOZ, José Lucio (orgs.). *Reforma Trabalhista comentada por Juízes do Trabalho*: artigo por artigo. São Paulo: LTr/AMATRA 12, 2018.
- GOMES, Luiz Flávio. *Crimes previdenciários*, Série: As Ciências Criminais do Século XXI, vol. I, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001.
- GOSSERIES, Axel. *Pensar a justiça entre as gerações*: do caso Perruche à reforma das pensões. Trad. Joana Cabral. Coimbra: Almedina, 2015.
- GOUVÊA, Marcus de Freitas. *O lançamento no direito tributário brasileiro: a prescrição e a decadência nos tributos lançados por homologação*. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1162, 6 set. 2006. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8877>>. Acesso em: 06 jan. 2008.
- HARDY, Majoly Aline dos Anjos. O sistema de Previdência Social de Portugal: alguns aspectos e curiosidades. In: VIEIRA, Lucia Helena (coord.). *Regimes próprios*: aspectos relevantes. São Bernardo do Campo: ABIPEM/APEPREM, 2018. v. 12.
- HOBSBAWN, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991*. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- IBRAHIM, Fábio Zambitte. *Decadência e Prescrição no Benefício Previdenciário*. Jornal do 17º Congresso Brasileiro de Previdência Social, São Paulo: LTr, 2004.
- KRAVCHYCHYN, Alex Lemos. *Diretrizes para auxiliar a concepção de regimes complementares mais eficientes para os servidores públicos*. Dissertação de Mestrado. Florianópolis: Universidade do Estado de Santa Catarina, 2018.
- LACOMBE, Américo. *Obrigação Tributária*. 2. ed. Florianópolis: Obra Jurídica, 1996.

- LAZZARI, João Batista. “Ingresso prévio na via administrativa”. *Jornal do 14º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 2001.
- _____. “Ação regressiva acidentária”. *Jornal do 14º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 2001.
- _____; CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; KRAVCHYNCHYN, Gisele Lemos; KRAVCHYNCHYN, Jefferson Luiz. *Prática processual previdenciária: administrativa e judicial*. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.
- LEIRIA, Maria Lúcia Luz. *Direito previdenciário e estado democrático de direito: uma (re)discussão à luz da hermenêutica*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- LEITE, Celso Barroso. *A proteção social no Brasil*. 2. ed. São Paulo: LTr, 1978.
- LISBÔA, Daniel; MUNHOZ, José Lucio (orgs.). *Reforma Trabalhista comentada por Juízes do Trabalho: artigo por artigo*. São Paulo: LTr/AMATRA 12, 2018.
- LIMA, Manoel Hermes de. Contribuição Previdenciária, Fato Gerador e sua Execução de Ofício pela Justiça do Trabalho. *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTr, n. 282, maio/2004.
- LOPEZ, Felix Garcia. *Fórum Nacional da Previdência Social: consensos e divergências*. Brasília: IPEA, 2009. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1432.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2018.
- MACHADO, Hugo de Brito. *Curso de direito tributário*. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1995.
- _____. *Impossibilidade de tributo sem lançamento*. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 61, jan. 2003. Disponível em: <<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3678>>. Acesso em: 06 jan. 2008.
- MACIEL, José Alberto Couto. *Desempregado ou supérfluo? Globalização*. São Paulo: LTr, 1998.
- MARANHÃO, Délio. *Direito do trabalho*. 17. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1993.
- MARQUES, Rosa Maria [et al.]. *A Previdência Social no Brasil*. São Paulo:

Fundação Perseu Abramo, 2003.

MARTINEZ, Wladimir Novaes. *Comentários à lei básica da previdência social* – CD. Brasília: LTr/Rede Brasil, 1999.

_____. *Comentários à lei básica da previdência social*. 2. ed. São Paulo: LTr, 1996, tomo I.

_____. *Comentários à lei básica da previdência social*. 4. ed. São Paulo: LTr, 1997, tomo II.

_____. *Curso de direito previdenciário: Tomo I – Noções de direito previdenciário*. São Paulo: LTr, 1997.

_____. *Obrigações previdenciárias na construção civil*. São Paulo: LTr, 1996.

_____. *O salário-base na previdência social*. São Paulo: LTr, 1986.

_____. *O salário de contribuição na lei básica da previdência social*. São Paulo: LTr, 1993.

_____. “Reajustamento dos benefícios após a Lei n. 8.213/91”. *Revista da Previdência Social*. São Paulo: LTr, n. 138, maio de 1992.

_____. *Reforma da previdência social: comentários à Emenda Constitucional n. 20/98*. São Paulo: LTr, 1999.

_____. (Coord). *Temas atuais de previdência social*. São Paulo: LTr, 1998.

_____. *Aposentadoria especial*. 2. ed. São Paulo: LTr, 1999.

_____. “Pontos polêmicos do PPP”. *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTr, dezembro de 2002.

_____. *PPP na aposentadoria especial: quem deve fazê-lo, como elaborá-lo, períodos incluídos, seus signatários, para quem entregá-lo: 230 perguntas e respostas sobre o PPP e o LTCAT*. São Paulo: LTr, 2003.

_____. “Mês de Competência do Fato Gerador Previdenciário”. *Jornal do 17º Congresso Brasileiro de Previdência Social*. São Paulo: LTr, 2004.

MARTINS, Floriano José; ROMERO, Vilson Antônio (orgs.). *Servidores públicos: aposentadorias e pensões, principais regras*. 2. ed. Brasília: Fundação ANFIP de Estudos da Seguridade Social, 2014.

MARTINS, Sergio Pinto. *Direito da seguridade social*. 8. ed. São Paulo: Atlas,

1997; 11. ed., 1999.

MAURIQUE, Jorge Antonio. *Reforma da Previdenciária. Revista CEJ*. Brasília: 2003. Disponível em:

<http://www.cjf.jus.br/revista/outras_publicacoes/propostas_da_comissao/12_ref
Acesso em: 10 jul. 2004.

MEDEIROS, Osiris A. Borges de. *Aposentadoria ao alcance de todos*. Rio de Janeiro: Forense, 1995.

MENDES, Fernando Ribeiro. *Segurança Social: o futuro hipotecado*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2011.

MENEGHINI, Maxweel Sulivan Durigon. Da não incidência de contribuição previdenciária sobre as férias e terço constitucional de férias pagas aos trabalhadores portuários avulsos. *Âmbito Jurídico*, Rio Grande, XVI, n. 115, ago. 2013. Disponível em:

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13479&revista_caderno=26>. Acesso em: 2 nov. 2018.

MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 17. ed., rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2004.

MELO, José Eduardo Soares de. *Contribuições sociais no sistema tributário*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. *Informe de Previdência Social*. Vol. 26, n. 1, Brasília: MPS, janeiro de 2014. Disponível em: <http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2013/05/Informe_janeiro_2014.pdf>. Acesso em: 29 out. 2014.

MODESTO, Paulo (org.). *Reforma da Previdência: análise e crítica da Emenda Constitucional n. 41/2003*. Belo Horizonte: Fórum, 2004.

MONTEIRO, Washington de Barros. *Curso de direito civil: parte geral*. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 1986, v. 1.

- MORAES, Alexandre de. *Direito Constitucional*. 15. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2004.
- MORAES FILHO, Evaristo de. *Introdução ao direito do trabalho*. 6. ed. São Paulo: LTr, 1993.
- _____. *A justa causa na rescisão do contrato de trabalho*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960.
- _____. *O Direito e a Ordem Democrática*. São Paulo: LTr, 1984.
- MORAIS, Antônio Glaucus de. “Lei de crimes da previdência social”. *Revista Virtual da Consultoria Jurídica/MPAS*. Brasília, maio/2000. Disponível em: <www.mpas.gov.br>.
- MORENO, Angel Guillermo Ruiz. *Nuevo derecho de la seguridad social*. México: Porrúa, 1997.
- NASCIMENTO, Carlos Valder do (Coord.). *Comentários ao Código Tributário Nacional*. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Novo Código Civil e legislação extravagante anotados*. São Paulo: RT, 2002.
- _____; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante*. 11. ed. São Paulo: RT, 2010.
- NOVAES FILHO, Wladimir (Coord.). *Normas previdenciárias administrativas das áreas de arrecadação e benefícios: Instrução Normativa INSS/DC n. 78/02*. São Paulo: LTr, 2002.
- _____. *Normas previdenciárias administrativas sobre custeio: Instrução Normativa INSS/DC n. 71/02*. São Paulo: LTr, 2002.
- OLIVEIRA, Antonio Carlos de. *Direito do trabalho e previdência social: estudos*. São Paulo: LTr, 1996.
- _____. *Temas de previdência social*. São Paulo: LTr, 1999.
- OLIVEIRA, Francisco; BELTRÃO, Kaizô; FERREIRA, Mônica. *Revolução na previdência: Argentina, Chile, Peru, Brasil*. Trad. Tânia Marques Cardoso e Paulo Castanheira. São Paulo: Geração Editorial, 1998.
- OLIVEIRA, José de. *Acidentes do trabalho: teoria, prática, jurisprudência*. 2. ed.

São Paulo: Saraiva, 1992.

OLIVEIRA, Milton Luiz Gazaniga de. “Responsabilidade solidária”. *Revista da Procuradoria Geral do INSS*, Brasília, v. 5, n. 3, s/d.

OLSSON, Giovanni. *Relações Internacionais e seus Atores na Era da Globalização*. Curitiba: Juruá, 2003.

PALME, Joakim. *Fundamentos y Garantías del Derecho a la Seguridad Social a Comienzos del Siglo XXI*. Iniciativa de la AISS – Investigaciones y Puntos de Vista, jan. 2003. Disponível em www.issa.int. Acesso em 21. jul. 2004.

PASTORE, José. *Encargos sociais no Brasil: implicações para o salário, emprego e competitividade*. São Paulo: LTr, 1997.

PAULA, Sérgio Lopes de. O regime previdenciário do estudante: abordagem histórica e reflexos presentes. *Jus Navigandi*, Teresina, ano 10, n. 947, 5 fev. 2006. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/7922/o-regime-previdenciario-do-estudante>. Acesso em: 14 nov. 2018.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1966, v. 1.

PEREIRA, Cláudia Fernanda de Oliveira. *Reforma da previdência*. Brasília: Brasília Jurídica, 1999.

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser, e SPINK, Peter (Org.). *Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial*. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.

PEREIRA NETTO, Juliana Presotto. *A previdência social em reforma: o desafio da inclusão de um número maior de trabalhadores*. São Paulo: LTr, 2002.

PESSOA SOBRINHO, Eduardo Pinto. *Manual dos Servidores do Estado*. 13. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1985.

PORTO, Sérgio Gilberto. *Coisa Julgada Civil*. 3. ed., São Paulo: RT, 2006.

RANGEL, Leonardo Alves. *Previdência complementar dos servidores públicos e poupança de longo prazo*. Políticas sociais – acompanhamento e análise. 10.2.2005. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/sites/000/2/publicacoes/bpsociais/bps10/ENSAIO3Leon>. Acesso em 2.12.2010.

- REALE, Miguel. *Lições preliminares de direito*. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- ROCHA, Daniel Machado da. *O Direito Fundamental à Previdência Social na Perspectiva dos Princípios Constitucionais Diretivos do Sistema Previdenciário Brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
- _____; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Comentários à lei de benefícios da previdência social*. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
- _____; SAVARIS, José Antonio. *Curso de direito previdenciário: fundamentos de interpretação e aplicação do direito previdenciário*. Curitiba: Alteridade Editora, 2014.
- RUPRECHT, Alfredo J. *Direito da seguridade social*. São Paulo: LTr, 1996.
- RUSSOMANO, Mozart Victor. *Curso de direito do trabalho*. 6. ed. Curitiba: Juruá, 1997.
- _____. *Comentários à Consolidação das Leis da Previdência Social*. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981.
- SAAD, Eduardo Gabriel. *CLT comentada*. 26. ed. São Paulo: LTr, 1993.
- SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.) *A Globalização e as Ciências Sociais*. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
- SAVARIS, José Antonio. A ilegitimidade da Ação Regressiva do INSS decorrente de ato ilícito não acidentário. *Revista de Previdência Social*. São Paulo: LTR, n. 391, junho/2013.
- _____. *Direito processual previdenciário*. Curitiba: Juruá, 2008.
- _____. *Direito Processual Previdenciário*. 6. ed. Curitiba: Alteridade Editora, 2016.
- SEN, Amartya; KLIKSBURG, Bernardo. *As pessoas em primeiro lugar: a ética do desenvolvimento e os problemas do mundo globalizado*. Trad. Bernardo Ajzemeberg. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- SERAU JUNIOR, Marco Aurélio. *Desaposentação*. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.
- _____. *Desaposentação: novas perspectivas teóricas e práticas*. São Paulo: Conceito Editorial, 2011.

SERRA E GURGEL, J. B. *Evolução histórica da previdência social*. Brasília: ANASPS, 2008.

_____. *Evolução histórica da previdência social*. Brasília: ANASPS, 2008.

SILVA, Antonio F. S. do Amaral e SCHÄFER, Jairo Gilberto. *Juizados especiais federais: aspectos cíveis e criminais*. Blumenau: Acadêmica, 2002.

SILVA, Filipe Carreira da. *O futuro do Estado Social*. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2013.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 1999.

SIMAS, Henrique de Carvalho. *Manual Elementar de Direito Administrativo*. 3. ed. ampl. rev. atual. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1987.

SIMÕES, Ana Cecília Sena. *Segurança social*. Coimbra: Almedina, 2009.

SOARES, João Marcelino. *MP 871/19: detalhamento técnico e análise imparcial*. Disponível em: <http://dtojoaosoares.wixsite.com/previdenciario/mp-871-19-analise-tecnica-e-imparci?fbclid=IwAR28N28-e21DDvxwUG4steQQWn1qxF44NsAOr4EWav_vL0MObR4q2kOHeK4>. Acesso em: 27 jan. 2019.

_____. O Regime Complementar dos Servidores Públicos Federais: Uma Análise Constitucional do Fator de Conversão. *Revista Síntese: Direito e Previdência*. Ano XI, n. 51, nov.-dez./2012.

SOARES, Laura Tavares Ribeiro. *Ajuste Neoliberal e Desajuste Social na América Latina*. Petrópolis: Vozes, 2001.

STEPHANES, Reinhold. *Previdência social. Uma solução gerencial e estrutural*. Porto Alegre: Síntese, 1993.

_____. *Reforma da previdência sem segredos*. Rio de Janeiro: Record, 1998.

STRECK, Lênio Luiz. *Hermenêutica jurídica e(m) crise*. 5. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.

SCHUSTER, Diego Henrique; SAVARIS, José Antonio; VAZ, Paulo Afonso Brum. A garantia da coisa julgada no processo previdenciário: para além dos paradigmas que limitam a proteção social. Curitiba: Alteridade Editora, 2019.

- SÜSSEKIND, Arnaldo [et al.]. *Instituições de direito do trabalho*. 14. ed. São Paulo: LTr, 1993, v. 1.
- _____. *Tratados ratificados pelo Brasil*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1981.
- _____. *Curso de Direito do Trabalho*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
- TAVARES, Marcelo Leonardo (coord.). *Comentários à Reforma da Previdência: EC n. 41/2003*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.
- _____. *Direito previdenciário*. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
- _____. *Previdência e Assistência Social: legitimação e fundamentação constitucional brasileira*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de direito processual civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1999, v. I.
- _____. [et al.]. *Novo CPC – Fundamentos e sistematização*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- THIESEN, Ana Maria Wickert [et al.]; FREITAS, Vladimir Passos de. (Coord). *Direito previdenciário: aspectos materiais, processuais e penais*. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.
- TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. *Estado, Democracia e Administração Pública no Brasil*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
- VASCONCELOS, José Matos. *Assistência Social do Estado*. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1936.
- VELLOSO, Andrei Pitten; ROCHA, Daniel Machado; BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. *Comentários à Lei do Custeio da Seguridade Social*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- VIEIRA, Lucia Helena (coord.). *Regimes Próprios: aspectos relevantes*. São Paulo: ABIPEM, 2008. v. 2.
- _____. *Regimes Próprios: aspectos relevantes*. São Bernardo do Campo: ABIPEM/APEPREM, 2018. v. 12.
- VVAA. *El futuro de la seguridad social*. Estocolmo: Federación de las Oficinas del Seguro Social, 1998.

_____. *Debate sobre la reforma de la seguridad social: en busca de un nuevo consenso*. Ginebra: Associação Internacional de Seguridade Social, 1998.

_____. *Revolução na previdência: Argentina, Chile, Peru, Brasil*. Trad. Tânia Marques Cardoso e Paulo Castanheira. São Paulo: Geração Editorial, 1998.

WOLF, Rafael. Aposentadoria por invalidez do servidor público: a controvérsia da proporcionalidade. *Revista de Doutrina da 4ª Região*, Porto Alegre, n. 29, abril. 2009. Disponível em:

<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao029/rafael_wolf.html>.

Acesso em: 23 out. 2018.

1. SÚMULAS E ENUNCIADOS DE INTERESSE EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

SÚMULAS E ENUNCIADOS DE INTERESSE EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA

.....

Sumário

Súmulas do Supremo Tribunal Federal

Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal

Súmulas do Superior Tribunal de Justiça

Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho

Súmulas da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados
Especiais Federais

Enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- 10 – O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual.
- 35 – Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio.
- 198 – As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias.
- 207 – As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.
- 225 – Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional.
- 230 – A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que

comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade.

- 234 – São devidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho julgada procedente.
- 235 – É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.
- 236 – Em ação de acidente do trabalho, a autarquia seguradora não tem isenção de custas.
- 238 – Em caso de acidente do trabalho, a multa pelo retardamento da liquidação é exigível do segurador sub-rogado, ainda que autarquia.
- 240 – O depósito para recorrer, em ação de acidente do trabalho, é exigível do segurador sub-rogado, ainda que autarquia.
- 241 – A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário.
- 337 – A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente do trabalho.
- 382 – A vida em comum sob o mesmo teto, *more uxorio*, não é indispensável à caracterização do concubinato.
- 383 – A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
- 439 – Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto de investigação.
- 443 – A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou situação jurídica de que ele resulta.
- 464 – No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, repouso semanal remunerado.
- 466 – Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e

titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da previdência social.

- 501 – Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
- 529 – Subsiste a responsabilidade do empregador pela indenização decorrente de acidente do trabalho, quando o segurador, por haver entrado em liquidação, ou por outro motivo, não se encontra em condições financeiras de efetuar, na forma da lei, o pagamento que o seguro obrigatório visava garantir.
- 546 – Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte “de jure” não recuperou do contribuinte “de facto” o “quantum” respectivo.
- 612 – Ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei n.º 6.367, de 19.10.76.
- 613 – Os dependentes de trabalhador rural não têm direito à pensão previdenciária, o óbito ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar n.º 11/71.
- 644 – Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.
- 655 – A exceção prevista no art. 100, *caput*, da Constituição, em favor dos créditos natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.
- 659 – É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.
- 669 – Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- 687 – A revisão de que trata o art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios

previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988.

- 688 – É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13.º salário.
- 689 – O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juízo federal do seu domicílio ou nas Varas federais da capital do Estado-membro.
- 726 – Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. (*Vide: ADI 3772/DF – Rel. orig. Min. Carlos Britto, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 29.10.2008. (ADI-3772)– Informativo 526 STF.*)
- 729 – A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.
- 730 – A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.
- 736 – Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.

SÚMULAS VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- 3 – Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
- 4 – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

- 5 – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
- 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n.º 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
- 10 – Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
- 14 – É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
- 16 – Os artigos 7.º, IV, e 39, § 3.º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
- 17 – Durante o período previsto no parágrafo 1.º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
- 21 – É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro e bens para admissibilidade de recurso administrativo.
- 22 – A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/04.
- 24 – Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
- 25 – É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
- 28 – É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

- 33 – Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
- 34 – A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20, 41 e 47).
- 35 – A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
- 37 – Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
- 40 – A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
- 42 – É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
- 43 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
- 44 – Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
- 47 – Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante

principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

- 50 – Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- 53 – A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.
- 54 – A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.
- 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- 3 – Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de jurisdição Federal.
- 15 – Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
- 24 – Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do § 3.º do art. 171 do Código Penal.
- 32 – Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do art. 15, II da Lei n.º 5.010/66.
- 44 – A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário.
- 58 – Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não

desloca a competência já fixada.

- 65 – O cancelamento previsto no art. 29 do Decreto-lei n.º 2.303, de 21.11.86, não alcança os débitos previdenciários.
- 77 – A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP.
- 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
- 89 – A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa.
- 107 – Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal.
- 110 – A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado.
- 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.
- 144 – Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa.
- 146 – O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente.
- 148 – Os débitos relativos a benefício previdenciário, vencidos e cobrados em juízo após a vigência da Lei n.º 6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse diploma legal.
- 149 – A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rural, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.
- 150 – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas

públicas.

- 159 – O benefício acidentário, no caso de contribuinte que perceba remuneração variável, deve ser calculado com base na média aritmética dos últimos doze meses de contribuição.
- 175 – Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS.
- 179 – O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostos na Justiça Estadual.
- 203 – Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.
- 204 – Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.
- 212 – A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautela ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.
- 213 – O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.
- 226 – O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado.
- 242 – Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários.
- 250 – É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.
- 254 – A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
- 272 – O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas.
- 278 – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
- 289 – A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto

de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.

- 290 – Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador.
- 291 – A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.
- 306 – Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
- 310 – O Auxílio-creche não integra o salário de contribuição.
- 311 – Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.
- 325 – A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.
- 326 – Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior a postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
- 336 – A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.
- 340 – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
- 349 – Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS.
- 351 – A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando

houver apenas um registro.

- 352 – A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.
- 365 – A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual.
- 367 – A competência estabelecida pela EC n.º 45/2004 não alcança os processos já sentenciados.
- 373 – É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.
- 376 – Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra a de juizado especial.
- 392 – A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
- 393 – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
- 406 – A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.
- 409 – Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode decretada de ofício (art. 219, § 5.º, do CPC).
- 416 – É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.
- 419 – Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel.
- 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

- 423 – A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.
- 425 – A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.
- 427 – A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.
- 428 – Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.
- 430 – O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, responsabilidade solidária do sócio-gerente.
- 435 – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
- 436 – A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
- 437 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a quinhentos mil reais para opção pelo REFIS pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio do arrolamento de bens.
- 446 – Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
- 448 – A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24.10.2000, data de vigência da Lei n.º 10.034/2000.
- 456 – É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da vigência da CF/1988.
- 458 – A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de

seguros.

- 460 – É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.
- 461 – O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
- 464 – A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária.
- 468 – A base de cálculo do PIS, até a edição da MP n.º 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador.
- 483 – O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública.
- 484 – Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.
- 490 – A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
- 497 – Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem.
- 499 – As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e ao Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
- 505 – A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER é da Justiça estadual.
- 507 – A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o

critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.

- 508 – A isenção da Cofins concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996.
- 515 – A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.
- 517 – São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
- 518 – Para fins do art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
- 519 – Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
- 554 – Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
- 555 – Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
- 556 – É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º.1.1989 a 31.12.1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, VII, *b*, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.

- 557 – A renda mensal inicial (RMI) alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, observando-se, porém, os critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991, quando intercalados períodos de afastamento e de atividade laboral.
- 558 – Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
- 559 – Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980.
- 560 – A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.
- 563 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
- 576 – Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.
- 577 – É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.
- 578 – Os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para empresa agroindustrial ligada ao setor sucroalcooleiro detêm a qualidade de rurícola, ensejando a isenção do FGTS desde a edição da Lei Complementar n. 11/1971 até a promulgação da Constituição Federal de 1988.

- 579 – Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.
- 583 – O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais.
- 584 – As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.
- 590 – Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.
- 591 – É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
- 592 – O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.
- 598 – É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
- 599 – O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
- 610 – O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de

seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.

- 612 – O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
- 622 – A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
- 625 – O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
- 627 – O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.
- 633 – A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- 72 – Aposentadoria – Nova redação – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.2003. O prêmio aposentadoria instituído por norma regulamentar da empresa não está condicionado ao disposto no § 2.º do art. 14 da Lei n.º 8.036, de 11.5.1990.
- 92 – Aposentadoria (mantida) – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.2003. O direito à

complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, não se altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial.

- 97 – Aposentadoria – Complementação (mantida) – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.2
Instituída complementação de aposentadoria, por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma.
- 160 – Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei (ex-prejulgado n.º 37).
- 282 – Abono de Faltas – Serviço Médico da Empresa – Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última, mediante convênio compete abonar os primeiros 15 (quinze) dias de ausência do trabalho.
- 288 – **COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA.** (nova redação para o item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016) – Res. 207/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016

I – A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT).

II – Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro.

III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares nos 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria

pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.

IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.

362 – FGTS. Prescrição – (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

363 – Contrato nulo. Efeitos – Nova redação – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2.º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

368 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR (aglutinada a parte final da Orientação Jurisprudencial n.º 363 da SBDI-I à redação do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2017) – Res. 219/2017, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 13 e 14.07.2017

I – A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ n.º 141 da SBDI-1 – inserida em 27.11.1998).

II – É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. (ex-OJ n.º 363 da SBDI-1, parte final)

III – Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276, § 4.º, do Decreto n.º 3.048/1999 que regulamentou a Lei n.º 8.212/1991, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição (ex-OJs n.ºs 32 e 228 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001).

IV – Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, “caput”, do Decreto n.º 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória n.º 449/2008, posteriormente convertida na Lei n.º 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei n.º 8.212/1991.

V – Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas

reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2.º, da Lei n.º 9.430/1996).

VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei n.º 7.713, de 22.12.1988, com a redação conferida pela Lei n.º 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

371 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES (conversão das Orientações Jurisprudenciais ns. 40 e 135 da SBDI-1) – Res. n.º 129/2005 – *DJ* 20.4.2005 – A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário (ex-OJs ns. 40 e 135 – Inseridas respectivamente em 28.11.1995 e 27.11.1998).

378 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 E LEI N.º 8.213/1991 (inserido item III) – Res. 185/2012, *DEJT* divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.

I – É constitucional o artigo 118 da Lei n.º 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do

auxílio-doença ao empregado acidentado (ex-OJ n.º 105 da SBDI-1 – inserida em 01.10.1997).

II – São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 (quinze) dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego (primeira parte – ex-OJ n.º 230 da SBDI-1 – inserida em 20.06.2001).

III – O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei n.º 8.213/91.

380 – AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 122 da SBDI-1) – Res. n.º 129/2005 – DJ 20.4.2005. Aplica-se a regra prevista no *caput* do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento (ex-OJ n.º 122 – Inserida em 20.4.1998).

387 – RECURSO. FAC-SÍMILE. LEI N.º 9.800/1999 (atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016

I – A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência. (ex-OJ n.º 194 da SBDI-1 – inserida em 08.11.2000)

II – A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2.º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. (ex-OJ n.º 337 da SBDI-1 – primeira parte – DJ 04.05.2004)

III – Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus

processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao “dies a quo”, podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. (ex-OJ n.º 337 da SBDI-1 – “in fine” – DJ 04.05.2004)

IV – A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1.º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

389 – SEGURO-DESEMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO(DIREITO À INDENIZAÇÃO POR NÃO LIBERAÇÃO DE GUIAS (conversão das Orientações Jurisprudenciais ns. 210 e 211 da SBDI-1) – Res. n. 129/2005 – DJ 20.4.2005.

I – Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego (ex-OJ n.º 210 – Inserida em 8.11.2000).

II – O não fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização (ex-OJ n.º 211 – Inserida em 8.11.2000).

390 – ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 229 e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial n.º 22 da SBDI-2) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005.

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs nos 265 da SBDI-1 – inserida em 27.09.2002 – e 22 da SBDI-2 – inserida em 20.09.2000)

II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,

ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ n.º 229 da SBDI-1 – inserida em 20.06.2001)

- 392 – DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (redação alterada em sessão do Tribunal Pleno realizada em 27.10.2015) – Res. 200/2015, DEJT divulgado em 29.10.2015 e 03 e 04.11.2015

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

- 396 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DO SALÁRIO RELATIVO AO PERÍODO DE ESTABILIDADE JÁ EXAURIDO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO *EXTRA PETITA* (conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 106 e 116 da SBDI-1) – Res. n.º 129/2005 – DJ 20.04.2005.

I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego (ex-OJ n.º 116 – Inserida em 1.º.10.1997).

II – Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT (ex-OJ n.º 106 – Inserida em 20.11.1997).

- 401 – AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONTOS LEGAIS. FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXEQUENDA OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 81 da SDI-II – Res. n.º 137/2005 – DJ 22.8.2005). Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem

pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária (ex-OJ n.º 81 – inserida em 13.3.2002).

416 – MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI N.º 8.432/92. ART. 897, 1.º, DA CLT. CABIMENTO (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 55 da SDI-II – Res. n.º 137/2005 – *DJ* 22.8.2005). Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo (ex-OJ n.º 55 – inserida em 20.9.2000).

417 – MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO (alterado o item atualizado o item II e cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015) – Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016

I – Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II – Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ n.º 61 da SBDI-2 – inserida em 20.09.2000).

440 – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Res. 185/2012, *DEJT* divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

- 441 – AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

- 443 – DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

- 454 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 414 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

- 457 – HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO N.º 66/2010 DO CSJT. OBSERVÂNCIA. (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 387 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1.º, 2.º e 5.º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

SÚMULAS DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

- 1 – A conversão dos benefícios previdenciários em URV, em março/94, obedece disposições do art. 20, incisos I e II da Lei n.º 8.880/94 (MP n.º 434/94).
- 2 – Os benefícios previdenciários, em maio de 1996, devem ser reajustados na forma da MP n.º 1.415, de 29 de abril de 1996, convertida na Lei n.º 9.711, de 20 de novembro de 1998.
- 4 – Não há direito adquirido à condição de dependente de pessoa designada, quando falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei n.º 9.032/95.
- 5 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RURAL. A prestação de serviço rural por mais de 12 a 14 anos, até o advento da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.
- 6 – COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO RURÍCOLA. A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícola.
- 8 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. Os benefícios de prestação continuada, Regime Geral da Previdência Social, não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001.
- 9 – APOSENTADORIA ESPECIAL – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO

INDIVIDUAL. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.

- 10 – TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/91 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias.
- 14 – Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início da prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.
- 17 – Não há renúncia tácita no juizado especial federal, para fins de competência.
- 18 – Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária.
- 19 – Para o cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, deve ser considerada, na atualização dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a variação integral do IRSM de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67% (art. 21, § 1.º, da Lei n.º 8.880/94).
- 20 – A Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não modificou a situação do servidor celetista anteriormente aposentado pela Previdência Social Urbana.
- 21 – Não há direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor), de janeiro de 1989 (42,72%) e abril de 1990 (44,80%).
- 22 – Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial.
- 24 – O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser

considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91.

- 25 – A revisão dos valores dos benefícios previdenciários, prevista no art. 58 do ADCT, deve ser feita com base no número de salários mínimos apurado na data da concessão, e não no mês de recolhimento da última contribuição.
- 26 – A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guelencada no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.º 53.831/64.
- 27 – A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito.
- 29 – Para os efeitos do art. 20, § 2.º, da Lei n.º 8.742, de 1993, incapacidade para vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.
- 30 – Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar.
- 31 – A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários.
- 33 – Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício.
- 34 – Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar.
- 35 – A Taxa SELIC, composta por juros de mora e correção monetária, incide nas repetições de indébito tributário.
- 36 – Não há vedação legal à cumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por invalidez, por apresentarem pressupostos

fáticos e fatos geradores distintos.

- 37 – A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário.
- 38 – Aplica-se subsidiariamente a Tabela de Cálculos de Santa Catarina aos pedidos de revisão de RMI – OTN/ORTN, na atualização dos salários de contribuição.
- 39 – Nas ações contra a Fazenda Pública, que versem sobre pagamento de diferenças decorrentes de reajuste nos vencimentos de servidores públicos, ajuizadas após 24.08.2001, os juros de mora devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.º-F da Lei 9.494/97).
- 40 – Nenhuma diferença é devida a título de correção monetária dos depósitos do FGTS relativos ao mês de fevereiro de 1989.
- 41 – A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- 42 – Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.
- 43 – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.
- 44 – Para efeito de aposentadoria por idade urbana, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente.
- 45 – Incide correção monetária sobre o salário-maternidade desde a época do parto independentemente da data do requerimento administrativo.
- 46 – O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- 47 – Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve anal

as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

- 48 – Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo com duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação.
- 49 – Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29.04.1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.
- 50 – É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho prestado em qualquer período.
- 52 – Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços.
- 53 – Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.
- 54 – Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.
- 55 – A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria.
- 56 – O prazo de trinta anos para prescrição da pretensão à cobrança de juros progressivos sobre saldo de conta vinculada ao FGTS tem início na data em

que deixou de ser feito o crédito e incide sobre cada prestação mensal.

- 57 – O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença, quando concedidos na vigência da Lei n.º 9.876/1999, devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo.
- 62 – O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.
- 63 – A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material.
- 65 – Os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez concedidos no período de 28.3.2005 a 20.7.2005 devem ser calculados nos termos da Lei n.º 8.213/1991, em sua redação anterior à vigência da Medida Provisória n.º 242/2005.
- 66 – O servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes migrar para o regime estatutário tem direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal, para efeito de contagem recíproca no regime previdenciário próprio dos servidores públicos.
- 67 – O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária.
- 68 – O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.
- 69 – O tempo de serviço prestado em empresa pública ou em sociedade de economia mista por servidor público federal somente pode ser contado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.

- 70 – A atividade de tratorista pode ser equiparada à de motorista de caminhão para fins de reconhecimento de atividade especial mediante enquadramento por categoria profissional.
- 71 – O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial trabalho para fins previdenciários.
- 72 – É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.
- 73 – O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.
- 74 – O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.
- 75 – A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
- 76 – A averbação de tempo de serviço rural não contributivo não permite majorar coeficiente de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade previsto no art. 50 da Lei nº 8.213/91.
- 77 – O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.
- 78 – Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada

estigmatização social da doença.

- 79 – Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.
- 80 – Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/2011, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.
- 81 – Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991 nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão.
- 82 – O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.
- 83 – A partir da entrada em vigor da Lei nº 8.870/94, o décimo terceiro salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício.
- 84 – Comprovada a situação de desemprego por mais de 3 anos, o trabalhador tem direito ao saque dos valores depositados em sua conta individual do PIS.
- 85 – É possível a conversão de tempo comum em especial de período(s) anterior(es) ao advento da Lei n. 9.032/1995 (que alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991), desde que todas as condições legais para a concessão do benefício pleiteado tenham sido atendidas antes da publicação da referida lei, independentemente da data de entrada do requerimento (DER).
- 86 – Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência dominante.

87 – A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 03.12.1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98.

ENUNCIADOS DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

ENUNCIADO 1

A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido.

I – Satisfeitos os requisitos para a concessão de mais de um tipo de benefício, o INSS oferecerá ao interessado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.

II – Preenchidos os requisitos para mais de uma espécie de benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER) e em não tendo sido oferecido ao interessado o direito de opção pelo melhor benefício, este poderá solicitar revisão e alteração para espécie que lhe é mais vantajosa, cujos efeitos financeiros remontarão à DER do benefício concedido originariamente, observada a decadência e a prescrição quinquenal.

III – Implementados os requisitos para o reconhecimento do direito em momento posterior ao requerimento administrativo, poderá ser reafirmada a DER até a data do cumprimento da decisão do CRPS.

IV – Retornando os autos ao INSS, cabe ao interessado a opção pela reafirmação da DER mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado.

ENUNCIADO 2

Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição previdenciária quando a responsabilidade tributária não competir ao segurado.

I – Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, inclusive o doméstico, do trabalhador avulso e, a partir da competência

abril de 2003, do contribuinte individual prestador de serviço.

II – Não é absoluto o valor probatório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mas é possível formar prova suficiente para fins previdenciários se esta não tiver defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, salvo existência de dúvida devidamente fundamentada.

III – A concessão de benefícios no valor mínimo ao segurado empregado doméstico independe de prova do recolhimento das contribuições, inclusive a primeira sem atraso, desde que atendidos os demais requisitos legais exigidos, exceto para fins de contagem recíproca.

IV – O vínculo do segurado como empregado doméstico será computado para fins de carência, ainda que esteja filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em categoria diversa na Data de Entrada do Requerimento (DER).

V – É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, exceto para fins de contagem recíproca, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício, admitindo-se, como confirmação deste, o trabalho prestado na execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros.

ENUNCIADO 3

A comprovação do tempo de contribuição, mediante ação trabalhista transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, constantes nos autos do processo judicial ou administrativo.

I – Não será admitida, para os fins previstos na legislação previdenciária, prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

II – Não será exigido início de prova material se o objeto da ação trabalhista for a reintegração ou a complementação de remuneração, desde que devidamente comprovado o vínculo anterior em ambos os casos.

ENUNCIADO 4

A comprovação de união estável e de dependência econômica, mediante ação

judicial transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, constantes nos autos do processo judicial ou administrativo.

I – A dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente.

II – O recebimento de ajuda econômica ou financeira, sob qualquer forma, ainda que superveniente, poderá caracterizar a dependência econômica parcial, observados os demais elementos de prova no caso concreto.

III – A habilitação tardia de beneficiários menores, incapazes ou ausentes, em benefícios previdenciários já com dependentes anteriormente habilitados, somente produzirá efeitos financeiros a contar da Data de Entrada do Requerimento (DER), sendo incabível a retroação da Data do Início do Pagamento (DIP) para permitir a entrega de valores a partir do fato gerador do benefício.

IV – É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário até a data do seu óbito.

V – A concessão da pensão por morte ao cônjuge ou companheiro do sexo masculino, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o advento da Lei nº 8.213 de 1991, rege-se pelas normas do Decreto nº. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, seguido pela Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) expedida pelo Decreto nº. 89.312, de 23 de janeiro de 1984, que continuaram a vigor até o advento da Lei nº. 8.213/91, aplicando-se tanto ao trabalhador do regime previdenciário rural quanto ao segurado do regime urbano.

ENUNCIADO 5

O contribuinte individual comprovará a interrupção ou o encerramento da sua atividade, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição.

I – A concessão de prestações ao contribuinte individual inscrito em débito ou aos seus dependentes é condicionada ao recolhimento prévio pelo segurado das contribuições em atraso necessárias à reaquisição da qualidade de segurado ou da carência, conforme o caso, salvo em relação ao prestador de serviço, a partir da

competência abril de 2003.

ENUNCIADO 6

Cabe ao INSS conceder o salário-maternidade à gestante demitida sem justa causa no curso da gravidez, preenchidos os demais requisitos legais, pagando-o diretamente.

I – É vedado, em qualquer caso, o pagamento do salário-maternidade em duplicidade, caso a segurada tenha sido indenizada pelo empregador.

II – Poderá ser solicitada diligência a fim de comprovar se houve pagamento do valor correspondente ao salário-maternidade pelo ex-empregador, enquanto não transcorrer o prazo prescricional para pretensão de créditos trabalhistas.

ENUNCIADO 7

Não há direito a benefício por incapacidade quando o seu fato gerador é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), salvo agravamento ou progressão da doença.

I – Fixada a Data de Início da Incapacidade (DII) antes da perda da qualidade de segurado, a falta de contribuição posterior não prejudica o seu direito às prestações previdenciárias.

II – Não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante para a concessão de prestações previdenciárias.

III – A revisão dos parâmetros médicos efetuada em sede de benefício por incapacidade não enseja a devolução dos valores recebidos, se presente a boa-fé objetiva.

IV – É devido o auxílio-doença ao segurado temporariamente incapaz, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

V – Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza que resulte sequelas definitivas e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores a 11/11/1997, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97.

VI – Não se aplica o disposto no artigo 76 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, para justificar a retroação do termo inicial do benefício auxílio doença requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade, nos casos em que a perícia médica fixar o início da atividade anterior à data de entrada do requerimento, tendo em vista que esta hipótese não implica em ciência pretérita da Previdência Social.

ENUNCIADO 8

O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser utilizado, independente do recolhimento das contribuições, para fins de benefícios no RGPS, exceto para carência.

I – O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser utilizado para contagem recíproca, desde que sejam indenizadas as respectivas contribuições previdenciárias.

II – A atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 4 módulos fiscais, individualmente ou em regime de economia familiar na condição de produtor, devidamente comprovada nos autos do processo, não descaracteriza a condição de segurado especial, independente da área total do imóvel rural.

III – O exercício de atividade urbana por um dos integrantes do grupo familiar não implica, por si só, na descaracterização dos demais membros como segurado especial, condição que deve ser devidamente comprovada no caso concreto.

IV – Quem exerce atividade rural em regime de economia familiar, além das tarefas domésticas em seu domicílio, é considerado segurado especial, aproveitando-se-lhe as provas em nome de seu cônjuge ou companheiro (a), corroboradas por outros meios de prova.

V – O início de prova material - documento contemporâneo dotado de fé pública, sem rasuras ou retificações recentes, constando a qualificação do segurado ou de membros do seu grupo familiar como rurícola, lavrador ou agricultor - deverá ser corroborado por outros elementos, produzindo um conjunto probatório harmônico, robusto e convincente, capaz de comprovar os fatos alegados.

VI – Não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, porém deve ser contemporâneo à época dos fatos

a provar, inclusive podendo servir de começo de prova documento anterior a este período.

ENUNCIADO 9

O segurado que exerça funções de magistério, nos termos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, poderá ser considerado professor para fins de redução do tempo de contribuição necessário à aposentadoria (B-57), observados os demais elementos de prova no caso concreto.

I – Consideram-se funções de magistério as efetivamente exercidas nas instituições de educação básica, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, inclusive nos casos de reintegração trabalhista transitada em julgado.

II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.

III – Os estabelecimentos de educação básica não se confundem com as secretarias ou outros órgãos municipais, estaduais ou distritais de educação.

IV – É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após 09/07/1981, data da publicação da Emenda Constitucional nº 18/1981.

ENUNCIADO 10

O prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei 8.213/91, para revisão dos atos praticados pela Previdência Social antes da Lei nº 9.784/99, só começa a correr a partir de 1º/02/99.

I – Não se aplicam às revisões de reajustamento e às estabelecidas em dispositivo legal, os prazos de decadência de que tratam os arts. 103 e 103-A da Lei 8.213/91.

II – A decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 incide na revisão de acúmulo de auxílio-suplementar com aposentadoria de qualquer natureza e na manutenção de benefícios, ainda que irregular, salvo se comprovada a má-fé do beneficiário, a contar da percepção do primeiro pagamento indevido.

III – A má-fé afasta a decadência, mas não a prescrição, e deve ser comprovada em procedimento próprio, no caso concreto, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

IV – Não se aplica a decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 nos benefícios por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) e assistenciais sujeitos a revisão periódica prevista na legislação.

V – O pecúlio previsto no inciso II do artigo 81 da Lei nº 8.213/91, em sua redação original que não foi pago em vida ao segurado aposentado que retornou à atividade quando dela se afastou, é devido aos seus dependentes ou sucessores, relativamente às contribuições vertidas até 14/04/94, salvo se prescrito.

ENUNCIADO 11

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil à comprovação da efetiva exposição do segurado a todos os agentes nocivos, sendo dispensável o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para requerimentos feitos a partir de 1º/1/2004, inclusive abrangendo períodos anteriores a esta data.

I – Poderá ser solicitado o LTCAT em caso de dúvidas ou divergências em relação às informações contidas no PPP ou no processo administrativo.

II – O LTCAT ou as demonstrações ambientais substitutas extemporâneas que informem quaisquer alterações no meio ambiente do trabalho ao longo do tempo são aptos a comprovar o exercício de atividade especial, desde que a empresa informe expressamente que, ainda assim, havia efetiva exposição ao agente nocivo.

III – Não se exigirá o LTCAT para períodos de atividades anteriores 14/10/96, data da publicação da Medida Provisória nº 1.523/96, facultando-se ao segurado a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por qualquer meio de prova em direito admitido, exceto em relação a ruído.

ENUNCIADO 12

O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.

I – Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à aposentadoria especial

II – A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites de

tolerância, ainda que considerados eficazes;

III – A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98, para qualquer agente nocivo.

ENUNCIADO 13

Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então.

I – Os níveis de ruído devem ser medidos, observado o disposto na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), anexos 1 e 2, com aparelho medidor de nível de pressão sonora, operando nos circuitos de compensação - dB (A) para ruído contínuo ou intermitente ou dB (C) para ruído de impacto.

II – Até 31 de dezembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR-15, devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual no campo “Técnica Utilizada” do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III – A partir de 1º de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do PPP a técnica utilizada e a respectiva norma.

IV – Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica utilizadas para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou solicitada inspeção no ambiente de trabalho, para fins de verificar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o

enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade.

I – É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.

II – O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo.

ENUNCIADO 15

Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei nº 8.213/91, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28/04/95, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária.

I – Até a edição da Lei nº 8.213, de 24/07/91, é possível o enquadramento como especial do labor prestado na agricultura (cód 2.2.1 do Decreto nº 53.831/64) desde que o trabalhador estivesse vinculado ao setor rural da agroindústria e a respectiva empresa necessariamente inscrita no extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI.

II – Após a Lei nº 8.213/91 e até a Lei 9.032/95, admite-se o reconhecimento como especial o trabalho exercido pelo empregado rural na agropecuária, agricultura ou pecuária.

ENUNCIADO 16

A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário ou assistencial não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla

defesa e as disposições do art. 69 da Lei nº 8.212/91.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Sumário

Códigos de interpretação dos benefícios concedidos pelo INSS

Tabelas de contribuições mensais

Contribuições de segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos e servidores públicos de RPPS da União

Contribuições dos segurados contribuintes individuais e facultativos

Tabela de incidência

Tabela de alíquotas por códigos FPAS

Instrução normativa RFB n. 1.238, de 11 de janeiro de 2012 – Anexo I

Benefícios

Tabela de carência – art. 142 da Lei n. 8.213/1991

Tabela de conversão do tempo trabalhado em atividade especial

Tabelas de conversão aprovadas pelo Decreto n. 8.145, de 3 de dezembro de 2013

Tabela de enquadramento do período trabalhado em atividade especial

Tabela de reajustes de benefícios

Fator previdenciário 2016 (tabela IBGE 2014)

Fator previdenciário 2017 (tabela IBGE 2015)

Fator previdenciário 2018 (tabela IBGE 2016)

Fator previdenciário 2019 (tabela IBGE 2017)

Quadro de aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, aos RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios

CÓDIGOS DE INTERPRETAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO INSS

CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO
B-01	Pensão (Trabalhador Rural)
B-02	Pensão por Acidente de Trabalho (Trabalhador Rural)
B-03	Pensão (Empregador Rural)
B-04	Aposentadoria por Invalidez (Trabalhador Rural)
B-05	Aposentadoria por Invalidez Acidentária (Trabalhador Rural)
B-06	Aposentadoria por Invalidez (Empregador Rural)
B-07	Aposentadoria por Velhice (Trabalhador Rural)
B-08	Aposentadoria por Velhice (Empregador Rural)
B-09	Complemento por Acidente do Trabalhador (Rural)
B-10	Auxílio-Doença Acidentário (Empregador Rural)
B-11	Amparo Previdenciário por Invalidez (Empregador Rural)
B-12	Amparo Previdenciário por Velhice (Empregador Rural)
B-13	Auxílio-Doença (Empregador Rural)
B-15	Auxílio-Reclusão (Empregador Rural)
B-19	Pensão de Segurado Estudante – Lei n.º 7.004/1982

B-20	Pensão de Ex-Diplomata
B-21	Pensão por Morte
B-22	Pensão Estatutária
B-23	Pensão de Ex-Combatente – Leis n.os 4.297/1963 e 5.698/1971
B-24	Pensão do Cassado
B-25	Auxílio-Reclusão
B-26	Pensão da Lei n.º 593/1948 (ex-Ferroviário)
B-27	Pensão Servidor Público c/ Dupla Aposentadoria
B-28	Pensão Decreto n.º 20.465/1931
B-29	Pensão Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-30	Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade – Lei n.º 6.179/1974
B-31	Auxílio-Doença Previdenciário
B-32	Aposentadoria por Invalidez
B-33	Aposentadoria por Invalidez de Aeronauta
B-34	Aposentadoria por Invalidez de Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-36	Auxílio-Acidente Previdenciário
B-37	Aposentadoria Funcionário Extranumerário da União – Dec.-lei n.º 3.768/1941
B-38	Aposentadoria Extranumerário Capin – Dec.-lei n.º 6.219/1944
B-39	Auxílio-Invalidez de Estudante – Lei n.º 7.004/1982 (extinta)
B-40	Renda Mensal Vitalícia a Maiores de 70 anos – Lei n.º 6.179/1974

B-41	Aposentadoria por Idade
B-42	Aposentadoria por Tempo de Serviço (Contribuição)
B-43	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Ex-Combatente – Leis n.os 4.297/1963 e 5.698/1971
B-44	Aposentadoria Especial de Aeronauta
B-45	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Jornalista Profissional
B-46	Aposentadoria Especial
B-47	Abono de Permanência em Serviço (25%)
B-48	Abono de Permanência em Serviço (20%)
B-49	Aposentadoria Ordinária
B-50	Auxílio-Doença Extinto Plano Básico
B-51	Aposentadoria por Invalidez – Extinto Plano Básico
B-52	Aposentadoria por Velhice – Extinto Plano Básico
B-53	Auxílio-Reclusão – Extinto Plano Básico
B-55	Pensão por Morte – Extinto Plano Básico
B-56	Pensão Especial – Deficiente Físico Síndrome da Talidomida – Lei n.º 7.070/1982
B-57	Aposentadoria de Professor – Emenda Constitucional n.º 18/1981
B-58	Aposentadoria Excepcional de Anistiado – Lei n.º 6.683/1979 – Emenda Constitucional n.º 26/1985
B-59	Pensão por Morte de Anistiado – Lei n.º 6.683/1979 – Emenda Constitucional n.º 26/1985

B-61	Auxílio-Natalidade
B-62	Auxílio-Funeral
B-65	Pecúlio Especial de Servidor Autárquico – Lei n.º 3.373/1958
B-66	Pecúlio Especial de Servidor Autárquico – Decreto n.º 28.798-A/1950
B-68	Pecúlio Especial de Aposentados
B-69	Pecúlio de Estudante – Lei n.º 7.004/1982
B-70	Pecúlio Especial de Pessoas que Entravam na Previdência Social com mais de 60 Anos
B-71	Salário-Família Previdenciário (Incorporado à Renda Mensal do Benefício)
B-72	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-73	Salário-Família Estatutário, à Conta da União – Decreto n.º 73.833/1974 – Ex-Ipase
B-74	Complemento de Pensão à Conta da União (Incorporado ao Valor do Benefício)
B-75	Complemento de Aposentadoria à Conta da União (Incorporado ao Valor do Benefício)
B-76	Salário-Família Estatutário à Conta da União – Dec.-lei n.º 956/1969 – RFFSA
B-77	Salário-Família dos Servidores do INPS ou Ex-IAPFESP, Aposentados pela Previdência
	Aposentadoria por Velhice de Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º

B-78	1.756/1952
B-79	Vantagens da Lei n.º 1.756/1952 a Servidor Aposentado pela Autarquia Empregadora
B-80	Salário-Maternidade
B-81	Aposentadoria Compulsória – Ex-Sasse
B-82	Aposentadoria por Tempo de Serviço – Ex-Sasse
B-83	Aposentadoria por Invalidez – Ex-Sasse Manual de Direito Previdenciário 780
B-84	Pensão – Ex-Sasse
B-85	Pensão Mensal Vitalícia – Seringueiro
B-86	Pensão Mensal Vitalícia – Dependentes de Seringueiro
B-87	Amparo Assistencial ao Deficiente
B-88	Amparo Assistencial ao Idoso
B-89	Pensão Especial Vítima Hemodiálise – Caruaru 90
B-91	Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho
B-92	Aposentadoria por Invalidez de Acidente de Trabalho
B-93	Pensão por Morte de Acidente de Trabalho
B-94	Auxílio-Acidente
B-95	Auxílio Suplementar
B-96	Pecúlio por Invalidez de Acidente de Trabalho
B-97	Pecúlio por Morte de Acidente de Trabalho
B-99	Afastamento até 15 (quinze) dias para Acidente de Trabalho

TABELAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS

Contribuições de segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos e servidores públicos de RPPS da União

Faixa Salarial (R\$)	Alíquota Efetiva (%)
Até 1 salário mínimo (R\$ 998,00)	7,5%
de R\$ 998,01 a R\$ 2.000,00	7,5% a 8,25%
de R\$ 2.000,01 a R\$ 3.000,00	8,25% a 9,5%
de R\$ 3.000,01 a R\$ 5.839,45	9,5% a 11,68%
de R\$ 5.839,46 a R\$ 10.000,00	11,68% a 12,86%
de R\$ 10.000,01 a R\$ 20.000,00	12,86% a 14,68%
de R\$ 20.000,01 a R\$ 39.000,00	14,68% a 16,79%
Acima de R\$ 39.000,00	16,79%
Observações: a) introduzida pela EC n. 103/2019; b) tabela unificada: RPPS da União e o RGPS c) alíquotas progressivas válidas a partir de fevereiro de 2020); d) para o RGPS se aplica o teto de R\$ 5.839,45.	

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019	
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota para Fins de Recolhimento

	ao INSS (%)
Até R\$ R\$ 1.751,81	8,00
De R\$ 1.751,82 a R\$ 2.919,72	9,00
De R\$ 2.919,73 a R\$ 5.839,45	11,00

Portaria n. 9, de 15.1.2019, do Ministério da Economia.

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018	
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota para Fins de Recolhimento ao INSS (%)
Até R\$ 1.693,72	8,00
De R\$ 1.693,73 até R\$ 2.822,90	9,00
De R\$ 2.822,91 até R\$ 5.645,80	11,00

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017	
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota para Fins de Recolhimento ao INSS (%)
até R\$ 1.659,38	8,00
de R\$ 1.659,39 a R\$ 2.765,66	9,00
de R\$ 2.765,67 até R\$ 5.531,31	11,00

Portaria MF n. 8, de 13 de janeiro de 2017, *DOU* 16.1.2017.

Contribuições dos segurados contribuintes individuais e facultativos

TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019		
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota	Valor
R\$ 998,00	5% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)*	R\$ 49,90
R\$ 998,00	11% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)**	R\$ 109,78
R\$ 998,00 até R\$ 5.839,45	20%	Entre R\$ 199,60 (salário mínimo) e R\$ 1.167,89 (teto)

Portaria n. 9, de 15.1.2019, do Ministério da Economia.

TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018		
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota	Valor
	5% (não dá direito a	

R\$ 954,00	Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)*	R\$ 47,70
R\$ 954,00	11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)**	R\$ 104,94
R\$ 954,00 até R\$ 5.645,80	20%	Entre R\$ 190,80 (salário mínimo) e R\$ 1.129,16 (teto)

Portaria MF 15, de 17 de janeiro de 2018.

TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017		
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota	Valor
R\$ 937,00	5% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)*	R\$ 46,85
R\$ 937,00	11% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)**	R\$ 103,07
		Entre R\$ 187,40

R\$ 937,00 até R\$ 5.531,31	20%	(salário mínimo) e R\$ 1.106,26 (teto)
-----------------------------	-----	--

Portaria MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017.

*Alíquota exclusiva do Microempreendedor Individual e do Facultativo Baixa Renda;

**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência.

TABELA DE INCIDÊNCIA¹

RUBRICA	INCIDÊNCIA
Abonos	
Abonos.	Sim
Abono Salarial	
Definição:Quantia que o Empregador concede a seus empregados de forma espontânea e em caráter transitório ou eventual ou por determinação legal. Não integram o salário de contribuição os abonos expressamente desvinculados dos salários, a partir de 22.5.1998. (Lei n. 8.212/1991, art. 28, § 9º, item 7).	Não
Adicional de Férias – CF/1988 – art. 7º	
Definição:É a remuneração adicional de férias de, pelo menos 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, devida a partir de 5.10.1988, na forma prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal. Quando é devido:Por ocasião do pagamento das férias gozadas na vigência do contrato de trabalho ou indenizadas, integrais e/ou proporcionais na rescisão do contrato de trabalho.	

A quem é devido: • Empregados • Trabalhadores Avulsos • Empregados Domésticos Incidência de contribuição: Quando o adicional é pago juntamente com a remuneração de férias gozadas, na vigência do contrato de trabalho. Não incidência de contribuição: Quando o adicional é pago relativamente às férias indenizadas integrais e/ou proporcionais, na rescisão do contrato de trabalho (art. 28, § 9º, "d", da Lei n. 8.212/1991).	Sim
Abono de Férias	
Definição: É aquele concedido em virtude de cláusulas do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo trabalhista, na forma do art. 144 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não se confunde com o abono pecuniário, que é a venda de 1/3 das férias de que trata o art. 143 da CLT, nem com o 1/3 constitucional.	Sim
Abono Pecuniário	
• Dias vendidos (art. 143 da CLT). • Não excedente de 20 dias do salário (art. 144 da CLT). (MP n. 1.663-10, de 28.5.1998). Definição: É a conversão de 1/3 de período de férias a que tem direito, em espécie (dinheiro), ou seja, a venda de 10 dias de férias.	Não
Acordo na Justiça do Trabalho	

• Importância paga a empregado, resultante de acordo celebrado entre as partes, a fim de pôr termo ao processo trabalhista: a.1. Parcelas que integram o salário de contribuição ou o total do acordo quando aquelas não estiverem discriminadas a.2. Parcelas não integrantes do salário de contribuição caso estejam discriminadas no acordo • Férias indenizadas e a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (40% FGTS) • Atualização monetária das parcelas • Juros de Mora • Honorários periciais	Sim Não Não Sim Não Não
Adiantamentos	
• De 13º salário	Não
• De férias (pagamento antecipado na forma da legislação trabalhista)	Não
• Adiantamento de salários deduzidos do respectivo salário ou compensados no próprio mês	Não
• De salários	Sim
• Antecipação em função de política salarial	Sim
• Adiantamentos (vales) não restituídos	Sim
Adicionais	
Insalubridade, periculosidade de trabalho noturno e de tempo de	Sim

serviço, além de outros.	
Adicional Pago a Aeronauta	
Indenização das despesas com alimentação e pousada, quando não por imposição de voos tenha que se deslocar para outra base, e das despesas de sua mudança e a de sua família, quando transferido de uma para outra base, com mudança de domicílio.	Não
Ajuda de custo	
Definição Pagamento único destinado a indenizar as despesas do empregado, oriundas de sua transferência para local diverso daquele em que tem domicílio. 1. Exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado: a) paga de uma única vez na forma do art. 470 da CLT b) quando recebido em mais de uma parcela 2. Recebido pelo Aeronauta, nos termos do art. 51, § 5º, "a", da Lei n. 7.183/1984	Não Sim Não
Alimentação (ver "Salário in Natura")	
De acordo com o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.	Não
Aluguel	
Acréscimo de salário quando pago ao empregado para atender a despesas com habitação.	Sim
Aprendiz	
Ver "Bolsa de Estudos – menor aprendiz".	

Assistência Escolar	
O valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 9º, da Lei n. 9.394/1996, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.	Não
Assistência Médica (ver "Reembolso por Despesas Médicas e Medicamentos")	
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado.	Não
Auxílio-doença	
- Até 15 dias. (Afastamento da atividade por doença com ou sem a posterior concessão de benefício pelo INSS.) - Complementação salarial. (A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa.)	Sim Não
Aviso Prévio	
Definição: Aviso dado pela parte (empregado ou empregador) que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato por prazo indeterminado: aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias (art. 7º, inciso XXI, Constituição Federal).	
Aviso Prévio Trabalhado/Incidência	Sim
Quando a parte é pré-avisada da futura rescisão, denomina-se aviso prévio trabalhado e, portanto, com relação a esse período, são pagos normalmente os salários e sobre esses incidem as	

contribuições previdenciárias.	
Aviso Prévio Indenizado/Incidência	Não
A partir da MP n. 1.523-7/1997 até a vigência da MP n. 1.596-14/1997, convertida na Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (Exigibilidade suspensa a partir de 27.11.1997 – ADIN n. 1659.6)	
Por outro lado, quando a rescisão de contrato se dá imediatamente, ou seja, sem o aviso prévio, diz-se que este é indenizado, e o valor pago não integra o salário de contribuição. Aumento salarial Ocorrido durante o cumprimento do aviso prévio, bem como as demais vantagens econômicas gerais, beneficiarão o trabalhador. Reconsideração O aviso prévio pode ser reconsiderado desde que com a concordância de ambas as partes.	
Benefícios da Previdência Social	
Os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade.	Não
Bicho	
Prêmio a jogador de futebol profissional por vitória, empate, classificação, título obtido etc.	Sim
Bolsa de Estágio	
Atividade de aprendizagem social, profissional e cultural de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino oficial e particular, em nível superior e	Não

de 2º grau profissionais e de escola de educação especial. (Admitidos na forma das Leis n. 6.494/1972 e 8.859/1994.)	
Bolsa de Estudos	
- Bolsa concedida a empregado (desde que não concedida a todos – ver item “Assistência Escolar”). - Bolsa a menor assistido. - Bolsa de residência médica (integra o valor da bolsa o reembolso de 10% do salário-base – Lei n. 8.138/1990).	Sim
Bonificação	
Ver “Gratificações”.	Sim
Cesta Básica	
De acordo com o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador).	Não
Comissões de Qualquer Espécie	
No mês do pagamento do crédito.	Sim
Creche	
- Reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. - Reembolso babá limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade da criança.	Não
Décimo terceiro Salário	

Até 8/1989	Não
A partir de 9/1989	Sim
Diária para Viagem	
Definição: São valores destinados a cobrir as despesas com alimentação e hospedagem nas viagens do empregado a serviço da empresa.	
Não há incidência de contribuição: (art. 28, § 9º, "h", da Lei n. 8.212/1991, redação dada pela Lei n. 13.467, de 2017)	Não
Direitos Autorais	
Pagamento pela exploração de obras artísticas. No contrato de direitos autorais inexistente prestação de serviços que caracterizem vínculo empregatício ou locação de serviços.	Não
Etapas	
(Marítimos) alimentação fornecida a bordo e constitui-se no pagamento da importância correspondente quando desembarcado o prestador de serviços.	Sim
Férias	
- Gozadas simples (Remuneração + Adicional de 1/3 CF/1988) - Pagas em dobro, gozadas na vigência do contrato de trabalho: - b.1. referentes às férias gozadas (valor da remuneração + adicional de 1/3 CF/88); - b.2. referente ao adicional (dobro de remuneração de que trata o art. 137 da CLT + 1/3 CF/1988) - Férias indenizadas – vencidas, simples, em dobro ou proporcionais, pagas na rescisão (remuneração + adicional de	Sim Sim Não Não

1/3)	
Frete, Carretos e Transportes	
- Pagos a pessoa jurídica - Pagos a pessoa física autônoma	Não Sim
Gorjetas	
Gorjetas.	Sim
Gratificações	
As gratificações concedidas a qualquer título, quando habituais.	Sim
Gratificações a Dirigente Sindical	
Gratificações a dirigente sindical.	Sim
Habitação	
- Fornecida ou paga pelo empregador, contratualmente estipulada ou recebida por força de costume. - Fornecida ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras (ver "Salário in Natura").	Sim Não
Horas Extras	
Horas extras.	Sim
Licença-prêmio Indenizada	
Licença-prêmio indenizada.	Não
Licença Remunerada	

Licença remunerada.	Sim
Lucros Distribuídos	
- Pagos ou creditados ao segurado contribuinte individual – atividade: empresário (sociedades mercantis) - Valores totais pagos ou creditados aos sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social (sociedade civil) ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício ou quando a contabilidade for apresentada de forma deficiente. (art. 201, § 5º, II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999 e inciso II do § 5º e § 6º do art. 77 da IN INSS n. 100/2003).	Não Sim
Luvas	
Importância paga pelo empregador ao atleta profissional de futebol.	Sim
Multas	
- Multas incluídas em acordo ou sentença decorrente de ação trabalhista. - Multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT (não cumprimento do prazo previsto no § 6º do mesmo artigo, para pagamento da rescisão contratual).	Não
Participação nos Lucros	
- Em desacordo com a MP n. 794/1994 e reedições. - Quando paga ou creditada ao empregado de acordo com a lei	Sim

específica.	Não
Passe (participação do atleta em 15% de seu valor)	
Passe é a importância devida por uma associação desportiva à outra, pela cessão do atleta profissional de futebol durante a vigência do contrato ou depois do seu término. Na cessão, o atleta terá direito à parcela de 15% do montante do passe, devido e pago pelo empregador cedente.	Sim
Percentagens	
Percentagens.	Sim
Prêmios	
Prêmios.	Sim
Previdência Privada	
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, e do prêmio de seguro de vida em grupo, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT.	Não
Produtividade	
Produtividade.	Sim
Quebra de Caixa	
Quebra de caixa.	Sim
Reembolso-creche	
Ver "Creche".	
Reembolso por Despesas Médicas e Medicamentos	

Desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.	Não
Remuneração de Empresários	
Remuneração de empresários (Pró-labore).	Sim
Repouso Semanal	
Repouso semanal.	Sim
Representação (Salários)	
Representação (salários).	Sim
Salário-família	
- Nos valores legais. - Valores excedentes aos legais ou ao limite de idade legalmente estabelecido.	Não Sim
Salário in Natura	
- Alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força de contrato ou de costume, fornecer habitualmente. - Pago ao trabalhador contratado para prestação de serviço em localidade distante sua residência habitual (frentes de trabalho) Alimentação de acordo com o PAT. Definição:É o programa de benefício-alimentação, oriundo de incentivo criado pelo governo, para fins de propiciar melhor condições à alimentação do trabalhador.	
Adesão da empresa:Consiste no encaminhamento, pela empresa, da Carta de Adesão, formulário próprio, instruído com os seguintes elementos:	

1. identificação da empresa beneficiária; 2. número de trabalhadores beneficiados no ano anterior; 3. número de refeições maiores (almoço, jantar e ceia) e menores (desjejum e merenda) no ano anterior; 4. tipo de serviço de alimentação e percentuais correspondentes (próprio, fornecedor, convênio e cesta básica); 5. número de trabalhadores beneficiados por faixas salariais no ano anterior; 6. termo de responsabilidade e assinatura do responsável pela empresa. Execução do programa:A empresa beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades corporativas. Natureza salarial/Não incidência:A parcela in natura paga pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária nem se configura como rendimento tributável do trabalhador, desde que constituída e formalizada de acordo com o Programa de Alimentação ao Trabalhador, caso contrário deve ser considerado salário.	Sim Não
Salário-maternidade	
- Remuneração do período de estabilidade, prevista na alínea "b", inciso II, art. 10, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – CF/1988. - Nos casos de conversão em indenização previstas nos arts. 496 e 497 da CLT.	Sim Não

Saldo de Salários	
Saldo de salários.	Sim
Sentença Judicial na Justiça do Trabalho	
Ver "Acordo na Justiça do Trabalho".	
Transporte	
Ver tópicos: Salário in Natura, Vale-transporte e Veículos.	
Uniforme	
Fornecido aos empregados e utilizado no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços.	Não
Vale-transporte	
Lei n. 7.418/1985 e Decreto n. 95.247/1987.	Não
Veículos (uso de veículo próprio do empregado)	
• Com ressarcimento de despesa comprovada	Não
• Despesa não comprovada	Sim

TABELA DE ALÍQUOTAS POR CÓDIGOS FPAS

Instrução Normativa RFB n. 1.238, de 11 de janeiro de 2012 –
Anexo I²

BENEFÍCIOS

VALOR DA COTA DE SALÁRIO-FAMÍLIA E VALOR DE RENDA BRUTA MÁXIMA PARA CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO AUXÍLIO-RECLUSÃO		
A PARTIR DE	VALOR (R\$)	RENDA MENSAL BRUTA MÁXIMA (R\$)
1.º.2.2009	25,66	até 500,40
1.º.2.2009	18,08	de 500,41 até 752,12
1.º.1.2010	27,64	até 539,03
1.º.1.2010	19,48	de 539,04 até 810,18
1.º.1.2011	29,43	até 573,91
1.º.1.2011	20,74	de 573,91 até 862,60
1.º.1.2012	31,22	até 608,80
1.º.1.2012	22,00	de 608,80 até 915,05
1.º.1.2013	33,16	até 646,55
1.º.1.2013	23,36	de 646,56 até 971,78
1º.1.2014	35,00	até 682,50
1º.1.2014	24,66	de 682,51 até 1.025,81
1º.1.2015	37,18	até 725,02
1º.1.2015	26,20	de 725,03 até 1.089,72
1º.1.2016	41,37	até 806,80
1º.1.2016	29,16	de 806,81 até 1.212,64

1º.1.2017	44,09	até 859,88
1º.1.2017	31,07	de 859,88 até 1.292,43
1º.1.2018	45,00	Até 877,67
1º.1.2018	31,71	Superior a 877,67 até 1.319,18
1º.1.2019	46,54	Até 907,77
1º.1.2019	32,80	Superior a 907,77 até 1.364,43
EC n. 103/2019	46,54	Até 1.364,43

VALORES MÍNIMOS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO (SALÁRIO MÍNIMO)	
A PARTIR DE	SALÁRIO MÍNIMO (R\$)
1º.2.2009	465,00
1º.1.2010	510,00
1º.1.2011	540,00
1º.3.2011	545,00
1º.1.2012	622,00
1º.1.2013	678,00
1º.1.2014	724,00
1º.1.2015	788,00
1º.1.2016	880,00
1º.1.2017	937,00
1º.1.2018	954,00
1º.1.2019	998,00

VALORES MÁXIMOS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO (TETO DO RGPS)

A PARTIR DE	VALOR MÁX. (R\$)
16.12.1998	1.200,00
1º.6.1999	1.255,32
1º.6.2000	1.328,25
1º.6.2001	1.430,00
1º.6.2002	1.561,56
1º.6.2003	1.869,34
1º.5.2004	2.400,00
1º.5.2004	2.508,72
1º.5.2005	2.668,15
1º.4.2006	2.801,56
1º.8.2006	2.801,82
1º.4.2007	2.894,28
1º.3.2008	3.038,99
1º.2.2009	3.218,90
1º.1.2010	3.467,40
1º.1.2011	3.691,74
1º.1.2012	3.916,20
1º.1.2013	4.159,00

1º.1.2014	4.390,24
1º.1.2015	4.663,75
1º.1.2016	5.189,82
1º.1.2017	5.531,31
1º.1.2018	5.645,81
1º.1.2019	5.839,45

TABELA DE CARÊNCIA – ART. 142 DA LEI N. 8.213/1991

ANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES	MESES DE CONTRIBUIÇÃO EXIGIDOS
1991	60 meses
1992	60 meses
1993	66 meses
1994	72 meses
1995	78 meses
1996	90 meses
1997	96 meses
1998	102 meses
1999	108 meses
2000	114 meses
2001	120 meses
2002	126 meses

2003	132 meses
2004	138 meses
2005	144 meses
2006	150 meses
2007	156 meses
2008	162 meses
2009	168 meses
2010	174 meses
2011	180 meses

TABELA DE CONVERSÃO DO TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE ESPECIAL

TEMPO DE ATIVIDADE A SER CONVERTIDO	PARA 15	PARA 20	PARA 25	PARA 30 (MULHER)	PARA 35 (HOMEM)
DE 15 ANOS	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33
DE 20 ANOS	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
DE 25 ANOS	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40

APOSENTADORIA DOS SEGURADOS COM DEFICIÊNCIA

TABELAS DE CONVERSÃO APROVADAS PELO DECRETO N. 8.145, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013

A – (Art. 70-E. Para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos I,

II e III do *caput* do art. 70-B serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante, observado o disposto no art. 70-A)

MULHER				
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES			
	Para 20	Para 24	Para 28	Para 30
De 20 anos	1,00	1,20	1,40	1,50
De 24 anos	0,83	1,00	1,17	1,25
De 28 anos	0,71	0,86	1,00	1,07
De 30 anos	0,67	0,80	0,93	1,00
HOMEM				
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES			
	Para 25	Para 29	Para 33	Para 35
De 25 anos	1,00	1,16	1,32	1,40
De 29 anos	0,86	1,00	1,14	1,21
De 33 anos	0,76	0,88	1,00	1,06
De 35 anos	0,71	0,83	0,94	1,00

B – (Art. 70-F, § 1º É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo)

MULHER					
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES				
	Para 15	Para 20	Para 24	Para 25	Para 28
De 15 anos	1,00	1,33	1,60	1,67	1,87
De 20 anos	0,75	1,00	1,20	1,25	1,40
De 24 anos	0,63	0,83	1,00	1,04	1,17
De 25 anos	0,60	0,80	0,96	1,00	1,12
De 28 anos	0,54	0,71	0,86	0,89	1,00
HOMEM					
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES				
	Para 15	Para 20	Para 25	Para 29	Para 33
De 15 anos	1,00	1,33	1,67	1,93	2,20
De 20 anos	0,75	1,00	1,25	1,45	1,65
De 25 anos	0,60	0,80	1,00	1,16	1,32
De 29 anos	0,52	0,69	0,86	1,00	1,14
De 33 anos	0,45	0,61	0,76	0,88	1,00

TABELA DE ENQUADRAMENTO DO PERÍODO TRABALHADO EM ATIVIDADE ESPECIAL

PERÍODO TRABALHADO	ENQUADRAMENTO
	Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831, de 1964. Anexos I e

Até 28.4.1995	II do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 83.080, de 1979. Formulário; CP/CTPS; LTCAT, obrigatoriamente para o agente físico ruído.
De 29.4.1995 a 13.10.1996	Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831, de 1964. Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 83.080, de 1979. Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, obrigatoriamente para o agente físico ruído.
De 14.10.1996 a 5.3.1997	Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831, de 1964. Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 83.080, de 1979. Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos.
De 6.3.1997 a 31.12.1998	Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 2.172, de 1997. Formulário; LT-CAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos.
De 1.º.1.1999 a 6.5.1999	Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 2.172, de 1997. Formulário; LT-CAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2.º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto n. 4.079, de 2002.
De 7.5.1999 a 31.12.2003	Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999. Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2.º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto n. 4.079, de 2002.

A partir de 1.º.1.2004	Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999. Formulário, que deverá ser confrontado com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2.º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto n. 4.079, de 2002.
------------------------	--

TABELA DE REAJUSTES DE BENEFÍCIOS

Mês/ano	Percentual
02/2009	5,92%
01/2010	7,72%
01/2011	6,47%
01/2012	6,08%
01/2013	6,20%
01/2014	5,56%
01/2015	6,23%
01/2016	11,28%
01/2017	6,58%
01/2018	2,07%
01/2019	3,43%

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2016 (TABELA IBGE 2014)

Elaboração: SPS/MPS.

Tabela exemplificativa, calculada para idades e tempos de contribuição exatos.

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2017 (TABELA IBGE 2015)

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2018 (TABELA IBGE 2016)

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2019 (TABELA IBGE 2017)

Calculadora de fator previdenciário



<https://uqr.to/gk9k>

QUADRO DE APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 2019, AOS RPPS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

NORMAS DE APLICABILIDADE IMEDIATA	
Dispositivo	Tema
Art. 22, XXI, da Constituição	Competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Art. 37, § 14, da Constituição e art. 6º da Emenda Constitucional nº 103/2019	Preceito segundo o qual a utilização de tempo de contribuição de cargo público e de emprego ou função pública, ainda que se trate de tempo de contribuição para o RGPS, acarreta o rompimento do vínculo com a Administração Pública, ressaltando-se a concessão de aposentadoria pelo RGPS até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Art. 37, § 15, da Constituição c/c o art. 7º da Emenda Constitucional nº 103/2019	Vedação de complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente da instituição do regime de previdência complementar a que se referem os §§ 14 a 16 do art. 40 da Constituição ou que não seja prevista em lei que extinga RPPS, ressalvadas as complementações de aposentadorias e pensões já concedidas.
Art. 38, V, da Constituição	Regra de filiação previdenciária segundo a qual o servidor que venha a exercer mandato eletivo, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.
	Vedação de incorporação de vantagens

Art. 39, § 9º, da Constituição c/c o art. 13 da Emenda Constitucional nº 103/2019	de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, ressalvadas as incorporações efetivadas até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Art. 40, § 19, da Constituição	Concessão do abono de permanência nas regras permanentes (por meio de lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem restringir o alcance dessa norma, estabelecendo critérios para seu pagamento).
Art. 40, § 19, da Constituição; Emenda nº 41/2003 (arts. 2º e 6º)	Concessão do abono de permanência com base nas regras de transição das Emendas anteriores, enquanto não forem extintas para os RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante lei do respectivo ente que referende integralmente a sua revogação pelo art. 35, incisos III e IV, da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Art. 40, § 22, da Constituição	Vedação da instituição de novos regimes próprios de previdência social.
Arts. 93, VIII; 103-B, § 4º, III;	
	Exclusão da possibilidade de aplicação, como sanção administrativa, da pena de aposentadoria compulsória de

e art. 130-A, § 2º, III da Constituição	magistrados e membros do ministério público dos Estados, com direito a proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Art. 201, § 9º-A, da Constituição	Direito à contagem recíproca do tempo de serviço militar e do tempo de contribuição ao RGPS ou RPPS, para fins de inativação militar ou aposentadoria.
Art. 4º, § 10, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Manutenção, no âmbito do RPPS dos Estados, Distrito Federal e Municípios, do cálculo dos proventos de aposentadoria concedida com fundamento na integralidade da remuneração, conforme lei do respectivo ente federativo em vigor antes da publicação da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Art. 5º e art. 10 da Emenda Constitucional nº 103/2019	Regras jurídicas de transição e disposição transitória para a concessão de aposentadoria especial ao policial civil do Distrito Federal.
Art. 9º, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Recepção constitucional, com status de lei complementar, da Lei Federal nº 9.717/1998.
Art. 9º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Modo de comprovação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio de previdência social, cuja norma encerra em si o conceito desse equilíbrio
	Limitação do rol de benefícios do RPPS

Art. 9º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	às aposentadorias e à pensão por morte (os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade não devem ser pagos à conta do RPPS, ficando a cargo do Tesouro dos entes federativos, passando agora a ser considerado como um benefício estatutário e não mais previdenciário, integrando a remuneração para todos os fins, com relação ao salário-família e o auxílio-reclusão, entendemos que a sua natureza é de benefício assistencial a ser concedido a servidores de baixa renda, inclusive quando aposentados, não integrando a remuneração destes, estando a cargo do ente federativo o seu pagamento).
Art. 9º, §§ 4º e 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Vedação para o estabelecimento, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, salvo na situação de ausência de deficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao RGPS.
Art. 9º, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Prazo de dois anos da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 para a instituição do regime de previdência complementar na forma dos §§ 14 a 16, e para a adequação do

	órgão ou entidade gestora único do RPPS ao § 20, todos do art. 40 da Constituição Federal.
Art. 9º, § 9º e art. 31 da Emenda Constitucional nº 103/2019, c/c art. 195, § 11, da Constituição	Vedação da moratória/parcelamento de débitos dos entes federativos com seus regimes próprios em prazo superior a sessenta meses, exceto em relação aos parcelamentos previstos na legislação vigente até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, cuja reabertura ou prorrogação de prazo para adesão não é admitida pelo art. 31 da mesma Emenda.
Art. 10, § 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Abono de permanência do policial civil do Distrito Federal, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até que entre em vigor lei federal que regulamente o disposto no § 19 do art. 40 da Constituição.
Art. 10, § 6º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Pensão por morte do policial civil do Distrito Federal, vitalícia para o cônjuge ou companheiro e equivalente à remuneração do cargo, quando decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.
Art. 11, caput c/c o art. 36, I, e art. 9º, § 4º da Emenda Constitucional nº	Adequação da alíquota de contribuição do segurados dos RPPS dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios à alíquota de contribuição do servidora

103/2019	União, que poderá ter impacto na alíquota do ente, consoante o art. 2º da Lei nº 9.717/1998 (*)
Art. 14 da Emenda Constitucional nº103/2019	Vedação de adesão de novos segurados e de instituição de novos regimes de previdência aplicáveis a titulares de mandato eletivo.
Art. 24 da Emenda Constitucional nº103/2019	Restrições à acumulação de benefícios previdenciários e a recepção das regras sobre acumulação de benefícios previstas na legislação vigente ao tempo de sua publicação, no que não for contrário.
Art. 34 da Emenda Constitucional nº103/2019	Requisitos para a hipótese de extinção, por lei do ente federativo, do respectivo regime próprio de previdência social, até que seja editada lei complementar federal sobre normas gerais que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição.
Art. 4º, § 9º; art. 5º, § 2º; art. 10, § 7º; art. 20, § 4º; art. 21, § 3º; e art. 22, parágrafo único, todos da Emenda	Normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas ao regime próprio de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, concernentes às regras de concessão de aposentadorias, inclusive por "invalidez permanente" mantida a aplicação da Súmula Vinculante - SV do STF nº 33, quanto à aposentadoria

Constitucional nº 103/2019.	especial de que trata o art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, na redação da Emenda nº 41/2003 e a regra de concessão de abono de permanência (o art. 1º da Lei Federal nº 10.887/2004, continua a ser aplicado aos Estados, DF e Municípios para fins de cálculo dos proventos enquanto não promovidas alterações na legislação interna).
Art. 23, § 8º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Normas constitucionais e infraconstitucionais relacionadas ao regime próprio de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, anteriores à data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, concernentes às regras de concessão e cálculo de pensões, enquanto não promovidas alterações na legislação interna (o art. 2º da Lei Federal nº 10.887/2004 continua a ser aplicados aos Estados, DF e Municípios para fins de cálculo das pensões).

NORMAS NÃO AUTOAPLICÁVEIS	
Dispositivo	Tema
Art. 40, § 1º, inciso I da Constituição	Aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, com exigência de avaliações periódicas para verificação da continuidade das

	condições que ensejaram a concessão, bem como a condição de o servidor ser insuscetível de readaptação (dependem de lei do respectivo ente federativo).
Art. 40, § 1º, inciso III da Constituição	Concessão de aposentadoria voluntária. A idade mínima será estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas. Foram desconstitucionalizados, atribuídos à Lei Complementar de todos os entes da Federação, os requisitos de tempo de efetivo exercício no serviço público e de tempo no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
Art. 40, § 3º, da Constituição	Cálculo dos proventos de aposentadoria. (Dependem de lei do respectivo ente federativo).
Art. 40, §§ 4º, 4º-A, 4º-B, e 4º- C, da Constituição	Requisitos de idade e tempo de contribuição para aposentadorias voluntárias especiais: servidor com deficiência, agente penitenciário, agente socioeducativo e policiais, servidor exposto a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde (dependem de lei complementar do respectivo ente federativo para regulamentá-las).
	Requisitos de tempo de efetivo exercício das funções de magistério para

Art. 40, § 5º, da Constituição	aposentadoria dos ocupantes de cargo de professor (dependem de lei complementar do respectivo ente federativo para regulamentá-lo). A idade mínima do professor é, por previsão constitucional, reduzida em 5(cinco) anos com relação às idades mínimas a serem estabelecidas pelos entes federativos mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas.
Art. 40, § 7º, da Constituição	Concessão da pensão por morte ao dependente do servidor público. (Depende de lei do respectivo ente federativo, garantido o piso do salário mínimo, quando se tratar da única fonte de renda formal).
Art. 40, § 7º, da Constituição, parte final	Tratamento diferenciado para a hipótese de concessão de pensão por morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função, para o servidor policial, agente penitenciário ou socioeducativo. (Depende de lei do respectivo ente federativo, garantido o piso do salário mínimo, quando se tratar da única fonte de renda formal).
Art. 40, § 22, da Constituição	Diretivas que visam a orientar a atividade legislativa futura da União, acerca do objeto da lei complementar federal que deverá dispor sobre normas gerais de

	organização, de funcionamento e de responsabilidade na gestão dos RPPS.
Art. 201, § 9º e 9º-A, da Constituição	Compensação financeira entre as receitas de contribuição referente aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. (Critérios serão estabelecidos em lei).
Art. 9º, § 7º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Aplicação de recursos do RPPS na concessão de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos segurados. (Depende de norma a ser expedida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN).
Art. 149, §§ 1º-B e 1º-C, da Constituição c/c art. 9º, § 8º, c/c art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Instituição de contribuição extraordinária, por meio de lei, cuja regulamentação no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios somente poderá ser editada quando a alteração de redação dada pela reforma ao art. 149 da Constituição Federal tiver vigência em relação a estes entes, o que dependerá de publicação de lei estadual, distrital ou municipal que referende integralmente a alteração promovida nesse artigo da Constituição.
Art. 14, § 5º, da Emenda Constitucional nº 103/2019	Disciplina jurídica de transição para os regimes de titulares de mandato eletivo que porventura existam atualmente nos Estados, no Distrito Federal ou nos Municípios, no caso de opção de

	permanência em tais regimes, que <u>passam a ser em extinção.</u>
Art. 40, § 15, da Constituição c/c art. 33 da Emenda Constitucional nº 103/2019	Administração, por entidade aberta de previdência complementar, de planos de benefícios patrocinados pelos entes federados, que depende de regulamentação mediante lei complementar da União.

NORMAS COM PERÍODO DE VACÂNCIA	
Dispositivo	Tema
Arts. 11, 28 e 32 da Emenda Constitucional nº 103/2019	Vigência das alíquotas de contribuição do RPPS da União, que terá início no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação da Emenda (respeito a anterioridade nonagesimal).
Art. 149 da Constituição e a cláusula de revogação contida na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103/2019	Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e Municípios da alteração de redação ao art. 149 da Constituição e da cláusula de revogação contida na alínea a do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da Emenda Constitucional nº 103/2019, enquanto estiverem em período de vacância, já que dependem de referendo para o início de sua vigência, mediante a publicação de lei destes entes, conforme o inciso II do art. 36 da mesma Emenda.

Art. 149 da Constituição

Ausência de aplicabilidade para Estados, Distrito Federal e Municípios da possibilidade de instituir alíquotas de contribuição para o custeio do RPPS de forma progressiva e de fazer incidir contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos e pensões que superem o salário mínimo – em caso de deficit atuarial – enquanto não houver o referendo mediante lei de que trata o inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional nº 103/2019.

-
- ¹ Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/emissao-e-pagamento-de-darf-das-gps-e-dae/calculo-de-contribuicoes-previdenciarias-e-emissao-de-gps/tabela-de-incidencia-de-contribuicao>>.
- ² Disponível em: <<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=compilado&idAto=37204#952193>>.

Carlos Alberto Pereira de **CASTRO**
João Batista **LAZZARI**

MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO

DE ACORDO COM A
REFORMA PREVIDENCIÁRIA
EC 103, DE 12.11.2019

23ª
edição

Revisão, atualizada e ampliada de acordo com:

- Contrato Verde e Amarelo
- MP 905, de 11.11.2019
- Honorários periciais e delegação de competência
- Lei 13.876, de 20.09.2019
- Dispensa de reavaliação pericial a pessoa com HIV
aposentada por invalidez
- Lei 13.847, de 19.06.2019
- Benefícios com indícios de irregularidade e revisão
de benefícios por incapacidade
- Lei 13.846, de 18.06.2019



MATERIAL SUPLEMENTAR



SÚMULAS E ENUNCIADOS DE INTERESSE EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA

Sumário do capítulo

Súmulas do Supremo Tribunal Federal
Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal
Súmulas do Tribunal Federal de Recursos (extinto pela Constituição Federal de 1988)
Súmulas do Superior Tribunal de Justiça
Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho
Orientações Jurisprudenciais da SBDI-1 DO TST
Orientações Jurisprudenciais da SBDI-1 do TST (Transitórias)
Orientações Jurisprudenciais da SBDI-2 do TST
Orientações Jurisprudenciais da Seção de Dissídios Coletivos (SDC) do TST
Precedentes Normativos do TST
Súmulas do Tribunal Regional Federal da 1.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional Federal da 2.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional Federal da 3.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional Federal da 4.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional federal da 5.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 1.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 2.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 3.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 4.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 5.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 6.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 7.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 8.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 9.^a Região
Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 10.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 11.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 12.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 13.^a Região

Súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 14.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 15.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 17.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 18.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 20.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 22.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 23.^a Região

Súmulas do Tribunal Regional do Trabalho da 24.^a Região

Súmulas da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

Questões de Ordem da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais

Súmulas da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 2.^a Região

Súmulas da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 3.^a Região

Súmulas da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais da 4.^a Região

Súmula da Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Acre – AC – 1.^a TR

Súmulas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias dos Estados de Amazonas e Roraima – AM-RR – 1.^a TR

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia

Súmulas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Ceará

Súmulas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Espírito Santo

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 1.^a Turma Recursal do Estado do Maranhão

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais – Enunciados Unificados

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Piauí

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado

do Rio de Janeiro

Súmulas da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte

Súmula 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Rondônia

Súmulas das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina

Súmula das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe

Súmulas da Turma Recursal da Seção Judiciária do Tocantins

Enunciados aprovados pelo Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais – FONAJEF

Enunciados da I Jornada de Direito Material e Processual na Justiça do Trabalho

Súmulas da Advocacia-Geral da União

Enunciados do Conselho de Recursos do Seguro Social

SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- 10 – O tempo de serviço militar conta-se para efeito de disponibilidade e aposentadoria do servidor público estadual.
- 35 – Em caso de acidente do trabalho ou de transporte, a concubina tem direito de ser indenizada pela morte do amásio, se entre eles não havia impedimento para o matrimônio.
- 198 – As ausências motivadas por acidente do trabalho não são descontáveis do período aquisitivo das férias.
- 207 – As gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário.
- 225 – Não é absoluto o valor probatório das anotações da carteira profissional.
- 230 – A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade.
- 234 – São devidos honorários de advogado em ação de acidente do trabalho julgada procedente.
- 235 – É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum,

inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

- 236 – Em ação de acidente do trabalho, a autarquia seguradora não tem isenção de custas.
- 238 – Em caso de acidente do trabalho, a multa pelo retardamento da liquidação é exigível do segurador sub-rogado, ainda que autarquia.
- 240 – O depósito para recorrer, em ação de acidente do trabalho, é exigível do segurador sub-rogado, ainda que autarquia.
- 241 – A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário.
- 337 – A controvérsia entre o empregador e o segurador não suspende o pagamento devido ao empregado por acidente do trabalho.
- 382 – A vida em comum sob o mesmo teto, more uxorio, não é indispensável à caracterização do concubinato.
- 383 – A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
- 439 – Estão sujeitos à fiscalização tributária ou previdenciária quaisquer livros comerciais, limitado o exame aos pontos objeto de investigação.
- 443 – A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou situação jurídica de que ele resulta.
- 464 – No cálculo da indenização por acidente do trabalho inclui-se, quando devido, o repouso semanal remunerado.
- 466 – Não é inconstitucional a inclusão de sócios e administradores de sociedades e titulares de firmas individuais como contribuintes obrigatórios da previdência social.
- 501 – Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a

União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

- 529 – Subsiste a responsabilidade do empregador pela indenização decorrente de acidente do trabalho, quando o segurador, por haver entrado em liquidação, ou por outro motivo, não se encontra em condições financeiras de efetuar, na forma da lei, o pagamento que o seguro obrigatório visava garantir.
- 546 – Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão, que o contribuinte “de jure” não recuperou do contribuinte “de facto” o “quantum” respectivo.
- 612 – Ao trabalhador rural não se aplicam, por analogia, os benefícios previstos na Lei n.º 6.367, de 19.10.76.
- 613 – Os dependentes de trabalhador rural não têm direito à pensão previdenciária, se o óbito ocorreu anteriormente à vigência da Lei Complementar n.º 11/71.
- 644 – Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.
- 655 – A exceção prevista no art. 100, *caput*, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.
- 659 – É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país.
- 669 – Norma legal que altera o prazo de recolhimento da obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- 687 – A revisão de que trata o art. 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários concedidos após a promulgação da Constituição de 1988.
- 688 – É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13.º salário.
- 689 – O segurado pode ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante o juiz federal do seu domicílio ou nas Varas federais da capital do Estado-membro.

- 726 – Para efeito de aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço prestado fora da sala de aula. (*Vide: ADI 3772/DF – Rel. orig. Min. Carlos Britto, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 29.10.2008. (ADI-3772) – Informativo 526 STF.*)
- 729 – A decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.
- 730 – A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo art. 150, VI, c, da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de previdência social privada se não houver contribuição dos beneficiários.
- 736 – Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedido o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores.

SÚMULAS VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

- 3 – Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.
- 4 – Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
- 5 – A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar ofende a Constituição.
- 8 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5.º do Decreto-lei n.º 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n.º 8.212/1991, que tratam de

prescrição e decadência de crédito tributário.

- 10 – Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
- 14 – É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
- 16 – Os artigos 7.º, IV, e 39, § 3.º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.
- 17 – Durante o período previsto no parágrafo 1.º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.
- 21 – É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro e bens para admissibilidade de recurso administrativo.
- 22 – A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/04.
- 24 – Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1.º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
- 25 – É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito.
- 28 – É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.
- 33 – Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral da

Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso iii da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

- 34 – A Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o advento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade constitucional (EC 20, 41 e 47).
- 35 – A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial.
- 37 – Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
- 40 – A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
- 42 – É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.
- 43 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
- 44 – Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
- 47 – Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

- 50 – Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade.
- 53 – A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados.
- 54 – A medida provisória não apreciada pelo congresso nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição.
- 55 – O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.

SÚMULAS DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS (EXTINTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

- 8 – Não constitui obstáculo à concessão da dupla aposentadoria de que trata a Lei 2.752/56, art. 1.º e parágrafo único, em favor de ferroviário da estrada de ferro Central do Brasil, o fato de deter a condição de extranumerário da União à data da autarquização da referida Estrada.
- 29 – Os certificados de quitação e de regularidade não podem ser negados, enquanto pendente de decisão, na via administrativa, o débito levantado.
- 38 – Os certificados de quitação e de regularidade não podem ser negados, se o débito estiver garantido por penhora regular (CTN, art. 206).
- 50 – Tem direito, em tese, à aposentadoria pelo Tesouro Nacional, o ferroviário da antiga *The Great Western of Brazil Railway Company Limited* que tenha nela ingressado antes da encampação, passando para a Rede Ferroviária Federal na condição de servidor cedido.
- 56 – Faz jus à aposentadoria estatutária o ferroviário servidor da administração direta que haja optado pelo regime da CLT após implementar 35 (trinta e cinco) anos

de serviço efetivo.

- 57 – É cabível a reversão da pensão previdenciária e daquela decorrente de ato ilícito aos demais beneficiários, em caso de morte do respectivo titular ou a sua perda por força de impedimento legal.
- 63 – A pensão de que trata o art. 242 da Lei n.º 1.711, de 1952, não se confunde com a que decorre de filiação do falecido funcionário ao regime de previdência social (LOPS). É cabível sua cumulação, preenchidos os requisitos legais exigidos.
- 64 – A mulher que dispensou, no acordo de desquite, a prestação de alimentos, conserva, não obstante, o direito à pensão decorrente do óbito do marido, desde que comprovada a necessidade do benefício.
- 107 – A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Decreto n.º 20.910, de 1932.
- 108 – A constituição do crédito previdenciário está sujeita ao prazo de decadência de 5 (cinco) anos.
- 122 – A companheira, atendidos os requisitos legais, faz jus à pensão do segurado falecido, quer em concorrência com os filhos do casal, quer em sucessão a estes, não constituindo obstáculo a ocorrência do óbito antes da vigência do Decreto-lei n.º 66, de 1966.
- 126 – Na cobrança de crédito previdenciário, proveniente da execução de contrato de construção de obra, o proprietário, dono da obra ou condomínio de unidade imobiliária, somente será acionado quando não for possível lograr do construtor, através de execução, contra ele intentada, a respectiva liquidação.
- 144 – Para que faça jus à isenção da quota patronal relativa às contribuições previdenciárias, é indispensável comprove a entidade filantrópica ter sido declarada de utilidade pública por decreto federal.
- 159 – É legítima a divisão da pensão previdenciária entre a esposa e a companheira, atendidos os requisitos exigidos.

- 160 – A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo.
- 167 – A contribuição previdenciária não incide sobre o valor da habitação fornecida por empresa agroindustrial, a título de liberalidade, a seus empregados, em observância a acordo coletivo de trabalho.
- 171 – No cálculo da renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez, é considerado como atividade o período em que o segurado tenha percebido auxílio-doença ou outra aposentadoria por invalidez.
- 180 – Compete à Justiça Federal processar e julgar pedidos de complementação de proventos da aposentadoria dos ferroviários cedidos à Rede Ferroviária S.A. Imprópria a reclamação trabalhista para a espécie.
- 185 – Filhos solteiros maiores e inválidos, presumida a dependência econômica, têm direito à pensão previdenciária por morte do pai.
- 197 – A pensão por morte de trabalhador rural, ocorrida após a entrada em vigor da Lei Complementar n.º 11, de 1971, não requerida na via administrativa, é devida a partir da citação.
- 198 – Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento.
- 201 – Não constitui obstáculo à conversão da aposentadoria comum, por tempo de serviço, em especial, o fato de o segurado haver se aposentado antes da vigência da Lei 6.887, de 1980.
- 213 – O esgotamento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária.
- 216 – Compete à Justiça Federal processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de autoridade previdenciária, ainda que localizada em comarca do interior.

- 219 – Não havendo antecipação de pagamento, o direito de constituir crédito previdenciário extingue-se decorridos cinco anos do primeiro dia do exercício àquele em que ocorreu o fato gerador.
- 229 – A mãe do segurado tem direito à pensão previdenciária, em caso de morte do filho, se provada a dependência econômica, mesmo não exclusiva.
- 243 – É vedada a acumulação da pensão especial concedida pelo art. 30 da Lei n.º 4.242, de 1963, com qualquer renda dos cofres públicos, inclusive benefício de previdência social, ressalvado o direito de opção, revogada a Súmula n.º 228.
- 260 – No primeiro reajuste do benefício previdenciário, deve-se aplicar o índice integral do aumento verificado, independentemente do mês da concessão, considerado, nos reajustes subsequentes, o salário mínimo então atualizado.

SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

- 3 – Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado na respectiva Região, entre Juiz Federal e Juiz Estadual investido de jurisdição Federal.
- 15 – Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho.
- 24 – Aplica-se ao crime de estelionato, em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do § 3.º do art. 171 do Código Penal.
- 32 – Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do art. 15, II da Lei n.º 5.010/66.
- 44 – A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia, não exclui, por só, a concessão do benefício previdenciário.
- 58 – Proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não

desloca a competência já fixada.

- 65 – O cancelamento previsto no art. 29 do Decreto-lei n.º 2.303, de 21.11.86, não alcança os débitos previdenciários.
- 77 – A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP.
- 85 – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure com devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
- 89 – A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa.
- 107 – Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal.
- 110 – A isenção do pagamento de honorários advocatícios, nas ações acidentárias, é restrita ao segurado.
- 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.
- 144 – Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa.
- 146 – O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente.
- 148 – Os débitos relativos a benefício previdenciário, vencidos e cobrados em juízo após a vigência da Lei n.º 6.899/81, devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse diploma legal.
- 149 – A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rural, para efeito da obtenção de benefício previdenciário.
- 150 – Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que

justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

- 159 – O benefício acidentário, no caso de contribuinte que perceba remuneração variável, deve ser calculado com base na média aritmética dos últimos doze meses de contribuição.
- 175 – Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS.
- 179 – O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostos na Justiça Estadual.
- 203 – Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais.
- 204 – Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida.
- 212 – A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.
- 213 – O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito compensação tributária.
- 226 – O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado.
- 242 – Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários.
- 250 – É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata.
- 254 – A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
- 272 – O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas.
- 278 – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que

o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

- 289 – A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda.
- 290 – Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador.
- 291 – A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.
- 306 – Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.
- 310 – O Auxílio-creche não integra o salário de contribuição.
- 311 – Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional.
- 325 – A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado.
- 326 – Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
- 336 – A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.
- 340 – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
- 349 – Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS.

- 351 – A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
- 352 – A obtenção ou a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes.
- 365 – A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual.
- 367 – A competência estabelecida pela EC n.º 45/2004 não alcança os processos já sentenciados.
- 373 – É ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.
- 376 – Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
- 392 – A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
- 393 – A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
- 406 – A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório.
- 409 – Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5.º, do CPC).
- 416 – É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.

- 419 – Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel.
- 421 – Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
- 423 – A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.
- 425 – A retenção da contribuição para a seguridade social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples.
- 427 – A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento.
- 428 – Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.
- 430 – O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
- 435 – Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
- 436 – A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.
- 437 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a quinhentos mil reais para opção pelo REFIS pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio do arrolamento de bens.
- 446 – Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa.
- 448 – A opção pelo Simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24.10.2000, data de vigência da Lei n.º 10.034/2000.
- 456 – É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no

cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da vigência da CF/1988.

- 458 – A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros.
- 460 – É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.
- 461 – O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.
- 464 – A regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária.
- 468 – A base de cálculo do PIS, até a edição da MP n.º 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês anterior ao do fato gerador.
- 483 – O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública.
- 484 – Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário.
- 490 – A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
- 497 – Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda estadual desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem.
- 499 – As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
- 505 – A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada

firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER é da Justiça estadual.

- 507 – A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho.
- 508 – A isenção da Cofins concedida pelo art. 6º, II, da LC n. 70/1991 às sociedades civis de prestação de serviços profissionais foi revogada pelo art. 56 da Lei n. 9.430/1996.
- 515 – A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.
- 517 – São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
- 518 – Para fins do art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.
- 519 – Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
- 554 – Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão.
- 555 – Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
- 556 – É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação

de aposentadoria pago por entidade de previdência privada e em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º.1.1989 a 31.12.1995, em razão da isenção concedida pelo art. 6º, VII, *b*, da Lei n. 7.713/1988, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei n. 9.250/1995.

- 557 – A renda mensal inicial (RMI) alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez precedido de auxílio-doença será apurada na forma do art. 36, § 7º, do Decreto n. 3.048/1999, observando-se, porém, os critérios previstos no art. 29, § 5º, da Lei n. 8.213/1991, quando intercalados períodos de afastamento e de atividade laboral.
- 558 – Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada.
- 559 – Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980.
- 560 – A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A d CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.
- 563 – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
- 576 – Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.
- 577 – É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório.

- 578 – Os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para empresa agroindustrial ligada ao setor sucroalcooleiro detêm a qualidade de rurícola, ensejando a isenção do FGTS desde a edição da Lei Complementar n. 11/1971 até a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- 579 – Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior.
- 583 – O arquivamento provisório previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos conselhos de fiscalização profissional ou pelas autarquias federais.
- 584 – As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol de entidades constantes do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003.
- 590 – Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante, por rateio do patrimônio, superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas.
- 591 – É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa.
- 592 – O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.
- 598 – É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

- 599 – O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
- 610 – O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada.
- 612 – O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade.
- 622 – A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.
- 625 – O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
- 633 – A Lei n. 9.784/1999, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão de atos administrativos no âmbito da Administração Pública federal, pode ser aplicada, de forma subsidiária, aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria.

SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

- 72 – Aposentadoria – Nova redação – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.2003. O prêmio aposentadoria instituído por norma regulamentar da empresa não está condicionado ao disposto no § 2.º do art. 14 da Lei n.º 8.036, de 11.5.1990.
- 92 – Aposentadoria (mantida) – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.2003. O direito à

complementação de aposentadoria, criado pela empresa, com requisitos próprios, não se altera pela instituição de benefício previdenciário por órgão oficial.

- 97 – Aposentadoria – Complementação (mantida) – Res. n.º 121/2003, *DJ* 21.11.20. Instituída complementação de aposentadoria, por ato da empresa, expressamente dependente de regulamentação, as condições desta devem ser observadas como parte integrante da norma.
- 160 – Cancelada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito de retornar ao emprego, facultado, porém, ao empregador, indenizá-lo na forma da lei (ex-prejulgado n.º 37).
- 282 – Abono de Faltas – Serviço Médico da Empresa – Ao serviço médico da empresa ou ao mantido por esta última, mediante convênio compete abonar os primeiros 15 (quinze) dias de ausência do trabalho.
- 288 – COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. (nova redação para o item I e acrescidos os itens III e IV em decorrência do julgamento do processo TST-E-ED-RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Pleno em 12.04.2016) – Res. 207/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20.04.2016

I – A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT).

II – Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro.

III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares nos 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria

pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preencheria tais requisitos.

IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções.

362 – FGTS. Prescrição – (nova redação) – Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumir primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

363 – Contrato nulo. Efeitos – Nova redação – Res. n.º 121/2003, DJ 21.11.2003. A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2.º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

368 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR (aglutinada a parte final da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal Pleno realizada em 26.06.2017) – Res. 219/2017, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em

12, 13 e 14.07.2017

I – A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 141 da SBDI-1 – inserida em 27.11.1998).

II – É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte. (ex-OJ nº 363 da SBDI-1, parte final)

III – Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o art. 276, § 4º, do Decreto nº 3.048/1999 que regulamentou a Lei nº 8.212/1991, aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do salário de contribuição (ex-OJs nºs 32 e 228 da SBDI-1 – inseridas, respectivamente, em 14.03.1994 e 20.06.2001).

IV – Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, “caput”, do Decreto nº 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida pela Medida Provisória nº 449/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei nº 8.212/91.

V – Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas

reconhecidos ou homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2º, da Lei nº 9.430/96).

VI – O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos termos do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela Lei nº 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil.

371 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO. EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO DESTES (conversão das Orientações Jurisprudenciais ns. 40 e 135 da SBDI-1) – Res. n.º 129/2005 – DJ 20.4.2005 – A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso prévio indenizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no curso do aviso prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expirado o benefício previdenciário (ex-OJs ns. 40 e 135 – Inseridas respectivamente em 28.11.1995 e 27.11.1998).

378 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ACIDENTE DO TRABALHO. ART. 118 DA LEI N.º 8.213/1991 (inserido item III) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.

I – É constitucional o artigo 118 da Lei n.º 8.213/1991 que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado (ex-OJ n.º 105 da SBDI-1 – inserida

em 01.10.1997).

II – São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 (quinze) dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego (primeira parte – ex-OJ n.º 230 da SBDI-1 – inserida em 20.06.2001).

III – O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da Lei n.º 8.213/91.

380 – AVISO PRÉVIO. INÍCIO DA CONTAGEM. ART. 132 DO CÓDIGO CIVIL D 2002 (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 122 da SBDI-1) – Res. n.º 129/2005 – DJ 20.4.2005. Aplica-se a regra prevista no *caput* do art. 132 do Código Civil de 2002 à contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento (ex-OJ n.º 122 – Inserida em 20.4.1998).

387 – RECURSO. FAC-SÍMILE. LEI Nº 9.800/1999 (atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016

I – A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência. (ex-OJ nº 194 da SBDI-1 – inserida em 08.11.2000)

II – A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. (ex-OJ nº 337 da SBDI-1 – primeira parte – DJ 04.05.2004)

III – Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do

CPC de 1973) quanto ao “dies a quo”, podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. (ex-OJ nº 337 da SBDI-1 – “in fine” – DJ 04.05.2004)

IV – A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

389 – SEGURO-DESEMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR NÃO LIBERAÇÃO DE GUIAS (conversão das Orientações Jurisprudenciais ns. 210 e 211 da SBDI-1) – Res. n. 129/2005 – DJ 20.4.2005.

I – Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e empregador tendo por objeto indenização pelo não fornecimento das guias do seguro-desemprego (ex-OJ nº 210 – Inserida em 8.11.2000).

II – O não fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização (ex-OJ nº 211 – Inserida em 8.11.2000).

390 – ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 229 e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005.

I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs nºs 265 da SBDI-1 – inserida em 27.09.2002 – e 22 da SBDI-2 – inserida em 20.09.2000)

II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 da SBDI-1 –

inserida em 20.06.2001)

- 392 – DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (redação alterada em sessão do Tribunal Pleno realizada em 27.10.2015) – Res. 200/2015, DEJT divulgado em 29.10.2015 e 03 e 04.11.2015

Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.

- 396 – ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. CONCESSÃO DO SALÁRIO RELATIVO AO PERÍODO DE ESTABILIDADE JÁ EXAURIDO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO *EXTRA PETITA* (conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 106 e 116 da SBDI-1) – Res. n.º 129/2005 – *DJ* 20.04.2005.

I – Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período de estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego (ex-OJ n.º 116 – Inserida em 1.º.10.1997).

II – Não há nulidade por julgamento “extra petita” da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração, dados os termos do art. 496 da CLT (ex-OJ n.º 106 – Inserida em 20.11.1997).

- 401 – AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONTOS LEGAIS. FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA EXEQUENDA OMISSA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 81 da SDI-II – Res. n.º 137/2005 – *DJ* 22.8.2005). Os descontos previdenciários e fiscais devem ser efetuados pelo juízo executório, ainda que a sentença exequenda tenha sido omissa sobre a questão, dado o caráter de ordem pública ostentado pela norma que os disciplina. A ofensa à coisa julgada somente poderá ser

caracterizada na hipótese de o título exequendo, expressamente, afastar a dedução dos valores a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária (ex-OJ n.º 81 – inserida em 13.3.2002).

416 – MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. LEI N.º 8.432/92. ART. 897, § 1.º, DA CLT. CABIMENTO (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 55 da SDI-II – Res. n.º 137/2005 – *DJ* 22.8.2005). Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de discordância, não fere direito líquido e certo o prosseguimento da execução quanto aos tópicos e valores não especificados no agravo (ex-OJ n.º 55 – inserida em 20.9.2000).

417 – MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA EM DINHEIRO (alterado o item atualizado o item II e cancelado o item III, modulando-se os efeitos da presente redação de forma a atingir unicamente as penhoras em dinheiro em execução provisória efetivadas a partir de 18.03.2016, data de vigência do CPC de 2015) – Res. 212/2016, DEJT divulgado em 20, 21 e 22.09.2016

I – Não fere direito líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinheiro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece à gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015 (art. 655 do CPC de 1973).

II – Havendo discordância do credor, em execução definitiva, não tem o executado direito líquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro fiquem depositados no próprio banco, ainda que atenda aos requisitos do art. 840, I, do CPC de 2015 (art. 666, I, do CPC de 1973). (ex-OJ nº 61 da SBDI-2 – inserida em 20.09.2000).

440 – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE OU DE ASSISTÊNCIA MÉDICA – Res. 185/2012, *DEJT* divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.

Assegura-se o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência

médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez.

- 441 – AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei nº 12.506, em 13 de outubro de 2011.

- 443 – DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.

- 454 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. (conversão da Orientação Jurisprudencial nº 414 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991).

- 457 – HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT. OBSERVÂNCIA. (conversão da Orientação

Jurisprudencial nº 387 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SBDI-1 DO TST

- 18 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL (redação do item I alterada em decorrência do julgamento dos processos TST-IUJ E-ED-RR-301900-52.2005.5.09.0661 e ERR 119900-56.1999.5.04.0751) – Res. 175/2011, *DEJT* divulgado em 27, 30 e 31.05.2011.

I – O valor das horas extras integra a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração.

II – Os adicionais AP e ADI não integram o cálculo para a apuração do teto da complementação de aposentadoria (ex-OJ n.º 21 da SBDI-1 – inserida em 13.02.1995).

III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se observar a média trienal; (ex-OJs n.ºs 19 e 289 ambas da SBDI-1 – inseridas respectivamente em 05.06.95 e 11.08.2003).

IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se verifica a partir da Circular Funci n.º 436/63 (ex-OJ n.º 20 da SDI-1 – inserida em 13.02.1995).

V – O telex DIREC do Banco do Brasil n.º 5003/1987 não assegura a complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina. (ex-OJ n.º 136 da SBDI-1 –

inserida em 27.11.1998).

- 26 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO REQUERIDA POR VIÚVA DE EX-EMPREGADO. Inserida em 1.2.95 (inserido dispositivo, *DJ* 20.4.2005). A Justiça do Trabalho é competente para apreciar pedido de complementação de pensão postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que deriva do contrato de trabalho.
- 44 – GESTANTE. SALÁRIO MATERNIDADE (inserida em 13.09.1994)
É devido o salário-maternidade, de 120 dias, desde a promulgação da CF/1988, ficando a cargo do empregador o pagamento do período acrescido pela Carta.
- 82 – AVISO PRÉVIO. BAIXA NA CTPS. A data de saída a ser anotada na CTPS de corresponder à do término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado.
- 123 – BANCÁRIOS. AJUDA-ALIMENTAÇÃO. A ajuda-alimentação prevista em norma coletiva em decorrência de prestação de horas extras tem natureza indenizatória e, por isso, não integra o salário do empregado bancário.
- 129 – PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO E AUXÍLIO-FUNERAL
A prescrição extintiva para pleitear judicialmente o pagamento da complementação de pensão e do auxílio-funeral é de 2 anos, contados a partir do óbito do empregado.
- 133 – AJUDA-ALIMENTAÇÃO. PAT. LEI N.º 6.321/76. NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO (inserida em 27.11.1998). A ajuda-alimentação fornecida por empresa participante do programa de alimentação ao trabalhador, instituído pela Lei n.º 6.321/76, não tem caráter salarial. Portanto, não integra o salário para nenhum efeito legal.
- 192 – EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRAZO EM DOBRO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. DECRETO-LEI N.º 779/69. (inserida em 08.11.2000)

É em dobro o prazo para a interposição de embargos declaratórios por pessoa jurídica de direito público.

- 224 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE. LEI N.º 9.069, DE 29.06.1995 (alterado) – *DEJT* divulgado em 16, 17 e 20.09.2010.

I – A partir da vigência da Medida Provisória n.º 542, de 30.06.1994, convalidada pela Lei n.º 9.069, de 29.06.1995, o critério de reajuste da complementação de aposentadoria passou a ser anual e não semestral, aplicando-se o princípio “rebus sic stantibus” diante da nova ordem econômica.

II – A alteração da periodicidade do reajuste da complementação de aposentadoria – de semestral para anual – não afeta o direito ao resíduo inflacionário apurado nos meses de abril, maio e junho de 1994, que deverá incidir sobre a correção realizada no mês de julho de 1995.

- 278 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. LOCAL DE TRABALHO DESATIVADO (DJ 11.08.2003)

A realização de perícia é obrigatória para a verificação de insalubridade. Quando não for possível sua realização, como em caso de fechamento da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros meios de prova.

- 361 – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS SOBRE TODO O PERÍODO (DJ 20, 21 E 23.05.2008)

A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.

- 368 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PARCELAS

INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL. (DEJT divulgado em 05.12.2008)

É devida a incidência das contribuições para a Previdência Social sobre o valor total do acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, desde que não haja discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, conforme parágrafo único do art. 43 da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195, I, “a”, da CF/1988.

375 – AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM.

A suspensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, não impede a fluência da prescrição quinquenal, ressalvada a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.

376 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR HOMOLOGADO.

É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito em julgado de decisão judicial, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo.

398 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO SEM RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO.

CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTO DA ALÍQUOTA DE 20% A CARGO DO TOMADOR E 11% A CARGO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. (DEJT divulgado em 04.08.2010)

Nos acordos homologados em juízo em que não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribuição previdenciária,

mediante a alíquota de 20% a cargo do tomador de serviços e de 11% por parte do prestador de serviços, na qualidade de contribuinte individual, sobre o valor total do acordo, respeitado o teto de contribuição. Inteligência do § 4.º do art. 30 e do inciso III do art. 22, todos da Lei n.º 8.212, de 24.07.1991.

- 417 – PRESCRIÇÃO. RURÍCOLA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 28, DE 26.05.2000. CONTRATO DE TRABALHO EM CURSO (*DEJT* divulgado em 14, 15 e 16.02.2012).

Não há prescrição total ou parcial da pretensão do trabalhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho que se encontrava em curso à época da promulgação da Emenda Constitucional n.º 28, de 26.05.2000, desde que ajuizada a demanda no prazo de cinco anos de sua publicação, observada a prescrição bienal.

- 421 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO OU DE DOENÇA PROFISSIONAL. AJUIZAMENTO PERANTE A JUSTIÇA COMUM ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 85 DO CPC DE 2015. ART. 20 DO CPC DE 1973. INCIDÊNCIA. (atualizada em decorrência do CPC de 2015) – Res. 208/2016, *DEJT* divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 A condenação em honorários advocatícios nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho ou de doença profissional, remetida à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Justiça comum, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, decorre da mera sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC de 2015 (art. 20 do CPC de 1973), não se sujeitando aos requisitos da Lei nº 5.584/1970.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SBDI-1 DO TST (TRANSITÓRIAS)

- 24 – ABONO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE. CVR] (VALIA). A Resolução n.º 7/89 da CVRD, que instituiu o benefício “abono aposentadoria” (art. 6.º), determina que o reajuste seja feito na mesma época e com o mesmo índice aplicado pelo INSS ou observada a variação do IGP ou da OTN, aplicando-se o maior deles.
- 25 – BANCO MERIDIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES. EXTENSÃO. Os reajustes salariais concedidos sobre quaisquer parcelas aos empregados ativos devem ser estendidos aos inativos, com exclusão apenas das parcelas ressalvadas expressamente no Regulamento do Banco.
- 42 – PETROBRAS. PENSÃO POR MORTE DO EMPREGADO ASSEGURADA N MANUAL DE PESSOAL. ESTABILIDADE DECENAL. OPÇÃO PELO REGIME DO FGTS (inserido item II à redação) – Res. 182/2012, *DEJT* divulgado em 19, 20 e 23.04.2012.
- I – Tendo o empregado adquirido a estabilidade decenal, antes de optar pelo regime do FGTS, não há como negar-se o direito à pensão, eis que preenchido o requisito exigido pelo Manual de Pessoal (ex-OJ n.º 166 da SDI-1 – inserida em 26.03.1999).
- II – O benefício previsto no manual de pessoal da Petrobras, referente ao pagamento de pensão e auxílio-funeral aos dependentes do empregado que vier a falecer no curso do contrato de trabalho, não se estende à hipótese em que sobrevém o óbito do trabalhador quando já extinto o contrato de trabalho.
- 51 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. SÚMULAS N.ºS 51 E 288 (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 250 da SBDI-1, *DJ* 20.04.2005). A determinação de supressão do pagamento de auxílio-alimentação aos aposentados e pensionistas da Caixa Econômica Federal, oriunda do Ministério da Fazenda, não atinge aqueles ex-empregados que já percebiam o benefício (ex-OJ n.º 250 da SBDI-1 – inserida em 13.03.2002).

- 62 – PETROBRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AVANÇO DE NÍVEL. CONCESSÃO DE PARCELA POR ACORDO COLETIVO APENAS PARA OS EMPREGADOS DA ATIVA. EXTENSÃO PARA OS INATIVOS. ARTIGO 41 DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS.

Ante a natureza de aumento geral de salários, estende-se à complementação de aposentadoria dos ex-empregados da Petrobras benefício concedido indistintamente a todos os empregados da ativa e estabelecido em norma coletiva, prevendo a concessão de aumento de nível salarial – “avanço de nível” –, a fim de preservar a paridade entre ativos e inativos assegurada no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros.

- 63 – PETROBRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTEGRALIDADE. CONDIÇÃO. IDADE MÍNIMA. LEI N.º 6.435, DE 15.07.1977. Os empregados admitidos na vigência do Decreto n.º 81.240, de 20.01.1978, que regulamentou a Lei n.º 6.435, de 15.07.1977, ainda que anteriormente à alteração do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, sujeitam-se à condição “idade mínima de 55 anos” para percepção dos proventos integrais de complementação de aposentadoria.
- 64 – PETROBRAS. PARCELAS GRATIFICAÇÃO CONTINGENTE E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DEFERIDAS POR NORMA COLETIVA A EMPREGADOS DA ATIVA. NATUREZA JURÍDICA NÃO SALARIAL. NÃO INTEGRAÇÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. As parcelas gratificação contingente e participação nos resultados, concedidas por força de acordo coletivo a empregados da Petrobras em atividade, pagas de uma única vez, não integram a complementação de aposentadoria.
- 65 – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO. ASSISTENTE JURÍDICO. APRESENTAÇÃO DO ATO DE DESIGNAÇÃO. A ausência de juntada aos autos de documento que comprove a designação do assistente jurídico como

representante judicial da União (art. 69 da Lei Complementar n.º 73, de 10.02.1993) importa irregularidade de representação.

- 69 – BANCO DO BRASIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS COMISSIONADOS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. (DEJT divulgado em 26, 27 e 28.05.2010)

As alterações na estrutura do Plano de Cargos Comissionados do Banco do Brasil, introduzidas pelas Cartas-Circulares DIREC/FUNCI 96/0904 e 96/0957, dentre as quais a substituição do Abono de Função e Representação (AFR) pelo Adicional de Função (AF) e pelo Adicional Temporário de Revitalização (ATR), não autorizam o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria aos inativos por só abrangerem os empregados em atividade, bem como em razão de o Plano de Incentivo à Aposentadoria da época do jubileamento não conter previsão de aplicação de eventual alteração na estrutura dos cargos comissionados àqueles que se aposentassem.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SBDI-2 DO TST

- 57 – MANDADO DE SEGURANÇA. INSS. TEMPO DE SERVIÇO. AVERBAÇÃO E/OU RECONHECIMENTO. Conceder-se-á mandado de segurança para impugnar ato que determina ao INSS o reconhecimento e/ou averbação de tempo de serviço.
- 93 – MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE PARTE DA RENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. É admissível a penhora sobre a renda mensal ou faturamento de empresa, limitada a determinado percentual, desde que não comprometa o desenvolvimento regular de suas atividades.
- 94 – AÇÃO RESCISÓRIA. COLUSÃO. FRAUDE À LEI. RECLAMATÓRIA SIMULADA EXTINTA. A decisão ou acordo judicial subjacente à

reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa nítida a simulação do litígio para fraudar a lei e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória, com lastro em colusão. No juízo rescisório, o processo simulado deve ser extinto.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS (SDC) DO TST

- 30 – ESTABILIDADE DA GESTANTE. RENÚNCIA OU TRANSAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 10, II, “b”, do ADCT, a proteção à maternidade foi erigida à hierarquia constitucional, pois retirou do âmbito do direito potestativo do empregador a possibilidade de despedir arbitrariamente a empregada em estado gravídico. Portanto, a teor do artigo 9.º da CLT, torna-se nula de pleno direito a cláusula que estabelece a possibilidade de renúncia ou transação, pela gestante, das garantias referentes à manutenção do emprego e salário.
- 31 – ESTABILIDADE DO ACIDENTADO. ACORDO HOMOLOGADO. PREVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 118 DA LEI N.º 8.213/91. Não é possível a prevalência de acordo sobre legislação vigente, quando ele é menos benéfico do que a própria lei, porquanto o caráter imperativo dessa última restringe o campo de atuação da vontade das partes.

PRECEDENTES NORMATIVOS DO TST

- 85 – GARANTIA DE EMPREGO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. Defere-se garantia de emprego, durante os 12 meses que antecedem a data em que o empregado adquire direito à aposentadoria voluntária, desde que trabalhe na empresa há pelo menos 5 anos. Adquirido o direito, extingue-se a garantia.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1.ª REGIÃO

- 1 – A isenção de custas do art. 9.º, I, da Lei n.º 6.032/74 não desobriga seus beneficiários da reposição prevista no art. 10, § 4.º, da mesma lei.
- 2 – A isenção prevista no art. 9.º, I, da Lei n.º 6.032/74, é aplicável às causas sob jurisdição federal processadas perante a Justiça Estadual.
- 4 – A preferência prevista no art. 100, *caput*, da Constituição Federal, não obriga a Fazenda Pública a dispensar a expedição de precatório no pagamento dos créditos de natureza alimentícia.
- 7 – Extinto o Bônus do Tesouro Nacional, a correção monetária de benefícios previdenciários oriundos de condenação judicial passou a ser feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
- 12 – A Lei n.º 7.604/87 não impede a revisão dos cálculos iniciais e dos reajustes posteriores dos valores dos benefícios previdenciários (TFR, Súmula n.º 260).
- 14 – O art. 202, da Constituição Federal, somente se aplica a partir da criação da respectiva fonte de custeio (Lei n.º 8.212/91).
- 17 – Não existe direito adquirido à incorporação aos salários, vencimentos, proventos, soldos e pensões, do índice de reajuste de 84,32% de março e resíduos de janeiro e fevereiro de 1990 (Medida Provisória n.º 154/90 e Lei n.º 8.030/90).
- 19 – O pagamento de benefícios previdenciários, vencimentos, salários, proventos, soldos e pensões, feito administrativamente com atraso, está sujeito à correção monetária desde o momento em que se tornou devido.
- 20 – O critério de revisão previsto no art. 58, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal de 1988, é diverso do estatuído na Súmula n.º 260 do Tribunal Federal de Recursos, e aplica-se somente aos benefícios previdenciários concedidos até 4.10.1988.
- 23 – São autoaplicáveis as disposições constantes dos parágrafos 5.º e 6.º, do art. 2 da Constituição Federal.

- 27 – Não é admissível prova exclusivamente testemunhal para reconhecimento de tempo de exercício de atividade urbana e rural (Lei n.º 8.213/91, art. 55, § 3.º).
- 28 – Não existe direito adquirido à incorporação dos salários, vencimentos, proventos, soldos e pensões, do índice de reajuste de 26,05% de fevereiro de 1989 (Lei n.º 7.730/89).
- 33 – A aposentadoria especial decorrente do exercício de atividade perigosa, insalubre ou penosa não exige idade mínima do segurado.
- 36 – O inciso II do art. 41, da Lei n.º 8.213/91, revogado pela Lei n.º 8.542/92, era compatível com as normas constitucionais que asseguram o reajuste dos benefícios para preservação de seu valor real.
- 40 – O mandado de segurança não é a via própria para a comprovação de tempo de serviço para efeito previdenciário, quando ensejar dilatação probatória.
- 41 – Os índices integrais de correção monetária, incluídos os expurgos inflacionários a serem aplicados na execução de sentença condenatória de pagamento de benefícios previdenciários, vencimentos, salários, proventos, soldos e pensões, ainda que nela não haja previsão expressa, são de 42,72% em janeiro de 1989, 10,14% em fevereiro de 1989, 84,32% em março de 1990, 44,80% em abril de 1990, 7,87% em maio de 1990 e 21,87% em fevereiro de 1991.
- 42 – Nas execuções da dívida da União, o Juiz não poderá reduzir o encargo de 20% (vinte por cento), previsto no Decreto-lei n.º 1.025/69.
- 45 – Não é devida a inclusão de juros moratórios em precatório complementar, salvo se não foi observado o prazo previsto no art. 100, § 1.º da Constituição Federal no pagamento de precatório anterior.
- 49 – O critério de revisão previsto na Súmula n.º 260 do Tribunal Federal de Recursos, diverso do estabelecido no art. 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, perdeu eficácia a partir do Decreto-lei n.º 2.335, de 12 de junho de 1987.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2.^a REGIÃO

- 1 – O art. 29 do Decreto-lei n.º 2.303, de 1986, não se aplica aos créditos previdenciários.
- 15 – O § 3.º do art. 109 da Constituição Federal de 1988, institui, quanto às causas de natureza previdenciária, hipótese de competência relativa, pelo que não elide a competência concorrente da Justiça Federal.
- 18 – O segurado da Previdência Social oficial, que recebe complementação de benefício de entidade de Previdência Privada, tem legitimidade *ad causam* para propor ação em face da primeira, com vistas à revisão de seu benefício previdenciário.
- 26 – O art. 202 da Constituição Federal, em sua redação original, não é autoaplicável por depender de integração legislativa, só implementada com a edição das Leis ns. 8.212/91 e 8.213/91, que aprovaram o Plano de Custeio e de Benefícios da Previdência Social.
- 29 – No reajuste dos benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência Social, aplica-se o critério da Súmula n.º 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos até o sétimo mês após a vigência da Constituição Federal de 1988 e, a partir de então, os critérios de revisão estabelecidos nos arts. 58 do ADCT e 201, § 2.º, da mesma Carta Magna.
- 32 – Conta-se como tempo de efetivo serviço, para fins previdenciários, o período de atividade como aluno-aprendiz em escola técnica, exercida sob a vigência do Decreto n.º 4.073/42, desde que tenha havido retribuição pecuniária, admitindo-se como tal o recebimento de alimentação, vestuário, moradia, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, à conta do orçamento da união, independente de descontos previdenciários.
- 34 – A contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos administradores,

autônomos e avulsos, tendo sido declarada inconstitucional, pode ser compensada com contribuições da mesma espécie, desnecessária a comprovação de inexistência de repercussão ou repasse, dada à sua natureza de tributo direto.

- 35 – Não há direito adquirido ao reajuste de vencimentos, proventos ou pensões, pe índices de 26,06% (Plano Bresser) e 26,05% (Plano Verão), relativos, respectivamente, ao IPC de junho/87 e à variação da URP de fevereiro/89.
- 43 – A cassação ou suspensão de benefício previdenciário é ato administrativo único de efeitos permanentes, razão pela qual, impetrado o mandado de segurança após o prazo de 120 dias, opera-se a decadência.
- 44 – Para a propositura de ações de natureza previdenciária é desnecessário o esaurimento das vias administrativas.
- 46 – A suspeita de fraude na concessão do benefício previdenciário não autoriza, de imediato, a sua suspensão ou cancelamento, sendo indispensável a apuração dos fatos mediante processo administrativo regular, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
- 49 – As disposições contidas nos parágrafos §§ 5.º e 6.º do art. 201 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 20/ 98, são autoaplicáveis.
- 51 – O art. 32, da Lei n.º 9.656/98, que trata do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS), é constitucional.
- 59 – É inconstitucional o art. 4.º, segunda parte, da Lei Complementar n.º 118, de 09 de fevereiro de 2005, considerando-se válida a aplicação do prazo de 5 anos apenas às ações ajuizadas após o decurso da *vacatio legis* de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
- 60 – A pensão de ex-combatente, por morte ocorrida na vigência das Leis 3.765/60 4.242/63, será devida às filhas, ainda que maiores, desde que não possam prover os meios de sua subsistência, inclusive por reversão, em valor correspondente ao soldo de 2º Sargento, vedada a percepção cumulativa com

qualquer outra importância dos cofres públicos.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.^a REGIÃO

- 5 – O preceito contido no art. 201, § 5.º, da Constituição da República, consubstancia norma de eficácia imediata, independentemente sua aplicabilidade da edição de lei regulamentadora ou instituidora da fonte de custeio.
- 6 – O reajuste dos proventos resultantes de benefícios previdenciários deve obedecer às prescrições legais, afastadas as normas administrativas que disponham de maneira diversa.
- 7 – Para a apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988, a correção dos 24 (vinte e quatro) salários de contribuição anteriores aos últimos 12 (doze) devem ser feita em conformidade com o que prevê o art. 1.º da Lei n.º 6.423/77.
- 8 – Em se tratando de matéria previdenciária, incide a correção monetária a partir do vencimento de cada prestação do benefício, procedendo-se à atualização em consonância com os índices legalmente estabelecidos, tendo em vista o período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago, e o mês do referido pagamento.
- 9 – Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio esgotamento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação.
- 11 – Na execução fiscal, a Fazenda Pública está obrigada a adiantar as despesas de transporte do oficial de justiça.
- 13 – O artigo 201, parágrafo 6.º, da Constituição da República tem aplicabilidade imediata para efeito de pagamento de gratificação natalina dos anos de 1988 e 1989.
- 14 – O salário mínimo de NCz\$120,00 (cento e vinte cruzados novos) é aplicável ao cálculo dos benefícios previdenciários no mês de junho de 1989.

- 18 – O critério do artigo 58 do ADCT é aplicável a partir do sétimo mês de vigência da Constituição Federal, até a regulamentação da Lei de Benefícios pelo Decreto n.º 357/91.
- 19 – É aplicável a variação do Índice de Reajuste do Salário Mínimo, no percentual de 39,67%, na atualização dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a fim de apurar a renda mensal inicial do benefício previdenciário.
- 20 – A regra do parágrafo 3.º do artigo 109 da Constituição Federal abrange não só segurados e beneficiários da previdência Social, como também aqueles que pretendem ver declarada tal condição.
- 22 – É extensível aos beneficiários da Assistência Social (inciso V do artigo 203 da CF) a regra de delegação de competência do parágrafo 3.º do artigo 109 da Constituição Federal, sendo exclusiva a legitimidade passiva do INSS.
- 24 – É facultado aos segurados ou beneficiário da Previdência Social ajuizar ação na Justiça Estadual de seu domicílio, sempre que esse não for sede de Vara da Justiça Federal.
- 25 – Os benefícios previdenciários concedidos até a promulgação da Constituição Federal de 1988 serão reajustados pelo critério da primeira parte da Súmula n.º 260 do Tribunal Federal de Recursos até o dia 04 de abril de 1989.
- 26 – Não serão remetidas aos Juizados Especiais Federais as causas previdenciárias assistenciais ajuizadas até sua instalação, em tramitação em Vara Federal ou Vara Estadual no exercício de jurisdição Federal delegada.
- 28 – O PIS é devido no regime da Lei Complementar n.º 7/70 e legislação subsequente, até o termo inicial de vigência da MP n.º 1212/95, diante da suspensão dos Decretos-leis n.º 2445/88 e n.º 2449/88 pela Resolução n.º 49/95, do Senado Federal.
- 31 – Na hipótese de suspensão da execução fiscal, com fundamento no artigo 40 da Lei 6.830/80, decorrido o prazo legal, serão os autos arquivados sem extinção do processo ou baixa na distribuição.

- 35 – Os efeitos penais do artigo 9º, da Lei 10.684/2003 aplicam-se ao Programa de Parcelamento Excepcional – PAEX.
- 36 – É incabível a redistribuição de ações no âmbito dos Juizados Especiais Federais salvo no caso de Varas situadas em uma mesma base territorial.
- 37 – Compete à 3ª Seção julgar as ações referentes à devolução dos valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário, independentemente do tipo de ação proposta.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.^a REGIÃO

- 2 – Para o cálculo da aposentadoria por idade ou por tempo de serviço, no regime procedente à Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, corrigem-se os salários de contribuição, anteriores aos doze últimos meses, pela variação nominal da ORTN/OTN.
- 3 – Os juros de mora, impostos a partir da citação, incidem também sobre a soma das prestações previdenciárias vencidas.
- 7 – É inconstitucional o art. 8.º da Lei n.º 7.689 de 15 de dezembro de 1988.
- 8 – Subsiste no novo texto constitucional a opção do segurado para ajuizar ações contra a Previdência Social no foro estadual do seu domicílio ou no do juízo federal.
- 9 – Incide correção monetária sobre os valores pagos com atraso, na via administrativa, a título de vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão ou benefício previdenciário, face à sua natureza alimentar.
- 10 – O reajuste dos benefícios de natureza previdenciária, na vigência do Decreto-Lei n.º 2.351, de 7 de agosto de 1987, vinculava-se ao salário mínimo de referência e não ao piso nacional de salários.
- 11 – A apelação genérica, pela improcedência da ação, não devolve ao Tribunal o

exame da fixação dos honorários advocatícios, se esta deixou de ser atacada no recurso.

- 20 – O art. 8.º, § 1.º, da Lei n.º 8.620/93 não isenta o INSS das custas judiciais, quando demandado na Justiça Estadual.
- 21 – É constitucional a constituição social criada pelo art. 1.º da Lei Complementar 70, de 1991.
- 24 – São autoaplicáveis os §§ 5.º e 6.º do art. 201 da Constituição Federal de 1988.
- 26 – O valor dos benefícios previdenciários devidos no mês de junho de 1989 tem por base o salário mínimo de NCz\$ 120,00 (art. 1.º da Lei n.º 7.789/89).
- 28 – São inconstitucionais as alterações introduzidas no programa de Integração Social (PIS) pelos Decretos-leis ns. 2.445/88 e 2.449/88.
- 32 – No cálculo da liquidação de débito judicial, inclui-se o índice de 42,72% relativo à correção monetária de janeiro de 1989.
- 36 – Inexiste direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC – Índice de Preços ao Consumidor – de março e abril de 1990.
- 37 – Na liquidação de débito resultante de decisão judicial, incluem-se os índices relativos ao IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.
- 40 – Por falta de previsão legal, é incabível a equivalência entre os salários de contribuição e o salário de benefício para o cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários.
- 41 – É incabível o sequestro de valores ou bloqueio das contas bancárias do INSS para garantir a satisfação de débitos judiciais.
- 42 – A União e suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas do ofício de justiça necessárias ao cumprimento de diligências por elas requeridas.
- 44 – É inconstitucional a contribuição previdenciária sobre o *pro labore* dos administradores, autônomos e avulsos, prevista nas Leis n.s 7.787/89 e

8.212/91.

- 45 – Descabe a concessão de liminar ou de antecipação de tutela para a compensação de tributos.
- 46 – É incabível a extinção do processo de execução fiscal pela falta de localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis (art. 40 da Lei n.º 6.830/80).
- 47 – Na correção monetária dos salários de contribuição integrantes do cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, em relação ao período de março a agosto de 1991, não se aplica o índice de 230,40%.
- 48 – O abono previsto no art. 9.º, § 6.º, letra b, da Lei n.º 8.178/91 está incluído no índice de 147,06%, referente ao reajuste dos benefícios previdenciários em 1.º de setembro de 1991.
- 49 – O critério de cálculo da aposentadoria proporcional estabelecido no art. 53 da Lei n.º 8.213/91 não ofende o texto constitucional.
- 50 – Não há direito adquirido à contribuição previdenciária sobre o teto máximo de 20 salários mínimos após a entrada em vigor da Lei n.º 7.787/89.
- 51 – Não se aplicam os critérios da Súmula n.º 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos aos benefícios previdenciários concedidos após a Constituição Federal de 1988.
- 53 – A sentença que, independentemente de pedido, determina a correção monetária débito judicial não é *ultra* ou *extra petita*.
- 55 – É constitucional a exigência de depósito prévio da multa para a interposição de recurso administrativo, nas hipóteses previstas pelo art. 93 da Lei n.º 8.212/91 – com a redação dada pela Lei n.º 8.870/94 – e pelo art. 636, § 1.º, da CLT.
- 59 – A UFIR, como índice de correção monetária de débitos e créditos tributários, passou a vigor a partir de janeiro de 1992.
- 65 – A pena decorrente do crime de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias não constitui prisão por dívida.

- 66 – A anistia prevista no art. 11 da Lei n.º 9.639/98 é aplicável aos agentes políticos, não aproveitando aos administradores de empresas privadas.
- 67 – A prova da materialidade nos crimes de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias pode ser feita pela autuação e notificação da fiscalização, sendo desnecessária a realização de perícia.
- 68 – A prova de dificuldades financeiras, e consequente inexigibilidade de outra conduta, nos crimes de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser feita através de documentos, sendo desnecessária a realização de perícia.
- 69 – A nova redação do art. 168-A do Código Penal não importa em descriminalização da conduta prevista no art. 95, *d*, da Lei n.º 8.212/91.
- 72 – É possível cumular aposentadoria urbana e pensão rural.
- 73 – Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo parental.
- 74 – Extingue-se o direito à pensão previdenciária por morte do dependente que atin 21 anos, ainda que estudante de curso superior.
- 75 – Os juros moratórios, nas ações previdenciárias, devem ser fixados em 12% ao ano, a contar da citação.
- 76 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de improcedência.
- 77 – O cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário concedido a par de março de 1994 inclui a variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%).
- 78 – A constituição definitiva do crédito tributário é pressuposto da persecução pen concernente a crime contra a ordem tributária previsto no art. 1.º da Lei n.º 8.137/90.

- 81 – O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD.
- 82 – É inaplicável o princípio da insignificância ao estelionato cometido em detrimento de entidade de direito público.
- 84 – Concedida a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, não se exige a persistência dos sintomas para a manutenção do benefício.
- 85 – A adesão a parcelamento de crédito tributário implica a suspensão da execução mediante o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.
- 88 – O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, norma que deve ser interpretada na sua literalidade, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular, para efeito de isenção de Imposto sobre a Renda.
- 90 – O encerramento de processo falimentar sem bens aptos à satisfação do crédito tributário, constatada a impossibilidade de redirecionamento, conduz à extinção da execução fiscal por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC/15).
- 91 – No parcelamento que prescinde de ato formal de exclusão, o prazo prescricional é interrompido, recomeçando a fluir, por inteiro, quando do descumprimento do acordo celebrado.
- 93 – Os funcionários transferidos da RFFSA para a VALEC não têm direito a perceber os seus proventos segundo o plano de cargos e salários dos empregados que sempre foram da VALEC, mas sim do plano de cargos e salários da extinta RFFSA (em conformidade com o § 2º, do art. 17, da Lei 11.483/2007).
- 95 – A pensão especial devida ao ex-combatente pode ser cumulada com outro benefício previdenciário, desde que não tenham o mesmo fato gerador.
- 96 – A concessão de adicional de atividade penosa para servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem,

previsto nos artigos 70 e 71 da Lei nº 8.112/90, está condicionada à prévia regulamentação que defina os parâmetros para sua percepção.

- 97 – O servidor tem direito às férias, bem como ao respectivo adicional, no período correspondente à licença para capacitação, porquanto é considerado como de efetivo exercício, nos termos do art. 102, VIII, “e”, da Lei nº 8.112/90.
- 102 – É possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) para fins de carência, desde que intercalado com períodos contributivos ou de efetivo trabalho.
- 103 – A concessão da aposentadoria híbrida ou mista, prevista no art. 48, § 3º, da Lei nº 8.213/91, não está condicionada ao desempenho de atividade rural pelo segurado no momento imediatamente anterior ao requerimento administrativo, sendo, pois, irrelevante a natureza do trabalho exercido neste período.
- 104 – A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, com vista à obtenção de benefício previdenciário.
- 105 – Inexiste óbice à fixação da renda mensal do auxílio-acidente em patamar inferior ao salário mínimo, uma vez que tal benefício constitui mera indenização por redução de capacidade para o trabalho, não se lhe aplicando, assim, a disposição do art. 201, § 2º, da Constituição Federal.
- 106 – Quando impossível a realização de perícia técnica no local de trabalho do segurado, admite-se a produção desta prova em empresa similar, a fim de aferir a exposição aos agentes nocivos e comprovar a especialidade do labor.
- 107 – O reconhecimento de verbas remuneratórias em reclamação trabalhista autoriza o segurado a postular a revisão da renda mensal inicial, ainda que o INSS não tenha integrado a lide, devendo retroagir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão à data da concessão do benefício.
- 110 – Na vigência do CPC de 2015, subsiste o entendimento jurisprudencial consolidado de que o cumprimento individual de sentença de ação coletiva

pode ser proposto no foro do domicílio do substituído ou no foro do juízo que proferiu a sentença coletiva, hipótese em que não haverá prevenção e os processos individuais serão livremente distribuídos.

- 111 – O deferimento do processamento de recuperação judicial não é capaz de suspender, por si só, as execuções fiscais, mas obsta a realização de atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto mantida essa condição.
- 112 – A responsabilização dos sócios fundada na dissolução irregular da pessoa jurídica (art. 135 do CTN) prescinde de decretação da desconsideração de personalidade jurídica da empresa e, por conseguinte, inaplicável o incidente processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/15.
- 113 – A certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não foi encontrada no endereço fornecido como domicílio fiscal constitui indício suficiente de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente.
- 114 – É indevida a exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) instituído pela Lei nº 9.964/2000, sob o fundamento de que as parcelas, calculadas nos moldes da referida norma, são em montante insuficiente à amortização do débito consolidado.
- 115 – Ação em que a parte autora objetiva a mera declaração de um direito, cujo reconhecimento acarretaria modificação de atos administrativos apenas de maneira reflexa, torna inaplicável a regra prevista no artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.259/2001, prevalecendo a competência absoluta pelo valor da causa, do JEF.
- 116 – O militar transferido para a reserva sem ter usufruído a licença-prêmio, nem dela se valido para fins de aposentadoria, tem direito à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da administração.
- 117 – A lei aplicável para a análise do direito à reversão de pensão especial de ex-combatente é aquela vigente na data do óbito do militar.

- 118 – Os requisitos específicos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963 devem ser preenchidos não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes que venham a requerer a reversão.
- 134 – A ausência de impugnação pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença não enseja a redução pela metade dos honorários advocatícios por ela devidos, não sendo aplicável à hipótese a regra do artigo 90, § 4º, combinado com o artigo 827, § 1º, ambos do CPC 2015.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5.^a REGIÃO

- 1 – Na execução de dívida alimentícia da Fazenda Pública, observa-se o rito do art. 730 do CPC, expedindo-se precatório, cujo pagamento tem preferência, em classe especial.
- 5 – As prestações atrasadas reconhecidas como devidas pela Administração Pública devem ser pagas com correção monetária.
- 6 – Subsiste, até a vigência e eficácia da Lei Complementar n.º 70/91, a cobrança do FINSOCIAL, com base no Decreto-lei n.º 1.940, sendo inconstitucionais as alterações introduzidas pela Lei n.º 7.787/89, ressalvada a situação das empresas prestadoras de serviços.
- 7 – São inconstitucionais as alterações na contribuição para o Programa de Integração Social introduzidas pelos Decretos-leis ns. 2.445 e 2.449.
- 8 – São autoaplicáveis as regras dos §§ 5.º e 6.º do art. 201 da Constituição Federal ao estabelecerem o salário mínimo e a gratificação natalina para o benefício previdenciário.
- 9 – É imediata a incidência da forma de cálculo prevista no art. 202 da Constituição Federal, mas não se aplica à aposentadoria implantada antes de outubro de 1988.

- 10 – A contribuição previdenciária incide sobre a parte da folha de pagamentos da empresa aos seus administradores, sócio-gerentes e autônomos.
- 18 – Previdenciário. Tempo de Serviço. Monitor Universitário. Contagem Indevida. tempo de treinamento do estudante como monitor universitário não é contado para fins previdenciários.
- 21 – Compete às Varas Federais processar e julgar as execuções fiscais propostas pela União, suas autarquias e empresas públicas, salvo aquelas ajuizadas perante a Justiça Estadual, em exercício de competência delegada, até 13 de março de 2015.
- 22 – O fator previdenciário incide na aposentadoria de professor (art. 201, § 8º, da CF/88; art. 56, da Lei nº 8.213/91), salvo em relação ao beneficiário que tenha adquirido o direito à jubilação antes da edição da Lei nº 9.876/99.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.ª REGIÃO

- 7 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO – NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O salário de contribuição não é integrado pelo aviso prévio indenizado, mas tão somente pelas parcelas que remuneraram o trabalho efetivamente prestado ou o tempo à disposição do empregador, não servindo de base de incidência de contribuição previdenciária.
- 9 – VALE-TRANSPORTE – NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. A parcela correspondente ao vale-transporte, quando exigível por força de decisão ou acordo judicial, assume caráter eminentemente indenizatório, não constituindo base de cálculo para a contribuição previdenciária.
- 25 – ACIDENTE DO TRABALHO. DANO MORAL. TEORIA DO RISCO. Quando atividade exercida pelo empregador implicar, por sua própria natureza, risco acentuado para o empregado, a obrigação patronal de indenizar o dano moral

decorrente de acidente do trabalho depende, exclusivamente, da comprovação do dano e do nexo de causalidade com o trabalho desenvolvido. Art. 927 do Código Civil.

- 26 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA LIQUIDAÇÃO. A competência atribuída à Justiça do Trabalho, para executar de ofício as contribuições sociais, não abrange a responsabilidade pela elaboração dos cálculos do crédito previdenciário.
- 36 – Contribuições sociais destinadas a terceiros. Incompetência absoluta. A Justiça do Trabalho é incompetente para a execução de contribuições em favor de terceiros, destinadas ao denominado “Sistema S”.
- 37 – Atividade nociva. Laudo pericial. Prova emprestada. Validade. É admissível a prova pericial emprestada para caracterização de atividade insalubre ou perigosa.
- 48 – ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. Para que a entidade filantrópica faça jus à isenção prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição da República, é indispensável o cumprimento dos requisitos impostos pela Lei nº 12.101/2009.
- 50 – PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. A pronúncia de ofício da prescrição, prevista no artigo 219, § 5º, do CPC, é incompatível com os princípios que norteiam o Processo do Trabalho.
- 66 – Contribuição previdenciária sobre o crédito judicial trabalhista. Fato gerador. Acréscimos legais moratórios. Nova redação do art. 43 da Lei 8.212/91. Vigência. Regime híbrido de apuração.

I – Para prestação de serviços ocorrida até 04/03/2009, inclusive, o fato gerador da contribuição previdenciária vinculada ao processo trabalhista é a constituição do crédito. Seu recolhimento dar-se-á até o dia 2 do mês subsequente à liquidação do julgado, de acordo com o art. 276 do Decreto 3.048/1999. Extrapolado este prazo, a contribuição previdenciária será corrigida monetariamente e acrescida de juros e multa moratórios.

II – Para prestação de serviços ocorrida a partir de 05/03/2009, inclusive, o fato gerador da contribuição previdenciária é a prestação de serviços, nos termos do art. 43 da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 11.941/2009, com juros e correção monetária computados a partir dos meses de competência e recolhimento na mesma data prevista para o pagamento do crédito judicial trabalhista.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA REGIÃO

- 17 – Contribuições previdenciárias. Fato gerador. O fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de sentença trabalhista é o pagamento, nos autos do processo, das verbas que compõem o salário-de-contribuição. Não incidem juros e multa a partir da época da prestação dos serviços.
- 21 – Mandado de Segurança. Penhora *on-line*. Considerando o disposto no art. 649, incisos IV e X do CPC, ofende direito líquido e certo a penhora sobre salários, proventos de aposentadoria, pensão e depósitos em caderneta de poupança até 40 salários mínimos.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3.ª REGIÃO

- 23 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – BASE DE CÁLCULO – ACORDO JUDICIAL FIRMADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PROPORCIONALIDADE COM OS PEDIDOS INICIAIS. A fixação das parcelas integrantes do acordo judicial constitui objeto de negociação, em que as partes fazem concessões recíprocas para a solução do litígio. Inexigível, para fins de cálculo da contribuição previdenciária, a observância de proporcionalidade entre as verbas acordadas e as parcelas salariais e indenizatórias postuladas na inicial, sendo possível que apenas

parte do pedido seja objeto da avença.

- 24 – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS – EXECUÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ART. 114 DA CR/1988. A Justiça do Trabalho é incompetente para executar as contribuições arrecadadas pelo INSS, para repasse a terceiros, decorrentes das sentenças que proferir, nos termos do art. 114 da Constituição da República.
- 25 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCLUSÃO NO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A comprovada inclusão do débito previdenciário exequendo no Programa de Recuperação Fiscal – Refis, instituído pela Lei n.º 9.964/00, extingue a sua execução na Justiça do Trabalho.
- 28 – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL / PREVIDENCIÁRIO. LEIS N.ºS 10.522/02, 10.684/03 E MP N.º 303/06. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. A comprovada inclusão do débito executado em parcelamento instituído pelas Leis n.ºs 10.522/02, 10.684/03 e Medida Provisória n.º 303/06 enseja a extinção de sua execução na Justiça do Trabalho.
- 45 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. JUROS DE MOR. MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008. REGIMES DE CAIXA E DE COMPETÊNCIA. O fato gerador da contribuição previdenciária relativamente ao período trabalhado até 4.3.2009 é o pagamento do crédito trabalhista (regime de caixa), pois quanto ao período posterior a essa data o fato gerador é a prestação dos serviços (regime de competência), em razão da alteração promovida pela Medida Provisória n. 449/2008, convertida na Lei n. 11.941/2009, incidindo juros conforme cada período.
- 50 – **AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.** Incide contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado concedido após a publicação do Decreto 6.727/09, de 12.01.2009, que o suprimiu do rol das parcelas que não integram

a base de cálculo do salário de contribuição (art. 214, § 9º, V, “f”, do Decreto 3.048/99).

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4.ª REGIÃO

- 25 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. São cabíveis, independentemente de sua previsão no título judicial, resguardada a coisa julgada.
- 26 – DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. Os descontos previdenciários apuram-se mês a mês, incidindo sobre o valor histórico sujeito à contribuição, excluídos os juros de mora, respeitado o limite máximo mensal do salário de contribuição, observados as alíquotas previstas em lei e os valores já recolhidos, atualizando-se o valor ainda devido.
- 30 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-ALIMENTAÇÃO. Não incide contribuição previdenciária sobre vale ou ticket alimentação quando seu pagamento decorrer de decisão ou acordo judicial, ressalvada a hipótese de que trata a súmula 241 do TST.
- 31 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VALE-TRANSPORTE INDENIZADO. Não incide contribuição previdenciária sobre o vale-transporte indenizado em decorrência de decisão ou acordo judicial.
- 39 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. Nos acordos em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas objeto da conciliação, a contribuição previdenciária incide sobre o valor total acordado, não se admitindo a mera fixação de percentual de verbas remuneratórias e indenizatórias.
- 40 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO. PARCELAS NÃO POSTULADAS. Na fase de conhecimento, a inclusão no acordo de parcelas não postuladas ou a não observância da proporcionalidade entre as parcelas

de natureza remuneratória e indenizatória objeto da ação, não caracterizam, necessariamente, simulação ou fraude à lei.

- 41 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO SEM VÍNCULO DE EMPREGO. Incide contribuição previdenciária, observada a alíquota própria, quando firmado acordo sem reconhecimento de vínculo empregatício, mas com prestação de trabalho e o tomador for empresa ou a ela equiparada na condição de contribuinte individual na forma do parágrafo único do artigo 15 da lei 8.212/91.
- 50 – RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Fixada a indenização por dano moral em valor determinado, a correção monetária flui a partir da data em que prolatada a decisão, sob o pressuposto de que o *quantum* se encontrava atualizado naquele momento.
- 52 – JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO – Os juros de mora incidem sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente, após a dedução da contribuição previdenciária a cargo do exequente.
- 53 – DESCONTOS FISCAIS. JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO – Os juros de mora sobre o crédito trabalhista não integram a base de cálculo dos descontos fiscais.
- 54 – JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir da data do ajuizamento da ação, aplicando-se a regra do art. 883 da CLT.
- 80 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. (Revisa a Súmula nº 49). Não incide a contribuição previdenciária sobre o aviso-prévio indenizado.
- 81 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. ACIDENTE DO TRABALHO. GARANTIA NO EMPREGO DO ARTIGO 118 DA LEI 8.213/91. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ITEM III DA SÚMULA Nº 378 DO TST. A garantia no emprego de que trata o artigo 118 da Lei 8.213/91 é aplicável

aos contratos de trabalho por prazo determinado, mesmo em situações ocorridas antes da inserção do item III à Súmula 378 do TST, ocorrida em 27.9.2012.

84 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PAGO DIRETAMENTE PELO EMPREGADOR. COMPETÊNCIA.

I – É competente a Justiça do Trabalho para julgar pretensão relativa a diferenças de complementação de aposentadoria paga diretamente pelo empregador, e não por entidade de previdência privada.

II – Não se enquadra no entendimento contido nesta súmula a complementação de aposentadoria paga pela União aos ex-empregados da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB.

91 – PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA A ELE EQUIPARADA.

Aplica-se o prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal à pretensão de pagamento de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de acidente do trabalho ou de doença a ele equiparada ocorridos após a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004.

107 – ACORDO JUDICIAL COM QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. COISA JULGADA.

A quitação do contrato de trabalho em acordo judicial firmado em ação anterior, ainda que sem qualquer ressalva, não faz coisa julgada material em relação a pretensões indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho ou de doença a este equiparada, não deduzidas naquela ação.

125 – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO.

A aposentadoria compulsória, prevista no artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição da República, aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos, não abrangendo os empregados públicos.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.ª REGIÃO

- 8 – SUSPENSÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. O empregado com o contrato de trabalho suspenso em decorrência de aposentadoria por invalidez tem direito à manutenção do plano de saúde.
- 28 – LUCROS CESSANTES. PENSÃO. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO PATRIMONIAL. A perda ou redução da capacidade laborativa oriunda de acidente de trabalho e/ou doença ocupacional confere ao empregado o direito à indenização por danos materiais nas espécies lucros cessantes e pensionamento, independentemente da prova do efetivo prejuízo patrimonial.
- 31 – ALTA MÉDICA CONCEDIDA A EMPREGADO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL E NEGADA POR MÉDICO DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR PELO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. O empregador não pode criar óbice ao regresso do empregado para o trabalho e, muito menos suspender o pagamento dos salários, perpetuando esse estado de indefinição da vida profissional do seu empregado. Isto porque, a rigor, do ponto de vista técnico, não existe o chamado “limbo jurídico”, uma vez que, com o término da concessão do benefício previdenciário – auxílio-doença acidentário –, o contrato de trabalho não está mais suspenso (artigos 467, CLT e 63 da Lei nº 8.213/91), volta à plena vigência, ainda que o empregado esteja apenas à disposição do empregador (artigo 4º, CLT), cujo tempo nessa condição deve ser remunerado como se estivesse, efetivamente, trabalhando, segundo norma preconizada pelo artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho.
- 43 – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. DEPÓSITOS DE FGTS. RECOLHIMENTO INDEVIDO. Expressamente estabelecidas no §5º, art. 15

da Lei 8036/90 as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho com obrigatoriedade de recolhimento dos depósitos de FGTS - afastamento por acidente do trabalho e prestação de serviço militar obrigatório, não comporta sua interpretação extensiva para alcançar a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente do trabalho.

- 48 – ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MATERIAIS – PENSÃO MENSAL - COMPENSAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO-IMPOSSIBILIDADE. A percepção de benefício previdenciário pelo empregado não é compensável, nem exclui o seu direito à percepção de pensão mensal decorrente da aplicação do quanto disposto no art.950 do Código Civil, em razão de possuírem naturezas jurídicas diversas.
- 56 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ESTABILIDADE DA GESTANTE. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O PERÍODO ESTABILITÁRIO. O direito conferido à gestante de permanecer no emprego tem por finalidade a proteção à maternidade e ao nascituro, de modo que, ocorrida a dispensa em violação à Constituição, cabe à empregada requerer o seu retorno ao trabalho e consequente indenização referente à estabilidade, mesmo após o período estabilitário.
- 61 – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA COLETIVA QUE ESTABELECE: EM CASO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO OU DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, FICA ASSEGURADA AO EMPREGADO COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL EM VALOR EQUIVALENTE À DIFERENÇA ENTRE A IMPORTÂNCIA RECEBIDA DO INSS E O SOMATÓRIO DAS VERBAS FIXAS POR ELE PERCEBIDAS MENSALMENTE, ATUALIZADAS. INDEVIDA A INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. ART. 7º, XXVI, CF E ART. 114, CC.

A interpretação a ser conferida à norma em destaque é a de que a gratificação semestral não deve compor a base de cálculo para fins da complementação salarial do empregado em gozo de auxílio-doença, por se tratar de verba com

periodicidade de pagamento diversa da pactuada.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6.ª REGIÃO

- 14 – **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA.** A hipótese de incidência da contribuição social prevista no artigo 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição da República Federativa do Brasil ocorre quando há o pagamento ou o crédito dos rendimentos de natureza salarial decorrentes do título judicial trabalhista, razão pela qual, a partir daí, conta-se o prazo legal para o seu recolhimento, após o que, em caso de inadimplência, computar-se-ão os acréscimos pertinentes a juros e multa mencionados na legislação ordinária aplicável a espécie.
- 35 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS E REFLEXOS. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL.** As férias gozadas – excluído o acréscimo do terço constitucional -, bem como os reflexos decorrentes da condenação ao pagamento deste título, têm natureza jurídica salarial, integrado a base de cálculo da contribuição previdenciária.
- 40 – **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CRITÉRIOS DETERMINANTES E FATO GERADOR. JUROS DE MORA. MULTA.** I. Em relação à prestação de serviços ocorrida até 04/03/2009, considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias, decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, o efetivo pagamento das verbas trabalhistas, configurando-se a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação da sentença, observando-se o regime de caixa. II. Quanto ao trabalho prestado a partir de 05/03/2009, considera-se como fato gerador das contribuições previdenciárias, decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos em juízo, a data da efetiva prestação dos serviços - regime de competência -, incidindo, desde então, os juros de mora. A multa moratória, por sua vez, somente tem

aplicação depois do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo previsto na citação para o pagamento do tributo, limitada a 20% (vinte por cento).

SÚMULA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7 REGIÃO

- 5 – **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS APURADAS EM PROCESSO TRABALHISTA. FATO GERADOR. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA** – A hipótese de incidência da contribuição prevista no artigo 195, inciso i, alínea “a”, da Constituição Federal ocorre quando há o pagamento ou a constituição do crédito decorrente do título judicial trabalhista, devendo a sua quitação ser efetuada até o 2º dia do mês seguinte ao da liquidação da sentença, conforme disciplina o art. 276 do Decreto nº 3.048/99. Somente a partir daí, em caso de inadimplência, computar-se-ão os acréscimos pertinentes a juros e multa mencionados na legislação ordinária aplicável à espécie.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8.ª REGIÃO

- 1 – **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E IMPOSTO DE RENDA** – Incumbe ao devedor, nos autos do processo trabalhista, calcular, reter e recolher:
- I – As contribuições sociais do período de trabalho reconhecido na decisão judicial, realizadas por meio de GFIP/NIT (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social; e Número de Identificação do Trabalhador), no caso de pessoa jurídica, e por intermédio de Guia da Previdência Social (GPS) consolidada com vinculação ao NIT (Número de Identificação do Trabalhador), quando o empregador for pessoa natural,

comprovadas, em qualquer caso, com a apresentação da regularidade dos recolhimentos através do histórico ou extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

II – A contribuição previdenciária relativa ao período de trabalho terá como base de cálculo as parcelas de natureza remuneratória pagas, apuradas mês a mês, na forma da legislação (art. 35 da Lei n. 8.212/91 e art. 276, § 4º, do Decreto n. 2.048/99).

III – As contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor do acordo celebrado por mera liberalidade devem ser recolhidas através de Guia da Previdência Social (GPS), consolidada com vinculação ao NIT (Número de Identificação do Trabalhador) em que o trabalhador for cadastrado e que contenha o número do processo trabalhista, na forma do art. 889-A da CLT, mediante comprovação obrigatória nos autos.

IV – O Imposto de Renda, incidente sobre parcelas remuneratórias, observadas as normas legais respectivas, inclusive quanto a limites de isenção e deduções por dependentes econômicos, mediante juntada, nos autos, do Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF.

- 4 – Nos processos em que se discute indenização por dano, remetidos pela Justiça Estadual, em observância ao que determina a Emenda Constitucional n.º 45/2004, não incide o prazo prescricional previsto no artigo 7.º, XXIX, da Constituição Federal e no artigo 11 da CLT.
- 5 – **AVISO PRÉVIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA** – Não há incidência contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
- 6 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACORDO CELEBRADO SEM O RECONHECIMENTO DE VINCULO EMPREGATÍCIO – ALÍQUOTA** – Nos acordos celebrados sem o reconhecimento de vínculo empregatício ou com a cláusula “por liberalidade”, a contribuição previdenciária aplicável é de 31% (20% – empresa e 11% – reclamante). Inteligência do estabelecido pelos artigos 12, V, “h”, 21, 22, III e 30, § 4.º, da Lei n.º 8.212/91, que dispõe sobre

a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio e dá outras providências.

- 21 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA. A PARTIR DE 05.03.2009.** Após a alteração legislativa, em 05.03.2009, o fato gerador da contribuição previdenciária é a efetiva prestação do serviço, conforme o artigo 43, § 2º, da Lei nº 8.212/90, inclusive os acréscimos legais moratórios; Respondem pela atualização monetária o empregador e o trabalhador, porque este receberá igualmente seu crédito atualizado; Responde pelos juros de mora apenas o empregador, que se utilizou do capital sobre o qual incidem as contribuições previdenciárias; A multa, por se tratar de uma penalidade destinada a compelir o devedor à satisfação da obrigação a partir do seu reconhecimento, incidirá a partir do exaurimento do prazo da citação para o pagamento, uma vez apurados os créditos previdenciários.
- 27 – **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DE TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.** A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a execução de contribuições sociais devidas ao sistema “S”.
- 61 – **“ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA E TÉCNICO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.** É lícita a acumulação dos cargos de professor da rede pública e de técnico bancário da Caixa Econômica Federal, havendo compatibilidade de horário, pois o técnico bancário dessa instituição se enquadra na exceção contida no art. 37, XVI, *b*, da Constituição Federal, tendo em vista que o respectivo exercício demanda conhecimentos específicos” (Aprovada por meio da Resolução Nº 090, de 4 de setembro de 2017.)

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9.ª REGIÃO

- 8 – **ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO. N**

termos da Súmula 278 do STJ o prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por acidente de trabalho ou doença ocupacional começa a fluir da ciência inequívoca da incapacidade laboral do segurado, que ocorrerá:

a) a partir da concessão da aposentadoria pelo órgão previdenciário, quando o acidente ou a doença ocupacional resultam em aposentadoria por invalidez;

b) da data em que cessou o auxílio doença/acidente previdenciário, quando há retorno ao trabalho, por alta médica;

c) da data da juntada aos autos de ação indenizatória, do laudo pericial que reconheceu a existência de acidente ou doença ocupacional, quando o empregado retorna ao trabalho e continua com sequelas decorrentes do infortúnio.

11 – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I – Danos morais e estéticos. Correção Monetária. O marco inicial da correção monetária devida em ações de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do arbitramento do seu valor (sentença ou acórdão), que é quando a indenização se torna exigível.

II – Danos morais e estéticos. Juros. O marco inicial dos juros devidos em ações de indenização por danos morais e estéticos, decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, será a data do ajuizamento da ação.

12 – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA OCUPACIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

I – Danos materiais. Danos emergentes. Correção Monetária e Juros. O marco inicial da correção monetária e juros em ações de indenização por danos materiais (danos emergentes) decorrentes de acidente do trabalho ou doença

ocupacional será a data em que efetuada a despesa (como gastos com tratamento e despesas médicas), como orientam as Súmulas 43 e 54 do STJ, até o efetivo pagamento.

II – Danos materiais. Indenização. Cota única. Correção Monetária. O marco inicial da correção monetária em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, arbitrado de uma só vez, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do arbitramento da indenização (sentença ou acórdão), que é quando a verba se torna juridicamente exigível.

III – Danos materiais. Indenização. Cota única. Juros. O marco inicial dos juros em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, arbitrado de uma só vez, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do arbitramento da indenização (sentença ou acórdão), pois não se pode considerar o devedor em mora antes da quantificação do valor.

IV – Danos materiais. Pensão mensal. Correção Monetária. O marco inicial da correção monetária em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional ocorrerá a partir da exigibilidade de cada parcela ou da decisão que arbitrou a indenização (sentença ou acórdão), quando, nessa última hipótese, o arbitramento se deu em valores atualizados ou não tiverem relação com a remuneração do trabalhador.

V – Danos materiais. Pensão mensal. Juros. Verbas vencidas. O marco inicial dos juros em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a data do ajuizamento da ação, nos termos dos artigos 883 da CLT e 39, § 1º, da Lei 8.177/1991, para as parcelas vencidas quando da propositura da ação.

VI – Danos materiais. Pensão mensal. Juros. Verbas vincendas. O marco

inicial dos juros em ações de indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, decorrentes de acidente do trabalho ou doença ocupacional será a época própria, conforme dispõe o art. 39, caput, da Lei 8.177/1991 e orienta a Súmula 381 do TST.

- 13 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ACORDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. LIMITAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. Na fase de conhecimento, o acordo judicial homologado pode abranger todos os direitos decorrentes da relação jurídica de direito material, inclusive pedidos não formulados na petição inicial (CPC, art. 475-N, III).
- 18 – DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE REGULAMENTO DIVERSO E/OU INTEGRAÇÃO DE PARCELA PAGA DURANTE A CONTRATUALIDADE NA BASE DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL E QUINQUENAL. O pedido de revisão do cálculo inicial do benefício de complementação de aposentadoria, por aplicação de regulamento diverso e/ou por integração de parcela paga durante a contratualidade na base de cálculo da complementação de aposentadoria, configura pedido de diferenças e está sujeito apenas à prescrição parcial e quinquenal.
- 53 – DO TRT DA 9ª REGIÃO. ELIMINAÇÃO/NEUTRALIZAÇÃO DOS AGENTE INSALUBRES PELOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO. Fornecido ao empregado os devidos equipamentos de proteção individual capazes de neutralizar os efeitos nocivos dos agentes insalutíferos, e comprovadamente utilizados esses no decorrer da prestação de serviços, é indevido o pagamento do adicional de insalubridade.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO

- 20 – **ACORDO HOMOLOGADO. NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO POR MERA LIBERALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE.** No acordo homologado nos autos de ação trabalhista, ainda que não reconhecido o vínculo empregatício ou não admitida a prestação de serviços, com obrigação de pagamento por mera liberalidade, incidirá sobre o valor total do ajuste contribuição previdenciária, observando-se a alíquota dos contribuintes individuais, cabendo ao reclamado a responsabilidade pelo recolhimento, facultada a dedução da cota parte do reclamante e do seu respectivo crédito, ressalvadas as situações em que o acordo já houver sido totalmente quitado, quando, então, a responsabilidade pelo recolhimento recairá integralmente sobre o reclamado, na forma do § 5º do artigo 33 da Lei n. 8.212/91.
- 25 – **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.** O aviso prévio indenizado não compõe a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
- 26 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE.** O valor pago ao empregado a título de vale-transporte não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
- 27 – **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ART. 876, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CLT. INCIDÊNCIA IMEDIATA .** Reconhecido o vínculo empregatício por meio de decisão transitada em julgado, compete à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos em seu curso. A aplicação do parágrafo único do art. 876 da CLT, às hipóteses cristalizadas antes de sua vigência, não ofende o princípio da irretroatividade das normas jurídicas.
- 32 – **ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA PROFISSIONAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EFEITOS.**

I – A prescrição da pretensão de reparação de dano, defluente de acidente ou doença profissionais, tem seu marco inicial na data da ciência inequívoca da perda da capacidade laboral (Súmulas 278/STJ e 230/STF).

II – A suspensão do contrato de trabalho (artigos 475 e 476 da CLT), por si só, não interfere no fluxo da prescrição, exceto se, em virtude da doença ou acidente, o empregado ficar impossibilitado de postular em Juízo.

43 – **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. NATUREZA JURÍDICA. EFEITOS. PRESCRIÇÃO. SALDAMENTO. RECÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESERVA MATEMÁTICA.**

I – O CTVA possui natureza jurídica de gratificação de função, compondo o salário do empregado para todos os efeitos legais, inclusive as contribuições devidas à FUNCEF e o saldamento do plano de previdência REG/REPLAN. II – Proposta ação trabalhista dentro do quinquênio posterior ao saldamento do plano REG/REPLAN, é parcial a prescrição das pretensões destinadas a reparar os prejuízos advindos da desconsideração da CTVA, devendo o recálculo do saldamento ser realizado com base apenas no período imprescrito. III – Incumbe às partes o recolhimento de sua cota-parte ao fundo previdenciário, respondendo a patrocinadora pelos juros de mora, correção monetária e o aporte destinado à recomposição da reserva matemática.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11.ª REGIÃO

- 2 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE HORA DE INTERVALO INTRAJORNADA.** Incide a contribuição previdenciária sobre a verba de intervalo intrajornada em virtude de sua natureza salarial.
- 3 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE INDENIZAÇÃO POR DA MORAL.** Incabível a contribuição previdenciária sobre a indenização por

dano moral por não constituir acréscimo de patrimônio ou retribuição pelo trabalho.

- 15 – **CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.** A Justiça do Trabalho não é competente para executar as contribuições sociais devidas a terceiros, por ausência de amparo legal.
- 21 – **ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO DONO DA OBRA.** A mera condição de dono da obra não afasta a responsabilidade de indenizar os danos morais e materiais decorrentes do acidente de trabalho.
- 22 – **ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. VEDAÇÃO DA DISPENSA IMOTIVADA.** Atendidos os requisitos da estabilidade pré-aposentadoria prevista em norma coletiva, não pode o empregado ser dispensado de forma imotivada.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12.^a REGIÃO

- 6 – **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA A TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.** A Justiça do Trabalho não detém competência para executar as contribuições sociais devidas a terceiros.
- 7 – **INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.** A indenização por dano moral não é passível de imposto de renda, porquanto o montante reparatório da ofensa não se conforma ao conceito de renda ou provento.
- 10 – **ACORDO JUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FASE DE CONHECIMENTO. VERBAS INDENIZATÓRIAS.** Na fase de conhecimento é lícito às partes acordarem, dentre as parcelas postuladas, somente verbas

indenizatórias, ainda que também constem do pedido verbas salariais.

- 14 – HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS OU ADVOCATÍCIOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Na Justiça do Trabalho, a verba relativa aos honorários assistenciais ou advocatícios não sofre a incidência de contribuição previdenciária. No concernente à relação entre o advogado, profissional liberal, e a Previdência Social, trata-se de questão que refoge à competência material da Justiça do Trabalho.
- 18 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RELACIONADAS AO SAT/RAT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Em sintonia com o que estabelece o art. 114, inc. VIII, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da parcela destinada ao custeio do seguro de acidente do trabalho, decorrente das decisões que proferir.
- 32 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. EFEITOS. Coexistindo dois regulamentos de aposentadoria, a opção do empregado a um deles implica renúncia às regras do outro.
- 37 – SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A suspensão do contrato de trabalho não impede a fluência da prescrição, salvo a hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judiciário.
- 39 – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EFEITOS NO CONTRATO DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DE 40% DO FGTS. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho. Extinto o contrato sem justa causa, é devida a indenização compensatória de 40% sobre a integralidade dos depósitos do FGTS efetuados na contratualidade.
- 44 – DOENÇA OCUPACIONAL. CONCAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA/ Mesmo que de origem multifatorial, comprovado que o trabalho contribuiu para a eclosão ou agravamento da patologia, o dano é passível de indenização.
- 56 – JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. Os juros de mora são apurados após a

dedução das contribuições previdenciárias devidas.

- 63 – ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. A contagem do prazo prescricional, nas ações que buscam a reparação dos danos decorrentes de acidente de trabalho ou de doença ocupacional a ele equiparada, inicia-se no momento em que o trabalhador tem ciência inequívoca da incapacidade laboral.
- 80 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS FATO GERADOR. JUROS E MULTA. Para o serviço prestado até 4-3-2009, o fato gerador é o efetivo pagamento do débito trabalhista em juízo, só havendo incidência de juros e multa caso o executado não recolha as contribuições previdenciárias até o dia 2 do mês seguinte ao desse pagamento. Para o serviço prestado de 5-3-2009 em diante, o fato gerador é a prestação dos serviços pelo trabalhador, com acréscimo de juros de mora desde então, só havendo incidência da multa caso o executado não recolha as contribuições previdenciárias no prazo de 48 horas da citação na fase executiva.” (Pacificação conforme acórdão TST-E-RR-1125-36.2010.5.06.0171, da lavra do Ministro Alexandre Agra Belmonte, publicado em 15-12-2015).
- 82 – COMPANHIA DOCAS DE IMBITUBA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INSTITUÍDA POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA E MANTIDA DIRETAMENTE PELA EMPRESA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações envolvendo complementação de aposentadoria instituída por meio de negociação coletiva e gerida diretamente pela Companhia Docas de Imbituba, porquanto oriundas do contrato de trabalho (art. 114, I, da CRFB/1988), hipótese distinta daquela julgada pelo STF nos Recursos Extraordinários nos 586453 e 583050, em que se firmou a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência (art. 202, § 2º, da CRFB/1988).
- 85 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO DE EMPREGO

RECONHECIDO EM JUÍZO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA Nº 368, I, DO TST. A Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar demanda versando sobre a cobrança de contribuição previdenciária no caso de reconhecimento de vínculo de emprego, sem condenação em pecúnia.

- 102 – ACIDENTE DE TRABALHO OU DOENÇA A ELE EQUIPARADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. I – As ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho ou doença a ele equiparada em que a ciência inequívoca da lesão ocorreu antes da Emenda Constitucional n. 45/2004 estão sujeitas ao prazo prescricional previsto no Código Civil, observadas as regras de direito intertemporal. II - Para as ações cuja ciência inequívoca ocorreu após a Emenda Constitucional n. 45/2004, o prazo a ser observado é o de cinco anos, respeitado o limite de dois anos a contar do término do vínculo de emprego (art. 7º, XXIX, da CF).
- 107 – PARCELAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM JUÍZO. REPERCUSSÃO NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO E NO VALOR DOS BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A incompetência material da Justiça do Trabalho, fixada pelo e. STF no julgamento do RE 586453/SE e do RE 583050/RS, alcança os pedidos de reflexos, decorrentes de verbas reconhecidas em juízo, nas contribuições aos planos e nos benefícios pagos por entidade de previdência complementar privada.
- 130 – INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. VERBAS TRABALHISTAS DEFERIDAS EM JUÍZO. O deferimento, em juízo, de verbas salariais sonegadas durante a vigência do contrato de trabalho e que deveriam ter integrado a base do salário de contribuição não enseja, ao empregado, o direito de obter, do empregador, indenização a título de dano material correspondente à diferença entre montante pago pelo INSS e o devido caso as diferenças estivessem incluídas no cálculo, competindo-lhe pleitear,

pelas vias próprias, a revisão da renda mensal do benefício previdenciário, de forma compatível com a base de cálculo aplicável.

- 131 – EMPREGADO COM DEFICIÊNCIA OU BENEFICIÁRIO REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISPENSA IMOTIVADA. LIMITES AO DIREITO POTESTATIVO DO EMPREGADOR. Na forma disposta no art. 93, § 1º, da Lei n.º 8.213/1991, quando a dispensa imotivada de empregado com deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social resultar no desrespeito à proporção mínima de que cuida o caput do referido dispositivo legal, o desligamento sem justa causa somente poderá ocorrer com a prévia contratação de outro trabalhador em iguais condições.
- 133 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE O AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. Por se tratar de parcela de natureza indenizatória, o aviso prévio indenizado não sofre incidência previdenciária.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13.ª REGIÃO

- 10 – ACIDENTE DE TRABALHO. É objetiva a responsabilidade de empresa que exerça atividade de risco diferenciado, nos casos de acidente de trabalho.
- 11 – ACIDENTE DE TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO. PENSIONAMENTO DE FILHOS MENORES. No acidente de trabalho de que resulte morte do empregado, por culpa ou dolo do empregador, é devido, aos filhos menores do falecido, pensionamento não vitalício compatível com a situação financeira ao tempo do sinistro.
- 12 – ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO EMPREGADO. PENSIONAMENTO. Em caso de acidente de trabalho que implique redução da capacidade laboral, por culpa ou dolo do empregador, é devido pensionamento enquanto perdurar essa circunstância.
- 13 – ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

DISTINÇÃO. A pensão e o benefício previdenciário não se confundem, possuindo naturezas jurídicas distintas e estando a cargo de titulares diversos.

- 14 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JUROS E MULTA. A prestação de serviços é o fato gerador das contribuições previdenciárias, com previsão de juros de mora e multa na Lei 8.212/91, art. 35, e Lei 9.430/96, art. 61.

- 29 – ASSALTO. ATIVIDADE BANCÁRIA DO EMPREGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO.

É objetiva a responsabilidade civil da instituição bancária pela reparação dos danos morais e materiais em razão de assalto sofrido por exercente de atividade bancária e em razão dela, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

- 34 – ECT. BANCO POSTAL. ASSALTO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR.

É objetiva a responsabilidade civil da ECT pela reparação por danos morais e materiais sofridos pelos seus empregados em razão de assalto ocorrido nas dependências de agência que atue como correspondente bancário (banco postal). Incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

- 35 – JUSTIÇA DO TRABALHO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DECORRENTES DAS CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS NAS AÇÕES TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA.

A Justiça do Trabalho possui competência para apreciar e julgar os pedidos relativos ao recolhimento de contribuições destinadas a entidades de previdência privada fechada, decorrentes das condenações pecuniárias que proferir, ante a autorização prevista no art. 114, I, da Constituição Federal.

- 43 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. SISTEMA 'S'. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho não detém competência para executar as contribuições sociais devidas a terceiros.

SÚMULA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14.ª REGIÃO

- 3 – CAERD. INCENTIVO PARA DESLIGAMENTO VIA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. REINTEGRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DO ARTIGO 7.º, XXIX, DA CF/88. Servidores da CAERD que espontaneamente se aposentaram e tiveram os seus contratos rescindidos, recebendo inclusive incentivo financeiro para tanto. Benefício previdenciário cassado por irregularidade constatada pelo INSS, para a qual não concorreu a empresa. O prazo do artigo 7.º, inciso XXIX, da CF/88, deve ser contado a partir da rescisão implementada pela empresa e anuída pelo trabalhador.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15.ª REGIÃO

- 34 – DOENÇA PROFISSIONAL. CONCAUSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O nexu concausal entre o trabalho e a doença, nos termos do art. 21, I, da Lei n. 8.213/1991, gera direito à indenização por danos moral e material, desde que constatada a responsabilidade do empregador pela sua ocorrência.
- 35 – ACIDENTE DE TRABALHO. PROVA DO ATO OU DO FATO. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. Provado o acidente de trabalho, desnecessária a demonstração do dano moral, por ser este presumível e aferível a partir do próprio ato ou fato danoso.
- 36 – ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. A determinação de constituição de capital para garantia de Execução de pensão alimentar, na forma do artigo 475-Q do CPC, constitui faculdade do juiz e sua concessão de ofício não configura decisão “extra petita”.

- 38 – ACIDENTE DE TRABALHO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA. É do empregador o ônus de provar a alegação de culpa exclusiva da vítima em acidente de trabalho.
- 65 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. O aviso prévio indenizado não se destina a remunerar o trabalho prestado, tampouco retribuir tempo à disposição do empregador. Diante da natureza indenizatória da parcela, não há incidência de contribuição previdenciária.
- 70 – “ACIDENTE/DOENÇA DO TRABALHO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO POSTERIOR À 30/12/2004. VIGÊNCIA DA EC 45/2004. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. Aplica-se a prescrição trabalhista a que alude o art. 7º, XXIX, da CF/88, bienal ou quinquenal, a depender do caso, às pretensões indenizatórias decorrentes de acidente/doença do trabalho quando a ciência inequívoca da lesão ocorrer após 30/12/2004, quando já vigorava a EC 45/2004.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17.ª REGIÃO

- 6 – ACIDENTE DE TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. Em caso de terceirização de serviços, o tomador e o prestador respondem solidariamente pelos danos causados à saúde e à integridade física e moral dos trabalhadores. Inteligência dos artigos 932, III, 933 e 942, do Código Civil e Norma Regulamentadora n.º 4, da Portaria 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego.
- 10 – PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, ODONTOLÓGICA, MEDICAMENTA E SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESCELSA. MANUTENÇÃO PARA OS APOSENTADOS. NORMA REGULAMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO. ALTERAÇÃO MEDIANTE ACORDO COLETIVO. Os benefícios concedidos aos empregados por meio de norma regulamentar

aderem ao contrato de trabalho. Assim, a alteração de tal norma mediante acordo coletivo de trabalho só terá validade para os empregados admitidos após a sua vigência. Inteligência da Súmula 51 do C. TST.

- 12 – EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LEI N.º 11.941/09. VALOR TOTAL CONSOLIDADO. Na apuração do valor total consolidado deve ser levado em consideração o total por sujeito passivo de todos os débitos inscritos em dívida ativa da União, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e não apenas aquele em execução nos autos da execução fiscal.
- 14 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESGATE DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FEMCO. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas versando sobre resgate de fundo de previdência privada, ainda que não tenha sido instituído pelo próprio empregador, visto que tal controvérsia é decorrente da relação de emprego.
- 17 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. No tocante às contribuições previdenciárias decorrentes de créditos reconhecidos em sentença, nos termos do art. 20, da Lei 8.212/91, deve o reclamante arcar somente com o pagamento da contribuição previdenciária em seus valores históricos, ficando a cargo da empresa o pagamento de juros, atualização monetária e multas.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18.ª REGIÃO

- 5 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. Mesmo após o advento do Decreto n.º 6.727/2009, os valores pagos a título de aviso prévio indenizado não se sujeitam à incidência da contribuição previdenciária.
- 6 – ACORDO ANTERIOR À SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBSERVAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE ENTRE PARCELAS PLEITEADAS E PARCELAS ACORDADAS. INEXIGÊNCIA. No acordo

celebrado antes de proferida a sentença, é inexigível que a natureza jurídica das parcelas acordadas observe, proporcionalmente, a natureza jurídica das parcelas reclamadas.

7 – ACORDO. PRETENSÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO. QUITAÇÃO DADA PELO EMPREGADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ALCANCE. A quitação dada pelo empregado em acordo judicial “por todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho” alcança também as decorrentes de acidente de trabalho, se a ação foi ajuizada depois que o STF reconheceu a competência desta Justiça Especializada para conciliar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho. II. A quitação dada pelo empregado em acordo judicial “por todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho” não alcança as pretensões decorrentes de dano que ainda não havia se manifestado ao tempo do acordo.

35 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE ACOLHE PRESCRIÇÃO TOTAL COM DATA ANTERIOR A 20.2.2013. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

A sentença de mérito nos moldes do art. 269, IV, do CPC, proferida em data anterior a 20.2.2013, fixa a competência residual da Justiça do Trabalho para prosseguir no processamento e julgamento da lide que envolve o pedido de complementação de aposentadoria em face de entidade de previdência privada.

44 – ACIDENTE DE TRABALHO. MOTORISTA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR.

O motorista do transporte rodoviário executa atividade de risco acentuado, incidindo a responsabilidade objetiva do empregador, em caso de acidente de trabalho.

52 – ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. PENSIONAMENTO. PARCELA ÚNICA OU MENSAL.

Conquanto o parágrafo único do art. 950 do Código Civil estabeleça que o prejudicado pode exigir o pagamento da indenização arbitrada de uma só vez, cabe ao juiz analisar os critérios de conveniência e oportunidade do adimplemento em parcela única ou mensal da pensão estipulada.

- 62 – RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO EM PROL DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DEFERIDAS EM JUÍZO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. É a Justiça do Trabalho competente para apreciar pedido de recolhimento pelo empregador, em prol de entidade de previdência complementar privada, de contribuições incidentes sobre parcelas trabalhistas deferidas em juízo, nos termos do artigo 114, IX, da Constituição Federal, independentemente de o vínculo empregatício ainda estar vigente ou de o trabalhador já fazer jus ao recebimento de benefício.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20.^a REGIÃO

- 1 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESPONSABILIDADE. A responsabilidade pela contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas resultantes de decisão judicial é do empregado e do empregador.
- 3 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – Execução de valor inferior ao limite estabelecido pela Resolução INSS/PR n.º 371/96. A Resolução INSS/PR n.º 371/96, que estabelece critérios para a dispensa de constituição de créditos previdenciários, tem aplicação restrita ao Instituto Nacional do Seguro Social, não impedindo a execução de ofício de contribuição resultante de débito trabalhista, em face da competência definida no § 3.º, do artigo 114 da Constituição da República.
- 9 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TRABALHADOR AUTÔNOMO – ACORDO. Incide contribuição previdenciária sobre o valor do acordo homologado em juízo, mesmo em se tratando de trabalhador autônomo, por ser

segurado obrigatório da previdência social (artigo 12 da Lei 8.212/91).

- 14 – JUSTIÇA DO TRABALHO – CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS – INCOMPETÊNCIA. Atentando-se para a prescrição do artigo 195, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Constituição Federal, expressamente citado no artigo 114, inciso VIII, do mesmo diploma, chega-se à ilação de que a competência da Justiça do Trabalho se limita à execução das quotas das contribuições previdenciárias devidas pelo empregado e pelo empregador, não alcançando as contribuições de terceiros.
- 15 – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A determinação para que o INSS proceda às alterações dos registros cadastrais de trabalhador constantes no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) em relação a vínculo firmado com empregador refoge da competência da Justiça do Trabalho, mormente em se considerando que a autarquia não fez parte da relação processual, conforme dicção do artigo 472 do CPC e entendimento sedimentado da OJ nº 57 da SDI-2 do Colendo TST.
- 16 – EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESCOMPASSO COM O ARTIGO 790-B DA CLT E COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 98 DA SDI-2 DO COLENDO TST. Em razão do que prevê o artigo 790-B da CLT, bem como a OJ nº 98 da SDI-2 do TST, a exigência do depósito prévio de honorários periciais constitui ofensa ao direito da parte.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22.ª REGIÃO

- 3 – APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. A aposentadoria espontânea não constitui causa de extinção do contrato de trabalho, conforme decisão do STF nos autos da ADI 1721, que suspendeu a eficácia do § 2.º do art. 453 da CLT, acrescentado pelo art. 3.º da Lei 9.528/97.

- 10 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. Quando não forem discriminadas as parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária em acordo homologado em juízo, e no caso de parcela única, se esta não se revestir de caráter indenizatório, incidirá a contribuição sobre o valor total acordado, conforme art. 276, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999.
- 14 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OU PATRIMONIAL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pedido de reparação por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho, conforme dicção do inciso VI do art. 114 da CF, acrescentado pela EC 45/2004.
- 16 – ACIDENTE DE TRABALHO COM EVENTO MORTE. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. O cálculo da indenização por acidente de trabalho fatal observará a expectativa de vida do falecido, segundo dados oficiais, bem como a remuneração mensal na data do óbito ou, no caso de remuneração variável, a média da remuneração mensal nos últimos doze meses do contrato.
- 20 – EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. ARTS. 30 E 31, DA LEI N. 9.658/1998. Na extinção do contrato de trabalho, em qualquer modalidade, subsiste a responsabilidade do ex-empregador de manter o ex-empregado e seus dependentes no plano de saúde, transferindo-se aos beneficiários a integralidade dos encargos financeiros.
- 28 – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELO EMPREGADOR, E NÃO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Sendo a complementação instituída e paga diretamente pelo próprio empregador, e não por entidade de previdência complementar, compete à Justiça do Trabalho instruir, processar e julgar as demandas que envolvam o tema complementação de aposentadoria.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO

- 9 – As custas processuais incidem sobre o total da condenação com a inclusão, na base de cálculo, das contribuições previdenciárias.
- 11 – JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO PRÉVIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. Os juros de mora incidem sobre o valor bruto da condenação corrigido monetariamente, observada a dedução prévia dos valores relativos às contribuições previdenciárias.
- 18 – DONO DA OBRA. ACIDENTE DE TRABALHO. EMPREGADO DO EMPREITEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O dono da obra urbana ou rural responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trabalho do empregado de empreiteiro, nos termos do art. 942 do Código Civil. A única exceção diz respeito ao caso do dono da obra ser pessoa física que não explore atividade econômica, porquanto o trabalho prestado pelo empregado não lhe traz qualquer proveito econômico.
- 35 – APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO SOFRIDO POR EMPREGADO QUE SE UTILIZA DE MOTOCICLETA EM SUAS FUNÇÕES. Em se tratando de danos decorrentes de acidente de trabalho sofrido por empregado que se utiliza de motocicleta para o desempenho de sua função, aplica-se a responsabilidade civil objetiva do empregador, nos moldes previstos no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

SÚMULAS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

- 15 – PENSÃO MENSAL – INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE – VITALICIEDADE. É vitalícia a indenização por dano material fixada sob a forma de pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil.

SÚMULAS DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO | JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

- 1 – A conversão dos benefícios previdenciários em URV, em março/94, obedece à disposições do art. 20, incisos I e II da Lei n.º 8.880/94 (MP n.º 434/94).
- 2 – Os benefícios previdenciários, em maio de 1996, devem ser reajustados na forma da MP n.º 1.415, de 29 de abril de 1996, convertida na Lei n.º 9.711, de 20 de novembro de 1998.
- 4 – Não há direito adquirido à condição de dependente de pessoa designada, quando falecimento do segurado deu-se após o advento da Lei n.º 9.032/95.
- 5 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RURAL. A prestação de serviço rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins previdenciários.
- 6 – COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO RURÍCULA. A certidão de casamento ou outro documento idôneo que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início razoável de prova material da atividade rurícula.
- 8 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. Os benefícios de prestação continuada, no Regime Geral da Previdência Social, não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001.
- 9 – APOSENTADORIA ESPECIAL – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.
- 10 – TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA. O tempo de serviço rural anterior à vigência da Lei n.º 8.213/91 pode ser utilizado para fins de contagem recíproca, assim entendida aquela que soma tempo de atividade privada, rural ou urbana, ao de serviço público estatutário, desde que sejam recolhidas as respectivas contribuições previdenciárias.

- 14 – Para a concessão de aposentadoria rural por idade, não se exige que o início da prova material, corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício.
- 17 – Não há renúncia tácita no juizado especial federal, para fins de competência.
- 18 – Provado que o aluno aprendiz de Escola Técnica Federal recebia remuneração mesmo que indireta, à conta do orçamento da União, o respectivo tempo de serviço pode ser computado para fins de aposentadoria previdenciária.
- 19 – Para o cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, deve ser considerada, na atualização dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, a variação integral do IRSM de fevereiro de 1994, na ordem de 39,67% (art. 21, § 1.º, da Lei n.º 8.880/94).
- 20 – A Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não modificou a situação do servidor celetista anteriormente aposentado pela Previdência Social Urbana.
- 21 – Não há direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na variação do IPC (Índice de Preço ao Consumidor), de janeiro de 1989 (42,72%) e abril de 1990 (44,80%).
- 22 – Se a prova pericial realizada em juízo dá conta de que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, esta é o termo inicial do benefício assistencial.
- 24 – O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior ao advento da Lei n.º 8.213/91, sem o recolhimento de contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão de benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, exceto para efeito de carência, conforme a regra do art. 55, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91.
- 25 – A revisão dos valores dos benefícios previdenciários, prevista no art. 58 do ADCT, deve ser feita com base no número de salários mínimos apurado na data da concessão, e não no mês de recolhimento da última contribuição.
- 26 – A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda

elencada no item 2.5.7 do Anexo III do Decreto n.º 53.831/64.

- 27 – A ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em Direito.
- 29 – Para os efeitos do art. 20, § 2.º, da Lei n.º 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não é só aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento.
- 30 – Tratando-se de demanda previdenciária, o fato de o imóvel ser superior ao módulo rural não afasta, por si só, a qualificação de seu proprietário como segurado especial, desde que comprovada, nos autos, a sua exploração em regime de economia familiar.
- 31 – A anotação na CTPS decorrente de sentença trabalhista homologatória constitui início de prova material para fins previdenciários.
- 33 – Quando o segurado houver preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria por tempo de serviço na data do requerimento administrativo, esta data será o termo inicial da concessão do benefício.
- 34 – Para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar.
- 35 – A Taxa SELIC, composta por juros de mora e correção monetária, incide nas repetições de indébito tributário.
- 36 – Não há vedação legal à cumulação da pensão por morte de trabalhador rural com o benefício da aposentadoria por invalidez, por apresentarem pressupostos fáticos e fatos geradores distintos.
- 37 – A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário.
- 38 – Aplica-se subsidiariamente a Tabela de Cálculos de Santa Catarina aos pedidos de revisão de RMI – OTN/ORTN, na atualização dos salários de contribuição.
- 39 – Nas ações contra a Fazenda Pública, que versem sobre pagamento de diferença decorrentes de reajuste nos vencimentos de servidores públicos, ajuizadas

após 24.08.2001, os juros de mora devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.º-F da Lei 9.494/97).

- 40 – Nenhuma diferença é devida a título de correção monetária dos depósitos do FGTS relativos ao mês de fevereiro de 1989.
- 41 – A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- 42 – Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.
- 43 – Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.
- 44 – Para efeito de aposentadoria por idade urbana, a tabela progressiva de carência prevista no artigo 142 da Lei 8.213/91 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente.
- 45 – Incide correção monetária sobre o salário-maternidade desde a época do parto independentemente da data do requerimento administrativo.
- 46 – O exercício de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no caso concreto.
- 47 – Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.
- 48 – A incapacidade não precisa ser permanente para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
- 49 – Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29.04.1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente.
- 50 – É possível a conversão do tempo de serviço especial em comum do trabalho

prestado em qualquer período.

- 52 – Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços.
- 53 – Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.
- 54 – Para a concessão de aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício de atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima.
- 55 – A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da concessão da aposentadoria.
- 56 – O prazo de trinta anos para prescrição da pretensão à cobrança de juros progressivos sobre saldo de conta vinculada ao FGTS tem início na data em que deixou de ser feito o crédito e incide sobre cada prestação mensal.
- 57 – O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença, quando concedidos na vigência da Lei n.º 9.876/1999, devem ter o salário de benefício apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado ou do número de contribuições mensais no período contributivo.
- 62 – O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física.
- 63 – A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte

prescinde de início de prova material.

- 65 – Os benefícios de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez concedidos no período de 28.3.2005 a 20.7.2005 devem ser calculados nos termos da Lei n.º 8.213/1991, em sua redação anterior à vigência da Medida Provisória n.º 242/2005.
- 66 – O servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário tem direito adquirido à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal, para efeito de contagem recíproca no regime previdenciário próprio dos servidores públicos.
- 67 – O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária.
- 68 – O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.
- 69 – O tempo de serviço prestado em empresa pública ou em sociedade de economia mista por servidor público federal somente pode ser contado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade.
- 70 – A atividade de tratorista pode ser equiparada à de motorista de caminhão para fins de reconhecimento de atividade especial mediante enquadramento por categoria profissional.
- 71 – O mero contato do pedreiro com o cimento não caracteriza condição especial de trabalho para fins previdenciários.
- 72 – É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou.
- 73 – O tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não decorrentes de acidente de trabalho só pode ser computado como tempo de

contribuição ou para fins de carência quando intercalado entre períodos nos quais houve recolhimento de contribuições para a previdência social.

- 74 – O prazo de prescrição fica suspenso pela formulação de requerimento administrativo e volta a correr pelo saldo remanescente após a ciência da decisão administrativa final.
- 75 – A Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).
- 76 – A averbação de tempo de serviço rural não contributivo não permite majorar o coeficiente de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade previsto no art. 50 da Lei nº 8.213/91.
- 77 – O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.
- 78 – Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.
- 79 – Nas ações em que se postula benefício assistencial, é necessária a comprovação das condições socioeconômicas do autor por laudo de assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou, sendo inviabilizados os referidos meios, por prova testemunhal.
- 80 – Nos pedidos de benefício de prestação continuada (LOAS), tendo em vista o advento da Lei 12.470/2011, para adequada valoração dos fatores ambientais, sociais, econômicos e pessoais que impactam na participação da pessoa com deficiência na sociedade, é necessária a realização de avaliação social por assistente social ou outras providências aptas a revelar a efetiva condição vivida no meio social pelo requerente.

- 81 – Não incide o prazo decadencial previsto no art. 103, *caput*, da Lei n. 8.213/1991 nos casos de indeferimento e cessação de benefícios, bem como em relação às questões não apreciadas pela Administração no ato da concessão.
- 82 – O código 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto n. 53.831/64, além dos profissionais da área da saúde, contempla os trabalhadores que exercem atividades de serviços gerais em limpeza e higienização de ambientes hospitalares.
- 83 – A partir da entrada em vigor da Lei nº 8.870/94, o décimo terceiro salário não integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício.
- 84 – Comprovada a situação de desemprego por mais de 3 anos, o trabalhador tem direito ao saque dos valores depositados em sua conta individual do PIS.
- 85 – É possível a conversão de tempo comum em especial de período(s) anterior(es) ao advento da Lei nº 9.032/95 (que alterou a redação do §3º do art. 57 da Lei nº 8.213/91), desde que todas as condições legais para a concessão do benefício pleiteado tenham sido atendidas antes da publicação da referida lei, independentemente da data de entrada do requerimento (DER).

QUESTÕES DE ORDEM DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

- 01 – EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIVERGÊNCIA ENTRE DECISÕES DE TURMA DE REGIÕES DIFERENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO (LEI N.º. 10259/2001, ART. 14, §§ 2.º, 6.º E 9.º). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE.
 - 1. Os Juizados Especiais orientam-se pela simplicidade e celeridade processual nas vertentes da lógica e da política judiciária de abreviar os procedimentos e reduzir os custos.
 - 2. Diante de divergência entre decisões de Turma Recursais de regiões diferentes, o pedido de uniformização tem a natureza jurídica de recursos, cujo

julgado, portanto, modificando ou reformando, substitui a decisão ensejadora do pedido provido.

3. A decisão constituída pela Turma de Uniformização servirá para fundamentar o juízo de retratação das ações com o processamento sobrestado ou para ser declarada a prejudicialidade dos recursos interpostos.

- 02 – O acolhimento do pedido de uniformização gera dois efeitos: a reforma da decisão da Turma Recursal e a consequente estipulação de honorários advocatícios, se for o caso, bem assim a prejudicialidade do recurso extraordinário, se interposto.
- 03 – A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre turmas recursais de diferentes regiões, sendo exigida, no caso de julgado obtido por meio da internet, a indicação da fonte que permita a aferição de sua autenticidade.
- 04 – Se o pedido de uniformização indicar como paradigma acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e por Turmas da mesma Região, a Turma Nacional de Uniformização apreciará a divergência que lhe cabe dirimir, prejudicado o mais.
- 05 – Um precedente do Superior Tribunal de Justiça é suficiente para o conhecimento do pedido de uniformização, desde que o relator nele reconheça a jurisprudência predominante naquela Corte.
- 06 – Se a Turma Recursal não reconhecer a existência de início de prova material, e este juízo for contrariado pela Turma Nacional de Uniformização, esta só poderá prosseguir no julgamento da causa se a instância ordinária tiver aprofundado o exame da prova testemunhal; se a Turma Nacional só proclamar a existência do início de prova material, devolverá os autos à origem, para que a Turma Recursal extraia da prova as suas consequências, seja pela procedência, seja pela improcedência da ação.
- 07 – Na Turma Nacional de Uniformização, afastada a prescrição ou a decadência decretada na instância ordinária, os autos são devolvidos ao juizado ou à

Turma Recursal, conforme o caso.

- 08 – Conhecido o pedido de uniformização e constatada a falta de pressupostos processuais ou de condições da ação, o processo deve ser anulado de ofício.
- 10 – Não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou, expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido.
- 11 – A Turma Recursal deve sobrestar o Pedido de Uniformização que versar sobre matéria já encaminhada a Turma Nacional.
 - § 1.º Havendo pedido simultâneo das partes, sendo um deles admitido pela Turma Recursal, ambos devem ser processados e encaminhados à Turma Nacional para julgamento.
 - § 2.º Se uma das partes pedir a uniformização a respeito de mais de uma matéria, aquela que já tenha sido encaminhada à Turma Nacional não será sobrestada se a outra for admitida.
- 12 – Quando o acórdão indicado como paradigma já foi vencido na Turma de origem por súmula, não serve para demonstração da divergência.
- 13 – Não cabe Pedido de Uniformização, quando a Jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido.
- 14 – Os temas tratados no voto vencido, sem terem sido enfrentados pelo voto condutor, não satisfazem o requisito do prequestionamento.
- 15 – Reconhecida a divergência, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência editará a súmula correspondente, se for aprovada pela maioria dos membros exigida pelo Regimento Interno.
- 17 – Quando o acórdão decidir tema alheio à controvérsia, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais deve anular o julgado.

- 18 – E inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles.
- 20 – Caso a Turma Nacional decida pelo conhecimento e provimento do incidente de uniformização no tocante à matéria de direito e importando essa conclusão na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato – que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas, mas não apreciadas pelas instâncias inferiores –, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que se produzam ou apreciem referidas provas, ficando o juiz de 1.º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito.
- 21 – Se, antes de distribuir os autos do incidente, a Secretaria da Turma Nacional verificar que não foram transcritas as gravações relativas à prolação de voto(s) na turma recursal, serão os autos devolvidos à turma de origem, a fim de que sejam trasladadas as referidas gravações.
- 22 – É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma.
- 23 – Estando a matéria sobrestada por decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, bem como da própria Turma Nacional de Uniformização, novos pedidos de uniformização sobre a mesma matéria serão sobrestados, independentemente de prévio juízo de conhecimento do incidente, salvo quando disser respeito a sua tempestividade.
- 24 – Não se conhece de incidente de uniformização interposto contra acórdão que se encontra no mesmo sentido da orientação do Superior Tribunal de Justiça, externada em sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos, representativos de controvérsia.
- 25 – Decretada de ofício a nulidade do acórdão recorrido, ficam prejudicados os pedidos de uniformização e eventual agravo regimental.
- 26 – Serve para caracterizar a divergência jurisprudencial, que permite o

conhecimento do incidente de uniformização, o acórdão apontado como paradigma que, conquanto não tenha conhecido do recurso, afirma tese jurídica contrária à adotada pelo acórdão recorrido.

- 27 – Havendo pedido de vista, os processos com a mesma tese jurídica ficam automaticamente sobrestados na Turma Nacional de Uniformização.
- 28 – Havendo interposição simultânea de incidentes de uniformização dirigidos à Turma Regional de Uniformização e à Turma Nacional, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à Turma Regional.
- 29 – Nos casos de incidência das Súmulas n.º 42 e 43, o Presidente ou o Relator determinará a devolução imediata dos autos à Turma Recursal de origem.
- 30 – A decisão que determina o sobrestamento do incidente de uniformização na origem, por não ter cunho decisório, não comporta recurso.
- 31 – Se as premissas jurídicas do acórdão da Turma Nacional de Uniformização for reformadas pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos deverão ser remetidos pela secretaria da TNU à Turma Recursal para adequação ou para reabertura da instrução probatória.
- 32 – O prazo para a interposição dos incidentes de uniformização nacional e regional é único e inicia-se com a intimação do acórdão proferido pela turma recursal, sendo incabível incidente nacional contra acórdão proferido por turma regional quando esta mantiver o acórdão de turma recursal pelos mesmos fundamentos.
- 33 – Se as premissas jurídicas de acórdão da Turma Nacional de Uniformização for reformadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, o Presidente da TNU fará a adequação do julgado, prejudicados eventuais recursos interpostos.
- 34 – A Secretaria da TNU, antes da distribuição do incidente de uniformização, deverá encaminhar os autos ao Ministério Público, se houver interesse de menores ou incapazes.

- 35 – O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado.
- 36 – A interposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento faz-se necessária somente quando a matéria não tenha sido apreciada, a despeito de previamente suscitada.
- 37 – A Súmula n. 418 do Superior Tribunal de Justiça somente se aplica aos Juizados Especiais Federais quando o julgamento dos embargos declaratórios prejudicar o recurso interposto.
- 38 – Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional.
- 39 – A aprovação de Enunciado de Súmula de Jurisprudência será julgada como Questão de Ordem, de forma apartada do dispositivo da decisão, mediante votação nominal.

SÚMULAS DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 2.ª REGIÃO

- 1 – Não se admite a restauração da pensão estatutária por morte, prevista no art. 5. Lei n.º 3.373/58, à filha do instituidor a partir de quando divorciada, desquitada ou separada judicialmente.
- 3 – A notificação da autoridade impetrada em mandado de segurança, objetivando benefício previdenciário, interrompe a prescrição da cobrança das prestações do benefício compreendidas no lustro que precede a impetração.

- 4 – A contribuição previdenciária dos servidores públicos estatutários não incide sobre o adicional de um terço de férias.
- 7 – A natureza do lançamento tributário, no caso de contribuição previdenciária devida pelo servidor público, é a de lançamento por homologação.
- 8 – Em 01.08.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.06.1997, data de edição da MP n.º 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n.º 8.213/91.
- 12 – É inadmissível o incidente de uniformização, quando a decisão recorrida assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
- 17 – É indevida a extensão do acréscimo de 25% da aposentadoria por invalidez para outros tipos de aposentadoria.
- 19 – O art. 39, I da Lei 8.213/91 garante aos segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 do mesmo diploma legal, a concessão de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio doença, de auxílio reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.
- 20 – O direito de renúncia de que trata o § 1º do art. 31 da MP 2215-10/2001, pode ser exercido a qualquer tempo. É devida a restituição da contribuição paga desde o requerimento administrativo ou a partir do ajuizamento da ação, observada a prescrição do Decreto 20.910/32.
- 21 – Transação firmada em Ação Civil Pública que acarrete parcelamento ou recebimento de valores a menor não vincula os beneficiários e, consequentemente, não afasta o interesse de agir destes referente à propositura de ações judiciais individuais visando ao recebimento do direito integral ou em parcela única (arts. 21 da Lei nº 7.347/1985 e 103, III, da Lei nº 8.078/1990).

- 22 – Não se conhece pedido de uniformização regional com base em precedente de Turma extinta ou que não reflita mais a jurisprudência das Turmas Recursais em conflito.
- 32 – O auxílio-suplementar regido pelo art. 9º da Lei 6.367/1976 é inacumulável co aposentadoria cuja DIB seja anterior à lei 8.213/1991.

SÚMULAS DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO I JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 3ª REGIÃO

- 1 – Na hipótese de direito adquirido ao pecúlio, o prazo prescricional começa a fl partir do afastamento do trabalho.
- 2 – Com a implantação do Plano de Benefício da Previdência Social, oriundo da L 8.213/91, o benefício previdenciário de prestação continuada não mais está mais vinculado ao número de salários mínimos existentes quando de sua concessão.
- 3 – É devida a revisão da renda mensal inicial do benefício previdenciário cujo período básico de cálculo considerou o salário de contribuição de fevereiro de 1994, a ser corrigido pelo índice de 39,67% (trinta e nove vírgula sessenta e sete por cento), relativo ao IRSM daquela competência.
- 4 – A renda mensal *per capita* correspondente a 1/4 (um quarto) do salário mínimo não constitui critério absoluto de aferição da miserabilidade para fins de concessão de benefício assistencial.
- 5 – A comprovação de tempo de serviço rural ou urbano depende de início de prov material da prestação de serviço, nos termos do art. 55, § 3º, da Lei n. 8.213/91.
- 6 – Nos benefícios concedidos a partir de 1º.3.94, na hipótese do salário de benefi exceder ao limite previsto no art. 29, § 2º, da Lei n. 8.213/91, aplica-se o disposto no art. 21, § 3º, da Lei n. 8.880/94.

- 7 – Em caso de morte de filho segurado, os pais têm direito à pensão por morte, se provada a dependência econômica, ainda que não seja exclusiva.
- 8 – Para a concessão de aposentadoria por idade, desde que preenchidos os requisitos legais, é irrelevante o fato de o requerente, ao atingir a idade mínima, não mais ostentar a qualidade de segurado.
- 9 – Em matéria de comprovação de tempo de serviço especial, aplica-se a legislação vigente à época da prestação de serviço.
- 10 – É possível a expedição de precatório no Juizado Especial Federal, nos termos art. 17, § 4º, da Lei n. 10.259/2001, quando o valor da condenação exceder 60 (sessenta) salários mínimos.
- 11 – A qualidade de segurado, para fins de concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, deve ser verificada quando do início da incapacidade.
- 12 – Incide a contribuição previdenciária sobre o 13º salário nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 8.620/93.
- 13 – Os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por idade não precisam ser cumpridos simultaneamente.
- 14 – O valor do benefício equivalente a um salário mínimo, concedido a idoso, a partir de 65 anos, também não é computado para fins do cálculo da renda familiar a que se refere o artigo 20, § 3º da Lei n. 8.742/93.
- 15 – O recolhimento de 1/3 (um terço) do número de contribuições, relativo à carência do benefício pretendido, permite a contagem de todas as contribuições anteriores, ainda que correspondentes a períodos descontínuos.
- 16 – É devida a correção monetária nos pagamentos administrativos de valores em atraso desde a data do início do benefício e a partir do vencimento de cada parcela.
- 17 – É quinquenal a prescrição para pleitear a correção do saldo de contas vinculadas de PIS-PASEP.

- 18 – A garantia constitucional de reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, caráter permanente, o valor real, inserta no § 4º do art. 201 da Constituição Federal de 1988, não confere ao Judiciário o poder de modificar critérios de reajustamento eleitos pelo legislador, substituindo-os por outros que entenda mais adequados para repor as perdas geradas pela inflação, sob pena de ingerência indevida de um Poder na esfera do outro.
- 19 – A regra definidora do período de carência para fins de concessão do benefício aposentadoria por idade do filiado ao Regime Geral Previdenciário antes de 24.7.1991 é a do art. 142 da Lei n. 8.213/91, ainda que tenha havido perda da qualidade de segurado.
- 20 – Não cabe mandado de segurança no âmbito dos juizados especiais federais. Das decisões que põem fim ao processo, não cobertas pela coisa julgada, cabe recurso inominado.
- 21 – Na concessão do benefício assistencial, deverá ser observado como critério objetivo a renda *per capita* de $\frac{1}{2}$ salário mínimo gerando presunção relativa de miserabilidade, a qual poderá ser infirmada por critérios subjetivos em caso de renda superior ou inferior a $\frac{1}{2}$ salário mínimo.
- 22 – Apenas os benefícios previdenciários e assistenciais no valor de um salário mínimo recebidos por qualquer membro do núcleo familiar devem ser excluídos para fins de apuração da renda mensal *per capita* objetivando a concessão de benefício de prestação continuada.
- 23 – O benefício de prestação continuada (LOAS) é subsidiário e para sua concessão não se prescinde da análise do dever legal de prestar alimentos previsto no Código Civil.

SÚMULAS DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO I JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 4.^a REGIÃO

- 1 – Não caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando a divergência versar sobre questões de direito processual.
- 2 – Para a concessão da aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos da idade e da carência sejam preenchidos simultaneamente.
- 4 – A União é parte ilegítima para figurar no polo passivo nas ações em que seja postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei n.º 8.742/93.
- 8 – A falta de prova material, por si só, não é óbice ao reconhecimento da dependência econômica, quando por outros elementos o juiz possa aferi-la.
- 9 – Admitem-se como início de prova material documentos em nome de integrantes grupo envolvido no regime de economia familiar rural.
- 10 – É indispensável o porte de arma de fogo a equiparação da atividade de vigilância de guarda, elencada no item 2.5.7 do anexo III do Decreto n.º 53.831/64.
- 13 – O imposto de renda incidente sobre as prestações previdenciárias pagas com atraso, de forma acumulada, deve ser aferido pelo regime de competência.
- 14 – A falta de início de prova material não é impeditiva da valoração de outros meios de prova para o reconhecimento do labor rural por boia-fria.
- 15 – É possível a conversão em tempo de serviço comum do período trabalhado em condições especiais relativamente à atividade exercida após 28 de maio de 1998.
- 16 – O direito dos inativos à paridade de pagamento da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST no mesmo patamar recebido pelos servidores em atividade cessa apenas com o encerramento do ciclo de avaliação dos servidores em atividade e a implantação em folha de pagamento dos novos valores, momento a partir do qual a referida parcela adquire efetivamente o caráter de gratificação de desempenho, desimportando eventuais efeitos patrimoniais pretéritos.
- 17 – A eventual redução do valor da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST de servidor inativo, para

patamar inferior ao recebido anteriormente, ou para patamar inferior ao valor pago aos servidores em atividade, não ofende a irredutibilidade de proventos, tendo em vista o caráter pro-labore faciendo que assume essa parcela a partir da efetiva implantação do resultado das avaliações.

- 18 – A Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST deve ser paga aos servidores aposentados no mesmo patamar mínimo garantido aos servidores em atividade enquanto não efetivas as avaliações, sem qualquer redução pelo fato de a aposentadoria ter sido proporcional.

SÚMULA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE – AC – 1.^a TR

- 1 – Para concessão da pensão de que trata o artigo 54 do ADCT, a produção da borracha deve ser considerada típica atividade econômica familiar, envolvendo todos os membros da casa, desde a esposa até os filhos menores que, de alguma forma, contribuíam para a execução da atividade.

SÚMULAS DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DAS SEÇÕES JUDICIÁRIAS DOS ESTADOS DE AMAZONAS E RORAIMA – AM-RR – 1.^a TR

- 4 – Na esteira da Súmula n.º 8 da Turma de Uniformização, entende esta Turma Recursal que os benefícios de prestação continuada, no regime geral da Previdência Social, não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001.
- 9 – Em sendo o caso de benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da Carta de 1988 e na vigência da Lei n.º 6.423/77, cuja renda mensal leve em

consideração os 36 (trinta e seis) últimos salários de contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses devem ser corrigidos pela variação da ORTN/OTN/BTN.

- 10 – Nos casos dos benefícios previdenciários, a partir da vigência do Novo Código Civil, os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 1% ao mês, a contar da citação.
- 12 – Nos termos do disposto no art. 7.º, § 2.º, da Lei n.º 8.620/93, é legal a aplicação de alíquotas em separado na cobrança da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA BAHIA

- 1 – A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a indicada no art. 161, § 1.º, do Código Tributário Nacional, correspondente a 1% (um por cento) ao mês, computada desde a citação do devedor, nas ações cíveis e previdenciárias em geral.
- 2 – A limitação da Renda Mensal Inicial (RMI) ao teto do salário de benefício na concessão, não impede o acréscimo decorrente da reposição do IRSM integral de fevereiro de 1994 à média dos salários de contribuição imediatamente anteriores (39,67%), desde que a diferença percentual apurada seja lançada apenas a partir do primeiro reajuste subsequente à data de início do benefício (DIB).
- 3 – No âmbito dos Juizados Especiais Federais não há a prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores federais.
- 5 – Das decisões monocráticas previstas no artigo 557, caput e § 1.º-A, do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo regimental, no prazo de cinco dias, para a Turma Recursal, sujeitando-se o agravante à multa prevista

no § 2.º, quando manifestamente inadmissível ou infundado o recurso.

- 6 – Não se impõe ao réu a obrigação de realizar cálculos para apuração do valor da condenação, cabendo a tarefa ao autor (ou ao contador judicial, a mando do juiz), exigindo-se daquele, apenas, que disponibilize os elementos materiais mantidos em seu poder que sejam necessários à confecção da conta.
- 7 – O INPC-IBGE não pode ser utilizado para o reajuste dos benefícios previdenciários de prestação continuada, no período de 1.º.01.93 a 1.º.06.01 (Lei 8.542, de 23.12.92, art. 9.º, § 2.º e Medida Provisória 2.187-11, de 28.06.01, art. 4.º).
- 8 – O valor da renda mensal do salário-maternidade requerido depois do nascer da criança pela trabalhadora rural (segurada especial), corresponde a um salário mínimo vigente na data do parto, devendo ser corrigidas monetariamente as diferenças apuradas, com incidência de juros moratórios desde a citação da autarquia previdenciária.
- 9 – A partir do início da vigência da Lei n.º 8.620/93 é válido o cálculo em separado da contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro salário (gratificação natalina).

SÚMULAS DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO CEARÁ

- 1 – Para efeito de concessão de benefício assistencial à pessoa deficiente ou idosa aplica-se por analogia o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) para a exclusão de um benefício previdenciário de valor mínimo recebido por membro idoso do grupo familiar, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar “per capita”.
- 3 – É constitucional a ouvida de partes e testemunhas em audiência conduzida por conciliador, sendo dispensável, a critério do juiz, a repetição ou a

complementação da prova oral produzida perante o conciliador, se não houver fundada impugnação das partes (art. 26 da Lei 12.153/2009).

SÚMULAS DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

- 1 – A antecipação de tutela por ocasião da prolação da sentença é cabível nos Juizados Especiais Federais.
- 7 – A realização de trabalho urbano eventual não infirma a qualidade de trabalhador rural nem inviabiliza a percepção de aposentaria por idade como segurado especial.
- 9 – A audiência de conciliação inicial pode ser dispensada quando a matéria for exclusivamente de direito.
- 10 – O recurso adesivo, a míngua de previsão legal na legislação de regência (Leis 9.099, de 26.09.95, e 10.259, de 12.07.2001) e sendo incompatível com o princípio da celeridade, não é admitido nos Juizados Especiais.
- 11 – Na atualização do salário de contribuição para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício, deve-se levar em consideração o IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%) antes da conversão em URV.
- 18 – É inconstitucional o art. 1.º, I da Lei n.º 9.783/99, em sua redação original, quando determinava a incidência da contribuição previdenciária sobre as diárias pagas ao servidor e que excediam a 50% (cinquenta inteiros por cento) de sua remuneração mensal, por isso que violava o art. 40, *caput* da Constituição Federal.
- 19 – A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas não incorporáveis pagas aos funcionários em atividade no exercício de funções comissionadas e gratificadas.
- 21 – O prévio exaurimento da via administrativa não constitui condição para o

ajuizamento de ação destinada à obtenção de benefício previdenciário.

- 24 – Para fins de benefício assistencial da Lei n.º 8.742/93, a renda mensal “per capita” de $\frac{1}{4}$ (um quarto) do salário mínimo não constitui critério único de aferição de miserabilidade.
- 27 – Aos benefícios concedidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988, não se aplica a ORTN/OTN à apuração do salário de benefício na atualização do salário de contribuição.
- 28 – Não se aplica o artigo 58 do ADCT aos benefícios concedidos após a promulgação da Constituição Federal de 1988.
- 29 – Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para processar e julgar ações que tenham por objeto a concessão, revisão, manutenção e reajustamento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição da Federal de 1988).
- 31 – O valor da aposentadoria por invalidez concedida antes da Lei n.º 9.032/95 de ser revisado nos termos da nova redação do art. 44 da Lei n.º 8.231/91, para ser procedido o pagamento integral do salário benefício.
- 33 – Nos termos do artigo 3.º da Lei n.º 10.259/2001, que definiu a competência do Juizado Especial Federal, o ajuizamento da ação perante esse implica renúncia ao que ultrapassar esse valor, considerando-se o montante corrigido monetariamente na data do ajuizamento da ação, ressalvadas as parcelas que vencerem posteriormente.
- 34 – A partir de 1.1.96, data da vigência da Lei n.º 9.250/95, o valor do indébito tributário deve ser atualizado apenas pela taxa SELIC, que é composta de juros e correção monetária.
- 36 – Em face das disposições do art. 3.º, § 2.º, da Lei n.º 10.259/01, os Juizados Especiais Federais são incompetentes para processar e julgar ações que tenham por objeto a implantação de prestação mensal, permanente e continuada quando a soma de doze parcelas vincendas exceder o limite de sessenta salários mínimos.

- 37 – Quando a prova pericial realizada em juízo constatar que a incapacidade já existia na data do requerimento administrativo, este deve ser o termo *a quo* de concessão do benefício assistencial instituído pela Lei n.º 8.742/93.
- 43 – Os Juizados Especiais Federais do Distrito Federal são competentes para processar e julgar ação proposta por pessoa domiciliada fora do Distrito Federal quando este for o juizado especial federal mais próximo do domicílio do autor.

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- 3 – É admissível no âmbito dos Juizados Especiais Federais a concessão de antecipação de tutela e medidas cautelares *stricto sensu*, atendidos os requisitos legais.
- 4 – A sentença que julgar procedente pedido de concessão de benefício previdenciário ou estatutário fixará a data de início do benefício (DIB) e condenará o réu na obrigação de implantar o benefício, podendo a apuração e o pagamento dos atrasados ser feitos no âmbito administrativo.
- 5 – Não cabe ao Poder Judiciário conceder outros índices além daqueles previstos lei para a correção dos benefícios previdenciários. Procedentes do Supremo Tribunal Federal quanto à utilização do critério legal de reajuste.
- 6 – Compete à Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais processar e julgar Mandado de Segurança contra ato jurisdicional da lavra de Juízes vinculados às Varas dos Juizados Especiais Federais Cíveis e Criminais.
- 7 – É possível a cumulação de benefícios previdenciários rural e urbano, embora distintos os pressupostos fáticos e fatos geradores. O artigo 124 da Lei n.º 8.213/91 não veda a percepção cumulativa.
- 8 – O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial

produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular.

- 9 – A não nomeação de defensor público ou advogado dativo para formular quesito para a perícia não acarreta cerceamento de defesa, eis que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, a parte pode exercer o jus *postulandi* (art. 10 da Lei n.º 10.259/01). Ademais, sendo os quesitos do juízo suficientes para aferir a existência ou não de capacidade laborativa, afastada está o cerceamento.
- 13 – Para que o uso de equipamento de proteção individual possa afastar a condição de insalubridade, computando-se o tempo de serviço como comum, é necessário que a redução ou eliminação de risco à saúde seja comprovada de forma cabal.
- 14 – Para concessão de aposentadoria por idade, não é necessário que os requisitos legais sejam preenchidos simultaneamente. É irrelevante que, quando do alcance da idade, já tenha o segurado perdido essa qualidade.
- 16 – Segurado autônomo que não recolheu as contribuições na época própria deve ressarcir ao INSS mediante o pagamento da indenização a que se refere o artigo 96, IV da Lei n.º 8.213/91, cuja apuração é regida pelo artigo 45, §§ 2.º e 4.º, da Lei n.º 8.212/91, devendo o cálculo da indenização das contribuições em atraso, para efeito de aproveitamento de tempo de serviço, observar os critérios vigentes no momento em que o segurado manifesta interesse na regularização da situação.
- 22 – Não há julgamento “extra petita” quando a decisão concede auxílio-doença ao invés da aposentadoria por invalidez, ou vice-versa, desde que satisfeitos todos os requisitos para obtenção do benefício concedido.
- 24 – Não há que se falar em *reformatio inpejus* do recorrente quando a parte a quem lhe aproveita aduz, em contrarrazões, a prescrição, uma vez que tal matéria, sendo de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo.
- 26 – É inaplicável o índice do IGP-DI nos reajustes dos benefícios previdenciários

nos meses de junho de 1997, 1999, 2000 e 2001, por já terem sido feitos em observância ao § 4.º do art. 201 da CF/88.

- 27 – Os valores recebidos a título de décimo terceiro salário (gratificação natalina) são de caráter remuneratório, constituem acréscimo patrimonial e, portanto, ensejam a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
- 28 – Os benefícios de aposentadoria por idade, tempo de serviço e especial, concedidos entre a data de entrada em vigor da Lei n.º 6.423/77 e a data de promulgação da Constituição Federal de 1988, devem ser atualizados com base na média dos 24 salários de contribuição, anteriores aos 12 últimos, pela variação da ORTN/OTN.
- 30 – O fato do dependente do segurado falecido ser estudante universitário, não autoriza a prorrogação da pensão por morte até os 24 anos de idade, levando-se em conta que, após esta data, há a possibilidade de prosseguimento dos estudos concomitantemente ao desenvolvimento de atividades laborativas. Ademais, não se aplica na hipótese a regra prevista no art. 35, § 1.º da Lei 9.250/95, tendo em vista que a norma se refere especificamente ao Imposto de Renda.
- 33 – A exigência de incapacidade para a vida independente como requisito ao deferimento do benefício assistencial de que trata o art. 20 da Lei n.º 8.742/93 não deve ser interpretada literalmente, sob pena de restringi-lo aos portadores de deficiência prejudicados em sua capacidade de locomoção, o que não se ajusta ao plexo de princípios constitucionais que norteiam a assistência social.
- 34 – O critério de equivalência salarial, previsto no art. 58 do ADCT, além de aplicar-se somente aos benefícios previdenciários de prestação continuada concedidos anteriormente a 05 de outubro de 1988, vigorou apenas até o advento do plano de benefícios da Previdência Social (Lei n.º 8.213/91), que passou a definir o critério para a preservação do seu valor real, não havendo possibilidade de sua perpetuação.
- 35 – Não ofende o princípio do devido processo legal a decisão do relator que,

negando seguimento a recurso manifestamente improcedente ou inadmissível, nos termos do art. 3.º, VIII do Provimento n.º 13 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, nega-lhe provimento, sendo descabidos os embargos de declaração contra tal decisão, em virtude da ausência de interesse de agir por falta de utilidade do recurso.

- 37 – É indevida a majoração do coeficiente de cálculo da renda mensal inicial (RM dos benefícios de pensão por morte concedidos antes da edição da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, para 100% (cem por cento) do salário de benefício do segurado instituidor, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal.
- 38 – Na revisão do salário de benefício com base na adoção da ORTN/OTN como indexador de correção monetária dos 24 primeiros salários de contribuição, não se aplica, para todos os salários de contribuição de um mesmo ano-base, a variação acumulada do indexador entre o mês de janeiro desse ano e o mês da DIB, devendo ser considerada a variação pro rata, mês a mês, do aludido índice.
- 39 – Não incide contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias o quaisquer outras parcelas não incorporáveis ao salário de servidor público.
- 41 – O prazo para a ação de repetição de indébito de tributos pagos a partir da 9/6/2005, data da vigência da Lei complementar 118/2005, é de cinco anos a contar da data do pagamento; e, quanto aos pagamentos anteriores, a prescrição é de cinco anos, contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da homologação tácita, na forma do art. 150 §4.º c/c art. 168 do CTN.
- 43 – No cálculo do valor da RMI da aposentadoria por invalidez, deverão ser utilizados os salários de benefício do auxílio-doença como salários de contribuição, quando este preceder aquela.
- 45 – Para os benefícios previdenciários com data de início a partir de 1.º de maio d 1982, é inaplicável a revisão judicial do menor valor teto pelo INPC com base no art. 14 da Lei n.º 6.708/79.

- 46 – A renda mensal de aposentadoria em valor equivalente a um salário mínimo concedida a pessoa com mais de 65 anos de idade não deve ser computada para efeito de apuração da renda familiar per capita a que se refere o art. 20, § 3.º, da Lei Orgânica de da Assistência Social – LOAS. Aplica-se, por analogia, o art. 34, parágrafo único, da Lei n.º 10.741/2003.
- 47 – Para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio-doença concedido sob a vigência da Lei n.º 9.876/99, o salário de benefício deve ser apurado com base na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, independentemente da data de filiação do segurado e do número de contribuições mensais no período contributivo. É ilegal o art. 32, § 20, do Decreto n.º 3.048/99, acrescentado pelo Decreto n.º 5.545/2005.
- 48 – A mera ausência de anotação de vínculo de emprego na CTPS não é suficiente para comprovar a situação de desemprego para fins de prorrogação do período de graça.
- 49 – A ausência de cadastro do vínculo de emprego no CNIS não serve como prova contrária à veracidade da anotação na CTPS.
- 50 – A declaração do sindicato de trabalhadores rurais sem homologação do INSS 1 vale como início de prova material.
- 51 – A intervenção cirúrgica não pode ser condição obrigatória para a recuperação capacidade laborativa.
- 52 – É inexigível a restituição de benefício previdenciário ou assistencial recebido razão de tutela antecipada posteriormente revogada.
- 55 – A omissão do advogado da parte recorrida em apresentar contrarrazões ao recurso não isenta o recorrente vencido de pagar honorários advocatícios.
- 56 – Os honorários advocatícios somente são devidos pelo recorrente integralmente vencido.
- 57 – A designação de médico generalista não dá causa à nulidade da perícia realiza

para aferir a capacidade da parte para o trabalho, ressalvada a hipótese de doença ou quadro clínico complexo.

- 58 – O indeferimento de requerimento administrativo para concessão de benefício previdenciário ou assistencial somente dá causa à indenização por danos extrapatrimoniais, se evidente a prática de ato administrativo ilegal ou o exercício abusivo do controle administrativo capaz de gerar transtorno psicológico excepcional.
- 59 – A entidade pública, condenada à obrigação de pagar, deverá apresentar o cálculo dos valores devidos à parte autora, nos termos do art. 11, da Lei n. 10.259/2001.

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MARANHÃO

- 1 – Para fins de apuração da Renda Mensal Inicial (RMI), deve ser aplicado o IRS integral dos meses de janeiro e fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% (Precedentes do STJ).
- 2 – Ressalvados os casos de força maior ou caso fortuito, a comprovação do exercício da atividade rural impõe a conjugação de início razoável de prova material corroborada por prova testemunhal (STJ, verbete 149).
- 7 – O valor do salário-maternidade requerido após o parto deve ser corrigido monetariamente, desde o momento em que se tornou devido, por se tratar de mera recomposição do poder aquisitivo, não importando tal correção em sanção por eventual inadimplemento de obrigação legal.
- 8 – O pagamento de correção monetária de benefício de salário maternidade já recebidos na via administrativa, deve ser recebido mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), por não configurar obrigação de fazer.

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS – ENUNCIADOS UNIFICADOS

- 16 – Nas ações de cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre os saldos do PIS/PASEP, é aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32, o qual atinge o fundo de direito.
- 17 – Após a edição da Lei n.º 8.630/93, tornou-se legítima a incidência em separado de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário.
- 20 – Antes do advento da Lei n.º 9.032/95, não era exigível, para fins de classificação da atividade como especial, que a exposição do trabalhador aos agentes considerados prejudiciais à saúde e à integridade física se desse de forma permanente e habitual, não ocasional nem intermitente, razão pela qual não se admite a imposição de tais requisitos em relação aos serviços prestados anteriormente à sua vigência.
- 21 – Considerando que os Decretos 53.081/64 e 83.080/79 tiveram vigência concomitante até a edição do Decreto 2.172/97, devem ser classificadas como insalubres as atividades exercidas com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, conforme foi reconhecido inclusive pelo próprio INSS, nos termos do art. 173 da Instrução Normativa 57, de 10.10.2001.
- 22 – A inclusão dos índices de variação da ORTN/OTN na correção monetária dos primeiros salários de contribuição considerados no período básico de cálculo aplica-se somente aos benefícios de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial e abono de permanência em serviço concedidos entre 17 de junho de 1977 e 4 de outubro de 1988.
- 23 – Na correção monetária dos salários de contribuição, para fins de apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, é devida a inclusão, antes da conversão em URV, do IRSM integral de fevereiro de 1994, no percentual de 39,67%, ante o disposto no art. 21, § 1.º, da Lei n.º 8.880/94.

- 24 – Os benefícios de prestação continuada no regime geral da Previdência não serão reajustados com base no IGP-DI nos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001.
- 25 – O disposto no art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, em razão do qual não se deve computar, para fins de cálculo da renda familiar per capita a que se refere a LOAS, o benefício assistencial pago a maior de 65 (sessenta e cinco) anos, aplica-se igualmente ao benefício previdenciário igual ao salário mínimo, pago ao idoso.
- 26 – É incabível a extensão do pagamento da pensão por morte ao estudante universitário maior de vinte e um anos de idade.
- 27 – A perda da qualidade de segurado não importa o perecimento do direito à aposentadoria por idade, desde que, atendido o requisito da carência, venha o autor a implementar a idade mínima exigida.
- 28 – A concessão judicial de benefício previdenciário não impede a observância, pelo INSS, dos procedimentos prescritos pelo art. 101 da Lei n.º 8.213/91.
- 36 – É possível a antecipação de tutela contra o Poder Público, para a concessão de benefício previdenciário ou de assistência social.
- 38 – Não cabe condenação em verba de sucumbência na hipótese de julgamento de recurso contra decisão que não põe fim ao processo.
- 40 – É possível a cominação de astreintes contra o Poder Público em caso de descumprimento de ordem judicial que imponha obrigação de fazer.
- 41 – Aplica-se o disposto no art. 557 do Código de Processo Civil ao procedimento da Lei 10.259/2001.
- 42 – Não cabe mandado de segurança contra sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, podendo tal decisão ser impugnada por recurso inominado.
- 46 – O valor da condenação não se confunde com o valor da causa e pode ultrapassar o limite Federais, conforme previsto no art. 17, § 4.º, da Lei 10.259/2001.
- 47 – A mera cooperação nas despesas domésticas, por parte do filho que coabitava

com os pais, não torna estes dependentes econômicos daquele, para fins de recebimento de pensão por morte.

- 49 – Dado o seu caráter alimentar, não são passíveis de restituição os benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos de boa-fé em virtude de decisão judicial.
- 50 – A Lei n. 10.999/2004 não importou renúncia ou interrupção da decadência do direito à revisão do benefício previdenciário pelo IRSM de 1994.
- 51 – Em caso de êxito mínimo do recurso contra sentença, cabe ao recorrente arcar com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.
- 52 – A atualização do crédito reconhecido em juízo deve respeitar os parâmetros consignados no título judicial transitado em julgado, sendo vedada a substituição de índices com escoro nas ADIs 4.357 e 4.425.
- 53 – Cabe agravo de instrumento para as Turmas Recursais contra as decisões proferidas pelo juízo de primeiro grau após a sentença e na fase de cumprimento do julgado.
- 54 – É necessário o preparo recursal quando indeferido ou não examinado o pedido assistência judiciária gratuita em primeira instância.
- 55 – A competência para examinar inicial de mandado de segurança contra ato de ju relator de Turma Recursal pertence a outro juiz integrante da mesma turma.
- 56 – A competência para examinar inicial de mandado de segurança contra ato praticado por colegiado de Turma Recursal pertence ao Presidente da Turma.
- 57 – É nula a sentença que dispensa a citação com fundamento em resultado de exan técnico.
- 58 – Não são devidos honorários advocatícios pela União, suas autarquias e fundaçõe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública da União (inteligência da Súmula n. 421-STJ).

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PIAUÍ

- 1 – Não sendo possível aferir por outros elementos de prova o início da incapacidade, o benefício deve ser concedido a partir da data da confecção do laudo pericial oficial.
- 3 – Poderá o juiz relator na Turma Recursal negar seguimento ou não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado, improcedente ou em confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais e de súmulas desta Turma Recursal.
- 4 – Não há nulidade na sentença condenatória do Juizado Especial Federal que contenha os parâmetros de cálculo de liquidação.
- 5 – Em caso de benefício postulado no juizado itinerante, a falta de requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir.
- 6 – Presume-se válido o acordo realizado entre as partes no Juizado Especial Federal perante o juiz que preside audiência, embora ausente o advogado devidamente intimado.
- 7 – Ocorrido o óbito do instituidor quando já vigente a Medida Provisória n.º 1.596-14, de 11.11.1997, o benefício de pensão requerido mais de trinta dias depois do evento morte somente é devido a partir da data do requerimento, mesmo em caso de beneficiários menores, incapazes ou ausentes.
- 8 – Em caso de óbito do instituidor ocorrido antes da vigência da Medida Provisória n.º 1.596-14, de 11.11.1997, o benefício de pensão é devido a partir da data do evento morte, independentemente da data do requerimento administrativo ou judicial, ressalvada a prescrição quinquenal progressiva, não aplicável

esta aos menores, incapazes e ausentes.

- 9 – Não cabe recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
- 10 – Nas ações que visem à concessão de benefício previdenciário, quando controversa a qualidade de segurado especial do autor da demanda ou do “de cujus”, nas ações propostas por dependentes, é inviável o julgamento antecipado da lide.
- 11 – Não cabe recurso contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito no âmbito do Juizado Especial Federal, salvo quando o fundamento do julgado recorrido impedir juridicamente o ajuizamento de nova demanda com o mesmo objeto e perante o mesmo Juízo.
- 12 – Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública no âmbito da Turma Recursal devem ser fixados com base nos critérios do art. 20, § 4.º, do Código de Processo Civil.
- 13 – Nos casos de ações previdenciárias aforadas no Juizado Especial Federal por segurado não assistido por advogado, é admissível o deferimento de benefício diverso do requerido ou de revisão de benefício diferente da demandada, desde que o juiz ou a Turma Recursal observe estarem presentes nos autos provas suficientes para tanto.
- 14 – Em caso de cônjuge aposentado como segurado especial, há presunção relativa dessa condição em favor do outro cônjuge.

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- 3 – Somente caberá Recurso de Decisão do deferimento ou indeferimento de liminar.
- 4 – É possível litisconsórcio passivo necessário dos entes enunciados no art. 6.º, I L. 10.259/2001, com pessoa jurídica de direito privado e pessoa física.

- 5 – Os incapazes podem ser parte no JEF, sendo obrigatórias a assistência por advogado e a intimação do MPF, podendo haver conciliação.
- 6 – Pode o Juiz determinar de ofício a complementação das provas indispensáveis apreciação de pedido de tutela de urgência.
- 7 – O pedido de desistência da ação pelo autor independe da anuência do réu.
- 10 – Não há renúncia tácita no JEF, para fins de competência.
- 11 – No caso de o Juiz do JEF reconhecer sua incompetência, deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, e for o caso.
- 12 – Embora seja regra geral a realização de audiência no âmbito do JEF, a não realização da mesma, a critério do Juiz, não induz em princípio à nulidade.
- 14 – Sendo possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela no âmbito do JEF, será vedado o ajuizamento de ação cautelar autônoma, ressalvada a possibilidade de pedido incidental cautelar (art. 4.º, da Lei n.º 10.259/2001), desde que o Juizado seja competente para apreciar o pedido principal.
- 17 – Quando não houver prévia análise da admissibilidade pelo juiz *a quo*, a mesma será efetuada pelo relator, sem devolução ao Juizado de origem.
- 18 – Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5.º da Lei n.º 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.
- 19 – Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição.
- 24 – É devida a correção monetária de salários de contribuição, para fins de apuração de renda mensal inicial, com base no IRSM integral do mês de fevereiro de 1994, da ordem de 39,67%, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
- 25 – O relator poderá, por decisão monocrática, negar seguimento ao recurso de sentença proferida de acordo com enunciados e súmulas das Turmas Recursais e das Turmas de Uniformização e jurisprudência dominante do Supremo

Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça.

- 26 – Decisão monocrática proferida pelo relator não desafia recurso à Turma Recursal.
- 29 – Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para processar e julgar ações que tenham por objeto a concessão, revisão, manutenção e reajustamento de benefícios previdenciários decorrentes de acidente do trabalho (art. 109, inciso I, da Constituição da República).
- 30 – O exame da admissibilidade do recurso pelo Juizado Especial Federal é provisório, não obstando sua apreciação pela Turma Recursal se a parte interessada o requerer, mediante simples petição nos autos, no prazo previsto em lei para os embargos de declaração.
- 33 – Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para processar e julgar execução de honorários de advogado em favor das entidades mencionadas no art. 6.º, II, da Lei n.º 10.259/2001.
- 34 – É inadmissível a expedição de carta de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
- 36 – A publicação na imprensa oficial e a disponibilização da decisão na Internet não suprem a necessidade de intimação pessoal da parte desassistida por advogado, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, quanto aos atos processuais praticados até a remessa dos autos às Turmas Recursais.
- 37 – É devida a revisão de renda mensal inicial das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, concedidas entre a entrada em vigor da Lei n.º 6.423, de 17 de junho de 1977, e a CRFB/88, bem como dos benefícios decorrentes, para corrigir os primeiros vinte e quatro salários de contribuição do período básico de cálculo pela variação da ORTN/OTN, sendo necessária a intimação das partes para apresentação da memória dos elementos integrantes do cálculo do salário de benefício e a verificação da existência de eventual crédito do demandante pelo Setor de Cálculos.

- 38 – A intimação pessoal da sentença a que se refere o *caput* do art. 8.º da Lei n.º 10.259/2001 é exigível exclusivamente quanto à parte desassistida, sendo válida a intimação por publicação na Imprensa Oficial quando houver representação por advogado ou procurador, ressalvado o disposto no *caput* do art. 7.º do mesmo diploma legal.
- 39 – A obrigatoriedade de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, não é aplicável ao rito dos Juizados Especiais Federais.
- 41 – A contribuição previdenciária incide sobre a gratificação natalina dos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em separado da remuneração do mês de dezembro.
- 43 – A União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde – SUS.
- 46 – O Juizado Especial Federal é absolutamente incompetente para processar e julgar as causas envolvendo obrigações de trato sucessivo, cuja soma das doze prestações vincendas ultrapassar o limite de sessenta salários mínimos, não cabendo, neste caso, renúncia ao excedente.
- 47 – A renúncia, para fins de fixação de competência dos Juizados Especiais Federais, só é cabível sobre parcelas vencidas até a data do ajuizamento da ação, tendo por base o valor do salário mínimo então em vigor.
- 48 – A renúncia ao excedente do valor da causa não exclui o cômputo, no valor da condenação, da correção monetária e juros, bem como das prestações que vencerem no curso do processo, observada a regra do § 4.º do art. 17 da Lei n.º 10.259/2001.
- 49 – A interposição de recurso por termo de que trata o art. 578 do CPP não se aplica analogicamente aos processos da competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis (§ 2.º, do art. 41, da Lei n.º 9.099/95).
- 50 – A prerrogativa de intimação dos Procuradores da Fazenda Nacional mediante

vista dos autos, prevista no art. 20 da Lei n.º 11.033/2004, não se aplica ao rito dos Juizados Especiais Federais.

- 51 – A instrução processual deverá se exaurir com vistas à prolação de sentença líquida, salvo quando houver inviabilidade material, devidamente fundamentada, hipótese em que deverão ser indicados os parâmetros de cálculo.
- 52 – Nas ações que tenham por objeto prestações de trato sucessivo, a sentença ou acórdão que julgar procedente o pedido determinará a implantação administrativa da prestação, podendo o juiz ordenar que a parte ré forneça os elementos de cálculo ou indique o valor dos atrasados, para o fim de pagamento na forma do art. 17 da Lei n.º 10.259/2001.
- 54 – Antes da prolação de sentença, é imprescindível que a parte autora seja instada a dizer se renúncia a eventual excedente ao limite de alçada dos Juizados Especiais Federais.
- 56 – Nos processos cujo objeto seja a concessão do benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei n.º 8.742/93, é indispensável a realização de investigação socioeconômica da parte autora, ainda que realizada por mandado de verificação a ser cumprido por oficial de justiça.
- 60 – Nos processos cujo objeto seja a revisão da RMI de benefício previdenciário ou acordo com o art. 29, § 5.º, da Lei n.º 8.213/91, é indispensável a realização de cálculos para a descoberta do novo valor da RMI antes da prolação da sentença.
- 63 – Em 1.º.8.2007 operou-se a decadência das ações que visem à revisão de ato concessório de benefício previdenciário instituído anteriormente a 28.6.1997, data de edição da MP n.º 1.523-9, que deu nova redação ao art. 103 da Lei n.º 8.213/91.
- 64 – Admite-se a conversão para comum do tempo de serviço prestado sob condições especiais em qualquer época, por não ter a Lei n.º 9.711/98 revogado o art. 57, § 5.º, da Lei n.º 8.213/91.

- 65 – No juizado especial federal, o valor da causa é calculado pela soma de doze prestações vincendas e das prestações vencidas atualizadas até a data da propositura da ação, na forma do art. 260 do CPC, e não poderá exceder sessenta salários mínimos.
- 66 – O pedido de revisão para a adequação do valor do benefício previdenciário ac tetos estabelecidos pelas EC n.º 20/98 e 41/03 constitui pretensão de reajuste de Renda Mensal e não de revisão de RMI (Renda Mensal Inicial), pelo que não se aplica o prazo decadencial de 10 anos do artigo 103 da Lei n.º 8.213, mas apenas o prazo prescricional das parcelas.
- 67 – É cabível a revisão de benefício previdenciário para resgatar eventual diferença entre a média do salário de contribuição e o valor do salário de benefício que, porventura, não tenha sido recuperada no primeiro reajustamento do benefício previdenciário, na forma das Leis n.º 8.870/94 e 8.880/94, até o limite do novo teto (ECs n.º 20/98 e 41/03), sendo indispensável a elaboração de cálculos para a solução da lide.
- 70 – É inviável a desaposentação no Regime Geral da Previdência Social para fins aproveitamento do tempo de contribuição anterior para uma nova aposentadoria neste mesmo regime.
- 71 – É absoluta a competência do juizado especial federal do domicílio da parte autora, inclusive nas ações previdenciárias e assistenciais, nos termos do art. 3.º, § 3.º, da Lei n.º 10.259/2001.
- 72 – Não merece reforma a sentença que acolhe os fundamentos técnicos do laudo pericial para conceder ou negar benefício previdenciário ou assistencial quando o recurso não trouxe razões que possam afastar a higidez do laudo.
- 73 – É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.
- 75 – Em caso de divergência entre o domicílio voluntário (residencial) e o necessário (profissional), deve prevalecer, para fins de fixação de competência, o

domicílio voluntário da parte autora, independentemente do ente que figure no polo passivo.

- 76 – O conceito de renda para fins de verificação do direito ao benefício assistencial (LOAS) inclui verbas relativas ao bolsa-família, salários e benefícios previdenciários percebidos por não idosos e outras receitas habituais
- 78 – Não se aplicam à Fazenda Pública os prazos prescricionais do art. 206, §§ 2.º e 3.º, incisos II e III, do Código Civil.
- 79 – Não merece reforma a sentença que fixa a data de início do benefício na data da perícia médica judicial quando esta não puder definir o início da incapacidade.
- 80 – Não se conhecerá do recurso de que tratam os arts. 4.º e 5.º da Lei 10.259/200 caso não estejam presentes, de plano, os requisitos exigidos para a apreciação da tutela emergencial.
- 84 – O momento processual da aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra.
- 85 – É incabível a cessação administrativa do auxílio-doença em razão de alta programada, ou seja, sem que seja feita reavaliação médica, uma vez que esse procedimento viola o art. 60 da Lei n.º 8.213/91.
- 86 – Não podem ser levados em consideração, em sede recursal, argumentos novos, não contidos na inicial e não levados a debate no decorrer do feito, sob pena de violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
- 87 – Não começa a correr o prazo prescricional enquanto não houver resposta definitiva ao requerimento administrativo por não haver inércia do suposto titular do alegado direito material.

- 88 – Por não correr prescrição contra o absolutamente incapaz, a regra do artigo 74, II, da Lei 8.213/91, de natureza prescricional, não pode ser utilizada para impedir que ele faça jus à pensão por morte a contar da data do óbito do instituidor.
- 89 – A anotação em CTPS goza de presunção relativa quanto à existência e duração vínculo, só podendo ser desconstituída por prova documental inequívoca, em sentido contrário, inclusive para fins previdenciários.
- 90 – É assegurado o direito à aposentadoria urbana por idade, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, quais sejam, idade mínima e carência, ainda que não simultaneamente, sendo irrelevante a perda da qualidade de segurado para a concessão do benefício.
- 91 – É assegurado o direito à aposentadoria rural por idade, desde que preenchidos requisitos legais para tanto, quais sejam, idade mínima e comprovação do exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao mês em que cumprido o requisito etário, em número de meses idêntico à carência exigida para concessão do benefício, independentemente de carência.
- 93 – O rol de legitimados do art. 6.º, I, da Lei n.º 10.259 não é exaustivo, podendo o espólio e o condomínio figurarem como parte autora nas ações sob o rito dos juizados especiais federais.
- 94 – Não se extinguirá o processo sob alegação de inexistência de prévio requerimento administrativo se houver resistência da parte ré ao pedido e já iniciada a instrução processual.
- 97 – A mera anotação no CNIS de existência ou permanência de vínculo laboral não gera presunção de capacidade do segurado.
- 99 – Aposentadoria especial subsiste após a Emenda Constitucional n.º 20 nos termos do parágrafo 1.º do art. 201 da CF, sem exigência do requisito etário.
- 100 – É legal a retenção do Plano de Seguridade do Servidor sobre os valores pagos

em cumprimento de decisão judicial, independentemente de condenação ou de prévia autorização no título executivo, visto que constitui obrigação *ex lege*.

- 102 – A menoridade, por si só, não impede a concessão do benefício de LOAS.
- 103 – Considerando que o INSS vem implantando administrativamente a revisão da RMI dos benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte (concessão originária) e auxílio-reclusão (concessão originária), na forma do art. 29, II, da Lei n.º 8.213/91, falece ao segurado interesse de agir na ação judicial que postula tal revisão, ajuizada após a publicação deste enunciado, sem prévio requerimento administrativo ou inércia da Administração Pública por período superior a 45 dias, se requerido administrativamente.
- 106 – A contribuição previdenciária dos militares inativos deve incidir sobre o total das parcelas que compõem os proventos da inatividade, de acordo com a norma do artigo 3-A da Lei n.º 3.765/60, com a redação dada pela Medida Provisória n.º 2215-10/2001.
- 107 – A contribuição do FUSEX incide tanto sobre a remuneração dos militares ativos quanto sobre a pensão ou proventos dos inativos.
- 110 – Nas condenações impostas à Fazenda Pública, tratando-se de ações previdenciárias, os valores serão corrigidos conforme a Tabela do Conselho da Justiça Federal (INPC do IBGE, salvo modificação posterior da tabela) e acrescidos de juros de mora calculados conforme os índices aplicáveis à caderneta de poupança, a partir de 30.6.2009, data da entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, independentemente da data do ajuizamento da ação.
- 113 – A previsão de pagamento parcelado do montante devido em função da revisão de RMI de benefício previdenciário com fulcro no art. 29, inc. II da Lei n. 8.213/91 não impede que o segurado postule judicialmente o pagamento em parcela única.
- 118 – Não se aplica aos militares a regra da não incidência da contribuição

previdenciária até o teto do Regime Geral da Previdência Social, aplicado aos servidores civis.

- 119 – O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei n. 1.060/50.
- 120 – São irrepetíveis as parcelas de pagamentos indevidamente efetuados pela Administração a servidor público por erro, interpretação equivocada, ou por má aplicação da lei, sempre que recebidas de boa-fé, em razão de tais verbas terem, por sua finalidade, natureza alimentar.
- 121 – É lícita a acumulação de auxílio-suplementar/auxílio-acidente com aposentadoria, desde que ambos os benefícios tenham sido concedidos sob regência da Lei n. 8.213/91 (antes das alterações promovidas pela Medida Provisória n. 1506-14/97, convertida na Lei n. 9528/97), ou seja, no período entre 25.7.1991 e 10.11.1997.
- 122 – O PSS incidente sobre pagamentos feitos acumuladamente provenientes de diferenças salariais deve ser calculado tomando por base o regulamento vigente à época em que seriam devidos, apurando-se o respectivo valor, mês a mês, conforme a competência de cada pagamento, ressalvadas as parcelas indenizatórias, por escaparem à hipótese de incidência do tributo, assim como, em relação aos servidores aposentados e pensionistas, o período compreendido até a Lei n. 10.887/2004 (que regulamentou a EC n. 41/2003), devendo, a partir de então, no tocante a estes, haver incidência apenas sobre as parcelas excedentes ao teto do RGPS.
- 123 – Os Juizados Especiais Federais são competentes para processar e julgar os feitos relativos à incidência do imposto de renda sobre proventos de previdência complementar, nos termos das Leis n. 7.713/88 e n. 9.250/95, diante da ausência de complexidade da matéria, no que se refere à liquidação do julgado, que se dará por cálculos aritméticos.

- 124 – A Justiça Federal é competente para apreciar, incidentalmente, a existência de união estável.
- 125 – As ações de seguro-desemprego são de competência dos Juizados Especiais Federais Cíveis.

SÚMULAS DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE

- 2 – O período de estudo do aluno-aprendiz, desde que realizado em escola profissional e comprovada a retribuição pecuniária à conta do orçamento público sob a forma de alimentação, fardamento, material escolar ou mesmo parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros, é contado como tempo de serviço para efeito de aposentadoria.
- 3 – A renda per capita de V do salário mínimo, embora sirva como referencial para aferição da situação familiar, não impede que, na via judicial, sejam reconhecidos outros indicadores que revelem a necessidade de amparo assistencial ao deficiente ou ao idoso.
- 4 – O salário de contribuição do mês de fevereiro de 1994, que integra o cálculo do benefício previdenciário, deve ser atualizado com a aplicação do IRSM de fev/94, no percentual de 39,67%.
- 5 – No Juizado Especial Federal não se aplica a assistência obrigatória prevista na Lei n.º 9.099/95 para as demandas de valor superior a vinte salários mínimos, cabendo ao Juiz alertar as partes sobre a conveniência do patrocínio, quando a causa recomendar.
- 6 – Não há direito a restituição de contribuição social incidente sobre gratificação natalina cobrada nos termos das Leis 8.212/91, 8.620/93 e 8.870/94.
- 8 – A União é parte legítima para integrar o polo passivo das ações que objetivem fornecimento de medicamentos, realização de exames ou outras providências

vinculadas ao Sistema Único de Saúde.

- 9 – O salário-maternidade devido à segurada especial toma por base o salário mín da época do nascimento do filho, atualizado monetariamente até o momento do efetivo pagamento, sendo irrelevante para esse fim a demora da parte autora em formular o requerimento administrativo.
- 13 – Os recursos inominados contra decisões cautelares e tutelas antecipatórias nos Juizados Especiais serão interpostos diretamente na Turma Recursal.
- 15 – Pode o relator, em decisão monocrática, dar provimento a embargos de declaração, quando a decisão embargada conflitar com súmula da própria Turma Recursal, da Turma Regional ou Nacional de Uniformização, do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

SÚMULA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RONDÔNIA

- 4 – É indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre a função comissionada dos servidores públicos, a partir da vigência da Lei 9.527/97.
- 5 – Para comprovação do tempo de trabalho rural, o início de prova material deve contemporâneo à época dos fatos cuja demonstração se pretenda, embora não se imponha, necessariamente, abrangê-lo integralmente.
- 11 – As modificações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n.s 20/98 e 41/2003, ao alterarem o teto do benefício, não ensejaram o direito ao incremento das benesses em manutenção, por ausência de violação ao princípio constitucional da irredutibilidade.
- 14 – Descumprido o despacho ordenando a apresentação, pela parte autora, de ficha financeiras, planilhas de cálculos e outros documentos essenciais à propositura/processamento da ação (CPC, artigos 283 e 284, parágrafo único, Lei 9.099/95, artigo 14, III), correto se mostra o indeferimento da petição

inicial (CPC, artigos 295, VI, e 267, I).

- 17 – Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas insusceptíveis de incorporação a proventos de inatividade de servidor.

SÚMULAS DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

- 1 – A União é parte ilegítima para figurar no polo passivo nas ações em que seja postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei n.º 8.742/93.
- 3 – Na correção monetária dos salários de contribuição anteriores a março de 1994, deve ser incluída a diferença decorrente da variação do IRSM relativa ao período de 1.2.1994 a 28.2.1994 (39,67%).
- 4 – O enquadramento do tempo de atividade especial por categoria profissional prevalece somente até 28-04-1995 (Lei 9032/95).
- 6 – Cabe recurso da sentença que extingue o processo, com ou sem apreciação do mérito. (art. 5.º da Lei n.º 10.259/2001).
- 8 – Não há direito ao reajustamento dos benefícios previdenciários com base nas Portarias MPAS n.º 4.883/98 e MPS n.º 12/2004, que trataram do escalonamento das alíquotas incidentes sobre os novos valores máximos contributivos estipulados pelas EC n.s 20/98 e 41/2003.
- 15 – O tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior a novembro de 1993, ainda que ausente o recolhimento das contribuições previdenciárias, pode ser considerado para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), exceto para efeito de carência.
- 16 – É considerado especial, até 5.3.1997 (Decreto n.º 2.172), o trabalho exercido com sujeição a ruído superior a 80 dB.
- 17 – É legítimo o cálculo em separado da contribuição previdenciária incidente sob

o décimo terceiro salário, na forma estabelecida no § 2.º do artigo 7.º da Lei n.º 8.620/93, que está em pleno vigor.

- 18 – É indevida a inclusão da gratificação natalina nos salários de contribuição ou no período base de cálculo de benefícios previdenciários, mesmo no regime anterior ao advento da Lei n.º 8.870/94.
- 19 – Nos Juizados Especiais Federais, só cabe condenação em honorários advocatícios quando o recorrente é integralmente vencido no recurso.
- 20 – O benefício previdenciário de valor mínimo percebido por idoso é excluído da composição da renda familiar, apurada para o fim de concessão de benefício assistencial.
- 21 – Nas ações contra a Fazenda Pública, que versem sobre verbas remuneratórias devidas a servidores públicos civis e militares, ajuizadas após 24.08.2001, os juros de mora devem ser fixados em 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.º-F da Lei 9.494/97).
- 24 – Para os benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, concedidos após a vigência da Lei n.º 9.876/99, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, independentemente da data de filiação ao RGPS e do número de contribuições mensais vertidas no período contributivo.
- 27 – Nos pedidos de concessão ou restabelecimento de benefício por incapacidade, nomeação de médico não especialista na área da patologia da qual a parte-autora alega ser portadora, por si só, não implica nulidade.
- 28 – Não cabe recurso contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Federais, salvo contra as que deferem ou indeferem medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela.

SÚMULA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS

ESPECIAIS FEDERAIS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

- 1 – Aplica-se o índice de 39,67%, correspondente ao IRSM de fevereiro de 1994, correção monetária do salário de contribuição, para fins de cálculo da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários, antes da conversão em URV, concedidos após março de 1994.
- 2 – É carente de ação o segurado que ingressa em juízo com ação objetivando a concessão de benefício de aposentadoria, sem, antes, ter formulado tal pretensão na via administrativa.
- 3 – É possível a renúncia expressa quanto aos valores excedentes a 60 (sessenta) salários mínimos, para fins de fixação de competência, no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
- 4 – Aplica-se a correção monetária, prevista na Lei 6.423, de 17.06.1977, aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Lei 8.213, de 24.07.1991, objetivando a revisão da renda mensal inicial.
- 5 – Não é inconstitucional o IRSM, aplicado no reajuste dos benefícios previdenciários, previsto na Lei n.º 8.542, de 23.12.1992.
- 6 – O juiz deve ouvir as partes quando os cálculos apontam soma superior a sesser salários mínimos, a fim de poder possibilitar a renúncia, se for o caso.
- 8 – Nos procedimentos, cujo valor da condenação ultrapasse sessenta salários mínimos, desde que tal acréscimo ocorra no curso do processo, e a parte não renuncie ao valor excedente, a execução deverá ser procedida no Juizado Especial Federal, via precatório.
- 10 – A contribuição previdenciária sobre 13.º salário, incidirá por meio de aplicação em separado das alíquotas estabelecidas nos arts. 20 e 22 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991, observando-se o art. 28 do mesmo diploma.
- 14 – Cabe recurso inominado contra sentença que extingue processo sem resolução de mérito, sempre que a decisão nela veiculada for definitiva para a parte autora

e impedir uma nova propositura da mesma demanda perante o mesmo Juizado Especial Federal, a exemplo dos casos de reconhecimento de coisa julgada, litispendência, incompetência, ausência de condições da ação e outras semelhantes.

- 21 – Não cabe agravo regimental da decisão singular que aprecia o pedido de antecipação de tutela recursal em agravo de instrumento, ante a sua irrecorribilidade (parágrafo único, do art. 527, do CPC).
- 22 – Sob pena de deserção e não conhecimento do recurso, nos casos em que a parte recorrente não for dispensada legalmente ou naqueles em que ela não obtiver expressamente o deferimento da assistência judiciária gratuita no juízo recorrido, é obrigatório o recolhimento de preparo na origem, no prazo estabelecido no art. 42, § 1º, da Lei n.º 9.099/95, independente de intimação específica.
- 23 – Não cabe execução provisória perante a Turma Recursal, ainda que pendente a apreciação de recurso, que deverá ser requerida ao juízo de origem, através de ação própria.

SÚMULAS DA TURMA RECURSAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO TOCANTINS

- 1 – O juiz não está vinculado ao laudo socioeconômico produzido pela parte, pode determinar diligências, inclusive de ofício, para o adequado esclarecimento dos fatos.
- 2 – O caráter temporário da incapacidade não impede a concessão de benefício assistencial.
- 3 – Contra decisões proferidas na fase de cumprimento da sentença, cabe recurso inominado no prazo de 10 dias.
- 4 – A ausência da parte à perícia enseja extinção do processo sem resolução do mérito.

ENUNCIADOS APROVADOS PELO FÓRUM NACIONAL DO JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS – FONAJEF

- 1 – O julgamento liminar de mérito não viola o princípio do contraditório e deve ser empregado na hipótese de decisões reiteradas de improcedência pelo juízo, bem como nos casos que dispensem a fase instrutória, quando o pedido contrariar frontalmente norma jurídica.
- 2 – Nos casos de julgamentos de procedência de matérias repetitivas, é recomendada a utilização de contestações depositadas na Secretaria, a fim de possibilitar a imediata prolação de sentença de mérito.
- 3 – A autointimação eletrônica atende aos requisitos das Leis nºs 10.259/2001 e 11.419/2006 e é preferencial à intimação por e-mail.
- 4 – Na propositura de ações repetitivas ou de massa, sem advogado, não havendo viabilidade material de opção pela autointimação eletrônica, a parte firmará compromisso de comparecimento, em prazo pré-determinado em formulário próprio, para ciência dos atos processuais praticados.
- 5 – As sentenças e antecipações de tutela devem ser registradas tão somente em meio eletrônico.
- 6 – Havendo foco expressivo de demandas em massa, os juizados especiais federais solicitarão às Turmas Recursais e de Uniformização Regional e Nacional o julgamento prioritário da matéria repetitiva, a fim de uniformizar a jurisprudência a respeito e de possibilitar o planejamento do serviço judiciário.
- 7 – Nos Juizados Especiais Federais o procurador federal não tem a prerrogativa de intimação pessoal.
- 8 – É válida a intimação do procurador federal para cumprimento da obrigação de fazer, independentemente de ofício, com base no artigo 461 do Código de Processo Civil.
- 9 – Além das exceções constantes do § 1.º do artigo 3.º da Lei n.º 10.259, não se

incluem na competência dos Juizados Especiais Federais os procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, salvo quando possível a adequação ao rito da Lei n.º 10.259/2001.

- 10 – O incapaz pode ser parte autora nos Juizados Especiais Federais, dando-se-lhe curador especial, se ele não tiver representante constituído.
- 11 – No ajuizamento de ações no JEF, a microempresa e a empresa de pequeno porte deverão comprovar essa condição mediante documentação hábil.
- 12 – No Juizado Especial Federal, não é cabível o pedido contraposto formulado pela União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal.
- 13 – Não são admissíveis embargos de execução nos Juizados Especiais Federais, devendo as impugnações do devedor ser examinadas independentemente de qualquer incidente.
- 14 – Nos Juizados Especiais Federais, não é cabível a intervenção de terceiros ou a assistência.
- 15 – Na aferição do valor da causa, deve-se levar em conta o valor do salário mínimo em vigor na data da propositura de ação.
- 16 – Não há renúncia tácita nos Juizados Especiais Federais para fins de fixação de competência.
- 17 – Não cabe renúncia sobre parcelas vincendas para fins de fixação de competência nos Juizados Especiais Federais.
- 18 – No caso de litisconsorte ativo, o valor da causa, para fins de fixação de competência, deve ser calculado por autor.
- 19 – Aplica-se o parágrafo único do art. 46 do CPC em sede de Juizados Especiais Federais.
- 20 – Não se admite, para firmar competência dos juizados especiais federais, o fracionamento de parcelas vencidas, ou de vencidas e vincendas, decorrentes da mesma relação jurídica material.

- 21 – As pessoas físicas, jurídicas, de direito privado ou de direito público estadual ou municipal podem figurar no polo passivo, no caso de litisconsórcio necessário.
- 22 – A exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais quanto às demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos somente se aplica quanto a ações coletivas.
- 24 – Reconhecida a incompetência do Juizado Especial Federal, é cabível a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 10.259/2001 e do art. 51, III, da Lei n.º 9.099/95, não havendo nisso afronta ao art. 12, § 2.º, da Lei 11.419/06.
- 25 – No ato do cadastramento eletrônico, as partes se comprometem, mediante adesão, a cumprir as normas referentes ao acesso.
- 26 – Nos Juizados Virtuais, considera-se efetivada a comunicação eletrônica do ato processual, inclusive citação, pelo decurso do prazo fixado, ainda que o acesso não seja realizado pela parte interessada.
- 27 – Não deve ser exigido o protocolo físico da petição encaminhada via internet ou correio eletrônico ao Juizado Virtual, não se aplicando as disposições da Lei n.º 9.800/99.
- 28 – É inadmissível a avocação, por Tribunal Regional Federal, de processos ou matéria de competência de Turma Recursal, por flagrante violação ao art. 98 da Constituição Federal.
- 29 – Cabe ao Relator, monocraticamente, atribuir efeito suspensivo a recurso, não conhecê-lo, bem assim lhe negar ou dar provimento nas hipóteses tratadas no artigo 932, IV, “c”, do CPC, e quando a matéria estiver pacificada em súmula da Turma Nacional de Uniformização, enunciado de Turma Regional ou da própria Turma Recursal.
- 30 – A decisão monocrática referendada pela Turma Recursal, por se tratar de manifestação do colegiado, não é passível de impugnação por intermédio de

agravo interno.

- 32 – A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95..
- 35 – A execução provisória para pagar quantia certa é inviável em sede de juizado, considerando outros meios jurídicos para assegurar o direito da parte.
- 38 – A qualquer momento poderá ser feito o exame de pedido de gratuidade com os critérios da Lei n.º 1.060/50. Para fins da Lei n.º 10.259/01, presume-se necessitada a parte que perceber renda até o valor do limite de isenção do imposto de renda.
- 39 – Não sendo caso de justiça gratuita, o recolhimento das custas para recorrer deverá ser feito de forma integral nos termos da Resolução do Conselho da Justiça Federal, no prazo da Lei n 9.099/95.
- 42 – Em caso de embargos de declaração protelatórios, cabe a condenação em litigância de má-fé (princípio da lealdade processual).
- 43 – É adequada a limitação dos incidentes de uniformização às questões de direito material.
- 44 – Não cabe ação rescisória no JEF. O artigo 59 da Lei n.º 9.099/95 está em consonância com os princípios do sistema processual dos Juizados Especiais, aplicando-se também aos Juizados Especiais Federais.
- 45 – Havendo contínua e permanente fiscalização do juiz togado, conciliadores criteriosamente escolhidos pelo Juiz, poderão, para certas matérias, realizar atos instrutórios previamente determinados, como redução a termo de depoimentos, não se admitindo, contudo, prolação de sentença a ser homologada.
- 46 – A litispendência deverá ser alegada e provada, nos termos do CPC (art. 301), pelo réu, sem prejuízo dos mecanismos de controle desenvolvidos pela Justiça Federal.
- 47 – Eventual pagamento realizado pelos entes públicos demandados deverá ser

comunicado ao Juízo para efeito de compensação quando da expedição da Requisição de Pequeno Valor.

- 48 – Havendo prestação vencida, o conceito de valor da causa para fins de competência do Juizado Especial Federal é estabelecido pelo art. 260 do CPC.
- 49 – O controle do valor da causa, para fins de competência do Juizado Especial Federal, pode ser feito pelo juiz a qualquer tempo.
- 50 – Sem prejuízo de outros meios, a comprovação da condição socioeconômica do autor pode ser feita por laudo técnico confeccionado por assistente social, por auto de constatação lavrado por oficial de justiça ou através de oitiva de testemunha.
- 51 – O art. 20, parágrafo primeiro, da Lei 8.742/93 não é exauriente para delimitar o conceito de unidade familiar.
- 52 – É obrigatória a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em desfavor do ente público para ressarcimento de despesas periciais quando este for vencido.
- 53 – Não há prazo em dobro para a Defensoria Pública no âmbito dos Juizados Especiais Federais.
- 54 – O artigo 515 e parágrafos do CPC interpretam-se ampliativamente no âmbito das Turmas Recursais, em face dos princípios que orientam o microssistema dos Juizados Especiais Federais.
- 55 – A nulidade do processo por ausência de citação do réu ou litisconsorte necessário pode ser declarada de ofício pelo juiz nos próprios autos do processo, em qualquer fase, ou mediante provocação das partes, por simples petição.
- 56 – Aplica-se analogicamente nos Juizados Especiais Federais a inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do disposto nos arts. 475-L, par. 1.º, e 741, par. único, ambos do CPC.

- 57 – Nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.
- 58 – Excetuando-se os embargos de declaração, cujo prazo de oposição é de cinco dias, os prazos recursais contra decisões de primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais Federais são sempre de dez dias, independentemente da natureza da decisão recorrida.
- 59 – Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais.
- 60 – A matéria não apreciada na sentença, mas veiculada na inicial, pode ser conhecida no recurso inominado, mesmo não havendo a oposição de embargos de declaração.
- 61 – O recurso será recebido no duplo efeito, salvo em caso de antecipação de tutela ou medida cautelar de urgência.
- 62 – A aplicação de penalidade por litigância de má-fé, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, não importa na revogação automática da gratuidade judiciária.
- 63 – Cabe multa ao ente público pelo atraso ou não cumprimento de decisões judiciais com base no art. 461 do CPC, acompanhada de determinação para a tomada de medidas administrativas para apuração de responsabilidade funcional e/ou dano ao erário, inclusive com a comunicação ao Tribunal de Contas da União. Havendo contumácia no descumprimento, caberá remessa de ofício ao Ministério Público Federal para análise de eventual improbidade administrativa.
- 64 – Não cabe multa pessoal ao procurador *ad judícia* do ente público, seja com base no art. 14, seja no art. 461, ambos do CPC.
- 65 – Não cabe a prévia limitação do valor da multa coercitiva (*astreintes*), que também não se sujeita ao limite de alçada dos Juizados Especiais Federais, ficando sempre assegurada a possibilidade de reavaliação do montante final a ser exigido na forma do parágrafo 6.º do artigo 461 do CPC.
- 66 – Os Juizados Especiais Federais somente processarão as cartas precatórias

oriundas de outros Juizados Especiais Federais de igual competência.

- 67 – O *caput* do artigo 9.º da Lei n.º 9.099/1995 não se aplica subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais, visto que o artigo 10 da Lei n.º 10.259/2001 disciplinou a questão de forma exhaustiva.
- 68 – O estagiário de advocacia, nos termos do Estatuto da OAB, tão só pode praticar no âmbito dos Juizados Especiais Federais, atos em conjunto com advogado e sob responsabilidade deste.
- 69 – O levantamento de valores e Precatórios, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, pode ser condicionado à apresentação, pelo mandatário, de procuração específica com firma reconhecida, da qual conste, ao menos, o número de registro do Precatório ou RPV ou o número da conta de depósito, com respectivo valor.
- 70 – É compatível com o rito dos Juizados Especiais Federais a aplicação do art. 1.º da Lei n.º 8.213/91, para fins de habilitação processual e pagamento.
- 71 – A parte autora deverá ser instada, na fase da execução, a renunciar ao excedente alçada do Juizado Especial Federal, para fins de pagamento por Requisições de Pequeno Valor, não se aproveitando, para tanto, a renúncia inicial, de definição de competência.
- 72 – As parcelas vencidas após a data do cálculo judicial podem ser pagas administrativamente, por meio de complemento positivo.
- 73 – A intimação telefônica, desde que realizada diretamente com a parte e devidamente certificada pelo servidor responsável, atende plenamente aos princípios constitucionais aplicáveis à comunicação dos atos processuais.
- 74 – A intimação por carta com aviso de recebimento, mesmo que o comprovante não seja assinado pela própria parte, é válida desde que entregue no endereço declarado pela parte.
- 75 – É lícita a exigência de apresentação de CPF para o ajuizamento de ação no Juizado Especial Federal.

- 76 – A apresentação de proposta de conciliação pelo réu não induz a confissão.
- 77 – O ajuizamento da ação de concessão de benefício da seguridade social reclama prévio requerimento administrativo.
- 78 – O ajuizamento da ação revisional de benefício da seguridade social que não envolva matéria de fato dispensa o prévio requerimento administrativo, salvo quando houver ato oficial da Previdência reconhecendo administrativamente o direito postulado.
- 79 – A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão benefício, feita perante a ouvidoria da Previdência Social, supre a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações de benefícios da seguridade social.
- 80 – Em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigência de prévio requerimento administrativo, consideradas as peculiaridades da região atendida.
- 81 – Cabe conciliação nos processos relativos à pessoa incapaz, desde que presente representante legal e intimado o Ministério Público.
- 82 – O espólio pode ser parte autora nos juizados especiais cíveis federais.
- 83 – O art. 10, *caput*, da Lei n.º 10.259/2001 não autoriza a representação das parte por não advogados de forma habitual e com fins econômicos.
- 85 – Não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo, para apreciação de recurso, de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal.
- 86 – A tutela de urgência em sede de turmas recursais pode ser deferida de ofício.
- 87 – A decisão monocrática proferida por Relator é passível de Agravo Interno.
- 88 – Não se admite Mandado de Segurança para Turma Recursal, exceto na hipótese de ato jurisdicional teratológico contra o qual não caiba mais recurso.
- 89 – Não cabe processo cautelar autônomo, preventivo ou incidental, no âmbito dos

Juizados Especiais Federais.

- 90 – Os honorários advocatícios impostos pelas decisões de Juizado Especial Federal serão executados no próprio Juizado, por quaisquer das partes.
- 91 – Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que demandem perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame técnico (art. 12 da Lei n.º 10.259/2001).
- 92 – Para a propositura de ação relativa a expurgos inflacionários sobre saldos de poupança, deverá a parte autora providenciar documento que mencione o número da conta bancária ou prova de relação contratual com a instituição financeira.
- 93 – Para a propositura de demandas referentes a contas de FGTS anteriores à centralização deverá a parte comprovar que diligenciou ou solicitou os extratos junto à CEF ou à instituição mantenedora das contas vinculadas anteriormente ao período de migração.
- 94 – O artigo 51, I, da Lei 9.099/95 é aplicável aos Juizados Especiais Federais, ainda que a parte esteja representada na forma do artigo 10, *caput*, da Lei 10.259/2001.
- 95 – Nas ações visando a correção do saldo das cadernetas de poupança, pode o juiz, havendo prova inequívoca de titularidade da conta à época, suprir a inexistência de extratos por meio de arbitramento.
- 96 – A concessão administrativa do benefício no curso do processo acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito por perda do objeto, desde que corresponda ao pedido formulado na inicial.
- 97 – Cabe incidente de uniformização de jurisprudência quando a questão deduzida nos autos tiver reflexo sobre a competência do juizado especial federal.
- 98 – É inadmissível o reexame de matéria fática em pedido de uniformização de jurisprudência.
- 99 – O provimento, ainda que parcial, de recurso inominado afasta a possibilidade de

condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.

- 100 – No âmbito dos Juizados Especiais Federais, a Turma Recursal poderá conhecer diretamente das questões não examinadas na sentença que acolheu prescrição ou decadência, estando o processo em condições de imediato julgamento.
- 101 – A Turma Recursal tem poder para complementar os atos de instrução já realizados pelo juiz do Juizado Especial Federal, de forma a evitar a anulação da sentença.
- 102 – Convencendo-se da necessidade de produção de prova documental complementar, a Turma Recursal produzirá ou determinará que seja produzida, sem retorno do processo para o juiz do Juizado Especial Federal.
- 103 – Sempre que julgar indispensável, a Turma Recursal, sem anular a sentença, baixará o processo em diligências para fins de produção de prova testemunhal, pericial ou elaboração de cálculos.
- 104 – Cabe à Turma de Uniformização reformar os acórdãos que forem contrários à sua jurisprudência pacífica, ressalvada a hipótese de supressão de instância, em que será cabível a remessa dos autos à Turma de origem para fim de adequação do julgado.
- 105 – A Turma de Uniformização, ao externar juízo acerca da admissibilidade do pedido de uniformização, deve considerar a presença de similitude de questões de fato e de direito nos acórdãos confrontados.
- 106 – Cabe à Turma Recursal conhecer e julgar os conflitos de competência apenas entre Juizados Especiais Federais sujeitos a sua jurisdição.
- 107 – Fora das hipóteses do artigo 4.º da Lei 10.259/2001, a impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta (art. 41 da Lei n.º 9.099/95).
- 108 – Não cabe recurso para impugnar decisões que apreciem questões ocorridas após o trânsito em julgado.
- 109 – A tempestividade do recurso pode ser comprovada por qualquer meio idôneo,

inclusive eletrônico.

- 110 – A competência das turmas recursais reunidas, onde houver, deve ser limitada à deliberação acerca de enunciados das turmas recursais das respectivas seções judiciárias.
- 112 – Não se exige médico especialista para a realização de perícias judiciais, salvo casos excepcionais, a critério do juiz.
- 113 – O disposto no art. 11 da Lei 10.259/2001 não desobriga a parte autora de instruir seu pedido com a documentação que lhe seja acessível junto às entidades públicas rés.
- 114 – Havendo cumulação de pedidos, é ônus da parte autora a identificação expressa do valor pretendido a título de indenização por danos morais, a ser considerado no valor da causa para fins de definição da competência dos Juizados Especiais Federais.
- 115 – Para a reunião de processos, a competência funcional dentro dos Juizados Especiais Federais se define em virtude da natureza do pedido do qual decorra a pretensão de indenização por danos morais.
- 116 – O dever processual, previsto no art. 11 da Lei 10.259/2001, não implica automaticamente a inversão do ônus da prova.
- 117 – A perícia unificada, realizada em audiência, é válida e consentânea com os princípios informadores dos juizados especiais.
- 118 – É válida a realização de prova pericial antes da citação, desde que viabilizada participação das partes.
- 119 – Além dos casos de segredo de justiça e de sigilo judicial, os documentos digitalizados em processo eletrônico somente serão disponibilizados aos sujeitos processuais, vedado o acesso à consulta pública fora da secretaria do juizado.
- 120 – Não é obrigatória a degravação de julgamentos proferidos oralmente, desde que o arquivo de áudio esteja anexado ao processo, recomendando-se o registro,

por escrito, do dispositivo ou acórdão.

- 121 – Os entes públicos, suas autarquias e empresas públicas não têm legitimidade ativa nos Juizados Especiais Federais.
- 122 – É legítima a designação do oficial de justiça, na qualidade de *longa manus* do juízo, para realizar diligência de constatação de situação socioeconômica.
- 123 – O critério de fixação do valor da causa necessariamente deve ser aquele especificado nos arts. 259 e 260 do CPC, pois este é o elemento que delimita as competências dos JEFs e das Varas (a exemplo do que foi feito pelo art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/09).
- 124 – É correta a aplicação do art. 46 da Lei 9.099/95 nos Juizados Especiais Federais, com preservação integral dos fundamentos da sentença.
- 125 – É possível realizar a limitação do destaque dos honorários em RPV ou precatório.
- 126 – Não cabe a presença de advogado em perícia médica, por ser um ato médico, e em qual só podem estar presentes o próprio perito e eventuais assistentes técnicos.
- 127 – Para fins de cumprimento do disposto no art. 12, § 2º, da Lei n. 10.259/01, é suficiente intimar o INSS dos horários preestabelecidos para as perícias do JEF.
- 128 – O condomínio edilício, por interpretação extensiva do art. 6º, I, da lei 10.259/01, pode ser autor no JEF.
- 129 – Nos Juizados Especiais Federais, é possível que o juiz determine que o executado apresente os cálculos de liquidação.
- 130 – O estabelecimento pelo Juízo de critérios e exigências para análise da petição inicial, visando a evitar o trâmite de ações temerárias, não constitui restrição do acesso aos JEFs.
- 131 – A Turma Recursal, analisadas as peculiaridades do caso concreto, pode conhecer documentos juntados na fase recursal, desde que não implique

apreciação de tese jurídica não questionada no primeiro grau.

- 132 – Em conformidade com o art. 14, § 9º, da Lei n. 10.259/2001, cabe ao colegiado da Turma Recursal rejulgar o feito após a decisão de adequação de Tribunal Superior ou da TNU.
- 133 – Quando o perito médico judicial não conseguir fixar a data de início da incapacidade, de forma fundamentada, deve-se considerar para tanto a data de realização da perícia, salvo a existência de outros elementos de convicção.
- 139 – Não serão redistribuídas a Juizado Especial Federal (JEF) recém-criado as demandas ajuizadas até a data de sua instalação, salvo se as varas de JEFs estiverem na mesma sede jurisdicional.
- 140 – A fixação do valor do dano moral deve representar quantia necessária e suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor da demanda, como também para desestimular futuras violações de mesma natureza.
- 141 – A Súmula n. 78 da TNU, que determina a análise das condições pessoais do segurado em caso de ser portador de HIV, é extensível a outras doenças igualmente estigmatizantes.
- 142 – A natureza substitutiva do benefício previdenciário por incapacidade não autoriza o desconto das prestações devidas no período em que houve exercício de atividade remunerada.
- 143 – Não importa em julgamento “extra petita” a concessão de benefício previdenciário por incapacidade diverso daquele requerido na inicial inclusive o auxílio-acidente”.
- 144 – É cabível recurso inominado contra sentença terminativa se a extinção do processo obstar que o autor intente de novo a ação ou quando importe negativa de jurisdição.
- 145 – O valor dos honorários de sucumbência será fixado nos termos do art. 55, da L n. 9.099/95, podendo ser estipulado em valor fixo quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito

baixo, observados os critérios do art. 20, § 3º, CPC.¹

- 146 – A Súmula n. 421 do STJ aplica-se não só à União como também a todos os entes que compõem a Fazenda Pública.
- 147 – A mera alegação genérica de contrariedade às informações sobre atividade especial fornecida pelo empregador não enseja a realização de novo exame técnico.
- 148 – Nas ações revisionais em que se postula aplicação da tese de direito adquirido ao melhor benefício, é requisito da petição inicial que seja apontada a data em que verificada tal situação (melhor renda).
- 149 – É cabível, com fundamento no art. 14, parágrafo único, do CPC, a aplicação de multa pessoal à autoridade administrativa responsável pela implementação da decisão judicial.
- 150 – A multa derivada de descumprimento de antecipação de tutela com base no art. 461, do CPC, aplicado subsidiariamente, é passível de execução mesmo antes do trânsito em julgado da sentença.
- 151 – O CPC/2015 só é aplicável nos Juizados Especiais naquilo que não contrariar os seus princípios norteadores e a sua legislação específica.
- 152 – A conciliação e a mediação nos juizados especiais federais permanecem regidas pelas Leis n. 10.259/2001 e 9.099/95, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil.
- 153 – A regra do art. 489, § 1º, do NCPC deve ser mitigada nos juizados por força da primazia dos princípios da simplicidade e informalidade que regem o JEF.
- 154 – O art. 46, da Lei n. 9.099/95, não foi revogado pelo novo CPC.
- 155 – As disposições do CPC/2015 referentes às provas não revogam as disposições específicas da Lei n. 10.259/2001, sobre perícias (art. 12), e nem as disposições gerais da Lei n. 9.099/95.
- 156 – Não se aplica aos juizados especiais a técnica de julgamento não unânime (art. 942, CPC/2015).

- 157 – Aplica-se o art. 1030, parágrafo único, do CPC/2015 aos recursos extraordinários interpostos nas Turmas Recursais do JEF.
- 158 – Conta-se em dias corridos o prazo para confirmação das intimações eletrônicas (art. 5º, § 3º, Lei n. 11.419/2006).
- 159 – Nos termos do enunciado nº 1 do FONAJEF e à luz dos princípios da celeridade e da informalidade que norteiam o processo no JEF, vocacionado a receber demandas em grande volume e repetitivas, interpreta-se o rol do art. 332 como exemplificativo.
- 160 – Não causa nulidade a não aplicação do art. 10 do NCPC e do art. 487, parágrafo único, do NCPC nos juizados, tendo em vista os princípios da celeridade e informalidade.
- 161 – Nos casos de pedido de concessão de benefício por segurado facultativo de baixa renda, a comprovação da inscrição da família no CadÚnico é documento indispensável para propositura da ação, sob pena de extinção sem exame do mérito.
- 162 – Em caso de incapacidade intermitente, o pagamento de parcelas anteriores à perícia depende da efetiva comprovação dos períodos em que o autor esteve incapacitado.
- 163 – Não havendo pedido expresso na petição inicial de aposentadoria proporciona o juiz deve se limitar a determinar a averbar os períodos reconhecidos em sentença, na hipótese de o segurado não possuir tempo de contribuição para concessão de aposentadoria integral.
- 164 – Julgado improcedente pedido de benefício por incapacidade, no ajuizamento de nova ação, com base na mesma doença, deve o segurado apresentar novo requerimento administrativo, demonstrando, na petição inicial, o agravamento da doença, juntando documentos médicos novos.
- 165 – Ausência de pedido de prorrogação de auxílio-doença configura a falta de interesse processual equivalente à inexistência de requerimento

administrativo.

- 166 – A conclusão do processo administrativo por não comparecimento injustificado perícia ou à entrevista rural equivale à falta de requerimento administrativo.
- 167 – Nas ações de benefício assistencial, não há nulidade na dispensa de perícia socioeconômica quando não identificado indício de deficiência, a partir de seu conceito multidisciplinar.
- 168 – A produção de auto de constatação por oficial de justiça, determinada pelo Juízo, não requer prévia intimação das partes, sob pena de frustrar a eficácia do ato, caso em que haverá o contraditório diferido.
- 169 – A solução de controvérsias pela via consensual, pré-processual, pressupõe a não distribuição da ação.
- 170 – Aos conciliadores que atuarem na fase pré-processual não se aplicam as exigências previstas no art. 11 da Lei 13.140/2015.
- 171 – Sempre que possível, as sessões de mediação/conciliação serão realizadas por videoconferência, a ser efetivada por sistema de livre escolha.
- 172 – Apenas a prescrição médica não é suficiente para o fornecimento de medicamentos e/ou insumos não incluídos nas listas do SUS.
- 173 – Nas demandas individuais de saúde, a decisão judicial acerca da pretensão de fornecimento de medicamentos, insumos ou procedimentos não fornecidos pelo SUS deve ser fundamentada, sempre que possível, na medicina baseada em evidências.
- 174 – Nas demandas individuais de saúde veiculando pretensão de fornecimento de medicamentos, insumos ou procedimentos não fornecidos pelo SUS pode o juiz exigir que a parte instrua a demanda com elementos mínimos oriundos da medicina baseada em evidências.
- 175 – Por falta de previsão legal específica nas leis que tratam dos juizados especiais aplica-se, nestes, a previsão da contagem dos prazos em dias úteis (CPC/2015, art. 219).

- 176 – A previsão contida no art. 51, § 1º, da Lei 9.099/1995 afasta a aplicação do art. 317 do CPC/2015 no âmbito dos juizados especiais.
- 177 – É medida contrária à boa-fé e ao dever de cooperação, previstos nos arts. 5º e 6º do CPC/2015, a impugnação genérica a cálculos, sem a indicação concreta dos argumentos que justifiquem a divergência.
- 178 – A tutela provisória em caráter antecedente não se aplica ao rito dos juizados especiais federais, porque a sistemática de revisão da decisão estabilizada (art. 304 do CPC/2015) é incompatível com os arts. 4º e 6º da Lei nº 10.259/2001.
- 179 – Cumpre os requisitos do contraditório e da ampla defesa a concessão de vista do laudo pericial pelo prazo de cinco dias, por analogia ao *caput* do art. 12 da Lei 10.259/2001.
- 180 – O intervalo entre audiências de instrução (CPC/2015, art. 357, § 9º) é incompatível com o procedimento sumaríssimo (CF, art. 98, I) e com os critérios de celeridade, informalidade, simplicidade e economia processual dos juizados (Lei 9.099/1995, art. 2º).
- 181 – Admite-se o IRDR nos juizados especiais federais, que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema.
- 182 – O juízo de admissibilidade do recurso inominado deve ser feito na turma recursal, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.010, § 3º, do CPC/2015.
- 183 – O magistrado, ao aplicar ao caso concreto a *ratio decidendi* contida no precedente vinculante, não precisa enfrentar novamente toda a argumentação jurídica que já fora apreciada no momento de formação do precedente, sendo suficiente que demonstre a correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele já apreciado.
- 184 – Durante a suspensão processual decorrente do IRDR e de recursos repetitivos pode haver produção de provas no juízo onde tramita o processo suspenso, em caso de urgência, com base no art. 982, § 2º, do CPC.

- 185 – Os mecanismos processuais de suspensão de processos não impedem a realização de atos processuais necessários para o exame ou efetivação da tutela de urgência.
- 186 – É requisito de admissibilidade da petição inicial a indicação precisa dos períodos e locais de efetivo exercício de atividade rural que se pretende reconhecer, sob pena de indeferimento.
- 187 – São da competência da Justiça Federal os pedidos de benefícios ajuizados por segurados especiais e seus dependentes em virtude de acidentes ocorridos nessa condição.
- 188 – O benefício concedido ao segurado especial, administrativamente ou judicialmente, configura início de prova material válida para posterior concessão aos demais integrantes do núcleo familiar, assim como ao próprio beneficiário.
- 189 – A percepção do seguro desemprego gera a presunção de desemprego involuntário para fins de extensão do período de graça nos termos do art. 15, § 2º, da Lei 8.213/91.
- 193 – Para a validade das intimações por Whatsapp ou congêneres, caso não haja prévia anuência da parte ou advogado, faz-se necessário certificar nos autos a visualização da mensagem pelo destinatário, sendo suficiente o recibo de leitura, ou recebimento de resposta à mensagem enviada.
- 194 – Existindo prévio termo de adesão, o prazo da intimação por Whatsapp ou congêneres conta-se do envio da mensagem, cuja data deve ser certificada nos autos; em não havendo prévio termo de adesão, o termo inicial corresponde à data da leitura da mensagem ou do recebimento da resposta, que deve ser certificada nos autos.
- 195 – Existindo prévio termo de adesão à intimação por Whatsapp ou congêneres, cabe à parte comunicar eventuais mudanças de número de telefone, sob pena de se considerarem válidas as intimações enviadas para o número constante dos autos.

- 196 – O termo de adesão a intimação por Whatsapp ou congêneres subscrito pela parte ou seu advogado pode ser geral, para todos os processos em tramitação no Juízo, que será arquivado em Secretaria.
- 197 – Por deter requisitos legais diferentes, o requerimento administrativo de benefício por incapacidade previdenciária não configura pretensão resistida para postular benefício assistencial na esfera judicial.
- 198 – A suspensão de prazos processuais dos dias 20 de dezembro a 20 de janeiro é aplicável aos Juizados Especiais Federais.
- 199 – Constatada fraude de condições socioeconômicas desfavoráveis, conclui-se que a parte autora não preencheu o requisito de miserabilidade, julgando-se improcedente de plano.
- 201 – Na hipótese de aposentadoria por invalidez, é possível a concessão de ofício adicional de 25%, no caso de necessidade de assistência permanente de terceiro.

ENUNCIADOS DA I JORNADA DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL NA JUSTIÇA DO TRABALHO

- 36 – ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR HERDEIRO, DEPENDENTE OU SUCESSOR. Compete à Justiça do Trabalho apreciar e julgar ação de indenização por acidente de trabalho, mesmo quando ajuizada pelo herdeiro, dependente ou sucessor, inclusive em relação aos danos em ricochete.
- 37 – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NO ACIDENTE DE TRABALHO. ATIVIDADE DE RISCO. Aplica-se o art. 927, parágrafo único, do Código Civil nos acidentes do trabalho. O art. 7.º, XXVIII, da Constituição da República, não constitui óbice à aplicação desse dispositivo legal, visto que seu caput garante a inclusão de outros direitos que visem à melhoria da condição social dos trabalhadores.

- 38 – RESPONSABILIDADE CIVIL. DOENÇAS OCUPACIONAIS DECORRENTES DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. Nas doenças ocupacionais decorrentes dos danos ao meio ambiente do trabalho, a responsabilidade do empregador é objetiva. Interpretação sistemática dos artigos 7.º, XXVIII, 200, VIII, 225, § 3.º, da Constituição Federal e do art. 14, § 1.º, da Lei 6.938/81.
- 39 – MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. SAÚDE MENTAL. DEVER DO EMPREGADOR. É dever do empregador e do tomador dos serviços zelar por um ambiente de trabalho saudável também do ponto de vista da saúde mental, coibindo práticas tendentes ou aptas a gerar danos de natureza moral ou emocional aos seus trabalhadores, passíveis de indenização.
- 40 – RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. A responsabilidade civil nos acidentes do trabalho envolvendo empregados de pessoas jurídicas de Direito Público interno é objetiva. Inteligência do artigo 37, § 6.º da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil.
- 41 – RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. Cabe a inversão do ônus da prova em favor da vítima nas ações indenizatórias por acidente do trabalho.
- 42 – ACIDENTE DO TRABALHO. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO. Presume-se a ocorrência de acidente do trabalho, mesmo sem a emissão da CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho, quando houver nexo técnico epidemiológico conforme art. 21-A da Lei 8.213/1991.
- 43 – ESTABILIDADE ACIDENTARIA. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA CAT. A ausência de emissão da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho pelo empregador não impede o direito à estabilidade do art. 118 da Lei 8.213/1991, desde que comprovado que o trabalhador deveria ter se afastado em razão do acidente por período superior a quinze dias.
- 44 – RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO.

TERCEIRIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE. Em caso de terceirização de serviços, o tomador e o prestador respondem solidariamente pelos danos causados à saúde dos trabalhadores. Inteligência dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil e da Norma Regulamentadora 4 (Portaria 3.214/77 do Ministério do Trabalho e Emprego).

- 45 – RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. Prescrição da indenização por danos materiais ou morais resultantes de acidente do trabalho é de 10 anos, nos termos do artigo 205, ou de 20 anos, observado o artigo 2.028 do Código Civil de 2002.
- 46 – ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. O termo inicial do prazo prescricional da indenização por danos decorrentes de acidente do trabalho é a data em que o trabalhador teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do resultado gravoso para a saúde física e/ou mental.
- 47 – ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. Não corre prescrição nas ações indenizatórias nas hipóteses de suspensão e/ou interrupção do contrato de trabalho decorrentes de acidentes do trabalho.
- 48 – ACIDENTE DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO. NÃO COMPENSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A indenização decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional, fixada por pensionamento ou arbitrada para ser paga de uma só vez, não pode ser compensada com qualquer benefício pago pela Previdência Social.
- 73 – EXECUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REVISÃO DA SÚMULA 368 DO TST.

I – Com a edição da Lei 11.457/2007, que alterou o parágrafo único do art. 876 da CLT, impõe-se a revisão da Súmula n.º 368 do TST: é competente a Justiça do Trabalho para a execução das contribuições à Seguridade Social devidas durante a relação de trabalho, mesmo não havendo condenação em créditos trabalhistas, obedecida a decadência.

II – Na hipótese, apurar-se-á o montante devido à época do período contratual, mês a mês, executando-se o tomador dos serviços, por força do art. 33, § 5.º, da Lei 8.212/91, caracterizada a sonegação de contribuições previdenciárias, não devendo recair a cobrança de tais contribuições na pessoa do trabalhador.

III – Incidem, sobre as contribuições devidas, os juros e a multa moratória previstos nos artigos 34 e 35 da Lei 8.212/91, a partir da data em que as contribuições seriam devidas e não foram pagas.

- 74 – **CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.** A competência da Justiça do Trabalho para a execução de contribuições à Seguridade Social (CF, art. 114, § 3.º) nas ações declaratórias, condenatórias ou homologatórias de acordo cinge-se às contribuições previstas no art. 195, inciso I, alínea “a” e inciso II, da Constituição, e seus acréscimos moratórios. Não se insere, pois, em tal competência, a cobrança de “contribuições para terceiros”, como as destinadas ao “sistema S” e “salário-educação”, por não se constituírem em contribuições vertidas para o sistema de Seguridade Social.

SÚMULAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

- 6 – A companheira ou companheiro de militar falecido após o advento da Constituição de 1988 faz jus à pensão militar, quando o beneficiário da pensão esteja designado na declaração preenchida em vida pelo contribuinte ou quando o beneficiário comprove a união estável, não afastadas situações anteriores legalmente amparadas.
- 7 – A aposentadoria de servidor público tem natureza de benefício previdenciário pode ser recebida cumulativamente com a pensão especial prevista no art. 53, inciso II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-combatente (no caso de militar, desde que haja sido licenciado do serviço ativo e com isso retornado à vida civil definitivamente – art.1º da Lei nº 5.315, de 12.9.1967).

- 8 – O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício à filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.
- 10 – Não está sujeita a recurso a decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos embargos à execução de título judicial opostos pela Fazenda Pública, ressalvadas aquelas que julgarem a liquidação por arbitramento ou artigo, nas execuções de sentenças ilíquidas.
- 12 – É facultado ao segurado ajuizar ação contra a instituição previdenciária perante Juízo Federal do seu domicílio ou nas Varas Federais da capital do Estado-membro.
- 13 – A multa fiscal moratória, por constituir pena administrativa, não se inclui no crédito habilitado em falência regida pela legislação anterior à Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
- 14 – Aplica-se apenas a taxa SELIC, em substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias.
- 15 – A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 17 – Suspensa a exigibilidade do crédito pelo parcelamento concedido, sem a exigência de garantia, esta não pode ser imposta como condição para o fornecimento da certidão positiva de débito com efeito de negativa, estando regular o parcelamento da dívida, com o cumprimento, no prazo, das obrigações assumidas pelo contribuinte.
- 18 – Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa de Débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário constituído, não se

interporá recurso.

- 23 – É facultado a autor domiciliado em cidade do interior o aforamento de ação contra a União também na sede da respectiva Seção Judiciária (capital do Estado-membro).
- 24 – É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício.
- 25 – Será concedido auxílio-doença ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.
- 26 – Para a concessão de benefício por incapacidade, não será considerada a perda qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante.
- 27 – Para concessão de aposentadoria no RGPS, é permitido o cômputo do tempo de serviço rural exercido anteriormente à Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, independente do recolhimento das contribuições sociais respectivas, exceto para efeito de carência.
- 29 – Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05.03.97, superior a 90 decibéis desta data até 18.11.2003, e superior a 85 decibéis a partir de então.
- 31 – É cabível a expedição de precatório referente à parcela incontroversa, em sede de execução ajuizada em face da Fazenda Pública.
- 32 – Para fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu parágrafo único, e 143 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão considerados como início razoável de prova material documentos públicos e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras ou

retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência de prova em contrário.

- 34 – Não estão sujeitos à repetição os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, em decorrência de errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.
- 38 – Incide a correção monetária sobre as parcelas em atraso não prescritas, relativos aos débitos de natureza alimentar, assim como aos benefícios previdenciários, desde o momento em que passaram a ser devidos, mesmo que em período anterior ao ajuizamento de ação judicial.
- 39 – São devidos honorários advocatícios nas execuções, não embargadas, contra a Fazenda Pública, de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (art. 100, § 3.º, da Constituição Federal).
- 40 – Os servidores públicos federais, quando se tratar de aposentadoria concedida em vigência do Regime Jurídico Único, têm direito à percepção simultânea do benefício denominado ‘quintos’, previsto no art. 62, § 2º, da Lei nº 8.112/1990, com o regime estabelecido no art. 192 do mesmo diploma.”
- 43 – Os servidores públicos inativos e pensionistas, com benefícios anteriores à edição da Lei nº 10.404/2002, têm direito ao pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA nos valores correspondentes a:
 - (i) 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 (art. 6º da Lei nº 10.404/2002 e Decreto nº 4.247/2002);
 - (ii) 10 (dez) pontos, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o art. 1º da Medida Provisória nº 198/2004 (art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, art. 1º da Lei nº 10.971/2004 e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003); e
 - (iii) 60 (sessenta) pontos, a partir do último ciclo de avaliação de que trata o

art. 1º da Medida Provisória n.º 198/2004 até a edição da Lei n.º 11.357, de 16 de outubro de 2006.

- 44 – Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a lesão incapacitante e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores as alterações inseridas no art. 86 § 2º, da Lei 8.213/91, pela Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97. (Nova redação conferida pela Súmula n. 65)
- 45 – Os benefícios inerentes à Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência devem ser estendidos ao portador de visão monocular, que possui direito de concorrer, em concurso público, à vaga reservada aos deficientes.
- 49 – A regra de transição que estabelece o percentual de 80% do valor máximo da GDPGTAS, a ser pago aos servidores ativos, deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas, até a regulamentação da mencionada gratificação.
- 51 – A falta de prévia designação da (o) companheira (o) como beneficiária (o) da pensão vitalícia de que trata o art. 217, inciso i, alínea “c”, da Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, não impede a concessão desse benefício, se a união estável restar devidamente comprovada por meios idôneos de prova.
- 57 – São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
- 58 – O percentual de 28,86% deve incidir sobre o vencimento básico dos servidores públicos civis ou do soldo, no caso dos militares, bem como sobre as parcelas que não possuam como base de cálculo o próprio vencimento, observada a limitação temporal decorrente da MP n.º 2.131/2000 e as disposições da MP 2.169- 43/2001, bem assim as matérias processuais referidas no § 3.º do art. 6.º do Ato Regimental n.º 1/2008.
- 59 – O prazo prescricional para propositura da ação executiva contra a Fazenda

Pública é o mesmo da ação de conhecimento.

- 60 – Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
- 61 – É cabível a inclusão de expurgos inflacionários, antes da homologação da cont dos cálculos, para fins de execução da sentença, quando não fixados os índices de correção monetária no processo de conhecimento.
- 63 – A Administração deve observar o devido processo legal em que sejam assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório para proceder ao desconto em folha de pagamento de servidor público, para fins de ressarcimento ao erário.
- 64 – As contribuições sociais destinadas às entidades de serviço social e formação profissional não são executadas pela Justiça do Trabalho.
- 67 – Na Reclamação Trabalhista, até o trânsito em julgado, as partes são livres para discriminar a natureza das verbas objeto do acordo judicial para efeito do cálculo da contribuição previdenciária, mesmo que tais valores não correspondam aos pedidos ou à proporção das verbas salariais constantes da petição inicial.
- 69 – A partir da edição da Lei 9.783/1999, não é devida pelo servidor público federa a contribuição previdenciária sobre parcela recebida a título de cargo em comissão ou função de confiança.
- 70 – Os embargos do devedor constituem-se em verdadeira ação de conhecimento, autônomos à ação de execução, motivo pelo qual é cabível a fixação de honorários advocatícios nas duas ações, desde que a soma das condenações não ultrapasse o limite máximo de 20% estabelecido pelo art. 20, § 3º, do CPC.
- 74 – Na Reclamação Trabalhista, quando o acordo for celebrado e homologado após trânsito em julgado, a contribuição previdenciária incidirá sobre o valor do ajuste, respeitada a proporcionalidade das parcelas de natureza salarial e

indenizatória deferidas na decisão condenatória.

- 75 – Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que resulte sequelas definitivas, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores às alterações inseridas no art. 86, § 2º da Lei nº 8.213/91, pela Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97.
- 80 – Para concessão de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a conversão de tempo de serviço/contribuição especial em comum deve observar o fator de conversão vigente à época em que requerido o benefício, devendo ser desconsiderado, para esta finalidade, o fator de conversão vigente à época da prestação da atividade laboral.
- 81 – Não serão opostos embargos à execução para discutir a compensação do índice 28,86% com reajustes já concedidos aos servidores públicos federais pelas Leis nos 8.622/93 e 8.627/93, por violar a coisa julgada, se o título executivo não prever a possibilidade de compensação, ainda que genérica.
- 82 – O pensionista de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003, caso se enquadre na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, tem direito à paridade, ou seja, a que sua pensão seja revista na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, mas não tem direito à integralidade, isto é, a que sua pensão corresponda ao valor total dos proventos do servidor falecido.
- 83 – Servidores inativos e pensionistas do extinto DNER possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DNIT.

ENUNCIADOS DO CONSELHO DE RECURSOS DO SEGURO SOCIAL (ATUALIZADOS CONFORME O DESPACHO 37 CRPS, DE 2019 - DOU DE 12-11-2019)

ENUNCIADO 01

A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido.

I – Satisfeitos os requisitos para a concessão de mais de um tipo de benefício, o INSS oferecerá ao interessado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.

II – Preenchidos os requisitos para mais de uma espécie de benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER) e em não tendo sido oferecido ao interessado o direito de opção pelo melhor benefício, este poderá solicitar revisão e alteração para espécie que lhe é mais vantajosa, cujos efeitos financeiros remontarão à DER do benefício concedido originariamente, observada a decadência e a prescrição quinquenal.

III – Implementados os requisitos para o reconhecimento do direito em momento posterior ao requerimento administrativo, poderá ser reafirmada a DER até a data do cumprimento da decisão do CRPS.

IV – Retornando os autos ao INSS, cabe ao interessado a opção pela reafirmação da DER mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado.

Fundamentação:

Antigo Enunciado nº 5 do CRPS

A intenção evitar embargos e revisões de acórdão desnecessários, mediante previsão para que o INSS reafirme a DER, seja demonstrando ao interessado qual o melhor benefício que este tem direito.

Entendimento do STJ no tema 966 (repetitivo): “Incide o prazo decadencial previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.213/1991 para reconhecimento do direito adquirido ao benefício previdenciário mais vantajoso.”

Súmula 416 do STJ e Súmula 15 da AGU.

ENUNCIADO 2

Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição previdenciária quando a responsabilidade tributária não competir ao segurado.

I – Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, inclusive o doméstico, do trabalhador avulso e, a partir da competência abril de 2003, do contribuinte individual prestador de serviço.

II – Não é absoluto o valor probatório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mas é possível formar prova suficiente para fins previdenciários se esta não tiver defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, salvo existência de dúvida devidamente fundamentada.

III – A concessão de benefícios no valor mínimo ao segurado empregado doméstico independe de prova do recolhimento das contribuições, inclusive a primeira sem atraso, desde que atendidos os demais requisitos legais exigidos, exceto para fins de contagem recíproca.

IV – O vínculo do segurado como empregado doméstico será computado para fins de carência, ainda que esteja filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em categoria diversa na Data de Entrada do Requerimento (DER).

V – É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, exceto para fins de contagem recíproca, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício, admitindo-se, como confirmação deste, o trabalho prestado na execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros

Fundamentação:

Antigos Enunciados nº 18, 27 do CRPS

Art. 30 e incisos da Lei 8.212/91; Arts. 36; 96, inciso IV da Lei nº 8.213/1991; Art. 4ª da Lei nº 10.666/03.

Item II: Súmula 12 do TST, Súmula 225 do STF, Súmula 75 da TNU, art. 60 da IN 77/15

Item III: Resoluções do Conselho Pleno nº 12/2017, 36/2017, 67/2018, 68/2018, 69/2018; PARECER/MPAS/CJ Nº 2.585/2001

Item III: Resoluções do Conselho Pleno Nº 6/2017, 11/2017, 48/2017, 49/2017, 12/2018, 34/2018, 70/2018.

Súmula 24 da AGU e Resolução CRPS nº 5/2011.

ENUNCIADO 3

A comprovação do tempo de contribuição, mediante ação trabalhista transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, constantes nos autos do processo judicial ou administrativo.

I – Não será admitida, para os fins previstos na legislação previdenciária, prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

II – Não será exigido início de prova material se o objeto da ação trabalhista for a reintegração ou a complementação de remuneração, desde que devidamente comprovado o vínculo anterior em ambos os casos

Fundamentação:

Antigo Enunciado nº 4 do CRPS

Inteligência do § 3º, do artigo 55, da Lei nº 8.213/91, bem como em vasta e robusta jurisprudência do STJ a partir do julgamento do tema 297 e da publicação da Súmula 149

ENUNCIADO 4

A comprovação de união estável e de dependência econômica, mediante ação judicial transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, constantes nos autos do processo judicial ou administrativo.

I – A dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente.

II – O recebimento de ajuda econômica ou financeira, sob qualquer forma, ainda que superveniente, poderá caracterizar a dependência econômica parcial, observados os demais elementos de prova no caso concreto.

III – A habilitação tardia de beneficiários menores, incapazes ou ausentes, em benefícios previdenciários já com dependentes anteriormente habilitados, somente produzirá efeitos financeiros a contar da Data de Entrada do Requerimento (DER), sendo incabível a retroação da Data do Início do Pagamento (DIP) para permitir a

entrega de valores a partir do fato gerador do benefício.

IV – É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário até a data do seu óbito

V – A concessão da pensão por morte ao cônjuge ou companheiro do sexo masculino, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o advento da Lei nº 8.213 de 1991, rege-se pelas normas do Decreto nº. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, seguido pela Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) expedida pelo Decreto nº. 89.312, de 23 de janeiro de 1984, que continuaram a vigor até o advento da Lei nº. 8.213/91, aplicando-se tanto ao trabalhador do regime previdenciário rural quanto ao segurado do regime urbano.”

Fundamentação:

Antigos Enunciados nº 13 e 39 do CRPS

Inteligência do § 5º do art. 16 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 13.846/19, e do § 3º do art. 22 do decreto 3.048/99.

Art. 76 da Lei 8.213/91, Resolução nº 24/2018 do Conselho Pleno;

REsp 1655424/RJ, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017;

AgInt no REsp 1590218/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016;

AgRg no REsp 1523326/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015.

ENUNCIADO 5

O contribuinte individual comprovará a interrupção ou o encerramento da sua atividade, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição.

I – A concessão de prestações ao contribuinte individual inscrito em débito ou aos seus dependentes é condicionada ao recolhimento prévio pelo segurado das contribuições em atraso necessárias à reaquisição da qualidade de segurado ou da carência, conforme o caso, salvo em relação ao prestador de serviço, a partir da competência abril de 2003

Fundamentação:

Antigo Enunciado 27 do CRPS

Súmula 52 da TNU

ENUNCIADO 6

Cabe ao INSS conceder o salário-maternidade à gestante demitida sem justa causa no curso da gravidez, preenchidos os demais requisitos legais, pagando-o diretamente.

I – É vedado, em qualquer caso, o pagamento do salário-maternidade em duplicidade, caso a segurada tenha sido indenizada pelo empregador.

II – Poderá ser solicitada diligência a fim de comprovar se houve pagamento do valor correspondente ao salário-maternidade pelo ex-empregador, enquanto não transcorrer o prazo prescricional para pretensão de créditos trabalhistas.

Fundamentação:

Antigo Enunciado 31 do CRPS

(TNU, PEDILEF Nº 2010.71.58.004921-6, RELATOR: PAULO ERNANE MOREIRA BARROS JULGADO EM 13.11.2013, PUBLICADO EM 18.11.2013)

(STJ - REsp: 1309251 RS 2012/0030825-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2013)

(STJ - REsp 1511048/PR, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/04/2015, T2 - SEGUNDA TURMA)

Memorando-Circular Conjunto nº 44 /DIRBEN/PFE/INSS, de 30/11/17

Ação Civil Pública nº 5041315-27.2017.4.04.7000, em trâmite na 17ª Vara Federal de Curitiba/PR

Ação Civil Pública nº 2017.50.01.012097-6/ES.

Ação Civil Pública nº 5041315-27.2017.4.04.7000/PR.

ENUNCIADO 7

Não há direito a benefício por incapacidade quando o seu fato gerador é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), salvo agravamento ou progressão da doença.

I – Fixada a Data de Início da Incapacidade (DII) antes da perda da qualidade de segurado, a falta de contribuição posterior não prejudica o seu direito às prestações

previdenciárias.

II – Não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante para a concessão de prestações previdenciárias.

III – A revisão dos parâmetros médicos efetuada em sede de benefício por incapacidade não enseja a devolução dos valores recebidos, se presente a boa-fé objetiva.

IV – É devido o auxílio-doença ao segurado temporariamente incapaz, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

V – Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza que resulte sequelas definitivas e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores a 11/11/1997, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97.

VI – Não se aplica o disposto no artigo 76 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, para justificar a retroação do termo inicial do benefício auxílio doença requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade, nos casos em que a perícia médica fixar o início da atividade anterior à data de entrada do requerimento, tendo em vista que esta hipótese não implica em ciência pretérita da Previdência Social

Fundamentação:

Súmulas 53, 72 da TNU

Enunciados 8, 28, 38 do CRPS

PARECER/CONJUR/MPS Nº 18/13

Súmulas 25, 26, 75 da AGU

Art. 42, § 2º e art. 59, § 1º da Lei 8.213/91.

Dificuldade de realização de perícia dentro de um prazo razoável pelo INSS leva o segurado a ter que trabalhar doente. A tendência é piorar com a falta de servidores e com a perícia saindo da estrutura do INSS.

REsp 1243760/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em

02/04/2013, DJe 09/04/2013

ENUNCIADO 8

O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser utilizado, independente do recolhimento das contribuições, para fins de benefícios no RGPS, exceto para carência.

I – O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser utilizado para contagem recíproca, desde que sejam indenizadas as respectivas contribuições previdenciárias.

II – A atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 4 módulos fiscais, individualmente ou em regime de economia familiar na condição de produtor, devidamente comprovada nos autos do processo, não descaracteriza a condição de segurado especial, independente da área total do imóvel rural.

III – O exercício de atividade urbana por um dos integrantes do grupo familiar não implica, por si só, na descaracterização dos demais membros como segurado especial, condição que deve ser devidamente comprovada no caso concreto.

IV – Quem exerce atividade rural em regime de economia familiar, além das tarefas domésticas em seu domicílio, é considerado segurado especial, aproveitando-se-lhe as provas em nome de seu cônjuge ou companheiro (a), corroboradas por outros meios de prova.

V – O início de prova material - documento contemporâneo dotado de fé pública, sem rasuras ou retificações recentes, constando a qualificação do segurado ou de membros do seu grupo familiar como rurícola, lavrador ou agricultor - deverá ser corroborado por outros elementos, produzindo um conjunto probatório harmônico, robusto e convincente, capaz de comprovar os fatos alegados.

VI – Não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, porém deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar, inclusive podendo servir de começo de prova documento anterior a este período.

Fundamentação:

Antigo Enunciado 22 do CRPS;

Art. 55, §2º; art. 11, VII, alínea “a” da Lei 8.213/91;

Súmulas 27 e 32 da AGU, Súmula 10 da TNU, Súmula 24 da TNU, Súmula 30 da TNU, Súmula 41 da TNU, Súmula 577 do STJ;

Art. 96, V da Lei 8213/91 com redação dada peloa Lei nº 13.846/19

Parecer CJ 3.136/03.

ENUNCIADO 9

O segurado que exerça funções de magistério, nos termos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, poderá ser considerado professor para fins de redução do tempo de contribuição necessário à aposentadoria (B-57), observados os demais elementos de prova no caso concreto.

I – Consideram-se funções de magistério as efetivamente exercidas nas instituições de educação básica, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, inclusive nos casos de reintegração trabalhista transitada em julgado.

Fundamentação:

Art. 201, § 8º da Constituição Federal;

Arts. 16, 17, 18, 21, 61, 67, § 2º da Lei 9.394, de 20/12/96.

Resolução do Conselho Pleno nº 51/2017.

REsp1146092/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe19/10/2015

AgRg no Resp 1527888/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015

ADI 3772, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961.

RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

ENUNCIADO 10

O prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei 8.213/91, para revisão dos

atos praticados pela Previdência Social antes da Lei nº 9.784/99, só começa a correr a partir de 1º/02/99.

I – Não se aplicam às revisões de reajustamento e às estabelecidas em dispositivo legal, os prazos de decadência de que tratam os arts. 103 e 103-A da Lei 8.213/91.

II – A decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 incide na revisão de acúmulo de auxílio-suplementar com aposentadoria de qualquer natureza e na manutenção de benefícios, ainda que irregular, salvo se comprovada a má-fé do beneficiário, a contar da percepção do primeiro pagamento indevido.

III – A má-fé afasta a decadência, mas não a prescrição, e deve ser comprovada em procedimento próprio, no caso concreto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IV – Não se aplica a decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 nos benefícios por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) e assistenciais sujeitos a revisão periódica prevista na legislação.

V – O pecúlio previsto no inciso II do artigo 81 da Lei n.º 8.213/91, em sua redação original que não foi pago em vida ao segurado aposentado que retornou à atividade quando dela se afastou, é devido aos seus dependentes ou sucessores, relativamente às contribuições vertidas até 14/04/94, salvo se prescrito.

Fundamentação:

Enunciado nº 40 do CRPS

Parecer MPS/CJ nº 3.509 de 26/04/2005, DOU de 28/04/2005.

Resoluções do Conselho Pleno Nº 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 27/2017, 8/2018, 9/2018, 21/2018, 22/2018, 30/2018, 45/2018, 60/2018, 10/2018, 32/2017, 23/2015, 43/2017.

RE 669069, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016.

ENUNCIADO 11

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil à comprovação da efetiva exposição do segurado a todos os agentes nocivos, sendo dispensável o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para requerimentos

feitos a partir de 1º/1/2004, inclusive abrangendo períodos anteriores a esta data.

I – Poderá ser solicitado o LTCAT em caso de dúvidas ou divergências em relação às informações contidas no PPP ou no processo administrativo.

II – O LTCAT ou as demonstrações ambientais substitutas extemporâneas que informem quaisquer alterações no meio ambiente do trabalho ao longo do tempo são aptos a comprovar o exercício de atividade especial, desde que a empresa informe expressamente que, ainda assim, havia efetiva exposição ao agente nocivo.

III – Não se exigirá o LTCAT para períodos de atividades anteriores 14/10/96, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.523/96, facultando-se ao segurado a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por qualquer meio de prova em direito admitido, exceto em relação a ruído

Fundamentação:

Antigo Enunciado nº 20 do CRPS

STJ em Pedido de Uniformização de Jurisprudência (PET 10.262 - RS)

AgRg no REsp 1417312/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015;

STJ, Resp 1.436.794 - SC (2013/0406240-1), Relator(a): Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015;

Artigo 18, inciso I, alínea “d” e art. 57 da Lei 8.213/91

Art. 68, § 8º do Decreto 3.048/99.

PARECER CONJUR/MPS Nº 616/10. Questão 13.

Resolução Conselho Pleno Nº 23/2017, 41/2017, 50/2017.

Memorando-Circular Conjunto no 50 /DIRBEN/DIRSAT/PFE/INSS, de 9/9/16 referente à Ação Civil Pública nº 0802331-13.2016.4.05.8300 (21ª Vara Federal em Recife/PE).

Súmulas 62 e 68 da TNU

ENUNCIADO 12

O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.

I – Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à

aposentadoria especial

II – A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites de tolerância, ainda que considerados eficazes;

III – A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98, para qualquer agente nocivo.

Fundamentação:

Antigo Enunciado nº 21 do CRPS

Decisão do STF no ARE 664.335, com repercussão geral.

Súmula 87 da TNU.

ENUNCIADO 13

Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então.

I – Os níveis de ruído devem ser medidos, observado o disposto na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), anexos 1 e 2, com aparelho medidor de nível de pressão sonora, operando nos circuitos de compensação - dB (A) para ruído contínuo ou intermitente ou dB (C) para ruído de impacto.

II – Até 31 de dezembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR-15, devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual no campo “Técnica Utilizada” do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III – A partir de 1º de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do PPP a técnica utilizada e a respectiva norma.

IV – Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica

utilizadas para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou solicitada inspeção no ambiente de trabalho, para fins de verificar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

Fundamentação:

Súmula 29 da AGU

TEMA 174 da TNU

Art. 338, §§ 2º e 3º c/c art. 68, § 7º do Decreto 3.048/99.

ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade.

I – É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.

II – O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo

Fundamentação:

Antigo Enunciado 32 do CRPS

É muito comum a nomenclatura de determinada função ser diferente em diversas empresas, mas que os profissionais exercem a mesma atividade constante nos decretos 53.831/64 e 8.080/79.

Resoluções do Conselho Pleno Nº 4/2016, 5/2016, 14/2017, 24/2017, 25/2017, 20/2018.

Arts. 16 e 19 da Lei 7.102/83.

Súmula 82 da TNU.

ENUNCIADO 15

Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei nº 8.213/91, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28/04/95, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária.

I – Até a edição da Lei nº 8.213, de 24/07/91, é possível o enquadramento como especial do labor prestado na agricultura (cód 2.2.1 do Decreto nº 53.831/64) desde que o trabalhador estivesse vinculado ao setor rural da agroindústria e a respectiva empresa necessariamente inscrita no extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI.

II – Após a Lei nº 8.213/91 e até a Lei 9.032/95, admite-se o reconhecimento como especial o trabalho exercido pelo empregado rural na agropecuária, agricultura ou pecuária.

Fundamentação:

Antigo Enunciado 33 do CRPS

Resoluções do Conselho Pleno nº 34/2017, 10/2017, 16/2016, 6/2014, 16/2014, 34/2015

ENUNCIADO 16

A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário ou assistencial não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e as disposições do art. 69 da Lei nº 8.212/91.

Fundamentação:

Art. 69 da Lei nº 8.212/91, com a redação dada pela Lei 13.876/19.

A seguir a relação de Enunciados do CRPS que foram revogados por decisão colegiada do Conselho Pleno:

- ENUNCIADO nº 6 (Editado pela Resolução Nº 2/1993, de 2/12/1993, publicado no DOU de 18/01/1994);

- ENUNCIADO nº 7 (Editado pela Resolução Nº 2/1993, de 2/12/1993, publicado no DOU de 18/01/1994)
- ENUNCIADO nº 25 (Editado pela Resolução Nº. 1, de 23 de fevereiro de 2006, publicada no DOU de 06/03/2006)
- ENUNCIADO nº 29 (Editado pela Resolução nº. 6, de 13 de dezembro de 2006, publicada no DOU de 21/12/2006)
- ENUNCIADO nº 30 (Editado pela Resolução nº. 1, de 31 de janeiro de 2007, publicada no DOU de 05/02/2007)
- ENUNCIADO nº 34 (Editado pela Resolução nº. 2, de 27 de junho de 2012, publicada no, DOU de 29/06/2012)
- ENUNCIADO nº 38 (Editado pela Resolução nº 1, de 27 de fevereiro de 2014, publicada no DOU de 05/03/2014 e retificação no DOU de 23/05/2014)
- ENUNCIADO nº 39 (Editado pela Resolução nº 25, de 27 de fevereiro de 2018, publicada no DOU nº 73, de 17/04/2018)

A partir da nova deliberação colegiada aprovada pelo Conselho Pleno do CRPS, eis a redação atualizada e renumerada dos novos Enunciados:

ENUNCIADO 1

A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido.

I – Satisfeitos os requisitos para a concessão de mais de um tipo de benefício, o INSS oferecerá ao interessado o direito de opção, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles.

II – Preenchidos os requisitos para mais de uma espécie de benefício na Data de Entrada do Requerimento (DER) e em não tendo sido oferecido ao interessado o direito de opção pelo melhor benefício, este poderá solicitar revisão e alteração para espécie que lhe é mais vantajosa, cujos efeitos financeiros remontarão à DER do benefício concedido originariamente, observada a decadência e a prescrição quinquenal.

III – Implementados os requisitos para o reconhecimento do direito em momento posterior ao requerimento administrativo, poderá ser reafirmada a DER até a data do cumprimento da decisão do CRPS.

IV – Retornando os autos ao INSS, cabe ao interessado a opção pela reafirmação da DER mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao interessado.

ENUNCIADO 2

Não se indefere benefício sob fundamento de falta de recolhimento de contribuição previdenciária quando a responsabilidade tributária não competir ao segurado.

I – Considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, inclusive o doméstico, do trabalhador avulso e, a partir da competência abril de 2003, do contribuinte individual prestador de serviço.

II – Não é absoluto o valor probatório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), mas é possível formar prova suficiente para fins previdenciários se esta não tiver defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade, salvo existência de dúvida devidamente fundamentada.

III – A concessão de benefícios no valor mínimo ao segurado empregado doméstico independe de prova do recolhimento das contribuições, inclusive a primeira sem atraso, desde que atendidos os demais requisitos legais exigidos, exceto para fins de contagem recíproca.

IV – O vínculo do segurado como empregado doméstico será computado para fins de carência, ainda que esteja filiado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) em categoria diversa na Data de Entrada do Requerimento (DER).

V – É permitida a contagem, como tempo de contribuição, do tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, exceto para fins de contagem recíproca, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escolas técnicas, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo empregatício, admitindo-se, como confirmação deste, o trabalho prestado na execução de atividades com vistas a atender encomendas de terceiros.

ENUNCIADO 3

A comprovação do tempo de contribuição, mediante ação trabalhista transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, constantes nos autos do processo

judicial ou administrativo.

I – Não será admitida, para os fins previstos na legislação previdenciária, prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

II – Não será exigido início de prova material se o objeto da ação trabalhista for a reintegração ou a complementação de remuneração, desde que devidamente comprovado o vínculo anterior em ambos os casos.

ENUNCIADO 4

A comprovação de união estável e de dependência econômica, mediante ação judicial transitada em julgado, somente produzirá efeitos para fins previdenciários quando baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, constantes nos autos do processo judicial ou administrativo.

I – A dependência econômica pode ser parcial, devendo, no entanto, representar um auxílio substancial, permanente e necessário, cuja falta acarretaria desequilíbrio dos meios de subsistência do dependente.

II – O recebimento de ajuda econômica ou financeira, sob qualquer forma, ainda que superveniente, poderá caracterizar a dependência econômica parcial, observados os demais elementos de prova no caso concreto.

III – A habilitação tardia de beneficiários menores, incapazes ou ausentes, em benefícios previdenciários já com dependentes anteriormente habilitados, somente produzirá efeitos financeiros a contar da Data de Entrada do Requerimento (DER), sendo incabível a retroação da Data do Início do Pagamento (DIP) para permitir a entrega de valores a partir do fato gerador do benefício.

IV – É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário até a data do seu óbito.

V – A concessão da pensão por morte ao cônjuge ou companheiro do sexo masculino, no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o advento da Lei nº 8.213 de 1991, rege-se pelas normas do Decreto nº. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, seguido pela Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) expedida pelo Decreto nº. 89.312, de 23 de janeiro de 1984, que

continuaram a vigor até o advento da Lei nº. 8.213/91, aplicando-se tanto ao trabalhador do regime previdenciário rural quanto ao segurado do regime urbano.

ENUNCIADO 5

O contribuinte individual comprovará a interrupção ou o encerramento da sua atividade, sob pena de ser considerado em débito no período sem contribuição.

I – A concessão de prestações ao contribuinte individual inscrito em débito ou aos seus dependentes é condicionada ao recolhimento prévio pelo segurado das contribuições em atraso necessárias à reaquisição da qualidade de segurado ou da carência, conforme o caso, salvo em relação ao prestador de serviço, a partir da competência abril de 2003.

ENUNCIADO 6

Cabe ao INSS conceder o salário-maternidade à gestante demitida sem justa causa no curso da gravidez, preenchidos os demais requisitos legais, pagando-o diretamente.

I – É vedado, em qualquer caso, o pagamento do salário-maternidade em duplicidade, caso a segurada tenha sido indenizada pelo empregador.

II – Poderá ser solicitada diligência a fim de comprovar se houve pagamento do valor correspondente ao salário-maternidade pelo ex-empregador, enquanto não transcorrer o prazo prescricional para pretensão de créditos trabalhistas.

ENUNCIADO 7

Não há direito a benefício por incapacidade quando o seu fato gerador é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral da Previdência Social (RGPS), salvo agravamento ou progressão da doença.

I – Fixada a Data de Início da Incapacidade (DII) antes da perda da qualidade de segurado, a falta de contribuição posterior não prejudica o seu direito às prestações previdenciárias.

II – Não será considerada a perda da qualidade de segurado decorrente da própria moléstia incapacitante para a concessão de prestações previdenciárias.

III – A revisão dos parâmetros médicos efetuada em sede de benefício por incapacidade não enseja a devolução dos valores recebidos, se presente a boa-fé objetiva.

IV – É devido o auxílio-doença ao segurado temporariamente incapaz, de forma total ou parcial, atendidos os demais requisitos legais, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

V – Para a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, a consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza que resulte sequelas definitivas e a concessão da aposentadoria devem ser anteriores a 11/11/1997, data da publicação da Medida Provisória nº 1.596-14, convertida na Lei nº 9.528/97.

VI – Não se aplica o disposto no artigo 76 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, para justificar a retroação do termo inicial do benefício auxílio doença requerido após o trigésimo dia do afastamento da atividade, nos casos em que a perícia médica fixar o início da atividade anterior à data de entrada do requerimento, tendo em vista que esta hipótese não implica em ciência pretérita da Previdência Social.

ENUNCIADO 8

O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser utilizado, independente do recolhimento das contribuições, para fins de benefícios no RGPS, exceto para carência.

I – O tempo de trabalho rural do segurado especial e do contribuinte individual, anterior à Lei nº 8.213/91, pode ser utilizado para contagem recíproca, desde que sejam indenizadas as respectivas contribuições previdenciárias.

II – A atividade agropecuária efetivamente explorada em área de até 4 módulos fiscais, individualmente ou em regime de economia familiar na condição de produtor, devidamente comprovada nos autos do processo, não descaracteriza a condição de segurado especial, independente da área total do imóvel rural.

III – O exercício de atividade urbana por um dos integrantes do grupo familiar não implica, por si só, na descaracterização dos demais membros como segurado especial, condição que deve ser devidamente comprovada no caso concreto.

IV – Quem exerce atividade rural em regime de economia familiar, além das tarefas domésticas em seu domicílio, é considerado segurado especial, aproveitando-

se-lhe as provas em nome de seu cônjuge ou companheiro (a), corroboradas por outros meios de prova.

V – O início de prova material - documento contemporâneo dotado de fé pública, sem rasuras ou retificações recentes, constando a qualificação do segurado ou de membros do seu grupo familiar como rurícola, lavrador ou agricultor - deverá ser corroborado por outros elementos, produzindo um conjunto probatório harmônico, robusto e convincente, capaz de comprovar os fatos alegados.

VI – Não se exige que o início de prova material corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício, porém deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar, inclusive podendo servir de começo de prova documento anterior a este período.

ENUNCIADO 9

O segurado que exerça funções de magistério, nos termos da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, poderá ser considerado professor para fins de redução do tempo de contribuição necessário à aposentadoria (B-57), observados os demais elementos de prova no caso concreto.

I – Consideram-se funções de magistério as efetivamente exercidas nas instituições de educação básica, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico, inclusive nos casos de reintegração trabalhista transitada em julgado.

II – As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.

III – Os estabelecimentos de educação básica não se confundem com as secretarias ou outros órgãos municipais, estaduais ou distritais de educação.

IV – É vedada a conversão de tempo de serviço especial em comum na função de magistério após 09/07/1981, data da publicação da Emenda Constitucional nº 18/1981.

ENUNCIADO 10

O prazo decadencial previsto no art. 103-A da Lei 8.213/91, para revisão dos atos praticados pela Previdência Social antes da Lei nº 9.784/99, só começa a correr

a partir de 1º/02/99.

I – Não se aplicam às revisões de reajustamento e às estabelecidas em dispositivo legal, os prazos de decadência de que tratam os arts. 103 e 103-A da Lei 8.213/91.

II – A decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 incide na revisão de acúmulo de auxílio-suplementar com aposentadoria de qualquer natureza e na manutenção de benefícios, ainda que irregular, salvo se comprovada a má-fé do beneficiário, a contar da percepção do primeiro pagamento indevido.

III – A má-fé afasta a decadência, mas não a prescrição, e deve ser comprovada em procedimento próprio, no caso concreto, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

IV – Não se aplica a decadência prevista no art. 103-A da Lei nº 8.213/91 nos benefícios por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) e assistenciais sujeitos a revisão periódica prevista na legislação.

V – O pecúlio previsto no inciso II do artigo 81 da Lei nº 8.213/91, em sua redação original que não foi pago em vida ao segurado aposentado que retornou à atividade quando dela se afastou, é devido aos seus dependentes ou sucessores, relativamente às contribuições vertidas até 14/04/94, salvo se prescrito.

ENUNCIADO 11

O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil à comprovação da efetiva exposição do segurado a todos os agentes nocivos, sendo dispensável o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) para requerimentos feitos a partir de 1º/1/2004, inclusive abrangendo períodos anteriores a esta data.

I – Poderá ser solicitado o LTCAT em caso de dúvidas ou divergências em relação às informações contidas no PPP ou no processo administrativo.

II – O LTCAT ou as demonstrações ambientais substitutas extemporâneas que informem quaisquer alterações no meio ambiente do trabalho ao longo do tempo são aptos a comprovar o exercício de atividade especial, desde que a empresa informe expressamente que, ainda assim, havia efetiva exposição ao agente nocivo.

III – Não se exigirá o LTCAT para períodos de atividades anteriores 14/10/96, data da publicação da Medida Provisória nº 1.523/96, facultando-se ao segurado a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos por qualquer meio de prova em

direito admitido, exceto em relação a ruído.

ENUNCIADO 12

O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser considerado todo o ambiente de trabalho.

I – Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à aposentadoria especial

II – A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites de tolerância, ainda que considerados eficazes;

III – A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 3/12/1998, data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98, para qualquer agente nocivo.

ENUNCIADO 13

Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90 decibéis desta data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então.

I – Os níveis de ruído devem ser medidos, observado o disposto na Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), anexos 1 e 2, com aparelho medidor de nível de pressão sonora, operando nos circuitos de compensação - dB (A) para ruído contínuo ou intermitente ou dB (C) para ruído de impacto.

II – Até 31 de dezembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NR-15, devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora pontual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual no campo “Técnica Utilizada” do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

III – A partir de 1º de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual,

devendo constar do PPP a técnica utilizada e a respectiva norma.

IV – Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica utilizadas para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da especialidade, devendo ser apresentado o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) ou solicitada inspeção no ambiente de trabalho, para fins de verificar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma.

ENUNCIADO 14

A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade.

I – É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.

II – O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo.

ENUNCIADO 15

Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto nº 53.831/64, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela Lei nº 8.213/91, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28/04/95, independentemente de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária.

I – Até a edição da Lei nº 8.213, de 24/07/91, é possível o enquadramento como especial do labor prestado na agricultura (cód 2.2.1 do Decreto nº 53.831/64) desde que o trabalhador estivesse vinculado ao setor rural da agroindústria e a respectiva

empresa necessariamente inscrita no extinto Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI.

II – Após a Lei nº 8.213/91 e até a Lei 9.032/95, admite-se o reconhecimento como especial o trabalho exercido pelo empregado rural na agropecuária, agricultura ou pecuária.

ENUNCIADO 16

A suspeita de fraude na concessão de benefício previdenciário ou assistencial não enseja, de plano, a sua suspensão ou cancelamento, mas dependerá de apuração em procedimento administrativo, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa e as disposições do art. 69 da Lei nº 8.212/91.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE CONTRIBUIÇÕES E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

SUMÁRIO DO CAPÍTULO

Códigos de interpretação dos benefícios concedidos pelo INSS

Quadros-Resumo dos Benefícios do RGPS

Quadros-Resumo dos Benefícios do RPPS

A – Aposentadoria Voluntária

B – Aposentadoria Compulsória

C – Aposentadoria por Invalidez

D – Pensão por Morte

E – Previdência Complementar dos Servidores Públicos

Fluxograma do processo administrativo

Quadros-Resumo dos Recursos

Recursos no Âmbito dos Juizados Especiais Federais

Recurso contra decisão que aprecia tutela provisória

Recurso da Sentença (Recurso Inominado)

Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência

Incidente Nacional de Uniformização de Jurisprudência

Incidente de Uniformização de Jurisprudência dirigido ao Superior Tribunal de Justiça

Agravo Regimental

Mandado de Segurança

Recurso de Apelação

Recurso Especial

Recurso Extraordinário

Tabelas de contribuições mensais

Contribuições de segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos

Contribuições dos segurados contribuintes individuais e facultativos

Tabela de Incidência

Contribuição sobre a produção rural a partir de 1.º.11.1991

Contribuições Devidas pela Agroindústria, Produtores Rurais (pessoa jurídica e física), Consórcio de Produtores, Garimpeiros, Empresas de Captura de Pescado

Tabela de alíquotas por códigos FPAS

Benefícios

Tabela de carência – Art. 142 da Lei n. 8.213/1991

Tabela de Conversão do Tempo Trabalhado em Atividade Especial

Tabelas de conversão aprovadas pelo decreto nº 8.145, de 3 de dezembro de 2013

Tabela de enquadramento do período trabalhado em atividade especial

Tabela de reajustes de benefícios

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 03 de dezembro de 2007 até 30 de novembro de 2008

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2008 até 30 de novembro 2009

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2009 até 30 de novembro de 2010

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2010 até 30 de novembro de 2011

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2011 até 30 de novembro de 2012

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2012 até 30 de novembro de 2013

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2013 até 30 de novembro de 2014

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2014 até 30 de novembro de 2015

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2015 até 30 de novembro de 2016

Tabela utilizada nos benefícios concedidos a partir de 1.º de dezembro de 2016 até 30 de novembro de 2017

Fator Previdenciário 2010 (Tabela IBGE 2008)

Fator Previdenciário 2011 (Tabela IBGE 2009)

Fator Previdenciário 2012 (Tabela IBGE 2010)

Fator Previdenciário 2013 (Tabela IBGE 2011)

Fator Previdenciário 2013 (Tabela IBGE 2011)

Fator Previdenciário 2014 (Tabela IBGE 2012)

Fator Previdenciário 2014 (Tabela IBGE 2012)

Fator Previdenciário 2015 (Tabela IBGE 2013)

Fator Previdenciário 2016 (Tabela IBGE 2014)

Fator Previdenciário 2017 (Tabela IBGE 2015)

Fator Previdenciário 2018 (Tabela IBGE 2016)

CÓDIGOS DE INTERPRETAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELO INSS

CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO
B-01	Pensão (Trabalhador Rural)
B-02	Pensão por Acidente de Trabalho (Trabalhador Rural)
B-03	Pensão (Empregador Rural)
B-04	Aposentadoria por Invalidez (Trabalhador Rural)
B-05	Aposentadoria por Invalidez Acidentária (Trabalhador Rural)
B-06	Aposentadoria por Invalidez (Empregador Rural)
B-07	Aposentadoria por Velhice (Trabalhador Rural)
B-08	Aposentadoria por Velhice (Empregador Rural)
B-09	Complemento por Acidente do Trabalhador (Rural)
B-10	Auxílio-Doença Acidentário (Empregador Rural)
B-11	Amparo Previdenciário por Invalidez (Empregador Rural)
B-12	Amparo Previdenciário por Velhice (Empregador Rural)
B-13	Auxílio-Doença (Empregador Rural)
B-15	Auxílio-Reclusão (Empregador Rural)
B-19	Pensão de Segurado Estudante – Lei n.º 7.004/1982

B-20	Pensão de Ex-Diplomata
B-21	Pensão por Morte
B-22	Pensão Estatutária
B-23	Pensão de Ex-Combatente – Leis n.ºs 4.297/1963 e 5.698/1971
B-24	Pensão do Cassado
B-25	Auxílio-Reclusão
B-26	Pensão da Lei n.º 593/1948 (ex-Ferroviário)
B-27	Pensão Servidor Público c/ Dupla Aposentadoria
B-28	Pensão Decreto n.º 20.465/1931
B-29	Pensão Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-30	Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade – Lei n.º 6.179/1974
B-31	Auxílio-Doença Previdenciário
B-32	Aposentadoria por Invalidez
B-33	Aposentadoria por Invalidez de Aeronauta
B-34	Aposentadoria por Invalidez de Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-36	Auxílio-Acidente Previdenciário
B-37	Aposentadoria Funcionário Extranumerário da União – Dec.-lei n.º 3.768/1941
B-38	Aposentadoria Extranumerário Capin – Dec.-lei n.º 6.219/1944
B-39	Auxílio-Invalidez de Estudante – Lei n.º 7.004/1982 (extinta)

B-40	Renda Mensal Vitalícia a Maiores de 70 anos – Lei n.º 6.179/1974
B-41	Aposentadoria por Idade
B-42	Aposentadoria por Tempo de Serviço (Contribuição)
B-43	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Ex-Combatente – Leis n.ºs 4.297/1963 e 5.698/1971
B-44	Aposentadoria Especial de Aeronauta
B-45	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Jornalista Profissional
B-46	Aposentadoria Especial
B-47	Abono de Permanência em Serviço (25%)
B-48	Abono de Permanência em Serviço (20%)
B-49	Aposentadoria Ordinária
B-50	Auxílio-Doença Extinto Plano Básico
B-51	Aposentadoria por Invalidez – Extinto Plano Básico
B-52	Aposentadoria por Velhice – Extinto Plano Básico
B-53	Auxílio-Reclusão – Extinto Plano Básico
B-55	Pensão por Morte – Extinto Plano Básico
B-56	Pensão Especial – Deficiente Físico Síndrome da Talidomida – Lei n.º 7.070/1982
B-57	Aposentadoria de Professor – Emenda Constitucional n.º 18/1981
B-58	Aposentadoria Excepcional de Anistiado – Lei n.º 6.683/1979 – Emenda Constitucional n.º 26/1985
	Pensão por Morte de Anistiado – Lei n.º 6.683/1979 – Emenda

B-59	Constitucional n.º 26/1985
B-61	Auxílio-Natalidade
B-62	Auxílio-Funeral
B-65	Pecúlio Especial de Servidor Autárquico – Lei n.º 3.373/1958
B-66	Pecúlio Especial de Servidor Autárquico – Decreto n.º 28.798-A/1950
B-68	Pecúlio Especial de Aposentados
B-69	Pecúlio de Estudante – Lei n.º 7.004/1982
B-70	Pecúlio Especial de Pessoas que Entravam na Previdência Social com mais de 60 Anos
B-71	Salário-Família Previdenciário (Incorporado à Renda Mensal do Benefício)
B-72	Aposentadoria por Tempo de Serviço de Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-73	Salário-Família Estatutário, à Conta da União – Decreto n.º 73.833/1974 – Ex-Ipase
B-74	Complemento de Pensão à Conta da União (Incorporado ao Valor do Benefício)
B-75	Complemento de Aposentadoria à Conta da União (Incorporado ao Valor do Benefício)
B-76	Salário-Família Estatutário à Conta da União – Dec.-lei n.º 956/1969 – RFFSA
B-77	Salário-Família dos Servidores do INPS ou Ex-IAPFESP, Aposentados pela Previdência

B-78	Aposentadoria por Velhice de Ex-Combatente Marítimo – Lei n.º 1.756/1952
B-79	Vantagens da Lei n.º 1.756/1952 a Servidor Aposentado pela Autarquia Empregadora
B-80	Salário-Maternidade
B-81	Aposentadoria Compulsória – Ex-Sasse
B-82	Aposentadoria por Tempo de Serviço – Ex-Sasse
B-83	Aposentadoria por Invalidez – Ex-Sasse Manual de Direito Previdenciário 780
B-84	Pensão – Ex-Sasse
B-85	Pensão Mensal Vitalícia – Seringueiro
B-86	Pensão Mensal Vitalícia – Dependentes de Seringueiro
B-87	Amparo Assistencial ao Deficiente
B-88	Amparo Assistencial ao Idoso
B-89	Pensão Especial Vítima Hemodiálise – Caruaru 90
B-91	Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho
B-92	Aposentadoria por Invalidez de Acidente de Trabalho
B-93	Pensão por Morte de Acidente de Trabalho
B-94	Auxílio-Acidente
B-95	Auxílio Suplementar
B-96	Pecúlio por Invalidez de Acidente de Trabalho
B-97	Pecúlio por Morte de Acidente de Trabalho

B-99

Afastamento até 15 (quinze) dias para Acidente de Trabalho

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (Benefício extinto pela EC n. 103/2019, mas com previsão em regras de transição) Código da Espécie (INSS): B-42
Evento Gerador	– Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019: a) Homem: 35 anos de contribuição + carência de 180 meses; b) Mulher: 30 anos de contribuição + carência de 180 meses; c) Professores (na educação infantil e no ensino fundamental e médio): 5 anos a menos no período de contribuição.
Aposentadoria Proporcional pelas Regras de Transição da Emenda Constitucional n.	– O segurado que em 16.12.1998 não havia completado tempo mínimo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição, tinha direito a aposentadoria proporcional desde que cumprida a carência e os seguintes requisitos de forma cumulativa: a) idade: 53 anos para o homem e 48 anos para a mulher b) tempo de contribuição: 30 anos de contribuição para o homem e 25 anos de contribuição para a mulher; c) tempo de contribuição adicional: equivalente a 40%

20/1998 (regra revogada pela EC n. 103/2019)	(quarenta por cento) do tempo que, em 16.12.1998, faltava para atingir o limite de contribuição. – Quando mais vantajoso, os segurados podiam optar pelas regras permanentes alteradas pela EC n. 20/1998, quais sejam, 35 anos de TC – homem; 30 anos de TC, mulher, sem idade mínima (art. 9º da EC n. 20).
Beneficiários	– Todos os segurados do RGPS, exceto o segurado especial, salvo se optar por efetuar contribuições mensais, de forma voluntária. – O contribuinte individual, o microempreendedor individual e o segurado facultativo (inclusive a dona de casa de baixa renda) que optassem pela contribuição reduzida não faziam jus à aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se complementassem as contribuições feitas em alíquota menor que a regra geral.
Carência	a) 180 contribuições mensais para os segurados inscritos após 24.7.1991; b) tabela progressiva do art. 142 da Lei n. 8.213/1991: para os segurados inscritos antes de 24.7.1991.
Qualidade de Segurado	A perda da qualidade de segurado na data do requerimento não era considerada, desde que já implementados todos os requisitos para a concessão do benefício.
	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de

Salário de Benefício

(válido para os segurados que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da EC n. 103/2019)

benefício consistia:

- na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês, multiplicado pelo fator previdenciário;
- b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consiste:
 - na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário;
 - o divisor considerado no cálculo da média não poderia ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.

Fator Previdenciário

- Era calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar.
- Era aplicado para fins de cálculo da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive de professor.
- A Lei n. 13.183/2015 permitiu a opção de não incidência do fator previdenciário, quando o total resultante da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado for de, respectivamente, 95 e 85 pontos (denominada fórmula 85/95 progressiva) para o homem e mulher.

Renda Mensal Inicial (válida para os segurados que implementaram os requisitos para a aposentadoria até a entrada em vigor da EC n. 103/2019)	– Aposentadoria integral: 100% do salário de benefício. – Aposentadoria proporcional prevista na EC n. 20/1998: 70% do salário de benefício acrescido de 5% por ano de contribuição que supere a soma do tempo de 30 anos (h), ou 25 anos (m) + tempo adicional do pedágio.
Data de Início do Benefício	– Segurado Empregado: a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até esta data; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. – Para os demais segurados: a partir da data da entrada e requerimento.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC era fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER; III – Data da Publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 1998 – DPE; IV – Data da Publicação da Lei n. 9.876, de 1999 – DPL; V – Data de Implementação das Condições Necessárias à Concessão do Benefício – DICB.

Duração	Indeterminada. Cessa com a morte do segurado, quando o benefício é transformado em pensão por morte caso existam dependentes previdenciários.
Desistência	– Depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o PIS e/ou o FGTS (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá desistir do benefício (art. 181-B – Decreto n. 3.048/1999). – O STF, ao julgar a repercussão geral que tratou da desaposentação, fixou a tese de que por ausência de norma legal não é possível a renúncia da aposentadoria para a concessão de outra mais vantajosa, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 (Tema 503 – RE 661.256/SC, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016, publ. DJe 28.9.2017).
Regra do Melhor Benefício	– Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos necessários à obtenção do benefício, ao segurado que, tendo completado trinta e cinco anos de serviço, se homem, ou trinta anos, se mulher, optou por permanecer em atividade (art. 122 da Lei n. 8.213/1991). – Enunciado n. 5 do CRPS “A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido”.
	– Direito adquirido até 16.12.1998: O segurado que, até 16.12.1998 (Data da publicação da EC n. 20/1998), completou o tempo necessário para a

Direito Adquirido a Regra de Cálculo	aposentadoria por tempo de serviço, integral ou proporcional, bem como a carência necessária, tem o direito de requerer, a qualquer momento, o benefício, que será calculado com base nos salários de contribuição imediatamente anteriores àquela data (até o máximo de 36, apurados no período de até 48 meses) e reajustada até o dia do requerimento pelos mesmos índices aplicados aos benefícios. Nesse caso, não é possível incluir tempo de contribuição exercido posteriormente a 16.12.1998.
Direito Adquirido a Regra de Cálculo	– Direito adquirido até 28.11.1999: O segurado que, até 28.11.1999 (data anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999), completou o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, integral ou proporcional, bem como a carência necessária, tem o direito de requerer, a qualquer momento, o benefício, que será calculado com base nos salários de contribuição imediatamente anteriores àquela data (até o máximo de 36, apurados no período de até 48 meses) e reajustada até o dia do requerimento pelos mesmos índices aplicados aos benefícios. Nesse caso, será computada a atividade exercida até 28.11.1999.
Direito Adquirido a	– Não haverá a aplicação do fator previdenciário no cálculo das aposentadorias cujo direito tenha sido adquirido até 16.12.1998 ou 28.11.1999. – Embora tenha o segurado direito adquirido à aposentadoria, nos termos do art. 3º da EC 20/1998, não pode computar tempo de contribuição posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes de sua

Regra de Cálculo	edição. Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior. A superposição de vantagens caracteriza sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários (STF, Plenário, RE 575.089, DJE de 24.10.2008).
Observações	As regras gerais da aposentadoria por tempo de contribuição encontravam-se no art. 201 da CF, na EC n. 20/1998, nos art. 52 a 56 da Lei n. 8.213/1991, e nos arts. 56 a 63 do Decreto n. 3.048/1999.

■ QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA POR IDADE

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA POR IDADE Código da Espécie (INSS): B-41
Evento Gerador	a) Homem: 65 anos + 15 anos de tempo de contribuição para quem era filiado até a EC n. 103/2019; para novos segurados, 20 anos de tempo de contribuição; b) Mulher: 60 anos + tempo de contribuição de 15 anos (partir da EC n. 103/2019, a idade da mulher foi elevada para 62 anos); c) 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher + tempo de atividade rural: 15 anos.
Beneficiários	Todos os segurados do RGPS.
	a) 180 contribuições mensais para os segurados inscritos após 24.7.1991;

Carência	b) Tabela Progressiva do art. 142 da Lei n.º 8.213/1991: para os segurados inscritos antes de 24.7.1991; c) o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido (15 anos).
Carência Congelada	“Para efeito de aposentadoria urbana por idade, a tabela progressiva de carência prevista no art. 142 da Lei n.º 8.213/1991 deve ser aplicada em função do ano em que o segurado completa a idade mínima para concessão do benefício, ainda que o período de carência só seja preenchido posteriormente” (Súmula n. 44 da TNU).
Aposentadoria por Idade Híbrida ou Mista – Lei n. 11.718/2008	– Os trabalhadores rurais e urbanos que não atendam os requisitos gerais, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 60 anos, se mulher (a partir da EC n. 103/2019: 62 anos, se mulher). – O cálculo da renda mensal terá PBC, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo do salário de contribuição da previdência social. – Aplica-se essa regra ainda que na oportunidade do requerimento da aposentadoria o segurado não se

	enquadre como trabalhador rural. – Em face do princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais (art. 194, parágrafo único, II), aplicável essa regra também em favor do trabalhador urbano. Neste sentido: STJ, Repetitivo Tema 1007.
Qualidade de Segurado	– A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do requerimento do benefício (art. 3.º da Lei n. 10.666/2003). – Essa regra não se aplica ao segurado especial, pois a aposentadoria rural tem requisito adicional específico: o efetivo exercício da atividade rural em período logo antecedente ao requerimento administrativo (arts. 39, I; 48, § 2.º; e 143, todos da Lei n. 8.213, de 1991). – A concessão do benefício de aposentadoria por idade, nos termos do art. 3º da Lei nº 10.666/2003, observará, para os fins de cálculo do valor do benefício, o disposto no art. 3º, caput e § 2º, da Lei n. 9.876/1999, ou, não havendo salários de contribuição recolhidos no período a partir da competência julho de 1994, será de um salário mínimo.
	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n.º 9.876, de 1999) e que implementaram os requisitos até a EC n. 103/2019, o salário de benefício consiste:

Salário de Benefício	– na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês, multiplicado pelo fator previdenciário; b) Para os segurados filiados à Previdência Social até 28.11.1999 e que implementaram os requisitos até a EC n. 103/2019, o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994, multiplicado pelo fator previdenciário. – o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo. c) Para os benefícios concedidos com cômputo de tempo trabalhado após a EC n. 103/2019: média aritmética simples dos salários de contribuição atualizados monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
Fator Previdenciário (aplicável até o advento da EC n. 103/2019)	– Será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar. – Ao segurado com direito à aposentadoria por idade é assegurada a opção pela aplicação ou não do fator

	previdenciário, considerando o que for mais vantajoso.
Renda Mensal Inicial	a) Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019: – Proporcional ao tempo de contribuição, consistindo numa renda mensal correspondente a 70% do salário de benefício, mais 1% a cada grupo de doze contribuições mensais, até 100% do salário de benefício. b) Após a entrada em vigor da EC n. 103/2019: – 60% do valor do salário de benefício (média integral de todos os salários de contribuição), com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens e de 15 anos para as mulheres. – Segurado especial: é igual a um salário mínimo, salvo quando contribua, facultativamente, como contribuinte individual, quando então terá a aposentadoria calculada com base na regra geral.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER; III – Data da Publicação da Lei nº 9.876, de 1999 – DPL; IV – Data da Publicação da EC n. 103/2019; V – Data de Implementação das Condições Necessárias à

	Concessão do Benefício – DICB.
Data de Início do Benefício	– Segurado empregado, inclusive o doméstico: a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. – Para os demais segurados: a partir da data da entrada do requerimento.
Aposentadoria Compulsória	– A aposentadoria por idade pode ser requerida pela empresa, desde que o segurado tenha cumprido a carência, quando este completar 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65, se do sexo feminino, sendo compulsória, caso em que será garantida ao empregado a indenização prevista na legislação trabalhista, considerada como data da rescisão do contrato de trabalho a imediatamente anterior à do início da aposentadoria. – Os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de 75 anos.
Duração	Indeterminada. Cessa com a morte do segurado, transformando-se em pensão por morte, caso tenha dependentes.

Desistência	Depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o PIS e/ou o FGTS (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá desistir do benefício (art. 181-B – Decreto nº 3048/1999).
Observações	As regras gerais da aposentadoria por idade encontram-se no art. 201 da CF (com redação conferida pela EC n. 103/2019), nos arts. 48 a 51 da Lei nº 8.213/1991 e nos arts. 51 a 55 do Decreto nº 3.048/1999.

■ QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA ESPECIAL

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA ESPECIAL – regra vigente até a EC 103/2019 Código da Espécie (INSS): B-46
Evento Gerador	Trabalho em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, por 15, 20 ou 25 anos, conforme o caso (anexo IV do RPS): I – quinze anos: trabalhos em mineração subterrânea, em frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; II – vinte anos: a) trabalhos com exposição ao agente químico asbestos (amianto); ou b) trabalhos em mineração subterrânea, afastados das frentes de produção, com exposição à associação de agentes físicos, químicos ou biológicos; III – vinte e cinco anos: demais hipóteses.

Beneficiários	– Será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção (art. 64, caput, do Decreto n. 3.048/1999). – Contribuinte individual: INSS limita o reconhecimento a 29.4.1995. Jurisprudência autoriza: Súmula n. 62 da TNU: "O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física".
Carência	a) 180 contribuições mensais para os segurados inscritos após 24.7.1991; b) tabela progressiva do art. 142 da Lei n. 8.213/1991: para os segurados inscritos antes de 24.7.1991.
Idade Mínima	– A definição da idade mínima constou do art. 19, § 1º, c EC n. 103/2019, sendo fixada em: 55, 58 ou 60 anos, a depender do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos, respectivamente.
Qualidade de Segurado	A perda da qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse benefício, desde que, na data do requerimento, tenham sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício (art. 3º da Lei n. 10.666/2003).
Comprovação de	– A caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerão ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço. – Será feita por formulário denominado Perfil

Exposição aos Agentes Nocivos	Profissiográfico Previdenciário (PPP), preenchido pela empresa ou seu preposto, com base em Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)	– O PPP é o documento histórico-laboral do trabalhador que reúne dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, entre outras informações, durante todo o período em que este exerceu suas atividades. – Os antigos formulários para requerimento de aposentadoria especial (SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030) somente serão aceitos pelo INSS para períodos laborados até 31.12.2003 e desde que emitidos até esta data, segundo os respectivos períodos de vigência. – Para os períodos trabalhados a partir de 1.º.1.2004 ou formulários emitidos após esta data, será aceito apenas o PPP. O PPP poderá conter informações de todo o período trabalhado, ainda que exercido anteriormente a 1º.1.2004. – A empresa é obrigada a fornecer cópia autêntica do PPI ao trabalhador em caso de rescisão do contrato de trabalho ou de desfiliação da cooperativa, sindicato ou Órgão Gestor de Mão de Obra.
Demonstração	– A prova da atividade especial não pode ser considerada tarifada. Permite-se utilizar os diversos meios de prova.

Indireta dos Riscos	É possível ainda a verificação da especialidade da atividade no caso concreto, por meio de perícia técnica, nos termos da Súmula n. 198 do extinto
Critérios de Enquadramento da Atividade Especial – Orientação Jurisprudencial	Tribunal Federal de Recursos. a) no período de trabalho até 28.4.1995: – possível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional e por agente nocivo. Laudo pericial somente para calor e ruído; b) a partir de 29.4.1995 até 5.3.1997: – necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário-padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico (salvo calor e ruído); c) a partir de 6.3.1997 (Decreto 2.172/1997): – passou-se a exigir a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário-padrão, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica, para todos os agentes nocivos.
Enquadramento por Categorias Profissionais	Período trabalhado: em regra até 28.4.1995. Enquadramento: Decreto n. 53.831/1964 (Quadro Anexo – 2ª Parte) e Decreto n. 83.080/1979 (Anexo II).
	– Apenas a partir da Lei n. 9.032/1995, que alterou a redação do § 3º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, passou a ser exigida, para fins de configuração da

Habitualidade e Permanência	atividade em condições especiais, a comprovação do seu exercício em caráter permanente. – Súmula n. 49 da TNU: “Para reconhecimento de condição especial de trabalho antes de 29.04.1995, a exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física não precisa ocorrer de forma permanente”.
Atividades de Risco após o Decreto n. 2.172/1997	– INSS não reconhece. – Há precedentes jurisprudenciais favoráveis: STJ: (AgRg no REsp/RS, DJe 28.6.2012); TNU: (PEDILEF 0008265-54.2008.4.04.7051, em 18.6.2015; PEDILEF: 5007749-73.2011.4.04.7105, em 11.9.2015).
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) e Equipamento	EPC: Será considerada desde que elimine ou neutralize a nocividade e assegure as condições de funcionamento ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas pela empresa. EPI: Somente será considerada a adoção de EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3.12.1998 (MP n. 1.729/1998, convertida na Lei n. 9.732/1998), e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR 6 do MTE. Súmula n. 9 da TNU: “O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado”. – O STF reconheceu a existência de repercussão geral em relação ao tema “uso de EPI” para afastar a

de Proteção Individual (EPI)	especialidade do labor: ARE 664335, julg. em 4.12.2014, fixando duas teses sobre o tema: a) “o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo à concessão constitucional de aposentadoria especial”; b) “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria”.
Conversão do Tempo Especial	As regras de conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum aplicam-se ao trabalho prestado até o advento da EC n. 103/2019.
Fator de Conversão: Especial em Comum	– HOMENS: Tempo a Converter: 25 anos p/ 35 anos Multiplicador: 1,4 (Qualquer período – PET 7521/PR – STJ 31.3.2011) – MULHERES: Tempo a Converter: 25 anos p/ 30 anos Multiplicador: 1,2 – Súmula n. 55 da TNU: “A conversão do tempo de atividade especial em comum deve ocorrer com aplicação do fator multiplicativo em vigor na data da

	concessão da aposentadoria”.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício (caso implementados os requisitos até a entrada em vigor da EC n. 103/2019) consiste: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício (caso implementados os requisitos até a entrada em vigor da EC n. 103/2019) consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; – o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo; c) Para os benefícios concedidos com tempo trabalhado após a EC n. 103/2019: corresponderá a 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
Fator Previdenciário	Não é aplicado na aposentadoria especial.
	– Até a entrada em vigor da EC n. 103/2019: 100% do

Renda Mensal Inicial	salário de benefício. – Com cômputo de tempo especial após a EC n. 103/2016 60% do valor do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, e de 15 anos, para as mulheres, e nos casos de atividades especiais de 15 anos.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER; III – Data da Publicação da Emenda Constitucional n. 20, de 1998 – DPE; IV – Data da Publicação da Lei n. 9.876, de 1999 – DPL; V – Data da Publicação da EC n. 103/2019; VI – Data de Implementação das Condições Necessárias à Concessão do Benefício – DICB.
Data de Início do Benefício	– Segurado empregado, a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias. – Para os demais segurados: a partir da data da entrada o

Duração	requerimento. Indeterminada. Cessa com a morte do segurado, transformando-se em pensão por morte, caso tenha dependentes.
Cancelamento do Benefício	– A aposentadoria especial requerida e concedida a partir de 29.4.1995 (Lei n. 9.032/1995) será cancelada pelo INSS, caso o beneficiário permaneça ou retorne à atividade que ensejou a concessão desse benefício, na mesma ou em outra empresa (art. 57, § 8º, da Lei n. 8.213/1991). – TRF da 4ª Região reconheceu a inconstitucionalidade desse dispositivo: Arguição de Inconstitucionalidade 5001401-77.2012.404.0000, Corte Especial, Rel. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Sessão de 24.5.2012). – A matéria é objeto de repercussão geral: Tema 709 – “Possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”.
Desistência	– Depois que receber o primeiro pagamento, ou sacar o PIS e/ou o FGTS (o que ocorrer primeiro), o segurado não poderá desistir do benefício (art. 181-B do Decreto n. 3.048/1999).
Custeio do Benefício	A Lei n. 9.528/1997 criou adicional sobre a remuneração dos empregados que exercem atividades especiais (nocivas a saúde a integridade física): 6,9 ou 12% – Art. 57, §§ 6.º e 7.º, da Lei n. 8.213/1991.

Observações	As regras gerais da aposentadoria especial encontram-se no art. 201 da CF (com redação dada pela EC 103/2019), nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 64 a 70 do Decreto n. 3.048/1999.
--------------------	---

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA AOS SEGURADOS COM DEFICIÊNCIA

BENEFÍCIO	APOSENTADORIA AOS SEGURADOS COM DEFICIÊNCIA Lei Complementar n. 142/2013
Evento Gerador	a) Aposentadoria por Tempo de Contribuição: – 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, homem, e 20 (vinte) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave; – 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, homem, e 24 (vinte e quatro) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada; – 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, homem, e 28 (vinte e oito) anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou b) Aposentadoria por Idade: – 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante igual período.

Beneficiários	– Todos os segurados do RGPS, no caso da aposentadoria por idade. – No caso da aposentadoria por tempo de contribuição há limitações: a) segurado especial: só é devida caso contribua mensalmente na alíquota de 20% sobre o salário de contribuição; b) segurados que fazem contribuição reduzida (contribuinte individual, MEI, dona de casa de baixa renda): somente é devida em caso de complementação das contribuições pagas para atingir os 20% sobre o salário de contribuição.
Carência	180 contribuições mensais.
Qualidade de Segurado	A perda da qualidade de segurado não será considerada, desde que, na data do requerimento, tenham sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício (art. 3º da Lei n. 10.666/2003).
Comprovação da deficiência	– Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. – O grau de deficiência será atestado por perícia médica e funcional, mediante instrumentos desenvolvidos para esse fim.
	– A existência de deficiência anterior à data da vigência da LC n. 142/2013 deverá ser certificada, inclusive quanto ao seu grau, por ocasião da primeira avaliação, sendo obrigatória a fixação da data

Deficiência Anterior	provável do início da deficiência. – A comprovação de tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência em período anterior à entrada em vigor da LC n. 142/2013 não será admitida por meio de prova exclusivamente testemunhal.
Deficiência Superveniente e Alteração do Grau de Deficiência	Se o segurado, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau de deficiência alterado, os parâmetros mencionados para concessão da aposentadoria serão proporcionalmente ajustados, considerando-se o número de anos em que o segurado exerceu atividade laboral sem deficiência e com deficiência, observado o grau de deficiência correspondente, nos termos do regulamento.
Simultaneidade com Atividade Especial	A redução do tempo de contribuição prevista na LC n. 142/2013 não poderá ser acumulada, no tocante ao mesmo período contributivo, com a redução assegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Contagem Recíproca	Aplica-se a contagem recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com deficiência relativo à filiação ao RGPS, ao regime próprio de previdência do servidor público ou a regime de previdência militar, devendo os regimes compensar-se financeiramente.
	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos maiores salários de

Salário de Benefício	contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consiste: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; – o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a cem por cento de todo o período contributivo.
Fator Previdenciário	Aplica-se o fator previdenciário, se resultar em renda mensal de valor mais elevado.
Renda Mensal Inicial	– Aposentadoria por Tempo de Contribuição: 100% do salário de benefício; – Aposentadoria por Idade: 70% mais 1% do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%, no caso de aposentadoria por idade.
Data de Início do Benefício	1 – Segurado empregado, a) a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até noventa dias depois; b) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando requerida após 90 dias.

	2 – Para os demais segurados: a partir da data da entrada do requerimento.
Observações	As regras gerais da aposentadoria especial aos segurados portadores de deficiência encontram-se no art. 201 da CF (com redação conferida pela EC n. 103/2019), na Lei Complementar n. 142/2013, no Decreto n. 8.145/2013.

QUADRO-RESUMO – AUXÍLIO-DOENÇA

BENEFÍCIO	AUXÍLIO-DOENÇA Códigos da Espécie (INSS): B-31 (previdenciário) ou B-91 (acidentário)
Evento Gerador	Incapacidade temporária para a atividade laborativa decorrente de acidente ou doença. – Súmula n. 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual”.
Beneficiários	– Todos os segurados do RGPS, para o auxílio-doença previdenciário. No caso do auxílio-doença por acidente do trabalho (B-91), somente o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial.
Carência	a) não é exigida, em caso de acidente do trabalho, doença ocupacionais e situações equiparadas, ou acidente de outra natureza, e no caso de doenças tipificadas no art. 151 da Lei n. 8.213/91 como graves, contagiosas ou incuráveis;

	b) 12 contribuições mensais, nos demais casos.
Enfermidade Preexistente à Filiação	– Não será concedido o benefício, caso o segurado já seja portador da enfermidade incapacitante antes de sua filiação ao RGPS, salvo em caso de progressão ou agravamento desta após o início da atividade laboral que o vinculou ao Regime. – “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social” (Súmula n.º 53 da TNU).
Qualidade de Segurado	É devido o benefício, mesmo que a enfermidade seja diagnosticada durante o período de graça de que trata o art. 15 da Lei n.º 8.213/1991.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n.º 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; c) para os benefícios concedidos após a entrada em vigor da EC n. 103/2019: 100% do período contributivo

	desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência;
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Renda Mensal Inicial	– 91% do salário de benefício, o qual (consoante art. 29, 10º da Lei 8.213/1991) não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos doze salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de doze, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER.
Data de Início do Benefício	I – Para o segurado empregado: a) a partir do 16º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade. II – Para os demais segurados: a) a partir do 1º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade. III – A previdência social deve processar de ofício o

	benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado sem que este tenha requerido auxílio-doença (art. 76 do Decreto n. 3.048/1999).
Recidiva	Após a cessação do auxílio-doença decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, tendo o segurado retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do salário de benefício do auxílio-doença cessado, corrigido até o mês anterior ao da reabertura do benefício, pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
Duração	Indeterminada. Cessa com a recuperação da capacidade laborativa, a transformação em aposentadoria ou a morte do segurado. – Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício (art. 60, § 8º, da LBPS); – Na ausência de fixação do prazo, o benefício cessará após cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento (art. 60, § 9º, da LBPS).
Estabilidade provisória	O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente (art.

	118 da Lei n. 8.213/1991).
Observações	As regras gerais sobre o auxílio-doença encontram-se no art. 201 da CF, nos arts. 59 a 63 da Lei n. 8.213/1991, nos arts. 71 a 80 do Decreto n. 3.048/1999.

QUADRO-RESUMO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/POR INCAPACIDADE PERMANENTE

BENEFÍCIO	Códigos da Espécie (INSS): B-32 (previdenciária); B-92 (acidentária)
Evento Gerador	Incapacidade permanente para toda e qualquer atividade laborativa, insuscetível de reabilitação. – Súmula n. 47 da TNU: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”. – Súmula n. 77 da TNU: “O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.”
Beneficiários	Todos os segurados do RGPS, para a aposentadoria por invalidez previdenciária. No caso de aposentadoria por acidente do trabalho (B-92), somente o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial.
	a) não é exigida, em caso de acidente do trabalho (e situações equiparadas) ou acidente de outra natureza,

Carência	e no caso de doenças tipificadas no art. 151 da Lei n. 8.213/1991 como graves, contagiosas ou incuráveis;
Enfermidade Preexistente à Filiação	b) 12 contribuições mensais, nos demais casos. – Não será concedido o benefício, caso o segurado já seja portador da enfermidade incapacitante antes de sua filiação ao RGPS, salvo em caso de progressão ou agravamento desta após o início da atividade laboral que o vinculou ao Regime. – “Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social” (Súmula n. 53 da TNU).
Qualidade de Segurado	É devido o benefício, mesmo que a enfermidade seja diagnosticada durante o período de graça de que trata o art. 15 da Lei n. 8.213/1991.
Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; c) Para os benefícios requeridos após a publicação da EC 103/2019: 100% do período contributivo desde a

	competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência;
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Renda Mensal Inicial	– Até o advento da EC n. 103/2019: 100% do salário de benefício, em todos os casos. – Para os fatos geradores ocorridos após a publicação da EC n. 103/2019: – aposentadoria por incapacidade permanente (não acidentária): 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição no caso dos homens e dos 15 anos, no caso das mulheres; – aposentadoria por incapacidade permanente quando decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho: 100% do salário de benefício.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho – DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER.
	I – Quando precedido de auxílio-doença: a partir do dia seguinte ao da cessação daquele, por força de conclusão da perícia do INSS. II – Quando não precedido de auxílio-doença:

Data de Início do Benefício	Para o Segurado Empregado: a) a partir do 16º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade. Para os demais segurados: a) a partir do 1º dia de incapacidade, caso requerido até o 30º dia de incapacidade; b) da data do requerimento, quando requerida após 30 dias do início da incapacidade.
Duração	– Indeterminada. Cessa com a recuperação da capacidade laborativa (podendo ser cancelada a qualquer tempo) ou com a morte do segurado. – O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 (art. 43, § 5º, da LBPS).
Observações	As regras gerais da aposentadoria por invalidez encontram-se no art. 201, I, da CF, nos arts. 42 a 47 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 43 a 50 do Decreto n. 3.048/1999.

QUADRO-RESUMO – AUXÍLIO-ACIDENTE

BENEFÍCIO	AUXÍLIO-ACIDENTE Códigos da Espécie (INSS): B-36 (previdenciário) ou B-94 (acidentário)
Evento Gerador	– Segurado que sofre acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. – Requisitos para a concessão do auxílio-acidente: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (sequela), e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade.
Beneficiários	Segurados empregados, inclusive o doméstico, trabalhadores avulsos e segurados especiais.
Carência	Não é exigida.
Cumulatividade	O auxílio-acidente, por ter caráter de indenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social exceto aposentadoria. – Súmula n. 507 do STJ: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".
Suspensão do Benefício	O auxílio-acidente será suspenso quando da concessão ou da reabertura do auxílio-doença, em razão do mesmo acidente ou de doença que lhe tenha dado origem, sendo restabelecido quando da cessação do auxílio-doença.

Salário de Benefício	a) Para os segurados inscritos na Previdência Social a partir de 29.11.1999 (Lei n. 9.876, de 1999), o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, corrigidos mês a mês; b) Para o segurado filiado à Previdência Social até 28.11.1999, o salário de benefício consistia: – na média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição, corrigidos mês a mês, de todo o período contributivo decorrido desde julho de 1994; c) Para os benefícios requeridos após a publicação da EC 103/2019: 100% do período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Renda Mensal Inicial	– 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente, pelos índices de atualização dos benefícios do RGPS. – A partir da MP n. 905/2019: 50% do benefício de aposentadoria por invalidez a que o segurado teria direito.
Período Básico de	O Período Básico de Cálculo – PBC é fixado, conforme o caso, de acordo com a: I – Data do Afastamento da Atividade ou do Trabalho –

Cálculo	DAT; II – Data de Entrada do Requerimento – DER.
Data de Início do Benefício	A partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser verificado de ofício pela perícia do INSS.
Duração	– Indeterminada. Cessa com a aposentadoria ou com a morte do segurado, o que ocorrer primeiro. – A partir da MP n. 905/2019, será devido somente enquanto persistirem as sequelas ou até a véspera do início de qualquer aposentadoria.
Observações	As regras gerais do auxílio acidente encontram-se no art. 201 da CF, no art. 86 da Lei n. 8.213/1991 (com alterações da MP n. 905/2019) e no art. 104 do Decreto n. 3.048/1999.

■ QUADRO-RESUMO – PENSÃO POR MORTE

BENEFÍCIO	PENSÃO POR MORTE Códigos da Espécie (INSS): B-21 (previdenciária) ou B-93 (acidentária)
Evento Gerador	Falecimento do segurado ou decretação de sua morte presumida, durante o período em que manteve essa qualidade.
	– É paga ao conjunto de dependentes do segurado, segundo classificação do art. 16 da Lei n. 8.213/1991. – A dependência econômica na classe 1 (o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não

Beneficiários	emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave) é presumida e não admite prova em contrário. Dos dependentes da classe 2 (pais) e 3 (o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave), a dependência econômica deve ser comprovada.
Requisitos	Qualidade de segurado do de cujus e prova da dependência do requerente.
Carência	– óbitos anteriores a 05.4.1991: 12 contribuições mensais – óbitos a partir de 05.4.1991: não tem período de carência.
Qualidade de Segurado	– Súmula n. 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”. – Se o óbito ocorrer após a perda da qualidade de segurado, os dependentes terão direito a pensão desde que o trabalhador tenha cumprido, até o dia da morte, os requisitos para obtenção de benefício previdenciário (ex. aposentadoria, auxílio-doença), dentro do período de manutenção da qualidade do segurado, caso em que a incapacidade deverá ser verificada por meio de parecer da perícia médica do INSS com base em atestados ou relatórios médicos, exames complementares, prontuários ou documentos

	equivalentes.
Pensão Provisória	a) por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência; b) mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, independentemente da declaração e de prazo. – Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé.
Período Básico de Cálculo	O Período Básico de Cálculo é fixado até o mês anterior ao do falecimento ou da decretação da morte presumida.
Renda Mensal Inicial	– A partir de 28.6.1997 (Lei n. 9.528/1997), até a publicação da EC n. 103/2019: será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito. – A partir da EC n. 103/2019: equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100%. – Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a

	que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. – Segurado especial: um salário mínimo. Se estiver contribuindo facultativamente o benefício será calculado na sistemática anterior.
Fator Previdenciário	Não se aplica de forma direta, mas apenas no benefício originário, quando for decorrente de aposentadoria por tempo de contribuição ou mesmo da aposentadoria por idade (neste caso somente se positivo).
	a) para óbitos ocorridos até o dia 10.11.1997 (véspera da publicação da Lei n. 9.528, de 1997), a contar da data: – do óbito, tratando-se de dependente capaz ou incapaz, observada a prescrição quinquenal de parcelas vencidas ou devidas, ressalvado o pagamento integral dessas parcelas aos dependentes menores de dezesseis anos e aos inválidos incapazes; b) para óbitos ocorridos a partir de 11.11.1997 (Lei n. 9.528/1997) até 4.11.2015, a contar da data: – do óbito, quando requerida em até 30 dias deste; – do requerimento, se requerido depois de 30 dias; – o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer a 30 dias após completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito; c) para os óbitos ocorridos a partir de 5.11.2015 até 17.1.2019:

Data de Início do Benefício

- do óbito, quando requerida até 90 dias depois deste (Lei n. 13.183/2015);
- do requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias;
- o beneficiário menor de 16 anos poderá requerer a pensão por morte até 90 dias após completar essa idade, quando então retroagirá ao dia do óbito;
- os inválidos capazes equiparam-se aos maiores de dezesseis anos de idade;

d) para os óbitos ocorridos a partir de 18.1.2019 (MPP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019):

- do óbito, quando requerida em até cento e oitenta dias após o óbito, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias após o óbito, para os demais dependentes;

e) da decisão judicial, no caso de morte presumida; e

f) da data da ocorrência, no caso de catástrofe, acidente ou desastre.

Companheiro e

– INSS:

- a) para óbitos ocorridos a partir de 5.4. 1991, é devida a pensão por morte ao companheiro e ao cônjuge do sexo masculino, desde que atendidos os requisitos legais; e
- b) para cônjuge do sexo masculino, será devida a pensão por morte para óbitos anteriormente a

Cônjuge do Sexo Masculino	essa data, desde que comprovada a invalidez, conforme o art. 12 do Decreto n.º 83.080, de 1979. – STF admite mesmo antes da CF/1988: “o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 não afasta o direito à pensão por morte ao seu cônjuge varão”. Nesse sentido: STF, RE 880.521 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28.3.2016.
Companheiros do mesmo Sexo	Por força de decisão judicial, ACP 2000.71.00.009347-0, foi garantido o direito ao companheiro ou companheira do mesmo sexo, para óbitos ocorridos a partir de 5.4.1991, desde que atendidas todas as condições exigidas para o reconhecimento do direito a esse benefício.
Cônjuge Separado	– O cônjuge separado de fato, divorciado ou separado judicialmente, terá direito à pensão por morte, mesmo que este benefício já tenha sido requerido e concedido à companheira ou ao companheiro, desde que beneficiário de pensão alimentícia. – Equipara-se à percepção de pensão alimentícia o recebimento de ajuda econômica ou financeira sob qualquer forma. – Poderá ser concedida pensão por morte, apesar do instituidor ou dependente, ou ambos, serem casados com outrem, desde que comprovada a separação de fato ou judicial em observância ao disposto no art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002, que instituiu o Código Civil e a vida em comum. – STJ: Súmula 336 – “A mulher que renunciou aos

	alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”.
Concubina	– Matéria controversa, em regra não tem direito a dividir pensão com viúva, pois a Constituição se refere a um núcleo possível de união que possa se converter em casamento. “A segunda união desestabiliza a primeira” (STF, RE 397762). – Repercussões Gerais pendentes de julgamento pelo STF • Tema 526 – Possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários; e • Tema 529 – Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.
Beneficiário Inválido	– O Decreto n. 6.939/2009 modificou a redação do art. 108 do RPS para estabelecer que a “pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de vinte e um anos, desde que reconhecida ou comprovada, pela perícia médica do INSS, a continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado”. – Discordamos dessa regra, pois cria restrição não prevista na Lei de Benefícios e afasta a concessão da prestação previdenciária justamente nos casos de flagrante vulnerabilidade social enfrentadas pelos dependentes inválidos. Ou seja, comprovada a

	invalidez antes do óbito, o benefício deve ser concedido, mesmo que a invalidez tenha surgido após as hipóteses de cessação da dependência. Nesse sentido: TNU, PEDILEF 50442434920114047100, Relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, DOU de 10.1.2014.
Menor sob Guarda	– Tema controverso, pois a Lei n. 9.528/1997 excluiu o menor sob guarda da qualidade de dependente de segurado do RGPS, no entanto, a jurisprudência reconhece a possibilidade de concessão de pensão por morte ao menor sob guarda, sob o argumento da prevalência do ECA (Lei n. 8.069/1990, art. 33, § 3º), mesmo para os óbitos dos segurados ocorridos sob a vigência da Lei n. 9.528/1997 (STJ, Repetitivo Tema 732, TNU, PEDILEF 0515410-31.2013.4.05.8400, Sessão de 16.6.2016). – A matéria também é objeto da ADI 5083, em que a OA contesta o art. 2º da Lei n. 9.528/1997. – A EC n. 103/2019 estabeleceu (nas regras transitórias) que “Equiparam-se a filho, para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica.” (art. 25, § 6º). Entendemos que essa vedação é inconstitucional por afrontar o art. 227, caput, da CF.
Habilitação Posterior	A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a

	contar da data da inscrição ou habilitação (art. 76 da Lei n. 8.213/1991).
Regularização das Contribuições	– Caberá a concessão nas solicitações de pensão por morte em que haja débito decorrente do exercício de atividade do segurado contribuinte individual, desde que comprovada a manutenção da qualidade de segurado perante o RGPS na data do óbito. – TNU: Súmula n. 52 – “Para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições de segurado contribuinte individual posteriormente a seu óbito, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviços”.
Duração	– Indeterminada, em caso de invalidez ou deficiência do pensionista; – 4 meses para o cônjuge ou companheiro, se o óbito do segurado ocorrer sem a comprovação do recolhimento de 18 contribuições mensais e de 2 anos de casamento ou de união estável. – Em caso de invalidez ou deficiência do cônjuge ou companheiro e na hipótese do óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, não tem aplicação a regra que limita o pagamento da pensão a apenas 4 meses. – Temporária, observada a faixa de idade, para cônjuge e companheiro pensionista com idade inferior a 44 anos na data do óbito do segurado;

	– Vitalícia, para o cônjuge ou companheiro com idade superior a 44 anos na data do óbito do segurado.
Cessaç�o	A parte individual da pens�o extingue-se: I – pela morte do pensionista; II – para filho, pessoa a ele equiparada ou irm�o, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inv�lido ou tiver defici�ncia intelectual ou mental ou defici�ncia grave; III – para filho ou irm�o inv�lido, pela cessac�o da invalidez; IV – para filho ou irm�o que tenha defici�ncia intelectual ou mental ou defici�ncia grave, pelo afastamento da defici�ncia, nos termos do regulamento; V – para c�njuge ou companheiro: a) se inv�lido ou com defici�ncia, pela cessac�o da invalidez ou pelo afastamento da defici�ncia, respeitados os per�odos m�nimos decorrentes da aplica�o das al�neas “b” e “c”; b) em 4 meses, se o �bito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribui�es mensais ou se o casamento ou a uni�o est�vel tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do �bito do segurado; c) transcorridos os seguintes per�odos, estabelecidos de acordo com a idade do benefici�rio na data de �bito do segurado, se o �bito ocorrer depois de vertidas 18 contribui�es mensais e pelo menos 2 anos ap�s o in�cio do casamento ou da uni�o est�vel:

	1) 3 anos, com menos de 21 anos de idade; 2) 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade; 3) 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade; 4) 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade; 5) 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade; 6) vitalícia, com 44 ou mais anos de idade. VI – pela perda do direito, na forma do § 1º do art. 74 da LBPS. – O novo casamento não constitui causa de extinção do direito à pensão (art. 77 da Lei n. 8.213/1991).
Perda do Direito à Pensão	Perde o direito à pensão por morte: a) o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis;
	b) o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. – O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência

Perda do Direito à Pensão	intelectual ou mental ou com deficiência grave (art. 77, § 6º, da LB, introduzido pela Lei n. 13.183/2015). – se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio, ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício (art. 77, § 7º, da LBPS);
Acumulação	– Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa (art. 124 da Lei n. 8.213/1991, redação dada pela Lei n. 9.032/1995); – No caso de óbito anterior a 29.4.1995 (Lei n. 9.032/1995) para o segurado que recebia cumulativamente duas ou mais aposentadorias concedidas por ex-institutos, será devida a concessão de tantas pensões quantos forem os benefícios que as precederam.
	– É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social,

**Acumulação após a
entrada em vigor da
EC n. 103/2019 (art.
24)**

ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da CF.

- Será admitida, a acumulação de:
 - I – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF;
 - II – pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF; ou
 - III – pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da CF com aposentadoria concedida no âmbito do RGPS ou de RPPS.
- Nessas hipóteses, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas:
 - I – 60% do valor que exceder 1 salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos;
 - II – 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos;

	III – 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos; e IV – 10% do valor que exceder 4 salários mínimos.
Observações	– Não incide a proibição de acumulação sobre a acumulação de uma pensão decorrente do óbito do pai e outra do óbito da mãe da mesma criança. – As regras gerais sobre a pensão por morte encontram-se no art. 201 da CF, nos arts. 23 e 24 da EC n. 103/2019, e naquilo que não conflita com esses dispositivos, nos arts. 74 a 79 da Lei n. 8.213/1991 e arts. 105 a 115 do Decreto n. 3.048/1999.

■ QUADRO-RESUMO – AUXÍLIO-RECLUSÃO

BENEFÍCIO	AUXÍLIO-RECLUSÃO Código da Espécie (INSS): B-25
Evento Gerador	– Cumprimento de pena privativa da liberdade (regime fechado, semiaberto ou em prisão provisória) pelo segurado. E, a partir da vigência da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), somente em caso de prisão em regime fechado.
Beneficiários	– Dependentes do segurado recolhido à prisão. – O filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício de auxílio-reclusão a partir da data do seu nascimento. – Se a realização do casamento ocorrer durante o recolhimento do segurado à prisão, o auxílio-reclusão não será devido, considerando a dependência

	superveniente ao fato gerador.
Requisitos	– A reclusão deverá ter ocorrido no prazo de manutenção da qualidade de segurado. – Ser segurado de baixa renda, cujo valor de renda bruta máxima pode ser consultado em tabela constante nos anexos desta obra (R\$ 1.364,43 em 2019); – Para o STJ e a TNU, o momento de avaliar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do auxílio-reclusão, deve ser considerada a legislação vigente à época em que ocorreu a prisão, e, ainda, que o benefício também é devido aos dependentes do segurado que, na data do efetivo recolhimento, não possuía salário de contribuição – como no caso de desempregado – desde que mantida a qualidade de segurado (STJ, Repetitivo 896, PEDILEF 5000221-27.2012.4.04.7016, j. 8.10.2014).
Carência	A Lei n. 8.213/1991 não fixou carência, mas a MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019) estabeleceu o período de 24 meses.
Qualidade de Segurado	Não será devida a concessão de auxílio-reclusão quando o recolhimento à prisão ocorrer após a perda da qualidade de segurado.
Renda Mensal Inicial	– O valor da renda mensal corresponde a 100% do salário de benefício (arts. 75 e 80 da Lei n. 8.213/1991). E, a partir da entrada em vigor da EC n. 103/2019, não poderá exceder o valor de um salário mínimo.
	– Regra vigente até 17.1.2019: quando não houver salário de contribuição na data do efetivo recolhimento à

Período de Graça e Salário de Contribuição	prisão, será devido o auxílio-reclusão, desde que: I – não tenha havido perda da qualidade de segurado; e II – o último salário de contribuição, tomado em seu valor mensal, na data da cessação das contribuições ou do afastamento do trabalho seja igual ou inferior aos valores fixados como teto da baixa renda à época. – Regra vigente a partir de 18.1.2019 (MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019): a aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Cumulatividade	O art. 80 da Lei n. 8.213/1991 (com redação conferida pela MP n. 871/2019) estabelece que o auxílio-reclusão não pode ser acumulado com a remuneração da empresa, nem com auxílio-doença, pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço.
Data de Início do Benefício	Regra fixada pela Lei n. 13.183/2015: a) da prisão, quando requerida até noventa dias deste; b) do requerimento, se requerido depois de noventa dias; c) beneficiário menor de 16 anos poderá requerer até noventa dias após completar essa idade, quando

	então retroagirá ao dia do recolhimento do segurado ao cárcere.
Data de Início do Benefício	– Regra fixada pela MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019: a) da prisão, quando requerida em até cento e oitenta dias após a prisão, para os filhos menores de 16 anos, ou em até noventa dias após a prisão, para os demais dependentes; b) do requerimento, quando requerido após esses prazos.
Duração	– Indeterminada, sendo devido durante o cumprimento da pena pelo segurado (em regime fechado a partir da vigência da MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019). – Em relação ao cônjuge ou companheiro, ser observada mesma regra de duração da pensão por morte, qual seja: – Temporária, observada a faixa de idade do pensionista com idade inferior a 44 anos na data do óbito do segurado.
	O auxílio-reclusão cessa: I – com a extinção da última cota individual; II – se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber aposentadoria; III – pelo óbito do segurado ou beneficiário; IV – na data da soltura; V – pela ocorrência da perda da qualidade de dependente, no caso de filho ou equiparado ou irmão, de ambos os

Cessação

sexos;

VI – em se tratando de dependente inválido, pela cessação da invalidez, verificada em exame médico pericial a cargo do INSS; e

VII – pela adoção, para o filho adotado que receba auxílio-reclusão dos pais biológicos, exceto quando o cônjuge ou o companheiro(a) adota o filho do outro.

- Aplica-se também a nova hipótese de cessação da condição de pensionista, qual seja, pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira.
- A partir da vigência da MP n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), a progressão do regime fechado para outro menos gravoso faz cessar o pagamento do benefício.
- Em caso de óbito do segurado, o auxílio-reclusão será automaticamente convertido em pensão por morte.

Suspensão

Os pagamentos do auxílio-reclusão serão suspensos:

I – no caso de fuga;

II – se o segurado, ainda que privado de liberdade, passar a receber auxílio-doença;

III – se o dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela autoridade competente, para prova de que o segurado permanece recolhido prisão.

- Havendo recaptura ou retorno ao regime fechado, o benefício será restabelecido a contar da data do evento, desde que mantida a qualidade de segurado.

	– Se houver exercício de atividade dentro do período de fuga, livramento condicional, cumprimento de pena em regime aberto ou prisão albergue, este será considerado para verificação de manutenção da qualidade de segurado.
Observações	– As regras gerais do auxílio-reclusão encontram-se no art. 201 da CF, no art. 27 da EC n. 103/2019, no art. 80 da Lei n. 8.213/1991, na MP n. 871/2019, nos arts. 116 a 199 do Decreto n. 3.048/1999.

■ QUADRO-RESUMO – SALÁRIO-FAMÍLIA

BENEFÍCIO	SALÁRIO-FAMÍLIA
Evento Gerador	– Ter o segurado (de baixa renda) filhos ou pessoas equiparadas até 14 anos de idade, ou inválidos com qualquer idade. – Entendemos que deva ser estendido também para os filhos maiores de 14 anos com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, a exemplo da previsão contida no art. 16, I, da LBPS (com redação da Lei n. 13.146/2015), em relação aos dependentes do segurado que busca pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Beneficiários	Segurados empregados de baixa renda, observado o valor previsto por Portaria à época da concessão do benefício; aposentados por invalidez ou idade, urbanos ou rurais; e demais aposentados com mais de 65 anos, se homem, ou 60 anos, se mulher.

Cumulatividade	Caso ambos os pais sejam segurados do RGPS, poderão receber o salário-família pelo mesmo dependente. Não há limite de cotas por segurado.
Cessa��o do Benef��cio	O s��l��rio-fam��lia cessa: – com a morte do segurado, no m��s seguinte ao ��bito; – com o desemprego, no m��s seguinte �� rescis��o contratual; – quando o dependente perder a qualidade (ex.: filho ou equiparado a partir do m��s seguinte ao que completar 14 anos de idade, salvo se inv��lido; cessac��o da invalidez, no caso de dependente inv��lido); – com a morte do dependente.
Sal��rio de Benef��cio	Obedece a dois valores de “cotas”, dependendo da renda do segurado; cada filho ou equiparado d�� direito a uma cota do s��l��rio-fam��lia, sem limite.
Fator Previdenci��rio	N��o se aplica a este benef��cio.
Renda Mensal Inicial	Concedida por cotas. A EC n. 103/2019 fixou a cota em R\$ 46,54, reajust��vel em janeiro de cada ano.
Per��odo B��sico de C��lculo	N��o se aplica a este benef��cio.
Data de In��cio do Benef��cio	Ser�� devido a partir da data da apresenta��o da certid��o de nascimento do filho ou da documenta��o relativa ao equiparado.
	O s��l��rio-fam��lia ser�� pago mensalmente: – ao empregado, pela empresa, com o respectivo s��l��rio, ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou ��rg��o gestor

Forma de Pagamento	de mão de obra, mediante convênio; – ao empregado e trabalhador avulso aposentados por invalidez ou em gozo de auxílio-doença, pelo INSS, juntamente com o benefício; – ao trabalhador rural aposentado por idade aos 60 anos, se do sexo masculino, ou 55 anos, se do sexo feminino, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria; e – aos demais empregados e trabalhadores avulsos aposentados aos 65 anos de idade, se do sexo masculino, ou 60 anos, se do sexo feminino, pelo INSS, juntamente com a aposentadoria.
Duração	Até que o dependente complete 14 anos, recupere a capacidade (se inválido maior de 14 anos) ou venha a falecer, e enquanto subsistir relação de emprego urbana ou rural. Tendo havido divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio-poder, o salário-família passará a ser pago diretamente àquele a cujo cargo ficar o sustento do menor, ou a outra pessoa, se houver determinação judicial nesse sentido. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos de idade, e de comprovação semestral de frequência à escola do filho ou equiparado, a partir dos sete anos de idade.
	As regras gerais do salário-família encontram-se no art. 201 da CF, no art. 27 da EC n. 103/2019. nos arts. 65 a

Observações	70 da Lei n. 8.213/1991, nos arts. 81 a 92 do Decreto n. 3.048/1999.
--------------------	--

■ QUADRO-RESUMO – SALÁRIO-MATERNIDADE

BENEFÍCIO	SALÁRIO-MATERNIDADE Código da Espécie (INSS): B-80
Evento Gerador	O parto, inclusive de natimorto; o aborto espontâneo, a adoção ou a guarda judicial para fins de adoção.
Beneficiários	– Seguradas de todas as espécies e, a partir da Lei n. 12.873/2013, também os segurados do sexo masculino, estes em caso de adoção ou guarda para fins de adoção, e ainda nos casos de falecimento da segurada ou segurado (cônjuge ou companheiro/a) que fizera jus ao recebimento do salário-maternidade originariamente. – Ressalvado o pagamento do salário-maternidade à mãe biológica, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a Regime Próprio de Previdência Social.
Carência	– Para as seguradas empregadas, domésticas e avulsas, não é exigida. Para as seguradas facultativas e contribuintes individuais, é exigida a carência de 10 contribuições mensais, reduzindo-se proporcionalmente em caso de parto antecipado. Para a segurada especial exige-se a comprovação da

	atividade rural nos 12 meses anteriores ao parto.
Cumulatividade	– No caso de empregos concomitantes, o(a) segurado(a) fará jus ao salário-maternidade relativo a cada emprego. – A segurada aposentada que retornar à atividade fará jus ao pagamento do salário-maternidade (art. 103 do Decreto n. 3.048/1999). – O salário-maternidade não pode ser acumulado com benefício por incapacidade e sequer com o auxílio-reclusão (MP n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019). – Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário-maternidade, o benefício por incapacidade, conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de cento e vinte dias. – O salário-maternidade é devido à segurada que adotar, independentemente de a mãe biológica ter recebido o mesmo benefício quando do nascimento da criança.
Cessação do Benefício	Após decorrido o prazo de duração do benefício ou em caso de óbito da segurada.
	– Para a segurada empregada e trabalhadora avulsa: o valor da última remuneração auferida, ou em caso de remuneração variável, a média aritmética dos últimos 6 meses (não sujeito ao teto limite do RGPS); – Para a segurada empregada doméstica: o valor do último

Salário de Benefício/Renda Mensal Inicial	salário de contribuição, limitado ao teto do RGPS; – Para as seguradas contribuintes individuais, facultativas para aquelas que estejam em período de graça: média aritmética dos doze últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a quinze meses (sujeito ao teto do RGPS); – Para a segurada especial, que não esteja contribuindo facultativamente, será de um salário mínimo.
Fator Previdenciário	Não se aplica a este benefício.
Período Básico de Cálculo	– 1/12 (um doze avos) da soma dos 12 (doze) últimos salários de contribuição, apurados em um período não superior a 15 (quinze) meses, para segurados(as) contribuintes individuais e facultativos(as), inclusive quando em situação de desemprego.
Data de Início do Benefício	– A partir do atestado médico que licencia a gestante, ou partir do dia do parto antecipado, ou do dia da adoção (ou guarda judicial para fins de adoção). – Poderá ter início até 28 dias antes do parto. – A percepção do salário-maternidade está condicionada ao afastamento do segurado ou segurada requerente de seu trabalho ou da atividade desempenhada, sob pena de suspensão do benefício.
	– 120 dias, salvo em caso de aborto não criminoso, quando a duração será de duas semanas. Em caso de natimorto, a licença também será de 120 dias. – A Lei n. 11.770/2008 prorrogou a licença-maternidade

Duração

por mais 60 dias para as seguradas empregadas. Para oferecer o benefício, a empresa precisa aderir voluntariamente ao programa Empresa Cidadã e, em troca, recebe incentivos fiscais. A empregada pode optar se quer ou não a licença ampliada. A mãe deve requerer a ampliação até o final do primeiro mês após o parto. Os 60 dias adicionais serão concedidos imediatamente após o prazo constitucional de 120 dias e são custeados pela empresa, não constituindo benefício previdenciário.

- Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 dias (art. 71-A da Lei n. 8.213/1991).
- Durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário, em caso de falecimento da segurada ou segurado (cônjuge ou companheiro/a).
- Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada de atividades consideradas insalubres exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento (art. 394-A, § 3º, da CLT, Incluído pela Lei n. 13.467/2017).
- Será pago diretamente pelo INSS ou pela empresa contratante, observando as seguintes situações:
 - I – para requerimentos efetivados a partir de

Forma de Pagamento	1.º.9.2003, o salário-maternidade devido à segurada empregada, independentemente da data do afastamento ou do parto, será pago diretamente pela empresa, exceto no caso de adoção ou de guarda judicial para fins de adoção, quando será pago diretamente pelo INSS; II – a segurada empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção poderá requerer e receber o salário-maternidade por intermédio da empresa se esta possuir convênio com tal finalidade; e III – as seguradas trabalhadora avulsa, empregada doméstica, contribuinte individual, facultativa, especial e as em prazo de manutenção da qualidade de segurada terão o benefício de salário-maternidade pago pelo INSS. – O salário-maternidade devido à trabalhadora avulsa e à empregada do microempreendedor individual de que trata o art. 18-A da LC n. 123/2006, será pago pelo INSS, assim como nos casos de adoção. – O salário-maternidade devido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente será pago pelo INSS.
Observações	As regras gerais do salário-maternidade encontram-se no art. 201 da CF, nos arts. 71 a 73 da Lei n. 8.213/1991 e nos arts. 93 a 103 do Decreto n. 3.048/1999, e no art. 27 da EC n. 103/2019.

QUADRO-RESUMO – ABONO ANUAL

BENEFÍCIO	ABONO ANUAL
Evento Gerador	O abono anual, conhecido como décimo terceiro salário ou gratificação natalina, será devido ao segurado e ao dependente que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Beneficiários	Segurados e dependentes da Previdência que tenham recebido benefícios durante o ano.
Requisitos	– Ter recebido benefício da Previdência durante o ano. – Não tem direito os recebedores de salário-família e dos benefícios assistenciais.
Valor	– Corresponde ao valor da renda mensal do benefício no mês de dezembro ou no mês da alta ou da cessação do benefício. – O recebimento de benefício por período inferior a doze meses, dentro do mesmo ano, determina o cálculo do abono anual de forma proporcional. – O período igual ou superior a quinze dias, dentro do mês, será considerado como mês integral para efeito de cálculo do abono anual. – O abono anual incidirá sobre a parcela de acréscimo de 25%, referente ao auxílio acompanhante na aposentadoria por invalidez.
Data de Pagamento	– O pagamento do abono anual poderá ser realizado de forma parcelada, na forma de ato específico do INSS. – O valor do abono anual correspondente ao período de duração do salário-maternidade será pago, em cada

	exercício, com a última parcela do benefício nele devido.
Observações	As regras gerais sobre o abono anual encontram-se no art. 201, § 6º, da CF, art. 40 da Lei n. 8.213/1991 e art. 120 do Decreto n. 3.048/1999.

QUADRO-RESUMO – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

BENEFÍCIO	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC-LOAS Códigos da Espécie (INSS): B-87 (deficiente) e B-88 (idoso)
Evento Gerador	Pessoa portadora de deficiência e idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família.
Beneficiários	– Pessoa idosa: idade igual ou superior a 65 anos para homem ou mulher; – Pessoa com deficiência: qualquer idade – pessoas que apresentam impedimentos de longo prazo (mínimo de dois anos) de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. – Pode ser pago a mais de um membro da família desde que comprovadas todas as condições exigidas.

Requisitos Legais

– **Pessoa Idosa:**

- a) possuir 65 anos de idade ou mais;
- b) família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade;
- c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.

– **Pessoa com Deficiência (PcD):**

- a) existência de impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas;
- b) família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade;
- c) não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.

	O STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei n. 8.742/1993, que exige renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo (Repercussão Geral – Tema 27).– – Na análise da renda per capita deve ser levado em consideração o § 11 do art. 20 da Lei n. 8.742, de 1993 (redação conferida pela Lei n. 13.146, de 2015), o qual prevê que poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. – A necessidade de o requerente estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF e no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.
Requisitos Legais	– A concessão do Benefício de Prestação Continuada independe da interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência. – Autorização do requerente à quebra do sigilo bancário (§ 13 do art. 20 da Lei n. 8.742/1993 introduzido pela MP n. 871/2019).
	– Consideram-se impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. – Ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades,

Pessoa com Deficiência

Incapacidade e Saúde – CIF.

- A avaliação da deficiência e do grau de impedimento será realizada por meio de avaliação social e avaliação médica, pelo serviço social e pela perícia médica do INSS.
- A Lei n. 13.146, de 6.7.2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência a vigorar em 03.01.2016), alterou a expressão “diversas barreiras” por “uma ou mais barreiras” facilitando a concessão do benefício. Estabelece, também, no art. 2º, § 1º (em vigor desde 03.01.2018), que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.
- O benefício poderá ser concedido nos casos em que não seja possível prever a duração dos impedimentos, mas exista a possibilidade de que se estendam por longo prazo.
- **TNU: Súmula n. 29:** “Para os efeitos do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.742, de 1993, incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover ao próprio sustento”.
- **TNU: Súmula n. 48:** Para fins de concessão do benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, é imprescindível a configuração de impedimento de longo prazo com

	duração mínima de 2 (dois) anos, a ser aferido no caso concreto, desde a data do início sua caracterização.
Cálculo da Renda Familiar	– Para fins do cálculo da renda per capita, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto (Lei n. 12.435/2011). – Renda mensal bruta familiar: a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros da família composta por salários, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, pro labore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, Renda Mensal Vitalícia e Benefício de Prestação Continuada (Decreto n. 7.617, de 2011). – A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será considerada para fins do cálculo (Lei n. 12.470/2011).
	– Possibilidade de exclusão da aposentadoria ou benefícios assistencial recebido pelo cônjuge, no valor de um salário mínimo, do cálculo da renda familiar, uma vez que o Estatuto do Idoso (parágrafo único do art. 34) autoriza essa exclusão (TNU. Processo n. 2005.43.00.902890-0/TO).

Regra do Estatuto do Idoso

- Concessão de benefício assistencial a deficiente: cab a exclusão de benefício de valor mínimo recebido pelo pai, ainda que não seja idoso e nem deficiente e ainda que o benefício seja de cunho previdenciário, o qual também fica excluído do grupo para fins de cálculo da renda familiar per capita (TNU, PEDILEF n. 2007.83.00.502381-1/PE, DJ 19.08.2009).
- É devido benefício assistencial a deficiente cujos pais maiores de 65 anos, já recebem cada um salário mínimo. Cabível a interpretação sistemática do artigo 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (TNU, Proc. n. 2004.84.10.005545-6/RN, 28.02.2008).
- O STF declarou a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso, por violar o princípio da isonomia, ao abrir exceção para o recebimento de dois benefícios assistenciais de idoso, mas não permitir a percepção conjunta de benefício de idoso com o de deficiente ou de qualquer outro previdenciário (Repercussão Geral – Tema 312)

Miserabilidade

- Considerando que o STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem declaração de nulidade, do art. 20, § 3º, da LOAS e do art. 34, parágrafo único, do Estatuto do Idoso, a existência de miserabilidade deverá ser analisada no caso concreto com base em critérios subjetivos, podendo até serem invocados os que foram declarados inconstitucionais pela ausência de

	norma substituidora, ou com aplicação de outros parâmetros tal qual o de 1/2 salário mínimo previsto para os demais benefícios sociais do Governo Federal.
Renda Mensal Inicial	Um salário mínimo.
Data de Início do Benefício	A partir da data da entrada do requerimento.
Duração/Cancelamento	– Deve ser revisto a cada dois anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. – Deixará de ser pago quando houver superação das condições que deram origem a concessão do benefício ou pelo falecimento do beneficiário. – Será cancelado quando se constatar irregularidade na sua concessão ou utilização. – O desenvolvimento das capacidades cognitivas, motoras ou educacionais e a realização de atividades não remuneradas de habilitação e reabilitação, entre outras, não constituem motivo de suspensão ou cessação do benefício da pessoa com deficiência (Lei n. 12.435/2011). – A cessação do benefício de prestação continuada concedido à pessoa com deficiência não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos definidos em regulamento (Lei n. 12.470/2011). – A contratação de pessoa com deficiência como aprendiz não acarreta a suspensão do benefício de prestação continuada, limitado a dois anos o

	recebimento concomitante da remuneração e do benefício (Lei n. 12.470/2011). – A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada (Lei n. 12.435/2011). – O pagamento do benefício cessa, também, em caso de morte do beneficiário; em caso de morte presumida, declarada em juízo e, em caso de ausência, declarada em juízo. – O benefício é intransferível, não gerando direito a pensão.
Acumulação com outros Benefícios	– Não pode se acumulado com qualquer outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, ressalvados o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória, bem como a remuneração advinda de contrato de aprendizagem no caso da pessoa com deficiência.
Observações	– As regras gerais do benefício assistencial encontram-se no art. 203 da CF, na Lei n. 8.742/1993 (com as alterações das Leis n. 12.435/2011, 12.470/2011 e 13.146/2015) e no Decreto n. 6.214/2007 (com as alterações do Decreto n. 7.617/2011).

■ QUADROS-RESUMO DOS BENEFÍCIOS DO RPPS

Os quadros apresentados procuram identificar as possibilidades de concessão de

aposentadoria aos servidores públicos vinculados a RPPS e de pensão por morte aos seus dependentes, com base nas regras permanentes e de transição previstas nas Emendas Constitucionais n. 20/98, 41/2003, 47/2005 e 70/2012.

A – Aposentadoria Voluntária

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA POR IDADE NOS REGIMES PRÓPRIOS (EXCETO A UNIÃO)

Aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a partir de 01.01.2004, ou àqueles que não optaram pelas regras de transição dos arts. 2º e 6º da EC n. 41/2003 ou do art. 3º da EC n. 47/2005 – vigente até que lei do respectivo Ente Público discipline a matéria após a promulgação da EC n. 103, de 2019.

REGRA PERMANENTE – Art. 40, § 1º, III, “b” (redação da EC n. 41, de 2003); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; e Lei n. 10.887, de 2004.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	65 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

Proporcional ao tempo de contribuição, com base na média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo – art. 1º da Lei n. 10.887/2004).

TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE PROPORCIONAL – PARA DETENTORES DE DIREITO ADQUIRIDO

(Já revogada, vigente até 16.12.1998, aplicável após tal data e a qualquer tempo apenas a quem tenha preenchido os requisitos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 20/98, n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 16.12.1998, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores que ingressaram e complementaram todos os requisitos antes da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998.

Art. 3º da EC n. 41/2003; Art. 40, III, da CF/1988 (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS

HOMEM	65 anos de idade
MULHER	60 anos de idade

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO
BASE DE CÁLCULO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, PERMITIDA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.

REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE – PARA DETENTORES DE DIREITO ADQUIRIDO

(Criada pela EC n. 20/1998 e já revogada, vigente até 31.12.2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente para aqueles que implementaram os requisitos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que foram criadas novas regras de transição pela EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos para se aposentar)

Aplicável somente aos servidores que, já estando em exercício de cargo efetivo, preencheram todos os requisitos entre 16.12.1998 e 31.12.2003.

Art. 3º da EC n. 41/2003 c/c art. 40, § 1º, III, “a”, com a redação dada pela EC n. 20/1998.

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A
--	--------------	---------------------------------	---

			APOSENTADORIA
HOMEM	65 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
CÁLCULO DO BENEFÍCIO		PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO.	
TETO DO BENEFÍCIO		ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.	
REAJUSTE		PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.	

**REGRA ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE MAIS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
SERVIDORES EM GERAL (EXCETO FEDERAIS)**

Aplicável aos servidores que ingressarem no serviço público a partir de 01.01.2004, ou àqueles que não optaram pelas regras de transição dos art. 2º e 6º da EC n. 41/2003 ou do art. 3º da EC n. 47/2005 até que lei do respectivo Ente Federativo, editada após a EC n. 103, de 2019, disponha de modo diverso.

Art. 40, § 1º, III, “a” (redação da EC n. 41, de 2003); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; e Lei n. 10.887, de 2004.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

				TEMPO MÍNIMO DE
--	--	--	--	-----------------

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	55 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

*Professores: os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo) – art. 1º da Lei n. 10.887/2004).
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

1ª REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL (por tempo de serviço)

(Revogada em 16.12.1998 pela EC n. 20/1998, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos)

até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 16.12.1998, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público em cargo efetivo e complementaram todos os requisitos antes da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 – Art. 40, III, da CF/1988 (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO (incluindo-se contagens fictícias, como licenças-prêmio não fruídas)

HOMEM	35 anos de serviço
MULHER	30 anos de serviço
PROFESSORES	30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professora.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

2ª REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL (por tempo de serviço)

(Já revogada em 16.12.1998 pela EC n. 20/1998, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 20/1998, n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 16.12.1998, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram e complementaram todos os requisitos antes da Emenda Constitucional n. 20, de 16.12.1998 (hipótese de direito adquirido)

Art. 3º da EC nº 41/2003 – Art. 40, III, da CF/1988 (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO DE SERVIÇO (incluindo-se contagens fictícias, como licenças-prêmio não fruídas).

HOMEM	30 anos de serviço
MULHER	25 anos de serviço
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO
BASE DE CÁLCULO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, PERMITIDA A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PESSOAIS, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

3ª REGRA ANTERIOR – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

(Já revogada em 31.12.2003 pela EC n. 41/2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; frisamos que em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público e preencheram todos os requisitos entre 16.12.1998 e 31.12.2003 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 C/C Art. 40, § 1º, III, “a”, com a redação dada pela EC n. 20/1998

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	60 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	55 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

* professores: os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, desde que comprovem exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO

TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ
REAJUSTE	LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS. PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

Regras de transição

1ª REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CÁLCULO PELA MÉDIA CONTRIBUTIVA E SEM PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

Aplicável aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 e completem os requisitos após 31.12.2003. Esta regra permanece vigente para servidores estaduais, distritais e municipais com RPPS até que lei do respectivo Ente Federativo disponha em contrário. Para os federais, foi revogada com a promulgação da EC n. 103, de 2019, somente podendo ser invocada se os requisitos foram preenchidos até a véspera da promulgação.

Art. 2º da EC n. 41/2003.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	*PEDÁGIO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	20%	53 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	20%	48 ANOS	5 ANOS

* Período adicional de contribuição equivalente a 20% do período que, em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

**Professores: acréscimo de 17%, se homem, e de 20%, se mulher, no tempo exercido até 16.12.1998, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício nas funções de magistério.

***Magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da EC n. 20/1998 contado com acréscimo de 17%.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

– Média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo) – art. 1º da Lei n. 10.887/2004
– Com redutor de idade – VER QUADRO ABAIXO – § 1º, art. 2º, EC n. 41/2003.

TETO DO BENEFÍCIO

ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.

REAJUSTE

NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

SERVIDOR QUE COMPLETOU OS REQUISITOS MÍNIMOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL ATÉ 31.12.2005

IDADE HOMEM/MULHER	% A REDUZIR (3,5% a.a.)	% A RECEBER
53/48	24,50%	75,50%
54/49	21%	79%
55/50	17,50%	82,50%
56/51	14%	86%
57/52	10,50%	89,50%
58/53	7%	93%
59/54	3,50%	96,50%
60/55	0%	100%

SERVIDOR QUE COMPLETAR OS REQUISITOS MÍNIMOS DA 1ª **REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL** A PARTIR DE 01.01.2006

IDADE HOMEM/MULHER	% A REDUZIR (5% a.a.)	% A RECEBER
53/48	35%	65%
54/49	30%	70%
55/50	25%	75%
56/51	20%	80%
57/52	15%	85%
58/53	10%	90%
59/54	5%	95%
60/55	0%	100%

2ª REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CÁLCULO PELA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO E PARIDADE DE REAJUSTE

Aplicável aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 31.12.2003 e completem os requisitos a qualquer tempo. Esta regra permanece vigente para servidores estaduais, distritais e municipais com RPPS até que lei do respectivo Ente Federativo disponha em contrário. Para os federais, foi revogada com a promulgação da EC n. 103, de 2019, somente podendo ser invocada se os requisitos foram preenchidos até a véspera da promulgação.

Art. 6º da EC n. 41/2003.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO NA CARREIRA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	*60 ANOS	25 ANOS	10 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	*55 ANOS	25 ANOS	10 ANOS	5 ANOS

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO.

TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM

TETO DO BENEFÍCIO	RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.

3ª REGRA DE TRANSIÇÃO ATUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CÁLCULO PELA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO E PARIDADE DE REAJUSTE

Aplicável aos servidores que tenham ingressado no serviço público até 16.12.1998 e completem os requisitos após 31.12.2003. Esta regra permanece vigente para servidores estaduais, distritais e municipais com RPPS até que lei do respectivo Ente Federativo disponha em contrário. Para os federais, foi revogada com a promulgação da EC n. 103/2019, somente podendo ser invocada se os requisitos foram preenchidos até a véspera da promulgação.

Art. 3º da EC n. 47/2005.

REQUISITOS MÍNIMOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	IDADE COM REDUTOR	TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO	TEMPO MÍNIMO DE CARREIRA	TEMPO MÍNIMO DE EFEITO DE EXERCÍCIO DE CARGO E SE DADO APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	*60 ANOS	25 ANOS	15 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	*55	25 ANOS	15 ANOS	5 ANOS

			ANOS								
*Reduzir um ano de idade para cada ano a mais que supere o tempo mínimo de contribuição – fórmula 85 (mulher) e 95 (homem) – VER QUADRO ABAIXO.											
CÁLCULO DO BENEFÍCIO					INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS						
TETO DO BENEFÍCIO					TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PELA LEI Nº 10.883/04 E PELA RGPS.						
REAJUSTE					PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE.						
FÓRMULA PARA APLICAÇÃO DO REDUTOR DA 3ª REGRA DE TRANSIÇÃO ANTERIOR											
SEXO	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	35	30	36	31	37	32	38	33	39	34	40
IDADE	60	55	59	54	58	53	57	52	56	51	55
£	95	85	95	85	95	85	95	85	95	85	95

**REGRA DE TRANSIÇÃO ANTERIOR, CRIADA PELA EC n. 20/1998 –
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL POR TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO**

(Já revogada em 31.12.2003 pela EC n. 41/2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos)

exigidos até então, em respeito ao direito adquirido; em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público até 16.12.1998 e preencheram todos os requisitos entre 16.12.1998 e 31.12.2003 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 e Art. 8º da EC n. 20/1998

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	*PEDÁGIO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
HOMEM	35 ANOS	20%	53 ANOS	5 ANOS
MULHER	30 ANOS	20%	48 ANOS	5 ANOS

* período adicional de contribuição equivalente a 20% do período que, em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

** professor: na apuração do tempo de serviço exercido até 16.12.1998, deverá ser computado como acréscimo o percentual de 17%, se homem e 20%, se mulher, desde que a aposentadoria seja calculada, exclusivamente com tempo de efetivo exercício das funções de magistério.

*** magistrado, membro do Ministério Público e de Tribunal de Contas, se homem, terá o tempo de serviço exercido até a data de publicação da EC n. 20/1998, contado com acréscimo de 17%.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO

INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO NO CARGO

TETO DO BENEFÍCIO	EFETIVO ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

REGRA DE TRANSIÇÃO ANTERIOR, CRIADA PELA EC n. 20/1998 – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
(Já revogada em 31.12.2003 pela EC n. 41/2003, aplicável após essa data e a qualquer tempo somente a quem preencheu todos os requisitos exigidos até então; em seu lugar, foram criadas novas regras de transição pelas EC n. 41/2003 e n. 47/2005, constantes dos quadros correspondentes, para aqueles que, até 31.12.2003, não haviam atingido todos os requisitos até então exigidos)

Aplicável somente aos servidores (inclusive federais) que ingressaram no serviço público até 16.12.1998 e preencheram todos os requisitos mínimos entre 16.12.1998 e 31.12.2003 (hipótese de direito adquirido).

Art. 3º da EC n. 41/2003 C/C Art. 8º, § 1º, da EC n. 20/1998

REQUISITOS BÁSICOS CUMULATIVOS

	TEMPO MÍNIMO DE CONTRIBUIÇÃO	*PEDÁGIO	IDADE MÍNIMA	TEMPO MÍNIMO DE EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO EM QUE SE DARÁ A APOSENTADORIA
--	------------------------------------	----------	-----------------	---

HOMEM	30 ANOS	20%	53 ANOS	5 ANOS
MULHER	25 ANOS	20%	48 ANOS	5 ANOS

* período adicional de contribuição equivalente a 40% do período que, em 16.12.1998, faltava para atingir o tempo mínimo de contribuição.

CÁLCULO DO BENEFÍCIO	PROPORCIONALIDADE DOS PROVENTOS EQUIVALENTES A SETENTA POR CENTO DO VALOR MÁXIMO QUE O SERVIDOR PODERIA OBTER, ACRESCIDO DE 5% POR ANO DE CONTRIBUIÇÃO QUE SUPERE O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO MAIS O PEDÁGIO.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE SERVIDOR DE ENTE FEDERATIVO COM RPC, QUE TENHA INGRESSADO APÓS A INSTITUIÇÃO DO RPC (OU FAÇA MIGRAÇÃO PARA ESTE REGIME), QUANDO ENTÃO SERÁ LIMITADO AO VALOR-TETO FIXADO PARA O RGPS.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

B – Aposentadoria Compulsória

REGRA VIGENTE – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE

Aplicável a servidores, exceto da União, que atinjam a idade-limite após a promulgação da EC n. 103, de 2019

- Art. 40, § 1º, II, da CF (alterado pela EC n. 88, de 07.05.2015) e § 3º, da CF (redação conferida pela EC n. 103, de 2019); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; Lei n. 10.887, de 2004.

REQUISITOS MÍNIMOS

IDADE	Atualmente: 75 anos, homem ou mulher, por força da EC n. 88/2015. Regra regulamentada pela Lei complementar n. 152, de 03.12.2015.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com base na média aritmética simples das maiores remunerações (80% de todo o período contributivo – art. 1º da Lei n. 10.887/2004) (regra vigente até que lei local discipline de modo diverso a matéria, na forma do § 3º do art. 40 da CF, redação da EC n. 103, de 2019).
TETO DO BENEFÍCIO	Valor-teto fixado para o RGPS.
REAJUSTE	Na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

REGRA VIGENTE – APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE

Aplicável a servidores do RPPS da União que atinjam a idade-limite após a promulgação da EC n. 103, de 2019

Art. 26, § 4º, da EC n. 103, de 2019

IDADE	Atualmente: 75 anos, homem ou mulher, por força da EC n. 88/2015. Regra regulamentada pela Lei Complementar n. 152, de 03.12.2015.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994, para servidores de ambos os gêneros, masculino ou feminino, levando-se em conta, ainda, o tempo de contribuição cumprido até a idade limite, dividido pelo equivalente a 20 anos; feita essa operação, o valor superior a um inteiro é desprezado, e, se o valor for

	inferior a um inteiro (pessoa com menos de 20 anos de contribuição), o número será multiplicado pela média obtida com base no critério geral.
TETO DO BENEFÍCIO	– Servidores federais que ingressaram após o FUNPRESP, ou tendo ingressado antes, migraram para o Regime por ele instituído: teto do RGPS. – Demais servidores federais: remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
REAJUSTE	Na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

C – Aposentadoria por Invalidez

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – RPPS EM GERAL (EXCETO A UNIÃO)

Válida para todos os RPPS, exceto o da União, quando a incapacidade permanente ocorra após a promulgação da EC n. 103, de 2019.

Art. 40, §§ 1º, I, e § 3º, da CF (redação dada pela EC n. 103, de 2019); art. 4º, § 9º, da EC n. 103, de 2019; e Lei n. 10.887, de 2004

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO	Não há tempo mínimo.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Proventos calculados com base na média dos maiores salários de contribuição, corrigidos monetariamente, equivalentes a 80% do período contributivo, contado este desde julho de 1994 até a aposentadoria, sendo os proventos de 100% desta média (até que lei local seja aplicada em substituição à regra da Lei n. 10.887, de 2004) – quando decorrentes de acidente em serviço,

	moléstia profissional e proporcionais ao tempo de contribuição nos demais casos.
TETO DO BENEFÍCIO	Última remuneração no cargo efetivo, salvo na hipótese de servidor de ente federativo com RPC, para o servidor que tenha ingressado após a instituição do RPC (ou faça migração para este regime), quando então será limitado ao valor-teto fixado para o RGPS.
REAJUSTE	Os proventos deverão ser reajustados na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

REGRA ATUAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – RPPS DA UNIÃO (SERVIDORES FEDERAIS)

Aplicável aos servidores que ingressam no serviço público após 31.12.2003

Art. 40, § 1º, I, da CF, com redação dada pela EC n. 103, de 2019, e art. 26 da mesma EC

REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO	Não há tempo mínimo.
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º do art 26 da EC n. 103, de 2019, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de vinte anos de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, quando o valor será de 100% da média.
	– Servidores federais que ingressaram após o FUNPRESP, ou tendo ingressado antes, migraram para

TETO DO BENEFÍCIO	o Regime por ele instituído: teto do RGPS. – Demais servidores federais: remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria.
REAJUSTE	Os proventos deverão ser reajustados na mesma data e índice adotados para o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

D – Pensão por Morte

REGRA ATUAL – PENSÃO POR MORTE	
Óbitos ocorridos após 20.02.2004	
Art. 24, § 8º, da EC n. 103, de 2019; Lei n. 9.717/1998, Lei n. 10.887/2004 e Lei n. 13.135/2015	
REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO	Inexigível
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	Igual à remuneração ou proventos do servidor falecido até o limite do teto de benefícios do RGPS, acrescido de 70% da parcela excedente a esse limite.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO. ¹
	NÃO TEM PARIDADE. OS PROVENTOS DEVERÃO SER REAJUSTADOS NA MESMA DATA E ÍNDICE ADOTADOS PARA O REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. EXCEÇÕES: a regra da paridade do benefício com a remuneração deverá ser aplicada às pensões cujo óbito tenha ocorrido antes da promulgação da EC n. 103, de

REAJUSTE	2019, e sejam: a) derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado com integralidade e paridade com base nas regras de transição (art. 3º da EC n. 47/2005); b) decorrentes dos falecimentos dos segurados aposentados por invalidez, desde que o aposentado tenha ingressado até 31.12.2003 (EC n. 70/2012).
----------	---

1ª REGRA ANTERIOR – PENSÃO POR MORTE

Óbitos ocorridos até 16.12.1998.

REGRA

Art. 40, § 5º, da CF (redação original)

REQUISITOS MÍNIMOS

TEMPO MÍNIMO	Inexigível
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	INTEGRALIDADE
BASE DE CÁLCULO	TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO, ATÉ O LIMITE ESTABELECIDO EM LEI.
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

2ª REGRA ANTERIOR – PENSÃO POR MORTE

Óbitos ocorridos entre 16.12.1998 até 20.02.2004

REGRA

Art. 40, § 2º, da CF (redação dada pela EC n. 20/1998)

REQUISITOS MÍNIMOS	
TEMPO MÍNIMO	Inexigível
CÁLCULO DO BENEFÍCIO	INTEGRALIDADE COM BASE NA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO.
TETO DO BENEFÍCIO	ÚLTIMA REMUNERAÇÃO NO CARGO EFETIVO
REAJUSTE	PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE

E – Previdência Complementar dos Servidores Públicos

Os servidores que ingressarem no serviço após a criação do regime de previdência complementar facultativo (ou, tendo ingressado antes de sua criação, optarem pelo novo regime no prazo previsto para tal opção) estarão sujeitos a um benefício básico, cujo valor será limitado pelo teto do RGPS e farão jus a uma complementação de aposentadoria pelo fundo de pensão (modalidade contribuição definida).

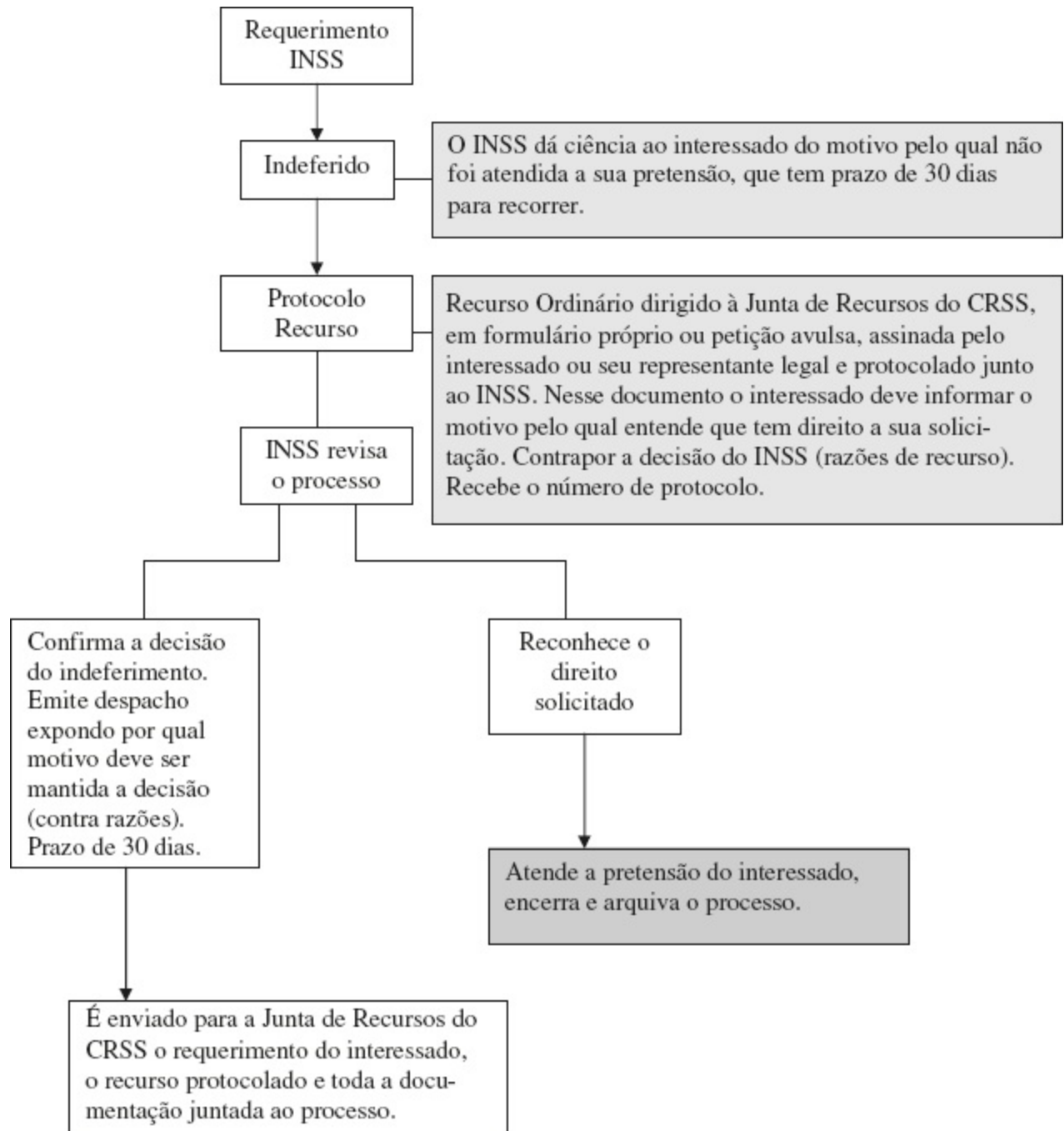
O servidor que ingressar após a criação do regime de previdência complementar e não venha a aderir ao fundo de pensão (é facultativo), receberá somente a aposentadoria – benefício básico, cujo valor será limitado pelo teto do RGPS.

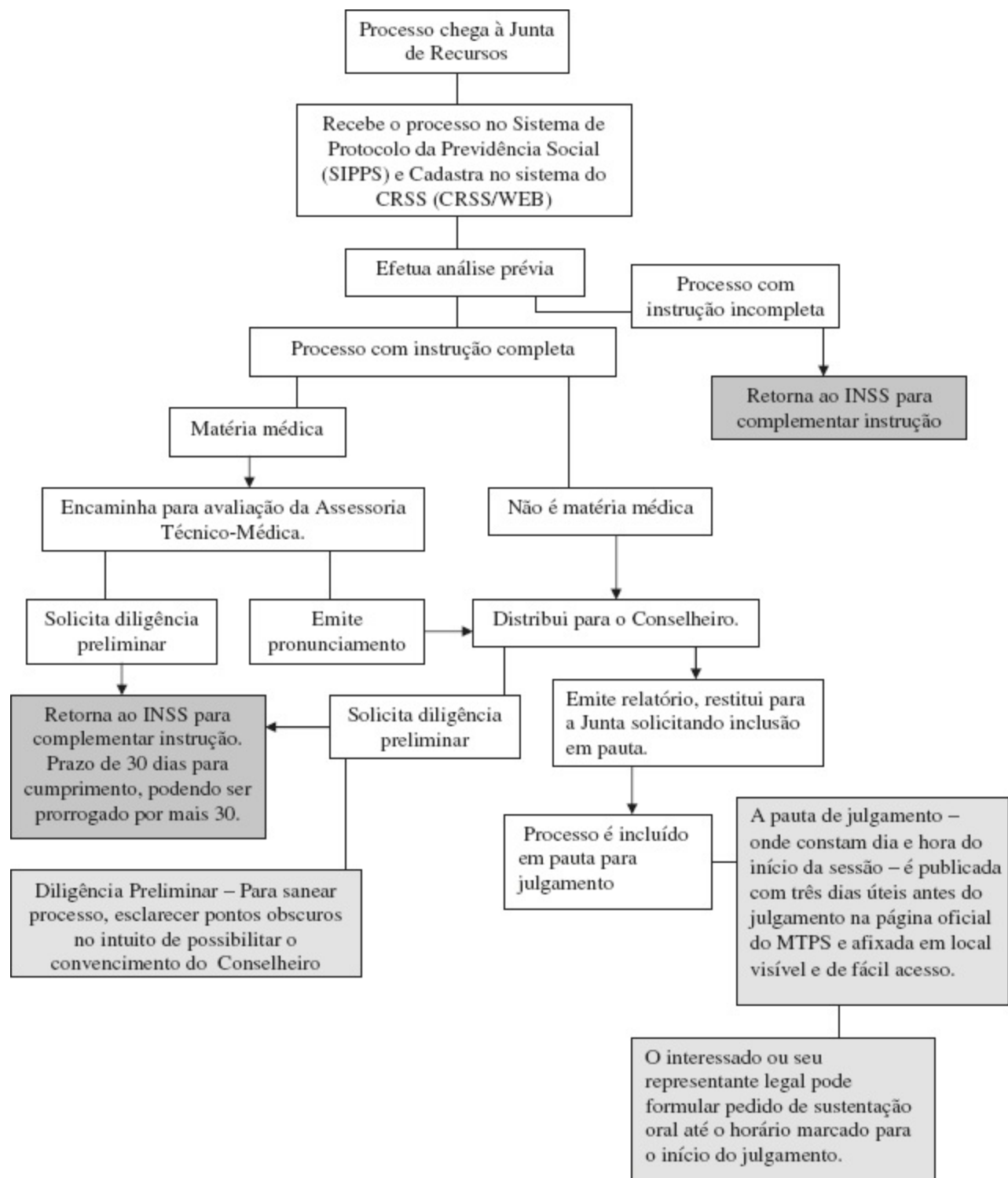
Em qualquer caso, o servidor que ingressou após a criação do regime de previdência complementar terá sua contribuição ao RPPS sobre o valor teto do RGPS.

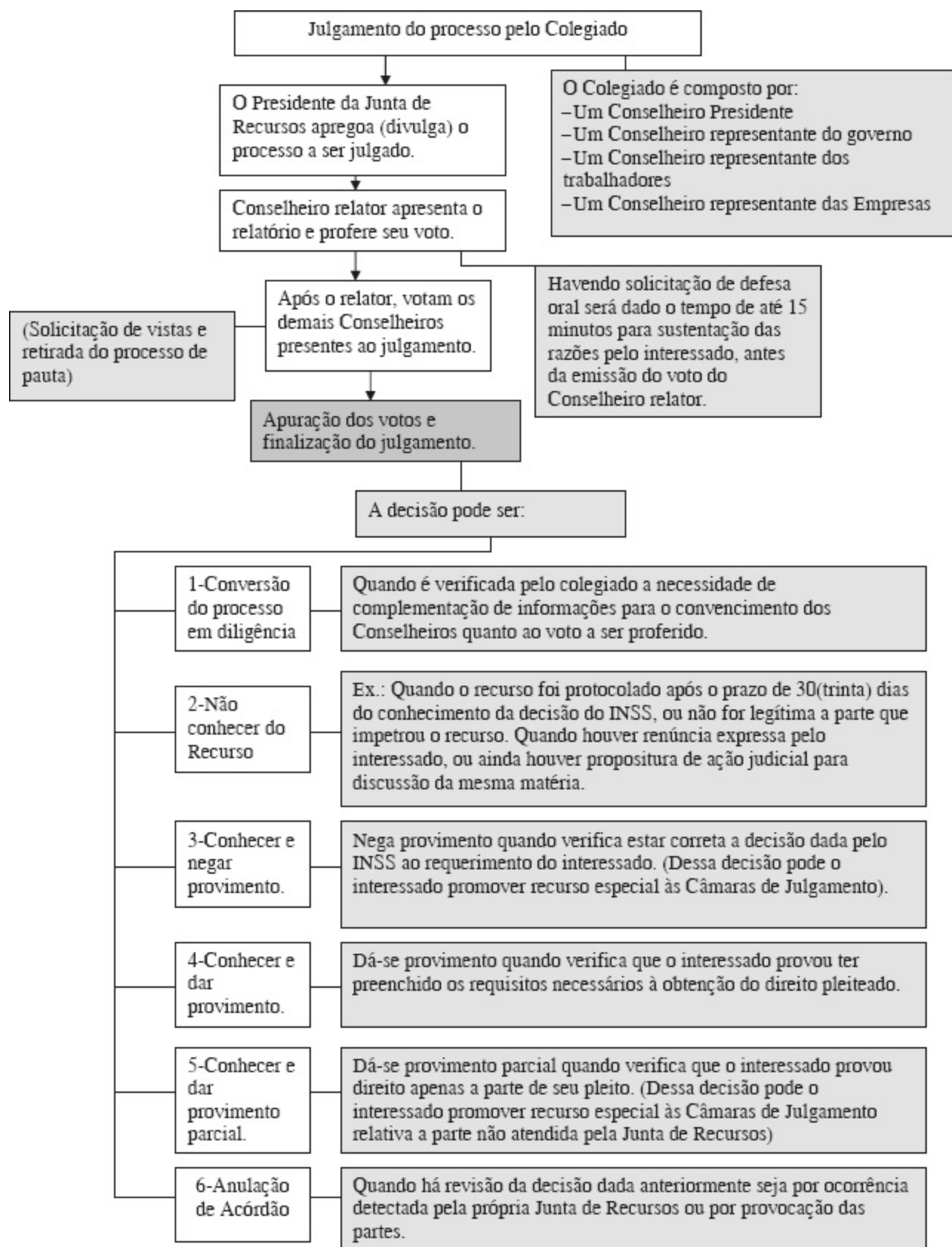
O servidor que ingressou no serviço público antes da criação do regime de previdência complementar e não venha a aderir ao fundo de pensão no prazo previsto para tal, receberá a aposentadoria paga pela União, conforme a regra (geral ou de transição), sem limitação ao teto do RGPS.

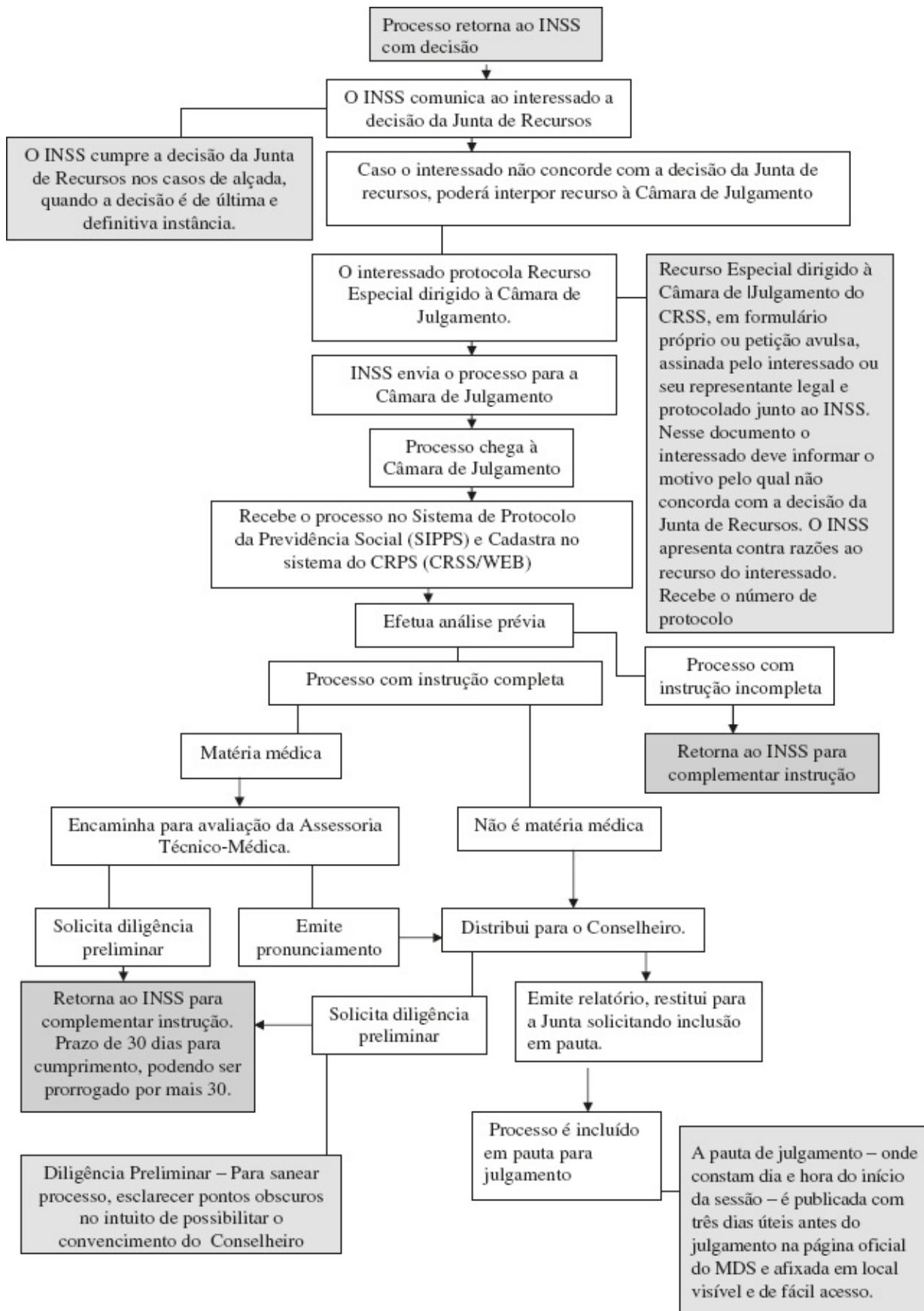
Nesse caso, a sua contribuição continuará sendo sobre o valor total da remuneração do cargo efetivo, até que faça jus ao abono de permanência em serviço, ou venha a se aposentar.

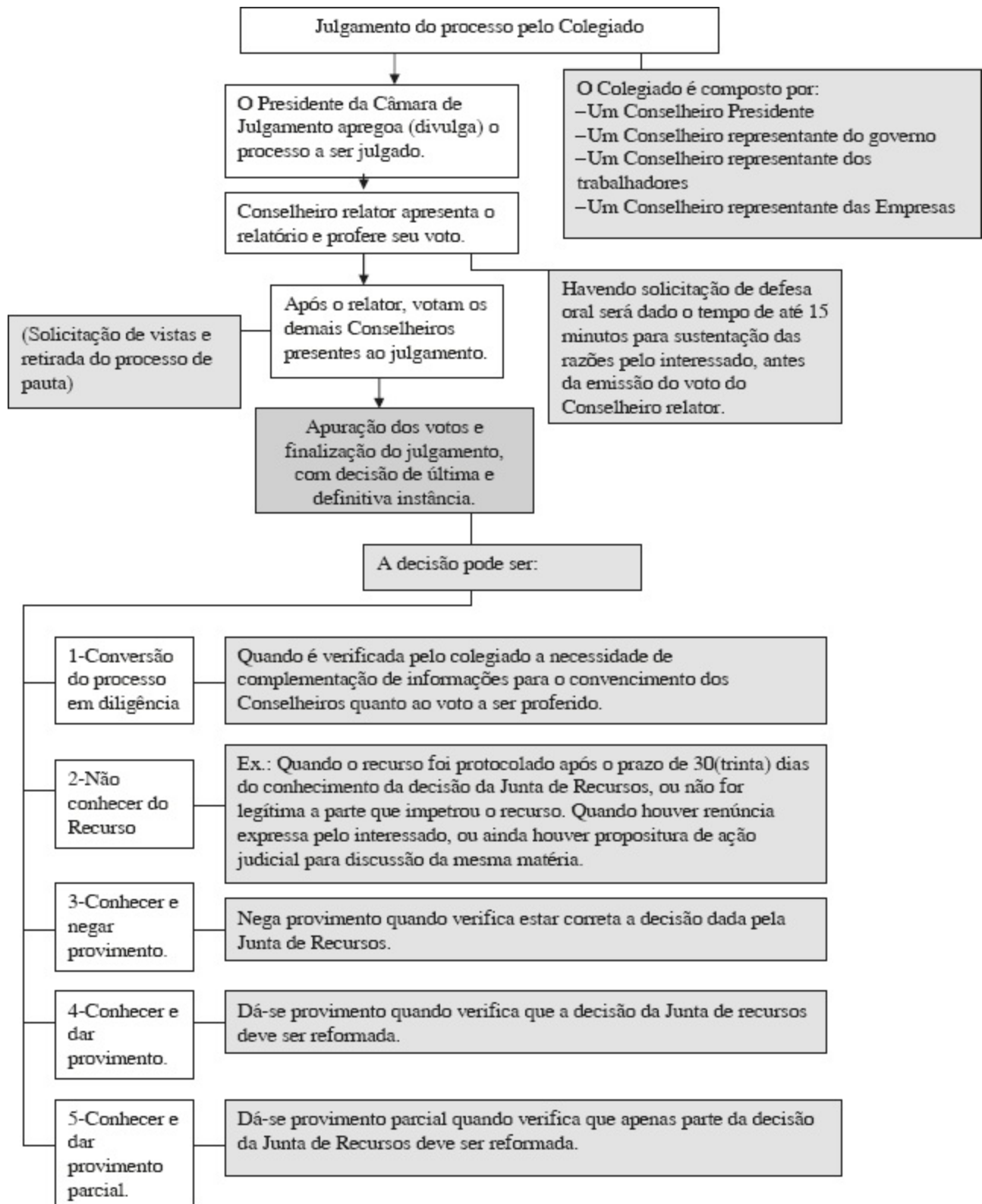
FLUXOGRAMA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

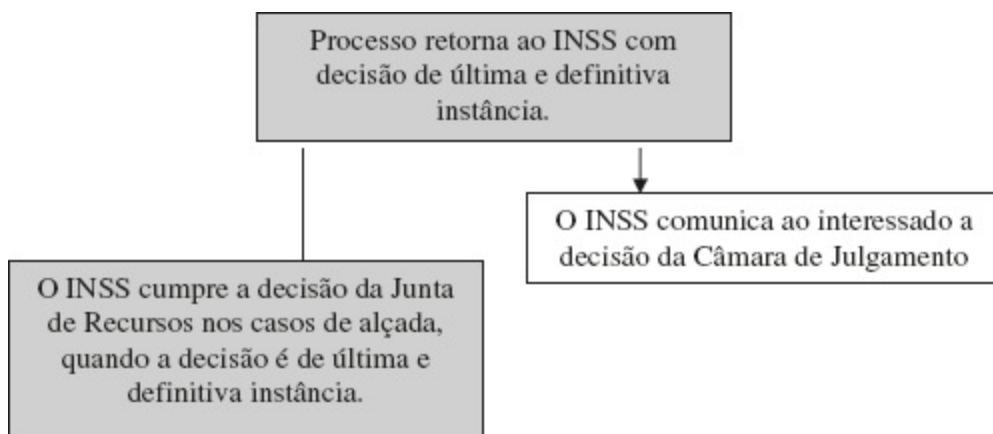












Obs.: Havendo necessidade de sanear a decisão do órgão julgador, nos casos em que houver obscuridade ou ambigüidade no acórdão proferido, ou ainda quando houver contradição entre a decisão e os fundamentos do acórdão ou quando deixar de ser apreciada matéria que deveria ser analisada, qualquer das partes poderá interpor solicitação de esclarecimentos por meio de embargos).

QUADROS-RESUMO DOS RECURSOS

Recurso contra decisão que aprecia pedido de liminares e de tutela provisória

Hipótese	– Cabe de decisões interlocutórias que apreciam pedidos de medidas liminares, cautelares ou antecipatórias dos efeitos da tutela (art. 4º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 2º, I e § 1º, da Res. CJF 347/2015); – Súmula n. 28 das TRs de SC: “Não cabe recurso contra decisão interlocutória proferida nos Juizados Especiais Federais, salvo contra as que deferem ou indeferem medida cautelar ou antecipação dos efeitos da tutela”.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	O recurso deve ser apresentado diretamente às Turmas Recursais da Seção Judiciária em que localizado o JEF.
Prazo de Interposição	– 10 dias úteis. Para resposta o prazo é o mesmo (art. 2.º § 1.º, da Res. CJF 347/2015). – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).

Preparo	Não há incidência de custas.
Efeitos do Recurso	A liminar em sede de agravo corresponde à concessão de efeito suspensivo.
Outras Decisões Interlocutórias	Fora das hipóteses do art. 4.º da Lei n. 10.259/2001, a impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta (art. 41 da Lei n. 9.099/1995) – Enunciado FONAJEF 107.

Recurso da Sentença (Recurso Inominado)

Hipótese	– Cabe da sentença proferida no Juizado Especial Federal Cível, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral (art. 5º da Lei n. 10.259/2001 c/c art. 2º, I e § 1.º, da Res. CJF 347/2015). – Súmula n. 06 das TRs de SC: “Cabe recurso da sentença que extingue o processo, com ou sem apreciação do mérito (art. 5.º da Lei n. 10.259/2001)”. – Súmula n. 18 das TRs do RJ: “Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição”.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Turmas Recursais da Seção Judiciária em que localizado o JEF. – O recurso será submetido ao juiz que proferiu a

	sentença, que o recebe, processa e posteriormente encaminha os autos às Turmas Recursais.
Prazo de Interposição	– 10 dias úteis. Para contrarrazões o prazo é o mesmo (art. 42 da Lei n. 9.099/1995). – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Preparo	– O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n. 9.099/1995): 1% sobre valor da causa. – Dispensa das custas no caso de deferimento da gratuidade da justiça.; – O INSS é isento de custas na Justiça Federal.
Efeitos do Recurso	– A regra que vige é a de que os recursos tenham somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995).
Admissibilidade	Após o recebimento das contrarrazões ou depois de decorrido o prazo sem a interposição destas, os autos serão remetidos à turma recursal, independentemente de juízo de admissibilidade.
	– Reexame de provas, questões processuais e de direito indicadas no recurso. – Não há reexame necessário nos JEFs (art. 13 da Lei n. 10.259/2001). – A Turma Recursal poderá conhecer diretamente das

Questões a serem Decididas	questões não examinadas na sentença que acolheu prescrição ou decadência, estando o processo em condições de imediato julgamento (Enunciado FONAJEF 100). – O Pleno do STF, no RE 635729, em que foi reconhecida repercussão geral do tema constitucional, reafirmou jurisprudência no sentido de que decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais, quando adota os mesmos fundamentos da sentença questionada, não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios (DJe 24.8.2011).
Tutela Provisória	É cabível em sede recursal. Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutelas provisórias e cumprimento imediato do julgado. Igual competência é conferida aos relatores desses recursos, presentes os requisitos legais, submetendo a decisão ao referendo da Turma.
Decisão Monocrática	Incumbe ao relator: a) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF, ou com tese firmada em julgamento de IRDR; b) dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF, ou com tese firmada em julgamento de IRDR. Da decisão do Relator caberá agravo regimental no prazo

	de 15 dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente, proferindo voto.
Degração de Audiências	Não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo, para apreciação de recurso, de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal (Enunciado FONAJEF 85).
Provas	– A Turma Recursal tem poder para complementar os atos de instrução já realizados pelo juiz do Juizado Especial Federal, de forma a evitar a anulação da sentença (Enunciado FONAJEF 101). – Convencendo-se da necessidade de produção de prova documental complementar, a Turma Recursal produzirá ou determinará que seja produzida, sem retorno do processo para o juiz do Juizado Especial Federal (Enunciado FONAJEF 102). – Sempre que julgar indispensável, a Turma Recursal, poderá anular a sentença, baixará o processo em diligências para fins de produção de prova testemunhal, pericial ou elaboração de cálculos (Enunciado FONAJEF 103).
Sucumbência	– O recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
Recurso Adesivo	Não cabe recurso adesivo nos Juizados Especiais Federais (Enunciado FONAJEF 59).

Revisor	Não haverá revisor nos recursos interpostos nos feitos da competência dos Juizados Especiais Federais.
----------------	--

Incidente Regional de Uniformização de Jurisprudência

Hipótese	– Caberá quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma Região na interpretação da lei (art. 14, § 1.º, da Lei n. 10.259/2001). – São também admitidos incidentes fundados em divergência entre as Turmas Recursais e a Turma Regional de Uniformização, quanto à aplicação do direito material. – Não caberá incidente regional se a decisão da turma recursal estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante do STJ ou da TNU (Res. CJF n. 417/2016).
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Turma Regional de Uniformização da Região em que localizada a Turma Recursal prolatora da decisão recorrida.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis. Para contrarrazões o prazo é o mesmo. – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).

Prova do Dissídio	Necessidade da demonstração do dissídio e cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente do julgado apontado como paradigma.
Preparo	Não há incidência de custas.
Efeitos do Recurso	Via de regra, o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo.
Admissibilidade	– Compete ao Presidente ou Vice-Presidente da Turma Recursal ou a outro membro designado pelo Tribunal Regional Federal ou mediante previsão no regimento interno das turmas recursais diretamente afetadas pela medida; – O juiz responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade devolverá o feito à Turma Recursal para eventual adequação, caso o acórdão recorrido esteja em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da TNU, do STJ ou do STF; – O feito também deverá ser devolvido à Turma de origem quando o acórdão recorrido contrariar julgamento proferido em IRDR, para aplicação da tese firmada.
Inadmissão Preliminar	– Em caso de inadmissão preliminar do incidente de uniformização, a parte poderá interpor agravo nos próprios autos, no prazo de quinze dias úteis, a contar da publicação da decisão recorrida, devendo fundamentar o pleito, demonstrando o equívoco da decisão impugnada. – Após a interposição do agravo e ante os fundamentos colacionados, poderá haver reconsideração da decisão. Não havendo reconsideração, os autos serão

	encaminhados à TRU. – Caberá também agravo interno, no prazo de quinze dias úteis, dirigido à própria Turma Recursal de origem, se a decisão de inadmissão estiver fundada em: (i) julgamento do STF, proferida na sistemática de repercussão geral; (ii) súmula da TRU.
Sobrestamento	– Em caso de incidente similar em processamento na Turma Regional ou Nacional de Uniformização, o Presidente ao qual compete a admissibilidade recursal determinará o sobrestamento do pedido de uniformização, o qual aguardará em Secretaria o julgamento do precedente; – Publicada a decisão da Turma Regional ou Nacional de Uniformização, os pedidos sobrestados serão apreciados pela Turma Recursal, que poderá exercer juízo de retratação ou declará-los prejudicados.
Questões a serem Decididas	– Uniformização de questões de direito material; – Não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual.
Tutela Provisória	É cabível em sede recursal. Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutelas provisórias (de urgência e de evidência) e cumprimento imediato do julgado. Igual competência é conferida aos relatores desses recursos, presentes os requisitos legais, submetendo a decisão ao referendo da Turma.
	Em regra, não haverá condenação em honorários

Sucumbência	advocatícios, mas poderá o relator fixar em casos específicos quando mantida a decisão recorrida.
Revisor	Não haverá revisão nos recursos interpostos nos feitos da competência dos Juizados Especiais Federais.
Incidentes Simultâneos TRU e TNU	Havendo interposição simultânea de pedidos de uniformização dirigidos à TRU e à TNU, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à Turma Regional (QO n. 28 da TNU, art. 6º, parágrafo único, do RI da TNU).
Uniformização e Recurso Extraordinário	Interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional.

Pedidos de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PUIL)

Hipóteses	– Em conformidade com o art. 14, § 2.º, da Lei n. 10.259/2001, e art. 12 do Regimento Interno da TNU, caberá o incidente de uniformização de interpretação de lei federal em questões de direito material. – O recorrente deverá demonstrar, quanto à questão de direito material, a existência de divergência na interpretação da lei federal entre a decisão recorrida e a) decisão proferida por turma recursal ou regional vinculadas a outro TRF; b) súmula ou entendimento dominante do STJ ou da TNU
	– Súmula n. 42 da TNU: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de

Hipóteses	fato.” – Súmula n. 43 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual.” – Súmula n. 86 da TNU: “Não cabe incidente de uniformização que tenha como objeto principal questão controvertida de natureza constitucional que ainda não tenha sido definida pelo STF em sua jurisprudência dominante.”
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos JEFs. – O incidente será submetido ao Presidente da Turma Recursal ou ao Presidente da Turma Regional que proferiu a decisão recorrida, que o recebe, processa e posteriormente encaminha os autos à Turma Nacional de Uniformização.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis. Para contrarrazões o prazo é o mesmo. – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001). – O prazo para a interposição dos incidentes de uniformização nacional e regional é único e inicia-se com a intimação do acórdão proferido pela turma recursal, sendo incabível incidente nacional contra acórdão proferido por turma regional quando esta mantiver o acórdão de turma recursal pelos mesmos

	fundamentos. (QO n. 32)
Prova do Dissídio	– Necessidade da demonstração do dissídio e juntada de cópia dos julgados divergentes. – A cópia do acórdão paradigma somente é obrigatória quando se tratar de divergência entre Turmas Recursais de diferentes Regiões (QO n. 03); – Não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido (QO n. 10); – Quando o acórdão indicado como paradigma já foi vencido na Turma de origem, por súmula, não serve para demonstração da divergência (QO n. 12);
Prova do Dissídio	– Serve para caracterizar a divergência jurisprudencial, o acórdão apontado como paradigma que, conquanto não tenha conhecido do recurso, afirma tese jurídica contrária à adotada pelo acórdão recorrido (QO n. 26); – A interposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento faz-se necessária somente quando a matéria não tenha sido apreciada, a despeito de previamente suscitada (QO n. 36).
Preparo	Não serão cobradas custas pelo processamento do incidente de uniformização.
Efeitos do Recurso	Em regra será recebido somente no efeito devolutivo.

- O Presidente da Turma Recursal ou o Presidente da Turma Regional decidirão preliminarmente sobre a admissibilidade do incidente de uniformização;
- De acordo com o art. 14 do Regimento Interno da TNU decorrido o prazo para contrarrazões, os autos serão conclusos ao magistrado responsável pelo **exame preliminar de admissibilidade**, que deverá, de forma sucessiva:

I – não conhecer do PUIL intempestivo, incabível, prejudicado, interposto por parte ilegítima ou carecedor de interesse recursal;

II – determinar a suspensão junto ao órgão responsável pelo exame preliminar de admissibilidade do PUIL que versar sobre tema submetido a julgamento:

- a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;
- b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ; ou
- c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região.

III – negar seguimento a PUIL interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado:

- a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;

Admissibilidade

- b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ;
- c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região; ou
- d) em súmula do STF, do STJ ou da TNU.

IV – encaminhar os autos à Turma de origem para eventual juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir de entendimento consolidado:

- a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo STF ou pelo STJ;
- b) em recurso representativo de controvérsia pela TNU ou em PUIL dirigido ao STJ;
- c) em IRDR ou em IAC que irradiem efeitos sobre a Região; ou
- d) em súmula ou entendimento dominante do STF, do STJ ou da TNU.

V – não admitir o PUIL, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se:

- a) não indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido;
- b) não juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando se tratar de julgado proferido em recurso repetitivo pelo STJ ou recurso representativo de controvérsia pela TNU;
- c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados;

- d) a análise do pedido de uniformização demandar reexame de matéria de fato;
- e) versar sobre matéria processual;
- f) a decisão impugnada possuir mais de um fundamento suficiente e as razões do pedido de uniformização não abranger todos eles;
- g) o acórdão recorrido estiver em consonância com entendimento dominante do STF, STJ e da TNU.

VI – admitir o PUIL que preencha os requisitos legais e regimentais, encaminhando os autos à TNU e, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, indicar sua afetação como **representativo de controvérsia**, ficando sobrestados os demais enquanto não julgado o caso-piloto.

- É inadmissível o pedido de uniformização quando a decisão impugnada tem mais de um fundamento suficiente e as respectivas razões não abrangem todos eles (QO n. 18).
- É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão (QO n. 22);
- O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (QO n. 35).
- Não se conhece de incidente de uniformização interposto

**Inadmissão
Preliminar**

- contra acórdão que se encontra no mesmo sentido da orientação do STJ, externada em sede de incidente de uniformização ou de recursos repetitivos, representativos de controvérsia (QO n. 24).
- A decisão proferida em exame preliminar de admissibilidade deverá ser fundamentada e indicar, de maneira clara e precisa, a alínea e o inciso do art. 14 do RI em que se sustenta e o eventual precedente qualificado a que se reporta.
 - Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento nos incisos I e V do art. 14 do RI, caberá agravo nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, a ser dirigido à TNU, no qual o agravante deverá demonstrar, fundamentadamente, o equívoco da decisão recorrida.
 - Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III do art. 14 do RI, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela turma que prolatou o acórdão impugnado, mediante decisão irrecorrível.
 - Reconsiderada a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização, o agravo será considerado prejudicado, devendo o pedido de uniformização de interpretação de lei federal ser remetido à TNU.
 - No caso de a decisão de inadmissibilidade desafiar, a um só tempo, os dois agravos a que se referem os parágrafos §§ 3º e 4º do art. 14 do RI, será cabível apenas a interposição do agravo dirigido à TNU previsto no §2º, no qual deverão ser cumulados os

pedidos de reforma da decisão.

- Julgado o precedente que justificou a suspensão prevista no inciso II do art. 14 do RI, o juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade prosseguirá na sua análise, nos termos do inciso III e seguintes desse artigo.
- Nos casos do inciso IV do art. 14 do RI, a nova decisão proferida pela Turma de origem substitui a anterior, ficando integralmente prejudicados os PUIL's anteriormente interpostos.
- Interposto novo PUIL em face da nova decisão da Turma de origem, não cabe nova remessa a essa turma para eventual juízo de retratação, devendo se prosseguir no exame de admissibilidade.

- De acordo com o art. 15 do RI, antes da distribuição do PUIL, o Presidente da TNU poderá:

I – não conhecer nas hipóteses previstas no art. 14, inciso I do RI;

II – determinar a suspensão do feito junto ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade na origem, nas hipóteses previstas no art. 14, inciso II do RI;

III – negar seguimento nas hipóteses previstas no art. 14, inciso III do RI;

IV – determinar a devolução dos autos à Turma de origem, para adequação, nas hipóteses do art. 14, inciso IV do RI, ou quando o acórdão recorrido divergir do entendimento dominante do STF, do STJ ou da TNU;

**Processamento do
PUIL junto à TNU**

V – inadmitir nas hipóteses previstas no art. 14, inciso V do RI;

VI – admitir e determinar a distribuição do PUIL que preencha os requisitos legais e regimentais, e, havendo multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, indicar sua afetação como representativo de controvérsia.

- A decisão do Presidente da TNU que admite o pedido de uniformização e determina sua distribuição, bem como as demais previstas no art. 15 do RI, são irrecorríveis.
- A devolução dos autos às Turmas de origem poderá ser realizada por ato ordinatório da Secretaria, desde que se reporte à decisão anterior do Presidente da Turma que haja determinado idêntica solução para feito similar.

- Em conformidade com o art. 16 do RI, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, a TNU poderá afetar dois ou mais PUIL's como recurso representativo de controvérsia.

- O juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade que indicar PUIL como representativo de controvérsia na origem comunicará o Presidente da TNU, indicando os dados do respectivo processo e daqueles que ficaram sobrestados, a fim de que a TNU delibere acerca da afetação da matéria.
- Não tendo sido apontado como representativo pela Turma de origem, o Presidente da TNU ou o relator do PUIL, identificando que sobre a matéria já existe

**Pedido de
uniformização como
representativo de
controvérsia**

entendimento dominante ou que a matéria está sendo apreciada pelo Colegiado, poderá suscitar perante o Pleno a afetação do recurso como representativo de controvérsia, hipótese em que, admitido, será determinado o sobrestamento dos processos envolvendo idêntica questão de direito.

- Após análise prévia de admissibilidade realizada pelo Presidente, o representativo de controvérsia, caso admitido, será distribuído ao relator, que deverá pautar a afetação do tema, no prazo de 60 (sessenta) dias.
- A afetação e o julgamento do representativo de controvérsia deverão ser sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade.
- A Secretaria da TNU dará ciência às Turmas Recursais e Regionais de Uniformização e ao juízo responsável pelo exame preliminar de admissibilidade dos PUIL's acerca da afetação de representativo de controvérsia, a fim de que sejam suspensos os demais processos envolvendo idêntica questão de direito enquanto não julgado o caso-piloto.
- O PUIL admitido como representativo da controvérsia será processado e julgado com observância do procedimento previsto no art. 16, § 6º do RI, qual seja:

I – será publicado edital para que pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia possam apresentar memoriais escritos no prazo de 10 (dez) dias;

II – o relator poderá solicitar informações, a serem

	prestadas no prazo de 15 (quinze) dias, às Turmas Recursais e Regionais a respeito da controvérsia; III – antes do julgamento, o MPF terá vista dos autos pelo prazo de 10 (dez) dias; IV – transcorrido o prazo para o MPF e remetida cópia do relatório e voto do relator aos demais juízes, o processo será incluído em pauta, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso; V – na sessão de julgamento, poderão fazer sustentação oral as quatro primeiras pessoas, órgãos ou entidades que tenham formulado requerimento nesse sentido, ficando a critério do Presidente assegurar a outros interessados o direito de também fazê-la; VI – transitado em julgado o acórdão da TNU, os PUIL's sobrestados: a) terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação da TNU; ou b) serão encaminhados à Turma de origem para juízo de retratação, quando o acórdão recorrido divergir do decidido pela TNU, ficando integralmente prejudicados os PUIL's anteriormente interpostos.
Reclamação	– Para preservar a competência da TNU ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de quinze dias, a contar da intimação das decisões nos autos de origem (arts. 40 a 45 do RI da TNU).
	– Uniformização de questões de direito material;

Questões a serem decididas no Incidente

- Não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual;
- Se a TNU decidir que o incidente de uniformização deve ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1.º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito (QO n. 20);

Questões a serem decididas no Incidente

- Em decorrência de julgamento em pedido de uniformização, poderá a Turma Nacional aplicar o direito ao caso concreto decidindo o litígio de modo definitivo, desde que a matéria seja de direito apenas, ou, sendo de fato e de direito, não necessite reexaminar o quadro probatório definido pelas instâncias anteriores, podendo, para tanto, restabelecer a sentença desconstituída por Turma Recursal ou Regional (QO n. 38).
- Afastada a prescrição ou a decadência decretada na instância ordinária, os autos são devolvidos ao juizado ou à Turma Recursal, conforme o caso (QO n. 7);
- Se a Turma Recursal não reconhecer a existência de início de prova material e este juízo for contrariado pela TNU, esta só poderá prosseguir no julgamento da causa se a instância ordinária tiver aprofundado o

	exame da prova testemunhal; se a Turma Nacional só proclamar a existência do início de prova material, devolverá os autos à origem, para que a Turma Recursal extraia da prova as suas consequências, seja pela procedência, seja pela improcedência da ação (QO n. 6).
Tutela Provisória	– Aos juízes competentes para o juízo de admissibilidade incumbe decidir, de ofício ou a requerimento das partes, sobre provimentos cautelares, tutela provisória (de urgência e de evidência), bem como sobre o cumprimento imediato do julgado. – Igual competência é conferida aos relatores desses recursos, presentes os requisitos legais, submetendo a decisão ao referendo da Turma.
Competência do Presidente e do Relator na TNU	– Os atos de competência do Presidente da TNU estão definidos no art. 7º e dos Relatores, estão definidos no art. 8º do RI/TNU. – É possível o não conhecimento do pedido de uniformização por decisão monocrática quando o acórdão recorrido não guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (QO 22). – Da decisão do Relator caberá agravo interno no prazo de quinze dias. Se não houver retratação, o prolator da decisão apresentará o processo em mesa, proferindo voto (art. 29 do RI da TNU). – A decisão que determina o sobrestamento do incidente de uniformização na origem, por não ter cunho decisório, não comporta recurso (QO n. 30).

Sucumbência	O acolhimento do pedido de uniformização gera dois efeitos: a reforma da decisão da Turma Recursal e a consequente estipulação de honorários advocatícios, se for o caso, bem assim a prejudicialidade do recurso extraordinário, se interposto (QO n. 2).
Revisor	Não haverá revisão nos recursos interpostos nos feitos da competência dos JEFs.
Incidentes Simultâneos TRU e TNU	Havendo interposição simultânea de pedidos de uniformização dirigidos à TRU e à TNU, será julgado, em primeiro lugar, o incidente dirigido à Turma Regional (QO n. 28 e art. 6.º, parágrafo único do RI da TNU).
Uniformização e Recurso Extraordinário	Interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional.

Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) dirigido ao Superior Tribunal de Justiça

Hipóteses	Quando a orientação acolhida pela TNU, em questões de direito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência (art. 14, § 4.º, da Lei n. 10.259/2001, art. 31 do RI da TNU e Resolução STJ n. 10/2007). Caberá, também, quando o acórdão proferido pela TNU estiver em contrariedade com a tese firmada em julgamento de IRDR.
Representação por	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n.

Advogado	9.099/1995).
Competência para Julgamento	– Compete ao STJ o julgamento do incidente (1ª Seção). – Será suscitado, nos próprios autos perante o Presidente da Turma Nacional, que faz a admissibilidade prévia e posteriormente encaminha ao STJ.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis, sendo a parte contrária será intimada para apresentar manifestação em igual prazo; – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Prova do Dissídio	– Necessidade da demonstração do dissídio e juntada de cópia dos julgados divergentes ou indicação suficiente dos julgados apontados como paradigmas.
Preparo	Não serão cobradas custas pelo processamento do incidente de uniformização.
Efeitos do Recurso	Presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida (art. 14, § 5.º, da Lei n. 10.259/2001).
Admissibilidade	O Presidente da Turma Nacional procederá ao juízo prévio de admissibilidade. Admitido, remeterá o pedido ao STJ que será distribuído a relator integrante da Seção Competente para o julgamento.
	– Em caso de inadmissão e mediante requerimento da parte no prazo de 10 dias, o pedido de uniformização

Inadmissão Preliminar	será distribuído no Superior Tribunal de Justiça a relator integrante da Seção competente; – Se o relator indeferir o pedido, dessa decisão caberá agravo à Seção respectiva, que proferirá julgamento irrecurável.
Sobrestamento	Caso deferida a medida liminar pelo Relator será suspensa a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia.
Questões a serem Decididas no Incidente	– Uniformização de questões de direito material; – Não cabe reexame de provas e análise de questões de direito processual.
Procedimento	Admitido o incidente, o relator: I – poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano de difícil reparação, deferir medida liminar para suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia; II – oficiará ao Presidente da TNU e aos Presidentes das Turmas Recursais, comunicando o processamento do incidente e solicitando informações; III – ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça, com destaque no noticiário do STJ na internet, para dar ciência aos interessados sobre a instauração do incidente, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias; IV – decidir o que mais for necessário à instrução do feito. – Da decisão concessiva da medida liminar, caberá agravo

	à Seção competente. – As partes e os terceiros interessados, nos seus prazos, poderão juntar documentos, arrazoados e memoriais.
Preferência para Julgamento	Cumpridos os prazos, com ou sem manifestação das partes, do Ministério Público ou de eventuais terceiros interessados, o feito será incluído na pauta da sessão, com preferência sobre os demais, ressalvados os processos com réu preso, os habeas corpus e mandados de segurança.
Divulgação da Decisão	O acórdão do julgamento do incidente conterá, se houver, súmula sobre a questão controvertida, e dele será enviada cópia ao Presidente da TNU.

Agravo Regimental/Agravo Interno

Hipóteses	– Da decisão do relator e do presidente da turma recursal ou regional, cabe Agravo Regimental (art. 2º, § 4º, da Res. CJF n. 347/2015); – Da decisão do relator da TNU, cabe Agravo Interno (art. 29 da Res. CJF n. 586/2019). – Se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo seu voto.
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência	Da Turma em que proferida a decisão recorrida.

Prazo de Interposição	– 15 dias úteis. – Não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001).
Preparo	Não há incidência de custas.

Mandado de Segurança

Hipótese	– Cabe contra ato de Juiz Federal no exercício da competência dos Juizados Especiais Federais e de Juiz Federal integrante da própria Turma Recursal; – Contra atos do membros da TNU (art. 6º, II, do RI/TNU). – É admissível MS para Turma Recursal de ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso (Enunciado FONAJEF 88). – Lei n. 12.016/2009: “Art. 1.o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
	– Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as ações de mandado de segurança contra ato de autoridade administrativa (art. 3.º, § 1.º, I, da Lei n. 10.259/2001). Portanto, o MS não tem cabimento no primeiro grau de jurisdição dos JEFs.

Não Cabimento	– Lei n. 12.016/2009: “Art. 5.º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: - I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; - II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; - III – de decisão judicial transitada em julgado”.
Representação por Advogado	As partes serão obrigatoriamente representadas por advogado (art. 41, § 2.º, da Lei n. 9.099/1995).
Competência para Julgamento	– É da competência das Turmas Recursais processar e julgar os mandados de segurança contra ato de juiz federal no exercício da competência dos JEFs e contra os seus próprios atos e decisões (RE 586789/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 16.11.2011); – Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial (Súmula n. 376 – STJ). – Compete à TNU processar e julgar MS contra atos de seus membros (art. 6º, II, do RI/TNU).
Prazo de Interposição	O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei n. 12.016/2009).
Preparo	Não há incidência de custas no caso do INSS e dispensa para as partes beneficiárias da gratuidade da justiça.
	– Ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda

Liminar	ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. – Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. – Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento (art. 7.º da Lei n. 12.016/2009).
Recurso da Decisão Liminar	Da decisão do relator que conceder ou denegar a medida liminar caberá agravo regimental no prazo de 15 (quinze) dias (art. 2º, § 4º, da Res. CJF 347/2015, alterada pela Res. CJF 393/2016).
Indeferimento da Inicial	– A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. – Dessa decisão caberá agravo regimental para o colegiado da Turma Recursal.
Recursos das Decisões Proferidas pelas Turmas Recursais	Das decisões em mandado de segurança proferidas pelas Turmas Recursais cabe pedido de uniformização e recurso extraordinário, nos casos legalmente previstos.
Sucumbência	Não cabe a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé (art. 25 da Lei n. 12.016/2009).

Recurso Extraordinário

Hipóteses	O recurso extraordinário em matéria constitucional de repercussão geral caberá de decisão de última instância, que pode ser de Tribunal, de Turma Recursal e de Uniformização e do STJ (art. 102, III da CF, art. 15 da Lei n. 10.259/2001 e Regimento Interno do STF).
Representação por Advogado	No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.
Competência para Julgamento	– Supremo Tribunal Federal. – Será interposto perante o Presidente da Turma ou Tribunal recorrido, que após as contrarrazões, fará a admissibilidade prévia e posteriormente encaminhará ao STF.
Prazo de Interposição	– 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, do CPC/2015). A parte contrária será intimada para responder em igual prazo (art. 1.030 do CPC/2015). – Nos JEFs não há prazo em dobro para recorrer em favor do INSS, União e demais entes públicos (art. 9.º da Lei n. 10.259/2001);
Recurso Adesivo	Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro. (art. 997, § 1º, do CPC/2015).
	Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a

Prova do Dissídio	reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, do CPC/2015).
Preparo	É devido o recolhimento de custas e de porte de remessa e retorno, conforme Resolução n. 581/2016 do STF, exceto o porte para os processos eletrônicos.
Efeitos do Recurso	O recurso será recebido no efeito devolutivo.
Requisitos de Admissibilidade	– tempestividade; – legitimidade do peticionário; – interesse em recorrer; – preparo; – matéria exclusivamente de direito; – prequestionamento das normas violadas; – decisão de única ou última instância que contrariar dispositivo da Constituição (art. 102, III, “a”, da CF); – demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral.
	– Questão constitucional que ofereça repercussão geral (art. 1.035 do CPC/2015): a) existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os limites subjetivos da causa;

Repercussão Geral	b) há repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal; – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de Lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal. – Negada a existência de repercussão geral pelo STF, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos.
Admissibilidade	– Decisão fundamentada do presidente ou vice-presidente da Turma ou Tribunal recorrido admitirá ou não o recurso. – Da decisão de inadmissibilidade, caberá agravo ao STF (art. 1.030, V, CPC/2015) ou agravo interno ao tribunal/turma recursal de origem (1.030, I e III, CPC/2015), no prazo de 15 dias.
Sobrestamento	Reconhecida a repercussão geral, o relator no STF determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC).
Interposição de Recursos Simultâneos	Interposto recurso extraordinário e pedido de uniformização de jurisprudência, este será processado antes do recurso extraordinário, salvo se houver questão prejudicial de natureza constitucional. – Na hipótese de interposição conjunta de recurso

	extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao STJ (art. 1.031 do CPC/2015).
Preferência para Julgamento	O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus (art. 1.035, § 9º, do CPC/2015).
Efeitos do julgamento do Recurso Extraordinário	– Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada (art. 1.039, caput, do CPC/2015). – Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado (Art. 1.039, p.u., do CPC/2015). – Conforme art. 1.040 do CPC/2015, publicado o acórdão paradigma: - I – o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; - II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; - III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e

aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV – se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

TABELAS DE CONTRIBUIÇÕES MENSAIS

Contribuições de segurados empregados, inclusive domésticos e trabalhadores avulsos e servidores públicos de RPPS da União

Faixa Salarial (R\$)	Alíquota Efetiva (%)
Até 1 salário mínimo (R\$ 998,00)	7,5%
de R\$ 998,01 a R\$ 2.000,00	7,5% a 8,25%
de R\$ 2.000,01 a R\$ 3.000,00	8,25% a 9,5%
de R\$ 3.000,01 a R\$ 5.839,45	9,5% a 11,68%
de R\$ 5.839,46 a R\$ 10.000,00	11,68% a 12,86%
de R\$ 10.000,01 a R\$ 20.000,00	12,86% a 14,68%
de R\$ 20.000,01 a R\$ 39.000,00	14,68% a 16,79%
Acima de R\$ 39.000,00	16,79%
Observações:	
a) introduzida pela EC n. 103/2019;	

- b) tabela unificada: RPPS da União e o RGPS
- c) alíquotas progressivas válidas a partir de fevereiro de 2020);
- d) para o RGPS se aplica o teto de R\$ 5.839,45.

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019

Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota para Fins de Recolhimento ao INSS (%)
Até R\$ R\$ 1.751,81	8,00
De R\$ 1.751,82 a R\$ 2.919,72	9,00
De R\$ 2.919,73 a R\$ 5.839,45	11,00

Portaria n. 9, de 15.1.2019, do Ministério da Economia.

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018

Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota para Fins de Recolhimento ao INSS (%)
até R\$ 1.693,72	8,00
de R\$ 1.693,73 ATÉ R\$ 2.822,90	9,00
de R\$ 2.822,91 até R\$ 5.645,80	11,00

TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017

Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota para Fins de Recolhimento ao INSS (%)
até R\$ 1.659,38	8,00
de R\$ 1.659,39 a R\$ 2.765,66	9,00
de R\$ 2.765,67 até R\$ 5.531,31	11,00

Portaria MF n. 8, de 13 de janeiro de 2017, *DOU* 16.1.2017.

Contribuições dos segurados contribuintes individuais e facultativos

TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2019		
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota	Valor
R\$ 998,00	5% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)*	R\$ 49,90
R\$ 998,00	11% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)**	R\$ 109,78
R\$ 998,00 até R\$ 5.839,45	20%	Entre R\$ 199,60 (salário mínimo) e R\$ 1.167,89 (teto)

Portaria n. 9, de 15.1.2019, do Ministério da Economia.

TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2018		
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota	Valor
R\$ 954,00	5% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)*	R\$ 47,70
R\$ 954,00	11% (não dá direito a Aposentadoria por Tempo de Contribuição e Certidão de Tempo de Contribuição)**	R\$ 104,94
R\$ 954,00 até R\$ 5.645,80	20%	Entre R\$ 190,80 (salário mínimo) e R\$ 1.129,16 (teto)

Portaria MF 15, de 17 de janeiro de 2018.

TABELA PARA CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E FACULTATIVO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2017		
Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota	Valor
R\$ 937,00	5% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)*	R\$ 46,85

R\$ 937,00	11% (não dá direito à Aposentadoria por Tempo de Contribuição e à Certidão de Tempo de Contribuição)**	R\$ 103,07
R\$ 937,00 até R\$ 5.531,31	20%	Entre R\$ 187,40 (salário mínimo) e R\$ 1.106,26 (teto)

Portaria MF nº 8, de 13 de janeiro de 2017.

*Alíquota exclusiva do Microempreendedor Individual e do Facultativo Baixa Renda;

**Alíquota exclusiva do Plano Simplificado de Previdência.

TABELA DE INCIDÊNCIA¹

RUBRICA	INCIDÊNCIA
Abonos	
Abonos.	Sim
Abono Salarial	
Definição: Quantia que o Empregador concede a seus empregados de forma espontânea e em caráter transitório ou eventual ou por determinação legal. Não integram o salário-de-contribuição os abonos expressamente desvinculados dos salários, a partir de 22/05/98. (Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º, item 7).	Não
Adicional de Férias – CF/88 – art. 7º	

Definição: É a remuneração adicional de férias de, pelo menos 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal, devida a partir de 05/10/88, na forma prevista no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal. Quando é devido: Por ocasião do pagamento das férias gozadas na vigência do contrato de trabalho ou indenizadas, integrais e/ou proporcionais na rescisão do contrato de trabalho. A quem é devido: • Empregados • Trabalhadores Avulsos • Empregados Domésticos Incidência de contribuição: Quando o adicional é pago juntamente com a remuneração de férias gozadas, na vigência do contrato de trabalho. Não-incidência de contribuição: Quando o adicional é pago relativamente às férias indenizadas integrais e/ou proporcionais, na rescisão do contrato de trabalho (art. 28, § 9º, "d", da Lei nº 8.212/91).	Sim
Abono de Férias	
Definição: É aquele concedido em virtude de cláusulas do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo trabalhista, na forma do art. 144 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não se confunde com o abono pecuniário, que é a venda de 1/3 das férias de que trata o art. 143 da CLT, nem com o 1/3 constitucional.	Sim
Abono Pecuniário	
• Dias vendidos (art. 143 da CLT).	

• Não excedente de 20 dias do salário (art. 144 da CLT). (MP nº 1.663-10, de 28/05/98). Definição: É a conversão de 1/3 de período de férias a que tem direito, em espécie (dinheiro), ou seja, a venda de 10 dias de férias.	Não
Acordo na Justiça do Trabalho	
• Importância paga a empregado, resultante de acordo celebrado entre as partes, a fim de pôr termo ao processo trabalhista: - a.1. Parcelas que integram o salário-de-contribuição ou o total do acordo quando aquelas não estiverem discriminadas - a.2. Parcelas não integrantes do salário-de-contribuição caso estejam discriminadas no acordo • Férias indenizadas e a importância prevista no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (40% FGTS) • Atualização monetária das parcelas • Juros de Mora • Honorários periciais	Sim Não Não Sim Não Não
Adiantamentos	
• De 13º salário	Não
• De férias (pagamento antecipado na forma da legislação trabalhista)	Não
• Adiantamento de salários deduzidos do respectivo salário ou compensados no próprio mês	Não
• De salários	Sim

• Antecipação em função de política salarial • Adiantamentos (vales) não restituídos	Sim Sim
Adicionais	
Insalubridade, periculosidade de trabalho noturno e de tempo de serviço, além de outros.	Sim
Adicional Pago a Aeronauta	
Indenização das despesas com alimentação e pousada, quando não por imposição de vôos tenha que se deslocar para outra base, e das despesas de sua mudança e a de sua família, quando transferido de uma para outra base, com mudança de domicílio.	Não
Ajuda de custo	
Definição Pagamento único destinado a indenizar as despesas do empregado, oriundas de sua transferência para local diverso daquele em que tem domicílio. 1. Exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado: a) paga de uma única vez na forma do art. 470 da CLT b) quando recebido em mais de uma parcela 2. Recebido pelo Aeronauta, nos termos do art. 51, § 5º, "a", da Lei nº 7.183/84	Não Sim Não
Alimentação (ver "Salário in Natura")	
De acordo com o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador.	Não
Aluguel	

Acréscimo de salário quando pago ao empregado para atender a despesas com habitação.	Sim
Aprendiz	
Ver “Bolsa de Estudos – menor aprendiz”.	
Assistência Escolar	
O valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 9º, da Lei nº 9.394/96, e a cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.	Não
Assistência Médica (ver “Reembolso por Despesas Médicas e Medicamentos”)	
O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado.	Não
Auxílio-doença	
• Até 15 dias. (Afastamento da atividade por doença com ou sem a posterior concessão de benefício pelo INSS) • Complementação salarial. (A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo a totalidade dos empregados da empresa)	Sim Não
Aviso Prévio	
Definição: Aviso dado pela parte (empregado ou empregador) que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato por prazo indeterminado: aviso prévio será proporcional ao tempo de serviço,	

sendo no mínimo 30 dias (art. 7º, inciso XXI, Constituição Federal).	
Aviso Prévio Trabalhado/Incidência	Sim
Quando a parte é pré-avisada da futura rescisão, denomina-se aviso prévio trabalhado e, portanto, com relação a esse período, são pagos normalmente os salários e sobre esses incidem as contribuições previdenciárias.	
Aviso Prévio Indenizado/Incidência	Não
A partir da MP nº 1.523-7/97 até a vigência da MP nº 1.596-14/97, convertida na Lei Nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997 (Exigibilidade suspensa a partir de 27/11/97 – ADIN nº 1659.6) Por outro lado, quando a rescisão de contrato se dá imediatamente, ou seja, sem o aviso prévio, diz-se que este é indenizado, e o valor pago não integra o salário-de-contribuição. Aumento salarial Ocorrido durante o cumprimento do aviso prévio, bem como as demais vantagens econômicas gerais, beneficiarão o trabalhador. Reconsideração O aviso prévio pode ser reconsiderado desde que com a concordância de ambas as partes.	
Benefícios da Previdência Social	
Os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade.	Não
Bicho	
Prêmio a jogador de futebol profissional por vitória, empate, classificação, título obtido, etc.	Sim

Bolsa de Estágio	
Atividade de aprendizagem social, profissional e cultural de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino oficial e particular, em nível superior e de 2º grau profissionais e de escola de educação especial. (Admitidos na forma das Leis nº 6.494/72 e 8.859/94)	Não
Bolsa de Estudos	
• Bolsa concedida a empregado (desde que não concedida a todos – ver item “Assistência Escolar”). • Bolsa a menor assistido. • Bolsa de residência médica (integra o valor da bolsa o reembolso de 10% do salário-base – Lei nº 8.138/90).	Sim
Bonificação	
Ver “Gratificações”.	Sim
Cesta Básica	
De acordo com o PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador).	Não
Comissões de Qualquer Espécie	
No mês do pagamento do crédito.	Sim
Creche	
• Reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. • Reembolso babá limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na Carteira de Trabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da	Não

remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis anos de idade da criança.	
Décimo-terceiro Salário	
Até 08/89	Não
A partir de 09/89	Sim
Diária para Viagem	
Definição: São valores destinados a cobrir as despesas com alimentação e hospedagem nas viagens do empregado a serviço da empresa. Não há incidência de contribuição: (art. 28, § 9º, "h", da Lei nº 8.212/91, redada dada pela Lei n. 13.467, de 2017)	Não
Direitos Autorais	
Pagamento pela exploração de obras artísticas. No contrato de direitos autorais inexistente prestação de serviços que caracterizem vínculo empregatício ou locação de serviços.	Não
Etapas	
(Marítimos) alimentação fornecida a bordo e constitui-se no pagamento da importância correspondente quando desembarcado o prestador de serviços.	Sim
Férias	
• Gozadas simples (Remuneração + Adicional de 1/3 CF/88) • Pagas em dobro, gozadas na vigência do contrato de trabalho: b.1. referentes às férias gozadas (valor da remuneração + adicional de 1/3 CF/88)	Sim Sim

b.2. referente ao adicional (dobro de remuneração de que trata o artigo 137 da CLT + 1/3 CF/88)	Não
• Férias indenizadas - vencidas, simples, em dobro ou proporcionais, pagas na rescisão (remuneração + adicional de 1/3)	Não
Frete, Carretos e Transportes	
• Pagos a pessoa jurídica	Não
• Pagos a pessoa física autônoma	Sim
Gorjetas	
Gorjetas.	Sim
Gratificações	
As gratificações concedidas a qualquer título, quando habituais.	Sim
Gratificações a Dirigente Sindical	
Gratificações a dirigente sindical.	Sim
Habitação	
• Fornecida ou paga pelo empregador, contratualmente estipulada ou recebida por força de costume	Sim
• Fornecida ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras (ver "Salário in Natura")	Não
Horas Extras	
Horas extras.	Sim
Licença-prêmio Indenizada	
Licença-prêmio indenizada.	Não

Licença Remunerada	
Licença remunerada.	Sim
Lucros Distribuídos	
• Pagos ou creditados ao segurado contribuinte individual – atividade: empresário (sociedades mercantis) • Valores totais pagos ou creditados ao sócios, ainda que a título de antecipação de lucro da pessoa jurídica, quando não houver discriminação entre remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social (sociedade civil) ou tratar-se de adiantamento de resultado ainda não apurado por meio de demonstração de resultado do exercício ou quando a contabilidade for apresentada de forma deficiente. (art. 201, § 5º, II, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto nº 3.048/99 e Inciso II do § 5º e § 6º do art. 77 da IN INSS nº 100/2003).	Não Sim
Luvas	
Importância paga pelo empregador ao atleta profissional de futebol.	Sim
Multas	
• Multas incluídas em acordo ou sentença decorrente de ação trabalhista. • Multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT (não cumprimento do prazo previsto no § 6º do mesmo artigo, para pagamento da rescisão contratual).	Não
Participação nos Lucros	

• Em desacordo com a MP nº 794/94 e reedições	Sim
• Quando paga ou creditada ao empregado de acordo com a lei específica	Não
Passe (participação do atleta em 15% de seu valor)	
Passe é a importância devida por uma associação desportiva à outra, pela cessão do atleta profissional de futebol durante a vigência do contrato ou depois do seu término. Na cessão, o atleta terá direito à parcela de 15% do montante do passe, devido e pago pelo empregador cedente.	Sim
Percentagens	
Percentagens.	Sim
Prêmios	
Prêmios.	Sim
Previdência Privada	
O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativa ao programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, e do prêmio de seguro de vida em grupo, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os artigos 9º e 468 da CLT.	Não
Produtividade	
Produtividade.	Sim
Quebra de Caixa	
Quebra de caixa.	Sim
Reembolso-creche	

Ver "Creche".	
Reembolso por Despesas Médicas e Medicamentos	
Desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.	Não
Remuneração de Empresários	
Remuneração de empresários (Pró-labore).	Sim
Repouso Semanal	
Repouso semanal.	Sim
Representação (Salários)	
Representação (salários).	Sim
Salário-família	
- Nos valores legais. - Valores excedentes aos legais ou ao limite de idade legalmente estabelecido.	Não Sim
Salário in Natura	
- Alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força de contrato ou de costume, fornecer habitualmente - Pago ao trabalhador contratado para prestação de serviço em localidade distante de sua residência habitual (frentes de trabalho) Alimentação de acordo com o PAT. Definição: É o programa de benefício-alimentação, oriundo de incentivo criado pelo governo, para fins de propiciar melhor condições à alimentação do trabalhador.	

Adesão da empresa: Consiste no encaminhamento, pela empresa, da Carta de Adesão, formulário próprio, instruído com os seguintes elementos: 1. identificação da empresa beneficiária; 2. número de trabalhadores beneficiados no ano anterior; 3. número de refeições maiores (almoço, jantar e ceia) e menores (desjejum e merenda) no ano anterior; 4. tipo de serviço de alimentação e percentuais correspondentes (próprio, fornecedor, convênio e cesta básica); 5. número de trabalhadores beneficiados por faixas salariais no ano anterior; 6. termo de responsabilidade e assinatura do responsável pela empresa. Execução do programa: A empresa beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis, sociedades comerciais e sociedades corporativas. Natureza salarial / Não-incidência: A parcela in natura paga pela empresa não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador, desde que constituída e formalizada de acordo com o Programa de Alimentação ao Trabalhador, caso contrário deve ser considerado salário.	Sim Não
Salário-maternidade	
• Remuneração do período de estabilidade, prevista na alínea b, inciso II, artigo 10, do Ato das Disposições Constitucionais	

Transitórias – CF/88	Sim
• Nos casos de conversão em indenização previstas nos artigos 496 e 497 da CLT	Não
Saldo de Salários	
Saldo de salários.	Sim
Sentença Judicial na Justiça do Trabalho	
Ver “Acordo na Justiça do Trabalho”.	
Transporte	
Ver tópicos: Salário in Natura, Vale-transporte e Veículos.	
Uniforme	
Fornecido aos empregados e utilizado no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços.	Não
Vale-transporte	
Lei nº 7.418/85 e Decreto nº 95.247/87.	Não
Veículos (uso de veículo próprio do empregado)	
• Com ressarcimento de despesa comprovada	Não
• Despesa não comprovada	Sim

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO RURAL A PARTIR DE 1.º.11.1991

Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 – Anexo III

**Notas:**

- (1) Excluídas as agroindústrias (Decisão do STF na ADIN 1.103-1/6000).
- (2) De 01.11.1991 a 31.7.1994, a contribuição do produtor rural pessoa jurídica era apenas sobre a folha de pagamento.
- (3) De 01.11.1991 a 31.3.1993, a contribuição do produtor rural pessoa física – equiparado a autônomo era apenas sobre a folha de pagamento.
- (4) Art. 25 da Lei n. 8.212, de 1991 com a redação dada pelo art. 1.º da Medida Provisória n. 1.523, de 1996, publicada no *DOU* de 14.10.1996, c/c art. 4.º da Medida Provisória n. 1.596-14, de 10 de novembro de 1997, convertida na Lei n. 9.528, de 1997, com alteração para 2,0% (dois por cento) da alíquota do produtor rural pessoa física e do segurado especial.
- (5) A prestação de serviços a terceiros pelas agroindústrias e pelos produtores rurais pessoas jurídicas está sujeita às contribuições sociais calculadas sobre a remuneração dos segurados, sendo que a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros é excluída da base de cálculo da contribuição sobre a comercialização da produção. Fica excluído da substituição, devendo contribuir sobre a remuneração dos segurados, o produtor rural pessoa jurídica que tem outra atividade econômica.
- (6) O fato gerador das contribuições ocorre na comercialização da produção própria e da adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela agroindústria, a partir de 1.º de novembro de 2001; a contribuição para o Senar, todavia, em face do princípio da anualidade, é devida a partir de 1.º de janeiro de 2002. Excluídas as agroindústrias, inclusive sob a forma de cooperativa, de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura, que permanecem com a obrigação do recolhimento sobre a folha de pagamento, setor agrário e industrial (§ 4º, do art. 22-A, da Lei n. 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei n. 10.256, de 2001).
- (7) A Lei n. 10.684, de 2003, alterou o art. 22-A da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n. 10.256, de 2001, para excluir, a partir de 1.º de setembro de 2003, as pessoas jurídicas que se dediquem apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica, ainda que comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção rural (exceto se a receita bruta decorrente desta comercialização represente 1% (um por cento) ou mais de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção).

Ver alterações promovidas pela Lei nº 13.606, de 9.1.2018, em relação às alíquotas e à forma de contribuição do produtor rural pessoa física e jurídica e do segurado especial.

Art. 14. O art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:

I - 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;

§ 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 desta Lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano-calendário.” (NR)

Art. 15. O art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de 1994, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte:

§ 7º O empregador pessoa jurídica poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma dos incisos I e II do caput do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano- calendário.” (NR)

(8) Suspensa pela Resolução Senado n. 15/2017.

CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA AGROINDÚSTRIA, PRODUTORES RURAIS (PESSOA JURÍDICA E FÍSICA), CONSÓRCIO DE PRODUTORES, GARIMPEIROS, EMPRESAS DE CAPTURA DE PESCADO

**Instrução Normativa RFB n. 1.080, de 3 de novembro de
2010 – Anexo único**

ARTIGO DA IN 971	CONTRIBUINTE	BASE	FPAS	PREVIDÊNCIA SOCIAL			TERCEIROS								
				SEGURADO	EMPRESA	GILRAT	FNDE	INCRA	SENAI	SESI	SEBRAE	DPC	SENAR	SESCOOP	TOTAL
							0001	0002	0004	0008	0064	0128	0512	4096	
174	Agroindústria de piscicultura, carcinicultura, suinocultura ou avicultura	Mão de obra setor criação	787	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	-	-	-	-	2,5%	-	5,2%
		Mão de obra setor abate e industrialização	507	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	1,0%	1,5%	0,6%	-	-	-	5,8%
175 § 5º II	Agroindústria de florestamento e reflorestamento não sujeita à contribuição substitutiva	Mão de obra setor rural	787	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	-	-	-	-	2,5%	-	5,2%
		Mão de obra setor industrial	507	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	1,0%	1,5%	0,6%	-	-	-	5,8%
111-F, III	Agroindústria sujeita à contribuição substitutiva (Lei n. 10.256/2001)	Receita bruta da produção	744	-	2,5%	0,1%	-	-	-	-	-	-	0,25%	-	0,25%
		Remuneração de segurados	833	8% a 11%	-	-	2,5%	0,2%	1,0%	1,5%	0,6%	-	-	-	5,8%
111-G § 1º	Pessoa jurídica que desenvolve, além da atividade rural, outra atividade econômica autônoma (Nota 5.7)	Total de remuneração de segurados (em todas as atividades)	787	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	-	-	-	-	2,5%	-	5,2%

111-G §§ 2º e 3º	Pessoa jurídica, inclusive agroindústria, que além da atividade rural, presta serviços a terceiros (atividade não autônoma)	Remuneração de segurados (somente em relação a serviços prestados a terceiros)	787	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	-	-	-	-	2,5%	-	5,2%
110-A e 111-G	Pessoa jurídica que se dedica apenas à atividade de produção rural	Receita bruta da produção	744	-	2,5%	0,1%	-	-	-	-	-	-	0,25%	-	0,25%
		Remuneração de segurados	604	8% a 11%	-	-	2,5%	0,2%	-	-	-	-	-	-	2,7%
110-A § 1º e 111-G	Pessoa jurídica que desenvolve atividade prevista no art. 2º do Decreto-lei n. 1.146/1970, não exclusiva, com preponderância rural, não sujeita a substituição	Remuneração de segurados	531	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	2,7%	-	-	-	-	-	-	5,2%
110-A § 4º e 111-G § 4º	Pessoa jurídica que desenvolve atividade prevista no art. 2º do Decreto-lei n. 1.146/1970, não exclusiva, com preponderância da industrialização, não sujeita a substituição	Remuneração de segurados	507	8% a 11%	20%	1% a 3%	2,5%	0,2%	1,0%	1,5%	0,6%	-	-	-	5,8%
165, I a	Produtor rural pessoa física equiparado a autônomo (cont. individual), empregador	Remuneração de segurados	604	8% a 11%	-	-	2,5%	0,2%	-	-	-	-	-	-	2,7%

6º XXX e 10	Produtor rural pessoa física e segurado especial	Receita bruta da comercialização da produção rural	744	-	2,0%	0,1%	-	-	-	-	-	-	0,2%	-	0,2%
165, XX	Consórcio simplificado de produtores rurais	Remuneração de segurados	604	8% a 11%	-	-	2,5%	0,2%	-	-	-	-	-	-	2,7%
186	Garimpeiro – empregador	Remuneração de segurados	507	8% a 11%	20%	3%	2,5%	0,2%	1,0%	1,5%	0,6%	-	-	-	5,8%
9º	Empresa de captura de pescado	Remuneração de segurados	540	8% a 11%	20%	3%	2,5%	0,2%	-	-	-	2,5%	-	-	5,2%

Notas:

1. AGROINDÚSTRIAS. Sujeitam-se à contribuição substitutiva instituída pela Lei n. 10.256, de 9 de julho de 2001, as agroindústrias abaixo enumeradas, as quais contribuirão – para a Previdência Social, GILRAT e Senar – sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção e – para as demais entidades e fundos – sobre o valor total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço:

- a) de florestamento e reflorestamento a que se refere o inciso I do § 5.º do art. 175 desta Instrução Normativa;
- b) de cana de açúcar;
- c) de laticínios;
- d) de carnes e seus derivados;
- e) da uva;
- f) de beneficiamento de cereais, café, chá, mate, fibras vegetais, algodão e madeira.

2. COOPERATIVA. A cooperativa que atua nas atividades de que tratam os arts. 174 e 175, § 5.º, II, desta Instrução Normativa, informará os mesmos códigos FPAS das demais agroindústrias e o código de terceiros 4099.

3. COOPERATIVA. A cooperativa que atua nas atividades de que trata o inciso III do art. 111-F, desta Instrução Normativa, informará os mesmos códigos FPAS das demais agroindústrias e o código de terceiros 4163.

4. COOPERATIVA. Sobre a remuneração de trabalhadores contratados exclusivamente para a colheita da produção dos cooperados, a cooperativa fica obrigada ao pagamento das contribuições devidas ao Fnde e ao Incra, calculadas mediante aplicação das alíquotas previstas no Anexo II, desta Instrução Normativa, de acordo com o código FPAS 604 e código terceiros 0003, bem assim à retenção e ao recolhimento das contribuições devidas pelo segurado.

5. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA

5.1 As contribuições devidas pela pessoa jurídica que tenha como fim **apenas a atividade de produção rural** incidem sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, em substituição às instituídas pelo art. 22, I e II, da Lei n. 8.212, de 1991, e são calculadas de acordo com o código FPAS 744 (2,5% para Previdência Social; 0,1% para GILRAT e 0,25% para o Senar).

5.2 A substituição não se aplica às contribuições devidas ao FNDE e ao Incra, que continuam a incidir sobre a folha, de acordo com o código FPAS 604 e código de terceiros 0003 (2,5% salário-educação e 0,2% Incra).

5.3 Se a pessoa jurídica, exceto a agroindústria, explorar, além da atividade de produção rural, outra atividade econômica autônoma comercial, industrial ou de serviços, no mesmo ou em estabelecimento distinto, fica obrigada às seguintes contribuições, em relação a todas as atividades:

I – 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço;

II – 20% (vinte por cento) sobre a remuneração de contribuintes individuais (trabalhadores autônomos) a seu serviço;

III – 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho;

IV – contribuição destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidente sobre a remuneração de empregados e trabalhadores avulsos (Decreto n. 3.048, de 1999, art. 202);

5.4 Aplica-se a substituição prevista no item 5.1 ainda que a pessoa jurídica tenha como atividade complementar a prestação de serviços a terceiros, sem constituir atividade econômica autônoma. Sobre essa atividade (serviços a terceiros) contribuirá para a Previdência Social e terceiros de acordo com o código FPAS 787 e o código de terceiros 0515.

5.5 A agroindústria de que trata o inciso III do art. 111-F estará sujeita à contribuição substitutiva instituída pela Lei n. 10.256/2001 ainda que explorar, além da atividade agroindustrial, outra atividade econômica, independentemente de ser autônoma ou não. Nessa hipótese a contribuição incidirá sobre a receita total (art. 173, parágrafo único).

5.6 Na hipótese de a agroindústria de que tratam os incisos I, II e III do art. 111-F prestar serviços a terceiros, sobre essa atividade deverá contribuir na forma do art. 22 da Lei n. 8.212, de 1991, de acordo com o código FPAS 787 e código de terceiros 0515.

5.7 O código FPAS 787 não deve ser utilizado se houver preponderância da outra atividade econômica autônoma, na forma do inciso III do art. 109-C.

6. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. Aplica-se ao produtor rural pessoa física as seguintes regras:

a) se qualificado como **segurado especial** (Lei n. 8.212, art. 12, VII), contribuirá sobre a comercialização da produção rural (2,0% para Previdência; 0,1% para GILRAT e 0,2% para Senar); não contribui sobre a remuneração dos trabalhadores que contratar (empregado ou contribuinte individual), mas é responsável pela retenção e recolhimento da contribuição destes (8%, 9% ou 11% do empregado e 20% do contribuinte individual).

b) **se contribuinte individual, empregador rural** (Lei n. 8.212, art. 12, V), contribuirá sobre a comercialização da produção (2,0% para Previdência; 0,1% para GILRAT e 0,2% para Senar) em relação a empregados e trabalhadores avulsos; sobre a remuneração de outros contribuintes individuais ou cooperados (por intermédio de cooperativa de trabalho) que contratar, conforme art. 22, III e IV, da Lei n. 8.212, de 1991, e ainda sobre seu salário de contribuição (20%).

Instrução Normativa RFB n. 1.238, de 11 de janeiro de 2012 – Anexo I²

[illegible]

604	--	--	2,5	0,2	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,7
612	20	Variável	2,5	0,2	--	---	---	---	0,6	--	---	---	1,5	1,0	---	5,8
612 Cooperativa	20	Variável	2,5	0,2	--	---	---	---	0,6	--	---	---	---	---	2,5	5,8
620	20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,5	1,0	---	2,5
639	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
647	---	---	2,5	0,2	--	---	---	1,5	0,3	--	---	---	---	---	---	4,5
655	20	Variável	2,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,5
680	20	Variável	2,5	0,2	--	---	---	---	---	2,5	---	---	---	---	---	5,2
736	22,5	Variável	2,5	0,2	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,7
736 Cooperativa ⁽¹⁾	22,5	Variável	2,5	0,2	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,7
744 Seg. Especial VerLei 13.606/2018 – nova alíquota 1,2% a partir de 01/2018	2,0 1,2	0,1 Suspenden- sa p/Re- solução Senado 15/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	---	---	0,2
744 Pessoa Física VerLei 13.606/2018 – nova alíquota 1,2% a partir de 01/2018	2,0 1,2	0,1 Suspenden- sa p/Re- solução Senado 15/2017	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,2	---	---	---	0,2
744 Pes. Jurídica	2,5	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,25	---	---	---	0,25
744 Agroindústria	2,5	0,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0,25	---	---	---	0,25

779	5,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
787	20	Variável	2,5	0,2	---	---	---	---	---	---	---	2,5	---	---	---	5,2
787 Cooperativa ⁽¹⁾	20	Variável	2,5	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,5	5,2
795 Cooperativa	20	Variável	2,5	2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,5	7,7
825	---	---	2,5	2,7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,2
833	---	---	2,5	0,2	1,0	1,5	---	---	0,6	---	---	---	---	---	---	5,8
876	20	Variável	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nota:

⁽¹⁾ Até 24.9.2007 as cooperativas de crédito enquadravam-se no código FPAS 736 (§ 11 do art. 72 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13.11.2009) e, a partir de 1º.1.2008, por força do disposto no art. 10 da Lei n. 11.524, de 24.9.2007, e do princípio da anualidade, passaram a contribuir para o SESCOOP, em substituição à contribuição patronal adicional de 2,5%, com enquadramento no código FPAS 787 (§ 12 do art. 72 e § 2.º do art. 109-F da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009). As demais cooperativas que desenvolvam atividades do código FPAS 736, sujeitam-se à contribuição patronal adicional devida à Seguridade Social de 2,5%, sem contribuição para o SESCOOP, por não estarem abrangidas pelo inciso I do *caput* e pelo § 2.º do art. 10 da Medida Provisória n. 2.168-40, de 24.8.2001.

BENEFÍCIOS

VALOR DA COTA DE SALÁRIO-FAMÍLIA E VALOR DE RENDA BRUTA MÁXIMA PARA CONCESSÃO DO SALÁRIO-FAMÍLIA E DO AUXÍLIO-RECLUSÃO

A PARTIR DE	VALOR (R\$)	RENDA MENSAL BRUTA MÁXIMA (R\$)
16.12.1998	8,65	360,00
1.º.6.1999	9,05	376,60
1.º.6.2000	9,58	398,48
1.º.6.2001	10,31	429,00
1.º.6.2002	11,27	468,47
1.º.6.2003	13,48	560,81
1.º.1.2004	20,00	390,00(*)
1.º.5.2004	14,09	de 390,01 até 586,19
1.º.5.2005	21,27	414,78
1.º.5.2005	14,99	de 414,79 até 623,44
1.º.4.2006	22,34	até 435,46
1.º.4.2006	15,74	de 435,47 até 654,67
1.º.4.2007	23,08	até 449,93
1.º.4.2007	16,26	de 449,94 até 676,27
1.º.3.2008	24,23	até 472,43
1.º.3.2008	17,07	de 472,44 até 710,08
1.º.2.2009	25,66	até 500,40
1.º.2.2009	18,08	de 500,41 até 752,12
1.º.1.2010	27,64	até 539,03

1.º.1.2010	19,48	de 539,04 até 810,18
1.º.1.2011	29,43	até 573,91
1.º.1.2011	20,74	de 573,91 até 862,60
1.º.1.2012	31,22	até 608,80
1.º.1.2012	22,00	de 608,80 até 915,05
1.º.1.2013	33,16	até 646,55
1.º.1.2013	23,36	de 646,56 até 971,78
1º.1.2014	35,00	até 682,50
1º.1.2014	24,66	de 682,51 até 1.025,81
1º.1.2015	37,18	até 725,02
1º.1.2015	26,20	de 725,03 até 1.089,72
1º.1.2016	41,37	até 806,80
1º.1.2016	29,16	de 806,81 até 1.212,64
1º.1.2017	44,09	até 859,88
1º.1.2017	31,07	de 859,88 até 1.292,43
1º.1.2018	45,00	Até R\$ 877,67
1º.1.2018	31,71	Superior a R\$ 877,67 até R\$ 1.319,18
1º.1.2019	46,54	Até 907,77
1º.1.2019	32,80	Superior a R\$ 907,77 até R\$ 1.364,43
EC nº 103/2019	46,54	Até 1.364,43

VALORES MÍNIMOS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO (SALÁRIO MÍNIMO)

--	--

A PARTIR DE	SALÁRIO MÍNIMO (R\$)
1º.5.1998	120,00
1º.5.1999	136,00
1º.5.2000	151,00
1º.5.2001	180,00
1º.4.2002	200,00
1º.4.2003	240,00
1º.5.2004	260,00
1º.5.2005	300,00
1º.4.2006	350,00
1º.4.2007	380,00
1º.3.2008	415,00
1º.2.2009	465,00
1º.1.2010	510,00
1º.1.2011	540,00
1º.3.2011	545,00
1º.1.2012	622,00
1º.1.2013	678,00
1º.1.2014	724,00
1º.1.2015	788,00
1º.1.2016	880,00

1º.1.2017	937,00
1º.1.2018	954,00
1º.1.2019	998,00
VALORES MÁXIMOS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO (TETO DO RGPS)	
A PARTIR DE	VALOR MÁX. (R\$)
16.12.1998	1.200,00
1º.6.1999	1.255,32
1º.6.2000	1.328,25
1º.6.2001	1.430,00
1º.6.2002	1.561,56
1º.6.2003	1.869,34
1º.5.2004	2.400,00
1º.5.2004	2.508,72
1º.5.2005	2.668,15
1º.4.2006	2.801,56
VALORES MÁXIMOS DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO (TETO DO RGPS)	
A PARTIR DE	VALOR MÁX. (R\$)
1º.8.2006	2.801,82
1º.4.2007	2.894,28
1º.3.2008	3.038,99
1º.2.2009	3.218,90

1º.1.2010	3.467,40
1º.1.2011	3.691,74
1º.1.2012	3.916,20
1º.1.2013	4.159,00
1º.1. 2014	4.390,24
1º.1. 2015	4.663,75
1º.1.2016	5.189,82
1º.1.2017	5.531,31
1º.1.2018	5.645,81
1º.1.2019	5.839,45

■ TABELA DE CARÊNCIA – ART. 142 DA LEI N. 8.213/199

ANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES	MESES DE CONTRIBUIÇÃO EXIGIDOS
1991	60 meses
1992	60 meses
1993	66 meses
1994	72 meses
1995	78 meses
1996	90 meses
1997	96 meses

1998	102 meses
1999	108 meses
2000	114 meses
2001	120 meses
2002	126 meses
2003	132 meses
2004	138 meses
2005	144 meses
2006	150 meses
2007	156 meses
2008	162 meses
2009	168 meses
2010	174 meses
2011	180 meses

TABELA DE CONVERSÃO DO TEMPO TRABALHADO EM ATIVIDADE ESPECIAL

TEMPO DE ATIVIDADE A SER CONVERTIDO	PARA 15	PARA 20	PARA 25	PARA 30 (MULHER)	PARA 35 (HOMEM)
DE 15 ANOS	1,00	1,33	1,67	2,00	2,33

DE 20 ANOS	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75
DE 25 ANOS	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40

APOSENTADORIA DOS SEGURADOS COM DEFICIÊNCIA

TABELAS DE CONVERSÃO APROVADAS PELO DECRETO Nº 8.145, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2013

A – (Art. 70-E. Para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos I, II e III do *caput* do art. 70-B serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante, observado o disposto no art. 70-A:)

MULHER				
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES			
	Para 20	Para 24	Para 28	Para 30
De 20 anos	1,00	1,20	1,40	1,50
De 24 anos	0,83	1,00	1,17	1,25
De 28 anos	0,71	0,86	1,00	1,07
De 30 anos	0,67	0,80	0,93	1,00
HOMEM				
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES			
	Para 25	Para 29	Para 33	Para 35
De 25 anos	1,00	1,16	1,32	1,40

De 29 anos	0,86	1,00	1,14	1,21
De 33 anos	0,76	0,88	1,00	1,06
De 35 anos	0,71	0,83	0,94	1,00

B – (Art. 70-F, ?g 1º É garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o art. 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo:)

MULHER					
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES				
	Para 15	Para 20	Para 24	Para 25	Para 28
De 15 anos	1,00	1,33	1,60	1,67	1,87
De 20 anos	0,75	1,00	1,20	1,25	1,40
De 24 anos	0,63	0,83	1,00	1,04	1,17
De 25 anos	0,60	0,80	0,96	1,00	1,12
De 28 anos	0,54	0,71	0,86	0,89	1,00
HOMEM					
TEMPO A CONVERTER	MULTIPLICADORES				
	Para 15	Para 20	Para 25	Para 29	Para 33
De 15 anos	1,00	1,33	1,67	1,93	2,20
De 20 anos	0,75	1,00	1,25	1,45	1,65
De 25 anos	0,60	0,80	1,00	1,16	1,32

De 29 anos	0,52	0,69	0,86	1,00	1,14
De 33 anos	0,45	0,61	0,76	0,88	1,00

TABELA DE ENQUADRAMENTO DO PERÍODO TRABALHADO EM ATIVIDADE ESPECIAL

PERÍODO TRABALHADO	ENQUADRAMENTO
Até 28.4.1995	Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831, de 1964. Anexos I e II do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 83.080, de 1979. Formulário; CP/CTPS; LTCAT, obrigatoriamente para o agente físico ruído.
De 29.4.1995 a 13.10.1996	Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831, de 1964. Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 83.080, de 1979. Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, obrigatoriamente para o agente físico ruído.
De 14.10.1996 a 5.3.1997	Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao Decreto n. 53.831, de 1964. Anexo I do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 83.080, de 1979. Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos.
De 6.3.1997 a 31.12.1998	Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 2.172, de 1997. Formulário; LT-CAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos.
De 1.º.1.1999 a	Anexo IV do RBPS, aprovado pelo Decreto n. 2.172, de 1997. Formulário; LT-CAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as informações relativas ao CNIS

6.5.1999	para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2.º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto n. 4.079, de 2002.
De 7.5.1999 a 31.12.2003	Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999. Formulário; LTCAT ou demais Demonstrações Ambientais, para todos os agentes nocivos, que deverão ser confrontados com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2.º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto n. 4.079, de 2002.
A partir de 1.º.1.2004	Anexo IV do RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/1999. Formulário, que deverá ser confrontado com as informações relativas ao CNIS para homologação da contagem do tempo de serviço especial, nos termos do art. 19 e § 2.º do art. 68 do RPS, com redação dada pelo Decreto n. 4.079, de 2002.

TABELA DE REAJUSTES DE BENEFÍCIOS

Mês/ano	Percentual
01/1992	119,82%
05/1992	130,36%
09/1992	124,79%
01/1993	141,21%
03/1993	36,67%
05/1993	91,71%

07/1993	40,46%
08/1993	19,26%
09/1993	70,74%
10/1993	25,17%
11/1993	24,92%
12/1993	24,89%
01/1994	75,28%
02/1994	30,25%
05/1995	42,86%
05/1996	15%
06/1997	7,76%
06/1998	4,81%
06/1999	4,61%
06/2000	5,81%
06/2001	7,66%
06/2002	9,20%
06/2003	19,71%
05/2004	4,53%
04/2005	6,355%
04/2006	5,010%
04/2007	3,30%

03/2008	5%
02/2009	5,92%
01/2010	7,72%
01/2011	6,47%
01/2012	6,08%
01/2013	6,20%
01/2014	5,56%
01/2015	6,23%
01/2016	11,28%
01/2017	6,58%
01/2018	2,07%
01/2019	3,43%

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 03 DE DEZEMBRO DE 2007 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2008

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA – Ambos os Sexos								
Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade
0	72,3	14	60,7	28	47,8	42	35,3	56
1	73,1	15	59,7	29	46,9	43	34,5	57

2	72,3	16	58,8	30	46,0	44	33,6	58
3	71,4	17	57,8	31	45,1	45	32,8	59
4	70,5	18	56,9	32	44,2	46	31,9	60
5	69,5	19	56,0	33	43,3	47	31,1	61
6	68,5	20	55,1	34	42,4	48	30,3	62
7	67,6	21	54,1	35	41,5	49	29,4	63
8	66,6	22	53,2	36	40,6	50	28,6	64
9	65,6	23	52,3	37	39,7	51	27,8	65
10	64,6	24	51,4	38	38,8	52	27,0	66
11	63,6	25	50,5	39	37,9	53	26,2	67
12	62,7	26	49,6	40	37,1	54	25,4	68
13	61,7	27	48,7	41	36,2	55	24,7	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2008 ATÉ 30 DE NOVEMBRO 2009

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA – Ambos os Sexos								
Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade
0	72,6	14	60,9	28	48,0	42	35,5	56

1	73,4	15	59,9	29	47,1	43	34,6	57
2	72,6	16	59,0	30	46,2	44	33,8	58
3	71,7	17	58,0	31	45,3	45	32,9	59
4	70,7	18	57,1	32	44,4	46	32,1	60
5	69,7	19	56,2	33	43,5	47	31,2	61
6	68,8	20	55,3	34	42,6	48	30,4	62
7	67,8	21	54,3	35	41,7	49	29,6	63
8	66,8	22	53,4	36	40,8	50	28,8	64
9	65,8	23	52,5	37	39,9	51	27,9	65
10	64,8	24	51,6	38	39,0	52	27,1	66
11	63,8	25	50,7	39	38,1	53	26,3	67
12	62,9	26	49,8	40	37,2	54	25,6	68
13	61,9	27	48,9	41	36,4	55	24,8	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2009 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2010

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA – Ambos os Sexos								
Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade

0	72,9	14	61,1	28	48,2	42	35,6	56
1	73,6	15	60,2	29	47,3	43	34,8	57
2	72,8	16	59,2	30	46,4	44	33,9	58
3	71,8	17	58,3	31	45,5	45	33,1	59
4	70,9	18	57,3	32	44,5	46	32,2	60
5	69,9	19	56,4	33	43,6	47	31,4	61
6	69,0	20	55,5	34	42,7	48	30,5	62
7	68,0	21	54,5	35	41,8	49	29,7	63
8	67,0	22	53,6	36	40,9	50	28,9	64
9	66,0	23	52,7	37	40,0	51	28,1	65
10	65,1	24	51,8	38	39,2	52	27,3	66
11	64,1	25	50,9	39	38,3	53	26,5	67
12	63,1	26	50,0	40	37,4	54	25,7	68
13	62,1	27	49,1	41	36,5	55	24,9	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2010 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2011

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA – Ambos os Sexos								
	Expectativa		Expectativa		Expectativa		Expectativa	

Idade	de Sobrevida	Idade	de Sobrevida	Idade	de Sobrevida	Idade	de Sobrevida	Idade
0	73,2	14	61,4	28	48,4	42	35,8	56
1	73,9	15	60,4	29	47,5	43	34,9	57
2	73,0	16	59,4	30	46,6	44	34,1	58
3	72,1	17	58,5	31	45,6	45	33,2	59
4	71,1	18	57,6	32	44,7	46	32,4	60
5	70,2	19	56,6	33	43,8	47	31,5	61
6	69,2	20	55,7	34	42,9	48	30,7	62
7	68,2	21	54,8	35	42,0	49	29,9	63
8	67,3	22	53,9	36	41,1	50	29,0	64
9	66,3	23	52,9	37	40,2	51	28,2	65
10	65,3	24	52,0	38	39,3	52	27,4	66
11	64,3	25	51,1	39	38,4	53	26,6	67
12	63,3	26	50,2	40	37,6	54	25,8	68
13	62,3	27	49,3	41	36,7	55	25,0	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2011 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2012

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA – Ambos os Sexos

Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade	Expectativa de Sobrevida	Idad
0	73,5	14	61,6	28	48,6	42	36,0	56
1	74,1	15	60,6	29	47,7	43	35,1	57
2	73,3	16	59,7	30	46,8	44	34,2	58
3	72,3	17	58,7	31	45,8	45	33,4	59
4	71,4	18	57,8	32	44,9	46	32,5	60
5	70,4	19	56,8	33	44,0	47	31,7	61
6	69,5	20	55,9	34	43,1	48	30,8	62
7	68,5	21	55,0	35	42,2	49	30,0	63
8	67,5	22	54,1	36	41,3	50	29,2	64
9	66,5	23	53,2	37	40,4	51	28,4	65
10	65,5	24	52,3	38	39,5	52	27,5	66
11	64,5	25	51,3	39	38,6	53	26,7	67
12	63,6	26	50,4	40	37,7	54	25,9	68
13	62,6	27	49,5	41	36,9	55	25,2	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2012 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2013

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA – Ambos os Sexos								
Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade
0	74,1	14	61,7	28	48,8	42	36,1	56
1	74,3	15	60,7	29	47,9	43	35,2	57
2	73,4	16	59,8	30	47,0	44	34,3	58
3	72,5	17	58,9	31	46,0	45	33,5	59
4	71,5	18	57,9	32	45,1	46	32,6	60
5	70,5	19	57,0	33	44,2	47	31,7	61
6	69,6	20	56,1	34	43,3	48	30,9	62
7	68,6	21	55,2	35	42,4	49	30,0	63
8	67,6	22	54,3	36	41,5	50	29,2	64
9	66,6	23	53,4	37	40,6	51	28,4	65
10	65,6	24	52,4	38	39,7	52	27,5	66
11	64,7	25	51,5	39	38,8	53	26,7	67
12	63,7	26	50,6	40	37,9	54	25,9	68
13	62,7	27	49,7	41	37,0	55	25,1	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2013 ATÉ 30 DE

NOVEMBRO DE 2014

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA – Ambos os Sexos								
Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade	Expectativa de Sobrevivência	Idade
0	74,6	14	62,1	28	49,2	42	36,5	56
1	74,8	15	61,2	29	48,3	43	35,6	57
2	73,8	16	60,2	30	47,4	44	34,7	58
3	72,9	17	59,3	31	46,5	45	33,9	59
4	71,9	18	58,3	32	45,5	46	33,0	60
5	71,0	19	57,4	33	44,6	47	32,1	61
6	70,0	20	56,5	34	43,7	48	31,3	62
7	69,0	21	55,6	35	42,8	49	30,4	63
8	68,0	22	54,7	36	41,9	50	29,6	64
9	67,0	23	53,8	37	41,0	51	28,8	65
10	66,0	24	52,8	38	40,1	52	27,9	66
11	65,1	25	51,9	39	39,2	53	27,1	67
12	64,1	26	51,0	40	38,3	54	26,3	68
13	63,1	27	50,1	41	37,4	55	25,5	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2014 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2015

TABELA DE EXPECTATIVA DE SOBREVIDA – Ambos os Sexos								
Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade	Expectativa de Sobrevida	Idade
0	74,9	14	62,4	28	49,4	42	36,7	56
1	75,0	15	61,4	29	48,5	43	35,8	57
2	74,1	16	60,5	30	47,6	44	35,0	58
3	73,2	17	59,5	31	46,7	45	34,1	59
4	72,2	18	58,6	32	45,8	46	33,2	60
5	71,2	19	57,7	33	44,9	47	32,3	61
6	70,2	20	56,7	34	44,0	48	31,5	62
7	69,3	21	55,8	35	43,0	49	30,6	63
8	68,3	22	54,9	36	42,1	50	29,8	64
9	67,3	23	54,0	37	41,2	51	29,0	65
10	66,3	24	53,1	38	40,3	52	28,1	66
11	65,3	25	52,2	39	39,4	53	27,3	67
12	64,3	26	51,3	40	38,5	54	26,5	68
13	63,4	27	50,4	41	37,6	55	25,7	69

* Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais

(COPIS).

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2015 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2016

BRASIL: TÁBUA COMPLETA DE MORTALIDADE - AMBOS OS SEXOS - 2014						
Idades Exatas (X)	Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)
0	14,399	1440	100000	98694	7520029	75,2
1	0,930	92	98560	98514	7421335	75,3
2	0,599	59	98468	98439	7322820	74,4
3	0,456	45	98409	98387	7224382	73,4
4	0,374	37	98365	98346	7125995	72,4
5	0,321	32	98328	98312	7027648	71,5
6	0,285	28	98296	98282	6929336	70,5
7	0,260	26	98268	98255	6831054	69,5
8	0,245	24	98243	98231	6732799	68,5
9	0,239	23	98219	98207	6634568	67,5
10	0,243	24	98195	98183	6536361	66,6
11	0,260	25	98171	98159	6438178	65,6

12	0,294	29	98146	98131	6340019	64,6
13	0,353	35	98117	98100	6241888	63,6
14	0,450	44	98082	98060	6143788	62,6
15	0,758	74	98038	98001	6045728	61,7
16	0,944	93	97964	97918	5947727	60,7
17	1,110	109	97871	97817	5849810	59,8
18	1,241	121	97763	97702	5751993	58,8
19	1,343	131	97641	97576	5654291	57,9
20	1,444	141	97510	97440	5556715	57,0
21	1,544	150	97369	97294	5459275	56,1
22	1,613	157	97219	97141	5361981	55,2
23	1,645	160	97062	96982	5264840	54,2
24	1,648	160	96903	96823	5167858	53,3
25	1,638	158	96743	96664	5071035	52,4
26	1,632	158	96584	96506	4974372	51,5
27	1,640	158	96427	96348	4877866	50,6
28	1,668	161	96269	96188	4781518	49,7
29	1,715	165	96108	96026	4685330	48,8
30	1,768	170	95943	95858	4589304	47,8
31	1,821	174	95774	95686	4493446	46,9
32	1,876	179	95599	95510	4397760	46,0

33	1,933	184	95420	95328	4302250	45,1
34	1,994	190	95235	95141	4206922	44,2
35	2,065	196	95046	94947	4111782	43,3
36	2,151	204	94849	94747	4016834	42,3
37	2,251	213	94645	94539	3922087	41,4
38	2,368	224	94432	94321	3827548	40,5
39	2,503	236	94209	94091	3733228	39,6
40	2,654	249	93973	93848	3639137	38,7
41	2,823	265	93724	93591	3545289	37,8
42	3,017	282	93459	93318	3451697	36,9
43	3,241	302	93177	93026	3358379	36,0
44	3,492	324	92875	92713	3265354	35,2
45	3,767	349	92551	92376	3172641	34,3
46	4,063	375	92202	92015	3080264	33,4
47	4,379	402	91827	91626	2988250	32,5
48	4,717	431	91425	91210	2896623	31,7
49	5,076	462	90994	90763	2805414	30,8
50	5,463	495	90532	90285	2714650	30,0
51	5,880	529	90038	89773	2624366	29,1
52	6,322	566	89508	89225	2534593	28,3
53	6,792	604	88942	88640	2445368	27,5

54	7,293	644	88338	88016	2356727	26,7
55	7,837	687	87694	87350	2268711	25,9
56	8,422	733	87007	86640	2181361	25,1
57	9,038	780	86274	85884	2094721	24,3
58	9,683	828	85494	85080	2008837	23,5
59	10,369	878	84666	84227	1923756	22,7
60	11,109	931	83788	83323	1839529	22,0
61	11,927	988	82858	82363	1756206	21,2
62	12,844	1052	81869	81344	1673843	20,4
63	13,879	1122	80818	80257	1592499	19,7
64	15,035	1198	79696	79097	1512242	19,0
65	16,286	1278	78498	77859	1433145	18,3
66	17,644	1362	77219	76538	1355286	17,6
67	19,162	1454	75857	75130	1278748	16,9
68	20,867	1553	74403	73627	1203618	16,2
69	22,758	1658	72851	72022	1129991	15,5
70	24,794	1765	71193	70310	1057969	14,9
71	26,985	1874	69428	68491	987658	14,2
72	29,400	1986	67554	66561	919167	13,6
73	32,072	2103	65568	64517	852606	13,0

74	35,005	2222	63465	62354	788089	12,4
75	38,159	2337	61244	60075	725735	11,8
76	41,546	2447	58907	57683	665660	11,3
77	45,243	2554	56459	55182	607977	10,8
78	49,294	2657	53905	52576	552795	10,3
79	53,719	2753	51248	49871	500218	9,8
80 ou mais	1000,000	48495	48495	450347	450347	9,3

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2016 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2017

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2015						
Idades Exatas (X)	Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)
0	13,824	1382	100000	98744	7549174	75,5
1	0,902	89	98618	98573	7450430	75,5
2	0,578	57	98529	98500	7351857	74,6
3	0,439	43	98472	98450	7253356	73,7
4	0,360	35	98428	98411	7154906	72,7

5	0,308	30	98393	98378	7056496	71,7
6	0,274	27	98363	98349	6958118	70,7
7	0,250	25	98336	98323	6859768	69,8
8	0,236	23	98311	98300	6761445	68,8
9	0,231	23	98288	98277	6663145	67,8
10	0,237	23	98265	98254	6564869	66,8
11	0,255	25	98242	98229	6466615	65,8
12	0,292	29	98217	98203	6368386	64,8
13	0,356	35	98188	98171	6270183	63,9
14	0,460	45	98153	98131	6172012	62,9
15	0,748	73	98108	98071	6073882	61,9
16	0,929	91	98035	97989	5975810	61,0
17	1,090	107	97944	97890	5877821	60,0
18	1,216	119	97837	97777	5779931	59,1
19	1,313	128	97718	97654	5682154	58,1
20	1,410	138	97590	97521	5584500	57,2
21	1,505	147	97452	97379	5486979	56,3
22	1,571	153	97305	97229	5389601	55,4
23	1,602	156	97152	97075	5292372	54,5
24	1,606	156	96997	96919	5195297	53,6
25	1,598	155	96841	96764	5098378	52,6

26	1,594	154	96686	96609	5001615	51,7
27	1,601	155	96532	96455	4905005	50,8
28	1,628	157	96378	96299	4808551	49,9
29	1,672	161	96221	96140	4712252	49,0
30	1,721	165	96060	95977	4616111	48,1
31	1,771	170	95894	95809	4520134	47,1
32	1,824	175	95725	95637	4424325	46,2
33	1,881	180	95550	95460	4328688	45,3
34	1,944	185	95370	95277	4233228	44,4
35	2,017	192	95185	95089	4137950	43,5
36	2,103	200	94993	94893	4042861	42,6
37	2,203	209	94793	94689	3947968	41,6
38	2,317	219	94584	94475	3853280	40,7
39	2,448	231	94365	94250	3758805	39,8

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2015
(Conclusão)

Idades Exatas (X)	Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)
40	2,593	244	94134	94012	3664556	38,9

41	2,756	259	93890	93761	3570544	38,0
42	2,947	276	93631	93493	3476783	37,1
43	3,167	296	93355	93207	3383290	36,2
44	3,415	318	93060	92901	3290082	35,4
45	3,687	342	92742	92571	3197182	34,5
46	3,979	368	92400	92216	3104611	33,6
47	4,291	395	92032	91835	3012395	32,7
48	4,622	424	91637	91425	2920560	31,9
49	4,974	454	91214	90987	2829135	31,0
50	5,352	486	90760	90517	2738148	30,2
51	5,760	520	90274	90014	2647631	29,3
52	6,193	556	89754	89476	2557616	28,5
53	6,654	594	89198	88902	2468140	27,7
54	7,145	633	88605	88288	2379238	26,9
55	7,679	676	87972	87634	2290950	26,0
56	8,254	721	87296	86936	2203316	25,2
57	8,859	767	86576	86192	2116380	24,4
58	9,494	815	85809	85401	2030188	23,7
59	10,171	864	84994	84562	1944786	22,9
60	10,902	917	84130	83671	1860224	22,1
61	11,709	974	83212	82725	1776553	21,3

62	12,612	1037	82238	81720	1693828	20,6
63	13,627	1107	81201	80648	1612108	19,9
64	14,759	1182	80094	79503	1531461	19,1
65	15,983	1261	78912	78282	1451957	18,4
66	17,314	1344	77651	76979	1373676	17,7
67	18,806	1435	76307	75589	1296697	17,0
68	20,488	1534	74872	74105	1221108	16,3
69	22,356	1640	73338	72518	1147003	15,6
70	24,368	1747	71698	70824	1074485	15,0
71	26,534	1856	69951	69023	1003661	14,3
72	28,918	1969	68095	67110	934638	13,7
73	31,554	2086	66126	65082	867528	13,1
74	34,443	2206	64039	62936	802446	12,5
75	37,549	2322	61833	60673	739509	12,0
76	40,885	2433	59512	58295	678837	11,4
77	44,529	2542	57079	55808	620542	10,9
78	48,526	2646	54537	53214	564734	10,4
79	52,894	2745	51890	50518	511520	9,9
80 ou mais	1000,000	49146	49146	461002	461002	9,4

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2017 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2018

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2016						
Idades Exatas (X)	Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)
0	13,297	1330	100000	98790	7577025	75,8
1	0,878	87	98670	98627	7478235	75,8
2	0,569	56	98584	98556	7379608	74,9
3	0,435	43	98528	98506	7281053	73,9
4	0,358	35	98485	98467	7182546	72,9
5	0,308	30	98450	98434	7084079	72,0
6	0,274	27	98419	98406	6985645	71,0
7	0,251	25	98392	98380	6887239	70,0
8	0,237	23	98368	98356	6788859	69,0
9	0,231	23	98344	98333	6690503	68,0
10	0,235	23	98322	98310	6592170	67,0
11	0,252	25	98299	98286	6493860	66,1
12	0,285	28	98274	98260	6395574	65,1

13	0,342	34	98246	98229	6297314	64,1
14	0,436	43	98212	98191	6199085	63,1
15	0,724	71	98169	98134	6100894	62,1
16	0,900	88	98098	98054	6002760	61,2
17	1,058	104	98010	97958	5904706	60,2
18	1,183	116	97906	97848	5806748	59,3
19	1,282	125	97790	97728	5708899	58,4
20	1,380	135	97665	97598	5611172	57,5
21	1,477	144	97530	97458	5513574	56,5
22	1,543	150	97386	97311	5416116	55,6
23	1,572	153	97236	97160	5318804	54,7
24	1,573	153	97083	97007	5221645	53,8
25	1,561	151	96931	96855	5124638	52,9
26	1,555	150	96779	96704	5027783	52,0
27	1,560	151	96629	96553	4931079	51,0
28	1,587	153	96478	96401	4834526	50,1
29	1,631	157	96325	96246	4738124	49,2
30	1,682	162	96168	96087	4641878	48,3
31	1,732	166	96006	95923	4545791	47,3
32	1,786	171	95840	95754	4449868	46,4
33	1,841	176	95669	95581	4354114	45,5

34	1,901	182	95492	95402	4258533	44,6
35	1,971	188	95311	95217	4163132	43,7
36	2,055	195	95123	95025	4067915	42,8
37	2,152	204	94928	94825	3972889	41,9
38	2,265	215	94723	94616	3878064	40,9
39	2,395	226	94509	94396	3783448	40,0

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2016
(Conclusão)

Idades Exatas (X)	Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)
40	2,540	240	94282	94163	3689052	39,1
41	2,703	254	94043	93916	3594890	38,2
42	2,890	271	93789	93653	3500974	37,3
43	3,103	290	93518	93373	3407321	36,4
44	3,342	312	93227	93072	3313948	35,5
45	3,604	335	92916	92748	3220877	34,7
46	3,886	360	92581	92401	3128128	33,8
47	4,190	386	92221	92028	3035727	32,9
48	4,514	415	91835	91627	2943699	32,1

49	4,861	444	91420	91198	2852072	31,2
50	5,235	476	90976	90738	2760874	30,3
51	5,637	510	90500	90244	2670136	29,5
52	6,065	546	89989	89716	2579892	28,7
53	6,519	583	89444	89152	2490175	27,8
54	7,002	622	88861	88549	2401023	27,0
55	7,528	664	88238	87906	2312474	26,2
56	8,095	709	87574	87220	2224568	25,4
57	8,691	755	86865	86488	2137348	24,6
58	9,317	802	86110	85709	2050861	23,8
59	9,983	852	85308	84882	1965152	23,0
60	10,703	904	84456	84004	1880270	22,3
61	11,498	961	83552	83072	1796265	21,5
62	12,386	1023	82592	82080	1713193	20,7
63	13,386	1092	81569	81023	1631113	20,0
64	14,500	1167	80477	79893	1550090	19,3
65	15,704	1245	79310	78687	1470197	18,5
66	17,014	1328	78064	77400	1391510	17,8
67	18,484	1418	76736	76027	1314109	17,1
68	20,141	1517	75318	74559	1238082	16,4
69	21,983	1622	73801	72990	1163523	15,8

70	23,968	1730	72179	71314	1090533	15,1
71	26,104	1839	70449	69529	1019220	14,5
72	28,454	1952	68610	67634	949690	13,8
73	31,051	2070	66657	65623	882057	13,2
74	33,898	2189	64588	63493	816434	12,6
75	36,958	2306	62398	61245	752941	12,1
76	40,244	2418	60092	58883	691696	11,5
77	43,835	2528	57674	56410	632813	11,0
78	47,777	2635	55146	53828	576403	10,5
79	52,087	2735	52511	51143	522575	10,0
80 ou mais	1000,000	49776	49776	471432	471432	9,5

TABELA UTILIZADA NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A PARTIR DE 1.º DE DEZEMBRO DE 2018 ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2019

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2017						
Idades Exatas (X)	Probabilidades de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)

0	12,808	1281	100000	98827	7604801	76,0
1	0,848	84	98719	98677	7505974	76,0
2	0,548	54	98635	98608	7407297	75,1
3	0,418	41	98581	98561	7308688	74,1
4	0,344	34	98540	98523	7210128	73,2
5	0,296	29	98506	98492	7111604	72,2
6	0,263	26	98477	98464	7013113	71,2
7	0,241	24	98451	98439	6914649	70,2
8	0,228	22	98427	98416	6816209	69,3
9	0,222	22	98405	98394	6717793	68,3
10	0,227	22	98383	98372	6619399	67,3
11	0,243	24	98361	98349	6521027	66,3
12	0,276	27	98337	98323	6422678	65,3
13	0,332	33	98310	98294	6324354	64,3
14	0,423	42	98277	98257	6226061	63,4
15	0,710	70	98236	98201	6127804	62,4
16	0,884	87	98166	98123	6029603	61,4
17	1,039	102	98079	98028	5931481	60,5
18	1,160	114	97977	97920	5833453	59,5
19	1,254	123	97864	97802	5735532	58,6
20	1,346	132	97741	97675	5637730	57,7

21	1,438	140	97609	97539	5540055	56,8
22	1,501	146	97469	97396	5442516	55,8
23	1,529	149	97323	97248	5345120	54,9
24	1,531	149	97174	97100	5247872	54,0
25	1,522	148	97025	96951	5150772	53,1
26	1,516	147	96877	96804	5053821	52,2
27	1,522	147	96731	96657	4957017	51,2
28	1,547	149	96583	96509	4860360	50,3
29	1,588	153	96434	96357	4763851	49,4
30	1,635	157	96281	96202	4667493	48,5
31	1,683	162	96123	96043	4571291	47,6
32	1,734	166	95962	95878	4475249	46,6
33	1,790	171	95795	95710	4379370	45,7
34	1,851	177	95624	95535	4283661	44,8
35	1,922	183	95447	95355	4188125	43,9
36	2,006	191	95263	95168	4092770	43,0
37	2,103	200	95072	94972	3997602	42,0
38	2,215	210	94872	94767	3902630	41,1
39	2,343	222	94662	94551	3807862	40,2
BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade - Ambos os Sexos - 2017 (Conclusão)						
	Probabilidades					

Idades Exatas (X)	de Morte entre Duas Idades Exatas Q (X, N) (Por Mil)	Óbitos D (X, N)	I (X)	L (X, N)	T(X)	Expectativa de Vida à Idade X E(X)
40	2,486	235	94440	94323	3713311	39,3
41	2,646	249	94206	94081	3618988	38,4
42	2,830	266	93956	93823	3524907	37,5
43	3,041	285	93691	93548	3431083	36,6
44	3,277	306	93406	93253	3337535	35,7
45	3,535	329	93100	92935	3244283	34,8
46	3,813	354	92770	92594	3151348	34,0
47	4,112	380	92417	92227	3058754	33,1
48	4,429	408	92037	91833	2966527	32,2
49	4,768	437	91629	91411	2874695	31,4
50	5,134	468	91192	90958	2783284	30,5
51	5,527	501	90724	90473	2692326	29,7
52	5,946	536	90223	89954	2601853	28,8
53	6,390	573	89686	89399	2511898	28,0
54	6,864	612	89113	88807	2422499	27,2
55	7,379	653	88501	88175	2333692	26,4
56	7,935	697	87848	87500	2245517	25,6
57	8,521	743	87151	86780	2158017	24,8

58	9,138	790	86408	86014	2071238	24,0
59	9,797	839	85619	85199	1985224	23,2
60	10,510	891	84780	84334	1900024	22,4
61	11,298	948	83889	83415	1815690	21,6
62	12,174	1010	82941	82436	1732275	20,9
63	13,156	1078	81931	81393	1649839	20,1
64	14,247	1152	80854	80278	1568446	19,4
65	15,426	1230	79702	79087	1488168	18,7
66	16,712	1311	78472	77816	1409081	18,0
67	18,158	1401	77161	76460	1331265	17,3
68	19,793	1499	75760	75010	1254805	16,6
69	21,613	1605	74260	73458	1179795	15,9
70	23,577	1713	72655	71799	1106337	15,2
71	25,688	1822	70942	70031	1034539	14,6
72	28,011	1936	69120	68152	964508	14,0
73	30,574	2054	67184	66157	896356	13,3
74	33,381	2174	65130	64043	830199	12,7
75	36,396	2291	62956	61810	766157	12,2
76	39,636	2404	60664	59462	704347	11,6
77	43,179	2516	58260	57002	644885	11,1
78	47,071	2624	55744	54432	587883	10,5

79	51,328	2727	53120	51757	533451	10,0
80 ou mais	1000,000	50394	50394	481694	481694	9,6

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

Notas:

$N = 1$

$Q(X, N)$ = Probabilidades de morte entre as idades exatas X e $X+N$.

$l(X)$ = Número de sobreviventes à idade exata X .

$D(X, N)$ = Número de óbitos ocorridos entre as idades X e $X+N$.

$L(X, N)$ = Número de pessoas-anos vividos entre as idades X e $X+N$.

$T(X)$ = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade X .

$E(X)$ = Expectativa de vida à idade X .

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2010 (TABELA IBGE 2008)

		IDADE DA APOSENTADORIA																											
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15	0,197	0,204	0,210	0,218	0,225	0,233	0,241	0,249	0,258	0,267	0,277	0,287	0,298	0,310	0,321	0,335	0,347	0,361	0,378	0,393	0,410	0,426	0,446	0,467	0,487	0,511	0,535	0,560
	16	0,211	0,218	0,225	0,233	0,240	0,249	0,257	0,266	0,275	0,285	0,296	0,307	0,319	0,331	0,343	0,358	0,371	0,386	0,404	0,420	0,438	0,455	0,476	0,499	0,520	0,546	0,571	0,598
	17	0,225	0,232	0,239	0,248	0,256	0,265	0,274	0,283	0,293	0,304	0,315	0,327	0,339	0,353	0,365	0,381	0,395	0,411	0,430	0,447	0,467	0,485	0,507	0,531	0,554	0,582	0,608	0,637
	18	0,238	0,246	0,254	0,263	0,271	0,281	0,290	0,300	0,311	0,322	0,334	0,346	0,360	0,374	0,388	0,404	0,419	0,436	0,456	0,475	0,495	0,514	0,538	0,563	0,587	0,617	0,645	0,676
	19	0,252	0,260	0,269	0,278	0,287	0,297	0,307	0,318	0,329	0,341	0,353	0,366	0,381	0,396	0,410	0,427	0,443	0,461	0,482	0,502	0,524	0,544	0,569	0,596	0,621	0,652	0,682	0,714
	20	0,266	0,275	0,283	0,293	0,302	0,313	0,324	0,335	0,347	0,359	0,372	0,386	0,401	0,417	0,432	0,450	0,468	0,486	0,508	0,529	0,552	0,574	0,600	0,628	0,655	0,688	0,719	0,753
	21	0,280	0,289	0,298	0,308	0,318	0,330	0,341	0,353	0,365	0,378	0,392	0,407	0,422	0,439	0,455	0,474	0,492	0,511	0,535	0,557	0,581	0,603	0,631	0,661	0,689	0,724	0,757	0,792
	22	0,294	0,303	0,313	0,324	0,334	0,346	0,358	0,370	0,383	0,397	0,411	0,427	0,443	0,461	0,477	0,497	0,516	0,537	0,561	0,584	0,610	0,633	0,662	0,693	0,723	0,759	0,794	0,832
	23	0,308	0,318	0,328	0,339	0,350	0,363	0,375	0,388	0,401	0,416	0,431	0,447	0,464	0,483	0,500	0,521	0,541	0,562	0,588	0,612	0,638	0,663	0,693	0,726	0,757	0,795	0,832	0,871
	24	0,322	0,332	0,343	0,355	0,366	0,379	0,392	0,405	0,419	0,435	0,450	0,467	0,485	0,505	0,523	0,545	0,565	0,588	0,614	0,640	0,667	0,693	0,725	0,759	0,791	0,831	0,869	0,910
	25	0,336	0,347	0,358	0,370	0,382	0,396	0,409	0,423	0,438	0,454	0,470	0,488	0,507	0,527	0,546	0,568	0,590	0,613	0,641	0,668	0,696	0,723	0,756	0,792	0,826	0,868	0,907	0,950
	26	0,350	0,362	0,373	0,386	0,398	0,412	0,426	0,441	0,455	0,473	0,490	0,508	0,528	0,549	0,569	0,592	0,615	0,639	0,668	0,696	0,726	0,754	0,788	0,825	0,860	0,904	0,945	0,990
	27	0,364	0,376	0,388	0,401	0,414	0,429	0,443	0,459	0,475	0,492	0,510	0,529	0,549	0,571	0,592	0,616	0,640	0,665	0,695	0,724	0,755	0,784	0,820	0,859	0,895	0,940	0,983	1,030
	28	0,378	0,391	0,403	0,417	0,430	0,446	0,461	0,477	0,493	0,511	0,530	0,549	0,571	0,593	0,615	0,640	0,665	0,691	0,722	0,752	0,784	0,815	0,852	0,892	0,930	0,977	1,021	1,070
	29	0,393	0,406	0,418	0,433	0,447	0,463	0,478	0,495	0,512	0,530	0,550	0,570	0,592	0,615	0,638	0,664	0,690	0,717	0,749	0,780	0,814	0,845	0,884	0,925	0,965	1,013	1,060	1,110
	30	0,407	0,421	0,434	0,449	0,463	0,480	0,496	0,513	0,531	0,549	0,570	0,591	0,614	0,638	0,661	0,688	0,715	0,743	0,776	0,809	0,843	0,876	0,916	0,959	1,000	1,050	1,098	1,150
	31	0,421	0,435	0,449	0,464	0,479	0,497	0,513	0,531	0,549	0,569	0,590	0,612	0,635	0,660	0,684	0,713	0,740	0,769	0,804	0,837	0,873	0,907	0,948	0,993	1,035	1,087	1,137	1,190
	32	0,436	0,450	0,464	0,480	0,496	0,514	0,531	0,549	0,568	0,588	0,610	0,633	0,657	0,683	0,708	0,737	0,765	0,795	0,831	0,866	0,903	0,938	0,980	1,027	1,070	1,124	1,175	1,231
	33	0,450	0,465	0,480	0,496	0,512	0,531	0,548	0,567	0,587	0,608	0,630	0,654	0,679	0,706	0,731	0,762	0,791	0,821	0,859	0,894	0,933	0,969	1,013	1,060	1,106	1,161	1,214	1,272
	34	0,465	0,480	0,495	0,512	0,529	0,548	0,566	0,585	0,606	0,628	0,650	0,675	0,701	0,728	0,755	0,786	0,816	0,848	0,886	0,923	0,963	1,000	1,045	1,095	1,141	1,199	1,253	1,312
	35	0,480	0,496	0,511	0,529	0,545	0,565	0,584	0,604	0,625	0,647	0,671	0,696	0,723	0,751	0,778	0,811	0,841	0,874	0,914	0,952	0,993	1,031	1,078	1,129	1,177	1,236	1,292	1,353
	36		0,511	0,527	0,545	0,562	0,582	0,602	0,622	0,644	0,667	0,691	0,717	0,745	0,774	0,802	0,835	0,867	0,901	0,942	0,981	1,023	1,062	1,111	1,163	1,212	1,274	1,332	1,394
	37			0,542	0,561	0,579	0,600	0,620	0,641	0,663	0,687	0,712	0,738	0,767	0,797	0,826	0,860	0,893	0,928	0,970	1,010	1,053	1,094	1,144	1,197	1,248	1,311	1,371	1,435
	38				0,577	0,596	0,617	0,638	0,659	0,682	0,707	0,732	0,760	0,789	0,820	0,850	0,885	0,919	0,955	0,998	1,039	1,084	1,125	1,177	1,232	1,284	1,349	1,410	1,477
	39					0,613	0,635	0,656	0,678	0,702	0,727	0,753	0,781	0,811	0,843	0,874	0,910	0,945	0,981	1,026	1,068	1,114	1,157	1,210	1,267	1,320	1,387	1,450	1,518
	40						0,652	0,674	0,697	0,721	0,747	0,774	0,803	0,834	0,866	0,898	0,935	0,970	1,008	1,054	1,098	1,145	1,189	1,243	1,301	1,356	1,425	1,490	1,560
	41							0,692	0,716	0,740	0,767	0,795	0,824	0,856	0,890	0,922	0,960	0,997	1,035	1,082	1,127	1,175	1,221	1,276	1,336	1,393	1,463	1,529	1,602
	42								0,734	0,760	0,787	0,816	0,846	0,879	0,913	0,946	0,985	1,023	1,063	1,111	1,157	1,206	1,253	1,310	1,371	1,429	1,501	1,569	1,643
	43									0,780	0,807	0,837	0,868	0,901	0,937	0,970	1,011	1,049	1,090	1,139	1,186	1,237	1,285	1,343	1,406	1,466	1,540	1,610	1,685
	44										0,828	0,858	0,890	0,924	0,960	0,995	1,036	1,075	1,117	1,168	1,216	1,268	1,317	1,377	1,441	1,502	1,578	1,650	1,727
	45											0,879	0,912	0,947	0,984	1,019	1,061	1,102	1,145	1,196	1,246	1,299	1,349	1,410	1,477	1,539	1,617	1,690	1,770
	46												0,934	0,969	1,007	1,044	1,087	1,128	1,172	1,225	1,276	1,330	1,382	1,444	1,512	1,576	1,655	1,731	1,812
	47													0,992	1,031	1,068	1,113	1,155	1,200	1,254	1,306	1,362	1,414	1,478	1,548	1,613	1,694	1,771	1,855
	48														1,055	1,093	1,138	1,181	1,227	1,283	1,336	1,393	1,447	1,512	1,583	1,650	1,733	1,812	1,897
	49															1,118	1,164	1,208	1,255	1,312	1,366	1,425	1,479	1,546	1,619	1,687	1,772	1,853	1,940
	50																1,190	1,235	1,283	1,341	1,397	1,456	1,512	1,581	1,655	1,725	1,812	1,894	1,983
	51																	1,262	1,311	1,370	1,427	1,488	1,545	1,615	1,691	1,762	1,851	1,935	2,026
	52																		1,339	1,400	1,458	1,520	1,578	1,650	1,727	1,800	1,890	1,976	2,069
	53																			1,429	1,488	1,552	1,611	1,684	1,763	1,838	1,930	2,018	2,112
	54																				1,519	1,584	1,644	1,719	1,799	1,875	1,970	2,059	2,156
	55																					1,616	1,678	1,754	1,836	1,913	2,010	2,101	2,199

Elaboração: SPS/MPs.

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2011 (TABELA IBGE 2009)

Elaboração: SPS/MPS

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2012 (TABELA IBGE 2010)

			IDADE DA APOSENTADORIA																																
			35,2	34,3	33,5	32,6	31,7	30,9	30,0	29,2	28,4	27,5	26,7	25,9	25,1	24,3	23,5	22,8	22,0	21,2	20,5	19,7	19,0	18,3	17,6	16,9	16,2	15,5	14,9	14,2					
			43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70					
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15	0,195	0,201	0,208	0,215	0,222	0,230	0,238	0,246	0,255	0,264	0,274	0,285	0,296	0,307	0,319	0,332	0,346	0,361	0,376	0,393	0,410	0,429	0,449	0,470	0,493	0,518	0,544	0,572						
	16	0,208	0,215	0,222	0,230	0,237	0,246	0,254	0,263	0,273	0,283	0,293	0,304	0,316	0,328	0,341	0,355	0,370	0,385	0,402	0,420	0,438	0,458	0,480	0,503	0,527	0,553	0,581	0,611						
	17	0,222	0,229	0,237	0,245	0,253	0,262	0,271	0,280	0,290	0,301	0,312	0,324	0,336	0,349	0,363	0,378	0,394	0,410	0,428	0,447	0,467	0,488	0,511	0,535	0,561	0,589	0,618	0,650						
	18	0,235	0,243	0,251	0,259	0,268	0,277	0,287	0,297	0,308	0,319	0,331	0,344	0,357	0,371	0,385	0,401	0,418	0,435	0,454	0,474	0,495	0,518	0,542	0,567	0,595	0,624	0,656	0,689						
	19	0,249	0,257	0,266	0,274	0,284	0,293	0,304	0,314	0,326	0,338	0,350	0,363	0,377	0,392	0,408	0,424	0,442	0,460	0,480	0,501	0,523	0,547	0,573	0,600	0,629	0,660	0,693	0,729						
	20	0,263	0,271	0,280	0,289	0,299	0,310	0,320	0,332	0,344	0,356	0,369	0,383	0,398	0,413	0,430	0,447	0,466	0,485	0,506	0,528	0,552	0,577	0,604	0,633	0,663	0,696	0,731	0,769						
	21	0,276	0,285	0,295	0,305	0,315	0,326	0,337	0,349	0,361	0,375	0,389	0,403	0,419	0,435	0,452	0,470	0,490	0,510	0,532	0,556	0,581	0,607	0,635	0,666	0,698	0,732	0,769	0,809						
	22	0,290	0,300	0,309	0,320	0,331	0,342	0,354	0,366	0,379	0,393	0,408	0,423	0,439	0,457	0,475	0,494	0,514	0,536	0,559	0,583	0,609	0,637	0,667	0,699	0,732	0,769	0,807	0,849						
	23	0,304	0,314	0,324	0,335	0,346	0,358	0,371	0,384	0,397	0,412	0,427	0,443	0,460	0,478	0,497	0,517	0,539	0,561	0,585	0,611	0,638	0,667	0,698	0,732	0,767	0,805	0,845	0,889						
	24	0,318	0,328	0,339	0,350	0,362	0,374	0,387	0,401	0,416	0,431	0,447	0,463	0,481	0,500	0,520	0,541	0,563	0,587	0,612	0,639	0,667	0,698	0,730	0,765	0,802	0,841	0,884	0,929						
	25	0,332	0,342	0,354	0,365	0,378	0,391	0,404	0,419	0,434	0,449	0,466	0,484	0,502	0,522	0,542	0,564	0,588	0,612	0,638	0,666	0,696	0,728	0,762	0,798	0,837	0,878	0,922	0,969						
	26	0,346	0,357	0,369	0,381	0,394	0,407	0,421	0,436	0,452	0,468	0,486	0,504	0,523	0,544	0,565	0,588	0,612	0,638	0,665	0,694	0,725	0,759	0,794	0,831	0,872	0,915	0,961	1,010						
	27	0,360	0,371	0,384	0,396	0,410	0,424	0,438	0,454	0,470	0,487	0,505	0,524	0,544	0,566	0,588	0,612	0,637	0,664	0,692	0,722	0,755	0,789	0,826	0,865	0,907	0,952	0,999	1,051						
	28	0,374	0,386	0,399	0,412	0,426	0,440	0,456	0,472	0,489	0,506	0,525	0,545	0,566	0,588	0,611	0,636	0,662	0,690	0,719	0,751	0,784	0,820	0,858	0,899	0,942	0,989	1,038	1,091						
	29	0,388	0,400	0,414	0,427	0,442	0,457	0,473	0,489	0,507	0,525	0,545	0,565	0,587	0,610	0,634	0,660	0,687	0,715	0,746	0,779	0,814	0,851	0,890	0,932	0,977	1,026	1,077	1,132						
	30	0,402	0,415	0,429	0,443	0,458	0,474	0,490	0,507	0,526	0,545	0,565	0,586	0,608	0,632	0,657	0,684	0,712	0,741	0,773	0,807	0,843	0,882	0,922	0,966	1,013	1,063	1,116	1,173						
	31	0,416	0,430	0,444	0,459	0,474	0,490	0,507	0,525	0,544	0,564	0,585	0,607	0,630	0,654	0,680	0,708	0,737	0,768	0,800	0,835	0,873	0,913	0,955	1,000	1,049	1,100	1,156	1,215						
	32	0,431	0,445	0,459	0,474	0,490	0,507	0,525	0,543	0,563	0,583	0,605	0,627	0,651	0,677	0,703	0,732	0,762	0,794	0,828	0,864	0,903	0,944	0,987	1,034	1,084	1,138	1,195	1,256						
	33	0,445	0,459	0,474	0,490	0,507	0,524	0,542	0,561	0,581	0,603	0,625	0,648	0,673	0,699	0,727	0,756	0,787	0,820	0,855	0,893	0,932	0,975	1,020	1,068	1,120	1,175	1,234	1,297						
	34	0,459	0,474	0,490	0,506	0,523	0,541	0,560	0,579	0,600	0,622	0,645	0,669	0,695	0,722	0,750	0,780	0,812	0,846	0,883	0,921	0,962	1,006	1,053	1,103	1,156	1,213	1,274	1,339						
	35	0,474	0,489	0,505	0,522	0,540	0,558	0,577	0,598	0,619	0,642	0,665	0,690	0,716	0,744	0,774	0,805	0,838	0,873	0,910	0,950	0,992	1,038	1,086	1,137	1,192	1,251	1,314	1,381						
	36		0,504	0,521	0,538	0,556	0,575	0,595	0,616	0,638	0,661	0,685	0,711	0,738	0,767	0,797	0,829	0,863	0,900	0,938	0,979	1,023	1,069	1,119	1,172	1,228	1,289	1,354	1,423						
	37			0,536	0,554	0,573	0,592	0,613	0,634	0,657	0,681	0,706	0,732	0,760	0,790	0,821	0,854	0,889	0,926	0,966	1,008	1,053	1,101	1,152	1,206	1,265	1,327	1,394	1,465						
	38				0,570	0,589	0,609	0,630	0,653	0,676	0,700	0,726	0,754	0,782	0,813	0,845	0,879	0,915	0,953	0,994	1,037	1,083	1,133	1,185	1,241	1,301	1,365	1,434	1,507						
	39					0,606	0,627	0,648	0,671	0,695	0,720	0,747	0,775	0,804	0,835	0,868	0,903	0,940	0,980	1,022	1,066	1,114	1,164	1,218	1,276	1,338	1,404	1,474	1,549						
	40						0,644	0,666	0,690	0,714	0,740	0,767	0,796	0,826	0,859	0,892	0,928	0,966	1,007	1,050	1,096	1,144	1,196	1,252	1,311	1,374	1,442	1,514	1,592						
Elaboração: SPS/MPs.																																			

Elaboração: SPS/MPs.

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2013 (TABELA IBGE 2011)																														
IDADE DA APOSENTADORIA																														
		35,2	34,3	33,5	32,6	31,7	30,9	30,0	29,2	28,4	27,5	26,7	25,9	25,1	24,3	23,5	22,8	22,0	21,2	20,5	19,7	19,0	18,3	17,6	16,9	16,2	15,5	14,9	14,2	
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	41							0,684	0,708	0,733	0,760	0,788	0,818	0,849	0,882	0,916	0,953	0,992	1,034	1,078	1,125	1,175	1,228	1,285	1,346	1,411	1,481	1,555	1,634	
	42								0,727	0,753	0,780	0,809	0,839	0,871	0,905	0,940	0,978	1,018	1,061	1,106	1,154	1,206	1,261	1,319	1,381	1,448	1,519	1,595	1,677	
	43									0,772	0,800	0,830	0,861	0,893	0,928	0,965	1,003	1,044	1,088	1,135	1,184	1,237	1,293	1,353	1,417	1,485	1,558	1,636	1,720	
	44										0,820	0,850	0,882	0,916	0,951	0,989	1,029	1,071	1,115	1,163	1,214	1,268	1,325	1,387	1,452	1,522	1,597	1,677	1,763	
	45											0,871	0,904	0,938	0,975	1,013	1,054	1,097	1,143	1,192	1,243	1,299	1,358	1,421	1,488	1,559	1,636	1,718	1,806	
	46												0,926	0,961	0,998	1,038	1,079	1,123	1,170	1,220	1,273	1,330	1,390	1,455	1,523	1,597	1,675	1,759	1,849	
	47													0,984	1,022	1,062	1,105	1,150	1,198	1,249	1,303	1,361	1,423	1,489	1,559	1,634	1,715	1,801	1,892	
	48														1,045	1,087	1,130	1,176	1,225	1,278	1,333	1,393	1,456	1,523	1,595	1,672	1,754	1,842	1,936	
	49															1,111	1,156	1,203	1,253	1,307	1,364	1,424	1,489	1,558	1,631	1,710	1,794	1,884	1,980	
	50																1,181	1,230	1,281	1,336	1,394	1,456	1,522	1,592	1,667	1,748	1,833	1,925	2,023	
	51																	1,257	1,309	1,365	1,424	1,487	1,555	1,627	1,704	1,786	1,873	1,967	2,067	
52																		1,337	1,394	1,455	1,519	1,588	1,662	1,740	1,824	1,913	2,009	2,111		
53																			1,423	1,485	1,551	1,621	1,696	1,776	1,862	1,953	2,051	2,156		
54																				1,516	1,583	1,655	1,731	1,813	1,900	1,993	2,093	2,200		
55																					1,615	1,688	1,766	1,850	1,939	2,034	2,136	2,244		
Elaboração: SPS/MPs.																														

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2014 (TABELA IBGE 2012)

IDADE DA APOSENTADORIA																															
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70		
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15	0,193	0,199	0,205	0,212	0,220	0,227	0,235	0,243	0,251	0,261	0,271	0,281	0,291	0,302	0,315	0,326	0,340	0,355	0,369	0,386	0,402	0,419	0,438	0,459	0,481	0,505	0,531	0,556		
	16	0,206	0,213	0,219	0,227	0,235	0,242	0,251	0,260	0,269	0,279	0,289	0,300	0,311	0,323	0,336	0,348	0,363	0,379	0,394	0,412	0,429	0,448	0,468	0,490	0,514	0,540	0,568	0,594		
	17	0,220	0,227	0,234	0,242	0,250	0,258	0,267	0,276	0,286	0,297	0,308	0,319	0,331	0,344	0,358	0,371	0,387	0,403	0,419	0,439	0,457	0,477	0,499	0,522	0,547	0,574	0,604	0,633		
	18	0,233	0,241	0,248	0,256	0,265	0,274	0,284	0,293	0,303	0,315	0,327	0,339	0,351	0,365	0,380	0,393	0,410	0,428	0,445	0,465	0,485	0,506	0,529	0,553	0,580	0,609	0,641	0,671		
	19	0,246	0,254	0,262	0,271	0,281	0,290	0,300	0,310	0,321	0,333	0,345	0,358	0,372	0,386	0,401	0,416	0,434	0,452	0,470	0,492	0,513	0,535	0,559	0,585	0,613	0,644	0,678	0,710		
	20	0,260	0,268	0,277	0,286	0,296	0,305	0,317	0,327	0,338	0,352	0,364	0,378	0,392	0,407	0,423	0,439	0,457	0,477	0,496	0,519	0,541	0,564	0,590	0,617	0,647	0,679	0,715	0,748		
	21	0,273	0,282	0,291	0,301	0,311	0,321	0,333	0,344	0,356	0,370	0,383	0,397	0,412	0,428	0,445	0,462	0,481	0,502	0,522	0,546	0,569	0,594	0,620	0,649	0,681	0,715	0,752	0,787		
	22	0,287	0,296	0,305	0,316	0,327	0,337	0,350	0,361	0,374	0,388	0,402	0,417	0,433	0,450	0,468	0,485	0,505	0,527	0,548	0,573	0,597	0,623	0,651	0,681	0,714	0,750	0,789	0,826		
	23	0,301	0,311	0,320	0,331	0,342	0,353	0,366	0,379	0,392	0,407	0,421	0,437	0,453	0,471	0,490	0,508	0,529	0,552	0,574	0,600	0,625	0,653	0,682	0,714	0,748	0,785	0,826	0,865		
	24	0,314	0,325	0,335	0,346	0,358	0,370	0,383	0,396	0,409	0,425	0,441	0,457	0,474	0,492	0,512	0,531	0,553	0,577	0,600	0,627	0,654	0,682	0,713	0,746	0,782	0,821	0,864	0,904		
	25	0,328	0,339	0,349	0,361	0,374	0,386	0,400	0,413	0,427	0,444	0,460	0,477	0,495	0,514	0,534	0,554	0,577	0,602	0,626	0,655	0,682	0,712	0,744	0,778	0,816	0,857	0,901	0,944		
	26	0,342	0,353	0,364	0,376	0,389	0,402	0,416	0,430	0,445	0,462	0,479	0,497	0,515	0,535	0,557	0,577	0,601	0,627	0,652	0,682	0,711	0,742	0,775	0,811	0,850	0,893	0,939	0,983		
	27	0,356	0,368	0,379	0,392	0,405	0,418	0,433	0,448	0,463	0,481	0,498	0,517	0,536	0,557	0,579	0,600	0,625	0,652	0,678	0,710	0,739	0,772	0,806	0,844	0,884	0,928	0,977	1,023		
	28	0,370	0,382	0,394	0,407	0,421	0,435	0,450	0,465	0,481	0,500	0,518	0,537	0,557	0,579	0,602	0,624	0,650	0,678	0,705	0,737	0,768	0,802	0,838	0,876	0,919	0,965	1,015	1,062		
	29	0,384	0,396	0,408	0,422	0,437	0,451	0,467	0,483	0,499	0,519	0,537	0,557	0,578	0,601	0,624	0,647	0,674	0,703	0,731	0,765	0,797	0,832	0,869	0,909	0,953	1,001	1,053	1,102		
	30	0,398	0,411	0,423	0,438	0,453	0,467	0,484	0,501	0,518	0,538	0,557	0,577	0,599	0,622	0,647	0,671	0,699	0,729	0,758	0,793	0,826	0,862	0,901	0,942	0,988	1,037	1,091	1,142		
	31	0,412	0,425	0,438	0,453	0,469	0,484	0,501	0,518	0,536	0,557	0,577	0,598	0,620	0,644	0,670	0,694	0,723	0,755	0,785	0,821	0,855	0,892	0,932	0,976	1,022	1,074	1,129	1,182		
	32	0,426	0,440	0,453	0,469	0,485	0,501	0,519	0,536	0,554	0,576	0,596	0,618	0,642	0,666	0,693	0,718	0,748	0,780	0,811	0,849	0,884	0,923	0,964	1,009	1,057	1,110	1,168	1,223		
	33	0,440	0,455	0,468	0,484	0,501	0,517	0,536	0,554	0,573	0,595	0,616	0,639	0,663	0,689	0,716	0,742	0,773	0,806	0,838	0,877	0,914	0,953	0,996	1,042	1,092	1,147	1,206	1,263		
	34	0,455	0,469	0,484	0,500	0,517	0,534	0,553	0,572	0,591	0,614	0,636	0,659	0,684	0,711	0,739	0,766	0,798	0,832	0,865	0,905	0,943	0,984	1,028	1,076	1,127	1,184	1,245	1,303		
35	0,469	0,484	0,499	0,516	0,534	0,551	0,571	0,590	0,610	0,633	0,656	0,680	0,706	0,733	0,762	0,790	0,823	0,858	0,892	0,933	0,972	1,015	1,060	1,109	1,163	1,221	1,284	1,344			
36		0,499	0,514	0,532	0,550	0,568	0,588	0,608	0,628	0,653	0,676	0,701	0,727	0,755	0,785	0,814	0,848	0,884	0,919	0,961	1,002	1,045	1,092	1,143	1,198	1,258	1,323	1,385			
37			0,529	0,547	0,566	0,584	0,606	0,626	0,647	0,672	0,696	0,722	0,749	0,778	0,809	0,838	0,873	0,911	0,947	0,990	1,032	1,076	1,125	1,177	1,233	1,295	1,362	1,426			
38				0,563	0,583	0,601	0,623	0,644	0,666	0,692	0,716	0,743	0,771	0,800	0,832	0,862	0,898	0,937	0,974	1,019	1,061	1,107	1,157	1,211	1,269	1,332	1,401	1,467			
Elaboração: SPPS/MPs.																															
Tabela exemplificativa., calculada para idades e tempos de contribuição exatos																															
Os valores foram arredondados para 4 casas decimais																															

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2014 (TABELA IBGE 2012)

IDADE DA APOSENTADORIA IDADE DA APOSENTADORIA																												
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
39					0,599	0,618	0,641	0,662	0,685	0,711	0,737	0,764	0,792	0,823	0,855	0,886	0,923	0,963	1,001	1,047	1,091	1,139	1,190	1,245	1,304	1,369	1,440	1,508
40						0,636	0,658	0,680	0,704	0,731	0,757	0,785	0,814	0,845	0,879	0,911	0,949	0,990	1,029	1,076	1,121	1,170	1,222	1,279	1,340	1,407	1,480	1,549
41							0,676	0,699	0,723	0,750	0,777	0,806	0,836	0,868	0,903	0,935	0,974	1,016	1,056	1,105	1,151	1,201	1,255	1,313	1,376	1,445	1,519	1,591
42								0,717	0,742	0,770	0,798	0,827	0,858	0,891	0,926	0,960	1,000	1,043	1,084	1,134	1,181	1,233	1,288	1,347	1,412	1,482	1,559	1,632
43									0,761	0,790	0,818	0,848	0,880	0,914	0,950	0,984	1,026	1,070	1,112	1,163	1,212	1,264	1,321	1,382	1,448	1,520	1,599	1,674
44										0,810	0,839	0,869	0,902	0,937	0,974	1,009	1,051	1,097	1,140	1,192	1,242	1,296	1,354	1,416	1,484	1,558	1,639	1,716
45											0,859	0,891	0,924	0,960	0,998	1,034	1,077	1,123	1,168	1,221	1,272	1,328	1,387	1,451	1,521	1,596	1,679	1,758
46												0,912	0,947	0,983	1,022	1,059	1,103	1,150	1,196	1,251	1,303	1,359	1,420	1,486	1,557	1,635	1,719	1,800
47													0,969	1,006	1,046	1,084	1,129	1,178	1,224	1,280	1,334	1,391	1,454	1,521	1,594	1,673	1,760	1,842
48														1,029	1,070	1,109	1,155	1,205	1,252	1,309	1,364	1,423	1,487	1,556	1,630	1,712	1,800	1,884
49															1,094	1,134	1,181	1,232	1,281	1,339	1,395	1,456	1,521	1,591	1,667	1,750	1,841	1,927
50																1,159	1,208	1,259	1,309	1,369	1,426	1,488	1,554	1,626	1,704	1,789	1,881	1,969
51																	1,234	1,287	1,338	1,399	1,457	1,520	1,588	1,662	1,741	1,828	1,922	2,012
52																		1,314	1,366	1,429	1,488	1,553	1,622	1,697	1,778	1,867	1,963	2,055
53																			1,395	1,459	1,520	1,585	1,656	1,733	1,816	1,906	2,004	2,098
54																				1,489	1,551	1,618	1,690	1,768	1,853	1,945	2,046	2,141
55																					1,582	1,651	1,724	1,804	1,890	1,984	2,087	2,184
Elaboração: SPPS/MPS. Tabela exemplificativa., calculada para idades e tempos de contribuição exatos Os valores foram arredondados para 4 casas decimais																												

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2015 (TABELA IBGE 2013)

		IDADE DA APOSENTADORIA																											
		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15	0,192	0,198	0,204	0,211	0,218	0,225	0,234	0,241	0,250	0,259	0,269	0,278	0,289	0,300	0,312	0,325	0,337	0,351	0,367	0,382	0,398	0,417	0,436	0,456	0,478	0,502	0,524	0,553
	16	0,205	0,211	0,218	0,226	0,233	0,241	0,250	0,258	0,267	0,277	0,287	0,298	0,309	0,321	0,333	0,347	0,360	0,375	0,392	0,408	0,425	0,446	0,466	0,487	0,511	0,536	0,560	0,590
	17	0,218	0,225	0,232	0,240	0,248	0,256	0,266	0,275	0,284	0,295	0,306	0,317	0,329	0,341	0,355	0,369	0,383	0,400	0,417	0,434	0,452	0,475	0,496	0,519	0,544	0,571	0,596	0,628
	18	0,232	0,239	0,246	0,255	0,264	0,272	0,282	0,291	0,301	0,313	0,324	0,336	0,349	0,362	0,376	0,392	0,406	0,424	0,443	0,461	0,480	0,503	0,526	0,550	0,577	0,605	0,633	0,667
	19	0,245	0,252	0,261	0,270	0,279	0,288	0,298	0,308	0,319	0,331	0,343	0,355	0,369	0,383	0,398	0,414	0,430	0,448	0,468	0,487	0,508	0,532	0,556	0,582	0,610	0,640	0,669	0,705
	20	0,258	0,266	0,275	0,284	0,294	0,304	0,315	0,325	0,336	0,349	0,362	0,375	0,389	0,404	0,420	0,437	0,453	0,473	0,494	0,514	0,535	0,561	0,586	0,614	0,643	0,675	0,705	0,743
	21	0,272	0,280	0,289	0,299	0,309	0,319	0,331	0,342	0,354	0,367	0,380	0,394	0,409	0,425	0,442	0,460	0,477	0,497	0,519	0,540	0,563	0,590	0,617	0,645	0,676	0,710	0,742	0,782
	22	0,285	0,294	0,304	0,314	0,325	0,335	0,347	0,359	0,371	0,386	0,399	0,414	0,429	0,446	0,464	0,482	0,500	0,522	0,545	0,567	0,591	0,620	0,647	0,677	0,710	0,745	0,779	0,820
	23	0,299	0,308	0,318	0,329	0,340	0,351	0,364	0,376	0,389	0,404	0,418	0,434	0,450	0,467	0,486	0,505	0,524	0,547	0,571	0,594	0,619	0,649	0,678	0,709	0,743	0,780	0,816	0,859
	24	0,313	0,322	0,333	0,344	0,356	0,367	0,380	0,393	0,407	0,422	0,437	0,453	0,470	0,488	0,508	0,528	0,548	0,571	0,597	0,621	0,647	0,679	0,709	0,742	0,777	0,816	0,852	0,898
	25	0,326	0,336	0,347	0,359	0,371	0,383	0,397	0,410	0,424	0,441	0,456	0,473	0,491	0,510	0,530	0,551	0,572	0,596	0,623	0,648	0,675	0,708	0,740	0,774	0,811	0,851	0,890	0,937
	26	0,340	0,350	0,362	0,374	0,387	0,399	0,414	0,428	0,442	0,459	0,476	0,493	0,511	0,531	0,552	0,574	0,596	0,621	0,649	0,675	0,703	0,738	0,771	0,806	0,845	0,887	0,927	0,976
	27	0,354	0,364	0,377	0,389	0,403	0,416	0,431	0,445	0,460	0,478	0,495	0,513	0,532	0,553	0,574	0,598	0,620	0,646	0,675	0,703	0,732	0,767	0,802	0,839	0,879	0,923	0,964	1,016
	28	0,368	0,379	0,391	0,404	0,418	0,432	0,447	0,462	0,478	0,496	0,514	0,533	0,553	0,574	0,597	0,621	0,644	0,672	0,701	0,730	0,760	0,797	0,833	0,871	0,913	0,959	1,002	1,055
	29	0,382	0,393	0,406	0,420	0,434	0,448	0,464	0,480	0,496	0,515	0,533	0,553	0,574	0,596	0,619	0,644	0,668	0,697	0,728	0,757	0,789	0,827	0,864	0,904	0,947	0,995	1,039	1,095
	30	0,396	0,407	0,421	0,435	0,450	0,464	0,481	0,497	0,514	0,534	0,553	0,573	0,595	0,617	0,642	0,668	0,693	0,722	0,754	0,785	0,818	0,857	0,896	0,937	0,982	1,031	1,077	1,134
31	0,410	0,422	0,436	0,450	0,466	0,481	0,498	0,515	0,532	0,553	0,572	0,593	0,616	0,639	0,664	0,691	0,717	0,748	0,781	0,812	0,846	0,887	0,927	0,970	1,016	1,067	1,115	1,174	
32	0,424	0,436	0,451	0,466	0,482	0,497	0,515	0,532	0,551	0,572	0,592	0,614	0,637	0,661	0,687	0,715	0,742	0,773	0,807	0,840	0,875	0,918	0,959	1,003	1,051	1,103	1,153	1,214	
33	0,438	0,451	0,466	0,481	0,498	0,514	0,532	0,550	0,569	0,591	0,612	0,634	0,658	0,683	0,710	0,739	0,766	0,799	0,834	0,868	0,904	0,948	0,990	1,036	1,086	1,140	1,191	1,254	
Elaboração: SPPS/MPs.																													
Tabela exemplificativa, calculada para idades e tempos de contribuição exatos.																													
Os valores foram arredondados para 4 casas decimais.																													
Mulheres devem acrescentar 5 anos ao tempo de contribuição ao fazer a consulta à tabela																													

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2016 (TABELA IBGE 2014)

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2017 (TABELA IBGE 2015)

36,2	35,4	34,5	33,6	32,7	31,9	31,0	30,2	29,3	28,5	27,7	26,9	26,0	25,2	24,4	23,7	22,9	22,1	21,3	20,6	19,9	19,1	18,4	17,7	17,0	16,3	15,6	15,0
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2019 (TABELA IBGE 2017)

[illegible]

Habaraçlar: SR GPS VOĞED A.

Tabela classificativa calculada para idades e tempos de contribuição e sexo

FATOR PREVIDENCIÁRIO 2019 (TABELA MORTALIDADE AMBOS OS SEXOS 2017 - IBGE)

EXPECTATIVA DE SOBREVIVÊNCIA / IDADE DA APOSENTADORIA																															
	36,6	35,7	34,8	34,0	33,1	32,2	31,4	30,5	29,7	28,8	28,0	27,2	26,4	25,6	24,8	24,0	23,2	22,4	21,6	20,9	20,1	19,4	18,7	18,0	17,3	16,6	15,9	15,2			
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70			
15	0,187	0,193	0,200	0,206	0,213	0,220	0,228	0,236	0,244	0,253	0,262	0,271	0,282	0,292	0,304	0,316	0,328	0,342	0,356	0,371	0,387	0,404	0,422	0,442	0,464	0,485	0,508	0,533			
16	0,200	0,207	0,213	0,220	0,228	0,235	0,243	0,252	0,261	0,270	0,280	0,290	0,301	0,312	0,324	0,337	0,351	0,365	0,380	0,397	0,414	0,432	0,451	0,472	0,494	0,518	0,543	0,570			
17	0,213	0,220	0,227	0,235	0,242	0,251	0,259	0,268	0,278	0,287	0,298	0,309	0,320	0,332	0,345	0,359	0,373	0,389	0,405	0,422	0,440	0,460	0,481	0,503	0,526	0,551	0,578	0,607			
18	0,226	0,234	0,241	0,249	0,257	0,266	0,275	0,284	0,294	0,305	0,316	0,328	0,340	0,353	0,366	0,381	0,396	0,412	0,429	0,448	0,467	0,488	0,510	0,533	0,558	0,585	0,613	0,643			
19	0,239	0,247	0,255	0,263	0,272	0,281	0,291	0,301	0,311	0,322	0,334	0,346	0,359	0,373	0,387	0,401	0,419	0,436	0,454	0,473	0,494	0,516	0,539	0,564	0,590	0,618	0,648	0,680			
T	0,253	0,261	0,269	0,278	0,287	0,297	0,307	0,317	0,328	0,340	0,352	0,365	0,379	0,393	0,409	0,425	0,442	0,460	0,479	0,499	0,521	0,544	0,568	0,595	0,622	0,652	0,684	0,718			
E	0,266	0,274	0,283	0,292	0,302	0,312	0,323	0,334	0,346	0,358	0,371	0,384	0,399	0,414	0,430	0,447	0,465	0,484	0,504	0,525	0,548	0,572	0,598	0,625	0,655	0,686	0,719	0,755			
M	0,279	0,288	0,297	0,307	0,317	0,328	0,339	0,350	0,363	0,376	0,389	0,403	0,419	0,434	0,451	0,469	0,488	0,508	0,529	0,551	0,575	0,601	0,628	0,656	0,687	0,720	0,755	0,792			
P	0,292	0,302	0,311	0,321	0,332	0,343	0,355	0,367	0,380	0,393	0,408	0,423	0,438	0,455	0,473	0,491	0,511	0,532	0,554	0,577	0,602	0,629	0,657	0,687	0,720	0,754	0,790	0,829			
O	0,306	0,315	0,325	0,336	0,347	0,359	0,371	0,384	0,397	0,411	0,426	0,442	0,458	0,476	0,494	0,513	0,534	0,556	0,579	0,604	0,630	0,658	0,687	0,719	0,752	0,788	0,826	0,867			
	0,319	0,329	0,340	0,351	0,362	0,374	0,387	0,401	0,415	0,429	0,445	0,461	0,478	0,496	0,516	0,536	0,557	0,580	0,604	0,630	0,657	0,686	0,717	0,750	0,785	0,822	0,862	0,905			
D	0,332	0,343	0,354	0,366	0,378	0,390	0,403	0,417	0,432	0,447	0,463	0,480	0,498	0,517	0,537	0,558	0,581	0,604	0,630	0,656	0,685	0,715	0,747	0,781	0,818	0,857	0,898	0,942			
E	0,346	0,357	0,368	0,380	0,393	0,406	0,420	0,434	0,449	0,465	0,482	0,500	0,519	0,538	0,559	0,581	0,604	0,629	0,655	0,683	0,712	0,744	0,777	0,813	0,851	0,891	0,934	0,980			
	0,360	0,371	0,383	0,395	0,408	0,422	0,436	0,451	0,467	0,484	0,501	0,519	0,539	0,559	0,581	0,604	0,628	0,653	0,680	0,709	0,740	0,773	0,807	0,844	0,884	0,926	0,971	1,019			
C	0,373	0,385	0,397	0,410	0,424	0,438	0,453	0,468	0,485	0,502	0,520	0,539	0,559	0,580	0,603	0,626	0,651	0,678	0,706	0,736	0,768	0,802	0,838	0,876	0,917	0,961	1,007	1,057			
O	0,387	0,399	0,412	0,425	0,439	0,454	0,469	0,485	0,502	0,520	0,539	0,559	0,579	0,601	0,625	0,649	0,675	0,703	0,732	0,763	0,796	0,831	0,868	0,908	0,950	0,996	1,044	1,095			
N	0,400	0,413	0,426	0,440	0,455	0,470	0,486	0,503	0,520	0,539	0,558	0,578	0,600	0,623	0,647	0,672	0,699	0,727	0,758	0,790	0,824	0,860	0,899	0,940	0,984	1,031	1,080	1,134			
T	0,414	0,427	0,441	0,455	0,470	0,486	0,502	0,520	0,538	0,557	0,577	0,598	0,620	0,644	0,669	0,695	0,723	0,752	0,783	0,817	0,852	0,889	0,929	0,972	1,017	1,066	1,117	1,172			
R	0,428	0,442	0,456	0,470	0,486	0,502	0,519	0,537	0,556	0,575	0,596	0,618	0,641	0,665	0,691	0,718	0,747	0,777	0,809	0,844	0,880	0,919	0,960	1,004	1,051	1,101	1,154	1,211			
34	0,442	0,456	0,470	0,486	0,502	0,518	0,536	0,554	0,574	0,594	0,615	0,638	0,662	0,687	0,713	0,741	0,771	0,802	0,835	0,871	0,908	0,948	0,991	1,036	1,085	1,136	1,191	1,250			
B	0,456	0,470	0,485	0,501	0,517	0,535	0,553	0,572	0,592	0,613	0,635	0,658	0,682	0,708	0,735	0,764	0,795	0,827	0,861	0,898	0,937	0,978	1,022	1,069	1,118	1,172	1,228	1,289			
U		0,485	0,500	0,516	0,533	0,551	0,570	0,589	0,610	0,631	0,654	0,678	0,703	0,730	0,758	0,788	0,819	0,852	0,888	0,925	0,965	1,008	1,053	1,101	1,152	1,207	1,266	1,328			
37			0,515	0,532	0,549	0,567	0,587	0,607	0,628	0,650	0,674	0,698	0,724	0,751	0,780	0,811	0,843	0,878	0,914	0,953	0,994	1,038	1,084	1,134	1,186	1,243	1,303	1,367			
I				0,547	0,565	0,584	0,604	0,624	0,646	0,669	0,693	0,718	0,745	0,773	0,803	0,834	0,868	0,903	0,940	0,980	1,022	1,067	1,115	1,166	1,221	1,279	1,340	1,406			
Ã					0,581	0,600	0,621	0,642	0,664	0,688	0,713	0,739	0,766	0,795	0,826	0,858	0,892	0,928	0,968	1,008	1,051	1,097	1,147	1,199	1,255	1,315	1,378	1,446			
O						0,617	0,638	0,660	0,683	0,707	0,732	0,759	0,787	0,817	0,848	0,881	0,917	0,954	0,993	1,035	1,080	1,128	1,178	1,232	1,289	1,351	1,416	1,485			
41							0,655	0,678	0,701	0,726	0,752	0,779	0,808	0,839	0,871	0,905	0,941	0,979	1,020	1,063	1,109	1,158	1,210	1,265	1,324	1,387	1,454	1,525			
42								0,695	0,720	0,745	0,772	0,800	0,830	0,861	0,894	0,929	0,966	1,005	1,047	1,091	1,138	1,188	1,241	1,298	1,359	1,423	1,492	1,565			
43									0,738	0,764	0,792	0,821	0,851	0,883	0,917	0,953	0,991	1,031	1,074	1,119	1,167	1,219	1,273	1,331	1,393	1,459	1,530	1,603			
44										0,783	0,812	0,841	0,872	0,905	0,940	0,977	1,016	1,057	1,101	1,147	1,197	1,249	1,305	1,365	1,428	1,496	1,568	1,645			
45											0,832	0,862	0,894	0,927	0,963	1,001	1,041	1,083	1,128	1,175	1,226	1,280	1,337	1,398	1,463	1,532	1,606	1,685			
46												0,883	0,915	0,950	0,986	1,025	1,066	1,109	1,155	1,203	1,255	1,310	1,369	1,432	1,498	1,569	1,645	1,726			
47													0,937	0,972	1,010	1,049	1,091	1,135	1,182	1,232	1,285	1,341	1,401	1,465	1,533	1,606	1,683	1,766			
48														0,995	1,033	1,073	1,116	1,161	1,209	1,260	1,314	1,372	1,434	1,499	1,569	1,643	1,722	1,807			
49															1,056	1,098	1,141	1,187	1,237	1,289	1,344	1,403	1,466	1,533	1,604	1,680	1,761	1,847			
50																1,122	1,167	1,214	1,264	1,317	1,374	1,434	1,498	1,567	1,640	1,717	1,800	1,888			
51																	1,192	1,240	1,292	1,346	1,404	1,465	1,531	1,601	1,675	1,755	1,839	1,929			
52																		1,267	1,319	1,375	1,434	1,497	1,564	1,635	1,711	1,792	1,878	1,970			
53																				1,347	1,404	1,464	1,528	1,596	1,669	1,747	1,829	1,918			
54																					1,433	1,494	1,560	1,629	1,704	1,783	1,867	1,957	2,053		
55																						1,524	1,591	1,662	1,738	1,819	1,905	1,997	2,094		

Elaboração: SPREV/SRGPS

Tabela exemplificativa, calculada para idades e tempos de contribuição exatos

-
- ¹ Caso o instituidor (servidor falecido ocupante de cargo efetivo) pertença a quadro de pessoal do ente federativo que tenha instituído Regime de Previdência Complementar e tenha ingressado após sua implementação, ou tenha migrado para o modelo previsto nos §§ 14 a 16 do art. 40 da CF, o valor da pensão será limitado ao valor estabelecido como “teto” para o RGPS, fazendo jus o(s) pensionista(s), caso haja previsão na legislação própria do ente respectivo, a um benefício especial equivalente ao período contributivo anterior (como ocorre, por exemplo, no âmbito federal) e ainda, caso tenha aderido ao plano de benefícios do RPC, ao valor que tenha sido segurado para fins de complementação de pensão e para a qual tenha contribuído.
- ¹ Disponível em: <<http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e--parcelamentos/emissao-e-pagamento-de-darf-das-gps-e-dae/calculo-de-contribuicoes--previdenciarias-e-emissao-de-gps/tabela-de-incidencia-de-contribuicao>>.
- ² Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=compilado&idAto=37204#952193>.